

조 합

규 정 례 집



농 협

규정레집의 편집기준 및 관리방법

1. 편집기준

- 이 규정레집은 농협중앙회 회원조합의 제규정을 2025년 4월 1일 현재를 기준으로 편집하여 수록하였습니다.
- 이 규정레집은 농협법령, 농림축산식품부고시, 중앙선거관리위원회 법령, 정관도 수록하였습니다.
- 제규정 시행에 필요한 업무방법은 소관 부서에서 “○○업무방법”으로 별도 발간할 수 있습니다.
- 제규정(예)(모범안) 관련 <별지 제○호 서식>은 아리오피스플러스/업무길잡이/규정집에 등재된 서식을 참조하시기 바랍니다.

2. 관리

- 이 규정레집의 관리자는 각 조직단위의 주무OA 책임자입니다.

관 리 현 황 표

[illegible]

목 차

제 1 장 법령 · 정관

○ 농업협동조합법	5
○ 농업협동조합법 시행령	119
- 지역조합 설립인가 기준 중 조합원수 기준을 충족할 수 있는 지역 지정 ...	167
- 조합원의 자격요건인 농업인의 확인 방법 및 기준	169
- 조합원 자격에 필요한 가축의 사육기준	177
- 농업협동조합 여유자금 운용대상중 유가증권의 범위	179
○ 농업협동조합법 시행규칙	181
○ 농업협동조합 재무기준	195
○ 공공단체등 위탁선거에 관한 법률	199
○ 공공단체등 위탁선거에 관한 규칙	235
○ 지역농업협동조합정관례	309
○ 지역축산업협동조합정관례	395
○ 품목별 · 업종별협동조합정관례	483
○ 조합공동사업법인정관례	573
○ 조합공동사업법인의 회계처리기준	593
○ 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률	599
○ 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령	623

제 2 장 교육지원부문

○ 회원조합지도·지원규정	641
- 외부회계감사수감준칙(예)	679
○ 조합원투표규약(모범안)	683
○ 대의원회운영규약(모범안)	687
- 조합임원선거관리준칙(예)	693
- 조합대의원선거관리준칙(예)	709
○ 임원보수및실비변상규약(모범안)	715
○ 임원신원보증규정(모범안)	727
○ 이사회운영규정(모범안)	733
○ 상임이사인사추천위원회운영규정(모범안)	739
○ 상임이사성과평가규정(모범안)	741
○ 상임감사 인사추천위원회운영규정(모범안)	749
○ 운영평가자문회의운영규정(모범안)	751
○ 직제규정(모범안)	755
○ 직무범위규정(모범안)	781
○ 복무규정(모범안)	907
- 당직·경비업무준칙(모범안)	927
○ 인사규정(모범안)	997
- 종합인사고과준칙(모범안)	1065
- 회원조합 4급승진 전형시험 실시준칙	1095
○ 채용준칙(예)	1107
○ 임금피크제운영규정(모범안)	1157
○ 인사교류규정(모범안)	1161
○ 직원급여규정(모범안)	1173
○ 직원 퇴직급여 및 재해보상 규정(모범안)	1201
○ 여비규정(모범안)	1217
○ 계약직직원 운용규정(모범안)	1225

○ 업무직직원 운용규정(모범안)	1273
○ 제규정관리규정(모범안)	1301
○ 개인정보 보호준칙(예)	1305
○ 개인신용정보 보호 준칙(예)	1329
○ 정보기술 보안준칙(예)	1357
○ 정보보호위원회 운영 준칙(예)	1369
○ 기획규정(모범안)	1373
○ 우선출자규정(모범안)	1381
○ 외부출자규정(모범안)	1389
- 출자회사경영평가준칙(모범안)	1393
○ 전산업무규정	1395
- 전산업무운영준칙	1399
○ 사무관리규정(모범안)	1411
- 사무관리준칙(모범안)	1415
○ 계약규정(모범안)	1427
- 계약사무처리준칙(모범안)	1431
- 공사관리준칙(모범안)	1477
○ 고정자산관리규정(모범안)	1493
- 회원조합고정투자심의회운영준칙	1503
○ 교육규정(모범안)	1507
- 교육이수학점제운용준칙(모범안)	1515
○ 교육·지원사업규정(예)	1519
○ 회계규정(예)	1523
- 공통부문의회계별구분처리준칙(예)	1539
- 세무관리준칙	1543
○ 민원사무처리에관한규정(모범안)	1549
- 민원사무처리에관한준칙(모범안)	1553
○ 농협브랜드관리규정	1585
- 농협브랜드관리준칙	1589
○ 재난 및 안전관리규정(모범안)	1607

제 3 장 경제부문

○ 경제사업규정(예)	1617
- 가축시장 업무준칙(모범안)	1635
- 경제사업브랜드관리준칙	1643
- 경제사업채권관리업무준칙(예)	1651
- 군납사업취급준칙(예)	1659
- 농기계센터운영준칙(예)	1669
- 농산물공판장업무취급준칙(예)	1675
- 농산물산지유통센터 운영준칙(예)	1697
- 농식품가공업무취급준칙(예)	1703
- 농식품안전관리준칙(예)	1711
- 농협 로컬푸드직매장 운영준칙(예)	1719
- 매취판매사업 리스크관리준칙(예)	1729
- 미곡종합처리장 운영준칙(모범안)	1733
- 배합사료업무취급준칙(예)	1741
- 배합사료 제조공장 업무취급준칙(모범안)	1747
- 산물벼·보리수매검사업무취급준칙(예)	1753
- 산지유통활성화사업준칙	1763
- 상품권업무준칙	1769
- 생산자조직 육성 및 지원준칙(예)	1789
- 섬유질사료제조공장 업무취급준칙(예)	1795
- 인삼경작관리준칙(예)	1801
- 자재가공공장 업무취급준칙(모범안)	1823
- 잡곡사업업무취급준칙(예)	1831
- 정책작물판매사업준칙(예)	1839
- 토양진단센터 업무취급 준칙(예)	1843
- 하나로마트업무취급준칙(예)	1849

제 4 장 상호금융부문

○ 자금세탁방지 업무규정(예)	1877
- 자금세탁방지 업무준칙(예)	1883
- 자금세탁방지업무지도준칙	1927
- 상호금융 소비자 보호준칙(예)	1935
- 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급업무 등에 관한 지도준칙	1951
○ 채권관리업무규정(예)	1965
○ 자금업무규정(예)	1969
○ 수신업무규정(예)	1973
○ 여신업무규정(예)	1977
○ 조합외국환규정(예)	1983
○ 상호금융 리스크관리규정(예)	1987
- 신용카드수탁취급준칙(예)	1995
- 보험업무준칙(예)	1999
- 방카슈랑스업무준칙(예)	2001
- 회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙	2003
- 조합금융상품공시업무준칙(예)	2013
○ 금융투자상품 판매에 관한 규정(예)	2025
- 금융투자상품 투자권유준칙(예)	2037
- 금융투자상품 이해상충방지준칙(예)	2071
○ FATCA 업무준칙(예)	2087
○ CRS 업무준칙(예)	2103
○ 전자문서 업무처리준칙(예)	2119

제 5 장 감사부문

○ 감사규정(예)	2131
○ 징계변상규정(예)	2137
○ 지도감사규정	2145
○ 조합감사위원회 운영규정	2179
- 조합감사위원회 운영준칙	2185
- 회원조합 자점감사준칙(예)	2199
- 징계변상 업무처리준칙(예)	2205
- 회원조합 징계변상 업무처리준칙	2267
- 변상금 사후관리준칙(예)	2309
- 회원조합 감사 사후관리준칙	2319
- 감사 사후관리준칙(예)	2329
- 회원조합 제보준칙	2337

색 인

(가)

CRS 업무준칙(예)	2103
FATCA 업무준칙(예)	2087
가축시장 업무준칙(모범안)	1635
감사 사후관리준칙(예)	2329
감사규정(예)	2131
개인신용정보 보호 준칙(예)	1329
개인정보 보호준칙(예)	1305
경제사업규정(예)	1617
경제사업브랜드관리준칙	1643
경제사업채권관리업무준칙(예)	1651
계약규정(모범안)	1427
계약사무처리준칙(모범안)	1431
계약직직원 운용규정(모범안)	1225
고정자산관리규정(모범안)	1493
공공단체등 위탁선거에 관한 규칙	235
공공단체등 위탁선거에 관한 법률	199
공사관리준칙(모범안)	1477
공통부문의회계별구분처리준칙(예)	1539
교육규정(모범안)	1507
교육이수학점제운용준칙(모범안)	1515
교육·지원사업규정(예)	1519
군납사업취급준칙(예)	1659
금융투자상품 이해상충방지준칙(예)	2071
금융투자상품 투자권유준칙(예)	2037
금융투자상품 판매에 관한 규정(예)	2025
기획규정(모범안)	1373

(나)

농기계센터운영준칙(예)	1669
농산물공판장업무취급준칙(예)	1675
농산물산지유통센터 운영준칙(예)	1697
농식품가공업무취급준칙(예)	1703
농식품안전관리준칙(예)	1711
농업협동조합 여유자금 운용대상중 유가증권의 범위	179
농업협동조합 채무기준	195
농업협동조합법	5
농업협동조합법 시행규칙	181
농업협동조합법 시행령	119
농업협동조합의 구조개선에 관한 법률	599
농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령	623
농협 로컬푸드직매장 운영준칙(예)	1719
농협브랜드관리규정	1585
농협브랜드관리준칙	1589

(다)

당직·경비업무준칙(모범안)	927
대의원회운영규약(모범안)	687

(마)

매취판매사업 리스크관리준칙(예)	1729
미곡종합처리장 운영준칙(모범안)	1733
민원사무처리에관한규정(모범안)	1549
민원사무처리에관한준칙(모범안)	1553

(바)

방카슈랑스업무준칙(예)	2001
--------------------	------

배합사료 제조공장 업무취급준칙(모범안)	1747
배합사료업무취급준칙(예)	1741
변상금 사후관리준칙(예)	2309
보험업무준칙(예)	1999
복무규정(모범안)	907

(사)

사무관리규정(모범안)	1411
사무관리준칙(모범안)	1415
산물벼·보리수매검사업무취급준칙(예)	1753
산지유통활성화사업준칙	1763
상임감사 인사추천위원회운영규정(모범안)	749
상임이사성과평가규정(모범안)	741
상임이사인사추천위원회운영규정(모범안)	739
상품권업무준칙	1769
상호금융 리스크관리규정(예)	1987
상호금융 소비자 보호준칙(예)	1935
생산자조직 육성 및 지원준칙(예)	1789
섬유질사료제조공장 업무취급준칙(예)	1795
세무관리준칙	1543
수신업무규정(예)	1973
신용카드수탁취급준칙(예)	1995

(아)

업무직직원 운용규정(모범안)	1273
여비규정(모범안)	1217
여신업무규정(예)	1977
외부출자규정(모범안)	1389
외부회계감사수감준칙(예)	679
우선출자규정(모범안)	1381
운영평가자문회의운영규정(모범안)	751

이사회운영규정(모범안)	733
인사교류규정(모범안)	1161
인사규정(모범안)	997
인삼경작관리준칙(예)	1801
임금피크제운영규정(모범안)	1157
임원보수및실비변상규약(모범안)	715
임원신원보증규정(모범안)	727

(자)

자금세탁방지 업무규정(예)	1877
자금세탁방지 업무준칙(예)	1883
자금세탁방지업무지도준칙	1927
자금업무규정(예)	1969
자재가공공장 업무취급준칙(모범안)	1823
잡곡사업업무취급준칙(예)	1831
재난 및 안전관리규정(모범안)	1607
전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급업무 등에 관한 지도준칙	1951
전산업무규정	1395
전산업무운영준칙	1399
전자문서 업무처리준칙(예)	2119
정보기술 보안준칙(예)	1357
정보보호위원회 운영 준칙(예)	1369
정책작물판매사업준칙(예)	1839
제규정관리규정(모범안)	1301
조합감사위원회 운영규정	2179
조합감사위원회 운영준칙	2185
조합공동사업법인의 회계처리기준	593
조합공동사업법인정관례	573
조합금융상품공시업무준칙(예)	2013
조합대의원선거관리준칙(예)	709
조합외국환규정(예)	1983
조합원 자격에 필요한 가족의 사육기준	177

조합원의 자격요건인 농업인의 확인 방법 및 기준	169
조합원투표규약(모범안)	683
조합임원선거관리준칙(예)	693
중합인사고과준칙(모범안)	1065
지도감사규정	2145
지역농업협동조합정관례	309
지역조합 설립인가 기준 중 조합원수 기준을 충족할 수 있는 지역 지정	167
지역축산업협동조합정관례	395
직무범위규정(모범안)	781
직원 퇴직급여 및 재해보상 규정(모범안)	1201
직원급여규정(모범안)	1173
직제규정(모범안)	755
징계변상 업무처리준칙(예)	2205
징계변상규정(예)	2137

(자)

채권관리업무규정(예)	1965
채용준칙(예)	1107
출자회사경영평가준칙(모범안)	1393

(타)

토양진단센터 업무취급 준칙(예)	1843
-------------------------	------

(파)

품목별 · 업종별협동조합정관례	483
------------------------	-----

(하)

하나로마트업무취급준칙(예)	1849
회계규정(예)	1523
회원조합 4급승진 전형시험 실시준칙	1095
회원조합 감사 사후관리준칙	2319
회원조합 자점감사준칙(예)	2199
회원조합 제보준칙	2337
회원조합 징계변상 업무처리준칙	2267
회원조합고정투자심의회운영준칙	1503
회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙	2003
회원조합지도·지원규정	641

제 1 장 법령·정관

제 1 장 법령 · 정관

○ 농업협동조합법	5
○ 농업협동조합법 시행령	119
- 지역조합 설립인가 기준 중 조합원수 기준을 충족할 수 있는 지역 지정 ...	167
- 조합원의 자격요건인 농업인의 확인 방법 및 기준	169
- 조합원 자격에 필요한 가축의 사육기준	177
- 농업협동조합 여유자금 운용대상중 유가증권의 범위	179
○ 농업협동조합법 시행규칙	181
○ 농업협동조합 재무기준	195
○ 공공단체등 위탁선거에 관한 법률	199
○ 공공단체등 위탁선거에 관한 규칙	235
○ 지역농업협동조합정관례	309
○ 지역축산업협동조합정관례	395
○ 품목별 · 업종별협동조합정관례	483
○ 조합공동사업법인정관례	573
○ 조합공동사업법인의 회계처리기준	593
○ 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률	599
○ 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령	623

농업협동조합법

소관부서 : 기획실(T:5138)

제정	1999. 9. 7.	법률 제6018호
개정	2000. 1.21.	법률 제6177호(은행법)
개정	2000. 1.28.	법률 제6256호(수산업협동조합법)
개정	2000.12.29.	법률 제6316호(대외무역법)
개정	2001. 9.12.	법률 제6514호(농업협동조합의 구조개선에 관한 법률)
개정	2002. 1.14.	법률 제6599호
개정	2004.10.22.	법률 제7240호(석유사업법)
개정	2004.12.31.	법률 제7273호
개정	2005. 7.21.	법률 제7605호
개정	2005. 7.29.	법률 제7638호(공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법률)
개정	2007. 7.13.	법률 제8502호
개정	2007. 8. 3.	법률 제8635호(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)
개정	2007.12.21.	법률 제8749호(농업·농촌 및 식품산업 기본법)
개정	2007.12.21.	법률 제8750호
개정	2008. 2.29.	법률 제8852호(정부조직법)
개정	2008. 2.29.	법률 제8863호(금융위원회의 설치 등에 관한 법률)
개정	2008. 3.21.	법률 제8979호(화물자동차 운수사업법)
개정	2008. 3.21.	법률 제8980호(여객자동차 운수사업법)
개정	2009. 4. 1.	법률 제9620호(농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률)
개정	2009. 6. 9.	법률 제9761호
개정	2010. 5.17.	법률 제10303호(은행법)
개정	2011. 3.31.	법률 제10522호
개정	2011. 5.19.	법률 제10684호(기업구조조정 촉진법)
개정	2011. 5.19.	법률 제10693호(주택저당채권유동화회사법)
개정	2011. 5.19.	법률 제10694호(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)
개정	2011. 7.14.	법률 제10854호(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률)
개정	2011. 8. 4.	법률 제10983호(사회기반시설에 대한 민간투자법)
개정	2012. 2.10.	법률 제11304호(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률)
개정	2012. 6. 1.	법률 제11454호
개정	2012.12.11.	법률 제11532호
개정	2013. 3.23.	법률 제11690호(정부조직법)
개정	2014. 5.20.	법률 제12592호(상업등기법)
개정	2014. 6.11.	법률 제12755호(공공단체등 위탁선거에 관한 법률)
개정	2014.12.31.	법률 제12950호
개정	2015. 7.24.	법률 제13448호(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)
개정	2015. 7.31.	법률 제13453호(금융회사의 지배구조에 관한 법률)
개정	2016.12.27.	법률 제14481호
개정	2017.10.31.	법률 제14984호
개정	2017.12.30.	법률 제15337호
개정	2020. 2.18.	법률 제17007호(중앙행정기관 및 사무 등의 지방 일관 이양을 위한 물가안정에 관한 법률 등 46개 법률 일부개정을 위한 법률)
개정	2020. 6. 9.	법률 제17348호(소프트웨어 진흥법)
개정	2020.12. 8.	법률 제17596호
개정	2020.12.29.	법률 제17799호(독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
개정	2021. 4.13.	법률 제18020호
개정	2022.10.18.	법률 제18996호
개정	2022.12.13.	법률 제19085호
개정	2024. 1.23.	법률 제20082호
개정	2024. 9.20.	법률 제20434호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 법은 농업인의 자주적인 협동조직을 바탕으로 농업인의 경제

적·사회적·문화적 지위를 향상시키고, 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농업인의 삶의 질을 높이며, 국민경제의 균형 있는 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "조합"이란 지역조합과 품목조합을 말한다.
2. "지역조합"이란 이 법에 따라 설립된 지역농업협동조합과 지역축산업협동조합을 말한다.
3. "품목조합"이란 이 법에 따라 설립된 품목별·업종별 협동조합을 말한다.
4. "중앙회"란 이 법에 따라 설립된 농업협동조합중앙회를 말한다.

제3조(명칭) ①지역조합은 지역명을 붙이거나 지역의 특성을 나타내는 농업협동조합 또는 축산업협동조합의 명칭을, 품목조합은 지역명과 품목명 또는 업종명을 붙인 협동조합의 명칭을, 중앙회는 농업협동조합중앙회의 명칭을 각각 사용하여야 한다.

②이 법에 따라 설립된 조합과 중앙회가 아니면 제1항에 따른 명칭이나 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인이 조합 또는 중앙회의 정관으로 정하는 바에 따라 승인을 받은 경우에는 사용할 수 있다.(2011.3.31. 개정)

1. 조합 또는 중앙회가 출자하거나 출연한 법인
2. 그 밖에 중앙회가 필요하다고 인정하는 법인

제4조(법인격 등) ①이 법에 따라 설립되는 조합과 중앙회는 각각 법인으로 한다.

②조합과 중앙회의 주소는 그 주된 사무소의 소재지로 한다.

제5조(최대 봉사 원칙) ①조합과 중앙회는 그 사업 수행 시 조합원이나 회원을 위하여 최대한 봉사하여야 한다.(2016.12.27. 개정)

②조합과 중앙회는 일부 조합원이나 일부 회원의 이익에 편중되는 업무를 하여서는 아니 된다.

③조합과 중앙회는 설립취지에 반하여 영리나 투기를 목적으로 하는 업무를 하여서는 아니 된다.

제6조 삭제 <2016.12.27.>

제7조(공직선거 관여 금지) ①조합, 제112조의3에 따른 조합공동사업법인, 제138조에 따른 품목조합연합회(이하 "조합등"이라 한다) 및 중앙회는 공직선거에서 특정 정당을 지지하거나 특정인을 당선되도록 하거나 당선되지 아니하도록 하는 행위를 하여서는 아니 된다.

②누구든지 조합등과 중앙회를 이용하여 제1항에 따른 행위를 하여서는 아니 된다.

제8조(부과금의 면제) 조합등, 중앙회 및 이 법에 따라 설립된 농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험(이하 "농협경제지주회사등"이라 한다)의 업무와 재산에 대하여는 국가와 지방자치단체의

조세 외의 부과금을 면제한다.(2011.3.31. 개정)

제9조(국가 및 공공단체의 협력 등) ①국가와 공공단체는 조합등과 중앙회의 자율성을 침해하여서는 아니 된다.

②국가와 공공단체는 조합등과 중앙회의 사업에 대하여 적극적으로 협력하여야 한다. 이 경우 국가나 공공단체는 필요한 경비를 보조하거나 용자할 수 있다.

③중앙회의 회장(이하 "회장"이라 한다)은 조합등과 중앙회의 발전을 위하여 필요한 사항에 관하여 국가와 공공단체에 의견을 제출할 수 있다. 이 경우 국가와 공공단체는 그 의견이 반영되도록 최대한 노력하여야 한다.(2011.3.31. 개정)

제10조(다른 협동조합 등과의 협력) 조합등, 중앙회, 제161조의2에 따른 농협 경제지주회사(이하 "농협경제지주회사"라 한다) 및 그 자회사는 다른 조합, 제112조의3에 따른 조합공동사업법인, 제138조에 따른 품목조합연합회, 다른 법률에 따른 협동조합 및 외국의 협동조합과의 상호협력, 이해증진 및 공동사업 개발 등을 위하여 노력하여야 한다.(2016.12.27. 개정)

제11조 삭제 <2011.3.31.>

제12조(다른 법률의 적용 배제 및 준용) ①조합과 중앙회의 사업에 대하여는 「양곡관리법」 제19조, 「여객자동차 운수사업법」 제4조·제8조 및 제81조, 「화물자동차 운수사업법」 제56조 및 「공인중개사법」 제9조를 적용하지 아니한다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

②제112조의3에 따른 조합공동사업법인 및 제138조에 따른 품목조합연합회의 사업에 대하여는 「양곡관리법」 제19조 및 「화물자동차 운수사업법」 제56조를 적용하지 아니한다.

③중앙회가 「조세특례제한법」 제106조의2에 따라 조세를 면제받거나 그 세액을 감액받는 농업용 석유류를 조합에 공급하는 사업에 대하여는 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제10조를 적용하지 아니한다.

④조합의 보관사업에 대하여는 「상법」 제155조부터 제168조까지의 규정을 준용한다.(2011.3.31. 개정)

⑤제161조의10에 따른 농협금융지주회사(이하 "농협금융지주회사"라 한다) 및 그 자회사(손자회사·중손회사·중손회사 이하의 단계로 수직적으로 출자하여 다른 회사를 지배하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제25조제1항을 적용하지 아니한다. 다만, 농협금융지주회사 및 그 자회사가 아닌 중앙회 계열회사의 주식을 보유하는 경우 그 주식에 대하여는 그러하지 아니하다.(2012.12.11, 2015.7.24, 2016.12.27, 2017.10.31, 2020.12.29. 신설)

⑥농협금융지주회사 및 그 자회사에 대하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조를 적용하지 아니한다.(2012.12.11. 신설)(2020.12.29. 개정)

⑦중앙회 계열회사가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 외의 다른 법률에서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따라 상호출자제한 기업집단으로 지정됨에 따른 제한을 받는 경우 중앙회 계열회사는 상호출자 제한기업집단에 포함되지 아니하는 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률에서는 중앙회 계열회사(제4호의 경우에는 농협금융지주회사 및 그 자회사를 제외한 중앙회 계열회사로 한정한다)도 상호출자제한 기업집단에 속하는 것으로 본다.(2012.12.11. 신설)(2020.12.29. 개정)

1. 「방송법」
2. 「소프트웨어 진흥법」(2020.6.9. 개정)
3. 「상속세 및 증여세법」
4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

⑧농협경제지주회사 및 그 자회사(손자회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 중앙회, 조합등(조합의 조합원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)과 제161조의4제2항에서 정하는 사업을 수행하는 경우 그 목적 달성을 위하여 필요한 행위에 대하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제40조제1항을 적용하지 아니한다. 다만, 그 행위의 당사자에 농협경제지주회사 및 그 자회사, 중앙회, 조합등 외의 자가 포함된 경우와 해당 행위가 일정한 거래분야의 경쟁을 실질적으로 제한하여 소비자의 이익을 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2014.12.31. 신설)(2016.12.27, 2020.12.29. 개정)

⑨농협경제지주회사 및 그 자회사가 농업인의 권익향상을 위하여 사전에 공개한 합리적 기준에 따라 조합등에 대하여 수행하는 다음 각 호의 행위에 대하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제45조제1항제9호를 적용하지 아니한다. 다만, 해당 행위가 일정한 거래분야의 경쟁을 실질적으로 제한하여 소비자의 이익을 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2014.12.31. 신설)(2020.12.29. 개정)

1. 조합등의 경제사업의 조성, 지원 및 지도
 2. 조합등에 대한 자금지원
- [제목개정 2011.3.31.]

제12조의2(「근로복지기본법」과의 관계) ①중앙회와 농협경제지주회사등은 「근로복지기본법」의 적용에 있어서 동일한 사업 또는 사업장으로 보고 사내근로복지기금을 통합하여 운용할 수 있다.

②그 밖에 사내근로복지기금의 통합·운용을 위하여 필요한 사항은 사내근로복지기금 법인의 정관으로 정한다.

[본조신설 2012.12.11.]

[법률 제11532호(2012.12.11.) 부칙 제2조의 규정에 의하여 이 조는 2017년 3월 1일까지 유효함]

제12조의3(「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」과의 관계) 조합등이 공공기관(「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 공공기관을 말한다)에 직접 생산하는 물품을 공급하는 경우에는 조합등을 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제33조제1항 각 호 외의 부분에 따른 국가와 수의계약의 방법으로 납품계약을 체결할 수 있는 자로 본다.

[본조신설 2017.12.30.]

[법률 제15337호(2017.12.30.) 부칙 제2조의 규정에 의하여 이 조는 2027년 12월 29일까지 유효함]

제2장 지역농업협동조합

제1절 목적과 구역

제13조(목적) 지역농업협동조합(이하 이 장에서 "지역농협"이라 한다)은 조합원의 농업생산성을 높이고 조합원이 생산한 농산물의 판로 확대 및 유통 원활화를 도모하며, 조합원이 필요로 하는 기술, 자금 및 정보 등을 제공하여 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위 향상을 증대시키는 것을 목적으로 한다.

제14조(구역과 지사무소) ①지역농협의 구역은 「지방자치법」 제2조제1항제2호에 따른 하나의 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·구에서 정관으로 정한다. 다만, 생활권·경제권 등을 고려하여 하나의 시·군·구를 구역으로 하는 것이 부적당한 경우로서 농림축산식품부장관의 인가를 받은 경우에는 둘 이상의 시·군·구에서 정관으로 정할 수 있다.(2022.12.13. 개정)

②지역농협은 정관으로 정하는 기준과 절차에 따라 지사무소(支事務所)를 둘 수 있다.

제2절 설립

제15조(설립인가 등) ①지역농협을 설립하려면 그 구역에서 20인 이상의 조합원 자격을 가진 자가 발기인(發起人)이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거친 후 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다. 이 경우 조합원 수, 출자금 등 인가에 필요한 기준 및 절차는 대통령령으로 정한다.

②창립총회의 의사(議事)는 개의(開議) 전까지 발기인에게 설립동의서를 제출한 자 과반수의 찬성으로 의결한다.

③발기인 중 제1항에 따른 설립인가의 신청을 할 때 이를 거부하는 자가 있으면 나머지 발기인이 신청서에 그 사유서를 첨부하여 신청할 수 있다.

④농림축산식품부장관은 제1항에 따라 지역농협의 설립인가 신청을 받으면 다음 각 호의 경우 외에는 인가하여야 한다.(2017.10.31. 개정)

1. 설립인가 구비서류가 미비된 경우
2. 설립의 절차, 정관 및 사업계획서의 내용이 법령을 위반한 경우
3. 그 밖에 설립인가 기준에 미치지 못하는 경우

⑤농림축산식품부장관은 제1항에 따른 인가의 신청을 받은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다.(2017.10.31. 신설)

⑥농림축산식품부장관이 제5항에서 정한 기간 내에 인가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신청인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 인가를 한 것으로 본다.
(2017.10.31. 신설)

제16조(정관기재사항) 지역농협의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 구역
4. 주된 사무소의 소재지
5. 조합원의 자격과 가입, 탈퇴 및 제명(除名)에 관한 사항
6. 출자(出資) 1좌(座)의 금액과 조합원의 출자좌수 한도 및 납입 방법과 지분 계산에 관한 사항
7. 우선출자에 관한 사항
8. 경비 부과와 과태금(過怠金)의 징수에 관한 사항
9. 적립금의 종류와 적립 방법에 관한 사항
10. 잉여금의 처분과 손실금의 처리 방법에 관한 사항
11. 회계연도와 회계에 관한 사항
12. 사업의 종류와 그 집행에 관한 사항
13. 총회나 그 밖의 의결기관과 임원의 정수, 선출 및 해임에 관한 사항
14. 간부직원의 임면에 관한 사항
15. 공고의 방법에 관한 사항
16. 존립 시기 또는 해산의 사유를 정한 경우에는 그 시기 또는 사유
17. 설립 후 현물출자를 약정한 경우에는 그 출자 재산의 명칭, 수량, 가격, 출자자의 성명·주소와 현금출자 전환 및 환매특약 조건
18. 설립 후 양수를 약정한 재산이 있는 경우에는 그 재산의 명칭, 수량, 가격과 양도인의 성명·주소

19. 그 밖에 이 법에서 정관으로 정하도록 한 사항
- 제17조(설립사무의 인계와 출자납입) ①발기인은 제15조제1항에 따라 설립인가를 받으면 지체 없이 그 사무를 조합장에게 인계하여야 한다.
- ②제1항에 따라 조합장이 그 사무를 인수하면 기일을 정하여 조합원이 되려는 자에게 출자금을 납입하게 하여야 한다.
- ③현물출자자는 제2항에 따른 납입기일 안에 출자 목적인 재산을 인도하고 등기·등록, 그 밖의 권리의 이전에 필요한 서류를 구비하여 지역농협에 제출하여야 한다.
- 제18조(지역농협의 성립) ①지역농협은 주된 사무소의 소재지에서 제90조에 따른 설립등기를 함으로써 성립한다.
- ②지역농협의 설립 무효에 관하여는 「상법」 제328조를 준용한다.

제3절 조합원

- 제19조(조합원의 자격) ①조합원은 지역농협의 구역에 주소, 거소(居所)나 사업장이 있는 농업인이어야 하며, 둘 이상의 지역농협에 가입할 수 없다.
- ②「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조 및 제19조에 따른 영농조합법인과 농업회사법인으로서 그 주된 사무소를 지역농협의 구역에 두고 농업을 경영하는 법인은 지역농협의 조합원이 될 수 있다.
- ③특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 품목조합은 해당 자치구를 구역으로 하는 지역농협의 조합원이 될 수 있다.
- ④제1항에 따른 농업인의 범위는 대통령령으로 정한다.
- ⑤지역농협이 정관으로 구역을 변경하는 경우 기존의 조합원은 변경된 구역에 주소, 거소나 사업장, 주된 사무소가 없더라도 조합원의 자격을 계속하여 유지한다. 다만, 정관으로 구역을 변경하기 이전의 구역 외로 주소, 거소나 사업장, 주된 사무소가 이전된 경우에는 그러하지 아니하다.(2024.1.23. 신설)
- 제20조(준조합원) ①지역농협은 정관으로 정하는 바에 따라 지역농협의 구역에 주소나 거소를 둔 자로서 그 지역농협의 사업을 이용함이 적당하다고 인정되는 자를 준조합원으로 할 수 있다.
- ②지역농협은 준조합원에 대하여 정관으로 정하는 바에 따라 가입금과 경비를 부담하게 할 수 있다.
- ③준조합원은 정관으로 정하는 바에 따라 지역농협의 사업을 이용할 권리를 가진다.
- ④지역농협이 정관으로 구역을 변경하는 경우 기존의 준조합원은 변경된 구역에 주소나 거소가 없더라도 준조합원의 자격을 계속하여 유지한다. 다만,

정관으로 구역을 변경하기 이전의 구역 외로 주소나 거소가 이전된 경우에는 그러하지 아니하다.(2024.1.23. 신설)

제21조(출자) ①조합원은 정관으로 정하는 좌수 이상을 출자하여야 한다.

②출자 1좌의 금액은 균일하게 정하여야 한다.

③출자 1좌의 금액은 정관으로 정한다.

④조합원의 출자액은 질권(質權)의 목적이 될 수 없다.

⑤조합원은 출자의 납입 시 지역농협에 대한 채권과 상계(相計)할 수 없다.

제21조의2(우선출자) 지역농협의 우선출자에 관하여는 제147조를 준용한다. 이 경우 "중앙회"는 "지역농협"으로 보고, 제147조제2항 및 제4항 중 "제117조"는 "제21조"로 본다.(2016.12.27. 개정)

제21조의3(출자배당금의 출자전환) 지역농협은 정관으로 정하는 바에 따라 조합원의 출자액에 대한 배당 금액의 전부 또는 일부를 그 조합원으로 하여금 출자하게 할 수 있다. 이 경우 그 조합원은 배당받을 금액을 지역농협에 대한 채무와 상계할 수 없다.

[본조신설 2009.6.9.]

제22조(회전출자) 지역농협은 제21조에 따른 출자 외에 정관으로 정하는 바에 따라 그 사업의 이용 실적에 따라 조합원에게 배당할 금액의 전부 또는 일부를 그 조합원으로 하여금 출자하게 할 수 있다. 이 경우 제21조의3 후단을 준용한다.

제23조(지분의 양도·양수와 공유금지) ①조합원은 지역농협의 승인 없이 그 지분을 양도(讓渡)할 수 없다.

②조합원이 아닌 자가 지분(持分)을 양수하려면 가입신청, 자격심사 등 가입의 예에 따른다.

③지분양수인은 그 지분에 관하여 양도인의 권리의무를 승계한다.

④조합원의 지분은 공유할 수 없다.

제24조(조합원의 책임) ①조합원의 책임은 그 출자액을 한도로 한다.

②조합원은 지역농협의 운영과정에 성실히 참여하여야 하며, 생산한 농산물을 지역농협을 통하여 출하(出荷)하는 등 그 사업을 성실히 이용하여야 한다.

제24조의2(조합원의 우대) ①지역농협은 농산물 출하 등 경제사업에 대하여 이용계약을 체결하고 이를 성실히 이행하는 조합원(이하 이 조에서 "약정조합원"이라 한다)에게 사업이용·배당 등을 우대할 수 있다.

②약정조합원의 범위, 교육, 책임, 계약의 체결·이행의 확인 및 우대 내용 등에 관한 세부사항은 정관으로 정한다.(2016.12.27. 개정)

③제57조제1항제2호에 따른 경제사업 규모 또는 그 경제사업을 이용하는 조합원의 비율이 대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 지역농협은 약정조합원 육성계획을 매년 수립하여 시행하여야 한다.(2016.12.27. 신설)

[본조신설 2009.6.9.]

제25조(경비와 과태금의 부과) ①지역농협은 정관으로 정하는 바에 따라 조합원에게 경비와 과태금을 부과할 수 있다.

②조합원은 제1항에 따른 경비와 과태금을 납부할 때 지역농협에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제26조(의결권 및 선거권) 조합원은 출자액의 많고 적음에 관계없이 평등한 의결권 및 선거권을 가진다. 이 경우 선거권은 임원 또는 대의원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날) 전 180일까지 해당조합의 조합원으로 가입한 자만 행사할 수 있다.

제27조(의결권의 대리) ①조합원은 대리인에게 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 조합원은 출석한 것으로 본다.

②대리인은 다른 조합원 또는 본인과 동거하는 가족(제19조제2항·제3항에 따른 법인 또는 조합의 경우에는 조합원·사원 등 그 구성원을 말한다)이어야 하며, 대리인이 대리할 수 있는 조합원의 수는 1인으로 한정한다.

③대리인은 대리권(代理權)을 증명하는 서면(書面)을 지역농협에 제출하여야 한다.

제28조(가입) ①지역농협은 정당한 사유 없이 조합원 자격을 갖추고 있는 자의 가입을 거절하거나 다른 조합원보다 불리한 가입 조건을 달 수 없다. 다만, 제30조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 제명된 후 2년이 지나지 아니한 자에 대하여는 가입을 거절할 수 있다.

②제19조제1항에 따른 조합원은 해당 지역농협에 가입한 지 1년 6개월 이내에는 같은 구역에 설립된 다른 지역농협에 가입할 수 없다.

[시행일: 2010.12.10.]

③새로 조합원이 되려는 자는 정관으로 정하는 바에 따라 출자하여야 한다.

④지역농협은 조합원 수(數)를 제한할 수 없다.

⑤사망으로 인하여 탈퇴하게 된 조합원의 상속인(공동상속인 경우에는 공동상속인이 선정한 1명의 상속인을 말한다)이 제19조제1항에 따른 조합원 자격이 있는 경우에는 피상속인의 출자를 승계하여 조합원이 될 수 있다.

⑥제5항에 따라 출자를 승계한 상속인에 관하여는 제1항을 준용한다.

제29조(탈퇴) ①조합원은 지역농협에 탈퇴 의사를 알리고 탈퇴할 수 있다.

②조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 당연히 탈퇴된다.(2016.12.27. 개정)

1. 조합원의 자격이 없는 경우
2. 사망한 경우
3. 파산한 경우
4. 성년후견개시의 심판을 받은 경우

5. 조합원인 법인이 해산한 경우

③제43조에 따른 이사회는 조합원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 확인하여야 한다.

제30조(제명) ①지역농협은 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 총회의 의결을 거쳐 제명할 수 있다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

1. 1년 이상 지역농협의 사업을 이용하지 아니한 경우

1의2. 2년 이상 제57조제1항제2호의 경제사업을 이용하지 아니한 경우. 다만, 정관에서 정하는 정당한 사유가 있는 경우는 제외한다.

2. 출자 및 경비의 납입, 그 밖의 지역농협에 대한 의무를 이행하지 아니한 경우

3. 정관으로 금지한 행위를 한 경우

②지역농협은 조합원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하면 총회 개최 10일 전까지 그 조합원에게 제명의 사유를 알리고 총회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

제31조(지분환급청구권과 환급정지) ①탈퇴 조합원(제명된 조합원을 포함한다. 이하 이 조와 제32조에서 같다)은 탈퇴(제명을 포함한다. 이하 이 조와 제32조에서 같다) 당시의 회계연도의 다음 회계연도부터 정관으로 정하는 바에 따라 그 지분의 환급(還給)을 청구할 수 있다.

②제1항에 따른 청구권은 2년간 행사하지 아니하면 소멸된다.

③지역농협은 탈퇴 조합원이 지역농협에 대한 채무를 다 갚을 때까지는 제1항에 따른 지분의 환급을 정지할 수 있다.

제32조(탈퇴 조합원의 손실액 부담) 지역농협은 지역농협의 재산으로 그 채무를 다 갚을 수 없는 경우에는 제31조에 따른 환급분을 계산할 때 정관으로 정하는 바에 따라 탈퇴 조합원이 부담하여야 할 손실액의 납입을 청구할 수 있다. 이 경우 제31조제1항 및 제2항을 준용한다.

제33조(의결 취소의 청구 등) ①조합원은 총회(창립총회를 포함한다)의 소집 절차, 의결 방법, 의결 내용 또는 임원의 선거가 법령, 법령에 따른 행정처분 또는 정관을 위반한 것을 사유로 하여 그 의결이나 선거에 따른 당선의 취소 또는 무효 확인을 농림축산식품부장관에게 청구하거나 이를 청구하는 소(訴)를 제기할 수 있다. 다만, 농림축산식품부장관은 조합원의 청구와 같은 내용의 소가 법원에 제기된 사실을 알았을 때에는 제2항 후단에 따른 조치를 하지 아니한다.

②제1항에 따라 농림축산식품부장관에게 청구하는 경우에는 의결일이나 선거일부터 1개월 이내에 조합원 300인 또는 100분의 5 이상의 동의를 받아 청구하여야 한다. 이 경우 농림축산식품부장관은 그 청구서를 받은 날부터 3개월 이내에 이에 대한 조치 결과를 청구인에게 알려야 한다.

③제1항에 따른 소에 관하여는 「상법」 제376조부터 제381조까지의 규정

을 준용한다.

④제1항에 따른 의결 취소의 청구 등에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

제4절 기 관

제34조(총회) ①지역농협에 총회를 둔다.

②총회는 조합원으로 구성한다.

③정기총회는 매년 1회 정관으로 정하는 시기에 소집하고, 임시총회는 필요할 때에 수시로 소집한다.

제35조(총회의결사항 등) ①다음 각 호의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.

(2011.3.31. 개정)

1. 정관의 변경
2. 해산·분할 또는 품목조합으로의 조직변경
3. 조합원의 제명
4. 합병
5. 임원의 선출 및 해임
6. 규약의 제정·개정 및 폐지
7. 사업 계획의 수립, 수지 예산의 편성과 사업 계획 및 수지 예산 중 정관으로 정하는 중요한 사항의 변경
8. 사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금 처분안과 손실금 처리안
9. 중앙회의 설립 발기인이 되거나 이에 가입 또는 탈퇴하는 것
10. 임원의 보수 및 실비변상
11. 그 밖에 조합장이나 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

②제1항제1호·제2호 및 제4호의 사항은 농림축산식품부장관의 인가를 받지 아니하면 효력을 발생하지 아니한다. 다만, 제1항제1호의 사항을 농림축산식품부장관이 정하여 고시한 정관례에 따라 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조(총회의 소집청구) ①조합원은 조합원 300인이나 100분의 10 이상의 동의를 받아 소집의 목적과 이유를 서면에 적어 조합장에게 제출하고 총회의 소집을 청구할 수 있다.

②조합장은 제1항에 따른 청구를 받으면 2주일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다.

③총회를 소집할 사람이 없거나 제2항에 따른 기간 이내에 정당한 사유 없이 조합장이 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때에는 감사가 5일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다.

④감사가 제3항에 따른 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때에는 제1항에 따라 소집을 청구한 조합원의 대표가 총회를 소집한다. 이 경우 조합원이 의장의 직무를 수행한다.

제37조(조합원에 대한 통지와 최고) ①지역농협이 조합원에게 통지나 최고(催告)를 할 때에는 조합원명부에 적힌 조합원의 주소나 거소로 하여야 한다.

②총회를 소집하려면 총회 개최 7일 전까지 회의 목적 등을 적은 총회소집통지서를 조합원에게 발송하여야 한다. 다만, 같은 목적으로 총회를 다시 소집할 때에는 개최 전날까지 알린다.

제38조(총회의 개의와 의결) ①총회는 이 법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 조합원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고 출석조합원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 제35조제1항제1호부터 제3호까지의 사항은 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.(2024.1.23. 개정)

②제1항 단서에도 불구하고 합병 후 존속하는 조합의 경우 그 합병으로 인한 정관 변경에 관한 의결은 조합원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석조합원 과반수의 찬성으로 의결한다.(2024.1.23. 신설)

제39조(의결권의 제한 등) ①총회에서는 제37조제2항에 따라 통지한 사항에 대하여만 의결할 수 있다. 다만, 제35조제1항제1호부터 제5호까지의 사항을 제외한 긴급한 사항으로서 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있을 때에는 그러하지 아니하다.

②지역농협과 조합원의 이해가 상반되는 의사(議事)를 의결할 때에는 해당 조합원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 총회 개최 30일 전까지 조합장에게 서면으로 일정한 사항을 총회의 목적 사항으로 할 것을 제안(이하 "조합원제안"이라 한다)할 수 있다. 이 경우 조합원제안의 내용이 법령이나 정관을 위반하는 경우를 제외하고는 이를 총회의 목적 사항으로 하여야 하고, 조합원제안을 한 자가 청구하면 총회에서 그 제안을 설명할 기회를 주어야 한다.

제40조(총회의 의사록) ①총회의 의사에 관하여는 의사록(議事錄)을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 진행 상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서 선출한 조합원 5인 이상이 기명날인(記名捺印)하거나 서명하여야 한다.

제41조(총회 의결의 특례) ①다음 각 호의 사항에 대하여는 제35조제1항에도 불구하고 조합원의 투표로 총회의 의결을 갈음할 수 있다. 이 경우 조합원 투표를 통지·방법, 그 밖에 투표에 필요한 사항은 정관으로 정한다.(2016.12.27. 개정)

1. 해산, 분할 또는 품목조합으로의 조직변경

2. 제45조제5항제1호에 따른 조합장의 선출
 3. 제54조제1항에 따른 임원의 해임
 4. 합병
 - ②제1항 각 호의 사항에 대한 의결이나 선출은 다음 각 호의 방법에 따른다.
 1. 제1항제1호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결
 2. 제1항제2호의 사항은 유효 투표의 최다득표자를 선출. 다만, 최다득표자가 2명 이상이면 연장자를 당선인으로 결정한다.
 3. 제1항제3호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결
 4. 제1항제4호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 과반수의 찬성으로 의결
- 제42조(대의원회) ①지역농협은 정관으로 정하는 바에 따라 제41조제1항 각 호에 규정된 사항 외의 사항에 대한 총회의 의결에 관하여 총회를 갈음하는 대의원회를 둘 수 있다.
- ②대의원은 조합원이어야 한다.
 - ③대의원의 정수, 임기 및 선출 방법은 정관으로 정한다. 다만, 임기만료연도 결산기의 마지막 달부터 그 결산기에 관한 정기총회 전에 임기가 끝난 경우에는 정기총회가 끝날 때까지 그 임기가 연장된다.
 - ④대의원은 해당 지역농협의 조합장을 제외한 임직원과 다른 조합의 임직원을 겸직하여서는 아니 된다.
 - ⑤대의원회에 대하여는 총회에 관한 규정을 준용한다. 다만, 대의원의 의결권은 대리인이 행사할 수 없다.
- 제43조(이사회) ①지역농협에 이사회를 둔다.
- ②이사회는 조합장을 포함한 이사로 구성하되, 조합장이 소집한다.
 - ③이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.(2014.12.31. 개정)
 1. 조합원의 자격 심사 및 가입 승낙
 2. 법정 적립금의 사용
 3. 차입금의 최고 한도
 4. 경비의 부과와 징수 방법
 5. 사업 계획 및 수지예산(收支豫算) 중 제35조제1항제7호에서 정한 사항 외의 경미한 사항의 변경
 6. 간부직원의 임면
 7. 정관으로 정하는 금액 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분
 8. 업무 규정의 제정·개정 및 폐지와 사업 집행 방침의 결정
 9. 총회로부터 위임된 사항

10. 법령 또는 정관에 규정된 사항
11. 상임이사의 해임 요구에 관한 사항
12. 상임이사 소관 업무의 성과평가에 관한 사항
13. 그 밖에 조합장, 상임이사 또는 이사의 3분의 1 이상이 필요하다고 인정하는 사항
- ④이사회는 제3항에 따라 의결된 사항에 대하여 조합장이나 상임이사의 업무 집행상황을 감독한다.
- ⑤이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 출석자 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥간부직원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ⑦제3항제12호에 따른 성과평가에 필요한 사항과 이사회에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제44조(운영평가자문회의의 구성·운영) ①지역농협은 지역농협의 건전한 발전을 도모하기 위하여 조합원 및 외부 전문가 15명 이내로 운영평가자문회의를 구성·운영할 수 있다.

- ②제1항에 따라 운영되는 운영평가자문회의는 지역농협의 운영상황을 평가하였으면 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.
- ③이사회는 운영평가자문회의의 평가결과를 총회에 보고하여야 한다.
- ④조합장은 운영평가자문회의의 평가결과를 지역농협의 운영에 적극 반영하여야 한다.

⑤제1항의 운영평가자문회의의 구성과 운영에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제45조(임원의 정수 및 선출) ①지역농협에 임원으로서 조합장 1명을 포함한 7명 이상 25명 이하의 이사와 2명의 감사를 두되, 그 정수는 정관으로 정한다. 이 경우 이사의 3분의 2 이상은 조합원이어야 하며, 자산 등 지역농협의 사업규모가 대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 경우에는 조합원이 아닌 이사를 1명 이상 두어야 한다.

②지역농협은 정관으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 조합장을 포함한 이사 중 2명 이내를 상임(常任)으로 할 수 있다. 다만, 조합장을 비상임으로 운영하는 지역농협과 자산 등 사업규모가 대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 지역농협에는 조합원이 아닌 이사 중 1명 이상을 상임이사로 두어야 한다.(2016.12.27. 개정)

③지역농협은 정관으로 정하는 바에 따라 감사 중 1명을 상임으로 할 수 있다. 다만, 자산 등 사업규모가 대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 지역농협에는 조합원이 아닌 상임감사 1명을 두어야 한다.(2016.12.27. 신설)

④제2항 본문에도 불구하고 자산 등 지역농협의 사업규모가 대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 경우에는 조합장을 비상임으로 한다.(2016.12.

27. 개정)

⑤조합장은 조합원 중에서 정관으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 선출한다.(2016.12.27. 개정)

1. 조합원이 총회 또는 총회 외에서 투표로 직접 선출
2. 대의원회가 선출
3. 이사회가 이사 중에서 선출

⑥조합장 외의 임원은 총회에서 선출한다. 다만, 상임이사 및 상임감사는 조합 업무에 대한 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로서 대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람 중에서 인사추천위원회에서 추천된 사람을 총회에서 선출한다.(2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

⑦상임인 임원을 제외한 지역농협의 임원은 명예직으로 한다.(2016.12.27. 개정)

⑧지역농협은 이사 정수의 5분의 1 이상을 여성조합원과 품목을 대표할 수 있는 조합원에게 배분되도록 노력하여야 한다. 다만, 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상인 지역농협은 이사 중 1명 이상을 여성조합원 중에서 선출하여야 한다.(2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

⑨지역농협의 조합장 선거에 입후보하기 위하여 임기 중 그 직을 그만 둔 지역농협의 이사 및 감사는 그 사직으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 후보자가 될 수 없다.(2011.3.31, 2016.12.27. 신설)

⑩임원의 선출과 추천, 제6항에 따른 인사추천위원회 구성과 운영에 관하여 이 법에서 정한 사항 외에 필요한 사항은 정관으로 정한다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

제46조(임원의 직무) ①조합장은 지역농협을 대표하며 업무를 집행한다.

②제1항에도 불구하고 조합장이 상임인 경우로서 상임이사를 두는 경우에는 조합장은 정관으로 정하는 바에 따라 업무의 일부를 상임이사에게 위임·전결처리하도록 하여야 하며, 조합장이 비상임인 경우에는 상임이사가 업무를 집행한다. 다만, 제45조제4항에 따른 비상임 조합장은 정관으로 정하는 바에 따라 제57조제1항의 사업(같은 항 제3호의 신용사업과 이와 관련되는 부대사업은 제외한다) 중 전부 또는 일부를 집행할 수 있다.(2016.12.27. 개정)

③조합장은 총회와 이사회의 의장이 된다.

④조합장 또는 상임이사가 다음 각 호의 어느 하나의 사유(상임이사의 경우 제5호는 제외한다)로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합장의 경우에는 조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.(2014.12.31. 개정)

1. 궐위(闕位)된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제 <2014.12.31.>

4. 「의료법」에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제54조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우
- ⑤조합장이 그 직을 가지고 해당 지역농협의 조합장 선거에 입후보하면 후보자로 등록한 날부터 선거일까지 제4항에 따라 이사회가 정하는 순서에 따른 이사가 그 조합장의 직무를 대행한다.
- ⑥감사는 지역농협의 재산과 업무집행상황을 감사하며, 전문적인 회계감사가 필요하다고 인정되면 중앙회에 회계감사를 의뢰할 수 있다.
- ⑦감사는 지역농협의 재산 상황이나 업무 집행에 부정한 사실이 있는 것을 발견하면 총회에 보고하여야 하고, 그 내용을 총회에 신속히 보고하여야 할 필요가 있으면 정관으로 정하는 바에 따라 조합장에게 총회의 소집을 요구하거나 총회를 소집할 수 있다.
- ⑧감사는 총회나 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ⑨감사의 직무에 관하여는 「상법」 제412조의5·제413조 및 제413조의2를 준용한다.(2016.12.27. 개정)

제47조(감사의 대표권) ①지역농협이 조합장이나 이사와 계약을 할 때에는 감사가 지역농협을 대표한다.

②지역농협과 조합장 또는 이사 간의 소송에 관하여는 제1항을 준용한다.

제48조(임원의 임기) ①조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고, 감사의 임기는 3년으로 하며, 조합장(상임인 경우에만 해당한다)은 2차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 설립 당시의 조합장, 조합원인 이사 및 감사의 임기는 정관으로 정하되, 2년을 초과할 수 없다.

1. 조합장과 조합원인 이사: 4년
2. 제1호의 이사를 제외한 이사: 2년

②제1항에 따른 임원의 임기가 끝나는 경우에는 제42조제3항 단서를 준용한다.

제49조(임원의 결격사유) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 지역농협의 임원이 될 수 없다. 다만, 제10호와 제12호는 조합원인 임원에게만 적용한다.(2011.3.31, 2012.6.1, 2014.6.11, 2016.12.27. 개정)

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
3. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
4. 법원의 판결이나 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
5. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
6. 제164조제1항이나 「신용협동조합법」 제84조에 규정된 개선(改選) 또는 징계면직의 처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람

7. 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
 8. 제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해 유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄)까지에 규정된 죄를 범하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 4년이 지나지 아니한 사람
 9. 이 법에 따른 임원 선거에서 당선되었으나 제173조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호에 따라 당선이 무효로 된 사람으로서 그 무효가 확정된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
 10. 선거일 공고일 현재 해당 지역농협의 정관으로 정하는 출자좌수(出資座數) 이상의 납입 출자분을 2년 이상 계속 보유하고 있지 아니한 사람. 다만, 설립이나 합병 후 2년이 지나지 아니한 지역농협의 경우에는 그러하지 아니하다.
 11. 선거일 공고일 현재 해당 지역농협, 중앙회 또는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융기관에 대하여 정관으로 정하는 금액과 기간을 초과하여 채무 상환을 연체하고 있는 사람
 - 가. 「은행법」에 따라 설립된 은행
 - 나. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
 - 다. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
 - 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융기관
 12. 선거일 공고일 현재 제57조제1항의 사업 중 대통령령으로 정하는 사업에 대하여 해당 지역농협의 정관으로 정하는 일정 규모 이상의 사업 이용실적이 없는 사람
 - ②제1항의 사유가 발생하면 해당 임원은 당연히 퇴직된다.
 - ③제2항에 따라 퇴직한 임원이 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 상실하지 아니한다.
- 제49조의2(형의 분리 선고) ① 「형법」 제38조에도 불구하고 제49조제1항제8호에 규정된 죄와 다른 죄의 경합범에 대해서는 이를 분리 선고하여야 한다.
- ②임원 선거 후보자의 직계 존속·비속이나 배우자가 범한 제172조제1항제2호(제50조제11항을 위반한 경우는 제외한다)·제3호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조·제59조에 규정된 죄와 다른 죄의 경합범으로 징역형 또는 300만원 이상의 벌금형을 선고하는 경우에는 이를 분리 선고하여야 한다.
- [본조신설 2016.12.27.]
- 제50조(선거운동의 제한) ①누구든지 자기 또는 특정인을 지역농협의 임원이나 대의원으로 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 다음 각 호의 어

는 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 조합원(조합에 가입신청을 한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족(조합원의 배우자, 조합원 또는 그 배우자의 직계 존속·비속과 형제자매, 조합원의 직계 존속·비속 및 형제자매의 배우자를 말한다. 이하 같다) 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하는 행위

나. 공사(公私)의 직(職)을 제공하는 행위

다. 금전·물품·향응, 그 밖의 재산상의 이익이나 공사의 직을 제공하겠다는 의사표시 또는 그 제공을 약속하는 행위

2. 후보자가 되지 못하도록 하거나 후보자를 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호 각 목에 규정된 행위를 하는 행위

3. 제1호나 제2호에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의사표시를 승낙하는 행위 또는 그 제공을 요구하거나 알선하는 행위

②임원이 되려는 사람은 임기만료일 전 90일(보궐선거 등에 있어서는 그 선거의 실시사유가 확정된 날)부터 선거일까지 선거운동을 위하여 조합원을 호별(戶別)로 방문하거나 특정 장소에 모이게 할 수 없다.(2020.12.8. 개정)

③누구든지 지역농협의 임원 또는 대의원선거와 관련하여 연설·벽보, 그 밖의 방법으로 거짓의 사실을 공표하거나 공연히 사실을 적시(摘示)하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 같다)를 비방할 수 없다.(2011. 3.31. 개정)

④누구든지 임원 선거와 관련하여 다음 각 호의 방법(이사 및 감사 선거의 경우에는 제2호 또는 제4호에 한정한다) 외의 선거운동을 할 수 없다.(2011. 3.31, 2014.6.11, 2017.10.31. 개정)

1. 선전 벽보의 부착

2. 선거 공보의 배부

3. 합동 연설회 또는 공개 토론회의 개최

4. 전화(문자메시지를 포함한다)·컴퓨터통신(전자우편을 포함한다)을 이용한 지지 호소

5. 도로·시장 등 농림축산식품부령으로 정하는 다수인이 왕래하거나 집합하는 공개된 장소에서의 지지 호소 및 명함 배부

⑤제4항에 따른 선거운동방법에 관한 세부적인 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.(2011.3.31. 신설)

⑥제4항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 선거운동을 할 수 없다.(2011.3.31, 2016.12.27. 신설)

1. 조합장을 이사회가 이사 중에서 선출하는 경우

2. 상임이사 및 상임감사 선출의 경우

3. 조합원이 아닌 이사 선출의 경우

⑦제4항에 따른 선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지 할 수 있다.(2011.3.31. 신설)

⑧누구든지 특정 임원의 선거에 투표하거나 하게 할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 선거인명부에 오르게 할 수 없다.(2011.3.31, 2024. 1.23. 신설)

⑨누구든지 임원 또는 대의원 선거와 관련하여 자기 또는 특정인을 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 후보자등록시작일부터 선거일까지 다수의 조합원(조합원의 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 포장된 선물 또는 돈봉투 등 금품을 운반하지 못한다.(2011.3.31. 신설)

⑩누구든지 제51조제1항에 따른 조합선거관리위원회의 위원·직원 그 밖에 선거사무에 종사하는 자를 폭행·협박·유인 또는 체포·감금하거나 폭행이나 협박을 가하여 투표소·개표소 또는 선거관리위원회 사무소를 소요·교란하거나, 투표용지·투표지·투표보조용구·전산조직 등 선거관리 및 단속사무와 관련한 시설·설비·장비·서류·인장 또는 선거인명부를 은닉·손괴·훼손 또는 탈취하지 못한다.(2011.3.31, 2014.6.11. 신설)

⑪지역농협의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.(2011.3.31. 개정)

1. 그 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위
2. 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위
3. 후보자에 대한 조합원의 지지도를 조사하거나 발표하는 행위

제50조의2(기부행위의 제한) ①지역농협의 임원 선거 후보자, 그 배우자 및 후보자가 속한 기관·단체·시설은 임원의 임기만료일 전 180일(보궐선거 등의 경우에는 그 선거의 실시 사유가 확정된 날)부터 그 선거일까지 조합원(조합에 가입 신청을 한 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대하여 금전·물품이나 그 밖의 재산상 이익의 제공, 이익 제공의 의사 표시 또는 그 제공을 약속하는 행위(이하 "기부행위"라 한다)를 할 수 없다.

②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 기부행위로 보지 아니한다.(2014.6.11, 2016.12.27. 개정)

1. 직무상의 행위

- 가. 후보자가 소속된 기관·단체·시설(나목에 따른 조합은 제외한다)의 자체 사업 계획과 예산으로 하는 의례적인 금전·물품을 그 기관·단체·시설의 명의로 제공하는 행위(포상 및 화환·화분 제공 행위를 포함한다)

- 24 –

제50조의3(조합장의 축의·부의금품 제공 제한) ①지역농협의 경비로 관혼상제 의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품을 제공할 때에는 지역농협의 명의로 하여야 하며, 해당 지역농협의 경비임을 명확하게 기록하여야 한다. (2022.12.13. 개정)

②제1항에 따라 축의·부의금품을 제공할 경우 해당 지역농협의 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 제50조의2제6항 단서에도 불구하고 기부행위로 본다.

[본조신설 2011.3.31.]

제51조(조합선거관리위원회의 구성·운영 등) ①지역농협은 임원 선거를 공정하게 관리하기 위하여 조합선거관리위원회를 구성·운영한다.

②조합선거관리위원회는 이사회가 조합원(임직원은 제외한다)과 선거의 경협이 풍부한 자 중에서 위촉하는 7명 이상의 위원으로 구성한다.

③조합선거관리위원회의 기능과 운영에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

④지역농협은 제45조제5항제1호 및 제2호에 따라 선출하는 조합장 선거의 관리에 대하여는 정관으로 정하는 바에 따라 그 주된 사무소의 소재지를 관할하는 「선거관리위원회법」에 따른 구·시·군선거관리위원회(이하 "구·시·군선거관리위원회"라 한다)에 위탁하여야 한다. (2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

⑤삭제 <2014.6.11.>

⑥삭제 <2014.6.11.>

⑦제4항에 따라 지역농협의 조합장 선거를 수탁·관리하는 구·시·군선거관리위원회는 해당 지역농협의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 검찰청의 장에게 조합장 선거 후보자의 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력(실효된 형을 포함하며, 이하 이 조에서 "전과기록"이라 한다)을 조회할 수 있으며, 해당 검찰청의 장은 지체 없이 그 전과기록을 회보하여야 한다. (2011.3.31. 신설)

⑧제7항에 따른 조합장 선거를 제외한 임원 선거의 후보자가 되고자 하는 자는 전과기록을 본인의 주소지를 관할하는 국가경찰관서의 장에게 조회할 수 있으며, 해당 국가경찰관서의 장은 지체 없이 그 전과기록을 회보하여야 한다. 이 경우 회보받은 전과기록은 후보자등록 시 함께 제출하여야 한다. (2011.3.31. 신설)

제52조(임직원의 겸직 금지 등) ①조합장과 이사는 그 지역농협의 감사를 겸직할 수 없다.

②지역농협의 임원은 그 지역농협의 직원을 겸직할 수 없다.

③지역농협의 임원은 다른 조합의 임원이나 직원을 겸직할 수 없다.

④지역농협의 사업과 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 사람은 지역농협의 임직원 및 대의원이 될 수 없다.

⑤제4항에 따른 실질적인 경쟁관계에 있는 사업의 범위는 대통령령으로 정한다.

⑥조합장과 이사는 이사회에 승인을 받지 아니하고는 자기 또는 제3자의 재산으로 해당 지역농협과 정관으로 정하는 규모 이상의 거래를 할 수 없다.

제53조(임원의 의무와 책임) ①지역농협의 임원은 이 법과 이 법에 따른 명령 및 정관의 규정을 지켜 충실히 그 직무를 수행하여야 한다.

②임원이 그 직무를 수행할 때 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 지역농협에 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

③임원이 그 직무를 수행할 때 고의나 중대한 과실로 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

④제2항과 제3항의 행위가 이사회에 의결에 따른 것이라면 그 의결에 찬성한 이사도 연대하여 손해배상의 책임을 진다. 이 경우 의결에 참가한 이사 중 의의를 제기한 사실이 의사록에 적혀 있지 아니한 이사는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

⑤임원이 거짓으로 결산보고·등기 또는 공고를 하여 지역농협이나 제3자에게 끼친 손해에 대하여도 제2항 및 제3항과 같다.

제54조(임원의 해임) ①조합원은 조합원 5분의 1 이상의 동의를 받아 총회에 임원의 해임을 요구할 수 있다. 이 경우 총회는 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

②조합원은 제45조에 따른 선출 방법에 따라 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 임원을 해임할 수 있다.

1. 대의원회에서 선출된 임원: 대의원 3분의 1 이상의 요구로 대의원 과반수의 출석과 출석대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 해임 의결
2. 이사회에서 선출된 조합장: 이사회에 해임 요구에 따라 총회에서 해임 의결. 이 경우 이사회에 해임 요구와 총회에 해임 의결은 제1호에 따른 의결 정족수를 준용한다.
3. 조합원이 직접 선출한 조합장: 대의원회의 의결을 거쳐 조합원 투표로 해임 결정. 이 경우 대의원회의 의결은 제1호에 따른 의결 정족수를 준용하며, 조합원 투표에 의한 해임 결정은 조합원 과반수의 투표와 투표 조합원 과반수의 찬성으로 한다.

③제43조제3항제11호에 따라 이사회에 요구로 상임이사를 해임하려면 대의원 과반수의 출석과 출석대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

④해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 알려 총회나 대의원회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

제55조(「민법」·「상법」의 준용) 지역농협의 임원에 관하여는 「민법」 제35조, 제63조와 「상법」 제382조제2항, 제385조제2항·제3항, 제386조제

1항, 제402조부터 제408조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 「상법」 제385조제2항 중 "발행주식의 총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주"는 "조합원 100인 또는 100분의 3 이상의 동의를 받은 조합원"으로 보고, 같은 법 제402조 및 제403조제1항 중 "발행주식의 총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 가진 주주"는 각각 "조합원 100인 또는 100분의 1 이상의 동의를 받은 조합원"으로 본다.

제56조(직원의 임면) ①지역농협의 직원은 정관으로 정하는 바에 따라 조합장이 임면한다. 다만, 상임이사를 두는 지역농협의 경우에는 상임이사의 제청에 의하여 조합장이 임면한다.

②지역농협에는 정관으로 정하는 바에 따라 간부직원을 두어야 하며, 간부직원은 회장이 실시하는 전형 시험에 합격한 자 중에서 조합장이 이사회 의결을 거쳐 임면한다.(2011.3.31. 개정)

③간부직원에 관하여는 「상법」 제11조제1항·제3항, 제12조, 제13조 및 제17조와 「상업등기법」 제23조제1항, 제50조 및 제51조를 준용한다.(2014.5.20. 개정)

제5절 사 업

제57조(사업) ①지역농협은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 수행한다.(2011.3.31, 2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

1. 교육·지원 사업

- 가. 조합원이 생산한 농산물의 공동출하와 판매를 위한 교육·지원
- 나. 농업 생산의 증진과 경영능력의 향상을 위한 상담 및 교육훈련
- 다. 농업 및 농촌생활 관련 정보의 수집 및 제공
- 라. 주거 및 생활환경 개선과 문화 향상을 위한 교육·지원
- 마. 도시와의 교류 촉진에 위한 사업
- 바. 신제품의 개발, 보급 및 농업기술의 확산을 위한 시범포(示範圃), 육묘장(育苗場), 연구소의 운영
- 사. 농촌 및 농업인의 정보화 지원
- 아. 귀농인·귀촌인의 농업경영 및 농촌생활 정착을 위한 교육·지원
- 자. 그 밖에 사업 수행과 관련한 교육 및 홍보

2. 경제사업

- 가. 조합원이 생산하는 농산물의 제조·가공·판매·수출 등의 사업
- 나. 조합원이 생산한 농산물의 유통 조절 및 비축사업
- 다. 조합원의 사업과 생활에 필요한 물자의 구입·제조·가공·공급 등의 사업
- 라. 조합원의 사업이나 생활에 필요한 공동이용시설의 운영 및 기자재의

임대사업

- 마. 조합원의 노동력이나 농촌의 부존자원(賦存資源)을 활용한 가공사업·관광사업 등 농외소득(農外所得) 증대사업
- 바. 농지의 매매·임대차·교환의 중개
- 사. 위탁영농사업
- 아. 농업 노동력의 알선 및 제공
- 자. 농촌형 주택 보급 등 농촌주택사업
- 차. 보관사업
- 카. 조합원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도

3. 신용사업

- 가. 조합원의 예금과 적금의 수입(受入)
- 나. 조합원에게 필요한 자금의 대출
- 다. 내국환
- 라. 어음할인
- 마. 국가·공공단체 및 금융기관의 업무 대리
- 바. 조합원을 위한 유가증권·귀금속·중요물품의 보관 등 보호예수(保護預受) 업무
- 사. 공과금, 관리비 등의 수납 및 지급대행
- 아. 수입인지, 복권, 상품권의 판매대행

4. 삭제 <2011.3.31.>

5. 복지후생사업

- 가. 복지시설의 설치 및 관리
- 나. 장제(葬祭)사업
- 다. 의료지원사업

6. 다른 경제단체·사회단체 및 문화단체와의 교류·협력

7. 국가, 공공단체, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사, 제161조의11에 따른 농협은행(이하 "농협은행"이라 한다) 또는 다른 조합이 위탁하는 사업

8. 다른 법령에서 지역농협의 사업으로 규정하는 사업

9. 제1호부터 제8호까지의 사업과 관련되는 부대사업

10. 그 밖에 설립 목적의 달성에 필요한 사업으로서 농림축산식품부장관의 승인을 받은 사업

②지역농협은 제1항의 사업목적을 달성하기 위하여 국가, 공공단체, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다), 농협은행 또는 농협생명보험으로부터 자금을 차입할 수 있다.(2011.3.31, 2014.12.31. 개정)

③제1항제3호에 따른 신용사업의 한도와 방법 및 제2항에 따라 지역농협이

중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다), 농협은행 또는 농협생명보험으로부터 차입할 수 있는 자금의 한도는 대통령령으로 정한다.(2011.3.31, 2014.12.31. 개정)

④국가나 공공단체가 지역농협에 제1항제7호의 사업을 위탁하려는 경우에는 그 기관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지역농협과 위탁 계약을 체결하여야 한다.

⑤지역농협은 제1항의 사업을 수행하기 위하여 필요하면 제67조제2항에 따른 자기자본의 범위에서 다른 법인에 출자할 수 있다. 이 경우 같은 법인에 대한 출자는 다음 각 호의 경우 외에는 자기자본의 100분의 20을 초과할 수 없다.

1. 중앙회에 출자하는 경우
2. 제1항제2호에 따른 경제사업을 수행하기 위하여 지역농협이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 출자하는 경우

⑥지역농협은 제1항의 사업을 안정적으로 수행하기 위하여 정관으로 정하는 바에 따라 사업손실보전자금(事業損失補填資金) 및 대손보전자금(貸損補填資金)을 조성·운용할 수 있다.

⑦국가·지방자치단체 및 중앙회는 예산의 범위에서 제6항에 따른 사업손실보전자금 및 대손보전자금의 조성을 지원할 수 있다.

제57조의2(농산물 판매활성화) ①지역농협은 조합원이 생산한 농산물의 효율적인 판매를 위하여 다음 각 호의 사항을 추진하여야 한다.(2016.12.27. 개정)

1. 다른 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사와의 공동사업
2. 농산물의 계약재배 및 판매 등에 관한 규정의 제정 및 개정
3. 그 밖에 거래처 확보 등 농산물의 판매활성화 사업에 필요한 사항

②지역농협은 제1항에 따른 사업수행에 필요한 경우 농협경제지주회사 및 그 자회사에 농산물의 판매위탁을 요청할 수 있다. 이 경우 농협경제지주회사 및 그 자회사는 특별한 사유가 없으면 지역농협의 요청을 거부하여서는 아니 된다.(2016.12.27. 개정)

③제2항에 따른 판매위탁사업의 조건과 절차 등에 관한 세부사항은 농협경제지주회사 및 그 자회사의 대표이사가 각각 정한다.(2016.12.27. 개정)

④중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사는 제1항 및 제2항에 따른 사업실적 등을 고려하여 정관으로 정하는 바에 따라 지역농협에게 자금지원 등 우대조치를 할 수 있다.(2016.12.27. 개정)

[본조신설 2011.3.31.]

제58조(비조합원의 사업 이용) ①지역농협은 조합원이 이용하느 데에 지장이 없는 범위에서 조합원이 아닌 자에게 그 사업을 이용하게 할 수 있다. 다만, 제57조제1항제2호가목(농업인이 아닌 자의 판매사업은 제외한다)·바목·

사목·차목, 제3호마목·사목·아목, 제5호가목·나목, 제7호 및 제10호의 사업 외의 사업에 대하여는 정관으로 정하는 바에 따라 비조합원의 이용을 제한할 수 있다.(2011.3.31. 개정)

②조합원과 동일한 세대(世帶)에 속하는 사람, 다른 조합 또는 다른 조합의 조합원이 지역농협의 사업을 이용하는 경우에는 그 지역농협의 조합원이 이용한 것으로 본다.

③지역농협은 품목조합의 조합원이 지역농협의 신용사업을 이용하려는 경우 최대의 편의를 제공하여야 한다.

제59조(유통지원자금의 조성·운용) ①지역농협은 조합원이나 제112조의2에 따른 조합공동사업법인이 생산한 농산물 및 그 가공품 등의 유통을 지원하기 위하여 유통지원자금을 조성·운용할 수 있다.

②제1항에 따른 유통지원자금은 다음 각 호의 사업에 운용한다.

1. 농산물의 계약재배사업
2. 농산물 및 그 가공품의 출하조절사업
3. 농산물의 공동규격 출하촉진사업
4. 매취(買取) 사업
5. 그 밖에 지역농협이 필요하다고 인정하는 유통 관련 사업

③국가·지방자치단체 및 중앙회는 예산의 범위에서 제1항에 따른 유통지원자금의 조성을 지원할 수 있다.

제60조(조합원 교육) ①지역농협은 조합원에게 협동조합의 운영원칙과 방법에 관한 교육을 하여야 한다.

②지역농협은 조합원의 권익이 증진될 수 있도록 조합원에 대하여 적극적으로 품목별 전문기술교육과 경영상담 등을 하여야 한다.

③지역농협은 제2항에 따른 교육과 상담을 효율적으로 수행하기 위하여 주요 품목별로 전문 상담원을 둘 수 있다.

제61조 삭제 <2011.3.31.>

제6절 회 계

제62조(회계연도) 지역농협의 회계연도는 정관으로 정한다.

제63조(회계의 구분 등) ①지역농협의 회계는 일반회계와 특별회계로 구분한다.

②일반회계는 종합회계로 하되, 신용사업 부문과 신용사업 외의 사업 부문으로 구분하여야 한다.

③특별회계는 특정 사업을 운영할 때, 특정 자금을 보유하여 운영할 때, 그 밖에 일반회계와 구분할 필요가 있을 때에 정관으로 정하는 바에 따라 설치한다.

④일반회계와 특별회계 간, 신용사업 부문과 신용사업 외의 사업 부문 간의

재무관계 및 조합과 조합원 간의 재무관계에 관한 재무 기준은 농림축산식품부장관이 정하여 고시한다. 이 경우 농림축산식품부장관이 신용사업 부문과 신용사업 외의 사업 부문 간의 재무관계에 관한 재무 기준을 정할 때에는 금융위원회와 협의하여야 한다.

⑤조합의 회계 처리 기준에 관하여 필요한 사항은 회장이 정한다. 다만, 신용사업의 회계 처리 기준에 필요한 사항은 금융위원회가 따로 정할 수 있다. (2011.3.31. 개정)

제64조(사업 계획과 수지 예산) ①지역농협은 매 회계연도의 사업계획서와 수지예산서(收支豫算書)를 작성하여 그 회계연도가 시작되기 1개월 전에 이사회의 심의와 총회의 의결을 거쳐야 한다.

②사업 계획과 수지 예산을 변경하려면 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 제35조제1항제7호에 따른 중요한 사항을 변경하려면 총회의 의결을 거쳐야 한다.

제65조(운영의 공개) ①조합장은 정관으로 정하는 바에 따라 사업보고서를 작성하여 그 운영 상황을 공개하여야 한다.

②조합장은 정관, 총회의 의사록 및 조합원 명부를 주된 사무소에 갖추어 두어야 한다.

③조합원과 지역농협의 채권자는 영업시간 내에 언제든지 이사회 의사록(조합원의 경우에만 해당한다)과 제2항에 따른 서류를 열람하거나 그 서류의 사본 발급을 청구할 수 있다. 이 경우 지역농협이 정한 비용을 지급하여야 한다.

④조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 지역농협의 회계장부 및 서류의 열람이나 사본의 발급을 청구할 수 있다.

⑤지역농협은 제4항의 청구에 대하여 특별한 사유가 없으면 발급을 거부할 수 없으며, 거부하려면 그 사유를 서면으로 알려야 한다.

⑥조합원은 지역농협의 업무 집행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관을 위반한 중대한 사실이 있다고 의심이 되는 사유가 있으면 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 지역농협의 업무와 재산 상태를 조사하게 하기 위하여 법원에 검사인의 선임을 청구할 수 있다. 이 경우 「상법」 제467조를 준용한다.

제65조의2(외부감사인에 의한 회계 감사) ①조합장의 임기 개시일 직전 회계연도 말의 자산 등 사업 규모가 대통령령으로 정하는 기준 이상인 지역농협은 그 조합장의 임기 개시일부터 2년이 지난 날이 속하는 회계연도에 대하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인(이하 이 조에서 "감사인"이라 한다)의 회계감사를 받아야 한다. (2021.4.13. 개정)

②제1항의 대통령령으로 정하는 기준에 미달되는 지역농협의 경우 조합장 임기 중 1회에 한하여 대의원 3분의 1 이상의 청구가 있으면 청구한 날이

속하는 해의 직전 회계연도에 대하여 감사인의 회계감사를 받아야 한다.

③감사인은 제1항과 제2항에 따른 회계감사를 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 농림축산식품부령으로 정하는 기간 이내에 해당 지역농협의 이사회, 감사 및 회장에게 제출하여야 한다.(2011.3.31. 개정)

제66조(여유자금의 운용) ①지역농협의 업무상 여유자금은 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.(2011.3.31. 개정)

1. 중앙회에의 예치
2. 농협은행 또는 대통령령으로 정하는 금융기관에의 예치
3. 국채·공채 또는 대통령령으로 정하는 유가증권의 매입

②제1항제1호에 따른 예치를 할 때 그 하한 비율 또는 금액은 여유자금의 건전한 운용을 해치지 아니하는 범위에서 중앙회의 이사회가 정한다.

제67조(법정적립금, 이월금 및 임의적립금) ①지역농협은 매 회계연도의 손실 보전과 재산에 대한 감가상각에 충당하고도 남으면 자기자본의 3배가 될 때까지 잉여금의 100분의 10 이상을 적립(이하 "법정적립금"이라 한다)하여야 한다.

②제1항에 따른 자기자본은 납입출자금, 회전출자금, 우선출자금(누적되지 아니하는 것만 해당한다), 가입금, 각종 적립금 및 미처분 이익잉여금의 합계액(이월결손금이 있으면 그 금액을 공제한다)으로 한다.

③지역농협은 제57조제1항제1호의 사업비용에 충당하기 위하여 잉여금의 100분의 20 이상을 다음 회계연도에 이월(移越)하여야 한다.

④지역농협은 정관으로 정하는 바에 따라 사업준비금 등을 적립(이하 "임의적립금"이라 한다)할 수 있다.

제67조의2 삭제 <2011.3.31.>

제68조(손실의 보전과 잉여금의 배당) ①지역농협은 매 회계연도의 결산 결과 손실금(당기손실금을 말한다)이 발생하면 미처분이월금·임의적립금·법정적립금·자본적립금·회전출자금의 순으로 보전하며, 보전 후에도 부족할 때에는 이를 다음 회계연도에 이월한다.

②지역농협은 손실을 보전하고 제67조에 따른 법정적립금, 이월금 및 임의적립금을 공제한 후가 아니면 잉여금 배당을 하지 못한다.

③잉여금은 정관으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 순서대로 배당한다.

1. 조합원의 사업이용실적에 대한 배당
2. 정관으로 정하는 비율의 한도 이내에서 납입출자액에 대한 배당
3. 준조합원의 사업이용실적에 대한 배당

제69조(이익금의 적립) 지역농협은 다음 각 호에 따라 발생하는 금액을 자본적립금으로 적립하여야 한다.

1. 감자(減資)에 따른 차익
2. 자산 재평가 차익

3. 합병 차이

제70조(법정적립금의 사용 금지) 법정적립금은 다음 각 호의 어느 하나의 경우 외에는 사용하지 못한다.

1. 지역농협의 손실금을 보전하는 경우
2. 지역농협의 구역이 다른 조합의 구역으로 된 경우에 그 재산의 일부를 다른 조합에 양여(讓與)하는 경우

제71조(결산보고서의 제출, 비치와 총회 승인) ①조합장은 정기총회일 1주일 전까지 결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금 처분안 또는 손실금 처리안 등을 말한다)를 감사에게 제출하고 이를 주된 사무소에 갖추어 두어야 한다.(2011.3.31. 개정)

②조합원과 채권자는 제1항에 따른 서류를 열람하거나 그 사본의 발급을 청구할 수 있다. 이 경우 지역농협이 정한 비용을 지급하여야 한다.(2011.3.31. 개정)

③조합장은 제1항에 따른 서류와 감사의 의견서를 정기총회에 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

④제3항에 따른 승인을 받은 경우 임원의 책임 해제에 관하여는 「상법」 제450조를 준용한다.

제72조(출자감소의 의결) ①지역농협은 출자 1좌의 금액 또는 출자좌수의 감소(이하 "출자감소"라 한다)를 의결한 경우에는 그 의결을 한 날부터 2주일 이내에 재무상태표를 작성하여야 한다.(2011.3.31. 개정)

②제1항의 경우 이의가 있는 채권자는 일정한 기일 내에 이를 진술하라는 취지를 정관으로 정하는 바에 따라 1개월 이상 공고하고, 이미 알고 있는 채권자에게는 따로 최고(催告)하여야 한다.

③제2항에 따른 공고나 최고는 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 하여야 한다.

제73조(출자감소에 대한 채권자의 이의) ①채권자가 제72조제2항에 따른 기일 내에 지역농협의 출자감소에 관한 의결에 대하여 이의를 진술하지 아니하면 이를 승인한 것으로 본다.

②채권자가 이의를 진술한 경우에는 지역농협이 이를 변제하거나 상당한 담보를 제공하지 아니하면 그 의결은 효력을 발생하지 아니한다.

제74조(조합의 지분 취득 등의 금지) 지역농협은 조합원의 지분을 취득하거나 이에 대하여 질권(質權)을 설정하지 못한다.

제7절 합병 · 분할 · 조직변경 · 해산 및 청산

제75조(합병) ①지역농협이 다른 조합과 합병하려면 합병계약서를 작성하고 각 총회의 의결을 거쳐야 한다.

②합병은 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다.

③합병으로 지역농협을 설립할 때에는 각 총회에서 설립위원을 선출하여야 한다.

④설립위원의 정수(定數)는 20명 이상으로 하고 합병하려는 각 조합의 조합원 중에서 같은 수를 선임한다.

⑤설립위원은 설립위원회를 개최하여 정관을 작성하고 임원을 선임하여 제15조제1항에 따른 인가를 받아야 한다.

⑥설립위원회에서 임원을 선출하려면 설립위원이 추천한 사람 중 설립위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성이 있어야 한다.

⑦제3항부터 제6항까지의 규정에 따른 지역농협의 설립에 관하여는 합병 설립의 성질에 반하지 아니하면 이 장 제2절의 설립에 관한 규정을 준용한다.

⑧조합의 합병 무효에 관하여는 「상법」 제529조를 준용한다.

제75조의2(합병에 따른 임원 임기에 관한 특례) ①합병으로 설립되는 지역농협의 설립 당시 조합장·이사 및 감사의 임기는 제48조제1항 각 호 외의 부분 단서에도 불구하고 설립등기일부터 2년으로 한다. 다만, 합병으로 소멸되는 지역농협의 조합장이 합병으로 설립되는 지역농협의 조합장으로 선출되는 경우 설립등기일 현재 조합장의 종전 임기 중 남은 임기가 2년을 초과하면 그 조합장의 임기는 그 남은 임기로 한다.

②합병 후 존속하는 지역농협의 변경등기 당시 재임 중인 조합장, 조합원인 이사 및 감사의 남은 임기가 변경등기일 현재 2년 미만이면 제48조제1항에도 불구하고 그 임기를 변경등기일부터 2년으로 한다.

제76조(합병 지원) 국가와 중앙회는 지역농협의 합병을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정되면 예산의 범위에서 자금을 지원할 수 있다.

제77조(분할) ①지역농협이 분할할 때에는 분할 설립되는 조합이 승계하여야 하는 권리·의무의 범위를 총회에서 의결하여야 한다.

②제1항에 따른 조합의 설립에 관하여는 분할 설립의 성질에 반하지 아니하면 이 장 제2절의 설립에 관한 규정을 준용한다.

제78조(조직변경) ①지역농협이 품목조합으로 조직변경을 하려면 정관을 작성하여 총회의 의결을 거쳐 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다.

②제1항에 따른 지역농협의 조직변경에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하면 이 장 제2절의 설립에 관한 규정을 준용한다.

③조직변경으로 인한 권리의무의 승계에 관하여는 합병에 관한 규정을 준용한다.

④신용사업을 하고 있는 지역농협이 품목조합으로 조직변경을 한 경우에는 조직변경 당시 하고 있는 신용사업의 범위에서 그 사업을 계속하여 할 수 있다.

제79조(합병으로 인한 권리·의무의 승계) ①합병 후 존속하거나 설립되는 지역농협은 소멸되는 지역농협의 권리·의무를 승계한다.

②지역농협의 합병 후 등기부나 그 밖의 공부(公簿)에 표시된 소멸된 지역

- 농협의 명의(名義)는 존속하거나 설립된 합병 지역농협의 명의로 본다.
- 제80조(합병·분할 또는 조직변경의 공고, 최고 등) 지역농협의 합병·분할 또는 조직변경의 경우에는 제72조와 제73조를 준용한다.
- 제81조(합병등기의 효력) 지역농협의 합병은 합병 후 존속하거나 설립되는 지역농협이 그 주된 사무소의 소재지에서 제95조에 따른 등기를 함으로써 그 효력을 가진다.
- 제82조(해산 사유) 지역농협은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 해산한다.
1. 정관으로 정한 해산 사유의 발생
 2. 총회의 의결
 3. 합병, 분할
 4. 설립인가의 취소
- 제83조(파산선고) 지역농협이 그 채무를 다 갚을 수 없게 되면 법원은 조합장이나 채권자의 청구에 의하여 또는 직권으로 파산을 선고할 수 있다.
- 제84조(청산인) ①지역농협이 해산하면 파산으로 인한 경우 외에는 조합장이 청산인(清算人)이 된다. 다만, 총회에서 다른 사람을 청산인으로 선임하였을 때에는 그러하지 아니하다.
- ②청산인은 직무의 범위에서 조합장과 동일한 권리·의무를 가진다.
- ③농림축산식품부장관은 지역농협의 청산 사무를 감독한다.
- 제85조(청산인의 직무) ①청산인은 취임 후 지체 없이 재산 상황을 조사하고 재무상태표를 작성하여 재산 처분의 방법을 정한 후 이를 총회에 제출하여 승인을 받아야 한다.(2011.3.31. 개정)
- ②제1항의 승인을 받기 위하여 2회 이상 총회를 소집하여도 총회가 개의(開議)되지 아니하여 총회의 승인을 받을 수 없으면 농림축산식품부장관의 승인으로 총회의 승인을 갈음할 수 있다.
- 제86조(청산 잔여재산) 해산한 지역농협의 청산 잔여재산은 따로 법률로 정하는 것 외에는 정관으로 정하는 바에 따라 처분한다.
- 제87조(청산인의 재산 분배 제한) 청산인은 채무를 변제하거나 변제에 필요한 금액을 공탁한 후가 아니면 그 재산을 분배할 수 없다.
- 제88조(결산보고서) 청산 사무가 끝나면 청산인은 지체 없이 결산보고서를 작성하고 총회에 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 제85조제2항을 준용한다.
- 제89조(「민법」 등의 준용) 지역농협의 해산과 청산에 관하여는 「민법」 제79조, 제81조, 제87조, 제88조제1항·제2항, 제89조부터 제92조까지, 제93조제1항·제2항과 「비송사건절차법」 제121조를 준용한다.

제8절 등 기

제90조(설립등기) ①지역농협은 출자금의 납입이 끝난 날부터 2주일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 하여야 한다.

②설립등기신청서에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.

1. 제16조제1호부터 제4호까지 및 제16호부터 제18호까지의 사항
2. 출자 총좌수와 납입한 출자금의 총액
3. 설립인가 연월일
4. 임원의 성명·주민등록번호 및 주소

③설립등기를 할 때에는 조합장이 신청인이 된다.

④제2항의 설립등기신청서에는 설립인가서, 창립총회의사록 및 정관의 사본을 첨부하여야 한다.

⑤합병이나 분할로 인한 지역농협의 설립등기신청서에는 다음 각 호의 서류를 모두 첨부하여야 한다.

1. 제4항에 따른 서류
2. 제80조에 따라 공고하거나 최고한 사실을 증명하는 서류
3. 제80조에 따라 이의를 진술한 채권자에게 변제나 담보를 제공한 사실을 증명하는 서류

제91조(지사사무소의 설치등기) 지역농협의 지사사무소를 설치하였으면 주된 사무소의 소재지에서 3주일 이내에 그 지사사무소의 소재지와 설치 연월일을 등기하여야 한다.(2024.9.20. 개정)

제92조(사무소의 이전등기) ①지역농협이 주된 사무소를 이전하였으면 종전 소재지 또는 새 소재지에서 3주일 이내에 새 소재지와 이전 연월일을 등기하여야 한다.(2024.9.20. 개정)

②지역농협이 지사사무소를 이전하였으면 주된 사무소의 소재지에서 3주일 이내에 새 소재지와 이전 연월일을 등기하여야 한다.(2024.9.20. 신설)

③제1항 및 제2항에 따른 등기를 할 때에는 조합장이 신청인이 된다.(2024.9.20. 개정)

제93조(변경등기) ①제90조제2항 각 호의 사항이 변경되면 주된 사무소의 소재지에서 3주일 이내에 변경등기를 하여야 한다.(2024.9.20. 개정)

②제90조제2항제2호의 사항에 관한 변경등기는 제1항에도 불구하고 회계연도 말을 기준으로 그 회계연도가 끝난 후 1개월 이내에 등기하여야 한다.

③제1항과 제2항에 따른 변경등기를 할 때에는 조합장이 신청인이 된다.

④제3항에 따른 등기신청서에는 등기 사항의 변경을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

⑤출자감소, 합병 또는 분할로 인한 변경등기신청서에는 다음 각 호의 서류

를 모두 첨부하여야 한다.

1. 제4항에 따른 서류
2. 제72조에 따라 공고하거나 최고한 사실을 증명하는 서류
3. 제73조에 따라 이의를 진술한 채권자에게 변제나 담보를 제공한 사실을 증명하는 서류

제94조(행정구역의 지명 변경과 등기) ①행정구역의 지명이 변경되면 등기부 및 정관에 적힌 그 지역농협 사무소의 소재지와 구역에 관한 지명은 변경된 것으로 본다.

②제1항에 따른 변경이 있으면 지역농협은 지체 없이 등기소에 알려야 한다.

③제2항에 따른 통지가 있으면 등기소는 등기부의 기재내용을 변경하여야 한다.

제95조(합병등기 등) ①지역농협이 합병한 경우에는 합병인가를 받은 날부터 2주일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 합병 후 존속하는 지역농협은 변경 등기를, 합병으로 소멸되는 지역농협은 해산등기를, 합병으로 설립되는 지역농협은 제90조에 따른 설립등기를 하여야 한다.(2024.9.20. 개정)

②제1항에 따른 해산등기를 할 때에는 합병으로 소멸되는 지역농협의 조합장이 신청인이 된다.

③제2항의 경우에는 해산 사유를 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

제96조(조직변경등기) 지역농협이 품목조합으로 변경되면 2주일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 지역농협에 관하여는 해산등기를, 품목조합에 관하여는 설립등기를 하여야 한다. 이 경우 해산등기에 관하여는 제97조제3항을, 설립등기에 관하여는 제90조를 준용한다.(2024.9.20. 개정)

제97조(해산등기) ①지역농협이 해산한 경우에는 합병과 파산의 경우 외에는 주된 사무소의 소재지에서 2주일 이내에 해산등기를 하여야 한다.(2024.9.20. 개정)

②제1항에 따른 해산등기를 할 때에는 제4항의 경우 외에는 청산인이 신청인이 된다.

③해산등기신청서에는 해산 사유를 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

④농림축산식품부장관은 설립인가의 취소로 인한 해산등기를 촉탁(囑託)하여야 한다.

제98조(청산인등기) ①청산인은 그 취임일부터 2주일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 그 성명·주민등록번호 및 주소를 등기하여야 한다.

②제1항에 따른 등기를 할 때 조합장이 청산인이 아닌 경우에는 신청인의 자격을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

제99조(청산종결등기) ①청산이 끝나면 청산인은 주된 사무소의 소재지에서 2주일 이내에 청산종결의 등기를 하여야 한다.(2024.9.20. 개정)

②제1항에 따른 등기신청서에는 제88조에 따른 결산보고서의 승인을 증명하

는 서류를 첨부하여야 한다.

제100조(등기일의 기산일) 등기 사항으로서 농림축산식품부장관의 인가·승인 등이 필요한 것은 그 인가 등의 문서가 도달한 날부터 등기 기간을 계산한다.

제101조(등기부) 등기소는 지역농협등기부를 갖추어 두어야 한다.

제102조(「비송사건절차법」 등의 준용) 지역농협의 등기에 관하여 이 법에서 정한 사항 외에는 「비송사건절차법」 및 「상업등기법」 중 등기에 관한 규정을 준용한다.

제3장 지역축산업협동조합

제103조(목적) 지역축산업협동조합(이하 이 장에서 "지역축협"이라 한다)은 조합원의 축산업 생산성을 높이고 조합원이 생산한 축산물의 판로 확대 및 유통 원활화를 도모하며, 조합원이 필요로 하는 기술, 자금 및 정보 등을 제공함으로써 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위향상을 증대하는 것을 목적으로 한다.

제104조(구역) 지역축협의 구역은 행정구역이나 경제권 등을 중심으로 하여 정관으로 정한다. 다만, 같은 구역에서는 둘 이상의 지역축협을 설립할 수 없다.

제105조(조합원의 자격) ①조합원은 지역축협의 구역에 주소나 거소 또는 사업장이 있는 자로서 축산업을 경영하는 농업인이어야 하며, 조합원은 둘 이상의 지역축협에 가입할 수 없다.

②제1항에 따른 축산업을 경영하는 농업인의 범위는 대통령령으로 정한다.

제106조(사업) 지역축협은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 수행한다.(2011.3.31, 2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

1. 교육·지원사업

- 가. 조합원이 생산한 축산물의 공동출하, 판매를 위한 교육·지원
- 나. 축산업 생산 및 경영능력의 향상을 위한 상담 및 교육훈련
- 다. 축산업 및 농촌생활 관련 정보의 수집 및 제공
- 라. 농촌생활 개선 및 문화향상을 위한 교육·지원
- 마. 도시와의 교류 촉진을 위한 사업
- 바. 축산 관련 자조(自助) 조직의 육성 및 지원
- 사. 신제품의 개발, 보급 및 축산기술의 확산을 위한 사육장, 연구소의 운영
- 아. 가축의 개량·증식·방역(防疫) 및 진료사업
- 자. 축산물의 안전성에 관한 교육 및 홍보
- 차. 농촌 및 농업인의 정보화 지원
- 카. 귀농인·귀촌인의 농업경영 및 농촌생활 정착을 위한 교육·지원

- 다. 그 밖에 사업 수행과 관련한 교육 및 홍보
2. 경제사업
- 가. 조합원이 생산한 축산물의 제조·가공·판매·수출 등의 사업
 - 나. 조합원이 생산한 축산물의 유통 조절 및 비축사업
 - 다. 조합원의 사업과 생활에 필요한 물자의 구입·제조·가공·공급 등의 사업
 - 라. 조합원의 사업이나 생활에 필요한 공동이용시설의 운영 및 기자재의 임대사업
 - 마. 조합원의 노동력이나 농촌의 부존자원(賦存資源)을 활용한 가공사업·관광사업 등 농외소득 증대사업
 - 바. 위탁 양축사업(養畜事業)
 - 사. 축산업 노동력의 알선 및 제공
 - 아. 보관사업
 - 자. 조합원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도
3. 신용사업
- 가. 조합원의 예금과 적금의 수입
 - 나. 조합원에게 필요한 자금의 대출
 - 다. 내국환
 - 라. 어음할인
 - 마. 국가·공공단체 및 금융기관의 업무의 대리
 - 바. 조합원을 위한 유가증권·귀금속·중요물품의 보관 등 보호예수 업무
 - 사. 공과금, 관리비 등의 수납 및 지급대행
 - 아. 수입인지, 복권, 상품권의 판매대행
4. 삭제 <2011.3.31>
5. 조합원을 위한 의료지원 사업 및 복지시설의 운영
6. 다른 경제단체·사회단체 및 문화단체와의 교류·협력
7. 국가, 공공단체, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사, 농협은행 또는 다른 조합이 위탁하는 사업
8. 다른 법령이 지역축협의 사업으로 규정하는 사업
9. 제1호부터 제8호까지의 사업과 관련되는 부대사업
10. 그 밖에 설립 목적의 달성에 필요한 사업으로서 농림축산식품부장관의 승인을 받은 사업
- 제107조(준용규정) ①지역축협에 관하여는 제14조제2항, 제15조부터 제18조까지, 제19조제2항·제3항·제5항, 제20조, 제21조, 제21조의3, 제22조부터 제24조까지, 제24조의2, 제25조부터 제28조(같은 조 제2항은 제외한다)까지, 제29조부터 제49조까지, 제49조의2, 제50조, 제50조의2, 제50조의3,

제51조부터 제56조까지, 제57조제2항부터 제7항까지, 제57조의2, 제58조부터 제60조까지, 제62조부터 제65조까지, 제65조의2, 제66조부터 제75조까지, 제75조의2 및 제76조부터 제102조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "지역농협"은 "지역축협"으로, "농산물"은 "축산물"로 보고, 제24조의2제3항 중 "제57조제1항제2호"는 "제106조제2호"로, 제28조제5항 중 "제19조제1항"은 "제105조제1항"으로, 제30조제1항제1호의2 중 "제57조제1항제2호"는 "제106조제2호"로, "제49조제1항제12호 중 "제57조제1항"은 "제106조"로, 제57조제2항 중 "제1항"은 "제106조"로, 제57조제3항 중 "제1항제3호"는 "제106조제3호"로, 제57조제4항 중 "제1항제7호"는 "제106조제7호"로, 제57조제5항 각 호 외의 부분 전단 중 "제1항"은 "제106조"로, 제57조제5항제2호 중 "제1항제2호"는 "제106조제2호"로, 제57조제6항 중 "제1항"은 "제106조"로, 제58조제1항 단서 중 "제57조제1항제2호가목(농업인이 아닌 자의 판매사업은 제외한다)·바목·사목·차목, 제3호가목·사목·아목, 제5호가목·나목, 제7호 및 제10호"는 "제106조제2호가목(농업인이 아닌 자의 판매사업은 제외한다)·바목·아목, 제3호가목·사목·아목, 제5호(복지시설의 운영에만 해당한다), 제7호 및 제10호"로, 제59조제2항제1호 중 "계약재배사업"은 "계약출하사업"으로, 제67조제3항 중 "제57조제1항제1호"는 "제106조제1호"로 본다.(2011.3.31, 2017.12.27, 2024.1.23. 개정)

②지역축협의 우선출자에 관하여는 제147조를 준용한다. 이 경우 "중앙회"는 "지역축협"으로 보고, 제147조제2항 및 제4항 중 "제117조"는 "제107조제1항에 따라 준용되는 제21조"로 본다.(2016.12.27. 개정)

제4장 품목별·업종별협동조합

제108조(목적) 품목조합은 정관으로 정하는 품목이나 업종의 농업 또는 정관으로 정하는 한우사육업, 낙농업, 양돈업, 양계업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 가축사육업의 축산업을 경영하는 조합원에게 필요한 기술·자금 및 정보 등을 제공하고, 조합원이 생산한 농축산물의 판로 확대 및 유통 원활화를 도모하여 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위향상을 증대시키는 것을 목적으로 한다.

제109조(구역) 품목조합의 구역은 정관으로 정한다.

제110조(조합원의 자격 등) ①품목조합의 조합원은 그 구역에 주소나 거소 또는 사업장이 있는 농업인으로서 정관으로 정하는 자격을 갖춘 자로 한다.

②조합원은 같은 품목이나 업종을 대상으로 하는 둘 이상의 품목조합에 가입할 수 없다. 다만, 연작(連作)에 따른 피해로 인하여 사업장을 품목조합의

구역 외로 이전하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제111조(사업) 품목조합은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 수행한다.(2011.3.31, 2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

1. 교육·지원사업

- 가. 조합원이 생산한 농산물이나 축산물의 공동출하, 판매를 위한 교육·지원
- 나. 생산력의 증진과 경영능력의 향상을 위한 상담 및 교육훈련
- 다. 조합원이 필요로 하는 정보의 수집 및 제공
- 라. 신품종의 개발, 보급 및 기술확산 등을 위한 시범포, 육묘장, 사육장 및 연구소의 운영
- 마. 가축의 증식, 방역 및 진료와 축산물의 안전성에 관한 교육 및 홍보
(축산업의 품목조합에만 해당한다)
- 바. 농촌 및 농업인의 정보화 지원
- 사. 귀농인·귀촌인의 농업경영 및 농촌생활 정착을 위한 교육·지원
- 아. 그 밖에 사업 수행과 관련한 교육 및 홍보

2. 경제사업

- 가. 조합원이 생산하는 농산물이나 축산물의 제조·가공·판매·수출 등의 사업
- 나. 조합원이 생산한 농산물이나 축산물의 유통 조절 및 비축사업
- 다. 조합원의 사업과 생활에 필요한 물자의 구입·제조·가공·공급 등의 사업
- 라. 조합원의 사업이나 생활에 필요한 공동이용시설의 운영 및 기자재의 임대사업
- 마. 위탁영농이나 위탁양축사업
- 바. 노동력의 알선 및 제공
- 사. 보관사업
- 아. 조합원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도

3. 삭제 <2011.3.31>

- 4. 조합원을 위한 의료지원사업 및 복지시설의 운영
- 5. 다른 경제단체·사회단체 및 문화단체와의 교류·협력
- 6. 국가, 공공단체, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사, 농협은행 또는 다른 조합이 위탁하는 사업
- 7. 다른 법령에서 품목조합의 사업으로 정하는 사업
- 8. 제1호부터 제7호까지의 사업과 관련되는 부대사업
- 9. 그 밖에 설립 목적의 달성에 필요한 사업으로서 농림축산식품부장관의 승인을 받은 사업

제112조(준용규정) ① 품목조합에 관하여는 제14조제2항, 제15조부터 제18조

까지, 제19조제2항·제5항, 제20조, 제21조, 제21조의3, 제22조부터 제24조까지, 제24조의2, 제25조부터 제28조(같은 조 제2항은 제외한다)까지, 제29조부터 제49조까지, 제49조의2, 제50조, 제50조의2, 제50조의3, 제51조부터 제56조까지, 제57조제2항부터 제7항까지, 제57조의2, 제58조부터 제60조까지, 제62조부터 제65조까지, 제65조의2, 제66조부터 제75조까지, 제75조의2, 제76조, 제77조, 제79조부터 제95조까지 및 제97조부터 제102조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "지역농협"은 "품목조합"으로, "농산물"은 "농산물 또는 축산물"로 보고, 제24조의2제3항 중 "제57조제1항제2호"는 "제111조제2호"로, 제28조제5항 중 "제19조제1항"은 "제110조제1항"으로, 제30조제1항제1호의2 중 "제57조제1항제2호"는 "제111조제2호"로, "제49조제1항제12호 중 "제57조제1항"은 "제111조"로, 제57조제2항 중 "제1항"은 "제111조"로, 제57조제3항 중 "제1항제3호"는 "제78조제4항(제107조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)"으로, 제57조제4항 중 "제1항제7호"는 "제111조제6호"로, 제57조제5항 각 호 외의 부분 전단 중 "제1항"은 "제111조"로, 제57조제5항제2호 중 "제1항제2호"는 "제111조제2호"로, 제57조제6항 중 "제1항"은 "제111조"로, 제58조제1항 단서 중 "제57조제1항제2호가목(농업인이 아닌 자의 판매사업은 제외한다)·바목·사목·차목, 제3호가목·사목·아목, 제5호가목·나목, 제7호 및 제10호"는 "제111조제2호가목(농업인이 아닌 자의 판매사업은 제외한다)·마목·사목, 제4호(복지시설의 운영에만 해당한다), 제6호 및 제9호"로, 제59조제2항제1호 중 "계약재배사업"은 "계약재배사업 또는 계약출하사업"으로, 제67조제3항 중 "제57조제1항제1호"는 "제111조제1호"로, 제80조 중 "합병·분할 또는 조직변경"은 "합병 또는 분할"로 본다.(2011.3.31, 2016.12.27, 2024.1.23. 개정)

②품목조합의 우선출자에 관하여는 제147조를 준용한다. 이 경우 "중앙회"는 각각 "품목조합"으로, "회원"은 각각 "조합원"으로 보고, 제147조제2항 중 "제117조"는 "제112조제1항에 따라 준용되는 제21조"로 본다.(2016.12.27. 개정)

제4장의2 조합공동사업법인

제112조의2(목적) 조합공동사업법인은 사업의 공동수행을 통하여 농산물이나 축산물의 판매·유통 등과 관련된 사업을 활성화함으로써 농업의 경쟁력 강화와 농업인의 이익 증진에 기여하는 것을 목적으로 한다.

제112조의3(법인격 및 명칭) ①이 법에 따라 설립되는 조합공동사업법인은 법인으로 한다.

②조합공동사업법인은 그 명칭 중에 지역명이나 사업명을 붙인 조합공동사업법인의 명칭을 사용하여야 한다.

③이 법에 따라 설립된 조합공동사업법인이 아니면 제2항에 따른 명칭 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다.

제112조의4(회원의 자격 등) ①조합공동사업법인의 회원은 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다. 이하 이 장에서 같다) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조에 따른 영농조합법인, 같은 법 제19조에 따른 농업회사법인으로 하며, 다른 조합공동사업법인을 준회원으로 한다.(2014.12.31. 개정)

②조합공동사업법인의 회원이 되려는 자는 정관으로 정하는 바에 따라 출자하여야 하며, 조합공동사업법인은 준회원에 대하여 정관으로 정하는 바에 따라 가입금 및 경비를 부담하게 할 수 있다. 다만, 조합이 아닌 회원이 출자한 총액은 조합공동사업법인 출자 총액의 100분의 50(중앙회와 농협경제지주회사 및 그 자회사는 합산하여 100분의 30) 미만으로 한다.(2014.12.31. 개정)

③회원은 출자액에 비례하여 의결권을 가진다.

제112조의5(설립인가 등) ①조합공동사업법인을 설립하려면 둘 이상의 조합이 발기인이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거친 후 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다.

②출자금 등 제1항에 따른 인가에 필요한 기준과 절차는 대통령령으로 정한다.

③조합공동사업법인의 설립인가에 관하여는 제15조제2항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.(2017.10.31. 개정)

제112조의6(정관기재사항) ①조합공동사업법인의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주된 사무소의 소재지
4. 회원의 자격과 가입·탈퇴 및 제명에 관한 사항
5. 출자 및 가입금과 경비에 관한 사항
6. 회원의 권리와 의무
7. 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
8. 사업의 종류와 집행에 관한 사항
9. 적립금의 종류와 적립방법에 관한 사항
10. 잉여금의 처분과 손실금의 처리 방법에 관한 사항
11. 그 밖에 이 법에서 정관으로 정하도록 규정한 사항

②조합공동사업법인이 정관을 변경하려면 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다. 다만, 농림축산식품부장관이 정하여 고시한 정관례에 따라 정관

을 변경하는 경우에는 농림축산식품부장관의 인가를 받지 아니하여도 된다.
제112조의7(임원) 조합공동사업법인에는 임원으로 대표이사 1명을 포함한 2명 이상의 이사와 1명 이상의 감사를 두되, 그 정수(定數)와 임기는 정관으로 정한다.

제112조의8(사업) 조합공동사업법인은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 수행한다.(2011.3.31, 2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

1. 회원을 위한 물자의 공동구매 및 상품의 공동판매와 이에 수반되는 운반·보관 및 가공사업
2. 회원을 위한 상품의 생산·유통 조절 및 기술의 개발·보급
3. 회원을 위한 자금 대출의 알선과 공동사업을 위한 국가·공공단체, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사 또는 농협은행으로부터의 자금 차입
4. 국가·공공단체·조합·중앙회·농협경제지주회사 및 그 자회사 또는 다른 조합공동사업법인이 위탁하는 사업
5. 그 밖에 회원의 공동이익 증진을 위하여 정관으로 정하는 사업

제112조의9(조합공동사업법인의 합병에 관한 특례) ①조합공동사업법인은 경제사업의 활성화를 위하여 중앙회의 자회사 또는 농협경제지주회사의 자회사와 합병할 수 있다.

②제1항의 경우 조합공동사업법인에 관하여는 「상법」 제522조제1항, 제522조의2, 제522조의3제1항, 제527조의5제1항 및 제3항, 제528조부터 제530조까지를 준용한다. 이 경우 제522조제1항 및 제527조의5제1항 중 "회사"는 "조합공동사업법인"으로, "주주총회"는 "총회"로, "주주"는 "회원"으로 보고, 제522조의2제1항제3호 중 "각 회사"는 "각 조합공동사업법인과 회사"로, 제522조의3제1항 중 "주식의 매수를 청구할 수 있다"를 "지분의 환급을 청구할 수 있다"로 보며, 제528조 중 "본점소재지"는 "주된 사무소 소재지"로, "지점소재지"는 "지사사무소 소재지"로, "합병으로 인하여 소멸하는 회사"는 "합병으로 인하여 소멸하는 조합공동사업법인"으로 보고, 제529조 중 "각 회사"는 "조합공동사업법인"으로, "주주"는 "회원"으로 본다.

[본조신설 2014.12.31.]

[중전 제112조의9는 제112조의10으로 이동 <2014.12.31.>]

제112조의10(회계처리기준) 조합공동사업법인의 회계처리기준은 농림축산식품부장관이 정하여 고시한다.

[제112조의9에서 이동 <2014.12.31.>]

제112조의11(준용규정) ①조합공동사업법인에 관하여는 제14조제2항, 제17조, 제18조, 제21조, 제22조부터 제24조까지, 제25조, 제27조, 제29조, 제30조(제1항제1호의2는 제외한다), 제31조부터 제40조까지, 제43조(같은 조 제3항제11호 및 제12호는 제외한다), 제47조, 제52조, 제53조, 제55조, 제62

조, 제65조, 제67조제1항·제2항·제4항, 제68조제1항·제2항, 제69조, 제70조(제2호는 제외한다), 제71조부터 제74조까지, 제82조부터 제94조까지 및 제97조부터 제102조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "지역농협"은 "조합공동사업법인"으로, "조합장"은 "대표이사"로, "조합원"은 "회원"으로 보고, 제17조제1항 중 "제15조제1항"은 "제112조의5제1항"으로, 제27조제2항 중 "조합원 또는 본인과 동거하는 가족(제19조제2항·제3항에 따른 법인 또는 조합의 경우에는 조합원·사원 등 그 구성원을 말한다)이어야 하며, 대리인이 대리할 수 있는 조합원의 수는 1인으로 한정한다"는 "회원이어야 하며, 대리인은 회원의 의결권 수에 따라 대리할 수 있다"로, 제35조제1항제2호 중 "해산·분할 또는 품목조합으로의 조직 변경"은 "해산"으로, 제38조 제1항 본문 중 "조합원 과반수의 출석으로 개의하고 출석조합원 과반수의 찬성"은 "의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석으로 개의하고 출석한 회원의 의결권 과반수의 찬성"으로, 제38조제1항 단서 중 "조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성"은 "의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석과 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성"으로, 제39조제1항 단서 중 "조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성"은 "의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석과 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성"으로, 제40조제2항 중 "5인"은 "2인"으로, 제52조제3항 중 "다른 조합"은 "다른 조합공동사업법인"으로, 제68조제2항 중 "법정적립금, 이월금"은 "법정적립금"으로 본다.(2011.3.31, 2016.12.27, 2024.1.23. 개정)

②조합공동사업법인의 우선출자에 관하여는 제147조를 준용한다. 이 경우 "중앙회"는 "조합공동사업법인"으로 보고, 제147조제2항 및 제4항 중 "제117조"는 "제112조의11제1항에 따라 준용되는 제21조"로 본다.(2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

[제112조의10에서 이동 <2014.12.31.>]

제5장 농업협동조합중앙회

제1절 통 칙

제113조(목적) 중앙회는 회원의 공동이익의 증진과 그 건전한 발전을 도모하는 것을 목적으로 한다.

제114조(사무소와 구역) ①중앙회는 서울특별시에 주된 사무소를 두고, 정관으로 정하는 기준과 절차에 따라 지사무소를 둘 수 있다.

②중앙회는 전국을 구역으로 하되, 둘 이상의 중앙회를 설립할 수 없다.

제115조(회원) ①중앙회는 지역조합, 품목조합 및 제138조에 따른 품목조합연합회를 회원으로 한다.

②중앙회는 농림축산식품부장관의 인가를 받아 설립된 조합 또는 제138조에 따른 품목조합연합회가 회원가입 신청을 하면 그 신청일로부터 60일 이내에 가입을 승낙하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 승낙을 하지 아니할 수 있다.

1. 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 부실조합 및 같은 조 제4호에 따른 부실우려조합의 기준에 해당하는 조합
2. 조합 또는 제138조에 따른 품목조합연합회가 제123조제2호에 따라 제명된 후 2년이 지나지 아니한 경우
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기준에 해당되어 중앙회 및 그 회원의 발전을 해칠 만한 현저한 이유가 있는 조합. 이 경우 농림축산식품부장관의 동의를 받아야 한다.

제116조(준회원) 중앙회는 정관으로 정하는 바에 따라 제112조의3에 따른 조합 공동사업법인 및 농업 또는 농촌 관련 단체와 법인을 준회원으로 할 수 있다.

제117조(출자) ①회원은 정관으로 정하는 좌수 이상의 출자를 하여야 한다.

②출자 1좌의 금액은 정관으로 정한다.

제118조(당연 탈퇴) 회원이 해산하거나 파산하면 그 회원은 당연히 탈퇴된다.

제119조(회원의 책임) 중앙회 회원의 책임은 그 출자액을 한도로 한다.

제120조(정관기재사항) ①중앙회의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(2011.3.31. 개정)

1. 목적, 명칭과 구역
2. 주된 사무소의 소재지
3. 출자에 관한 사항
4. 우선출자에 관한 사항
5. 회원의 가입과 탈퇴에 관한 사항
6. 회원의 권리·의무에 관한 사항
7. 총회와 이사회에 관한 사항
8. 임원, 집행간부 및 집행간부 외의 간부직원(이하 "일반간부직원"이라 한다)에 관한 사항
9. 사업의 종류 및 업무집행에 관한 사항
10. 회계와 손익의 구분 등 독립사업부제의 운영에 관한 사항
11. 경비 부과와 과태금 징수에 관한 사항
12. 농업금융채권의 발행에 관한 사항
13. 회계에 관한 사항
14. 공고의 방법에 관한 사항

- ②중앙회의 정관 변경은 총회의 의결을 거쳐 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다.(2011.3.31. 개정)
- 제121조(설립·해산) ①중앙회를 설립하려면 15개 이상의 조합이 발기인이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거쳐 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다.
- ②제1항에 따른 인가를 받으면 제17조에 준하여 조합으로 하여금 출자금 납입하도록 하여야 한다.
- ③중앙회의 해산에 관하여는 따로 법률로 정한다.

제2절 기 관

- 제122조(총회) ①중앙회에 총회를 둔다.
- ②총회는 회장과 회원으로 구성하고, 회장이 소집한다.
- ③회장은 총회의 의장이 된다.
- ④정기총회는 매년 1회 정관으로 정한 시기에 소집하고 임시총회는 필요할 때에 수시로 소집한다.
- ⑤중앙회의 회원은 해당 조합의 조합원 수 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 총회에서 한 표에서 세 표까지의 의결권을 행사한다.
- 제123조(총회의 의결 사항) 다음 각 호의 사항은 총회의 의결이 있어야 한다.
1. 정관의 변경
 2. 회원의 제명
 3. 임원 및 조합감사위원장의 선출과 해임
 4. 사업 계획, 수지 예산 및 결산의 승인
 5. 그 밖에 이사회나 회장이 필요하다고 인정하는 사항
- 제123조의2(총회의 개의와 의결) ①중앙회의 총회는 이 법에 다른 규정이 있는 경우 외에는 의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석으로 개의하고, 출석한 회원의 의결권 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ②제123조제1호 및 제2호의 사항은 의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석으로 개의하고, 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.
- 제124조(대의원회) ①중앙회에 총회를 갈음하는 대의원회를 둔다. 다만, 제130조제1항에 따른 회장의 선출을 위한 총회 및 제54조제1항을 준용하는 제161조에 따른 임원의 해임을 위한 총회의 경우에는 그러하지 아니하다.(2021. 4.13. 개정)
- ②대의원의 수는 회원의 3분의 1의 범위에서 조합원수 및 경제 사업규모 등

을 고려하여 정관으로 정하되, 회원인 지역조합과 품목조합의 대표성이 보장될 수 있도록 하여야 한다.

③대의원의 임기는 정관으로 정한다.

④대의원은 정관으로 정하는 바에 따라 회원의 직접투표로 선출하되, 대의원을 선출하기 위한 회원별 투표권의 수는 제122조제5항에 따른 의결권의 수와 같다.

⑤대의원은 대의원회에서 한 표의 의결권을 행사하며, 대의원회의 운영 등에 관한 세부 사항은 정관으로 정한다.

⑥대의원회의 개의와 의결에 관하여는 제123조의2를 준용한다.

제125조(이사회) ①중앙회에 이사회를 둔다.

②이사회는 다음 각 호의 사람을 포함한 이사로 구성하되, 이사회 구성원의 2분의 1 이상은 회원인 조합의 조합장(이하 "회원조합장"이라 한다)이어야 한다.(2011.3.31. 개정)

1. 회장

2. 삭제 <2016.12.27.>

3. 삭제 <2016.12.27.>

4. 상호금융대표이사

5. 전무이사

③제2항의 회원조합장인 이사의 3분의 1 이상은 품목조합의 조합장으로 한다.

④이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

1. 중앙회의 경영목표의 설정

2. 중앙회의 사업계획 및 자금계획의 종합조정

3. 중앙회의 조직·경영 및 임원에 관한 규정의 제정·개정 및 폐지

4. 조합에서 중앙회에 예치하는 여유자금의 하한 비율 또는 금액

5. 상호금융대표이사 및 전무이사(이하 "사업전담대표이사등"이라 한다)의 해임건의에 관한 사항

6. 제125조의5에 따른 인사추천위원회 구성에 관한 사항

7. 제125조의6에 따른 교육위원회 구성에 관한 사항

8. 중앙회의 중요한 자산의 취득 및 처분에 관한 사항

9. 중앙회 업무의 위험관리에 관한 사항

10. 제125조의5제1항에 따라 추천된 후보자(감사위원후보자는 제외한다) 선임에 관한 사항

11. 사업전담대표이사등의 소관사업에 대한 성과평가에 관한 사항

11의2. 회원의 발전계획 수립에 관한 사항

12. 총회로부터 위임된 사항

13. 그 밖에 회장 또는 이사 3분의 1 이상이 필요하다고 인정하는 사항

⑤이사회는 제4항에 따라 의결된 사항에 대하여 회장 및 사업전담대표이사 등의 업무집행상황을 감독한다.

⑥집행간부는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑦이사회는 운영에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제125조의2(상호금융 소이사회) ①이사회 운영의 전문성과 효율성을 도모하기 위하여 상호금융대표이사의 소관사업부문에 소이사회를 둔다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

②소이사회는 상호금융대표이사와 이사로 구성하고, 상호금융대표이사는 소이사회 의장이 되며, 구성원의 4분의 1 이상은 회원조합장이 아닌 이사이어야 한다.(2016.12.27. 개정)

③소이사회는 다음 각 호의 사항 중 이사회가 위임한 사항을 의결한다.

1. 소관 업무의 경영목표의 설정에 관한 사항
2. 소관 업무의 사업계획 및 자금계획에 관한 사항
3. 소관 업무에 관련된 조직 및 그 업무의 운영에 관한 사항
4. 소관 업무와 관련된 중요한 자산의 취득 및 처분에 관한 사항
5. 소관 업무의 위험관리에 관한 사항

④소이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤소이사회는 의결된 사항을 제125조제2항에 따른 이사에게 각각 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 소이사회가 의결한 사항에 대하여 다시 의결할 수 있다.

⑥소이사회는 제3항에 따라 의결된 사항(제5항 후단에 따라 이사회에서 다시 의결된 사항은 제외한다)에 대하여 상호금융대표이사의 업무집행상황을 감독한다.(2016.12.27. 개정)

⑦집행간부는 소이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑧소이사회는 운영에 관하여 필요한 사항은 정관으로 정한다.

[제목개정 2016.12.27.]

제125조의3 삭제 <2009.6.9.>

제125조의4(내부통제기준 등) ①중앙회는 법령과 정관을 준수하고 중앙회의 이용자를 보호하기 위하여 중앙회의 임직원이 그 직무를 수행할 때 따라야 할 기본적인 절차와 기준(이하 "내부통제기준"이라 한다)을 정하여야 한다.

②중앙회는 내부통제기준의 준수여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하면 이를 조사하여 감사위원회에 보고하는 사람(이하 "준법감시인"이라 한다)을 1명 이상 두어야 한다.

③준법감시인은 대통령령으로 정하는 자격요건에 적합한 사람 중에서 이사회의 의결을 거쳐 회장이 임명한다.

④내부통제기준과 준법감시인에 관한 세부사항은 대통령령으로 정한다.
제125조의5(인사추천위원회) ①다음 각 호의 사람을 추천하기 위하여 이사회에 인사추천위원회를 둔다.

1. 제130조제2항에 따라 선출되는 사업전담대표이사등
2. 제130조제4항에 따라 선출되는 이사
3. 제129조제3항에 따라 선출되는 감사위원
4. 제144조제1항에 따라 선출되는 조합감사위원장

②인사추천위원회는 다음과 같이 구성하고, 위원장은 제2호에 따른 위원 중에서 호선한다.(2021.4.13. 개정)

1. 이사회가 위촉하는 회원조합장 3명
2. 농업인단체 및 학계 등이 추천하는 학식과 경험이 풍부한 외부전문가(공무원은 제외한다) 중에서 이사회가 위촉하는 4명

③농업인단체는 학식과 경험이 풍부한 외부전문가 중에서 제1항제2호에 따른 이사 후보자를 인사추천위원회에 추천할 수 있다.

④그 밖에 인사추천위원회 구성과 운영에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

[본조신설 2009.6.9.]

제125조의6(교육위원회) ①제134조제1항제1호나목에 따른 교육업무의 계획을 수립하고 운영하기 위하여 이사회 소속으로 교육위원회를 둔다.(2016.12.27. 개정)

②교육위원회는 위원장을 포함한 7명 이내의 위원으로 구성하되, 농업인단체·학계의 대표를 포함하여야 한다.

③교육위원회는 제1항에 따른 교육계획의 수립 및 운영 현황 등을 이사회에 보고하고 이사회 의결에 따른 조치를 하여야 한다.(2016.12.27. 개정)

④그 밖의 교육위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

[본조신설 2009.6.9.]

제3절 임원과 직원

제126조(임원) ①중앙회에 임원으로 회장 1명, 상호금융대표이사 1명 및 전무이사 1명을 포함한 이사 28명 이내와 감사위원 5명을 둔다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

②제1항의 임원 중 상호금융대표이사 1명, 전무이사 1명과 감사위원장은 상임으로 한다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

제127조(회장 등의 직무) ①회장은 중앙회를 대표한다. 다만, 제3항 및 제4항에 따라 사업전담대표이사등이 대표하거나 제6항에 따라 조합감사위원회의 위원장이 대표하는 업무에 대하여는 그러하지 아니하다.(2016.12.27, 2021.4.13. 개정)

②회장은 회원과 그 조합원의 권익 증진을 위한 대외 활동 업무를 처리한다.
(2011.3.31, 2016.12.27, 2021.4.13. 개정)

③상호금융대표이사는 다음 각 호의 업무를 전담하여 처리하며, 그 업무에 관하여 중앙회를 대표한다.(2016.12.27. 개정)

1. 제134조제1항제4호의 사업과 같은 항 제5호부터 제9호까지의 사업 중 상호금융과 관련된 사업 및 부대사업

2. 제1호의 소관 업무에 관한 다음 각 목의 업무

가. 경영 목표의 설정

나. 사업계획 및 자금계획의 수립

다. 교육 및 자금지원 계획의 수립

④전무이사는 다음 각 호의 업무를 전담하여 처리하며, 그 업무에 관하여 중앙회를 대표한다.(2016.12.27. 신설)

1. 제134조제1항제1호가목부터 바목까지 및 아목부터 카목까지의 사업과 같은 항 제5호부터 제9호까지의 사업 중 교육·지원과 관련되는 사업 및 그 부대사업 (2021.4.13. 개정)

2. 제1호의 소관 업무에 관한 다음 각 목의 업무

가. 사업 목표의 설정

나. 사업계획 및 자금계획의 수립

3. 제125조제4항제2호에 따른 이사회 의결 사항 중 사업전담대표이사들에게 공통으로 관련되는 업무에 관한 협의 및 조정 (2021.4.13. 신설)

4. 그 밖에 회장, 사업전담대표이사등 및 조합감사위원회의 위원장의 업무에 속하지 아니하는 업무 (2021.4.13. 신설)

⑤제3항 및 제4항에 따른 사업전담대표이사등의 소관 업무는 정관으로 정하는 바에 따라 독립사업부제로 운영하여야 한다.(2016.12.27. 신설)

⑥조합감사위원회의 위원장은 제134조제1항제1호사목에 따른 회원에 대한 감사업무와 같은 항 제5호부터 제9호까지의 사업 중 회원에 대한 감사와 관련되는 사업 및 그 부대사업을 처리하며, 그 업무에 관하여는 중앙회를 대표한다.(2021.4.13. 신설)

⑦회장 또는 사업전담대표이사등이 제46조제4항제1호, 제2호, 제4호 및 제6호의 사유로 이 조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관으로 정하는 이사가 그 직무를 대행한다.(2016.12.27, 2021.4.13. 개정)

[제목개정 2016.12.27.]

제128조 삭제 <2016.12.27.>

제129조(감사위원회) ①중앙회는 재산과 업무집행상황을 감사하기 위하여 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 감사위원장을 포함한 5명의 감사위원으로 구성하되 그 임기는 3년으로 하며, 감사위원 중 3명은 대통령령으로 정하는 요건에 적합한 외부전문가 중에서 선출하여야 한다. 다만, 외부전문가는 조합, 중앙회 및 그 자회사(손자회사를 포함한다)에서 최근 3년 이내에 중앙회 감사위원 이외의 임직원으로 근무한 사람은 제외한다.(단서 신설 2021.4.13.)

③감사위원은 인사추천위원회가 추천한 자를 대상으로 총회에서 선출한다.

④감사위원장은 외부전문가인 감사위원 중에서 호선한다.(2016.12.27. 개정)

⑤감사위원회에 관하여는 제46조제7항부터 제9항까지 및 제47조를 준용한다. 이 경우 제46조제7항 중 "감사"는 "감사위원회"로, "조합장"은 "회장"으로, 제46조제8항 중 "감사"는 "감사위원"으로, "이사회"는 "이사회 또는 소이사회"로, 제46조제9항 중 "감사"는 "감사위원회"로, 제47조제1항 중 "조합장 또는 이사"는 "이사"로, "감사"는 "감사위원회"로, 제47조제2항 중 "조합장 또는 이사"는 "이사"로 본다.

⑥감사위원회의 운영 등에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

[본조신설 2009.6.9]

제130조(임원의 선출과 임기 등) ①회장은 총회에서 선출하되, 회원인 조합의 조합원이어야 한다. 이 경우 회원은 제122조제5항에도 불구하고 조합원 수 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 투표권을 차등하여 두 표까지 행사한다. <후단 신설 2021.4.13.>

②사업전담대표이사등은 제127조제3항 및 제4항에 따른 전담사업에 관하여 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로서 대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람 중에서 인사추천위원회에서 추천된 사람을 이사회 의결을 거쳐 총회에서 선출한다.(2016.12.27. 개정)

③회원조합장인 이사는 정관으로 정하는 절차에 따라 선출된 시·도 단위 지역농협의 대표와 지역축협과 품목조합의 조합장 중에서 정관으로 정하는 추천절차에 따라 추천된 사람을 총회에서 선출한다.

④제1항부터 제3항까지의 이사를 제외한 이사는 대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람 중 인사추천위원회에서 추천된 사람을 이사회 의결을 거쳐 총회에서 선출한다.(2016.12.27. 개정)

⑤회장의 임기는 4년으로 하며, 중임할 수 없다.

⑥회원조합장인 이사의 임기는 4년으로 하고, 사업전담대표이사등의 임기는 3년 이내로 하며, 그 밖의 임원(감사위원은 제외한다)의 임기는 2년으로 한다.(2016.12.27. 개정)

⑦회원조합장이 제126조제2항에 따른 상임인 임원으로 선출되면 취임 전에 그 직(職)을 사임하여야 한다.

⑧중앙회는 제1항에 따른 회장 선출에 대한 선거관리를 정관으로 정하는 바

에 따라 「선거관리위원회법」에 따른 중앙선거관리위원회에 위탁하여야 한다.

⑨삭제 <2014.6.11.>

⑩삭제 <2014.6.11.>

⑪누구든지 회장 외의 임원 선거의 경우에는 선거운동을 할 수 없다.

(2011.3.31, 2014.6.11. 신설)

제131조(집행간부 및 직원의 임면 등) ①중앙회에 사업전담대표이사등의 업무를 보좌하기 위하여 집행간부를 두되, 그 명칭·직무 등에 관한 사항은 정관으로 정한다.

②집행간부의 임기는 2년으로 한다.

③제127조제3항 및 제4항에 규정된 업무를 보좌하기 위한 집행간부는 소관 사업부문별로 사업전담대표이사등이 각각 임면한다.(2016.12.27. 개정)

④직원은 회장이 임면하되, 제127조제3항 및 제4항에 따른 사업전담대표이사등과 같은 조 제6항에 따른 조합감사위원회의 위원장에게 소속된 직원의 승진·전보 및 인사 교류에 관한 사항은 정관으로 정하는 바에 따라 각 사업전담대표이사등과 조합감사위원회의 위원장이 수행한다.(2016.12.27, 2021.4.13. 개정)

⑤집행간부와 일반간부직원에 관하여는 「상법」 제11조제1항·제3항, 제12조, 제13조 및 제17조와 「상업등기법」 제23조제1항, 제50조 및 제51조를 준용한다.(2014.5.20, 2021.4.13. 개정)

⑥회장, 사업전담대표이사등, 조합감사위원회의 위원장 및 농협경제지주회사등의 대표자는 각각 이사, 집행간부 또는 직원 중에서 중앙회 또는 농협경제지주회사등의 업무에 관한 일체의 재판상 또는 재판 외의 행위를 할 권한 있는 대리인을 선임할 수 있다.(2011.3.31, 2021.4.13. 개정)

제132조 삭제 <2016.12.27.>

제133조(다른 직업 종사의 제한) 상임인 임원과 집행간부 및 일반간부직원은 직무와 관련되는 영리를 목적으로 하는 업무에 종사할 수 없으며, 이사회가 승인하는 경우를 제외하고는 다른 직업에 종사할 수 없다.

제4절 사 업

제134조(사업) ①중앙회는 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 수행한다. 다만, 제2호 및 제3호의 사업과 제5호부터 제9호까지의 사업 중 경제사업과 관련된 사업은 농협경제지주회사 및 그 자회사가 수행하고, 제4호의2의 사업과 제5호부터 제9호까지의 사업 중 금융사업과 관련된 사업은 농협금융지주회사 및 그 자회사가 수행한다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

1. 교육·지원 사업

- 가. 회원의 조직 및 경영의 지도
- 나. 회원의 조합원과 직원에 대한 교육·훈련 및 농업·축산업 등 관련 정보의 제공
- 다. 회원과 그 조합원의 사업에 관한 조사·연구 및 홍보
- 라. 회원과 그 조합원의 사업 및 생활의 개선을 위한 정보망의 구축, 정보화 교육 및 보급 등을 위한 사업
- 마. 회원과 그 조합원 및 직원에 대한 자금지원
- 바. 농업·축산업 관련 신기술 및 신품종의 연구·개발 등을 위한 연구소와 시범농장의 운영
- 사. 회원에 대한 감사
- 아. 회원과 그 조합원의 권익증진을 위한 사업
- 자. 의료지원사업
- 차. 회원과 출자법인에 대한 지원 및 지도
- 카. 제159조의2에 따른 명칭 사용의 관리 및 운영
- 2. 농업경제사업
 - 가. 회원을 위한 구매·판매·제조·가공 등의 사업
 - 나. 회원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도
 - 다. 인삼 경작의 지도, 인삼류 제조 및 검사
 - 라. 산지 유통의 활성화 및 구조개선 사업
- 3. 축산경제사업
 - 가. 회원을 위한 구매·판매·제조·가공 등의 사업
 - 나. 회원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도
 - 다. 가축의 개량·증식·방역 및 진료에 관한 사업
 - 라. 산지 유통의 활성화 및 구조개선 사업
- 4. 상호금융사업
 - 가. 대통령령으로 정하는 바에 따른 회원의 상환준비금과 여유자금의 운용·관리
 - 나. 회원의 신용사업 지도
 - 다. 회원의 예금·적금의 수납·운용
 - 라. 회원에 대한 자금 대출
 - 마. 국가·공공단체 또는 금융기관(「은행법」에 따른 은행과 그 외에 금융 업무를 취급하는 금융기관을 포함한다. 이하 같다)의 업무의 대리
 - 바. 회원 및 조합원을 위한 내국환 및 외국환 업무
 - 사. 회원에 대한 지급보증 및 회원에 대한 어음할인
 - 아. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 국채증권 및 지방채증권의 인수·매출

- 자. 「전자금융거래법」에서 정하는 직불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제
- 차. 「전자금융거래법」에서 정하는 선불전자지급수단의 발행·관리 및 대금의 결제
- 4의2. 「금융지주회사법」 제2조제1항제1호에 따른 금융업 및 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 사업
5. 국가나 공공단체가 위탁하거나 보조하는 사업
6. 다른 법령에서 중앙회의 사업으로 정하는 사업
7. 제1호부터 제6호까지의 사업과 관련되는 대외 무역
8. 제1호부터 제7호까지의 사업과 관련되는 부대사업
9. 제1호부터 제8호까지에서 규정한 사항 외에 중앙회의 설립 목적의 달성에 필요한 사업으로서 농림축산식품부장관의 승인을 받은 사업
- ②중앙회는 제1항에 따른 목적을 달성하기 위하여 국가·공공단체 또는 금융기관으로부터 자금을 차입(借入)하거나 금융기관에 예치(預置) 등의 방법으로 자금을 운용할 수 있다.(2011.3.31. 개정)
- ③중앙회는 제1항에 따른 목적을 달성하기 위하여 국제기구·외국 또는 외국인으로부터 자금을 차입하거나 물자와 기술을 도입할 수 있다.
- ④중앙회는 상호금융대표이사의 소관 업무에 대하여는 독립 회계를 설치하여 회계와 손익을 구분 관리하여야 한다. 이 경우 회계에 자본계정을 설치할 수 있다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)
1. 삭제 <2016.12.27.>
2. 삭제 <2016.12.27.>
3. 삭제 <2016.12.27.>
- ⑤중앙회는 제1항에 따른 사업을 수행하기 위하여 필요하면 정관으로 정하는 바에 따라 사업손실보전자금, 대손보전자금, 조합상호지원자금 및 조합합병지원자금을 조성·운용할 수 있다. 이 경우 경제사업과 관련된 자금의 운용은 농협경제지주회사가 수립한 계획에 따른다.(2016.12.27. 개정)
- ⑥중앙회는 제5항에 따른 조합상호지원자금과 그 밖에 이차지원 등의 형태로 회원을 지원하는 자금을 대해서는 정관으로 정하는 바에 따라 매년 회원 조합지원자금 조성·운용 계획을 수립하여야 한다.(2021.4.13. 신설)
- 제134조의2 삭제 <2016.12.27.>
- 제134조의3 삭제 <2016.12.27.>
- 제134조의4 삭제 <2016.12.27.>
- 제134조의5 삭제 <2016.12.27.>
- 제135조(비회원의 사업 이용) ①중앙회는 회원이 이용하는 데에 지장이 없는 범위에서 회원이 아닌 자에게 그 사업을 이용하게 할 수 있다. 다만, 제134

조제1항제1호부터 제3호까지의 사업 중 판매사업(농업인이 아닌 자의 판매 사업은 제외한다), 같은 항 제1호자목, 제4호, 제4호의2, 제5호, 제6호 및 제9호의 사업 외의 사업에 대한 비회원의 이용은 정관으로 정하는 바에 따라 제한할 수 있다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

②회원의 조합원의 사업 이용은 회원의 이용으로 본다.

제135조의2 삭제 <2016.12.27.>

제135조의3 삭제 <2016.12.27.>

제136조(유통지원자금의 조성·운동) ①중앙회는 회원의 조합원, 제112조의3에 따른 조합공동사업법인이 생산한 농산물·축산물 및 그 가공품(이하 "농산물등"이라 한다)의 원활한 유통을 지원하기 위하여 유통지원자금을 조성·운동할 수 있다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

②제1항에 따른 유통지원자금은 농협경제지주회사가 수립한 계획에 따라 다음 각 호의 사업에 운동한다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

1. 농산물등의 계약재배사업
2. 농산물등의 출하조절사업
3. 농산물등의 공동규격 출하촉진사업
4. 매취(買取)사업

5. 그 밖에 농협경제지주회사가 필요하다고 인정하는 판매·유통·가공 관련 사업

③제1항에 따른 유통지원자금은 제134조제5항에 따른 조합상호지원자금 및 제159조의2에 따른 농업지원사업비 등으로 조성한다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

④국가는 예산의 범위에서 제1항에 따른 유통지원자금의 조성을 지원할 수 있다.(2011.3.31. 신설)

⑤제1항에 따른 유통지원자금의 조성 및 운동에 관한 세부사항은 농림축산식품부장관이 정하는 바에 따른다.(2011.3.31. 신설)

제137조(다른 법인에 대한 출자의 제한 등) ①중앙회는 다른 법인이 발행한 의결권 있는 주식(출자지분을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 100분의 15를 초과하는 주식을 취득할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

1. 제134조제1항에 따른 사업 수행을 위하여 필요한 경우
2. 주식배당이나 무상증자에 따라 주식을 취득하게 되는 경우
3. 기업의 구조조정 등으로 인하여 대출금을 출자로 전환함에 따라 주식을 취득하게 되는 경우
4. 담보권의 실행으로 인하여 주식을 취득하게 되는 경우
5. 기존 소유지분의 범위에서 유상증자에 참여함에 따라 주식을 취득하게 되는 경우

6. 신주인수권부사채 등 주식관련 채권을 주식으로 전환함에 따라 주식을 취득하게 되는 경우

7. 농협경제지주회사의 주식을 취득하는 경우

8. 농협금융지주회사의 주식을 취득하는 경우

②중앙회가 제1항제1호에 따라 제134조제1항에 따른 사업 수행을 위하여 다른 법인에 출자한 경우 그 금액의 총합계액은 납입출자금, 우선출자금 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 자기자본(이하 "자기자본"이라 한다) 이내로 한다. 다만, 같은 법인에 대한 출자한도는 자기자본의 100분의 20 이내에서 정관으로 정한다.(2011.3.31. 개정)

③제2항에도 불구하고 중앙회가 제1항제7호 및 제8호에 따라 출자하는 경우에는 자기자본을 초과하여 출자할 수 있다. 이 경우 중앙회는 회계연도 경과 후 3개월 이내에 출자의 목적 및 현황, 출자대상 지주회사 및 그 자회사의 경영현황 등을 총회에 보고하여야 한다.(2011.3.31. 신설)

④중앙회는 제134조제1항제2호 및 제3호에 따른 사업을 수행하기 위하여 다른 법인에 출자하려면 회원과 공동으로 출자하여 운영함을 원칙으로 한다.(2011.3.31. 개정)

제138조(품목조합연합회) ①품목조합은 그 권익 증진을 도모하고 공동사업의 개발을 위하여 3개 이상의 품목조합을 회원으로 하는 품목조합연합회(이하 "연합회"라 한다)를 설립할 수 있다. 이 경우 연합회는 정관으로 정하는 바에 따라 지역조합을 회원으로 할 수 있으며, 전국을 구역으로 하는 경우에는 전국의 품목조합의 2분의 1 이상을 그 회원으로 하여야 한다.

②제1항에 따라 연합회의 회원이 될 수 있는 지역조합의 기준과 가입절차 등에 대하여는 정관으로 정한다.

③연합회는 다음 각 호의 전부 또는 일부의 사업을 수행한다.(2011.3.31, 2016. 12.27. 개정)

1. 회원을 위한 생산·유통조절 및 시장 개척
2. 회원을 위한 물자의 공동구매 및 제품의 공동판매와 이에 수반되는 운반, 보관 및 가공사업
3. 제품 홍보, 기술 보급 및 회원 간의 정보 교환
4. 회원을 위한 자금의 알선과 연합회의 사업을 위한 국가·공공단체·중앙회·농협경제지주회사와 그 자회사 및 농협은행으로부터의 자금 차입
5. 그 밖에 회원의 공동이익 증진을 위하여 정관으로 정하는 사업

④제1항에 따라 설립되는 연합회는 법인으로 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 적은 정관을 작성하여 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 하며, 이를 변경하려 할 때에도 또한 같다.

1. 목적, 명칭, 구역 및 주된 사무소의 소재지

2. 회원의 자격·가입 및 탈퇴

3. 출자 및 경비에 관한 사항

4. 임원의 정수와 선임

5. 회원의 권리와 의무에 관한 사항

6. 사업의 종류와 그 집행에 관한 사항

⑤연합회에 관하여 이 법에 규정되지 아니한 사항은 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

⑥연합회는 그 명칭 중에 품목명이나 업종명을 붙인 연합회라는 명칭을 사용하여야 하며, 이 법에 따라 설립된 자가 아니면 품목명이나 업종명을 붙인 연합회의 명칭이나 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다.

제139조 (국가 보조 또는 융자금 사용 내용 등의 공시) ①중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다)는 국가로부터 자금(국가가 관리하는 자금을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 사업비의 전부 또는 일부를 보조 또는 융자받아 시행한 직전 연도 사업에 관련된 자금 사용내용 등 대통령령으로 정하는 정보를 매년 4월 30일까지 공시하여야 한다.

②중앙회는 제1항에 따른 정보를 공시하기 위하여 필요한 경우에는 정부로부터 보조 또는 융자받은 금액을 배분받거나 위탁받은 정부 사업을 수행하는 조합에 대하여 자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 조합은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.

③제1항에 따른 정보 공시의 절차, 방법 및 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

[본조신설 2014.12.31.]

제140조(자금의 관리) ①삭제 <2014.12.31.>

②중앙회 또는 농협경제지주회사가 국가로부터 차입한 자금 중 회원 또는 농업인에 대한 여신자금(조합이 중앙회 또는 농협경제지주회사로부터 차입한 자금을 포함한다)은 압류의 대상이 될 수 없다.(2011.3.31, 2016.12.27. 개정)

[제목개정 2011.3.31.]

제141조 삭제 <2001.9.12.>

제5절 중앙회의 지도·감사

제142조(중앙회의 지도) ①회장은 이 법에서 정하는 바에 따라 회원을 지도하며 이에 필요한 규정이나 지침 등을 정할 수 있다.

②회장은 회원의 경영 상태 및 회원의 정관으로 정하는 경제사업 기준에 대하여 그 이행 현황을 평가하고, 그 결과에 따라 그 회원에게 경영 개선 요구, 합병 권고 등의 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 조합장은 그 사실

을 지체 없이 공고하고 서면으로 조합원에게 알려야 하며, 조치 결과를 조합의 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.(2016.12.27. 개정)

③회장은 회원의 건전한 업무수행과 조합원이나 제3자의 보호를 위하여 필요하다고 인정하면 해당 업무에 관하여 다음 각 호의 처분을 농림축산식품부장관에게 요청할 수 있다.(2011.3.31. 개정)

1. 정관의 변경
2. 업무의 전부 또는 일부의 정지
3. 재산의 공탁·처분의 금지
4. 그 밖에 필요한 처분

제142조의2(중앙회의 자회사에 대한 감독) ①중앙회는 중앙회의 자회사(농협경제지주회사 및 농협금융지주회사의 자회사를 포함한다. 이하 같다)가 그 업무수행 시 중앙회의 회원 및 회원의 조합원의 이익에 기여할 수 있도록 정관으로 정하는 바에 따라 지도·감독하여야 한다.

②중앙회는 제1항에 따른 지도·감독 결과에 따라 해당 자회사에 대하여 경영개선 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

[본조신설 2011.3.31.]

제143조(조합감사위원회) ①회원의 건전한 발전을 도모하기 위하여 중앙회에 회원의 업무를 지도·감사할 수 있는 조합감사위원회를 둔다.(2021.4.13. 개정)

②조합감사위원회는 위원장을 포함한 5명의 위원으로 구성하되, 위원장은 상임으로 한다.

③조합감사위원회의 감사 사무를 처리하기 위하여 정관으로 정하는 바에 따라 위원회에 필요한 기구를 둔다.

제144조(위원의 선임 등) ①조합감사위원회의 위원장은 인사추천위원회에서 추천된 사람을 이사회의 의결을 거쳐 총회에서 선출한다. 다만, 조합, 중앙회 및 그 자회사(손자회사를 포함한다)에서 최근 3년 이내에 조합감사위원회의 위원 이외의 임직원으로 근무한 사람은 제외한다.(2021.4.13. 개정)

②위원은 위원장이 제청(提請)한 사람 중에서 이사회의 의결을 거쳐 위원장이 임명한다. 다만, 회원의 조합장은 위원이 될 수 없다.(단서 신설 2021.4.13.)

③제1항과 제2항에 따른 위원장과 위원은 감사, 회계 또는 농정(農政)에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로서 대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람 중에서 선임한다.

④위원장과 위원의 임기는 3년으로 한다.

제145조(의결 사항) 조합감사위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 회원에 대한 감사 방향 및 그 계획에 관한 사항
2. 감사 결과에 따른 회원의 임직원에 대한 징계 및 문책의 요구 등에 관한 사항
3. 감사 결과에 따른 변상 책임의 판정에 관한 사항

4. 회원에 대한 시정 및 개선 요구 등에 관한 사항
5. 감사 규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
6. 회장이 요청하는 사항
7. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제146조(회원에 대한 감사 등) ①조합감사위원회는 회원의 재산 및 업무집행 상황에 대하여 2년(상임감사를 두는 조합의 경우에는 3년)마다 1회 이상 회원을 감사하여야 한다.(2014.12.31. 개정)

②조합감사위원회는 회원의 건전한 발전을 도모하기 위하여 필요하다고 인정하면 회원의 부담으로 회계법인에 회계감사를 요청할 수 있다.

③조합감사위원회의 위원장은 제1항과 제2항에 따른 감사 결과를 해당 회원의 조합장과 감사에게 알려야 하며 감사 결과에 따라 그 회원에게 시정 또는 업무의 정지, 관련 임직원에 대한 다음 각 호의 조치를 할 것을 요구할 수 있다.(2021.4.13. 개정)

1. 임원에 대하여는 개선(改選), 직무의 정지, 견책(譴責) 또는 변상
2. 직원에 대하여는 징계면직, 정직, 감봉, 견책 또는 변상

④회원이 제3항에 따라 소속 임직원에 대한 조치 요구를 받으면 2개월 이내에 필요한 조치를 하고 그 결과를 조합감사위원회에 알려야 한다.

⑤조합감사위원회의 위원장은 회원이 제4항의 기간에 필요한 조치를 하지 아니하면 1개월 이내에 제3항의 조치를 할 것을 다시 요구하고, 그 기간에도 이를 이행하지 아니하면 필요한 조치를 하여 줄 것을 농림축산식품부장관에게 요청할 수 있다.(2021.4.13. 개정)

제6절 우선출자

제147조(우선출자) ①중앙회는 자기자본의 확충을 통한 경영의 건전성을 도모하기 위하여 정관으로 정하는 바에 따라 잉여금 배당에서 우선적 지위를 가지는 우선출자를 발행할 수 있다.

②제1항에 따른 우선출자 1좌의 금액은 제117조에 따른 출자 1좌의 금액과 같아야 하며, 우선출자의 총액은 자기자본의 2분의 1을 초과할 수 없다.

③우선출자에 대하여는 의결권과 선거권을 인정하지 아니한다.

④우선출자에 대한 배당은 제117조에 따른 출자에 대한 배당보다 우선하여 실시하되, 그 배당률은 정관으로 정하는 최저 배당률과 최고 배당률 사이에서 정기총회에서 정한다.

⑤제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 우선출자증권의 발행, 우선출자자의 책임, 우선출자의 양도, 우선출자자 총회 및 우선출자에 관한 그 밖의 사항은 대통령령으로 정한다.(2016.12.27. 신설)

- 제148조 삭제 <2016.12.27.>
- 제149조 삭제 <2016.12.27.>
- 제150조 삭제 <2016.12.27.>
- 제151조 삭제 <2016.12.27.>
- 제152조 삭제 <2016.12.27.>

제7절 농업금융채권

제153조(농업금융채권의 발행) ①중앙회, 농협은행은 각각 농업금융채권을 발행할 수 있다.(2011.3.31. 개정)

②중앙회, 농협은행은 각각 자기자본의 5배를 초과하여 농업금융채권을 발행할 수 없다. 다만, 법률로 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2011.3.31. 개정)

③농업금융채권의 차환(借換)을 위하여 발행하는 농업금융채권은 제2항에 따른 발행 한도에 산입(算入)하지 아니한다.

④농업금융채권을 그 차환을 위하여 발행한 경우에는 발행 후 1개월 이내에 상환(償還) 시기가 도래하거나 이에 상당하는 사유가 있는 농업금융채권에 대하여 그 발행 액면금액(額面金額)에 해당하는 농업금융채권을 상환하여야 한다.

⑤농업금융채권은 할인하여 발행할 수 있다.

⑥중앙회, 농협은행이 농업금융채권을 발행하면 매회 그 금액·조건·발행 및 상환의 방법을 정하여 농림축산식품부장관에게 신고하여야 한다.(2011.3.31. 개정)

제154조(채권의 명의변경 요건) 기명식(記名式) 채권의 명의변경은 취득자의 성명과 주소를 채권 원부(原簿)에 적고 그 성명을 증권에 적지 아니하면 중앙회, 농협은행, 그 밖의 제3자에게 대항하지 못한다.(2011.3.31. 개정)

제155조(채권의 질권 설정) 기명식 채권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 질권자의 성명 및 주소를 채권 원부에 등록하지 아니하면 중앙회, 농협은행, 그 밖의 제3자에게 대항하지 못한다.(2011.3.31. 개정)

제156조(상환에 대한 국가 보증) 농업금융채권은 그 원리금 상환을 국가가 전액 보증할 수 있다.

제157조(소멸시효) 농업금융채권의 소멸시효는 원금은 5년, 이자는 2년으로 한다.

제158조(농업금융채권에 관한 그 밖의 사항) 이 법에서 규정하는 사항 외에 농업금융채권의 발행·모집 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8절 회 계

제159조(사업 계획 및 수지 예산) 중앙회는 매 회계연도의 사업계획서 및 수지예산서를 작성하여 그 회계연도 개시 1개월 전에 총회의 의결을 거쳐야 한다. 이를 변경하려는 경우에도 또한 같다.

제159조의2(농업지원사업비) ①중앙회는 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원을 안정적으로 조달하기 위하여 농업협동조합의 명칭(영문 명칭 및 한글·영문 약칭 등 정관으로 정하는 문자 또는 표식을 포함한다)을 사용하는 법인(영리법인에 한정한다)에 대하여 영업수익 또는 매출액의 1천분의 25 범위에서 총회에서 정하는 부과율로 명칭사용에 대한 대가인 농업지원사업비를 부과할 수 있다. 다만, 조합만이 출자한 법인 또는 조합공동사업법인에 대하여는 부과하지 아니한다.(2016.12.27. 개정)

②제1항에 따른 농업지원사업비는 다른 수입과 구분하여 관리하여야 하며, 그 수입과 지출 내역은 총회의 승인을 받아야 한다.(2016.12.27. 개정)

[본조신설 2011.3.31.]

[제목개정 2016.12.27.]

제160조(결산) ①중앙회는 매 회계연도 경과 후 3개월 이내에 그 사업연도의 결산을 끝내고 그 결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금 처분안 또는 손실금 처리안)에 관하여 총회의 승인을 받아야 한다.(2011.3.31. 개정)

②중앙회는 제1항에 따라 결산보고서의 승인을 받으면 지체 없이 재무상태표를 공고하여야 한다.(2011.3.31. 개정)

③중앙회의 결산보고서에는 회계법인의 회계감사를 받은 의견서를 첨부하여야 한다.

④중앙회는 매 회계연도 경과 후 3개월 이내에 그 결산보고서를 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

제9절 준용규정

제161조(준용규정) 중앙회에 관하여는 제15조제2항·제3항, 제17조, 제18조, 제20조제2항·제3항, 제21조제4항·제5항, 제21조의3, 제22조, 제23조, 제24조제2항, 제25조, 제28조제1항(같은 항 단서는 제외한다)·제3항·제4항, 제29조제1항, 제30조(제1항제1호의2는 제외한다), 제31조부터 제33조까지, 제36조, 제37조, 제39조, 제40조, 제42조제3항 단서·제4항·제5항, 제43조제5항, 제45조제9항·제10항, 제48조제2항, 제49조(같은 조 제1항 각 호 외의 부분 단서, 같은 항 제10호 및 제12호는 제외한다), 제49조의2,

제50조(제4항부터 제7항까지는 제외한다), 제50조의2(제6항은 제외한다), 제51조제1항부터 제3항까지, 제52조, 제53조, 제54조제1항·제2항제1호·제4항, 제55조, 제57조제4항, 제62조, 제63조제1항·제3항·제4항 전단, 제65조, 제67조제1항·제3항·제4항, 제68조, 제69조, 제70조제1호, 제71조부터 제74조까지, 제90조제1항부터 제4항까지, 제91조부터 제94조까지 및 제100조부터 제102조까지의 규정을 준용한다.이 경우 "지역농협"은 "중앙회"로, "조합장"은 "회장"으로, "조합원"은 "회원"으로 보고, 제15조제3항 중 "제1항"은 "제121조제1항"으로, 제17조제1항 중 "제15조제1항"은 "제121조제1항"으로, 제20조제2항 및 제3항 중 "준조합원"은 "준회원"으로, 제22조 전단 중 "제21조"는 "제117조"로, 제36조제3항 및 제4항 중 "감사"는 "감사위원회"로, 제37조제2항 중 "7일 전"은 "10일 전"으로, 제39조제1항 단서 중 "제35조제1항제1호부터 제5호까지"는 "제123조제1호부터 제3호까지"로, "조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성"은 "의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석과 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성"으로, 제45조제9항 중 "이사"는 "이사·사업전담대표이사등"으로, "감사"는 "감사위원"으로, 제48조제2항 중 "제1항"은 "제126조제1항"으로, 제50조제1항 중 "조합"은 "중앙회"로, 제50조제10항 중 "조합선거관리위원회"는 "중앙회선거관리위원회"로, 제50조의2제1항 및 제2항 중 "조합"은 "중앙회"로, 제51조제1항부터 제3항까지 중 "조합선거관리위원회"는 "중앙회선거관리위원회"로, 제52조제3항 중 "임원"은 "임원(회원조합장인 이사·감사위원은 제외한다)"으로, 제52조제1항 및 제6항 중 "조합장"은 "회장·사업전담대표이사등"으로, "감사"는 "감사위원"으로, 제54조제1항전단 중 "조합원 5분의 1 이상의 동의"는 "의결권 총수의 5분의 1 이상에 해당하는 회원의 동의"로, 제54조제1항 후단 중 "조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성"은 "의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석과 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성"으로, 제54조제2항제1호 및 같은 조 제4항 중 "임원"은 각각 "임원(조합감사위원장을 포함한다)"으로, 제57조제4항 중 "제1항제7호"는 "제134조제1항제5호"로, 제63조제4항 전단 중 "일반회계와 특별회계 간, 신용사업 부문과 신용사업 외의 사업 부문 간"은 "일반회계와 특별회계 간"으로, "조합"은 "중앙회"로, 제65조제1항 중 "조합장"은 "회장 또는 사업전담대표이사등"으로, 제67조제3항 중 "제57조제1항제1호"는 "제134조제1항제1호"로, 제68조제3항제3호 중 "준조합원"은 "준회원"으로, 제71조제1항 및 제3항 중 "감사"는 "감사위원회"로, 제71조제4항에 따라 준용되는 「상법」 제450조 중 "감사"는 "감사위원"으로, 제90조제2항제1호 중 "제16조제1호부터 제4호까지 및 제16호부터 제18호까지"는 "제120조제1항제1호 및 제2호"로 본다.(2011.3.31, 2012.6.1, 2014.6.11, 2016.12.27. 개정)

제5장의2 지주회사 및 그 자회사 (2016.12.27. 신설)

제161조의2(농협경제지주회사) ①중앙회는 제134조제1항제2호 및 제3호의 사업과 같은 항 제5호부터 제9호까지의 사업 중 농업경제와 축산경제에 관련된 사업 및 그 부대사업을 분리하여 농협경제지주회사를 설립한다. 이 경우 사업의 분리는 「상법」 제530조의12에 따른 회사의 분할로 보고, 사업의 분리 절차는 같은 법 제530조의3제1항, 제2항 및 제4항, 제530조의4부터 제530조의7까지, 제530조의9부터 제530조의11까지의 규정을 준용하되, 같은 법 제530조의3에 따라 준용되는 같은 법 제434조 중 "출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수"는 "대의원 과반수의 출석과 출석한 대의원 3분의 2 이상의 찬성"으로 본다.

②농협경제지주회사는 농업경제와 축산경제와 관련된 사업 및 그 부대사업을 전문적이고 효율적으로 수행함으로써 시장 경쟁력을 제고하고, 농업인과 조합의 경제활동을 지원함으로써 그 경제적 지위의 향상을 촉진하며, 농업인과 조합원의 이익에 기여하여야 한다.

③이 법에 특별한 규정이 없으면 농협경제지주회사에 대해서는 「상법」 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 적용한다.

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의3(농협경제지주회사의 임원) ①농협경제지주회사의 이사는 농업경제 대표이사 및 축산경제대표이사를 포함하여 3명 이상으로 하며, 이사 총수의 4분의 1 이상은 사외이사이어야 한다.

②농협경제대표이사 또는 축산경제대표이사는 제134조제1항제2호의 농업경제사업 또는 같은 항 제3호의 축산경제사업에 대하여 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로서 대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람이어야 하고, 대통령령으로 정하는 외부전문가가 포함된 임원추천위원회에서 추천된 사람을 선임한다. 다만, 축산경제대표이사를 추천하기 위한 임원추천위원회는 지역축협 및 축산업 품목조합의 전체 조합장회의에서 추천한 조합장으로 구성한다. 이 경우 축산경제대표이사를 추천하기 위한 임원추천위원회 위원 정수(定數)는 지역축협 및 축산업 품목조합 전체 조합장 수의 5분의 1 이내의 범위에서 정한다.

③농협경제지주회사는 이사 총수의 2분의 1 이내에서 중앙회의 회원조합장인 이사를 농협경제지주회사의 이사로 선임할 수 있다.

④임원의 선임, 임기 및 임원추천위원회의 구성과 운영 등 임원과 관련하여 필요한 사항은 농협경제지주회사의 정관으로 정한다.

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의4(농협경제지주회사의 사업) ①농협경제지주회사 및 그 자회사는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제134조제1항제2호 및 제3호의 사업
2. 제134조제1항제5호부터 제9호까지의 사업 중 경제사업과 관련된 사업 및 그 부대사업
3. 해당 자회사의 경영관리에 관한 업무
4. 국가, 공공단체, 조합 및 중앙회가 위탁하거나 보조하는 사업
5. 국가, 공공단체, 중앙회 및 금융기관으로부터의 자금차입
6. 조합등의 경제사업 활성화에 필요한 자금지원
7. 다른 법령에서 농협경제지주회사 및 그 자회사의 사업으로 정하는 사업
8. 그 밖에 경제사업 활성화를 위하여 농협경제지주회사 및 그 자회사의 정관으로 정하는 사업

②농협경제지주회사 및 그 자회사가 제1항제1호 및 제2호의 사업 중 대통령령으로 정하는 사업을 수행하는 경우에는 농협경제지주회사 및 그 자회사를 중앙회로 본다.

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의5(농협경제지주회사와 중앙회 회원의 협력의무) ①농협경제지주회사 및 그 자회사는 회원 또는 회원의 조합원으로부터 수집하거나 판매위탁을 받은 농산물등의 판매, 가공 및 유통을 우선적인 사업목표로 설정하고 이를 적극적으로 이행하여야 한다.

②농협경제지주회사 및 그 자회사는 회원의 사업을 위촉시켜서는 아니 되며, 회원과 공동출자하는 등의 방식으로 회원의 공동의 이익을 위한 사업을 우선 수행하여야 한다.

③회원은 회원의 조합원으로부터 수집하거나 판매위탁을 받은 농산물등을 농협경제지주회사 및 그 자회사를 통하여 출하하는 등 그 판매·구매 등의 경제사업을 성실히 이용하여야 한다.

④농협경제지주회사는 제3항에 따라 농협경제지주회사 및 그 자회사의 사업을 성실히 이용하는 회원에 대하여 제134조제5항 후단 또는 제136조제2항에 따라 자금 운용 계획을 수립하거나 자금을 운용할 때 우대할 수 있다.

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의6(농산물등 판매활성화) ①농협경제지주회사는 회원 또는 회원의 조합원으로부터 수집하거나 판매위탁을 받은 농산물등을 효율적으로 판매하기 위하여 매년 다음 각 호의 사항이 포함된 실행계획을 수립하고 그에 따른 사업을 추진하여야 한다.

1. 산지 및 소비지의 시설·장비 확보에 관한 사항
2. 판매조직의 확보에 관한 사항
3. 그 밖에 농산물등의 판매활성화 사업에 필요한 사항

②농협경제지주회사는 회원의 조합원이 생산한 농산물 및 축산물의 가격 안

정 및 회원의 조합원의 소득 안정을 위하여 계약재배 등 수급조절에 필요한 조치를 회원과 공동으로 추진할 수 있다.

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의7(농산물등 판매활성화 사업 평가) ①농림축산식품부장관은 제161조의6제1항에 따라 농협경제지주회사가 수행하는 농산물등의 판매활성화 사업을 연 1회 이상 평가·점검하여야 한다.

②농림축산식품부장관은 다음 각 호의 사항에 대한 자문을 위하여 농협 경제사업 평가협의회(이하 "협의회"라 한다)를 둔다. 이 경우 농림축산식품부장관은 협의회의 자문 내용을 고려하여 농협경제지주회사의 임직원에게 경영지도, 자료 제출요구 등 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 농협경제지주회사가 수행하는 농산물등의 판매활성화 사업 평가 및 점검에 관한 사항

2. 그 밖에 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사항

③협의회는 다음 각 호의 위원을 포함한 15명 이내로 구성한다.

1. 농림축산식품부장관이 위촉하는 농업인단체 대표 2명

2. 농림축산식품부장관이 위촉하는 농산물등 유통 및 농업 관련 전문가 3명

3. 정관으로 정하는 농협경제지주회사 대표이사(이하 이 조에서 "농협경제지주회사 대표이사"라 한다)가 소속 임직원 및 조합장 중에서 지정 또는 위촉하는 5명

4. 농림축산식품부장관이 소속 공무원 중에서 지정하는 1명

5. 농업·축산업과 관련된 국가기관, 연구기관, 교육기관 또는 기업에서 종사한 경력이 있는 사람으로서 농림축산식품부장관이 위촉하는 3명

6. 그 밖에 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하여 위촉하는 위원 1명

④농림축산식품부장관 또는 농협경제지주회사 대표이사는 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 지정 철회 또는 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

⑤제2항부터 제4항까지 규정한 사항 외에 협의회 구성 및 운영 등에 관한 세부사항은 농림축산식품부장관이 정한다.

⑥농협경제지주회사의 이사회는 제1항에 따른 평가 및 점검 결과를 농협경제지주회사 및 관련 자회사의 대표이사의 성과평가에 반영하여야 한다.

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의8(농협경제지주회사의 자회사에 대한 감독) ①농협경제지주회사는 농협경제지주회사의 자회사가 업무수행 시 경영을 건전하게 하고, 회원 및 회원의 조합원의 이익에 기여할 수 있도록 정관으로 정하는 바에 따라 농협경제지주회사의 자회사의 경영상태를 지도·감독할 수 있다.

②자회사의 지도·감독 기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2016.12.27.]

[시행일 : 2017.12.28.] 제161조의8제2항

제161조의9(축산경제사업의 자율성 등 보장) ①농협경제지주회사는 조직 및 인력을 운영하거나 사업계획을 수립하고 사업을 시행하는 경우에는 축산경제사업의 자율성과 전문성을 보장하여야 한다.

②농협경제지주회사가 임원의 선임, 재산의 관리 및 인력의 조정 등과 관련된 사항을 정관으로 정할 때에는 농업협동조합중앙회와 축산업협동조합중앙회의 통합 당시 축산경제사업의 특례의 취지와 그 통합 목적을 고려하여야 한다.

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의10(농협금융지주회사) ①중앙회는 금융업을 전문적이고 효율적으로 수행함으로써 회원 및 그 조합원의 이익에 기여하기 위하여 신용사업, 공제사업 등 금융사업을 분리하여 농협금융지주회사를 설립한다. 이 경우 그 사업의 분리는 「상법」 제530조의12에 따른 회사의 분할로 보며, 사업의 분리절차는 같은 법 제530조의3제1항, 제2항 및 제4항, 제530조의4부터 제530조의7까지, 제530조의9부터 제530조의11까지의 규정을 준용하되, 같은 법 제530조의3에 따라 준용되는 같은 법 제434조 중 "출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수"는 "대의원과 과반수의 출석과 출석한 대의원 3분의 2 이상의 찬성"으로 본다.

②제1항에 따라 농협금융지주회사가 설립되는 경우 「금융지주회사법」 제3조에 따른 인가를 받은 것으로 본다.

③제1항에 따라 설립되는 농협금융지주회사는 「금융지주회사법」 제2조제1항제5호에 따른 은행지주회사로 본다.

④이 법에 특별한 규정이 없으면 농협금융지주회사에 대해서는 「상법」, 「금융지주회사법」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」을 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「금융지주회사법」 제8조, 제8조의2, 제8조의3, 제10조 및 제10조의2를 적용하지 아니한다.

1. 중앙회가 농협금융지주회사의 주식을 보유하는 경우
2. 농협금융지주회사가 「금융지주회사법」 제2조제1항제1호에 따른 금융지주회사의 주식을 보유하는 경우

⑤제1항에 따라 설립되는 농협금융지주회사가 「은행법」 제2조제1항제2호에 따른 은행의 주식을 보유하는 경우에는 같은 법 제15조의3, 제16조의2

및 제16조의4를 적용하지 아니한다.

⑥농협금융지주회사(「금융지주회사법」 제4조제1항제2호에 따른 자회사등을 포함한다)가 중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다)의 국가 위탁 사업 수행을 위하여 신용공여하는 경우에는 「금융지주회사법」 제45조 및 제45조의2를 적용하지 아니한다.(2022.10.18. 신설)

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의11(농협은행) ①중앙회는 농업인과 조합에 필요한 금융을 제공함으로써 농업인과 조합의 자율적인 경제활동을 지원하고 그 경제적 지위의 향상을 촉진하기 위하여 신용사업을 분리하여 농협은행을 설립한다. 이 경우 그 사업의 분리는 「상법」 제530조의12에 따른 회사의 분할로 보며, 사업의 분리절차는 같은 법 제530조의3제1항, 제2항 및 제4항, 제530조의4부터 제530조의7까지, 제530조의9부터 제530조의11까지의 규정을 준용하되, 같은 법 제530조의3에 따라 준용되는 같은 법 제434조 중 "출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수"는 "대의원과 과반수의 출석과 출석한 대의원 3분의 2 이상의 찬성"으로 본다.

②농협은행은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 농어촌자금 등 농업인 및 조합에게 필요한 자금의 대출
2. 조합 및 중앙회의 사업자금의 대출
3. 국가나 공공단체의 업무의 대리
4. 국가, 공공단체, 중앙회 및 조합, 농협경제지주회사 및 그 자회사가 위탁하거나 보조하는 사업
5. 「은행법」 제27조에 따른 은행업무, 같은 법 제27조의2에 따른 부수업무 및 같은 법 제28조에 따른 겸영업무

③농협은행은 조합, 중앙회 또는 농협경제지주회사 및 그 자회사의 사업 수행에 필요한 자금이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 우선적으로 자금을 지원할 수 있다.

1. 농산물 및 축산물의 생산·유통·판매를 위하여 농업인이 필요로 하는 자금
2. 조합, 농협경제지주회사 및 그 자회사의 경제사업 활성화에 필요한 자금

④농협은행은 제3항에 따라 자금을 지원하는 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 우대조치를 할 수 있다.

⑤농협은행은 제2항 각 호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 국가·공공단체 또는 금융기관으로부터 자금을 차입하거나 금융기관에 예치하는 등의 방법으로 자금을 운용할 수 있다.

⑥농협은행에 대하여 금융위원회가 「은행법」 제34조제2항에 따른 경영지도기준을 정할 때에는 국제결제은행이 권고하는 금융기관의 건전성 감독에 관한 원칙과 이 조 제2항제1호 및 제3항의 사업수행에 따른 농협은행의 특

수성을 고려하여야 한다.

⑦농림축산식품부장관은 이 법에서 정하는 바에 따라 농협은행을 감독하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 감독에 필요한 명령이나 조치를 할 수 있다.

⑧농협은행에 대해서는 이 법에 특별한 규정이 없으면 「상법」 중 주식회사에 관한 규정, 「은행법」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」을 적용한다. 다만, 「은행법」 제8조, 제53조제2항제1호·제2호, 제56조 및 제66조제2항은 적용하지 아니하며, 금융위원회가 같은 법 제53조제2항제3호부터 제6호까지의 규정에 따라 제재를 하거나 같은 법 제55조제1항에 따라 인가를 하려는 경우에는 농림축산식품부장관과 미리 협의를 하여야 한다.

⑨농협은행이 중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다)의 국가 위탁사업 수행을 위하여 신용공여하는 경우에는 「은행법」 제35조 및 제35조의 2를 적용하지 아니한다.(2022.10.18. 신설)

[본조신설 2016.12.27.]

제161조의12(농협생명보험 및 농협손해보험) ①중앙회는 공제사업을 전문적이고 효율적으로 수행하기 위하여 공제사업을 분리하여 생명보험업을 영위하는 법인(이하 "농협생명보험"이라 한다)과 손해보험업을 영위하는 법인(이하 "농협손해보험"이라 한다)을 각각 설립한다. 이 경우 그 사업의 분리는 「상법」 제530조의12에 따른 회사의 분할로 보며, 사업의 분리절차는 같은 법 제530조의3제1항, 제2항 및 제4항, 제530조의4부터 제530조의7까지, 제530조의9부터 제530조의11까지의 규정을 준용하되, 같은 법 제530조의3에 따라 준용되는 같은 법 제434조 중 "출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수"는 "대의원 과반수의 출석과 출석한 대의원 3분의 2 이상의 찬성"으로 본다.

②이 법에 특별한 규정이 없으면 농협생명보험 및 농협손해보험에 대해서는 「보험업법」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」을 적용한다.

[본조신설 2016.12.27.]

제6장 감 독

제162조(감독) ①농림축산식품부장관은 이 법에서 정하는 바에 따라 조합등과 중앙회를 감독하며 대통령령으로 정하는 바에 따라 감독상 필요한 명령과 조치를 할 수 있다. 다만, 조합의 신용사업에 대하여는 금융위원회와 협의하여 감독한다.(2011.3.31. 개정)

②농림축산식품부장관은 제1항에 따른 직무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정하면 금융위원회에 조합이나 중앙회에 대한 검사를 요청할 수 있다.

③농림축산식품부장관은 이 법에 따른 조합등에 관한 감독권의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 회장에게 위탁할 수 있다.(2011.3.31. 개정)
(단서 삭제 2020.2.18.)

④지방자치단체의 장은 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체가 보조한 사업과 관련된 업무에 대하여 조합등을 감독하여 필요한 조치를 할 수 있다.(2020.2.18. 신설)

⑤금융위원회는 제1항 및 제161조의11제7항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 조합의 신용사업과 농협은행에 대하여 그 경영의 건전성 확보를 위한 감독을 하고, 그 감독에 필요한 명령을 할 수 있다.(2011.3.31, 2016.12.27, 2020.2.18. 개정)

⑥금융감독원장은 「신용협동조합법」 제95조에 따라 조합에 적용되는 같은 법 제83조에 따른 조합에 관한 검사권의 일부를 회장에게 위탁할 수 있다.
(2011.3.31, 2020.2.18. 개정)

제163조(위법 또는 부당 의결사항의 취소 또는 집행정지) 농림축산식품부장관은 조합등과 중앙회의 총회나 이사회가 의결한 사항이 위법 또는 부당하다고 인정하면 그 전부 또는 일부를 취소하거나 집행을 정지하게 할 수 있다.

제164조(위법행위에 대한 행정처분) ①농림축산식품부장관은 조합등이나 중앙회의 업무와 회계가 법령, 법령에 따른 행정처분 또는 정관에 위반된다고 인정하면 그 조합등이나 중앙회에 대하여 기간을 정하여 그 시정을 명하고 관련 임직원에게 다음 각 호의 조치를 하게 할 수 있다.(2016.12.27. 개정)

1. 임원에 대하여는 개선, 직무의 정지 또는 변상
2. 직원에 대하여는 징계면직, 정직, 감봉 또는 변상
3. 임직원에게 대한 주의·경고

②농림축산식품부장관은 조합등이나 중앙회가 제1항에 따른 시정명령 또는 임직원에게 대한 조치를 이행하지 아니하면 6개월 이내의 기간을 정하여 그 업무의 전부 또는 일부를 정지시킬 수 있다.

③제1항 및 제146조제3항제1호 및 제2호에 따라 개선이나 징계면직의 조치를 요구받은 해당 임직원은 그 날부터 그 조치가 확정되는 날까지 직무가 정지된다.

제165조 삭제 <2011.3.31.>

제166조(경영지도) ①농림축산식품부장관은 조합등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 조합원 보호에 지장을 줄 우려가 있다고 인정되면 그 조합등에 대하여 경영지도를 한다.(2011.3.31. 개정)

1. 조합에 대한 감사 결과 조합의 부실 대출 합계액이 자기자본의 2배를 초과하는 경우로서 단기간 내에 통상적인 방법으로는 회수하기가 곤란하여 자기자본의 전부가 잠식될 우려가 있다고 인정되는 경우

2. 조합등의 임직원의 위법·부당한 행위로 인하여 조합등에 재산상의 손실이 발생하여 자력(自力)으로 경영정상화를 추진하는 것이 어렵다고 인정되는 경우
 3. 조합의 파산위험이 현저하거나 임직원의 위법·부당한 행위로 인하여 조합의 예금 및 적금의 인출이 쇄도하거나 조합이 예금 및 적금을 지급할 수 없는 상태에 이른 경우
 4. 제142조제2항 및 제146조에 따른 경영평가 또는 감사의 결과 경영지도가 필요하다고 인정하여 회장이 건의하는 경우
 5. 「신용협동조합법」 제95조에 따라 조합에 적용되는 같은 법 제83조에 따른 감사의 결과 경영지도가 필요하다고 인정하여 금융감독원장이 건의하는 경우
- ②제1항에서 "경영지도"란 다음 각 호의 사항에 대하여 지도하는 것을 말한다.
1. 불법·부실 대출의 회수 및 채권의 확보
 2. 자금의 수급(需給) 및 여신·수신(與信·受信)에 관한 업무
 3. 그 밖에 조합등의 경영에 관하여 대통령령으로 정하는 사항
- ③농림축산식품부장관은 제1항에 따른 경영지도가 시작된 경우에는 6개월의 범위에서 채무의 지급을 정지하거나 임원의 직무를 정지할 수 있다. 이 경우 회장에게 지체 없이 조합등의 재산상황을 조사(이하 "재산실사"라 한다)하게 하거나 금융감독원장에게 재산실사(財産實査)를 요청할 수 있다.(2011.3.31. 개정)
- ④회장이나 금융감독원장은 제3항 후단에 따른 재산실사의 결과 위법·부당한 행위로 인하여 조합등에 손실을 끼친 임직원에게 재산 조회(照會) 및 가압류 신청 등 손실금 보전을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.(2011.3.31. 개정)
- ⑤농림축산식품부장관은 제4항에 따른 조치에 필요한 자료를 중앙행정기관의 장에게 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.
- ⑥농림축산식품부장관은 재산실사의 결과 해당 조합등의 경영정상화가 가능한 경우 등 특별한 사유가 있다고 인정되면 제3항 본문에 따른 정지의 전부 또는 일부를 철회하여야 한다.
- ⑦농림축산식품부장관은 제1항에 따른 경영지도에 관한 업무를 회장에게 위탁할 수 있다.(2011.3.31. 개정)
- ⑧제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 경영지도, 채무의 지급정지 또는 임원의 직무정지의 방법, 기간 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 제167조(설립인가의 취소 등) ①농림축산식품부장관은 조합등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 되면 회장 및 사업전담대표이사등의 의견을 들어 설립인가를 취소하거나 합병을 명할 수 있다. 다만, 제4호와 제7호에 해당하면 설립인가를 취소하여야 한다.

1. 설립인가일부터 90일을 지나도 설립등기를 하지 아니한 경우
2. 정당한 사유 없이 1년 이상 사업을 실시하지 아니한 경우
3. 2회 이상 제164조제1항에 따른 처분을 받고도 시정하지 아니한 경우
4. 제164조제2항에 따른 업무정지 기간에 해당 업무를 계속한 경우
5. 조합등의 설립인가기준에 미치지 못하는 경우
6. 조합등에 대한 감사나 경영평가의 결과 경영이 부실하여 자본을 잠식한 조합등으로서 제142조제2항, 제146조 또는 제166조의 조치에 따르지 아니하여 조합원(제112조의3에 따른 조합공동사업법인 및 연합회의 경우에는 회원을 말한다) 및 제3자에게 중대한 손실을 끼칠 우려가 있는 경우
7. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 조합등의 설립인가를 받은 경우

②농림축산식품부장관은 제1항에 따라 조합등의 설립인가를 취소하면 즉시 그 사실을 공고하여야 한다.

제168조(조합원이나 회원의 검사 청구) ①농림축산식품부장관은 조합원이 조합원 300인 이상이나 조합원 또는 대의원 100분의 10 이상의 동의를 받아 소속 조합의 업무집행상황이 법령이나 정관에 위반된다는 사유로 검사를 청구하면 회장으로 하여금 그 조합의 업무 상황을 검사하게 할 수 있다.(2011. 3.31. 개정)

②농림축산식품부장관은 중앙회의 회원이 회원 100분의 10 이상의 동의를 받아 중앙회의 업무집행상황이 법령이나 정관에 위반된다는 사유로 검사를 청구하면 금융감독원장에게 중앙회에 대한 검사를 요청할 수 있다.

제169조(청문) 농림축산식품부장관은 제167조에 따라 설립인가를 취소하려면 청문을 하여야 한다.

제169조의2(규제의 재검토) 농림축산식품부장관은 제166조의 경영지도에 대하여 2015년 1월 1일부터 3년마다 그 타당성을 재검토하여야 한다.

[본조신설 2014.12.31.]

제7장 벌칙 등

제170조(벌칙) ①조합등의 임원 또는 중앙회의 임원이나 집행간부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 조합등 또는 중앙회에 손실을 끼치면 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.(2016.12.27. 개정)\>

1. 조합등 또는 중앙회의 사업목적 외에 자금의 사용 또는 대출
2. 투기의 목적으로 조합등 또는 중앙회의 재산의 처분 또는 이용

②제1항의 징역형과 벌금형은 병과(併科)할 수 있다.

제171조(벌칙) 조합등과 중앙회의 임원, 조합의 간부직원, 중앙회의 집행간

부·일반간부직원, 파산관재인 또는 청산인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.(2011.3.31, 2014.12.31, 2016.12.27. 개정)

1. 제15조제1항(제77조제2항, 제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제35조제2항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제75조제2항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제75조제5항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제78조제1항(제107조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제112조의5제1항, 제112조의6제2항, 제120조제2항 또는 제121조제1항에 따른 인가를 받아야 할 사항에 관하여 인가를 받지 아니한 경우
2. 제15조제1항(제77조제2항, 제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제30조제1항(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제35조제1항(제107조·제112조 또는 제112조의11에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제43조제3항(제107조·제112조 또는 제112조의11에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제54조제1항부터 제3항까지(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제64조(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제75조제1항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제77조제1항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제82조제2호(제107조·제112조 또는 제112조의11에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제123조, 제125조제4항, 제125조의2제3항 또는 제159조에 따라 총회·대의원회 또는 이사회(소이사회를 포함한다)의 의결을 필요로 하는 사항에 대하여 의결을 거치지 아니하고 집행한 경우
3. 제46조제7항(제107조·제112조 또는 제129조제5항에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 또는 제142조제2항에 따른 총회나 이사회에 대한 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 한 경우
4. 제57조제1항제10호·제106조제10호·제111조제9호 또는 제134조제1항제9호에 따른 승인을 받지 아니하고 사업을 한 경우
5. 제66조(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 조합의 여유자금을 사용한 경우
6. 제67조제1항(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 잉여금의 100분의 10 이상을 적립하지 아니한 경우
7. 제67조제3항(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 잉여금의 100분의 20 이상을 다음 회계연도로 이

월하지 아니한 경우

8. 제68조(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 손실을 보전 또는 이월하거나 잉여금을 배당한 경우
 9. 제69조(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 자본적립금을 적립하지 아니한 경우
 10. 제70조(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 법정적립금을 사용한 경우
 11. 제71조제1항·제3항(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 결산보고서를 제출하지 아니하거나 갖추지 아니한 경우
 12. 제72조제1항(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 또는 제80조에 따라 준용되는 제72조제1항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 재무상태표를 작성하지 아니한 경우
 13. 제85조(제107조·제112조 또는 제112조의11에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 총회나 농림축산식품부장관의 승인을 받지 아니하고 재산을 처분한 경우
 14. 제87조(제107조·제112조 또는 제112조의11에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 재산을 분배한 경우
 15. 제88조(제107조·제112조 또는 제112조의11에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 결산보고서를 작성하지 아니하거나 총회에 제출하지 아니한 경우
 16. 제90조(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제91조부터 제93조까지(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제95조부터 제99조까지(제107조·제112조 또는 제112조의11에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 또는 제102조(제107조·제112조·제112조의11 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 등기를 부정하게 한 경우
 17. 제146조에 따른 중앙회의 감사나 제162조에 따른 감독기관의 감독·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우
- 제172조(벌칙) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.(2011.3.31, 2014.6.11. 개정)
1. 제7조제2항을 위반하여 공직선거에 관여한 자
 2. 제50조제1항 또는 제11항(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준

- 용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 선거운동을 한 자
3. 제50조의2(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용하는 경우를 포함한다)를 위반한 자
 4. 제50조의3(제107조 및 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 축의·부의금품을 제공한 자
- ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.(2011.3.31, 2014.6.11. 개정)
1. 제50조제2항(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 호별(戶別) 방문을 하거나 특정 장소에 모이게 한 자
 2. 제50조제4항·제6항·제7항(제107조·제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 또는 제130조제11항을 위반하여 선거운동을 한 자
 3. 제50조제8항부터 제10항까지(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반한 자
 4. 삭제 <2014.6.11.>
- ③제50조제3항(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 거짓사실을 공표하거나 후보자를 비방한 자는 500만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처한다.(2011.3.31. 개정)
- ④제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 죄의 공소시효는 해당 선거일 후 6개월(선거일 후에 이루어진 범죄는 그 행위를 한 날부터 6개월)을 경과함으로써 완성된다. 다만, 범인이 도피하거나 범인이 공범 또는 증명에 필요한 참고인을 도피시킨 경우에는 그 기간을 3년으로 한다.
- 제173조(선거 범죄로 인한 당선 무효 등) ①조합이나 중앙회의 임원 선거와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 선거의 당선을 무효로 한다.(2012.6.1. 개정)
1. 당선인이 해당 선거에서 제172조에 해당하는 죄를 범하여 징역형 또는 100만원 이상의 벌금형을 선고받은 때
 2. 당선인의 직계 존속·비속이나 배우자가 해당 선거에서 제50조제1항이나 제50조의2를 위반하여 징역형 또는 300만원 이상의 벌금형을 선고받은 때. 다만, 다른 사람의 유도 또는 도발에 의하여 해당 당선인의 당선을 무효로 되게 하기 위하여 죄를 범한 때에는 그러하지 아니하다.
- ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 당선인의 당선 무효로 실시사유가 확정된 재선거(당선인이 그 기소 후 확정판결 전에 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거를 포함한다)의 후보자가 될 수 없다.(2012.6.1, 2014.6.11. 신설)
1. 제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거법 죄로 인한 당선무효)제2호에 따라 당선이 무효로 된 사람(그 기소 후 확정

판결 전에 사직한 사람을 포함한다)

2. 당선되지 아니한 사람(후보자가 되려던 사람을 포함한다)으로서 제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호에 따른 직계 존속·비속이나 배우자의 죄로 당선 무효에 해당하는 형이 확정된 사람

[전문개정 2011.3.31.]

[제목개정 2012.6.1.]

제174조(과태료) ①제3조제2항·제112조의3제3항 또는 제138조제6항을 위반하여 명칭을 사용한 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.

②조합등 또는 중앙회의 임원, 조합의 간부직원, 중앙회의 집행간부·일반간부직원, 파산관재인 또는 청산인이 공고하거나 최고(催告)하여야 할 사항에 대하여 공고나 최고를 게을리하거나 부정한 공고나 최고를 하면 200만원 이하의 과태료를 부과한다.

③삭제 <2014.6.11.>

④제50조의2제1항 및 제5항(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 금전·물품, 그 밖의 재산상의 이익을 제공받은 자에게는 그 제공받은 금액이나 가액(價額)의 10배 이상 50배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하되, 그 상한액은 3천만원으로 한다.(2011.3.31. 개정)

⑤제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관이 부과·징수한다.(2014.6.11. 개정)

제175조(선거범죄신고자 등의 보호) 제172조에 따른 죄(제174조제4항의 과태료에 해당하는 죄를 포함한다)의 신고자 등의 보호에 관하여는 「공직선거법」 제262조의2를 준용한다.

제176조(선거범죄신고자에 대한 포상금 지급) ①조합 또는 중앙회는 제172조에 따른 죄(제174조제4항의 과태료에 해당하는 죄를 포함한다)에 대하여 그 조합·중앙회 또는 조합선거관리위원회가 인지(認知)하기 전에 그 범죄행위를 신고한 자에게 포상금을 지급할 수 있다.(2011.3.31, 2014.6.11. 개정)

②제1항에 따른 포상금의 상한액·지급기준 및 포상 방법은 농림축산식품부령으로 정한다.(2011.3.31. 신설)

제177조(자수자에 대한 특례) ①제50조(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 또는 제50조의2(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 금전·물품·향응, 그 밖의 재산상의 이익 또는 공사의 직을 제공받거나 받기로 승낙한 자가 자수한 때에는 그 형 또는 과태료를 감경 또는 면제한다.

②제1항에 규정된 자가 이 법에 따른 선거관리위원회에 자신의 선거범죄사

실을 신고하여 선거관리위원회가 관계 수사기관에 이를 통보한 때에는 선거관리위원회에 신고한 때를 자수한 때로 본다.(2014.6.11. 개정)
[본조신설 2011.3.31.]

附 則 <제6018호, 1999.9.7>

第1條(施行日) 이 法은 2000年 7月 1일부터 施行한다. 다만, 第11條第1項의 規定에 의하여 적용하고 있는 銀行法 第38條第3號의 規定은 2002年 7月 1일부터, 第11條(同條第1項에서 적용하고 있는 銀行法 第38條第3號의 規定은 제외한다), 第63條第4項·第5項, 第67條, 第68條, 第137條第3項, 第162條第4項·第5項, 第165條(第63條第4項·第5項, 第67條 및 第68條의 規定을 準用하고 있는 第107條, 第112條 및 第161條를 포함한다) 및 附則 第3條, 第5條의 規定은 公布한 날부터 施行한다. 이 경우 2000年 6月 30일까지는 "中央會"를 "農業協同組合中央會 및 畜産業協同組合中央會"로, "組合"을 "地域農業協同組合, 地域別畜産業協同組合 및 附則 第14條의 規定에 의한 組合"으로 각각 본다.

第2條(다른 法律의 廢止) 다음 各號의 法律은 이를 廢止한다.

1. 農業協同組合法
2. 畜産業協同組合法
3. 人蔘協同組合法

第3條(設立委員會의 設置) ①중전의 農業協同組合法에 의한 農業協同組合中央會(이하 "農業協同組合中央會"라 한다), 중전의 畜産業協同組合法에 의한 畜産業協同組合中央會(이하 "畜産業協同組合中央會"라 한다) 및 중전의 人蔘協同組合法에 의한 人蔘協同組合中央會(이하 "人蔘協同組合中央會"라 한다)의 解散과 中央會의 設立에 관한 事務를 처리하기 위하여 農業協同組合中央會 設立委員會(이하 "設立委員會"라 한다)를 設置한다.

②設立委員會는 農林部長官이 위촉하는 委員長을 포함한 15人이내의 委員으로 構成하되, 農業協同組合中央會·畜産業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 任·職員이 포함되어야 한다.

③設立委員會의 委員長은 農林部次官과 第2項의 規定에 의한 委員중 農林部長官이 위촉하는 者가 된다.

④設立委員會는 第121條의 規定에 불구하고 이 法 施行日 60日전까지 中央會의 定款을 작성하여 중전의 農業協同組合中央會·畜産業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 會員으로 구성된 創立總會에서 在籍會員 過半數의 贊成을 얻어 農林部長官의 認可를 받아야 한다.

⑤農林部長官이 第4項의 規定에 의하여 中央會의 定款을 認可함에 있어서 定

款事項중 信用事業에 관한 사항은 金融監督委員會와 協議하여야 한다.

⑥設立委員會는 中央會의 設立節次를 완료한 때에는 지체없이 中央會의 設立登記를 하여야 한다.

第4條(業務引繼) ①設立委員會는 中央會의 設立登記를 한 때에는 지체없이 中央會의 會長에게 그 業務를 引繼하여야 한다.

②設立委員會의 委員은 第1項의 規定에 의한 業務引繼가 끝난 때에 解囑된 것으로 본다.

第5條(設立費用의 부담 등) ①農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 解散費用 및 中央會의 設立費用은 中央會가 이를 부담한다.

②國家는 農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 不實債權 정리와 第1項의 規定에 의한 設立費用을 지원할 수 있다.

第6條(解散의 特例) 이 法 施行과 동시에 農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會는 각각 解散된 것으로 본다. 이 경우 中央會의 設立은 農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 合併으로 본다.

第7條(權利·義務의 承繼) ①中央會는 農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 財産과 債權·債務 기타 權利·義務(法律 第670號 農業協同組合法 附則 第10條 내지 第13條의 規定에 의한 承繼財産을 포함한다)를 포괄적으로 承繼한다.

②登記簿 기타 公簿에 표시된 農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 名義는 中央會의 名義로 본다.

③中央會에 承繼된 財産의 價額은 이 法 施行日 전일의 帳簿價額으로 한다.

第8條(農業協同組合中央會 등의 任員 등의 任期) 이 法 施行과 동시에 農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 任員·執行幹部 및 代議員은 그 任期가 종료된 것으로 본다.

第9條(中央會 任員 등의 選出·選任에 관한 特例) 이 法 施行日 전이라도 이 法 및 附則 第3條의 規定에 의하여 設立委員會가 작성하여 農林部長官의 認可를 받은 定款에 의하여 中央會의 최초의 任員 및 代議員을 選出 또는 選任할 수 있다. 이 경우 選出 또는 選任된 任員 및 代議員의 任期는 이 法 施行日 부터 起算한다.

第10條(中央會의 職員에 관한 經過措置) ①農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 職員은 각각 中央會의 職員으로 본다.

②中央會 合併에 따라 剩餘人力을 조정하고자 하는 때에는 第132條第3項의 規定에 의하여 1998年 1月 1日 부터 이 法 施行日 까지 중간의 農業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會가 각각 施行한 自體人

力減縮 實積과 承繼한 職員의 인원을 고려하여야 한다.

第11條(組合 및 中央會의 會員에 관한 經過措置) ①이 法 施行당시 다음 表의 왼편란에 기재된 中전의 農業協同組合法에 의한 地域農業協同組合 등은 같은 表의 오른편란에 기재된 이 法에 의한 地域農業協同組合 등으로 본다.

1. 中전의 農業協同組合法에 의한 地域農業協同組合	1. 地域農業協同組合
2. 中전의 畜産業協同組合法에 의한 地域別畜産業協同組合	2. 地域畜産業協同組合
3. 中전의 農業協同組合法에 의한 專門農業協同組合, 中전의 畜産業協同組合法에 의한 業種別畜産業協同組合 및 中전의 人蔘協同組合法에 의한 人蔘協同組合	3. 品目別·業種別協同組合

②이 法 施行당시의 農業協同組合中央會, 畜産業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會의 會員은 中央會의 會員으로 본다.

第12條(設立認可基準에 미달하는 組合에 관한 經過措置) ①이 法 施行당시 設立認可基準에 미달하는 組合은 이 法 施行日부터 2年 이내에 그 認可基準을 충족하여야 한다. 다만, 정당한 사유로 2年 이내에 그 認可基準을 충족하지 못하는 때에는 1年の 범위안에서 이를 연장할 수 있다.

②農林部長官은 組合이 第1項의 요건을 충족하지 못할 경우에는 組合의 認可를 取消할 수 있다.

③이 法 施行당시 第15條(第107條 및 第112條의 規定에 의하여 準用되는 경우를 포함한다)의 規定에 의한 設立認可에 필요한 기준에 미달하는 組合은 中央會에 加入할 수 없다.

第13條(組合 任員 등에 관한 經過措置) ①이 法 施行당시의 組合長은 第49條 第1項第11號(第107條 및 第112條의 規定에 의하여 準用되는 경우를 포함한다)의 規定에 의한 資格을 갖춘 것으로 본다.

②이 法 施行당시 附則 第11條第1項의 表의 왼편란에 기재된 中전의 農業協同組合法에 의한 地域農業協同組合 등의 任員·職員 및 代議員은 각각 같은 表의 오른편란에 기재된 이 法에 의한 地域農業協同組合 등의 任員·職員 및 代議員으로 보되, 그 任員 및 代議員의 任期는 中전의 規定에 의한 任期滿了日까지로 한다.

第14條(品目組合의 信用事業에 관한 經過措置) ①이 法 施行당시 中전의 法律 第4819號 農業協同組合法中改正法律 附則 第6條, 中전의 法律 第4821號 畜産業協同組合法中改正法律 附則 第7條 및 中전의 人蔘協同組合法의 規定에 의하여 信用事業을 실시하고 있는 組合은 中전의 規定에 의한 信用事業의 범위안에서 당해 사업을 실시할 수 있다.

②中전의 인삼협동조합법의 규정에 따라 신용사업을 실시하고 있는 조합은 제1항의 規定에 불구하고 정관이 정하는 바에 따라 신용사업과 관련하여 국가·공공단체 및 금융기관의 업무의 대리를 할 수 있다.(2004.12.31. 신설)

第15條(罰則에 관한 經過措置) 이 法 施行전의 행위에 대한 罰則의 적용에 있어서는 종전의 農業協同組合法, 畜産業協同組合法 및 人蔘協同組合法의 規定에 의한다.

第16條(中央會의 信用事業과 經濟事業 分離 추진) ①農林部長官은 協同組合에 관하여 國際的으로 權威있는 研究機關에 中央會의 信用事業과 經濟事業의 分離의 타당성 등을 檢討하기 위한 研究를 의뢰하여야 한다.

②農林部長官은 第1項의 規定에 의한 研究機關의 研究報告書を 이 法 施行 후 2年 이내에 國會에 제출하여야 한다.

③農林部長官은 第2項의 規定에 의한 研究報告書を 國會에 제출한 날부터 2年 이내에 研究結果에 따른 措置를 施行하여야 한다.

④農林部長官은 이 法 公布와 동시에 中央會의 信用事業과 經濟事業의 分離를 추진하기 위하여 政府, 協同組合關係者, 農業人代表 및 學界專門家 등으로 協議機構를 設置·운영한다.

第17條(會員의 사업참여 등) 中央會는 第137條의 規定에 의하여 會員과 공동 운영하는 사업에 대하여 2003年 6月 30日까지 中央會 持分の 100分の 50 이상을 會員이 出資할 수 있도록 필요한 措置를 하여야 한다.

第18條(다른 法律의 改正) ①畜産法중 다음과 같이 改正한다.

第26條第1項중 "畜産業協同組合法에 의한 畜産業協同組合中央會(이하 "畜産業協同組合中央會"라 한다)"를 "農業協同組合法에 의한 農業協同組合中央會(이하 "農業協同組合中央會"라 한다)로 하고, 同條第2項중 "畜産業協同組合中央會"를 "農業協同組合中央會"로 한다.

第27條第1項중 "畜産業協同組合法"을 "農業協同組合法"으로 한다.

第29條第1項·第2項·第4項第1號·第5項, 第40條第1項 내지 第3項, 第41條第2項 및 第3項중 "畜産業協同組合中央會"를 "農業協同組合中央會"로 한다.

法律 第5720號 畜産法改正法律 附則 第3條第2項중 "畜産業協同組合法에 의하여 설립된 地域別·業種別 畜産業協同組合 및 畜産業協同組合中央會"를 "農業協同組合法에 의하여 설립된 地域畜産業協同組合, 品目別·業種別 協同組合 및 農業協同組合中央會"로 한다.

②酪農振興法중 다음과 같이 改正한다.

第2條第5號중 "畜産業協同組合法"을 "農業協同組合法"으로 한다.

第5條第2項중 "畜産業協同組合中央會(이하 "畜協中央會"라 한다)"를 "農業協同組合中央會(이하 "中央會"라 한다)"로 한다.

第18條第2項중 "畜協中央會"를 "中央會"로 한다.

③銀行法중 다음과 같이 改正한다.(2000.1.28. 개정)

第5條를 다음과 같이 한다.

第5條(農業協同組合中央會등에 대한 特例) 農業協同組合中央會 및 水産

業協同組合中央會의 信用事業部門은 이를 하나의 金融機關으로 본다.

④韓國銀行法중 다음과 같이 改正한다.(2000.1.28. 개정)

第11條第2項을 다음과 같이 한다.

②農業協同組合中央會 및 水產業協同組合中央會의 信用事業部門은 이를 하나의 金融機關으로 본다.

⑤金融監督機構의設置등에관한法律중 다음과 같이 改正한다.

第38條第11號를 다음과 같이 하고, 同條第13號를 削除한다.

11. 農業協同組合法에 의한 農業協同組合中央會의 信用事業部門

⑥預金者保護法중 다음과 같이 改正한다.

第2條第1號마目を 다음과 같이 하고, 同條同號사目を 削除한다.

마. 農業協同組合法에 의한 農業協同組合中央會

⑦信用協同組合法중 다음과 같이 改正한다.

第95條第1項 本文중 "第39條第1項"을 "第39條第1項第1號 및 第6號"로 하고, 同項第1號를 다음과 같이 하며, 同項第3號 및 第5號를 각각 削除하고, 同條第4項중 "第39條, 第42條, 第43條, 第78條 및 第83條"를 "第39條第1項第1號·第6號, 第42條, 第43條, 第45條, 第78條第1項第5號, 第83條, 第83條의2, 第83條의3, 第84條, 第89條第3項 및 第96條"로 한다.
(개정 2000.1.28. 신협법)

1. 農業協同組合法에 의하여 설립된 地域農業協同組合과 地域畜產業協同組合(信用事業을 실시하는 品目組合을 포함한다)

法律 第5506號 信用協同組合法改正法律 附則 第3條중 "農業協同組合中央會, 水產業協同組合中央會, 畜產業協同組合中央會, 林業協同組合中央會 및 人蔘協同組合中央會"를 "水產業協同組合中央會 및 林業協同組合中央會"로 한다.

第19條(預金保險의 保險料에 관한 經過措置) 이 法 施行당시 預金者保護法 第30條의 規定에 의하여 農業協同組合中央會 및 畜產業協同組合中央會가 預金保險公社에 납부한 預金保險의 保險料는 中央會가 이를 납부한 것으로 본다.

第20條 삭제 <2001.9.12>

第21條(다른 法令과의 관계) ①이 法 施行당시 다른 法令에서 중전의 農業協同組合法, 畜產業協同組合法 및 人蔘協同組合法을 인용한 경우 이 法중 그에 해당하는 規定이 있는 때에는 이 法 또는 이 法の 해당 規定을 인용한 것으로 본다.

②이 法 施行당시 다른 法令에서 중전의 農業協同組合法, 畜產業協同組合法 및 人蔘協同組合法에 의한 組合과 그 中央會를 인용한 경우 이 法에 의한 組合과 中央會를 인용한 것으로 본다.

附 則(은행법) <제6177호, 2000.1.21>

第1條(施行日) 이 法은 公布후 3月이 경과한 날부터 施行한다. <但書 省略>

第2條 내지 第8條 省略

第9條(다른 法律의 改正) 農業協同組合法중 다음과 같이 改正한다.

第11條중 "銀行法 第22條 내지 第26條"를 "銀行法 第22條, 第23條, 第23條의2, 第24條, 第25條 및 第26條"로 하고, "第53條第1項第3號"를 "第53條第2項 및 第3項"으로 한다.

附 則(수산업협동조합법) <제6256호, 2000.1.28>

第1條(施行日) ①이 法은 2000年 7月 1日부터 施行한다. <但書 省略>

②省略

第2條 내지 第11條 省略

第12條(다른 法律의 改正) ①農業協同組合法중 다음과 같이 改正한다.

法律 第6018號 農業協同組合法 附則 第18條第3項 및 第4項을 각각 다음과 같이 한다.

③銀行法중 다음과 같이 改正한다.

第5條를 다음과 같이 한다.

第5條 (農業協同組合中央會 등에 대한 特例) 農業協同組合中央會 및 水産業協同組合中央會의 信用事業部門은 이를 하나의 金融機關으로 본다.

④韓國銀行法중 다음과 같이 改正한다.

第11條第2項을 다음과 같이 한다.

②農業協同組合中央會 및 水産業協同組合中央會의 信用事業 部門은 이를 하나의 金融機關으로 본다.

②내지 ④省略

第13條 및 第14條 省略

부 칙(대외무역법) (제6316호, 2000.12.29)

제1조(시행일) 이 법은 공포후 3월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) ①생략

②농업협동조합법중 다음과 같이 개정한다.

제12조중 "貨物流通促進法 第39條, 第46條 내지 第48條, 對外貿易法 第10條"를

"貨物流通促進法 제39조, 제46조 내지 제48조"로 한다.
③내지 ⑦생략

부 칙 (농업협동조합의구조개선에관한법률) <제6514호, 2001.9.12>

제1조(시행일) 이 법은 공포후 3월이 경과한 날부터 시행한다.
제2조 생략
제3조(다른 법률의 개정) 농업협동조합법중 다음과 같이 개정한다.
제134조제1항제7호·제4항 단서, 제141조 및 부칙 제20조를 각각 삭제한다.

부 칙 <제6599호, 2002.1.14>

이 법은 공포후 3월이 경과한 날부터 시행한다.

부 칙 (석유및석유대체연료사업법) <제7240호, 2004.10.22>

제1조(시행일) 이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>
제2조 내지 제4조 생략
제5조(다른 법률의 개정) ①및 ②생략
③農業協同組合法중 다음과 같이 개정한다.
제12조제2항중 "石油事業法 제9조"를 "석유및석유대체연료사업법 제10조"
로 한다.
④내지 ⑮생략
제6조 생략

부 칙 <제7273호, 2004.12.31>

제1조(시행일) 이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제35조·제41조 및 제75조의2의 개정규정, 제107조·제112조의 개정규정중 제35조·제41조·제75조의2에 관한 부분 및 법률 제6018호 농업협동조합법 부칙 제14조제2항의 개정규정은 공포한 날부터 시행하고, 제122조제5항·제1

23조의2 및 제124조제5항·제6항의 개정규정과 제161조의 개정규정중 중앙회의 총회·대의원회의 개의 및 의결에 관한 부분은 2006년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(임원의 선출 등에 관한 적용례) ①제45조제3항 및 제46조제1항 단서(각각 제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정은 이 법 시행후 최초로 조합장이 선출되는 조합부터 적용한다.

②제48조제1항·제2항(각각 제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 및 제130조제5항의 개정규정은 이 법 시행후 최초로 선출되는 임원부터 적용한다.

제3조(공제규정의 인가에 관한 적용례) 제61조의 개정규정(제107조·제112조 및 제161조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행후 최초로 공제규정을 정하거나 변경하는 경우부터 적용한다.

제4조(회계감사에 관한 적용례) 제65조의2의 개정규정(제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행후 조합장이 새로이 선출되는 조합부터 적용한다.

제5조(중앙회의 준비행위 등에 관한 특례) ①이 법을 시행하기 위하여 필요한 정관의 작성, 변경과 중앙회 전무이사의 총회 동의 및 감사위원회의 구성 그 밖에 이 법의 시행을 위한 준비는 이 법 시행전에 할 수 있다.

②중앙회는 제124조제4항의 개정규정에 따라 2005년 12월 31일까지 대의원을 새로이 선출하여야 한다. 이 경우 종전의 제124조제3항의 규정에 따라 선출된 대의원의 임기는 그 임기가 종료된 것으로 본다.

제6조(결격사유에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 조합 및 중앙회의 임원인 자가 이 법 시행전에 발생한 사유로 인하여 제49조제1항 내지 제3항의 개정규정(제107조·제112조 및 제161조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 의한 결격사유에 해당하게 된 경우에는 동 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다.

제7조(중앙회 총회 및 대의원회의 의결에 관한 경과조치) 이 법 시행후 2005년 12월 31일까지 개최되는 중앙회의 총회 및 대의원회의 개의 및 의결에 관하여는 제161조의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다.

제8조(중앙회 회장의 직위에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 선출된 중앙회의 회장은 제126조의 개정규정에 의한 상임이 아닌 회장으로 본다.

제9조(중앙회 감사위원회 설치에 따른 감사의 경과조치) ①이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 선출된 감사는 그 임기가 만료되는 때까지 제125조제2항의 규정에 의한 이사 및 제125조의3제2항의 개정규정에 의한 감사위원으

로 본다.

②이 법 시행당시 중전의 규정에 의하여 선출된 상임감사는 제125조의3제4항의 개정규정에 의하여 선출된 감사위원회의 위원장으로 보며, 그 임기만료일까지는 상임으로 한다.

제10조(중앙회의 집행간부 임면에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 중앙회의 회장이 임명한 집행간부는 제131조제4항의 개정규정에 따라 소관사업부문별로 사업전담대표이사등이 각각 임명한 것으로 본다.

제11조(벌칙 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용에 있어서는 중전의 규정에 의한다.

제12조(중앙회의 신용사업 및 경제사업 분리 추진) ①중앙회는 법률 제6018호 농업협동조합법 부칙 제16조제3항의 규정에 의한 연구결과에 따라 중앙회의 신용사업 및 경제사업(농업경제사업 및 축산경제사업을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 효율적으로 분리하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 세부추진계획을 이 법 시행일부터 1년 이내에 마련하여 농림부장관에게 제출하여야 한다.

1. 신용사업과 경제사업의 분리를 위한 중앙회의 자본금 확충 및 운영개선방안
 2. 신용사업과 경제사업을 전문적으로 수행하기 위한 법인의 설립방안 및 설립기한에 관한 사항
 3. 신용사업과 경제사업의 분리에 따른 교육·지원사업의 사업비 조달방안
- ②농림부장관은 제1항의 규정에 의한 세부추진계획을 제출받은 때에는 농업 또는 금융전문가, 농업인대표 등의 의견을 수렴하여 이를 확정한다.

부 칙 <제7605호, 2005.7.21>

①(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

②(벌칙 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 제50조 또는 제50조의2의 개정규정을 위반하여 일어난 행위에 관한 벌칙 및 과태료의 적용은 중전의 규정에 의한다.

부 칙 (공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법률) <제7638호, 2005.7.29>

제1조(시행일) 이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 내지 제15조 생략

제16조(다른 법률의 개정) ①농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항중 “不動産仲介業法 第4條”를 “「공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법률」 제9조”로 한다.

②내지 ④생략

제17조 생략

부 칙 <제8502호, 2007.7.13>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률) <제8635호, 2007.8.3>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년 6개월이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제41조까지 생략

제42조(다른 법률의 개정) ①부터 ③까지 생략

④농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제134조제1항제4호바목 중 "信託業法에 의한"을 "「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른"으로 하고, 같은 항 제9호를 다음과 같이 한다.

9. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 파생상품시장에서의 거래

⑤부터 ⑦까지 생략

제43조 및 제44조 생략

부 칙 (농업·농촌 및 식품산업 기본법) <제8749호, 2007.12.21>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조부터 제7조까지 생략

제8조(다른 법률의 개정) ①부터 ③까지 생략

④농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제2항 중 "農業・農村基本法 第15條 및 第16條의 規定에 의한"을 "「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제28조 및 제29조에 따른"으로 한다.

제112조의4제1항 중 "농업·농촌기본법 第15조의 규정에 의한"을 "「농

업·농촌 및 식품산업 기본법」 제28조에 따른"으로, "동법 제16조의 규정에 의한"을 "같은 법 제29조에 따른"으로 한다.

⑤부터 ⑩까지 생략

제9조 생략

부 칙 <제8750호, 2007.12.21>

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

부 칙 (정부조직법) <제8852호, 2008.2.29.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, …<생략>…, 부칙 제6조에 따라 개정되는 법률 중 이 법의 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 법률을 개정한 부분은 각각 해당 법률의 시행일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉘까지 생략

㉘ 농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제5항, 제15조제1항 전단·제4항 각 호 외의 부분, 제33조제1항·제2항 전단 및 후단, 제35조제2항 본문 및 단서, 제57조제1항제10호, 제63조제4항 전단 및 후단, 제75조제2항, 제78조제1항, 제84조제3항, 제85조제2항, 제97조제4항, 제100조, 제106조제10호, 제111조제9호, 제112조의5제1항, 제120조제2항 본문 및 단서, 제121조제1항, 제134조제1항제14호, 제138조제3항 각 호 외의 부분 후단, 제142조제3항, 제146조제5항, 제153조제6항, 제160조제4항, 제162조제1항 본문·제2항·제3항 본문, 제163조, 제164조제1항 각 호 외의 부분·제2항, 제165조제1항 각 호 외의 부분 단서, 제166조제1항 각 호 외의 부분·제3항 전단·제5항 전단·제6항·제7항, 제167조제1항 각 호 외의 부분·제2항, 제168조제1항·제2항 및 제169조 중 "農林部長官"을 각각 "농림축산식품부장관"으로 한다. 제50조의2제2항제4호 본문, 제61조제2항, 제65조의2제3항 및 제67조의2 중 "농림부령"을 각각 "농림축산식품부령"으로 한다.

제50조의2제2항제4호 단서, 제51조제5항, 제61조제1항 전단, 제112조의6제2항 본문 및 단서, 제112조의9, 제115조제2항 각 호 외의 부분 본문·제3호 후단, 제162조제6항, 제171조제13호 및 제174조제5항 중

"농림부장관"을 각각 "농림축산식품부장관"으로 한다.

㉘부터 ㉚까지 생략

제7조 생략

부 칙 (금융위원회의 설치 등에 관한 법률) <제8863호, 2008.2.29>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉗까지 생략

㉘농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제5항, 제63조제4항·제5항, 제120조제2항, 제162조제2항·제4항 및 제165조제1항부터 제4항까지 중 "金融監督委員會"를 각각 "금융위원회"로 한다.

제162조제1항 중 "財政經濟部長官과"를 "금융위원회와"로 한다.

제162조제6항 중 "금융감독위원회"를 "금융위원회"로 한다.

㉙부터 ㉛까지 생략

부 칙 (화물자동차 운수사업법) <제8979호, 2008.3.21.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법률의 개정) ①및 ②생략

③농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항 및 제2항 중 "화물자동차운수사업법 제39조"를 각각 "「화물자동차 운수사업법」 제56조"로 한다.

④부터 ⑪까지 생략

제6조 생략

부 칙 (여객자동차 운수사업법) <제8980호, 2008.3.21>

제1조(시행일) 이 법은 2008년 7월 14일부터 시행한다.

제2조부터 제6조까지 생략

제7조(다른 법률의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항 중 "旅客自動車運輸事業法 第5條・第9條 및 第73條"를 "「여객자동차 운수사업법」 제4조・제8조 및 제81조"로 한다.

⑥부터 ⑩까지 생략

제8조 생략

부 칙(농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률)

<제9620호, 2009.4.1>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑤까지 생략

⑥농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제2항 중 "「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제28조 및 제29조에"를 "「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조 및 제19조에"로 한다.

⑦부터 ⑭까지 생략

제6조 생략

부 칙 <제9761호, 2009.6.9>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제14조제1항 및 제28조제2항의 개정규정은 공포 후 1년 6개월이 경과한 날부터 시행하며, 제129조의 개정규정은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(출자배당금의 출자전환에 관한 적용례) 제21조의3의 개정규정(제107조・제112조 및 제161조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 후 최초로 실시하는 출자배당부터 적용한다.

제3조(제명조합원의 재가입에 관한 적용례) 제28조제1항 단서의 개정규정은 이 법 시행 후 제명된 조합원부터 적용한다.

제4조(대의원 겸직금지에 관한 적용례) 제42조제4항의 개정규정(제107・제112조 및 제161조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 후 새로 선출되는 대의원부터 적용한다.

제5조(운영상황 평가보고에 관한 적용례) 제44조제2항 및 제3항의 개정규정

(제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 후 최초로 조합의 운영상황을 평가하는 분부터 적용한다.

제6조(임원의 선출에 관한 적용례) ①제45조제1항 후단의 개정규정(제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 후 최초로 선출되는 조합장의 임기개시일부터 적용한다.

②제45조제3항의 개정규정(제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 후 최초로 선출되는 조합장부터 적용한다.

③제43조제3항제11호, 제45조제2항 단서, 같은 조 제5항 단서 및 제48조제1항의 개정규정(제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 후 최초로 선출하는 상임이사부터 적용한다.

제7조(조합 및 중앙회 임원의 직무대행에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항(제107조·제112조 및 제161조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제127조제3항 및 제128조제5항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 임원의 직무를 대행할 사유가 발생하는 경우부터 적용한다.

제8조(중앙회장 임기에 관한 적용례) 제130조제5항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장부터 적용한다.

제9조(사무소 등의 이전·설치에 관한 특례) ①부칙 제1조 단서에 따른 제14조제1항의 개정규정의 시행 당시 지역농협이 제14조제1항의 개정규정에 따라 구역을 변경하여 그 변경된 구역으로 주된 사무소를 이전하려면 중앙회장의 승인을 받아야 한다.

②부칙 제1조 단서에 따른 제14조제1항의 개정규정의 시행 당시 지역농협이 제14조제1항의 개정규정에 따라 구역을 변경하여 그 변경된 구역에 지사무소를 이전하거나 설치하려면 중앙회장의 승인을 받은 후 제14조제2항에 따라야 한다.

제10조(지역농협 설립에 관한 특례) 같은 구역에서는 제15조의 개정규정에도 불구하고 제75조의 개정규정에 따라 합병으로 지역농협을 설립하는 경우 외에는 지역농협을 새로 설립할 수 없다.

제11조(설립인가기준에 미달하는 지역농협에 관한 특례) 제14조 및 제28조제2항의 개정규정에 따라 조합원이 같은 구역의 다른 지역농협에 가입하여 설립인가 기준에 미달한 지역농협에 대하여는 그 사유가 발생한 날부터 2년간 제167조제1항제5호의 개정규정을 적용하지 아니한다.

제12조(지역농협의 구역에 관한 경과조치) 부칙 제1조 단서에 따른 제14조제1항의 개정규정의 시행 당시 둘 이상의 시·군·구를 구역으로 하고 있는 지역농협은 제14조제1항 단서의 개정규정에 따라 인가를 받아 정관으로 구역을 정한 것으로 본다.

제13조(조합 이사 정수에 관한 경과조치) 제45조제1항 후단의 개정규정(제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 조합원이 아닌 이사를 두게 되는 경우에는 이사 정수가 25명을 초과하거나 조합원인 이사가 3분의 2 이상에 미달하더라도 제45조제1항의 개정규정에 따른 요건을 충족하는 것으로 보되, 이 법 시행 이후 25명인 이사 정수를 초과하는 이사(조합장 및 상임이사는 제외한다)에 결원이 생긴 경우 그 이사를 대신하는 새로운 이사를 선출할 수 없다.

제14조(결격사유에 관한 경과조치) ①이 법 시행 당시 조합 및 중앙회의 임원에 대하여는 제49조제1항제11호의 개정규정(제107조, 제112조 및 제161조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

②이 법 시행 당시 조합의 임원에 대하여는 제49조제1항제12호의 개정규정(제107조 및 제112조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제15조(경업자의 임직원 및 대의원의 선출 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 재임 중인 임직원 및 대의원은 제52조제4항 및 제5항의 개정규정(제107조·제112조 및 제161조의 개정규정에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에도 불구하고 해당 임원 또는 대의원의 임기가 만료될 때와 해당 직원이 퇴직할 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제16조(중앙회 이사의 정수 및 구성 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 재임 중인 중앙회 이사는 제126조의 개정규정에 따른 이사로 보되, 중앙회 이사의 수가 30명 이내가 될 때까지는 총회에서 이사(중앙회 회장, 사업전담 대표이사등의 결원이 있는 경우 및 정관으로 정하는 이사배분 기준에 미달하는 경우는 제외한다)를 선출하여서는 아니 된다.

제17조(중앙회 회장 및 이사의 선출에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 재임 중인 중앙회의 회장 및 이사는 제130조제1항부터 제4항까지 및 제132조제1항에 따라 선출된 것으로 보되, 그 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

제18조(중앙회의 감사위원 임기 및 겸직금지에 관한 경과조치) ①종전의 규정에 따라 선출된 감사위원은 제129조의 개정규정의 시행과 동시에 그 임기가 종료된 것으로 본다.

②종전의 규정에 따라 선출된 감사위원은 제52조제1항을 준용하는 제161조에도 불구하고 이사를 겸직할 수 있다.

제19조(조합감사위원장 등의 선출에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 재임 중인 조합감사위원회 위원장 및 위원은 제144조의 개정규정에 따른 위원장 및 위원으로 보되, 그 임기는 종전 임기의 남은 기간으로 한다.

제20조(벌칙 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료를 적용할 때에는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 (은행법)

<제10303호, 2010.5.17.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제8조까지 생략

제9조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉕농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제1항 단서 중 "「은행법」 제2조제1항제4호 및 제8호부터 제10호까지, 제8조부터 제12조까지, 제15조, 제16조, 제16조의2부터 제16조의4까지, 제17조, 제18조, 제22조, 제23조, 제23조의2, 제23조의3, 제24조부터 제26조까지, 제30조제2항제3호, 제33조, 제35조의2부터 제35조의5까지, 제37조제1항·제2항, 제40조, 제45조제3항·제4항, 제48조의2, 제53조제2항, 제55조부터 제64조까지, 제65조의3제2호부터 제4호까지(제37조제1항·제2항에 관한 부분만 해당한다) 및 제15호, 제65조의9, 제66조제1항제2호부터 제4호까지 및 제2항제1호, 제67조제2호(제37조제1항에 관한 부분만 해당한다), 제68조제1항제1호·제6호·제11호 및 제14호부터 제16호까지, 제69조제1항제1호부터 제5호까지, 제69조제2항제1호"를 "「은행법」 제2조제1항제4호 및 제8호부터 제10호까지, 제8조부터 제11조까지, 제11조의2, 제12조, 제15조, 제15조의2부터 제15조의5까지, 제16조, 제16조의2부터 제16조의5까지, 제18조, 제22조, 제23조, 제23조의2, 제23조의3, 제23조의5, 제24조, 제25조, 제30조제2항제3호, 제33조, 제34조제3항·제4항, 제35조의2부터 제35조의5까지, 제37조제1항·제2항, 제40조, 제47조제1호부터 제3호까지·제5호부터 제7호까지 및 제9호, 제48조의2, 제53조제2항, 제53조의2, 제55조부터 제64조까지, 제65조의3제2호부터 제4호까지(제37조제1항·제2항에 관한 부분만 해당한다) 및 제14호부터 제18호까지, 제65조의9, 제66조제1항제2호부터 제4호까지 및 제2항, 제67조제2호(제37조제1항에 관한 부분만 해당한다), 제68조제1항제1호·제3호·제5호부터 제8호까지, 제69조제1항제3호·제4호·제5호(제30조제2항제3호만 해당한다)·제6호부터 제8호까지 및 제2항제1호"로 하고, 같은 조 제5항 중 "제45조제2항"을 "제34조제2항"으로 한다.

제134조제1항제4호마목 중 "「은행법」에 따른 금융기관"을 "「은행법

에 따른 은행"으로 한다.

㉔부터 ㉘까지 생략

제10조 생략

부 칙 <법률 제10522호, 2011.3.31>

제1조(시행일) 이 법은 2012년 3월 2일부터 시행한다. 다만, 제45조제8항(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제51조제4항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정과 부칙 제11조는 공포한 날부터 시행하고, 부칙 제19조는 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(농협경제지주회사등의 설립 등에 관한 준비행위) ①중앙회는 이 법 공포 후 지체 없이 농협경제지주회사등의 설립 등에 필요한 절차에 착수하여야 한다.

②중앙회는 제1항에 따른 농협경제지주회사등의 설립 등에 관한 자문과 의견수렴을 위하여 농업인단체, 학계, 중앙회, 조합 및 관계 중앙행정기관 등이 참여하는 사업구조개편준비위원회를 설치하여야 한다.

③제2항에 따른 사업구조개편준비위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 회장이 정한다.

④중앙회는 이 법을 시행하기 위하여 필요한 중앙회 및 농협경제지주회사등의 정관의 작성·변경, 중앙회의 자산실사와 그 밖에 이 법 시행을 위하여 필요한 준비행위를 이 법 시행 전에 할 수 있다.

제3조(중앙회의 사업분리에 대한 지원) ①정부는 이 법 공포 후 지체 없이 관계 기관 협의체를 구성하여 중앙회의 자체자본조달계획과 중앙회의 의견을 토대로 중앙회의 사업구조 개편에 필요한 자본지원 계획서를 마련하여 2012년도 예산안의 국회 제출 전에 국회 소관 상임위원회에 보고하고 심의를 받아야 한다.

②정부는 제1항에 따른 지원을 하는 경우에 중앙회의 자율성을 침해하지 아니하여야 한다.

제4조(경제사업부문 자본배분) 중앙회는 이 법 공포 후 최초의 보유자본 배분에서 경제사업활성화에 필요한 자본을 경제사업부문에 우선 배분하여야 한다.

제5조(경제사업활성화 계획 수립·추진 및 출자 특례) ①중앙회는 전문기관의 연구를 거쳐 부칙 제3조제1항에 따른 자체자본조달계획 수립 이전에 다음 각 호의 사항을 포함하는 경제사업활성화 계획을 수립하고 추진하여야 한다. 다만, 2017년 1월 1일 이후에는 본문에 따른 경제사업활성화 계획을 농협경제지주회사가 추진한다.(2016.12.27. 개정)

1. 조합의 경제사업활성화 방안

2. 중앙회의 경제사업활성화 방안 및 투자계획

3. 자회사 설립계획 및 농협경제지주회사로의 편입 방안

4. 그 밖에 경제사업활성화에 필요한 사항

②농협경제지주회사에 다음 각 호의 사항을 수행하기 위하여 정부, 협동조합 관계자, 농업인단체 대표 및 학계전문가 등을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성하는 경제사업활성화위원회를 둔다.(2016.12.27. 개정)

1. 제1항에 따른 경제사업활성화 계획 관련 자문

2. 경제사업활성화 계획의 이행상황 점검 및 평가

③농협경제지주회사는 경제사업활성화 계획의 추진상황을 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.(2016.12.27. 개정)

④그 밖에 경제사업활성화위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 농협경제지주회사 정관으로 정한다.(2016.12.27. 개정)

⑤중앙회는 경제사업의 활성화를 위하여 제1항에 따른 경제사업활성화 계획의 범위에서 조합의 자회사나 제112조의3에 따른 조합공동사업법인 등 다른 법인에 출자하는 경우에는 제137조제2항 본문의 개정규정에도 불구하고 자기자본을 초과하여 출자할 수 있다. 이 경우 중앙회는 회계연도 경과 후 3개월 이내에 출자의 목적 및 현황, 출자대상 법인의 경영현황 등을 총회에 보고하여야 한다.(2014.12.31. 신설)

⑥ 제5항은 중앙회가 부칙 제6조제1항 또는 제2항에 따라 해당 경제사업을 농협경제지주회사에 이관하기 전까지 유효하다.(2014.12.31. 신설)

[제목개정 2014.12.31]

제6조(경제사업의 이관 및 자회사 설립에 따른 출자 특례) ①중앙회는 이 법 시행일부터 3년 이내에 판매·유통 관련 경제사업을 농협경제지주회사에 이관한다.

②중앙회는 이 법 시행일부터 3년이 경과한 날부터 2년 이내에 제1항에 따라 이관된 사업의 성과를 부칙 제5조제2항에 따른 경제사업활성화위원회의 의견을 들어 평가하고 제1항에 따라 이관된 사업을 제외한 경제사업을 이관한다.

③중앙회는 제1항 또는 제2항에 따른 이관을 하기 전에 그 이관을 위하여 필요한 경우에는 미리 중앙회로부터 경제사업을 분리하여 경제사업활성화 계획에 따른 자회사를 설립할 수 있다. 이 경우 그 사업의 분리는 「상법」 제530조의12에 따른 회사의 분할로 보고, 사업의 분리 절차는 같은 법 제530조의3제1항·제2항·제4항, 제530조의4부터 제530조의11까지의 규정을 준용하되, 같은 법 제530조의3에 따라 준용되는 같은 법 제434조 중 "출석

한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수"는 "대의원 과반수의 출석과 출석한 대의원 3분의 2 이상의 찬성"으로 본다.(2014.12.31. 신설)

④중앙회가 제3항에 따라 자회사를 설립하기 위하여 출자하는 경우에는 제137조제2항 본문의 개정규정에도 불구하고 자기자본을 초과하여 자회사에 출자할 수 있다. 이 경우 중앙회는 회계연도 경과 후 3개월 이내에 출자의 목적 및 현황, 출자대상 자회사의 경영현황 등을 총회에 보고하여야 한다.(2014.12.31. 개정)

[제목개정 2014.12.31]

제7조(임원의 선출 등에 관한 적용례) 제45조제8항(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제50조제3항부터 제11항까지, 제50조의2제5항 후단, 제50조의3(제107조·제112조 또는 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다) 및 제51조제4항·제7항·제8항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정은 해당 개정규정 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.

제8조(벌칙 및 과태료에 관한 적용례 등) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다. 다만, 제174조제4항의 개정규정 중 과태료 금액에 관한 부분은 이 법 시행 전의 행위에 대하여 과태료를 부과할 때에도 적용한다.

제9조(당선무효에 관한 적용례) 제173조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.

제10조(자수자의 특례에 관한 적용례) 제177조의 개정규정은 이 법 시행 전의 자수자에 대하여도 적용한다.

제11조(조합장 임기 및 선출 등에 관한 특례) ①2009년 3월 22일부터 2013년 3월 21일까지의 기간 동안 조합장의 임기가 개시되었거나 개시되는 경우에는 제48조제1항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에도 불구하고 해당 조합장의 임기를 2015년 3월 20일까지로 한다.

②제1항에 따라 임기가 2015년 3월 20일에 만료되는 조합장 선거는 2015년 3월의 두 번째 수요일에 동시 실시하고, 이후 임기만료에 따른 조합장 선거는 임기가 만료되는 해당 연도 3월의 두 번째 수요일에 동시 실시한다.

③2013년 3월 22일부터 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.

④제3항 단서에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 및

제7항 후단에 따라 조합장을 선출하지 아니한 경우 조합장의 직무는 제3항 단서의 경우에는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지, 제7항 후단의 경우에는 제2항의 조합장선거를 실시하지 아니하여 선출하지 못한 조합장의 임기만료일까지 제46조제4항(제107조 또는 제112조에서 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 직무대행자가 대행한다.(2014.12.31. 개정)

⑤제1항에 따라 상임인 조합장의 임기가 단축되는 경우에는 제48조제1항 본문(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 연임제한 횟수에 포함하지 아니한다.

⑥제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 조합은 이사회 의결에 따라 제2항에 따른 조합장 동시선거를 실시하지 아니할 수 있다.(2014.12.31. 신설)

1. 이 법 시행 당시 제75조제1항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 합병의결이 완료되었으나 합병등기를 하지 아니한 조합
2. 제75조제1항(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 합병의결이 있는 때
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 농림축산식품부장관 또는 중앙회장이 선거를 실시하지 아니하도록 권고한 때
 - 가. 이 법 또는 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」에 따라 합병권고·요구 또는 명령을 받은 경우
 - 나. 거액의 금융사고, 천재지변 등으로 선거를 실시하기 곤란한 경우

⑦제6항에 따라 조합장 동시선거를 실시하지 아니하였으나 같은 항 각 호에 해당되지 아니하게 된 때에는 지체 없이 이사회 의결로 선거일을 지정하여 30일 이내에 조합장 선거를 실시하여야 한다. 이 경우 조합장의 임기는 제2항의 조합장선거를 실시하지 아니하여 선출하지 못한 조합장 임기의 남은 기간으로 하며, 그 기간이 1년 미만인 경우에는 해당 조합장 선거를 실시하지 아니하고 제2항에 따라 조합장 선거를 동시에 실시한다.(2014.12.31. 신설)

⑧다음 각 호에 해당하는 조합에서 임기만료, 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 그 임기개시일부터 최초 도래하는 제1항에 따른 임기만료일(이후 매 4년마다 도래하는 임기만료일을 포함하며, 이하 이 조에서 "동시선거임기만료일"이라 한다)까지의 기간이 2년 이상인 경우 해당 동시선거임기만료일까지로 하고, 그 임기개시일부터 최초 도래하는 동시선거임기만료일까지의 기간이 2년 미만인 경우 차기 동시선거임기만료일까지로 한다. 이 경우 제2항부터 제5항까지를 준용한다.(2014.12.31. 신설)

1. 제15조(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 새로 설립하는 조합
 2. 제75조의2(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 임원 임기에 관한 특례의 적용을 받는 합병조합
 3. 그 밖에 조합장의 임기만료일이 동시선거임기만료일과 일치하지 아니한 조합
- 제12조(중앙회의 상호금융대표이사 선출에 관한 특례) 이 법 시행 후 최초로 선출될 중앙회의 상호금융대표이사는 이 법 시행 전에 중앙회의 인사추천위원회의 추천과 이사회의 의결을 거쳐 총회에서 선출할 수 있다.
- 제13조(「금융지주회사법」 적용에 관한 특례) ①제134조의3제1항의 개정규정에 따른 농협금융지주회사에 대하여는 설립된 날부터 5년까지 「금융지주회사법」 제45조 및 제45조의2를 적용하지 아니한다.
- ②제134조의3제1항의 개정규정에 따른 농협금융지주회사가 제134조의4의 개정규정에 따른 농협은행, 제134조의5의 개정규정에 따른 농협생명보험 및 농협손해보험을 자회사로 편입하는 경우 「금융지주회사법」 제16조 및 제18조를 적용하지 아니한다.
- 제14조(「은행법」 적용에 관한 특례) 제134조의4제1항의 개정규정에 따른 농협은행에 대하여는 설립된 날부터 5년까지 「은행법」 제35조 및 제35조의2를 적용하지 아니한다.
- 제15조(「보험업법」 적용에 관한 특례) ①제134조의5제1항의 개정규정에 따른 농협생명보험과 농협손해보험은 설립된 날부터 2027년 3월 1일까지 「근로자퇴직급여 보장법」 제16조제2항에 따른 보험계약을 내용으로 하는 보험상품을 판매할 수 없다.(2016.12.27, 2021.4.13. 개정)
- ②조합과 농협은행은 「보험업법」 제87조제2항제5호에도 불구하고 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 「보험업법」 제91조제1항에 따른 금융기관보험대리점으로 등록된 것으로 본다.
- ③조합은 농협생명보험 또는 농협손해보험을 위하여 보험계약 체결을 대리하는 경우에 한정하여 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 2027년 3월 1일까지 「보험업법」 제91조제2항·제3항 및 제100조제1항제4호를 적용하지 아니한다. 다만, 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 2조원 이상인 조합이 모집할 수 있는 1개 농협생명보험 또는 농협손해보험 상품의 모집액은 각각 해당 조합이 신규로 모집하는 생명보험회사 상품의 모집총액 또는 손해보험회사 상품의 모집총액 중 다음 각 호의 비율을 초과할 수 없다.(2016.12.27, 2021.4.13. 개정)
1. 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 1년까지: 100분의 100
 2. 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 1년이 지난 날부터 2년

- 까지: 100분의 85
3. 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 2년이 지난 날부터 3년
까지: 100분의 70
4. 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 3년이 지난 날부터 4년
까지: 100분의 55
5. 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 4년이 지난 날부터 5년
까지: 100분의 40
6. 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 5년이 지난 날부터 15년
까지: 100분의 25
- ④이 법 시행 전의 조합과 중앙회의 공제모집자격자(중앙회가 2009년 10월 28일까지 실시한 공제교육을 마친 자를 말한다)는 「보험업법」 제83조제1항에도 불구하고 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 2년까지 보험모집을 할 수 있는 자로 본다.
- ⑤이 법 시행 전의 조합과 중앙회의 공제계약에 대하여는 농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립된 날부터 「보험업법」에 따른 보험계약으로 보고 농협생명보험이 생명보험계약 전부를, 농협손해보험이 손해보험계약 전부를 각각 인수한 것으로 본다.
- ⑥이 법 시행 전의 조합과 중앙회의 공제계약에 대하여는 「보험업법」 제108조에도 불구하고 특별계정을 설정하여 운용할 수 있고, 특별계정에 속하는 자산의 운용방법 및 비율, 자산의 평가, 이익의 분배, 자산운용실적의 비교·공시, 운용전문인력의 확보, 의결권 행사의 제한 등 보험계약자의 보호에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 농림축산식품부장관과 협의하여 정한다.
- ⑦농협생명보험 또는 농협손해보험이 이 법 시행 전에 조합과 중앙회가 판매한 공제상품과 같은 내용의 보험상품을 신규로 판매하기 위하여는 「보험업법」 제127조에 따른 신고 또는 제출을 하여야 한다.
- ⑧농협생명보험 또는 농협손해보험이 설립되는 경우 2009년 10월 28일 현재 조합과 중앙회가 판매하는 공제상품에 관하여는 이에 상응하는 보험종목으로 「보험업법」 제4조에 따른 허가를 받은 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 보험상품에 관하여는 다음 각 호의 구분에 따른 조건으로 허가를 받은 것으로 본다.(2014.12.31. 개정)
1. 보증과 관련한 보험상품: 다음 각 목의 보험상품만을 판매하는 조건
 - 가. 조합의 조합원, 조합·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사 및 그 자회사의 임원·직원을 대상으로 하는 신원보증보험
 - 나. 「복권 및 복권기금법」 제2조제1호마목에 따른 온라인복권(이하 "온라인복권"이라 한다)의 이행(지급)보증보험

다. 조합·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사 및 그 자회사의 임원·직원을 대상으로 하는 채무이행보증보험

2. 농기계종합보험상품: 동일한 위험을 보장하는 보험상품을 판매하는 조건

⑨농협손해보험이 자동차보험 중목 중 농기계종합보험상품을 제외한 나머지 보험상품을 판매하기 위하여는 새로 「보험업법」 제4조에 따른 허가를 받아야 한다.

⑩농협생명보험과 농협손해보험은 「보험업법」 제111조제4항에도 불구하고 2017년 3월 1일까지 해당 보험회사의 대주주에 대하여 같은 조 제2항에서 정하는 금액 미만의 신용공여를 하는 경우에는 해당 사항을 금융위원회에 보고하거나 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하지 아니할 수 있다.

(2014.12.31. 개정)

제16조(농협금융지주회사등의 전산시스템 운영 업무위탁 및 전환계획 이행에 관한 특례) ①농협금융지주회사 및 그 자회사(「금융지주회사법」 제2조제1항제3호 및 제3의2호를 포함하며, "농협금융지주회사등"이라 한다. 이하 이 조에서 같다)는 금융업의 영위와 관련된 전산시스템 운영을 농협금융지주회사 또는 농협은행이 설립된 날부터 3년까지 중앙회에 위탁할 수 있다. 이 경우 농협금융지주회사등과 중앙회 사이의 업무위탁에 대하여는 「금융지주회사법」 제47조를 준용한다.

②금융위원회와 금융감독원장은 제1항에 따른 농협금융지주회사등의 전산시스템 운영 위탁과 관련하여 금융 관계 법령 및 규정에 따라 중앙회를 감독하거나 검사할 수 있다. 이 경우 「금융지주회사법」 제49조 및 제51조를 준용하며 같은 조의 "금융지주회사 및 그 자회사등"은 "중앙회 및 농협금융지주회사등"으로 본다.

③농협금융지주회사등은 설립된 날부터 1개월 이내에 제1항에 따른 위탁기간 종료 후 전산시스템을 전환하기 위한 계획(이하 "전환계획"이라 한다)을 수립하여 농림축산식품부장관과 금융위원회에 제출하여야 한다.

④금융위원회는 제3항에 따른 전환계획의 이행상황을 매 반기마다 점검하고, 점검결과 농협금융지주회사등이 전환계획을 적절히 이행하지 아니하고 있다고 인정하는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 이행을 명할 수 있다.

⑤농협금융지주회사등은 제1항에도 불구하고 경제환경의 변화 등으로 인하여 전환계획 이행이 곤란한 경우에는 금융위원회에 전산시스템 위탁운영기한 연장을 신청할 수 있다.

⑥금융위원회는 금융시스템의 안정 등을 위하여 전산시스템 위탁기간 연장이 필요하다고 판단하는 경우에는 농림축산식품부장관과 협의하여 2년의 범위에서 제1항에 따른 위탁기간을 연장할 수 있다.

⑦중앙회의 임직원은 제1항의 업무와 관련하여 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니 되며, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조는 제1항의 업무를 위탁받은 자가 그 위탁받은 업무를 영위하는 경우에 준용한다.

⑧금융위원회는 제2항부터 제4항까지의 업무를 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

⑨중앙회가 전환계획에 따라 전산시스템 운영을 농협금융지주회사의 자회사가 하게 하기 위하여 전산시스템 관련 설비, 토지 및 건물 등을 농협금융지주회사의 자회사에 출자하는 경우에는 제137조제2항 본문의 개정규정에도 불구하고 자기자본을 초과하여 출자할 수 있다. 이 경우 중앙회는 회계연도 경과 후 3개월 이내에 출자의 목적 및 현황, 출자대상 자회사의 경영현황 등을 총회에 보고하여야 한다.(2014.12.31. 신설)

[제목개정 2014.12.31]

제17조(농협은행에 대한 출자 특례) 제137조의 개정규정에도 불구하고 중앙회는 농협은행 설립 시에 한정하여 농협은행에 자기자본 이내까지 출자할 수 있다.

제18조(등기명의 등 승계) 이 법 시행 당시 중앙회의 재산 중 농협경제지주회사·농협금융지주회사 및 그 자회사로 이관되는 재산에 관한 등기부와 그 밖의 공부에 표시된 중앙회의 명의는 각각 해당 재산을 이관받는 농협경제지주회사·농협금융지주회사 및 그 자회사의 명의로 본다.

제19조(품목조합의 신용사업 수행에 관한 특례) ①이 법 시행 당시 신용사업을 실시하지 못하는 품목조합 중 농림축산식품부장관이 정하는 기준에 해당하는 품목조합은 법률 제6018호 농업협동조합법 부칙 제14조제1항 및 제2항에 따라 신용사업을 수행하고 있는 다른 품목조합과 동일한 범위에서 신용사업을 실시할 수 있다.

②제1항에 따라 품목조합이 신용사업을 수행하는 데 필요한 지사무소 설치 기준은 회장이 정한다.

제20조(농협명칭 사용승인에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 조합 또는 중앙회가 출자 또는 출연한 법인과 이 법에 따라 설립되는 농협경제지주회사등은 제3조제2항 단서의 개정규정에 따른 사용승인을 받은 것으로 본다.

제21조(중앙회의 임직원에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전 규정에 따라 선출된 중앙회의 신용대표이사는 이 법 시행과 동시에 그 임기가 종료된 것으로 본다.

제22조(중앙회의 다른 법인에 대한 출자에 관한 경과조치) 이 법 시행전 중앙회가 다른 법인에 출자한 금액의 총합계액은 제137조제2항의 개정규정에 따

른 자기자본 범위 내에 있는 것으로 본다.

제23조(중앙회의 장기대출에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 중앙회가 장기대출한 것은 농협은행이 장기대출한 것으로 본다.

제24조(농업금융채권에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 중앙회가 발행한 농업금융채권은 제153조의 개정규정에 따라 중앙회 또는 농협은행이 발행한 농업금융채권 또는 농협생명보험이 발행한 농업금융채권으로 본다. 이 경우 농협생명보험이 발행한 것으로 보는 농업금융채권에 대하여는 상환될 때까지 제154조부터 제158조까지를 적용한다.

제25조(처분 등에 관한 일반적 경과조치) 이 법 시행 전 중앙회의 사업과 관련하여 관계 법령에 따라 중앙회에 대하여 행한 처분·절차, 그 밖의 행위(이하 "처분등"이라 한다)는 관계 법령에 따른 처분등의 주된 원인과 관련된 사업을 영위하는 중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사 및 그 자회사에 대하여 행한 처분등으로 본다.

제26조(중앙회의 상호금융사업 발전계획 수립·추진) ①회장은 이 법 시행 후 1년 이내에 제134조제1항제4호의 개정규정에 따라 중앙회가 수행하는 상호금융사업의 발전계획에 관한 연구를 전문연구기관에 의뢰하여야 한다.

②회장은 제1항에 따른 연구결과 등을 검토하여 중앙회의 상호금융사업 발전계획을 세워 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

③농림축산식품부장관은 제2항에 따라 중앙회로부터 상호금융사업 발전계획을 제출받은 때에는정부, 협동조합관계자, 농업인대표 및 금융전문가 등의 의견을 들어 확정하고 추진하여야 한다.

제27조(다른 법률의 개정) ①금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호바목을 다음과 같이 한다.

바. 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농협은행

②금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.(2011. 7.14. 개정)

제2조제1호아목을 다음과 같이 한다.

아. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 그 중앙회 및 농협은행

③금융위원회의 설치 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제38조제11호를 다음과 같이 한다.

11. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

④기업구조조정투자회사법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호하목을 거목으로 하고, 같은 호에 하목을 다음과 같이 신설한다.

하. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

⑤삭제 <2011.5.19>

⑥농림축산업자 신용보증법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2항제1호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농협은행"으로 하고, 제8조제3항을 삭제한다.

⑦농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제5호 중 "중앙회(이하 "농림수협등"이라 한다)"를 "중앙회(농협경제지주회사를 포함한다. 이하 "농림수협등"이라 한다)"로 한다.

⑧농어업인 부채경감에 관한 특별조치법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호를 다음과 같이 한다.

2. "금융기관"이란 「농업협동조합법」에 따른 중앙회와 그 회원조합 및 같은 법에 따라 설립된 농협은행, 「산림조합법」 및 「수산업협동조합법」에 따른 각 중앙회와 그 회원조합을 말한다.

⑨농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6호나목 및 제8호나목을 각각 삭제한다.

제4조제1항제7호 및 제7조제1항 중 "신용사업 또는 공제사업"을 "신용사업"으로 한다.

제11조제1항 중 "신용사업이나 공제사업을 하는 조합(공제사업의 경우에는 중앙회를 포함한다. 이하 같다)"을 "신용사업을 하는 조합"으로 한다.

제16조제3항 및 제4항을 각각 삭제한다.

제23조제1항 중 "농협법에 따른 공제를 포함한다. 이하 이 조에서 "보험"이라 한다"를 "이하 이 조에서 "보험"이라 한다"로 한다.

제30조제7호 중 "조합 또는 중앙회"를 "조합, 중앙회, 농협은행, 농협생명보험 또는 농협손해보험"으로 한다.

제11조제2항제4호, 제29조제1항제2호, 제31조제1항제1호 및 같은 조 제4항제1호·제2호 중 "중앙회"를 각각 "중앙회, 농협은행"으로 한다.

⑩농지법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제1항제1호 중 "품목별·업종별협동조합 및 그 중앙회"를 "품목별·업종별협동조합 및 그 중앙회와 농협은행"으로 한다.

⑪농어업재해보험법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항제1호를 삭제한다.

제10조제1항제1호 중 "농협중앙회, 수협중앙회"를 "수협중앙회"로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항 단서 중 "농협중앙회 또는 수협중앙회"를 "수협중앙회"로 한다.

2. 「수산업협동조합법」 제60조(제108조, 제113조 및 제168조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 공제규약에 따른 공제모집인으로서 수협

- 중앙회장 또는 그 회원조합장이 인정하는 자
- ⑫보증인 보호를 위한 특별법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제3호사목 중 " 그 중앙회"를 "농협은행"으로 한다.
- ⑬사회기반시설에 대한 민간투자법 일부를 다음과 같이 개정한다.(2011.8.4. 개정)
제2조제16호아목을 다음과 같이 한다.
아. 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농협은행
- ⑭신용협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제95조제2항 중 "중앙회의 사업"을 "중앙회의 사업(농업협동조합중앙회의 경우에는 제78조제1항제6호는 제외한다)"으로 한다.
- ⑮예금자보호법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제1호마목을 다음과 같이 한다.
마. 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농협은행
- ⑯은행법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제5조를 다음과 같이 한다.
제5조(수산업협동조합중앙회에 대한 특례) 수산업협동조합중앙회의 신용 사업 부문은 이를 하나의 은행으로 본다.
- ⑰자산유동화에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제2호러목을 다음과 같이 하여 같은 목을 머목으로 하고, 같은 호에 러목을 다음과 같이 신설한다.
러. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
머. 가목부터 러목까지의 규정에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
- ⑱주택법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제73조제2항제4호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농협은행"으로 한다.
- ⑲주택저당채권유동화회사법 일부를 다음과 같이 개정한다.(2011.5.19. 개정)
제2조제1항제6호아목을 다음과 같이 하여 같은 목을 자목으로 하고, 같은 호에 아목을 다음과 같이 신설한다.
아. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
자. 가목부터 자목까지의 규정에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
- ⑳삭제 <2012.2.10>
- ㉑특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.(2011.5.19. 개정)
제2조제1호사목을 다음과 같이 한다.
사. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 농협은행
- ㉒한국농어촌공사 및 농지관리기금법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제35조제2항 단서 중 "「농업협동조합법」 제2조에 따른 조합 및 중앙회

와"를 "「농업협동조합법」에 따른 조합 및 농협은행과"로 한다.

㉓한국은행법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제2항 중 "농업협동조합중앙회 및 수산업협동조합중앙회"를 "수산업협동조합중앙회"로 한다.

㉔한국주택금융공사법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제11호차목을 다음과 같이 한다.

차. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

㉕휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호마목을 다음과 같이 한다.

마. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 농협은행

제28조(다른 법령과의 관계) 이 법 시행 당시 금융 관계 법령에서 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회 또는 「은행법」 제5조에 따른 농업협동조합중앙회의 신용사업 부문을 인용한 경우에는 이 법에 따라 설립된 농협은행을 인용한 것으로 본다.

부 칙(기업구조조정 촉진법)

<제10684호, 2011.5.19>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제27조제5항을 삭제한다.

②생략

부 칙(주택저당채권유동화회사법)

<제10693호, 2011.5.19>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) ①법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제27조제19항을 다음과 같이 한다.

⑩주택저당채권유동화회사법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제6호아목을 다음과 같이 하여 같은 목을 자목으로 하고, 같은

호에 아목을 다음과 같이 신설한다.
 아. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
 자. 가목부터 자목까지의 규정에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
 ②생략

부 칙 (특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률) <제10694호, 2011.5.19>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법률의 개정) ①및 ②생략

③법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
 법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제27조제21항을 다음과 같이 한다.

②특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호사목을 다음과 같이 한다.

사. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 농협은행

부 칙 (금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률) <제10854호, 2011.7.14>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 생략

제3조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑮까지 생략

⑯법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
 법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제27조제2항을 다음과 같이 한다.

②금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호아목을 다음과 같이 한다.

아. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 그 중앙회 및 농협은행

부 칙 (사회기반시설에 대한 민간투자법) <제10983호, 2011.8.4>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, . .

· <생략> . . . , 부칙 제4조제1항은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법률의 개정) ①법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제27조제13항을 다음과 같이 한다.

⑬사회기반시설에 대한 민간투자법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제16호아목을 다음과 같이 한다.

아. 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농협은행

②생략

부 칙 (특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률)

<제11304호, 2012.2.10>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제3조는 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법률의 개정) 법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제27조제20항을 삭제한다.

부 칙 <법률 제11454호, 2012.6.1>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) ①이 법 시행 당시 조합 및 중앙회의 임원인 사람이 이 법 시행 전에 발생한 사유로 인하여 제49조제1항제9호의 개정규정(제107조, 제112조 및 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 결격사유에 해당하게 되는 경우에는 종전의 규정에 따른다.

②이 법 시행 당시 조합 및 중앙회의 임원에 대하여는 제49조제1항제11호의 개정규정(제107조, 제112조 및 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

③이 법 시행 전의 위반행위로 제173조제2항의 개정규정에 해당하게 되는 사람의 재선거 제한에 관하여는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 <법률 제11532호, 2012.12.11>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제12조제7항제2호의 개정규정은 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(유효기간) 제12조의2의 개정규정은 2017년 3월 1일까지 효력을 가진다.

부 칙 (정부조직법)
<법률 제11690호, 2013.3.23.>

제1조(시행일) ①이 법은 공포한 날부터 시행한다.

②생략

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉘까지 생략

㉙농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제1항 단서, 제15조제1항 전단, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분, 제33조제1항 본문·단서, 같은 조 제2항 전단·후단, 제35조제2항 본문·단서, 제50조의2제2항제4호 단서, 제51조제5항, 제57조제1항제10호, 제63조제4항 전단·후단, 제75조제2항, 제78조제1항, 제84조제3항, 제85조제2항, 제97조제4항, 제100조, 제106조제10호, 제111조제9호, 제112조의5제1항, 제112조의6제2항 본문·단서, 제112조의9, 제115조제2항 각 호 외의 부분 본문, 같은 항 제3호 후단, 제120조제2항, 제121조제1항, 제130조제9항, 제134조제1항제9호, 제134조의4제7항, 같은 조 제8항 단서, 제135조의3제1항, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 전단·후단, 같은 항 제2호, 같은 조 제3항제1호·제2호·제4호·제5호·제6호, 같은 조 제4항, 제136조제5항, 제138조제4항 각 호 외의 부분 후단, 제142조제3항 각 호 외의 부분, 제146조제5항, 제153조제6항, 제160조제4항, 제162조제1항 본문, 같은 조 제2항, 같은 조 제3항 본문, 제163조, 제164조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항, 제166조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제3항 전단, 같은 조 제5항 전단, 같은 조 제6항·제7항, 제167조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제2항, 제168조제1항·제2항, 제169조, 제171조제13호 및 제174조제5항 중 "농림수산식품부장관"을 각각 "농림축산식품부장관"으로 한다.

제33조제4항, 제50조제4항제5호, 같은 조 제5항, 제50조의2제2항제4호 본문, 제65조의2제3항, 제134조의4제4항 및 제176조제2항 중 "농림수산식품부령"을 각각 "농림축산식품부령"으로 한다.

㉘부터 ㉚까지 생략
제7조 생략

부 칙 (상업등기법) <법률 제12592호, 2014.5.20.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법률의 개정) ①생략

②농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제56조제3항 중 "「상업등기법」 제17조제2항 및 제53조부터 제55조까지의 규정을"을 "「상업등기법」 제23조제1항, 제50조 및 제51조를"로 한다.

제131조제6항 중 "「상업등기법」 제17조제2항, 제53조부터 제55조까지의 규정을"을 "「상업등기법」 제23조제1항, 제50조 및 제51조를"로 한다.

③부터 ⑪까지 생략

제5조 생략

부 칙 (공공단체등 위탁선거에 관한 법률) <법률 제12755호, 2014.6.11.>

제1조(시행일) 이 법은 2014년 8월 1일부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법률의 개정) ①생략

②농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제49조제1항제8호 중 "제172조"를 "제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한 규정 위반죄)까지"로 하고, 같은 항 제9호 중 "제173조 제1항제1호"를 "제173조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁 선거범죄로 인한 당선무효)제1호"로 한다.

제50조제4항 각 호 외의 부분 중 "조합장을 대의원회에서 선출하는 경우와 이사"를 "이사"로 하고, 같은 조 제10항 중 "조합선거관리위원회 및 제51조제4항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 구·시·군선거관리위원회의 위원·직원, 선거부정감시단원"을 "조합선거관리 위원회의 위원·직

원"으로 한다.

제50조의2제2항제4호 단서를 삭제한다.

제51조제5항 및 제6항을 각각 삭제한다.

제130조제9항 및 제10항을 각각 삭제하고, 같은 조 제11항 중 "회장 선거와 관련하여 선거 공보의 배부와 전화(문자메시지를 포함한다)·컴퓨터통신(전자우편을 포함한다)을 이용한 지지 호소 외의 선거운동을 할 수 없고, 회장"을 "회장"으로 한다.

제161조 전단 중 "제50조(제4항 및 제6항은 제외한다), 제50조의2, 제50조의3"을 "제50조 (제4항부터 제7항까지는 제외한다), 제50조의2(제6항은 제외한다)"로 한다.

제161조 후단 중 "제50조제5항 및 제7항 중 "제4항"은 각각 "제130조제11항"으로, 제50조 제10항 중 "조합선거관리위원회 및 제51조제4항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 구·시·군 선거관리위원회"는 "중앙선거관리위원회 및 제130조제8항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 중앙선거관리위원회"를 "제50조제10항 중 "조합선거관리위원회"는 "중앙선거관리위원회"로 한다.

제172조제1항제4호 중 "제107조·제112조 또는 제161조"를 "제107조 또는 제112조"로 하고, 같은 조 제2항제2호 중 "제50조제4항·제6항"을 "제50조제4항·제6항·제7항"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "제50조제7항"을 "제50조제8항"으로 하고, 같은 항 제4호를 삭제한다.

제173조제2항제1호 및 제2호 중 "제1항제2호"를 각각 "제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁 선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호"로 한다.

제174조제3항을 삭제하고, 같은 조 제5항 중 "소관별로 농림축산식품부장관, 구·시·군 선거관리위원회 또는 중앙선거관리위원회가"를 "농림축산식품부장관이"로 한다.

제176조제1항 중 "조합선거관리위원회(구·시·군선거관리위원회 및 중앙선거관리위원회를 포함 한다)"를 "조합선거관리위원회"로 한다.

제177조제2항 중 "법 및 「선거관리위원회법」"을 "법"으로 한다.

③및 ④생략

부 칙 <법률 제12950호, 2014.12.31.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제43조제3항, 제45조제5항·제7항, 제139조 및 제146조의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날

부터 시행한다.

제2조(상임이사이사의 선출에 관한 적용례) 제45조제5항 및 제45조제7항 단서의 개정규정(제107조 및 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)은 같은 개정규정 시행 후 최초로 선출하는 상임이사 및 이사부터 적용한다.

제3조(다른 법률의 개정) ①농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제5호 중 "중앙회(이하 "농림수협등"이라 한다)"를 "중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다. 이하 "농림수협등"이라 한다)"로 한다.

제43조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 농업협동조합중앙회가 개설한 공판장은 농협경제지주회사 및 그 자회사가 개설한 것으로 본다.

제57조제3항 중 "농업협동조합중앙회" "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다)"로 한다.

②축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다. 이하 같다)"로 한다.

③낙농진흥법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항 중 "농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다)"를 "농업협동조합중앙회(농협 경제지주회사를 포함한다. 이하 "중앙회"라 한다)"로 한다.

④도축장 구조조정법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항제2호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함 한다)"로 한다.

부 칙(자본시장과 금융투자업에 관한 법률)

<법률 제13448호, 2015.7.24.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제18조까지 생략

제19조(다른 법률의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제5항 중 "사모투자전문회사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제7호에 따른 회사를 말한다)"를 "경영참여형 사모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제1호에 따른 회사를 말한다)"로 한다.

⑥부터 ⑳까지 생략
제20조 생략

부 칙 (금융회사의 지배구조에 관한 법률) <법률 제13453호, 2015.7.31.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조부터 제17조까지 생략

제18조(다른 법률의 개정) ①및 ②생략

③농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제134조의3제4항 각 호 외의 부분 본문 중 "「상법」 및 「금융지주회사법」"을 "「상법」, 「금융지주회사법」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」"로 한다.

제134조의4제8항 본문 중 "「상법」 중 주식회사에 관한 규정 및 「은행법」"을 "「상법」 중 주식회사에 관한 규정, 「은행법」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」"로 하고, 같은 항 단서 중 "같은 법 제53조제2항제3호부터 제5호까지"를 "같은 법 제53조제2항제3호부터 제6호까지"로 한다.

제134조의5제2항 중 "「보험업법」"을 "「보험업법」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」"로 한다.

④부터 ⑳까지 생략

부 칙 <법률 제14481호, 2016.12.27.>

제1조(시행일) 이 법은 2017년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제21조의2 전단, 제24조의2제2항 및 제3항(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제30조제1항제1호의2(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제45조제3항 단서 및 같은 조 제6항(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제49조제1항제12호(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제107조제2항 전단, 제112조제2항 전단, 제112조의11제2항 전단, 제130조제4항, 제142조제2항, 제147조부터 제152조까지 및 제161조의8제2항의 개정규정은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(사업이용기간에 관한 적용례) 제30조제1항제1호의2(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정 시행 당시 지역농협 조합원에 대한 같은 개정규정에 따른 2년 이상의 기간은 같은 개정

- 규정에 따른 시행일부터 기산한다.
- 제3조(상임감사의 선출에 관한 적용례) ①제45조제3항 단서 및 같은 조 제6항(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정은 같은 개정규정 시행 이후 감사를 선출하는 경우부터 적용한다.
- ②제50조제6항제2호(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정은 이 법 시행 이후 감사를 선출하는 경우부터 적용한다.
- 제4조(형의 분리 선고에 관한 적용례) 제49조의2(제107조제1항, 제112조제1항 및 제161조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생한 범죄행위로 형벌을 받는 사람부터 적용한다.
- 제5조(감사위원장의 선출에 관한 적용례) 제129조제4항의 개정규정은 이 법 시행 이후 감사위원장을 선출하는 경우부터 적용한다.
- 제6조(중앙회 임원의 선출 등에 관한 적용례) 제130조제4항의 개정규정은 같은 개정규정 시행일 이후 임원을 선출하는 경우부터 적용한다.
- 제7조(농협경제지주회사의 임원의 선임에 관한 적용례) 제161조의3의 개정규정은 이 법 시행 이후 임원을 선임하는 경우부터 적용한다.
- 제8조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) 제49조제1항제12호(제107조제1항 및 제112조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)의 개정규정 시행 당시 임원의 결격사유에 대해서는 그 임기 동안 같은 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
- 제9조(금치산자 등에 관한 경과조치) 제49조제1항제2호의 개정규정에 따른 피성년후견인 또는 피한정후견인에는 법률 제10429호 민법 일부개정법률 부칙 제2조에 따라 금치산 또는 한정치산 선고의 효력이 유지되는 자를 포함하는 것으로 본다.
- 제10조(기부행위의 제한에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 화환·화분을 제공한 행위에 대해서는 제50조의2제2항제1호가목·나목 또는 같은 항 제2호나목의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
- 제11조(사업전담대표이사등의 임기에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 사업전담대표이사등에 대해서는 제130조제6항의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.
- 제12조(다른 법률의 개정) ①가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
- 제2조제9호나목 중 "중앙회(이하 "농협조합"이라 한다)"를 "중앙회(농협경제지주회사를 포함한다. 이하 "농협조합"이라 한다)"로 한다.
- ②간척지의 농어업적 이용 및 관리에 관한 법률 일부를 다음과 같이 한다.
- 제11조제1항제4호 중 "중앙회"를 "중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"

- 로 한다.
- ③ 공공단체등 위탁선거에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
제24조제3항제1호 및 제2호 중 "「농업협동조합법」 제45조제4항제1호"를 각각 "「농업협동조합법」 제45조제5항제1호"로 하고, 같은 항 제3호 중 "「농업협동조합법」 제45조제4항제2호"를 "「농업협동조합법」 제45조제5항제2호"로 한다.
- ④ 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
제29조제1항제6호 중 "농협법 제134조의2"를 "농협법 제161조의2"로 하고, 같은 항 제7호 중 "농협법 제134조의3"을 "농협법 제161조의10"으로 한다.
- ⑤ 사료관리법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제6조제2항 전단 중 "중앙회"를 "중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.
- ⑥ 조세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제121조의23제1항 중 "제134조의2부터 제134조의5까지"를 "제161조의2, 제161조의10부터 제161조의12까지"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제134조의3"을 "제161조의10"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "제134조의2"를 "제161조의2"로 하고, 같은 조 제6항제2호 및 같은 조 제8항 중 "명칭사용료"를 각각 "농업지원사업비"로 하며, 같은 조 제10항 중 "제134조의2부터 제134조의5까지"를 "제161조의2, 제161조의10부터 제161조의12까지"로 하고, 같은 조 제11항 중 "제134조의5제1항"을 "제161조의12제1항"으로 한다.
- ⑦ 지방세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제14조의2 각 호 외의 부분 중 "제134조의2"를 "제161조의2"로 한다.
제57조의2제6항제2호나목 중 "제134조의2"를 "제161조의2"로 한다.
- ⑧ 축산법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제48조제2항 중 "농업협동조합중앙회(이하 "농업협동조합중앙회"라 한다)"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다. 이하 "농업협동조합중앙회"라 한다)"로 한다.

부 칙 <법률 제14984호, 2017.10.31.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(지역농협 설립인가 등에 관한 적용례) 제15조제4항부터 제6항까지의 개정규정(제107조제1항·제112조제1항 및 제112조의5제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)은 이 법 시행 후 최초로 지역농협, 지역축협, 품목조합 또

는 조합공동사업법인의 설립인가를 신청하는 경우부터 적용한다.

부 칙 <법률 제15337호, 2017.12.30.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(유효기간) 제12조의3의 개정규정은 이 법 시행일부터 10년간 효력을 가진다.
(2022.12.13. 개정)

부 칙 (중앙행정권한 및 사무 등의 지방 일괄 이양을 위한 물가안정에 관한 법률 등 46개 법률 일부개정을 위한 법률) <법률 제17007호, 2020.2.18.>

제1조(시행일) 이 법은 2021년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조(사무이양을 위한 사전조치) ①관계 중앙행정기관의 장은 이 법에 따른 중앙행정권한 및 사무의 지방 일괄 이양에 필요한 인력 및 재정 소요 사항을 지원하기 위하여 필요한 조치를 마련하여 이 법에 따른 시행일 3개월 전까지 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

②지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」 제44조에 따른 자치분권위원회는 제1항에 따른 인력 및 재정 소요 사항을 사전에 전문적으로 조사·평가할 수 있다.

제3조(행정처분 등에 관한 일반적 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 행정기관이 행한 처분 또는 그 밖의 행위는 이 법의 규정에 따라 행정기관이 행한 처분 또는 그 밖의 행위로 보고, 종전의 규정에 따라 행정기관에 대하여 행한 신청·신고, 그 밖의 행위는 이 법의 규정에 따라 행정기관에 대하여 행한 신청·신고, 그 밖의 행위로 본다.

제4조 생략

부 칙 (소프트웨어 진흥법) <법률 제17348호, 2020.6.9.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조부터 제13조까지 생략

제14조(다른 법률의 개정) ①및 ②생략

③농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제7항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 「소프트웨어 진흥법」

④부터 ⑩까지 생략

제15조 생략

부 칙 <법률 제17596호, 2020.12.8.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률) <법률 제17799호, 2020.12.29.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제24조까지 생략

제25조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑩까지 생략

⑪농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제5항 본문 중 "「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조"를
"「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제25조제1항"으로 하고, 같은 조
제6항 중 "「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2"를 "「독점규
제 및 공정거래에 관한 법률」 제26조"로 하며, 같은 조 제7항 각 호 외의
부분 본문 중 "「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조"를 "「독점규
제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조"로 하고, 같은 조 제8항 본문 중 "
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조제1항"을 "「독점규제 및 공
정거래에 관한 법률」 제40조제1항"으로 하며, 같은 조 제9항 각 호 외의
부분 본문 중 "「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조제1항제7호"
를 "「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제45조제1항제9호"로 한다.

⑪부터 ⑳까지 생략

제26조 생략

부 칙 <법률 제18020호, 2021.4.13.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제125조
의5, 제127조, 제129조, 제131조, 제134조, 제143조, 제144조 및 제146조
의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기개시일부터

시행하고, 법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제15조의 개정규정은 2022년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(법 시행을 위한 준비행위) 이 법을 시행하기 위하여 필요한 정관의 작성, 변경, 그 밖에 이 법의 시행을 위한 준비는 이 법 시행 전에 할 수 있다.

제3조(중앙회 감사위원 등에 관한 경과조치) ①이 법 시행 당시 중앙회 감사위원에 대하여는 제129조제2항의 개정규정에도 불구하고 해당 감사위원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

②이 법 시행 당시 조합감사위원회 위원장 및 위원에 대하여는 제144조제1항 및 제2항의 개정규정에도 불구하고 해당 위원장 및 위원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 <법률 제18996호, 2022.10.18.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <법률 제19085호, 2022.12.13.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <법률 제20082호, 2024.1.23.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(합병의결 후 존속하는 지역농협의 정관 변경 의결정족수에 관한 적용례) 제38조제2항(제107조 또는 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)의 개정규정은 이 법 시행 전에 합병의결 후 존속하고 있는 지역농협, 지역축협 또는 품목조합의 경우에도 적용한다.

부 칙(법인의 등기사항 등에 관한 특례법) <법률 제20434호, 2024.9.20.>

제1조(시행일) 이 법은 2025년 1월 31일부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법률의 개정) ①및 ②생략

③농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제91조 중 "주된 사무소의 소재지에서는 3주일 이내에, 지사무소의 소재지에서는 4주일 이내에"를 "주된 사무소의 소재지에서 3주일 이내에 그 지사무소의 소재지와 설치 연월일을"로 한다.

제92조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 "제1항"을 "제1항 및 제2항"으로 한다.

①지역농협이 주된 사무소를 이전하였으면 중전 소재지 또는 새 소재지에서 3주일 이내에 새 소재지와 이전 연월일을 등기하여야 한다.

②지역농협이 지사무소를 이전하였으면 주된 사무소의 소재지에서 3주일 이내에 새 소재지와 이전 연월일을 등기하여야 한다.

제93조제1항 중 "주된 사무소 및 해당 지사무소의 소재지에서 각각 3주일 이내에"를 "주된 사무소의 소재지에서 3주일 이내에"로 한다.

제95조제1항 중 "그 사무소"를 "주된 사무소"로, "설립등기를 각 사무소의 소재지에서 하여야 한다"를 "설립등기를 하여야 한다"로 한다.

제96조 전단 중 "그 사무소"를 "주된 사무소"로 한다.

제97조제1항 중 "주된 사무소의 소재지에서는 2주일 이내에, 지사무소의 소재지에서는 3주일 이내에"를 "주된 사무소의 소재지에서 2주일 이내에"로 한다.

제99조제1항 중 "주된 사무소의 소재지에서는 2주일 이내에, 지사무소의 소재지에서는 3주일 이내에"를 "주된 사무소의 소재지에서 2주일 이내에"로 한다.

④부터 ⑰까지 생략

[별표] (2014.12.31. 개정)

통상적인 범위에서 제공할 수 있는 축의· 부의금품 등의 금액 범위

(제50조의2제3항 관련)

관련 조항	구 분	통상적인 범위	의례적인 선물의 범위
제50조의2 제2항제2호나목	○ 관혼상제의식에 제공하는 축의·부의금품	○ 5만원 이내	
제50조의2 제2항제2호다목	○ 관혼상제의식 그 밖의 경 조사 참석 하객·조객 등 에 대한 음식물 제공	○ 3만원 이내	
	○ 관혼상제의식 그 밖의 경 조사 참석 하객·조객 등 에 대한 답례품 제공	○ 1만원 이내	
제50조의2 제2항제2호라목	○ 연말·설 또는 추석에 제 공하는 의례적인 선물		○ 3만원 이내

농업협동조합법 시행령

소관부서 : 기획실(T:5138)

제정	2000. 3.24.	대통령령 제16757호	
개정	2000.12.29.	대통령령 제17053호	
개정	2001.12.15.	대통령령 제17422호	(농업협동조합의구조개선에관한법률시행령)
개정	2002.12.31.	대통령령 제17870호	
개정	2004. 2.28.	대통령령 제18297호	(한국주택금융공사법시행령)
개정	2004. 3.17.	대통령령 제18312호	(전자적민원처리를위한가석방자관리규정등중개정령)
개정	2005. 6.23.	대통령령 제18878호	
개정	2005. 8.19.	대통령령 제19010호	(근로자퇴직급여 보장법 시행령)
개정	2007. 6.29.	대통령령 제20142호	(근로기준법 시행령)
개정	2008. 2.29.	대통령령 제20677호	(농림수산물부와 그 소속기관 직제)
개정	2008. 7.29.	대통령령 제20947호	(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령)
개정	2009.12.11.	대통령령 제21875호	
개정	2010.11.15.	대통령령 제22493호	(은행법 시행령)
개정	2010.11.19.	대통령령 제22497호	(축산물위생관리법 시행령)
개정	2012. 1. 6.	대통령령 제23496호	
개정	2012. 2.29.	대통령령 제23644호	(대학교원 자격기준 등에 관한 규정)
개정	2012. 7.24.	대통령령 제23987호	(근로자퇴직급여 보장법 시행령)
개정	2012.11.30.	대통령령 제24210호	
개정	2013. 3.23.	대통령령 제24455호	(농림축산식품부와그소속기관직제)
개정	2013.12.30.	대통령령 제25050호	(행정규제기본법개정에따른규제재검토기한설정을위한주택법시행령일부개정령)
개정	2015. 2.23.	대통령령 제26108호	
개정	2015. 6.30.	대통령령 제26354호	
개정	2016. 5.31.	대통령령 제27205호	(기술보증기금법 시행령)
개정	2016.10.25.	대통령령 제27556호	(수산업협동조합법 시행령)
개정	2016.12.30.	대통령령 제27751호	(규제 재검토기한 설정 등을 위한 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령 등 일부개정령)
개정	2017. 6.27.	대통령령 제28152호	
개정	2017. 6.30.	대통령령 제28173호	(수입인지에 관한 법률 시행령)
개정	2017.12.26.	대통령령 제28492호	
개정	2019. 7. 2.	대통령령 제29950호	(어려운 법령용어 정비를 위한 210개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)
개정	2020. 3. 3.	대통령령 제30509호	(규제 재검토기한 해제 등을 위한 144개 대통령령의 일부개정에 관한 대통령령)
개정	2020. 8.11.	대통령령 제30934호	(벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령)
개정	2020. 9. 8.	대통령령 제30993호	(중앙행정기관 및 사무 등의 지방 일괄 이양을 위한 30개 대통령령의 일부개정에 관한 대통령령)
개정	2021. 6.22.	대통령령 제31803호	(섬 발전 촉진법 시행령)
개정	2022. 4.12.	대통령령 제32571호	
개정	2023.12.19.	대통령령 제34011호	(벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령)
개정	2025. 1.21.	대통령령 제35228호	(법인 등기규정 정비를 위한 78개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

제1조(목적) 이 영은 「농업협동조합법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제2조(조합의 설립인가 기준) 「농업협동조합법」(이하 "법"이라 한다) 제15조제1항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조합의 설립인가에 필요한 기준은 다음 각 호와 같다.(2013.3.23, 2021.6.22. 개정)

1. 지역조합

가. 조합원 자격이 있는 설립동의자(분할 또는 합병에 따른 설립의 경우에는 조합원을 말한다. 이하 같다)의 수가 1천명 이상일 것. 다만, 해당 조합의 구역으로 하는 지역이 특별시 또는 광역시(군은 제외한다)이거나 「섬 발전 촉진법」에 따른 섬지역 중 농가호수가 700호 미만인 지역으로서 농림축산식품부장관이 지정·고시하는 지역인 경우에는 300명 이상으로 한다.

나. 조합원 자격이 있는 설립동의자의 출자금납입확약총액(분할 또는 합병에 따른 설립의 경우에는 출자금총액을 말한다. 이하 같다)이 5억원 이상일 것

2. 품목조합

가. 조합원 자격이 있는 설립동의자의 수가 200명 이상일 것

나. 조합원 자격이 있는 설립동의자의 출자금납입확약총액이 3억원 이상일 것

[전문개정 2009.12.11.]

제3조(조합의 설립인가 절차) 법 제15조제1항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조합의 설립인가를 받으려는 자는 설립인가신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

1. 정관

2. 창립총회의사록

3. 사업계획서

4. 임원명부

5. 조합원의 자격과 조합의 설립인가기준에 적합함을 증명할 수 있는 서류

6. 분할 또는 합병을 의결한 총회의사록 또는 조합원투표록(분할 또는 합병에 따른 설립의 경우만 해당하며, 신설되는 조합이 승계하여야 할 권리·의무의 범위가 의결사항으로 적혀 있어야 한다)

[전문개정 2009.12.11.]

제4조(지역농업협동조합의 조합원의 자격) ①법 제19조제1항에 따른 지역농업협동조합(이하 "지역농협"이라 한다)의 조합원의 자격요건인 농업인의 범위는 다음 각 호와 같다.(2013.3.23, 2017.12.26, 2019.7.2. 개정)

1. 1천제곱미터 이상의 농지를 경영하거나 경작하는 자
2. 1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자
3. 누에씨 0.5상자[2만립(粒) 기준상자] 분 이상의 누에를 사육하는 자
4. 별표 1에 따른 기준 이상의 가축을 사육하는 자와 그 밖에 「축산법」 제2조제1호에 따른 가축으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 기준 이상을 사육하는 자

5. 농지에서 330제곱미터 이상의 시설을 설치하고 원예작물을 재배하는 자

6. 660제곱미터 이상의 농지에서 채소·과수 또는 화훼를 재배하는 자

②지역농협의 이사회는 제1항에도 불구하고 제1항 각 호의 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 조합원의 자격요건인 농업인으로 인정할 수 있다. 이 경우 그 인정 기간은 다음 각 호의 사유가 발생한 날부터 1년을 초과할 수 없다.(2017.12.26. 신설)

1. 제1항제1호 또는 제3호부터 제6호까지의 규정에 따른 농지 또는 농업·축산업 경영에 사용되는 토지·건물 등의 수용이나 일시적인 매매로 제1항제1호 또는 제3호부터 제6호까지의 요건을 갖추지 못하게 된 경우
2. 제1항제3호 또는 제4호에 따른 누에나 가축의 일시적인 매매 또는 「가축전염병 예방법」 제20조에 따른 가축의 살처분으로 제1항제3호 또는 제4호의 요건을 갖추지 못하게 된 경우
3. 그 밖에 천재지변 등 불가피한 사유로 제1항 각 호의 요건을 일시적으로 충족하지 못하게 된 경우

③제1항 및 제2항에 해당하는지를 확인하는 방법·기준 등에 관하여 필요한 사항은 농림축산식품부장관이 정하여 고시한다.(2013.3.23, 2017.12.26. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제4조의2(약정조합원 육성계획을 수립·시행하여야 하는 조합의 기준) 법 제24조의2제3항(법 제107조제1항 및 제112조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 지역농협"이란 법 제57조제1항제2호가목(법 제107조제1항에서 준용하는 경우 법 제106조제2호가목을 말하고, 법 제112조제1항에서 준용하는 경우 법 제111조제2호가목을 말한다)의 경제사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 10 이상인 지역농협을 말한다.

[본조신설 2017.12.26.]

[중전 제4조의2는 제4조의3으로 이동 <2017.12.26.>]

제4조의3(조합원명부의 기재사항) 법 제37조제1항(법 제107조, 제112조, 제112조의11 및 제161조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 조합원명부에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.(2015.6.30. 개정)

1. 조합원의 성명과 주소 또는居所(居所)

2. 조합원의 가입 연월일

[본조신설 2009.12.11.]

[제4조의2에서 이동, 종전 제4조의3은 제4조의4로 이동 <2017.12.26.>]

제4조의4(조합원이 아닌 이사를 두어야 하는 조합) 법 제45조제1항 후단(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 경우"란 조합장 임기 개시일 이전에 법 제71조제3항에 따라 정기총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 1천5백억원 이상인 경우를 말한다.

[본조신설 2009.12.11.]

[제4조의3에서 이동, 종전 제4조의4는 제4조의5로 이동 <2017.12.26.>]

제4조의5(상임이사를 두어야 하는 조합) 법 제45조제2항 단서(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 지역농협"이란 조합장 임기 개시일 이전에 법 제71조제3항에 따라 정기총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 1천5백억원 이상인 지역농협을 말한다.

[전문개정 2009.12.11.]

[제4조의4에서 이동, 종전 제4조의5는 제4조의7로 이동 <2017.12.26.>]

제4조의6(상임감사를 두어야 하는 조합) 법 제45조제3항 단서(법 제107조제1항 및 제112조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 지역농협"이란 감사의 임기 개시일 이전에 법 제71조제3항에 따라 정기총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 8천억원 이상인 지역농협을 말한다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2017.12.26.]

제4조의7(비상임 조합장을 두어야 하는 조합) 법 제45조제4항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당하는 경우"란 조합장 임기 개시일 이전에 법 제71조제3항에 따라 정기총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 2천5백억원 이상인 경우를 말한다.(2017.6.27. 개정)

[본조신설 2009.12.11.]

[제4조의5에서 이동 <2017.12.26.>]

제5조(조합의 상임이사 및 상임감사의 자격요건) 법 제45조제6항 단서(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람" 중 상임이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.(2010.11.15, 2017.6.27, 2017.12.26. 개정)

1. 조합, 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 법 제138조에 따라 설립된 품목조합연합회(이하 "연합회"라

- 한다)에서 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
2. 농업·축산업과 관련된 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다) 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
 3. 농업·축산업 또는 금융업과 관련된 국가기관·연구기관·교육기관 또는 기업에서 종사한 경력이 있는 사람으로서 제1호 또는 제2호의 사람과 같은 수준 이상의 자격이 있다고 조합의 정관에서 정하는 요건에 해당되는 사람
- ②법 제45조제6항 단서(법 제107조제1항 및 제112조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람" 중 상임감사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.(2017.12.26. 신설)
1. 조합·연합회에서 감사·회계·금융 또는 재무 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람. 다만, 해당 조합에서 최근 2년 이내에 임직원으로 근무한 사람(조합 감사로 근무 중이거나 근무한 사람은 제외한다)은 제외한다.
 2. 농업·축산업과 관련된 국가기관·지방자치단체·공공기관·연구기관 또는 교육기관에서 감사·회계·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
 3. 중앙회, 금융업과 관련된 국가기관·연구기관·교육기관 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 감사·회계·금융·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
- [전문개정 2009.12.11.]
[제목개정 2017.12.26.]
- 제5조의2(연체 여부 확인대상 금융기관의 범위) 법 제49조제1항제11호라목(법 제107조, 제112조 및 제161조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 금융기관"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말한다.(2016.5.31, 2016.10.25, 2020.8.11, 2023.12.19. 개정)
1. 조합, 농협은행, 농협생명보험 및 농협손해보험
 2. 「기술보증기금법」에 따른 기술신용보증기금
 3. 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자 신용보증기금
 4. 「보험업법」에 따른 보험회사
 5. 「산림조합법」에 따른 조합과 그 중앙회
 6. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
 7. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고와 그 중앙회

8. 「수산업협동조합법」에 따른 조합과 그 중앙회 및 수협은행
9. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
10. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합과 그 중앙회
11. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사
12. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호 및 제11호에 따른 벤처투자회사 및 벤처투자조합
13. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합
14. 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단과 그 중앙회
15. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
16. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사

[본조신설 2012.11.30.]

[중전 제5조의2는 제5조의3으로 이동 <2012.11.30.>]

제5조의3(임원이 이용하여야 하는 사업) ①법 제49조제1항제12호(법 제107조제1항 및 제112조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 사업을 말한다.

1. 법 제57조제1항제2호가목(법 제107조제1항에서 준용하는 경우 법 제106조제2호가목을 말하며, 법 제112조제1항에서 준용하는 경우 법 제111조제2호가목을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 사업. 이 경우 해당 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함할 수 있다.

2. 그 밖에 조합의 정관으로 정하는 사업

②조합 중 법 제57조제1항제2호가목의 경제사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 50 이상인 조합의 경우에는 제1항제1호의 사업을 반드시 포함하여야 한다.

[본조신설 2017.12.26.]

[중전 제5조의3은 제5조의4로 이동 <2017.12.26.>]

제5조의4(실질적인 경쟁관계에 있는 사업의 범위) ①법 제52조제5항(법 제107조, 제112조, 제112조의11 및 제161조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 실질적인 경쟁관계에 있는 사업의 범위는 별표 2의 사업으로 하되, 해당 조합, 법 제112조의3에 따른 조합공동사업법인 및 중앙회가 수행하고 있는 사업에 해당하는 경우로 한정한다.(2015.6.30. 개정)

②제1항에도 불구하고 조합·조합공동사업법인 및 중앙회가 사업을 위하여 출자한 법인이 수행하고 있는 사업은 실질적인 경쟁관계에 있는 사업으로 보지 아니한다.

[본조신설 2009.12.11.]

[제5조의3에서 이동 <2017.12.26.>]

제6조(조합의 신용사업의 방법 및 자금차입한도) ①조합은 법 제57조제3항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 다음 각 호의 기준이 준수되는 범위에서 신용사업을 수행한다.(2017.6.27. 개정)

1. 「신용협동조합법」 제83조의3에 따른 경영건전성 기준
2. 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」 제4조제2항에 따른 적기시정조치기준

②조합이 법 제57조제3항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다), 농협은행 또는 농협생명보험으로부터 차입할 수 있는 자금 합계액의 한도는 법 제67조제2항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 자기자본(이하 "자기자본"이라 한다)과 법 제66조제1항제1호·제2호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 중앙회 또는 농협은행에 예치하는 각각의 여유자금의 합계액의 범위 내로 한다. 다만, 조합이 농업정책의 수행이나 예금인출 등의 사유로 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하는 경우에는 본문에서 정한 범위를 초과하여 차입할 수 있다.(2012.1.6, 2013.3.23, 2015.6.30. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제7조(상환준비금의 예치 등) 조합은 농림축산식품부장관이 금융위원회와 미리 협의하여 정하는 비율에 따라 예금 및 적금에 대한 상환준비금을 중앙회에 예치하여야 한다.

[전문개정 2016.12.30.]

제8조(국가 등의 위탁사업의 계약체결방법) 법 제57조제4항(법 제107조·제112조 및 제161조에서 준용하는 경우를 포함한다), 법 제161조의4제1항제4호 또는 법 제161조의11제2항제4호에 따라 국가 또는 공공단체가 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사 또는 농협은행과 사업의 위탁계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 밝힌 서면으로 하여야 한다.(2012.1.6, 2015.6.30, 2017.6.27. 개정)

1. 위탁사업의 대상과 범위
2. 위탁기간
3. 그 밖에 위탁사업을 수행하는 데에 필요한 사항

[전문개정 2009.12.11.]

제8조의2(외부감사인인에 의한 회계감사를 받아야 하는 조합) 법 제65조의2제1항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 기준 이상인 지역농협"이란 조합장 임기 개시일 이전에 법 제71조제3항에 따라 정기총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 5백억원 이상인 지역농협을 말한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제9조(조합의 여유자금 운용) ①법 제66조제1항제2호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 금융기관"이란 다음 각 호의 금융기관을 말한다.(2010.11.15, 2012.1.6. 개정)

1. 「은행법」에 따른 은행
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자업자·신탁업자·종합금융회사·투자매매업자 및 투자중개업자
3. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
4. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
5. 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
6. 지역조합 및 신용사업을 수행하는 품목조합

②법 제66조제1항제3호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "대통령령으로 정하는 유가증권"이란 다음 각 호의 유가증권으로서 조합의 여유자금 운용의 안정성을 저해할 우려가 없는 범위에서 농림축산식품부장관이 금융위원회와 협의하여 정하여 고시한 것을 말한다.(2012.1.6, 2013.3.23, 2016.12.30. 개정)

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 국채증권·지방채증권·특수채증권·사채권 및 기업어음증권
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자·집합투자업자 및 종합금융회사가 발행하는 수익증권
3. 그 밖에 농림축산식품부장관이 금융위원회와 협의하여 정하는 유가증권

③제2항에 따른 유가증권의 조합별 운용한도 및 범위는 여유자금의 건전한 운용을 저해하지 아니하는 범위에서 중앙회의 이사회가 정한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제10조(지역축산업협동조합의 조합원의 자격) ①법 제105조제2항에 따른 지역축산업협동조합의 조합원의 자격요건인 축산업을 경영하는 농업인의 범위는 다음 각 호와 같다.(2013.3.23, 2017.12.26. 개정)

1. 별표 3에 따른 기준 이상의 가축을 사육하는 사람
2. 그 밖에 「축산법」 제2조제1호에 따른 가축으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 기준 이상을 사육하는 사람

②지역축산업협동조합의 이사회는 제1항에도 불구하고 제1항 각 호의 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 조합원의 자격요건인 축산업을 경영하는 농업인으로 인정할 수 있다. 이 경우 그 인정 기간은 다음 각 호의 사유가 발생한 날부터 1년을 초과할 수 없다.(2017.12.26. 신설)

1. 제1항제1호 또는 제2호에 따른 축산업 경영에 사용되는 토지·건물 등의 수용이나 일시적인 매매로 제1항제1호 또는 제2호의 요건을 갖추지 못하

게 된 경우

2. 제1항제1호 또는 제2호에 따른 가축의 일시적인 매매 또는 「가축전염병 예방법」 제20조에 따른 가축의 살처분으로 제1항제1호 또는 제2호의 요건을 갖추지 못하게 된 경우
3. 그 밖에 천재지변 등 불가피한 사유로 제1항제1호 또는 제2호의 요건을 일시적으로 충족하지 못하게 된 경우

③제1항 및 제2항에 해당하는지를 확인하는 방법·기준 등에 관한 사항은 농림축산식품부장관이 정하여 고시한다.(2017.12.26. 신설)

[전문개정 2009.12.11.]

제11조(품목조합의 가축사육업의 범위) 법 제108조에서 "대통령령으로 정하는 가축사육업"이란 다음 각 호와 같다.

1. 양봉업
2. 토끼사육업
3. 사슴사육업
4. 염소사육업
5. 개사육업
6. 모피가축사육업
7. 말사육업
8. 오리사육업

[전문개정 2009.12.11.]

제11조의2(조합공동사업법인의 설립인가 기준 및 절차) ①법 제112조의5제2항에 따른 조합공동사업법인의 설립인가에 필요한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 회원의 자격이 있는 설립동의자(조합에 한정한다. 이하 제2호에서 같다)가 둘 이상일 것

2. 회원의 자격이 있는 설립동의자의 출자금납입확약총액이 3억원 이상일 것

②조합공동사업법인의 설립인가 절차에 관하여는 제3조를 준용한다. 이 경우 "법 제15조제1항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)"은 "법 제112조의5제1항"으로, "조합"은 각각 "조합공동사업법인"으로, "조합원"은 각각 "회원"으로 본다.

[전문개정 2009.12.11.]

제11조의3(중앙회의 회원가입 거절기준) 법 제115조제2항제3호 전단에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 기준을 말한다.(2017.12.26. 개정)

1. 중앙회와 호환이 가능한 최소한의 전산설비를 갖추지 아니한 경우
2. 제명을 회피할 목적으로 탈퇴한 지 2년이 지나지 아니한 조합이라고 중앙회 이사회가 결정하는 경우
3. 설립 후 농업협동조합 관련 법령, 농업협동조합 관련 법령에 따른 행정명

령 또는 정관에 위반되는 행위를 함으로써 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다) 및 그 회원에 대하여 재산상 피해를 입히거나 명예를 훼손한 사실이 있고 그 위반사실을 해소한 지 2년이 지나지 아니한 조합이라고 중앙회 이사회가 결정하는 경우

[전문개정 2009.12.11.]

제11조의4(중앙회 총회의 의결권 행사기준) ①법 제122조제5항에서 "해당 조합의 조합원 수 등 대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 기준을 말한다.(2022.4.12. 개정)

1. 조합원 수가 2천명 미만인 조합 또는 연합회는 1표
2. 조합원 수가 2천명 이상 3천명 미만인 조합은 2표
3. 조합원 수가 3천명 이상인 조합은 3표

②제1항에 따라 중앙회 총회 의결권 행사기준이 되는 조합원 수는 매년 중앙회 정기총회에서 직전 회계연도 말을 기준으로 하여 확정한다.

③제2항에도 불구하고 정기총회 이후 합병하거나 새로 설립된 조합의 경우에는 합병등기일 또는 설립등기일을 기준으로 중앙회 이사회가 조합원 수를 확정한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제11조의5(준법감시인의 자격요건 등) ①법 제125조의4제3항에서 "대통령령으로 정하는 자격요건에 적합한 사람"이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람을 말한다.(2012.1.6, 2012.2.29, 2013.3.23, 2017.12.26, 2022.4.12. 개정)

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경력이 있는 사람일 것
 - 가. 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다) 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람
 - 나. 농업·축산업 또는 금융 관계분야의 석사학위 이상의 학위소지자로서 연구기관 또는 대학에서 연구원 또는 조교수 이상의 직에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
 - 다. 변호사 또는 공인회계사 자격을 가진 사람으로서 해당 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
 - 라. 농업·축산업 분야 또는 금융업과 관련된 국가기관·지방자치단체에서 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람으로서 해당 기관에서 퇴임 또는 퇴직한 후 3년이 지난 사람
2. 법 제49조제1항 각 호(제10호부터 제12호까지는 제외한다)의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 최근 5년간 금융 관련 법령 또는 농업협동조합 관련 법령을 위반하여 금융위원회, 금융감독원장 또는 농림축산식품부장관으로부터 주의·경고의

요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없을 것

②준법감시인은 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 하며, 다음 각 호의 직무를 담당해서는 아니 된다.(2012.1.6. 개정)

1. 자산운용에 관한 업무
2. 중앙회가 수행하는 상호금융사업과 경제사업 및 그와 관련되는 부대업무
[전문개정 2009.12.11.]

제11조의6(내부통제기준) ①법 제125조의4제4항에 따른 내부통제기준(이하 "내부통제기준"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(2013. 3.23. 개정)

1. 업무의 분장 및 조직구조에 관한 사항
2. 자산의 운용 또는 업무의 수행과정에서 발생하는 위험의 관리에 관한 사항
3. 임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 절차에 관한 사항
4. 경영의사의 결정에 필요한 정보가 효율적으로 전달될 수 있는 체제의 구축에 관한 사항
5. 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법 및 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리에 관한 사항
6. 임직원의 유가증권거래내역의 보고 등 불공정거래행위를 방지하기 위한 절차나 기준에 관한 사항
7. 내부통제기준의 제정 또는 변경 절차에 관한 사항
8. 제1호부터 제7호까지의 사항에 관한 구체적인 기준으로서 농림축산식품부장관 또는 금융위원회가 정하는 사항

②중앙회는 내부통제기준을 제정하거나 변경하려면 이사회회의 의결을 거쳐야 한다.
[전문개정 2009.12.11.]

제11조의7(중앙회 감사위원의 자격요건) 법 제129조제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 요건에 적합한 외부전문가"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.(2012.2.29, 2017.12.26, 2022.4.12. 개정)

1. 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다), 조합 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상응하는 외국금융기관을 포함한다)에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람
<단서 삭제>
2. 농업·축산업 또는 금융 관계 분야의 석사학위 이상의 학위소지자로서 연구기관 또는 대학에서 연구원 또는 조교수 이상의 직에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 판사·검사·군법무관·변호사 또는 공인회계사의 직에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제15항제3호에 따른 주권

상장법인에서 법률·재무·감사 또는 회계 관련 업무에 임원으로 5년 이상 또는 임직원으로 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람

5. 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 금융감독원에서 재무 또는 회계 관련 업무 및 이에 대한 감독업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

[전문개정 2009.12.11.]

제11조의8(중앙회 회장 선출 시 투표권 행사기준) ①법 제130조제1항 후단에서 "조합원 수 등 대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 기준을 말한다.

1. 조합원 수가 3천명 미만인 조합 또는 연합회는 1표
2. 조합원 수가 3천명 이상인 조합은 2표

②제1항 각 호에 따른 조합원 수의 산정에 관하여는 제11조의4제2항 및 제3항을 준용한다.

[본조신설 2022.4.12.]

제12조(중앙회 사업전담대표이사등의 자격요건) 법 제130조제2항에서 "대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.(2010.11.15, 2012.1.6, 2017.6.27. 개정)

1. 삭제 <2017.6.27.>
2. 상호금융대표이사는 중앙회, 「은행법」에 따른 은행 또는 금융업과 관련된 국가기관, 연구기관, 교육기관, 자기자본 200억원 이상인 회사에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람. 이 경우 종전의 법(2016년 12월 27일 법률 제14481호로 일부개정되기 전의 것을 말한다) 제128조제1항제1호 및 같은 조 제2항제1호에 따른 사업부문에 종사한 경력은 제외한다.
3. 전무이사는 중앙회 또는 농업·축산업이나 금융업과 관련된 국가기관, 연구기관, 교육기관, 자기자본 200억원 이상인 회사에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 삭제 <2012.1.6.>

[전문개정 2009.12.11.]

[제목개정 2017.6.27.]

제12조의2(중앙회의 조합장이 아닌 이사의 자격요건) 법 제130조제4항에서 "대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람"이란 농업, 축산업, 금융, 경영, 경제, 법률, 회계, 복지 또는 소비자보호 등의 분야에 근무하였거나 연구 또는 조사한 경력이 있는 사람으로서 전문지식이나 실무경험이 풍부한 사람을 말한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제13조(대리인의 선임등기) ①법 제131조제6항에 따라 중앙회의 회장(이하 "중앙회장"이라 한다), 상호금융대표이사 및 전무이사, 조합감사위원회의 위원장, 농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 대표자가 대리인을 선임한 경우에는 선임 후 2주일 이내에 주된 사무소의

소재지에서 다음 각 호의 사항을 등기해야 한다. 등기한 사항이 변경된 경우에도 또한 같다.(2012.1.6, 2017.6.27, 2022.4.12, 2025.1.21. 개정)

1. 대리인의 성명과 주소
2. 대리인을 둔 주된 사무소 또는 지사무소
3. 대리인의 권한을 제한한 경우에는 그 제한 내용

②제1항에 따라 대리인의 선임에 관한 등기를 신청할 때에는 대리인의 선임 을 증명하는 서면(제1항제3호에 해당될 때에는 이를 증명하는 서면을 포함 한다)을 첨부하여야 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제14조 삭제 <2016.12.30.>

제15조(회원의 여유자금의 운용·관리) ①중앙회가 법 제134조제1항제4호가목 에 따른 회원의 여유자금을 운용·관리할 때에는 다음 각 호의 방법으로 하여 야 한다.(2012.1.6, 2013.3.23. 개정)

1. 회원에 대한 대출
2. 한국은행 또는 금융기관(제9조제1항 각 호에 따른 금융기관을 말한다. 이 하 같다)에의 예치
3. 금융기관에 대한 대출
4. 공공기관에 대한 대출
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권의 매입
6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조제1항에 따른 파생상품거래
7. 법인에 대한 대출
8. 중앙회 내에서 다른 사업부문으로의 운용
9. 그 밖에 농림축산식품부장관이 금융위원회와 협의하여 정하는 방법에 따 른 운용

②제1항제7호에 따른 법인에 대한 대출은 직전 회계연도 말 여유자금 예치 금 잔액의 3분의 1을 초과할 수 없으며 같은 법인에 대한 대출은 대출 당시 여유자금 예치금 잔액의 100분의 5를 초과할 수 없다. 다만, 제9조제1항제1 호에 따른 금융기관, 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금, 「기술보증 기금법」에 따른 기술신용보증기금, 「한국주택금융공사법」에 따른 주택금 융신용보증기금, 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자신용보증 기금 또는 「지역신용보증재단법」에 따른 지역신용보증재단이 지급보증하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2012.1.6, 2016.5.31. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제15조의2(회원의 상환준비금의 운용·관리) 중앙회가 법 제134조제1항제4호 가목에 따른 회원의 상환준비금을 운용·관리할 때에는 다음 각 호의 방법으 로 하여야 한다.(2012.1.6. 개정)

1. 회원에 대한 대출
2. 한국은행 또는 금융기관에의 예치
3. 금융기관에 대한 단기대출
4. 공공기관에 대한 단기대출
5. 농산물을 가공하거나 영농자재를 생산하는 업체(자기자본이 100억원 이상이고, 자기자본대비 부채비율이 200퍼센트 이내인 법인으로 한정한다)에 대한 단기대출

6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권의 매입
 7. 제6호에 따른 증권의 매입과 관련된 위험회피를 위한 파생상품거래
- [전문개정 2009.12.11.]

제15조의3(부대사업의 범위) 중앙회는 법 제134조제1항제4호가목의 부대사업으로 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 이 경우 그 사업이 다른 법령에 따라 인가, 허가 등을 받아야 하는 것일 때에는 해당 인가, 허가 등을 받은 범위에서 그 사업을 할 수 있다.(2012.1.6. 개정)

1. 유가증권의 대차(貸借)거래
2. 환매조건부 채권 매매. 다만, 매도 거래는 국가, 지방자치단체, 공공기관, 한국은행 또는 금융기관으로 한정한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제15조의4 삭제 <2017.6.27.>

제15조의5 삭제 <2017.6.27.>

제16조(중앙회의 출자한도 기준인 자기자본) 법 제137조제2항 본문에 따른 자기자본은 출자금(납입출자금, 회전출자금, 비누적적 우선출자금, 가입금 등을 말한다), 자본잉여금, 이익잉여금(이월결손금이 있는 때에는 이를 공제한 금액을 말한다), 자본조정 및 기타포괄손익누계액을 합산하여 산정한다.

[전문개정 2012.1.6.]

제17조(국가 보조 또는 융자금 사용내용 등 공시대상 정보) 법 제139조제1항에서 "자금 사용내용 등 대통령령으로 정하는 정보"란 다음 각 호의 정보를 말한다.

1. 사업명
2. 보조 또는 융자받은 금액
3. 사업수행주체
4. 사업기간
5. 자금 사용내용
6. 그 밖에 중앙회가 국가 보조 또는 융자 사업에 대하여 공시할 필요가 있다고 판단한 정보

[본조신설 2015.6.30.]

제18조 ~ 제21조 삭제 <2001.12.15.>

제22조(조합감사위원회의 위원장 및 위원의 자격요건) 법 제144조제3항에서 " 대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.(2010.11.15, 2017.12.26, 2022.4.12. 개정)

1. 조합, 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다), 연합회 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)의 감사, 회계 또는 농정부문에서 상근직으로 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람 <단서 삭제>
2. 농업·축산업 또는 금융업과 관련된 국가기관, 연구기관, 교육기관 또는 회사에서 종사한 경력이 있는 사람으로서 제1호에 규정된 사람과 같은 수준 이상의 자격이 있다고 중앙회의 정관으로 정하는 요건에 해당되는 사람
3. 판사·검사·군법무관·변호사 또는 공인회계사의 직에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

[전문개정 2009.12.11.]

제23조(우선출자 발행사항의 공고) 중앙회는 법 제147조에 따라 우선출자를 발행할 때에는 우선출자의 납입기일 2주 전까지 발행하려는 우선출자의 내용, 좌수(座數), 발행가액, 납입기일 및 모집방법을 공고하고 출자자 및 우선출자자에게 알려야 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제24조(우선출자의 청약) ①우선출자의 청약을 하려는 자는 우선출자청약서에 인수하려는 우선출자의 좌수 및 인수가액과 주소를 적고 기명날인하여야 한다.

②우선출자청약서의 서식은 중앙회장이 작성하되, 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 중앙회의 명칭
2. 출자 1좌의 금액 및 총좌수
3. 우선출자 총좌수의 최고한도
4. 이미 발행한 우선출자의 종류 및 종류별 좌수
5. 법 제137조제2항에 따른 중앙회의 자기자본
6. 발행하려는 우선출자의 액면금액, 내용 및 좌수
7. 발행하려는 우선출자의 발행가액 및 납입기일
8. 제30조에 따라 우선출자의 매입소각을 하는 경우에는 그에 관한 사항

[전문개정 2009.12.11.]

제25조(우선출자금액의 납입 등) ①우선출자의 청약을 한 자는 중앙회장이 배정한 우선출자의 좌수에 대하여 우선출자를 인수할 수 있다.

②제1항에 따라 우선출자를 인수하려는 자는 납입기일까지 우선출자 발행가액의 전액을 납입하여야 한다.

③우선출자를 인수한 자는 우선출자 발행가액의 납입기일의 다음날부터 우선출자자가 된다.

[전문개정 2009.12.11.]

제26조(우선출자증권의 발행) ①우선출자의 전액납입이 있는 후가 아니면 우선출자증권(이하 "증권"이라 한다)을 발행할 수 없다.(2017.12.26. 개정)

②중앙회는 우선출자의 납입기일 후 지체 없이 증권을 발행하여야 한다.
(2017.12.26. 신설)

[전문개정 2009.12.11.]

[제목개정 2017.12.26.]

제27조(증권의 형식) 증권은 기명식으로 한다.

제28조(증권의 기재사항) 증권에는 다음 각 호의 사항 및 증권번호, 발행 연월일, 우선출자 좌수 및 우선출자자의 성명(법인의 경우에는 명칭을 말한다. 이하 같다)을 적고 중앙회장이 기명날인하여야 한다.

1. 중앙회의 명칭
2. 우선출자의 액면금액
3. 우선출자의 내용

[전문개정 2009.12.11.]

제29조(우선출자자명부의 비치 및 기재사항) 중앙회는 주된 사무소에 우선출자자명부를 갖추 두고 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.

1. 증권소유자의 성명과 주소
2. 증권의 수와 번호
3. 증권의 취득 연월일

[전문개정 2009.12.11.]

제30조(우선출자의 매입소각) 중앙회는 이사회의 의결을 거쳐 우선출자를 매입하여 소각할 수 있다.

[전문개정 2009.12.11.]

제30조의2(우선출자자의 책임) 우선출자자의 책임은 그가 가진 우선출자의 인수가액(引受價額)을 한도로 한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제30조의3(우선출자의 양도) ①우선출자는 양도할 수 있다. 다만, 증권 발행전의 양도는 중앙회에 대하여 효력이 없다.

②우선출자를 양도할 때에는 증권을 내주어야 한다.

③증권의 점유자는 적법한 소지인으로 추정한다.

④증권의 명의변경은 취득자의 성명과 주소를 우선출자자 명부에 등록하고 그 성명을 증권에 적지 아니하면 중앙회나 그 밖의 제3자에게 대항하지 못한다.

⑤증권을 질권(質權)의 목적으로 하는 경우에는 질권자의 성명과 주소를 우

선출자자 명부에 등록하지 아니하면 중앙회나 그 밖의 제3자에게 대항하지 못한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제30조의4(우선출자자 총회) ①중앙회는 정관이 변경되어 우선출자자에게 손해를 미치게 되는 경우에는 우선출자자 총회의 의결을 거쳐야 한다.

②제1항에 따른 우선출자자 총회의 의결은 발행한 우선출자 총좌수의 과반수의 출석과 출석한 출자좌수의 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다.

③제1항에 따른 우선출자자 총회의 운영 등에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제31조(통지와 최고) 우선출자신청인 또는 우선출자자에 대한 통지나 최고는 따로 그 주소를 중앙회에 통지한 때를 제외하고는 우선출자청약서 또는 우선출자자명부에 적힌 주소로 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제31조의2(조합등의 우선출자) ①조합의 우선출자에 관하여는 제23조부터 제31조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "중앙회"는 각각 "조합"으로, "회원"은 각각 "조합원"으로 보고, 제23조 중 "법 제147조"는 "법 제21조의2, 제107조제2항 또는 제112조제2항"으로, 제24조제2항·제25조제1항 및 제28조 중 "중앙회장"은 각각 "조합장"으로 본다.

②조합공동사업법인의 우선출자에 관하여는 제23조부터 제31조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "중앙회"는 각각 "조합공동사업법인"으로 보고, 제23조 중 "법 제147조"는 "법 제112조의11제2항"으로, 제24조제2항·제25조제1항 및 제28조 중 "중앙회장"은 각각 "대표이사"로 본다.(2015.6.30. 개정)

③조합, 조합공동사업법인, 연합회(이하 "조합등"이라 한다) 또는 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 다음 각 호의 우선출자를 할 수 없다.(2016.12.30, 2017.12.26. 개정)

1. 조합의 다른 조합에 대한 우선출자
2. 조합공동사업법인, 연합회 또는 중앙회의 조합에 대한 우선출자

[전문개정 2009.12.11.]

제32조(농업금융채권) 법 제153조제1항에 따라 중앙회 또는 농협은행이 발행하는 농업금융채권(이하 "채권"이라 한다)은 무기명식으로 한다. 다만, 청약자 또는 소유자의 요구에 따라 무기명식을 기명식으로, 기명식을 다시 무기명식으로 할 수 있다.(2012.1.6. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제33조(채권의 모집) ①채권의 모집에 응하려는 자는 채권청약서 2부에 청약하려는 채권의 금액과 주소를 적고 기명날인하여야 한다.

②채권청약서의 서식은 중앙회장 또는 농협은행의 대표자가 작성하되, 다음

각 호의 사항이 포함되어야 한다.(2012.1.6. 개정)

1. 중앙회 또는 농협은행의 명칭
 2. 채권의 발행총액
 3. 채권의 권종별 액면금액
 4. 채권의 이율
 5. 원금상환의 방법과 시기
 6. 이자지급의 방법과 시기
 7. 채권의 발행가액 또는 그 최저가액
 8. 중앙회 또는 농협은행의 자기자본
 9. 법 제153조제3항에 따른 채권의 차환(借換)을 위하여 발행하는 경우에는 그에 관한 사항
 10. 이미 발행한 채권의 미상환분이 있는 경우에는 그 총액
- ③채권의 최저가액을 정한 경우에는 청약자는 채권청약서에 청약가액을 적어야 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제34조(계약에 의한 채권의 인수) 계약에 따라 채권의 총액을 인수하는 경우에는 제33조를 적용하지 아니한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제35조(채권발행의 총액) 중앙회 또는 농협은행은 채권을 발행하는 경우로서 실제로 청약된 총액이 채권청약서에 적힌 채권발행총액에 미달한 경우에도 채권을 발행한다는 뜻을 채권청약서에 표시할 수 있다. 이 경우 채권발행총액은 청약총액으로 한다.(2012.1.6. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제36조(채권인수가액의 납입) 중앙회 또는 농협은행은 채권청약이 완료된 때에는 지체 없이 각 채권의 금액을 납입시켜야 한다.(2012.1.6. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제37조(채권발행의 시기) 제38조에 따라 발행하는 경우를 제외하고는 그 전액의 납입이 있는 후가 아니면 채권을 발행할 수 없다.

[전문개정 2009.12.11.]

제38조(채권의 매출발행) ①채권은 매출의 방법으로 발행할 수 있다. 이 경우 매출기간을 미리 정하여야 한다.

②제1항의 경우에는 채권청약서를 필요로 하지 아니한다.

③제1항에 따라 발행하는 채권에는 제33조제2항제1호 및 제3호부터 제6호까지의 사항과 채권번호를 적어야 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제39조(채권매출의 공고) 중앙회 또는 농협은행이 매출의 방법으로 채권을 발

행하려는 경우에는 매출기간과 제33조제2항제1호부터 제7호까지의 사항을 공고하여야 한다.(2012.1.6. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제40조(채권원부의 비치 및 기재사항) 중앙회 또는 농협은행은 그 주된 사무소에 채권원부를 갖추어 두고 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.(2012.1.6. 개정)

1. 채권의 권종별 수와 번호
2. 발행일
3. 제33조제2항제2호부터 제6호까지의 사항
4. 채권 소유자의 성명(법인인 경우에는 그 명칭)과 주소(기명식채권만 해당한다)

[전문개정 2009.12.11.]

제41조(채권원부의 열람) 채권의 권리자는 주된 사무소의 영업시간에는 언제든지 채권원부의 열람을 요구할 수 있다.

[전문개정 2009.12.11.]

제42조(채권의 매입소각) 중앙회 또는 농협은행은 이사회의 의결을 거쳐 채권을 매입하여 소각할 수 있다.(2012.1.6. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제43조(이권의 흠결) ①이권(利券)이 있는 무기명식채권을 상환하는 경우에 이권이 흠결된 것에 대해서는 그 이권에 상당하는 금액을 상환액에서 공제한다.

②제1항에 따라 그 이권에 상당하는 금액이 상환액에서 공제된 이권의 소지인은 언제든지 그 이권과 상환으로 공제된 금액의 지급을 청구할 수 있다.

[전문개정 2009.12.11.]

제44조(통지와 최고) ①채권청약자에 대한 통지나 최고는 청약자가 따로 그 주소를 중앙회 또는 농협은행에 통지한 경우를 제외하고는 채권청약서에 적힌 주소로 한다.(2012.1.6. 개정)

②기명식채권의 소유자에 대한 통지 또는 최고는 채권자가 따로 그 주소를 중앙회 또는 농협은행에 통지한 경우를 제외하고는 채권원부에 적힌 주소로 한다.(2012.1.6. 개정)

③무기명식채권의 소지자에 대한 통지 또는 최고는 공고의 방법으로 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제45조(회원 간의 분쟁조정 등) ①중앙회는 회원의 건전한 발전을 도모하기 위하여 조합등 및 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다)의 업무구역·사업영역 등에 관한 분쟁 등을 자율적으로 조정하기 위하여 중앙회에 분쟁조정위원회를 설치·운영할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

②제1항에 따른 분쟁조정위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 중앙회의 정관으로 정한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제45조의2(농협경제지주회사 대표이사의 자격요건) 법 제161조의3제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 요건에 맞는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람. 이 경우 종전의 법(2011년 3월 31일 법률 제10522호로 일부 개정되기 전의 것을 말한다)에 따른 중앙회의 신용사업(공제사업 및 부대사업을 포함한다)부문에 종사한 경력과 법 제127조제3항제1호에 따른 사업부문에 종사한 경력은 제외한다.
2. 농업·축산업과 관련된 국가기관·연구기관·교육기관 또는 자기자본 200억원 이상인 회사에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람

[본조신설 2017.12.26.]

[중전 제45조의2는 제45조의4로 이동 <2017.12.26.>]

제45조의3(농협경제지주회사 임원추천위원회 외부전문가의 요건) 법 제161조의3제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 외부전문가"란 농업인단체와 학계 등에서 추천하는 학식과 경험이 풍부한 사람(공무원은 제외한다) 중에서 농협경제지주회사의 이사회가 위촉하는 사람을 말한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제45조의4(농협경제지주회사 및 그 자회사를 중앙회로 의제하는 사업) 법 제161조의4제2항에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 별표 4의 사업을 말한다.

[본조신설 2017.6.27.]

[제45조의2에서 이동 <2017.12.26.>]

제45조의5(농협경제지주회사의 자회사에 대한 지도·감독) ①법 제161조의8에 따라 농협경제지주회사는 다음 각 호의 사항에 대하여 자회사(손자회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 지도·감독한다.

1. 사업계획 및 수지예산의 수립·변경에 관한 사항
2. 경영성과 평가에 관한 사항
3. 정관 변경에 관한 사항
4. 지배구조에 관한 사항

5. 그 밖에 농협경제지주회사의 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

②농협경제지주회사는 제1항에 따른 사항을 지도·감독하는 경우에는 자회사의 경영 건전성을 유지하고, 법 제161조의2제2항에서 정한 목적을 고려하여야 한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제46조(농림축산식품부장관 등의 감독) ①농림축산식품부장관은 법 제161조의11제7항 및 제162조제1항에 따라 감독상 필요할 때에는 조합등과 중앙회·농협은행에 대하여 업무 또는 재산에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있고,

관계 공무원으로 하여금 업무 및 재산상황을 감사하게 하거나 필요한 사항을 보고하게 할 수 있으며, 그 결과에 따라 필요한 조치를 할 수 있다.(2012.1.6, 2013.3.23, 2017.6.27. 개정)

②농림축산식품부장관은 법 제9조제2항에 따라 조합등과 중앙회를 효율적으로 지원하고 법 제162조에 따른 감독을 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 절차 및 방법 등 세부사항을 정하여 고시한다.(2013.3.23. 개정)

③지방자치단체의 장은 법 제162조제4항에 따라 감독상 필요할 때에는 조합등에 대하여 업무 또는 재산에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있고, 관계 공무원으로 하여금 업무 및 재산상황을 감사하게 하거나 필요한 사항을 보고하게 할 수 있으며, 그 결과에 따라 필요한 조치를 할 수 있다.(2020.9.8. 신설)

④금융위원회는 법 제162조제5항에 따라 감독 및 명령을 위하여 조합의 신용사업 및 농협은행의 업무 또는 재산에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있다.(2012.1.6, 2020.9.8. 신설)

[전문개정 2009.12.11.]

[제목개정 2012.1.6, 2013.3.23.]

제47조(경영지도의 방법 등) ①법 제166조제1항에 따른 경영지도는 그에 필요한 자료를 제출받아 서면으로 지도하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직원을 조합등의 사무소에 파견하여 현장지도를 할 수 있다.

1. 경영지도를 받고 있는 조합등이 불법경영의 가능성이 큰 경우
2. 불법·부실대출의 회수실적이 미흡하고 조합등이 자체적으로 시정할 수 없다고 인정되는 경우
3. 불법·부실대출이 추가로 이루어진 경우
4. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 현장지도를 할 필요가 있다고 인정되는 경우

②법 제166조제2항제3호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.(2013.3.23. 개정)

1. 위법·부당한 행위의 시정
2. 부실한 자산의 정리
3. 인력 및 조직운영의 개선
4. 그 밖에 조합등의 경영에 관하여 농림축산식품부장관이 정하는 사항

③삭제 <2012.1.6.>

[전문개정 2009.12.11.]

제48조(경영지도의 기간) ①법 제166조에 따른 경영지도의 기간은 6개월로 한다.

②농림축산식품부장관은 조합원을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 6개월 단위로 경영지도의 기간을 연장할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

③농림축산식품부장관이 제2항에 따라 경영지도의 기간을 연장하려는 경우에는 그 이유를 구체적으로 밝혀 경영지도의 기간만료 15일 전까지 그 사실을 해당 조합에 서면으로 알려야 한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제49조(경영지도의 통지) 법 제166조제1항에 따라 경영지도를 하려는 경우에는 그 사유·기간 등을 해당 조합등에 서면으로 알려야 한다.

[전문개정 2009.12.11.]

제50조(채무의 지급정지 등) ①농림축산식품부장관이 법 제166조제3항에 따라 지급을 정지할 수 있는 채무는 다음 각 호의 것을 제외한 채무로 한다.

(2012.7.24, 2013.3.23. 개정)

1. 세세공과금 또는 임차료의 지급채무
2. 「근로기준법」 제38조제2항에 따라 우선변제권이 인정되는 최종 3개월분의 임금·재해보상금 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제12조제2항에 따라 우선변제권이 인정되는 최종 3년간의 퇴직급여등에 관한 채무
3. 그 밖에 조합등을 유지·관리하는 데에 필요하여 발생하는 것으로서 농림축산식품부장관이 인정하는 채무

②농림축산식품부장관은 법 제166조제6항에 따라 조합등에 대한 채무지급정지의 전부를 철회하였을 때에는 지체 없이 해당 조합등에 대한 경영지도를 종료하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2009.12.11.]

제50조의2(임원의 직무정지) 농림축산식품부장관은 법 제166조제3항에 따라 임원의 직무를 정지하려는 경우에는 당사자에게 그 근거와 이유를 서면으로 알려야 한다.

[본조신설 2015.2.23.]

제51조(감독권 등의 위탁) ①농림축산식품부장관은 법 제162조제3항에 따라 중앙회의 회원인 조합 또는 연합회(이하 이 조에서 "중앙회의 회원"이라 한다)에 대한 다음 각 호의 권한을 중앙회장에게 위탁한다.(2013.3.23, 2020. 9.8. 개정)

1. 법 제57조제1항제10호·제106조제10호 및 제111조제9호에 따른 조합의 사업승인
2. 법 제84조제3항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 청산 사무의 감독
3. 법 제164조제1항에 따른 중앙회 회원의 직원의 위법행위에 대한 조치 요구
4. 제46조제1항에 따른 중앙회의 회원에 대한 감사 중 일상적인 업무에 대한 감사와 그 결과에 따른 필요한 조치

②농림축산식품부장관은 법 제162조제3항에 따라 조합공동사업법인에 대한

다음 각 호의 권한을 중앙회장에게 위탁한다.(2012.1.6, 2013.3.23, 2015.2.23, 2015.6.30, 2020.9.8. 신설)

1. 법 제112조의11에서 준용하는 법 제84조제3항에 따른 청산 사무의 감독
2. 법 제162조제1항 및 이 영 제46조제1항에 따른 조합공동사업법인에 대한 감사 중 사업계획과 수지예산의 집행에 대한 감사 및 그 결과에 따라 필요한 조치 요구
3. 법 제164조제1항에 따른 조합공동사업법인의 직원의 위법행위에 대한 조치 요구
4. 제46조제1항에 따른 조합공동사업법인에 대한 감사 중 일상적인 업무에 대한 감사와 그 결과에 따른 필요한 조치 요구

③농림축산식품부장관은 법 제166조제7항에 따라 법 제166조제1항에 따른 경영지도업무를 중앙회장에게 위탁한다.(2012.1.6, 2013.3.23, 2020.9.8. 개정)

[전문개정 2009. 12. 11.]

[제목개정 2020. 9. 8.]

제51조의2(고유식별정보의 처리) ①농림축산식품부장관(제51조에 따라 농림축산식품부장관의 권한을 위탁받은 자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호(이하 이 조에서 "고유식별정보"라 한다)가 포함된 자료를 처리할 수 있다.(2020.9.8. 개정)

1. 법 제162조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 감독·검사 및 이에 따른 조치에 관한 사무
2. 법 제164조에 따른 행정처분 및 임직원에 대한 조치에 관한 사무
3. 법 제166조에 따른 경영지도 및 이에 따른 조치에 관한 사무

②지방자치단체의 장은 법 제162조제4항에 따른 감독에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

(2020.9.8. 신설)

③금융위원회는 법 제162조제5항에 따른 감독에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

(2020.9.8. 개정)

④금융감독원장은 법 제166조제3항 후단 및 같은 조 제4항에 따른 조합등의 재산실사와 이에 따른 조치에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.(2020.9.8. 개정)

⑤중앙회장, 농협경제지주회사의 대표이사(제3호에 한정한다) 및 농협은행장(제7호에 한정한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.(2017.6.27, 2020.9.8. 개정)

1. 법 제125조의4제2항에 따른 내부통제기준의 준수 여부 점검, 조사 및 이에 따른 보고에 관한 사무
 2. 법 제129조제1항에 따른 재산과 업무집행상황 감사에 관한 사무
 3. 법 제136조제1항 및 제2항에 따른 유통지원자금의 운용에 관한 사무
 4. 법 제142조의2에 따른 중앙회의 자회사에 대한 감독에 관한 사무
 5. 법 제146조에 따른 회원에 대한 감사 및 이에 따른 조치 요구에 관한 사무
 6. 법 제147조에 따른 우선출자의 발행 및 관리에 관한 사무
 7. 법 제153조에 따른 농업금융채권의 발행 및 관리에 관한 사무
 8. 법 제161조에 따라 준용되는 법 제49조제1항에 따른 결격사유 확인에 관한 사무
 9. 법 제162조제6항에 따른 조합 검사에 관한 사무
 10. 법 제166조제3항 후단 및 같은 조 제4항에 따른 조합등의 재산실사 및 이에 따른 조치에 관한 사무
- ⑥조합장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 고유식별정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다. 이 경우 제2호, 제3호, 제5호부터 제7호까지, 제11호 및 제12호는 법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다.(2017.6.30, 2020.9.8. 개정)
1. 법 제19조, 제105조 및 제110조에 따른 조합원의 조합 가입에 관한 사무
 2. 법 제20조 및 제68조제3항에 따른 준조합원의 지역농협 가입·사업이용 및 배당에 관한 사무
 3. 법 제21조, 제24조제2항, 제29조, 제31조 및 제68조제3항에 따른 조합원의 출자·사업이용·탈퇴·지분환급 및 잉여금 배당에 관한 사무
 4. 법 제21조의2에 따라 준용되는 법 제147조에 따른 우선출자의 발행 및 관리에 관한 사무
 5. 법 제42조에 따른 대의원의 선출 및 관리에 관한 사무
 6. 법 제46조제6항·제7항에 따른 감사 및 이에 따른 보고에 관한 사무
 7. 법 제49조제1항에 따른 임원의 결격사유 확인에 관한 사무
 8. 법 제57조제1항제3호바목 및 제106조제3호바목에 따른 유가증권 등의 보호예수(保護預受)에 관한 사무
 9. 법 제57조제1항제3호사목 및 제106조제3호사목에 따른 공과금, 관리비 등의 수납 및 지급대행에 관한 사무
 10. 법 제57조제1항제3호아목 및 제106조제3호아목에 따른 수입인지(「수입인지에 관한 법률」 제2조제2항제1호에 따른 종이문서용 전자수입인지만 해당한다), 복권, 상품권의 판매대행에 관한 사무
 11. 법 제58조에 따른 비조합원의 사업 이용의 관리에 관한 사무
 12. 법 제59조제1항 및 제2항에 따른 유통지원자금의 운용에 관한 사무

[본조신설 2015.2.23.]

[중전 제51조의2는 제51조의3으로 이동 <2015.2.23.>]

제51조의3(규제의 재검토) 농림축산식품부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

(2015.2.23, 2016.12.30, 2017.12.26, 2022.4.12. 개정)

1. 제2조에 따른 조합의 설립인가 기준: 2017년 1월 1일
2. 제4조에 따른 지역농협의 조합원의 자격: 2017년 1월 1일
3. 제4조의4에 따른 조합원이 아닌 이사를 두어야 하는 조합의 기준: 2017년 1월 1일
4. 제4조의5에 따른 상임이사를 두어야 하는 조합의 기준: 2017년 1월 1일
5. 제5조제1항에 따른 조합의 상임이사의 자격요건: 2017년 1월 1일
6. 제5조의2에 따른 채무 상환의 연체 여부 확인대상 금융기관의 범위: 2017년 1월 1일
7. 제7조에 따른 상환준비금의 예치 비율: 2017년 1월 1일
8. 제8조의2에 따른 외부감사인에 의한 회계감사를 받아야 하는 조합의 기준: 2017년 1월 1일
9. 제9조에 따른 조합의 여유자금의 예치대상 금융기관 및 매입대상 유가증권: 2017년 1월 1일
10. 제11조의2에 따른 조합공동사업법인의 설립인가 기준 및 절차: 2017년 1월 1일
11. 제11조의3에 따른 중앙회의 회원가입 거절기준: 2017년 1월 1일
12. 제11조의4에 따른 중앙회 총회의 의결권 행사기준: 2017년 1월 1일
13. 제11조의7에 따른 중앙회 감사위원의 자격요건: 2017년 1월 1일
14. 제12조에 따른 중앙회의 상호금융대표이사 및 전무이사의 자격요건: 2017년 1월 1일
15. 제13조에 따른 중앙회장 등의 대리인의 선임등기 및 변경등기 사항: 2017년 1월 1일
16. 삭제 <2016.12.30.>
17. 제15조에 따른 회원의 여유자금의 운용·관리 방법: 2017년 1월 1일
18. 제15조의2에 따른 회원의 상환준비금의 운용·관리 방법: 2017년 1월 1일
19. 제22조에 따른 조합감사위원회의 위원장 및 위원의 자격요건: 2017년 1월 1일
20. 제31조의2제3항에 따른 조합등 및 중앙회의 우선출자 제한: 2017년 1월 1일
21. 삭제 <2020.3.3.>
22. 삭제 <2016.12.30.>

23. 삭제 <2016.12.30.>

24. 삭제 <2016.12.30.>

25. 삭제 <2016.12.30.>

26. 삭제 <2016.12.30.>

27. 삭제 <2016.12.30.>

28. 삭제 <2016.12.30.>

29. 제46조에 따른 농림축산식품부장관 등의 감독: 2017년 1월 1일

30. 제47조에 따른 경영지도의 방법 및 내용: 2017년 1월 1일

31. 삭제 <2020.3.3.>

[본조신설 2013.12.30.]

[제51조의2에서 이동 <2015.2.23.>]

제52조(과태료의 부과기준) ①법 제174조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 5와 같다.

②법 제174조제4항에 따른 과태료의 부과기준에 관하여는 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」 제34조제3항·제4항 및 별표 2를 준용한다.

[전문개정 2015.2.23.]

부 칙 <제16757호, 2000.3.24.>

제1조(시행일) 이 영은 2000년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제16조의 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 폐지) 다음 각 호의 대통령령은 이를 폐지한다.

1. 농업협동조합법시행령
2. 축산업협동조합법시행령
3. 인삼협동조합법시행령

제3조(조합의 상임이사 등의 자격요건에 관한 경과조치) ①제5조·제12조 및 제22조의 규정을 적용함에 있어서 다음 표의 왼쪽란에 기재된 종전의 농업협동조합법에 의한 지역농업협동조합 등에서 종사한 경력은 같은 표의 오른쪽란에 기재된 조합 또는 중앙회에서 종사한 경력으로 본다.

1. 종전의 농업협동조합법에 의한 지역농업협동조합·전문농업협동조합, 종전의 축산업협동조합법에 의한 지역별 축산업협동조합·업종별 축산업협동조합 및 종전의 인삼협동조합법에 의한 인삼협동조합	1. 조합
2. 종전의 농업협동조합법에 의한 농업협동조합중앙회, 종전의 축산업협동조합법에 의한 축산업협동조합중앙회 및 종전의 인삼협동조합법에 의한 인삼협동조합중앙회	2. 중앙회

②제5조의 규정을 적용함에 있어서 제1항 표의 왼쪽란 제1호에 기재된 종전의 농업협동조합법에 의한 지역농업협동조합 등에서 조합장으로 종사한 경력은 조합에서 상임 조합장으로 종사한 경력으로 본다.

제4조(상호금융예금자보호기금의 대위변제의 한도에 관한 특례) 2000년 7월 1일부터 2000년 12월 31일까지의 기간동안 제21조제1항제1호의 규정에 의한 대위변제의 사유가 발생하는 경우 동일인에 대하여 대위변제하는 예금·적금 및 그에 대한 이자는 제21조제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호에 의한다.

1. 2000년 6월 30일 이전에 납입한 예금 및 적금(적립식으로 납입하는 예금 및 적금중 납입기일을 정하여 특정액을 정기적으로 입금하는 예금 및 적금으로서 2000년 6월 30일 이전에 가입한 것에 대하여는 2000년 7월 1일 이후에 납입하는 분을 포함한다) : 예금 및 적금과 그에 대한 이자 전액
2. 이 영 시행후에 납입한 예금 및 적금(적립식으로 납입하는 예금 및 적금중 납입기일을 정하여 특정액을 정기적으로 입금하는 예금 및 적금으로서 2000년 6월 30일 이전에 가입한 것을 제외한다)

가. 예금 및 적금의 합계액이 2천만원이하인 경우 : 예금 및 적금의 원금과 그 원금에 기금관리위원회가 정하는 이자율을 곱한 금액(이하 이 호에서 "법정이자"라 한다)의 합계액. 다만, 예금 및 적금의 원금과 법정이자의 합계액이 2천만원을 넘는 경우에는 2천만원을 최고한도로 한다.

나. 예금 및 적금의 합계액이 2천만원을 넘는 경우 : 예금 및 적금의 원금

제5조(다른 법령의 개정) ①농수산물가공산업육성법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제3조제3항제2호나목을 삭제한다.

②축산법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제2조제3항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 농업협동조합법 제105조제2항의 규정에 의한 농업인, 동법 제103조의 규정에 의한 지역축산업협동조합, 동법 제108조의 규정에 의하여 축산업의 업종을 목적으로 하는 업종조합(이하 "축산업협동조합"이라 한다) 및 농업협동조합중앙회의 임원 또는 축산관련단체의 장중에서 농림부장관이 위촉하는 자

제14조제1항을 다음과 같이 한다.

①기금의 융자업무는 농업협동조합법에 의한 조합 및 중앙회에서 취급한다.

③비료관리법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제8조제2항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회

④종자산업법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제41조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제2호 및 제5호를 각각 삭제한다.

1. 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회
- ⑤농업기계화촉진법시행령중 다음과 같이 개정한다.
제6조제2항제4호를 다음과 같이 한다.
4. 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회와 기타 이에 준하는 공공단체
- ⑥농업산·학협동심의회규정중 다음과 같이 개정한다.
제1조의2제2호를 다음과 같이 한다.
2. 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회, 산림조합법에 의한 산림조합 및 그 중앙회
- ⑦농지법시행령중 다음과 같이 개정한다.
제18조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제2호 및 제4호를 각각 삭제한다.
1. 농업협동조합법에 의한 조합
- ⑧농어촌정비법시행령중 다음과 같이 개정한다.
제72조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제2호를 삭제한다.
1. 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회
- 제73조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제2호 및 제6호를 각각 삭제한다.
1. 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회
- ⑨농업·농촌기본법시행령중 다음과 같이 개정한다.
제4조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제2호 및 제5호를 각각 삭제한다.
1. 농업협동조합법에 의한 조합(이하 "농업협동조합"이라 한다) 및 그 중앙회
- 제11조를 다음과 같이 한다.
- 제11조(생산자단체에의 가입) 법 제15조제4항(법 제16조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하여 영농조합법인이 조합원 또는 준조합원으로 가입할 수 있는 생산자단체는 농업협동조합·산림조합 및 연초생산협동조합으로 한다.
- ⑩소방법시행령중 다음과 같이 개정한다.
제15조제2호가목 단서중 "농업협동조합법 제2조제2항의 규정에 의한 법인"을 "농업협동조합법에 의한 지역농업협동조합과 그 중앙회"로 한다.
- ⑪지가공시및토지등의평가에관한법률시행령중 다음과 같이 개정한다.
제11조제3호를 다음과 같이 하고, 동조제5호를 삭제한다.
3. 농업협동조합법에 의한 조합 및 농업협동조합중앙회
- ⑫민원사무처리에관한법률시행령중 다음과 같이 개정한다.
제11조제1항중 "농업협동조합법에 의하여 설립된 농업협동조합중앙회 및 농업협동조합"을 "농업협동조합법에 의하여 설립된 조합 및 그 중앙회"로 한다.
- ⑬금융기관부실자산등의효율적처리및한국자산관리공사의설립에관한법률시행령중 다음과 같이 개정한다.
제2조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제3호를 삭제한다.

1. 농업협동조합법에 의한 조합
- ⑭도시철도법시행령중 다음과 같이 개정한다.
별표 2의 비고 제2호가목(1)을 다음과 같이 하고, 동목(3)을 삭제한다.
(1) 농업협동조합법에 의한 농업인이 농업협동조합중앙회 또는 조합의 장으로부터 농촌소득증대를 위한 농업자금 또는 축산자금에서의 융자금임을 확인받은 자금으로 취득한 자동차 또는 건설기계의 등록신청을 하는 경우
- ⑮주택건설촉진법시행령중 다음과 같이 개정한다.
별표 3 제3호가목을 다음과 같이 한다.
가. 농업협동조합법에 의한 농업인, 수산업협동조합법에 의한 어업인 또는 산림조합법에 의한 산림소유자 및 산림관계사업경영자에 대하여는 농업협동조합중앙회와 그 회원조합의 장, 수산업협동조합중앙회와 그 회원조합의 장 및 산림조합중앙회와 그 회원조합의 장이 농어촌소득증대를 위한 영농자금, 축산자금, 어업자금, 산림개발자금으로 융자된 것임을 확인한 경우 및 국민주택규모 이하의 주택을 건설하기 위하여 융자받는 자에 대하여는 금융기관(국민주택사업특별회계가 설치된 지방자치단체를 포함한다)의 장이 국민주택규모 이하의 주택을 건설하기 위하여 융자된 자금임을 확인한 경우로서 융자에 필요한 저당권의 설정등기를 하는 때에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다.
- ⑯도서개발촉진법시행령중 다음과 같이 개정한다.
제11조제1항제5호를 다음과 같이 한다.
5. 농업협동조합법에 의한 조합, 산림조합법에 의한 지역산림조합, 수산업협동조합법에 의한 지구별수산업협동조합 또는 어촌계
- ⑰오지개발촉진법시행령중 다음과 같이 개정한다.
제11조제1항제4호를 다음과 같이 한다.
4. 농업협동조합법에 의한 조합, 수산업협동조합법에 의한 지구별수산업협동조합 또는 어촌계, 농업기반공사및농지관리기금법에 의한 농업기반공사, 산림조합법에 의한 산림조합
- ⑱수표법의적용에있어서은행과동시되는사람또는시설의지정어관한규정중 다음과 같이 개정한다.
제2호 및 제2호의2를 각각 다음과 같이 하고, 제2호의3을 다음과 같이 신설하며, 제7호 내지 제9호를 각각 삭제한다.
2. 농업협동조합법 제57조제1항제3호의 사업을 행하는 지역농업협동조합
2의2. 농업협동조합법 제106조제3호의 사업을 행하는 지역축산업협동조합
2의3. 농업협동조합법 부칙 제14조의 규정에 의하여 신용사업을 행하는 품목별·업종별협동조합

제6조(다른 법령과의 관계) 이 영 시행당시 다른 법령에서 종전의 농업협동조합법시행령, 축산업협동조합법시행령 및 인삼협동조합법시행령을 인용한 경우 이 영중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 이 영 또는 이 영의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부 칙 <제17053호, 2000.12.29.>

제1조(시행일) 이 영은 2001년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 삭제 <2001.12.15.>

부 칙 (농업협동조합의구조개선에관한법률시행령) <제17422호, 2001.12.15.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①농업협동조합법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제17조 내지 제21조를 각각 삭제한다.

대통령령 제17053호 농업협동조합법시행령중개정령 부칙 제2조를 삭제한다.

②생략

부 칙 <제17870호, 2002.12.31.>

①(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

②(여우 또는 밍크 사육자의 조합원자격에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 지역농업협동조합 또는 지역축산업협동조합의 조합원으로 가입되어 있는 농업인으로서 종전의 제4조 또는 제10조의 규정에 의한 기준에 해당하는 자는 이 영에 의한 조합원의 자격을 갖춘 것으로 본다.

③(다른 법령의 폐지) 협동조합발전기획단의설치및운영에관한규정은 이를 폐지한다.

부 칙 (한국주택금융공사법시행령) <제18297호, 2004.2.28.>

제1조(시행일) 이 영은 2004년 3월 1일부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법령의 개정) ①내지 ③생략

④농업협동조합법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제15조제8호중 "근로자의주거안정과목돈마련지원에관한법률"을 "한국주택
금융공사법"으로 한다.

⑤내지 ②⑩생략

제5조 생략

부 칙 (전자적민원처리를위한가석방자관리규정등중개정령) <제18312호, 2004.3.17.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제18878호, 2005.6.23.>

제1조(시행일) 이 영은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(상임이사를 두어야 하는 조합의 자산총액 기준에 관한 특례) 상임이사를
두어야 하는 조합의 자산총액 기준은 제4조의2의 개정규정에 불구하고 2007년
6월 30일까지는 이를 2천억원으로 한다.

제3조(설립인가기준에 미달하는 조합에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 제2조
의 개정규정에 의한 설립인가기준에 미달하는 조합은 이 영 시행일부터 2년
이내에 그 인가기준을 충족하여야 한다.

제4조(중앙회로부터 자금차입한도를 초과하는 조합에 관한 경과조치) 이 영 시
행당시 제6조의 개정규정에 의한 자금차입한도를 초과하는 조합은 이 영 시
행일부터 5년 이내에 제6조의 개정규정에 의한 차입한도가 준수되도록 하여
야 한다.

제5조(상환준비금의 운용에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 따
라 중앙회내의 다른 사업부문에 운용하고 있는 상환준비금은 이 영 시행일
부터 6월 이내에 제15조의2의 개정규정에 따른 운용방법에 적합하도록 하
여야 한다.

부 칙 (근로자퇴직급여 보장법 시행령) <제19010호, 2005.8.19.>

제1조(시행일) 이 영은 2005년 12월 1일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①생략

②농업협동조합법시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제50조제1항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 「근로기준법」 제37조제2항의 규정에 의하여 우선변제권이 인정되는 최종 3월분의 임금·채해보상금 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제11조제2항의 규정에 의하여 우선변제권이 인정되는 최종 3년간의 퇴직금에 관한 채무

③내지 ⑨생략

부 칙 (근로기준법 시행령) <제20142호, 2007.6.29.>

제1조(시행일) 이 영은 2007년 7월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법령의 개정) ①부터 ③까지 생략

④농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

50조제1항제2호 중 "「근로기준법」 제37조제2항"을 "「근로기준법」 제38조제2항"으로 한다.

⑤부터 ⑰까지 생략

제5조 생략

부 칙 (농림수산식품부와 그 소속기관 직제) <제20677호, 2008.2.29.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제6조까지 생략

제7조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑰까지 생략

⑱농업협동조합법시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항 중 "재정경제부장관"을 "기획재정부장관"으로 한다.

제2조제1호가목 단서, 제3조 각 호 외의 부분, 제4조제4호, 제7조제1항·제2항, 제9조제2항 각 호 외의 부분 단서·제6호, 제10조제2호, 제11조의5제1항제3호, 제11조의6제1항제8호, 제15조제1항제9호, 제46조의 제목·제1항·제2항, 제47조제2항제4호, 제47조제3항, 제48조제2항·제3항, 제50조제1항 각 호 외의 분 및 제3호·제2항, 제51조제1항·제2항 각 호 외의 부분·제3항 및 제52조제1항·제2항 전단·제3항 중 "농림부장관"을 각각 "농림수산식품부장관"으로 한다.

제6조제2항 단서 및 제52조제4항 중 "농림부령"을 각각 "농림수산식품부령"으로 한다.

제9조제2항 각 호 외의 부분 단서 및 제6호, 제11조의5제1항제3호, 제11조의6제1항제8호 및 제15조제1항제9호 중 "금융감독위원회"를 각각 "금

융위원회"로 한다.

①부터 ⑤9까지 생략

부 칙 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령) <제20947호, 2008.7.29.>

제1조(시행일) 이 영은 2009년 2월 4일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제25조까지 생략

제26조(다른 법령의 개정) ①부터 ③8까지 생략

③9 농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항제2호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제3호부터 제5호까지를 각각 삭제한다.

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자업자·신탁업자·종합금융회사·투자매매업자 및 투자중개업자

제9조제2항제1호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제2호를 삭제하며, 같은 항 제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제4호 및 제5호를 각각 삭제한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 국채증권·지방채증권·특수채증권·사채권 및 기업어음증권

3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자·집합투자업자 및 종합금융회사가 발행하는 수익증권

제15조제1항제5호 중 "「증권거래법」 제2조제1항의 규정에 의한 유가증권"을 "「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권"으로 한다.

제15조의2제6호 중 "「증권거래법」 제2조제1항의 규정에 의한 유가증권"을 "「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권"으로 하고, 같은 조 제8호 중 "유가증권"을 "증권"으로 한다.

④0부터 ④3까지 생략

제27조 및 제28조 생략

부 칙 <제21875호, 2009.12.11.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(조합의 설립인가기준 중 조합원 수 예외지역에 관한 특례) 이 영 시행 당시 종전의 「오지개발촉진법」(법률 제9008호로 폐지되기 전의 것을 말한다)에 따른 오지 중 농가호수가 700호 미만인 지역으로서 농림수산식품부장관이 지정·고시한 지역에 대한 조합원의 자격이 있는 설립동의자의 수는

- 제2조제1호가목의 개정규정에도 불구하고 300명 이상으로 한다.
- 제3조(지역농업협동조합의 조합원 자격에 관한 적용례) 제4조제2항의 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 조합원으로 가입하는 경우부터 적용한다.
- 제4조(준법감시인의 자격요건에 관한 적용례) 제11조의5제1항제2호의 개정규정은 이 영 시행일 후 최초로 임명되는 준법감시인부터 적용한다.
- 제5조(중앙회 감사위원의 자격요건에 관한 특례) 이 영 시행 당시 회원조합장이 아닌 이사 중 중앙회 감사위원으로 재직 중인 사람은 제11조의7의 개정규정에 따른 외부전문가인 감사위원의 자격요건을 갖춘 것으로 본다.
- 제6조(조합공동사업법인의 설립인가기준에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 규정에 따라 설립인가를 신청한 조합공동사업법인의 설립인가 기준에 대해서는 제11조의2제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
- 제7조(우선출자 발행에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 우선출자를 위하여 중앙회의 신용대표이사 명의로 발행한 것은 이 영의 개정규정에 따라 중앙회장 명의로 발행된 것으로 본다.
- 제8조(조합원 자격에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 지역농업협동조합 또는 지역축산협동조합의 조합원으로 가입되어 있는 농업인에 대해서는 별표 1 또는 별표 3의 개정규정에도 불구하고 이 영에 따른 조합원의 자격을 갖춘 것으로 본다.

부 칙 (은행법 시행령) <제22493호, 2010.11.15.>

- 제1조(시행일) 이 영은 2010년 11월 18일부터 시행한다.
- 제2조 및 제3조 생략
- 제4조(다른 법령의 개정) ①부터 ㉔까지 생략
- ④농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
- 제5조제2호, 제9조제1항제1호, 제12조제2호 전단 및 제22조제1호 중 "금융기관"을 각각 "은행"으로 한다.
- ④부터 ㉔까지 생략
- 제5조 생략

부 칙 (축산물위생관리법 시행령) <제22497호, 2010.11.19.>

- 제1조(시행일) 이 영은 2010년 11월 26일부터 시행한다. <단서 생략>
- 제2조 부터 제6조까지 생략
- 제7조(다른 법령의 개정) ①부터 ③까지 생략
- ④농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2 제15호 중 "「축산물가공처리법」"을 "「축산물위생관리법」"으로 한다.

⑤부터 ⑪까지 생략

제8조 생략

부 칙 <제23496호, 2012.1.6.>

제1조(시행일) 이 영은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①고용보험법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제108조제2호를 다음과 같이 한다.

2. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

②국가통합교통체계효율화법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제61조제4항제4호를 다음과 같이 한다.

4. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

③근로복지기본법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1호를 다음과 같이 한다.

1. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

④기업구조조정투자회사법시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조에 제1호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2호 중 "농업협동조합중앙회 및 수산업협동조합중앙회"를 "수산업협동조합중앙회"로 한다.

1의2. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

⑤농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 "중앙회 또는 농협은행" 및 "농협은행등"은 각각 "관리기관"으로, "농업금융채권"은 "상호금융예금자보호기금채권"으로, "채권"은 "기금채"로, "농협은행등의 대표자"는 "관리기관의 장"으로, "이사회"는 "기금관리위원회"로 본다.

제6조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제2호를 각각 삭제하고, 같은 조 제2항 중 "보험료 및 공제사업의 보험료"를 "보험료"로 한다.

제8조제1항 중 "신용사업 및 공제사업별로 각각"을 "신용사업에 한하여"로 한다.

⑥물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제42조제4항제4호를 다음과 같이 한다.

4. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행

⑦보험업법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제40조제1항에 제2호의2를 다음과 같이 신설한다.

2의2. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 농협은행

제83조제4호를 다음과 같이 한다.

4. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
- ⑧부동산투자회사법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제33조제1항제7호를 다음과 같이 한다.
7. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
- ⑨산림조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제11조제2항제1호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회, 농협은행"으로 한다.
- ⑩수산업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제21조제1항제1호 중 "농업협동조합중앙회가"를 "농업협동조합중앙회 및 농협은행이"로 한다.
- ⑪여신전문금융업법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제3조제1항에 제1호의2를 다음과 같이 신설한다.
1의2. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
- ⑫자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제10조제2항제5호, 제16조제1항제4호 및 제119조제1항제5호 중 "농업협동조합중앙회"를 각각 "농업협동조합중앙회 및 농협은행"으로 한다.
- ⑬주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제17조에 제1호의2를 다음과 같이 신설한다.
1의2. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
- ⑭지방공기업법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제26조제1항에 제1호의2를 다음과 같이 신설한다.
1의2. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
- ⑮한국정책금융공사법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제11조제3항제4호 중 "농업협동조합중앙회의 신용사업부문"을 "농협은행"으로 한다.

부 칙 (대학교원 자격기준 등에 관한 규정) <제23644호, 2012.2.29.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, …<생략>… 부칙 제2조 및 제3조의 개정규정은 2012년 7월 22일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑳까지 생략

㉑농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조의5제1항제1호나목 및 제11조의7제2호 중 "전임강사"를 각각 "조교수"로 한다.

③⑩부터 ⑥⑨까지 생략
제4조 생략

부 칙 (근로자퇴직급여 보장법 시행령) <제23987호, 2012.7.24.>

제1조(시행일) 이 영은 2012년 7월 26일부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법령의 개정) ①생략

②농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제50조제1항제2호 중 "「근로자퇴직급여 보장법」 제11조제2항에 따라 우선변제권이 인정되는 최종 3년간의 퇴직금"을 "「근로자퇴직급여 보장법」 제12조제2항에 따라 우선변제권이 인정되는 최종 3년간의 퇴직급여 등"으로 한다.

③부터 ⑦까지 생략

제6조 생략

부 칙 <제24210호, 2012.11.30.>

이 영은 2012년 12월 2일부터 시행한다.

부 칙 (농림축산식품부와 그 소속기관 직제) <제24455호, 2013.3.23.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑤까지 생략

⑥농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호가목 단서, 제3조 각 호 외의 부분, 제4조제1항제4호, 같은 조 제2항, 제7조제1항·제2항, 제9조제2항 각 호 외의 부분 단서, 같은 항 제3호, 제10조제2호, 제11조의5제1항제3호, 제11조의6제1항제8호, 제15조제1항제9호, 제46조의 제목, 같은 조 제1항·제2항, 제47조제2항제4호, 제48조제2항·제3항, 제50조제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제3호, 같은 조 제2항, 제51조제1항, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 제3항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제4항 중 "농림수산물식품부장관"을 각각 "농림축산식품부장관"으로 한다.

제6조제2항 단서 중 "농림수산물식품부령"을 "농림축산식품부령"으로 한다.

②7부터 ②6까지 생략

부 칙 (행정규제기본법 개정에 따른 규제 재검토기한
설정을 위한 주택법 시행령 등 일부개정령)
<제25050호, 2013.12.30.>

이 영은 2014년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

부 칙 <제26108호, 2015.2.23.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제37조제3항제4호 중 "조합·조합공동사업법인 및 그 중앙회"를 "조합·조합공동사업법인 및 그 중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다)"로 한다.

②개발이익 환수에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제2항제3호라목을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항제4호 중 "중앙회"를 "중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다)"로 한다.

라. 「농업협동조합법」에 따라 설립된 조합, 조합공동사업법인 및 중앙회(농협경제지주회사 및 그 자회사를 포함한다)

③낙농진흥법시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항을 다음과 같이 한다.

②농림축산식품부장관은 제1항에 따라 낙농진흥계획을 수립하면 특별시장·광역시장 및 도지사(이하 "시·도지사"라 한다), 농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다. 이하 "농협중앙회"라 한다), 낙농진흥회(이하 "진흥회"라 한다) 및 낙농 관련 단체에 이를 통지하여야 한다.

제8조제3항을 다음과 같이 한다.

③낙농진흥회장은 제1항 및 제2항에 따른 기준을 정하거나 집유조합을 지정하려는 경우에는 미리 농협중앙회의 의견을 들을 수 있다.

부 칙 <대통령령 제26354호, 2015.6.30.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제17조의 개정규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (기술보증기금법 시행령)
<대통령령 제27205호, 2016.5.31.>

제1조(시행일) 이 영은 2016년 9월 30일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑭까지 생략

⑮농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2호를 다음과 같이 한다.

2. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금
제15조제2항 단서 중 "「기술신용보증기금법」에 따른 기술신용보증기금"
을 "「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금"으로 한다.

⑯부터 ⑤⑨까지 생략

제3조 생략

부 칙 (수산업협동조합법 시행령)
<대통령령 제27556호, 2016.10.25.>

제1조(시행일) 이 영은 2016년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑦까지 생략

⑧농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조의2제8호 중 "중앙회"를 "중앙회 및 수협은행"으로 한다.

⑨부터 ②③까지 생략

부 칙 (규제 재검토기한 설정 등을 위한 가맹사업거래의
공정화에 관한 법률 시행령 등 일부개정령)
<대통령령 제27751호, 2016.12.30.>

제1조(시행일) 이 영은 2017년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제12조까지 생략

부 칙 <대통령령 제28152호, 2017.6.27.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①가축전염병 예방법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제4항 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회·농협경제
지주회사"로 한다.

②간척지의 농어업적 이용 및 관리에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1항제1호라목 중 "조합 및 중앙회"를 "조합, 중앙회 및 농협경제지주회사"로 한다.

③농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1호 중 "중앙회"를 "중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.

제12조제1항 각 호 외의 부분 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회·농협경제지주회사"로 한다.

제20조제1항 중 "중앙회"를 "중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 하고, 같은 조 제2항 중 "수산업협동조합중앙회의 장"을 "수산업협동조합중앙회의 장 및 농협경제지주회사의 대표이사"로 한다.

④농어촌정비법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제4호 중 "조합 및 중앙회"를 "조합, 중앙회 및 농협경제지주회사"로 한다.

⑤농어촌특별세법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제6항제1호의6 중 "「농업협동조합법」 제134조의2 또는 제134조의3"을 "「농업협동조합법」 제161조의2 또는 제161조의10"으로 한다.

⑥농업기계화 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제2항제4호 중 "조합 및 그 중앙회"를 "조합, 중앙회 및 농협경제지주회사"로 한다.

⑦보험업법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제26조제1항제2호 중 "「농업협동조합법」 제134조의5"를 "「농업협동조합법」 제161조의12"로 한다.

⑧비료관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제3항제2호 중 "조합 및 중앙회"를 "조합, 중앙회 및 농협경제지주회사"로 한다.

⑨식품산업진흥법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3항제3호나목 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회·농협경제지주회사"로 한다.

⑩신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제5호 중 "「농업협동조합법」 제134조의4"를 "「농업협동조합법」 제161조의11"로 한다.

⑪신용협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조의6제3항제5호 중 "「농업협동조합법」 제134조의4"를 "「농업협

동조합법」 제161조의11"로 한다.

⑫양곡관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항제1호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농협경제지주회사"로 한다.

⑬정부기업예산법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 중 "농업협동조합중앙회"를 "농협경제지주회사"로 한다.

⑭조세특례제한법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제116조의28제2항제2호 중 "「농업협동조합법」 제134조의2제3항"을 "「농업협동조합법」 제161조의4제1항제6호"로 한다.

⑮초지법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조의2제2항 중 "농업협동조합중앙회장(이하 "기금관리자"라 한다)"을 "농협경제지주회사의 대표이사(이하 "기금관리자"라 한다)"로 한다.

⑯특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제11호 중 "「농업협동조합법」 제134조의5"를 "「농업협동조합법」 제161조의12"로 한다.

제15조제3항제7호라목 중 "「농업협동조합법」 제134조의4 및 제134조의5"를 "「농업협동조합법」 제161조의11 및 제161조의12"로 한다.

⑰행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제49조제1항 중 "같은 법 제134조의2"를 "같은 법 제161조의2"로 한다.

부 칙 (수입인지에 관한 법률 시행령) <대통령령 제28173호, 2017.6.30.>

제1조(시행일) 이 영은 2017년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) 농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제51조의2제5항제10호 중 "수입인지(전자수입인지만 해당한다)"를 "수입인지(「수입인지에 관한 법률」 제2조제2항제1호에 따른 종이문서용 전자수입인지만 해당한다)"로 한다.

부 칙 <대통령령 제28492호, 2017.12.26.>

제1조(시행일) 이 영은 2017년 12월 28일부터 시행한다.

제2조(약정조합원 육성계획을 의무적으로 수립하여 시행하여야 하는 조합의 기준에 관한 특례) 약정조합원 육성계획을 매년 수립하여 시행하여야 하는 조합은 제4조의2의 개정규정에도 불구하고 2018년 12월 31일까지는 경제사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 40 이상인 조합으로 하고,

2019년 12월 31일까지는 경제사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 20 이상인 조합으로 한다.

제3조(조합감사위원회의 위원장의 자격요건에 관한 적용례) 제22조제1호의 개정규정은 이 영 시행 이후 조합감사위원회의 위원장을 선출하는 경우부터 적용한다.

부 칙 (어려운 법령용어 정비를 위한 210개 법령의
일부개정에 관한 대통령령)
<대통령령 제29950호, 2019.7.2.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

부 칙 (규제 재검토기한 해제 등을 위한 144개 대통령령의
일부개정에 관한 대통령령)
<대통령령 제30509호, 2020.3.3.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령)
<대통령령 제30934호, 2020.8.11.>

제1조(시행일) 이 영은 2020년 8월 12일부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑥까지 생략

⑦농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조의2제12호를 다음과 같이 한다.

12. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호 및 제11호에 따른 중소
기업창업투자회사 및 벤처투자조합

⑧부터 ⑳까지 생략

제5조 생략

부 칙 (중앙행정권한 및 사무 등의 지방 일괄 이양을 위한
30개 대통령령의 일부개정에 관한 대통령령)
<대통령령 제30993호, 2020.9.8.>

이 영은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (섬 발전 촉진법 시행령)
<대통령령 제31803호, 2021.6.22.>

제1조(시행일) 이 영은 2021년 6월 23일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①생략

②농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호가목 단서 중 "「도서개발촉진법」에 따른 도서지역"을 "「섬 발전 촉진법」에 따른 섬지역"으로 한다.

③부터 ⑬까지 생략

제3조 생략

부 칙 <대통령령 제32571호, 2022.4.12.>

이 영은 2022년 4월 14일부터 시행한다. 다만, 제11조의7, 제13조제1항 및 제22조제1호의 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 시행한다.

부 칙 (벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령)
<대통령령 제34011호, 2023.12.19.>

제1조(시행일) 이 영은 2023년 12월 21일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤농업협동조합법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조의2제12호 중 "중소기업창업투자회사"를 "벤처투자회사"로 한다.

⑥부터 ⑫까지 생략

제3조 생략

부 칙 <대통령령 제34935호, 2024.10.8.>

제1조(시행일) 이 영은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(조합원이 아닌 상임감사를 두어야 하는 조합에 관한 적용례) 제4조의6의 개정규정은 이 영 시행 이후 지역농업협동조합·지역축산업협동조합·품목조합에서 감사를 선출하는 경우부터 적용한다.

부 칙 (법인 등기규정 정비를 위한 78개 법령의
일부개정에 관한 대통령령)
<대통령령 제35228호, 2025.1.21.>

이 영은 2025년 1월 31일부터 시행한다.

[별표 1] (2009.12.11. 개정)

지역농업협동조합 조합원의 가축사육기준(제4조제1항제4호 관련)

구 분	가축의 종류	사육기준
대가축	소, 말, 노새, 당나귀	2마리
중가축	돼지(젖 먹는 새끼돼지는 제외한다), 염소, 면양, 사슴, 개	5마리 (개의 경우는 20마리)
소가축	토끼	50마리
가 금	닭, 오리, 칠면조, 거위	100마리
기 타	꿀벌	10군

농업협동조합법 제4조제1항제4호 관련

[별표 2] (2009.12.11. 신설)(2010.11.19, 2012.11.30, 2017.12.26. 개정)

실질적인 경쟁관계에 있는 사업의 범위(제5조의4제1항 관련)

1. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 검사대상기관이 수행하는 사업
2. 「수산업협동조합법」에 따른 지구별수산업협동조합, 업종별수산업협동조합 및 수산물가공수산업협동조합이 수행하는 사업
3. 「산림조합법」에 따른 지역산림조합, 품목별·업종별산림조합 및 산림조합중앙회가 수행하는 사업
4. 「새마을금고법」에 따른 금고 및 새마을금고연합회가 수행하는 사업
5. 「우체국 예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서가 수행하는 사업
6. 「보험업법」에 따른 보험대리점·보험설계사 및 보험중개사가 수행하는 사업
7. 「대부업의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부업, 대부중개업 및 그 협회가 수행하는 사업
8. 「비료관리법」에 따른 비료업
9. 「농약관리법」에 따른 농약판매업
10. 「조세특례제한법」에 따라 부가가치세 영세율이 적용되는 농업용·축산업용 기자재를 농업인에게 직접 공급하는 자가 수행하는 사업
11. 「석유 및 석유대체연료 사업법」에 따른 석유판매업
12. 「사료관리법」에 따른 사료의 제조업 및 판매업
13. 「종자산업법」에 따른 종자업
14. 「양곡관리법」에 따른 양곡판매업 및 양곡가공업
15. 「축산물위생관리법」에 따라 영업의 허가를 받은 자 또는 신고한 자가 수행하는 사업
16. 「인삼산업법」에 따른 인삼류제조업
17. 「장사 등에 관한 법률」에 따른 장례식장영업
18. 그 밖에 이사회가 조합, 조합공동사업법인 및 중앙회가 수행하는 사업과 실질적인 경쟁관계에 있다고 인정한 자가 수행하는 사업

[별표 3] (2022.4.12. 개정)

지역축산업협동조합 조합원의 가축사육기준(제10조제1항제1호 관련)

가축의 종류	사육기준	가축의 종류	사육기준
소	2마리	산란계	500마리
작유우	1마리	오리	200마리
돼 지	10마리	꿀벌	10군
양	20마리	염소	20마리
사슴	5마리	개	20마리
토끼	100마리	메추리	1,000마리
육계	1,000마리	말	2마리

비고 : 돼지의 경우 젓 먹는 새끼돼지는 제외한다.

부속정보시스템
시행규칙

[별표 4] (2012.1.6. 신설)(2015.2.23, 2017.6.27, 2017.12.26. 개정)

농협경제지주회사 및 그 자회사를 중앙회로 의제하는 사업 (제45조의4 관련)

1. 법 제57조의2제1항제1호(제107조 또는 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 조합과의 공동사업
2. 법 제134조제1항제2호 및 제3호에 따른 사업 중 다음 각 목의 사업
 - 가. 산지유통조직 육성 사업
 - 나. 농축산물의 제조·가공 및 도·소매 사업
 - 다. 농산물 공판장 사업
 - 라. 농수산물종합유통센터 사업
 - 마. 농축산물 군납 사업
 - 바. 인삼 경작의 지도·인삼류 제조 및 검사 사업
 - 사. 가축의 개량·증식·방역 및 진료에 관한 사업
 - 아. 종자 및 육묘 사업
 - 자. 회원의 경제사업 지원 및 지도
 - 차. 회원을 위한 구매사업
 - 카. 축산계열화사업
 - 타. 조합등에 대한 자금대여 및 회수
 - 파. 회원을 위한 농식품의 검사·연구개발 및 안전관리 지도 사업
 - 하. 회원과 그 조합원의 경제사업을 위한 정보망의 구축 및 보급 사업
3. 법 제134조제1항제5호 및 제6호에 따른 사업 중 다음 각 목의 사업
 - 가. 「농수산물 품질관리법」 제6조에 따른 우수관리인증 사업, 같은 법 제61조에 따른 안전성조사 대행 사업 및 같은 법 제79조에 따른 농산물 검사 대행 사업
 - 나. 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제9조 및 제13조에 따른 농산물 수급조절을 위한 위탁 사업
 - 다. 「양곡관리법」 제16조에 따른 양곡 출하 등의 사업
 - 라. 「농약관리법」 제18조에 따른 농약의 비축과 공급 사업
 - 마. 「비료관리법」 제7조 및 같은 법 시행령 제8조에 따른 비료의 공급 및 비료의 사용방법 지도 사업
 - 바. 「사료관리법」 제6조에 따른 사료 수입 추천 대행 사업
 - 사. 「인삼산업법」 제11조에 따른 인삼류 수매비축 및 출하조절 사업
 - 아. 「축산법」 제51조에 따른 송아지생산안정사업 위탁 사업
 - 자. 「학교급식법」 제5조제4항에 따른 학교급식지원센터의 위탁 운영 사업
 - 차. 「축산물 위생관리법」 제9조제8항에 따른 안전관리인증기준 교육 사업, 같은 법 제14조에 따른 검사원 교육 사업 및 같은 법 제30조에 따른 도축검사 교육·축산물 위생 교육 사업

[별표 5] (2015.2.23. 신설)

과태료의 부과기준 (제52조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 한 날과 다시 같은 위반행위(과태료 부과처분 후의 위반행위만 해당한다)를 적발한 날을 각각 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.

나. 부과권자는 위반행위의 동기와 위반정도 및 그 결과 등 다음 사항을 고려하여 제2호의 개별기준에서 정한 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 고려하지 아니한다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소한 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액	
		1차 위반	2차 이상 위반
가. 법 제3조제2항·제112조의3제3항 또는 제138조제6항을 위반하여 명칭을 사용한 경우	법 제174조 제1항	100	200
나. 조합등 또는 중앙회의 임원, 조합의 간부직원, 중앙회의 집행간부·일반간부직원, 파산 관재인 또는 청산인이 공고하거나 최고하여야 할 사항에 대하여 공고나 최고를 게을리하거나 부정한 공고나 최고를 한 경우	법 제174조 제2항	100	200

지역조합 설립인가 기준 중 조합원수 기준을 충족할 수 있는 지역 지정

지역조합 설립인가 기준 중 조합원수 기준을 충족할 수 있는 지역 지정

소관부서 : 회원지원부(T:6063)

[2015. 11. 26. 농림축산식품부고시 제2015-156호]

농업협동조합법시행령 제2조제1호가목 단서의 규정에 의하여 설립동의자 또는 조합원의 수가 300인 이상이면 지역조합의 설립인가기준 중 조합원수기준을 충족할 수 있는 지역을 다음과 같이 지정·고시한다.

강 원 도 춘천시 동면일원, 횡성군 갑천면일원, 영월군 중동면일원,
하동면일원, 화천군 간동면일원(5개 지역)

충청북도 보은군 수한면일원, 음성군 맹동면일원,
충주시 소태면일원(3개 지역)

전라북도 진안군 백운면일원, 성수면일원, 부귀면일원,
익산시 웅포면일원(4개 지역)

전라남도 광양시 다압면일원, 담양군 남면일원, 대덕면일원, 용면일원,
보성군 웅치면일원, 신안군 장산면일원(장산도, 백야도, 막금도,
마진도, 율도)(6개 지역)

경상남도 김해시 상동면일원, 거제군 남부면일원, 창녕군 성산면일원, 하동군

부 칙 <제2015-156호, 2015.11.26>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

기준을 충족할 수 있는 지역 지정
지역조합 설립인가 기준 중 조합원수

조합원의 자격요건인 농업인의 확인 방법 및 기준

소관부서 : 회원지원부(T:6063)

[제정 2018. 1. 24. 농림축산식품부고시 제2018-7호]
[개정 2023. 2. 9. 농림축산식품부고시 제2023-7호]

제1조(목적) 이 고시는 「농업협동조합법 시행령」 제4조제3항 및 제10조제3항에 따라 지역조합의 조합원이 조합원의 자격요건인 농업인의 범위에 해당하는지 여부를 확인하는데 필요한 방법과 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(농업인 확인 방법 및 기준) 지역농업협동조합 및 지역축산협동조합(이하 "지역조합"이라 한다)의 이사회는 지역조합의 조합원이 「농업협동조합법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제4조제1항 및 제10조제1항에 따른 농업인의 범위에 해당하는지 여부를 별표1에 따라 확인하여야 한다.

제3조(현지실태조사) 지역조합의 이사회는 제2조에 따른 확인과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 현지실태조사를 실시하여 지역조합의 조합원이 농업인의 범위에 해당하는지 여부를 확인하여야 한다. 이 경우 별지 서식의 현지실태조사서를 작성하여야 한다.

1. 제2조에 따른 서류를 제출받기 어렵거나 서류를 통해 확인이 어려운 경우
 2. 농업인의 범위에 해당하지 않는다고 의심할만한 상당한 이유가 있는 경우
- 제4조(농업인의 인정) ①지역조합의 이사회는 조합원을 영 제4조제2항 또는 영 제10조제2항에 따라 농업인으로 인정하는 경우에는 별표2에 따른 서류와 조합원이 영농을 계속할 의사가 있음을 확인하여야 한다.

②지역조합의 이사회는 제1항에 따라 농업인으로 인정된 자에 대해서는 농업인의 자격 인정기간이 만료되기 전에 농업인의 범위에 해당하는지 여부를 다시 확인하여야 한다.

제5조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2018-7호, 2018.1.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2018년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(다른 고시의 폐지) 「1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자 확인 방법」(농림축산식품부고시 제2015-155호)은 폐지한다.

부 칙 <2023-7호, 2023.2.9.>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

농업인 확인을 위한 서류 (제2조 관련)

구 분		확인 서류
1. 영 제4조제1항제1호의 농업인	농지 1,000㎡이상을 직접 경작하거나 경영하는 자	1,000㎡이상 경작·재배를 확인할 수 있는 다음 중 어느 하나의 서류 1) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 농업경영체등록(변경등록) 확인서 2) 「농지법」 제20조에 따른 대리경작자치정통지서 3) 「농지법」 제24조에 따른 농지의 임대차계약서 또는 사용대차계약서 4) 「농지법」 제50조에 따른 농지대장 또는 자경증명서 5) 「인삼산업법 시행규칙」 제3조에 따른 인삼경작 확인서 6) 기타 농지를 직접 경작 또는 경영을 확인할 수 있는 서류
2. 영 제4조제1항제2호의 농업인	가. 영 제4조제1항제1호부터 제6호까지(제2호는 제외한다)의 농업인의 자격기준 중 어느 하나에 해당되는 농업인(이하 "농업경영주"라 한다)의 가족원으로 농업경영에 참여하고 있는 자	다음의 모든 서류 1) 농업경영주의 가족원으로 등록된 주민등록등본 또는 초본 2) 별표 제1호 및 제3호부터 제7호까지 중 어느 하나에 해당하는 농업경영주의 농업인 입증서류 3) 다음 중 어느 하나에 해당하는 서류 가) 국민연금가입증명서(지역가입자, 임의가입자, 지역임의계속가입자) 나) 국민건강보험증 사본(지역가입자 및 임의계속가입자, 직장가입자의 피부양자) 다) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 농업경영체등록(변경등록) 확인서
	나. 농업경영주와 1년 중 90일 이상 농업경영이나 농지경작활동의 고용인으로 종사한다는 고용계약을 체결한 자	다음의 모든 서류 1) 고용계약서 2) 별표 제1호 및 제3호부터 제7호까지 중 어느 하나에 해당하는 농업경영주의 농업인 입증서류

확인 방법 및 기준
조합원의 자격요건인 농업인의

구 분		확인 서류
3. 영 제4조제1항제3호의 농업인	잠중 0.5상자(2만립 기준상자)분 이상의 누에를 사육하는 자	다음 중 어느 하나의 서류 1) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 농업경영체등록(변경등록) 확인서 2) 기타 누에 사육 규모를 확인할 수 있는 서류
4. 영 제4조제1항제4호의 농업인	영 별표1에 따른 기준 또는 「축산법」 제2조 제1호에 따른 가축으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 기준 이상의 가축을 사육하는 자	다음 중 어느 하나의 서류 1) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 농업경영체등록(변경등록) 확인서 2) 기타 가축 사육 규모를 확인할 수 있는 서류
5. 영 제4조제1항제5호의 농업인	농지에서 330㎡이상의 유리온실, 비닐하우스, 플라스틱하우스, 작물 재배시설 등 농업 생산에 필요한 시설을 설치하고 원예작물을 재배하는 자	다음 중 어느 하나의 서류 1) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 농업경영체등록(변경등록) 확인서 2) 다음 중 모두에 해당하는 서류 가) 「농지법」 제24조에 따른 농지의 임대차계약서 또는 사용대차계약서, 「농지법」 제50조에 따른 농지대장 또는 자경증명서, 「부동산등기법」 제19조에 따른 등기사항증명서, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제74조에 따른 지적공부·부동산종합공부 등 농지를 확인할 수 있는 서류(세대원 소유농지를 경작하는 경우 「주민등록법」 제29조에 따른 주민등록등·초본) 나) 건물등기부등본, 건축물대장등본 등 농업생산 시설을 확인할 수 있는 서류 다) 재배하는 작물이 원예작물임을 확인할 수 있는 서류 3) 다음 중 모두에 해당하는 서류 가) 「인삼산업법 시행규칙」 제3조에 따른 인삼경작확인서 나) 건물등기부등본, 건축물대장등본 등 농업생산 시설을 확인할 수 있는 서류 4) 기타 농지에서 330㎡이상의 농업시설을 설치하고 원예작물의 재배를 확인할 수 있는 서류

구 분		확인 서류
6. 영 제4조제1항제6호의 농업인	660㎡이상의 농지에서 채소, 과수 또는 화훼를 재배하는 자	다음 중 어느 하나의 서류 1) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 농업경영체등록(변경등록) 확인서 2) 다음 중 모두에 해당하는 서류 가) 「농지법」 제24조에 따른 농지의 임대차계약서 또는 사용대차계약서, 「농지법」 제50조에 따른 농지대장 또는 자경증명서, 「부동산등기법」 제19조에 따른 등기사항증명서, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제74조에 따른 지적공부·부동산종합공부 등 농지를 확인할 수 있는 서류(세대원 소유농지를 경작하는 경우 「주민등록법」 제29조에 따른 주민등록등·초본) 나) 재배하는 작물이 채소, 과수 또는 화훼임을 확인할 수 있는 서류 3) 기타 660㎡이상의 농지에서 채소, 과수 또는 화훼의 재배를 확인할 수 있는 서류
7. 영 제10조제1항제1호 및 제2호의 농업인	영 별표3에 따른 기준 또는 「축산법」 제2조 제1호에 따른 가축으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 기준 이상의 가축을 사육하는 자	다음 중 어느 하나의 서류 1) 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제3조에 따른 농업경영체등록(변경등록) 확인서 2) 기타 가축 사육 규모를 확인할 수 있는 서류

[별표 2]

농업인의 자격 인정 기산일 및 확인 서류(제4조 관련)

구 분	인정 기산일	확인 서류
1. 농지 또는 농업·축산업 경영에 사용되는 토지·건물 등 시설물의 수용 및 일시적인 매매	당해 토지 및 건물 등 시설물의 수용일 또는 매매일	다음 중 어느 하나의 서류 1) 매매계약서 2) 등기부등본 3) 수용재결서 4) 기타 매매나 수용사실을 확인할 수 있는 서류
2. 가축의 일시적인 매매	가축의 매매일	다음 중 어느 하나의 서류 1) 매매계약서 2) 기타 매매를 확인할 수 있는 서류
3. 가축의 「가축전염병 예방법」 제20조에 따른 가축의 살처분	가축의 살처분 명령일	다음 중 어느 하나의 서류 1) 「가축전염병 예방법 시행규칙」 제23조에 따른 살처분명령서 2) 기타 가축의 살처분을 확인할 수 있는 서류
4. 축산업 경영에 사용되는 토지·건물 등 시설물의 수용 및 일시적인 매매	당해 토지 및 건물 등 시설물의 수용일 또는 매매일	다음 중 어느 하나의 서류 1) 매매계약서 2) 등기부등본 3) 수용재결서 등 4) 기타 매매나 수용사실을 확인할 수 있는 서류
5. 그 밖에 천재지변 등 불가피한 사유로 영 제4조 제1항 및 제10조제1항에 따른 농업인의 범위를 충족하지 못하는 경우	실질적인 사유 발생일	해당 사유를 입증할 수 있는 서류

조달청의
농업인의
자격인정
방법 및
기준

[별지 서식]

현지실태조사서

성명 (법인명)		생년월일 (법인등록번호)		가무원 수 (구성원 수)	
주소 (주소무소 소재지)				전화번호	
거소				휴대폰	
사업장 소재지					
영농 및 축산 현황	경종		m ²		
	축산		축종: / 두,수		
	시설원예		m ²		
	과수, 채소, 화훼		m ²		
	농업종사 일수		1년 중 일		
	인삼, 기타		m ² ,두,수,군		
	1년 중 농업종사 일수		일		
다른 조합 가입 유무		조합명 :			
<당연탈퇴 해당사유> 비농업인() 사망() 파산() 성년후견의 개시() 법인의 해산() 해외이주() 주소(거소)불명() 기타()					
조사일	년 월 일				
조사자	직 :	성명 :	(인)		
확인자	직 :	성명 :	(인)		
증빙자료					
종합의견					
조치사항	※ 이사회 확인사항 등				

확인
방법
및
기준

조합원 자격에 필요한 가축의 사육기준

소관부서 : 회원지원부(T:6063)

[제정 2009. 9.24. 농림수산식품부고시 제2009-377호]
 개정 2012. 9.21. 농림수산식품부고시 제2012-208호
 개정 2015.11.26. 농림축산식품부고시 제2015-159호
 개정 2020. 7.14. 농림축산식품부고시 제2020-57호]

제1조(조합원 자격에 필요한 가축의 사육기준) 조합원 자격에 필요한 가축의 사육기준은 다음 표와 같다.

구 분	가축의 종류		사육기준(마리 이상)
지역농협	오소리		3
	타 조		3
	메추리		300
	꿩		30
	곤충	흰점박이꽃무지	1,000
		장수풍뎅이	500
		갈색거저리	60,000
		넓적사슴벌레	500
		톱사슴벌레	500
지역축협	노 새		2
	당나귀		2
	거 위		200
	칠면조		200
	꿩		1,000
	오소리		20
	타 조		20
	곤충	흰점박이꽃무지	1,000
		장수풍뎅이	500
		갈색거저리	60,000
		넓적사슴벌레	500
		톱사슴벌레	500

조합원의
가축의
사육
기준
필요
한

제2조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2020-57호, 2020.7.14.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(조합원 자격 기준 중 메추리 사육기준에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 지역농협의 조합원으로 가입된 메추리를 사육하는 자는 이 고시에 따라 가입된 것으로 본다. 다만, 2020년 12월 31일까지 개정기준에 따른 사육기준(300마리 이상)을 갖추어야 한다.

농업협동조합 여유자금 운용대상중 유가증권의 범위

소관부서 : 상호금융자금부(T:8256)

	2003. 1. 6. 농림부고시	제2002- 64호
	2005. 6.29. 농림부고시	제2005- 48호
개정	2009. 9.24. 농림수산식품부고시	제2009-379호
개정	2009.12.15. 농림수산식품부고시	제2009-414호
개정	2012.12.15. 농림수산식품부고시	제2012-287호
개정	2013. 5.16. 농림축산식품부고시	제2013- 28호
개정	2016. 8. 2. 농림축산식품부고시	제2016- 73호
개정	2017.12.27. 농림축산식품부고시	제2017-473호

1. 시행령 제9조 제2항 제1호에 따른 증권 : 「농업협동조합법시행령」 제9조 제1항 각 호의 금융기관 또는 「보험업법」에 의한 보험사업자가 지급보증하거나 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조부터 제6조까지에 따라 신용평가업무의 허가를 받은 자중에서 2(신용평가기관의 업무정지등 부득이한 사유가 있는 경우에는 1) 이상의 자료부터 투자적격등급(평가등급 BBB-이상, 어음의 경우에는 A3 이상의 평가를 받은 것만 해당한다)의 평가를 받은 증권
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자, 집합투자업자 및 종합금융회사가 발행하는 수익증권 : 채권형 수익증권과 수익증권의 약관에서 정하는 최고 주식편입비율이 100분의 30이하인 수익증권
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업에 대한 사채권 등의 출자전환으로 취득하는 지분증권
 - 가. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시의 결정을 받은 기업
 - 나. 「기업구조조정 촉진법」에 따른 채권금융기관 관리절차가 개시된 기업
 - 다. 「기업구조조정 촉진을 위한 금융기관 협약」에 따른 기업개선작업을 추진 중인 기업

부 칙 <제2009-379호, 2009.9.24>

제1조(시행일) 이 고시는 2009년 9월 24일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2012년 9월 23일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 <제2009-414호, 2009.12.15>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2012년 12월 14일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 <제2012-287호, 2012.12.15>

제1조(시행일) 이 고시는 2012년 12월 15일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 14일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 <제2013-28호, 2013.5.16>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2016년 4월 30일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 <제2016-73호, 2016.8.2>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2017-473호, 2017.12.27>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

농업협동조합법 시행규칙

소관부서 : 기획실(T:5138)

제정	2000. 3.27.	농림부령	제1360호
개정	2001. 1.29.	농림부령	제1380호
개정	2005. 6.29.	농림부령	제1497호
개정	2008. 3. 3.	농림수산물식품부령	제 1호
개정	2009.12.30.	농림수산물식품부령	제 107호
개정	2012. 3. 2.	농림수산물식품부령	제 262호
개정	2013. 3.23.	농림축산식품부령	제 1호
개정	2015. 2.27.	농림축산식품부령	제 136호
개정	2015. 6.25.	농림축산식품부령	제 146호
개정	2017. 7.12.	농림축산식품부령	제 277호
개정	2017.12.28.	농림축산식품부령	제 303호
개정	2024. 5. 2.	농림축산식품부령	제 653호

농업협동조합법 시행규칙

제1조(목적) 이 규칙은 「농업협동조합법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.[전문개정 2009.12.30]

제2조(발기인회와 창립총회) ①「농업협동조합법」(이하 "법"이라 한다) 제15조 · 제107조 · 제112조 · 제112조의5 · 제121조 또는 제138조에 따라 조합 · 조합공동사업법인 · 품목조합연합회(이하 "조합등"이라 한다) 또는 중앙회를 설립하려는 발기인은 다음 각 호의 사항을 적은 설립준비서를 작성한 후 발기인회를 개최하여야 한다.

1. 명칭
2. 구역
3. 조합원 또는 회원의 자격
4. 조합원 또는 회원의 권리 · 의무
5. 그 밖에 필요한 사항

②제1항에 따른 발기인회는 정관안과 사업계획서안을 작성하고 가입신청에 관한 사항과 창립총회의 일시 및 장소를 정한 후 설립동의자로부터 제5조에 따른 가입신청서를 받아야 한다. 이 경우 가입신청서를 제출하는 설립동의자에게 창립총회에 관한 사항을 알려야 한다.

③다음 각 호의 사항은 창립총회의 의결을 받아야 한다.

1. 정관
2. 사업계획서
3. 임원의 선출
4. 그 밖에 설립에 필요한 사항[전문개정 2009.12.30]

제3조(설립비용) 조합등 또는 중앙회의 설립에 드는 비용은 창립총회의 의결을 받아 그 설립되는 조합등 또는 중앙회가 부담한다.[전문개정 2009.12.30]

제4조(설립등기와 사업 개시) 조합등 또는 중앙회는 설립등기를 완료하고 그 업무를 개시하였을 때에는 지체 없이 등기부 등본을 첨부하여 농림축산식품부장관에게 업무 개시 보고(전자적 방법을 통한 보고를 포함한다)를 하여야 한다.(2013.3.23, 2017.12.28. 개정) [전문개정 2009.12.30]

제5조(가입신청) ①조합원·준조합원 또는 회원의 자격을 가진 자가 조합등 또는 중앙회에 가입하려는 경우에는 가입신청서를 해당 조합장, 대표이사, 품목조합연합회장 또는 중앙회의 회장(이하 "중앙회장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.(2015.2.27. 개정)

②조합원으로 조합에 가입하려는 경우에는 조합 가입신청서에 다음 각 호의 사항을 적어야 하며, 준조합원으로 조합에 가입하려는 경우에는 조합 가입신청서에 제1호, 제2호 및 제6호의 사항을 적어야 한다.(2015.2.27, 2017.12.28, 2024.5.2. 개정)

1. 성명, 주민등록번호 및 주소(법인인 경우에는 명칭, 법인등록번호, 소재지와 대표자의 성명, 생년월일 및 주소를 말한다)
2. 구성원 수(법인인 경우로 한정한다)
3. 인수하려는 출자좌수(出資座數)
4. 경작면적 및 주(主) 작물명 또는 사육하는 가축의 종류와 수(품목조합이 조합원으로 가입하는 경우에는 품목 또는 업종을 말한다)
5. 농업종사일수(품목조합이 조합원으로 가입하는 경우는 제외한다)
6. 다른 조합에의 가입 여부와 그 조합과의 관계
7. 법 제24조제2항에 따른 사업 성실 이용 준수서약

③조합공동사업법인, 품목조합연합회 또는 중앙회에의 가입신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 회원의 자격을 가진 자(이하 이 항에서 "법인"이라 한다)의 등기부 등본
2. 정관
3. 인수하려는 출자좌수를 적은 서면
4. 가입을 의결한 해당 법인의 총회의사록(이사회의 의결이 필요한 경우에는 이사회의사록을 말한다)
5. 대차대조표

[전문개정 2009.12.30]

제6조(의결의 취소 청구 등) 법 제33조(법 제107조·제112조·제112조의11 및 제161조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 총회(창립총회를 포함한

다)의 의결이나 선거에 따른 당선의 취소 또는 무효확인을 청구하려는 자는 청구의 취지·이유 및 위반되었다고 주장하는 규정을 명기(明記)한 취소청구서 또는 무효확인청구서에 총회의사록 또는 선거록 사본 및 사실관계를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

(2013.3.23, 2015.6.25. 개정) [전문개정 2009.12.30]

제7조(정관변경 등의 인가 신청) 법 제35조제2항(법 제107조·제112조 및 제112조의11에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 조합 또는 조합공동사업법인이 해산, 합병, 분할 또는 품목조합으로의 조직변경(조합공동사업법인의 경우 해산 및 합병으로 한정한다)의 인가를 받으려는 경우에는 인가신청서에 해당 사항을 의결한 총회의사록을 첨부하여 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.(2013.3.23, 2015.6.25. 개정) [전문개정 2009.12.30]

제8조(조합의 자금차입한도의 예외) 조합이 「농업협동조합법 시행령」 제6조제2항 단서에 따라 같은 항 본문에 따른 차입한도를 초과하여 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다), 농협은행 또는 농협생명보험으로부터 자금을 차입하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 승인을 받아야 한다.(2012.3.2, 2013.3.23, 2015.6.25, 2017.7.12. 개정)

1. 조합의 신용사업을 위하여 필요한 경우 : 자기자본의 5배 이내에서 중앙회 상호금융대표이사 및 전무이사의 승인을 받을 것
2. 신용사업 외의 사업을 위하여 필요한 경우 : 자기자본의 5배 이내에서 중앙회 전무이사의 승인을 받을 것. 이 경우 전무이사는 해당 사업을 소관하는 법 제161조의3제1항에 따른 농업경제대표이사 또는 축산경제대표이사의 의견을 들어야 한다.
3. 예금인출 등 불가피한 사유로 제1호 또는 제2호에서 정한 한도를 초과하는 경우 : 농림축산식품부장관의 승인을 받을 것

[전문개정 2009.12.30]

제8조의2(선거운동방법에 관한 세부사항 등) ①법 제50조제4항 각 호(법 제107조 및 법 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 선거운동방법에 관한 세부사항은 별표와 같다.(2015.2.27. 개정)

②법 제50조제4항제5호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "농림축산식품부령으로 정하는 다수인이 왕래하거나 집합하는 공개된 장소"란 도로·도로변·광장·공터·주민회관·시장·점포·공원·운동장·주차장·경로당 등 누구나 오고갈 수 있는 공개된 장소를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소를 제외한다.(2013.3.23. 개정)

1. 선박·여객자동차·열차·전동차·항공기의 안과 그 터미널 구내 및 지하

철역구내

2. 병원·종교시설·극장·조합 사무소 및 사업장의 안(담장이 있는 경우에는 담장의 안을 포함한다) [전문개정 2012.3.2]

제8조의3(회계감사보고서의 제출기간) 법 제65조의2제3항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 "농림축산식품부령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 기간을 말한다.(2013.3.23. 개정)

1. 법 제65조의2제1항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 회계감사의 경우에는 다음 각 목의 기간

가. 조합의 이사회 및 감사(監事)에 대해서는 회계연도의 결산승인을 위한 총회 개최일 1주일 전까지

나. 중앙회장에 대해서는 총회의 결산승인이 종료된 날부터 2주일 이내

2. 법 제65조의2제2항(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 회계감사의 경우에는 회계감사가 종료된 날부터 2주일 이내

[전문개정 2009.12.30]

제8조의4 삭제 <2012.3.2>

제9조(농협은행의 중앙회 위탁사업 등 수행) 농협은행은 법 제161조의11제2항제4호에 따른 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사가 위탁하거나 보조하는 사업을 수행하는 경우 금융 관계 법령과의 상충 여부 판단을 위하여 필요하다면 농림축산식품부장관 및 금융위원회위원장과 협의하여야 한다.

(2013.3.23, 2017.7.12. 개정) [본조신설 2012.3.2]

제9조의2(농협은행의 우대조치) 농협은행은 법 제161조의11제4항에 따라 조합, 중앙회 또는 농협경제지주회사에 법 제161조의11제3항 각 호에 해당하는 자금을 지원하는 경우 이자, 수수료 및 대출기간 등 지원조건을 우대할 수 있다.(2017.7.12. 개정) [본조신설 2012.3.2]

제9조의3(국가 보조 또는 융자금 사용내용 등의 공시방법) 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다)는 법 제139조제3항에 따라 국가로부터 자금(국가가 관리하는 자금을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 사업비를 보조 또는 융자받아 시행한 사업에 대한 자금 사용내용 등을 중앙회의 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.[본조신설 2015.6.25]

제10조(조합원의 검사 청구) ①조합원이 법 제168조제1항에 따라 검사를 청구할 때에는 청구의 취지·이유 및 위반되었다고 주장하는 규정을 명기한 검사청구서를 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

②농림축산식품부장관은 제1항에 따른 검사청구서를 받았을 때에는 지체 없이 중앙회장으로 하여금 해당 조합을 검사하게 하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

③중앙회장이 제2항에 따라 조합을 검사하였을 때에는 2개월 이내에 그 결과를 농림축산식품부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 농림축산식품부장관은 검사 결과의 적정 여부를 확인한 후 필요한 조치를 하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

④농림축산식품부장관은 제3항에 따른 조치 결과를 해당 검사를 청구한 조합원에게 알려야 한다.(2013.3.23. 개정) [전문개정 2009.12.30]

제11조(신고포상금의 상한액·지급기준 및 포상방법) ①법 제176조에 따른 선거범죄신고자에 대한 포상금의 상한액은 다음 각 호의 구분에 따른다. 이 경우 포상금 비용은 해당 조합 및 중앙회가 각각 부담하되, 중앙회는 조합이 부담해야 하는 포상금 비용의 일부를 지원할 수 있다.

1. 조합장 선거의 경우 : 해당 선거와 관련하여 지급할 수 있는 포상금의 총액은 3천만원으로 하되, 1건당 지급할 수 있는 포상금의 상한액은 1천만원으로 한다.
2. 중앙회장 선거의 경우 : 해당 선거와 관련하여 지급할 수 있는 포상금의 총액은 5천만원으로 하되, 1건당 지급할 수 있는 포상금의 상한액은 1천만원으로 한다.

②포상금의 지급기준, 포상방법, 포상금심사위원회의 설치·운영, 포상금의 반환 등에 관하여는 해당 선거의 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「공직선거관리규칙」 제143조의4부터 제143조의9까지의 규정을 준용한다.[본조신설 2012.3.2]

제12조(규제의 재검토) 농림축산식품부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.(2017.12.28. 개정)

1. 삭제 <2017.12.28>
2. 제5조에 따른 조합등 및 중앙회의 가입신청 방법 : 2015년 1월 1일
3. 삭제 <2017.12.28>
4. 제8조의3에 따른 회계감사보고서의 제출기간 : 2015년 1월 1일
5. 삭제 <2017.12.28>

[본조신설 2015.2.27]

부 칙 <제1360호, 2000.3.27>

제1조(시행일) 이 규칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 폐지) 다음 각 호의 농림부령은 이를 폐지한다.

1. 농업협동조합법시행규칙
2. 축산업협동조합법시행규칙
3. 인삼협동조합법시행규칙

제3조(다른 법령의 개정) ①축산물가공처리법시행규칙 중 다음과 같이 개정한다.

별표 10 제6호나목(1)(마) 본문 중 "축산업협동조합법에 의한 축산업협동조합중앙회"를 "농업협동조합법에 의한 농업협동조합중앙회"로 한다.

②종자산업법시행규칙 중 다음과 같이 개정한다.

제130조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제2호 및 제5호를 각각 삭제한다.

1. 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회

③농지법시행규칙 중 다음과 같이 개정한다.

제20조제1호를 다음과 같이 하고, 동조제2호 및 제4호를 각각 삭제한다.

1. 농업협동조합법에 의한 조합

별표 1 농업생산자단체의 범위란 중 제1호를 다음과 같이 하고, 동란의 제2호 및 제5호를 각각 삭제한다.

1. 농업협동조합법에 의한 조합과 그 중앙회 및 연합회

④도시철도채권매입사무취급규칙 중 다음과 같이 개정한다.

제4조제4호나목을 다음과 같이 하고, 동호라목을 삭제한다.

나. 농업협동조합법에 의하여 설립된 조합 및 농업협동조합중앙회

⑤주택건설촉진법시행규칙 중 다음과 같이 개정한다.

별표 1의2 제2호(금융기관)의 대상자의 범위란 중 제2호를 다음과 같이 하고, 동란의 제4호를 삭제한다.

2. 농업협동조합법에 의하여 설립된 조합 및 그 중앙회

제4조(다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행당시 다른 법령에서 종전의 농업협동조합법시행규칙, 축산업협동조합법시행규칙 및 인삼협동조합법시행규칙을 인용한 경우 이 규칙 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 이 규칙 또는 이 규칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부 칙 <제1380호, 2001.1.29>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제1497호, 2005.6.29>

이 규칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (농림수산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙)
<제1호, 2008.3.3.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑮까지 생략

⑯농업협동조합법시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조, 제6조, 제7조, 제8조제3호 및 제10조제1항부터 제4항까지 중 "농림부장관"을 각각 "농림수산식품부장관"으로 한다.

제8조의3 각 호 외의 부분 중 "농림부령"을 "농림수산식품부령"으로 한다.

⑰부터 ⑳까지 생략

부 칙 <제107호, 2009.12.30>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제262호, 2012.3.2>

제1조(시행일) 이 규칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(신고포상금에 관한 적용례) 제11조의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.

부 칙 (농림축산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙)
<제1호, 2013.3.23>

제1조(시행일)이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제7조까지 생략

제8조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑬까지 생략

⑭농업협동조합법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조, 제6조, 제7조, 제8조제3호, 제9조 및 제10조제1항부터 제4항까지 중 "농림수산식품부장관"을 각각 "농림축산식품부장관"으로 한다.

제8조의2제2항 각 호 외의 부분 본문 및 제8조의3 각 호 외의 부분 중 "농림수산식품부령"을 각각 "농림축산식품부령"으로 한다.

⑮부터 ㉔까지 생략

부 칙 <제136호, 2015.2.27>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 4 제1호 귀표등의 관리 등란 다목 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.

②가축전염병 예방법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항제2호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.

③낙농진흥법시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 중 "축산업협동조합중앙회(이하 "축협중앙회"라 한다), 법 제2조제5호의 규정에 의한"을 "법 제2조제5호의 규정에 따른"으로 한다.

④축산계열화사업에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항제2호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.

부 칙 <제146호, 2015.6.25>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제9조의3의 개정규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제277호, 2017.7.12>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①가축전염병 예방법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제1항제1호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회, 농협경제지주회사"로 한다.

②농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.

제42조 중 "품목조합연합회"를 "품목조합연합회, 농협경제지주회사"로 한다.

③농수산물자조금의 조성 및 운용에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제2호 중 "중앙회"를 "중앙회, 「농업협동조합법」 제161조의2에 따른 농협경제지주회사"로 한다.

④사료관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제2항제1호 중 "「농업협동조합법」 제2조제4호에 따른 농업협동조합중앙회(이하 "농업협동조합중앙회"라 한다)가 자가제조(사료관련 단체 또는 농업협동조합중앙회의 경우에는 회원업체 또는 회원조합이 제조하는 경우를 포함한다)"를 "「농업협동조합법」 제161조의3에 따른 농협경제지주회사(이하 "농협경제지주회사"라 한다)가 자가제조(사료관련 단체의 경우에는 회원업체가 제조하는 경우를 포함하고, 농협경제지주회사의 경우에는 「농업협동조합법」 제2조제4호에 따른 농업협동조합중앙회의 회원조합이 제조하는 경우를 포함한다)"로 한다.

⑤수의사법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.

⑥식물신품종 보호법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제94조제1호 중 "중앙회"를 "중앙회(농협경제지주회사를 포함한다)"로 한다.

⑦인삼산업법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제3항 각 호 외의 부분 중 "다음 각 호의 1에 해당하는 자중에서 농업협동조합중앙회의 장(이하 "중앙회장"이라 한다)이"를 "다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 「농업협동조합법」에 따른 농협경제지주회사(이하 "농협경제지주회사"라 한다)의 대표이사가"로 하고, 같은 항 제1호 중 "농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다)"를 "「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다), 농협경제지주회사"로 하며, 같은 조 제5항 중 "중앙회장은"을 "농협경제지주회사의 대표이사는"으로 한다.

⑧초지법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조의2 중 "농업협동조합중앙회장(이하 "기금관리자"라 한다)"를 "농협경제지주회사의 대표이사(이하 "기금관리자"라 한다)"로 한다.

⑨축산법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제49조제4호 중 "농업협동조합중앙회"를 "농업협동조합중앙회, 농협경제지주회사"로 한다.

부 칙 <제303호, 2017.12.28>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제653호, 2024.5.2.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표] (2012.3.2. 신설)

선거운동방법에 관한 세부사항(제8조의2제1항 관련)

1. 선전벽보의 부착

가. 선전벽보의 작성 및 제출

법 제50조제4항제1호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 선전벽보의 부착을 통하여 선거운동을 하려는 조합장선거 후보자(이하 이 호에서 "후보자"라 한다)는 아래의 기준에 따른 선전벽보 1종을 작성하여 법 제51조제4항(제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 조합장선거를 위탁 관리하는 구·시·군선거관리위원회(이하 "구·시·군위원회"라 한다)에 후보자등록마감일 후 3일까지 제출하여야 한다. 이 경우 구·시·군위원회는 투표구별로 제출할 매수와 장소를 정하여 그 지정장소에 제출하게 할 수 있다.

1) 선전벽보의 규격

아래 규격에 따라 작성하되, 길이를 상하로 하여 작성하여야 한다.

가) 크기 : 길이 53cm×너비 38cm

나) 지질 : 100g/m² 이내

다) 색도 : 제한 없음

2) 선전벽보 게재사항

선전벽보에는 후보자의 기호·사진·성명·주소·생년월일·학력·주요경력 및 선거공약만 게재하여야 한다. 이 경우 학력게재에 관하여는 「공직선거법」 제64조제1항을 준용한다.

나. 제출된 선전벽보의 부착

구·시·군위원회는 제출된 선전벽보를 확인하여 제출마감일 후 2일까지 선거인의 통행이 많은 곳의 통행인이 보기 쉬운 건물 또는 게시판 등에 부착하되, 아래의 경우에는 부착하지 아니한다.

1) 후보자가 가목 본문 전단에 따른 제출마감일까지 선전벽보를 제출하지 아니하는 경우

2) 후보자가 가목 1)에 따른 규격을 넘거나 미달하는 선전벽보를 제출한 경우

다. 그 밖의 사항

1) 제출된 선전벽보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 해당 후보자는 법령 및 정관에 위반되는 내용이 게재되었음을 이유로 제출마감일까지 정정 또는 철회할 수 있다.

2) 구·시·군위원회는 후보자가 되려는 자 또는 후보자에게 선전벽보의 원고를 사전에 검토 받도록 안내하고 검토결과 법령 및 정관에 위반되는 사항을 발

- 견한 때에는 관련규정 등 이유를 제시하여 이를 수정하여 작성·제출하게 할 수 있다.
- 3) 구·시·군위원회는 후보자가 제출할 선전벽보의 수량 및 제출시간을 선거일을 공고하는 때에 공고하여야 한다.
 - 4) 선전벽보의 작성비용은 후보자의 부담으로 한다.

2. 선거공보의 배부

가. 선거공보의 작성 및 제출

법 제50조제4항제2호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 법 제130조제11항에 따라 선거공보의 배부를 통하여 선거운동을 하려는 후보자는 아래의 기준에 따라 선거공보 1종을 작성하여 제출하여야 한다.

1) 선거공보 제출마감일 및 제출처

- 가) 조합장을 조합원이 직접 선출하는 경우 : 후보자등록마감일 후 3일까지 구·시·군위원회에 제출. 이 경우 구·시·군위원회는 투표구별로 제출할 매수와 장소를 정하여 그 지정장소에 제출하게 할 수 있다.
- 나) 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우 : 후보자등록마감일 후 2일까지 구·시·군위원회에 제출
- 다) 조합 이사 및 감사 선거의 경우 : 후보자등록마감일 후 2일까지 법 제51조제1항(제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 선거를 관리하는 조합선거관리위원회(이하 "조합위원회"라 한다)에 제출
- 라) 중앙회장 선거의 경우 : 후보자등록마감일 후 2일까지 법 제130조제8항에 따라 선거를 관리하는 중앙선거관리위원회(이하 "중앙위원회"라 한다)에 제출

2) 선거공보의 규격 및 매수

- 가) 크기: 길이 29.7cm×너비 21cm 이내
- 나) 매수: 1매(양면인쇄 가능, 중앙회장 선거의 경우 3면 이내)
- 다) 지질: 100g/m² 이내
- 라) 색도 : 제한 없음

3) 선거공보 게재사항

선거공보의 게재사항에 관하여는 제1호가목2)를 준용한다. 이 경우 "선전벽보"는 "선거공보"로 본다.

나. 제출된 선거공보의 발송

조합위원회, 구·시·군위원회 및 중앙위원회는 각각 해당 선거와 관련하여 제출된 선거공보를 확인하여 아래 기간까지 선거인에게 발송하되, 투표안내문과 동봉하여 발송할 수 있다. 다만, 후보자가 제출마감일까지 선거공보를 제출하지 아니하는 경우와 규격을 넘는 선거공보를 제출한 경우에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다.

- 1) 조합장을 조합원이 직접 선출하는 경우 : 제출마감일 후 3일까지
- 2) 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우 : 제출마감일 후 2일까지
- 3) 조합 이사 및 감사 선거의 경우 : 제출마감일 후 2일까지
- 4) 중앙회장 선거의 경우 : 제출마감일 후 3일까지

다. 그 밖의 사항

선거공보의 그 밖의 사항에 관하여는 제1호다목을 준용한다. 이 경우 "선전벽보"는 "선거공보"로, "구·시·군위원회"는 "해당 선거를 관리하는 조합위원회, 구·시·군위원회 또는 중앙위원회"로 본다.

라. 조합의 이사 및 감사 선거에 관한 특례

가목부터 다목까지의 규정에도 불구하고 조합의 이사 및 감사 선거의 경우 조합위원회는 후보자로 하여금 사진 및 선거공보 전산원고를 후보자등록마감일 후 2일까지 제출하게 한 후 각 후보자의 기호 순으로 선거공보를 작성하여 제출마감일 후 2일까지 투표안내문과 동봉하여 선거인에게 발송할 수 있다. 이 경우 선거공보 전산원고의 제출시간은 선거일을 공고하는 때에 공고하며, 선거공보의 작성비용은 조합이 부담한다.

3. 합동연설회 또는 공개토론회의 개최

가. 개최 일시·장소의 지정 및 공고

- 1) 구·시·군위원회는 후보자등록 마감 후 후보자와 협의하여 적당한 일시와 장소를 정하여 법 제50조제4항제3호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 합동연설회 또는 공개토론회를 1회 개최한다. 다만, 후보자가 1명이거나 후보자 전원이 합의하는 경우에는 개최하지 아니할 수 있다.
- 2) 구·시·군위원회는 합동연설회 또는 공개토론회의 일시·장소 등을 개최일 전 2일까지 공고하고, 후보자에게 통지한다.

나. 합동연설회 또는 공개토론회의 진행 방법

- 1) 합동연설회에서의 연설 순서는 연설당일 추첨에 따라 결정하고, 연설시간은 후보자마다 30분의 범위에서 균등하게 배정하여야 한다. 이 경우 구·시·군위원회의 위원장은 연설순서 추첨 시각까지 후보자가 참석하지 아니한 때에는 그 후보자를 대리하여 연설 순서를 추첨할 수 있다.
- 2) 공개토론회는 후보자가 사회자의 주관하에 조합운영에 관한 소견을 발표하거나 사회자를 통하여 참석자의 질문에 답변하는 방식으로 행한다. 이 경우 사회자는 질문과 답변의 횟수와 시간을 모든 후보자에게 공정하게 하여야 한다.

다. 합동연설회 또는 공개토론회의 관리

- 1) 후보자가 합동연설회의 본인 연설순서 시각까지 또는 공개토론회의 개시시각까지 참석하지 아니한 때에는 연설 또는 토론을 포기한 것으로 본다.
- 2) 구·시·군위원회의 위원장이나 그가 미리 지명한 위원 또는 구·시·군위원

회가 미리 지명한 관리자는 합동연설회 또는 공개토론회에서 후보자가 법령 및 정관에 위반되는 연설 또는 발언을 하는 때에는 이를 제지할 수 있으며, 그 명령에 불응하는 때에는 연설 또는 발언의 중지 그 밖의 필요한 조치를 취할 수 있다.

- 3) 구·시·군위원회의 위원장이나 그가 미리 지명한 위원 또는 관리자는 합동연설회장 또는 공개토론회장에서 연설 또는 발언을 방해하거나 질서를 문란하게 하는 자가 있는 때에는 이를 제지하고, 그 명령에 불응하는 때에는 합동연설회장 또는 공개토론회장 밖으로 퇴장시킬 수 있다.

4. 전화·컴퓨터통신을 이용한 지지호소

가. 전화·컴퓨터통신을 이용한 지지호소 방법

법 제50조제4항제4호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제130조제11항에 따라 전화·컴퓨터통신을 이용하여 선거운동을 하고자 하는 후보자는 후보자등록마감일의 다음날부터 선거일 전일까지 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.

- 1) 전화를 이용하여 송·수화자간 직접 통화하는 방식으로 선거운동을 하는 방법
- 2) 문자(문자 외의 음성·화상·동영상 등은 제외한다)메시지를 이용하여 선거운동정보를 전송하는 방법
- 3) 조합(중앙회장 선거의 경우에는 중앙회를 말한다. 이하 이 호에서 같다)이 개설·운영하는 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 선거운동정보를 게시하는 방법
- 4) 컴퓨터통신을 이용하여 선거운동정보를 전자우편으로 전송하는 방법
- 5) 1) 및 2)에 따른 전화 또는 문자메시지를 이용한 선거운동은 야간(오후 10시부터 다음날 오전 7시까지를 말한다)에는 할 수 없다.

나. 전화·컴퓨터통신을 이용한 선거운동에 대한 관리

- 1) 구·시·군위원회(중앙회장 선거의 경우에는 중앙위원회를 말한다. 이하 이 목에서 같다)는 법령 및 정관에서 규정한 제한행위에 위반되는 정보가 조합의 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 게시된 경우 그 인터넷 홈페이지를 관리·운영하는 자에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 인터넷 홈페이지 관리·운영자는 지체없이 이에 따라야 한다.
- 2) 1)에 따라 정보가 삭제된 경우 해당 정보를 게시한 자는 그 정보가 삭제된 날부터 3일 이내에 구·시·군위원회에 서면으로 이의신청을 할 수 있다.
- 3) 구·시·군위원회는 2)에 따른 이의신청을 받은 때에는 지체없이 심의하여야 하며, 이의신청기간을 경과한 이의신청은 각하하고, 이의신청이 이유있다고 인정되는 때에는 해당 인터넷 홈페이지 관리·운영자에게 1)의 요청을 철회하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하고, 이유없다고 인정되는 때에는

이를 기각하고 이의신청인에게 그 뜻을 통지한다.

- 4) 가목2)에 따른 문자메시지 및 같은 목 4)에 따른 전자우편의 발송에 관하여는 「공직선거법」 제82조의5(제3항을 제외한다)와 「공직선거관리규칙」 제45조의4를 준용한다.

5. 공개된 장소에서의 지지 호소 및 명함 배부

가. 공개된 장소에서의 지지 호소 및 명함 배부의 장소 및 기간

법 제50조제4항제5호(법 제107조 및 제112조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 다수인이 왕래하거나 집합하는 장소에서의 지지 호소 및 명함 배부를 통하여 선거운동을 하려는 후보자는 제8조의2제2항에 따른 장소에서 후보자등록마감일의 다음날부터 선거일 전일까지 선거운동을 할 수 있다.

나. 명함 기재사항 및 규격 등

- 1) 명함에는 후보자의 성명·사진·전화번호·학력·경력 그 밖에 홍보에 필요한 사항을 기재한다. 이 경우 학력 기재에 관하여는 「공직선거법」 제64조제1항을 준용한다.
- 2) 명함의 규격은 길이 9센티미터 너비 5센티미터 이내로 한다.
- 3) 명함의 작성비용은 후보자가 부담한다.

농업협동조합 재무기준

소관부서 : 기획실(T:5138)

제정	2000. 7. 4.	농림부고시	제2000- 57호
개정	2005. 6.25.	농림부고시	제2005- 47호
개정	2009. 9.24.	농식품부고시	제2009-378호
개정	2009.12.15.	농식품부고시	제2009-413호
개정	2012. 9.27.	농식품부고시	제2012-218호
개정	2013. 5.16.	농식품부고시	제2013- 26호
개정	2017. 2. 1.	농식품부고시	제2017- 13호
개정	2018.10.25.	농식품부고시	제2018- 87호

제1조(목적) 이 기준은 농업협동조합법 제63조제4항(법 제107조, 제112조 및 제161조의 규정에 따라 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 조합과 중앙회의 회계처리절차와 재무운영 방법을 정함으로써 경영의 합리화와 재무구조의 건전화를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "조합" 또는 "중앙회"란 농업협동조합법 (이하 "법"이라 한다) 제2조에 따른 조합 또는 중앙회를 말한다.
2. 조합의 "자기자본"이란 납입출자금, 회전출자금, 우선출자금(누적되지 아니하는 것만 해당한다), 가입금, 자본잉여금, 이익잉여금(이월결손금이 있는 때에는 이를 공제한다)의 합계액에서 자본조정항목 및 기타포괄손익누계액항목을 가감한 금액을 말한다.
3. "업무용부동산"이란 업무용 토지·업무용 건물과 건설 중인 자산을 말한다.

제3조(업무용부동산의 소유한도) ①조합은 조합의 자기자본을 초과하는 업무용 부동산을 소유할 수 없다.

②조합이 업무상 부득이한 사유로 제1항의 기준을 초과하여 업무용부동산을 취득하고자 할 때에는 제5조의 자금운용기준 이내로 한다.

③업무용부동산의 가액은 장부상 업무용부동산의 취득가액에서 감가상각누계액, 자산손상차손누계액, 자산재평가손실누계액 및 보조금 미상각 잔액과 업무용부동산의 취득 또는 확충을 위한 차입금 중 미상환잔액을 제외한 금액을 말한다.

제4조(경리의 구분) ①조합의 일반회계는 종합회계로 하되, 신용사업회계와 신용사업 외의 회계로 구분하여 경리하고, 신용사업 외의 회계는 구매부문·판매

부문·창고부문·이용부문·가공부문·운송부문·교육지원부문·관리부문 및 기타부문으로 구분하여야 한다.

②중앙회의 일반회계는 사업관리회계로 하고 특별회계와 공통되는 부문과 어느 회계에도 속하지 않는 부문에 운용할 수 있으며, 중앙회는 법 제134조제4항에 따른 상호금융대표이사의 소관 업무를 위한 특별회계(이하 "상호금융특별회계"라 한다)와 법 제134조제1항제1호의 교육·지원 사업을 위한 특별회계를 정관에서 정하여 설치·운영할 수 있다.

③조합과 중앙회는 회계단위별, 사업부문별로 독립채산제를 실시하고, 당기 손익계산을 행할 수 있도록 재무제도의 제정에 있어서 계정과목과 장부조직을 분류하여 수익과 비용을 각각 대응·표시하여야 한다.

④제1항 신용사업 외의 회계의 각 부문은 교육지원부문과 사업관리부문으로 구분하여 정리하여야 한다. 다만, 기타 부문은 사업량의 실정에 따라 병합 또는 구분·정리할 수 있다.

제5조(신용사업경리의 다른 사업경리에의 자금운용기준) 조합이 신용사업경리에 있어서 신용사업외의 사업에 대한 자금을 운용할 때에 그 운용액(이하 "신용사업외 운용액"이라 한다)은 예수금(재무상태표상의 요구불예금, 저축성예금, 양도성예금증서, 수입부금을 말한다)의 100분의 20에 해당하는 금액을 초과할 수 없다. 다만, 신용사업 외 운용액을 산정할 때에 다음 각 호의 금액은 제외한다.

1. 비료계정이나 농약계정에의 운용액
2. 정부로부터 자금(정부가 관리하는 기금을 포함한다)이나 사업비의 전부 또는 일부를 보조 또는 융자받아 시행하는 사업에서 발생한 운용액
3. 조합이 영농자재를 생산하여 농협경제지주회사(자회사를 포함한다. 이하 같다)를 통하여 공급함으로써 발생한 농협경제지주회사로부터 받을 미수금

제6조(동일인에 대한 대출한도) 중앙회의 동일인 또는 동일법인에 대한 대출은 자기자본의 100분의 20을 초과할 수 없다.

제7조(상환준비금과 여유자금의 운용 및 관리) ①상호금융특별회계의 재산과 손익은 자금을 예치한 조합에 귀속한다.

②중앙회는 상호금융특별회계의 손실보전에 충당하기 위하여 수익의 일부를 동 회계의 부채계정에 적립하여야 한다. 이 경우 그 한도와 비율 등에 관하여는 금융위원회에서 정하는 바에 따른다.

③상호금융특별회계의 자금운용 결과 발생한 수익은 다음 각 호의 순서에 따라 처리한다.

1. 법 제134조제1항제4호에 수반하는 필요비용의 충당

2. 상환준비금 및 여유자금에 대한 이자의 지급
 3. 제2항에 따른 적립
 4. 기타 중앙회 이사회에서 정하는 사항
- ④ 제2항에 따라 적립된 금액은 상호금융특별회계의 손실이 발생한 경우에 한하여 사용한다.

부 칙 (2000.7.4.)

제1조(시행일) 이 기준은 2000년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 중앙회의 신용사업회계에 속하는 업무용부동산의 소유한도에 관한 제2조제1항 단서 및 동조제2항 단서의 규정은 2002년 7월 1일부터 적용한다.

제2조(폐지기준) 이 기준 시행과 동시에 다음 각 호의 기준은 이를 각각 폐지한다.

1. 농림부고시 제414호(1961. 8. 2.) 농업협동조합재무기준
2. 농수산부고시 제3181호(1981. 2. 9.) 축산업협동조합재무기준

부 칙 (2005.6.25.)

이 기준은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2009.9.24.)

제1조(시행일) 이 고시는 2009년 9월 24일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2012년 9월 23일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토 하여야 한다.

부 칙 (2009.12.15.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2012년 12월 14일까지 「훈령·예규 등의 발령

및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토 하여야 한다.

부 칙 (2013.5.16.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2016년 4월 30일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토 하여야 한다.

부 칙 (2017.2.1.)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2018.10.25.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

공공단체등 위탁선거에 관한 법률

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

제정	2014.	6.	11.	법률	제12755호
개정	2015.	12.	24.	법률	제13619호
개정	2016.	12.	27.	법률	제14481호 (농업협동조합법)
개정	2016.	12.	27.	법률	제14523호
개정	2017.	12.	26.	법률	제15327호
개정	2021.	1.	12.	법률	제17893호 (지방자치법)
개정	2023.	3.	2.	법률	제19227호
개정	2023.	8.	8.	법률	제19623호
개정	2024.	1.	30.	법률	제20179호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 법은 공공단체등의 선거가 깨끗하고 공정하게 이루어지도록 함으로써 공공단체등의 건전한 발전과 민주사회 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) 「선거관리위원회법」에 따른 선거관리위원회(이하 "선거관리위원회"라 한다)는 이 법에 따라 공공단체등의 위탁선거를 관리하는 경우 구성원의 자유로운 의사와 민주적인 절차에 따라 공정하게 행하여지도록 하고, 공공단체등의 자율성이 존중되도록 노력하여야 한다.

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.(2023.3.2, 2023.8.8. 개정)

1. "공공단체등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체를 말한다.

가. 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」 및 「산림조합법」에 따른 조합 및 중앙회와 「새마을금고법」에 따른 금고 및 중앙회

나. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회 및 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 조합과 조합설립추진위원회

다. 그 밖의 법령에 따라 임원 등의 선출을 위한 선거의 관리를 선거관리위원회에 위탁하여야 하거나 위탁할 수 있는 단체[「공직선거법」 제57조의4(당내경선사무의 위탁)에 따른 당내경선 또는 「정당법」 제48조의2(당대표경선사무의 위탁)에 따른 당대표경선을 위탁하는 정당을 제외한다]

라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 규정에 준하는 단체로서 임원 등의 선출을 위한 선거의 관리를 선거관리위원회에 위탁하려는 단체

2. "위탁단체"란 임원 등의 선출을 위한 선거의 관리를 선거관리위원회에 위탁

하는 공공단체등을 말한다.

3. "관할위원회"란 위탁단체의 주된 사무소 소재지를 관할하는 「선거관리위원회법」에 따른 구·시·군선거관리위원회(세종특별자치시선거관리위원회를 포함한다)를 말한다. 다만, 법령에서 관할위원회를 지정하는 경우에는 해당 선거관리위원회를 말한다.
4. "위탁선거"란 관할위원회가 공공단체등으로부터 선거의 관리를 위탁받은 선거를 말한다.
5. "선거인"이란 해당 위탁선거의 선거권이 있는 자로서 선거인명부에 올라 있는 자를 말한다.
6. "공직선거등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 선거 또는 투표를 말한다.

가. 「공직선거법」에 따른 대통령선거, 국회의원선거, 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 및 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」에 따른 지방의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거

나. 「지방교육자치에 관한 법률」, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 및 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」에 따른 교육감 및 교육의원 선거

다. 「국민투표법」에 따른 국민투표

라. 「주민투표법」에 따른 주민투표

마. 「주민소환에 관한 법률」에 따른 주민소환투표

7. "동시조합장선거"란 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」 및 「산림조합법」에 따라 관할위원회에 위탁하여 동시에 실시하는 임기만료에 따른 조합장선거를 말하고, "동시이사장선거"란 「새마을금고법」에 따라 관할위원회에 위탁하여 동시에 실시하는 임기만료에 따른 이사장선거를 말한다.
8. "정관등"이란 위탁단체의 정관, 규약, 규정, 준칙, 그 밖에 위탁단체의 조직 및 활동 등을 규율하는 자치규범을 말한다.

제4조(적용 범위) 이 법은 다음 각 호의 위탁선거에 적용한다.

1. 의무위탁선거: 제3조제1호가목에 해당하는 공공단체등이 위탁하는 선거와 같은 조 제1호다목에 해당하는 공공단체등이 선거관리위원회에 위탁하여야 하는 선거
2. 임의위탁선거: 제3조제1호나목 및 라목에 해당하는 공공단체등이 위탁하는 선거와 같은 조 제1호다목에 해당하는 공공단체등이 선거관리위원회에 위탁할 수 있는 선거

제5조(다른 법률과의 관계) 이 법은 공공단체등의 위탁선거에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다.

제6조(선거관리 협조 등) ①국가기관·지방자치단체·위탁단체 등은 위탁선거의 관리에 관하여 선거관리위원회로부터 인력·시설·장비 등의 협조 요구를 받을 때에는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.(2024.1.30. 개정)

②중앙행정기관의 장은 위탁선거의 관리에 관한 내용의 법령을 제정·개정 또는 폐지하려는 경우에는 미리 해당 법령안을 중앙선거관리위원회에 보내 그 의견을 들어야 한다. 국회의원이 발의한 위탁선거의 관리에 관한 법률안이 국회 소관 상임위원회 등에 회부된 사실을 통보받은 때에도 또한 같다.

(2024. 1.30. 신설)

[제목개정 2024. 1. 30.]

제2장 선거관리의 위탁 등

제7조(위탁선거의 관리 범위) 관할위원회가 관리하는 위탁선거 사무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 선거관리 전반에 관한 사무. 다만, 선거인명부의 작성 및 확정에 관한 사무는 제외한다.
2. 선거참여·투표절차, 그 밖에 위탁선거의 홍보에 관한 사무
3. 위탁선거 위반행위[이 법 또는 위탁선거와 관련하여 다른 법령(해당 정관 등을 포함한다)을 위반한 행위를 말한다. 이하 같다]에 대한 단속과 조사에 관한 사무

제8조(선거관리의 위탁신청) 공공단체등이 임원 등의 선출을 위한 선거의 관리를 위탁하려는 때에는 다음 각 호에 따른 기한까지 관할위원회에 서면으로 신청하여야 한다. 다만, 재선거, 보궐선거, 위탁단체의 설립·분할 또는 합병으로 인한 선거(이하 "보궐선거등"이라 한다)의 경우에는 그 선거의 실시사유가 발생한 날부터 5일까지 신청하여야 한다.(2023.8.8, 2024.1.30. 개정)

1. 의무위탁선거: 임원 등의 임기만료일 전 180일까지. 이 경우 동시조합장 선거 및 동시이사장선거에서는 임기만료일 전 180일에 별도의 신청 없이 위탁한 것으로 본다.
2. 임의위탁선거: 임원 등의 임기만료일 전 90일까지

제9조(임의위탁선거의 위탁관리 결정·통지) 제8조제2호에 따른 선거관리의 위탁신청을 받은 관할위원회는 공직선거등과 다른 위탁선거와의 선거사무일정 등을 고려하여 그 신청서를 접수한 날부터 7일 이내에 위탁관리 여부를 결정하고, 지체 없이 그 결과를 해당 공공단체등에 통지하여야 한다.

제10조(공정선거지원단) ①관할위원회는 위탁선거 위반행위의 예방 및 감시·단속활동을 위하여 선거실시구역·선거인수, 그 밖의 조건을 고려하여 다음

각 호의 기간의 범위에서 중립적이고 공정한 사람으로 구성된 공정선거지원단을 둘 수 있다. 다만, 동시조합장선거 및 동시이사장선거의 경우에는 임기만료일 전 180일부터 선거일까지 공정선거지원단을 둔다.(2023.8.8. 개정)

1. 의무위탁선거: 제8조에 따라 위탁신청을 받은 날부터 선거일까지
2. 임의위탁선거: 제9조에 따라 위탁받아 관리하기로 결정하여 통지한 날부터 선거일까지

②공정선거지원단은 위탁선거 위반행위에 대하여 관할위원회의 지휘를 받아 사전안내·예방 및 감시·단속·조사활동을 할 수 있다.

③공정선거지원단의 구성·활동방법 및 수당·실비의 지급, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

제11조(위탁선거의 관리) ①중앙선거관리위원회는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 위탁선거 사무를 통할·관리하며, 하급선거관리위원회의 위법·부당한 처분에 대하여 이를 취소하거나 변경할 수 있다.

②특별시·광역시·도·특별자치도선거관리위원회는 하급선거관리위원회의 위탁선거에 관한 위법·부당한 처분에 대하여 이를 취소하거나 변경할 수 있다.

③관할위원회는 선거관리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 관할위원회가 지정하는 사람 또는 하급선거관리위원회나 다른 구·시·군선거관리위원회로 하여금 위탁선거 사무를 행하게 할 수 있다.

④직근 상급선거관리위원회는 관할위원회가 천재지변, 그 밖의 부득이한 사유로 그 기능을 수행할 수 없는 경우에는 위탁선거 사무를 직접 관리하거나 다른 선거관리위원회로 하여금 관할위원회의 기능이 회복될 때까지 대행하게 할 수 있다. 이 경우 다른 선거관리위원회로 하여금 위탁선거 사무를 대행하게 하는 때에는 대행할 업무의 범위도 함께 정하여야 한다.

⑤직근 상급선거관리위원회는 제4항에 따라 위탁선거 사무를 직접 관리하거나 대행하게 한 경우에는 해당 선거관리위원회와 업무의 범위를 지체 없이 공고하여야 한다.

제3장 선거권 및 피선거권

제12조(선거권 및 피선거권) 위탁선거에서 선거권 및 피선거권(입후보자격 등 그 명칭에 관계없이 임원 등이 될 수 있는 자격을 말한다. 이하 같다)에 관하여는 해당 법령이나 정관등에 따른다.

제4장 선거기간과 선거일

제13조(선거기간) ①선거별 선거기간은 다음과 같다.(2023.8.8. 개정)

1. 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」 및 「산림조합법」에 따른 조합장선거(이하 "조합장선거"라 한다)와 「새마을금고법」에 따른 이사장선거(이하 "이사장선거"라 한다): 14일
2. 제1호에 따른 선거 외의 위탁선거: 관할위원회가 해당 위탁단체와 협의하여 정하는 기간

②"선거기간"이란 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일까지를 말한다.

제14조(선거일) ①동시조합장선거 및 동시이사장선거의 선거일은 그 임기가 만료되는 해당 연도 3월 중 첫 번째 수요일로 한다.(2023.8.8, 2024.1.30. 개정)

②동시조합장선거·동시이사장선거 외의 위탁선거의 선거일은 관할위원회가 해당 위탁단체와 협의하여 정하는 날로 한다.(2023.8.8. 개정)

③관할위원회는 그 관할구역에서 공직선거등이 실시되는 때에는 해당 공직선거등의 선거일 또는 투표일 전 30일부터 선거일 또는 투표일 후 20일까지의 기간에 속한 날은 위탁선거의 선거일로 정할 수 없다. 다만, 임기만료에 따른 지방자치단체의 의회의원 및 장의 선거가 실시되는 때에는 그 선거일 전 60일부터 선거일 후 20일까지의 기간에 속한 날은 위탁선거의 선거일로 정할 수 없다.

④관할위원회는 제2항에 따라 선거일을 정한 후에 공직선거등의 실시 사유가 발생하여 선거사무일정이 중첩되는 때에는 해당 위탁단체와 다시 협의하여 위탁선거의 선거일을 새로 정할 수 있다. 이 경우 임의위탁선거는 그 위탁관리결정을 취소할 수 있다.

⑤제4항에 따라 선거일을 새로 정하는 경우 해당 정관등에 따른 선거일로 정할 수 있는 기간이 공직선거등의 선거사무일정과 중첩되는 때에는 그 정관등에도 불구하고 위탁선거의 선거일을 따로 정할 수 있다.

⑥관할위원회는 선거인명부작성개시일 전일까지 선거일을 공고하여야 한다. 이 경우 동시조합장선거 및 동시이사장선거에서는 선거인명부작성개시일 전일에 선거일을 공고한 것으로 본다.(2017.12.26, 2023.8.8. 개정)

제5장 선거인명부

제15조(선거인명부의 작성 등) ①위탁단체는 관할위원회와 협의하여 선거인명부작성기간과 선거인명부확정일을 정하고, 선거인명부를 작성 및 확정하여야

한다. 다만, 조합장선거 및 이사장선거의 경우에는 선거일 전 19일부터 5일 이내에 선거인명부를 작성하여야 하며, 그 선거인명부는 선거일 전 10일에 확정된다.(2023.8.8. 개정)

②위탁단체는 선거인명부를 작성한 때에는 즉시 그 등본(전산자료 복사본을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 1통을, 선거인명부가 확정된 때에는 지체 없이 확정된 선거인명부 등본 1통을 각각 관할위원회에 송부하여야 한다. 이 경우 둘 이상의 투표소를 설치하는 경우에는 투표소별로 분철하여 선거인명부를 작성·확정하여야 한다.(2024.1.30. 개정)

③제2항에도 불구하고 동시조합장선거 또는 동시이사장선거를 실시하는 경우 위탁단체는 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 구역단위로 선거인명부를 작성·확정하여야 하며, 중앙선거관리위원회는 확정된 선거인명부의 전산자료 복사본을 해당 조합 또는 금고로부터 제출받아 전산조작을 이용하여 하나의 선거인명부를 작성한 후 투표소에서 사용하게 할 수 있다. 이 경우 위탁단체는 선거인명부 등본을 제출하지 아니할 수 있다.(2023.8.8, 2024.1.30. 개정)

④위탁단체는 선거인명부작성개시일 전 30일까지(보궐선거등의 경우 그 실시 사유가 발생한 날부터 5일까지) 해당 위탁단체의 조합원 자격 등을 확인하여 회원명부(그 명칭에 관계없이 위탁단체가 해당 법령이나 정관등에 따라 작성한 구성원의 명부를 말한다)를 정비하여야 한다.(2024.1.30. 신설)

⑤동시조합장선거 및 동시이사장선거를 실시하는 경우 위탁단체는 선거인명부의 작성을 위하여 「주민등록법」 제30조에 따라 주민등록전산정보자료를 이용할 수 있다.(2024.1.30. 신설)

⑥선거인명부의 작성·수정 및 확정 사항과 확정된 선거인명부의 오기 등의 통보, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.(2024.1.30. 개정)

제16조(명부 열람 및 이의신청과 결정) ①위탁단체는 선거인명부를 작성한 때에는 선거인명부작성기간만료일의 다음 날부터 3일간 선거권자가 선거인명부를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 선거인명부의 열람은 공휴일에도 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 할 수 있다.(2024.1.30. 개정)

②선거권자는 누구든지 선거인명부에 누락 또는 오기가 있거나 자격이 없는 선거인이 올라 있다고 인정되면 열람기간 내에 구술 또는 서면으로 해당 위탁단체에 이의를 신청할 수 있다.

③위탁단체는 제2항의 이의신청이 있는 경우에는 이의신청을 받은 날의 다음 날까지 이를 심사·결정하되, 그 신청이 이유가 있다고 결정한 때에는 즉시 선거인명부를 정정하고 관할위원회·신청인·관계인에게 통지하여야 하며, 이유 없다고 결정한 때에는 그 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.

제17조(선거인명부 사본의 교부 신청) 후보자는 해당 법령이나 정관등에서 정하는 바에 따라 선거인명부 사본의 교부를 신청할 수 있다.

제6장 후보자

제18조(후보자등록) ①후보자가 되려는 사람은 선거기간개시일 전 2일부터 2일 동안 관할위원회에 서면으로 후보자등록을 신청하여야 한다. 이 경우 후보자등록 신청서의 접수는 공휴일에도 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지로 한다.

②후보자등록을 신청하는 사람은 다음 각 호의 서류 등을 제출하여야 한다.

1. 후보자등록신청서
 2. 해당 법령이나 정관등에 따른 피선거권에 관한 증명 서류
 3. 기탁금(해당 법령이나 정관등에서 기탁금을 납부하도록 한 경우에 한정한다)
 4. 그 밖에 해당 법령이나 정관등에 따른 후보자등록신청에 필요한 서류 등
- ③관할위원회가 후보자등록신청을 접수한 때에는 즉시 이를 수리한다. 다만, 제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 서류 등을 갖추지 아니한 등록신청은 수리하지 아니한다.

④후보자가 되려는 사람은 선거기간개시일 전 60일부터 본인의 범죄경력(해당 법령이나 정관등에서 정하는 범죄경력을 말한다. 이하 같다)을 국가경찰관서의 장에게 조회할 수 있으며, 그 요청을 받은 국가경찰관서의 장은 지체 없이 그 범죄경력을 회보(回報)하여야 한다. 이 경우 회보받은 범죄경력은 후보자 등록시 함께 제출하여야 한다.(2024.1.30. 신설)

⑤관할위원회는 후보자등록마감 후에 후보자의 피선거권에 관한 조사를 하여야 하며, 그 조사를 의뢰받은 기관 또는 단체는 지체 없이 그 사실을 확인하여 해당 관할위원회에 회보하여야 한다.(2024.1.30. 개정)

⑥관할위원회는 제4항 후단에 따라 제출된 범죄경력에 대하여 그 확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 후보자등록마감 후 지체 없이 해당 위탁단체의 주된 사무소 소재지를 관할하는 검찰청의 장에게 해당 후보자의 범죄경력을 조회할 수 있고, 해당 검찰청의 장은 그 범죄경력의 진위여부를 지체 없이 관할위원회에 회보하여야 한다.(2024.1.30. 신설)

⑦후보자등록신청서의 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.(2024.1.30. 개정)

제19조(등록무효) ①관할위원회는 후보자등록 후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 그 후보자의 등록은 무효로 한다.(2024.1.30. 개정)

1. 후보자의 피선거권이 없는 것이 발견된 때
2. 제18조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 서류 등을 제출하지 아니한 것이 발견된 때
3. 제25조제2항을 위반하여 범죄경력을 게재하지 아니한 선거공보를 제출하거나 범죄경력에 관한 서류를 별도로 제출하지 아니한 것이 발견된 때

②관할위원회가 후보자등록을 무효로 한 때에는 지체 없이 그 후보자와 해당

- 위탁단체에 등록무효의 사유를 명시하여 그 사실을 알려야 한다.
- 제20조(후보자사퇴의 신고) 후보자가 사퇴하려는 경우에는 자신이 직접 관할위원회에 가서 서면으로 신고하여야 한다.
- 제21조(후보자등록 등에 관한 공고) 관할위원회는 후보자가 등록·사퇴·사망 하거나 등록이 무효로 된 때에는 지체 없이 그 사실을 공고하여야 한다.

제7장 선거운동

제22조(적용 제외) 제3조제1호가목에 해당하는 공공단체등이 위탁하는 선거 외의 위탁선거에는 이 장을 적용하지 아니한다. 다만, 제3조제1호다목에 따라 공공단체등이 임원 등의 선출을 위한 선거의 관리를 위탁하여야 하는 선거(「교육공무원법」 제24조의3에 따른 대학의 장 후보자 추천 선거는 제외한다)에는 제31조부터 제34조까지, 제35조제1항부터 제4항까지, 제37조를 적용한다.

(2016.12.27. 개정)

제23조(선거운동의 정의) 이 법에서 "선거운동"이란 당선되거나 되게 하거나 되지 못하게 하기 위한 행위를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 선거운동으로 보지 아니한다.

1. 선거에 관한 단순한 의견개진 및 의사표시
2. 입후보와 선거운동을 위한 준비행위

제24조(선거운동의 주체·기간·방법) ①후보자와 후보자가 그의 배우자, 직계 존비속 또는 해당 위탁단체의 임직원이 아닌 조합원·회원 중 지정하는 1명(이하 "후보자등"이라 한다)이 제25조부터 제30조의4까지의 규정에 따라 선거운동을 하는 경우(제30조의4에 따른 방법은 후보자가 하는 경우에 한정한다)를 제외하고는 누구든지 어떠한 방법으로도 선거운동을 할 수 없다.

(2015.12.24, 2024.1.30. 개정)

②선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지에 한정하여 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2017.12.26. 개정)

1. 제24조제3항제3호에 따른 중앙회장선거의 후보자가 선거일 또는 결선투표일에 제28조제2호에 따른 문자메시지를 전송하는 방법으로 선거운동을 하는 경우
2. 제30조의2에 따라 후보자가 선거일 또는 결선투표일에 자신의 소견을 발표하는 경우

③선거별 선거운동방법은 다음 각 호와 같다.(2015.12.24, 2016.12.27, 2017.12.26, 2023.3.2, 2023.8.8, 2024.1.30. 개정)

1. 「농업협동조합법」 제45조제5항제1호, 「수산업협동조합법」 제46조제3항제1호 및 「산림조합법」 제35조제4항제1호에 따른 선출방법 중 총회 외에서 선출하는 조합장선거와 「새마을금고법」 제18조제5항에 따라 회원의 투표로 직접 선출하는 이사장선거: 제25조부터 제30조까지, 제30조의3 및 제30조의4의 규정에 따른 방법
 2. 「농업협동조합법」 제45조제5항제1호, 「수산업협동조합법」 제46조제3항제1호 및 「산림조합법」 제35조제4항제1호에 따른 선출방법 중 총회에서 선출하는 조합장선거와 「새마을금고법」 제18조제5항 단서에 따라 총회에서 선출하는 이사장선거: 제25조부터 제30조의4까지의 규정에 따른 방법
 3. 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」, 「산림조합법」 및 「새마을금고법」에 따른 중앙회장선거, 「농업협동조합법」 제45조제5항제2호, 「수산업협동조합법」 제46조제3항제2호 및 「산림조합법」 제35조제4항제2호에 따라 대의원회에서 선출하는 조합장선거 및 「새마을금고법」 제18조제5항 단서에 따라 대의원회에서 선출하는 이사장선거: 제25조·제28조·제29조·제30조 및 제30조의2부터 제30조의4까지에 따른 방법(제30조에 따른 방법은 중앙회장선거에 한정한다)
- 제24조의2(예비후보자) ①제24조제3항제1호부터 제3호까지에 따른 선거의 예비후보자가 되려는 사람은 선거기간개시일 전 30일부터 관할위원회에 예비후보자등록을 서면으로 신청하여야 한다.(2024.1.30. 개정)
- ②제1항에 따라 예비후보자등록을 신청하는 사람은 해당 법령이나 정관 등에 따른 피선거권에 관한 증명서류를 제출하여야 한다.
- ③제1항에 따른 등록신청을 받은 관할위원회는 이를 지체 없이 수리하여야 한다.
- ④관할위원회는 피선거권을 확인할 필요가 있다고 인정되는 예비후보자에 대하여 관계 기관의 장에게 필요한 사항을 조회할 수 있다. 이 경우 관계 기관의 장은 지체 없이 해당 사항을 조사하여 회보하여야 한다.
- ⑤예비후보자등록 후에 피선거권이 없는 것이 발견된 때에는 그 예비후보자의 등록은 무효로 한다.
- ⑥예비후보자가 사퇴하려는 경우에는 자신이 직접 관할위원회에 가서 서면으로 신고하여야 한다.
- ⑦제24조에도 불구하고 예비후보자와 예비후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 해당 위탁단체의 임직원이 아닌 조합원·회원 중 지정하는 1명(이하 "예비후보자등"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.(2024.1.30. 개정)
1. 제28조 및 제29조에 따른 방법
 2. 제30조에 따른 방법(위탁단체가 사전에 공개한 행사장에서 하는 경우에 한정하며, 제24조제3항제3호에 해당하는 선거의 경우에는 중앙회장선거에

한정한다)

3. 제30조의4에 따른 방법(예비후보자가 하는 경우에 한정한다)

⑧제18조에 따라 후보자로 등록한 사람은 선거기간개시일 전일까지 예비후보자를 겸하는 것으로 본다.

⑨예비후보자등록신청서의 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회 규칙으로 정한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제24조의3(활동보조인) ①중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장애인 예비후보자·후보자는 그의 활동을 보조하기 위하여 배우자, 직계존비속 또는 해당 위탁단체의 임직원이 아닌 조합원·회원 중에서 1명의 활동보조인(이하 "활동보조인"이라 한다)을 둘 수 있다.

②제1항에 따라 예비후보자·후보자가 활동보조인을 선임하거나 해임하는 때에는 지체 없이 관할위원회에 서면으로 신고하여야 한다.

③제24조에도 불구하고 예비후보자·후보자와 함께 다니는 활동보조인은 다음 각 호에 따라 선거운동을 할 수 있다. 이 경우 활동보조인은 관할위원회가 교부하는 표지를 패용하여야 한다.

1. 예비후보자의 활동보조인: 제24조의2제7항제2호에 해당하는 방법

2. 후보자의 활동보조인: 선거운동기간 중 제27조(제24조제3항제3호에 해당하는 선거의 경우에는 제외한다) 및 제30조(제24조제3항제3호에 해당하는 선거의 경우에는 중앙회장선거에 한정한다)에 해당하는 방법

④예비후보자·후보자는 활동보조인에게 수당과 실비를 지급할 수 있다.

⑤활동보조인의 선임·해임 신고서, 표지, 수당과 실비, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[본조신설 2024.1.30.]

제25조(선거공보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거공보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거공보를 제출하여야 한다.

②후보자가 제1항에 따라 선거공보를 제출하는 경우에는 중앙선거관리위원회 규칙으로 정하는 바에 따라 선거공보에 범죄경력에 기재하여야 하고, 선거공보를 제출하지 아니하는 경우에는 범죄경력에 관한 서류를 별도로 작성하여 제1항에 따른 선거공보의 제출마감일까지 관할위원회에 제출하여야 한다.

(2024.1.30. 신설)

③관할위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 제출된 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서류를 선거인명부확정일 후 3일까지 제43조에 따른 투표안내문과 동봉하여 선거인에게 발송하여야 한다.(2024.1.30. 개정)

④후보자가 제1항 후단에 따른 기한까지 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서

료를 제출하지 아니하거나 규격을 넘는 선거공보를 제출한 때에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다.(2024.1.30. 개정)

⑤제출된 선거공보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 오기나 이 법에 위반되는 내용이 게재되었을 경우에는 제출마감일까지 해당 후보자가 정정할 수 있다.(2024.1.30. 개정)

⑥후보자 및 선거인은 선거공보의 내용 중 경력·학력·학위·상벌·범죄경력에 관하여 거짓으로 게재되어 있음을 이유로 이의제기를 하는 때에는 관할위원회에 서면으로 하여야 하고, 이의제기를 받은 관할위원회는 후보자와 이의제기자에게 그 증명서류의 제출을 요구할 수 있으며, 그 증명서류의 제출이 없거나 거짓 사실임이 판명된 때에는 그 사실을 공고하여야 한다.(2024.1. 30. 개정)

⑦관할위원회는 제6항에 따라 허위게재사실을 공고한 때에는 그 공고문 사본 1매를 선거일에 투표소의 입구에 첨부하여야 한다.(2024.1.30. 개정)

⑧선거공보의 작성수량·규격·면수·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.(2024.1.30. 개정)

제26조(선거벽보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거벽보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거벽보를 제출하여야 한다.

②관할위원회는 제1항에 따라 제출된 선거벽보를 제출마감일 후 2일까지 해당 위탁단체의 주된 사무소와 지사무소의 건물 또는 게시관 및 위탁단체와 협의한 장소에 첨부하여야 한다.(2024.1.30. 개정)

③제25조제4항부터 제7항까지의 규정은 선거벽보에 이를 준용한다. 이 경우 "선거공보"는 "선거벽보"로, "발송"은 "첨부"로, "규격을 넘는"은 "규격을 넘거나 미달하는"으로 본다.(2024.1.30. 개정)

④선거벽보의 작성수량·첨부수량·규격·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

제27조(어깨띠·윗옷·소품) 후보자등은 선거운동기간 중 어깨띠나 윗옷(上衣)을 착용하거나 소품을 이용하여 선거운동을 할 수 있다.(2024.1.30. 개정)

제28조(전화를 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 오후 10시부터 다음날 오전 7시까지의 시간은 그러하지 아니하다.(2024.1.30. 개정)

1. 전화를 이용하여 송화자·수화자 간 직접 통화하는 방법
2. 문자(문자 외의 음성·화상·동영상 등은 제외한다)메시지를 전송하는 방법

제29조(정보통신망을 이용한 선거운동) ①후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.(2024.1.30. 개정)

1. 인터넷 홈페이지의 게시관·대화방 등에 글이나 동영상 등을 게시하는 방법
2. 전자우편(컴퓨터 이용자끼리 네트워크를 통하여 문자·음성·화상 또는

동영상 등의 정보를 주고받는 통신시스템을 말한다)을 전송하는 방법

②관할위원회는 이 법에 위반되는 정보가 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 게시된 때에는 그 인터넷 홈페이지의 관리자·운영자 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조(정의)제1항제3호에 따른 정보통신서비스 제공자(이하 이 조에서 "정보통신서비스 제공자"라 한다)에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있다. 이 경우 그 요청을 받은 인터넷 홈페이지의 관리자·운영자 또는 정보통신서비스 제공자는 지체 없이 이에 따라야 한다.

③제2항에 따라 정보가 삭제된 경우 해당 정보를 게시한 사람은 그 정보가 삭제된 날부터 3일 이내에 관할위원회에 서면으로 이의신청을 할 수 있다.

④위법한 정보의 게시에 대한 삭제 요청, 이의신청, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

제30조(명함을 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다수인이 왕래하거나 집합하는 공개된 장소에서 길이 9센티미터 너비 5센티미터 이내의 선거운동을 위한 명함을 선거인에게 직접 주거나 지지를 호소하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장소에서는 그러하지 아니하다.(2024.1.30. 개정)

제30조의2(선거일 후보자 소개 및 소견발표) ①제24조제3항제2호 및 제3호에 따른 조합장선거, 이사장선거 또는 중앙회장선거에서 투표관리관 또는 투표관리관이 지정하는 사람(이하 이 조에서 "투표관리관등"이라 한다)은 선거일 또는 제52조에 따른 결선투표일(제24조제3항제3호에 따른 중앙회장선거에 한정한다)에 투표를 개시하기 전에 투표소 또는 총회나 대의원회가 개최되는 장소(이하 이 조에서 "투표소등"이라 한다)에서 선거인에게 기호순에 따라 각 후보자를 소개하고 후보자로 하여금 조합 또는 금고 운영에 대한 자신의 소견을 발표하게 하여야 한다. 이 경우 발표시간은 후보자마다 10분의 범위에서 동일하게 배정하여야 한다.(2017.12.26, 2023.8.8. 개정)

②후보자가 자신의 소견발표 순서가 될 때까지 투표소등에 도착하지 아니한 때에는 소견발표를 포기한 것으로 본다.

③투표관리관등은 후보자가 제61조 또는 제62조에 위반되는 발언을 하는 때에는 이의 중지를 명하여야 하고 후보자가 이에 따르지 아니하는 때에는 소견발표를 중지시키는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

④투표관리관등은 투표소등에서 후보자가 소견을 발표하는 것을 방해하거나 질서를 문란하게 하는 사람이 있는 때에는 이를 제지하고, 그 명령에 불응하는 때에는 투표소등 밖으로 퇴장시킬 수 있다.

⑤제1항에 따른 후보자 소개 및 소견발표 진행, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[본조신설 2015. 12. 24.]

제30조의3(선거운동을 위한 휴대전화 가상번호의 제공) ①후보자는 제28조에 따른 선거운동을 하기 위하여 해당 위탁단체에 그 구성원의 이동전화번호가 노출되지 아니하도록 생성한 번호(이하 "휴대전화 가상번호"라 한다)를 이동통신사업자로부터 제공받아 후보자에게 제공하여 줄 것을 요청할 수 있다.

②위탁단체는 제1항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청이 있는 경우에는 관할위원회를 경유하여 이동통신사업자에게 휴대전화 가상번호를 제공하여 줄 것을 서면(이하 "휴대전화 가상번호 제공 요청서"라 한다)으로 요청하여야 한다.

③관할위원회는 해당 휴대전화 가상번호 제공 요청서를 심사한 후 제출받은 날부터 3일 이내에 해당 휴대전화 가상번호 제공 요청서를 이동통신사업자에게 송부하여야 한다.

④관할위원회는 휴대전화 가상번호 제공 요청서의 심사를 위하여 필요하다고 판단되는 때에는 해당 위탁단체에 휴대전화 가상번호 제공 요청서의 보완 또는 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 위탁단체는 지체 없이 이에 따라야 한다.

⑤이동통신사업자가 제2항에 따른 요청을 받은 때에는 그 요청을 받은 날부터 7일 이내에 휴대전화 가상번호 제공 요청서에 따라 휴대전화 가상번호를 생성하여 유효기간을 설정한 다음 관할위원회를 경유하여 해당 위탁단체에 제공하여야 한다.

⑥이동통신사업자(그 대표자 및 구성원을 포함한다)가 제5항에 따라 휴대전화 가상번호를 제공할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 휴대전화 가상번호에 유효기간을 설정하지 아니하고 제공하거나 휴대전화 가상번호를 제공하는 날부터 선거일까지의 기간을 초과하는 유효기간을 설정하여 제공하는 행위
2. 휴대전화 가상번호의 제공을 요청한 위탁단체 이외의 자에게 휴대전화 가상번호를 제공하는 행위

⑦위탁단체는 제2항에 따라 휴대전화 가상번호 제공 요청을 하기 전에 해당 단체의 구성원에게 위탁선거 후보자의 선거운동을 위하여 본인의 이동전화번호가 후보자에게 휴대전화 가상번호로 제공된다는 사실과 그 제공을 거부할 수 있다는 사실을 알려야 한다. 이 경우 위탁단체는 전단에 따른 고지를 받고 명시적으로 거부 의사를 밝힌 구성원의 휴대전화 가상번호를 후보자에게 제공하여서는 아니 된다.

⑧위탁단체는 제5항에 따라 제공받은 휴대전화 가상번호를 제1항에 따라 제공을 요청한 후보자 외에 해당 선거의 다른 후보자에게도 제공할 수 있다.

⑨위탁단체로부터 휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 제공받은 휴대전화 가상번호를 제28조에 따른 선거운동 외의 다른 목적으로 사용하는 행위

2. 제공받은 휴대전화 가상번호를 다른 자에게 제공하는 행위

⑩휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 유효기간이 지난 휴대전화 가상번호를 즉시 폐기하여야 한다.

⑪이동통신사업자가 제5항에 따라 휴대전화 가상번호를 생성하여 제공하는 데 소요되는 비용은 휴대전화 가상번호의 제공을 요청한 위탁단체가 부담한다. 이 경우 이동통신사업자는 휴대전화 가상번호 생성·제공에 소요되는 최소한의 비용을 청구하여야 한다.

⑫휴대전화 가상번호 제공 요청 방법과 절차, 휴대전화 가상번호의 유효기간 설정, 휴대전화 가상번호 제공 요청서 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[본조신설 2024. 1. 30.]

제30조의4(공개행사에서의 정책 발표) ①예비후보자와 후보자는 해당 위탁단체가 개최하는 공개행사에 방문하여 자신의 정책을 발표할 수 있다.

②제1항에 따라 공개행사에서 정책을 발표하려는 예비후보자와 후보자는 참석할 공개행사의 일시, 소견 발표에 소요되는 시간과 발표 방법 등을 해당 위탁단체에 미리 신고하여야 한다. 이 경우 위탁단체는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

③위탁단체는 예비후보자등록신청개시일 전 5일부터 선거일 전일까지 매주 제1항에 따른 공개행사의 일시와 소견 발표가 가능한 시간을 공고하여야 한다.

④제2항에 따른 신고 및 제3항에 따른 공고의 절차·방법과 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[본조신설 2024. 1. 30.]

제31조(지위를 이용한 선거운동금지 등) 위탁단체의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위

2. 지위를 이용하여 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위

3. 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다)에 대한 선거권자의 지지도를 조사하거나 이를 발표하는 행위

제32조(기부행위의 정의) 이 법에서 "기부행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이나 기관·단체·시설을 대상으로 금전·물품 또는 그 밖의 재산상 이익을 제공하거나 그 이익제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위를 말한다.(2024.1.30. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는

2. 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설

②제1항제1호 각 목 중 위탁단체의 직무상 행위는 해당 법령이나 정관등에 따라 포상하는 경우를 제외하고는 해당 위탁단체의 명의로 하여야 하며, 해당 위탁단체의 대표자의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 제공하는 행위는 기부행위로 본다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 "그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법"에 해당하는 것으로 본다.(2024.1.30. 신설)

1. 종전의 대상·방법·범위·시기 등을 법령 또는 정관등의 제정 또는 개정 없이 확대 변경하는 경우
2. 해당 위탁단체의 대표자의 업적을 홍보하는 등 그를 선전하는 행위가 부가되는 경우

③제1항에 따라 통상적인 범위에서 1명에게 제공할 수 있는 축의·부의금품, 음식물, 답례품 및 의례적인 선물의 금액범위는 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.(2024.1.30. 개정)

제34조(기부행위제한기간) 기부행위를 할 수 없는 기간(이하 "기부행위제한기간"이라 한다)은 다음 각 호와 같다.(2024.1.30. 개정)

1. 임기만료에 따른 선거: 임기만료일 전 1년부터 선거일까지
2. 해당 법령이나 정관등에 따른 보궐선거등: 그 선거의 실시 사유가 발생한 날부터 선거일까지

제35조(기부행위제한) ①후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관·단체·시설은 기부행위제한기간 중 기부행위를 할 수 없다.

②누구든지 기부행위제한기간 중 해당 위탁선거에 관하여 후보자를 위하여 기부행위를 하거나 하게 할 수 없다. 이 경우 후보자의 명의를 밝혀 기부행위를 하거나 후보자가 기부하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 기부행위를 하는 것은 해당 위탁선거에 관하여 후보자를 위한 기부행위로 본다.

③누구든지 기부행위제한기간 중 해당 위탁선거에 관하여 제1항 또는 제2항에 규정된 자로부터 기부를 받거나 기부의 의사표시를 승낙할 수 없다.

④누구든지 제1항부터 제3항까지 규정된 행위에 관하여 지시·권유·알선 또는 요구할 수 없다.

⑤「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」 및 「산림조합법」에 따른 조합장·중앙회장과 「새마을금고법」에 따른 이사장·중앙회장은 재임 중에 기부행위를 할 수 없다.(2023.3.2, 2023.8.8. 개정)

제36조(조합장 등의 축의·부의금품 제공제한) 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」, 「산림조합법」에 따른 조합·중앙회 또는 「새마을금고법」에 따른 금고·중앙회(이하 이 조에서 "조합등"이라 한다)의 경비로 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품을 제공하는 경우에는 해당

조합등의 경비임을 명기하여 해당 조합등의 명의로 하여야 하며, 해당 조합등의 대표자의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 기부행위로 본다.(2023.3.2, 2023.8.8. 개정)

제37조(선거일 후 답례금지) 후보자, 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관·단체·시설은 선거일 후 당선되거나 되지 아니한 데 대하여 선거인에게 축하·위로나 그 밖의 답례를 하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 금전·물품 또는 향응을 제공하는 행위
2. 선거인을 모이게 하여 당선축하회 또는 낙선에 대한 위로회를 개최하는 행위

제38조(호별방문 등의 제한) 누구든지 선거운동을 위하여 선거인(선거인명부 작성 전에는 선거인명부에 오를 자격이 있는 자를 포함한다)을 호별로 방문하거나 특정 장소에 모이게 할 수 없다.

제8장 투표 및 개표

제39조(선거방법 등) ①선거는 투표로 한다.

②투표는 선거인이 직접 투표용지에 기표(記票)하는 방법으로 한다.

③투표는 선거인 1명마다 1표로 한다. 다만, 해당 법령이나 정관등에서 정하는 사람이 법인을 대표하여 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조(투표소의 설치 등) ①관할위원회는 해당 위탁단체와 투표소의 설치수, 설치장소 등을 협의하여 선거일 전일까지 투표소를 설치하여야 한다.

②관할위원회는 공정하고 중립적인 사람 중에서 투표소마다 투표에 관한 사무를 관리할 투표관리관 1명과 투표사무를 보조할 투표사무원을 위촉하여야 한다.

③관할위원회로부터 투표소 설치를 위한 장소 사용 협조 요구를 받은 기관·단체의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.(2024.1.30. 신설)

제41조(동시조합장선거·동시이사장선거의 투표소의 설치 등) ①동시조합장선거 또는 동시이사장선거를 실시하는 경우 관할위원회는 제40조제1항에도 불구하고 그 관할구역 안의 읍·면〔「지방자치법」 제7조(자치구가 아닌 구와 읍·면·동 등의 명칭과 구역)제3항에 따라 행정면을 둔 경우에는 행정면을 말한다〕·동(「지방자치법」 제7조제4항에 따라 행정동을 둔 경우에는 행정동을 말한다)마다 1개소씩 투표소를 설치·운영하여야 하며, 감염병 발생 등 부득이한 사유가 있는 경우 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 추가로 투표소를 설치할 수 있다. 다만, 조합 또는 금고의 주된 사무소가 설치되지 아니한 지역 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 경우에는 관할위원회가 해당 조합 또는 금고와 협의하여 일부 읍·면·동에

투표소를 설치할 수 있다.(2021.1.12, 2023.8.8, 2024.1.30. 개정)

②동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 선거인은 자신이 올라 있는 선거인명부의 작성 구역단위에 설치된 어느 투표소에서나 투표할 수 있다.

(2023.8.8. 개정)

③투표관리관은 제2항에 따라 투표하려는 선거인에 대해서는 본인임을 확인할 수 있는 신분증명서를 제시하게 하여 본인여부를 확인한 다음 전자적 방식으로 무인 또는 서명하게 하고, 투표용지 발급기를 이용하여 선거권이 있는 해당 선거의 투표용지를 출력하여 자신의 도장을 찍은 후 선거인에게 교부한다.

④중앙선거관리위원회는 2개 이상 조합장선거 또는 2개 이상 이사장선거의 선거권이 있는 선거인이 투표하는 데 지장이 없도록 하고, 같은 사람이 2회 이상 투표를 할 수 없도록 하는 데 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

(2023.8.8. 개정)

⑤관할위원회는 섬 또는 산간오지 등에 거주하는 등 부득이한 사유로 투표소에 가기 어려운 선거인에게는 그 의결로 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 방법으로 투표를 하게 할 수 있다. 이 경우 투표방법 등에 관하여는 해당 조합 또는 금고와 협의하여야 한다.

(2023. 8.8. 개정)

⑥제5항에 따른 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등의 대상·절차·기간·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[제목개정 2023.8.8.]

제42조(투표용지) ①투표용지에는 후보자의 기호와 성명을 표시하되, 기호는 후보자의 게재순위에 따라 "1, 2, 3" 등으로 표시하고, 성명은 한글로 기재하여야 한다. 다만, 한글로 표시된 성명이 같은 후보자가 있는 경우에는 괄호 속에 한자를 함께 기재한다.

②관할위원회는 후보자등록마감 후에 후보자 또는 그 대리인의 참여하에 투표용지에 게재할 후보자의 순위를 추첨의 방법으로 정하여야 한다. 다만, 추첨개시시각에 후보자 또는 그 대리인이 참여하지 아니하는 경우에는 관할위원회 위원장이 지정하는 사람이 그 후보자를 대리하여 추첨할 수 있다.

③투표용지는 인쇄하거나 투표용지 발급기를 이용하여 출력하는 방법으로 작성할 수 있다.

제43조(투표안내문의 발송) 관할위원회는 선거인의 성명, 선거인명부등록번호, 투표소의 위치, 투표할 수 있는 시간, 투표할 때 가지고 가야 할 지참물, 투표절차, 그 밖에 투표참여를 권유하는 내용 등이 기재된 투표안내문을 선거인명부확정일 후 2일까지 선거인에게 우편으로 발송하여야 한다.

제44조(투표시간) ①선거별 투표시간은 다음과 같다.(2023.8.8. 개정)

1. 동시조합장선거 및 동시이사장선거: 오전 7시부터 오후 5시까지
2. 제1호에 따른 선거 외의 위탁선거: 관할위원회가 해당 위탁단체와 협의하여 정하는 시간

②투표를 마감할 때에 투표소에서 투표하기 위하여 대기하고 있는 선거인에게는 번호표를 부여하여 투표하게 한 후에 닫아야 한다.

제45조(투표·개표의 참관) ①후보자는 해당 위탁단체의 조합원 또는 회원 중에서 투표소마다 2명 이내의 투표참관인을 선정하여 선거일 전 2일까지, 개표소마다 2명 이내의 개표참관인을 선정하여 선거일 전일까지 관할위원회에서 면으로 신고하여야 한다. 이 경우 개표참관인은 투표참관인이 겸임하게 할 수 있다.(2024.1.30. 개정)

②관할위원회는 제1항에 따라 신고한 투표참관인·개표참관인이 투표 및 개표 상황을 참관하게 하여야 한다.

③후보자가 제1항에 따른 투표참관인·개표참관인의 신고를 하지 아니한 때에는 투표·개표 참관을 포기한 것으로 본다.

④후보자 또는 후보자의 배우자와 해당 위탁단체의 임직원은 투표참관인·개표참관인이 될 수 없다.

⑤제1항에도 불구하고 동시조합장선거 및 동시이사장선거의 투표참관인은 투표소마다 12명으로 하며, 후보자수가 12명을 넘는 경우에는 후보자별로 1명씩 우선 선정한 후 추첨에 따라 12명을 지정하고, 후보자수가 12명에 미달하되 후보자가 선정·신고한 인원수가 12명을 넘는 때에는 후보자별로 1명씩 선정한 자를 우선 지정한 후 나머지 인원은 추첨에 의하여 지정한다.

(2023. 8.8. 개정)

⑥투표참관인·개표참관인의 선정·신고 및 투표참관인 지정의 구체적인 절차·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

제46조(개표소의 설치 등) ①관할위원회는 해당 관할구역에 있는 위탁단체의 시설 등에 개표소를 설치하여야 한다. 다만, 섬 또는 산간오지 등의 지역에 투표소를 설치한 경우로서 투표함을 개표소로 이송하기 어려운 부득이한 경우에는 관할위원회의 의결로 해당 투표소에 개표소를 설치할 수 있다.

②관할위원회는 개표사무를 보조하게 하기 위하여 개표사무를 보조할 능력이 있는 공정하고 중립적인 사람을 개표사무원으로 위촉할 수 있다.

③개표사무원은 투표사무원이 겸임하게 할 수 있다.

④개표소의 설치를 위한 장소 사용 협조 요구를 받은 위탁단체 등의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.(2024.1.30. 신설)

⑤제1항 단서에 따라 투표소에 개표소를 설치하는 경우의 개표 절차, 개표사무원의 위촉, 개표참관, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.(2024.1.30. 개정)

제47조(개표의 진행) ①개표는 위탁단체별로 구분하여 투표수를 계산한다.

②관할위원회는 개표사무를 보조하기 위하여 투표지를 유효별·무효별 또는 후보자별로 구분하거나 계산하는 데 필요한 기계장치 또는 전산조직을 이용할 수 있다.

③후보자별 득표수의 공표는 최종 집계되어 관할위원회 위원장이 서명 또는 날인한 개표상황표에 의한다. 이 경우 출석한 관할위원회의 위원 전원은 공표 전에 득표수를 검열하여야 하며, 정당한 사유 없이 개표사무를 지연시키는 위원이 있는 때에는 검열을 포기한 것으로 보고, 개표록에 그 사유를 기재한다.

④제11조제3항에 따라 개표사무의 관리를 지정받은 사람 또는 하급선거관리 위원회나 다른 구·시·군선거관리위원회는 그 개표결과를 관할위원회에 즉시 송부하여야 하며, 해당 관할위원회는 송부 받은 개표결과를 포함하여 후보자별 득표수를 공표하여야 한다.

⑤제4항에 따른 개표결과의 작성·송부, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리 위원회규칙으로 정한다.

제48조(개표관람) ①누구든지 관할위원회가 발행하는 관람증을 받아 구획된 장소에서 개표상황을 관람할 수 있다.

②관할위원회는 투표와 개표를 같은 날 같은 장소에서 실시하는 경우에는 관람증을 발급하지 아니한다. 이 경우 관람인식과 투표 및 개표 장소를 구분 하여 관람인이 투표 및 개표 장소에 출입할 수 없도록 하여야 한다.

제49조(투표록·개표록 및 선거록의 작성 등) ①관할위원회는 투표록, 개표록을 각각 작성하여야 한다. 다만, 투표와 개표를 같은 날 같은 장소에서 실시하는 경우에는 투표 및 개표록을 통합하여 작성할 수 있다.

②제11조제3항에 따라 관할위원회가 지정하는 사람 등에게 투표사무 또는 개표사무를 관리하게 하는 경우에는 그 지정을 받은 사람 또는 하급선거관리 위원회나 다른 구·시·군선거관리위원회는 제1항에 따른 투표록·개표록 또는 투표 및 개표록을 작성하여 지체 없이 관할위원회에 송부하여야 한다.

③제2항에 따라 투표록·개표록 또는 투표 및 개표록을 송부받은 관할위원회는 지체 없이 후보자별 득표수를 계산하고 선거록을 작성하여야 한다.

④투표록·개표록, 투표 및 개표록과 선거록은 전산조직을 이용하여 작성·보고 또는 송부할 수 있다.

제50조(선거 관계 서류의 보관) 관할위원회는 투표지, 투표록, 개표록, 투표 및 개표록, 선거록, 그 밖에 위탁선거에 관한 모든 서류를 그 당선인의 임기 중 보관하여야 한다. 다만, 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 그 보존기간을 단축할 수 있다.

제51조(「공직선거법」의 준용 등) ①투표 및 개표의 관리에 관하여는 이 법에 규정된 것을 제외하고는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「공직선거법」

제10장(투표) 및 제11장(개표)을 준용한다.

②임의위탁선거의 투표 및 개표의 절차 등에 관하여는 해당 위탁단체와 협의하여 달리 정할 수 있다.

제52조(결선투표 등) ①결선투표 실시 여부에 관하여는 해당 법령이나 정관등에 따른다.

②결선투표일은 관할위원회가 위탁단체와 협의하여 정한다.

③제1항에 따른 결선투표는 특별한 사정이 없으면 당초 위탁선거에 사용된 선거인명부를 사용한다.

④천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 선거를 실시할 수 없거나 실시하지 못한 때에는 관할위원회가 해당 위탁단체와 협의하여 선거를 연기하여야 한다. 이 경우 처음부터 선거절차를 다시 진행하여야 하고, 선거일만을 다시 정한 때에는 이미 진행된 선거절차에 이어 계속하여야 한다.

제53조(총회 등에서 선출하는 조합장선거·이사장선거에 관한 특례) ①동시조합장선거 또는 동시이사장선거를 실시하는 경우 제24조제3항제2호 및 제3호에 따른 조합장선거·이사장선거(이하 이 조에서 "총회 등에서 선출하는 조합장선거 등"이라 한다)의 선거인명부 작성·확정, 투표 및 개표에 관하여는 다음 각 호에 따른다.(2015.12.24, 2023.8.8, 2024.1.30. 개정)

1. 제24조제3항제2호 및 제3호에 따른 조합장선거와 이사장선거에서는 제15조제3항을 적용하지 아니한다.
2. 제41조제1항에도 불구하고 투표소는 선거인이 투표하기 편리한 곳에 1개소를 설치하여야 한다.
3. 제41조제2항에도 불구하고 해당 조합 또는 금고의 선거인은 제2호에 따른 투표소에서 투표하여야 한다.
4. 제44조제1항제1호에도 불구하고 투표시간은 관할위원회가 해당 조합 또는 금고와 협의하여 정하되 투표마감시각은 오후 5시까지로 한다.
5. 결선투표는 제52조제2항에도 불구하고 해당 선거일에 실시하고, 결선투표시간은 관할위원회가 해당 조합 또는 금고와 협의하여 정한다.
6. 그 밖에 투표 및 개표의 절차 등에 관하여 이 법에서 정한 사항을 제외하고는 해당 법령이나 정관등에 따른다.

②제1항에도 불구하고 관할위원회는 총회 등에서 선출하는 조합장선거 등의 보궐선거등의 투표 및 개표의 절차 등에 관하여 해당 조합 또는 금고와 협의하여 달리 정할 수 있다.(2015.12.24, 2023.8.8, 2024.1.30. 개정)

[제목개정 2015.12.24, 2023.8.8.]

제54조(위탁선거의 동시실시) 관할위원회는 선거일을 같은 날로 정할 수 있는 둘 이상의 선거의 관리를 위탁받기로 결정한 때에는 해당 위탁단체와 협의하여 이들 위탁선거를 동시에 실시할 수 있다.

제55조(위탁선거의 효력 등에 대한 이의제기) 위탁선거에서 선거 또는 당선의 효력에 대한 이의제기는 해당 위탁단체에 하여야 한다. 다만, 위탁선거 사무의 관리집행 상의 하자 또는 투표의 효력에 대한 이의제기는 관할위원회의 직권 상급선거관리위원회에 하여야 한다.

제9장 당선인

제56조(당선인 결정) 당선인 결정은 해당 법령이나 정관등에 따른다.

제10장 벌 칙

제57조(적용 제외) ①제3조제1호가목에 해당하는 공공단체등이 위탁하는 선거 외의 위탁선거에는 이 장을 적용하지 아니한다. 다만, 제65조, 제66조제12호, 제68조제1항·제2항제2호 및 제4항·제5항은 그러하지 아니하다.

(2016.12.27. 개정)

②제1항 본문에도 불구하고 제3조제1호다목에 따라 공공단체등이 임원 등의 선출을 위한 선거의 관리를 위탁하여야 하는 선거(「교육공무원법」 제24조의3에 따른 대학의 장 후보자 추천 선거는 제외한다)에는 제58조부터 제65조까지, 제66조제8호·제10호·제12호·제13호, 제67조, 제68조제1항, 같은 조 제2항제2호, 같은 조 제3항부터 제5항까지를 적용한다.(2016.12.27. 신설)

제58조(매수 및 이해유도죄) 선거운동을 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.(2024.1.30. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는 자(해당 위탁단체에 가입되어 해당 법령이나 정관등에 따라 위탁선거의 선거권이 있는 자 및 해당 위탁단체에 가입 신청을 한 자를 말한다)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]이나 그 가족 또는 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대하여 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상 이익이나 공사(公私)의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속한 자
2. 후보자가 되지 아니하도록 하거나 후보자가 된 것을 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호에 규정된 행위를 한 자
3. 위탁단체의 회원으로 가입하여 특정 후보자에게 투표하게 할 목적으로 위탁

단체의 회원이 아닌 자에게 제1호에 규정된 행위를 한 자

4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의사 표시를 승낙한 자

5. 제1호부터 제4호까지에 규정된 행위에 관하여 지시·권유·알선하거나 요구한 자

6. 후보자등록개시일부터 선거일까지 포장된 선물 또는 돈봉투 등 다수의 선거인(선거인의 가족 또는 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 금품을 운반한 자

제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄) 제35조를 위반한 자(제68조제3항에 해당하는 자를 제외한다)는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

제60조(매수 및 이해유도죄 등으로 인한 이익의 몰수) 제58조 또는 제59조의 죄를 범한 자가 받은 이익은 몰수한다. 다만, 그 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징한다.

제61조(허위사실 공표죄) ①당선되거나 되게 할 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 유리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

②당선되지 못하게 할 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 후보자에게 불리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표한 자는 5년 이하의 징역 또는 500만원 이상 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

제62조(후보자 등 비방죄) 선거운동을 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 공연히 사실을 적시하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다), 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매를 비방한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 진실한 사실로서 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다.

제63조(사위등재죄) ①거짓의 방법으로 선거인명부에 오르게 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

②선거인명부작성에 관계 있는 자가 선거인명부에 고의로 선거권자를 기재하지 아니하거나 거짓 사실을 기재하거나 하게 한 때에는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

제64조(사위투표죄) ①성명을 사칭하거나 신분증명서를 위조 또는 변조하여 사용하거나 그 밖에 거짓의 방법으로 투표하거나 하게 하거나 또는 투표를 하려고 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

②선거관리위원회의 위원·직원·투표관리관 또는 투표사무원이 제1항에 규정된 행위를 하거나 하게 한 때에는 3년 이하의 징역에 처한다.

제65조(선거사무관계자나 시설 등에 대한 폭행·교란죄) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상 7년 이하의 징역 또는 1천만원 이상 7천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 위탁선거와 관련하여 선거관리위원회의 위원·직원, 공정선거지원단원, 그 밖에 위탁선거 사무에 종사하는 사람을 폭행·협박·유인 또는 불법으로 체포·감금한 자
2. 폭행하거나 협박하여 투표소·개표소 또는 선거관리위원회 사무소를 소요·교란한 자
3. 투표용지·투표지·투표보조용구·전산조직 등 선거관리 및 단속사무와 관련한 시설·설비·장비·서류·인장 또는 선거인명부를 은닉·파손·훼손 또는 탈취한 자

제66조(각종 제한규정 위반죄) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.(2024.1.30. 신설)

1. 제30조의3제6항제2호를 위반하여 해당 위탁단체 이외의 자에게 휴대전화 가상번호를 제공한 자
2. 제30조의3제7항을 위반하여 명시적으로 거부의를 밝힌 구성원의 휴대전화 가상번호를 제공한 자
3. 제30조의3제9항제1호를 위반하여 휴대전화 가상번호를 제28조에 따른 선거운동 외의 다른 목적으로 사용한 자
4. 제30조의3제9항제2호를 위반하여 휴대전화 가상번호를 다른 자에게 제공한 자
5. 제30조의3제10항을 위반하여 유효기간이 지난 휴대전화 가상번호를 즉시 폐기하지 아니한 자

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.(2015.12.24, 2017.12.26, 2024.1.30. 개정)

1. 제24조를 위반하여 후보자등이 아닌 자가 선거운동을 하거나 제25조부터 제30조의4까지의 규정에 따른 선거운동방법 외의 방법으로 선거운동을 하거나 선거운동기간이 아닌 때에 선거운동을 한 자. 다만, 제24조의2제7항에 따라 선거운동을 한 예비후보자등과 제24조의3제3항에 따라 선거운동을 한 활동보조인은 제외한다.
- 1의2. 제24조의2제7항을 위반하여 선거운동을 한 자
2. 제25조에 따른 선거공보의 종수·수량·면수 또는 배부방법을 위반하여 선거운동을 한 자
3. 제26조에 따른 선거벽보의 종수·수량 또는 첩부방법을 위반하여 선거운

동을 한 자

4. 제27조를 위반하여 선거운동을 한 자
 5. 제28조에 따른 통화방법 또는 시간대를 위반하여 선거운동을 한 자
 6. 삭제 <2024.1.30.>
 7. 제30조에 따른 명함의 규격 또는 배부방법을 위반하여 선거운동을 한 자
 - 7의2. 제30조의2제4항을 위반하여 투표관리관등의 제지명령에 불응한 자
 - 7의3. 제30조의3제6항제1호를 위반하여 휴대전화 가상번호에 유효기간을 설정하지 아니하고 제공하거나 휴대전화 가상번호를 제공하는 날부터 선거일까지의 기간을 초과하는 유효기간을 설정하여 제공한 자
 8. 제31조를 위반한 자
 9. 제36조를 위반하여 축의·부의금품을 제공한 자
 10. 제37조를 위반한 자
 11. 제38조를 위반한 자
 12. 제73조제3항을 위반하여 출입을 방해하거나 자료제출의 요구에 응하지 아니한 자 또는 허위자료를 제출한 자
 13. 제75조제2항을 위반한 자
- 제67조(양벌규정) 법인 또는 단체의 대표자나 법인 또는 단체의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 단체의 업무에 관하여 이 법의 위반행위를 하였을 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 단체에 대하여도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 그 법인 또는 단체가 그 위반 행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- 제68조(과태료의 부과·징수 등) ① 「형사소송법」 제211조(현행범인과 준현행범인)에 규정된 현행범인 또는 준현행범인으로서 제73조제4항에 따른 동행요구에 응하지 아니한 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. 제29조제2항에 따른 관할위원회의 요청을 이행하지 아니한 자
 2. 제73조제4항에 따른 출석요구에 정당한 사유 없이 응하지 아니한 자
- ③제35조제3항을 위반하여 금전·물품이나 그 밖의 재산상 이익을 제공받은 자(그 제공받은 금액 또는 물품의 가액이 100만원을 초과한 자는 제외한다)에게는 그 제공받은 금액이나 가액의 10배 이상 50배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하되, 그 상한액은 3천만원으로 한다. 다만, 제공받은 금액 또는 음식물·물품(제공받은 것을 반환할 수 없는 경우에는 그 가액에 상당하는 금액을 말한다) 등을 선거관리위원회에 반환하고 자수한 경우에는 그 과태료를 감경 또는 면제할 수 있다.

④과태료는 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 관할위원회(이하 이 조에서 "부과권자"라 한다)가 부과한다. 이 경우 과태료처분대상자가 납부기한까지 납부하지 아니한 때에는 관할세무서장에게 징수를 위탁하고 관할세무서장이 국세채납처분의 예에 따라 이를 징수하여 국가에 납입하여야 한다.

⑤이 법에 따른 과태료의 부과·징수 등의 절차에 관하여는 「질서위반행위규제법」 제5조(다른 법률과의 관계)에도 불구하고 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.

1. 당사자[「질서위반행위규제법」 제2조(정의)제3호에 따른 당사자를 말한다. 이하 이 항에서 같다]는 「질서위반행위규제법」 제16조(사전통지 및 의견 제출 등)제1항 전단에도 불구하고 부과권자로부터 사전통지를 받은 날부터 3일까지 의견을 제출하여야 한다.
2. 제4항 전단에 따른 과태료 처분에 불복이 있는 당사자는 「질서위반행위규제법」 제20조(이의제기)제1항 및 제2항에도 불구하고 그 처분의 고지를 받은 날부터 20일 이내에 부과권자에게 이의를 제기하여야 하며, 이 경우 그 이의제기는 과태료 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
3. 「질서위반행위규제법」 제24조(가산금 징수 및 채납처분 등)에도 불구하고 당사자가 납부기한까지 납부하지 아니한 경우 부과권자는 채납된 과태료에 대하여 100분의 5에 상당하는 가산금을 더하여 관할세무서장에게 징수를 위탁하고, 관할세무서장은 국세 채납처분의 예에 따라 이를 징수하여 국가에 납입하여야 한다.
4. 「질서위반행위규제법」 제21조(법원에의 통보)제1항 본문에도 불구하고 제4항에 따라 과태료 처분을 받은 당사자가 제2호에 따라 이의를 제기한 경우 부과권자는 지체 없이 관할법원에 그 사실을 통보하여야 한다.

제11장 보 칙

제69조(전자투표 및 개표) ①관할위원회는 해당 위탁단체와 협의하여 전산조직을 이용하여 투표와 후보자별 득표수의 집계 등을 처리할 수 있는 방법으로 투표 및 개표(이하 이 조에서 "전자투표 및 개표"라 한다)를 실시할 수 있다.

②관할위원회가 제1항에 따라 전자투표 및 개표를 실시하려는 때에는 이를 지체 없이 공고하고 해당 위탁단체 및 후보자에게 통지하여야 하며, 선거인의 투표에 지장이 없도록 홍보하여야 한다.

③전자투표 및 개표를 실시하는 경우 투표 및 개표의 절차·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 당선은 무효로 한다.

1. 당선인이 해당 위탁선거에서 이 법에 규정된 죄를 범하여 징역형 또는 100만원 이상의 벌금형을 선고받은 때
2. 당선인의 배우자나 직계존비속이 해당 위탁선거에서 제58조나 제59조를 위반하여 징역형 또는 300만원 이상의 벌금형을 선고받은 때. 다만, 다른 사람의 유도 또는 도발에 의하여 해당 당선인의 당선을 무효로 되게 하기 위하여 죄를 범한 때에는 그러하지 아니하다.

제70조의2(기소·판결에 관한 통지) ①위탁선거에 관한 범죄로 당선인, 후보자, 후보자의 배우자 또는 직계존비속을 기소한 때에는 관할위원회에 이를 통지하여야 한다.

②제58조, 제59조, 제61조부터 제66조까지의 범죄에 대한 확정판결을 행한 재판장은 그 판결서등본을 관할위원회에 송부하여야 한다.

[본조신설 2024.1.30.]

제71조(공소시효) 이 법에 규정한 죄의 공소시효는 해당 선거일 후 6개월(선거일 후 행하여진 범죄는 그 행위가 있는 날부터 6개월)이 지남으로써 완성한다. 다만, 범인이 도피한 때나 범인이 공범 또는 범죄의 증명에 필요한 참고인을 도피시킨 때에는 그 기간은 3년으로 한다.

제71조의2(재판기간) 이 법을 위반한 죄를 범한 자와 그 공범에 관한 재판은 다른 재판에 우선하여 신속히 하여야 하며, 그 판결의 선고는 제1심에서는 공소가 제기된 날부터 6개월 이내에, 제2심 및 제3심에서는 전심의 판결의 선고가 있는 날부터 각각 3개월 이내에 하도록 노력하여야 한다.

[본조신설 2024.1.30.]

제72조(위반행위에 대한 중지·경고 등) ①관할위원회의 위원·직원은 직무수행 중에 위탁선거 위반행위를 발견한 때에는 중지·경고 또는 시정명령을 하여야 한다.

②관할위원회는 위탁선거 위반행위가 선거의 공정성을 현저하게 해치는 것으로 인정되거나 중지·경고 또는 시정명령을 이행하지 아니하는 때에는 관할수사기관에 수사의뢰 또는 고발할 수 있다.

제73조(위반행위에 대한 조사 등) ①선거관리위원회의 위원·직원은 위탁선거 위반행위에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 장소에 출입하여 관계인에 대하여 질문·조사를 하거나 관련 서류 그 밖의 조사에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

1. 위탁선거 위반행위의 가능성이 있다고 인정되는 경우
2. 후보자가 제기한 위탁선거 위반행위의 가능성이 있다는 소명이 이유 있다고 인정되는 경우

3. 현행법의 신고를 받은 경우

②선거관리위원회의 위원·직원은 위탁선거 위반행위 현장에서 위탁선거 위반행위에 사용된 증거물품으로서 증거인멸의 우려가 있다고 인정되는 때에는 조사에 필요한 범위에서 현장에서 이를 수거할 수 있다. 이 경우 해당 선거관리위원회의 위원·직원은 수거한 증거물품을 그 관련된 위탁선거 위반행위에 대하여 고발 또는 수사의뢰한 때에는 관계 수사기관에 송부하고, 그러하지 아니한 때에는 그 소유·점유·관리하는 사람에게 지체 없이 반환하여야 한다.

③누구든지 제1항에 따른 장소의 출입을 방해하여서는 아니 되며 질문·조사를 받거나 자료의 제출을 요구받은 사람은 이에 따라야 한다.

④선거관리위원회의 위원·직원은 위탁선거 위반행위 조사와 관련하여 관계자에게 질문·조사하기 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 선거관리위원회에 동행 또는 출석할 것을 요구할 수 있다. 다만, 선거기간 중 후보자에 대하여는 동행 또는 출석을 요구할 수 없다.

⑤선거관리위원회의 위원·직원이 제1항에 따른 장소에 출입하거나 질문·조사·자료의 제출을 요구하는 경우에는 관계인에게 그 신분을 표시하는 증표를 제시하고 소속과 성명을 밝히고 그 목적과 이유를 설명하여야 한다.

⑥소명절차·방법, 증거자료의 수거, 증표의 규격, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

제74조(자수자에 대한 특례) ①제58조 또는 제59조의 죄를 범한 사람 중 금전·물품이나 그 밖의 이익 등을 받거나 받기로 승낙한 사람이 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 그러하지 아니하다.

1. 후보자 및 그 배우자
2. 후보자 또는 그 배우자의 직계존비속 및 형제자매
3. 후보자의 직계비속 및 형제자매의 배우자
4. 거짓의 방법으로 이익 등을 받거나 받기로 승낙한 사람

②제1항의 본문에 규정된 사람이 선거관리위원회에 자신의 해당 범죄사실을 신고하여 선거관리위원회가 관계 수사기관에 이를 통보한 때에는 선거관리위원회에 신고한 때를 자수한 때로 본다.

제75조(위탁선거범죄신고자 등의 보호) ①이 법에 규정된 범죄에 관한 신고·진정·고소·고발 등 조사 또는 수사단서의 제공, 진술 또는 증언, 그 밖의 자료제출행위 및 범인검거를 위한 제보 또는 검거활동을 한 사람이 그와 관련하여 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 해당 범죄에 관한 형사절차 및 관할위원회의 조사과정에서는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제5조(불이익처우의 금지)·제7조(인적 사항의 기재 생략)·제9조(신원관리카드의 열람)부터 제12조(소송진행의 협의 등)까지

및 제16조(범죄신고자등에 대한 형의 감면)를 준용한다.

②누구든지 제1항에 따라 보호되고 있는 범죄신고자 등이라는 정을 알면서 그 인적사항 또는 범죄신고자 등임을 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려 주거나 공개 또는 보도하여서는 아니 된다.

제76조(위탁선거 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급) ①관할위원회는 위탁선거 위반행위에 대하여 선거관리위원회가 인지하기 전에 그 위반행위의 신고를 한 사람에게 포상금을 지급할 수 있다.(2024.1.30. 개정)

②관할위원회는 제1항에 따라 포상금을 지급한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그 포상금의 지급결정을 취소한다.(2024.1.30. 신설)

1. 담합 등 거짓의 방법으로 신고한 사실이 발견된 경우
2. 사법경찰관의 불송치결정이나 검사의 불기소처분이 있는 경우
3. 무죄의 판결이 확정된 경우

③관할위원회는 제2항에 따라 포상금의 지급결정을 취소한 때에는 해당 신고자에게 그 취소 사실과 지급받은 포상금에 해당하는 금액을 반환할 것을 통지하여야 하며, 해당 신고자는 통지를 받은 날부터 30일 이내에 그 금액을 해당 관할위원회에 납부하여야 한다.(2024.1.30. 신설)

④관할위원회는 제3항에 따라 포상금의 반환을 통지받은 해당 신고자가 납부기한까지 반환할 금액을 납부하지 아니한 때에는 해당 신고자의 주소지를 관할하는 세무서장에게 징수를 위탁하고 관할 세무서장이 국세강제징수의 예에 따라 징수한다.(2024.1.30. 신설)

⑤제3항 또는 제4항에 따라 납부 또는 징수된 금액은 국가에 귀속된다.
(2024.1.30. 신설)

⑥포상금의 지급 기준 및 절차, 제2항제2호에 해당하는 불송치결정 또는 불기소처분의 사유, 반환금액의 납부절차, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.(2024.1.30. 신설)

제77조(위탁선거에 관한 신고 등) ①이 법 또는 이 법의 시행을 위한 중앙선거관리위원회규칙에 따라 선거기간 중 선거관리위원회에 대하여 행하는 신고·신청·제출·보고 등은 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공휴일에도 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 하여야 한다.

②각급선거관리위원회는 이 법 또는 이 법의 시행을 위한 중앙선거관리위원회규칙에 따른 신고·신청·제출·보고 등을 해당 선거관리위원회가 제공하는 서식에 따라 컴퓨터의 자기디스크나 그 밖에 이와 유사한 매체에 기록하여 제출하게 하거나 해당 선거관리위원회가 지정하는 인터넷 홈페이지에 입력하는 방법으로 제출하게 할 수 있다.

제78조(선거관리경비) ①위탁선거를 위한 다음 각 호의 경비는 해당 위탁단체가

부담하고 선거의 실시에 지장이 없도록 제1호의 경우에는 선거기간개시일 전 60일(보궐선거등의 경우에는 위탁신청을 한 날부터 10일)까지, 제2호부터 제4호까지의 경우에는 위탁관리 결정의 통지를 받은 날(의무위탁선거의 경우에는 위탁신청을 한 날)부터 10일까지 관할위원회에 납부하여야 한다.

(2024.1.30. 개정)

1. 위탁선거의 준비 및 관리에 필요한 경비
2. 위탁선거에 관한 계도·홍보에 필요한 경비
3. 위탁선거 위반행위의 단속 및 조사에 필요한 경비
4. 제79조에 따른 보상을 위한 재해보상준비금

②동시조합장선거 및 동시이사장선거에서 제76조에 따른 포상금 지급에 필요한 경비는 해당 조합 또는 금고와 그 중앙회가 균분하여 부담하여야 한다.

(2023.8.8. 개정)

③위탁선거의 관리에 필요한 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다.

1. 위탁선거에 관한 사무편람의 제정·개정에 필요한 경비
2. 그 밖에 위탁선거 사무의 지도·감독 등 통일적인 업무수행을 위하여 필요한 경비

④중앙선거관리위원회는 위탁기관의 의견을 들어 선거관리경비 산출기준을 정하고 이를 관할위원회에 통지하여야 하며, 관할위원회는 그 산출기준에 따라 경비를 산출하여야 한다.

⑤관할위원회는 제52조에 따른 결선투표가 실시될 경우 그 선거관리경비를 제4항과 별도로 산출하여야 한다.

⑥관할위원회는 제4항에 따라 선거관리경비를 산출하는 때에는 예측할 수 없는 경비 또는 불가피한 사유로 산출기준을 초과하는 경비에 충당하기 위하여 산출한 선거관리경비 총액의 100분의 5 범위에서 부가경비를 계상하여야 한다.

⑦제1항에 따른 납부금은 체납처분이나 강제집행의 대상이 되지 아니하며 그 경비의 산출기준, 납부절차와 방법, 집행, 검사, 반환, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

제79조(질병·부상 또는 사망에 대한 보상) ①중앙선거관리위원회는 각급선거관리위원회위원, 투표관리관, 공정선거지원단원, 투표 및 개표사무원(공무원인자를 제외한다)이 선거기간(공정선거지원단원의 경우 공정선거지원단을 두는 기간을 말한다) 중에 이 법에 따른 선거업무로 인하여 질병·부상 또는 사망한 때에는 보상금을 지급하여야 한다.

②제1항의 보상금 지급사유가 제3자의 행위로 인하여 발생한 경우에는 중앙선거관리위원회는 이미 지급한 보상금의 지급 범위에서 수급권자가 제3자에 대하여 가지는 손해배상청구권을 취득한다. 다만, 제3자가 공무원수행 중의 공무원인 경우에는 손해배상청구권의 전부 또는 일부를 행사하지 아니할 수 있다.

③제2항의 경우 보상금의 지급권자가 그 제3자로부터 동일한 사유로 인하여 이미 손해배상을 받은 경우에는 그 배상액의 범위에서 보상금을 지급하지 아니한다.

④제1항의 보상금 지급사유가 그 지급권자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 경우에는 해당 보상금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.

⑤보상금의 종류 및 금액, 고의 또는 중대한 과실에 의한 보상금의 감액, 중대한 과실의 적용범위, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[본조신설 2024.1.30.]

[중전 제79조는 제81조로 이동 <2024.1.30.>]

제80조(선전물의 공익목적 활용 등) ①각급선거관리위원회는 이 법에 따라 위탁단체 또는 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 선거관리위원회에 제출한 벽보·공보 등 각종 인쇄물, 사진, 그 밖의 선전물을 공익을 목적으로 출판·전시하거나 인터넷 홈페이지 게시, 그 밖의 방법으로 활용할 수 있다.

②제1항에 따라 각급선거관리위원회가 공익을 목적으로 활용하는 위탁단체 또는 후보자의 벽보·공보 등 각종 인쇄물, 사진, 그 밖의 선전물에 대하여는 누구든지 각급선거관리위원회에 대하여 「저작권법」상의 권리를 주장할 수 없다.

[본조신설 2024.1.30.]

제81조(시행규칙) 위탁선거의 관리에 관하여 이 법의 시행을 위하여 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.

[제79조에서 이동 <2024.1.30.>]

부 칙 <제12755호, 2014.6.11.>

제1조(시행일) 이 법은 2014년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 법은 이 법 시행 후 관할위원회가 최초로 위탁신청을 받은 위탁선거부터 적용한다.

제3조(당선무효 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 중전의 규정에 따라 당선무효에 해당하는 경우에는 중전의 규정에 따른다.

제4조(벌칙 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙과 과태료를 적용할 때에는 중전의 규정에 따른다.

제5조(다른 법률의 개정) ①교육공무원법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조의3제2항 전단 중 "「선거관리위원회법」 제3조제5항"을 "「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제79조(시행규칙)"로 하고, 같은 조 제3항 중 "단속 및 조사, 중지, 경고 등에 관하여는 「공직선거법」 제272조의2 및 「선거관리위원회법」 제14조의2를 준용한다."를 "조사 등에 관하여는 「공

공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제73조(위반행위에 대한 조사 등)를 적용한다."로 한다.

제62조제3항 중 "준용되는 「공직선거법」 제272조의2제3항"을 "적용되는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제73조제3항"으로 한다.

제63조제1항 중 "준용되는 「공직선거법」 제272조의2제4항"을 "적용되는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제73조제4항"으로 한다.

②농업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제49조제1항제8호 중 "제172조"를 "제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄)까지"로 하고, 같은 항 제9호 중 "제173조제1항제1호"를 "제173조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호"로 한다.

제50조제4항 각 호 외의 부분 중 "조합장을 대의원회에서 선출하는 경우와 이사"를 "이사"로 하고, 같은 조 제10항 중 "조합선거관리위원회 및 제51조제4항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 구·시·군선거관리위원회의 위원·직원, 선거부정감시단원"을 "조합선거관리위원회의 위원·직원"으로 한다.

제50조의2제2항제4호 단서를 삭제한다.

제51조제5항 및 제6항을 각각 삭제한다.

제130조제9항 및 제10항을 각각 삭제하고, 같은 조 제11항 중 "회장 선거와 관련하여 선거 공보의 배부와 전화(문자메시지를 포함한다)·컴퓨터통신(전자우편을 포함한다)을 이용한 지지 호소 외의 선거운동을 할 수 없고, 회장"을 "회장"으로 한다.

제161조 전단 중 "제50조(제4항 및 제6항은 제외한다), 제50조의2, 제50조의3"을 "제50조(제4항부터 제7항까지는 제외한다), 제50조의2(제6항은 제외한다)"로 한다.

제161조 후단 중 "제50조제5항 및 제7항 중 "제4항"은 각각 "제130조제11항"으로, 제50조제10항 중 "조합선거관리위원회 및 제51조제4항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 구·시·군선거관리위원회"는 "중앙회선거관리위원회 및 제130조제8항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 중앙선거관리위원회"를 "제50조제10항 중 "조합선거관리위원회"는 "중앙회선거관리위원회"로 한다.

제172조제1항제4호 중 "제107조·제112조 또는 제161조"를 "제107조 또는 제112조"로 하고, 같은 조 제2항제2호 중 "제50조제4항·제6항"을 "제50조제4항·제6항·제7항"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "제50조제7항"을 "제50조제8항"으로 하고, 같은 항 제4호를 삭제한다.

제173조제2항제1호 및 제2호 중 "제1항제2호"를 각각 "제1항제2호 또는

「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호"로 한다.

제174조제3항을 삭제하고, 같은 조 제5항 중 "소관별로 농림축산식품부장관, 구·시·군선거관리위원회 또는 중앙선거관리위원회가"를 "농림축산식품부장관이"로 한다.

제176조제1항 중 "조합선거관리위원회(구·시·군선거관리위원회 및 중앙선거관리위원회를 포함한다)"를 "조합선거관리위원회"로 한다.

제177조제2항 중 "법 및 「선거관리위원회법」"을 "법"으로 한다.

③산림조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제39조제1항제9호 중 "제132조"를 "제132조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄)까지"로 하고, 같은 항 제10호 중 "제133조제1항제1호"를 "제133조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호"로 한다.

제40조제7항 중 "조합선거관리위원회 및 제40조의3제2항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 구·시·군선거관리위원회의 위원·직원, 선거부정감시단원"을 "조합선거관리위원회의 위원·직원"으로 한다.

제40조의2제2항제4호 단서를 삭제한다.

제40조의3제3항 및 제4항을 각각 삭제한다.

제132조제2항제2호를 삭제한다.

제133조제2항제1호 및 제2호 중 "제1항제2호"를 각각 "제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호"로 한다.

제134조제3항을 삭제하고, 같은 조 제5항 중 "소관별로 대통령령으로 정하는 바에 따라 산림청장 또는 구·시·군선거관리위원회가"를 "대통령령으로 정하는 바에 따라 산림청장이"로 한다.

제136조 중 "조합선거관리위원회(구·시·군선거관리위원회를 포함한다)"를 "조합선거관리위원회"로 한다.

제137조제2항 중 "법 및 「선거관리위원회법」"을 "법"으로 한다.

④수산업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제51조제1항제9호 중 "제4항까지"를 "제4항까지 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄)까지"로 하고, 같은 항 제10호 중 "제179조제1항제1호"를 "제179조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호"로 한다.

죄로 인한 당선무효)제1호"로 한다.

제53조제7항 중 "조합선거관리위원회 및 제54조제2항에 따라 선거의 관리를 위탁받은 구·시·군선거관리위원회의 위원·직원·선거부정감시단원"을 "조합선거관리위원회의 위원·직원"으로 한다.

제53조의2제2항제4호 단서를 삭제한다.

제54조제3항 및 제4항을 각각 삭제한다.

제134조제8항 및 제9항을 각각 삭제한다.

제168조 전단 중 "제53조의2, 제53조의3"을 "제53조의2(제6항을 제외한다)"로 한다.

제178조제1항제4호 중 "제108조, 제113조 또는 제168조"를 "제108조 또는 제113조"로 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

제179조제2항제1호 및 제2호 중 "제1항제2호"를 각각 "제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호"로 한다.

제180조제4항을 삭제하고, 같은 조 제5항 중 "제4항"을 "제3항"으로 하고, "소관별로 대통령령으로 정하는 바에 따라 해양수산부장관 또는 구·시·군선거관리위원회가"를 "대통령령으로 정하는 바에 따라 해양수산부장관이"로 한다.

제182조 중 "조합선거관리위원회(구·시·군선거관리위원회를 포함한다)"를 "조합선거관리위원회"로 한다.

제183조제2항 중 "법 및 「선거관리위원회법」"을 "법"으로 한다.

부 칙 <제13619호, 2015.12.24.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제14481호, 2016.12.27.> (농업협동조합법)

제1조(시행일) 이 법은 2017년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제11조까지 생략

제12조(다른 법률의 개정) ①및 ②생략

③공공단체등 위탁선거에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조제3항제1호 및 제2호 중 "「농업협동조합법」 제45조제4항제1호"를 각각 "「농업협동조합법」 제45조제5항제1호"로 하고, 같은 항 제3호 중 "「농업

협동조합법」 제45조제4항제2호"를 "「농업협동조합법」 제45조제5항제2호"로 한다.

④부터 ⑧까지 생략

부 칙 <제14523호, 2016.12.27.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(제8조제2호에 따른 선거관리 위탁신청을 한 선거에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 선거관리위원회에 제8조제2호에 따라 위탁신청을 한 임의위탁 선거에 관한 벌칙 및 과태료의 적용에 관해서는 제57조제1항 단서의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제3조(벌칙 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용은 종전의 규정에 따른다.

부 칙 <제15327호, 2017.12.26.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(벌칙에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙의 적용은 종전의 규정에 따른다.

부 칙 <제17893호, 2021.1.12.> (지방자치법)

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조부터 제21조까지 생략

제22조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑥까지 생략

⑦ 공공단체등 위탁선거에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제41조제1항 본문 중 "「지방자치법」 제4조의2"를 각각 "「지방자치법」 제7조"로 한다.

⑧부터 <69>까지 생략

제23조 생략

부 칙 <제19227호, 2023.3.2.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제19623호, 2023.8.8.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(「새마을금고법」에 따른 이사장선거 및 중앙회장선거의 의무위탁에 관한 적용례) 이 법의 개정규정은 이 법 시행 이후 제8조에 따라 관할 선거관리 위원회에 위탁신청된 「새마을금고법」에 따른 이사장선거 또는 중앙회장선거 부터 적용한다.

부 칙 <제20179호, 2024.1.30.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제33조의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(재판기간에 관한 적용례) 제71조의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 공소가 제기되는 사건의 재판부터 적용한다.

제3조(벌칙에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙의 적용은 종전의 규정에 따른다.

제4조(포상금 지급결정 취소 및 반환에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 위탁 선거 위반행위 신고로 인하여 제76조제2항 및 제3항의 개정규정에 해당하게 되는 사람은 이 법의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

공공단체등 위탁선거에 관한 규칙

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

제정	2014. 7.29.	중앙선거관리위원회규칙	제413호
개정	2015.12.24.	중앙선거관리위원회규칙	제436호
개정	2018. 1.19.	중앙선거관리위원회규칙	제474호
개정	2018. 9.21.	중앙선거관리위원회규칙	제489호
개정	2021. 3.23.	중앙선거관리위원회규칙	제528호
개정	2021. 8.30.	중앙선거관리위원회규칙	제534호
개정	2022.11.28.	중앙선거관리위원회규칙	제557호
개정	2023. 1.20.	중앙선거관리위원회규칙	제567호
개정	2024. 7.31.	중앙선거관리위원회규칙	제607호
개정	2024.11.29.	중앙선거관리위원회규칙	제611호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규칙은 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(선거관리 협조) 위탁단체는 선거공보의 발송, 선거벽보의 첩부 및 후보자 소견발표의 개최 등에 관하여 관할위원회로부터 인력·시설·장비 등의 협조 요구를 받은 때에는 우선적으로 이에 따라야 한다.(2015.12.24. 개정)

제2장 선거관리의 위탁 등

제3조(선거관리의 위탁신청) ① 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제8조에 따른 위탁신청은 별지 제1호 서식에 따른다.(2018.9.21. 개정)

② 동시조합장선거 또는 동시이사장선거를 실시하는 경우 관할위원회는 임기만료일 전 200일까지 선거권자의 수, 선거벽보 첩부 예정 수량 및 장소, 정관 및 선거규정 등 선거관리에 필요한 사항을 통보해 줄 것을 위탁단체에 요청할 수 있다. 이 경우 그 요청을 받은 위탁단체는 임기만료일 전 180일에 해당 하는 날의 다음 날까지 서면으로 해당 사항을 관할위원회에 통보해야 한다. (2018.9.21, 2024.7.18. 신설)

③ 합병·해산 등 법령이나 정관 또는 규약 등이 정하는 바에 따라 위탁선거를 실시하지 아니할 사유가 발생한 경우에는 해당 위탁단체는 지체 없이 합병 관련 등기서 사본, 합병·해산 관련 총회 의결록 또는 인가서의 사본, 그 밖에 그 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 서면으로 그 사유를 관할위원회

에 통보하여야 한다.(2018.9.21. 신설)

제4조(정관등에 관한 의견표시) 관할위원회는 위탁단체의 정관등에 규정된 선거에 관한 규정이 위탁선거를 관리하는 데 현저하게 불합리하다고 판단될 때에는 해당 규정을 개정할 것을 권고할 수 있다.

제5조(공정선거지원단) ①법 제10조제1항에 따른 공정선거지원단원의 수는 30명 이내에서 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 기준에 따라 관할위원회가 정한다.

②관할위원회는 공정선거지원단원에게 별지 제30호 양식의 신분증명서를 발급하여야 한다.

③공정선거지원단원은 법규를 준수하고 성실하게 임무를 수행하여야 하며 관할위원회의 명령에 따라야 한다.

④공정선거지원단원이 법 제10조제2항에 따른 활동을 하는 경우에는 제2항의 신분증명서를 관계인에게 제시하여야 한다.

⑤관할위원회는 공정선거지원단원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.

1. 법규를 위반하거나 그 임무를 수행하면서 불공정한 행위를 하거나 할 우려가 있는 경우
2. 정당한 사유 없이 관할위원회의 지휘·명령에 따르지 아니하거나 그 임무를 게을리 한 경우
3. 임무수행 중 입수한 자료를 유출하거나 알게 된 정보를 누설한 경우
4. 공정선거지원단원이 그 품위를 손상하거나 선거관리위원회의 위신을 실추시키는 행위를 한 경우
5. 건강 또는 그 밖의 사유로 임무를 성실히 수행할 수 없다고 판단되는 경우

⑥공정선거지원단원이 사직하거나 해촉된 때에는 지체 없이 그 신분증명서를 반환하여야 한다.

⑦공정선거지원단원에게 수당을 지급하는 경우에는 「최저임금법」 제10조(최저임금의 고시와 효력발생)에 따라 고시된 최저임금액 이상으로 지급하고, 실비는 「공무원 여비 규정」 별표 2의 제2호에 따라 산정된 금액을 지급한다. 이 경우 활동실적과 근무상황이 우수한 공정선거지원단원에게는 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 바에 따라 추가로 성과수당을 지급할 수 있다.

제6조(위탁선거 사무의 대행) ①관할위원회는 법 제11조제3항에 따라 관할위원회가 지정한 사람 또는 하급선거관리위원회나 다른 구·시·군선거관리위원회(이하 "대행위원회등"이라 한다)로 하여금 다음 각 호의 위탁선거 사무의 전부 또는 일부를 행하게 할 수 있다. 다만, 관할위원회가 지정한 사람으로 하여금 위탁선거 사무를 행하게 할 때에는 제2호부터 제5호(투표의 관리에 관한 사무를 제외한다)까지에 규정된 사무에 한정한다.(2022.11.28, 2024. 7.18. 개정)

1. 공정선거지원단의 운영에 관한 사무
 2. 선거공보 및 법 제25조제2항에 따른 범죄경력에 관한 서류(이하 "선거공보등"이라 한다)의 접수·확인 및 발송에 관한 사무
 3. 선거벽보의 접수·확인·첩부 및 철거에 관한 사무
 4. 투표안내문의 작성 및 발송에 관한 사무
 5. 투표 및 개표의 관리에 관한 사무
 6. 그 밖에 위 각 호의 어느 하나에 준하는 사무로서 관할위원회가 정하는 사무
- ②제1항에 따라 관할위원회가 지정한 사람으로 하여금 위탁선거 사무를 행하게 하려는 경우 선거관리 경험이 풍부하고 중립적이며 공정한 사람 중에서 지정하여야 하며, 그 사람에게는 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 바에 따라 수당 및 실비를 지급할 수 있다.
- ③제1항에 따라 대행위원회등으로 하여금 위탁선거 사무를 행하게 하려는 경우 선거일 전 30일[재선거, 보궐선거, 위탁단체의 설립·분할 또는 합병으로 인한 선거(이하 "보궐선거등"이라 한다)의 경우에는 위탁신청을 받은 날부터 10일]까지 대행위원회등이 행할 사무·기간, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 이를 공고하고, 해당 대행위원회등에게 통지하여야 한다.
- ④대행위원회등이 위탁선거 사무를 행하는 경우 관할위원회가 지정한 사람은 자신의 도장을, 하급선거관리위원회 또는 다른 구·시·군선거관리위원회는 그 선거관리위원회의 청인 또는 위원장의 직인을 찍는다. 이 경우 관할위원회가 지정한 사람은 별지 제8호 서식에 준하는 인영신고서를 관할위원회에 제출하여야 한다.
- ⑤대행위원회등은 제3항에 따라 관할위원회가 정한 사무·기간 등의 범위에서 관할위원회의 지도·감독을 받아 업무를 행하여야 하며, 관할위원회가 지정한 사람이 그 업무를 행한 경우에는 그에 관한 모든 서류를 선거일 후 지체 없이 관할위원회에 송부하여야 한다.

제2장의2 선거기간과 선거일 (2018.1.19. 신설)

제6조의2(선거일 공고) 관할위원회는 법 제14조제6항 전단에 따른 선거일 공고를 다음 각 호에서 정한 날까지 하여야 한다.

1. 법 제24조제3항제3호에 따른 중앙회장선거: 법 제24조의2제1항에 따른 예비후보자등록신청개시일 전 10일(보궐선거등의 경우에는 법 제8조 각 호 외의 부분 단서에 따라 위탁신청을 한 날부터 5일)까지
 2. 제1호 외의 위탁선거: 선거인명부작성개시일 전일까지
- [본조신설 2018.1.19.]

제3장 선거인명부

제7조(선거인명부의 작성·확정 등) ①위탁단체가 법 제15조에 따라 선거인명부를 작성하는 경우에는 그 회원명부(그 명칭에 관계없이 위탁단체가 해당 법령이나 정관등에 따라 작성한 구성원의 명부를 말한다)에 따라 엄정히 조사·작성하여야 한다.

②선거인명부는 별지 제2호 서식에 따라 작성하여야 한다.

③위탁단체가 법 제15조제2항에 따라 선거인명부 등본을 관할위원회에 송부할 때에는 그 작성상황 또는 확정상황을 별지 제3호 서식 또는 별지 제4호 서식에 따라 각각 작성하여 함께 보내야 한다.

④하나의 투표소에서 사용하는 선거인명부는 선거권자의 원활한 투표를 위해 필요한 경우 해당 투표소의 선거권자의 수, 투표시간 및 장소 등을 고려하여 선거인수가 서로 엇비슷하게 분철할 수 있다.(2022.11.28. 개정)

⑤동시조합장선거 또는 동시이사장선거를 실시하는 경우 위탁단체는 관할구역의 구(자치구가 아닌 구를 포함한다)·시(구가 설치되지 않은 시를 말한다)·군(이하 이 항에서 "구·시·군"이라 한다) 또는 관할위원회의 관할구역 단위로 선거인명부를 작성·확정해야 하며, 중앙선거관리위원회는 법 제15조제3항에 따라 각 위탁단체로부터 제출받은 확정된 선거인명부의 전산자료 복사본을 이용하여 구·시·군 또는 관할위원회의 관할구역별로 하나의 선거인명부(이하 "통합선거인명부"라 한다)를 작성해야 한다.(2023.1.20, 2024.7.18. 개정)

⑥관할위원회는 제22조제2항에 따라 투표용지와 투표함을 투표관리관에게 인계할 때에 확정된 선거인명부를 함께 인계하여야 한다.

제8조(선거인명부의 확정 후 오기사항 등 통보) ①위탁단체는 선거인명부 확정 후 오기 또는 선거권이 없는 자나 사망한 사람이 있는 것을 발견한 경우에는 선거일 전일까지 관할위원회에 별지 제5호 서식에 따라 그 사실을 통보하고, 이를 통보받은 관할위원회는 선거인명부의 비고칸에 그 사실을 적어야 한다.

②관할위원회는 선거인명부를 투표관리관에게 인계한 후에 제1항에 따른 오기 등을 통보받은 경우에는 지체 없이 이를 투표관리관에게 통지하여야 하며, 투표관리관은 그 사실을 선거인명부의 비고칸에 적어야 한다.

제4장 후보자

제9조(후보자등록) ①법 제18조제1항에 따른 후보자등록신청서는 별지 제6호 서식에 따른다.

②위탁단체는 법 제18조제2항제2호 및 제4호에 해당하는 서류 등의 목록을 후보자등록신청개시일 전 30일까지 관할위원회에 제출해야 한다. 다만, 제11조의2제2항에 따라 이미 제출한 서류 목록에 변경이 없는 경우에는 그러하지 않으며 보궐선거등의 경우에는 법 제8조 각 호 외의 부분 단서에 따라 위탁신청을 할 때에 그 신청서와 함께 제출해야 한다.(2024.7.18. 개정)

③법 제18조제2항제3호에 따른 기탁금의 납부는 관할위원회가 기탁금의 예치를 위하여 개설한 금융기관(우체국을 포함한다)의 예금계좌에 후보자등록을 신청하는 사람의 명의로 입금하고 해당 금융기관이 발행한 입금표를 제출하는 것으로 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 현금(금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다)으로 납부할 수 있다.

④기탁금의 반환 및 귀속에 관하여는 해당 법령이나 정관등에 따른다.

⑤관할위원회는 법 제18조제5항에 따른 피선거권(해당 법령이나 정관등에서 정하는 피선거권과 관련된 범죄경력을 포함한다)의 확인을 위하여 필요한 사항을 별지 제7호의2서식에 따라 관계기관의 장(피선거권과 관련된 범죄경력의 경우 해당 위탁단체의 주된 사무소 소재지를 관할하는 검찰청의 장)에게 조회할 수 있다.(2024.7.18. 개정)

⑥후보자등록을 신청하는 사람은 법 제24조의2제1항에 따라 예비후보자등록을 신청한 때에 제출한 서류는 제출하지 않을 수 있다. 다만, 그 서류 중 변경 사항이 있는 경우에는 후보자등록을 신청할 때까지 추가하거나 보완해야 한다.(2024.7.18. 신설)

⑦후보자가 되려는 사람은 해당 위탁단체에 법 제18조제4항에 따른 범죄경력조회와 관련된 법령이나 정관등을 요청할 수 있으며, 해당 위탁단체는 지체없이 이를 제공해야 한다.(2024.7.18. 신설)

⑧법 제18조제4항에 따른 범죄경력조회 신청서는 별지 제7호 서식에 따르며, 같은 조 제5항 및 제6항에 따른 피선거권 및 범죄경력에 관한 조사·회보는 별지 제7호의2서식에 따른다.(2024.7.18. 신설)

제10조(후보자 등의 인영) 후보자·예비후보자가 되려는 사람은 해당 후보자등록신청서 또는 예비후보자등록신청서에 별지 제8호 서식에 따른 각각의 인영을 첨부하여 관할위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 후보자등록신청 시 후보자의 인영을 제출하지 아니한 때에는 제출된 해당 예비후보자의 인영을 후보자의 인영으로 한다.

[전문개정 2018.1.19.]

제11조(후보자사퇴의 신고) 법 제20조에 따른 후보자사퇴의 신고는 별지 제9호 서식에 따른다.

제5장 선거운동

제11조의2(예비후보자등록) ①법 제24조의2제1항에 따른 예비후보자등록신청은 별지 제6호 서식에 따른다.

②위탁단체는 법 제24조의2제2항에 따른 피선거권에 관한 증명서류의 목록을 예비후보자등록신청개시일 전 30일까지(보궐선거등의 경우에는 법 제8조 각 호 외의 부분 단서에 따라 위탁신청을 할 때) 관할위원회에 제출해야 한다. 이 경우 법 제18조제2항제4호에 따른 서류 등의 목록도 함께 제출할 수 있다.(2024.7.18. 개정)

③보궐선거등의 경우 법 제24조의2제1항에 따른 예비후보자등록 기간을 충족하지 못한다고 판단할 때에는 법 제14조제2항에 따른 선거일을 정한 날부터 예비후보자등록신청을 할 수 있다.(2024.7.18. 신설)

④관할위원회는 법 제24조의2제4항에 따른 피선거권(해당 법령이나 정관등에서 정하는 피선거권과 관련된 범죄경력을 포함한다)의 확인을 위하여 필요한 사항을 별지 제7호의2서식에 따라 관계기관의 장(피선거권과 관련된 범죄경력의 경우 해당 위탁단체의 주된 사무소 소재지를 관할하는 검찰청의 장)에게 조회할 수 있다.(2024.7.18. 개정)

⑤법 제24조의2제6항에 따른 예비후보자의 사퇴신고는 별지 제9호 서식에 따른다.(2024.7.18. 개정)

⑥관할위원회는 예비후보자가 등록·사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 때에는 지체 없이 그 사실을 공고하여야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑦법 및 이 규칙에 따른 예비후보자등록신청은 일반직 국가공무원의 정상근무일의 오전 9시부터 오후 6시까지 해야 한다. 다만, 예비후보자등록신청개시일에는 토요일 또는 공휴일에도 불구하고 오전 9시부터 오후 6시까지 할 수 있다.(2024.7.18. 개정)

⑧해당 위탁단체의 법령이나 정관등에 따른 예비후보자의 기탁금 납부, 반환 및 귀속에 관하여는 제9조제3항 및 제4항을 준용한다.(2024.7.18. 신설)

[본조신설 2018.1.19.]

제11조의3(선거운동원 및 활동보조인의 선임 신고 등) ①법 제24조제1항, 제24조의2제7항에 따라 예비후보자 또는 후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 해당 위탁단체의 임직원이 아닌 조합원·회원 중에서 지정하는 1명(이하 "선거운동원"이라 한다) 또는 법 제24조의3에 따른 활동보조인을 지정·선임·해임 또는 교체한 경우에는 별지 제6호의2서식에 따라 지체 없이 관할위원회에 신고해야 한다. 이 경우 예비후보자가 같은 선거에 후보자등록을 마친 때에는 예비후보자의 선거운동원 또는 활동보조인은 이 조에 따라 신고된 후보자의 선거운동원 또는 활동보조인으로 보아 따로 신고하지 않을 수 있다.

②선거운동원 또는 활동보조인의 지정·선임 신고는 표지의 교부신청을 겸한 것으로 보며, 표지의 규격 및 게재사항은 별지 제6호의3서식에 따른다.

③선거운동원 및 활동보조인은 제2항의 표지를 잘 보이도록 달고 선거운동을 해야 하며, 이를 분실한 때에는 관할위원회에 별지 제6호의4서식에 따라 표지의 재교부를 신청할 수 있다.

④법 제24조의3제1항에 따라 활동보조인을 둘 수 있는 장애인 예비후보자·후보자의 범위에 관하여는 「공직선거관리규칙」 제27조의3제1항을 준용하며, 예비후보자·후보자가 활동보조인의 선임신고를 할 때에는 장애인임을 증명할 수 있는 서류 등을 제출해야 한다.

⑤법 제24조의3제4항에 따라 활동보조인에게 지급할 수 있는 수당과 실비는 다음 각 호와 같으며, 예비후보자 또는 후보자가 활동보조인에게 식사 또는 교통편의를 제공한 때에는 지급될 실비의 금액에서 그 금액을 공제하고 지급해야 한다.

1. 수당: 1일당 6만원 이내
2. 실비: 「공무원 여비 규정」 별표 2의 제2호에 해당하는 실비

[본조신설 2024.7.18.]

제12조(선거공보) ①법 제25조제1항에 따른 선거공보의 규격·면수 및 적어야 할 사항은 다음 각 호에 따른다.(2018.9.21, 2024.7.18. 개정)

1. 규격: 길이 27센티미터 너비 19센티미터 이내
2. 면수: 8면 이내
3. 앞면에 적어야 할 사항: 선거명, 후보자의 기호 및 성명
4. 둘째 면에 적어야 할 사항: 법 제18조제4항에 따라 회보받은 범죄경력.
이 경우 작성은 별지 제11호의2서식에 따른다.

②선거공보의 작성수량·제출수량은 제3항에 따른 예상 선거인수에 그 100분의 10을 더한 수로 한다. 이 경우 작성·제출할 수량의 단수가 10미만인 때에는 10매로 한다.

③위탁단체는 후보자등록신청개시일 전 10일까지 별지 제10호 서식에 따라 예상 선거인수를 관할위원회에 통보하여야 한다.

④관할위원회는 후보자등록신청개시일 전 5일까지 선거공보의 작성수량·제출수량 및 제출장소를 공고하여야 한다.

⑤선거공보등은 별지 제11호 서식에 따라 제출해야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑥후보자가 선거공보 제출수량의 전부 또는 일부를 제출하지 않은 때에는 제출해야 할 수량에서 기존에 제출한 선거공보의 수량을 뺀 수만큼의 범죄경력에 관한 서류를 제출해야 한다. 이 경우 범죄경력에 관한 서류는 제1항제1호에 따른 규격 범위에서 별지 제11호의2서식에 따라 작성해야 하며, 그 소명자료를 함께 게재할 수 있다.(2024.7.18. 신설)

⑦후보자가 제출한 선거공보의 수량이 선거인수에 미달하는 경우에는 선거인 명부등재순에 따라 제출매수에 달하는 순위자까지 발송하며, 후순위자에게는 범죄경력에 관한 서류를 발송해야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑧법 제25조제5항에 따라 후보자가 선거공보등을 정정하려는 때에는 별지 제12호 서식에 따라 관할위원회에 요청해야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑨법 제25조제6항에 따른 이의제기는 별지 제13호 서식에 따라 해야 하며, 관할위원회로부터 이의제기에 대한 증명서류의 제출을 요구받은 후보자와 이의제기자는 그 요구를 받은 날부터 3일 이내에 관련 증명서류를 제출해야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑩ 법 제25조제6항에 따른 이의제기는 선거공보등의 제출·접수 또는 발송의 계속진행에 영향을 주지 아니한다.(2024.7.18. 개정)

제13조(선거벽보) ①법 제26조제1항에 따른 선거벽보는 길이 53센티미터 너비 38센티미터로 하되, 길이를 상하로 하여 종이로 작성한다.(2018.9.21. 개정)

②후보자가 제출할 선거벽보의 수량은 제5항에 따라 해당 위탁단체로부터 통보받은 첩부수량에 그 100분의 10을 더한 수로 하고, 후보자가 보완첩부를 위하여 보관할 수량은 제5항에 따라 해당 위탁단체로부터 통보받은 첩부수량의 100분의 30에 해당하는 수로 한다. 이 경우 후보자가 작성할 수 있는 총수량의 단수가 10미만인 때에는 10매로 한다.

③후보자가 제출한 선거벽보의 수량이 첩부수량에 미달하는 경우 관할위원회는 제5항에 따라 통보받은 첩부장소 중에서 선거벽보를 첩부하지 아니할 장소를 지정한다.

④후보자는 관할위원회가 첩부한 선거벽보가 오손되거나 훼손되어 보완첩부하려는 때에는 제5항에 따라 공고된 수량의 범위에서 그 선거벽보 위에 덧붙여야 한다.

⑤제12조제3항부터 제5항까지 및 제8항부터 제10항까지의 규정은 선거벽보에 이를 준용한다. 이 경우 "예상 선거인수"는 "선거벽보의 첩부수량 및 첩부장소"로, "선거공보등"은 "선거벽보"로, "작성수량·제출수량"은 "작성수량·제출수량·첩부수량"으로, "발송"은 "첩부"로 본다.(2024.7.18. 개정)

제14조(위법게시물에 대한 삭제요청) ①관할위원회가 법 제29조제2항에 따라 법에 위반되는 정보의 삭제를 요청할 때에는 다음 각 호의 사항을 기재한 서면[「선거관리위원회 사무관리규칙」 제3조(정의)제5호에 따른 전자문서를 포함한다]으로 한다.

1. 법에 위반되는 정보가 게시된 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등의 주소
2. 법에 위반되는 정보의 내용
3. 요청근거 및 요청내용
4. 요청사항의 이행기간

5. 불응시 조치사항

②법 제29조제3항에 따른 이의신청은 별지 제14호 서식에 따른다. 이 경우 관할위원회는 이의신청서에 기재사항이나 서명 또는 날인이 누락되었거나 명확하지 아니하다고 인정될 때에는 해당 이의신청인에게 보정기간을 정하여 보정을 요구할 수 있다.

③관할위원회는 이의신청이 법 제29조제3항의 이의신청기간을 지난 경우에는 그 이의신청을 각하한다.

④관할위원회는 이의신청이 이유 있다고 인정되는 경우에는 해당 인터넷 홈페이지의 관리자·운영자 또는 정보통신서비스 제공자에 대한 법 제29조제2항의 요청을 철회하고 이의신청인에게 그 처리결과를, 이유 없다고 인정되는 경우에는 이를 기각하고 이의신청인에게 그 뜻을 각각 통지하여야 한다.

제15조(명함배부 제한장소) 법 제30조 단서에서 "중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장소"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소를 말한다.(2024. 7.18. 개정)

1. 병원·종교시설·극장의 옥내(대관 등으로 해당 시설이 본래의 용도 외의 용도로 이용되는 경우는 제외한다)

2. 위탁단체의 주된 사무소나 지사무소의 건물의 안

제15조의2(선거일 등 후보자 소개 및 소견발표) ①관할위원회는 후보자 소견 발표(결선투표의 경우를 포함한다) 개시시간·장소 및 발표시간을 정한 후 제18조제1항에 따라 투표소의 명칭과 소재지를 공고할 때 함께 공고하여야 한다. 이 경우 선거일 또는 결선투표일이나 투표소가 변경되는 등 부득이한 사유로 소견발표 일시 또는 장소를 변경한 때에는 지체 없이 그 사실을 공고하고 후보자와 위탁단체에 통지하여야 한다.(2018.1.19. 개정)

②관할위원회와 투표관리관은 선거일 또는 결선투표일 전일까지 후보자 소견 발표에 필요한 설비를 하여야 한다.(2018.1.19. 개정)

③법 제30조의2제1항에 따라 투표관리관이 후보자를 소개할 사람을 지정하는 경우에는 위탁단체의 구성원이 아닌 사람 중에서 공정한 사람으로 선정하여야 한다.

④법 제30조의2제1항에 따라 후보자를 소개할 때에는 해당 후보자의 소견발표 순서에 그 기호, 성명 및 경력을 소개하는 방법으로 한다. 이 경우 경력은 해당 후보자의 후보자등록신청서에 기재된 경력에 따른다.

⑤후보자가 소견발표를 하는 장소에는 특정 후보자를 지지·추천하거나 반대하는 내용의 시설물·인쇄물, 그 밖의 선전물을 설치·게시 또는 첩부할 수 없다.

⑥그 밖에 후보자 소견발표의 실시에 관하여 필요한 사항은 중앙선거관리위원회 위원장이 정한다.

[본조신설 2015.12.24.]

[제목개정 2018.1.19.]

제15조의3(선거운동을 위한 휴대전화 가상번호의 제공 요청) ①법 제30조의3에 따른 관할위원회는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제3조제1호가목에 따른 중앙회가 위탁한 선거: 중앙선거관리위원회
2. 법 제3조제1호가목에 따른 조합 및 금고가 위탁한 선거: 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)선거관리위원회

②법 제30조의3제1항, 제2항 또는 제8항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청서는 별지 제14호의2 서식에 따른다.

[본조신설 2024.7.18.]

제15조의4(구성원에 대한 고지 등) ①위탁단체는 선거인명부작성개시일 전 30일까지(보궐선거등의 경우 그 선거의 실시사유가 발생한 날부터 5일까지) 해당 위탁단체의 구성원에게 법 제30조의3제7항에 따른 사실을 다음 각 호의 방법 중 둘 이상의 방법으로 알려야 한다.

1. 해당 위탁단체의 인터넷 홈페이지 또는 애플리케이션에 게시
2. 전자우편 발송
3. 문자메시지 발송

②본인의 이동전화번호가 후보자에게 가상번호로 제공되는 것을 거부하려는 사람은 제1항에 따른 고지를 받은 날부터 선거인명부작성개시일 전일까지 해당 위탁단체에 명시적으로 그 의사를 표시해야 한다.

③제2항에 따른 거부의 의사표시 방법은 해당 위탁단체가 정하되, 그 의사표시에 소요되는 비용을 제공 거부자가 부담하지 않도록 조치를 해야 한다.

[본조신설 2024.7.18.]

제15조의5(휴대전화 가상번호의 제공) ①이동통신사업자는 법 제30조의3제5항에 따라 생성한 휴대전화 가상번호를 별지 제14호의3 서식에 따라 전자적 파일로 암호화하여 제공한다.

②제1항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 방식은 제15조의3제1항에 따른 관할위원회와 이동통신사가 협의하여 정한다.

③휴대전화 가상번호의 유효기간은 가상번호 제공일부터 선거일 전일까지로 하되, 법 제24조제3항제3호에 따른 중앙회장선거의 경우에는 선거일 또는 결선투표일을 포함한다.

[본조신설 2024.7.18.]

제15조의6(휴대전화 가상번호 사용비용) ①이동통신사업자는 휴대전화 가상번호 사용비용(휴대전화 가상번호 1개를 1일 동안 사용하는 비용을 기준으로 한다)을 별지 제14호의4서식에 따라 매년 12월 말까지 중앙선거관리위원회에 통보해야 한다.

②중앙선거관리위원회는 제1항에 따라 통보받은 비용을 별지 제14호의5 서식에

따라 지체 없이 공고한다.

③이동통신사업자는 휴대전화 가상번호 사용비용·납부방법 등을 해당 이동통신사업자의 인터넷 홈페이지에 게시하는 등 위탁단체가 쉽게 알 수 있도록 필요한 조치를 해야 한다.

④이동통신사업자는 휴대전화 가상번호를 생성한 후 그 비용을 해당 위탁단체에 청구할 수 있으며, 해당 위탁단체는 지체 없이 이를 납부해야 한다.

[본조신설 2024.7.18.]

제15조의7(공개행사에서의 정책발표) ①위탁단체가 법 제30조의4제3항에 따른 공개행사의 일시와 소견발표가 가능한 시간을 공고할 때에는 별지 제14호의6서식에 따라 해당 위탁단체의 인터넷 홈페이지 등에 게시하는 방법으로 한다. 다만, 공개행사가 없는 경우 공고를 생략할 수 있으며, 이미 공고한 내용에 변경사항이 있는 경우에는 지체 없이 변경된 사항을 공고해야 한다.

②법 제30조의4제1항 및 제2항에 따라 정책발표를 하려는 예비후보자·후보자는 별지 제14호의7서식에 따라 공개행사 전일까지 해당 위탁단체에 신고해야 한다.

③위탁단체는 정책발표 순서, 시간 배분, 진행 방법 등을 모든 예비후보자·후보자에게 공평하게 정해야 한다.

[본조신설 2024.7.18.]

제16조(축의·부의금품 등의 금액의 범위) 법 제33조제3항에 따른 금액범위는 다음 각 호와 같다.(2024.7.18. 개정)

1. 법 제33조제1항제2호 나목에 따른 축의·부의금품: 5만원 이내
2. 법 제33조제1항제2호 다목에 따른 음식물: 3만원 이내
3. 법 제33조제1항제2호 라목에 따른 답례품: 1만원 이내
4. 법 제33조제1항제2호 라목에 따른 선물: 3만원 이내

제6장 투표 및 개표

제17조(투표관리관 및 투표사무원) ①관할위원회는 선거가 있을 때마다 선거일 전 30일(보궐선거등의 경우에는 위탁신청을 받은 날부터 10일)부터 선거일 후 10일까지 투표관리관을 위촉·운영한다.

②투표관리관은 법규를 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며 관할위원회의 지시에 따라야 한다.

③투표관리관은 해당 투표소의 투표사무원에 대하여 투표관리사무의 처리에 필요한 지시·감독을 할 수 있다.

④관할위원회는 투표소마다 투표사무원 중에서 1명을 미리 지정하여 투표관

리관이 유고 또는 그 밖의 사유로 직무를 수행할 수 없게 된 때에 그 직무를 행하게 할 수 있으며, 미리 지정한 투표사무원이 유고 또는 그 밖의 사유로 직무를 수행할 수 없게 된 때에는 투표사무원 중 연장자순에 따라 투표관리관의 직무를 행하게 할 수 있다.

⑤관할위원회로부터 투표관리관 또는 투표사무원의 추천을 요청받은 국가기관·지방자치단체, 각급 학교 및 위탁단체의 장은 우선적으로 이에 따라야 한다.

⑥투표관리관이 되려는 사람은 별지 제15호 서식에 따른 본인승낙서를 제출하여야 한다.

⑦관할위원회는 투표관리관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.

1. 법규를 위반하거나 불공정한 행위를 한 경우
2. 정당한 사유 없이 관할위원회의 지시·명령에 따르지 아니하거나 그 임무를 게을리 한 경우
3. 건강 또는 그 밖의 사유로 임무를 성실히 수행할 수 없다고 판단되는 경우

⑧관할위원회가 투표관리관을 위촉 또는 해촉한 때에는 지체 없이 이를 공고하고, 그가 소속된 국가기관·지방자치단체, 각급 학교 및 위탁단체의 장에게 통지하여야 한다.

⑨투표관리관의 여비는 「선거관리위원회법 시행규칙」 별표 3의 읍·면·동선거관리위원회의 위촉직원과 같은 금액으로 하고, 투표관리관 및 투표사무원의 수당은 같은 규칙 별표 4에 따른다.

제18조(투표소의 설치 등) ①관할위원회는 법 제40조제1항 또는 제41조제1항에 따라 투표소를 설치하는 경우에는 선거일 전 10일까지 그 명칭과 소재지를 공고하여야 한다. 다만, 천재지변 또는 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우 이를 변경할 수 있으며, 이 경우에는 즉시 공고하여 선거인에게 알려야 한다.

②관할위원회와 투표관리관은 선거일 전일까지 투표소에 다음의 설비를 하여야 한다.

1. 투표참관인의 좌석
2. 본인여부 확인에 필요한 시설
3. 투표용지 발급 또는 교부에 필요한 시설
4. 투표함
5. 기표소
6. 그 밖의 투표사무에 필요한 시설

③삭제 <2024.7.18.>

④동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 다음 각 호에 해당하는 경우 관할위원회는 위탁단체와 협의하여 투표소를 추가로 설치·운영할 수 있다.

(2024.7.18. 신설)

1. 관할구역 안에 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병관리시설 또는 감염병의심자 격리시설이 있는 경우
2. 천재지변 등 부득이한 사정이 있는 경우
- ⑤관할위원회가 제4항에 따라 추가 투표소 설치를 결정하는 경우에는 그 명칭과 소재지를 지체 없이 공고해야 한다.(2024.7.18. 신설)
- ⑥법 제41조제1항 단서에 따라 투표소를 설치하지 않을 수 있는 읍·면·동은 다음 각 호와 같다.(2024.7.18, 2024.11.29. 신설)
 1. 조합 또는 금고의 주된 사무소나 지사무소(명칭에 관계없이 주된 사무소 외 사무소를 모두 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 설치되지 않은 읍·면·동
 2. 조합 또는 금고의 지사무소만 설치된 읍·면·동 중 해당 조합 또는 금고가 요청한 읍·면·동
 3. 후보자등록마감시각에 후보자가 1명이거나 후보자등록마감 후 선거일 투표개시시각전까지 후보자수가 1명이 되어 투표를 실시하지 않기로 한 조합 또는 금고의 주된 사무소가 설치된 읍·면·동
 4. 선거인이 없는 읍·면·동
 5. 그 밖에 천재지변 등 부득이한 사유로 투표소를 설치하지 않기로 한 읍·면·동
- ⑦관할위원회가 제6항에 따라 투표소를 설치하지 않기로 결정하는 경우에는 지체 없이 그 사실을 공고해야 한다.(2024.7.18. 신설)

제19조(잠정투표) ①동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 투표관리관은 전기통신 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 해당 투표소에서 통합선거인명부를 사용하여 투표를 할 수 없는 경우에는 투표하러 온 선거인이 자신이 올라 있는 선거인명부의 작성 구역단위에 설치된 다른 투표소에서 투표할 수 있도록 해야 한다.(2024.7.18. 개정)

②제1항에도 불구하고 선거인이 다른 투표소에 가서 투표할 수 없는 경우에는 관할위원회는 투표관리관으로 하여금 선거인의 본인여부를 확인하고, 그 명단(이하 이 조에서 "잠정투표자명부"라 한다)을 별도로 작성한 다음 선거인에게 투표용지와 별지 제16호 양식에 따른 봉투를 교부하여 투표(이하 이 조에서 "잠정투표"라 한다)하게 할 수 있다.

③관할위원회는 잠정투표의 실시사유가 해소되면 지체 없이 잠정투표자명부를 통합선거인명부 운용시스템에 전송하고 그 기록을 보관하여야 한다.

④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 잠정투표는 무효로 한다.

1. 같은 선거에서 한 사람이 2회 이상 투표를 한 경우 해당 선거에서 본인이 한 모든 투표
2. 선거인명부에 올라 있지 아니한 사람이 한 투표

제20조(거소투표자·순회투표자·인터넷투표자) ①동시조합장선거 또는 동시이

사장선거에서 법 제41조제5항에 따라 거소투표, 순회투표 또는 인터넷투표(중앙선거관리위원회가 제공하는 정보통신망을 이용한 투표를 말한다. 이하 같다)를 실시하려는 위탁단체는 선거인명부작성기간개시일 전일까지 관할위원회와 협의하여 거소투표 대상 선거인(이하 "거소투표자"라 한다), 순회투표 대상 선거인(이하 "순회투표자"라 한다) 또는 인터넷투표 대상 선거인(이하 "인터넷투표자"라 한다)을 선정해야 한다.(2024.7.18. 개정)

②위탁단체는 제1항에 따라 거소투표자, 순회투표자 또는 인터넷투표자로 선정된 선거인에게 그 사실과 투표방법 등을 지체 없이 알려야 한다.

③위탁단체는 제1항에 따른 선거인을 선거인명부의 비고란에 "거소투표자", "순회투표자" 또는 "인터넷투표자"로 적고, 선거인명부작성기간 중 거소투표자명부, 순회투표자명부 또는 인터넷투표자명부를 각각 작성하여 지체 없이 관할위원회에 송부하여야 한다.

제21조(거소투표·순회투표·인터넷투표) ①동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 법 제41조제5항에 따라 거소투표를 실시하는 경우 관할위원회는 선거인명부확정일 후 3일까지 거소투표자에게 투표용지와 회송용봉투를 등기우편으로 발송해야 한다. 이 경우 법 제25조에 따라 후보자가 제출한 선거공보등과 법 제43조에 따른 투표안내문을 동봉하여 발송한다.(2024.7.18. 개정)

②거소투표자는 거소투표를 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 선거일에 해당 투표소에서 투표할 수 있다.

1. 거소투표용지가 반송되어 거소투표용지를 송부받지 못한 사람
2. 거소투표용지를 송부받았으나 거소투표를 하지 못한 사람으로서 선거일에 해당 투표소에서 투표관리관에게 거소투표용지와 회송용봉투를 반납한 사람

③거소투표는 선거일 오후 5시까지 관할위원회에 도착되어야 한다.

④동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 법 제41조제5항에 따라 순회투표 또는 인터넷투표를 실시하는 경우 관할위원회는 해당 위탁단체와 협의하여 투표일시, 투표장소, 투표방법 등을 정하고 선거일 전 10일까지 공고해야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑤관할위원회는 그 소속 위원·직원·선거사무를 처리할 능력이 있는 공정하고 중립적인 사람 중에서 순회투표관리관·순회투표사무원 또는 인터넷투표관리관·인터넷투표사무원을 지정하여 순회투표 또는 인터넷투표를 각각 관리하게 하여야 한다.

⑥순회투표자는 순회투표를, 인터넷투표자는 인터넷투표를 하여야 한다. 다만, 순회투표자 또는 인터넷투표자가 투표를 하지 못한 경우에는 선거일에 해당 투표소에서 순회투표 또는 인터넷투표를 하지 않았음을 확인받은 후 투표할 수 있다.

⑦그 밖에 거소투표, 순회투표 또는 인터넷투표의 실시에 관하여 필요한 사

항은 중앙선거관리위원회 위원장이 정한다.

- 제22조(투표용지 등) ①투표용지는 「공직선거관리규칙」 별지 제42호 서식의(가)를 준용하여 작성한다. 이 경우 정당칸은 작성하지 아니한다.(2018.9.21. 개정)
- ②관할위원회는 투표용지 또는 투표용지 발급기를 투표함과 함께 선거일 전일까지 투표관리관에게 인계하여야 한다.
- ③투표관리관이 투표용지에 자신의 도장을 찍는 경우 도장의 날인은 인쇄날인으로 갈음할 수 있다.
- ④투표용지는 후보자등록마감일 후 4일 후에 인쇄한다(투표용지 발급기를 이용하여 선거일 이전에 출력하는 것을 포함한다). 다만, 선거관리에 지장이 있다고 인정되는 경우에는 해당 위원회의 의결로 그날을 변경할 수 있다.(2024.11.29. 신설)

제23조(투표안내문) 법 제43조에 따른 투표안내문은 별지 제18호 서식에 따른다.

제24조(투표참관인·개표참관인) ①법 제45조제1항에 따른 투표참관인 또는 개표참관인(이하 이 조에서 "참관인"이라 한다)의 신고는 별지 제19호 서식에 따른다. 이 경우 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 법 같은 조 제5항에 따라 투표참관인을 지정하는 경우의 순위를 적어야 한다.(2024.7.18. 개정)

②참관인의 선정이 없거나 한 후보자가 선정한 참관인 밖에 없는 때에는 관할위원회가 공정하고 중립적인 사람 중에서 본인의 승낙을 얻어 4명이 될 때까지 선정한 사람을 참관인으로 한다. 이 경우 참관인으로 선정된 사람은 별지 제15호 서식에 준하는 본인승낙서를 제출하여야 한다.

③참관인의 수당과 식비 등에 관하여는 「공직선거법」 제122조의2제4항 및 「공직선거관리규칙」 제90조·제103조를 준용한다.(2022.11.28. 개정)

제25조(개표소의 설치 등) ①관할위원회는 선거일 전 5일까지 개표소의 명칭과 소재지를 공고하여야 한다. 다만, 천재지변 또는 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우 이를 변경할 수 있으며, 이 경우에는 즉시 공고하여야 한다.

②법 제46조제1항 단서에 따라 투표소에 개표소를 설치할 경우에는 제1항에 따른 공고를 할 때에 이를 함께 공고한다.

③관할위원회는 선거일 전일까지 개표소에 다음의 설비를 하여야 한다.

1. 투표함의 접수에 필요한 시설
2. 투표함의 개함과 투표지의 점검, 심사·집계 및 정리 등에 필요한 시설
3. 관할위원회 위원과 개표참관인의 좌석 및 일반인의 개표관람시설
4. 그 밖의 개표사무에 필요한 시설

④삭제 <2024.7.18.>

⑤개표사무원의 수당은 「선거관리위원회법 시행규칙」 별표 4에 따른다.

⑥개표상향표의 표준서식은 「공직선거관리규칙」 별지 제54호 서식을 준용한다.(2018.9.21. 개정)

제26조(투표소 개표) ①법 제46조제1항 단서에 따라 투표소에 개표소를 설치할 경우 투표관리관은 해당 개표소의 개표를 총괄 관리하는 책임사무원(이하 "책임사무원"이라 한다)이, 투표사무원 및 투표참관인은 각각 해당 개표소의 개표사무원 및 개표참관인이 된다.

②책임사무원은 해당 투표소의 투표를 마감한 후 개표소의 개표 절차에 준하여 개표를 실시하여야 한다. 이 경우 법 제47조제3항에도 불구하고 해당 개표소의 후보자별 득표수의 공표는 책임사무원이 서명 또는 날인한 개표상황표에 의한다.

제27조(거소투표 등의 개표) 제21조에 따른 거소투표·순회투표의 투표함은 개함하여 일반투표함과 혼합하여 개표하고, 인터넷투표의 투표결과는 법 제47조제3항에 따른 후보자별 득표수에 합산한다.

제28조(개표결과의 송부) 법 제11조제3항에 따라 개표의 관리를 지정받은 행위원회등과 책임사무원은 개표상황표를 작성하여 관할위원회에 모사전송의 방법으로 우선 송부하고, 개표가 종료된 후 그 원본을 송부하여야 한다. 이 경우 책임사무원은 투표지·투표함·투표록, 그 밖의 투표 및 개표에 관한 모든 서류 등을 함께 송부하여야 한다.

제29조(투표록·개표록 및 선거록의 작성) 법 제49조에 따른 투표록·개표록 및 선거록의 표준서식은 「공직선거관리규칙」 별지 제53호 서식 및 별지 제57호 서식의(가)·(나)·(다)를 각각 준용한다.(2018.9.21. 개정)

제30조(투표지 등의 보존기간의 단축) 법 제49조에 따른 투표록·개표록 및 선거록을 제외한 선거 관계 서류 등은 법 제50조 단서에 따라 해당 위탁선거에 관한 소송 등이 제기되지 아니할 것으로 예상되거나 위탁선거에 관한 소송 등이 종료된 때에는 관할위원회의 결정으로 폐기할 수 있다.

제31조(「공직선거관리규칙」의 준용 등) 투표 및 개표의 관리에 관하여는 이 규칙에 규정된 것을 제외하고는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「공직선거관리규칙」 제9장(투표) 및 제10장(개표)을 준용한다.

제32조(투표의 효력 등에 관한 이의제기 등) ①법 제55조 단서에 따른 이의제기를 하려는 해당 위탁선거의 후보자 및 선거인(이하 이 조에서 "이의제기자"라 한다)은 그 사유가 발생한 날(투표의 효력에 관하여는 선거일을 말한다)부터 5일 이내에 별지 제26호 서식에 따라 서면으로 하여야 한다.

②제1항에 따른 이의제기를 접수한 직근 상급선거관리위원회는 이의제기를 접수한 날부터 10일 이내에 그 이의제기에 대한 결정을 하여야 하며, 그 결정 내용을 지체 없이 이의제기자 및 해당 관할위원회에 통지하여야 한다.

제7장 당선인

제33조(당선증의 서식) 당선인으로 결정된 사람에게 교부하는 당선증은 별지 제27호 서식에 따른다.

제8장 벌 칙

제34조(과태료의 부과·징수 등) ①법 제68조제1항 및 제2항의 위반행위에 대한 과태료 부과기준은 별표 1과 같다.

②관할위원회는 과태료의 처분을 하는 경우에는 해당 위반행위의 동기와 그 결과 및 위탁선거에 미치는 영향, 위반기간 및 위반정도 등을 고려하여 제1항의 기준금액의 2분의 1의 범위에서 이를 경감하거나 가중할 수 있다. 이 경우 1회 부과액은 법 제68조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 상한액을 넘을 수 없다.

③법 제68조제3항 본문에 해당하는 사람에 대한 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다.

④관할위원회는 법 제68조제3항에 따라 과태료를 부과할 때 과태료 처분 대상자가 제공받은 금액 또는 음식물·물품의 가액이 명확하지 아니한 경우에는 통상적인 거래가격 또는 시장가격을 기준으로 과태료를 부과한다.

⑤법 제68조제3항 단서에 해당하는 사람에 대한 과태료의 감경 또는 면제의 기준은 다음 각 호에 따른다.

1. 금품·음식물 등을 제공받은 경위, 자수의 동기와 시기, 금품·음식물 등을 제공한 사람에 대한 조사의 협조 여부와 그 밖의 사항을 고려하여 과태료 부과기준액과 감경기준 등은 별표 3과 같이 한다.

2. 과태료의 면제

가. 선거관리위원회와 수사기관이 금품·음식물 등의 제공사실을 알기 전에 선거관리위원회 또는 수사기관에 그 사실을 알려 위탁선거범죄에 관한 조사 또는 수사단서를 제공한 사람

나. 선거관리위원회와 수사기관이 금품·음식물 등의 제공사실을 알게 된 후에 자수한 사람으로서 금품·음식물 등을 제공한 사람과 제공받은 일시·장소·방법·상황 등을 선거관리위원회 또는 수사기관에 자세하게 알린 사람

⑥관할위원회는 제5항에 해당하는 사람을 법 제75조제1항에 따라 보호하여야 하며, 이 조 제5항제2호가목에 해당하는 사람에게는 법 제76조에 따른

포상금을 지급할 수 있다.

⑦법 제68조제3항에 따라 자수한 사람이 반환한 금품 등은 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 위반행위자를 고발 또는 수사의뢰하는 경우에는 증거자료로 제출하고, 증거자료로 제출할 수 없거나 경고 등 자체 종결하는 경우에는 「국고금 관리법 시행규칙」에 관한 관계규정을 준용하여 국가에 납부한다.
2. 제1호에 따라 국가에 납부하는 경우에는 물품·음식물은 입찰 또는 경매의 방법에 따라 공매하되, 공매가 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 수의계약에 따라 매각할 수 있다.
3. 물품·음식물이 멸실·부패·변질되어 경제적 가치가 없는 경우에는 폐기 처분하며, 멸실·부패·변질될 우려가 있거나 공매 또는 수의계약에 따른 매각이 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 공익법인·사회복지시설·불우이웃돕기시설 등에 인계할 수 있다.

⑧법 제68조제4항에 따라 관할위원회가 과태료를 부과하는 경우에는 해당 위반행위를 조사·확인한 후 위반사실·이의제기 방법·이의제기 기한·과태료 부과액 및 납부기한 등을 명시하여 이를 납부할 것을 과태료 처분 대상자에게 통지하여야 한다.

⑨제8항에 따라 과태료 처분의 고지를 받은 과태료 처분 대상자는 그 고지를 받은 날부터 20일까지 납부하여야 한다.

⑩법 제68조제5항제2호에 따른 이의제기는 별지 제28호 서식에 따른다.

⑪관할위원회 또는 관할세무서장이 징수한 과태료의 국가에의 납부절차에 관하여는 「국고금 관리법 시행규칙」의 관계규정을 준용한다.

제9장 보 칙

제35조(위반행위에 대한 조사 등) ①선거관리위원회의 위원·직원(이하 "위원·직원"이라 한다)이 법 제73조제1항에 따른 장소에 출입하여 관계인에 대하여 자료제출을 요구하는 경우 정당한 사유 없이 출입을 방해하거나 자료제출의 요구에 불응하거나 허위자료를 제출할 때에는 법 제66조제2항제12호에 따라 처벌받을 수 있음을 알려야 한다.(2024.7.18. 개정)

②위원·직원은 조사업무에 필요하다고 인정될 때에는 법 제6조제1항에 따라 경찰공무원·경찰관서의 장이나 행정기관의 장에게 원조를 요구할 수 있다.(2024.7.18. 개정)

③위원·직원은 조사업무 수행 중 필요하다고 인정될 때에는 질문답변내용의 기록, 녹음·녹화, 사진촬영, 위탁선거 위반행위와 관련 있는 서류의 복사 또

는 수집, 그 밖에 필요한 조치를 취할 수 있다.

④위원·직원은 직접 방문하여 조사하는 경우 외에 필요하다고 인정될 때에는 서면답변 또는 자료의 제출을 요구할 수 있다.

⑤위원·직원은 법 제73조제2항에 따라 위탁선거 위반행위에 사용된 증거물품을 수거한 경우에는 그 목록 2부를 작성하여 그 중 1부를 해당 물품을 소유·점유 또는 관리하는 자에게 교부하고, 나머지 1부는 관할위원회에 제출하여야 한다.

⑥위원·직원이 법 제73조제4항에 따라 관계자에게 동행을 요구할 때에는 구두로 할 수 있으며, 출석을 요구할 때에는 별지 제29호 서식에 따른다. 이 경우 「형사소송법」 제211조(현행범인과 준현행범인)에 규정된 현행범인 또는 준현행범인에 해당하는 관계자에게 동행요구를 할 때에는 정당한 사유 없이 동행요구에 응하지 아니하는 경우 법 제68조제1항에 따라 과태료를 부과할 수 있음을 알려야 한다.

⑦선거관리위원회는 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 바에 따라 법 제73조제4항에 따른 위탁선거 위반행위 조사와 관련하여 동행 또는 출석한 관계자에게 여비·일당을 지급할 수 있다.

⑧법 제73조제5항에 따른 위원·직원의 신분을 표시하는 증표는 별지 제30호 양식에 따르되, 선거관리위원회가 발행하는 위원신분증 또는 공무원증으로 갈음할 수 있다.

제36조(위탁선거범죄신고자등의 보호) ①위원·직원은 위탁선거범죄신고와 관련하여 문답서·확인서, 그 밖의 서류(이하 이 조에서 "문답서등"이라 한다)를 작성하는 경우 위탁선거범죄에 관한 신고·진술·증언, 그 밖의 자료제출 행위 등을 한 사람(이하 이 조에서 "위탁선거범죄신고자등"이라 한다)의 성명·연령·주소 및 직업 등 신원을 알 수 있는 사항(이하 이 조에서 "인적사항"이라 한다)의 전부 또는 일부를 기재하지 아니할 수 있다.

②위탁선거범죄신고자등은 문답서등을 작성하는 경우 위원·직원의 승인을 얻어 인적사항의 전부 또는 일부를 기재하지 아니할 수 있다.

③제1항 또는 제2항의 경우 위원·직원은 문답서등에 기재하지 아니한 인적사항을 별지 제31호 서식에 따른 위탁선거범죄신고자등 신원관리카드에 등재하여야 한다.

④관할위원회가 수사의뢰 또는 고발을 하는 경우에는 조사서류와 별도로 제3항에 따른 신원관리카드를 봉인하여 조사기록과 함께 관할 경찰관서 또는 관할 검찰청에 제출하여야 한다.(2021.3.23. 개정)

제37조(포상금 지급기준 및 포상방법 등) ①법 제76조에 따른 위탁선거 위반행위 신고자에 대한 포상은 1억원(동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 3억원)의 범위에서 포상금심사위원회의 의결을 거쳐 관할위원회 위원장

이 포상하되, 포상대상자를 익명으로 할 수 있다.(2018.9.21, 2024.7.18. 개정)

②포상금의 지급기준·지급절차, 포상금심사위원회의 설치 등에 관하여는 「공직선거관리규칙」 제143조의4(포상금 지급기준 및 포상방법)제2항 및 제4항부터 제7항까지의 규정과 제143조의5(포상금심사위원회의 설치 및 구성)부터 제143조의8(포상금심사위원회의 의견청취 등)까지의 규정을 준용한다.

③법 제76조제2항제2호에 따라 포상금의 지급결정을 취소하는 불송치결정 또는 불기소처분은 다음 각 호와 같다.(2024.7.18. 신설)

1. 혐의없음
2. 죄가안됨

제37조의2(포상금의 반환통지 등) ①관할위원회는 법 제76조제2항에 따라 포상금의 지급결정을 취소한 날부터 20일 이내에 해당 신고자에게 별지 제32호 서식에 따라 반환해야 할 금액(이하 "반환금"이라 한다)을 서면으로 알려야 한다.

②제1항에 따른 통지를 받은 사람은 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당 위원회가 지정한 예금계좌에 자신의 명의로 입금하는 방법으로 반환금을 내야 한다.

③관할위원회는 제2항에 따른 반환금을 반환일로부터 20일 이내에 중앙선거관리위원회의 수입징수관에게 내야 한다.

④관할위원회는 해당 신고자가 제2항의 기한 내에 반환금을 내지 않을 때에는 지체 없이 관할세무서장에게 징수를 맡겨야 한다.

⑤제2항 또는 제4항에 따라 반환받거나 징수한 금액의 처리에 관하여는 「국고금 관리법 시행규칙」을 준용한다.

[본조신설 2024.7.18.]

제38조(위탁선거에 관한 신고 등) ①법 제77조제2항에 따라 신고·신청·제출 및 보고 등을 관할위원회가 제공하는 서식에 따라 컴퓨터의 자기디스크 등에 기록하여 제출하거나 관할위원회가 정하는 인증방식에 따라 인증을 받은 후 관할위원회가 지정하는 인터넷 홈페이지에 입력하는 방법으로 제출하는 경우에는 위탁단체·후보자 또는 신청권자 등의 도장이 찍혀있지 아니하더라도 정당한 도장이 찍힌 신고·신청·제출 및 보고 등으로 본다.

②법 제77조제2항에 따른 방법으로 신고·신청·제출 및 보고 등을 하는 경우 그 첨부서류는 컴퓨터·스캐너 등 정보처리능력을 가진 장치를 이용하여 전자적인 이미지 형태로 제출하게 할 수 있다.

③법 및 이 규칙에 따른 공고는 관할위원회, 위탁단체의 주된 사무소 및 지사무소의 건물 또는 게시판에 첨부하는 것으로 한다.

제39조(공통경비의 부담기준) 관할위원회가 둘 이상의 위탁선거를 동시에 관리

하는 경우 그 사무가 서로 겹치거나 공동으로 행하게 되어 있어 그 경비를 부담하는 위탁단체가 분명하지 아니한 때에는 해당 위탁단체들은 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 부담기준에 따라 관할위원회가 정하는 금액을 각각 부담한다.

제40조(경비산출) 관할위원회가 선거관리경비를 산출하는 경우 적용하는 선거기간 및 단가 등은 다음 각 호와 같다.

1. 선거기간은 법 제13조에 따른다.
2. 관할위원회 위원의 수당·여비는 「선거관리위원회법 시행규칙」 별표 3 및 별표 4에 따른다.
3. 투표관리관·투표사무원 및 개표사무원의 수당·여비는 제17조제9항 및 제25조제5항에 따른다.
4. 공정선거지원단원의 수당·실비는 제5조제7항에 따른다.
5. 투표참관인·개표참관인의 수당·식비는 제24조제3항에 따른다.
6. 시간외근무수당, 일용임금, 일반수용비, 공공요금 및 제세, 특근매식비, 차량·선박비, 국내여비 등은 선거관리경비 산출 당시의 정부고시가격 또는 정부의 기준요금 [「국가재정법」 제29조(예산안편성지침의 통보) 제1항에 따른 예산안편성지침의 기준단가 및 요금을 포함한다]에 따른다.
7. 그 밖에 제2호부터 제6호까지의 규정 외의 단가는 시가 또는 실제 소요되는 가격에 따른다.

제41조(경비의 납부절차) ①관할위원회는 위탁선거를 실시하는 경우에는 관할위원회의 소재지를 관할하는 금융기관(우체국을 포함한다)에 관할위원회 명의의 예금계좌를 개설하여야 한다.

②관할위원회는 법 제78조제1항에 따른 선거관리경비의 납부기한 전 5일까지 해당 위탁단체에 선거관리경비의 금액·납부기한 및 계좌번호 등을 통지하여야 한다.

③위탁단체는 제2항에 따라 통지받은 선거관리경비를 관할위원회에 납부하고 통보하여야 한다.

제42조(경비의 추가납부) ①관할위원회는 결선투표 등으로 선거관리경비의 추가 납부사유가 발생한 경우에는 지체 없이 해당 위탁단체에 그 경비의 납부를 요구하여야 한다.

②제1항의 요구를 받은 위탁단체는 요구를 받은 날부터 5일까지 관할위원회에 그 경비를 납부하고 통보하여야 한다.

제43조(경비집행) ①관할위원회는 합리적인 선거관리경비 집행계획을 수립하여 선거관리경비를 효율적으로 집행하여야 한다.

②중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회는 경비절감 및 행정능률을 위하여 하급선거관리위원회의 위탁선거에 관한 사무 중에서 다음 각 호의 사

무를 통합적으로 수행할 수 있으며, 그에 필요한 경비를 해당 선거관리위원회로부터 납부받아 일괄하여 집행할 수 있다. 이 경우 그 경비의 납부·집행·정산 등에 관하여는 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 바에 따른다.

(2024.7.18. 개정)

1. 투표함, 기표용구, 일련번호지 투입함, 투표소출입자의 표지 등 투표관리 용구·용품의 구입·제작
2. 개표소부서표찰, 개표소출입자의 표지 등 개표관리 용구·용품의 구입·제작
3. 투표록, 개표록, 각종 공고문 등 서식의 인쇄·제작
4. 선거계도포스터, 위탁선거 위반행위 사례집 등 계도·홍보물의 인쇄·제작
5. 위원·직원 대상 선거관리에 관한 교육
6. 그 밖에 중앙선거관리위원회 위원장 또는 시·도선거관리위원회 위원장이 정하는 사무

③선거관리경비의 집행에 관한 사무는 중앙선거관리위원회훈령에 따른 회계관계 공무원이 행하되, 구·시·군선거관리위원회 사무국장 또는 사무과장은 관서운영경비출납공무원이 「국고금 관리법 시행규칙」 별지 각 호 서식을 작성할 때에는 관서장의 권한을 대행한다.

④선거관리경비의 집행에 관한 증거서류의 구비, 회계장부의 비치와 보존 등에 관하여는 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 바에 따른다.

제44조(경비의 정산·반환) ①중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회는 관할위원회로부터 납부받은 선거관리경비를 정산·반환할 때에는 선거일 후 20일까지 집행잔액을 관할위원회에 납부하고 통지하여야 한다.

②관할위원회는 위탁단체로부터 납부받은 선거관리경비를 정산·반환할 때에는 선거일 후 30일까지 집행잔액을 해당 위탁단체에 납부하고 성질별·세목별·항목별 집행내역을 통지하여야 한다. 이 경우 위탁단체는 관할위원회가 통지한 집행내역을 위탁단체 구성원에게 공개할 수 있다.(2021.8.30. 개정)

③제2항에도 불구하고 관할위원회는 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 위탁단체의 합병·해산 또는 무투표 등으로 선거를 실시하지 않을 사유가 발생한 경우에는 다음 각 호에 따라 해당 위탁단체로부터 납부받은 선거관리경비를 정산·반환해야 한다. 이 경우 그 선거관리경비 중 이미 집행하였거나 집행 원인이 발생한 경비는 제외한다.(2018.9.21, 2024.7.18. 신설)

1. 선거일 전 30일까지 사유가 발생한 경우: 그 사유를 통보받은 날부터 20일까지
2. 선거일 전 30일 후에 사유가 발생한 경우: 선거일 후 30일까지

제45조(동시조합장선거 또는 동시이사장선거의 포상금에 관한 특례) ①동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 법 제76조에 따른 포상금을 지급하기 위하여 각 중앙회와 해당 조합 또는 금고는 다음의 산정식에 따라 산출한 금액을

부담한다. 이 경우 1억원 미만의 단수는 1억원으로 한다.(2024.7.18. 개정)

$$\text{각 중앙회 및 해당 조합·금고의 부담금액} = 20\text{억원} \times \frac{\text{중앙회별 동시조합장선거 또는 동시이사장선거를 실시하는 소속 조합·금고의 수}}{\text{동시조합장선거 또는 동시이사장선거를 실시하는 중앙회 소속 조합·금고 전체의 수}}$$

②제1항에 따른 부담금액 중 법 제78조제2항에 따라 해당 조합 또는 금고가 부담하는 금액은 해당 조합 또는 금고의 선거인수 등을 고려하여 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 기준에 따라 관할위원회가 정한다.(2024.7.18. 개정)

중앙선거관리위원회는 해당 중앙회가 부담하여야 할 금액을, 관할위원회는 해당 조합 또는 금고가 부담해야 할 금액을 법 제78조제1항제3호에 따른 경비의 납부기한 전 5일까지 각각 통지해야 하며, 해당 중앙회와 조합 또는 금고는 통지받은 부담금액을 법 제78조제1항제3호에 따른 경비의 납부기한까지 중앙선거관리위원회 및 관할위원회에 각각 납부하고 통보해야 한다.

(2024.7.18. 개정)

④중앙선거관리위원회 및 관할위원회는 제37조에 따라 포상금을 지급하는 경우 그 지급에 필요한 경비가 부족할 때에는 해당 중앙회와 조합 또는 금고에 추가로 그 경비의 납부를 요구할 수 있다. 이 경우 해당 중앙회와 조합 또는 금고는 지체 없이 이를 중앙선거관리위원회 및 관할위원회에 각각 납부하고 통보해야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑤중앙선거관리위원회 및 관할위원회가 제3항 또는 제4항에 따라 각 중앙회와 조합 또는 금고로부터 납부받은 부담금액을 정산·반환할 때에는 선거일 후 30일까지 집행잔액을 해당 중앙회와 조합 또는 금고에 각각 납부하고 통지해야 한다.(2024.7.18. 개정)

⑥제5항에도 불구하고 중앙선거관리위원회는 제5항에 따른 반환기일 후에 포상금을 지급하여야 하거나 지급하여야 할 사유가 발생할 것으로 예상되는 경우에는 해당 선거일 후 6개월까지 그 금액의 반환을 유예할 수 있다.

[제목개정 2024.7.18.]

제46조(경비의 검사 등) ①관할위원회는 선거관리경비출납계산서를 작성하여 증명기간 경과 후 15일 이내에 직근 상급선거관리위원회를 경유하여 중앙선거관리위원회에 제출하여야 하며, 계산서의 증명기간은 1월로 하되, 최초의 증명기간은 제41조에 따라 선거관리경비를 납부받은 때로 하고 최종 증명기간은 제44조제2항에 따라 정산·반환을 완료한 때로 한다.

②선거관리경비에 관한 회계검사는 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 바에 따른다.

③중앙선거관리위원회는 선거관리경비에 관한 결산개요, 사업설명자료, 성질별·세목별 집행내역 등 결산서를 다음 연도 4월까지 국회 소관 상임위원회에 제출하여야 한다.(2021.8.30. 신설)

[제목개정 2021.8.30.]

제47조(특별정려금 지급 등) ①관할위원회는 특별정려금 및 수당을 선거관리경비에 계상하여 해당 위탁단체로부터 납부받아 위탁선거사무를 수행하는 선거관리위원회 소속 직원에게 지급할 수 있다.

②위탁선거의 관리·단속에 공로가 있는 선거관리위원회 소속 직원에 대하여는 포상금 지급 및 인사상 우대조치를 할 수 있다.

③제1항에 따른 특별정려금 및 수당의 지급대상·지급액, 제2항에 따른 포상금 지급 및 인사상 우대조치 등에 관하여는 중앙선거관리위원회 위원장이 정하는 바에 따른다.

제48조(질병·부상 또는 사망에 대한 보상) ①법 제79조제1항에 따라 각급선거관리위원회위원·투표관리관·공정선거지원단원·투표사무원 및 개표사무원에게 지급하는 보상의 종류 및 금액에 관하여는 「공직선거관리규칙」 제146조의6제1항을 준용한다.

②제1항에 따른 보상은 별지 제33호 서식부터 제36호 서식까지에 따라 다음 각 호의 기한 내에 관할위원회를 경유하여 동시조합장선거·동시이사장선거 및 중앙선거관리위원회가 관할위원회인 위탁선거는 중앙선거관리위원회에, 그 밖의 위탁선거는 시·도선거관리위원회에 청구해야 한다.

1. 요양보상: 재해를 입은 날부터 180일까지
2. 장애보상: 장애 진단을 받은 날부터 180일까지
3. 장제 또는 유족보상: 사망한 날부터 180일까지

③보상의 청구에 대한 보정요구, 결정 기간 및 보상금 지급제한 사유에 관하여는 「공직선거관리규칙」 제146조의6제4항부터 제7항까지를 준용한다. 이 경우 "중앙위원회"는 "중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회"로 본다.

[본조신설 2024.7.18.]

제49조(선거재해보상금심의위원회 설치 및 구성) ①제48조에 따른 보상을 심사·결정하기 위하여 중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회에 선거재해보상금심의위원회(이하 이 조에서 "심의위원회"라 한다)를 둔다.

②중앙선거관리위원회에 두는 심의위원회는 위원장을 포함한 9명 이내의 위원으로 구성하되, 위원장은 선거정책실장이 되고, 위원은 중앙선거관리위원회 소속 4급 이상 공무원이나 의사, 변호사 또는 관련 분야 전문가 중에서 중앙선거관리위원회 사무총장(이하 "사무총장"이라 한다)이 임명 또는 위촉하며, 위원의 임기는 3년으로 한다.

③시·도선거관리위원회에 두는 심의위원회는 위원장을 포함한 9명 이내의

위원으로 구성하되, 위원장은 시·도선거관리위원회 사무처장(이하 "사무처장"이라 한다)이 되고, 위원은 해당 시·도선거관리위원회 소속 5급 이상의 공무원이나 의사, 변호사 또는 관련 분야 전문가 중에서 사무처장이 임명 또는 위촉하며, 위원의 임기는 3년으로 한다.

④심의위원회는 위원장이 소집하여 주재하며, 재적위원 과반수 출석으로 개의하여 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.

⑤심의위원회의 사무를 담당하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 심의위원회의 위원장이 소속 공무원 중에서 임명한다.

⑥공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 회의참석 수당 및 그 밖의 실비를 지급할 수 있다.

⑦그 밖에 심의위원회의 운영에 필요한 사항은 사무총장이 정한다.

[본조신설 2024.7.18.]

부 칙 <제413호, 2014.7.29.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2014년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 규칙의 폐지) 다음 각 호의 규칙은 각각 폐지한다.

1. 공공단체 위탁선거 관리규칙
2. 대학의 장 후보자 추천 위탁선거관리 규칙

제3조(다른 규칙의 개정) ①선거관리위원회 개인정보 보호에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제4호를 다음과 같이 한다.

4. 「공직선거법」, 「정당법」, 「정치자금법」 및 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」의 위반행위 조사 관련 사무

②선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제2항제4호 중 "공직선거 등"을 "공직선거 등(공직선거와 투표를 포함한다. 이하 같다)"으로 하고, 같은 항 제5호 중 "공직선거 등(공직선거와 투표를 포함한다. 이하 같다)"을 "공직선거 등"으로 한다.

제11조제2항제1호 중 "위탁선거관련 법규의"를 "공공단체등 위탁선거에 관한 법률의"로 한다.

제12조제2항제4호 중 "선거부정감시단"을 "선거부정감시단(공정선거지원단을 포함한다. 이하 같다)"으로 한다.

제17조제2항제5호·제12호 및 제18조제2항제5호 중 "법규"를 각각 "법규 등"으로 한다.

③전산조직에 의한 투표 및 개표에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 후보자명부는 위탁기관등이 작성하는 경우에 한정한다.

제30조 제목 중 "「공직선거관리규칙」"을 "「공직선거관리규칙」등"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "「공직선거관리규칙」"을 "「공직선거관리규칙」 및 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」"으로 한다.

부 칙 <제436호, 2015.12.24.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제474호, 2018.1.19.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제489호, 2018.9.21.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(선거권자 수 등 통보에 관한 경과 조치) 제3조제2항의 개정 규정에도 불구하고 관할위원회는 이 규칙 시행일 후 지체 없이 해당 위탁단체에 선거권자의 수, 선거벽보 첩부 예정 수량 및 장소, 정관 및 선거규정 등 선거관리에 필요한 사항에 대한 통보를 요청하고, 해당 위탁단체는 그 요청을 받은 날부터 10일까지 관할위원회에 그 사항을 통보하여야 한다.

부 칙 <제528호, 2021.3.23.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제534호, 2021.8.30.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(선거관리경비 집행내역 통지에 관한 적용례) 제44조제2항의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 실시하는 선거부터 적용한다.

제3조(선거관리경비 결산서 제출에 관한 적용례) 제46조제3항의 개정규정은 이 규칙 시행일이 속하는 연도의 선거관리경비 결산서부터 적용한다.

부 칙 <제557호, 2022.11.28.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제567호, 2023.1.20.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제607호, 2024.7.18.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2024년 7월 31일부터 시행한다.

제2조(구성원에 대한 고지 등에 관한 특례) 제15조의4제1항 및 제2항의 개정규정에도 불구하고 이 규칙 시행 전에 실시사유가 발생한 보궐선거등의 경우 위탁단체는 이 규칙 시행 후 2일까지 법 제30조의3제7항에 따른 사실을 다음 각 호의 방법 중 둘 이상의 방법으로 구성원에게 알려야 하며, 그 고지를 받은 구성원은 본인의 이동전화번호가 후보자에게 가상번호로 제공되는 것을 거부하려는 경우 고지일부터 5일 이내에 해당 위탁단체에 명시적으로 그 의사를 표시해야 한다.

1. 해당 위탁단체의 인터넷 홈페이지 또는 애플리케이션에 게시
2. 전자우편 전송
3. 문자메시지 발송

제3조 (휴대전화 가상번호 사용비용 통보에 관한 특례) 제15조의6제1항의 개정규정에도 불구하고 이동통신사업자는 이 규칙 시행 후 10일 이내에 휴대전화 가상번호 사용비용을 중앙선거관리위원회에 통보해야 한다.

부 칙 <제611호, 2024.11.29.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

과태료부과기준

(단위: 만원)

처분대상	관계법조	법정 상한액	부과기준
1. 현행범인 또는 준현행범인으로서 선거관리위원회 위원·직원의 위탁선거 위반행위 조사를 위한 동행요구에 응하지 아니하는 행위	○법 제68조제1항· 법 제73조제4항	300	가. 매회: 300
2. 인터넷 홈페이지 등에 게시된 위법한 정보를 지체 없이 삭제하지 아니하는 행위	○법 제68조제2항 제1호·법 제29조 제2항	100	가. 삭제 요청을 받고 정해진 기한까지 이 행하지 아니한 때: 50 나. 이행기한을 초과하는 매 1일마다 가산액: 10
3. 위탁선거 위반행위의 조사를 위한 출석요구에 정당한 사유 없이 응하지 아니하는 행위	○법 제68조제2항 제2호·법 제73조 제4항	100	가. 당사자는 매회: 100 나. 관계인은 매회: 50

[별표 2]

10배 이상 50배 이하 과태료 부과기준 (자수하지 아니한 경우)

위반행위 및 양태	부과기준액	부과기준액 가감기준
1. 법 제68조제3항 본문에 해당하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우 가. 금전·물품 등의 제공을 알선·권유·요구하는 행위 나. 금전·물품 등이 제공된 각종 모임·집회 및 행사를 주관·주최하는 행위 다. 금전·물품 등이 제공된 각종 모임·집회 및 행사에 참석할 것을 연락하거나 독려하는 등 다른 사람에 앞장서서 행동하는 행위	제공받은 가액의 50배	해당 위반행위의 동기와 그 결과 및 위탁선거에 미치는 영향, 위반기간, 위반정도 및 조사에 협조한 정도 등을 고려하여 부과기준액의 2분의 1의 범위에서 이를 감경하거나 가중할 수 있음. 이 경우 부과금액은 제공받은 가액의 10배 미만이거나 50배를 초과할 수 없음.
2. 제1호에 해당되지 아니하는 사람으로서 법 제35조제3항을 위반하여 금전·물품 등을 제공받은 경우	제공받은 가액의 30배	
3. 제1호에 해당하지 아니하는 사람으로서 법 제35조제3항을 위반하여 금전·물품 등을 우편·운송회사 등을 통하여 본인의 수령의사와 무관하게 제공받은 사람이 지체 없이 이를 반환하지 아니한 경우	제공받은 가액의 10배	

[별표 3]

자수자에 대한 과태료 감경기준

감경대상	감경사유	부과기준액	부과기준액 감경기준
1. 법 제68조제3항 단서에 해당하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하고 자수한 경우 가. 금전·물품 등의 제공을 알선·권유·요구하는 행위 나. 금전·물품 등이 제공된 각종 모임·집회 및 행사를 주관·주최하는 행위 다. 금전·물품 등이 제공된 각종 모임·집회 및 행사에 참석할 것을 연락하거나 독려하는 등 다른 사람에 앞장서서 행동하는 행위	가. 선거관리위원회가 금전·물품 등의 제공사실을 알게 된 후 고발 등 조치(수사기관이 알게 된 후 기소 또는 기소유예 처분을 한 경우를 포함한다. 이하 같다) 전까지 자수하였으나 금전·물품 등을 제공한 사람과 제공받은 일시·장소·방법·상황 등을 선거관리위원회 또는 수사기관에 자세하게 알리지 않은 경우	제공받은 가액의 5배	금전·물품 등을 제공받은 경위, 자수동기와 시기, 위탁선거에 미치는 영향 및 조사에 협조한 정도 등을 고려하여 부과기준액의 2분의 1의 범위에서 추가적으로 감경할 수 있음.
	나. 고발 등 조치 후 자수한 경우	제공받은 가액의 10배	
2. 제1호에 해당하지 아니하는 사람으로서 법 제35조제3항을 위반하였으나 금전·물품 등을 제공받고 자수한 경우	가. 제1호의 감경사유 가목과 같음.	제공받은 가액의 2배	
	나. 제1호의 감경사유 나목과 같음.	제공받은 가액의 5배	
3. 제1호에 해당하지 아니하는 사람으로서 법 제35조제3항을 위반하였으나 금전·물품 등을 우편·운송회사 등을 통하여 본인의 수령의사와 무관하게 제공받은 사람이 지체 없이 이를 반환하지 아니하고 자수한 경우	가. 제1호의 감경사유 가목과 같음.	제공받은 가액	
	나. 제1호의 감경사유 나목과 같음.	제공받은 가액의 2배	

주: "고발 등 조치"란 관할위원회가 법 제72조제2항에 따라 취하는 조치를 말한다.

[별지 제1호 서식] (규칙 제3조제1항 관련) (2024.7.18. 개정)

○○선거관리 위탁 신청서

위탁선거명			
위탁단체명			
대표자성명		한글: (한자:)	
소재지	주사무소	(전화번호:)	
	지사무소	(전화번호:)	
임기만료일			보궐선거등 사유발생일
관할구역			
구성원수		명(개인 , 법인)	
예상선거인수			
「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제8조에 따라 위와 같이 ○○○ 선출을 위한 선거관리를 위탁합니다. 년 월 일 위탁자 ○○단체 대표자 ○○○ 인 ○○선거관리위원회 귀중 덧붙임: 정관 및 선거규정 각 1부.			

- 주: 1. "정관 및 선거규정"이란 그 명칭에 관계없이 위탁단체의 조직·활동 및 선거등을 규율하는 자치규범을 말합니다.
 2. 지사무소가 2 이상 있는 경우에는 그 현황을 별도로 첨부합니다.
 3. 구성원수와 예상선거인수는 위탁신청일 현재를 기준으로 작성합니다.

[별지 제2호 서식] (규칙 제7조제2항 관련) (2024.7.18. 개정)

<표 지>

년 월 일 실시 ○○선거

선 거 인 명 부

작 성: 년 월 일부터 년 월 일까지

확 정: 년 월 일

○○단체 제○투표소분(○책 중 ○권)

○ ○ 단체의 장 인

주: 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 "○○단체 제○투표소분"을 "○○단체 ○○구·시·군 또는 관할위원회의 관할구역분"으로 적습니다.

<내 지>

등재번호 ①	주 소 ②	성 별 ③	생년월일 ④	성 명 ⑤	투표용지수령인⑥		비 고 ⑦
					(가)	(나)	

주: 1. 명부기재방법

- ① "등재번호"칸에는 투표소단위(동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 구·시·군 또는 관할위원회의 관할구역 단위를 말한다)로 그 구역의 선거인 성명의 가, 나, 다순(성명이 동일한 경우에는 생년월일순)으로 적되, 법인인 경우에는 명부의 맨 끝에 법인 명칭의 가, 나, 다순에 따라 일련번호를 적습니다.
- ② "주소"칸에는 회원명부상의 주소를 적습니다.
- ③·⑤ "성별"칸과 "성명"칸은 선거인의 성별과 성명을 한글로 적습니다.
- ④ "생년월일"칸에는 아라비아 숫자로 적되, 법인은 사업자등록번호를 적습니다. 이 경우 동시조합장선거에서는 생년월일 대신 주민등록번호를 적을 수 있습니다.
- ⑥ "투표용지수령인"칸 중 "(가)"의 칸은 투표소에서 선거인의 본인여부를 확인받은 후 본인이 서명하거나 날인 또는 무인하며, "(나)"의 칸은 해당 법령이나 정관등에 따라 선거의 일부무효로 인한 재선거 등을 실시할 때에 한정하여 서명하거나 날인 또는 무인합니다.

- ⑦ "비고"칸의 기재와 선거인명부의 수정은 다음과 같이 합니다.
- 가. 관할위원회는 선거인명부확정 후에 선거권이 없는 자·사망자·이중등재자·오기된 자를 위탁단체로부터 통보받은 때에는 그 사실을 비고칸에 적습니다. 다만, 관할위원회가 선거인명부를 투표관리관에게 인계한 후에는 투표관리관이 그 사실을 비고칸에 적습니다.
 - 나. 거소·순회·인터넷투표자명부에 오른 자는 비고칸에 "거소투표자", "순회투표자", "인터넷투표자"로 적습니다.
2. 선거인명부 작성 시 윗 칸과 동일사항이 계속될 때에는 "상동" 또는 "〃"표시로서 생략할 수 있습니다. 다만, 쪽을 달리할 경우에는 생략할 수 없습니다.
3. 선거인명부가 작성되면 대철하여 선거인명부의 표지와 끝 쪽의 대철부분에 위탁단체의 장의 직인을 찍습니다.

<명부의 끝부분 기재사항>

- (1) 이 선거인명부는 년 월 일부터 년 월 일까지 작성하고 ○ 책으로 (분철)작성하였음.
- 단체의 장 인
- (2) 이 선거인명부는 년 월 일부터 년 월 일까지 ○○장소에서 열람하게 하였음.
- 단체의 장 인
- (3) 이 선거인명부는 년 월 일 확정되었음.
- 단체의 장 인

- 주: 1. (3)항은 명부의 이의신청에 대한 결정과 변경사항의 수정에 따라 추가로 명부에 올린 후 명부의 확정 시 끝부분에 적습니다.
2. 통합선거인명부를 작성하여 사용하는 때에는 (1), (2)항을 생략하고 (3)항의 '○○단체의 장'은 '관할위원회 위원장'으로 바꾸어서 사용할 수 있습니다.

[별지 제3호 서식] (규칙 제7조제3항 관련) (2024.7.18. 개정)

선거인명부 작성상황 통보서

투표소명	구 성 원 수 (년 월 일 현재)	선거인명부에 등재된 선거인수	구성원수에 대한 선거인수 비율(%)	비 고

- 주: 1. 구성원수는 선거일공고일 현재의 구성원수를 적습니다.
2. 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 "투표소명"을 "구·시·군명"으로 적습니다.

[별지 제4호 서식] (규칙 제7조제3항 관련) (2024.7.18. 개정)

선거인명부 확정상황 통보서

투표소명	① 구성원수 (년 월 일 현재)	② 선거인명부에 등재된 선거인수	③ 직권수정에 의한	④ 이의신청 등의 결정에 의한		⑤ 확정된 선거인수	구성원수에 대한 선거인수 비율(%)	비고
			감	증	감			

주: 1. 이 서식은 다음과 같이 적습니다.

①칸은 선거일공고일 현재의 구성원수를 적습니다.

②칸은 선거인명부작성상황 통보서상의 선거인수를 적습니다.

③칸은 선거인명부확정 전까지 사망자·선거권이 없는 자 및 이중등재자 등의 발견으로 직권 수정하여 감소된 선거인수를 적습니다.

④칸은 선거인명부 열람에 따른 이의신청에 대한 결정 및 선거인명부확정 전까지 누락자 등에 대한 명부등재 결정으로 인하여 증감된 선거인수를 적습니다.

⑤칸은 ②칸의 선거인수에 ③·④칸의 수를 증감한 수를 적습니다.

2. 이 통보서에는 별지 <선거인명부 수정상황>을 작성하여 첨부합니다.

3. 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 "투표소명"을 "구·시·군명"으로 적습니다.

<별 지>

선거인명부 수정상황

투표소명	선거인명부 등재번호	성명	수정내용		수정사유	비고
			수정전	수정후		

주: 1. "수정사유"칸은 이의신청 등에 대한 결정, 오기, 누락, 이중등재, 사망, 선거권이 없는 자 등으로 적습니다.

2. 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 "투표소명"을 "구·시·군위원회명"으로 적습니다.

[별지 제5호 서식] (규칙 제8조제1항 관련) (2024.7.18. 개정)

확정된 선거인명부의 오기사항 등의 통보서

투표소명	등 재 번 호	성 명	오기사항 등	비 고

- 주: 1. "오기사항 등"칸에는 오기·선거권이 없는 자·사망자·이중등록자 등에 대한 사실을 적습니다. (예: 성명 중 "○○"은 "××"의 오기임, ○년 ○월 ○일 ○○법 위반으로 ○○형을 받음, ○년 ○월 ○일 사망함 등)
2. 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서는 "투표소명"을 "구·시·군위원회명"으로 적습니다.

[별지 제6호 서식] (규칙 제8조제1항, 제11조의2제1항 관련) (2024.7.18. 개정)

(예비후보자) · (후보자) 등록 신청서

1. 성 명: (한자:)
2. 주민등록번호:
3. 등 록 기 준 지:
4. 주 소: (전화번호: , 휴대전화번호:)
5. 직 업:
6. 학 력:
7. 경 력:

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 (예비후보자)·(후보자)등록을 신청합니다.

년 월 일
 신청인 ○○○ (인)

○○선거관리위원회 귀중

- 첨부서류: 1. 가족관계증명서 1통.
2. 피선거권에 관한 증명서류 ○부(통).
3. 기탁금입금표 1부(해당 법령이나 정관등에 따라 정한 경우).
4. 범죄경력 회보서 1부(후보자등록 신청 시).

- 주: 1. 성명은 가족관계증명서에 기록된 성명을 그대로 적어야 하며, 신청서에 기재된 성명이 가족관계증명서에 기록된 성명과 일치하지 아니하는 경우에는 관할위원회가 직권으로 정정할 수 있습니다.
2. 경력은 중요한 사항(2개 정도)만을 적습니다.
3. 등록기준지는 가족관계증명서에 기록된 대로 정확히 적어야 합니다.
4. 첨부서류는 가족관계증명서 외에 해당 법령이나 정관등에 따른 피선거권에 관한 증명서류의 목록을 적고 그 서류를 제출합니다.

[별지 제6호의2 서식] (규칙 제11조의3제1항 관련) (2024.7.18. 신설)

(선거운동원)·(활동보조인)의 (지정·선임)·(해임)·(교체) 신고서

1. (예비후보자)·(후보자) 성명:

2. 신고내역:

구분	성명	생년 월일	주소	전화 번호	직업	(지정·선임) · (해임)·(교체)	연월일	비고

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 (배우자) · (직계존속) · (직계비속) · (지정한 사람) · (활동보조인) 을 (지정 · 선임) · (해임) · (교체) 하였으므로 위와 같이 신고합니다.

붙임 (예비후보자)·(후보자)의 장애인증명서류 사본 1부.

년 월 일

(예비후보자) · (후보자) ○ ○ ○ 인

○○선거관리위원회 귀중

- 주: 1. "구분"칸에는 배우자·직계존속·직계비속·지정한 사람·활동보조인을 구분하여 적습니다.
2. 교체하는 때에는 "교체"칸에 이미 신고된 사람 "○○○와 교체"라고 적습니다.
3. 활동보조인을 신고하고자 하는 예비후보자 또는 후보자는 장애인임을 증명하는 서류 또는 증명서 사본을 함께 제출해야 합니다.

[별지 제6호의3 서식] (규칙 제11조의3제2항 관련) (2024.7.18. 신설)

선거운동원 등의 표지

신 분 명 (선거) ○○선거관리위원회위원장 [인] 주 의 사 항 1. 이 표지는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 및 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」에 따라 발행된 것으로서 선거운동을 하는 때에는 잘 보이도록 달아야 합니다. 2. 이 표지는 타인에게 대여 또는 양도할 수 없습니다.	12.5cm 9.5cm
--	--

- 주: 1. "신분명"은 배우자·직계존속·직계비속지정한 사람·활동보조인 중 해당 신분을 기재합니다.
2. 이 표지는 위조 또는 변조를 방지하기 위하여 기술적 조치를 하거나, 선거별·신분별로 구분하도록 색상·모양 또는 크기를 변경하여 제작할 수 있습니다.
3. 상급 선거관리위원회가 표지를 일괄 제작하는 경우 구·시·군 선거관리위원회의 표지 발급자의 명칭은 상급 선거관리위원회로 적을 수 있습니다.

[별지 제6호의4 서식] (규칙 제11조의3제3항 관련) (2024.7.18. 신설)

선거운동원 등의 표지 재교부신청서

1. 분실자 인적사항

가. 신 분 명:

나. 성 명:

다. 생년월일:

라. 주 소:

2. 분실일시:

3. 분실장소:

4. 분실사유:

위와 같이 표지를 분실하여 재교부 신청합니다

년 월 일

신청인 { 분실자 ○ ○ ○ [인]
(선임자) (예비후보자) · (후보자) ○○○ (인)

○○선거관리위원회 귀중

주: 1. "신분명"은 배우자 · 직계존속 · 직계비속 · 지정한 사람 · 활동보조인 중 해당
신분을 적습니다.

2. "분실사유"는 구체적으로 적어야 합니다.

[별지 제7호 서식] (규칙 제9조제8항 관련) (2024.7.18. 신설)

접수번호	접수일	처리기간
------	-----	------

범죄경력조회 신청서

조 회 대 상 자 (신청인)	위탁단체명			
	위탁단체의 주 소	(전화번호:)		
	성 명 (한자, 외국인의 경우 영문)		주민등록번호 (외국인 등록번호)	
	주 소	(전화번호:)		

년 월 일 실시하는 ○○선거의 후보자등록을 위하여 「공공단체등
위탁선거에 관한 법률」 제18조제4항 및 해당 위탁단체 법률(또는 정관등) 제
○조제○항에 따라 범죄경력을 조회하니 조회대상자의 범죄경력에 관한 기록을
회보하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 후보자가 되려는 사람 ○○○ (서명 또는 인)

제출서류: 1. 신청인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증 등)
 2. 선거일 공고문(동시조합장선거·동시이사장선거 제외)
 3. 해당 위탁단체 법령 제○조 및 정관등 제○조

○○경찰서장 귀하

주: 1. "정관등"이란 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제3조제8호에 따라 위탁단체의
 정관, 규약, 규정, 준칙, 그 밖에 위탁단체의 조직 및 활동 등을 규율하는 자치규범을
 말합니다.
 2. 후보자가 되려는 사람은 해당 위탁단체의 법령과 정관등에서 정하고 있는 범죄경력에
 관한 조문과 조항을 확인하여 제출해야 합니다.

[별지 제7호의2 서식] (규칙 제9조제5항·제8항, 제11조의2제4항 관련)
(2024.7.18. 개정)

(피선거권)·(범죄경력) (조사)·(조회) 회보서

성명	한글	주민등록 번호					
	한자						
주소							
등록기준지							
조 회 사 항		해당유무		조회내역			
		유	무				
덧붙임: 범죄경력 회보서 1부(필요시).							
상기와 같이 회보함.							
년 월 일							
확인기관명				인			

- 주: 1. "조회사항"칸은 해당 법령이나 정관등을 확인하여 법 제18조제5항 및 제6항 또는 법 제24조의2제4항 및 규칙 제9조제5항·제8항, 제11조의2제4항에 따라 조사·조회해야 하는 (예비)후보자의 피선거권 또는 범죄경력에 관한 사항을 적습니다.
2. 피선거권 또는 범죄경력을 회보하는 기관·단체는 위 서식에 따라 회보할 수 없는 경우 해당 기관이나 단체에서 활용하는 서식으로 회보할 수 있습니다.

[별지 제8호 서식] (2018.1.19. 개정)

인 영 신 고 서

(예비후보자)·(후보자) ○○○	인 영

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 사용할 도장의 인영을 위와 같이
신고합니다.

년 월 일

(예비후보자)·(후보자) ○ ○ ○ ①

○○선거관리위원회 귀중

주: 대행위원회등에 배부할 수 있는 매수를 제출하여야 합니다.

[별지 제9호 서식] (2018.1.19. 개정)

(예비후보자)·(후보자) 사퇴신고서

1. 선거명:
2. (예비후보자)·(후보자)성명:
3. 주민등록번호:
4. 사퇴사유:

위 본인은 년 월 일 실시하는 ○○선거에서 (예비후보자)·(후보자)를
사퇴하고자 신고합니다.

년 월 일

(예비후보자)·(후보자) ○ ○ ○ 인

[별지 제10호 서식] (규칙 제12조제3항 및 제13조제5항 관련)
(2024.7.18. 개정)

(예상 선거인수) · (선거벽보 첩부수량 등) 통보서

1. 선 거 명:
2. 예상 선거인수:
3. 선거벽보 첩부장소 등

구 분	첩부수량	첩부장소	비 고
주사무소			
지사무소			
협의한 장소			

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」 (제12조제3항) · (제13조제5항)에 따라 (예상 선거인수) · (선거벽보 첩부수량 등)을 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○ ○단체의 장 인

○ ○ 선거관리위원회 귀중

붙 임: 선거벽보 첩부장소 및 위치 약도 ○부.

- 주: 1. "첩부수량"칸에는 선거벽보를 첩부할 장소의 수를 적어야 하며, 지사무소가 2 이상인 경우에는 모든 지사무소의 선거벽보 첩부수량을 적어야 합니다.
2. "첩부장소"칸에는 주사무소 및 지사무소의 게시판, 정문, 복도, 층수 등 선거벽보를 첩부할 위치를 자세하게 적어야 하며, 하나의 사무소의 여러 곳에 선거벽보를 첩부하는 경우에는 그 장소를 모두 적어야 합니다.

[별지 제11호 서식] (규칙 제12조제5항 및 제13조제5항 관련) (2024.7.18. 개정)

(선거공보)·(선거벽보)·(범죄경력에 관한 서류)제출서

1. 선 거 명:

2. 후보자성명:

3. 제 출 내 역

구 분	작성수량	제출하여야 할 수량(가)	제출수량 (나)	부족수량 (가-나)	비 고
선거공보					
선거벽보					
범죄경력에 관한서류					

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 (선거공보)·(선거벽보)·(범죄
경력에 관한 서류)를 위와 같이 제출합니다.

년 월 일

후 보 자 ○ ○ ○ 인

○ ○ 선거관리위원회 귀중

- 주: 1. "제출하여야 할 수량"은 관할위원회가 정하여 공고한 수량을 적습니다.
2. "제출수량"은 관할위원회에 실제 제출하는 수량을 적습니다.
3. 범죄경력에 관한 서류의 "제출해야 할 수량"칸에는 선거공보의 부족수량에 그
100분의 5를 더한 수를 적습니다.

[별지 제11호의2 서식] (규칙 제12조제6항 관련) (2024.7.18. 신설)

범죄경력에 관한 서류
(○○○ 선거)

1. 인적사항

기호	후보자 성명	생년월일 (세)	직업	학력	경력

2. 후보자의 범죄경력

죄명	형량(처분결과)	처분일자

3. 소명서

--

주: 1. 직업·학력·경력칸에 기재하는 내용은 후보자등록신청서의 내용과 동일하게 기재합니다.

2. 후보자의 범죄경력 항목에 기재하는 내용은 후보자등록 시 제출한 범죄경력 조회 회보서에 있는 내용을 그대로 기재합니다.

3. 소명서 항목은 범죄경력에 관하여 소명하려는 경우에만 그 칸을 만들고 소명하려는 내용을 사실대로 적습니다.

[별지 제12호 서식] (규칙 제12조제8항 및 제13조제5항 관련) (2024.7.18. 개정)

(선거공보) · (범죄경력에 관한 서류) · (선거벽보)
정정요청서

선 거 명				
후보자	성 명 (한 자)			기 호
	생년월일 (성 별)		전화번호 (휴대전화번호)	
	주 소			

1. 정정 매수:
2. 정정 내용:
3. 정정 이유:

년 월 일에 실시하는 ○○선거에서 (선거공보) · (범죄경력에 관한 서류) · (선거벽보) 내용을 정정하고자 위와 같이 요청합니다.

년 월 일

후 보 자 ○ ○ ○ 인

○ ○ 선거관리위원회 귀중

- 주: 1. 이 신청서는 관할위원회에 제출하여야 합니다.
2. "정정 매수"칸에는 관할위원회에 제출한 매수 중 정정하고자 하는 매수를 모두 적습니다.

[별지 제13호 서식] (규칙 제12조제9항 및 제13조제5항 관련) (2024.7.18. 개정)

**(선거공보) · (범죄경력에 관한 서류) · (선거벽보)의 내용 중
경력 등에 관한 이의제기서**

이 의 제기자	성 명	(한자)	생년월일	
	주 소			
	전화번호			
이의제기 대 상 자	선 거 명		후보자성명	
이의사실	이의제기 내용			
	이의제기 사유			
년 월 일 실시하는 ○○선거에서 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 (제25조) · (제26조)에 따른 (선거공보) · (범죄경력에 관한 서류) · (선거벽보) 게재내용 중 (경력) · (학력) · (학위) · (상별) · (범죄경력)에 관하여 위와 같이 이의를 제기합니다. 년 월 일 이의제기자 ○ ○ ○ 인 붙 임: 증명서류 1부. ○○선거관리위원회 귀중				

- 주: 1. "이의제기 내용"칸에는 이의제기를 하고자 하는 대상(경력, 학력, 학위, 상별, 범죄경력)
및 그 게재내용을 적습니다.
2. 이의제기 사유의 내용이 많을 경우 별지로 작성할 수 있습니다.

[별지 제14호 서식]

위법게시물의 삭제요청에 대한 이의신청서

신 청 인	성 명 (한 자)		생 년 월 일	
	주 소			
삭제요청 사항				
이의신청 사유				
「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제29조제3항에 따라 위와 같이 이의를 제기하니 조치하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 ○ ○ ○ ㉠ ○○선거관리위원회 귀중				

휴대전화 가상번호 제공 요청서

[별지 제14호의3 서식] (규칙 제15조의5제1항 관련) (2024.7.18. 신설)

휴대전화 가상번호 목록

<표 지>

수신 : ○○위탁단체

경유 : ○○선거관리위원회

년 월 일 실시하는 ○○선거의 선거운동과 관련하여 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제30조의3제2항에 따라 귀 단체에서 요청한 휴대전화 가상번호 목록을 다음과 같이 제공합니다.

1. 작 성 일: 년 월 일
2. 유효기간: 년 월 일부터 년 월 일까지
3. 휴대전화 가상번호 제공 수:
4. 휴대전화 가상번호 생성방법:

○ ○ 이 동 통 신 사 인

<내 지>

일련번호	휴대전화 가상번호	비 고

- 주: 1. 휴대전화 가상번호는 번호 사이에 "-" 표시를 기재하지 않습니다.
2. 휴대전화 가상번호 목록은 이동통신사에서 전자적 파일로 제공합니다.

[별지 제14호의4 서식] (규칙 제15조의6제1항 관련) (2024.7.18. 신설)

휴대전화 가상번호 비용 통보

「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」 제15조의6제1항에 따라 당사의 휴대전화 가상번호 비용을 아래와 같이 통보합니다.

적용 연도	휴대전화 가상번호 비용	비고

년 월 일

○ ○ 이 동 통 신 사 인

중앙선거관리위원회

귀중

[별지 제14호의5 서식] (규칙 제15조의6제2항 관련) (2024.7.18. 신설)

휴대전화 가상번호 비용 공고

「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」 제15조의6제2항에 따라 이동통신사업자로 부터 통보받은 휴대전화 가상번호 비용을 아래와 같이 공고합니다.

이동통신사업자명	휴대전화 가상번호 비용	비고

년 월 일

중 앙 선 거 관 리 위 원 회 인

[별지 제14호의6 서식] (규칙 제15조의7제1항 관련) (2024.7.18. 신설)

공개행사의 일정 공고

위탁단체명 (전화번호)	행사명	행사일시	행사장소	참석 예정인원	정책발표 시간	비고

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제30조의4제3항의 규정에 따라 공개행사의 일정을 다음과 같이 공고합니다.

년 월 일

(위탁단체명) ○ ○ ○ 인

- 주: 1. 위탁단체는 월요일부터 일요일까지의 주(週)단위로 작성하여 공고합니다.
2. 정책발표 시간은 시작시각과 종료시각(00:00~00:00)을 적습니다.
3. "비고" 칸에는 각 행사 내에서 정책발표를 진행할 사회자의 성명과 직위를 적습니다.
4. 공고 서식은 위탁단체가 행사성격에 맞게 수정하여 활용할 수 있습니다.

[별지 제14호의7 서식] (규칙 제15조의7제2항 관련) (2024.7.18. 신설)

(예비후보자)·(후보자) 공개행사에서의 정책발표 신고서

행사명	행사일시	행사장소	정책발표 시간	정책발표 방법	비고

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제30조의4제2항의 규정에 따른 공개행사에서의 정책발표를 하고자 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

(예비후보자)·(후보자) ○ ○ ○ ①

○○단체 귀중

- 주: 1. 행사명·행사일시·행사장소는 위탁단체가 공고한 내용과 동일하게 작성합니다.
2. 정책발표시간은 정책발표가 가능한 시간(위탁단체의 공고 시간)내에서 소요되는 시간을 분 단위로 기재합니다.
3. 정책발표방법은 확성장치 사용 발표, 육성 발표 등 예비후보자·후보자가 발표하려는 방법을 사실대로 기재하되, 신고 전에 미리 위탁단체와 협의한 후 기재합니다.

[별지 제15호 서식]

본인승낙서

1. 소 속:
2. 직위(직급):
3. 성 명:
4. 생 년 월 일:
5. 주 소:
6. 전 화 번 호:

위 본인은 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제40조제2항에 따른 투표 관리관으로 위촉됨을 승낙합니다.

년 월 일

승 낙 인 ○ ○ ○ 인

○○선거관리위원회 귀중

공
공
단
체
등
위
탁
선
거
에
관
한
규
칙

[별지 제16호 양식]

잠정투표지 투입봉투

○○구·시·군선거관리위원회	
잠정투표지 재중	라벨 붙이는 곳

주: "라벨 붙이는 곳"에는 잠정투표자의 성명, 선거인명부 등재번호 등을 표시한 전자적 형태의 표시를 붙인다.

[별지 제17호 서식] 삭제 <2018. 9.21.>

[별지 제18호 서식]

○○선거 투표안내문

투표시간	월 일 오전 시부터 오후 시까지	▶ 투표하러 갈 때 자신의 등재번호를 오려 가면 빨리 투표할 수 있습니다.
투표장소		

◀ 선거인명부 등재내역 ▶

- ▶ 신분증명서가 없으면 투표할 수 없으므로 주민등록증·여권·운전면허증·공무원증이나 관공서 또는 공공기관이 발행한 국가유공자증·장애인등록증·자격증, 그 밖에 사진이 첨부된 신분을 확인할 수 있는 증명서 중에서 하나를 반드시 가지고 가야 합니다.

선거인 성 명		선거인명부 등 재 번 호	○○선거	
			○○선거	
			○○선거	

- 주: 1. 이 서식은 기재사항과 기재방법 등을 고려하여 전체의 규격이나 선거인명부 등재 내역칸을 축소 또는 확대할 수 있다.
2. 투표절차, 그 밖의 안내가 필요한 사항을 앞면 또는 뒷면에 적되, 이를 투표안내문 발송용봉투에 적은 경우에는 기재를 생략할 수 있다.
3. 이 서식에 필요한 사항은 추가·변경하여 사용할 수 있다.

[별지 제19호 서식] (규칙 제24조제1항 관련) (2024.7.18. 개정)

(투표)·(개표)참관인 신고서

- 1. 후보자성명:
- 2. 참 관 인

투표소명	성 명	생년월일	성별	주 소 (전화번호)	직 업	비 고

년 월 일 실시하는 ○○ 선거에서 (투표)·(개표)참관인을 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

후 보 자 ○ ○ ○ 인

○ ○ 선거관리위원회 귀중

- 주: 1. 개표참관인 신고를 하는 경우에는 "투표소명"칸을 삭제하여 사용합니다.
2. 교체신고시에는 "비고"칸에 이미 신고된 자 "○○○과(와) 교체"라고 적습니다.
3. 동시조합장선거 또는 동시이사장선거에서 투표참관인 신고를 하는 경우에는 투표소별로 투표참관인 지정순위(1, 2)를 "비고"칸에 적어야 합니다.

공
공
단
관
한
체
규
칙
등

- [별지 제20호 서식] 삭제 <2018.9.21.>
- [별지 제21호 서식] 삭제 <2018.9.21.>
- [별지 제22호 서식] 삭제 <2018.9.21.>
- [별지 제23호 서식] 삭제 <2018.9.21.>
- [별지 제24호 서식] 삭제 <2018.9.21.>
- [별지 제25호 서식] 삭제 <2018.9.21.>

[별지 제26호 서식] (규칙 제32조제1항 관련) (2024.7.18. 개정)

(위탁선거사무관리) · (투표의 효력)에 관한 이의제기서

이 의 제기자	성 명	(한자)	생년월일	
	주 소			
	전화번호			
이의사실	이의제기 내용			
	이의제기 사유			

년 월 일 실시하는 ○○선거에서 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제55조
단서에 따라 위와 같이 이의를 제기합니다.

년 월 일
이의제기자 ○ ○ ○ ①인

○○선거관리위원회 귀중

- 주: 1. 이의제기 사유의 내용이 많을 경우 별지로 작성할 수 있습니다.
2. 이의제기의 내용을 증명할 수 있는 자료가 있는 경우에는 그 자료를 첨부합니다.

[별지 제27호 서식] (규칙 제33조 관련) (2024.7.18. 개정)

증 제 호

당 선 증

성 명

귀하는 년 월 일 실시한 ○○ 선거에서 당선인으로 결정되었으므로 당선증을 드립니다.

년 월 일

○○ 선거관리위원회 인

- 주: 1. 이 서식을 인쇄하는 때에는 무궁화(그 안에 "選"자를 표시함)나 해당 조합의 휘장 등을 밑그림으로 넣을 수 있습니다.
2. 이 서식을 작성하는 때에는 "성명"의 표시는 생략하고, 당선인의 성명을 적습니다.
3. 이 서식을 관할위원회에서 작성하는 때에는 하단의 위탁단체명 대신 관할위원회명을 적습니다.

[별지 제28호 서식]

과태료처분에 대한 이의제기서

이 의 제 기 자	성 명	(한자)	생 년 월 일		
	과태료부담자 와의 관계				
	주 소				
과태료처분내역		부 과 기 관		과태료부담자	
		고지받은 일자		과 태 료 금 액	
		과태료처분사유			
과태료처분에 대한 불복 사유					
「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제68조제5항제2호에 따라 위의 과태료처분에 불복하여 이의를 제기하니 「질서위반행위규제법」에 따라 법원의 과태료재판을 받도록 조치하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 이의제기자 (인) ○○선거관리위원회위원장 귀하					

공
공
단
체
규
칙
등
위
탁
선
거
에
관
한

[별지 제29호 서식]

○○선거관리위원회

문서번호

시행일자

수 신

제 목 출석요구

귀하에게 다음 사항에 대한 사실을 확인하고자 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제73조제4항에 따라 출석을 요구하오니 이 출석요구서와 신분증 및 도장 그리고 귀하가 필요하다고 생각되는 자료를 가지고 지정된 일시까지 나와 주시기 바랍니다.

다 음

출 석 일 시	년 월 일 시
출 석 장 소	○○선거관리위원회(전화)
출석요구사유	
지 참 물	
담 당 공 무 원	직위(급) 성명

년 월 일

○○선거관리위원회위원장 인

[별지 제30호 양식]

신 분 증 명 서

(앞 면)

(뒷 면)

↑ 8.6 cm ↓	NO. _____ 신 분 증 명 서 ← 3cm → ↑ 4cm ↓ 직 위 성 명 ○○선거관리위원회	○ 소 속: ○○선거관리위원회 ○ 성 명: ○ 생년월일: ○ 자격증명사항 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 (제10조)· (제73조)에 따라 위탁선거 위반행위의 혐의가 있는 장소에 출입하여 그에 대한 증거자료를 수집 또는 조사활동을 하거나 관계인에 대하여 질문조사를 하거나 관계서류, 그 밖의 조사에 필요한 자료를 요구할 수 있는 자임을 확인함. 년 월 일 ○○선거관리위원회위원장 인
	← 5.4cm →	

주: 뒷면 「자격증명사항」을 작성하는 경우에 공정선거지원단원은 "제73조"를, 위원·
직원은 "제10조"를 작성하지 아니한다.

[별지 제31호 서식]

위탁선거범죄신고자등 신원관리카드

<별지 제1호> 봉투

(앞 면)

최초작성기관명		
사건번호	사경	
	검찰	
	법원	
관리번호		년 호

위탁선거범죄신고자등 신원관리카드

(뒷 면)

신원관리카드 송부·열람·관리자 등 현황								
카드 송부	송부일자	송 부 자			접수 일자	접 수 자		
		소속	직위 (직급)	성명		소속	직위 (직급)	성명
열람	열람일자	열 람 자			열 람 사 유			
		소속	직위(직급)	성명				
관리 검사 지정	지 정 일 자				관 리 검 사			
위탁 선거 범죄 신고 자등 면담 신청	신청일자	신 청 자			신 청 사 유	면담일자		
		성명	위탁선거범죄신고자등 (또는 피고인)과의 관계					
주요 변동 상황 통지	통지일자	담 당 자			통 지 내 용			
		소속	직위(직급)	성명				

257mm×364mm(인쇄용지 특급 70g/㎡)

<별지 제2호> 신원관리카드

(앞 면)

위탁선거범죄신고자등 신원관리카드											
관 리 번 호											
사 건 번 호											
법 원 사 건 번 호											
피의자(피고인)성 명						주 입 검 사					
위탁선거범죄신고자등 인적사항		성 명				가 명					
		주민등록번호				직 업					
		등 록 기 준 지				전 화 번 호					
		주 소									
		본 인 서 명		본명		신 분					
		가명									
작 성 원 인		위탁선거범죄신고자등의 신청, 선거관리위원회 위원·직원의 직권, 사법경찰관의 직권, 검사의 직권, 판사의 작성요청									
최 초 작 성 일 자						최 초 작 성 자		서명 또는 날인			
신 원 관 리 카 드 접 수 일 자						사 건 종 국 결 정 일 자					
보 좌 인	성 명	주소 (전화 번호)	직업	피보좌 인과의 관 계	직권 신청	신 청 일 자	사법경찰관의 허가신청일자	지정 일자	지정자	비 고	
	주 민 등 록 번 호					신청인	검사의 허가일자				
1											
2											

(뒷 면)

번호인		선임기간				성 명			
		선임기간				성 명			
신변안전 조 치	피의자(피고인) 와 의 관 계		종 류	신청(지시· 요청)일자		조치기관	조치일자	조치사항	
	신 청 인 과 의 관 계			신청(지시· 요청)일자					
1									
2									
구 조 금 급 지	신청인	성 명(가명)				위탁선거범죄신고 자등과의 관계			
		주 민 등 록 번 호				직 업			
		주 소				전 화 번 호			
	결 정	결 정 위 원 회				결 정 일 자			
		결 정 내 용				결정통지일자			
	지 급	청 구 일 자				청 구 금 액			
지 급 일 자				지 급 금 액					

210mm×297mm(보존용지(1종) 120g/m²)

[별지 제32호 서식] (규칙 제37조의2제1항 관련) (2024.7.18. 신설)

포상금반환고지서		
반환의무자	성 명	
	주 소	
반환할 금액		
반환할 예금계좌	(예금주명 :)	
「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제76조제1항에 따라 귀하에게 지급한 포상금을 같은 법 같은 조 제3항에 따라 반환할 것을 알리니 이 고지서를 받은 날부터 30일 이내에 지정된 예금계좌에 입금하는 방법으로 반환금을 납부하시기를 바랍니다. 만약 납부기한까지 내지 않을 경우에는 관할 세무서장에게 맡겨 국세채납 처분의 예에 따라 징수하게 됨을 알려드립니다. 년 월 일 ○○선거관리위원회위원장 [인]		

1. 소속 및 신분(주소)
2. 성 명 (주민등록번호)
3. 상병명
4. 상병의 경과
5. 요양의 내용
6. 소요 요양비 내용

1. 부상 또는 발병년월일 년 월 일
2. 상병명
- 위의 사실과 틀림이 없음을 증명함.
- 년 월 일
○○선거관리위원회위원장 [인]

위와 같이 청구합니다.

년 월 일
 청구인 주 소:
 성 명: (인)

○○선거관리위원회 귀중

- 주: 1. 진료기록·치료 관련 기록 내역(의무기록, 영상의학 자료 사본 등)을 첨부해야 합니다.
2. 중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회는 청구서의 첨부 서류 등 보완이 필요한 경우에는 상당한 기간을 정하여 보정을 요구할 수 있으며, 해당 기간은 보상 결정 기간에 산입하지 않습니다.

[별지 제34호 서식] (규칙 제48조제2항 관련) (2024.7.18. 신설)

장제보상청구서

1. 소속 및 신분(주소)
2. 성 명 (주민등록번호)
3. 부상 또는 발병년월일 년 월 일
4. 사망년월일 년 월 일
5. 사망경위
6. 장제보상청구금액

위의 사실과 틀림이 없음을 증명함.
년 월 일

○○선거관리위원회위원장 [인]

위와 같이 청구합니다.

년 월 일
청구인 주 소:
사망자와의 관계:
성 명: (인)

○○선거관리위원회 귀중

- 주: 1. 유족이 청구할 때는 가족관계증명서, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서의 발급증 포함)를 첨부해야 합니다.
2. 사실상 혼인관계에 있는 사람은 사실혼관계증명서류, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서의 발급증 포함)를 첨부해야 합니다.
3. 장제를 행한 사람이 청구할 때에는 장제사실의 증명서류, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서의 발급증 포함)를 첨부해야 합니다.
4. 중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회는 청구서의 첨부 서류 등 보완이 필요한 경우에는 상당한 기간을 정하여 보정을 요구할 수 있으며, 해당 기간은 보상결정 기간에 산입하지 않습니다.

[별지 제35호 서식] (규칙 제48조제2항 관련) (2024.7.18. 신설)

장애보상청구서

1. 소속 및 신분(주소)
2. 성 명 (주민등록번호)
3. 상병명
4. 부상 또는 발병년월일 년 월 일
5. 장애의 정도

위의 사실과 틀림이 없음을 증명함.

병원 또는 진료소 명 칭:

주 소:

확 인 자 직 명:

성 명: (인)

1. 장애발생년월일 년 월 일
2. 장애명
3. 청구금액 및 장애등급

위의 사실과 틀림이 없음을 증명함.

년 월 일

○○선거관리위원회위원장 [인]

위와 같이 청구합니다.

년 월 일

청구인 주 소:

성 명: (인)

○○선거관리위원회 귀중

- 주: 1. 위 청구서에는 장애진단서(장애진단시설을 갖춘 국·공립종합병원, 대학부속병원, 근로복지공단이나 운영하는 산재요양기관 중 종합병원 규모 이상의 의료기관 해당 전문의가 발행하는 것)를 첨부해야 합니다.
2. 진료기록·치료 관련 기록 내역(의무기록, 영상의학 자료 사본 등)을 첨부해야 합니다.
3. 중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회는 청구서의 첨부 서류 등 보완이 필요한 경우에는 상당한 기간을 정하여 보정을 요구할 수 있으며, 해당 기간은 보상 결정 기간에 산입되지 않습니다.

[별지 제36호 서식] (규칙 제48조제2항 관련) (2024.7.18. 신설)

유족보상청구서

1. 소속 및 신분(주소)
2. 성 명 (주민등록번호)
3. 부상 또는 발병년월일 년 월 일
4. 사망년월일 년 월 일
5. 사망장소
6. 사망경위
7. 유족보상금 청구금액

위와 같이 청구합니다.

년 월 일

청구인 주 소:

사망자와의 관계:

성 명: (인)

위의 사실과 틀림이 없음을 증명함.

년 월 일

○○선거관리위원회위원장 [인]

○○선거관리위원회 귀중

- 주: 1. 위 청구서에는 사망진단서, 유족의 가족관계증명서, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서의 발급증 포함)를 첨부해야 합니다.
2. 사실상 혼인관계에 있는 사람은 사실혼관계증명서류, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서의 발급증 포함)를 첨부해야 합니다.
3. 진료기록·치료 관련 기록 내역(의무기록, 영상의학 자료 사본 등)을 첨부해야 합니다.
4. 중앙선거관리위원회 또는 시·도선거관리위원회는 청구서의 첨부 서류 등 보완이 필요한 경우에는 상당한 기간을 정하여 보정을 요구할 수 있으며, 해당 기간은 보상 결정 기간에 산입되지 않습니다.

지역농업협동조합정관례

소관부서 : 기획실(T:5138)

제	정	2000. 6.10.	농림부고시	제2000-	48호
개	정	2001. 3.13.	농림부고시	제2001-	14호
개	정	2003. 2. 5.	농림부고시	제2003-	5호
개	정	2003. 3.11.	농림부고시	제2003-	11호
전문개정	정	2005. 6.14.	농림부고시	제2005-	42호
개	정	2005.10.18.	농림부고시	제2005-	71호
개	정	2007.11.16.	농림부고시	제2007-	74호
개	정	2009.11.11.	농림수산식품부고시	제2009-	394호
개	정	2012. 2.13.	농림수산식품부고시	제2012-	16호
개	정	2012.11.20.	농림수산식품부고시	제2012-	273호
개	정	2013.10. 7.	농림축산식품부고시	제2013-	268호
개	정	2014.11.12.	농림축산식품부고시	제2014-	98호
개	정	2015. 6.17.	농림축산식품부고시	제2015-	37호
개	정	2017.12.26.	농림축산식품부고시	제2017-	119호
개	정	2018. 6.11.	농림축산식품부고시	제2018-	44호
개	정	2024. 1.31.	농림축산식품부고시	제2024-	7호
개	정	2024. 10. 8.	농림축산식품부고시	제2024-	74호

제1편 총 칙

제1조(명칭) 우리 조합은 ○○(지역명이나 지역의 특성을 나타내는 명칭)농업협동조합이라 한다.

제2조(목적) 우리 조합은 조합원의 농업생산성을 높이고 조합원이 생산한 농산물의 판로확대 및 유통원활화를 도모하며, 조합원이 필요로 하는 기술·자금·자재 및 정보 등을 제공함으로써 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위를 향상시킴을 목적으로 한다.

제3조(사무소의 소재지) 우리 조합의 주된 사무소는 ○○시·도 ○○시·군·구 ○○읍·면에 두며, 규정이 정하는 바에 따라 필요한 곳에 지사무소를 둘 수 있다.(2014.11.12. 개정)

※ 주된 사무소의 소재지는 「도로명주소법」에 따른 주소를 기재 한다.

제4조(구역) 우리 조합의 구역은 ○○시·군·구 ○○읍·면·동 ○○리의 일원으로 한다.(2012.2.13. 개정)

(비고) 1. 조합의 구역이 여러 개의 행정구역에 걸쳐 있는 경우에는 이를 모두 적는다.

(비고) 2. 조합의 구역은 하나의 시·군·구에서 정하되, 생활권·경제권 등

을 고려하여 하나의 시·군·구를 구역으로 하는 것이 부적당한 경우로서 둘 이상의 시·군·구에서 정하고자 하는 경우에는 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다.

(예) 1) 우리 조합의 구역은 ○○군 일원으로 한다.

2) 우리 조합의 구역은 ○○군 일원과 □□군 □□면 일원으로 한다.

3) 우리 조합의 구역은 ○○군 ○○면 일원과 □□면 ◇◇리 일원으로 한다.

제5조(사업의 종류) ①조합은 다음 각 호의 사업을 수행한다.(2007.11.16, 2009. 11.11, 2012.2.13, 2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

1. 교육·지원사업

가. 조합원이 생산한 농산물의 공동출하와 판매를 위한 교육·지원

나. 농업생산의 증진과 경영능력의 향상을 위한 상담 및 교육훈련

다. 농업 및 농촌생활관련 정보의 수집 및 제공

라. 주거 및 생활환경 개선과 문화향상을 위한 교육·지원

마. 도시와의 교류촉진을 위한 사업

바. 신제품의 개발, 보급 및 농업기술의 확산을 위한 시범포, 육묘장, 연구소의 운영

사. 농촌 및 농업인의 정보화지원

아. 귀농인·귀촌인의 농업경영 및 농촌생활 정착을 위한 교육·지원

자. 조합의 사업수행과 관련한 교육 및 홍보

2. 경제사업

가. 조합원이 생산하는 물자의 제조·가공·판매·수출 등의 사업

나. 조합원의 사업과 생활에 필요한 물자의 구입·제조·가공·공급 등의 사업

다. 조합원이 생산한 농산물의 유통조절 및 비축사업

라. 조합원의 사업이나 생활에 필요한 공동이용시설의 운영 및 기자재의 임대사업

마. 조합원의 노동력이나 농촌의 부존자원을 활용한 가공사업·관광사업 등 농외소득증대사업

바. 농지의 매매·임대차·교환의 중개

사. 위탁영농사업

아. 농업노동력의 알선 및 제공

자. 농촌형 주택보급 등 농촌주택사업

차. 보관사업

카. 조합원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도

3. 신용사업

가. 조합원으로부터의 예금과 적금의 수납

나. 조합원에 대한 자금의 대출

- 다. 내국환
- 라. 어음할인
- 마. 국가·공공단체 및 금융기관의 업무 대리
- 바. 조합원을 위한 유가증권·귀금속·중요물품의 보관 등 보호예수업무
- 사. 공과금, 관리비 등의 수납 및 지급대행
- 아. 수입인지, 복권, 상품권의 판매대행
- 4. 금융기관보험대리점사업
- 5. 복지후생사업
 - 가. 복지시설의 설치 및 관리
 - 나. 장제사업
 - 다. 의료지원사업
- 6. 다른 경제단체·사회단체 및 문화단체와의 교류·협력
- 7. 국가, 공공단체, 농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다), 농협경제지주회사 및 그 자회사, 농협은행 또는 다른 조합이 위탁 하는 사업
- 8. 다른 법령에서 조합의 사업으로 규정하는 사업
- 9. 제1호부터 제8호까지의 사업과 관련되는 부대사업(조합이 보유하는 자산의 임대를 포함한다)
- 10. ○○○○사업

(비고) 제10호는 농업협동조합법 제57조제1항제10호 및 농업협동조합법시행령 제51조제1항제1호에 따라 중앙회장의 승인을 얻은 사업에 한하여 적용

②조합은 제1항의 사업을 수행하기 위하여 필요한 때에는 다른 조합, 중앙회 또는 농협경제지주회사 및 그 자회사와의 공동사업 및 대리 업무를 할 수 있다.(2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

③조합이 제1항의 사업을 수행하기 위하여 출자하거나 출연한 법인의 농업협동조합법 제3조제1항에 따른 명칭이나 이와 유사한 명칭 사용을 승인하기 위하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2012.2.13. 신설)
- 제5조의2(농산물 판매활성화) ①조합은 조합원이 생산한 농산물의 효율적인 판매를 위하여 다음 각 호의 사항을 추진하여야 한다.(2017.12.26. 개정)
 - 1. 다른 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사와의 공동사업
 - 2. 농산물의 계약재배 및 판매 등에 관한 규정의 제정 및 개정
 - 3. 그 밖에 거래처 확보 등 농산물의 판매활성화 사업에 필요한 사항

②조합은 제1항에 따른 사업수행에 필요한 경우 농협경제지주회사 및 그 자회사에 농산물의 판매위탁을 요청할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

[본조신설 2012.2.13.]
- 제6조(손실보전자금 등의 조성·운용) ①조합은 제5조제1항의 사업을 수행하기

위하여 사업손실보전자금 및 대손보전자금을 조성·운용할 수 있다.

②조합은 조합원이나 조합공동사업법인이 생산한 농산물 및 그 가공품등의 원활한 유통을 지원하기 위하여 유통지원자금을 조성·운용할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

③제1항 및 제2항의 자금의 조성·운용 및 관리 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

④조합은 중앙회가 회원의 균형있는 발전을 위하여 사업손실보전자금, 대손보전자금, 조합상호지원자금 및 조합합병지원자금을 조성하는 경우에는 중앙회장이 정하는 바에 따라 자금을 출연한다.

제7조(공고방법) 조합의 공고는 주된 사무소의 게시판(지사사무소의 게시판을 포함한다)과 인터넷 홈페이지(홈페이지를 운영하는 조합에 한한다)에 게시하며, 필요하다고 인정하는 때에는 서면 또는 문자 메시지·전자우편(컴퓨터이용자기리 네트워크를 통하여 문자, 음성, 화상 또는 동영상 등의 정보를 주고받는 통신시스템을 말한다. 이하 같다) 전송 등으로 조합원에게 통지한다.(2024.1.31. 개정)

제8조(통지 또는 최고방법) 조합의 조합원에 대한 통지나 최고는 조합원명부에 적힌 조합원의 주소로 한다. 다만, 조합원이 따로 조합에 연락처를 통지하였을 경우에는 이에 따른다.

제2편 조 합 원

제9조(조합원) ①우리 조합의 조합원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.(2009.11.11. 개정)

1. 조합의 구역에 주소, 거소나 사업장이 있는 자로서 농업협동조합법(이하 "법"이라 한다) 제19조제4항에 따른 농업인의 범위에 해당하는 자
2. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조와 제19조에 따른 영농조합법인 및 농업회사법인으로서 그 주된 사무소를 조합의 구역에 두고 농업을 경영하는 법인
3. 조합의 구역의 전부 또는 일부를 당해 조합의 구역에 포함하고 있는 품목조합(비고) 제3호는 특별시 또는 광역시의 자치구를 구역으로 하는 조합의 경우에만 규정함

②조합원은 다른 지역농협의 조합원으로 가입할 수 없다.

제10조(가입) ①우리 조합에 가입하고자 하는 자는 다음 사항을 적은 가입신청서를 조합에 제출한다.(2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

1. 성명·주민등록번호·주소
 2. 삭제 <2024.10.8.>
 3. 인수하고자 하는 출자좌수
 4. 경작면적과 주 작물명 등 조합원자격에 해당하는 사항
 5. 조합운영 참여 및 사업이용 동의
- ②우리 조합에 가입하고자 하는 법인은 다음 사항을 적은 가입신청서에 법인 정관과 가입을 의결한 총회의사록, 사업계획서, 재무상태표 및 손익계산서를 붙여 조합에 제출한다.(2012.2.13, 2017.12.26. 개정)
1. 법인의 명칭·법인등록번호·주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일 및 주소
 2. 구성원수
 3. 인수하고자 하는 출자좌수
 4. 주된 사업의 종류
 5. 조합운영 참여 및 사업이용 동의
- ③조합은 제1항 또는 제2항에 따른 신청서를 접수하였을 때에는 이사회에 부의하여 조합원으로서의 자격유무를 심사하고, 가입 승낙여부를 서면으로 가입신청자에게 통지한다.
- ④조합은 정당한 사유 없이 조합원 자격을 갖추고 있는 자의 가입을 거절하거나 다른 조합원보다 불리한 가입 조건을 달 수 없다. 다만, 제명된 후 2년이 지나지 아니한 자에 대하여는 가입을 거절할 수 있다.(2009.11.11. 신설)
- ⑤제9조제1항제1호에 따른 조합원은 조합에 가입한 지 1년 6개월 이내에는 같은 구역에 설립된 다른 지역농협에 가입할 수 없다.(2009.11.11. 신설)
- ⑥가입신청자는 제1회의 출자를 납입함으로써 조합원이 되며, 조합은 조합원의 성명과 주소 또는 거소 및 가입연월일을 조합원명부에 적는다.(2009.11.11. 신설)
- 제11조(탈퇴) ①조합원은 조합에 탈퇴의사를 알리고 탈퇴할 수 있다.
- ②조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 당연히 탈퇴된다.(2017.12.26. 개정)
1. 조합원의 자격이 없는 경우
 2. 사망한 경우
 3. 파산한 경우
 4. 성년후견개시의 심판을 받은 경우
 5. 조합원인 법인이 해산한 경우
- ③조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 「농업협동조합법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제4조제1항에서 정하는 조합원의 자격요건인 농업인의 범위를 충족하는 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 제5항에 따라 조합원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항제1호를 확인할 경우에 적용하며

그 기간은 다음 각 호의 사유가 발생한 날로부터 1년을 초과하지 아니한다.
(2017.12.26. 신설)

1. 영 제4조제1항제1호 및 제3호부터 제6호까지에 따른 농지 또는 농업·
축산업 경영에 사용되는 토지·건물 등 시설물의 수용 및 일시적인 매매
2. 영 제4조제1항제3호·제4호에 따른 가축의 일시적인 매매 및 「가축전염
병 예방법」 제20조에 따른 가축의 살처분

3. 그 밖에 천재지변 등 불가피한 사유로 영 제4조제1항의 조합원의 자격요
건인 농업인의 범위를 충족하지 못하는 경우

④법인인 조합원이 탈퇴하고자 하는 때에는 탈퇴를 의결한 총회의사록을 첨부하여 조합에 탈퇴의사를 알린다.(2017.12.26. 개정)

⑤조합의 이사회는 조합원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 확인한다. 이 경우 조합원 전부를 대상으로 하는 확인은 매년 1회이상 실시하여야 한다.(2017.12.26. 개정)

제12조(제명) ①조합은 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 총회의 의결을 거쳐 제명할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

1. 1년 이상 조합의 사업을 이용하지 아니한 경우
2. 2년 이상 제5조제1항제2호의 경제사업을 이용하지 아니한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 경제사업을 이용하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 영 제4조제1항제2호의 자격기준(1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자)으로 가입한 조합원인 경우. 다만 가족원인 농업종사자는 농업경영주가 본 호의 제명사유에 해당하지 않는 경우에 한한다.

나. 조합이 취급하지 않는 농산물 또는 축산물을 생산하는 경우

다. 다른 조합 또는 조합공동사업법인의 경제사업을 이용하는 경우

라. ○○○○ 경우

(비고) 라목은 가목부터 다목까지에 준하는 정당한 사유를 조합의 실정에 따라 추가하여 정하는 경우에 적음

3. 출자 및 경비의 납입, 그 밖의 조합에 대한 의무를 이행하지 아니한 경우
 4. 고의 또는 중대한 과실로 조합에 손실을 끼치거나 조합의 신용을 잃게 한 경우
- ②조합은 조합원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 제명하려는 경우에는 총회 개회 10일 전까지 그 조합원에게 제명의 사유를 알리고 총회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.(2017.12.26. 신설)

제13조(지분환급) ①조합은 탈퇴조합원(제명된 조합원을 포함한다. 이하 이 조와 제14조에서 같다)의 청구에 따라 탈퇴(제명을 포함한다. 이하 이 조와 제14조에서 같다)한 회계연도말의 조합 재산에 대하여 제28조제1호부터 제3호까지에 따라 산출된 지분의 합계액을 환급한다. 다만, 제명으로 말미암아

탈퇴된 조합원에 대하여는 같은조제1호 및 제2호에 따라 산출된 지분액에 한한다.(2009.11.11. 개정)

②제1항에 따른 지분의 환급은 탈퇴당시 회계연도의 다음 회계연도 결산총회승인일로부터 청구할 수 있다.(2014.11.12. 개정)

③제2항의 지분환급의 청구권은 2년간 행사하지 아니하면 소멸된다.

④조합은 탈퇴조합원이 조합에 대한 채무를 다 갚을 때까지는 제1항에 따른 환급을 정지할 수 있다.

제14조(탈퇴조합원의 손실액부담) ①탈퇴한 조합원의 환급지분을 계산함에 있어서 조합의 재산으로 그 채무를 다 갚을 수 없는 경우에는 탈퇴한 조합원은 납입의무를 이행하지 아니한 출자액의 범위에서 그가 부담하여야 할 손실액을 납입한다.

②제13조 제2항 및 제3항은 본조의 경우에 이를 준용한다.(2009.11.11. 개정)

제14조의2(조합원의 우대) ①조합은 제5조제1항제2호의 경제사업에 대하여 조합원과 이용계약을 체결하고, 이를 성실히 이행하는 조합원(이하 "약정조합원"이라 한다)에게 사업이용·배당 등을 우대할 수 있다.

②약정조합원은 이용계약에 따라 조합의 사업을 성실히 이용하여야 한다.

③약정조합원의 범위, 교육, 책임, 계약의 체결·이행의 확인 및 우대 내용 등에 관한 세부사항은 규정으로 정한다. 이 경우 사업이용에 따른 수수료, 장려금 등에 대한 우대 내용을 포함하여야 한다.(2017.12.26. 개정)

④조합은 약정조합원 육성계획을 매년 수립하여 시행하여야 한다.(2017.12.26, 2024.1.31. 신설)

(비고) 제4항은 조합의 실정에 따라 규정하거나 규정하지 아니할 수 있음.

다만, 제5조제1항제2호가목의 경제사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 10 이상인 조합은 반드시 규정함

[본조신설 2009.11.11.]

제15조(준조합원) 조합은 조합의 구역에 주소나 거소를 둔 자로서 조합의 사업을 이용함이 적당하다고 인정되는 자를 준조합원으로 할 수 있다.(2018.6.11. 개정)

※ 해당 조합의 조합원이었던 자 중에서 고령으로 영농을 은퇴한 자의 노후 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 경우에는 본 조의 제목 외 부분을 다음과 같이 규정함

①조합은 조합의 구역에 주소나 거소를 둔 자로서 조합의 사업을 이용함이 적당하다고 인정되는 자를 준조합원으로 할 수 있다.

②조합은 제1항에 따른 준조합원 중에서 만 ()세 이상이고 우리 조합의 조합원으로 가입한 기간이 ()년 이상인 사람을 명예조합원으로 할 수 있다.

③조합은 제5조제1항제1호·제5호의 사업을 수행하는 경우 명예조합원에 대하여는 그 내용을 다르게 정할 수 있다.

④조합은 제148조제1항에 따라 준조합원에 대한 배당방법을 정하는 경우

②조합원은 20좌 이상의 출자를 한다. 다만, 제9조제1항제2호의 법인조합원은 100좌 이상을 출자한다.(2009.11.11, 2024.1.31. 개정)

(비고) 1. 출자좌수는 20좌 이상 200좌 이내(법인조합원은 100좌 이상 1천좌 이내)에서 조합의 실정에 따라 정함

(비고) 2. 본 항의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 함

제○조(납입출자 미달 조합원에 관한 경과조치) ①이 정관 시행일 현재 제18조제2항의 개정 규정에 따른 납입출자를 보유하고 있지 아니한 자는 이 정관 시행일부터 1년 이내에 미달하는 출자금을 납입하여야 한다.

②제1항에 따른 출자금의 납입에 관하여는 제19조를 준용한다.

(비고) 3. 제9조제1항에 제3호를 규정한 경우에는 본 항의 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 제9조제1항제2호 및 제3호의 법인조합원은 100좌 이상을 출자한다.

③조합원 1인의 출자는 1만좌를 초과하지 못한다. 다만, 조합 총출자좌수의 100분의 10 이내에서는 그러하지 아니하다.(2024.1.31. 개정)

제19조(출자금 납입방법) ①출자는 일시에 납입한다. 다만, 불가피한 경우에는 2회로 나누어 납입할 수 있다.

②제1항 단서의 경우 출자 제1회의 납입금액은 출자금액의 2분의 1로 하고 제2회 납입일자는 제1회 출자납입일부터 6개월 이내로 한다.

③조합은 제147조에 따른 배당금을 제2회의 출자납입에 충당할 수 있다.

④조합원은 제1항부터 제3항까지에 따른 납입 시 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제19조의2(출자배당금의 출자전환) ①조합원은 제148조제2항에 따라 배당할 금액 중 총회에서 정하는 금액을 조합에 출자할 수 있다.

②제1항의 경우 그 조합원은 배당받을 금액을 조합에 대한 채무와 상계할 수 없다.

[본조신설 2009.11.11.]

제20조(회전출자) ①조합원은 제148조제1항에 따라 배당할 금액중 총회에서 정하는 금액을 회전 출자금으로 조합에 출자할 수 있다.

②제1항의 경우 그 조합원은 배당받을 금액을 조합에 대한 채무와 상계할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③회전출자금은 출자후 5년이 경과하면 출자금으로 전환한다.

제21조(우선출자) ①조합은 자기자본의 확충을 통한 경영의 건전성을 도모하기 위하여 잉여금배당에서 우선적 지위를 가지는 우선출자를 발행할 수 있다. 다만, 다른 조합, 조합공동사업법인, 품목조합연합회(이하"연합회"라 한다) 또는 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사 포함)에 대하여는 우선출자를 발

행할 수 없다.(2009.11.11, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

②제1항에 따른 우선출자 1좌의 금액은 5천원으로 하며, 우선출자의 총액은 자기자본의 2분의 1을 초과할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③우선출자자에 대하여는 의결권과 선거권을 인정하지 아니한다.

④우선출자에 대한 배당은 제18조에 따른 출자에 대한 배당보다 우선하여 실시하되, 그 배당률은 액면금액의 100분의 3이상 100분의 10이하의 범위 안에서 정기총회에서 정한다. 다만, 당해 회계 연도의 이익잉여금이 우선출자총액의 100분의 3에 해당하는 금액에 미치지 못할 때 또는 우선출자자와 별도계약에 의할 때에는 달리 정할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑤우선출자에 대하여는 당해 회계연도의 이익잉여금으로써 제4항에 따른 배당을 할 수 없는 경우에 그 부족액에 대하여 다음 회계연도로 이월하지 아니한다.

⑥조합은 정관을 변경함으로써 우선출자자에게 손해를 미치게 되는 때에는 발행한 우선출자 총좌수의 과반수가 출석한 우선출자자총회에서 출석한 출자좌수의 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.

⑦제6항에 따른 우선출자자총회를 소집할 때에는 개최일 7일전에 각 우선출자자에게 회의목적을 적은 소집통지서를 발송하여야 한다.

⑧우선출자자총회는 우선출자자 전원으로 구성하고, 조합장이 소집하며 그 의장이 된다.

⑨우선출자자총회의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제22조(경비부담) ①조합은 제5조제1항제1호의 사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 조합원에게 경비를 부과할 수 있다.

②제1항의 부과금액과 부과방법, 징수시기와 징수방법은 이사회에서 정한다.

③조합원은 제1항에 따라 납입하여야 하는 경비를 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제23조(과태금) ①조합은 조합원이 출자금 또는 경비납입의무를 그 기한까지 이행하지 아니하는 경우 에는 납입기한 다음날부터 납입완료일까지 납입할 금액에 대하여 1일에 ()의 율로써 과태금을 징수할 수 있다.

②조합원은 제1항에 따른 과태금을 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제24조(법정적립금) 조합은 매 회계연도 손실보전과 재산에 대한 감가상각에 충당하고도 남으면 자기자본의 3배가 될 때까지 매 회계연도 잉여금의 100분의 10이상을 적립한다.

제25조(이월금) 조합은 제5조제1항제1호의 교육·지원사업비용에 충당하기 위하여 매 회계연도 잉여금의 100분의 20이상의 금액을 다음 회계연도에 이월한다.

제26조(임의적립금) 조합은 다음 각 호의 기준에 따라 임의적립금을 적립한다.
(2007.11.16, 2012.2.13. 개정)

1. 매 회계연도의 잉여금에서 제24조에 따른 법정적립금과 제25조에 따른 이월금을 빼고 나머지가 있을 때에는 매 회계연도 잉여금의 100분의 20 이상을 사업준비금으로 적립한다.
 2. 조합은 제1호에 따른 사업준비금을 적립하고 나머지가 있을 때에는 이를 유동손실보전자금과 유동시설투자를 위한 경제사업활성화적립금으로 추가 적립한다. 이 경우 추가적립 여부 및 적립 금액은 총회에서 정하는 바에 따른다.
 3. 조합은 국고보조금(지방자치단체 또는 중앙회로부터 수령한 보조금을 포함한다. 이하 같다) 으로 자산을 취득함에 따라 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액을 국고보조금과 상계함으로써 발생하는 이익금 및 당해 자산 중도처분에 따라 발생하는 국고보조금잔액에 해당하는 처분이익금은 당해 이익금에 대한 법인세비용, 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제1호 및 제2호에 따른 적립금을 빼고 나머지가 있을 때에는 이를 사업활성화적립금으로 추가 적립 한다.
 4. 조합은 고정자산처분으로 발생한 이익금에서 당해자산의 처분에 따른 제비용과 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제1호 및 제2호에 따른 적립금을 빼고 나머지가 있을 때에는 이를 사업활성화적립금으로 추가 적립한다.
- 제27조(자본적립금) 조합은 다음 각 호의 금액을 자본적립금으로 적립한다.
1. 감자에 따른 차익
 2. 자산재평가차익
 3. 합병차익
 4. 청산조합으로부터 인수한 잔여재산
- 제28조(지분계산) 조합의 재산에 대한 조합원의 지분은 다음 기준에 따라 이를 계산한다.
1. 납입출자금에 대하여는 각 조합원이 납입한 출자액에 따라 매 회계연도마다 이를 계산한다. 다만, 그 재산이 납입출자액의 총액보다 감소되었을 때에는 각 조합원의 출자액에 따라 감액 하여 계산한다.
 2. 회전출자금에 대하여는 각 조합원이 납입한 회전출자액에 따라 매 회계연도마다 이를 계산하여 가산한다. 다만, 회전출자금이 감소되었을 때에는 각 조합원의 출자액에 따라 감액하여 계산 한다.
 3. 제26조제1호의 사업준비금에 대하여는 매 회계연도마다 제148조제1항의 방법에 따라 이를 계산하여 가산한다. 다만, 사업준비금이 감소되었을 때에는 각 조합원의 지분액에 따라 감액 하여 계산한다.
 4. 지분을 계산함에 있어 그 기초가 되는 금액과 산정된 지분금액이 1원 미만의 것은 버린다.

제29조(출자감소의 의결) ①조합은 출자 1좌의 금액 또는 출자좌수의 감소(이하 "출자감소"라 한다)를 총회에서 의결한 경우에는 그 의결을 한 날부터 2주일 이내에 재무상태표를 작성한다.(2012.2.13. 개정)

②조합은 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 채권자에 대하여 이의가 있으면 공고 후 3개월 이내에 조합의 주된 사무소에 이를 서면으로 진술하라는 취지를 공고하고, 이미 알고 있는 채권자에게는 따로 최고한다.

③제2항의 공고나 최고는 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 하여야 하며, 공고기간은 1개월 이상으로 하고, 개별최고는 2회 이상으로 한다.

제30조(출자감소에 대한 채권자의 이의) ①채권자가 제29조제2항의 기간 내에 출자감소에 관한 의결에 대하여 서면으로 이의를 진술하지 아니하면 이를 승인한 것으로 본다.

②채권자가 이의를 진술한 경우에는 조합이 이를 변제하거나 상당한 담보를 제공하지 아니하면 그 출자감소의 의결은 효력을 발생하지 아니한다.

제4편 총회와 이사회

제31조(총회) ①총회는 조합원으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

②총회는 정기총회와 임시총회로 이를 구분한다.

제32조(정기총회) 정기총회는 매년 1회 회계연도 종료 후 2개월 이내에 조합장이 이를 소집한다.

제33조(임시총회) ①임시총회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 조합장이 이를 소집한다.

1. 조합장이 필요하다고 인정한 때
2. 이사회가 필요하다고 인정하여 소집을 청구한 때
3. 조합원이 조합원 300인 또는 100분의 10이상의 동의를 받아 소집의 목적과 이유를 적은 서면을 제출하여 조합장에게 소집을 청구한 때
4. 감사가 조합의 재산상황이나 업무집행에 부정한 사실이 있는 것을 발견하고 그 내용을 총회에 신속히 보고할 필요가 있다고 인정하여 조합장에게 소집을 요구한 때

②조합장은 제1항제2호 및 제3호에 따른 청구를 받으면 정당한 사유가 없는 한 2주일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 하며, 제4호의 경우에는 7일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다.

제34조(감사의 총회소집) ①감사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 임시총회를 소집한다.

1. 총회를 소집할 사람이 없는 때
 2. 조합장이 정당한 사유없이 제33조제1항제2호부터 제4호까지의 청구가 있는 날부터 제33조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때
- ②제1항의 경우에 감사는 총회소집사유가 발생한 날부터 5일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다. 이 경우 감사가 의장의 직무를 대행한다.
- 제35조(조합원대표의 총회소집) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조합원 300인 또는 100분의 10이상의 동의를 얻은 조합원대표가 총회를 소집한다.
1. 감사가 정당한 사유없이 제34조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때
 2. 임원의 결원으로 총회를 소집할 사람이 없는 때
- ②제1항의 경우에는 조합원대표가 의장의 직무를 수행한다.
- 제36조(총회소집통지) 총회를 소집하려면 총회 개최 7일 전까지 회의목적·부의안건 및 회의일자를 적은 총회소집통지서를 조합원에게 발송하여야 한다. 다만, 같은 목적으로 총회를 다시 소집할 때에는 개최 전일까지 알린다.
- 제37조(총회의결사항) ①다음 각 호의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.(2009. 11.11, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)
1. 정관의 변경
 2. 해산·분할 또는 품목조합으로의 조직변경
 3. 조합원의 제명
 4. 합병
 5. 임원의 선출 및 해임
 6. 조합장 및 감사에 대한 징계 및 변상(감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치요구가 있는 경우에는 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하는 경우에 한한다)
 7. 규약의 제정·개정 및 폐지
 8. 사업계획의 수립, 수지예산의 편성과 사업계획 및 수지예산중 다음 사항의 변경
 - 가. 수지예산 확정후 발생한 사유로 소요되는 총지출예산의 추가편성에 관한 사항. 다만, 비례성 예산과 규정에서 정하는 법적 의무비용·영업외 비용 및 특별손실의 경우에는 그러하지 아니 하다.
 - 나. 업무용 부동산 취득과 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 업무용 부동산 취득예산의 용도조정에 관한 사항
 - 다. 다른 법인에 대한 출자와 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 다른 법인에 대한 출자예산의 용도조정에 관한 사항. 다만, 중앙회에 대한 출자예산 및 중앙회와 공동으로 출자하거나, 중앙

회가 실질적 경영지배력을 가지는 법인에 대한 출자 예산의 추가편성의 경우에는 그러하지 아니하다.

(비고) 나목 및 다목의 경우 기준이 되는 금액은 조합의 실정에 맞게 조정할 수 있음

9. 사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안과 손실금처리안
10. 중앙회의 설립발기인이 되거나 이에 가입 또는 탈퇴하는 것
11. 임원의 보수 및 실비변상
12. 그 밖에 조합장이나 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

②제1항 각 호의 사항을 부의하는 때에는 이를 서면으로 하여야 한다.

제38조(총회의 개의와 의결정족수) ①총회의 의사는 이 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 조합원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석조합원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②의장은 총회의 의결에 참여한다.

제39조(총회의 특별의결) 다음 각 호의 사항은 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 정관의 변경
2. 해산·분할 또는 품목조합으로의 조직 변경
3. 조합원의 제명

제40조(총회의결의 특례) ①다음 각 호의 사항에 대하여는 제37조에도 불구하고 조합원의 투표로 총회의 의결을 갈음할 수 있다.

1. 해산·분할 또는 품목조합으로의 조직변경
2. 조합원이 총회 또는 총회 외에서 투표로 조합장을 직접선출
3. 제57조제1항에 따른 임원의 해임
4. 합병

②제1항 각 호의 사항에 대한 의결이나 선출은 다음 각 호의 방법에 따른다.

1. 제1항제1호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 3분의 2이상의 찬성으로 의결
2. 제1항제2호의 사항은 유효투표의 최다득표자를 선출. 다만, 최다득표자가 2명 이상이면 연장자를 당선인으로 결정한다.
3. 제1항제3호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 3분의 2이상의 찬성으로 의결
4. 제1항제4호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 과반수의 찬성으로 의결

③제1항제1호·제3호·제4호 및 제57조제2항제3호에 따른 조합원 투표의 통지·방법 기타 투표에 관하여 필요한 사항은 규약으로 정한다.

제41조(의결권의 제한 등) ①총회에서는 제36조에 따라 미리 통지한 사항에 대

해서만 의결할 수 있다. 다만, 제37조제1항제1호부터 제6호까지의 사항을 제외한 긴급한 사항으로서 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있을 때에는 그러하지 아니하다.

②조합과 조합원의 이해가 상반되는 의사를 의결할 때에는 해당 조합원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합장에게 서면으로 일정한 사항을 총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다.

④제3항에 따라 제안한 조합원은 조합장에게 총회 개최 30일전에 서면으로 총회의 목적사항에 추가하여 제36조의 통지서에 적을 것을 청구할 수 있다.

⑤조합장은 제3항에 따른 제안이 있는 경우 제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되는 경우를 제외하고는 총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 제안을 한 조합원의 청구가 있는 때에는 총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

제42조(의결취소의 청구 등) ①조합원은 총회(창립총회를 포함한다)나 대의원회의 소집절차, 의결 방법, 의결내용 또는 임원의 선거가 법령, 법령에 따른 행정처분 또는 정관을 위반한 것을 사유로 하여 그 의결이나 선거에 따른 당선취소 또는 무효확인을 농림축산식품부장관에게 청구하거나 이를 청구하는 소를 법원에 제기할 수 있다. 다만, 농림축산식품부장관은 조합원의 청구와 같은 내용의 소가 법원에 제기된 사실을 알았을 때에는 청구에 따른 조치를 하지 아니한다.(2009.11.11. 개정)

②제1항에 따라 농림축산식품부장관에게 청구하는 때에는 의결일이나 선거일부터 1개월 이내에 조합원 300인 또는 100분의 5이상의 동의를 받아 청구하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제43조(위법 또는 부당의결사항의 취소 또는 집행정지) 조합장은 농림축산식품부장관이 총회의 의결사항에 대한 전부 또는 일부의 취소나 집행정지의 조치를 하였을 때에는 지체없이 총회를 소집하여 이를 보고하거나 조합원에게 통지하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제44조(총회의 연기 등) ①총회에서는 회의의 연기 또는 속행의 의결을 할 수 있다.

②제1항의 경우에는 제36조를 적용하지 아니한다.

제45조(총회의 의사록) ①총회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 진행상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서 선출한 조합원 5인 이상이 기명 날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제46조(대의원회) ①조합은 제40조제1항 각 호에 규정된 사항외의 사항에 대하여 총회를 갈음하는 대의원회를 둔다.

②(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

③(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

<제1례> 여성대의원 선출구역을 별도로 두지 않는 경우에는 제2항 및 제3항을 다음과 같이 한다.

②대의원회는 조합장을 포함한 대의원 ○○명(여성대의원 ○○명을 포함한다)으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

(비고) 조합장을 제외한 대의원수는 50명 이상 200명 이하에서 조합의 실정에 따라 정하며, 제3항 각 호의 선출구역 중 선출할 대의원수를 성별로 배분함으로써 의무적으로 선출 하여야 하는 여성대의원수는 전체 조합원수 중에서 여성조합원수가 차지하는 비율을 감안하여 정한다.

③조합장을 제외한 대의원의 선출구역은 다음 각 호와 같으며, 조합원수에 비례하여 선출하여야 한다.

1. ○○ 마을(이동) ○○명
2. ○○ 마을(이동) ○○명
3. ○○ 마을(이동) ○○명(남성 ○명, 여성 ○명)

(비고) 1. 제3항 각 호의 선출구역 중 제3호에 따라 선출할 대의원수를 성별로 배분할 선출구역을 정하는 경우 각 선출구역별로 배분된 여성대의원수의 합계가 제2항에서 의무적으로 선출하도록 정한 여성대의원수와 일치하도록 정하여야 한다.

(비고) 2. 제3항 각 호의 "마을(이동)"은 "면(동)"과 같이 조합의 실정에 따라 정할 수 있음

<제2례> 여성대의원 선출구역을 별도로 두는 경우에는 제2항 및 제3항을 다음과 같이 한다.

②대의원회는 조합장을 포함한 대의원 ○○명으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

(비고) 조합장을 제외한 대의원수는 50명 이상 200명 이하에서 조합의 실정에 따라 정하며, 제3항제3호의 여성대의원 선출구역에서 선출할 여성대의원수는 전체 조합원수 중에서 여성조합원수가 차지하는 비율을 감안하여 정한다.

③조합장을 제외한 대의원의 선출구역은 다음 각 호와 같으며, 조합원수에 비례하여 선출하여야 한다.

1. ○○ 마을(이동) ○○명
2. ○○ 마을(이동) ○○명
3. 여성대의원의 선출구역은 다음 각목과 같으며, 선출구역안의 여성조합원 중에서 선출한다.

- 가. ○○ 마을(이동) · ○○ 마을(이동) ○○명
- 나. ○○ 마을(이동) · ○○ 마을(이동) ○○명

(비고) 제3항 각 호의 "마을(이동)"은 "면(동)"과 같이 조합의 실정에 따라

정할 수 있음

④조합장을 제외한 대의원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 임기만료연도 결산기의 마지막 달부터 그 결산기에 관한 정기총회 전에 임기가 끝난 경우에는 정기총회가 끝날 때까지 그 임기를 연장 하되 그 정기총회가 속하는 연도의 6월을 초과할 수 없다.

⑤대의원은 우리 조합의 조합장을 제외한 임직원과 다른 조합의 임직원을 겸직하여서는 아니 된다.(2009.11.11. 개정)

⑥대의원회에는 총회에 관한 규정을 준용한다.

⑦임기만료로 인한 선거에 따라 선출된 대의원의 임기개시일은 전임자의 임기만료일 다음날로 한다.

⑧제7항외의 경우 대의원의 임기개시일은 당선공고일로 한다.(2007.11.16. 개정)

⑨보궐선거에 따라 선출된 대의원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다. 다만, 대의원 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 대의원의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

⑩대의원에 관하여는 제56조제1항제1호부터 제3호까지 · 제11호, 제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제56조제1항제11호 중 "5백만원"은 "1천만원"으로, "6월"은 "1년" 으로 하고, 제2항 중 "각 호"는 "제1호부터 제3호까지 및 제11호"로 한다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

제47조(대의원의 해임) ①조합원은 제46조제3항에 따른 대의원 선출구역안의 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 얻어 조합장에게 대의원의 해임을 위한 투표를 요구할 수 있다. 이 경우 대의원의 해임은 대의원 선출구역안의 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 3분의 2이상의 찬성으로 결정 한다.

②조합장은 제1항에 따른 해임요구가 있는 경우 10일 이내에 투표일을 정하여 대의원 선출구역안의 조합원으로 구성된 회의를 소집하되, 소집의 통지는 개회 7일전까지 목적 · 일시 · 장소 등을 적은 회의소집통지서의 발송에 따른다.

③제2항에 따른 회의의 의장은 출석한 조합원 중에서 호선하며, 의장은 출석 조합원 중 투 · 개표관리자 각 2명을 선정하여 투 · 개표사무를 관리하게 한다.

④의장은 회의에 관한 의사록을 작성하고 투 · 개표관리자와 함께 기명날인하여 조합장에게 제출 하고, 조합장은 그 결과를 즉시 공고한다.

⑤제57조제3항은 대의원의 해임에 관하여 준용한다. 이 경우 "임원"은 "대의원"으로, "총회 또는 대의원회"는 "회의"로 한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 경우에는 본 항 중 "제57조제3항"을 "제57조제4항"으로 한다.

제48조(이사회) ①조합에 이사회를 둔다.

②이사회는 조합장을 포함한 이사로 구성하며, 조합장이 소집하고, 그 의장이 된다.

③감사와 간부직원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④이사회는 정기회와 임시회로 구분한다.

⑤조합장은 회의개최일 3일전까지 회의사항을 서면으로 구성원과 감사에게 알린다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥조합장은 이사 3분의 1 이상 또는 감사가 회의목적 및 부의안건과 소집이유를 적은 서면으로 회의소집을 요구하였을 때에는 지체없이 회의를 소집하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑥조합장은 이사 3분의 1 이상, 감사 또는 상임이사가 회의목적 및 부의안건과 소집이유를 적은 서면으로 회의소집을 요구하였을 때에는 지체없이 회의를 소집하여야 한다.

⑦조합장이 제6항에 따라 소집이 요구된 이사회를 정당한 사유없이 소집하지 아니하는 경우에는 이사 3분의 1이상의 동의를 얻어 소집을 요구한 이사대표(감사가 소집을 요구한 경우에는 감사)가 이를 소집한다. 이 경우 이사회가 정하는 이사가 의장의 직무를 수행한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑦조합장이 제6항에 따라 소집이 요구된 이사회를 정당한 사유없이 소집하지 아니하는 경우에는 이사 3분의 1이상의 동의를 얻어 소집을 요구한 이사대표(감사가 소집을 요구한 경우에는 감사, 상임이사가 소집을 요구한 경우에는 상임이사)가 이를 소집한다. 이 경우 이사회가 정하는 이사가 의장의 직무를 수행한다.

⑧이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨이사회는 제49조에 따라 의결된 사항에 대하여 조합장의 업무집행상황을 감독한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑨이사회는 제49조에 따라 의결된 사항에 대하여 조합장 또는 상임이사의 업무집행상황을 감독 한다.

⑩이사회 의사에 관하여는 의사의 진행상황과 그 결과를 적은 의사록을 작성하고 의장과 출석 구성원이 기명날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

⑪이사회 운영에 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑪제49조제1항제13호에 따른 성과평가에 필요한 사항과 이사회 운영에 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제49조(이사회 의결사항) ①(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합원의 자격심사 및 가입승낙
 2. 법정적립금의 사용
 3. 차입금의 최고한도
 4. 경비의 부과와 징수방법
 5. 사업계획 및 수지예산중 제37조제1항제8호에서 정한 사항외의 변경
 6. 간부직원의 임면
 7. ○억원 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분
 8. 업무규정의 제정·개정 및 폐지와 사업집행방침의 결정
 9. 임원에 대한 징계 및 변상(조합장 및 감사의 경우에는 감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치 요구가 있는 경우에 한한다)
 10. 총회로부터 위임된 사항
 11. 법령 또는 정관에 규정된 사항
 12. 기타 조합장 또는 이사 3분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항
- (비고) 제7호의 경우 기준이 되는 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 1회계연도 결산보고서에 기재된 자산 총액이 2천5백억원 미만인 조합은 1억원, 2천5백억원 이상인 조합은 2억원으로 함

<제2례> 상임이사를 두는 경우

이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합원의 자격심사 및 가입승낙
 2. 법정적립금의 사용
 3. 차입금의 최고한도
 4. 경비의 부과와 징수방법
 5. 사업계획 및 수지예산중 제37조제1항제8호에서 정한 사항외의 변경
 6. 간부직원의 임면
 7. ○억원 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분
 8. 업무규정의 제정·개정 및 폐지와 사업집행방침의 결정
 9. 임원에 대한 징계 및 변상(조합장 및 감사의 경우에는 감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치 요구가 있는 경우에 한한다)
 10. 총회로부터 위임된 사항
 11. 법령 또는 정관에 규정된 사항
 12. 상임이사의 해임요구에 관한 사항
 13. 상임이사 소관 업무의 성과평가에 관한 사항
 14. 기타 조합장, 상임이사 또는 이사 3분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항
- (비고) 제7호의 경우 기준이 되는 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에

따라 총회의 승인을 얻은 최근 1회계연도 결산보고서에 기재된 자산 총액이 2천5백억원 미만인 조합은 1억원, 2천5백억원 이상인 조합은 2억원으로 함

②제1항제9호에도 불구하고 조합장 및 감사에 대한 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중 하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하고자 하는 경우에는 총회에 상정한다.(2014.11.12. 신설)

③조합장은 제37조제1항 각 호(제5호 및 제6호를 제외한다)의 사항을 총회에 부의하기 전에 이사회회의 심의를 거쳐야 하며, 심의결과를 총회부의안건에 첨부하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

제50조(운영평가자문회의의 구성·운영) ①조합은 조합의 건전한 발전을 도모하기 위하여 조합원 ()인과 외부전문가 ()인으로 운영평가자문회의를 구성·운영할 수 있다.

(비고) 1. 외부전문가 3인이상과 조합원을 합하여 15인 이내로 정한다.
2. 외부전문가는 대학교수, 변호사, 공인회계사, 농업전문가 등으로서 조합경영과 농업에 관한 학식과 경험이 풍부한 자중에서 선정한다.

②제1항에 따라 운영되는 운영평가자문회의는 조합의 운영상황을 평가하였으면 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

③이사회는 운영평가자문회의의 평가결과를 총회에 보고하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

④조합장은 운영평가자문회의의 평가결과를 조합의 운영에 적극 반영하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

⑤운영평가자문회의의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2009.11.11. 신설)

제5편 임원과 직원

(비고) 1. 2007년 7월 1일 이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일 전 제139조제2항에 따라 총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 1천5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일 전에 반드시 조합원이 아닌 상임이사를 1명 이상 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2017.12.26. 신설)

(비고) 2. 2009년 12월 10일 이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일전 제139조제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 기재된 자산총액이 1천5백억원 이상에 해당하는

경우에는 조합장 임기개시일전에 반드시 조합원이 아닌 이사를 1명 이상 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2009.11.11. 신설)

(비고) 3. 2009년 12월 10일 이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일전 제139조제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 기재된 자산총액이 2천5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일전에 반드시 조합장을 비상임으로 운영하도록 정관을 변경하여야 함 (2009.11.11. 신설)(2017.12.26. 개정)

(비고) 4. 2015년 7월 1일 이후 이사를 선출하는 조합으로서 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상에 해당하는 경우 제101조에 따라 이사 중 1명 이상을 여성조합원 중에서 선출하여야 함 (2015. 6.17. 신설)(2017.12.26. 개정)

(비고) 5. 2017년 12월 28일 이후 감사를 선출하는 조합으로서 감사의 임기개시일 전 제139조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 1조원 이상에 해당하는 경우에는 반드시 새로운 감사의 선출 전에 조합원이 아닌 상임감사 1명을 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2017.12.26. 신설)

제51조(임원의 정수)(2009.11.11, 2017.12.26. 개정)

※ 이사의 수는 조합의 실정에 따라 조합장 1명을 포함하여 7명 이상 25명 이하에서 정하되, 이사의 3분의 2 이상은 조합원이어야 함

※ 상임이사를 도입하는 조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 둘 수 있음. 다만, 제5편 (비고) 1에 따라 정관을 변경하는 조합은 경과조치를 반드시 두어야 함

제○조(상임이사 선출 등에 관한 적용례) 제48조, 제49조, 제51조, 제52조, 제54조, 제55조, 제60조 및 제61조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로이 선출되는 조합장의 임기개시일부터 적용하되, 상임이사는 조합장 임기개시일 전에 선출할 수 있다.

※ 상임감사를 도입하는 조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함

제○조(상임감사 선출 등에 관한 적용례) 제51조, 제52조제8항 및 제55조제4항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임 중인 비상임감사가 궐위 또는 임기가 만료된 후부터 적용한다.

[조합장을 상임으로 운영하는 경우]

※ 이 경우에는 상임이사 1명, 상임감사 1명을 조합 실정에 따라 둘 수 있음.

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(상임으로 한다) : 1명

2. 조합원인 이사 : ○명

3. 조합원이 아닌 이사 : ○명

4. 감사 : 2명

(비고) 상임감사를 두는 조합은 제4호 중 "2명"을 "2명(상임감사 1명 포함)"으로 규정함

<제2례> 상임이사를 두는 경우

조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(상임으로 한다) : 1명

2. 상임이사 : 1명

3. 조합원인 이사 : ○명

4. 조합원이 아닌 이사 : ○명

5. 감사 : 2명

(비고) 상임감사를 두는 조합은 제5호 중 "2명"을 "2명(상임감사 1명 포함)"으로 규정함

[조합장을 비상임으로 운영하는 경우]

※ 이 경우에는 상임이사를 2명 이내에서 반드시 두어야 하며, 상임감사 1명을 조합 실정에 따라 둘 수 있음.

<제1례> 상임감사를 두지 아니하는 경우

①조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(비상임으로 한다) : 1명

2. 상임이사 : ○명

3. 조합원인 이사 : ○명

4. 조합원이 아닌 이사 : ○명

5. 감사 : 2명

②제1항의 임원 중 비상임인 임원은 그 임기 중(당선이 결정된 때부터 임기 개시 전일까지의 기간을 포함한다)에 상임으로 변경할 수 없다.

<제2례> 상임감사를 두는 경우

①조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(비상임으로 한다) : 1명

2. 상임이사 : ○명

3. 조합원인 이사 : ○명

4. 조합원이 아닌 이사 : ○명

5. 감사 : 2명(상임감사 1명 포함)

②제1항의 임원 중 비상임인 임원은 그 임기 중(당선이 결정된 때부터 임기

개시 전일까지의 기간을 포함한다)에 상임으로 변경할 수 없다.

제52조(임원의 직무)

[조합장을 상임으로 운영하는 경우]

①조합장은 조합을 대표하며 업무를 집행한다.

(비고) 상임이사 1인을 두는 조합의 경우에는 본 항을 다음과 같이 한다.

①조합장은 조합을 대표하며 업무를 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 상임이사에게 위임·전결 처리하게 하여야 한다.

1. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
2. 제5조제1항제3호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
3. 제5조제1항제4호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

(비고) 1. 제1호부터 제3호까지 중에서 일부 또는 전부를 조합의 실정에 따라 정한다.

(비고) 2. 제5조제1항에 제10호가 적히지 않을 경우에는 제1항 각 호 중 "제10호"를 "제9호"로 함

②(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

조합장이 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.

1. 권위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

<제2례> 상임이사를 두는 경우

조합장 또는 상임이사가 다음 각 호의 어느 하나의 사유(상임이사의 경우 제5호는 제외한다)로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합장의 경우에는 조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.

1. 권위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제

4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
 5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
 6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우
- ③조합장이 그 직을 가지고 조합장 선거에 입후보하면 후보자로 등록한 날부터 선거일까지 제2항에 따라 이사회가 정하는 순서에 따른 이사가 그 조합장의 직무를 대행한다. 다만, 제86조제2항에 따라 투표를 실시하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.(2009.11.11. 신설)
- (비고) 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우는 "제86조제2항"을 "제95조제3항"으로 한다.
- ④감사는 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하고, 전문적인 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 의뢰할 수 있으며, 조합의 재산 또는 업무집행에 관하여 부정한 사실이 있는 것을 발견한 때에는 총회에 이를 보고한다.
- ⑤감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 본 조합의 자회사(상법 제342조의2에 따른 자회사를 말한다. 이하 같다)에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 그 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 그 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2009.11.11. 개정)
- ⑥감사는 조합장이 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 총회에서 그 의견을 진술한다.
- ⑦감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 적은 감사록을 작성하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 한다.(2009.11.11. 개정)
- ⑧비상임감사는 직무의 범위 등 필요한 사항을 상임감사와 협의하여 정할 수 있으며, 상임감사가 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.(2014.11.12. 개정)
- (비고) 제8항은 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

[조합장을 비상임으로 운영하는 경우]

- ①(2009.11.11, 2017.12.26. 개정)
- ※ 법 제45조제4항에 따라 조합장을 비상임으로 하는 경우에는 제1레 또는 제2레 중에서 선택함. 그 외의 경우에는 제1레를 선택함
- <제1레>
- 조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 상임이사가 집행한다.
- (비고) 상임이사 2인을 두는 조합의 경우에는 본 항을 다음과 같이 한다.
- ①조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 이사회가 정하는 바에 따라 상

임이사 2인이 각각 분장하여 집행한다.

<제2례>

조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 상임이사가 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 조합장이 집행한다.

(비고) 상임이사 2인을 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

①조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 이사회가 정하는 바에 따라 상임이사 2인이 각각 분장하여 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 조합장이 집행한다.

1. 제5조제1항제1호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
2. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
3. 제5조제1항제5호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
4. 제5조제1항제6호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

(비고) 1. 제1호부터 제4호까지 중에서 일부 또는 전부를 조합의 실정에 따라 정한다.

(비고) 2. 제5조제1항에 제10호가 적히지 않을 경우에는 제1항 각 호 중 "제10호"를 "제9호"로 함

②조합장 또는 상임이사가 다음 각 호의 어느 하나의 사유(상임이사의 경우 제5호는 제외 한다)로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합장의 경우에는 조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

1. 궐위된 경우
 2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
 3. 삭제
 4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
 5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
 6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우
- ③조합장이 그 직을 가지고 조합장 선거에 입후보하면 후보자로 등록한 날부터 선거일까지 제2항에 따라 이사회가 정하는 순서에 따른 이사가 그 조합장의 직무를 대행한다. 다만, 제86조 제2항에 따라 투표를 실시하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.(2009.11.11. 신설)

(비고) 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우는 "제86조제2항"을 "제95조제3항"으로 한다.

④감사는 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하고, 전문적인 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 의뢰할 수 있으며, 조합의 재산 또는 업무집행에 관하여 부정한 사실이 있는 것을 발견한 때에는 총회에 이를 보고한다.

⑤감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 본 조합의 자회사(상법 제342조의2에 따른 자회사를 말한다. 이하 같다)에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 그 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 그 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑥감사는 조합장이 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 총회에 그 의견을 진술한다.

⑦감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 적은 감사록을 작성하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 한다.

⑧비상임감사는 직무의 범위 등 필요한 사항을 상임감사와 협의하여 정할 수 있으며, 상임감사가 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.(2014.11.12. 개정)

(비고) 제8항은 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

제53조(감사의 대표권) ①조합이 조합장이나 이사와 계약을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.

②조합과 조합장 또는 이사 간의 소송에 관하여는 제1항을 준용한다.

제54조(임원의 선출) ①(2024.1.31. 개정)

<제1례> 조합장을 총회 또는 총회외에서 투표로 직접 선출하는 경우
조합장은 조합원중에서 조합원이 총회 또는 총회외에서 투표로 직접 선출한다.

<제2례> 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우
조합장은 조합원중에서 대의원회에서 선출한다.

<제3례> 조합장을 이사회에서 선출하는 경우
조합장은 조합원인 이사중에서 이사회가 선출한다.

(비고) 선출방식 변경은 조합장의 임기가 만료되는 해의 직전년도 12월까지 가능
②조합장외의 임원은 총회에서 선출한다. 다만, 상임이사 및 상임감사는 다음 각 호의 인원으로 구성되는 인사추천위원회에서 추천된 사람을 총회에서 선출한다. 이 경우 인사추천위원회의 의장은 조합장으로 하며, 구성원 과반수의 찬성으로 추천대상자를 결정한다.(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

1. 조합장 1명
2. 이사회가 정하는 비상임이사 3명
3. 조합장이 정하는 학식과 경험이 풍부한 외부인사 1명

4. 이사회가 정하는 대의원 2명

(비고) 1. 상임이사는 두되, 상임감사는 두지 아니하는 경우에는 본 항 단서 중 "상임이사 및 상임감사는"을 "상임이사는"으로 규정함

(비고) 2. 상임이사는 두지 아니하되, 상임감사는 두는 경우에는 본 항 단서 중 "상임이사 및 상임감사는"을 "상임감사는"으로 규정함

(비고) 3. 상임이사와 상임감사를 모두 두지 아니하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정함

②조합장외의 임원은 총회에서 선출한다.

③인사추천위원회의 구성·운영에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

(비고) 제3항은 상임이사 또는 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 당선인의 당선무효로 실시사유가 확정된 재선거 (당선인이 그 기소 후 확정판결 전에 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거를 포함 한다)의 후보자가 될 수 없다.(2012.11.20. 신설) (2014.11.12. 개정)

1. 법 제173조제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호에 따라 당선이 무효로 된 사람 (그 기소 후 확정판결 전에 사직한 사람을 포함한다)

2. 당선되지 아니한 사람(후보자가 되려던 사람을 포함한다)으로서 법 제173조제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호에 따른 직계 존속·비속이나 배우자의 죄로 당선무효에 해당하는 형이 확정된 사람

제55조(임원의 임기) ①조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고 감사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 조합장은 2차에 한하여 연임할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 조합장을 비상임으로 운영하는 경우에는 본항을 다음과 같이 규정함

①조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고 감사의 임기는 3년으로 한다.

1. 조합장과 조합원인 이사 : 4년

2. 제1호의 이사를 제외한 이사 : 2년

②제1항에 따른 임원의 임기는 전임자의 임기만료일의 다음날부터 기산한다. 다만, 임기개시전에 재임중인 임원(조합장은 제외한다)이 궐위된 경우로서 그 궐위시점이 선거기간(선거일공고일 또는 추천일부터 선거일까지를 말한다. 이하 같다)중인 경우는 당선공고일을 임기개시일로 하고, 궐위시점이 당선자 확정후인 경우에는 사유발생일 다음날을 임기개시일로 한다.(2024.1.31. 개정)

③제2항외의 경우 임기개시일을 당선공고일로 한다.

④보궐선거 또는 재선거에 따른 임원의 임기는 전임자(재선거의 경우, 재선거 실시 전에 실시한 선거로 선출된 임원 또는 선출될 예정이었거나 임기가 개시

되었을 임원)의 남은 임기로 한다. 다만, 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

(비고) 1. 상임이사는 두되, 상임감사는 두지 아니하는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 상임이사를 제외한 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임이사의 임기는 당선이 결정된 때로부터 새로이 기산한다.

(비고) 2. 상임이사는 두지 아니하되, 상임감사는 두는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함.

다만, 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

(비고) 3. 상임이사와 상임감사를 모두 두는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 상임이사를 제외한 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임이사 및 상임감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

⑤제46조제4항 단서는 제1항의 임원의 임기만료의 경우에 이를 준용한다.

⑥임원의 수가 그 정수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 말미암아 퇴임한 임원은 새로 선임된 임원이 취임할 때까지 그 권리의무가 있다.

제56조(임원의 결격사유) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 조합의 임원이 될 수 없다. 다만, 제10호와 제12호는 조합원인 임원에게만 적용한다. (2005.10.18, 2009.11.11, 2012.2.13, 2012.11.20, 2014.11.12, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
3. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
4. 법원의 판결이나 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
5. 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
6. 법 제164조제1항이나 신용협동조합법 제84조에 규정된 개선(改選) 또는 징계면직의 처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
7. 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
8. 법 제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사

- 실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄) 까지에 규정된 죄를 범하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 4년이 지나지 아니한 사람
9. 임원선거에서 당선되었으나 법 제173조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호에 따라 당선이 무효로 된 사람으로서 그 무효가 확정된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
10. 선거일공고일 현재 조합에 대하여 50좌이상의 납입출자분을 2년이상 계속 보유하고 있지 아니한 사람
- (비고) 1. 출자좌수는 50좌 이상 1천좌이내에서 조합의 실정에 따라 제18조제2항의 출자좌수이상으로 정한다.
- (비고) 2. 본 호의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.
- 제○조(임원의 피선거권에 관한 경과조치) ①이 정관 시행일 현재 재직중인 임원은 제56조 제1항제10호에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.
- ②이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 현재 종전의 규정에 따라 필요로 하는 납입출자를 보유하고 있는 자는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제56조제1항제10호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.
- ※ 정관개정일 현재 종전의 정관에서 제56조제1항제10호의 출자좌수의 변경에 관련된 경과조치를 부칙에 규정하고 있는 조합으로서 그 시한이 남아있는 경우에는 그 부칙규정에 의거 임원의 피선거권에 관한 경과조치를 적용한다.
- (비고) 3. 설립 또는 합병조합의 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.
- 제○조(임원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제56조제1항제10호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 2년간은 적용하지 아니한다.
- ②제56조제1항제12호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 1년(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2년")간은 적용하지 아니한다.
11. 선거일공고일 현재 우리 조합, 중앙회 또는 법 제49조제1항제11호 각목의 금융기관에 대하여 5백만원 이상의 채무(보증채무를 제외한다)를 6월을 초과하여 연체한 사람
12. ※ 정관 개정일 현재 직전 회계연도 기준 제5조제1항제2호가목의 사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 50 이상인 경우에는 반드시 <제2례>를 선택함

<제1례>

선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일 공고일 현재의 전일까지의 기간동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

가. 제5조제1항제2호가목 및 나목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

나. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균잔액 : ()만원 이상

다. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균잔액 : ()만원 이상

라. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상

(비고) 1. 사업이용실적 산정기간을 2년으로 하고자 하는 경우 제12호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함

(비고) 2. 제12호의 각 목 중 가목은 반드시 포함시키고, 나목부터 라목까지는 조합의 실정에 따라 일부 또는 전부를 선택하거나, 선택하지 아니할 수 있음. 이 경우 나목부터 라목까지 중 2가지 이상을 선택할 때에는 제12호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목의 기준금액에 해당하지 아니하거나 가목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함

(비고) 3. 제12호의 ()의 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에 따라 결산보고서의 승인을 받은 최근 1회계연도(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2회계연도")의 전체 조합원(각 회계연도말 조합원수 기준)의 경제사업 평균이용금액의 100분의 40(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 20) 이상 평균이용금액 이내, 예금·적금·대출금의 평균잔액 및 평균보험수입수수료의 100분의 20(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 30) 이상 평균잔액 및 평균보험수입수수료 이내에서 각각 조합의 실정에 따라 정한다.

(비고) 4. 제12호의 ()의 금액을 변경하거나 <제2례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(결격사유에 관한 경과조치) 제56조제1항제12호의 개정규정은 의결

후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

(비고) 5. 제1항에 규정된 사유 외에는 조합에서 추가로 결격사유를 규정할 수 없음

(비고) 6. 삭제

<제2례>

선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일공고일 현재의 전일까지의 기간 동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

가. 제5조제1항제2호가목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

나. 제5조제1항제2호나목의 경제사업을 이용한 금액 : ()만원 이상

다. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균 잔액 : ()만원 이상

라. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균 잔액 : ()만원 이상

마. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상

(비고) 1. 사업이용실적 산정기간을 2년으로 하고자 하는 경우 제12호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함

(비고) 2. 제12호의 각 목 중 가목 및 나목은 반드시 포함시키고, 다목부터 마목까지는 조합의 실정에 따라 일부 또는 전부를 선택하거나, 선택하지 아니할 수 있음. 이 경우 다목부터 마목까지 중 2가지 이상을 선택할 때에는 제12호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목 또는 나목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니하거나 가목 및 나목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함

(비고) 3. 제12호의 ()의 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에 따라 결산보고서의 승인을 받은 최근 1회계연도(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2회계연도")의 전체 조합원(각 회계연도말 조합원 수 기준)의 판매사업 평균이용금액의 100분의 10 이상 평균이용금액의 100분의 50 이내, 구매사업 평균이용금액의 100분의 40(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 20) 이상 평균이용금액 이내, 예금·적금·대출금의 평균잔액 및 평균보험수입수수료의 100분의 20(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합

은 100분의 30) 이상 평균잔액 및 평균보험수입수수료 이내에서
각각 조합의 실정에 따라 정함

(비고) 4. 제12호의 ()의 금액을 변경하거나 <제1례>를 선택하여 제12
호를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두
어야 함

제○조(결격사유에 관한 경과조치) 제56조제1항제12호의 개정규정은 의결
후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

(비고) 5. <제2례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우 제56조제1항제12
호의 사업이용실적 기준금액에도 불구하고 정관 시행일부터 1년
간 제12호가목의 기준금액을 (비고)3.에 따른 기준금액 미만으로
적용하고자 할 때에는 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함

제○조(임원결격사유 중 사업이용실적에 관한 적용례) 이 정관 시행일부터
1년까지는 제56조제1항제12호가목의 기준금액에도 불구하고 이를 다음
과 같이 한다.

가. 제5조제1항제2호가목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의
2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른
상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

(비고) 6. 제1항에 규정된 사유 외에는 조합에서 추가로 결격사유를 규정할
수 없음

②제1항 각 호 사유가 발생하면 해당 임원은 당연히 퇴직된다. 이 경우 제1항
제10호부터 제12호 까지를 적용함에 있어서는 "선거일공고일 현재"를 "현재"
로 한다.(2009.11.11. 개정)

③제2항에 따라 퇴직한 임원이 퇴직전에 관여한 행위는 그 효력을 상실하지
아니한다.

④조합은 임원을 대상으로 제12호에 따른 기준에 해당하는지 여부를 6월말,
12월말에 확인하여야 한다. 다만, 필요에 따라 추가로 확인할 수 있다.

(2024.1.31. 신설)

제57조(임원의 해임)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

①조합원은 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 받아 총회에 임원의 해임을
요구할 수 있다. 이 경우 총회는 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의
2이상의 찬성으로 의결한다.

②조합원은 제54조에 따른 임원의 선출방법에 따라 다음 각 호의 어느 하나
의 방법으로 임원을 해임할 수 있다.

1. 대의원회에서 선출된 임원은 대의원 3분의 1이상의 요구로 대의원 과반
수의 출석과 출석 대의원 3분의 2이상의 찬성으로 해임의결

2. 이사회에서 선출된 조합장은 이사회에 해임요구에 의하여 총회에서 해임의결. 이 경우 이사회에 해임요구와 총회에 해임의결은 제1호에 따른 의결정족수를 준용한다.
3. 조합원이 직접선출한 조합장은 대의원회의 의결을 거쳐 조합원투표로 해임결정. 이 경우 대의원회의 요구 및 의결은 제1호의 규정을 준용하며, 조합원투표에 의한 해임결정은 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 과반수의 찬성으로 한다.

③해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 적은 서면으로 해임의결일 7일전까지 통지 하여 총회나 대의원회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

<제2례> 상임이사를 두는 경우

①조합원은 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 받아 총회에 임원의 해임을 요구할 수 있다. 이 경우 총회는 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

②조합원은 제54조에 따른 임원의 선출방법에 따라 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 임원을 해임할 수 있다.

1. 대의원회에서 선출된 임원은 대의원 3분의 1이상의 요구로 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2이상의 찬성으로 해임의결
2. 이사회에서 선출된 조합장은 이사회에 해임요구에 의하여 총회에서 해임의결. 이 경우 이사회에 해임요구와 총회에 해임의결은 제1호에 따른 의결정족수를 준용한다.
3. 조합원이 직접선출한 조합장은 대의원회의 의결을 거쳐 조합원투표로 해임결정. 이 경우 대의원회의 요구 및 의결은 제1호의 규정을 준용하며, 조합원투표에 의한 해임결정은 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 과반수의 찬성으로 한다.

③제49조제1항제12호에 따라 이사회에 요구로 상임이사를 해임하려면 대의원 과반수의 출석과 출석대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

④해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 적은 서면으로 해임의결일 7일전까지 통지 하여 총회나 대의원회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

[전문개정 2009.11.11.]

제58조(임원의 의무와 책임) ①조합의 임원은 법, 법에 따른 명령과 정관·규약·규정 또는 총회와 대의원회 및 이사회에 의결을 지키고 조합을 위하여 충실히 그 직무를 수행하여야 한다.

②조합의 임원이 그 직무를 수행할 때 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 하여 조합에 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

③조합의 임원이 그 직무를 수행할 때 고의나 중대한 과실로 제3자에게 끼

친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

④제2항과 제3항의 행위가 이사회 의결에 따른 것이라면 그 의결에 찬성한 이사회도 연대하여 손해 배상의 책임을 진다. 이 경우 의결에 참여한 이사 중 이의를 제기한 사실이 의사록에 적혀 있지 아니한 이사는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

⑤임원이 거짓으로 결산보고·등기 또는 공고를 하여 조합이나 제3자에게 끼친 손해에 대하여도 제2항 및 제3항과 같다.

⑥제1항부터 제5항까지의 손해배상청구권의 행사는 이사회 또는 조합장을 포함한 이사에 대하여는 감사가, 임원전원에 대하여는 조합원 100인 또는 100분의 1이상의 동의를 받은 조합원대표가 이를 행한다.

⑦조합장과 이사는 자기 또는 제3자의 계산으로 조합과 거래할 때 대출 또는 외상거래 등 조합의 자금부담이 있는 경우로서 신용사업(신용카드로 구매하는 거래를 제외한다)은 3억원을 초과하는 거래에 대하여, 신용사업외의 사업은 거래건당 1천만원 이상 또는 거래총잔액 5천만원을 초과 하는 거래에 대하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

제59조(임원의 보수 및 실비변상) ①상임임원을 제외한 임원은 명예직으로 한다.

②상임임원의 보수 및 상임임원을 제외한 임원의 여비 기타 실비변상에 대하여는 규약으로 정한다.

제60조(직원의 임면)

<제1례> 조합장이 상임으로 상임이사를 두지 아니하는 경우

①조합의 직원은 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 전무 1명과 상무 3명 이내를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자 중에서 조합장이 이사회 의결을 거쳐 임면한다.

<제2례> 조합장이 비상임으로 상임이사를 두는 경우(2009.11.11. 개정)

①조합의 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 3명 이내의 상무를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 상임이사가 제청한 자에 대하여 조합장이 이사회 의결을 거쳐 임면한다.

(비고) 제52조제1항에서 <제2례>를 선택한 경우에는 제1항과 제3항을 다음과 같이 한다.

①조합의 직원은 조합장이 임면한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중

에서 조합장이 이사회 의결을 거쳐 임면한다. 이 경우 상임이사 소관 간부직원의 임면은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

<제3례> 조합장이 상임이면서 상임이사를 두는 경우

①조합의 직원은 조합장이 임면한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 상무 3명 이내를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 조합장이 이사회 의결을 거쳐 임면한다. 이 경우 상임이사 소관 간부직원의 임면은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

제61조(간부직원의 직무)

<제1례> 조합장이 상임으로 상임이사를 두지 아니하는 경우(2009.11.11. 개정)
전무는 조합장의 명을 받아 조합의 업무를 처리하며, 상무는 전무를 보좌하여 조합의 업무를 분장 하고, 전무가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 조합장이 정하는 상무가 그 직무를 대행한다.

1. 궐위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정되지 아니한 경우
4. 의료법에 따른 의료기관에 30일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

<제2례> 조합장이 비상임으로 상임이사를 두는 경우(2009.11.11. 개정)

상무는 상임이사를 보좌하여 조합의 업무를 분장한다.

(비고) 제52조제1항에서 <제2례>를 선택한 경우에는 "상임이사"를 "조합장과 상임이사"로 규정함

<제3례> 조합장이 상임이면서 상임이사를 두는 경우(2009.11.11. 개정)

상무는 조합장과 상임이사를 보좌하여 조합의 업무를 분장한다.

제6편 임원선거

제1장 총 칙

제62조(선거인) ①선거인이란 선거권이 있는 자로서 선거인명부에 올라있는 자를 말한다.(단서삭제 2005.10.18.)

②조합은 선거일공고일 다음날부터 5일 이내에 선거일공고일 현재 조합원명

부를 기준으로 선거인 명부를 작성하여야 한다. 다만, 임원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일 후 조합원으로 가입한 자는 제외한다.(2005.10.18, 2009.11.11. 개정)

③선거인명부는 선거인명부작성기간만료일의 다음날부터 선거일전일까지 열람할 수 있다.

④선거인은 선거인명부에 누락 또는 오기가 있거나 자격이 없는 선거인이 올라 있다고 인정되면 선거인명부 열람기간 내에 구술 또는 서면으로 선거관리위원회(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 조합장)에 이의를 신청할 수 있다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

⑤제4항의 이의신청이 있는 때에는 선거관리위원회(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출 하는 조합장선거의 경우에는 조합장)는 지체없이(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출 하는 조합장선거의 경우에는 이의신청을 받은 날의 다음 날까지) 심사·결정하되, 그 신청에 이유가 있다고 결정한 때에는 즉시 선거인명부를 정정하고 신청인(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 제65조제5항에 따른 관할위원회·신청인·관계인)에게 통지 하여야 하며, 이유가 없다고 결정한 때에는 그 뜻을 신청인에게 통지하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제63조(선거권) ①선거권은 임원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일까지 조합원으로 가입한 자만 행사할 수 있다.(2005.10.18. 개정)

②선거인은 다른 사람으로 하여금 선거권을 대리하여 행사하게 할 수 없다.

제64조(대의원회에서 선출하는 경우의 선거인등) ①선거인은 대의원명부에 등재된 자로 하며, 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우 조합은 선거일공고일 다음날부터 5일 이내에 대의원명부를 작성 하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

②선거인은 선거일전일까지 대의원명부를 열람할 수 있다.

③선거일전일까지 대의원명부에 변동이 있는 경우에는 이를 수정하여야 한다.

④선거인은 선거권을 대리하여 행사하게 할 수 없다. 다만, 조합장이 제52조 제2항 및 제3항에 따라 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무대행자가 선거권을 가진다.(2012.2.13. 개정)

⑤선거에 입후보하는 대의원(조합장을 포함한다)은 당해 선거에서 선거권을 행사할 수 없다.

제65조(선거일) ①임원의 임기만료로 인한 선거는 임원의 임기만료일전 40일부터 15일까지 실시하되 선거일은 이사회에서 정한다. 다만, 대의원회에서 선출하는 임원의 임기가 당해연도 결산기의 최종월 이후 다음해 3월까지의 기간 중에 만료하는 경우에는 정기대의원회일을 선거일로 정할 수 있다.(2005.10.18. 개정)

②재선거 및 보궐선거는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 실시하되, 선거일은 이사회가 정한다.

③천재지변 기타 불가피한 사유로 선거일에 선거가 불가능한 경우에는 이사회가 선거일을 다시 정한다.

④제1항 및 제2항에 따른 선거의 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 이사회의 의결에 따라 당해 선거를 실시하지 아니할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당되지 아니하게 된 때에는 지체 없이 이사회 의결로 선거일을 지정하여 30일 이내에 당해 선거를 실시하여야 한다.(2009.11.11, 2015. 6.17. 개정)

1. 제150조에 따른 합병의결이 있는 때

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 농림축산식품부장관 또는 중앙회장이 선거를 실시하지 아니하도록 권고한 때

가. 「농업협동조합법」 또는 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」에 따라 합병권고·요구 또는 명령을 받은 경우

나. 거액의 금융사고, 천재지변 등으로 선거를 실시하기 곤란한 경우

⑤조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 선거일은 제1항부터 제4항까지에 따라 선거일로 정할 수 있는 기간내에 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 「선거관리위원회법」에 따른 구·시·군선거관리위원회(세종특별자치시선거관리위원회를 포함한다, 이하 "관할 위원회"라 한다)가 조합과 협의하여 정한다. 다만, 관할위원회의 관할구역에서 공직 선거등이 실시되는 경우 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」이 정하는 기간에는 선거일을 정할 수 없다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

⑥제1항 및 제5항에도 불구하고 「농업협동조합법」에 따라 관할위원회에 위탁하여 동시에 실시 하는 임기만료에 따른 조합장선거(이하 "동시조합장선거"라 한다)의 선거일은 그 임기가 만료 되는 해당 연도 3월 중 첫 번째 수요일로 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 신설)

제66조(선거관리위원회의 설치) ①임원선거사무를 관리하기 위하여 조합에 선거관리위원회 (이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

②위원회는 이사회가 조합원(임직원은 제외한다)과 선거의 경험이 풍부한 자중에서 위촉 하는 ○○ 명의 선거관리위원(이하 "위원"이라 한다)으로 구성한다.

(비고) 위원수는 7명 이상 15명 이내에서 조합의 실정에 따라 정한다.

③위원의 위촉기간은 위촉일부터 2년간으로 하되 조합원중에서 위촉된 위원의 경우 조합원자격을 상실한 때에는 위원의 직을 상실한다. 다만, 선거일공고일 또는 추천일 이후 임기가 만료된 때에는 당해 선거가 종료될 때까지 그 임기가 연장된다.(2024.1.31. 개정)

④위원회에 위원장과 부위원장 각 1명을 두되, 위원 중에서 호선한다.

⑤임원후보자는 위원이 될 수 없다.

⑥위원장은 위원회를 대표하고 위원회를 소집하여 이를 주재하며, 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장의 직무를 대행한다.

⑦위원은 위원장이 지정하는 바에 따라 선거관리·투표관리 및 개표관리사무를 분장 처리한다.

⑧위원장은 중요한 사항에 대하여는 위원회에 부의하여 처리하여야 하며, 위원회는 구성원 과반 수의 출석으로 개의하고 출석자 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨위원이 궐원된 때에는 이사회가 이를 보충하되, 위촉기간은 전임자의 잔여기간으로 한다. 다만, 선거기간 중 궐원위원의 수가 2명 이내인 때에는 위원장이 위원회의 협의를 거쳐 궐원위원을 보충 하고 그 사실을 다음 이사회에 보고한다.

⑩삭제 <2014.11.12.>

⑪이사회는 위원이 제67조제5항을 현저히 위반하였다고 판단하는 경우에는 해촉할 수 있다.

⑫제1항에 불구하고 조합장을 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 경우에 선거 사무의 관리는 조합장의 임기만료일전 180일(재선거, 보궐선거 및 제65조제4항 단서규정에 의한 선거에 있어서는 선거의 실시사유가 확정된 날부터 5일)까지 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 관할 위원회에 위탁하여야 한다. 다만, 동시조합장선거에서는 임기만료일 전 180일에 별도의 신청 없이 위탁한 것으로 본다.(2012.2.13. 개정) (단서신설 2014. 11.12.)

제67조(위원회의 직무) ①위원회는 다음 각 호의 사무를 관장한다.(2014.11.12. 개정)

1. 임원후보자의 자격심사
2. 선거인명부의 확정
3. 선거인자격 이의신청에 대한 판정
4. 선거관련 분쟁조정
5. 선거운동방법에 대한 위반여부의 조사 및 심사
6. 위반사례 발생시 이에 대한 경고 및 기한을 정한 시정요구, 고발 등 필요한 조치
7. 제6호에 위반한 경우 그 사실의 게시
8. 투표의 유효·무효에 관한 이의에 대한 판정
9. 선거관리·투표관리 및 개표관리에 관한 사항
10. 투표소 및 개표소 설치에 관한 사항
11. 투표소 및 개표소의 질서유지에 관한 사항
12. 선거홍보 및 선거운동계도에 관한 사항

13. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- ②위원회에 간사를 두되, 위원장이 조합의 직원중에서 위촉하며, 간사는 위원장을 보좌하여 위원회의 사무를 처리한다.
- ③위원장은 조합의 직원중에서 종사원을 위촉하며, 종사원은 위원장이 정하는 바에 따라 선거관리사무에 종사한다.(2024.1.31. 개정)
- ④위원회는 의사의 진행상황 및 그 결과를 적은 의사록을 작성하고, 참석위원이 기명날인하여야 한다.
- ⑤위원·간사 및 종사원은 선거관리사무를 행함에 있어 공정을 기하여야 한다.
- 제68조(선거사무의 협조 등) ①조합은 위원회의 선거사무에 관하여 적극적으로 협력하여야 한다.
- ②조합은 위원에 대하여 위원회 참석에 따른 실비를 지급할 수 있다.

제2장 조합장 선거

제1절 조합원이 직접 선출하는 경우

- 제69조(피선거권) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)
1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
 2. 조합장임기만료일 현재 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사·상임감사(중앙회의 경우 감사위원장을 말한다), 우리조합자회사(조합공동사업법인을 포함 한다. 이하 이 편에서 같다)의 상근임직원, 다른조합의 조합장, 연합회의 회장, 중앙회의 회장 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직한 지 90일을 경과하지 아니한 자. 다만, 조합장이 임기만료외의 사유로 궐위된 때와 제65조제4항 단서에 따라 선거를 실시하는 때에는 후보자등록일전일까지 사직하지 아니한 사람
 3. 후보자등록일전일까지 우리조합의 비상임이사·비상임감사 또는 자회사의 비상근임원의 직을 사직하지 아니한 사람
 4. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
- ②제1항제2호 및 제3호의 적용에 있어서는 조합 또는 그 소속기관의 장에게

사직원이 접수된 때에 사직한 것으로 본다.

제70조 삭제 <2012.2.13.)

제71조(선거공고) 관할위원회는 선거일전 20일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원
2. 선거인
3. 선거일
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 투표개시시각 및 종료시각
8. 투표소 및 개표소의 위치
9. 삭제 <2024.1.31.)
10. 기타 필요한 사항

제72조(선거인명부 작성, 공고 및 열람) ①조합은 선거인명부를 작성한 때에는 즉시 그 등본(전산자료 복사본을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 1통을, 선거인명부가 확정된 때에는 지체 없이 확정된 선거인명부 등본 1통을 각각 관할위원회에 송부하여야 한다. 이 경우 둘 이상의 투표소를 설치 하는 경우에는 투표소별로 분철하여 선거인명부를 작성·확정하여야 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②제1항에도 불구하고 동시조합장선거를 실시하는 경우 조합은 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 구역단위로 선거인명부를 작성·확정하여야 하며, 중앙선거관리위원회는 확정된 선거인명부의 전산 자료 복사본을 해당 조합으로부터 제출받아 전산조직을 이용하여 하나의 선거인명부를 작성한 후 투표소에서 사용하게 할 수 있다. 이 경우 조합은 선거인명부 등본을 제출하지 아니할 수 있다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

③조합은 선거인명부 열람 장소 및 기간을 선거일 전 20일에 공고하여야 한다.(2024.1.31. 신설)

④선거인명부는 제62조제3항에 불구하고 선거인명부작성기간만료일의 다음 날부터 3일간 열람할 수 있다. 이 경우 선거인명부의 열람은 공휴일에도 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 할 수 있다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

⑤선거인명부는 선거일전 10일에 확정된다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

⑥조합은 선거인명부작성개시일 전 30일까지(재선거, 보궐선거의 경우 그 실시사유가 발생한 날부터 5일까지) 조합원 자격 등을 확인하여 조합원 명부를 정비하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

- ⑦동시조합장선거를 실시하는 경우 조합은 선거인명부의 작성을 위하여 「주민등록법」 제30조에 따라 주민등록전산정보자료를 이용할 수 있다.(2024.10.8. 신설)
- 제73조(후보자등록기간) ①후보자등록기간은 선거기간(선거일전 13일부터 선거일까지, 이하 같다) 개시일 전 2일부터 2일간(공휴일을 포함한다)으로 한다.(2014.11.12. 개정)
- ②삭제 <2014.11.12.>
- ③ 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제54조에 따라 동시선거를 실시하는 경우 제1항의 등록 기간내에 후보자등록이 없을 때에는 등록기간을 연장할 수 있다. 이 경우 이를 즉시 공고하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)
- 제74조(후보자등록신청) ①후보자가 되고자 하는 자는 후보등록마감시각까지 "별표"의 구비서류를 갖추어 본인이 직접 관할위원회에 등록신청하여야 하며, 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 제76조의2제1항에서 정하는 기탁금을 납부하여야 한다. 다만, 질병·사고 등 본인이 직접 접수할 수 없는 부득이한 경우에는 관할위원회가 본인의 의사를 확인 하고 접수할 수 있다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)
- ②후보자가 되려는 사람은 선거기간 개시일 전 60일부터 본인의 범죄경력(법 제49조제1항에 따른 범죄경력을 말한다. 이하 같다)을 국가경찰관서의 장에게 조회할 수 있으며, 그 요청을 받은 국가경찰관서의 장은 지체 없이 그 범죄경력을 회보(回報)하여야 한다. 이 경우 회보받은 범죄경력은 후보자 등록 시 함께 제출하여야 한다.(2024.10.8. 신설)
- 제75조(등록심사 및 접수) ①관할위원회는 제74조에 따른 후보자등록신청이 있는 때에는 이를 수리 하되, 자격이 없거나 제76조의2제1항에 따른 기탁금(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에 한함) 및 "별표" 중 피선거권에 관한 증명서류를 갖추지 아니한 등록신청은 수리하지 아니한다.(2014.11.12. 개정)
- ②관할위원회는 후보자등록 마감 즉시 후보자 전원에 대하여 신원조회 등을 거쳐 후보자의 자격을 확인하여야 한다.
- ③제2항에 따라 조합이 그 조사를 의뢰받은 경우에는 지체없이 그 사실을 확인하여 회보하여야 한다.
- ④관할위원회는 제74조제2항에 따라 제출된 범죄경력에 대하여 그 확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 후보자등록마감 후 지체 없이 조합의 주된 사무소 소재지를 관할하는 검찰청의 장에게 해당 후보자의 범죄경력을 조회할 수 있고, 해당 검찰청의 장은 그 범죄경력의 진위여부를 지체 없이 관할위원회에 회보하여야 한다.(2024.10.8. 신설)
- ⑤후보자등록신청서의 접수시간은 공휴일에 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지로 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

⑥관할위원회는 등록마감일 다음날에 후보자 등록사항을 공고한다.(2024.10.8. 개정)

제76조(등록무효 등) ①후보자등록 후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 그 후보자의 등록은 무효로 한다.(2024.10.8. 개정)

1. 후보자의 피선거권이 없는 것이 발견된 때
2. 후보자등록신청서, 별표 중 피선거권에 관한 증명서류를 제출하지 아니한 것이 발견된 때
3. 제76조의2제1항에 따른 기탁금에 관한 서류 등을 제출하지 아니한 것이 발견된 때

4. 제77조의3제2항에 따른 범죄경력을 게재하지 아니한 선거공보를 제출하거나 범죄경력에 관한 서류를 별도로 제출하지 아니한 것이 발견된 때

②후보자가 사퇴하고자 하는 경우에는 본인이 직접 관할위원회에 서면으로 신고하여야 한다.

③관할위원회는 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 경우에는 이를 지체없이 공고한다.

제76조의2(기탁금) ①후보자등록을 신청하는 자는 등록신청시 ()만원의 기탁금을 관할위원회에 납부하여야 한다.

(비고) 기탁금은 500만원 이상 1천만원 이내에서 조합의 실정에 따라 정함

②관할위원회는 다음 각 호 금액을 선거일 후 30일 이내에 기탁자에게 반환하고, 반환하지 아니하는 기탁금은 우리조합에 귀속한다. 이 경우 기탁금 반환은 1차 투표 결과에 따른다.

1. 후보자가 당선되거나 사망한 경우와 유효투표총수의 100분의 15 이상을 득표한 경우에는 기탁금 전액
2. 후보자가 유효투표총수의 100분의 10 이상 100분의 15 미만을 득표한 경우에는 기탁금의 100분의 50에 해당하는 금액

③관할위원회는 제2항에 따라 반환하지 아니하는 기탁금을 선거일 후 30일 이내에 우리조합에 반환한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제77조(선거운동의 정의) 이 정관에서 "선거운동"이란 당선되거나 되게 하거나 되지 못하게 하기 위한 행위를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 선거운동으로 보지 아니한다.

1. 선거에 관한 단순한 의견개진 및 의사표시
2. 입후보와 선거운동을 위한 준비행위

[전문개정 2014.11.12.]

제77조의2(선거운동의 주체·기간·방법) ①후보자와 후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 조합의 임직원이 아닌 조합원 중 지정하는 1명(이하 "후보자

등"이라 한다)이 제77조의3부터 제77조의8까지, 제77조의11, 제77조의12의 규정에 따라 선거운동을 하는 경우를 제외하고는 누구든지 어떠한 방법으로도 선거운동을 할 수 없다.(2024.10.8. 개정)

②선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지에 한정하여 할 수 있다.

[전문개정 2014.11.12.]

제77조의3(선거공보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거공보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거공보를 제출하여야 한다.

②후보자가 제1항에 따라 선거공보를 제출하는 경우에는 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 선거공보에 범죄경력에 게재하여야 하고, 선거공보를 제출하지 아니하는 경우에는 범죄경력에 관한 서류를 별도로 작성하여 제1항에 따른 선거공보의 제출마감일까지 관할위원회에 제출하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

③관할위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 제출된 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서류를 선거인명부확정일 후 2일까지 제80조에 따른 투표안내문과 동봉하여 선거인에게 발송하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

④후보자가 제1항 후단에 따른 기한까지 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서류를 제출하지 아니하거나 규격을 넘는 선거공보를 제출한 때에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다.(2024.10.8. 개정)

⑤제출된 선거공보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 오기나 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」에 위반되는 내용이 게재되었을 경우에는 제출마감일까지 해당 후보자가 정정할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

⑥후보자 및 선거인은 선거공보의 내용 중 경력·학력·학위·상벌·범죄경력에 관하여 거짓으로 게재되어 있음을 이유로 이의제기를 하는 때에는 관할위원회에 서면으로 하여야 하고, 이의제기를 받은 관할위원회는 후보자와 이의제기자에게 그 증명서류의 제출을 요구할 수 있으며, 그 증명서류의 제출이 없거나 거짓 사실임이 판명된 때에는 그 사실을 공고하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

⑦관할위원회는 제6항에 따라 허위게재사실을 공고한 때에는 그 공고문 사본 1매를 선거일에 투표소의 입구에 첨부하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

⑧선거공보의 작성수량·규격·면수·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의4(선거벽보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거벽보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거벽보

를 제출하여야 한다.

②관할위원회는 제1항에 따라 제출된 선거벽보를 제출마감일 후 2일까지 조합의 주된 사무소와 지사무소의 건물 또는 게시관 및 조합과 협의한 장소에 첩부하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

③제77조의3 제4항부터 제7항까지의 규정은 선거벽보에 이를 준용한다. 이 경우 "선거공보"는 "선거벽보"로, "발송"은 "첩부"로, "규격을 넘는"은 "규격을 넘거나 미달하는"으로 본다.(2024.10.8. 개정)

④선거벽보의 작성수량·첩부수량·규격·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의5(어깨띠·윗옷·소품) 후보자등은 선거운동기간 중 어깨띠나 윗옷(上衣)을 착용하거나 소품을 이용하여 선거운동을 할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의6(전화를 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 오후 10시부터 다음 날 오전 7시까지는 그러하지 아니하다.(2024.10.8. 개정)

1. 전화를 이용하여 송화자·수화자 간 직접 통화하는 방법
2. 문자(문자 외의 음성·화상·동영상 등은 제외한다)메시지를 전송하는 방법

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의7(정보통신망을 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.(2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

1. 인터넷 홈페이지의 게시관·대화방 등에 글이나 동영상 등을 게시하는 방법
2. 전자우편을 전송하는 방법

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의8(명함을 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다수인이 왕래하거나 집합하는 공개된 장소에서 길이 9센티미터 너비 5센티미터 이내의 선거운동을 위한 명함을 선거인에게 직접 주거나 지지를 호소하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장소에서는 그러하지 아니하다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의9(예비후보자) ①조합장선거의 예비후보자가 되려는 사람은 선거기간개시일 전 30일부터 관할위원회에 예비후보자등록을 서면으로 신청하여야 한다.

②제1항에 따라 예비후보자등록을 신청하는 사람은 예비후보자등록신청서, 별표 중 피선거권에 관한 증명서류를 제출하여야 한다.

③예비후보자등록 후에 피선거권이 없는 것이 발견된 때에는 그 예비후보자

의 등록은 무효로 한다.

④예비후보자가 사퇴하려는 경우에는 자신이 직접 관할위원회에 가서 서면으로 신고하여야 한다.

⑤제77조의2에도 불구하고 예비후보자와 예비후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 해당 조합의 임직원이 아닌 조합원 중 지정하는 1명(이하 "예비후보자등"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.

1. 제77조의6 및 제77조의7에 따른 방법

2. 제77조의8에 따른 방법(조합이 사전에 공개한 행사장에서 하는 경우에 한정한다)

3. 제77조의12에 따른 방법(예비후보자가 하는 경우에 한정한다)

⑥「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제18조에 따라 후보자로 등록한 사람은 선거기간개시일 전일까지 예비후보자를 겸하는 것으로 본다.

⑦예비후보자등록신청서의 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회 규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의9는 제77조의13으로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의10(활동보조인) ①중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장애인 예비후보자·후보자는 그의 활동을 보조하기 위하여 배우자, 직계존비속 또는 조합의 임직원이 아닌 조합원 중에서 1명의 활동보조인(이하 "활동보조인"이라 한다)을 둘 수 있다.

②제1항에 따라 예비후보자·후보자가 활동보조인을 선임하거나 해임하는 때에는 지체 없이 관할위원회에 서면으로 신고하여야 한다.

③제77조의2에도 불구하고 예비후보자·후보자와 함께 다니는 활동보조인은 다음 각 호에 따라 선거운동을 할 수 있다. 이 경우 활동보조인은 관할위원회가 교부하는 표지를 패용하여야 한다.

1. 예비후보자의 활동보조인: 제77조의8에 따른 방법(조합이 사전에 공개한 행사장에서 하는 경우에 한정한다)

2. 후보자의 활동보조인: 제77조의5 및 제77조의8에 해당하는 방법

④예비후보자·후보자는 활동보조인에게 수당과 실비를 지급할 수 있다.

⑤활동보조인의 선임·해임 신고서, 표지, 수당과 실비, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의10은 제77조의14로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의11(선거운동을 위한 휴대전화 가상번호의 제공) ①후보자는 제77조의6에 따른 선거운동을 하기 위하여 조합에 그 구성원의 이동전화번호가 노출되

지 아니하도록 생성한 번호(이하 "휴대전화 가상번호"라 한다)를 이동통신사업자로부터 제공받아 후보자에게 제공하여 줄 것을 요청할 수 있다.

②조합은 제1항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청이 있는 경우에는 관할 위원회를 경유하여 이동통신사업자에게 휴대전화 가상번호를 제공하여 줄 것을 서면(이하 "휴대전화 가상번호 제공 요청서"라 한다)으로 요청하여야 한다.

③조합은 제2항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청을 하기 전에 조합원에게 후보자의 선거운동을 위하여 본인의 이동전화번호가 후보자에게 휴대전화 가상번호로 제공된다는 사실과 그 제공을 거부할 수 있다는 사실을 알려야 한다. 이 경우 조합은 전단에 따른 고지를 받고 명시적으로 거부 의사를 밝힌 조합원의 휴대전화 가상번호를 후보자에게 제공하여서는 아니 된다.

④조합은 제공받은 휴대전화 가상번호를 제1항에 따른 후보자 이외의 후보자에게도 제공할 수 있다.

⑤조합으로부터 휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 제공받은 휴대전화 가상번호를 제77조의6에 따른 선거운동 외의 다른 목적으로 사용하는 행위
2. 제공받은 휴대전화 가상번호를 다른 자에게 제공하는 행위

⑥휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 유효기간이 지난 휴대전화 가상번호를 즉시 폐기하여야 한다.

⑦이동통신사업자가 휴대전화 가상번호를 생성하여 제공하는 데 소요되는 비용은 휴대전화 가상번호의 제공을 요청한 조합이 부담한다. 이 경우 이동통신사업자는 휴대전화 가상번호 생성·제공에 소요되는 최소한의 비용을 청구하여야 한다.

⑧휴대전화 가상번호 제공 요청 방법과 절차, 휴대전화 가상번호의 유효기간 설정, 휴대전화 가상번호 제공 요청서 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의11은 제77조의15로 이동 <2024.10.8.)]

제77조의12(공개행사에서의 후보자 정책 발표) ①예비후보자와 후보자는 조합이 개최하는 공개행사에 방문하여 자신의 정책을 발표할 수 있다.

②제1항에 따라 공개행사에서 정책을 발표하려는 예비후보자와 후보자는 참석할 공개행사의 일시, 소견 발표에 소요되는 시간과 발표 방법 등을 조합에 미리 신고하여야 한다. 이 경우 조합은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

③조합은 예비후보자등록신청개시일 전 5일부터 선거일 전일까지 매주 제1항에 따른 공개행사의 일시와 소견 발표가 가능한 시간을 공고하여야 한다.

④제2항에 따른 신고 및 제3항에 따른 공고의 절차·방법과 그 밖에 필요한

사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의12는 제77조의16으로 이동 <2024.10.8.)]

제77조의13(지위를 이용한 선거운동금지 등) 조합의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위
2. 지위를 이용하여 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위
3. 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다)에 대한 선거권자의 지지도를 조사하거나 이를 발표하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의9에서 이동, 중전 제77조의13은 제77조의17로 이동 <2024.10.8.)]

제77조의14(매수 및 이해유도금지 등) 선거운동을 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.(2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는 자(조합에 가입되어 선거권이 있는 자 및 조합에 가입 신청을 한 자를 말한다)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]이나 그 가족(선거인의 배우자, 선거인 또는 그 배우자의 직계존비속과 형제자매, 선거인의 직계존비속 및 형제자매의 배우자를 말한다. 이하 이 절에서 같다) 또는 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대하여 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상 이익이나 공사(公私)의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
2. 후보자가 되지 아니하도록 하거나 후보자가 된 것을 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호에 규정된 이익이나 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
3. 조합원으로 가입하여 특정 후보자에게 투표하게 할 목적으로 조합원이 아닌 자에게 제1호에 규정된 이익이나 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의사표시를 승낙하는 행위
5. 제1호부터 제4호까지에 규정된 행위에 관하여 지시·권유·알선하거나 요구하는 행위
6. 후보자등록개시일부터 선거일까지 포장된 선물 또는 돈봉투 등 다수의 선거인(선거인의 가족 또는 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 금품을 운반하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의10에서 이동, 종전 제77조의14는 제77조의18로 이동 <2024.10.8.])
제77조의15(허위사실 공표 금지) ①누구든지 당선되거나 되게 할 목적으로 선거 공보나 그 밖의 방법으로 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 유리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표하는 행위를 할 수 없다.
②누구든지 당선되지 못하게 할 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 후보자에게 불리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표하는 행위를 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의11에서 이동, 종전 제77조의15는 제77조의19로 이동 <2024.10.8.])
제77조의16(후보자 등 비방 금지) 선거운동을 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 공연히 사실을 적시하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다), 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매를 비방할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의12에서 이동, 종전 제77조의16은 제77조의20으로 이동 <2024.10.8.])
제77조의17(사위등재금지) ①거짓의 방법으로 선거인명부에 오르게 할 수 없다.
②선거인명부작성에 관계 있는 자가 선거인명부에 고의로 선거권자를 기재하지 아니하거나 거짓 사실을 기재하거나 하게 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의13에서 이동, 종전 제77조의17는 제77조의21로 이동 <2024.10.8.])
제77조의18(사위투표금지) 성명을 사칭하거나 신분증명서를 위조 또는 변조하여 사용하거나 그 밖에 거짓의 방법으로 투표하거나 투표를 하려고 하거나 또는 투표하게 할 수 없다.(2017.12.26. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의14에서 이동, 종전 제77조의18은 제77조의22로 이동 <2024.10.8.])
제77조의19(호별방문 등의 제한) 누구든지 선거운동을 위하여 선거인(선거인명부작성 전에는 선거인명부에 오를 자격이 있는 자를 포함한다)을 호별로 방문하거나 특정 장소에 모이게 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의15에서 이동, 종전 제77조의19는 제77조의23으로 이동 <2024.10.8.])
제77조의20(기부행위의 정의) 이 정관에서 "기부행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이나 기관·단체·시설을 대상으로 금전·물품 또는 그 밖의 재산상 이익을 제공하거나 그 이익제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위를 말한다.(2024.10.8. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는

자(조합에 가입되어 선거권이 있는 자 및 조합에 가입 신청을 한 자를 말한다)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]이나 그 가족

2. 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의16에서 이동, 종전 제77조의20은 제77조의24로 이동 <2024.10.8.)]

제77조의21(기부행위로 보지 아니하는 행위) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 기부행위로 보지 아니한다.(2024.10.8. 개정)

1. 직무상의 행위

가. 기관·단체·시설(나목에 따른 조합을 제외한다)이 자체사업계획과 예산에 따라 의례적인 금전·물품을 그 기관·단체·시설의 명의로 제공하는 행위(포상 및 화환·화분 제공 행위를 포함한다. 이하 나목에서 같다)

나. 조합이 해당 법령이나 정관등에 따른 사업계획 및 수지예산에 따라 집행하는 금전·물품을 그 조합의 명의로 제공하는 행위

다. 물품구매·공사·역무의 제공 등에 대한 대가의 제공 또는 부담금의 납부 등 채무를 이행하는 행위

라. 가목부터 다목까지의 규정에 따른 행위 외에 법령에 근거하여 물품 등을 찬조·출연 또는 제공하는 행위

2. 의례적 행위

가. 「민법」 제777조(친족의 범위)에 따른 친족(이하 이 조에서 "친족"이라 한다)의 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품(화환·화분을 포함한다. 이하 나목에서 같다)을 제공하는 행위

나. 친족 외의 사람의 관혼상제의식에 통상적인 범위에서 축의·부의금품을 제공하거나 주례를 서는 행위

다. 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 참석한 하객이나 조객 등에게 통상적인 범위에서 음식물 또는 답례품을 제공하는 행위

라. 소속 기관·단체·시설(조합은 제외한다)의 유급 사무직원이나 친족에게 연말·설 또는 추석에 의례적인 선물을 제공하는 행위

마. 친목회·향우회·종친회·동창회 등 각종 사교·친목단체 및 사회단체의 구성원으로서 그 단체의 정관 등 또는 운영관례상의 의무에 기하여 종전의 범위에서 회비를 납부하는 행위

바. 평소 자신이 다니는 교회·성당·사찰 등에 통상의 예에 따라 헌금(물품의 제공을 포함한다)하는 행위

3. 「공직선거법」 제112조제2항제3호에 따른 구호적·자선적 행위에 준하는 행위

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 준하는 행위로서 중앙선거

관리위원회규칙에 따른 행위

②제1항제1호 각 목 중 조합의 직무상 행위는 포상하는 경우를 제외하고는 조합의 명의로 하여야 하며, 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 제공하는 행위는 기부행위로 본다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 "그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법"에 해당하는 것으로 본다.(2024.10.8. 신설)

1. 종전의 대상·방법·범위·시기 등을 법령 또는 정관등의 제정 또는 개정 없이 확대 변경하는 경우

2. 조합장의 업적을 홍보하는 등 그를 선전하는 행위가 부가되는 경우

③제1항에 따라 통상적인 범위에서 1명에게 제공할 수 있는 축의·부의금품, 음식물, 답례품 및 의례적인 선물의 금액범위는 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의17에서 이동, 종전 제77조의21은 제77조의25로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의22(기부행위제한기간) 기부행위를 할 수 없는 기간(이하 "기부행위제한기간"이라 한다)은 다음 각 호와 같다.(2024.10.8. 개정)

1. 임기만료에 따른 선거: 임기만료일 전 1년부터 선거일까지

2. 재선거, 보궐선거, 조합의 설립·분할 또는 합병으로 인한 선거: 그 선거의 실시 사유가 발생한 날부터 선거일까지

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의18에서 이동 <2024.10.8.>]

제77조의23(기부행위제한) ①후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관·단체·시설은 기부행위제한기간 중 기부행위를 할 수 없다.

②누구든지 기부행위제한기간 중 해당 선거에 관하여 후보자를 위하여 기부행위를 하거나 하게 할 수 없다. 이 경우 후보자의 명의를 밝혀 기부행위를 하거나 후보자가 기부하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 기부행위를 하는 것은 해당 선거에 관하여 후보자를 위한 기부행위로 본다.

③누구든지 기부행위제한기간 중 해당 선거에 관하여 제1항 또는 제2항에 규정된 자로부터 기부를 받거나 기부의 의사표시를 승낙할 수 없다.

④누구든지 제1항부터 제3항까지 규정된 행위에 관하여 지시·권유·알선 또는 요구할 수 없다.

⑤조합장은 재임 중에 기부행위를 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의19에서 이동 <2024.10.8.>]

제77조의24(조합장 등의 축의·부의금품 제공제한) 조합의 경비로 관혼상제의

식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품을 제공하는 경우에는 조합의 경비임을 명기하여 조합의 명의로 하여야 하며, 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 기부행위로 본다.
[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의20에서 이동 <2024.10.8.>]

제77조의25 (선거일 후 답례금지) 후보자, 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관·단체·시설은 선거일 후 당선되거나 되지 아니한 데 대하여 선거인에게 축하·위로나 그 밖의 답례를 하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 금전·물품 또는 향응을 제공하는 행위
 2. 선거인을 모이게 하여 당선축하회 또는 낙선에 대한 위로회를 개최하는 행위
- [본조신설 2014.11.12.]

[제77조의21에서 이동 <2024.10.8.>]

제78조(선거방법) ①선거는 무기명 비밀투표로 한다.

②선거권 행사는 1인1표로 한다.

제79조(투표소의 설치 등) ①관할위원회는 조합과 투표소의 설치수, 설치장소 등을 협의하여 선거일 전일까지 투표소를 설치하여야 한다.

②관할위원회는 공정하고 중립적인 사람 중에서 투표소마다 투표에 관한 사무를 관리할 투표관리관 1명과 투표사무를 보조할 투표사무원을 위촉하여야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제79조의2(동시조합장선거의 투표소의 설치 등) ①동시조합장선거를 실시하는 경우 관할위원회는 제79조제1항에도 불구하고 그 관할구역 안의 읍·면 [「지방자치법」 제7조(자치구가 아닌 구와 읍·면·동 등의 명칭과 구역) 제3항에 따라 행정면을 둔 경우에는 행정면을 말한다]·동(「지방자치법」 제7조제4항에 따라 행정동을 둔 경우에는 행정동을 말한다)마다 1개소씩 투표소를 설치·운영 하여야 하며, 감염병 발생 등 부득이한 사유가 있는 경우 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 추가로 투표소를 설치할 수 있다. 다만, 조합의 주된 사무소가 설치되지 아니한 지역 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 경우에는 관할위원회가 해당 조합과 협의하여 일부 읍·면·동에 투표소를 설치할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

②동시조합장선거에서 선거인은 자신이 올라 있는 선거인명부의 작성 구역단위에 설치된 어느 투표소에서나 투표할 수 있다.

③투표관리관은 제2항에 따라 투표하려는 선거인에 대해서는 본인임을 확인할 수 있는 신분증명서를 제시하게 하여 본인여부를 확인한 다음 전자적 방식으로 무인 또는 서명하게 하고, 투표용지 발급기를 이용하여 선거권이 있는 해당 선거의 투표용지를 출력하여 자신의 도장을 찍은 후 선거인에게 교

부한다.

④중앙선거관리위원회는 2개 이상 조합장선거의 선거권이 있는 선거인이 투표하는 데 지장이 없도록 하고, 같은 사람이 2회 이상 투표를 할 수 없도록 하는 데 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

⑤관할위원회는 섬 또는 산간오지 등에 거주하는 등 부득이한 사유로 투표소에 가기 어려운 선거인에게는 그 의결로 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 방법으로 투표를 하게 할 수 있다. 이 경우 투표방법 등에 관하여는 해당 조합과 협의하여야 한다.

⑥제5항에 따른 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등의 대상·절차·기간·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2014.11.12.]

제80조(투표안내문의 발송) 관할위원회는 선거인의 성명·선거인명부등재번호·투표소의 위치·투표시간·지참물·투표절차 그 밖의 투표참여를 권유하는 내용 등이 적힌 투표안내문을 선거인명부확정일 후 2일까지 선거인에게 우편으로 발송한다.(2014.11.12. 개정)

제81조(투표·개표의 참관) ①후보자는 조합원 중에서 투표소마다 2명 이내의 투표참관인을 선정 하여 선거일 전 2일까지, 개표소마다 2명 이내의 개표참관인을 선정하여 선거일 전일까지 관할 위원회에 서면으로 신고하여야 한다. 이 경우 개표참관인은 투표참관인이 겸임하게 할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

②관할위원회는 제1항에 따라 신고한 투표참관인·개표참관인이 투표 및 개표 상황을 참관하게 하여야 한다.

③후보자가 제1항에 따른 투표참관인·개표참관인의 신고를 하지 아니한 때에는 투표·개표 참관을 포기한 것으로 본다.

④후보자 또는 후보자의 배우자와 조합의 임직원은 투표참관인·개표참관인이 될 수 없다.(2024.10.8. 개정)

⑤제1항에도 불구하고 동시조합장선거의 투표참관인은 투표소마다 12명으로 하며, 후보자수가 12명을 넘는 경우에는 후보자별로 1명씩 우선 선정한 후 추첨에 따라 12명을 지정하고, 후보자수가 12명에 미달하되 후보자가 선정·신고한 인원수가 12명을 넘는 때에는 후보자별로 1명씩 선정한 자를 우선 지정한 후 나머지 인원은 추첨에 의하여 지정한다.

⑥투표참관인·개표참관인의 선정·신고 및 투표참관인 지정의 구체적인 절차·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[전문개정 2014.11.12.]

제82조(투표절차) ①관할위원회는 선거인이 투표할 때 선거인명부에 따라 선거인자격을 확인한다.

②관할위원회는 투표당일 투표소에서 주민등록증 등에 따라 본인임을 확인하

고 선거인명부에 날인·무인 또는 서명하게 하고 투표용지를 교부한다.

③선거인은 후보자간의 추천에 따라 부여받은 기호 및 후보자의 성명을 적은 소정의 투표용지를 사용하여야 한다.

④선거인은 투표소에 비치된 소정의 기표용구로 투표용지에 "X"표를 하여 이를 투표함에 넣는다.

제83조(투표시간) ①관할위원회는 조합과 협의하여 투표시간을 정한다. 다만, 동시조합장선거의 투표시간은 오전 7시부터 오후 5시까지로 한다.

②투표를 마감할 때에 투표소에서 투표하기 위하여 대기하고 있는 선거인에게는 번호표를 부여하여 투표하게 한 후에 받아야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제84조(무효투표) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 한다.

1. 정규의 투표용지를 사용하지 아니한 것
2. 2이상의 난에 표를 한 것
3. 어느 난에도 표를 하지 아니한 것
4. 어느 난에 표를 한 것인지 식별할 수 없는 것
5. X표가 아닌 다른 문자 또는 기호 등을 기입한 것
6. X표 외에 다른 사항을 기입한 것
7. 정규의 기표용구가 아닌 용구로 표를 한 것

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 하지 아니한다.

1. X표가 일부분 표시되거나 X표 안이 메워진 것으로서 소정의 기표용구를 사용하여 기표를 한 것이 명확한 것
2. 한 후보자란에만 2이상 기표된 것
3. 후보자란 외에 추가 기표되었으나 추가 기표된 것이 어느 후보자에게도 기표한 것으로 볼 수 없는 것
4. 두 후보자란의 구분선상에 기표된 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것
5. 기표한 것이 옮겨 묻은 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것
6. 인주로 오손되거나 훼손되었으나 정규의 투표용지임이 명백하고 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것

제85조(개표시기 및 장소) ①개표는 공고된 개표소에서 투표함을 모아 투표당일에 실시한다.

②2이상의 투표소를 설치한 경우 투표소가 산간·오지 또는 도서지역 등에 설치된 경우로서 천재지변 등의 부득이한 사유로 투표당일 투표함의 일부가 개표소에 도착하지 못할 때에는 관할위원회가 정하는 바에 따른다.(2014.11.12. 개정)

제86조(당선인 결정) ①후보자 중 유효투표의 최다득표자를 당선인으로 결정한다. 다만, 최다득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선인으로 결정한다.

②후보자등록마감시각에 등록된 후보자가 1인이거나 후보자등록마감 후 선거일의 투표마감시각 까지 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 되어 후보자수가 1인이 된 때에는 투표를 실시 하지 아니하고 선거일에 그 후보자를 당선인으로 결정한다.

③선거일의 투표마감시각 후 당선인결정 전까지 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 경우에는 개표결과 나머지 후보자 중에서 제1항에 따라 당선인을 결정한다.(2014.11.12. 개정)

④당선인의 결정에 명백한 착오가 있는 때에는 당선인의 결정을 시정한다.

제87조(재선거 및 보궐선거) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재선거를 실시한다.(2007.11.16, 2014.11.12. 개정)

1. 선거결과 당선인이 없는 때
2. 법 제33조의 규정에 따라 선거에 따른 당선이 취소 또는 무효로 된 때
3. 법 제173조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거 범죄로 인한 당선무효)의 규정에 따라 당선이 무효로 된 때
4. 선거의 전부무효판결이 있는 때
5. 당선인이 임기개시 전에 사퇴·사망하거나 피선거권이 없게 된 때

②제1항에 따른 경우 외에 조합장이 임기 중 궐위된 때에는 보궐선거를 실시한다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.(2014.11.12. 신설)

④제3항에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무대행자가 대행한다.(2014.11.12. 신설)

제88조(선거의 일부무효로 인한 재선거) ①선거의 일부무효의 판결이 확정된 때에는 관할위원회는 선거가 무효로 된 당해 투표소의 재선거를 실시한 후 다시 당선인을 결정하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

②제1항의 재선거를 실시함에 있어서 판결에 특정한 명시가 없는 한 제62조 및 제72조의 규정에 불구하고 당초 선거에 사용된 선거인명부를 사용한다.(2014.11.12. 개정)

③조합장의 임기개시 후 제1항에 따른 재선거를 실시한 결과 당선인의 변경이 없는 경우에는 조합장의 임기를 새로이 기산하지 아니한다.

제89조(당선의 통지) 제86조의 규정에 따라 당선인이 결정된 경우 관할위원회는 즉시 당선인에게 당선을 통지하고, 당선인의 주소·성명을 공고한다.

제90조(선거기록) ①관할위원회는 투표·개표 및 선거상황을 기록한 투표록·개표록 및 선거록을 작성한다.

②제1항에 따른 투표록·개표록 및 선거록 그 밖에 선거관련서류는 투표지와 함께 당해 선거에 의한 당선인의 임기 중 관할위원회에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 법원에 조합장의 재임 기간이상 계속 중인 때에는 소송이 완료될 때까지 관할위원회에서 보관한다.

제2절 대의원회에서 선출하는 경우

제91조(선거공고) 관할위원회는 선거일전 20일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

1. 선거하여야 할 임원
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 기타 필요한 사항

제92조(선거방법) ①조합장은 대의원회에서 선출한다.

②제1항의 조합장을 선출할 때에는 조합장은 대의원회를 소집하여야 한다.

③조합장이 후보자일 경우에는 제52조제3항에 따른 직무대행자가 의장의 직무를 행한다.(2012.2.13. 개정)

제93조(대의원회 진행) ①의장은 투표에 앞서 각 후보자를 소개한다.

②후보자는 제1항의 후보자 소개시 조합운영에 대한 자신의 소견을 간략히 발표할 수 있다.

③의장은 투표 및 개표사무를 관할위원회로 하여금 진행하게 한다.(2012.2.13. 개정)

제94조(투표 및 개표방법) ①투표용지는 투표당일 선거인에게 교부한다.

②투표는 투표용지에 소정의 기표용구로 "X"표를 한다.

③선거인은 투표시각까지 대의원회에 출석하지 아니하면 투표할 수 없다.

④개표는 투표당일 투표소에서 실시한다.

제94조의2(투표시간) 관할위원회는 조합과 협의하여 투표시간을 정하되, 동시 조합장선거의 경우 투표마감시각은 오후 5시까지로 한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제95조(당선인의 결정) ①선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 득표자를 당선인으로 한다.

②제1항에 따른 당선인이 없을 경우에는 최다수득표자와 차순위득표자에 대

하여, 최다수득표자가 2인 이상이면 그 최다수득표자에 대하여 결선투표를 실시하여 다수득표자를 당선인으로 한다. 다만, 결선투표에서 다수득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선인으로 한다.

③등록된 후보자가 1인인 경우에는 투표를 하지 아니하고 선거일에 그 후보자를 당선인으로 하며, 후보자의 등록이 무효가 되어 등록된 후보자가 1인이 된 경우에도 또한 같다.

④관할위원회는 개표결과에 따라 당선인을 결정하고, 이를 의장에게 통지한다.(2012.2.13. 개정)

제96조(준용규정) 제69조, 제72조(제2항은 제외한다), 제73조부터 제76조까지, 제76조의2, 제77조, 제77조의2, 제77조의3, 제77조의6, 제77조의7, 제77조의9(제5항제2호는 제외한다), 제77조의10(제3항은 제외한다), 제77조의11부터 제77조의25까지, 제78조, 제79조, 제80조, 제81조, 제82조, 제84조, 제87조, 제89조 및 제90조의 규정은 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제72조제4항 중 "제62조제3항에 불구하고"는 "제64조 제2항에 불구하고"로 하고, 제72조·제77조의3·제77조의14·제77조의17·제77조의19·제77조의20·제80조 및 제82조 중 "선거인명부"는 각각 "대의원명부"로 하며, 제77조의2 중 "제77조의3부터 제77조의8까지의 규정에 따라"는 "제77조의3, 제77조의6 및 제77조의7의 규정에 따라"로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

제3절 이사회에서 선출하는 경우

제97조(선거공고) 조합은 선거일전 12일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자

제98조(선거방법) ①조합장은 이사회에서 조합원인 이사 중에서 구두추천에 따라 추천된 후보자를 대상으로 무기명 비밀투표로 선출한다.

②제1항의 조합장을 선출할 때에는 조합장은 이사회를 소집하여야 한다.

③조합장이 후보자일 경우에는 후보자가 아닌 이사 중 이사회가 정하는 이사(상임이사를 제외한다)가 의장의 직무를 행한다.

제98조의2(선거운동) ①"선거운동"이란 제77조에 따른 행위를 말한다.

②누구든지 자기 또는 특정인을 임원으로 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 조합원(조합에 가입신청을 한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족(조합원의 배우자, 조합원 또는 그 배우자의 직계 존속·비속과 형제자매, 조합원의 직계 존속·비속 및 형제자매의 배우자를 말한다. 이하 같다) 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하는 행위
 - 나. 공사의 직을 제공하는 행위
 - 다. 금전·물품·향응, 그 밖의 재산상의 이익이나 공사의 직을 제공하겠다는 의사표시 또는 그 제공을 약속하는 행위
 2. 후보자가 되지 못하도록 하거나 후보자를 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호 각 목에 규정된 행위를 하는 행위
 3. 제1호나 제2호에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의사표시를 승낙하는 행위 또는 그 제공을 요구하거나 알선하는 행위
 - ③임원이 되려는 사람은 선거운동을 위하여 임기만료일전 90일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)부터 선거일까지 조합원을 호별로 방문하거나 특정장소에 모이게 할 수 없다.
 - ④누구든지 선거와 관련하여 연설·벽보, 그 밖의 방법으로 허위의 사실을 공표하거나 공연히 사실을 적시하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 같다)를 비방할 수 없다.
 - ⑤누구든지 선거에 투표하거나 하게 할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 선거인명부에 오르게 할 수 없다.(2024.10.8. 개정)
 - ⑥누구든지 선거와 관련하여 자기 또는 특정인을 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 후보자등록시작일부터 선거일까지 다수의 조합원(조합원의 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 포장된 선물 또는 돈 봉투 등 금품을 운반하지 못한다.
 - ⑦위원회는 제2항부터 제6항까지에 위반하여 선거운동 등을 하는 경우에는 이를 중지시키거나 철거·회수 등 필요한 조치를 할 수 있다.
 - ⑧조합의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.
 1. 그 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위
 2. 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위
 3. 후보자에 대한 조합원의 지지도를 조사하거나 발표하는 행위
- [본조신설 2014.11.12.]
- 제98조의3(기부행위의 제한) ①임원 선거 후보자, 그 배우자 및 후보자가 속한 기관·단체·시설은 임원의 임기만료일 전 180일(보궐선거 등의 경우에는 그 선거의 실시 사유가 확정된 날)부터 그 선거일까지 조합원(조합에 가입신

청을 한 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대하여 금전·물품이나 그 밖의 재산상 이익의 제공, 이익 제공의 의사 표시 또는 그 제공을 약속하는 행위(이하 "기부행위"라 한다)를 할 수 없다. 다만, 법 제50조의2제2항에 따라 기부행위로 보지 아니하는 행위는 그러하지 아니하다.

②누구든지 제1항의 행위를 약속·지시·권유·알선 또는 요구할 수 없다.

③누구든지 해당 선거에 관하여 후보자를 위하여 제1항의 행위를 하거나 하게 할 수 없다. 이 경우 후보자의 명의를 밝혀 기부행위를 하거나 후보자가 기부하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 기부행위를 하는 것은 해당 선거에 관하여 후보자를 위한 기부행위로 본다.

④조합장은 재임 중 제1항에 따른 기부행위를 할 수 없다. 다만, 법 제50조의2제2항에 따라 기부행위로 보지 아니하는 행위는 그러하지 아니하다.

⑤조합의 경비로 관혼상제 의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품을 제공할 때에는 조합의 명의로 하여야 하며, 조합의 경비임을 명기하여야 한다.

⑥제5항에 따라 축의·부의금품을 제공할 경우 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 제4항 단서에도 불구하고 기부행위로 본다.

[본조신설 2014.11.12.]

제99조(준용규정) 제69조제1항제1호, 제87조, 제89조, 제90조, 제93조제1항·제2항 및 제95조제1항의 규정은 조합장을 이사회에서 선출하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제89조 중 "관할위원회"는 "의장"으로 하고, 제90조제1항 중 "관할위원회"는 "의장"으로, "투표록·개표록 및 선거록"은 "의사록"으로 하며, 제90조제2항 중 "투표록·개표록 및 선거록"은 "의사록"으로, "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제3장 이사 선거

제1절 비상임이사

제1관 조합원인 이사

제100조(피선거권) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터

제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.

2. 후보자등록일전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원이나 이사·감사, 우리조합 자회사의 임원 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람. 다만, 우리 조합 조합원인 이사(이하 이 관에서는 "이사"라 한다)가 그 직을 가지고 입후보하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 3. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
 4. 우리조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 이사의 직을 사직함으로써 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 이사의 직을 사직한 사람 제101조(선거방법) ①이사는 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별, 성별, 연령별 또는 품목별로 배분할 수 있다.(2012.2.13, 2015.6.17, 2017.12.26, 2024. 10.8. 개정)
- (비고) 1. 이사의 수를 배분하는 경우 이사 정수의 5분의 1 이상을 여성조합원, 청년 조합원(선거일공고일 현재 만 00세 미만 조합원)과 품목을 대표할 수 있는 조합원에게 배분되도록 노력하여야 한다.
- (비고) 2. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상인 경우로서 성별로 배분하여 이사를 선출하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.
- ①이사는 여성조합원 중에서 1명 이상이 선출되도록 성별로 배분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 품목별로 배분할 수 있다.
- (비고) 3. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상인 경우로서 성별로 배분하지 않고 이사를 선출하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.
- ①이사는 전체조합원 중에서 선출하는 이사와 여성조합원 중에서 선출하는 이사로 구분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 품목별로 배분할 수 있다.
- (비고) 4. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30이상인 경우로서 성별로 배분하지 않고 이사를 선출하는 경우 중 청년 조합원인 이사를 선출하려는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.
- ①이사는 전체조합원 중에서 선출하는 이사, 여성조합원 중에서 선출하는 이사, 당해 선거일 공고일 기준 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 선출하

는 이사로 구분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합 원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 품목별로 배분할 수 있다.

②제1항의 이사를 선출할 때에는 조합장은 총회를 소집하여야 한다.

제101조의2(선거운동) ①누구든지 선거와 관련하여 다음 각 호의 방법 외의 선거운동을 할 수 없다. 이 경우 선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지에 한정하여 할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

1. 선거공보의 배부

2. 전화(문자메시지를 포함한다)·컴퓨터통신(전자우편을 포함한다)을 이용한 지지 호소

②위원회는 제1항에 위반하여 선거운동 등을 하는 경우에는 이를 중지시키거나 철거·회수 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③위원회는 법령 및 정관에서 규정한 제한행위에 해당하는 정보가 조합의 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 게시된 경우 그 인터넷 홈페이지를 관리·운영하는 자에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 인터넷 홈페이지 관리·운영자는 지체 없이 이에 따라야 한다.(2017.12.26. 개정)

④제3항에 따라 정보가 삭제된 경우 해당 정보를 게시한 자는 그 정보가 삭제된 날부터 3일 이내에 위원회에 서면으로 이의신청을 할 수 있다.(2017.12.26. 신설)

⑤위원회는 제4항에 따른 이의신청을 받은 때에는 지체 없이 심의하여야 하며, 이의신청기간을 경과한 이의신청은 각하하고, 이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 해당 인터넷 홈페이지 관리·운영자에게 제3항의 요청을 철회하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 하며, 이유 없다고 인정되는 때에는 이를 기각하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 한다.(2017.12.26. 신설)

⑥위원회는 법 제50조를 위반한 행위에 대한 조치 결과를 선거인이 알 수 있도록 투표안내문 동봉·선거일 투표소 첩부·인터넷홈페이지 게시 및 그 밖의 방법을 통하여 공개할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제101조의3(후보자등록기간) ①후보자등록기간은 선거일전 10일부터 2일간(공휴일을 포함한다)으로 한다.

②제1항에 따른 후보자등록기간내에 후보자 등록이 없을 때에는 등록기간을 2일간 연장하고 선거일을 2일 연기하여 이를 즉시 공고하여야 한다. 이 경우 당초 선거인을 대상으로 하여 선거를 실시한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제102조(선거공고) 위원회는 선거일전 12일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원 및 그 정수
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 기타 필요한 사항

제103조(투표 및 개표방법) ①투표용지는 투표당일 선거인에게 교부한다.

②투표는 투표용지에 소정의 기표용구로 기표하며 선거인이 기표할 이사의 수는 선출하여야 할 인원수 이내로 한다.

③선거인은 투표개시시각까지 총회에 출석하지 아니하면 투표할 수 없다.

④개표는 투표당일 투표소에서 실시한다.

제104조(무효투표) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효로 한다.

1. 제84조제1항제1호 및 제3호 부터 제7호까지의 경우
2. 선출하여야 할 이사의 수를 초과하는 인원을 기표한 경우

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효로 하지 아니한다.

1. 제84조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. "X"표 수가 선출하여야 할 이사의 수 이내인 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 경우

제105조(당선인의 결정) ①이사는 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 득표자 중 다수득표자순으로 당선인을 결정한다. 다만, 다수득표자가 경합될 때에는 연장자순에 따라 당선인을 결정 한다.

②1차투표에서 과반수득표자가 없거나 선출하여야 할 이사의 수에 미달하는 경우에는 과반수를 얻지 못한 후보자에 대하여 재투표를 실시하여 다수득표자순으로 당선인을 결정하되, 득표수가 같은 후보자가 2인 이상일 경우에는 연장자순에 의한다.

③등록된 후보자의 수가 선출하여야 할 이사의 수 이하(제101조제1항에 따라 지역별, 성별, 연령별 또는 품목별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별, 성별, 연령별 또는 품목별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별, 성별, 연령별 또는 품목별로 선출하여야 할 이사의 수 이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.(2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

(비고) 1. 제101조제1항을 같은 항 (비고) 3.에 따라 규정한 경우 본 항을 다음과 같이 규정함

③전체조합원 또는 여성조합원 중에서 등록된 후보자의 수가 전체조합원 또는 여성조합원 중에서 선출하여야 하는 이사의 수 이하(제101조제1항에 따라 지역별 또는 품목별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별 또는 품

목별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별 또는 품목별로 선출하여야 할 이사의 수 이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.

(비고) 2. 제101조제1항을 같은 항 (비고) 4.에 따라 규정한 경우 본 항을 다음과 같이 규정함

③전체조합원, 여성조합원 또는 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 등록된 후보자의 수가 전체조합원, 여성조합원 또는 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 선출하여야 하는 이사의 수 이하(제101조제1항에 따라 지역별 또는 품목별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별 또는 품목별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별 또는 품목별로 선출하여야 할 이사의 수 이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.

④위원장은 개표결과를 의장에게 보고하고 의장은 이에 따라 당선인을 결정한다.(2012.2.13. 신설)

제106조(재선거 및 보궐선거) ①제87조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부족한 이사의 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항의 경우외에 이사가 임기 중 궐원된 때에는 그 부족한 이사의 수에 대하여 보궐선거를 실시한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 이사의 수가 제51조에 따른 이사(조합장을 포함한다) 정수의 4분의 1미만인 경우에는 다음 총회까지 선거를 연기할 수 있다.(2024.1.31. 개정)

④제3항의 경우에 있어서 궐원된 이사의 잔여임기가 재선거 또는 보궐선거를 실시하여야 하는 사유가 발생한 날부터 1년 이내인 경우에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.

제107조(준용규정) ①제69조제2항, 제74조제1항, 제75조(제4항은 제외한다), 제76조(제1항제3호·제4호는 제외한다)까지, 제78조, 제82조, 제89조, 제90조, 제93조, 제98조의2 및 제98조의3제1항부터 제3항까지의 규정은 이사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제74조부터 제76조까지 및 제82조·제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제75조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2관 조합원이 아닌 이사

제108조(자격제한 등) ①조합원이 아닌 이사(이하 이 관에서는 "이사"라 한다)는 조합원이 아닌 사람 중 학식과 경험이 풍부한 사람으로 한다.

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호 중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
 2. 추천일전일까지 우리조합의 조합원인 이사, 비상임감사 또는 자회사의 비상근임원의 직을 사직하지 아니한 사람
 3. 추천일전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사·상임감사(중앙회의 경우 감사위원장을 말한다) 또는 공무원(교육공무원과 선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람
 4. 추천일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
 5. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 이사의 직을 사직함으로써 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 이사의 직을 사직한 사람
- 제109조(선거방법) 이사는 조합장이 추천한 후보자를 대상으로 하여 총회에서 선출한다.

제110조(선거절차) ①조합장은 이사후보자를 추천할 때에는 선출의안을 작성하여 총회에 부의한다.

②제1항에 따른 의안은 이사의 수에 따라 단기명 또는 연기명으로 일괄 작성하되, 후보자의 성명·인적사항 및 주요경력을 적는다.(2014.11.12. 개정)

③제1항에 따른 의안은 1개의 의안으로 일괄하여 의결하되, 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성에 의한다.

제111조(준용규정) ①제69조제2항, 제78조, 제82조제1항·제2항, 제84조, 제89조, 제90조, 제93조, 제94조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지, 제105조제4항 및 제106조의 규정은 이사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제82조 및 제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하며, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

②이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2절 상임이사

제112조(자격제한 등) ①상임이사는 조합원이 아닌 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 가진 사람으로 한다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

1. 조합, 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다) 또는 연합회에서 상근직으로 5년이상 종사한 경력이 있는 사람
2. 농·축산업과 관련된 국가기관·지방자치단체·「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다) 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 상근직으로 5년이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 농·축산업 또는 금융업과 관련된 국가기관·연구기관 또는 교육기관에서 농·축산업 또는 금융업에 관한 업무에 5년이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 농·축산업 또는 금융업과 관련된 회사(일반 유통회사를 포함한다)로서 자기자본 200억원 이상인 회사에서 농·축산업(농·축산물유통업을 포함한다) 또는 금융업에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 추천일전일까지 우리조합의 비상임이사, 감사 또는 자회사의 임원의 직을 사직하지 아니한 사람
3. 추천일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 상임이사의 직을 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 상임이사의 직을 사직한 사람

제113조(선거방법) 상임이사는 제54조제2항에 따라 인사추천위원회에서 추천된 사람을 대상으로 하여 총회에서 선출한다.(2015.6.17. 개정)

제114조(선거절차) ①의장은 상임이사 선출의안을 상임이사의 수에 따라 단기명 또는 연기명으로 작성하되, 성명·인적사항 및 주요경력을 적어 단수 또는 복수의 의안으로 총회에 부의한다. 다만, 2회 이상 총회에서 부결되는 경우 선출하여야 하는 상임이사 수의 1배를 초과한 수로 추천하여 총회에 부의할 수 있다.(2024.1.31. 개정)

②제1항에 따른 상임이사 선출의안은 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성으로 의결 한다. 단, 제1항 단서의 경우 당선인 결정은 제103조,

제104조, 제105조 제1항 및 제2항을 준용한다.(2024.1.31. 개정)

제115조(준용규정) ①제69조제2항, 제78조, 제82조제1항·제2항, 제84조, 제87조제1항·제2항, 제89조, 제90조, 제93조, 제94조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지 및 제105조제4항의 규정은 상임이사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제82조 및 제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제87조제2항 중 "조합장"은 "상임이사"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

②상임이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제4장 감사 선거

제1절 비상임감사

제116조(피선거권) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
2. 후보자등록일전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원이나 이사·감사, 우리조합 자회사의 임원 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람. 다만, 우리 조합 비상임감사가 그 직을 가지고 입후보하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 우리조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 비상임감사의 직을 사직함으로 인하여 실시 사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 비상임감사의 직을 사직한 사람

제116조의2(선거방법) ①비상임감사는 총회에서 선출한다.

②제1항의 비상임감사를 선출할 때에는 조합장은 총회를 소집하여야 한다.

[본조신설 2015.6.17.]

제117조(재선거 및 보궐선거) ①제87조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부족한 감사 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항의 경우외에 감사가 임기 중 궐원된 때에는 그 부족한 감사수에 대해 보궐선거를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 감사의 수가 1인인 경우에는 다음 총회까지 선거를 연기할 수 있다.

④제3항의 경우에 있어서 궐원된 감사의 잔여임기가 재선거 또는 보궐선거를 실시하여야 하는 사유가 발생한 날부터 1년 이내인 경우에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.

제118조(준용규정) ①제69조제2항, 제74조제1항, 제75조(제4항은 제외한다), 제76조(제1항제3호·제4호는 제외한다)까지, 제78조, 제82조, 제89조, 제90조, 제93조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지, 제101조의2, 제101조의3, 제102조, 제103조, 제104조(단기명에 의한 선거의 경우에는 제104조를 제외하고 제84조를 준용한다) 및 제105조의 규정은 비상임감사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제74조부터 제76조까지 및 제82조·제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제75조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2015.6.17, 2024.10.8. 개정)

②비상임감사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2절 상임감사

제119조(자격제한 등) ①상임감사는 조합원이 아닌 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 가진 사람으로 한다.(2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

1. 조합 또는 연합회에서 감사·회계·금융 또는 재무 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람. 다만, 우리 조합에서 최근 2년 이내 임직원으로 근무한 사람(조합 감사로 근무 중이거나 근무한 사람은 제외한다)은 제외한다.
2. 농·축산업과 관련된 국가기관·지방자치단체·공공기관·연구기관 또는 교육기관에서 감사·회계·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다), 금융업과 관련된 국가기관·연구기관·교육기관 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 감사·회계·금융·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상

종사한 경력이 있는 사람

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호 중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 상임감사 임기만료일 현재 다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사, 다른조합의 조합장, 연합회의 회장, 중앙회의 회장 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직한 지 90일을 경과하지 아니한 사람. 다만, 상임감사 임기만료외의 사유로 실시하는 선거의 경우에는 추천일 전일까지 사직하지 아니한 사람
3. 추천일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 상임감사의 직을 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 상임감사의 직을 사직한 사람
5. 삭제

제119조의2(선거방법) 상임감사는 제54조제2항에 따라 인사추천위원회에서 추천된 후보자를 총회에서 선출한다.(2015.6.17. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제119조의3(선거절차) ①의장은 상임감사 선출의안을 작성하여 총회에 부의한다.

②제1항에 따른 의안은 단기명으로 작성하되, 후보자의 성명·인적사항 및 주요경력을 적는다.

③제1항에 따른 의안은 1개의 의안으로 의결하되, 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성에 의한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제120조(준용규정) ①제69조제2항, 제78조, 제82조제1항·제2항, 제84조, 제87조 제1항·제2항, 제89조, 제90조, 제93조, 제94조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지 및 제105조제4항의 규정은 상임감사의 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제82조 및 제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제87조제2항 중 "조합장"은 "상임감사"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2015.6.17. 개정)

②상임감사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제5장 보 칙

제121조(준칙의 제정 등) 임원선거에 관하여 이 정관의 시행에 필요한 기타 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다. 이 경우 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거와 관련된 사항에 대하여는 중앙선거관리위원회와 협의하여 정한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제7편 대의원선거

제122조(자격제한 등) ①대의원은 선거일공고일 현재 해당 선출구역(이하 "선거구"라 한다) 조합원명부에 조합원으로 등재된 사람이어야 한다.(2005.10.18, 2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

1. 제56조제1항제1호부터 제3호까지, 제11호의 결격사유에 해당하는 사람.
이 경우 제56조제1항제1호부터 제3호까지의 결격사유의 기준일은 임기 개시일로 하고, 제56조 제1항제11호 중 "5백만원"은 "1천만원"으로, "6월"은 "1년"으로 한다.

2. 선거일공고일 현재 조합에 대하여 ()좌이상의 납입출자분을 2년이상 계속 보유하고 있지 아니한 사람

(비고) 1. 제2호의 출자좌수는 제56조제1항제10호에서 정하고 있는 출자좌수의 100분의 20 이상 100분의 50 이내에서 조합의 실정에 따라 제18조제2항의 출자좌수이상으로 정한다(다만, 제18조제2항의 출자좌수가 제56조제1항제10호에서 정하고 있는 출자좌수의 100분의 50을 초과하는 경우에는 제18조제2항의 출자좌수를 제2호의 출자좌수로 함).

(비고) 2. 본 호의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) 이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 현재 종전의 규정에 따라 필요로 하는 납입출자를 보유하고 있는 자는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제122조제2항제2호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

※ 정관개정일 현재 종전의 정관에서 제122조제2항제2호의 출자좌수의 변

경에 관련된 경과조치를 부칙에 규정하고 있는 조합으로서 그 시한이 남아있는 경우에는 그 부칙규정에 의거 대의원의 피선거권에 관한 경과조치를 적용한다.

(비고) 3. 설립 또는 합병조합의 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제122조제2항제2호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 2년간은 적용하지 아니한다.

②제122조제2항제3호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 1년(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2년")간은 적용하지 아니한다.

3. 선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일공고일 현재의 전일까지의 기간동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

가. 제5조제1항제2호가목 및 나목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

나. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균잔액 : ()만원 이상

다. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균잔액 : ()만원 이상

라. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상

(비고) 1. 사업이용실적 산정기간은 제56조제1항제12호와 동일하게 정하되, 2년으로 하고자 하는 경우 제3호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함

(비고) 2. 제3호의 각 목 중 가목은 반드시 포함시키고, 가목을 제외한 각 목은 제56조제1항제12호의 각 목과 동일하게 정하되, 제3호 각 목의 ()의 금액은 제56조제1항제12호에서 정하고 있는 사업이용실적금액(제56조제1항제12호를 <제2례>에 따라 규정한 경우 본 호의 가목 금액은 제56조제1항제12호가목 및 나목 금액의 합계액을 말한다)의 100분의 20 이상 100분의 50 이내에서 조합의 실정에 따라 정함. 이 경우 나목부터 라목까지 중 2가지 이상을 정하여야 하는 경우에는 제3호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목의 기준금액에 해당하지 아니하거나 가목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에

해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함

(비고) 3. 삭제

(비고) 4. 삭제

4. 후보자등록일 전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람

제123조(선거인명부 작성) ①조합장은 선거일 공고일부터 2일 이내에 선거일 공고일 현재 조합원명부를 기준으로 선거인명부를 작성하여야 한다. 다만, 대의원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날) 전 180일 후 조합원으로 가입한 자는 제외한다.(2005.10.18, 2009.11.11. 개정)

②선거인명부는 선거구별로 작성하여야 하며 등재번호, 조합원가입일, 조합원명부상 주소, 성별, 성명, 생년월일 및 기타 필요한 사항을 적어야 한다.

제124조(선거인명부 열람 및 수정) ①조합장은 제123조에 따른 선거인 명부를 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에서 선거일 전일까지 선거인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

②선거인은 선거인명부에 누락 또는 오기가 있는 경우에는 열람 기간내에 조합에 이의를 신청할 수 있다.

③조합장은 제2항에 따른 이의신청에 이유가 있거나 조합원자격에 변동이 있는 경우에는 선거일 전일까지 선거인명부를 수정하여야 한다.

제125조(선거일) ①대의원의 임기만료로 인한 선거는 대의원의 임기만료일 전 60일부터 15일까지 실시하되 선거일은 이사회에서 정한다.

②제1항외의 사유로 인한 선거는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 실시하되 선거일은 조합장이 정한다.

제126조(선거준비) 조합장은 대의원선거에 따른 공고문, 통지서, 투표함, 투표용지 등 제반준비물을 조합에 사전 비치하여 각 선거구의 사용에 제공하여야 한다.

제127조(선거구 및 선출방법 등) ①대의원은 선거구별로 선거구내의 조합원이 후보등록에 의하는 방법으로 선출한다.

②동일 선거구내에서 선출할 대의원의 수가 2인 이상일 경우에는 조합원수에 비례하여 조합장이 선거구를 구분하여 선거를 실시할 수 있다.

[전문개정 2014.11.12.]

제128조(선거일의 통지 및 공고) 조합장은 선거일 전 12일에 다음 각 호의 사항을 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다) 및 조합장이 정하는 선거구내의 장소에 공고하고 선거인에게 공고일 전 5일까지 서면으로 발송한다.(2015.6.17. 개정)

1. 선거구의 명칭

2. 선출하여야 할 대의원의 수

3. 제102조제3호부터 제6호까지의 사항

4. 투표개시시각 및 종료시각

5. 기타 필요한 사항

[전문개정 2014.11.12.]

제129조(선거관리 지원) ①조합장은 선거의 공정한 관리를 위하여 조합의 직원으로 하여금 선거 관리를 지원하게 할 수 있다.

②조합장은 조합의 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다)에 후보자등록에 필요한 서류를 비치하고 등록 업무를 수행하여야 한다.(2014. 11.12. 개정)

제130조(선거관리) ①선거관리는 제66조에 따른 위원회에서 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 위원회에서 필요하다고 인정하는 때에는 조합장이 관리하게 할 수 있다. 이 경우 조합장은 후보자등록 마감후 해당선거구(제6항에 따른 경우에는 통합된 선거구를 말한다)의 선거인 중에서 선거관리위원(선거관리자, 투표관리자, 개표관리자 각 2인 이상)을 선정한다.(2015.6.17. 개정)

②선거관리자는 선거준비·선거진행 기타 선거관리에 관한 업무를, 투표관리자는 투표준비·투표진행 기타 투표관리에 관한 업무를, 개표관리자는 개표준비·개표진행 기타 개표관리에 관한 업무를 담당한다.

③위원장(조합장이 관리하는 경우에는 조합장을 말한다. 이하 같다)은 선거, 투표 및 개표상황을 기록한 선거록을 작성하고, 위원장, 선거관리자 및 투·개표관리자 전원이 이에 기명날인한다.

④후보자는 제1항 본문에 따라 위원회에서 선거를 관리하는 경우 위원회의 위원장 또는 위원이 될 수 없으며, 제1항 단서에 따라 조합장이 선거를 관리하는 경우 조합장이 선정하는 선거관리위원이 될 수 없다.(2015.6.17. 개정)

⑤위원회의 위원장과 위원은 상호 겸직할 수 없다.(2015.6.17. 신설)

⑥위원장은 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 5개 이내의 선거구를 통합하여 관리할 수 있다.(2015.6.17. 신설)

[전문개정 2014.11.12.]

제131조(선거방법) ①대의원은 무기명 비밀투표(선출해야 할 대의원이 1인인 경우 단기명, 2인 이상인 경우 연기명)에 따라 선출한다.

②투표는 조합장 또는 위원회가 정하는 시작시간부터 종료시각까지 실시한다. 다만, 투표 종료시각 현재 투표하기 위하여 투표소에 대기하고 있는 선거인은 투표할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

③제2항의 투표시간은 5시간이상이 되도록 하여야 한다.

④투표용지의 기호순서는 후보자 성명의 가, 나, 다 순에 의한다.(2017.12.26. 개정)
(비고) 후보자의 기호를 추첨에 따른 기호 순에 의하는 경우 제4항을 다음과 같이 한다.

④투표용지의 기호순서는 후보자 간 추첨에 따라 부여받은 기호 순에 의한다.

⑤선거인은 투표용지에 선출하고자 하는 자의 해당란에 "☑" 표를 기표하되, 기표하여야 할 대의원수는 선출하여야 할 인원수 이내로 한다.

⑥개표는 선거구별로 투표완료 즉시 그 장소에서 실시한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제132조(무효투표) ①무효투표에 관한 사항은 단기명에 의한 선거의 경우에는 제84조를, 연기명에 의한 선거의 경우에는 제104조를 준용한다.

②유·무효 투표의 판단이 곤란한 경우에는 위원의 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결 한다.

제133조(당선인 결정) ①당선인은 유효투표의 다수득표자 순으로 결정한다. 다만, 득표수가 같은 후보자가 2인 이상일 경우에는 연장자순에 따라 당선인을 결정한다.

②후보자등록마감 결과 등록된 후보자의 수가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하(제46조제3항에 따라 성별로 대의원을 배분하여 선출하는 경우는 성별로 등록된 후보자의 수가 당해 성별로 선출하여야 할 대의원의 수이하인 때를 포함한다)인 때에는 투표를 하지 아니하고 후보자 전원을 선거일에 당선인으로 한다.

(비고) 제46조제2항 및 제3항을 <제2례>에 따라 규정한 경우에는 제2항을 다음과 같이 한다.

②후보자등록마감 결과 등록된 후보자의 수가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하인 때에는 투표를 하지 아니하고 후보자 전원을 선거일에 당선인으로 한다.

③후보자 등록마감 후 선거일전일까지 후보자가 사퇴 또는 사망하거나 등록이 무효되어 후보자가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하로 된 때에는 제2항을 준용한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제134조(재선거 및 보궐선거) ①제87조제1항제1호·제4호·제5호에 해당하는 경우에는 부족한 대의원의 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항에 따른 경우외에 대의원이 임기 중 궐원된 때에는 그 부족한 수의 대의원에 대하여 보궐 선거를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 대의원의 수가 제46조제2항에 따른 대의원 정수의 10분의 1미만이거나 잔여임기가 3월 이내인 때에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

제135조(당선인의 통지 및 공고) 조합장은 제133조에 따라 당선인이 결정되면 즉시 그 결과를 당선인에게 통지하고 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다) 및 조합장이 정하는 선거구내의 장소에 당선인의 주소, 성명을 공고하여야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제136조(선거기록) ①위원장은 대의원선거에 따른 선거인명부, 선거록 기타 선거관련 서류를 조합장에게 제출한다.(2015.6.17. 개정)

②제1항의 서류는 당해 선거에 의한 대의원의 임기가 만료하는 때까지 조합에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 법원에 대의원의 재임기간이상 계속 중인 때에는 소송이 완료될 때까지 조합에서 보관한다.

제137조(준용규정) 제62조제1항, 제63조, 제74조제1항, 제75조제1항·제5항·제6항, 제76조(제1항제3호·제4호는 제외한다), 제78조제2항, 제98조의2제2항·제4항·제6항부터 제8항까지, 제101조의2제1항제1호·제2항·제6항 및 제101조의3의 규정은 대의원 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제63조 중 "임원"은 "대의원"으로, 제74조제1항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 하고, 제75조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제75조 및 제76조 중 "관할위원회"는 각각 "조합장"으로 하고, 제98조의2 중 "임원"은 "대의원"으로, "위원회"는 "조합장 또는 위원회"로, 제101조의2 중 "위원회"는 "조합장 또는 위원회"로 본다.(2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

[전문개정 2014.11.12.]

제137조의2(준칙의 제정) 대의원선거에 관하여 이 정관의 시행에 필요한 기타 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

[본조신설 2015.6.17.]

제8편 사업의 집행

제138조(사업계획과 수지예산) ①조합은 매 회계연도의 사업계획서 및 수지예산서를 작성하여 그 회계연도가 시작되기 1개월 전에 이사회 심의와 총회의 의결을 거쳐야 한다.

②사업계획과 수지예산을 변경하려면 이사회 심의와 총회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 제37조제1항제8호에 따른 중요한 사항을 변경하려면 총회의 의결을 거쳐야 한다.

③사업계획서와 수지예산서는 조합원이 알기 쉽게 작성하여야 하며, 특히 임원보수 및 실비변상 기준, 직원급여기준과 조합운영에 소요되는 활동경비 등 지출예산에 대하여는 산출근거를 명시 하여야 한다.

④조합은 법 제142조제2항에 따른 경제사업 기준을 사업계획서 및 수지예산서에 명시하여야 한다. 이 경우 매출액 등 경제사업 기준에 관한 세부사항은 중앙회장이 정하는 바에 따른다.(2017.12.26. 개정)

제139조(결산보고서 제출 및 승인) ①조합장은 정기총회일 1주일 전까지 결산

보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안 또는 손실금처리안 등)를 감사에게 제출하고, 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에 갖추어 두어야 한다.(2012.2.13. 개정)

②조합장은 제1항에 따른 서류와 감사의 의견서(외부감사인에 의한 회계감사를 받은 경우의 회계 감사보고서를 포함한다)를 정기총회에 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

③조합장은 총회에서 결산보고서의 승인을 얻었을 때에는 2주일 이내에 재무상태표를 공고한다.(2012.2.13. 개정)

④삭제 <2017.12.26.)

⑤삭제 <2017.12.26.)

⑥삭제 <2017.12.26.)

⑦삭제 <2017.12.26.)

⑧삭제 <2017.12.26.)

⑨삭제 <2017.12.26.)

⑩삭제 <2017.12.26.)

[제목개정 2017.12.26.]

제140조(외부감사인에 의한 회계감사) ①조합은 조합장 임기개시일전 제139조 제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 적힌 자산총액이 5백억원 이상에 해당하는 경우 조합장의 임기개시일부터 2년이 지난날이 속하는 회계연도에 대하여 주식회사등의외부감사에관한법률 제2조제7호에 따른 감사인(이하 이 조에서 "감사인"이라 한다)의 회계감사를 받아야 한다.(2024.1.31. 개정)

②감사인은 제1항에 따른 회계감사를 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 다음 각 호의 기간 이내에 조합의 이사회, 감사 및 중앙회의 회장에게 제출하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

1. 조합의 이사회 및 감사에 대하여는 회계연도의 결산승인을 위한 총회 개최일 1주일 전까지

2. 중앙회장에 대하여는 총회의 결산승인이 종료된 날부터 2주일 이내

③조합은 제1항의 자산총액에 미달한 경우로서 조합장 임기중 1회에 한하여 대의원 3분의 1이상의 청구가 있으면 청구한 날이 속하는 해의 직전 회계연도에 대하여 감사인의 회계감사를 받아야 한다.

④감사인은 제3항에 따른 회계감사를 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 회계감사가 종료된 날부터 2주일 이내에 조합의 이사회, 감사 및 중앙회의 회장에게 제출하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제140조의2(운영의 공개) ①조합장은 정관, 규약, 총회의 의사록 및 조합원명부(대의원명부를 포함한다)를 주된 사무소 및 신용 사업을 수행하는 지사무

소에 갖추어 두어야 한다.

②조합장은 정관 및 3월말·6월말·9월말 기준 사업 전반에 관한 사업보고서를 작성하여 인터넷 홈페이지(홈페이지를 운영하는 조합에 한정한다)에 게시하고 사업보고서(정관이 변경된 경우 정관변경 사항 포함)의 경우 조합원(대의원회를 둔 조합은 대의원)에게 서면 또는 문자메시지·전자우편 전송 등으로 통지하여야 한다.(2024.1.31. 개정)

③조합원은 제138조제1항 및 제2항에 따라 총회 및 이사회 의결을 거친 사업계획서 및 수지예산서를 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에서 열람할 수 있다.

④조합원과 조합의 채권자는 영업시간 내에 언제든지 이사회 의사록(조합원의 경우에만 해당한다)과 제1항(규약은 조합원에 한함) 및 제139조제1항에 따른 서류를 열람하거나 조합이 실비의 범위 내에서 정한 비용을 지급하고 그 서류의 사본 발급을 청구할 수 있다.

⑤조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합의 회계장부 및 서류의 열람이나 사본의 발급을 청구할 수 있다. 이 경우 조합은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 준하는 사유가 없으면 발급을 거부할 수 없으며, 거부하려면 그 사유를 서면으로 알려야 한다.

⑥조합원은 제2항부터 제5항까지에 따라 취득한 사항을 조합의 경영 건전화, 부조리 방지 등 정당한 목적을 위하여 사용하여야 하며, 임원선거를 위한 상대방 비방, 경영기밀 누설, 조합과 경합관계에 있는 사업을 수행하기 위한 목적 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

⑦조합원은 조합의 업무집행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관을 위반한 중대한 사실이 있다고 의심이 되는 사유가 있으면 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합의 업무와 재산 상태를 조사하게 하기 위하여 법원에 검사인의 선임을 청구할 수 있다.

⑧조합장을 포함한 이사와 감사는 지체 없이 제7항에 따라 선임된 검사인의 보고서의 정확 여부를 조사하여 총회에 보고한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제141조(비조합원의 사업이용) ①조합은 조합원이 이용하는 데에 지장이 없는 범위에서 조합원이 아닌 자에게 제5조에 따른 사업을 이용하게 할 수 있다.

②1회계연도에 있어서 비조합원(판매사업의 경우는 비농업인)의 사업이용량은 각 사업별로 당해 회계연도 사업량의 2분의 1을 초과할 수 없다. 다만, 제5조제1항제1호, 제2호가목(농업인의 경우에 한한다)·나목·바목부터 차목까지, 제3호다목부터 아목까지, 제4호, 제5호, 제7호의 사업 및 그에 부대하는 업무에 있어서는 그 이용량을 제한하지 아니한다.(2012.2.13, 2024.1.31. 개정)

(비고) 제5조제1항에 제10호, 제11호 등 중앙회장의 승인을 받은 사업이 규정되어 있는 경우 본 항 단서 중 "제7호"를 "제7호, 제10호" 또는 "제7호, 제10호, 제11호" 등으로 규정함

③제2항에 따라 비조합원의 사업이용이 제한되는 경우에 있어서 비조합원의 사업이용이 각 사업별로 당해 회계연도 사업량의 3분의 1을 초과하는 부분에서 발생하는 수익의 일부는 회원의 균형발전과 사업활성화를 위하여 중앙회장이 정하는 바에 따라 중앙회에 출연한다.

④제1항 및 제2항을 적용함에 있어서 조합원과 동일한 세대에 속한 사람, 준조합원, 다른 조합 또는 다른 조합의 조합원이 조합의 사업을 이용하는 경우에는 이를 조합원이 이용한 것으로 본다.

제142조(규약 등) ①다음 사항은 정관으로 정하는 것을 제외하고는 규약으로 정한다.

1. 대의원회 운영에 관한 사항
2. 기타 정관의 시행에 관하여 중요한 사항

②조합의 제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 사항은 중앙회장이 정하는 바에 따른다.

제143조(경영상태평가결과 등에 따른 조치요구사항 공고 등) ①조합장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 사실을 지체없이 공고하고 서면으로 조합원에게 통지하여야 하며, 조치결과를 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.(2009.11.11, 2017.12.26. 개정)

1. 농림축산식품부장관이 합병명령(요구, 권고를 포함한다), 계약이전 명령 등의 조치를 요구한 경우
2. 중앙회장이 조합의 경영상태 및 제138조제4항에 따른 경제사업 기준 이행 현황을 평가한 결과에 따라 경영개선, 합병권고 등의 조치를 요구한 경우
3. 제42조에 따라 농림축산식품부장관이 의결 및 당선의 취소 또는 무효를 확인한 경우

②조합장은 조합감사위원회 및 감독기관이 조합에 대하여 감사한 결과 중 중요한 사항에 대하여는 이를 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.

제143조의2(준법점검) 조합은 법령과 정관을 준수하고 조합 이용자를 보호하기 위하여 중앙회가 정하는 바에 따라 준법점검책임자를 지정하고 준법점검을 실시한다.(2024.1.31. 신설)

제9편 회 계

제144조(회계연도) 조합의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일

에 종료한다.

제145조(회계의 구분 등) ①조합의 회계는 일반회계와 특별회계로 구분한다.

②일반회계는 종합회계로 하되, 신용사업 부문과 신용사업외의 부문으로 구분한다.

③조합의 회계처리기준에 관하여 필요한 사항은 중앙회장이 정하는 바에 의한다. 다만, 신용사업의 회계처리기준에 필요한 사항을 금융위원회가 따로 정한 경우에는 그에 따른다.(2009.11.11. 개정)

제146조(특별회계의 설치) ①특별회계는 특정사업을 운영할 때, 특정자금을 보유하여 운영할 때 그 밖에 일반회계와 구분 경리할 필요가 있을 때에 설치한다.

②특별회계의 설치에 관한 사항은 규정으로 정한다.

제147조(잉여금의 배당 또는 이월) ①매 회계연도의 잉여금은 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제26조에 따른 임의적립금을 빼고 나머지가 있는 때에는 이를 조합원 또는 준조합원에게 배당하거나 다음 회계연도에 이월한다.(2014.11.12. 개정)

②잉여금은 다음 각 호의 순서대로 배당한다.

1. 조합원의 사업이용실적에 대한 배당
2. 조합원의 납입출자액에 대한 배당
3. 준조합원의 사업이용실적에 대한 배당

제148조(잉여금의 배당방법) ①사업이용실적에 대한 배당은 그 회계연도에 있어 취급된 물자의 수량·가액 기타 사업의 분량을 참작하여 회계연도말 기준 조합원 및 준조합원의 자격이 있는 자의 사업이용실적에 따라 행하되, 조합원의 사업이용실적에 대한 배당은 제147조제2항에 따른 배당액의 100분의 20 이상으로 정하여야 한다. 이 경우 사업이용실적의 항목, 대상, 배점구성 등 구체적인 사항은 이사회에서 정하되, 약정조합원에 대한 우대 내용을 포함하여야 한다.(2009.11.11, 2014.11.12. 개정)

②출자에 대한 배당은 매 회계연도말에 있어 조합원이 납입한 출자액에 따라 이를 행한다. 이 경우 그 율은 조합의 1년 만기 정기예탁금 결산기준 연 평균금리에 2퍼센트를 더한 범위내에서 정하되, 최고 연 100분의 10을 초과할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③제147조제2항에 따른 배당은 매 회계연도 잉여금의 100분의 20 이상을 배당하되, 조합경영을 고려하여 이사회가 의결한 경우에는 예외로 할 수 있다.

④제28조제4호는 배당금계산에 이를 준용한다.

제149조(결손보전) 조합은 매 회계연도 결산의 결과 손실금(당기손실금을 말한다)이 발생하면 미처분이월금·임의적립금·법정적립금·자본적립금·회전출자금의 순으로 보전하며, 보전 후에도 부족할 때에는 이를 다음 회계연도에 이월한다. 이 경우 임의적립금은 사업활성화적립금·유통손실보전자금·

경제사업활성화적립금·사업준비금의 순으로 보전한다.(2007.11.16, 2012. 2.13. 개정)

제10편 합병·분할·조직변경 및 청산

제150조(합병) 조합이 다른 조합과 합병하려면 합병계약을 작성하고 총회의 의결을 거쳐야 한다.

제151조(분할) 조합의 일부를 분할할 때에는 분할후 설립될 조합이 승계하여야 할 권리·의무의 범위를 정하고 총회의 의결을 얻어야 한다.

제152조(조직변경) 조합이 품목조합으로 조직을 변경하려면 정관을 작성하여 총회의 의결을 얻어야 한다.

제153조(청산) ①조합의 청산은 해산후에 실시된다.

②해산의 경우에 채무를 완제하고도 남은 재산이 있는 때에는 제28조에 따라 산정한 지분의 비율에 따라 이를 조합원에게 분배한다.

③제2항에 따라 조합원에게 분배하는 재산 외의 재산은 청산조합의 총회에서 정하는 조합에 귀속 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 2회이상 총회를 소집하여도 총회가 개의되지 아니하여 귀속 조합을 정할 수 없는 때에는 농림축산식품부장관이 중앙회장의 의견과 행정구역 또는 경제권을 고려하여 정하는 조합에 귀속한다.(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

④청산인은 제2항에 따라 조합원에게 분배하는 재산 외의 재산을 인수할 조합이 정해질 때까지 중앙회에 위탁한다.

부 칙 (2005.6.14. 전문개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규약) 이 정관 시행일 현재 중전의 정관부속서임원선거규약은 이를 폐지한다.

제3조(임원의 임기등에 관한 적용례) 제55조 및 제108조제1항의 개정규정은 2005년 7월 1일 이후 새로이 임기가 개시되는 임원부터 이를 적용한다.

제4조(임원결격사유에 관한 경과조치) 제56조의 개정규정은 2005년 7월 1일 이후 새로이 임기가 개시되는 임원부터 적용하며, 2005년 7월 1일 현재 임원선거일이 공고된 경우 그 임원의 결격 사유는 중전의 규정에 따른다.

제5조(대의원의 정수 및 결격사유에 관한 경과조치) ①제46조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임중인 대의원의 임기가 종료된 후부터

적용한다.

②제46조제10항의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로 선출되는 대의원부터 적용한다.

제6조(선거방법 등에 관한 경과조치) 이 정관 시행일 현재 임원 또는 대의원 선거일이 공고된 경우 선거방법 및 절차 등에 관하여는 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다. 다만 선거권의 행사에 관해서는 그러하지 아니하다.

제7조(외부회계감사에 관한 적용례) 제140조의 규정은 2005년 7월 1일 이후 새로이 임기가 개시 되는 조합장부터 적용한다.

(비고) 1. 상임이사를 새로이 두고자 하는 조합으로서 관련규정(제51조, 제52조, 제54조, 제55조, 제60조, 제61조)을 개정하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다. 단, 조합장 임기중 자율적으로 상임이사제도를 채택하는 경우나 다음 조합장의 임기개시일에 상임이사 의무도입대상이 되기 때문에 미리 상임이사제도를 채택하고자 하는 경우에는 부칙규정을 둘 필요가 없음.

제○조(상임이사 선출 등에 관한 적용례) 제51조·제52조·제54조·제55조·제60조 및 제61조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로이 선출되는 조합장의 임기개시일부터 적용하되, 상임이사는 조합장 임기개시일 전에 선출할 수 있다.

(비고) 2. 합병으로 존속되는 조합은 합병의결후 합병등기일 전에 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(합병에 따른 경과조치) ①합병의결일 이후 합병등기일 이전에 임기가 만료되는 대의원은 합병등기일 이후 2월까지 그 임기가 연장된다.

②합병참여 조합의 대의원은 합병등기일 이후 2월까지 본 조합의 대의원으로 본다.

(비고) 3. 합병으로 소멸이 예정된 조합은 합병의결후 합병등기일 전에 다음과 같은 경과조치 규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(합병에 따른 경과조치) 합병의결일 이후 합병으로 인한 해산등기일 이전에 임기가 만료 되는 대의원은 합병으로 인한 해산등기일까지 그 임기가 연장된다.

부 칙 (2005.10.18. 개정)

이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을

시행일로 하며, 농림부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

부 칙 (2007.11.16. 개정)

제1조(시행일) 이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(대의원의 정수에 관한 경과조치) 제46조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임중인 대의원의 임기가 종료된 후부터 적용한다.

부 칙 (2009.11.11. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2009년 12월 10일부터 시행한다. 다만, 제10조제5항의 개정규정은 2010년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(제명조합원의 재가입에 관한 적용례) 제10조제4항 단서의 개정규정은 이 정관 시행 후 제명된 조합원부터 적용한다.

제3조(출자배당금의 출자전환에 관한 적용례) 제19조의2의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 실시하는 출자배당부터 적용한다.

제4조(대의원 겸직금지에 관한 적용례) 제46조제5항의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 대의원부터 적용한다.

제5조(운영상황 평가보고에 관한 적용례) 제50조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 조합의 운영상황을 평가하는 분부터 적용한다.

제6조(임원의 직무대행에 관한 적용례) 제52조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 임원의 직무를 대행할 사유가 발생하는 경우부터 적용한다.

제7조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 임원에 대하여는 제56조제1항 제11호 및 제12호의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제8조(재검토기한) 이 고시는 2012년 11월 10일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 1. 부칙 제8조(재검토기한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

(비고) 2. 상임이사를 두고 있는 조합은 다음과 같은 적용례를 부칙에 두어야

한다.

제○조(상임이사의 해임요구, 선출, 임기 및 자격요건에 관한 적용례) 제49조 제1항제12호, 제54조제2항, 제55조제1항 및 제112조제1항의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임이사부터 적용한다.

부 칙 (2012.2.13. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(임원의 선출 등에 관한 적용례) 제77조제4항부터 제8항까지, 제77조의2 제3항후단·제5항·제6항, 제92조제3항, 제100조제4호, 제108조제2항제5호, 제112조 제2항제4호, 제116조제4호 및 제119조제2항제5호의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.

제3조(조합장 임기 및 선출 등에 관한 특례) ①2009년 3월 22일부터 2013년 3월 21일까지의 기간 동안 조합장의 임기가 개시되었거나 개시되는 경우에는 제55조제1항에도 불구하고 해당 조합장의 임기를 2015년 3월 20일까지로 한다.

②제1항에 따라 임기가 2015년 3월 20일에 만료되는 조합장 선거는 2015년 3월의 두 번째 수요일에 실시하고, 이후 임기만료에 따른 조합장 선거는 임기가 만료되는 해당 연도 3월의 두 번째 수요일에 실시한다.

③2013년 3월 22일부터 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 제55조제4항 단서 에도 불구하고 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일 까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.

④제3항 단서에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무 대행자가 대행한다.

(비고) 1. 농협법 제75조의2(합병에 따른 임원 임기에 관한 특례)의 적용을 받는 합병조합은 부칙 제3조를 다음과 같이 한다.

제3조(조합장 선출 등에 관한 특례) ①2013년 3월 22일부터 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 제55조제4항 단서에도 불구하고 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.

②제1항 단서에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무대행자가 대행한다.

제○조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 "공제사업 이용에 따른 수입수수료"는 제56조제1항제12호라목의 개정규정에 따른 "금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료"로 본다.

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 12월 2일부터 시행한다.

②이 정관 시행 당시 재임 중인 임원에 대하여는 제56조제1항제11호의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제4조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 2일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호)에 따라 재검토하여야 한다.

제1조(시행일) 이 정관은 고시한 날로부터 시행한다.

(비고) 부칙 제2조(재검토 기한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

제1조(시행일) 이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

– 390 –

제2조(상임감사의 자격제한 등에 관한 경과조치) 이 정관 시행일 현재 재직중인 상임감사는 임기가 만료될 때까지 제119조에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

제3조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제122조제1항의 개정규정에도 불구하고 이 정관 시행일부터 6월 이내에 선거일이 공고된 경우에는 종전의 규정에 따른다.

②이 정관 시행일 현재 재직중인 대의원은 임기가 만료될 때까지 제122조제2항제2호 및 제3호에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

③이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제122조제2항제2호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

제4조(규제의 재검토) 이 고시는 2017년 11월 11일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 (2015.6.17. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(상임이사 및 이사의 선출에 관한 적용례) 제54조제2항, 제101조제1항, 제113조의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임이사 및 이사부터 적용한다.

제3조(규제의 재검토) 이 고시는 2018년 6월 16일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제3조(규제의 재검토)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2017.12.26. 개정)

제1조(시행일) 이 정관례는 2017년 12월 28일부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림축산식품부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(사업이용기간에 관한 적용례) 이 정관 시행 당시 조합원에 대한 제12조제1항제2호의 개정규정에 따른 2년 이상의 기간은 이 정관 시행일부터 기산한다.

제3조(상임감사의 자격제한에 관한 적용례) 제119조의 개정규정은 이 정관 시

행 후 새로이 임기가 개시되는 상임감사부터 적용한다.
제4조(대의원의 자격제한에 관한 적용례) 제122조제1항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.
제5조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2018.6.11. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2024.1.31. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2024.10.8. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] (2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

구비서류 일람표

구 분	부 수	발 급 자
1. (예비)후보자등록신청서(소정양식)	1 부	본 인
2. 출자금원장 사본	1 부	조 합 장
3. 연체채무유무 확인서	1 부	채권보유사무소장
4. 최종학력증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장
5. 퇴직증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장
6. 사업이용실적 충족유무 확인서	1 부	조 합 장
7. 비경업관계사실 확인서	1 부	조 합 장
8. 주민등록초본 또는 가족관계증명서	1 부	해당기관장
9. 범죄경력조회회보서(실효된 형 포함)	1 부	해당기관장
10. 공명선거실천 서약서	1 부	본 인
11. 기타 증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장

- (주) 1. 구비서류의 서식은 중앙회장이 따로 정함
2. 대의원선거의 경우 범죄경력조회회보서는 구비서류에서 제외함

지역축산업협동조합정관례

소관부서 : 기획실(T:5138)

제	정	2000. 6.10. 농림부고시	제2000- 49호
개	정	2001. 3.13. 농림부고시	제2001- 15호
개	정	2003. 2. 5. 농림부고시	제2003- 6호
개	정	2003. 3.11. 농림부고시	제2003- 12호
전문개	정	2005. 6.14. 농림부고시	제2005- 43호
개	정	2005.10.18. 농림부고시	제2005- 72호
개	정	2007.11.16. 농림부고시	제2007- 75호
개	정	2009.11.11. 농림수산물식품부고시	제2009-395호
개	정	2012. 2.13. 농림수산물식품부고시	제2012- 17호
개	정	2012.11.20. 농림수산물식품부고시	제2012-275호
개	정	2013.10. 7. 농림축산식품부고시	제2013-270호
개	정	2014.11.12. 농림축산식품부고시	제2014- 99호
개	정	2015. 6.17. 농림축산식품부고시	제2015- 38호
개	정	2017.12.26. 농림축산식품부고시	제2017-120호
개	정	2018. 6.11. 농림축산식품부고시	제2018- 45호
개	정	2024. 1.31. 농림축산식품부고시	제2024- 8호
개	정	2024.10. 8. 농림축산식품부고시	제2024- 73호

지역축산업협동조합정관례

제1편 총 칙

제1조(명칭) 우리 조합은 ○○(지역명이나 지역의 특성을 나타내는 명칭)축산업협동조합이라 한다.

제2조(목적) 우리 조합은 조합원의 축산업생산성을 높이고 조합원이 생산한 축산물의 판로확대 및 유통원활화를 도모하며, 조합원이 필요로 하는 기술·자금·자재 및 정보 등을 제공함으로써 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위를 향상시킴을 목적으로 한다.

제3조(사무소의 소재지) 우리 조합의 주된 사무소는 ○○시·도 ○○시·군·구 ○○읍·면에 두며, 규정이 정하는 바에 따라 필요한 곳에 지사무소를 둘 수 있다.(2014.11.12. 개정)

※ 주된 사무소의 소재지는 「도로명주소법」에 따른 주소를 기재 한다.

제4조(구역) 우리 조합의 구역은 ○○시·군·구 ○○읍·면·동 ○○리의 일원으로 한다.

(비고) 조합의 구역이 여러 개의 행정구역에 걸쳐 있는 경우에는 이를 모두 적는다.

(예) 1) 우리 조합의 구역은 ○○군 일원으로 한다.

2) 우리 조합의 구역은 ○○군 일원과 □□군 □□면 일원으로 한다.

3) 우리 조합의 구역은 ○○군 ○○면 일원과 □□면 ◇◇리 일원으로 한다.

제5조(사업의 종류) ①조합은 다음 각 호의 사업을 수행한다.(2007.11.16, 2009. 11.11, 2012.2.13, 2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

1. 교육·지원사업

- 가. 조합원이 생산한 축산물의 공동출하와 판매를 위한 교육·지원
- 나. 축산업생산 및 경영능력의 향상을 위한 상담 및 교육훈련
- 다. 축산업 및 농촌생활관련 정보의 수집 및 제공
- 라. 농촌생활 개선과 문화향상을 위한 교육·지원
- 마. 도시와의 교류촉진을 위한 사업
- 바. 축산관련 자조조직의 육성 및 지원
- 사. 신품종의 개발, 보급 및 축산기술의 확산을 위한 사육장, 연구소의 운영
- 아. 가축의 개량·증식·방역 및 진료사업
- 자. 축산물의 안전성에 관한 교육 및 홍보
- 차. 농촌 및 농업인의 정보화지원
- 카. 귀농인·귀촌인의 축산업경영 및 농촌생활 정착을 위한 교육·지원
- 타. 조합의 사업수행과 관련한 교육 및 홍보

2. 경제사업

- 가. 조합원이 생산하는 물자의 제조·가공·판매·수출 등의 사업
- 나. 조합원의 사업과 생활에 필요한 물자의 구입·제조·가공·공급 등의 사업
- 다. 조합원이 생산한 축산물의 유통조절 및 비축사업
- 라. 조합원의 사업이나 생활에 필요한 공동이용시설의 운영 및 기자재의 임대사업
- 마. 조합원의 노동력이나 농촌의 부존자원을 활용한 가공사업·관광사업 등 농외소득증대사업
- 바. 위탁양축사업
- 사. 축산노동력의 알선 및 제공
- 아. 보관사업
- 자. 조합원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도

3. 신용사업

- 가. 조합원으로부터의 예금과 적금의 수납
- 나. 조합원에 대한 자금의 대출
- 다. 내국환
- 라. 어음할인
- 마. 국가·공공단체 및 금융기관의 업무의 대리

바. 조합원을 위한 유가증권·귀금속·중요물품의 보관 등 보호예수업무
사. 공과금, 관리비 등의 수납 및 지급대행

아. 수입인지, 복권, 상품권의 판매대행

4. 금융기관보험대리점사업

5. 조합원을 위한 의료지원사업 및 복지시설의 운영

6. 다른 경제단체·사회단체 및 문화단체와의 교류·협력

7. 국가, 공공단체, 농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다), 농협경제지주회사 및 그 자회사, 농협은행 또는 다른 조합이 위탁 하는 사업

8. 다른 법령이 조합의 사업으로 규정하는 사업

9. 제1호부터 제8호까지의 사업과 관련되는 부대사업(조합이 보유하는 자산의 임대를 포함한다)

10. ○○○○사업

(비고) 제10호는 농업협동조합법 제106조제10호 및 농업협동조합법시행령 제51조제1항제1호에 따라 중앙회장의 승인을 얻은 사업에 한하여 적용

②조합은 제1항의 사업을 수행하기 위하여 필요한 때에는 다른 조합, 중앙회 또는 농협경제지주회사 및 그 자회사와의 공동사업 및 대리 업무를 할 수 있다.(2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

③조합이 제1항의 사업을 수행하기 위하여 출자하거나 출연한 법인의 농업협동조합법 제3조제1항에 따른 명칭이나 이와 유사한 명칭 사용을 승인하기 위하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2012.2.13. 신설)

제5조의2(축산물 판매활성화) ①조합은 조합원이 생산한 축산물의 효율적인 판매를 위하여 다음 각 호의 사항을 추진하여야 한다.(2017.12.26. 개정)

1. 다른 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사와의 공동사업

2. 축산물의 계약사육 및 판매 등에 관한 규정의 제정 및 개정

3. 그 밖에 거래처 확보 등 축산물의 판매활성화 사업에 필요한 사항

②조합은 제1항에 따른 사업수행에 필요한 경우 농협경제지주회사 및 그 자회사에 축산물의 판매 위탁을 요청할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

[본조신설 2012.2.13.]

제6조(손실보전자금 등의 조성·운용) ①조합은 제5조제1항의 사업을 수행하기 위하여 사업손실 보전자금 및 대손보전자금을 조성·운용할 수 있다.

②조합은 조합원이나 조합공동사업법인이 생산한 축산물 및 그 가공품등의 원활한 유통을 지원하기 위하여 유통지원자금을 조성·운용할 수 있다.(2009. 11.11. 개정)

③제1항 및 제2항의 자금의 조성·운용 및 관리 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제8조(통지 또는 최고방법) 조합의 조합원에 대한 통지나 최고는 조합원명부에 적힌 조합원의 주소로 한다. 다만, 조합원이 따로 조합에 연락처를 통지하였을 경우에는 이에 따른다.

5. 조합운영 참여 및 사업이용 동의

②우리 조합에 가입하고자 하는 법인은 다음 사항을 적은 가입신청서에 법인 정관과 가입을 의결한 총회의사록, 사업계획서, 재무상태표 및 손익계산서를 붙여 조합에 제출한다.(2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

1. 법인의 명칭·법인등록번호·주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일 및 주소
2. 구성원수
3. 인수하고자 하는 출자좌수
4. 주된 사업의 종류
5. 조합운영 참여 및 사업이용 동의

③조합은 제1항 또는 제2항에 따른 신청서를 접수하였을 때에는 이사회에 부의하여 조합원으로서의 자격유무를 심사하고, 가입 승낙여부를 서면으로 가입신청자에게 통지한다.

④조합은 정당한 사유 없이 조합원 자격을 갖추고 있는 자의 가입을 거절하거나 다른 조합원보다 불리한 가입 조건을 달 수 없다. 다만, 제명된 후 2년이 지나지 아니한 자에 대하여는 가입을 거절할 수 있다.(2009.11.11. 신설)

⑤가입신청자는 제1회의 출자를 납입함으로써 조합원이 되며, 조합은 조합원의 성명과 주소 또는 거소 및 가입연월일을 조합원명부에 적는다.(2009.11.11. 개정)

제11조(탈퇴) ①조합원은 조합에 탈퇴의사를 알리고 탈퇴할 수 있다.

②조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 당연히 탈퇴된다.(2017.12.26. 개정)

1. 조합원의 자격이 없는 경우
2. 사망한 경우
3. 파산한 경우
4. 성년후견개시의 심판을 받은 경우
5. 조합원인 법인이 해산한 경우

③조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 「농업협동조합법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제10조제1항에서 정하는 조합원의 자격요건인 농업인의 범위를 충족하는 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 제5항에 따라 조합원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항제1호를 확인할 경우에 적용하며 그 기간은 다음 각 호의 사유가 발생한 날로부터 1년을 초과하지 아니한다.(2017.12.26. 신설)

1. 영 제10조제1항 각 호에 따른 축산업 경영에 사용되는 토지·건물 등 시설물의 수용 및 일시적인 매매
2. 영 제10조제1항 각 호에 따른 가축의 일시적인 매매 및 「가축전염병 예

방법」 제20조에 따른 가축의 살처분

3. 그 밖에 천재지변 등 불가피한 사유로 영 제10조제1항의 조합원의 자격 요건인 축산업을 경영하는 농업인의 범위를 충족하지 못하는 경우

④법인인 조합원이 탈퇴하고자 하는 때에는 탈퇴를 의결한 총회의사록을 첨부하여 조합에 탈퇴의사를 알린다.(2017.12.26. 개정)

⑤조합의 이사회는 조합원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 확인한다. 이 경우 조합원 전부를 대상으로 하는 확인은 매년 1회이상 실시하여야 한다.(2017.12.26. 개정)

제12조(제명) ①조합은 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 총회의 의결을 거쳐 제명할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

1. 1년이상 조합의 사업을 이용하지 아니한 경우

2. 2년 이상 제5조제1항제2호의 경제사업을 이용하지 아니한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 경제사업을 이용하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 조합이 취급하지 않는 농산물 또는 축산물을 생산하는 경우

나. 다른 조합 또는 조합공동사업법인의 경제사업을 이용하는 경우

다. ○○○○ 경우

(비고) 다목은 가목 및 나목에 준하는 정당한 사유를 조합의 실정에 따라 추가하여 정하는 경우에 적음

3. 출자 및 경비의 납입, 그 밖의 조합에 대한 의무를 이행하지 아니한 경우

4. 고의 또는 중대한 과실로 조합에 손실을 끼치거나 조합의 신용을 잃게 한 경우

②조합은 조합원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 제명하려는 경우에는 총회 개회 10일 전까지 그 조합원에게 제명의 사유를 알리고 총회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.(2017.12.26. 신설)

제13조(지분환급) ①조합은 탈퇴조합원(제명된 조합원을 포함한다. 이하 이 조와 제14조에서 같다)의 청구에 따라 탈퇴(제명을 포함한다. 이하 이 조와 제14조에서 같다)한 회계연도말의 조합 재산에 대하여 제28조제1호부터 제3호까지에 따라 산출된 지분의 합계액을 환급한다. 다만, 제명으로 말미암아 탈퇴된 조합원에 대하여는 같은조제1호 및 제2호에 따라 산출된 지분액에 한한다.(2009.11.11. 개정)

②제1항에 따른 지분의 환급은 탈퇴당시 회계연도의 다음 회계연도 결산총회승인일로부터 청구할 수 있다.(2014.11.12. 개정)

③제2항의 지분환급의 청구권은 2년간 행사하지 아니하면 소멸된다.

④조합은 탈퇴조합원이 조합에 대한 채무를 다 갚을 때까지는 제1항에 따른 환급을 정지할 수 있다.

제14조(탈퇴조합원의 손실액부담) ①탈퇴한 조합원의 환급지분을 계산함에 있어서 조합의 재산으로 그 채무를 다 갚을 수 없는 경우에는 탈퇴한 조합원은 납입의무를 이행하지 아니한 출자액의 범위에서 그가 부담하여야 할 손실액을 납입한다.

②제13조 제2항 및 제3항은 본조의 경우에 이를 준용한다.(2009.11.11. 개정)

제14조의2(조합원의 우대) ①조합은 제5조제1항제2호의 경제사업에 대하여 조합원과 이용계약을 체결하고, 이를 성실히 이행하는 조합원(이하 "약정조합원"이라 한다)에게 사업이용·배당 등을 우대할 수 있다.

②약정조합원은 이용계약에 따라 조합의 사업을 성실히 이용하여야 한다.

③약정조합원의 범위, 교육, 책임, 계약의 체결·이행의 확인 및 우대 내용 등에 관한 세부사항은 규정으로 정한다. 이 경우 사업이용에 따른 수수료, 장려금 등에 대한 우대 내용을 포함하여야 한다.(2017.12.26. 개정)

④조합은 약정조합원 육성계획을 매년 수립하여 시행하여야 한다.(2017.12.26, 2024.1.31. 신설)

(비고) 제4항은 조합의 실정에 따라 규정하거나 규정하지 아니할 수 있음.
다만, 제5조제1항제2호가목의 경제사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 10 이상인 조합은 반드시 규정함

[본조신설 2009.11.11.]

제15조(준조합원) 조합은 조합의 구역에 주소나 거소를 둔 자로서 조합의 사업을 이용함이 적당하다고 인정되는 자를 준조합원으로 할 수 있다.(2018.6.11. 개정)

※ 해당 조합의 조합원이었던 자 중에서 고령으로 영농을 은퇴한 자의 노후 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 경우에는 본 조의 제목 외 부분을 다음과 같이 규정함

①조합은 조합의 구역에 주소나 거소를 둔 자로서 조합의 사업을 이용함이 적당하다고 인정되는 자를 준조합원으로 할 수 있다.

②조합은 제1항에 따른 준조합원 중에서 만 ()세 이상이고 우리 조합의 조합원으로 가입한 기간이 ()년 이상인 사람을 명예조합원으로 할 수 있다.

③조합은 제5조제1항제1호·제5호의 사업을 수행하는 경우 명예조합원에 대하여는 그 내용을 다르게 정할 수 있다.

④조합은 제148조제1항에 따라 준조합원에 대한 배당방법을 정하는 경우 명예조합원에 대하여는 사업이용실적의 항목, 대상, 배점구성 등을 다르게 정할 수 있다.

(비고) 1. 제2항 ()의 연령 및 조합 가입기간은 각각 만 70세 이상, 20년 이상으로 조합의 경영상황 등을 고려하여 정함

(비고) 2. 합병조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함

제○조(조합원 가입기간 산정을 위한 경과조치) 제15조제2항에 따라 우리 조합의 조합원으로 가입한 기간을 산정하는 경우 합병참여 조합의 조합원 가입기간을 포함한다.

제16조(준조합원의 가입·탈퇴) ①준조합원으로 가입하고자 하는 자는 다음 사항을 적은 가입신청서를 조합에 제출한다.

1. 성명·주민등록번호·주소
2. 삭제 <2024.10.8.>
3. 납입하고자 하는 가입금
4. 다른 조합에의 가입유무와 그 조합과의 관계

②준조합원으로 가입하고자 하는 법인은 다음 사항을 적은 가입신청서에 법인정관을 붙여 조합에 제출한다.(2017.12.26. 개정)

1. 법인의 명칭·법인등록번호·주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일 및 주소
2. 구성원수
3. 납입하고자 하는 가입금
4. 주된 사업의 종류
5. 다른 조합에의 가입 유무

③준조합원에 관하여는 제11조 및 제12조(제1항제2호는 제외한다)를 준용한다.(2017.12.26. 개정)

④조합은 탈퇴한 준조합원의 청구에 따라 가입금을 환급할 수 있으며, 이 경우에는 제13조제3항을 준용한다.

제17조(준조합원의 권리·의무) ①준조합원은 사업이용권·이용고배당청구권 및 가입금환급청구권을 가진다.

②준조합원은 출자를 하지 아니하되, 조합의 규정이 정하는 바에 따라 가입금·경비 및 과태금을 납입한다.

제3편 출자와 경비부담 및 적립금

제18조(출자) ①출자 1좌의 금액은 5천원으로 한다.

②조합원은 20좌 이상의 출자를 한다. 다만, 제9조제1항제2호의 법인조합원은 100좌 이상을 출자한다.(2009.11.11, 2024.1.31. 개정)

(비고) 1. 출자좌수는 20좌 이상 200좌 이내(법인조합원은 100좌 이상 1천좌 이내)에서 조합의 실정에 따라 정함

(비고) 2. 본 항의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 함

제○조(납입출자 미달 조합원에 관한 경과조치) ①이 정관 시행일 현재 제18조제2항의 개정 규정에 따른 납입출자를 보유하고 있지 아니한 자는 이 정관 시행일부터 1년 이내에 미달하는 출자금을 납입하여야 한다.

②제1항에 따른 출자금의 납입에 관하여는 제19조를 준용한다.

(비고) 3. 제9조제1항에 제3호를 규정한 경우에는 본 항의 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 제9조제1항제2호 및 제3호의 법인조합원은 100좌 이상을 출자한다.

③조합원 1인의 출자는 1만좌를 초과하지 못한다. 다만, 조합 총출자좌수의 100분의 10 이내에서는 그러하지 아니하다.(2024.1.31. 개정)

제19조(출자금 납입방법) ①출자는 일시에 납입한다. 다만, 불가피한 경우에는 2회로 나누어 납입할 수 있다.

②제1항 단서의 경우 출자 제1회의 납입금액은 출자금액의 2분의 1로 하고 제2회 납입일자는 제1회 출자납입일부터 6개월 이내로 한다.

③조합은 제147조에 따른 배당금을 제2회의 출자납입에 충당할 수 있다.

④조합원은 제1항부터 제3항까지에 따른 납입 시 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제19조의2(출자배당금의 출자전환) ①조합원은 제148조제2항에 따라 배당할 금액 중 총회에서 정하는 금액을 조합에 출자할 수 있다.

②제1항의 경우 그 조합원은 배당받을 금액을 조합에 대한 채무와 상계할 수 없다.

[본조신설 2009.11.11.]

제20조(회전출자) ①조합원은 제148조제1항에 따라 배당할 금액중 총회에서 정하는 금액을 회전 출자금으로 조합에 출자할 수 있다.

②제1항의 경우 그 조합원은 배당받을 금액을 조합에 대한 채무와 상계할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③회전출자금은 출자후 5년이 경과하면 출자금으로 전환한다.

제21조(우선출자) ①조합은 자기자본의 확충을 통한 경영의 건전성을 도모하기 위하여 잉여금배당에서 우선적 지위를 가지는 우선출자를 발행할 수 있다. 다만, 다른 조합, 조합공동사업법인, 품목조합연합회(이하"연합회"라 한다) 또는 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사 포함)에 대하여는 우선출자를 발행할 수 없다.(2009.11.11, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

②제1항에 따른 우선출자 1좌의 금액은 5천원으로 하며, 우선출자의 총액은 자기자본의 2분의 1을 초과할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③우선출자자에 대하여는 의결권과 선거권을 인정하지 아니한다.

④우선출자에 대한 배당은 제18조에 따른 출자에 대한 배당보다 우선하여 실시하되, 그 배당률은 액면금액의 100분의 3이상 100분의 10이하의 범위 안에서 정기총회에서 정한다. 다만, 당해 회계 연도의 이익잉여금이 우선출자총액의 100분의 3에 해당하는 금액에 미치지 못할 때 또는 우선출자자와 별도계약에 의할 때에는 달리 정할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑤우선출자에 대하여는 당해 회계연도의 이익잉여금으로써 제4항에 따른 배당을 할 수 없는 경우에 그 부족액에 대하여 다음 회계연도로 이월하지 아니한다.

⑥조합은 정관을 변경함으로써 우선출자자에게 손해를 미치게 되는 때에는 발행한 우선출자 총좌수의 과반수가 출석한 우선출자자총회에서 출석한 출자좌수의 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.

⑦제6항에 따른 우선출자자총회를 소집할 때에는 개최일 7일전에 각 우선출자자에게 회의목적은 적은 소집통지서를 발송하여야 한다.

⑧우선출자자총회는 우선출자자 전원으로 구성하고, 조합장이 소집하며 그 의장이 된다.

⑨우선출자자총회의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제22조(경비부담) ①조합은 제5조제1항제1호의 사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 조합원에게 경비를 부과할 수 있다.

②제1항의 부과금액과 부과방법, 징수시기와 징수방법은 이사회에서 정한다.

③조합원은 제1항에 따라 납입하여야 하는 경비를 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제23조(과태금) ①조합은 조합원이 출자금 또는 경비납입의무를 그 기한까지 이행하지 아니하는 경우 에는 납입기한 다음날부터 납입완료일까지 납입할 금액에 대하여 1일에 ()의 율로써 과태금을 징수할 수 있다.

②조합원은 제1항에 따른 과태금을 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제24조(법정적립금) 조합은 매 회계연도 손실보전과 재산에 대한 감가상각에 충당하고도 남으면 자기자본의 3배가 될 때까지 매 회계연도 잉여금의 100분의 10이상을 적립한다.

제25조(이월금) 조합은 제5조제1항제1호의 교육·지원사업비용에 충당하기 위하여 매 회계연도 잉여금의 100분의 20이상의 금액을 다음 회계연도에 이월한다.

제26조(임의적립금) 조합은 다음 각 호의 기준에 따라 임의적립금을 적립한다.
(2007.11.16, 2012.2.13. 개정)

1. 매 회계연도의 잉여금에서 제24조에 따른 법정적립금과 제25조에 따른 이월금을 빼고 나머지가 있을 때에는 매 회계연도 잉여금의 100분의 20

이상을 사업준비금으로 적립한다.

2. 조합은 제1호에 따른 사업준비금을 적립하고 나머지가 있을 때에는 이를 유통손실보전자금과 유통시설투자를 위한 경제사업활성화적립금으로 추가 적립한다. 이 경우 추가적립 여부 및 적립 금액은 총회에서 정하는 바에 따른다.
3. 조합은 국고보조금(지방자치단체 또는 중앙회로부터 수령한 보조금을 포함한다. 이하 같다) 으로 자산을 취득함에 따라 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액을 국고보조금과 상계함으로써 발생하는 이익금 및 당해 자산 중도처분에 따라 발생하는 국고보조금잔액에 해당하는 처분이익금은 당해 이익금에 대한 법인세비용, 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제1호 및 제2호에 따른 적립금을 빼고 나머지가 있을 때에는 이를 사업활성화적립금으로 추가 적립 한다.
4. 조합은 고정자산처분으로 발생한 이익금에서 당해자산의 처분에 따른 제비용과 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제1호 및 제2호에 따른 적립금을 빼고 나머지가 있을 때에는 이를 사업활성화적립금으로 추가 적립한다.

제27조(자본적립금) 조합은 다음 각 호의 금액을 자본적립금으로 적립한다.

1. 감자에 따른 차익
2. 자산재평가차익
3. 합병차익
4. 청산조합으로부터 인수한 잔여재산

제28조(지분계산) 조합의 재산에 대한 조합원의 지분은 다음 기준에 따라 이를 계산한다.

1. 납입출자금에 대하여는 각 조합원이 납입한 출자액에 따라 매 회계연도마다 이를 계산한다. 다만, 그 재산이 납입출자금의 총액보다 감소되었을 때에는 각 조합원의 출자액에 따라 감액 하여 계산한다.
2. 회전출자금에 대하여는 각 조합원이 납입한 회전출자액에 따라 매 회계연도마다 이를 계산하여 가산한다. 다만, 회전출자금이 감소되었을 때에는 각 조합원의 출자액에 따라 감액하여 계산 한다.
3. 제26조제1호의 사업준비금에 대하여는 매 회계연도마다 제148조제1항의 방법에 따라 이를 계산하여 가산한다. 다만, 사업준비금이 감소되었을 때에는 각 조합원의 지분액에 따라 감액 하여 계산한다.
4. 지분을 계산함에 있어 그 기초가 되는 금액과 산정된 지분금액이 1원 미만의 것은 버린다.

제29조(출자감소의 의결) ①조합은 출자 1좌의 금액 또는 출자좌수의 감소(이

하 "출자감소"라 한다)를 총회에서 의결한 경우에는 그 의결을 한 날부터 2주일 이내에 재무상태표를 작성한다.(2012.2.13. 개정)

②조합은 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 채권자에 대하여 이의가 있으면 공고 후 3개월 이내에 조합의 주된 사무소에 이를 서면으로 진술하라는 취지를 공고하고, 이미 알고 있는 채권자에게는 따로 최고한다.

③제2항의 공고나 최고는 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 하여야 하며, 공고기간은 1개월 이상으로 하고, 개별최고는 2회 이상으로 한다.

제30조(출자감소에 대한 채권자의 이익) ①채권자가 제29조제2항의 기간 내에 출자감소에 관한 의결에 대하여 서면으로 이의를 진술하지 아니하면 이를 승인한 것으로 본다.

②채권자가 이의를 진술한 경우에는 조합이 이를 변제하거나 상당한 담보를 제공하지 아니하면 그 출자감소의 의결은 효력을 발생하지 아니한다.

제4편 총회와 이사회

제31조(총회) ①총회는 조합원으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

②총회는 정기총회와 임시총회로 이를 구분한다.

제32조(정기총회) 정기총회는 매년 1회 회계연도 종료 후 2개월 이내에 조합장이 이를 소집한다.

제33조(임시총회) ①임시총회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 조합장이 이를 소집한다.

1. 조합장이 필요하다고 인정한 때
2. 이사회가 필요하다고 인정하여 소집을 청구한 때
3. 조합원이 조합원 300인 또는 100분의 10이상의 동의를 받아 소집의 목적과 이유를 적은 서면을 제출하여 조합장에게 소집을 청구한 때
4. 감사가 조합의 재산상황이나 업무집행에 부정한 사실이 있는 것을 발견하고 그 내용을 총회에 신속히 보고할 필요가 있다고 인정하여 조합장에게 소집을 요구한 때

②조합장은 제1항제2호 및 제3호에 따른 청구를 받으면 정당한 사유가 없는 한 2주일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 하며, 제4호의 경우에는 7일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다.

제34조(감사의 총회소집) ①감사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 임시총회를 소집한다.

1. 총회를 소집할 사람이 없는 때
 2. 조합장이 정당한 사유없이 제33조제1항제2호부터 제4호까지의 청구가 있는 날부터 제33조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때
- ②제1항의 경우에 감사는 총회소집사유가 발생한 날부터 5일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다. 이 경우 감사가 의장의 직무를 대행한다.
- 제35조(조합원대표의 총회소집) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조합원 300인 또는 100분의 10이상의 동의를 얻은 조합원대표가 총회를 소집한다.
1. 감사가 정당한 사유없이 제34조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때
 2. 임원의 결원으로 총회를 소집할 사람이 없는 때
- ②제1항의 경우에는 조합원대표가 의장의 직무를 수행한다.
- 제36조(총회소집통지) 총회를 소집하려면 총회 개최 7일 전까지 회의목적·부의안건 및 회의일자를 적은 총회소집통지서를 조합원에게 발송하여야 한다. 다만, 같은 목적으로 총회를 다시 소집할 때에는 개최 전일까지 알린다.
- 제37조(총회의결사항) ①다음 각 호의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.(2009. 11.11, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)
1. 정관의 변경
 2. 해산·분할 또는 품목조합으로의 조직변경
 3. 조합원의 제명
 4. 합병
 5. 임원의 선출 및 해임
 6. 조합장 및 감사에 대한 징계 및 변상(감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치요구가 있는 경우에는 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하는 경우에 한한다)
 7. 규약의 제정·개정 및 폐지
 8. 사업계획의 수립, 수지예산의 편성과 사업계획 및 수지예산중 다음 사항의 변경
 - 가. 수지예산 확정후 발생한 사유로 소요되는 총지출예산의 추가편성에 관한 사항. 다만, 비례성 예산과 규정에서 정하는 법적 의무비용·영업외 비용 및 특별손실의 경우에는 그러하지 아니 하다.
 - 나. 업무용 부동산 취득과 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 업무용 부동산 취득예산의 용도조정에 관한 사항
 - 다. 다른 법인에 대한 출자와 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또

(비고) 나목 및 다목의 경우 기준이 되는 금액은 조합의 실정에 맞게 조정
할 수 있음

- ②제1항 각 호의 사항을 부의하는 때에는 이를 서면으로 하여야 한다.

②의장은 총회의 의결에 참여한다.

1. 정관의 변경
2. 해산·분할 또는 품목조합으로의 조직 변경
3. 조합원의 제명

1. 해산·분할 또는 품목조합으로의 조직변경
2. 조합원이 총회 또는 총회 외에서 투표로 조합장을 직접선출
3. 제57조제1항에 따른 임원의 해임
4. 합병

– 408 –

③제1항제1호·제3호·제4호 및 제57조제2항제3호에 따른 조합원 투표의 통지·방법 기타 투표에 관하여 필요한 사항은 규약으로 정한다.

제41조(의결권의 제한 등) ①총회에서는 제36조에 따라 미리 통지한 사항에 대해서만 의결할 수 있다. 다만, 제37조제1항제1호부터 제6호까지의 사항을 제외한 긴급한 사항으로서 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있을 때에는 그러하지 아니하다.

②조합과 조합원의 이해가 상반되는 의사를 의결할 때에는 해당 조합원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합장에게 서면으로 일정한 사항을 총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다.

④제3항에 따라 제안한 조합원은 조합장에게 총회 개최 30일전에 서면으로 총회의 목적사항에 추가하여 제36조의 통지서에 적을 것을 청구할 수 있다.

⑤조합장은 제3항에 따른 제안이 있는 경우 제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되는 경우를 제외하고는 총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 제안을 한 조합원의 청구가 있는 때에는 총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

제42조(의결취소의 청구 등) ①조합원은 총회(창립총회를 포함한다)나 대의원의 소집절차, 의결 방법, 의결내용 또는 임원의 선거가 법령, 법령에 따른 행정처분 또는 정관을 위반한 것을 사유로 하여 그 의결이나 선거에 따른 당선취소 또는 무효확인을 농림축산식품부장관에게 청구하거나 이를 청구하는 소를 법원에 제기할 수 있다. 다만, 농림축산식품부장관은 조합원의 청구와 같은 내용의 소가 법원에 제기된 사실을 알았을 때에는 청구에 따른 조치를 하지 아니한다.(2009.11.11. 개정)

②제1항에 따라 농림축산식품부장관에게 청구하는 때에는 의결일이나 선거일로부터 1개월 이내에 조합원 300인 또는 100분의 5이상의 동의를 받아 청구하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제43조(위법 또는 부당의결사항의 취소 또는 집행정지) 조합장은 농림축산식품부장관이 총회의 의결사항에 대한 전부 또는 일부의 취소나 집행정지의 조치를 하였을 때에는 지체없이 총회를 소집하여 이를 보고하거나 조합원에게 통지하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제44조(총회의 연기 등) ①총회에서는 회의의 연기 또는 속행의 의결을 할 수 있다.

②제1항의 경우에는 제36조를 적용하지 아니한다.

제45조(총회의 의사록) ①총회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 진행상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서 선출한 조합원 5인 이상이 기명 날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제46조(대의원회) ①조합은 제40조제1항 각 호에 규정된 사항외의 사항에 대하여 총회를 갈음하는 대의원회를 둔다.

②(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

③(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

<제1례> 여성대의원 선출구역을 별도로 두지 않는 경우에는 제2항 및 제3항을 다음과 같이 한다.

②대의원회는 조합장을 포함한 대의원 ○○명(여성대의원 ○○명을 포함한다)으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

(비고) 조합장을 제외한 대의원수는 50명 이상 200명 이하에서 조합의 실정에 따라 정하며, 제3항 각 호의 선출구역 중 선출할 대의원수를 성별로 배분함으로써 의무적으로 선출하여야 하는 여성대의원수는 전체 조합원수 중에서 여성조합원수가 차지하는 비율을 감안하여 정한다.

③조합장을 제외한 대의원의 선출구역은 다음 각 호와 같으며, 조합원수에 비례하여 선출하여야 한다.

1. ○○ 마을(이동) ○○명
2. ○○ 마을(이동) ○○명
3. ○○ 마을(이동) ○○명(남성 ○명, 여성 ○명)

(비고) 1. 제3항 각 호의 선출구역 중 제3호에 따라 선출할 대의원수를 성별로 배분할 선출구역을 정하는 경우 각 선출구역별로 배분된 여성대의원수의 합계가 제2항에서 의무적으로 선출하도록 정한 여성대의원수와 일치하도록 정하여야 한다.

(비고) 2. 제3항 각 호의 "마을(이동)"은 "면(동)"과 같이 조합의 실정에 따라 정할 수 있음

<제2례> 여성대의원 선출구역을 별도로 두는 경우에는 제2항 및 제3항을 다음과 같이 한다.

②대의원회는 조합장을 포함한 대의원 ○○명으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

(비고) 조합장을 제외한 대의원수는 50명 이상 200명 이하에서 조합의 실정에 따라 정하며, 제3항제3호의 여성대의원 선출구역에서 선출할 여성대의원수는 전체 조합원수 중에서 여성조합원수가 차지하는 비율을 감안하여 정한다.

③조합장을 제외한 대의원의 선출구역은 다음 각 호와 같으며, 조합원수에 비례하여 선출하여야 한다.

1. ○○ 마을(이동) ○○명
2. ○○ 마을(이동) ○○명

3. 여성대의원의 선출구역은 다음 각목과 같으며, 선출구역안의 여성조합원 중에서 선출한다.

가. ○○ 마을(이동) · ○○ 마을(이동) ○○명

나. ○○ 마을(이동) · ○○ 마을(이동) ○○명

(비고) 제3항 각 호의 "마을(이동)"은 "면(동)"과 같이 조합의 실정에 따라 정할 수 있음

④조합장을 제외한 대의원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 임기만료연도 결산기의 마지막 달부터 그 결산기에 관한 정기총회 전에 임기가 끝난 경우에는 정기총회가 끝날 때까지 그 임기를 연장 하되 그 정기총회가 속하는 연도의 6월을 초과할 수 없다.

⑤대의원은 우리 조합의 조합장을 제외한 임직원과 다른 조합의 임직원을 겸직하여서는 아니 된다.(2009.11.11. 개정)

⑥대의원회에는 총회에 관한 규정을 준용한다.

⑦임기만료로 인한 선거에 따라 선출된 대의원의 임기개시일은 전임자의 임기만료일 다음날로 한다.

⑧제7항외의 경우 대의원의 임기개시일은 당선공고일로 한다.(2007.11.16. 개정)

⑨보궐선거에 따라 선출된 대의원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다. 다만, 대의원 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 대의원의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

⑩대의원에 관하여는 제56조제1항제1호부터 제3호까지 · 제11호, 제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제56조제1항제11호 중 "5백만원"은 "1천만원"으로, "6월"은 "1년" 으로 하고, 제2항 중 "각 호"는 "제1호부터 제3호까지 및 제11호"로 한다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

제47조(대의원의 해임) ①조합원은 제46조제3항에 따른 대의원 선출구역안의 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 얻어 조합장에게 대의원의 해임을 위한 투표를 요구할 수 있다. 이 경우 대의원의 해임은 대의원 선출구역안의 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 3분의 2이상의 찬성으로 결정 한다.

②조합장은 제1항에 따른 해임요구가 있는 경우 10일 이내에 투표일을 정하여 대의원 선출구역안의 조합원으로 구성된 회의를 소집하되, 소집의 통지는 개최 7일전까지 목적 · 일시 · 장소 등을 적은 회의소집통지서의 발송에 따른다.

③제2항에 따른 회의의 의장은 출석한 조합원 중에서 호선하며, 의장은 출석 조합원 중 투 · 개표관리자 각 2명을 선정하여 투 · 개표사무를 관리하게 한다.

④의장은 회의에 관한 의사록을 작성하고 투 · 개표관리자와 함께 기명날인하여 조합장에게 제출 하고, 조합장은 그 결과를 즉시 공고한다.

⑤제57조제3항은 대의원의 해임에 관하여 준용한다. 이 경우 "임원"은 "대의

원"으로, "총회 또는 대의원회"는 "회의"로 한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 경우에는 본 항 중 "제57조제3항"을 "제57조제4항"으로 한다.

제48조(이사회) ①조합에 이사회를 둔다.

②이사회는 조합장을 포함한 이사로 구성하며, 조합장이 소집하고, 그 의장이 된다.

③감사와 간부직원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④이사회는 정기회와 임시회로 구분한다.

⑤조합장은 회의개최일 3일전까지 회의사항을 서면으로 구성원과 감사에게 알린다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥조합장은 이사 3분의 1 이상 또는 감사가 회의목적 및 부의안건과 소집이유를 적은 서면으로 회의소집을 요구하였을 때에는 지체없이 회의를 소집하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑥조합장은 이사 3분의 1 이상, 감사 또는 상임이사가 회의목적 및 부의안건과 소집이유를 적은 서면으로 회의소집을 요구하였을 때에는 지체없이 회의를 소집하여야 한다.

⑦조합장이 제6항에 따라 소집이 요구된 이사회를 정당한 사유없이 소집하지 아니하는 경우에는 이사 3분의 1이상의 동의를 얻어 소집을 요구한 이사대표(감사가 소집을 요구한 경우에는 감사)가 이를 소집한다. 이 경우 이사회가 정하는 이사가 의장의 직무를 수행한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑦조합장이 제6항에 따라 소집이 요구된 이사회를 정당한 사유없이 소집하지 아니하는 경우에는 이사 3분의 1이상의 동의를 얻어 소집을 요구한 이사대표(감사가 소집을 요구한 경우에는 감사, 상임이사가 소집을 요구한 경우에는 상임이사)가 이를 소집한다. 이 경우 이사회가 정하는 이사가 의장의 직무를 수행한다.

⑧이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨이사회는 제49조에 따라 의결된 사항에 대하여 조합장의 업무집행상황을 감독한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑨이사회는 제49조에 따라 의결된 사항에 대하여 조합장 또는 상임이사의 업무집행상황을 감독 한다.

⑩이사회회의 의사에 관하여는 의사의 진행상황과 그 결과를 적은 의사록을 작

성하고 의장과 출석 구성원이 기명날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

⑪이사회에 운영에 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑪제49조제1항제13호에 따른 성과평가에 필요한 사항과 이사회의 운영에 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제49조(이사회에 의결사항) ①(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우
이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합원의 자격심사 및 가입승낙
 2. 법정적립금의 사용
 3. 차입금의 최고한도
 4. 경비의 부과와 징수방법
 5. 사업계획 및 수지예산중 제37조제1항제8호에서 정한 사항외의 변경
 6. 간부직원의 임면
 7. ○억원 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분
 8. 업무규정의 제정·개정 및 폐지와 사업집행방침의 결정
 9. 임원에 대한 징계 및 변상(조합장 및 감사의 경우에는 감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치 요구가 있는 경우에 한한다)
 10. 총회로부터 위임된 사항
 11. 법령 또는 정관에 규정된 사항
 12. 기타 조합장 또는 이사 3분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항
- (비고) 제7호의 경우 기준이 되는 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 1회계연도 결산보고서에 기재된 자산 총액이 2천5백억원 미만인 조합은 1억원, 2천5백억원 이상인 조합은 2억원으로 함

<제2례> 상임이사를 두는 경우
이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합원의 자격심사 및 가입승낙
2. 법정적립금의 사용
3. 차입금의 최고한도
4. 경비의 부과와 징수방법
5. 사업계획 및 수지예산중 제37조제1항제8호에서 정한 사항외의 변경
6. 간부직원의 임면
7. ○억원 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분

8. 업무규정의 제정·개정 및 폐지와 사업집행방침의 결정
9. 임원에 대한 징계 및 변상(조합장 및 감사의 경우에는 감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치 요구가 있는 경우에 한한다)
10. 총회로부터 위임된 사항
11. 법령 또는 정관에 규정된 사항
12. 상임이사의 해임요구에 관한 사항
13. 상임이사 소관 업무의 성과평가에 관한 사항
14. 기타 조합장, 상임이사 또는 이사 3분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항

(비고) 제7호의 경우 기준이 되는 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 1회계연도 결산보고서에 기재된 자산 총액이 2천5백억원 미만인 조합은 1억원, 2천5백억원 이상인 조합은 2억원으로 함

②제1항제9호에도 불구하고 조합장 및 감사에 대한 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중 하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하고자 하는 경우에는 총회에 상정한다.(2014.11.12. 개정)

③조합장은 제37조제1항 각 호(제5호 및 제6호를 제외한다)의 사항을 총회에 부의하기 전에 이사회회의 심의를 거쳐야 하며, 심의결과를 총회부의안건에 첨부하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

제50조(운영평가자문회의의 구성·운영) ①조합은 조합의 건전한 발전을 도모하기 위하여 조합원 ()인과 외부전문가 ()인으로 운영평가자문회의를 구성·운영할 수 있다.

(비고) 1. 외부전문가 3인이상과 조합원을 합하여 15인 이내로 정한다.
2. 외부전문가는 대학교수, 변호사, 공인회계사, 농업전문가 등으로서 조합경영과 농업에 관한 학식과 경험이 풍부한 자중에서 선정한다.

②제1항에 따라 운영되는 운영평가자문회의는 조합의 운영상황을 평가하였으면 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

③이사회는 운영평가자문회의의 평가결과를 총회에 보고하여야 한다.(2009. 11.11. 개정)

④조합장은 운영평가자문회의의 평가결과를 조합의 운영에 적극 반영하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

⑤운영평가자문회의의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다 (2009.11.11. 신설)

제5편 임원과 직원

- (비고) 1. 2007년 7월 1일 이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일 전 제139조제2항에 따라 총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 1천5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일 전에 반드시 조합원이 아닌 상임이사를 1명 이상 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2017.12.26. 신설)
- (비고) 2. 2009년 12월 10일 이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일전 제139조제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 기재된 자산총액이 1천5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일전에 반드시 조합원이 아닌 이사를 1명 이상 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2009.11.11. 신설)
- (비고) 3. 2009년 12월 10일 이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일전 제139조제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 기재된 자산총액이 2천5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일전에 반드시 조합장을 비상임으로 운영하도록 정관을 변경하여야 함 (2009.11.11. 신설)(2017.12.26. 개정)
- (비고) 4. 2015년 7월 1일 이후 이사를 선출하는 조합으로서 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상에 해당하는 경우 제101조에 따라 이사 중 1명 이상을 여성조합원 중에서 선출하여야 함 (2015. 6.17. 신설)(2017.12.26. 개정)
- (비고) 5. 2017년 12월 28일 이후 감사를 선출하는 조합으로서 감사의 임기개시일 전 제139조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 1조원 이상에 해당하는 경우에는 반드시 새로운 감사의 선출 전에 조합원이 아닌 상임감사 1명을 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2017.12.26. 신설)
- 제51조(임원의 정수) (2009.11.11, 2017.12.26.)
- ※ 이사의 수는 조합의 실정에 따라 조합장 1명을 포함하여 7명 이상 25명 이하에서 정하되, 이사의 3분의 2 이상은 조합원이어야 함
 - ※ 상임이사를 도입하는 조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 둘 수 있음.
다만, 제5편 (비고) 1에 따라 정관을 변경하는 조합은 경과조치를 반드시 두어야 함
- 제○조(상임이사 선출 등에 관한 적용례) 제48조, 제49조, 제51조, 제52

조, 제54조, 제55조, 제60조 및 제61조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로이 선출되는 조합장의 임기개시일부터 적용하되, 상임이사는 조합장 임기개시일 전에 선출할 수 있다.

- ※ 상임감사를 도입하는 조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함
제○조(상임감사 선출 등에 관한 적용례) 제51조, 제52조제8항 및 제55조 제4항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임 중인 비상임감사가 궐위 또는 임기가 만료된 후부터 적용한다.

[조합장을 상임으로 운영하는 경우]

- ※ 이 경우에는 상임이사 1명, 상임감사 1명을 조합 실정에 따라 둘 수 있음.

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(상임으로 한다) : 1명
2. 조합원인 이사 : ○명
3. 조합원이 아닌 이사 : ○명
4. 감사 : 2명

(비고) 상임감사를 두는 조합은 제4호 중 "2명"을 "2명(상임감사 1명 포함)"으로 규정함

<제2례> 상임이사를 두는 경우

조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(상임으로 한다) : 1명
2. 상임이사 : 1명
3. 조합원인 이사 : ○명
4. 조합원이 아닌 이사 : ○명
5. 감사 : 2명

(비고) 상임감사를 두는 조합은 제5호 중 "2명"을 "2명(상임감사 1명 포함)"으로 규정함

[조합장을 비상임으로 운영하는 경우]

- ※ 이 경우에는 상임이사를 2명 이내에서 반드시 두어야 하며, 상임감사 1명을 조합 실정에 따라 둘 수 있음.

<제1례> 상임감사를 두지 아니하는 경우

①조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(비상임으로 한다) : 1명
2. 상임이사 : ○명
3. 조합원인 이사 : ○명

4. 조합원이 아닌 이사 : ○명

5. 감사 : 2명

②제1항의 임원 중 비상임인 임원은 그 임기 중(당선이 결정된 때부터 임기 개시 전일까지의 기간을 포함한다)에 상임으로 변경할 수 없다.

<제2례> 상임감사를 두는 경우

①조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(비상임으로 한다) : 1명

2. 상임이사 : ○명

3. 조합원인 이사 : ○명

4. 조합원이 아닌 이사 : ○명

5. 감사 : 2명(상임감사 1명 포함)

②제1항의 임원 중 비상임인 임원은 그 임기 중(당선이 결정된 때부터 임기 개시 전일까지의 기간을 포함한다)에 상임으로 변경할 수 없다.

제52조(임원의 직무)

[조합장을 상임으로 운영하는 경우]

①조합장은 조합을 대표하며 업무를 집행한다.

(비고) 상임이사 1인을 두는 조합의 경우에는 본 항을 다음과 같이 한다.

①조합장은 조합을 대표하며 업무를 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 상임이사에게 위임·전결 처리하게 하여야 한다.

1. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

2. 제5조제1항제3호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

3. 제5조제1항제4호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

(비고) 1. 제1호부터 제3호까지 중에서 일부 또는 전부를 조합의 실정에 따라 정한다.

(비고) 2. 제5조제1항에 제10호가 적히지 않을 경우에는 제1항 각 호 중 "제10호"를 "제9호"로 함

②(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

조합장이 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.

1. 권위된 경우

2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

<제2레> 상임이사를 두는 경우

조합장 또는 상임이사가 다음 각 호의 어느 하나의 사유(상임이사의 경우 제5호는 제외한다)로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합장의 경우에는 조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.

1. 궐위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

③조합장이 그 직을 가지고 조합장 선거에 입후보하면 후보자로 등록한 날부터 선거일까지 제2항에 따라 이사회가 정하는 순서에 따른 이사가 그 조합장의 직무를 대행한다. 다만, 제86조제2항에 따라 투표를 실시하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다. (2009.11.11. 신설)

(비고) 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우는 "제86조제2항"을 "제95조제3항"으로 한다.

④감사는 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하고, 전문적인 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 의뢰할 수 있으며, 조합의 재산 또는 업무집행에 관하여 부정한 사실이 있는 것을 발견한 때에는 총회에 이를 보고한다.

⑤감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 본 조합의 자회사(상법 제342조의2에 따른 자회사를 말한다. 이하 같다)에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 그 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 그 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑥감사는 조합장이 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 총회에서 그 의견을 진술한다.

⑦감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 적은 감사록을 작성하고 감사를 실시

한 감사가 기명날인 한다.(2009.11.11. 개정)

⑧비상임감사는 직무의 범위 등 필요한 사항을 상임감사와 협의하여 정할 수 있으며, 상임감사가 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.(2014.11.12. 개정)

(비고) 제8항은 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

[조합장을 비상임으로 운영하는 경우]

①(2009.11.11, 2017.12.26. 개정)

※ 법 제45조제4항에 따라 조합장을 비상임으로 하는 경우에는 제1례 또는 제2례 중에서 선택함. 그 외의 경우에는 제1례를 선택함

<제1례>

조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 상임이사가 집행한다.

(비고) 상임이사 2인을 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

①조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 이사회가 정하는 바에 따라 상임이사 2인이 각각 분장하여 집행한다.

<제2례>

조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 상임이사가 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 조합장이 집행한다.

(비고) 상임이사 2인을 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

①조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 이사회가 정하는 바에 따라 상임이사 2인이 각각 분장하여 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 조합장이 집행한다.

1. 제5조제1항제1호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
2. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
3. 제5조제1항제5호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
4. 제5조제1항제6호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

(비고) 1. 제1호부터 제4호까지 중에서 일부 또는 전부를 조합의 실정에 따라 정한다.

(비고) 2. 제5조제1항에 제10호가 적히지 않을 경우에는 제1항 각 호 중 "제10호"를 "제9호"로 함

②조합장 또는 상임이사가 다음 각 호의 어느 하나의 사유(상임이사의 경우

제5호는 제외 한다)로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합장의 경우에는 조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

1. 궐위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

③조합장이 그 직을 가지고 조합장 선거에 입후보하면 후보자로 등록한 날부터 선거일까지 제2항에 따라 이사회가 정하는 순서에 따른 이사가 그 조합장의 직무를 대행한다. 다만, 제86조 제2항에 따라 투표를 실시하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.(2009.11.11. 신설)

(비고) 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우는 "제86조제2항"을 "제95조제3항"으로 한다.

④감사는 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하고, 전문적인 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 의뢰할 수 있으며, 조합의 재산 또는 업무집행에 관하여 부정한 사실이 있는 것을 발견한 때에는 총회에 이를 보고한다.

⑤감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 본 조합의 자회사(상법 제342조의2에 따른 자회사를 말한다. 이하 같다)에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 그 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 그 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑥감사는 조합장이 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 총회에 그 의견을 진술한다.

⑦감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 적은 감사록을 작성하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 한다.

⑧비상임감사는 직무의 범위 등 필요한 사항을 상임감사와 협의하여 정할 수 있으며, 상임감사가 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.(2014.11.12. 개정)

(비고) 제8항은 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

제53조(감사의 대표권) ①조합이 조합장이나 이사와 계약을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.

②조합과 조합장 또는 이사 간의 소송에 관하여는 제1항을 준용한다.

제54조(임원의 선출) ①(2024.1.31. 개정)

<제1례> 조합장을 총회 또는 총회외에서 투표로 직접 선출하는 경우

조합장은 조합원중에서 조합원이 총회 또는 총회외에서 투표로 직접 선출한다.

<제2례> 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우

조합장은 조합원중에서 대의원회에서 선출한다.

<제3례> 조합장을 이사회에서 선출하는 경우

조합장은 조합원인 이사중에서 이사회가 선출한다.

(비고) 선출방식 변경은 조합장의 임기가 만료되는 해의 직전년도 12월까지 가능

②조합장외의 임원은 총회에서 선출한다. 다만, 상임이사 및 상임감사는 다음 각 호의 인원으로 구성되는 인사추천위원회에서 추천된 사람을 총회에서 선출한다. 이 경우 인사추천위원회의 의장은 조합장으로 하며, 구성원 과반수의 찬성으로 추천대상자를 결정한다.(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

1. 조합장 1명

2. 이사회가 정하는 비상임이사 3명

3. 조합장이 정하는 학식과 경험이 풍부한 외부인사 1명

4. 이사회가 정하는 대의원 2명

(비고) 1. 상임이사는 두되, 상임감사는 두지 아니하는 경우에는 본 항 단서 중 "상임이사 및 상임감사는"을 "상임이사는"으로 규정함

(비고) 2. 상임이사는 두지 아니하되, 상임감사는 두는 경우에는 본 항 단서 중 "상임이사 및 상임감사는"을 "상임감사는"으로 규정함

(비고) 3. 상임이사와 상임감사를 모두 두지 아니하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정함

②조합장외의 임원은 총회에서 선출한다.

③인사추천위원회의 구성·운영에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.
(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

(비고) 제3항은 상임이사 또는 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 당선인의 당선무효로 실시사유가 확정된 재선거 (당선인이 그 기소 후 확정판결 전에 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거를 포함 한다)의 후보자가 될 수 없다.(2012.11.20. 신설)(2014.11.12. 개정)

1. 법 제173조제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호에 따라 당선이 무효로 된 사람
(그 기소 후 확정판결 전에 사직한 사람을 포함한다)

2. 당선되지 아니한 사람(후보자가 되려던 사람을 포함한다)으로서 법 제17

3조제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호에 따른 직계 존속·비속이나 배우자의 죄로 당선무효에 해당하는 형이 확정된 사람

제55조(임원의 임기) ①조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고 감사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 조합장은 2차에 한하여 연임할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 조합장을 비상임으로 운영하는 경우에는 본항을 다음과 같이 규정함

①조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고 감사의 임기는 3년으로 한다.

1. 조합장과 조합원인 이사 : 4년

2. 제1호의 이사를 제외한 이사 : 2년

②제1항에 따른 임원의 임기는 전임자의 임기만료일의 다음날부터 기산한다. 다만, 임기개시전에 재임중인 임원(조합장은 제외한다)이 궐위된 경우로서 그 궐위시점이 선거기간(선거일공고일 또는 추천일부터 선거일까지를 말한다. 이하 같다)중인 경우는 당선공고일을 임기개시일로 하고, 궐위시점이 당선자 확정후인 경우에는 사유발생일 다음날을 임기개시일로 한다.(2024.1.31. 개정)

③제2항외의 경우 임기개시일을 당선공고일로 한다.

③제2항외의 경우 임기개시일을 당선공고일로 한다.

④보궐선거 또는 재선거에 따른 임원의 임기는 전임자(재선거의 경우, 재선거 실시 전에 실시한 선거로 선출된 임원 또는 선출될 예정이었거나 임기가 개시되었을 임원)의 남은 임기로 한다. 다만, 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

(비고) 1. 상임이사는 두되, 상임감사는 두지 아니하는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 상임이사를 제외한 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임이사의 임기는 당선이 결정된 때로부터 새로이 기산한다.

(비고) 2. 상임이사는 두지 아니하되, 상임감사는 두는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함.

다만, 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

(비고) 3. 상임이사와 상임감사를 모두 두는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 상임이사를 제외한 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임이사 및 상임 감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

⑤제46조제4항 단서는 제1항의 임원의 임기만료의 경우에 이를 준용한다.

⑥임원의 수가 그 정수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 말미암아 퇴임한 임원은 새로 선임된 임원이 취임할 때까지 그 권리의무가 있다.

제56조(임원의 결격사유) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 조합의 임원이 될 수 없다. 다만, 제10호와 제12호는 조합원인 임원에게만 적용한다.
(2005.10.18, 2009.11.11, 2012.2.13, 2012.11.20, 2014.11.12, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
3. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
4. 법원의 판결이나 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
5. 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
6. 법 제164조제1항이나 신용협동조합법 제84조에 규정된 개선(改選) 또는 징계면직의 처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
7. 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
8. 법 제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위 사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄) 까지에 규정된 죄를 범하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 4년이 지나지 아니한 사람
9. 임원선거에서 당선되었으나 법 제173조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호에 따라 당선이 무효로 된 사람으로서 그 무효가 확정된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
10. 선거일공고일 현재 조합에 대하여 50좌이상의 납입출자분을 2년이상 계속 보유하고 있지 아니한 사람

(비고) 1. 출자좌수는 50좌 이상 1천좌이내에서 조합의 실정에 따라 제18조 제2항의 출자좌수이상으로 정한다.

(비고) 2. 본 호의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(임원의 피선거권에 관한 경과조치) ①이 정관 시행일 현재 재직중인 임원은 제56조 제1항제10호에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

②이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 현재 종전의 규정에 따라 필요로 하는 납입출자를 보유하고 있는 자는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제56조제1항제10호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

※ 정관개정일 현재 종전의 정관에서 제56조제1항제10호의 출자좌수의 변경에 관련된 경과조치를 부칙에 규정하고 있는 조합으로서 그 시한이 남아있는 경우에는 그 부칙규정에 의거 임원의 피선거권에 관한 경과조치를 적용한다.

(비고) 3. 설립 또는 합병조합의 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(임원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제56조제1항제10호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 2년간은 적용하지 아니한다.

②제56조제1항제12호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 1년(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2년")간은 적용하지 아니한다.

11. 선거일공고일 현재 우리 조합, 중앙회 또는 법 제49조제1항제11호 각 목의 금융기관에 대하여 5백만원 이상의 채무(보증채무를 제외한다)를 6월을 초과하여 연체한 사람

12.

※ 정관 개정일 현재 직전 회계연도 기준 제5조제1항제2호가목의 사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 50 이상인 경우에는 반드시 <제2례>를 선택함

<제1례>

선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일 공고일 현재의 전일까지의 기간동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

가. 제5조제1항제2호가목 및 나목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

나. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균잔액 : ()만원 이상

다. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균잔액 : ()만원 이상

라. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 :

()만원 이상

- (비고) 1. 사업이용실적 산정기간을 2년으로 하고자 하는 경우 제12호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함
- (비고) 2. 제12호의 각 목 중 가목은 반드시 포함시키고, 나목부터 라목까지는 조합의 실정에 따라 일부 또는 전부를 선택하거나, 선택하지 아니할 수 있음. 이 경우 나목부터 라목까지 중 2가지 이상을 선택할 때에는 제12호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목의 기준금액에 해당하지 아니하거나 가목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함
- (비고) 3. 제12호의 ()의 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에 따라 결산보고서의 승인을 받은 최근 1회계연도(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2회계연도")의 전체 조합원(각 회계연도말 조합원수 기준)의 경제사업 평균이용금액의 100분의 40(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 20) 이상 평균이용금액 이내, 예금·적금·대출금의 평균잔액 및 평균보험수입수수료의 100분의 20(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 30) 이상 평균잔액 및 평균보험수입수수료 이내에서 각각 조합의 실정에 따라 정한다.
- (비고) 4. 제12호의 ()의 금액을 변경하거나 <제2례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(결격사유에 관한 경과조치) 제56조제1항제12호의 개정규정은 의결 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

- (비고) 5. 제1항에 규정된 사유 외에는 조합에서 추가로 결격사유를 규정할 수 없음

(비고) 6. 삭제

<제2례>

선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일공고일 현재의 전일까지의 기간 동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

- 가. 제5조제1항제2호가목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

- 나. 제5조제1항제2호나목의 경제사업을 이용한 금액 : ()만원 이상
 다. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균 잔액 : ()만원 이상
 라. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균 잔액 : ()만원 이상
 마. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상

(비고) 1. 사업이용실적 산정기간을 2년으로 하고자 하는 경우 제12호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함

(비고) 2. 제12호의 각 목 중 가목 및 나목은 반드시 포함시키고, 다목부터 마목까지는 조합의 실정에 따라 일부 또는 전부를 선택하거나, 선택하지 아니할 수 있음. 이 경우 다목부터 마목까지 중 2가지 이상을 선택할 때에는 제12호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목 또는 나목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니하거나 가목 및 나목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함

(비고) 3. 제12호의 ()의 금액은 정관개정일 현재 제139조제2항에 따라 결산보고서의 승인을 받은 최근 1회계연도(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2회계연도")의 전체 조합원(각 회계연도말 조합원 수 기준)의 판매사업 평균이용금액의 100분의 10 이상 평균이용금액의 100분의 50 이내, 구매사업 평균이용금액의 100분의 40(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 20) 이상 평균이용금액 이내, 예금·적금·대출금의 평균잔액 및 평균보험수입수수료의 100분의 20(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 30) 이상 평균잔액 및 평균보험수입수수료 이내에서 각각 조합의 실정에 따라 정함

(비고) 4. 제12호의 ()의 금액을 변경하거나 <제1례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 함

제○조(결격사유에 관한 경과조치) 제56조제1항제12호의 개정규정은 의결 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

(비고) 5. <제2례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우 제56조제1항제12호의 사업이용실적 기준금액에도 불구하고 정관 시행일부터 1년간 제12호가목의 기준금액을 (비고)3.에 따른 기준금액 미만으로

적용하고자 할 때에는 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함
제○조(임원결격사유 중 사업이용실적에 관한 적용례) 이 정관 시행일부터
1년까지는 제56조제1항제12호가목의 기준금액에도 불구하고 이를 다음
과 같이 한다.

가. 제5조제1항제2호가목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의
2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른
상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상
(비고) 6. 제1항에 규정된 사유 외에는 조합에서 추가로 결격사유를 규정할
수 없음

②제1항 각 호 사유가 발생하면 해당 임원은 당연히 퇴직된다. 이 경우 제1
항제10호부터 제12호 까지를 적용함에 있어서는 "선거일공고일 현재"를 "현
재"로 한다.(2009.11.11. 개정)

③제2항에 따라 퇴직한 임원이 퇴직전에 관여한 행위는 그 효력을 상실하지
아니한다.

④조합은 임원을 대상으로 제12호에 따른 기준에 해당하는지 여부를 6월말,
12월말에 확인하여야 한다. 다만, 필요에 따라 추가로 확인할 수 있다.(2024.
1.31. 신설)

제57조(임원의 해임)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

①조합원은 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 받아 총회에 임원의 해임을
요구할 수 있다. 이 경우 총회는 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의
2이상의 찬성으로 의결한다.

②조합원은 제54조에 따른 임원의 선출방법에 따라 다음 각 호의 어느 하나
의 방법으로 임원을 해임할 수 있다.

1. 대의원회에서 선출된 임원은 대의원 3분의 1이상의 요구로 대의원 과반
수의 출석과 출석 대의원 3분의 2이상의 찬성으로 해임의결
2. 이사회에서 선출된 조합장은 이사회의 해임요구에 의하여 총회에서 해임
의결. 이 경우 이사회의 해임요구와 총회의 해임의결은 제1호에 따른 의
결정족수를 준용한다.
3. 조합원이 직접선출한 조합장은 대의원회의 의결을 거쳐 조합원투표로 해
임결정. 이 경우 대의원회의 요구 및 의결은 제1호의 규정을 준용하며,
조합원투표에 의한 해임결정은 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 과반
수의 찬성으로 한다.

③해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 적은 서면으로 해임의결일
7일전까지 통지 하여 총회나 대의원회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

<제2례> 상임이사를 두는 경우

①조합원은 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 받아 총회에 임원의 해임을 요구할 수 있다. 이 경우 총회는 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

②조합원은 제54조에 따른 임원의 선출방법에 따라 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 임원을 해임할 수 있다.

1. 대의원회에서 선출된 임원은 대의원 3분의 1이상의 요구로 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2이상의 찬성으로 해임의결
2. 이사회에서 선출된 조합장은 이사회의 해임요구에 의하여 총회에서 해임의결. 이 경우 이사회의 해임요구와 총회의 해임의결은 제1호에 따른 의결정족수를 준용한다.
3. 조합원이 직접선출한 조합장은 대의원회의 의결을 거쳐 조합원투표로 해임결정. 이 경우 대의원회의 요구 및 의결은 제1호의 규정을 준용하며, 조합원투표에 의한 해임결정은 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 과반수의 찬성으로 한다.

③제49조제1항제12호에 따라 이사회의 요구로 상임이사를 해임하려면 대의원 과반수의 출석과 출석대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

④해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 적은 서면으로 해임의결일 7일전까지 통지 하여 총회나 대의원회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

[전문개정 2009.11.11.]

제58조(임원의 의무와 책임) ①조합의 임원은 법, 법에 따른 명령과 정관·규약·규정 또는 총회와 대의원회 및 이사회의 의결을 지키고 조합을 위하여 충실히 그 직무를 수행하여야 한다.

②조합의 임원이 그 직무를 수행할 때 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 하여 조합에 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

③조합의 임원이 그 직무를 수행할 때 고의나 중대한 과실로 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

④제2항과 제3항의 행위가 이사회의 의결에 따른 것이라면 그 의결에 찬성한 이사도 연대하여 손해배상의 책임을 진다. 이 경우 의결에 참여한 이사 중 이의를 제기한 사실이 의사록에 적혀 있지 아니한 이사는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

⑤임원이 거짓으로 결산보고·등기 또는 공고를 하여 조합이나 제3자에게 끼친 손해에 대하여도 제2항 및 제3항과 같다.

⑥제1항부터 제5항까지의 손해배상청구권의 행사는 이사회 또는 조합장을

포함한 이사에 대해 여는 감사가, 임원전원에 대하여는 조합원 100인 또는 100분의 1이상의 동의를 받은 조합원 대표가 이를 행한다.

⑦조합장과 이사는 자기 또는 제3자의 계산으로 조합과 거래할 때 대출 또는 외상거래 등 조합의 자금부담이 있는 경우로서 신용사업(신용카드로 구매하는 거래를 제외한다)은 3억원을 초과하는 거래에 대하여, 신용사업외의 사업은 거래건당 2천만원 이상 또는 거래총잔액 1억5천만원을 초과하는 거래에 대하여 이사회에 승인을 얻어야 한다.

제59조(임원의 보수 및 실비변상) ①상임임원을 제외한 임원은 명예직으로 한다.

②상임임원의 보수 및 상임임원을 제외한 임원의 여비 기타 실비변상에 대하여는 규약으로 정한다.

제60조(직원의 임면)

<제1례> 조합장이 상임으로 상임이사를 두지 아니하는 경우

①조합의 직원은 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 전무 1명과 상무 3명 이내를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자 중에서 조합장이 이사회의 의결을 거쳐 임면한다.

<제2례> 조합장이 비상임으로 상임이사를 두는 경우 (2009.11.11. 개정)

①조합의 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 3명 이내의 상무를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 상임이사가 제청한 자에 대하여 조합장이 이사회의 의결을 거쳐 임면한다.

(비고) 제52조제1항에서 <제2례>를 선택한 경우에는 제1항과 제3항을 다음과 같이 한다.

①조합의 직원은 조합장이 임면한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 조합장이 이사회의 의결을 거쳐 임면한다. 이 경우 상임이사 소관 간부직원의 임면은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

<제3례> 조합장이 상임이면서 상임이사를 두는 경우

①조합의 직원은 조합장이 임면한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 상무 3명 이내를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 조합장이 이사회 의결을 거쳐 임면한다. 이 경우 상임이사 소관 간부직원의 임면은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

제61조(간부직원의 직무)

〈제1레〉 조합장이 상임으로 상임이사를 두지 아니하는 경우 (2009.11.11. 개정)
전무는 조합장의 명을 받아 조합의 업무를 처리하며, 상무는 전무를 보좌하여 조합의 업무를 분장 하고, 전무가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 조합장이 정하는 상무가 그 직무를 대행한다.

1. 궐위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정되지 아니한 경우
4. 의료법에 따른 의료기관에 30일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

〈제2레〉 조합장이 비상임으로 상임이사를 두는 경우 (2009.11.11. 개정)
상무는 상임이사를 보좌하여 조합의 업무를 분장한다.

(비고) 제52조제1항에서 〈제2레〉를 선택한 경우에는 "상임이사"를 "조합장과 상임이사"로 규정함

〈제3레〉 조합장이 상임이면서 상임이사를 두는 경우 (2009.11.11. 개정)
상무는 조합장과 상임이사를 보좌하여 조합의 업무를 분장한다.

제6편 임원선거

제1장 총 칙

제62조(선거인) ①선거인이란 선거권이 있는 자로서 선거인명부에 올라있는 자를 말한다.(단서삭제 2005.10.18.)

②조합은 선거일공고일 다음날부터 5일 이내에 선거일공고일 현재 조합원명부를 기준으로 선거인 명부를 작성하여야 한다. 다만, 임원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일 후 조합원으로 가입한 자는 제외한다.(2005.10.18, 2009.11.11. 개정)

③선거인명부는 선거인명부작성기간 만료일의 다음날부터 선거일전일까지 열람할 수 있다.

④선거인은 선거인명부에 누락 또는 오기가 있거나 자격이 없는 선거인이 올

라 있다고 인정되면 선거인명부 열람기간 내에 구술 또는 서면으로 선거관리위원회(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 조합장)에 이의를 신청할 수 있다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

⑤제4항의 이의신청이 있는 때에는 선거관리위원회(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출 하는 조합장선거의 경우에는 조합장)는 지체없이(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출 하는 조합장선거의 경우에는 이의신청을 받은 날의 다음 날까지) 심사·결정하되, 그 신청에 이유가 있다고 결정한 때에는 즉시 선거인명부를 정정하고 신청인(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 제65조제5항에 따른 관할위원회·신청인·관계인)에게 통지 하여야 하며, 이유가 없다고 결정한 때에는 그 뜻을 신청인에게 통지하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제63조(선거권) ①선거권은 임원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일까지 조합원으로 가입한 자만 행사할 수 있다.(2005.10.18. 개정)

②선거인은 다른 사람으로 하여금 선거권을 대리하여 행사하게 할 수 없다.

제64조(대의원회에서 선출하는 경우의 선거인등) ①선거인은 대의원명부에 등재된 자로 하며, 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우 조합은 선거일공고일 다음날부터 5일 이내에 대의원명부를 작성 하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

②선거인은 선거일전일까지 대의원명부를 열람할 수 있다.

③선거일전일까지 대의원명부에 변동이 있는 경우에는 이를 수정하여야 한다.

④선거인은 선거권을 대리하여 행사하게 할 수 없다. 다만, 조합장이 제52조 제2항 및 제3항에 따라 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무대행자가 선거권을 가진다.(2012.2.13. 개정)

⑤선거에 입후보하는 대의원(조합장을 포함한다)은 당해 선거에서 선거권을 행사할 수 없다.

제65조(선거일) ①임원의 임기만료로 인한 선거는 임원의 임기만료일전 40일부터 15일까지 실시 하되 선거일은 이사회에서 정한다. 다만, 대의원회에서 선출하는 임원의 임기가 당해연도 결산기의 최종월 이후 다음해 3월까지의 기간 중에 만료하는 경우에는 정기대의원회일을 선거일로 정할 수 있다.(2005.10.18. 개정)

②재선거 및 보궐선거는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 실시하되, 선거일은 이사회가 정한다.

③천재지변 기타 불가피한 사유로 선거일에 선거가 불가능한 경우에는 이사회가 선거일을 다시 정한다.

④제1항 및 제2항에 따른 선거의 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는

때에는 이사회회의 의결에 따라 당해 선거를 실시하지 아니할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당되지 아니하게 된 때에는 지체 없이 이사회회의 의결로 선거일을 지정하여 30일 이내에 당해 선거를 실시하여야 한다.(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

1. 제150조에 따른 합병의결이 있는 때
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 농림축산식품부장관 또는 중앙회장이 선거를 실시하지 아니하도록 권고한 때

가. 「농업협동조합법」 또는 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」에 따라 합병권고·요구 또는 명령을 받은 경우

나. 거액의 금융사고, 천재지변 등으로 선거를 실시하기 곤란한 경우

⑤조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 선거일은 제1항부터 제4항 까지에 따라 선거일로 정할 수 있는 기간내에 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 「선거관리위원회법」에 따른 구·시·군선거관리위원회(세종특별자치시선거관리위원회를 포함한다, 이하 "관할 위원회"라 한다)가 조합과 협의하여 정한다. 다만, 관할위원회의 관할구역에서 공직 선거등이 실시되는 경우 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」이 정하는 기간에는 선거일을 정할 수 없다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

⑥제1항 및 제5항에도 불구하고 「농업협동조합법」에 따라 관할위원회에 위탁하여 동시에 실시 하는 임기만료에 따른 조합장선거(이하 "동시조합장선거"라 한다)의 선거일은 그 임기가 만료 되는 해당 연도 3월 중 첫 번째 수요일로 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 신설)

제66조(선거관리위원회의 설치) ①임원선거사무를 관리하기 위하여 조합에 선거관리위원회 (이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

②위원회는 이사회가 조합원(임직원은 제외한다)과 선거의 경험이 풍부한 자중에서 위촉 하는 ○○ 명의 선거관리위원(이하 "위원"이라 한다)으로 구성한다.

(비고) 위원수는 7명 이상 15명 이내에서 조합의 실정에 따라 정한다.

③위원의 위촉기간은 위촉일부터 2년간으로 하되 조합원중에서 위촉된 위원의 경우 조합원자격을 상실한 때에는 위원의 직을 상실한다. 다만, 선거일공고일 또는 추천일 이후 임기가 만료된 때에는 당해 선거가 종료될 때까지 그 임기가 연장된다.(2024.1.31. 개정)

④위원회에 위원장과 부위원장 각 1명을 두되, 위원중에서 호선한다.

⑤임원후보자는 위원이 될 수 없다.

⑥위원장은 위원회를 대표하고 위원회를 소집하여 이를 주재하며, 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장의 직무를 대행한다.

⑦위원은 위원장이 지정하는 바에 따라 선거관리·투표관리 및 개표관리사무

를 분장 처리한다.

⑧위원장은 중요한 사항에 대하여는 위원회에 부의하여 처리하여야 하며, 위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 출석자 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨위원이 궐원된 때에는 이사회가 이를 보충하되, 위촉기간은 전임자의 잔여기간으로 한다. 다만, 선거기간 중 궐원위원의 수가 2명 이내인 때에는 위원장이 위원회의 협의를 거쳐 궐원위원을 보충 하고 그 사실을 다음 이사회에 보고한다.

⑩삭제 <2014.11.12.>

⑪이사회는 위원이 제67조제5항을 현저히 위반하였다고 판단하는 경우에는 해촉할 수 있다.

⑫제1항에 불구하고 조합장을 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 경우에 선거 사무의 관리는 조합장의 임기만료일전 180일(재선거, 보궐선거 및 제65조제4항 단서규정에 의한 선거에 있어서는 선거의 실시사유가 확정된 날부터 5일)까지 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 관할위원회에 위탁하여야 한다. 다만, 동시조합장선거에서는 임기만료일 전 180일에 별도의 신청 없이 위탁한 것으로 본다.(2012.2.13. 개정) (단서신설 2014.11.12.)

제67조(위원회의 직무) ①위원회는 다음 각 호의 사무를 관장한다.(2014.11.12. 개정)

1. 임원후보자의 자격심사
2. 선거인명부의 확정
3. 선거인자격 이의신청에 대한 판정
4. 선거관련 분쟁조정
5. 선거운동방법에 대한 위반여부의 조사 및 심사
6. 위반사례 발생시 이에 대한 경고 및 기한을 정한 시정요구, 고발 등 필요한 조치
7. 제6호에 위반한 경우 그 사실의 게시
8. 투표의 유효·무효에 관한 이의에 대한 판정
9. 선거관리·투표관리 및 개표관리에 관한 사항
10. 투표소 및 개표소 설치에 관한 사항
11. 투표소 및 개표소의 질서유지에 관한 사항
12. 선거홍보 및 선거운동계도에 관한 사항
13. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

②위원회에 간사를 두되, 위원장이 조합의 직원중에서 위촉하며, 간사는 위원장을 보좌하여 위원회의 사무를 처리한다.

③위원장은 조합의 직원중에서 종사원을 위촉하며, 종사원은 위원장이 정하는 바에 따라 선거관리사무에 종사한다.(2024.1.31. 개정)

- ④위원회는 의사의 진행상황 및 그 결과를 적은 의사록을 작성하고, 참석위원이 기명날인하여야 한다.
- ⑤위원·간사 및 종사원은 선거관리사무를 행함에 있어 공정을 기하여야 한다.
- 제68조(선거사무의 협조 등) ①조합은 위원회의 선거사무에 관하여 적극적으로 협력하여야 한다.
- ②조합은 위원에 대하여 위원회 참석에 따른 실비를 지급할 수 있다.

제2장 조합장 선거

제1절 조합원이 직접 선출하는 경우

제69조(피선거권) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
2. 조합장임기만료일 현재 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사·상임감사(중앙회의 경우 감사위원장을 말한다), 우리조합자회사(조합공동사업법인을 포함 한다. 이하 이 편에서 같다)의 상근임직원, 다른조합의 조합장, 연합회의 회장, 중앙회의 회장 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직한 지 90일을 경과하지 아니한 자. 다만, 조합장이 임기만료외의 사유로 권위된 때와 제65조제4항 단서에 따라 선거를 실시하는 때에는 후보자등록일전일까지 사직하지 아니한 사람
3. 후보자등록일전일까지 우리조합의 비상임이사·비상임감사 또는 자회사의 비상근임원의 직을 사직하지 아니한 사람
4. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람

②제1항제2호 및 제3호의 적용에 있어서는 조합 또는 그 소속기관의 장에게 사직원이 접수된 때에 사직한 것으로 본다.

제70조 삭제 <2012.2.13.>

제71조(선거공고) 관할위원회는 선거일전 20일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원

2. 선거인
3. 선거일
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 투표개시시각 및 종료시각
8. 투표소 및 개표소의 위치
9. 삭제 <2024.1.31.>
10. 기타 필요한 사항

제72조(선거인명부 작성, 공고 및 열람) ①조합은 선거인명부를 작성한 때에는 즉시 그 등본(전산자료 복사본을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 1통을, 선거인명부가 확정된 때에는 지체 없이 확정된 선거인명부 등본 1통을 각각 관할위원회에 송부하여야 한다. 이 경우 둘 이상의 투표소를 설치 하는 경우에는 투표소별로 분철하여 선거인명부를 작성·확정하여야 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②제1항에도 불구하고 동시조합장선거를 실시하는 경우 조합은 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 구역단위로 선거인명부를 작성·확정하여야 하며, 중앙선거관리위원회는 확정된 선거인명부의 전산 자료 복사본을 해당 조합으로부터 제출받아 전산조작을 이용하여 하나의 선거인명부를 작성한 후 투표소에서 사용하게 할 수 있다. 이 경우 조합은 선거인명부 등본을 제출하지 아니할 수 있다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

③조합은 선거인명부 열람 장소 및 기간을 선거일 전 20일에 공고하여야 한다.(2024.1.31. 신설)

④선거인명부는 제62조제3항에 불구하고 선거인명부작성기간만료일의 다음 날부터 3일간 열람할 수 있다. 이 경우 선거인명부의 열람은 공휴일에도 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 할 수 있다.(2009.11.11, 2014.1.12, 2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

⑤선거인명부는 선거일전 10일에 확정된다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

⑥조합은 선거인명부작성개시일 전 30일까지(재선거, 보궐선거의 경우 그 실시사유가 발생한 날부터 5일까지) 조합원 자격 등을 확인하여 조합원 명부를 정비하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

⑦동시조합장선거를 실시하는 경우 조합은 선거인명부의 작성을 위하여 「주민등록법」 제30조에 따라 주민등록전산정보자료를 이용할 수 있다.(2024.10.8. 신설)

제73조(후보자등록기간) ①후보자등록기간은 선거기간(선거일전 13일부터 선거일까지, 이하 같다) 개시일 전 2일부터 2일간(공휴일을 포함한다)으로 한다.(2014.11.12. 개정)

②삭제 <2014.11.12.>

③공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제54조에 따라 동시선거를 실시하는 경우 제1항의 등록 기간내에 후보자등록이 없을 때에는 등록기간을 연장할 수 있다. 이 경우 이를 즉시 공고하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제74조(후보자등록신청) ①후보자가 되고자 하는 자는 후보등록마감시각까지 "별표"의 구비서류를 갖추어 본인이 직접 관할위원회에 등록신청하여야 하며, 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 제76조의2제1항에서 정하는 기탁금을 납부하여야 한다. 다만, 질병·사고 등 본인이 직접 접수할 수 없는 부득이한 경우에는 관할위원회가 본인의 의사를 확인 하고 접수할 수 있다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②후보자가 되려는 사람은 선거기간 개시일 전 60일부터 본인의 범죄경력(법 제49조제1항에 따른 범죄경력을 말한다. 이하 같다)을 국가경찰관서의 장에게 조회할 수 있으며, 그 요청을 받은 국가경찰관서의 장은 지체 없이 그 범죄경력을 회보(回報)하여야 한다. 이 경우 회보받은 범죄경력은 후보자 등록 시 함께 제출하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

제75조(등록심사 및 접수) ①관할위원회는 제74조에 따른 후보자등록신청이 있는 때에는 이를 수리 하되, 자격이 없거나 제76조의2제1항에 따른 기탁금(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에 한함) 및 "별표"중 피선거권에 관한 증명서류를 갖추지 아니한 등록신청은 수리하지 아니한다.(2014.11.12. 개정)

②관할위원회는 후보자등록 마감 즉시 후보자 전원에 대하여 신원조회 등을 거쳐 후보자의 자격을 확인하여야 한다.

③제2항에 따라 조합이 그 조사를 의뢰받은 경우에는 지체없이 그 사실을 확인하여 회보하여야 한다.

④관할위원회는 제74조제2항에 따라 제출된 범죄경력에 대하여 그 확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 후보자등록마감 후 지체 없이 조합의 주된 사무소 소재지를 관할하는 검찰청의 장에게 해당 후보자의 범죄경력을 조회할 수 있고, 해당 검찰청의 장은 그 범죄경력의 진위여부를 지체 없이 관할위원회에 회보하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

⑤후보자등록신청서의 접수시간은 공휴일에 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지로 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

⑥관할위원회는 등록마감일 다음날에 후보자 등록사항을 공고한다.(2024.10.8.

개정)

제76조(등록무효 등) ①후보자등록 후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 그 후보자의 등록은 무효로 한다.(2024.10.8. 개정)

1. 후보자의 피선거권이 없는 것이 발견된 때
2. 후보자등록신청서, 별표 중 피선거권에 관한 증명서류를 제출하지 아니한 것이 발견된 때
3. 제76조의2제1항에 따른 기탁금에 관한 서류 등을 제출하지 아니한 것이 발견된 때
4. 제77조의3제2항에 따른 범죄경력을 게재하지 아니한 선거공보를 제출하거나 범죄경력에 관한 서류를 별도로 제출하지 아니한 것이 발견된 때

②후보자가 사퇴하고자 하는 경우에는 본인이 직접 관할위원회에 서면으로 신고하여야 한다.

③관할위원회는 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 경우에는 이를 지체없이 공고한다.

제76조의2(기탁금) ①후보자등록을 신청하는 자는 등록신청시 ()만원의 기탁금을 관할위원회에 납부하여야 한다.

(비고) 기탁금은 500만원 이상 1천만원 이내에서 조합의 실정에 따라 정함

②관할위원회는 다음 각 호 금액을 선거일 후 30일 이내에 기탁자에게 반환하고, 반환하지 아니하는 기탁금은 우리조합에 귀속한다. 이 경우 기탁금 반환은 1차 투표 결과에 따른다.

1. 후보자가 당선되거나 사망한 경우와 유효투표총수의 100분의 15 이상을 득표한 경우에는 기탁금 전액
2. 후보자가 유효투표총수의 100분의 10 이상 100분의 15 미만을 득표한 경우에는 기탁금의 100분의 50에 해당하는 금액

③관할위원회는 제2항에 따라 반환하지 아니하는 기탁금을 선거일 후 30일 이내에 우리조합에 반환한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제77조(선거운동의 정의) 이 정관에서 "선거운동"이란 당선되거나 되게 하거나 되지 못하게 하기 위한 행위를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 선거운동으로 보지 아니한다.

1. 선거에 관한 단순한 의견개진 및 의사표시
2. 입후보와 선거운동을 위한 준비행위

[전문개정 2014.11.12.]

제77조의2(선거운동의 주체·기간·방법) ①후보자와 후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 조합의 임직원이 아닌 조합원 중 지정하는 1명(이하 "후보

자등"이라 한다)이 제77조의3부터 제77조의8까지, 제77조의11, 제77조의12의 규정에 따라 선거운동을 하는 경우를 제외하고는 누구든지 어떠한 방법으로도 선거운동을 할 수 없다.(2024.10.8. 개정)

②선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지에 한정하여 할 수 있다.

[전문개정 2014.11.12.]

제77조의3(선거공보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거공보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거공보를 제출하여야 한다.

②후보자가 제1항에 따라 선거공보를 제출하는 경우에는 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 선거공보에 범죄경력에 기재하여야 하고, 선거공보를 제출하지 아니하는 경우에는 범죄경력에 관한 서류를 별도로 작성하여 제1항에 따른 선거공보의 제출마감일까지 관할위원회에 제출하여야 한다. (2024.10.8. 신설)

③관할위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 제출된 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서류를 선거인명부확정일 후 2일까지 제80조에 따른 투표안내문과 동봉하여 선거인에게 발송하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

④후보자가 제1항 후단에 따른 기한까지 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서류를 제출하지 아니하거나 규격을 넘는 선거공보를 제출한 때에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다.(2024.10.8. 개정)

⑤제출된 선거공보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 오기나 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」에 위반되는 내용이 기재되었을 경우에는 제출마감일까지 해당 후보자가 정정할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

⑥후보자 및 선거인은 선거공보의 내용 중 경력·학력·학위·상벌·범죄경력에 관하여 거짓으로 기재되어 있음을 이유로 이의제기를 하는 때에는 관할위원회에 서면으로 하여야 하고, 이의제기를 받은 관할위원회는 후보자와 이의제기자에게 그 증명서류의 제출을 요구할 수 있으며, 그 증명서류의 제출이 없거나 거짓 사실임이 판명된 때에는 그 사실을 공고하여야 한다.(2024. 10.8. 개정)

⑦관할위원회는 제6항에 따라 허위기재사실을 공고한 때에는 그 공고문 사본 1매를 선거일에 투표소의 입구에 첨부하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

⑧선거공보의 작성수량·규격·면수·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의4(선거벽보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거벽보 1종을 작성할

수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거벽보를 제출하여야 한다.

②관할위원회는 제1항에 따라 제출된 선거벽보를 제출마감일 후 2일까지 조합의 주된 사무소와 지사무소의 건물 또는 게시판 및 조합과 협의한 장소에 첩부하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

③제77조의3 제4항부터 제7항까지의 규정은 선거벽보에 이를 준용한다. 이 경우 "선거공보"는 "선거벽보"로, "발송"은 "첩부"로, "규격을 넘는"은 "규격을 넘거나 미달하는"으로 본다.(2024.10.8. 개정)

④선거벽보의 작성수량·첩부수량·규격·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의5(어깨띠·윗옷·소품) 후보자들은 선거운동기간 중 어깨띠나 윗옷(上衣)을 착용하거나 소품을 이용하여 선거운동을 할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의6(전화를 이용한 선거운동) 후보자들은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 오후 10시부터 다음 날 오전 7시까지는 그러하지 아니하다.(2024.10.8. 개정)

1. 전화를 이용하여 송화자·수화자 간 직접 통화하는 방법
2. 문자(문자 외의 음성·화상·동영상 등은 제외한다)메시지를 전송하는 방법

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의7(정보통신망을 이용한 선거운동) 후보자들은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.(2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

1. 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 글이나 동영상 등을 게시하는 방법
2. 전자우편을 전송하는 방법

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의8(명함을 이용한 선거운동) 후보자들은 선거운동기간 중 다수인이 왕래하거나 집합하는 공개된 장소에서 길이 9센티미터 너비 5센티미터 이내의 선거운동을 위한 명함을 선거인에게 직접 주거나 지지를 호소하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장소에서는 그러하지 아니하다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제77조의9(예비후보자) ①조합장선거의 예비후보자가 되려는 사람은 선거기간개시일 전 30일부터 관할위원회에 예비후보자등록을 서면으로 신청하여야 한다.

②제1항에 따라 예비후보자등록을 신청하는 사람은 예비후보자등록신청서,

별표 중 피선거권에 관한 증명서류를 제출하여야 한다.

③예비후보자등록 후에 피선거권이 없는 것이 발견된 때에는 그 예비후보자의 등록은 무효로 한다.

④예비후보자가 사퇴하려는 경우에는 자신이 직접 관할위원회에 가서 서면으로 신고하여야 한다.

⑤제77조의2에도 불구하고 예비후보자와 예비후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 해당 조합의 임직원이 아닌 조합원 중 지정하는 1명(이하 "예비후보자등"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.

1. 제77조의6 및 제77조의7에 따른 방법

2. 제77조의8에 따른 방법(조합이 사전에 공개한 행사장에서 하는 경우에 한정한다)

3. 제77조의12에 따른 방법(예비후보자가 하는 경우에 한정한다)

⑥「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제18조에 따라 후보자로 등록한 사람은 선거기간개시일 전일까지 예비후보자를 겸하는 것으로 본다.

⑦예비후보자등록신청서의 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회 규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의9는 제77조의13으로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의10(활동보조인) ①중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장애인 예비후보자·후보자는 그의 활동을 보조하기 위하여 배우자, 직계존비속 또는 조합의 임직원이 아닌 조합원 중에서 1명의 활동보조인(이하 "활동보조인"이라 한다)을 둘 수 있다.

②제1항에 따라 예비후보자·후보자가 활동보조인을 선임하거나 해임하는 때에는 지체 없이 관할위원회에 서면으로 신고하여야 한다.

③제77조의2에도 불구하고 예비후보자·후보자와 함께 다니는 활동보조인은 다음 각 호에 따라 선거운동을 할 수 있다. 이 경우 활동보조인은 관할위원회가 교부하는 표지를 패용하여야 한다.

1. 예비후보자의 활동보조인: 제77조의8에 따른 방법(조합이 사전에 공개한 행사장에서 하는 경우에 한정한다)

2. 후보자의 활동보조인: 제77조의5 및 제77조의8에 해당하는 방법

④예비후보자·후보자는 활동보조인에게 수당과 실비를 지급할 수 있다.

⑤활동보조인의 선임·해임 신고서, 표지, 수당과 실비, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의10은 제77조의14로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의11(선거운동을 위한 휴대전화 가상번호의 제공) ①후보자는 제77조의6에 따른 선거운동을 하기 위하여 조합에 그 구성원의 이동전화번호가 노출되지 아니하도록 생성한 번호(이하 "휴대전화 가상번호"라 한다)를 이동통신사업자로부터 제공받아 후보자에게 제공하여 줄 것을 요청할 수 있다.

②조합은 제1항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청이 있는 경우에는 관할 위원회를 경유하여 이동통신사업자에게 휴대전화 가상번호를 제공하여 줄 것을 서면(이하 "휴대전화 가상번호 제공 요청서"라 한다)으로 요청하여야 한다.

③조합은 제2항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청을 하기 전에 조합원에게 후보자의 선거운동을 위하여 본인의 이동전화번호가 후보자에게 휴대전화 가상번호로 제공된다는 사실과 그 제공을 거부할 수 있다는 사실을 알려야 한다. 이 경우 조합은 전단에 따른 고지를 받고 명시적으로 거부 의사를 밝힌 조합원의 휴대전화 가상번호를 후보자에게 제공하여서는 아니 된다.

④조합은 제공받은 휴대전화 가상번호를 제1항에 따른 후보자 이외의 후보자에게도 제공할 수 있다.

⑤조합으로부터 휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 제공받은 휴대전화 가상번호를 제77조의6에 따른 선거운동 외의 다른 목적으로 사용하는 행위

2. 제공받은 휴대전화 가상번호를 다른 자에게 제공하는 행위

⑥휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 유효기간이 지난 휴대전화 가상번호를 즉시 폐기하여야 한다.

⑦이동통신사업자가 휴대전화 가상번호를 생성하여 제공하는 데 소요되는 비용은 휴대전화 가상번호의 제공을 요청한 조합이 부담한다. 이 경우 이동통신사업자는 휴대전화 가상번호 생성·제공에 소요되는 최소한의 비용을 청구하여야 한다.

⑧휴대전화 가상번호 제공 요청 방법과 절차, 휴대전화 가상번호의 유효기간 설정, 휴대전화 가상번호 제공 요청서 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의11은 제77조의15로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의12(공개행사에서의 후보자 정책 발표) ①예비후보자와 후보자는 조합이 개최하는 공개행사에 방문하여 자신의 정책을 발표할 수 있다.

②제1항에 따라 공개행사에서 정책을 발표하려는 예비후보자와 후보자는 참석할 공개행사의 일시, 소견 발표에 소요되는 시간과 발표 방법 등을 조합에

미리 신고하여야 한다. 이 경우 조합은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

③조합은 예비후보자등록신청개시일 전 5일부터 선거일 전일까지 매주 제1항에 따른 공개행사의 일시와 소견 발표가 가능한 시간을 공고하여야 한다.

④제2항에 따른 신고 및 제3항에 따른 공고의 절차·방법과 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제77조의12는 제77조의16으로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의13(지위를 이용한 선거운동금지 등) 조합의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위
2. 지위를 이용하여 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위
3. 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다)에 대한 선거권자의 지지도를 조사하거나 이를 발표하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의9에서 이동, 중전 제77조의13은 제77조의17로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의14(매수 및 이해유도금지 등) 선거운동을 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.(2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는 자(조합에 가입되어 선거권이 있는 자 및 조합에 가입 신청을 한 자를 말한다)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]이나 그 가족(선거인의 배우자, 선거인 또는 그 배우자의 직계존비속과 형제자매, 선거인의 직계존비속 및 형제자매의 배우자를 말한다. 이하 이 절에서 같다) 또는 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대하여 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상 이익이나 공사(公私)의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
2. 후보자가 되지 아니하도록 하거나 후보자가 된 것을 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호에 규정된 이익이나 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
3. 조합원으로 가입하여 특정 후보자에게 투표하게 할 목적으로 조합원이 아닌 자에게 제1호에 규정된 이익이나 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의사표시를 승낙하는 행위
5. 제1호부터 제4호까지에 규정된 행위에 관하여 지시·권유·알선하거나

요구하는 행위

6. 후보자등록개시일부터 선거일까지 포장된 선물 또는 돈봉투 등 다수의 선거인(선거인의 가족 또는 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 금품을 운반하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의10에서 이동, 종전 제77조의14는 제77조의18로 이동 <2024.10.8.>]
제77조의15(허위사실 공표 금지) ①누구든지 당선되거나 되게 할 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 유리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표하는 행위를 할 수 없다.
②누구든지 당선되지 못하게 할 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 후보자에게 불리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표하는 행위를 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의11에서 이동, 종전 제77조의15는 제77조의19로 이동 <2024.10.8.>]
제77조의16(후보자 등 비방 금지) 선거운동을 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 공연히 사실을 적시하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다), 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매를 비방할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의12에서 이동, 종전 제77조의16은 제77조의20으로 이동 <2024.10.8.>]
제77조의17(사위등재금지) ①거짓의 방법으로 선거인명부에 오르게 할 수 없다.
②선거인명부작성에 관계 있는 자가 선거인명부에 고의로 선거권자를 기재하지 아니하거나 거짓 사실을 기재하거나 하게 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의13에서 이동, 종전 제77조의17는 제77조의21로 이동 <2024.10.8.>]
제77조의18(사위투표금지) 성명을 사칭하거나 신분증명서를 위조 또는 변조하여 사용하거나 그 밖에 거짓의 방법으로 투표하거나 투표를 하려고 하거나 또는 투표하게 할 수 없다.(2017.12.26. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의14에서 이동, 종전 제77조의18은 제77조의22로 이동 <2024.10.8.>]
제77조의19(호별방문 등의 제한) 누구든지 선거운동을 위하여 선거인(선거인명부작성 전에는 선거인명부에 오를 자격이 있는 자를 포함한다)을 호별로 방문하거나 특정 장소에 모이게 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의15에서 이동, 종전 제77조의19는 제77조의23으로 이동 <2024.10.8.>]
제77조의20(기부행위의 정의) 이 정관에서 "기부행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이나 기관·단체·시설을 대상으로 금전·물품 또는 그 밖의 재산상 이익을 제공하거나 그 이익제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위를 말한다.(2024.10.8. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는 자(조합에 가입되어 선거권이 있는 자 및 조합에 가입 신청을 한 자를 말한다)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]이나 그 가족
2. 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설
[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의16에서 이동, 종전 제77조의20은 제77조의24로 이동 <2024.10.8.>]
제77조의21(기부행위로 보지 아니하는 행위) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 기부행위로 보지 아니한다.(2024.10.8. 개정)

1. 직무상의 행위

- 가. 기관·단체·시설(나목에 따른 조합을 제외한다)이 자체사업계획과 예산에 따라 의례적인 금전·물품을 그 기관·단체·시설의 명의로 제공하는 행위(포상 및 화환·화분 제공 행위를 포함한다. 이하 나목에서 같다)
- 나. 조합이 해당 법령이나 정관등에 따른 사업계획 및 수지예산에 따라 집행하는 금전·물품을 그 조합의 명의로 제공하는 행위
- 다. 물품구매·공사·역무의 제공 등에 대한 대가의 제공 또는 부담금의 납부 등 채무를 이행하는 행위
- 라. 가목부터 다목까지의 규정에 따른 행위 외에 법령에 근거하여 물품 등을 찬조·출연 또는 제공하는 행위

2. 의례적 행위

- 가. 「민법」 제777조(친족의 범위)에 따른 친족(이하 이 조에서 "친족"이라 한다)의 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품(화환·화분을 포함한다. 이하 나목에서 같다)을 제공하는 행위
- 나. 친족 외의 사람의 관혼상제의식에 통상적인 범위에서 축의·부의금품을 제공하거나 주례를 서는 행위
- 다. 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 참석한 하객이나 조객 등에게 통상적인 범위에서 음식물 또는 답례품을 제공하는 행위
- 라. 소속 기관·단체·시설(조합은 제외한다)의 유급 사무직원이나 친족에게 연말·설 또는 추석에 의례적인 선물을 제공하는 행위
- 마. 친목회·향우회·종친회·동창회 등 각종 사교·친목단체 및 사회단체의 구성원으로서 그 단체의 정관 등 또는 운영관례상의 의무에 기하여

중전의 범위에서 회비를 납부하는 행위

바. 평소 자신이 다니는 교회·성당·사찰 등에 통상의 예에 따라 헌금(물품의 제공을 포함한다)하는 행위

3. 「공직선거법」 제112조제2항제3호에 따른 구호적·자선적 행위에 준하는 행위

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 준하는 행위로서 중앙선거관리위원회규칙에 따른 행위

②제1항제1호 각 목 중 조합의 직무상 행위는 포상하는 경우를 제외하고는 조합의 명의로 하여야 하며, 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 제공하는 행위는 기부행위로 본다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 "그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법"에 해당하는 것으로 본다.(2024.10.8. 신설)

1. 중전의 대상·방법·범위·시기 등을 법령 또는 정관등의 제정 또는 개정 없이 확대 변경하는 경우

2. 조합장의 업적을 홍보하는 등 그를 선전하는 행위가 부가되는 경우

③제1항에 따라 통상적인 범위에서 1명에게 제공할 수 있는 축의·부의금품, 음식물, 답례품 및 의례적인 선물의 금액범위는 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의17에서 이동, 중전 제77조의21은 제77조의25로 이동 <2024.10.8.>]

제77조의22(기부행위제한기간) 기부행위를 할 수 없는 기간(이하 "기부행위제한기간"이라 한다)은 다음 각 호와 같다.(2024.10.8. 개정)

1. 임기만료에 따른 선거: 임기만료일 전 1년부터 선거일까지

2. 재선거, 보궐선거, 조합의 설립·분할 또는 합병으로 인한 선거: 그 선거의 실시 사유가 발생한 날부터 선거일까지

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의18에서 이동 <2024.10.8.>]

제77조의23(기부행위제한) ①후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관·단체·시설은 기부행위제한기간 중 기부행위를 할 수 없다.

②누구든지 기부행위제한기간 중 해당 선거에 관하여 후보자를 위하여 기부행위를 하거나 하게 할 수 없다. 이 경우 후보자의 명의를 밝혀 기부행위를 하거나 후보자가 기부하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 기부행위를 하는 것은 해당 선거에 관하여 후보자를 위한 기부행위로 본다.

③누구든지 기부행위제한기간 중 해당 선거에 관하여 제1항 또는 제2항에

규정된 자로부터 기부를 받거나 기부의 의사표시를 승낙할 수 없다.

④누구든지 제1항부터 제3항까지 규정된 행위에 관하여 지시·권유·알선 또는 요구할 수 없다.

⑤조합장은 재임 중에 기부행위를 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의19에서 이동 <2024.10.8.>]

제77조의24(조합장 등의 축의·부의금품 제공제한) 조합의 경비로 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품을 제공하는 경우에는 조합의 경비를 명기하여 조합의 명의로 하여야 하며, 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 기부행위로 본다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의20에서 이동 <2024.10.8.>]

제77조의25(선거일 후 답례금지) 후보자, 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관·단체·시설은 선거일 후 당선되거나 되지 아니한 데 대하여 선거인에게 축하·위로나 그 밖의 답례를 하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 금전·물품 또는 향응을 제공하는 행위
2. 선거인을 모이게 하여 당선축하회 또는 낙선에 대한 위로회를 개최하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제77조의21에서 이동 <2024.10.8.>]

제78조(선거방법) ①선거는 무기명 비밀투표로 한다.

②선거권 행사는 1인1표로 한다.

제79조(투표소의 설치 등) ①관할위원회는 조합과 투표소의 설치수, 설치장소 등을 협의하여 선거일 전일까지 투표소를 설치하여야 한다.

②관할위원회는 공정하고 중립적인 사람 중에서 투표소마다 투표에 관한 사무를 관리할 투표관리관 1명과 투표사무를 보조할 투표사무원을 위촉하여야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제79조의2(동시조합장선거의 투표소의 설치 등) ①동시조합장선거를 실시하는 경우 관할위원회는 제79조제1항에도 불구하고 그 관할구역 안의 읍·면 [「지방자치법」 제7조(자치구가 아닌 구와 읍·면·동 등의 명칭과 구역) 제3항에 따라 행정면을 둔 경우에는 행정면을 말한다]·동(「지방자치법」 제7조제4항에 따라 행정동을 둔 경우에는 행정동을 말한다)마다 1개소씩 투표소를 설치·운영 하여야 하며, 감염병 발생 등 부득이한 사유가 있는 경우 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 추가로 투표소를 설치할 수

있다. 다만, 조합의 주된 사무소가 설치되지 아니한 지역 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 경우에는 관할위원회가 해당 조합과 협의하여 읍·면·동에 투표소를 설치할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

②동시조합장선거에서 선거인은 자신이 올라 있는 선거인명부의 작성 구역단위에 설치된 어느 투표소에서나 투표할 수 있다.

③투표관리관은 제2항에 따라 투표하려는 선거인에 대해서는 본인임을 확인할 수 있는 신분증명서를 제시하게 하여 본인여부를 확인한 다음 전자적 방식으로 무인 또는 서명하게 하고, 투표용지 발급기를 이용하여 선거권이 있는 해당 선거의 투표용지를 출력하여 자신의 도장을 찍은 후 선거인에게 교부한다.

④중앙선거관리위원회는 2개 이상 조합장선거의 선거권이 있는 선거인이 투표하는 데 지장이 없도록 하고, 같은 사람이 2회 이상 투표를 할 수 없도록 하는 데 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

⑤관할위원회는 섬 또는 산간오지 등에 거주하는 등 부득이한 사유로 투표소에 가기 어려운 선거인에게는 그 의결로 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 방법으로 투표를 하게 할 수 있다. 이 경우 투표방법 등에 관하여는 해당 조합과 협의하여야 한다.

⑥제5항에 따른 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등의 대상·절차·기간·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2014.11.12.]

제80조(투표안내문의 발송) 관할위원회는 선거인의 성명·선거인명부등재번호·투표소의 위치·투표시간·지참물·투표절차 그 밖의 투표참여를 권유하는 내용 등이 적힌 투표안내문을 선거인명부확정일 후 2일까지 선거인에게 우편으로 발송한다.(2014.11.12. 개정)

제81조(투표·개표의 참관) ①후보자는 조합원 중에서 투표소마다 2명 이내의 투표참관인을 선정 하여 선거일 전 2일까지, 개표소마다 2명 이내의 개표참관인을 선정하여 선거일 전일까지 관할 위원회에 서면으로 신고하여야 한다. 이 경우 개표참관인은 투표참관인이 겸임하게 할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

②관할위원회는 제1항에 따라 신고한 투표참관인·개표참관인이 투표 및 개표 상황을 참관하게 하여야 한다.

③후보자가 제1항에 따른 투표참관인·개표참관인의 신고를 하지 아니한 때에는 투표·개표 참관을 포기한 것으로 본다.

④후보자 또는 후보자의 배우자와 조합의 임직원은 투표참관인·개표참관인이 될 수 없다.(2024.10.8. 개정)

⑤제1항에도 불구하고 동시조합장선거의 투표참관인은 투표소마다 12명으로 하며, 후보자수가 12명을 넘는 경우에는 후보자별로 1명씩 우선 선정한 후

추첨에 따라 12명을 지정하고, 후보자수가 12명에 미달하되 후보자가 선정·신고한 인원수가 12명을 넘는 때에는 후보자별로 1명씩 선정한 자를 우선 지정한 후 나머지 인원은 추첨에 의하여 지정한다.

⑥투표참관인·개표참관인의 선정·신고 및 투표참관인 지정의 구체적인 절차·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[전문개정 2014.11.12.]

제82조(투표절차) ①관할위원회는 선거인이 투표할 때 선거인명부에 따라 선거인자격을 확인한다.

②관할위원회는 투표당일 투표소에서 주민등록증 등에 따라 본인임을 확인하고 선거인명부에 날인·무인 또는 서명하게 하고 투표용지를 교부한다.

③선거인은 후보자간의 추첨에 따라 부여받은 기호 및 후보자의 성명을 적은 소정의 투표용지를 사용하여야 한다.

④선거인은 투표소에 비치된 소정의 기표용구로 투표용지에 "ㄱ"표를 하여 이를 투표함에 넣는다.

제83조(투표시간) ①관할위원회는 조합과 협의하여 투표시간을 정한다. 다만, 동시조합장선거의 투표시간은 오전 7시부터 오후 5시까지로 한다.

②투표를 마감할 때에 투표소에서 투표하기 위하여 대기하고 있는 선거인에게는 번호표를 부여하여 투표하게 한 후에 달아야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제84조(무효투표) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 한다.

1. 정규의 투표용지를 사용하지 아니한 것
2. 2이상의 난에 표를 한 것
3. 어느 난에도 표를 하지 아니한 것
4. 어느 난에 표를 한 것인지 식별할 수 없는 것
5. ㄱ표가 아닌 다른 문자 또는 기호 등을 기입한 것
6. ㄱ표 외에 다른 사항을 기입한 것
7. 정규의 기표용구가 아닌 용구로 표를 한 것

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 하지 아니한다.

1. ㄱ표가 일부분 표시되거나 ㄱ표 안이 메워진 것으로서 소정의 기표용구를 사용하여 기표를 한 것이 명확한 것
2. 한 후보자란에만 2이상 기표된 것
3. 후보자란 외에 추가 기표되었으나 추가 기표된 것이 어느 후보자에게도 기표한 것으로 볼 수 없는 것
4. 두 후보자란의 구분선상에 기표된 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것

5. 기표한 것이 옮겨 묻은 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것
6. 인주로 오손되거나 훼손되었으나 정규의 투표용지임이 명백하고 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것

제85조(개표시기 및 장소) ①개표는 공고된 개표소에서 투표함을 모아 투표당일에 실시한다.

②2이상의 투표소를 설치한 경우 투표소가 산간·오지 또는 도서지역 등에 설치된 경우로서 천재지변 등의 부득이한 사유로 투표당일 투표함의 일부가 개표소에 도착하지 못할 때에는 관할위원회가 정하는 바에 따른다.(2014.11.12. 개정)

제86조(당선인 결정) ①후보자 중 유효투표의 최다득표자를 당선인으로 결정한다. 다만, 최다득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선인으로 결정한다.

②후보자등록마감시각에 등록된 후보자가 1인이거나 후보자등록마감 후 선거일의 투표마감시각 까지 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 되어 후보자수가 1인이 된 때에는 투표를 실시 하지 아니하고 선거일에 그 후보자를 당선인으로 결정한다.

③선거일의 투표마감시각 후 당선인결정 전까지 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 경우에는 개표결과 나머지 후보자 중에서 제1항에 따라 당선인을 결정한다.(2014.11.12. 개정)

④당선인의 결정에 명백한 착오가 있는 때에는 당선인의 결정을 시정한다.

제87조(재선거 및 보궐선거) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재선거를 실시한다.(2007.11.16, 2014.11.12. 개정)

1. 선거결과 당선인이 없는 때
2. 법 제33조의 규정에 따라 선거에 따른 당선이 취소 또는 무효로 된 때
3. 법 제173조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거 범죄로 인한 당선무효)의 규정에 따라 당선이 무효로 된 때
4. 선거의 전부무효판결이 있는 때

5. 당선인이 임기개시 전에 사퇴·사망하거나 피선거권이 없게 된 때

②제1항에 따른 경우 외에 조합장이 임기 중 궐위된 때에는 보궐선거를 실시한다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.(2014.11.12. 신설)

④제3항에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무대행자가 대행한다.(2014.11.12. 신설)

제88조(선거의 일부무효로 인한 재선거) ①선거의 일부무효의 판결이 확정된

때에는 관할위원회는 선거가 무효로 된 당해 투표소의 재선거를 실시한 후 다시 당선인을 결정하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

②제1항의 재선거를 실시함에 있어서 판결에 특정한 명시가 없는 한 제62조 및 제72조의 규정에 불구하고 당초 선거에 사용된 선거인명부를 사용한다.(2014.11.12. 개정)

③조합장의 임기개시 후 제1항에 따른 재선거를 실시한 결과 당선인의 변경이 없는 경우에는 조합장의 임기를 새로이 기산하지 아니한다.

제89조(당선의 통지) 제86조의 규정에 따라 당선인이 결정된 경우 관할위원회는 즉시 당선인에게 당선을 통지하고, 당선인의 주소·성명을 공고한다.

제90조(선거기록) ①관할위원회는 투표·개표 및 선거상황을 기록한 투표록·개표록 및 선거록을 작성한다.

②제1항에 따른 투표록·개표록 및 선거록 그 밖에 선거관련서류는 투표지와 함께 당해 선거에 의한 당선인의 임기 중 관할위원회에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 법원에 조합장의 재임 기간이상 계속 중인 때에는 소송이 완료될 때까지 관할위원회에서 보관한다.

제2절 대의원회에서 선출하는 경우

제91조(선거공고) 관할위원회는 선거일전 20일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

1. 선거하여야 할 임원
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 기타 필요한 사항

제92조(선거방법) ①조합장은 대의원회에서 선출한다.

②제1항의 조합장을 선출할 때에는 조합장은 대의원회를 소집하여야 한다.

③조합장이 후보자일 경우에는 제52조제3항에 따른 직무대행자가 의장의 직무를 행한다.(2012.2.13. 개정)

제93조(대의원회 진행) ①의장은 투표에 앞서 각 후보자를 소개한다.

②후보자는 제1항의 후보자 소개시 조합운영에 대한 자신의 소견을 간략히 발표할 수 있다.

③의장은 투표 및 개표사무를 관할위원회로 하여금 진행하게 한다.(2012.2.13. 개정)

제94조(투표 및 개표방법) ①투표용지는 투표당일 선거인에게 교부한다.

②투표는 투표용지에 소정의 기표용구로 "X"표를 한다.

③선거인은 투표시각까지 대의위원회에 출석하지 아니하면 투표할 수 없다.

④개표는 투표당일 투표소에서 실시한다.

제94조의2(투표시간) 관할위원회는 조합과 협의하여 투표시간을 정하되, 동시 조합장선거의 경우 투표마감시각은 오후 5시까지로 한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제95조(당선인의 결정) ①선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 득표자를 당선인으로 한다.

②제1항에 따른 당선인이 없을 경우에는 최다수득표자와 차순위득표자에 대하여, 최다수득표자가 2인 이상이면 그 최다수득표자에 대하여 결선투표를 실시하여 다수득표자를 당선인으로 한다. 다만, 결선투표에서 다수득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선인으로 한다.

③등록된 후보자가 1인인 경우에는 투표를 하지 아니하고 선거일에 그 후보자를 당선인으로 하며, 후보자의 등록이 무효가 되어 등록된 후보자가 1인이 된 경우에도 또한 같다.

④관할위원회는 개표결과에 따라 당선인을 결정하고, 이를 의장에게 통지한다.(2012.2.13. 개정)

제96조(준용규정) 제69조, 제72조(제2항은 제외한다), 제73조부터 제76조까지, 제76조의2, 제77조, 제77조의2, 제77조의3, 제77조의6, 제77조의7, 제77조의9(제5항제2호는 제외한다), 제77조의10(제3항은 제외한다), 제77조의11부터 제77조의25까지, 제78조, 제79조, 제80조, 제81조, 제82조, 제84조, 제87조, 제89조 및 제90조의 규정은 조합장을 대의위원회에서 선출하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제72조제4항 중 "제62조제3항에 불구하고"는 "제64조 제2항에 불구하고"로 하고, 제72조·제77조의3·제77조의14·제77조의17·제77조의19·제77조의20·제80조 및 제82조 중 "선거인명부"는 각각 "대의원명부"로 하며, 제77조의2 중 "제77조의3부터 제77조의8까지의 규정에 따라"는 "제77조의3, 제77조의6 및 제77조의7의 규정에 따라"로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

제3절 이사회에서 선출하는 경우

제97조(선거공고) 조합은 선거일전 12일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자

제98조(선거방법) ①조합장은 이사회에서 조합원인 이사 중에서 구두추천에 따라 추천된 후보자를 대상으로 무기명 비밀투표로 선출한다.

②제1항의 조합장을 선출할 때에는 조합장은 이사회를 소집하여야 한다.

③조합장이 후보자일 경우에는 후보자가 아닌 이사 중 이사회가 정하는 이사(상임이사를 제외한다)가 의장의 직무를 행한다.

제98조의2(선거운동) ①"선거운동"이란 제77조에 따른 행위를 말한다.

②누구든지 자기 또는 특정인을 임원으로 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 조합원(조합에 가입신청을 한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족(조합원의 배우자, 조합원 또는 그 배우자의 직계 존속·비속과 형제자매, 조합원의 직계 존속·비속 및 형제자매의 배우자를 말한다. 이하 같다) 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하는 행위

나. 공사의 직을 제공하는 행위

다. 금전·물품·향응, 그 밖의 재산상의 이익이나 공사의 직을 제공하겠다는 의사표시 또는 그 제공을 약속하는 행위

2. 후보자가 되지 못하도록 하거나 후보자를 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호 각 목에 규정된 행위를 하는 행위

3. 제1호나 제2호에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의사표시를 승낙하는 행위 또는 그 제공을 요구하거나 알선하는 행위

③임원이 되려는 사람은 선거운동을 위하여 임기만료일전 90일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)부터 선거일까지 조합원을 호별로 방문하거나 특정장소에 모이게 할 수 없다.

④누구든지 선거와 관련하여 연설·벽보, 그 밖의 방법으로 허위의 사실을 공표하거나 공연히 사실을 적시하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 같다)를 비방할 수 없다.

⑤누구든지 선거에 투표하거나 하게 할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 선거인명부에 오르게 할 수 없다.(2024.10.8. 개정)

⑥누구든지 선거와 관련하여 자기 또는 특정인을 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 후보자등록시작일부터 선거일까지 다수의 조합원(조합원

의 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 포장된 선물 또는 돈 봉투 등 금품을 운반하지 못한다.

⑦위원회는 제2항부터 제6항까지에 위반하여 선거운동 등을 하는 경우에는 이를 중지시키거나 철거·회수 등 필요한 조치를 할 수 있다.

⑧조합의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 그 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위
2. 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위
3. 후보자에 대한 조합원의 지지도를 조사하거나 발표하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

제98조의3(기부행위의 제한) ①임원 선거 후보자, 그 배우자 및 후보자가 속한 기관·단체·시설은 임원의 임기만료일 전 180일(보궐선거 등의 경우에는 그 선거의 실시 사유가 확정된 날)부터 그 선거일까지 조합원(조합에 가입신청을 한 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대하여 금전·물품이나 그 밖의 재산상 이익의 제공, 이익 제공의 의사 표시 또는 그 제공을 약속하는 행위(이하 "기부행위"라 한다)를 할 수 없다. 다만, 법 제50조의2제2항에 따라 기부행위로 보지 아니하는 행위는 그러하지 아니하다.

②누구든지 제1항의 행위를 약속·지시·권유·알선 또는 요구할 수 없다.

③누구든지 해당 선거에 관하여 후보자를 위하여 제1항의 행위를 하거나 하게 할 수 없다. 이 경우 후보자의 명의를 밝혀 기부행위를 하거나 후보자가 기부하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 기부행위를 하는 것은 해당 선거에 관하여 후보자를 위한 기부행위로 본다.

④조합장은 재임 중 제1항에 따른 기부행위를 할 수 없다. 다만, 법 제50조의2제2항에 따라 기부행위로 보지 아니하는 행위는 그러하지 아니하다.

⑤조합의 경비로 관혼상제 의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품을 제공할 때에는 조합의 명의로 하여야 하며, 조합의 경비임을 명기하여야 한다.

⑥제5항에 따라 축의·부의금품을 제공할 경우 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 제4항 단서에도 불구하고 기부행위로 본다.

[본조신설 2014.11.12.]

제99조(준용규정) 제69조제1항제1호, 제87조, 제89조, 제90조, 제93조제1항·제2항 및 제95조제1항의 규정은 조합장을 이사회에서 선출하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제89조 중 "관할위원회"는 "의장"으로 하고, 제90조제1항 중 "관할위원회"는 "의장"으로, "투표록·개표록 및 선거록"은 "의사록"

으로 하며, 제90조제2항 중 "투표록·개표록 및 선거록"은 "의사록"으로, "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제3장 이사 선거

제1절 비상임이사

제1관 조합원인 이사

제100조(피선거권) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
 2. 후보자등록일전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원이나 이사·감사, 우리조합 자회사의 임원 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람. 다만, 우리 조합 조합원인 이사(이하 이 관에서는 "이사"라 한다)가 그 직을 가지고 입후보하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 3. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
 4. 우리조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 이사의 직을 사직함으로써 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 이사의 직을 사직한 사람
- 제101조(선거방법) ①이사는 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별, 성별, 연령별 또는 축종별로 배분할 수 있다.(2012.2.13, 2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8. 개정)
- (비고) 1. 이사의 수를 배분하는 경우 이사 정수의 5분의 1 이상을 여성조합원, 청년 조합원(선거일공고일 현재 만 00세 미만 조합원)과 품목을 대표할 수 있는 조합원에게 배분되도록 노력하여야 한다.
- (비고) 2. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상인 경우로서 성별로 배분하여 이사를 선출하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.

①이사는 여성조합원 중에서 1명 이상이 선출되도록 성별로 배분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 축종별로 배분할 수 있다.

(비고) 3. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상인 경우로서 성별로 배분하지 않고 이사를 선출하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.

①이사는 전체조합원 중에서 선출하는 이사와 여성조합원 중에서 선출하는 이사로 구분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 축종별로 배분할 수 있다.

(비고) 4. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30이상인 경우로서 성별로 배분하지 않고 이사를 선출하는 경우 중 청년 조합원인 이사를 선출하려는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.

①이사는 전체조합원 중에서 선출하는 이사, 여성조합원 중에서 선출하는 이사, 당해 선거일 공고일 기준 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 선출하는 이사로 구분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 축종별로 배분할 수 있다.

②제1항의 이사를 선출할 때에는 조합장은 총회를 소집하여야 한다.

제101조의2(선거운동) ①누구든지 선거와 관련하여 다음 각 호의 방법 외의 선거운동을 할 수 없다. 이 경우 선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지에 한정하여 할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

1. 선거공보의 배부

2. 전화(문자메시지를 포함한다)·컴퓨터통신(전자우편을 포함한다)을 이용한 지지 호소

②위원회는 제1항에 위반하여 선거운동 등을 하는 경우에는 이를 중지시키거나 철거·회수 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③위원회는 법령 및 정관에서 규정한 제한행위에 해당하는 정보가 조합의 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 게시된 경우 그 인터넷 홈페이지를 관리·운영하는 자에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 인터넷 홈페이지 관리·운영자는 지체 없이 이에 따라야 한다.(2017.12.26. 신설)

④제3항에 따라 정보가 삭제된 경우 해당 정보를 게시한 자는 그 정보가 삭제된 날부터 3일 이내에 위원회에 서면으로 이의신청을 할 수 있다.(2017.12.26. 신설)

⑤위원회는 제4항에 따른 이의신청을 받은 때에는 지체 없이 심의하여야 하

며, 이의신청기간을 경과한 이의신청은 각하하고, 이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 해당 인터넷 홈페이지 관리·운영자에게 제3항의 요청을 철회하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 하며, 이유 없다고 인정되는 때에는 이를 기각하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 한다. (2017.12.26. 신설)

⑥위원회는 법 제50조를 위반한 행위에 대한 조치 결과를 선거인이 알 수 있도록 투표안내문 동봉·선거일 투표소 첩부·인터넷홈페이지 게시 및 그 밖의 방법을 통하여 공개할 수 있다. (2017.12.26. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제101조의3(후보자등록기간) ①후보자등록기간은 선거일전 10일부터 2일간 (공휴일을 포함한다)으로 한다.

②제1항에 따른 후보자등록기간내에 후보자 등록이 없을 때에는 등록기간을 2일간 연장하고 선거일을 2일 연기하여 이를 즉시 공고하여야 한다. 이 경우 당초 선거인을 대상으로 하여 선거를 실시한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제102조(선거공고) 위원회는 선거일전 12일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원 및 그 정수
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 기타 필요한 사항

제103조(투표 및 개표방법) ①투표용지는 투표당일 선거인에게 교부한다.

②투표는 투표용지에 소정의 기표용구로 기표하며 선거인이 기표할 이사의 수는 선출하여야 할 인원수 이내로 한다.

③선거인은 투표개시시각까지 총회에 출석하지 아니하면 투표할 수 없다.

④개표는 투표당일 투표소에서 실시한다.

제104조(무효투표) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효로 한다.

1. 제84조제1항제1호 및 제3호 부터 제7호까지의 경우
2. 선출하여야 할 이사의 수를 초과하는 인원을 기표한 경우

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효로 하지 아니한다.

1. 제84조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. "㉠"표 수가 선출하여야 할 이사의 수 이내인 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 경우

제105조(당선인의 결정) ①이사는 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 득표자 중 다수득표자순으로 당선인을 결정한다. 다만, 다수득표자가 경합될 때에는 연장자순에 따라 당선인을 결정한다.

②1차투표에서 과반수득표자가 없거나 선출하여야 할 이사의 수에 미달하는 경우에는 과반수를 얻지 못한 후보자에 대하여 재투표를 실시하여 다수득표자순으로 당선인을 결정하되, 득표수가 같은 후보자가 2인 이상일 경우에는 연장자순에 의한다.

③등록된 후보자의 수가 선출하여야 할 이사의 수 이하(제101조제1항에 따라 지역별, 성별, 연령별 또는 축종별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별, 성별, 연령별 또는 축종별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별, 성별, 연령별 또는 축종별로 선출하여야 할 이사의 수이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.(2017.12.26, 2024. 10.8. 개정)

(비고) 1. 제101조제1항을 같은 항 (비고) 3.에 따라 규정한 경우 본 항을 다음과 같이 규정함

③전체조합원 또는 여성조합원 중에서 등록된 후보자의 수가 전체조합원 또는 여성조합원 중에서 선출하여야 하는 이사의 수 이하(제101조제1항에 따라 지역별 또는 축종별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별 또는 축종별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별 또는 축종별로 선출하여야 할 이사의 수 이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.

(비고) 2. 제101조제1항을 같은 항 (비고) 4.에 따라 규정한 경우 본 항을 다음과 같이 규정함

③전체조합원, 여성조합원 또는 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 등록된 후보자의 수가 전체조합원, 여성조합원 또는 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 선출하여야 하는 이사의 수 이하(제101조제1항에 따라 지역별 또는 축종별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별 또는 축종별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별 또는 축종별로 선출하여야 할 이사의 수 이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.

④위원장은 개표결과를 의장에게 보고하고 의장은 이에 따라 당선인을 결정한다.(2012.2.13. 신설)

제106조(재선거 및 보궐선거) ①제87조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부족한 이사의 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항의 경우외에 이사가 임기 중 궐원된 때에는 그 부족한 이사의 수에 대하여 보궐선거를 실시한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 이사의 수가 제51조에 따른 이사(조합장을 포함한다) 정수의 4분의 1미만인 경우에는 다음 총회까지 선거를 연기할 수 있다.(2024.1.31. 개정)

④제3항의 경우에 있어서 궐원된 이사의 잔여임기가 재선거 또는 보궐선거를 실시하여야 하는 사유가 발생한 날부터 1년 이내인 경우에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.

제107조(준용규정) ①제69조제2항, 제74조제1항, 제75조(제4항은 제외한다), 제76조(제1항제3호·제4호는 제외한다)까지, 제78조, 제82조, 제89조, 제90조, 제93조, 제98조의2 및 제98조의3제1항부터 제3항까지의 규정은 이사 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제74조부터 제76조까지 및 제82조·제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제75조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2관 조합원이 아닌 이사

제108조(자격제한 등) ①조합원이 아닌 이사(이하 이 관에서는 "이사"라 한다)는 조합원이 아닌 사람 중 학식과 경험이 풍부한 사람으로 한다.

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호 중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 추천일전일까지 우리조합의 조합원인 이사, 비상임감사 또는 자회사의 비상근임원의 직을 사직하지 아니한 사람
3. 추천일전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사·상임감사(중앙회의 경우 감사위원장을 말한다) 또는 공무원(교육공무원과 선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람
4. 추천일 전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한

사람

5. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 이사의 직을 사직함으로써 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 이사의 직을 사직한 사람 제109조(선거방법) 이사는 조합장이 추천한 후보자를 대상으로 하여 총회에서 선출한다.

제110조(선거절차) ①조합장은 이사후보자를 추천할 때에는 선출의안을 작성하여 총회에 부의한다.

②제1항에 따른 의안은 이사의 수에 따라 단기명 또는 연기명으로 일괄 작성하되, 후보자의 성명·인적사항 및 주요경력을 적는다.(2014.11.12. 개정)

③제1항에 따른 의안은 1개의 의안으로 일괄하여 의결하되, 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성에 의한다.

제111조(준용규정) ①제69조제2항, 제78조, 제82조제1항·제2항, 제84조, 제89조, 제90조, 제93조, 제94조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지, 제105조제4항 및 제106조의 규정은 이사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제82조 및 제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하며, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

②이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2절 상임이사

제112조(자격제한 등) ①상임이사는 조합원이 아닌 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 가진 사람으로 한다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

1. 조합, 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다) 또는 연합회에서 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
2. 농·축산업과 관련된 국가기관·지방자치단체·「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다) 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 상근직으로 5년이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 농·축산업 또는 금융업과 관련된 국가기관·연구기관 또는 교육기관에서 농·축산업 또는 금융업에 관한 업무에 5년이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 농·축산업 또는 금융업과 관련된 회사(일반 유통회사를 포함한다)로서

자기자본 200억원 이상인 회사에서 농·축산업(농·축산물유통업을 포함한다) 또는 금융업에 5년이상 종사한 경력이 있는 사람

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 이상)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 추천일 전일까지 우리조합의 비상임이사, 감사 또는 자회사의 임원의 직을 사직하지 아니한 사람
3. 추천일 전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 상임이사의 직을 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 상임이사의 직을 사직한 사람

제113조(선거방법) 상임이사는 제54조제2항에 따라 인사추천위원회에서 추천된 사람을 대상으로 하여 총회에서 선출한다.(2015.6.17. 개정)

제114조(선거절차) ①의장은 상임이사 선출의안을 상임이사의 수에 따라 단기명 또는 연기명으로 작성하되, 성명·인적사항 및 주요경력을 적어 단수 또는 복수의 의안으로 총회에 부의한다. 다만, 2회 이상 총회에서 부결되는 경우 선출하여야 하는 상임이사 수의 1배를 초과한 수로 추천하여 총회에 부의할 수 있다.(2024.1.31. 개정)

②제1항에 따른 상임이사 선출의안은 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성으로 의결 한다. 단, 제1항 단서의 경우 당선인 결정은 제103조, 제104조, 제105조 제1항 및 제2항을 준용한다.(2024.1.31. 개정)

제115조(준용규정) ①제69조제2항, 제78조, 제82조제1항·제2항, 제84조, 제87조제1항·제2항, 제89조, 제90조, 제93조, 제94조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지 및 제105조제4항의 규정은 상임이사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제82조 및 제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제87조제2항 중 "조합장"은 "상임이사"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

②상임이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제4장 감사 선거

제1절 비상임감사

제116조(피선거권) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
2. 후보자등록일 전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원이나 이사·감사, 우리조합 자회사의 임원 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람. 다만, 우리 조합 비상임감사가 그 직을 가지고 입후보하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 후보자등록일 전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 우리조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 비상임감사의 직을 사직함으로 인하여 실시 사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 비상임감사의 직을 사직한 사람

제116조의2(선거방법) ①비상임감사는 총회에서 선출한다.

②제1항의 비상임감사를 선출할 때에는 조합장은 총회를 소집하여야 한다.

[본조신설 2015.6.17.]

제117조(재선거 및 보궐선거) ①제87조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부족한 감사 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항의 경우 외에 감사가 임기 중 궐원된 때에는 그 부족한 감사수에 대해 보궐선거를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 감사의 수가 1인인 경우에는 다음 총회까지 선거를 연기할 수 있다.

④제3항의 경우에 있어서 궐원된 감사의 잔여임기가 재선거 또는 보궐선거를 실시하여야 하는 사유가 발생한 날부터 1년 이내인 경우에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.

제118조(준용규정) ①제69조제2항, 제74조제1항, 제75조(제4항은 제외한다), 제76조(제1항제3호·제4호는 제외한다), 제78조, 제82조, 제89조, 제90조, 제93조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지, 제101조의2, 제101조의3, 제102조, 제103조, 제104조(단기명예 의한 선거의 경우에는 제104조

를 제외하고 제84조를 준용한다) 및 제105조의 규정은 비상임감사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제74조부터 제76조까지 및 제82조·제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제75조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2015.6.17, 2024.10.8. 개정)

②비상임감사를 대의위원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2절 상임감사

제119조(자격제한 등) ①상임감사는 조합원이 아닌 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 가진 사람으로 한다.(2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

1. 조합 또는 연합회에서 감사·회계·금융 또는 재무 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람. 다만, 우리 조합에서 최근 2년 이내 임직원으로 근무한 사람(조합 감사로 근무 중이거나 근무한 사람은 제외한다)은 제외한다.
2. 농·축산업과 관련된 국가기관·지방자치단체·공공기관·연구기관 또는 교육기관에서 감사·회계·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다), 금융업과 관련된 국가기관·연구기관·교육기관 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 감사·회계·금융·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호 중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 상임감사 임기만료일 현재 다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사, 다른조합의 조합장, 연합회의 회장, 중앙회의 회장 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직한 지 90일을 경

- 과하지 아니한 사람. 다만, 상임감사 임기만료외의 사유로 실시하는 선거의 경우에는 추천일 전일까지 사직하지 아니한 사람
3. 추천일 전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
 4. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 상임감사의 직을 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 상임감사의 직을 사직한 사람
 5. 삭제
- 제119조의2(선거방법) 상임감사는 제54조제2항에 따라 인사추천위원회에서 추천된 후보자를 총회에서 선출한다.(2015.6.17. 개정)
[본조신설 2014.11.12.]
- 제119조의3(선거절차) ①의장은 상임감사 선출의안을 작성하여 총회에 부의한다.
②제1항에 따른 의안은 단기명으로 작성하되, 후보자의 성명·인적사항 및 주요경력 등을 적는다.
③제1항에 따른 의안은 1개의 의안으로 의결하되, 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성에 의한다.
[본조신설 2014.11.12.]
- 제120조(준용규정) ①제69조제2항, 제78조, 제82조제1항·제2항, 제84조, 제87조 제1항·제2항, 제89조, 제90조, 제93조, 제94조, 제98조의2, 제98조의3제1항부터 제3항까지 및 제105조제4항의 규정은 상임감사의 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제82조 및 제93조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제87조제2항 중 "조합장"은 "상임감사"로 하며, 제89조 및 제90조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제90조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2015.6.17. 개정)
②상임감사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제82조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제5장 보 칙

- 제121조(준칙의 제정 등) 임원선거에 관하여 이 정관의 시행에 필요한 기타 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다. 이 경우 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거와 관련된 사항에 대하여는 중앙선거관리위원회와 협의하여 정한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제7편 대의원선거

제122조(자격제한 등) ①대의원은 선거일공고일 현재 해당 선출구역(이하 "선거구"라 한다) 조합원명부에 조합원으로 등재된 사람이어야 한다.(2005.10.18, 2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

1. 제56조제1항제1호부터 제3호까지, 제11호의 결격사유에 해당하는 사람.
이 경우 제56조제1항제1호부터 제3호까지의 결격사유의 기준일은 임기 개시일로 하고, 제56조 제1항제11호 중 "5백만원"은 "1천만원"으로, "6월"은 "1년"으로 한다.

2. 선거일공고일 현재 조합에 대하여 ()좌이상의 납입출자분을 2년이상 계속 보유하고 있지 아니한 사람

(비고) 1. 제2호의 출자좌수는 제56조제1항제10호에서 정하고 있는 출자좌수의 100분의 20 이상 100분의 50 이내에서 조합의 실정에 따라 제18조제2항의 출자좌수이상으로 정한다(다만, 제18조제2항의 출자좌수가 제56조제1항제10호에서 정하고 있는 출자좌수의 100분의 50을 초과하는 경우에는 제18조제2항의 출자좌수를 제2호의 출자좌수로 함).

(비고) 2. 본 호의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) 이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 현재 종전의 규정에 따라 필요로 하는 납입출자를 보유하고 있는 자는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제122조제2항제2호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

※ 정관개정일 현재 종전의 정관에서 제122조제2항제2호의 출자좌수의 변경에 관련된 경과조치를 부칙에 규정하고 있는 조합으로서 그 시한이 남아있는 경우에는 그 부칙규정에 의거 대의원의 피선거권에 관한 경과조치를 적용한다.

(비고) 3. 설립 또는 합병조합의 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제122조제2항제2호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 2년간은 적

용하지 아니한다.

②제122조제2항제3호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 1년(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2년")간은 적용하지 아니한다.

3. 선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일공고일 현재의 전일까지의 기간동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

가. 제5조제1항제2호가목 및 나목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

나. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균잔액 : ()만원 이상

다. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균잔액 : ()만원 이상

라. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상

(비고) 1. 사업이용실적 산정기간은 제56조제1항제12호와 동일하게 정하되, 2년으로 하고자 하는 경우 제3호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함

(비고) 2. 제3호의 각 목 중 가목은 반드시 포함시키고, 가목을 제외한 각 목은 제56조제1항제12호의 각 목과 동일하게 정하되, 제3호 각 목의 ()의 금액은 제56조제1항제12호에서 정하고 있는 사업이용실적금액(제56조제1항제12호를 <제2례>에 따라 규정한 경우 본 호의 가목 금액은 제56조제1항제12호가목 및 나목 금액의 합계액을 말한다)의 100분의 20 이상 100분의 50 이내에서 조합의 실정에 따라 정함. 이 경우 나목부터 라목까지 중 2가지 이상을 정하여야 하는 경우에는 제3호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목의 기준금액에 해당하지 아니하거나 가목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함

(비고) 3. 삭제

(비고) 4. 삭제

4. 후보자등록일 전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람

제123조(선거인명부 작성) ①조합장은 선거일공고일부터 2일 이내에 선거일공

고일 현재 조합원명부를 기준으로 선거인명부를 작성하여야 한다. 다만, 대의원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일 후 조합원으로 가입한 자는 제외한다.(2005.10.18, 2009.11.11. 개정)

②선거인명부는 선거구별로 작성하여야 하며 등재번호, 조합원가입일, 조합원명부상 주소, 성별, 성명, 생년월일 및 기타 필요한 사항을 적어야 한다.

제124조(선거인명부 열람 및 수정) ①조합장은 제123조에 따른 선거인 명부를 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에서 선거일 전일까지 선거인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

②선거인은 선거인명부에 누락 또는 오기가 있는 경우에는 열람기간 내에 조합에 이의를 신청할 수 있다.

③조합장은 제2항에 따른 이의신청에 이유가 있거나 조합원자격에 변동이 있는 경우에는 선거일 전일까지 선거인명부를 수정하여야 한다.

제125조(선거일) ①대의원의 임기만료로 인한 선거는 대의원의 임기만료일전 60일부터 15일까지 실시하되 선거일은 이사회에서 정한다.

②제1항외의 사유로 인한 선거는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 실시하되 선거일은 조합장이 정한다.

제126조(선거준비) 조합장은 대의원선거에 따른 공고문, 통지서, 투표함, 투표용지 등 제반준비물을 조합에 사전 비치하여 각 선거구의 사용에 제공하여야 한다.

제127조(선거구 및 선출방법 등) ①대의원은 선거구별로 선거구내의 조합원이 후보등록에 의하는 방법으로 선출한다.

②동일 선거구내에서 선출할 대의원의 수가 2인 이상일 경우에는 조합원수에 비례하여 조합장이 선거구를 구분하여 선거를 실시할 수 있다.

[전문개정 2014.11.12.]

제128조(선거일의 통지 및 공고) 조합장은 선거일전 12일에 다음 각 호의 사항을 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다) 및 조합장이 정하는 선거구내의 장소에 공고하고 선거인에게 공고일전 5일까지 서면으로 발송한다.(2015.6.17. 개정)

1. 선거구의 명칭
2. 선출하여야 할 대의원의 수
3. 제102조제3호부터 제6호까지의 사항
4. 투표개시시각 및 종료시각
5. 기타 필요한 사항

[전문개정 2014.11.12.]

제129조(선거관리 지원) ①조합장은 선거의 공정한 관리를 위하여 조합의 직원으로 하여금 선거 관리를 지원하게 할 수 있다.

②조합장은 조합의 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다)에 후보자등록에 필요한 서류를 비치하고 등록 업무를 수행하여야 한다.(2014. 11.12. 개정)

제130조(선거관리) ①선거관리는 제66조에 따른 위원회에서 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 위원회에서 필요하다고 인정하는 때에는 조합장이 관리하게 할 수 있다. 이 경우 조합장은 후보자등록 마감후 해당선거구(제6항에 따른 경우에는 통합된 선거구를 말한다)의 선거인 중에서 선거관리위원(선거관리자, 투표관리자, 개표관리자 각 2인 이상)을 선정한다.(2015.6.17. 개정)

②선거관리자는 선거준비·선거진행 기타 선거관리에 관한 업무를, 투표관리자는 투표준비·투표진행 기타 투표관리에 관한 업무를, 개표관리자는 개표준비·개표진행 기타 개표관리에 관한 업무를 담당한다.

③위원장(조합장이 관리하는 경우에는 조합장을 말한다. 이하 같다)은 선거, 투표 및 개표상황을 기록한 선거록을 작성하고, 위원장, 선거관리자 및 투·개표관리자 전원이 이에 기명날인한다.

④후보자는 제1항 본문에 따라 위원회에서 선거를 관리하는 경우 위원회의 위원장 또는 위원이 될 수 없으며, 제1항 단서에 따라 조합장이 선거를 관리하는 경우 조합장이 선정하는 선거관리위원이 될 수 없다.(2015.6.17. 개정)

⑤위원회의 위원장과 위원은 상호 겸직할 수 없다.(2015.6.17. 신설)

⑥위원장은 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 5개 이내의 선거구를 통합하여 관리할 수 있다.(2015.6.17. 신설)

[전문개정 2014.11.12.]

제131조(선거방법) ①대의원은 무기명 비밀투표(선출해야 할 대의원이 1인인 경우 단기명, 2인 이상인 경우 연기명)에 따라 선출한다.

②투표는 조합장 또는 위원회가 정하는 시작시간부터 종료시각까지 실시한다. 다만, 투표 종료시각 현재 투표하기 위하여 투표소에 대기하고 있는 선거인은 투표할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

③제2항의 투표시간은 5시간이상이 되도록 하여야 한다.

④투표용지의 기호순서는 후보자 성명의 가, 나, 다 순에 의한다.(2017.12.26. 개정)
(비고) 후보자의 기호를 추첨에 따른 기호 순에 의하는 경우 제4항을 다음과 같이 한다.

④투표용지의 기호순서는 후보자 간 추첨에 따라 부여받은 기호 순에 의한다.
⑤선거인은 투표용지에 선출하고자 하는 자의 해당란에 "☐"표를 기표하되, 기표하여야 할 대의원수는 선출하여야 할 인원수 이내로 한다.

⑥개표는 선거구별로 투표완료 즉시 그 장소에서 실시한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제132조(무효투표) ①무효투표에 관한 사항은 단기명에 의한 선거의 경우에는 제84조를, 연기명에 의한 선거의 경우에는 제104조를 준용한다.

②유·무효 투표의 판단이 곤란한 경우에는 위원의 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결 한다.

제133조(당선인 결정) ①당선인은 유효투표의 다수득표자 순으로 결정한다. 다만, 득표수가 같은 후보자가 2인 이상일 경우에는 연장자순에 따라 당선인을 결정한다.

②후보자등록마감 결과 등록된 후보자의 수가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하(제46조제3항에 따라 성별로 대의원을 배분하여 선출하는 경우는 성별로 등록된 후보자의 수가 당해 성별로 선출하여야 할 대의원의 수이하인 때를 포함한다)인 때에는 투표를 하지 아니하고 후보자 전원을 선거일에 당선인으로 한다.

(비고) 제46조제2항 및 제3항을 <제2레>에 따라 규정한 경우에는 제2항을 다음과 같이 한다.

②후보자등록마감 결과 등록된 후보자의 수가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하인 때에는 투표를 하지 아니하고 후보자 전원을 선거일에 당선인으로 한다.

③후보자 등록마감 후 선거일전일까지 후보자가 사퇴 또는 사망하거나 등록이 무효되어 후보자가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하로 된 때에는 제2항을 준용한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제134조(재선거 및 보궐선거) ①제87조제1항제1호·제4호·제5호에 해당하는 경우에는 부족한 대의원의 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항에 따른 경우외에 대의원이 임기중 궐원된 때에는 그 부족한 수의 대의원에 대하여 보궐 선거를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 대의원의 수가 제46조제2항에 따른 대의원 정수의 10분의 1미만이거나 잔여임기가 3월 이내인 때에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

제135조(당선인의 통지 및 공고) 조합장은 제133조에 따라 당선인이 결정되면 즉시 그 결과를 당선인에게 통지하고 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다) 및 조합장이 정하는 선거구내의 장소에 당선인의 주소, 성명을 공고하여야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제136조(선거기록) ①위원장은 대의원선거에 따른 선거인명부, 선거록 기타 선거관련 서류를 조합장에게 제출한다.(2015.6.17. 개정)

②제1항의 서류는 당해 선거에 의한 대의원의 임기가 만료하는 때까지 조합에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 법원에 대의원의 재임기간이상 계속 중인 때에는 소송이 완료될 때까지 조합에서 보관한다.

제137조(준용규정) 제62조제1항, 제63조, 제74조제1항, 제75조제1항·제5항·제6항, 제76조(제1항제3호·제4호는 제외한다), 제78조제2항, 제98조의2제2항·제4항·제6항부터 제8항까지, 제101조의2제1항제1호·제2항·제6항 및 제101조의3의 규정은 대의원 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제63조 중 "임원"은 "대의원"으로, 제74조제1항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 하고, 제75조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제75조 및 제76조 중 "관할위원회"는 각각 "조합장"으로 하고, 제98조의2 중 "임원"은 "대의원"으로, "위원회"는 "조합장 또는 위원회"로, 제101조의2 중 "위원회"는 "조합장 또는 위원회"로 본다.(2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

[전문개정 2014.11.12.]

제137조의2(준칙의 제정) 대의원선거에 관하여 이 정관의 시행에 필요한 기타 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

[본조신설 2015.6.17.]

제8편 사업의 집행

제138조(사업계획과 수지예산) ①조합은 매 회계연도의 사업계획서 및 수지예산서를 작성하여 그 회계연도가 시작되기 1개월 전에 이사회와 총회의 의결을 거쳐야 한다.

②사업계획과 수지예산을 변경하려면 이사회와 총회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 제37조제1항제8호에 따른 중요한 사항을 변경하려면 총회의 의결을 거쳐야 한다.

③사업계획서와 수지예산서는 조합원이 알기 쉽게 작성하여야 하며, 특히 임원보수 및 실비변상 기준, 직원급여기준과 조합운영에 소요되는 활동경비 등 지출예산에 대하여는 산출근거를 명시 하여야 한다.

④조합은 법 제142조제2항에 따른 경제사업 기준을 사업계획서 및 수지예산서에 명시하여야 한다. 이 경우 매출액 등 경제사업 기준에 관한 세부사항은 중앙회장이 정하는 바에 따른다.(2017.12.26. 개정)

제139조(결산보고서 제출 및 승인) ①조합장은 정기총회일 1주일 전까지 결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안 또는 손실금처리

안 등)를 감사에게 제출하고, 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에 갖추어 두어야 한다.(2012.2.13. 개정)

②조합장은 제1항에 따른 서류와 감사의 의견서(외부감사인에 의한 회계감사를 받은 경우의 회계 감사보고서를 포함한다)를 정기총회에 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

③조합장은 총회에서 결산보고서의 승인을 얻었을 때에는 2주일 이내에 재무상태표를 공고한다.(2012.2.13. 개정)

④삭제 <2017.12.26.>

⑤삭제 <2017.12.26.>

⑥삭제 <2017.12.26.>

⑦삭제 <2017.12.26.>

⑧삭제 <2017.12.26.>

⑨삭제 <2017.12.26.>

⑩삭제 <2017.12.26.>

[제목개정 2017.12.26.]

제140조(외부감사인에 의한 회계감사) ①조합은 조합장 임기개시일전 제139조 제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 적힌 자산총액이 5백억원 이상에 해당하는 경우 조합장의 임기개시일부터 2년이 지난 날이 속하는 회계연도에 대하여 주식회사등의외부감사에관한법률 제2조제7호에 따른 감사인(이하 이 조에서 "감사인"이라 한다)의 회계감사를 받아야 한다. (2024.1.31. 개정)

②감사인은 제1항에 따른 회계감사를 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 다음 각 호의 기간 이내에 조합의 이사회, 감사 및 중앙회의 회장에게 제출하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

1. 조합의 이사회 및 감사에 대하여는 회계연도의 결산승인을 위한 총회 개최일 1주일 전까지

2. 중앙회장에 대하여는 총회의 결산승인이 종료된 날부터 2주일 이내

③조합은 제1항의 자산총액에 미달한 경우로서 조합장 임기중 1회에 한하여 대의원 3분의 1이상의 청구가 있으면 청구한 날이 속하는 해의 직전 회계연도에 대하여 감사인의 회계감사를 받아야 한다.

④감사인은 제3항에 따른 회계감사를 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 회계감사가 종료된 날부터 2주일 이내에 조합의 이사회, 감사 및 중앙회의 회장에게 제출하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제140조의2(운영의 공개) ①조합장은 정관, 규약, 총회의 의사록 및 조합원명부(대의원명부를 포함한다)를 주된 사무소 및 신용 사업을 수행하는 지사무소

에 갖추어 두어야 한다.

②조합장은 정관 및 3월말·6월말·9월말 기준 사업 전반에 관한 사업보고서를 작성하여 인터넷 홈페이지(홈페이지를 운영하는 조합에 한정한다)에 게시하고 사업보고서(정관이 변경된 경우 정관변경 사항 포함)의 경우 조합원(대의원회를 둔 조합은 대의원)에게 서면 또는 문자메시지·전자우편 전송 등으로 통지하여야 한다.(2024.1.31. 개정)

③조합원은 제138조제1항 및 제2항에 따라 총회 및 이사회 의결을 거친 사업계획서 및 수지예산서를 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에서 열람할 수 있다.

④조합원과 조합의 채권자는 영업시간 내에 언제든지 이사회 의사록(조합원의 경우에만 해당한다)과 제1항(규약은 조합원에 한함) 및 제139조제1항에 따른 서류를 열람하거나 조합이 실비의 범위 내에서 정한 비용을 지급하고 그 서류의 사본 발급을 청구할 수 있다.

⑤조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합의 회계장부 및 서류의 열람이나 사본의 발급을 청구할 수 있다. 이 경우 조합은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 준하는 사유가 없으면 발급을 거부할 수 없으며, 거부하려면 그 사유를 서면으로 알려야 한다.

⑥조합원은 제2항부터 제5항까지에 따라 취득한 사항을 조합의 경영 건전화, 부조리 방지 등 정당한 목적을 위하여 사용하여야 하며, 임원선거를 위한 상대방 비방, 경영기밀 누설, 조합과 경합관계에 있는 사업을 수행하기 위한 목적 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

⑦조합원은 조합의 업무집행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관을 위반한 중대한 사실이 있다고 의심이 되는 사유가 있으면 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합의 업무와 재산 상태를 조사하게 하기 위하여 법원에 검사인의 선임을 청구할 수 있다.

⑧조합장을 포함한 이사와 감사는 지체 없이 제7항에 따라 선임된 검사인의 보고서의 정확 여부를 조사하여 총회에 보고한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제141조(비조합원의 사업이용) ①조합은 조합원이 이용하는 데에 지장이 없는 범위에서 조합원이 아닌 자에게 제5조에 따른 사업을 이용하게 할 수 있다.

②회계연도에 있어서 비조합원(판매사업의 경우는 비농업인)의 사업이용량은 각 사업별로 당해 회계연도 사업량의 2분의 1을 초과할 수 없다. 다만, 제5조제1항제1호, 제2호가목(농업인의 경우에 한한다)·나목·바목부터 아목까지, 제3호다목부터 아목까지, 제4호, 제5호, 제7호의 사업 및 그에 부대하는 업무에 있어서는 그 이용량을 제한하지 아니한다.(2012.2.13, 2024.

1.31. 개정)

(비고) 제5조제1항에 제10호, 제11호 등 중앙회장의 승인을 받은 사업이 규정되어 있는 경우 본 항 단서 중 "제7호"를 "제7호, 제10호" 또는 "제7호, 제10호, 제11호" 등으로 규정함

③제2항에 따라 비조합원의 사업이용이 제한되는 경우에 있어서 비조합원의 사업이용이 각 사업별로 당해 회계연도 사업량의 3분의 1을 초과하는 부분에서 발생하는 수익의 일부는 회원의 균형발전과 사업활성화를 위하여 중앙회장이 정하는 바에 따라 중앙회에 출연한다.

④제1항 및 제2항을 적용함에 있어서 조합원과 동일한 세대에 속한 사람, 준조합원, 다른 조합 또는 다른 조합의 조합원이 조합의 사업을 이용하는 경우에는 이를 조합원이 이용한 것으로 본다.

제142조(규약 등) ①다음 사항은 정관으로 정하는 것을 제외하고는 규약으로 정한다.

1. 대의원회 운영에 관한 사항

2. 기타 정관의 시행에 관하여 중요한 사항

②조합의 제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 사항은 중앙회장이 정하는 바에 따른다.

제143조(경영상태평가결과 등에 따른 조치요구사항 공고 등) ①조합장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 사실을 지체없이 공고하고 서면으로 조합원에게 통지하여야 하며, 조치결과를 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.(2009.11.11, 2017.12.26. 개정)

1. 농림축산식품부장관이 합병명령(요구, 권고를 포함한다), 계약이전 명령 등의 조치를 요구한 경우

2. 중앙회장이 조합의 경영상태 및 제138조제4항에 따른 경제사업 기준 이행현황을 평가한 결과에 따라 경영개선, 합병권고 등의 조치를 요구한 경우

3. 제42조에 따라 농림축산식품부장관이 의결 및 당선의 취소 또는 무효를 확인한 경우

②조합장은 조합감사위원회 및 감독기관이 조합에 대하여 감사한 결과 중 중요한 사항에 대하여는 이를 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.

제143조의2(준법점검) 조합은 법령과 정관을 준수하고 조합 이용자를 보호하기 위하여 중앙회가 정하는 바에 따라 준법점검책임자를 지정하고 준법점검을 실시한다.(2024.1.31. 신설)

제9편 회 계

제144조(회계연도) 조합의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 종료한다.

제145조(회계의 구분 등) ①조합의 회계는 일반회계와 특별회계로 구분한다.

②일반회계는 종합회계로 하되, 신용사업 부문과 신용사업외의 부문으로 구분한다.

③조합의 회계처리기준에 관하여 필요한 사항은 중앙회장이 정하는 바에 의한다. 다만, 신용사업의 회계처리기준에 필요한 사항을 금융위원회가 따로 정한 경우에는 그에 따른다.(2009.11.11. 개정)

제146조(특별회계의 설치) ①특별회계는 특정사업을 운영할 때, 특정자금을 보유하여 운영할 때 그 밖에 일반회계와 구분 경리할 필요가 있을 때에 설치한다.

②특별회계의 설치에 관한 사항은 규정으로 정한다.

제147조(잉여금의 배당 또는 이월) ①매 회계연도의 잉여금은 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제26조에 따른 임의적립금을 빼고 나머지가 있는 때에는 이를 조합원 또는 준조합원에게 배당하거나 다음 회계연도에 이월한다.(2014.11.12. 개정)

②잉여금은 다음 각 호의 순서대로 배당한다.

1. 조합원의 사업이용실적에 대한 배당
2. 조합원의 납입출자액에 대한 배당
3. 준조합원의 사업이용실적에 대한 배당

제148조(잉여금의 배당방법) ①사업이용실적에 대한 배당은 그 회계연도에 있어 취급된 물자의 수량·가액 기타 사업의 분량을 참작하여 회계연도말 기준 조합원 및 준조합원의 자격이 있는 자의 사업이용실적에 따라 행하되, 조합원의 사업이용실적에 대한 배당은 제147조제2항에 따른 배당액의 100분의 20 이상으로 정하여야 한다. 이 경우 사업이용실적의 항목, 대상, 배점구성 등 구체적인 사항은 이사회에서 정하되, 약정조합원에 대한 우대 내용을 포함하여야 한다.(2009.11.11, 2014.11.12. 개정)

②출자에 대한 배당은 매 회계연도말에 있어 조합원이 납입한 출자액에 따라 이를 행한다. 이 경우 그 율은 조합의 1년 만기 정기예탁금 결산기준 연 평균금리에 2퍼센트를 더한 범위내에서 정하되, 최고 연 100분의 10을 초과할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③제147조제2항에 따른 배당은 매 회계연도 잉여금의 100분의 20 이상을 배당하되, 조합경영을 고려하여 이사회가 의결한 경우에는 예외로 할 수 있다.

④제28조제4호는 배당금계산에 이를 준용한다.

제149조(결손보전) 조합은 매 회계연도 결산의 결과 손실금(당기손실금을 말한다)이 발생하면 미처분이월금·임의적립금·법정적립금·자본적립금·회전출자금의 순으로 보전하며, 보전 후에도 부족할 때에는 이를 다음 회계연도에 이월한다. 이 경우 임의적립금은 사업활성화적립금·유통손실보전자금·경제사업활성화적립금·사업준비금의 순으로 보전한다.(2007.11.16, 2012.2.13. 개정)

제10편 합병·분할·조직변경 및 청산

제150조(합병) 조합이 다른 조합과 합병하려면 합병계약서를 작성하고 총회의 의결을 거쳐야 한다.

제151조(분할) 조합의 일부를 분할할 때에는 분할후 설립될 조합이 승계하여야 할 권리·의무의 범위를 정하고 총회의 의결을 얻어야 한다.

제152조(조직변경) 조합이 품목조합으로 조직을 변경하려면 정관을 작성하여 총회의 의결을 얻어야 한다.

제153조(청산) ①조합의 청산은 해산후에 실시된다.

②해산의 경우에 채무를 완제하고도 남은 재산이 있는 때에는 제28조에 따라 산정한 지분의 비율에 따라 이를 조합원에게 분배한다.

③제2항에 따라 조합원에게 분배하는 재산 외의 재산은 청산조합의 총회에서 정하는 조합에 귀속 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 2회이상 총회를 소집하여도 총회가 개의되지 아니하여 귀속 조합을 정할 수 없는 때에는 농림축산식품부장관이 중앙회장의 의견과 행정구역 또는 경제권을 고려하여 정하는 조합에 귀속한다.(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

④청산인은 제2항에 따라 조합원에게 분배하는 재산 외의 재산을 인수할 조합이 정해질 때까지 중앙회에 위탁한다.

부 칙 (2005.6.14. 전문개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규약) 이 정관 시행일 현재 종전의 정관부속서임원선거규약은 이를 폐지한다.

제3조(임원의 임기등에 관한 적용례) 제55조 및 제108조제1항의 개정규정은 2005년 7월 1일 이후 새로이 임기가 개시되는 임원부터 이를 적용한다.

제4조(임원결격사유에 관한 경과조치) 제56조의 개정규정은 2005년 7월 1일

이후 새로이 임기가 개시되는 임원부터 적용하며, 2005년 7월 1일 현재 임원선거일이 공고된 경우 그 임원의 결격 사유는 종전의 규정에 따른다.

제5조(대의원의 정수 및 결격사유에 관한 경과조치) ①제46조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임중인 대의원의 임기가 종료된 후부터 적용한다.

②제46조제10항의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로 선출되는 대의원부터 적용한다.

제6조(선거방법 등에 관한 경과조치) 이 정관 시행일 현재 임원 또는 대의원 선거일이 공고된 경우 선거방법 및 절차 등에 관하여는 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다. 다만 선거권의 행사에 관해서는 그러하지 아니하다.

제7조(외부회계감사에 관한 적용례) 제140조의 규정은 2005년 7월 1일 이후 새로이 임기가 개시 되는 조합장부터 적용한다.

(비고) 1. 상임이사를 새로이 두고자 하는 조합으로서 관련규정(제51조, 제52조, 제54조, 제55조, 제60조, 제61조)을 개정하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다. 단, 조합장 임기중 자율적으로 상임이사제도를 채택하는 경우나 다음 조합장의 임기개시일에 상임이사 의무도입대상이 되기 때문에 미리 상임이사제도를 채택하고자 하는 경우에는 부칙규정을 둘 필요가 없음.

제○조(상임이사 선출 등에 관한 적용례) 제51조·제52조·제54조·제55조·제60조 및 제61조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로이 선출되는 조합장의 임기개시일부터 적용하되, 상임이사는 조합장 임기개시일 전에 선출할 수 있다.

(비고) 2. 합병으로 존속되는 조합은 합병의결후 합병등기일 전에 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(합병에 따른 경과조치) ①합병의결일 이후 합병등기일 이전에 임기가 만료되는 대의원은 합병등기일 이후 2월까지 그 임기가 연장된다.

②합병참여 조합의 대의원은 합병등기일 이후 2월까지 본 조합의 대의원으로 본다.

(비고) 3. 합병으로 소멸이 예정된 조합은 합병의결후 합병등기일 전에 다음과 같은 경과조치 규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(합병에 따른 경과조치) 합병의결일 이후 합병으로 인한 해산등기일 이전에 임기가 만료 되는 대의원은 합병으로 인한 해산등기일까지 그 임기가 연장된다.

부 칙 (2005.10.18. 개정)

이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

부 칙 (2007.11.16. 개정)

제1조(시행일) 이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(대의원의 정수에 관한 경과조치) 제46조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임중인 대의원의 임기가 종료된 후부터 적용한다.

부 칙 (2009.11.11. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2009년 12월 10일부터 시행한다. 다만, 제10조제5항의 개정규정은 2010년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(제명조합원의 재가입에 관한 적용례) 제10조제4항 단서의 개정규정은 이 정관 시행 후 제명된 조합원부터 적용한다.

제3조(출자배당금의 출자전환에 관한 적용례) 제19조의2의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 실시하는 출자배당부터 적용한다.

제4조(대의원 겸직금지에 관한 적용례) 제46조제5항의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 대의원부터 적용한다.

제5조(운영상황 평가보고에 관한 적용례) 제50조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 조합의 운영상황을 평가하는 분부터 적용한다.

제6조(임원의 직무대행에 관한 적용례) 제52조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 임원의 직무를 대행할 사유가 발생하는 경우부터 적용한다.

제7조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 임원에 대하여는 제56조제1항 제11호 및 제12호의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제8조(재검토기한) 이 고시는 2012년 11월 10일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재

검토하여야 한다.

- (비고) 1. 부칙 제8조(재검토키한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.
 (비고) 2. 상임이사를 두고 있는 조합은 다음과 같은 적용례를 부칙에 두어야 한다.
 제○조(상임이사의 해임요구, 선출, 임기 및 자격요건에 관한 적용례) 제49조 제1항제12호, 제54조제2항, 제55조제1항 및 제112조제1항의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임이사부터 적용한다.

부 칙 (2012.2.13. 개정)

- 제1조(시행일) 이 정관은 2012년 3월 2일부터 시행한다.
- 제2조(임원의 선출 등에 관한 적용례) 제77조제4항부터 제8항까지, 제77조의2 제3항후단·제5항·제6항, 제92조제3항, 제100조제4호, 제108조제2항제5호, 제112조 제2항제4호, 제116조제4호 및 제119조제2항제5호의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.
- 제3조(조합장 임기 및 선출 등에 관한 특례) ①2009년 3월 22일부터 2013년 3월 21일까지의 기간 동안 조합장의 임기가 개시되었거나 개시되는 경우에는 제55조제1항에도 불구하고 해당 조합장의 임기를 2015년 3월 20일까지로 한다.
- ②제1항에 따라 임기가 2015년 3월 20일에 만료되는 조합장 선거는 2015년 3월의 두 번째 수요일에 실시하고, 이후 임기만료에 따른 조합장 선거는 임기가 만료되는 해당 연도 3월의 두 번째 수요일에 실시한다.
- ③2013년 3월 22일부터 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 제55조제4항 단서 에도 불구하고 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일 까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.
- ④제3항 단서에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무 대행자가 대행한다.
- (비고) 1. 농협법 제75조의2(합병에 따른 임원 임기에 관한 특례)의 적용을 받는 합병조합은 부칙 제3조를 다음과 같이 한다.
- 제3조(조합장 선출 등에 관한 특례) ①2013년 3월 22일부터 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 제55조제4항 단서에도 불구하고 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지

아니한다.

②제1항 단서에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무대행자가 대행한다.

(비고) 2. 제56조제1항제12호의 각 목 중 라목을 선택한 조합은 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 "공제사업 이용에 따른 수입수수료"는 제56조제1항제12호라목의 개정규정에 따른 "금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료"로 본다.

부 칙 (2012.11.20. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 12월 2일부터 시행한다.

제2조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) ①이 정관 시행 당시 재임 중인 임원이 이 정관 시행 전에 발생한 사유로 인하여 제56조제1항제9호의 개정규정에 따른 결격사유에 해당하게 되는 경우에는 종전의 규정에 따른다.

②이 정관 시행 당시 재임 중인 임원에 대하여는 제56조제1항제11호의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제3조(경과조치) 이 정관 시행 전의 위반행위로 제54조제4항의 개정규정에 해당하게 되는 사람의 재선거 제한에 관하여는 종전의 규정에 따른다.

제4조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 2일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호)에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제4조(재검토 기한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2013.10.7. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 2일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호)에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제2조(재검토 기한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2014.11.12. 개정)

제1조(시행일) 이 정관에는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림축산식품부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(상임감사의 자격제한 등에 관한 경과조치) 이 정관 시행일 현재 재직중인 상임감사는 임기가 만료될 때까지 제119조에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

제3조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제122조제1항의 개정규정에도 불구하고 이 정관 시행일부터 6월 이내에 선거일이 공고된 경우에는 종전의 규정에 따른다.

②이 정관 시행일 현재 재직중인 대의원은 임기가 만료될 때까지 제122조제2항제2호 및 제3호에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

③이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제122조제2항제2호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

제4조(규제의 재검토) 이 고시는 2017년 11월 11일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 (2015.6.17. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(상임이사 및 이사의 선출에 관한 적용례) 제54조제2항, 제101조제1항, 제113조의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임이사 및 이사부터 적용한다.

제3조(규제의 재검토) 이 고시는 2018년 6월 16일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제3조(규제의 재검토)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2017.12.26. 개정)

제1조(시행일) 이 정관례는 2017년 12월 28일부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림축산식품부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(사업이용기간에 관한 적용례) 이 정관 시행 당시 조합원에 대한 제12조

법령·정관

제1항제2호의 개정규정에 따른 2년 이상의 기간은 이 정관 시행일부터 기산한다.

제3조(상임감사의 자격제한에 관한 적용례) 제119조의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임감사부터 적용한다.

제4조(대의원의 자격제한에 관한 적용례) 제122조제1항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.

제5조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2018.6.11. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2024.1.31. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2024.10.8. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] (2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

구비서류 일람표

구 분	부 수	발 급 자
1. (예비)후보자등록신청서(소정양식)	1 부	본 인
2. 출자금원장 사본	1 부	조 합 장
3. 연체채무유무 확인서	1 부	채권보유사무소장
4. 최종학력증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장
5. 퇴직증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장
6. 사업이용실적 충족유무 확인서	1 부	조 합 장
7. 비경업관계사실 확인서	1 부	조 합 장
8. 주민등록초본 또는 가족관계증명서	1 부	해당기관장
9. 범죄경력조회회보서(실효된 형 포함)	1 부	해당기관장
10. 공명선거실천 서약서	1 부	본 인
11. 기타 증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장

(주) 1. 구비서류의 서식은 중앙회장이 따로 정함

2. 대의원선거의 경우 범죄경력조회회보서는 구비서류에서 제외함

품목별 · 업종별협동조합정관례

소관부서 : 기획실(T:5138)

제	정	2000. 6.10. 농림부고시	제2000- 50호
개	정	2001. 3.13. 농림부고시	제2001- 16호
개	정	2003. 2. 5. 농림부고시	제2003- 7호
개	정	2003. 3.11. 농림부고시	제2003- 13호
전문개	정	2005. 6.14. 농림부고시	제2005- 44호
개	정	2005.10.18. 농림부고시	제2005- 73호
개	정	2007.11.16. 농림부고시	제2007- 76호
개	정	2009.11.11. 농림수산물식품부고시	제2009-396호
개	정	2012. 2.13. 농림수산물식품부고시	제2012- 18호
개	정	2012.11.20. 농림수산물식품부고시	제2012-274호
개	정	2013.10. 7. 농림축산식품부고시	제2013-269호
개	정	2014.11.12. 농림축산식품부고시	제2014-100호
개	정	2015. 6.17. 농림축산식품부고시	제2015- 39호
개	정	2017.12.26. 농림축산식품부고시	제2017-121호
개	정	2018. 6.11. 농림축산식품부고시	제2018- 46호
개	정	2024. 1.31. 농림축산식품부고시	제2024- 9호
개	정	2024.10. 8. 농림축산식품부고시	제2024- 72호

품
협
목
동
별
조
·
합
업
정
종
관
별
례

제1편 총 칙

제1조(명칭) 우리 조합은 ○○(지역명과 품목명 또는 업종명)(농업 또는 축산업)협동조합이라 한다.

(예) 제주감귤(농업)협동조합, 전북양계(축산업)협동조합, 충북인삼협동조합

제2조(목적) 우리 조합은 ○○(품목명 또는 업종명)업을 경영하는 조합원에게 필요한 기술·자금·자재 및 정보 등을 제공하고, 조합원이 생산한 농(축)산물의 판로확대 및 유통원활화를 도모하여 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위를 향상시킴을 목적으로 한다.

(비고) 제9조에서 정한 품목명 또는 업종명과 일치하여야 한다.

제3조(사무소의 소재지) 우리 조합의 주된 사무소는 ○○시·도 ○○시·군·구 ○○읍·면에 두며, 규정이 정하는 바에 따라 필요한 곳에 지사무소를 둘 수 있다.(2014.11.12. 개정)

※ 주된 사무소의 소재지는 「도로명주소법」에 따른 주소를 기재 한다.

제4조(구역) 우리 조합의 구역은 ○○시·군·구 ○○읍·면·동 ○○리의 일원으로 한다.

(비고) 조합의 구역이 여러 개의 행정구역에 걸쳐 있는 경우에는 이를 모두 적는다.

- (예) 1) 우리 조합의 구역은 전국을 일원으로 한다.
2) 우리 조합의 구역은 ○○도 일원으로 한다.
3) 우리 조합의 구역은 ○○군 일원으로 한다.
4) 우리 조합의 구역은 ○○군 일원과 □□군 □□면 일원으로 한다.
5) 우리 조합의 구역은 ○○군 ○○면 일원과 □□면 ◇◇리 일원으로 한다.

제5조(사업의 종류) ①조합은 다음 각 호의 사업을 수행한다.(2007.11.16, 2009. 11.11, 2012.2.13, 2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8, 2024.10.8. 개정)

1. 교육·지원사업

- 가. 조합원이 생산한 농산물(축산업의 품목조합은 "농산물"을 "축산물"로 규정)의 공동출하와 판매를 위한 교육·지원
나. 생산력의 증진과 경영능력의 향상을 위한 상담 및 교육훈련
다. 조합원이 필요로 하는 정보의 수집 및 제공
라. 신품종의 개발, 보급 및 농업기술의 확산을 위한 시범포, 육묘장 및 연구소의 운영(축산업의 품목조합의 경우에는 밀줄부분을 "사육장 및 연구소"로 규정)
마. 가축의 증식, 방역 및 진료와 축산물의 안전성에 관한 교육 및 홍보
바. 농촌 및 농업인의 정보화지원
사. 귀농인·귀촌인의 농업 및 축산업 경영, 농촌생활 정착을 위한 교육·지원
아. 조합의 사업수행과 관련한 교육 및 홍보

(비고) 축산업의 품목조합을 제외한 품목조합의 경우에는 마목을 삭제하고 "바목", "사목" 및 "아목"을 "마목", "바목" 및 "사목"으로 규정

2. 경제사업

- 가. 조합원이 생산하는 물자의 제조·가공·판매·수출 등의 사업
나. 조합원의 사업과 생활에 필요한 물자의 구입·제조·가공·공급 등의 사업
다. 조합원이 생산한 농산물(축산업의 품목조합은 "농산물"을 "축산물"로 규정)의 유통조절 및 비축사업
라. 조합원의 사업이나 생활에 필요한 공동이용시설의 운영 및 기자재의 임대사업
마. 조합원의 노동력이나 농촌의 부존자원을 활용한 가공사업·관광사업 등 농외소득증대사업
바. 위탁영농사업(축산업의 품목조합은 "위탁양축사업"으로 규정)
사. 노동력의 알선 및 제공
아. 보관사업
자. 조합원과 출자법인의 경제사업의 조성, 지원 및 지도

3. 신용사업

가. 조합원으로부터의 예금과 적금의 수납

나. 조합원에 대한 자금의 대출

다. 내국환

라. 국가·공공단체 및 금융기관의 업무의 대리

(비고) 제3호는 1995년 6월 23일전에 설립된 품목조합과 2000년 7월 1일 전에 설립된 인삼조합으로 법률 제6018호 농업협동조합법 부칙 제14조에 따라 신용사업을 실시하고 있는 조합의 경우에만 적고 신용사업을 실시하지 아니하는 품목조합은 본호를 삭제하여 제4호부터 제10호까지를 각각 제3호부터 제9호까지로 규정

4. 금융기관보험대리점사업

5. 조합원을 위한 의료지원사업 및 복지시설의 운영

6. 다른 경제단체·사회단체 및 문화단체와의 교류·협력

7. 국가, 공공단체, 농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다), 농협경제지주회사 및 그 자회사, 농협은행 또는 다른 조합이 위탁하는 사업

8. 다른 법령에서 조합의 사업으로 정하는 사업

9. 제1호부터 제8호까지의 사업과 관련되는 부대사업(조합이 보유하는 자산의 임대를 포함한다)

10. ○○○○사업

(비고) 제10호는 농업협동조합법 제111조제9호 및 농업협동조합법시행령 제51조제1항제1호에 따라 중앙회장의 승인을 얻은 사업에 한하여 기재

②조합은 제1항의 사업을 수행하기 위하여 필요한 때에는 다른 조합, 중앙회 또는 농협경제지주회사 및 그 자회사와의 공동사업 및 대리업무를 할 수 있다.(2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

③조합이 제1항의 사업을 수행하기 위하여 출자하거나 출연한 법인의 농업협동조합법 제3조제1항에 따른 명칭이나 이와 유사한 명칭 사용을 승인하기 위하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2012.2.13. 신설)

제5조의2(농산물 판매활성화) ①조합은 조합원이 생산한 농산물의 효율적인 판매를 위하여 다음 각 호의 사항을 추진하여야 한다.(2017.12.26. 개정)

1. 다른 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사와의 공동사업

2. 농산물의 계약재배 및 판매 등에 관한 규정의 제정 및 개정

3. 그 밖에 거래처 확보 등 농산물의 판매활성화 사업에 필요한 사항

②조합은 제1항에 따른 사업수행에 필요한 경우 농협경제지주회사 및 그 자회사에 농산물의 판매위탁을 요청할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

(비고) 축산계 품목조합의 경우에는 본조 중 "농산물"을 "축산물"로, "계약재

배"를 "계약 사육"으로 한다.

[본조신설 2012.2.13.]

제6조(손실보전자금 등의 조성·운용) ①조합은 제5조제1항의 사업을 수행하기 위하여 사업손실 보전자금 및 대손보전자금을 조성·운용할 수 있다.

②조합은 조합원이나 조합공동사업법인이 생산한 농산물(축산업품목조합은 축산물) 및 그 가공품등의 원활한 유통을 지원하기 위하여 유통지원자금을 조성·운용할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

③제1항 및 제2항의 자금의 조성·운용 및 관리 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

④조합은 중앙회가 회원의 균형있는 발전을 위하여 사업손실보전자금, 대손보전자금, 조합상호지원자금 및 조합합병지원자금을 조성하는 경우에는 중앙회장이 정하는 바에 따라 자금을 출연 한다.

제7조(공고방법) 조합의 공고는 주된 사무소의 게시판(지사무소의 게시판을 포함한다)과 인터넷 홈페이지(홈페이지를 운영하는 조합에 한한다)에 게시하며, 필요하다고 인정하는 때에는 서면 또는 문자 메시지·전자우편(컴퓨터이용자기리 네트워크를 통하여 문자, 음성, 화상 또는 동영상 등의 정보를 주고받는 통신시스템을 말한다. 이하 같다) 전송 등으로 조합원에게 통지한다.(2024.1.31. 개정)

제8조(통지 또는 최고방법) 조합의 조합원에 대한 통지나 최고는 조합원명부에 적힌 조합원의 주소로 한다. 다만, 조합원이 따로 조합에 연락처를 통지하였을 경우에는 이에 따른다.

제2편 조 합 원

제9조(조합원) ①우리 조합의 조합원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.(2009.11.11, 2014.11.12. 개정)

1. 조합의 구역에 주소나 거소 또는 사업장이 있는 자로서 ○○(품목명 또는 업종명)을 ○○이상 경영(사육)하는 농업인

(비고) 다음의 품목(업종)과 경영기준중에서 조합자율로 선택하여 규정할 것
가. 해당 품목(업종)의 시설채소 2천제곱미터 이상 또는 채소 5천제곱미터 이상

(예) 고추 5천제곱미터 이상, 양파 5천제곱미터 이상 등

나. 해당 품목(업종)의 시설과수 2천제곱미터 이상, 과수 또는 유실수(임

- 산물로 분류되는 유실수 제외) 5천제곱미터 이상
 (예) 배 5천제곱미터 이상, 과수 5천제곱미터 이상 등
 ※ 농지에서 재배되는 유실수는 농산물로 본다.
 다. 시설화훼 1천제곱미터 이상 또는 화훼 3천제곱미터 이상
 라. 완초·버섯(임산물로 분류되는 버섯 제외) 기타의 특용·약용작물과 밀·콩·감자 또는 양잠 ()이상
 ※ 완초·버섯(임산물로 분류되는 버섯 제외) 기타의 특용·약용작물과 밀·콩·감자 또는 양잠은 해당 조합에서 각 해당 품목의 특성과 "가"의 기준을 참고하여 자율적으로 경영기준을 결정
 ※ 농지에서 재배되는 버섯은 농산물로 본다.
 마. 인삼을 경작하는 농업인
 바. 한옥우 10마리 이상
 사. 착유우 5마리 이상
 아. 돼지(젖먹는 새끼돼지를 제외한다) 200마리 이상
 자. 염소 50마리 이상
 차. 여우 100마리 이상 또는 밍크 300마리 이상
 카. 토끼 200마리 이상
 타. 말 2마리 이상
 파. 사슴 10마리 이상
 하. 개 50마리 이상
 거. 육계 1만마리 이상 또는 산란계 5천마리 이상
 너. 오리 1천마리 이상
 더. 꿀벌 20군 이상
2. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조와 제19조에 따른 영농조합법인 및 농업 회사법인으로서 그 주된 사무소를 조합의 구역에 두고 제1호에 규정된 조합원과 같은 품목의 농업(축산계 품목조합의 경우에는 "농업"을 "축산업"으로 규정)을 경영하는 법인
- ②본 조합과 같은 품목이나 업종을 대상으로 하는 다른 품목조합의 조합원은 우리조합의 조합원으로 가입할 수 없다. 다만, 다른 조합의 조합원이 연작에 따른 피해로 인하여 사업장을 조합의 구역으로 이전하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 제10조(가입) ①우리 조합에 가입하고자 하는 자는 다음 사항을 적은 가입신청서를 조합에 제출 한다.
1. 성명·주민등록번호·주소
 2. 삭제 <2024.10.8.>

3. 인수하고자 하는 출자좌수

4. 경작면적과 주 작물명(축산계 품목조합의 경우에는 "사육하는 축종 및 가축수"로 규정) 등 조합원자격에 해당하는 사항

5. 조합운영 참여 및 사업이용 동의

②우리 조합에 가입하고자 하는 법인은 다음 사항을 적은 가입신청서에 법인정관과 가입을 의결한 총회의사록, 사업계획서, 재무상태표 및 손익계산서를 붙여 조합에 제출한다.(2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

1. 법인의 명칭·법인등록번호·주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일 및 주소

2. 구성원수

3. 인수하고자 하는 출자좌수

4. 주된 사업의 종류

5. 조합운영 참여 및 사업이용 동의

③조합은 제1항 또는 제2항에 따른 신청서를 접수하였을 때에는 이사회에 부의하여 조합원으로서의 자격유무를 심사하고, 가입 승낙여부를 서면으로 가입신청자에게 통지한다.

④조합은 정당한 사유 없이 조합원 자격을 갖추고 있는 자의 가입을 거절하거나 다른 조합원보다 불리한 가입 조건을 달 수 없다. 다만, 제명된 후 2년이 지나지 아니한 자에 대하여는 가입을 거절할 수 있다.(2009.11.11. 신설)

⑤가입신청자는 제1회의 출자를 납입함으로써 조합원이 되며, 조합은 조합원의 성명과 주소 또는 거소 및 가입연월일을 조합원명부에 적는다.(2009.11.11. 개정)

제11조(탈퇴) ①조합원은 조합에 탈퇴의사를 알리고 탈퇴할 수 있다.

②조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 당연히 탈퇴된다.(2017.12.26. 개정)

1. 조합원의 자격이 없는 경우

2. 사망한 경우

3. 파산한 경우

4. 성년후견개시의 심판을 받은 경우

5. 조합원인 법인이 해산한 경우

③조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제9조제1항제1호에서 정하는 조합원의 자격요건인 농업인의 범위를 충족하는 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 제5항에 따라 조합원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항제1호를 확인할 경우에 적용하며 그 기간은 다음 각 호의 사유가 발생한 날로부터 1년을 초과하지 아니한다.(2017.12.26. 신설)

1. 제9조제1항제1호에 따른 농지 또는 농업 경영에 사용되는 토지·건물 등 시설물의 수용 및 일시적인 매매
 2. 그 밖에 천재지변 등 불가피한 사유로 제9조제1항제1호의 조합원의 자격요건인 농업인의 범위를 충족하지 못하는 경우
(비고) 한우사육업, 낙농업, 양돈업, 양계업, 그 밖에 「농업협동조합법 시행령」 제11조에서 정하는 가축사육업의 축산업을 대상으로 하는 조합은 본 항 각 호를 다음과 같이 한다.
 1. 제9조제1항제1호의 각 목에 따른 축산업 경영에 사용되는 토지·건물 등 시설물의 수용 및 일시적인 매매
 2. 제9조제1항제1호에 따른 가축의 일시적인 매매 및 「가축전염병 예방법」 제20조에 따른 가축의 살처분
 3. 그 밖에 천재지변 등 불가피한 사유로 제9조제1항제1호의 조합원의 자격요건인 축산업을 경영하는 농업인의 범위를 충족하지 못하는 경우
 - ④법인인 조합원이 탈퇴하고자 하는 때에는 탈퇴를 의결한 총회의사록을 첨부하여 조합에 탈퇴의사를 알린다.(2017.12.26. 개정)
 - ⑤조합의 이사회는 조합원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 확인한다. 이 경우 조합원 전부를 대상으로 하는 확인은 매년 1회이상 실시하여야 한다.(2017.12.26. 개정)>
- 제12조(제명) ①조합은 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 총회의 의결을 거쳐 제명할 수 있다.(2017.12.26. 개정)
1. 1년 이상 조합의 사업을 이용하지 아니한 경우
 2. 2년 이상 제5조제1항제2호의 경제사업을 이용하지 아니한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 경제사업을 이용하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 조합이 취급하지 않는 농산물 또는 축산물을 생산하는 경우
 - 나. 다른 조합 또는 조합공동사업법인의 경제사업을 이용하는 경우
- 다. ○○○○ 경우
- (비고) 다목은 가목 및 나목에 준하는 정당한 사유를 조합의 실정에 따라 추가하여 정하는 경우에 적음
3. 출자 및 경비의 납입, 그 밖의 조합에 대한 의무를 이행하지 아니한 경우
 4. 고의 또는 중대한 과실로 조합에 손실을 끼치거나 조합의 신용을 잃게 한 경우
- ②조합은 조합원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 제명하려는 경우에는 총회 개회 10일 전까지 그 조합원에게 제명의 사유를 알리고 총회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.(2017.12.26. 신설)
- 제13조(지분환급) ①조합은 탈퇴조합원(제명된 조합원을 포함한다. 이하 이 조

와 제14조에서 같다)의 청구에 따라 탈퇴(제명을 포함한다. 이하 이 조와 제14조에서 같다)한 회계연도말의 조합 재산에 대하여 제28조제1호부터 제3호까지에 따라 산출된 지분의 합계액을 환급한다. 다만, 제명으로 말미암아 탈퇴된 조합원에 대하여는 같은조제1호 및 제2호에 따라 산출된 지분액에 한한다.(2009.11.11. 개정)

②제1항에 따른 지분의 환급은 탈퇴당시 회계연도의 다음 회계연도 결산총회승인일로부터 청구할 수 있다.(2014.11.12. 개정)

③제2항의 지분환급의 청구권은 2년간 행사하지 아니하면 소멸된다.

④조합은 탈퇴조합원이 조합에 대한 채무를 다 갚을 때까지는 제1항에 따른 환급을 정지할 수 있다.

제14조(탈퇴조합원의 손실액부담) ①탈퇴한 조합원의 환급지분을 계산함에 있어서 조합의 재산으로 그 채무를 다 갚을 수 없는 경우에는 탈퇴한 조합원은 납입의무를 이행하지 아니한 출자액의 범위에서 그가 부담하여야 할 손실액을 납입한다.

②제13조 제2항 및 제3항은 본조의 경우에 이를 준용한다.(2009.11.11. 개정)

제14조의2(조합원의 우대) ①조합은 제5조제1항제2호의 경제사업에 대하여 조합원과 이용계약을 체결하고, 이를 성실히 이행하는 조합원(이하 "약정조합원"이라 한다)에게 사업이용·배당 등을 우대할 수 있다.

②약정조합원은 이용계약에 따라 조합의 사업을 성실히 이용하여야 한다.

③약정조합원의 범위, 교육, 책임, 계약의 체결·이행의 확인 및 우대 내용 등에 관한 세부사항은 규정으로 정한다. 이 경우 사업이용에 따른 수수료, 장려금 등에 대한 우대 내용을 포함하여야 한다.(2017.12.26. 개정)

④조합은 약정조합원 육성계획을 매년 수립하여 시행하여야 한다.(2017.12.26, 2024.1.31. 신설)

(비고) 제4항은 조합의 실정에 따라 규정하거나 규정하지 아니할 수 있음.
다만, 제5조제1항제2호가목의 경제사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 10 이상인 조합은 반드시 규정함

[본조신설 2009.11.11.]

제15조(준조합원) 조합은 조합의 구역에 주소나 거소를 둔 자로서 조합의 사업을 이용함이 적당하다고 인정되는 자를 준조합원으로 할 수 있다.(2018.6.11. 개정)

※ 해당 조합의 조합원이었던 자 중에서 고령으로 영농을 은퇴한 자의 노후 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 경우에는 본 조의 제목 외 부분을 다음과 같이 규정함

①조합은 조합의 구역에 주소나 거소를 둔 자로서 조합의 사업을 이용함이 적당하다고 인정되는 자를 준조합원으로 할 수 있다.

②조합은 제1항에 따른 준조합원 중에서 만 ()세 이상이고 우리 조합의 조합원으로 가입한 기간이 ()년 이상인 사람을 명예조합원으로 할 수 있다.

③조합은 제5조제1항제1호·제5호의 사업을 수행하는 경우 명예조합원에 대하여는 그 내용을 다르게 정할 수 있다.

④조합은 제146조제1항에 따라 준조합원에 대한 배당방법을 정하는 경우 명예조합원에 대하여는 사업이용실적의 항목, 대상, 배점구성 등을 다르게 정할 수 있다.

(비고) 1. 제2항 ()의 연령 및 조합 가입기간은 각각 만 70세 이상, 20년 이상으로 조합의 경영상황 등을 고려하여 정함

(비고) 2. 합병조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함

제○조(조합원 가입기간 산정을 위한 경과조치) 제15조제2항에 따라 우리 조합의 조합원으로 가입한 기간을 산정하는 경우 합병참여 조합의 조합원 가입기간을 포함한다.

제16조(준조합원의 가입·탈퇴) ①준조합원으로 가입하고자 하는 자는 다음 사항을 적은 가입신청서를 조합에 제출한다.

1. 성명·주민등록번호·주소
2. 삭제 <2024.10.8.>
3. 납입하고자 하는 가입금
4. 다른 조합에의 가입유무와 그 조합과의 관계

②준조합원으로 가입하고자 하는 법인은 다음 사항을 적은 가입신청서에 법인정관을 붙여 조합에 제출한다.(2017.12.26. 개정)

1. 법인의 명칭·법인등록번호·주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일 및 주소
2. 구성원수
3. 납입하고자 하는 가입금
4. 주된 사업의 종류
5. 다른 조합에의 가입 유무

③준조합원에 관하여는 제11조 및 제12조(제1항제2호는 제외한다)를 준용한다.(2017.12.26. 개정)

④조합은 탈퇴한 준조합원의 청구에 따라 가입금을 환급할 수 있으며, 이 경우에는 제13조제3항을 준용한다.

제17조(준조합원의 권리·의무) ①준조합원은 사업이용권·이용고배당청구권 및 가입금환급청구권을 가진다.

②준조합원은 출자를 하지 아니하되, 조합의 규정이 정하는 바에 따라 가입금·경비 및 과태금을 납입한다.

제3편 출자와 경비부담 및 적립금

제18조(출자) ①출자 1좌의 금액은 5천원으로 한다.

②조합원은 20좌 이상의 출자를 한다. 다만, 제9조제1항제2호의 법인조합원은 100좌 이상을 출자한다.(2009.11.11, 2024.1.31. 개정)

(비고) 1. 출자좌수는 20좌 이상 500좌 이내(법인조합원은 100좌 이상 1천좌 이내)에서 조합의 실정에 따라 정함

(비고) 2. 본 항의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 함

제○조(납입출자 미달 조합원에 관한 경과조치) ①이 정관 시행일 현재 제18조제2항의 개정 규정에 따른 납입출자를 보유하고 있지 아니한 자는 이 정관 시행일부터 1년 이내에 미달하는 출자금을 납입하여야 한다.

②제1항에 따른 출자금의 납입에 관하여는 제19조를 준용한다.

③조합원 1인의 출자는 1만좌를 초과하지 못한다. 다만, 조합 총출자좌수의 100분의 10 이내에서는 그러하지 아니하다.(2024.1.31. 개정)

제19조(출자금 납입방법) ①출자는 일시에 납입한다. 다만, 불가피한 경우에는 2회로 나누어 납입할 수 있다.

②제1항 단서의 경우 출자 제1회의 납입금액은 출자금액의 2분의 1로 하고 제2회 납입일자는 제1회 출자납입일부터 6개월 이내로 한다.

③조합은 제145조에 따른 배당금을 제2회의 출자납입에 충당할 수 있다.

④조합원은 제1항부터 제3항까지에 따른 납입 시 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제19조의2(출자배당금의 출자전환) ①조합원은 제146조제2항에 따라 배당할 금액 중 총회에서 정하는 금액을 조합에 출자할 수 있다.

②제1항의 경우 그 조합원은 배당받을 금액을 조합에 대한 채무와 상계할 수 없다.

[본조신설 2009.11.11.]

제20조(회전출자) ①조합원은 제146조제1항에 따라 배당할 금액중 총회에서 정하는 금액을 회전 출자금으로 조합에 출자할 수 있다.

②제1항의 경우 그 조합원은 배당받을 금액을 조합에 대한 채무와 상계할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③회전출자금은 출자후 5년이 경과하면 출자금으로 전환한다.

제21조(우선출자) ①조합은 자기자본의 확충을 통한 경영의 건전성을 도모하기 위하여 잉여금 배당에서 우선적 지위를 가지는 우선출자를 발행할 수 있다.

다만, 다른 조합, 조합공동사업법인, 품목조합연합회(이하"연합회"라 한다) 또는 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사 포함)에 대하여는 우선출자를 발행할 수 없다.(2009.11.11, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

②제1항에 따른 우선출자 1좌의 금액은 5천원으로 하며, 우선출자의 총액은 자기자본의 2분의 1을 초과할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

③우선출자자에 대하여는 의결권과 선거권을 인정하지 아니한다.

④우선출자에 대한 배당은 제18조에 따른 출자에 대한 배당보다 우선하여 실시하되, 그 배당률은 액면금액의 100분의 3이상 100분의 10이하의 범위 안에서 정기총회에서 정한다. 다만, 당해 회계연도의 이익잉여금이 우선출자 총액의 100분의 3에 해당하는 금액에 미치지 못할 때 또는 우선 출자자와 별도계약에 의할 때에는 달리 정할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑤우선출자에 대하여는 당해 회계연도의 이익잉여금으로써 제4항에 따른 배당을 할 수 없는 경우에 그 부족액에 대하여 다음 회계연도로 이월하지 아니한다.

⑥조합은 정관을 변경함으로써 우선출자자에게 손해를 미치게 되는 때에는 발행한 우선출자 총좌수의 과반수가 출석한 우선출자자총회에서 출석한 출자좌수의 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.

⑦제6항에 따른 우선출자자총회를 소집할 때에는 개최일 7일전에 각 우선출자자에게 회의목적을 적은 소집통지서를 발송하여야 한다.

⑧우선출자자총회는 우선출자자 전원으로 구성하고, 조합장이 소집하며 그의장이 된다.

⑨우선출자자총회의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제22조(경비부담) ①조합은 제5조제1항제1호의 사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 조합원에게 경비를 부과할 수 있다.

②제1항의 부과금액과 부과방법, 징수시기와 징수방법은 이사회에서 정한다.

③조합원은 제1항에 따라 납입하여야 하는 경비를 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제23조(과태금) ①조합은 조합원이 출자금 또는 경비납입의무를 그 기한까지 이행하지 아니하는 경우에는 납입기한 다음날부터 납입완료일까지 납입할 금액에 대하여 1일에 ()의 율로써 과태금을 징수할 수 있다.

②조합원은 제1항에 따른 과태금을 조합에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제24조(법정적립금) 조합은 매 회계연도 손실보전과 재산에 대한 감가상각에 충당하고도 남으면 자기자본의 3배가 될 때까지 매 회계연도 잉여금의 100분의 10이상을 적립한다.

제25조(이월금) 조합은 제5조제1항제1호의 교육·지원사업비용에 충당하기 위

하여 매 회계연도 잉여금의 100분의 20이상의 금액을 다음 회계연도에 이월한다.

제26조(임의적립금) 조합은 다음 각 호의 기준에 따라 임의적립금을 적립한다.
(2007.11.16, 2012.2.13. 개정)

1. 매 회계연도의 잉여금에서 제24조에 따른 법정적립금과 제25조에 따른 이월금을 빼고 나머지가 있을 때에는 매 회계연도 잉여금의 100분의 20 이상을 사업준비금으로 적립한다.
2. 조합은 제1호에 따른 사업준비금을 적립하고 나머지가 있을 때에는 이를 유통손실보전자금과 유통시설투자를 위한 경제사업활성화적립금으로 추가 적립한다. 이 경우 추가적립여부 및 적립 금액은 총회에서 정하는 바에 따른다.
3. 조합은 국고보조금(지방자치단체 또는 중앙회로부터 수령한 보조금을 포함한다. 이하 같다) 으로 자산을 취득함에 따라 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액을 국고보조금과 상계함으로써 발생하는 이익금 및 당해 자산 중도처분에 따라 발생하는 국고보조금잔액에 해당하는 처분이익금은 당해 이익금에 대한 법인세비용, 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제1호 및 제2호에 따른 적립금을 빼고 나머지가 있을 때에는 이를 사업활성화적립금 으로 추가 적립한다.
4. 조합은 고정자산처분으로 발생한 이익금에서 당해자산의 처분에 따른 제비용과 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제1호 및 제2호에 따른 적립금을 빼고 나머지가 있을 때에는 이를 사업활성화적립금 으로 추가 적립한다.

제27조(자본적립금) 조합은 다음 각 호의 금액을 자본적립금으로 적립한다.

1. 감자에 따른 차익
2. 자산재평가차익
3. 합병차익
4. 청산조합으로부터 인수한 잔여재산

제28조(지분계산) 조합의 재산에 대한 조합원의 지분은 다음 기준에 따라 이를 계산한다.

1. 납입출자금에 대하여는 각 조합원이 납입한 출자액에 따라 매 회계연도마다 이를 계산한다. 다만, 그 재산이 납입출자액의 총액보다 감소되었을 때에는 각 조합원의 출자액에 따라 감액 하여 계산한다.
2. 회전출자금에 대하여는 각 조합원이 납입한 회전출자액에 따라 매 회계연도마다 이를 계산 하여 가산한다. 다만, 회전출자금이 감소되었을 때에는 각 조합원의 출자액에 따라 감액하여 계산한다.

3. 제26조제1호의 사업준비금에 대하여는 매 회계연도마다 제146조제1항의 방법에 따라 이를 계산하여 가산한다. 다만, 사업준비금이 감소되었을 때에는 각 조합원의 지분액에 따라 감액하여 계산한다.
4. 지분을 계산함에 있어 그 기초가 되는 금액과 산정된 지분금액이 1원 미만의 것은 버린다.

제29조(출자감소의 의결) ①조합은 출자 1좌의 금액 또는 출자좌수의 감소(이하 "출자감소"라 한다)를 총회에서 의결한 경우에는 그 의결을 한 날부터 2주일 이내에 재무상태표를 작성한다.(2012.2.13. 개정)

②조합은 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 채권자에 대하여 이의가 있으면 공고 후 3개월 이내에 조합의 주된 사무소에 이를 서면으로 진술하라는 취지를 공고하고, 이미 알고 있는 채권자에게는 따로 최고한다.

③제2항의 공고나 최고는 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 하여야 하며, 공고기간은 1개월 이상으로 하고, 개별최고는 2회 이상으로 한다.

제30조(출자감소에 대한 채권자의 이의) ①채권자가 제29조제2항의 기간내에 출자감소에 관한 의결에 대하여 서면으로 이의를 진술하지 아니하면 이를 승인한 것으로 본다.

②채권자가 이의를 진술한 때에는 조합이 이를 변제하거나 상당한 담보를 제공하지 아니하면 그 출자감소의 의결은 효력을 발생하지 아니한다.

제4편 총회와 이사회

제31조(총회) ①총회는 조합원으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

②총회는 정기총회와 임시총회로 이를 구분한다.

제32조(정기총회) 정기총회는 매년 1회 회계연도 종료후 2개월 이내에 조합장이 이를 소집한다.

제33조(임시총회) ①임시총회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 조합장이 이를 소집 한다.

1. 조합장이 필요하다고 인정한 때
2. 이사회가 필요하다고 인정하여 소집을 청구한 때
3. 조합원이 조합원 300인 또는 100분의 10이상의 동의를 받아 소집의 목적과 이유를 적은 서면을 제출하여 조합장에게 소집을 청구한 때
4. 감사가 조합의 재산상황이나 업무집행에 부정한 사실이 있는 것을 발견하고 그 내용을 총회에 신속히 보고할 필요가 있다고 인정하여 조합장에게

소집을 요구한 때

②조합장은 제1항제2호 및 제3호에 따른 청구를 받으면 정당한 사유가 없는 한 2주일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 하며, 제4호의 경우에는 7일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다.

제34조(감사의 총회소집) ①감사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 임시총회를 소집 한다.

1. 총회를 소집할 사람이 없는 때
2. 조합장이 정당한 사유없이 제33조제1항제2호부터 제4호까지의 청구가 있는 날부터 제33조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때

②제1항의 경우에 감사는 총회소집사유가 발생한 날부터 5일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다. 이 경우 감사가 의장의 직무를 대행한다.

제35조(조합원대표의 총회소집) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조합원 300인 또는 100분의 10이상의 동의를 얻은 조합원대표가 총회를 소집한다.

1. 감사가 정당한 사유없이 제34조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 때
 2. 임원의 결원으로 총회를 소집할 사람이 없는 때
- ②제1항의 경우에는 조합원대표가 의장의 직무를 수행한다.

제36조(총회소집통지) 총회를 소집하려면 총회 개최 7일 전까지 회의목적·부의안건 및 회의일자를 적은 총회소집통지서를 조합원에게 발송하여야 한다. 다만, 같은 목적으로 총회를 다시 소집할 때에는 개최 전일까지 알린다.

제37조(총회의결사항) ①다음 각 호의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.(2009. 11.11, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

1. 정관의 변경
2. 해산·분할
3. 조합원의 제명
4. 합병
5. 임원의 선출 및 해임
6. 조합장 및 감사에 대한 징계 및 변상(감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치요구가 있는 경우 에는 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하는 경우에 한한다)
7. 규약의 제정·개정 및 폐지
8. 사업계획의 수립, 수지예산의 편성과 사업계획 및 수지예산중 다음 사항의 변경

가. 수지예산 확정후 발생한 사유로 소요되는 총지출예산의 추가편성에 관한 사항. 다만, 비례성 예산과 규정에서 정하는 법적 의무비용 · 영업외 비용 및 특별손실의 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 업무용 부동산 취득과 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 업무용 부동산 취득예산의 용도조정에 관한 사항

다. 다른 법인에 대한 출자와 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 다른 법인에 대한 출자예산의 용도조정에 관한 사항. 다만, 중앙회에 대한 출자예산 및 중앙회와 공동으로 출자하거나, 중앙회가 실질적 경영지배력을 가지는 법인에 대한 출자예산의 추가 편성의 경우에는 그러하지 아니하다.

(비고) 나목 및 다목의 경우 기준이 되는 금액은 조합의 실정에 맞게 조정할 수 있음

9. 사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안과 손실금처리안

10. 연합회 또는 중앙회의 설립발기인이 되거나 이에 가입 또는 탈퇴하는 것

11. 임원의 보수 및 실비변상

12. 그 밖에 조합장이나 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

②제1항 각 호의 사항을 부의하는 때에는 이를 서면으로 하여야 한다.

제38조(총회의 개의와 의결정족수) ①총회의 의사는 이 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 조합원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석조합원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②의장은 총회의 의결에 참여한다.

제39조(총회의 특별의결) 다음 각 호의 사항은 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

1. 정관의 변경

2. 해산 · 분할

3. 조합원의 제명

제40조(총회의결의 특례) ①다음 각 호의 사항에 대하여는 제37조에도 불구하고 조합원의 투표로 총회의 의결을 갈음할 수 있다.

1. 해산 · 분할

2. 조합원이 총회 또는 총회외에서 투표로 조합장을 직접선출

3. 제57조제1항에 따른 임원의 해임

4. 합병

②제1항 각 호의 사항에 대한 의결이나 선출은 다음 각 호의 방법에 따른다.

1. 제1항제1호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 3분의 2이상의 찬성으로 의결

2. 제1항제2호의 사항은 유효투표의 최다득표자를 선출. 다만, 최다득표자가 2명 이상이면 연장자를 당선인으로 결정한다.
3. 제1항제3호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결
4. 제1항제4호의 사항은 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 과반수의 찬성으로 의결

③제1항제1호·제3호·제4호 및 제57조제2항제3호에 따른 조합원 투표의 통지·방법 기타 투표에 관하여 필요한 사항은 규약으로 정한다.

제41조(의결권의 제한 등) ①총회에서는 제36조에 따라 미리 통지한 사항에 대해서만 의결할 수 있다. 다만, 제37조제1항제1호부터 제6호까지의 사항을 제외한 긴급한 사항으로서 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있을 때에는 그러하지 아니하다.

②조합과 조합원의 이해가 상반되는 의사를 의결할 때에는 해당 조합원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합장에게 서면으로 일정한 사항을 총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다.

④제3항에 따라 제안한 조합원은 조합장에게 총회 개최 30일전에 서면으로 총회의 목적사항에 추가하여 제36조의 통지서에 적을 것을 청구할 수 있다.

⑤조합장은 제3항에 따른 제안이 있는 경우 제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되는 경우를 제외하고는 총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 제안을 한 조합원의 청구가 있는 때에는 총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

제42조(의결취소의 청구 등) ①조합원은 총회(창립총회를 포함한다)나 대의원의 소집절차, 의결 방법, 의결내용 또는 임원의 선거가 법령, 법령에 따른 행정처분 또는 정관을 위반한 것을 사유로 하여 그 의결이나 선거에 따른 당선취소 또는 무효확인을 농림축산식품부장관에게 청구하거나 이를 청구하는 소를 법원에 제기할 수 있다. 다만, 농림축산식품부장관은 조합원의 청구와 같은 내용의 소가 법원에 제기된 사실을 알았을 때에는 청구에 따른 조치를 하지 아니한다.(2009.11.11. 개정)

②제1항에 따라 농림축산식품부장관에게 청구하는 때에는 의결일이나 선거일로부터 1개월 이내에 조합원 300인 또는 100분의 5이상의 동의를 받아 청구하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제43조(위법 또는 부당의결사항의 취소 또는 집행정지) 조합장은 농림축산식품부장관이 총회의 의결사항에 대한 전부 또는 일부의 취소나 집행정지의 조치를 하였을 때에는 지체없이 총회를 소집 하여 이를 보고하거나 조합원에게

통지하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제44조(총회의 연기 등) ①총회에서는 회의의 연기 또는 속행의 의결을 할 수 있다.

②제1항의 경우에는 제36조를 적용하지 아니한다.

제45조(총회의 의사록) ①총회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 진행상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서 선출한 조합원 5인 이상이 기명날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제46조(대의원회) ①조합은 제40조제1항 각 호에 규정된 사항외의 사항에 대하여 총회를 갈음하는 대의원회를 둔다.

②(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

③(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

<제1례> 여성대의원 선출구역을 별도로 두지 않는 경우에는 제2항 및 제3항을 다음과 같이 한다.

②대의원회는 조합장을 포함한 대의원 ○○명(여성대의원 ○○명을 포함한다)으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

(비고) 조합장을 제외한 대의원수는 50명 이상 200명 이하에서 조합의 실정에 따라 정하며, 제3항 각 호의 선출구역 중 선출할 대의원수를 성별로 배분함으로써 의무적으로 선출하여야 하는 여성대의원수는 전체 조합원수 중에서 여성조합원수가 차지하는 비율을 감안하여 정한다.

③조합장을 제외한 대의원의 선출구역은 다음 각 호와 같으며, 조합원수에 비례하여 선출하여야 한다.

1. ○○ 면(동) ○○명
2. ○○ 면(동) ○○명
3. ○○ 면(동) ○○명(남성 ○명, 여성 ○명)

(비고) 1. 제3항 각 호의 선출구역 중 제3호에 따라 선출할 대의원수를 성별로 배분할 선출구역을 정하는 경우 각 선출구역별로 배분된 여성대의원수의 합계가 제2항에서 의무적으로 선출하도록 정한 여성대의원수와 일치하도록 정하여야 한다.

(비고) 2. 제3항 각 호의 "면(동)"은 "군"과 같이 조합의 실정에 따라 정할 수 있음

(비고) 3. 대의원을 품목(업종)별로 선출하고자 하는 조합은 위의 각 호를 다음과 같이 한다.

1. ○○ 품목(업종) ○○명
2. ○○ 품목(업종) ○○명
3. ○○ 품목(업종) ○○명(남성 ○명, 여성 ○명)

<제2례> 여성대의원 선출구역을 별도로 두는 경우에는 제2항 및 제3항을 다음과 같이 한다.

②대의원회는 조합장을 포함한 대의원 ○○명으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다.

(비고) 조합장을 제외한 대의원수는 50명 이상 200명 이하에서 조합의 실정에 따라 정하며, 제3항제3호의 여성대의원 선출구역에서 선출할 여성대의원수는 전체 조합원수 중에서 여성조합원수가 차지하는 비율을 감안하여 정한다.

③조합장을 제외한 대의원의 선출구역은 다음 각 호와 같으며, 조합원수에 비례하여 선출하여야 한다.

1. ○○ 면(동) ○○명
2. ○○ 면(동) ○○명
3. 여성대의원의 선출구역은 다음 각 목과 같으며, 선출구역안의 여성조합원 중에서 선출한다.

가. ○○ 면(동) · ○○ 면(동) ○○명

나. ○○ 면(동) · ○○ 면(동) ○○명

(비고) 1. 제3항 각 호의 "면(동)"은 "군"과 같이 조합의 실정에 따라 정할 수 있음

(비고) 2. 대의원을 품목(업종)별로 선출하고자 하는 조합은 위의 각 호를 다음과 같이 한다.

1. ○○ 품목(업종) ○○명

2. ○○ 품목(업종) ○○명

3. 여성대의원의 선출구역은 다음 각 목과 같으며, 선출구역안의 여성조합원 중에서 선출한다.

가. ○○ 품목(업종) ○○명

나. ○○ 품목(업종) ○○명

④조합장을 제외한 대의원의 임기는 2년으로 한다. 다만, 임기만료연도 결산기의 마지막 달부터 그 결산기에 관한 정기총회 전에 임기가 끝난 경우에는 정기총회가 끝날 때까지 그 임기를 연장 하되 그 정기총회가 속하는 연도의 6월을 초과할 수 없다.

⑤대의원은 우리 조합의 조합장을 제외한 임직원과 다른 조합의 임직원을 겸직하여서는 아니 된다.(2009.11.11. 개정)

⑥대의원회에는 총회에 관한 규정을 준용한다.

⑦임기만료로 인한 선거에 따라 선출된 대의원의 임기개시일은 전임자의 임기만료일 다음날로 한다.

⑧제7항외의 경우 대의원의 임기개시일은 당선공고일로 한다.(2007.11.16. 개정)

⑨보궐선거에 따라 선출된 대의원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다. 다만, 대의원 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 대의원의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

⑩대의원에 관하여는 제56조제1항제1호부터 제3호까지 · 제11호, 제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제56조제1항제11호 중 "5백만원"은 "1천만원"으로, "6월"은 "1년" 으로 하고, 제2항 중 "각 호"는 "제1호부터 제3호까지 및 제11호"로 한다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

제47조(대의원의 해임) ①조합원은 제46조제3항에 따른 대의원 선출구역안의 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 얻어 조합장에게 대의원의 해임을 위한 투표를 요구할 수 있다. 이 경우 대의원의 해임은 대의원 선출구역안의 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 3분의 2이상의 찬성으로 결정 한다.

②조합장은 제1항에 따른 해임요구가 있는 경우 10일 이내에 투표일을 정하여 대의원 선출구역안의 조합원으로 구성된 회의를 소집하되, 소집의 통지는 개최 7일전까지 목적 · 일시 · 장소 등을 적은 회의소집통지서의 발송에 따른다.

③제2항에 따른 회의의 의장은 출석한 조합원중에서 호선하며, 의장은 출석 조합원 중 투 · 개표관리자 각 2명을 선정하여 투 · 개표사무를 관리하게 한다.

④의장은 회의에 관한 의사록을 작성하고 투 · 개표관리자와 함께 기명날인하여 조합장에게 제출 하고, 조합장은 그 결과를 즉시 공고한다.

⑤제57조제3항은 대의원의 해임에 관하여 준용한다. 이 경우 "임원"은 "대의원"으로, "총회 또는 대의원회"는 "회의"로 한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 경우에는 본 항 중 "제57조제3항"을 "제57조제4항"으로 한다.

제48조(이사회) ①조합에 이사회를 둔다.

②이사회는 조합장을 포함한 이사로 구성하며, 조합장이 소집하고 그 의장이 된다.

③감사와 간부직원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④이사회는 정기회와 임시회로 구분한다.

⑤조합장은 회의개최일 3일전까지 회의사항을 서면으로 구성원과 감사에게 통지한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥조합장은 이사 3분의 1 이상 또는 감사가 회의목적 및 부의안건과 소집이유를 적은 서면으로 회의소집을 요구하였을 때에는 지체없이 회의를 소집하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑥조합장은 이사 3분의 1 이상, 감사 또는 상임이사가 회의목적 및 부의안건과 소집이유를 적은 서면으로 회의소집을 요구하였을 때에는 지체없이 회

의를 소집하여야 한다.

⑦조합장이 제6항에 따라 소집이 요구된 이사회를 정당한 사유없이 소집하지 아니하는 경우에는 이사 3분의 1이상의 동의를 얻어 소집을 요구한 이사 대표(감사가 소집을 요구한 경우에는 감사)가 이를 소집한다. 이 경우 이사회가 정하는 이사가 의장의 직무를 수행한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑦조합장이 제6항에 따라 소집이 요구된 이사회를 정당한 사유없이 소집하지 아니하는 경우에는 이사 3분의 1이상의 동의를 얻어 소집을 요구한 이사 대표(감사가 소집을 요구한 경우에는 감사, 상임이사가 소집을 요구한 경우에는 상임이사)가 이를 소집한다. 이 경우 이사회가 정하는 이사가 의장의 직무를 수행한다.

⑧이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨이사회는 제49조에 따라 의결된 사항에 대하여 조합장의 업무집행상황을 감독한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑨이사회는 제49조에 따라 의결된 사항에 대하여 조합장 또는 상임이사의 업무집행상황을 감독 한다.

⑩이사회 의 의사에 관하여는 의사의 진행상황과 그 결과를 적은 의사록을 작성하고 의장과 출석 구성원이 기명날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

⑪이사회 운영에 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 상임이사를 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

⑪제49조제1항제13호에 따른 성과평가에 필요한 사항과 이사회 운영에 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제49조(이사회 의결사항) ①(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합원의 자격심사 및 가입승낙
2. 법정적립금의 사용
3. 차입금의 최고한도
4. 경비의 부과와 징수방법
5. 사업계획 및 수지예산중 제37조제1항제8호에서 정한 사항외의 변경
6. 간부직원의 임면
7. ○억원 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분

8. 업무규정의 제정 · 개정 및 폐지와 사업집행방침의 결정
 9. 임원에 대한 징계 및 변상(조합장 및 감사의 경우에는 감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치 요구가 있는 경우에 한한다)
 10. 총회로부터 위임된 사항
 11. 법령 또는 정관에 규정된 사항
 12. 기타 조합장 또는 이사 3분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항
- (비고) 제7호의 경우 기준이 되는 금액은 정관개정일 현재 제137조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 1회계연도 결산보고서에 기재된 자산 총액이 2천5백억원 미만인 조합은 1억원, 2천5백억원 이상인 조합은 2억원으로 함

<제2례> 상임이사를 두는 경우

이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합원의 자격심사 및 가입승낙
 2. 법정적립금의 사용
 3. 차입금의 최고한도
 4. 경비의 부과와 징수방법
 5. 사업계획 및 수지예산중 제37조제1항제8호에서 정한 사항외의 변경
 6. 간부직원의 임면
 7. ○억원 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분
 8. 업무규정의 제정 · 개정 및 폐지와 사업집행방침의 결정
 9. 임원에 대한 징계 및 변상(조합장 및 감사의 경우에는 감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치 요구가 있는 경우에 한한다)
 10. 총회로부터 위임된 사항
 11. 법령 또는 정관에 규정된 사항
 12. 상임이사의 해임요구에 관한 사항
 13. 상임이사 소관 업무의 성과평가에 관한 사항
 14. 기타 조합장, 상임이사 또는 이사 3분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항
- (비고) 제7호의 경우 기준이 되는 금액은 정관개정일 현재 제137조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 1회계연도 결산보고서에 기재된 자산 총액이 2천5백억원 미만인 조합은 1억원, 2천5백억원 이상인 조합은 2억원으로 함

②제1항제9호에도 불구하고 조합장 및 감사에 대한 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하고자 하는 경우에는 총회에 상정한다.(2014.11.12. 신설)

③조합장은 제37조제1항 각 호(제5호 및 제6호를 제외한다)의 사항을 총회

에 부의하기 전에 이사회 심의를 거쳐야 하며, 심의결과를 총회부의안건에 첨부하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

제50조(운영평가자문회의의 구성·운영) ①조합은 조합의 건전한 발전을 도모하기 위하여 조합원 ()인과 외부전문가 ()인으로 운영평가자문회의를 구성·운영할 수 있다.

(비고) 1. 외부전문가 3인 이상과 조합원을 합하여 15인 이내로 정한다.

2. 외부전문가는 대학교수, 변호사, 공인회계사, 농업전문가 등으로서 조합경영과 농업에 관한 학식과 경험이 풍부한 자중에서 선정한다.

②제1항에 따라 운영되는 운영평가자문회의는 조합의 운영상황을 평가하였으면 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

③이사회는 운영평가자문회의의 평가결과를 총회에 보고하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

④조합장은 운영평가자문회의의 평가결과를 조합의 운영에 적극 반영하여야 한다. (2009.11.11. 개정)

⑤운영평가자문회의의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2009.11.11. 신설)

제5편 임원과 직원

(비고) 1. 2007년 7월 1일 이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일 전 제137조제2항에 따라 총회의 승인을 받은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 1천5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일 전에 반드시 조합원이 아닌 상임이사를 1명 이상 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2017.12.26. 신설)

(비고) 2. 2009년 12월 10일이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일전 제137조제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 기재된 자산총액이 1천 5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일전에 반드시 조합원이 아닌 이사를 1명이상 두는 것으로 정관을 변경하여야 함 (2009.11.11. 신설)

(비고) 3. 2009년 12월 10일이후 조합장의 임기가 개시되는 조합으로서 조합장 임기개시일전 제137조제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 기재된 자산총액이 2천5백억원 이상에 해당하는 경우에는 조합장 임기개시일전에 반드시 조합장을 비상임으로

운영하도록 정관을 변경하여야 함 (2009.11.11. 신설)(2017.12.26. 개정)

(비고) 4. 2015년 7월 1일 이후 이사를 선출하는 조합으로서 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상에 해당하는 경우 제99조에 따라 이사 중 1명 이상을 여성조합원 중에서 선출하여야 함 (2015.6.17. 신설)(2017.12.26. 개정)

(비고) 5. 2017년 12월 28일 이후 감사를 선출하는 조합으로서 감사의 임기개시일 전 제137조제2항에 따라 총회의 승인을 얻은 최근 결산 보고서에 적힌 자산총액이 1조원 이상에 해당하는 경우에는 반드시 새로운 감사의 선출 전에 조합원이 아닌 상임감사 1명을 두는 것으로 정관을 변경하여야 함

제51조(임원의 정수) (2009.11.11, 2017.12.26. 개정)

※ 이사의 수는 조합의 실정에 따라 조합장 1명을 포함하여 7명 이상 25명 이하에서 정하되, 이사의 3분의 2 이상은 조합원이어야 함

※ 상임이사를 도입하는 조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 둘 수 있음. 다만, 제5편 (비고) 1에 따라 정관을 변경하는 조합은 경과조치를 반드시 두어야 함

제○조(상임이사 선출 등에 관한 적용례) 제48조, 제49조, 제51조, 제52조, 제54조, 제55조, 제60조 및 제61조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로이 선출되는 조합장의 임기개시일부터 적용하되, 상임이사는 조합장 임기개시일 전에 선출할 수 있다.

※ 상임감사를 도입하는 조합은 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함

제○조(상임감사 선출 등에 관한 적용례) 제51조, 제52조제8항 및 제55조제4항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임 중인 비상임감사가 권위 또는 임기가 만료된 후부터 적용한다.

[조합장을 상임으로 운영하는 경우]

※ 이 경우에는 상임이사 1명, 상임감사 1명을 조합 실정에 따라 둘 수 있음.

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(상임으로 한다) : 1명
2. 조합원인 이사 : ○명
3. 조합원이 아닌 이사 : ○명
4. 감사 : 2명

(비고) 상임감사를 두는 조합은 제4호 중 "2명"을 "2명(상임감사 1명 포함)"

"으로 규정함

<제2례> 상임이사를 두는 경우

조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(상임으로 한다) : 1명
2. 상임이사 : 1명
3. 조합원인 이사 : ○명
4. 조합원이 아닌 이사 : ○명
5. 감사 : 2명

(비고) 상임감사를 두는 조합은 제5호 중 "2명"을 "2명(상임감사 1명 포함)

"으로 규정함

[조합장을 비상임으로 운영하는 경우]

※ 이 경우에는 상임이사를 2명 이내에서 반드시 두어야 하며, 상임감사 1명을 조합 실정에 따라 둘 수 있음.

<제1례> 상임감사를 두지 아니하는 경우

①조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(비상임으로 한다) : 1명
2. 상임이사 : ○명
3. 조합원인 이사 : ○명
4. 조합원이 아닌 이사 : ○명
5. 감사 : 2명

②제1항의 임원 중 비상임인 임원은 그 임기 중(당선이 결정된 때부터 임기 개시 전일까지의 기간을 포함한다)에 상임으로 변경할 수 없다.

<제2례> 상임감사를 두는 경우

①조합에 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 조합장(비상임으로 한다) : 1명
2. 상임이사 : ○명
3. 조합원인 이사 : ○명
4. 조합원이 아닌 이사 : ○명
5. 감사 : 2명(상임감사 1명 포함)

②제1항의 임원 중 비상임인 임원은 그 임기 중(당선이 결정된 때부터 임기 개시 전일까지의 기간을 포함한다)에 상임으로 변경할 수 없다.

제52조(임원의 직무)

[조합장을 상임으로 운영하는 경우]

①조합장은 조합을 대표하며 업무를 집행한다.

(비고) 상임이사 1인을 두는 조합의 경우에는 본 항을 다음과 같이 한다.

①조합장은 조합을 대표하며 업무를 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 상임이사에게 위임·전결 처리하게 하여야 한다.

1. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
2. 제5조제1항제3호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
3. 제5조제1항제4호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

(비고) 1. 제1호부터 제3호까지 중에서 일부 또는 전부를 조합의 실정에 따라 정한다.

(비고) 2. 제5조제1항에 제10호가 적히지 않을 경우에는 제1항 각 호중 "제10호"를 "제9호"로 함

(비고) 3. 신용사업을 실시하지 아니하는 조합이 상임이사 1인을 두는 경우에는 제1항 각 호를 다음과 같이 규정

1. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제6호부터 제9호까지 중 관련사업 포함)
2. 제5조제1항제3호 및 관련 부대사업(제5조제1항제6호부터 제9호까지 중 관련사업 포함)

※ 제1호부터 제2호까지 중에서 일부 또는 전부를 조합의 실정에 따라 정한다.

※ 제5조제1항에 제9호가 적히지 않을 경우에는 제1항 각 호중 "제9호"를 "제8호"로 함

②(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

조합장이 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.

1. 권위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

<제2례> 상임이사를 두는 경우

조합장 또는 상임이사가 다음 각 호의 어느 하나의 사유(상임이사의 경우 제5호는 제외한다)로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서

에 따라 이사(조합장의 경우에는 조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.

1. 결위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

③조합장이 그 직을 가지고 조합장 선거에 입후보하면 후보자로 등록한 날부터 선거일까지 제2항에 따라 이사회가 정하는 순서에 따른 이사가 그 조합장의 직무를 대행한다. 다만, 제84조제2항에 따라 투표를 실시하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.(2009.11.11. 신설)

(비고) 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우는 "제84조제2항"을 "제93조제3항"으로 한다.

④감사는 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하고, 전문적인 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 의뢰할 수 있으며, 조합의 재산 또는 업무집행에 관하여 부정한 사실이 있는 것을 발견한 때에는 총회에 이를 보고한다.

⑤감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 본 조합의 자회사(상법 제342조의2에 따른 자회사를 말한다. 이하 같다)에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 그 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 그 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑥감사는 조합장이 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 총회에서 그 의견을 진술한다.

⑦감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 적은 감사록을 작성하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 한다.(2009.11.11. 개정)

⑧비상임감사는 직무의 범위 등 필요한 사항을 상임감사와 협의하여 정할 수 있으며, 상임감사가 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.(2014.11.12. 개정)

(비고) 제8항은 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

[조합장을 비상임으로 운영하는 경우]

①(2009.11.11, 2017.12.26. 개정)

※ 법 제45조제4항에 따라 조합장을 비상임으로 하는 경우에는 제1례 또는 제2례 중에서 선택함. 그 외의 경우에는 제1례를 선택함

<제1례>

조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 상임이사가 집행한다.

(비고) 상임이사 2인을 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

① 조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 이사회가 정하는 바에 따라 상임이사 2인이 각각 분장하여 집행한다.

<제2례>

조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 상임이사가 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 조합장이 집행한다.

(비고) 상임이사 2인을 두는 조합의 경우에는 본항을 다음과 같이 한다.

① 조합장은 조합을 대표하며, 조합의 업무는 이사회가 정하는 바에 따라 상임이사 2인이 각각 분장하여 집행한다. 다만, 다음 각 호의 업무는 조합장이 집행한다.

1. 제5조제1항제1호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
2. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
3. 제5조제1항제5호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)
4. 제5조제1항제6호 및 관련 부대사업(제5조제1항제7호부터 제10호까지 중 관련사업 포함)

(비고) 1. 제1호부터 제4호까지 중에서 일부 또는 전부를 조합의 실정에 따라 정한다.

(비고) 2. 제5조제1항에 제10호가 적히지 않을 경우에는 제1항 각 호 중 "제10호"를 "제9호"로 함

(비고) 3. 신용사업을 실시하지 아니하는 조합은 제1항 각 호를 다음과 같이 규정

1. 제5조제1항제1호 및 관련 부대사업(제5조제1항제6호부터 제9호까지 중 관련사업 포함)
2. 제5조제1항제2호 및 관련 부대사업(제5조제1항제6호부터 제9호까지 중 관련사업 포함)
3. 제5조제1항제4호 및 관련 부대사업(제5조제1항제6호부터 제9호까지 중 관련사업 포함)
4. 제5조제1항제5호 및 관련 부대사업(제5조제1항제6호부터 제9호까지 중

관련사업 포함)

②조합장 또는 상임이사가 다음 각 호의 어느 하나의 사유(상임이사의 경우 제5호는 제외한다)로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 이사(조합장의 경우에는 조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 그 직무를 대행한다.(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

1. 궐위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 제57조제2항제3호에 따라 조합장의 해임을 대의원에서 의결한 경우
6. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

③조합장이 그 직을 가지고 조합장 선거에 입후보하면 후보자로 등록한 날부터 선거일까지 제2항에 따라 이사회가 정하는 순서에 따른 이사가 그 조합장의 직무를 대행한다. 다만, 제84조제2항에 따라 투표를 실시하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.(2009.11.11. 신설)

(비고) 조합장을 대의원에서 선출하는 경우는 "제84조제2항"을 "제93조제3항"으로 한다.

④감사는 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하고, 전문적인 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 의뢰할 수 있으며, 조합의 재산 또는 업무집행에 관하여 부정한 사실이 있는 것을 발견한 때에는 총회에 이를 보고한다.

⑤감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 본 조합의 자회사(상법 제342조의2에 따른 자회사를 말한다. 이하 같다)에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 그 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 그 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

⑥감사는 조합장이 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저 하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 총회에 그 의견을 진술한다.

⑦감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 적은 감사록을 작성하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 한다.

⑧비상임감사는 직무의 범위 등 필요한 사항을 상임감사와 협의하여 정할 수 있으며, 상임감사가 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.(2014.11.12. 개정)

(비고) 제8항은 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

제53조(감사의 대표권) ①조합이 조합장이나 이사와 계약을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.

②조합과 조합장 또는 이사 간의 소송에 관하여는 제1항을 준용한다.

제54조(임원의 선출) ①(2024.1.31. 개정)

<제1례> 조합장을 총회 또는 총회외에서 투표로 직접 선출하는 경우
조합장은 조합원중에서 조합원이 총회 또는 총회외에서 투표로 직접 선출한다.

<제2례> 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우
조합장은 조합원중에서 대의원회에서 선출한다.

<제3례> 조합장을 이사회에서 선출하는 경우
조합장은 조합원인 이사중에서 이사회가 선출한다.

(비고) 선출방식 변경은 조합장의 임기가 만료되는 해의 직전년도 12월까지 가능
②조합장외의 임원은 총회에서 선출한다. 다만, 상임이사 및 상임감사는 다음 각 호의 인원으로 구성되는 인사추천위원회에서 추천된 사람을 총회에서 선출한다. 이 경우 인사추천위원회의 의장은 조합장으로 하며, 구성원 과반수의 찬성으로 추천대상자를 결정한다.(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

1. 조합장 1명
2. 이사회가 정하는 비상임이사 3명
3. 조합장이 정하는 학식과 경험이 풍부한 외부인사 1명
4. 이사회가 정하는 대의원 2명

(비고) 1. 상임이사는 두되, 상임감사는 두지 아니하는 경우에는 본 항 단서 중 "상임이사 및 상임감사는"을 "상임이사는"으로 규정함

(비고) 2. 상임이사는 두지 아니하되, 상임감사는 두는 경우에는 본 항 단서 중 "상임이사 및 상임감사는"을 "상임감사는"으로 규정함

(비고) 3. 상임이사와 상임감사를 모두 두지 아니하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정함

②조합장외의 임원은 총회에서 선출한다.

③인사추천위원회의 구성 · 운영에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.
(2009.11.11, 2015.6.17. 개정)

(비고) 제3항은 상임이사 또는 상임감사를 두는 조합의 경우에만 규정함

④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 당선인의 당선무효로 실시사유가 확정된 재선거 (당선인이 그 기소 후 확정판결 전에 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거를 포함한다)의 후보자가 될 수 없다.(2012.11.20. 신설)(2014.11.12. 개정)

1. 법 제173조제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호에 따라 당선이 무효로 된 사람

(그 기소 후 확정판결 전에 사직한 사람을 포함한다)

2. 당선되지 아니한 사람(후보자가 되려던 사람을 포함한다)으로서 법 제173조제1항제2호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제2호에 따른 직계 존속·비속이나 배우자의 죄로 당선무효에 해당하는 형이 확정된 사람

제55조(임원의 임기) ①조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고 감사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 조합장은 2차에 한하여 연임할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 조합장을 비상임으로 운영하는 경우에는 본항을 다음과 같이 규정함

①조합장과 이사의 임기는 다음 각 호와 같고 감사의 임기는 3년으로 한다.

1. 조합장과 조합원인 이사: 4년

2. 제1호의 이사를 제외한 이사: 2년

②제1항에 따른 임원의 임기는 전임자의 임기만료일의 다음날부터 기산한다. 다만, 임기개시전에 재임중인 임원(조합장은 제외한다)이 궐위된 경우로서 그 궐위시점이 선거기간(선거일공고일 또는 추천일부터 선거일까지를 말한다. 이하 같다)중인 경우는 당선공고일을 임기개시일로 하고, 궐위시점이 당선자 확정후인 경우에는 사유발생일 다음날을 임기개시일로 한다.(2024.1.31. 개정)

③제2항외의 경우 임기개시일을 당선공고일로 한다.

④보궐선거 또는 재선거에 따른 임원의 임기는 전임자(재선거의 경우, 재선거 실시 전에 실시한 선거로 선출된 임원 또는 선출될 예정이었거나 임기가 개시되었을 임원)의 남은 임기로 한다. 다만, 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

(비고) 1. 상임이사는 두되, 상임감사는 두지 아니하는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 상임이사를 제외한 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임이사의 임기는 당선이 결정된 때로부터 새로이 기산한다.

(비고) 2. 상임이사는 두지 아니하되, 상임감사는 두는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함.

다만, 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

(비고) 3. 상임이사와 상임감사를 모두 두는 경우에는 본 항 단서를 다음과 같이 규정함

다만, 상임이사를 제외한 이사 전원 또는 감사 전원의 결원으로 인하여 실

시하는 보궐선거에서 당선되는 이사 또는 감사의 임기와 상임이사 및 상임 감사의 임기는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.

⑤제46조제4항 단서는 제1항의 임원의 임기만료의 경우에 이를 준용한다.

⑥임원의 수가 그 정수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 말미암아 퇴임한 임원은 새로 선임된 임원이 취임할 때까지 그 권리의무가 있다.

제56조(임원의 결격사유) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 조합의 임원이 될 수 없다. 다만, 제10호와 제12호는 조합원인 임원에게만 적용한다.(2005.10.18, 2009.11.11, 2012.2.13, 2012.11.20, 2014.11.12, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
2. 미성년자 · 피성년후견인 또는 피한정후견인
3. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
4. 법원의 판결이나 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
5. 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
6. 법 제164조제1항이나 신용협동조합법 제84조에 규정된 개선(改選) 또는 징계면직의 처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
7. 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
8. 법 제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄) · 제59조 (기부행위의 금지 · 제한 등 위반죄) · 제61조(허위 사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄) 까지에 규정된 죄를 범하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 4년이 지나지 아니한 사람
9. 임원선거에서 당선되었으나 법 제173조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호에 따라 당선이 무효로 된 사람으로서 그 무효가 확정된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
10. 선거일공고일 현재 조합에 대하여 50좌이상의 납입출자분을 2년이상 계속 보유하고 있지 아니한 사람

(비고) 1. 출자좌수는 50좌 이상 2천좌이내에서 조합의 실정에 따라 제18조제2항의 출자좌수이상으로 정한다.

(비고) 2. 본 호의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(임원의 피선거권에 관한 경과조치) ①이 정관 시행일 현재 재직중인 임원은 제56조제1항제10호에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

②이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고

일 현재 종전의 규정에 따라 필요로 하는 납입출자를 보유하고 있는 자는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제56조제1항제10호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

- ※ 정관개정일 현재 종전의 정관에서 제56조제1항제10호의 출자좌수의 변경에 관련된 경과조치를 부칙에 규정하고 있는 조합으로서 그 시한이 남아있는 경우에는 그 부칙규정에 의거 임원의 피선거권에 관한 경과조치를 적용한다.

(비고) 3. 설립 또는 합병조합의 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(임원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제56조제1항제10호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 2년간은 적용하지 아니한다.

②제56조제1항제12호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 1년(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2년")간은 적용하지 아니한다.

11. 선거일공고일 현재 우리 조합, 중앙회 또는 법 제49조제1항제11호 각 목의 금융기관에 대하여 5백만원 이상의 채무(보증채무를 제외한다)를 6월을 초과하여 연체한 사람

12.

- ※ 정관 개정일 현재 직전 회계연도 기준 제5조제1항제2호가목의 사업을 이용하는 조합원이 전체 조합원의 100분의 50 이상인 경우에는 반드시 <제2례>를 선택함

<제1례>

선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일 공고일 현재의 전일까지의 기간동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

가. 제5조제1항제2호가목 및 나목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

나. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균잔액 : ()만원 이상

다. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균잔액 : ()만원 이상

라. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상

- (비고) 1. 사업이용실적 산정기간을 2년으로 하고자 하는 경우 제12호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함
- (비고) 2. 제12호의 각 목 중 가목은 반드시 포함시키고, 나목부터 라목까지는 조합의 실정에 따라 일부 또는 전부를 선택하거나, 선택하지 아니할 수 있으나, 신용사업을 실시하지 아니 하는 조합은 나목 및 다목을 선택할 수 없음. 이 경우 나목부터 라목까지 중 2가지 이상을 선택할 때에는 제12호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당 하지 아니한 사람"을 "가목의 기준금액에 해당하지 아니하거나 가목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함
- (비고) 3. 제12호의 ()의 금액은 정관개정일 현재 제137조제2항에 따라 결산보고서의 승인을 받은 최근 1회계연도(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2회계연도")의 전체 조합원(각 회계연도말 조합원수 기준)의 경제사업 평균이용금액의 100분의 40(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 20) 이상 평균 이용금액 이내, 예금·적금·대출금의 평균잔액 및 평균보험수입수수료의 100분의 20(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 30) 이상 평균 잔액 및 평균보험수입수수료 이내에서 각각 조합의 실정에 따라 정한다.
- (비고) 4. 제12호의 ()의 금액을 변경하거나 <제2례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(결격사유에 관한 경과조치) 제56조제1항제12호의 개정규정은 의결 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

- (비고) 5. 제1항에 규정된 사유 외에는 조합에서 추가로 결격사유를 규정할 수 없음

- (비고) 6. 삭제

<제2례>

선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일공고일 현재의 전일까지의 기간 동안 이용한 금액)이 다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

- 가. 제5조제1항제2호가목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

- 나. 제5조제1항제2호나목의 경제사업을 이용한 금액 : ()만원 이상
- 다. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균 잔액 : ()만원 이상
- 라. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균 잔액 : ()만원 이상
- 마. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상
- (비고) 1. 사업이용실적 산정기간을 2년으로 하고자 하는 경우에는 제12호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함
- (비고) 2. 제12호의 각 목 중 가목 및 나목은 반드시 포함시키고, 다목부터 마목까지는 조합의 실정에 따라 일부 또는 전부를 선택하거나, 선택하지 아니할 수 있으나, 신용사업을 실시하지 아니 하는 조합은 다목 및 라목을 선택할 수 없음. 이 경우 다목부터 마목까지 중 2가지 이상을 선택할 때에는 제12호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목 또는 나목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니하거나 가목 및 나목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함
- (비고) 3. 제12호의 ()의 금액은 정관 개정일 현재 제137조제2항에 따라 결산보고서의 승인을 받은 최근 1회계연도(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2회계연도")의 전체 조합원(각 회계연도말 조합원 수 기준)의 판매사업 평균이용금액의 100분의 10 이상 평균이용금액의 100분의 50 이내, 구매사업 평균이용금액의 100분의 40(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 20) 이상 평균이용금액 이내, 예금·적금·대출금의 평균잔액 및 평균보험수입수수료의 100분의 20(특별시 또는 광역시의 자치구를 구역의 전부 또는 일부로 하는 조합은 100분의 30) 이상 평균잔액 및 평균보험수입수수료 이내에서 각각 조합의 실정에 따라 정함
- (비고) 4. 제12호의 ()의 금액을 변경하거나 <제1례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함
제○조(결격사유에 관한 경과조치) 제56조제1항제12호의 개정규정은 의결 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.
- (비고) 5. <제2례>를 선택하여 제12호를 변경하는 경우 제56조제1항제12호의 사업이용실적 기준금액에도 불구하고 정관 시행일부터 1년간 제12호가목의 기준금액을 (비고)3.에 따른 기준금액 미만으로

적용하고자 할 때에는 다음과 같은 경과조치를 부칙에 두어야 함
제○조(임원결격사유 중 사업이용실적에 관한 적용례) 이 정관 시행일부터
1년까지는 제56조제1항제12호가목의 기준금액에도 불구하고 이를 다음
과 같이 한다.

가. 제5조제1항제2호가목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의
2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른
상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상
(비고) 6. 제1항에 규정된 사유 외에는 조합에서 추가로 결격사유를 규정할
수 없음

②제1항 각 호 사유가 발생하면 해당 임원은 당연히 퇴직된다. 이 경우 제1
항제10호부터 제12호 까지를 적용함에 있어서는 "선거일공고일 현재"를 "현
재"로 한다.(2009.11.11. 개정)

③제2항에 따라 퇴직한 임원이 퇴직전에 관여한 행위는 그 효력을 상실하지
아니한다.

④조합은 임원을 대상으로 제12호에 따른 기준에 해당하는지 여부를 6월말,
12월말에 확인하여야 한다. 다만, 필요에 따라 추가로 확인할 수 있다.

(2024.1.31. 신설)

제57조(임원의 해임)

<제1례> 상임이사를 두지 아니하는 경우

①조합원은 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 받아 총회에 임원의 해임을
요구할 수 있다. 이 경우 총회는 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의
2이상의 찬성으로 의결한다.

②조합원은 제54조에 따른 임원의 선출방법에 따라 다음 각 호의 어느 하나
의 방법으로 임원을 해임할 수 있다.

1. 대의원회에서 선출된 임원은 대의원 3분의 1이상의 요구로 대의원 과반
수의 출석과 출석대의원 3분의 2이상의 찬성으로 해임의결
2. 이사회에서 선출된 조합장은 이사회의 해임요구에 의하여 총회에서 해임
의결. 이 경우 이사회의 해임요구와 총회의 해임의결은 제1호에 따른 의
결정족수를 준용한다.
3. 조합원이 직접선출한 조합장은 대의원회의 의결을 거쳐 조합원투표로 해
임결정. 이 경우 대의원회의 요구 및 의결은 제1호의 규정을 준용하며,
조합원투표에 의한 해임결정은 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 과반
수의 찬성으로 한다.

③해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 적은 서면으로 해임의결일
7일전까지 통지하여 총회나 대의원회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

<제2례> 상임이사를 두는 경우

①조합원은 조합원 5분의 1이상의 서면동의를 받아 총회에 임원의 해임을 요구할 수 있다. 이 경우 총회는 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

②조합원은 제54조에 따른 임원의 선출방법에 따라 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 임원을 해임할 수 있다.

1. 대의원회에서 선출된 임원은 대의원 3분의 1이상의 요구로 대의원 과반수의 출석과 출석대의원 3분의 2이상의 찬성으로 해임의결
2. 이사회에서 선출된 조합장은 이사회의 해임요구에 의하여 총회에서 해임의결. 이 경우 이사회의 해임요구와 총회의 해임의결은 제1호에 따른 의결정족수를 준용한다.
3. 조합원이 직접선출한 조합장은 대의원회의 의결을 거쳐 조합원투표로 해임결정. 이 경우 대의원회의 요구 및 의결은 제1호의 규정을 준용하며, 조합원투표에 의한 해임결정은 조합원 과반수의 투표와 투표조합원 과반수의 찬성으로 한다.

③제49조제1항제12호에 따라 이사회의 요구로 상임이사를 해임하려면 대의원 과반수의 출석과 출석대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

④해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 적은 서면으로 해임의결일 7일전까지 통지하여 총회나 대의원회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

[전문개정 2009.11.11.]

제58조(임원의 의무와 책임) ①조합의 임원은 법, 법에 따른 명령과 정관·규약·규정 또는 총회와 대의원회 및 이사회의 의결을 지키고 조합을 위하여 충실히 그 직무를 수행하여야 한다.

②조합의 임원이 그 직무를 수행할 때 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 하여 조합에 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

③조합의 임원이 그 직무를 수행할 때 고의나 중대한 과실로 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

④제2항과 제3항의 행위가 이사회의 의결에 따른 것이라면 그 의결에 찬성한 이사도 연대하여 손해 배상의 책임을 진다. 이 경우 의결에 참여한 이사 중 이의를 제기한 사실이 의사록에 적혀 있지 아니한 이사는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

⑤임원이 거짓으로 결산보고·등기 또는 공고를 하여 조합이나 제3자에게 끼친 손해에 대하여도 제2항 및 제3항과 같다.

⑥제1항부터 제5항까지의 손해배상청구권의 행사는 이사회 또는 조합장을

포함한 이사에 대하여는 감사가, 임원전원에 대하여는 조합원 100인 또는 100분의 1이상의 동의를 받은 조합원대표가 이를 행한다.

⑦조합장과 이사는 자기 또는 제3자의 계산으로 조합과 거래할 때 대출 또는 외상거래 등 조합의 자금부담이 있는 경우로서 신용사업(신용카드로 구매하는 거래를 제외한다)은 3억원을 초과하는 거래에 대하여, 신용사업외의 사업은 거래건당 2천만원 이상 또는 거래총잔액 1억5천만원을 초과 하는 거래에 대하여 이사회에 승인을 얻어야 한다.

제59조(임원의 보수 및 실비변상) ①상임임원을 제외한 임원은 명예직으로 한다.

②상임임원의 보수 및 상임임원을 제외한 임원의 여비 기타 실비변상에 대하여는 규약으로 정한다.

제60조(직원의 임면)

<제1례> 조합장이 상임으로 상임이사를 두지 아니하는 경우

①조합의 직원은 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 전무 1명과 상무 3명 이내를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자 중에서 조합장이 이사회의 의결을 거쳐 임면한다.

<제2례> 조합장이 비상임으로 상임이사를 두는 경우(2009.11.11. 개정)

①조합의 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 3명 이내의 상무를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 상임이사가 제청한 자에 대하여 조합장이 이사회의 의결을 거쳐 임면한다.

(비고) 제52조제1항에서 <제2례>를 선택한 경우에는 제1항과 제3항을 다음과 같이 한다.

①조합의 직원은 조합장이 임면한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 조합장이 이사회의 의결을 거쳐 임면한다. 이 경우 상임이사 소관 간부직원의 임면은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

<제3례> 조합장이 상임이면서 상임이사를 두는 경우

①조합의 직원은 조합장이 임면한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 따라 조합장이 임면한다.

②조합에 간부직원으로 상무 3명 이내를 둘 수 있다. 다만, 지사무소에는 필요에 따라 상무 1명을 둘 수 있다.

③제2항에 따른 간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 자중에서 조합장이 이사회 의결을 거쳐 임면한다. 이 경우 상임이사 소관 간부직원의 임면은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

제61조(간부직원의 직무)

〈제1례〉 조합장이 상임으로 상임이사를 두지 아니하는 경우 (2009.11.11. 개정)
전무는 조합장의 명을 받아 조합의 업무를 처리하며, 상무는 전무를 보좌하여 조합의 업무를 분장하고, 전무가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 조합장이 정하는 상무가 그 직무를 대행한다.

1. 권위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정되지 아니한 경우
4. 의료법에 따른 의료기관에 30일 이상 계속하여 입원한 경우
5. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

〈제2례〉 조합장이 비상임으로 상임이사를 두는 경우 (2009.11.11. 개정)

상무는 상임이사를 보좌하여 조합의 업무를 분장한다.

(비고) 제52조제1항에서 〈제2례〉를 선택한 경우에는 "상임이사"를 "조합장과 상임이사"로 규정함

〈제3례〉 조합장이 상임이면서 상임이사를 두는 경우 (2009.11.11. 개정)

상무는 조합장과 상임이사를 보좌하여 조합의 업무를 분장한다.

제6편 임원선거

제1장 총 칙

제62조(선거인) ①선거인이란 선거권이 있는 자로서 선거인명부에 올라있는 자를 말한다.(단서삭제 2005.10.18.)

②조합은 선거일공고일 다음날부터 5일 이내에 선거일공고일 현재 조합원명부를 기준으로 선거인 명부를 작성하여야 한다. 다만, 임원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일 후 조합원으로 가입한 자는 제외한다.(2005.10.18, 2009.11.11. 개정)

③선거인명부는 선거인명부작성기간만료일의 다음날부터 선거일전일까지 열람할 수 있다.

④선거인은 선거인명부에 누락 또는 오기가 있거나 자격이 없는 선거인이 올

라 있다고 인정되면 선거인명부 열람기간 내에 구술 또는 서면으로 선거관리위원회(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 조합장)에 이의를 신청할 수 있다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

⑤제4항의 이의신청이 있는 때에는 선거관리위원회(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 조합장)는 지체없이(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 이의신청을 받은 날의 다음 날까지) 심사·결정하되, 그 신청에 이유가 있다고 결정한 때에는 즉시 선거인명부를 정정하고 신청인(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 제65조제5항에 따른 관할위원회·신청인·관계인)에게 통지하여야 하며, 이유가 없다고 결정한 때에는 그 뜻을 신청인에게 통지하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제63조(선거권) ①선거권은 임원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일까지 조합원으로 가입한 자만 행사할 수 있다.(2005.10.18. 개정)

②선거인은 다른 사람으로 하여금 선거권을 대리하여 행사하게 할 수 없다.

제64조(대의원회에서 선출하는 경우의 선거인등) ①선거인은 대의원명부에 등재된 자로 하며, 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우 조합은 선거일공고일 다음날부터 5일 이내에 대의원명부를 작성하여야 한다.(2014.11.12. 개정)

②선거인은 선거일전일까지 대의원명부를 열람할 수 있다.

③선거일전일까지 대의원명부에 변동이 있는 경우에는 이를 수정하여야 한다.

④선거인은 선거권을 대리하여 행사하게 할 수 없다. 다만, 조합장이 제52조제2항 및 제3항에 따라 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무대행자가 선거권을 가진다.(2012.2.13. 개정)

⑤선거에 입후보하는 대의원(조합장을 포함한다)은 당해 선거에서 선거권을 행사할 수 없다.

제65조(선거일) ①임원의 임기만료로 인한 선거는 임원의 임기만료일전 40일부터 15일까지 실시하되 선거일은 이사회에서 정한다. 다만, 대의원회에서 선출하는 임원의 임기가 당해연도 결산기의 최종월이후 다음해 3월까지의 기간중에 만료하는 경우에는 정기대의원회의일을 선거일로 정할 수 있다.(2005.10.18. 개정)

②재선거 및 보궐선거는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 실시하되, 선거일은 이사회가 정한다.

③천재지변 기타 불가피한 사유로 선거일에 선거가 불가능한 경우에는 이사회가 선거일을 다시 정한다.

④제1항 및 제2항에 따른 선거의 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는

때에는 이사회 의결에 따라 당해 선거를 실시하지 아니할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당되지 아니하게 된 때에는 지체 없이 이사회 의결로 선거일을 지정하여 30일 이내에 당해 선거를 실시하여야 한다.(2009.11.11, 2015. 6.17. 개정)

1. 제148조에 따른 합병의결이 있는 때
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 농림축산식품부장관 또는 중앙회장이 선거를 실시하지 아니하도록 권고한 때

가. 「농업협동조합법」 또는 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」에 따라 합병권고·요구 또는 명령을 받은 경우

나. 거래의 금융사고, 천재지변 등으로 선거를 실시하기 곤란한 경우

⑤조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 선거일은 제1항부터 제4항 까지에 따라 선거일로 정할 수 있는 기간내에 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 「선거관리위원회법」에 따른 구·시·군선거관리위원회(세종특별자치시선거관리위원회를 포함한다, 이하 "관할 위원회"라 한다)가 조합과 협의하여 정한다. 다만, 관할위원회의 관할구역에서 공직선거등이 실시되는 경우 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」이 정하는 기간에는 선거일을 정할 수 없다.(2012.2.13. 신설)(2014.11.12. 개정)

⑥제1항 및 제5항에도 불구하고 「농업협동조합법」에 따라 관할위원회에 위탁하여 동시에 실시하는 임기만료에 따른 조합장선거(이하 "동시조합장선거"라 한다)의 선거일은 그 임기가 만료되는 해당 연도 3월 중 첫 번째 수요일로 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 신설)

제66조(선거관리위원회의 설치) ①임원선거사무를 관리하기 위하여 조합에 선거관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

②위원회는 이사회가 조합원(임직원은 제외한다)과 선거의 경험이 풍부한 자 중에서 위촉하는 ○○명의 선거관리위원(이하 "위원"이라 한다)으로 구성한다.

(비고) 위원수는 7명 이상 15명 이내에서 조합의 실정에 따라 정한다.

③위원의 위촉기간은 위촉일부터 2년간으로 하되 조합원중에서 위촉된 위원인 경우 조합원자격을 상실한 때에는 위원의 직을 상실한다. 다만, 선거일공고일 또는 추천일 이후 임기가 만료된 때에는 당해 선거가 종료될 때까지 그 임기가 연장된다.(2024.1.31. 개정)

④위원회에 위원장과 부위원장 각 1명을 두되, 위원중에서 호선한다.

⑤임원후보자는 위원이 될 수 없다.

⑥위원장은 위원회를 대표하고 위원회를 소집하여 이를 주재하며, 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장의 직무를 대행한다.

⑦위원은 위원장이 지정하는 바에 따라 선거관리 · 투표관리 및 개표관리사무를 분장처리한다.

⑧위원장은 중요한 사항에 대하여는 위원회에 부의하여 처리하여야 하며, 위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 출석자 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨위원이 궐원된 때에는 이사회가 이를 보충하되, 위촉기간은 전임자의 잔여기간으로 한다. 다만, 선거기간중 궐원위원의 수가 2명 이내인 때에는 위원장이 위원회의 협의를 거쳐 궐원위원을 보충하고 그 사실을 다음 이사회에 보고한다.

⑩삭제 <2014.11.12.>

⑪이사회는 위원이 제67조제5항을 현저히 위반하였다고 판단하는 경우에는 해촉할 수 있다.

⑫제1항에 불구하고 조합장을 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 경우에 선거사무의 관리는 조합장의 임기만료일전 180일(재선거, 보궐선거 및 제65조제4항 단서규정에 의한 선거에 있어서는 선거의 실시사유가 확정된 날부터 5일)까지 관할위원회에 위탁하여야 한다. 다만, 동시 조합장 선거에서는 임기만료일 전 180일에 별도의 신청 없이 위탁한 것으로 본다. (2012.2.13. 신설)(단서신설 2014.11.12.)

제67조(위원회의 직무) ①위원회는 다음 각 호의 사무를 관장한다.(2014.11.12. 개정)

1. 임원후보자의 자격심사
 2. 선거인명부의 확정
 3. 선거인자격 이의신청에 대한 판정
 4. 선거관련 분쟁조정
 5. 선거운동방법에 대한 위반여부의 조사 및 심사
 6. 위반사례 발생시 이에 대한 경고 및 기한을 정한 시정요구, 고발 등 필요한 조치
 7. 제6호에 위반한 경우 그 사실의 게시
 8. 투표의 유효 · 무효에 관한 이의에 대한 판정
 9. 선거관리 · 투표관리 및 개표관리에 관한 사항
 10. 투표소 및 개표소 설치에 관한 사항
 11. 투표소 및 개표소의 질서유지에 관한 사항
 12. 선거홍보 및 선거운동계도에 관한 사항
 13. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- ②위원회에 간사를 두되, 위원장이 조합의 직원중에서 위촉하며, 간사는 위원장을 보좌하여 위원회의 사무를 처리한다.
- ③위원장은 조합의 직원중에서 종사원을 위촉하며, 종사원은 위원장이 정하

- 는 바에 따라 선거관리사무에 종사한다.(2024.1.31. 개정)
- ④위원회는 의사의 진행상황 및 그 결과를 적은 의사록을 작성하고, 참석위원이 기명날인하여야 한다.
- ⑤위원·간사 및 종사원은 선거관리사무를 행함에 있어 공정을 기하여야 한다.
- 제68조(선거사무의 협조 등) ①조합은 위원회의 선거사무에 관하여 적극적으로 협력하여야 한다.
- ②조합은 위원에 대하여 위원회 참석에 따른 실비를 지급할 수 있다.

제2장 조합장 선거

제1절 조합원이 직접 선출하는 경우

- 제69조(피선거권) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)
1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
 2. 조합장임기만료일 현재 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사·상임감사(중앙회의 경우 감사위원장을 말한다), 우리조합 자회사(조합공동사업법인을 포함 한다. 이하 이 편에서 같다)의 상근임직원, 다른조합의 조합장, 연합회의 회장, 중앙회의 회장 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직한 지 90일을 경과하지 아니한 자. 다만, 조합장이 임기만료외의 사유로 권위된 때와 제65조제4항 단서에 따라 선거를 실시하는 때에는 후보자등록일전일까지 사직하지 아니한 사람
 3. 후보자등록일전일까지 우리조합의 비상임이사·비상임감사 또는 자회사의 비상근임원의 직을 사직하지 아니한 사람
 4. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
- ②제1항제2호 및 제3호의 적용에 있어서는 조합 또는 그 소속기관의 장에게 사직원이 접수된 때에 사직한 것으로 본다.
- 제70조(선거공고) 관할위원회는 선거일전 20일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.(2012.2.13. 개정)

1. 선거하여야 할 임원
2. 선거인
3. 선거일
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 투표개시시각 및 종료시각
8. 투표소 및 개표소의 위치
9. 삭제 <2024.1.31.>
10. 기타 필요한 사항

제70조의2(선거인명부 작성, 공고 및 열람) ①조합은 선거인명부를 작성한 때에는 즉시 그 등본(전산자료 복사본을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 1통을, 선거인명부가 확정된 때에는 지체 없이 확정된 선거인명부 등본 1통을 각각 관할위원회에 송부하여야 한다. 이 경우 둘 이상의 투표소를 설치하는 경우에는 투표소별로 분철하여 선거인명부를 작성·확정하여야 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②제1항에도 불구하고 동시조합장선거를 실시하는 경우 조합은 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 구역단위로 선거인명부를 작성·확정하여야 하며, 중앙선거관리위원회는 확정된 선거인명부의 전산자료 복사본을 해당 조합으로부터 제출받아 전산조직을 이용하여 하나의 선거인명부를 작성한 후 투표소에서 사용하게 할 수 있다. 이 경우 조합은 선거인명부 등본을 제출하지 아니할 수 있다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

③조합은 선거인명부 열람 장소 및 기간을 선거일 전 20일에 공고하여야 한다.(2024.1.31. 신설)

④선거인명부는 제62조제3항에 불구하고 선거인명부작성기간만료일의 다음 날부터 3일간 열람할 수 있다. 이 경우 선거인명부의 열람은 공휴일에도 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 할 수 있다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

⑤선거인명부는 선거일전 10일에 확정된다.(2009.11.11, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

⑥조합은 선거인명부작성개시일 전 30일까지(재선거, 보궐선거의 경우 그 실시사유가 발생한 날부터 5일까지) 조합원 자격 등을 확인하여 조합원 명부를 정비하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

⑦동시조합장선거를 실시하는 경우 조합은 선거인명부의 작성을 위하여 「주민등록법」 제30조에 따라 주민등록전산정보자료를 이용할 수 있다.(2024.10.8. 신설)

[본조신설 2012.2.13.]

제71조(후보자등록기간) ①후보자등록기간은 선거기간(선거일전 13일부터 선거일까지, 이하 같다) 개시일 전 2일부터 2일간(공휴일을 포함한다)으로 한다.(2014.11.12. 개정)

②삭제 <2014.11.12.>

③「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제54조에 따라 동시선거를 실시하는 경우 제1항의 등록기간 내에 후보자등록이 없을 때에는 등록기간을 연장할 수 있다. 이 경우 이를 즉시 공고하여야 한다.(2012.2.13. 신설)(2014.11.12. 개정)

제72조(후보자등록신청) ①후보자가 되고자 하는 자는 후보등록마감시각까지 "별표"의 구비서류를 갖추어 본인이 직접 관할위원회에 등록신청하여야 하며, 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에는 제74조의2제1항에서 정하는 기탁금을 납부하여야 한다. 다만, 질병·사고 등 본인이 직접 접수할 수 없는 부득이한 경우에는 관할위원회가 본인의 의사를 확인 하고 접수할 수 있다.(2012.2.13, 2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②후보자가 되려는 사람은 선거기간 개시일 전 60일부터 본인의 범죄경력(법 제49조제1항에 따른 범죄경력을 말한다. 이하 같다)을 국가경찰관서의 장에게 조회할 수 있으며, 그 요청을 받은 국가경찰관서의 장은 지체 없이 그 범죄경력을 회보(回報)하여야 한다. 이 경우 회보받은 범죄경력에 후보자 등록 시 함께 제출하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

제73조(등록심사 및 접수) ①관할위원회는 제72조에 따른 후보자등록신청이 있는 때에는 이를 수리 하되, 자격이 없거나 제74조의2제1항에 따른 기탁금(조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거의 경우에 한함) 및 "별표" 중 피선거권에 관한 증명서류를 갖추지 아니한 등록신청은 수리하지 아니한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

②관할위원회는 후보자등록 마감 즉시 후보자 전원에 대하여 신원조회 등을 거쳐 후보자의 자격을 확인하여야 한다.(2012.2.13. 개정)

③제2항에 따라 조합이 그 조사를 의뢰받은 경우에는 지체없이 그 사실을 확인하여 회보하여야 한다.

④관할위원회는 제72조제2항에 따라 제출된 범죄경력에 대하여 그 확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 후보자등록마감 후 지체 없이 조합의 주된 사무소 소재지를 관할하는 검찰청의 장에게 해당 후보자의 범죄경력을 조회할 수 있고, 해당 검찰청의 장은 그 범죄경력의 진위여부를 지체 없이 관할위원회에 회보하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

⑤후보자등록신청서의 접수시간은 공휴일에 불구하고 매일 오전 9시부터 오후 5시까지로 한다.

후 6시까지로 한다.(2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

⑥관할위원회는 등록마감일 다음날에 후보자 등록사항을 공고한다.(2012.2.13, 2024.10.8. 개정)

제74조(등록무효 등) ①후보자등록 후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 그 후보자의 등록은 무효로 한다.(2024.10.8. 개정)

1. 후보자의 피선거권이 없는 것이 발견된 때
2. 후보자등록신청서, 별표 중 피선거권에 관한 증명서류를 제출하지 아니한 것이 발견된 때
3. 제74조의2제1항에 따른 기탁금에 관한 서류 등을 제출하지 아니한 것이 발견된 때
4. 제75조의3제2항에 따른 범죄경력을 게재하지 아니한 선거공보를 제출하거나 범죄경력에 관한 서류를 별도로 제출하지 아니한 것이 발견된 때

②후보자가 사퇴하고자 하는 경우에는 본인이 직접 관할위원회에 서면으로 신고하여야 한다.(2012.2.13. 개정)

③관할위원회는 후보자가 사퇴 · 사망하거나 등록이 무효로 된 경우에는 이를 지체없이 공고한다.(2012.2.13. 개정)

제74조의2(기탁금) ①후보자등록을 신청하는 자는 등록신청시 ()만원의 기탁금을 관할위원회에 납부하여야 한다.

(비고) 기탁금은 500만원 이상 1천만원 이내에서 조합의 실정에 따라 정함

②관할위원회는 다음 각 호 금액을 선거일 후 30일 이내에 기탁자에게 반환하고, 반환하지 아니하는 기탁금은 우리조합에 귀속한다. 이 경우 기탁금 반환은 1차 투표 결과에 따른다.

1. 후보자가 당선되거나 사망한 경우와 유효투표총수의 100분의 15 이상을 득표한 경우에는 기탁금 전액
2. 후보자가 유효투표총수의 100분의 10 이상 100분의 15 미만을 득표한 경우에는 기탁금의 100분의 50에 해당하는 금액

③관할위원회는 제2항에 따라 반환하지 아니하는 기탁금을 선거일 후 30일 이내에 우리조합에 반환한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제75조(선거운동의 정의) 이 정관에서 "선거운동"이란 당선되거나 되게 하거나 되지 못하게 하기 위한 행위를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 선거운동으로 보지 아니한다.

1. 선거에 관한 단순한 의견개진 및 의사표시
2. 입후보와 선거운동을 위한 준비행위

[전문개정 2014.11.12.]

제75조의2(선거운동의 주체·기간·방법) ①후보자와 후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 조합의 임직원이 아닌 조합원 중 지정하는 1명(이하 "후보자등"이라 한다)이 제75조의3부터 제75조의8까지, 제75조의11, 제75조의12의 규정에 따라 선거운동을 하는 경우를 제외하고는 누구든지 어떠한 방법으로도 선거운동을 할 수 없다.(2024.10.8. 개정)

②선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지에 한정하여 할 수 있다.

[전문개정 2014.11.12.]

제75조의3(선거공보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거공보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거공보를 제출하여야 한다.

②후보자가 제1항에 따라 선거공보를 제출하는 경우에는 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 선거공보에 범죄경력에 게재하여야 하고, 선거공보를 제출하지 아니하는 경우에는 범죄경력에 관한 서류를 별도로 작성하여 제1항에 따른 선거공보의 제출마감일까지 관할위원회에 제출하여야 한다.(2024.10.8. 신설)

③관할위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 제출된 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서류를 선거인명부확정일 후 2일까지 제78조에 따른 투표안내문과 동봉하여 선거인에게 발송하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

④후보자가 제1항 후단에 따른 기한까지 선거공보 또는 범죄경력에 관한 서류를 제출하지 아니하거나 규격을 넘는 선거공보를 제출한 때에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다.(2024.10.8. 개정)

⑤제출된 선거공보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 오기나 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」에 위반되는 내용이 게재되었을 경우에는 제출마감일까지 해당 후보자가 정정할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

⑥후보자 및 선거인은 선거공보의 내용 중 경력·학력·학위·상벌·범죄경력에 관하여 거짓으로 게재되어 있음을 이유로 이의제기를 하는 때에는 관할위원회에 서면으로 하여야 하고, 이의제기를 받은 관할위원회는 후보자와 이의제기자에게 그 증명서류의 제출을 요구할 수 있으며, 그 증명서류의 제출이 없거나 거짓 사실임이 판명된 때에는 그 사실을 공고하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

⑦관할위원회는 제6항에 따라 허위게재사실을 공고한 때에는 그 공고문 사본 1매를 선거일에 투표소의 입구에 첨부하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

⑧선거공보의 작성수량·규격·면수·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제75조의4(선거벽보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거벽보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 관할위원회에 선거벽보를 제출하여야 한다.

②관할위원회는 제1항에 따라 제출된 선거벽보를 제출마감일 후 2일까지 조합의 주된 사무소와 지사무소의 건물 또는 게시판 및 조합과 협의한 장소에 첩부하여야 한다.(2024.10.8. 개정)

③제75조의3 제4항부터 제7항까지의 규정은 선거벽보에 이를 준용한다. 이 경우 "선거공보"는 "선거벽보"로, "발송"은 "첩부"로, "규격을 넘는"은 "규격을 넘거나 미달하는"으로 본다.(2024.10.8. 개정)

④선거벽보의 작성수량 · 첩부수량 · 규격 · 제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2014.11.12.]

제75조의5(어깨띠 · 윗옷 · 소품) 후보자등은 선거운동기간 중 어깨띠나 윗옷(上衣)을 착용하거나 소품을 이용하여 선거운동을 할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제75조의6(전화를 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 오후 10시부터 다음 날 오전 7시까지는 그러하지 아니하다.(2024.10.8. 개정)

1. 전화를 이용하여 송화자 · 수화자 간 직접 통화하는 방법
2. 문자(문자 외의 음성 · 화상 · 동영상 등은 제외한다)메시지를 전송하는 방법

[본조신설 2014.11.12.]

제75조의7(정보통신망을 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.(2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

1. 인터넷 홈페이지의 게시판 · 대화방 등에 글이나 동영상 등을 게시하는 방법
2. 전자우편을 전송하는 방법

[본조신설 2014.11.12.]

제75조의8(명함을 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다수인이 왕래하거나 집합하는 공개된 장소에서 길이 9센티미터 너비 5센티미터 이내의 선거운동을 위한 명함을 선거인에게 직접 주거나 지지를 호소하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장소에서는 그러하지 아니하다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제75조의9(예비후보자) ①조합장선거의 예비후보자가 되려는 사람은 선거기간개

- 시일 전 30일부터 관할위원회에 예비후보자등록을 서면으로 신청하여야 한다.
- ②제1항에 따라 예비후보자등록을 신청하는 사람은 예비후보자등록신청서, 별표 중 피선거권에 관한 증명서류를 제출하여야 한다.
- ③예비후보자등록 후에 피선거권이 없는 것이 발견된 때에는 그 예비후보자의 등록은 무효로 한다.
- ④예비후보자가 사퇴하려는 경우에는 자신이 직접 관할위원회에 가서 서면으로 신고하여야 한다.
- ⑤제75조의2에도 불구하고 예비후보자와 예비후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 해당 조합의 임직원이 아닌 조합원 중 지정하는 1명(이하 "예비후보자등"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.

1. 제75조의6 및 제75조의7에 따른 방법
2. 제75조의8에 따른 방법(조합이 사전에 공개한 행사장에서 하는 경우에 한정한다)

3. 제75조의12에 따른 방법(예비후보자가 하는 경우에 한정한다)

⑥「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제18조에 따라 후보자로 등록한 사람은 선거기간개시일 전일까지 예비후보자를 겸하는 것으로 본다.

⑦예비후보자등록신청서의 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회 규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제75조의9는 제75조의13으로 이동 <2024.10.8.>]

제75조의10(활동보조인) ①중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 장애인 예비후보자·후보자는 그의 활동을 보조하기 위하여 배우자, 직계존비속 또는 조합의 임직원이 아닌 조합원 중에서 1명의 활동보조인(이하 "활동보조인"이라 한다)을 둘 수 있다.

②제1항에 따라 예비후보자·후보자가 활동보조인을 선임하거나 해임하는 때에는 지체 없이 관할위원회에 서면으로 신고하여야 한다.

③제75조의2에도 불구하고 예비후보자·후보자와 함께 다니는 활동보조인은 다음 각 호에 따라 선거운동을 할 수 있다. 이 경우 활동보조인은 관할위원회가 교부하는 표지를 패용하여야 한다.

1. 예비후보자의 활동보조인: 제75조의8에 따른 방법(조합이 사전에 공개한 행사장에서 하는 경우에 한정한다)

2. 후보자의 활동보조인: 제75조의5 및 제75조의8에 해당하는 방법

④예비후보자·후보자는 활동보조인에게 수당과 실비를 지급할 수 있다.

⑤활동보조인의 선임·해임 신고서, 표지, 수당과 실비, 그 밖에 필요한 사항

은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제75조의10은 제75조의14로 이동 <2024.10.8.>]

제75조의11(선거운동을 위한 휴대전화 가상번호의 제공) ①후보자는 제75조의 6에 따른 선거운동을 하기 위하여 조합에 그 구성원의 이동전화번호가 노출 되지 아니하도록 생성한 번호(이하 "휴대전화 가상번호"라 한다)를 이동통신 사업자로부터 제공받아 후보자에게 제공하여 줄 것을 요청할 수 있다.

②조합은 제1항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청이 있는 경우에는 관할 위원회를 경유하여 이동통신사업자에게 휴대전화 가상번호를 제공하여 줄 것을 서면(이하 "휴대전화 가상번호 제공 요청서"라 한다)으로 요청하여야 한다.

조합은 제2항에 따른 휴대전화 가상번호 제공 요청을 하기 전에 조합원에게 후보자의 선거운동을 위하여 본인의 이동전화번호가 후보자에게 휴대전화 가상번호로 제공된다는 사실과 그 제공을 거부할 수 있다는 사실을 알려야 한다. 이 경우 조합은 전단에 따른 고지를 받고 명시적으로 거부 의사를 밝힌 조합원의 휴대전화 가상번호를 후보자에게 제공하여서는 아니 된다.

④조합은 제공받은 휴대전화 가상번호를 제1항에 따른 후보자 이외의 후보자에게도 제공할 수 있다.

⑤조합으로부터 휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 제공받은 휴대전화 가상번호를 제75조의6에 따른 선거운동 외의 다른 목적으로 사용하는 행위

2. 제공받은 휴대전화 가상번호를 다른 자에게 제공하는 행위

⑥휴대전화 가상번호를 제공받은 후보자는 유효기간이 지난 휴대전화 가상번호를 즉시 폐기하여야 한다.

⑦이동통신사업자가 휴대전화 가상번호를 생성하여 제공하는 데 소요되는 비용은 휴대전화 가상번호의 제공을 요청한 조합이 부담한다. 이 경우 이동통신사업자는 휴대전화 가상번호 생성 · 제공에 소요되는 최소한의 비용을 청구하여야 한다.

⑧휴대전화 가상번호 제공 요청 방법과 절차, 휴대전화 가상번호의 유효기간 설정, 휴대전화 가상번호 제공 요청서 서식, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제75조의11은 제75조의15로 이동 <2024.10.8.>]

제75조의12(공개행사에서의 후보자 정책 발표) ①예비후보자와 후보자는 조합이 개최하는 공개행사에 방문하여 자신의 정책을 발표할 수 있다.

- ②제1항에 따라 공개행사에서 정책을 발표하려는 예비후보자와 후보자는 참석할 공개행사의 일시, 소견 발표에 소요되는 시간과 발표 방법 등을 조합에 미리 신고하여야 한다. 이 경우 조합은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.
- ③조합은 예비후보자등록신청개시일 전 5일부터 선거일 전일까지 매주 제1항에 따른 공개행사의 일시와 소견 발표가 가능한 시간을 공고하여야 한다.
- ④제2항에 따른 신고 및 제3항에 따른 공고의 절차·방법과 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2024.10.8.]

[중전 제75조의12는 제75조의16으로 이동 <2024.10.8.>]

제75조의13(지위를 이용한 선거운동금지 등) 조합의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위
2. 지위를 이용하여 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위
3. 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다)에 대한 선거권자의 지지도를 조사하거나 이를 발표하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의9에서 이동, 중전 제75조의13은 제75조의17로 이동 <2024.10.8.>]

제75조의14(매수 및 이해유도금지 등) 선거운동을 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.(2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는 자(조합에 가입되어 선거권이 있는 자 및 조합에 가입 신청을 한 자를 말한다)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]이나 그 가족(선거인의 배우자, 선거인 또는 그 배우자의 직계존비속과 형제자매, 선거인의 직계존비속 및 형제자매의 배우자를 말한다. 이하 이 절에서 같다) 또는 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대하여 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상 이익이나 공사(公私)의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
2. 후보자가 되지 아니하도록 하거나 후보자가 된 것을 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호에 규정된 이익이나 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
3. 조합원으로 가입하여 특정 후보자에게 투표하게 할 목적으로 조합원이 아닌 자에게 제1호에 규정된 이익이나 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위
4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의

사표시를 승낙하는 행위

5. 제1호부터 제4호까지에 규정된 행위에 관하여 지시 · 권유 · 알선하거나 요구하는 행위
6. 후보자등록개시일부터 선거일까지 포장된 선물 또는 돈봉투 등 다수의 선거인(선거인의 가족 또는 선거인이나 그 가족이 설립 · 운영하고 있는 기관 · 단체 · 시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 금품을 운반하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의10에서 이동, 종전 제75조의14는 제75조의18로 이동 <2024.10.8.>]
제75조의15(허위사실 공표 금지) ①누구든지 당선되거나 되게 할 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 유리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표하는 행위를 할 수 없다.

②누구든지 당선되지 못하게 할 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 후보자에게 불리하도록 후보자, 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매에 관하여 허위의 사실을 공표하는 행위를 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의11에서 이동, 종전 제75조의15는 제75조의19로 이동 <2024.10.8.>]
제75조의16(후보자 등 비방 금지) 선거운동을 목적으로 선거공보나 그 밖의 방법으로 공연히 사실을 적시하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다), 그의 배우자 또는 직계존비속이나 형제자매를 비방할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의12에서 이동, 종전 제75조의16은 제75조의20으로 이동 <2024.10.8.>]
제75조의17(사위등재금지) ①거짓의 방법으로 선거인명부에 오르게 할 수 없다.
②선거인명부작성에 관계 있는 자가 선거인명부에 고의로 선거권자를 기재하지 아니하거나 거짓 사실을 기재하거나 하게 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의13에서 이동, 종전 제75조의17는 제75조의21로 이동 <2024.10.8.>]
제75조의18(사위투표금지) 성명을 사칭하거나 신분증명서를 위조 또는 변조하여 사용하거나 그 밖에 거짓의 방법으로 투표하거나 투표를 하려고 하거나 또는 투표하게 할 수 없다.(2017.12.26. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의14에서 이동, 종전 제75조의18은 제75조의22로 이동 <2024.10.8.>]
제75조의19(호별방문 등의 제한) 누구든지 선거운동을 위하여 선거인(선거인명부작성 전에는 선거인명부에 오를 자격이 있는 자를 포함한다)을 호별로

방문하거나 특정 장소에 모이게 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의15에서 이동, 종전 제75조의19는 제75조의23으로 이동 <2024.10.8.>
제75조의20(기부행위의 정의) 이 정관에서 "기부행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이나 기관·단체·시설을 대상으로 금전·물품 또는 그 밖의 재산상 이익을 제공하거나 그 이익제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위를 말한다.(2024.10.8. 개정)

1. 선거인[선거인명부를 작성하기 전에는 그 선거인명부에 오를 자격이 있는 자(조합에 가입되어 선거권이 있는 자 및 조합에 가입 신청을 한 자를 말한다)를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]이나 그 가족
2. 선거인이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의16에서 이동, 종전 제75조의20은 제75조의24로 이동 <2024.10.8.>
제75조의21(기부행위로 보지 아니하는 행위) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 기부행위로 보지 아니한다.(2024.10.8. 개정)

1. 직무상의 행위

- 가. 기관·단체·시설(나목에 따른 조합을 제외한다)이 자체사업계획과 예산에 따라 의례적인 금전·물품을 그 기관·단체·시설의 명의로 제공하는 행위(포상 및 화환·화분 제공 행위를 포함한다. 이하 나목에서 같다)
- 나. 조합이 해당 법령이나 정관등에 따른 사업계획 및 수지예산에 따라 집행하는 금전·물품을 그 조합의 명의로 제공하는 행위
- 다. 물품구매·공사·역무의 제공 등에 대한 대가의 제공 또는 부담금의 납부 등 채무를 이행하는 행위
- 라. 가목부터 다목까지의 규정에 따른 행위 외에 법령에 근거하여 물품 등을 찬조·출연 또는 제공하는 행위

2. 의례적 행위

- 가. 「민법」 제777조(친족의 범위)에 따른 친족(이하 이 조에서 "친족"이라 한다)의 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품(화환·화분을 포함한다. 이하 나목에서 같다)을 제공하는 행위
- 나. 친족 외의 사람의 관혼상제의식에 통상적인 범위에서 축의·부의금품을 제공하거나 주례를 서는 행위
- 다. 관혼상제의식이나 그 밖의 경조사에 참석한 하객이나 조객 등에게 통상적인 범위에서 음식물 또는 답례품을 제공하는 행위
- 라. 소속 기관·단체·시설(조합은 제외한다)의 유급 사무직원이나 친족에게 연말·설 또는 추석에 의례적인 선물을 제공하는 행위

마. 친목회 · 향우회 · 종친회 · 동창회 등 각종 사교 · 친목단체 및 사회단체의 구성원으로서 그 단체의 정관 등 또는 운영관례상의 의무에 기하여 종전의 범위에서 회비를 납부하는 행위

바. 평소 자신이 다니는 교회 · 성당 · 사찰 등에 통상의 예에 따라 헌금(물품의 제공을 포함한다)하는 행위

3. 「공직선거법」 제112조제2항제3호에 따른 구호적 · 자선적 행위에 준하는 행위

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 준하는 행위로서 중앙선거관리위원회규칙에 따른 행위

②제1항제1호 각 목 중 조합의 직무상 행위는 포상하는 경우를 제외하고는 조합의 명의로 하여야 하며, 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 제공하는 행위는 기부행위로 본다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 "그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법"에 해당하는 것으로 본다.(2024.10.8. 신설)

1. 종전의 대상 · 방법 · 범위 · 시기 등을 법령 또는 정관등의 제정 또는 개정 없이 확대 변경하는 경우

2. 조합장의 업적을 홍보하는 등 그를 선전하는 행위가 부가되는 경우

③제1항에 따라 통상적인 범위에서 1명에게 제공할 수 있는 축의 · 부의금품, 음식물, 답례품 및 의례적인 선물의 금액범위는 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2024.10.8. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의17에서 이동, 종전 제75조의21은 제75조의25로 이동 <2024.10.8.>]

제75조의22(기부행위제한기간) 기부행위를 할 수 없는 기간(이하 "기부행위제한기간"이라 한다)은 다음 각 호와 같다.(2024.10.8. 개정)

1. 임기만료에 따른 선거: 임기만료일 전 1년부터 선거일까지

2. 재선거, 보궐선거, 조합의 설립 · 분할 또는 합병으로 인한 선거: 그 선거의 실시 사유가 발생한 날부터 선거일까지

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의18에서 이동 <2024.10.8.>]

제75조의23(기부행위제한) ①후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관 · 단체 · 시설은 기부행위제한기간 중 기부행위를 할 수 없다.

②누구든지 기부행위제한기간 중 해당 선거에 관하여 후보자를 위하여 기부행위를 하거나 하게 할 수 없다. 이 경우 후보자의 명의를 밝혀 기부행위를 하거나 후보자가 기부하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 기부행위를 하는

것은 해당 선거에 관하여 후보자를 위한 기부행위로 본다.

③누구든지 기부행위제한기간 중 해당 선거에 관하여 제1항 또는 제2항에 규정된 자로부터 기부를 받거나 기부의 의사표시를 승낙할 수 없다.

④누구든지 제1항부터 제3항까지 규정된 행위에 관하여 지시·권유·알선 또는 요구할 수 없다.

⑤조합장은 재임 중에 기부행위를 할 수 없다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의19에서 이동 <2024.10.8.>]

제75조의24(조합장 등의 축의·부의금품 제공제한) 조합의 경비로 관혼상제의 식이나 그 밖의 경조사에 축의·부의금품을 제공하는 경우에는 조합의 경비임을 명기하여 조합의 명의로 하여야 하며, 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 기부행위로 본다.

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의20에서 이동 <2024.10.8.>]

제75조의25(선거일 후 답례금지) 후보자, 후보자의 배우자, 후보자가 속한 기관·단체·시설은 선거일 후 당선되거나 되지 아니한 데 대하여 선거인에게 축하·위로나 그 밖의 답례를 하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 금전·물품 또는 향응을 제공하는 행위

2. 선거인을 모이게 하여 당선축하회 또는 낙선에 대한 위로회를 개최하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

[제75조의21에서 이동 <2024.10.8.>]

제76조(선거방법) ①선거는 무기명 비밀투표로 한다.

②선거권 행사는 1인1표로 한다.

제77조(투표소의 설치 등) ①관할위원회는 조합과 투표소의 설치수, 설치장소 등을 협의하여 선거일 전일까지 투표소를 설치하여야 한다.

②관할위원회는 공정하고 중립적인 사람 중에서 투표소마다 투표에 관한 사무를 관리할 투표관리관 1명과 투표사무를 보조할 투표사무원을 위촉하여야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제77조의2(동시조합장선거의 투표소의 설치 등) ①동시조합장선거를 실시하는 경우 관할위원회는 제77조제1항에도 불구하고 그 관할구역 안의 읍·면〔「지방자치법」 제7조(자치구가 아닌 구와 읍·면·동 등의 명칭과 구역) 제3항에 따라 행정면을 둔 경우에는 행정면을 말한다〕·동(「지방자치법」 제7조제4항에 따라 행정동을 둔 경우에는 행정동을 말한다)마다 1개소씩 투표소를 설치·운영하여야 하며, 감염병 발생 등 부득이한 사유가 있는 경우

중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 바에 따라 추가로 투표소를 설치할 수 있다. 다만, 조합의 주된 사무소가 설치되지 아니한 지역 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 경우에는 관할위원회가 해당 조합과 협의하여 읍 · 면 · 동에 투표소를 설치할 수 있다.(2024.10.8. 개정)

②동시조합장선거에서 선거인은 자신이 올라 있는 선거인명부의 작성 구역단위에 설치된 어느 투표소에서나 투표할 수 있다.

③투표관리관은 제2항에 따라 투표하려는 선거인에 대해서는 본인임을 확인할 수 있는 신분증명서를 제시하게 하여 본인여부를 확인한 다음 전자적 방식으로 무인 또는 서명하게 하고, 투표용지 발급기를 이용하여 선거권이 있는 해당 선거의 투표용지를 출력하여 자신의 도장을 찍은 후 선거인에게 교부 한다.

④중앙선거관리위원회는 2개 이상 조합장선거의 선거권이 있는 선거인이 투표하는 데 지장이 없도록 하고, 같은 사람이 2회 이상 투표를 할 수 없도록 하는 데 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

⑤관할위원회는 섬 또는 산간오지 등에 거주하는 등 부득이한 사유로 투표소에 가기 어려운 선거인 에게는 그 의결로 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등 중앙선거관리위원회규칙으로 정하는 방법으로 투표를 하게 할 수 있다. 이 경우 투표방법 등에 관하여는 해당 조합과 협의하여야 한다.

⑥제5항에 따른 거소투표, 순회투표, 인터넷투표 등의 대상 · 절차 · 기간 · 방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[본조신설 2014.11.12.]

제78조(투표안내문의 발송) 관할위원회는 선거인의 성명 · 선거인명부등재번호 · 투표소의 위치 · 투표시간 · 지참물 · 투표절차 그 밖의 투표참여를 권유하는 내용 등이 적힌 투표안내문을 선거인 명부확정일 후 2일까지 선거인에게 우편으로 발송한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제79조(투표 · 개표의 참관) ①후보자는 조합원 중에서 투표소마다 2명 이내의 투표참관인을 선정 하여 선거일 전 2일까지, 개표소마다 2명 이내의 개표참관인을 선정하여 선거일 전일까지 관할 위원회에 서면으로 신고하여야 한다. 이 경우 개표참관인은 투표참관인이 겸임하게 할 수 있다.(2012.2.13, 2024. 10.8. 개정)

②관할위원회는 제1항에 따라 신고한 투표참관인 · 개표참관인이 투표 및 개표 상황을 참관하게 하여야 한다.(2012.2.13. 개정)

③후보자가 제1항에 따른 투표참관인 · 개표참관인의 신고를 하지 아니한 때에는 투표 · 개표 참관을 포기한 것으로 본다.

④후보자 또는 후보자의 배우자와 조합의 임직원은 투표참관인 · 개표참관인이 될 수 없다.(2024.10.8. 개정)

⑤제1항에도 불구하고 동시조합장선거의 투표참관인은 투표소마다 12명으로 하며, 후보자수가 12명을 넘는 경우에는 후보자별로 1명씩 우선 선정한 후 추첨에 따라 12명을 지정하고, 후보자수가 12명에 미달하되 후보자가 선정·신고한 인원수가 12명을 넘는 때에는 후보자별로 1명씩 선정한 자를 우선 지정한 후 나머지 인원은 추첨에 의하여 지정한다.

⑥투표참관인·개표참관인의 선정·신고 및 투표참관인 지정의 구체적인 절차·방법, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.

[전문개정 2014.11.12.]

제80조(투표절차) ①관할위원회는 선거인이 투표할 때 선거인명부에 따라 선거인자격을 확인한다.(2012.2.13. 개정)

②관할위원회는 투표당일 투표소에서 주민등록증 등에 따라 본인임을 확인하고 선거인명부에 날인·무인 또는 서명하게 하고 투표용지를 교부한다.

(2012.2.13. 개정)

③선거인은 후보자간의 추첨에 따라 부여받은 기호 및 후보자의 성명을 적은 소정의 투표용지를 사용하여야 한다.

④선거인은 투표소에 비치된 소정의 기표용구로 투표용지에 "X"표를 하여 이를 투표함에 넣는다.

제81조(투표시간) ①관할위원회는 조합과 협의하여 투표시간을 정한다. 다만, 동시조합장선거의 투표시간은 오전 7시부터 오후 5시까지로 한다.

②투표를 마감할 때에 투표소에서 투표하기 위하여 대기하고 있는 선거인에게는 번호표를 부여하여 투표하게 한 후에 달아야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제82조(무효투표) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 한다.

1. 정규의 투표용지를 사용하지 아니한 것
2. 2이상의 난에 표를 한 것
3. 어느 난에도 표를 하지 아니한 것
4. 어느 난에 표를 한 것인지 식별할 수 없는 것
5. X표가 아닌 다른 문자 또는 기호 등을 기입한 것
6. X표 외에 다른 사항을 기입한 것
7. 정규의 기표용구가 아닌 용구로 표를 한 것

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 하지 아니한다.

1. X표가 일부분 표시되거나 X표 안이 메워진 것으로서 소정의 기표용구를 사용하여 기표를 한 것이 명확한 것
2. 한 후보자란에만 2이상 기표된 것
3. 후보자란 외에 추가 기표되었으나 추가 기표된 것이 어느 후보자에게도

기표한 것으로 볼 수 없는 것

4. 두 후보자란의 구분선상에 기표된 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것
5. 기표한 것이 옳게 묻은 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것
6. 인주로 오손되거나 훼손되었으나 정규의 투표용지임이 명백하고 어느 후보자에게 기표한 것 인지가 명확한 것

제83조(개표시기 및 장소) ①개표는 공고된 개표소에서 투표함을 모아 투표당일에 실시한다.

②2이상의 투표소를 설치한 경우 투표소가 산간·오지 또는 도서지역 등에 설치된 경우로서 천재지변 등의 부득이한 사유로 투표당일 투표함의 일부가 개표소에 도착하지 못할 때에는 관할 위원회가 정하는 바에 따른다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제84조(당선인 결정) ①후보자 중 유효투표의 최다득표자를 당선인으로 결정한다. 다만, 최다득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선인으로 결정한다.

②후보자등록마감시각에 등록된 후보자가 1인이거나 후보자등록마감후 선거일의 투표마감시각 까지 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 되어 후보자수가 1인이 된 때에는 투표를 실시하지 아니하고 선거일에 그 후보자를 당선인으로 결정한다.

③선거일의 투표마감시각후 당선인결정전까지 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 경우에는 개표결과 나머지 후보자중에서 제1항에 따라 당선인을 결정한다.(2014.11.12. 개정)

④당선인의 결정에 명백한 착오가 있는 때에는 당선인의 결정을 시정한다.

제85조(재선거 및 보궐선거) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재선거를 실시한다.(2007.11.16, 2014.11.12. 개정)

1. 선거결과 당선인이 없는 때
2. 법 제33조의 규정에 따라 선거에 따른 당선이 취소 또는 무효로 된 때
3. 법 제173조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)의 규정에 따라 당선이 무효로 된 때
4. 선거의 전부무효판결이 있는 때
5. 당선인이 임기개시전에 사퇴·사망하거나 피선거권이 없게 된 때

②제1항에 따른 경우외에 조합장이 임기중 궐위된 때에는 보궐선거를 실시한다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.(2014.11.12. 신설)

④제3항에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의

- 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기 만료일까지 제52조제2항에 따른 직무대행자가 대행한다.(2014.11.12. 신설)
- 제86조(선거의 일부무효로 인한 재선거) ①선거의 일부무효의 판결이 확정된 때에는 관할위원회는 선거가 무효로 된 당해 투표소의 재선거를 실시한 후 다시 당선인을 결정하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)
- ②제1항의 재선거를 실시함에 있어서 판결에 특정한 명시가 없는 한 제62조 및 제70조의2의 규정에 불구하고 당초 선거에 사용된 선거인명부를 사용한다.(2014.11.12. 개정)
- ③조합장의 임기개시 후 제1항에 따른 재선거를 실시한 결과 당선인의 변경이 없는 경우에는 조합장의 임기를 새로이 기산하지 아니한다.
- 제87조(당선의 통지) 제84조의 규정에 따라 당선인이 결정된 경우 관할위원회는 즉시 당선인에게 당선을 통지하고, 당선인의 주소·성명을 공고한다.(2012.2.13. 개정)
- 제88조(선거기록) ①관할위원회는 투표·개표 및 선거상황을 기록한 투표록·개표록 및 선거록을 작성한다.(2012.2.13. 개정)
- ②제1항에 따른 투표록·개표록 및 선거록 그 밖에 선거관련서류는 투표지와 함께 당해 선거에 의한 당선인의 임기중 관할위원회에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 법원에 조합장의 재임기간 이상 계속중인 때에는 소송이 완료될 때까지 관할위원회에서 보관한다.(2012.2.13. 개정)

제2절 대의원회에서 선출하는 경우

- 제89조(선거공고) 관할위원회는 선거일전 20일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)
1. 선거하여야 할 임원
 2. 선거인
 3. 선거일시 및 장소
 4. 피선거권자
 5. 후보자등록접수장소
 6. 후보자등록기간
 7. 기타 필요한 사항
- 제90조(선거방법) ①조합장은 대의원회에서 선출한다.
- ②제1항의 조합장을 선출할 때에는 조합장은 대의원회를 소집하여야 한다.
- ③조합장이 후보자일 경우에는 제52조제3항에 따른 직무대행자가 의장의 직

무를 행한다.(2012.2.13. 개정)

제91조(대의원회 진행) ①의장은 투표에 앞서 각 후보자를 소개한다.

②후보자는 제1항의 후보자소개시 조합운영에 대한 자신의 소견을 간략히 발표할 수 있다.

③의장은 투표 및 개표사무를 관할위원회로 하여금 진행하게 한다.(2012.2.13. 개정)

제92조(투표 및 개표방법) ①투표용지는 투표당일 선거인에게 교부한다.

②투표는 투표용지에 소정의 기표용구로 "1"표를 한다.

③선거인은 투표시각까지 대의원회에 출석하지 아니하면 투표할 수 없다.

④개표는 투표당일 투표소에서 실시한다.

제92조의2(투표시간) 관할위원회는 조합과 협의하여 투표시간을 정하되, 동시 조합장선거의 경우 투표마감시각은 오후 5시까지로 한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제93조(당선인의 결정) ①선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 득표자를 당선인으로 한다.

②제1항에 따른 당선인이 없을 경우에는 최다수득표자와 차순위득표자에 대하여, 최다수득표자가 2인이상이면 그 최다수득표자에 대하여 결선투표를 실시하여 다수득표자를 당선인으로 한다. 다만, 결선투표에서 다수득표자가 2인이상인 경우에는 연장자를 당선인으로 한다.

③등록된 후보자가 1인인 경우에는 투표를 하지 아니하고 선거일에 그 후보자를 당선인으로 하며, 후보자의 등록이 무효가 되어 등록된 후보자가 1인이 된 경우에도 또한 같다.

④관할위원회는 개표결과에 따라 당선인을 결정하고, 이를 의장에게 통지한다.(2012.2.13. 개정)

제94조(준용규정) 제69조, 제70조의2(제2항은 제외한다), 제71조부터 제74조까지, 제74조의2, 제75조, 제75조의2, 제75조의3, 제75조의6, 제75조의7, 제75조의9(제5항제2호는 제외한다), 제75조의10(제3항은 제외한다), 제75조의11부터 제75조의25까지, 제76조, 제77조, 제78조, 제79조, 제80조, 제82조, 제85조, 제87조 및 제88조의 규정은 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제70조의2제4항 중 "제62조제3항에 불구하고"는 "제64조제2항에 불구하고"로 하고, 제70조의2·제75조의3·제75조의14·제75조의17·제75조의19·제75조의20·제78조 및 제80조 중 "선거인명부"는 각각 "대의원명부"로 하며, 제75조의2 중 "제75조의3부터 제75조의8까지의 규정에 따라"는 "제75조의3, 제75조의6 및 제75조의7의 규정에 따라"로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

제3절 이사회에서 선출하는 경우

제95조(선거공고) 조합은 선거일전 12일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자

제96조(선거방법) ①조합장은 이사회에서 조합원인 이사중에서 구두추천에 따라 추천된 후보자를 대상으로 무기명 비밀투표로 선출한다.

②제1항의 조합장을 선출할 때에는 조합장은 이사회를 소집하여야 한다.

③조합장이 후보자일 경우에는 후보자가 아닌 이사중 이사회가 정하는 이사(상임이사를 제외 한다)가 의장의 직무를 행한다.

제96조의2(선거운동) ①"선거운동"이란 제75조에 따른 행위를 말한다.

②누구든지 자기 또는 특정인을 임원으로 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 조합원(조합에 가입신청을 한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족(조합원의 배우자, 조합원 또는 그 배우자의 직계 존속·비속과 형제자매, 조합원의 직계 존속·비속 및 형제자매의 배우자를 말한다. 이하 같다) 또는 조합원이나 그 가족이 설립·운영하고 있는 기관·단체·시설에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상의 이익을 제공하는 행위

나. 공사의 직을 제공하는 행위

다. 금전·물품·향응, 그 밖의 재산상의 이익이나 공사의 직을 제공할 것이라는 의사표시 또는 그 제공을 약속하는 행위

2. 후보자가 되지 못하도록 하거나 후보자를 사퇴하게 할 목적으로 후보자가 되려는 사람이나 후보자에게 제1호 각 목에 규정된 행위를 하는 행위

3. 제1호나 제2호에 규정된 이익이나 직을 제공받거나 그 제공의 의사표시를 승낙하는 행위 또는 그 제공을 요구하거나 알선하는 행위

③임원이 되려는 사람은 선거운동을 위하여 임기만료일전 90일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)부터 선거일까지 조합원을 호별로 방문하거나 특정장소에 모이게 할 수 없다.

④누구든지 선거와 관련하여 연설·벽보, 그 밖의 방법으로 허위의 사실을 공표하거나 공연히 사실을 적시하여 후보자(후보자가 되려는 사람을 포함한다. 이하 같다)를 비방할 수 없다.

⑤누구든지 선거에 투표하거나 하게 할 목적으로 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 선거인명부에 오르게 할 수 없다.(2024.10.8. 개정)

⑥누구든지 선거와 관련하여 자기 또는 특정인을 당선되게 하거나 당선되지 못하게 할 목적으로 후보자등록시작일부터 선거일까지 다수의 조합원(조합원의 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립 · 운영하고 있는 기관 · 단체 · 시설을 포함한다)에게 배부하도록 구분된 형태로 되어 있는 포장된 선물 또는 돈 봉투 등 금품을 운반하지 못한다.

⑦위원회는 제2항부터 제6항까지에 위반하여 선거운동 등을 하는 경우에는 이를 중지시키거나 철거 · 회수 등 필요한 조치를 할 수 있다.

⑧조합의 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 그 지위를 이용하여 선거운동을 하는 행위
2. 선거운동의 기획에 참여하거나 그 기획의 실시에 관여하는 행위
3. 후보자에 대한 조합원의 지지도를 조사하거나 발표하는 행위

[본조신설 2014.11.12.]

제96조의3(기부행위의 제한) ①임원 선거 후보자, 그 배우자 및 후보자가 속한 기관 · 단체 · 시설은 임원의 임기만료일 전 180일(보궐선거 등의 경우에는 그 선거의 실시 사유가 확정된 날)부터 그 선거일까지 조합원(조합에 가입신청을 한 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 가족 또는 조합원이나 그 가족이 설립 · 운영하고 있는 기관 · 단체 · 시설에 대하여 금전 · 물품이나 그 밖의 재산상 이익의 제공, 이익 제공의 의사 표시 또는 그 제공을 약속하는 행위(이하 "기부행위"라 한다)를 할 수 없다. 다만, 법 제50조의2제2항에 따라 기부행위로 보지 아니하는 행위는 그러하지 아니하다.

②누구든지 제1항의 행위를 약속 · 지시 · 권유 · 알선 또는 요구할 수 없다.

③누구든지 해당 선거에 관하여 후보자를 위하여 제1항의 행위를 하거나 하게 할 수 없다. 이 경우 후보자의 명의를 밝혀 기부행위를 하거나 후보자가 기부하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 기부행위를 하는 것은 해당 선거에 관하여 후보자를 위한 기부행위로 본다.

④조합장은 재임 중 제1항에 따른 기부행위를 할 수 없다. 다만, 법 제50조의2제2항에 따라 기부행위로 보지 아니하는 행위는 그러하지 아니하다.

⑤조합의 경비로 관혼상제 의식이나 그 밖의 경조사에 축의 · 부의금품을 제공할 때에는 조합의 명의로 하여야 하며, 조합의 경비임을 명기하여야 한다.

⑥제5항에 따라 축의 · 부의금품을 제공할 경우 조합장의 직명 또는 성명을 밝히거나 그가 하는 것으로 추정할 수 있는 방법으로 하는 행위는 제4항 단서에도 불구하고 기부행위로 본다.

[본조신설 2014.11.12.]

제97조(준용규정) 제69조제1항제1호, 제85조, 제87조, 제88조, 제91조제1항·제2항 및 제93조제1항의 규정은 조합장을 이사회에서 선출하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제87조 중 "관할위원회"는 "의장"으로 하고, 제88조제1항 중 "관할위원회"는 "의장"으로, "투표록·개표록 및 선거록"은 "의사록"으로 하며, 제88조제2항 중 "투표록·개표록 및 선거록"은 "의사록"으로, "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제3장 이사 선거

제1절 비상임이사

제1관 조합원인 이사

제98조(피선거권) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
2. 후보자등록일전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원이나 이사·감사, 우리조합 자회사의 임원 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람. 다만, 우리 조합 조합원인 이사(이하 이 관에서는 "이사"라 한다)가 그 직을 가지고 입후보 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 우리조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 이사의 직을 사직함으로써 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 이사의 직을 사직한 사람

제99조(선거방법) ①이사는 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별, 성별, 연령별 또는 품목(업종)별로 배분할 수 있다.(2012.2.13, 2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

(비고) 1. 이사의 수를 배분하는 경우 이사 정수의 5분의 1 이상을 여성조합원, 청년 조합원(선거일공고일 현재 만 00세 미만 조합원)과

품목을 대표할 수 있는 조합원에게 배분되도록 노력하여야 한다.

(비고) 2. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상인 경우로서 성별로 배분하여 이사를 선출하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.

①이사는 여성조합원 중에서 1명 이상이 선출되도록 성별로 배분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 품목(업종)별로 배분할 수 있다.

(비고) 3. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30 이상인 경우로서 성별로 배분하지 않고 이사를 선출하는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.

①이사는 전체조합원 중에서 선출하는 이사와 여성조합원 중에서 선출하는 이사로 구분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 품목(업종)별로 배분할 수 있다.

(비고) 4. 여성조합원이 전체 조합원의 100분의 30이상인 경우로서 성별로 배분하지 않고 이사를 선출하는 경우 중 청년 조합원인 이사를 선출하려는 경우에는 본 항을 다음과 같이 규정한다.

①이사는 전체조합원 중에서 선출하는 이사, 여성조합원 중에서 선출하는 이사, 당해 선거일 공고일 기준 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 선출하는 이사로 구분하여 총회에서 선출한다. 이 경우 선출할 이사의 수는 조합원수, 조합구역, 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 지역별 또는 품목별로 배분할 수 있다.

②제1항의 이사를 선출할 때에는 조합장은 총회를 소집하여야 한다.

제99조의2(선거운동) ①누구든지 선거와 관련하여 다음 각 호의 방법 외의 선거운동을 할 수 없다. 이 경우 선거운동은 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지에 한정하여 할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

1. 선거공보의 배부

2. 전화(문자메시지를 포함한다) · 컴퓨터통신(전자우편을 포함한다)을 이용한 지지 호소

②위원회는 제1항에 위반하여 선거운동 등을 하는 경우에는 이를 중지시키거나 철거 · 회수 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③위원회는 법령 및 정관에서 규정한 제한행위에 해당하는 정보가 조합의 인터넷 홈페이지의 게시판 · 대화방 등에 게시된 경우 그 인터넷 홈페이지를 관리 · 운영하는 자에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 인터넷 홈페이지 관리 · 운영자는 지체 없이 이에 따라야 한다.(2017.12.26. 신설)

④제3항에 따라 정보가 삭제된 경우 해당 정보를 게시한 자는 그 정보가 삭제된 날부터 3일 이내에 위원회에 서면으로 이의신청을 할 수 있다.(2017.12.26. 신설)

⑤위원회는 제4항에 따른 이의신청을 받은 때에는 지체 없이 심의하여야 하며, 이의신청기간을 경과한 이의신청은 각하하고, 이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 해당 인터넷 홈페이지 관리·운영자에게 제3항의 요청을 철회하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 하며, 이유 없다고 인정되는 때에는 이를 기각하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 한다. (2017.12.26. 신설)

⑥위원회는 법 제50조를 위반한 행위에 대한 조치 결과를 선거인이 알 수 있도록 투표안내문 동봉·선거일 투표소 첩부·인터넷홈페이지 게시 및 그 밖의 방법을 통하여 공개할 수 있다.(2017.12.26. 신설)

[본조신설 2014.11.12.]

제99조의3(후보자등록기간) ①후보자등록기간은 선거일전 10일부터 2일간(공휴일을 포함한다)으로 한다.

②제1항에 따른 후보자등록기간내에 후보자 등록이 없을 때에는 등록기간을 2일간 연장하고 선거일을 2일 연기하여 이를 즉시 공고하여야 한다. 이 경우 당초 선거인을 대상으로 하여 선거를 실시한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제100조(선거공고) 위원회는 선거일전 12일에 다음의 사항을 공고하여야 한다.

1. 선거하여야 할 임원 및 그 정수
2. 선거인
3. 선거일시 및 장소
4. 피선거권자
5. 후보자등록접수장소
6. 후보자등록기간
7. 기타 필요한 사항

제101조(투표 및 개표방법) ①투표용지는 투표당일 선거인에게 교부한다.

②투표는 투표용지에 소정의 기표용구로 기표하며 선거인이 기표할 이사의 수는 선출하여야 할 인원수 이내로 한다.

③선거인은 투표개시시각까지 총회에 출석하지 아니하면 투표할 수 없다.

④개표는 투표당일 투표소에서 실시한다.

제102조(무효투표) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효로 한다.

1. 제82조제1항제1호 및 제3호부터 제7호까지의 경우
2. 선출하여야 할 이사의 수를 초과하는 인원을 기표한 경우

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효로 하지 아니한다.

1. 제82조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. "㉠"표 수가 선출하여야 할 이사의 수 이내인 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 경우

제103조(당선인의 결정) ①이사는 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 득표자중 다수득표자순으로 당선인을 결정한다. 다만, 다수득표자가 경합될 때에는 연장자순에 따라 당선인을 결정한다.

②1차투표에서 과반수득표자가 없거나 선출하여야 할 이사의 수에 미달하는 경우에는 과반수를 얻지 못한 후보자에 대하여 재투표를 실시하여 다수득표자순으로 당선인을 결정하되, 득표수가 같은 후보자가 2인이상일 경우에는 연장자순에 의한다.

③등록된 후보자의 수가 선출하여야 할 이사의 수이하(제99조제1항에 따라 지역별, 성별, 연령별 또는 품목별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별, 성별, 연령별 또는 품목별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별, 성별, 연령별 또는 품목별로 선출하여야 할 이사의 수이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.(2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

(비고) 1. 제99조제1항을 같은 항 (비고) 3.에 따라 규정한 경우 본 항을 다음과 같이 규정함

(비고) 2. 제99조제1항을 같은 항 (비고) 4.에 따라 규정한 경우 본 항을 다음과 같이 규정함

③전체조합원, 여성조합원 또는 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 등록된 후보자의 수가 전체조합원, 여성조합원 또는 만 00세 미만 청년 조합원 중에서 선출하여야 하는 이사의 수 이하(제99조제1항에 따라 지역별 또는 품목별로 이사를 배분하여 선출하는 경우는 지역별 또는 품목별로 등록된 후보자의 수가 당해 지역별 또는 품목별로 선출하여야 할 이사의 수 이하인 때를 포함한다)일 경우에는 등록된 후보자를 선거일에 당선인으로 한다.

④위원장은 개표결과를 의장에게 보고하고 의장은 이에 따라 당선인을 결정한다.(2012.2.13. 신설)

제104조(재선거 및 보궐선거) ①제85조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부족한 이사의 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항의 경우외에 이사가 임기중 궐원된 때에는 그 부족한 이사의 수에 대하여 보궐선거를 실시한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 이사의 수가 제51조에 따른 이사(조합장을 포함한다) 정수의 4분의 1미만인 경우에는 다음 총회까지 선거를 연기할 수 있다.(2024.1.31. 개정)

제3항의 경우에 있어서 결원된 이사의 잔여임기가 재선거 또는 보궐선거를 실시하여야 하는 사유가 발생한 날부터 1년 이내인 경우에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.

제105조(준용규정) ①제69조제2항, 제72조제1항, 제73조(제4항은 제외한다), 제74조(제1항제3호·제4호는 제외한다)까지, 제76조, 제80조, 제87조, 제88조, 제91조, 제96조의2 및 제96조의3제1항부터 제3항까지의 규정은 이사 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제72조부터 제74조까지 및 제80조·제91조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제73조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제87조 및 제88조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제88조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.10.8. 개정)

②이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제80조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2관 조합원이 아닌 이사

제106조(자격제한 등) ①조합원이 아닌 이사(이하 이 관에서는 "이사"라 한다)는 조합원이 아닌 사람 중 학식과 경험이 풍부한 사람으로 한다.

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31, 2024.10.8. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호 중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 추천일전일까지 우리조합의 조합원인 이사, 비상임감사 또는 자회사의 비상근임원의 직을 사직하지 아니한 사람
3. 추천일전일까지 우리조합·다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사·상임감사(중앙회의 경우 감사위원장을 말한다) 또는 공무원(교육공무원과 선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람
4. 추천일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
5. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 이사의 직을 사직함으로써 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 이사의 직을 사직한 사람

제107조(선거방법) 이사는 조합장이 추천한 후보자를 대상으로 하여 총회에서 선출한다.

제108조(선거절차) ①조합장은 이사회 후보자를 추천할 때에는 선출의안을 작성하여 총회에 부의한다.

②제1항에 따른 의안은 이사의 수에 따라 단기명 또는 연기명으로 일괄 작성하되, 후보자의 성명 · 인적사항 및 주요경력을 적는다.(2014.11.12. 개정)

③제1항에 따른 의안은 1개의 의안으로 일괄하여 의결하되, 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성에 의한다.

제109조(준용규정) ①제69조제2항, 제76조, 제80조제1항 · 제2항, 제82조, 제87조, 제88조, 제91조, 제92조, 제96조의2, 제96조의3제1항부터 제3항까지, 제103조제4항 및 제104조의 규정은 이사 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제80조 및 제91조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제87조 및 제88조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하며, 제88조제2항 중 "관할 위원회"는 "조합"으로 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

②이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제80조중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2절 상임이사

제110조(자격제한 등) ①상임이사는 조합원이 아닌 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 가진 사람으로 한다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2017.12.26. 개정)

1. 조합, 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다) 또는 연합회에서 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
2. 농 · 축산업과 관련된 국가기관 · 지방자치단체 · 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다) 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 농 · 축산업 또는 금융업과 관련된 국가기관 · 연구기관 또는 교육기관에서 농 · 축산업 또는 금융업에 관한 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 농 · 축산업 또는 금융업과 관련된 회사(일반 유통회사를 포함한다)로서 자기자본 200억원 이상인 회사에서 농 · 축산업(농 · 축산물유통업을 포함한다) 또는 금융업에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 추천일전일까지 우리조합의 비상임이사, 감사 또는 자회사의 임원의 직을 사직하지 아니한 사람
3. 추천일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 상임이사의 직을 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 상임이사의 직을 사직한 사람

제111조(선거방법) 상임이사는 제54조제2항에 따라 인사추천위원회에서 추천된 사람을 대상으로 하여 총회에서 선출한다.(2015.6.17. 개정)

제112조(선거절차) ①의장은 상임이사 선출의안을 상임이사의 수에 따라 단기명 또는 연기명으로 작성하되, 성명·인적사항 및 주요경력 등을 적어 단수 또는 복수의 의안으로 총회에 부의한다. 다만, 2회 이상 총회에서 부결되는 경우 선출하여야 하는 상임이사 수의 1배를 초과한 수로 추천하여 총회에 부의할 수 있다.(2024.1.31. 개정)

②제1항에 따른 상임이사 선출의안은 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성으로 의결 한다. 단, 제1항 단서의 경우 당선인 결정은 제101조, 제102조, 제103조 제1항 및 제2항을 준용한다.(2024.1.31. 개정)

제113조(준용규정) ①제69조제2항, 제76조, 제80조제1항·제2항, 제82조, 제85조제1항·제2항, 제87조, 제88조, 제91조, 제92조, 제96조의2, 제96조의3제1항부터 제3항까지 및 제103조제4항의 규정은 상임이사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제80조 및 제91조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제85조제2항 중 "조합장"은 "상임이사"로 하며, 제87조 및 제88조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제88조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

②상임이사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제80조중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제4장 감사 선거

제1절 비상임감사

제114조(피선거권) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없

다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

1. 제56조제1항의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항제10호부터 제12호까지를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 한다.
2. 후보자등록일전일까지 우리조합 · 다른조합 · 연합회 · 중앙회 · 농협경제지주회사 · 농협금융지주회사 · 농협은행 · 농협생명보험 · 농협손해보험의 직원이나 이사 · 감사, 우리조합 자회사의 임원 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직하지 아니한 사람. 다만, 우리조합 비상임감사가 그 직을 가지고 입후보하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 우리조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 비상임감사의 직을 사직함으로써 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 비상임감사의 직을 사직한 사람

제114조의2(선거방법) ①비상임감사는 총회에서 선출한다.

②제1항의 비상임감사를 선출할 때에는 조합장은 총회를 소집하여야 한다.

[본조신설 2015.6.17.]

제115조(재선거 및 보궐선거) ①제85조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부족한 감사수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항의 경우외에 감사가 임기중 궐원된 때에는 그 부족한 감사수에 대해 보궐선거를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 감사의 수가 1인인 경우에는 다음 총회까지 선거를 연기할 수 있다.

④제3항의 경우에 있어서 궐원된 감사의 잔여임기가 재선거 또는 보궐선거를 실시하여야 하는 사유가 발생한 날부터 1년이내인 경우에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.

제116조(준용규정) ①제69조제2항, 제72조제1항, 제73조(제4항은 제외한다), 제74조(제1항제3호 · 제4호는 제외한다), 제76조, 제80조, 제87조, 제88조, 제91조, 제96조의2, 제96조의3제1항부터 제3항까지, 제99조의2, 제99조의3, 제100조, 제101조, 제102조(단기명에 의한 선거의 경우에는 제102조를 제외하고 제82조를 준용한다) 및 제103조의 규정은 비상임감사선거에 이를 준용한다. 이 경우 제72조 부터 제74조까지 및 제80조 · 제91조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제73조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제87조 및 제88조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제88조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2015.6.17, 2024.10.8. 개정)

②비상임감사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제80조중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제2절 상임감사

제117조(자격제한 등) ①상임감사는 조합원이 아닌 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 가진 사람으로 한다.(2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

1. 조합 또는 연합회에서 감사·회계·금융 또는 재무 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람. 다만, 우리 조합에서 최근 2년 이내 임직원으로 근무한 사람(조합 감사로 근무 중이거나 근무한 사람은 제외한다)은 제외한다.
2. 농·축산업과 관련된 국가기관·지방자치단체·공공기관·연구기관 또는 교육기관에서 감사·회계·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사를 포함한다), 금융업과 관련된 국가기관·연구기관·교육기관 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 감사·회계·금융·재무 또는 조합 관련 업무에 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2017.12.26, 2024.1.31. 개정)

1. 제56조제1항(제10호와 제12호를 제외한다)의 결격사유에 해당하는 사람. 다만, 제56조제1항 제11호를 제외한 결격사유의 기준일은 임기개시일로 하며, 제11호 중 "선거일공고일"은 "추천일"로 한다.
2. 상임감사 임기만료일 현재 다른조합·연합회·중앙회·농협경제지주회사·농협금융지주회사·농협은행·농협생명보험·농협손해보험의 직원·상임이사, 다른조합의 조합장, 연합회의 회장, 중앙회의 회장 또는 공무원(선거에 따라 취임하는 공무원을 제외한다)의 직을 사직한 지 90일을 경과하지 아니한 사람. 다만, 상임감사 임기만료외의 사유로 실시하는 선거의 경우에는 추천일 전일까지 사직하지 아니한 사람
3. 추천일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람
4. 다른조합 조합장선거에 입후보하기 위하여 임기 중 상임감사의 직을 사직함으로 인하여 실시사유가 확정된 보궐선거의 경우 그 상임감사의 직을 사직한 사람

5. 삭제

제117조의2(선거방법) 상임감사는 제54조제2항에 따라 인사추천위원회에서 추천된 후보자를 총회에서 선출한다.(2015.6.17. 개정)

[본조신설 2014.11.12.]

제117조의3(선거절차) ①의장은 상임감사 선출의안을 작성하여 총회에 부의한다.

②제1항에 따른 의안은 단기명으로 작성하되, 후보자의 성명 · 인적사항 및 주요경력 등을 적는다.

③제1항에 따른 의안은 1개의 의안으로 의결하되, 선거인 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성에 의한다.

[본조신설 2014.11.12.]

제118조(준용규정) ①제69조제2항, 제76조, 제80조제1항 · 제2항, 제82조, 제85조 제1항 · 제2항, 제87조, 제88조, 제91조, 제92조, 제96조의2, 제96조의3제1항부터 제3항까지 및 제103조제4항의 규정은 상임감사의 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제80조 및 제91조 중 "관할위원회"는 각각 "위원회"로 하고, 제85조제2항 중 "조합장"은 "상임감사"로 하며, 제87조 및 제88조제1항 중 "관할위원회"는 각각 "의장"으로 하고, 제88조제2항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 한다.(2005.10.18, 2012.2.13, 2014.11.12, 2015.6.17. 개정)

②상임감사를 대의원회에서 선출하는 경우에는 제80조 중 "선거인명부"를 각각 "대의원명부"로 한다.

제5장 보 칙

제119조(준칙의 제정 등) 임원선거에 관하여 이 정관의 시행에 필요한 기타 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다. 이 경우 조합원이 직접 선출하거나 대의원회에서 선출하는 조합장선거와 관련된 사항에 대하여는 중앙선거관리위원회와 협의하여 정한다.(2012.2.13, 2014.11.12. 개정)

제7편 대의원선거

제120조(자격제한 등) ①대의원은 선거일공고일 현재 해당 선출구역(이하 "선거구"라 한다) 조합원명부에 조합원으로 등재된 사람이어야 한다.(2005.10.18, 2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피선거권이 없다.(2009.11.11, 2012.2.13, 2014.11.12, 2017.12.26. 개정)

1. 제56조제1항제1호부터 제3호까지, 제11호의 결격사유에 해당하는 사람.
이 경우 제56조제1항제1호부터 제3호까지의 결격사유의 기준일은 임기 개시일로 하고, 제56조 제1항제11호 중 "5백만원"은 "1천만원"으로, "6월"은 "1년"으로 한다.

2. 선거일공고일 현재 조합에 대하여 ()좌이상의 납입출자분을 2년이상 계속 보유하고 있지 아니한 사람

(비고) 1. 제2호의 출자좌수는 제56조제1항제10호에서 정하고 있는 출자좌수의 100분의 20 이상 100분의 50 이내에서 조합의 실정에 따라 제18조제2항의 출자좌수이상으로 정한다(다만, 제18조제2항의 출자좌수가 제56조제1항제10호에서 정하고 있는 출자좌수의 100분의 50을 초과하는 경우에는 제18조제2항의 출자좌수를 제2호의 출자좌수로 함).

- (비고) 2. 본 호의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) 이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 현재 종전의 규정에 따라 필요로 하는 납입출자를 보유하고 있는 자는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제120조제2항제2호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

※ 정관개정일 현재 종전의 정관에서 제120조제2항제2호의 출자좌수의 변경에 관련된 경과조치를 부칙에 규정하고 있는 조합으로서 그 시한이 남아있는 경우에는 그 부칙규정에 의거 대의원의 피선거권에 관한 경과조치를 적용한다.

- (비고) 3. 설립 또는 합병조합의 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제120조제2항제2호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 2년간은 적용하지 아니한다.

②제120조제2항제3호는 조합이 설립등기(합병조합의 경우는 "합병등기")를 완료한 날부터 1년(이용실적 산정기간을 2년으로 하는 경우는 "2년")간은 적용하지 아니한다.

3. 선거일공고일 현재 우리 조합의 사업이용실적(선거일공고일 현재의 1년 전부터 선거일공고일 현재의 전일까지의 기간동안 이용한 금액)이 다음

각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람

가. 제5조제1항제2호가목 및 나목의 경제사업(우리 조합이 출자한 법 제112조의2에 따른 조합공동사업법인의 사업 중 법 제112조의8제1호에 따른 상품의 공동판매 사업을 포함한다)을 이용한 금액 : ()만원 이상

나. 제5조제1항제3호가목의 신용사업 이용에 따른 예금·적금의 평균잔액 : ()만원 이상

다. 제5조제1항제3호나목의 신용사업 이용에 따른 대출금의 평균잔액 : ()만원 이상

라. 제5조제1항제4호의 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : ()만원 이상

(비고) 1. 사업이용실적 산정기간은 제56조제1항제12호와 동일하게 정하되, 2년으로 하고자 하는 경우 제3호 중 "1년"을 "2년"으로 변경하여야 함

(비고) 2. 제3호의 각 목 중 가목은 반드시 포함시키고, 가목을 제외한 각 목은 제56조제1항제12호의 각 목과 동일하게 정하되, 제3호 각 목의 ()의 금액은 제56조제1항제12호에서 정하고 있는 사업이용실적금액(제56조제1항제12호를 <제2례>에 따라 규정한 경우 본 호의 가목 금액은 제56조제1항제12호가목 및 나목 금액의 합계액을 말한다)의 100분의 20 이상 100분의 50 이내에서 조합의 실정에 따라 정함. 이 경우 나목부터 라목까지 중 2가지 이상을 정하여야 하는 경우에는 제3호 본문 중 "다음 각 목의 기준금액 중 어느 하나에 해당하지 아니한 사람"을 "가목의 기준금액에 해당하지 아니하거나 가목을 제외한 각 목의 기준금액의 모두에 해당하지 아니한 사람"으로 하여야 함

(비고) 3. 삭제

(비고) 4. 삭제

4. 후보자등록일전일까지 법 제52조제4항에서 정한 경업관계를 해소하지 아니한 사람

제121조(선거인명부 작성) ①조합장은 선거일공고일부터 2일 이내에 선거일공고일 현재 조합원명부를 기준으로 선거인명부를 작성하여야 한다. 다만, 대의원의 임기만료일(보궐선거 등의 경우 그 선거의 실시사유가 확정된 날)전 180일 후 조합원으로 가입한 자는 제외한다.(2005.10.18, 2009.11.11. 개정)

②선거인명부는 선거구별로 작성하여야 하며 등재번호, 조합원가입일, 조합원명부상 주소, 성별, 성명, 생년월일 및 기타 필요한 사항을 적어야 한다.

제122조(선거인명부 열람 및 수정) ①조합장은 제121조에 따른 선거인 명부를

주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에서 선거일 전일까지 선거인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

②선거인은 선거인명부에 누락 또는 오기가 있는 경우에는 열람기간내에 조합에 이의를 신청할 수 있다.

③조합장은 제2항에 따른 이의신청에 이유가 있거나 조합원자격에 변동이 있는 경우에는 선거일전일 까지 선거인명부를 수정하여야 한다.

제123조(선거일) ①대의원의 임기만료로 인한 선거는 대의원의 임기만료일전 60일부터 15일까지 실시하되 선거일은 이사회에서 정한다.

②제1항외의 사유로 인한 선거는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 실시하되 선거일은 조합장이 정한다.

제124조(선거준비) 조합장은 대의원선거에 따른 공고문, 통지서, 투표함, 투표용지 등 제반준비물을 조합에 사전 비치하여 각 선거구의 사용에 제공하여야 한다.

제125조(선거구 및 선출방법 등) ①대의원은 선거구별로 선거구내의 조합원이 후보등록에 의하는 방법으로 선출한다.

②동일 선거구내에서 선출할 대의원의 수가 2인 이상일 경우에는 조합원수에 비례하여 조합장이 선거구를 구분하여 선거를 실시할 수 있다.

[전문개정 2014.11.12.]

제126조(선거일의 통지 및 공고) 조합장은 선거일전 12일에 다음 각 호의 사항을 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다) 및 조합장이 정하는 선거구내의 장소에 공고하고 선거인에게 공고일전 5일까지 서면으로 발송한다.(2015.6.17. 개정)

1. 선거구의 명칭
2. 선출하여야 할 대의원의 수
3. 제100조제3호부터 제6호까지의 사항
4. 투표개시시각 및 종료시각
5. 기타 필요한 사항

[전문개정 2014.11.12.]

제127조(선거관리 지원) ①조합장은 선거의 공정한 관리를 위하여 조합의 직원으로 하여금 선거 관리를 지원하게 할 수 있다.

②조합장은 조합의 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다)에 후보자등록에 필요한 서류를 비치하고 등록 업무를 수행하여야 한다.(2014. 11.12. 개정)

제128조(선거관리) ①선거관리는 제66조에 따른 위원회에서 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 위원회에서 필요하다고 인정하는 때에는 조합장이 관리하게 할 수 있다. 이 경우 조합장은 후보자등록 마감후 해당선거구(제6항에 따른

경우에는 통합된 선거구를 말한다)의 선거인 중에서 선거관리위원(선거관리자, 투표관리자, 개표관리자 각 2인 이상)을 선정한다.(2015.6.17. 개정)

②선거관리자는 선거준비 · 선거진행 기타 선거관리에 관한 업무를, 투표관리자는 투표준비 · 투표진행 기타 투표관리에 관한 업무를, 개표관리자는 개표준비 · 개표진행 기타 개표관리에 관한 업무를 담당한다.

③위원장(조합장이 관리하는 경우에는 조합장을 말한다. 이하 같다)은 선거, 투표 및 개표상황을 기록한 선거록을 작성하고, 위원장, 선거관리자 및 투 · 개표관리자 전원이 이에 기명날인한다.

④후보자는 제1항 본문에 따라 위원회에서 선거를 관리하는 경우 위원회의 위원장 또는 위원이 될 수 없으며, 제1항 단서에 따라 조합장이 선거를 관리하는 경우 조합장이 선정하는 선거관리위원이 될 수 없다.(2015.6.17. 개정)

⑤위원회의 위원장과 위원은 상호 겸직할 수 없다.(2015.6.17. 신설)

⑥위원장은 지세, 교통 기타의 조건을 감안하여 5개 이내의 선거구를 통합하여 관리할 수 있다.(2015.6.17. 신설)

[전문개정 2014.11.12.]

제129조(선거방법) ①대의원은 무기명 비밀투표(선출해야 할 대의원이 1인인 경우 단기명, 2인 이상인 경우 연기명)에 따라 선출한다.

②투표는 조합장 또는 위원회가 정하는 시작시간부터 종료시각까지 실시한다. 다만, 투표 종료시각 현재 투표하기 위하여 투표소에 대기하고 있는 선거인은 투표할 수 있다.(2017.12.26. 개정)

③제2항의 투표시간은 5시간이상이 되도록 하여야 한다.

④투표용지의 기호순서는 후보자 성명의 가, 나, 다 순에 의한다.(2017.12.26. 개정)
(비고) 후보자의 기호를 추첨에 따른 기호 순에 의하는 경우 제4항을 다음과 같이 한다.

④투표용지의 기호순서는 후보자 간 추첨에 따라 부여받은 기호 순에 의한다.
⑤선거인은 투표용지에 선출하고자 하는 자의 해당란에 "X"표를 기표하되, 기표하여야 할 대의원수는 선출하여야 할 인원수 이내로 한다.

⑥개표는 선거구별로 투표완료 즉시 그 장소에서 실시한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제130조(무효투표) ①무효투표에 관한 사항은 단기명에 의한 선거의 경우에는 제82조를, 연기명에 의한 선거의 경우에는 제102조를 준용한다.

②유 · 무효 투표의 판단이 곤란한 경우에는 위원의 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결 한다.

제131조(당선인 결정) ①당선인은 유효투표의 다수득표자 순으로 결정한다. 다만, 득표수가 같은 후보자가 2인 이상일 경우에는 연장자순에 따라 당선인을

결정한다.

②후보자등록마감 결과 등록된 후보자의 수가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하(제46조제3항에 따라 성별로 대의원을 배분하여 선출하는 경우는 성별로 등록된 후보자의 수가 당해 성별로 선출하여야 할 대의원의 수이하인 때를 포함한다)인 때에는 투표를 하지 아니하고 후보자 전원을 선거일에 당선인으로 한다.

(비고) 제46조제2항 및 제3항을 <제2례>에 따라 규정한 경우에는 제2항을 다음과 같이 한다.

②후보자등록마감 결과 등록된 후보자의 수가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하인 때에는 투표를 하지 아니하고 후보자 전원을 선거일에 당선인으로 한다.

③후보자 등록마감 후 선거일전일까지 후보자가 사퇴 또는 사망하거나 등록이 무효되어 후보자가 당해 선거구에서 선출하여야 할 대의원의 수 이하로 된 때에는 제2항을 준용한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제132조(재선거 및 보궐선거) ①제85조제1항제1호·제4호·제5호에 해당하는 경우에는 부족한 대의원의 수에 대하여 재선거를 실시한다.

②제1항에 따른 경우외에 대의원이 임기중 궐원된 때에는 그 부족한 수의 대의원에 대하여 보궐 선거를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 궐원된 대의원의 수가 제46조제2항에 따른 대의원 정수의 10분의 1미만이거나 잔여임기가 3월 이내인 때에는 선거를 실시하지 아니할 수 있다.(2009.11.11. 개정)

제133조(당선인의 통지 및 공고) 조합장은 제131조에 따라 당선인이 결정되면 즉시 그 결과를 당선인에게 통지하고 주된 사무소(신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다) 및 조합장이 정하는 선거구내의 장소에 당선인의 주소, 성명을 공고하여야 한다.

[전문개정 2014.11.12.]

제134조(선거기록) ①위원장은 대의원선거에 따른 선거인명부, 선거록 기타 선거관련 서류를 조합장에게 제출한다.(2015.6.17. 개정)

②제1항의 서류는 당해 선거에 의한 대의원의 임기가 만료하는 때까지 조합에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 법원에 대의원의 재임기간이상 계속 중인 때에는 소송이 완료될 때까지 조합에서 보관한다.

제135조(준용규정) 제62조제1항, 제63조, 제72조제1항, 제73조제1항·제5항·제6항, 제74조(제1항제3호·제4호는 제외한다), 제76조제2항, 제96조의2제2항·제4항·제6항부터 제8항까지, 제99조의2제1항제1호·제2항·제6항

및 제99조의3의 규정은 대의원 선거에 이를 준용한다. 이 경우 제63조 중 "임원"은 "대의원"으로, 제72조제1항 중 "관할위원회"는 "조합"으로 하고, 제73조제5항 중 "오후 6시까지"는 "오후 5시까지"로 하며, 제73조 및 제74조 중 "관할위원회"는 각각 "조합장"으로 하고, 제96조의2 중 "임원"은 "대의원"으로, "위원회"는 "조합장 또는 위원회"로, 제99조의2 중 "위원회"는 "조합장 또는 위원회"로 본다.(2015.6.17, 2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

[전문개정 2014.11.12.]

제135조의2(준칙의 제정) 대의원선거에 관하여 이 정관의 시행에 필요한 기타 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

[본조신설 2015.6.17.]

제8편 사업의 집행

제136조(사업계획과 수지예산) ①조합은 매 회계연도의 사업계획서 및 수지예산서를 작성하여 그 회계연도가 시작되기 1개월 전에 이사회 심의와 총회의 의결을 거쳐야 한다.

②사업계획과 수지예산을 변경하려면 이사회 심의의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 제73조제1항제8호에 따른 중요한 사항을 변경하려면 총회의 의결을 거쳐야 한다.

③사업계획서와 수지예산서는 조합원이 알기 쉽게 작성하여야 하며, 특히 임원보수 및 실비변상기준, 직원급여기준과 조합운영에 소요되는 활동경비 등 지출예산에 대하여는 산출근거를 명시하여야 한다.

④조합은 법 제142조제2항에 따른 경제사업 기준을 사업계획서 및 수지예산서에 명시하여야 한다. 이 경우 매출액 등 경제사업 기준에 관한 세부사항은 중앙회장이 정하는 바에 따른다.(2017.12.26. 개정)

제137조(결산보고서 제출 및 승인) ①조합장은 정기총회일 1주일 전까지 결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안 또는 손실금처리안 등)를 감사에게 제출하고, 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에 갖추어 두어야 한다.(2012.2.13. 개정)

②조합장은 제1항에 따른 서류와 감사의 의견서(외부감사인에 의한 회계감사를 받은 경우의 회계 감사보고서를 포함한다)를 정기총회에 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

③조합장은 총회에서 결산보고서의 승인을 얻었을 때에는 2주일 이내에 재무상태표를 공고한다.(2012.2.13. 개정)

- ④삭제 <2017.12.26.>
- ⑤삭제 <2017.12.26.>
- ⑥삭제 <2017.12.26.>
- ⑦삭제 <2017.12.26.>
- ⑧삭제 <2017.12.26.>
- ⑨삭제 <2017.12.26.>
- ⑩삭제 <2017.12.26.>

[제목개정 2017.12.26.]

제138조(외부감사인에 의한 회계감사) ①조합은 조합장 임기개시일전 제137조 제2항의 규정에 따라 총회의 승인을 얻은 결산보고서에 적힌 자산총액이 5 백억원 이상에 해당하는 경우 조합장의 임기개시일부터 2년이 지난 날이 속 하는 회계연도에 대하여 주식회사등의외부감사에관한법률 제2조제7호에 따 른 감사인(이하 이 조에서 "감사인"이라 한다)의 회계감사를 받아야 한다. (2024.1.31. 개정)

②감사인은 제1항에 따른 회계감사를 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 다음 각 호의 기간 이내에 조합의 이사회, 감사 및 중앙회의 회장에게 제출 하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

1. 조합의 이사회 및 감사에 대하여는 회계연도의 결산승인을 위한 총회 개 최일 1주일 전까지

2. 중앙회장에 대하여는 총회의 결산승인이 종료된 날부터 2주일 이내

③조합은 제1항의 자산총액에 미달한 경우로서 조합장 임기중 1회에 한하여 대의원 3분의 1이상의 청구가 있으면 청구한 날이 속하는 해의 직전 회계연 도에 대하여 감사인의 회계감사를 받아야 한다.

④감사인은 제3항에 따른 회계감사를 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 회계감사가 종료된 날부터 2주일 이내에 조합의 이사회, 감사 및 중앙회의 회장에게 제출하여야 한다.(2009.11.11. 개정)

제138조의2(운영의 공개) ①조합장은 정관, 규약, 총회의 의사록 및 조합원명부 (대의원명부를 포함한다)를 주된 사무소 및 신용 사업을 수행하는 지사무소 에 갖추어 두어야 한다.

②조합장은 정관 및 3월말·6월말·9월말 기준 사업 전반에 관한 사업보고 서를 작성하여 인터넷 홈페이지(홈페이지를 운영하는 조합에 한정한다)에 게 시하고 사업보고서(정관이 변경된 경우 정관변경 사항 포함)의 경우 조합원 (대의원회를 둔 조합은 대의원)에게 서면 또는 문자메시지·전자우편 전송 등으로 통지하여야 한다.(2024.1.31. 개정)

③조합원은 제136조제1항 및 제2항에 따라 총회 및 이사회의 의결을 거친

사업계획서 및 수지예산서를 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에서 열람할 수 있다.

④조합원과 조합의 채권자는 영업시간 내에 언제든지 이사회 의사록(조합원의 경우에만 해당한다)과 제1항(규약은 조합원에 한함) 및 제137조제1항에 따른 서류를 열람하거나 조합이 실비의 범위 내에서 정한 비용을 지급하고 그 서류의 사본 발급을 청구할 수 있다.

⑤조합원은 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합의 회계장부 및 서류의 열람이나 사본의 발급을 청구할 수 있다. 이 경우 조합은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 준하는 사유가 없으면 발급을 거부할 수 없으며, 거부하려면 그 사유를 서면으로 알려야 한다.

⑥조합원은 제2항부터 제5항까지에 따라 취득한 사항을 조합의 경영 건전화, 부조리 방지 등 정당한 목적을 위하여 사용하여야 하며, 임원선거를 위한 상대방 비방, 경영기밀 누설, 조합과 경합관계에 있는 사업을 수행하기 위한 목적 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

⑦조합원은 조합의 업무집행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관을 위반한 중대한 사실이 있다고 의심이 되는 사유가 있으면 조합원 100인이나 100분의 3 이상의 동의를 받아 조합의 업무와 재산 상태를 조사하게 하기 위하여 법원에 검사인의 선임을 청구할 수 있다.

⑧조합장을 포함한 이사와 감사는 지체 없이 제7항에 따라 선임된 검사인의 보고서의 정확 여부를 조사하여 총회에 보고한다.

[본조신설 2017.12.26.]

제139조(비조합원의 사업이용) ①조합은 조합원이 이용하는 데에 지장이 없는 범위에서 조합원이 아닌 자에게 제5조에 따른 사업을 이용하게 할 수 있다.

②1회계연도에 있어서 비조합원(판매사업의 경우는 비농업인)의 사업이용량은 각 사업별로 당해 회계연도 사업량의 2분의 1을 초과할 수 없다. 다만, 제5조제1항제1호, 제2호가목(농업인의 경우에 한한다)·나목·마목 부터 아목까지, 제3호다목·라목, 제4호, 제5호, 제7호의 사업 및 그에 부대하는 업무에 있어서는 그 이용량을 제한하지 아니한다.(2012.2.13, 2024.1.31. 개정)

(비고)1. 제5조제1항에 제10호, 제11호 등 중앙회장의 승인을 받은 사업이 규정되어 있는 경우 본 항 단서 중 "제7호"를 "제7호, 제10호" 또는 "제7호, 제10호, 제11호" 등으로 규정함

(비고)2. 신용사업을 실시하지 아니하는 품목조합은 제2항 단서를 다음과 같이 규정

다만, 제5조제1항 제1호, 제2호가목(농업인의 경우에 한한다)·나목·마목 부터 아목까지, 제3호, 제4호, 제6호, 제9호의 사업 및 그에 부대하는 업무

에 있어서는 그 이용량을 제한하지 아니한다.

③제2항에 따라 비조합원의 사업이용이 제한되는 경우에 있어서 비조합원의 사업이용이 각 사업별로 당해 회계연도 사업량의 3분의 1을 초과하는 부분에서 발생하는 수익의 일부는 회원의 균형발전과 사업활성화를 위하여 중앙회장이 정하는 바에 따라 중앙회에 출연한다.

④제1항 및 제2항을 적용함에 있어서 조합원과 동일한 세대에 속한 사람, 준조합원, 다른 조합 또는 다른 조합의 조합원이 조합의 사업을 이용하는 경우에는 이를 조합원이 이용한 것으로 본다.

제140조(규약 등) ①다음 사항은 정관으로 정하는 것을 제외하고는 규약으로 정한다.

1. 대의원회 운영에 관한 사항
2. 기타 정관의 시행에 관하여 중요한 사항

②조합의 제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 사항은 중앙회장이 정하는 바에 따른다.

제141조(경영상태평가결과 등에 따른 조치요구사항 공고 등) ①조합장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 사실을 지체없이 공고하고 서면으로 조합원에게 통지하여야 하며, 조치결과를 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.(2009.11.11, 2017.12.26. 개정)

1. 농림축산식품부장관이 합병명령(요구, 권고를 포함한다), 계약이전 명령 등의 조치를 요구한 경우
2. 중앙회장이 조합의 경영상태 및 제136조제4항에 따른 경제사업 기준 이행현황을 평가한 결과에 따라 경영개선, 합병권고 등의 조치를 요구한 경우
3. 제42조에 따라 농림축산식품부장관이 의결 및 당선의 취소 또는 무효를 확인한 경우

②조합장은 조합감사위원회 및 감독기관이 조합에 대하여 감사한 결과중 중요한 사항에 대하여는 이를 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.

제141조의2(준법점검) 조합은 법령과 정관을 준수하고 조합 이용자를 보호하기 위하여 중앙회가 정하는 바에 따라 준법점검책임자를 지정하고 준법점검을 실시한다.(2024.1.31. 신설)

제9편 회 계

제142조(회계연도) 조합의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에

종료한다.

제143조(회계의 구분 등) ①조합의 회계는 일반회계와 특별회계로 구분한다.

②일반회계는 종합회계로 하되, 신용사업 부문과 신용사업외의 부문으로 구분한다.

③조합의 회계처리기준에 관하여 필요한 사항은 중앙회장이 정하는 바에 의한다. 다만, 신용사업의 회계처리기준에 필요한 사항을 금융위원회가 따로 정한 경우에는 그에 따른다.(2009.11.11. 개정)

제144조(특별회계의 설치) ①특별회계는 특정사업을 운영할 때, 특정자금을 보유하여 운영할 때 그 밖에 일반회계와 구분 경리할 필요가 있을 때에 설치한다.

②특별회계의 설치에 관한 사항은 규정으로 정한다.

제145조(잉여금의 배당 또는 이월) ①매 회계연도의 잉여금은 제24조에 따른 법정적립금, 제25조에 따른 이월금과 제26조에 따른 임의적립금을 빼고 나머지가 있는 때에는 이를 조합원 또는 준조합원에게 배당하거나 다음 회계연도에 이월한다.(2014.11.12. 개정)

②잉여금은 다음 각 호의 순서대로 배당한다.

1. 조합원의 사업이용실적에 대한 배당
2. 조합원의 납입출자액에 대한 배당
3. 준조합원의 사업이용실적에 대한 배당

제146조(잉여금의 배당방법) ①사업이용실적에 대한 배당은 그 회계연도에 있어 취급된 물자의 수량 · 가액 기타 사업의 분량을 참작하여 회계연도말 기준 조합원 및 준조합원의 자격이 있는 자의 사업이용실적에 따라 행하되, 조합원의 사업이용실적에 대한 배당은 제145조제2항에 따른 배당액의 100분의 20 이상으로 정하여야 한다. 이 경우 사업이용실적의 항목, 대상, 배점구성 등 구체적인 사항은 이사회에서 정하되, 약정조합원에 대한 우대 내용을 포함하여야 한다.(2009.11.11, 2014.11.12. 개정)

②출자에 대한 배당은 매 회계연도말에 있어 조합원이 납입한 출자액에 따라 이를 행한다. 이 경우 그 율은 조합의 1년 만기 정기에탁금 결산기준 연 평균금리에 2퍼센트를 더한 범위내에서 정하되, 최고 연 100분의 10을 초과할 수 없다.(2009.11.11. 개정)

(비고) 신용사업을 실시하지 아니하는 품목조합은 본항을 다음과 같이 규정

②출자에 대한 배당은 매 회계연도말에 있어 조합원이 납입한 출자액에 따라 이를 행한다. 이 경우 그 율은 신용사업을 실시하는 모든 품목조합의 1년 만기 정기에탁금 결산기준 연 평균금리에 2퍼센트를 더한 범위내에서 정하되, 최고 연 100분의 10을 초과할 수 없다.

③제145조제2항에 따른 배당은 매 회계연도 잉여금의 100분의 20이상을

배당하되, 조합경영을 고려하여 이사회가 의결한 경우에는 예외로 할 수 있다.

④제28조제4호는 배당금계산에 이를 준용한다.

제147조(결손보전) 조합은 매 회계연도 결산의 결과 손실금(당기손실금을 말한다)이 발생하면 미처분이월금·임의적립금·법정적립금·자본적립금·회전출자금의 순으로 보전하며, 보전후에도 부족할 때에는 이를 다음 회계연도에 이월한다. 이 경우 임의적립금은 사업활성화적립금·유통손실보전자금·경제사업활성화적립금·사업준비금의 순으로 보전한다.(2007.11.16, 2012.2.13. 개정)

제10편 합병·분할 및 청산

제148조(합병) 조합이 다른 조합과 합병하려면 합병계약을 작성하고 총회의 의결을 거쳐야 한다.

제149조(분할) 조합의 일부를 분할할 때에는 분할후 설립될 조합이 승계하여야 할 권리·의무의 범위를 정하고 총회의 의결을 얻어야 한다.

제150조(청산) ①조합의 청산은 해산후에 실시된다.

②해산의 경우에 채무를 완제하고도 남은 재산이 있는 때에는 제28조에 따라 산정한 지분의 비율에 따라 이를 조합원에게 분배한다.

③제2항에 따라 조합원에게 분배하는 재산 외의 재산은 청산조합의 총회에서 정하는 조합에 귀속 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 2회이상 총회를 소집하여도 총회가 개의되지 아니하여 귀속 조합을 정할 수 없는 때에는 농림축산식품부장관이 중앙회장의 의견과 행정구역 또는 경제권을 고려하여 정하는 조합에 귀속한다.(2007.11.16, 2009.11.11. 개정)

④청산인은 제2항에 따라 조합원에게 분배하는 재산 외의 재산을 인수할 조합이 정해질 때까지 중앙회에 위탁한다.

부 칙 (2005.6.14. 전문개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규약) 이 정관 시행일 현재 종전의 정관부속서임원선거규약은 이를 폐지한다.

제3조(임원의 임기등에 관한 적용례) 제55조 및 제106조제1항의 개정규정은 2005년 7월 1일 이후 새로이 임기가 개시되는 임원부터 이를 적용한다.

제4조(임원결격사유에 관한 경과조치) 제56조의 개정규정은 2005년 7월 1일

이후 새로이 임기가 개시되는 임원부터 적용하며, 2005년 7월 1일 현재 임원선거일이 공고된 경우 그 임원의 결격 사유는 종전의 규정에 따른다.

제5조(대의원의 정수 및 결격사유에 관한 경과조치) ①제46조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임중인 대의원의 임기가 종료된 후부터 적용한다.

②제46조제10항의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로 선출되는 대의원부터 적용한다.

제6조(선거방법 등에 관한 경과조치) 이 정관 시행일 현재 임원 또는 대의원 선거일이 공고된 경우 선거방법 및 절차 등에 관하여는 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다. 다만 선거권의 행사에 관해서는 그러하지 아니하다.

제7조(외부회계감사에 관한 적용례) 제138조의 규정은 2005년 7월 1일 이후 새로이 임기가 개시 되는 조합장부터 적용한다.

(비고) 1. 상임이사를 새로이 두고자 하는 조합으로서 관련규정(제51조, 제52조, 제54조, 제55조, 제60조, 제61조)을 개정하는 경우에는 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다. 단, 조합장 임기중 자율적으로 상임이사제도를 채택하는 경우나 다음 조합장의 임기개시일에 상임이사 의무도입대상이 되기 때문에 미리 상임이사제도를 채택하고자 하는 경우에는 부칙규정을 둘 필요가 없음.

제○조(상임이사 선출 등에 관한 적용례) 제51조 · 제52조 · 제54조 · 제55조 · 제60조 및 제61조의 개정규정은 이 정관 시행일 이후 새로이 선출되는 조합장의 임기개시일부터 적용하되, 상임이사는 조합장 임기개시일 전에 선출할 수 있다.

(비고) 2. 합병으로 존속되는 조합은 합병의결후 합병등기일 전에 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(합병에 따른 경과조치) ①합병의결일 이후 합병등기일 이전에 임기가 만료되는 대의원은 합병등기일 이후 2월까지 그 임기가 연장된다.

②합병참여 조합의 대의원은 합병등기일 이후 2월까지 본 조합의 대의원으로 본다.

(비고) 3. 합병으로 소멸이 예정된 조합은 합병의결후 합병등기일 전에 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(합병에 따른 경과조치) 합병의결일 이후 합병으로 인한 해산등기일 이전에 임기가 만료 되는 대의원은 합병으로 인한 해산등기일까지 그 임기가 연장된다.

부 칙 (2005.10.18. 개정)

이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림부 장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

부 칙 (2007.11.16. 개정)

제1조(시행일) 이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림부 장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(대의원의 정수에 관한 경과조치) 제46조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행일 현재 재임중인 대의원의 임기가 종료된 후부터 적용한다.

부 칙 (2009.11.11. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2009년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(제명조합원의 재가입에 관한 적용례) 제10조제4항 단서의 개정규정은 이 정관 시행 후 제명된 조합원부터 적용한다.

제3조(출자배당금의 출자전환에 관한 적용례) 제19조의2의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 실시하는 출자배당부터 적용한다.

제4조(대의원 겸직금지에 관한 적용례) 제46조제5항의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 대의원부터 적용한다.

제5조(운영상황 평가보고에 관한 적용례) 제50조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 조합의 운영상황을 평가하는 분부터 적용한다.

제6조(임원의 직무대행에 관한 적용례) 제52조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 임원의 직무를 대행할 사유가 발생하는 경우부터 적용한다.

제7조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 임원에 대하여는 제56조 제1항제11호 및 제12호의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제8조(재검토기한) 이 고시는 2012년 11월 10일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 1. 부칙 제8조(재검토키한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

(비고) 2. 상임이사를 두고 있는 조합은 다음과 같은 적용례를 부칙에 두어야 한다.
제○조(상임이사의 해임요구, 선출, 임기 및 자격요건에 관한 적용례) 제49조 제1항제12호, 제54조제2항, 제55조제1항 및 제110조제1항의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임이사부터 적용한다.

부 칙 (2012.2.13. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(임원의 선출 등에 관한 적용례) 제75조제4항부터 제8항까지, 제75조의2 제3항후단 · 제5항 · 제6항, 제90조제3항, 제98조제4호, 제106조제2항제5호, 제110조제2항제4호, 제114조제4호 및 제117조제2항제5호의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.

제3조(조합장 임기 및 선출 등에 관한 특례) ①2009년 3월 22일부터 2013년 3월 21일까지의 기간 동안 조합장의 임기가 개시되었거나 개시되는 경우에는 제55조제1항에도 불구하고 해당 조합장의 임기를 2015년 3월 20일까지로 한다.
②제1항에 따라 임기가 2015년 3월 20일에 만료되는 조합장 선거는 2015년 3월의 두 번째 수요일에 실시하고, 이후 임기만료에 따른 조합장 선거는 임기가 만료되는 해당 연도 3월의 두 번째 수요일에 실시한다.

③2013년 3월 22일부터 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 제55조제4항 단서 에도 불구하고 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일 까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니한다.

④제3항 단서에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무 대행자가 대행한다.

(비고) 1. 농협법 제75조의2(합병에 따른 임원 임기에 관한 특례)의 적용을 받는 합병조합은 부칙 제3조를 다음과 같이 한다.

제3조(조합장 선출 등에 관한 특례) ①2013년 3월 22일부터 재선거 또는 보궐선거로 선출되는 조합장의 임기는 제55조제4항 단서에도 불구하고 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 다만, 그 실시사유가 발생한 날부터 임기만료일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 재선거 또는 보궐 선거를 실시하지 아니한다.

②제1항 단서에 따라 재선거 또는 보궐선거를 실시하지 아니하는 경우 조합장의 직무는 그 재선거 또는 보궐선거 실시사유가 발생한 날부터 전임 조합장 임기만료일까지 제52조제2항에 따른 직무대행자가 대행한다.

(비고) 2. 제56조제1항제12호의 각 목 중 라목을 선택한 조합은 다음과 같은 경과조치규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 "공제사업 이용에 따른 수입 수수료"는 제56조제1항제12호라목의 개정규정에 따른 "금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료"로 본다.

부 칙 (2012.11.20. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 12월 2일부터 시행한다.

제2조(임원의 결격사유에 관한 경과조치) ①이 정관 시행 당시 재임 중인 임원이 이 정관 시행 전에 발생한 사유로 인하여 제56조제1항제9호의 개정규정에 따른 결격사유에 해당하게 되는 경우에는 종전의 규정에 따른다.

②이 정관 시행 당시 재임 중인 임원에 대하여는 제56조제1항제11호의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제3조(경과조치) 이 정관 시행 전의 위반행위로 제54조제4항의 개정규정에 해당하게 되는 사람의 재선거 제한에 관하여는 종전의 규정에 따른다.

제4조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 2일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호)에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제4조(재검토 기한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2013.10.7. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 2일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호)에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제2조(재검토 기한)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2014.11.12. 개정)

제1조(시행일) 이 정관례는 고시한 날부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림축산식품부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(상임감사의 자격제한 등에 관한 경과조치) 이 정관 시행일 현재 재직중인 상임감사는 임기가 만료될 때까지 제117조에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

제3조(대의원의 피선거권에 관한 경과조치) ①제120조제1항의 개정규정에도 불구하고 이 정관 시행일부터 6월 이내에 선거일이 공고된 경우에는 종전의 규정에 따른다.

②이 정관 시행일 현재 재직중인 대의원은 임기가 만료될 때까지 제120조제2항제2호 및 제3호에 따른 자격을 갖춘 것으로 본다.

③이 정관 시행일부터 2년 이내에 선거일이 공고된 경우에는 선거일공고일 전일까지 미달하는 출자를 일시에 납입하면 제120조제2항제2호에 따른 출자좌수를 보유한 것으로 본다.

제4조(규제의 재검토) 이 고시는 2017년 11월 11일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 (2015.6.17. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(상임이사 및 이사의 선출에 관한 적용례) 제54조제2항, 제99조제1항, 제111조의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임이사 및 이사부터 적용한다.

제3조(규제의 재검토) 이 고시는 2018년 6월 16일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제3조(규제의 재검토)는 조합의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2017.12.26. 개정)

제1조(시행일) 이 정관례는 2017년 12월 28일부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림축산식품부장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

제2조(사업이용기간에 관한 적용례) 이 정관 시행 당시 조합원에 대한 제12조

- 제1항제2호의 개정규정에 따른 2년 이상의 기간은 이 정관 시행일부터 기산한다.
- 제3조(상임감사의 자격제한에 관한 적용례) 제117조의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 상임감사부터 적용한다.
- 제4조(대의원의 자격제한에 관한 적용례) 제120조제1항의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선거일이 공고된 선거부터 적용한다.
- 제5조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2018.6.11. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2024.1.31. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2024.10.8. 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] (2017.12.26, 2024.10.8. 개정)

구비서류 일람표

구 분	부 수	발 급 자
1. (예비)후보자등록신청서(소정양식)	1 부	본 인
2. 출자금원장 사본	1 부	조 합 장
3. 연체채무유무 확인서	1 부	채권보유사무소장
4. 최종학력증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장
5. 퇴직증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장
6. 사업이용실적 충족유무 확인서	1 부	조 합 장
7. 비경업관계사실 확인서	1 부	조 합 장
8. 주민등록초본 또는 가족관계증명서	1 부	해당기관장
9. 범죄경력조회회보서(실효된 형 포함)	1 부	해당기관장
10. 공명선거실천 서약서	1 부	본 인
11. 기타 증명서(해당자에 한함)	1 부	해당기관장

품
목
등
별
조
합
·
합
업
정
종
관
별
례

(주) 1. 구비서류의 서식은 중앙회장이 따로 정함

2. 대의원선거의 경우 범죄경력조회회보서는 구비서류에서 제외함

조합공동사업법인정관례

소관부서 : 기획실(T:5137)

제정	2005. 6.24. 농림부고시	제2005- 46호
개정	2007. 5.14. 농림부고시	제2007- 34호
개정	2009.11.20. 농림수산식품부고시	제2009-397호
개정	2012.12. 5. 농림수산식품부고시	제2012-288호
개정	2013.10. 7. 농림수산식품부고시	제2013-271호
개정	2015. 6.30. 농림축산식품부고시	제2015- 44호
개정	2016.10.12. 농림수산식품부고시	제2016-134호
개정	2025. 2.13. 농림축산식품부고시	제2025- 21호

제1장 총 칙

제1조(명칭) 이 법인은 ○○(지역명 또는 사업명을 나타내는 명칭)○○조합공동사업법인(이하 "법인"이라 한다)이라 한다.(2015.6.30. 개정)

제2조(목적) 본 법인은 비영리법인으로써 회원간 사업의 공동수행을 통하여 농산물이나 축산물 의 판매·유통 등과 관련된 사업을 활성화하고, 회원과 그 조합원이 필요로 하는 기술·자금·자재 및 정보 등을 상호 공유 및 제공함으로써 농업의 경쟁력 강화와 농업인의 이익 증진에 기여하는 것을 목적으로 한다.(2007.5.14, 2009.11.20, 2015.6.30, 2025.2.13. 개정)

제3조(사무소의 소재지) 법인의 주된 사무소는 ○○시·도 ○○시·군·구 ○○읍·면에 두며, 규정이 정하는 바에 따라 필요한 곳에 지사무소를 둘 수 있다.(2015.6.30. 개정)

(비고) 주된 사무소의 소재지는 「도로명주소법」에 따른 주소를 기재한다.

제4조(사업의 종류) ①법인은 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 수행한다.(2015. 6.30. 2025.2.13. 개정)

1. 회원을 위한 물자의 공동구매 및 상품의 공동판매와 이에 수반되는 운반·보관·가공 및 수출 등의 사업
2. 회원을 위한 상품의 생산·유통 조절
3. 회원을 위한 교육 및 홍보사업, 상품정보의 수집 및 제공, 상품 기술의 개발·보급
4. 회원을 위한 자금대출의 알선과 공동사업을 위한 국가·공공단체, 농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다), 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다. 이하 같다) 또는 농협은행으로부터

의 자금 차입

5. 국가·공공단체·농업협동조합법상 조합(이하 "조합"이라 한다)·중앙회 또는 다른 조합공동사업법인이 위탁하는 사업

②법인은 제1항의 사업을 수행하기 위하여 필요한 때에는 다른 법인 또는 중앙회와의 공동 사업 및 대리업무를 할 수 있다.

제5조(공고방법) 법인의 공고는 주된 사무소의 게시판(지사사무소의 게시판을 포함한다)과 인터넷 홈페이지(홈페이지를 운영하는 법인에 한한다)에 게시하며, 필요하다고 인정하는 때에는 서면으로 회원에게 알린다.

제6조(통지 또는 최고방법) 법인의 회원에 대한 통지나 최고는 회원명부에 적힌 회원의 주소로 한다. 다만, 회원이 따로 법인에 연락처를 알린 경우에는 이에 따른다.

제2장 회 원

제7조(회원) ①법인의 회원은 「농업협동조합법」 제2조에 따른 조합, 중앙회, 같은 법 제161조의2에 따른 농협경제지주회사 및 그 자회사, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조에 따른 영농조합법인과 같은 법 제19조에 따른 농업회사 법인으로 한다.(2009.11.20, 2015.6.30, 2025.2.13. 개정)

②회원은 다른 조합공동사업법인의 회원으로 가입할 수 있다.

③회원은 출자액에 비례하여 의결권을 가진다.(2009.11.20. 신설)

제8조(가입) ①법인의 회원이 되려는 자(이하 "가입신청자"라 한다)는 다음 사항을 적은 가입 신청서에 정관과 가입을 의결한 총회의사록(이사회의 의결을 필요로 하는 경우에는 이사회이사록을 말한다), 법인등기부등본, 사업계획서, 재무상태표 및 손익계산서를 붙여 법인에 제출한다.(2007.5.14, 2009.11.20, 2012.12.5, 2015.6.30, 2025.2.13. 개정)

1. 법인의 명칭·법인등록번호·주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일 및 주소
2. 구성원수
3. 인수하고자 하는 출자좌수
4. 주된 사업의 종류
5. 법인운영 참여 및 사업이용 동의

②법인은 제1항에 따른 신청서를 접수하였을 때에는 이사회에 부의하여 회원으로서의 자격 유무를 심사하고, 가입 승낙여부를 서면으로 가입신청자에

게 알린다.

③가입신청자는 제1회의 출자를 납입함으로써 회원이 되며, 법인은 이를 회원명부에 적는다.

제9조(탈퇴) ①회원은 법인에 탈퇴의사를 알리고 탈퇴할 수 있다.

②회원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 당연히 탈퇴된다.(2009.11.20. 개정)

1. 회원의 자격이 없는 경우
2. 회원이 파산한 경우
3. 회원이 해산한 경우

③회원이 탈퇴하고자 하는 때에는 탈퇴를 의결한 총회의사록(이사회 의결을 필요로 하는 경우에는 이사회 의사록을 말한다)을 첨부하여 법인에 탈퇴 의사를 알린다.(2009.11.20. 개정)

④법인의 이사회는 회원의 전부 또는 일부를 대상으로 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지를 확인한다.

제10조(제명) 법인은 회원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 총회의 의결을 거쳐 제명할 수 있다.

1. 1년 이상 법인의 사업을 이용하지 아니한 경우
2. 출자 및 경비의 납입, 그 밖의 법인에 대한 의무를 이행하지 아니한 경우
3. 법인에 중대한 손실을 끼친 경우

제11조(지분환급) ①법인은 탈퇴회원의 청구에 따라 탈퇴한 회계 연도말의 법인 재산에 대하여 제26조제1호부터 제3호까지에 따라 산출된 지분의 합계액을 환급한다. 다만, 제명으로 말미암아 탈퇴된 회원에 대하여는 같은 조제1호 및 제2호에 따라 산출된 지분액에 한한다.

②제1항에 따른 지분의 환급은 탈퇴당시 회계연도의 다음 회계연도부터 청구할 수 있다.

③제2항의 지분환급의 청구권은 2년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸된다.(2015.6.30. 개정)

④법인은 탈퇴회원(제명된 회원을 포함한다)이 법인에 대한 채무를 다 갚을 때까지는 제1항에 따른 지분의 환급을 정지할 수 있다.(2009.11.20. 개정)

제12조(탈퇴회원의 손실액부담) ①탈퇴한 회원(제명된 회원을 포함한다)의 환급지분을 계산함에 있어서 법인의 재산으로 그 채무를 다 갚을 수 없는 경우에는 탈퇴한 회원은 납입의무를 이행 하지 아니한 출자액의 범위에서 그가 부담하여야 할 손실액을 납입한다.(2009.11.20. 개정)

②제11조제2항 및 제3항은 본조의 경우에 준용한다.(2009.11.20. 개정)

제13조(준회원) 다른 조합공동사업법인은 준회원으로 가입할 수 있다.(2009.

11.20. 개정)

제14조(준회원의 가입·탈퇴) ①준회원으로 가입하고자 하는 법인은 다음 사항을 적은 가입신청서에 법인정관을 붙여 본 법인에 제출한다.(2015.6.30, 2025.2.13. 개정)

1. 법인의 명칭·법인등록번호·주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일 및 주소
2. 구성원수
3. 납입하고자 하는 가입금
4. 주된 사업의 종류
5. 다른 조합공동사업법인에의 가입 유무

②제9조 및 제10조는 준회원의 경우에 준용한다.

③법인은 탈퇴한 준회원의 청구에 따라 가입금을 환급할 수 있으며, 이 경우에는 제11조 제3항을 준용한다.

제15조(준회원의 권리·의무) ①준회원은 사업이용권·이용고배당청구권 및 가입금환급청구권을 가진다.

②준회원은 제16조에 따른 출자를 하지 아니하되, 법인의 규정에서 정하는 바에 따라 가입금·경비 및 과태금을 납입한다.

제3장 출자와 경비부담 및 적립금

제16조(출자) ①출자 1좌의 금액은 100천원으로 한다.

②각 회원은 100좌 이상의 출자를 하여야 한다. 다만, 조합이 아닌 회원이 출자한 총액은 조합공동사업법인 출자 총액의 100분의 50(중앙회와 농협경제지주회사 및 그 자회사는 합산하여 100분의 30)미만으로 한다.(2009.11.20, 2012.12.5, 2015.6.30. 개정)

(비고) 본항의 출자좌수를 변경하는 경우에는 다음과 같은 경과조치 규정을 부칙에 두어야 한다.

제○조(납입출자 미달 회원에 관한 경과조치) ①이 정관 시행일 현재 제16조제2항의 개정 규정에 따른 납입출자를 보유하고 있지 아니한 자는 이 정관 시행일부터 1년 이내에 미달하는 출자금을 납입하여야 한다.

②제17조는 제1항에 따른 출자금의 납입에 준용한다.

③회원은 현물을 공정가치로 출자할 수 있다. 다만, 공정가치를 구하기 곤란한 경우에는 이 사회에서 장부가액으로 정할 수 있다.

④법인의 매 회계연도 말 자기자본이 법인설립등기 당시의 「농업협동조합법 시행령」 제11조의2제1항제2호에 따른 출자금납입확약총액에 미달하게 된 경우, 회원은 총회에서 정하는 바에 따라 추가 출자하도록 노력하여야 한다.(2025.2.13. 신설)

제17조(출자금 납입방법) ①출자는 일시에 납입한다. 다만, 불가피한 경우에는 2회로 나누어 납입할 수 있다.

②제1항 단서의 경우 출자 제1회의 납입금액은 출자금액의 2분의 1로 하고 제2회 납입일자는 제1회 출자납입일부터 6개월 이내로 한다.

③법인은 제60조에 따른 배당금을 제2회의 출자납입에 충당할 수 있다.

④회원은 제1항부터 제3항까지에 따른 출자금 납입 시 법인에 대한 채권과 상계할 수 없다.(2015.6.30. 개정)

제18조(회전출자) ①회원은 제61조제1항에 따라 배당되는 매 회계연도의 잉여금 범위에서 총회 에서 정하는 금액을 회전출자금으로 법인에 출자 할 수 있다.(2009.11.20. 개정)

②제1항의 경우 그 회원은 배당받을 금액을 법인에 대한 채무와 상계 할 수 없다.(2009.11.20. 개정)

③회전출자금은 출자 후 5년이 경과하면 출자금으로 전환할 수 있다.

제19조(우선출자) ①법인은 자기자본의 2분의 1의 범위에서 잉여금 배당에 있어서 우선적 지위를 가지는 우선출자를 발행할 수 있다.(2009.11.20. 개정)

②제1항에 따른 우선출자 1좌의 금액은 100천원으로 한다.

③우선출자에 대하여는 의결권과 선거권을 인정하지 아니한다.

④우선출자에 대한 배당은 제16조에 따른 출자에 대한 배당보다 우선하여 실시하되, 그 배당률은 액면금액의 100분의 3 이상 100분의 10 이하의 범위에서 정기총회에서 정한다. 다만, 당해 회계연도의 이익 잉여금이 우선출자총액의 100분의 3에 해당하는 금액에 미치지 못할 때 또는 우선출자자와 별도계약에 의할 때에는 달리 정할 수 있다.(2009.11.20. 개정)

⑤우선출자에 대하여는 당해 회계연도의 이익잉여금으로써 제4항에 따른 배당을 할 수 없는 경우에 그 부족액에 대하여 다음 회계연도로 이월하지 아니한다.

⑥법인은 정관을 변경함으로써 우선출자자에게 손해를 미치게 되는 때에는 발행한 우선출자 총좌수의 과반수가 출석한 우선출자자총회에서 출석한 출자좌수의 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 한다.

⑦제6항에 따른 우선출자자총회를 소집할 때에는 개최일 7일전에 각 우선출자자에게 회의 목적을 적은 소집통지서를 발송하여야 한다.

⑧우선출자자총회는 우선출자자 전원으로 구성하고, 대표이사가 소집하며 그

의장이 된다.

⑨우선출자자총회의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제20조(경비부담) ①법인은 제4조제1항제3호의 사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 회원에게 경비를 부과할 수 있다.

②제1항의 부과금액과 부과방법, 징수시기와 징수방법은 이사회에서 정한다.

③회원은 제1항에 따라 납입하여야 하는 경비를 법인에 대한 채권과 상계할 수 없다.

제20조의2(손실분담) ①법인은 제4조제1항제1호 및 제2호에 따른 사업으로 발생한 손실을 회원에게 사업량이나 지분을 등에 따라 분담시킬 수 있다.

②제1항의 분담기준, 분담방법 등 구체적인 사항은 이사회에서 정한다.

[본조신설 2025.2.13.]

제21조(과태금) ①법인은 회원이 출자금 또는 경비납입의무를 그 기한까지 이행하지 아니하는 경우에는 납입기한 다음날부터 납입 완료일까지 납입할 금액에 대하여 1일에 ()의 율로써 과태금을 징수할 수 있다.(2015.6.30. 개정)

②회원은 제1항에 따른 과태금을 법인에 대한 채권과 상계할 수 없다.

(2015.6.30. 개정)

제22조(법정적립금) 법인은 「농업협동조합법」 제67조에 따라 매회계연도 손실보전과 재산에 대한 감가상각에 충당하고도 남으면 자기자본의 3배가 될 때까지 매 회계연도 잉여금의 100분의 10 이상을 적립한다.(2009.11.20, 2015.6.30. 개정)

제23조(이월금) 법인은 제4조제1항제3호의 사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 매 회계연도 잉여금의 100분의 20 이상의 금액을 다음 회계연도에 이월한다.

제24조(임의적립금) 법인은 다음 각 호의 기준에 따라 임의적립금을 적립한다.

1. 매 회계연도의 잉여금에서 제22조에 따른 법정적립금과 제23조에 따른 이월금을 빼고 나머지가 있으면 매 회계연도 잉여금의 100분의 20 이상을 사업준비금으로 적립한다.
2. 법인은 국고보조금(지방자치단체 또는 중앙회로부터 수령한 보조금을 포함한다. 이하 같다)으로 자산을 취득함에 따라 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액을 국고보조금과 상계함으로써 발생하는 이익금 및 당해 자산 중도처분에 따라 발생하는 국고보조금잔액에 해당하는 처분이익금은 당해 이익금에 대한 법인세비용, 제22조에 따른 법정적립금, 제23조에 따른 이월금 및 제1호에 따른 사업 준비금을 빼고 나머지가 있으면 이를 사업활성화 적립금으로 추가 적립한다.

3. 법인은 고정자산처분으로 발생한 이익금에서 당해 자산의 처분에 따른 제비용과 제22조에 따른 법정적립금, 제23조에 따른 이월금 및 제1호에 따른 사업준비금을 빼고 나머지가 있으면 이를 사업활성화 적립금으로 추가 적립한다.

제25조(자본적립금) 법인은 다음 각 호의 금액을 자본적립금으로 적립 한다.

1. 감자에 의한 차익
2. 자산재평가차익
3. 합병차익

제26조(지분계산) 법인의 재산에 대한 회원의 지분은 다음 기준에 따라 이를 계산한다.

1. 납입출자금에 대하여는 각 회원이 납입한 출자액에 따라 매 회계 연도마다 이를 계산한다. 다만, 그 재산이 납입출자금의 총액보다 감소되었을 때에는 각 회원의 출자액에 따라 감액 하여 계산한다.
2. 회전출자금에 대하여는 각 회원이 납입한 회전출자액에 따라 매 회계연도마다 이를 계산하여 가산한다. 다만, 회전출자금이 감소되었을 때에는 각 회원의 출자액에 따라 감액하여 계산 한다.
3. 제24조제1호의 사업준비금에 대하여는 매 회계연도마다 제61조제1항의 방법에 따라 이를 계산하여 가산한다. 다만, 사업준비금이 감소되었을 때에는 각 회원의 지분액에 따라 감액 하여 계산한다.
4. 기타 재산에 대해서는 법인이 해산하는 경우에 한하여 계산하되, 그 산정 방법은 총회에서 정한다.
5. 지분을 계산함에 있어 그 기초가 되는 금액과 산정된 지분금액이 1원 미만의 것은 버린다.

제27조(출자감소의 의결) ①법인은 출자 1좌의 금액 또는 출자좌수의 감소(이하 "출자감소"라 한다)를 총회에서 의결한 경우에는 그 의결을 한 날부터 2주일 이내에 재무상태표를 작성한다.(2009.11.20, 2012.12.5. 개정)

②법인은 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 채권자에 대하여 이의가 있으면 공고 후 3개월 이내에 법인의 주된 사무소에 이를 서면으로 진술하라는 취지를 공고하고, 이미 알고 있는 채권자에게는 따로 최고한다.

③제2항의 공고나 최고는 제1항에 따른 의결을 한 날부터 2주일 이내에 하여야 하며, 공고 기간은 1개월 이상으로 하고, 개별최고는 2회 이상으로 한다.

제28조(출자감소에 대한 채권자의 이의) ①채권자가 제27조제2항의 기간 내에 출자감소에 관한 의결에 대하여 서면으로 이의를 진술하지 아니하면 이를 승인한 것으로 본다.

②채권자가 이의를 진술한 경우에는 법인이 이를 변제하거나 상당한 담보를 제공하지 아니하면 그 출자감소의 의결은 효력을 발생하지 아니한다.

제4장 총회와 이사회

제29조(총회) ①총회는 회원으로 구성하며, 의장은 총회에서 선임한다.

②총회는 정기총회와 임시총회로 구분한다.

③대표이사는 총회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.(2009.11.20. 신설)

제30조(정기총회) 정기총회는 매년 1회 회계연도 종료 후 2개월 이내에 대표이사가 소집한다.

제31조(임시총회) ①임시총회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 대표이사가 소집한다.

1. 대표이사가 필요하다고 인정한 경우
2. 이사회가 필요하다고 인정하여 소집을 청구한 경우
3. 회원이 회원 100분의 10 이상의 동의를 얻어 소집의 목적과 이유를 적은 서면을 제출하여 대표이사에게 소집을 청구한 경우
4. 감사가 법인의 재산상황이나 업무집행에 대하여 부정한 사실이 있는 것을 발견하고 그 내용을 총회에 신속히 보고할 필요가 있다고 인정하여 대표이사에게 소집을 요구한 경우

②대표이사는 제1항제2호 및 제3호의 청구를 받으면 정당한 사유가 없는 한 2주일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 하며, 제4호의 경우에는 7일 이내에 총회소집통지서를 발송하여야 한다.(2009.11.20. 개정)

제32조(감사의 총회소집) ①감사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 임시총회를 소집 한다.

1. 총회를 소집할 사람이 없는 경우
2. 대표이사가 정당한 사유없이 제31조제1항제2호부터 제4호까지의 청구가 있는 날부터 제31 조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 경우(2009.11.20. 개정)

②제1항의 경우에 감사는 총회소집사유가 발생한 날부터 5일 이내에 총회소집통지서를 발송 하여야 한다. 이 경우 감사가 의장의 직무를 대행한다.(2009.11.20. 개정)

제33조(회원대표의 총회소집) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 회원 100분의 10 이상의 동의를 얻은 회원대표가 총회를 소집한다.

(2009.11.20. 개정)

1. 감사가 정당한 사유없이 제32조제2항의 기간 이내에 총회소집통지서를 발송하지 아니할 경우

2. 임원의 결원으로 총회를 소집할 사람이 없는 경우

②제1항의 경우에는 회원대표가 의장의 직무를 수행한다.

제34조(총회소집통지) 총회를 소집하려면 총회 개회 7일 전까지 회의목적·부의안건 및 회의일자를 적은 총회소집통지서를 회원에게 발송하여야 한다. 다만, 같은 목적으로 총회를 다시 소집할 때에는 개회 전날까지 알린다.

제35조(총회의결사항) ①다음 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.

(2009.11.20, 2012.12.5. 개정)

1. 정관의 변경

2. 해산·합병·분할

3. 회원의 제명

4. 임원의 선출 및 해임

5. 대표이사 및 감사에 대한 징계 및 변상(감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치요구가 있는 경우를 제외한다)

6. 규약의 제정·개정 및 폐지

7. 사업계획의 수립, 수지예산의 편성과 사업계획 및 수지예산 중 다음 사항의 변경

가. 수지예산 확정 후 발생한 사유로 소요되는 총지출예산의 추가편성에 관한 사항. 다만, 비례성 예산과 규정에서 정하는 법적 의무비용·영업외비용 및 특별손실의 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 업무용 부동산 취득과 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 업무용 부동산 취득예산의 용도조정에 관한 사항

(비고) 나목의 경우 기준이 되는 금액은 법인의 실정에 맞게 조정할 수 있음

8. 사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안과 손실금처리안

9. 중앙회 및 다른 조합공동사업법인에 가입 및 탈퇴하는 것

10. 임원의 보수 및 실비변상

11. 그 밖에 대표이사나 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

②제1항 각 호의 사항을 부의하는 때에는 이를 서면으로 하여야 한다.

제36조(총회의 개의와 의결정족수) 총회의 의사는 이 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석으로 개의하며, 출석한 회원의 의결권 과반수의 찬성으로 의결한다.

(2009.11.20. 개정)

제37조(총회의 특별의결) 다음 각 호의 사항은 의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석과 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.(2009.11.20. 개정)

1. 정관의 변경
2. 해산·분할
3. 회원의 제명

제38조(의결권의 제한 등) ①총회에서는 제34조에 따라 미리 통지한 사항에 대해서만 의결할 수 있다. 다만, 제35조제1항제1호부터 제5호까지의 사항을 제외한 긴급한 사항으로서 의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석과 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성이 있을 때에는 그러하지 아니하다.(2009.11.20. 개정)

②법인과 회원의 이해가 상반되는 의사를 의결할 때에는 해당 회원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③회원은 회원 100분의 3 이상의 동의를 받아 대표이사에게 서면으로 일정한 사항을 총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다.

④제3항에 따라 제안한 회원은 대표이사에게 총회 개최 30일전에 서면으로 총회의 목적사항에 추가하여 제34조의 통지서에 기재할 것을 청구할 수 있다.

⑤대표이사는 제3항에 따른 제안이 있는 경우 제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되는 경우를 제외하고는 총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 제안을 한 회원이 청구하면 총회에서 그 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

제39조(의결취소의 청구 등) ①회원은 총회(창립총회를 포함한다)의 소집 절차, 의결방법, 의결 내용 또는 임원의 선거가 법령, 법령에 따른 행정처분 또는 정관을 위반한 것을 사유로 하여 그 의결이나 선거에 따른 당선의 취소 또는 무효확인을 농림축산식품부장관에게 청구하거나 이를 청구하는 소를 법원에 제기할 수 있다.(2013.10.7. 개정)

②제1항에 따라 농림축산식품부장관에게 청구하는 경우에는 의결일이나 선거일부터 1개월 이내에 회원 100분의 5 이상의 동의를 받아 청구하여야 한다.(2013.10.7. 개정)

제40조(위법 또는 부당의결사항의 취소 또는 집행정지) 대표이사는 농림축산식품부장관이 총회의 의결사항에 대한 전부 또는 일부의 취소나 집행정지의 조치를 한 경우에는 지체없이 총회를 소집하여 이를 보고 한다.(2013.10.7. 개정)

제41조(총회의 회기연장) ①총회에서는 연기나 속행의 의결을 할 수 있다.

②제1항에 따라 속행된 총회에는 제34조를 적용하지 아니한다.

제42조(총회의 의사록) ①총회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

②의사록에는 의사의 진행상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서 선출한 2 이상의 회원이 기명날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.20. 개정)

제43조(이사회) ①법인에 이사회를 둔다.

②이사회는 대표이사를 포함한 이사로 구성하며, 이사회 의장은 대표이사가 그 의장이 된다. 다만, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 이사회가 정하는 이사가 의장이 될 수 있다.(2016.10.12, 2025.2.13. 개정)

③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④이사회는 정기회와 임시회로 구분하고 대표이사가 소집한다.(2009.11. 20. 개정)

⑤대표이사는 회의개최일 3일전까지 회의사항을 서면으로 구성원과 감사에게 알린다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.(2009.11.20. 개정)

⑥대표이사는 이사 3분의 1 이상이나 감사가 회의목적 및 부의안건과 소집 이유를 적은 서면 으로 회의소집을 요구하였을 때에는 지체없이 회의를 소집하여야 한다.(2009.11.20. 개정)

⑦대표이사가 제6항에 따라 소집이 요구된 이사회를 정당한 사유없이 소집하지 아니하는 경우 에는 이사 3분의 1 이상의 동의를 받아 소집을 요구한 이사 대표(감사가 소집을 요구한 경우 에는 감사)가 이를 소집 한다. 이 경우 이사회가 정하는 이사가 의장의 직무를 수행한다.(2007.5.14, 2009.11.20. 개정)

⑧이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨이사회는 제44조에 따라 의결된 사항에 대하여 대표이사의 업무집행 상황을 감독한다.

⑩이사회 의사에 관하여는 의사의 진행상황과 그 결과를 적은 의사록을 작성하고 의장과 출석구성원이 기명날인하거나 서명하여야 한다.(2009.11.20. 개정)

⑪이사회 운영에 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제44조(이사회 의결사항) 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.(2009. 11.20, 2015.6.30, 2016.10.12. 개정)

1. 회원과 준회원의 자격심사 및 가입승낙
2. 법정적립금의 사용
3. 차입금의 최고한도
4. 경비의 부과와 징수방법
5. 사업계획 및 수지예산 중 제35조제1항제7호에서 정한 사항외의 변경
6. 1억원 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분
7. 업무규정의 제정·개정 및 폐지와 사업집행방침의 결정
8. 임원에 대한 징계 및 변상(대표이사 및 감사의 경우에는 감독기관 또는

중앙회장으로부터 조 치요구가 있는 경우에 한한다)

9. 총회로부터 위임된 사항

10. 법령 또는 정관에 규정된 사항

11. 법인 자금의 주거래처 선정기준

12. 대표이사의 경영협약 및 성과평가에 관한 사항

13. 그 밖에 대표이사나 이사 3분의 1 이상이 필요하다고 인정하는 사항

제44조의 2(운영협의회) ①법인의 건전한 발전을 도모하기 위하여 이해관계인, 외부전문가 등이 참여하는 자문기구로서 운영협의회를 구성·운영 할 수 있다.(2025.2.13. 개정)

②운영협의회의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

[본조신설 2016.10.12.]

제5장 임원과 직원

제45조(임원의 정수) 임원으로 대표이사 1인을 포함한 ○○인의 이사와 ○인의 감사를 둔다. 이 경우 대표이사는 상임으로 한다.(2007.5.14. 개정)

(비고) 이사 및 감사의 수는 법인의 실정에 따라 이사는 2인 이상, 감사는 1인 이상으로 정한다.

제46조(임원의 직무) ①대표이사는 법인을 대표하며 업무를 집행한다.

②이사는 대표이사가 궐위·구금되거나 30일 이상의 장기입원 등의 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③감사는 법인의 재산과 업무집행상황을 감사하고, 전문적인 회계 감사가 필요하다고 인정되면 외부감사인인에 의한 회계감사를 의뢰할 수 있으며, 법인의 재산이나 업무집행에 부정한 사실이 있는 것을 발견하면 총회에 보고한다.

④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 법인의 자회사(상법 제342조의2의 규정에 의한 자회사를 말한다)에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 그 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 그 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2015.6.30. 개정)

⑤감사는 대표이사가 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령이나 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 총회에서 그 의견을 진술한다.

⑥감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 적은 감사록을 작성하고 감사가 기명날인한다.

제47조(감사의 대표권) ①법인이 대표이사나 이사와 계약을 할 때에는 감사가 법인을 대표한다.

②법인과 대표이사 또는 이사간의 소송에 관하여는 제1항을 준용한다.

제48조(임원의 선출) ①대표이사는 회원의 조합장(영농조합법인과 농업회사법인인 대표이사를 말한다)이 아닌 사람으로 회원이 총회에서 선출한다. 이 경우 대표이사 후보는 보직공모 또는 취업정보사 등을 통해 추천받을 수 있다. (2009.11.20, 2016.10.12. 개정)

②대표이사를 제외한 임원은 회원이 출자액이나 사업이용실적에 따라 비례하여 추천을 하고, 추천한 자 중에서 총회에서 선출한다.

③사외이사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경력을 가진 사람으로 1명 이상을 두어야 한다. (2025.2.13. 개정)

1. 농·축산업, 유통업과 관련된 회사로서 자기자본 50억원 이상인 회사에서 농·축산업 또는 유통업에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람
2. 농·축산업, 유통업과 관련된 회사로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 상장법인에서 임원으로 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 농·축산업, 유통업과 관련된 연구기관 또는 교육기관에서 농·축산업 또는 유통업에 관한 업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 농·축산업, 유통업과 관련된 국가기관·지방자치단체·공공기관에서 상근직으로 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람
5. 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사, 품목조합연합회 또는 조합공동사업법인에서 상근직으로 경제사업 분야에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람

④「농업협동조합법」 제52조제4항 및 같은 법 시행령 제5조의4에 따라 법인의 사업과 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 사람은 법인의 임원이 될 수 없다. (2009.11.20. 신설) (2015.6.30, 2025.2. 13. 개정)

제49조(임원의 임기) ①임원의 임기는 다음 각 호와 같다.

1. 이사의 경우에는 2년
2. 감사의 경우에는 3년

②제1항에 따른 임원의 임기는 전임자의 임기만료일의 다음날부터 기산한다. 다만, 임기개시 전에 재임 중인 임원이 궐위된 경우로서 그 궐위시점이 당선자 확정후인 경우에는 사유발생일 다음날을 임기개시일로 한다.

③결원으로 인하여 선출된 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다. 다만,

대표이사의 경우에는 당선이 결정된 때부터 새로이 기산한다.(2007.5.14. 2025.2.13. 개정)

④제1항의 임원의 임기만료의 경우 임기만료연도 결산기의 마지막 달부터 그 결산기에 관한 정기총회 전에 임기가 끝난 경우에는 정기총회가 끝날 때까지 그 임기가 연장된다.

⑤임원의 수가 그 정수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 말미암아 퇴임한 임원은 새로 선임된 임원이 취임할 때까지 그 권리 의무가 있다.

제50조(대표이사의 자격요건) 대표이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경력을 가진 사람으로 한다.(2009.11.20, 2016.10.12, 2025.2.13. 개정)

1. 농·축산업, 유통업과 관련된 회사로서 자기자본 50억원 이상인 회사에서 농·축산업 또는 유통업에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
2. 농·축산업, 유통업과 관련된 회사로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 상의 상장법인에서 임원으로 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 농·축산업, 유통업과 관련된 연구기관 또는 교육기관에서 농·축산업 또는 유통업에 관한 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 농·축산업, 유통업과 관련된 국가기관·지방자치단체·공공기관에서 상근직으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
5. 조합, 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사, 품목조합연합회 또는 조합 공동사업법인에서 상근직으로 경제사업 분야에서 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

제51조(임원의 결격사유) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 법인의 임원이 될 수 없다.(2009.11.20, 2015. 6.30. 개정)

1. 대한민국 국민이 아닌 사람
 2. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
 3. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
 4. 법원의 판결이나 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
 5. 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
 6. 「농업협동조합법」 제164조제1항에 규정된 개선(改選) 또는 징계면직의 처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
 7. 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- ②제1항 각 호 사유가 발생하면 해당 임원은 당연히 퇴직된다.
- ③제2항에 따라 퇴직한 임원이 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 상실하지 아니한다.

제52조(임원의 해임) ①회원이 임원을 해임하려면 회원 5분의 1이상의 서면동의를 받아 총회에 임원의 해임을 요구할 수 있다. 이 경우 총회는 의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석과 출석한 회원의 의결권 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.(2009.11.20. 개정)

②해임을 의결하려면 해당 임원에게 해임의 이유를 적은 서면으로 해임의 결일 7일 전까지 알려 총회에서 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

제53조(임원의 의무와 책임) ①법인의 임원은 법령과 정관·규약·규정 또는 총회 및 이사회회의 의결을 지키고 법인을 위하여 충실히 그 직무를 수행하여야 한다.

②법인의 임원이 그 직무를 수행할 때 법령이나 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 법인에 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

③법인의 임원이 그 직무를 수행할 때 고의나 중대한 과실로 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다.

④제2항과 제3항의 행위가 이사회회의 의결에 따른 것이라면 그 의결에 찬성한 이사도 연대하여 손해배상의 책임을 진다. 이 경우 의결에 참여한 이사 중 이의를 제기한 사실이 의사록에 적혀 있지 아니한 이사는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

⑤임원이 거짓으로 결산보고·등기 또는 공고를 하여 법인이나 제3자에게 끼친 손해에 대하여도 제2항 및 제3항과 같다.

⑥제1항부터 제5항까지의 손해배상청구권의 행사는 이사회나 대표이사를 포함한 이사에 대하여는 감사가, 임원전원에 대하여는 회원 100분의 1 이상의 동의를 받은 회원대표가 행한다.

⑦대표이사와 이사는 자기 또는 제3자의 계산으로 법인과 거래할 때 대출 또는 외상거래 등 법인의 자금부담이 있는 경우로서 거래건당 1천만원 이상 또는 거래총잔액 5천만원을 초과하는 거래에 대하여 이사회회의 승인을 받아야 한다.

(비고) 기준이 되는 금액은 법인의 실정에 맞게 조정할 수 있음

제53조의2(경영협약) ①법인의 경영성과를 극대화하기 위해 총회의 의장과 대표이사는 매 회계연도 종료 후 2개월 이내에 경영협약을 체결한다. 다만, 경영협약 체결 후 새로운 대표이사가 선임된 경우에는 선임 후 1개월 이내에 경영협약을 체결하여야 한다.

②경영협약에는 협약목적, 경영목표 및 경영협약 이행실적 평가와 성과보상 등을 포함한다.

③이사회는 대표이사의 경영협약 이행실적을 평가할 수 있으며, 평가 결과

그 이행정도가 미진하다고 판단되는 경우에는 총회에 대표이사의 해임을 건의할 수 있다. 이 경우 대표이사는 이사회 의결에 참여할 수 없다.

[본조신설 2025.2.13.]

제54조(임원의 보수 및 실비변상) ①상임임원을 제외한 임원은 무보수 명예직으로 한다.

②상임임원의 보수와 상임임원을 제외한 임원의 여비 기타 실비변상에 대하여는 최소 수준에서 총회에서 규약으로 정한다.

제54조의2(직원의 임면) ①법인의 직원은 대표이사가 임면한다.

②법인에 간부직원으로 전무와 상무를 둘 수 있고, 간부직원은 대표이사 이사회의 의결을 거쳐 임면한다.

③제1항 및 제2항에 관한 세부사항은 규정으로 정한다.

[본조신설 2025.2.13.]

제54조의3(파견직원의 운용) ①법인은 사업활성화를 위해 필요한 경우에는 이사회 의결을 거쳐 회원에 직원의 파견을 요청할 수 있다. 이 경우 법인은 회원과 미리 협의하여야 하며, 회원은 인력 운영에 지장이 없는 범위에서 직원을 파견할 수 있다.

②파견기간은 5년 이내에서 정하되, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 운용기간을 연장하거나 단축할 수 있다. 이 경우 법인은 회원과 협의하여야 한다.

③대표이사는 파견직원에 대한 성과평가를 하고 그 결과를 파견회원에게 전달하여야 하며, 해당 회원의 조합장은 파견직원에 대한 인사고과평정 시 이를 반영하도록 노력하여야 한다.

[본조신설 2025.2.13.]

제54조의4(직원에 대한 교육) 대표이사는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 직원을 대상으로 교육을 실시하여야 한다.

[본조신설 2025.2.13.]

제6장 사업의 집행

제55조(사업계획과 수지예산) ①법인은 매 회계연도의 사업계획서와 수지예산서를 작성하여 그 회계연도가 시작되기 1개월 전에 이사회 의결과 총회 의결을 거쳐야 한다.

②사업계획과 수지예산을 변경하려면 이사회 의결을 거쳐야 한다. 다만, 제35조제1항제7호에 따른 중요한 사항을 변경하려면 총회 의결을 거쳐

야 한다.

제56조(결산승인 및 운영의 공개) ①대표이사는 정기총회일 1주일 전까지 결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안 또는 손실금처리안 등)를 감사에게 제출하고, 주된 사무소에 갖추어 둔다.(2012.12.5. 개정)

②대표이사는 제1항에 따른 서류와 감사의 의견서(외부감사인에 의한 회계감사를 받은 경우의 회계감사보고서를 포함한다)를 정기총회에 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

③대표이사는 총회에서 결산보고서의 승인을 받았을 때에는 2주일 이내에 재무상태표를 공고 한다.(2012.12.5. 개정)

④대표이사는 3월말·6월말·9월말기준 사업전반에 관한 사업보고서를 작성하여 인터넷 홈페이지(홈페이지를 운영하는 법인에 한한다)에 게시하고 회원에게 송부한다.

⑤대표이사는 정관, 총회의사록 및 회원명부를 주된 사무소에 갖추어 둔다.(2009.11.20. 개정)

⑥회원과 법인의 채권자는 영업시간 내에 언제든지 이사회이사록(회원의 경우에만 해당한다)과 제1항 및 제5항에 따른 서류를 열람하거나 법인이 정한 비용을 지급하고 그 서류의 사본 발급을 청구할 수 있다.(2009.11.20. 개정)

⑦회원은 회원 100분의 3 이상의 동의를 받아 법인의 회계장부 및 서류의 열람이나 사본의 발급을 청구할 수 있고, 법인은 특별한 사유가 없으면 이를 거부할 수 없으며, 거부하려면 그 사유를 서면으로 알려야 한다.(2009.11.20. 개정)

제56조의2(합리적 원가에 의한 경영) ①법인이 수탁사업을 할 경우, 사업수행의 원가를 고려하여 위탁자로부터 적정 수수료를 받아야 한다.

②법인이 매취사업을 할 경우, 예상 판매가, 유통·가공시설 용량, 회전을 등을 고려하여 매입하여야 한다. 다만, 계약재배의 경우에는 계약가와 계약재배 물량을 기준으로 매입한다.

③제1항과 제2항의 수수료, 매입가, 매입량 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

[본조신설 2016.10.12.]

제56조의3(농업인 등 출하대금 우선변제) 법인과 회원은 농업인, 농업법인 등이 법인에 출하한 농·축산물 대금을 우선 변제하기 위하여 노력하여야 한다.

[본조신설 2025.2.13.]

제57조(규약) 다음 사항은 정관으로 정하는 것을 제외하고는 규약으로 정한다.

1. 총회 운영에 관한 사항
2. 그 밖에 정관의 시행에 관하여 중요한 사항

제7장 회 계

제58조(회계연도) 법인의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 종료한다.

제59조(회계의 구분 등) ①법인의 회계는 일반회계로 한다.

②법인의 회계처리기준에 관하여 필요한 사항은 농림축산식품부장관이 정하는 고시에 의한다.(2013.10.7. 개정)

제60조(잉여금의 배당 또는 이월) ①매 회계연도의 잉여금은 결손을 보전하고, 제22조에 따른 법정적립금, 제23조에 따른 이월금과 제24조에 따른 임의적립금을 빼고 나머지가 있으면 회원 및 준회원에게 배당하거나 다음 회계연도에 이월한다.

②잉여금은 다음 각 호의 순서대로 배당한다.

1. 회원 및 준회원의 사업이용실적에 대한 배당
2. 회원의 납입출자액에 대한 배당

제61조(잉여금의 배당방법) ①사업이용실적에 대한 배당은 그 회계연도에 있어 취급된 물자의 수량·가액 기타 사업의 분량을 참작하여 회원 및 준회원의 사업이용실적에 따라 행하되, 사업이용실적에 대한 배당은 총배당액의 100분의 50 이상으로 정하여야 한다. 이 경우 사업 이용 실적의 항목, 대상, 배점구성 등 구체적인 사항은 이사회에서 정한다.

②출자에 대한 배당은 매 회계연도말에 있어 회원이 납입한 출자액에 따라 행한다. 이 경우 그 율은 신용사업을 행하는 모든 회원의 1년 만기 정기예탁금 결산기준 연 평균금리에 1퍼센트를 더한 범위 내에서 정하되, 최고 연 100분의 10을 초과할 수 없다.(2007.5.14. 개정)

③제26조제5호는 배당금계산에 준용한다.

제62조(결손보전) 법인은 매 회계연도 결산의 결과 손실금(당기손실금을 말한다)이 발생하면 미처분이월금·임의적립금·법정적립금·자본적립금·회전출자금의 순으로 보전하며, 보전 후 에도 부족할 때에는 이를 다음 회계연도에 이월한다. 이 경우 임의적립금은 사업활성화적립금·사업준비금의 순으로 보전한다.

제8장 합병·분할 및 청산

제63조(합병) 법인이 다른 법인과 합병하려면 합병계약을 작성하고 총회의 의결을 거쳐야 한다.

제64조(분할) 법인의 일부를 분할할 때에는 분할 후 설립될 법인이 승계하여야 할 권리·의무의 범위를 정하고 총회의 의결을 거쳐야 한다.

제65조(청산) ①법인의 청산은 해산 후에 실시된다.

②해산의 경우에 채무를 완제하고도 남은 재산이 있으면 제26조에 따라 산정한 지분의 비율에 따라 이를 회원에게 분배한다.

부 칙 (2005.7.1. 제정)

이 정관례는 2005년 7월 1일부터 시행한다.

(비고) 이 정관례에 따라 정관을 변경하는 경우에는 총회에서 의결한 날을 시행일로 하며, 농림부 장관의 정관변경인가를 받은 경우에는 그 인가일을 시행일로 한다.

부 칙 (2007.5.14. 개정)

이 정관례는 2007년 5월 14일부터 시행한다.

부 칙 (2009.11.20. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2009년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(경업자의 임원 선출에 관한 경과조치) 이 정관 시행 당시 재임 중인 임원은 제48조제4항의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 종전의 규정에 따른다.

제3조(재검토기한) 이 고시는 2012년 12월 10일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제3조(재검토기한)는 조합공동사업법인의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2012.12.5. 개정)

제1조(시행일) 이 고시는 2012년 12월 10일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 09일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제2조(재검토기한)는 조합공동사업법인의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2013.10.7. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 12월 09일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

(비고) 부칙 제2조(재검토기한)는 조합공동사업법인의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2015.6.30. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

(비고) 부칙 제2조(재검토기한)는 조합공동사업법인의 정관 부칙에 규정하지 아니한다.

부 칙 (2016.10.12. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) ①제43조의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선임하는 이사회 의장부터 적용한다.

②제48조 및 제50조의 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선임하는 대표 이사부터 적용한다.

부 칙 (2025.2.13. 개정)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(사외이사의 자격제한에 관한 적용례) 제48조제3항의 개정규정은 이 정관 시행 후 새로이 임기가 개시되는 사외이사부터 적용한다.

조합공동사업법인의 회계처리기준

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6333)

[시행 2012. 9.23 농림수산식품부고시 제2012-209호, 2012. 9.21, 일부개정]
[시행 2013.10. 7 농림축산식품부고시 제2013-246호, 2013.10. 7, 일부개정]
[시행 2015.10.13 농림축산식품부고시 제2015-144호, 2015.10.13, 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 농업협동조합법(이하 "법"이라 한다) 제112조의10에 따른 조합공동사업법인(이하 "법인"이라 한다)의 회계업무에 관한 기준과 절차를 규정함으로써 회계처리의 투명성과 경영의 합리화를 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 법인의 회계에 관한 업무는 관계법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 기준을 적용한다. 다만, 이 기준에서 정하지 아니한 사항은 법 제63조제5항에 따른 조합의 회계처리기준에 따라 처리한다.

제3조(회계연도 및 회계구분) ①법인의 회계연도는 정관이 정하는 바에 의한다.
②법인의 회계는 종합회계로 하며, 총계정원장을 설치하고 계산업무를 수행하는 사무소를 회계단위로 구분한다.

제4조(재무제표 및 부속명세서) ①법인의 재무제표는 재무상태표·손익계산서·이익잉여금처분(결손금처리)계산서·주기와 주석으로 하되, 필요한 경우 현금흐름표를 작성할 수 있다.

②재무제표는 당해 회계연도분과 직전 회계연도분을 비교하는 형식으로 작성하여야 한다.

③재무상태표의 양식은 계정식, 손익계산서의 양식은 보고식으로 작성한다.

④재무제표를 작성함에 있어 필요한 경우에는 그 부속명세서를 작성할 수 있다.

⑤재무제표는 이를 이용하는 자에게 충분한 회계정보를 제공할 수 있도록 필요한 사항을 주기 또는 주석으로 표시하여야 한다.

제5조(계정의 분류) ①계정과목은 재무상태표계정과 손익계산서계정으로 구분한다.

②재무상태표계정은 자산계정, 부채 및 자본계정으로 분류하고, 자산계정과 부채계정의 배열은 유동성배열에 의함을 원칙으로 한다.

③손익계산서계정은 수익계정과 비용계정으로 분류한다.

제2장 주요계정의 회계처리

제1절 자산계정

제6조(매출채권) ①법인의 주된 영업활동에서 발생한 매출채권은 외상매출금 및 수탁사업미수금 등으로 구분한다.

②회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정한다.

제7조(재고자산) ①재고자산은 상품, 제품, 반제품, 재공품, 원재료, 저장품 등을 포함한다.

②재고자산은 매입가액 또는 제조원가에 부대비용을 가산하고 이동평균법을 적용하여 산정한 취득원가를 재무상태표가액으로 한다. 다만, 유통업종 또는 이와 유사한 사업을 운영하는 경우에는 매출가격환원법에 의하여 취득원가를 산정할 수 있다.

③제2항에 따른 재고자산의 공정가치가 취득원가보다 하락한 경우에는 공정가치를 재무상태표가액으로 한다.

제8조(고정자산) ①고정자산의 취득원가는 매입가액 또는 제작원가에 취득부대비용을 가산한 금액으로 한다. 다만, 고정자산의 취득과 관련하여 발생하는 금융비용은 그러하지 아니하다.

②중여, 현물출자, 무상으로 취득한 자산은 공정가치에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 한다.

③고정자산의 내용연수를 연장시키거나 당해 자산의 가치를 현실적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로 보아 취득원가에 가산한다.

④고정자산의 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 보아 당기비용으로 처리한다.

⑤고정자산의 감가상각은 정액법에 의하여 상각하고, 감가상각방법 및 내용연수 등은 특별한 사유가 없는 한 이를 매 회계연도에 계속 적용하여야 한다.

제2절 부채계정

제9조(매입채무) 법인의 주된 영업활동에서 발생한 매입채무는 외상매입금 및 수탁사업예수금 등으로 구분한다.

제10조(국고보조금) ①자산취득에 사용될 국고보조금(일반보조금을 포함한다. 이하 같다)으로 특정자산을 취득하는 경우에는 이를 취득한 자산에서 차감

하는 형식으로 표시한다.

②제1항의 보조금은 당해 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 당해 자산을 처분하는 경우 그 잔액을 당해 자산의 처분손익에 가감한다.

③제1항외의 보조금을 수령한 경우에는 당기손익에 반영한다.

제3절 손익계정

제11조(매출액) ①매출액은 상품매출액, 제품매출액 및 수탁사업수수료 등을 포함한다.

②상품 또는 제품의 매출액은 총매출액에서 매출에누리와 환입 및 매출할인을 차감한 금액으로 한다. 이 경우 일정기간의 거래수량이나 거래금액에 따라 매출액을 감액하는 것은 매출에누리에 포함한다.

제12조(매출원가) ①매출원가는 상품매출원가 및 제품매출원가 등을 포함한다.

②상품 및 제품 등의 재고자산을 판매시에는 해당 재고자산계정을 매출원가 계정으로 대체 처리하여야 한다.

제13조(판매비와관리비) 판매비와관리비는 상품, 제품 및 용역 등의 판매활동 또는 관리와 유지에서 발생하는 제비용으로서 매출원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용을 포함한다.

제14조(영업외손익 및 특별손익) ①영업외손익은 주된 영업활동외의 보조적 또는 부수적인 영업활동에서 반복적으로 발생하는 수익·비용을 말한다.

②특별손익은 영업활동과 관계없이 비경상적이고 비반복적으로 발생하는 이익 또는 손실을 말한다.

제15조(법인세비용) 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 회계연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계를 말한다.

제3장 결 산

제16조(결산원칙) ①결산은 당해 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확히 파악할 수 있도록 명료하게 하여야 한다.

②법인의 결산일은 매 회계연도 말일로 한다.

제17조(결산정리) ①결산에 앞서 자산, 부채 및 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항은 정리하여야 한다.

②법인이 보유한 채권 또는 채무는 결산에 앞서 거래 상대방과 상호 확인하

여야 한다.

③가수금·가지급금 등 미결산계정은 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모두 정리하여야 한다. 다만, 연도이월이 불가피한 미결산계정은 그 내용을 나타내는 적절한 과목으로 재무제표에 표시하여야 하며 재무상태표상의 자산 또는 부채로 직접 계상하여서는 아니된다.

④결산일에는 자산·부채를 평가하고 평가손익 및 각종 충당금을 계상한다.

⑤미수수익·미지급비용·선수수익·선급비용은 전액 보정함을 원칙으로 한다. 다만, 미수수익은 회수 가능성의 정도를 반영하여야 한다.

제18조(당기순손익의 처리) 법인은 당해 회계연도에 발생한 당기순손익을 전기이월이익잉여금 또는 전기이월결손금에 반영하여 미처분이익잉여금 또는 미처리결손금으로 처리하고, 정관이 정하는 바에 의하여 이익잉여금처분계산서안 또는 결손금처리계산서안을 작성한다.

제19조(결산승인 및 보고) ①법인은 정관이 정하는 바에 따라 결산보고서를 작성하여 정기총회의 승인을 받아야 하며, 그 결과에 따라 미처분이익잉여금 또는 미처리결손금을 처분 기표한다.

②결산서류의 비치·공시 및 공고에 관한 사항은 정관이 정하는 바에 의한다.

제20조(가결산) 법인은 매 회계연도 3월말·6월말·9월말을 기준으로 가결산을 실시한다.

부 칙 <제2005-49호, 2005.6.27>

이 기준은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2009-380호, 2009.9.24>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2012년 9월 23일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 <제2012-209호, 2012.9.21>

제1조(시행일) 이 고시는 2012년 9월 23일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 9월 23일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 <제2013-246호, 2013.10.7>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 9월 23일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙 <제2015-144호, 2015.10.13>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

농업협동조합의 구조개선에 관한 법률

소관부서 : 조합구조개선부(T:5357)

제정 2001. 9.12. 법률 제6514호
개정 2002. 1.26. 법률 제6627호(민사소송법, 민사집행법)
개정 2005. 3.31. 법률 제7428호(채무자 회생 및 파산에 관한 법률)
개정 2007. 8. 3. 법률 제8590호
개정 2008. 2.29. 법률 제8863호(정부조직법, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률)
개정 2010. 2. 4. 법률 제10021호
개정 2011. 3.29. 법률 제10478호
개정 2011. 3.31. 법률 제10522호(농업협동조합법)
개정 2011. 5.19. 법률 제10682호(금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률)
개정 2011.11.14. 법률 제11074호
개정 2013. 3.23. 법률 제11690호(정부조직법)
개정 2014. 3.11. 법률 제12413호
개정 2016.12.27. 법률 제14481호(농업협동조합법)
개정 2019.11.26. 법률 제16652호(한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률)
개정 2020. 2. 4. 법률 제16957호(신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률)
개정 2020. 5.26. 법률 제17315호(농업협동조합법)
개정 2021. 8.17. 법률 제18437호(한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률)
개정 2024. 9.20. 법률 제20434호(법인의 등기사항에 관한 특별법)

제1장 총 칙 (2011.3.29. 개정)

제1조(목적) 이 법은 「농업협동조합법」에 따라 설립된 조합의 합병, 부실자산 정리 등 구조개선에 관한 사항을 규정함으로써 조합원과 예금자 등을 보호하고 부실을 예방하여 조합의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

[전문개정 2011. 3. 29.]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.(2013.3.23, 2014. 3.11, 2020.5.26. 개정)

1. "조합"이란 「농업협동조합법」(이하 "농협법"이라 한다)에 따라 설립된 조합으로서 제11호에 따른 기금에 보험료를 납입하는 조합을 말한다.
2. "중앙회"란 농협법에 따라 설립된 농업협동조합중앙회를 말한다.
3. "부실조합"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조합을 말한다.

가. 경영상태를 실제 조사한 결과 부채가 자산을 초과하거나 거액의 금융 사고 또는 부실채권의 발생으로 정상적인 경영이 어려울 것이 명백한 조합으로서 기금관리위원회의 심의를 거쳐 농림축산식품부장관이 결정한 조합. 이 경우 부채와 자산의 평가 및 산정은 농림축산식품부장관

이 정하는 기준에 따른다.

- 나. 제8호에 따른 예금등채권의 지급이나 중앙회로부터의 차입금(借入金) 상황이 정지상태에 있는 조합
- 다. 중앙회로부터의 자금지원 또는 차입이 없이는 예금등채권의 지급이나 차입금의 상황이 어려운 조합으로서 기금관리위원회의 심의를 거쳐 농림축산식품부장관이 결정한 조합
4. "부실우려조합"이란 재무구조가 취약하여 부실조합이 될 가능성이 높은 조합으로서 기금관리위원회의 심의를 거쳐 농림축산식품부장관이 결정한 조합을 말한다.
5. "사업"이란 농협법 제57조·제106조·제111조 및 법률 제6018호 농업협동조합법 부칙 제14조에 따른 사업을 말한다.
6. "예금등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 정부 등 대통령령으로 정하는 자로부터 수입(收入)한 것은 제외할 수 있다.
 - 가. 조합이 신용사업으로 수입한 예금 및 적금
 - 나. 삭제 <2011.3.31.>
 - 다. 조합이 고객으로부터 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제3조제2항에 따른 증권의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 예탁받은 금전
7. "예금자등"이란 조합에 대하여 제8호에 따른 예금등채권을 가진 자를 말한다.
8. "예금등채권"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 예금자등이 조합에 대하여 가지는 예금등의 원금·이자, 그 밖의 약정된 금전의 채권
 - 나. 삭제 <2011.3.31.>
9. "보험사고"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 예금등채권의 지급정지
 - 나. 조합 설립인가의 취소, 해산의 인가 또는 파산선고
10. "자금지원"이란 관리기관이 기금의 부담으로 부실조합 또는 부실우려조합 등에 대하여 재무구조의 개선을 위하여 다음 각 목에 해당하는 지원을 하는 것을 말한다.
 - 가. 출연(出捐) 또는 자산의 매입
 - 나. 채무의 보증 또는 인수
 - 다. 자금의 대출
11. "기금"이란 제11조에 따라 중앙회에 설치·운용되는 상호금융예금자보호기금을 말한다.
12. "관리기관"이란 제14조에 따라 기금을 관리하는 중앙회를 말한다.
13. "기금관리위원회"란 제15조에 따라 기금의 운용에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 관리기관에 설치하는 기금관리위원회를 말한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제2장 부실조합 등의 관리 및 지원 (2014.3.11. 개정)

제3조(중앙회의 책무 등) 중앙회는 자기자본을 충실히 하고 적정한 유동성을 유지하는 등 경영의 건전성 및 효율성을 확보하여야 한다.

②중앙회는 조합의 부실을 방지하기 위한 제도를 개발·보완하여야 한다.

③중앙회는 조합의 부실을 방지하기 위하여 부실조합 또는 부실우려조합(이하 "부실조합등"이라 한다)에 이르지 아니하였으나 부실 발생 가능성이 높거나 경영 위험이 증가하고 있는 조합에 대하여 업무 및 재산 상황에 관련된 자료의 제출을 요구하거나 경영상태를 실제 조사한 후 농림축산식품부장관의 승인을 받아 시정을 요구할 수 있다.(2013.3.23, 2014.3.11, 2020.5.26. 개정)

④농림축산식품부장관은 제3항에 따라 시정을 요구할 수 있는 대상 조합의 기준 및 시정요구 내용을 미리 정하여 고시하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

[제목개정 2014.3.11.]

제4조(적기시정조치) ①농림축산식품부장관은 부실조합등이나 그 임원에 대하여 다음 각 호의 사항을 내용으로 하는 경영개선 권고·요구 또는 명령을 하거나 그 이행계획을 제출할 것을 명하여야 한다.(2011.3.31, 2013.3.23. 개정)

1. 조합에 대한 주의·경고 및 임직원에 대한 주의·경고·견책 또는 감봉
2. 출자금의 감액, 자기자본의 증대, 보유자산의 처분 또는 점포·조직의 축소
3. 위험자산의 취득 금지 또는 비정상적으로 높은 금리에 의한 수신(受信)의 제한
4. 임원의 직무정지 또는 임원의 직무를 대행하는 관리인의 선임(選任)
5. 사업의 전부 또는 일부의 정지(이하 "사업의 정지"라 한다)
6. 합병
7. 사업의 전부 또는 일부의 양도(이하 "사업양도"라 한다)나 예금·대출 등 신용사업과 관련된 계약의 이전(이하 "계약이전"이라 한다)
8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 조치로서 조합의 재무건전성을 높이기 위하여 필요하다고 인정되는 조치

②농림축산식품부장관은 제1항에 따른 조치(이하 "적기시정조치"라 한다)를 하기 위하여 필요한 기준과 내용을 미리 정하여 고시하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

농림축산식품부장관은 제2항에 따른 기준을 일시적으로 충족하지 못한 조합이 단기간에 그 기준을 충족할 수 있다고 판단하거나 이에 준하는 사유가 있다고 인정할 때에는 기간을 정하여 적기시정조치를 유예할 수 있다.(2013.

3.23. 개정)

④제2항에 따른 기준을 정할 때 조합 또는 조합원에게 중대한 재산상의 손실을 끼칠 우려가 있는 다음 각 호의 조치는 그 조합이 부실조합이고 재무상태가 같은 항의 기준에 크게 미치지 못하여 건전한 신용질서나 예금자등의 권익을 해칠 우려가 현저하다고 인정되는 경우에만 하도록 하여야 한다.

1. 사업의 전부정지에 관한 명령
2. 사업의 전부양도에 관한 명령
3. 계약의 전부이전에 관한 명령
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 조치

⑤조합이 제1항제6호에 따른 합병을 의결할 경우에는 농협법 제41조제2항제4호(같은 법 제107조 및 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 조합원 과반수의 투표와 투표한 조합원 과반수의 찬성으로 의결할 수 있다. 부실조합등과 합병하는 조합이 합병을 의결하는 경우에도 같다.

⑥제1항제7호에 따른 사업양도 또는 계약이전을 의결하는 조합의 경우와 사업을 양수하거나 계약이전을 받으려는 조합의 경우에는 제5항을 준용한다. 대의원이 있는 조합의 경우 "조합원"은 "대의원"으로, "투표 조합원"은 "투표 대의원"으로 본다.

⑦관리기관은 제5항과 제6항에 따라 조합이 합병, 사업양도 또는 계약이전에 관한 총회 또는 대의원회의 의결이나 조합원 투표 등을 실시하려는 경우 미리 그 조합의 조합원 또는 대의원에게 조합의 부실 정도 및 합병, 사업양도 또는 계약이전에 관한 조치 등 의결이나 투표와 관련된 사항을 통지하여야 한다.

⑧제6항에 따라 사업을 양수하거나 계약이전을 받으려는 조합은 농협법 제37조제2항에도 불구하고 총회를 열기 3일 전까지 총회의 소집을 통지할 수 있다.

[전문개정 2011.3.29.]

제5조(적기시정조치의 이행을 위한 지원조치 등) ①농림축산식품부장관은 제4조제1항에 따라 합병, 사업양도 또는 계약이전을 명하는 경우에는 다른 조합을 지정하여 명령의 대상이 되는 조합과의 합병, 사업의 양수 또는 계약이전을 권고할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

②관리기관은 제1항에 따라 합병, 사업의 양수 또는 계약이전을 권고받은 조합에 대하여 그 이행을 전제로 자금지원의 금액과 조건 등을 미리 제시할 수 있다.

[전문개정 2011.3.29.]

제6조(행정처분) ①농림축산식품부장관은 조합이 제4조제1항에 따른 요구 또는 명령을 위반하거나 이행하지 아니한 경우에는 기금관리위원회의 의견을 들어 그 조합 임원의 직무정지를 명하고 그 임원의 직무를 대행할 관리인을

선임하거나 총회(대의원회에서 선출된 임원 또는 이사회에서 선출된 조합장의 경우에는 대의원회를 말한다)에 임원의 해임을 권고할 수 있다. 이 경우 농협법 제54조제2항(같은 법 제107조 및 제112조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에도 불구하고 조합원 또는 대의원 과반수의 출석과 출석자 과반수의 찬성으로 의결한다.(2013.3.23. 개정)

②농림축산식품부장관은 부실조합이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기금관리위원회의 의견을 들어 그 부실조합에 대하여 계약이전의 결정, 6개월의 범위에서 일정기간의 사업의 정지, 설립인가의 취소 등 필요한 처분을 할 수 있다. 다만, 제1호의 경우 그 명령 불이행 사유가 제4조제5항 및 제6항에 따른 총회·대의원회의 의결 또는 조합원 투표 결과에 따른 것일 때에는 농림축산식품부장관은 처분에 앞서 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 조합에 소명(疎明)할 기회를 주어야 한다.(2013.3.23. 개정)

1. 제4조제1항의 명령을 이행하지 아니하거나 이행할 수 없게 된 경우
2. 부채가 자산을 현저히 초과하여 제4조제1항에 따른 명령이 이행되기 어렵다고 판단되는 경우

3. 자금사정의 급격한 악화로 예금등채권의 지급이나 차입금의 상환이 어렵게 되어 예금자등의 권익이나 신용질서를 해칠 것이 명백하다고 인정되는 경우

③농림축산식품부장관은 제2항에 따라 설립인가를 취소하려면 청문을 하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

④농림축산식품부장관은 제2항에 따라 계약이전을 결정할 때에는 필요한 범위에서 이전되는 계약의 범위·조건 및 이전받는 조합(이하 "인수조합"이라 한다)을 정하여 미리 동의를 받아야 한다.(2013.3.23. 개정)

⑤농림축산식품부장관은 제2항에 따라 계약이전을 결정받은 조합에 대하여 제1항에 따른 관리인을 선임하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

⑥인수조합이 계약이전에 관한 사항을 동의하려는 경우에는 제4조제5항을 준용한다. 대의원이 있는 조합의 경우 "조합원"은 "대의원"으로 본다.

⑦제2항에 따른 계약이전의 결정에 관하여는 제4조제6항, 농협법 및 해당 부실조합의 정관에도 불구하고 총회(대의원회를 운영하는 조합의 경우에는 대의원회를 말한다)의 의결을 필요로 하지 아니한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제6조의2(행정처분의 통지 및 등기) 농림축산식품부장관은 제6조에 따라 행정처분을 개시하였을 때에는 지체 없이 해당 조합 사무소의 소재지를 관할하는 지방법원에 그 취지를 통지하고, 그 조합 사무소의 소재지를 관할하는 등기소에 그 등기를 촉탁하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

제7조(계약이전 결정의 효력) ①제6조제2항에 따른 계약이전 결정이 된 경우 그 결정 내용에 포함된 예금·대출 등 신용사업과 관련된 계약에 의한 부실조합의 권리와 의무는 그 결정이 된 때에 인수조합이 승계한다.(2011.3. 31. 개정)

②제6조제2항에 따른 계약이전 결정이 된 경우에는 해당 부실조합 및 인수조합은 공동으로 그 결정의 요지와 계약이전 사실을 둘 이상의 일간신문에 지체 없이 공고하여야 한다.

③제2항에 따른 공고가 있으면 그 계약이전과 관련된 채권자, 채무자, 물상보증인(物上保證人), 그 밖의 이해관계인(이하 "채권자등"이라 한다)과 해당 부실조합 사이의 법률관계는 인수조합이 같은 내용으로 승계한다. 이 경우 채권자등은 제2항에 따른 공고 전에 해당 부실조합과의 사이에 발생한 사유로 인수조합에 대항할 수 있다.

④제2항에 따른 공고가 있으면 그 공고로써 「민법」 제450조에 따른 지명채권양도의 대항요건을 갖춘 것으로 본다. 이 경우 채권자등은 공고 전에 해당 부실조합과 사이에 발생한 사유로 인수조합에 대항할 수 있다.

⑤제6조제2항에 따른 계약이전 결정이 된 경우 재산 이전에登記·등록이 필요한 부동산 등에 관한 권리는 제2항에 따른 공고가 있는 때에 인수조합이 취득한다.

⑥제6조제2항에 따른 계약이전 결정이 된 경우 농림축산식품부장관은 해당 부실조합 및 인수조합으로 하여금 계약이전과 관련된 자료를 보관·관리하게 하고, 이를 채권자등이 열람할 수 있게 하여야 한다. 이 경우 보관·관리 및 열람에 필요한 기준과 절차는 농림축산식품부장관이 정한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

제8조(관리인의 선임 및 임무 등) ①제4조제1항제4호 또는 제6조제1항·제5항에 따라 선임된 관리인은 선임 목적에 따라 해당 임원의 직무를 수행할 권한 또는 제6조제2항에 따른 계약이전 결정과 관련된 업무의 범위에서 부실조합의 자산·부채 등을 관리·처분할 권한을 가진다.

②농림축산식품부장관은 조합에 대하여 제4조제1항제5호 및 제6조제2항에 따른 사업의 전부정지를 명하거나 계약이전 결정을 한 경우(일시적인 자금부족으로 사업의 전부정지 명령을 받은 경우로서 경영정상화가 확실하다고 인정되는 경우는 제외한다)에 중앙회의 임직원을 관리인으로 선임할 수 있다. 다만, 해당 조합의 경영정상화 또는 일반 채권자 보호를 위하여 필요한 경우에는 중앙회의 임직원 외에 다른 자를 관리인으로 선임할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

③농림축산식품부장관은 제1항에 따른 관리인에게 그 업무 수행에 필요한 명령을 할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

④농림축산식품부장관은 필요하다고 인정할 때에는 제1항에 따른 관리인을 해임할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

⑤농림축산식품부장관은 제1항에 따른 관리인을 선임하였을 때에는 지체 없이 해당 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 지방법원에 그 취지를 통지하고, 그 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 등기소에 관리인 선임에 관한 등기를 촉탁하여야 한다.(2013.3.23, 2024.9.20. 개정)

⑥관리인에 관하여는 「상법」 제11조제1항 및 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제30조, 제360조부터 제362조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 「상법」 중 "지배인"은 "관리인"으로 보고, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 중 "파산관재인"은 "관리인"으로, "법원"은 "농림축산식품부장관"으로 본다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

제9조(파산 신청) 농림축산식품부장관은 조합에 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제306조에 따른 파산의 원인이 되는 사실이 있음을 알게 되었을 때에는 농협법 제83조에도 불구하고 파산을 신청할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

제10조(청산인 또는 파산관재인의 업무 등) ①조합이 해산한 경우 관리기관이 그 조합에 대하여 대통령령으로 정하는 최대 채권자에 해당할 때에는 농협법 제84조에도 불구하고 관리기관이 기금관리위원회의 의결을 거쳐 중앙회의 임직원 중에서 선임하는 사람이 청산인이 된다.

②조합이 파산하였을 때에는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제355조에도 불구하고 관리기관이 기금관리위원회의 의결을 거쳐 중앙회의 임직원 중에서 1명을 파산관재인으로 추천할 수 있다.

③조합의 파산에 관하여는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제17조부터 제23조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "금융기관"은 "조합"으로, "파산 참가기관"은 "관리기관"으로 본다.

[전문개정 2011.3.29.]

제3장 상호금융예금자보호기금

제11조(기금의 설치·운용) ①신용사업을 하는 조합이 파산 등의 사유로 예금 등채권을 지급할 수 없는 상황에 대처하기 위하여 예금등채권에 대한 보험제도를 효율적으로 운영함으로써 예금자등의 예금등채권의 환급을 보장하고 조합의 건전한 육성을 도모하기 위하여 중앙회에 상호금융예금자보호기금을 설치·운용한다.(2011.3.31, 2020.5.26. 개정)

②기금은 다음 각 호의 재원(財源)을 그 수입으로 한다.(2011.3.31, 2014.3.11. 개정)

1. 조합이 납입한 보험료
2. 정부의 출연금
3. 중앙회의 출연금
4. 정부, 「한국은행법」에 따른 한국은행, 중앙회, 농협은행 또는 금융기관으로부터의 차입금
5. 제6항에 따라 상호금융예금자보호기금채권(이하 "기금채"라 한다)을 발행하여 조성한 자금
6. 관리기관이 매입한 예금등채권을 회수한 자금
7. 제25조 또는 제26조에 따라 지원한 자금을 회수한 자금
8. 제29조에 따라 설립된 농업협동조합자산관리회사에 제31조제2항에 따라 빌려 준 자금을 회수한 자금
9. 기금의 운용수익과 그 밖의 수입금

③기금은 다음 각 호의 용도에만 사용할 수 있다.(2020.5.26. 개정)

1. 제17조에 따른 보험금의 지급
2. 제2항제4호의 차입금 및 기금채의 원리금 상환
3. 제19조제2항에 따른 예금등채권의 매입
4. 제25조 또는 제26조에 따른 자금지원
5. 제31조제3항에 따른 관리회사의 부실자산 매입에 필요한 자금의 대여
6. 그 밖에 기금의 운용·관리에 필요한 경비

④기금의 여유자금은 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.

1. 국채, 공채, 그 밖에 기금관리위원회가 지정하는 유가증권의 매입
2. 기금관리위원회가 지정하는 금융기관에의 예치 또는 단기대출
3. 그 밖에 기금관리위원회가 정하는 방법

⑤제2항제4호에 따른 자금을 차입할 때에는 정부는 그 원리금의 상환을 보증할 수 있다.

⑥관리기관은 기금의 부담으로 기금채를 발행할 수 있다. 이 경우 농협법 제153조제5항·제6항 및 제154조부터 제157조까지의 규정을 준용한다.

⑦기금채는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 특수채증권으로 본다.

⑧기금채의 발행·모집 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011.3.29.]

[제목개정 2020.5.26.]

제12조(보험관계) 관리기관, 조합 및 예금자등 사이의 보험관계는 예금자 등이 조합에 예금등채권을 가지게 된 때 성립한다.

제13조(보험료의 납입) ①조합은 기금에 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험료를 내야 하며, 보험료를 납입 기한까지 내지 아니하는 경우에는 대통령령

으로 정하는 연체료를 가산하여 내야 한다. 이 경우 조합별로 경영 및 재무 상황 등을 고려하여 그 비율을 다르게 할 수 있다.(2014.3.11. 개정)

②조합은 제1항에 따라 낸 보험료의 반환을 청구할 수 없다.

[전문개정 2011.3.29.]

제13조의2(기금의 적립액 목표규모의 설정 등) ①관리기관은 기금의 적립액이 적정한 수준을 유지하도록 기금 적립액의 목표규모(이하 이 조에서 "목표규모"라 한다)를 설정하여야 한다.

②목표규모는 기금관리위원회의 의결을 거쳐 상호금융예금자보호제도의 효율적 운영을 저해하지 아니하는 범위에서 조합의 경영 및 재무 상황 등을 고려하여 정한다. 이 경우 목표규모는 상한 및 하한을 두어 일정 범위로 정할 수 있다.

③관리기관은 조합의 경영여건과 상호금융제도의 안정성 등을 고려하여 목표규모의 적정성을 주기적으로 검토하고, 필요한 경우에는 기금관리위원회의 의결을 거쳐 목표규모를 재설정할 수 있다.

④관리기관은 제13조제1항에도 불구하고 기금의 적립액이 목표규모에 도달한 경우에는 향후 예상되는 기금의 수입액과 지출액의 규모를 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 조합이 내는 보험료를 감면하여야 한다.

[본조신설 2014.3.11.]

제14조(관리기관) ①기금의 관리기관은 중앙회로 한다.

②기금과 중앙회의 회계는 구분하여 회계처리하여야 한다.

③관리기관은 국회 소관 상임위원회에서 요구할 때에는 기금의 운용 등에 관한 보고서를 제출하여야 한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제15조(기금관리위원회) ①관리기관은 기금의 운용에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 기금관리위원회를 둔다.(2013.3.23, 2020.5.26. 개정)

1. 기금의 조성 및 운용·관리에 관한 사항
2. 제17조에 따른 보험금 지급에 관한 사항
3. 부실조합등의 결정·지원 등에 관한 사항
4. 자금의 차입에 관한 사항
5. 기금채의 발행에 관한 사항
6. 기금 관련 규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
7. 그 밖에 농림축산식품부장관이 요구하거나 기금관리위원회가 필요하다고 인정하는 사항

②기금관리위원회는 위원장을 포함한 다음 각 호의 위원으로 구성하며, 위원장은 중앙회 조합감사위원회의 위원장이 된다.(2011.11.14, 2013.3.23. 개정)

1. 중앙회의 회장이 조합장 중에서 위촉하는 사람 2명. 다만, 부실조합 또는 부실우려조합의 조합장은 제외한다.

2. 중앙회의 집행간부 중에서 중앙회의 회장이 지정하는 사람 1명
 3. 농림축산식품부장관이 소속 공무원 중에서 지정하는 사람 1명
 4. 기획재정부장관이 소속 공무원 중에서 지정하는 사람 1명
 5. 금융위원회의 위원장이 소속 공무원 중에서 지정하는 사람 1명
 6. 농업경제와 조합에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 농림축산식품부장관이 지정하는 농업 관련 단체(「민법」 제32조에 따라 설립된 비영리법인만 해당한다)가 위촉하는 사람 2명
 7. 조합 및 금융·회계에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 국회의 소관 상임위원회가 위촉하는 사람 2명
 8. 금융 및 회계에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 농림축산식품부장관이 위촉하는 사람 1명
- ③제2항제1호 및 제6호부터 제8호까지의 위원의 임기는 3년으로 하며, 연임할 수 있다.
- ④제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 기금관리위원회의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제16조(기금의 회계) ①기금의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

②기금의 예산과 결산은 기금관리위원회의 의결을 거쳐 농림축산식품부장관의 승인을 받아야 한다.(2013.3.23. 개정)

③삭제 <2011.3.31.>

④삭제 <2011.3.31.>

[전문개정 2011.3.29.]

제17조(보험금의 지급 등) ①관리기관은 조합에 보험사고가 발생하였을 때에는 그 조합의 예금자등의 청구에 의하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험금을 지급하여야 한다. 다만, 제2조제9호가목의 경우에는 제18조제2항에 따라 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 기금관리위원회가 보험금 지급 여부를 결정하여야 한다.

②제1항에 따라 예금자등에게 지급하는 보험금은 제6항에 따른 보험금 지급 공고일(이하 "보험금지급공고일"이라 한다) 현재 각 예금자등의 예금등채권의 합계액에서 각 예금자등이 해당 조합에 대하여 가지고 있는 채무(보증채무는 제외한다)의 합계액을 뺀 금액으로 한다.

③관리기관은 예금자등이 해당 조합에 대하여 가지고 있는 보증채무 등 대통령령으로 정하는 금액에 대하여는 그 지급을 보류할 수 있다.

④합병으로 신설되는 조합 또는 합병 후 존속하는 조합이 합병으로 소멸하는 조합의 업무를 계속하는 경우에는 그 합병 등기일부터 1년까지는 제1항을 적용할 때 합병으로 신설되는 조합, 합병 후 존속하는 조합 및 합병으로 소

멸하는 조합이 각각 독립된 조합으로 존재하는 것으로 본다.

⑤제1항에 따른 예금자등의 보험금 청구권은 제6항에 따른 지급의 개시일부터 5년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

⑥관리기관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 지급의 개시일, 기간, 방법, 그 밖에 필요한 사항을 공고하여야 한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제18조(보험사고 등의 통지) ①조합은 보험사고가 발생하면 즉시 그 사실을 관리기관에 통지하여야 한다.

②농림축산식품부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 즉시 그 사실을 관리기관에 통지하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

1. 조합의 예금등채권의 지급정지 또는 제4조제1항제5호, 제6조제2항, 농협법 제164조제2항 및 제166조제3항에 따라 사업의 정지, 업무의 정지 또는 채무지급의 정지를 명한 경우
2. 조합의 설립인가를 취소하거나 해산 의결을 인가한 경우

[전문개정 2011.3.29.]

제19조(예금등채권의 취득 및 매입) ①관리기관은 제17조제1항에 따라 보험금을 지급한 경우에는 그 지급한 범위에서 부실조합에 대한 예금자등의 권리를 취득한다.

②관리기관은 제17조제1항에 따른 보험금 지급 외에 해당 보험과 관련하여 예금자등의 예금등채권을 매입할 수 있다.

③제2항에 따른 예금등채권의 매입, 개산지급금(概算支給金) 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제20조(관리기관의 대위상계권) 관리기관은 예금자등을 대신하여 보험금지급공고일 현재 각 예금자등의 예금등채권(예금자등이 다른 사람을 위하여 해당 조합에 담보로 제공하고 있는 예금등채권은 제외한다)을 각 예금자등이 해당 조합에 대하여 가지고 있는 채무(보증채무는 제외한다)와 상계(相計)할 수 있다.

[전문개정 2011.3.29.]

제21조(손해배상청구권의 행사 등) ①관리기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 해당 부실조합등에 그 부실 또는 부실 우려의 책임이 있다고 인정되는 임직원, 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람, 그 밖의 제3자(이하 "부실관련자"라 한다)에 대하여 손해배상을 청구하도록 요구할 수 있다.

1. 제17조에 따라 보험금을 지급한 경우
 2. 제25조 또는 제26조에 따라 자금지원을 결정하거나 자금지원을 한 경우
- ②제1항에 따른 관리기관의 요구는 그 이유, 청구방법 및 청구기간을 적은

서면으로 하여야 한다.

③관리기관은 부실조합등이 제1항에 따른 요구에 따르지 아니할 때에는 즉시 그 부실조합등을 대위(代位)하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④관리기관은 부실조합등이 제1항에 따른 손해배상청구의 소송을 할 때에는 그 소송의 계속(係屬) 중 그 부실조합등을 보조하기 위하여 소송에 참가할 수 있다. 이 경우 「민사소송법」 제71조부터 제77조까지의 규정을 준용한다.

⑤관리기관이 제3항에 따라 손해배상청구권을 대위 행사하여 소송에서 승소하거나 부실조합등의 요청으로 제4항에 따른 소송참가를 하는 경우 그 비용은 그 부실조합등이 부담한다.

⑥부실조합등이 파산한 경우 제5항에 따라 부담하지 아니한 비용에 대한 청구권은 재단채권으로 본다.

⑦관리기관은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 손해배상청구의 요구, 손해배상청구권의 대위 행사 또는 소송참가를 하기 위하여 필요하면 해당 부실조합등의 청산법인 또는 파산재단의 업무 및 재산 상황에 관한 조사를 할 수 있다.

⑧부실조합등과의 합병으로 존속하는 조합에 대하여는 제1항부터 제6항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 관리기관은 해당 조합에 부실관련자에 대한 손해배상청구 또는 소송참가에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 조합은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제22조(자료 제공의 요청) 농림축산식품부장관은 관리기관의 부실관련자에 대한 손해배상청구 또는 소송참가를 위하여 필요하면 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공기관(이하 "공공기관"이라 한다)의 장에게 부실관련자의 재산에 관한 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 공공기관의 장은 특별한 사정이 없으면 요청에 따라야 한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

제23조(배상책임보험에의 가입) ①관리기관은 조합(자기자본의 잠식 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 조합만 해당한다)에 대하여 그 조합 임직원의 채무불이행 또는 불법행위로 인한 그 조합의 재산상 손해를 보전(補填)하기 위한 보험(이하 이 조에서 "보험"이라 한다)에 가입할 것을 요구할 수 있다. (2011.3.31. 개정)

②관리기관은 조합이 제1항에 따른 보험 가입 요구에 따르지 아니할 때에는 그 조합을 대리하여 보험 가입 계약을 체결할 수 있다.

③관리기관은 조합이 제2항에 따라 체결된 보험 가입 계약의 보험료 등을 부담하지 아니할 때에는 그 조합이 제13조제1항에 따라 납입한 보험료에서 이를 공제할 수 있다. 이 경우 이에 상당하는 금액은 제13조제1항에 따른

보험료를 납입하지 아니한 것으로 본다.

④제1항이나 제2항에 따른 보험의 가입 요구 또는 대리의 방법·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제24조(자금지원의 신청) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 관리기관에 자금지원을 신청할 수 있다.(2014.3.11. 개정)

1. 부실조합등을 계약이전 또는 합병에 의하여 인수하거나 사업을 양수하려는 자
2. 제3조제3항에 따른 시정요구에 따라 합병계획을 수립·추진하는 조합을 합병에 의하여 인수하려는 자

[전문개정 2011.3.29.]

제25조(자금지원의 결정) ①관리기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기금관리위원회의 의결에 따라 자금지원을 할 수 있다.

1. 제24조에 따른 자금지원 신청을 받은 경우
2. 부실조합의 합병, 사업양도 또는 계약이전이 원활하게 이루어지도록 하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우

②제1항에 따른 자금지원의 기준·방법·조건, 그 밖에 필요한 사항은 기금관리위원회가 정한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제26조(부실우려조합에 대한 지원) ①관리기관은 예금자등의 보호와 신용질서의 안정을 위하여 부실우려조합의 재무구조 개선이 필요하다고 인정될 때에는 기금관리위원회의 의결에 따라 그 부실우려조합에 자금지원을 할 수 있다.

②제1항에 따른 자금지원의 기준·방법·조건, 그 밖에 필요한 사항은 기금관리위원회가 정한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제27조(자금지원의 원칙) ①관리기관은 자금을 지원할 때 지원 대상 조합의 부실에 책임이 있는 자의 공평한 손실 분담을 전제로 지원하여야 한다.

②관리기관은 자금지원 대상 조합의 자체 구조조정 노력을 전제로 자금을 지원하여야 한다. 이 경우 지원은 2회 이상 나누어 하여야 한다. 다만, 예금대지급(預金代支給) 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③제1항 및 제2항에 따른 자금지원의 기준과 절차 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제28조(경영정상화 이행약정의 체결) ①관리기관은 조합에 자금을 지원하려면 그 조합과 경영정상화 이행약정(이하 이 조에서 "약정"이라 한다)을 체결하여야 한다. 다만, 부실조합등이 아닌 조합 등 대통령령으로 정하는 조합의 경

우에는 제2항제3호에 따른 사항 외에는 약정을 체결하지 아니할 수 있다.

②약정에는 해당 조합의 경영정상화를 위한 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 순자본비율 등 대통령령으로 정하는 재무건전성 기준에 관한 목표 수준
2. 자산 대비 수익률 등 대통령령으로 정하는 수익성 기준에 관한 목표 수준
3. 중앙회 예치 등 지원 자금의 안정적 운용 및 상환 계획에 관한 사항
4. 부실채권비율 등 대통령령으로 정하는 자산건전성에 관한 목표 수준
5. 그 밖에 해당 조합의 경영정상화를 위하여 필요하다고 대통령령으로 정하는 사항

③관리기관은 약정의 내용을 전자매체 등을 통하여 공개하여야 한다. 다만, 해당 조합의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 내용으로서 대통령령으로 정하는 사항은 그러하지 아니하다.

④관리기관은 국회 소관 상임위원회에서 요구할 때에는 약정의 이행 실적을 보고하여야 한다.

⑤농림축산식품부장관이나 관리기관의 장은 기금이 지원된 조합의 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 조합에 임원의 해임이나 직무정지 또는 직원의 징계를 요구할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

1. 이 법이나 이 법에 따른 명령 또는 지시를 위반한 경우
2. 약정의 내용을 이행하지 아니한 경우
3. 거짓으로 보고하거나 진술한 경우

[전문개정 2011.3.29.]

제4장 농업협동조합자산관리회사

제29조(농업협동조합자산관리회사의 설립) ①조합 및 중앙회는 다음 각 호에 해당하는 자(이하 이 조 및 제30조에서 "조합등"이라 한다)의 부실예방 및 경영개선, 조합등이 보유하는 부실채권 및 부실채권으로 인하여 취득한 자산 등 대통령령으로 정하는 비업무용 자산(이하 "부실자산"이라 한다)의 정리를 효율적으로 지원하기 위하여 농업협동조합자산관리회사(이하 "관리회사"라 한다)를 설립할 수 있다.(2011.3.31, 2014.3.11, 2016.12.27. 개정)

1. 조합
2. 중앙회
3. 조합이 출자한 회사
4. 중앙회가 출자한 회사
5. 조합과 중앙회가 공동 출자한 회사
6. 농협법 제161조의2에 따른 농협경제지주회사가 출자한 회사

7. 농협법 제161조의10에 따른 농협금융지주회사가 출자한 회사

②관리회사는 조합등이 출자한다.

③관리회사에 관하여는 「상법」 중 주식회사에 관한 규정을 준용한다.

[전문개정 2011.3.29.]

제30조(업무) 관리회사는 다음 각 호의 업무를 수행한다.(2011.3.31, 2013.3.23, 2014.3.11, 2020.2.4. 개정)

1. 조합등의 부실자산 매입 및 매각
2. 인수한 부실자산의 보전·추심(가압류, 가처분, 「민사집행법」에 따른 경매 및 「민사소송법」에 따른 소송 등에 관한 모든 행위를 포함한다. 이하 같다) 및 채무관계자에 대한 재산 조사
3. 인수한 부실자산의 처리를 위하여 수행하는 다음 각 목의 업무
 - 가. 부실자산의 효율적 처리를 위한 담보 부동산의 취득
 - 나. 담보 부동산의 가치를 보전·증대하기 위한 부동산의 매입·대여·개발 처분
 - 다. 인수한 부실자산의 출자전환에 따른 지분증권(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제2항제2호에 따른 지분증권을 말한다)의 인수
4. 조합등의 부실자산의 보전·추심 수입(受任)
5. 조합등으로부터 채무관계자에 대한 신용조사·채권추심 수입
6. 합병, 사업양도 또는 계약이전 등 구조조정을 도모하는 조합과 경영개선을 도모하는 조합등의 자산의 관리·매각 및 매매의 중개
7. 조합등이 위탁한 업무용·비업무용 자산의 공매(公賣)
8. 제1호부터 제7호까지의 업무 수행과 관련된 재산의 매입과 개발
9. 조합등으로부터 위탁받은 업무
10. 관리회사의 업무 수행에 따른 출자 및 투자
11. 제1호부터 제10호까지의 업무에 부대하는 업무
12. 그 밖에 부실예방 및 부실자산 정리를 위하여 필요한 경우로서 농림축산식품부장관이 승인하는 업무

[전문개정 2011.3.29.]

제31조(자금의 조달 및 운용) ①관리회사는 운영자금을 다음 각 호의 방법으로 조달한다.(2011.3.31. 개정)

1. 중앙회, 농협은행 또는 금융기관으로부터의 차입금
 2. 운용수익이나 그 밖의 수익금
- ②관리회사는 부실자산의 매입을 위하여 필요한 경우 관리기관으로부터 자금의 자금을 차입할 수 있다.
- ③관리회사는 운영자금을 다음 각 호의 용도에 사용한다.
1. 부실자산의 매입

2. 관리회사가 제30조제3호·제7호·제8호 및 제10호의 업무를 수행하는 데에 드는 자금

3. 관리회사의 관리와 그 밖의 운영에 필요한 비용

④관리회사는 여유자금을 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.(2011.3.31. 개정)

1. 중앙회, 농협은행 또는 금융기관에의 예치

2. 국채·공채의 매입과 정부, 중앙회, 농협은행 또는 금융기관이 지급보증하는 유가증권의 매입

[전문개정 2011.3.29.]

제32조(다른 법률의 준용) 관리회사에 관하여는 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제23조, 제44조, 제45조, 제45조의2 및 제45조의3을 준용한다. 이 경우 "공사"는 "관리회사"로, 제45조 중 "「민사집행법」에 따른 경매절차에서 매수신고인이 되려거나 제26조제1항제1호가목의 업무를 수행하기 위하여 채권의 회수를 위탁한 금융회사등을 대리하여 매수신고인이 되려는 경우에는"을 "「민사집행법」에 따른 경매절차에서 매수신고인이 되려는 경우에는"으로 본다.(2019.11.26, 2021.8.17. 개정)

[전문개정 2011.5.19.]

제5장 감독 등 (2011.3.29. 개정)

제33조(감독) ①농림축산식품부장관은 관리기관과 관리회사의 업무를 감독하며 이에 필요한 명령을 할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

②농림축산식품부장관은 제1항에 따른 감독에 필요하다고 인정할 때에는 관리기관과 관리회사의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항 등을 보고하게 하거나 소속 공무원으로 하여금 관리기관과 관리회사의 업무 상황 또는 장부, 서류, 시설, 그 밖에 필요한 물건을 검사하게 할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

③농림축산식품부장관은 제1항에 따른 감독에 필요하다고 인정하는 경우에는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제24조에 따른 금융감독원의 원장에게 관리기관과 관리회사에 대한 검사를 요청할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

제34조(권한의 위탁) 이 법에 따른 농림축산식품부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 중앙회의 회장 또는 관리기관의 장에게 위탁할 수 있다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

제6장 벌 칙 (2011.3.29. 개정)

제35조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제4조제1항에 따른 경영개선 명령이나 이행계획 제출명령을 이행하지 아니한 조합의 임원(상임이 아닌 이사는 제외한다), 관리인 또는 청산인
2. 제21조제7항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피한 자
3. 제21조제8항 후단을 위반하여 자료를 제출하지 아니하거나 거짓 자료를 제출한 자

②제1항 각 호의 자가 그 조합의 업무에 관하여 제1항의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 조합에도 같은 항의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 조합이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2011.3.29.]

제36조(과태료) ①조합이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제7조제2항에 따른 공고를 하지 아니한 경우
2. 제7조제6항에 따른 보관·관리를 하지 아니하거나 열람할 수 있게 하지 아니한 경우
3. 제18조제1항에 따른 보험사고가 발생한 사실을 관리기관에 통지하지 아니한 경우

②조합의 조합장, 상임이사 또는 관리인, 청산인이 제7조제2항 또는 제6항을 위반한 경우에는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

③조합의 조합장, 상임이사 또는 관리인이 제18조제1항을 위반한 경우에는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.

④제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관이 부과·징수한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2011.3.29.]

부 칙 <제6514호, 2001.9.12>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(상호금융예금자보호기금에 관한 경과조치) ①이 법 시행 당시 농협법 제141조의 규정에 의한 상호금융예금자보호기금(이하 "보호기금"이라 한다)은 이 법에 의한 기금으로 본다.

②이 법 시행전에 조합이 보호기금에 납입한 출연금은 이 법에 의한 보험료로 본다.

③이 법 시행전에 보호기금이 행한 조합에 대한 자금지원 등의 행위는 기금이 행한 행위로 본다.

제3조(다른 법률의 개정) 농업법중 다음과 같이 개정한다.

제134조제1항제7호·제4항 단서, 제141조 및 부칙 제20조를 각각 삭제한다.

부 칙 (민사소송법) <제6626호, 2002.1.26>

제1조(시행일) 이 법은 2002년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 내지 제5조 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①내지 ②생략

③농업협동조합의구조개선에관한법률중 다음과 같이 개정한다.

제21조제4항중 "민사소송법 제65조 내지 제71조"를 "민사소송법 제71조 내지 제77조"로 한다.

④생략

제7조 생략

부 칙 (민사집행법) <제6627호, 2002.1.26>

제1조(시행일) 이 법은 2002년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 내지 제5조 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①내지 ④생략

⑤농업협동조합의구조개선에관한법률중 다음과 같이 개정한다.

제30조제2호 및 제32조중 "민사소송법"을 각각 "민사집행법"으로 한다.

⑥내지 ⑥생략

제7조 생략

부 칙 (채무자 회생 및 파산에 관한 법률) <제7428호, 2005.3.31>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 내지 제4조 생략

제5조(다른 법률의 개정) ①내지 ②생략

③농업협동조합의구조개선에관한법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제6항 전단중 "파산법 제153조 내지 제156조"를 "「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제30조·제360조 내지 제362조"로 하고, 동항 후단중 "파산법"을 "「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」"로 한다.

제9조중 "파산법 제117조"를 "「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제306조"로 한다.

제10조제2항중 "파산법 제147조"를 "「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제355조"로 한다.

㉨내지 ㉩생략

제6조 생략

부 칙 <제8590호, 2007.8.3>

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제2조제9호나목의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (정부조직법) <제8852호, 2008.2.29>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, …<생략>…, 부칙 제6조에 따라 개정되는 법률 중 이 법의 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 법률을 개정한 부분은 각각 해당 법률의 시행일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①부터 ㉨까지 생략

㉨농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제2항제4호 중 "재정경제부장관"을 "기획재정부장관"으로 하고, 같은 항 제5호를 삭제한다.

제2조제3호가목 전단 및 후단·제3호다목·제4호, 제3조제3항·제4항, 제4조제1항 각 호 외의 부분·제2항·제3항, 제5조제1항, 제6조제1항 전단·제2항 각 호 외의 부분 본문 및 단서, 제6조제3항부터 제5항까지, 제6조의2, 제7조제6항 전단 및 후단, 제8조제2항 본문·제3항부터 제5항까지·제6항 후단, 제9조, 제15조제1항제7호·제2항제3호·제2항제7호 및 제9호, 제16조제2항, 제18조제2항 각 호 외의 부분, 제22조, 제28조제5항, 제30조제12호, 제33조제1항부터 제3항까지, 제34조 및 제36조제4항부터 제7항까지 중 "농림부장관"을 각각 "농림수산식품부장관"으로 한다.

㉨부터 ㉩까지 생략

제7조 생략

부 칙 (금융위원회의 설치 등에 관한 법률) <제8863호, 2008.2.29>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑥까지 생략

⑥③농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제2항제6호 중 "금융감독위원회의 위원장"을 "금융위원회의 위원장"으로 한다.

⑥4부터 ⑥5까지 생략

부 칙 <제10021호, 2010.2.4>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제10478호, 2011.3.29>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (농업협동조합법) <제10522호, 2011.3.31>

제1조(시행일) 이 법은 2012년 3월 2일부터 시행한다.<단서 생략>

제2조 부터 제26조까지 생략

제27조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑧까지 생략

⑨농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6항나목 및 제8호나목을 각각 삭제한다.

제4조제1항제7호 및 제7조제1항 중 "신용사업 또는 공제사업"을 "신용사업"으로 한다.

제11조제1항 중 "신용사업이나 공제사업을 하는 조합(공제사업의 경우에는 중앙회를 포함한다. 이하 같다)"을 "신용사업을 하는 조합"으로 한다.

제16조제3항 및 제4항을 각각 삭제한다.

제23조제1항 중 "농협법에 따른 공제를 포함한다. 이하 이 조에서 "보험이라 한다"를 "이하 이 조에서 "보험"이라 한다"로 한다.

제30조제7호 중 "조합 또는 중앙회"를 "조합, 중앙회, 농협은행, 농협생명보험 또는 농협손해보험"으로 한다.

제11조제2항제4호, 제29조제1항제2호, 제31조제1항제1호 및 같은 조 제4항제1호·제2호 중 "중앙회"를 각각 "중앙회, 농협은행"으로 한다.

⑩부터 ⑫까지 생략

제28조 생략

부 칙 (금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및
한국자산관리공사의 설립에 관한 법률) <제10682호, 2011.5.19.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑨까지 생략

⑩농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제32조를 다음과 같이 한다.

제32조(다른 법률의 준용) 관리회사에 관하여는 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제23조, 제44조, 제45조, 제45조의2 및 제45조의3을 준용한다. 이 경우 "공사"는 "관리회사"로, 제45조 중 "「민사집행법」에 따른 경매절차에서 매수신고인이 되려거나 제26조제1항제1호의 업무를 수행하기 위하여 채권의 회수를 위탁한 금융회사등을 대리하여 매수신고인이 되려는 경우에는"을 "「민사집행법」에 따른 경매절차에서 매수신고인이 되려는 경우에는"으로 본다.

⑪부터 ②4까지 생략

제3조 생략

부 칙 <제11074호, 2011.11.14>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(기금관리위원회 위원의 위촉에 관한 적용례) 제15조제2항제1호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위촉하는 기금관리위원회 위원부터 적용한다.

부 칙 (정부조직법) <제11690호, 2013. 3.23>

제1조(시행일) ①이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①부터 ②89까지 생략

②90농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호가목 전단·후단, 같은 조 제3호다목, 같은 조 제4호, 제3조제3항·제4항, 제4조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항·제3항, 제5조제1항, 제6조제1항 전단, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문·단서, 같은 조 제3항부터 제5항까지, 제6조의2, 제7조제6항 전단·후단, 제8조제2항 본문, 같은 조 제3항부터 제5항까지, 같은 조 제6항 후단, 제9조, 제15조제1항제7호, 같은 조 제2항제3호·제6호·제8호, 제16조제2항, 제18조제2항 각 호 외의 부분, 제22조, 제28조제5항

각 호 외의 부분, 제30조제12호, 제33조제1항부터 제3항까지, 제34조 및 제36조제4항 중 "농림수산식품부장관"을 각각 "농림축산식품부장관"으로 한다.

㉠부터 ㉡까지 생략

제7조 생략

부 칙 <제12413호, 2014.3.11>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제13조의2의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(공제사업부문계정 적립금의 이관에 관한 특례) ①법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률의 시행일인 2012년 3월 2일 전일까지 종전의 제16조제3항(법률 제10522호 농업협동조합법 일부개정법률 부칙 제27조제9항에 따라 개정되기 전의 규정을 말한다)에 따라 상호금융예금자보호기금 공제사업부문계정에 적립된 것은 이 법 시행일부터 6개월 이내에 「예금자보호법」에 따라 설치된 예금보험기금으로 이관한다.

②제1항에 따른 이관을 위한 자산과 부채의 평가, 그 밖에 권리·의무 등의 확정은 농림축산식품부장관이 금융위원회 위원장과 협의하여 정하는 기준과 방법에 따른다.

부 칙 (농업협동조합법)<제14481호, 2016.12.27>

제1조(시행일) ①이 법은 2017년 1월 1일부터 시행한다.<단서생략>

제2조부터 제11조까지 생략

제12조(다른 법률의 개정) ①부터 ③까지 생략

④농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제29조제1항제6호 중 "농협법 제134조의2"를 "농협법 제161조의2"로 하고, 같은 항 제7호 중 "농협법 제134조의3"을 "농협법 제161조의10"으로 한다.

⑤부터 ⑧까지 생략

부 칙 (한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률) <제16652호, 2019.11.26.>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑫까지 생략

⑬농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제32조 전단 중 "「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」"을 "「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」"로 한다.

⑭부터 ④⑩까지 생략

제3조 생략

부 칙 (신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률) <제16957호, 2020.2.4.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.<단서생략>

제2조부터 제11조까지 생략

제12조(다른 법률의 개정) ①부터 ⑨까지 생략

⑩ 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제30조제5호 중 "신용조사·신용조회·신용평가"를 "신용조사·채권추심"으로 한다.

⑪부터 ⑳까지 생략

제13조 생략

부 칙 <제17315호, 2020.5.26.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

부 칙 (한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률) <제18437호, 2021.8.17.>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법률의 개정) ①농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제32조 후단 중 "제26조제1항제1호"를 "제26조제1항제1호가목"으로 한다.

②및 ③생략

부 칙 (법인의 등기사항 등에 관한 특례법) <제20434호, 2024.9.20.>

제1조(시행일) 이 법은 2025년 1월 31일부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제3조(다른 법률의 개정) ①부터 ③까지 생략

④농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제5항 중 "해당 조합 사무소의 소재지를 관할하는 지방법원"을 "해당 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 지방법원"으로, "해당 조합 사무소의 소재지를 관할하는 등기소"를 "그 조합의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 등기소"로 한다.

⑤부터 ⑰까지 생략

농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령

소관부서 : 조합구조개선편(T:5357)

제정	2001. 12. 15.	대통령령	제17422호
개정	2008. 1. 31.	대통령령	제20574호
개정	2008. 2. 29.	대통령령	제20677호
개정	2012. 1. 6.	대통령령	제23496호
개정	2012. 2. 28.	대통령령	제23638호
개정	2012. 9. 28.	대통령령	제24127호
개정	2013. 3. 23.	대통령령	제24455호
개정	2014. 9. 11.	대통령령	제25594호
개정	2016. 3. 11.	대통령령	제27037호
개정	2016. 8. 31.	대통령령	제27472호
개정	2017. 12. 12.	대통령령	제28471호
개정	2020. 11. 24.	대통령령	제31177호
개정	2021. 3. 2.	대통령령	제31516호
개정	2024. 2. 27.	대통령령	제34258호
개정	2024. 11. 26.	대통령령	제35014호

개선에 관한 법률
농업협동조합의
구조

제1조(목적) 이 영은 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2008.1.31. 개정)

제2조(예금등의 범위) 「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제6호 각 목 외의 부분 단서에서 "정부 등 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.(2012.2.28, 2016.3.11, 2020.11.24. 개정)

1. 정부 및 지방자치단체
2. 「한국은행법」에 따른 한국은행
3. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제24조에 따른 금융감독원(이하 "금융감독원"이라 한다)
4. 「예금자보호법」에 따라 설립된 예금보험공사
5. 「예금자보호법」에 따른 부보금융회사(附保金融會社)
6. 조합

[전문개정 2008.1.31.]

제3조(행정처분에 대한 소명) 농림축산식품부장관은 법 제6조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따라 조합에 소명(疎明) 기회를 주려는 경우에는 해당 조합에 처분의 내용, 소명기한, 소명방법, 소명하지 아니하는 경우의 처리방법, 그

밖에 소명에 필요한 사항 등을 적은 소명통지서를 소명일 10일 전까지 발송하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

[전문개정 2012.9.28.]

제4조(최대 채권자) 법 제10조제1항에서 "대통령령으로 정하는 최대 채권자"란 다음 각 호의 날짜를 기준으로 하여 해당 조합에 대하여 가장 많은 채권을 가진 자를 말한다. 이 경우 기준일 이후 법 제11조에 따라 중앙회에 설치·운용되는 상호금융예금자보호기금(이하 "기금"이라 한다)에 의한 보험금의 지급, 예금등채권의 매입 또는 자금지원 등으로 인한 채권이 있으면 이를 포함시켜야 한다.(2020.11.24. 개정)

1. 청산인을 정하기 전에 법 제6조제2항에 따라 계약이전의 결정이나 사업의 정지 처분 중 어느 하나를 받은 경우: 계약이전 결정일 또는 사업 정지일
2. 청산인을 정하기 전에 법 제6조제2항에 따라 계약이전의 결정과 사업의 정지 처분을 모두 받은 경우: 계약이전 결정일
3. 그 밖의 경우: 해산 의결일 또는 설립인가 취소일

[전문개정 2012.9.28.]

제5조(상호금융예금자보호기금채권의 발행 등) 법 제11조제6항에 따라 관리기관이 기금의 부담으로 발행하는 상호금융예금자보호기금채권(이하 "기금채"라 한다)의 발행 및 모집 등에 관하여는 「농업협동조합법 시행령」 제32조, 제33조제1항·제2항(제8호와 제9호를 제외한다) 및 제34조부터 제44조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "중앙회 또는 농협은행"은 "관리기관"으로, "농업금융채권"은 "상호금융예금자보호기금채권"으로, "채권"은 "기금채"로, "중앙회장 또는 농협은행의 대표자"는 "관리기관의 장"으로, "이사회"는 "법 제15조에 따른 기금관리위원회"로 본다.

[전문개정 2012.9.28.]

제6조(보험료의 납입) ①조합은 법 제13조제1항 전단에 따라 매 분기 종료 후 1개월 이내에 다음 계산식에 따라 계산한 보험료를 기금에 내야 한다.(2013.3.23, 2020.11.24, 2024.11.26. 개정)

보험료 = 매 분기 말 예금등의 평균잔액[예금자등이 자신을 차주(借主)로 하여 예금등을 담보로 받은 대출(담보로 제공한 예금등의 잔액을 한도로 한다)의 분기별 평균잔액은 제외한다] × 1/4 × 1천분의 5
이내에서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 비율

②제1항에 따른 보험료를 계산할 때에는 제2조에 따른 자로부터 수납한 예금등은 제외한다.(2020.11.24. 개정)

③관리기관은 제1항에도 불구하고 법 제23조에 따른 배상책임보험에 가입한

조합에 대해서는 법 제15조에 따른 기금관리위원회(이하 "기금관리위원회"라 한다)의 의결을 거쳐 보험료의 일부를 감액할 수 있다.

④조합은 제1항에 따른 보험료를 납입기한까지 내지 아니한 경우에는 다음 계산식에 따라 계산한 연체료를 가산하여 기금에 내야 한다.

연체료 = 미납입 보험료 × 보험료 납입기한의 다음날부터 납입일까지의 일수 ×
전체 조합의 상호금융 일반자금대출 시의 평균 연체이자율을 기준
으로 기금관리위원회가 정하는 이자율

[전문개정 2012.9.28.]

제6조의2(보험료의 감면) ①관리기관은 법 제13조의2제4항에 따라 관리기관의 직전 회계연도 말일 현재 기금의 적립액이 법 제13조의2제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 설정 또는 재설정된 기금 적립액 목표규모(상한 및 하한을 포함한다. 이하 이 조에서 "목표규모"라 한다)의 하한 이상 상한 이하가 되는 경우에는 기금관리위원회의 의결을 거쳐 해당 회계연도의 보험료를 감액하여야 한다.

②관리기관은 법 제13조의2제4항에 따라 관리기관의 직전 회계연도 말일 현재 기금의 적립액이 목표규모의 상한을 넘는 경우에는 기금관리위원회의 의결을 거쳐 해당 회계연도의 보험료를 면제하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 따른 목표규모 설정 및 보험료 감면의 구체적 절차와 방법 등에 관하여 필요한 사항은 기금관리위원회의 의결을 거쳐 관리기관이 정한다.

④관리기관은 제3항에 따라 정한 사항을 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

[본조신설 2014.9.11.]

제7조(기금관리위원회의 운영) ①기금관리위원회 위원장은 기금관리위원회의 회의를 소집하며, 그 의장이 된다.

②위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지정하는 위원이 그 직무를 대행한다.

③기금관리위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④기금관리위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건에 관한 기금관리위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.(2014.9.11. 신설)

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 연구, 용역 또는 감정(鑑定)을 하거나 자문에 응한 경우

4. 위원이 해당 안건과 관련된 조합, 기업 또는 단체 등에 소속되어 있거나
최근 3년 이내에 소속되어 있었던 경우

⑤안건의 당사자는 위원에게 제4항 각 호의 제척 사유가 있거나 그 밖에 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 기금관리위원회에 그 위원의 기피를 신청할 수 있다. 이 경우 기금관리위원회는 의결로 기피 여부를 결정하고, 기피 신청의 대상인 위원은 그 기피 여부에 관한 심의·의결에 참여하지 못한다.(2014.9.11. 신설)

⑥위원이 제4항 각 호의 제척 사유에 해당하면 스스로 해당 안건의 심의·의결을 회피(回避)하여야 한다.(2014.9.11. 신설)

⑦법 제15조제2항 각 호에 따라 위원을 지정 또는 위촉한 자는 위원이 제4항 각 호의 제척 사유에 해당함에도 불구하고 회피하지 아니한 경우에는 그 위원직에서 면직 또는 해촉할 수 있다.(2014.9.11. 신설)

⑧제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 기금관리위원회 운영에 필요한 사항은 기금관리위원회가 정한다.(2014.9.11. 개정)

[전문개정 2012.9.28.]

제8조(보험금의 지급 등) ①법 제17조제1항에 따라 관리기관이 보험금을 지급할 때 예금등채권의 금액은 예금등의 금액과 그 금액에 전체 조합의 예금등에 대한 평균이자율을 고려하여 기금관리위원회가 정하는 이자율을 곱한 금액을 합산한 금액으로 하되, 동일인인 예금자등에 대한 보험금의 지급한도는 5천만원으로 한다.(2020.11.24. 개정)

②관리기관은 법 제2조제9호가목에 따른 보험사고의 경우에는 제1항에 따른 보험금의 지급한도에서 기금관리위원회가 정하는 금액(이하 "가지급금"이라 한다)을 예금자등에게 미리 지급할 수 있다. 다만, 가지급금이 보험금을 넘는 경우에는 보험금을 그 지급 최고한도금액으로 한다.

③제2항에 따라 예금자등에게 가지급금을 지급한 경우에 보험금은 제1항에 따른 금액에서 제2항에 따른 가지급금을 뺀 금액으로 한다.

[전문개정 2012.9.28.]

제9조(보험금의 지급 보류) ①법 제17조제3항에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 예금자등이 타인을 위하여 해당 조합에 대하여 담보로 제공하고 있는 예금등채권 및 해당 조합에 지고 있는 보증채무 금액을 말한다.

②관리기관은 제1항에 따라 보험금 지급을 보류할 때에는 그 보험금 지급을 청구한 예금자등에게 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 발급하여야 한다.

1. 지급을 보류하는 보험금의 금액
2. 보험금의 지급 보류 사유

3. 보험금의 지급 보류 기간

4. 보험금의 지급 보류 사유가 소멸되거나 지급 보류 기간이 만료되어 예금자등이 보류된 보험금의 지급을 청구하는 경우의 절차 및 방법

[전문개정 2012.9.28.]

제10조(보험금 지급 절차 등의 공고) 관리기관은 법 제17조제1항에 따른 보험금 및 제8조제2항에 따른 가지급금의 지급방법, 지급기간과 그 밖에 필요한 사항을 관리기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고, 해당 조합의 주된 사무소가 있는 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문 1개를 포함하여 2개 이상의 일간신문에 각각 1회 이상 공고하여야 한다.(2020.11.24. 개정)

[전문개정 2012.9.28.]

제11조(개산지급금의 지급 등) ①관리기관은 법 제19조제2항에 따라 예금등채권을 매입할 때에는 예금자등의 청구에 따라 예금등채권의 가치를 어렵계산한 금액인 개산지급금(概算支給金)을 예금자등에게 지급하여야 한다. 이 경우 관리기관이 매입한 예금등채권을 회수한 금액(회수에 든 비용을 뺀 금액을 말한다)이 개산지급금을 초과하면 그 초과하는 금액을 해당 예금자등에게 추가로 지급하여야 한다.

②제1항의 개산지급금은 관리기관이 예금자등으로부터 매입하는 예금등채권의 가액을 보험금 지급공고일을 기준으로 계산한 금액(보증채무를 지고 있는 예금자등의 보증채무에 상당하는 금액의 예금등채권과 담보권의 목적물로 되어 있는 예금등채권의 금액을 제외한다)에 제3항에 따른 개산지급률을 곱한 금액으로 한다.

③관리기관은 법 제19조제2항에 따라 예금등채권을 매입할 때 부실조합의 재무 상황에 비추어 파산 절차가 진행되는 경우 그 부실조합과 관련된 예금등채권에 대하여 변제받을 수 있을 것으로 예상되는 금액을 고려하여 개산지급률을 결정하여야 한다.

④관리기관은 제1항에 따라 개산지급금을 지급하려면 제3항에 따른 개산지급률, 예금등채권의 매입 기간 및 방법 등을 정하여 기금관리위원회의 의결을 거쳐야 한다.

⑤관리기관은 제4항에 따른 의결을 거쳤을 때에는 제10조를 준용하여 공고하여야 한다.

[전문개정 2012.9.28.]

제12조(조사의 방법 및 절차) ①관리기관은 법 제21조제7항에 따른 조사(이하 이 조에서 "조사"라 한다)를 하기 위하여 필요하면 소속 직원이 부실조합 또는 부실우려조합의 청산법인 또는 파산재단의 업무 및 재산 상황에 관한 장

부·서류와 그 밖의 자료를 조사하게 할 수 있다.

②관리기관은 조사를 하는 경우 조사 대상자에게 미리 조사의 사유 및 범위 등 필요한 사항을 통지하여야 한다. 다만, 사전통지를 할 경우 증거인멸 등으로 조사 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.

③관리기관은 조사를 하는 경우 조사대상자에게 충분히 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

④관리기관은 조사를 마쳤을 때에는 그 조사결과를 서면으로 당사자에게 통지하여야 한다.

[전문개정 2012.9.28.]

제13조(공공기관의 종류) 법 제22조에서 "그 밖에 대통령령으로 정하는 공공기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
2. 특별법에 따라 설립된 법인
3. 「어음법」 또는 「수표법」에 따라 지정된 어음교환소

[전문개정 2012.9.28.]

제14조(배상책임보험 가입) ①법 제23조제1항에서 "대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 조합"이란 「농업협동조합법」 제142조제2항에 따라 중앙회의 회장이 조합의 경영 상태를 평가한 결과 기금관리위원회가 정하는 기준을 충족하지 못하는 조합을 말한다.

②관리기관이 법 제23조제1항에 따라 조합에 배상책임보험에 가입할 것을 요구하는 경우에는 보험금의 지급한도 등 농림축산식품부장관이 정하는 사항을 구체적으로 적은 서면으로 하여야 한다.(2013.3.23. 개정)

③법 제23조제1항에 따라 관리기관으로부터 배상책임보험에 가입할 것을 요구받은 조합은 요구받은 날부터 6개월 이내에 배상책임보험에 가입하여야 한다. 다만, 조합이 배상책임보험에 가입할 경우 정상적인 경영이 어려워지는 등 기금관리위원회가 인정하는 부득이한 사유에 해당할 때에는 2년의 범위에서 관리기관이 정하는 기간 이내에 가입하여야 한다.

[전문개정 2012.9.28.]

제15조(분할지원에 대한 예외 등) 법 제27조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 법 제17조제1항에 따라 보험금을 지급하는 경우
2. 법 제19조제2항에 따라 예금등채권을 매입하는 경우
3. 법 제25조에 따른 자금지원을 하는 경우. 다만, 자금지원을 받는 자가 부실조합 또는 부실우려조합인 경우는 제외한다.

4. 제8조제2항에 따라 가지급금을 지급하는 경우
5. 그 밖에 조합의 구조개선을 위하여 불가피하다고 인정되는 경우로서 기금 관리위원회의 의결을 거쳐 자금을 지원하는 경우. 다만, 자금을 지원받는 자가 부실조합 또는 부실우려조합인 경우는 제외한다.

[전문개정 2012.9.28.]

제16조(경영정상화 이행약정의 체결) ①법 제28조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 조합"이란 부실조합이나 부실우려조합이 아닌 조합을 말한다.

②법 제28조제2항제1호에서 "대통령령으로 정하는 재무건전성 기준"이란 「신용협동조합법」 제83조의3제1항제1호에 따라 금융위원회가 조합에 대하여 정하는 총자산 대비 순자본의 비율을 말한다. 이 경우 총자산 대비 순자본의 비율의 산출과 관련된 자산, 부채 및 대손충당금(貸損充當金)은 신용사업 외의 사업에서 발생한 것을 포함한다.

③법 제28조제2항제2호에서 "대통령령으로 정하는 수익성 기준"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 자산 또는 자본에 대한 수익의 비율
2. 수익에 대한 비용의 비율
3. 임직원 1인당 생산성

④법 제28조제2항제4호에서 "대통령령으로 정하는 자산건전성"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 대출채권에 대한 연체채권의 비율
2. 대출채권에 대한 부실채권의 비율

⑤제2항부터 제4항까지에서 규정한 총자산 대비 순자본의 비율 등의 구체적인 기준 등은 기금관리위원회에서 정한다.

[전문개정 2012.9.28.]

제17조(약정의 비공개) 법 제28조제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 부동산·채권 등 보유자산의 매각에 관한 사항
2. 경영정상화계획을 추진하기 위한 방법에 관한 사항

[전문개정 2012.9.28.]

제18조(비업무용자산) 법 제29조제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 비업무용자산"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 법 제29조제1항 각 호에 해당하는 자가 부실채권을 변제받기 위하여 취득한 자산
2. 조합이 법 제4조에 따른 적기시정조치에 따라 처분하여야 하는 고정자산

(임차보증금을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

3. 조합이 합병·사업양도·계약이전 등으로 업무에 사용하지 아니하게 된 고정자산
4. 법 제29조제1항 각 호에 해당하는 자의 경영개선 등으로 업무에 사용하지 아니하게 된 고정자산

[전문개정 2008.1.31.]

제19조(부실자산 인수가격의 산정 등) ①법 제29조제1항에 따른 농업협동조합 자산관리회사(이하 "관리회사"라 한다)가 법 제30조에 따라 부실자산을 인수하는 경우에 그 인수가격은 인수대상인 부실채권의 담보물건 또는 비업무용 자산에 대하여 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등이 감정평가한 가격 등 객관적인 가격을 기준으로 하되, 선순위의 채권·물권 및 임차권 등을 고려하여 정한다.(2014.9.11, 2016.8.31, 2020.11.24. 개정)

②제1항에 따라 부실자산의 가격을 사전에 확정하기 곤란한 경우에는 인수 계약 체결 시 부실자산의 인수가격과 처분가격간의 차액을 사후에 정산하는 것을 계약조건으로 붙일 수 있다.

[전문개정 2012.9.28.]

제20조(권한의 위탁) 농림축산식품부장관은 법 제34조에 따라 다음 각 호의 권한을 관리기관의 장에게 위탁한다.(2013.3.23. 개정)

1. 법 제2조제4호에 따른 부실우려조합의 결정
2. 법 제4조에 따른 부실우려조합과 그 임원에 대한 적기시정조치

[전문개정 2012.9.28.]

제20조의2(고유식별정보의 처리) ①농림축산식품부장관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.(2020.11.24. 개정)

1. 법 제2조제3호·제4호에 따른 부실조합 및 부실우려조합의 결정에 관한 사무
2. 법 제3조제3항에 따른 자료 제출 요구, 경영상태의 실제 조사 및 시정요구에 관한 사무
3. 법 제4조제1항제4호, 제6조제1항 전단, 같은 조 제5항 및 제8조제2항·제5항에 따른 관리인의 선임과 등기의 촉탁에 관한 사무
4. 법 제4조제1항제6호·제7호 및 제6조제2항에 따른 합병, 사업양도 및 계약이전에 관한 사무
5. 법 제22조에 따른 자료 또는 정보 제공 요청에 관한 사무

6. 법 제28조제5항에 따른 조합 임원의 해임·직무정지 요구 및 직원의 징계 요구에 관한 사무
 7. 법 제33조에 따른 감독, 보고 및 검사에 관한 사무
 - ②금융감독원의 원장은 법 제33조에 따른 검사에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.(2020.11.24. 개정)
 - ③중앙회는 법 제3조제3항에 따른 자료 제출 요구, 경영상태의 실제 조사 및 시정요구에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.(2020.11.24. 개정)
 - ④관리기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.
 1. 법 제2조제3호·제4호에 따른 부실조합 및 부실우려조합의 결정에 관한 사무
 2. 법 제4조제1항제4호, 제6조제1항 전단, 같은 조 제5항 및 제8조제2항·제5항에 따른 관리인의 선임과 등기의 촉탁에 관한 사무
 3. 법 제4조제1항제6호·제7호 및 제6조제2항에 따른 합병, 사업양도 및 계약이전에 관한 사무
 4. 법 제10조제1항·제2항에 따른 청산인의 선임과 파산관재인에의 추천에 관한 사무
 5. 법 제13조제1항 및 이 영 제6조제1항에 따른 보험료의 산정에 관한 사무
 6. 법 제17조에 따른 보험금의 지급에 관한 사무
 7. 법 제19조에 따른 예금자등의 권리 취득 및 예금등채권의 매입에 관한 사무
 8. 법 제20조에 따른 대위상계(代位相計)에 관한 사무
 9. 법 제21조에 따른 손해배상청구 및 소송참가에 관한 사무
 10. 법 제22조에 따른 자료 또는 정보 제공 요청에 관한 사무
 11. 법 제28조제5항에 따른 조합 임원의 해임·직무정지 요구 및 직원의 징계 요구에 관한 사무
 - ⑤관리회사는 법 제30조에 따른 부실자산의 매입·매각, 보전·추심 등 관리회사의 업무에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.
- [본조신설 2014.9.11.]

제20조의3(규제의 재검토) 농림축산식품부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

1. 삭제 (2017.12.12. 개정)
2. 제5조에 따른 상호금융예금자보호기금채권의 발행·모집에 관한 방법 및 절차 등: 2015년 1월 1일
3. 삭제 (2021.3.2. 개정)
4. 제16조에 따른 경영정상화 이행약정에 관한 사항: 2015년 1월 1일 (2024.2.27. 개정)
5. 삭제 (2021.3.2. 개정)

제21조(과태료의 부과기준) 법 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표와 같다.

[전문개정 2012.9.28.]

부 칙 <제17422호, 2001.12.15>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(보험금의 지급한도에 관한 특례) ①이 영 시행일부터 2003년 12월 31일까지의 기간동안 법 제2조제9호의 규정에 의한 보험사고가 발생하는 경우 조합에 예치된 예금중 이자가 지급되지 아니하는 예금(이하 "결제성예금"이라 한다)에 대하여는 제8조제1항의 규정에 불구하고 법 제17조제2항의 규정에 의한 보험금을 전액 지급한다.

②제1항의 규정에 의한 결제성예금의 범위는 농림부장관이 정하여 고시한다.

제3조(다른 법령의 개정) ①농업협동조합법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제17조 내지 제21조를 각각 삭제한다.

대통령령 제17053호 농업협동조합법시행령중개정령 부칙 제2조를 삭제한다.

②자산유동화에관한법률시행령중 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제10호를 다음과 같이 신설한다.

10. 농업협동조합의구조개선에관한법률에 의한 농업협동조합자산관리회사

부 칙 <제20574호, 2008.1.31>

이 영은 2008년 2월 4일부터 시행한다.

부 칙 (농림수산식품부와 그 소속기관 직제) <제20677호, 2008.2.29>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제6조까지 생략

제7조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑱까지 생략

⑲농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조제2항 전단 중 "금융감독위원회"를 "금융위원회"로 한다.

제3조, 제6조제1항제1호·제2호, 제14조제2항, 제20조 각 호 외의 부분 및 제21조제2항 전단·제3항 중 "농림부장관"을 각각 "농림수산식품부장관"으로 한다.

⑳부터 ㉑까지 생략

부 칙 (농업협동조합법 시행령) <제23496호, 2012.1.6>

제1조(시행일) 이 영은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 "중앙회 또는 농협은행" 및 "농협은행등"은 각각 "관리기관"으로, "농업 금융채권"은 "상호금융예금자보호기금채권"으로, "채권"은 "기금채"로, "농협은행등의 대표자"는 "관리기관의 장"으로, "이사회"는 "기금관리위원회"로 본다. 제6조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제2호를 각각 삭제하고, 같은 조 제2항 중 "보험료 및 공제사업의 보험료"를 "보험료"로 한다.

⑥부터 ⑮까지 생략

제8조제1항 중 "신용사업 및 공제사업별로 각각"을 "신용사업에 한하여"로 한다.

부 칙 <제23638호, 2012.2.28>

제1조(시행일) 이 영은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제2조제6호의 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 조합이 수입한 것부터 적용한다.

부 칙 <제24127호, 2012.9.28>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과태료에 관한 경과조치) 이 영 시행 전의 행위에 대하여 과태료를 적용할 때에는 별표의 개정규정에도 불구하고 종전의 예에 따른다.

부 칙 (농림축산식품부와 그 소속기관 직제) <제24455호, 2013.3.23>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터 ㉔까지 생략

㉔농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제3조, 제6조제1항, 제14조제2항, 제20조 각 호 외의 부분, 별표 제1호가목1)부터 3)까지의 규정 외의 부분 본문 및 같은 호 나목 중 "농림수산식품부장관"을 각각 "농림축산식품부장관"으로 한다.

㉔부터 ㉔까지 생략

부 칙 <제25594호, 2014.9.11>

이 영은 2014년 9월 12일부터 시행한다.

부 칙 (예금자보호법 시행령) <제27037호, 2016.3.11>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ④까지 생략

⑤농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제5호 중 "부보금융기관(附保金融機關)"을 "부보금융회사(附保金融會社)"로 한다.

⑥부터 ⑦까지 생략

부 칙 (감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령) <제27472호, 2016.8.31>

제1조(시행일) 이 영은 2016년 9월 1일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터 ③까지 생략

③농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.
제19조제1항 중 "「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」"을 "「감정평가
및 감정평가사에 관한 법률」"로 한다.

③~~7~~부터 ⑨~~2~~까지 생략

제7조 생략

부 칙 (규제 재검토기한 설정 등을 위한 가맹사업거래의 공정화에
관한 법률 시행령 등)
<제28471호, 2017.12.12>

제1조(시행일) 이 영은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 생략

부 칙 <제31177호, 2020.11.24>

이 영은 2020년 11월 27일부터 시행한다. 다만, 제2조제3호, 제19조제1항
및 제20조의2제2항의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (규제 재검토기한 설정 해제 등을 위한 46개 법령의
일부개정에 관한 대통령령)
<제31516호, 2021.3.2.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 (규제 재검토기한 정비를 위한 16개 법령의
일부개정에 관한 대통령령)
<제34258호, 2024.2.27.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제35014호, 2024.11.26.>

제1조(시행일) 이 영은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(보험료의 산정기준에 관한 적용례) 제6조제1항의 개정규정은 이 영 시행일
이 속하는 분기에 대한 보험료를 산정하는 경우부터 적용한다.

[별표] (2013.3.23. 개정)

과태료의 부과기준(제21조 관련)

1. 일반기준

가. 농림축산식품부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 과태료를 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

나. 농림축산식품부장관은 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반 행위	근거 법조문	과태료 금액
가. 조합이 법 제7조제2항에 따른 공고를 하지 않은 경우	법 제36조제1항제1호	1,000
나. 조합이 법 제7조제6항에 따른 보관·관리를 하지 않은 경우	법 제36조제1항제2호	1,000
다. 조합이 법 제7조제6항에 따라 열람할 수 있게 하지 않은 경우	법 제36조제1항제2호	500
라. 조합이 법 제18조제1항에 따라 보험사고가 발생한 사실을 관리기관에 통지하지 않은 경우	법 제36조제1항제3호	1,000
마. 조합의 조합장, 상임이사 또는 관리인, 청산인이 법 제7조제2항 또는 제6항을 위반한 경우	법 제36조제2항	500
바. 조합의 조합장, 상임이사 또는 관리인이 법 제18조제1항을 위반한 경우	법 제36조제3항	100

제 2 장 교육지원부문

제 2 장 교육지원부문

○ 회원조합지도·지원규정	641
- 외부회계감사수감준칙(예)	679
○ 조합원투표규약(모범안)	683
○ 대의원회운영규약(모범안)	687
- 조합임원선거관리준칙(예)	693
- 조합대의원선거관리준칙(예)	709
○ 임원보수및실비변상규약(모범안)	715
○ 임원신원보증규정(모범안)	727
○ 이사회운영규정(모범안)	733
○ 상임이사인사추천위원회운영규정(모범안)	739
○ 상임이사성과평가규정(모범안)	741
○ 상임감사 인사추천위원회운영규정(모범안)	749
○ 운영평가자문회의운영규정(모범안)	751
○ 직제규정(모범안)	755
○ 직무범위규정(모범안)	781
○ 복무규정(모범안)	907
- 당직·경비업무준칙(모범안)	927
○ 인사규정(모범안)	997
- 종합인사고과준칙(모범안)	1065
- 회원조합 4급승진 전형시험 실시준칙	1095
○ 채용준칙(예)	1107
○ 임금피크제운영규정(모범안)	1157
○ 인사교류규정(모범안)	1161

○ 직원급여규정(모범안)	1173
○ 직원 퇴직급여 및 재해보상 규정(모범안)	1201
○ 여비규정(모범안)	1217
○ 계약직직원 운용규정(모범안)	1225
○ 업무직직원 운용규정(모범안)	1273
○ 제규정관리규정(모범안)	1301
○ 개인정보 보호준칙(예)	1305
○ 개인신용정보 보호 준칙(예)	1329
○ 정보기술 보안준칙(예)	1357
○ 정보보호위원회 운영 준칙(예)	1369
○ 기획규정(모범안)	1373
○ 우선출자규정(모범안)	1381
○ 외부출자규정(모범안)	1389
- 출자회사경영평가준칙(모범안)	1393
○ 전산업무규정	1395
- 전산업무운영준칙	1399
○ 사무관리규정(모범안)	1411
- 사무관리준칙(모범안)	1415
○ 계약규정(모범안)	1427
- 계약사무처리준칙(모범안)	1431
- 공사관리준칙(모범안)	1477
○ 고정자산관리규정(모범안)	1493
- 회원조합고정투자심의회운영준칙	1503
○ 교육규정(모범안)	1507
- 교육이수학점제운용준칙(모범안)	1515
○ 교육·지원사업규정(예)	1519
○ 회계규정(예)	1523
- 공통부문의회계별구분처리준칙(예)	1539
- 세무관리준칙	1543
○ 민원사무처리에관한규정(모범안)	1549
- 민원사무처리에관한준칙(모범안)	1553
○ 농협브랜드관리규정	1585
- 농협브랜드관리준칙	1589
○ 재난 및 안전관리규정(모범안)	1607

회원조합지도 · 지원규정

소관부서 : 회원지원부(T:6110)

2000. 7. 1. 제정	2010. 4. 1. 개정
2000.12.27. 개정	2012. 3. 2. 개정
2001. 9.26. 개정	2012. 5. 1. 개정
2001.12.26. 개정	2012. 6. 1. 개정
2002. 4.26. 개정	2015.12.23. 개정
2003. 6.27. 개정	2016. 7. 1. 개정
2004. 8.25. 개정	2016.12.28. 개정
2005. 4.27. 개정	2017. 8.22. 개정
2005. 7. 1. 개정	2020.12.23. 개정
2006. 2.22. 개정	2021. 6.23. 개정
2006. 9.27. 개정	2021.12.22. 개정
2008. 7.24. 개정	2023. 6.20. 개정
2009. 8.27. 개정	2024.11.20. 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농업협동조합법」 제142조의 규정에 의하여 회원조합의 공동이익 증진과 건전한 발전을 위하여 중앙회가 회원조합을 지도·지원함에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2016.12.28. 개정)

제2조(적용 범위) 이 규정은 회원조합(이하 "회원"이라 한다)과 중앙회 및 중앙회의 자회사(중앙회가 단독 또는 회원과 공동으로 출자한 자회사와 그 손자회사를 포함한다. 이하같다)에 적용한다.(2012.3.2. 개정)

제2장 중앙회 출자 및 배당

제1절 출 자

제3조(회원자격과 출자) ①회원이입이 승낙된 조합은 출자금의 전액을 납입한 날부터 회원의 자격을 갖는다.(2012.3.2. 개정)

②제1항의 출자금의 납입기일은 가입승낙통지가 도달된 날부터 1월 이내로 하며, 납입기일까지 납입하지 아니하였을 때에는 가입신청을 철회한 것으로 본다.

③출자증권의 발행 · 개서 · 양수도 · 기타 기재사항의 변경에 관한 일자는 본회가 출자증권 발행 등을 처리한 일자로 한다. 다만, 처리일자를 별도로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

④회원의 중앙회에 대한 출자는 다음 각 호에 의한다.(2006.3.11.개정)

1. 일반출자금 : 회원은 경영여건을 감안하여 중앙회에 일반출자 한다.
2. 조합상호지원출자금

가. 회원은 전년도 매출총이익(신용사업회계는 판매비와관리비 차감전 영업이익)의 100분의 2이내에서 조합상호지원 출자를 하되, 그 비율은 전무이사가 회원별 경영 여건을 감안하여 따로 정하는 바에 의한다.

나. 회원은 회원의 정관에서 정한 비조합원의 이용제한 사업 중 전년도 비조합원의 사업이용량의 1/3을 초과하는 부분에서 발생하는 매출총이익(신용사업회계는 판매비와관리비 차감전 영업이익)의 100분의 3이내에서 중앙회에 출연하되, 그 비율은 전무이사가 따로 정하는 바에 의한다.(2012.5.1, 2024.11.20. 개정)

제4조(회원명부의 비치) 회원명부는 중앙본부에 비치하되, 각 지역본부는 관내 회원명부의 부분을 비치 · 관리하여야 한다.

제5조(출자증권 발급기록 등) ①제3조, 제4조, 제6조 및 제7조에 의하여 출자증권을 발급 또는 재발급을 한 때에는 회원명부와 출자증권발급대장에 발급 및 재발급사유·발급일자를 기록하고 출자증권 수령자의 영수확인을 받아야 한다.

②중앙회가 각 회원에게 출자에 관한 전산자료를 통보하고 회원이 이를 접수한 때에는 제1항의 규정에 의한 출자증권 발급 · 재발급 및 수령으로 갈음할 수 있다.

제6조(출자증권의 재발급) ①회원의 분할 또는 합병으로 인하여 출자증권을 재발급받고자 할 때에는 재발급청구서에 출자증권을 붙여 신청하여야 한다.

②사고로 인하여 출자증권을 재발급받고자 할 때에는 재발급신청서에 다음 각 호의 서류를 붙여 신청하여야 한다.

1. 출자증권 사고에 따른 무효공고 신청 및 공고안
2. 조합 감사의 사고확인증

③중앙회는 출자증권의 사고에 따른 제 공고를 중앙회 게시판에 7일이상 게시하여야 한다.

④출자증권이 훼손·오손 또는 식별이 어렵거나 기재란에 여백이 없을 때에는 신규 발급의 절차에 의하여 재발급한다.

제7조(명의개서) 합병 또는 명칭변경 등으로 출자증권의 명의개서가 필요한 때에는 명의개서청구서에 다음 각 호의 서류를 붙여 신청하여야 한다.

1. 출자증권 또는 출자증명서
2. 양수도증서
3. 사전승인서 사본
4. 합병으로 신설된 조합의 등기부등본(신설합병의 경우에 한한다)
5. 변경된 명칭이 기재된 등기부등본(명칭변경의 경우에 한한다)

제8조(지분환급) ①탈퇴한 회원에 대하여는 탈퇴한 회계연도의 결산이 승인된 날을 기준으로 출자금, 회전출자금 및 사업준비금의 합계액을 환급한다. 다만, 제명으로 말미암아 탈퇴된 회원에 대하여는 출자금과 회전출자금을 환급한다.(2004.8.25. 개정)

②탈퇴회원의 지분환급에 있어서는 지분환급청구서에 다음 각 호의 서류를 붙여 제출하게 하여야 한다.

1. 출자증권(사고로 인한 경우에는 제6조제2항의 서류)
2. 탈퇴 회원의 등기부등본
3. 청산조합이나 파산조합의 경우 청산인 또는 파산관재인인의 자격증 초본

③탈퇴회원이 본회에 대한 채무를 완제할 때까지는 지분의 환급을 정지할 수 있다.

④탈퇴회원의 지분환급청구권은 탈퇴 연도말부터 2년간 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 제3항에 의하여 지급 정지된 지분환급청구권의 기간은 지급 정지 해제일자부터 기산한다.

⑤지분환급청구권이 시효로 인하여 소멸된 때에는 그 지분은 중앙회의 수익으로 처리한다.

제9조 삭제 (2012.3.2.)

제2절 배 당

제10조(배당) 회원에 대한 배당은 제3조제4항제1호에 의한 납입출자의 비율에 의한 출자배당과 사업이용분량의 비율에 의한 이용고배당으로 하며 당해 회계연도말을 기준으로 한다.(2003.6.27. 개정)

제11조(배당금액 및 배당을 결정) 당해연도의 배당액과 배당률은 결산총회에서 결정한다.

제12조(출자배당) 회원별 출자배당은 제11조의 규정에 의하여 결정된 출자배

당액을 회원의 납입출자금 기중평균잔액에 비례하여 산정한다.

제13조(사업이용고배당) ①회원별(준회원을 포함한다. 이하 본조에서 같다)사업이용고배당은 제11조의 규정에 의하여 결정된 사업이용고배당액을 회원의 사업이용량에 비례하여 산정한다.(2008.7.24, 2010.4.1. 개정)

②사업이용고배당 대상사업, 사업별 배분비율 및 계산기준은 이사회가 정하는 바에 의한다.(2008.7.24, 2010.4.1. 개정)

제14조(사업준비금의 지분배분율) 회원에 대한 사업준비금의 회원별 지분배분율은 제13조제1항의 규정에 의한 회원별 사업이용고 배당률을 적용한다.

제15조(배당금의 지급) 배당금은 정관 제21조제1항의 규정에서 정한 회전출자금을 공제한 잔액을 지급한다.(2012.3.2. 단서 삭제)

제16조(배당결과의 통보 및 보고) 배당금을 지급할 때에는 다음 각 호의 서류를 붙여 이를 회원별 로 통보한다.

1. 회원별 배당 및 사업준비금 계산내역표
2. 배당금수령증

제3장 조합원 · 준조합원의 관리 지도

제17조(조합원·준조합원의 관리 지도) 조합원·준조합원의 가입, 탈퇴 및 출자금·가입금의 납입, 배당 등 조합원·준조합원 관리에 관한 사항은 업무방법으로 정한다.

제4장 회원의 경영지도

제1절 회원의 사업계획 수립 및 예산의 운용

제18조(사업계획과 수지예산의 확정 및 변경 등) ①중앙회는 매년 회원의 효율적인 사업계획 및 수지예산편성을 위하여 필요한 지침을 시달할 수 있다.

②회원은 사업계획 및 수지예산을 확정하거나 변경한 때에는 시군지부장(지역축협 및 품목조합은 지역본부장)에게 제출하여야 한다.(2001.12.26, 2012.3.2, 2016.7.1. 개정)

③조합장은 사업계획에서 정한 분기별 계획을 근거로 업무단위별, 사무소별로 세부 시행계획을 수립하여 지사무소에 통보한다.

④예산의 편성, 집행, 조정 등에 관한 사항은 회원의 기획규정에서 정하는 바에 의한다.(2015.12.23. 개정)

제19조 삭제(2015.12.23.)

제20조 삭제(2015.12.23.)

제21조 삭제(2015.12.23.)

제2절 회원의 경영진단

제22조 삭제(2004.11.29.)

제23조 삭제(2004.11.29.)

제24조 삭제(2004.11.29.)

제25조 삭제(2004.11.29.)

제3절 회원의 경영평가

제26조(경영평가) ①전무이사는 회원의 경영건전성 확보 및 조합원에 대한 봉사기능 수행능력 향상을 위하여 회원의 경영상태를 평가한다. 이 경우 조합장은 그 결과를 이사회 및 총회에 보고하여야 한다.(2005.7.1. 개정)

②회원에 대한 경영평가는 다음과 같이 구분하며, 세부평가방법은 전무이사(제2호는 금융감독원장)가 따로 정하는 바에 의한다.(2005.7.1, 2016.12.28. 개정)

1. 종합경영평가 : 「농업협동조합법」 제142조제2항의 규정에 의하여 매회계연도말 기준으로 회원의 재무상태 및 농업인실익사업을 종합적으로 평가
2. 경영실태평가 : 금융감독위원회의 「상호금융업감독규정」 제8조제2항 내지 제5항의 규정에 의하여 회원의 재무상태 등 경영실태를 평가. 다만, 신용사업을 실시하지 아니하는 회원에 대한 경영실태평가 평가항목·평가방법 및 평가등급 산정기준 등 필요한 사항은 회원지원담당부서장이 따로 정하는 바에 의한다.(2006.3.11. 개정)
3. 경제사업 이행현황 평가 : 「농업협동조합법」 제142조제2항의 규정에 의하여 매회계연도말 기준으로 회원의 경제사업 이행기준(목표량)을 평가(2020.12.23. 신설)

③전무이사는 제26조제2항제3호의 규정에 의한 경제사업 이행현황 평가 미준수 회원에 대하여 경영개선 조치의 요구 전 경영개선 권고, 분기별 이행상황 점검, 경영진단을 실시 할 수 있다.(2023.6.20. 신설)

제27조(경영개선조치의 요구 및 이행) ①전무이사는 제26조제2항제1호의 종합 경영평가결과를 회원에 대한 지도·지원기준으로 활용할 수 있으며, 평가결과 우수사무소 및 유공임직원에 대하여 포상을 실시할 수 있다.(2005.7.1. 개정)
②전무이사는 제26조제2항제2호의 규정에 의한 경영실태평가 결과가 불량한 회원 또는 제26조제2항제3호의 규정에 의한 경제사업 이행현황 평가 결과 미준수 회원에 대하여 다음 각 호의 전부 또는 일부에 해당하는 경영개선조치를 요구하여야 한다.(2020.12.23, 2021.12.22. 개정)

1. 인력 및 조직운영의 개선
 2. 비용절감
 3. 지사무소 폐쇄·통합
 4. 고정자산투자, 신규사업 진출 및 투자의 제한·금지
 5. 이익배당의 제한
 6. 출자금의 증액
 7. 예·적금금리 수준의 제한
 8. 특별대손충당금의 설정
 9. 합병권고
 10. 기타 전무이사가 경영의 건전성을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
(2005.7.1.개정)
- ③제2항의 규정에 의하여 경영개선조치를 요구받은 회원은 정당한 사유가 없는 한 이를 이행 하여야 하며 경영개선계획을 수립하여 추진하여야 한다.
(2003.6.27. 개정)

제28조 삭제(2001.12.26.)

제4절 회원의 발전단계별 평가

제29조 삭제(2001.12.26.)

제30조 삭제(2001.12.26.)

제31조 삭제(2001.12.26.)

제5절 회원의 업적평가

제32조(평가원칙) 회원의 지속적인 발전과 조합원에 대한 최대 봉사기능을 수행 하도록 하기 위하여 사업실적과 경영성과를 평가함을 원칙으로 한다.

- 제33조(평가부문 및 단위) ①업적평가는 종합업적평가와 부문업적평가로 하고, 평가단위는 전무이사가 별도 정하는 바에 의한다.(2005.7.1. 개정)
- ②종합업적평가는 회원이 실시하고 있는 사업, 손익, 일반관리를 종합적으로 평가하고, 부문업적평가는 사업부문별로 구분하여 평가한다.
- 제34조(평가시기) 업적평가는 매회계연도말을 기준으로 평가하되, 필요한 경우에는 반기별, 분기별, 월별로 실시할 수 있다.(2008.7.24. 개정)
- 제35조(평가기준) ①업적평가기준은 매년 전무이사가 따로 정하는 바에 의한다.(2005.7.1. 개정)
- ②제1항의 규정에 의하여 회원지원담당부서장은 종합업적평가표와 부문업적평가표를 정하되, 부문업적평가표를 정할 때에는 사업전담대표이사 소관 담당부서장의 의견을 들을 수 있다.
- 제36조(평가) ①종합업적평가는 회원지원담당부서장이, 부문업적평가는 사업전담 대표이사 소관 담당부서장이 각각 실시한다.
- ②업적평가 결과에 대한 시상 등 종합업무는 회원지원담당부서장이 총괄한다.
- ③회원지원담당부서장은 평가의 공정성을 기하기 위하여 필요한 경우에는 검사담당자로 하여금 평가자료에 대하여 현지확인을 실시할 수 있다.
- 제37조(표창) 업적평가결과 우수사무소 및 유공 임직원에 대하여는 전무이사가 정하는 바에 따라 포상 등을 실시할 수 있다.(2005.7.1. 개정)

제6절 회원에 대한 고정투자 지도 (2012.3.2. 개정)

- 제38조(회원조합고정투자심의회 설치) ①회원에 대한 고정투자가 효율적이고 합리적으로 이루어지도록 하기 위하여 회원조합고정투자심의회(이하 본 절에서 "심의회"라 한다)를 설치한다.(2012.3.2. 개정)
- ②심의회는 조직과 운영에 관한 사항은 준칙으로 정한다.(2004.8.25.개정)
- 제39조(고정투자의 원칙) 회원이 고정투자를 하고자 할 때에는 자기자본이내에서 투자함을 원칙으로 한다. 다만, 업무상 부득이한 사유가 있는 경우에는 「농업협동조합재무기준」 제5조의 자금운용기준 이내에서 투자할 수 있다.(2012.3.2, 2021.6.23. 개정)
- 제40조(심의대상 고정투자) ①심의회는 심의대상 고정투자 규모의 종류는 다음과 같고 호와 같다.(2001.12.26, 2012.3.2, 2024.11.20. 개정)
1. 중앙본부 : 신축, 업무용부동산 매입(2012.3.2, 2024.11.20.개정)
 2. 지역본부 : 신축, 증개축(리모델링 등 포함), 업무용부동산 매입(2012.3.2,

2024.11.20. 개정)

구 분	지 역 본 부	중 앙 본 부
생산 · 유통 · 가공시설	· 투자규모 100억원 이상 150억원 미만 신축 · 매입 · 투자규모 100억원 이상 증개축	투자규모 150억원 이상 신축 · 매입
신용점포 및 편익시설	· 투자규모 100억원 이상 150억원 미만 신축 · 매입 · 투자규모 100억원 이상 증개축	투자규모 150억원 이상 신축 · 매입
㉠종합시설	· 투자규모 150억원 이상 250억원 미만 신축 · 매입 · 투자규모 150억원 이상 증개축	투자규모 250억원 이상 신축 · 매입

(주)종합시설은 본점, 경제사업장, 편익시설 등이 복합된 시설임

②회원이 제1항에 규정한 고정투자를 하고자 할 때에는 별표 1의 시군협의회의 조정을 거쳐 심의회에 심의를 신청 하여야 한다. 다만, 고정투자료인한 업무용부동산 투자금액(투자에정액 포함)이 자기자본 이내일 경우에는 투자금액에 관계없이 지역본부장 승인으로 심의절차 이행에 갈음할 수 있다.(2004.8.25, 2009.8.27, 2012.3.2. 개정)

③제2항의 규정에 의하여 심의를 마친 시설로서 투자계획의 변경 등으로 인하여 당초 심의 기준을 초과하여 투자할 때에는 투자규모에 따라 계통별 심의를 거쳐야 한다.(2024.11.20. 신설)

제41조(고정투자 심사) ①회원이 업무용 고정자산을 취득하고자 할 때에는 시설별 투자규모가 50억원 이상일 경우 지역본부장(지역농협은 시군지부 경우)의 심사를 거쳐야 한다. 다만, 제40조제1항의 규정에 의한 심의회의 심의대상 고정투자는 심사를 생략한다.(2012.3.2, 2012.5.1, 2016.7.1, 2024.11.20. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 심사를 마친 시설로서 투자계획의 변경 등으로 인하여 당초 심사기준을 초과하여 투자할 때에는 투자규모에 따라 제40조제1항의 규정에 의한 심의 또는 제41조제1항의 규정에 의한 계통별 심사를 거쳐야 한다.(2012.3.2, 2012.5.1, 2021.6.23. 개정)

제42조(중앙회의 자금지원) ①회원의 고정투자에 대한 중앙회의 자금지원은 중앙회 지원계획 범위안에서 지원한다.(2024.11.20. 개정)

②다음 각 호의 1에 해당하는 회원에 대하여는 자금 지원을 제한할 수 있다.(2024.11.20. 개정)

1. 중앙회의 고정투자 심의 또는 심사절차를 거치지 않고 투자하는 회원
2. 장기적으로 자립이 불가능하다고 판단되는 합병대상 회원

3. 사고 또는 사회적 물의로 농협의 공신력을 저해한 회원
 4. 신용일반시설(종합시설 중 신용부문, 신용지점 등)을 신축하고자 하는 회원(2015.12.23. 개정)
 5. 시설내용이 사회적으로나 타 회원과의 형평상 과도한 투자라고 판단되는 회원
 6. 기타 중앙회의 지도 및 지시사항에 위반하여 운영하는 회원
- 제43조(고정투자 지도) ①지역본부장 및 시군지부장은 제42조 규정에 의하여 중앙회의 자금을 지원받은 회원에 대하여 시설의 운영상황을 파악하고 지도하여야 한다.(2012.3.2, 2016.7.1, 2021.6.23, 2024.11.20. 개정)
- ②제1항의 지도상 필요한 경우에는 시정지시, 자금의 회수 및 제99조의 규정에 의한 지원제한을 할 수 있다.(2006.3.11, 2020.12.23, 2024.11.20. 개정)

제7절 회원의 외부감사인에 의한 회계감사 수감 (2006.9.27. 신설)

- 제44조(외부회계감사 수감) 회원은 「농업협동조합법」과 정관이 정하는 바에 따라 외부감사인에 의한 회계감사(이하 "외부회계감사"라 한다)를 받아야 한다.
- 제45조(중앙회의 지도) ①중앙회의 사업부문별 소관부서장은 회원이 외부회계감사를 원활히 수감할 수 있도록 소관업무 지도에 적극 노력하여야 한다.
- ②중앙회는 회원이 효율적으로 외부회계감사를 수감할 수 있도록 감사인 선임 및 보수결정 등에 필요한 지침을 수립하여 시행할 수 있다.
- 제46조(세부사항) 회원의 외부회계감사 수감에 관한 세부사항은 준칙으로 정한다.

제8절 회원에 대한 컨설팅 (2016.12.28. 신설)

- 제47조(회원에 대한 컨설팅) ①중앙회는 회원에 대하여 경영 · 사업 · 리스크 관리 등의 개선을 위한 컨설팅 지원을 할 수 있다.
- ②삭제.(2020.12.23.)

제5장 계통간 협동

제1절 조합상호지원자금 등의 지원 (2000.12.27, 2012.3.2. 개정)

- 제48조(자금의 지원) ①중앙회는 회원의 균형발전과 사업활성화를 위하여 조합상호지원자금(회원지원적립금 및 경제사업안정적립금을 포함한다. 이하 "자

금"이라 한다)을 무이자로 운용하며, 제2항 각 호의 자금에 대하여는 매년 조성·운영계획을 수립하여야 한다.(2004.8.25, 2008.7.24, 2024.11.20. 개정)

②중앙회는 다음 각 호의 자금이 투명하고 효율적으로 지원될 수 있도록 자금지원심의회 (이하 본절에서 "심의회"라 한다)를 둔다.(2012.3.2. 신설)

1. 조합상호지원자금

2. 이차보전자금

③조합상호지원자금은 농산물 등의 판매활성화 및 유통지원 등 회원의 경제사업활성화를 위한 사업에 우선 지원한다.(2012.3.2. 신설)

④제2항 각 호에서 정한 자금의 지원대상은 다음 각 호의 1에 해당하는 회원으로 하되 목적별 지원대상 범위에 대하여는 심의회가 정하는 바에 의한다.(2000.12.27, 2012.3.2. 개정)

1. 합병회원

2. 경영부실조합으로서 경영정상화 대상 조합으로 중앙회가 지정한 회원

3. 천재지변 등 우발적 재해로 인하여 거액의 손실이 시현된 회원

4. 사업활성화를 위하여 자금지원의 필요성이 인정되는 회원

5. 기타 심의회에서 필요하다고 인정하는 회원(2005.7.1, 2012.3.2. 개정)

제48조의2(심의회 구성·운영) ①심의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 위원장 : 회원지원담당집행간부(2024.11.20. 개정)

2. 위원 : 위원장이 지역본부장의 추천을 받아 위촉하는 10인이내의 회원조합장, 농림축산식품부장관이 추천하는 공무원 1인, 농림축산식품부장관이 추천하는 학계전문가 2인과 위원장이 추천하는 학계전문가 2인, 위원장이 지정하는 5인이내의 관련부서장(2015.12.23, 2024.11.20. 개정)

②위원장이 사고, 궐위 등으로 직무를 수행할 수 없을 때에는 회원지원담당부서장이 직무를 대행한다.

③회원조합장인 위원 및 외부인사인 위원의 임기는 2년으로 한다.

④심의회는 위원장이 소집하며 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 출석구성원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다. 다만, 특별한 사정에 의하여 심의회 소집이 곤란할 때에는 서면결의로서 의결에 갈음할 수 있다.(2017.8.22. 개정)

⑤심의회는 사무를 처리하기 위해 회원지원담당부서 3급이상 직원을 간사로 두며 심의회 심의내용을 작성·비치한다.(2012.3.2. 신설)

⑥위원장이 제4항 단서에 따라 서면의결에 의하여 심의회를 소집하고자 하는 경우 서면의결에 필요한 서면을 각 위원들에게 송부하여야 한다.

(2017.8.22. 신설)

⑦서면의결을 하고자 하는 의원은 제6항의 규정에 의한 서면에 가부 등의

표시로 당해 위원의 의사가 명확히 표현되도록 의결의 내용을 기재하여 심의회 회의 개최전까지 심의회에 제출하여야 한다.(2017.8.22. 신설)

⑧서면의결을 하는 위원의 수는 심의회에 출석한 위원의 수에 산입한다.
(2017.8.22. 신설)

제48조의3(심의회)의 기능) 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의하며, 심의회 의결 즉시 그 결과를 회원에게 공개해야 한다.(2012.3.2. 신설)

1. 지원자금의 조성 및 운용계획안(2024.11.20. 개정)
2. 지원대상 및 지원규모

제49조(자금지원계획의 수립) ①중앙회는 매회계연도 회원의 균형발전과 사업 활성화를 위하여 조합상호지원자금 지원규모를 사업계획에 반영하여 시행한다.(2005.7.1, 2012.5.1. 개정)

②중앙회의 관련 부서장 및 지역본부장은 자금지원이 필요한 사업에 대하여 지원 필요성, 투자규모 및 자금조달, 사업지도계획 등을 작성하여 회원지원 담당부서장에게 요청할 수 있다.

제50조(자금지원 조건) 자금의 지원조건은 다음 각 호와 같다.

1. 자금지원기간은 3년이내로 한다. 다만, 제48조제4항제1호의 규정에 의한 합병지원자금과 제48조제4항제2호의 규정에 의한 경영부실조합에 대한 경영정상화자금 등 심의회가 필요하다고 인정하는 자금에 대하여는 지원기간을 다르게 정할 수 있다.(2005.7.1, 2012.3.2. 개정)
2. 조합별 및 목적별 최고 지원한도는 당해년도 지원규모 및 지원목적 등을 감안하여 심의회가 정하는 바에 의한다.(2005.7.1, 2012.3.2. 개정)

제51조(자금의 결산) 전무이사는 매회계연도 경과후 3월 이내에 당해 사업연도의 자금결산을 완료하고 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.(2005.7.1, 2015.12.23. 개정)

제52조(지원받은 자금의 운용) 회원은 지원받은 자금을 자율적으로 운용하되, 아래 각 호의 자금은 중앙회 또는 농협은행주식회사(이하 "농협은행"이라 한다)에 정기예치 하여야 한다. 다만, 경영부실조합은 이를 담보로 제공하여야 한다.(2004.8.25, 2010.4.1, 2012.5.1, 2016.12.28. 개정)

1. 합병지원자금
2. 경영부실조합 지원자금
3. 기타 심의회에서 필요하다고 인정하는 지원자금

제53조(자금의 회수) 회원에 지원된 자금은 지원기간 만료 즉시 회수한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 지원기간 만료전이라도 회수할 수 있다.

1. 특별지원자금을 지원받은 회원이 중앙회가 부여한 책임경영지표 및 지시사항을 이행하지 아니하거나 경영이 호전되어 자금의 지원없이도 자립경영이 가능한 때
2. 사업활성화 및 기타 목적자금을 지원받은 회원이 지원목적사업을 이행하지 아니한 때
3. 사회적 물의를 일으켜 농협의 공신력을 손상시키거나 중앙회의 지도방침을 위반한 때

제54조(사후관리) ①제49조제2항에 의하여 자금을 요청한 부서장은 자금을 지원한 회원에 대하여 매년 1회이상 사후관리 지도를 하여야 하며, 그 결과를 회원지원담당부서장에 제출하여야 한다.

②제1항의 회원에 대한 사후관리 사항은 다음 각 호와 같다

1. 지원자금의 적정사용
2. 자금지원 목적사업의 이행여부
3. 기타 사업활성화를 위한 조치사항 등

③지역본부장은 제48조의 규정에 의한 자금지원 회원에 대하여 지원목적의 이행 여부를 매년 1회이상 확인하여 이행상태가 부진한 경우에는 시정 조치하거나 자금을 회수할 수 있다.

제55조(출자금의 환급) 회원이 납입하여 조성한 조합상호지원출자금의 환급은 정관이 정하는바에 의한다.

제56조(준용규정) 자금의 지원 및 회수에 관하여 이 규정에 정하지 아니한 사항은 중앙회 또는 농협은행 여신관련 제규정을 준용한다.(2012.5.1. 개정)

제2절 회원간 공동투자사업

제57조(공동사업 실시원칙) 조합원의 실익증진 및 사업의 규모화를 통한 대외 경쟁력 강화를 위하여 회원간 공동사업을 실시할 수 있다.

제58조(공동사업의 종류) 공동사업은 다음 각 호의 사업으로 한다.

1. 농산물의 생산원가 절감 및 자재 공급능력을 제고할 수 있는 사업
2. 농산물의 수취가격 제고와 부가가치 향상 및 유통비용을 절감할 수 있는 사업
3. 조합원 공동이용 서비스 제공을 위한 편의시설 설치 사업
4. 기타 참여회원이 조합원을 위하여 필요하다고 인정하는 사업

제59조(계약의 체결) 참여회원은 다음 각 호에 명시된 내용의 계약서를 작성하고 각 회원별로 이사회의 의결을 얻어야 한다.

1. 공동사업장(이하 본절에서는 "사업장"이라 한다)
2. 사업장을 주관 관리하는회원(이하 본절에서는 "관리회원"이라 한다)의 지정
3. 회원별 투자규모
4. 사업장의 운영방법
5. 손익금의 배분기준
6. 재산권의 공동지분에 관한 사항
7. 사업장 자산처분 및 청산시의 지분 배분 기준
8. 기타 사업장 운영에 필요한 사항

제60조(자금 조성) 사업장의 설치자금은 참여회원의 계통 차입금, 국고보조금, 지방비보조금 또는 참여회원 자체자금으로 조성할 수 있다.

제61조(공동투자금의 한도) 동일한 공동사업에 대한 투자금은 당해 회원의 자기자본의 100분의 20을 초과할 수 없다. 다만, 당해 회원이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 출자하는 경우에는 제외한다.(2001.12.26, 2008.7.24. 개정)

제62조(사업장의 설치) ①사업장은 관리회원 관할구역내에 설치함을 원칙으로 하되 불가피한 경우는 참여회원 관할구역내에 설치할 수 있다.(2004.8.25. 개정)

②참여회원 관할구역외에 사업장을 설치하고자 할 경우에는 제80조의 규정을 준용한다.

제63조(사업장 운영) ①관리회원은 사업장의 모든 자산 및 부채를 관리하여야 한다.

②사업장운영에 따른 모든 업무집행 행위는 공동투자사업 대표자 명의로 행한다.(2004.8.25. 개정)

③공동사업을 목적으로 투자하는 토지·건물 등 부동산에 대하여는 관리회원이 소유권을 갖는 것으로 한다. 다만, 관리회원과 참여회원이 각각 동 부동산상 소유지분권리가 있는 것으로 정할 때에는 각각 소유권등기를 하여야 한다.

④고정자산의 투자 등 사업장 운영에 필요한 소요자금은 공동사업기금과 국고, 지방비 보조금 및 중앙회 차입금으로 충당하고, 과부족 자금은 관리회원에 예치 또는 차월한다.

⑤관리회원은 본절에서 정한 사항외의 사항에 대하여는 제64조제1항의 규정에 의하여 설치된 사업장운영협의회(이하 본절에서는 "협의회"라 한다)가 결정한 운영방침에 의하여 사업장을 관장 한다.(2021.6.23. 개정)

제64조(사업장운영협의회의 설치·운영) ①사업장의 효율적인 운영을 위하여 참여회원의 조합장으로 구성된 협의회를 둔다. 다만, 협의회 운영상 필요한 경

우에는 대의원을 둘 수 있다.

②협의회 의장은 관리회원의 조합장이 되고, 간사는 사업장 장장으로 한다.

③협의회는 협의회 회의 개최방법, 의결방법과 사업장의 조직, 기구, 사업 계획과 수지예산, 결산 및 관리회원의 사업장간 본지점이자율 등 업무운영에 관한 모든 사항을 결정한다.(2015.12.23. 개정)

제65조(손익금의 배분) ①사업장의 수익과 비용은 공동사업 계약서 등에서 정한 지분율에 따라 참여회원에게 각각 배분한다.(2004.8.25. 개정)

②관리회원은 회원의 회계규정에 의하여 사업장의 가결산 및 결산을 실시하고 그 결과를 참여회원에게 통보하여야 한다.

제66조(회계 및 세무처리 등) ①사업장의 회계는 독립회계 단위로 구분·경리하여야 한다.

②사업장 개설, 수익과 비용의 배분 및 기타 사업운영에 관한 회계처리는 해당사업별 회계 제규정에서 정하는 바에 의한다.(2004.8.25. 개정)

③조합간 공동투자사업을 하는 경우에는 관련 세법에서 정하는 바에 의하여 공동사업자로 사업자등록을 하고, 제반 납세의무를 이행하여야 한다.
(2004.8.25. 개정)

④본절에서 정하지 아니한 기타 업무취급 절차 등은 공동사업의 종류에 따라 각 사업별 관련 제규정에 의한다.(2004.8.25. 개정)

제67조 삭제(2004.8.25.)

제3절 운영협의회 설치·운영

제68조(설치 및 구성) ①지역 농정활동의 협력 및 회원의 공동이익 증진을 위하여 조합운영협의회(이하 이 절에서 "협의회"라 한다)를 둔다.

②협의회의 설치 지역단위, 의장 및 위원 구성은 별표 1과 같다.

제69조(의장의 임기 및 직무 등) ①의장의 임기는 2년으로 한다.

②의장은 협의회의 업무를 통할하고 협의회를 대표한다.

③의장에게 사고가 있어 직무를 수행할 수 없는 때에는 의장이 미리 정한 순서에 따라 직무를 대행한다.

제70조(기능 및 사무국) ①시도 및 시군협의회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 지역농정 협력활동에 관한 사항
2. 회원간 공동사업 실시등 협동에 관한 사항
3. 관내 공판장,가공공장 등 대규모 시설투자 조정에 관한 사항
4. 합병추진에 관한 사항

5. 기타 회원의 업무추진에 필요한 사항

②협회의 효율적 운영지도를 위하여 회원지원담당부서내에 중앙본부 조합 운영협의회 사무국을, 시도 및 시군협의회의 원활한 사무처리를 위하여 지역 본부와 시군지부에 사무국을 둔다.(2003.6.27, 2012.3.2, 2016.7.1. 개정)

③중앙본부 조합운영협의회 사무국장은 회원지원담당부서의 3급이상인 자, 시도협의회 사무국장은 지역본부장이 정하는 3급이상인 자, 시군협의회 사무국장은 시군지부 단장이 겸임한다.(2016.12.28. 개정)

제71조(회의) ①회의는 정기회의와 임시회의로 구분하고, 정기회의는 월 1회 개최하되 특별한 사유가 있으면 조정할 수 있으며, 임시회의는 의장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요청이 있을 때에 개최한다.(2003.6.27, 2017.8.22. 개정)

②지역검사국장, 농협은행 영업본부장, 농협생명보험주식회사 총국장, 농협손해보험주식회사 총국장은 해당지역 시도협의회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.(2012.3.2. 신설)(2016.12.28. 개정)

③협의회는 필요한 경우 시도협의회는 해당지역담당 집행간부, 시군협의회는 중앙본부 및 해당지역지역본부책임자와 시군지부장, 기타 회의안건과 관련된 자를 회의에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.(2003.6.27, 2012.3.2, 2016.12.28. 개정)

④시도 및 시군협의회에서 협의된 사항은 회원과 중앙회의 업무에 최대한 반영하며, 사무국장은 회의결과에 대한 회의록을 작성하여 참석위원의 서명을 받아 비치하여야 한다.(2012.3.2. 개정)

제4절 회원 인사업무협의회 설치·운영 및 간부직원 전형시험

제72조(인사업무협의회, 간부직원전형시험 등 실시 및 채용) ①회원상호간의 인사업무 협의 등을 위하여 시군 및 시도에 인사업무협의회를 둔다.(2010.4.1. 개정)

②인사업무협의회의 지역별 설치단위, 의장 및 위원 구성은 별표 5와 같다.(2010.4.1. 신설)

③인사업무협의회의 운영 등에 관한 사항은 별도 정하는 바에 따른다.(2010.4.1. 개정)

④회원조합 간부직원 전형시험 실시에 관한 사항은 전무이사가 별도로 정하는 바에 의한다.(2005.7.1. 개정)

⑤인사업무협의회는 신규직원 선발·채용을 위해 회원조합의 채용준칙에서 정한 시군(도)단위 시험 및 전국동시시험을 중앙회에 위임하여 실시한다.
(2017.8.22, 2020.12.23. 개정)

제5절 도농상생기금 조성·운영 (2012.6.1. 신설)

제72조의2(기금의 조성) ①중앙회는 「농업협동조합법」 제134조제5항에 의거 회원의 경제사업 손실보전을 통한 도농간 상생발전을 도모하기 위하여 도농상생기금(이하 "기금"이라 한다)을 조성한다.(2016.12.28. 개정)

②출연대상 회원은 전년말 총자산 1조원 이상인 회원 또는 특별시·광역시 및 인구 30만명 이상 시 소재 회원 중 전년말 총자산 5,000억원 이상인 회원을 말한다.(2016.12.28, 2021.12.22. 개정)

③제2항의 출연대상 회원은 전년도 신용매출총이익의 100분의 3이내에서 기금으로 출연하되, 그 비율은 전무이사가 회원의 경영 여건을 감안하여 따로 정하는 바에 의한다.(2016.12.28, 2021.6.23. 개정)

④조성액과 운용액의 차액에 대한 수익발생분은 매년 자금결산후 기금으로 추가 조성한다.

제72조의3(상생협력위원회 구성·운영) ①중앙회는 기금의 원활한 운용 및 도시농축협 역할 강화를 위해 중앙본부에 "상생협력위원회" (이하 이 절에서 "위원회"라 한다)를 구성 운영한다.(2016.12.28, 2021.6.23. 개정)

②위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.(2021.6.23.개정)

1. 손실보전 대상, 지원대상 회원 및 금액, 지원한도, 지원시기 등 기금운용과 관련한 세부사항(2021.6.23. 신설)
2. 도시농축협 역할 강화 방안, 도농상생 관련 주요 추진사업 등 도농간 균형발전을 위한 사항(2021.6.23. 신설)

③위원회는 다음 각 호와 같이 구성하며, 조합장 위원의 임기는 2년으로 한다.(2024.11.20. 개정)

1. 위원장 : 조합장 1인(조합장위원 중 호선)
2. 위 원 : 지역본부장의 추천을 받아 전무이사가 위촉하는 조합장 8인, 관련부서장 3인

④위원회는 위원장이 소집하며, 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 특별한 사정에 의하여 위원회 소집이 곤란할 때에는 서면결의로서 의결에 갈음할 수 있다.(2024.11.20. 단서 신설)

⑤위원회의 사무를 처리하기 위하여 회원지원담당부서에 사무국을 운영하며, 해당부서 3급이상 직원을 간사로 둔다.(2024.11.20. 개정)

⑥위원장이 제4항 단서에 따라 서면의결에 의하여 위원회를 소집하고자 하는 경우 제48조2의제6항부터 제8항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "심의회"는 "위원회"로 본다.(2024.11.20. 신설)

제72조의4(기금의 운용) ①조성된 기금은 다음 각 호에서 정한 회원의 경제사업 수행과정에서 발생한 손실의 보전용도로 사용한다.

1. 농축산물의 수급불안, 가격진폭 등의 사유로 판매·유통사업 수행과정에서 발생한 경제사업 손실
2. 태풍, 수해, 구제역 등 자연재해 피해에 따른 사업손실
3. 기타 위원회가 인정하는 경제사업 수행과정에서 발생한 손실

②기금은 농촌소재 회원을 대상으로 지원함을 원칙으로 한다. 다만, 위원회가 별도로 정할 경우 지원대상을 달리 운영할 수 있다.

③회원은 지원받은 자금을 자율적으로 운용하되, 경영부실조합은 중앙회에 정기예치하고 이를 담보로 제공하여야 한다.(2021.12.22. 개정)

제72조의5(신청 및 지원절차) ①회원은 제72조의4제1항에서 정한 손실 발생 시 중앙회 관련부서 및 관할 지역본부로 지원을 신청한다.

②관련부서장 및 지역본부장은 경제사업 손실발생에 따른 기금의 지원이 필요하다고 판단할 경우 회원지원담당부서로 지원을 신청한다.

③회원지원담당부서장은 관련부서 및 지역본부의 지원 신청시 제72조의3의 규정에 의해 설치된 위원회에 부의하여야 하며, 위원회의 의결 결과에 따라 기금의 지원여부를 결정한다.

제72조의6(사후관리) ①중앙회는 매회계연도 경과후 당해년도 기금결산을 완료하고 그 결과를 위원회에 보고하여야 한다.

②관련부서장 및 지역본부장은 매년 1회이상 기금을 지원한 회원에 대한 사후관리를 실시하여야 한다.

제72조의7(도농상생기금의 환급) 유동성부족으로 인하여 예·적금지급불능상태가 예상되는 등 도농상생기금 환급이 필요한 경우 위원회 의결을 통해 회원이 납입하여 조성한 도농상생기금의 전부 또는 일부를 환급할 수 있다.(2021.12.22. 신설)

제6절 회원조합지원협의회 설치·운영 (2016.12.28. 신설)

제73조(설치 및 구성) ①중앙회와 그 자회사간 회원조합 관련 업무의 협의·조정을 위하여 회원조합지원협의회(이하 "협의회"라 한다)를 둔다.

②자회사는 자신의 사업부문 중 회원조합 관련 업무가 있는 경우에는 관련 업무의 협의·조정을 위하여 제1항의 협의회에 참여할 수 있다.

③협의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 위원장 : 회원지원담당상무

2. 위원 : 위원장이 지정하는 관련부서장(제2항에 따라 협의회에 참여하는 자회사의 부서장을 포함한다)

④위원장은 위원에게 법령이 허용하는 범위 내에서 협의회와 관련하여 필요한 자료 또는 서류의 제출을 요구할 수 있으며, 협의회에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제73조의2(기능) 협의회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 자회사의 회원조합 업무운영관리에 대한 협의·조정

2. 회원조합의 주요 현안에 대한 체계적 지도·지원

3. 회원조합의 사업 활성화를 위한 대책 마련 등

제73조의3(운영) 협의회의 운영에 관한 세부사항은 전무이사가 별도로 정하는 바에 따른다.

제6장 계통간 이해의 조정

제1절 사무소의 설치 및 관리 (2006.3.11. 개정)

제74조(정의 및 사무소의 설치) ①이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
(2006.3.11, 2012.5.1, 2015.12.23, 2016.12.28. 개정)

1. 판매장 : 계통사무소의 하나로마트, 하나로클럽, 축산물판매장, 인삼판매장, 주유소, 로컬푸드직매장 및 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에서 정하는 농산물공판장, 유통센터를 말한다.

2. 점포 : 농협은행 지점, 출장소 및 회원의 지점·간이지점 및 제1호의 판매장을 말한다.

②회원은 지사무소로서 지점, 사업소(분사를 포함한다. 이하 같다) 또는 간이지점을 설치할 수 있다.(2003.6.27, 2012.5.1. 개정)

③삭제 (2012.5.1.)

④지점의 신설, 명칭변경 등으로 인하여 계통간 지점명칭이 동일하게 될 경우에는 후에 지점명칭을 사용하고자 하는 지점에서 그 명칭을 변경하여야 한다.(2012.3.2, 2012.5.1. 개정)

제75조(설치기준) ①회원이 지사무소를 신설 또는 이전 (이하 이 절에서 "설치"라 한다)하고자 할 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.(2006.3.11, 2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

1. 지사무소는 관할구역안 조합원의 이용에 편리한 지역으로서 비조합원의 사업이용량이 회원의 정관에서 정하는 비조합원의 사업이용범위를 초과하지 아니하는 지역에 설치한다.
2. 지사무소는 사고예방을 위하여 적절한 보안조치를 하여야 한다. 다만, 지점·간이지점을 설치하고자 할 때에는 금고비, 대형금고, 비상벨, 도난방지, CCTV당직실(또는 무인경비용역) 등 사고미연 방지시설을 구비하여야 한다.
3. 다음 각목의 1의 경우에는 당해 지역에 주소나 거소 또는 사업장이 있는 조합원수가 총 조합원 수의 100분의 10이상이거나 200인 이상이어야 한다.(2017.8.22. 개정)

가. 회원이 읍·면 지역에 지점 및 간이지점을 설치하고자 하는 경우 다만, 신도시, 택지개발지구 등에 의하여 개발되는 지역에 설치하고자 하는 경우에는 적용하지 아니할 수 있다.

나. 지역농협이 관할구역을 확대하여 그 확대된 지역에 지점 또는 간이지점을 설치하고자 하는 경우. 이 때, 조합원수 적용은 시(지방자치법에 따라 도농복합형태의 시로써 읍·면을 둔 경우에는 그 읍·면을 제외한 지역만을 의미한다)·구·읍·면별로 적용한다.(2017.8.22. 개정)

4. 회원이 타 회원의 본점이 소재하는 면지역에 본점 및 지사무소를 설치할 경우 관할 소재지 회원과 합의 후 설치하여야 한다.(2024.11.20. 개정)

②회원이 지점을 설치하고자 하는 경우에는 제1항 각 호의 기준과 다음 각 호의 기준을 모두 갖추어야 한다.(2004.8.25, 2005.7.1, 2006.3.11, 2012.5.1, 2012.6.1, 2015.12.23, 2016.12.28, 2024.11.20. 개정)

1. 도시회원(특별시·광역시 또는 인구 30만 이상 시 소재 회원 중 전년도 말 기준 총자산 5,000억원 이상 회원을 말한다. 이하 같다.)은 신용점포 신설 시 판매장(하나로마트, 축산물프라자 등)을 병행 신설하여야 한다. 다만, 전년도말 기준 경제매출액이 신용영업수익을 초과하거나 경제매출액이 1천억원을 초과하는 경우 연간 1회에 한하여 예외적용 할 수 있

- 다.(2012.6.1. 신설)(2015.12.23, 2024.11.20. 개정)
2. 도시회원 중 지역농협과 지역축협이 지점을 신설하고자 하는 경우에는 별표9에서 정한 경제사업 추진지표를 달성하여야 한다.(2012.6.1.신설)
(2015.12.23. 개정)
3. 도시회원 중 특별시·광역시 또는 인구 30만이상 시 지역에 판매장이 없는 품목조합은 동 지역에 판매장(하나로마트, 축산물프라자 등)을 신설하여야 한다.
4. 제1호 및 제3호의 경우 설치하여야 할 판매장의 종류, 규모, 사업실적 인정(평가) 등은 제73조의 회원조합지원협의회 협의를 거쳐 전무이사가 정하는 바에 의한다.
5. 삭제(2024.11.20.)
6. 계통사무소간 거리는 별표 2에 의한 기준 이상의 거리(직선거리를 의미한다, 이하 이 호에서 같다)를 유지하여야 한다. 다만, 다음 각목의 1의 경우에는 예외로 할 수 있다.
 - 가. 본점의 이전 또는 합병으로 인하여 종전의 본점 위치에 설치하는 경우나. 삭제(2024.11.20.)
 - 다. 당해 계통간 합의를 거쳐 지역본부장이 승인하는 경우
 - 라. 기존 600m이내에 설치되어 있는 신용점포가 임차기한 만료 등 불가피한 사유로 이전하는 경우로서 종전의 계통사무소와의 거리보다 더 멀리 이전하는 경우(2024.11.20. 개정)
 - 마. 금고업무 수행관련 건물, 종합병원, 학교 등 외부고객과 단절되어 점주권이 구분되는 건물내 설치하는 경우
 - 바. 본점이 읍 또는 면지역에 소재하였는데 기존과 동일한 읍 또는 면 지역 내에서 이전하는 경우(다만, 다른 회원의 본점과는 별표 2에 따른 거리기준 이상의 거리를 유지하여야 한다)(2017.8.22. 신설)
 - 사. 타 회원이나 농협은행 점포가 폐쇄된 위치로 이전하는 경우
(2017.8.22. 신설)
 - 아. 현재 입주건물의 재건축 또는 리모델링 등이 예정되어 동일한 위치에 재입주를 조건으로 다른 건물에 임시로 이전하는 경우(2017.8.22. 신설)
7. 제26조제2항제2호에 의하여 실시하는 경영실태평가결과 3등급 이내이어야 한다.
8. 신설하고자 하는 지점의 수익성 추정 결과 3년 이내에 흑자결산이 가능하여야 한다.
9. 전무이사가 따로 정하는 신용점포설치승인평가표상의 일정기준점수 이상

을 충족하여야 한다.

③회원이 간이지점을 설치하고자 하는 경우에는 제1항 각 호의 기준과 다음 각 호의 기준을 모두 갖추어야 한다.(2008.7.24, 2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

1. 간이지점은 회원의 관할구역안에 위치한 직원 3인이상이 근무하는 공판장 · 경매식집하장 등의 사업소 또는 매장면적이 330㎡이상인 하나로마트(이하 이 항에서 "사업소"라 한다)에 설치한다.(2017.8.22. 개정)
2. 제1호의 사업소는 개소후 6월이 경과하고 계통사무소와 200m이상의 거리를 유지하여야 하며, 간이지점을 설치함이 조합원과 이용고객의 편의도모 및 조합 경영상 필요하다고 인정되는 사업소이어야 한다. 다만, 당해 회원간 합의를 거쳐 지역본부장이 승인하는 경우에는 계통사무소간 거리 기준에도 불구하고 간이지점을 설치할 수 있다.
3. 간이지점장은 사업소장이 겸직한다.

④회원이 본점을 이전하고자 하는 경우에는 제1항제3호, 제2항제6호(가목은 제외한다), 제76조제1항 및 제85조를 각각 준용한다.(2005.4.27. 신설)(2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

⑤계통조직이 판매장(주유소를 제외한다)을 설치하고자 하는 경우에는 별표 6에 의한 기준 이상의 거리(기존 판매장 면적을 기준으로 직선거리를 적용하되, 신규설치 판매장 면적이 더 큰 경우에는 신규설치 판매장 면적기준을 적용한다)를 유지하여야 한다. 다만, 이전예정지가 종전의 계통판매장과 거리보다 더 멀리 이전하거나 당해 계통조직간 합의를 거쳐 지역본부장이 승인하는 경우에는 예외로 한다.(2006.3.11. 신설)(2008.7.24, 2012.5.1, 2015.12.23, 2016.12.28. 개정)

⑥농협은행이 신용점포를 설치하고자 하는 경우에는 제2항제6호(가목은 제외한다)를 준용한다.(2006.3.11. 신설)(2012.3.2. 개정)

⑦계통조직이 주유소를 설치하고자 하는 경우에는 계통조직 주유소 간 직선거리 기준으로 1km이상을 유지하여야 한다. 다만, 이전 예정지가 종전 다른 계통조직 주유소와의 거리보다 더 멀어지거나 당해 계통조직간 합의를 거쳐 지역본부장이 승인하는 경우에는 예외로 한다.(2017.8.22. 개정)

⑧주유소 사업 타당성 검토를 위한 컨설팅 결과와 다르게 주유소의 설치를 추진하는 경우 경제지주 소관 담당부서장이 해당회원의 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.(2017.8.22. 신설)

⑨제2항제1호, 제2호 및 제3호의 규정을 특별한 사유없이 충족(이행)하지 못하는 회원에 대하여는 제99조의 규정에 의한 지원제한을 할 수 있다.

(2012.6.1. 신설)

제76조(설치 승인) ①회원이 점포를 설치하고자 할 때에는 관할 지역본부장의 승인을 얻어야 한다.(2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

②회원이 관할 지역본부의 관할구역 외의 지역에 본점 및 지점 · 간이지점을 설치하고자 하는 경우에는 설치하고자 하는 지역을 관할하는 지역본부장의 승인을 얻어야 한다.(2006.3.11, 2008.7.24, 2012.5.1, 2024.11.20. 개정)

③지역농협이 "법률 제9761호 「농업협동조합법」 부칙 제9조"에 따라 구역을 변경하여 그 변경된 구역으로 본점을 이전하거나, 그 변경된 구역에 지사무소를 이전 또는 설치하려면 관할 지역본부장의 승인을 받아야 한다.

(2003.6.27, 2008.7.24, 2012.5.1. 개정)

제77조(업무개시 및 취소) ①제76조의 규정에 의하여 설치승인을 받은 점포는 승인일 부터 1년 이내에 업무를 개시하여야 한다. 다만, 동 기한내 업무개시가 불가능한 사유가 있는 때에는 지역본부장의 기한연장 승인을 얻어야 한다.(2012.5.1, 2017.8.22, 2024.11.20. 개정)

②점포가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지역본부장은 설치승인을 취소할 수 있다.(2008.7.24. 신설)(2012.5.1, 2017.8.22. 개정)

1. 업무개시 기한 경과에도 불구하고 정당한 사유없이 기한연장 승인을 얻지 아니하는 경우

2. 정당한 사유없이 설치 승인일부터 1년 이내에 업무를 개시하지 아니하는 경우

제78조(지점과 간이지점 간 전환) 회원은 자체 경영합리화를 위하여 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 지점을 간이지점으로, 간이지점을 지점으로 전환할 수 있다.(2012.5.1, 2024.11.20. 개정)

1. 지점을 간이지점으로 전환하고자 하는 경우에는 제75조제3항제1호, 제2호, 제76조제1항, 제83조제2항을 각각 준용한다.

2. 간이지점을 지점으로 전환하고자 하는 경우에는 제75조제2항, 제76조제1항, 제83조제1항을 각각 준용한다.

제79조(지점·간이지점의 폐쇄) 회원은 지점 · 간이지점이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이를 폐쇄할 수 있다.(2012.5.1. 개정)

1. 제75조의 설치기준에 미달하고 향후 보완될 가능성이 없다고 판단되는 경우

2. 개설후 3년이상 경과하고 최근 2년간 연속 적자를 시현한 경우

3. 기타 존립의 필요성이 없다고 인정되는 경우

제80조(관외사업소 설치) ①회원의 관할구역외에 경제사업을 수행하는 사업소를 설치하고자 할 경우에는 동일 시군관내에는 시군지부장(지역본부 직할회원은 지역본부장)의, 동일 시도관내에는 지역본부장의 승인을 얻어야 하며,

동일 시도관내외에 설치하고자 할 경우에는 소속 지역본부장을 거쳐 설치지역 관할 지역본부장의 승인을 얻어야 한다.(2012.3.2, 2024.11.20. 개정)

②관외사업소의 업무개시 및 취소에 관한 사항은 제77조를 준용한다.

(2024.11.20. 신설)

제81조(기간지점의 설치) 삭제(2024.11.20.)

제82조(기타 부대시설의 설치) ①회원은 본점과 근거리에 위치하고 있어 독립회계의 실익이 없는 사업소를 경제사업 이격사업장으로 운용할 수 있다.

(2012.5.1. 개정)

②회원은 지점 설치의 실익은 없으나 조합원과 이용고객의 편의도모 및 조합경영상 필요한 경우 관할구역안에 기계화점포를 설치할 수 있으며, 그 설치운용에 관한 세부사항은 상호금융대표이사가 따로 정하는 바에 의한다.

(2006.9.27, 2012.3.2, 2012.5.1. 개정)

제83조(업무취급범위) ①지점은 신용 및 경제사업 등 종합사업을 수행한다.

(2012.5.1. 개정)

②간이지점은 사업소 소속으로 하거나, 본점 또는 지점을 모점으로 하여 다음 각 호의 업무를 취급한다.(2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

1. 수신업무
2. 자립예탁금 대출업무(약정업무는 제외한다)
3. 예·적금 담보대출업무(약정업무를 포함한다)
4. 각종 공과금 수납업무
5. 환업무
6. 해당 사업소업무중 필요한 업무
7. 제1호 내지 제6호의 업무에 부대하는 업무

③사업소 및 경제사업이격사업장은 다음 각 호의 업무를 취급한다. 다만, 경제사업 이격사업장은 제1호·제2호의 업무 및 이에 부대하는 업무를 수행한다.(2005.4.27, 2012.5.1. 개정)

1. 경제사업 전반
2. 신용카드 업무(현금 및 예금은 지급 불가하다)
3. 환업무(본지점 거래, 내부환 거래 및 환잔액 이체에 한한다)
4. 정책자금대출(신용사업을 미실시하는 품목조합에 한한다)
5. 보험업무(신용사업을 미실시하는 품목조합에 한한다)
6. 제1호 내지 제5호의 업무에 부대하는 업무

제84조(회계처리) ①지사무소는 독립회계 단위로 운용하되, 간이지점은 독립회계단위로 운용하지 아니하며 본점·지점 또는 사업소를 모점으로 한다.

(2012.5.1. 개정)

②독립회계단위 사무소는 매월말기준으로 본지점이자정산을 실시하여야 하며, 그 운용에 관한 사항은 전무이사가 따로 정하는 바에 의한다.(2005.7.1, 2012.5.1. 개정)
제85조(보고) 회원은 점포 설치에 따른 업무개시, 이전, 폐쇄 또는 명칭을 변경하고자 할 경우에는 지체없이 계통 보고하여야 한다.(2012.5.1, 2016.12.28. 개정)

제2절 점포조정위원회 설치·운영 (2006.3.11. 신설)

제86조(설치) 점포조정 및 고정투자와 관련하여 발생된 계통간(중앙회 자회사 포함) 이해조정 및 분쟁해결을 위하여 점포조정위원회(이하 이 절에서 "위원회"라 한다)를 설치·운영한다.(2012.5.1, 2024.11.20. 개정)

제87조(구성 및 기능) ①위원회의 구성 및 기능은 <별표 3>과 같다.

②위원회는 사무를 처리하기 위해 위원회별로 회원지원 담당부서의 담당팀장을 간사로 둔다.(2012.5.1. 개정)

제88조(위원회의 소집) ①조정신청 당사자가 시군지부를 거쳐 지역본부 소관업무 담당(팀)에 조정을 신청하면, 소관업무 담당(팀)은 관련 사안을 검토한 후 점포조정이 필요한 경우에는 회원지원담당 부서에 점포조정을 신청할 수 있다.(2012.5.1, 2016.7.1. 개정)

②관할을 달리하는 회원간 및 회원과 중앙회(중앙회 자회사 포함)간 점포조정은 지역본부를 거쳐 점포관련 소관부서장(농협은행 등 농협금융지주회사 자회사의 점포에 대하여는 농협금융지주회사 점포담당 부서장. 이하 같다)에게 신청하여야 한다.(2012.5.1, 2016.12.28. 개정)

③제1항에 의한 조정신청이 있는 경우 지역본부 소관업무 담당(팀)은 회원지원 담당(팀)의 합의를 거쳐 점포조정 부의(안)을 위원회에 부의 하여야 한다.

④제2항에 의한 점포조정 신청이 있는 때에는 점포관련 소관부서장은 회원지원담당 부서장의 합의를 거쳐 점포조정 부의안을 작성하여 중앙본부위원회에 부의하여야 한다.(2012.5.1. 신설)(2016.12.28. 개정)

⑤위원장은 제1항 및 제4항에 의한 점포조정 신청이 있거나 필요하다고 인정하는 경우에는 이해관계가 없는 조합장을 위원으로 별도 위촉하고 위원회를 소집하여야 한다.(2012.5.1. 개정)

제89조(점포 조정절차) ①위원장은 점포 조정신청이 있는 경우 당사자에게 분쟁 해결방안 및 관련자료를 기한을 정하여 위원회에 제출하도록 할 수 있다.

②위원장은 점포관련 분쟁의 원만한 해결을 위하여 당사자에게 위원회에 출

석하여 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

③위원장은 점포 조정을 위하여 필요한 경우에는 중앙회 소관업무 담당(팀)으로 하여금 관련사항에 대한 설명을 요청할 수 있다.(2012.5.1. 개정)

제90조(의결 및 확정) ①위원회는 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상 찬성으로 의결한다.

②위원회에서의 의결사항에 대하여는 의결서를 작성하여 참석위원의 서명을 받아 비치 하여야 하고, 전무이사(지역본부단위는 지역본부위원회 위원장)의 확인으로 조정의 효력을 갖는다.(2012.5.1. 개정)

③간사는 위원장의 확인을 받아 위원회에서 의결된 사항을 이해당사자에게 즉시 통보 하여야 한다.

④위원회는 조정신청 후 30일 이내에 조정 의결하여야 한다. 다만 조사 등의 사유로 기간의 연장이 필요하다고 인정하는 경우에는 위원장이 기일을 정하여 연장할 수 있다.

⑤지역본부위원회의 조정의결에 이의가 있는 경우에는 제3항에 의한 결정된 사항을 통보 받은 날부터 2주일 이내에 중앙회 점포관련 소관부서에 재심을 청구할 수 있다.(2012.5.1. 신설)

⑥중앙회 점포관련 소관부서장은 제5항의 규정에 의한 재심 신청이 있는 때에는 재심청구서 접수일로부터 30일 이내에 회원지원담당 부서장의 합의를 거쳐 점포조정 부의(안)을 작성하여 중앙본부위원회에 부의하여야 한다.

(2012.5.1. 신설)

제91조(의결사항의 이행) 제90조제2항에 의한 확인이 있을 때에는 점포조정 당사자는 그 의결된 사항을 이행하여야 한다.

제92조(지원제한) 위원회의 의결사항에 대하여 이행하지 아니하는 회원에 대하여는 위원장이 회원지원담당 부서장에게 지원제한 등을 요청할 수 있다.

(2012.5.1. 개정)

제3절 분쟁조정위원회 설치·운영

제93조(설치) 전무이사는 「농업협동조합법시행령」 제45조제1항에 의거 회원(회원이 출자한 자회사를 포함한다) 및 중앙회(중앙회가 단독 또는 회원과 공동으로 출자한 자회사와 그 손자회사를 포함한다) 상호간의 업무구역, 사업영역 및 재산소유권 등에 관한 분쟁을 조정하기 위하여 분쟁조정위원회(이하 본 절에서는 "위원회"라 한다)를 설치·운영한다.(2005.7.1, 2016.12.28.개정)

제94조(구성 및 기능) ①위원회의 구성 및 기능은 별표 4와 같다.(2006.3.11. 개정)

②위원회는 사무를 처리하기 위하여 위원회별로 분쟁조정담당부서의 담당팀장을 간사로 둔다.(2012.5.1. 개정)

제95조(위원회의 소집) ①분쟁당사자가 시군지부를 거쳐 지역본부 분쟁관련업무(사안 발생 소관업무)담당(팀)에 분쟁조정을 신청하면, 소관업무담당(팀)은 관련 사안을 검토 후 분쟁조정담당부서에 분쟁조정을 요청할 수 있다.
(2012.3.2, 2012.5.1, 2016.7.1. 개정)

②지역본부 관할을 달리하는 회원간 및 회원과 중앙회(중앙회 자회사 포함)간 분쟁조정 신청이 있는 때에는 소관업무(분쟁사안) 담당부서장은 기획실장에게 분쟁조정을 신청하여야 한다.(2004.8.25, 2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

③소관업무 담당부서장은 제2항의 규정에 의한 분쟁조정 신청이 있는 때에는 기획실장의 합의를 거쳐 분쟁조정 부의(안)을 작성하여 중앙본부위원회에 부의 하여야 한다.(2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

④위원장은 제1항 내지 제3항에 의한 분쟁조정 신청이 있거나 필요하다고 인정하는 경우에는 분쟁사안과 관련이 없는 조합장을 위원으로 별도 위촉하고 위원회를 소집하여야 한다.

제96조(분쟁 조정절차) ①위원장은 분쟁조정 신청이 있는 경우 당사자에 대하여 분쟁 해결방안 및 관련 자료를 기한을 정하여 위원회에 제출하도록 할 수 있다.

②위원장은 분쟁의 원만한 해결을 위하여 분쟁 당사자에게 위원회에서 분쟁의 내용과 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

③위원장은 분쟁조정을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 중앙회 소관업무 담당으로 하여금 관련사항에 대한 설명을 요청할 수 있다.

제97조(분쟁조정결정 및 확정) ①위원회는 위원 3분의 2이상의 출석과, 출석위원 3분의 2이상 찬성으로 의결한다.

②위원회에서 결정된 사항은 전무이사(지역본부단위는 지역본부위원회 위원장)의 확인으로 조정의 효력을 갖는다.(2005.7.1. 개정)

③기획실장과 지역본부위원회 위원장은 각각 회의결과에 대한 분쟁조정결정서를 작성하여, 참석위원의 서명을 받아 비치하여야 한다.(2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

④소관업무 담당부서장(지역본부단위는 분쟁관련 업무 소관팀장)은 분쟁조정 위원회에서 결정된 사항을 전무이사(지역본부단위는 지역본부위원회 위원장)의 확인을 받아 분쟁당사자에게 알려주어야 한다.(2005.7.1. 개정)

제98조(조정결과 이행) 제97조제2항의 규정에 의한 확인이 있을 때에는 분쟁당사자는 그 결정된 사항을 이행하여야 한다.(2006.3.11. 개정)

제7장 전체 회원발전에 역행한 회원 등에 대한 지원제한

(2006.3.11. 개정)

제99조(지원제한 대상회원) 전무이사는 회원의 건전한 육성과 전체 회원의 발전을 위하여 제27조제2항, 제43조제2항, 제75조제9항, 제91조, 제98조의 규정을 미이행한 회원과 다음 각 호의 1에 해당하는 회원에 대하여 제100조에서 정한 바에 따라 중앙회의 지원을 제한할 수 있다.(2006.3.11, 2012.6.1, 2020.12.23. 개정)

1. 중앙회의 지도사항을 정당한 이유없이 이행하지 아니한 회원(제규정의 위반을 포함한다)
2. 사고 또는 사회적 물의 등으로 농협의 공신력을 현저히 실추시킨 회원
3. 자율권의 남용 등으로 회원간 위화감을 조성한 회원
4. 기타 회원의 건전한 육성을 위하여 지원제한이 필요하다고 인정되는 회원

제100조(지원제한 범위) ①제99조에서 정한 지원제한 대상회원에 대한 제한 범위는 다음과 같다.(2006.3.11. 개정)

1. 중앙회의 자금지원 제한(신규지원 감액·중단, 기 지원자금 기한만료전 회수)
2. 업무지원 제한(예산 및 보조, 표창 및 시상 등)
3. 점포설치 지원 제한(2006.3.11. 신설)
4. 계통판매장 판매 제한(2009.8.27. 신설)
5. 농협상표 사용 제한(2009.8.27. 신설)

제101조(지원제한) ①중앙회 각 부서장(지역본부장을 포함한다. 이하 같다)은 제99조에 해당되어 지원제한이 필요하다고 인정되는 회원에 대하여는 사유 발생일(또는 인지일)로부터 10일 이내에 회원지원담당부서장에게 지원제한을 요청하여야 한다.(2006.3.11, 2009.8.27. 개정)

②중앙회는 지원제한 대상회원의 심의를 위해 지원제한심의회를 둔다.(2005.7.1, 2009.8.27, 2017.8.22. 개정)

③제91조 및 제98조에 의한 조정결과를 이행하지 아니한 중앙회 자회사에 대하여는 전무이사가 필요한 조치를 할 수 있다.(2006.3.11. 신설)(2012.5.1. 개정)

④삭제 (2017.8.22.)

제101조2(지원제한심의회 구성·운영) ①지원제한심의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.(2017.8.22. 신설)

1. 위원장 : 회원지원담당상무
2. 위원 : 회원지원담당부서장, 제48조의2에서 규정하는 자금지원심의회 조합장 위원 10인

②지원제한심의회는 다음 각 호의 사항을 심의하며, 의결 즉시 그 결과를 회원에게 공개해야 한다.(2017.8.22. 신설)

1. 제99조에서 정한 지원제한 대상회원의 지원제한 실시여부
2. 제100조에서 정한 지원제한의 범위, 지원제한기간, 해제조건 등

③지원제한심의회를 운영하기 위한 세부적인 절차 등에 관한 사항은 제48조의2를 준용한다.(2017.8.22. 신설)

제102조(특별감사의 요청) 중앙회 각 부서장(지역본부장 포함)은 제101조제1항에 따라 지원제한을 요청함과 동시에 지원제한 대상회원에 대한 특별감사의 실시를 감사담당부서로 요청하여야 한다.(2009.8.27. 신설)

제103조(지원제한 해제) 지원제한의 해제는 지원제한 기간 만료시 또는 해제조건 충족시 해제된다. 다만, 다음 각 호의 1의 사유로 지원제한을 해제함이 타당하다고 인정되는 경우에는 지원제한심의회 의결을 거쳐 기간 종료전이라도 이를 해제할 수 있다(2005.7.1, 2009.8.27, 2017.8.22. 개정)

1. 지원제한 원인이 소멸되었을 때
2. 지원제한 원인을 회원 스스로가 소멸시킬 수 없는 경우로서 제재요청 부서가 제재를 지속함이 실익이 없다고 판단하여 해제를 요청하였을 때

부 칙

①(시행일) 이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

②(출자증권 및 회원명부에 대한 경과조치) 이 규정 시행이전 종전 농업협동조합중앙회·축산업협동조합중앙회·인삼협동조합중앙회(이하 "종전 각 중앙회"라 한다)의 회원조합지도·지원규정, 회원조합지도지원및조정에관한규정, 출자사 무취급규정 및 관련 제규정(이하 "관련 규정"이라 한다)에 의하여 발급된 출자증권 및 회원명부는 이 규정에 의한 것으로 본다.

③(경영진단에 관한 경과조치) 이 규정 시행이전 종전 각 중앙회의 관련규정에 의한 경영진단계획 수립 및 실시, 이의 이행지도 등에 관한 사항은 연도말까지는 관련 규정에 의하여 처리한다.

④(평가에 관한 경과규정) 이 규정 시행이전 종전 각 중앙회의 관련규정에 의한 자립평가, 업적평가 실시는 이 규정 시행 연도말까지는 관련 규정에 의하여 처리한다.

⑤(회계규정에 관한 경과조치) 제13조제3항, 제19조제2항 내지 제3항, 제46조제1항제3호의 규정에 의한 "신용사업회계의 영업이익", "비신용사업 회계의 매출총이익"은 회계규정(예) 제정내용을 전산시스템에 적용하는 시기까지

중전 각 중앙회 회원의 회계규정(예)에서 정하는 바에 따라 "조수익"으로 산출한다.

- ⑥(간부직원등에 관한 경과규정) 이규정 시행 이전 중전 각 중앙회의 중전 관련규정에 의한 간부직원 승진시험, 정원 배치기준, 인사관리위원회운영에 관한 사항은 새로운 관련제규정이 제정될 때 까지는 중전 관련 규정에 의한다.

부 칙

이 규정은 2001년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 규정은 2001년 9월 26일부터 시행한다.
 ②(경과조치) 제74조제2항의 개정규정에 불구하고 중전규정에 의하여 설치된 지소 및 간이지소는 그 효력을 상실하지 아니한다.

부 칙

이 규정은 2001년 12월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2002년 4월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2003년 6월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2004년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2005년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2006년 3월 11일부터 시행한다. 다만, 제92조제1항 "별표4"의 개정 규정은 2006년 2월 22일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제73조제2항제2호 및 동조제5항내지6항의 개정규정에 불구하고 이 규정 시행 이전에 설치된 점포에 대해서는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

이 규정은 2006년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2008년 7월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 8월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2010년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(외부인사인 위원의 임기에 관한 특례) 이 규정 시행일 이후 최초로 선임

되는 외부인사 위원의 임기는 제47조의2 제3항의 개정규정에도 불구하고 2012년 12월 31일까지로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 5월 1일부터 시행한다.

제2조(사업이용초과출자금에 관한 경과조치) 제3조제4항의 개정규정은 2013년 1월 1일부터 적용한다.

제3조(지사사무소 설치기준에 관한 경과조치) 제73조제1항·제2항 및 동조 제4항 내지 제7항의 개정규정에 불구하고 이 규정 시행일 이전에 해당 지역본부 및 중앙본부에 접수된 점포설치 신청 건에 대해서는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2012년 6월 1일부터 시행한다.

제2조(지사사무소 설치기준에 관한 경과조치) 제73조제2항제1호의 개정규정에 불구하고 이 규정 시행일 이전에 해당 지역본부에 접수된 점포설치 신청 건에 대해서는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2015년 12월 23일부터 시행한다.

제2조(지사사무소 설치기준에 관한 경과조치) 제72조제1항제1호, 제73조제2항 제6호 및 동조 제5항부터 제7항까지의 개정규정에 불구하고 이 규정 시행일 이전에 해당 지역본부 및 중앙본부에 접수된 점포설치 신청건에 대해서는 종전의 규정을 적용한다.

제3조(도시회원 중 지역농협 및 지역축협의 경제사업 추진지표 적용에 관한 경과조치) 제73조제2항제2호의 개정규정은 2016년말까지는 종전의 규정을 적용하고, 2016년말 실적기준으로 2017년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2016.7.1.)

이 규정은 2016년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.28.)

이 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2017.8.22.)

이 규정은 2017년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.23.)

이 규정은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2021.6.23.)

이 규정은 2021년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2021.12.22.)

이 규정은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.6.20.)

이 규정은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2024.11.20.)

이 규정은 2024년 12월 1일부터 시행한다.

<별표 1>

조합 운영협의회

(2006.9.27, 2012.3.2, 2021.12.22, 2023.6.20. 개정)

회원조합지도 · 지원규정

구 분		설치 단위	위 원 장	위 원
시도 협의회	도단위	경기, 강원, 충북, 충남세종, 전북, 전남, 경북, 경남	중앙회 이사(단, 중앙회 이사가 2인 이상일 경우에는 구성원 총의에 의하여 선출)	중앙회 이사 및 시군 협의회 위원장 (축산계 2명)
	제주도, 서울을 포함한 광역시 단위	제주도, 서울, 부산(기장포함) 대구(달성, 군위 포함), 인천(강화, 옹진 포함) 광주, 대전, 울산(울주 포함)	중앙회 이사. 다만, 중앙회 이사가 없는 경우에는 대의원인 조합장 (대의원이 2인이상인 경우에는 구성원 총의에 의하여 선출)	지역본부관내 전 조합장
시군 협의회	—	시군(기장, 달성, 군위, 강화, 옹진, 울주 포함)	중앙회 대의원(단, 대의원이 2명 이상일 경우에는 구성원 총의에 의하여 선출)	관내 전 조합장
	축협	—	중앙회 대의원(단, 대의원이 2명 이상일 경우에는 구성원 총의에 의하여 선출)	지역본부관내 지역축협 및 축산계 품목조합 조합장
	품목농협	—	중앙회 대의원(단, 대의원이 2명 이상일 경우에는 구성원 총의에 의하여 선출)	지역본부관내 농업계 및 인삼계 품목조합 조합장

주) 축산계 및 농업계품목조합의 시군협의회는 지역본부에서 운용. 다만, 지역축협
및 품목조합(축산계, 농업계, 인삼계) 조합장은 주사무소 소재지 시군협의회
에도 참석

<별표 2>

계통조직별 신용점포 설치 시 거리기준

(2006.3.11.신설)(2008.7.24, 2012.3.2, 2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

구분	회원조합	중앙회 자회사
대도시	400m	400m
중소도시	400m	500m
기타지역	500m	600m

- 주) 1. 대도시 : 특·광역시 및 인구 30만명 이상인 지역. 다만, 특·광역시의 군지역은 인구수 기준에 따름
 2. 중소도시 : 인구 10만명 이상 30만명 미만인 시군지역. 다만, 인구수가 10만명 미만인 수도권 시지역 포함
 3. 기타지역 : 인구 10만명 미만인 시군지역
 4. 인구수는 전년도말 행정자치부 인구통계 기준임

<별표 3>

점포조정위원회 구성 및 기능

(2006.3.11.신설)(2010.4.1, 2012.5.1, 2015.12.23. 개정)

구 분	위 원 장	위 원	기 능
중앙본부 위 원 회	회원지원 담당상무	· 회원지원담당부서장, 조합감사위원회 사무처장, 상호금융기획부장 · 점포관련 소관부서장(회원과 농협은행 등간 점포조정 시에는 금융지주 점포담당 부서장) · 위원장이 조정사안별로 필요하다고 인정하여 위촉하는 이해관계가 없는 조합장	· 관할을 달리하는 회원간, 점포조정에 관한 사항 · 관할을 달리하는 회원과 중앙회(중앙회 자회사 포함)간 점포조정에 관한 사항 · 지역본부위원회의 조정의결에 대한 재심에 관한 사항
지역본부 위 원 회	지역 본부장	· 부장(부분부장), 검사국장(검사국장이 없는 지역본부는 검사팀장), 영업본부장(회원과 농협은행 등간 점포조정에 한함) · 위원장이 조정사안별로 필요하다고 인정하여 위촉하는 이해관계가 없는 조합장	· 관할내 회원간 점포조정에 관한 사항 · 관할내 회원과 중앙회(중앙회 자회사 포함)간 점포조정에 관한 사항

<별표 4>

분쟁조정위원회 구성 및 기능

(2006.3.11, 2012.3.2, 2012.5.1, 2016.7.1. 개정)

구 분	위 원 장	위 원	기 능
중앙본부 위 원 회	전무이사	- 전략기획담당상무(교육지원, 농업경제, 축산경제, 상호금융, 경제지주, 금융지주), 회원지원 담당상무, 조합감사 위원회사 무처장, 준법감시인 - 위원장이 분쟁사안별로 필요하다고 인정하여 위촉하는 이해관계가 없는 조합장	지역본부의 관할을 달리하는 회원간 및 관할을 달리하는 중앙회(중앙회 자회사 포함)와 회원간 분쟁의 조정에 관한 사항
지역본부 위 원 회	지역 본부장	부장(부본부장), 검사국장(검사 국장이 없는 지역본부는 검사 팀장), 관련 시군지부장, 분쟁 관련업무 소관팀장, 위원장이 분쟁사안별로 필요하다고 인정하여 위촉하는 이해관계가 없는 조합장	지역본부 관할내 회원간 및 관할내 중앙회(중앙회 자회사 포함)와 회원간 분쟁의 조정에 관한 사항

<별표 5>

조합 인사업무협의회 구성

(2010.4.1.신설) (2017.8.22, 2021.12.22, 2023.6.20. 개정)

구 분			설치 단위	의장	위원
시군인사업무협의회			시군(달성,군위,강화,웅진 포함)	위원 중 호선	시군지부 관내 지역농협 조합장
시도인사업무협의회	지역농협	도단위	경기,강원,충북,충남세종,전북,전남,경북,경남,제주	위원 중 호선	시군인사업무협의회 의장
		광역시단위	서울, 부산(기장포함), 대구(달성,군위 포함), 인천(강화,웅진 포함), 광주, 대전, 울산(울주 포함)	위원 중 호선	지역본부 관내 직할 지역농협 조합장 및 지역본부관내 시군인사업무협의회 의장
	축협		—	위원 중 호선	지역본부 관내 지역축협 및 축산계 품목조합 조합장
	품목농협		—	위원 중 호선	지역본부 관내 농업계 품목조합 조합장
인삼농협인사업무협의회			—	위원 중 호선	전국 인삼계 품목조합 조합장

- 주) 1. 인사업무협의회 설치단위별로 위원이 1인의 경우에는 구성하지 아니한다.
 2. 시군지부가 2개 이상의 행정구역으로 통합되어 운영되는 경우(예, 전주완주 시군지부, 목포신안시군지부)에는 현행 인사업무협의회의 의결을 통해 인사 권역별(시·군)로 인사업무 협의회를 분리하여 운용 할 수 있다.

<별표 6>

계통간 판매장 설치시 거리기준

(2012.5.1. 신설)(2015.12.23, 2024.11.20. 개정)

면적	대도시	중소도시·기타지역
330㎡ 미만	200m	200m
330㎡이상 ~ 990㎡미만	400m	500m
990㎡이상 ~ 1,980㎡미만	700m	900m
1,980㎡이상 ~ 3,300㎡미만	1,000m	1,600m
3,300㎡이상	1,700m	2,500m

- 주) 1. 판매장 면적은 농협경제지주회사의 하나로마트 대형화 자금지원의 매장면적 산출기준과 동일하게 적용
2. 대도시, 중소도시, 기타지역 기준은 별표 2를 준용
3. 외규에 의하여 기 설치 또는 신설되는 판매장은 제외

<별표 7> 삭제(2017.8.22)

<별표 8> 삭제(2021.6.23.)

<별표 9>

도시회원 경제사업 추진지표

(2012.6.1. 신설)(2015.12.23, 2017.8.23, 2020.12.23. 개정)

구 분	경제사업 추진지표(%)			
	2013년말	2015년말	2016년말	2017년말
지역농협	15	20	35	40
지역축협	25	30	50	55

주) 1. 경제사업 추진지표 : 경제매출액* / 매출액합계(경제매출액+신용영업수익) × 100

* 경제매출액 : 회원조합지도·지원규정 제26조제2항제3호에 따른 경제사업 이행현황
평가 산식의 경제매출액임.

2. 2018년부터 경제사업 추진지표는 2017년말 추진지표 적용

3. <삭제> (2020.12.23.)

외부회계감사수감준칙(예)

소관부서 : 회원지원부(T:6085)

[2006. 9. 28. 제정
2007. 12. 1. 개정
2009. 12. 10. 개정
2010. 10. 15. 개정
2012. 7. 1. 개정
2021. 4. 1. 개정
2021. 5. 26. 개정]

외부회계감사수감준칙(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 회원조합지도·지원규정 제46조의 규정에 의한 본 조합의 외부회계감사 수감에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 외부회계감사 수감업무에 관하여 법령·정관·규정 및 기타 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제2장 외부회계감사의 수감

제3조(외부회계감사 수감) ①본 조합은 농업협동조합법시행령 제8조의2에 따른 조합장의 임기개시일 이전에 총회의 승인을 얻은 최근 결산보고서에 적힌 자산총액이 500억원 이상인 경우에는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조제7호 및 제9조에 따른 감사인(이하 "감사인"이라 한다)의 회계감사를 받아야 한다.(2009.12.10, 2021.4.1. 개정)

②본 조합은 제1항의 자산총액에 미달한 경우라도, 대의원 3분의 1 이상의 청구가 있으면 조합장 임기중 1회에 한하여 감사인의 회계감사를 받아야 한다.(2009.12.10. 개정)

제4조(수감 대상연도) 외부회계감사수감 대상연도는 조합장의 임기개시일부터 2년이 지난 날이 속하는 회계연도로 한다. 다만, 제3조제2항에 따라 회계감사를 수감하는 경우에는 청구한 날이 속하는 해의 직전 회계연도로 한다.
(2009.12.10. 개정)

제3장 감사인의 선임

제5조(선임대상 감사인) 본 조합의 외부회계감사를 위한 감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조제7호 및 제9조에서 규정하는 감사인으로 한다.(2021.5.26. 개정)

제6조(선임절차) ①조합장은 외부회계감사 대상 회계연도 개시일 1개월 전(11월 말)까지 이사회회의 의결을 얻어 감사인을 선임하여야 한다. 다만, 제3조제2항에 따른 회계감사를 수감할 때에는 청구한 날부터 2월 이내에 이사회회의 의결을 얻어 감사인을 선임하여야 한다.(2010.10.15, 2012.7.1. 개정)

②제1항에 따라 감사인을 선임한 때에는 감사인을 선임한 후 최초로 소집되는 총회에 그 사실을 보고하여야 한다.(2009.12.10. 개정)

제7조(감사보수의 산정) ①감사보수는 조합의 사업규모 및 사무소수, 감사인의 감사기간 및 인원, 유사기관의 사례 등을 감안하여 조합과 감사인이 협의하여 합리적인 수준으로 정한다.

②제1항의 감사보수는 부대비용과 감사인의 출장비 등 실비변상적 비용을 포함한 금액으로 한다.

제8조(계약의 체결) 외부회계감사 수감을 위하여 감사인을 선임할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 계약을 체결하여야 한다.

1. 감사목적 및 감사기준
2. 감사대상 및 감사실시기간
3. 감사보수, 감사보수의 조정 및 지급시기
4. 감사인 및 조합의 책임
5. 기타 회계감사에 필요한 사항 등

제9조(감사인 선임등의 보고) 감사인을 선임(변경 포함) 또는 해임한 때에는 사유발생일로부터 2주일 이내에 해당 시군지부장 및 지역본부장을 경유하여 중앙회장에게 그 사실을 보고하여야 한다.(2009.12.10. 개정)

제4장 감사결과 보고 및 사후관리

제10조(감사결과 보고) ①감사인은 제3조에 따른 회계감사를 실시 하였으면 회계감사보고서를 작성하여 다음 각 호의 기간 이내에 본 조합의 이사회, 감사 및 중앙회장에게 제출하여야 한다.(2009.12.10. 개정)

1. 제3조제1항에 따른 회계감사를 하였을 때(2009.12.10. 개정)

- 가. 본 조합의 이사회 및 감사에 대하여는 결산승인을 위한 총회 개최일 1주일 전까지(2009.12.10. 개정)
- 나. 중앙회장에 대하여는 총회의 결산승인이 종료된 날부터 2주일 이내
2. 제3조제2항에 따른 회계감사를 실시한 때에는 본 조합의 이사회, 감사 및 중앙회장에게 회계감사가 종료된 날부터 2주일 이내(2009.12.10. 개정)
- ②조합장은 정관에서 정한 결산보고서와 감사의 의견서(제1항제1호의 회계감사보고서를 포함한다)를 정기총회에 제출하여 그 승인을 받아야 한다. 다만, 제1항제2호에 따른 회계감사보고서는 제출일부터 최초로 소집되는 총회에 보고하여야 한다.(2009.12.10. 개정)
- 제11조(사후관리) 조합장은 외부회계감사 지적사항에 대하여 자체정리계획을 수립하여 조속한 시일 내에 정리하여야 한다.

부 칙 (2006.9.28. 제정)

- 제1조(시행일) 이 준칙은 2006년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- 제2조(경과조치) 이 준칙은 2005년 7월 1일 이후 조합장이 새로이 선출되는 조합부터 적용한다.

부 칙 (2007.12.01. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 준칙은 2009년 12월 10일부터 시행한다.

부 칙 (2010.10.15. 개정)

이 준칙은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2012.7.1. 개정)

이 준칙은 2012년 7월 1일부터 시행하되, 2013. 1. 1 이후 최초로 외부 회계 감사를 수감하는 농·축협 부터 적용한다.

부 칙 (2021.4.1. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.5.26. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

조합원투표규약(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2000. 7. 1. 제정]
[2011. 12. 7. 개정]

제1조(목적) 이 규약은 농업협동조합법(이하 "법"이라 한다) 제41조제1항(제107조, 제112조) 및 정관(례)제40조제1항의 규정에 의한 조합원 투표에 관한 사항을 규정함으로써 공정하고 효율적인 투표관리를 기함을 목적으로 한다. (2011.12.7. 개정)

제2조(적용범위) 조합원 투표에 관하여는 법령이나 정관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규약을 적용한다.

제3조(투표관리위원회 설치) ①조합의 투표사무를 관리하기 위하여 조합에 투표관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 두되, 존속기간은 투표일 공고일 3일 전부터 투표일 후 1년간으로 한다.

②위원회는 이사회가 조합원중에서 위촉하는 5인의 투표관리위원(이하 "위원"이라 한다)으로 구성하고 위원장과 부위원장은 위원중에서 호선한다.

③2 이상의 투표소를 설치하는 경우는 1 투표구를 초과하는 투표구마다 2인의 위원을 추가로 위촉한다.

④임원해임의결 투표시 해임대상 임원은 위원이 될 수 없다.

⑤위원장은 위원회를 대표하며 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 직무를 대행한다.

⑥위원은 위원장이 지정하는 바에 따라 투표관리·개표관리 사무를 분장한다.

⑦위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제4조(위원회의 직무) ①위원회는 다음 각 호의 사무를 관장한다.

1. 투표관리자·개표관리자 및 참관인 지명
2. 투표인명부 작성 및 확정
3. 투표관련 분쟁의 조정
4. 투표결과 확정
5. 기타 투표사무와 관련하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

②위원회에 간사를 두되 위원장이 조합 간부직원 중에서 조합장의 추천을 얻어 위촉하며, 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 처리한다.

③위원장은 조합직원 중에서 조합장의 추천을 얻어 종사원을 위촉하여 선거 사무에 종사하게 할 수 있다.

④위원회는 의사록을 작성하고 참석위원이 서명 또는 기명날인하여야 한다.

제5조(위원회의 설치장소) 위원회는 조합의 주된 사무소에 둔다.

제6조(위원회의 분장업무) 위원장은 위원중에서 투표관리자 2인(부위원장을 포함한다), 개표관리자 2인을 각각 지명한다. 다만, 2개 이상의 투표구를 설치한 경우에 추가 위촉되는 위원은 해당투표구의 투표관리자로 지명한다.

제7조(위원회의 소집) 위원회는 위원 3분의 1 이상의 소집요구가 있거나 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 소집한다.

제8조(투표인 및 투표권) ①투표일 공고일 현재 조합원명부에 등재된 자를 투표인으로 하며, 투표인은 그 주소나 거소 또는 사업장이 있는 투표구에서 투표권을 가진다.

②위원장은 투표일 공고일부터 3일 이내에 투표인 명부를 작성하여야 한다.

③위원장은 투표인명부를 투표일 공고일 기준으로 투표구별로 작성하여 투표 개시 전까지 투표구 투표관리자에게 송부하여야 한다.

④투표인은 투표일 전일까지 투표인 명부를 열람할 수 있으며, 투표인명부에 누락 또는 오기가 있다고 인정하는 경우에는 위원장에게 이의를 제기할 수 있다.

⑤위원장은 제4항의 규정에 의한 투표인의 이의가 정당하다고 인정할 때에는 투표인명부를 수정하여야 한다.

⑥투표인은 법 제27조(제107조, 제112조)의 규정이 정한 대리인으로 하여금 투표를 대리하여 행사하게 할 수 있다.

제9조(투표일) ①투표일은 이사회에서 정하되, 조합의 합병에 관한 투표일은 합병 당사자 조합이 합병계약서를 작성한 날부터 45일 이내에서 정한다. 다만, 합병 계약서에 조합원투표일을 정한 경우에는 당해 계약서에서 정한 날로 한다.

②천재지변 기타 불가피한 사유로 인하여 제1항의 규정에 의한 투표일에 투표가 불가능한 경우에는 이사회에서 투표일을 다시 정한다.

제10조(투표구) ①투표구수는 조합구역, 선거인수, 도서, 산간오지 등 교통여건, 조합의 선거관리능력 등을 참작하여 이사회가 정한다.

②1투표구에 1투표소를 둔다.

제11조(투표일의 통지 및 공고) ①위원장은 투표일 전 12일까지 다음 각 호의 사항을 서면으로 투표인에게 통지하고 이를 공고한다.

1. 투표구의 명칭과 그 구역
2. 투표하여야 할 사항
3. 투표일자
4. 투표개시시각 및 투표종료 시각
5. 투표소 및 개표소

6. 기타 필요한 사항

②제1항제2호의 투표하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 조합의 합병의 경우에는 합병계약서
2. 조합의 해산 또는 분할의 경우에는 해산 또는 분할
3. 품목조합으로의 조직변경
4. 조합원의 투표에 의한 임원 해임일 때에는 해임에 관한 사항

제12조(투·개표참관인 위촉) ①임원의 해임의결을 위한 조합원 투표시 해당 임원이 요구할 때에는 조합원 중에서 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 투·개표참관인을 위촉할 수 있다.

②제1항의 투표참관인은 투표구별로 각각 2인을 두고, 개표참관인은 2인을 둔다.

제13조(투표에 관한 홍보) ①위원회는 조합원들이 투표할 사항에 대하여 충분히 이해하고 투표에 임할 수 있도록 투표사항에 대한 설명회·좌담회 등을 개최할 수 있다.

②조합원이 직접 선출한 임원의 해임의결 투표에 있어 해당 임원이 요청하는 경우 위원회의 의결에 의해서 해당 임원의 변명서면을 조합원에게 통지할 수 있다.

제14조(투표방법) ①투표는 무기명 비밀투표로 한다.

②투표는 조합원 1명에 1표로 한다.

제15조(투표 절차) ①투표관리자는 투표인이 투표할 때 투표인명부에 의하여 투표인 자격을 확인한다.

②투표용지는 투표 당일 투표소에서 주민등록증 등에 의하여 본인임을 확인하고 투표인명부에 날인한 후 교부한다.

③투표용지는 찬성과 반대의 양란을 둔 소정의 용지를 사용하여야 한다.

④투표인은 투표소에 비치된 소정의 기표용구로 "㉠"표를 하여 이를 투표함에 넣는다.

제16조(투표시간) 투표는 상오 6시부터 하오 6시까지로 한다. 다만, 하오 6시 현재 투표하기 위하여 투표소에서 대기하고 있는 투표인은 투표할 수 있다.

제17조(투표함 등의 송부) ①투표관리자는 투표가 끝나면 투표참관인의 참여하에 투표함의 자물쇠를 잠그고 봉인한다.

②투표관리자는 투표가 끝난 즉시 투표함 및 그 열쇠, 투표록, 잔여 투표용지,번호지 기타 투표 관계서류를 개표소로 이송한다.

③제2항의 규정에 의하여 투표함을 송부하는 때에는 투표 참관인 1인을 동반할 수 있다.

④투표관리자는 투표참관인을 입회시킨 가운데 투표록·투표함을 개표관리자에게 인계하여야 한다.

제18조(개표) ①개표는 공고된 개표소에서 투표함을 전부 모아 투표당일에 실시한다.

②위원장은 투표함 개함개시를 선포하고 개표관리자로 하여금 투표함의 봉건

과 봉인을 검사한 후 개표하여 투표함별로 총 투표수를 확인한 후, 모든 투표함의 투표용지를 섞어 개표하여야 한다.

③개표관리자는 투표인수, 투표한 자의 수, 찬성·반대와 무효의 투표수를 집계하여야 한다.

④개표관리자는 개표가 끝난 후 투표록·개표록 기타 투표에 관한 모든 서류를 위원장에게 인계하여야 한다.

제19조(무효투표) ①다음 각 호의 1에 해당하는 투표는 무효로 한다.

1. 소정의 투표용지나 기표용구를 사용하지 아니한 것
2. 찬성·반대 어느 난에도 표를 하지 아니한 것
3. 찬성·반대 모두 표를 한 것
4. 찬성·반대 어느 난에 표를 한 것인지 식별할 수 없는 것
5. "㉠"표를 하지 아니하고 문자 또는 물형을 기입한 것
6. "㉠"표 이외에 다른 사항을 기입한 것

②다음 각 호의 1에 해당하는 투표는 무효로 하지 아니한다.

1. "㉠"표가 일부분 표시되거나 "㉠"표안이 메워진 것으로서 당해 소정의 기표용구를 사용하여 기표한 것이 명확한 것
2. 동일란에만 2개 이상 기표되거나 중첩 기표된 것
3. 기표란 외에 기표한 것이라도 어느 난에 기표한 것인지가 명확한 것
4. 찬성·반대의 구분선상에 기표되었으나 어느 난에 기표한 것인지가 명확한 것
5. 기표한 것이 옮겨 묻은 것으로서 어느 난에 기표한 것인지가 명확한 것
6. 인육으로 오손되거나 훼손되었으나 소정의 투표용지임이 명확하고 어느 난에 기표한 것인지가 명확한 것.

제20조(개표결과의 공고) 위원장은 개표결과에 의해 결정된 사항은 즉시 이를 공고하여야 한다.

제21조(서류 등의 보존) 조합장은 투표록 및 개표록 기타 투표에 관한 모든 서류는 투표일부터 1년간 보존하여야 한다. 다만, 투표와 관련된 소송이 계속 중인 때에는 그 소송이 완료될 때까지 보관한다.

제22조(위원에 대한 실비변상) 위원에 대하여는 투표사무 종사일수에 따라 대의원에 준하는 실비를 지급할 수 있다.

제23조(준칙) 이 규약 시행에 필요한 세부사항에 대하여는 준칙으로 정한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규약은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.12.7. 개정)

이 규약은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

대의원회운영규약(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2005. 7. 1. 제정
2006. 9. 29. 개정
2009. 12. 10. 개정
2014. 11. 14. 개정
2015. 7. 10. 개정]

제1조(목적) 이 규약은 본 조합 대의원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합 대의원회의 운영은 법령 및 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규약을 적용한다.

제3조(구성) 대의원회는 조합장과 조합원 중에서 선출하는 대의원으로 구성하며, 조합장이 그 의장이 된다. 다만, 조합장이 궐위·구급되거나 60일 이상의 장기입원 등의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 조합장의 직무를 대행하는 이사(조합원이 아닌 이사<상임이사 포함>는 제외한다)가 의장이 된다.(2015.7.10. 개정)

제4조(회의의 종류와 개최시기) ①대의원회는 정기대의원회와 임시대의원회로 이를 구분한다.

②정기대의원회는 매년 1회 회계연도 종료 후 2월 이내에 조합장이 이를 소집한다.

③임시대의원회는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 조합장이 이를 소집한다.

1. 조합장이 필요하다고 인정한 때
2. 이사회가 필요하다고 인정하여 소집을 청구한 때
3. 대의원이 대의원 100분의 10 이상의 동의를 얻어 소집의 목적과 이유를 기재한 서면을 제출하여 조합장에게 소집을 청구한 때
4. 감사가 조합의 재산상황 또는 업무집행에 대하여 부정한 사실이 있는 것을 발견하고 그 내용을 대의원회에 신속히 보고할 필요가 있다고 인정하여 조합장에게 소집을 요구한 때

④제3항제2호 및 제3호의 청구가 있는 때에는 정당한 사유가 없는 한 조합장은 그 청구가 있는 날부터 2주 이내에 대의원회소집 통지서를 발송하여야 하며, 제4호의 경우에는 7일 이내에 대의원회소집 통지서를 발송하여야 한다.

제5조(감사의 소집) ①감사는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 임시대의원 회를 소집한다.

1. 대의원회를 소집할 자가 없는 때
 2. 조합장이 정당한 사유 없이 제4조제3항제2호 내지 제4호의 청구가 있는 날부터 제4조제4항의 기간 내에 대의원회소집 통지서를 발송하지 아니한 때
- ②제1항의 경우에 감사는 대의원회 소집사유가 발생한 날부터 5일 이내에 대의원회 소집 통지서를 발송하여야 한다. 이 경우 감사가 의장의 직무를 대행한다.

제6조(대의원대표의 소집) ①다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 대의원 100분의 10 이상의 동의를 얻은 대의원대표가 대의원회를 소집한다.

1. 감사가 정당한 사유 없이 제5조제2항의 기간 내에 대의원회소집통지서를 발송하지 아니한 때(2006.9.29. 개정)
 2. 임원의 결원으로 대의원회를 소집할 자가 없는 때
- ②제1항의 경우에는 대의원대표가 의장의 직무를 수행한다.

제7조(소집통지) 대의원회소집의 통지는 그 개최 7일 전까지 회의목적·부의 안건 및 회의일자를 기재한 대의원회 소집통지서의 발송에 의한다. 다만, 같은 목적으로 대의원회를 다시 소집하고자 하는 때에는 개최 전일까지 통지한다.

제8조(의결사항) ①다음 사항은 대의원회의 의결을 얻어야 한다.

1. 정관의 변경
2. 조합원의 제명
3. 임원의 선출 및 해임(대의원회에서 선출된 임원에 한한다)
4. 조합장 및 감사에 대한 징계 및 변상(감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치요구가 있는 경우에는 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하는 경우에 한한다)(2014.11.14. 개정)
5. 규약의 제정 및 개폐
6. 사업계획의 수립, 수지예산의 편성
7. 수지예산 확정 후 발생한 사유로 소요되는 총지출예산의 추가편성에 관한 사항. 다만, 비례성 예산과 규정에서 정하는 법적 의무비용·영업외비용 및 특별손실의 경우에는 그러하지 아니하다.
8. 업무용 부동산 취득과 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 업무용 부동산 취득예산의 용도 조정에 관한 사항
(비고) 기준이 되는 금액은 조합의 실정에 맞게 조정할 수 있음
9. 다른 법인에 대한 출자와 관련된 총액 1억원 이상의 예산 추가편성 또는 1억원 이상의 다른 법인에 대한 출자예산의 용도 조정에 관한 사항. 다

만, 중앙회에 대한 출자예산 및 중앙회 공동으로 출자하거나, 중앙회가 실질적 경영지배력을 가지는 법인에 대한 출자예산의 추가편성의 경우에는 그러하지 아니하다.(2009.12.10. 신설)

10. 사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안과 손실금처리안(2014. 11.14. 개정)

11. 중앙회의 설립발기인이 되거나 이에 가입 또는 탈퇴하는 것

12. 임원의 보수 및 실비변상

13. 기타 조합장 또는 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

②제1항 각 호의 사항을 부의하는 때에는 이를 서면으로 하여야 한다.

제9조(개의 및 의결정족수) ①대의원회는 대의원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석대의원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②의장은 대의원회의 의결에 참여한다. 다만, 제5조제2항의 규정에 의하여 직무를 대행하는 감사는 의결에 참여할 수 없다.

제10조(특별의결) 다음 각 호의 사항은 구성원 과반수의 출석과 출석구성원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 정관의 변경

2. 조합원의 제명

제11조(의결권의 제한 등) ①대의원회에서는 제7조의 규정에 의하여 미리 통지한 사항에 한하여 의결할 수 있다. 다만, 제8조제1항제1호 내지 제4호 외의 긴급한 사항으로 대의원 과반수의 출석과 출석대의원 3분의 2 이상의 찬성이 있는 때에는 그러하지 아니하다.

②조합과 대의원과의 이해가 상반되는 의사에 관하여 해당 대의원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③대의원은 대의원 100분의 3 이상의 동의를 얻어 조합장에 대하여 서면으로 일정한 사항을 대의원회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다.

④제3항의 규정에 의하여 제안한 대의원은 조합장에 대하여 대의원회개회 30일 전에 서면으로 대의원회의 목적사항에 추가하여 제7조의 통지서에 기재할 것을 청구할 수 있다.

⑤조합장은 제3항의 규정에 의한 제안이 있는 경우 제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되는 경우를 제외하고는 대의원회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 제안을 한 대의원의 청구가 있는 때에는 대의원회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

제12조(회의의 연기 등) ①대의원회에서는 회의의 연기 또는 속행의 의결을 할 수 있다.

- ②제1항의 경우에는 제7조의 규정을 적용하지 아니한다.
- 제13조(의안설명) 의안은 제안자인 조합장 또는 대의원이 설명한다. 다만, 조합장이 제출한 의안은 간부직원이 설명할 수 있다.
- 제14조(회의참여 및 의견진술) ①조합의 임원과 간부직원은 대의원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ②의장이 필요하다고 인정할 때에는 간부직원 또는 관계직원을 출석시켜 의안설명을 하거나 그 의견을 진술하게 할 수 있다.
- 제15조(의결의 방법) 의결은 거수, 기립 또는 투표 등의 방법에 의하되, 의장이 대의원회의 의견을 들어 결정한다.(2006.9.29. 개정)
- 제16조(의결순위) ①수정안이 제출되었을 때에는 그 수정안을 먼저 표결한다.
- ②수정안이 2개 이상 있을 때에는 원안과 그 취지를 달리하는 것부터 순차로 표결한다.
- ③수정안이 모두 부결된 때에는 원안에 대하여 표결한다.
- 제17조(분과위원회) 사업계획 및 수지예산 수립 등 대의원회에 필요하다고 인정할 경우에는 분과위원회를 둘 수 있다.
- 제18조(의사록) ①대의원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ②의사록에는 다음 각 호의 사항을 기록하고, 의장과 대의원회에서 선출한 5인 이상 대의원이 기명날인 또는 서명한다.(2009.12.10. 개정)
1. 회의종류
 2. 소집통지일자
 3. 개최일시 및 장소
 4. 회의 목적사항
 5. 의사의 경과요령
 6. 회의 안건에 대한 대의원의 찬성·반대에 관한 발언 내용
 7. 의결사항과 의결사항에 대한 찬성·반대의사별 대의원 수
 8. 대의원회 의결사항에 대한 조합장 또는 상임이사의 업무집행 경과 및 처리결과
 9. 기타 의장이 필요하다고 인정하는 사항
- ③조합장은 의사록을 주된 사무소 및 신용사업을 수행하는 지사무소에 비치한다.(2006.9.29. 개정)
- 제19조(참석여비지급) 조합은 참석 대의원에 대하여 참석 1일당 소정의 참석여비를 지급할 수 있다. 다만, 제12조제1항에 의하여 연기된 대의원회의 경우에는 별도의 여비를 지급하지 않는다.

부 칙 (2005.7.1. 제정)

이 규약은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.9.29. 개정)

이 규약은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.11.14. 개정)

이 규약은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.7.10. 개정)

이 규약은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

조합임원선거관리준칙(예)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

2000.	7.	1.	제	정
2003.	2.	12.	개	정
2005.	7.	1.	전문개정	
2009.	12.	10.	개	정
2010.	11.	4.	개	정
2012.	3.	16.	개	정
2012.	11.	29.	개	정
2015.	7.	27.	개	정
2019.	5.	17.	개	정
2024.	12.	24.	개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농업협동조합정관의 규정에 따라 조합임원선거의 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 임원선거에 관하여 공공단체등 위탁선거에 관한 법률(이하 "위탁선거법"이라 한다), 공공단체등 위탁선거에 관한 규칙(이하 "위탁선거규칙"이라 한다), 농업협동조합법(이하 "농협법"이라 한다), 농업협동조합법시행령, 농업협동조합법시행규칙, 정관에서 따로 정하는 사항 외에는 이 준칙을 적용한다.(2010.11.4, 2015.7.27. 개정)

제3조(위원회) 위원회라 함은 농협법 제51조제4항에 의하여 구·시·군선거관리위원회에 위탁하는 조합장선거(이하 "조합장 위탁선거"라 한다)의 경우에는 위탁선거법 제3조제3호에 의한 "관할위원회(대행위원회를 포함한다)"를, 조합이 자체 관리하는 선거의 경우에는 "조합선거관리위원회"를 말한다.(2010.11.4, 2015.7.27. 개정)

제4조(선거사무의 협조) 조합은 선거관리에 관하여 위원회로부터 인력·시설·장비 등의 협조요구를 받은 때에는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.(2010.11.4, 2015.7.27. 개정)

제5조(선거인명부의 작성) ①조합장 위탁선거의 경우에는 위탁선거규칙 제7조제2항에 따른 별지 제2호 서식에 따라 선거인명부를 작성·확정하여야 하며, 둘 이상의 투표소를 설치하는 경우에는 투표소별로 분철하여 선거인명부를 작성·확정하여야 한다.(2015.7.27. 신설)(2019.5.17. 개정)

②제1항의 경우 하나의 투표소의 선거권자의 수가 1천명을 넘는 때에는 그 선거인명부를 선거인수가 서로 엇비슷하게 분철할 수 있다. (2015.7.27. 신설)

③제1항 및 제2항에도 불구하고 위탁선거법 제3조제7호에 따른 동시조합장 선거(이하 "동시조합장선거"라 한다)를 실시하는 경우 조합은 관할구역의 구(자치구가 아닌 구를 포함한다)·시(구가 설치되지 아니한 시를 말한다)·군(이하 "구·시·군"이라 한다) 단위로 선거인명부를 작성·확정하여야 하며, 중앙선거관리위원회는 각 조합으로부터 제출받은 확정된 선거인명부의 전산 복사본을 이용하여 구·시·군별로 하나의 선거인명부를 작성하여야 한다. (2015.7.27. 신설)

④제1항부터 제3항까지의 경우를 제외한 조합의 임원선거의 선거인명부에는 등재번호, 조합가입년월일, 주소, 성명, 성별, 생년월일 그 밖에 필요한 사항을 기재한다.(2015.7.27. 개정)

⑤제1항부터 제4항까지의 선거인명부의 작성은 전산조직에 의할 수 있다. (2015.7.27. 개정)

제6조(선거인명부 열람장소) 선거권자는 조합의 주된 사무소(신용 지사무소를 포함한다)에서 선거인명부를 열람할 수 있다.

제7조(선거인명부의 교부) ①후보자등록기간중 후보자의 서면에 의한 교부신청이 있는 때에는 작성된 선거인명부 사본이나 전산자료 복사본을 후보자별로 1통씩 교부하여야 한다.

②후보자는 제1항의 규정에 따라 교부받은 선거인명부 사본 또는 전산자료 복사본을 다른 사람에게 양도·대여하거나 선거이외의 목적에 사용하여서는 아니된다.

제8조(후보자등록 등) ①후보자등록장소는 위원회로 하며 등록시간은 조합장 위탁선거는 오전 9시부터 오후 6시까지로, 그 외 임원선거는 오전 9시부터 오후 5시까지로 한다.(2015.7.27. 개정)

②조합장 위탁선거를 제외한 조합 임원선거의 경우 학력 및 경력을 선거공보 등에 게재하여 선거운동에 이용하고자 하는 경우 후보자등록시에 최종학력증명서 및 경력증명서를 제출하여야 한다.(2015.7.27, 2019.5.17. 개정)

③선거에 사용할 후보자의 인영은 조합장 위탁선거의 경우에는 위탁선거규칙 제10조에 따른 별지 제8호 서식(인영신고서)에 날인된 인영으로, 그 외 임원선거의 경우에는 신청서에 날인된 인영으로 한다.(2015.7.27. 개정)

제9조(피선거권의 판단기준) 피선거권의 판단기준은 다음과 같다.

(2009.12.10. 개정)

1. 납입출자: 회전출자금은 제외한다.
2. 연체채무: 우리 조합, 중앙회 또는 농협법 제49조제1항제11호 각 목의 금융기관에 대한 금전 소비대차채무, 경제사업채무, 손해금 등 채권의 원리금을 포함한 일체의 채무로 상환기일에 상환되지 아니한 채무(보증채무를 제외한다) (2012.3.16.개정)(2012.11.29.개정)

3. 퇴직판단기준: 퇴직증명서에 의한다. 다만, 사직원을 접수하였으나 수리되지 아니한 경우는 접수증명원에 의한다.

4. 사업이용실적

가. 경제사업 : 구매 · 판매 · 마트 · 가공사업

나. 예 · 적금 : 입출금이 자유로운 예탁금, 거치식 · 적립식 예탁금 등 조합의 모든 예탁금

다. 대출금 : 상호금융대출 및 정책자금대출

라. 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 생명보험수입수수료 및 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 손해보험수입수수료 (2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

제10조(투표소의 설치 등) ①투표소는 조합사무소, 학교, 마을회관 등 투표관이 편리하고 선거관리가 용이한 곳에 설치한다.

②투표소의 명칭은 "○○조합 제○투표소"라 한다.

③투표소와 투표에 필요한 시설은 선거일전일까지 투표구마다 설치 · 설비한다.

④후보자 및 투표참관인(투표참관인이 있는 경우에 한한다. 이하 같다)은 투표소의 설비에 대하여 그 시정을 요구할 수 있다.

⑤투표사무를 보조하게 하기 위하여 조합의 직원 등을 투표사무원으로 위촉할 수 있다.

제11조(투표함 등) ①투표함 · 기표용구 및 기표대는 위원회가 제작한 것을 사용한다.

②투표함의 수는 1투표소에 1개를 원칙으로 하되 부득이한 경우에는 2개로 할 수 있다. 다만, 투표함을 2개로 한 경우에도 동시에 2개의 투표함을 사용할 수 없다.

제12조(투표의 제한) ①선거인명부에 올라 있지 아니한 자는 투표할 수 없다. 다만, 선거인명부 열람 후 이의신청에 의하여 이유있다는 결정통지서를 가지고 온 자는 투표할 수 있다.

②선거인명부에 올라 있더라도 선거권이 없는 자는 투표할 수 없다.

제13조(투표용지 수령) ①선거인은 자신이 투표소에 가서 투표참관인의 참관하에 주민등록증(주민등록증이 없는 경우에는 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발행한 여권 · 운전면허증 · 국가유공자증 · 자격증 기타 사진이 첨부된 신분을 확인할 수 있는 증명서를 말한다. 이하 "신분증명서"라 한다)을 제시하고 본인임을 확인받은 후 선거인명부에 날인 · 무인 또는 서명하고, 투표용지 1매를 받아야 한다.

②위원장 또는 관리자(책임자를 지정한 때에는 그 책임자를 말한다)가 선거인에게 투표용지를 교부하는 때에는 그 사인을 날인한 후 교부하며, 필요하다고 인정하는 때에는 100매 이내의 범위에서 그 사인을 미리 날인하여 놓은 후

이를 교부할 수 있다.

③신분증명서를 제시하지 아니한 선거인에게는 투표용지를 교부하지 아니한다.

④선거인은 투표용지를 받은 후 기표소에 들어가 투표용지의 해당란에 "X" 표가 각인된 기표용구를 사용하여 기표한 후 이를 투표함에 넣어야 한다.

(2019.5.17. 개정)

⑤투표용지를 교부받은 후 그 선거인에게 책임이 있는 사유로 투표용지가 훼손 또는 오손된 때에는 다시 이를 교부하지 아니한다.

⑥제2항에 의하여 투표용지에 날인하는 사인은 인영대장에 등록하고 날인한다.

제14조(투·개표소의 출입제한) ①투표하려는 선거인, 투표참관인, 위원회의 위원·직원, 관리자, 투표사무원, 방송·신문·통신의 취재·보도요원, 위원회의 요청을 받은 경찰공무원을 제외하고는 누구든지 투표소에 들어갈 수 없다.

②위원회의 위원·직원, 관리자, 개표사무원, 개표참관인, 후보자, 방송·신문·통신의 취재·보도요원, 위원회의 요청을 받은 경찰공무원, 위원장이 미리 관람을 허용한 관람인을 제외하고는 누구든지 개표소에 들어갈 수 없다.

③투·개표참관인, 위원회의 위원·직원, 관리자, 투·개표사무원, 관람인 등이 투·개표소에 출입하는 경우에는 위원회가 발급하는 표지를 달거나 붙여야 하며, 그 표지 외에는 선거와 관련한 어떠한 표시물도 달거나 붙일 수 없다. 이 경우 위원회의 위원·직원의 표지는 신분증명서 또는 공무원증으로 갈음할 수 있다.

④제3항의 표지는 다른 사람에게 양도·양여할 수 없다.

제15조(투·개표소의 질서유지) 위원회의 위원·직원 또는 관리자는 투·개표소의 질서가 심히 문란하여 공정한 투·개표가 실시될 수 없다고 인정하는 때에는 경찰관서에 협조를 요청할 수 있다.

제16조(투표소내외에서의 소란언동금지 등) ①누구든지 투표소 안 또는 투표소 밖에서 소란한 언동을 하거나 특정 후보자를 지지 또는 반대하는 언동을 하여서는 아니 되며, 이를 제지하는 명령에 불응하는 자가 있는 때에는 투표소 또는 투표에 영향을 미치지 아니하는 거리 밖으로 퇴거하게 할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 퇴거당한 선거인은 최후에 투표하게 한다. 다만, 투표소의 질서를 문란하게 할 우려가 없다고 인정되는 때에는 그 전에라도 투표하게 할 수 있다.

제17조(개표소 설치) ①개표소는 조합사무소, 학교, 마을회관 등 개표관리가 용이하고 안전한 곳에 설치한다.

②개표소는 선거일전일까지 설치하고 개표관리에 필요한 설비를 한다.

③개표소는 1장소에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우 2이상의 장소에 설치할 수 있다.

제18조(개표관리) ①개표사무는 위원장과 개표관리자가 주관한다.

②개표사무를 보조하게 하기 위하여 조합의 직원 등을 개표사무원으로 위촉할 수 있다.

제19조(투표의 효력에 관한 이의에 대한 결정) ①투표효력에 관하여 이의가 있을 때에는 개표관리자는 위원장과 협의하여 정관 제6편 임원선거의 무효투표 판정기준에 의하여 판단결정하고, 판단이 곤란한 경우에는 참석위원의 과반수 찬성으로 결정한다.(2019.5.17. 개정)

②투표의 효력에 관한 이의에 대하여 결정한 때에는 그 내용을 공표한다.

제19조의2(조합장 위탁선거에 관한 특례) 제10조부터 제19조에도 불구하고 조합장 위탁선거 및 동시조합장선거의 경우에는 위탁선거법 및 위탁선거규칙, 중앙선거관리위원회에서 정하는 바에 따른다.

[2015.7.27. 본조신설]

제2장 조합원이 직접 선출하는 조합장선거

제20조(위탁시기 및 절차) ①조합은 조합장의 임기만료일전 180일(재선거, 보궐선거, 조합의 설립·분할 또는 합병으로 인한 선거의 경우 그 선거의 실시사유가 발생한 날부터 5일)까지 정관, 본 준칙 및 지사무소 현황을 첨부하여 위탁선거규칙 별지 제1호 서식에 따라 서면으로 관할위원회(이하 이 장에서는 "위원회"라 한다. 이하 같다.)에 선거관리를 신청하여야 한다.(2010.11.4, 2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

②제1항에도 불구하고 동시조합장선거에서는 임기만료일전 180일에 별도의 신청 없이 위탁한 것으로 본다.(2015.7.27. 신설)

제21조(선거인명부의 제출 등) ①조합은 선거인명부를 작성한 때에는 즉시 그 등본(전산자료 복사본을 포함한다. 이하 이조에서 같다) 1통을, 선거인명부가 확정된 때에는 지체 없이 확정된 선거인명부 등본 1통을 각각 위원회에 송부하여야 한다.(2010.11.4, 2015.7.27. 개정)

②조합이 제1항에 따라 선거인명부 등본을 위원회에 송부할 때에는 그 작성상황 또는 확정상황을 위탁선거규칙 별지 제3호 서식 또는 별지 제4호 서식에 따라 각각 작성하여 함께 보내야 한다.(2010.11.4, 2015.7.27, 2024.12.24. 개정)

③조합은 선거인명부 확정 후 오기 또는 선거권이 없는 자나 사망한 사람이 있는 것을 발견한 경우에는 선거일전일까지 위원회에 위탁선거규칙 별지 제5호 서식에 따라 그 사실을 통보하고, 이를 통보받은 위원회는 확정된 선거인명부의 비고란에 그 사실을 적어야 한다.(2010.11.4, 2015.7.27. 개정)

제22조(기호결정) 위원회는 후보자등록마감 후에 후보자 또는 그 대리인의 참여하에 투표용지에 게재할 후보자의 순위를 추첨의 방법으로 정하며, 기호는

후보자의 게재순위에 따라 "1, 2, 3"으로 한다. 다만, 추첨 개시시각에 후보자 또는 대리인이 참여하지 아니하는 경우에는 위원회 위원장이 지정하는 사람이 그 후보자를 대리하여 추첨할 수 있다.(2015.7.27. 개정)

제23조(선거공보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거공보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 위원회에 선거공보를 제출하여야 한다.(2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

②위원회는 제1항에 따라 제출된 선거공보를 선거인명부확정일 후 2일까지 투표안내문과 동봉하여 선거인에게 발송하여야 한다.(2009.12.10, 2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

③후보자가 제1항 후단에 따른 기한까지 선거공보를 제출하지 아니하거나 규격을 넘는 선거공보를 제출한 때에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다. (2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

④제출된 선거공보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 오기나 위탁선거법에 위반되는 내용이 게재되었을 경우에는 제출마감일까지 해당 후보자가 정정할 수 있다.(2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

⑤선거인은 선거공보의 내용 중 경력·학력·학위·상벌·범죄경력에 관하여 거짓으로 게재되어 있음을 이유로 이의제기를 하는 때에는 위원회에 서면으로 하여야 하고, 이의제기를 받은 위원회는 후보자와 이의제기자에게 그 증명서류의 제출을 요구할 수 있으며, 그 증명서류의 제출이 없거나 거짓 사실임이 판명된 때에는 그 사실을 공고하여야 한다.(2012.3.16, 2015.7.27, 2024.12.24. 개정)

⑥위원회는 제5항에 따라 허위게재사실을 공고한 때에는 그 공고문 사본 1매를 선거일에 투표소의 입구에 첨부하여야 한다.(2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

⑦선거공보의 작성수량·규격·면수·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

제24조(선거벽보) ①후보자는 선거운동을 위하여 선거벽보 1종을 작성할 수 있다. 이 경우 후보자는 선거인명부확정일 전일까지 위원회에 선거벽보를 제출하여야 한다.(2015.7.27. 개정)

②위원회는 제1항에 따라 제출된 선거벽보를 제출마감일 후 2일까지 해당 조합의 주된 사무소와 지사무소의 건물 또는 게시판 및 위원회와 협의한 장소에 첨부하여야 한다.(2015.7.27, 2024.12.24. 개정)

③제23조 제3항부터 제6항까지의 규정은 선거벽보에 이를 준용한다. 이 경우 "선거공보"는 "선거벽보"로, "발송"은 "첨부"로, "규격을 넘는"은 "규격을 넘거나 미달하는"으로 본다.(2015.7.27. 개정)

④선거벽보의 작성수량·첨부수량·규격·제출, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙에 따른다.(2015.7.27. 개정)

[2012.3.16. 본조신설]

제25조(어깨띠·윗옷·소품) ①후보자와 후보자가 그의 배우자, 직계존비속 또는 조합의 임직원이 아닌 조합원 중 지정하는 1명(이하 "후보자등"이라 한다)은 선거운동기간 중 어깨띠나 윗옷(上衣)을 착용하거나 소품을 이용하여 선거운동을 할 수 있다.(2015.7.27, 2024.12.24. 개정)

②(2015.7.27. 삭제)

③(2015.7.27. 삭제)

④(2015.7.27. 삭제)

⑤(2015.7.27. 삭제)

⑥(2015.7.27. 삭제)

[2012.3.16. 본조신설]

제25조의2(전화를 이용한 선거운동) ①후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 오후 10시부터 다음 날 오전 7시까지의 그러하지 아니하다.(2015.7.27, 2024.12.24. 개정)

1. 전화를 이용하여 송화자·수화자 간 직접 통화하는 방법 (2015.7.27. 개정)
2. 문자(문자 외의 음성·화상·동영상 등은 제외한다)메시지를 전송하는 방법 (2015.7.27. 개정)

3. (2015.7.27. 삭제)

4. (2015.7.27. 삭제)

5. (2015.7.27. 삭제)

②(2015.7.27. 삭제)

③(2015.7.27. 삭제)

④(2015.7.27. 삭제)

⑤(2015.7.27. 삭제)

[2012.3.16. 본조신설]

제25조의3(정보통신망을 이용한 선거운동) ①후보자등은 선거운동기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.(2015.7.27, 2024.12.24. 개정)

1. 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 글이나 동영상 등을 게시하는 방법 (2015.7.27, 2024.12.24. 개정)
2. 전자우편(컴퓨터 이용자끼리 네트워크를 통하여 문자·음성·화상 또는 동영상 등의 정보를 주고받는 통신시스템을 말한다)을 전송하는 방법 (2015.7.27. 개정)

②위원회는 위탁선거법에 위반되는 정보가 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 게시된 때에는 그 인터넷 홈페이지의 관리자·운영자 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조(정의)제1항제3호에

따른 정보통신서비스 제공자(이하 이 조에서 "정보통신서비스 제공자"라 한다)에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있다. 이 경우 그 요청을 받은 인터넷 홈페이지의 관리자·운영자 또는 정보통신서비스 제공자는 지체 없이 이에 따라야 한다.

(2015.7.27, 2019.5.17, 2024.12.24. 개정)

③제2항에 따라 정보가 삭제된 경우 해당 정보를 게시한 사람은 그 정보가 삭제된 날부터 3일 이내에 위원회에 서면으로 이의신청을 할 수 있다.

(2015.7.27. 개정)

④위법한 정보의 게시에 대한 삭제 요청, 이의신청, 그 밖에 필요한 사항은 중앙선거관리위원회규칙으로 정한다.(2015.7.27. 개정)

[2012.3.16. 본조신설]

제25조의4(명함을 이용한 선거운동) 후보자등은 선거운동기간 중 다수인이 왕래하거나 집합하는 공개된 장소에서 길이 9센티미터 너비 5센티미터 이내의 선거운동을 위한 명함을 선거인에게 직접 주거나 지지를 호소하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 다만, 병원·종교시설·극장의 안, 조합의 주된 사무소나 지사무소의 건물의 안에서는 그러하지 아니하다.

[2015.7.27. 본조신설] (2024.12.24. 개정)

제26조(투표용지) ①투표용지에는 후보자간의 추첨에 따라 부여받은 기호 및 성명을 표시하되, 성명은 한글로 기재하여야 한다. 다만, 한글로 표시된 성명이 같은 후보자가 있는 경우에는 괄호 속에 한자를 함께 기재한다.(2019.5.17. 개정)

②투표용지는 공직선거관리규칙 별지 제42호 서식의 (가)를 준용하여 위원회가 작성한다.(2015.7.27, 2024.12.24. 개정)

③투표용지는 인쇄하거나 투표용지 발급기를 이용하여 출력하는 방법으로 작성하되, 동시조합장선거의 투표용지는 투표용지 발급기를 이용하여 출력한다.(2015.7.27. 신설)

④후보자등록기간이 지난 후 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 경우 투표용지에서 그 기호·성명을 말소하지 아니하되, 그 시기가 투표용지 인쇄전인 때에는 투표용지의 해당 후보자의 기표란에 사퇴·사망 또는 등록 무효라고 인쇄하고, 투표용지를 인쇄한 후인 때에는 선거일에 이를 알리는 안내문을 투표소에 게시한다.(2015.7.27. 개정)

⑤제4항에도 불구하고 선거일 투표소에서 투표용지 발급기를 활용하여 투표용지를 출력하는 경우 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효된 시기가 후보자등록기간이 지난 후부터 선거일 전일까지인 경우에는 투표용지의 해당 후보자의 기표란에 사퇴·사망 또는 등록무효라고 인쇄하고, 그 시기가 선거일의 투표종료 전인 경우에는 해당 시점에 이를 알리는 안내문을 투표소에 게시한다.(2015.7.27. 신설)

- ⑥투표용지에는 위원회의 직인과 투표관리관의 도장을 날인한다. 이 경우 그 직인 및 도장의 날인은 인쇄날인으로 갈음할 수 있다.(2015.7.27. 개정)
- 제27조(투표참관) ①후보자는 그가 선정·신고한 투표참관인에 대하여 필요한 경우 언제든지 교체할 수 있으며, 선거일에는 투표소에서 교체신고할 수 있다. 다만, 위원회가 선정한 투표참관인은 정당한 이유없이 참관을 거부하거나 그 직을 사임할 수 없다.(2015.7.27. 단서 신설)
- ②후보자 또는 후보자의 배우자와 조합의 임직원은 투표참관인이 될 수 없다.(2015.7.27. 개정)
- ③투표참관인은 참관 도중 선거인에 직접 질문하거나 투표 또는 투표사무를 방해·간섭 또는 지연시키는 행위, 특정후보자의 지지 또는 반대하는 언행을 하는 행위, 그 밖의 어떠한 방법으로든지 투표에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니된다.(2015.7.27. 개정)
- ④위원회는 투표참관인이 투표간섭 또는 부정투표 기타 법령 및 정관, 준칙에 위반되는 사실을 발견하고 그 시정을 요구한 경우에 그 요구가 정당하다고 인정하는 때에는 이를 시정하여야 한다.
- ⑤투표참관인은 투표소안에서 사고가 발생한 때에는 투표상황을 촬영할 수 있다.
- 제28조(투표개시) ①투표는 투표관리인이 투표개시시각 정각에 투표개시를 선언함과 동시에 개시한다.(2015.7.27. 개정)
- ②투표 개시 전 투표참관인 참관 하에 투표함 및 기표소 내외의 이상유무 검사, 투표함 봉쇄·봉인, 투표관리관 도장의 인영 등록, 투표운용장비를 활용하는 경우 해당 장비의 이상 유무를 점검한다. 다만, 투표개시시각까지 투표참관인이 참석하지 아니한 때에는 최초로 투표하러 온 선거인으로 하여금 참관하게 한다.(2015.7.27. 신설)
- 제29조(투표함의 봉쇄·봉인 등) ①위원회는 투표마감시각 정각에 투표소의 입구를 닫아야 한다. 다만, 투표마감시각에 투표소 입구에 대기하고 있는 선거인이 있는 때에는 번호표를 교부하여 투표하게 한 후에 투표마감을 선언하고 투표소 입구를 닫아야 한다.(2015.7.27. 개정)
- ②위원회는 투표가 끝난 후 투표참관인의 참관하에 투표함의 투입구와 그 자물쇠를 봉쇄·봉인하고, 투표록 봉투, 절취된 일련번호지 투입봉투, 잔여투표용지봉투(투표용지 발급기를 사용하는 경우는 제외한다), 훼손된 투표용지 등 투입봉투, 투표관리관 도장 보관 봉투, 투표함 열쇠 등(이하 이 조에서 "투표록 등"이라 한다)을 각각 봉인용 테이프로 봉합·봉인한다. 다만, 정당한 사유 없이 참관을 거부하는 투표참관인이 있는 때에는 그 권한을 포기한 것으로 보고 투표록에 그 사유를 기재한다.(2015.7.27. 개정)
- ③동시조합장선거의 경우 위원회는 투표참관인의 참관하에 투표용지 발급기의 출력부분과 명부단말기를 자신이 서명한 봉인용 스티커로 봉합·봉인한다

다.(2015.7.27. 신설)

제30조(투표함 등의 송부) ①위원회는 투표가 끝난 후 지체 없이 투표함 및 그 열쇠와 투표록 등을 개표소에 송부한다.(2015.7.27. 개정)

②제1항의 규정에 따라 투표함 및 그 열쇠, 투표록 등을 송부하는 때에는 후보자별 투표참관인 1명을 동반한다.(2015.7.27. 개정)

제31조(개표참관) ①후보자는 개표참관인을 신고한 후 언제든지 교체할 수 있으며, 선거일에는 개표소에서도 교체 신고할 수 있다.(2015.7.27. 개정)

②개표참관인은 투표함의 봉쇄·봉인을 검사하며 그 관리상황을 참관할 수 있다.

③개표참관인이 법령, 정관 및 이 준칙에 위반되는 사항을 발견하여 그 시정을 요구한 경우 위원회는 그 요구가 정당하다고 인정되는 때에는 이를 시정한다.(2015.7.27. 개정)

④개표참관인은 개표소안에서 개표상황을 언제든지 순회·감시 또는 촬영할 수 있다.

⑤후보자 또는 후보자의 배우자와 조합의 임직원은 개표참관인이 될 수 없다.(2019.5.17. 개정)

제32조(투표함의 개함) ①투표함을 개함하는 경우 위원장은 개표개시 선언을 하고 개표참관인의 참관하에 투표함의 봉쇄와 봉인을 검사한 후 이를 열어야 한다. 다만, 정당한 사유없이 참관을 거부하는 개표참관인이 있는 때에는 그 권한을 포기한 것으로 보고 개표록에 그 사유를 기재한다.(2015.7.27. 개정)

②(2015.7.27. 삭제)

③(2015.7.27. 삭제)

제33조(개표의 진행) ①개표는 개표소에 투표함이 도착하면 바로 개표를 개시할 수 있다. 다만, 동시조합장선거의 경우 개표단위는 투표소별 개표, 선거(조합)별 개표 중의 하나의 방법을 위원회가 선택하며, 관할하는 선거와 대행하는 선거를 동시에 개표하는 경우 대행하는 선거를 먼저 개표한다.

(2015.7.27. 개정)

②개표는 조합별로 구분하여 투표수를 계산한다.(2015.7.27. 신설)

③위원회는 후보자별 득표수의 합계와 무효투표수를 합하여 투표수를 계산하여 투표록에 기재된 투표용지 교부수와 대조하여 그 결과를 개표상황표의 해당란에 기재한다.(2015.7.27. 신설)

④후보자별 득표수의 공표는 최종 집계된 개표상황표에 의한다.(2015.7.27. 개정)

⑤개표에 있어서는 투표지를 유효·무효별 또는 후보자별로 구분하거나 계산에 필요한 기계장치 또는 전산조직을 이용할 수 있다.(2015.7.27. 개정)

제34조(투표지의 구분) 개표가 끝난 때에는 투표지를 유효·무효로 구분하고, 유효투표지는 후보자별로 구분·봉인한다.

제35조(투표록·개표록 및 선거록의 작성 등) ①투표관리상황 및 개표관리상황의 기록을 위하여 투표록·개표록 및 선거록을 작성한다. 다만, 투표와 개표를 같은 날 같은 장소에서 실시하는 경우에는 투표 및 개표록을 통합하여 작성할 수 있다.(2015.7.27. 단서 신설)

②투표지·투표록·개표록 및 선거록 그 밖의 선거관계서류는 그 당선인의 임기 중 위원회에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 법원에 조합장의 재임기간 이상 계속 중인 때에는 소송이 완료될 때까지 위원회에서 보관한다.(2010.11.4. 단서 신설)

③제2항에도 불구하고 투표록·개표록 및 선거록을 제외한 선거관계서류 등은 해당 선거에 관한 소송 등이 제기되지 아니할 것으로 예상되거나 조합장 위탁선거 관한 소송 등이 종료된 때에는 위원회의 결정으로 폐기할 수 있다.(2015.7.27. 신설)

제35조의2(기타 투·개표 관련 세부절차) 조합장 위탁선거 및 동시조합장선거의 투·개표 관련 기타 세부 절차는 위탁선거법 및 위탁선거규칙, 중앙선거관리위원회에서 정하는 바에 따른다.

[2015.7.27. 본조신설]

제3장 대의원회에서 선출하는 조합장선거

제36조(후보자소개 및 소견발표) 대의원회 의장은 투표에 앞서 기호순에 의하여 각 후보자를 소개하고, 후보자는 조합운영에 대한 자신의 소견을 간략히 발표할 수 있다.(2012.3.16. 개정)

제37조(투·개표사무의 진행) ①의장은 후보자의 소견발표 후 위원회로 하여금 투·개표사무를 진행하도록 한다.(2012.3.16. 개정)

②위원회는 투표개시전에 위원회 구성 및 위원별 분장업무를 소개한 후 투·개표요령을 설명한다.(2012.3.16. 개정)

제38조(투표개시선언 및 출입통제) ①위원회는 투·개표요령의 설명이 종료되는 즉시 투표개시를 선언하고 출입을 통제하여야 한다.(2012.3.16. 개정)

②의장, 위원회의 위원·직원, 관리자, 선거인, 위원회가 미리 관람을 허용한 관람인, 신문·통신의 취재·보도요원을 제외하고는 누구든지 투·개표소에 출입할 수 없다.(2012.3.16. 개정)

제39조(개표방법) ①개표는 투표당일 투표소에서 실시한다.

②투표함을 개함하는 경우 위원장은 그 뜻을 선포하고, 투표함을 개함한 후에는 투표수를 계산하여 투표록에 기재된 투표용지 교부수와 대조한다.(2012.3.16. 개정)

제40조(준용규정) 제20조부터 제22조까지, 제23조, 제25조의2, 제25조의3, 제26조, 제34조, 제35조제1항 및 제2항의 규정은 조합장을 대의원회에서 선출하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제21조제3항 중 "선거일전일"은 "선거일 당일 대의원회 개최 전"으로, 제23조 중 "선거인명부"는 "대의원명부"로 한다. (2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

제4장 이사회에서 선출하는 조합장선거

제41조(위원회의 명칭 및 설치장소) ①위원회의 명칭은 "○○조합선거관리위원회(이하 "위원회"라 한다)"라 한다.

②위원회는 본 조합의 주된 사무소에 둔다.

[2012.3.16. 본조신설]

제42조(위원회의 업무분장) ①위원장은 위원중에서 선거관리자 ○인(부위원장 포함), 투표관리자 ○인, 개표관리자 ○인을 각각 지명한다.

(비고) 정관에서 정한 위원수를 해당업무를 감안하여 정한다.

②선거관리자는 선거준비·선거진행 기타 선거관리에 관한 업무를, 투표관리자(조합장선거의 경우 투표구의 추가 설치로 위촉되는 투표관리자를 포함한다.)는 투표준비·투표진행 기타 투표관리에 관한 업무를, 개표관리자는 개표준비·개표진행 기타 개표관리에 관한 업무를 담당한다.

③선거관리자, 투표관리자 및 개표관리자는 선거록·투표록 및 개표록을 작성하여 위원장 및 참석위원 전원이 기명날인한다.

④위원회는 조합이 조제 공급한 위원장의 직인을 사용하여야 하며, 위원은 위원회에 등록한 사인을 사용한다.

[2012.3.16. 본조신설]

제43조(위원회의 소집) 위원회는 다음 각 호의 경우에 위원장이 소집한다.

1. 선거일공고일전 3일까지
2. 위원장이 필요하다고 인정할 때
3. 위원 3분의 1이상의 소집요구가 있을 때

[2012.3.16. 본조신설]

제44조(위원회의 간사 및 종사원의 위촉) ①위원회의 간사는 위원장이 조합의 간부직원중에서 위촉함을 원칙으로 한다.

②간사는 위원장의 지시에 따라 선거의 준비, 선거결과와 정리·보고 등 선거에 관한 제반사무를 처리한다.

③종사원은 위원장 및 간사가 지정하는 바에 따라 선거관리 사무에 종사한다.

[2012.3.16. 본조신설]

제45조(선거인명부의 확인 및 확정) 위원회는 선거인명부를 확인하고, 열람기간 동안 열람을 거쳐 확정한다.

[2012.3.16. 본조신설]

제46조(위원 등에 대한 실비변상) 위원(투표구의 추가 설치로 위촉되는 투표관리자를 포함한다)에 대하여는 선거사무 종사일수에 따라 대의원에 준하는 실비를 지급할 수 있다.

[2012.3.16. 본조신설]

제47조(준용규정) 제35조제1항 및 제2항의 규정은 조합장을 이사회에서 선출하는 경우에 준용한다. 이 경우 "투표록·개표록 및 선거록"은 "의사록"으로, "위원회"는 "조합"으로 한다.(2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

제5장 이사·감사선거

제1절 조합원인 이사와 감사 선거 (2019.5.17. 개정)

제48조(투표지구분) 개표가 끝난 때에는 투표지를 유효·무효로 구분하고, 유효·무효별로 구분·봉인한다.(2012.3.16. 개정)

제48조의2(선거공보의 배부) ①선거공보의 배부를 통하여 선거운동을 하려는 후보자는 제2항 및 제3항의 기준에 따라 선거공보 1종을 작성하여 후보자등록마감일 후 2일까지 위원회에 제출하여야 한다.

②선거공보의 규격과 매수는 다음과 같다.

1. 크기 : 길이 29.7cm × 너비 21cm 이내
2. 매수 : 1매(양면인쇄 가능)
3. 지질 : 100g/m²이내
4. 색도 : 제한없음

③선거공보에는 후보자의 기호·사진·성명·주소·생년월일·학력(정규학력과 이에 준하는 외국의 교육과정을 이수한 학력에 한함)·주요경력 및 선거공약만 게재하여야 한다.

④위원회는 제1항에 따라 제출된 선거공보를 확인하여 제출마감일 후 2일까지 선거인에게 발송하되, 투표안내문과 동봉하여 발송할 수 있다. 다만, 후보자가 제출마감일까지 선거공보를 제출하지 아니하는 경우와 규격을 넘는 선거공보를 제출한 경우에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다.

⑤제출된 선거공보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 해당 후보자는 법령 및 정관, 준칙에 위반되는 내용이 게재되었음을 이유로 제출마감일까지 정정 또는 철회할 수 있다.

⑥위원회는 후보자가 되려는 자 또는 후보자에게 선거공보의 원고를 사전에 검토받도록 안내하고 검토결과 법령 및 정관, 준칙에 위반되는 사항을 발견한 때에는 관련규정 등 이유를 제시하여 이를 수정하여 작성·제출하게 할 수 있다.

⑦위원회는 후보자가 제출할 선거공보의 수량 및 제출시간을 선거일을 공고하는 때에 공고하여야 하며, 선거공보의 작성비용은 후보자의 부담으로 한다.
[2015.7.27. 본조신설]

제48조의3(전화를 이용한 선거운동) ①후보자는 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다. 다만, 오후 10시부터 다음날 오전 7시까지의 그러하지 아니한다.

1. 전화를 이용하여 송화자·수화자 간 직접 통화하는 방법
 2. 문자(문자 외의 음성·화상·동영상 등은 제외한다)메시지를 전송하는 방법
- [2019.5.17. 본조신설]

제48조의4(컴퓨터통신을 이용한 선거운동) ①후보자는 후보자등록마감일의 다음 날부터 선거일 전일까지 아래의 어느 하나에 해당하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.

1. 조합이 개설·운영하는 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 글이나 동영상 등을 게시하는 방법
2. 전자우편(컴퓨터 이용자기리 네트워크를 통하여 문자·음성·화상 또는 동영상 등의 정보를 주고받는 통신시스템을 말한다)을 전송하는 방법

②위원회는 법령 및 정관에서 규정한 제한행위에 해당하는 정보가 조합의 인터넷 홈페이지의 게시판·대화방 등에 게시된 경우 그 인터넷 홈페이지를 관리·운영하는 자에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 인터넷 홈페이지 관리·운영자는 지체 없이 이에 따라야 한다.

③제2항에 따라 정보가 삭제된 경우 해당 정보를 게시한 자는 그 정보가 삭제된 날부터 3일 이내에 위원회에 서면으로 이의신청할 수 있다.

④위원회는 제3항에 따른 이의신청을 받은 때에는 지체 없이 심의하여야 하며, 이의신청기간을 경과한 이의신청은 각하하고, 이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 해당 인터넷 홈페이지 관리·운영자에게 제2항의 요청을 철회하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 하며, 이유 없다고 인정되는 때에는 이를 기각하고 이의신청인에게 그 처리결과를 통지하여야 한다.
[2019.5.17. 본조신설]

제49조(이사 및 감사선거에 관한 특례) ①제48조의2제1항·제4항·제7항에도 불구하고 위원회는 후보자로 하여금 사진 및 선거공보 전산원고를 후보자등록마감일 후 2일까지 제출하게 한 후 각 후보자의 기호 순으로 선거공보를 작성하여 제출마감일 후 2일까지 투표안내문과 동봉하여 선거인에게 발송할 수 있다. 다만, 후보자가 제출마감일까지 선거공보 전산원고를 제출하지 아

니하는 경우와 규격을 넘는 선거공보 전산원고를 제출한 경우에는 해당 선거 공보를 발송하지 아니한다.(2015.7.27. 개정)

②제1항의 경우 선거공보 전산원고의 제출시간은 선거일을 공고하는 때에 공고하며, 선거공보의 작성비용은 조합이 부담한다.

[2012.3.16. 본조신설]

제50조(준용규정) 제22조, 제26조, 제35조제1항 및 제2항, 제36조부터 제39조까지, 제41조부터 제46조까지의 규정은 조합원인 이사 및 감사선거의 경우에 이를 준용한다. 이 경우 제35조제2항 중 "위원회"는 "조합"으로, 제37조 및 제38조제1항 중 "위원회"는 각각 "위원장"으로, 제38조제2항 중 "위원회의 위원·직원, 관리자, 선거인, 위원회가"는 "위원장, 위원, 간사, 종사원, 선거인, 위원장이"로 한다.(2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

제2절 조합원이 아닌 이사와 상임이사·상임감사 선거

제51조(준용규정) 제35조제1항 및 제2항, 제36조부터 제39조까지, 제41조부터 제46조까지, 제48조의 규정은 조합원이 아닌 이사 및 상임이사·상임감사 선거의 경우에 준용한다. 이 경우 제35조제2항 중 "위원회"는 "조합"으로, 제37조 및 제38조제1항 중 "위원회"는 각각 "위원장"으로, 제38조제2항 중 "위원회의 위원·직원, 관리자, 선거인, 위원회가"는 "위원장, 위원, 간사, 종사원, 선거인, 위원장이"로 한다.(2012.3.16, 2015.7.27. 개정)

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 준칙은 2000년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2003.2.12. 개정)

이 준칙은 2003년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2005.7.1. 전문개정)

이 준칙은 2005년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 준칙은 2009년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.4. 개정)

이 준칙은 2010년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.16. 개정)

이 준칙은 2012년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11.29. 개정)

이 준칙은 2012년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2015.7.27. 개정)

이 준칙은 2015년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2019.5.17. 개정)

이 준칙은 2019년 월 일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 202 년 월 일부터 시행한다.

조합대의원선거관리준칙(예)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2015. 7. 27. 제정]
[2019. 6. 21. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 농업협동조합정관의 규정에 따라 조합대의원선거의 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 대의원선거에 관하여 농업협동조합법, 농업협동조합법시행령, 농업협동조합법시행규칙, 정관에서 따로 정하는 사항 외에는 이 준칙을 적용한다.

제3조(위원회 등) ① "위원회"라 함은 "조합선거관리위원회"를, "위원장"은 "조합선거관리위원장"을, "위원"은 "조합선거관리위원"을 말한다.

② 위원회에서 조합장으로 하여금 선거를 관리토록 하는 경우, 선거구의 선거관리위원회는 조합장과 조합장이 선정하는 해당선거구의 선거관리위원으로 구성한다. 이 경우 "위원회"는 "해당선거구의 선거관리위원회"를, "위원장"은 "조합장"을, "위원"은 "해당선거구의 선거관리위원"을 말한다.

③ 조합장이 선거구를 통합하여 관리하는 경우, 통합된 선거구의 선거관리위원회는 조합장과 조합장이 선정하는 통합된 선거구의 선거관리위원으로 구성한다. 이 경우 "위원회"는 "통합된 선거구의 선거관리위원회"를, "위원장"은 "조합장"을, "위원"은 "통합된 선거구의 선거관리위원"을 말한다.(2019.6.21. 개정)

제4조(위원회의 소집) 위원회는 다음 각 호의 경우에 위원장이 소집한다.

1. 선거일공고일전 7일까지
2. 위원장이 필요하다고 인정할 때
3. 위원 3분의 1이상의 소집요구가 있을 때

제5조(위원회의 업무) ① 선거관리자는 선거준비·선거진행 기타 선거관리에 관한 업무를, 투표관리자는 투표준비·투표진행 기타 투표관리에 관한 업무를, 개표관리자는 개표준비·개표진행 기타 개표관리에 관한 업무를 담당한다.

② 선거관리자, 투표관리자 및 개표관리자는 선거록·투표록 및 개표록을 작성하여 위원장 및 참석위원 전원이 기명날인한다.

③ 무투표당선의 경우 무투표당선 선거록을 작성한다.

④위원회는 조합이 조제 공급한 위원장의 직인을 사용하여야 하며, 위원은 위원회에 등록한 사인을 사용한다.

제6조(선거사무의 협조) 조합은 선거사무에 관하여 위원회로부터 인력·시설·장비, 그 밖의 협조요구를 받은 때에는 우선적으로 이에 따라야 한다.

제7조(위원회의 간사 및 종사원의 위촉) ①위원회의 간사 및 종사원은 위원장이 조합의 직원 중에서 위촉함을 원칙으로 한다.

②간사는 위원장의 지시에 따라 선거의 준비, 선거결과와 정리·보고 등 선거에 관한 제반사무를 처리한다.

③종사원은 위원장 및 간사가 지정하는 바에 따라 선거관리 사무에 종사한다.

제8조(선거인명부의 작성) ①선거인명부는 선거구별로 작성하여야 하며 등재번호, 조합원가입일, 조합원명부상 주소, 성별, 성명, 생년월일 및 기타 필요한 사항을 기재한다.

②제1항의 선거인명부의 작성은 전산조직에 의할 수 있다.

제9조(후보자등록 등) ①후보자등록장소는 조합의 주된 사무소로 하며, 신용사업을 수행하는 지사무소를 포함한다.

②선거에 사용할 후보자의 인영은 후보자등록신청서에 날인된 인영으로 한다.

제10조(피선거권의 판단기준) 피선거권의 판단기준은 다음과 같다.

1. 납입출자 : 회전출자금은 제외한다.
2. 연체채무 : 우리 조합, 중앙회 또는 농협법 제49조제1항제11호 각 목의 금융기관에 대한 금전소비대차채무, 경제사업채무, 손해금 등 채권의 원리금을 포함한 일체의 채무로 상환기일에 상환되지 아니한 채무(보증채무를 제외한다)
3. 사업이용실적
 - 가. 경제사업 : 구매·판매·마트·가공사업
 - 나. 예·적금 : 입출금이 자유로운 예탁금, 거치식·적립식 예탁금 등 조합의 모든 예탁금
 - 다. 대출금 : 상호금융대출 및 정책자금대출
 - 라. 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 수입수수료 : 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 생명보험수입수수료 및 금융기관보험대리점사업 이용에 따른 손해보험수입수수료
4. 퇴직판단기준: 퇴직증명서에 의한다. 다만, 사직원을 접수하였으나 수리되지 아니한 경우는 접수증명원에 의한다.

제11조(선거공보의 배부) ①선거공보의 배부를 통하여 선거운동을 하려는 후보자는 제2항 및 제3항의 기준에 따라 선거공보 1종을 작성하여 후보자등록마감일

후 2일까지 조합에 제출하여야 한다. 이 경우 조합장은 제출할 때수와 장소를 정하여 후보자로 하여금 그 지정장소에 제출하게 할 수 있다.

②선거공보의 규격은 다음과 같다.

1. 크기 : 길이 29.7cm × 너비 21cm 이내
2. 지질 : 100g/m²이내
3. 색도 : 제한없음
4. 기타 : 양면인쇄 가능

③선거공보에는 후보자의 기호·사진·성명·주소·생년월일·학력(정규학력과 이에 준하는 외국의 교육과정을 이수한 학력에 한함)·주요경력 및 선거공약만 게재하여야 한다.

④학력 및 경력을 선거공보 등에 게재하여 선거운동에 이용하고자 하는 경우 후보자등록시 최종학력증명서 및 경력증명서를 제출하여야 한다.(2019.6.21. 개정)

⑤조합장은 제1항에 따라 제출된 선거공보를 확인하여 제출마감일 후 2일까지 선거인에게 발송한다. 다만, 후보자가 제출마감일까지 선거공보를 제출하지 아니하는 경우와 규격을 넘는 선거공보를 제출한 경우에는 그 선거공보는 발송하지 아니한다.

⑥제출된 선거공보는 정정 또는 철회할 수 없다. 다만, 해당 후보자는 법령 및 정관, 준칙에 위반되는 내용이 게재되었음을 이유로 제출마감일까지 정정 또는 철회할 수 있다.

⑦조합장은 후보자가 되려는 자 또는 후보자에게 선거공보의 원고를 사전에 검토받도록 안내하고 검토결과 법령 및 정관, 준칙에 위반되는 사항을 발견한 때에는 관련규정 등 이유를 제시하여 이를 수정하여 작성·제출하게 할 수 있다.

⑧조합장은 후보자가 제출할 선거공보의 수량 및 제출시간을 선거일을 공고하는 때에 공고하여야 하며, 선거공보의 작성비용은 후보자의 부담으로 한다.

제12조(투표소의 설치) ①조합사무소, 학교, 마을회관 등 투표관리가 편리하고 선거관리가 용이한 곳에 투표소를 설치한다.

②투표소와 투표에 필요한 시설은 선거일전일까지 설치한다.

③후보자는 투표소의 설비에 대하여 그 시정을 요구할 수 있다.

제13조(투표함 등) ①투표함·기표용구 및 기표대는 위원회가 제작한 것을 사용한다.

②투표함의 수는 1투표소에 1개를 원칙으로 하되 부득이한 경우에는 2개로 할 수 있다. 다만, 투표함을 2개로 한 경우에도 동시에 2개의 투표함을 사용

할 수 없다.

제14조(투표용지) ①투표용지에는 후보자의 기호와 성명을 표시하되, 투표용지의 기호순서는 후보자 성명의 가, 나, 다 순에 의하며, 기호는 후보자 게재순위에 의하여 "1, 2, 3"으로 표시하고, 성명은 한글로 기재한다. 다만, 한글로 표시된 성명이 같은 후보자가 있는 경우에는 괄호 속에 한자를 함께 기재한다. (비고) 후보자의 기호를 추첨에 따른 기호 순에 의하는 경우 제1항을 다음과 같이 한다.

①투표용지에는 후보자의 기호와 성명을 표시하되, 투표용지의 기호순서는 후보자 간 추첨에 따라 부여받은 기호 순에 의하며, 기호는 후보자 게재순위에 의하여 "1, 2, 3"으로 표시하고, 성명은 한글로 기재한다. 다만, 한글로 표시된 성명이 같은 후보자가 있는 경우에는 괄호 속에 한자를 함께 기재한다.(2019.6.21. 개정)

②투표용지는 위원회가 작성한 것을 사용한다.

③후보자등록기간이 지난 후 후보자가 사퇴·사망하거나 등록이 무효로 된 경우 투표용지에서 그 기호·성명을 말소하지 아니하되, 그 시기가 투표용지 인쇄전인 때에는 투표용지의 해당 후보자의 기표란에 사퇴·사망 또는 등록 무효라고 인쇄하고, 투표용지를 인쇄한 후인 때에는 후보자의 기표란에 사퇴·사망 또는 등록무효라고 고무인을 찍고 선거일에 이를 알리는 안내문을 투표소에 게시한다.

④투표용지에는 위원회의 직인을 날인한다. 이 경우 그 직인의 날인은 인쇄 날인으로 갈음할 수 있다.

제15조(투표의 제한) ①선거인명부에 올라 있지 아니한 자는 투표할 수 없다. 다만, 선거인명부 열람 후 이의신청에 의하여 이유있다는 결정통지서를 가지고 온 자는 투표할 수 있다.

②선거인명부에 올라 있더라도 선거권이 없는 자는 투표할 수 없다.

제16조(투표개시) 투표는 출석한 위원 전원이 투표함 및 기표소 내외의 이상유무에 관하여 확인한 후 개시한다.

제17조(투표용지 교부) ①투표소에서 주민등록증(주민등록증이 없는 경우에는 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발행한 여권·운전면허증·국가유공자증·자격증 기타 사진이 첨부된 신분을 확인할 수 있는 증명서를 말한다. 이하 "신분증명서"라 한다)을 제시하고 본인임을 확인받은 선거인에 대하여 선거인명부에 날인·무인 또는 서명케 하고, 투표용지 1매를 교부한다.

②위원장 또는 관리자(책임자를 지정한 때에는 그 책임자를 말한다)가 선거인에게 투표용지를 교부하는 때에는 그 사인을 날인한 후 교부하며, 필요하

다고 인정하는 때에는 100매 이내의 범위에서 그 사인을 미리 날인하여 놓은 후 이를 교부할 수 있다.

③신분증명서를 제시하지 아니한 선거인에게는 투표용지를 교부하지 아니한다.

④선거인은 투표용지를 받은 후 기표소에 들어가 투표용지의 해당란에 "㉠"가 각인된 기표용구를 사용하여 기표한 후 이를 투표함에 넣어야 한다.

⑤투표용지를 교부받은 후 그 선거인에게 책임이 있는 사유로 투표용지가 훼손 또는 오손된 때에는 다시 이를 교부하지 아니한다.

⑥제2항에 의하여 투표용지에 날인하는 사인은 인영대장에 등록하고 날인한다.

제18조(투·개표소의 출입제한) ①투표하려는 선거인, 위원회의 위원·직원, 관리자, 투표사무원, 방송·신문·통신의 취재·보도요원, 위원회의 요청을 받은 경찰공무원을 제외하고는 누구든지 투표소에 들어갈 수 없다.

②위원회의 위원·직원, 관리자, 투표사무원, 후보자, 방송·신문·통신의 취재·보도요원, 위원회의 요청을 받은 경찰공무원을 제외하고는 누구든지 개표소에 들어갈 수 없다.

③위원회의 위원·직원, 관리자, 투·개표사무원 등이 투·개표소에 출입하는 경우에는 위원회가 발급하는 표지를 달거나 붙여야 하며, 그 표지 외에는 선거와 관련한 어떠한 표시물도 달거나 붙일 수 없다. 이 경우 위원회의 위원·직원의 표지는 신분증명서 또는 공무원증으로 갈음할 수 있다.

④제3항의 표지는 다른 사람에게 양도·양여할 수 없다.

제19조(투·개표소의 질서유지) 위원회의 위원·직원 또는 관리자는 투·개표소의 질서가 심히 문란하여 공정한 투·개표가 실시될 수 없다고 인정하는 때에는 경찰관서에 협조를 요청할 수 있다.

제20조(투표소내외에서의 소란연동금지 등) ①누구든지 투표소 안 또는 투표소 밖에서 소란한 언동을 하거나 특정 후보자를 지지 또는 반대하는 언동을 하여서는 아니 되며, 이를 제지하는 명령에 불응하는 자가 있는 때에는 투표소 또는 투표에 영향을 미치지 아니하는 거리 밖으로 퇴거하게 할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 퇴거당한 선거인은 최후에 투표하게 한다. 다만, 투표소의 질서를 문란하게 할 우려가 없다고 인정되는 때에는 그 전이라도 투표하게 할 수 있다.

제21조(개표장소) 개표는 투표가 이루어진 해당 투표소에서 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 위원장이 정하는 장소에서 할 수 있다.

(2019.6.21. 개정)

제22조(개표의 진행) ①투표함을 개함한 후에는 투표수를 계산하여 투표록에 기재된 투표용지 교부수와 대조하여야 한다.

②후보자별 득표수의 공표는 최종 집계된 개표상황표에 의한다.

③개표에 있어서는 투표지를 유·무효별 또는 후보자별로 구분하거나 계산에 필요한 기계장치 또는 전산조직을 이용할 수 있다.

제23조(투표의 효력에 관한 이의에 대한 결정) ①투표효력에 관하여 이의가 있을 때에는 개표관리자는 위원장과 협의하여 정관 제7편 대의원선거의 무효투표 판정기준에 의하여 판단결정하고, 판단이 곤란한 경우에는 참석위원의 과반 수 찬성으로 결정한다.(2019.6.21. 개정)

②투표의 효력에 관한 이의에 대하여 결정한 때에는 그 내용을 공표한다.

제24조(투표지의 구분) 개표가 끝난 때에는 투표지를 유효·무효로 구분하고, 유효 투표지는 후보자별로 구분·봉인한다.

제25조(선거관계서류의 보관) 투표지·투표록·개표록 및 선거록 그 밖의 선거관계서류는 그 당선인의 임기 중 조합에서 보관한다. 다만, 당해 선거소송이 해당 대의원의 재임기간 이상 계속 중인 때에는 소송이 완료될 때까지 조합에서 보관한다.

제26조(위원에 대한 실비변상) 위원에 대하여는 선거사무 종사일수에 따라 실비를 지급할 수 있다.

부 칙 (2015.7.27. 제정)

이 준칙은 2015년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2019.6.21. 개정)

이 준칙은 2019년 월 일부터 시행한다.

임원보수및실비변상규약(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6090)

[2011. 6. 16. 개정
2012. 7. 25. 개정
2013. 2. 27. 개정
2016. 11. 2. 개정
2016. 12. 30. 개정]

임원보수및실비변상규약
(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규약은 정관에 의하여 본 조합의 조합장, 이사, 감사(이하 "임원"이라 한다)의 보수, 퇴직급여금, 재해보상과 실비변상, 퇴임공로금 및 기타 여비지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①임원의 보수, 퇴직급여금, 재해보상과 실비변상, 퇴임공로금 및 기타 여비지급에 관한 사항은 따로 정하는 것 외에는 이 규약에 의한다.
②임원의 조합업무로 인한 국내외 여행시의 여비는 여비규정에서 정하는 바에 의한다.

제2장 상임임원의 보수

제1절 보 수

제3조(정의) ①상임임원의 "보수"라 함은 기본연봉과 성과연봉을 합한 금액을 말한다.

②"기본연봉"이라 함은 기초생활지원 및 기본적인 역할수행을 위하여 지급하는 보수를 말한다.

③"성과연봉"이라 함은 조합의 경영성과에 따라 현재 재임 중인 상임임원에게 지급하는 성과금을 말한다.

제4조(기본연봉)

①상임임원의 기본연봉은 매년 총회에서 조정하여 결정한다. 다만, 총회에서 인정하는 경우에는 기본연봉을 ()년 이내에서 정할 수 있다.(2009.12.9. 개정)

②기본연봉의 계산기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만,

임기개시연도에는 임기개시일부터 당해연도 12월31일까지로 한다.

제5조(성과연봉) ①성과연봉은 총회의 의결을 얻어 기본연봉의 60% 이내에서 정하되, 총회에서 인정하는 경우에는 성과연봉을 ()년 이내에서 정할 수 있다. 다만, 그 지급율은 성과급여업무방법(이하 "업무방법"이라 한다)에 의해 정해지는 범위 이내로 한다.(2016.12.30. 개정)

②성과연봉의 계산기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만, 임기개시연도에는 임기 개시일부터 당해연도 12월31일까지로 한다.

③거액사고 또는 적자발생 등으로 경영이 부실할 우려가 있는 때에는 회계연도중에 이사회 의결을 얻어 감액 조정할 수 있다.

제6조(지급) ①기본연봉의 12분의 1 해당액(이하 "월기본연봉"이라 한다)은 별표 1에 의하여 직원 급여지급일에 지급한다.

②성과연봉은 별표 2에 의하여 직원 성과급여지급일에 배분하여 지급한다. 다만, 지급일 전에 퇴임하는 경우에는 퇴임일까지의 기간을 대상으로 일할 계산한 금액에서 기지급한 금액을 차감하고 지급한다.(2010.4.2. 개정)

제7조(특별성과금) 경영성과 또는 업무실적이 우수한 때에는 이사회의 의결을 얻어 지급일 현재 재임 중인 상임임원에게 직원에 준하여 특별성과금을 지급할 수 있다.

제8조(중식비) 상임임원의 중식비에 관하여는 직원급여규정을 준용한다.

제9조(기타 복리후생비) 상임임원에게 직원의 지급기준 이내에서 자녀장학금, 경조금, 재해부조금 및 복지연금을 지급할 수 있다.(2011.6.16. 개정)

제9조의2(건강검진) 상임임원에 대하여 매년 건강검진을 실시할 수 있다.(2012. 7.25. 신설)

제10조(보수의 지급특례) ①임기개시 및 퇴임한 날이 속하는 달의 보수는 월기본연봉을 일할 계산하여 지급한다. 다만, 사망으로 인한 퇴임시에는 퇴임한 날이 속하는 달의 월기본연봉 전액을 지급한다.

②새로 선출된 상임임원의 보수는 전임 상임임원의 잔여보수로 한다. 다만, 총회에서 보수를 다시 정한 때에는 이에 의한다.

③회계연도가 종료되었으나 총회에서 상임임원의 보수가 결정되지 아니한 때에는 종전의 지급기준에 의해 지급하되, 총회에서 새로운 지급기준이 결정 되면 총회후 첫 보수지급일에 그 차액을 정산하여 지급한다.

④상임임원의 직무정지나 권위·구금 및 60일 이상의 장기입원 등의 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 그 사유가 속하는 달(업무에 다시 복귀하는 달도 포함한다)의 월기본연봉은 월기본연봉을 일할 계산하여 지급한다.(2016.11.2. 개정)

- ⑤제4항 본문의 규정에 불구하고 정관 제52조제3항에 따라 조합장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 성과연봉을 지급하되, 직무대행자에게 지급되는 금액을 차감한다.(2009.12.17. 개정)
- ⑥상임임원 직무대행자에게 지급되는 기본연봉은 월기본연봉 지급액의 일할액에 직무대행일수를 곱하여 지급한다. 다만, 직무대행중 지급되는 성과연봉은 연간을 대상기간으로 하여 직무대행일수에 따라 일할 계산하여 지급한다.(2010.4.2. 개정)
- ⑦직무대행에 대한 기본연봉 지급은 매월 직원 급여지급일에 지급하며, 성과연봉 지급은 직무대행기간 종료시에 지급한다.
- ⑧직무대행자의 중식비에 관하여는 제8조에 의하여 지급한다.(2009.12.17. 개정)
- 제11조(연봉계약서) ①상임이·감사의 연봉계약은 조합장과 별지 제1호 서식의 연봉계약서 2통을 작성 서명날인하여 각각 1통씩 보관한다.
- ②연봉계약기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만, 임기개시연도에는 임기개시일부터 당해연도 12월 31일까지로 하고, 임기만료연도에는 당해연도 1월 1일부터 임기만료일까지로 한다.

제2절 퇴직급여 및 재해보상

- 제12조(퇴직급여금) ①상임임원이 퇴임하는 때에는 재임기간 1년에 대하여 30일분의 평균보수 해당액을 퇴직급여금으로 지급하며, 평균보수는 별지 제2호 서식에 의하여 산출한다. 다만, 상임조합장이 합병으로 인하여 퇴임하는 경우에는 회장이 따로 정하는 범위 안에서 이사회 의결을 얻어 합병퇴임공로금을 추가 지급할 수 있다.
- ②최초 임기개시 후 재임기간이 1년 미만인 상임임원에게는 퇴직급여금을 지급하지 아니한다.
- ③상임임원이 연임하는 경우에는 최종퇴임시에 제1항의 규정에 의하여 산정된 퇴직급여금을 지급하거나 그 임기만료시마다 퇴직급여금을 중간정산하여 지급할 수 있다. 다만, 상임임원이 비상임임원으로 선출되는 경우에는 상임임원 퇴임시 상임재임기간에 대한 퇴직급여금을 지급한다.
- ④퇴직급여금의 중간정산 실시여부, 지급방법 등 세부적인 사항은 이사회에서 정하는 바에 의한다.
- 제13조(재임기간의 계산) ①상임임원의 재임기간은 취임한 날부터 퇴임한 날까지로 하며, 그 기간 중 1년 미만의 기간은 일할 계산한다.

②연임하는 상임임원이 퇴직급여금 중간정산을 받은 때에는 중간정산 후의 퇴직급여금 계산을 위한 재임기간은 중간정산 실시 이후 임기개시일부터 새로이 기산한다.(2011.6.16. 개정)

제14조(퇴직급여금 지급특례) ①업무와 관련하여 금고 이상의 형의 선고, 임원 개선 또는 해임결의, 당선취소, 당선무효 등으로 퇴임하는 때에는 총회의 의결에 따라 퇴직급여금을 지급하지 않거나 감액하여 지급할 수 있다.

②제1항의 사유로 인하여 수사, 재판, 징계절차 등이 진행 중인 때에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 퇴직급여금의 지급을 유예한다.

③상임임원이 임기 중에 사망으로 퇴임하는 경우에는 상임·비상임 구분 없이 연속하여 재임한 기간에 따라 직원의 지급기준 이내에서 이사회의 의결을 얻어 퇴직급여금을 가산하여 지급할 수 있다.(2011.6.16. 신설)

제15조(업무상 재해보상) 상임임원이 업무상 재해를 당하였을 때에는 직원의 재해보상 관련규정에서 정하는 바에 의한다.

제16조(사망퇴직시의 수령자) ①사망으로 퇴직한 자에 대한 퇴직급여금 또는 재해보상은 그 재산상속인 또는 유족에게 지급한다.(2009.12.9. 개정)

②제1항의 유족의 범위와 수령자의 순위는 근로기준법시행령 제48조부터 제50조까지의 규정을 준용한다.(2009.12.9. 개정)

제17조(퇴직급여충당금 적립) 퇴직급여금에 충당하기 위하여 매년 퇴직급여충당금을 적립하여야 한다.

제3장 비상임조합장의 실비

제18조(월기본실비) ①"월기본실비"라 함은 비상임조합장의 기본적인 역할 수행을 위하여 매월 지급하는 실비를 말하며 총회의 의결을 얻어 지급한다. 다만, 총회에서 인정하는 경우에는 월기본실비를 ()년 이내에서 정할 수 있다. (2016.12.30. 개정)

②월기본실비는 조합업무를 위하여 출장한 일수를 포함한 실제 출근일수를 기준으로 하되, 다음 각 호와 같이 차등 지급한다.

1. 월 15일 이상 출근시 : 월기본실비의 전액
2. 월 10일 이상 출근시 : 월기본실비의 3분의 2해당액
3. 월 10일 미만 출근시 : 월기본실비의 2분의 1해당액

③월기본실비는 매월 말일에 월중 출근일수를 계산하여 제2항에 의거 정산하고, 익월에 실비 지급시 그 차액을 정산하여 지급한다.

- ④비상임조합장의 국내여비 지급시에는 여비중 일비를 제외함을 원칙으로 한다. 다만, 조합장의 출장일수를 포함한 월 출근일수가 15일을 초과할 경우에는 그 초과일수 중 출장일수에 대한 일비는 익월에 월기본실비 지급시 정산한다.
- 제19조(관리성과금) ①"관리성과금"이라 함은 현재 재임 중인 비상임조합장에게 지급하는 성과금을 말한다.
- ②관리성과금은 총회의 의결을 얻어 월기본실비의 400% 이내에서 지급할 수 있다. 다만, 총회에서 인정하는 경우에는 관리성과금을 ()년 이내에서 정할 수 있다.(2016.12.30. 개정)
- ③거액사고 또는 적자발생 등으로 경영이 부실할 우려가 있는 때에는 회계연도 중에 이사회회의 의결을 얻어 감액 조정할 수 있다.
- 제20조(지급) ①월기본실비는 매월 직원 급여지급일에 별표 3에 의하여 지급한다.
- ②관리성과금은 별표 4에 의하여 직원 성과급여지급일에 배분하여 지급한다. 다만, 지급일 전에 퇴임하는 경우에는 퇴임일까지의 기간을 대상으로 일할 계산한 금액에서 기지급한 금액을 차감하고 지급한다.(2010.4.2. 개정)
- 제21조(특별성과금) 경영성과 또는 업무실적이 우수한 때에는 이사회회의 의결을 얻어 지급일 현재 재임 중인 비상임조합장에게 직원에 준하여 특별성과금을 지급할 수 있다.
- 제22조(중식비) 비상임조합장에 대하여는 출근(휴(무)일출근은 제외한다) 1일에 _____원의 중식비를 지급할 수 있다. 이 경우 중식비의 계산은 매월 1일부터 말일까지를 기준으로 다음달 실비 지급일에 지급한다.
- 제22조의2(기타 복리후생비) 비상임조합장에게 직원의 지급기준 이내에서 자녀학자금, 경조금, 재해부조금 및 복지연금을 지급할 수 있다.(2011.6.16. 신설)
- 제22조의3(건강검진) 비상임조합장에 대하여 매년 건강검진을 실시할 수 있다. (2012.7.25. 신설)
- 제23조(실비의 지급특례) ①임기개시 및 퇴임한 날이 속하는 달의 보수는 월기본실비를 일할 계산하여 지급한다. 다만, 사망으로 인한 퇴임시에는 퇴임한 날이 속하는 달의 월기본실비 전액을 지급한다.
- ②새로 선출된 조합장의 실비지급은 전임 조합장의 지급기준에 따른다. 다만, 총회에서 다시 정한 때에는 이에 의한다.
- ③회계연도가 종료되었으나 총회에서 실비가 결정되지 아니한 때에는 종전의 지급기준에 의해 지급하되, 총회에서 새로운 지급기준이 결정되면 총회후 첫 실비지급일에 그 차액을 정산하여 지급한다.
- ④조합장이 월중에 상임에서 비상임으로 전환하는 때에는 그 달의 보수 및 실비는 각각 일할 계산한다. 다만, 비상임조합장의 그 달의 실비는 상임인

때의 월보수액을 초과할 수 없다.

⑤조합장의 직무정지나 쉼위·구금 및 60일 이상의 장기입원 등의 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 실비를 지급하지 아니한다. 다만, 그 사유가 속하는 달(업무에 다시 복귀하는 달도 포함한다)의 월기본실비는 월기본실비의 일할액을 계산하여 지급한다.(2016.11.2. 개정)

⑥제5항 본문의 규정에 불구하고 정관 제52조제3항에 따라 조합장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 관리성과금을 지급하되, 직무대행자에게 지급되는 금액을 차감한다.(2009.12.17. 개정)

⑦조합장 직무대행자에게 지급되는 월기본실비는 제18조제2항 및 제23조제1항에 의하여 지급한다. 다만, 직무대행 중 지급되는 관리성과금은 연간을 대상기간으로 하여 직무대행일수에 따라 일할 계산하여 지급한다.(2010.4.2. 개정)

⑧직무대행에 대한 월기본실비 지급은 매월 직원 급여지급일에 지급하며, 관리성과금 지급은 직무대행기간 종료시에 지급한다.

⑨직무대행자의 중식비에 관하여는 제22조에 의하여 지급한다.(2009.12.17. 개정)

제24조(퇴임공로금) ①비상임조합장이 퇴임하는 경우에는 재임기간 1년에 대하여 30일분의 평균 실비 해당액 이내에서 조합수지를 감안하여 총회의 의결을 얻어 퇴임공로금으로 지급할 수 있으며, 평균실비는 별지 제2호 서식에 의하여 산출한다. 다만, 비상임조합장이 합병으로 인하여 퇴임하는 때에는 회장이 따로 정하는 범위 안에서 이사회 의결을 얻어 합병퇴임공로금을 추가 지급할 수 있다.

②최초 임기개시 후 재임기간이 1년 미만인 비상임조합장에게는 퇴임공로금을 지급하지 아니한다.

③조합장이 비상임에서 상임으로 선출되는 때에는 비상임조합장 재임기간에 대한 퇴임공로금은 비상임조합장이 퇴임하는 때에 지급한다.

제25조(퇴임공로금 산정을 위한 재임기간의 계산) 비상임조합장의 재임기간은 취임한 날부터 퇴임한 날까지로 하며, 그 기간 중 1년 미만의 기간은 일할 계산한다.(2011.6.16. 개정)

제26조(퇴임공로금 지급특례) ①업무와 관련하여 금고 이상의 형의 선고, 임원개선 또는 해임결의, 당선취소, 당선무효 등의 사유로 인하여 퇴임하는 때에는 총회의 의결에 따라 퇴임공로금을 지급하지 않거나 감액하여 지급할 수 있다.

②제1항의 사유로 인하여 수사, 재판, 징계절차 등이 진행 중인 때에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 퇴임공로금의 지급을 유예한다.

③비상임조합장이 임기 중에 사망으로 퇴임하는 경우에는 상임·비상임 구분

없이 연속하여 재임한 기간에 따라 직원의 지급기준 이내에서 총회의 의결을 얻어 퇴임공로금을 가산하여 지급할 수 있다.(2011.6.16. 신설)

제27조(업무집행 비상임조합장에 대한 보수) 정관 제52조제1항에 따라 비상임조합장이 업무를 집행하는 경우 총회의 의결을 얻어 제2장(제3조부터 제17조까지) 상임임원의 보수에 관한 규정을 준용할 수 있다.(2009.12.9. 개정)

제4장 비상임이사·감사의 실비

제28조(실비지급) ①비상임이사·감사가 이사회에 참석하는 경우와 감사의 감사 실시기간 중에는 1일에 대하여 _____원의 범위 안에서 실비를 지급한다.
(2009.12.9. 개정)

②비상임이사·감사의 이사회 참석실비는 이사회 참석일에 지급한다.

③감사실시기간의 비상임감사에 대한 감사 실비는 감사 종료일에 지급한다.

④비상임이사·감사가 이사회에 참석하는 경우와 감사의 감사 실시기간 중에는 여비(일비는 제외한다)를 지급할 수 있다.

임원보수및실비변상규약
(모범안)

제5장 보 칙

제29조(준용규정) 이 규약에서 정한 사항 이외의 보수 및 실비변상에 관한 사항은 이 규약의 취지에 맞는 범위 내에서 직원의 급여 및 여비지급기준에서 정하는 바에 의한다.(2009.12.9. 개정)

부 칙

①(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(연봉제 적용에 관한 경과조치) 이 규약 시행 당시 종전 규약에 의한 연봉제 계약은 계약기간 만료시까지 유효한 것으로 본다. 다만, 필요한 경우에는 이 규약시행과 동시에 계약을 다시 체결할 수 있다.

부 칙 (2009.12.9. 개정)

(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.17. 개정)

(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.4.2. 개정)

(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.6.16. 개정)

(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.7.25. 개정)

(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.2.27. 개정)

(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.11.2. 개정)

(시행일) 이 규약은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1>

기본연봉 지급액표

(단위 : 원)

직위	성명	지급액

- (주) 1. 직위 : 상임조합장, 상임이사, 상임감사 등 조합 상임임원 직위 기재
2. 지급액 : 기본연봉을 12로 나누어서 매월 지급하는 금액

임원보수및실비변상규약
(모범안)

<별표 2>

성과연봉 지급액표

(단위 : %)

직위	성명	연간 지급률

- (주) 연간 지급률 : 성과연봉은 총회의 의결을 얻어 기본연봉의 60% 이내에서 정하며, 그 지급을 산정시는 업무방법에 의해 정해지는 범위 이내로 함

<별표 3>

비상임조합장 월기본실비 지급액표

(단위 : 원)

성명	월기본실비

(주) 총회에서 비상임조합장에게 지급하기로 결정한 월기본실비를 기재

<별표 4>

비상임조합장 관리성과금 지급액표

(단위 : %)

성명	연간 지급률

(주) 연간 지급률 : 월기본실비 대비 연간 지급률 기재

<별지 제1호 서식>

상임이(감)사 연봉계약서

협동조합과 는(은) 다음과 같은 조건으로 연봉계약을 체결한다.
제1조(계약기간) 계약기간은 년 월 일부터 년 월 일까지(간)로 한다.
제2조(연봉액) ①연봉액은 기본연봉과 성과연봉의 합계로 한다.

기본연봉	성과연봉 지급률
₩	%

②거액사고, 경영부실, 적자발생 등으로 연봉의 감액사유가 있는 경우에는 임원보수및실비변상규약에서 정하는 방법에 의하여 연봉을 감액지급할 수 있다.
③직무정지나 쉼위·구급 및 30일 이상의 장기입원 등의 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 연봉을 지급하지 아니한다.(2005.6.24. 개정)
제3조(연봉의 지급방법) 기본연봉은 매월에 직원 급여지급일에 12분의 1을 지급하고 성과연봉은 직원성과급여 지급일에 지급한다.
제4조(연봉외 보수) 연봉과 별도로 임원보수및실비변상규약에서 정하는 바에 따라 연봉 외 보수를 지급할 수 있다.
제5조(퇴직급여금) 퇴직시에는 임원보수및실비변상규약에서 정하는 바에 따라 퇴직급여금을 지급한다.
제6조(기타사항) ①총회(대의원회)의 의결에 따른 연봉 변동에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.
②연봉은 타인에게 공개하지 않으며 비밀을 준수한다.
③기타 이 계약에서 정하지 않은 사항은 조합의 임원보수및실비변상규약에서 정하는 바에 의한다.

년 월 일

직 :

○○ 협동조합

성명 :

인

조합장

인

임원보수및실비변상규약
(모범안)

<별지 제2호 서식>

평균보수(실비) 산출표

1. 성명 :
2. 평균보수(실비) 산정기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(일)(A)
3. 평균보수(실비) 계산

(단위 : 원)

구 분	계산근기				
	월	월	월	월	계
월기본연봉 (월기본실비)					
성과연봉 (관리성과금)					
중식비					
복지연금					
기 타()					
계					(B)
평균보수(실비) (C=B/A)					
월평균보수(실비) (C×30일)					

- (주) 1. 평균보수(실비) 산정기간은 퇴임일 이전 3월에 해당하는 월의 퇴임일 해당일(해당일이 없는 경우에는 말일)부터 퇴임일 전일까지로 함
(예 : 2004.6.15. 퇴임자는 2004.3.15. ~ 2004.6.14.<92일>임)
2. 보수(실비) 항목별 월액은 월실지급액으로 하되 1월 미만인 월에는 월액을 해당월의 재임일수로 나눈 금액을 기입(재임일수에는 공휴일 포함)
3. 성과연봉(관리성과금)의 월지급액은 퇴직일 이전 1년간의 실제지급액을 12월로 나눈 금액으로 함.

임원신원보증규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6093)

[2000. 7. 1. 제정]
[2009. 12. 10. 개정]
[2014. 4. 1. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 임원의 신원보증에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 조합장 및 상임임원에 대하여 적용한다.

제3조(보증의무) 조합의 조합장 및 상임임원은 신원보증보험의 가입으로 신원보증을 갈음할 수 있다. 다만, 이사회가 요구하는 경우 신원보증인 2인이 연대보증한 신원보증서를 제출하여야 한다.

제4조(신원보증보험가입) ①신원보증보험의 보험가입금액은 임원신원보증보험 가입 기준일 전년도말 조합 총자산 규모에 따라 다음 표와 같이 한다. 다만, 이사회에서 임원별로 다음 표에 명시된 금액 이상으로 보험가입금액을 달리 할 수 있다.(2009.12.10. 개정)

총자산 규모		500억원 미만	500억원 이상 1,000억원 미만	1,000억원 이상
보험 가입 금액	주계약	50백만원 이상	70백만원 이상	100백만원 이상
	특약	10백만원 이상	10백만원 이상	10백만원 이상

②제1항의 경우 보험료는 조합 부담을 원칙으로 한다.

③제1항의 경우 보험계약기간 만료시에는 동 만료일 이전에 갱신하여야 한다.

④제7조제2항, 제11조제3항 및 제12조의 규정은 신원보증보험가입으로 신원보증서를 갈음할 경우에 관하여 이를 준용한다.

제5조(신원보증인의 자격) ①신원보증인은 다음의 요건을 모두 갖춘 자라야 한다.

1. 국내 거주자
2. 독립생계를 영위하는 행위능력자
3. 신용이 확실하고 사회적 신망이 두터운 자
4. 연간 재산세와 종합토지세액 합계가 5만원 이상인 자

②다음 각 호의 1에 해당하는 자는 신원보증인이 될 수 없다.

1. 실종선고를 받은 자
2. 금치산자·한정치산자 및 파산선고를 받은 자
3. 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행 중에 있는 자
4. 본 조합·다른 회원조합 및 중앙회의 임직원

제6조(신원보증기간) 신원보증기간은 조합장 및 상임임원의 재임기간으로 한다.

제7조(제출서류 및 제출기일) ①신원보증인을 세울 때 제출하여야 할 서류는 다음과 같다. 다만, 제8조제1항 단서의 경우에는 제3호의 서류만 제출할 수 있다.

1. 서약서(별지 제1호 서식)
2. 신원보증서(별지 제2호 서식)
3. 신원보증인의 인감증명서
4. 신원보증인의 재산세(종합토지세) 과세증명서 또는 영수증(사본)
5. 신원보증인의 부동산등기부등본

②조합장 및 상임임원은 제1항의 서류를 임기개시일 전일까지 감사(상임감사는 조합장을 말한다. 이하 같다)에게 제출하여야 하고, 감사는 신원보증서의 요건을 확인한 후 즉시 전무(전무 미운용시는 상무를 말한다. 이하 같다)로 하여금 보관하도록 한다.

③전무는 신원보증서를 감사로부터 인수하여 자체 금고에 보관하거나 중앙회에 보호예수하도록 하여야 한다.

제8조(신원보증인의 변경) ①다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생할 때에는 새로운 신원보증인을 세워야 한다. 다만, 제1호의 경우에는 신원보증계약갱신약정서(별지 제3호 서식)의 제출로 새로운 신원보증인을 세우지 아니할 수 있다.

1. 신원보증기간이 만료될 때
2. 신원보증인이 사망한 때
3. 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않게 되거나, 동조제2항 각 호의 1에 해당하게 될 때
4. 신원보증인의 해지통지가 있을 때
5. 신원보증인의 주소가 불분명할 때
6. 이사회가 필요하다고 인정하여 새로운 신원보증인을 세우도록 명할 때

②감사가 제1항제1호 내지 제5호의 사실을 안 때에는 지체 없이 10일 이내에 새로운 신원보증인을 세우도록 조합장 및 상임임원에게 통지하여야 한다.

③조합장 및 상임임원이 제1항제1호 내지 제5호의 사실을 안 때에는 지체 없이 감사에게 통지하고, 10일 이내에 새로운 신원보증인을 세워야 한다.

제9조(신원보증인에 대한 통지) ①감사 및 전무는 중앙회의 조합 감사보고서의

지적사항 등에 의하여 신원보증인의 책임을 야기할 염려가 있음을 안 때에는 지체 없이 이를 신원보증인에게 통지하여야 한다.

②제1항의 통지는 배달증명부 내용증명우편으로 하여야 한다.

③제1항의 통지서가 반송되었을 때에는 조합장 및 상임임원으로 하여금 그 사유를 규명하게 하여 신원보증의 계속에 지장이 없도록 하여야 한다.

제10조(신원보증인 신용조사) ①전무는 매년 1회 이상 신용조사담당 책임자로 하여금 신원 보증인의 신용 및 재산상태 등 자격요건을 조사하여 감사에게 보고하여야 한다.

②감사는 매년 1회 이상 신원보증인의 신용 및 재산상태 등 자격요건을 확인하여야 한다.

제11조(서류의 관리) ①서류는 제7조제1항제1호 내지 제5호의 순으로 편철하고, 이어서 신원보증계약갱신약정서등 관련서류는 일자순으로 편철한다.

②조합장 및 상임임원은 매년 1회 이상 감사의 통지 등에 따라 신원보증인의 부동산 등기부등본을 제출하여야 한다.

③임기만료·사임·해임 등으로 퇴임된 조합장 및 상임임원의 신원보증서는 퇴임된 날부터 10년간 보관한다.

제12조(불이행시 조치) 조합장 및 상임임원이 제8조 및 제9조의 규정에 의하여 제출서류를 제출기일까지 제출하지 아니한 경우에는 감사는 서류제출의 요청 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 2009년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2014.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

서 약 서

본인은 귀 조합에 ()으로 재임함에 있어 다음 사항을 엄수할 것을 서약합니다.

다 음

1. 농업인조합원에 대한 무한봉사자로서 최대봉사와 신의성실의무를 충실히 수행하겠으며, 창의와 진취적 사고로 조합원의 경제적·사회적 지위향상을 위해 헌신노력한다.
2. 농업협동조합법령, 정관, 제규정 및 총회·이사회 의결내용을 준수하고, 조합을 위하여 충실히 그 직무를 수행하여 직무상 과실이 없도록 주의한다.
3. 조합의 비밀사항은 물론 조합원 및 고객과의 거래내용에 대한 정보 또는 자료를 재임시뿐만 아니라 퇴임 후라도 그 경중을 막론하고 외부에 결코 누설하지 아니한다.
4. 조합의 명예와 신용을 실추시키는 일이 없도록 할 것이며, 공적인 금전이나 금품을 사적으로 이용하거나 업무를 빙자하여 사적 이익을 도모하는 일은 결코 하지 아니한다.
5. 조합의 사업과 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하지 아니한다.
6. 기타 조합의 불이익과 손해를 끼치는 일은 하지 아니한다.

만약 이상의 서약조항을 위반하여 귀 조합에 손해를 끼쳤을 때에는 틀림없이 배상하겠기에 이 서약서를 제출합니다.

년 월 일

직명

성명

(인)

협동조합 귀중

<별지 제2호 서식> (2014.4.1. 개정)

신 원 보 증 서

피 보 증 인	주 소			
	소 속			
	직 명		성 명	
	생 년 월 일			

위 사람이 귀 조합에 재임하는 기간은 본인들이 그의 신원을 보증하며, 이 기간중 만일 불임 서약서(사본을 교부받음)의 내용에 위배하여 귀 조합에 손해를 끼쳤을 때에는 본인들이 연대하여 배상할 것을 약정하고 이 보증서를 제출합니다.

불임 : 서약서 1부

년 월 일

연 대 신 원 보 증 인	주 소			
	성 명	(인)	피보증인과 관계	
	생 년 월 일			
	주 소			
	성 명	(인)	피보증인과 관계	
	생 년 월 일			

협동조합 귀중

<별지 제3호 서식> (2014.4.1. 개정)

신원보증계약 갱신약정서

피 보 증 인	주 소			
	소 속			
	직 명		성 명	
	생 년 월 일			

귀 조합에 년 월 일 제출한 신원보증서의 신원보증기간은 년 월 일 만료되는 바 년 월 일까지 기간을 갱신하여 신원보증서 제출 당초의 약정에 따라 신원보증을 계속하겠기에 이 갱신약정서를 제출합니다.

년 월 일

연 대 신 원 보 증 인	주 소			
	성 명	(인)	피보증인과 관계	
	생 년 월 일			
	주 소			
	성 명	(인)	피보증인과 관계	
	생 년 월 일			

협동조합 귀중

연대신원보증인(대표인)

이사회운영규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2001. 7. 1. 제정
2001. 11. 30. 개정
2003. 7. 25. 개정
2005. 7. 1. 개정
2009. 12. 10. 개정
2010. 3. 30. 개정
2014. 11. 14. 개정
2015. 7. 1. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합 이사회의 운영은 법령 및 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(구성) ①이사회는 조합장을 포함한 이사로 구성한다.

②조합장은 이사회의 의장이 된다. 다만, 조합장이 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회가 정하는 순서에 따라 조합장의 직무를 대행하는 이사(조합원이 아닌 이사는 제외한다)가 의장이 된다.(2009.12.10. 개정)

1. 궐위된 경우
2. 공소제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 삭제 (2015.7.1. 개정)
4. 의료법에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우(2015.7.1. 개정)
5. 조합장의 해임을 대의원회에서 의결한 경우
6. 조합장 선거에 입후보한 경우
7. 그 밖에 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우

제4조(회의의 종류와 개최시기) ①이사회는 정기회와 임시회로 구분·운영한다.

②정기회는 매월 1회 개최함을 원칙으로 한다.

③임시회는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 개최한다.

1. 조합장이 필요하다고 인정한 때
2. 이사의 3분의 1 이상이 소집을 요구한 때

3. 감사가 소집을 요구한 때
4. 상임이사가 소집을 요구한 때(2009.12.10. 신설)
(비고) 상임이사를 운용하는 조합에 한해 제4호를 둔다.

제5조(소집권자) ①이사회는 조합장이 소집한다.

②제4조제3항제2호, 제3호 및 제4호의 규정에 의한 이사회 소집요구가 있을 때에는 조합장은 지체 없이 이를 소집하여야 한다. 다만, 소집권자가 이사회를 소집하지 아니한 때에는 제2호의 경우에는 이사의 3분의 1 이상의 동의를 얻은 이사대표가, 제3호의 경우에는 감사가, 제4호의 경우에는 상임이사가 이사회를 소집한다.(2009.12.10. 개정)

제6조(소집통지) 이사회를 소집하고자 할 때에는 소집권자는 회의목적, 부의안건, 개최일시·장소를 기재한 통지서를 개최일 3일 전 까지 구성원 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 의안에 대하여는 통상적으로 회의참석 가능한 시간 전까지 전화, 인편, 기타 전달이 가능한 방법으로 통지할 수 있다.(2001.11.30. 개정)

제7조(개의 및 의결) 이사회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제8조(의결사항) ①이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조합원의 자격심사 및 가입승낙
2. 법정적립금의 사용
3. 차입금의 최고한도
4. 경비의 부과와 징수방법
5. 준조합원 가입금(2005.7.1. 신설)
6. 사업계획 및 수지예산의 변경에 관한 사항 중 총회 의결사항 이외의 경미한 사항의 변경
7. 간부직원 임면
8. 정관에서 정한 금액 이상의 업무용 부동산의 취득과 처분(2015.7.1. 개정)
9. 업무규정의 제정 및 폐쇄와 사업집행방침의 결정
10. 임원에 대한 징계 및 변상(조합장 및 감사의 경우에는 감독기관 또는 중앙회장으로부터 조치요구가 있는 경우에 한한다)(2001.11.30, 2003.7.25. 개정)
11. 이용고배당 대상사업(2005.7.1. 신설)
12. 조합장 또는 상임이사의 직무를 대행할 이사의 순서지정(2009.12.10. 개정)
13. 총회로부터 위임된 사항(2001.11.30. 개정)

14. 법령 또는 정관에 규정된 사항(2001.11.30. 개정)
15. 상임이사의 해임요구에 관한 사항(2009.12.10. 신설)
16. 상임이사 소관업무의 성과평가에 관한 사항(2009.12.10. 신설)
17. 제규정에서 이사회의 의결사항으로 규정한 사항(2001.11.30. 개정)
18. 기타 조합장 또는 이사 3분의 1 이상이 필요하다고 인정하는 사항
(2001.11.30. 개정)

②제1항제10호에도 불구하고 조합장 및 감사에 대한 감독기관 또는 중앙회장의 조치요구보다 가중하여 직무의정지 이상의 징계를 의결하고자 하는 경우에는 총회에 상정한다.(2014.11.14. 신설)

③조합장은 총회의결사항(정관제37조제1항제5호 및 제6호를 제외한다)을 총회에 부의하기 전에 이사회의 심의를 거쳐야 하며 심의결과를 총회부의안건에 첨부하여야 한다.(2005.7.1. 신설)(2014.11.14. 개정)

제9조(의안설명) 의안은 제안자인 조합장 또는 이사가 설명한다. 다만, 조합장이 제출한 의안은 간부직원이 설명할 수 있다.

제10조(회의참여 및 의견진술) ①감사와 간부직원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

②의장이 필요하다고 인정할 때에는 간부직원 또는 관계직원을 출석시켜 의안설명을 하거나 그 의견을 진술하게 할 수 있다.

제11조(의결권의 제한 등) ①이사회는 제6조의 규정에 의하여 미리 통지한 사항에 한하여 의결할 수 있다. 다만, 긴급한 사항으로써 출석구성원 3분의 2 이상의 찬성이 있을 때에는 그러하지 아니하다.(2001.11.30. 개정)

②제1항의 단서의 규정에 의한 긴급의안이 제출되었을 때에는 의장은 이를 이사회에 부의하여야 한다.

③본 조합과 이사회 구성원간 이해가 상반되는 의사에 관하여 해당 구성원은 의결에 참여할 수 없다.(2001.11.30. 개정)

④제3항의 이해관계 상반여부의 결정은 출석구성원 과반수의 찬성을 얻어야 한다.(2001.11.30. 개정)

제12조(휴회 또는 회기연장) ①회의진행 도중 퇴장한 이사가 많아 잔여 이사의 수가 의사정족수에 미달한 때는 의장은 정회, 휴회 또는 회기연장의 조치를 취하여야 한다.

②제1항의 회기연장은 이사회의 의결로서 행하며 이 경우에는 제6조의 규정을 적용하지 아니한다.

제13조(표결의 방법) 표결은 거수 또는 투표의 방법에 의하되, 의장이 이사회의 의견을 들어 결정한다.

제14조(표결순위) ①수정안이 제출되었을 때에는 그 수정안을 먼저 표결한다.

②수정안이 2개 이상 있을 때에는 원안과 그 취지를 달리하는 것부터 순차로 표결한다.

③수정안이 모두 부결된 때에는 원안에 대하여 표결한다.

제15조(의사록) 의사록에는 다음 각 호의 사항을 기록하고, 의장과 출석구성원이 기명날인하거나 서명하여야 한다.(2009.12.10, 2010.3.30. 개정)

1. 회의종류
2. 소집통지일자
3. 개최일시 및 장소
4. 출석이사의 성명
5. 회의 목적사항
6. 의사의 경과요령
7. 의결사항과 의결사항에 대한 찬성·반대의사별 이사의 성명
8. 의결사항에 반대한 이사의 반대사유
9. 이사회 의결사항에 대한 조합장 또는 상임이사의 업무집행경과 및 처리결과
10. 기타 의장이 필요하다고 인정하는 사항

제16조(업무집행상황 감독) 이사회는 제8조의 규정에 의하여 의결된 사항에 대하여 조합장 또는 상임이사의 업무집행상황을 감독한다.(2001.11.30. 개정)

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2001.11.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.7.25. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2005.7.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.3.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.11.14. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.7.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

상임이사인사추천위원회운영규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2009. 12. 10. 제정]
[2018. 9. 12. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 정관 제54조에 따라 상임이사인사추천위원회(이하 "위원회"라고 한다)의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 법령과 정관에서 정한 것 외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(구성) ①위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성하고, 조합장이 그 의장이 된다.

1. 조합장
2. 이사회가 정하는 비상임이사 3명
3. 조합장이 정하는 학식과 경험이 풍부한 외부인사 1명
4. 이사회가 정하는 대의원 2명

②위원회는 비상설 기구로 하며, 위원의 위촉기간은 위원회 구성후부터 상임이사가 선출될 때까지로 한다.

제4조(회의소집) ①위원회는 조합장이 소집한다.

②조합장은 회의 개최일 3일전까지 회의사항을 서면으로 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 위원 전원의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

제5조(개의 및 의결) 위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.(2018.9.12. 개정)

제6조(의결사항) 위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 상임이사 추천대상자의 결정
2. 그 밖에 상임이사 추천대상자 결정을 위하여 필요한 사항

제7조(관계인의 의견청취) 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부인사 등을 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제8조(의사록) ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

②의사록에는 의사의 진행상황 및 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

교육지원부문

제9조(간사) ①위원회에는 간사를 둔다.

②간사는 기획담당 상무가 되며 조합장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.9.12.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

상임이사성과평가규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2009. 12. 10. 제정]
[2010. 4. 2. 개정]

- 제1조(목적) 이 규정은 정관 제48조에 따른 상임이사 소관 업무의 성과평가에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
- 제2조(평가목적) 성과평가는 상임이사의 소관 업무에 대한 책임경영체제를 확립하고, 성과향상을 도모하기 위하여 실시한다.
- 제3조(평가시기) 성과평가는 회계연도말을 기준으로 2월 이내 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 실시할 수 있다.
- 제4조(평가대상기간) 성과평가는 상임이사 소관 업무에 대하여 회계연도를 기준으로 연(年) 또는 분기 단위로 평가한다. 다만, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 평가대상기간을 달리 정할 수 있다.
- 제5조(평가방법) ①성과평가는 계량부문 평가와 비계량부문 평가로 구분한다.
②계량부문은 영업손익, 사업량 등의 항목을 평가하며, 비계량부문은 다면평가에 의한다.
③평가항목 및 배점 등 세부내용은 별지 "상임이사 성과평가표"에 의한다.
(비고) 계량부문의 평가항목 및 다면평가의 평가자 등 세부평가방법은 조합 실정과 상임이사 직무범위에 맞게 작성한다.
④계량부문 및 가감점 평가점수에 대하여는 상임이사의 확인절차를 거친다.
- 제6조(평가결과의 제출) 조합장은 상임이사 성과평가 결과를 이사회에 제출하여야 한다.
- 제7조(비밀유지) 상임이사 다면평가와 관련된 사항에 대하여는 비밀을 유지하여야 한다.
- 제8조(평가자료 보관) 조합장은 성과평가 결과표 및 관련 서류를 당해 상임이사의 임기만료 후 5년 동안 보관한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.4.2. 개정)

(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

상임이사 성과평가표

상임이사성과평가규정
(모범안)

평가항목				배점	득점	비고	
계량부문	경영실태평가(점)			()			
	영업손익 (점)		일반영업손익	()			
			신용영업손익	()			
	사업량 (점)	경제사업 (점)	판매사업량	()			
			구매사업량	()			
			가공사업량	()			
			마트사업량	()			
			기타사업량	()			
		신용사업 (점)	예수금평잔순증	()			
			상호대출금평잔순증	()			
			정책대출금평잔순증	()			
		보험사업 (점)	보험료	()			
			보험수수료	()			
농업인실익사업 (점)		영농자재무상지원실적	()				
		실익성비용집행실적	()				
소 계				()			
비계량부문	다면평가 (점)		조합장	()			
			이 사	()			
			대의원				
			직 원				
소 계				()			
합 계(A)				100			
가감점	표창가점(B)			최고 5점			
	징계·민원 등 감점(C)			최고△5점			
총 점(D=A+B+C)							

- (비고) 1. 계량 : 비계량부문 배점은 사무소 여건을 감안 6:4 내지 8:2 범위 내에서 자율 결정
2. 영업손익·사업량은 달성률과 성장률 등으로 평가하되 평가기준별 배점 및 성장률 가중치는 자율 결정
3. 다면평가는 조합장에게 배점의 50%를 부여하는 등 평가자별 배점의 차등 가능
4. 경영협약(MOU)을 체결한 경우에는 이행실적을 포함하여 평가하며, 기타 수탁판매수수료율, 공동계산제, 농산물상품권, ROA, 입출식예금평잔 성장률, 상호금융대출 신규좌수, 인터넷뱅킹 성장률 등을 추가 가능

□ 세부평가방법

○ 경영실태평가

○ 평가일 전 최직근 경영실태평가					
등 급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
배 점	10	8	6	4	2

○ 등급별 득점에 임기개시일 전 최직근 경영실태평가 대비 평가일 전 최직근 경영실태평가 등급변동 가감점 적용			
등급변동	1개 등급	2개 등급	3개 등급 이상
가 감 점	± 4점	± 6점	± 8점

○ 영업손익

－ 달성률에 의한 평가

○ 평가산식 : 회계연도 평점 + 분기단위 평점
① 회계연도 평가산식
－ (금기 실적/사업계획) × 배점 × (해당기간/전체기간)
② 분기단위 평가산식
－ (해당분기 실적/해당분기 사업계획) × 배점 × (해당기간/전체기간)

주) 득점은 배점을 한도로 하되 득점이 음수(-)인 경우 "0"점 처리

－ 성장률에 의한 평가

○ 평가산식 : 회계연도 평점 + 분기단위 평점
① 회계연도 평가산식
－ 【금기 영업손익/(전기 영업손익×(1+최근 3년간 영업손익평균성장률) × 가중치)】 × 해당기간/전체기간 × 배점
② 분기단위 평가산식
－ 【해당분기 영업손익/(전년동기 영업손익×(1+최근 3년간 영업손익평균성장률) × 가중치)】 × 해당기간/전체기간 × 배점
(비고) 최근 3년간 평균성장률이 음수(-)이면 "0%"로 하며, 가중치(예:1.2 등)는 농·축협 실정을 감안 결정

주) 득점은 배점을 한도로 하되 득점이 음수(-)인 경우 "0"점 처리

○ 사업량

－ 달성률에 의한 평가

○ 평가산식 : 회계연도 평점 + 분기단위 평점

① 회계연도 평가산식

－ (금기 실적/사업계획) × 배점 × (해당기간/전체기간)

② 분기단위 평가산식

－ (해당분기 실적/사업계획) × 배점 × (해당기간/전체기간)

주) 득점은 배점을 한도로 하되 득점이 음수(-)인 경우 "0"점 처리

－ 성장률에 의한 평가

○ 평가산식 : 회계연도 평점 + 분기단위 평점

① 회계연도 평가산식

－ 【금기 사업량/(전기 사업량×(1+최근 3년간 사업량평균성장률)×가중치)】
× 해당기간/전체기간 × 배점

② 분기단위 평가산식

－ 【해당분기 사업량/(전년동기 사업량×(1+최근 3년간 사업량평균성장률)
× 가중치)】 × 해당기간/전체기간 × 배점

(비고) 최근 3년간 평균성장률이 음수(-)이면 "0%"로 하며, 가중치(예:1.2 등)는 농·축협 실정을 감안 결정

주) 득점은 배점을 한도로 하되 득점이 음수(-)인 경우 "0"점 처리

○ 농업인실익사업

－ 영농자재무상지원실적(조합원 1인당)

○ 영농자재 무상지원실적(조합원 1인당)

－ 조합원의 농·축산물 생산을 위하여 무상으로 지원되는 영농·축산자재
일체

－ (지원실적/기준실적) × 배점

－ 지원실적 : 평가일 직전년도 영농자재무상지원실적

－ 기준실적 : 평가일 직전년도 조합 유형별 평균실적

－ 실익성비용 집행실적

○ 실익성비용 집행실적

- － (집행실적/기준실적) × 배점
- － 집행실적 : 평가일 직전년도 집행실적
- － 기준실적 : 평가일 직전년도 농·축협 유형별 평균실적

○ 다면평가

○ 다면평가표에 의한 평가

- － 다면평가는 별지 제2호 서식에 의함
- － 평가자는 이사회가 적정인원을 정하되 대의원은 지역별로 직원은 직급별로 적절히 배분
- － 평가는 평가자별로 각각 구분 평가하되 보안유지 철저
- － (다면평가득점/다면평가배점) × 배점

○ 가감점

○ 표창가점(최고 5점)

- － 임기개시일 이후 평가일 전일까지 담당직무와 관련하여 사무소 또는 소속 직원이 받은 표창 평가
 - 정부 훈·포장, 대통령표창 : 3점
 - 국무총리표창 : 2점
 - 장관급 이상 표창, 회장표창(상장 이상) : 1점

○ 징계·민원 등 감점(최고 △5점)

- － 임기개시일 이후 평가일 전일까지 담당직무와 관련하여 사무소 또는 소속 직원이 받은 징계·민원 평가
 - 징계(동일건) : 견책 1점, 감봉 2점, 정직 이상 3점
 - 민원(중앙본부 및 타기관접수 민원) : 건당 1점
 - 원산지표시제위반 : 건당 3점

<별지 제2호 서식>

다면평가표

(20 년 월 일 작성)

상
임
이
사
성
과
평
가
규
정
(
모
범
안
)

귀하께서 작성하신 본 평가표는 상임이사에 대한 성과평가 자료로 활용코자 하니 객관적이고 공평무사한 입장에서 평가하여 주시기 바라며 본 평가실시에 따른 제반관리는 인비로 취급하여 철저하게 문서보안이 유지됨을 알려드립니다.

1. 평 가 대 상 자 : 상임이사 ○ ○ ○

2. 평 가 표(해당란에 "○"로 표시하되, 하단의 소계 및 총계의 점수는 기재하지 말 것)

평 가 항 목		탁월	우수	보통	미흡	불량
비 제 전 시	담당 직무의 중장기발전계획을 제시하고 있는가 ?					
	향후 경영여건 및 농업·농촌환경 변화를 예측하고 있는가 ?					
업 추 진 무 력	경영방침에 따른 목표설정 및 업무추진의 적극성은 ?					
	의사결정의 합리적 선택 및 판단능력은 ?					
	문제발생시 책임감을 가지고 위기에 대처하는 능력은 ?					
리더십	부하직원을 이끌어 목표를 달성하는 지도통솔력은 ?					
	직원상호간 인화단결 및 협동심을 조성하는 능력은 ?					
	매사에 솔선수범하여 부하직원의 모범이 되고 있는가 ?					
	업무처리시 적절한 지시 및 체크를 하고 있는가 ?					
직원지도 육 성	열심히 일할 수 있는 환경 및 분위기를 조성하는가 ?					
	부하직원 능력개발을 위한 관심 및 지원정도는 ?					
업 무 지 식	부하직원 근무성적 및 능력평가를 공정하게 하는가 ?					
	담당직무에 대한 전문지식 및 경험축적정도는 ?					
섭 외 력	지식, 기능, 정보의 습득노력 및 활용정도는 ?					
	유관기관과의 섭외추진 능력 및 활용정도는 ?					
의 소 사 통	조합원 및 계통임직원과의 원만한 인간관계를 유지하는가 ?					
	업무와 관련된 정보를 부하직원과 충분히 공유하는가 ?					
생 태 활 도	조합원 및 직원과의 대화의 장을 마련하여 의견을 수렴하고 있는가 ?					
	모범적인 생활 및 제규범 준수로 직원들의 존경을 받는가 ?					
예의범절 및 언행이 훌륭하여 조합원 및 주위로부터 신망을 받는가 ?						
소 계						
총 계						
점						

(비고) 1. 평가자에 따라 평가항목의 추가 또는 삭제

2. 평가배점 : 탁월 5점, 우수 4점, 보통 3점, 미흡 2점, 불량 1점

상임감사 인사추천위원회운영규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2018. 9. 12. 제정]

운영규정(모범안)
상임감사인사추천위원회

제1조(목적) 이 규정은 정관 제54조에 따라 상임감사인사추천위원회(이하 "위원회"라고 한다)의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 법령과 정관에서 정한 것 외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(구성) ①위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성하고, 조합장이 그 의장이 된다.

1. 조합장
2. 이사회가 정하는 비상임이사 3명
3. 조합장이 정하는 학식과 경험이 풍부한 외부인사 1명
4. 이사회가 정하는 대의원 2명

②위원회는 비상설 기구로 하며, 위원의 위촉기간은 위원회 구성 후부터 상임감사가 선출될 때까지로 한다.

제4조(회의소집) ①위원회는 조합장이 소집한다.

②조합장은 회의 개최일 3일전까지 회의사항을 서면으로 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 위원 전원의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

제5조(개의 및 의결) 위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며, 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제6조(의결사항) 위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 상임감사 추천대상자의 결정
2. 그 밖에 상임감사 추천대상자 결정을 위하여 필요한 사항

제7조(관계인의 의견청취) 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부인사 등을 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제8조(의사록) ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

②의사록에는 의사의 진행상황 및 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제9조(간사) ①위원회에는 간사를 둔다.

교육지원부문

②간사는 기획담당 상무가 되며 조합장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

상임감사인사추천위원회
운영규정(모범안)

운영평가자문회의운영규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6061)

[2000. 7. 1. 제정]
[2001. 4. 20. 개정]
[2009. 12. 10. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 건전한 발전을 도모하기 위한 운영평가자문회의(이하 "회의"라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 회의의 운영에 관하여 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(구성) ①본 조합 회의의 위원은 조합원 ○인과 외부전문가 ○인으로 구성한다.

(비고) 1. 외부전문가 3인 이상과 조합원을 합하여 7인 이상 15인 이내로 정한다.(2001.4.20. 개정)

2. 외부전문가는 대학교수, 변호사, 공인회계사, 농업전문가 등으로서 조합경영과 농업에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 선정한다.

②의장은 조합원인 위원 중에서 호선하며, 위원은 조합장이 위촉한다.(2001.4.20. 개정)

③위원은 본 조합 또는 다른 조합의 임원 및 직원을 겸직할 수 없다.

제4조(임기 등) ①위원의 임기는 ()년으로 한다.

②위원의 전부 또는 일부가 궐원된 때에는 조합장은 지체 없이 궐원된 위원을 위촉하여야 하며, 새로 위촉된 위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

③제2항의 규정에 불구하고 궐원된 인원이 구성원의 3분의 1 이내이거나 궐원된 임원의 임기가 6월 미만인 때에는 새로 위촉하지 아니할 수 있다.

제5조(회의의 종류와 개최시기) ①회의는 정기회와 임시회로 구분·운영한다.

②정기회는 결산총회 및 6월말 이후 각 1회를 개최한다.

③임시회는 다음 각 호의 1에 해당하는 때에 개최한다.

1. 의장이 필요하다고 인정한 때
2. 위원의 3분의 1 이상이 요구한 때
3. 조합장이 조합운영에 관하여 자문을 요청한 때

제6조(회의소집) ①회의는 의장이 소집한다. 다만, 의장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때는 의장이 미리 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

②제5조제3항제2호 및 제3호의 규정에 의한 회의요구 및 요청이 있을 때에는 의장은 지체 없이 이를 소집하여야 한다. 다만, 소집권자가 회의를 소집하지 아니할 때에는 구성원 3분의 1 이상의 동의를 얻은 위원이 소집한다.

제7조(개최통지) 회의를 개최하고자 하는 경우 의장은 일시, 장소 및 회의안건을 기재한 통지서를 개최 3일 전까지 각 위원에게 도달하도록 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 때에는 통상적으로 회의참석이 가능한 시간전까지 전화, 인편, 기타 전달이 가능한 방법으로 통지할 수 있다.

제8조(개의) 회의는 구성원 과반수의 출석으로 개의한다.

제9조(기능) 회의는 다음 각 호의 사항에 대해 운영상황을 평가한다.(2009.12.10. 개정)

1. 조합의 사업에 관한 사항
2. 조합의 조직관리, 자산운용, 재무상태 등 경영에 관한 사항
3. 기타 조합장이 운영평가에 관하여 자문을 요청한 사항

제10조(회의 진행 및 협조사항) ①회의 안건은 의장이 설명한다. 다만, 조합장이 자문을 요청한 때에는 조합장이 설명한다.

②의장 또는 조합장은 상임이사, 간부직원 또는 담당업무 책임자에게 안건을 설명하게 할 수 있다.

③위원은 자문을 위하여 필요한 자료제출을 회의개최 전에 조합장에게 요구할 수 있다.

④조합은 회의 운영에 필요한 사무를 처리하기 위한 직원을 지정·운영한다.

제11조(회의 참여) 조합장, 상임이사, 간부직원 또는 담당업무책임자는 회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.

제12조(평가결과 보고) ①운영평가자문회의는 조합의 운영상황을 평가하였으면 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.(2009.12.10. 신설)

②이사회는 운영평가자문회의의 평가결과를 총회에 보고하여야 한다.(2009.12.10. 신설)

제13조(개선건의사항 반영) ①조합장은 운영평가자문회의의 평가결과를 조합의 운영에 적극 반영하여야 한다.(2009.12.10. 개정)

②조합장은 개선건의사항에 대한 조치사항을 차기 회의시 설명하여야 한다.

제14조(의사록 작성) 의사록에는 다음 각 호의 사항을 기록하고 의장과 출석위원의 서명을 받아 주된 사무소에 비치하여야 한다.(2009.12.10. 개정)

1. 회의종류

2. 소집통지일자
 3. 개의일시 및 장소
 4. 출석위원 성명
 5. 회의안건
 6. 회의경과
 7. 개선건의사항
 8. 기타 의장이 필요하다고 인정하는 사항
- 제15조(기타) 조합은 예산의 범위 안에서 회의에 필요한 경비 및 출석위원에 대한 수당(교통비를 포함한다)을 지급할 수 있다.(2009.12.10. 개정)

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2001.4.20. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 2009년 12월 10일부터 시행한다.

직제규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6096)

2000. 7. 1. 제정	2001. 2.15. 개정
2003. 5.26. 개정	2004. 1.20. 개정
2004.10.12. 개정	2004.11. 1. 개정
2005. 6.30. 개정	2005. 9. 2. 개정
2006. 6.13. 개정	2008. 3. 3. 개정
2008. 7.29. 개정	2009. 7.13. 개정
2009.12.10. 개정	2010.11.10. 개정
2011.10.14. 개정	2012. 3.19. 개정
2012. 8. 6. 개정	2013. 9.10. 개정
2014. 6.18. 개정	2016. 7.21. 개정
2017. 3.30. 개정	2019. 9. 9. 개정
2020. 4.29. 개정	2020.11. 9. 개정
2021.10.29. 개정	2024. 9.25. 개정
2025. 4.15. 개정	

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 조직, 업무분장, 직무권한에 관한 사항을 규정함으로써 조직적이며 능률적인 업무운영을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합의 직제에 관하여는 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "기구"란 경영목적을 달성하기 위하여 구성된 조직의 기본적 형태를 말한다.
2. "조직단위"란 기구의 구성단위를 말한다.
3. "지사사무소"란 주사무소의 지휘감독을 받으면서 부분적으로 독립된 기능을 수행하는 사무소로서 지점, 간이지점, 사업소 및 분사를 말한다.
(2003.5.26, 2012.8.6. 개정)
4. "지점"이란 신용사업을 주된 사업으로 하여 종합적 사업기능을 수행하는 지사무소를 말한다.(2012.8.6. 개정)
5. "간이지점"이란 본점 또는 지점을 모점으로 하여 사업소내에 설치한 독립 회계 단위가 아닌 지사무소를 말한다.(2012.8.6. 개정)
6. "사업소"란 공판장, 청과물종합유통센터, 집하장, 판매장, 연쇄점, 하나로 마트, 슈퍼마켓, 유류 및 가스취급소, 농기구서비스센터, 가공공장, 미곡 종합처리장(도정공장을 포함한다), 생축사업장, 도축(도계)장, 개량단지,

집유장, 가축시장관리사업소, 가축인공수정소, 유치리장, 가축진료소, 그 밖에 생산 및 이용시설 등 경제사업(구매·판매·이용·가공업 등)을 주된 사업으로 영위하는 사무소를 말한다.

7. "분사"란 본 조합의 임명권자와 분사장간 분사운영협약에 의하여 독립적으로 책임경영을 수행하는 지사무소를 말한다.(2003.5.26. 개정)
8. "분장업무"란 조직단위에 배분된 소관업무의 한계를 말한다.
9. "직무권한"이란 분장된 범위 안의 경영상의 직무를 처리할 수 있는 권한의 범위를 말한다.
10. "간부직원"이란 본점의 전무 및 상무와 지사무소의 상무를 말한다.
(2012.8.6. 개정)

제2장 조 직

제4조(본점) ①본점에 다음의 과를 둔다.(2012.8.6. 개정)

1. 기획총무과(기획과, 안전총무과, 채권관리과)(2014.6.18, 2017.3.30. 개정)
2. 농가소득지원과(2017.3.30. 신설)
- 2호의2. 조합원지원과(2020.4.29. 신설)
3. 여성복지과
4. 판매과(2017.3.30. 개정)
5. 축산유통과
6. 인삼유통과
7. 이용가공과
8. 구매과
9. 신용과(수신과, 여신과)
10. 보험과(2012.8.6. 개정)
11. 감사과

②본 조합의 필요에 따라 과 대신 팀을 운영할 수 있으며, 일시적인 특수사항의 연구 또는 사무처리를 위하여 반(班) 또는 그 밖의 잠정기구를 둘 수 있다.

③간부직원을 2명 이상 둘 경우에는 경제사업을 전담하는 상무를 두는 것을 원칙으로 한다. 다만, 이와 달리 하고자 할 때에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.

<※ 조합실정에 따라 과의 수와 명칭 등을 통합 조정 운영할 수 있음. 다만, 지점을 3개 이상 둔 조합에서는 감사과(팀)를 설치·운영하여야 함>

(2012.3.19, 2012.8.6.개정)

〈지역농협의 경우〉

제5조(지점 및 간이지점) ①본 조합의 필요에 따라 별표4의 지점 및 간이지점을 두며, 과의 수와 명칭은 제4조를 준용한다.(2012.8.6. 개정)

②조합은 필요한 경우 지역별(읍·면 이상 지역으로 한다)로 해당 지역내 지사무소를 통할할 수 있도록 특정지점을 지정하여 운영할 수 있다.

(2012.8.6. 개정)

〈지역농협 이외 회원조합의 경우〉

제5조(지점) ①본 조합의 필요에 따라 별표4의 지점을 두며, 과의 수와 명칭은 제4조를 준용한다.(2012.8.6. 개정)

②조합은 필요한 경우 지역별(읍·면 이상 지역으로 한다)로 해당 지역내 지사무소를 통할할 수 있도록 특정지점을 지정하여 운영할 수 있다.

(2012.8.6. 개정)

〈※ 통할권의 범위(예)〉

- 지역내 사업계획 및 수지예산의 편성과 업적관리
- 지역내 지사무소의 인사·예산·자금의 통할
- 지역내 조합원 및 준조합원 등 조직 육성 및 관리

제6조(사업소 및 분사) ①본 조합의 필요에 따라 별표4의 사업소 및 분사를 둔다.

②제1항의 사업소 및 분사의 직제와 업무운영에 관한 사항은 중앙회에서 따로 정하는 것 이외에는 이사회에서 정한다.(2003.5.26. 개정)

제7조(기구도) 본 조합의 기구도는 별표 1과 같이 한다.

〈조합의 실정에 따라 별표1의 기구도를 참고하여 과의 수와 명칭 등을 조정 운영할 수 있음〉

제3장 분장업무

〈분장업무는 제3조 및 제4조의 기구내용에 따라 조합실정에 맞게 조정·운영할 수 있음〉

제1절 공통사항

제8조(공통사항) 본 조합의 각 조직단위는 공통적으로 다음의 사항을 분장한다.

1. 소관업무계획의 입안, 추진 및 자체 분석 평가

2. 소관업무에 관한 조사·연구·통계 및 자료의 작성과 정비
3. 소관업무의 채권관리에 관한 사항
4. 그 밖에 소관업무 수행에 수반되는 업무(세무업무를 포함한다)

제2절 본 점

〈※ 다음의 분장업무는 별표1의 기구도 Ⅰ형 기준임〉

제9조(기획총무과 분장업무) 기획총무과는 다음의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)

1. 사업계획과 수지예산의 수립 및 조정에 관한 사항
2. 결산과 경영분석 및 운영공개에 관한 사항
3. 자금의 조정과 차입금 및 예치금에 관한 사항
4. 사업계획의 심사분석에 관한 사항
5. 상호금융 여·수신 금리 및 제수수료의 책정과 조정에 관한 사항
6. 리스크관리에 관한 사항(2004.1.20. 개정)
7. 계산 및 본지점 이자정산에 관한 사항(2004.1.20, 2012.8.6. 개정)
8. 정관·규약 등 제규정의 제정, 개폐에 관한 사항
9. 미결산계정에 관한 사항
10. 관리개선에 관한 사항
11. 다른 법인에의 출자에 관한 사항
12. 조합원(준조합원)의 가입, 탈퇴와 출자 및 지분계산에 관한 사항
13. 총회(대의원회), 이사회, 분과위원회, 운영평가자문회의에 관한 사항
14. 임원 및 대의원 선거에 관한 사항
15. 등기·공고에 관한 사항
16. 부과금의 부과 및 징수에 관한 사항
17. 재산의 취득처분 보관관리에 관한 사항
18. 사무소의 유지관리, 사무소내 정리단속과 당직에 관한 사항
19. 임직원의 인사·복무·급여·보수 및 후생에 관한 사항
20. 경비·예산집행에 관한 사항과 세무관계 보고집계 제출에 관한 사항
21. 문서의 수발·편철·보관에 관한 사항
22. 중요 인장 관리에 관한 사항
23. 단체협약 체결에 관한 사항
24. 전시대비계획, 보안관리, 자체방호(예비군·민방위경비·소방)에 관한 사항

25. 조합의 자기자본(조합원출자를 포함한다) 구성에 관한 사항
 26. CI관리 및 적용에 관한 사항
 27. 불건전·부실·사고·이관채권 정리 등 각종 채권관리에 관한 사항
 28. 채권상각 및 특수채권관리에 관한 사항
 29. 유입물건 취득·처분·관리에 관한 사항
 30. 소송업무 수행에 관한 사항
 31. 감정업무에 관한 사항
 32. 직원의 교육 및 교양에 관한 사항
 33. 조사업무에 관한 사항
 34. 교재 및 도서의 보관에 관한 사항
 35. 민원처리에 관한 사항
 36. 소비자피해보상심의위원회 설치 및 운영에 관한 사항
 37. 농업인법률구조사업에 관한 사항
 38. 농업인소비자보호사업에 관한 사항
 39. 재난 및 안전관리 업무 총괄(2014.6.18. 신설)
 40. 화재 및 소방안전에 관한 사항(소방안전관리자 운영을 포함한다)
(2014.6.18. 신설)
 41. 직원 재난안전 교육 실시(2014.6.18. 신설)
 42. 금융안전사고 예방에 관한 사항(2014.6.18. 신설)
 43. 사고예방관련 CCTV 운영에 관한 사항(2014.6.18. 신설)
 44. 그 밖에 다른 과에 속하지 않는 사항(2014.6.18. 개정)
- 제10조(농가소득지원과 분장업무) 농가소득지원과는 다음의 업무를 분장한다.
1. 농산물 생산지도 종합관리
 2. 농산물 생산 및 유통관련 지원자금(출하선도금 및 농안 기금 등)의 종합
운용관리
 3. 조합원의 영농(축산을 포함한다) 및 농업기계화 지도에 관한 사항
 4. 영농 및 유통정보의 수집·관리·분산
 5. 영농시설의 관리·운영 지도
 6. 농가경영지도에 관한 사항
 7. 품목별 전문기술교육과 경영 상담에 관한 사항
 8. 품평회, 기술강습회 등의 개최에 관한 사항
 9. 부업축산 경영 및 생산지도에 관한 사항
 10. 쌀소비 합리화 업무에 관한 사항
 11. 조사료 및 사료이용지도에 관한 사항

12. 신품종 개발, 보급 및 농업기술의 확산을 위한 시범포, 육묘장, 연구소의 설치 및 운영에 관한 사항
13. 그 밖에 농산물 생산에 수반되는 부대업무에 관한 사항
14. 조합원의 농외소득증대(특산 단지조성, 관광농업개발, 농공단지 참여, 공산품 임가공사업에 관한 업무를 포함한다)에 관한 사항
15. 농지의 매매·임대차·교환의 중개에 관한 사항
16. 농촌구조개선(농림사업추진, 지역농업종합개발, 지방자치단체와 협력사업, 지역 특산품개발업무를 포함한다)에 관한 사항
17. 농촌환경보호에 관한 사항
18. 장제업무(장제용품 구입을 제외한다)에 관한 사항
19. 삭제 (2020.4.29.)
20. 농민신문 등 각종 간행물의 보급에 관한 사항
21. 삭제 (2020.4.29.)
22. 삭제 (2020.4.29.)
23. 삭제 (2020.4.29.)
24. 삭제 (2020.4.29.)
25. 새농민운동의 추진 및 이달의 새농민 육성에 관한 사항
26. 영농조합법인 등 농업관련 단체 육성 및 협력에 관한 사항
27. 농촌문화행사(새농민대회를 포함한다)에 관한 사항
28. 농촌주택사업에 관한 사항
29. 도시와의 교류추진에 관한 사항
30. 농업(축산업)노동력의 알선 및 제공에 관한 사항
31. 농업(축산업) 및 농촌생활정보의 수집 및 제공에 관한 사항
(2017.3.30. 본조신설)

제10조의2(조합원지원과 분장업무) 조합원지원과는 다음의 업무를 분장한다.

1. 청년 조합원 육성·지도에 관한 사항
2. 명예 조합원 지도·지원에 관한 사항
3. 조합원의 교육에 관한 사항
4. 농정활동(축정활동) 및 대내외 홍보에 관한 사항
5. 축산계 조직 운영·관리·지도에 관한 사항
6. 협동조직(작목반 또는 작목회를 제외한다) 육성에 관한 사항
7. 농업인후계자 및 후계조합원 육성에 관한 사항
(2020.4.29. 본조신설)

제11조(여성복지과 분장업무) 여성복지과는 다음의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)

1. 여성조직 육성 및 관리에 관한 사항
 2. 여성의 농협사업 참여 및 소득증대활동지도에 관한 사항
 3. 여성조합원 가입확대 및 여성의 농협참여 확대
 4. 여성교육 및 공동소득사업 지도에 관한 사항
 5. 농촌생활(가정의례를 포함한다) 개선지도에 관한 사항
 6. 조합원, 준조합원 등의 생활과 관련한 각종 조직(환경보호, 건강, 취미, 오락, 복지,재산관리 등)육성에 관한 사항
 7. 어린이교실 운영 등 어린이 관련 사업에 관한 사항
 8. 가정복지 및 노인복지에 관한 사항
 9. 조합원 편의시설 운영에 관한 사항
 10. 그 밖에 여성조직 지도 및 조합원 생활향상에 관한 사항
- 〈아래의 제12조(판매과 분장업무)는 지역농협 및 농업계 품목농협에 적용됨〉
- 제12조(판매과 분장업무) 판매과는 다음의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)
1. 농산물 판매지도 종합관리
 2. 유통시설의 관리·운영 지도
 3. 농산물 순회수집 판매 및 직거래 등 기획판매에 관한 사항
 4. 공동농기구 보관관리 및 운영에 관한 사항
 5. 직접사업 수입금의 수입과 비용의 지급에 관한 사항
 6. 미·맥류, 옥수수, 두류, 서류의 생산·판매지도, 수매·판매 및 정산에 관한 사항
 7. 과수, 채소, 화훼, 특작류의 생산·판매지도, 공동출하 및 출하조절에 관한 사항
 8. 소관 품목의 생산조정 및 계약재배에 관한 사항
 9. 소관 품목 작목반(부업축산단지를 포함한다)에 대한 조직육성과 생산, 절약농법 및 판매지도에 관한 사항
 10. 소관업무의 자금지원에 관한 사항
 11. 소관 품목의 품목별협의회에 관한 사항
 12. 소관 품목의 수매·검사·운반·보관·판매 및 알선에 관한 사항
 13. 소관품목의 품질향상, 포장개선 등 상품성 향상에 관한 사항
 14. 정부양곡 수매대행 및 판매에 관한 사항
 15. (지정)동물병원 운영에 관한 사항
 16. 조합원이 생산한 농산물의 유통조절 및 비축에 관한 사항
 17. 창고 보관물의 입·출고에 관한 사항
 18. 정부양곡 보관관리에 관한 사항

19. 창고 신축, 개보수에 관한 사항
20. 창고 보관물의 재고관리에 관한 사항
21. 가공사업의 종합계획 [사업계획 · 수지예산(안)] 수립 및 조정 · 통제
22. 가공공장 설치 운영에 관한 사항
23. 가공공장 운영에 따른 자금계획수립 및 관리
24. 가공제품의 시장조사 및 판매권역조정, 판촉 및 대외홍보에 관한 사항
25. 제품제조(판매)원가 · 가격결정 관련업무
26. 기존거래처 관리 및 신규거래처 개발
27. 가공제품의 생산 및 가공원재료의 매입(구매량 가격산정) · 보관에 관한 사항
28. 제품생산 · 가공기술 · 신제품개발에 관한 사항
29. 가공제품의 품질 · 검사 · 위생 · 안전관리에 관한 사항
30. 소관 가공업무의 연구개선에 관한 사항
31. 군납 농산물 계획생산, 단지조성, 계약재배 계획수립
32. 군납자금 및 군선금금의 운용 및 관리
33. 군납 농산물의 납품규격 조사 및 군(軍)과의 조정 협의
34. 군납 농산물의 수집 · 운반 · 보관 및 납품
35. 공판장 사업계획 수립 및 교육 · 홍보
36. 공판장 업적평가 및 경영분석
37. 공판장 소유물(시설물을 포함한다) 설치 및 관리
38. 지정중매인 및 경매사 육성 · 관리
39. 공판장 자금운용 및 채권관리
40. 그 밖의 농산물 유통사업에 수반되는 부대업무에 관한 사항

〈아래의 제12조(축산유통과 분장업무)는 지역축협 및 축산계 품목조합에 적용됨〉

제12조(축산유통과 분장업무) 축산유통과는 다음의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)

1. 가축위생 및 방역진료지도에 관한 사항
2. 축산 전문기술교육, 경영상담에 관한 사항
3. 축산시설, 축산기자재 및 농기계 이용 기술지도에 관한 사항
4. 축산단지(복합영농을 포함한다) 기술지도에 관한 사항
5. 초지의 합리적인 관리 이용방법 및 보급에 관한 사항
6. 기술지도에 관한 유관기관과의 기술정보교환 및 협의에 관한 사항
7. 가축인공수정사업에 관한 사항
8. 가축인공수정소 및 가축진료소의 운영관리에 관한 사항
9. 가축개량에 관한 사항

10. 축산종합컨설팅팀 및 축종별 양축협의회 운영에 관한 사항
11. 관내 축산물의 판매에 관한 종합계획수립 및 효과분석에 관한 사항
12. 조합원 생산품에 대한 계통출하, 판매지도 및 시장정보에 관한 사항
13. 축산물의 구입, 운반, 보관, 검사와 판매에 관한 사항
14. 축산물의 품질향상 및 상품화에 관한 사항
15. 판매선도금의 지급 및 사후관리에 관한 사항
16. 조합원이 생산한 축산물의 유통조절 및 비축사업에 관한 사항
17. 신품종의 개발, 보급 및 축산기술의 확산을 위한 사육장, 연구소의 설치 및 운영에 관한 사항
18. 공판장, 판매장, 도축·도계장 및 집유장 운영관리에 관한 사항
19. 군납사업에 관한 사항
20. 직접사업 수입금의 수입과 사업비용의 집행에 관한 사항
21. 가축시장의 재산관리 및 업무운영(중개인 운용을 포함한다)에 관한 사항
22. 일반가축 보험사업에 관한 사항(2012.8.6. 개정)
23. 가축시장관리사업소의 운영관리에 관한 사항
24. 가축시장의 거래동향 및 정보분석에 관한 사항
25. 가축시장의 이용홍보 및 시세제공에 관한 사항

〈아래 제12조(인삼유통과 분장업무)는 인삼계 품목조합에 적용됨〉

제12조(인삼유통과 분장업무) 인삼유통과는 다음 각 호의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)

1. 인삼류 품질향상에 관한 사항
2. 인삼류 제조, 가공 및 검사, 포장에 관한 사항
3. 인삼류 홍보선전에 관한 사항
4. 인삼류의 유통, 판매에 관한 사항
5. 경작지도 및 시험연구
6. 경작지정 신고, 동의 및 계약채배등에 관한 사항
7. 인삼경작 전문기술교육 및 경영상담에 관한 사항
8. 수삼반출 및 품질관리에 관한 사항
9. 원료삼 품질인증에 관한 사항
10. 생산비 조사등 경작에 필요한 각종 조사 및 정보수집에 관한 사항
11. 인삼경작에 따른 제반업무에 관한 사항
12. 협업화 단지 및 영농단 지도운영에 관한 사항
13. 신품종 개발, 보급 및 농업기술의 확산을 위한 시범포, 육묘장, 연구소의 설치 및 운영에 관한 사항
14. 조합원이 생산한 농산물의 유통조절 및 비축에 관한 사항

15. 그 밖의 인삼경작지도 및 유통에 따른 부대업무

제13조(구매과) 구매과는 다음의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)

1. 영농·축산자재의 수급계획 수립에 관한 사항
2. 영농·축산자재의 구매·인수·보관·공급 및 관리에 관한 사항
3. 영농·축산자재 가격관리 및 대금정산에 관한 사항
4. 영농·축산자재 주문배달에 관한 사항
5. 흙살리기운동(시비기술지도를 포함한다)에 관한 사항
6. 농약판매업 등록 등 제법령에 관한 사항
7. 영농자재 가공에 관한 사항
8. 농기계사후봉사업무에 관한 사항
9. 농기계서비스센터 설치 운영·경영에 관한 사항
10. 면세석유류의 구입권 발급에 관한 사항
11. 유류·가스의 구매, 공급에 관한 사항(2003.5.26. 개정)
12. 자동차 구매, 공급에 관한 사항(2003.5.26. 개정)
13. 운송사업에 관한 사항
14. 하나로마트 개설 및 운영에 관한 사항(2004.1.20. 개정)
15. 하나로마트 상품구매계획에 관한 사항(2004.1.20. 개정)
16. 하나로마트 상품의 구입, 보관, 공급 및 알선에 관한 사항(2004.1.20. 개정)
17. 하나로마트 상품 재고관리 및 자금관리에 관한 사항(2004.1.20. 개정)
18. 조합원에 대한 소비자교육에 관한 사항(2004.1.20. 개정)
19. 직접사업 수익금의 수입과 사업비용의 지급에 관한 사항(2004.1.20. 개정)
20. 그 밖에 구매사업에 수반되는 부대업무에 관한 사항

제14조(신용과 분장업무) 신용과는 다음의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)

1. 예탁금 및 적금의 수급에 관한 사항
2. 보호예수업무에 관한 사항
3. 신용사업추진에 관한 사항
4. 국가·공공단체 및 금융기관의 업무의 대리에 관한 사항
5. 증권업무에 관한 사항
6. 대출에 관한 사항
7. 신용조사에 관한 사항
8. 대출금의 사후(연체)관리에 관한 사항
9. 신용정보에 관한 사항
10. 신용보증업무에 관한 사항
11. 금전출납에 관한 사항

12. 금고관리에 관한 사항
13. 외국환업무에 관한 사항
14. 내국환, 본지점계정에 관한 사항(2012.8.6.개정)
15. 자금수수에 관한 사항
16. 상호금융예금자보호안전기금 납부에 관한 사항
17. 협동카드 회원모집 및 관리에 관한 사항
18. 협동카드 이용 및 대금결제에 관한 사항
19. 협동카드 사후관리(제신고, 사고보상, 연체관리 포함)에 관한 사항
20. 비씨카드 대리취급업무에 관한 사항
21. 중앙회 선불카드 수탁판매에 관한 사항
22. 그 밖에 신용사업에 수반되는 부대업무에 관한 사항

제15조(보험과 분장업무) 보험과는 다음의 업무를 분장한다.(2012.8.6, 2017.3.30. 개정)

1. 보험보급계획 및 수지예산수립에 관한 사항
2. 보험신계약 모집에 관한 사항
3. 보험보급을 위한 교육·홍보에 관한 사항
4. 보험목표관리 및 실적평가 분석에 관한 사항
5. 보험대출업무에 관한 사항
6. 보험FC의 위촉·관리에 관한 사항
7. 보험계약 보전 및 사후관리에 관한 사항
8. 보험료의 수납과 지급에 관한 사항
9. 보험금 서류접수대행에 관한 사항
10. 보험사업 수입금의 수입과 사업비용의 지급에 관한 사항
11. 계약자 건강관리 및 복지활동에 관한 사항
12. 그 밖에 보험사업에 수반되는 부대업무에 관한 사항

제16조(검사과 분장업무) 검사과는 다음의 업무를 분장한다.(2017.3.30. 개정)

(※ 상임감사 운용조합의 경우 검사과는 상임감사의 지휘감독을 받음)

1. 감사계획의 수립 및 실시
2. 외부감사에 관한 사항
3. 경질사무 및 인수감사보고서에 관한 사항
4. 징계·변상판정에 관한 사항
5. 자점감사에 관한 사항
6. 사고발생보고 및 사고미연방지에 관한 사항
7. 업무상 부정·불상사고조사 및 사고처리
8. 감사(監事)의 감사업무수행 관리

제3절 지사무소

제17조(지사무소 분장업무) 지사무소는 제8조부터 제16조까지에 관한 사항중 지점 및 간이지점의 업무수행에 필요한 사항을 분장한다.(2012.8.6, 2017.3.30, 2020.11.9. 개정)

제4장 정원관리

제18조(정원책정 및 운용) ①조합장은 사업계획, 수지예산 수립시 다음년도 소요정원을 책정 반영한다.(2017.3.30. 개정)

②연도중 정원조정은 이사회결의에 의한다. 다만, 증원에 따라 인건비증가로 수지예산의 변경이 필요한 경우에는 수지예산 변경절차로 갈음한다.

③직원 정원운용 기준은 중앙회에서 별도 정하는 기준에 의한다.

④기능직의 정원은 기술과 일정 자격을 갖춘 사람을 필요로 하는 특정분야에 한하여 책정하여야 한다.

⑤정원은 사무소별, 직군별, 직급별, 직렬별로 책정하고 조합장은 정원을 준수하여야한다.

제5장 직원 및 직무와 책임

제1절 직 원

제19조(직원) ①직원은 이를 일반직, 별정직, 기능직, 업무직, 임금피크직으로 구분한다.(2008.3.3, 2016.7.21, 2017.3.30. 개정)

②일반직, 기능직, 업무직의 직급 및 직명은 각각 별표 2, 별표 3, 별표 3의 2와 같이 한다.(2013.9.10. 개정)

③별정직은 「인사규정」이 정하는 일정자격자로 하며 그 직명은 기능직의 직명을 준용한다.

제2절 직무와 책임

〈상임이사를 운용하는 조합인 경우〉

제20조(간부직원) ①본점에 간부직원으로서 상무를 두며 상무는 소속 상급직위의 명을 받아 조합의 업무를 처리한다.(2006.6.13, 2012.8.6, 2017.3.30. 개정)

②제3조제3호 규정에 의한 지사무소에는 상무(장장, 소장, 지점장, 분사장 겸임)를 둘 수 있으며, 소속 상급직위의 명을 받아 지사무소의 업무를 관장한다. 다만, 분사장은 임명권자의 명을 받아 분사의 업무를 관장한다.

(2003.5.26, 2012.8.6. 개정)

〈상임이사를 운용하지 아니하는 조합인 경우〉

제20조(간부직원) ①본점에 간부직원으로서 전무와 상무를 두며 전무와 상무는 소속 상급직위의 명을 받아 조합의 업무를 처리한다.(2006.6.13, 2012.8.6, 2017.3.30. 개정)

②제3조제3호 규정에 의한 지사무소에는 상무(장장, 소장, 지점장, 분사장 겸임)를 둘 수 있으며, 소속 상급직위의 명을 받아 지사무소의 업무를 관장한다. 다만, 분사장은 임명권자의 명을 받아 분사의 업무를 관장한다.(2003.5.26, 2012.8.6. 개정)

제21조(일반책임자) ①지사무소에 간부직원을 두지 않을 경우 장장, 소장, 지점장을 두며 소속 상급직위의 명을 받아 지사무소의 업무를 관장한다.

(2012.8.6, 2017.3.30. 개정)

②지사무소에는 부○○장을 둘 수 있으며, 부○○장은 상무 또는 ○○장을 보좌하며, 필요에 따라 상무 또는 ○○장이 지정하는 업무를 직하위 책임자 없이 직접 처리한다.

③각 조직단위에는 과장, 차장, 팀장, ○○장, ○○역을 둘 수 있으며, 각 상급직위를 보좌하여 소관업무를 처리한다.(2010.11.10, 2012.8.6. 개정)

제21조의2(전담·겸직책임자) ①조합장은 인력운용상 필요한 경우 과장, 차장, 팀장, ○○역 등 4급 이상 책임자에게 특정업무를 전담 또는 겸직하게 할 수 있다.(2021.10.29. 신설)

②제1항의 전담 또는 겸직업무는 보조자를 두지 않고 분장업무를 단독으로 수행함을 원칙으로 한다.(2021.10.29. 신설)

제22조(일반직원) ①본 조합의 각 조직단위에 과장보, 과장대리, 계장, 계장보, 주임, ○○사, ○○원, ○○보를 둘 수 있으며, 각 상급직위를 보좌하며, 분담 업무를 종사한다.(2010.11.10, 2012.8.6, 2017.3.30. 개정)

〈다음 제2항은 인삼계 품목조합에만 적용됨〉

②산지 경작술지도는 인삼경작지도사의 자격증을 소지한 일반직원으로 하여금 담당하게 한다.

- 제23조(기능직) 본 조합의 각 조직단위에 기능직 직원을 둘 수 있으며, 기능직 직원은 상급직위의 명을 받아 분담업무에 종사한다.(2017.3.30. 개정)
- 제23조의2(업무직) 본 조합은 필요에 따라 업무직 직원을 둘 수 있다.(2010.11.10. 신설) (2017.3.30. 개정)
- 제24조(계약직) 본 조합은 필요에 따라 계약직직원을 둘 수 있으며, 전문계약직으로 채용된 직원에 대하여 소관 업무를 관장하게 할 수 있다.(2013.9.10, 2017.3.30, 2025.04.15. 개정)
- 제25조(임금피크직) ①본 조합의 각 조직단위에 임금피크직 직원을 운영할 수 있다.(2016.7.21. 신설)
②임금피크직 직원의 운영에 대한 사항은 해당 규정으로 정한다.(2016.7.21. 신설) (2017.3.30. 개정)
- 제26조(참사) 일반직의 각 직급에 참사를 둘 수 있으며, 이는 보직이 없는 경우에 임시적으로 운용하여야 한다.(2009.12.10, 2016.7.21, 2017.3.30. 개정)
- 제27조(조합장 및 간부직원 등의 직무범위) 조합장·상임이사·전무·상무·지점장·분사장·장장·과장 등 각 직위의 직무범위와 책임에 관한 사항은 따로 규정으로 정한다.(2003.5.26, 2012.8.6, 2016.7.21, 2017.3.30. 개정)
- 제28조(직무권한의 대리) 지사무소의 장이 사고, 기타의 사유로 인하여 직무권한을 행사할 수 없는 경우에는 동일직급 또는 차하위 직급 책임자 중 선임 직원, 또는 조합장이 미리 정한 순서에 따라 그 직무를 대리한다.(2016.7.21, 2017.3.30. 개정)

부 칙

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.
- ②(고문 및 촉탁지소장의 임기에 관한 경과조치) 고문운용규정과 촉탁지소장 운용에 관한 특례규정이 폐지됨에 따라 이 규정 시행일 현재 고문과 촉탁지소장의 임기는 구규정에 의한 임기만료일까지로 한다.

부 칙 (2001.2.15. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2001년 월 일부터 시행한다.
- ②(경과조치)
(회원축협의 경우)

1. 이 규정 시행일 현재 구.축산업협동조합중앙회가 시달한 회원지도지원 및 조정에 관한 규정 제27조제3항의 규정에 의한 특별승진자(기술관리계, 자격증, 석·박사학위취득자등) 및 4급이상(구,2급을류 이상) 특별채용자는 동 규정 제19조에 의한 간부직원으로 임용될 수가 없다.
 2. 생산업무직, 일고원, 임시직 등 폐지되는 직군,직렬종사자로서 이 규정 시행당시 재직중인 자에 대하여는 종전의 규정을 적용한다.
- ③(폐지제규정) 이 규정의 시행과 동시에 종전에 적용중인 직제규정은 폐지한다.
(회원인삼협의 경우)
1. 이 규정시행으로 폐지되는 직군, 직렬종사자로서 이 규정 시행당시 재직중인 자에 대하여는 종전의 규정을 적용한다.
- ③(폐지제규정) 이 규정의 시행과 동시에 종전에 적용중인 직제규정(조합)은 폐지한다.

부 칙 (2003.5.26. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.1.20. 개정)

이 규정은 2004년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2004.10.12. 개정)

①(시행일) 이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

②(경과조치)

(회원인삼협의 경우)

2004.10.31 현재 재직중인 직원의 직급을 1급을 2급으로, 2급을 3급으로, 3급을 4급으로, 4급을 5급으로 조정한다.

부 칙 (2004.11.1. 개정)

이 규정은 2004년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2005.6.30. 개정)

이 규정은 2005년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2005.9.2. 개정)

이 규정은 2005년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2006.6.13. 개정)

이 규정은 2006년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2008.3.3. 개정)

이 규정은 2008년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2008.7.29. 개정)

이 규정은 2008년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.13. 개정)

이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 2009년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.10. 개정)

이 규정은 2010년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2011.10.14. 개정)

이 규정은 2011년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.19. 개정)

이 규정은 2012년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 규정은 2012년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2013.9.10. 개정)

이 규정은 2013년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2014.6.18. 개정)

이 규정은 2014년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2016.7.21.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.3.30.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.11.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.10.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.9.25.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

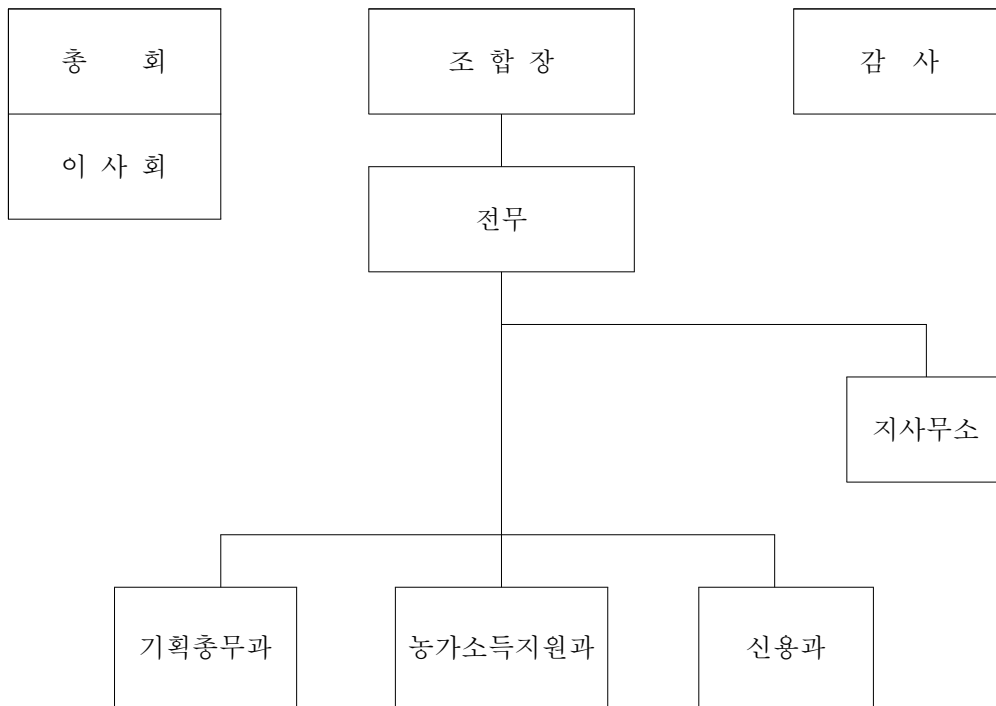
부 칙 (2025.4.15.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1> (2012.8.6, 2017.3.30, 2024.9.25. 개정)

※ 조합별 규모 및 사업량("과"수) 등에 따라 아래의 각 유형중 형태를 결정하여 적용하되 "과"명칭, 분장업무 등은 조정 가능하고, 상임조합장과 상임이사 운영조합은 IV형에 따라 상임이사업무분장 내용, 사업량("과"수) 등에 따라 조정가능

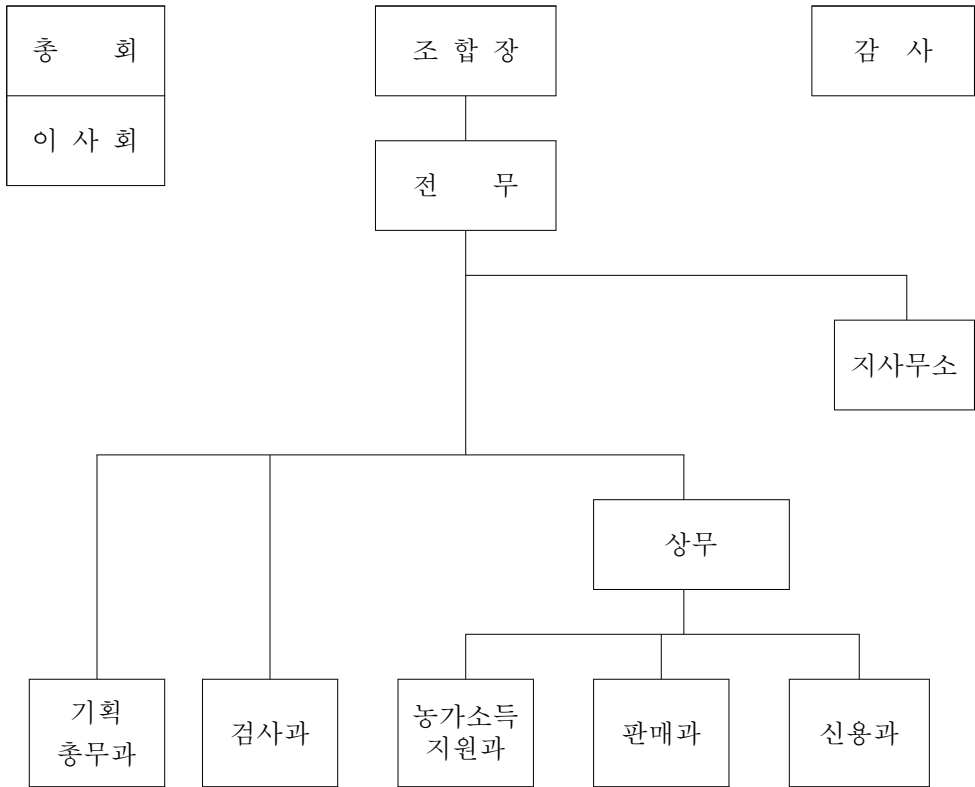
[I 형 : "과"가 3개 이하인 소규모 조합(본점 상무 미운용 조합)]



- 주) 1. 비상임조합장제(비상임조합장제 의무채택조합으로서 상임이사가 업무를 집행하는 조합 포함) 조합은 "전무"를 "상임이사"로 함(2009.12.10. 개정)
 2. 전무를 두며 상무는 두지 않는 것을 원칙으로 함
 3. 판매과는 실정에 따라 ○○(작목)과, 축산판매과, 인삼판매과 등으로 운용가능
 4. 삭제
 5. 삭제

[Ⅱ형 : "과"가 5개 이내인 중규모 조합(본점 상무 1인운용 조합)

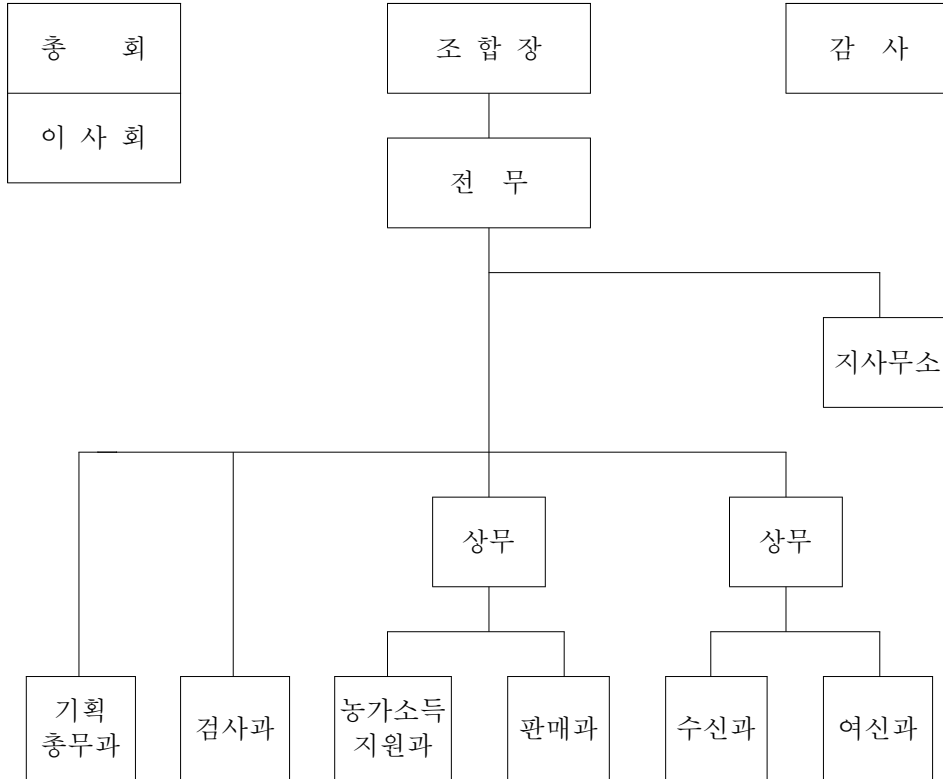
(2012.8.6, 2017.3.30, 2024.9.25. 개정)



직 제 규 정 (모 범 안)

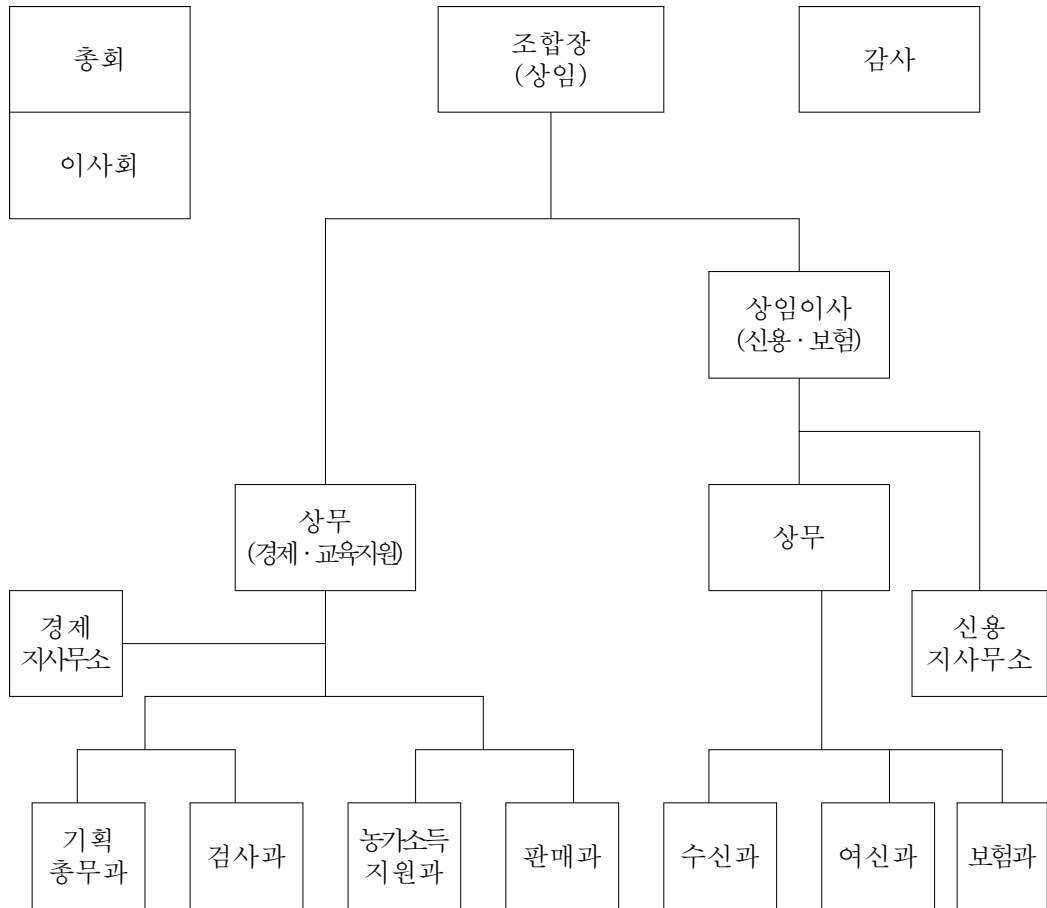
- 주) 1. 비상임조합장제(비상임조합장제 의무채택 농축협으로서 상임이사가 업무를 집행하는 농축협 포함) 농축협은 "전무"를 "상임이사"로 함(2009.12.10. 개정)
2. 전무(또는 상임이사) 아래에 상무 1인을 원칙으로 하되 담당업무는 실정과 규모에 따라 조정 가능
3. 판매과는 농축협 실정에 따라 구·판매과, ○○(작목)과, 축산유통과, 인삼유통과, 이용가공과 등으로 운용가능
4. 신용과는 규모에 따라 수신과, 여신과, 보험과, 신용1과, 신용2과 등으로 운용가능
5. 기획총무과 및 검사과는 농축협 실정에 따라 기획과, 총무과, 채권관리과 등으로 운용 가능
6. 삭제
7. 삭제

[Ⅲ형 : "과"가 6개 이상인 시군단위 등 대규모 조합(본점 상무 2인운용 조합)]
(2012.8.6, 2017.3.30, 2024.9.25. 개정)



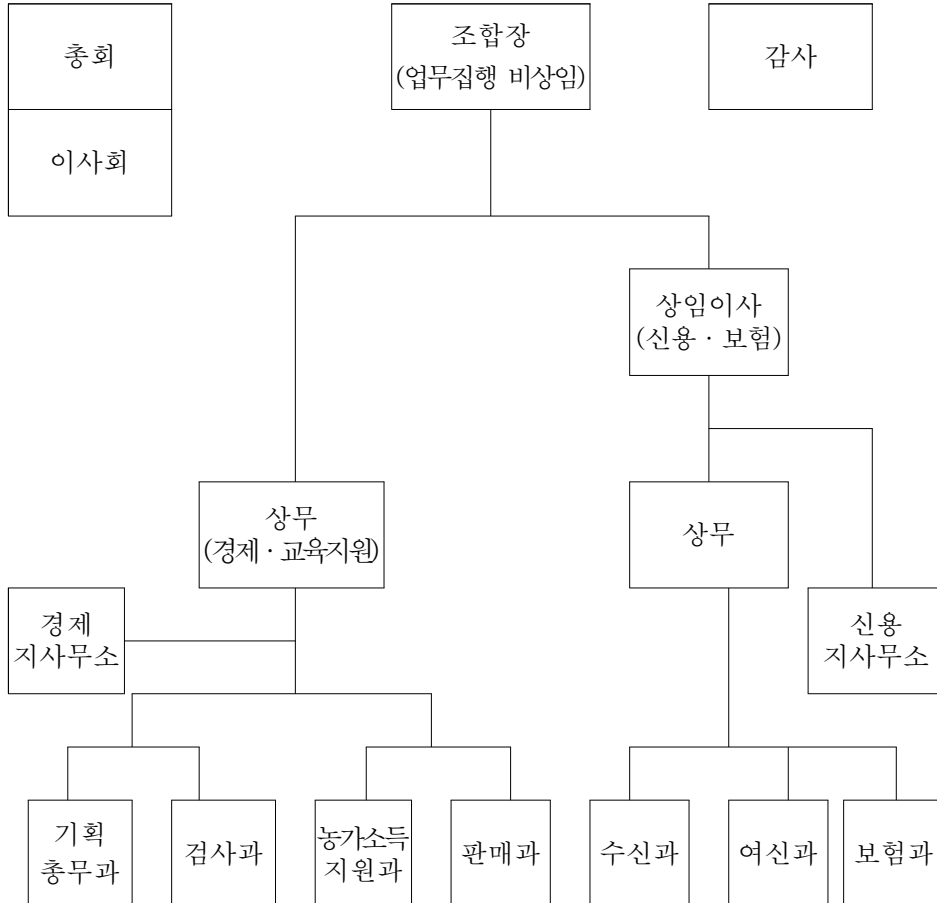
- 주) 1. 비상임조합장제(비상임조합장제 의무채택농축협으로서 상임이사가 업무를 집행하는 농축협 포함) 농축협은 "전무"를 "상임이사"로 함(2009.12.10. 개정)
2. 전무(또는 상임이사) 아래에 상무 2인을 원칙으로 하되, 담당업무는 실정과 규모에 따라 조정 가능
3. 판매과는 농축협 실정에 따라 구·판매과, ○○(작목)과, 축산유통과, 인삼유통과, 이용가공과 등으로 운용가능
4. 수신과, 여신과는 규모에 따라 수신과, 여신과, 보험과 또는 신용1·2·3과 등으로 운용 가능
5. 기획총무과, 검사과는 실정에 따라 기획과, 총무과, 채권관리과, 리스크관리과, 여성복지과 등으로 운용 가능
6. 삭제
7. 삭제

[IV형 : 상임조합장과 상임이사를 운영하는 조합으로 상임이사는 신용·보험을 위임·
전결 처리하고 "과"가 6개 이상인 대규모 조합(본점 상무 2인 운영 조합)]
(2012.8.6, 2017.3.30, 2024.9.25. 개정)



- 주) 1. 각 과의 명칭과 과의 분장업무 등은 농축협 실정을 감안하여 변경 가능
2. 판매과는 농축협 실정에 따라 구·판매과, ○○(작목)과, 축산유통과, 인삼유통과, 이용가공과 등으로 운용가능
3. 기획총무과, 검사과는 실정에 따라 기획과, 총무과, 채권관리과, 리스크관리과, 여성복지과 등으로 운용 가능
4. 삭제
5. 삭제

[V형 : 비상임조합장제 의무채택조합으로서 비상임조합장이 업무를 집행하는 조합]
(2009.12.10, 2017.3.30, 2024.9.25. 개정)



- 주) 1. 농축협 정관에 따라 조합장에게 교육지원사업, 경제사업, 복지후생사업, 다른 경제단체 등과의 교류협력사업의 전부 또는 일부 분장 가능
2. 각 과의 명칭과 과의 분장업무 등은 농축협 실정을 감안하여 변경 가능
3. 판매과는 농축협 실정에 따라 구·판매과, ○○(작목)과, 축산유통과, 인삼유통과, 이용가공과 등으로 운용가능
4. 기획총무과, 검사과는 실정에 따라 기획과, 총무과, 채권관리과, 리스크관리과, 여성복지과 등으로 운용 가능
5. 삭제
6. 삭제

<별표 2> (2011.10.14, 2019.9.9. 개정)

일반직 직급표

□ 농협용

직급 \ 직명	직명	직명
	일반관리직	영농(원예)지도직, 여성복지직, 경매직, 마트관리직, 기술관리직
M급	전무, 상무, 00장, 부00장, 팀장, 00역, 참사	상무, 00장, 팀장, 00역, 참사
3급	전무, 상무, 팀장, 00장, 부00장, 00역, 참사	상무, 팀장, 00장, 00역, 참사
4급	상무, 팀장, 차장, 과장, 00장, 부00장, 00역, 참사	상무, 팀장, 차장, 과장, 00역, 참사
5급	과장보, 과장대리, 계장, 참사	과장보, 과장대리, 계장, 00사, 참사
6급	계장보, 참사	계장보, 00원(보), 참사
7급	계장보, 참사	계장보, 00원(보), 참사

※ (주) 마트관리직 운용기준

1. 전년실적 기준 연간매출액 100억원 이상으로 매장면적 100평 이상인 조합.

다만, 면소재지는 연간매출액 50억원 이상으로 매장면적 50평이상

2. 연간 매출액 및 면적 산출시 마트가 여러개 있는 경우 합산하여 산출

※ 4급 차장으로의 직명변경은 4급 과장으로 5년 이상 근무한 다음달 1일로 함.

※ "참사"란 보직이 없는 경우 임시적으로 운용하는 것을 말함.

※ 5급 과장보로의 직명변경은 4급 승진전형시험(특별승진전형시험 포함) 합격통보일 다음달 1일로 함.(2011.11.10. 개정)

※ 5급 과장대리로의 직명변경은 5급 실근무 2년 이상인 자로서 4급 승진소요 최저 기간에 도달한 다음달(초일 해당자는 그달)1일로 함.

□ 축·인삼협용

직급 \ 직명	직렬	일반관리직	마트관리직, 기술관리직
	직명	직명	직명
M급	전무, 상무, 00장, 부00장, 팀장, 00역, 참사	상무, 00장, 팀장, 00역, 참사	
3급	전무, 상무, 팀장, 00장, 부00장, 00역, 참사	상무, 팀장, 00장, 00역, 참사	
4급	상무, 팀장, 차장, 과장, 00장, 부00장, 00역, 참사	상무, 팀장, 차장, 과장, 00장, 00역, 참사	
5급	과장보, 과장대리, 계장, 참사	과장보, 과장대리, 계장, 00사, 참사	
6급	계장보, 참사	계장보, 00원(보), 참사	
7급	계장보, 참사	계장보, 00원(보), 참사	

※(주) 마트관리직 운용기준

1. 전년실적 기준 연간매출액 100억원 이상으로 매장면적 100평 이상인 조합
 2. 연간 매출액 및 면적 산출시 마트가 여러개 있는 경우 합산하여 산출
- ※ 4급 차장으로의 직명변경은 4급 과장으로 5년이상 근무한 다음달 1일로 함.
- ※ "참사"란 보직이 없는 경우 임시적으로 운용하는 것을 말함.
- ※ 5급 과장보로의 직명변경은 4급 승진전형시험(특별승진전형시험 포함) 합격통보일 다음달 1일로 함.(2010.11.10. 개정)
- ※ 5급 과장대리로의 직명변경은 5급 실근무 2년 이상인 자로서 4급 승진소요최저기간에 도달한 다음달(초일 해당자는 그달)1일로 함.

<별표 3> (2011.10.14, 2012.8.6, 2013.9.10, 2019.9.9. 개정)

기능직 직명표

직렬	직 종	직 명	운용기준
판매	유류판매, 가스판매, 농약판매, 농·축산물판매	○ 기능과장대리 ○ 기능계장 ○ 기능계장보	○ 기능과장대리 : 실근무기간 14년 이상 ○ 기능계장 : 실근무기간 6년 이상 14년 미만 ○ 기능계장보 : 실근무기간 6년 미만
기술	기계, 농기계정비, 자동차정비기관, 냉동, 용접, 중기조정, 전기, 환경, 운전, 무선, 통신기계		
축산	사양관리, 초지관리, 가축개량, 육·유가공, 정액제조, 분석		
가공	가공		

<별표 3의2> (2013.9.10. 신설)(2019.9.9. 개정)

업무직 직명표

직 렬	직 명	운용기준
금융업무직	○ 업무과장대리	○ 업무과장대리 : 실근무기간 14년 이상 ○ 업무계장 : 실근무기간 6년 이상 14년 미만 ○ 업무계장보 : 실근무기간 6년 미만
경제업무직	○ 업무계장	
사무지원업무직	○ 업무계장보	

<별표 4> (2003.5.26, 2012.8.6. 개정)

지사무소의 명칭과 소재지

구 분	명 칭	소 재 지
지점		
간이지점		
사업소		
분 사		

직무범위규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6096)

2000. 7. 1. 제정	2001. 2.15. 개정
2003. 5.26. 개정	2004. 1.20. 개정
2005. 5. 9. 개정	2005. 6.30. 개정
2005.11.25. 개정	2006. 6.13. 개정
2007. 7.25. 개정	2007. 9.14. 개정
2008. 4.29. 개정	2009. 7.13. 개정
2009.12.10. 개정	2010.11.10. 개정
2011.10.14. 개정	2012. 3.19. 개정
2012. 8. 6. 개정	2015. 8. 3. 개정
2017. 5.22. 개정	2017.11.14. 개정
2018. 5.28. 개정	2019. 9. 9. 개정
2020. 4.29. 개정	2020.11. 9. 개정
2021. 7.14. 개정	2025. 4.15. 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 「직제규정」에서 규정한 각 직위(임직원 1인에게 부여된 직무를 수행하는 데 필요한 조직상의 지위를 말한다. 이하 같다)의 직무권한의 범위를 정하고 조합장·상임이사 재결사항의 위임 집행기준을 정함으로써 업무의 능률적인 운영을 도모함을 목적으로 한다.(2017.11.14. 개정)

제2조(적용범위) ①이 규정은 조합장·상임이사 및 4급 이상의 직원(소관업무를 관장하는 전문계약직 포함)에 이를 적용하되, 제4장은 창구직원에게 이를 적용한다.(2001.2.15, 2025.4.15. 개정)

②각 직위의 직무범위는 법령·정관 및 제규정에서 따로 정한 것외에는 이 규정에 의한다.

③삭제 (2012.8.6.)

제3조(직무의 집행과 책임) ①각 직위는 직무를 수행함에 있어 현황, 취급절차 및 전망을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

②각 직위는 직무를 성실하게 효과적으로 집행하여야 하며 그 결과에 대하여 책임을 져야 한다.

제4조(합의) 전결사항 중 다른 직위와 관련되는 사항은 해당 직위와 합의하여야 하며, 합의가 이루어지지 아니할 때에는 직상위이상의 결재를 받아 처리하여야 한다.

제2장 직무권한의 원칙

제5조(기본원칙) ①각 직위는 자기의 직무를 집행하는데 필요한 권한을 가짐과 동시에 책임을 져야 한다.

②직무권한은 이를 스스로 행사함을 원칙으로 한다.

③전결권자는 결재과정에 있어서 그 하위 결재자의 결재를 생략할 수 없다. 다만, 그 하위 결재자의 부재시는 그러하지 아니하다.

〈제1례〉 상임조합장을 운용하는 경우

제6조(직무권한의 일부위임) ①조합장 또는 상임이사는 업무능률 또는 대농업인 업무의 신속처리를 위하여 필요한 경우에는 이사회 의결을 얻어 조합장은 전무에게, 상임이사는 상무에게 직무권한의 일부를 위임할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

②전무, 상무 또는 지점장 등은 업무능률 또는 대농업인 업무의 신속처리를 위하여 필요한 경우에는 집행업무별로 조합장 또는 상임이사의 결재를 얻어 상무 또는 과장에게 직무권한의 일부를 위임할 수 있다.(2006.6.13, 2012.8.6, 2017.11.14. 개정)

〈제2례〉 비상임조합장을 운용하는 경우

제6조(직무권한의 일부위임) ①조합장 또는 상임이사는 업무능률 또는 대농업인 업무의 신속처리를 위하여 필요한 경우에는 이사회 의결을 얻어 상무에게 직무권한의 일부를 위임할 수 있다.(2009.12.10, 2017.11.14. 개정)

②전무, 상무 또는 지점장 등은 업무능률 또는 대농업인 업무의 신속처리를 위하여 필요한 경우에는 집행업무별로 조합장 또는 상임이사의 결재를 얻어 상무 또는 과장에게 직무권한의 일부를 위임할 수 있다.(2006.6.13, 2012.8.6, 2017.11.14. 개정)

제7조(감독책임) 각 직위는 그 하급직위가 직무권한을 적절히 행사하지 못한 때에는 감독상의 책임을 지며, 필요시 하위직위의 직무권한을 중지 또는 제한할 수 있다.(2001.2.15. 개정)

제8조(보고 및 통제) ①각 직위는 전결사항 중 예산·계약·인사·자금대출 등 중요한 사항에 대하여 차상위 직위에게 그 처리사항을 보고하여야 한다.

②검사담당자는 감사시 각 직위의 전결사항에 대하여 적정집행 여부를 확인하여야 한다.(2017.11.14. 개정)

제3장 각 직위의 직무권한

제9조(직무범위) ①각 직위가 전결처리할 수 있는 직무범위는 별표 1 내지 별표 4와 같다. 다만, 조합장이 필요하다고 인정하는 경우 전문계약직 직원의 소관 업무에 대하여 별표 1 내지 별표 4에 불구하고 따로 지시하여 처리하게 할 수 있다.(2009.12.10, 2025.4.15. 개정)

〈※ 다만, 조합 실정상 이와 달리하고자 할 때에는 법령·정관 및 제규정에 위배되지 않는 범위안에서 이사회의 의결을 얻어 각 직위별전결권을 조정·시행할 수 있다.〉

〈※ 상임조합장으로 상임이사를 운용하는 경우와 비상임 조합장이 상임이사를 2명두는 경우의 직무범위는 아래의 각항에 의한다.〉

〈제1례〉 상임조합장이 상임이사를 두는 경우

②상임이사는 정관에서 정한 업무를 전결처리 한다.

〈제2례〉 비상임조합장이 상임이사를 2명두는 경우

②각 상임이사는 이사회가 정하는 바에 따라 각각 업무를 분장하여 집행한다.

③각 상임이사의 직무범위는 신용·보험·경제·교육지원 등 대단위 분류에 의하여 구분하여 분장한다.(2012.8.6. 개정)

제10조(준용) ①별표 1 내지 별표 4에 따라 전결을 위임받은 각 직위는 별표에 열거되지 아니한 사항 중 다른 조직 단위의 업무내용과 비교하여 성질이 유사하거나 경미하다고 판단되는 사항은 해당 직위의 전결로 처리할 수 있다. 다만, 별표에 열거되지 아니한 사항중 법령·정관 및 제규정에서 정한 것외의 중요사항의 방침결정에 대하여는 조합장의 결재를 얻어 처리하여야 하며, 전결권자를 판단하기 어려운 사항은 차상위 직위의 결재를 받아 처리하여야 한다.(2009.12.10, 2017.11.14. 개정)

②영농(원예)지도직, 여성복지직, 경매직, 기술관리직 및 마트관리직은 그 소관업무에 대하여 자기직급에 상응하는 직위의 직무권한에 관한 사항을 준용한다.(2001.2.15, 2012.8.6. 개정)

③분사장은 별표 1 내지 별표 4에 의한 사업소의 장·소장 직무범위를 준용하되, 법령·정관·제규정에 위반하지 않는 범위안에서 이사회의 의결을 얻어 전결권을 조정·시행할 수 있다.(2009.12.10, 2017.11.14. 개정)

제11조(전결권자의 부재시 대결) 각 직위의 전결사항 중 해당 전결권자의 부재시 대결권자는 법령·정관 및 제규정에서 따로 정한 것 외에는 차하위 직위 책임자로 한다. 다만, 상임이사와 간부직원 모두에게 사고가 있을 경우 상임

이사 또는 전무의 전결사항은 조합장이, 상무의 전결사항은 과장이 대결한다.
(2007.9.14, 2017.11.14. 개정)

제4장 창구직원에 대한 전결권위임

〈※ 이 장은 신용사업 실시조합 중 창구직원전결권위임을 시행하는 조합에만 적용된다.〉

제12조(정의) 이 장에서 창구직원이라 함은 신용사업 중 금전의 출납과 이에 부수하는 업무를 담당하는 직원(계약직직원을 포함한다)을 말한다.(2009.7.13, 2017.11.14. 개정)

제13조(전결권의 위임) 창구직원에 대한 전결권위임 실시 여부는 조합장이 결정한다. 다만, 상임이사를 운용하는 조합은 상임이사가, 지점에서는 지점장이 결정한다.(2012.8.6, 2017.11.14. 개정)

제14조(수임자의 자격) 수임자는 업무처리능력상 전결권 위임이 가능한 사람으로서 근무경력이 1년을 경과하여야 한다. 다만, 사무소장이 인정하는 경우에는 예외로 한다.

제15조(전결권의 범위) ①창구직원에게 전결권을 위임할 수 있는 업무범위는 다음과 같다. 이 경우 대체거래 및 관련 수수료 수입을 포함한다.

1. 수시 입출금이 가능한 온라인예탁금(농협은행 대리취급 온라인예금 포함)의 입금과 지급 및 타행환 송금
2. 온라인으로 처리되는 정기예탁금 이자 지급 및 적립식 예탁금(농어가목돈 마련저축 포함) 수입
3. 온라인으로 처리되는 정액자기앞수표대금의 지급 및 발행. 다만, 발행은 책임자가 서명 날인한 수표를 사전에 인도받아 입금 거래후 교부하는 경우를 말한다.
4. 일반자기앞수표 지급
5. 대출원리금 수납
6. 제세공과금, 그 밖의 각종 납부금(학자금, 아파트관리비 등)의 수납 및 영수증 발행
7. 생명보험료 및 손해보험료의 수납(2012.8.6.개정)
8. 신용카드 사용대금의 원리금 수납

〈※ 다음 제2항 중에서 조합별 거래량, 업무의 효율성증대, 사고의 개연성예방 등을 종합적으로 고려하여 조합형편에 맞는 항목을 선택하되 각항의 금액을

선별적으로 하향조정할 수 있다.〉

〈제1례〉

②제1항의 업무중 창구직원이 전결할 수 있는 금액은 매 건당 입금은 2,000만원, 지급은 1,000만원 이하로 하며 수수료는 별개의 수입으로 간주한다. 다만, 제1항제3호 정액자기앞수표 발행교부는 지급에 준하여 1,000만원 이하로 한다.

〈제2례〉

②제1항의 업무중 창구직원이 전결할 수 있는 금액은 매 건당 입금은 3,000만원, 지급은 1,000만원 이하로 하며 수수료는 별개의 수입으로 간주한다. 다만, 제1항제3호 정액자기앞수표 발행교부는 지급에 준하여 1,000만원 이하로 한다.(2005.11.25. 개정)

제16조(전결권의 제한) 제15조의 규정에 의한 전결한도 이내인 경우에도 다음 사항은 전결처리하지 못한다.(2001.2.15, 2017.11.14. 개정)

1. 삭제
2. 신규 또는 해지(잡좌의 부활, 해지 포함) 거래
3. 무통장 출금, 무인감출금등 정상처리가 아닌 거래
4. 온라인 장애로 인하여 증서 및 통장을 수기로 작성하는 거래
5. 대량으로 입금(장학적금, 농산물 판매대전 등)되는 거래
6. 상대전표가 창구직원의 전결취급되지 않은 대체거래
7. 공과금등 당일 수납대전을 집계마감하여 각 계좌에 입금하는 거래
8. 교환수입된 어음수표 등의 지급(정액자기앞 수표는 제외)
9. 정정 및 취소거래
10. 부도대전의 입금
- 10의2. 영업외수익처리 예금의 환급
11. 그 밖에 책임자열쇠를 사용하는 거래(2018.5.28. 개정)

제17조(위임의 절차) ①전결권의 위임은 창구직원의 담당업무 지정시 「창구전결직원」이라 표시함으로 위임된 것으로 하며 수임자의 확인도장을 받는다.

②창구전결직원에 대하여는 사용인감부를 별도비치한 후 그 해당 인감을 사용한다.(2017.11.14. 개정)

제18조(날인의 위치) 창구직원이 전결처리 하는 전표, 원장, 통장 및 증서(무통장입금증을 포함한다)에 대한 날인은 책임자가 날인 또는 검인하는 위치에 한다.(2017.11.14. 개정)

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2001.2.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.5.26. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.1.20. 개정)

이 규정은 2004년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2005.5.9. 개정)

이 규정은 2005년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2005.6.30. 개정)

이 규정은 2005년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2005.11.25. 개정)

이 규정은 2005년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2006.6.13. 개정)

이 규정은 2006년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2007.7.25. 개정)

이 규정은 2007년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2007.9.14. 개정)

이 규정은 2007년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2008.4.29. 개정)

이 규정은 2008년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.13. 개정)

이 규정은 2009년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.10. 개정)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2011.10.14. 개정)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.19. 개정)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2015.8.3. .개정)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2017.5.22. 개정)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2017.11.14.)

이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2018.5.28.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.11.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.14.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2025.4.15.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1> (2015.8.3, 2017.5.22, 2017.11.14, 2018.5.28, 2019.9.9,
2020.4.29, 2020.11.9, 2021.7.14. 개정)

전결기준표 I (상임조합장○, 상임이사×)

(상임조합장을 두고 상임이사는 두지 않는 경우)

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
# 1. 경영·기획									
1. 사업계획수립 및 수지 예산편성									총회 의결요
가. 수립	○								
나. 변경(추가경정 예산 포함)	○								
다. 시행계획수립	○								
라. 세부실행예산의 편성	○								
2. 사업계획의 추진									
가. 부문별, 분기별 사업 추진 방침결정	○								
나. 방침내 조정 및 집행 통괄		○							
다. 사업추진			○		○		○		
3. 사업계획의 심사분석		○			○		○		
4. 경영분석, 평가 및 종합업무 현황작성		○			○		○		
5. 결산 및 가결산									
가. 결산,가결산	○								
나. 결산공고	○								
6. 법정적립금 적립한도 초과적립	○								
7. 자기자본 조성									
가. 계획수립 및 추진방향	○								
나. 계획의 실행 및 추진		○			○				
8. 자금차입									
가. 차입금최고한도 결정	○								
나. 가 목 한도내 차입		○			○				지점장은 보험차입에 한함
9. (준)조합원의 가입과 탈퇴									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
가. 조합원 가입	○								
나. 조합원 탈퇴(자격상실, 사망, 파산, 금치산, 제명)	○								
다. 준조합원 가입			○		○				
라. 준조합원 탈퇴(자격상실, 사망, 파산, 금치산, 제명)			○		○				
10. 출자 및 지분관리 (준조합원 포함)									
가. 증권발급			○		○				지점은 가입금 증권
나. 출자금(가입금)의 수입				○		○			
다. 탈퇴조합원의 지분환급			○		○				지점은 준조합원
라. 탈퇴조합원의 손실액 부담	○								
마. 출자 제2회 납입일자 결정	○								
바. 출자 1차 금액의 감소	○								채권자보호 절차요
사. 지분의 양도승인		○							- 조합원간의 지분양도 - 비조합원간의 지분양도는 가입 절차에 의함
아. 출자증권의 명의 개서(개명, 상속)	○								
자. 배당금지급				○		○			지점은 관할조합원 또는 준조합원
11. 지사무소 조정(신설, 이전, 폐쇄, 명칭변경)	○								
12. 조합명칭변경	○								
13. 주사무소 이전	○								총회 의결요
14. 합병, 분할, 해산, 청산, 조직변경	○								총회 의결요
15. 외부출자 및 출자회사 경영관리									
가. 외부출자									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 출자 및 출자회사 운영에 관한 기본 방침 설정	○								
(2) 출자(신규출자, 증자·감자, 합병·분할, 매각·해산, 기업공개 등) 방침결정	○								출자계획(지분의 매각·양도포함)의 확정 은 외부출자 규정(모범안)에 따라 이사회 및 총회 의결요
(3) 외부출자집행(증자, 주식양수 포함)		○							
(4) 회사설립준비단 운영	○								
(5) 회사설립 절차이행		○							
나. 출자회사 경영관리									
(1) 주주총회 의결권 행사	○								의결권행사 실무에 관한 사항은 전무 전 결
(2) 임원의 추천 및 해임 요청	○								
(3) 임원 보수 (성과급 및 퇴직금 포함) 체계	○								
(4) 관리약정 및 경영협약 체결(출자회사 별 경영 목표 책정 포함)	○								
(5) 인력운용에 관한 사항(연간 인력운용 계획, 직원 신규채용 등)	○								
(6) 관리약정서상의 사전 협의사항 결정									
(가) 정관의 제정 및 개정	○								
(나) 임원 보수 (성과급·퇴직공로금 포함) 책정	○								
(다) 사업계획·수지에 산 및 결산에 관한 사항	○								
(라) 출자회사의 외부출자	○								
(마) 기타 사전협의사항		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
(7) 경영평가		○							
# 2. 업무관리									
1. 사업보고서, 대차대조표, 손익계산서, 잉여금처분안 또는 손실금처리안 작성	○								
2. 회계장표 결재									
가. 전표.전표집계표, 전표총계표, 총계정원장 및 동 잔액장				○		○		○	
나. 일보		○			○		○		
3. 영업외비용 처리									
가. 건당 100만원 초과	○								
나. 건당 100만원 이하		○			○				
4. 전기오류수정손실처리									
가. 건당 100만원초과	○								
나. 건당 100만원이하		○			○				
5. 가지급금처리(신용가지급금 포함)									
가. 신용사업관계 사고 피해금 및 수습비, 판매비와관리비 선도금(예산외경비지출), 경제사업 및 기타 사업(신용사업 제외)관계의 사고수습비, 기타 회계업무방법(예)제5장제5절제2조제2항에 열거되지 아니한 가지급금	○								-조합장 전결사항 중 중앙회 지시에 의한 지급금으로서 중앙회 위촉판매사업 등으로 인한 공판수매자금 지급은 전무전결
나. 가 목외의 회계업무방법(예)제5절제2조제2항에 열거된 가지급금									
(1) 건당 100만원 초과		○							
(2) 건당 100만원 이하			○		○		○		
6. 고정자산의 재평가	○								이사회 의결요
7. 미수금 관리업무									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 미수금 회수				○		○		○	
나. 미수금 이자계산 및 회수				○		○		○	
다. 기한경과 미수금관리			○		○		○		
8. 민원처리	○								
9. 소관업무에 대한 질의 응답				○		○		○	
10. 각종보고									
가. 중요 대내외보고 및 총회 이사회보고	○								
나. 기타보고사항									
(1) 일반사항		○							
(2) 경미사항			○		○		○		
11. 경비부과									
가. 부과금액, 부과방법, 징수시기 및 징수방법	○								
나. 부과금의 징수				○					
12. 과태금 징수(출자금 및 경비부과금 납입 지연)				○					
13. 예치금 및 자금의 조정관리		○			○				
14. 각종장부의 잔고대사				○		○	○		
15. 제 장부의 결재(제규정에서 따로 정하였거나 따로 지시된 것은 제외)				○		○		○	
16. 자점감사	○				○		○		특명감사는 명령권자가 상임감사인 경우 상임감사 전결로 할 수 있음. (기타 「자점감사업무전방법(예)」에 별도 전결권이 정해진 경우 그에 따름)
17. 사고처리									
가. 사고보고	○								계통 사고보고요
나. 사고처리									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 손실처리(각 사업 편에서 따로 정한 것은 제외)	○								
(2) 변상판정									
(가) 변상판정 부의 및 의결확인	○								
(나) 변상판정 시행	○								
(3) 징계									
(가) 징계부의 및 의 결 확인	○								
(나) 징계시행	○								
(다) 징계의결사항 보고	○								
18. 현금출납 과부족 및 사고처리(고의사고는 #2-17준용)									계통보고요 - 과부족 200만원초과 : 지역검사국장 - 과부족 500만원초과 : 조합감사위원회 사무처장 - <삭 제>
가. 건당 100만원초과	○								
나. 건당 100만원이하		○			○				
19. 각종교육 및 회의의 개최, 조정, 통제									
가. 계획반영분		○							
나. 계획외	○								
20. 정관, 규정집, 규정 례집, 업무방법서 관리		○			○		○		
21. 관리개선		○			○		○		
22. 기타 전결권자의 결 정방침을 받은 일반 적, 상례적인 사항의 집행 및 세부처리			○		○		○		
# 3. 예 산									
1. 예산의 집행									
가. 다음 사항의 집행									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 경비중 여비, 급식비, 복리후생비, 통신운반비, 도서인쇄비중 구독료, 등기소송비, 수도광열비, 보험료, 임차료, 차량비, 감가상각비, 포상비 및 제세공과금 (관계기관 분담금 제외)			○		○		○		
(2) 나목 중 결재문서로 해당전결권자의 결재를 받았거나 계통지시 등 근거 문서에 의해 지급 기준이 정해진 경우			○		○		○		
나. 경비중 가목외의 비목, “교육지원사업비” 전비목 및 “직접사업비” 전비목									
(1) 건당 100만원초과	○								지사무소장의 경우 건당 100만원 초과시 조합장결재
(2) 건당 100만원이하		○			○		○		
(3) 건당 50만원이하			○		○		○		
2. 예산의 조정									
가. 관항간 전용 및 예비비 사용	○								이사회 의결요
나. 목간전용	○								
다. 절감예산의 해제(사용)	○								
라. 세목간 조정		○							
마. 사무소간 조정		○							
바. 분기별 조정		○							
사. 용도별 조정 및 회계간 조정(동일비목내)		○							
# 4. 서 무									
1. 근태상황기록부 관리				○		○		○	
2. 인장관리									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
가. 인장의 관수 및 행사									
(1) 조합인, 조합장인 제인			○		○				전결권자의 결재를 마친 문서에 한하여 행사
(2) 기타인장(사무관리 규정에 의한 인장)									각 직위가 각자의 인 장관수 및 행사
나. 신규제조, 개인 및 폐기		○							
3. 문서, 장표 우편물 관리									
가. 문서, 소포, 우편물 수발				○		○		○	
나. 문서의 통제			○		○		○		
다. 문서, 장표의 보관, 폐기			○		○		○		
4. 중요용지 관리			○		○		○		
5. 중요용지 및 보존기간 경과 문서의 폐기		○			○		○		
6. 사무용품의 구입공급									
가. 구입결정			○		○				
나. 보관 및 배부				○		○		○	
7. 소유물 취득, 건축, 수 선, 임차, 처분, 증여, 폐기, 멸실, 임대									- 사업계획반영분으 로 수의계약이 가능 한 것은 전무전결 - 고정자산관리규정 에 의거 이사회 의 결이 필요한 경우 는 이사회의결 후 처리
가. 방침결정	○								
나. 실행		○			○				
8. 사무기기(단말기, CD 기 등 전산기기 포함) 기종 선정 및 배치									
가. 기종선정 및 배치기 준 제정	○								
나. 사무소별 배치		○							
9. 소유물의 감가상각 및 보험가입									
가. 소유물의 감가상각		○			○		○		
나. 소유물의 보험가입			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
10. 등기, 등록 및 공고									
가. 방침결정	○								
나. 실행		○			○		○		
11. 총회, 대위원회 개최	○								
12. 단체협약의 체결	○								
13. 중요회의 및 행사	○								
14. 계약업무									이항에서 정하지 아 니한 사항은 계약관 련 제규정에서 정하 는 바에 따름
가. 기본방침결정	○								
나. 방침결정분에 대한 계약체결 및 예산집행		○			○				
다. 계약대금(품대, 조작비, 수수료, 공사비) 등의 지급계획사항의 이행			○		○				
라. 기타 계약업무 수행에 따른 세부사항			○		○		○		
15. 공사의 기술검토(설 계 변경포함), 현장 설명 및 검사									
가. 공사설계(변경포함) 검토	○								- 건당 330㎡이상 1,650㎡ 미만은 지 역본부에 검토 요청. 다만, 990㎡이상의 농업경제 · 축산경 제등 특수시설은 중앙본부에 검토 요청가능 - 건당 1,650㎡이상 은 중앙본부에 검 토요청
나. 주요 공정검사		○							
다. 현장설명 및 공사감독		○							
16. 공사의 기간 변경	○								
17. 기술업무 위촉 및 역후비 정산		○							
18. 상표권 출원 · 등록 · 갱신 및 관리	○								
19. 당직 · 경비업무									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 당직업무담당책임자 및 기계용역경비관리 책임자 지정	○				○		○		
나. 일직, 숙직, 당직 경 비당번명령		○			○		○		
다. 당직(기계용역 경비 포함)지도·감독		○			○		○		
라. 비상연락망 유지관리 및 보안점검				○		○		○	
20. 전시대비 자체방호 및 보완									
가. 계획수립	○								
나. 계획의 실행		○			○		○		
21. 소방업무									
가. 소방계획수립	○								
나. 소방업무수행 및 지 도 감독	○								
22. 금융안전 사고예방									
가. 대책수립	○				○		○		
나. 업무수행 및 지도· 감독		○			○		○		
23. 세무									
가. 법인세 과세표준 및 세액신고서 작성		○							
나. "가"목외의 각종 세금 신고납부 및 조세협 력의무(원천징수 지 급조서제출, 세금계 산서 제출 등) 이행			○		○		○		
24. 기타 일상업무관리									
가. 단말기 및 사무기기 유지 정비				○		○		○	
나. 차량정비 유지관리				○		○		○	
다. 입찰서류심사			○		○		○		
라. 사무용품 소모품의폐기			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
마. 제증명 발급(해당 사업별로 따로 정한 것은 제외)				○		○		○	
# 5. 인력관리									
1. 정원관리									
가. 정원책정	○								
나. 정원조정	○								
다. 정원운용	○								
2. 직원의 임용 (승진임용 포함)	○								
3. 직원의 이동	○								조합간 인사교류는 인사규정에서 정하는 바에 의함. 다만, 가공공장의 경우 5급이하 직원에 대하여는 필요시 공장의 사전 추천의뢰 가능
4. 출장 및 휴가									
가. 임직원 해외 출장, 파견 방침결정 및 시행	○								지사무소장은 본점 보고
나. 국내출장 및 휴가									지사무소장 휴가 및 출장(당일출장 제외 가능)은 본점 보고
(1) 전무	○								
(2) 상무		○			○		○		
(3) 과장급			○		○		○		
(4) 5급이하				○		○		○	
5. 시간외(휴일) 근무명령									
가. 방침 결정	○								
나. 방침내 조정 및 실시			○		○		○		
6. 외출 및 조퇴		○			○		○		
7. 직원의 담당사무 지정 및 변경									대직자 병행지정
가. 4급이상	○				○		○		
나. 5급이하		○			○		○		
8. 직원의 휴직 및 복직	○								간부직원의 복직은 신규임용절차에 의함

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
9. 직원의 징계	○								계통처리절차는 회원 조합장 징계변상규정에 의함
10. 직원의 해직	○								
11. 표창	○								
12. 직원의 인사기록 및 관리		○							
13. 병사업무		○							
14. 신원보증 및 관리									
가. 조합장		○							조합장은 감사가 제출 받아전무가 보관
나. 직원신원보증보험가입금액결정	○								
다. 직원신원보증보험관리		○							
15. 직원의 다른 직업 중 사 승인	○								
16. 직원의 승급									
가. 정기승급		○							
나. 특별승급	○								
17. 급여지급									
가. 월정급여 및 각종 수당 지급		○			○		○		
나. 성과급여 등 지급 방침 결정									
(1) 정기성과급		○							
(2) 변동성과급	○								
(3) 특별상여금	○								
(4) 연차휴가보상금		○							
다. 나목의 지급			○		○		○		
18. 퇴직금 및 재해위로금지급									
가. 퇴직금		○							
나. 재해보상금	○								
19. 직원의 보건위생 및 복지		○			○		○		
20. 직원자녀장학금지급									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
가. 방침결정	○								
나. 지급		○			○		○		
# 6. 지도,교육·홍보									
1. 지역농업발전계획 (각종 농업인 소득개발사업 포함)									
가. 방침결정	○								
나. 기본계획수립·평가		○			○		○		
다. 세부계획수립 추진			○			○		○	
2. 여성·복지사업									
가. 주부대학동창회, 농가주부모임, 부녀회, 원로청년부 등 여성조직육성		○			○		○		
나. 조합원 편의시설운영									
(1) 설치운영에 관한 기본 방침결정	○								
(2) 기타운영에 따른 사항			○		○		○		
3. 영농지원상황실 운영	○				○		○		
4. 축산단지(부업축산 단지조성 및 지도									
가. 축산단지(부업축산 단지)조성 및 경영지도		○			○				
나. 조사료 이용지도			○		○				
5. 원예작물 생산지도 (축산지도, 인삼경작지도)			○		○				
6. 기타 영농(축산, 인삼경작) 지도업무									세부 사항에 대하여 는 방침에서 결정
가. 방침 및 계획수립									
(1) 특히 중요하다고 인정되는 사항	○								
(2)기타 일반사항			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
나. 기타 영농(축산, 인삼경작) 지도활동에 필요한 사항				○		○		○	
7. 소득개발사업 및 여성지도업무									
가. 방침 및 계획수립	○								
나. 세부계획 수립 및 시행			○						
8. 조합원 및 직원교육 실시									
가. 조합원	○								
나. 직원		○							
9. 임직원 훈련강습 (위탁교육, 교육원, 연수원교육 포함)	○								
10. 시청각 기자재 활용 및 간행물보급			○		○				
11. 각종교재, 시청각 기자재 활용 및 도서의 보관 관리				○		○			
12. 대내외홍보 및 농정활동	○								
13. 시청각기자재 교재구입	○								
14. 해외협동조직과의 자매결연	○								중앙회(중앙본부)와 협의요
15. 농협의 각종사업 이용지도		○			○				
16. 신규업무 개발추진	○								
# 7. 판매·가공									
1. 농산물판매 기본계획수립및 조정	○								
2. 판매사업실시									
가. 수집, 운송, 검사, 시장조사,유통정보				○		○		○	

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
나. 재고조사 실시, 화재보험가입	○				○		○		- 재고조사 결과는 조합장보고 및 확인요 - 본점 화재보험가입은 전무 전결
다. 보관(저장), 가공			○		○		○		
라. 출하 및 계통출하지도			○		○		○		
3. 판매품 품질개선(관리) 및 상품성 향상			○		○		○		계통판매장(하나로마트, 직판장 등) 취급식품 안전관리(원산지 표시, 유통기한 등) 업무 포함
4. 판매가격(단가) 결정									중앙회가 위탁한 정책 판매품은 중앙회가 결정
가. 판매원가 이상		○			○		○		판매원가=매입원가+판매제비
나. 판매원가 미만	○								
5. 수수료(율), 장려금(율) 결정	○								이사회 의결요
6. 손실처리									
가. 인정감모손(율) 범위 안			○		○		○		
나. 인정감모손(율) 범위 초과	○								이사회 의결요
7. 판매사업장의 설치, 폐쇄 및 시설 일부 임대운영	○								
8. 판매사업장 운영관리			○		○		○		
9. 판매대금의 선급	○				○		○		
10. 가공사업부문									
가. 가공사업 운영계획 수립									
(1) 기본방침 결정	○								
(2) 세부사항 시행		○					○		
나. 공급가격 결정									
(1) 제조원가 이상		○					○		
(2) 제조원가 미만	○						○		사업소의 경우 원가이하는 조합장 사후보고

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
다. 관측요원운용	○						○		
라. 품질, 위생, 안전관리			○				○		
마. 가공원재료 구매량 및 가격결정	○						○		
바. 위탁가공료의 지급	○						○		
사. 재고조사 실시	○						○		재고조사 결과는 조합장 보고 및 확인요
<아래 11.~13.항은 지역농협 및 품목조합(과수원예)에 적용되는 사항임.>									
11. 양곡수매 대행			○		○		○		
12. 계약재배(비축농산물, 수급불안 품목, 군 부식용 등)		○							
13. 채소수급 안정사업									
가. 기본계획수립 및 시행	○				○		○		
나. 자금운용관리 및 지도		○			○		○		
다. 사업추진 실적관리			○			○		○	
<아래 14.~15.항은 지역축협 및 품목조합(축산)에 적용되는 사항임.>									
14. 가축시장, 가축개량									
가. 방침 및 계획 수립	○								
나. 가축시장 관리 운영(중개인 포함)		○							
다. 일반 가축보험금 지급			○						
라. 가축시장 거래동향 파악 및 분석		○							
마. 방역 및 약품 구입		○							
바. 가축매매증명서 발급		○							
사. 중개수수료 징수		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
아. 가축 인공수정 및 기술지도			○						
15. 축산계 업무지도									
가. 방침 및 계획 수립	○								
나. 축산계조직 및 운영	○				○				
다. 축산계의 업무지도			○		○				
라. 축산계 자체 자금조성 지도	○				○				
<아래 16항은 품목조합 (인삼)에 적용되는 사항임>									
16. 인삼경작지도 및 판매									
가. 시험연구									
(1) 기본방침결정	○								
(2) 세부계획수립, 연구과제 의뢰 보급		○							
나. 인삼생산비 조사		○			○		○		
다. 수삼수매	○				○		○		
라. 인삼류 가공, 제조		○			○		○		
마. 인삼류 수출입									
(1) 기본계획 수립, 해외 시장조사	○								
(2) 세부계획 수립		○							
(3) 수출물품조달, 재작업지시 및 비용지급		○			○		○		
바. 인삼류수매비축 (보관)사업									
(1)기본계획 수립	○								
(2)기본계획내 집행		○			○		○		
# 8. 구 매									
1. 등록업자의 선정, 관리		○							
2. 구매공급 기본방침수립									
가. 사업계획 미반영품목	○								이사회 의결요

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
나. 사업계획 반영품목		○							
다. 계통구매품과 동일한 품목	○								
라. 정책구매품목		○			○				
3. 계통구매신청 및 구매예약 결정		○			○				
4. 구매계약									
가. 거래실례가격조사, 원가 계산 등			○						
나. 예정가격결정		○							
다. 입찰 및 시담		○							
라. 구매계약체결		○							
5. 계약대금(선지급 포함)의 지급, 정산									
가. 자체구매품		○			○				
나. 계통구매품				○		○			
6. 공급가격									
가. 공급가격결정		○					○		
나. 원가이하로 공급가격조정	○								농약은 실구매원가를 말함
다. 유류가격결정 (원가 이하판매 포함)				○	○		○		
7. 구매품공급									
가. 경리업무(일반전표 처리업무), 출고증, 구매확인증 발행				○		○		○	출고증, 구매확인증은 50만원이하 개별 공급시는 담당자 발행가능
8. 구매품관리									
가. 검수(검수증 발행 포함)				○		○		○	보관창고 등 현장검수시는 담당자가 검수가능
나. 발주, 전수배			○		○		○		
다. 재고조사실시	○				○		○		재고조사결과를 조합장 보고 및 확인요
라. 화재보험가입		○			○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
마. 위탁보관계약체결	○								
9. 구매품 사고처리									
가. 사고보고 및 변상 판정(#2-17 준용)									
나. 손실처리									
(1) 인정감모율 범위안									
- 인정감모율 80% 이내			○		○		○		
- 인정감모율 80% 초과 ~ 100%이내		○			○		○		
(2) 인정감모율 범위 초과	○								손실처리시 이사회 의 결 필요
다. 자체인정감모율 책정	○								이사회 의결요
10. 성과급 지급		○			○				
11. 이용장려급 지급		○			○				
12. 농기구서비스센터, 유류취급소 폐쇄	○								국고보조분은 중앙본부 승인요
13. 면세유류공급									
가. 면세유류관리대장 (신규·추가·변경시)			○		○				
나. 면세유류배정									
(1) 기본적인 사항				○		○			
(2) 예외적인 사항 (한도량·지정수량 초과배정 등)			○		○				
# 9. 하나로마트, 창고, 이용·운송									
(하나로마트)									
1. 하나로마트 설치 및 폐쇄	○								
2. 계통구매신청				○		○		○	
3. 자체구매계약									
가. 신규계약	○								
나. 재계약 및 추가계약			○		○			○	
4. 구입물자관리									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 검사·검수(검수증 발행 포함)				○		○		○	
나. 재고조사실시, 화재보험 가입	○				○		○		- 재고조사결과는 조 합장보고 및 확인요 - 본점 화재보험가입 은 전무 전결
5. 하나로마트상품 판매 예정가격결정 및 판매 가격 조정(원가 이하 판매가격결정 포함)				○		○		○	
6. 미지급금의 지급정산 관리									
가. 자체구매품				○		○		○	
나. 계통구매품				○		○		○	
7. 가격 소급인하대금, 판매장려금, 운임 보조금의 구매자별 환급				○		○		○	
8. 사고처리									
가. 사고보고 및 변상 판정(#2-19준용)									
나. 손실처리									
(1) 인정감모손 한도내 감모처리				○		○		○	
(2) 판매불가능 품목이 인정감모손을 초과하는 경우와 천재지변 또는 재해 등 불가항력적인 사유로 인한 부족액 손실처리		○			○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(3) 재고부족액 변상에 따른 판매원가와의 차액 수익처리				○		○		○	
9. 성과급 및 이용장려금 지급 등									
가. 성과급 지급		○							
나. 이용장려금 지급				○		○		○	
다. 대형 거래처 등에 대한 판매장려금 지급				○		○		○	
(참고)									
10. 창고건립 기본방침 결정	○								
11. 창고 개보수		○							
12. 보관관계 제사고 처리	○								사고발견 즉시 계통보 고요
13. 창고보관 및 제조작 요율결정	○								
14. 창고업무 수행에 따른 시설물 운용관리			○		○				
15. 창고보관관리 및 제조작업무									
가. 보관계약체결	○								
나. 재고조사 실시	○				○		○		재고조사결과는 조합장 보고 및 확인요
다. 화재보험가입			○		○		○		
라. 보관료 및 조작제비 수령				○					
마. 창고관리의 운용			○		○		○		
바. 보관화물 제조작업무			○		○		○		
사. 보관품 해충방제 업무 등 보관관리				○		○		○	
(이용·운송)									
16. 이용·운송시설의 설치(#7-10 준용)									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
17. 이용·운송요율의 결정	○								이용요율의 결정은 이사회 의결요
18. 이용·운송시설의 운용관리		○			○		○		
19. 기타운송업무									
가. 운송계획수립	○								
나. 배차지시서발급				○		○			
다. 운송일지결재			○		○				
라. 일상점검실시				○					
마. 정기점검 및 각종 검사실시			○		○				
바. 휴대공구관리				○		○			
# 10. 신용(예금, 출납, 환)									
1. 예탁금, 부·적금의 신규해지, 전·출입 및 통장증서 발급				○		○			
2. 예탁금, 부·적금의 수입									1회 입금한도(10억원) 초과시 감사통할책임자의 승인요
가. 수시입출금이 가능한 예탁금의 수입									
(1) 1회 입금한도 이내				○		○			
(2) 1회 입금한도 초과시			○		○				
나. 부적금의 수입				○		○			
3. 예탁금, 부·적금의 지급 【건당 지급액이 1억원 이상인 경우 감사통할 책임자확인 후 사무소장(본점은 전무, 지점은 지점장)결재】				○		○			감사통할책임자 사무소장 부재시에는 다른 담당자와 복수결재 후 처리하고 사후확인
4. 예·적금 명의변경 승낙			○		○				
5. 예금이자 계산 및 지급				○		○			
6. 대리예수금의 수급				○		○			
7. 자기앞수표의 발행 및 교환결제전 지급				○		○			
가. 자기앞수표의 발행									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 정액권 자기앞수표				○		○			
(2) 일반권 자기앞수표			○		○				일반권 자기앞수표 발행시 담당책임자와 차상위 책임 임자의 결재를 받은 후 교부(다만, 차상위 책임자 부재시에는 다른 책임 자의 복수결재 후 처리)
나. 자기앞수표의 지급									
(1) 정액권 자기앞수표				○		○			
(2) 1억미만 일반권 자기앞수표				○		○			
(3) 1억이상 일반권 자기앞수표		○			○				
8. 예금잔액증명서 발급									감사통할책임자의 사전 확인요(감사통할책임자 부재시는 다른 책임자와 복수결재 후 발급하되 사후확인요)
가. 건당 1억원 이상		○			○				
나. 건당 1억원 미만				○		○			
9. 국가, 공공단체 및 금융기관의 일상업무 대리방침결정	○								
10. 공과금 수납				○		○			
11. 사고자기앞수표 · 무기명정기예탁금 (기간경과분)의 채권관결전 지급		○			○				
12. 보호예수금 보관 및 수급				○		○			
13. 무통장, 무인감에 의한 예금지급 등 편의취급(1억원 이하분에 한함)		○			○				감사통할책임자 사전 확인 요
14. 거래처 인감, 통장 임의보관 또는 보관의 하부위임		○			○				
15. 예탁금통장, 미사용 수표보관관리			○		○				
16. 금고관리			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
17. 현금의 출납, 보관, 관리				○		○			
18. 출납암호제정 및 암호부관리			○		○				
19. 번호표 및 직원인감계 관리				○		○			
20. 어음교환									
가. 교환참가 관리(교환시간 변경통보 및 조치 포함)		○			○				
나. 어음교환 및 부도어음 처리				○		○			
다. 어음교환 과태료 부과 및 감면				○		○			
라. 자기앞수표 자금조정 정산				○		○			
마. 어음교환 실적분담금				○		○			
바. 자기앞수표 정보교환 계수검증 및 미결제내역 처리				○		○			
사. 타행발행 정액자기앞수표의 정보교환 실시간 지급 및 미완료 거래 처리				○		○			
21. 환(일시자금·본지점계정 포함) 취결 및 지급				○		○			환인감 제출자에 한함
22. 환인감등록 관리에 관한 사항		○			○				
23. 미정리환 및 위규환 관리			○		○				
24. 외국환(환전영업자)									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 환전업무의 등록 · 변경 · 폐지	○								
나. 외국통화 및 여행자 수표의 매입(비거주자에 대한 재환전 포함)				○					
다. 제증명서 발급 및 확인			○						
라. 외국통화 · 여행자 수표매입에 따른 면책처리	○								- 회원조합외국환환전 업무방법(예)에서 정 한 기준 적용 - 처리결과 본부부서 보고
25. 외국환(외국환업무 취급기관)									
가. 외국환업무취급 기관 등록 · 변경 · 폐지	○								
나. 외국통화 · 여행자 수표관리			○		○				
다. 외국통화 매매				○		○			
라. 여행자수표									
(1) 매입(추심)									동일인 기준
○ 5만불 초과	○								
○ 5만불 이하		○			○				
○ 1만불 이하				○		○			
(2) 판매				○		○			
마. 우대환율 · 수수료 적용		○			○				조합외국환업무방법(예) 에서 정한 기준 적용
바. 환율회차 변경 적용		○			○				조합외국환업무방법(예) 에서 정한 기준 적용
사. 외국통화 · 여행자 수표 매입에 따른 면책 처리		○			○				조합외국환업무방법(예) 에서 정한 기준 적용 계통보고 - 과부족 100만원초과 : 시군지부 - 과부족 200만원초과 : 지역본부 - 과부족 500만원초과 : 중앙본부 - 지점은 사고금액에 불구하고 본점 보고
26. 펀드업무									
가. 위탁판매 계약체결									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 위탁판매 계약체결	○								
(2) 세부업무 협약체결	○								
(3) 펀드별 추가약정체결		○							
나. 펀드판매 등 계리업무									
(1) 펀드의 판매 및 해지 등				○		○			
(2) 펀드의 재투자확인			○						
다. 펀드규약 등 변경 공시			○						
라. 펀드 정정·취소거래 승인				○		○			
마. 후선관리 승인									
(1) 일반(등록, 결제, 청구, 통보, 매입, 환매, 입출금 등)승인				○		○			
(2) 사후승인			○						
(3) 일괄승인			○						
(4) 마감승인				○					
27. 타행환									
가. 타행환 업무처리 (창구송금, 착오송금 창구청구, 타점권 송금 부도 등)				○		○			1억원을 초과하는 타행 환송금은 책임자 복수 승인·결제
나. 타행환 수수료 면제제과 등록·관리		○			○				리스크관리협의회 의결 을 요할 경우 의결 후 등록
# 11. 카드사업									
1. 회원 및 가맹점 모집 · 관리									
가. 회원가입									

– 816 –

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
2. 이용한도 부여 및 조정									
가. 개인회원 이용한도									
(1) 정기상향가능한도에 의한 한도상향			○		○				
(2) 최고상향가능한도에 의한 한도상향			○		○				중앙본부 승인 후 처리
(3) 소득확인에 의한 한도상향									
(가) 시스템심사			○		○				
(나) 심사역심사		○			○				
(다) (정밀) 심사역심사		○			○				
(라) (정책) 시스템심사		○			○				
(마) (정책) 심사역심사		○			○				
(4) 예금담보에 의한 한도상향			○		○				
(5) 단기카드대출한도 및 해외 한도 상향			○		○				
(6) 특별(임시)한도 부여		○			○				
(7) 이용한도 하향조정			○		○				
(8) 이용한도 상향 및 하향 제외 등록			○		○				
나. 기업회원 이용한도									
(1) 한도산정 I유형 상향									중앙본부 승인 후 처리
(가) 시스템심사									
① 한도 5천만원 이하			○		○				
② 한도 5천만원 초과		○			○				
(나) 심사역심사		○			○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(2) 한도산정 II유형 상향									중앙본부 승인 후 처리
(가) 시스템심사									
① 한도 5천만원 이하			○		○				
② 한도 5천만원 초과		○			○				
(나) 심사역심사		○			○				
(다) (정책)시스템심사		○			○				
(라) (정책)심사역심사		○			○				
(3) 총 이용한도 하향 조정			○		○				중앙본부 승인 후 처리
(4) 임시이용한도 부여		○			○				중앙본부 승인 후 처리
(5) 총 이용한도 이내 업체별 한도 조정			○		○				
(6) 카드별 한도 조정				○		○			
3. 회원, 가맹점 제신고 접수처리									
가. 회원 제신고 접수처리			○		○				
나. 가맹점 제신고 접수처리			○		○				
4. 대금결제									
가. 제 규정에 의한 연체 료 및 수수료 면제, 부정사용에 의한 수 수료 면제			○		○				
나. 매출표접수·처리				○		○			
다. 수수료 및 연회비 환출			○		○				
라. 일부결제금액이월약 정(리볼빙) 약정· 해지			○		○				
5. 카드회원 거래정지·해제			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
6. 분실도난보상업무									
가. 부정사용조사의뢰 및 보상청구			○		○				
7. 카드권유비 지급			○		○				
8. 국제카드									
가. 해외거래 이의신청 접수				○	○				
9. 카드 이수관			○		○				
10. 출력 및 점검사항									
가. 매일 출력 및 점검			○		○				
나. 매월 출력 및 점검			○		○				
11. 신용정보관리 및 제공			○		○				
# 12. 신용(증권)									
1. 국민주, 공모주보급업무									
가. 자체보급계획 수립 및 상담실 운영	○								
나. 청약업무									
(1) 개인별 청약접수				○	○				
(2) 공모주청약 예정금액 확인 및 확인서 발급			○		○				
나. 청약업무									
(1) 개인별 청약접수				○	○				
(2) 공모주청약 예정금액 확인 및 확인서 발급			○		○				
다. 주권정산업무				○					
라. 주권인수 및 교부				○	○				
2. 국민주, 공모주 단주매입대리 업무									
가. 매도주문접수 및 시·군지부 매도주문				○					
나. 매도대금정산				○					

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
3. 주권재고조사									
가. 매일 재고조사				○		○			
나. 월1회이상 재고조사		○			○				
# 13. 신용(대출)									
1. 대출기본방침결정, 대출자원조성, 시기별 대출계획, 대상자선정 기준, 1인당 금액결정 기준(기준결정 필요시에 한함)대출절차 등	○								
2. 대출실행									
가. 신용대출(동일인당)									
(1) 상호금융대출									지점의 전결범위 초과 대출에 대하여는 본점 전결권자의 승인후 대출
(가) 3,000만원초과	○								
(나) 2,000만원 초과 3,000만원 이하		○							
(다) 2,000만원이하 (지점은 3급 이상 지점장에 한함)			○		○				전결권자외 1명 이상의 책임자 결재를 받지 않는 대출은 전결기준을 1/2로 감액
(라) 1,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)					○				
(2) 정책자금대출									- 대손보전대상으로 분류된 농축산경영자금 : (본점) 동일인당 대출 금액불구 상무전결 (지점) 동일인당 대출 금액불구 지점장 전결 - 농협은행에 대한 농업정책자금대출 승인신청업무는 농협은행에서 정한 바에 의함
(가) 2,000만원초과	○								
(나) 2,000만원이하 (지점은 3급 이상 지점장에 한함)		○			○				
(다) 1,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
나. 담보대출(가목의 신용대출 제외)									
(1) 예적금 등 불입액 담보대출(건별 기준 적용)			○		○				지점은금액에 관계없이 지점장전결
(2) 기타대출(동일인당)									(1)호 대출제외
(가) 5,000만원초과	○								지점의 전결금액 초과 대출에 대하여는 본점 전결권자의 승인후 대출 전결권자와 1명이상의 책임자 결재를 받지않 는 대출은 전결기준을 1/2로 감액
(나) 5,000만원이하 (지점은3급이상 지점장에 한함)		○			○				
(다) 3,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)			○		○				
3. 조건변경(채권보전, 금리변경, 여신기간 변경 등) (#13-2준용)									신규대출 전결기준에 준하되, 여신업무방법 (예)에 별도기준이 있 는 경우 그에 따름
4. 기한연장									
가. 정책자금대출의 기한연장(#13-2- 가-(2)준용. 다만, 정부방침에 의한 중앙회지시에 의함)									
나. 상호금융대출의 기한연장									
(1) 가계(소호포함) 여신 BSS판정에 따른 기한 연기									
(가) 자동기한연기				○		○			
(나) 일반·정상기한· 적격보증확인· 개별 심사기한연기			○		○				
(다) 조건부기한연기 (#13-2준용)									단, 사무소장 이하 전 결여신은 사무소장

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(2) 기업여신 기한연기 (#13-2준용)									
5. 대출금의 사후관리		○			○				
6. 신용조사, 기업체 종합평가 및 신용보증 (#13-2 준용)									
7. 채권의 양수도 및 질권설정 승낙		○							
8. 신용정보관리									
가. 전국은행연합회의 신용관리대상거래처 에 대한 예외 취급									여신업무방법서에서 정 하는 바에 의함
나. 신용정보규제 및 해제·등록신청				○		○			
9. 감정평가									
가. 담보물감정									
(1) 시가추정, 자체평가, 외부감정의뢰	○				○				사무소장 이하 직위로 위양된 대출은 해당 전 결권자. 단, 승인대출의 경우에는 승인권자(외 부감정의뢰는 제외)
(2) 감정평가서 심사	○				○				사무소장 이하 직위로 위양된대출은 해당 전 결권자
나. 기타 업무용 감정	○								
# 14. 채권관리									중앙회 승인에 관한 사항 은 채권관리업무방법 (예)로 정함
1. 이관채권의 관리 및 회수									
가. 본안소송외의 방법에 의한 채권보전 및 회수조치(가압류, 가처분, 압류, 지급명령, 전부명령, 추심명령)			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
나. 강제집행실행 및 취하		○			○				
다. 경매신청 및 취하		○			○				
2. 경매참가 방침결정									
가. 정상적 처리		○			○				
나. 예외적 처리	○								필요한 경우 지역본부의 지도를 받아 처리
2-1. 경매참가기준 승인									일정금액 초과시 중앙회 승인
2-2. 법적절차 집행면제 처리									
3. 배당신청 및 배당금 정리									
가. 배당 신청		○			○				
나. 배당금 정리			○		○				
4. 비업무용자산의 처분									자산관리 회사 위임매각 가능
가. 공매, 수의계약	○								
나. 외부위임	○								
다. 명도소송		○			○				
5. 비업무용자산의 관리									
가. 비업무용자산관리 경비원채용	○								
나. 비업무용자산의 임대계약체결		○			○				
다. 비업무용자산의 농지위탁경영인 결정		○			○				
6. 소송(제소, 응소, 포기, 화, 취하 등)									
가. 재산권에 관한 소송									
(1) 소가5,000만원초과	○								
(2) 소가5,000만원이하		○			○				
나. 비재산권에 관한 소송									회원조합 채권관리업무 방법(예)에 의거 지도를 받아 처리

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 중요사항(농협법, 청관, 인사, 세무, 기타 중요사항)	○								
(2) 기타사항	○								
다. 행정소송	○								필요한 경우 중앙회의 소송지도를 받아 처리
7. 상각채권회수 포상금 지급(동일인당)									이사회 의결 요함(단, 2백만원 이하는 생략)
가. 100만원 초과	○								
나. 100만원 이하		○							
다. 10만원 이하			○		○				
8. 충당순서변경 및 이자감면									
가. 충당순서변경 (채권관리업무방법 제7장 제1절 제2조 제1항, 제2항, 제4항, 제5항)									
(1) 1억원 초과	○								부족채권액(미정리이자 액)기준
(2) 1억원 이하			○		○				
나. 충당순서변경(채권 관리업무방법 제7장제1절제2조제6항)			○		○				
다. 이자감면(채권관리 업무방법 제7장 제1절 제3조 제1항)	○								일정금액 초과시 중앙 회 승인
라. 이자감면(채권관리 업무방법 제7장 제1절 제3조 제2항)	○								
9. 채권의 상각									일정금액 초과시 중앙 회 감사, 승인
가. 상각감사	○								<u>상임감사 운용시 조합장 전결사항은 상임감사 전 결로 처리함</u>
나. 상각승인	○								
9-1. 채권의 매각									일정금액 초과시 중앙 회 감사, 승인
가. 방침수립	○								
나. 매각심사	○								

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	전무	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
다. 매각감사	○								상임감사 운용시 조합장 전결사항은 상임감사 전결로 처리함
라. 매각가확정 및 매각	○								
10. 특수채권 관리									
가. 원리금 감면	○								일정금액 초과시 중앙 회 승인
나. 시효중단조치 및 특수채권의 포기	○								
11. 신용회복지원									
가. 채권신고 및 의견서		○			○				
나. 신용회복지원 동의여부		○			○				
다. 신용회복졸업계좌 상각등록			○		○				
라. 신용회복 졸업계좌 특수채권 면제등록(파산, 개인회생, 면책포함)		○			○				
12. 대손충당금 적립	○				○				
13. 건전성분류등급 변경		○			○				
14. 담보권실행유예	○								
# 15. 보험									
1. 신계약체결				○		○			
2. 계약보전				○		○			
3. 보험료의 수입 및 생존보험금의 지급				○		○			
4. 사고 보험금 지급 접수				○		○			
5. 보험대출: 상호금융 대출전결기준 적용									
# 16. 여유자금 운용									
1. 특별회계 자금 예치 및 해지			○						
2. 여유자금 외부운용									리스크관리위원회에서 정한 한도 내 운용
가. 금융기관예치 및 해지	○								
나. 유가증권매입 및 처분	○								

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
3. 여유자금한도 등 확인									
가. 외부운용 한도 확인		○							월1회 정기, 수시
나. 유가증권 운용대상 및 범위 확인		○							월1회 정기, 수시
4. 유가증권 및 증서 보관관리			○						
# 17. 경제사업 여신거래 업무									
1. 여신거래기본방침 및 출하선급금운용기준 결정, 여신거래기본절차 등 여신거래업무기준 및 방침 결정	○								연도별출하선급금 운용 기준 및 신용여신거래 취급기준은 이사회 의 결요
2. 신규 여신실행									
가. 현금거래				○		○		○	
나. 신용여신(동일인당) 거래									
(1) 개인여신(무입보 여신)									- 5천만원 초과여신 건별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 500만원 이하
(가) 5천만원이하	○								
(나) 3천만원이하		○							
(다) 1천만원이하			○		○		○		- 1억원 초과여신 건 별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 1천만원 이하 - 개인여신(입보여신) 신규 폐지. 장, 재약정만 적용
(2) 개인여신(입보여신)									
(가) 1억원이하	○								
(나) 5천만원이하		○							
(다) 3천만원이하			○		○		○		- 1억원 초과여신 건 별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 1천만원 이하
(2) 기업여신									
(가) 1억원이하	○								
(나) 5천만원이하		○							- 5억원 초과여신은 건별 이사회 의결요
(다) 3천만원이하			○		○		○		
다. 담보여신(동일인당) 거래									
(1) 예적금불입액담보여신				○	○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(2) 사무소장 전결여신			○		○		○		경제사업여신업무방법 (예) 제1편제2절제24조
(3) 기타담보여신									- 4급 사무소장은 3천만원 이하
(가)5억원 이하	○								
(나)1억원 이하		○							
(다)5천만원이하			○		○		○		
라. (동일인당)담보와 신용여신 또는 무입보와 입보여신 : 각각의 여신종류별 전결권자중 최상위의 전결권자 적용									
마. 소액신용여신거래									소액신용여신거래 신용 평가 생략여부 이사회 의결요
(1) 1,000만원이하	○								
(2) 500만원이하			○		○		○		
바. 여신성 대금정산				○		○		○	
3. 여신한도설정(동일인당)									
가. 기본여신거래한도 설정(동일인당): #17-2.신규여신실 행 준용									
나. 임시여신거래한도 설정(동일인당)									- 5천만원 초과여신 건별 이사회 의결 요
(가)5천만원 이하	○								- 4급 사무소장은 500만원 이하
(나)3천만원 이하		○							
(다)1천만원이하			○		○		○		
다. 자금대여(선급) 한도 설정 : #17-2. 신규여신실행 준용									이사회 결의에 의하 여 다른 여신한도와 독 립하여 한도 설정하는 경우
4. 여신거래조건 변경									
가. 약정기간의 연장									
(1) 채무관계자 변동없이기간연장				○		○		○	
(2) 기타 기간연장: #17-2.신규여신 실행 준용									
나. 지분채권의 기일연기			○		○		○		
다. 담보물 및 보증인 교체해지			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	전 무	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
라. 기타거래조건의 변경			○		○		○		경제사업여신업무방법 (예) 제3편제2장제1절 제14조
5. 채무인수, 재약정 : #17-2.신규여신실행 준용									
6. 신용조사, 신용평가		○			○		○		- 지점 전결초과 여신 은 본점전결 - <삭 제>
7. 채권의 양수도 및 질권설정 승낙		○			○		○		- 지점 전결초과 여신 은 본점전결
8. 감정평가 - 시가추정, 자체평가 - 외부평가기관의뢰 및 심사			○		○		○		
9. 여신거래 신청서의 거래심사 및 적격여부 결정			○		○		○		- 지점전결초과 여신 은 본점전결
10. 계약 체결									
가. 계약서(안) 결정			○		○		○		
나. 계약체결									
(1) 대량유통업체 등 대규모거래처		○			○		○		
(2) 대리점 등 일반거래처			○		○		○		
11. 여신관리									
가. 채무관계자 및 채권현황조회, 원장잔액대사				○		○		○	
나. 거래처에 대한 채권·채무확인									
다. 채무자 부실위험조사 및 동태조사 관리			○		○		○		
라. 약정기간, 상환(여신) 기일 등 만기예고 및 상환독촉				○		○		○	
# 18. 경제사업 채권관리 - # 14. (상호신용)채권 관리 준용									

<별표 2>(2015.8.3, 2017.5.22, 2017.11.14, 2018.5.28, 2019.9.9, 2020.4.29, 2020.11.9, 2021.7.14. 개정)

전결기준표 II (상임조합장○, 상임이사○)
(상임조합장과 상임이사는 두는 경우)

1. 조합장은 조합을 대표하며 업무를 집행한다. 다만, 정관 제52조에서 정하는 바에 따라 경제·신용·보험의 일부 또는 전부를 상임이사에게 위임·전결 처리 하여야 한다
2. 이 경우 항의 조합장(상임이사) 전결사항은 정관에서 정한 분장업무에 따라 조합장과 상임이사 전결로 조정한다.

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
# 1. 경영·기획									
1. 사업계획수립 및 수지예산편성									총회 의결요
가. 수립	○								
나. 변경(추가경정 예산 포함)	○								
다. 시행계획수립		○							
라. 세부실행예산의 편성		○							
2. 사업계획의 추진									
가. 부문별, 분기별 사업추진 방침결정		○							
나. 방침내 조정 및 집행통괄		○							
다. 사업추진			○		○		○		
3. 사업계획의 심사분석		○			○		○		
4. 경영분석, 평가 및 종합업무 현황작성		○			○		○		
5. 결산 및 가결산									
가. 결산,가결산	○								
나. 결산공고	○								
6. 법정적립금 적립한도 초과적립		○							
7. 자기자본 조성									
가. 계획수립 및 추진방향		○							
나. 계획의 실행 및 추진			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합장이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
8. 자금차입									
가. 차입금최고한도 결정	○								
나. 가 목 한도내 차입		○			○				지점장은 보험차입에 한함
9. (준)조합원의 가입과 탈퇴									
가. 조합원 가입	○								
나. 조합원 탈퇴(자격상실, 사망, 파산, 금치산, 제명)	○								
다. 준조합원 가입			○		○				
라. 준조합원 탈퇴(자격상실, 사망, 파산, 금치산, 제명)			○		○				
10. 출자 및 지분관리 (준조합원 포함)									
가. 증권발급			○		○				지점은 가입금 증권
나. 출자금(가입금)의 수입				○		○			
다. 탈퇴조합원의 지분환급			○		○				지점은 준조합원
라. 탈퇴조합원의 손실액 부담		○							
마. 출자 제2회 납입일자 결정		○							
바. 출자 1좌 금액의 감소		○							채권자보호 절차요
사. 지분의 양도승인		○							－ 조합원간의 지분 양도 － 비조합원간의 지분 양도는 가입 절차에 의함
아. 출자증권의 명의 개서 (개명, 상속)		○							
자. 배당금지급				○		○			지점은 관할 조합원 또는 준조합원
11. 지사무소 조정(신설, 이전, 폐쇄, 명칭변경)	○								
12. 조합 명칭변경	○								
13. 주사무소 이전	○								총회 의결요
14. 합병, 분할, 해산, 청산, 조직변경	○								총회 의결요
15. 외부출자 및 출자회사 경영관리									
가. 외부출자									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 출자 및 출자회사 운영에 관한 기본 방침 설정	○								
(2) 출자(신규출자, 증자·감자, 합병·분할, 매각·해산, 기업공개 등) 방침결정	○								출자계획(지분의 매각·양도포함)의 확정은 외부출자 규정(모범안)에 따라 이사회 및 총회의 결의
(3) 외부출자집행(증자, 주식양수 포함)		○							
(4) 회사설립준비단 운영		○							
(5) 회사설립 절차이행		○							
나. 출자회사 경영관리									
(1) 주주총회 의결권 행사	○								상임이사 소관 업무의 의결권 행사실무에 관한 사항은 상임이사 전결
(2) 임원의 추천 및 해임 요청	○								
(3) 임원 보수 (성과급 및 퇴직금 포함)체제	○								
(4) 관리약정 및 경영협약 체결(출자회사별 경영 목표 책정 포함)	○								
(5) 인력운용에 관한 사항(연간 인력운용계획, 직원 신규채용 등)		○							
(6) 관리약정서상의 사전 협의사항 결정									
(가) 정관의 제정 및 개정		○							
(나) 임원 보수 (성과급·퇴직공로금 포함) 책정	○								
(다) 사업계획·수지에 산 및 결산에 관한 사항		○							
(라) 출자회사의 외부출자	○								
(마) 기타 사전협의사항		○							
(7) 경영평가		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	사무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
# 2. 업무관리									
1. 사업보고서, 대차대조표, 손익계산서, 잉여금 처분안 또는 손실금처리안 작성	○								
2. 회계장표 결재									
가. 전표, 전표집계표, 전표 총계표, 총계정원장 및 동 잔액장				○		○		○	
나. 일보		○			○		○		
3. 영업외비용 처리									
가. 건당 100만원 초과	○								
나. 건당 100만원 이하			○		○				
4. 전기오류수정손실처리									
가. 건당 100만원초과	○								
나. 건당 100만원이하		○			○				
5. 가지급금처리(신용가 지급금 포함)									
가. 신용사업관계 사고 피해금 및 수습비, 판매비와관리비 선도금(예산외경비지출), 경제사업 및 기타 사업(신용사업 제외)관계의 사고수습비, 기타 회계업무방법(예) 제5장제5절 제2조제2항에 열거되지 아니한 가지급금		○							- 조합장 전결사항 중 중앙회 지시에 의한 중앙회 위촉인 매사업 등으로 인 한 공판수매자금 지급은 상무전결
나. 가 목외의 회계업무 방법(예) 제5절제2조 제2항에 열거된 가지급금									
(1) 건당 100만원 초과		○							
(2) 건당 100만원 이하			○		○		○		
6. 고정자산의 재평가		○							
7. 미수금 관리업무									
가. 미수금회수				○		○		○	
나. 미수금 이자계산 및 회수				○		○		○	
다. 기한경과 미수금관리			○		○		○		
8. 민원처리		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
9. 소관업무에 대한 질의 응답				○		○		○	
10. 각종보고									
가. 중요 대내외보고 및 총회 이사회보고	○								
나. 기타보고사항									
(1) 일반사항		○							
(2) 경미사항			○		○		○		
11. 경비부과									
가. 부과금액, 부과방법, 징수시기 및 징수방법	○								
나. 부과금의 징수				○					
12. 과태금 징수(출자금 및 경비부과금 납입 지연)				○					
13. 예치금 및 자금의 조 정관리		○			○				
14. 각종장부의 잔고대사				○		○	○		
15. 제 장부의 결재(제규 정에서 따로 정하였 거나 따로 지시된 것 은 제외)				○		○		○	
16. 자점감사	○				○		○		특명감사는 명령권 자가 상임감사인 경 우 상임감사 전결로 할 수 있음. (기타 「자점감사업 무방법(예)」에 별도 전결권이 정해진 경 우 그에 따름)
17. 사고처리									
가. 사고보고	○								계통 사고보고요
나. 사고처리									
(1) 손실처리(각 사업편 에서 따로 정한 것 은 제외)	○								
(2) 변상판정									
(가) 변상판정 부의 및 의결확인	○								
(나) 변상판정 시행	○								
(3) 징계									

부문별 업무내용	본 점							비 고
	조합장	조합임장이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	
(가) 징계부의 및 의결 확인	○							
(나) 징계시행	○							
(다) 징계의결사항 보고	○							
18. 현금출납 과부족 및 사고처리(고의사고는 #2-17준용)								계통보고요 - 과부족 200만원초과 : 지역검사국장 - 과부족 500만원초과 : 조합감사위원회 사무처장
가. 건당 100만원초과		○						
나. 건당 100만원이하		○			○			
19. 각종교육 및 회의의 개최, 조정, 통제								
가. 계획반영분		○						
나. 계획외		○						
20. 정관, 규정집, 규정례집,업무방법서 관리			○		○		○	
21. 관리개선		○			○		○	
22. 기타 전결권자의 결정방침을 받은 일반적, 상례적인 사항의 집행 및 세부처리			○		○		○	
# 3. 예 산								
1. 예산의 집행								
가. 다음 사항의 집행								
(1) 경비중 여비, 급식비, 복리후생비, 통신운반비, 도서인쇄비중 구독료, 등기소송비, 수도광열비, 보험료, 임차료, 차량비, 감가상각비, 포상비 및 제세공과금 (관계기관 분담금 제외)			○		○		○	

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합장이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
(2) 나목 중 결재문서로 해당전결권자의 결재를 받았거나 계통지시 등 근거 문서에 의해 지급 기준이 정해진 경우			○		○		○		
나. 경비중 가목외의 비목, “교육지원사업비” 전비목 및 “직접사업비” 전비목									
(1) 건당 100만원초과		○							지사사무소장의 경우 건당 100만원 초과 시 조합장결재
(2) 건당 100만원이하		○			○		○		
(3) 건당 50만원이하			○		○		○		
2. 예산의 조정									
가. 관항간 전용 및 예비비 사용	○								이사회 의결요
나. 목간전용		○							
다. 절감예산의 해제(사용)		○							
라. 세목간 조정		○							
마. 사무소간 조정		○							
바. 분기별 조정		○							
사. 용도별 조정 및 회계간 조정(동일비목내)		○							
# 4. 서 무									
1. 근태상황기록부 관리				○		○		○	
2. 인장관리									
가. 인장의 관수 및 행사									
(1) 조합인, 조합장인 제인			○		○				전결권자의 결재를 마친 문서에 한하여 행사
(2) 기타인장(사무관리 규정에 의한 인장)									각 직위가 각자의 인 장관수 및 행사
나. 신규제조, 개인 및 폐기		○							
3. 문서, 장표 우편물 관리									
가. 문서, 소포, 우편물 수발				○		○		○	

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
나. 문서의 통제			○		○		○		
다. 문서, 장표의 보관, 폐기			○		○		○		
4. 중요용지 관리			○		○		○		
5. 중요용지 및 보존기간 경과 문서의 폐기		○			○		○		
6. 사무용품의 구입공급									
가. 구입결정			○		○				
나. 보관 및 배부				○		○		○	
7. 소유물 취득, 건축, 수 선, 임차, 처분, 증여, 폐기, 멸실, 임대									- 사업계획반영분 으로 수의계약이 가능한 것은 상무 전결 - 고정자산관리규 정에 의거 이사 회 의결이 필요 한 경우는 이사 회의결 후 처리
가. 방침결정		○							
나. 실행			○		○				
8. 사무기기(단말기, CD 기 등 전산기기 포함) 기종 선정 및 배치									
가. 기종선정 및 배치기 준 제정		○							
나. 사무소별 배치		○							
9. 소유물의 감가상각 및 보험가입									
가. 소유물의 감가상각		○			○		○		
나. 소유물의 보험가입			○		○		○		
10. 등기, 등록 및 공고									
가. 방침결정	○								
나. 실행		○			○		○		
11. 총회, 대위원회 개최	○								
12. 단체협약의 체결	○								
13. 중요회의 및 행사	○								

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
14. 계약업무									이항에서 정하지 아니한 사항은 계 약관련 제규정에서 정하는 바에 따름
가. 기본방침결정		○							
나. 방침결정분에 대한 계약체결 및 예산집행		○			○				
다. 계약대금(품대, 조작비, 수수료, 공사비)등의 지급계획사항의 이행			○		○				
라. 기타 계약업무 수행에 따른 세부사항			○		○		○		
15. 공사의 기술검토(설 계 변경포함), 현장설 명 및 검사									
가. 공사설계(변경포함) 검토		○							- 건당 330㎡이상 1,650㎡ 미만은 지역본부에 검토 요청. 다만, 990 ㎡이상의 농업경 제 · 축산경제 등 특수시설은 중앙본부에 검토 요청가능 - 건당 1,650㎡이 상은 중앙본부에 검토요청
나. 주요 공정검사		○							
다. 현장설명 및 공사감독		○							
16. 공사의 기간 변경		○							
17. 기술역무 위촉 및 역무비 정산		○							
18. 상표권 출원·등록·갱신 및 관리		○							
19. 당직·경비업무									
가. 당직업무담당책임자 및 기계용역경비관리 책임자 지정		○			○		○		
나. 일직, 숙직, 당직 경 비당번명령		○			○		○		
다. 당직(기계용역 경비 포함)지도·감독		○			○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
라. 비상연락망 유지관리 및 보안점검				○		○		○	
20. 전시대비 자체방호 및 보완									
가. 계획수립		○							
나. 계획의 실행		○			○		○		
21. 소방업무									
가. 소방계획수립		○							
나. 소방업무수행 및 지도 감독		○							
22. 금융안전 사고예방									
가. 대책수립		○			○		○		
나. 업무수행 및 지도·감독		○			○		○		
23. 세무									
가. 법인세 과세표준 및 세액신고서 작성		○							
나. "가"목외의 각종 세금 신고납부 및 조세협력의무(원천징수 지급조서제출, 세금계산서 제출 등) 이행			○		○		○		
24. 기타 일상업무관리									
가. 단말기 및 사무기기 유지 정비				○		○		○	
나. 차량정비 유지관리				○		○		○	
다. 입찰서류심사			○		○		○		
라. 사무용품 소모품의 폐기			○		○		○		
마. 제증명 발급(해당 사업별로 따로 정한 것은 제외)				○		○		○	
# 5. 인력관리									
1. 정원관리									
가. 정원책정	○								
나. 정원조정	○								
다. 정원운용	○								
2. 직원의 임용 (승진임용 포함)	○								

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합장이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
3. 직원의 이동									조합간 인사교류는 인사규정에서 정하는 바에 의함. 다만, 가공공장의 경우 5급이하 직원에 대하여는 필요시 공장장의 사전 추천의뢰 가능
가. 간부직원	○								
나. 간부직원이외의 직원	○								
4. 출장 및 휴가									
가. 임직원 해외 출장, 파견 방침결정 및 시행		○							지사무소장은 본점 보고
나. 국내출장 및 휴가									지사무소장 휴가 및 출장(당일출장 제외 가능)은 본점 보고
(1) 상임이사	○								
(2) 상무		○			○		○		
(3) 과장급			○		○		○		
(4) 5급이하				○		○		○	
5. 시간외(휴일) 근무명령									
가. 방침 결정	○								
나. 방침내 조정 및 실시			○		○		○		
6. 외출 및 조퇴		○			○		○		
7. 직원의 담당사무 지정 및 변경									대직자 병행지정(상임이사 담당부문은 상임이사가 실시)
가. 4급이상		○			○		○		
나. 5급이하		○			○		○		
8. 직원의 휴직 및 복직		○							간부직원의 복직은 신규임용절차에 의함
9. 직원의 징계	○								계통처리절차는 회원조합 징계변상규정에 의함
10. 직원의 해직	○								
11. 표창		○							
12. 직원의 인사기록 및 관리		○							
13. 병사업무		○							
14. 신원보증 및 관리									
가. 조합장		○							조합장은 감사가 제출받아 상무가 보관
나. 직원신원보증보험가입금액결정		○							
다. 직원신원보증보험관리		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
15. 직원의 다른 직업 중 사 승인	○								
16. 직원의 승급									
가. 정기승급		○							
나. 특별승급		○							
17. 급여지급									
가. 월정급여 및 각종 수 당 지급		○			○		○		
나. 성과급여 등 지급 방침 결정									
(1) 정기성과급		○							
(2) 변동성과급		○							
(3) 특별상여금		○							
(4) 연차휴가보상금		○							
다. 나목의 지급			○		○		○		
18. 퇴직금 및 채해위로금지급									
가. 퇴직금		○							
나. 채해보상금		○							
19. 직원의 보건위생 및 복지		○			○		○		
20. 직원자녀장학금지급									
가. 방침결정		○							
나. 지급		○			○		○		
# 6. 지도,교육·홍보									
1. 지역농업발전계획 (각종 농업인 소득개발사업 포함)									
가. 방침결정		○							
나. 기본계획수립·평가		○			○		○		
다. 세부계획수립 추진			○			○		○	
2. 여성·복지사업									
가. 주부대화동창회, 농가주부모임, 부녀회, 원로청년부 등 여성조직육성		○			○		○		
나. 조합원 편의시설운영									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
(1) 설치운영에 관한 기본 방침결정		○							
(2) 기타운영에 따른 사항			○		○		○		
3. 영농지원상황실 운영		○			○		○		
4. 축산단지(부업축산 단지조성 및 지도									
가. 축산단지(부업축산 단지)조성 및 경영지도		○			○				
나. 조사료 이용지도			○		○				
5. 원예작물 생산지도 (축산지도, 인삼경작지도)			○		○				
6. 기타 영농(축산, 인삼경작) 지도업무									세부 사항에 대하여 는 방침에서 결정
가. 방침 및 계획수립									
(1) 특히 중요하다고 인정되는 사항		○							
(2) 기타 일반사항			○		○		○		
나. 기타 영농(축산, 인삼경작) 지도활동에 필요한 사항				○		○		○	
7. 소득개발사업 및 여성지도업무									
가. 방침 및 계획수립		○							
나. 세부계획 수립 및 시행			○						
8. 조합원 및 직원교육실시									
가. 조합원		○							
나. 직원		○							
9. 임직원 훈련강습 (위탁교육, 교육원, 연수원교육 포함)		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
10. 시청각 기자재 활용 및 간행물보급			○		○				
11. 각종교재, 시청각 기자재 활용 및 도서의 보관 관리				○		○			
12. 대내외홍보 및 농정활동		○							
13. 시청각기자재 교재구입		○							
14. 해외협동조직과의 자매결연		○							중앙회(중앙본부) 와 협의요
15. 농협의 각종사업 이용지도		○			○				
16. 신규업무 개발추진		○							
# 7. 판매·가공									
1. 농산물판매 기본계획 수립 및 조정		○							
2. 판매사업실시									
가. 수집, 운송, 검사, 시장조사,유통정보				○		○		○	
나. 재고조사실시, 화재보험가입		○			○		○		- 재고조사결과 조합장(상임이사) 보고 및 확인요 - 본점 화재보험가 입은 상무 전결
다. 보관(저장), 가공			○		○		○		
라. 출하 및 계통출하지도			○		○		○		
3. 판매품 품질개선 (관리)및 상품성향상			○		○		○		계통판매장(하나로 마트, 직판장 등)취 급식품 안전관리(원 산지 표시, 유통기 한 등)업무 포함
4. 판매가격(단가)결정									중앙회가 위탁한 정 책판매품은 중앙회 가 결정
가. 판매원가이상		○			○		○		판매원가=매입원가 +판매 체비
나. 판매원가미만		○							
5. 수수료(율), 장려금(율)결정		○							이사회 의결요

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
6. 손실처리									
가. 인정감모손(율) 범위안			○		○		○		
나. 인정감모손(율) 범위 초과		○							이사회 의결요
7. 판매사업장의 설치, 폐쇄 및 시설일부 임대운영		○							
8. 판매사업장 운영관리			○		○		○		
9. 판매대금의 선급		○			○		○		
10. 가공사업부문									
가. 가공사업 운영계획수립									
(1) 기본방침결정		○							
(2) 세부사항시행		○					○		
나. 공급가격결정									
(1) 제조원가 이상		○					○		
(2) 제조원가 미만		○					○		사업소의 경우 원가 이하의 조합장 사후 보고
다. 판촉요원운용		○					○		
라. 품질, 위생, 안전관리			○				○		
마. 가공원재료 구매량 및 가격결정		○					○		
바. 위탁가공료의 지급		○					○		
사. 재고조사 실시		○					○		재고조사 결과는 전 결권자 보고 및 확 인요
<아래 11.~13.항은 지역농협및 품목조합 (과수원예)에 적용되는 사항임.>									
11. 양곡수매 대행			○		○		○		
12. 계약재배(비축농산물, 수급불안 품목, 군부식용)		○							
13. 채소수급 안정사업									
가. 기본계획수립 및 시행		○			○		○		
나. 자금운용관리 및 지도		○			○		○		
다. 사업추진 실적관리			○			○		○	

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
<아래 14.~15.항은 지역축협 및 품목 조합(축산)에 적용 되는 사항임.>									
14. 가축시장, 가축개량									
가. 방침 및 계획 수립		○							
나. 가축시장 관리 운영(중개인 포함)		○							
다. 일반 가축보험금 지급			○						
라. 가축시장 거래동향 파악 및 분석		○							
마. 방역 및 약품 구입		○							
바. 가축매매증명서 발급		○							
사. 중개수수료 징수		○							
아. 가축 인공수정 및 기술지도			○						
15. 축산계 업무지도									
가. 방침 및 계획 수립		○							
나. 축산계조직 및 운영		○			○				
다. 축산계의 업무지도			○		○				
라. 축산계 자체 자금조성 지도		○			○				
<아래 16항은 품목조합(인삼)에 적용되는 사항임>									
16. 인삼경작지도 및 판매									
가. 시험연구									
(1) 기본방침결정		○							
(2) 세부계획수립, 연구과제 의뢰 보급		○							
나. 인삼생산비 조사		○			○		○		
다. 수삼수매		○			○		○		
라. 인삼류 가공, 제조		○			○		○		
마. 인삼류 수출입									
(1) 기본계획 수립, 해외 시장조사		○							
(2) 세부계획 수립		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(3) 수출물품조달, 재작업지시 및 비용지급		○			○		○		
바. 인삼류수매비축 (보관)사업									
(1)기본계획 수립		○							
(2)기본계획내 집행		○			○		○		
# 8. 구 매									
1. 등록업자의 선정, 관리		○							
2. 구매공급 기본방침수립									
가. 사업계획 미반영품목		○							이사회 의결요
나. 사업계획 반영품목		○							
다. 계통구매품과 동일한 품목		○							
라. 정책구매품목		○			○				
3. 계통구매신청 및 구매예약 결정		○			○				
4. 구매계약									
가. 거래실례가격조사, 원가 계산 등			○						
나. 예정가격결정		○							
다. 입찰 및 시담		○							
라. 구매계약체결		○							
5. 계약대금(선지급 포함)의 지급, 정산									
가. 자체구매품		○			○				
나. 계통구매품				○		○			
6. 공급가격									
가. 공급가격결정		○							
나. 원가이하로 공급가격조정		○							농약은 실구매원가를 말함
다. 유류가격결정 (원가 이하판매 포함)				○	○		○		
7. 구매품공급									
가. 경리업무(일반전표 처리업무), 출고증, 구매확인증 발행				○		○		○	출고증, 구매확인 증은 50만원이하 개별공급시는 담당 자 발행가능
8. 구매품관리									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 검수(검수증 발행 포함)				○		○		○	보관창고 등 현장검수시는 담당자가 검
나. 발주, 전수배			○		○		○		
다. 재고조사실시		○			○		○		재고조사결과는 조합장(상임이사) 보고 및 확인요
라. 화재보험가입		○			○				
마. 위탁보관계약체결		○							
9. 구매품 사고처리									
가. 사고보고 및 변상 판정(#2-17 준용)									
나. 손실처리									
(1) 인정감모율 범위안									
- 인정감모율 80% 이내			○		○		○		
- 인정감모율 80% 초과 ~ 100%이내		○			○		○		
(2) 인정감모율 범위 초과		○							손실처리시 이사회 의결 필요
다. 자체인정감모율 책정		○							이사회 의결요
10. 성과급 지급		○			○				
11. 이용장려급 지급		○			○				
12. 농기구서비스센터, 유류취급소 폐쇄		○							국고보조분은 중앙본부 승인요
13. 면세유류공급									
가. 면세유류관리대장(신규·추가·변경시)			○		○				
나. 면세유류배정									
(1) 기본적인 사항				○		○			
(2) 예외적인 사항(한도량·지정수량 초과배정 등)			○		○				
# 9. 하나로마트, 창고, 이용·운송									
(하나로마트)									
1. 하나로마트 설치 및 폐쇄		○							
2. 계통구매신청				○		○		○	
3. 자체구매계약									
가. 신규계약		○							
나. 재계약 및 추가계약			○		○			○	

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
4. 구입물자관리									
가. 검사·검수(검수증 발행 포함)				○		○		○	
나. 재고조사실시, 화재보험 가입		○			○		○		- 재고조사결과 조합장(상임이사) 보고 및 확인요 - 본점 화재보험가입은 상무 전결
5. 하나로마트상품 판매 예정가격결정 및 판매 가격 조정(원가 이하 판매가격결정 포함)				○		○		○	
6. 미지급금의 지급정산 관리									
가. 자체구매품				○		○		○	
나. 계통구매품				○		○		○	
7. 가격 소급인하대금, 판매장려금, 운임 보조금의 구매자별 환급				○		○		○	
8. 사고처리									
가. 사고보고 및 변상 판정(#2-19준용)									
나. 손실처리									
(1) 인정감모손 한도내 감모처리				○		○		○	
(2) 판매불가능 품목이 인정감모손을 초과하는 경우와 천재지변 또는 재해 등 불가항력적인 사유로 인한 부족액 손실처리		○			○				
(3) 재고부족액 변상에 따른 판매원가와의 차액 수익처리				○		○		○	
9. 성과급 및 이용장려금 지급 등									
가. 성과급 지급		○							
나. 이용장려금 지급				○		○		○	

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
다. 대형 거래처 등에 대한 판매장려금 지급				○		○		○	
(참고)									
10. 창고건립 기본방침 결정		○							
11. 창고 개보수		○							
12. 보관관계 제사고 처리		○							사고발견 즉시 계통보고요
13. 창고보관 및 제조작요일결정		○							
14. 창고업무 수행에 따른 시설물 운용관리			○		○				
15. 창고보관관리 및 제조작업무									
가. 보관계약체결		○							
나. 재고조사 실시		○			○		○		재고조사결과는 조합장 (상임이사) 보고 및 확인요
다. 화재보험가입			○		○		○		
라. 보관료 및 조작제비 수령				○					
마. 창고관리의 운용			○		○		○		
바. 보관화물 제조작업무			○		○		○		
사. 보관품 해충방제 업무 등 보관관리				○		○		○	
(이용·운송)									
16. 이용·운송시설의 설치(#7-10 준용)									
17. 이용·운송요일의 결정		○							이용요일의 결정은 이사회 의결요
18. 이용·운송시설의 운용관리		○			○		○		
19. 기타운송업무									
가. 운송계획수립		○							
나. 배차지시서발급				○		○			
다. 운송일지결재			○		○				
라. 일상점검 실시				○					
마. 정기점검 및 각종 검사 실시			○		○				
바. 휴대공구관리				○		○			

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
# 10. 신용(예금, 출납, 환)									
1. 예탁금, 부·적금의 신규해지, 전·출입 및 통장증서 발급				○		○			
2. 예탁금, 부·적금의 수입				○		○			1회 입금한도(10억원) 초과시 감사통할책임 자의 승인요
가. 수시입출금이 가능한 예탁금의 수입									
(1) 1회 입금한도 이내				○		○			
(2) 1회 입금한도 초과시			○		○				
나. 부적금의 수입				○		○			
3. 예탁금, 부·적금의 지급 【건당 지급액이 1억원 이상인 경우 감사통할 책임자확인 후 사무소장 (본점은 상임이사, 지점은 지점장)결재】				○		○			감사통할책임자 및 사무소장 부재시에는 담당책임자와 다른 책임자의 복수결재 후 처리하고 사후확인
4. 예·적금 명의변경 승낙			○		○				
5. 예금이자 계산 및 지급				○		○			
6. 대리예수금의 수급				○		○			
7. 자기앞수표의 발행 및 교환결제전 지급									
가. 자기앞수표의 발행									
(1) 정액권 자기앞수표				○		○			
(2) 일반권 자기앞수표			○		○				일반권자기앞수표발 행시 담당책임자와 차상위 책임자의 결 재를 받은 후 교부 (다만, 차상위책임자 부재시에는 다른 책 임자의 복수결재 후 처리)
나. 자기앞수표의 지급									
(1) 정액권 자기앞수표				○		○			
(2) 1억미만 일반권 자기앞수표				○		○			
(3) 1억이상 일반권 자기앞수표		○			○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
8. 예금잔액증명서 발급									감사통할책임자의 사전확인요(감사통 할책임자부재시 다른 책임자와 복 수결재 후 발급하 되 사후확인요)
가. 건당 1억원 이상		○			○				
나. 건당 1억원 미만				○		○			
9. 국가, 공공단체 및 금융기관의 일상업무 대리방침결정		○							
10. 공과금 수납				○		○			
11. 사고자기앞수표 · 무기명정기예탁금 (기간경과분)의 제권판결전 지급		○			○				
12. 보호예수금 보관 및 수급				○		○			
13. 무통장, 무인감에 의한 예금지급 등 편의취급(1억원 이하분에 한함)		○			○				감사통할책임자 사 전 확인 요
14. 거래처 인감,통장 임의보관 또는 보관의 하부위임		○			○				
15. 예탁금통장, 미사용 수표보관관리			○		○				
16. 금고관리			○		○				
17. 현금의 출납, 보관, 관리				○		○			
18. 출납암호제정 및 암호부관리			○		○				
19. 번호표 및 직원인감계 관리				○		○			
20. 어음교환									
가. 교환참가 관리(교환시간 변경통보 및 조치 포함)		○			○				
나. 어음교환 및 부도어음 처리				○		○			
다. 어음교환 과대료 부과 및 감면				○		○			
라. 자기앞수표 자금조정 정산				○		○			

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조상합임장이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
마. 어음교환 실적분담금				○		○			
바. 자기앞수표 정보교환 계수검증 및 미결제내역 처리				○		○			
사. 타행발행 정액자기앞수표의 정보교환 실시간 지급 및 미완료 거래 처리				○		○			
21. 환(일시자금 · 분지점계정 포함) 취결 및 지급				○		○			환인감 제출자에 한함
22. 환인감등록 관리에 관한 사항		○			○				
23. 미정리환 및 위규환 관리			○		○				
24. 외국환(환전영업자)									
가. 환전업무의 등록 · 변경 · 폐지		○							
나. 외국통화 및 여행자 수표의 매입 (비거주자에 대한 제한전 포함)				○					
다. 제증명서 발급 및 확인			○						
라. 외국통화 · 여행자 수표매입에 따른 면책처리		○							- 회원조합외국환 환전 업무방법 (예)에서 정한 기준 적용 - 처리결과 본부부 서 보고
25. 외국환(외국환업무 취급기관)									
가. 외국환업무취급 기관 등록 · 변경 · 폐지		○							
나. 외국통화 · 여행자 수표관리			○		○				
다. 외국통화 매매				○		○			
라. 여행자수표									
(1) 매입(추심)									동일인 기준
○ 1만불 초과		○			○				
○ 1만불 이하				○		○			

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
(2) 판매				○		○			
마. 우대환율·수수료 적용		○			○				조합외국환업무방법 (예)에서 정한 기준 적용
바. 환율회차 변경 적용		○			○				조합외국환업무방법 (예)에서 정한 기준 적용
사. 외국통화·여행자 수표 매입에 따른 면책 처리		○			○				조합외국환업무방법 (예)에서 정한 기준 적용 계통보고 - 과부족 100만 원초과 : 시군지부 - 과부족 200만 원초과 : 지역본부 - 과부족 500만 원초과 : 중앙 본부 - 지점은 사고금 액에 불구하고 본점 보고
26. 펀드업무									
가. 위탁판매 계약체결									
(1) 위탁판매 계약체결	○								
(2) 세부업무 협약체결	○								
(3) 펀드별 추가약정체결		○							
나. 펀드판매 등 계리업무									
(1) 펀드의 판매 및 해지 등				○		○			
(2) 펀드의 채투자확인			○						
다. 펀드규약 등 변경 공시			○						
라. 펀드 정정·취소거래 승인				○		○			

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
마. 후선관리 승인									
(1) 일반(등록, 결재, 청구, 통보, 매입, 환매, 입출금 등)승인				○		○			
(2) 사후승인			○						
(3) 일괄승인			○						
(4) 마감승인				○					
27. 타행환									
가. 타행환 업무처리 (창구송금, 착오송금 창구청구, 타점권 송금 부도 등)				○		○			1억원을 초과하는 타행환송금은 책임자 복수 승인·결재
나. 타행환 수수료 면제계좌 등록·관리		○			○				리스크관리협의회 의 결을 요할 경우 의결 후 등록
# 11. 카드사업									
1. 회원 및 가맹점 모집·관리									
가. 회원가입									
(1) 자동심사			○		○				회원자격 및 전산입 력 내용은 상무(지 점장) 확인
(2) 본부심사		○			○				회원자격은 사무소장, 전산 입력 내용은 상무(지점장) 확인
나. 회원 수동갱신			○		○				
다. 카드발급									
(1) 카드 추가발급			○		○				
(2) 재발급				○		○			
(3) 긴급재발급			○		○				
라. 기업회원 청구서류의 일부 생략			○		○				
마. 회원의 탈회									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 미결제·미청구 잔액(할부잔액 포함)이 없는 경우				○		○			
(2) 미결제·미청구 잔액(할부잔액 포함)이 있는 경우			○		○				
바. 가맹점 가입신청 접수·처리			○		○				
사. 카드의 관리									
(1) 미교부카드 교부 및 관리			○		○				
(2) 미교부카드 폐기		○			○				
(3) 공카드 조달 및 신청			○		○				
(4) 공카드 폐기		○			○				
2. 이용한도 부여 및 조정									
가. 개인회원 이용한도									
(1) 정기상향가능한도에 의한 한도상향			○		○				
(2) 최고상향가능한도에 의한 한도상향			○		○				중앙본부 승인 후 처리
(3) 소득확인에 의한 한도상향			○		○				
(가)시스템심사			○		○				
(나)심사역심사		○			○				
(다)(정밀)심사역심사		○			○				
(라)(정책)시스템심사		○			○				
(마)(정책)심사역심사		○			○				
(4) 예금담보에 의한 한도상향			○		○				
(5) 단기카드대출한도 및 해외 한도 상향			○		○				
(6) 특별(임시)한도 부여		○			○				
(7) 이용한도 하향조정			○		○				
(8) 이용한도 상향 및 하향 제외 등록			○		○				
나. 기업회원 이용한도									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 한도산정 I 유형 상향									중앙본부 승인 후 처리
(가) 시스템심사									
① 한도 5천만원 이하			○		○				
② 한도 5천만원 초과		○			○				
(나) 심사역심사		○			○				
(2) 한도산정 II 유형 상향									중앙본부 승인 후 처리
(가) 시스템심사									
① 한도 5천만원 이하			○		○				
② 한도 5천만원 초과		○			○				
(나) 심사역심사		○			○				
(다) (정책)시스템심사		○			○				
(라) (정책)심사역심사		○			○				
(3) 총 이용한도 하향 조정			○		○				중앙본부 승인 후 처리
(4) 임시이용한도 부여		○			○				중앙본부 승인 후 처리
(5) 총 이용한도 이내 업체별 한도 조정			○		○				
(6) 카드별 한도 조정				○		○			
3. 회원, 가맹점 제신고 접수처리									
가. 회원 제신고 접수처리			○		○				
나. 가맹점 제신고 접수처리			○		○				
4. 대금결제									
가. 제 규정에 의한 연체 료 및 수수료 면제, 부정사용에 의한 수 수료 면제			○		○				
나. 매출표접수·처리				○		○			
다. 수수료 및 연회비 환출			○		○				
라. 일부결제금액이월약 정(리볼빙) 약정·해지			○		○				
5. 카드회원 거래정지·해제			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
6. 분실도난보상업무									
가. 부정사용조사의뢰 및 보상청구			○		○				
7. 카드권유비 지급			○		○				
8. 국제카드									
가. 해외거래 이의신청 접수				○		○			
9. 카드 이수관			○		○				
10. 출력 및 점검사항									
가. 매일 출력 및 점검			○		○				
나. 매월 출력 및 점검			○		○				
11. 신용정보관리 및 제공			○		○				
# 12. 신용(증권)									
1. 국민주, 공모주보급업무									
가. 자체보급계획 수립 및 상담실 운영		○							
나. 청약업무									
(1) 개인별 청약접수				○		○			
(2) 공모주청약 예정금액 확인 및 확인서 발급			○		○				
다. 주권정산업무				○					
라. 주권인수 및 교부				○		○			
2. 국민주, 공모주 단주매입대리 업무									
가. 매도주문접수 및 시·군지부 매도주문				○					
나. 매도대금정산				○					
3. 주권재고조사									
가. 매일 재고조사				○		○			
나. 월1회이상 재고조사		○			○				
# 13. 신용(대출)									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장 · 소 장	과 장	
1. 대출기본방침결정, 대출자원조성, 시기별대출계획, 대상자선정기준, 1인당 금액결정기준(기준결정 필요시에 한함)대출절차 등		○							
2. 대출실행									
가. 신용대출(동일인당)									
(1) 상호금융대출									지점의 전결범위 초과대출에 대하여는 본점전결권자의 승인 후 대출 전결권자와 1명 이상의 책임자 결재를 받지 않는 대출은 전결기준을 1/2로 감액
(가) 3,000만원초과		○							
(나) 2,000만원 초과 3,000만원 이하		○							
(다) 2,000만원이하 (지점은 3급 이상 지점장에 한함)			○		○				
(라) 1,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)					○				
(2) 정책자금대출									- 대손보전대상으로 분류된 농축산경영자금 : (본점) 동일인당 대출 금액불구 상무전결 (지점) 동일인당 대출 금액불구 지점장 전결 - 농협은행에 대한 농업정책자금대출 승인신청업무는 농협은행에서 정한 바에 의함
(가) 2,000만원초과		○							
(나) 2,000만원이하 (지점은 3급 이상 지점장에 한함)		○			○				
(다) 1,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)			○		○				
나. 담보대출(가목의 신용대출 제외)									
(1) 예적금 등 불입액 담보대출(건별 기준 적용)			○		○				지점은금액에 관계없이 지점장전결
(2) 기타대출(동일인당)									(1)호 대출제외

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
(가) 5,000만원초과		○							지점의 전결금액 초 과대출에 대하여는 본점전결권자의 승인 후 대출
(나) 5,000만원이하 (지점은3급 이상 지점장에 한함)		○			○				
(다) 3,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)			○		○				전결권자와 1명 이 상의 책임자 결재를 받지않는 대출은 전 결기준을 1/2로 감액
3. 조건변경 (채권보전, 금리변경, 여신기간 변경 등) (#13-2준용)									신규대출 전결기준 에 준하되, 여신업 무방법(예)에 별도 기준이 있는 경우 그에 따름
4. 기한연장									
가. 정책자금대출의 기한연장 (#13-2- 가-(2)준용. 다만, 정부방침에 의한 중앙회지시에 의한)									
나. 상호금융대출의 기한연장									
(1) 가계(소호포함)여신 BSS판정에 따른 기한 연기									
(가) 자동기한연기				○		○			
(나) 일반·정상기한· 적격보증확인·개 별 심사기한연기			○		○				
(다) 조건부기한연기 (#13-2준용)									단, 사무소장 이하 전결여신은 사무소장
(2) 기업여신 기한연기 (#13-2준용)									
5. 대출금의 사후관리		○			○				
6. 신용조사, 기업체 종합평가 및 신용보증 (#13-2 준용)									
7. 채권의 양수도 및 질권설정 승낙		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
8. 신용정보관리		○							
가. 전국은행연합회의 신용관리대상거래처 에 대한 예외 취급									여신업무방법서에서 정하는 바에 의함
나. 신용정보규제 및 해제·등록신청				○		○			
9. 감정평가									
가. 담보물감정									
(1) 시가추정, 자체평가, 외부감정의뢰		○			○				사무소장 이하 직위 로 위양된 대출은 해 당 전결권자. 단, 승 인대출의 경우에는 승 인권자(외부감정의 되는 제외)
(2) 감정평가서 심사		○			○				사무소장 이하 직위로 위양된 대출은 해당 전결권자
나. 기타 업무용 감정		○							
# 14. 채권관리									중앙회 승인에 관한 사항은 채권관리업 무방법(예)로 정함
1. 이관채권의 관리 및 회수									
가. 본안소송외의 방법에 의한 채권보전 및 회수조치(가압류, 가처분, 압류, 지급명령, 전부명령, 추심명령)			○		○				
나. 강제집행실행 및 취하		○			○				
다. 경매신청 및 취하		○			○				
2. 경매참가 방침결정		○			○				필요한 경우 지역본 부의 지도를 받아 처 리
2-1. 경매참가기준 승인									일정 금액 초과시 중 앙회 승인
2-2. 법적절차 집행면제 처리									
3. 배당신청 및 배당금 정리									
가. 배당 신청		○			○				
나. 배당금 정리			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
4. 비업무용자산의 처분									자산관리 회사 위임 매각 가능
가. 공매, 수의계약		○							
나. 외부위임		○							
다. 명도소송		○			○				
5. 비업무용자산의 관리									
가. 비업무용자산관리 경비원채용		○							
나. 비업무용자산의 임대계약체결		○			○				
다. 비업무용자산의 농지위탁경영인 결정		○			○				
6. 소송(제소, 응소, 포기, 화, 취하 등)									
가. 재산권에 관한 소송									
(1) 소가5,000만원초과		○							
(2) 소가5,000만원이하			○		○				
나. 비재산권에 관한 소송									회원조합 채권관리업 무방법(예)에 의거 지도를 받아 처리
(1) 중요사항(농협법, 정관, 인사, 세무, 기타 중요사항)	○								
(2) 기타사항	○								
다. 행정소송	○								필요한 경우 중앙 회의 소송지도를 받아 처리
7. 상각채권회수 포상금 지급(동일인당)									이사회 의결 요함 (단, 2백만원 이하 는 생략)
가. 10만원초과		○							
나. 10만원이하			○		○				
8. 충당순서변경 및 이자감면									
가. 충당순서변경 (채권관리업무방법 제7장 제1절제2조 제1항, 제2항, 제4항, 제 5항)									
(1) 1억원 초과		○							부족채권액(미정리이 자액)기준
(2) 1억원 이하			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
나. 총당순서변경(채권 관리업무방법 제7장제1절제2조제6항)			○		○				
다. 이자감면(채권관리 업무방법 제7장제1절 제3조제1항)		○							일정금액 초과시 중 앙회 승인
라. 이자감면(채권관리 업무방법 제7장제1절 제3조제2항)		○							
9. 채권의 상각									일정금액 초과시 중 앙회 감사, 승인
가. 상각감사		○							상임감사 운용시 조 합장·상임이사 전결 사항은 상임감사 전 결로 처리함
나. 상각승인		○							
9-1. 채권의 매각									일정금액 초과시 중 앙회 감사, 승인
가. 방침수립		○							
나. 매각심사		○							<삭제>
다. 매각감사		○							상임감사 운용시 조 합장·상임이사 전결 사항은 상임감사 전 결로 처리함
라. 매각가확정 및 매각		○							
10. 특수채권 관리									
가. 원리금 감면		○							일정금액 초과시 중앙 회 승인
나. 시효중단조치 및 특수채권의 포기		○							
11. 신용회복지원									
가. 채권신고 및 의견서		○			○				
나. 신용회복지원 동의여부		○			○				
다. 신용회복졸업계좌 상각등록			○		○				
라. 신용회복 졸업계좌 특수채권등록(파산 개인회생, 면책포함)			○		○				
12. 대손충당금 적립		○			○				
13. 건전성분류등급 변경		○			○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
14. 담보권실행유예		○							
# 15. 보험									
1. 신계약체결				○		○			
2. 계약보전				○		○			
3. 보험료의 수입 및 생존보험금의 지급				○		○			
4. 사고 보험금 지급 접수				○		○			
5. 보험대출: 상호금융 대출전결기준 적용									
# 16. 여유자금 운용									
1. 특별회계 자금 예치 및 해지			○						
2. 여유자금 외부운용									리스크관리위원회에서 정한 한도 내 운용
가. 금융기관예치 및 해지		○							
나. 유가증권매입 및 처분		○							
3. 여유자금한도 등 확인									
가. 외부운용 한도 확인		○							월1회 정기, 수시
나. 유가증권 운용대상 및 범위 확인		○							월1회 정기, 수시
4. 유가증권 및 증서 보관관리			○						
# 17. 경제사업 여신거래 업무									
1. 여신거래기본방침 및 출하선급금운용기준 결정, 여신거래기본절차 등 여신거래업무기준 및 방침 결정		○							연도별출하선급금 운용기준 및 신용 여신거래 취급기준 은 이사회 의결요
2. 신규 여신실행									
가. 현금거래				○		○		○	
나. 신용여신(동일인당) 거래									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 개인여신(무입보 여신)									- 5천만원 초과여신 건별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 500만원 이하
(가) 5천만원이하		○							
(나) 3천만원이하		○							
(다) 1천만원이하			○		○		○		
(2) 개인여신(입보여신)									- 1억원 초과여신 건별 이사회 의 결 요 - 4급 사무소장은 1천만원 이하
(가) 1억원이하		○							
(나) 5천만원이하		○							
(다) 3천만원이하			○		○		○		
(2) 기업여신									- 1억원 초과여신 건별 이사회 의 결 요 - 4급 사무소장은 1천만원 이하 - 개인여신(입보여 신) 신규 폐지. 연장, 재약정만 적용
(가) 1억원이하		○							
(나) 5천만원이하		○							
(다) 3천만원이하			○		○		○		
다. 담보여신(동일인당) 거래									5억원 초과여신은 건별 이사회 의결요
(1) 예적금불입액담보여신				○		○			
(2) 사무소장 전결여신			○		○		○		경제사업여신업무방 법(예) 제1편제2절 제24조
(3) 기타담보여신									- 4급 사무소장은 3천만원 이하
(가) 5억원 이하		○							
(나) 1억원 이하		○							
(다) 5천만원이하			○		○		○		
라. (동일인당)담보와 신용여신 또는 무입보와 입보여신 : 각각의 여신종류별 전결권자중 최상위의 전결권자 적용									
마. 소액신용여신거래									소액신용여신거래 신 용평가 생략여부 이 사회 의결요
(1) 1,000만원이하		○							
(2) 500만원이하			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
바. 여신성 대금정산				○		○		○	
3. 여신한도설정(동일인당)									
가. 기본여신거래한도 설정(동일인당): #17-2.신규여신실 행 준용									
나. 임시여신거래한도 설정(동일인당)									- 5천만원 초과여신 건별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 500만원 이하
(가) 5천만원 이하		○							
(나) 3천만원 이하		○							
(다) 1천만원이하			○		○		○		
다. 자금대여(선금) 한도 설정 : #17-2. 신규여신실행 준용									이사의회의 결의에 의 하여 다른 여신한도 와 독립하여 한도 설정하는 경우
4. 여신거래조건 변경									
가. 약정기간의 연장									
(1) 채무관계자 변동없이기간연장				○		○		○	
(2) 기타 기간연장: #17-2.신규여신 실행 준용									
나. 지분채권의 기일연기			○		○		○		
다. 담보물 및 보증인 교체해지			○		○		○		
라. 기타거래조건의 변경			○		○		○		경제사업여신업무방 법(예) 제3편제2장 제1절제14조
5. 채무인수, 재약정 : #17-2.신규여신실행 준용									
6. 신용조사, 신용평가		○			○		○		- 지점 전결초과 여 신은 본점전결 - <삭 제>
7. 채권의 양수도 및 질권설정 승낙		○			○		○		- 지점 전결초과 여 신은 본점전결
8. 감정평가 - 시가추정, 자체평가 - 외부평가기관의뢰 및 심사			○		○		○		
9. 여신거래 신청서의 거래심사 및 적격여부 결정			○		○		○		- 지점 전결초과 여 신은 본점전결

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
10. 계약 체결									
가. 계약서(안) 결정			○		○		○		
나. 계약체결									
(1) 대량유통업체 등 대규모거래처		○			○		○		
(2) 대리점 등 일반거래처			○		○		○		
11. 여신관리									
가. 채무관계자 및 채권현황조회, 원장잔액대사				○		○		○	
나. 거래처에 대한 채권·채무확인			○		○		○		
다. 채무자 부실위험조사 및 동태조사 관리			○		○		○		
라. 약정기간, 상환(여신) 기일 등 만기예고 및 상환독촉			○		○		○		
# 18. 경제사업 채권관리 - # 14. (상호신용)채권 관리 준용									

<별표 3> (2015.7.15. 개정)

전결기준표 Ⅲ (비상임조합장의 직무범위)

- ※ 1. 조합장을 비상임으로 운용하는 조합의 경우 이 표에서 비상임 조합장의 직무범위로 정한 사항을 제외하고는 별표2 "전결기준표"를 준용한다.
 2. 이 경우 "전결기준표Ⅱ" 중 이 표에서 비상임조합장 직무범위로 정한사항을 제외하고는 "조합장 전결사항"을 "상임이사 전결사항"으로 한다.

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	상임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
#1. 경영·기획									
1. 사업계획 및 수지예산편성									
가. 수립	○								
나. 변경(추가경정예산 포함)	○								
2. 결산 및 결산공고	○								
3. 자금차입									
가. 차입금 최고한도 결정	○								
나. 가목 한도내 차입		○			○				지점장은 보험차입에 한함
4. 조합원의 가입과 탈퇴									
가. 조합원 가입	○								
나. 조합원 탈퇴(자격상실, 사망, 파산, 금치산, 제명)	○								
5. 지사무소 조정(신설, 이전, 폐쇄 명칭변경)	○								
6. 조합명칭변경	○								
7. 주사무소 이전	○								- 기준외 이전시는 시군지부장 승인요 (지점설치기준 준용) - 총회 의결요
8. 합병, 분할, 해산, 청산	○								- 총회 의결요
9. 외부출자 및 출자 회사 경영관리									
가. 외부출자									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 출자 및 출자회사 운영에 관한 기본 방침 설정	○								
(2) 출자(신규출자, 증자 · 감자, 합병 · 분할, 매각 · 해산, 기업 공개등)방침 결정	○								출자계획(지분의 매각 · 양도 포함)의 확정 은 외부출자규정(모범안) 에 따라 이사회 및 총회의결요
(3) 외부출자 집행 (증자, 주식양수 포함)		○							
(4) 회사설립준비단 운영		○							
(5) 회사설립 절차이행		○							
나. 출자회사 경영관리									
(1) 주주총회 의결권 행사	○								상임이사 소관 업무의 의결권행사 실무에 관한 사항은 상임이사 전결
(2) 임원의 추천 및 해임 요청	○								
(3) 임원 보수(성과급 및 퇴직금 포함)체계	○								
(4) 관리약정 및 경영 협약체결(출자회사 별 경영목표 책정 포함)	○								
(5) 인력 운용에 관한 사항(연간 인력운용 계획, 직원 신규 채용 등)		○							
(6) 관리약정서상의 사전 협의사항 결정									
(가) 정관의 제정 및 개정		○							
(나) 임원 보수(성과급 · 퇴직공로금 포함) 책정	○								
(다) 사업계획 · 수지 예산 및 결산에 관한 사항		○							
(라) 출자회사의 외부출자	○								

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	상임이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
(마) 기타 사전협의 사항		○							
(7) 경영평가		○							
#2. 업무관리									
1. 사업보고서, 대차대조표, 손익계산서, 잉여금 처분안 또는 손실금 처리안 작성	○								
2. 각종 보고									
가. 중요 대내외보고 및 총회, 이사회보고	○								
나. 기타 보고사항									
(1) 일반사항		○							
(2) 경미사항			○		○		○		
3. 경비부과									
가. 부과금액, 부과방법, 징수시기 및 징수방법	○								
나. 부과금의 징수				○					
#3. 예산, 서무									
1. 예산의 조정									
가. 관항간 전용 및 예비비 사용		○							이사회 의결요
나. 목간전용, 절감예산의 해제(사용), 세목간·사무소간·분기간 조정, 용도별·회계간 전용(동일 비목내)		○							
2. 등기, 등록 및 공고									
가. 방침결정	○								
나. 실행		○			○		○		
3. 총회, 대의원회 개최	○								
4. 단체 협약의 체결	○								
5. 중요회의 및 행사	○								

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
#4. 인력관리									
1. 정원관리									
가. 정원책정	○								
나. 정원조정	○								
다. 정원운용	○								
2. 직원의 임용(승인임용 포함)	○								상임이사의 제청요
3. 직원의 이동	○								상임이사의 제청 요
4. 직원의 해직	○								상임이사의 제청 요
5. 직원이 다른 직업종사 승인	○								
5. 시간외(휴일) 근무명령									
가. 방침 결정	○								
나. 방침내 조정 및 실시			○		○		○		
#5. 소송(제소, 응소, 포기, 화해, 취하)									
1. 재산권에 관한 소송									
가. 소가 5,000만원 초과		○							
나. 소가 5,000만원 이하			○						
2. 비재산권에 대한 소송				○		○			
가. 중요사항(농협법, 정관, 인사, 세무 등)	○								
나. 기타사항		○							
3. 행정소송	○								

<별표 4> (2015.8.3, 2017.5.22, 2017.11.14, 2018.5.28, 2019.9.9, 2020.4.29, 2020.11.9, 2021.7.14. 개정)

전결기준표Ⅳ (비상임조합장의 직무범위)

(비상임조합장제 의무채택조합으로서 조합장이 업무를 집행하는 경우)

※ 농협법 제45조제3항에 따라 비상임조합장제를 의무적으로 채택하여야 하는 조합으로서 2009년 12월 10일 이후 새로이 조합장 임기가 개시되는 조합장은 조합을 대표하며, 조합 실정에 따라 교육지원·경제·복지후생·교류협력사업 중 전부 또는 일부를 집행

○ 이 경우 항의 조합장(상임이사) 전결사항은 정관에서 정한 분장업무에 따라 조합장과 상임이사 전결로 조정

부문별 업무내용	본 점				지점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장· 소 장	과 장	
# 1. 경영·기획									
1. 사업계획수립 및 수지 예산편성									총회 의결요
가. 수립	○								
나. 변경(추가경정 예산 포함)	○								
다. 시행계획수립		○							
라. 세부실행예산의 편성		○							
2. 사업계획의 추진									
가. 부문별, 분기별 사업 추진 방침결정		○							
나. 방침내 조정 및 집행 통괄		○							
다. 사업추진			○		○		○		
3. 사업계획의 심사분석		○			○		○		
4. 경영분석, 평가 및 종합 업무 현황작성		○			○		○		
5. 결산 및 가결산									

부문별 업무내용	본 점				지점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
가. 결산,가결산	○								
나. 결산공고	○								
6. 법정적립금 적립한도 초과적립		○							
7. 자기자본 조성									
가. 계획수립 및 추진방향		○							
나. 계획의 실행 및 추진			○		○				
8. 자금차입									
가. 차입금최고한도 결정	○								
나. 가 목 한도내 차입		○			○				지점장은 보험차입에 한함
9. (준)조합원의 가입과 탈퇴									
가. 조합원 가입	○								
나. 조합원 탈퇴(자격상실, 사망, 파산, 금치산, 제명)	○								
다. 준조합원 가입			○		○				
라. 준조합원 탈퇴(자격상실, 사망, 파산, 금치산, 제명)			○		○				
10. 출자 및 지분관리 (준조합원 포함)									
가. 증권발급			○		○				지점은 가입금 증권
나. 출자금(가입금)의 수입				○		○			
다. 탈퇴조합원의 지분환급			○		○				지점은 준조합원
라. 탈퇴조합원의 손실액 부담		○							
마. 출자 제2회 납입일자 결정		○							
바. 출자 1차 금액의 감소		○							채권자보호 절차요
사. 지분의 양도승인		○							- 조합원간의 지분양도 - 비조합원간의 지분양도는 가입 절차에 의함

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장 · 소 장	과 장	
아. 출자증권의 명의 개서 (개명, 상속)		○							
자. 배당금지급				○		○			지점은 관할 조합원 또는 준조합원
11. 지사무소 조정(신설, 이전, 폐쇄, 명칭변경)	○								
12. 조합 명칭변경	○								
13. 주사무소 이전	○								총회 의결요
14. 합병, 분할, 해산, 청산, 조직변경	○								총회 의결요
15. 외부출자 및 출자회사 경영관리									
가. 외부출자									
(1) 출자 및 출자회사 운영에 관한 기본 방침 설정	○								
(2) 출자(신규출자, 증자·감자, 합병·분할, 매각·해산, 기업공개 등) 방침결정	○								출자계획(지분의 매각·양도포함)의 확정 은 외부출자 규정(모범안)에 따라 이사회 및 총회 의결요
(3) 외부출자집행(증자, 주식양수 포함)		○							
(4) 회사설립준비단 운영		○							
(5) 회사설립 절차이행		○							
나. 출자회사 경영관리									
(1) 주주총회 의결권 행사	○								상임이사 소관 업무의 의결권 행사 실무에 관한 사항은 상임이사 전결
(2) 임원의 추천 및 해임 요청	○								
(3) 임원 보수 (성과급 및 퇴직금 포함) 체계	○								
(4) 관리약정 및 경영협약 체결(출자회사별 경영 목표 책정 포함)	○								

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(5) 인력운용에 관한 사항 (연간 인력운용계획, 직원 신규채용 등)		○							
(6) 관리약정서상의 사전 협의사항 결정									
(가) 정관의 제정 및 개정		○							
(나) 임원 보수 (성과 급·퇴직공로급 포 함) 책정	○								
(다) 사업계획·수지에 산 및 결산에 관한 사항		○							
(라) 출자회사의 외부출자	○								
(마) 기타 사전협의사항		○							
(7) 경영평가		○							
# 2. 업무관리									
1. 사업보고서, 대차대조 표, 손익계산서, 잉여금처 분안 또는 손실금처리안 작성	○								
2. 회계장표 결재									
가. 전표, 전표집계표, 전 표 총계표, 총계정원 장 및 동 잔액장				○		○		○	
나. 일보		○			○		○		
3. 영업외비용 처리									
가. 건당 100만원 초과	○								
나. 건당 100만원 이하			○		○				
4. 전기오류수정손실처리									
가. 건당 100만원초과	○								
나. 건당 100만원이하		○			○				
5. 가지급금처리(신용 가지급금 포함)									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 신용사업관계 사고 피해금 및 수습비, 판매비와관리비 선도 금(예산외경비지출), 경제사업 및 기타 사 업(신용사업 제외)관 계의 사고수습비, 기 타 회계업무방법(예) 제5장제5절 제2조제 2항에 열거되지 아니 한 가지급금		○							- 조합장 전결사항 중 중앙회 지시에 의한 지급금으로서 중앙회 위촉판매사업 등으로 인한 공공수매자금 지급은 상무전결
나. 가 목외의 회계업무 방법(예)제5절제2조 제2항에 열거된 가지 급금									
(1) 건당 100만원 초과		○							
(2) 건당 100만원 이하			○		○		○		
6. 고정자산의 재평가		○							
7. 미수금 관리업무									
가. 미수금회수				○		○		○	
나. 미수금 이자계산 및 회수				○		○		○	
다. 기한경과 미수금관리			○		○		○		
8. 민원처리		○							
9. 소관업무에 대한 질의 응답				○		○		○	
10. 각종보고									
가. 중요 대내외보고 및 총회 이사회보고	○								
나. 기타보고사항									
(1) 일반사항		○							
(2) 경미사항			○		○		○		
11. 경비부과									
가. 부과금액, 부과방법, 징수시기 및 징수방법	○								
나. 부과금의 징수				○					

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
12. 과태금 징수(출자금및 경비부과금 납입 지연)				○					
13. 예치금 및 자금의 조 정관리		○			○				
14. 각종장부의 잔고대사				○		○	○		
15. 제 장부의 결재(제규 정에서 따로 정하였거 나 따로 지시된 것은 제외)				○		○		○	
16. 자점감사	○				○		○		특명감사는 명령권자가 상임감사인 경우 상임 감사 전결로 할 수 있음. (기타 「자점감사업무방 법(예)」에 별도 전결권 이 정해진 경우 그에 따름)
17. 사고처리									
가. 사고보고	○								계통 사고보고요
나. 사고처리									
(1) 손실처리(각 사업편 에서 따로 정한 것은 제외)	○								
(2) 변상판정									
(가) 변상판정 부의 및 의결확인	○								
(나) 변상판정 시행	○								
(3) 징계									
(가) 징계부의 및 의결 확인	○								
(나) 징계시행	○								
(다) 징계의결사항 보고	○								
18. 현금출납 과부족 및 사고처리(고의사고는 #2-17준용)									계통보고요 - 과부족 200만원초과 : 지역검사국장 - 과부족 500만원초과 : 조합감사위원회 사무처장 - <삭 제>
가. 건당 100만원 초과		○							
나. 건당 100만원 이하		○			○				
19. 각종교육 및 회의의 개최, 조정, 통제									
가. 계획반영분		○							
나. 계획외		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 합 임 의 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
20. 정관, 규정집, 규정례 집, 업무방법서 관리			○		○		○		
21. 관리개선		○			○		○		
22. 기타 전결권자의 결정 방침을 받은 일반적, 상례적인 사항의 집행 및 세부처리			○		○		○		
# 3. 예 산									
1. 예산의 집행									
가. 다음 사항의 집행									
(1) 경비중 여비, 급식비, 복리후생비, 통신운 반비, 도서인쇄비중 구독료, 등기소송비, 수도광열비, 보험료, 임차료, 차량비, 감가 상각비, 포상비 및 제세공과금 (관계기 관 분담금 제외)			○		○		○		
(2) 나목 중 결재문서로 해당전결권자의 결 재를 받았거나 계통 지시 등 근거문서에 의해 지급 기준이 정해진 경우			○		○		○		
나. 경비중 가목외의 비 목, “교육지원사업 비” 전비목 및 “직 접사업비” 전비목									
(1) 건당 100만원 초과		○							지사무소장의 경우 건당 100만원 초과시 조합장 결재
(2) 건당 100만원 이하		○			○		○		
(3) 건당 50만원 이하			○		○		○		
2. 예산의 조정									
가. 관향간 전용 및 예비 비 사용	○								이사회 의결요
나. 목간전용		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임 장이 사	상 무	과 장	지 점장	과 장	장· 소장	과 장	
다. 절감예산의 해제(사용)		○							
라. 세목간 조정		○							
마. 사무소간 조정		○							
바. 분기별 조정		○							
사. 용도별 조정 및 회계 간 조정(동일비목내)		○							
# 4. 서 무									
1. 근태상황기록부 관리				○		○		○	
2. 인장관리									
가. 인장의 관수 및 행사									
(1) 조합인, 조합장인 계인			○		○				전결권자의 결재를 마 친 문서에 한하여 행사
(2) 기타인장(사무관리 규정에 의한 인장)									각 직위가 각자의 인장 관수 및 행사
나. 신규제조, 개인 및 폐기		○							
3. 문서, 장표 우편물 관리									
가. 문서, 소포, 우편물 수발				○		○		○	
나. 문서의 통제			○		○		○		
다. 문서, 장표의 보관, 폐기			○		○		○		
4. 중요용지 관리			○		○		○		
5. 중요용지 및 보존기간 경과 문서의 폐기		○			○		○		
6. 사무용품의 구입공급									
가. 구입결정			○		○				
나. 보관 및 배부				○		○		○	
7. 소유물 취득, 건축, 수 선, 임차, 처분, 증여, 폐기, 멸실, 임대									- 사업계획반영분으로 수의계약이 가능한 것은 상무 전결 - 고정자산관리규정에 의거 이사회 의결이 필요한 경우는 이사 회의결 후 처리
가. 방침결정		○							
나. 실행			○		○				
8. 사무기기(단말기, CD기 등 전산기기 포함)기종 선정 및 배치									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 기중선정 및 배치기 준 제정		○							
나. 사무소별 배치		○							
9. 소유물의 감가상각 및 보험가입									
가. 소유물의 감가상각		○			○		○		
나. 소유물의 보험가입			○		○		○		
10. 등기, 등록 및 공고									
가. 방침결정	○								
나. 실행		○			○		○		
11. 총회, 대위원회 개최	○								
12. 단체협약의 체결	○								
13. 중요회의 및 행사	○								
14. 계약업무									이항에서 정하지 아니 한 사항은 계약관련 제 규정에서 정하는 바에 따름
가. 기본방침결정		○							
나. 방침결정분에 대한 계약체결 및 예산집행		○			○				
다. 계약대금(품대, 조작비, 수수료, 공사비)등의 지급계획사항의 이행			○		○				
라. 기타 계약업무 수행에 따른 세부사항			○		○		○		
15. 공사의 기술검토(설계 변경포함), 현장설명 및 검사									
가. 공사설계(변경포함) 검토		○							- 건당 330㎡이상 1,650㎡ 미만은 지 역본부에 검토 요청. 다만, 990㎡이상의 농업경제·축산경제 등 특수시설은 중앙 본부에 검토 요청가능 - 건당 1,650㎡이상은 중앙본부에 검토요청
나. 주요 공정검사		○							
다. 현장설명 및 공사감독		○							
16. 공사의 기간 변경		○							
17. 기술역무 위촉 및 역무비 정산		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
18. 상표권 출원·등록·갱신 및 관리		○							
19. 당직·경비업무									
가. 당직업무담당책임자 및 기계용역경비관리 책임자 지정		○			○		○		
나. 일직, 숙직, 당직 경비당번명령		○			○		○		
다. 당직(기계용역 경비 포함)지도·감독		○			○		○		
라. 비상연락망 유지관리 및 보안점검				○		○		○	
20. 전시대비 자체방호 및 보완									
가. 계획수립		○							
나. 계획의 실행		○			○		○		
21. 소방업무									
가. 소방계획수립		○							
나. 소방업무수행 및 지도 감독		○							
22. 금융안전 사고예방									
가. 대책수립		○			○		○		
나. 업무수행 및 지도·감독		○			○		○		
23. 세무									
가. 법인세 과세표준 및 세액신고서 작성		○							
나. "가"목외의 각종 세금신고납부 및 조세협력의무(원천징수 지급 조서제출, 세금계산서 제출 등) 이행			○		○		○		
24. 기타 일상업무관리									
가. 단말기 및 사무기기 유지 정비				○		○		○	
나. 차량정비 유지관리				○		○		○	
다. 입찰서류심사			○		○		○		
라. 사무용품 소모품의 폐기			○		○		○		
마. 제증명 발급(해당 사업별로 따로 정한 것은 제외)				○		○		○	

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
# 5. 인력관리									
1. 정원관리									
가. 정원책정	○								
나. 정원조정	○								
다. 정원운용	○								
2. 직원의 임용 (승진임용 포함)	○								
3. 직원의 이동									조합간 인사교류는 인 사규정에서 정하는 바 에 의함. 다만, 가공공장 의 경우 5급이하 직원 에 대하여는 필요시 공 장장의 사전 추천의뢰 가능
가. 간부직원	○								
나. 간부직원이외의 직원	○								
4. 출장 및 휴가									
가. 임직원 해외 출장, 파견 방침결정 및 시행		○							지사무소장은 본점보고
나. 국내출장 및 휴가									지사무소장 휴가 및 출 장(당일출장 제외 가 능)은 본점 보고
(1) 상임이사	○								
(2) 상무		○			○		○		
(3) 과장급			○		○		○		
(4) 5급이하				○		○		○	
5. 시간외(휴일) 근무명령									
가. 방침 결정	○								
나. 방침내 조정 및 실시			○		○		○		
6. 외출 및 조퇴		○			○		○		
7. 직원의 담당사무 지정 및 변경									대직자 병행지정 (상임이사 담당부문은 상임이사가 실시)
가. 4급이상		○			○		○		
나. 5급이하		○			○		○		
8. 직원의 휴직 및 복직		○							간부직원의 복직은 신 규임용절차에 의함
9. 직원의 징계	○								계통처리절차는 회원조 합 징계변상규정에 의함
10. 직원의 해직	○								
11. 표창		○							
12. 직원의 인사기록 및 관리		○							
13. 병사업무		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
14. 신원보증 및 관리									
가. 조합장		○							조합장은 감사가 제출받아 상무가 보관
나. 직원신원보증보험가입금액결정		○							
다. 직원신원보증보험관리		○							
15. 직원의 다른 직업 중 사 승인	○								
16. 직원의 승급									
가. 정기승급		○							
나. 특별승급		○							
17. 급여지급									
가. 월정급여 및 각종 수당 지급		○			○		○		
나. 성과급여 등 지급 방침 결정									
(1) 정기성과급		○							
(2) 변동성과급		○							
(3) 특별상여금		○							
(4) 연차휴가보상금		○							
다. 나목의 지급			○		○		○		
18. 퇴직금 및 재해위로금지급									
가. 퇴직금		○							
나. 재해보상금		○							
19. 직원의 보건위생 및 복지		○			○		○		
20. 직원자녀장학금지급									
가. 방침결정		○							
나. 지급		○			○		○		
# 6. 지도,교육·홍보									
1. 지역농업발전계획(각종 농업인 소득개발사업 포함)									
가. 방침결정		○							
나. 기본계획수립·평가		○			○		○		
다. 세부계획수립 추진			○			○		○	
2. 여성·복지사업									

부문별 업무내용	본 점				지점		사업소		비 고
	조합장	조합임장이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
가. 주부대학동창회, 농가주부모임, 부녀회, 원로청년부 등 여성조직육성		○			○		○		
나. 조합원 편의시설운영									
(1) 설치운영에 관한 기본 방침결정		○							
(2) 기타운영에 따른 사항			○		○		○		
3. 영농지원상황실 운영		○			○		○		
4. 축산단지(부업축산단지조성 및 지도									
가. 축산단지(부업축산단지)조성 및 경영지도		○			○				
나. 조사료 이용지도			○		○				
5. 원예작물 생산지도 (축산지도, 인삼경작지도)			○		○				
6. 기타 영농(축산, 인삼경작) 지도업무									세부 사항에 대하여는 방침에서 결정
가. 방침 및 계획수립									
(1) 특히 중요하다 인정되는 사항		○							
(2) 기타 일반사항			○		○		○		
나. 기타 영농(축산, 인삼경작) 지도활동에 필요한 사항				○		○		○	
7. 소득개발사업 및 여성지도업무									
가. 방침 및 계획수립		○							
나. 세부계획 수립 및 시행			○						
8. 조합원 및 직원교육 실시									
가. 조합원		○							
나. 직원		○							
9. 임직원 훈련강습 (위탁교육, 교육원, 연수원교육 포함)		○							
10. 시청각 기자재 활용 및 간행물보급			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
11. 각종교재, 시청각 기자재 활용 및 도서의 보관 관리				○		○			
12. 대내외홍보 및 농정활동		○							
13. 시청각기자재 교재구입		○							
14. 해외협동조직과의 자매결연		○							중앙회(중앙본부)와 협의요
15. 농협의 각종사업 이용지도		○			○				
16. 신규업무 개발추진		○							
# 7. 판매·가공									
1. 농산물판매 기본계획 수립 및 조정		○							
2. 판매사업실시									
가. 수집, 운송, 검사, 시장조사,유통정보				○		○		○	
나. 재고조사실시, 화재보험가입		○			○		○		- 재고조사결과는 조합장(상임이사)보고 및 확인요 - 본점 화재보험가입은 상무 전결
다. 보관(저장), 가공			○		○		○		
라. 출하 및 계통출하지도			○		○		○		
3. 판매품 품질개선 (관리)및 상품성향상			○		○		○		계통판매장(하나로마트, 직판장 등)취급식품 안전관리(원산지 표시, 유통기한 등)업무 포함
4. 판매가격(단가)결정									중앙회가 위탁한 정책판매품은 중앙회가 결정
가. 판매원가 이상		○			○		○		판매원가=매입원가+판매제비
나. 판매원가 미만		○							
5. 수수료(율), 장려금(율)결정		○							이사회 의결요
6. 손실처리									
가. 인정감모손(율) 범위안			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
나. 인정감모손(울) 범위 초과		○							이사회 의결요
7. 판매사업장의 설치, 폐쇄 및 시설일부 임대운영		○							
8. 판매사업장 운영관리			○		○		○		
9. 판매대금의 선급		○			○		○		
10. 가공사업부문									
가. 가공사업 운영계획수립									
(1)기본방침결정		○							
(2)세부사항시행		○					○		
나. 공급가격결정									
(1) 제조원가 이상		○					○		
(2) 제조원가 미만		○					○		사업소의 경우 원가이하는 조합장 사후보고
다. 판촉요원운용		○					○		
라. 품질,위생,안전관리			○				○		
마. 가공원재료 구매량 및 가격결정		○					○		
바. 위탁가공료의 지급		○					○		
사. 재고조사 실시		○					○		재고조사 결과는 전결권자 보고 및 확인요
<아래 11.~13.항은 지역농협및 품목조합(과수원에)에 적용되는 사항임.>									
11. 양곡수매 대행			○		○		○		
12. 계약재배(비축농산물, 수급불안 품목, 군부식용)		○							
13. 채소수급 안정사업									
가. 기본계획수립 및 시행		○			○		○		
나. 자금운용관리 및 지도		○			○		○		
다. 사업추진 실적관리			○			○		○	
<아래 14.~15.항은 지역축협 및 품목조합(축산)에 적용 되는 사항임.>									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
14. 가축시장, 가축개량									
가. 방침 및 계획 수립		○							
나. 가축시장 관리 운영(중개인 포함)		○							
다. 일반 가축보험금 지급			○						
라. 가축시장 거래동향 파악 및 분석		○							
마. 방역 및 약품 구입		○							
바. 가축매매증명서 발급		○							
사. 중개수수료 징수		○							
아. 가축 인공수정 및 기술지도			○						
15. 축산계 업무지도									
가. 방침 및 계획 수립		○							
나. 축산계조직 및 운영		○			○				
다. 축산계의 업무지도			○		○				
라. 축산계 자체 자금조성 지도		○			○				
<아래 16항은 품목조합 (인삼)에 적용되는 사항임>									
16. 인삼경작지도 및 판매									
가. 시험연구									
(1) 기본방침결정		○							
(2) 세부계획수립, 연구과제 의뢰 보급		○							
나. 인삼생산비 조사		○			○		○		
다. 수삼수매		○			○		○		
라. 인삼류 가공, 제조		○			○		○		
마. 인삼류 수출입									
(1) 기본계획 수립, 해외 시장조사		○							
(2) 세부계획 수립		○							
(3) 수출물품조달, 제작업지시 및 비용지급		○			○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
바. 인삼류수매비축 (보관)사업									
(1)기본계획 수립		○							
(2)기본계획내 집행		○			○		○		
# 8. 구 매									
1. 등록업자의 선정, 관리		○							
2. 구매공급 기본방침수립									
가. 사업계획 미반영품목		○							이사회 의결요
나. 사업계획 반영품목		○							
다. 계통구매품과 동일한 품목		○							
라. 정책구매품목		○			○				
3. 계통구매신청 및 구매예약 결정		○			○				
4. 구매계약									
가. 거래실례가격조사, 원가 계산 등			○						
나. 예정가격결정		○							
다. 입찰 및 시담		○							
라. 구매계약체결		○							
5. 계약대금(선지급 포함)의 지급, 정산									
가. 자체구매품		○			○				
나. 계통구매품				○		○			
6. 공급가격									
가. 공급가격결정		○							
나. 원가이하로 공급가격조정		○							농약은 실구매원가를 말함
다. 유류가격결정 (원가 이하판매 포함)				○	○		○		
7. 구매품공급									
가. 정리업무(일반전표 처리업무), 출고증, 구매확인증 발행				○		○		○	출고증, 구매확인증은 50만원이하 개별공급시 는 담당자 발행가능
8. 구매품관리									
가. 검수(검수증 발행 포함)				○		○		○	보관창고 등 현장검수 시는 담당자가 검수가능
나. 발주, 전수배			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
다. 재고조사실시		○			○		○		재고조사결과는 조합장(상임이사) 보고 및 확인요
라. 화재보험가입		○			○				
마. 위탁보관계약체결		○							
9. 구매품 사고처리									
가. 사고보고 및 변상판정(#2-17 준용)									
나. 손실처리									
(1) 인정감모율 범위안									
- 인정감모율 80% 이내			○		○		○		
- 인정감모율 80% 초과 ~ 100%이내		○			○		○		
(2) 인정감모율 범위 초과		○							손실처리시 이사회 의결 필요
다. 자체인정감모율 책정		○							이사회 의결요
10. 성과급 지급		○			○				
11. 이용장려급 지급		○			○				
12. 농기구서비스센터, 유류취급소 폐쇄		○							국고보조분은 중앙본부 승인요
13. 면세유류공급									
가. 면세유류관리대장(신규·추가·변경시)			○		○				
나. 면세유류배정									
(1) 기본적인 사항				○		○			
(2) 예외적인 사항(한도량·지정수량 초과배정 등)			○		○				
# 9. 하나로마트, 창고, 이용·운송									
(하나로마트)									
1. 하나로마트 설치 및 폐쇄		○							
2. 계통구매신청				○		○		○	
3. 자체구매계약									
가. 신규계약		○							
나. 재계약 및 추가계약			○		○			○	
4. 구입물자관리									
가. 검사·검수(검수증 발행 포함)				○		○		○	

부문별 업무내용	본 점				지점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	상무	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
나. 재고조사실시, 화재보험 가입		○			○		○		- 재고조사결과는 조합장(상임이사)보고 및 확인요 - 본점 화재보험가입은 상무 전결
5. 하나로마트상품 판매 예정가격결정 및 판매 가격 조정(원가 이하 판매가격결정 포함)				○		○		○	
6. 미지급금의 지급정산 관리									
가. 자체구매품				○		○		○	
나. 계통구매품				○		○		○	
7. 가격 소급인하대금, 판매장려금, 운임 보조금의 구매자별 환급				○		○		○	
8. 사고처리									
가. 사고보고 및 변상 판정(#2-19준용)									
나. 손실처리									
(1) 인정감모손 한도내 감모처리				○		○		○	
(2) 판매불가능 품목이 인정감모손을 초과하는 경우와 천재지변 또는 재해 등 불가항력적인 사유로 인한 부족액 손실처리		○			○				
(3) 재고부족액 변상에 따른 판매원가와의 차액 수익처리				○		○		○	
9. 성과급 및 이용장려금 지급 등									
가. 성과급 지급		○							
나. 이용장려금 지급				○		○		○	

부문별 업무내용	본 점				지점		사업소		비 고
	조합장	조합임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
다. 대형 거래처 등에 대한 판매장려금 지급				○		○		○	
(참고)									
10. 창고건립 기본방침 결정		○							
11. 창고 개보수		○							
12. 보관관계 제사고 처리		○							사고발견 즉시 계통보고요
13. 창고보관 및 제조작 요율결정		○							
14. 창고업무 수행에 따른 시설물 운용관리			○		○				
15. 창고보관관리 및 제조작업무									
가. 보관계약체결		○							
나. 재고조사 실시		○			○		○		재고조사결과는 조합장 (상임이사) 보고 및 확 인요
다. 화재보험가입			○		○		○		
라. 보관료 및 조작제비 수령				○					
마. 창고관리의 운용			○		○		○		
바. 보관화물 제조작업무			○		○		○		
사. 보관품 해충방제 업무 등 보관관리				○		○		○	
(이용·운송)									
16. 이용·운송시설의 설치(#7-10 준용)									
17. 이용·운송요율의 결정		○							이용요율의 결정은 이사회 의결요
18. 이용·운송시설의 운용관리		○			○		○		
19. 기타운송업무									
가. 운송계획수립		○							
나. 배차지시서발급				○		○			
다. 운송일지결재			○		○				
라. 일상점검 실시				○					
마. 정기점검 및 각종 검사 실시			○		○				
바. 휴대공구관리				○		○			

일반기재발행
시 담당자와
위 책임자의
받은 후 교부(다만, 차
상위 책임자 부재시에는
다른 책임자의 복수결재
후 처리)

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
8. 예금잔액증명서 발급									감사통할책임자의 사 전확인요 (감사통할책 임자부재시는 다른 책 임자와 복수결재후 발 급하되 사후확인요)
가. 건당 1억원 이상		○			○				
나. 건당 1억원 미만				○		○			
9. 국가, 공공단체 및 금융기관의 일상업무 대리방침결정		○							
10. 공과금 수납				○		○			
11. 사고자기앞수표 · 무기명정기예탁금 (기간경과분)의 제권판결전 지급		○			○				
12. 보호예수금 보관 및 수급				○		○			
13. 무통장, 무인감에 의한 예금지급 등 편의취급(1억원 이하분에 한함)		○			○				감사통할책임자 사전 확인 요
14. 거래처 인감,통장 임의보관 또는 보관의 하부위임		○			○				
15. 예탁금통장, 미사용 수표보관관리			○		○				
16. 금고관리			○		○				
17. 현금의 출납, 보관, 관리				○		○			
18. 출납암호제정 및 암호부관리			○		○				
19. 번호표 및 직원인감계 관리				○		○			
20. 어음교환									
가. 교환참가 관리(교환시간 변경통보 및 조치 포함)		○			○				
나. 어음교환 및 부도어음 처리				○		○			

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	상임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
다. 어음교환 과태료 부과 및 감면				○		○			
라. 자기앞수표 자금조정 정산				○		○			
마. 어음교환 실적분담금				○		○			
바. 자기앞수표 정보교환 계수검증 및 미결제내역 처리				○		○			
사. 타행발행 정액자기앞수표의 정보교환 실시간 지급 및 미완료 거래 처리				○		○			
21. 환(일시자금·본지점계정 포함) 취결 및 지급				○		○			환인감 제출자에 한함
22. 환인감등록 관리에 관한 사항		○			○				
23. 미정리환 및 위규환 관리			○		○				
24. 외국환(환전영업자)									
가. 환전업무의 등록·변경·폐지		○							
나. 외국통화 및 여행자수표의 매입(비거주자에 대한 재환전 포함)				○					
다. 제증명서 발급 및 확인			○						
라. 외국통화·여행자수표매입에 따른 면책처리		○							- 회원조합외국환환전업무방법(예)에서 정한 기준 적용 - 처리결과 본부부서 보고
25. 외국환(외국환업무 취급기관)									
가. 외국환업무취급 기관 등록·변경·폐지		○							
나. 외국통화·여행자수표관리			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	상임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
다. 외국통화 매매				○		○			
라. 여행자수표									
(1) 매입(추심)									동일인 기준
○ 1만불 초과		○			○				
○ 1만불 이하				○		○			
(2) 판매				○		○			
마. 우대환율·수수료 적용		○			○				조합외국환업무방법(예)에서 정한 기준 적용
바. 환율회차 변경 적용		○			○				조합외국환업무방법(예)에서 정한 기준 적용
사. 외국통화·여행자 수표 매입에 따른 면책 처리		○			○				조합외국환업무방법(예)에서 정한 기준 적용 계통보고 - 과부족 100만원초과 : 시군지부 - 과부족 200만원초과 : 지역본부 - 과부족 500만원초과 : 중앙본부 - 지점은 사고금액에 불구하고 본점 보고
26. 펀드업무									
가. 위탁판매 계약체결									
(1) 위탁판매 계약체결	○								
(2) 세부업무 협약체결	○								
(3) 펀드별 추가약정체결		○							
나. 펀드판매 등 계리업무									
(1) 펀드의 판매 및 해지 등				○		○			
(2) 펀드의 재투자확인			○						
다. 펀드규약 등 변경 공시			○						
라. 펀드 정정·취소거래 승인				○		○			
마. 후선관리 승인									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(1) 일반(등록, 결재, 청구, 통보, 매입, 환매, 입출금 등)승인				○		○			
(2) 사후승인			○						
(3) 일괄승인			○						
(4) 마감승인				○					
27. 타행환									
가. 타행환 업무처리 (창구송금, 착오송금 창구청구, 타점권 송금 부도 등)				○		○			1억원을 초과하는 타행 환송금은 책임자 복수 승인· 결재
나. 타행환 수수료 면제제외 등록·관리		○			○				리스크관리협의회 의결 을 요할 경우 의결 후 등록
# 11. 카드사업									
1. 회원 및 가맹점 모집 · 관리									
가. 회원가입									
(1) 자동심사			○		○				회원자격 및 전산입력 내용은 상무(지점장) 확인
(2) 본부심사		○			○				회원자격은 사무소장, 전산 입력 내용은 상무(지점장) 확인
나. 회원 수동갱신			○		○				
다. 카드발급									
(1) 카드 추가발급			○		○				
(2) 재발급				○		○			
(3) 긴급재발급			○		○				
라. 기업회원 징구서류의 일부 생략			○		○				
마. 회원의 탈회									
(1) 미결제·미청구 잔 액(할부잔액 포함) 이 없는 경우				○		○			
(2) 미결제·미청구 잔 액(할부잔액 포함) 이 있는 경우			○		○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
바. 가맹점 가입신청 접 수·처리			○		○				
사. 카드의 관리									
(1) 미교부카드 교부 및 관리			○		○				
(2) 미교부카드 폐기		○			○				
(3) 공카드 조달 및 신청			○		○				
(4) 공카드 폐기		○			○				
2. 이용한도 부여 및 조정									
가. 개인회원 이용한도									
(1) 정기상향가능한도 에 의한 한도상향			○		○				
(2) 최고상향가능한도 에 의한 한도상향			○		○				중앙본부 승인 후 처리
(3) 소득확인에 의한 한도상향			○		○				
(가)시스템심사			○		○				
(나)심사역심사		○			○				
(다)(정밀)심사역심사		○			○				
(라)(정책)시스템심사		○			○				
(마)(정책)심사역심사		○			○				
(4) 예금담보에 의한 한도상향			○		○				
(5) 단기카드대출한도 및 해외 한도 상향			○		○				
(6) 특별(임시)한도 부여		○			○				
(7) 이용한도 하향조정			○		○				
(8) 이용한도 상향 및 하향 제외 등록			○		○				
나. 기업회원 이용한도									
(1) 한도산정 I 유형 상향									중앙본부 승인 후 처리
(가) 시스템심사									
① 한도 5천만원 이하			○		○				중앙본부 승인 후 처리
② 한도 5천만원 초과		○			○				
(나) 심사역심사		○			○				

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(2) 한도산정 II유형 상황									중앙본부 승인 후 처리
(가) 시스템심사									
① 한도 5천만원 이하			○		○				
② 한도 5천만원 초과		○			○				
(나) 심사역심사		○			○				
(다) (정책)시스템심사		○			○				
(라) (정책)심사역심사		○			○				
(3) 총 이용한도 하향 조정			○		○				중앙본부 승인 후 처리
(4) 임시이용한도 부여		○			○				중앙본부 승인 후 처리
(5) 총 이용한도 이내 업체별 한도 조정			○		○				
(6) 카드별 한도 조정				○		○			
3. 회원, 가맹점 제신고 접수처리									
가. 회원 제신고 접수처리			○		○				
나. 가맹점 제신고 접수처리			○		○				
4. 대금결제									
가. 제 규정에 의한 연체 료 및 수수료 면제, 부정사용에 의한 수 수수료 면제			○		○				
나. 매출표접수·처리				○		○			
다. 수수료 및 연회비 환출			○		○				
라. 일부결제금액이월약 정(리볼빙) 약정·해지			○		○				
5. 카드회원 거래정지·해제			○		○				
6. 분실도난보상업무									
가. 부정사용조사의뢰 및 보상청구			○		○				
7. 카드권유비 지급			○		○				
8. 국제카드									
가. 해외거래 이의신청 접수				○		○			
9. 카드 이수관			○		○				
10. 출력 및 점검사항									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 매일 출력 및 점검			○		○				
나. 매월 출력 및 점검			○		○				
11. 신용정보관리 및 제공			○		○				
# 12. 신용(중권)									
1. 국민주, 공모주보급업무									
가. 자체보급계획 수립 및 상담실 운영		○							
나. 청약업무									
(1) 개인별 청약접수				○		○			
(2) 공모주청약 예정금액 확인 및 확인서 발급			○		○				
다. 주권정산업무				○					
라. 주권인수 및 교부				○		○			
2. 국민주, 공모주 단주매입대리 업무									
가. 매도주문접수 및 시·군지부 매도주문				○					
나. 매도대금정산				○					
3. 주권재고조사									
가. 매일 재고조사				○		○			
나. 월1회이상 재고조사		○			○				
# 13. 신용(대출)									
1. 대출기본방침결정, 대출자원조성, 시기별 대출계획, 대상자선정 기준, 1인당 금액결정 기준(기준결정 필요시에 한함)대출절차 등		○							
2. 대출실행									
가. 신용대출(동일인당)									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조합장	상임이사	사무과장	과장	지점장	과장	장·소장	과장	
(1) 상호금융대출									지점의 전결범위 초과 대출에 대하여는 본점 전결권자의 승인후 대출
(가) 3,000만원초과		○							
(나) 2,000만원 초과 3,000만원 이하		○							
(다) 2,000만원이하 (지점은 3급 이상 지점장에 한함)			○		○				
(라) 1,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)					○				전결권자의 1명 이상의 책임자 결재를 받지 않는 대출은 전결 기준을 1/2로 감액
(2) 정책자금대출									- 대손보전대상으로 분류된 농축산경영자금 : (본점) 동일인당 대출 금액불구 상무전결 (지점) 동일인당 대출 금액불구 지점장 전결 - 농협은행에 대한 농업 정책자금대출 승인신청 업무는 농협은행에서 정한 바에 의함
(가) 2,000만원초과		○							
(나) 2,000만원이하 (지점은 3급 이상 지점장에 한함)		○			○				
(다) 1,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)			○		○				
나. 담보대출(가목의 신용대출 제외)									
(1) 예적금 등 불입액 담보대출(건별 기준 적용)			○		○				지점은금액에 관계없이 지점장전결
(2)기타대출(동일인당)									(1)호 대출제외
(가) 5,000만원초과		○							지점의 전결금액 초과 대출에 대하여는 본점 전결권자의 승인후 대출
(나) 5,000만원이하 (지점은3급 이상 지점장에 한함)		○			○				전결권자의 1명 이상의 책임자 결재를 받지 않는 대출은 전결 기준을 1/2로 감액
(다) 3,000만원이하 (지점은 4급 지점장에 한함)			○		○				신규대출 전결기준에 준하되, 여신업무방법(예)에 별도기준이 있는 경우 그에 따름
3. 조건변경(채권보전, 금리변경, 여신기간 변경 등)(#13-2준용)									
4. 기한연장									

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 정책자금대출의 기한연장(#13-2- 가-(2)준용. 다만, 정부방침에 의한 중앙회지시에 의함)									
나. 상호금융대출의 기한연장									
(1) 가계(소호포함)여신 BSS관정에 따른 기한 연기									
(가) 자동기한연기				○		○			
(나) 일반·정상기한· 적격보증확인·개 별 심사기한연기			○		○				
(다) 조건부기한연기 (#13-2준용)									단, 사무소장 이하 전 결여신은 사무소장
(2) 기업여신 기한연기 (#13-2준용)									
5. 대출금의 사후관리		○			○				
6. 신용조사, 기업체 종합평가 및 신용보증 (#13-2 준용)									
7. 채권의 양수도 및 질권설정 승낙		○							
8. 신용정보관리		○							
가. 전국은행연합회의 신용관리대상거래처 에 대한 예외 취급									여신업무방법서에서 정하는 바에 의함
나. 신용정보규제 및 해제·등록신청				○		○			
9. 감정평가									
가. 담보물감정									
(1) 시가추정, 자체평가, 외부감정의뢰		○			○				사무소장 이하 직위로 위양된 대출은 해당 전 결권자. 단, 승인대출의 경우에는 승인권자(외 부감정의뢰는 제외)
(2) 감정평가서 심사		○			○				사무소장 이하 직위로 위양된 대출은 해당 전 결권자
나. 기타 업무용 감정		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
# 14. 채권관리									중앙회 승인에 관한 사항은 채권관리업무방법(예)로 정함
1. 이관채권의 관리 및 회수									
가. 본안소송외의 방법에 의한 채권보전 및 회수조치(가압류, 가처분, 압류, 지급명령, 전부명령, 추심명령)			○		○				
나. 강제집행실행 및 취하		○			○				
다. 경매신청 및 취하		○			○				
2. 경매참가 방침결정		○			○				필요한 경우 지역본부의 지도를 받아 처리
2-1. 경매참가기준 승인									일정금액 초과시 중앙회 승인
2-2. 법적절차 집행면제 처리									
3. 배당신청 및 배당금 정리									
가. 배당 신청		○			○				
나. 배당금 정리			○		○				
4. 비업무용자산의 처분									자산관리 회사 위임매각 가능
가. 공매, 수의계약		○							
나. 외부위임		○							
다. 명도소송		○			○				
5. 비업무용자산의 관리									
가. 비업무용자산관리 경비원채용		○							
나. 비업무용자산의 임대계약체결		○			○				
다. 비업무용자산의 농지위탁경영인 결정		○			○				
6. 소송(제소, 응소, 포기, 화, 취하 등)									
가. 재산권에 관한 소송									
(1) 소가 5,000만원 초과		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
(2) 소가 5,000만원 이하			○		○				
나. 비재산권에 관한 소송									회원조합 채권관리업 무방법(예)에 의거 지 도를 받아 처리
(1) 중요사항(농협법, 정관, 인사, 세무, 기타 중요사항)	○								
(2) 기타사항	○								
다. 행정소송	○								필요한 경우 중앙회의 소송지도를 받아 처리
7. 상각채권회수 포상금 지급(동일인당)									이사회 의결 요함(단, 2백만원 이하는 생략)
가. 10만원 초과		○							
나. 10만원 이하			○		○				
8. 충당순서변경 및 이자감면									
가. 충당순서변경 (채권관리업무방법 제7장 제1절제2조 제1항,제2항,제4항, 제5항)									
(1) 1억원 초과		○							부족채권액(미정리이 자액)기준
(2) 1억원 이하			○		○				
나. 충당순서변경(채권 관리업무방법 제7장제1절제2조제6항)			○		○				
다. 이자감면(채권관리 업무방법제7장제1절 제3조제1항)		○							일정금액 초과시 중앙 회 승인
라. 이자감면(채권관리 업무방법제7장제1절 제3조제2항)		○							
9. 채권의 상각									일정금액 초과시 중앙 회 감사, 승인

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
가. 상각감사		○							상임감사 운용시 조합 장·상임이사 전결사 항은 상임감사 전결로 처리함
나. 상각승인		○							
9-1. 채권의 매각									일정금액 초과시 중앙 회 감사, 승인
가. 방침수립		○							
나. 매각심사		○							<삭제>
다. 매각감사		○							상임감사 운용시 조합 장·상임이사 전결사 항은 상임감사 전결로 처리함
라. 매각가확정 및 매각		○							
10. 특수채권 관리									
가. 원리금 감면		○							일정금액 초과시 중앙 회 승인
나. 시효중단조치 및 특수채권의 포기		○							
11. 신용회복지원									
가. 채권신고 및 의견서		○			○				
나. 신용회복지원 동의여부		○			○				
다. 신용회복졸업계좌 상각등록			○		○				
라. 신용회복 졸업계좌 특수채권 면제등록(파산, 개인회생, 면책포함)			○		○				
12. 대손충당금 적립		○			○				
13. 건전성분류등급 변경		○			○				
14. 담보권실행유예		○							

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	상 임 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
# 15. 보험									
1. 신계약체결				○		○			
2. 계약보전				○		○			
3. 보험료의 수입 및 생존보험금의 지급				○		○			
4. 사고 보험금 지급 접수				○		○			
5. 보험대출: 상호금융 대출전결기준 적용									
# 16. 여유자금 운용									
1. 특별회계 자금 예치 및 해지			○						
2. 여유자금 외부운용									리스크관리위원회에서 정한 한도 내 운용
가. 금융기관예치 및 해지		○							
나. 유가증권매입 및 처분		○							
3. 여유자금한도 등 확인									
가. 외부운용 한도 확인		○							월1회 정기, 수시
나. 유가증권 운용대상 및 범위 확인		○							월1회 정기, 수시
4. 유가증권 및 증서 보관관리			○						

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
# 17. 경제사업 여신거래 업무									
1. 여신거래기본방침 및 출하선급금운용기준 결정, 여신거래기본절차 등 여신거래업무기준 및 방침 결정		○							연도별출하선급금 운용기준 및 신용여 신거래 취급기준은 이사회 의결요
2. 신규 여신실행									
가. 현금거래				○		○		○	
나. 신용여신(동일인당) 거래									
(1) 개인여신(무입보 여신)									- 5천만원 초과여신 건별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 500만원 이하
(가) 5천만원이하		○							
(나) 3천만원이하		○							
(다) 1천만원이하			○		○		○		
(2) 개인여신(입보여신)									- 1억원 초과여신 건별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 1천만원 이하 - 개인여신(입보여신) 신규 폐지, 연장, 재약정만 적용
(가) 1억원이하		○							
(나) 5천만원이하		○							
(다) 3천만원이하			○		○		○		
(2) 기업여신									- 1억원 초과여신 건별 이사회 의결 요 - 4급 사무소장은 1천만원 이하
(가) 1억원이하		○							
(나) 5천만원이하		○							
(다) 3천만원이하			○		○		○		
다. 담보여신(동일인당) 거래									5억원 초과여신은 건별 이사회 의결요
(1) 예적금불입액담보여신				○		○			
(2) 사무소장 전결여신			○		○		○		경제사업여신업무방법 (예) 제1편 제2절 제24조
(3) 기타담보여신									- 4급 사무소장은 3천만원 이하
(가) 5억원 이하		○							
(나) 1억원 이하		○							
(다) 5천만원이하			○		○		○		

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
라. (동일인당) 담보와 신용여신 또는 무입보와 입보여신 : 각각의 여신종류별 전결권자중 최상위의 전결권자 적용									
마. 소액신용여신거래 (1) 1,000만원이하 (2) 500만원이하									소액신용여신거래 신 용평가 생략여부 이사 회 의결요
바. 여신성 대금정산									
3. 여신한도설정(동일인당)									
가. 기본여신거래한도 설정(동일인당): #17-2.신규여신실 행 준용									
나. 임시여신거래한도 설정(동일인당)									- 5천만원 초과여신 건별 이사회 의 결요 - 4급 사무소장은 500만원 이하
(가) 5천만원 이하									
(나) 3천만원 이하									
(다) 1천만원이하									
다. 자금대여(선급)한도 설정 : #17-2. 신규여신실행 준용									이사회 결의에 의 하여 다른 여신한도 와 독립하여 한도 설 정하는 경우
4. 여신거래조건 변경									
가. 약정기간의 연장									
(1) 채무관계자 변동없이 기간연장									
(2) 기타 기간연장: #17-2.신규여신 실행 준용									
나. 지분채권의 기일연기									
다. 담보물 및 보증인 교체해지									
라. 기타거래조건의 변경									경제사업여신업무방법 (예) 제3편제2장제1 절제14조

부문별 업무내용	본 점				지 점		사업소		비 고
	조 합 장	조 상 합 임 장 이 사	상 무	과 장	지 점 장	과 장	장 · 소 장	과 장	
5. 채무인수, 재약정 : #17-2.신규여신실행 준용									
6. 신용조사, 신용평가		○			○		○		- 지점 전결초과 여 신은 본점전결 - <삭 제>
7. 채권의 양수도 및 질권설정 승낙		○			○		○		- 지점 전결초과 여 신은 본점전결
8. 감정평가 - 시가추정, 자체평가 - 외부평가기관의뢰 및 심사			○		○		○		
9. 여신거래 신청서의 거래심사 및 적격여부 결정			○		○		○		- 지점 전결초과 여 신은 본점전결
10. 계약 체결									
가. 계약서(안) 결정			○		○		○		
나. 계약체결									
(1) 대량유통업체 등 대규모거래처		○			○		○		
(2) 대리점 등 일반거래처			○		○		○		
11. 여신관리									
가. 채무관계자 및 채권현황조회, 원장잔액대사				○		○		○	
나. 거래처에 대한 채권·채무확인			○		○		○		
다. 채무자 부실위험조사 및 동태조사 관리			○		○		○		
라. 약정기간, 상환(여신) 기일 등 만기예고 및 상환독촉			○		○		○		
# 18. 경제사업 채권관리 - # 14. (상호신용)채권 관리 준용									

복무규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6093)

2000. 7. 1. 제정	2001. 2.15. 개정
2001.10.24. 개정	2002. 9.11. 개정
2004. 6. 9. 개정	2006. 2.27. 개정
2007. 9.14. 개정	2009. 7.13. 개정
2011. 6.16. 개정	2012. 8. 6. 개정
2014. 7.28. 개정	2016.11.11. 개정
2018. 5.28. 개정	2019. 6.21. 개정
2019. 9. 9. 개정	2020. 4.29. 개정
2020. 9.22. 개정	2021.10.29. 개정
2023. 6. 5. 개정	2024. 9.25. 개정
2025. 2.11. 개정	2025. 4.15. 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 직원의 복무에 관한 기준을 정하여 복무질서를 확립하고 근무조건을 보장함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 직원의 복무 및 그 관련사무처리에 관하여 법령·정관, 규약 또는 다른 규정에 특별히 규정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제2장 일반적으로 지켜야 할 사항

제3조(성실한 직무수행) 직원은 조합의 사명을 명심하고 조합 운영의 기본이 되는 법령과 제규정을 준수하여 성실히 직무를 수행하여야 한다.

제4조(준수) 직원은 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상 정당한 명령과 지시를 준수하여야 한다.(2018.5.28. 개정)

제5조(상호 업무협조) 직원은 직무를 수행함에 있어서 상호 업무협조를 위하여 적극 노력하여야 한다.

제6조(친절·공정) 직원은 공사를 분별하여 친절·공정하게 업무를 처리하여야 한다.

제7조(청렴) 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·향응 또는 증여를 받아서는 아니된다.

제8조(품위유지) 직원은 본 조합의 명예와 위신을 실추·손상하는 일이 없도록 항상 말과 행동을 조심하여야 한다.

제9조(비밀엄수) ①직원은 직무상 알게 된 본 조합과 조합원 또는 그 밖의 거래처의 비밀을 엄수하여야 한다.(2018.5.28. 개정)

②직원은 허가없이 문서를 외부에 가지고 나가거나 타인에게 열람 또는 인도하여서는 아니된다.

제10조(직장이탈금지) 직원은 근무시간 중 정당한 사유 또는 상사의 승인없이 직장을 이탈하지 못한다.

제11조(타직업종사의 제한) ①간부직원 및 지사무소장은 직무와 관련되는 영리를 목적으로 하는 사업에 종사할 수 없으며, 이사회가 승인하는 경우를 제외하고는 다른 직업에 종사할 수 없다.

②제1항의 "영리를 목적으로 하는 사업"이란 상업, 공업, 금융업, 서비스업, 그 밖의 영리사업을 본인(가족, 친지 등의 명의로 경영하여 그 결과가 본인에게 귀속하는 경우를 포함한다)이 경영하는 것을 말한다.(2018.5.28. 개정)

③간부직원 및 지사무소장 이외의 직원은 조합의 이익과 상반되거나 담당직무의 수행에 부당한 영향을 주는 다른 직업에 종사할 수 없으며, 다른 직업에 종사하고자 할 때에는 승인신청서를 조합장에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 다만, 농·축산업을 경영하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2018.5.28. 개정)

제12조(보증행위의 금지) ①직원은 본 조합, 다른 조합(「농업협동조합법」에 따른 회원조합을 말한다. 이하 같다), 중앙회 또는 조합원에 대하여 타인의 신원인수인 또는 보증인이 되지 못한다.

②직원은 본 조합 또는 다른 조합에 대하여 타인의 채무보증인이 되지 못한다. 다만, 이사회에서 따로 정하는 경우에는 예외로 한다.(2018.5.28. 개정)

제13조(선거관계 제한) 직원은 특정인을 임원으로 선임되게 하거나 선임되지 못하게 할 목적으로 하는 행위를 하여서는 아니된다.

제14조(신원보증서의 제출) 직원은 본 조합이 정하는 바에 따라 신원보증보험증권을 제출하여야 한다.(2016.11.11. 개정)

제3장 근무시간 · 휴게시간 · 휴일

제15조(근무시간과 휴게시간) ①직원의 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 한다.(2006.2.27, 2016.11.11, 2018.5.28. 개정)

②휴게시간은 12시부터 13시까지로 하고 업무수행에 지장이 없도록 교대로 이용하여야 한다. 다만, 교대할 경우에는 1시간의 휴게시간이 보장되도록 휴게시간을 변경할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

③업무형편상 부득이한 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 시업·종업시각 및 근무시간을 변경할 수 있다. 다만, 「근로기준법」 제51조에 의한 "탄력적 근로시간제"는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다) 또는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 사람을 말한다. 이하 "근로자대표"라 한다)과의 서면 합의에 따르는 등 「근로기준법」 제51조에서 정한 절차에 거쳐 조합장이 실시할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

④직원의 근태상황을 확인하기 위하여 각 사무소에 근태상황기록부를 작성하여 기록·보관하여야 한다.(2011.6.16. 본조 개정)

⑤조합장은 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 여성직원(고용노동부령으로 정하는 유산, 조산 등 위험이 있는 여성직원의 경우 임신 전기간)이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2025.2.11. 개정)

⑥제5항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 직원의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.(2014.7.28. 신설)

⑦조합장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우에 주당 15시간 이상, 30시간 이하의 근로시간으로 단축을 허용하여야 한다. 다만 대체인력 채용이 불가능한 경우 또는 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2019.9.9. 신설)

1. 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 직원의 질병·부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 55세 이상으로 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 학업을 위한 경우

⑧제7항에 따른 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제7항제1호부터 제3호까지에 해당하는 직원은 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다.(2019.9.9. 신설)

⑨임신 중인 여성직원이 1일의 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료시간 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 등 「근로기준법 시행령」에서 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2021.10.29. 신설)

⑩생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 직원이 청구하면 1일 2회 각각 30분의 유급 수유 시간을 부여한다.(2023.6.5. 신설)

제15조의2(근태상황관리) ①근태상황은 인사관리시스템에 따라 각 사무소의 총무담당과장이 관리한다. 다만, 인원의 과다, 근무자의 분산, 근태관리자의 부재·사고·출장·지각 등으로 부득이한 경우에는 사무소장이 지정한 자가 실시한다.(2018.5.28. 개정)

②근태관리자는 매일 업무개시시각 현재의 직원 근태상황을 파악하여 1시간 이내에 다음 각 호와 같이 전산등록 및 확인을 하여야 한다.(2009.7.13. 개정)

1. 휴일 : 복무규정에서 규정한 휴일
2. 연차휴가 : 연차휴가일
3. 인정휴가 : 인정휴가일
4. 명령휴가 : 명령휴가일
5. 청원휴가 : 청원휴가일
6. 생리휴가 : 생리휴가일
7. 산전·후휴가 : 산전·후휴가일
8. 출장 : 출장근무일
9. 파견 : 파견근무일
10. 정직 : 징계에 의한 정직기간
11. 대기 : 사고 등에 의한 대기기간
12. 외출 : 외출시간
13. 지각 : 근무시간 시작이후 출근할 때
14. 조퇴 : 근무시간 종료시간 전에 퇴근할 때
15. 결근 : 사전에 결근신고를 하였을 때
16. 무단결근 : 신고없이 출근하지 않을 때(소정신고절차 없는 미부임기간도 포함)

③삭제 (2009.7.13.)

제16조(18세 미만자의 근무시간) 18세 미만자의 근무시간은 1일에 7시간, 1주일에 35시간 이내로 한다. 다만, 해당 직원과 합의한 경우에는 1일에 1시간, 1주일에 5시간을 한도로 연장할 수 있다.(2011.6.16, 2018.5.28. 개정)

제17조(시간외근무와 휴일근무) ①업무형편에 의하여 필요한 때에는 「근로기준법」이 정하는 범위안에서 근무시간외에 따로 시간외근무와 휴일근무를 명할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

②임신 중인 직원은 시간외근로를 할 수 없으며, 산후 1년이 경과되지 않은 직원에 대한 연장근무시간은 1일 2시간, 1주일 6시간, 1년 150시간을 초과할 수 없다.(2016.11.11. 개정)

- ③임산부와 18세 미만자에게는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 못한다.(2016.11.11, 2018.5.28. 개정)
- ④ 「근로기준법」 제57조에 의한 "보상휴가제"는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 조합장이 실시할 수 있다.(2004.6.9, 2011.6.16, 2016.11.11, 2018.5.28. 개정)
- 제18조(휴일) ①본 조합의 휴일은 다음과 같다.
1. 토요일 및 일요일(다만, 1일은 유급으로 하고 나머지 1일은 무급으로 한다)(2016.11.11. 개정)
 2. 근로자의 날
 3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일 및 대체공휴일(2014.7.28, 2018.5.28. 개정)
- ②제1항에도 불구하고 업무의 특성상 사무소단위로 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일, 대체공휴일 근무가 불가피한 경우에는 주중의 다른 날을 휴일로 할 수 있다.(2016.11.11, 2018.5.28. 개정)

제4장 사무인계 · 당직 · 출장 · 부임

- 제19조(사무인계) 직원이 이동 · 인사교류 · 해직 · 정직 또는 휴직된 경우 사무인계를 실시하며, 사무인계 또는 잔무처리상 필요한 경우에는 15일 이내에 한하여 계속 근무를 명할 수 있다.(2007.9.14. 개정)
- 제20조(당직근무) 직원은 본 조합의 당직경비업무에 관한 규정에 따라 당직근무를 하여야 한다.
- 제21조(출장과 외출) 업무수행을 위하여 출장할 때에는 출장전일까지 근태상황관리부에 출장사유를 기재하여 출장 명령권자의 결재를 받아야 한다. 출장자는 귀임 즉시 출장 결과를 출장 명령권자에게 보고하여야 한다.
- ②출장일수는 출장자의 임무, 출장지의 거리 등을 감안하여 출장명령권자가 결정한다. 다만, 출장지가 ()일 때에는 당일출장으로 한다.
- <※ 조합별 여건을 감안하여 결정(중앙회의 경우 출장지가 동일시군내이거나 편도 40km이내인 경우 당일출장으로 처리함)>
- ③직원은 직무수행을 위하여 필요한 때에는 출장명령에 의하여 출장한다.(2018.5.28. 개정)
- ④근무시간 중 외출을 하고자 하는 직원 또는 근무시간 중 개인사정으로 조퇴하고자 하는 직원은 그 내용과 사유를 기재하여 결재권자의 허가를 받아야 한다.(2018.5.28. 개정)

제22조(부임기간) ①직원은 다음 각 호의 기간 이내에 부임하여야 한다.

(2016.11.11. 개정)

1. 이동 및 인사교류의 경우

가. 동일 시·군내에 있어서는 3일

나. 그 밖의 경우에 있어서는 단신자는 5일, 가족이 있는 사람은 7일

(2018.5.28. 개정)

2. 신규채용의 경우 3일

②제1항의 기간은 이동 및 인사교류의 경우에는 발령일자로부터, 신규채용의 경우에는 발령통지를 받은 날로부터 기산한다.

③불가피한 사유로 제1항의 기간에 부임할 수 없을 때에는 신규채용의 경우에는 본인이, 그외의 경우에는 전출사무소의 장이 미리 그 사유와 부임예정 일자를 부임사무소의 장에게 통지하여야 한다.

제5장 휴 가

제23조(휴가의 구분) 직원의 휴가는 연차휴가·인정휴가·명령휴가 및 청원휴가로 구분한다.(2011.6.16. 본조 개정)

제24조(연차휴가) ①연차휴가는 전년도 1년간 80퍼센트 이상 출근한 직원에 대하여는 15일, 계속 근로연수가 1년 미만인 직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원은 1월간 개근시 1일을 준다. 이 경우 다른 조합에서 근무한 근무직원을 인사교류에 의하여 본 조합에 임용한 때에는 다른 조합에 출근한 것은 본 조합에 출근한 것으로 본다.(2012.8.6, 2018.5.28. 개정)

②근속연수 3년 이상의 직원은 1년을 초과하는 근무연수 2년당 1일을 연차휴가일수에 산입하고 채용전 군경력자는 군복무기간이 3년 이상인 직원은 3년, 2년 이상인 직원은 2년, 1년 이상인 직원은 1년을 근무연수에 가산한다. 이 경우에 연차휴가의 최고일수는 25일 이내로 한다.(2018.5.28. 개정)

③연차휴가 사용년도 중 결근 1일은 연차휴가 1일을 사용한 것으로 본다.

④휴가일수는 직원의 자유의사에 따라 해당 연도 중에 한하여 모아 함께 사용하거나 분할하여 사용할 수 있다. 다만, 직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 업무운용상 막대한 지장을 주는 때에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑤연차유급휴가의 사용 촉진에 관한 사항은 「근로기준법」 제61조에서 정한 절차에 따라 조합장이 따로 정하는 바에 의한다. (2011.6.16, 2018.5.28. 개정)

제25조(인정휴가) 인정휴가는 다음 각 호의 경우에 준다.

1. 질병검사, 근무소집, 검열점호 또는 「병역법」, 「예비군법」, 「민방위기본법」 등에 의하여 동원·소집 등 의무를 이행하기 위한 소요기간 및 왕복일수(2018.5.28. 개정)
2. 선거권 또는 그 밖의 공민권의 행사 또는 공적 직무를 집행하기 위하여 필요한 기간(2018.5.28. 개정)
3. 교통이 차단되었을 때 기간
4. 화재·수재 또는 그 밖의 재해를 당하였을 때에는 이재일로부터 5일 이내(2018.5.28. 개정)
5. 채용 또는 전근발령을 받았을 때에는 제22조에 의한 부임기간
6. 전염성간염 및 업무상 재해로 인한 부상 또는 업무상 재해로 인한 질병으로 인하여 출근이 불가능한 경우에는 90일 이내(2006.2.27. 개정)
7. 여성인 직원이 생리휴가를 청구하는 때에는 월1일(임신 중인 여직원의 태아검진일을 포함하되, 임신 28주까지는 4주마다 1일, 임신 29주부터 36주까지는 2주마다 1일, 임신 37주 이후에는 1주마다 1일로 한다). 다만, 생리휴가는 무급, 태아검진일에 따른 휴가는 유급으로 한다.(2009.7.13, 2018.5.28, 2019.6.21. 개정)
8. 직원이 결혼할 경우 결혼일 전후 7일간
9. 자녀·형제자매·배우자의 형제자매가 결혼할 경우 결혼일 전후 3일 이내
10. 친 인척의 사망, 탈상, 회갑 등의 가정의례와 관련된 경우 다음의 기간
 - 가. 친척 및 인척의 사망(2018.5.28. 개정)
 - 1) 본인 및 배우자의 부모·조부모(중조부모·고조부모 포함), 배우자 : 7일간(2012.8.6. 개정)
 - 2) 형제자매, 자녀 : 5일간
 - 3) 외조부모, 중조부모, 부모의 형제자매 및 그 배우자, 형제자매의 배우자, 자녀의 배우자, 손자 : 3일 이내
 - 4) 배우자 부모의 형제자매, 배우자의 형제자매 및 그 배우자 : 3일이내
 - 5) 4촌 및 그 배우자 : 2일 이내
 - 나. 친척 및 인척의 탈상 : 본인 및 배우자의 부모, 조부모(중조부모·고조부모 포함), 배우자, 형제자매 : 3일간
 - 다. 친척 및 인척의 회갑 등(2018.5.28. 개정)
 - 1) 부모 및 배우자의 부모, 부모의 형제자매 및 그 배우자, 형제자매 및 그 배우자 회갑 : 3일 이내
 - 2) 부모 및 배우자의 부모 칠순, 팔순, 구순 : 1일
 - 3) 효도휴가 : 1일

11. 처의 분만은 20일(20일의 범위 내에서 3회에 한하여 나누어 사용할 수 있으며, 배우자가 출산 날부터 120일이 지나면 사용할 수 없다), 유산 및 사산은 3일(2012.8.6, 2019.9.9, 2025.2.11. 개정)
12. 업무상 특별한 공로 또는 우수제안 등으로 수상한 때 : 7일 이내
13. 직원의 심신단련 : 6일간(해당년도 채용된 직원은 재직기간 2월에 1일로 한다)이며, 전년도에 미사용한 심신단련휴가일수를 포함하여 줄 수 있으나 이 경우 최고 12일을 초과할 수 없다.
14. 난임치료휴가 : 연 6일(2018.5.28, 2025.2.11. 개정)
15. 임신중인 여직원에 대하여 다음 각목의 출산전후휴가 또는 유산·사산휴가(2012.8.6. 개정, 2021.10.29. 단서삭제)
 - 가. 임신 중의 여직원에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(미숙아를 출산한 경우에는 100일, 한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일)이상이 되어야 하고, 미숙아의 범위, 휴가 부여 절차 등에 필요한 사항은 고용노동부령에 따른다.(2014.6.12, 2025.2.11. 개정)
 - 나. 임신 중인 여직원이 유산·사산을 사유로 휴가를 청구하면 다음의 임신기간에 따라 유산·사산 휴가를 부여하여야 한다. 다만, 인공 임신중절 수술에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다.(2018.5.28. 개정)
 - 1) 임신기간이 15주 이내인 경우 : 유산·사산한 날부터 10일까지(2025.4.15. 개정)
 - 2) (삭제) (2025.4.15.)
 - 3) 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산·사산한 날부터 45일까지
 - 4) 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산·사산한 날부터 60일까지
 - 5) 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산·사산한 날부터 90일
 - 다. 임신 중인 여직원이 임신 15주 이내에 유산하고 모체보호를 위한 의사의 진단서 첨부시에는 나목 1) 및 2)에 불구하고 유산일부터 45일 이내의 휴가를 부여할 수 있다.(2018.5.28. 개정)
 - 라. 임신 중인 여직원이 다음의 사유로 휴가를 청구하는 경우에는 출산 전에 휴가의 분할 사용을 허가 하여야 한다. 이 경우 출산후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일)이상이 되어야 한다.(2014.6.12, 2018.5.28. 개정)
 - 1) 유산·사산의 경험이 있는 사람
 - 2) 휴가를 청구하는 직원의 연령이 만40세 이상인 사람

3) 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출하는 사람

16. 직원의 이사 : 1일

17. 한국방송통신대학 출석수업자 : 그 기간

18. 직원의 안식휴가로서 다음의 기간 : 근속연수 10년 도달연도에 3일간, 20년 도달연도에 5일간, 25년 도달연도에 7일간이며, 해당 휴가를 부여할 수 있는 근속 도달 기준연수의 다음해까지 줄 수 있다. 다만, 근속연수 25년에 도달한 직원에게는 사용시기에 제한을 두지 않는다.

(2018.5.28. 개정)

19. 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 및 손자녀의 질병·사고·노령·자녀 양육으로 인하여 긴급하게 필요한 경우 연간 최장 10일(「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2제4항 제3호에 따라 고용노동부장관이 연장 사유 및 기간을 고시하는 경우 이에 따른다.)로 하며 일단위로 나누어 사용할 수 있으며 무급으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 허가하지 아니한다.(조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속에게 질병, 노령, 장애 또는 미성년 등의 사유가 있어 신청한 직원이 돌봐야 하는 경우는 제외)(2019.9.9. 신설)(2020.4.29, 2020.9.22. 개정)

(2019.9.9. 종전 제19호는 제20호로 이동)

가. 돌봄의 대상이 조부모일 때 직원 본인 외 조부모의 직계비속이 있는 경우(2020.4.29. 개정)

나. 돌봄의 대상이 손자녀일 때 직원 본인 외 손자녀의 직계존속이 있는 경우(2020.4.29. 개정)

20. 그 밖에 조합장이 필요하다고 인정하여 인사위원회의 의결을 얻었을 때 그 기간(2011.6.16, 2018.5.28. 개정)

(2019.9.9. 제19호에서 이동)

제26조(명령휴가) ①명령휴가는 직원의 건강관리와 사고의 예방 및 조기발견을 위하여 다음 각 호의 직원에 대하여 명한다.(2018.5.28. 개정)

1. 전염병 질병에 걸린 직원 : 제27조제1항의 기간 내. 다만, 필요한 경우에는 휴직을 명할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

2. 예금, 환, 출납, 대부 또는 그 밖의 사고우려가 있다고 판단되는 업무로서 그 업무를 6월 이상 계속해서 담당한 직원 및 결재 책임자 : 연 1회 3일 이상 6일 이내(2018.5.28. 개정)

3. 사고의 예방 및 조기발견을 위하여 필요한 경우 : 간부직원 및 지사무소장에 대하여는 연 1회 3일 이상 5일 이내

②제1항제1호의 전염성 질병의 종류는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」이 정하는 감염병과 같다.(2018.5.28. 개정)

③제1항제2호 및 제3호의 휴가는 불시에 조합장이 실시한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여는 휴가를 실시하지 아니할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

1. 해당년도 6일 이상의 외부교육 이수자 및 대상자
2. 해당년도 동원훈련 참가자 및 대상자
3. 그 밖에 결근, 휴가, 파견, 출장 등의 사유로 계속하여 3일 이상 해당 업무를 담당하지 아니한 직원(2018.5.28. 개정)

제27조(청원휴가) ①청원휴가는 직원이 제24조 및 제25조에 규정한 휴가를 전부 사용하였으나 질병 또는 그 밖의 부득이한 사정으로 근무할 수 없는 경우에 연 누계 60일 이내에서 줄 수 있다.(2018.5.28. 개정)

②제1항의 기간 경과 후에 있어서도 계속 휴가를 요할 경우에는 휴직을 신청하여야 한다.

제28조(휴가의 허가) ①휴가를 받고자 할 때에는 사전에 그 사유를 신고하여 허가를 받아야 한다.

②질병으로 인한 예정치료 기간이 7일 이상일 때에는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

③연차휴가와 심신단련휴가는 오전 또는 오후로 구분하여 반일 또는 반반일을 허가할 수 있다.(2006.2.27. 신설)(2011.6.16, 2024.9.25. 개정)

제29조(기간계산) ①휴가기간중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다.

②휴가기간은 사업년도로서 계산한다.

③연차휴가 일수 산정에 있어 인정휴가, 명령휴가, 청원휴가는 출근한 것으로 본다.(2011.6.16. 개정)

제30조(근속년수계산) 근속년수는 본 조합 채용일자로부터 기산한다. 다만, 조합간 교류로 인하여 다른 조합에서 본 조합에 전입된 직원은 그 재직년수를 통산한다.(2018.5.28. 개정)

제6장 안전과 보건

제31조(안전조치) ①조합장은 직장환경의 명량과 직원의 위해방지 또는 건강·풍기유지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

②직원은 보건·위생과 위해방지에 필요한 조합의 지시사항을 준수하여야 한다.

제32조(건강진단) ①직원에 대하여는 채용할 때와 매년 정기적으로 건강진단을 받게 한다.

②제1항 외에 필요하다고 인정할 때에는 전직원 또는 일부직원에 대하여 수시로 건강진단 또는 예방주사를 실시할 수 있다.

제33조(이병자의 근무금지) 전염성의 질병·정신병 또는 근무로 인하여 병세가 악화될 우려가 있는 질병에 걸린 직원에 대하여는 이 규정이 정하는 바에 따라 근무를 금한다.(2018.5.28. 개정)

제7장 신원보증

제34조(신원보증) ①제14조의 규정에 의한 직원의 신원보증은 신원보증보험 가입을 원칙으로 하되, 필요한 경우 신원보증인 입보 등을 추가할 수 있다.(2012.8.6. 개정)

②이사회 의결을 얻어 조합장이 인정하는 직원에 대하여는 신원보증보험 가입을 면제할 수 있다.(2012.8.6. 개정)

③직원 개인별 신원보증금액은 이사회 의결을 거쳐 조합장이 정한다.

④보험료는 조합부담으로 함을 원칙으로 한다.(2012.8.6. 개정)

제8장 제증명 발급

제35조(제증명 발급) ①조합장은 직원에게 신분증명서를 발급할 수 있다. 다만, 직원의 신분증명서를 발급한 경우에는 신상변동에 따른 갱신·재발급 및 회수 등을 관리하여야 한다.

②조합장은 필요한 경우 별지 제1호 서식에 의한 재직증명서, 별지 제2호 서식에 의한 경력증명서, 별지 제3호 서식에 의한 퇴직증명서를 발급할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

제9장 직장 내 괴롭힘의 예방 (2019.6.21. 신설)

제36조(직장 내 괴롭힘의 금지) 임원 또는 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라

한다)를 하여서는 아니 된다.(2019.6.21. 신설)

제37조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

(2019.9.9. 본조신설)

(2019.9.9. 종전 제37조는 제39조로 이동)

제38조(직장 내 괴롭힘 예방·대응 조직) 직장 내 괴롭힘의 예방·대응 업무를 총괄하여 담당하는 직원(이하 "예방·대응 담당자"라 한다)을 1명 이상 둔다.(2019.9.9. 신설)

제39조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) ①누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 예방·대응 담당자에게 신고할 수 있다.

(2019.9.9. 개정)

②예방·대응 담당자는 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하며, 조사가 종료되면 조합장에게 보고한다.(2019.9.9. 개정)

③직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 직원(이하 이 조에서 "피해직원 등"이라 한다)을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 직원에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 해당 직원의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해 직원이 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치

를 하여야 한다.

⑤제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해직원 등의 의견을 들어야 한다.

⑥직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 직원 및 피해직원 등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

(2019.6.21. 본조신설)

(2019.9.9. 제37조에서 이동)

제40조(조사자 등의 비밀유지의무) 예방·대응 담당자 및 조사 과정에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 조합장에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

(2019.9.9. 신설)

제41조(직장 내 괴롭힘 예방교육) ①조합장은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 "직장 내 괴롭힘 예방교육"이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다.

②직장 내 괴롭힘 예방교육 시간은 1시간 이상으로 한다.

③직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
7. 그밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

④조합장은 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 항시 게시하거나 사원들이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

(2019.9.9. 본조신설)

부 칙

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(농협대학 졸업자의 의무근무기간에 대한 경과조치) 1. 농협대학 졸업자(1998년 이전에 입학한 자에 한한다)로서 본 조합에 채용된 직원은 본 조합

- 또는 다른 조합에서 통산하여 3년이상을 의무적으로 실근무하여야 한다.
2. 제1호의 규정을 위반한 자는 농업협동조합전문대학 학장과의 약정에 따라 농업협동조합전문대학 재학중의 학비를 반환하여야 한다.
3. 조합장은 제1호의 규정을 위반한 직원이 있는 경우에는 즉시 그 사실을 농업협동조합전문대학장에게 통보하고 제2호의 학비반환에 대한 협조를 요청하여야 한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만 제25조제1항 제14호가목내지다목의 개정규정은 2001년 11월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2002.9.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.6.9. 개정)

- ①이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.
- ②(경과규정 적용) 제24조제3항제3호와 제4호에 의하여 중앙회와의 인사교류 제도에 따라 교류된 자와 지역조합 또는 중앙회에서 재직중 품목조합의 업무상 필요에 의하여 채용된 자의 연차휴가 산정시에 조합 및 중앙회 근무기간을 근무년수 산정에 가산한다.

부 칙 (2006.2.27. 개정)

이 규정은 2006년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2007.9.14. 개정)

이 규정은 2007년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.13. 개정)

이 규정은 2009년 월 일부터 시행한다.

부 칙 (2011.6.16. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.6.12. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(출산전후휴가에 관한 적용례) 제25조의 개정규정은 2014년 7월 1일 이후 출산하는 여직원부터 적용한다.

부 칙 (2014.7.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제15조제5항 및 제6항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 농·축협 : 2014.9.25.
2. 상시 300명 미만의 근로자를 사용하는 농·축협 : 2016.3.25.

부 칙 (2016.11.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.5.28.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.6.21.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.9.22.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.10.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.6.5.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.9.25.)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(반반일휴가에 관한 적용례) 제28조제3항의 개정규정은 2025년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2025.2.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2025.4.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

재직(급여)증명서

번호

성 명	()	생년월일								
		현 주 소								
현	소	속								
직	명									
재	직	기	간							
급	여	액	본봉		직무수당		기타		계	
원	인		20				인	용 도		

위 사실을 증명함

20

협동조합

조합장

인

계	책임자

경 력 증 명 서

성명	()	생년월일	
		현 주소	
퇴직당시소속			
퇴직당시직명			
퇴직일자			
퇴직사유			
용도			

위 사실을 증명함

협동조합

계	책임자

<별지 제3호 서식>

퇴 직 증 명 서

계	책임자

번호

성 명	()	생년월일	
		현 주 소	
퇴직당시소속			
퇴직당시직명			
퇴 직 일 자			
퇴 직 사 유			
용 도			

20 . . .
신청인 인

위 사실을 증명함

20 . . .

협동조합

조합장

인

계	책임자

당직 · 경비업무준칙(모범안)

소관부서 : 비상계획국(T:5782)

[2000. 7. 1. 제정
2003. 3. 6. 개정
2005. 8. 16. 개정
2009. 1. 19. 개정
2010. 12. 31. 개정
2014. 8. 4. 개정
2024. 12. 31. 개정]

당직 · 경비업무준칙(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 재산을 지키고 비상시 조합원의 재산과 생명을 지키는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 당직 · 경비에 관한 업무는 법령, 정관, 규약 및 다른 규정에서 정한 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제2장 당직 및 비상근무

제1절 당직근무

제3조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "당직근무"라 함은 복무규정에서 정한 근무시간외의 시간에 사무소의 재산을 보호하고, 고객에게 서비스를 제공하기 위하여 당직명령권자의 사전 명령에 의하여 사무소(당직실 등 지정된 장소를 말한다)에서 일직 및 숙직근무를 실시하는 것을 말한다.(2005.08.16. 개정)
2. "비상근무"라 함은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태 및 천재지변 등 사회불안이 조성되고 사회질서가 교란될 우려가 있거나, 특별경계가 필요하다고 인정되는 경우 명령권자의 명령에 의하여 행하여지는 근무를 말한다.(2009.1.19. 개정)

제4조(당직의 구분) ①당직(재택당직을 포함한다. 이하 같다)은 일직과 숙직으로 구분한다.

②일직은 휴일에 하며, 그 근무시간은 정상근무일의 근무시간에 준한다.(2005.08.16. 개정)

③숙직근무시간은 정상근무시간 또는 일직근무시간이 종료된 때부터 다음날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 한다.

제5조(당직근무인원) ①당직근무는 당직근무인원(별표 1)을 기준으로 하여 조합장(조합장을 비상임으로 운용하는 경우 상임이사로 한다. 이하 "조합장"이라 한다)의 책임하에 결정 시행한다. 다만, 조합장은 필요하다고 인정할 때에는 일정기간 당직책임자의 직급을 상향조정하거나 근무인원의 증원(인원증감은 조합장의 사전승인을 얻어야 한다)을 명할 수 있다.

②남자직원이 10인 이하의 지사무소는 조합장의 책임하에 당직을 할 수 있는 인원과 지사무소간의 거리 등을 고려하여 전 직원을 통합하여 당직근무를 실시할 수 있다.

③당직을 할 수 있는 남자직원이 10인 이하인 경우에는 조합장의 승인을 얻어 1인으로 당직근무를 실시할 경우 다음 각 호의 사항을 종합·검토하여야 한다.

1. 시재금 보유상황
2. 금고감지기 등 기계경비장치 설치(2010.12.31. 개정)
3. 2 이상의 기관이 동일 건물 안에 위치하여 각 기관별로 당직실을 설치·운영하는 사무소
4. 기타 자체경비대책(방법시설 설치 등)(2010.12.31. 개정)

제6조(당직업무 감독) ①사무소장은 사무소 및 관내 지사무소의 당직업무를 수시로 확인·감독하여야 한다.(2009.1.19개정)

②사무소장은 다음 각 호와 같이 당직업무 관리책임자를 지정(별지 제10호 서식)하여 근무상황을 지도·감독하게 할 수 있다.(2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

1. 본소 : 전무(전무 미 운용시 상임이사) 또는 상무(전.상무 미 운용시 권한을 위임받은 책임자)
2. 지사무소 : 사무소장 또는 권한을 위임받은 책임자

제7조(당직명령 및 변경) ①당직명령은 사무소장이 직제규정상의 직원(영업지원직, 산전후대체직, 파트타이머는 제외)중 당직·경비당번 명령부(별지 제1호 서식)에 의하여 반월 또는 월단위로 발령·시행하며, 근무예정일 7일전까지 본인에게 통지한다. 다만, 특별경계시 등 비상근무시에는 그러하지 아니한다.(2010.12.31. 개정)

②당직명령을 받은 자가 인사이동, 파견, 출장, 휴가 기타 불가피한 사유로 당직근무를 할 수 없는 경우에는 지체없이 대직자(당직책임자 변경시는 동일직급이상인 자를 말한다)를 선정하여 당직명령권자 또는 당직업무 관리책임자의 변경·승인을 얻어야 한다.(2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

③당직근무는 남자직원으로 한다. 다만, 일직근무에 한하여 사무소 형편에 따라 여자직원으로 할 수 있다.

④당직근무는 동일한 자가 연일 계속하여 근무할 수 없으며, 당직횟수는 월

15회를 초과할 수 없다.

⑤제1항의 규정에 따른 당직근무명령은 계약직직원만을 대상으로 할 수 없다.(2010.12.31. 개정)

제8조(당직면제) 사무소장(본소의 경우 조합장, 지사무소의 경우 사무소장을 말한다. 이하 "사무소장"이라 한다)은 다음 각 호의 1에 해당하는 직원에 대하여 일정기간 당직근무를 면제 또는 유예할 수 있다.(2005.08.16. 개정)

1. 신규 또는 전입직원은 발령일부터 2주일간
2. 신체부자유자 및 병자
3. 상황실 근무자
4. 기타 업무수행상 불가피하다고 인정하는 자

제9조(당직신고 및 인계·인수) ①당직근무자는 당직근무 개시시간 30분전에 당직업무 관리책임자에게 당직신고를 하여야 한다. 다만, 공휴일의 당직근무자는 그전일인 정상근무일에 당직신고를 하여야 한다.(2010.12.31. 개정)

②당직근무자는 당직신고 시 당직업무 관리책임자로부터 제14조제3항의 당직용 서류 및 비품을 인수·확인하고, 당직근무 중 실시사항에 대하여 육하원칙에 의하여 당직근무일지(별지 제2호 서식)에 기록 날인하고 당직근무 종료와 동시에 당직업무 관리책임자에게 인계한다. 다만, 공휴일인 경우에는 일직근무자와 숙직근무자간에 인계·인수한다.(2010.12.31. 개정)

③순찰시계의 개폐열쇠는 당직업무 관리책임자가 엄중히 보관·관리한다. 다만, 공휴일에는 당직책임자가 보관하여 활용하되, 순찰자에 의하여 개폐 조작되는 일이 없도록 철저히 관리하여야 한다.(2010.12.31. 개정)

④당직근무자는 당직근무 개시 전에 가스분사기 2정 이상을 인수하여 휴대·근무하고, 당직근무 종료시 보관관리책임자(공휴일은 다음 당직근무자를 말한다)에게 인계한다.

제10조(당직근무자의 책임과 일반업무) ①당직근무자가 2인 이상인 경우에는 1인을 책임자로 지정하고, 당직책임자는 당직근무자 전원을 지휘 감독하여 근무자의 임무 등을 분담할 수 있으며, 제반사고를 미연에 방지하여야 한다.

②당직근무자는 다음 각 호의 임무를 성실히 수행하며, 근무중 발생한 사고에 대하여 당직근무자 전원은 연대하여 책임을 진다.

1. 방법·방호·방화 기타 보안상태의 순찰·점검
2. 경비원 기타 정상근무 시간외의 근무자에 대한 복무상태의 점검
3. 업무연락 및 문서의 수발·인계 또는 관리
4. 비상사태에 대한 조치
5. 전화민원의 응대
6. 기타 사무소장 또는 당직업무 관리책임자로부터 지시받은 사항(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

③사무소장은 보안점검을 효율적으로 실시하기 위하여 각 사무실 단위로 일일 실내단속책임자(별지 제3호 서식)를 지정하고, 보안점검표(별지 제4호 서식)를 비치하여야 하며, 실내단속책임자 또는 최종퇴실자가 이를 점검하도록 하여야 한다.(2009.1.19. 개정)

④당직근무자는 실내단속책임자 또는 최종퇴실자가 기록한 점검사항을 확인하여야 한다. 다만, 당직근무자는 기계경비시스템이 작동중인 경비구역 안의 보안점검표 점검사항은 이를 확인하지 아니할 수 있다.(2009.1.19. 신설)

제11조(당직근무자의 준수사항) ①당직근무자는 공무아닌 용무로 근무구역(재택당직근무처를 포함한다)을 이탈하거나, 동시에 취침할 수 없으며, 당직자로서의 품위를 손상하거나 당직근무에 지장이 있는 행위를 하여서는 아니된다. 다만, 숙직근무자가 2인 이상일 때에는 일정시간을 정하여 교대로 취침을 할 수 있다.

②당직근무자는 복장을 단정히 하여야 하고, 당직근무 표찰(별지 제5호 서식)을 패용하여야 한다.

③당직근무자는 당직실에 설치된 비상벨과 기계경비장치 등의 작동상태를 점검하고, 그 결과를 당직근무일지에 기록하여야 한다.(2010.12.31. 개정)

④당직근무자는 다음 각 호와 같이 구내순찰을 실시하여야 한다.

1. 순찰횟수 4회(전·후반 각 2회)이상
2. 순찰경로는 시설물의 위치 및 구조, 사무실의 배치상황, 중요물품 및 위험물 보관장소 등을 포함하여 구내전역을 순찰할 수 있도록 편성하고, 혼선·역선경로에 의한 순찰을 실시한다. 다만, 기계경비시스템이 작동 중인 경비구역 안은 제외할 수 있다(2010.12.31. 단서신설)
3. 순찰자는 순찰장소의 이상유무를 확인한 후 순찰시계에 낙인하여야 하며 순찰함을 비치하였을 때에는 순찰시각을 기록·날인한다.
4. 순찰시에는 가스분사기, 순찰봉, 손전등, 호각, 무전기 등 경비장비를 휴대하여야 한다.

⑤당직근무자는 당직근무 중에 접수된 문서·물품을 당직일지에 기록·보관하고, 다음날 당직업무 담당책임자가 확인한 후 해당부서에 인계하되, 긴급한 처리를 요하는 사항일 때에는 이를 지체없이 주무부서에 연락하거나 소속 사무소장에게 보고하고 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥당직근무자는 비상사태에 대비하여 비밀안전지출 및 파기계획과 비상열쇠함을 숙지하고, 상황발생시 계획대로 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦당직근무자는 정상근무시간외의 근무자(인원수, 최종 퇴실시간 등)를 기록·유지하여야 한다.

⑧당직근무자는 일과후의 방문자에 대하여 신원을 확인한 후 당직일지에 기록하고 다음날 당직업무 담당책임자에게 보고하여야 한다.

제12조(당직근무자의 긴급사태시의 임무) ①당직근무자는 근무 중 비상사태가 발생할 때에는 지체없이 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 화재발생의 경우

가. 당직근무자는 관할 소방관서에 신속히 연락(신고)하고, 화재경보기로 건물내 직원에게 알리고, 소방요원이 도착할 때까지 화재진압 및 확산 방지를 위하여 자체 소화시설에 의한 진화작업을 한다.

나. 당직책임자는 사무소장에게 계통보고하여 그 지시를 받는다.

(2005.08.16. 개정)

다. 외부인의 화재현장 출입을 제한하여 재산과 인명을 보호하며 화재진압 활동을 위한 질서와 편의를 도모한다.

2. 무단 침입 시(도난사고를 포함한다)(2009.1.19. 개정)

가. 당직근무자가 관할 경찰서 또는 군부대에 신속히 연락(신고)하고, 자체방호계획에 의하여 즉시 필요한 응급조치를 한다.

나. 당직책임자는 사무소장에게 계통보고하여 그의 지시를 받는다.

(2005.08.16. 개정)

다. 통제구역 및 제한구역의 경비를 강화한다.

라. 관계당국의 현장조사에 대비하여 사건발생 장소의 현장 보존에 철저를 기한다.

②당직근무자는 제1항의 경우와 기타 긴급한 사태가 발생한 경우에는 그 상황에 따라 사무소장에게 지체없이 이를 보고하고, 그의 지시를 받아 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 긴급사태 발생보고와 함께 필요한 조치를 한 후 지체없이 그 경과를 보고하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

③당직근무자는 사무소장이 당직실(당직실을 설치·운영하지 아니하는 경우에는 당직주무부서를 말한다.)에 비치하는 당직근무자의 긴급사태시 행동요령을 숙지하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제13조(당직차량의 운영) 사무소장은 필요하다고 인정할 때에는 당직업무 수행을 위한 당직차량을 운용할 수 있다.(2005.08.16. 개정)

제14조(당직실 운영) ①사무소장은 방범, 방호, 방화 등 당직근무수행에 가장 적당한 위치에 당직실을 설치·운영하여야 하며(다만, 재택근무를 실시하거나 당직근무를 하지 아니하는 지사무소는 당직실을 설치·운영하지 아니할 수 있다), 당직근무자의 안전을 위하여 당직실 출입문 및 창문 등에 기계경비장치 또는 방범시설 등을 설치하여야 한다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

②당직실에는 전화시설을 하고, 그 전화번호를 관할 체신관서에 통보하여야 한다.

③당직실(경비실)에는 다음 각 호의 서류 및 물품을 비치하여야 한다.

1. 당직·경비당번 명령부 및 당직근무일지

2. 당직·경비업무준칙

3. 경비장비(가스분사기, 전자충격기 또는 순찰봉, 호각, 무전기 등)
4. 순찰시계
5. 비상연락담당자 및 비상연락망 편성표(별지 제6호 서식)
6. 가스분사기등 관리대장(별지 제7호 서식)
7. 비밀안전지출 및 파기계획
8. 비상열쇠보관함
9. 전화(외부 및 구내 통화용)
10. 금고등 주요시설물에 대한 기계경비장치(2010.12.31. 개정)
11. 비상벨 스위치
12. 기타 당직에 필요한 비품 및 용구(손전등, 양초 등)

④당직실(경비실)에는 적당한 위치에 미관을 고려하여 보안일반수칙(별표 2) 및 당직근무수칙(별표 3)을 부착한다.

제15조(휴식) 사무소장은 숙직근무자(재택근무자는 제외한다)에 대하여 업무상 불가피한 경우를 제외하고는 당직근무 종료시각이 속하는 날의 근무시간의 일부를 휴무하게 하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제2절 비상근무

제16조(비상근무의 목적) 비상근무는 비상사태 하에서 업무수행의 효율화를 도모하기 위하여 발령한다.

제17조(비상근무의 종류) 비상근무는 그 상황에 따라 다음 각 호로 구분하여 발령한다.

1. 비상근무 제1호 : 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태
2. 비상근무 제2호 : 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태의 징후가 농후하거나 천재지변 기타 이에 준하는 사유로 사회불안이 조성되고 사회질서가 교란될 우려가 있는 경우
3. 비상근무 제3호 : 제1호 및 제2호 외의 비상근무가 필요하다고 인정되는 경우

제18조(비상근무의 요령) ①비상근무의 발령 중에는 부득이한 경우를 제외하고는 출장을 억제하고 소속직원의 소재를 항상 파악하여야 하며, 비상근무의 종류별로 다음 각 호의 기준에 따라 휴가를 제한하고 휴일과 야간에는 소속직원을 비상근무하도록 하여야 한다.

1. 비상근무 제1호가 발령된 때 :휴가를 중지하고 소속직원의 3분의 1이상 비상근무
2. 비상근무 제2호가 발령된 때 : 휴가를 중지하고 소속직원의 5분의 1이상 비상근무
3. 비상근무 제3호가 발령된 때 : 부득이한 경우를 제외하고는 소속직원의

10분의 1이상 비상근무

②비상근무인원이 일부 직급에 편중되지 않도록 직급, 업무의 성질, 특수성을 감안하여 비상근무를 함으로써 비상근무 기간 중 업무수행의 계속성이 유지되고 비상근무의 목적이 달성될 수 있도록 하여야 한다.

제19조(비상연락체계) ①정상근무시간이 아닌 때에 비상근무의 발령 또는 해제 통보를 받은 당직책임자는 조합장에게 지체없이 즉시 연락을 하여야 한다.

②제1항에 의하여 비상근무를 발령 또는 해제하고자 하는 경우에는 자체 비상연락망 및 제1항에 의하여 신속히 조치하여야 한다.

제20조(비상소집) ①당직책임자는 비상근무가 발령되면 상황에 따라 경비를 강화하고 조합장에게 비상발령처, 시간, 상황 등을 육하원칙에 의하여 신속히 계통보고하고 비상연락망에 의거 비상소집을 실시하여야 한다.

②각 조합장은 해당 조합의 비상소집 결과(별지 제9호 서식)를 계통 보고하여야 한다.

제21조(비상근무기간중의 당직) ①제17조 각 호의 규정에 의하여 비상근무중 일 때에는 당직근무를 중지한다. 다만, 정상근무위치 외에서 비상근무를 하는 경우에는 그러하지 아니한다.

③당직명령자는 정상근무시간외에 비상근무가 해제된 때에는 지체없이 당직근무를 하도록 조치하여야 한다.

제3절 연락체계의 유지

제22조(직원연락체계의 유지) ①직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재 파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 한다.

②직원은 주소 · 전화번호 등 연락체계의 유지를 위하여 필요한 사항의 변경이 있을 때에는 이를 즉시 사무소장에게 신고하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

③사무소장은 비상연락망을 편성하여 본소 또는 계통사무소에 서면제출하고 변경이 있을 때에는 즉시 정비한 후 서면 제출한다.(2005.08.16. 개정)

제23조(필수요원의 지정) ①사무소장은 정상근무시간이 아닌 때에 긴급사태가 발생한 경우에 대비하여 미리 소속직원중 정원의1/10 이상을 필수요원으로 지정하고, 긴급사태 발생시 신속히 필요한 조치를 하도록 하여야 한다.

(2005.8.16. 개정)

②제1항의 필수요원은 비상소집시 1시간 이내에 응소 가능한 자를 우선적으로 지정하되 사무소장 및 문서보관자, 통신요원 등 사무보조에 필요한 인원이 포함되도록 하여야 한다.(2005.8.16, 2010.12.31. 개정)

제24조(비상연락망의 정비 · 보완) ①사무소장은 제22조제2항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직원비상연락망을 정비 · 보완하여야 하며, 월 1회 이상

이를 점검하여야 한다.(2005.8.16. 개정)

②사무소장은 복무관련업무를 담당하는 소속직원 중에서 직원 연락체계의 유지 및 직원 비상연락망의 정비·보완을 위한 책임자 및 보조자 1인을 지정하여야 한다.(2005.8.16. 개정)

제25조(비상연락체계유지) ①사무소장은 사무소 인근 거주자 중 3명 이상을 비상 연락담당자로 편성하여 다음 각 호의 임무를 수행하게 한다.(2005.08.16. 개정)

1. 기계경비 세트이후 시간 중 사무소의 긴급연락 조치
2. 전언통신문의 전달
3. 주소와 전화번호를 기록한 직원비상연락망을 자택에 비치하고 비상소집과 업무연락

②비상연락 담당자의 부재시에는 차순위자가 제1항 각 호의 업무를 담당한다.

③기계경비를 실시하는 사무소는 업무 종료후 전화응대 및 비상연락대책의 일환으로 착신통화전환장치를 설치·운용하는 등 상시비상연락체제를 유지하여야 한다. 다만, 지사무소는 여건을 감안 본소의 대표전화(착신통화 전환 전화)에 재작성 전화번호를 입력하여 통합운용 할 수 있다.(2009.1.19. 개정)

④(2009.1.19. 삭제)

제4절 당직의 감사 등

제26조(당직감사) ①조합장은 필요한 경우에 본조합 및 지사무소에 대한 당직 및 기계경비운영상태(이하 "당직근무상태"라 한다)를 감사하거나 소속직원으로 하여금 감사하게 할 수 있다.

②사무소장은 수시로 당직근무상태를 지도교육함으로써 사고예방에 만전을 기하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제27조(당직근무상태의 점검) ①사무소장 또는 당직업무 관리책임자(기계용역경비관리책임자)는 당직근무상태(재택당직 포함) 및 기계경비사무소의 경비회사 업무 수행상태를 매월 1회 이상 불시 점검을 실시하고 당직근무일지(경비당번 일지)에 점검내용을 기록관리 하여야 한다.(2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

②대표전화에 착신통화전환장치를 설치·운영 등 재택당직을 실시하고 있는 사무소의 기계용역경비관리책임자는 수시로 전화응대 상태를 전화 점검하여야 한다.(2009.1.19. 개정)

제28조(당직근무태만자 등에 대한 조치) 제규정 또는 특별 지시사항을 위반한 당직근무자 또는 경비당번 및 관련자 등에 대하여는 징계 또는 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

제29조(계통보고) 당직근무자는 근무중 발생한 모든 주요사항에 대하여 지체없이 육하원칙에 의하여 사무소장 및 계통사무소에 보고하여야 한다.(2005.8.16. 개정)

- 제30조(당직비) ①당직 · 비상근무 및 기계경비당번의 근무를 한 직원에 대하여는 조합이 따로 정하는 바에 의하여 당직비를 지급할 수 있다.
- ②무인기계용역경비 실시에 따른 공사비, 월정료, 기계경비당번비 등의 처리는 회계규정이 정하는 바에 의한다.

제3장 기계경비

제31조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2009.1.19. 개정)

1. "기계경비"라 함은 직원의 당직근무에 의하지 않고 용역경비회사의 기계용역경비를 제공받아 경비업무를 수행하는 것을 말한다.
2. "택배당직"이라 함은 기계경비로 기계세트(이하 "세트"라 한다)후 사무실 전화번호를 기계경비당번의 전화번호로 착신전환 하여 집 또는 사무소와 비상상황 대처 가능거리 이내에서 당직임무를 수행하는 것을 말한다.

제32조(기계경비의 계약) 본 조합이 기계경비계약(신규, 이전, 개축, 주요 계약 내용 변경 등을 포함한다)을 체결하고자 할 경우에는 전국단위 경비회사(3개 시·도 이상에 걸쳐 광역서비스를 제공할 수 있는 회사를 말한다)의 비교견적을 받아 계약 체결하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전국단위 경비회사가 본 조합의 해당지역에 기계경비업무서비스를 할 수 없는 경우에는 조합장 책임 하에 경비회사의 경비능력, 공신력, 손해배상능력, 전용회선 사용, 계약서 등을 고려하여 전국단위 외의 경비회사와 계약할 수 있다.(2009.1.19. 개정)

제33조(기계경비 관리 감독) ①사무소장은 기계경비대상물의 기계경비 실시상황을 수시 확인 감독하여야 한다.(2005.08.16, 2009.1.19. 개정)

②사무소장은 기계경비관리 · 감독을 위하여 기계용역경비관리책임자(이하"관리책임자"라 한다)를 지정(별지 제10호 서식)하여 업무를 수행하게 한다. 이 경우 관리책임자를 지정하는 경우 본소는 전무(전무 미운용 시 상임이사) · 상무(전무 · 상무 미 운용사무소는 권한을 위임받은 책임자)로 지정하고, 지사무소는 사무소장 또는 권한을 위임받은 책임자로 할 수 있다.(2005.08.16, 2009.1.19. 개정)

③사무소장은 관리책임자의 교체사유가 발생하는 즉시 신임관리책임자를 지정하여 인계인수하도록 하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제34조(기계경비당번 명령) ①사무소장은 직제규정상의 직원(영업지원직, 산전후대체직, 파트타이머는 제외)중 기계경비당번(이하 "경비당번"이라 한다)의 근무명령(이하 "당번명령"이라 한다)을 반월 또는 월단위로 발령 · 시행한다.(2010.12, 2010.12.31. 개정)

②당번명령은 직원의 사무소 전입순서에 따라 윤번제로 한다. 다만, 윤번제

로 인하여 토·일요일(휴일을 포함한다)에 계속 근무하게 되는 직원에 대하여는 기계경비당번명령권자의 판단에 따라 그 순서를 조정할 수 있다.

(2005.8.16, 2009.1.19. 개정)

③당번명령은 당직·경비당번명령부에 의하여 근무예정일 7일전에 본인에게 통지한다.

④경비당번의 교체사유 발생시는 당번명령을 받은 직원은 지체없이 대직자를 선정하여 관리책임자의 승인을 얻어 근무하게 하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

⑤당번명령상 "1회"라 함은 경비당번 근무명령일 근무 개시 시부터 다음 정상업무(휴일 특별근무를 포함한다)를 위한 세트해제일 업무개시 시각까지를 말한다. 다만, 휴일에 경비당번 전화로 착신통화 전환을 하여 재택당직을 한 경우에는 해당 휴일 재택당직일을 경비당번 근무 1회로 추가 인정할 수 있다.(2009.1.19. 개정)

⑥경비당번은 1명으로 함을 원칙으로 한다.

⑦당번근무는 동일한 자가 연일 계속하여 근무할 수 없다. 다만, 당번근무 가용인원이 2인 이내로 부득이 한 경우에는 사무소장의 판단에 따라 예외로 할 수 있다.(2009.1.19. 개정)

⑧(2010.12.31. 삭제)

제35조(경비당번 면제) 사무소장이 직원에 대하여 일정기간 경비당번 근무를 면제 또는 유예하고자 할 경우에는 제2장제1절제8조의 규정을 준용한다 .
(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

1. (2010.12.31. 삭제)

2. (2010.12.31. 삭제)

3. (2010.12.31. 삭제)

제36조(경비당번 근무신고 및 인계인수) ①경비당번은 당번근무 해당일 근무시간 종료 30분전까지 관리책임자에게 경비당번 근무신고를 하여야 한다. 다만, 휴일 특별근무에 따른 경비당번은 그 전일인 정상근무일에 신고를 하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

②경비당번 근무신고시 제43조의 규정에 의한 경비서류 및 비품과 자기카드 및 출입문열쇠 등을 인수·확인하고, 당번근무 종료와 동시에 경비당번근무일지에 소정의 기록사항을 확인·날인한 후, 자기카드 및 출입문 열쇠와 함께 관리책임자(휴일 특별근무 시에는 다음 경비당번을 말한다)에게 인계한다.
(2005.08.16. 개정)

③경비당번은 당번근무 개시전 가스분사기 등 관리책임자로부터 가스분사기 1정 이상을 인수하여 휴대 근무하고, 최종퇴실시에는 경비서류함에 보관하며 근무종료시 가스분사기 등 관리책임자(휴일, 특별근무시에는 다음 경비당번을 말한다)에게 인계한다.(2010.12.31. 개정)

④경비당번의 근무시간은 복무규정에서 정한 근무시간이 종료된 때부터 다음 정상근무가 시작되기 전까지로 한다.(2005.08.16. 개정)

제37조(관리책임자 및 경비당번의 임무) ①관리책임자는 다음 각 호의 임무를 수행 한다.(2005.08.16. 개정)

1. 자기카드 · 출입문 열쇠 보관 및 관리 감독
2. 비상연락망 편성 및 운용
3. 사고(화재를 포함 한다)예방 조치 및 대책(2005.08.16. 개정)
4. 기계용역경비의 문제점 검토 및 건의
5. 경비당번의 교육 및 근무 관리감독
6. 기타 경비에 필요한 사항

②경비당번은 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 자기카드 및 출입문 열쇠의 관리
2. 경비당번 근무일지(별지 제11호 서식)에 의한 항목별 확인 및 조치
3. 화재, 도난 등 사고예방 및 비상사태에 대한 조치
4. 취약시간 경비
5. 전화민원 및 긴급 연락사항 등 처리
6. 정상근무시간외의 근무자 및 방문자 등 기록 유지
7. 기타 사무소장 또는 관리책임자로부터 지시받은 사항(2005.08.16.개정)

③사무소장은 보안점검을 효율적으로 실시하기 위하여 각 사무실 단위로 실내단속책임자(별지 제3호 서식)를 지정하고, 보안점검표를 작성 비치하고 실내단속책임자 또는 최종퇴실자가 이를 점검하도록 하여야 한다. 다만, 단일 경비구역의 기계경비실시 사무소의 경우에는 보안점검표 비치를 생략하고 경비당번근무일지의 보안점검사항으로 점검을 실시할 수 있다.(2009.1.19. 개정)

④경비당번은 실내단속책임자 또는 최종퇴실자가 기록한 보안점검사항을 확인 하여야 한다.(2009.1.19. 신설)

제38조(사무실 출입문열쇠 및 자기카드 관리) ①사무실 출입문열쇠, 자기카드는 다음 각 호와 같이 관리 · 운용하여야 하며, 자기카드 및 출입문열쇠관리 대장(별지 제12호 서식)에 의하여 기록 · 유지하여야 한다.(2009.1.19. 개정)

1. 사무실 출입문열쇠 및 자기카드

가. 사무실 출입문열쇠 및 자기카드는 경비당번용 및 예비용으로 구분하여 운용한다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

- (1) (2005.08.16.삭제)
- (2) 예비용은 사무소장 책임하에 별도 구분하여 보관 · 관리하고 비상시 활용한다.(2005.08.16. 개정)
- (3) 경비당번용은 관리책임자가 보관하여야 하며 경비당번에게 인계인 하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

나. 출입문 열쇠를 한 개라도 분실하였을 때에는 즉시 전체를 교체하여야 한다.

다. 자기카드의 훼손 또는 분실 시와 업무상 필요시 경비회사와 협조하여 교체 사용하고 훼손된 자기카드는 관리책임자가 경비회사에 반납 처리하고 보관증을 징구(별지 제25호 서식)하여 자기카드 관리대장(별지 제12-1호 서식)에 첨부 하여 관리한다.(2010.12.31. 개정)

2. (2009.1.16. 삭제)

②기계경비계약에 따른 시설물의 관리업무를 위임하기 위하여 출입문열쇠를 경비회사에 대여할 때에는 보관증 징구(별지 제25호 서식) 관리대장의 기록 유지 등 책임한계를 명확하게 하여야 한다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

제39조(비밀문건의 조치) ①비상열쇠보관함과 비밀문서 안전지출 및 파기계획 서는 경비서류함(당직함)에 보관·시건 후 사무소장실에 비치한다.(2005.08.16. 개정)

②경비서류함(당직함)열쇠는 관리책임자 및 경비당변이 각각 보관하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제40조(사고예방 조치) 사무소장은 다음 각 호의 사항에 대한 자체교육을 실시하여 사고예방을 철저히 하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

1. 경비당변 등 열쇠소지자 납치 예방대책(2005.08.16. 개정)

가. 최종퇴실자 또는 다른 직원의 입회하에 세트 또는 세트해제

나. 외부인 신분확인

다. 복무규정에서 정한 정상근무시간 이외의 시간에 직원이 근무하고자 할 경우에는 사고예방을 위하여 반드시 2인 이상이 세트해제 시부터 정상 세트 시까지 계속하여 근무하도록 하여야 한다.(2005.08.16. 신설)

2. 직원 및 경비회사 직원 등의 면식법에 의한 도난 예방대책(2005.08.16. 개정)

가. 기계세팅후 사무실 출입은 원칙적으로 불허

나. 휴일 출입계획은 경비회사에 사전연락

다. 긴급사태 발생시 또는 반드시 출입을 하여야 할 경우에는 사전에 사무소장 또는 관리책임자의 승인을 받은 후 경비회사에 통보하고 출입(경비당변근무일지에 기록유지)(2005.08.16. 개정)

라. 사무소장, 관리책임자, 경비당변 근무대상자 및 비상연락담당자 변동시 변경사항에 대하여 경비회사에 즉시 통보(2005.08.16. 신설)

마. 경비회사로부터 경비당변 등 직원의 비상출입 허가여부 확인요청이 있는 경우 사무소장 또는 관리책임자는 사유를 검토하고 제40조제1호다목 및 사고예방조치 후 출입을 허가 하여야 한다.(2005.08.16. 신설)

3. 경비회사 전용회선의 고장 및 정전 시 대책

4. 월 1회이상 전 직원에 대한 자체보안교육(특히 전입자에 대한 교육)

5. 세트여부 확인(경비회사 관제소 또는 자동응답장치 전화 확인, 근무일지

에 기록 유지)

6. 시재금, 유가증권 등 용역경비계약서상의 손해배상 한도액 초과 시 대책 (증액계약, 공제가입 등)

7. 경비회사의 면책사유에 해당하는 사고발생으로 경비제공업무 정지 시 대책
가. 직원당직 근무로의 전환

나. 현금도난공제 가입

제41조(취약시간 경비) 경비당번은 다음 각 호의 취약시간에는 출입문을 잠그고 비상벨 작동상태를 점검한 후 가스분사기를 휴대하고 근무하여야 한다.

1. 근무시간 종료 후부터 세트 시까지

2. 경비당번 출입 시(세트해제)부터 직원 출근 시까지

제42조(기계경비업무의 감사 및 점검) 기계경비업무의 감사 및 점검은 제26조 및 제27조를 준용한다.

제43조(기계경비관련 서류 및 비품비치) 기계경비사무소에는 다음 각 호의 서류 및 비품을 경비서류함(당직함)에 보관 시건후 사무소장실에 비치한다.

(2005.08.16. 개정)

1. 기계용역경비관리책임자 임명부(2005.08.16.개정)

2. 당직 · 경비당번 명령부

3. 경비당번 근무일지

4. 자기카드 및 출입문열쇠 관리대장

5. 비상연락담당자 및 비상연락망 편성표

6. 가스분사기 관리대장 및 가스분사기

7. 기타 당직근무(전환시)에 필요한 서류 및 비품

제44조(직원당직 근무로의 전환) 사무소장은 다음 각 호와 같은 사유가 발생 시에는 경비회사에 통보한 후 일정기간 직원당직근무로 전환할 수 있다.

(2005.08.16. 개정)

1. 기계경비 관련사고 발생 또는 기계경비 불가능 사태(동시다발의 전기 정전 또는 통신장애 등)발생 시

2. 천재지변 및 비상사태 발생 시

3. 전무이사의 특별지시가 있을 때(2009.1.19. 개정)

제45조(기타) 비상연락체계의 유지 및 경비당번비 등에 대하여는 제2장제3절 및 제4절을 준용한다.

제4장 인력경비 (2009.1.19 개정)

제46조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2009.1.19. 개정)

1. "인력경비"라 함은 경비업무를 도급계약 한 경비회사 소속 직원(이하 "용역경비원"이라 한다)과 본 조합 소속 직원에 의하여 경비업무를 수행하는 것을 말한다.
2. "경비원"이라 함은 제1호의 용역경비원과 경비업무를 수행하는 본 조합 소속 경비원을 말한다.
3. "일일경비원"이라 함은 제2호의 경비원을 미 운용 할 경우 해당 점포 내 직원을 1일 1명씩 방범근무자로 명령하여 기본업무와 병행하여 취약시간 내 경비근무를 수행하는 직원을 말한다.(2010.12.31. 신설)

제47조(경비업무 도급계약 및 지도·감독) ①경비원을 운용하고자 할 경우에는 따로 정하는 인력용역경비업무도급계약서에 의하여 도급계약을 체결한다.
(2009.1.19. 개정)

②사무소장은 본 조합 소속 경비원의 경우에는 경비원 근무수칙(별표 4)에 따라 관리·지도 또는 감독하고, 용역경비원의 경우에는 용역경비회사 순회관리자를 통하여 관리·지도한다.(2009.1.19. 개정)

③용역경비원이 정당한 지시사항에 불응하거나 근무가 불성실할 때는 경비회사와 협의하여 교체하여야 한다.(2009.1.19. 신설)

제48조(경비업무범위 및 경비원의 준수사항) ①본 조합 소속 경비원의 경비업무범위는 다음과 같다.(2009.1.19. 신설)

1. 도난사고, 불법행위의 감시 및 예방활동
2. 사고의 조기발견과 확대방지를 위한 긴급대처
3. 경비구역내의 질서유지 업무
4. 반출입 물품의 통제업무
5. 현금 호송업무
6. 영업시간 종료 후 출입자 통제 및 기록유지
7. 집회·시위 발생 시 시설 및 인원의 방호
8. 안내업무
9. 화재예방 순찰
10. 그 밖의 경비관련 업무

②용역경비원의 경비업무는 경비업무도급계약서에서 정하는 바에 의한다.
(2009.1.19. 신설)

③용역경비원은 경비관계법령 및 도급계약서상의 내용을 준수하고, 본 조합 소속 경비원은 경비원근무수칙(별표 4)을 준수하여 그 직무를 성실히 수행하여야 한다.(2009.1.19. 신설)

④경비원은 직무수행중 인지하거나 습득한 기밀을 제3자에게 누설하거나 제공하여서는 안 된다.(2009.1.19. 신설)

⑤일일경비업무를 수행하는 직원의 업무범위는 다음 각 호와 같다.

(2010.12.31. 신설)

1. 점포내 출입자(행동 의심자 등)동태 파악
2. 점포 객장 및 외부감시, 주차(시동)차량 및 오토바이 등 주의 관찰
3. 고액예금 인출자 보호 및 경비원 근무일지(별지 제14호 서식)작성

제5장 경비시설

제1절 금고실 설치 및 관리

제49조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "금고실"이라 함은 중요금고, 중요서류, 중요용지, 전표, 장표 기타 이에 준하는 물품 등을 보관하기 위하여 시설내에 금고비가 설치된 견고한 장소를 말한다.
2. "외금고"라 함은 전표, 장표 및 각종 중요서류 등을 보관하기 위한 금고실 출입문과 중간철책 사이의 공간을 말한다.
3. "내금고"라 함은 현금, 유가증권, 중요용지 등의 중요물품을 보관하기 위하여 별도로 설치한 중간철책 안쪽 공간을 말한다.
4. "중요금고"라 함은 현금, 유가증권, 보호예수품, 중요용지, 중요인장 기타 이에 준하는 중요물품을 보관하는 금고를 말하며, “현금금고”라 함은 중요금고 중 특별히 현금을 보관하는 금고를 말한다.
5. "금고열쇠"라 함은 금고실(비상문을 포함한다. 이하 같다) 및 내금고의 출입문 열쇠와 중요금고의 열쇠를 말한다.
6. "금고부호"라 함은 금고실 및 중요금고의 문을 개폐하기 위하여 별도로 제정된 부호를 말한다.
7. "혈류인식형 금고비"라 함은 생체인식 시스템으로서 사람의 생체적, 행동적인 특징을 이용하여 개인을 인증하는 자동화된 시스템으로 금고다이얼과 손등의 정맥 혈관 등록 및 디지털 비밀번호를 사용하며 혈류판을 부착하여 사용하는 금고비를 말한다.(2010.12.31. 신설)
8. "대여금고실"이라 함은 고객의 중요물품 등을 보관하기 위하여 시설내에 금고비가 설치된 견고한 장소로서 금고실과 별도로 설치하여야 한다.

(2010.12.31. 신설)

제50조(금고실 설치 및 관리) ①금융점포는 금고실을 설치·운용하여야 한다. 다만, 안전이 확보된 국가 시설 등에 입점한 금융점포는 설치하지 아니할 수 있다.(2009.1.19. 개정)

②제1항 단서규정에 해당하는 경우에는 현금 및 중요금고 등의 보호시설에

CCTV 등을 설치하고 분리기계경비를 하는 등 자체경비대책을 강구하여야 한다.(2009.1.19. 개정)

③사무소장은 금고실을 총괄 관리한다.(2009.1.19. 개정)

④혈류인식형 금고비를 설치·운영하는 경우에는 금고다이얼과 손등의 정맥 혈관 시스템을 각각 독립적으로 운용하여야 하며 어느 한쪽의 작동만으로 금고비가 개방 되어서는 아니 된다.(2010.12.31. 신설)

⑤대여금고는 별도의 대여금고실내에 운영하여야 하며 대여금고실 설치 기준은 금고실 설치기준을 준용한다.(2010.12.31. 개정)

⑥사무소장은 금고실 관리·감독을 위하여 금고실관리책임자를 지정(별지 제10호 서식)하여 업무를 수행하게 할 수 있다. 다만, 금고실관리책임자의 지정은 출납담당책임자를 제외한 4급 이상 책임자로 한다.(2010.12.31. 개정)

제51조(설치기준) 금고실은 다음 기준에 의하여 설치함을 원칙으로 한다.

구 분	설치 기준	비고
벽 체	○ 철근콘크리트옹벽의 경우 두께15cm이상(철근이중배근) (2009.1.19. 개정) ○ 벽돌벽의 경우 두께 30cm이상(내부 3.0mm이상 철판보강) (2009.1.19. 개정) ○ 경량칸막이벽체의 경우 내부에 3.0mm이상 양면강판을 용접 결속시키고 50mm이상 고성능 내화단열재를 충진하여 설치 (2009.1.19. 개정) ○ 현금, 유가증권 등 중요물품을 중요금고에 보관하지 않고 실내에 보관하는 경우 내부에 중요금고에 준하는 보안, 방호(방법) 및 내화성을 갖춘 시설물 보강(2009.1.19. 개정)	천정위 벽체 포함
바닥 천정	○ 철근콘크리트슬래브 두께 15cm이상(철근이중배근) (2009.1.19. 개정) ○ 슬래브두께 15cm미만일 경우 3.0mm이상 철판보강 (2009.1.19. 개정)	
현금 및 중요증서 장치고	○ 직경 19mm 철재파이프, 간격15cm로 천정마감선까지 설치 (2009.1.19. 삭제)	

제52조(중요금고 보관) 중요금고는 원칙적으로 내금고에 보관한다. 다만, 금고실이 설치되어 있지 아니하거나 금고실내에 내금고가 별도로 구분되어 있지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제53조(열쇠관리) ①금고열쇠는 각각의 자물쇠 장치 하나당 각각 2개를 조제하여, 그 중의 1개를 예비열쇠로 하여 유사시에 대비하고 각각의 열쇠에 대하여 금고열쇠관리대장(별지 제15호 서식)을 작성하여 기록·관리한다.

②제1항의 열쇠는 다음 각 호와 같이 관리한다.

1. 사용열쇠

- 가. 금고실의 속 · 겹문열쇠(속문열쇠가 없는 경우는 제외한다)와 내금고 철책의 출입문열쇠(내금고가 없는 경우는 제외)는 사무소장이 소지 · 관리함을 원칙으로 하되 금고실관리책임자를 지정하여 소지 · 관리하게 할 수 있다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)
- 나. 중요금고 열쇠는 해당 업무담당책임자가 소지 · 보관하고, 현금금고 열쇠 중 겹문열쇠는 출납담당책임자가, 속문열쇠는 출납담당직원이소지 · 보관한다. 다만, 속문이 없는 현금금고는 출납담당책임자가 부호를 관리하고, 출납담당자가 열쇠를 소지·보관한다.(2005.08.16, 2009.1.19, 2010.12.31. 개정)
- 다. 금고실관리책임자와 출납담당책임자는 각각 다른 직원으로 지정 하여야 한다.(2005.08.16. 신설) (2010.12.31. 개정)

2. 예비열쇠

금고실, 내금고, 중요금고의 예비열쇠와 비상문 열쇠는 비상시에 대비하여 사무소장과 차하위책임자(차하위 직급에 4급이상 책임자가 없는 경우는 5 · 6급직원)가 봉함, 공동날인하여 인근지역 금고실이 있는 계통사무소의 금고실관리책임자가 금고실에 보관하되, 인계인수증(별지 제26호 서식)을 작성하여 각각 보관하여야 한다. 다만, 인근지역에 계통 사무소가 없는 경우에는 사무소장이 사무소 외의 장소에 안전하게 보관한다.
(2005.08.16, 2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

③혈류인식형 금고비의 마스터Key는 다음 각 호와 같이 관리한다.
(2010.12.31. 신설)

- 1. 혈류인식형 금고비의 열쇠 및 부호관리는 금고실 열쇠관리기준을 준용한다.
- 2. 마스터 Key를 이용하여 금고실 출입 가능자를 등록하는 경우 금고실 출입인가자에 한하여 등록 할 수 있다.
- 3. 사무소장 또는 금고실관리책임자는 다음 목에 해당하는 경우 그 기록을 혈류관리등록대장(별지 제24호 서식)에 기록 · 관리하여야 한다.
 - 가. 금고실 출입인가자에 대해 최초로 혈류를 등록 하였을 경우
 - 나. 업무분장 등 사유로 인하여 혈류를 삭제한 경우
 - 다. 기타 사무소장이 사고예방을 위하여 직원의 혈류를 등록 또는 삭제한 경우 등

④대여금고실 열쇠 및 부호관리는 금고실 열쇠관리기준을 준용한다.
(2010.12.31. 신설)

제54조(부호관리) ①사무소장은 다음 각 호의 1의 사유가 발생하는 경우 금고 부호를 제정 또는 변경하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

- 1. 신설 또는 교체하였을 경우

2. 금고열쇠를 도난 또는 분실하였을 경우
3. 금고부호를 제정 또는 변경한 후 2년이 경과하였을 경우
4. 금고실관리책임자를 변경하였을 경우. 다만, 금고실에 기계경비회사의 구분 경비장치(금고실 분리 경비시스템)를 별도 설치 운영하는 경우에는 금고부호를 제정 또는 변경한 후로부터 1년 경과시 변경 가능
(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

5. 사무소장이 사고예방을 위하여 필요하다고 인정하는 경우(2005.08.16. 개정)
②사무소장은 금고부호를 제정 또는 변경할 때에는 금고부호기록표(별지 제 16호 서식) 1부를 작성·봉합하여 예비열쇠 보관장소가 아닌 곳에 사무소장이 보관하여야 하며, 제53조제2항에 의한 금고실관리책임자에게는 암기하여 사용하도록 한다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

제55조(열쇠의 개조 및 조제) ①사무소장은 금고열쇠의 파손, 마모 또는 기타 부득이한 사유로 인하여 필요하다고 인정될 경우에는 열쇠를 개조 또는 조제하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

- ②금고열쇠를 도난, 분실 또는 기타 사고예방을 위하여 필요한 경우에는 자물쇠의 구조와 금고부호를 변경하여야 한다.

제56조(파기 또는 소각처분) 금고부호를 변경하였거나 금고열쇠를 개조 또는 조제하였을 때에는 사용필 금고부호기록표와 폐기열쇠를 사무소장이 지정하는 책임자 입회하에 금고실관리책임자가 파기 또는 소각·처분하며 관련 장부에 기록하여야 한다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

제57조(금고실 개폐) ①금고실문은 이중문(속문은 철책문)으로 설치하여야 한다.
②금고실문과 내금고 출입문은 사무소장이 개폐함을 원칙으로 하되 제53조제2항제1호에 의하여 금고실관리책임자가 지정된 경우에는 금고실관리책임자가 개폐할 수 있다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

- ③근무시간 중에는 금고실문은 항상 닫아 놓고 내금고 출입문은 항상 잠가 두어야 한다. 다만, 내금고가 별도로 설치되어 있지 아니한 경우에는 금고실 속문(금고실입구 철책문)을 잠가두어야 한다.(2005.08.16. 개정)

- ④혈류인식형 금고비는 항상 닫은 상태로 운용하여야 하며 금고실 출입 인가자가 필요시 본인의 손등 혈류(외(外)문), RF카드 또는 손등 혈류(내(內)문)를 이용하여 출입을 하여야 한다.(2010.12.31. 신설)

1. 근무시간 외 또는 최종 퇴청 시에는 금고실관리책임자가 손등혈류 및 금고다이얼을 이용하여 항상 이중으로 잠가 두어야 하며 최초 개폐 시 손등혈류 및 금고다이얼을 이용하여 개폐하여야 한다.

2. 기타 사항은 금고실 개폐기준을 준용한다.

제58조(출입제한) 소속직원이 업무수행상 필요에 따라 금고실을 출입하고자 할 경우에는 사무소장의 승인을 받아야 한다. 다만, 승인을 받지 아니한 직원의

일시적인 출입이나 소속 직원이외의 자가 금고실을 출입하고자 할 때에는 사무소장 또는 금고실관리책임자의 승인을 받아 인가 직원 입회하에 출입토록 하며, 보호구역출입자통제대장(별지제23호 서식)에 기록·유지 하여야 한다.(2005.08.16, 2010.12.31. 개정)

제59조(방법설비) 금고실 방법 및 화기단속을 위한 설비는 다음 각 호의 기준에 부합되게 설치하여 사고미연방지 조치를 하여야 한다.

1. 금고실의 위치는 취약요소를 배제하여 선정할 것
2. (2010.12.31. 삭제)
3. 금고실에는 기계경비회사의 금고실 분리 경비시스템, 열선감지기, 충격감지기, 비상벨 등 필요한 기계경비장치를 설치할 것(2005.08.16, 2009.1.19. 개정)
4. 기타 방법 및 화재예방상 필요한 조치를 할 것

제60조(각종 비치서류) ①사무소장은 소관금고에 대하여 다음 각 호의 서류를 작성 비치한다.(2005.08.16. 개정)

1. 금고열쇠관리대장
2. 금고부호관리대장(별지 제17호 서식)
3. 금고부호기록표
4. 보호구역 출입자 통제대장
5. 열류관리등록대장(2010.12.31. 신설)

②사무소장은 제1항의 각 호 비치서류의 기재사항에 변동이 있을 때에는 그 변동내용을 정리하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제61조(점검 및 정비) ①점검은 정기점검과 수시점검으로 구분한다.

②사무소장은 매분기 1회 이상 제52조부터 제60조까지의 관리사항을 정기적으로 점검하여야 한다.(2009.1.19. 개정)

③금고실관리책임자는 제53조의 규정된 사항을 수시로 점검하여야 한다.

④사무소장은 제2항 및 제3항의 점검결과 외부인에게 정비를 의뢰할 경우에는 서약서(별지 제18호 서식)를 받은 후 신용이 있는 자로 하여금 정비하게 하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제2절 CCTV 설치 및 관리

제62조(CCTV 설치) 사무소장은 영업점(금융점포, 사업소), 365자동코너(점내, 점외), 점외설치 자동화기기, 무인점포에 대하여 다음 각 호의 기준에 의하여 CCTV를 설치·운영하여야 한다.(2005.08.16.개정)(2009.1.19. 개정)

1. CCTV카메라는 사무소 구조를 고려하여 설치하되 출납창구, 온라인창구, 현금자동지급기, 금고실 출입구 및 내부(현금금고 포함), 출입문(시간외 출입문 포함), 현금 및 유가증권의 거래가 (삭제) 수반되는 장소에 우선

적으로 설치하여야 한다.(2009.1.19, 2010.12.31, 2024.12.31. 개정)

2. 카메라는 감시 사각지대가 없도록 감시범위를 조절하며, 피사체와 카메라 거리에 따라 최적의 렌즈를 선택하여 설치하여야 한다.(2009.1.19. 개정)
3. 카메라의 위치는 가능한 한 피사체의 정면에 설치하고, 너무 높거나 너무 비스듬하지 않게 하며, 역광이 최소화하도록 역광차단장치를 설치한다.
4. CCTV모니터는 사무소장실, 상담실 등 외부인의 눈에 띄지 않는 장소에 설치하여야 한다.(2005.08.16. 개정)
5. 365자동코너의 CCTV는 객장, 기계실, 자동화기기별로 최적의 렌즈와 수량을 설치하여야 한다.

제63조(CCTV 운용) CCTV는 24시간 녹화함을 원칙으로 하며, 점포운영시간 이후에도 침입 등 이상신호 발생시 녹화할 수 있도록 자동점등장치 등을 설치·운용하여야 한다.(2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

제64조(CCTV 관리) ①사무소장은 CCTV관리책임자를 정·부책임자로 지정하되 정책임자는 4급이상 책임자로 한다.(2005.08.16. 개정)

②카메라의 렌즈 및 주장치 등 CCTV기기를 월 1회 이상 청소하고 유지·관리하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

③관리책임자는 녹화상태를 수시로 점검하고, CCTV관리전문 회사에 A/S 및 주기적인 점검등을 의뢰한다.

④CCTV의 관리책임자는 작동상태를 매일 점검하여 CCTV 일일점검일지(별지 제13호 서식)에 기록·관리하여야 한다.

⑤CCTV 본체 보호를 위해 잠금장치가 부착된 락 케이스를 설치하고 비밀번호 설정 입력 등 관계자 외의 자가 사용할 수 없도록 보안조치를 하여야 한다.(2009.1.19 신설)(2010.12.31. 개정)

제65조(녹화내용 관리) ①녹화내용은 2월 이상 보관함을 원칙으로 한다. 다만, 사건사고발생 녹화분은 별도의 저장장치(CD, 디스켓 등)에 저장한 후 사건 완결시까지 연장 보관하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

②(2005.08.16. 삭제)

③녹화내용은 외부로의 반출, 열람 또는 복사할 수 없다. 다만, 수사목적상 관계기관의 정식요청이 있을 때에는 사무소장의 승인을 받아 반출(인수증 보관) 또는 열람 등을 할 수 있다.(2005.08.16. 개정)

④(2009.1.19. 삭제)

제3절 금융점포 및 365자동코너 경비시설 (2009.1.19. 개정)

제66조(금융점포 경비시설) 금융점포는 다음 각 호의 경비시설을 갖추어야 한다.
(2009.1.19. 개정)

1. 비상벨 설치기준은 다음과 같으며, 사무소장은 경비당번으로 하여금 비상벨의 이상유무를 근무시작과 동시에 점검(경비회사 비상벨은 필요시 점검)하고 이상유무를 당번일지에 기록하도록 하여야 한다.
 - 가. 비상벨은 경비회사에서 설치한 것으로 운영함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 관할경찰서(파출소)의 비상벨을 추가하여 설치할 수 있다.(2010.12.31. 개정)
 - 나. 경비회사와 경찰서에 설치한 비상벨의 보틴은 색깔을 구분하여 설치한다.
 - 다. 비상벨은 사무소장실, 책임자, 창구(출납, 여신 등)좌석에 설치하여야 하며, 상담실 등 기타 사무소장이 필요하다고 판단되는 곳에 추가 설치할 수 있다.(2010.12.31. 개정)
 2. 취약구역 출입문(후문 등)은 3중 잠금장치(60cm이상 이격)를 설치하여야 한다.
 3. 취약구역 창문, 365자동코너 기계실 근접창문 등에는 견고한 방범창 또는 방범필름을 설치하여야 한다.
 4. 취약구역 출입문 및 창문에는 기계경비시스템의 자석감지기 외에 범행초기 감지에 적합한 감지기(충격, 오디오, 유리, 적외선 등)를 설치하여야 한다. 다만, 적외선 감지기는 인적이 드문 취약구역 외부에 설치한다.
 5. 근무시간 종료 후 외부인 출입을 통제하기 위하여 시간외 출입문에 관찰구 또는 인터폰을 설치하여야 한다.
 6. 점포의 뒤(외벽) 또는 옆부분이 인접건물과 근접되어 있어 시야가 제한되는 곳에는 자체 또는 건물주와 협조하여 보안등을 설치하여야 한다.
 7. 무단침입시 경보가 울리도록 기계경비 경보장치를 설치하여야 한다.
- 제67조(365자동코너 경비시설) 365자동코너 경비시설 설치운용은 다음과 같다.(2009.1.19. 개정)
1. 365자동코너 설치시 기계실은 가급적 건물안쪽에 위치하도록 하여야 한다.
 2. 화재예방을 위하여 객장에는 화재감지기, 기계실에는 화재감지기 및 누전 차단기를 설치하여야 한다.
 3. CCTV 설치시 카메라는 기계실과 객장을 감시할 수 있도록 설치하여야 한다.
 4. 비상통보업무를 수행하기 위하여 객장과 기계실에 비상벨을 설치하여야 한다.
 5. 객장에는 사무실, 경비회사, 농협고객지원센터와 연결된 단축전화를 설치·운영하여야 한다.
 6. 객장내 금연구역 표시를 하고, 쓰레기통의 재질은 철재로 설치하여야 한다.
 7. 365자동코너 기계실 출입문은 3중 잠금장치를 상·중(자동잠금장치)·하부에 60cm이상 이격 설치하여야 한다. 다만, 점외365자동코너 및 외부에서 직접 출입하는 기계실 출입문은 2중문으로 설치하여야 한다.
 8. 기계실출입문은 방화문으로 설치하여야 한다. 다만, 장소 협소 등 불가피한 사유로 셔터 운용 시는 개폐잠금장치를 2중으로 하는 등 보안성을 강화

하여야 한다.

9. 점외 단독으로 운용하는 자동화기기는 쉽게 해체할 수 없는 부스와 CCTV를 설치하여 보안성을 강화 하여야 한다.

10. 자동화기기는 고정밀림방지턱을 설치하여야 한다.

11. 365자동코너 기계경비시스템 구축은 다음 각목의 기준에 의한다.

가. 기계실 출입문에는 자석감지기 및 범행초기 감지에 적합한 감지기(충격, 오디오, 적외선 등)를 설치하여야 한다.

나. 기계실에는 실내에 열선감지기, 화재감지기를 설치하고, 외벽 및 철판 보강 부분에 충격(진동)감지기를 설치하여야 한다.

다. 기계실내에 무단침입 기계경비 감지기 작동 시 경보가 울리도록 경보 장치를 설치하여야 한다.

제68조(경비시설 설치확인) 금융점포와 365자동코너의 신설, 이전, 환경개선공사를 하는 경우 및 자동코너를 일괄용역으로 운영하는 경우에는 <별표 6>의 경비시설을 설치한 후 안전관리담당부서장에게 "경비시설 설치확인증" 발급을 요청하여야 한다.(2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

제4절 기타 경비시설 (2009.1.19. 신설)

제69조(사업소 등 경비시설) 현금·유가증권의 거래수반 및 보관하는 경제사업장과 업무지원부서 등은 제5장(제49조 내지 제68조)을 준용하여 자체실정에 맞는 경비시설을 구축하여야 한다.(2009.1.19. 개정)

제70조(기타경비시설) 기계경비시스템 구축 시 영업점건물에 화재수신반 시설이 설치된 경우에는 경비회사의 화재이보용장치를 설치하여야 한다.(2009.1.19. 개정)

제6장 경비장비

제71조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "가스분사기 등"이라 함은 총포·도검·화약류 등 단속법에서 정한 가스 분사기, 전자충격기 등의 경비장비를 말한다.(2009.1.19. 개정)
2. "분사기"라 함은 사람의 활동을 일시적으로 곤란하게 하는 최루 또는 질식 등의 작용제를 분사할 수 있는 분사기를 말한다.(2010.12.31. 개정)
3. (2009.1.19. 삭제)
4. "전자충격기"라 함은 사람의 활동을 일시적으로 곤란하게 하거나 인명에 위해(충격)를 가하는 전류를 방류시킬 수 있는 기기를 말한다.
5. "그물총(캐칭넷)"이라 함은 범인의 활동·도주를 한동안 곤란하게 하는 경비

장비를 말한다.(2009.1.19. 신설)

제72조(구입 및 관리 방법) ①가스분사기 등을 구입 또는 소지하고자 할 경우에는 사전에 관할경찰서장의 허가를 받아야 한다.(2009.1.19. 개정 후단삭제)
 ②사무소장은 소지허가 신청(별지 제19호 서식) 및 소지허가 갱신신청(별지 제20호 서식)을 이행한다.(2009.1.19. 개정 단서삭제)
 ③사무소장은 가스분사기 등의 관리방법은 다음 각 호의 기준에 의한다.(2005.08.16. 개정)

1. 사무소별 3정 이상을 구입(업무용동산) 운용한다.(2009.1.19. 개정)
2. 분말약제인 경우 응고방지를 위하여 주 1회 이상 충분히 흔들어 주어야 한다.(2005.08.16. 개정)
3. 약제는 기간경과 시 약효가 감소되므로 2년 경과 후에는 약제를 교환하되 경과분은 교육훈련 시 활용한다.(2005.08.16, 2009.1.19 개정)
- ④허가받은 가스분사기 등은 관할 경찰서의 총포관련 일제점검기간 중 점검을 받아야 하며, 분실, 피탈, 파손, 교환 시는 즉시 관할 경찰서에 신고하여야 한다.(원인규명, 변상조치 등 별도 강구)

제73조(보관관리 방법) ①가스분사기 등 관리책임자는 본소는 전무(전무 미 운용시 상임이사) 또는 상무(전·상무 미 운용시 권한을 위임받은 책임자)로 하고, 지사무소는 사무소장 또는 권한을 위임받은 책임자로 지정(별지 제10호 서식)하며, 휴대 사용해야 할 인원(상황대처에 용이한 경비원(용역직 제외), 출납업무 관련직원, 현송직원, 당직자 또는 경비당번 등을 말한다)을 지정하여 지급하되, 가스분사기 등 관리대장(이하 "관리대장"이라 한다)을 비치하여 기록한다.(2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

②일과시간 중에는 고정하여 지급받은 직원이 휴대근무(부득이한 경우 서랍에 보관 근무한다)하고, 지정된 자가 휴가 기타 출타 시에는 가스분사기 등 관리책임자가 대리근무자를 지정하여 관리대장에 의하여 인계인수한다.

(2010.12.31. 개정)

③일과시간 후에는 고정하여 지급받은 직원이 직접 보관함을 원칙으로 하되, 필요시 사무소에서 합동 보관하고, 당직·경비당번용 가스분사기 등은 다음 각 호에 의거 인계인수 및 보관관리한다.(2009.1.19. 개정)

1. 현금 호송 시는 가스분사기 등 필요량을 현송원에게 관리대장에 의하여 인계하여 휴대(착용)하도록 하고, 무단 지출하거나 소지 할 수 없는 자에게는 휴대하게 할 수 없다.
2. 가스분사기 등을 지급받은 직원은 책임보관관리에 철저를 기하고 사용방법과 주의사항을 숙지하여 범인검거, 퇴치 및 범죄예방 등 경비업무 목적에만 사용하여야 하고, 무분별한 사용으로 사회적 물의를 일으키는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 사무소장 또는 가스분사기 등 관리책임자는 가스분사기 등의 분실, 피탈, 파손방지, 엄정한 보관관리 및 유사시 즉시 사용이 가능하도록 수시로 교육을 실시하고, 제88조제1항제3호의 규정에 따라 이상유무를 점검하여야 한다.(2005.8.16, 2010.12.31. 개정)

④경비당번은 취약시간 경비를 위하여 가스분사기 등을 휴대근무하고 최종 퇴실시 사무소장실에 비치된 경비서류함에 시건 보관한다.(2005.08.16. 개정)

제74조(기타) 경비장비의 교환·사용은 안전관리담당부서장이 별도 정한 바에 따른다.(2010.12.31. 개정)

①(2010.12.31. 삭제)

②(2010.12.31. 삭제)

제7장 자금의 현송

제75조(정의) 이 장에서 "자금의 현수송(이하 "자금현송" 이라 한다)"이라 함은 자금(원화 및 외화)을 현송점에서 인수하여 안전하게 현수점에 그 자금을 인도하는 것을 말한다.(2009.1.19 개정)

제76조(현송안전수칙) ①자금현송은 안전하고 유리한 방법으로 실행하여야 하며, 다음 각 호의 현송안전수칙을 준수하여야 한다.

1. 자금의 안전현송 의무 이행
2. 현송중 자금에서 이탈 및 다른 업무 수행 금지
3. 현송장비의 사전점검 철저
4. 현송중 불가피한 경우를 제외하고는 현송차량의 정차 금지
5. 차량 시건상태 확인후 현송차량 운행
6. 자전거, 오토바이, 도보에 의한 현송 금지
7. 현송코스 및 시간 수시 조정·운용
8. 현송원은 현금피탈을 방지하기 위한 가스분사기, 현송안전가방 등 방법장비와 휴대전화 등 통신장비의 휴대(2005.08.16.개정)
9. 자금현송시에는 당해 사무소 차량을 이용. 다만, 사무소장이 부득이하다고 인정하는 경우에는 사고예방을 위한 적절한 조치 후 다른 현송차량 이용 가능(2005.8.16. 개정)
10. 자금현송시에는 현송안전가방의 안전장치를 반드시 작동시키고 리모콘을 분리 소지한 상태에서 현송업무 수행(2005.8.16. 개정)

②사무소장은 자금현송 전에 제1항의 현송안전수칙에 대한 교육을 실시하고, 자금현송명령부(별지 제21호 서식)를 작성하여야 하며, 현송계획 등이 외부에 유출되지 않도록 적절한 보안대책을 마련하여야 한다.(2005.08.16. 개정)

제77조(현송방법) ①자금현송은 직원에 의한 현송과 현송전문회사에 의한 현송으로 구분한다.

②자금현송의 절차는 "별표 5"에 의한다.

제78조(현송원) 직원에 의한 현송의 경우 현송원은 현송직무를 충분히 수행할 수 있는 자를 지정하여야 하며, 사무소별 현송인원은 다음 각 호와 같이 운용한다. 다만, 현송인원의 확보가 어려운 지사무소의 경우에는 본소에서 자금현송업무를 수행하거나 이를 지원할 수 있다.

1. 자금이 3억원 초과 : 책임자, 경비원 및 운전기사를 포함한 4인 이상 (2005.08.16. 개정)
2. 자금이 5천만원 초과 3억원 이하 : 책임자, 경비원 및 운전기사를 포함하여 3인 이상 (2005.08.16. 개정)
3. 자금이 5천만원 이하 : 2인 이상(책임자 또는 직원을 포함한다) (2005.08.16. 신설)

제79조(현송전문회사의 이용) 자금현송은 현송전문회사에 위탁함을 원칙으로 한다. 다만, 금액·거리 시간상 제약을 받는 현수송으로서 사무소장이 안전하다고 인정하거나 현송전문회사에서 수용할 수 없을 때에는 예외로 한다. (2005.08.16. 개정)

제80조(현송책임) ①현송에 따르는 책임은 현송원 전원이 연대하여 진다.

②현송원중 상급자가 현송책임자가 되며, 현송원은 현송책임자의 정당한 지휘·감독에 따라야 한다.

③현송원의 임무는 자금을 인수하였을 때부터 현수점에 그 자금의 수도(受渡)가 완료된 때에 종료한다.

제81조(현송비용) ①자금현송에 따른 비용은 현송점이 부담한다. 다만, 자금현송을 의뢰한 때에는 그 의뢰점이 부담한다.

②제1항의 규정에 불구하고 한국은행 자금현송에 따른 관리모점의 비용은 따로 정하는 바에 의한다.

제82조(기타) 제76조 내지 81조의 규정은 파출수납, 무인점포, 어음교환 및 중요용지 현수송의 경우에도 이를 준용한다. 다만, 사무소간 직원에 의한 어음교환 현송으로서 실물사본의 별도 보관이 가능할 경우에는 현송금액에 불구하고 사무소장 책임 하에 2인 이상(책임자 또는 직원을 포함한다)의 현송원을 지정하여 현송하게 할 수 있다. (2005.08.16. 단서신설)

제8장 금융안전사고예방 (2005.08.16. 신설)

제83조(정의) 이 장에서 "금융안전사고예방"이라 함은 금융안전사고를 예방하기

위하여 사무소 자체경비강화대책 수립, 강·절도 사고예방의 날 행사 실시, 범죄신고체제 확립, 경비시설 및 경비장비 점검, 사고예방교육 등의 업무를 수행하는 것을 말한다.

제84조(자체경비강화) ①사무소장은 영업점 및 주변에서의 피탈사고와 도난 사고방지에 대비한 자체경비강화대책을 수립 실시하여야 한다.

②본소(지사무소 포함), 365자동코너(점내, 점외), 점외설치 자동화기기, 무인점포에 대하여 CCTV 및 기계용역경비시스템을 설치 운영하여야 하며, 기타 방법대책을 강구하여야 한다.

제85조(관리감독) 사무소장은 금융안전사고예방을 위하여 금융안전사고예방관리책임자를 본소는 전무(전무 미운용 시 상임이사) 또는 상무를, 지사무소는 사무소장 또는 권한을 위임받은 책임자로 지정(별지 제10호 서식하여 업무를 수행하게 할 수 있다.(2009.1.19, 2010.12.31. 개정)

제86조(금융안전사고예방관리책임자의 임무) 금융안전사고예방관리책임자는 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.(2010.12.31. 개정)

1. 자체경비강화대책 수립 및 운용 관리감독
2. 강·절도 사고예방의 날 행사 실시
3. 기타 금융안전사고예방을 위한 문제점 검토 및 조치

제87조(신고체제 확립) 사무소장은 금융안전사고 발생 시 경찰관서, 기계용역 경비회사 등에 신속하게 신고할 수 있도록 전 직원에게 비상벨의 위치를 숙지시키고 전화신고체제를 항시 유지하여야 한다.

제88조(강·절도 사고예방의 날 행사) ①사무소장은 매월 두번째 수요일(행사일이 휴일인 경우 그 다음 영업일로 순연된다)에 "강·절도 사고예방의 날 행사"를 실시하여 다음 각 호의 업무를 점검하고 미비사항에 대하여는 보완 조치하여야 한다.(2010.12.31. 개정)

1. 금융안전사고사례 분석을 통한 경비 취약부문에 대한 대책수립
2. (2010.12.31. 삭제)
3. 경비시설, 경비장비 등의 정상 작동여부 점검
4. 사무소 실정에 맞는 시나리오 작성 및 모의훈련 실시
5. 금융안전사고예방업무 담당부서에서 별도로 정한 "금융안전사고예방점검표"에 의거 자체점검 실시

②사무소장 주관 하에 행사를 실시하고 일시, 장소, 참가인원, 교육훈련내용을 기록하고 근기자료를 비치하여야 한다.

③제 1항 및 제 2항의 규정에도 불구하고 안전관리담당부서장이 매월 별도의 "강·절도 사고예방의 날 행사" 내용을 지정하고 이를 이행하는 경우 제1항 및 제 2항의 업무를 이행한 것으로 본다.(2010.12.31. 신설)

제89조(경비시설 및 경비장비 점검) 사무소장은 금융안전사고예방을 위하여 근

무시간 전후에 경비시설, 경비장비 등의 정상 작동여부를 점검하고 이상이 발견된 경우에는 즉시 정비하여야 한다.

제90조(금융안전사고예방 교육) ①사무소장은 전 직원을 대상으로 월 2회 이상 금융안전사고예방 교육을 실시하여야 한다.

②조합장은 관내 지사무소에 대하여 금융안전사고예방을 위한 지도·교육을 실시하여야 한다.

제91조(계통보고) 사무소장은 금융안전사고(미수사고 포함)가 발생한 경우에는 사고경위 등을 신속하게 계통 보고하여야 한다.

제92조(기타) ①사무소장은 금융안전 취약기간(설, 추석, 연말연시, 휴가철 등을 말한다)중에는 특별경계강화기간을 설정하여 자체경비를 강화하고 관할 경찰관서 등 유관기관과 긴밀한 협조체제를 유지하여야 한다.

②사무소장은 금융안전사고예방을 위하여 출납창구에 최소한의 영업자금만 보유할 수 있도록 조치하고 영업점 및 365자동코너의 출입문에 경고문을 부착하여야 한다.

제93조(기계경비 비무장에 대한 제재기준) 기계경비 비무장이 최근 1년 이내 2회 이상 발생 시 안전관리담당 부서장은 기계경비당번에게 주의촉구, 관리 책임자 및 사무소장에게 경고 조치할 수 있다.(2024.12.31. 신설)

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.3.6. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2005.8.16. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.1.19. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.12.31. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.8.4. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.12.31. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1>

사무소 당직근무인원

구 분	당 직 근 무 인 원	
	평 시	특별경계시
본 소	2	3
지 사 무 소	2	3
기타사무소(사업소 포함)	2	3

주) 당직책임자는 평시에는 정규직 직원을, 특별경계 시는 평시보다 직급이
상향 보장된 직원으로 운영한다. 다만, 당직가용 인원수를 감안 부득이한
경우에는 조합장(사무소장)의 방침을 받아 당직 책임자의 직급을 조정·운
용할 수 있다.

당직·경비업무준칙(모범안)

<별표 2>

보 안 일 반 수 칙

1. 우리는 내직장의 안전과 국가총력 안보를 위하여 보안업무 수행에 열과 성을 다하며, 이를 생활화 한다.
2. 직무를 통하여 인지한 모든 기밀은 일체 누설하지 않는다.
3. 근무시간중 이석 시는 반드시 취급문서 및 PC에 대한 보안조치를 한 후 행동한다.
4. 비밀안전지출 및 파기계획을 평소 숙지하여 비상시 긴급조치에 차질이 없도록 한다.
5. 사무실에 용무없이 내방한 외부인 및 잡상인의 출입을 발견하였을 때에는 즉시 퇴실 조치한다.
6. 퇴근 시는 인화물질을 일정한 장소에 보관하고 각종 보관용기는 시건하며, 보안점검표에 의거 확인한다.
7. 당직자는 당직·경비업무준칙에 의거 근무하며 당직근무수칙을 완전 숙지 실천한다.
8. 보안교육, 점검등을 통하여 강조된 사항은 이를 성실히 이행한다.

<별표 3>

당 직 근 무 수 칙

1. 당직자는 복장을 단정히 하고 당직근무표찰을 패용하여야 한다.
2. 당직자는 근무지를 이탈할 수 없으며 책임근무시간 중 취침할 수 없다.
3. 당직자는 직원의 품위를 손상하거나 당직근무에 지장이 있는 행위를 하여서는 아니된다.
4. 당직자는 근무중 구내의 순찰과 경계를 철저히 하여 제반사고를 미연에 방지하여야 한다.
5. 당직자는 화재, 도난, 불순분자의 침입 등 제 비상사태에 대비하여 비밀안전 지출 및 파기계획을 숙지하여야 한다.
6. 당직자는 비상사태 발생 시 관계기관(경찰관서, 소방관서, 군부대 등)에 지체없이 보고하고 필요한 응급조치를 하여야 한다.
7. 당직자는 근무 중 접수한 문서, 전화, 전보 등에 대하여는 그 내용의 완급에 따라 적절히 처리하고 모든 보고는 육하원칙에 의거 신속 정확히 하여야 하며, 중요한 사항은 당직일지에 기록 유지하여야 한다.

<별표 4>

경비원 근무수칙

경비원은 제 규정과 아래의 근무수칙을 준수하여 성실히 근무하여야 한다.

1. 근무

- 가. 근무자는 지정된 복장과 용모를 단정히 하고 근무에 임하여야 한다.
- 나. 사주경계가 용이한 곳을 택하여 고정 및 유동근무를 하며, 행동 및 거수자 발견 시 는 항상 경계감시 하여야 한다.
- 다. 근무 중 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.
- 라. 습득 물 또는 고객의 휴대품 도난방지에 신경을 써야한다.
- 마. 근무지의 정리정돈을 잘하고 고객에게 친절하게 봉사, 안내하여야 한다.
- 바. 식사와 용변 등으로 근무지를 이석 할 때에는 반드시 소속책임자에게 사전 보고하고 그 지시를 따른다.
- 사. 영업시간이후에는 출입자의 신원을 확인한 후 출입을 허용한다.

2. 인계인수

경비원은 소속책임자의 명을 받아 근무하며, 근무 중에 있었던 모든 사항 및 지시사항을 기록하여야 하며, 교대자가 있을 경우에는 인계인수 하여야 한다.

3. 보고

- 가. 경비원은 근무 중 사고가 발생하였을 경우에는 이를 곧 소속 책임자에게 보고 하여야 한다.
- 나. 경비원은 교육 또는 지시받지 않은 사항이 발생하였을 경우 즉시 소속 책임자에게 보고하고 그 지시를 받는다.

4. 근무일지

경비원은 근무 중 발생한 제반사항을 근무일지(별지 제14호 서식)에 기록하며, 소속책임자 의 결재를 득하여야 한다.

5. 기 타

본 근무수칙에 명시되지 않은 기타사항은 소속책임자의 지시를 따른다.

<별표 5>

자금현송 업무처리 절차

1. 직원에 의한 자금현송 절차

- 가. 출납책임자는 현송직원 입회하에 자금회송통지서 또는 자금청구서의 권중별 내역에 따라 지폐는 작은 묶음으로 주화는 포대 단위로 점검한 후 현송용기에 넣어 봉인하여 현송직원에게 인계한다.
- 나. 현송금이 도착하였을 때에는 현수받는 사무소의 출납책임자는 현송직원 입회하에 현송금의 포장, 봉인 기타 이상유무를 확인한 후 개봉하고 자금회송통지서 또는 자금청구서의 종별로 지폐는 작은 묶음으로, 주화는 포대 단위로 대조 후 출납담당자에게 인계한다.

2. 현송전문회사에 의한 자금현송 절차

가. 현송점에서의 현송 위탁 의뢰 및 승인

- (1) 현송점은 현송금액, 자금현수점을 확정하고 이용할 대행업체를 선정하여 현송 위탁을 의뢰한다. 이때 위탁의뢰는 자금현송 전영업일 16:00 (토요일 14:00)까지로 한다. 다만, 현송 대행사와 협의 하여 위탁의뢰 시간을 조정할 수 있다.
- (2) 대행업체를 이용하여 자금을 현송하는 경우에는 자금현송위탁기록부 (별지 제22호 서식)에 대행업체, 현송차량번호, 현송책임자, 현송금액, 현수점 등을 작성하여 사전에 사무소장의 승인을 받아야 한다.

나. 현송금의 인수도

(1) 현송점

- (가) 대행업체로부터 '현송대행지시서' 및 '책임자 신분증'을 제출받은 후 대행업체 인터넷 홈페이지를 통하여 배정받은 ID 와 PASSWORD를 입력하여 현송책임자 신원, 인감계(서명계), 현송차량 번호 등을 확인한다.
- (나) 현송점 출납담당 책임자와 현송책임자 입회하에 현송금을 인도하고 소정의 인수도 서류에 상호 기명 날인한 후 현금수송지시서(현송금 송부서 : 현송점 보관용)를 받는다.
- (다) '현금수송지시서'(현송금송부서)의 영수인은 '현송대행지시서' 상의 현송금

(라) 현송점 출납담당책임자는 대행업체가 현송금을 운송용기에 담아 포장을 완료한 후, 현송 도중 임의 개방을 하지 못하도록 운송용기의 잠금 장치를 확인하고, 띠지로 봉한 다음 현송금인수도서류에 사용한 인감으로 봉인한다.(현송용기에 sealing을 사용하여 봉인하는 경우 seal 고유번호를 상호 확인한다.)

(사) '현송대행지시서'와 "현금수송지시서(현송금송부서 : 현송점 보관용)"은 별도 편철한 후 출납 담당책임자가 보관한다.

(나) 대행업체로부터 현송금 및 현금수송지시서(현송금송부서:현수점보관용)를 인도받고 현송용기의 잠금상태 및 봉인의 이상유무, 현송금송부서상의 현송점 책임자 직인 또는 seal 고유번호와 일치 여부를 확인한다.

(나) 현송금 인수도 후 대행업체가 확인한 현금수송지시서(현송금송부서)는 기존 자금청구서 및 자금회송수령서를 대한다.

<별표 6>

금융점포 및 365자동코너 경비시설 설치

경비시설 항목	기계경비시스템 항목
■ 금융점포 부문	
1. 취약출입문(후문 등)의 3중 잠금장치 설치(상중하 60cm 이격 설치)	1. 취약출입문에 자석감지기외에 범행시도 시 초기 감지용 감지기 설치
2. 외부인 통제를 위한 최종출입문 관찰구 설치	2. 취약창문에 자석감지기외 범행시도 시 초기 감지용 감지기 설치
3. 유리창문의 강화유리 또는 방범필름 부착설치	3. 화재 이보용 장치 설치
4. 금고실의 금고비 설치 또는 금고비가 없는 경우 현금금고의 2중문 설치 여부	4. 비상벨 분산(창구, 후선, 상담실, 사무소장실) 설치
5. 금고실 외벽의 옹벽이 아닌 경우 철판보강 등으로 견고히 설치 되었는지 여부	5. 금고실 분리경비 시스템 설치
6. 금고실, 정문, 최종출입문의 출입을 감시하는 CCTV 카메라 설치	6. 금고실 감지기(충격, 열선) 설치
7. 강화유리 출입문 2중잠금장치 설치(상단, 하단부)	7. 금고실, 365자동코너, 사무실 세트 연동 시스템 설치
8. 경비회사와 연계한 센서자동점등장치 설치(연계불가능시 자체센서등 설치)	8. 사무실내 경보장치 설치
■ 365자동코너(점내, 점외)	
1. 365기계실 출입문 3중 잠금장치 설치	1. 점내 기계실 출입문 자석감지기 설치
2. 기계실 출입문 자동잠금장치 설치	2. 기계실내 열선감지기
3. 기계실 출입문의 방화문 설치	3. 기계실 외벽 및 철판보강부에 충격감지기 설치
4. 기계실 외벽이 옹벽이 아닌 경우 철판보강	4. 기계실내 화재감지기 설치
5. 자동화기기 고정밀립 방지턱 “L” 자형 설치	5. 객장과 기계실에 비상벨 설치
6. 기계실내 경비회사와 연계한 센서자동점등장치 설치(연계불가능시 자체센서등 설치)	6. 365자동코너 분리경비시스템 설치
7. 기계실 및 객장 CCTV 카메라 설치	7. 기계실내 경보장치 설치
8. 기계실내 소금고 운용 시 고정 설치	8. 점외 365자동코너 기계실 출입문에 자석 및 범행 초기감지기 설치
9. 기계실문 셔터운용 시 잠금장치 비밀번호 운용(셔터감지기 설치)	9. 기계실 출입문이 365자동코너 객장에 설치된 경우 객장 출입문 해체시도 초기감지기 설치
10.점외365자동코너 운용시 기계실출입문 이중문 설치(1차, 2차문, 3중잠금장치 설치)	10.기계실내 열쇠보관함이 쉽게 해체되지 않도록 견고한 설치(소금고 운영 시 소금고 내보관)
11.점외365 기계실출입문 경첩 위치가 벽면 반대편(손잡이가 벽면쪽방향) 설치	
12.점외 단독 자동화기기 운용 시 부스 및 CCTV 설치	

- ※ - 구분난은 당직의 일직, 숙직, 재택당직으로 구분 표시
- 대직결재는 관리책임자 또는 명령권자가 결재

[illegible]

<별지 제2호 서식>

(앞면)

당 직 근 무 일 지

(년 월 일 요일) (일 · 숙직)

결	담당	책임자	책임자	사무소장
재				

1. 당직 근무자

소 속	직	성 명	인	소 속	직	성 명	인

2. 인계 · 인수사항

시 분 인계.인수	인계자 (인)	당직자 (인)
시 분 인계.인수	당직자 (인)	인수자 (인)

※ 인계 · 인수 내용 : 당직함(당직관련서류 · 비품), 경비장비(특히 가스분사기),
자기카드 · 출입문열쇠

3. 근무상황

건 명	내 용	조치(확인)사항

※ - 지시받은(피점검)사항, 전화접수 발생 및 조치사항등을 기록
- 사무소장 또는 당직업무 관리책임자의 당직근무 상태 점검내용 기록(월1회 이상)

4. 문서 및 물품수발과 연락(보고)사항

시 각	수 발 처	수 발 자	건 명	인계자 인	인수자 인	비 고

(뒷 면)

5. 특근자 현황

소 속	인원수	특근시간	비 고

6. 방문자(출입차량포함)현황

주소(소속)	성 명	출입시간	용 건

7. 순찰점검사항

순찰시간	순 찰 자		결 과	순찰시간	순 찰 자		결 과
		인				인	
		인				인	
		인				인	

8. 비상벨 점검사항

점검시간	상대방	점검자	이상유무

9. 기계경비장치 등 점검사항

점검시간	점검자	이상유무

※ 경비회사 비상벨 점검은 필요시 실시

10. 계통사무소 전화점검사항

사무소명	수화자 직성명	시 간	이상유무 특이사항	사무소명	수화자 직성명	시 간	이상유무 특이사항

(순찰표 부착란)

(순찰표 부착란)

<별지 제3호 서식>

실 내 단 속 책 입 자

사무소명 :

요 일	정		부	
	직	성 명	직	성 명
월				
화				
수				
목				
금				
토				

당직 · 경비업무준칙(모범안)

주) 주5일제 근무실시 사무소는 토요일 삭제

<별지 제4호 서식>

보안점검표

사무소명(부서명) :

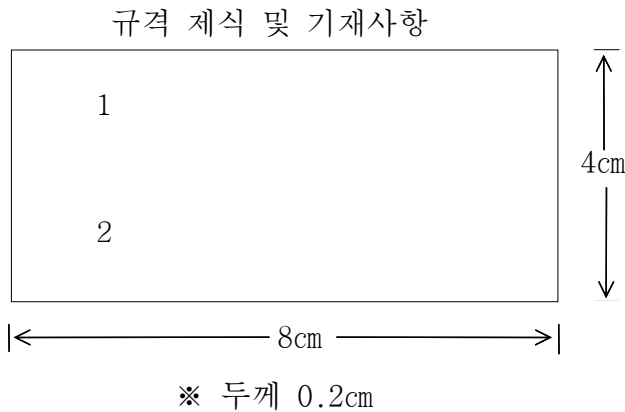
점 검 일 자	(1) 서류보관 상 태		(2) 문서함 시건상태		(3) 사무기기,절연기기 절연상태		(4) 업무자료 폐기상태 (세절처리)		(5) 소등/문단속 상 태		이상 유무	점검시각 및 점검자				결재
	최종 퇴실자		최종 퇴실자		최종 퇴실자		최종 퇴실자		최종 퇴실자			최종퇴실자		당직·경비당번		
	점 검 시 각	성 명	점 검 시 각	성 명	점 검 시 각	성 명	점 검 시 각	성 명	점 검 시 각	성 명		점 검 시 각	성 명			

※ 작성요령

1. 각 사무실단위로 비치하여야 하며, 실내단속책임자 또는 최종퇴실자가 1차 점검 기록하고, 당직·경비당번이 재확인 기록한다.
2. 점검사항별로 이상이 있을 때에는 ×표, 이상이 없을 때에는 ○표를 하고 "이상유무"란에 그 내용을 기재한다.
3. ①항의 서류보관상태는 시건된 문서함에 보관 또는 책상위 방치 여부 확인, ④항은 업무자료 폐기시 세절처리 여부 확인

<별지 제5호 서식>

당 직 근 무 표 찰



당직 · 경비업무준칙(모범안)

(주 의)

- 위의 1,2란에는 다음사항을 표시한다.
 - 당직 사무소명을 기재함
 - 당직의 종류를 기재함(당직책임자, 당직근무자, 비상당직등)
- 글자의 크기는 다음과 같다.

구 분	글자의 크기	종 류	글자의 색채
1	20 포인트	고딕체	검 정 색
2	26 포인트	"	검 정 색

- 재료는 백색아크릴을 사용한다.
- 뒷면에 옷핀을 달아 패용이 가능하도록 한다.

<별지 제6호 서식>

비상연락담당자 및 비상연락망 편성표

(년 월 일 현재)

작성책임자 : 직 성명 인

1. 비상연락담당자

순위	직	성명	주소	전화	핸드폰
1					
2					
3					

2. 비상연락망

총원 명

정	직위		(유관기관)
부	직위		(필수요원)

반장

예비군

반장

민방위

반장

비대원

※ 편성(기재)요령: 1. 첫째칸은 성명, 둘째칸은 전화번호, 셋째 칸은 주소를 기입
2. 여백에 유관기관 연락체계(경찰관서, 소방관서, 시군읍사무소, 계통사무소) 및 필수요원 명단을 기록·활용한다.
3. 최단시간 내에 전원에게 연락이 가능하도록 편성

고령시 · 진곡읍사무소(마포면)

(뒷면)

[illegible]

– 970 –

<별지 제8호 서식>

비 상 근 무 발 령 서

1. 비상근무 발령일시 : 년 월 일 시 분
2. 비상근무의 종류 :
3. 비상근무 대상지역 및 사무소 :
4. 주 의 사 항 :
5. 비상소집결과 보고처(전화번호) :

○ ○ ○ 의 명을 받아 위와 같이 발령함.

○ ○ ○ ○

직 인

<별지 제9호 서식>

비 상 소 집 결 과 보 고 서

1. 사무소명 :

2. 비상근무발령 접수일시 : 년 월 일 시 분

3. 비상소집 응소현황

구 분		총원	응소대상 인 원	응소인원	응소율 (%)	시간별 응소현황			
						1시간 이내		1~2시간내	
						인원	비율	인원	비율
총계	계								
	필수요원								
	일반직원								
사무소	계								
	필수요원								
	일반직원								

<보고요령>

1. 응소대상 인원은 총원에서 교육·출장·휴가자 등 제외
2. 응소현황 보고시간 (시간업수)
○ 각 사무소는 계통보고 (우선 전화보고후 서면보고)
3. 각 지역본부는 취합 보고

<별지 제10호 서식>

당직 · 경비업무 관리책임자 지정

(당직업무, 기계경비, 금고실, CCTV, 가스분사기등, 금융안전사고예방)

직	성명	인	지정업무	기간		사무소장 (인)
				선임일자	해임일자	

- ※ 지정업무는 당직업무, 기계경비업무, 금고실, CCTV, 가스분사기 등, 금융안전 사고예방으로 구분하여 지정하되, 동일인 또는 구분하여 지정 가능
- ※ 구분 업무별로 1장씩 작성

당직 · 경비업무준칙(모범안)

<별지 제11호 서식>

(앞면)

경비당번 근무일지

(년 월 일 요일)

결 재	담당	책임자	책임자	사무소장

1. 경비당번 근무자

소 속	직	성 명	인	전화번호(착신전환시)
				-

2. 인계·인수사항

시 분 인계·인수	인 계 자 (인)	경비당번 (인)
시 분 인계·인수	경비당번 (인)	인 수 자 (인)

※ 인계·인수 내용 : 경비서류함(경비서류 및 비품), 자기카드 및 출입문열쇠, 경비장비(가스 분사기 등)

3. 사무소 전화 운영 사항

착신 전환 여부	여()·부()	세트프린트 용지 부착
----------	-----------------	-------------

4. 근무상황

건 명	내 용	조치(확인)사항

※ 지시받은(피점검)사항, 전화접수 발생 및 조치사항, 문서 및 물품수발, 특근자 또는 방문자 등 기록유지

5. 기계경비 정상세트여부 확인 사항

확인시간	이상유무	수화자성명	비고

※ 업무종료 후 경비회사가 설치한 경비장비에 자기카드 등으로 세트 및 최종출입문 시건 후 즉시 경비회사 ARS(또는 관제소)로 세트여부 전화확인(365코너가 있는 경우 객장 전화기 이용) 하여 정상세트시 퇴근하고, 경비회사 수화자를 일지에 기록.

6. 기계세트 및 해제사항

구 분	정상근무시	중 도 해 제 발 생 시		
기계세트	일 시 분	일 시 분	승인여부	여·부
세트해제	일 시 분	일 시 분	사 유	

7. 보안 점검 사항

(뒷면)

점 검 사 항	점검 결과		점 검 사 항	점검 결과	
	1차	2차		1차	2차
가. 서류보관 상태 - 중요문서, 중요용지 등 방치			마. 소등/문단속 상태 - 금고 - 창문, 출입문 등 시건 - 조명등, 커튼 개폐상태		
나. 문서함 시건 상태 - 책상, 캐비닛 등			바. 기타 특이사항		
다. 사무기기, 전열기기 절연상태 - 전기난로, 커피포트, 전기 방석, 전열기 등 절연					
라. 업무자료 폐기상태 (세절 처리)			점검자	1차: 인	2차: 인

- ※ 이상 발생에 대한 조치내용은 특기 및 기타 사항란에 기록 유지
- ※ 1차 점검자 : 실내단속책임자 또는 최종퇴실자, 2차 점검자 : 경비당번
- ※ 가항의 서류보관상태는 시건된 문서함에 보관 또는 책상위 방치 여부 확인, 라항은 업무자료 폐기시 세절처리 여부 확인

8. 비상벨 점검사항

점 검 시 간	상 대 방	점 검 자	이 상 유 무
	경 비 회 사 (경찰서 등)		

- ※ 기계세트 해제 직후 비상벨 점검 실시(경비회사 비상벨의 점검은 필요시 실시)

● 사무소 또는 관리자 특기 및 기타사항 ●

건 명	내 용(조치사항)	비 고
○ 자체 점검 사항	- 전화응대 상태 전화점검 (착신전환장치)	

- ※ 1. 책임자 등이 자체경비 및 보안교육 실시사항, 자체점검사항, 세트 미실시등 임무태만자 조치사항, 경비시설 보완사항, 경비회사 협조(비상연락망 변동, 경비향상대책 등) 조치사항 등을 기록
2. 사무소장 또는 관리책임자의 재택당직근무 상태 및 기계경비회사 임무수행 상태점검내용 기록(월1회 이상)

자기카드 관리대장

1. 보유·고정지급 현황

고유번호			인수일자		
용 도	경비당비용()예비용()		경비회사	(☎)	
모 형					
폐기내용	폐기일자		폐기책임자	직 성명	(인)
	폐기사유		입 회 자	직 성명	(인)

2. 인계인수사항

년월일	인 계 자			인 수 자(보관자)			결 재	비 고
	직	성 명	인	직	성 명	인		

※ 고정지급시 작성 (경비당비용의 인수인계는 경비당변일지로 대함)

10자 · 10공로비서장(마포구)

(뒷면)

[illegible]

- 977 –

출입문열쇠 관리대장

1. 보유·고정지급 현황

고유번호		인수일자	
용 도	경비당번용()예비용()경비회사용()	경비회사	(☎)
모 형			
폐기내용	폐기일자		폐기책임자 직 성명 (인)
	폐기사유		입 회 자 직 성명 (인)

2. 인계인수사항

[illegible]

- ※ 1. 고정지급시 작성 (경비당번용의 인수인계는 경비당번일지로 대함)
2. 경비회사용은 경비회사 보관증을 징구 첨부 비치

(뒷면)

[illegible]

- 979 –

<별지 제13호 서식>

CCTV 일일 점검일지

(년 월 일)

담 당	책임자	책임자	사무소장

점검자 : 직 성명 (인)

구 분	점 검 사 항	결 과	불량시 조치사항
카메라 및 모니터	○ 카메라의 촬영범위는 적정한가? ○ 카메라의 방향은 적정한가? ○ 모니터의 화질은 선명한가? ○ 모니터에 표시된 시간은 현재시간과 일치하는가? ○ 카메라 역광이 차단되고 있는가?		
주 장 치 (DVR)	○ 주장치는 정상적으로 작동하고 있는가? ○ 주장치는 24시간 녹화가 되고 있는가? ○ 녹화내용은 2개월 이상 유지되고 있는가? - 1일 1회 이상 2개월 전일 녹화내용 검색 확인 ○ 녹화내용 검색시 재생 화질상태는 선명한가? ○ 설치 및 유지보수업체 연락처 스티커 부착 및 기기 사용설명서가 비치되어 있는가?		

주) 1. 365자동코너, 사무실CCTV에 대하여 일일점검 사항 기록관리
2. 결과 표시방법 : 양호 ○, 불량(요정비) X 로 각각 표시

고령·진곡읍사무소(마포동)

<별지 제14호 서식>

경비원 근무일지

(년 월 일)

담당	책임자	책임자	사무소장

구 분	주 요 내 용
1. 지시받은 사항 및 확인조치사항	☐ 지시사항 ☐ 확인조치사항
2. 출 입 통 제 및 순 찰	☐ 민원인, 잡상인, 기타
3. 자금 현수송 관 련 사 항	☐ 현수송처(일시) : (월 일 00 : 00 ~ 00 : 00) ☐ 휴대경비장비 : 가스분사기, 전자봉, 경봉, 호각등 ☐ 호송대상물 : 현금(), 수표() [반납, 수령, 공급] ☐ 현수송인원 : 외 명
4. 특 기 사 항 (건의사항)	

※ 농 · 축협 소속 경비원(일일경비원 포함)만 작성 관리(용역경비원은 경비회사 근무일지 작성)

당직 · 경비업무준칙(모범안)

<별지 제15호 서식>

금 고 열 쇠 관 리 대 장

사무소명 :

열쇠명칭			사용구분	사용열쇠(), 예비열쇠()		
조제일자			조 제 처	()		
모 형						
폐기내용	폐기일자		폐기책임자	직	성명	(인)
	폐기사유		입 회 자	직	성명	(인)
금 고 열 쇠 인 계 인 수 사 항						
년월일	적 요	관 리 책 임 자			사무소장 (인)	비 고
		직	성 명	(인)		

<전 면>

100자 · 100공백(마진) (양쪽)

[illegible]

<후 면>

<별지 제16호 서식>

금 고 부 호 기 록 표

사무소명 :

금 고 별	금 고 부 호	사 용 설 명	
금 고 부 호 인 계 인 수 사 항			
연 월 일	적 요	사무소장(인)	비 고

※ 봉합하여 사무소장이 보관한다.

고령·진곡초등학교(가칭)
(가칭)

금고명칭 :

사무소명 :

[illegible]

※ 금고(부호)별로 각각 별지에 작성한다.

<별지 제18호 서식>

서 약 서

소 속 :
직 위 :
성 명 :
생 년 월 일 :
본 적 :
주 소 :
출 장 내 용 :

위 사람은 폐사의 직원임을 확인하는 바이며, 금번 농협중앙회○○지점의 금고에 관한 작업을 시공함에 있어 신의·성실을 다하여 농협의 지시에 따라 제반사항을 이행하겠음은 물론 이로 인하여 지득한 사항을 일체 타에 누설하지 않겠음을 서약하는 바입니다.

년 월 일

상 호 :
주 소 :
대표자 : (인)

<작업자 주민등록증 사본>

※ 개인의 경우에는 상기내용을 참고하여 작성토록 함

<별지 제19호 서식>

(앞 면)

()소지허가신청서(법인)				처리기간
				10일
신청인	①법 인 명			
	②사무소소재지	(전화)		
	③대 표 자		④ 주 민 등 록 번 호	
	⑤주 소	(전화)		
⑥ 재 질				
⑦ 형 식				
⑧ 제조국 및 회사명			⑨ 명칭 및 제조번호	
⑩ 길 이			⑪ 중 량	
⑫ 용 도			⑬ 수 량	
총포·도검·화약류등 단속법 제12조 제2항의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 서명(인) 경찰서장 귀하				
※구비서류 1. 실제사용자 전원의 신체검사서(건설용 타정총은 제외합니다.) 2. 출처증명서 수량마다 각 1부 3. 법인등기부등본·정관 및 대표자와 임원의 명단 각 1부				

수 수 료
3000원×수량

21026-38711민 210mm × 297mm
96.6.19. 제정 (신문용지 54g/m²)

당직·경비업무준칙(모범안)

100자 · 100공로바우처(마포판)

※ 출처증명서는 입수경위에 따라 다음과 같습니다.

가. 기존허가된 경우는 소지허가증

나. 소지허가된 산업용총 · 가스발사총 · 분사기 · 전자충격기로서 상품화된 경우에는 동 허가증 반납증명서

다. 수입 또는 양도의 경우에는 수입면장

라. 국내제품인 경우에는 제작증명서

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

신 청 인	처 리 기 관
	경 찰 서 방 범 과
신 청 서 접 수 (담당자) 확 인 (담당자) 필요사항조회 결 재 (경찰서장)	

<별지 제20호 서식>

(앞 면)

총포소지허가갱신신청서				처리기간
				15일
신청인	① 성명		②주민등록번호	
	③ 주소			
	④ 직업		⑤ 전화 번호	
현소지 허가증 내용	⑥ 허가된총포의종류			
	⑦ 교 부 연 월 일		⑧ 실효연월일	
	⑨ 총 포 보 관 장 소			
	⑩ 번 호		⑪ 허가 관청	
과거 5년간	⑫수립면허장조수포획 허가취득장소			
	⑬업용화약류양수및실 포소비상황사격실시 상 황			
총포 · 도검 · 화약류등 단속법 제16조 제2항 및 동법 시행규칙 제28조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 경 찰 서 장 지방경찰청장 귀하				
※ 구비서류				수 수 료
1. 총포소지허가증				
2. 신체검사서				2,000원

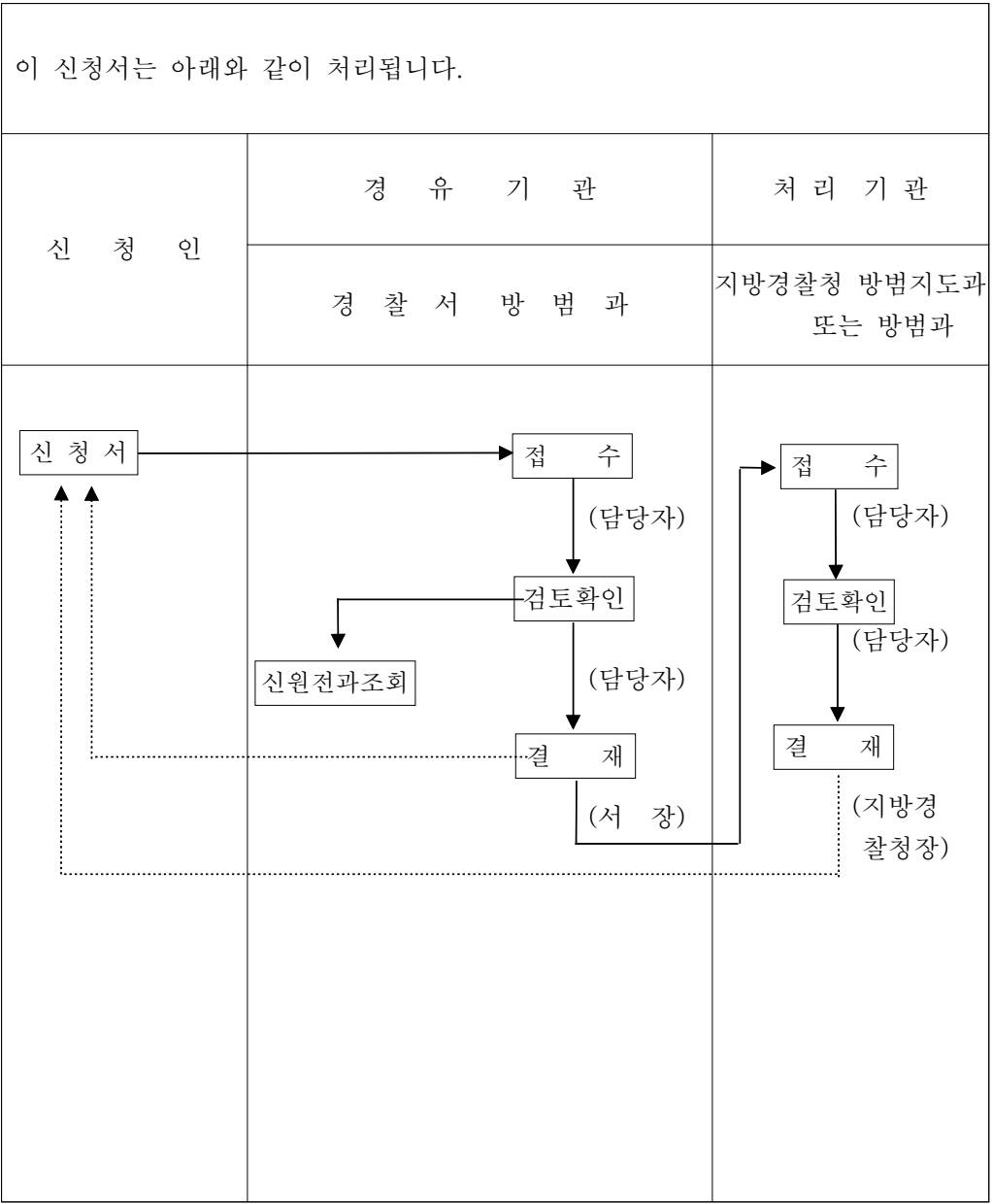
21026-17911민

90.3.10 승인

210mm × 297mm

(신문용지 54g/m²)

당직 · 경비업무준칙(모범안)



100리 · 100프로 시민서비스 (마포면)

<별지 제21호 서식>

자 금 현 송 명 령 부

(년 월 일)

담 당	책임자	책임자	사무소장

현 수 송 자			자 금 현 수 송 내 역						비고
직	성명	인	구분	금액(원)	현수송지(계통 사무소 또는 타행)	상대은행 (농협)통화자			
						시간	직	성명	

- 주) 1. "구분"란에는 현송 또는 현수로 기재.
2. 타행간 현수송시에도 반드시 동 명령부에 기재
3. 사무소장은 아래의 "자금현송 안전수칙"을 반드시 현송원에게 교육
4. 타사무소 직원을 현송원으로 운용시에도 반드시 동 명령부에 기재.

<자금현수송시 유의사항>

- 현송중 자금에서 이탈 및 다른 업무수행 금지
- 차량시건상태 확인 등 현송장비의 사전점검 철저
- 현송중 현송차량 정차금지
- 자전거, 오토바이, 도보에 의한 현송 금지
- 현송코스 및 현송시간 수시 조정 운행
- 현수송시 방법장비 및 휴대전화 등 통신장비의 휴대
- 자금은 안전장치가 작동(리모콘 분리 소지)중인 현송안전가방에 의하여 현송

<별지 제22호 서식>

자 금 현 송 위 탁 기 록 부

____시(군)지부.지점.출장소

일 자	대행업체	현송 구분	의뢰/승인		현 송 책임자	차량 번호	현송지 (자.타행)	상대점통화		인수도 완 료 일 시	수수료	결 재			
			시간	통화자				직	성 명			담당	책임자	책임자	사 무 소 장

- 주) 1. 현송 구분 : "현송", "현수" 기록
 2. "현송대행지시서"와 신분증을 제출받은 후 대행업체 홈페이지를 통해 현송책임자 신원 및 인감계 현송차량번호 일치여부 확인.
 3. '현송금 송부서'의 영수인, "현송대행지시서" 및 현송금 인수도상 인감 서명 일치여부 확인.

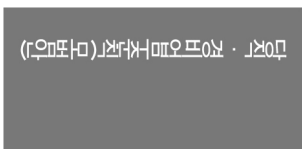
<별지 제23호 서식>

보호구역 출입자 통제대장

사무소명 :

년 월 일	출 입 자			출입시간 부터 ~ 까지	용 무	입 회 자			비 고
	소속(주소)	직 급	성 명			직 급	성 명	인	

당직·경비업무준칙(모범안)



<별지 제25호 서식>

자기카드 및 출입문 열쇠 등 기계경비회사 보관증

농 협	◆ 사무소 명 : (인) (☎)
보 관 품 목	
모 형	
내 용	◆ 상기의 보관품목 등()을 20〇〇년 〇월〇일 인계인수 (보관, 반납 등)하였음을 확인합니다.
기계경비 회사	◆ 기계경비회사 명 ☐ 사무소 명 : (인) (☎) ☐ 인수자 성명 : (인) (☎)
비 고	

당직·경비업무준칙(모범안)

- ※ 기계경비회사를 통한 자기카드 및 각종 중요열쇠 보관시 사용한다.
이때 해당 기계경비회사의 직인 및 인수자의 날인을 반드시 하여야 한다.
- ※ 각 사무소는 위 양식을 자기카드 및 중요열쇠대장 등에 첨부하여 보관·관리한다.

인사규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6092)

2000. 7. 1. 제정	2001. 2.15. 개정
2001.11.30. 개정	2004.10.12. 개정
2004.11. 1. 개정	2005. 9. 2. 개정
2006. 8. 8. 개정	2006.10. 2. 개정
2008. 9. 8. 개정	2008.10.12. 개정
2008.12.15. 개정	2009. 7.13. 개정
2009.12.10. 개정	2010.11.10. 개정
2011.10.14. 개정	2012. 8. 6. 개정
2013. 9.10. 개정	2014. 1.17. 개정
2014. 4. 1. 개정	2016. 5.11. 개정
2016. 7.21. 개정	2016.11.11. 개정
2017. 5.22. 개정	2017.11.14. 개정
2018.11.30. 개정	2019. 4.26. 개정
2019. 9. 9. 개정	2020. 4.29. 개정
2020.12.31. 개정	2021. 7.14. 개정
2021.10.29. 개정	2023. 6. 5. 개정
2024. 9.25. 개정	2024.12.26. 개정
2025. 2.11. 개정	

인
사
규
정
(
모
범
안
)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 직원에게 적용할 인사관리의 기본기준을 확립함으로써 업무능력의 향상을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 「직제규정」에서 정하는 정규직원에게 적용한다.
(2017.11.14. 개정)

제3조(신분조치 제한) 직원은 형의 선고·징계처분 또는 이 규정에서 정하는 정당한 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 감급·휴직·해직 또는 그 밖의 불이익한 신분상의 처분을 받지 아니한다.

제4조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "임용"이란 임명·이동·승진·해직 또는 그 밖의 모든 인사를 말한다.
(2017.11.14. 개정)
2. "회원조합"이란 농업협동조합중앙회의 회원조합을 말한다.
3. "동일계통조합"이란 지역농협 상호간, 지역축협 상호간, 농업계품목조합 상호간, 축산계품목조합 상호간, 인삼계품목조합 상호간을 말한다.
4. "중앙회(장)"란 농업협동조합중앙회(장)을 말한다.(2017.11.14. 개정)
5. "지역본부(장)"란 농업협동조합중앙회 ()지역본부(장)을 말한다.

(2017.11.14. 개정)

6. "시군지부(장)"란 농업협동조합중앙회 ()시(군)지부(장)을 말한다.

(2017.11.14. 개정)

7. "중앙회 등"이란 농업협동조합중앙회, 농협경제지주주식회사, 주식회사농협 하나로유통, 농업회사법인농협양곡주식회사, 농협금융지주주식회사, 농협은행주식회사, 농협생명주식회사, 농협손해보험주식회사를 통칭한 것을 말한다.(2017.5.22, 2017.11.14. 개정)

8. "발령"이란 임용권자가 직원의 인사에 관한 사항을 확정하는 것을 말한다.

(2017.11.14. 개정)

9. "임용장"이란 발령내용을 기재하여 피임용자에게 개별적으로 교부하는 문서를 말한다.(2017.11.14. 개정)

〈조합장을 상임으로 운용하면서 상임이사를 두지 아니하는 경우〉

제5조(임용권) ①임명·이동·승진·해직 또는 그 밖의 모든 인사는 조합장이 행한다.

②간부직원은 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격한 사람 중에서 이사회의 의결을 얻어 임명한다.

〈조합장을 비상임으로 운용하면서 상임이사를 두는 경우〉

제5조(임용권) ①임명·이동·승진·해직 또는 그 밖의 모든 인사는 상임이사의 제청에 의하여 조합장이 행한다.

②간부직원은 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격한 사람 중에서 상임 이사의 제청에 따라 이사회의 의결을 얻어 임명한다.

〈조합장을 상임으로 운용하면서 상임이사를 두는 경우〉

제5조(임용권) ①임명·이동·승진·해직 또는 그 밖의 모든 인사는 조합장이 행한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 의하여 조합장이 행한다.

②간부직원은 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격한 사람 중에서 조합장이 이사회의 의결을 얻어 임명한다. 다만, 상임이사 소관 간부직원은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

〈비상임조합장으로서 업무를 집행하면서 상임이사를 두는 경우〉 (2009.12.10 개정)

제5조(임용권) ①임명·이동·승진·해직 또는 그 밖의 모든 인사는 조합장이 행한다. 다만, 상임이사 소관 직원은 상임이사의 제청에 의하여 조합장이 행한다.

②간부직원은 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격한 사람 중에서 조합장이 이사회의 의결을 얻어 임명한다. 다만, 상임이사 소관 간부직원은 상임이사의 제청이 있어야 한다.

제6조(임용의 원칙) ①임용은 고시·전형·종합인사고과 및 능력에 따라 행한다.

②신규채용고시 또는 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험의 합격자가 있을 때에는 이를 우선 임용한다.

③직원의 임용은 연 1회 상반기 중 정기적으로 실시함을 원칙으로 한다.

(2009.12.10. 개정)

제7조(결격사유) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 임명될 수 없다.(2017.11.14. 개정)

1. 피성년후견인·피한정후견인·피특정후견인(2014.1.17. 개정)
2. 파산자로서 복권되지 아니한 사람
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년을경과하지 아니한 사람
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 1년을 경과하지 아니한 사람
5. 금고이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람
6. 징계해직의 처분을 받고 이로부터 2년을 경과하지 아니한 사람
7. 법원의 판결 또는 법률의 규정에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 사람
8. 병역의무를 기피중인 사람
9. 「농업협동조합법」 제52조제4항·제5항, 제107조, 제112조의 규정에 의하여 본 조합의 사업과 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 사람(2010.11.10. 신설)(2017.11.14. 개정))
10. 다른 회원조합에서 일반적으로 퇴직하고 1년이 경과되지 아니한 사람. 다만, 「채용준칙」 제4조제3호다목 및 동 준칙 제34조제4호에 의한 채용은 제외(2017.5.22, 2017.11.14, 2020.12.31. 개정)
11. 직접 또는 제3자를 통해 부정한 채용청탁을 한 사람(2020.12.31. 신설)

②제1항 각 호의 사항 이외에 채용 전 파렴치범죄, 폭력 및 경제관련 범죄를 범한 사람은 직원으로 임용할 수 없으며, 그 밖의 불량한 범죄를 범하는 등 본 조합 직원으로 부적당하다고 인정되는 사람은 직원으로 임명하지 아니한다.(2009.12.10. 개정)

제8조(임용절차) ①직원의 임용은 발령과 임용장의 교부로써 행한다. 다만, 임용장의 교부는 신규채용·승진·인사고과에 의한 다른 회원조합으로부터의 전입의 경우에 한하고 그 밖의 경우에는 발령통지로써 이를 갈음할 수 있다.

②직원의 신규채용은 신원보증 완료한 후 행한다.

③직원의 채용에 있어서는 연령·학력·자격 또는 그 밖의 필요한 사항을 확인할 수 있는 서류를 제출하게 하여 확인하여야 한다.

제9조(인사발령의 효력) ①임용은 발령일부터 그 효력을 발생한다.

②직원은 인사발령에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

③인사발령은 취소할 수 없다. 다만, 사무상의 착오, 제규정 위반, 허위서류 제출로 임용된 때에는 그 발령을 취소하거나 해당직원을 징계할 수 있다.

제10조(발령일자 소급금지) 인사발령은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 소급발령할 수 없다.(2017.11.14. 개정)

1. 사망시 사망일자로 발령. 다만, 제74조의 규정에 의한 특별승진의 경우에는 사망일 전일자로 발령
2. 제7조제1항에 규정된 임용결격사유가 발생하여 제61조제1항제1호의 규정에 의하여 면직 발령시 임용결격사유 발생일로 발령
3. 해외파견, 국제기구고용, 유학휴직 직원이 기간만료 후 귀임하지 않을 때 기간 만료일 다음날로 발령
4. 휴직기간 중 허가없이 「복무규정」에서 금지한 타직업에 종사한 경우에 제58조제2호의 규정에 의한 자연해직시 타 직업 종사일로의 발령
5. 휴직기간 만료시까지 복직신청을 하지 않아 제58조제1호의 규정에 의한 자연해직시 휴직기간 만료일 다음 날로의 발령

제2장 인사기록과 통계

제1절 인사기록

제11조(임용원부) ①조합장은 임원 및 직원에 대하여 다음의 구분별로 별지 제1호 서식에 의한 임용원부에 등재한다.(2011.10.14, 2017.11.14. 개정)

임용원부 구분	발령 등재 대상자
“특”	임원
“갑”	M급, 3급, 4급
“을”	5급, 6급, 7급
“병”	별정직, 기능직, 업무직

②제1항에 의한 등재시 임용원부상의 일련번호는 인사발령의 순서에 따른다.

제12조(인사기록카드 신규작성) 직원을 신규채용하는 때에는 인사담당 책임자는 관계증빙서류에 의하여 필요한 모든 인사기록사항을 전산입력한 후 출력하여 전무(전무를 운용하지 아니하는 조합은 기획상무를 말한다)의 결재를 받아 보관한다.(2006.10.2, 2017.11.14. 개정)

제13조(인사기록 유지관리) ①인사담당책임자는 승진·이동(인사교류를 포함한다)·해직·징계·휴직·대기·복직·교육·고시합격·해외출장·파견·직무대리임용·승급·표창수상·업무분장·또는 그 밖에 기록할 사항이 발생한 때에는 증빙서류에 의하여 전산입력을 실시한 후 출력하여 전무(전무를

운용하지 아니하는 조합은 기획상무를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 결재를 받아 보관한다.(2017.11.14. 개정)

②인사기록을 정정 또는 추가 기록하여야 할 경우는 인사담당책임자가 증빙서류에 의하여 전산 입력한 후 출력하여 전무의 결재를 받아 보관한다.
(2017.11.14. 개정)

③인사담당책임자는 직원의 모든 인사기록에 대한 전산입력의 정확여부를 수시·확인 관리하여야 하며, 매 반기별 1회 인사기록전산입력 증빙자료와 출력한 인사기록카드를 대조 확인후 조합장 결재를 득하여 보관하여야 한다.

④인사담당책임자는 매년 종합인사고과 실시전에 반드시 직원 본인이 인사기록카드를 확인하도록 하여야 한다.(2006.10.2. 개정)

제14조 삭제 (2006.10.2.)

제15조 삭제 (2006.10.2.)

제2절 인사통계

제16조(인사통계) ①인사담당책임자는 직원에 관한 정원 대 현원, 연령별, 성별, 학력별, 통산근무년수별 등 인사통계를 작성·유지·관리한다.

(2017.11.14. 개정)

②중앙회장이 인사에 관한 통계를 요청한 경우에는 필요한 사항을 제출한다.

제3장 신규채용

제1절 통 칙

제17조 삭제 (2020.12.31.)

제18조 삭제 (2020.12.31.)

제19조 삭제 (2020.12.31.)

제20조 삭제 (2020.12.31.)

제21조 삭제 (2020.12.31.)

제22조 삭제 (2020.12.31.)

제23조 삭제 (2020.12.31.)

제24조 삭제 (2020.12.31.)

제25조 삭제 (2020.12.31.)

제26조 삭제 (2020.12.31.)

제27조 삭제 (2020.12.31.)

제2절 서류심사

제28조 삭제 (2020.12.31.)

제3절 필기고사

제29조 삭제 (2020.12.31.)

제30조 삭제 (2020.12.31.)

제31조 삭제 (2020.12.31.)

제32조 삭제 (2020.12.31.)

제33조 삭제 (2020.12.31.)

제34조 삭제 (2020.12.31.)

제35조 삭제 (2020.12.31.)

제4절 면접시험

제36조 삭제 (2020.12.31.)

제37조 삭제 (2020.12.31.)

제38조 삭제 (2020.12.31.)

제39조 삭제 (2020.12.31.)

제40조 삭제 (2020.12.31.)

제5절 전형채용

제41조 삭제 (2020.12.31.)

제42조 삭제 (2020.12.31.)

제42조의2 삭제 (2020.12.31.)

제43조 삭제 (2020.12.31.)

제6절 채용발령

제44조 삭제 (2020.12.31.)

제45조 삭제 (2020.12.31.)

제46조 삭제 (2020.12.31.)

제47조 삭제 (2020.12.31.)

제48조 삭제 (2020.12.31.)

제49조 삭제 (2020.12.31.)

제7절 별정직 직원 임용

제50조(별정직 직원 채용제한) ①별정직 직원은 신규채용하지 않는다. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기능직 직원을 별정직 직원으로 임용할 수 있다.(2013.9.10, 2017.11.14, 2020.4.29. 개정)

1. 기능직으로 5년이상 근속하고 담당업무 수행에 해당하는 분야의 「국가기술자격법」에 의한 기능사 이상의 자격을 취득한 사람 : 자격종류, 근무경력 등을 감안하여 별정직 5급대우(자격종류가 산업기사 이상이거나, 별정직 임용호봉이 일반직 5급 대졸 초임호봉 이상인 사람을 대상으로 한다) 또는 6급대우로 임용(2018.11.30. 개정)
2. 기능직으로 10년이상 근속하고 근무성적이 우수한 직원으로서 상임이사, 전무 또는 상무의 추천을 받은 사람 : 별정직 5급대우로 임용(2018.11.30. 개정)
3. 별정직 5급대우 직원 중 기능직직원으로 20년이상 근무하고 정년 5년이 내인 자 : 조합인사위원회의 의결에 의하여 별정직4급대우로 임용. 다만, 별정직5급대우직원 중 「숙련기술장려법」에 따라 명장으로 선정되거나 국제기능올림픽에 입상한 사람 또는 「상훈법」에 따라 농협사업 추진과 관련하여 훈·포장을 받은 사람은 위 사항에 관계없이 임용 가능
(2013.9.10, 2018.11.30. 개정)

②별정직 4급대우·5급대우 또는 6급대우 임용을 위한 근속년수를 산정할 때에는 중앙회 등 및 회원조합 기능직 근무기간을 통산한다.(2017.5.22, 2017.11.14. 개정)

제51조(별정직 임용을 위한 추천 및 근무성적 평가) ①별정직 임용을 위한 상임이사, 전무 또는 상무의 추천은 별지 제10호 서식에 의한 기능직 근무성적 평가 및 추천서에 의하며, 추천기준은 다음 각 호와 같다.(2017.11.14. 개정)

1. 13년 이상 근속자 : 근무성적 평가를 하지 아니하고 추천
2. 11년 이상 13년 미만 근속자 : 근무성적 80점 이상인 사람
3. 10년 이상 11년 미만 근속자 : 근무성적 85점 이상인 사람

②제1항에 의한 추천은 별정직임용 소요기간에 도달한 다음달에 실시한다. 다만, 근무성적평가결과 추천기준에 미달할 경우에는 3개월 경과 후에 다시 평가하여 추천할 수 있다.

제52조(별정직 직원의 대우) 별정직직원은 4급대우, 5급대우 및 6급대우로 구분 운용하며, 급여 지급에 있어서는 각각 일반직 4급, 5급, 6급직원과 동일하게 한다.

제53조(별정직 직원의 직무와 복무) 별정직 직원의 직무는 별정직 임용 이전의 기능직과 동일하며, 복무 또한 같다.

제4장 휴직 · 해직 · 정년 및 대기

제1절 휴 직

제54조(휴직) ①휴직은 명령휴직, 의원휴직으로 구분한다.

②직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 휴직을 명할 수 있다.

(2017.11.14. 개정)

1. 형사사건으로 기소되었을 때
2. 신체 및 정신상의 장애와 질병으로 직무를 감당할 수 없거나, 근무로 말미암아 병세가 악화될 염려가 있을 때
3. 법률에 의하여 업무수행상 자격 또는 면허가 필요한 직무에 종사하는 직원으로서 법원의 판결이나 행정처분에 의하여 그 자격 또는 면허가 취소되거나 정지된 때(2018.11.30. 개정)

4. 그 밖의 사무형편상 필요할 때

③제2항제1호 또는 제3호에 해당하는 경우에도 직원 본인이 희망할 경우에는 심신단련휴가, 연·월차휴가 및 청원휴가를 사용하게 한 후 휴직을 명할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

④직원이 질병·병역·육아·유학 및 그 밖의 사유로 휴직을 원할 때에는 휴직을 허가할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

⑤임신 중인 여성직원이 모성을 보호하거나, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청하는 때에는 휴직을 허가한다. 다만, 실근무기간이 6개월 미만인 경우에는 그러하지 아니하며, 휴직신청은 휴직개시예정일로부터 30일전까지 하여야 한다.(2008.7.29, 2009.7.13, 2010.11.10, 2014.1.17, 2017.11.14, 2018.11.30, 2021.10.29, 2023.6.5. 개정)

⑥만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 1주 15시간부터 35시간까지의 육아기 근로시간 단축을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 없는 한 허용하여야 하며 기간은 1년 이내로 한다. 단, 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간 대신 육아기 근로시간 단축을 신청하는 경우에는 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간의 두 배를 가산한 기간 이내에서 추가로 허용하여야 한다. 육아기 근로시간 단축은 나누어 사용할 수 있으며, 나누어 사용한 1회의 기간은 1개월 이상이

되어야 한다.(2012.8.6. 신설)(2017.11.14, 2019.9.9, 2021.10.29, 2025.2.11. 개정)

1. 대체인력 채용이 불가능한 경우
2. 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우

⑦실근무기간이 6월 이상인 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가족의 질병, 사고, 노령을 이유로 가족돌봄휴직을 신청하는 경우에는 이를 허가하여야 한다. 다만, 대체인력의 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등에는 그러하지 아니할 수 있다.(2012.8.6. 신설)(2017.11.14, 2020.4.29. 개정)

1. 부모
2. 배우자
3. 자녀
4. 배우자의 부모
5. 조부모 및 손자녀. 다만, 본인 외에 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우에는 허가하지 아니한다.(조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속에게 질병, 노령, 장애 또는 미성년 등의 사유가 있어 신청한 직원이 돌봐야 하는 경우는 제외)(2019.9.9. 신설)(2020.4.29. 개정)
- ⑧직원이 휴직하고자 할 때에는 별지 제11호 서식에 의한 휴직원에 증빙서류를 첨부하여 제출하고 조합장의 인사발령에 따른다.(2012.8.6, 2017.11.14. 개정)
- ⑨5항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 휴직개시 예정일 7일 전까지 육아휴직을 신청할 수 있다.(2023.6.5. 신설)
 1. 임신 중인 여성 근로자에게 유산 또는 사산의 위험이 있는 경우
 2. 출산 예정일 이전에 자녀가 출생한 경우
 3. 배우자의 사망, 부상, 질병 또는 신체적·정신적 장애나 배우자와의 이혼 등으로 해당 영유아를 양육하기 곤란한 경우

제55조(휴직기간) ①휴직기간은 그 사유와 실정에 따라 정하되, 별도의 규정이 없는 한 다음의 기간을 초과할 수 없다. 다만, 전염성 간염으로 인한 휴직기간은 근속 3년 미만 직원의 경우라도 1년 이내에서 정할 수 있다.

1. 근속 1년 미만 : 3월
2. 근속 3년 미만 : 6월
3. 근속 5년 미만 : 1년
4. 근속 10년 미만 : 1년 6월
5. 근속 10년 이상 : 2년

②병역휴직기간은 입영일 7일전부터 제대일후 1월까지로 한다.

③형사사건으로 기소된 사람은 판결이 확정된 후 1월까지로 한다.

④유학휴직기간은 유학기간 만료후 2월 이내로 한다.

⑤업무상 부상 또는 업무상 질병으로 인한 휴직기간은 「산업재해보상보험

법」에 따라 인정하는 요양기간 으로 한다.(2017.11.14. 개정)

⑥육아휴직은 1년 이내로 하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자의 경우 6개월 이내에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있고, 육아휴직은 3회에 한하여 분할 사용할 수 있다. 이 경우 임신 중인 여성직원이 모성보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 분할 사용한 횟수에 포함하지 아니한다.(2012.8.6, 2017.11.14, 2019.9.9, 2021.7.14, 2021.10.29, 2025.2.11. 개정)

1. 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모(2025.2.11. 신설)

2. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모(2025.2.11. 신설)

3. 고용노동부령으로 정하는 장애아동의 부 또는 모(2025.2.11. 신설)

⑦업무수행상 자격 또는 면허가 필요한 사람으로서 자격 또는 면허가 정지 또는 취소된 사람은 다음 각 호의 기준에 의하되, 제1항에서 정한 기간을 초과할 수 없다.(2017.11.14. 개정)

1. 자격 또는 면허가 정지된 사람 : 정지 기간이 만료하는 날까지

2. 자격 또는 면허가 취소된 사람 : 자격 또는 면허를 재 취득하는 날까지

⑧가족돌봄휴직 기간은 「복무규정」 제25조제19호의 휴가를 포함하여 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있다. 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.(2012.8.6. 신설)(2019.9.9. 개정)

⑨근속년수의 계산은 「복무규정」에서 정한 바에 의한다.(2012.8.6, 2017.11.14. 개정)

제56조(복직) ①휴직자는 휴직기간 만료전에 별지 제12호 서식에 의한 복직원을 작성하여 조합에 제출하여야 하며, 이 경우 특별한 사유가 없는 한 복직을 명한다.(2017.11.14. 개정)

②휴직기간 중 그 사유가 해소되었을 때에는 복직을 명할 수 있다.

제2절 해직 · 정년 및 대기

제57조(해직의 구분) 해직은 자연해직, 의원해직, 정년해직, 징계해직과 면직으로 구분한다.

제58조(자연해직) 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 자연해직으로 한다.(2017.11.14. 개정)

1. 휴직기간이 만료될 때까지 복직신청을 하지 아니하거나 복직할 수 없는 경우. 다만, 제55조 제5항의 규정에 의한 휴직시에는 휴직기간 만료후 1월이 경과될 때까지 복직신청을 하지 아니하거나 복직할 수 없는 경우

2. 휴직자로서 허가없이 「복무규정」에서 금지한 타 직업에 종사하였을 때

3. 해외파견기간 만료후 1월 이내에 귀임하지 아니할 때

4. 사망하였을 때

제59조(의원해직) ①본인의 형편에 의하여 사직하고자 하는 직원은 의원해직으로 한다.

②직원이 의원해직 하고자 할 때에는 10일전에 별지 제13호 서식에 의한 사직원을 조합에 제출하고 사무인계에 지장이 없도록 하여야 한다.(2017.11.14. 개정)

제60조(정년해직) ①정년에 달하는 직원은 정년해직으로 한다.(2018.11.30. 개정)

②직원의 정년은 60세로 한다. 이 경우 직원의 정년 산정기준일은 기본증명서 등 공적서류에 기재된 생년월일로 한다.(2016.5.11, 2016.7.21, 2018.11.30. 개정)

③○○세에 도달하는 직원은 ○○세 도달년도 1월 1일부터 별도로 정하는 「임금피크제운영규정」에 따라 임금피크제를 적용한다.(2016.7.21, 2017.11.14. 개정)

④직원의 정년해직기준일은 정년에 도달한 연도의 12월 31일로 한다.
(2016.7.21. 개정)

⑤정년에 달하는 직원에 대하여는 그 직원의 정년해직기준일로부터 6개월 이전부터 3개월 이전 사이에 본점 소속으로 대기발령할 수 있다.(2012.8.6, 2016.7.21, 2017.11.14. 개정)

제61조(면직) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 면직한다.(2017.11.14. 개정)

1. 제7조제1항 각 호의 사유가 발생 또는 발견된 때. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 금고이상 형의 선고유예를 받은 경우

나. 교통사고(「교통사고처리 특례법」 제3조제2항 단서조항 해당 교통사고는 제외)로 인하여 금고이상 형의 집행유예를 받은 경우(2005.9.2. 개정)

다. 업무수행을 위하여 자동차를 운전하던 중의 교통사고로 인하여 금고이상의 형을 받은 사람으로 인사위원회에서 면직하는 대신에 명령휴직하기로 의결한 경우. 다만, 이 경우에도 휴직기간은 제55조에서 정한 기간을 초과할 수 없다.

2. 계속해서 7일 이상 무단결근하거나, 회계연도중 통산하여 15일 이상 무단결근 하였을때

3. 정신 또는 신체상의 결함으로 직무를 감당할 수 없을 때

4. 직무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적 또는 업무실적이 극히 불량할 때

5. 제62조제1항제1호, 제2호 또는 제5호의 규정에 의하여 대기발령된 직원이 3월이 경과하여도 직위 또는 직무를 부여받지 못할 때

6. 그 밖에 본 조합의 기구 또는 직제개편으로 인원감축이 부득이 할 때

②제1항제3호부터 제6호까지의 사유에 의한 면직은 인사위원회의 의결을 얻어야 한다.(2018.11.30. 개정)

③제1항 각 호에 의한 면직시에는 해당 직원에게 30일전에 해고의 예고를

하여야 하고, 30일전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한 후 면직한다. 다만, 직원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 「근로기준법」이 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.(2011.10.14. 신설)(2016.5.11, 2017.11.14. 개정)

④직원을 면직할 경우 면직사유와 면직시기를 해당직원에게 반드시 서면으로 통지하여야 한다.(2011.10.14. 신설)

제62조(대기) ①직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직위 또는 직무를 부여하지 아니하고 대기발령할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

1. 직무수행능력이 부족하여 근무성적 또는 업무실적이 극히 불량할 때
2. 소속직원에 대한 지휘 및 감독능력이 현저히 부족하다고 인정될 때
3. 직권 또는 직무정지를 명하였을 때
4. 징계사유에 해당되어 인사위원회에 부의될 때
5. 그 밖에 본 조합 사무형편상 필요할 때

②대기발령은 조합장이 행한다. 다만, 제1항제1호, 제2호 또는 제5호의 사유에 의한 대기는 인사위원회의 의결을 얻어야 한다.

③대기발령은 본점 소속으로 한다.(2012.8.6. 개정)

제5장 이동 · 인사교류 · 환직 · 보직공모

제63조(인사상담) ①조합내 사무소간 이동 또는 타 조합과의 인사교류 등 그 밖의 인사상의 고충사항이 있는 직원은 조합장과 면담하거나 인사상담서를 제출한다.(2017.11.14. 개정)

②조합장은 제1항의 규정에 의한 인사상담이 있는 경우 근무여건, 근무기간, 인력구조 등을 감안하여 직원의 고충을 해결하기 위하여 성실히 노력하여야 한다.

제64조(이동원칙) ①사무소간 이동은 직제 · 업무 및 본인의 적성 등을 감안하여 행한다.

②사무소간 이동은 본점 또는 지사무소에서 1년 이상 근무한 사람에 대하여 실시한다. 다만, 기구개편 · 승진 · 징계 등 불가피한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.(2012.8.6. 개정)

제65조(사고예방을 위한 순환배치) ①지사무소가 있는 경우 직원이 동일사무소에서 5년 이상 근무 하지 않도록 사무소간 순환배치 하여야 한다. 다만, 지사무소 규모 등을 감안하여 조합장이 불가피하다고 인정하는 경우에는 달리 정할 수 있다.(2005.9.2, 2017.11.14. 개정)

②직원이 동일한 업무를 계속하여 2년 이상 담당하지 않도록 다른 업무로 순환배치 하여야 한다. 다만, 전문직 등 인력운용상 조합장이 불가피하다고 인정하는 업무분야에 종사하는 직원의 경우 예는 그러하지 아니할 수 있다.(2005.9.2. 개정)

③직원의 업무를 분장함에 있어 직원 상호간에 통제가 가능하도록 하여야 하며, 동일직원이 사고 은폐가 용이한 관련업무를 겸무하는 일이 없도록 하여야 한다.

④창구직원에 대하여는 다음 각 호의 기준에 의하여 정기적으로 분장업무를 조정한다. 다만, 사무소 형편상 부득이한 경우에는 업무처리 적정여부에 대한 자체점검 실시 후 담당기간을 조정할 수 있다.(2004.11.12, 2017.11.14. 개정)

1. 동일업무의 담당기간은 2년이내로 한다.
2. 예탁금과 출납(전담자에 한함), 공과금과 별단 등 사고관련분야의 업무의 상호겸직을 금지한다.(2004.11.12. 개정)
3. 징계처분을 받은 직원은 다음 각목의 기간동안 사고관련부문 업무분장을 금지한다.

가. 정직 : 정직기간 종료일로부터 1년

나. 감봉 : 징계일로부터 6월

다. 견책 : 징계일로부터 3월

⑤급여압류, 부채과다 등으로 인사관리상 특별한 관심이 요구되는 직원에 대하여는 사고우려가 높은 업무배치 또는 사무소장 임용 등을 배제하고 ○○역 등 후선배치를 실시하여야 한다.(2005.9.2. 신설)(2017.11.14. 개정)

⑥채용관련 비리로 징계를 받은 직원은 징계를 받은 날부터 2년간 인사업무를 담당할 수 없다.(2020.12.31. 신설)

제66조(조합간 인사교류) ①조합간 균형발전을 위하여 다른 회원조합과 인사교류를 행한다.

〈회원농협의 경우〉

②다른 회원조합과의 인사교류는 동일 계통조합에 한하여 본 조합이 속한 시군(도)인사업무 협의회의 회원간에 행함을 원칙으로 한다. 다만, 인사운용상 불가피한 경우에는 본 조합이 속한 도 또는 광역시내 동일 계통조합간에 행할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

〈회원축협의 경우〉

②다른 회원조합과의 인사교류는 본 조합이 속한 시군(도)인사업무협의회의 단위 회원축협간에 행함을 원칙으로 한다. 다만 인사운용상 불가피한 경우에는 타 시도간에 실시할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

〈회원인삼협의 경우〉

②다른 회원조합과의 인사교류는 회원인삼협간에 행한다.

③인사교류대상 직원은 본 조합에서 1년 이상 근무한 사람(정직·휴직 및 대기자는 복직후 1년이상 근무자를 말한다)으로서 시군(도)인사업무협의회에서 정하는 일정기간 이상을 본 조합에서 계속 근무한 사람을 우선으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 징계처분을 받은 사람(징계절차에 있는 사람을 포함한다)는 제71조의 규정에 의한 기간이 경과하여야 한다(2017.11.14. 개정)

④인사교류는 시군(도)인사업무협의회에서 정한 방침에 따라 시군(도)인사업무협의회에서 천거하여 조합장이 임용한다. 다만, 시군(도)인사업무협의회에서 의장에게 위임한 경우에는 의장이 천거하여 조합장이 임용할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

⑤인사교류에 따라 임용할 경우에는 별지 제7호 서식에 의한 근로계약서를 작성하여야 하며, 이 경우 인사교류는 이동에 준하여 처리한다.(2017.11.14. 개정)

제67조(이동 및 인사교류 직원의 신상서류 이관) 직원이 조합내 타사무소로 이동하거나, 조합간 인사교류로 타조합으로 전직한 경우에는 인사 및 급여 등 신상서류를 신입사무소에 즉시 적절한 방법으로 이관하여야 한다.

(2024.12.26. 개정)

〈회원농협의 경우〉

제68조(환직) ①직원의 이동은 「직제규정」에서 정한 동일직렬 내에서 행함을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우에 한하여 인사위원회의 의결을 거쳐 직렬 또는 직종간의 상호 환직을 행할 수 있다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

1. 경매직이 아닌 일반직, 별정직, 기능직으로서 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따라 실시하는 경매사 자격시험에 합격한 사람으로서 중앙회 등 및 회원조합이 경영하는 공판장에서 1년이상 경매업무 실무수습을 받은 사람은 경매사 또는 경매사보로 환직할 수 있다.

(2017.5.22, 2018.11.30. 개정)

2. 마트관리직이 아닌 5급이하 일반직 직원으로서 하나로마트에 5년이상(6급근무경력을 포함한다) 근무한자 또는 유통관리사 2급이상 자격증을 소지하고 하나로마트에 1년이상 근무한 사람에 대하여는 마트관리직 동일직급으로 환직할 수 있다.(2008.7.29, 2018.11.30. 개정)

3. 별정직 5급대우로 2년이상 재직한 직원 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 사람은 동일기술 직종의 일반직 기술관리직 5급 직원으로 환직할 수 있다.(2008.7.29, 2018.11.30. 개정)

가. 「국가기술자격법」에 의한 산업기사(1999년 3월 28일전에 국가기술 자격을 취득한 사람으로서 기사2급의 자격을 취득한자를 포함한다)이

상의 자격취득자로서 근무성적이 우수한 사람(2018.11.30. 개정)

나. 고등학교이상 졸업자로 「국가기술자격법」에 의한 산업기사(1999년 3월 28일전에 국가기술자격을 취득한 사람으로서 기능사1급의 자격을 취득한자를 포함한다)이상의 자격 취득자로서 근무성적이 우수한 사람(2018.11.30. 개정)

4. 기능직 직원 중 타 기능부문의 자격증을 취득할 경우 타 기능직 직렬 또는 직종으로 환직할 수 있다.(2008.7.29. 개정)

②일반관리직이 아닌 일반직 직원으로 채용(환직을 포함한다)된 사람은 다른 직무분야에 전보 임용될 수 없다. 다만, 마트관리직을 제외한 5급 직원 중 조합장이 인정하여 인사위원회 의결을 거쳐 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험중 일반관리직 4급 승진전형에 합격한 경우에는 일반관리직 4급 직원으로 환직 임용할 수 있다.(2008.7.29, 2017.11.14. 개정)

③일반직 일반관리직 5급직원 중 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험 중 영농지도직, 원예지도직, 여성복지직, 경매직, 기술관리직, 마트관리직 4급 승진전형에 합격한 경우에는 해당직렬로 환직 임용할 수 있다.(2008.7.29, 2017.11.14. 개정)

④삭제 (2016.11.11.)

〈회원축협의 경우〉

제68조(환직) 직원의 이동은 「직제규정」에서 정한 동일직렬내에서 행함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 인사위원회의 의결을 거쳐 직렬 또는 직종간 환직임용 할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

1. 일반직(5급)기술관리직 직원중 조합장이 인정하여 인사위원회의 의결을 거쳐 중앙회장이 실시 하는 일반관리직, 마트관리직 4급승진전형에 합격한 경우에는 해당직렬로 환직임용 할 수 있으며, 다만, 인사운용상 필요한 경우에는 해당직렬로 임용 할 수 있다.(2008.7.29. 개정)
2. 일반직(5급) 일반관리직 직원중 조합장이 인정하여 인사위원회의 의결을 거쳐 중앙회장이 실시하는 기술관리직, 마트관리직 4급 승진전형에 합격한 경우에는 해당직렬로 환직할 수 있다.(2008.7.29. 개정)
3. 마트관리직이 아닌 5급이하 일반직 직원으로서 하나로마트에 5년이상(6급근무경력을 포함한다) 근무한 근무한 사람 또는 유통관리사 2급이상 자격증을 소지하고, 하나로마트에 1년 이상 근무한사람에 대하여는 마트관리직 동일직급으로 환직할 수 있다.(2008.7.29, 2018.11.30. 개정)
4. 일반직 일반관리직(5급이하) 직원의 일반직 기술관리직(축산기술지도, 가축개량 기술관리직에 한한다)으로의 환직의 기준은 다음과 같다.
(2008.7.29. 개정)

가. 축산기술지도

- 1) 5급 : 일반관리직 5급직원으로서 4년제 대학 축산관련학과 졸업자, 수의사 면허증소지자
- 2) 6급 : 일반관리직 6급직원으로서 전문대학 또는 고등학교 축산관련학과 졸업자, 수의사 면허증소지자

나. 가축개량

- 1) 5급 : 일반관리직 5급직원으로서 4년제대학 축산관련학과 졸업자로서 인공수정사 면허증 소지자
- 2) 6급 : 일반관리직 6급직원으로서 전문대학 또는 고등학교 축산관련학과 졸업자로서 인공 수정사 면허증 소지자
5. 기능직으로 2년이상 재직한 직원 중 「국가기술자격법」에 의한 산업기사이상 자격증 소지자는 일반직 기술관리직(6급)으로 환직할 수 있다.
(2008.7.29. 개정)
6. 기능직 직원 중 「채용준칙(예)」 <별표 1>에서 정한 전형채용기준에 해당하는 경우에는 타 직종 간 환직할 수 있다.(2008.7.29, 2024.9.25. 개정)

<회원인삼협의 경우>

제68조(환직) 직원의 이동은 「직제규정」에서 정한 동일직렬내에서 행함을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 인사위원회의 의결을 거쳐 직렬 또는 직종간 환직임용 할 수 있다.(2008.7.29, 2017.11.14. 개정)

1. 일반직 기술관리직(5급)의 일반관리직(4급), 마트관리직(4급)으로 환직 : 조합장이 인정하여 인사위원회 의결을 거쳐 중앙회장이 실시하는 일반관리직, 마트관리직 4급승진전형에 각각 합격한 사람(2018.11.30. 개정)
2. 일반직 일반관리직(5급)의 기술관리직(4급), 마트관리직(4급)으로 환직 : 조합장이 인정하여 인사위원회 의결을 거쳐 중앙회장이 실시하는 기술관리직, 마트관리직 4급승진전형에 각각 합격한 사람(2018.11.30. 개정)
3. 마트관리직이 아닌 일반직 5급이하 직원의 마트관리직 동일직급으로의 환직 : 하나로마트에 5년이상(6급 근무경력을 포함한다)근무한 사람 또는 유통관리사 2급이상 자격증을 소지하고, 하나로 마트에 1년이상 근무한 사람(2018.11.30. 개정)
4. 기능직 직원의 직종 간 환직 : 「채용준칙(예)」 <별표 1>에서 정한 전형채용기준에 해당하는 사람(2018.11.30, 2024.9.25. 개정)

<회원농협 및 회원축협의 경우>

제68조의2(보직공모) ①신규사업추진, 특정분야 업무수행, 사업활성화 등을 위하여 전문지식, 경력 등 일정 자격요건을 갖춘 자가 필요한 경우 본 조합 또는 동일 시·군 또는 동일 특별시·광역시·도·특별자치도 관내 다른 조합

(이종조합을 포함한다) 직원을 대상으로 보직공모를 실시하여 임명할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

②보직공모 응모자에 대하여는 제출된 자기소개서 등을 감안하여 인사위원회에서 면접을 거쳐 선발한다.(2017.11.14. 개정)

③제2항의 규정에 의하여 선발된 사람이 다른 조합 직원인 경우에는 소속 조합장의 동의를 있어야 한다.(2005.9.2. 신설)

〈회원인삼협의 경우〉

제68조의2(보직공모) ①신규사업추진, 특정분야 업무수행, 사업활성화 등을 위하여 전문지식, 경력 등 일정 자격요건을 갖춘 자가 필요한 경우 본 조합 또는 동일 시·군 또는 동일 특별시·광역시·도·특별자치도 관내 다른 조합(이종조합을 포함한다) 및 전체 인삼조합 직원을 대상으로 보직공모를 실시하여 임명할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

②보직공모 응모자에 대하여는 제출된 자기소개서 등을 감안하여 인사위원회에서 면접을 거쳐 선발한다.(2017.11.14. 개정)

③제2항의 규정에 의하여 선발된 사람이 다른 조합 직원인 경우에는 소속 조합장의 동의를 있어야 한다.(2005.9.2. 신설)(2017.11.14. 개정)

제69조(직무대리) ①독립된 사무소의 장이 결원 또는 유고시에는 동일 직급 또는 차하위 직급 책임자 중 선임직원으로 그 직무를 대리하게 할 수 있다.(2016.11.11. 개정)

②제1항의 경우에는 해당 직명 다음에 "직무대리"를 붙여 발령한다.(2018.11.30. 개정)

제6장 승진

제70조(승진의 원칙) 직원은 직렬별로 직상위직급에 승진함을 원칙으로 한다. 다만, 제68조의 규정에 의하여 환직 임용하는 경우에는 타 직렬로 승진임용할 수 있다.

제71조(승진임용의 제한) ①징계처분을 받은 직원은 징계일부터 다음의 기간이 경과하지 아니하면 승진임용할 수 없으며, 징계처분이 중복되는 경우에는 그 기간을 합산하여 적용한다.(2013.9.10, 2017.5.22, 2018.11.30. 개정)

1. 정직 : 정직기간에 18월을 가산한 기간
2. 감봉 : 감봉기간에 12월을 가산한 기간
3. 견책 : 6월

②휴직(육아휴직 및 가족돌봄휴직은 제외한다), 대기 중인 직원 및 중앙회로

부터 사고관련자에 대한 징계처분을 요구하는 문서가 본 조합에 도달된 시점부터 징계관련 규정에 따라 징계가 확정되지 않은 징계절차에 있는 직원은 그 기간 동안 승진임용 할 수 없다.(2017.5.22, 2017.11.14, 2018.11.30, 2020.4.29. 개정)

③중앙회장이 실시하는 직급별 기본교육과정을 이수하지 아니한 직원은 승진임용 할 수 없다. 다만, 5급 또는 6급으로 승진임용 할 때에는 그러하지 아니하다.(2011.10.14, 2017.11.14, 2018.11.30. 개정)

④4급 이상인 직원으로 「교육이수학점제운용준칙」에서 정하는 선택학점(필수과정을 제외한 중앙회 교육담당 부서가 실시하는 사이버교육과정, 교육원 직무교육과정, 외부위탁교육과정, 통신연수과정을 포함한다)을 다음 각 호와 같이 이수하지 아니한 경우에는 승진임용 할 수 없다. 이 경우 과정별 부여학점은 중앙회 교육담당부서장이 정하는 바에 의한다.(2007.8.31, 2009.7.13, 2017.11.14, 2020.4.29. 개정)

1. 3급 : 승진임용 전년도말 기준 3학점(2009.7.13, 2013.9.10, 2020.4.29. 개정)

2. 4급 : 승진임용 전년도말 기준 4학점(2013.9.10, 2020.4.29. 개정)

제72조(일반직 직원의 승진소요 최저기간) ①일반직 직원의 직급별 승진에 필요한 최저 근무기간은 다음과 같다.(2005.9.2, 2011.10.14. 개정)

1. 3급에서 M급 직원으로 승진의 경우에는 3급 실근무기간 3년

2. 4급에서 3급 직원으로 승진의 경우에는 4급 실근무기간 4년

3. 5급에서 4급 직원으로 승진의 경우에는 5급 실근무기간 2년 이상인 사람으로서 다음에 의한다.(2018.11.30. 개정)

가. 5급 직원으로 채용된 사람 : 5년

나. 6급 중견 직원으로 채용된 사람 : 7년

다. 6급 초급 직원으로 채용된 사람 : 9년

라. 7급 직원으로 채용된 사람 : 11년

4. 6급에서 5급 직원으로 승진의 경우에는 6급 실근무기간 2년

5. 7급에서 6급 직원으로 승진의 경우에는 7급 실근무기간 2년

②제1항의 규정에 의한 직급별 승진소요 최저기간 계산은 다음에 의한다.
(2005.9.2. 개정)

1. 실근무기간은 해당 직급으로 승진 또는 채용일자로부터 기산하여 전형 실시 전월말까지로 하되, 인사교류를 통한 타조합의 근무기간과 사업 활성화 등을 위하여 중앙회 등 또는 다른 조합에 재직 중인 직원을 전형채용한 경우의 중앙회 등 또는 다른 조합의 근무기간은 통산하고, 휴직(육아휴직 및 가족돌봄휴직은 제외한다)·대기기간 또는 말소되지 아니한 징계가 있는 경우의 승진임용 제한기간은 제외한다.(2008.7.29, 2013.9.10, 2017.5.22, 2017.11.14. 개정)

2. 근무기간은 다음 각 목의 기간을 5급직원으로 근무한 것으로 간주하여 제1호의 규정에 의한 실근무기간에 가산한 기간을 말한다. 다만, 다음 각 목의 기간이 중복되는 경우에는 본인이 유리한 경우를 적용함을 원칙으로 한다.

가. 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간

나. 3년이내의 군의무 복무기간

다. 삭제 (2024.9.25.)

라. 6급·7급 근무기간 전기간(2011.10.14. 개정)

마. 삭제 (2024.9.25.)

〈회원농협 및 회원인삼협의 경우〉

바. 환직 전 본 조합에서의 다음의 직군 경력기간의 70%(2024.9.25. 개정)

1) 별정직, 기능직, 생산업무직, 서무직, 특수직 또는 업무보조원 경력

2) 개척원, 지도원, 공판요원, 생활물자 전문직, 축공특수직, 비료판매원 등으로서 5·6급 경력으로 인정시점 이전 경력

〈회원축협의 경우〉

바. 환직 전 본 조합에서의 기능직 또는 생산업무직 경력기간의 70%(2024.9.25. 개정)

〈회원농협의 경우〉

제73조(승진임용의 방법) 일반직 직원의 직렬별·직급별 승진 임용은 제72조의 규정에 의한 승진소요 최저기간에 도달되고 제71조 규정에 의한 승진임용 제한을 받지 아니한 사람 중에서 다음 기준에 의한다.(2011.10.14, 2017.11.14, 2018.11.30. 개정)

1. 3급 이상 승진 : M·3급으로 승진은 다음 각 목의 요건에 해당하는 직원 중에서 조합장이 임용 한다. 다만, 조합장이 승진임용대상자의 선정·추천을 인사업무협의회에 위임한 때에는 인사업무협의회가 선정·추천한 직원(시군인사업무협의회 또는 시도인사업무협의회에서 선정·추천권을 그 의장에게 위임한 경우는 의장이 선정·추천한 사람을 의미한다)을 조합장이 임용할 수 있다.(2024.9.25. 개정)

가. 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격하여 각각 3급·4급으로 재직 중인 직원 중에서 나목의 기준에 의하여 평가한 서열이 임용 예정 인원의 상위 5배수 이내의 직원(2021.7.14, 2024.9.25. 개정)

나. 임용기준은 종합인사고과 평점·징계 등 제반요소를 고려하여 별지 제15호 서식에 의한 승진대상자 평가대상표에 따라 종합평가한 서열로 한다.

2. 4급 승진 : 다음 각 목의 요건에 해당하는 직원 중에서 조합장이 임용한

다. 다만, 조합장이 승진임용대상자의 선정·추천을 인사업무협의회에 위임한 때에는 인사업무협의회가 선정·추천한 직원(시군인사업무협의회 또는 시도인사업무협의회에서 선정·추천권을 그 의장에게 위임한 경우는 의장이 선정·추천한 사람을 의미한다)을 조합장이 임용할 수 있다.

(2024.9.25. 개정)

가. 삭제 (2019.4.26.)

나. 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에서 합격하여 4급 승진임용자격을 부여받은 사람으로서 별지 제16호 서식에 따라 평가한 서열에 의한 승진 대상자의 5배수 이내의 범위에 있는 직원(다만, 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험 중 특별승진전형에 합격한 사람으로서 e-pass 과정 전과목을 합격한 직원을 추가로 포함 할 수 있다) (2019.4.26, 2021.7.14, 2024.9.25. 개정)

3. 5급 승진 : 6급직원 중 다음 각 목에서 정한 요건이 가장 먼저 도래하는 시기에 5급직원으로 승진임용한다. 다만, 제71조의 규정에 의하여 승진임용 제한기간에 해당되는 사람은 그 기간이 만료되는 달의 다음달 1일자에 승진임용한다.

가. 6급 실근무기간이 만 4년에 도달하는 달의 다음달 1일

나. 6급 실근무기간 2년 이상인 직원으로 대졸수준 5급직원 초임호봉에 해당하는 호봉으로의 승급일(2018.11.30. 개정)

다. 대졸수준 5급직원 초임호봉에 해당하는 호봉 이상 직원으로 6급 실근무기간이 만 2년에 도달하는 달의 다음달 1일(2018.11.30. 개정)

4. 6급 승진 : 7급으로 실근무기간 2년이 경과한 직원은 그 기간이 경과한 달의 경과일 다음달 1일에 자동승진 임용한다.

〈회원축협의 경우〉

제73조(승진임용의 방법) 일반직 직원의 직렬별·직급별 승진 임용은 제72조의 규정에 의한 승진소요 최저기간에 도달되고 제71조 규정에 의한 승진임용 제한을 받지 아니한 사람 중에서 다음 기준에 의한다.(2011.10.14, 2017.11.14, 2018.11.30. 개정)

1. 3급 이상 승진 : M급·3급으로의 승진은 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격하여 각각 3급·4급으로 재직중인 직원중에서 승진대상자서열 평가표상 임용예정인원의 5배수 이내의 자 중에서 조합장이 임용한다.

2. 4급 승진 : 다음 각 목중 어느 하나의 요건에 해당하는 직원 중에서 조합장이 임용한다.

가. 삭제 (2019.4.26.)

나. 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에서 합격하여 4급 승진임용자

격을 부여받은 사람으로서 별지 제16호 서식에 따라 평가한 서열에 의한 승진 대상자의 5배수 이내의 범위에 있는 직원(다만, 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험 중 특별승진전형에 합격한 사람으로서 e-pass 과정 전과목을 합격한 직원을 추가로 포함 할 수 있다)

(2019.4.26, 2024.12.26. 개정)

3. 5급 승진 : 별지 제15호 서식에 의한 승진대상자 서열 평가표에 따른 임용예정인원의 상위 5배수 이내의 직원 중에서 조합장이 임용한다.
4. 6급 승진 : 7급으로 실근무기간 2년이 경과한 직원은 그 기간이 경과한 날의 다음달 1일에 자동승진 임용한다.

〈회원인삼협의 경우〉

제73조(승진임용의 방법) 일반직 직원의 직렬별·직급별 승진 임용은 제72조의 규정에 의한 승진소요 최저기간에 도달되고 제71조 규정에 의한 승진임용 제한을 받지 아니한 사람 중에서 다음 기준에 의한다.(2011.10.14, 2017.11.14, 2018.11.30. 개정)

1. 3급 이상 승진 : M급·3급으로의 승진은 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격하여 각각 3급·4급으로 재직중인 직원중에서 승진대상자서열평가표상 임용예정인원의 5배수 이내의 자 중에서 조합장이 임용한다.
2. 4급 승진 : 다음 각 목중 어느 하나의 요건에 해당하는 직원 중에서 조합장이 임용한다.

가. 삭제 (2019.4.26.)

나. 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에서 합격하여 4급 승진임용자격을 부여받은 사람으로서 별지 제16호 서식에 따라 평가한 서열에 의한 승진 대상자의 5배수 이내의 범위에 있는 직원(다만, 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험 중 특별승진전형에 합격한 사람으로서 e-pass 과정 전과목을 합격한 직원을 추가로 포함 할 수 있다)(2019.4.26, 2024.12.26. 개정)

3. 5급 승진 : 6급 실근무기간이 만 2년이 되는 직원에 대하여 만 2년이 되는 달의 다음달 1일(그 달 1일이 만 2년이 되는 직원에 대하여는 그 달 1일을 의미한다)에 승진임용한다.
4. 6급 승진 : 7급으로 실근무기간 2년이 경과한 직원은 그 기간이 경과한 날의 다음달 1일에 자동승진 임용한다.

제74조(특별승진) 승진소요최저기간이 경과한 사람으로서 조합 발전에 현저한 공로가 있어 중앙회장이 천거한 직원 또는 업무상 사망한 직원에 대하여는 승진임용 할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

제75조(정년우대승진) 일반직 직원으로서 다음 요건을 모두 갖춘 경우에는 인

사위원회 의결을 얻어 정년해직일 3월 이내에 정년대기와 동시에 우대승진 임용할 수 있다.(2007.8.31. 개정)

1. 본 조합, 타 회원조합 또는 중앙회 등에서 통산 15년이상 근속하고 정년 해직하는 사람(2017.5.22, 2017.11.14. 개정)
2. 해당 직급에서의 실근무기간이 3급 5년, 4급 6년, 5급 15년 이상인 사람 (2009.7.13. 개정)
3. 재직기간 중 견책이상의 징계처분을 3회이상 받지 않은 사람(다만, 말소 된 경우에는 징계가 없는 것으로 봄)

제7장 간부직원 임면

〈회원농협 및 회원인삼협의 경우〉

제76조(간부직원 임면) ①이 장에서 "간부직원"이란 본점의 전무 및 상무와 지 사무소의 상무를 말한다.(2012.8.6, 2017.11.14. 개정)

②간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 사람 중에서 제5조의 규정에 따라 이사회 의결을 얻어 조합장이 임면한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 경우에는 이사회의결을 거치지 아니한다.(2017.11.14. 개정)

1. 간부직원이 해직(자연해직, 의원해직, 정년해직, 징계해직)되는 경우
2. 제61조에 의하여 면직되는 경우
3. 동일직명의 간부직원으로의 승진임용하는 경우
4. 보직변경하는 경우
5. 대기, 정직, 휴직하는 경우

③간부직원의 임용요건 및 절차는 다음과 같다.(2004.10.12. 개정)

1. 4급 간부직원 : 다음 각 목의 요건에 해당하는 직원 중에서 조합장이 이 사회의 의결을 얻어 임용한다. 다만, 조합장이 간부직원 임용대상자 선정·추천을 인사업무협의회에 위임한 때에는 인사업무협의회가 선정·추천한 직원(시군인사업무협의회 또는 시도인사업무협의회에서 선정·추천권을 그 의 장에게 위임한 경우는 의장이 선정·추천한 사람을 의미한다)을 조합장이 이사회 의결을 얻어 임용할 수 있다.(2006.10.2, 2024.9.25. 개정)

가. 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험에 합격한 4급 과장급 직원 중에서 간부직원 임용예정 인원의 상위 5배수 이내의 직원(2008.7.29, 2017.11.14, 2021.7.14, 2024.9.25. 개정)

나. 임용기준은 일반관리직 4급 과장급 직원으로 2년 이상(일반관리직이 아닌 일반직직원은 4급으로 3년 이상) 근무한 직원을 대상으로 종합인사 고과평점 또는 징계 등 제반요소를 고려하여 종합평가한 별지 제17호

서식에 의한 서열 평가표에 의한다.(2017.11.14, 2018.11.30. 개정)
다. 이전에 간부직원으로 임용근무경력이 있는 4급 과장급 직원은 제1호의 규정에 불구하고 조합장이 이사회의 의결을 얻어 간부직원으로 임용할 수 있다.

2. 삭제 (2004.11.1.)

④제71조제1항의 직원 및 제2항의 징계절차에 있는 직원으로서 해당 승진 임용 제한기간에 있는 사람은 간부직원으로 임용할 수 없다.(2009.7.13. 신설)(2019.4.26. 개정)

<회원축협의 경우>

제76조(간부직원 임면) ①이 장에서 "간부직원"이란 본점의 전무 및 상무와 지사무소의 상무를 말한다.(2012.8.6, 2017.11.14. 개정)

②간부직원은 중앙회장이 실시하는 전형시험에 합격한 사람 중에서 제5조의 규정에 따라 이사회의 의결을 얻어 조합장이 임면한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 경우에는 이사회의결을 거치지 아니한다.(2017.11.14. 개정)

1. 간부직원이 해직(자연해직, 의원해직, 정년해직, 징계해직)되는 경우
2. 제61조에 의하여 면직되는 경우
3. 동일직명의 간부직원으로의 승진임용하는 경우
4. 보직변경하는 경우
5. 대기, 정직, 휴직하는 경우

③제71조제1항의 직원 및 제2항의 징계절차에 있는 직원으로서 해당 승진 임용 제한기간에 있는 사람은 간부직원으로 임용할 수 없다.(2009.7.13. 신설)(2019.4.26. 개정)

제8장 전무임기제 (2004.11.1. 신설)

제77조(적용범위) 이 장은 본 조합 전무에 대하여 적용한다.

제78조(정의) 이 장에서 "임기제"란 전무에 대해 일정 임기를 보장하되, 그 임기동안의 사업부문에 대한 종합업적평가, 재무관리, 농업인 실익사업 등 계량부문과 비계량부문에 대한 다면평가를 전무 임면에 반영하는 것을 말한다.(2017.11.14. 개정)

제79조(임기) ①전무의 임기는 2년으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 연도 중 상반기 임용자는 결산 2기 종료 후 3월 이내로, 연도 중 하반기 임용자(조합간 인사교류에 의한 임용자를 포함한다)의 경우는 결산3기 종료 후 3월 이내로 한다.(2017.11.14. 개정)

②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조합장은 임기 중이라도 이사회의 의결을 거쳐 다른 조합과의 인사교류 또는 본 조합에서 다른 직위로의 변경을 실시할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

1. 고의 또는 중대한 과실에 의하여 조합에 거액의 손실을 끼친 경우
2. 사고 등 사회적으로 중대한 물의를 야기하여 조합의 명예를 훼손하거나 중앙회 등 및 회원조합 전체의 공신력을 실추시킨 경우(2017.11.14. 개정)
3. 인사운용상 전무의 보직변경이 불가피하다고 조합장이 인정하는 경우(2008.7.29. 개정)
4. 임기 중 본인이 인사교류를 원하는 경우(2008.7.29. 개정)

제80조(평가기준) ①계량부문은 사업부문에 대한 종합업적평가, 재무관리, 농업인 실익사업 항목을 평가하며 비계량부문에 대한 평가는 「종합인사고과 준칙」에서 정한 다면평가방식에 의한다.(2017.11.14. 개정)

②평가항목 및 배점 등 세부평가방법은 별지 제18호 서식에 의한 평가표에서 정한 기준에 의한다.(2017.11.14. 개정)

제81조(평가방법 및 시기) ①평가는 임기 중 매 결산기별로 매 결산기 종료 후 2월 이내에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 연도 중 하반기에 임용되거나 조합간 인사교류에 의한 경우에는 해당년도 평가를 제외한다.

②조합장은 매 결산기별 평가결과 연도별 평가득점을 합산하여 평균을 산정하고 평가결과표를 작성한다.

제82조(평가등급) ①평가등급은 매 결산기별 평가득점 합계의 평균 점수에 따라 다음과 같이 4등급으로 구분 평가한다.(2008.7.29. 개정)

등 급	탁월	우수	보통	미흡
평균점수	90점이상	80점이상	70점이상	70점 미만

②제1항의 규정에 의한 평가등급이 보통등급 미만인 경우에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보통등급으로 평가할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

1. 임기 중 「재난 및 안전관리 기본법」에 의한 특별재난지역이 선포되는 등 불가항력적인 여건변화에 따른 경영상태의 급격한 악화로 평가의 변별력이 없다고 이사회에서 인정한 경우
2. 조합이 합병한 경우로써 합병된 연도를 포함(하반기에 임용된 사람은 제외한다)하여 결산 3기까지의 기간

제83조(평가결과 조치) ①제81조제2항의 규정에 의한 평가결과를 참고하여 결산 2기(하반기에 임용된 사람 또는 인사교류에 의한 전무임용자는 결산 3기까지를 의미한다)종료 후 3월 이내에 이사회 의결을 거쳐 전무 재임용 여부를 결정하고, 「급여규정」에서 정한 연봉조정에 그 사항을 반영할 수 있다.(2008.7.29, 2017.11.14. 개정)

②평가결과 재임용이 불가능한 경우에는 상무, 지사무소장 또는 일반책임자로 운용하되, 불가피한 경우 "00역" 등을 부여할 수 있다.(2017.11.14. 개정)
제84조(평가자료 보관) 조합장은 평가결과표 및 관련서류를 봉인하여 해당 전무의 본 조합 재임 기간동안 보관한다.

제9장 인사고과

제85조(인사고과) ①직원에 대하여는 매년 12월말을 기준으로 근무성적, 경력, 업적, 교육훈련 및 적성을 평정한다. 다만, 자격 및 표창에 대하여는 따로 평정하여 위 평점점수에 가산한다.
②평정은 조합장이 정하는 바에 따라 실시한다. 다만, 시군(도)인사업무협의에서 정한 바가 있을 때에는 그에 따른다.
③평정결과는 승진, 이동 또는 그 밖의 인사관리 등에 활용하여야 한다.

제10장 표 창

제86조(표창의 구분과 사유 및 시기) 표창 구분별 사유 및 시기는 다음과 같다.
1. 사무소 표창(업적우수상) : 사무소별 종합업적 또는 부문별 업적우수 사무소에 대하여 정기총회시 표창한다.(2017.11.14. 개정)
2. 직원 표창(특별공적상) : 10년이상 성실히 근무하고 신뢰, 봉사, 창의, 협동정신이 강한 직원으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우 정기총회시 표창한다.(2017.11.14. 개정)
가. 조합원과 고객으로부터 신망이 두터운 직원
나. 조합원과 조합 및 지역사회 발전에 기여한 공이 현저한 직원
다. 자기발전에 노력하여 업무능력 및 업적이 우수한 직원
라. 인화단결에 노력하고 다른 사람의 모범이 되는 직원
3. 직원 표창(공로상) : 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 경우 정기총회시 표창한다.(2017.11.14. 개정)
가. 10년이상 성실히 근무하고 조합발전에 공이 있는 직원
나. 재해 또는 사고로부터 조합 또는 조합원의 재산을 보호한 공적이 뚜렷한 직원
다. 사업부문별로 우수한 업적을 이룩한 직원(해당업무 1년이상 담당자에 한함)
4. 직원 표창(공로패) : 20년이상 근속한 직원으로서 정년해직 또는 정년일로부터 5년 이내에 의원해직하는 직원에 대하여는 해직시에 공로패를 수

여하고 필요시에는 부상을 수여할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

5. 그 밖의 표창에 관하여 조합장이 정하는 경우에는 그에 의한다.

(2017.11.14. 개정)

제87조(표창의 결정 및 실시방법) ①표창은 표창심사위원회 의결을 거쳐 조합장이 결정한다.(2008.7.29, 2017.11.14. 개정)

②표창은 조합장명의로 조합장이 수여한다.

③동일한 사유에 대하여는 이중으로 표창할 수 없다. 동일한 사유로 여러 명의 직원이 표창 대상이 될 때에는 하위 직급자를 우선 표창 대상으로 한다.

(2017.11.14. 개정)

④사무소 표창은 표창장 또는 수상기를, 직원 표창은 표창장 또는 공로패를 수여하고 조합장이 정하는 경우에는 부상을 수여할 수 있다.

⑤다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여는 표창할 수 없다.

(2017.11.14. 개정)

1. 사고관련자로서 징계처분이 확정되지 아니한 사람(2018.11.30. 개정)

2. 견책이상 징계처분을 받고 제71조제1항의 승진임용 제한기간이 경과되지 아니한 사람(2009.7.13, 2018.11.30. 개정)

3. 공로상을 받고 1년이 경과되지 아니한 사람(2018.11.30. 개정)

⑥제1항의 규정에 의한 표창심사위원회는 조합장을 위원장으로 하고 전무 또는 상임이사, 4급이상 직원 중 조합장이 지정하는 3인 이내의 직원으로 구성하며, 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.(2008.7.29, 2017.11.14. 개정)

제88조(표창기록) 표창을 실시하였을 때에는 표창명부에 등재하고 직원에 대하여는 인사기록카드에 기록하여야 한다.

제89조(표창박탈) ①표창수상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 인사위원회의 의결을 거쳐 표창을 박탈한다.(2017.11.14. 개정)

1. 공적이 허위 또는 부당위규로 판명된 때

2. 표창수공기간 동안 해당업무와 관련하여 견책 이상의 징계를 받을 때

②박탈된 표창장은 회수하고 인사기록카드 및 표창장 대장에 박탈내용을 등재한다.

③표창 박탈의 효력은 박탈시점부터 발생한다. 다만, 표창으로 인하여 이미 발생한 인사고과 가점이나 급여 등에 관한 효력에는 영향을 주지 아니한다.

(2017.11.14. 개정)

제11장 직권정지와 직무정지

제90조(사유) 직원에게 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 있을 때에는 4급 이

상 직원에 대하여는 직권정지를, 5급 이하 직원에 대하여는 직무정지를 명한다.(2017.11.14. 개정)

1. 중대한 부정, 불상사고(이하 이 조에서 "사고 등"이라 한다)가 발생하여 사건의 확대를 방지하고 수습하기 위하여 행위자 또는 관련자의 직권 또는 직무의 정지가 필요할 때(2017.11.14. 개정)
2. 사고 등의 행위자 또는 관련자가 증거를 소멸시킬 우려가 있을 때(2017.11.14. 개정)

제91조(명령권자) 직권 또는 직무정지는 조합장이 명한다.

제92조(위원회 부의) 직권 또는 직무가 정지된 사람에 대하여는 대기발령하고 인사위원회에 부의하여야 한다.

제12장 파견 · 유학과 해외출장

제93조(파견) ①업무상 필요 또는 조합 장기근속에 따른 사고미연 방지와 능력개발 등 인사관리상 필요하다고 인정될 때에는 사무소간, 중앙회의 회원인 조합 또는 그 밖의 기관에 파견을 명할 수 있다.(2007.8.31, 2017.11.14. 개정)

②해외출장 이외에 연수 또는 업무상 필요할 때에는 해외파견을 명할 수 있다. 다만, 해외파견은 근속 2년 이상의 직원을 대상으로 한다.

③중앙회장의 요청이 있는 경우에는 직원을 중앙회 등에 파견할 수 있다.(2017.5.22. 개정)

제94조(파견중의 처우) ①국내 파견직원에 대하여는 부임과 귀임에 드는 여비를 지급할 수 있다. 다만, 제93조제1항의 규정에 의한 경우로서 파견처에서 본직에 준하여 여비 및 인건비를 지급하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②해외파견직원은 파견경비부담의 내용에 따라 국외여비를 감액지급 할 수 있다.

제95조(파견직원의 의무) ①해외파견직원은 다음의 의무를 진다.

1. 파견기간중 본 조합의 위신을 손상하는 행위 금지 의무(2017.11.14. 개정)
2. 조합장의 허가없이 기간 또는 파견분야 변경 금지 의무(2017.11.14. 개정)
3. 파견 중 수시로 행선지, 실태 및 그 밖에 필요한 사항을 조합장에게 보고할 의무(2017.11.14. 개정)
4. 파견 중 본 조합과 관련되는 자료를 수집하여 조합에 통지 또는 제출할 의무(2017.11.14. 개정)

②파견직원이 제1항의 규정에 위반하였을 때에는 조합장은 파견을 중지하고, 해당 직원을 소환할 수 있다.

③파견직원은 귀임 후 파견결과에 대하여 소정의 보고서를 제출하여야 한다.

④파견직원은 파견기간 만료 후 늦어도 1월 이내에 귀임하여야 한다.

⑤연수파견직원은 귀임 후 최소한 다음의 기간 본 조합에 근무하여야 한다.
(2017.11.14. 개정)

1. 파견기간 1년미만 : 3년
2. 파견기간 1년이상 2년미만 : 5년
3. 파견기간 2년이상 : 8년

⑥파견직원이 파견기간 중 해직되거나 의원해직 되었을 때와 제4항 또는 제5항의 규정에 위반하여 해직되거나 의원해직 하였을 때에는 파견 중 본인에게 지급된 지급금을 다음과 같이 환수한다. 다만, 제5항의 규정을 위반하였을 때에는 이미 근무한 비율에 따라 환수액을 감액할 수 있다.(2017.11.14. 개정)

1. 연수파견직원 : 여비 및 제급여 및 그 밖의 경비일체. 다만, 1월미만 파견자는 여비와 그 밖의 경비일체
2. 업무파견직원 : 여비 및 그 밖의 경비일체(파견기간중의 해직자에 한함)

⑦제6항제1호 및 제2호의 여비 및 경비는 파견직원 및 동반가족에게 지급한 항공임, 준비금, 출국수수료, 부임여비, 가족이전료 등 일체의 경비를 말한다.(2017.11.14. 개정)

제96조(유학) ①업무와 관련성이 깊은 학과의 연구를 위하여 외국의 교육 또는 연구기관에 유학을 허가할 수 있다. 다만, 유학직원은 근속 2년 이상의 자여야 한다.

②유학기간은 휴직으로 처리한다.

제97조(유학직원의 의무) ①유학직원은 유학기간 만료 후 2월 이내에 귀임하여야 하며, 유학 중의 의무, 귀임 후 보고서 제출 및 의무 근무 기간에 관한 사항은 제95조를 준용한다.(2016.11.11, 2017.11.14. 개정)

②귀임후 유학결과보고서를 제출할 때에는 졸업증, 수료증, 학위증, 성적표 등 졸업관계 서류를 붙여야 한다.

제98조(해외출장) ①조합업무 수행, 해외연수 및 국제회의 참석을 위하여 필요한 때에는 조합장은 직원에게 해외출장을 명할 수 있다.

②해외출장 직원에 대하여는 제95조제1항 및 제2항의 규정을 준용하고 귀임하지 아니한 때에는 제95조제6항의 규정을 준용한다.

제13장 인사위원회

제99조(인사위원회 설치) 인사운용계획, 직원의 상벌, 고시 및 그 밖의 인사에 관한 중요사항을 심의하기위하여 인사위원회(이하 이 장에서 "위원회"라 한다)를 둔다.

제100조(위원회의 구성) ①위원회는 조합장, 상임이사(전무 또는 상무가 대신

할 수 있다), 비상임이사 4인, 4급이상 직원 중 조합장이 지명하는 3인 이내의 직원 등 총 9인 이내의 위원으로 구성한다. 이때 이사의 위원선임은 이사회에서 호선하며 임기는 1년으로 한다.(2017.11.14. 개정)

②위원회의 위원장은 조합장이 된다.

제101조(위원회의 기능) 위원회는 본 조합 직원에 관한 다음의 사항을 의결한다.(2017.11.14. 개정)

1. 직원 채용에 관한 사항
2. 삭제 (2008.7.29.)
3. 징계에 관한 사항
4. 변상 판정에 관한 사항
5. 그 밖에 인사에 관한 중요사항(2017.11.14. 개정)

제102조(위원회의 의사) ①위원회는 위원장이 필요하다고 판단한 경우 소집하며, 소집일 전일까지 각 위원에게 위원회 소집을 통지하여야 한다.(2017.11.14. 개정)

②위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 가부 동수인 때에는 위원장이 결정하는 바에 의한다.

③위원회의 심의는 공개하지 아니하며, 위원회에 참여한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④위원회의 의사는 의사록에 그 요지를 기재하고 출석위원이 서명 또는 날인 하여야 한다. 다만, 의사록을 작성할 필요가 없을 때에는 부의조서로써 갈음할 수 있다(2020.4.29. 개정)

제103조(위원회의 참여) ①위원은 본인 및 본인의 친족에 대한 징계의결에 참여할 수 없다. 이 경우 친족의 범위는 「민법」에서 정한 바에 따른다.

(2017.11.14. 개정)

②위원회에서 제101조제3호 및 제4호에 관한 사항을 의결하고자 하는 경우 감사는 위원회에 참여하여 의견을 진술할 수 있다. 이 경우 소집일 전일까지 감사에게 위원회 소집을 통지하여야 한다.(2005.9.2. 개정)

제104조(간사와 서기) ①위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사와 서기 각 1인을 둔다.

②간사와 서기는 직원 중에서 위원장이 지명한다.(2017.11.14. 개정)

제14장 인사업무협의회

제105조 (인사업무협의회) ①조합장이 시군인사업무협의회 위원으로 신규가입하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐야 한다.(2017.11.14. 개정)

②조합장은 인사업무협의회 결정사항에 대하여는 이를 존중하고 성실히

이행하여야 한다.

③시군(도)인사업무협의회의 구성 및 운용 등에 관한 사항은 별도 협약으로 정한다.

제15장 개인정보 보호 (2013.9.10. 신설)

제106조(개인정보 수집·이용) ①개인정보의 수집·이용은 「개인정보 보호법」 제15조제1항제4호에 따라 근로계약의 체결·유지 등의 목적으로만 사용한다.

②수집된 개인정보는 근로계약 종료시까지 보유·이용되며, 근로계약 종료일 이후에는 사회보험 상실 신고, 본인의 요청에 따른 경력증명서 발급 등 민원 처리, 분쟁해결 및 법령상 의무이행만을 위해 「근로기준법」 제42조에서 정한 3년의 범위 내에서만 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 다른 개인정보와 분리하여 보유·이용하여야 한다.(2017.11.14. 개정)

제107조(개인정보 제공 등) 개인정보의 제공 등에 관련한 사항은 「채용준칙」 별지 제9호 서식에 의한다.(2020.12.31. 개정)

제108조(개인정보의 보호) 「개인정보 보호법」 제31조에 따라 지정된 개인정보 보호책임자와 「개인정보 보호법」 제28조에 따른 개인정보취급자는 개인정보처리와 관련하여 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 한다.
(2017.11.14. 개정)

부 칙 (2000.7.1. 제정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치)

(회원농협의 경우)

1. 2000. 12. 31.이전 회원조합 간부직원 전형시험에 합격한 직원과 특별승진대상자로 선발된 직원의 4급직원 승진임용은 시군(도)인사업무협의회 단위로 승진임용인원을 일정비율로 배정하여 서열을 별지 제16호 서식에 의거 평가하여 임용예정인원의 상위 3배수 이내의 직원 중에서 시군(도)인사업무협의회(또는 시군인사업무협의회에서 인사업무협의회 의장 또는 시도인사업무협의회 의장에게 위임한 경우에는 동협의회 의장)에서 선정·추천한 자를 조합장이 임용한다.
2. 2000. 6. 30. 이전에 중앙회장이 실시하는 간부직원 전형시험중 특수전문분야 4급승진전형에 합격한자 및 과장급 직원으로 재직중인 직원은 제

68조4항의 규정에 불구하고 종전규정에 의한다.

3. 이 규정의 시행일전에 촉탁직으로 재직중인 직원은 촉탁계약기간기간 만료시까지 운용가능하며 계약기간 만료이후 필요한 경우에는 계약직으로 운용할 수 있다.

③(폐지제규정) 이 규정의 시행 종전의 인사업무처리준칙은 이를 폐지한다.
(회원축협의 경우)

1. 이 규정 시행일 현재 재직중인 직원은 2001. 12. 31.까지는 제 71조제3항의 규정에 불구하고 승진임용할 수 있다.
2. 이 규정 시행일 현재 재직중인 5급, 6급직원중 '91.4.30.이전에 6급으로 채용되었거나 환직임용된 자는 제72조제1항제2호나목의 규정에 불구하고 4급으로의 승진소요 최저기간은 7년(실근무 2년)으로 한다.
3. 이 규정중 제72조제1항제2호나목의 규정에 의한 실근무년수(2년)는 2002. 1. 1.부터 적용하며, 그 이전에는 종전 규정을 적용한다.
4. 기술관리직 4급이상 직원의 신규채용은 이사회 의결을 거쳐 종전규정을 적용할 수 있다.
5. 이 규정 시행일전에 2급직원으로 재직중인 직원의 경우 승진소요최저기간 적용은 종전의 규정을 적용할 수 있다.
6. 이 규정 시행일전에 촉탁직으로 재직중인 직원은 촉탁계약기간기간 만료시까지 운용가능하며 계약기간 만료이후 필요한 경우 계약직으로 운용할 수 있다.
7. 이 규정 시행일전에 구축협중앙회에서 실시한 직급별기본교육과정이수한 자는 제71조3항의 직급별 기본교육과정 이수자로 본다.

③(폐지제규정) 이 규정 시행과 동시에 종전의 인사규정,인사업무처리요령 및 촉탁직운용요령은 이를 각각 폐지한다.

(회원인삼협)

1. 이 규정 시행일 현재 재직중인 직원은 승진임용시 2001년도 말까지는 제71조제3항의 규정에 불구하고 승진임용 할 수 있다.
2. 제68조(환직),제72조(일반직 직원의 승진소요최저기간), 제73조(승진임용의 방법) 및 제75조 (정년우대승진)의 규정은 직급조정을 실시한 다음 달 1일부터 적용한다.

③(폐지제규정) 이 규정 시행과 동시에 종전의 인사규정, 직원임용규정은 폐지한다.

부 칙 (2001.2.15. 개정)

①(시행일) 이 규정은○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치)

(회원농협의 경우)

제20조제1항제1호의 규정에 불구하고 2001년도 이전 농협대학 입학생을 전형채용하는 경우 5급으로 채용한다.

부 칙 (2001.11.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.10.12. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치)

(회원인삼협의 경우)

1. 제69조(환직), 제72조(일반직 직원의 승진소요최저기간), 제75조(정년우대승진)의 규정을 적용하되, 제72조의 경우는 시행일 현재 6급직원과 시행일 이후 신규직원에 적용한다.
2. 제72조 내지 제73조의 규정에 불구하고 시행일 현재 근무중인 5급이상 직원의 경우는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2004.11.1. 개정)

①(시행일) 이 규정은 년 월 일부터 시행한다.

②(경과조치) 제79조의 규정에도 불구하고 시행일 현재 재직중인 전무의 경우 2005년 1월1일부터 임기를 기산하되, 2004년도 결산기 종료후 3월 이내에 재임용 여부를 결정할 수 있다.

부 칙 (2005.9.2. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년○○월 ○○일부터 시행한다.

②(경과조치)

(회원농협·인삼협의 경우)

1. 제72조제2항제2호의 규정에 불구하고 2001년 12월 31일 이전 일반직

으로 채용된 자에 대한 기능직 등 경력 및 채용전 은행 등 타기관 근무 경력은 종전규정에 의한다.

(회원축협의 경우)

1. 제72조제2항제2호의 규정에 불구하고 2001년 12월 31일 이전 일반직으로 채용된 자에 대한 본 조합 환직전 기능직·생산업무직 근무경력 및 중앙회 및 다른 조합(2000.6.30이전 채용자의 경우 축협에 한함) 기능직·생산업무직 경력은 그 근무기간의 70%를 5급 근무기간에 가산하며, 채용전 은행 등 타기관 근무경력도 종전규정에 의하되, 각 기관별 경력환산시 환산전 월미만과 환산후 월미만 경력은 절사한다.

부 칙 (2006.8.8. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.10.2. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.8.31. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제71조제4항의 개정규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(통신연수과정 이수 승진기본자격 추가에 따른 경과조치) 제71조제4항의 개정규정에 불구하고 연도별 통신연수과정 이수 과목수는 다음과 같다. 이 경우, 이 규정 시행일 전에 종합인사고과준칙 (모범안)에 의하여 당해직급에서 이수한 통신연수과정은 제71조제4항의 개정규정에 의한 통신연수과정을 이수한 것으로 본다.

구 분	승진임용연도		
	2010년	2011년	2012년
2·3급	1과목	(2과목)	
4급	1과목	2과목	(3과목)

- 주) 1. 연도별 제시된 통신연수 과목수를 승진임용 전년도말 까지 이수(누계)하여야 승진기본 자격을 갖춘 것으로 봄
2. 괄호 내서의 과목수는 직급별로 이후 계속 이수하여야 하는 과목수임
3. '09.12.31이전에 직급별 승진소요 최저기간 도달자에 대한 승진임용 전

년도말 기준 이수과목수 : 1과목('08.10.22. 개정)

부 칙 (2008.7.29. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 1. 제72조제2항제2호의 개정규정에 불구하고 2001년 12월 31 이전 일반직으로 채용된 자에 대한 채용전 은행 등 타기관 근무경력은 종전 규정에 의한다.
2. 별지 제16호 서식 개정에 불구하고 이규정 시행일 이전에 취득한 순회수집평점은 인정하되, 경제 사업 근무기간 가점과 합산하여 최대 5점이내에서 인정한다.
3. 별지 제17호 서식중 순회수집 평점은 2008년 12월 31이전 근무기간에 한하여 인정한다.

부 칙 (2008.9.8. 개정)

이 규정은 ○○○○년○○월○○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.10.22. 개정)

이 규정은 ○○○○년○○월○○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.12.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년○○월○○일부터 시행한다.

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제71조제4항의 개정규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(통신연수과정 이수 승진기본자격 추가에 따른 경과조치) 제71조제4항의 개정규정에 불구하고 연도별 통신연수과정 이수 과목수는 다음과 같다. 이 경우 이 규정 시행일 전에 종합인사고과준칙 (모범안)에 의하여 당해직급에서 이수한 통신연수과정은 제71조제4항의 개정규정에 의한 통신 연수과정을 이수한 것으로 본다.

구 분	승진임용년도		
	2010년	2011년	2012년
2·3급	1과목	(2과목)	
4급	1과목	2과목	(3과목)

- 주) 1. 연도별 제시된 통신연수 과목수를 승진임용 전년도말 까지 이수(누계)하여야 승진기본 자격을 갖춘 것으로 봄
 2. 괄호 내서의 과목수는 직급별로 이후 계속 이수하여야 하는 과목수임
 3. '10.12.31이전에 직급별 승진소요 최저기간 도달자에 대한 승진임용 전년도말 기준 이수과목수 : 1과목

부 칙 (2009.7.13. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제11조제1항, 제71조제4항, 제72조제1항제4호, 제73조(회원농협의 경우)제1호가목, 제73조(회원축협의 경우)제1호, 제75조의 개정규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.10. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
 ②(경업자의 직원 채용에 관한 경과조치) 2009년 12월 10일 현재 재직 중인 직원은 제7조제1항제9호의 개정규정에도 불구하고 해당 직원이 퇴직할 때까지는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 (2011.10.14. 개정)

이 규정은 ○○○○년○○월○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.9.10. 개정)

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제71조제4항의 개정규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(통신연수과정 이수 승진기본자격 추가에 따른 경과조치) 제71조제4항의 개정규정에 불구하고 연도별 통신연수과정 이수 과목수는 다음과 같다. 이 경우 이 규정 시행일 전에 종합인사고과준칙(모범안)에 의하여 당해 직급에서 이수한 통신연수과정은 제71조제4항의 개정규정에 의한 통신 연수 과정을 이수한 것으로 본다.

구 분	승진임용년도				
	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
3급 → M급	1과목	2과목	2과목	2과목	(3과목)
4급 → 3급	1과목	2과목	3과목	3과목	(4과목)

- 주) 1. 연도별 제시된 통신연수 과목수를 승진임용 전년도말까지 이수(누계) 하여야 승진기본 자격을 갖춘 것으로 봄
 2. 괄호 내서의 과목수는 직급별로 2014.1.1.이후 계속 이수하여야 하는 과목수임
 3. '10.12.31.이전에 직급별 승진소요 최저기간 도달자에 대한 승진임용 전년도말 기준 이수과목수 : 1과목

부 칙 (2014.1.17. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.5.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.7.21.)

〈제1레 - 상시근로자 300인 미만 농축협〉

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제60조 제2항 개정 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

〈제2레 - 상시근로자 300인 이상 농축협〉

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다
제2조(정년연장 관련 규정 시행일 소급적용) 부칙 제1조의 규정에도 불구하고 제60조 제2항 개정규정은 2016년 1월 1일부터 적용한다.
제3조(정년연장에 따른 경과조치) 이 규정 개정 시행 당시 「고용상 연령차별 금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제19조에 따라 연장된 정년이 적용된 직원은 이 규정에 따라 정년이 연장된 것으로 본다.

부 칙 (2016.11.11.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.5.22.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.11.14.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.11.30.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.4.26.)

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(종전 규정에 따른 간부직원 전형시험 합격자 서열에 따른 직원 대한 경과조치) 이 규정 시행전 실시된 간부직원 전형시험에서 전형시험실시단위별 합격자 서열에 따른 직원은 4급으로 승진할 경우 제73조제2호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.31.)

이 규정은 2021년 3월 1일부터 시행한다. 다만, <별지 제7호 서식> 제2조와 <별지 제7호 서식> 제7조제5항제1호는 2020년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.14.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.10.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.6.5.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.9.25.)

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제72조제2항제2호의 개정규정에도 불구하고 2024년 12월 31일 이전 일반직으로 채용된 자에 대한 5급직원 근무 간주기간은 종전규정에 의한다.

부 칙 (2024.12.26.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2025.2.11.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

교육지원부문

<별표 1> (2020.12.31. 삭제)

인
사
규
정
(
모
범
안
)

<별표 2> (2020.12.31. 삭제)

<별지 제1호 서식>

임 용 원 부

번호	발령일자	피임용자				임용사항			비고
		소속	직명	직급	성명	(임)	(급)	(명)	

- ※ 1. 피임용자 소속, 직명(급)은 구 소속, 직명(급)을 기재할 것
2. 임 : 발령소속 사무소, 급 : 급, 호봉, 명 : 직명

인사 규정 (모범안)

<별지 제2호 서식> (2017.5.22. 신설)



임 용 장

(소 속)

(직 명)

(성 명)

임용사항

(임)

(급)

(명)

20 년 월 일

○○농(축산)업협동조합장

인
사
규
정
(
모
범
안
)

교육지원부문

<별지 제3호 서식> (2020.12.31. 삭제)

인
사
규
정
(
모
범
안
)

<별지 제4호 서식> (2013.9.10. 삭제)

교육지원부문

<별지 제5호 서식> (2020.12.31. 삭제)

인
사
규
정
(
모
범
안
)

<별지 제6호 서식> (2020.12.31. 삭제)

<별지 제7호 서식> (2013.9.10, 2014.4.1, 2016.11.11, 2020.12.31,
2024.12.26. 개정)

근로계약서

○○○○○협동조합을 사업주로 하고 □□□을 근로자로 하여 아래와 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 서약합니다.

제1조(성실·봉사) 근로자는 농민조합원에 대한 무한봉사자로서 최대봉사와 신의·성실의무를 충실히 수행하며, 창의와 진취적 사고로 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위향상을 위해 노력하여야 한다.

제2조(계약기간 및 수습기간) ①계약기간은 채용일부터 퇴직일(인사교류가 있는 경우에는 전입일로부터 전직일)까지로 한다.

②근로자가 「인사규정」 등에서 정하는 근로계약 해지사유에 해당되는 경우 사업주는 계약기간에 불구하고 근로계약을 해지할 수 있다.

③채용발령일로부터 ()개월은 수습기간으로 한다.

제3조(신분조치의 제한) 사업주는 근로자에 대하여 근로자의 귀책사유에 의한 형의 선고, 징계처분 또는 「인사규정」 등에서 정하는 정당한 사유에 의하지 아니하고, 그 의사에 반하여 감금·휴직·해직 또는 그 밖의 불이익한 처분을 할 수 없다.

제4조(담당업무) 근로자의 담당업무는 직원 업무분장에 따른다.

제5조(근무지 변경) 근로자의 배치전환, 이동, 전근 등에 관한 사항은 사업주의 발령에 의하며, 이때 사업주는 직제와 업무 및 근로자의 적성 등을 참작하여 행한다.

제6조(농<축>협간 인사교류) ①사업주는 일정기간 근무한 근로자에 대하여 「농업협동조합법」에서 정한 사업을 수행하는 도·시·군인사업무협의회의 구성회원(○○농(축)협, ○○농(축)협, ○○농(축)협, ○○농(축)협 등)간에 인사 교류를 실시할 수 있다.

②사업주는 제1항의 인사 교류를 실시하기 위해서는 해당 근로자의 사전 동의를 받아야 한다.

③제2항의 사전 동의시에는 인사 교류로 인하여 각 농(축)협 간에 근로조건에 차등이 있음을 근로자가 인식할 수 있도록 하여야 한다.

<인사교류로 신규 전입한 경우에 다음 안 중 하나를 선택하여 적용>

<1안>

제6조의2(농<축>협간 인사교류시 퇴직금) ①근로자가 인사교류 등으로 사업주에 대한 전입이 있는 경우 전입이전 다른 농(축)협의 근무기간에 대한 퇴직금(퇴직급여금, 퇴직급여 및 그 밖의 명칭 여하를 불문하고 퇴직으로 인하여 수령하는 금품을 총칭한다)은 근로자의 의사에 따라 이전 근무지인 ○○농(축)협으로부터 직접 수령하였음을 확인한다.

②이 근로계약서에 따른 근로자의 퇴직급여금은 본 계약을 체결한 날로부터 새로이 기산한다.

<2안>

제6조의2(농<축>협간 인사교류시 퇴직금) 근로자가 인사교류 등으로 사업주에 대한 전입이 있는 경우 전입이전 다른 농(축)협에서 근무한 기간의 퇴직금(퇴직급여금, 퇴직급여 및 그 밖

의 명칭 여하를 불문하고 퇴직으로 인하여 수령하는 금품을 총칭한다)은 본 계약 및 제 12조에서 정한 각 규정에서 정하는 바에 따른다.

제7조(근로조건) ①근로자의 근로조건은 사업주가 정한 「복무규정」, 「직원급여 및 퇴직금규정」 등 제규정에 따른다.

②(근무장소) 근로자의 근무장소는 ○○농(축)협의 본점, 지점, 사업소 및 그 밖의 소속 사업장 중 사업주가 사업주의 필요성, 근로자의 근로형태, 적성, 특기 등 제반사정을 고려하여 정한 곳으로 한다. 다만, 사업주는 근로자의 근무 중 본문에 표시된 여러 제반사정을 고려하여 필요한 경우 정해진 근무장소를 변경할 수 있다.

③(담당업무) 근로자의 담당업무는 별도로 정하는 직원 업무분장에 따른다.

④(근무시간) 근로자의 근무시간은 아래와 같다.

1. 근로자의 근무시간은 09시부터 18시까지 1일 8시간 주 40시간을 원칙으로 한다.
2. 근로자의 휴게시간은 12시부터 13시까지로 하되, 업무수행에 지장이 없도록 교대로 이용하여야 한다
3. 업무상 부득이한 경우에는 제1호와 제2호에도 불구하고 시업시각과 종업시각 및 휴게시간을 변경할 수 있다
4. 사업주(지사사무소장 등 포함)는 필요한 경우에는 「근로기준법」이 정한 근로시간 범위 내에서 시간외근무와 휴일근무를 명할 수 있으며, 근로자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.
5. 사용자가 제4호에 따라 시간외근무 또는 휴일근무를 명하는 경우에는 「근로기준법」에서 정한 연장·야간 및 휴일 근로에 따른 가산 임금을 별도의 취업규칙에서 정하는 바와 같이 지급하여야 한다.

⑤(휴일) 휴일은 다음과 같이 한다.

1. 토요일 및 일요일. 다만, 1일은 유급(요일)으로 하고 나머지 1일은 무급으로 한다.
2. 근로자의 날
3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일 및 대체공휴일
4. 제1호 내지 제3호에 불구하고 업무의 특성상 사무소단위로 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일, 대체공휴일 근무가 불가피한 경우에는 주중의 다른 날을 휴일로 할 수 있다.

⑥(휴가) 사업주가 정한 규정에 따른다. 1년간 8할 이상 출근한 경우에는 15일의 연차휴가를 부여하며, 1년간 8할 미만 출근하거나 입사 1년 미만인 경우에는 1개월 개근 시마다 1일의 연차휴가를 부여한다.

⑦(임금) 근로자의 월 임금은 기본급, 자격급, 직책급 등으로 구성되고, 매월 1일부터 말일까지를 지급대상기간으로 하여 매월 21일에 지급하며, 지급일이 토요일 또는 휴일인 때에는 순차적으로 그 전일에 근로자 명의의 계좌로 직접 지급한다. 다만 성과급, 중식비, 업무활동보조비, 복지연금(사무소분), 연차휴가보상금 및 초과근무수당은 별도로 지급한다. 기본급, 자격급, 직책급 등의 세부 금액은 별도로 정하는 「직원급여규정」에 따른다.

제8조(퇴직금) 사업주는 근로자가 퇴직하는 경우에 「직원퇴직급여및재해보상규정」에서 정하는 바에 따라 퇴직 후 14일 이내에 근로자에게 퇴직금을 지급하되, 근로자가 동의하는 경우에는 30일 이내에 지급할 수 있다.

〈퇴직연금제도를 도입하여 운영하는 경우 다음의 단서조항 추가〉

다만, 사업주와 근로자가 별도의 합의를 통하여 「근로자퇴직급여보장법」에서 정하는 퇴직연금제도를 운영하는 경우에는 퇴직금 지급에 갈음하여 퇴직연금에 가입할 수 있으며 이 경우 본문 내용에도 불구하고 「근로자퇴직급여 보장법」 또는 그 밖의 관련 법령에서 정하는 절차에 따라 퇴직연금을 지급한다.

제9조(고지의무) 근로자는 채용구비서류 제출시 규정 등에서 정한 채용결격사유 해당 여부를 사업주에게 고지하여야 하며, 이를 고지하지 아니하거나 추후 제출서류에 허위사실이 발견될 경우에는 사업주가 근로계약을 해지하여도 이의를 제기하지 아니한다.

제10조(선거관계 금지) 근로자는 특정인을 임원으로 선임되게 하거나 선임되지 못하게 할 목적으로 하는 행위를 하지 아니한다.

제11조(손해배상) 근로자가 계약기간중 고의 또는 중대한 과실로 사업주에게 손해를 입힌 때에는 이를 배상하여야 한다.

제12조(적용규정) 근로자는 계약서에 정하지 않은 제반사항에 관하여 사업주가 정한 「복무규정」, 「인사규정」, 「직원급여규정」 및 「직원퇴직급여및재해보상규정」 등 제규정에 따른다.

제13조(해석) 이 근로계약서 및 사업주가 정한 제규정에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 사업주와 근로자가 협의하여 정한다.

제14조(관할법원) 이 계약에 관한 소송의 관할법원은 사업주의 주소지를 관할하는 법원을 제1심 법원으로 한다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 사업주와 근로자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관하고, 사업주는 「복무규정」, 「직원급여규정」 및 「직원퇴직급여및재해보상규정」 각각 1부를 근로자에게 교부한다.

년 월 일

(사업주) ()협동조합
조합장 (인)

(근로자)
성명 (인)

본인은 근로계약서 1통과 복무규정, 급여규정 각 1부를 수령하였습니다.

본인(근로자) (인)

붙임 : 퇴직급여금 총당금 이관 통지서 (제6조의2 2안에 해당하는 경우에 한함)

<별지 제8호 서식> (2020.12.31. 삭제)

교육지원부문

〈별지 제9호 서식〉 (2020.12.31. 삭제)

인
사
규
정
(
모
범
안
)

<별지 제10호 서식>

기능직 근무성적 평가 및 추천서

1. 평가 및 추천대상자

소 속	직 명	성 명	채용 년월일	당해직 근무기간
				년 월

2. 근무성적 평가표

평가항목	수	우	미	양	가	착 안 사 항
복무태도						근태상황기록부에 의한 근태상황, 친절 및 성실성 등 근무태도
업무수행능력						담당업무의 수행능력 및 책임감
직원과의 인화						동료 및 상하 직원과의 업무협조 및 인화관계
근무경력						○ 12년 이상자 : 우 ○ 11년 미만자 : 양 또는 가로 평가
합 계						

주 : 1. 평가항목별로 구분하여 수(25.0점), 우(22.5점), 미(20.0점), 양(17.5점), 가(15.0점)으로 평가

2. 근무경력 13년 이상자는 평가하지 않음

3. 추천의견

위와 같이 평가하고(추천·미추천) 함

20 년 월 일

전무(상무)

(인)

<별지 제11호 서식>

휴 직 원

귀하 20 . . .

아래와 같이 휴직하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

아 래

- 1. 휴직사유 :
- 2. 휴직기간 : 20 . . . ~ 20 . . . (간)
- 3. 붙 임 : 통 끝.

(휴직자)

소속
직명 성명 인

인
사
규
정
(
모
범
안
)

<별지 제12호 서식> (2017.5.22. 개정)

복 직 원

귀하

20 . . .

아래와 같이 복직하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 휴직당시 : 소속

직명 성명

2. 휴직기간 : 20 . . . ~ 20 . . . (간)

3. 휴직구분 :

4. 복직사유 :

5. 첨부 :

가. 통
나. 통. 끝

(청원자)

직명 성명 인

교육지원부문

<별지 제13호 서식> (2017.5.22. 개정)

사 직 원

귀하

20 . . .

금번 로 사직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

인
사
규
정
(
모
범
안
)

(청원자)

직명

성명

인

<별지 제14호 서식> <삭제>(2001.11.30. 삭제)

<별지 제15호 서식> (2012.8.6, 2017.5.22, 2021.7.14. 개정)

()급 승진대상자 서열 평가표

()급

○○농업(축산업)협동조합

사무 소별	성 명	중 합 인 사 고 과 평 점							인사교류(조합간 파견 및 조합공동 사업법인포함) 경력가점	중앙회 등 파견경력 가점	징계 감점	평점 합계	서열
		경력 평점	업적 평점	근무 평점	교육 평점	표창 가점	자격 가점	소계					

작성일 : 년 월 일

작성자 : 직 성명 (인)

확인자 : 직 성명 (인)

(작성요령)

◆ 다음년도 1월의 승진인사를 위하여 당해년도 12월에 승진전형을 실시하는 경우 '다음년도 1월'에 전형을 실시하는 것으로 간주한다.(2021.7.14. 개정)
 - 예) '21년 12월 승진전형을 실시해도 '22년 1월 전형실시로 간주하여 서열평가 : 전형실시('22년 1월로 간주) 전년도말('21년말) 실적으로 평가한 결과에 따라 '22년 1월 승진인사

1. 조합내의 직급단위로 작성
2. 경력평점 : 승진실시 전월말 기준 종합인사고과의 경력평정
3. 업적평점 : 소속 사무소의 업적평가 득점/종합업적평가배점(가산점포함)×업적평가 배점
 - 전년도 12월말 업적평정결과 발표 전에 전형을 실시하는 경우 아래 기준으로 실시
 - 직전 2년간 업적평점 점수/2. (전전년도 12월말 기준, 전년도 11월말 기준)
4. 근무성적평점 : 직전 3년간 근무성적평점/3. 다만, 근무성적 평정이 누락된 기간이 있는 경우에는 근무성적 평정이 누락되지 아니한 나머지 연도의 연도별 평균점수
5. 교육평점 : 전년도말 종합인사고과의 교육훈련점수
6. 표창가점 : 전년도말 종합인사고과의 표창점수
7. 자격가점 : 전년도말 종합인사고과의 자격점수
8. 전년도말 기준 인사교류(조합간 파견 및 조합공동사업법인 파견 포함) 경력 가점(최고5점)
 - 인사교류자 : 2006.1.1. 이후 인사교류자에 한하며, 당해 직급에서 인사교류 1회(6월이상 경과시) 당 2점 부여
 - 조합간 파견자 : 2006.1.1. 이후 파견자에 한하며, 당해 직급에서 6월이상 파견경력이 있는 자에 대하여 1점부여하되, 연장하여 1년초과시 2점부여
 - 조합공동사업법인 파견자 : 2013.1.1. 이후 파견기간에 한하며, 당해 직급에서 6월 이상 조합공동 사업법인으로의 파견 경력이 있는 자에 대하여 1점 부여하되, 연장하여 1년 초과시 2점 부여
9. 전년도말 기준 중앙회 등 파견경력 가점(최고1점)
 - 2008.1.1이후 파견자에 한하며, 3개월 이상 0.5점, 6개월이상 1점
10. 징계감점 : 말소되지 않은 본인 징계 감점 : 정직 15, 감봉 10, 견책 5

<별지 제16호 서식> (2012.8.6, 2017.5.22, 2019.4.26, 2021.7.14.
2024.9.25. 개정)

4급 과장 임용대상자 서열 평가표

() 직

○○농업(축산업)협동조합

사무 소별	성 명	종합인사고과평점							대기 기간 평점	경제 사업 근무 기간 가점	인사교류 (조합간 파견 포함) 경력가점	중앙회 등 파견 경력 가점	합계	서 열	비 고
		경력 평점	업적 평점	근무 평점	교육 평점	표창 가점	자격 가점	소계							

작성일 : 년 월 일

작성자 : 직 성명 (인)

확인자 : 직 성명 (인)

(작성요령)

- ◆ 다음년도 1월의 승진인사를 위하여 당해년도 12월에 승진전형을 실시하는 경우 '다음년도 1월'에 전형을 실시하는 것으로 간주한다.(2021.7.14. 개정)
- 예) '21년 12월 승진전형을 실시해도 '22년 1월 전형실시로 간주하여 서열평가 : 전형실시('22년 1월로 간주) 전년도말('21년말) 실적으로 평가한 결과에 따라 '22년 1월 승진인사

1. 직제규정상의 직렬별 지사무소별로 구분하여 작성 제출하여 직렬별 조합단위 합산분 작성
2. 종합인사고과평점 : 직전 2년간 종합인사고과평점/2. 다만, 근무성적평점은 직전 3년간 근무성적평점 /3(근무성적 평정이 누락된 기간이 있는 경우에는 근무성적 평정이 누락되지 아니한 나머지 연도의 연도별 평균점수)
 - 전년도 12월말 업적평정결과 발표 전에 전형을 실시하는 경우 아래 기준으로 실시
 - 직전 2년간 업적평점 점수/2. (전전년도 12월말 기준, 전년도 11월말 기준)

3. 간부직원승진전형시험 합격 후 대기기간 평점(최고 10점)

- 합격한 승진전형시험 실시연도 기준 매1년 경과시 2점씩 부여 : 예) '19년도 승진시험에 합격시 '19년 기준
- 다만, e-pass과정을 통한 승진전형시험 합격자(승진임용자격자)에는 매1년 경과시 1점씩 부여
 - '19년도 시험('18.12) 이전에 과목합격 일부 포함시 실무과목당 0.2점씩, 소양과목당 0.1점씩 추가 가점
 - '25년도 이후 실시된 e-pass 과정 과목합격 일부 포함시 실무과목당 0.1점씩, 소양과목당 0.05점씩 추가 가점
- 예) '27년도 시험 합격자(승진임용자격 획득) : '19년도 종전 시험 신용 합격, '22년도 e-pass과정 소양과목 전과목 합격, '25년도 e-pass과정(기준년도 2026) 경제 합격

☞ '28년도 승진 서열평가부터 매년 (1점+0.3점 가점)씩 대기기간 평점

4. 전년도말 기준 경제사업 근무기간 가점(최고 5점)

- 2008.1.1이후 경제사업 근무기간에 한하며, 매 6월에 0.5점부여(6월 미만은 미평가). 단, 6급 근무경력은 5급에 포함
- 본점 등에서 경제사업과 타사업 부문을 겸직할 경우 업무분장표상 주된 업무가 경제사업인 경우를 경제사업 근무기간으로 봄

5. 전년도말 기준 인사교류(조합간 파견포함) 경력 가점(최고5점)

- 인사교류자 : 2006.1.1. 이후 인사교류자에 한하며, 당해 직급에서 인사교류 1회(6월 이상 경과시) 당 2점 부여
- 조합간 파견자 : 2006.1.1. 이후 파견자에 한하며, 당해 직급에서 6월 이상 파견경력이 있는 자에 대하여 1점 부여하되, 연장하여 1년 초과시 2점부여

6. 전년도말 기준 중앙회 등 파견경력 가점(최고1점)(2008.7.29. 개정)

- 2008.1.1이후 파견자에 한하며, 3개월 이상 0.5점, 6개월 이상 1점

<별지 제17호 서식> (2006.10.2, 2012.8.6, 2017.5.22, 2021.7.14. 개정)

4급 간부직원 임용대상자 서열 평가표

(회원농협용)

○○농업(축산업)협동조합

사무 소별	성명	종합인사고과평점							순회 수집 평점	인사고료 (조합간 파견포함) 경력가점	징계 감점	합계	서열
		경력 평점	업적 평점	근무 평점	교육 평점	표창 가점	자격 가점	소계					

작성일 : 년 월 일

작성자 : 직 성명 (인)

확인자 : 직 성명 (인)

(작성요령)

- ◆ 다음년도 1월의 간부직원 임용을 위하여 당해년도 12월에 전형을 실시하는 경우 '다음년도 1월'에 전형을 실시하는 것으로 간주한다.(2021.7.14. 개정)
- － 예) '21년 12월 전형을 실시해도 '22년 1월 전형실시로 간주하여 서열평가 : 전형 실시('22년 1월로 간주) 전년도말('21년말) 실적으로 평가한 결과에 따라 '22년 1월 임용발령

1. 직제단위로 지사무소별로 구분하여 작성하여 제출하며, 조합단위 합산분 작성
2. 경력평점 : 임용실시 전월말 기준 종합인사고과의 경력평점
3. 업적평점 : 소속 사무소의 업적평가 득점/종합업적평가 배점(가산점 포함)×업적평가 배점
 - 전년도 12월말 업적평정결과 발표 전에 전형을 실시하는 경우 아래 기준으로 실시
 - － 직전 2년간 업적평점 점수/2. (전전년도 12월말 기준, 전년도 11월말 기준)
4. 근무성적평점 : 직전 3년간 근무성적평점/3. 다만, 근무성적 평정이 누락된 기간이 있는 경우에는 근무성적 평정이 누락되지 아니한 나머지 연도의 연도별 평균점수

5. 교육평점 : 전년도말 종합인사고과상의 교육훈련점수
6. 표창가점 : 전년도말 종합인사고과상의 표창점수
7. 자격가점 : 전년도말 종합인사고과상의 자격점수
8. 순회수집평점(회원농협만 해당) : 4급과장 재직시 순회수집판매 전담기간이 2년 이상인 자는 매월 0.15점씩 최고 9점(순회수집판매전담근무기간은 1998년 1월1일 이후 근무기간을 평가하되, 연간순회수집판매 실시기간이 6월 이상인 연도만 평가)
9. 전년도말 기준 인사교류(조합간 파견포함) 경력 가점(최고5점)
 - 인사교류자 : 2006.1.1. 이후 인사교류자에 한하며, 당해 직급에서 인사교류 1회(6월 이상 경과시) 당 2점 부여
 - 조합간 파견자 : 2006.1.1. 이후 파견자에 한하며, 당해 직급에서 6월이상 파견경력이 있는 자에 대하여 1점 부여하되, 연장하여 1년 초과시 2점부여
10. 징계감점 : 말소되지 않은 본인 징계 감점 : 정직 15, 감봉 10, 견책 5

<별지 제18호 서식>

전무임기제 평가표

평 가 항 목				배점
계량 부문	종합업적평가(사업부문)			30
	재무 관리	경영실태평가		20
		생산성	인건비당 순이익비율	5
			직원 1인당 매출총이익	5
	농업인 실익 사업	경제사업	조합원1인당 경제사업량	5
			예수금평잔 대비 경제사업실적	5
		환원사업	영농자재 무상지원실적	5
			실익성비용 집행실적	5
	계량부문 소계			80
	비계량 부문	경영능력평가 (다면평가)	조합장 평가	10
이사 평가			10	
대의원 평가				
직원 평가				
비계량부문 소계			20	
가감점	사무소 표창, 징계, 민원			±5
합 계				100

인
사
규
정
(
모
범
안
)

- 주 : 1. 평가항목 및 배점은 조합별 입지유형 및 경영여건 등을 감안하여 변경가능
(2008.7.29. 개정)
2. 조합유형은 종합경영평가에서 정한 입지유형임
3. 조합장이외의 다면평가 평가자 및 평가자별 배점은 조합에서 선택
4. 가감점은 사무소 표창가점, 징계·민원 감점항목을 배점범위내에서 선택

□ 세부평가방법

평가항목		배점	득점	평가방법				
계량 부문	종합업적 평가 (사업부문)		30	○ [조합 종합업적평가득점중 주요사업부문 득점 /종합업적평점총계중 주요사업평점계] × 배점				
	경영실태 평가	20	○ 경영실태평가					
			등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
			배점	20	17	13	10	8
			-등급변동 가감적용					
	상·하향 등 급	1개 등급	2개 등급	3개 등급이상				
가감점	± 2점	± 4점	± 6점					
※ 등급별 득점에 등급변동 가감점을 적용하되 최고 26점, 최저 8점부여								
재무 관리	생산성	5	○ 인건비당 순이익비율					
			- (해당조합비율/기준비율) × 배점 - 기준비율 : 당해연도 조합유형별 평균비율 - 평가비율 : 평가순이익/평가인건비 ※ 평가비율이 음수(-)이면 "0" 처리					
		5	○ 직원 1인당 매출총이익					
			- (해당조합실적/기준실적) × 배점 - 기준비율: 당해연도 조합유형별 평균비율 - 평가매출총이익 : 각 사업별 매출총이익 합계 ※ 평가비율이 음수(-)이면 "0" 처리					
농업인 실익 사업	경제사업	5	○ 공동판매 + 구매기타사업(조합원당)					
			- (해당조합실적/기준실적) × 배점 - 기준실적: 전년도 조합유형별 평균실적(110%)					
		5	○ 경제사업비중도					
- (해당조합실적/기준실적) × 배점 - 기준실적: 전년도 조합유형별 평균실적(100%)								

평가항목			배점	특점	평가방법
계량 부문	농업인 실익 사업	환원사업	5		○ 영농자재무상지원실적(조합원1인당) - 조합원의 농·축산물 생산을 위하여 무상으로 지원되는 영농·축산자재 일체 - (해당조합실적/기준실적)×배점 - 기준실적: 전년도 조합유형별 평균실적(110%) - 지원실적: 당해연도 영농자재무상지원실적 (계정코드 : 275207)
			5		○ 실익성 비용집행실적 - (해당조합실적/기준실적)×배점 - 기준실적: 전년도 조합유형별 평균실적
계량부문 소계			80		
비계 량부 문	경영능력 평가 (다면 평가)	조합장	10		○ 다면평가표에 의거 평가(다면평가표 : 붙임) - 조직관리능력, 리더쉽, 직원지도육성, 업무 지식, 협외력, 의사소통, 생활태도 - 평가자 : 조합장, 이사, 대의원 및 직원 - (다면평가득점/다면평가배점)×배점
		이사			
		대의원	10		
		직원			
비계량부문 소계			20		
가감점			±5		○ 사무소 표창가점(최고 5점) - 정부 훈·포장, 대통령표창 : .3점 - 국무총리표창 : 2점 - 장관급이상표창, 회장표창(상장이상) : 1점 ○ 징계·민원감점(최고△5점) - 징계(동일건) : 건책1점, 감봉2점, 정직3점 - 민원(중앙본부 및 타기관접수 민원) : 건당 1점
합계			100		- 1061 -

평가항목			배점	득점	평가방법
계량 부문	농업인 실의 사업	환원 사업	5		○ 영농자재무상지원실적(조합원1인당) － 조합원의 농·축산물 생산을 위하여 무상으로 지원되는 영농·축산자재 일체 － (해당조합실적/기준실적)×배점 － 기준실적: 전년도 조합유형별 평균실적(110%) － 지원실적: 당해연도 영농자재무상지원실적 (계정코드 : 275207)
			5		○ 실익성 비용집행실적 － (해당조합실적/기준실적)×배점 － 기준실적: 전년도 조합유형별 평균실적
계량부문 소계			80		
비계 량부 문	경영 능력 평가 (다면 평가)	조합장	10		○ 다면평가표에 의거 평가(다면평가표 : 붙임) － 조직관리능력, 리더쉽, 직원지도육성, 업무 지식, 협외력, 의사소통, 생활태도 － 평가자 : 조합장, 이사, 대의원 및 직원 － (다면평가득점/다면평가배점)×배점
		이사	10		
		대의원			
		직원			
비계량부문 소계			20		
가감점			±5		○ 사무소 표창가점(최고 5점) － 정부 훈·포장, 대통령표창 : .3점 － 국무총리표창 : 2점 － 장관급이상표창, 회장표창(상장이상) : 1점 ○ 징계·민원감점(최고△5점) － 징계(동일건) : 건책1점, 감봉2점, 정직3점 － 민원(중앙본부 및 타기관접수 민원) : 건당 1점
합계			100		

- 주 : 1. 조합유형은 종합경영평가에서 정한 유형임
 2. 조합장이외의 다면평가 평가자 및 평가자별 배점은 조합에서 선택
 3. 가감점은 사무소 표창가점, 징계·민원 감점항목을 배점범위내에서 선택

<별지 제19호 서식> (2020.12.31. 삭제)

종합인사고과준칙(모범안)

소관부서: 회원지원부(T:6091)

2000. 7. 1. 제정	2001. 2.15. 개정
2001.11.30. 개정	2002.12. 4. 개정
2003.12.13. 개정	2004.11. 1. 개정
2005. 9. 2. 개정	2007. 8.31. 개정
2008. 7.29. 개정	2009. 7.13. 개정
2011.11.14. 개정	2012. 8. 6. 개정
2014. 4. 1. 개정	2014. 5. 2. 개정
2015. 8. 3. 개정	2016. 5.11. 개정
2016.11.11. 개정	2017. 5.22. 개정
2017.11.14. 개정	2018. 5.28. 개정
2019. 4.26. 개정	2019. 9. 9. 개정
2020. 4.29. 개정	2020.11. 9. 개정
2021. 7.14. 개정	2021.10.29. 개정
2023. 6. 5. 개정	2024.12.26. 개정
2025. 4.15. 개정	

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합직원의 경력, 근무성적, 자격, 표창 등을 종합적으로 평정하여 공정하고 합리적인 인사관리의 기초자료를 제공함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 종합인사고과(이하 "고과"라 한다)는 정년대기직원을 제외한 본 조합의 M급 이하 정규직원을 평정대상으로 함을 원칙으로 한다.(2011.10.14, 2017.11.14. 개정)

제3조(평정시기) ①고과는 매년 12월말을 기준으로 연 1회 정기적으로 실시한다. 다만, 승진인사 조기 실시 등이 가능하도록 중앙회에서 별도 정하는 기준에 따라 달리할 수 있다.(2021.10.29. 개정)

②근무처를 이동할 경우에는 필요에 따라 개별적으로 평정을 실시할 수 있다.

제4조(고과체계 및 배점) 고과체계 및 배점은 다음과 같다.(2007.8.31, 2009.7.13, 2011.10.14, 2019.4.26. 개정)

평정요소		배점 (만점)				
		M급	3급	4급	5·6·7급	기능직·별정직·업무직
경력 평정			35	35	40	
근무성적 평정		50	40	40	40	50
업적 평정		50	20	15	10	
교육훈련 평정			5	10	10	
가산평정	표창		5	5	5	
	자격		5	5	5	
계		100점	100점(10점)	100점(10점)	100점(10점)	50점

제5조(서열명부 작성) ①서열명부는 다음 각 호의 기준에 따라 별지 제1호 서식에 직급별로 작성한다.(2017.11.14. 개정)

1. 경력평정, 근무성적평정, 업적평정, 교육훈련평정, 가산평정점수 합계 고득점순으로 작성한다.
2. 제1호의 합계점이 같을 때에는 동순위로 한다.

②직급별 서열명부는 조합단위로 조합장이 상무 또는 과장 중에서 지정하여 작성한다.

제6조(평정결과의 활용) 고과의 결과는 직원의 승진, 이동, 그 밖의 각종 인사 관리에 반영한다.(2018.5.28. 개정)

제7조(평정결과의 공개) ①근무성적 평정결과는 이를 공개하지 아니한다.

②경력평정·업적평정·교육훈련평정·가산평정은 피평정자의 요구가 있을 때에 그 결과를 공개할 수 있다.(2011.10.14. 개정)

제2장 경력평정

제8조(평정의 기초) 경력평정은 평정실시일 현재 피평정자가 작성한 평정표를 기초로 인사기록카드에 따라 실시한다.(2017.11.14. 개정)

제9조(평정자) 경력평정자는 조합장이 지정한다.

제10조(평정의 생략) 다음 각 호에 해당하는 직원의 경력평정은 생략함을 원칙으로 한다.

1. 평정기준일 현재 차상위 직급 승진소요최저기간에 도달하지 아니한 직원
2. 정직기간 중에 있는 직원
3. 6·7급 직원(2007.8.31, 2011.10.14. 개정)

제11조 삭제 (2019.4.26.)

제12조(평정기준) 경력은 평정기준일 현재 인사규정에 정한 직급별 차상위직급 승진소요 최저 근무기간에 대하여 평정한다.(2019.4.26. 개정)

제13조(경력기간 계산기준) 경력기간의 계산은 다음 각 호에 의하는 외에는 「인사규정」 제72조제2항에 의한다.(2017.11.14. 개정)

1. 유학 휴직기간과 중앙회 또는 정부의 추천에 의하여 국제기구 또는 외국 기관에 고용되어 휴직한 경우 그 기간의 2분의 1로 평정한다.
2. 4급이상 직급으로 채용된 직원의 수습기간은 채용당시의 해당직급 경력으로 평정한다.(2019.4.26. 개정)
3. 6·7급에서 승진된 5급 직원의 6·7급 근무기간은 100% 환산, 그 밖의 타기관 경력은 인사규정에서 정하는 타기관경력 환산율에 따라 5급근무 연수로 평정한다.(2005.9.2, 2011.10.14, 2018.5.28. 개정)
4. 월단위 계산에 있어 월 미만은 절사한다.(2019.4.26. 개정)

제14조(경력평정 배점) 경력평정 배점은 연차적으로 다음과 같이 한다.
(2019.4.26. 개정)

직급	경력평정 배점	
3급	35점	11.67(3년)
4급	35점	8.75(4년)
5급	40점	5급채용 8(5년) 6급중견채용 5.71(7년) 6급초급채용 4.44(9년) 7급채용 3.64(11년)
6급	40점	6급채용 20(2년) 7급채용 10(4년)
7급	40점	20(2년)

제15조(평정방법) ①경력평정 점수의 계산은 별지 제2호 서식에 따른 경력평정조건표에 따라 별지 제3호 서식에 따른 경력평정표에 기록하여 산출한다.(2005.9.2, 2017.11.14, 2019.4.26. 개정)

②경력평정 점수는 소수점이하 셋째자리에서 반올림 한다.(2019.4.26. 개정)

제16조(규정의 준용) 경력평정에 관하여 이 준칙에 명백하게 규정되지 아니한 사항은 「인사규정」에서 정하는 바에 의한다.(2017.11.14. 개정)

제3장 근무성적평정

제17조(평정기준) 근무성적평정은 동 결과의 중요성을 고려하여 신중하게 평정

하여야 하며 다음 기준에 의한다.

1. 평정은 직급과 직렬에 상응한 기준에 의한다.
2. 4급이상 직원, 6·7급, 별정직 및 기능직, 업무직 직원에 대한 평정은 2차평정을 원칙으로 하고, 5급 직원에 대한 평정은 3차평정을 원칙으로 한다.(2011.10.14. 개정)
3. 1차, 2차, 3차 평정자는 각각 독립하여 평정한다. 다만, 1차 평정자는 피평정자의 일상업무를 직접 지도감독하고 있는 피평정자의 차상위 책임자와 충분히 협의하여 평정할 수 있다.
4. 평정자는 피평정자가 별지 제4호 서식에 따라 작성·제출한 자기평가서를 참고하여 주관을 배제하고 객관적인 근거에 따라 평정하여 신뢰성과 공정성 및 타당성을 보장하여야 한다.(2005.9.2, 2017.11.14. 개정)
5. 평정자는 피평정자의 직무의 중요성과 직무수행의 난이도 등을 충분히 고려하여 별지 제5호의2 내지 제5호의4서식에 따른 근무성적 평정표에 의하여 평가한다.(2005.9.2, 2017.11.14. 개정)

제18조(평정자) ①근무성적평정자는 1차와 2차평정자를 달리하여 피평정자의 상위직 책임자(상임이사를 포함한다)이상으로 지정하되, 5급 이상 직원에 대한 최종평정자는 조합장으로 함을 원칙으로 한다.(2017.11.14. 개정)

②조합장은 6·7급 및 별정직·기능직·업무직직원에 대하여 1차 평정자와 2차 평정자의 평정점이 현저하게 차이가 있거나 신뢰성·공정성·타당성 등에 문제가 있다고 판단하는 경우에는 평정결과를 조정할 수 있다.(2014.5.2. 개정)

③평정대상자가 1명인경우 조합장이 결정하여 조합내 타평정단위에 합하여 평정할 수 있다.

제19조(평정의 생략) 평정대상기간 중 해당 직급 실근무경력이 3월 미만인 직원에 대하여는 근무성적평정을 생략함을 원칙으로 한다.

제20조(평정방법 및 절차) ①근무성적 평정은 별지 제5호의2 내지 제5호의4서식에 따른직급별 근무성적평정표에 의하여 항목별로 개인별 서열을 평정하고 항목별 서열을 총합산하여 개인별로 서열을 매겨 점수로 환산하는 방법에 의하여 평정한다. 다만, 평정단위별 피평정자중 최하위자가 근무 성적이 불량한 경우에는 피평정자가 별지 제4호 서식에 따라 작성·제출한 자기평가서 면담자의견란에 그 사유를 기재하고 직급별 근무성적평정 점수의 하한점 이하로 평가할 수 있다.(2008.7.29, 2017.11.14. 개정)

②1, 2, 3차 평정자는 해당 피평정자의 근무성적을 평가항목별로 서열만을 각각 독립평가한다. 다만, 피평정인원이 3명이하인 경우에는 피평정인원의 평균 점수가 다음 점수이하가 되도록 1, 2, 3차 평정자가 각각 점수로 평정하되 2인 이상을 동점으로 평정할 수 없다.(2007.8.31, 2009.7.13, 2011.10.14. 개정)

1. M급, 기능직·별정직 및 업무직 : 20점

2. 3·4급 : 16점

3. 5급 : 10.7점(2019.4.26. 개정)

4. 6·7급 : 16점(2020.4.29. 개정)

③4급이상 직원중 평정대상자가 조합내에서 1인이거나, 제1항 단서에 해당하는 경우에는 제2항의 단서조항에 불구하고 평정할 수 있다.(2008.7.29. 개정)

④간부직원 및 3급 이상 책임자 전원에 대하여는 근무성적 평정시마다 피평정자의 부하직원중 5명을 비공개로 지정, 별지 제7호 서식에 따른 다면평가표에 따라 경영능력 및 자질을 평가하게 하여 근무 성적 평정 및 인사관리 자료로 활용할 수 있다. 다만, 지사무소의 경우 소속 직원(계약직직원을 포함한다)이 5명 미만인 경우에는 제외할 수 있다.(2005.9.2, 2014.5.2, 2017.11.14. 개정)

제21조(이동 또는 인사교류시 평정) 평정기준일로부터 2월 이내에 직원이 이동 또는 조합간 인사 교류 되었을 때에는 현소속 평정자가 종전 사무소 또는 종전 소속 조합 평정자의 의견을 참고하여 평정한다.(2007.8.31, 2017.11.14. 개정)

제22조(평정표 작성, 제출 및 보관) ①평정자는 근무성적 평정표를 평정기준일로부터 10일 이내에 서열명부 작성자에게 제출한다.

②서열명부 작성자는 근무성적평정표를 평정자로부터 제출받아 1, 2, 3차 평정자의 평정 서열을 별지 제5호 서식에 따른 근무성적평정합산표와 별지 제6호 내지 제6의4호 서식에 따른 근무성적평정 조건표에 따라 각각 점수로 환산하고 1, 2, 3차 평정점수를 합산하여 근무성적평정점수를 산출한다.

(2007.8.31, 2017.11.14. 개정)

③제1항의 평정표는 직급별로 구분편철하여 서열명부 작성자가 보관한다.

제4장 업적평정

제23조(평정방법) ①업적평정은 피평정자 소속 사무소의 종합업적평가 결과에 따라 다음 산식에 의하여 산출된 점수를 피평정자의 업적평정으로 한다.

(2018.5.28. 개정)

(소속 사무소의 업적평가 득점÷종합업적평가배점<가산점 포함>)×업적평정 배점

②평정기간 중 피평정자가 이동시 또는 조합간 인사교류시에는 6월이상 근무한 사무소의 종합업적 평가 점수를 반영한다.

제24조(준용) 평정의 기초평정자의 지정방법 등은 각각 제9조, 제10조 및 제16조를 준용한다.

제5장 교육훈련평정

제25조(직급별 기본교육 과정 평정) ①4급 및 5급직원이 해당 직급에서 60% 이상 득점한 직급별 기본과정 교육수료성적은 별지 제3호의2서식에 의하여 평정하며, 평정배점은 5점으로 한다.

②평정점수는 교육수료성적을 백분율로 나눈 후 제1항의 평점배점을 곱하여 산출[교육수료성적×(5/100)]하며, 평정점수의 소수점 이하는 소수점 둘째 자리에서 반올림한다.(2017.11.14. 개정)

③교육과정을 해당 직급에서 2회이상 수료한 때에는 1회수료로 보고 성적은 피평정자에게 유리한 것을 평정한다.(2007.8.31. 개정)

제26조(통신연수과정 등 평정) ①3급이하 5급이상 직원이 해당 직급에서 조합이 인정하여 중앙회 및 한국금융연수원, 한국생산성본부, 한국능률협회, 한국표준협회 또는 그 밖에 중앙회에서 지정하는 기관에서 통신연수과정 또는 통합 농협이념과정을 이수한 경우에는 별지 제3호의2서식에 의하여 매 과정당 3급 직원은 2점, 4·5급 직원은 1점씩 평정한다. 다만, 6·7급에서 이수한 통신연수과정은 5급에 포함하여 평정한다.(2016.5.11, 2016.11.11, 2017.11.14, 2018.5.28, 2020.11.9, 2025.4.15. 개정)

②제1항의 평정사유가 2회이상인 때에는 5점 이내에서 중복하여 평정한다. 다만, 당해 연도에 통신연수과정과 통합 농협이념과정을 수료한 경우에는 중복하여 평정하지 아니한다.(2007.8.31, 2016.11.11, 2020.11.9, 2025.4.15. 개정)

제27조(준용) 평정자의 지정방법등은 각각 제9조, 제10조 및 제16조를 준용한다.

제6장 가산평정

제28조(표창가점) ①직원이 표창을 받은 때에는 다음의 점수를 가산하여 평정한다.

1. 정부 훈·포장, 대통령 표창 : 3점
2. 국무총리 표창 : 2점
3. 장관급 이상 표창(금융위원회위원장·한국은행총재·금융감독원장 표창 포함) : 1.5점(장관 상장은 1.0점)(2007.8.31, 2012.8.6. 개정)
- 3의2. 도지사, 특별시장 및 광역시장 표창(상장) : 1점(2012.8.6. 신설)
- 3의3. 시장·군수 및 구청장(자치구의 구청장) 표창(상장) : 0.5점(2012.8.6, 2020.4.29. 개정)
4. 중앙회장 표창(2017.11.14. 개정)

- 가. 특별공적상 : 3점
- 나. 공적상, 공로상, 창안상 : 1.5점
- 다. 상장 : 1점
- 5. 소속조합장 표창(2017.11.14. 개정)
 - 가. 특별공적상 : 1.5점
 - 나. 공로상 : 1점
- 6. 중앙회 전무이사 또는 대표이사·농협경제지주 또는 농협금융지주 대표이사·농협은행장, 농협생명 및 농협손해보험 대표이사 표창(상장), 조합단위농민봉사상 표창, 지역본부장(농협경제지주 및 농협은행의 지역본부장을 포함한다) 표창(공적상), 농협하나로유통 대표이사 표창 : 1점
(2008.7.29, 2009.7.13, 2012.8.6, 2017.05.22, 2017.11.14, 2018.5.28, 2020.4.29, 2025.4.15. 개정)
- 7. 중앙회 시군지부장(농협은행의 시군지부장을 포함한다) 표창, 교육원(연수원)장 표창(상장) : 0.5점(2008.7.29, 2009.7.13, 2017.11.14, 2018.5.28 개정)
- 8. 한국금융연수원, 한국생산성본부, 한국능률협회, 한국표준협회 또는 그 밖에 중앙회가 지정하는 기관의 통신연수과정 표창(우등상) : 0.5점
(2017.11.14, 2018.5.28 개정)
- ②표창은 해당 직급에서 받은 것에 한하여 평정하되 표창이 2회 이상일 때에는 5점 이내에서 중복하여 가산 한다. 다만, 6·7급에서 받은 표창은 5급에 포함하여 평정한다.(2016.5.11. 개정)
- 제29조(특별가감평정) 표창 및 자격가점 외에 회장 및 조합장이 따로 정하는 사항에 대하여는 특별가감하여 평정할 수 있다.
- 제30조(자격가점) 직원이 자격증 또는 학위를 취득한 때에는 별표의 점수를 가산하여 평정한다.(2007.8.31, 2009.7.13. 개정)
- ②삭제 (2009.7.13.)
- 제31조(준용) 평정자의 지정방법 등은 각각 제9조, 제10조 및 제16조를 준용한다.

제7장 자기평가서

- 제32조(자기평가서의 목적) 자기평가서는 개개 직원의 기본자격, 근무조건, 건의사항 등을 파악하여 능력개발과 인력관리의 능률을 도모하는데 있다.
(2017.11.14. 개정)
- 제33조(자기평가서 서식) 자기평가서는 별지 제4호 서식에 의한다.

(2017.11.14. 개정)

제34조(자기평가서 작성) ①직원의 자기평가서는 매년 12월 말일을 기준으로 작성한다.

②제1항의 신상신고 대상에 관하여는 제2조에서 정한 대상을 준용한다.

(2017.11.14. 개정)

제35조(자기평가서 제출) 자기평가서는 직원 개개인이 작성하되 조합장에게 제출하고 조합장은 조합간 인사교류를 원하는 직원의 자기평가서 사본을 시군(도)인사업무협의회에 제출한다.

부 칙 (2000.7.1 제정)

이 준칙은 2001년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2001.2.15 전문개정)

(회원농협)

이 준칙은 2001년 ○월 ○일부터 시행한다.

(회원축협)

①(시행일) 이 준칙은 2001년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 1. 직제규정 개정에 따라 폐지된 생산업무직에 대한 인사고과는 기능직직원에 준하여 인사고과를 평정한다

2. 5급직원중 '91년 4월 30일이전에 6급으로 채용(환직임용된 자 포함)된 직원에 대한 기본경력평정은 제14조제2호의 규정에 불구하고 7년(1년당 4.29점)을 평정한다.

3. 제5장(교육훈련평정)을 적용함에 있어 (구)축산업협동중앙회에서 실시한 직급별 기본교육을 이수한 자는 연수원기본교육과정을 이수한 것으로 보고 교육훈련평정 한다.

4. 제28조의 규정을 적용함에 있어 (구)축산업협동중앙회장의 표창은 "회장상장"으로, 시·도지 회장의 표창은 "시군지부장표창"으로 보고 표창가점 한다.

(회원인삼협)

①(시행일) 이 준칙은 2001년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 1. 제5장(교육훈련평정)을 적용함에 있어 (구)인삼협동중앙회에서 실시한 직급별 기본교육을 이수한 자는 연수원기본교육과정을 이수한 것으로 보고 교육훈련평정 한다.

2. 제28조의 규정을 적용함에 있어 (구)인삼업협동중앙회장의 표창은 "회장상장"으로 보고 표창가점 한다.

③(폐지규정) 이 준칙 시행과 동시에 직원평정요강은 폐지한다.

부 칙 (2001.11.30. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2002.12.4. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.12.13. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.1. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2005.9.2. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.8.31. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제4조 · 제14조 · 제20조제2항 · 제22조제2항 · 제25조 · 제26조의 개정규정은 2008년 12월 31일부터 시행한다.

②(통신연수과정 교육훈련평정에 따른 경과조치) 이 준칙 시행일전에 종합인사고과준칙(모범안)에 의하여 해당직급(6급은 5급에 포함)에서 이수한 통신연수는 제26조의 규정에 의한 통신연수를 이수한 것으로 본다.(2008.7.29. 개정)

부 칙 (2008.7.29. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제28조

의 개정규정은 2008년 12월 31일부터 시행한다.

- ②(조합장 표창에 관한 경과조치) 이 준칙 시행일전에 해당 직급(6급은 5급에 포함)에서 조합장 표창을 수상한 자에 대하여는 제28조제1항제5호의 개정규정에 의한 표창가점을 적용한다.

부 칙 (2009.7.13. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제4조, 제12조제2항, 제14조제1호, 제20조제2항, <별지 제2호 서식>, <별지 제5-1호 서식>, <별지 제6-1호 서식>, <별지 제6-2호 서식>의 개정규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(PC이용능력 자격증 3급 및 워드프로세서 자격증 가점폐지에 따른 경과조치) 제30조의 개정규정에 불구하고 2009년 12월 31일까지 PC이용능력 자격증 3급 및 워드프로세서 자격증을 취득한 경우에는 종전 준칙에 따라 가점을 인정한다.

부 칙 (2011.10.14. 개정)

이 준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2011.10.14. 개정)

이 준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.4.1. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.5.2. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.8.3. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2015년 월 일부터 시행한다.
- ②(증권투자상담사 및 간접투자상품판매자격<증권펀드투자상담사> 자격증 폐지에 따른 경과조치) 별표(자격가점기준)의 개정규정에 불구하고 이 준칙 개정당시 재직하고 있는 직원은 종전 규정에 따라 가점을 인정한다.

부 칙 (2016.5.11. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.11.11.)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.05.22.)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.11.14.)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.5.28.)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.4.26.)

제1조(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제4조, 제11조, 제12조, 제13조, 제14조, 제20조의 개정준칙은 2019년 12월말을 기준으로 실시하는 종합인사고과부터 적용한다.

제2조(초과경력평정 폐지에 관한 경과조치) 5급 직원에 대한 초과경력평정은 다음과 같이 5년에 걸쳐 단계적으로 조정하여 2023년 1월 1일 완전히 폐지하되, 연도별 경력평정 조정에 따른 경력평정조건표와 경력평정표는 중앙회장이 매년 정하는 바에 따른다.

구 분	현 행	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
기본경력 배점(만점)	30	32	34	36	38	40
초과경력 배점(만점)	10	8	6	4	2	0
경력평정 배점합계	40	40	40	40	40	40

부 칙 (2019.9.9.)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

제1조(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(CS3.0 Plus매니저, CS3.0 코치, CS3.0 Plus리더 자격증 폐지에 따른
경과조치) 별표(자격가점기준)의 개정규정에 불구하고 이 준칙 개정당시 재직
하고 있는 직원은 종전 규정에 따라 가점을 인정한다.

부 칙 (2020.11.9.)

제1조(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(농협이념 전문과정 교육훈련평정 제외에 따른 경과조치) 제26조의 개정
준칙에도 불구하고 이 준칙 개정당시 농협이념 전문과정을 이수한 직원은 종
전 규정에 따라 교육훈련 평정한다.

부 칙 (2021.7.14.)

제1조(시행일) 이 준칙은 2021년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(초경량비행장치 조종자 자격증 변경에 따른 경과조치)

①별표(자격가점기준)의 개정준칙에 불구하고 이 준칙 시행일 전 자격증을
취득한 경우 종전 준칙에 따라 가점을 인정한다.

②준칙개정 전이라도 '21년 3월 이후 초경량비행장치 (무인헬리콥터(2·
3·4종), 무인멀티콥터 (3·4종)) 자격증 취득자에 대한 자격가점은 인정하
지 아니한다.

부 칙 (2021.10.29.)

이 준칙은 2021년 〇〇월 〇〇일부터 시행한다.

부 칙 (2023.6.5.)

이 준칙은 〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일부터 시행한다.

부 칙 (2024.12.26.)

이 준칙은 〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일부터 시행한다.

부 칙 (2025.4.15.)

이 준칙은 〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일부터 시행한다.

<별표> (2012.8.6, 2014.5.2, 2015.8.3, 2016.5.11, 2017.5.22, 2018.5.28, 2019.9.9, 2020.4.29, 2021.7.14, 2023.6.5, 2024.12.26, 2025.4.15. 개정)

자격가점 기준

○ 제30조에 의한 자격증 또는 학위 취득 사항에 대한 자격가점 기준임

자 격 구 분	가 점
① 변호사, 공인회계사, 박사, 기술사	3 점
② 세무사, 감정평가사, 보험계리사, 노무사, 법무사, 공인농산물품질관리사, 수의사, 기능장	2 점
③ 손해사정사, 경매사, 석사, 공인중개사, 경영지도사, 국가기술자격법상의 기사, PC이용능력(컴퓨터활용능력) 자격증 2급이상, 유통관리사(판매사)2급이상, 전문검사역, 생명·손해·제3보험중개사, 생명·손해보험 전문역, 농협대출심사역, 한국금융연수원 대출 심사역, 상호금융전문역, 농협축산컨설턴트, 사회복지사, 물류관리사, CFP, 경제사업전문역, 제안마스터(중앙회선정), 하나로마트사업 전문역, 리스크관리 전문역, 정책금융 전문역, 마트 컨설팅 전문역, 신용사업전문역, 협동조합전문역, 국제공인 자금세탁방지 전문가(CAMS), 판매사업전문가(舊 농협품질관리사, 농협 산지유통관리자), 온라인사업전문역	1 점
④ 국가기술자격법상의 산업기사, 기능사, 위험물안전관리자(위험물운송자, 위험물통합자), 농약관리법상 농약판매관리인, 소방안전관리자(방화관리자)	0.5점
⑤ 여신관리전문역(舊 채권관리전문역), 유통관리사(판매사)3급, 농산물검사관, 한국금융연수원 신용분석사, 제안리더(중앙회선정), 초경량비행장치(무인헬리콥터1종·무인멀티콥터2종이상) 조종자, 변액보험 판매관리사, 재무위험관리사(FRM)·국제재무위험관리사(국제FRM), IT현장전문역, 마케팅전문가, 고객자산관리전문역	0.5점
⑥ 증권분석사, 증권투자권유자문인력	0.5점
⑦ 신용관리사, 펀드투자권유자문인력, 투자자산운용사, 금융투자분석사, 파생상품투자 권유자문인력, 신용상담사	0.5점
⑧ FP(은행, 증권, 보험), AFPK	0.5점
⑨ 외환전문역 I, 외환전문역 II	0.5점

※ 상기 가점사유가 2개 이상인 때에는 5점 이내에서 중복하여 가산

※ 다만, 상기자격구분 ⑥⑧⑨ 중 동일 항 내에 해당하는 자격증이 2개 이상인 경우에는 0.5점만을 가산

※ 동일계통 자격증에 대하여는 상위등급의 자격 1개만 가산

- 석사·박사, 농협대출심사역·한국금융연수원대출심사역·한국금융연수원 신용분석사, 국가기술자격법상의 기술사·기능장·기사·산업기사·기능사·위험물안전관리자·농약판매관리인·소방안전관리자, 유통관리사(판매사) 2·3급, CFP·AFPK·FP(은행, 증권, 보험), 제안마스터(중앙회선정)·제안리더(중앙회선정), CS3.0 Plus매니저·CS3.0 Plus리더, 외환전문역 I·II, 리스크관리전문역·재무위험관리사(FRM)·국제재무위험관리사(국제FRM), 초경량비행장치(무인헬리콥터1종·무인멀티콥터2종이상) 조종자

〈별지 제1호 서식〉

종합인사고과서열명부

(년도)

순위	소속	직급 (직명)	성명	연령	학력	평정점수							현직급 승진 연월일	비고
						경력 평점	업적 평점	근무 성적	교육 평점	표창 가점	자격 가점	합계		

<별지 제2호 서식> (2007.8.31, 2009.7.13, 2011.10.14. 2019.4.26. 개정)

경 력 평 정 조 건 표

공무직 원부본

근무기간 직급별		년 단 위										월 단 위											
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
3급										35.00	23.33	11.67	10.69	9.72	8.75	7.78	6.81	5.83	4.86	3.89	2.92	1.94	0.97
4급									35.00	26.25	17.50	8.75	8.02	7.29	6.56	5.83	5.10	4.38	3.65	2.92	2.19	1.46	0.73
5급	5급 채용							40.00	32.00	24.00	16.00	8.00	7.33	6.67	6.00	5.33	4.67	4.00	3.33	2.67	2.00	1.33	0.67
	6급 중견 채용					40.00	34.29	28.57	22.86	17.14	11.43	5.71	5.24	4.76	4.29	3.81	3.33	2.86	2.38	1.90	1.43	0.95	0.48
	6급 초급 채용			40.00	35.56	31.11	26.67	22.22	17.78	13.33	8.89	4.44	4.07	3.70	3.33	2.96	2.59	2.22	1.85	1.48	1.11	0.74	0.37
	7급 채용	40.00	36.36	32.73	29.09	25.45	21.82	18.18	14.55	10.91	7.27	3.64	3.33	3.03	2.73	2.42	2.12	1.82	1.52	1.21	0.91	0.61	0.30
6급	6급채용										40.00	20.00	18.33	16.67	15.00	13.33	11.67	10.00	8.33	6.67	5.00	3.33	1.67
	7급채용								40.00	30.00	20.00	10.00	9.17	8.33	7.50	6.67	5.83	5.00	4.17	3.33	2.50	1.67	0.83
7급											40.00	20.00	18.33	16.67	15.00	13.33	11.67	10.00	8.33	6.67	5.00	3.33	1.67

<별지 제3호 서식> (2019.4.26. 개정)

경 력 평 정 표

1. 소 속		2. 직급 · 호봉	
3. 직 · 성명		4. 채 용 수 준	
5. 현직급승진일		6. 채용년월일 (5급이하만 기재)	

평정항목	구 분	기 간																														
①당해직급경력	○직 급: ○기 간:	년 월																														
②타기관경력 (5급이하만 해당)	<table> <tr> <th>타기간명</th><th>기간</th><th>직급</th><th>환산율</th><th>환산기간</th></tr> <tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	타기간명	기간	직급	환산율	환산기간		-					-					-					-					-				년 월
타기간명	기간	직급	환산율	환산기간																												
	-																															
	-																															
	-																															
	-																															
	-																															
③군경력 (5급이하만 해당)	○기간 : ~	년 월																														
④대학원수학기간 (5급이하만 해당)	○기간 : ~	년 월																														
⑤차감기간 (정계 · 휴직 · 대기)	<table> <tr> <th>구분</th><th>기간</th><th>환산기간</th></tr> <tr><td></td><td>~</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>~</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>~</td><td></td></tr> </table>	구분	기간	환산기간		~			~			~		년 월																		
구분	기간	환산기간																														
	~																															
	~																															
	~																															
⑥경력기간 합계 (①+②+③+④-⑤)	<table> <tr> <th>경력기간</th><th>평점점수</th></tr> <tr> <td>년 월</td><td></td></tr> </table>	경력기간	평점점수	년 월																												
경력기간	평점점수																															
년 월																																

본인확인	소속	직 · 성명	(인)
기 록 자	소속	직 · 성명	(인)
확 인 자	소속	직 · 성명	(인)

<별지 제3호의2 서식> (2007.8.31. 개정)

교육훈련 및 가산평정표

1. 소 속		2. 직급·호봉	
3. 직 · 성명		4. 채 용 수 준	
5. 현직급승진일		6. 채용년월일 (5급이하만 기재)	

평정요소		구 분			점 수																								
교육 훈련 평 정	직급별 기본교육 과정①	<table><tr><td>교육과정</td><td>수료일</td><td>수료점수(A)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4급 및 5급 기재)			교육과정	수료일	수료점수(A)				$A \times 5/100$ = 점①																		
	교육과정	수료일	수료점수(A)																										
통신연수 과정②	<table><tr><td>과정명</td><td>수료일</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			과정명	수료일											점②													
과정명	수료일																												
교육훈련평정점수 합계(① + ②)																													
가 산 평 정	표창가점	<table><tr><td>일자</td><td>표창명의</td><td>표창종류</td><td>평점</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">소 계</td><td></td></tr></table>			일자	표창명의	표창종류	평점																	소 계				점①
		일자	표창명의	표창종류	평점																								
	소 계																												
	자격가점	<table><tr><td>취득일</td><td>자격종류</td><td>평점</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">소 계</td><td></td></tr></table>			취득일	자격종류	평점													소 계			점②						
		취득일	자격종류	평점																									
소 계																													
가산평정 점수 합계(① + ②)					점																								

본인확인	소속	직·성명	(인)
기 록 자	소속	직·성명	(인)
확 인 자	소속	직·성명	(인)

<별지 제4호 서식>

자 기 평 가 서

(작성일: . .)

※ 자기평가서는 중요한 인사자료이므로 신중히 작성하여 주시기 바랍니다.

○ 소 속 : ○ 직 : ○ 성 명 : (인)

1. 업적 및 능력

평 가 항 목	자기평가결과				비 고
	탁월	우수	보통	미흡	
업무계획(목표) 대비 추진실적					
업무지식과 판단력					
업무개선을 위한 창의성					
업무에 대한 긍지 및 책임감					
업무처리의 공정성 및 정확·신속성					
업무처리의 협조 및 인화성					
자기계발을 위한 노력					

2. 적성 및 만족도

업무난이도	① 어렵다	② 보 통	③ 쉽 다
업 무 량	① 많은편	② 보 통	③ 적은편
적 성	① 적 합	② 보 통	③ 부적합
교육만족도	① 만 족	② 보 통	③ 불 만
건 강 상 태	① 건강함	② 보 통	③ 건강하지 않음

3. 인사상담사항(업무, 교육, 건강, 이동 등 하고 싶은 말을 쓰세요)

--

4. 면담자 의견(※본란은 근무성적 평정자가 작성)

1차평정		☐ 소속: ☐ 직: ☐ 성명: (인)
2차평정		☐ 소속: ☐ 직: ☐ 성명: (인)
3차평정		☐ 소속: ☐ 직: ☐ 성명: (인)

제1회인사관리시험(면담인)

근무성적 평정 합산표

[illegible]

- 1085 –

근무성적 평정방법

<평정기준>

- ① 1차평정자, 2차평정자, 3차평정자는 각각 독립하여 평정한다.
- ② 평정자는 주관을 배제하고 객관적인 근거에 의거 평정하여 신뢰성과 공정성 및 타당성을 보장하여야 한다.
- ③ 평정자는 피평정자의 직무의 중요성과 직무수행의 난이도 등을 충분히 고려하여 근무성적평정표에 의하여 평가한다.

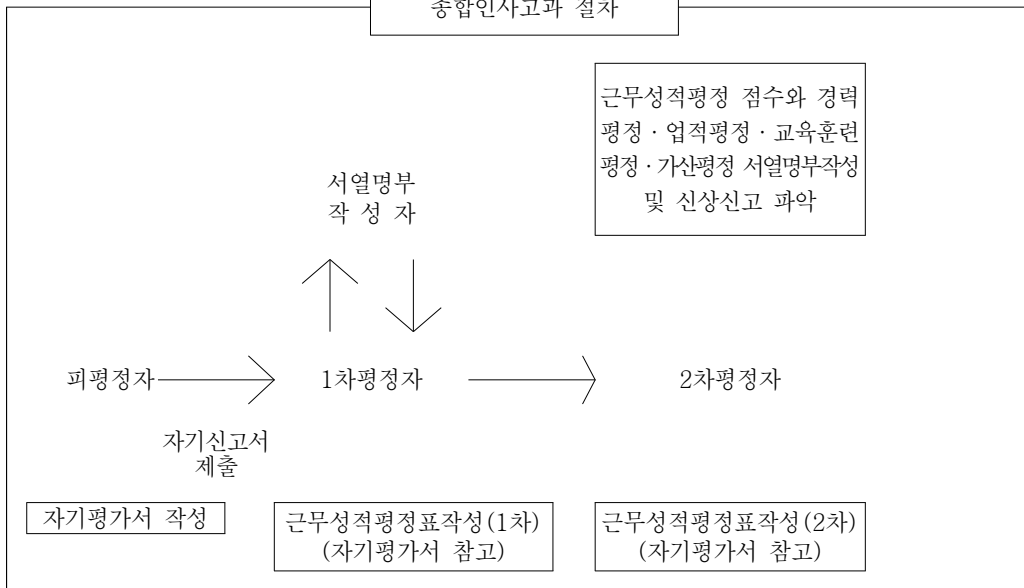
<평정방법>

- ① 1.2.3차 평정자는 근무성적평정표에 의하여 항목별로 개인별 서열을 평정하고 항목별 서열을 총합산하여 피평정자의 서열을 정하며 근무성적평정표의 피평정자 서열란에는 서열만 1,2,3으로 표시한다.(서열이 중복되어서는 안됨)
- ② 피평정인원이 3명이하인 경우는 평정자가 점수로 평정하되 평균점수가 M급 및 기능·별정직·업무직은 20점이하, 3·4급은 16점이하, 5급은 10.7점, 6·7급은 16점이하가 되도록 하여야 하며, 2인 이상을 동점으로 평정할 수 없다. 이 경우 평정점수 범위는 M급 및 기능·별정직·업무직은 15점이상 25점이하, 3·4급은 12점이상 20점이하, 5급은 8점이상 13.3점(3차 평정자는 13.4점)이하, 6·7급은 12점이상 20점이하이다.(4급이상 피평정자가 조합내에서 1인이거나, 평정단위별 최하위자로서 근무성적이 불량하여 근무평점 하한점 이하로 평정한 경우에는 평균점수와 달리 평정할 수 있음) (2008.7.29, 2009.7.13, 2011.10.14, 2019.4.26, 2020.4.29. 개정)

<평정표 제출>

각 평정자는 근무성적평점합산표를 지정기일까지 서열명부작성자에게 제출하여야 한다.

종합인사고과 절차



주) 5급 직원의 경우에는 2차평정자 평정 후 3차평정 실시

<별지 제5호의3 서식>

근무성적 평정표(4급)

평정자 소속 직명 성명 (인)
(년 월 일 작성)
(평정기간 년 월 일~ 년 월 일)

※ 뒷면의 근무성적평방법 및 종합인사고과절차를 숙지하고 평정하기 바람

평 정 요 소	착 안 점	피평정자 성명				
						· · · · ·
1. 방침결정과 추진력	업무추진에 있어 신속·적절·합리적 방침을 결정하며 목표달성을 위한 추진력	서열				· · · · ·
2. 업무지식과 통솔력	직무수행에 필요한 전문지식과 능력을 충분히 발휘하고 자기에게 부여된 업무에 대한 신속하고 효과적인 업무 추진능력 및 추진실적의 정도	서열				· · · · ·
3. 섭외능력	중간책임자로서 직원 상호간 인화단결 유도·대고객·유관기관과의 원만한 관계유지로 효과적인 업무추진능력	서열				· · · · ·
4. 업무개선 의지	모든 업무를 새로운 시각에서 관찰하고 늘 새로운 지식습득과 업무개선 노력 정도	서열				· · · · ·
5. 부하육성 지도	부하를 늘 관찰하여 능력과 자질을 파악하고 OJT등 적당한 계획을 가지고 부하의 지도·육성 노력 정도	서열				· · · · ·
6. 생활태도	공사간에 생활태도가 근검하고 예의 범절이나 언행이 훌륭하고 모범이 되는 정도	서열				· · · · ·
서열합산 점수						
피평정자 서열(서열합산 점수가 적은 순으로 서열부여)						

(주) 서열합산점수가 같은 경우는 1번 평정요소의 상위서열순에 의함

<별지 제5호의4 서식>

근무성적 평정표(5급이하 직원)

평정자 소속 직명 성명 (인)
(년 월 일 작성)
(평정기간 년 월 일~ 년 월 일)

※ 뒷면의 근무성적평방법 및 종합인사고과절차를 숙지하고 평정하기 바람

평 정 요 소	작 안 점	피평정자 성명				
						
1. 업무실적과 추진력	업무의 계획대실적 및 각종 추진목표 대 실적과 신속하고 효과적인 추진능력	서 열				
2. 업무지식과 판단력	직무수행에 필요한 전문지식과 적시 적절한 판단능력으로 효율적인 업무 처리능력	서 열				
3. 업무개선 의지	모든 업무를 새로운 시각에서 관찰하고 늘 새로운 지식습득과 업무개선 노력 정도	서 열				
4. 복무규율과 품행	사무실내에서 직장인으로서의 복무태도·복무에 관한 규정을 준수하는 정도 및 용모·언행·예의범절 등 직장인으로서 갖추어야 할 품위와 교양의 정도	서 열				
5. 인화단결과 협조성	직원 상호간 인화에 노력하여 조직내 화합분위기 조성 및 동료직원과 업무협조의 정도	서 열				
서열합산 점수						
피평정자 서열(서열합산 점수가 적은 순으로 서열부여)						

(주) 서열합산점수가 같은 경우는 1번 평정요소의 상위서열순에 의함

<별지 제6호 서식>

근무성적평정점수조건표(M급, 기능직, 업무직) (2007.8.31, 2009.7.13, 2011.10.14. 개정)

서열	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2	21.7	22.5	23.0	23.3	23.6	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	24.4	24.5	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6
3	18.3	20.0	21.0	21.7	22.1	22.5	22.8	23.0	23.2	23.3	23.5	23.6	23.7	23.8	23.8	23.9	23.9	24.0	24.0	24.1	24.1	24.2
4	15.0	17.5	19.0	20.0	20.7	21.3	21.7	22.0	22.3	22.5	22.7	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.6	23.7	23.8
5	15.0	17.0	18.3	19.3	20.0	20.6	21.0	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5	22.6	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.3	23.3
6	15.0	16.7	17.9	18.8	19.4	20.0	20.5	20.8	21.2	21.4	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5	22.6	22.7	22.8	22.8	22.9	22.9	22.9
7	15.0	16.4	17.5	18.3	19.0	19.5	20.0	20.4	20.7	21.0	21.3	21.5	21.7	21.8	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.5	22.5
8	15.0	16.3	17.2	18.0	18.6	19.2	19.6	20.0	20.3	20.6	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.8	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5
9	15.0	16.1	17.0	17.7	18.3	18.8	19.3	19.7	20.0	20.3	20.6	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.8	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4
10	15.0	16.0	16.8	17.5	18.1	18.6	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.8	22.0	22.1	22.2	22.3
11	15.0	15.9	16.7	17.3	17.9	18.3	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.8	22.0	22.1	22.2
12	15.0	15.8	16.5	17.1	17.7	18.1	18.5	18.9	19.2	19.5	19.8	20.0	20.2	20.5	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4
13	15.0	15.7	16.4	17.0	17.5	17.9	18.3	18.7	19.0	19.3	19.5	19.8	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2	21.4	21.6	21.8
14	15.0	15.6	16.3	16.9	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8	22.2	22.6	23.0	23.4	23.8	24.2
15	15.0	15.5	16.2	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.0	19.4	19.8	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8	22.2	22.6	23.0	23.4	23.8
16	15.0	15.4	16.1	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8	22.2	22.6	23.0	23.4	23.8
17	15.0	15.3	16.0	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.1	22.5	22.9	23.3	23.7
18	15.0	15.1	15.8	16.4	16.9	17.3	17.7	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.1	22.5	22.9	23.3	23.7
19	15.0	15.0	15.6	16.2	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.5
20	15.0	15.0	15.5	16.1	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8	22.2	22.6	23.0	23.4
21	15.0	15.0	15.4	16.0	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.1	22.5	22.9	23.3
22	15.0	15.0	15.3	15.9	16.4	16.8	17.2	17.6	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	21.6	22.0	22.4	22.8	23.2
23	15.0	15.0	15.2	15.7	16.2	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8	22.2	22.6	23.0
24	15.0	15.0	15.1	15.6	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.1	22.5	22.9
25	15.0	15.0	15.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7

- ※ 피평정인원이 3명 이하일 때에는 피평정인원의 평균점수가 20점 이하가 되도록 1, 2차 평정자가 각각 점수로 평정하되 2인을 동점으로 평정할 수 없으나 직급별로 1인만 있는 경우 평균점수와 달리 평정할 수 있음
- ※ 피평정인원이 26명 이상인 경우에는 위 조건표를 참고하여 다음공식에 의한다(소수점2자리에서 반올림)
 - 서열 K의 점수 = $25 - \frac{10}{N-1} \times (K-1)$ N=피평정인원 K=해당 서열

<별지 제6호의2 서식>

근무성적평정점수조건표(6급, 7급) (2007.8.31, 2009.7.13, 2011.10.14, 2020.4.29. 개정)

서열	인원	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2		17.3	18.0	18.4	18.7	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.7	19.7
3		14.7	16.0	16.8	17.3	17.7	18.0	18.2	18.4	18.5	18.7	18.8	18.9	18.9	19.0	19.1	19.1	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3
4		12.0	14.0	15.2	16.0	16.6	17.0	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.7	18.8	18.9	18.9	19.0	19.0
5		12.0	13.6	14.7	15.4	16.0	16.4	16.8	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.5	18.6	18.7	18.7
6		12.0	13.3	14.3	15.0	15.6	16.0	16.4	16.7	16.9	17.1	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.3	18.3
7		12.0	13.1	14.0	14.7	15.2	15.6	16.0	16.3	16.6	16.8	17.0	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3
8		12.0	13.0	13.8	14.4	14.9	15.3	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.0
9		12.0	12.9	13.6	14.2	14.7	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0
10		12.0	12.8	13.5	14.0	14.5	14.9	15.2	15.5	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8
11		12.0	12.7	13.3	13.8	14.3	14.7	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7
12		12.0	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6
13		12.0	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6
14		12.0	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6
15		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
16		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
17		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
18		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
19		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
20		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
21		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
22		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
23		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
24		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2
25		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2

* 피평정인원이 3명 이하일 때에는 피평정인원의 평균점수가 16점 이하가 되도록, 1, 2차 평정자가 각각 점수로 평정
* 피평정인원이 26명 이상인 경우에는 위 조건표를 참고하여 다음공식에 의한다(소수점2자리에서 반올림)
○ 서열 K의 점수= $20 - \frac{8}{N-1} \times (K-1)$ N=피평정인원 K=해당 서열

(교육지원) 피평정인원

<별지 제6호의3 서식>

근무성적평정점수조건표(3급, 4급) (2007.8.31. 개정)

서열	인원	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2		17.3	18.0	18.4	18.7	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.7	19.7
3		14.7	16.0	16.8	17.3	17.7	18.0	18.2	18.4	18.5	18.7	18.8	18.9	18.9	19.0	19.1	19.1	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3
4		12.0	14.0	15.2	16.0	16.6	17.0	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.7	18.8	18.9	18.9	19.0	19.0
5		12.0	13.6	14.7	15.4	16.0	16.4	16.8	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.5	18.6	18.7	18.7
6		12.0	13.3	14.3	15.0	15.6	16.0	16.4	16.7	16.9	17.1	17.3	17.5	17.6	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.3	18.3	18.3
7		12.0	13.1	14.0	14.7	15.2	15.6	16.0	16.3	16.6	16.8	17.0	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0
8		12.0	13.0	13.8	14.4	14.9	15.3	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.0
9		12.0	12.9	13.6	14.2	14.7	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9
10		12.0	12.8	13.5	14.0	14.5	14.9	15.2	15.5	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7	17.8
11		12.0	12.7	13.3	13.8	14.3	14.7	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6	17.7
12		12.0	12.7	13.2	13.7	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6
13		12.0	12.7	13.2	13.7	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5	17.6
14		12.0	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5
15		12.0	12.6	13.1	13.6	14.0	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3	17.5
16		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
17		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
18		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
19		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
20		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
21		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
22		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
23		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
24		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
25		12.0	12.5	13.0	13.4	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3

※ 피평정인원이 3명 이하일 때에는 피평정인원의 평균점수가 16점 이하가 되도록 1, 2차 평정자가 각각 점수로 평정하되 2인을 동점으로 평정할 수 없으나 직급별로 1인만 있는 경우 평균점수와 달리 평정할 수 있음

* 피평정인원이 26명 이상인 경우에는 위 조건표를 참고하여 다음공식에 의한다(소수점2자리에서 반올림)

○ 서열 K의 점수 = $20 - \frac{8}{N-1} \times (K-1)$ N=피평정인원 K=해당 서열

<별지 제6호의4 서식>

근무성적평정점수조건표(5급) (2007.8.31. 2019.4.26. 개정)

서열	인원	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
2	11.5	12.0	12.2	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1
3	9.8	10.7	11.2	11.5	11.8	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9
4	8.0	9.3	10.1	10.7	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6	12.6
5	8.0	9.1	9.8	10.3	10.7	10.9	11.2	11.4	11.5	11.7	11.8	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4
6	8.0	8.9	9.5	10.0	10.4	10.7	10.9	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.2
7	8.0	8.8	9.3	9.8	10.1	10.4	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2
8	8.0	8.7	9.2	9.6	9.9	10.2	10.4	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0
9	8.0	8.6	9.1	9.4	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0
10	8.0	8.5	9.0	9.3	9.6	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	12.0
11	8.0	8.5	8.9	9.2	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9
12	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9
13	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
14	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
15	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
16	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
17	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
18	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
19	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
20	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
21	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
22	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
23	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
24	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
25	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8

* 피평정인원이 3명 이하일 때에는 피평정인원의 평균점수가 10.7점 이하가 되도록, 1, 2, 3차 평정자가 각각 점수로 평정

* 피평정인원이 26명 이상인 경우에는 위 조건표를 참고하여 다음공식에 의한다(소수점2자리에서 반올림)

○ 서열 K의 점수 = $13.3 - \frac{5.3}{N-1} \times (K-1)$ N=피평정인원 K=해당 서열

* 3차 평정자는 최고점수를 13.4점으로 평정

<별지 제7호 서식>

다면평가표

(200 년 월 일 작성)

귀하께서 작성하신 본 평가표는 평가 대상자에 대한 아래의 항목을 무기명으로 평가하여 근무성적 평정 및 인사관리 자료로 활용코져 하니 객관적이고 공평무사한 입장에서 평가하여 주시기 바라며 본 평가실시에 따른 제반관리는 인비로 취급하여 철저히 문서보안 유지됨을 알려드립니다.

1. 평 가 대 상 자

소 속		직		성 명		개인번호	
-----	--	---	--	-----	--	------	--

2. 평 가 표(해당란을 선택하여 "○"로 표시하되, 하단의 소계 및 총계의 점수는 기재하지 말 것)

평 가 항 목		탁 월	우 수	보 통	미 흡	불 량
업 무 추진력	경영방침에 따른 목표설정 및 업무추진의 적극성은 ?					
	의사결정의 합리적 선택 및 판단능력은 ?					
	문제발생시 책임감을 가지고 위기에 대처하는 능력은 ?					
	개혁의지를 가지고 새로운 시각에서 업무를 대하는가 ?					
	평소 객관적이고 공평한 업무처리를 하고 있는가 ?					
리더십	부하직원을 이끌어 목표를 달성하는 지도통솔력은 ?					
	직원상호간 인화단결 및 협동심을 조성하는 능력은 ?					
	매사에 솔선수범하여 부하직원의 모범이 되고 있는가 ?					
	업무처리시 적절한 지시 및 체크를 하고 있는가 ?					
	열심히 일할 수 있는 환경 및 분위기를 조성하는가 ?					
직원지도	부하직원 능력개발을 위한 관심 및 지원정도는 ?					
육 성	부하직원 근무성적 및 능력평가를 공정하게 하는가 ?					
업 무 지 식	담당직무에 대한 전문지식 및 경험축적정도는 ?					
	지식, 기능, 정보의 습득노력 및 활용정도는 ?					
섭외력	유관기관과의 섭외추진 능력 및 활용정도는 ?					
	조합원 및 계통임직원과의 원만한 인간관계를 유지하는가 ?					
의 사 소 통	업무와 관련된 정보를 부하직원과 충분히 공유하는가 ?					
	조합원 및 직원과의 대화의 장을 마련하여 의견을 수렴하고 있는가 ?					
생 활 태 도	모범적인 생활 및 계규범 준수로 직원들의 존경을 받는가 ?					
	예의법절 및 언행이 훌륭하여 조합원 및 주위로부터 신망을 받는가 ?					
소 계						
총 계						

※ 평가 배점 :탁월 5점, 우수 4점, 보통 3점, 미흡 2점, 불량 1점

회원조합 4급승진 전형시험 실시준칙

소관부서 : 회원지원부(T:6096)

2000. 7. 1. 제	정	2001. 9. 1. 전문개정	
2002.12.17. 개	정	2003.11.20. 개	정
2004.10.12. 개	정	2005. 8.31. 개	정
2007. 8.31. 개	정	2008. 7.29. 개	정
2008.12. 1. 개	정	2009. 7. 1. 개	정
2010. 8.10. 개	정	2011.10.14. 개	정
2014. 5.13. 개	정	2017. 3.15. 개	정
2017.10.10. 개	정	2017.10.31. 개	정
2019. 4.26. 개	정		

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「회원조합지도·지원규정」 제72조에 의한 회원조합의 간부직원 임용을 위한 4급승진 전형시험 실시에 관한 세부기준을 정함으로써 직원인사관리의 적정성을 기함을 목적으로 한다.(2017.10.10. 개정)

제2조(적용범위) ①이 준칙은 지역조합 및 품목조합에 적용한다.

(2004.10.12. 개정)

②조합의 간부직원은 이 준칙에 의한 4급승진 전형시험에 합격한 사람 중 소정의 절차를 거쳐 임명한다.

제3조(전형시험의 구분) 전형시험은 일반관리직승진전형시험, 전문분야승진전형시험, 특별승진전형으로 구분한다.

제4조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.(2019.4.26. 개정)

1. "전형시험"이란 e-pass 과정, 서류전형 등의 방법을 통하여 간부직원으로서의 업무지식과 자질을 평가하는 것을 말한다.(2019.4.26. 개정)
2. "일반전형"이란 「직제규정(모범안)」에 의한 일반관리직에 속한 4급 직급으로의 승진전형시험인 일반관리직승진전형시험을 말한다.(2017.10.10, 2019.4.26. 개정)
3. "전문전형"이란 「직제규정(모범안)」에 의한 일반직 중 일반관리직을 제외한 직에 속한 4급 직급으로의 승진전형시험인 전문분야승진전형시험을 말한다.(2017.10.10, 2019.4.26. 개정)
4. "특별전형"이란 5급 직원을 해당직군 내에서 4급 직급으로의 승진임용자격자로 선발하는 특별승진전형을 말한다.(2019.4.26. 개정)
5. "e-pass 과정"이란 회원조합 간부직원에게 요구되는 기본 소양과 실무능력

향상을 위하여 중앙회장이 실시하는 정보통신망 등을 이용한 사이버 온라인 교육과정을 말한다.(2019.4.26. 신설)

제5조(전형시험 실시시기) ①전형시험은 매년 2/4분기부터 e-pass 과정 과목 별로 순차적으로 해당연도 중에 실시한다. 다만, 필요한 경우에는 그 실시시기를 조정할 수 있다.(2019.4.26. 개정)

②특진전형은 중앙회장이 필요하다고 정하는 시기에 실시한다.

제6조(전형시험 실시공지) 전형시험을 실시하고자 할 때에는 최소한 전형실시 2주일 전에 시기와 절차 그 밖의 필요한 사항을 문서 또는 적절한 방법으로 공지한다. 다만, 제5조제1항 단서의 규정에 의한 경우에는 1개월전에 공지한다.(2019.4.26. 개정)

제7조(전형시험방법) ①일반전형 및 전문전형은 e-pass 과정에 대한 평가와 종합인사고과에 의한다.(2019.4.26. 개정)

②특진전형은 중앙회장이 정하는 서류전형 방법에 의한다.

제8조(전형시험실시단위) ①일반전형은 시군단위(지역축산업협동조합 및 축산계·농업계 품목조합은 조합단위를 말한다)로 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 지역축산업협동조합 및 축산계·농업계 품목조합의 경우 시도인사업무협의회에서 인정하는 경우 도단위로 실시할 수 있다.(2009.7.1, 2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

②전문전형은 조합단위로 실시함을 원칙으로 하되 필요한 경우 해당인사업무협의회의 결정으로 실시단위를 변경할 수 있다.(2019.4.26. 개정)

제2장 일반전형

제9조(지역농협 등 e-pass과정 수강 및 응시자격) ①지역농업협동조합(이하 "지역농협"이라 한다)과 농업계품목조합(인삼계품목조합을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에서 일반전형을 위한 e-pass 과정을 수강할 수 있는 사람(이하 "e-pass 과정 수강자격"이라 한다)은 매 과목별 교육시작 전월말 기준으로 5급 승진 또는 5급 채용 후 2년 이상이 되는 일반관리직 직원을 대상으로 하되, 기간계산에 관하여는 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

(2019.4.26. 개정)

②지역농협과 농업계품목조합에서 일반전형의 제15조 합격자 결정을 위한 서류전형에 응시할 수 있는 사람(이하 "응시자격"이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 일반관리직 5급 직원으로 한다.(2019.4.26. 개정)

1. e-pass 과정을 통해 제11조에서 정한 소양과목과 실무과목을 제13조에 따라 모두 과목 합격한 사람
2. 응시자격 기준일(전형을 실시하는 달의 전월말일을 말한다) 기준으로 5

급 실근무기간 2년 이상을 포함한 다음 각 목의 승진소요 최저기간을 경과한 사람. 다만, 기간계산에 관하여는 중앙회장이 따로 정하는 바에 의하며, 제5조제1항 단서에 해당하는 경우 중앙회장이 응시자격기준일을 따로 정할 수 있다.

가. 5급 직원으로 채용된 사람 : 5년

나. 6급 중견 직원으로 채용된 사람 : 7년

다. 6급 초급 직원으로 채용된 사람 : 9년

라. 7급 직원으로 채용된 사람 : 11년

③영농(원예)지도직, 여성복지직, 경매직, 기술관리직 및 마트관리직(인삼계 품목조합은 기술관리직 및 마트관리직만 해당한다)에 종사하고 있는 5급 직원의 일반전형에 대한 e-pass과정 수강자격 또는 응시자격은 다음의 해당 요건을 갖춘 사람으로서 조합인사위원회 의결을 거쳐 조합장이 인정한 경우로 한한다.(2019.4.26. 개정)

1. e-pass과정 수강자격은 제1항의 요건을 갖춘 직원

2. 응시자격은 제2항 각 호의 요건을 갖춘 직원

제10조(지역축협 등 e-pass과정 수강 및 응시자격) ①지역축산업협동조합(이하 "지역축협"이라 한다)과 축산계품목조합의 일반전형을 위한 e-pass 과정 수강 자격은 매 과목별 교육시작 전월말 기준으로 5급 승진 또는 5급 채용 후 2년 이상이 되는 일반관리직 직원을 대상으로 하되, 기간계산에 관하여는 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2019.4.26. 개정)

②지역축협과 축산계품목조합의 일반전형에 대한 응시자격은 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 일반관리직 5급 직원으로 한다.(2019.4.26. 개정)

1. e-pass 과정을 통해 제11조에서 정한 소양과목과 실무과목을 제13조에 따라 모두 과목 합격한 사람

2. 응시자격 기준일(전형을 실시하는 달의 전월말일을 말한다) 기준으로 5급 실근무기간 2년 이상을 포함한 다음 각 목의 승진소요 최저기간을 경과한 사람. 다만, 기간계산에 관하여는 중앙회장이 따로 정하는 바에 의하며, 제5조제1항 단서에 해당하는 경우 중앙회장이 응시자격기준일을 따로 정할 수 있다.

가. 5급 직원으로 채용된 사람 : 5년

나. 6급 중견 직원으로 채용된 사람 : 7년

다. 6급 초급 직원으로 채용된 사람 : 9년

라. 7급 직원으로 채용된 사람 : 11년

③기술관리직 및 마트관리직에 종사하고 있는 5급 직원의 일반전형에 대한 e-pass과정 수강자격 또는 응시자격은 다음의 해당 요건을 갖춘 사람으로서 조합인사위원회 의결을 거쳐 조합장이 인정한 경우로 한한다.(2019.4.26. 개정)

1. e-pass과정 수강자격은 제1항의 요건을 갖춘 직원
 2. 응시자격은 제2항 각 호의 요건을 갖춘 직원
- 제11조(e-pass과정 과목 및 평가배점) ①e-pass과정의 과목 및 평가배점은 다음과 같다.(2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

구 분	e-pass 과정 과목		평가배점
소양과목	협동조합론, 농업협동조합법, 농협회계실무		각 100점
실무과목	신용실무(보험, 채권관리 포함)		100점
	경제실무	농업경제실무(지도, 기획관리 포함)	각100점
		축산경제실무(지도, 기획관리 포함) 인삼경제실무[(기획관리, 판매사업총론, 가공사업, 구매사업총론, 경제사업채권관리, 표준인삼경작방법 (「인삼산업법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙포함)] (2004.10.12. 신설, 2008.7.29 개정)	

②경제실무 과목은 지역농협 및 농업계품목조합에 대하여는 농업경제실무과목, 지역축협 및 축산계품목조합에 대하여는 축산경제실무과목, 인삼계품목조합에 대하여는 인삼경제실무과목으로 한다.(2004.10.12. 신설)

(2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

③평가 문제의 유형 및 비율은 객관식(진위형을 포함한다) 100%로 한다.

(2019.4.26. 신설)

제12조 삭제 (2019.4.26.)

제13조(과목합격) e-pass 과정에서 매 과목 최종평가 배점의 60% 이상을 득점하고 수강진도를 100%인 과목을 합격과목으로 하며 과목합격 이후의 전형 시험에 있어서는 해당과목의 수강을 면제한다.(2019.4.26. 개정)

제14조 삭제 (2019.4.26.)

제15조(합격자결정) e-pass 과정을 통해 제11조에서 정한 소양과목과 실무과목을 제13조에 따라 모두 과목합격한 사람은 다음 연도이후의 4급 승진전형 시험에서 합격자를 결정할 때에 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 4급 승진임용자격을 부여하고 합격자로 결정한다.(2019.4.26. 개정)

1. 합격자를 결정하는 전형 실시 해당 연도말 소속조합 5급 종합인사고과서 열명부상 상위 50%이내에 해당하는 경우. 다만, 제5조제1항 단서에 따라 전형시험의 실시시기를 조정하는 경우에는 중앙회장이 평가기준 연도를 따로 정할 수 있다.

2. 「인사규정(모범안)」 제71조에 해당되지 아니하는 경우

제15조의2(장기근속직원 승진우대) ①장기근속 유공직원으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람에 대하여는 전형시험을 면제하고 합격자로 결정할 수 있다.(2014.5.13. 개정)

1. 일반직(5급 이하를 말한다) 실근무경력이 25년 이상인 사람

2. 정년 잔여기간이 2년 이내인 사람 또는 임금피크제 적용까지 잔여기간이 2년 이내이면서 임금피크제 적용 전 명예퇴직 예정인 사람(2014.5.13, 2017.3.15. 개정)
 3. 직전 연도(제5조제1항 단서에 따라 전형시험의 실시시기를 조정하는 경우에는 중앙회장이 따로 정한 평가기준 연도를 말한다)말 소속조합 5급 종합인사고과서열명부상 상위 50% 이내인 사람(2017. 9. 27. 개정)
 4. 인사위원회 의결을 얻어 조합장이 추천한 사람
 5. 「인사규정(모범안)」 제71조에 해당되지 않는 사람(2011.10.14. 신설)(2017.10.10. 개정)
- ②장기근속직원 승진우대전형은 제5조의 규정에 불구하고 매년 6월말을 기준으로 3/4분기 중, 매년 12월말을 기준으로 다음 해 1/4분기 중 연 2회 실시한다.(2014.5.13. 신설)(2017.10.10. 개정)

제3장 전문전형

제16조(전형구분) 각 회원 유형별 전문전형의 구분은 다음과 같다.

(2017.10.10. 개정)

1. 지역농협 및 농업계품목조합(인삼계품목조합을 제외한다) : 영농(원예)지도직, 여성복지직, 경매직, 기술관리직, 마트관리직(2008.7.29. 개정)
2. 지역축협 및 축산계품목조합 : 기술관리직, 마트관리직(2002.12.17, 2008. 7.29. 개정)
3. 인삼계품목조합 : 기술관리직, 마트관리직(2004.10.12. 신설)(2008.7.29. 개정)

제17조(e-pass 과정 수강 및 응시자격) ①전문전형을 위한 e-pass 과정을 수강할 수 있는 직원은 다음 각 호의 요건에 해당하고, 매 과목별 교육시작 전월말 기준으로 5급 승진 또는 5급 채용 후 2년 이상이 되는 직원으로 하되, 기간계산에 관하여는 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2019.4.26. 개정)

1. 전문직 해당분야 직렬로 채용되었거나 일반관리직에서 전문직으로 환직한 5급 직원
 2. 전문직 직원 중 다른 직렬(마트관리직을 제외한다)로 환직한 5급 직원
- ②전문전형의 제19조 합격자 결정을 위한 서류전형에 응시할 수 있는 직원은 e-pass 과정을 통해 제18조에서 정한 소양과목과 실무과목을 제20조에 따라 모두 과목 합격한 직원으로서 다음 각 호 중 어느 하나의 요건을 충족하는 직원으로 한다.(2019.4.26. 개정)
1. 해당분야 직렬로 채용되었거나 일반관리직에서 전문직으로 환직한 5급 직원으로서 전형실시 전월말 현재 제9조제2항 및 제10조제2항에 의한 4급

승진소요 최저기간이 경과한 사람

2. 전문직직원 중 다른 직렬(마트관리직을 제외한다)로 환직되어 해당분야 실근무기간 1년 이상인 5급직원으로서 전형 실시 전월말 현재 제9조제2항 및 제10조제2항에 의한 4급 승진소요 최저기간이 경과한 사람
(2008.7.29. 개정)

③일반관리직 5급 직원의 전문전형에 대한 e-pass과정 수강자격 및 제19조에 의한 합격자결정을 위한 서류전형 응시자격은 제9조제3항을 준용하되, 제18조의 소양과목과 실무과목을 제20조에 따라 과목합격한 사람으로 한다. 다만, 마트관리직 전문전형에 대하여 수강하거나 응시하고자 하는 경우에는 마트근무경력이 5년 이상(6급 및 7급 근무경력을 포함한다.)인 사람 중 조합인사위원회의 의결을 거쳐 조합장이 인정한 경우에 한한다.(2008.7.29. 단서신설)(2017.3.15, 2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

제18조(e-pass 과정 과목 및 평가배점) ①전형구분별 e-pass과정의 과목 및 평가배점은 다음과 같다.(2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

구 분		e-pass 과정 과목	평가배점
소양과목		협동조합론, 농업협동조합법	각 100점
		농업개론(영농(원예)지도직), 농협회계(마트관리직)	각 100점
실무과목	경제실무	농업경제실무(지도, 기획관리 포함) 축산경제실무(지도, 기획관리 포함) 인삼경제실무 [기획관리, 판매사업총론, 가공사업, 구매사업총론, 경제사업채권관리, 표준인삼경작방법(「인삼산업법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙포함)] (2004.10.12. 신설, 2008.7.29 개정)	각 100점

②경제실무 과목은 지역농협 및 농업계품목조합에 대하여는 농업경제실무과목, 지역축협 및 축산계품목조합에 대하여는 축산경제실무과목, 인삼계품목조합에 대하여는 인삼경제실무과목으로 한다.(2002.12.17, 2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

③제1항의 소양과목 중 농업개론 과목은 e-pass 과정이 아닌 별도의 과정(오프라인 수강 과정을 포함한다)으로 운영할 수 있고, 해당 과정은 e-pass 과정 과목으로 본다.(2019.4.26. 개정)

④평가 문제의 유형 및 비율은 객관식(진위형을 포함한다) 100%로 한다.
(2019.4.26. 개정)

제19조(합격자 결정) 합격자를 결정하는 방법은 제18조의 규정에 의한 e-pass 과정 과목을 기준으로 제15조를 준용한다.(2007.8.31, 2008.7.29, 2010.8.10, 2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

제20조(준용규정) 과목합격에 대하여는 제13조를, 장기근속직원 승진우대에 대하여는 제15조의2를 각각 준용한다. 이 경우 제13조를 "e-pass 과정에서 매 과목 최종평가 배점의 60% 이상을 득점하고 수강진도율 100%인 과목을

합격과목으로 하며 과목합격 이후의 전형시험에 있어서는 해당과목의 수강을 면제한다. 다만 전문전형의 경우 동일전형으로 수강한 경우에만 그 과목에 대하여 과목합격으로 인정한다."로 본다.(2011.10.14, 2017.10.10, 2019.4.26. 개정)

제4장 특진전형

제21조(특별승진전형) 5급직원 중 중앙회장이 따로 정하는 바에 따라 서류전형에 의하여 4급승진임용자격자로 선정한 사람을 특별승진전형 합격자로 한다. 다만, 「인사규정(모범안)」 제71조에 해당하는 사람은 4급 특별승진전형 합격자에서 제외한다.(2011.10.14. 단서신설)(2017.10.10. 개정)

제5장 그 밖의 사항

제22조(지역축협 및 축산계품목조합중 직원수 1000인 이상인 경우 실시기준) 지역축협 및 축산계품목조합중 직원수 1000인이상인 경우 회원조합 직원임용을 위한 4급승진전형시험의 실시 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 시험방법 : 서류전형
2. 서류전형 대상자 : 중앙회장이 실시하는 회원조합 간부직원 임용을 위한 4급승진전형시험에 상응한 조합4급승진시험 합격자(2019.4.26. 개정)
3. 서류전형권자 : 관할 지역본부장
4. 서류전형절차 : 해당조합은 자체시험 실시 후 1월 이내에 시험결과 문서를 붙여 관할 지역본부장에게 전형신청
5. 합격자결정 및 통보 : 지역본부장은 신청자에 대하여 서류전형(조합자체 필기시험 합격여부 확인절차를 포함한다)후 합격자를 결정 해당 회원에 통보(2017.10.10. 개정)

제23조(신규가입회원조합 응시방법) 중앙회신규가입 회원조합에 대한 승진 전형 시험은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

제24조(e-pass과정 교육비 부담) e-pass 과정 운영과 관련하여 소요되는 교육비는 해당 과정 수강신청자의 소속 조합에서 부담함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 교육비의 전액 또는 일부를 수강신청자에게 부담시킬 수 있다. (2019.4.26. 신설)

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 1. 이전의 회원조합2급을류승진전형시험실시준칙에 의한 승진전형시험에서 합격한 경우 이 준칙에 불구하고 자격합격한 것으로 인정한다.
2. 이전의 회원조합2급을류승진전형시험실시준칙에 의한 승진전형시험에서 과목합격한 과목은 별도 중앙회장이 정하는 바에 따라 인정한다.
3. 삭제 (2019.4.26.)
4. 지역축협, 축산계 품목조합, 인삼계 품목조합의 승진전형실시는 회원의 통합승진전형실시준칙이 제정될 때까지 이 준칙 시행 이전의 축산업협동조합중앙회와 인삼업협동조합중앙회가 시달한 제규정을 적용한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2001년 9월 1일부터 시행한다.
- ②(폐지 제지침) 이 준칙의 시행과 동시에 회원축협 간부직원전형시험실시 지침은 이를 폐지한다.
- ③(경과조치) 1. 2000년 6월 30일이전 지역농협 및 농업계품목조합의 경우 회원조합2급을류승진전형시험에서, 지역축협 및 축산계품목조합의 경우 회원축협간부직원전형시험에 합격한 자는 이준칙에 의한 전형시험에 자격 합격한 것으로 본다.
2. 2000년6월30일이전 지역농협 및 농업계품목조합의 경우 회원조합2급을류승진전형시험에서, 지역축협 및 축산계품목조합의 경우 회원축협간부직원전형시험에서 과목 합격한 과목은 따로 중앙회장이 정하는 바에 따라 인정한다.
3. 삭제 (2019.4.26.)
4. 지역농협 및 농업계품목조합의 경우 종전 제13조(전형시험에 합격한 것으로 보는 경우) 및 제14조(가산점부여)제1항의 규정은 2003년까지 적용하고, 제15조(합격자결정)의 개정규정은 2004년부터 적용한다.
5. 지역축협 및 축산계품목조합의 경우 제15조(합격자결정)제1항중"종합인사고과중 경력평정, 근무 성적평정,표창평정 환산점수(50점반영)", 제2항내지 제4항의 개정규정은 2004년부터 적용한다.
6. 지역축협 및 축산계품목조합의 경우 1991년 4월 30일이전에 5·6급으로 채용되어 재직중인 5·6급직원은 제9조(응시자격)제2항의 개정규정 적용에 있어 7년으로 한다.

부 칙

이 준칙은 2003년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2003년 11월 20일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2004년 11월 1일부터 시행한다.

②(경과조치)

<인삼계품목조합의 경우>

1. 이 준칙 시행일 현재 구 인삼협중앙회에서 실시한 전형시험에 합격한 자는 이 준칙에 의한 전형시험에 합격한 것으로 본다.
2. 이 준칙 시행일 현재 4급이상 직원중 구 인삼협중앙회에서 실시한 전형시험에 합격하지 않은 자에 대한 전형시험은 중앙회장이 따로 정하는 바에 따라 실시한다.
3. 제9조(응시자격)제2항의 규정에 불구하고 시행일 현재 5급직원에 대한 응시자격은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.
4. 제11조(시험과목 및 배점)의 규정에 불구하고 일반전형의 경우 시행일 이후 2년간 실무과목중 1과목을 면제하며, 제18조(시험과목 및 배점)의 규정에 불구하고 전문전형의 경우 시행일 이후 2년간 표준인삼경작방법(인삼산업법 포함)을 시험과목으로 한다.
5. 제15조(합격자결정) 및 제19조(합격자결정)의 규정에 불구하고 시행일 이후 2년간은 실무과목(경과조치 제4호에 의함) 득점(가산점 포함)에 근무성적평정(1개년) 환산점수(25점반영)를 합산한 득점 석차순으로 합격자를 결정한다.

부 칙

이 준칙은 2005년 8월 31일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2007년 8월 31일부터 시행한다. 다만, 제15조제1항(교육훈련평정을 말한다)·제5항 및 제19조(교육훈련평정을 말한다)의 개정규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(합격자 결정방법 변경에 따른 경과조치) 제15조제5항 및 제19조(교육훈련평정을 말한다)의 개정규정에 불구하고, 연도별 통신연수과정 이수 교육훈련평정 반영점수는 다음과 같다. 이 경우, 이 준칙 시행일 전에 종합인사고과 준칙(모범안)에 의하여 5·6급에서 이수한 통신연수과정은 제15조제5항의 개정규정에 의한 통신연수과정을 이수한 것으로 본다.

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
반영점수	1점	2점	3점	4점	(5점)

주)괄호 내서의 점수는 이후 계속 반영되는 점수임

- ③(4급 승진임용자격 부여에 관한 경과조치) 제15조제7항의 개정규정을 적용함에 있어 이 준칙시행일 전에 전형구분별 해당 소양과목을 각각 60%이상, 실무과목을 각각 80%이상 득점한 자는 2008년 이후 4급 승진시험합격자 결정시 시험실시 직전 연도말 종합인사고과를 심사하여 2000년 이전 농협 자격고시 합격자와 동일한 4급 승진임용자격을 부여한다.

부 칙 (2008.7.29. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2009년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(마트관리직 전문전형 신설에 따른 과목합격 경과조치) 이 규정 시행일 이전에 마트관리직 4급 승진전형시험에 응시하는 자가 과목합격한 경우 4급 승진전형시험에서 기 과목합격한 과목의 점수는 마트관리직 4급 승진전형시험 동일 과목의 득점을 한 것으로 본다.

부 칙 (2008.12.1. 개정)

이 준칙은 2008년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.1. 개정)

이 준칙은 2009년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2010.8.10. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 2010년 8월 10일부터 시행한다. 다만, 제10조제2항의 개정준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

②삭제 (2019.4.26.)

부 칙 (2011.10.14. 개정)

이 준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2014.5.13. 개정)

이 준칙은 2014년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2017.3.15. 개정)

이 준칙은 2017년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2017.10.10.)

이 준칙은 2017년 10월 10일부터 시행한다.

부 칙 (2017.10.31.)

이 준칙은 2017년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2019.4.26.)

제1조(시행일) 이 준칙은 2019년 4월 26일부터 시행한다.

제2조(종전 준칙에 따른 임용합격자에 대한 적용례) 「회원조합지도·지원규정」 제72조에 의한 전형시험실시단위별 시군(도)인사업무협의회(조합단위 전형

실시의 경우에는 조합인사위원회를 말한다)는 매년 승진소요인원을 배정할 때 이 준칙 시행전 종전의 제15조제1항 및 제19조의 득점 석차순에 따른 임용합격자를 우선 배정하여야 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 해당 직원 본인의 귀책사유로 인하여 이 준칙, 다른 제규정 또는 다른 법령에 따라 4급 직급으로 승진임용 될 수 없는 사유가 있는 경우

2. 해당 시군(도) 인사업무협의회(조합단위 전형은 조합인사위원회를 말한다)에서 재적위원 4분의 3이상의 찬성으로 의결하여 달리 정한 바가 있는 경우

제3조(2018년 응시한 직원에 대한 특례) 2018년 12월에 실시된 회원조합 4급승진 전형시험에 응시한 5급 직원은 제9조제1항 및 제10조제1항, 제17조제1항의 개정준칙에 불구하고 e-pass과정 수강자격이 있는 것으로 본다.

제4조(종전 준칙에 따른 과목합격자 등에 대한 경과조치) ①이 준칙 시행 전에 종전의 제13조에 따라 필기시험 과목합격을 한 사람은 개정된 제13조에 따른 과목합격을 한 것으로 본다.

②이 준칙 시행 전에 종전의 제15조제7항(제19조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 2000년 이전 농협 자격고시합격자와 동일한 4급 승진임용자격을 부여받은 사람 및 2000년 이전 농협 자격고시합격자는 개정된 제15조 및 제19조의 합격자로 본다.

③이 준칙 시행 전에 종전의 제20조에 따라 과목합격을 한 사람은 개정된 제20조에 따른 과목합격을 한 것으로 본다.

채용준칙(예)

소관부서: 회원지원부(T:6091)

[2020. 12. 31. 제정
2021. 12. 31. 개정
2023. 8. 7. 개정
2023. 12. 15. 개정
2024. 9. 25. 개정
2024. 12. 26. 개정
2025. 4. 15. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 채용관리 기본원칙과 그 운영에 관한 사항을 정함으로써 공정한 채용절차 확립을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 준칙은 채용을 통하여 일반직, 기능직 및 계약직 직원을 선발·채용하는 경우 그 절차 전반 및 계약직 직원의 무기계약직 직원 전환에 대하여 적용한다.

※ 축산계품목조합 중 직원수 1,000인 이상인 조합은 본 준칙을 적용하지 아니한다.

제3조(채용관리의 기본원칙) 채용절차 운영에 있어 다음 원칙을 준수하여야 한다.

- ①지원자의 성별, 연령, 출신학교, 출신지, 신체조건(장애여부 포함) 등 지원자의 역량과 무관한 요소를 이유로 한 차별은 금지하고, 공정한 채용이 될 수 있도록 한다.
- ②역량 중심 평가를 통해 객관적인 선발이 되도록 노력한다.
- ③채용 공정성과 신뢰성을 확보할 수 있는 관리체계를 마련한다.
- ④채용절차에 참여한 모든 관계자는 비밀과 공정성을 유지할 의무가 있다.
- ⑤법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 따른다.

제4조(신규채용 구분) 직원 신규채용은 다음과 같이 구분한다.

1. 모집절차에 따른 구분

- 가. 공개경쟁 : 공개적인 공고를 통하여 일반적인 응시자격이 있는 사람을 무제한 경쟁에 참여시켜 선발·채용
- 나. 제한경쟁 : 공개적인 공고를 통하되, 일반적 응시자격 이외에 교육기관 장의 추천, 자격증, 성적제한 등 일정기준 범위 내에서 채용예정인원의 2배수 이상을 대상으로 선발·채용

2. 선발 방법에 따른 구분

- 가. 고시채용 : 필기고시·면접·서류심사를 거쳐 선발·채용

- 나. 전형채용 : 필기고시를 생략하고 면접, 서류심사 또는 실기시험을 통하여 선발·채용
3. 채용시험(서류심사, 필기고시, 면접) 실시단위에 따른 구분
- 가. 조합단위 시험 : 신규직원 선발·채용을 위한 채용시험(서류심사, 필기고시 또는 면접)을 조합별로 실시
- 나. 시군(도)단위 시험 : 신규직원 선발·채용을 위한 채용시험(서류심사, 필기고시 또는 면접)을 시군(도)인사업무협의회에 위임하여 시군(도)단위별 실시
- 다. 전국동시시험 : 신규직원 선발·채용을 위한 채용시험(서류심사, 필기고시 또는 면접)을 시군(도)인사업무협의회에 위임하여 전국 동시에 실시
4. 합격자 선발 지역단위에 따른 구분
- 가. 조합단위 선발 : 지원자의 응시 조합별 고득점자 순으로 합격자를 선발
- 나. 시군(도)단위 공동선발 : 시군(도)내 선발절차 공동실시 후 고득점자 순으로 선발
- 제5조(채용의 주관) ①신규직원 선발·채용시 주관자는 다음과 같다.
1. 시군(도)단위 공동선발 : 시군(도)인사업무협의회 의장
 2. 조합단위 선발·채용 : 조합장
- ②신규직원 선발·채용은 주관자가 행함을 원칙으로 한다.
- 제6조(채용시험의 위임) ①시군(도)인사업무협의회는 신규직원 선발·채용을 위한 시군(도)단위 시험 및 전국동시시험을 중앙회에 위임하여 실시한다.
- ②전국동시시험의 절차는 제2장에도 불구하고 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 등 관련법령에 위반되지 않는 범위 내에서 중앙회장이 별도로 정할 수 있다.
- ③채용시험과 관련하여 중앙회가 인력·시설·장비 등을 요청하는 경우 최대한 협조한다.

제2장 일반직 직원 신규채용

제1절 통 칙

제7조(신규직원 선발·채용 원칙 및 방법)

〈회원농협의 경우(회원품목농협 제외)〉

①일반직 직원은 공개경쟁·고시채용의 방법으로 전국동시시험을 통한 시군(도)단위 공동선발에 의하여 신규채용함을 원칙으로 한다. 다만, 시군 인사업무협의회 의결로 결정한 경우 전국동시시험을 통한 조합단위 선발에 의하여 신규채용 할 수 있다.(2025.4.15. 개정)

〈회원품목농협, 회원축협, 회원인삼협의 경우〉

- ①일반직 직원은 공개경쟁·고시채용의 방법으로 전국동시시험을 통한 조합 단위 선발에 의하여 신규채용함을 원칙으로 한다.
- ②제1항의 규정에 불구하고 7급 직원의 신규채용방법은 중앙회장이 별도 정하는 바에 의한다.
- ③시군(도)인사업무협의회에서 시군(도)단위 공동선발을 통해 선발된 사람을 본 조합에 추천한 경우에는 우선 채용하여야 한다.

제8조(채용기준) ①일반직 직원의 신규채용은 5급 직원, 6급 중견직원, 6급 초급직원, 7급 직원으로 구분 채용한다.

- ②직원을 신규채용하는 경우에는 성적제한을 두지 아니한다. 다만, 시군(도)인사업무협의회에서 직무수행에 필요하다고 인정하는 경우 학력·학점을 제한할 수 있다.

제9조(채용결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 채용할 수 없다.

- 1. 인사규정 제7조에서 규정한 결격사유에 해당되는 사람
- 2. 본 준칙 제40조 신체검사 불합격기준에 해당되는 사람

제10조(병역 및 거주지 제한) ①직원은 병역을 필하였거나 면제된 사람만을 채용하되, 다음 각 호의 경우에는 병역 미필자도 채용할 수 있다. 다만, 병역을 기피한 사람은 그러하지 아니하다.

- 1. 시군(도)단위 공동선발시 시군(도)인사업무협의회 의결로 결정하는 경우
- 2. 조합단위 선발시 인사위원회 의결을 거쳐 조합장이 결정하는 경우
- ②직원을 채용할 때에는 본 조합이 속하는 시·군 또는 도 관내 거주자를 대상으로 한다. 다만, 시군(도)인사업무협의회 또는 인사위원회에서 불가피하다고 인정하는 경우에는 교통, 학교, 경제활동 권역 또는 그 밖의 사항을 고려하여 시군지부 관외 일정지역내 거주자에게도 응시자격을 부여할 수 있다.

제11조(신규채용계획 수립) ①신규직원 선발·채용 계획은 다음과 같이 수립한다.

- 1. 조합별 신규채용 계획 : 조합장이 인사위원회 의결을 거쳐 확정
- 2. 시군(도)단위 공동선발 계획 : 조합별 신규채용 계획을 받아 시군(도)인사업무협의회 의결을 거쳐 확정
- ②신규채용계획의 내용은 다음 각 호를 참고하여 수립한다.
- 1. 인원계획 : 직군별, 직급별, 전공과목별, 병역필·미필·면제별 또는 그 밖에 필요한 구분별로 채용시험일로부터 1년간 소요인원을 고려하여 수립
- 2. 합격자선발 지역단위 : 조합단위 선발 또는 시군(도)단위 공동선발
- 3. 신규채용 절차별 실시 일정 및 장소 계획 : 시군(도)단위 시험은 시군(도)인사업무협의회에서 관내 공동실시 계획 수립
- 4. 신규채용 응시자격 기준 : 거주지 제한, 직렬별 자격 및 그 밖의 자격조

건과 연령을 준칙에서 정한 기준 이내에서 정함

5. 채용공고(및 재공고) · 접수방법 및 시기, 내용
6. 합격자 발표 방법 : 공고 또는 개별 통지, 공고시 공고방법
7. 각 채용시험 단계별 동점자 처리기준
8. 필기시험 출제 및 보안계획 : 출제위원, 채점위원, 출제관리(출제장소 등), 보안계획 등
9. 인력 동원계획 : 채용시험 시행일의 감독자 및 종사요원 동원계획
10. 신체검사, 신원보증 계획
11. 연고지 읍·면원칙, 성적순 배치원칙, 합격자 희망지 원칙, 조합별 희망지 원칙, 시군(도)인사업무협의회에 위임 등의 합격자에 대한 조합별 임용 추천 원칙(시·군(도)단위 공동선발시에 한함)

제12조(채용공고) ①채용공고는 농협중앙회 채용 홈페이지를 포함하여 3군데 이상 공고한다.

②별표3호의 사항을 15일 이상 공고한다.

③제34조 단서규정에 따라 전형채용하는 경우 채용예정인원의 2배수 이상이 응시하지 않았을 때 제1항 및 제2항에 따라 재공고를 실시하고, 재공고 2회 이상을 실시하였음에도 불구하고 채용예정인원 2배수 이상이 응시하지 않았을 때 기 응시자만을 대상으로 채용시험을 실시할 수 있다.

제13조(합격자 등에 대한 통지) 신규직원 선발·채용 주관자는 응시자에게 합격사실 등 필요사항을 통지하여야 한다.

제14조(채용관리서류의 보존) 신규직원 선발·채용 실시 후 주관자는 다음 각 호의 서류를 보존하여야 한다

1. 인사위원회 또는 시군(도)인사업무협의회 의사록
2. 합격자명부
3. 응시자별 득점 명부
4. 답안지
5. 출제문제 및 모범답안
6. 면접조서
7. 그 밖의 필요서류

제15조(비용부담) 직원채용과 관련된 시군(도)단위 시험, 전국동시시험 등의 소요비용은 조합별 채용인원 또는 채용예정인원에 비례하여 시군(도)인사업무협의회에서 정하는 바에 따라 부담한다.

제2절 서류심사

제16조(제출서류의 확인) ①신규직원 선발·채용에 지원하는 사람으로부터 다음

각 호에서 정한 필요서류를 제출받아 채용 결격사유와 지원자격 여부 등을 확인한다. 단, 제1호와 제2호의 서류는 지원시, 그 외 나머지 각 호의 서류는 필기고시 또는 면접시험 시 지원자로부터 제출받아 확인한다.

(2023.8.7. 개정)

1. 별지 제1호 서식에 의한 지원서
2. 별지 제1호의2서식에 의한 자기소개서(2023.8.7. 신설)
3. 병적증명서(읍·면·동사무소발행) 또는 병적사항이 기재된 주민등록초본(2023.8.7. 개정)
4. 취업지원대상자증명서(보훈관서 발행)(2023.8.7. 개정)
5. 자격, 면허증 및 석사이상 학위증 사본(원본이 확인되는 것에 한함)(2023.8.7. 개정)
6. 별지 제2호 서식에 의한 학교장, 학장, 총장, 국공립 연구기관의 장 등의 추천서(2023.8.7. 개정)
7. 최종학력증명서(졸업증명서)(2023.8.7. 개정)
8. 기타 채용시 공지한 필요서류(2023.8.7. 개정)

②필기고시를 실시하지 아니하고 서류심사와 면접에 의하여 직원을 전형채용하는 경우에는 전형실시 주관자는 제1항 각 호의 서류 이외에 직무수행능력을 판단하기 위한 필요서류를 추가로 제출받을 수 있다.

제17조(제출서류의 관리 및 반환) ①주관자는 채용 여부가 확정된 이후에 지원자(확정된 채용대상자는 제외한다)가 본인이 제출한 제출서류의 반환을 청구하는 경우에는 반환청구일부터 14일 이내에 본인임을 확인 후 반환하여야 한다. 다만, 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 경우나 지원자가 채용권자의 요구없이 자발적으로 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항에 따른 제출서류의 반환을 위해 최종합격자 발표일 부터 180일 기간의 범위 내에서 채용권자가 정한 기간까지 서류를 보관하여야 하며, 그 기간이 경과한 경우나 제출서류를 반환하지 아니한 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 한다.

③채용공고시 지원자에게 제출서류의 반환에 관한 사항을 알려야 한다.

제18조(자기소개서 심사 등을 통한 서류심사 방법) ①자기소개서 심사 등을 통해 서류심사를 실시할 수 있다. 이 경우 서류심사위원회는 2인 이상이어야 하며 1인은 반드시 외부위원이어야 한다.

②전항에 따른 외부위원의 자격 및 운용에 관한 사항은 중앙회장이 별도로 정할 수 있다. 다만, 회원조합 대의원 및 임직원은 외부위원으로 보지 아니한다.(2023.12.15. 개정)

③시군(도)인사업무협의회는 의결을 거쳐 조합장, 이사, 상임이사, 전무, 상무, 4급 이상 책임자 및 외부위원 중에서 서류심사위원을 선임한다.

④자기소개서 심사 등을 실시하는 경우 서류심사합격자는 고득점자순으로 채용예정인원의 10배수 이내에서 결정한다. 다만, 신규직원 선발·채용 주관자가 배수를 달리 정하는 경우 이에 따른다.

⑤제26조제1항에 해당하는 경우에는 가산점 비율을 곱하여 산출한 점수를 부여한다.

제19조(서류심사의 비밀유지 및 제척·회피) ①서류심사위원은 부여된 심사업무를 차별 없이 공정하게 수행하여야 하며 업무수행 중 인지한 사실을 누설하여서는 아니 된다.

②서류심사위원이 지원자와 가족·친인척, 근무관계, 지인 등 이해관계가 있는 사실이 밝혀진 경우 동 서류심사위원을 심사에서 제척하여야 한다.

③서류심사위원은 제2항의 이해관계 등을 스스로 인지한 경우 이를 신고하고 심사에서 회피하여야 한다.

④주관자는 서류심사위원으로부터 별지 제3호 서식의 서약서를 징구한다.

제20조(서류심사의 위탁) 서류심사 전부 또는 일부 절차를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

제3절 필기고시

제21조(시험방법 및 합격자 결정) ①필기고시는 서류심사를 거친 자에 대하여 실시한다.

②필기고시 합격자는 합격자 선발지역단위별로 필기고시 실시 결과 배점의 60%이상 득점자 중 고득점자순으로 채용예정인원의 3배수 이내에서 결정한다. 다만, 제22조 단서규정에 따라 필기시험을 인·적성 및 사무능력검사로 대체한 경우 합격자 결정은 인·적성검사 부적격자를 제외하고 사무능력검사 득점의 고득점자순으로 채용예정인원의 3배수 이내에서 결정한다. 이 때 신규직원 선발·채용 주관자가 배수를 달리 정하는 경우 이에 따른다.

③인사위원회 또는 시군(도)인사업무협의회의 의결이 있는 경우 취업지원 대상자, 장애인, 직종·직렬별 임용예정자 등으로 구분하여 합격자를 결정할 수 있다.

제22조(필기시험과목 및 배점) 필기시험은 종합상식 100점으로 한다. 다만, 시험과목을 인·적성 및 사무능력검사 등으로 대체할 수 있다.

제23조(출제 및 채점) ①출제위원은 주관자가 회원조합 또는 "중앙회 등" 직원 중에서 과목당 2인 이상을 위촉 또는 지명한다. 다만, 시군(도)인사업무협의 회 또는 인사위원회에서 인정하는 경우에는 외부인사를 위촉할 수 있다.

②채점은 출제위원이 겸함을 원칙으로 한다. 다만, 객관식 및 진위형 시험문제의 채점은 출제 위원이 작성한 모범답안에 의하여 채점위원을 따로 위촉

또는 지명하여 실시할 수 있다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고 출제, 채점 등을 포함하여 필기시험(인·적성 및 사무능력검사 포함) 전부 또는 일부 절차를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

제24조(보안) 고시에 종사하는 모든 자는 기밀을 유지하여야 한다.

제25조(부정행위자의 처리) 고시 중 부정행위를 한 사람에 대하여는 즉시 고시를 중단시키고 자인서를 받은 후 퇴장시킨다. 이 때 자인서를 제출치 않을 때에는 감독자가 경위서를 작성하여 고시 주관자에게 제출한다.

제26조(필기고시 가산점 부여) ①다음에 해당하는 경우에는 필기고시 배점에 다음 가산점 비율을 곱하여 산출한 점수를 응시자의 득점에 가산한다.

1. 가산점 부여 대상

가. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자 및 그 유족
나. 「5·18민주유공자예우에 관한 법률」에 따른 5·18민주유공자 및 그 유족
다. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 및 「특수임무수행자 보상에 관한 법률」에 따른 특수임무유공자 및 그 유족 또는 가족
라. 「독립유공자예우에 관한 법률」에 따른 독립유공자 및 그 유족 또는 가족
마. 그 밖의 법령에 따른 취업지원 대상자

2. 가산점 비율

가. 제1호가목의 경우 : 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제31조에서 정한 가점
나. 제1호나목의 경우 : 「5·18민주유공자예우에 관한 법률」 제22조에서 정한 가점
다. 제1호다목의 경우 : 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제24조에서 정한 가점
라. 제1호라목의 경우 : 「독립유공자예우에 관한 법률」 제16조에서 정한 가점
마. 그 밖의 법령에 따른 취업지원 대상자에게 적용되는 가점

②제22조 단서의 규정에 따라 필기시험 과목을 인·적성 및 사무능력검사로 대체하는 경우 사무능력검사에 한하여 제1항의 규정에 의한 가산점을 부여한다.

제4절 면접시험

제27조(면접실시) 면접시험은 제21조에 의하여 필기고시를 합격한 사람을 대상으로 실시한다.

제28조(면접위원) ①면접위원은 5명 이상으로 구성하고, 과반수를 외부위원으로 한다.

②면접심사 외부위원에 대한 사항은 제18조제2항의 규정을 준용한다.

③시군(도)인사업무협의회는 의결을 거쳐 조합장, 이사, 상임이사, 전무, 상무, 4급 이상 책임자 및 외부위원 중에서 면접위원을 선임한다.

④면접위원 선정 및 통보는 면접 실시 당일(불가피한 경우 전일)에 하되 기밀유지에 최대한 노력하여야 한다.

제29조(면접시험 제척·회피) ①면접위원은 부여된 심사업무를 차별없이 공정하게 수행하여야 하며 업무수행 중 인지한 사실을 누설하여서는 아니 된다.

②면접위원이 지원자와 가족·친인척, 근무관계, 지인 등 이해관계가 있는 사실이 밝혀진 경우 동 면접심사위원을 심사에서 제척하여야 한다.

③면접위원은 제2항의 이해관계 등을 스스로 인지한 경우 이를 신고하고 심사에서 회피하여야 한다.

④주관자는 면접위원으로부터 별지 제3호 서식의 서약서를 징구한다.

제30조(면접시험 방법) ①면접시험은 면접위원이 각각 면접조서에 의하여 독립적으로 평정한다.

②신규직원 선발·채용 주관자는 합격자 선발지역 단위별로 면접시험 불합격 기준에 해당하는 사람을 제외하고 면접시험성적 고득점자순으로 채용 예정인원 범위내에서 면접시험 합격자를 결정한다.

제31조(면접시험의 성적계산) 면접시험은 100점을 만점으로 하며, 면접위원별 합계 점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 면접위원별 합계점수를 합산하여 면접위원수(총면접위원수-2)로 나누어 산출하되, 제26조제1항에 해당하는 경우에는 가산점 비율을 곱하여 산출한 점수를 부여한다.

제32조(면접시험 불합격기준) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 면접시험 불합격으로 한다.

1. 제31조에 의한 면접성적이 만점의 60% 미만일 때
2. 면접위원의 평정결과 특정 동일 항목에 대하여 면접위원 전원이 "부적절" 평가를 하였을 때

제33조(면접시험의 외부 위탁) 제28조에도 불구하고 면접위원의 구성·선임을 포함하여 면접시험의 전부 또는 일부 과정을 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

제5절 전형채용

제34조(전형채용에 의한 선발·채용) 제7조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전형채용할 수 있다.

〈본점 소재지가 「수도권정비계획법 시행령」상 과밀억제권역에 속하는 회원농협·축협·인삼협·품목농협의 경우〉

1. 삭제 (2024.9.25. 개정)

〈본점 소재지가 「수도권정비계획법 시행령」상 과밀억제권역 이외 지역에 속하는 회원농협·축협·인삼협·품목농협의 경우〉

1. 농협대학교 학부과정 졸업자 또는 졸업예정자를 채용하는 경우
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따라 취업지원 대상자를 채용하는 경우
3. 도서·벽지 등 특수지역 여건상 필요하다고 인사위원회와 시군(도)인사업무협의회에서 의결한 경우
4. 사업 활성화 등을 위하여 인사위원회의 의결을 거쳐 “중앙회 등” 및 다른 조합에 재직중인 직원(다만, 재직하고 있는 조합 인사권자의 동의를 받은 경우에 한함)을 해당직급으로 채용하는 경우
5. 「산업재해보상보험법」에 의한 업무상 재해로 사망한 임직원의 가족 중 1인(배우자 또는 자녀 1인)을 채용하는 경우. 다만, 당 임직원의 사망일부터 배우자는 3년, 자녀는 6년 이내에 채용하여야 함

〈회원농협의 경우〉

6. 원예지도직(품목농협에 한함) 해당직렬 경력자 및 자격증소지자를 채용하는 경우와 경매직, 기술관리직, 마트관리직 직원을 채용하는 경우

〈회원축협의 경우〉

6. 경매직(일반관리직), 기술관리직, 마트관리직 직원을 채용하는 경우

〈회원인삼협의 경우〉

6. 인삼경작지도직, 기술관리직, 마트관리직 직원을 채용하는 경우

제35조(전형채용 원칙) ①전형채용하는 경우 학교, 전공과목, 성적제한, 거주지, 교육기관장 또는 연구기관장의 추천 등 필요한 자격요건을 정하여 채용예정인원의 2배수 이상의 제한경쟁을 통하여 선발·채용한다.

②전형채용은 서류심사와 면접시험을 거쳐야 하며, 필요한 경우에는 실기시험을 실시할 수 있다.

③전형채용시 신규채용 계획은 제11조 규정에 의한다.

④시군(도)단위 시험을 통한 조합단위 선발에 의하며 서류심사와 면접시험은 제2절 및 제4절(제27조는 제외한다)의 규정에 의한다.

⑤전형채용시 합격자 결정은 서류심사 후 응시자격이 있다고 인정하는 사람에 대하여 면접시험을 실시하고, 면접시험 합격자 중 임용예정인원 범위내에서 면접성적 고득점순으로 결정한다.

⑥시군(도)인사업무협의회는 관내에 사무소(지사무소 포함)가 소재한 조합의 요청이 있을 시 요청 조합 신규직원 선발·채용을 위한 시군(도)단위 시험을 실시할 수 있다.

제36조(응시자격) 전형채용시 응시자격, 결격사유, 채용기준, 병역 및 거주지 제한 등에 관하여는 제8조부터 제10조까지를 따르며, 직렬별 구체적인 채용 요건과 응시자격은 별표 1의 기준에 의한다.

제37조(전형채용 예외) ①제35조에도 불구하고 제34조제1호부터 제4호까지에 의하는 경우 조합단위 시험을 통한 조합단위 선발에 의해 신규채용 할 수 있다. 이 경우 서류심사와 면접시험은 제2절과 제4절(제27조를 제외한다.)에 의한다. 다만, 시군지부장 또는 지역본부장에게 서류심사위원·면접위원 선임을 위임한다.

②제34조제1호에 의하는 경우 제18조제1항 및 제28조제1항의 규정에도 불구하고, 서류심사위원과 면접위원은 외부위원으로만 구성한다.(2023.12.15. 개정)

③제34조제4호에 의한 경우 인사규정 제4조에서 정한 "중양회 등" 및 다른 조합에 재직 중인 직원(다만, 재직하고 있는 조합 인사권자의 동의를 받은 경우에 한한다)을 직급, 연령에 제한없이 해당 직급으로 채용할 수 있다.
(2023.12.15. 개정)

④제1항에도 불구하고 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따라 국가보훈부장관이 취업지원 대상자를 추천하는 경우 공고를 생략하고 추천받은 인원만을 대상으로 하여 서류심사와 면접시험을 거쳐 신규채용할 수 있다. 이 경우 보훈특별고용통지서를 받은 날부터 30일 이내에 채용함을 원칙으로 하며 채용부적격자에 대하여는 그 사유를 명기하여 국가보훈부장관 또는 관할 보훈관서의 장에게 교체 등 필요한 조치를 요청하여야 한다.(2023.8.7, 2023.12.15. 개정)

⑤제35조에도 불구하고 제34조제5호에 의하는 경우 조합장은 채용시험을 생략하고 인사위원회 의결을 거쳐 임직원 가족 중 1인을 채용할 수 있으며 제35조 제5호항을 적용하지 아니한다.(2023.12.15. 개정)

⑥제34조제3호 및 제4호에 의한 경우 제12조에도 불구하고 재공고를 실시하지 않고 기 응시자만을 대상으로 채용할 수 있다.(2023.12.15. 개정)

제6절 채용발령

제38조(합격자임용 천거) 시군(도)단위 공동선발 시에는 시군(도)인사업무협의 회 의장은 합격자에 대하여 조합별로 임용을 천거하여야 한다. 이 경우 시군(도)인사업무협의회에서 그 기준을 정하되 최종합격일로부터 60일을 초과하지 아니한다.

제39조(채용 구비서류) ①직원을 채용할 경우에는 채용 전에 별표 2에 따른 구비서류목록에서 정한 서류를 지원자로 하여금 제출하도록 하여 임용 결격사유 해당 여부와 그 밖의 사항을 확인하여야 한다. 다만, 지원자가 채용과

정에서 이전에 제출한 서류에 대하여는 다시 제출받지 아니한다.

②채용대상자에 관하여는 「인사규정」 별지 제7호 서식에 의한 근로계약서 2통을 작성하여 직원과 각각 서명·날인한 후, 근로계약서 1통과 「복무규정」, 「급여규정」 각 1부를 채용 대상자에게 교부하여야 한다.

③조합장은 제1항의 구비서류 및 제2항의 근로계약서를 직원 퇴직 후 3년간 보관한다.

제40조(신체검사 불합격 기준) 다음 각 호의 어느 하나의 질환을 가지거나 기준에 미달하는 사람에 대하여는 신체검사를 합격시키지 아니한다.

1. 활동성 폐결핵
2. 고혈압(수축기 180mm/Hg, 확장기 110mm/Hg이상)
3. 삼출성 및 만성유착성 녹막염
4. 심장판막증
5. 만성 신장염
6. 중증 당뇨병
7. 악성 빈혈
8. 양안 교정시력 각각 0.3 이하
9. 두 귀의 교정청력이 모두 40db 이상인 사람
10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에서 정한 감염병환자. 다만, 만성적인 경우에 한한다.
11. 그 밖의 정신적·신체적 장애 및 불구로 일상업무 수행에 지장이 있다고 판정된 사람

제41조(합격자 임용) ①조합장은 제38조의 규정에 의하여 시군(도)인사업무협회의 임용 천거가 있거나, 조합단위 선발·채용에 합격한 사람은 직원으로 임용하여야 한다.

②제1항에 의한 임용시에는 국·공립병원 또는 조합장이 지정하는 병원에서 발행한 채용 신체검사서에 따라 제40조 신체검사 불합격기준에 해당하는 경우에는 본인에게 불합격 통지해야 하며 직원으로 임용할 수 없다.

③최종 합격자에 대하여는 제39조에서 정한 채용구비서류를 반드시 갖춘 후에 직원으로 임용하여야 한다.

④시군(도)단위 공동선발 시에는 제2항의 규정에 의한 신체검사는 시군(도)인사업무협의회에서 주관하여 공동 실시할 수 있다.

⑤제1항에 의하여 임용대상자로 결정된 사람이 신체검사에 불합격하거나, 채용 발령일로부터 60일 이내에 본인이 임용을 포기하는 등 결원이 발생한 경우에는 제30조제2항에 의한 불합격자 중에서 결원이 발생한 인원만큼 고득점자 순으로 추가 합격자로 결정하고 채용할 수 있다.(2021.12.31. 개정)

제42조(훈련수습) ①직원의 신규채용에 있어서 3월 이내의 수습기간을 거쳐야

한다. 다만, 조합장이 인정하는 경우에는 이를 면제할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 직원의 신규채용시 훈련수습을 명하는 경우에는 임명될 직명 앞에 "수습"자를 붙여 임명한다.

③수습기간중인 직원을 수습기간 종료시에 정규직원으로 임명하고자 할 때에는 조합장은 수습기간이 종료되기 10일전까지 별지 제10호 서식에 따라 근무성적을 평가하여야 하며, 정규직원으로 임명이 부적합하다고 판단되는 경우에는 인사위원회의 의결을 얻어 수습직원과의 근로계약을 해지하여야 한다.

제3장 기능직 직원 신규채용

제43조(신규채용방법 및 원칙) 기능직 직원의 신규채용은 전형채용(면접, 서류심사 또는 실기시험 중 어느 하나의 형식으로 선발하는 채용을 말한다)에 의하며, 제2장에서 정한 일반직 직원 전형채용 규정을 준용한다.

제4장 계약직 직원 채용

제1절 기간제근로자 신규채용

제44조(선발·채용 원칙 및 방법) ①기간제근로자 선발·채용은 조합단위 시험을 통한 조합단위 선발에 의하며 조합장이 인사위원회 의결로써 정한 채용계획과 절차에 따라 채용한다. 다만, 영업지원직(경제) 채용은 매년 인사위원회에서 정원에 따른 채용인원, 채용방법을 포함한 연간 채용계획과 절차를 의결하면, 조합장이 그 범위 내에서 매 채용 시마다 세부 채용계획과 절차를 수립하여 채용할 수 있다.(2021.12.31. 개정)

②인사위원회 의결을 거쳐 조합장이 확정하고 시군(도)인사업무협의회에서 의결한 경우 시군(도)단위 시험에 의할 수 있으며, 이 경우 비용부담에 관하여는 제15조를 준용한다.

③채용공고는 농협중앙회 채용 홈페이지를 포함하여 3군데 이상에 별표3호의 사항을 5일 이상 공고한다.

④채용예정인원의 2배수 이상이 응시하지 않은 경우 제3항에 의한 채용공고를 실시하고, 채용공고에도 불구하고 채용예정인원 2배수 이상이 응시하지 않은 경우 기 응시자만을 대상으로 채용시험을 실시할 수 있다. 다만, 영업지원직(경제) 채용은 채용예정인원의 2배수 이상이 응시하지 않더라도 채용공고를

실시하지 않고 채용시험을 실시할 수 있다.(2021.12.31. 개정)

⑤산전후대체직 채용과 관련한 채용방법 및 채용대상자의 자격에 대하여는 제5장 파트타임 신규채용 규정 중 제55조부터 제58조까지를 준용한다.

제45조(서류심사) 서류심사는 제2장제2절에서 정한 일반직 직원 서류심사 규정을 준용하며, 조합단위 시험에 의하는 경우 제18조제3항 중 "시군(도)인사업무협의회"는 "인사위원회"로 본다. 다만, 시군지부장 또는 지역본부장에게 서류심사위원의 선임을 위임한다.(2023.8.7. 개정)

제46조(면접시험) ①면접시험은 제2장제4절(제27조를 제외한다.)에서 정한 일반직 직원 면접시험 규정을 준용하며, 조합단위 시험에 의하는 경우 제28조제3항 중 "시군(도)인사업무협의회"는 "인사위원회"로 본다. 다만, 시군지부장 또는 지역본부장에게 면접위원의 선임을 위임한다.(2021.12.31. 개정)

②제1항에도 불구하고 면접위원은 3명 이상으로 구성할 수 있고, 면접위원의 1명 이상을 외부위원으로 한다.(2021.12.31. 신설) (2024.12.26. 개정)

③제2항의 경우 면접시험의 성적은 100점을 만점으로 하며, 면접위원별 합계점수를 모두 합산하여 면접위원수로 나누어 산출하되, 제26조제1항에 해당하는 경우에는 가산점 비율을 곱하여 산출한 점수를 부여한다.

(2021.12.31. 신설)

제47조(채용결격사유) 채용결격사유 기준은 계약직직원운용규정 제7조를 준용한다.

제48조(신체검사 불합격 기준) 신체검사 불합격 기준은 제40조를 준용한다.

제48조의2(추가 합격자 결정) 기간제근로자 임용대상자로 결정된 사람이 신체검사에 불합격하거나, 채용 발령일로부터 60일 이내에 본인이 임용을 포기하는 등 결원이 발생한 경우에는 제30조제2항에 의한 불합격자 중에서 결원이 발생한 인원만큼 고득점자 순으로 추가 합격자로 결정하고 채용할 수 있다.
(2021.12.31. 신설) (2023.12.15. 개정)

제49조(채용구비서류 및 관리) ①기간제근로자를 채용할 때에는 다음 각 호의 서류를 받는다.

1. 자필이력서(사진 1매 부착)
2. 주민등록등본(남자는 병역사항이 기재된 것)
3. 최종학교 졸업증명서
4. 최종학교 성적증명서(필요시에 한함)
5. 자격증·면허증 사본, 경력증명서(해당자에 한함)
6. 직원 결격사유에 대한 본인 확인서
7. 별지 제9호 서식에 의한 개인정보 수입·이용·제공 동의서
8. 그 밖에 조합장이 필요하다고 인정하는 서류

②채용대상자에 대하여는 「계약직직원운용규정」 별지 제1호 또는 제1호의2 서식에 따른 근로계약서 2통을 작성하여 기간제근로자와 각각 서명·날인한

후, 근로계약서 1통과 「계약직직원운용규정」 1부를 채용 대상자에게 교부하여야 한다.

③조합장은 제1항의 구비서류 및 제2항의 근로계약서를 직원 퇴직 후 3년간 보관한다.

제50조(신원보증) ①기간제근로자와 근로계약시에는 본 조합을 피보험자로 하는 신원보증보험에 가입한다. 이 경우 보험금액은 조합장이 정하며, 보험료는 사무소 비용으로 부담한다.

②조합장은 비현업부서 근무 등의 사유로 신원보증 입보가 필요하지 아니하다고 판단하는 경우에는 신원보증 보험 가입을 생략할 수 있다.

③상임이사 또는 전무는 신원보증보험증권을 보험기간 만료일부터 10년간 보관하여야 한다.

제51조(근로계약기간) ①직원의 근로계약기간은 1년 이내로 한다.

②기간제근로자로서의 계속근로기간은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조제1항 단서 각 호의 사유가 있는 경우를 제외하고는 최장 2년을 초과하지 못한다. 다만, 육아휴직기간은 최장 근로계약기간에 산입하지 아니한다.

제52조(재계약) ①제51조제1항의 근로계약기간 만료시 조합장이 필요하다고 인정하는 경우 다시 1년 이내에서 재계약할 수 있다.

②재계약은 조합에서 계약기간 종료 10일전까지 근로계약서를 작성함으로써 체결된다.

③제1항에 따라 재계약하는 경우에는 제44조의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 근로계약서를 재작성하여 종전의 서류와 함께 보관하여야 한다.

④「계약직직원운용규정」 제13조제1항의 규정에 의한 근로계약기간 중 실시한 2회의 고과평정 점수 평균이 70점 미만인 자, 동 규정 제18조부터 제21조까지에서 정한 징계절차에 따라 감봉 이상의 징계처분을 받은 자 또는 동 규정 제12조의2의 규정에 의한 대기 중에 계약기간이 종료된 자는 새로이 재계약을 할 수 없다.

제2절 무기계약직 직원 전환

제53조(무기계약직 직원 전환) ①조합장은 계약직 직종 중 특수전문기술 필요 여부, 대체인력확보 가능여부 등을 종합적으로 감안하여 인사위원회의 의결을 거쳐 무기계약직으로 채용할 직종(전문계약직, 산전후대체직, 파트타이머는 제외한다.)을 정할 수 있다.

②조합장은 직원이 2년의 최장 근로계약기간이 도래한 후 계속고용이 필요하다고 인정되는 경우 제51조제2항, 제52조제1항 및 「계약직직원운용규

정」 제7조제6호의 규정에 불구하고 제1항에서 정한 직종에 근무하는 계약직을 무기계약직으로 전환할 수 있다.

③제1항의 규정에 의하여 무기계약직으로 전환할 수 있는 직원은 계약직직원운용규정 제13조제1항의 규정에 의한 2년간 고과평정의 평균점수가 80점 이상인 자로 한다.

④「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조제1항 각 호에 해당하는 사람 및 파트타이머는 무기계약직 전환 대상에서 제외한다.

제3절 파트타이머 채용

제54조(직종구분 및 담당업무) ①파트타이머의 직종은 사무지원직으로 하고 사무소의 단순 사무보조업무, 그 밖의 단순 지원업무를 담당한다.

②파트타이머의 직종과 담당업무는 근로계약서에 이를 명기하되, 일반직 직원, 기능직 직원, 업무직 직원 및 기간제근로자의 업무와 명확히 구분되도록 구체적으로 지정하여 운용한다.

③조합장은 업무형편에 따라 필요한 경우 담당업무를 변경 지정할 수 있다.

제55조(채용권자) 파트타이머의 채용은 조합장이 한다.

제56조(채용방법) 파트타이머는 채용권자가 정하는 방법에 따라 면접심사 등을 거쳐 채용한다.

제57조(채용광고) ①채용광고는 농협중앙회 채용 홈페이지를 포함하여 3군데 이상 공고한다.

②별표 3의 사항을 3일 이상 공고한다.

제58조(채용대상자의 자격) ①채용대상자의 채용연령 및 학력기준은 해당업무 수행능력 등을 감안하여 조합장이 따로 정할 수 있다.

②파트타이머의 채용결격사유는 계약직직원운용규정 제7조의 규정을 준용한다.

제59조(채용구비서류 및 관리) 제49조의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.

제60조(신원보증) 제50조의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.

제61조(근로계약기간) ①파트타이머의 근로계약기간은 1년 이내로 한다.

②제1항의 근로계약기간 만료시 조합장이 필요하다고 인정하는 경우 다시 1년 이내에서 반복하여 재계약할 수 있다. 다만, 본 조합에서의 파트타이머(기간제 근로자를 포함한다)로서의 계속근로기간은 최장 2년을 초과하지 못한다. 이 경우 육아휴직기간은 최장 근로계약기간에 산입하지 아니한다.

제5장 부정한 채용청탁의 방지

제62조(부정한 채용청탁의 금지) ①누구든지 직접 또는 제3자를 통하여 채용 절차에 개입하거나 영향을 미치는 행위를 해서는 아니 된다.

②채용담당자, 출제위원, 면접위원 등 채용절차에 참여하는 자가 제1항에서 금지한 행위에 관계되었거나 과거 청탁 등 부정한 행위에 연루된 사실이 밝혀진 경우 즉시 채용절차에서 배제한다.

제63조(부정한 채용청탁으로 합격한 자의 처리) ①지원자가 부정한 채용청탁을 통해 합격한 사실이 확인된 경우 해당 합격자의 채용을 취소 또는 면직한다.

②조사 결과 부정한 채용청탁 사실이 밝혀져 합격이 취소 또는 면직된 부정 합격자에 대해서는 응시자격을 제한한다.

제64조(부정한 채용청탁의 불이익 명시) ①채용 공고에 청탁 등 부정행위에 따른 불이익을 명시한다.

②채용전형에 응시한 지원자에게 청탁 등 부정한 행위에 연루된 경우 합격이 취소될 수 있으며 향후 응시자격의 제한 등 불이익을 받을 수 있다는 사실에 대해 별지 제5호 서식의 지원자 서약서를 징구한다.

제65조(부정한 채용청탁 방지노력) ①임직원의 부정한 채용 청탁을 방지하고 윤리의식 제고를 위한 다양한 조치와 노력을 하여야 한다.

②채용절차에 참여하는 임직원과 외부위원 또는 외부전문기관을 대상으로 청탁 등 부정한 행위를 금지하는 서약서를 징구한다.

제66조(피해자 구제) ①부정한 채용청탁 등 채용절차에서 발생한 부정행위로 인해 직접 피해를 입은 자를 파악하여 구제하기 위해 적극 노력한다.

②제1항에 따라 피해자를 파악한 경우 그 피해자에게 피해 발생단계 바로 다음 전형에 응시할 수 있는 기회를 부여한다. 다만 피해 발생단계가 최종 전형인 경우에는 최종 전형에 응시 기회를 부여한다.

③피해자 구제를 위한 목적으로 전형 단계별로 일정기간동안 예비합격자를 관리할 수 있다.

부 칙 (2020.12.31. 제정)

이 준칙은 2021년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2021.12.31. 개정)

이 준칙은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.8.7. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.15. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.9.25. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

〈본점 소재지가 「수도권정비계획법 시행령」상 과밀억제권역에 속하는 회원농협·축협·인삼협·품목농협의 경우〉

②(경과조치) 제34조제1호 개정 준칙에도 불구하고, 채용대상이 되는 지원자의 농협대학교 입학연 도가 2025년을 포함하여 그 이전인 때에는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 (2024.12.26. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2025.4.15. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1>

일반직 및 기능직 전형채용 기준

□ 일반직

○ 일반관리직

직급 채용구분	5 급	6 급
농협대학교 학부과정 졸업자 또는 졸업 예정자 채용	○ 2001년 이전 입학한 자 ○ 병역미필자나 거주지가 우리 조합의 시군 관내가 아니라도 채용가능	○ 2002년 이후 입학한 자 ○ 병역미필자나 거주지가 우리 조합의 시군 관내가 아니라도 채용가능
「국가유공자예우 등 예우 및 지원에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따른 취업지원 대상자 채용	○ 연 령 : 보훈청의 채용천거에 의한 경우 직급별연령에 제한없음 ○ 채용직급 : 조합내 일반관리직 신규채용직원의 채용직급을 감안하여 인사위원회에서 결정 ○ 시군(도)단위 공개경쟁에 의한 공동선발 또는 조합단위 공 개경쟁을 통한 가점 부여 및 별도구분 선발원칙 ○ 다만, 불가피한 경우에는 대학의 총장(학장) 또는 고등학 교장의 해당자 추천을 통한 제한경쟁에 의한 전형채용과 보훈처의 고용명령에 의한 전형채용을 할 수 있다.	
조합 인사위원회와 시군(도)인사업무협 의회에서 의결한 경우	○ 도서·벽지 등 특수지역으로 공개경쟁고시에 의한 조합단 위 채용을 실시하였으나 응시자가 없거나, 합격자가 채용 예정 인원 미달하는 경우	
인삼경작지도	○ 인삼재배 관련학과 졸업자 ○ 채용직급은 일반관리직 신규채용 직원의 채용직급을 감안 하여 인사위원회에서 결정	
※ 인사위원회가 의결하는 경우 5급 채용기준으로 6급 채용 가능		

- 원예지도직, 경매직, 기술관리직(기술관리, 축산기술지도, 가축개량, 농약판매), 마트관리직

채용구분 \ 직급	5 급	6 급
원예지도직 (품목농협)	○ 7급이상의 농촌지도직 · 연구직 공무원 경력자	○ 8급이하의 농촌지도직 · 연구직 공무원 2년이상 경력자로서 퇴직 후 3년 이내의자 ○ 농과계학교 졸업자(졸업예정자 포함)
경매직(회원농협) (일반관리직, 회원축협)	○ 「농수산물유통 및 가격안정에 관한법률」에 의한 경매사자격증 소지자로서 경매업무 종사경력 5년 이상인자	○ 「농수산물유통 및 가격안정에 관한법률」에 의한 경매사자격증 소지자로서 경매업무 종사경력 1년 이상인자
기술관리직	○ 임용예정직에 해당하는 「국가기술자격법」상 산업기사 이상 자격증 소지자로서 해당 분야의 상장기업에서 5년 이상 또는 비상장기업에서 7년 이상 종사경력자	○ 임용예정직에 해당하는 「국가기술자격법」상 기능사 이상 자격증 소지자로서 해당 분야의 상장기업에서 3년 이상 또는 비상장기업에서 5년 이상 종사경력자
	○ 2001년 이전 농협대학교 학부과정 입학생으로 유통 경제(농공기술, 식품가공)를 전공한 자 중에서 인사위원회에서 결정한 자	○ 2002년 이후 농협대학교 학부과정 입학생으로 유통 경제(농공기술, 식품가공)를 전공한 자 중에서 인사위원회에서 결정한 자
	○ 인삼제조업체(법인)에서 제조, 검사업무에 5년이상 종사경력자	○ 인삼제조업체(법인)에서 제조, 검사업무에 3년이상 종사경력자
	○ 중앙회 등 또는 다른 회원조합에서 해당업무에 종사중 이거나, 퇴직일로부터 1년 이내의 자는 재직당시의 직급으로 채용	
기술관리직 (수의사)	○ 수의사 자격증소지자	
기술관리직 (농약판매)	○ 「농약관리법」에 따라 농약 판매관리인 자격이 부여되는 「국가기술자격법」상 산업기사 이상 자격증 소지자 (인사위원회에서 5급 또는 6급 중에서 채용 직급을 의결) ※ 다만, 농약 판매관리인 자격이 부여되는 종전의 「국가기술자격법」상 기능사 자격증 소지자는 6급으로 채용	
마트관리직	○ 유통관리사(舊 판매관리사) 2급이상 자격증 소지자로서 유통업무경력 5년 이상자	○ 유통관리사(舊 판매관리사) 2급 이상 자격증 소지자로서 유통업무경력 3년 이상자
※ 인사위원회가 의결하는 경우 5급 채용기준으로 6급 채용 가능		

□ 기능직 (2023.8.7, 2023.12.15, 2024.12.26. 개정)

직 렬	직 중	채 용 기 준
판 매 (유류,가스 농약판매:농협 농축산물유통: 농·축· 인삼협)	유류판매	○ 관련법률에 의한 해당직무 수행 가능한 자
	가스판매	
	농약판매	
	농축산물 유통	○ 유통관리사(舊 판매관리사)3급 이상 또는 식육처리기능사 자격증 소지자로서 유통업체에서 3년 이상 종사경력자 ○ 농축산물 유통을 위한 경제사업장 (하나로마트, APC, RPC, 공판장, 육묘장, 가공공장, 도축장, 생축장 등)에서 계약직 또는 업무직 직원으로 종사한 기간이 통산하여 3년 이상인 자로서, 직전 3년의 근무 성적평정 점수가 평균 80점이상인 자
기술 (회원농·축 인삼협)	기계,농기계정비,자동차정비 기관,냉동,용접,중기,조정	○ 국가기술자격법상 기계분야(기계가공,금형제작,기계(농기계, 자동차포함)정비, 배관,용접,지게차등 특수장비 및 농기계운전, 공조냉동기계, 보일러취급, 열처리, 고압가스등)기능사 이상 자격증 소지자 ○ 농기계 정비·수리 및 검사분야에 1년이상 종사경력이 있거나 농촌진흥청 또는 중앙회 등에서 실시하는 중앙단위 농기계 기술훈련을 2주이상 수료자 (농기계정비,자동차정비) ○ 초경량비행장치(무인헬리콥터, 무인멀티콥터) 조종자 자격증 취득자
	전기	○ 전기분야(전기기기,내선공사,승강기보수 등)기능사자격증 소지자
	환경	○ 환경기능사, 유독물취급기능사('99.3.27.이전 취득), 폐기물처리산업기능사
	운전 무선, 통신기계	○ 1종 대형면허 또는 특수면허, 해기사 면허 소지자 ○ 통신분야 기능사이상 자격증 소지자
	사양관리	○ 축산기능사 자격증소지자
축산 (회원축협)	초지관리	○ 축산기능사 자격증소지자
	가축개량	○ 가축인공수정사 면허증 소지자
	육·유가공	○ 식품가공기능사(舊 축산식품가공기능사), 식육처리기능사 자격증 소지자
	정액제조 분석	○ 가축인공수정사 면허증 소지자 ○ 화학분석기능사 자격증 소지자
가공		○ 식품가공기능사(舊 농산식품가공기능사,축산식품가공기능사,수산식품가공사), 한식조리기능사, 양식조리기능사, 조주기능사, 영양사 자격증 소지자 ○ 위험물관리기능사, 제품디자인산업기사, 열관리산업기사, 산업안전기사, 산업위생관리산업기사, 품질관리산업기사 승강기기능사 자격증 소지자 ○ 기계정비, 농기계정비, 농기계운전, 전기기기 및 전기공사기능사 이상자 (RPC 전담직에 한함)
		○ 식품가공, 기계, 농기계 및 전기관련학과를 졸업한 자로서 해당 분야 자격증 소지자 ○ 식품가공분야(벼도정분야 포함)에서 1년이상 종사한 경험이 있는 자
복지(회원 농·축· 인삼협)	장례지도 (장례식장)	○ 장례지도사 자격증 소지자로서 장례업체에서 3년 이상 종사 경력자

<별표 2>

채용시 구비서류목록

채
용
준
칙
(
예
)

구 비 서 류 목 록	부수	용 도
1. 근로계약서	2부	조합비치용 1부, 채용직원 교부용 1부
2. 채용신체검사서(국·공립종합병원 또는 채용시 지정하는 병원 발행분)	1부	신체검사 불합격기준 해당여부 확인
3. 기본증명서와 가족관계증명서	1부	신원확인
4. 친권자 또는 후견인 동의서 (미성년자 채용시에 한함)	1부	연령을 증명하는 기본증명서와 친권자 또는 후견인의 동의서를 사업장에 비치토록 규정된 근로기준법 제66조에 의함
5. 병적증명서(읍·면·동사무소 발행) 또는 병적사항 기재된 주민등록 초본	1부	병역필 또는 병역기피 사실 여부 및 현역복무기간 확인
6. 학력증명서(최종학교에 한함), 최종학교 성적 증명서. 단, 성적증명서는 필요시에만 최종학년분 또는 전학년분을 지정하여 제출	1부	전공 등 감안 인사배치시 참고
7. 추천서(필요한 경우 학교장·학장·총장·국공립 연구기관의 장, 별지 제2호 서식)	1부	채용자격 확인
8. 다음 중 해당서류 - 경력증명서 - 취업지원대상자증명서(보훈관서발행) - 자격·면허 등 증명서 또는 사본(원본 확인요)	1부	채용전 타기관경력 등 인사기록 확인 및 초임호봉과 승진소요 최저기간 산정 등 채용시 필기고시 가점 및 채용 후 행정기관 보고 채용자격확인 초임호봉 산정 기타
9. 신원보증보험증권	1부	신원보증용
10. 직원결격사유에 대한 본인 확인서 (별지 제7호 또는 제8호 서식)	1부	직원결격사유 본인확인
11. 개인정보 수집·이용·제공 동의서 (별지 제9호 서식)	1부	개인정보 제공 동의용

<별표 3>

채 용 공 고

1. 모집분야(채용인원, 근무지, 채용분야, 직종, 직급 등)
2. 응시자격(병역사항, 채용결격 사유 등)
3. 접수기간, 접수방법
4. 전형절차·일정 및 합격자발표
5. 제출서류
6. 채용서류 반환에 관한 고지사항
7. 부정청탁에 따른 불이익

청탁 등 부정한 행위에 연루된 경우 합격이 취소될 수 있으며 향후 응시 자격의 제한 등 불이익을 받을 수 있음

8. 그 밖의 유의사항
 - 담당자연락처, 근로조건 등

<별지 제1호 서식>

지 원 서

○○ 시군(도)인사업무협의회 의장 귀하

○○ 농업(축산)협동조합 조합장 귀하

본인은 ○○농업(축산)협동조합 직원 채용시험(전형)에 응시하고자 지원서를 제출함에 있어 다음 사항을 자필로 서약합니다.

- 지원서 기재사항 중 허위사실이 판명되면 합격을 취소하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 응시자 유의사항 및 고시감독의 지시위반에는 어떤 조치도 따르겠습니다.

년 월 일

지 원 자

(서명)

* 표가 있는 란은 응시자가 기재하지 않습니다.(작성요령 뒷면 참조)

* 수험번호 :		①응시구분 :		②응시지역() 시.군.조합			
주 소				연락처(전화)			
성 명	한글			생년월일	20 년 월 일		성 별
	한자				(만 세)		
병 역 관 계	병역	군별	군 번	계급	복 무 기 간	병 역	사유
	필자				(년 월)	면제자	군기
최종출신학교		년 월 일(고등.전문대.대)학교, 전공() (졸업.예정)					
③근무희망조합(또는 지역) : 1. 2. 3.							
경 력		근무기관명		근무기관		직급 및 직위	
④ 자격 및 면허	명 칭			국가유공자 및 유족	자격면허 소지자	필기고시 가산 합계	
	취 득 일						
	시 행 기 관						
지원서 접수 :		계원(인)		서류심사 :		계원(인) 책임자(인)	

..... (계인) (절취선)

수험 표

* 수험번호 :		①응시구분 :		②응시지역 : ()시.군.조합		사 전 (4cm×5.5cm)
성명	한글:	(한자:)		생년월일	(세)	
고시시간 감독자인 확 인	1교시	시 간		2교시	시 간	
		감독(인)			감독(인)	

년 월 일 * 응시자 유의사항 뒷면 참조

○○ 시군(도)인사업무협의회 의 장 (직인)

○○ 농업(축산) 협 동 조 합 조합장 (직인)

지원서 작성요령(지원서 뒷면)

1. 지원서는 본인이 작성하여야 됨
2. 지원서 서식 중에서 "*"표가 되어 있는 칸은 응시자가 기재하지 않음
3. 『②응시지역』 칸은 본인이 응시하는 시·군명을 기입하며 품목농협 및 축협 응시자는 조합명을 기입
4. 『④자격 및 면허』 칸은 공인중개사, 국가기술자격법상의 기술·기능 분야 기능사 이상,
석사학위 중 해당되는 자격·면허·학위가 있는 경우에 기입
5. "주소"는 주민등록등본상의 주소를 기입
6. 사진은 최근 3개월 이내에 촬영한 것으로 2매를 풀칠하여 지정된 칸에 붙여야 함

지원자 유의사항(수험표 뒷면)

1. 수험표를 받으면 곧바로 수험번호가 기입되어 있는지와 사진 위에 사무소 직인이 찍혀 있는지를 확인하고 그렇지 않으면, 담당자에게 문의하여야 함
2. 수험표가 없이는 시험을 치를 수가 없음(분실시에는 사진 1매를 제출하고 재발급 받기 바람)
3. 시험이 시작되기 30분 전까지는 지정된 시험장의 지정된 자리에 앉아 감독자의 확인을 받아야 함
4. 시험 답안지는 컴퓨터용 수정사인펜만(지정 필기구)을 사용하여야 함
5. 시험시간에는 감독자의 안내에 따라야 함

<별지 제1호의2 서식> (2023.8.7. 신설)

자 기 소 개 서

※ 지원자 본인의 경험과 생각에 근거하여 진솔하게 작성하시기 바랍니다. ※ 자기소개서는 면접시험시 참고자료로 활용되며, 면접시험은 블라인드 방식으로 진행되므로 지원자의 학교명, 가족관계 등 인적사항을 확인할 수 있는 사항이나 허위사실이 포함될 경우 불이익이 있을 수 있습니다.	
성격소개(장단점) 및 성장과정 [400자 이내]	
희망직무 및 지원동기 [400자 이내]	
특기 [400자 이내]	
경력사항 및 단체활동 [400자 이내]	

주) 조합의 여건, 채용직종에 따라 법률에서 허용하고 있는 범위 내에서 변경가능

<별지 제2호 서식>

추천서

성명 : (한자 :)

생년월일 : 년 월 일

연락처 :

졸업(예정)일 : 년 월 일

위 사람을 금번 귀 협동조합 직원 채용에 있어 적격자로 추천합니다.

년 월 일

대학(교) 총(학)장 (직인)

고등학교장 (직인)

○○농업(축산)협동조합 앞

<별지 제3호 서식>

서 약 서

본인은 농축협 신규직원 채용과 관련하여 (서류심사, 면접시험) 심사위원으로 종사함에 있어 맡은 바 소임을 성실히 수행하겠으며, 공정한 채용절차 확립을 위하여 다음 내용을 반드시 준수하고 위반 시 어떠한 조치도 감수할 것을 서약합니다.

서 약 사 항
○ 채용관련 모든 사항에 대한 비밀 및 보안 유지(누설 금지) ○ 채용관련 모든 절차 및 방법 등에 대한 공정성 유지 ○ 직접 또는 제3자를 통하여 채용절차에 개입하거나 영향을 미치는 등 부정한 채용청탁과 관련된 일체의 행위 및 방조 금지 ○ 기타 채용과 관련된 일체의 부정행위 및 부정행위 방조 금지 ○ 본인이 지원자와 이해관계가 있거나 특수한 관계에 있는 사실을 인지한 경우 해당 내용을 회사에 신고하고 해당 평가에서 회피 ○ 지원자의 성별 · 연령 · 출신학교 · 출신지 · 신체조건 등에 따른 심사의 차별 금지

20 년 월 일

소 속 :

직 명 :

성 명 : (서명)

제척(회피) 확인서

제척·회피 대상	수험번호 ()
제척·회피 사유 (해당란에 '√' 표시)	(☐ 가족·친인척, ☐ 근무관계, ☐ 지인)

소 속 :
직 명 :
성 명 : (서명)

<별지 제5호 서식>

지원자 서약서

○○ 농업(축산)협동조합 채용 시 청탁 등 부정한 행위에 대하여 채용준칙(예) 제5장(부정한 채용청탁의 방지)에 따라 채용 시험에 지원한 자가 부정한 행위를 하였을 때에는 향후 응시자격을 박탈하며, 합격 또는 임용된 후 임용일 이전의 부정사실이 발견되었을 때에는 합격 또는 임용을 취소하고 향후 응시자격을 박탈하도록 규정하고 있습니다.

본 채용 시험에 지원한 본인은 동 채용에 대한 전형 과정에서 본인, 부모, 친·인척 등 본인과 이해관계에 있는 일체의 자가 청탁을 하거나 금품·향응 등을 제공한 사실이 없음을 확인하며, 입사지원서를 비롯한 제반 서류를 모두 사실에 입각하여 작성·제출하였음을 서약합니다.

본인은 향후 본 채용과 관련된 부정행위가 확인될 때에는 채용준칙(예) 및 민법 제103조(반사회질서의 법률행위), 제109조(착오로 인한 의사표시), 제110조(사기, 강박에 의한 의사표시) 등에 따라 본인의 채용이 효력을 잃거나 취소될 수 있다는 사실을 충분히 인지하였으며, 자유로운 의사로 이에 동의합니다. 나아가 그 밖의 민·형사상 어떠한 불이익도 감수할 것임을 서약합니다.

20 . . .

성 명 : (서명)

<별지 제6호 서식>

면 접 조 서(예시)

(면접당일 별도로 부여)

1. 일련번호

2. 면접평가

평 가 항 목	배점	착 안 사 항	평가점수	비 고
용모 및 태도	20	☐ 용모가 단정하고 인상은 밝은가 ☐ 건강해 보이는가 ☐ 옷차림은 깔끔한가 ☐ 태도, 자세가 진지한가 ☐ 음성이 분명하며 말씨가 공손한가		매우우수: 18-20점 우수 : 16-17점 보통 : 14-15점 미흡 : 12-13점 부적절 : 12점미만
인품 및 성격	20	☐ 인품에 호감이 가는가 ☐ 대답은 진지하고 믿음직스러운가 ☐ 정직하며 성실성이 있는가 ☐ 대인관계는 원만해 보이는가		매우우수: 18-20점 우수 : 16-17점 보통 : 14-15점 미흡 : 12-13점 부적절 : 12점미만
장래성, 직업관	20	☐ 인생관, 직업관이 건전한가 ☐ 입사의지가 확실하고 의욕적인가 ☐ 주관이 확고하고 믿음직스러운가 ☐ 직업에 대한 프로의식이 강한가		매우우수: 18-20점 우수 : 16-17점 보통 : 14-15점 미흡 : 12-13점 부적절 : 12점미만
일반교양, 상식	20	☐ 사회인으로 갖추어야 할 교양, 상식 수준은 어느정도인가 ☐ 현재 사회현상을 바르게 판단하고 있는가		매우우수: 18-20점 우수 : 16-17점 보통 : 14-15점 미흡 : 12-13점 부적절 : 12점미만
기타 농협인으로서의 자질	20	☐ 입사후 사명감, 애사심을 갖고 일할 의욕이 보이는가 ☐ 편견적, 독단적 사고방식은 없는가 ☐ 농협발전에 기여할 잠재력이 있어 보이는가		매우우수: 18-20점 우수 : 16-17점 보통 : 14-15점 미흡 : 12-13점 부적절 : 12점미만
합 계	100			

면접위원 : 직

성명

(서명)

<별지 제7호 서식>

직원 결격사유에 대한 본인 확인서
<일반직·기능직 직원용>

본인은 00농업(축산)협동조합 직원으로 채용됨에 있어 아래 사항에 해당되지 않음을 확인하며, 향후 기재내용이 허위임이 판명될 때에는 합격취소 또는 면직(해직) 등 어떠한 조치도 감수할 것을 약속합니다.

아 래

□ 채용 결격사유

구분	내 용	해당 여부 (○,×로 표시)
1	피성년후견인, 피한정후견인, 피특정후견인	
2	파산자로서 복권되지 아니한 자	
3	금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년을 경과하지 아니한 자	
4	금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 1년을 경과하지 아니한 자	
5	금고이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 자	
6	징계해직의 처분을 받고 이로부터 2년을 경과하지 아니한 자	
7	다른 농축협에서 일반직으로 퇴직하고 1년이 경과되지 아니한 자. 다만, 채용준칙(예) 제4조제3호다목 및 제34조제4호에 의한 채용은 제외	
8	법원의 판결 또는 법률의 규정에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자	
9	병역의무를 기피중인 자	
10	농협법 제52조제4항·제5항, 제107조, 제112조의 규정에 의하여 우리조합의 사업과 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 자	
11	파렴치 범죄, 폭력 및 경제관련 범죄 또는 그 밖의 불량한 범죄를 범한 자	

□ 인적사항

성 명		생년월일	
주 소	(전화번호 :)		

년 월 일

작성자(상기 본인) (서명)

○○ 농업(축산)협동조합 조합장 귀하

<별지 제8호 서식>

직원 결격사유에 대한 본인 확인서

<계약직 직원용>

본인은 00농업(축산)협동조합에 채용됨에 있어 아래 사항에 해당되지 않음을 확인하며, 향후 기재내용이 허위임이 판명될 때에는 해직 등 어떠한 조치도 감수할 것을 약속합니다.

아 래

□ 채용 결격사유

구분	내 용	해당 여부 (○,×로 표시)
1	피성년후견인, 피한정후견인, 피특정후견인	
2	파산자로서 복권되지 아니한 자	
3	금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년을 경과하지 아니한 자	
4	금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 1년을 경과하지 아니한 자	
5	법원의 판결 또는 법률의 규정에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자	
6	병역의무를 기피중인 자	
7	농협법 제52조제4항·제5항, 제107조, 제112조의 규정에 의하여 우리조합의 사업과 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 자	

□ 인적사항

성 명		생년월일	
주 소	(전화번호 :)		

년 월 일

작성자(상기 본인)

(서명)

○○농업(축산)협동조합 조합장 귀하

<별지 제9호 서식>

<노동조합이 구성된 경우>

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

○○○○협동조합 귀중

본인은 귀 협동조합과 근로계약을 체결하는 근로자로서, 「개인정보 보호법」 제15조 제1항제1호, 제17조제1항제1호에 따라 귀 협동조합에 아래와 같이 본인의 개인정보를 수집 · 이용 · 제공하는 것에 동의합니다.

1. 개인정보의 수집 · 이용에 관한 사항

수집 · 이용 목적	1. 근로계약의 체결 및 유지 2. 근로자에 대한 임금 및 관련 수당 지급 3. 근로자에 대한 교육지원 4. 근로자에 대한 재해보상, 안전 및 보건에 관한 업무의 처리 5. 취업규칙의 작성, 변경 및 시행 6. 단체협약의 체결 및 준수 7. 근로자에 대한 사용자 관련 정보 제공(광고성정보를 제외함) 8. 근로자와 사용자와 관련한 분쟁 대응 및 해결 9. 근로계약과 관련하여 근로자에게 발생한 사고 및 관련 사항 처리 10. 신규채용 절차의 공정성 확인 및 분기별 임직원 친인척 채용 규모 공개	
수집 · 이용 항목	필수적 정보	성명, 법정생년월일, 주소, 기본 연락처(유무선 통신을 이용한 연락처 중 1개를 의미함), 학력, 병역사항, 증명사진
	선택적 정보	기본 연락처이외의 추가 연락처, 이메일 주소, 실제생일, 상훈 및 표창 관련 사항, 이전경력, 어학관련 사항, 자격면허 관련 사항, 보훈대상 여부, 농축협 내 친인척 재직유무

보유 · 이용 기간

위 개인정보는 수집 · 이용에 관한 동의일로부터 근로자와의 근로계약이 종료할 때까지 그 기간동안 위 이용 목적을 위하여 처리됩니다. 다만, 근로자가 이 동의를 철회하거나 위 기간이 경과한 이후에는 법령상 의무의행 목적 또는 관련 민원처리 등 사후 관련 업무처리 목적을 위한 별도의 동의를 받아 이 동의를 철회한 날 또는 위 기간이 경과한 날로부터 최장 3년의 범위 내에서만 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 다른 개인정보파일과 분리하여 보유 또는 이용됩니다.

동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용

위 개인정보 중 필수적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 근로계약의 체결 및 유지를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 근로계약 체결이 가능합니다. 위 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않으시는 경우 관련 업무의 처리에서 불이익을 받으실 수 있습니다.

■ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의하십니까?

필수적 정보(부동의 ☐ 동의 ☐) 선택적 정보(부동의 ☐ 동의

2. 고유식별정보 수집에 대한 안내

수집·이용 목적	「소득세법」에 의한 원천징수의무자로서 원천징수 사무 처리 목적
수집·이용 항목	「주민등록법」 제7조의2제1항에 따른 주민등록번호
주민등록번호 처리의 근거	「개인정보 보호법」 제24조의2제1항제1호, 「국세기본법 시행령」 제68조제3항, 제1항

주민등록번호의 보유·이용 기간

근로자의 주민등록번호는 수집·이용에 관한 동의일로부터 근로자와의 근로계약이 종료할 때까지 그 기간동안 위 이용 목적을 위하여 처리됩니다. 다만, 개별 법령에 따른 의무 이행을 위하여는 각 개별 법령이 정한 범위내의 기간에 한정하여 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 다른 개인정보파일과 분리하여 보유 또는 이용됩니다.

동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용

위 개인정보의 수집·이용에 관한 동의는 근로자에 대한 소득세 원천징수 사무 처리를 위한 필수사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 소득세 원천징수 사무처리가 가능합니다.

■ 위와 같이 고유식별정보인 주민등록번호를 처리하는 것에 동의하십니까?

(부동의 ☐ 동의

- 1140 -

3. 민감정보의 처리에 관한 사항

수집·이용 항목	<u>1. 신체 및 건강에 관한 정보</u> - 신장, 체중, 시력, 혈액형 등의 신체의 현황을 나타내는 정보 - 신체검사 결과 등 신체의 건강상태를 나타내는 정보 - 현재 및 과거의 병력 및 치료 경력 등을 나타내는 정보 - 신체적 장애 여부 및 장애 등급 등에 관한 정보 <u>2. 노동조합 가입·탈퇴에 관한 정보</u> - 노동조합 가입 여부 및 가입한 노동조합에 관한 정보 - 노동조합에서의 직위 또는 전임자 여부 및 그 이력 등에 관한 정보 - 노동조합의 가입 또는 탈퇴 경력
수집·이용 목적	<u>1. 신체 및 건강에 관한 정보</u> - 근로계약의 체결 및 유지 과정에서 건강진단 관련 정보 처리 - 장애인 고용촉진 및 지원을 위한 업무의 처리 - 국가보훈대상자에 대한 지원 등 관련 업무의 처리 <u>2. 노동조합 가입·탈퇴에 관한 정보</u> - 단체협약의 체결 및 준수 등 노동조합 관련 업무의 처리
보유·이용 기간	
위 개인정보는 수집·이용에 관한 <u>동의일로부터 근로자와의 근로계약이 종료할 때까지</u> 그 기간동안 위 이용 목적을 위하여 처리됩니다. 다만, 근로자가 이 <u>동의를 철회하거나 위 기간이 경과한 이후에는 법령상 의무의행 목적 또는 관련 민원처리 등 사후 관련 업무처리 목적을 위한 별도의 동의를</u> 받아 이 동의를 철회한 날 또는 위 기간이 경과한 날로부터 <u>최장 3년의 범위 내에서만 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라</u> 다른 개인정보파일과 <u>분리하여 보유 또는 이용</u>됩니다.	
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	
민감정보인 위 개인정보에 대한 수집·이용에 관한 동의를 거부할 경우에도 근로계약의 체결 및 유지는 가능합니다. 다만, 위에서 명시된 업무 처리를 위하여는 위 민감정보의 처리가 필요하므로 위 사항에 동의하셔야만 관련 업무 처리가 가능합니다.	

■ 위와 같이 민감정보를 수집·이용하여 처리하는 것에 동의하십니까?
 (부동의 ☐ 동의 ☐)

4. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항

제공받는자	<u><제1그룹 - 농업협동조합중앙회 등></u> ○ 농협중앙회 ○ 농협경제지주 ○ NH농협금융지주 ○ NH농협은행 ○ NH농협생명 ○ NH농협손해보험
제공받는 자의 이용목적	<u><목적 ①></u> ○ 간부직원 임용을 위한 4급 승진시험 실시 및 관련 업무 처리 ○ 임직원 인사·급여 지도, 관리 및 관련 업무 처리 ○ 「농업협동조합법」 제127조제2항제2호, 제134조제1항제1호, 제146조 등에 따라 금융사고 예방 등을 위한 관련 업무 처리
	<u><목적 ②></u> ○ 사내공동 전산망 가입 및 게시
	<u><목적 ③></u> ○ 채용 홈페이지에 농축협 임직원의 친인척 채용규모 공개 ○ 신규채용 절차의 공정성 확인
제공할 개인 정보의 항목	<u><목적 ①을 위하여 제공하는 항목></u> ○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 주소, 소속, 직급, 직명, 직책, 담당업무, 증명사진, 기본 연락처, 학력, 병역사항, 입사 후 경력사항, 입사 후 상훈 및 표창사항, 입사 후 교육이력 사항 (선택적 정보 수집·이용에 동의한 경우) ○ 추가 연락처, 이메일 주소, 실제생일, 입사 전 상훈 및 표창사항, 이전경력, 어학관련 사항, 자격면허 관련 사항, 보훈대상 여부
	<u><목적 ②를 위하여 제공하는 항목></u> ○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 소속, 직급, 직명, 직책, 담당업무, 증명사진
	<u><목적 ③를 위하여 제공하는 항목></u> ○ 농축협 내 친인척 재직유무

제공받는 자 의 개인정보 보유·이용 기간	보유·이용기간	동의철회 또는 보유·이용기간 경과 이 후 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 분리하여 보유·이용하는 목적과 그 기간
	제3자 제공동의 철회일 또는 위 제공 받는 자의 이용목적이 달성될 때 까지	분쟁해결, 민원처리 및 개별 법령에 따른 의무 준수 목적으로 최장 1년 의 범위내의 기간
동의를 거부 할 권리 및 그에 따른 불 이익의 내용	위 농업협동조합중앙회 등에 대한 개인정보의 제공에 관한 동의는 본 조합과 근로계약을 체결하는 필수적인 요소는 아닙니다. 그러나 <목적 ①>, <목적 ②>, <목적 ③>과 관련된 업무 처리를 위한 필 수 사항이므로 위 사항에 동의하셔야만 해당 목적과 관련된 근로 자를 위한 업무처리가 가능합니다.	

■ <제1그룹 - 농업협동조합중앙회 등>에 대하여 위와 같이 귀하의 개인정보를 제공하는
것에 동의하십니까? 단, 목적③의 경우 농업협동조합중앙회에만 제공 (부동의 ☐ 동의 ☐)

제공받는자	<제2그룹 - 농협 계열사 등>	
	☐ NH농협무역 ☐ 농협대전유통 ☐ 농협목우촌 ☐ 농협물류 ☐ 농협부산경남유통 ☐ 농협사료 ☐ 농협아그로 ☐ 농협유통 ☐ 농협정보시스템 ☐ 농협충북유통 ☐ 농협케미컬 ☐ 농협하나로유통 ☐ 농협홍삼 ☐ 농협네트웍스 ☐ 농협파트너스 ☐ 남해화학 ☐ 농우바이오	☐ 농협양곡 ☐ 농협티엠알 ☐ 농협흙사랑 ☐ NH투자증권 ☐ NH농협캐피탈 ☐ NH저축은행 ☐ NH-Amundi자산운용 ☐ 농협자산관리 ☐ NH선물 ☐ 농민신문사 ☐ 학교법인농협학원 ☐ 농협대학교

제공받는 자의 이용목적	○ 사내공동 전산망 가입 및 게시	
제공할 개인 정보의 항목	○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 소속, 직급, 직명, 직책, 담당 업무, 증명사진	
제공받는 자의 개인정보 보유· 이용 기간	보유·이용기간	동의철회 또는 보유·이용기간 경과 이후 「개인정보 보호법」 제21조제 3항에 따라 분리하여 보유·이용하 는 목적과 그 기간
	제3자 제공동의 철회일 또 는 위 제공 받는 자의 이 용목적이 달성될 때까지	근로자의 별도 동의가 없는 한 동의 철회 또는 보유·이용기간 경과 이 후에는 따로 개인정보를 처리하지 아니합니다.
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	위 농협 계열사 등에 대한 개인정보의 제공에 관한 동의는 본 조합과 근로계약을 체결하는 필수적인 요소는 아닙니다. 그러나 위 개인정보 이용목적과 관련된 업무 처리를 위한 필수 사항이므 로 위 사항에 동의하셔야만 해당 목적과 관련된 근로자를 위한 업 무처리가 가능합니다.	

■ <제2그룹 - 농협계열사 등>에 대하여 위와 같이 귀하의 개인정보를 제공하는 것에
동의하십니까? (부동의 □ 동의 □)

제공받는자	<제3그룹 - 다른 농·축협 등> ○ 「농업협동조합법」에 따른 중앙회의 회원인 조합>
제공받는 자의 이용목적	<목적 ①> ○ 회원간 인사 교류
	<목적 ②> ○ 사내공동 전산망 가입 및 게시

제공할 개인 정보의 항목	<목적 ①을 위하여 제공하는 항목> ○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 주소, 소속, 직급, 직명, 직책, 담당업무, 증명사진, 기본 연락처, 학력, 병역사항, 입사 후 경력사항, 입사 후 상훈 및 표창사항, 입사 후 교육이력 사항 (선택적 정보 수집·이용에 동의한 경우) ○ 추가 연락처, 이메일 주소, 실제생일, 입사 전 상훈 및 표창사항, 이전경력, 어학관련 사항, 자격면허 관련 사항, 보훈대상 여부 <목적 ②를 위하여 제공하는 항목> ○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 소속, 직급, 직명, 직책, 담당업무, 증명사진	
제공받는 자의 개인정보 보유· 이용 기간	보유·이용기간	동의철회 또는 보유·이용기간 경과 이후 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 분리하여 보유·이용하는 목적과 그 기간
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	제3자 제공동의 철회일 또는 위 제공 받는 자의 이용목적이 달성될 때까지 근로자의 별도 동의가 없는 한 동의철회 또는 보유·이용기간 경과 이후에는 따로 개인정보를 처리하지 아니합니다. 위 다른 농·축협 등에 대한 개인정보의 제공에 관한 동의는 본 조합과 근로계약을 체결하는 필수적인 요소는 아닙니다. 그러나 <목적 ①>, <목적 ②>와 관련된 업무 처리를 위한 필수 사항이므로 위 사항에 동의하셔야만 해당 목적과 관련된 근로자를 위한 업무처리가 가능합니다.	
■ <제3그룹 - 다른 농·축협 등>에 대하여 위와 같이 귀하의 개인정보를 제공하는 것에 동의하십니까? (부동의 □ 동의 □)		
제공받는자	<제4그룹 - 사업장 소속 노동조합> ○ 본 조합의 근로자가 가입·구성된 노동조합	
제공받는 자의 이용목적	○ 재직 여부 등 확인 ○ 노동조합비 일괄공제 관련 업무 처리	

– 1146 –

<노동조합이 구성되지 아니한 경우>

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

○○○○협동조합 귀중

본인은 귀 협동조합과 근로계약을 체결하는 근로자로서, 「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호에 따라 귀 협동조합에 아래와 같이 본인의 개인정보를 수집 · 이용 · 제공하는 것에 동의합니다.

1. 개인정보의 수집 · 이용에 관한 사항

수집 · 이용 목적	1. 근로계약의 체결 및 유지 2. 근로자에 대한 임금 및 관련 수당 지급 3. 근로자에 대한 교육지원 4. 근로자에 대한 재해보상, 안전 및 보건에 관한 업무의 처리 5. 취업규칙의 작성, 변경 및 시행 6. 단체협약의 체결 및 준수 7. 근로자에 대한 사용자 관련 정보 제공(광고성정보를 제외함) 8. 근로자와 사용자와 관련한 분쟁 대응 및 해결 9. 근로계약과 관련하여 근로자에게 발생한 사고 및 관련 사항 처리 10. 신규채용 절차의 공정성 확인 및 분기별 임직원 친인척 채용 규모 공개	
	필수적 정보	성명, 법정생년월일, 주소, 기본 연락처(유무선 통신을 이용한 연락처 중 1개를 의미함), 학력, 병역사항, 증명사진
수집 · 이용 항목	선택적 정보	기본 연락처이외의 추가 연락처, 이메일 주소, 실제생일, 상훈 및 표창 관련 사항, 이전경력, 어학관련 사항, 자격면허 관련 사항, 보훈대상 여부, 농축협 내 친인척 재직유무

보유 · 이용 기간

위 개인정보는 수집 · 이용에 관한 동의일로부터 근로자와의 근로계약이 종료할 때까지 그 기간동안 위 이용 목적을 위하여 처리됩니다. 다만, 근로자가 이 동의를 철회하거나 위 기간이 경과한 이후에는 법령상 의무의행 목적 또는 관련 민원처리 등 사후 관련 업무처리 목적을 위한 별도의 동의를 받아 이 동의를 철회한 날 또는 위 기간이 경과한 날로부터 최장 3년의 범위 내에서만 「개인정보 보호법」 제21조 제3항에 따라 다른 개인정보파일과 분리하여 보유 또는 이용됩니다.

동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용

위 개인정보 중 필수적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 근로계약의 체결 및 유지를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 근로계약 체결이 가능합니다. 위 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않으시는 경우 관련 업무의 처리에서 불이익을 받으실 수 있습니다.

■ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의하십니까?

필수적 정보(부동의 ☐ 동의 ☐) 선택적 정보(부동의 ☐ 동의 ☐)

2. 고유식별정보 수집에 대한 안내

수집·이용 목적	「소득세법」에 의한 원천징수의무자로서 원천징수 사무 처리 목적
수집·이용 항목	「주민등록법」 제7조의2제1항에 따른 주민등록번호
주민등록번호 처리의 근거	「개인정보 보호법」 제24조의2제1항제1호, 「국세기본법 시행령」 제68조제3항, 제1항
주민등록번호의 보유·이용 기간	
근로자의 주민등록번호는 수집·이용에 관한 동의일로부터 근로자와의 근로계약이 종료할 때까지 그 기간동안 위 이용 목적을 위하여 처리됩니다. 다만, 개별 법령에 따른 의무 이행을 위하여는 각 개별 법령이 정한 범위내의 기간에 한정하여 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 다른 개인정보파일과 분리하여 보유 또는 이용됩니다.	
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	
위 개인정보의 수집·이용에 관한 동의는 근로자에 대한 소득세 원천징수 사무처리를 위한 필수사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 소득세 원천징수 사무처리가 가능합니다.	

■ 위와 같이 고유식별정보인 주민등록번호를 처리하는 것에 동의하십니까? (부동의 ☐ 동의 ☐)

3. 민감정보의 처리에 관한 사항

수집·이용 항목	신체 및 건강에 관한 정보 - 신장, 체중, 시력, 혈액형 등의 신체의 현황을 나타내는 정보 - 신체검사 결과 등 신체의 건강상태를 나타내는 정보 - 현재 및 과거의 병력 및 치료 경력 등을 나타내는 정보 - 신체적 장애 여부 및 장애 등급 등에 관한 정보
수집·이용 목적	신체 및 건강에 관한 정보 - 근로계약의 체결 및 유지 과정에서 건강진단 관련 정보 처리 - 장애인 고용촉진 및 지원을 위한 업무의 처리 - 국가보훈대상자에 대한 지원 등 관련 업무의 처리
보유·이용 기간	
위 개인정보는 수집·이용에 관한 <u>동의일로부터 근로자와의 근로계약이 종료할 때까지</u> 그 기간동안 위 이용 목적을 위하여 처리됩니다. 다만, 근로자가 이 <u>동의를 철회하거나 위 기간이 경과한 이후에는 법령상 의무의행 목적 또는 관련 민원 처리 등 사후 관련 업무처리 목적을 위한 별도의 동의를 받아</u> 이 동의를 철회한 날 또는 위 기간이 경과한 날로부터 <u>최장 3년의 범위 내에서만</u> 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 다른 개인정보파일과 <u>분리하여 보유 또는 이용</u>됩니다.	
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	
민감정보인 위 개인정보에 대한 수집·이용에 관한 동의를 거부할 경우에도 근로계약의 체결 및 유지는 가능합니다. 다만, 위에서 명시된 업무 처리를 위하여는 위 민감정보의 처리가 필요하므로 위 사항에 동의하셔야만 관련 업무 처리가 가능합니다.	

☒ 위와 같이 민감정보를 수집·이용하여 처리하는 것에 동의하십니까?

(부동의 ☐ 동의 ☐)

4. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항

제공받는자	<u><제1그룹 - 농업협동조합중앙회 등></u> ○ 농협중앙회 ○ 농협경제지주 ○ NH농협금융지주 ○ NH농협은행 ○ NH농협생명 ○ NH농협손해보험
제공받는 자의 이용목적	<u><목적 ①></u> ○ 간부직원 임용을 위한 4급 승진시험 실시 및 관련 업무 처리 ○ 임직원 인사·급여 지도, 관리 및 관련 업무 처리 ○ 「농업협동조합법」 제127조제2항제2호, 제134조제1항제1호, 제146조 등에 따라 금융사고 예방 등을 위한 관련 업무 처리
	<u><목적 ②></u> ○ 사내공동 전산망 가입 및 게시
	<u><목적 ③></u> ○ 채용 홈페이지에 농축협 임직원의 친인척 채용규모 공개 ○ 신규채용 절차의 공정성 확인
제공할 개인정보의 항목	<u><목적 ①을 위하여 제공하는 항목></u> ○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 주소, 소속, 직급, 직명, 직책, 담당업무, 증명사진, 기본 연락처, 학력, 병역사항, 입사 후 경력사항, 입사 후 상훈 및 표창사항, 입사 후 교육이력 사항 (선택적 정보 수집·이용에 동의한 경우) ○ 추가 연락처, 이메일 주소, 실제생일, 입사 전 상훈 및 표창사항, 이전경력, 어학관련 사항, 자격면허 관련 사항, 보훈대상 여부
	<u><목적 ②를 위하여 제공하는 항목></u> ○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 소속, 직급, 직명, 직책, 담당업무, 증명사진
	<u><목적 ③를 위하여 제공하는 항목></u> ○ 농축협 내 친인척 재직유무

제공받는 자의 개인정보 보유· 이용 기간	보유·이용기간	동의철회 또는 보유·이용기간 경과 이후 「개인정보 보호법」 제21조제3항에 따라 분리하여 보유·이용하는 목적과 그 기간
	제3자 제공동의 철회일 또는 위 제공 받는 자의 이용목적이 달성될 때까지	분쟁해결, 민원처리 및 개별 법령에 따른 의무 준수 목적으로 최장 1년 의 범위내의 기간
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	위 농업협동조합중앙회 등에 대한 개인정보의 제공에 관한 동의는 본 조합과 근로계약을 체결하는 필수적인 요소는 아닙니다. <u>그러나</u> <u><목적 ①>, <목적 ②>, <목적 ③>과 관련된 업무 처리를 위한 필수</u> <u>사항이므로 위 사항에 동의하셔야만 해당 목적과 관련된 근로자를</u> <u>위한 업무처리가 가능합니다.</u>	

■ <제1그룹 - 농업협동조합중앙회 등>에 대하여 위와 같이 귀하의 개인정보를 제공하는
것에 동의하십니까? 단, 목적③의 경우 농업협동조합중앙회에만 제공 (부동의 ☐ 동의 ☐)

제공받는자	<제2그룹 - 농협 계열사 등>	
	☐ NH농협무역 ☐ 농협대전유통 ☐ 농협목우촌 ☐ 농협물류 ☐ 농협부산경남유통 ☐ 농협사료 ☐ 농협아그로 ☐ 농협유통 ☐ 농협정보시스템 ☐ 농협충북유통 ☐ 농협케미컬 ☐ 농협하나로유통 ☐ 농협홍삼 ☐ 농협네트웍스 ☐ 농협파트너스 ☐ 남해화학 ☐ 농우바이오	☐ 농협양곡 ☐ 농협티엠알 ☐ 농협흙사랑 ☐ NH투자증권 ☐ NH농협캐피탈 ☐ NH저축은행 ☐ NH-Amundi자산운용 ☐ 농협자산관리 ☐ NH선물 ☐ 농민신문사 ☐ 학교법인농협학원 ☐ 농협대학교

제공받는 자의 이용목적	○ 사내공동 전산망 가입 및 게시	
제공할 개인 정보의 항목	○ 성명, 법정생년월일, 사번(개인번호), 소속, 직급, 직명, 직책, 담당 업무, 증명사진	
제공받는 자의 개인정보 보유· 이용 기간	보유·이용기간	동의철회 또는 보유·이용기간 경과 이후 「개인정보 보호법」 제21조제3 항에 따라 분리하여 보유·이용하는 목적과 그 기간
	제3자 제공동의 철회일 또 는 위 제공 받는 자의 이용 목적이 달성될 때까지	근로자의 별도 동의가 없는 한 동의철회 또는 보유·이용기간 경과 이후에 는 따로 개인정보를 처리하지 아니합 니다.
동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용	위 농협 계열사 등에 대한 개인정보의 제공에 관한 동의는 본 조 합과 근로계약을 체결하는 필수적인 요소는 아닙니다. 그러나 위 개 인정보 이용목적과 관련된 업무 처리를 위한 필수 사항이므로 위 사항에 동의하셔야만 해당 목적과 관련된 근로자를 위한 업무처리 가 가능합니다.	

■ <제2그룹 - 농협계열사 등>에 대하여 위와 같이 귀하의 개인정보를 제공하는 것에 동의
하십니까? (부동의 □ 동의 □)

제공받는자	<제3그룹 - 다른 농·축협 등> ○ 「농업협동조합법」에 따른 중앙회의 회원인 조합>
제공받는 자의 이용목적	<목적 ①> ○ 회원간 인사 교류
	<목적 ②> ○ 사내공동 전산망 가입 및 게시

<별지 제10호 서식>

훈련수습직원 근무성적 평정표(예시)

()차 평정자:소속 직 성명 (인)

피평정자:소속 직 성명

평정기간: ~ 평정일자: 20 . . .

평정요소		배점	기 준 점 수					평정 점수
			탁월	우수	보통	미흡	불량	
1.업무 능력	업무숙련도	30점	30~25	24~20	19~15	14~10	9~1	
	업무의 질							
	업무의 양							
2.업무추진력		15점	15~14	13~12	11~8	7~5	4~1	
3.인화 단결 및 협조성	직원상호간 인화단결하는 정도	20점	20~17	16~14	13~9	8~6	5~1	
	동료, 상사에 협조 하는 정도							
4.고객응대력		20점	20~17	16~14	13~9	8~6	5~1	
5.복무 태도	근태상황 및 규정준수	15점	15~14	13~12	11~8	7~5	4~1	
	품행							
6.항목별계		100점	100~87	82~72	67~49	44~32	27~5	
합 계								

※ 근무성적 평정은 평가요소별 평가시 유의사항(붙임)을 참고하여 제1차 및 제2차로 나누어 실시하되, 제1차 평정자는 담당업무 책임자로 하고, 제2차 평정자는 차상위 책임자로 한다. 사무소에 책임자가 1인 뿐인 경우는 사무소장 1인이 평정한다.

※ 제1차 평정자와 제2차 평정자가 각각 독립하여 평정한 후 합계점수를 합산하여 평균한 점수를 평정 점수로 한다.

※ 평정자는 객관적이고 공정한 평정을 위하여 평소 근무성적평정의 기초가 되는 자료를 기록 관리하여야 한다.(예 : 경위서 징구, 경고장 작성 등)

【참고】

평가요소별 평가시 유의사항

1. 업무능력 평정

- 책임자는 내부적인 교육을 통하여 업무숙련도를 높이고 업무처리의 양과 질을 수시 평가하여 객관적 자료로 활용할 것

2. 업무추진력 평정

- 사무소장은 사무소내 전직원에게 실적을 부여하고 목표달성률 등을 표시하여 보관하고 객관적 자료로 활용할 것

3. 인화단결 및 협조성 평정

- 책임자는 사건발생시마다 경위서, 경고장을 받아 객관적 자료로 활용할 것

4. 고객응대력 평정

- 친절 및 불만 등의 1회당 가감처리
 - 민원은 객관적인 증빙이 있는 경우(고객엽서, 맵시창구 지적 등)나 사무소장 등 책임자가 직·간접적인 경우를 자료화하여 보관한 경우도 포함
- 책임자는 사건발생시마다 경위서, 경고장을 받아 객관적 자료로 활용할 것

5. 복무태도 평정

- 무단결근 1일당 5점, 조퇴·지각 3점 감점처리하여 평정
 - 사무소장이 인정하는 경우에는 감점처리에서 제외할 수 있음
- 근태상황기록부에 표기를 하여 객관적 자료로 활용

임금피크제운영규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6095)

[2016. 7.21. 제정
2019. 4.26. 개정
2020. 4.29. 개정]

임금피크제운영규정(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「직제규정」 제19조에서 정한 임금피크직 직원의 인사관리, 급여, 후생복지 및 퇴직금 등에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2019.4.26. 개정)

〈제1례〉 정규직만 대상으로 하는 경우

제2조(적용범위) 이 규정은 만〇〇세 이상의 일반직, 별정직, 기능직 및 업무직 직원에게 적용한다. 이 경우 적용 연령은 기본증명서 등 가족관계등록부의 생년월일로 한다.(2020.4.29. 개정)

〈제2례〉 정규직 및 무기계약직을 대상으로 하는 경우

제2조(적용범위) 이 규정은 만〇〇세 이상의 일반직, 별정직, 기능직, 업무직 및 무기계약직 직원에게 적용한다. 이 경우 적용연령은 기본증명서 등 가족관계등록부의 생년월일로 한다.(2020.4.29. 개정)

제3조(다른 규정과의 관계) ①이 규정은 임금피크직 직원의 인사, 급여, 복무 등에 관하여 다른 규정에 우선하여 적용한다.

②임금피크직 직원의 인사, 급여, 복무 등에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「인사규정」, 「직원급여규정」, 「복무규정」 등 관련 제규정에 따른다.

제4조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "임금피크제"는 일정연령의 기준급여를 기준으로 소정비율에 따라 급여를 차감하여 지급하는 제도를 말한다.
2. "임금피크직 직원"이라 함은 제2조에 따라 임금피크제를 적용받는 직원을 말한다.

제2장 인사관리

제5조(적용시기) 임금피크제 적용시기는 만〇〇세 도달년도 1월 1일부터 적용한다.

〈제1례〉 직급을 유지하는 경우

제6조(직급 등) ①임금피크직 직원의 직급은 임금피크제 적용 직전의 직급을 유지할 수 있으며, 직명은 〇〇〇〇〇〇으로 한다.

②임금피크직 직원에 대하여는 승진을 실시하지 아니한다. 다만, 정년 우대 승진 및 장기근속직원 승진우대전형에 의한 승진은 실시할 수 있으며, 승진에 따른 임금 인상은 적용하지 아니한다.

〈제2례〉 직급을 부여하지 않는 경우

제6조(직급 등) 임금피크직 직원에게는 별도의 직급을 부여하지 아니하며, 직명은 〇〇〇〇〇〇으로 한다.

제7조(직무) 임금피크직 직원에 대하여는 직무수행능력 등을 고려하여 별도의 직무를 부여할 수 있다.

제8조(고과평정) ①임금피크직 직원에 대한 고과평정은 「종합인사고과준칙」에서 정하고 있는 근무성적평정만을 실시하며, 세부사항은 중앙회에서 별도로 정하는 바에 의한다.

②고과평정 결과는 임금피크직 직원의 직무변경 등에 활용할 수 있다.

제3장 급 여

제9조(구분) 임금피크직 직원의 급여는 월 기본급여와 성과급여로 구분하여 지급한다.

제10조(월 기본급여) ①임금피크직 직원의 기본급여는 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 연봉제 직원 : 임금피크제 적용직전의 기본연봉 × 별표의 임금피크직 직원 연령별 지급률 ÷ 12
2. 비연봉제 직원 : (임금피크제 적용직전의 기본급+자격급+직책급) × 별표의 임금피크직 직원 연령별 지급률

②임금피크직 직원 연령별 지급률 적용시 관련 법령에서 정한 기준에 미달하는 경우 근로시간을 조정하거나 부족금액을 지급할 수 있다.

제11조(성과급여) ①임금피크직 직원의 정기성과급은 월 기본급여의 400% 수

준 이내에서 지급할 수 있다.

②임금피크직 직원의 변동성과급은 월 기본급여의 300%수준 이내에서 지급할 수 있다.

③경영성과 또는 업무실적이 우수한 경우에는 제1항 및 제2항과 별도로 이사회 의결을 거쳐 월 기본급여의 100%수준 이내에서 특별성과급을 지급할 수 있다.

④임금피크직 직원의 성과급여 세부지급방법과 관련하여는 「직원급여규정」 및 「성과급여업무방법」의 지급 방법을 준용한다.

제12조(성과급여 지급방법) ①성과급여는 지급일 현재 재직중인 직원에게 지급하되, 휴직·정직·사고 및 사무형편상 대기자(정년대기자를 제외한다)를 제외한다.

②업무실적의 불량(사무소 및 개인을 포함한다), 거액사고, 경영부실, 적자발생 및 조합의 종합경영평가등급 등에 따라 성과급여를 지급하지 아니하거나 감액할 수 있다

제13조(정직자, 휴직자 등의 급여) 정직자, 휴직자 등의 급여 지급은 급여관련 제규정을 준용하되 지급액은 별표의 임금피크직 직원 연령별 지급률을 반영하여 산정한다.

제4장 후생복지 및 퇴직급여

제14조(후생복지) ①임금피크직 직원의 후생복지는 임금피크제 적용 전 직군 및 직급을 기준으로 적용한다.

②직무를 전환한 임금피크직 직원에 대한 여비지급은 「여비규정」의 일반직 5급 이하 직원 기준에 의한다.

제15조(퇴직급여) ①퇴직급여는 계속 근로년수 1년에 대하여 퇴직당시 평균임금 30일분을 지급한다.

②임금피크직 직원의 퇴직금과 관련된 사항은 「직원퇴직급여및재해보상규정」을 준용한다. 다만, 「직원명예퇴직규정」은 적용받지 아니하는 것을 원칙으로 하되, 조합의 제반 경영여건상 명예퇴직 실시가 불가피한 경우에는 이사회 의결을 거쳐 「직원명예퇴직규정」을 적용할 수 있다.

제5장 그 밖의 사항

제16조(임금인상 등) 임금피크직 직원의 급여는 임금피크제 적용 이후 결정되는 임금인상, 지급기준 변경 및 호봉승급 등에 영향을 받지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 규정 시행일에 임금피크제 적용기준일을 초과한 직원은 시행일 이후부터 정년퇴직일까지 본 규정을 적용한다.

부 칙 (2019.4.26.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표>

임금피크직 직원 연령별 지급률

적용연령	00세	00세	00세	00세
지급률	○○%	○○%	○○%	○○%

주) 농축협별 임금수준 및 인력현황 등 경영여건을 고려하여 결정

인사교류규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6092)

[2013. 9. 10. 제정]
[2017. 5. 22. 개정]
[2024. 9. 25. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 조합간 인사교류 절차 및 그 운용 등에 관한 사항을 정함으로써 예측가능 하고 계획적인 인사교류를 통하여 인력 운용의 효율화와 계통조합간 균형발전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 「직제규정(모범안)」 제19조제1항에 의한 정규직원에게 적용한다.(2017. 5.22. 개정)

제3조(인사교류의 범위)

(농협의 경우)

다른 농협과의 인사교류는 동일 계통농협에 한하여 우리 농협이 속한 인사업무협의회의 회원간에 행함을 원칙으로 한다. 다만, 인사운용상 불가피한 경우에는 우리농협이 속한 도내 동일 계통농협간에 행할 수 있다.

(축협의 경우)

다른 축협과의 인사교류는 우리 축협이 속한 인사업무협의회의 축협간에 행함을 원칙으로 한다. 다만 인사운용상 불가피한 경우에는 타시도간에 실시할 수 있다.

(인삼협의 경우)

다른 인삼협과의 인사교류는 인삼협간에 행한다.

제4조(인사업무협의회의)①인사업무협의회의 설치 및 운영에 관한 사항은 「회원조합지도·지원규정」 제72조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른다.

②조합장은 인사교류와 관련된 인사업무협의회의 결정 사항을 존중하고 성실히 이행하여야 한다.

제2장 인사교류의 원칙

제5조(인사교류의 기본원칙) ①인사교류는 승진임용과 함께 매년 3월 이내에 연1회 실시하며, 불가피한 경우 직급별로 나누어서 실시할 수 있다.

②인사교류 대상직원에 대하여 승진임용, 종합인사고과, 교육훈련, 표창 등에 있어서 불이익한 대우를 하여서는 아니 된다.

제6조(인사교류 대상자 선정) ①인사교류 대상직원은 우리 조합에서 1년이상 근무한 자(정직·휴직 및 대기자는 복직 후 1년 이상 근무자임)로서 인사업무협의회에서 정하는 일정기간 이상을 우리 조합에서 계속 근무한 자를 우선으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 징계처분을 받은 자(징계제류자 포함)는 「인사규정(모범안)」 제71조의 규정에 의한 기간이 경과하여야 한다.

②인사교류 대상자는 의무대상자와 희망대상자로 한다.

③인사교류 의무대상자는 <별표>의 「직급별 최장(最長) 근무기간 기준」에 속한 자와 4급 이상 승진자로 한다.

④인사교류 희망대상자는 「인사규정(모범안)」 제72조의 규정에 의한 승진 소요 최저기간을 경과한 5급 이상 직원중 현직급 기간내 인사교류 경험이 없는 자로 하되, 인사운용상 불가피하다고 인사업무협의회에서 인정하는 자의 경우 희망대상자로 할 수 있다.

제3장 인사교류 절차 등

제7조(인사교류 계획수립 등) ①인사업무협의회는 연도말까지 다음년도 인사교류 실시계획 및 세부 기준을 수립하여야 한다.

②제1항에 의하여 수립된 인사교류 실시계획 및 세부기준은 관내 조합 및 직원에게 공고한다.

③인사교류 세부기준은 인사업무협의회에서 인사교류 대상자, <별표>의 「직급별 최장 근무기간 기준」 및 지역별 여건 등을 고려하여 작성한다.

제8조(인사교류 예외 대상자) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원은 인사교류 대상자에서 제외한다.

1. 2년 이내에서 「인사규정(모범안)」 제60조제2항에서 정한 정년이 도래하는 자
2. 취업지원대상자
3. 전문직 【영농(원예)지도직, 여성복지직, 경매직, 마트관리직, 기술관리직】

4. 기능직 및 업무직

5. 병약자 【시군(도)인사업무협의회에서 인정한 경우】

6. 최근 3년 이내에 조합이 교육훈련을 지원한 MBA과정을 이수한 자

②제1항의 규정에 불구하고 제1항제2호부터 제4호까지의 취업지원대상자, 전문직, 기능직 및 업무직 직원은 시군(도)인사업무협의회에서 인정하는 경우 인사교류를 실시할 수 있다.(2017.5.22. 개정)

③동일 직무 내 직원을 동시에 인사교류 대상자로 선정할 경우 업무공백이 발생하는 등 불가피한 때에는 동일 직무 직원의 인사교류를 유예할 수 있다.

④인사교류시 동일 직급의 인사교류 대상자의 규모는 해당직급 총 인원의 100분의 50이내로 함을 원칙으로 한다.

제9조(인사교류 상담)①인사교류 대상직원은 인사담당 책임자와 인사상담을 할 수 있다.

②인사상담은 인사교류 대상직원과 인사담당책임자와의 면담·서면으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 유무선 통신으로 할 수 있다.

③인사담당책임자는 인사교류에 관한 상담결과가 조합간 인사교류에 반영되도록 노력하여야 한다.

④인사담당책임자는 상담으로 인하여 알게 된 사항에 대하여 비밀을 유지하여야 하며, 상담내용을 근거로 인사교류 대상자에 대하여 인사상 불이익한 처분을 행하여서는 아니 된다.

제10조(인사교류 요청서 제출)①조합장은 인사교류 정기계획에 따라 <별지 제3호 서식>의 「인사교류 요청서」를 인사업무협의회에 제출하여야 한다.

②조합장은 인사교류 상담내용 및 <별지 제2호 서식>의 「인사교류 희망서」내용을 반영하여 인사교류 요청서를 제출하여야 한다.

③조합장은 인사교류 대상직원의 생활근거지 또는 희망 근무지를 고려하여 사기진작 및 생활안정을 도모하고 인사교류의 공정성을 확보하기 위하여 노력하여야 한다.

제11조(인사교류 절차)①조합장은 제7조의 인사교류 실시계획에 따라 <별지 제3호 서식>의 「인사교류 요청서」를 대상자별 인사기록카드와 <별지 제1호 서식>의 「인사교류에 대한 동의서」를 첨부하여 시군인사업무협의회에 제출한다.

②인사업무협의회(또는 인사업무협의회 의장에게 위임한 경우에는 동 협의회 의장)는 제출된 인사 교류 대상자를 취합하여 제7조의 인사교류 세부기준과 인사교류 대상직원의 생활근거지 또는 희망 근무지를 고려하여 인사교류의 공정성을 확보하기 위하여 노력하여야 한다.

③인사업무협의회(또는 인사업무협의회 의장에게 위임한 경우에는 동 협의

회 의장)는 인사교류 대상자를 해당조합에 천거한다.

제12조(인사교류 직원의 임용 등) ①조합장은 인사업무협의회(또는 인사업무협의회 의장에게 위임한 경우에는 동 협의회 의장)에서 천거받은 직원을 임용하고, 다른 조합으로 천거된 직원을 이동 발령한 후, 그 결과를 인사업무협의회에 보고하여야 한다.

②인사교류에 의거 임용할 경우에는 「인사규정(모범안)」 별지 제7호 서식에 의한 근로계약서를 작성하여야 한다.

③직원이 조합간 인사교류로 타조합으로 전직한 경우에는 인사 및 급여 등 신상서류를 전입된 사무소에 즉시 적절한 방법으로 이관하여야 한다.

(2024.9.25. 개정)

제4장 인사교류 직원 우대 및 인사관리 등

제13조(인사교류 직원의 우대 등) ①다른 조합으로부터 인사교류되어 근무하는 직원이 「인사규정(모범안)」 의거 직상위직급으로 승진할 경우 우대하여야 한다.

②다른조합에서 인사교류된 직원이 제6조제3항 및 제4항에 해당되어 원소속 조합으로 복귀를 희망할 경우에는 차기 인사교류시에 우선 반영되도록 노력하여야 한다.

③인사교류 대상자는 인사교류를 통한 계통간 균형발전을 위하여 인사교류에 적극 참여하여야 한다.

제14조(인사교류 대상자 인사관리) 조합장은 인사교류된 직원에 대하여 당해 직원의 전공분야, 종전 소속조합의 담당 업무를 고려하여 적절한 직위에 임용하여야 한다.

부 칙

(직급별 최장 근무기간에 대한 경과조치를 두지 않는 경우)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

(직급별 최장 근무기간에 대한 경과조치를 두는 경우)

※ 시행초기 대폭적인 인사교류로 인한 혼란 방지를 위해 연차별로 직급별 최장 근무기간 별도 적용 하는 경우

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

재2조(직급별 최장 근무기간에 관한 경과조치) 제6조제3항의 규정에 불구하고 연도별 직급별 최장 근무기간은 다음과 같다.

구분	직급별 최장 근무기간		
	○○○○년	○○○○년	○○○○년
M급			
3급			
4급			
5급이하			

<직급별 최장 근무기간에 대한 경과조치 예시>

구분	직급별 최장 근무기간		
	2014년	2015년	2016년
M급	7년	6년	5년
3급	8년	7년	6년
4급	9년	8년	7년
5급이하	16년	13년	10년

부 칙 (2017.5.22.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.9.25.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표>

직급별 최장(最長) 근무기간 기준

구분	직급별 최장 근무기간
M급	4년
3급	5년
4급	6년
5급 이하	7년

<별지 제1호 서식> (2024.9.25. 개정)

(농협용)

인사교류에 대한 동의서

농 협	
소 속	
직 급	
성 명	
주민번호	
입 사 일	

1. 상기 본인은 20__년 정기인사에 의해 ○○농협에서 □□시군(시도) 관내 다른 농협으로 인사이동함에 동의합니다.
2. 퇴직금의 지급에 관하여는 「직원퇴직급여및재해보상규정(모범안)」 제9조에 따라 처리함에 동의합니다.

상기 본인은 위 사항들을 정확히 인지하고, 자필 서명으로 동의하며, 이를 증명하기 위하여 3부를 작성하여 동의자 본인, 전직·전입된 농협이 각각 1부씩 보관한다.

20__년__월__일

작 성 자 : (인)

○○농업협동조합장 귀하

<별지 제1-2호 서식> (2024.9.25. 개정)

(축협용)

인사교류에 대한 동의서

축 협	
소 속	
직 급	
성 명	
주민번호	
입 사 일	

1. 상기 본인은 20__년 정기인사에 의해 ○○축협에서 □□시도 관내 다른 축협으로 인사이동함에 동의합니다.
2. 퇴직금의 지급에 관하여는 「직원퇴직급여및재해보상규정(모범안)」 제9조에 따라 처리함에 동의합니다.

상기 본인은 위 사항들을 정확히 인지하고, 자필 서명으로 동의하며, 이를 증명하기 위하여 3부를 작성하여 동의자 본인, 전직·전입된 축협이 각각 1부씩 보관한다.

20____년__월__일

작 성 자 : (인)

○○축산업협동조합장 귀하

<별지 제1-3호 서식> (2024.9.25. 개정)

(인삼협용)

인사고료에 대한 동의서

인삼협	
소속	
직급	
성명	
주민번호	
입사일	

1. 상기 본인은 20__년 정기인사에 의해 ○○인삼협에서 다른 인삼협으로 인사 이동함에 동의합니다.
2. 퇴직금의 지급에 관하여는 「직원퇴직급여및재해보상규정(모범안)」 제9조에 따라 처리함에 동의합니다.

상기 본인은 위 사항들을 정확히 인지하고, 자필 서명으로 동의하며, 이를 증명하기 위하여 3부를 작성하여 동의자 본인, 전적·전입된 인삼협이 각각 1부씩 보관한다.

20____년__월__일

작성 자 : (인)

○○인삼협협동조합장 귀하

<별지 제2호 서식>

인사교류 희망서

(년 월 일)

개인번호		성 명		현사무소 근속기간	년 월	
소 속		직급(직명)				
연 고 지		생활근거지			담당업무	
생활형태	결혼	기혼() 미혼()			부양가족	명
	주택	자택() 전세() 하숙() 기타()				
업무관련 자격 · 면허						
이동희망 사항 및 애로사항						
이동희망	이 동 시	1 희망				
		2 희망				
		3 희망				
	승 진 시	1 희망				
		2 희망				
		3 희망				

인사교류규정(모표안)
(인안)

<별지 제3호 서식>

인사교류 요청서

수신 : □□시군(도)인사업무협의회
발신 : ○○농업(축산업)협동조합장(인)

직(직급)	성명	개인번호	인사교류 사유	희망지역			비 고
				1희망	2희망	3희망	

붙임 : 1. 인사교류 대상자별 인사기록 카드(사본) 각1부
2. 인사교류 대상자별 「인사교류에 대한 동의서」 각1부. 끝.

직원급여규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6090)

[2011. 6.16. 제정
2011.10.14. 개정
2012. 8. 6. 개정
2012.11.21. 개정
2018. 5.28. 개정
2018.11.30. 개정
2019. 4.26. 개정
2019. 9. 9. 개정
2019.12.20. 개정
2020. 4.29. 개정
2022. 1. 1. 개정
2025. 2.11. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 일반직, 별정직 및 기능직 직원의 급여에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.(2018.11.30. 개정)

제2조(적용범위) 본 조합 직원의 급여에 관하여는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외 하고는 이 규정에서 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "급여"란 이 규정에 의하여 지급하는 기본급여, 성과급여 및 법정수당을 말한다.
2. "월급여"란 기본급, 자격급, 직책급, 법정수당 중 매월 지급되는 급여항목을 말한다.
3. "평균임금"이란 이를 산정하여야 할 사유발생일 이전 3월간의 본인에 대하여 지급된 급여총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액을 말하며, 직원이 근무한지 3월 미만인 경우도 이에 준한다.
4. "업무상 부상·질병 또는 사망"이란 「산업재해보상보험법」에 의하여 업무상 재해로 인정된 경우를 말한다.

제4조(급여의 구분) ①급여는 기본급여, 성과급여 및 법정수당으로 구분하며, 그 세부내역은 다음과 같다.

1. 기본급여 : 기본급, 자격급, 직책급
2. 성과급여 : 정기성과급, 변동성과급, 특별성과급
3. 법정수당 : 시간외근무수당, 연차휴가보상금(2011.6.16. 개정)

②"통상임금"이란 기본급, 자격급, 직책급의 월지급액을 말한다.

제5조(급여지급일) ①급여는 따로 정하는 것을 제외하고는 매월 1일부터 말일까지로 하여 당월 21일에 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 휴일인 때에는 순차적으로 그 전일에 지급한다.

②직원 또는 부양가족 중 출산, 질병, 재해 또는 그 밖에 「근로기준법」 제45조에 따른 비상한 경우의 비용에 충당하기 위하여 급여지급을 청구할 때에는 제1항에서 정한 지급일 전이라도 기왕의 근로일수에 대한 급여를 지급할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

제6조(급여계산방법) ①채용, 위촉, 휴직, 복직, 승진, 승급, 이동, 정직, 대기시의 급여는 발령당일 부터 월액을 일할 계산하여 지급한다.

②급여를 일할 계산할 때에는 그 달의 급여를 그 달의 일수로 나누어 계산한다.

③제급여 계산에 있어서 원 미만의 단수는 이를 버린다.

제7조(휴가·휴직·대기·정직기간중의 급여) ①휴가는 제급여에 영향을 주지 아니한다. 다만, 출산전후휴가 또는 유산·사산 휴가의 경우 고용보험에서 지급되는 범위 내에서 급여를 지급하지 아니하고 난임치료휴가에 대해서는 연간 최초 2일에 한하여 지급한다.(2006.2.24, 2012.11.21, 2018.5.28, 2025.2.11. 개정)

②휴직기간 중의 급여는 다음 각 호에 의하여 지급한다.

1. 병역휴직 : 단기복무 부사관 이하인 경우에 한하여 기본급의 100분의 70 해당액 범위안에서 지급(2018.5.28. 개정)
2. 육아휴직 : 육아휴직일로부터 1년 이내의 기간은 기본급의 100분의 70 해당액을 지급하며 1년을 초과하는 육아휴직기간은 급여를 지급하지 아니한다.(2009.6.3, 2025.2.11. 개정)
3. 가족돌봄휴직 : 최초 90일은 기본급의 100분의 30해당액을 지급하고 나머지 기간은 지급하지 아니함(2012.11.21. 개정)
4. 전염성 간염으로 인한 휴직 : 최초 1년간은 휴가에 준하여 지급하고, 1년을 초과하는 기간은 기본급의 100분의 90해당액을 지급
5. 국제기구 취업 및 자비 국외유학 휴직 : 지급하지 아니함
6. 그 밖에 휴직 : 기본급의 100분의 90해당액 지급. 다만, 업무와 관련이 없는 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 개정)

③제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 산업재해보상보험법에 의한 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴가 및 휴직기간에 대하여는 급여를 지급하지 아니한다. 다만, 「직원 퇴직급여 및 재해보상 규정」 제20조에 의하여 재해위로금을 지급할 수 있다.(2009.6.3, 2018.5.28. 개정)

④대기기간 중의 급여는 다음 각 호에 의하여 지급한다.

1. 「인사규정」 제62조제1항제1호에서 제4호의 경우 : 기본급의 100분의

- 90해당액(2022.1.1. 개정)
2. 「인사규정」 제62조제1항제5호의 경우 : 평균임금의 100분의 70해당액
(평균임금의 100분의 70해당액이 통상임금을 초과하는 경우 통상임금)
(2022.1.1. 신설)(2022.1.1. 종전 제2호는 제3호로 이동)
3. 정년대기자 : 제급여 전액을 지급(2022.1.1. 제2호에서 이동))
- ⑤정직기간 중에는 기본급의 100분의 70해당액을 지급한다.(2018.11.30. 개정)
- 제8조(해직월의 급여) 해직되는 때에는 그 달의 기본급 전액(징계해직 시에는
기본급의 100분의 85 해당액으로 한다)과 발령일까지 일할 계산한 제급여
(성과급여는 제외한다)를 지급한다.(2008.2.4, 2018.11.30. 개정)
- 제9조(전임시의 급여) ①본·지점간, 사업소간 전임 직원의 급여는 발령일이
지급일 이전인 때에는 발령월분부터 신임지에서 지급한다.(2018.5.28. 개정)
- ②조합 상호간 전출입 직원에 대한 급여는 다음 각 호에 의하여 지급한다.
1. 기본급여는 일할계산하되, 발령일 전일까지는 전임지에서, 발령일 이후에
는 신임지에서 지급한다.
 2. 성과급, 연차휴가보상금은 전임지의 연간지급액과 신임지의 연간지급액을
근무일수로 각각 일할 계산하여 연도말 이전(이동후 중도퇴직자는 퇴직급
여금 지급전으로 한다)에 정산한다.(2011.6.16. 개정)
- 제10조(휴직, 정직, 퇴직자의 근무시 급여) 휴직, 정직 또는 퇴직한 직원으로서
사무인계 또는 잔무처리를 위하여 조합장의 명을 받아 계속 근무한 경우 그
기간의 급여는 종전과 동일한 급여를 일할 계산 하여 지급할 수 있다.
(2018.5.28. 개정)
- 제11조(파견자의 급여) 대외기관에 파견되어 근무하는 직원의 급여는 본직에서
근무하는 것에 준하여 지급한다.
- 제12조(겸직자의 급여) 직원이 본직외의 다른 직을 겸무하였을 때에는 겸직에
대한 급여는 지급하지 아니한다.

제2장 급 여 금

제1절 기본급여

〈제1례〉 호봉승급의 제한이 없는 경우

제13조(기본급) 직원의 기본급은 별표 1과 같다. 다만, 육아기 근로시간 단축
직원 및 「복무규정」 제15조제7항에 의하여 단축된 근로시간을 적용받는
직원은 근로시간에 비례하여 기본급을 계산한다.(2012.8.6, 2019.12.20. 개정)

〈제2레〉 호봉승급을 제한하는 경우

제13조(기본급) ①직원의 기본급은 별표 1과 같다. 다만, 육아기 근로시간 단축 직원 및 「복무규정」 제15조제7항에 의하여 단축된 근로시간을 적용받는 직원은 근로시간에 비례하여 기본급을 계산한다.(2012.8.6, 2019.12.20. 개정)
②()호봉 이상이 되면 정기승급을 실시하지 아니한다.

〈제3레〉 호봉간 금액을 체감하는 경우

제13조(기본급) ①직원의 기본급은 별표 1과 같다. 다만, 육아기 근로시간 단축 직원 및 「복무규정」 제15조제7항에 의하여 단축된 근로시간을 적용받는 직원은 근로시간에 비례하여 기본급을 계산한다.(2012.8.6, 2019.12.20. 개정)
②()호봉 이상이 되면 호봉간 금액을 체감하여 적용한다.

제14조(자격급) 직원의 자격급은 직급에 대한 급여항목으로 별표 2와 같다. 다만, 육아기 근로시간 단축 직원 및 「복무규정」 제15조제7항에 의하여 단축된 근로시간을 적용받는 직원은 근로시간에 비례하여 자격급을 계산한다.
(2012.8.6, 2019.12.20. 개정)

제15조(직책급) ①본소 상무 및 4급이상 지사무소장의 직책급은 별표 3과 같다.
(2018.5.28. 개정)

②제1항외 직원의 직책급은 별표 3의2와 같다.(2018.5.28. 개정)

③육아기 근로시간 단축 직원 및 「복무규정」 제15조제7항에 의하여 단축된 근로시간을 적용받는 직원은 근로시간에 비례하여 직책급을 계산한다.
(2012.8.6, 2019.12.20. 개정)

제2절 성과급여

제16조(정기성과급) 정기성과급은 지급일 현재의 기본급, 자격급, 직책급의 월 지급액을 기준으로 연간 400% 수준 이내에서 지급시 결정된 지급률을 곱하여 지급할 수 있다. 다만, 지급률은 「성과급여업무방법」(이하 "업무방법"이라 한다)에 의해 정해지는 범위 이내로 한다.(2007.11.21, 2018.5.28. 개정)

제17조(변동성과급) ①변동성과급은 지급일 현재의 기본급, 자격급, 직책급의 월지급액을 기준으로 연간 300% 수준 이내에서 지급시 결정된 지급률을 곱하여 지급할 수 있다. 다만, 지급률은 업무방법에 의해 정해지는 범위 이내로 한다.(2007.11.21, 2018.5.28 개정)

②변동성과급은 이사회에서 정한 기준에 따라 지사무소별 또는 직원별로 차등하여 지급할 수 있다. 다만, 차등 지급하는 경우에도 조합 전체 변동성과급의 지급규모를 초과할 수 없다.

③제1항에 따른 지급률에 불구하고 변동성과급 지급률을 확대하여 운용하고

자 할 경우에는, 그 확대된 변동성과급 지급률만큼 정기성과급 지급률을 감축하여 운용한다.(2018.5.28. 개정)

제18조(특별성과급) ①경영성과 또는 업무실적이 우수한 경우에는 이사회 의결을 거쳐 지급일 현재의 기본급, 자격급, 직책급의 월지급액을 기준으로 100% 이내에서 지급시 결정된 지급률을 곱하여 특별성과급을 지급할 수 있다. 다만, 종합업적 우수사무소의 경우에는 업적 평가 기준이 정하는 바에 의하여 특별성과급을 추가로 지급할 수 있다.(2007.11.21, 2018.5.28 개정)

②특별성과급의 지급대상 및 지급기준 등은 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제19조(성과급여 지급방법) ①성과급여는 지급일 현재 재직중인 직원에게 지급하되, 휴직·정직·사고 및 사무형편상 대기자(정년대기자를 제외한다)에 대하여는 지급하지 아니한다.(2019.4.26. 개정)

②업무실적의 불량(사무소 및 개인을 포함한다), 거액사고, 경영부실, 적자발생 또는 조합의 종합 경영평가등급 등에 따라 성과급여를 지급하지 아니하거나 감액 지급할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

제3절 법정수당 및 퇴직금

제20조(시간외근무수당) ①조합장의 명령으로 근무시간을 초과하여 근무할 경우 시간외근무와 휴일근무에 대한 시간외근무수당을 지급할 수 있다. 다만, 「복무규정」 제17조제4항에 의한 보상휴가를 부여하는 경우에는 이에 해당하는 시간외근무에 대하여는 시간외근무수당을 지급하지 아니한다.
(2018.5.28. 개정)

〈회원농협 및 회원축협의 경우〉

②시간외근무수당은 근무 1시간에 대하여 통상임금의 183분의 1.83배로 한다.

〈회원인삼협의 경우〉

②시간외근무수당은 다음 기준에 의하여 계산 지급한다.

1. 시간외 근무자 : 매시간에 대하여 통상임금의 192분의 1의 15할을 지급할 수 있다.
2. 휴일근무자 : 1일에 대하여 통상임금의 26분의 1의 15할을 지급할 수 있다.
3. 야간에 한하여 근무하는 자와 주야 근무교체자로서 야간 근무하는 자 : 야간근무는 1일 8시간으로 계산하고 매시간에 대하여 통상임금의 192분의 1의 5할을 지급할 수 있다.

③오후10시부터 오전6시까지 사이의 야간근무에 대하여도 제1항 및 제2항을 준용한다.(2018.5.28. 신설)

④시간외근무수당의 지급대상기간은 매월 1일부터 말일까지로 하여 다음달

급여지급일에 지급 한다.(2011.6.16, 2018.5.28. 개정)

제21조(연차휴가보상금) ①「복무규정」에 규정된 연차 유급휴가를 연말까지 사용하지 아니한 직원에게는 사용하지 아니한 일수에 대하여 연차휴가보상금을 지급한다. 다만, 「근로기준법」 제61조 각 호에 따른 적극적인 휴가사용의 촉진을 위한 조치에도 불구하고 미사용한 휴가가 있는 경우에는 이에 대하여 보상하지 아니한다.(2018.5.28. 개정)

②연차휴가보상금은 휴가 1일에 8시간으로 하며, 통상임금의 183분의 1.83배로 계산 지급한다.(2007.11.21. 개정)

③퇴직자에 대하여는 퇴직일까지의 미사용 휴가일수에 대한 연차휴가보상금을 지급한다.(2011.6.16, 2019.9.9. 개정)

④계속 근무년수가 1년 미만인 직원의 사용하지 아니한 연차휴가에 대한 연차휴가보상금은 사용기간 종료일의 다음달 급여지급일 이내에 정산하여 지급한다.(2018.11.30. 신설)

제22조(퇴직급여 및 재해보상금) 퇴직급여 및 재해보상에 대하여는 「직원 퇴직급여 및 재해보상규정」에서 정하는 바에 의한다.(2007.11.21, 2018.5.28. 개정)

제3장 후 생 복 지

제23조(후생복지증진) ①직원의 건강과 후생복지 증진을 위한 시설운영(전기, 수도, 가스, 집기 및 그 요금과 시설보수 등에 한한다) 경비를 일부 지급할 수 있다.

②직원이 전염성 B형 간염에 감염된 경우에는 조합장이 따로 정하는 바에 따라 그 치료 실비를 지급할 수 있다.

제24조(자녀학자금) ①직원에게 실제 납입등록금 범위안의 자녀학자금을 지급할 수 있다. 다만, 직원의 배우자가 직장에서 자녀학자금을 지급받는 경우 그 금액을 차감하여 지급한다.(2018.5.28, 2018.11.30. 개정)

②삭제 (2018.11.30.)

제24조의2(복지연금) 직원의 후생복지를 위하여 복지연금을 지급할 수 있다.(2011.6.16. 신설) (2018.11.30. 단서삭제)

제25조(후생비 지급) ①출근직원(휴일 또는 휴무일 출근은 제외한다)에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 따라 별표 4에서 정한 중식비 및 업무활동보조비를 지급할 수 있다. 다만, 육아기 근로시간 단축직원은 1일에 4시간이상 근무하는 경우에 한하여 중식비를 지급할 수 있다.(2012.8.6, 2018.5.28. 개정)

②중식비 및 업무활동보조비는 월의 1일부터 말일까지를 지급대상기간으로 하여 다음달 급여 지급일에 지급한다.

- ③중식비 및 업무활동보조비 지급시 출장일수는 출근일수에 포함한다.
 - ④출퇴근시 업무용차량을 이용하는 경우 업무활동보조비 지급대상에서 제외한다.
 - ⑤직원의 경조시에는 이사회에서 따로 정하는 바에 따라 경조금을 지급할 수 있다.
 - ⑥직원이 수재, 화재 그 밖의 비상재해로 인하여 주택이 손실, 유실, 파괴 또는 침수된 경우에는 이사회 의결을 얻어 재해부조금을 지급할 수 있다.
- 제26조(그 밖의 사항) ①제25조의 중식비, 업무활동보조비를 제외한 각종 후생복지비는 지급일 현재 재직중인 직원에게 지급하되, 휴직·정직·사고 및 사무형편상 대기자(정년대기자를 제외한다)를 제외한다.(2018.5.28, 2018.11.30. 개정)
- ②직원의 후생복지에 관한 그 밖의 사항 및 이 장에서 정한 각종 후생복지비에 대한 지급범위·지급절차 등에 관한 세부사항은 이사회에서 정하는 바에 의한다.(2018.11.30. 신설)(2019.9.9. 개정)

제4장 연 봉 제 급 여

제1절 통 칙

- 제27조(적용) ①제1장부터 제3장까지 및 제5장의 규정에 불구하고 연봉제 대상 직원에 대하여는 이 장에서 정하는 바에 의한다.
- ②연봉제 급여는 전무에 대하여 적용한다.
- 제28조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
- 1. "연봉"이라 함은 기본연봉과 성과연봉을 말한다.
 - 2. "월기본연봉"이라 함은 기본연봉을 12등분하여 매월 지급하는 금액이며, 법정수당 산정시 기준이 되는 금액을 말한다.
- 제29조(급여체계) 연봉제 적용자의 급여체계는 다음과 같이 한다.

- 1. 연봉
 - 가. 기본연봉
 - 나. 성과연봉
- 2. 연봉외 급여

제2절 연 봉

- 제30조(기본연봉) 기본연봉은 전년도 기본연봉을 기준으로 「인사규정」에서 정한 전무임기제 평가결과 및 다면평가, 종합업적평가 등을 감안하여 이사회에서 조정할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

제31조(성과연봉) ①성과연봉은 기본연봉의 60% 수준 이내에서 지급할 수 있다. 다만, 지급률은 업무방법에 의해 정해지는 범위 이내로 한다.

(2018.5.28. 개정)

②성과연봉은 지급일 현재 재직중인 자에게 지급하되, 휴직·정직·사고 및 사무형편상 대기자(정년대기자를 제외한다)를 제외한다.

제32조(승진시의 기본연봉 조정) 연봉제 직원이 상위 직급으로 승진할 때에는 별표 2와 별표 3에서 정한 연봉제를 적용하지 아니하는 직원(이하 "연봉제 비적용직원"이라 한다)의 자격급과 직책급을 고려하여 해당년도 기본연봉을 다시 책정한다. 이 경우 다시 책정된 기본연봉의 내용을 연봉계약서에 추가로 기재하고 계약 당사자가 이를 확인한 후 서명날인 한다.(2018.5.28. 개정)

제3절 지 급

제33조(지급) ①기본연봉은 매월 21일에 지급한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 휴일인 때에 순차적으로 그 전일에 지급한다.

②기본연봉은 급여지급일에 월기본연봉을 지급하며, 성과연봉은 연봉제 비적용직원 성과급 지급일에 배분하여 지급한다.

③특별성과급, 중식비, 업무활동보조비 등 그 밖의 연봉외 급여는 연봉제 비적용직원에 준하여 지급한다.(2018.5.28. 개정)

제34조(휴가, 휴직, 대기, 정직기간중의 급여) 연봉제 직원의 휴가, 휴직, 대기, 정직기간중의 급여는 제7조의 규정을 준용한다. 이 경우 "기본급의 100분의 90해당액"은 "월기본연봉의 100분의 40 해당액"으로, "기본급의 100분의 70해당액"은 "월기본연봉의 100분의 30해당액"으로 한다.

제35조(해직월의 급여) ①연봉제 직원의 해직시 급여는 월기본연봉의 100분의 45해당액을 지급하고, 100분의 55해당액은 발령일까지 일할 계산하여 지급한다.(2008.2.4, 2018.11.30. 개정)

②제1항에 불구하고 징계해직시에는 월기본연봉의 100분의 35해당액을 지급하고, 100분의 65해당액은 발령일까지 일할계산하여 지급한다.

(2008.2.4, 2018.11.30. 개정)

③그 밖의 연봉외급여는 연봉제 비적용직원에 준하여 정산한다.

제36조(전임시의 급여) ①조합 상호간 전출입시에는 전출조합에서 적용하고 있는 기본연봉액을 전입조합에서 승계하여 다음과 같이 지급한다.

1. 월기본연봉은 인사교류일 전일까지의 일할액은 전출조합에서 인사교류일부터는 전입조합에서 지급한다.

2. 성과연봉은 전출조합의 연간지급액과 전입조합의 연간지급액을 근무일수 별로 각각 일할 계산하여 연도말 이전에, 이동후 중도퇴직한 직원은 퇴직

금 지급전에 정산한다.(2011.6.16, 2018.5.28. 개정)

②연차휴가보상금은 전출조합의 연간지급액과 전입조합의 연간지급액을 재근일수별로 각각 일할계산하여 연도말 이전에, 이동후 중도퇴직한 직원은 퇴직금 지급전에 정산한다.(2011.6.16, 2018.5.28. 개정)

제37조(징계에 따른 기본연봉 조정유예) ①징계를 받은 직원에 대하여는 징계발생 다음연도 1월 1일부터 다음 각 호에서 정한 기간동안 기본연봉 조정을 유예하고 그 기간 경과후에 그 해 연도말까지의 기간에 대하여 기본연봉 조정을 실시한다.(2018.5.28. 개정)

1. 견책 : 6월

2. 감봉 : 감봉기간에 12월을 가산한 기간

3. 정직 : 정직기간에 18월을 가산한 기간

②중복징계를 받은 직원에 대하여는 제1항의 제재조치를 병합하여 과한다.
(2018.5.28. 개정)

③연봉제 직원이 징계처분에 의한 기본연봉 조정 유예기간 중 연봉제 비적용직원으로 전환되는 경우 남은 기간에 대해서는 호봉승급을 유예한다.
(2018.5.28. 개정)

제38조(성과연봉의 조정) 거액사고, 경영부실, 적자발생 등으로 연봉제 비적용직원의 연간 상여금 지급률을 감액하는 경우에는, 감액지급률 등을 감안하여 연도중에 성과연봉을 감액 조정할 수 있다.

제4절 그 밖의 사항 (2018.5.28. 개정)

제39조(연봉계약서) ①연봉계약은 조합장과 연봉제 적용대상자가 별지서식의 연봉계약서 2통을 작성 서명날인하여 각각 1통씩 보관한다.

②연봉계약기간은 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만, 연도 중에 연봉제 적용대상이 된 경우 해당연도의 연봉계약기간은 적용대상일부터 해당연도 12월 31일까지로 한다.

③연봉계약서는 매년초에 전년도 기본연봉을 승계하여 작성하고 기본연봉조정이 확정되면 기본 연봉 조정후 연초로 소급하여 차액을 정산한 후 조정된 기본연봉에 관한 내용을 연봉계약서에 추가로 기재하고 계약당사자가 각각 확인한 후 서명날인 한다.(2018.5.28. 개정)

제40조(준용규정) 연봉제 직원에 관하여 이 장에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 제1장부터 제3장까지 및 제5장의 규정을 준용한다.

제5장 초임호봉 및 승급

<회원농협의 경우>

제41조(초임호봉) ①직원의 신규채용시 직급별, 채용구분별, 직종별 초임호봉은 별표 5에 의한다.

②재직중 승진자의 초임봉은 별표 5의 직급별 초임봉을 승진 초임봉으로 사정한다. 다만, 승진 전 호봉이 승진 후 직급별 초임봉을 초과할 경우에는 승진 전 호봉을 승진 초임호봉으로 사정한다.

③6급에서 5급으로 승진하는 경우에는 승진 전 호봉을 승진 초임봉으로 사정한다.

④신규채용된 사람 중 채용전에 군복무를 필한 사람에 대하여는 최종 3년이내에서 의무복무기간을 연단위로 초임호봉에 더하되, 연미만 월수는 차기승급일을 단축하며 월미만일수는 버린다.(2018.5.28. 개정)

⑤본 조합의 특수한 업무수행을 위하여 불가피하게 경력, 자격 또는 학위소지자를 채용하는 경우에는 이사회의결을 거쳐 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 기준에 의한 경력을 환산하여 따로 호봉을 부여할 수 있다.

1. 경력기간 중 휴직·정직기간은 제외한다.
2. 경력은 사실을 증명할 수 있는 증명서 및 자격증 등 객관적인 서류에 의해 확인된 경력에 한하여 인정한다.
3. 동일기간 중 경력이 중복되는 경우에는 그 중 유리한 경력을 인정한다.
4. 채용직종과 동일한 직종의 경력에 한하여 인정한다.(2008.11.28. 개정)
5. 4급이상 직원으로 임용 또는 승진하는 사람의 경력은 인정하지 아니한다.(2018.5.28. 개정)

⑥기능직에서 별정직으로 환직 임용하는 경우에는 기능직 근무기간을 다음 각 호에 의하여 환산하여 초임호봉 산정시 반영한다. 다만, 별정직 환직에 따라 통상임금이 하락할 경우에는 상향되는 시점까지 임용직전 호봉에 의해 급여를 지급한다.

1. 「인사규정」 제4조제3호에 따른 동일계통조합(이하 "계통조합"이라 한다)의 국가기술자격증을 소지함을 요건으로 하는 기능직 근무경력 : 80% (2018.5.28. 개정)

2. 계통조합의 자동차운전기원 근무경력 : 80%(2018.5.28. 개정)

3. 계통조합의 그 밖의 기능직 및 서무직 근무경력 : 70%(2018.5.28. 개정)

⑦조합간 인사교류에 의한 채용 또는 다른 조합(중앙회를 포함한다)에 재직 중인 사람을 전형 채용하는 경우에는 전임지 급호의 기본급에 상응하는 호봉을 초임호봉으로 한다. 다만, 같은 금액이 없는 경우에는 직상위의 금액에 해당하는 호봉을 초임호봉으로 한다.(2008.11.28, 2018.5.28. 개정)

⑧기능직직원이 일반직직원으로 환직된 경우 별표5의 초임호봉을 부여하거나 기존 통상임금이 하락되지 않도록 환직전 기본급에 가까운 호봉을 부여할 수 있다. 다만, 임용될 직급의 호봉이 해당 직급으로 동일하게 근속한 직원의 호봉을 초과할 수 없다.(2008.11.28. 신설)

<회원축협의 경우>

제41조(초임호봉) ①직원의 신규채용시 직급별, 채용구분별, 직종별 초임호봉은 별표 5에 의한다.

②재직중 승진자의 초임봉은 별표 5의 직급별 초임봉을 승진 초임봉으로 사정한다. 다만, 승진 전 호봉이 승진후 직급별 초임봉을 초과할 경우에는 승진 전 호봉을 승진 초임봉으로 사정한다.

③6급에서 5급으로 승진하는 경우에는 승진 전 호봉을 승진 초임봉으로 사정한다.

④신규채용된 사람 중 채용전에 군복무를 필한 사람에 대하여는 최종 3년 이내에 의무복무기간을 연단위로 초임호봉에 더하되, 연미만 월수는 차기 승급일을 단축하며 월미만일수는 버린다.(2018.5.28. 개정)

⑤본 조합의 특수한 업무수행을 위하여 불가피하게 경력, 자격 또는 학위소지자를 채용하는 경우에는 이사회의결을 거쳐 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 기준에 의한 경력을 환산하여 따로 호봉을 부여할 수 있다.

1. 경력기간중 휴직·정직기간은 제외한다.
2. 경력은 사실을 증명할 수 있는 증명서 및 자격증 등 객관적인 서류에 의해 확인된 경력에 한하여 인정한다.
3. 동일기간중 경력이 중복되는 경우에는 그 중 유리한 경력을 인정한다.
4. 채용직종과 동일한 직종의 경력에 한하여 인정한다.(2008.11.28. 개정)
5. 4급이상 직원으로 임용 또는 승진하는 사람의 경력은 인정하지 아니한다.(2018.5.28. 개정)

⑥기능직에서 별정직으로 환직 임용하는 경우에는 고졸수준 채용 초임호봉에 기능직 근무기간을 다음 각 호에 의하여 환산하여 반영한다. 다만, 별정직 환직에 따라 통상임금이 하락할 경우에는 상향되는 시점까지 임용직전 호봉에 의해 급여를 지급한다.

1. 「인사규정」 제4조제3호에 따른 동일계통조합(이하 "계통조합"이라 한다)의 국가기술자격증을 소지함을 요건으로 하는 기능직 근무경력 : 80%(2018.5.28. 개정)
2. 계통조합의 자동차운전기원 근무경력 : 80%(2018.5.28. 개정)
3. 계통조합의 그 밖의 기능직 및 사무직 근무경력 : 70%(2018.5.28. 개정)

⑦조합간 인사교류에 의한 채용 또는 다른 조합(중앙회를 포함한다)에 재직

중인 사람을 전형 전형 채용하는 경우에는 전임지 급호의 기본급에 상응하는 호봉을 초임호봉으로 한다. 다만, 같은 금액이 없는 경우에는 직상위의 금액에 해당하는 호봉을 초임호봉으로 한다.(2008.11.28, 2018.5.28. 개정)

⑧기능직직원이 일반직직원으로 환직된 경우 별표5의 초임호봉을 부여하거나 기존 통상임금이 하락되지 않도록 환직전 기본급에 가까운 호봉을 부여할 수 있다. 다만, 임용될 직급의 호봉이 해당직급으로 동일하게 근속한 직원의 호봉을 초과할 수 없다.(2008.11.28. 신설)

〈회원인삼협의 경우〉

제41조(초임호봉) ①직원의 신규채용에 있어서 초임호봉은 7급 1호봉으로 하되, 6급직원으로 채용하는 경우 초급직원은 1호봉, 중견직원은 3호봉을 초임호봉으로 한다.(2011.10.14 개정)

②직원이 승진할 때 호봉은 승진된 직급의 근속급 중에서 승진되기 전에 지급받던 근속급과 같은 금액 또는 같은 금액이 없으면 직근상위의 금액에 해당하는 호봉으로 책정한다.

③승진되기 전 직급에서 호봉책정에 반영되지 아니한 잔여기간은 승진된 직급에서 근무한 기간으로 본다.

④신규채용된 사람 중 채용전에 군복무를 필한 사람에 대하여는 최종 3년 이내에 의무복무기간을 연단위로 초임호봉에 더하되, 연미만 월수는 차기승급일을 단축하며 월미만일수는 버린다.(2018.5.28. 개정)

⑤본 조합의 특수한 업무수행을 위하여 불가피하게 경력, 자격 또는 학위소지자를 채용하는 경우에는 이사회회의결을 거쳐 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 기준에 의한 경력을 환산하여 따로 호봉을 부여할 수 있다.

1. 경력기간 중 휴직·정직기간은 제외한다.
2. 경력은 사실을 증명할 수 있는 증명서 및 자격증 등 객관적인 서류에 의해 확인된 경력에 한하여 인정한다.
3. 동일기간중 경력이 중복되는 경우에는 그 중 유리한 경력을 인정한다.
4. 채용직종과 동일한 직종의 경력에 한하여 인정한다.(2008.11.28. 개정)
5. 4급이상 직원으로 임용 또는 승진하는 자의 경력은 인정하지 아니한다.

⑥기능직에서 별정직으로 환직 임용하는 경우에는 고졸수준 채용 초임호봉에 기능직 근무기간을 다음 각 호에 의하여 환산하여 반영한다. 다만, 별정직 환직에 따라 통상임금이 하락할 경우에는 상향되는 시점까지 임용직전 호봉에 의해 급여를 지급한다.

1. 「인사규정」 제4조제3호에 따른 동일계통조합(이하 “계통조합”이라 한다)의 국가기술자격증을 소지함을 요건으로 하는 기능직 근무경력 : 80%(2018.5.28. 개정)

2. 계통조합의 자동차운전기원 근무경력 : 80%(2018.5.28. 개정)
3. 계통조합의 그 밖의 기능직 및 사무직 근무경력 : 70%(2008.7.28, 2018.5.28. 개정)

⑦조합간 인사교류에 의한 채용 또는 다른 조합((중앙회를 포함한다)에 재직 중인 사람을 전형 채용하는 경우에는 전임지 급호의 기본급에 상응하는 호봉을 초임호봉으로 한다. 다만, 같은 금액이 없는 경우에는 직상위의 금액에 해당하는 호봉을 초임호봉으로 한다.(2008.11.28, 2018.5.28. 개정)

⑧기능직직원이 일반직직원으로 환직된 경우 별표5의 초임호봉을 부여하거나 기존 통상임금이 하락되지 않도록 환직전 기본급에 가까운 호봉을 부여할 수 있다. 다만, 임용될 직급의 호봉이 해당직급으로 동일하게 근속한 직원의 호봉을 초과할 수 없다.(2008.11.28. 신설)

〈회원농협 및 회원축협의 경우〉

제42조(승급기준) ①정기승급은 임명일, 승진일 또는 환직 임용일부터 소요 근속기간이 경과한 날의 다음달 1일에 실시한다. 다만, 5급으로 승진하는 경우와 승진 전 호봉이 승진 후 직급별 초임호봉이상인 경우에는 승진에 영향을 받지 아니한다.(2018.5.28. 개정)

②정기승급에 필요한 근속기간은 1년으로 한다. 다만, 임용전 경력소지자에 대하여는 제41조의 규정에 따라 그 근속기간을 환산하고 연미만 경력(월미만은 절사한다)은 최초의 차기 승급기를 조정함으로써 이를 반영한다.(2018.5.28. 개정)

③제43조의 규정에 의하여 승급이 유예되었던 직원에 대하여는 승급유예기간이 만료되는 달의 다음달 1일에 승급을 실시하며, 제2항의 규정에 불구하고 새로운 승급일부터 근속기간을 기산한다.

④직원이 별표 1의 최고호봉에 도달한 이후에는 정기승급을 정지한다.

⑤국가 또는 조합에 대하여 현저한 공로가 있다고 인정되는 직원으로서 근무성적이 우수한 직원에 대하여는 조합장이 따로 정하는 바에 따라 인사위원회의 의결을 얻어 제1항의 정기승급외에 특별승급을 할 수 있다.

(2018.5.28. 개정)

〈회원인삼협의 경우〉

제42조(승급기준) ①직원의 호봉승급은 조합에 계속 근무한 재직기간을 기준으로 한다.

②직원의 호봉간 승급에 필요한 기간은 1년으로 한다.

③승급은 매년 1월1일자와 7월1일자로 이를 시행한다. 이 경우 승급에 반영되지 아니한 잔여기간은 다음 승급기간에 이를 산입한다.(2018.5.28. 개정)

④별표1의 직급별 최고호봉을 초과하는 경우 경과 매1년에 대하여 예산에서

정하는 바에 따라 기본급을 증액 지급한다.

⑤국가 또는 조합에 대하여 현저한 공로가 있다고 인정되는 직원으로서 근무성적이 우수한 직원에 대하여는 조합장이 따로 정하는 바에 따라 인사위원회의 의결을 얻어 제1항의 정기승급외에 특별승급을 할 수 있다.

(2018.5.28. 개정)

제43조(승급유예) ①징계처분 등의 경우에는 각각 다음의 기간 동안 승급을 유예한다.

1. 징계처분

가. 견책 : 6월

나. 감봉 : 감봉기간에 12월을 가산한 기간

다. 정직 : 정직기간에 18월을 가산한 기간

2. 휴직 : 다음 각 목의 어느 하나의 경우를 제외한 휴직 해당기간

(2018.5.28. 개정)

가. 병역휴직기간

나. 국제기구취업을 위한 휴직기간

다. 업무상 재해로 인한 휴직기간(2008. 11. 28. 개정)

라. 육아휴직기간(2009. 6. 3.개정)

마. 가족돌봄휴직기간(2012. 11. 21. 개정)

3. 대기(정년대기는 제외한다) : 대기 해당기간

②중복징계처분을 받은 직원에 대하여는 제1항제1호의 제재조치를 병합한다.

(2018.5.28. 개정)

③징계의결이 요구되어 대기처분을 받은 직원과 형사사건으로 기소되어 명령휴직을 받은 직원에 대하여 해당 징계의결요구가 기각되거나 법원의 판결에 의하여 무죄의 선고를 받은 경우의 대기기간 또는 휴직기간은 근무한 것으로 간주하여 호봉을 재사정한다.(2018.5.28. 개정)

④국외유학을 위하여 휴직한 직원이 학위를 취득한 후 복직한 경우의 휴직기간은 근무한 것으로 간주하여 호봉을 재사정한다.(2018.5.28. 개정)

제6장 보 칙 (2018.11.30. 신설)

제44조(그 밖의 사항) 이 규정에 따른 임금수준이 「최저임금법」 등 법령에서 정한 최저임금 기준보다 낮을 경우에는 그 부족금에 대하여 조정수당을 지급할 수 있다. 다만, 관련 규정개정 등에 따른 임금수준이 최저임금 기준 이상일 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 신설)

부 칙 (2001.2.15. 제정)

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 회원
축·삼협 직원에 대한 연봉제 적용기준은 2001.1.1.부터 시행한다.

제2조(연봉결정에 관한 경과조치)

〈회원농협의 경우〉

연봉제 적용직원의 2001년도 연봉결정은 다음에 의한다.

1. 2001년도 기본연봉은 2000년도 기본연봉에 2001년 부가급 변동분을 반영하여 결정한다.
2. 성과연봉은 조합의 연간상여금 지급률(보건단련비 포함)에서 부가급 지급률을 차감하여 산출한 지급률에 통상임금을 곱한 금액을 지급한다.
3. 연봉결정후 호봉승급 및 연봉제 비적용직원의 급여인상이 있을 경우에는 이를 감안하여 연봉을 조정한다.

〈회원축협의 경우〉

시행일 현재 3급이상 직원의 연봉제 급여로의 전환은 다음에 의한다.

1. 시행일 현재의 본봉, 직책수당, 지도수당의 합계액을 기준급으로 한다.
2. 시행일 현재의 직무수당, 가족수당, 특수업무수당의 합계액을 직무급으로 한다. 다만, 가족수당은 53,000원 정액으로 한다.
3. 부가급 및 성과연봉은 제36조 및 제37조의 규정에 의한다.

〈회원인삼협의 경우〉

시행일 현재 1급직원의 연봉제 급여로의 전환은 다음에 의한다.

1. 시행일 현재의 본봉, 지도수당의 합계액을 기준급으로 한다.
2. 시행일 현재의 직책수당, 가족수당, 특수업무수당, 장기근속수당, 경작지도수당의 합계액을 직무급으로 한다. 다만, 가족수당은 53,000원 정액으로 한다.
3. 부가급 및 성과연봉은 제36조 및 제37조의 규정에 의한다.

제3조(연봉제 적용직원의 호봉제도 적용에 대한 경과조치) ①연봉제 적용직원에 대하여는 호봉제도를 적용하지 아니하되, 별도로 정하는 시기까지는 본인의 정기승급일에 승급을 실시하고, 승급 전후의 본봉 및 지도수당 인상차액을 기준급에 가급한다.

②부칙 제4조의 개인별평가 및 사무소업적평가에 의한 기준급조정 적용일 전일이전에 징계처분에 의해 승급유예중인 직원에 대하여는 승급유예 기간 동안 제1항에 의한 기준급 가급을 적용하지 아니하며, 기준급조정 적용일이 경과하여도 잔여 유예기간이 남는 경우에는 기준급조정 적용일 이후 그 기간동안 기준급 조정을 유예한다.

제4조(기준급조정에 관한 경과조치) 제43조 규정에 불구하고 연봉제 적용직원

의 개인별평가 및 사무소업적평가에 의한 기준급 조정은 별도로 정하는 시기
까지 적용을 유예한다.

제5조(폐지규정)

〈회원농협의 경우〉

이 규정 시행과 동시에 본 조합의 직원급여규정은 이를 폐지한다.

〈회원축협의 경우〉

이 규정 시행과 동시에 본 조합의 급여규정 및 후생비지급요령은 이를 폐지
한다.

〈회원인삼협의 경우〉

이 규정 시행과 동시에 본 조합의 보수규정 및 대학학자금융자시행요령은 이
를 폐지한다.

부 칙 (2001.12.31. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.1.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.6.9. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.2. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(초임호봉 사정에 관한 경과조치) 이 규정 시행전 입사자는 종전 규정에 의
해 채용전 경력을 인정하여 초임봉을 사정한 것으로 본다.
- ③(연봉제 적용에 관한 경과조치) 1. 이 규정 시행일 현재 종전 규정에 의한
연봉제 직원의 연봉 계약은 계약기간 만료시까지 유효한 것으로 본다. 다
만, 이 규정 시행으로 연봉제 직원이 된 경우 연봉계약을 다시 체결하거나,
연봉제 비적용직원이 된 경우 연봉계약을 해지할 수 있다.

2. 이 규정 시행으로 연봉계약을 체결하는 경우, 최초연도에는 평가에 의한 기본연봉 조정을 실시하지 않고, 연봉제 비적용직원의 통상임금 수준, 조합여건 등을 감안하여 이사회에서 기본 연봉을 결정한다.
3. 연봉제 직원에 대해서는 호봉제도를 적용하지 아니한다. 다만, 연봉제 적용전 본인의 정기승급 해당일에 승급사항을 기록한 후 연봉제 비적용직원이 될 경우 승급사항을 반영한다.

부 칙 (2006.2.24 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.11.21 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.2.4 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.7.28 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.11.28 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.6.3 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.10.7 개정)

①(시행일) 이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정 시행에 불구하고 이 규정 시행일 현재 1급 직원에 대하여는 종전의 1급에 해당되는 금액을 적용한다.

부 칙 (2011.6.16 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.10.14 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012. 11. 21. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.5.28.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.11.30.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(연차휴가보상금에 관한 적용례) 제21조제4항 개정규정은 2017년 5월 30일 이후 채용된 직원부터 적용한다.

부 칙 (2019.4.26.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.12.20.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2022.1.1.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2025.2.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1> (2011.10.14. 개정)

1. 농협, 축협외의 경우

기본급표

가. 일반직

(단위: 원)

호봉	금 액	호봉	금 액
7급 1		25	
7급 2		26	
1		27	
2		28	
3		29	
4		30	
5		31	
6		32	
7		33	
8		34	
9		35	
10		36	
11		37	
12		38	
13		39	
14		40	
15		41	
16		42	
17		43	
18		44	
19		45	
20		46	
21		47	
22		48	
23		49	
24		50	

직제개정(부속 1) (단위: 원)

나. 기능직

(단위: 원)

호봉	금 액	호봉	금 액
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

2. 인삼협의 경우

기본급표

(단위: 원)

호봉	M급		3급		4급		5급		6급		7급		기능직	
	근속급	기본급	근속급	기본급	근속급	기본급	근속급	기본급	근속급	기본급	근속급	기본급	근속급	기본급
7급 1														
7급 2														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														

직제개편안(안) 제정(안) 제정(안)

<별표 2> (2011.10.14 개정)

자격급표

(단위: 원)

직 급	M급	3급	4급	5급	6급	7급	기능직
금 액							

<별표 3> (2018.5.28. 개정)

직책급표

○ 본소 상무 및 지사무소장(4급이상)

(단위: 원)

구 분	본소 상무			○○사무소	○○사무소	○○사무소
	○○	○○	○○	○○○	○○○	○○○
금 액						

<별표 3의2> (2018.5.28. 개정)

직책급표 (2018.5.28. 개정)

(단위: 원)

구 분		지 급 액
M 급		
3 급		
4 급	〇〇년 이상 〇〇년 미만	
5 급		
6 급		
7 급		
기능직		

- (주) 1. 4급직원의 경우 실근무년수를 기준으로 직책급을 달리 정할 경우 기준년도 해당익월(초일 해당자는 당월) 1일부터 적용하며, 휴직,정직,사고 및 사무형편상 대기기간은 실근무연수에서 제외한다.
2. 5급, 6급, 기능직의 경우 호봉구간별로 직책급을 달리 정할 수 있다.

<별표 4>

중식비 및 업무활동보조비 지급액표

구 분	〇〇일 이상 출근	〇〇~〇〇일 출근	〇〇일 이하 출근
중식비	월 천원	월 천원	월 천원
업무활동보조비	월 천원	월 천원	월 천원

직책별근로기준법(마포구)

<별표 5> (2011.10.14, 2018.5.28. 개정)

초 임 호 봉

1 - 1 일반직

□ 농협

직	급	채용 구분별	초임호봉
M	급		28
3	급		24
4	급		18
5	급		11
6	급	중견 초급	9 7
7	급		5

□ 축협

직	급	채용 구분별	초임호봉
M	급		28
3	급		23
4	급		17
5	급		10
6	급	중견 초급	3 1
7	급		7급 2
			7급 1

1 - 2 기능직

□ 농협

직 종	면허 또는 자격증 소지여부	초임호봉
운전, 자동차정비	면허 또는 자격증 소지자	13
농기계정비, 냉동, 용접, 중기조정 (초경량비행장치조종 포함), 전기, 환경, 무선, 통신기계	면허 또는 자격증 소지자	13
	무소지자	10
유류판매, 가스판매, 농약판매, 농축산물판매(하나로마트), 가공(RPC전담 등), 염사, 정육기사	면허 또는 자격증 소지자	11
	무소지자	10
기계, 기관, 전화수리, 원예, 간호, 교정 등 기타	면허 또는 자격증 소지자	11
	무소지자	7

□ 축협

직 종	초임호봉	비 고
운전	13	면허 또는 자격증 소지자
기계, 농기계정비, 자동차정비, 기관, 냉동·난방, 용접, 중기조정 (초경량비행장치조종 포함), 전기, 환경, 무선, 통신기계, 정액제조, 가축개량	11	면허 또는 자격증 소지자
농축산물판매(하나로마트), 사양관리, 초지관리, 육·유가공, 분석, 오수처리, 창고관리, 검수, 통관, 목공, 경매, 간호 등 기타	7	면허 또는 자격증 소지자 이거나 해당분야 종사 경력자
면허 또는 자격증 소지자 : 채용기준표상 면허 또는 자격증을 요하는 분야로서 해당분야 면허 또는 자격증을 소지한 자에 한함		

1 - 3 별정직 : 6호봉

<별지서식> (2020.4.29. 개정)

연 봉 계 약 서

_____협동조합과 _____는(은) 다음과 같은 조건으로 연봉계약을 체결한다.

제1조(계약기간) 계약기간은 _____년 _____월 _____일부터 _____년 _____월 _____일까지(_____)간으로 한다.

제2조(연봉액) ①연봉액은 기본연봉과 성과연봉의 합계로 한다.(2018.5.28. 개정)

기본연봉 금액	성과연봉 지급률
₩	%

②거액사고, 경영부실, 적자발생, 휴직 등으로 연봉제 비적용직원들의 연간 성과급 지급률을 감액하는 경우에는 그 감액지급률 등을 감안하여 연봉계약기간 중에도 성과연봉을 감액조정 할 수 있다.

제3조(연봉의 지급방법)

①기본연봉은 매월 21일에 월 기본연봉을 지급한다.

②성과연봉은 연봉제 비적용직원의 성과급지급일에 배분하여 지급한다.

제4조(연봉외 급여) 연봉과 별도로 직원급여규정에서 정하는 바에 따른다.

제5조(기타사항) ①개인별 평가에 따른 상대적인 연봉차이에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.

②인사교류시에는 직원급여규정에서 정한 바에 따른다.

③연봉은 타인에게 공개하지 않으며 비밀을 준수한다.

④이 계약에서 정하지 않은 사항은 직원급여규정에 의한다.

제6조(임금피크제 적용에 따른 연봉 조정) 임금피크제를 적용받는 경우 제2조의 연봉액은 임금피크제운영규정에 따른 연령별 지급율에 따라 감액한다.

_____년 _____월 _____일

소속 : _____ 직 : _____ ○ ○ 협동조합

성명 : _____ 인 조합장 _____ 인

직원 퇴직급여 및 재해보상 규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6090)

[2001. 2. 15. 제정
2001. 12. 31. 개정
2004. 11. 2. 개정
2006. 10. 9. 개정
2007. 11. 21. 개정
2008. 2. 4. 개정
2012. 7. 20. 개정
2013. 2. 27. 개정
2014. 4. 1. 개정
2018. 5. 28. 개정
2018. 11. 30. 개정
2019. 9. 9. 개정
2020. 11. 9. 개정
2021. 7. 14. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 일반직, 별정직 및 기능직직원의 퇴직급여 및 재해보상금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2006.10.9. 개정)

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "평균임금"이란 이를 산정하여야 할 사유발생일 이전 3월간의 본인에 대하여 지급된 급여총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액으로써, 별지 제1호의2 서식(연봉제 적용직원에 대하여는 별지 제1호의3서식을 말한다)에 의하여 산출된 금액을 말한다.(2018.5.28. 개정)
2. "업무상 부상 또는 질병" 또는 "업무상 사망"이란 「산업재해보상보험법」에 의하여 업무상 재해로 인정된 부상, 질병 또는 사망을 말한다.(2018.5.28. 개정)
3. "퇴직급여제도"란 「근로자퇴직급여 보장법」 제8조에 따른 퇴직금제도, 같은 법 제2조제8호에 따른 확정급여형퇴직연금제도 및 같은 법 제2조제9호에 따른 확정기여형퇴직연금제도를 통틀어 말한다.(2006.10.9, 2018.5.28. 개정)

제3조(근속기간의 계산) ①근속기간의 계산은 채용일부터 퇴직일까지로 한다.
(2018.5.28. 개정)

②근속기간중 1년 미만의 기간에 대하여는 일할 계산한다.

③인사교류에 의하여 다른 조합에서 전입된 직원은 전입과 함께 전출조합

근무기간 퇴직금 해당액의 충당부채를 전출조합에서 별지 제2호 서식에 의하여 전입조합에 이관하는 경우에 전출조합 근무기간을 근무연수에 통산한다.(2018.5.28, 2018.11.30. 개정)

④제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 제9조제2항에 의하여 인사교류일 전일까지의 퇴직금을 본인에게 직접 지급한 경우에는 본 조합 전입일을 신규채용 임명일로하여 퇴직급여 근속기간을 계산한다.(2008.2.4. 개정)

제4조(권리의 양도 및 담보의 금지) 이 규정에 의한 지급을 받을 권리는 양도하거나 담보에 제공할 수 없다.

제5조(권리의 소멸) 이 규정에 의한 지급을 받을 권리는 그 권리가 발생한 때부터 3년간 행사하지 아니하면 소멸된다.

제6조(퇴직급여와 재해보상과의 관계) 퇴직급여 및 재해보상금 지급사유가 발생한 때에는 이를 각각 지급한다.(2006.10.9. 개정)

제7조(퇴직급여충당부채 적립) ①직원의 퇴직급여를 지급하기 위하여 전직원이 일시에 퇴직하는 경우 지급해야 할 금액을 퇴직급여충당부채로 매년 적립하여야 한다. 다만, 확정기여형퇴직연금에 가입한 직원에 대하여는 부담금납입이 완료된 기간의 퇴직급여충당부채를 적립하지 아니한다.(2006.10.9, 2018.11.30. 개정)

②「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직보험, 퇴직일시금신탁 또는 확정기여형퇴직연금에 가입하여 직원의 퇴직시에 일시금 또는 연금으로 수령하게 하는 경우에는 제1항의 퇴직급여충당부채를 재원으로 사외에 적립하여야 한다.(2006.10.9, 2018.5.28, 2018.11.30. 개정)

제8조(퇴직급여충당부채 이관) ①조합간 인사교류에 의한 직원 전입시에 제9조제2항 및 제9조제3항에 의하여 퇴직급여충당부채를 이관받은 경우에는 인사교류일자 전일을 해당 직원의 해직일로 하여 전출조합의 규정에 의하여 산출한 퇴직금 해당액의 충당부채를 인사교류일부터 14일 이내(당사자 조합간 이관기일에 대한 합의가 있을 경우 연장이 가능하다.)에 별지 제2호 서식에 의하여 본 조합에서 이관받아야 한다.(2006.10.9, 2018.5.28, 2018.11.30, 2019.9.9. 개정)

②제1항의 규정은 본 조합에서 전출하는 경우에 준용한다.

③전출조합은 제1항의 이관기일을 경과하여 퇴직급여충당부채를 이관하는 경우 그 경과일수에 대하여 시군(도)인사업무협의회에서 결정된 지연배상금률에 해당하는 지연배상금을 전입조합에 이관하여야 한다. 다만, 시군(도)인사업무협의회에서 지연배상금률을 정하지 않은 경우에는 전입조합의 여신본지소이자률을 지연배상금률로 한다.(2018.5.28, 2018.11.30. 개정)

제2장 퇴직금

제9조(퇴직금) ①직원이 퇴직하였을 때에는 근속기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 해당하는 금액에서 국민연금중 퇴직금전환금 납부누계액을 차감한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 다만, 근속기간이 1년 미만인 직원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.(2018.5.28. 개정)

②조합간 인사교류시에는 제1항의 규정에 의하여 산출된 해당액을 전입조합으로 이관하되, 본인이 직접 지급받고자 하는 때에는 본인에게 이를 지급한다.

③제1항 단서규정에도 불구하고 조합간 인사교류시에는 1년 미만 근속기간에 대하여도 퇴직금 해당액을 전입조합에 이관한다. 다만, 전입 후 퇴직시까지의 총 근속기간이 1년 미만인 경우에는 그 금액을 전출조합에 다시 이관한다.(2018.5.28. 개정)

제10조(퇴직금 중간정산) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 직원이 퇴직하기 전에 계속 근속한 기간에 대한 퇴직금의 지급을 신청할 경우에는 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 퇴직금 중간정산후의 퇴직금 계산을 위한 근속기간은 중간정산기간의 최종일 다음날부터 새로이 기산한다.

1. 무주택자인 근로자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우
2. 무주택자인 근로자가 주거를 목적으로 「민법」 제303조에 따른 전세금 또는 「주택임대차보호법」 제3조의2에 따른 보증금을 부담하는 경우. 이 경우 근로자가 하나의 사업 또는 사업장에 근로하는 동안 1회로 한정한다.
3. 근로자가 6개월 이상 요양을 필요로 하는 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 사람의 질병이나 부상에 대한 의료비를 해당 근로자가 본인 연간 임금총액의 1천분의 125를 초과하여 부담하는 경우
 - 가. 근로자 본인
 - 나. 근로자의 배우자
 - 다. 근로자 또는 그 배우자의 부양가족(「소득세법」 제50조제1항제3호에 따른 부양가족) (2018.5.28, 2019.9.9, 2020.11.9. 개정)
4. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산선고를 받은 경우
5. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차개시 결정을 받은 경우
6. 사용자가 기존의 정년을 연장하거나 보장하는 조건으로 단체협약 및 취업규칙을 통하여 일정나이, 근속시점 또는 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 제도를 시행하는 경우(2018.5.28, 2018.11.30. 개정)
7. 사용자가 근로자와의 합의에 따라 소정근로시간을 1일 1시간 또는 1주 5시간이상 변경하여 그 변경된 소정근로시간에 따라 근로자가 3개월 이상 계

속 근로하기로 한 경우(2018.11.30. 신설)

8. 「근로기준법」에 따른 근로시간의 단축으로 근로자의 퇴직금이 감소되는 경우(2018.11.30. 신설)

9. 재난으로 피해를 입은 경우로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우

(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난) (2012.7.20, 2018.11.30, 2021.7.14. 개정)

②제9조제1항 단서규정에도 불구하고 퇴직금을 중간정산한 직원에 대하여는 중간정산후 퇴직시까지의 근속기간이 1년 미만인 경우에도 퇴직금을 지급한다.(2006.10.9, 2018.5.28. 개정)

③퇴직금의 중간정산 신청시기 및 절차, 대상자선정기준, 중간정산기간, 중간정산기준일 등 중간정산에 관한 세부사항은 이사회에서 정하는 바에 의한다.

④제1항의 사유에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 경우 직원이 퇴직한 후 5년이 되는 날까지 관련 증명 서류를 보존하여야 한다.(2012.7.20. 개정)

제11조(퇴직금의 가급) 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직한 직원과 사망으로 인하여 퇴직한 직원에 대하여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액을 가급한다.(2018.5.28. 개정)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 직원 : 퇴직당시 평균임금 ()월분 (2018.5.28. 개정)

2. 업무상 사망으로 퇴직한 직원 : 퇴직당시 평균임금 ()월분(2018.5.28. 개정)

3. 업무상 사망 이외의 사망으로 퇴직한 직원 : 채용후 퇴직시까지의 근속연수가 10년 미만인 직원은 퇴직 당시 평균임금 ()월분, 10년 이상인 직원은 퇴직당시 평균임금 ()월분(2018.5.28. 개정)

<※ 이사회에서 퇴직금 가급기준을 확정하여 ()기재>

제12조(지급절차) 퇴직금 지급사유가 발생하였을 때에는 조합장은 지체없이 다음 중 필요서류를 구비하여 퇴직자에게 지급하여야 한다. 다만, 사망퇴직시에는 유족에게 지급하되 유족의 범위와 순위는 「근로기준법 시행령」 제48조 및 제49조에 의한다.(2008.2.4, 2018.5.28. 개정)

1. 가족관계증명서 1부(사망퇴직에 한함)(2018.5.28. 개정)

2. 본인사망이 표시된 기본증명서 및 수령권자의 인감증명서 각 1부(사망퇴직에 한함)(2018.5.28. 개정)

3. 별지 제1호의4서식에 의한 퇴직금 청구서(2007.11.21, 2018.5.28. 개정)

4. 별지 제1호의5서식에 의한 퇴직금 영수증(2007.11.21, 2018.5.28. 개정)

5. 별지 제1호의6서식에 의한 (무)사고확인서(퇴직일부터 소급하여 2년간 재직사무소분)(2007.11.21, 2018.5.28. 개정)

6. 그 밖에 필요한 서류(2018.5.28. 개정)

②재해보상은 「산업재해보상보험법」에서 정하는 바에 의한다.(2018.5.28. 개정)
제20조(휴업급여 차액지급) 제19조의 규정에 불구하고 업무상 부상 또는 질병
으로 인한 휴가·휴직 기간에 대하여는 평균임금과 「산업재해보상보험법」에
의한 휴업급여와의 차액을 재해위로금으로 지급할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

부 칙 (2001.2.15 제정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(회원인삼협 직원에 대한 경과조치) 이 규정 시행일 현재 재직중인 회원인삼협 직원중 2000년 6월 30일 이전에 구 인삼업협동조합중앙회로부터 전입한 직원의 퇴직금 계산시 근속기간은 퇴직금 해당액을 본조합에 이관한 경우에 한하여 구 인삼업협동조합중앙회 재직기간을 통산한다.
- ③(인센티브상여금 차등지급에 따른 경과조치) 직원급여규정 제17조 및 제37조제3항의 규정에 의하여 지사무소별 또는 개인별로 인센티브상여금(연봉제 적용자는 성과연봉)을 차등 지급함에 따라 기준지급률을 초과하거나 기준지급률보다 적게 지급하는 경우 그 퇴직금 계산은 기준지급률을 적용하여 산출한다.(2018.5.28. 개정)
- ④(시행일현재 재직중인 직원에 대한 경과조치) 1. 이 규정 시행일 전에 근속한 직원의 시행일전일까지의 근속기간에 대하여는 시행일전일 현재의 급여 및 지급기준에 따라 퇴직금 중간정산을 실시한다.
2. 제1호의 규정에 불구하고 퇴직금 중간정산을 신청하지 않은 직원에 대하여는 제1호의 규정에 의하여 퇴직금을 확정된 후 퇴직 또는 중간정산시에 지급한다.
3. 이 규정 시행일 현재 근속기간 1년 미만인 직원은 1년이 되는 시점에 시행일전일 현재의 지급 기준을 적용하여 퇴직금 중간정산을 실시한다.

부 칙 (2001.12.31. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.2. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.10.9. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.11.21. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.2.4. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 1. 인사규정(모범안) 제60조제3항의 경우 퇴직일은 정년해직 기준일 다음날로 한다.
2. 인사규정(모범안) 별지 제7호 서식 중 10번 항목관련 급여 및 퇴직금 등 제임금 지급시퇴직일(전출일 포함)은 근속기간에서 제외하여 계산한다.

부 칙 (2012. 7. 20. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(퇴직금 중산정산에 관한 적용례) 금차 개정 규정은 이 규정 시행 후 최초로 직원이 중간정산을 요구하는 경우부터 적용한다.

부 칙 (2013.2.27. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.5.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.11.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.11.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.14.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

퇴직금 계산서

조합장 귀하

< 년 월 일>

(단위 : 원)

퇴 직 자	소속 :		직급,호봉 :	성명 :
근속기간(A)	부터 까지(년 일)			
퇴직구분	1.자연해직 2.의원해직 3.명예퇴직 4.정년해직 5.징계해직 6.면직 7. 중간정산 <해당번호에 ○표>			
퇴 직 금 산 출 근 기				
월평균임금(B)				
퇴직금 (C=B×A)	①월평균임금 × 년 = ②월평균임금 × 일/365일 = ③ 계 :			

- (주) 1. 월평균임금(B)이 퇴직자의 월통상임금보다 적을 경우에는 월통상임금을 월평균임금으로 함
2. 퇴직금(C=①+②) : 근속기간이 3년 145일인 경우
- ① 월평균임금 × 3년
- ② 월평균임금 × 145일/365일

직보
원상
퇴직
급여
및
재
해
보
상
규
정
(
모
범
안
)

1. 퇴직자 : 소속 직급 성명

2. 평균임금 산정기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(일)(A)

3. 평균임금 계산

구 분	계산근기				
	월	월	월	월	계
기 본 급					
자 격 급					
직 책 급					
정기성과급					
변동성과급					
시간외근무수당					
연(월)차휴가보상금					
중 식 비					
업무활동보조비					
직원복지연금					
기 타()					
계					(B)
월 평균임금(B/A×30일)	(C)				

- 직원 퇴직급여 및 재해
보상 규정(모범안)

평균임금 산출표(연봉제 적용자)

- (단위 : 원)

구 분	계 산 근 기				
	월	월	월	월	계
기본연봉					
성과연봉					
연(월)차휴가보상금					
중 식 비					
업무활동보조비					
직원복지연금					
기타()					
계					(B)
월 평균임금 (B/A×30일)		(C)			

- 1211 –

본인의 년 월 일부터 년 월 일까지의
근무기간에 대하여 퇴직금을 청구합니다.

조합장 귀하

<별지 제1호의5 서식> (2007.11.21, 2014.4.1, 2018.5.28. 개정)

퇴직금 영수증

금 _____ 원정
(₩ _____)

위 금액을 _____ 년 월 일부터 _____ 년 월 일까지의
_____ 의 퇴직금으로 정히 영수합니다.

_____ 년 월 일

주 소 :

성 명 : _____ (인)

개 인 번 호 :

조합장 귀하

직 보
원 상
퇴 퇴
직 직
금 금
여 여
및 및
범 범
안 안
((

<별지 제1호의6 서식> (2007.11.21, 2014.4.1, 2018.5.28. 개정)

(무)사고 확인서

소 속 :

직 :

성 명 :

개 인 번 호 :

1. 위 사람에게 대하여 재직 중 업무와 관련하여 사고가

있었음 ()
없었음 ()

을 확인함

2. 사고내용(사고가 있을 경우)

년 월 일

소속 사무소장 :

(직인)

조합장 귀하

<별지 제2호 서식> (2018.11.30. 개정)

퇴직급여충당부채 이관통지서

아래 사람에 대하여 「직원퇴직급여및재해보상규정」에 의거 다음과 같이 퇴직급여 충당부채를 이관합니다.

소 속		직 명		성 명	
전출전 소속·직명	소 속			직 명	
근속기간 통산대상기간	년 월 일 ~	년 월 일			
이관금액(전출전 근무기간 퇴직금 해당액)	원	퇴직일자 또는 전출일자			

- 첨 부 : 1. 평균임금산출표 1부
 2. 급여지급카드(당해연도분과 전년도분) 사본 1부
 3. 인사기록카드 사본 1부
 4. 인사교류시 서약서(퇴직금이관 또는 직접수령여부 확인) 1부

년 월 일

조합장

(직인)

귀 하

퇴직급여충당부채 받음표

아래 사람에 대하여 「직원퇴직급여및재해보상규정」에 의거 다음과 같이 퇴직급여 충당부채를 틀림없이 받았음.

소 속		직 명		성 명	
전출전 소속·직명	소 속			직 명	
퇴직급여충당부채 이관금액	원				

년 월 일

조합장

(직인)

귀 하

직 보
원 상
퇴 규
직 정
거 (모
여 범
및 안)
재
해

여비규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6090)

[2001. 2. 15. 제정
2003. 1. 1. 개정
2006. 2. 24. 개정
2008. 11. 28. 개정
2009. 10. 7. 개정
2013. 4. 17. 개정
2015. 5. 18. 개정
2019. 4. 26. 개정
2023. 6. 5. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본조합의 임직원이 직무수행을 위하여 여행할 때의 여비 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 여비지급에 관하여 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "국내여비"란 교통비(철도운임·선박운임·항공운임·자동차운임을 말한다. 이하 같다)·일비·숙박비·식비·이전료 및 가족이전료를 말한다.
2. "국외여비"란 교통비·일당체재비·월당체재비 및 출국수수료를 말한다.

제4조(여비의 계산) ①여비는 순로(順路)에 따라 이를 계산한다. 다만, 천재지변 그 밖의 부득이한 사유로 말미암아 순로에 의한 여행을 하기 곤란한 때에는 그 실제 경과한 노정에 의한다.

②여비는 이 규정에 따른 정액지급을 원칙으로 한다. 다만, 특별한 임무 또는 부득이한 사유로 인한 경우에는 조합장의 승인을 얻어 실비액을 지급할 수 있다.

제5조(여비의 정산) ①국내 여행자는 여행을 마친 날(연속출장 등의 경우 최종 출장을 마친 날을 말한다)의 다음날부터 기산하여 1주일 이내에, 국외 여행자는 2주일 이내에, 교통비와 숙박비의 세부 사용 내용을 확인할 수 있는 증빙서류를 사무소에 제출하여 정산하여야 한다. 다만, 〇〇천원 이하의 숙박비에 대하여는 증빙서류를 생략할 수 있다.(2013.4.17. 신설)

②여비는 실제 지급할 금액의 한도안에서 개산액(概算額)을 미리 지급할 수 있다.(2013.4.17. 개정)

제2장 국내여비

제1절 교통임

제6조(지급) ①국내를 여행하는 경우에는 별표1에 의하여 교통비를 지급한다. 다만, 제주도와 본토간의 여행과 당일 귀임 출장을 제외한 항공여행은 조합장의 승인을 얻었을 때에 한하여 지급할 수 있다.

②철도운임과 선박운임 지급에 있어서 해당등급의 운행이 없을 때에는 실제 운행등급의 여비를 지급한다. 다만, 조합 차를 이용하는 경우에는 그 구간에 대한 운임을 지급하지 아니하나, 고속도로 통행료, 항만 이용료, 공항 이용료, 주차료 등을 지급할 수 있다.(2013.4.17. 개정)

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 자가차량 이용이 불가피한 경우에는 실비로 정산할 수 있으며, 세부정산 기준은 별표 1에서 정하는 바에 의한다.(2013.4.17. 신설)

1. 도서벽지, 출장경로가 복잡하여 대중교통 이용이 곤란한 경우
2. 심야시간대 이동 또는 긴급한 사유가 있는 경우
3. 무거운 수하물 또는 중요서류 등을 운송하여야 하는 경우
4. 당일 출장시 업무 특성을 고려하여 사무소장이 인정하는 경우 등

④자가차량 이용에 따른 감가상각비, 수선비 등 지원을 위하여 유류비의 10% 범위내에서 차량 운행지원비를 유류비에 가산 지급할 수 있다.
(2013.4.17. 신설)

제2절 일비 · 숙박비

제7조(지급) ①일비와 숙박비는 별표 1에 의하여 지급하되, 일비는 일수, 숙박비는 숙박일수, 식비는 1일 2식분을 기준으로 지급한다. 다만, 당일출장시에는 식비를 지급하지 아니하며 출발하는 날 및 돌아오는 날의 식비는 출발시간 및 돌아오는 시간에 따라 적절히 조정하여 지급한다.

②동일지역에 1개월 이상 체재하여 출장하는 경우에는 별표 1 일비의 3할을 감액하여 지급한다.

③사무보조, 시찰 등으로 출장할 때의 일비, 숙박비, 식비는 정액의 범위안에서 그때마다 조합장이 따로 지시하는 바에 의하여 이를 조정 지급할 수 있다.
(2008.11.28. 개정)

④당일 귀임하는 출장명령을 받은 직원에 대하여는 별표 2에 의하여 여비를

지급한다. 다만, 사무소 차량을 이용하여 자금현수송 또는 어음교환을 하는 경우에는 별표 2의 여비에서 교통비를 제외한 금액을 지급한다.

⑤직원이 업무관련 각종 교육(연수를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 참가할 때에는 교육주관 부서에서 정하는 바에 의하여 출장여비를 지급하되, 따로 정하지 아니한 경우에는 실소요비용을 감안하여 별표 1 및 별표 2의 범위안에서 지급할 수 있다.(2008.11.28. 신설)

제3절 이전료·가족이전료

제8조(부임여비) ①조합내 전근을 위하여 부임하는 경우와 조합간 인사교류에 의하여 타조합에서 전입된 직원에 대하여는 별표 1에 의한 본인여비와 제9조의 가족이전료 및 별표 3에 의한 이전료를 지급한다. 이 경우 이전사실을 증명할 수 있는 주민등록표(단신 부임인 경우에는 제외한다)를 받아야 한다.

②동일 시군내에 부임할 때에는 부임여비를 지급하지 아니한다. 다만, 도서 지역에서 또는 도서지역으로 부임하는 경우는 예외로 한다.

③제1항의 부임여비는 전입사무소에서 부담한다.

④제1항의 부임에 소요되는 일수는 1일로 한다.

⑤부임할 때에 가족을 동반하지 아니하는 직원(단신직원을 포함한다)에 대한 이전료는 별표 3에서 정하는 정액의 2분의 1에 상당하는 금액을 지급한다.

제9조(가족이전료) 동거부양가족을 부임할 때 동반하거나 발령일 이후 이전할 경우 부양가족 1인 마다 다음 각 호의 금액을 지급한다. 다만, 6월 이내에 이전하지 아니할 때에는 이를 지급하지 아니한다.

1. 부모, 배우자 및 12세 이상인 자녀(장애인은 연령에 제한을 두지 아니한다)에 대하여는 부임직원의 교통비, 일비, 숙박비 및 식비에 상당하는 금액을 지급한다.

2. 12세 미만의 자녀에 대하여는 제1호의 규정에 의한 금액의 2분의 1에 상당하는 금액을 지급한다.

제3장 국외여비

제10조(적용기준 및 지급) ①국외여비는 육로에 의할 때에는 본국 국경역, 해로에 의할 때에는 본국 항만, 공로에 의할 때에는 본국 공항을 출발할 때부터 도착할 때까지를 기준으로 지급한다.

②국외여비는 다음 각 호에 의하여 지급한다.

1. 교통비는 별표 4에 의하여 지급한다.
2. 해외여행자에게 별표 5에 의한 일당체재비를 지급하되 동일지역에서 30일을 초과하여 여행할 경우에는 그 초과일수분에 대한 여비는 별표 6의 월당체재비 지급한도에 의한다.
3. 일당체재비는 여행일수에 따라 이를 지급한다.
4. 월당체재비를 지급함에 있어서 30일미만의 단수 체재일수가 발생할 경우에는 다음 산식에 의하여 지급한다.

별표 6의 월당체재비 × (30일미만 단수 체재일수/30)

5. 제1호부터 제4호까지의 여비는 외환관련 제규정의 변경 등 외환사용에 관한 특별허가 또는 제한사유가 발생할 경우에는 조합장의 승인을 받아 증감하여 지급할 수 있다.

제10조의2(여행준비금) 임직원의 비자발급비(비자면제프로그램의 경우 관련 수수료, 비자발행대행수수료를 포함한다), 풍토병예방접종비 등에 해당하는 실소요경비를 지급할 수 있다.(2019.4.26. 신설)

제11조(그 밖의 경비) 해외여행중의 질병, 그 밖의 불의의 사고에 대비하여 보험에 가입할 경우에는 별표 7의 보험금 액에 해당하는 보험료 이내에서 해당 보험료를 지급할 수 있다.(2015.5.18. 개정)

제12조(여비지급의 특례 및 공제) ①정부, 원조기관, 그 밖의 초청처에서 여비를 부담하는 경우에는 여비를 지급하지 아니한다. 다만, 정부, 원조기관, 그 밖의 초청처에서 여비의 일부만 부담하는 경우에는 동남아지역은 왕복 2일 이내, 그 밖의 지역은 왕복 4일 이내에서 조합장의 승인을 얻어 일당체재비와 출국수수료를 보조할 수 있다.(2013.4.17. 개정)

②본조합 임직원이 아닌 사람으로서 본조합 업무를 위촉받아 여행하는 사람에 대하여는 조합장이 정하는 바에 따라 여비의 전액 또는 일부를 부담할 수 있다.

③여행업체 또는 위탁연수처 등에 경비를 일괄 지급하여 여행하는 경우에는 국외여비 중 교통비 및 일당·월당체재비는 지급하지 아니한다.(2008.11.28. 개정)

부 칙(2001.2.15. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(폐지규정) 이 규정 시행과 동시에 본 조합의 여비규정은 이를 폐지한다.

부 칙 (2003.1.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○부터 시행한다.

부 칙 (2006.2.24. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○부터 시행한다.

부 칙 (2008.11.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○부터 시행한다.

부 칙 (2009.10.7. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○부터 시행한다.

부 칙 (2013.4.17. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○부터 시행한다.

부 칙 (2015.5.18. 개정)

이 규정은 2015년 5월 ○○부터 시행한다.

부 칙 (2019.4.26. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○부터 시행한다.

부 칙 (2023.6.5. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○부터 시행한다.

<별표 1> (2023.6.5. 개정)

국 내 여 비 정 액 표

(단위 : 원)

구분 직급	철도운임	선박운임	항공운임	자동차 운임	일 비	숙박비	식 비 (1식당)
임 원							
M급							
3·4급							
5급 이하							

- 주) 1. 자동차운임 실비정액은 행정관청이 인가한 여객 자동차운임으로 한다.
 2. 식비는 1일 2식분을 지급한다. 다만, 당일 출장(1일)의 경우에는 식비를 지급하지 아니한다.
 3. 임원의 경우 여비정액을 초과하였을 때에는 증빙서에 의거 여비와 실비와의 차액을 귀입후 정산할 수 있다.
 4. 교통비실비 계산시 시내버스 및 전철이 운행되는 지역의 경우 동 요금을 적용 계산한다.
 5. 업무상 자가차량 이용이 불가피한 경우 유류비, 통행료, 주차료 등을 실비로 정산할 수 있다.(2013.4.17. 신설)

○ 유류비 지급기준 = 여행거리(km) × 유가 ÷ 연비

－ 여행거리 : 출발지와 출장기간 거리. 다만, 경유지가 있는 경우 경유지를 포함 하여 여행거리 계산

※ 한국도로공사나 민간에서 제공하는 거리계산방법 활용(인터넷 길찾기 등)

－ 유가 : 출장 시작일 기준 한국석유공사 유가정보서비스(www.opinet.co.kr)에 고시된 유가 적용

구 분	휘발유	경유	LPG
유가조회 (www.opinet.co.kr)	국내유가/주유소/제품별 판매가격 조회		국내유가/LPG충전소/평균판매가격 조회
제품구분	보통 휘발유	자동차용 경유	자동차용 부탄

－ 연비

구 분	휘발유 차량	경유 차량	LPG 차량
연비(km/ℓ)	10.06	10.16	7.87

- ※ 1. 신·재생에너지(전기, 수소 등) 차량은 LPG차량의 유류비 지원기준 적용
 2. 하이브리드 차량의 기준연비 : 전기 외 주사용 연료기준으로 지급
 (하이브리드 차량 연료 예시 : 전기+휘발유⇒휘발유, 전기+경유⇒경유)

<별표 2>

당일 귀임시 출장여비 지급액표 (2006.2.24 개정)

구 분	지 급 기 준
6시간 이상 출장	일비정액 + 교통비실비
3시간 이상 출장	일비의 1/ 2해당액 + 교통비실비
3시간 미만 출장	교통비실비

<별표 3>

이 전 료 정 액 표

(단위 : 원)

구분 직급	100km 까지	200km 까지	300km 까지	400km 까지	500km 까지	500km 초과
M급						
3·4급						
5급 이하						

- (주) 1. 부임할 때 가족을 수반하지 아니한 자에게는 이표 정액의 2분의 1에 상당한 금액을 지급한다.
 2. 해상운송시는 위 금액에 조합장이 정하는 금액이내에서 별도로산하여 지급할 수 있다.

<별표 4>

국외여비(항공운임·선박운임·철도운임·자동차운임)지급표

구분 직급	항 공 운 임	선 박 운 임	철 도 운 임	자동차운임
임 원				
M급				
3·4급				
5급 이하				

<별표 5> (2019.4.26. 개정)

일 당 체 재 비 지 급 표

(단위 : 미달러)

구 분	미국, 캐나다, 유럽, 일본			기 타 지 역		
	일비 (1일당)	숙박비 (1일당)	식비 (1일당)	일비 (1일당)	숙박비 (1일당)	식비 (1일당)
임원						
M급						
3급·4급						
5급 이하						

<별표 6>

월 당 체 재 비 지 급 한 도

(단위 : 미달러)

구 분 \ 직 급		임원	M급	3.4급	5급 이하
해외출장자 및 파견자					
해외연수자	미국, 캐나다, 유럽, 일본				
	기 타				

<별표 7>

해외여행 보험료 기준표

(단위 : 백만원)

구 분	임원	M급 이하	비 고
보험가입금액			

계약직직원 운용규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6092)

2000. 7. 1. 제정	2002. 7. 2. 개정
2002.9.11. 개정	2004. 6. 9. 개정
2004.11. 1. 개정	2006. 2.27. 개정
2006.10. 9. 개정	2007. 6.20. 개정
2009. 7.13. 개정	2010. 8.10. 개정
2010.11.16. 개정	2011. 6.16. 개정
2012. 7.20. 개정	2012. 8. 6. 개정
2012.11.21. 개정	2013. 9.10. 개정
2014. 1.17. 개정	2014. 4. 1. 개정
2014. 7.28. 개정	2016. 5.11. 개정
2016. 7.21. 개정	2016.11.11. 개정
2017.11.14. 개정	2018. 5.28. 개정
2018.11.30. 개정	2019. 6.21. 개정
2019. 9. 9. 개정	2019.12.20. 개정
2020. 4.29. 개정	2020.11. 9. 개정
2020.12.31. 개정	2021. 7.14. 개정
2021.10.29. 개정	2022. 1. 1. 개정
2023. 6. 5. 개정	2023.10.25. 개정
2023.12.13. 개정	2024.12.26. 개정
2025. 2.11. 개정	

계약직직원
(모범안)
운용규정

제1편 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 계약직직원의 근로조건 및 운용에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 본 조합이 운용하는 계약직직원에 대하여 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "계약직직원"이란 「직제규정」 제24조에서 정한 직원으로서 이 규정에 의하여 1년 이내의 기간을 정하여 근로계약을 맺은 기간제근로자 및 파트타이머를 말한다.(2013.9.10, 2023.6.5. 개정)
2. "무기계약직직원"이란 본 조합에서 계약직(전문계약직, 산전후대체직, 파트타이머를 제외한다, 이하 이 조에서 같다)으로 최장 2년의 근로계약기간 도래 후 근로계약 기간의 단절없이 기간의 정함이 없는 계약직으로 전환된 자를 말한다.(2013.9.10, 2017.11.14, 2024.12.26. 개정)

제2편 기간제근로자

제1장 인 사

제1절 채용 · 근무지변경 · 대기

제4조(직종구분 및 담당업무) ①기간제근로자(이하 이 편에서 "직원"이라 한다.)의 직종구분 및 담당업무는 다음과 같다.(2013.9.10. 개정)

1. 금융텔러직 : 금융점포에서의 입 · 출금, 송금, 공과금, 통장 재발행, 제신고 등 빠른창구 업무. 다만, 여신 · 신용카드 · 보험 · 외환 · 총무 업무는 제외한다.(2017.11.14. 개정)
2. 전문계약직 : 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 사용기간 제한의 예외로 정한 “전문적 지식 · 기술의 활용이 필요한 경우”에 해당하는 업무 또는 그 밖에 고도의 전문지식이 필요한 고급인력(고용노동부장관이 최근 조사한 고용형태별 근로실태조사 결과에 의하여 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 「한국표준직업분류」의 대분류 2에서 정한 전문가 및 관련 종사자의 근로소득 상위 100분의 25에 해당하는 사람을 말한다)의 업무(2017.11.14. 개정)
3. 일반계약직 : 제1호 및 제2호 외에 경제사업관련 업무 또는 복지후생사업 관련 시설업무, 환경, 기계관련업무 등 해당 분야의 자격증 또는 지식, 기술 활용이 필요한 분야로서 인사위원회가 인정하는 업무(2023.12.13. 개정)
4. 영업지원직(경제) : 컷서, 상품생산, 포장, 판매, 배달, 주유, 정비 등 경제사업장에서의 업무
5. 산전후대체직 : 5급이하 일반직, 기능직, 업무직 등 직원의 산전후휴가시 또는 육아휴직시 일시적 부족인력 충원을 위해 운용하는 직원. 다만, 산전후대체직 직원의 업무는 제1호 및 제3호 직원의 업무에 한한다.
(2017.11.14. 개정)

②직종과 담당업무는 근로계약서에 이를 표시하되, 담당업무는 업무의 범위 · 권한 · 책임정도 등을 감안하여 일반직직원의 업무와 명확히 구분되도록 구체적으로 지정하여 운용하며, 조합장은 업무형편에 따라 제1항의 해당 직종내에서 담당업무를 변경 · 지정할 수 있다.

③조합장은 필요한 경우 근무지를 변경할 수 있다. 다만, 변경근무지는 본

조합을 관할하는 동일 시·군내 지사무소에 한한다.(2017.11.14. 개정)

④금융텔러직, 일반계약직, 영업지원직(경제)의 직명은 주임으로 한다.

(2019.9.9. 신설)(2023.6.5. 개정)

제5조 삭제 (2020.12.31.)

제6조 삭제 (2020.12.31.)

제7조(채용결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 직원으로 채용될 수 없다.(2013.9.10, 2017.11.14, 2018.5.28. 개정)

1. 피성년후견인·피한정후견인·피특정후견인 또는 파산자로서 복권되지 아니한 사람 (2014.1.17, 2018.5.28. 개정)
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년을 경과하지 아니한 사람(2018.5.28. 개정)
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날부터 1년을 경과하지 아니한 사람(2018.5.28. 개정)
4. 법원의 판결 또는 법률의 규정에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 사람 (2018.5.28. 개정)
5. 병역의 의무를 기피중인 사람(2018.5.28. 개정)
6. 계약직직원으로 근무하고, 근로계약 해지 후 1년 이상 경과하지 아니한 사람. 다만, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조제1항 각 호의 사유가 있는 경우는 제외한다.(2013.9.10, 2016.11.11, 2018.5.28. 개정)
7. 신규채용시 제출한 연령을 확인할 수 있는 서류상의 생년월일을 기준으로 만 60세 이상인 사람. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 영농 및 축산기술 지도, 농약판매, 제4조제1항제3호 및 제4호의 업무 중 인사위원회가 정하는 업무의 수행이 가능한 사람에 대하여는 만 70세 이상인 사람(2016.7.21, 2017.3.30, 2017.11.14, 2018.5.28, 2019.9.9, 2023.6.5. 개정)
 - 가. 본문에 의한 채용결격사유의 발생으로 인하여 근로계약이 해지 된 이 후 1년 이상 경과한 사람(2023.6.5. 신설)
 - 나. 가목에 해당하지 아니하는 사람으로서 채용공고일 전일을 기준으로 만 60세 이상인 사람 (2023.6.5. 신설)
8. 「농업협동조합법」 제52조제4항, 제5항, 제107조, 제112조의 규정에 의하여 본 조합의 사업과 실질적 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 사람(2017.11.14, 2018.5.28. 개정)
9. 그 밖에 조합장이 직원으로 채용하는 것이 부적당하다고 인정하는 사람 (2017.11.14, 2018.5.28. 개정)

제8조 삭제 (2020.12.31.)

제9조 삭제 (2020.12.31.)

제10조 삭제 (2020.12.31.)

제11조 삭제 (2020.12.31.)

제12조 삭제 (2020.12.31.)

제12조의2(대기) 조합장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직무를 부여하지 아니하고 대기를 명할 수 있다.(2013.9.10, 2017.5.22. 개정)

1. 직무수행능력이 부족하여 근무성적 또는 업무실적이 불량할 때
2. 징계사유에 해당되어 인사위원회(징계위원회 포함)에 부의될 때
3. 명백하지 않은 사실을 적시하여 언론매체에 정보를 제공하거나 사내통신망에 게시 등의 행위로 조합의 명예와 위신을 실추시키는 때
4. 사고관련 가능성 등으로 그 업무를 수행할 수 없다고 판단되는 때
5. 그 밖에 우리 조합 사무형편상 필요할 때

제12조의3(휴직) 무기계약직직원의 휴직에 관하여는 「인사규정」 제54조부터 제56조까지의 규정을 준용하며, 직원의 육아휴직(육아기 근로시간 단축을 포함한다) 및 가족돌봄휴직에 관하여는 「인사규정」 제54조제4항부터 제9항까지의 규정을 준용한다.(2017.11.14, 2023.6.5. 개정)

제2절 고과평정

제13조(고과평정) ①고과평정은 근무성적평정 및 가산평정으로 구분한다.

②고과평정의 결과는 재계약 및 임금조정 등에 반영한다.

제14조(근무성적평정) ①직원에 대하여는 계약일로부터 6월이 되는 날과 계약 만료일 30일전까지 별지 제2호 서식에 의한 근무성적평정표에 따라 근무성적평정을 실시한다. 다만, 무기계약직직원에 대하여는 6월 30일과 12월 31일을 기준으로 연2회 근무성적평정을 실시할 수 있다.(2013.9.10, 2017.11.14, 2024.12.26. 개정)

②근무성적평정은 2차 평정을 원칙으로 하며, 1차 평정자는 해당업무 담당 책임자로, 2차 평정자는 차상위 책임자로 한다.

③근무성적평정은 각 평정자가 독립하여 평정하되 최종 평정점수는 각 평정자의 평정점수를 합산한 후 평균하여 산출한다.

④직원의 근무지 변동이 있을 경우 전입사무소 평정자는 전출사무소 업무담당 책임자의 의견 등을 참고하여 평정한다.(2013.9.10. 개정)

제15조(가산평정) 직원이 직무와 관련하여 표창을 받은 때에는 다음 각 호의

점수를 가산하여 별지 제8호 서식에 따라 평정하되 가점은 10점을 초과할 수 없다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

1. 중앙회장 표창 : 4점
2. 중앙회 전무이사 및 대표이사(농협경제지주 및 농협금융지주 대표이사를 포함한다), 농협은행장, 농협생명보험 및 농협손해보험 대표이사, 농협하나로유통 대표이사, 본 조합 조합장(특별공적상) 표창 : 3점(2016.5.11, 2017.5.22, 2017.11.14. 개정)
3. 중앙회 지역본부장(농협경제지주의 지역본부장을 포함한다) 표창 : 2.5점(2017.11.14, 2018.5.28. 개정)
4. 중앙회 시군지부장(농협은행의 시군지부장을 포함한다), 본 조합 조합장(공로상) 표창 : 2점(2017.11.14, 2018.5.28. 개정)

제3절 표 창

제16조(표창수여) 조합에 기여한 공이 있거나 모범이 되는 직원에 대하여는 표창을 수여할 수 있다.

제17조(준용) 직원의 표창에 관하여는 「인사규정」 제86조 내지 제89조를 준용한다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

제4절 징 계

제18조(징계의 종류) ①직원에 대한 징계의 종류 및 효과는 다음과 같다.
(2013.9.10. 개정)

1. 징계해직 : 직원으로서의 신분을 제적하여 해직한다.(2013.9.10. 개정)
2. 정직 : 정직기간동안 직무에 종사하지 못하며, 계약기간 경과 후 재계약을 체결할 수 없다.(2016.5.11. 개정)
3. 감봉 : 계약기간 경과 후 재계약을 체결할 수 없다.
4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 한다.

②제1항의 징계 중 정직은 "정직 1월"을, 감봉은 "감봉 1월"을 부과함을 원칙으로 하되, 각각 최고 6월까지 부과할 수 있다.(2016.5.11. 개정)

제19조(징계사유) ①직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 징계한다.(2013.9.10, 2018.5.28. 개정)

1. 횡령, 배임, 절도 또는 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위나 부정한 행위를 한 때(2017.11.14. 개정)

2. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 본 조합에 손실을 초래하게 한 때
3. 법령, 정관, 제규정 또는 정당한 명령·지시를 위반하여 본 조합내의 질서를 문란하게 한 때
4. 본 조합의 명예를 훼손하거나 사회적으로 중대한 물의를 일으킨 때
(2017.11.14. 개정)

②제1항의 징계사유에 의하여 본 조합에 재산상의 손해가 발생한 때에는 그 책임에 따라 변상 하도록 할 수 있다.

제20조(징계절차) ①조합장은 징계사유가 발생하였을 때에는 징계위원회에 부의하여 의결한다.

②징계위원회는 조합장 및 조합장이 지명하는 3명의 직원으로 구성하며, 위원장은 조합장으로 한다.

③징계위원회는 재적위원 3인 이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④동일한 징계사유로 정규직원과 일괄하여 징계 의결할 경우 및 제19조제1항제4호에 해당하는 경우에는 제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 정규직원의 징계절차에 따른다.(2020.1.1. 개정)

제21조(준용) ①직원의 징계에 관하여는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 제8조 내지 제21조, 제23조, 제24조, 제27조의 규정을 준용한다.

(2013.9.10. 개정)

②직원의 변상판정에 관하여는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 제45조 내지 제49조, 제55조 내지 57조 및 「징계변상규정」 제11조 및 제12조의 규정을 준용한다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

제5절 해 직

제22조(의원해직) 직원이 본인의 형편에 의하여 사직원을 제출하는 경우에는 사무소장이 승낙하는 날에 근로계약을 해지하여 의원해직 처리한다. 다만, 사무소장의 승낙이 없더라도 사직원을 제출한 날부터 7일이 경과한 날에 해직의 효력이 발생한다.(2013.9.10. 개정)

제23조(당연해직) 직원이 사망한 경우에는 사망일의 다음날에, 계약기간 만료 시에는 계약기간 만료일의 다음날에 근로계약이 당연 해지되어 해직의 효력이 발생한다.(2013.9.10. 개정)

제24조(직권해직) ①조합장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 계

약기간에 불구하고 근로계약을 해지한다.(2013.9.10, 2017.11.14, 2020.12.31. 개정)

1. 형사사건 기소에 따른 구속·병역·질병 및 그 밖의 사유로 장기간 업무 수행이 불가능할 때(2017.11.14. 개정)
2. 소급하여 1년 이내에 7일간 무단결근하는 경우 또는 평소 출근성적 불량을 이유로 3회 이상 주의를 받고도 또 다시 결근하는 경우(2002.7.2. 개정)
3. 정신 또는 신체상 결함으로 직무수행을 감당할 수 없다고 인정될 때
4. 제7조의 규정에 의한 채용결격사유가 발생 또는 발견된 때
5. 「채용준칙」 제40조의 신체검사 불합격기준에 해당될 때(2020.12.31. 개정)
6. 준수하여야 할 복무사항 및 근로계약 내용을 위반한 경우
7. 일부사업의 중단, 일부사무소 폐쇄 또는 담당업무의 다른 법인으로의 이관, 그 밖에 사무소 형편 등 긴급한 경영상의 필요로 계약직직원의 고용이 필요하지 아니할 때

②제1항제2호의 사유에 의한 해직일은 7일째 무단결근일의 다음날 또는 3회 이상 주의를 받은 후의 최초 결근일로 하며, 제1항제1호 및 제3호 내지 제7호 사유에 의한 해직은 제20조의 규정에 의한 징계위원회의 의결을 얻은 날의 다음날부터 해직의 효력이 발생한다.(2017.11.14. 개정)

③제1항 각 호에 의한 해직시에는 해당 직원에게 30일전에 해고의 예고를 하여야 하고, 30일전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한 후 직권 해직한다. 다만, 직원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 「근로기준법」 제26조에서 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.(2013.9.10, 2016.5.11, 2017.11.14. 개정)

④채용권자는 직원을 직권해직할 경우 해고의 예고 또는 해직의 사유 및 그 시기를 직원에게 서면으로 통지하여야 한다.(2013.9.10. 개정)

제2장 복 무

제1절 일반적으로 지켜야 할 사항

제25조(준수사항) 직원은 직무를 수행함에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.(2013.9.10. 개정)

1. 성실의무 : 본 조합의 사명을 명심하고 본 조합 운영의 기본이 되는 법령과 제규정을 준수하여 성실히 직무를 수행하여야 한다.
2. 준수의무 : 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상 정당한 명령과 지시를

준수하여야 한다.(2017.11.14. 개정)

3. 친절·공정의 의무 : 사무소 내외에서 업무를 수행함에 있어 항상 단정한 몸가짐을 유지하여야 하며, 지정된 복장이 있는 경우에는 지정된 복장을 착용하고 공사를 분별하여 친절·공정하게 업무를 처리하여야 한다.
4. 청렴의무 : 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 받아서는 아니된다.
5. 품위유지의무 : 본 조합의 명예와 위신을 실추·손상하는 일이 없도록 항상 말과 행동을 조심하여야 한다.
6. 비밀엄수의무 : 직무상 알게 된 본 조합과 거래처의 비밀을 엄수하여야 하며, 허가없이 문서 (전자문서를 포함한다)를 외부에 유출시키거나 타인에게 열람 또는 인도하여서는 아니된다.
7. 직장이탈금지의무 : 근무시간 중 정당한 사유 또는 상사의 승인없이 직장을 이탈하여서는 아니 된다.

제26조(다른 직업종사의 제한) 직원은 원칙적으로 다른 직업에 종사할 수 없다. 다만, 조합장의 승인을 얻어 본 조합 및 계통농협의 이익과 상반되지 아니하고 담당직무의 수행에 부당한 영향을 주지 아니하는 직업에 한하여 종사할 수 있다.(2013.9.10. 개정)

제27조(보증행위의 금지) 직원은 본 조합에 대하여 타인의 채무보증인이 되지 못한다.(2013.9.10. 개정)

제28조(신고 등) 직원은 직무와 관련한 자신의 신상에 변동 사항이 발생한 경우에는 이를 사무소에 알려야 하며 사무소에서 요구하는 공부(公簿) 그 밖의 필요사항을 제출하여야 한다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

제29조(손해배상) 직원이 업무수행 중 고의 또는 중대한 과실로 본 조합에 손해를 끼친 때에는 손해액을 배상하여야 한다.(2013.9.10. 개정)

제2절 근무시간 및 휴게시간

제30조(근무시간 및 휴게시간) ①직원의 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하며, 18세 미만자의 근무시간은 오전 9시부터 오후 5시까지로 한다.(2013.9.10, 2016.11.11, 2017.11.14. 개정)

②휴게시간은 12시부터 13시까지로 하고 업무수행에 지장이 없도록 교대로 이용하여야 한다. 다만, 교대할 경우에는 1시간의 휴게시간이 보장되도록 휴게시간을 변경할 수 있다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

③업무형편상 부득이한 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 시업·

종업시각 및 휴게시간을 변경할 수 있다. 다만, 18세 미만자에게는 오후 10시부터 오전 6시까지 사이의 야간근무를 명할 수 없다.(2013.9.10. 개정)

④조합장은 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 여성직원(고용노동부령으로 정하는 유산, 조산 등 위험이 있는 여성직원의 경우 임신 전기간)이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2016.11.11, 2025.2.11. 개정)

⑤제4항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 직원의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.(2014.7.28. 신설)(2016.11.11, 2018.11.30. 개정)

⑥가족돌봄 등 「복무규정」 제15조제7항 각 호의 사유로 근로시간을 단축하는 직원에 대한 사항은 「복무규정」 제15조제7항부터 제8항까지를 준용하며, 근로시간에 비례하여 임금을 계산한다.(2019.12.20. 신설)

⑦임신 중인 여성직원이 1일의 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료시간 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 등 「근로기준법 시행령」에서 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2021.10.29. 신설)

⑧생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 직원이 청구하면 1일 2회 각각 30분의 유급 수유 시간을 부여한다.(2023.6.5. 신설)

제31조(시간외근무와 휴일근무) ①업무형편상 필요한 경우에는 「근로기준법」이 정하는 범위안에서 근무시간외에 따로 시간외근무 또는 휴일근무를 명할 수 있다. 다만, 영업지원직(경제)은 따로 정하는 바에 의한다.(2013.9.10. 개정)

②임신 중인 직원은 시간외근로를 할 수 없으며, 산후 1년이 경과되지 않은 직원에 대한 연장근무 시간은 1일 2시간, 1주일 6시간, 1년 150시간을 초과할 수 없다.(2013.9.10. 개정)

③18세 미만자의 연장근무시간은 1일 1시간을 초과할 수 없으며, 18세 미만자에게는 휴일근무를 명할 수 없다.(2013.9.10. 개정)

제3절 근태관리

제32조(근태관리) ①직원의 소속사무소장은 별지 제3호 서식에 의한 근태관리 기록부를 비치하고 근태상황을 기록·관리 하여야 한다. 다만, 근태상황의 기록·관리는 전산으로 할 수 있다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

②직원의 소속 사무소장은 연장근무와 휴일근무에 대하여 별지 제4호 서식

에 의한 시간외근무기록부를 비치하고 이를 기록·관리 하여야 한다.

(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

제33조(출근 및 퇴근) ①직원은 근무시간 전에 근무지에 도착하여 근무시간과 동시에 업무를 시작할 수 있도록 준비 하여야 하며, 이를 위반한 경우에는 지각으로 처리한다.(2013.9.10. 개정)

②직원은 근무시간 종료 후 상급자에 업무종료 보고를 하고 연장근무여부를 확인한 후 퇴근하여야 하며, 이를 위반한 경우에는 조퇴로 처리한다.

(2013.9.10. 개정)

제34조(결근) ①질병 그 밖의 부득이한 사유로 결근하고자 하는 경우에는 전일 근무시간 종료전까지 담당책임자에게 신고하여 승낙을 받아야 한다. 다만, 긴박한 사유 등으로 전일에 신고가 불가능할 경우에는 당일 근무시간 전까지 연락하여 승낙을 받아야 한다.

②제1항에 의한 신고 또는 연락이 없는 경우와 담당책임자가 허락하지 아니 하였음에도 결근하는 경우에는 무단결근으로 처리한다.

③결근일은 무급으로 한다.(2017.11.14. 개정)

제4절 휴일 및 휴가

제35조(휴일) ①직원의 유급휴일은 다음과 같다.

1. 토요일 및 일요일(다만, 1일은 유급으로 하고 나머지 1일은 무급으로 한다)
(2016.11.11. 개정)

2. 근로자의 날(5월 1일)

3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일 및 대체공휴일
(2014.7.28, 2017.11.14. 개정)

②삭제 (2019.12.20.)

③제1항에 불구하고 업무의 특성상 사무소단위로 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일, 대체공휴일 근무가 불가피한 경우에는 주중의 다른 날을 휴일로 할 수 있다.(2016.11.11. 개정)

제36조(휴일근무) 삭제 (2013.09.10.)

제37조(휴가의 구분) 직원의 휴가는 연차휴가·인정휴가·청원휴가 및 명령휴가로 한다.

제38조(연차휴가) ①연차휴가는 전년도 계약일로부터 해당년도 계약당일 전일까지 80퍼센트 이상 근무한 자에 대하여는 15일, 80퍼센트 미만 근무한 자에 대하여는 1월간 개근시 1일의 휴가를 준다.(2017.5.22. 개정)

- ②계속 근무년수가 1년 미만인 자에 대하여는 1개월간 개근시 1일의 유급휴가를 준다.(2017. 5.22. 개정)
- ③삭제 (2018.5.28.)
- ④근속년수 3년 이상의 자는 1년을 초과하는 근무년수 2년당 1일을 연차휴가일수에 산입한다. 이 때 채용전 군 경력자는 군복무기간이 3년 이상인 자는 3년, 2년 이상인 자는 2년, 1년 이상인 자는 1년을 근무년수에 가산하며, 연차휴가의 최고일수는 25일 이내로 한다.(2017.5.22. 개정)
- ⑤휴가는 직원의 청구가 있는 시기에 준다. 다만, 업무형편상 직원이 신청한 기간에 휴가를 주기 어려울 때에는 직무범위규정에서 정한 전결권자가 그 시기를 변경할 수 있다.(2017.5.22. 개정)
- ⑥본 조합의 사정으로 연차휴가를 허가하지 못한 경우에는 미사용휴가일수 1일을 8시간으로 하여 월 통상임금의 183분의 1.83배를 보상금으로 지급한다. 다만, 영업지원직(경제)는 소정근로시간수에 대하여 시간당임금의 1.83배를 보상금으로 지급한다.(2017.5.22. 개정)
- ⑦제34조제3항에도 불구하고 연차휴가 사용년도 중 최초 결근 1일은 연차휴가 1일로 본다.(2017.5.22, 2017.11.14. 개정)
- ⑧계속 근무년수가 1년 미만인 직원의 사용하지 아니한 연차휴가에 대한 연차휴가 보상금은 사용기간 종료일의 다음달 급여지급일 이내에 정산하여 지급한다.(2018.11.30. 신설)
- 제39조(인정휴가) 인정휴가는 「복무규정」 제25조를 준용한다. 다만, 같은 규정 제25조제17호와 제18호는 준용하지 아니한다.(2013.9.10, 2017.11.14, 2019.9.9, 2022.1.1. 개정)
- 제40조(청원휴가) 청원휴가는 「복무규정」 제27조제1항을 준용한다.
(2017.11.14. 개정)
- 제41조(명령휴가) ①사고우려가 있다고 판단되는 업무로서 같은 업무를 6월 이상 계속하여 담당한 자에 대하여는 사고예방 및 조기발견을 위하여 연 1회 3일 이내에서 유급휴가를 실시한다. 다만, 결근·휴가·출장 등의 사유로 계속하여 3일 이상 같은 업무를 담당하지 아니한 자에 대하여는 휴가를 실시하지 아니할 수 있다.(2017.11.14. 개정)
- ②직원의 건강관리를 위하여 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에서 정한 감염병에 걸린 자에 대하여는 10일 이내에서 유급휴가를 명할 수 있다.(2017.11.14, 2020.11.9. 개정)
- 제42조(휴가의 신청과 허가 및 기간계산) ①휴가의 신청, 허가 및 기간계산은 「복무규정」 제28조와 제29조를 준용한다.(2017.11.14. 개정)

②각종 휴가는 급여에 영향을 미치지 아니한다. 다만, 업무상 재해로 인한 부상 또는 질병으로 인한 휴가자에 대하여는 임금을 지급하지 아니하고 난임치료휴가에 대해서는 연간 최초 2일에 한하여 지급 한다.(2018.5.28, 2025.2.11. 개정)

제5절 출 장

제43조(출장) ①채용권자는 직무수행을 위하여 필요한 경우 직원의 출장을 명할 수 있다.
②출장에 여비가 소요되는 경우에는 여비규정에 따라 5급 이하 직원에 준하여 여비를 지급한다.

제3장 임 금

제1절 임금결정

제44조(임금의 결정) ①직원의 임금은 연간총액임금으로 하여 ()원 이내에서 조합장과 직원간의 계약에 따라 정한다. 다만, 영업지원직(경제)은 시간급으로 하며 시간급 금액은 조합장이 정한다.(2013.9.10. 개정)
②제1항의 규정에 불구하고 일반계약직 및 전문계약직의 연간총액임금액은 동종업계의 임금수준을 감안하여 조합장이 인사위원회 의결을 얻어 따로 정할 수 있다.(2013.9.10. 개정)
③제1항의 연간총액임금에는 근로의 대상으로 지급하는 일체의 금품과 업무마감을 위한 일상적인 연장근무에 따른 연장근무수당을 포함한다. 다만, 제38조제6항, 제46조, 제47조의 규정에 의하여 지급하는 경우에는 연간총액임금에 포함하지 아니한다.(2017.11.14. 개정)

제45조(임금의 계산과 지급방법) ①월 통상임금은 제44조제1항에 따라 정한 연간총액임금을 12로 나눈 금액으로 한다. 다만, 육아기 근로시간 단축 직원은 근로시간에 비례하여 월 통상임금을 계산한다.
②임금의 계산기간은 매월 1일부터 말일까지로 하여 제1항의 규정에 의한 월 통상임금을 매월 21일(토요일 또는 휴일일 때에는 직전 영업일을 말한다)에 지급한다. 다만, 제47조의 초과근무수당은 다음달 급여지급일에 지급한다.(2017.11.14. 개정)

- ③채용월과 퇴직월의 임금은 월 통상임금을 일할 계산하여 지급하며, 이 경우 채용일과 퇴직일은 근무일수에 산입한다.(2019.9.9. 개정)
- ④전월 임금지급일 이후 해당 월 임금지급일까지의 기간 중에 결근 또는 무급휴가일이 있는 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 월 통상임금을 일할계산하여 차감 지급한다.(2017.11.14. 개정)
- ⑤월별 임금의 계산에 있어서 원미만의 단수는 계산하지 아니하고 전액 현금으로 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 법령에 정하여진 경우에는 임금의 일부를 공제할 수 있으며, 본인이 희망하는 경우에는 본인이 지정하는 본 조합의 항시 입출금이 가능한 예금계좌에 입금함으로써 그 지급에 갈음할 수 있다.
- ⑥성과급은 지급일 현재 재직중인 직원에 한하여 지급하되 휴직·정직·대기 중에 있는 자에 대하여는 지급하지 아니한다.
- ⑦영업지원직(경제)의 시간급 및 임금 지급에 관한 세부사항은 제81조부터 제88조까지의 규정을 준용한다.(2013.9.10. 신설)
- 제45조의2(휴직·대기·정직기간중의 임금) ①휴직기간의 급여는 다음 각 호의 기준에 따라 지급한다.(2017.11.14. 개정)
1. 육아휴직 : 육아휴직일로부터 1년이내의 기간은 월 통상임금의 100분의 50을 지급하며 1년을 초과하는 육아휴직기간은 급여를 지급하지 아니한다.(2018.11.30, 2025.2.11. 개정)
 2. 가족돌봄휴직 : 최초 90일은 월 통상임금의 100분의 20해당액을 지급하고 나머지 기간은 지급하지 아니함(2018.11.30. 개정)
 3. 그 밖의 휴직 : 무기계약직에 한하여 월 통상임금의 100분의 60을 지급. 다만, 업무와 관련이 없는 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 개정)
- ②대기자에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따라 지급한다.(2022.1.1. 개정)
1. 제12조의2제1호에서 제4호의 경우 : 무기계약직에 대하여 통상임금의 100분의 60해당액(2022.1.1. 신설)
 2. 제12조의2제5호의 경우 : 평균임금의 100분의 70해당액(평균임금의 100분의 70해당액이 통상임금을 초과하는 경우 통상임금)(2022.1.1. 신설)
- ③정직기간 중에는 통상임금의 100분의 60해당액을 지급한다.

제2절 성과급 등

- 제46조(성과급) ①조합장이 경영성과 등을 고려하여 성과급이 필요하다고 인정되는 경우에는 담당업무실적 등을 감안하여 매분기별로 월 통상임금이내에서 별도의 성과급을 직원별로 차등하여 지급할 수 있다.(2018.11.30. 개정)

②성과급은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급하되, 휴직·정직·사고 및 사무형편상 대기자(정년대기자를 제외한다)를 제외한다.(2018.11.30. 신설)

③제1항에도 불구하고, 성과급은 결정된 연간 지급률 이내에서 12로 나누어 매월 지급할 수 있다. 다만, 매월 지급하는 경우 전월 출근일수가 ()일 미만인 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 개정)

④제3항의 출근일수에는 출장일은 포함하며, 휴일의 출근은 제외한다.
(2018.11.30. 신설)

제47조(초과근무수당) ①제31조에 의한 연장근무와 휴일근무에 대하여는 제45조제1항의 월통상임금에 초과근무시간수를 곱한 금액의 183분의 1.83배를 수당으로 지급한다.(2013.9.10. 개정)

②오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 사이의 야간근무에 대하여도 제1항과 같다.(2017.11.14. 개정)

제48조(비상시 임금지급) 제45조제2항의 규정에 불구하고 본인 또는 본인의 수입에 의하여 생계를 유지하는 자가 혼인·출산·질병·사망 및 재해를 입은 경우로서 본인이 요청할 시에는 임금지급일전이라도 그전의 근로에 대한 임금을 지급할 수 있다.

제3절 퇴직급여

제49조(퇴직금의 계산) ①직원이 해직할 경우에는 근속기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금 해당액에서 구「국민연금법」(법률 제5623호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제75조제6항에 따라 근로자가 지급받은 것으로 보는 퇴직금전환금 납부누계액(본 조합이 1993. 1. 1.부터 1999. 4. 30.까지 납부한 액의 누계액을 말한다)을 차감한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 다만, 근속기간이 1년 미만인 자에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

②제1항의 "평균임금"이란 이를 산정하여야 할 사유발생일 이전 3월간의 본인에 대하여 지급된 임금총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.

③퇴직금산정시 계속근무 1년초과 후 1년미만의 기간에 대하여는 일할계산한다.

제49조의2(퇴직연금) 직원은 퇴직급여제도로써 퇴직연금을 가입할 수 있다. 이 경우 퇴직연금에 관하여는 「직원 퇴직급여 및 재해보상 규정」 제7조, 제13조 내지 제16조를 준용하며 이 규정에서 정하지 않은 사항은 퇴직연금규약과 「근로자퇴직급여 보장법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙에서 정한 바에 의한다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

제50조(지급시기) ① 「채용준칙」 제52조의 규정에 따라 재계약한 자의 퇴직금은 재계약기간 종료후 최종해직후 14일 이내에 지급을 하여야 한다. 다만, 직원의 동의가 있는 경우에는 30일 이내에 지급할 수 있다.(2017.11.14, 2021.7.14. 개정)

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 직원이 요청하는 경우에는 해직하기 전에 계속 근무한 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금산정을 위한 계속근무연수는 정산시점부터 새로이 기산한다.

1. 무주택자인 직원이 본인 명의로 주택을 구입하는 경우(2017.11.14. 개정)
2. 무주택자인 직원이 주거를 목적으로 「민법」 제303조에 따른 전세금 또는 「주택임대차보호법」 제3조의2에 따른 보증금을 부담하는 경우. 이 경우 직원이 본 조합에 근무하는 기간 동안 1회로 한정한다.(2017.11.14. 개정)
3. 직원이 6개월 이상 요양을 필요로 하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 질병이나 부상에 대한 의료비를 해당 직원이 본인 연간 임금총액의 1천분의 125를 초과하여 부담하는 경우

가. 직원 본인

나. 직원의 배우자

다. 직원 또는 그 배우자의 부양 가족(「소득세법」 제50조제1항3호에 따른 부양가족)(2017.11.14, 2021.7.14. 개정)

4. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 직원이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산선고를 받은 경우(2017.11.14. 개정)
5. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 직원이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차개시 결정을 받은 경우(2017.11.14. 개정)
6. 사용자가 기존의 정년을 연장하거나 보장하는 조건으로 단체협약 및 취업규칙을 통하여 일정나이, 근속시점 또는 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 제도를 시행하는 경우(2018.5.28, 2018.11.30. 개정)
7. 사용자가 근로자와의 합의에 따라 소정근로시간을 1일 1시간 또는 1주 5시간이상 변경하여 그 변경된 소정근로시간에 따라 근로자가 3개월 이상 계속 근로하기로 한 경우(2018.11.30. 신설)
8. 「근로기준법」에 따른 근로시간의 단축으로 근로자의 퇴직금이 감소되는 경우(2018.11.30. 신설)
9. 재난으로 피해를 입은 경우로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유

에 해당하는 경우

(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난)(2012.7.20, 2018.11.30, 2021.7.14. 개정)

③제2항에 의하여 퇴직금을 중간정산하는 경우에는 직원으로부터 신청서 및 영수증을 받아 근로계약서에 첨부 보관하여야 하며 퇴직한 날부터 5년이 경과한 날까지 관련 증명서류를 보존하여야 한다.

제4장 교육·안전 및 후생복지

제51조(교육) ①본 조합은 직원의 실무처리능력과 봉사자로서의 기본자질 함양을 도모하고 협동정신을 고양하기 위하여 교육기회를 부여한다.(2013.9.10. 개정)

②직원은 사업장내에서 사무소장 또는 사무소장이 위임한 자의 업무처리능력함양 교육과 사무소외에서의 각종 교육에 있어서 최대의 교육효과를 얻기 위하여 성실히 교육에 임하여야 한다.(2013.9.10. 개정)

제52조(건강진단) 사무소장은 직원에 대하여 매년 일반건강진단을 실시하여야 하며, 직원은 사무소장의 지시에 따라 건강진단을 받아야 한다. 다만, 채용시 건강진단을 받은 직원의 경우에는 해당연도의 건강진단은 이를 생략한다.
(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

제53조(재해보상) ①직원이 업무상 부상을 당하였거나 질병에 걸린 경우 및 업무상 사망한 경우에는 「산업재해보상보험법」에 따른 산업재해보상보험금을 지급함으로써 재해보상금지급에 갈음한다.(2013.9.10, 2017.11.14. 개정)

②사무소장은 직원의 재해보상에 대비하여 「산업재해보상보험법」이 정하는 산업재해보상보험에 가입하여야 한다.(2013.9.10. 개정)

③제1항의 규정에도 불구하고 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴가·휴직 기간에 대하여는 평균임금과 「산업재해보상보험법」에 의한 휴업급여와의 차액을 재해위로금으로 지급할 수 있다.(2017.11.14, 2021.7.14. 개정)

제53조의2(후생복지지원) ①직원의 후생복지지원에 대하여는 「직원급여규정」 제25조의 규정을 준용한다.(2013.9.10, 2016.11.11, 2017.11.14. 개정)

②그 밖의 후생복지에 관한 사항은 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제5장 제증명서 발급

제54조(제증명서 등) ①본 조합은 직원의 청구가 있을 경우 별지 제5호 서식

에 의한 재직증명서, 별지 제6호 서식에 의한 경력증명서 및 별지 제7호 서식에 의한 퇴직증명서를 발급한다.(2017.11.14. 개정)

②제1항의 규정에 의한 증명서를 청구할 수 있는 사람은 계속하여 30일이상 근무한 직원으로 한다.

③퇴직증명서를 청구할 수 있는 기한은 퇴직 후 3년이내로 한다.

제6장 보 칙

제55조(운용기준) 직원의 정원 및 예산 등 운용기준은 사업계획의 수립 및 수지예산의 편성시 이를 정한다.(2013.9.10. 개정)

제55조의2 삭제 (2020.12.31.)

제55조의3(그 밖의 사항) 이 규정에 따른 임금수준이 「최저임금법」 등 법령에서 정한 최저임금 기준보다 낮을 경우에는 그 부족금에 대하여 조정수당을 지급할 수 있다. 다만, 관련 규정개정 등에 따른 임금수준이 최저임금 기준 이상일 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 신설)

계약직직원
(모범안)
운용규정

제3편 파트타이머 (2013.9.10. 신설)

제1장 인 사

제1절 채 용

제56조 삭제 (2020.12.31.)

제57조 삭제 (2020.12.31.)

제58조 삭제 (2020.12.31.)

제59조 삭제 (2020.12.31.)

제60조 삭제 (2020.12.31.)

제61조 삭제 (2020.12.31.)

제62조 삭제 (2020.12.31.)

제63조(휴직) 파트타이머의 육아휴직(육아기 근로시간 단축을 포함한다) 및 가

죽돌봄휴직에 관하여는 「인사규정」 제54조제4항부터 제9항까지의 규정을 준용한다.(2017.11.14. 2023.6.5. 개정)

제64조(재계약) ① 「채용준칙」 제61조제2항에 따라 재계약하는 경우에는 동 준칙 제56조 및 제58조의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 근로계약서를 재작성하여 종전의 서류와 함께 보관하여야 한다.(2021.7.14. 2023.6.5. 개정)

②근로계약기간중 2회 실시한 고과평정 점수 평균이 70점 미만인 자와 감봉 이상의 징계처분을 받은 자는 새로이 재계약을 할 수 없다.

제65조(근무지 변경) 조합장은 필요한 경우 파트타이머의 동의를 얻어 근무지를 변경할 수 있다. 이 경우 변경근무지는 본 조합을 관할하는 동일 시·군내 지사무소에 한한다.(2017.11.14. 개정)

제2절 근무성적평정

제66조(근무성적평정) ①파트타이머에 대하여는 계약일로부터 6월이 되는 날과 계약만료일 30일 전일까지 별지 제2호 서식에 의한 근무성적평정표에 따라 근무성적평정을 실시한다.(2017.11.14. 개정)

②근무성적평정은 2차 평정을 원칙으로 하며, 1차 평정자는 해당 업무 담당 책임자로, 2차 평정자는 차상위 책임자로 한다.

③근무성적평정은 각 평정자가 독립하여 평정하되 최종 평정점수는 각 평정자의 평정점수를 합산한 후 평균하여 산출한다.

④근무성적평정 결과는 재계약, 임금조정 등에 반영한다.

제3절 표 창

제67조(표창수여) ①조합에 기여한 공이 있거나 모범이 되는 직원에 대하여는 표창을 수여할 수 있다.

②표창수상자에 대하여는 해당년도 근무성적 평정 시 매1회당 5점으로 10점 이내에서 가점을 부여할 수 있다.

제68조(준용) 파트타이머의 표창에 관한 그 밖의 사항은 「인사규정」 중 표창 관련규정을 준용한다.(2017.11.14. 개정)

제4절 징 계

제69조(징계의 종류·사유 및 절차) 파트타이머에 대한 징계의 종류·사유 및 절차에 대하여는 제18조부터 제20조까지의 규정을 준용한다.

제70조(준용) 파트타이머의 징계 및 변상판정에 관하여 특별히 규정하지 아니한 사항은 「회원조합징계변상업무처리준칙」과 그 관련 규정을 준용한다.
(2017.11.14. 개정)

제5절 해 직

제71조(준용) 제22조부터 제24조까지의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.

제2장 복 무

제1절 일반적으로 지켜야 할 사항

제72조(준용) 제25조부터 제29조까지의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.

제2절 근무시간 및 휴게시간

제73조(근무시간) ①파트타이머의 근무시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간 이내, 1주간 40시간 이내로 한다. 다만, 18세 미만자의 근무시간은 1일 7시간 이내, 1주 35시간 이내로 한다.(2014.7.28. 개정)

②제30조제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제7항, 제8항 및 제31조의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.(2014.7.28, 2017.11.14, 2019.12.20, 2021.10.29, 2023.6.5. 개정)

③파트타이머의 근무시간은 제1항의 기준에 따라 개별근로계약서에 시업시각과 종업시각을 명시하여야 한다.

제74조(휴게시간) 파트타이머의 휴게시간은 근무시간이 4시간인 경우에는 30분, 8시간인 경우에는 1시간을 1회 또는 2회에 분할하여 근무시간 중에 주어야 한다.

제3절 근태관리

제75조(근태관리) 제32조부터 제34조까지의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.

제4절 휴일 및 휴가

제76조(휴일) ①파트타이머의 휴일은 다음과 같다.

1. 토요일 및 일요일(2016.11.11, 2017.11.14. 개정)
2. 근로자의 날(5월 1일)
3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일 및 대체공휴일(2014.7.28, 2017.11.14. 개정)
- ②제1항제1호 중 1일, 제2호 및 제3호의 휴일은 유급으로 하며, 제1항제1호 중 나머지 1일은 무급으로 한다. 제1항제1호의 유급휴일은 1주간의 소정근로일수를 개근한 자에게 준다.(2016.11.11, 2019.12.20. 개정)
- ③제1항에 불구하고 업무의 특성상 사무소단위로 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일, 대체공휴일 근무가 불가피한 경우에는 주중의 다른 날을 휴일로 할 수 있다. (2016.11.11. 개정)

제77조(휴가의 구분) 파트타이머의 휴가는 연차휴가·인정휴가·청원휴가 및 명령휴가로 한다.

제78조(연차휴가) ①연차휴가는 전년도 계약일로부터 해당년도 계약당일 전일까지 80퍼센트 이상 근무한 자에 대하여는 15일, 80퍼센트 미만 근무한 자에 대하여는 1월간 개근시 1일의 휴가를 준다.(2017.5.22. 개정)

②계속 근무년수가 1년 미만인 자에 대하여는 1개월간 개근시 1일의 유급휴가를 준다.(2017.5.22. 개정)

③삭제 (2018.11.30.)

④휴가는 직원의 청구가 있는 시기에 준다. 다만, 업무형편상 직원이 신청한 기간에 휴가를 주기 어려울 때에는 직무범위규정에서 정한 전결권자가 그 시기를 변경할 수 있다.(2017.5.22. 개정)

⑤본 조합의 사정으로 연차휴가를 허가하지 못한 경우에는 미사용휴가일수에 대하여 1일 소정근로시간수에 시간당임금의 1.83배를 보상금으로 지급한다. (2017.5.22. 개정)

⑥연차휴가 사용년도 중 최초 결근 1일은 연차휴가 1일로 본다.(2017.5.22.

개정)

⑦계속 근무년수가 1년 미만인 직원의 사용하지 아니한 연차휴가에 대한 연차휴가보상금은 사용기간 종료일의 다음달 급여지급일 이내에 정산하여 지급한다.(2018.11.30. 신설)

제79조(준용) 제39조부터 제42조까지의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다. 다만, 파트타이머의 심신단련휴가는 4일로 하고 3월에 1일씩 허가한다.(2022.1.1. 개정)

제5절 출 장

제80조(출장) ①사무소장은 직무수행을 위하여 필요한 경우 파트타이머의 출장을 명할 수 있다.

②출장에 여비가 소요되는 경우에는 여비규정에 따라 5급이하 직원에 준하여 여비를 지급한다.

계약직직원
(모범안)
운용규정

제3장 임 금

제81조(임금의 결정) 파트타이머의 시간급은 조합장이 정한다.

제82조(식비) 파트타이머가 1일에 4시간이상 근무할 때에는 직원에게 지급되는 중식비 해당액 범위 내에서 조합장이 따로 정하는 바에 따라 중식비를 지급한다.

제83조(유급휴일의 임금) 제76조제1항제1호와 제2호 및 제3호의 유급휴일, 제78조 및 제79조의 휴가 중 유급휴가일에 대하여는 일급통상임금을 지급한다. 이 경우 일급통상임금은 1일 소정근로시간수에 시간급임금을 곱한 금액을 말한다.(2016.11.11, 2020.4.29. 개정)

제84조(휴직·대기·정직기간 중의 임금) ①휴직기간의 급여는 다음 각 호의 기준에 따라 지급한다.(2017.11.14. 개정)

1. 육아휴직 : 육아휴직일로부터 1년이내의 기간은 월 통상임금의 100분의 50을 지급하며 1년을 초과하는 육아휴직기간은 급여를 지급하지 아니한다.(2025.2.11. 개정)

2. 가족돌봄휴직 : 최초 90일은 월 통상임금의 100분의 20해당액을 지급하고 나머지 기간은 지급하지 아니함

②정직기간 중에는 월 통상임금의 100분의 60해당액을 지급한다.

제85조(성과급) ①조합장은 경영성과 등을 고려하여 성과급이 필요하다고 인정되는 경우에는 매분기별로 제83조의 일급통상임금의 30일분이내에서 별도의 성과급을 직원별로 차등하여 지급할 수 있다.(2018.11.30. 개정)

②성과급은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급하되, 휴직·정직·사고 및 사무형편상 대기자(정년대기자를 제외한다)를 제외한다.(2018.11.30. 신설)

③제1항에도 불구하고, 성과급은 결정된 연간 지급률 이내에서 12로 나누어 매월 지급할 수 있다. 다만, 매월 지급하는 경우 전월 출근일수가 ()일 미만인 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 신설)

④제3항의 출근일수에는 출장일은 포함하며, 휴일의 출근은 제외한다.
(2018.11.30. 신설)

제86조(초과근무수당) ①제73조에 의한 연장근무와 휴일근무에 대하여는 제81조에 따라 정한 시간급에 초과근무시간수를 곱한 금액의 1.83배를 수당으로 지급한다.

②오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 사이의 야간근무에 대하여도 제1항과 같다.(2017.11.14. 개정)

제87조(임금의 계산과 지급방법) ①임금의 계산기간은 전월 급여지급일이후로부터 당월 20일까지로 한다.

②임금은 제81조에 따라 정한 시간급에 근무시간수를 곱한 금액을 매월21일(토요일 또는 휴일일 때에는 직전 영업일을 말한다)에 지급한다. 제82조의 식비, 제83조의 유급휴일의 임금, 제86조의 초과근무수당을 지급하여야 할 경우에도 이와 같다.(2017.11.14. 개정)

③매월 지급되는 임금은 전액 현금으로 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 법령에 정하여진 경우에는 임금의 일부를 공제할 수 있으며, 본인이 희망하는 경우에는 본인이 지정하는 본 조합의 향시 입출금이 가능한 예금계좌에 입금함으로써 그 지급에 갈음할 수 있다.

제88조(준용) 제48조부터 제50조까지의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.

제4장 교육·안전 및 후생복지

제89조(준용) 제51조부터 제53조의2까지의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다. 단, 식비에 관하여는 제82조에서 정한 바에 의한다.(2016.11.11. 개정)

제5장 제증명서 발급

제90조(준용) 제54조의 규정은 파트타이머에 관하여 이를 준용한다.

제6장 보 칙

제91조(초단시간근무직원에 대한 특칙) 일시적 필요에 의해 파트타이머를 채용하는 경우 제76조제1항제1호, 제78조, 제88조의 규정을 적용하지 아니한다.

제92조(운용기준) 파트타이머의 정원 및 예산 등 운용기준은 수지예산서에 정하는 바에 의한다. 다만, 정규직원의 결원 등 불가피한 사유로 연도 중 정원 조정을 할 경우에는 이사회의 의결을 얻어야 한다.

제93조(그 밖의 사항) 이 규정에 따른 임금수준이 「최저임금법」 등 법령에서 정한 최저임금 기준보다 낮을 경우에는 그 부족금에 대하여 조정수당을 지급할 수 있다. 다만, 관련 규정개정 등에 따른 임금수준이 최저임금 기준 이상일 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 신설)

계약직직원
(다면직)
운용규정

제4편 그 밖의 사항 (2019.6.21. 개정)

제94조(개인정보 보호 관련 사항) 개인정보 보호와 관련한 사항은 「인사규정」

제106조 부터 제108조까지를 준용한다.(2017.11.14, 2018.11.30. 개정)

제95조(직장 내 괴롭힘 관련 사항) 직장 내 괴롭힘의 금지 및 발생시 조치와 관련한 사항은 「복무규정」 제36조부터 제41조까지를 준용한다.

(2019.6.21, 2019.9.9. 개정)

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2001.10.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제39조의 개정규정

교육지원부문

은 2001년 11월 1일이후 출산(조산·사산을 포함한다)또는 유산하는 경우에 이를 적용한다.

부 칙 (2001.12.31. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(경과조치) 제49조의 개정규정에 불구하고 시행일전에 채용된 계약직직원은 시행일 이후 최초로 도래하는 계약만료일까지는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 (2002.7.2. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2002.9.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.6.9. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.2.27. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.10.9. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.6.20. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(경과규정) (2010.11.10 삭제)

부 칙 (2009.7.13. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(경과조치) 제15조의 개정규정에 불구하고, 이 규정 시행일 전에 취득한 표창에 대하여는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2010.8.10. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.10 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(경업자의 직원 채용에 관한 경과조치) 2009년 12월 10일 현재 재직 중인 직원은 제7조제8호의 개정규정에도 불구하고 해당 직원이 퇴직할 때까지는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 (2011.6.16. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.7.20. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
②(퇴직금 중산정산에 관한 적용례) 금차 개정 규정은 이 규정 시행 후 최초로
직원이 중간정산을 요구하는 경우부터 적용한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11.21. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.9.10. 개정)

- 제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
제2조(폐지 제규정) 이 규정 시행과 동시에 「시간제업무보조원운용준칙 (모범안)」은
이를 폐지한다.
제3조(임금 등 근로조건에 관한 경과규정) 이 규정 시행에 불구하고 시행일
이전에 근무중인 시간제 업무보조원에 대하여는 계약기간 만료시까지의 중
전의 규정을 적용한다.
제4조(무기시간제업무보조원에 대한 경과조치) 이 규정 시행일 이전에 무기시
간제업무보조원으로 근무중인 직원은 인사위원회 의결을 거쳐 무기계약직
직원(제4조제1항제1호 및 제3호의 직종에 한함)으로 전환할 수 있다. 다만,
무기계약직으로 채용할 수 있는 직원은 제13조제1항의 규정에 의한 고과평
정이 최근 2년간 평균점수가 80점이상인 자로 한다.
제5조(직종변경) 종전 규정에 의하여 채용된 직원의 직종은 재계약시 다음과
같이 변경한다. 다만, 종전의 「시간제업무보조원운용준칙(모범안)」에 의하여
채용된 영업지원직(경제) 직원을 일반계약직으로, 영업지원직(신용) 직원을
금융텔러직으로 변경하는 경우에는 인사위원회의 의결을 거쳐야 한다.

현행		변경		비고
계약직	금융텔러직	기간제근로자	금융텔러직	
		기간제근로자	산전후대체직	신설
	특수업무직	기간제근로자	일반계약직	
		기간제근로자	전문계약직	신설
시간제 업무보조원	영업지원직(경제)	기간제근로자	일반계약직	인사위원회의결
		기간제근로자	영업지원직(경제)	시간급
	영업지원직(신용)	기간제근로자	금융텔러직	인사위원회의결
		파트타이머	사무지원직	
	사무지원직	파트타이머	사무지원직	
	초단시간근무직	—	—	폐지

부 칙 (2014.1.17. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.7.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만, 제30조제5항 및 제6항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 농·축협 : 2014.9.25.
2. 상시 300명 미만의 근로자를 사용하는 농·축협 : 2016.3.25.

부 칙 (2016.5.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.7.21.)

〈제1레 - 상시근로자 300인 미만 농축협〉

이 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

〈제2레 - 상시근로자 300인 이상 농축협〉

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다

제2조(소급적용) 제7조 제7호의 개정규정은 2016년 1월 1일부터 적용한다.

제3조(채용결격사유 변경에 따른 경과조치) 이 규정 개정 시행 당시 근무 중인
만 60세 미만인 직원은 개정된 이 규정에 따라 근무하는 것으로 본다.

부 칙 (2016.11.11.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.3.30.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.5.22.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.11.14.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.5.28.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.11.30.)

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(연차휴가보상금에 관한 적용례) 제38조8항, 제78조제7항 개정 규정은 2017년 5월 30일 이후 채용된 직원부터 적용한다.

부 칙 (2019.6.21.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.12.20.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.4.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.11.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.31.)

이 규정은 2021년 3월 1일부터 시행한다. 다만, <별지 제1호 서식> 제5조제1항 제1호와 <별지 제1호의2 서식> 제5조제1항제1호는 2020년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.14.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.10.29.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2022.1.1.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다. 다만 시행일 현재 재직중인
영업지원직(경제)에 대한 제39조의 개정규정은 시행일 이후 최초로 도래하는 심
신단련휴가 기준일(입사일자)부터 변경된 심신단련휴가일수 6일이 적용되는 것
으로 한다.

부 칙 (2023.6.5.)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
②(경과조치) 제7조제7호 단서의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 새롭게
근로계약을 체결하는 사람부터 적용한다.

부 칙 (2023.10.25.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.13.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.12.26.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2025.2.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식> (2013.9.10, 2014.4.1, 2014.7.28, 2016.11.11, 2020.4.29, 2020.12.31, 2023.6.5, 2023.10.25. 개정)

근로계약서

<계약직(연봉제) 직원용>

<계약직의 경우>

제1조(계약기간 및 재계약) ①계약기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.

②사업주는 근로자가 사업주가 정한 「계약직직원 운용규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 정한 근로계약 해지사유에 해당되는 경우에는 계약기간에도 불구하고 근로계약을 해지할 수 있다.

③근로자의 계속근무기간은 최장 2년을 초과하지 못한다. 다만, 「기간제 및 단시간근로자보호 등에 관한 법률」 제4조제1항 단서에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

④사업주는 규정에서 정하는 바에 따라 재계약을 체결할 수 있다.

<무기계약직의 경우>

제1조(계약기간 및 재계약) 계약기간은 20 년 월 일부터 기간의 정함이 없는 것으로 한다.

제2조(직종 및 담당업무) ①근로자의 직종과 담당업무는 다음과 같이 한다.

1. 직종 : ○○○○직

2. 담당업무 :

②제1항의 규정에도 불구하고 사업주가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 직종 내에서 담당업무를 변경하여 지정할 수 있다.

제3조(근무장소) 근로자의 근무장소는 ○○농(축)협의 ○○○○으로 한다. 다만, 사업주는 근로자의 여러 제반사정을 고려하여 필요한 경우에는 정해진 근무 장소를 변경할 수 있다.

제4조(근무시간과 휴게시간) ①근로자의 근무시간은 ○○시 ○○분부터 ○○시 ○○분까지 1일 8시간 주 40시간을 원칙으로 한다.

②근로자의 휴게시간은 ○○시 ○○분부터 ○○시 ○○분까지로 하되, 업무수행에 지장이 없도록 교대로 이용하여야 한다.

③업무상 부득이한 경우에는 제1항과 제2항에도 불구하고 시업시각과 종업시각 및 휴게시간을 변경할 수 있다.

④사업주(지사사무소장 등 포함)는 필요한 경우에는 「근로기준법」이 정한 근로시간 범위 내에서 시간외근무와 휴일근무를 명할 수 있으며, 근로자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

⑤사용자가 제4항에 따라 시간외근무 또는 휴일근무를 명하는 경우에는 「근로기준법」에서 정한 연장·야간 및 휴일 근로에 따른 가산 임금을 별도

의 취업규칙에서 정하는 바와 같이 지급하여야 한다.

제5조(휴일) ①휴일은 다음과 같이 한다.

1. 토요일 및 일요일(다만, 1일은 유급(요일)으로 하고 나머지 1일은 무급으로 한다.)
2. 근로자의 날
3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일 및 대체공휴일
- ②제1항에 불구하고 업무의 특성상 사무소 단위로 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일, 대체공휴일 근무가 불가피한 경우에는 주중의 다른 날을 휴일로 할 수 있다.

제6조(휴가) 사업주가 정한 규정에 따른다. 1년간 8할 이상 출근한 경우에는 15일의 연차휴가를 부여하며, 1년간 8할 미만 출근하거나 입사 1년 미만인 경우에는 1개월 개근 시마다 1일의 연차휴가를 부여한다.

<계약직의 경우>

제7조(신분) 근로자는 1년 이내의 기간을 정하여 고용되는 근로자로서 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 정규직원에게 적용되는 취업규칙을 적용받지 아니한다.

<무기계약직의 경우>

제7조(신분) 근로자는 기간의 정함이 없는 근로자로서 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 정규직원에게 적용되는 취업규칙을 적용받지 아니한다.

제8조(임금) ①근로자의 임금은 연간총액임금 금()원으로 하며, 해당 금액을 12등분한 것을 월통상임금으로 하여 매월 지급한다. 다만 성과급, 연차휴가보상금, 초과근무수당 및 퇴직금은 연간총액임금에 포함되지 아니한다.

②임금의 계산기간은 매월 1일부터 말일까지를 지급대상기간으로 하여 매월 21일에 지급하며, 지급일이 토요일 또는 휴일인 때에는 순차적으로 그 전일에 근로자 명의의 계좌로 직접 지급한다. 다만 성과급, 연차휴가보상금 및 초과근무수당은 별도로 지급한다.

③임금피크제를 적용받는 경우 제1항의 연간임금 총액은 임금피크제 운영규정에 따른 연령별 지급율에 따라 감액한다.

④중식비 및 업무활동보조비는 월의 1일부터 말일까지를 지급대상기간으로 하여 아래 표에서 정한바와 같이 다음달 급여 지급일에 지급한다. 다만, 육아기 근로시간 단축직원은 1일에 4시간이상 근무하는 경우에 한하여 중식비를 지급할 수 있다.

<중식비 및 업무활동보조비 월지급액표>

구 분	〇〇일이상 출근	〇〇~〇〇일 출근	〇〇일이하 출근
중식비			
업무활동보조비			

제9조(퇴직금) 사업주는 근로자가 퇴직하는 경우에 규정에서 정하는 바에 따라 퇴직 후 14일 이내에 근로자에게 퇴직금을 지급 한다. 다만, 근로자가 동의 하는 경우에는 30일 이내에 지급할 수 있다.

〈퇴직연금제도를 도입하여 운영하는 경우 다음의 단서조항 추가〉

다만, 사업주와 근로자가 별도의 합의를 통하여 「근로자퇴직급여보장법」에 서 정하는 퇴직연금제도를 운영하는 경우에는 퇴직금 지급에 갈음하여 퇴직 연금에 가입할 수 있으며 이 경우 본문 내용에도 불구하고 「근로자퇴직급여 보장법」 그 밖의 관련 법령에서 정하는 절차에 따라 퇴직연금을 지급한다.

제10조(고지의무) 근로자는 채용구비서류 제출 시 규정에서 정한 채용결격사유 해당 여부를 사업주에게 고지하여야 하며, 이를 고지하지 아니하거나 추후 제출서류에 허위사실이 발견될 경우에는 사업주가 근로계약을 해지하여도 이 의를 제기하지 아니한다.

제11조(손해배상) 근로자가 업무수행중 고의 또는 중대한 과실로 사업주에게 손해를 끼친 때에는 이를 배상하여야 한다.

제12조(적용규정) ①이 계약에 정하지 아니한 사항은 사업주가 정한 취업규칙 인 규정에 의하며, 근로자는 규정에서 정하는 것을 제외하고는 사업주가 정 한 다른 규정을 적용받지 아니한다.

②근로자는 사업주로부터 근로조건에 관한 규정을 틀림없이 설명 들었고 그 내용을 이해하였음을 확인한다.

제13조(해석) 이 근로계약서 및 규정에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 사업 주와 근로자가 협의하여 정한다.

제14조(관할법원) 이 계약에 관한 소송의 관할법원은 사업주의 주소지를 관할 하는 법원을 제1심 법원으로 한다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 사업주와 근로자가 서명· 날인한 후 각각 1통씩 보관하고, 사업주는 규정 1부를 근로자에게 교부한다.

년 월 일

(사업주) ○○○○협동조합 조합장 □ □ □ (인)

(근로자) (인)

본인은 근로계약서 1통과 계약직직원운용규정 1부를 수령하였습니다.

본인(근로자) (인)

<별지 제1호의2 서식> (2013.9.10. 신설)(2014.4.1, 2014.7.28, 2016.11.11, 2020.4.29, 2020.12.31, 2023.6.5. 개정)

근로계약서

<영업지원직(경제), 파트타임용>

○○○○○협동조합을 사업주로 하고 □□□을 근로자로 하여 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 서약합니다.

<계약직의 경우>

제1조(계약기간 및 재계약) ①계약기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.

②사업주는 근로자가 사업주가 정한 「계약직직원 운용규정」(이하 "규정"이라 한다)에서 정한 근로계약 해지사유에 해당되는 경우에는 계약기간에도 불구하고 근로계약을 해지할 수 있다.

③근로자의 계속근무기간은 최장 2년을 초과하지 못한다. 다만, 「기간제 및 단시간근로자보호 등에 관한 법률」 제4조제1항 단서에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

④사업주는 규정에서 정하는 바에 따라 재계약을 체결할 수 있다.

<무기계약직의 경우>

제1조(계약기간 및 재계약) 계약기간은 20 년 월 일부터 기간의 정함이 없는 것으로 한다.

제2조(직종 및 담당업무) ①근로자의 직종과 담당업무는 다음과 같이 한다.

1. 직종 : ○○○○직

2. 담당업무 :

②제1항의 규정에도 불구하고 사업주가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 직종 내에서 담당업무를 변경하여 지정할 수 있다

제3조(근무장소) 근로자의 근무장소는 ○○농(축)협의 ○○○○으로 한다. 다만, 사업주는 근로자의 여러 제반사정을 고려하여 필요한 경우에는 정해진 근무 장소를 변경할 수 있다.

제4조(근무시간과 휴게시간) ①근로자의 근무시간은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 시업시각 : ()시 ()분

2. 종업시각 : ()시 ()분, 토요일 근무가 있는 경우에는 ()시 ()분

②근로자의 휴게시간은 ○○시 ○○분부터 ○○시 ○○분까지로 하되, 업무수행에 지장이 없도록 교대로 이용하여야 한다.

③업무상 부득이한 경우에는 제1항과 제2항에도 불구하고 시업시각과 종업 시각 및 휴게시간을 변경할 수 있다.

④사업주(지사사무소장 등 포함)는 필요한 경우에는 「근로기준법」이 정한 근로시간 범위 내에서 시간외근무와 휴일근무를 명할 수 있으며, 근로자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

⑤사용자가 제4항에 따라 시간외근무 또는 휴일근무를 명하는 경우에는 「근로기준법」에서 정한 연장·야간 및 휴일 근로에 따른 가산 임금을 별도의 취업규칙에서 정하는 바와 같이 지급하여야 한다.

제5조(휴일) ①휴일은 다음과 같이 한다.

1. 토요일 및 일요일(다만, 1일은 유급(요일)으로 하고 나머지 1일은 무급으로 한다.)
2. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일 및 대체공휴일
3. 근로자의 날

②제1항에 불구하고 업무의 특성상 사무소 단위로 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일, 대체공휴일 근무가 불가피한 경우에는 주중의 다른 날을 휴일로 할 수 있다.

제6조(휴가) 사업주가 정한 규정에 따른다. 1년간 8할 이상 출근한 경우에는 15일의 연차휴가를 부여하며, 1년간 8할 미만 출근하거나 입사 1년 미만인 경우에는 1개월 개근 시마다 1일의 연차휴가를 부여한다.

<계약직의 경우>

제7조(신분) 근로자는 1년 이내의 기간을 정하여 고용되는 근로자로서 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 정규직원에게 적용되는 취업규칙을 적용받지 아니한다.

<무기계약직의 경우>

제7조(신분) 근로자는 기간의 정함이 없는 근로자로서 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 정규직원에게 적용되는 취업규칙을 적용받지 아니한다.

제8조(임금) ①근로자의 임금은 시간당 금()원으로 하여 규정에 따라 계산·지급하며, 성과급, 초과근무수당, 연차휴가보상금 및 퇴직금은 시간당 임금액에 포함하지 아니한다.

②임금의 계산기간은 전월 급여지급일이후로부터 당월 20일까지로 하며, 매월 21일(토요일 또는 휴일일 때에는 순차적으로 그 전일)에 근로자 명의의 계좌로 직접 지급한다.

③임금피크제를 적용받는 경우 제1항의 시간급은 임금피크제 운영규정에 따른 연령별 지급율에 따라 감액한다.

제9조(퇴직금) 사업주는 근로자가 퇴직하는 경우에 규정에서 정하는 바에 따라 퇴직 후 14일 이내에 근로자에게 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 동의하는 경우에는 30일 이내에 지급할 수 있다.

제10조(고지의무) 근로자는 채용구비서류 제출 시 규정에서 정한 채용결격사유 해당 여부를 사업주에게 고지하여야 하며, 이를 고지하지 아니하거나 추후 제출서류에 허위사실이 발견될 경우에는 사업주가 근로계약을 해지하여도 이의를 제기하지 아니한다.

제11조(손해배상) 근로자가 업무수행중 고의 또는 중대한 과실로 사업주에게 손해를 끼친 때에는 이를 배상하여야 한다.

제12조(적용규정) ①이 계약에 정하지 아니한 사항은 사업주가 정한 취업규칙인 규정에 따르고, 근로자는 규정에서 정하는 것을 제외하고는 사업주가 정한 다른 규정을 적용받지 아니한다.

②근로자는 사업주로부터 근로조건에 관한 규정을 틀림없이 설명 들었고 그 내용을 이해하였음을 확인한다.

제13조(해석) 이 근로계약서 및 규정에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 사업주와 근로자가 협의하여 정한다.

제14조(관할법원) 이 계약에 관한 소송의 관할법원은 사업주의 주소지를 관할하는 법원을 제1심 법원으로 한다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 사업주와 근로자가 서명·날인한 후 각각 1통씩 보관하고, 사업주는 규정 1부를 근로자에게 교부한다.

년 월 일

(사업주) ○○○○협동조합 조합장 □ □ □ (인)
(근로자) (인)

본인은 근로계약서 1통과 규정 1부를 수령하였습니다.

본인(근로자) (인)

<별지 제2호 서식> (2014.4.1. 개정)

근무성적평정표

피 평 정 자	소 속		평 정 자	소 속	
	성 명			직 명	
	개 인 번 호			성 명	

◆ 평정기간 : . . . ~ . . . (평정기준일 : . . .)

평정요소	배점	착안점	기 준 점 수					평정점수
			탁월	우수	보통	미흡	불량	
1. 책임감	20	○ 맡은 바 담당업무에 대한 충실한 수행 노력 ○ 업무수행 결과에 대하여 책임을 지는 자세	20-17	16-14	13-8	7-5	4-1	
2. 업무지식과 판단력	20	○ 업무처리의 신속, 정확도 ○ 직무수행에 필요한 업무지식의 정도	20-17	16-14	13-8	7-5	4-1	
3. 인화단결과 협조성	20	○ 조직의 일원으로서 동료, 상사에 협조하는 정도 ○ 직원상호간 인화단결 및 화합 분위기 조성	20-17	16-14	13-8	7-5	4-1	
4. 봉사자세	20	○ 고객에 대한 봉사자세 ○ 친절, 공정한 업무처리	20-17	16-14	13-8	7-5	4-1	
5. 복무태도 및 품행	20	○ 복무규정 준수여부 ○ 예의범절 및 언행 ○ 근태상황 ☞ 결근 1회당 5점감점 ☞ 지각 1회당 3점감점 ☞ 조퇴 1회당 3점감점	20-17	16-14	13-8	7-5	4-1	
합 계 점 수(총점 100점)								

- ※ 근무성적 평정은 제1차, 제2차로 나누어 실시하며, 제1차 평정자는 피평정자의 해당 업무 담당책임자, 제2차 평정자는 차상위 책임자로 한다. 다만, 1차, 2차 평정자가 없는 경우에는 조합장이 평정자를 지정할 수 있다.
- ※ 제1차, 제2차 평정자가 각각 독립하여 평정한 후 합계점수를 합산하여 평균한 점수를 평정점수로 한다.
- ※ 평정자는 평정결과가 재계약 여부 및 연봉액 조정의 기준으로서 본 조합과 피평정자에 중대한 영향을 미치게 됨을 인식하고 객관적이고 공정하게 평가하도록 한다.
- ※ 평정자는 객관적이고 공정한 평정을 위하여 평소 근무성적평정의 기초가 되는 자료를 기록 관리하여야 한다. (예: 경위서 징구, 근태기록 등)

【참고】

근무성적평정 기준

구분 및 정의	평 가 기 준
책임감 업무처리의 충실성, 부여된 업무수행 결과에 대한 책임감	【탁월】 부여된 업무의 처리결과에 대한 신뢰성이 높고 성과가 탁월하며 부여된 업무목표를 추진함에 있어 책임감을 가지고 업무를 완수하려고 적극적으로 노력하여 목표를 초과 달성한다. 【우수】 부여된 업무의 처리결과는 신뢰할 수 있고 성과가 우수하며 부여된 업무목표를 추진함에 있어 책임감을 가지고 업무를 완수하려고 노력하여 목표를 달성한다. 【보통】 부여된 업무의 수행에 무리가 약간 있으며 처리결과는 대체로 신뢰도가 낮고 성과가 타 구성원과 비교하여 보통이하이며 부여된 업무목표를 추진함에 있어 다소 소극적으로 업무를 추진하여 달성도가 낮다 【미흡】 부여된 업무의 처리가 미숙하고 처리결과의 신뢰성이 다소 떨어지며 업무목표를 추진함에 있어 소극적으로 수행하여 목표를 달성하지 못하는 경우가 있다. 【불량】 부여된 업무의 처리가 이루어지지 않는 경우가 많으며 처리결과는 신뢰할 수 없고 업무목표를 추진함에 있어 추진에 전혀 관심이 없어 목표를 거의 달성하지 못하므로 본 조합의 직원으로 부적당하다
업무지식과 판단력 담당업무를 원활히 수행하기 위해 필요한 업무지식의 보유정도(업무 숙련도)	【탁월】 담당업무에 대한 지식이 해박하여 이를 업무에 적극 활용하며 업무를 매우 신속하게 처리하고 처리결과는 매우 정확하다. 【우수】 담당업무에 대한 상당한 업무지식을 갖추고 있어 업무추진에 많은 도움이 되며 비교적 신속·정확하게 업무를 처리한다. 【보통】 업무수행에 지장이 없는 정도의 업무지식을 갖추고 있으나 담당업무의 수행 및 업무처리 속도는 타구성원과 비교하여 다소 미흡하며 보통이상의 주의를 요한다. 【미흡】 담당업무에 대한 업무지식이 상당히 부족하여 직무수행에 지장을 초래하며 업무를 신속·정확하게 처리하지 못하여 효과적인 업무수행을 위해서는 상사의 지도와 교육훈련이 필요하다. 【불량】 담당업무에 대한 지식이 매우 부족하여 부여된 직무의 수행에 많은 지장을 초래하며 업무처리 속도가 매우 느리고 업무처리결과가 부정확하여 업무의 각 단계마다 상세한 지도와 집중적인 교육훈련이 필요하므로 본조합 직원으로 부적당하다.
인화단결과 협조성 조직의 일원으로서 타구성원과 화합하고 협력하는 정도	【탁월】 동료직원의 일에 언제나 자진해서 성심껏 도와주며 업무협조 요청 시 적극적으로 도와주고 원만한 대인관계로 직원 상호간의 인화단결에 크게 기여한다. 【우수】 동료직원간 업무협조가 원활하여 업무처리에 많은 도움이 되며 그룹으로 직무를 수행하는데 대한 인식도 충분하고 직원상호간의 인화단결에도 기여한다. 【보통】 동료직원의 업무협조 요청이 있을 때 원활한 업무수행에 다소 무리가 있으며 대인관계도 큰 문제는 없으나 주의를 요한다. 【미흡】 업무협조에 대해 소극적이고 업무협조 요청이 있을 때 자기업무와 밀접한 관련이 있을 때에만 소극적으로 협조하며 인화단결에도 부정적인 영향을 미친다. 【불량】 업무협조에 대해 무관심하고 업무협조 요청 시 정당한 사유없이 묵살하는 태도를 보이며 자기중심적인 면이 많아 마찰을 자주 발생시켜 인화단결을 저해하여 본조합 직원으로 부적합하다.

구분 및 정의	평 가 기 준
봉사자세 친절, 공정한 업무처리 및 고객에 대한 봉사자세	【탁월】 고객에게 친절, 공정한 업무처리능력이 탁월하고 봉사자세가 투철하여 고객의 칭송이 높고 업무목표를 초과 달성하여 조합발전에 크게 기여한다. 【우수】 고객에게 친절한 업무처리로 원만한 관계를 유지하며 봉사자세가 투철하고 우수하여 고객의 인식이 좋아 고객의 조합사업 참여증진에 기여한다. 【보통】 고객과의 업무처리에 원만한 관계의 유지가 다소 미흡하며 고객과의 관계는 타구성원과 비교할때 보통 이하이며 원만한 고객봉사에 다소 무리가 있다. 【미흡】 고객에게 공정한 업무처리가 미흡하며 봉사자세도 미흡하며 업무처리에 고객과의 마찰이 잦아 고객의 평판이 좋지 않다. 【불량】 업무처리에 고객에게 친절, 공정한 업무처리능력이 아주 미흡하고 고객 봉사자세의 확립이 미진하여 고객과의 마찰이 잦아 본조합의 직원으로 부적당 하다
복무태도 및 품행 제규정 준수 및 생활태도	【탁월】 제규정을 철저히 준수하고 근태상황이 매우 양호하며 항상 본조합 직원으로서의 품위를 유지하고 평소 성실한 생활태도를 보여 타의 모범이 된다. 【우수】 제규정을 잘 준수하고 근태상황이 양호한 편이며 본조합 직원으로서의 품위를 유지하고 평소 생활태도도 성실한 편이다. 【보통】 제규정을 준수하고 근태상황에 별 문제가 없으며 본조합 직원으로서 평소 생활태도에도 다소 문제가 있다. 【미흡】 결근, 지각, 조퇴 등을 하는 경우가 있어 업무에 지장을 주는 때가 있으며 평소 생활태도에도 약간의 문제가 있어 책임자로부터 지적을 받기도 하고 본조합 직원으로서 부적당하다고 판단될 때가 있다. 【불량】 합당한 사유 없이 결근, 지각, 조퇴 등을 수시로 하며 복무관련 규정을 위반하는 경우가 많으며, 평소 생활태도가 불량하여 본조합 직원으로서의 품위를 손상시키는 일이 매우 잦아 본조합 직원으로서 매우 부적당하다.

계약직직원운용규정
(머범안)

소속	
직종	
성명	

[illegible]

※ 비고란에는 결근, 지각, 조퇴, 휴가 등 근태 참고사항을 기재

〈별지 제4호 서식〉

시간외근무 기록부

직 종	
성 명	

[illegible]

계약직 직원 운용 규정 (모범안)

<별지 제5호 서식> (2014.4.1. 개정)

재 직 증 명 서
(계약직 직원용)

인적 사항	성명	한 글		생년월일	년 월
		한 자			
	현 주 소				
소속 기간	현 소 속		직 종		
	재직(근무) 기간		년 월 일 ~ 현 재		
계약 기간	년 월 일 부터 ~ 년 월 일 까지 (계약기간은 1년 이내)				
원인	(인)		용 도		

위 사실을 증명함

년 월 일

○○ 농업협동조합 조 합 장 □ □ □ 인

작성자	확인자

<별지 제6호 서식> (2014.4.1. 개정)

경 력 증 명 서
(계약직직원용)

No.

성명 ()	생년월일	
	현 주 소	
퇴직당시소속		
퇴직당시직종		
재직(근무)기간		
퇴직사유		
퇴직당시임금액		
용도		

계약직직원
(모범안)
운용규정

년 월 일

신청인 인

위 사실을 증명함

년 월 일

○ ○ 농업협동조합 조 합 장 □ □ □ 인

작성자	확인자

<별지 제7호 서식> (2014.4.1. 개정)

퇴 직 증 명 서
(계약직직원용)

No.

성명		생년월일	
		현 주 소	
퇴직당시소속			
퇴직당시직종			
퇴직일자			
퇴직사유			
용도			

계약직직원
(더팩트)
아무개
증

년 월 일

신청인 인

위 사실을 증명함

년 월 일

○○ 농업협동조합 조합장 □□□ 인

작성자	확인자

<별지 제8호 서식>

가 산 평 정 표

(계약직직원용)

1.소 속 : 2.직종 및 직명: 3.성 명 :					
구 분		근무기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일		근무년수 : (년 월)	
가산평정 (10점)	구 분	종 류	회 수	점 수	점수계
	표창(10점)				
계					
기록자 : 소속 직종 및 직명 성명 (인 또는 서명) 확인자 : 소속 직종 및 직명 성명 (인 또는 서명)					

계약직직원
(모범안)
운용규정

교육지원부문

<별지 제9호 서식> (2020.12.31. 삭제)

계약직직원양성
(교육부)

<별지 제10호 서식> (2020.12.31. 삭제)

업무직직원 운용규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6092)

2008. 3. 3. 제정	2009. 6. 3. 개정
2009. 7.13. 개정	2010. 4. 2. 개정
2010.11.10. 개정	2011. 6.16. 개정
2011.10.14. 개정	2012. 7.20. 개정
2012. 8. 6. 개정	2012.11.21. 개정
2013. 9.10. 개정	2014. 1.17. 개정
2014. 4. 1. 개정	2014. 7.28. 개정
2016. 5.11. 개정	2016. 7.21. 개정
2016.11.11. 개정	2017. 5.22. 개정
2018. 5.28. 개정	2018.11.30. 개정
2019. 6.21. 개정	2019. 9. 9. 개정
2020.11. 9. 개정	2022. 1. 1. 개정
2024. 9.25. 개정	2025. 2.11. 개정

업무직직원 운용규정(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 우리 조합 업무직직원의 근로조건 및 운용에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 우리 조합의 「직제규정」 제19조의 업무직직원에게 적용한다.(2017.5.22, 2018.5.28. 개정)

제3조(정의) 이 규정에서 "업무직직원"이라 함은 「직제규정」 제19조에서 정한 직원으로서 이 규정에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 맺은 사람을 말한다.(2017.5.22, 2018.5.28. 개정)

제2장 인 사

제1절 근무지 변경 등 (2011.10.14 개정)

제4조(직렬·직종구분 및 담당업무) ①업무직직원(이하 "직원"이라 한다)의 직렬, 직종 및 담당 업무는 다음과 같이 한다.(2013.9.10.개정)

1. 금융업무직 : 신용점포에서 입출금위주의 거래 및 기타 관련업무를 하는 금융텔러
2. 경제업무직 : 바이어직, 판매직, 계산직, 경매직, 사료생산업무직, 가공지

원직(RPC, APC, 가공공장 등) 등 해당분야의 자격증 또는 전문지식, 전문기술 활용이 필요한 분야로서 인사위원회가 인정하는 업무

3. 사무지원업무직 : 금융·경제업무 이외에 사무지원업무로 전문지식, 전문기술의 활용이 필요한 분야로서 인사위원회가 인정하는 업무

②직종과 담당업무는 근로계약서에 이를 표시하고, 조합장은 업무형편에 따라 제1항의 해당 직종간에 담당업무를 변경·지정할 수 있다.

③직원의 담당업무는 업무의 범위·권한·책임 정도 등을 감안하여 계약직 직원, 시간제업무보조원, 파견근로자 등이 담당하는 업무와 구분되도록 구체적으로 지정하여 운용한다.

제5조 삭제 (2011.10.14.)

제6조 삭제 (2011.10.14.)

제7조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 업무직으로 임용할 수 없다.(2011.10.14, 2018.5.28. 개정)

1. 피성년후견인·피한정후견인·피특정후견인 또는 파산자로서 복권되지 아니한 사람(2014.1.17, 2018.5.28. 개정)
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과되지 아니한 사람(2018.5.28. 개정)
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날부터 1년이 경과되지 아니한 사람(2018.5.28. 개정)
4. 법원의 판결 또는 법률의 규정에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 사람(2018.5.28. 개정)
5. 병역의 의무를 기피 중인 사람(2018.5.28. 개정)
6. 우리 조합 근무 중 징계사유 등에 해당되어 퇴직한 사람(2018.5.28. 개정)
7. 「농업협동조합법」 제52조제4항, 제5항, 제107조, 제112조의 규정에 의하여 우리조합의 사업과 실질적 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 사람(2010.11.10, 2018.5.28. 개정)
8. 그 밖에 채용권자가 직원으로 채용하는 것이 부적당하다고 인정하는 사람(2010.11.10, 2018.5.28. 개정)

제8조 삭제 (2011.10.14.)

제9조 삭제 (2011.10.14.)

제10조(신원보증) ①직원과 근로계약 시에는 본 조합을 피보험자로 하는 신원보증보험에 가입한다. 이 경우 보험금액은 조합장이 정하며, 보험료는 사무소비용으로 부담한다.(2016.11.11. 개정)

②조합장은 비현업부서 등 신원보증 입보가 필요하지 아니하다고 판단하는 경우에는 신원보증보험 가입을 생략할 수 있다.(2016.11.11. 개정)

③상임이사 또는 전무는 신원보증보험증권을 보험기간 만료일부터 10년간

보관하여야 한다. (2016.11.11. 개정)

제11조(근로계약기간 및 정년) ①직원의 근로계약기간은 채용일부터 퇴직일까지로 한다.

②직원의 정년은 만 60세로 한다. 이 경우 직원의 정년 산정기준일은 기본증명서 등 가족관계등록부의 생년월일로 하며, 직원의 정년해직기준일은 정년에 도달한 연도의 12월 31일로 한다.(2016.5.11, 2016.7.21, 2020.11.9. 개정)

제12조(근무지 배치 및 이동) ①직원의 배치전환, 이동, 전근 등은 인력수급상황을 고려하여 인사발령에 의한다.

②근무지 배치 및 이동에 관한 세부사항은 조합장이 따로 정하는 바에 의한다.

제2절 고과평정

제13조 삭제 (2011.10.14.)

제13조의2 삭제 (2011.10.14.)

제13조의3 삭제 (2011.10.14.)

제3절 표 창

제14조(표창수여) 조합에 기여한 공이 있거나, 모범이 되는 직원에 대하여 조합 방침에 따라 표창을 수여할 수 있다.

제15조(준용) 직원의 표창에 관하여는 인사규정 중 표창관련 규정을 준용한다. (2018.5.28. 개정)

제4절 징 계

제16조(징계의 종류) 직원에 대한 징계의 종류 및 내용은 다음과 같다.

1. 징계해직 : 직원의 신분을 제적하여 해직한다.
2. 정직 : 정직 1월을 부과함을 원칙으로 하되, 최고 6월까지 부과할 수 있으며, 정직기간동안은 직무에 종사하지 못한다.(2016.5.11. 개정)
3. 감봉 : 감봉 1월을 부과함을 원칙으로 하되, 최고 6월까지 부과할 수 있다.
4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 한다.

제17조(징계사유) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 징계한다.

1. 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수, 그 밖에 범죄행위나 부정한 행위를 한 때

2. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 조합에 손실을 초래하게 한 때
3. 법령, 금융감독위원회의 규정·명령·지시, 정관, 제규정 또는 근로계약·서약사항 및 업무상 정당한 지시·명령을 위반한 때
4. 사회적으로 물의를 야기하거나, 허위의 사실을 적시하여 언론매체에 정보를 제공하는 등의 행위로 우리 조합의 명예를 훼손하거나 중앙회와 회원 전체의 공신력을 실추시킨 때(2018.5.28. 개정)
5. 사업 또는 건전한 경영을 저해하는 행위를 함으로써 경영악화를 초래하거나 고객과의 분쟁으로 물의를 일으킨 때
6. 직장내 성희롱으로 물의를 일으킨 때

제18조(징계절차 등) 조합장은 직원의 징계사유가 발생하였을 때에는 사고관련 책임소재를 규명한 후 인사위원회를 소집하여 징계의결을 요구하여야 한다.

제19조(준용) 직원의 징계 및 변상판정에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「회원조합 징계 변상 업무처리 준칙」 중 관련 규정을 준용한다.
(2018.5.28. 개정)

제5절 해직 및 휴직

제20조(해직의 구분) 해직은 의원해직, 자연해직, 정년해직, 면직, 징계해직으로 구분한다.

제21조(의원해직) ①직원이 본인의 형편에 의하여 사직원을 제출하는 경우에는 조합장이 승낙하는 날에 근로계약을 해지하여 의원해직 처리한다.

②채용권자의 승낙이 없는 경우에는 사직원을 제출한 날부터 7일이 경과한 날에 해직의 효력이 발생한다.

③직원이 의원해직하고자 하는 경우에는 10일전에 신고하고, 사무인계에 지장이 없도록 하여야 한다.

제22조(자연해직 및 정년해직) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자연해직으로 한다.

1. 휴직기간이 만료될 때까지 또는 휴직사유가 해소된 날부터 1월이 경과할 때까지 복직신청을 하지 아니한 때

2. 휴직자로서 제27조의 규정에 위반하여 다른 직업에 종사하였을 때
(2018.5.28. 개정)

3. 사망하였을 때

②정년에 달하는 직원은 정년해직으로 한다.(2018.5.28. 개정)

제23조(면직) ①직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 면직으로 한다.

1. 제7조의 규정에 의한 채용결격사유가 발생 또는 발견된 때

2. 형사상의 범죄로 금고이상의 형의 확정판결을 받았을 때
 3. 신원조회 결과 신원특이자로 회부되어 보안심사위원회에서 채용부적격자로 판정하였을 때
 4. 회계연도 중 통산하여 15일 이상 무단결근 하였을 때
 5. 정신 또는 신체상 결함으로 직무수행을 감당할 수 없을 때
 6. 직무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적 또는 업무실적이 극히 불량할 때
 7. 대기발령된 직원으로서 3월이 경과하여도 직위 또는 직무를 부여받지 못한 때(2018.5.28. 개정)
 8. 그 밖에 우리 조합의 기구 또는 직제개편으로 인원감축이 부득이할 때
- ②제1항제4호의 사유에 의한 해직은 15일째 무단결근일의 다음날에 효력이 발생한다.
- ③제1항제4호부터 제7호까지의 사유에 의한 면직은 인사위원회의 의결을 얻어야 한다.
- ④제1항 각 호에 의한 면직시에는 해당 직원에게 30일전에 해고의 예고를 하여야 하고, 30일전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한 후 면직한다. 다만, 직원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 「근로기준법」에서 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.(2016.5.11. 개정)
- ⑤직원을 면직할 경우 면직사유와 면직시기를 해당직원에게 반드시 서면으로 통지하여야 한다.(2011.10.14. 신설)
- 제24조(대기 및 직무정지) 직원의 대기발령 사유 및 절차, 직무정지 등은 「인사규정」 제62조 및 제90조부터 제92조까지의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)
- 제25조(휴직) 직원의 휴직사유 및 휴직기간 등은 「인사규정」 제54조부터 제56조까지의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제3장 복 무

제1절 일반적인 준수사항

- 제26조(준수의무) 직원은 직무를 수행함에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
1. 성실의무 : 우리 조합의 사명을 명심하고 우리 조합 운영의 기본이 되는 법령과 제규정을 준수하여 성실히 직무를 수행하여야 한다.
 2. 준수의무 : 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상 정당한 명령과 지시를 준수하여야 한다.(2018.5.28. 개정)

3. 친절·공정의 의무 : 사무소 내외에서 업무를 수행함에 있어 항상 단정한 몸가짐을 유지하여야 하며, 지정된 복장이 있는 경우에는 지정된 복장을 착용하고 공사를 분별하여 친절·공정하게 업무를 처리하여야 한다.
4. 청렴의무 : 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례, 증여 또는 향응을 받아서는 아니된다.
5. 상호 업무협조의무 : 직원은 직무를 수행함에 있어서 상호 업무협조를 위하여 적극 노력하여야 한다.
6. 품위유지의무 : 우리 조합의 명예와 위신을 실추·손상하는 일이 없도록 항상 말과 행동을 조심하여야 한다.
7. 비밀엄수의무 : 직무상 알게 된 우리 조합과 우리 조합의 조합원 및 거래처의 비밀을 엄수하여야 하며, 허가없이 문서(전자문서를 포함한다)를 외부에 유출시키거나 타인에게 열람 또는 인도하여서는 아니된다.
8. 직장이탈금지의무 : 근무시간 중 정당한 사유 또는 상사의 승인없이 직장을 이탈하여서는 아니된다.

제27조(다른 직업종사의 제한) 직원은 다른 직업에 종사할 수 없다. 다만, 조합장의 승인을 얻어 우리 조합 및 조합원의 이익과 상반되지 아니하고 담당 직무의 수행에 부당한 영향을 주지 아니하는 직업에 한하여 종사할 수 있다.

제28조(보증행위의 금지) ①직원은 우리 조합, 다른 조합(「농업협동조합법」에 따른 회원조합을 말한다. 이하 같다), 중앙회 또는 조합원에 대하여 타인의 신원인수인 또는 신원보증인이 되지 못한다.(2011.10.14, 2018.5.28. 개정)
 ②직원은 우리 조합 또는 다른 조합에 대하여 타인의 채무보증인이 되지 못한다. 다만, 이사회에서 따로 정하는 경우는 예외로 한다.

제29조(신고 등) 직원은 거주지변경 등 신상변동사항이 있을 때에는 즉시 신고하여야 하며, 사무소에서 요구하는 공부(公簿) 그 밖에 필요사항을 제출하여야 한다.

제30조(손해배상) 직원이 업무수행 중 고의 또는 중대한 과실로 우리 조합에 손해를 끼친 때에는 손해액을 배상하여야 한다.

제2절 근무시간 및 휴게시간

제31조(근무시간 및 휴게시간) 직원의 근무시간 및 휴게시간은 「복무규정」 제15조의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제32조(시간외근무와 휴일근무) 직원의 시간외근무와 휴일근무는 「복무규정」 제17조의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제3절 근태관리

제33조(근태관리) ①직원의 소속 사무소장은 직원의 근태상황을 인력관리시스템에 전산으로 기록·관리 하여야 한다.(2011.10.14 개정)

②직원의 소속 사무소장은 연장근무와 휴일근무에 대하여 별지 제3호 서식에 의한 시간외근무기록부를 비치하고 이를 기록·관리 하여야 한다.

(2018.5.28. 개정)

③질병 그 밖에 부득이한 사유로 결근하고자 하는 경우에는 전일 근무시간 종료 전까지 담당책임자에게 신고하여 승낙을 받아야 한다. 다만, 긴박한 사유 등으로 전일에 신고할 수 없는 경우에는 당일 근무시간 전까지 연락하여 승낙을 받아야 한다.

④제1항에 의한 신고 또는 연락이 없는 경우와 담당책임자가 허락하지 아니하였음에도 결근하는 경우에는 무단결근으로 처리한다.

⑤결근일은 무급으로 하고, 결근 1일은 연차휴가 1일을 사용한 것으로 본다.

제34조(준용) 근태관리에 대하여 이 규정에 정하지 아니한 사항은 「복무규정」 제15조의2의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제4절 휴일 및 휴가

제35조(휴일) ①직원의 유급휴일은 다음과 같다.

1. 토요일 및 일요일(다만, 1일은 유급으로 하고 나머지 1일은 무급으로 한다)(2016.11.11. 개정)

2. 근로자의 날(5월 1일)

3. 그 밖에 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일 및 대체공휴일(2014.7.28, 2018.5.28. 개정)

②제1항에도 불구하고 업무의 특성상 사무소단위로 토요일, 일요일 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에서 정하는 공휴일, 대체공휴일 근무가 불가피한 경우에는 주중의 다른 날을 휴일로 할 수 있다.(2016.11.11, 2018.5.28. 개정)

제36조(휴가의 구분) 직원의 휴가는 연차휴가·인정휴가·명령휴가 및 청원휴가로 구분한다.

제37조(연차휴가) 연차휴가는 「복무규정」 제24조의 규정을 준용한다.

(2017.5.22, 2018.5.28. 개정)

제38조(인정휴가) 인정휴가는 「복무규정」 제25조의 규정을 준용한다. 다만, 「복무규정」 제25조제17호와 제18호는 준용하지 아니한다.(2018.5.28, 2019.9.9. 개정)

제39조(청원휴가) 청원휴가는 「복무규정」 제27조의 규정을 준용한다.

(2018.5.28. 개정)

제40조(명령휴가) ①사고의 예방 및 조기발견을 위하여 필요한 경우 동일한 업무를 6월 이상 계속해서 담당한 자에 대하여는 연 1회 3일 이내에서 휴가를 명할 수 있다.

②「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」이 정하는 감염병에 걸린 직원에 대하여는 2월 이내에서 휴가를 명할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

③휴가명령권자는 소속 사무소장으로 한다.

제41조(휴가의 신청과 허가) ①휴가를 받고자 할 때에는 사전에 그 사유를 신고하여 허가를 받아야 한다.

②질병으로 인한 예정치료 기간이 7일 이상일 때에는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

③연차휴가와 심신단련휴가는 오전 또는 오후로 구분하여 반일 또는 반반일을 허가할 수 있다.(2024.9.25. 개정)

제42조(기간계산) ①휴가기간중의 휴일은 휴가일수에 더하지 아니한다.

②휴가기간은 사업연도로서 계산한다.

③연차휴가 일수 산정에 있어 인정휴가, 명령휴가, 청원휴가는 출근한 것으로 본다.(2011.6.16. 개정)

제43조(근속년수계산) 근속년수는 우리 조합 업무직 채용일자부터 기산한다. 업무직으로 조합간 교류로 인하여 우리 조합에 전입된 직원은 그 재직년수를 통산한다.

제5절 출 장

제44조(출장) ①사무소장은 직무수행을 위하여 필요한 경우 직원의 출장(교육출장을 포함한다)을 명할 수 있다.

②출장에 여비가 소요되는 경우에는 여비규정에 의한 5급이하 직원에 준한 여비 정액 이내에서 실비를 지급한다.

제4장 임 금

제1절 임금의 계산과 지급

제45조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "직무급"이라 함은 기본직무급과 직종급을 합한 금액을 말하며, 이를 "기본연봉"으로 한다.

2. "월직무급"이라 함은 직무급을 12등분하여 매월 지급하는 금액을 말하며, 이를 "월통상임금"으로 한다.

제46조(임금의 결정) ①직원의 임금은 직무급제로 한다.

②임금의 구성항목은 직무급, 성과급으로 한다.

제47조(직무급) ①직무급은 담당 직무에 대한 임금항목으로 근로의 대상으로 지급하는 일체의 금품과 업무마감을 위한 일상적인 연장근무에 따른 연장근무수당을 포함한다.(2010.11.10 개정)

②신규채용직원의 기본직무급과 직종급은 별표와 같다.(2018.5.28. 개정)

③〇〇세에 도달하는 직원은 〇〇세 도달년도 1월 1일부터 별도로 정하는 「임금포크제운영규정」에 따라 임금포크제를 적용한다.(2016.7.21, 2018.5.28. 개정)

제48조(성과급) ①성과급은 정기성과급과 변동성과급으로 구분하여 지급하며, 정기성과급은 연간 월직무급의 400%수준이내에서, 변동성과급은 연간 월직무급의 300%수준이내에서 지급할 수 있다. 다만, 지급률은 「성과급여업무방법」에 의하여 정해지는 범위 이내로 한다.(2018.5.28. 개정)

②변동성과급은 이사회에서 정한 기준에 따라 지사사무소별 또는 직원별로 차등하여 지급할 수 있다. 다만, 차등 지급하는 경우 업무직직원 전체변동성과급의 지급규모를 초과할 수 없다

제49조(특별성과급) ①경영성과, 담당업무실적 등을 고려하여 특별성과급이 필요하다고 인정되는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 월직무급의 100%이내에서 특별성과급을 지급할 수 있다. 다만, 종합업적 우수사무소에 해당되는 경우에는 업적평가기준이 정하는 바에 의하여 특별성과급을 추가로 지급할 수 있다.

②특별성과급의 지급대상 및 지급기준 등은 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제50조(성과급여 지급방법) ①성과급여는 채용 다음달부터 지급하되, 채용일이 초일이고 채용일이 속한 월이 성과급 지급월인 경우에는 채용월부터 지급할 수 있다.

②성과급여는 지급일 현재 재직 중인 직원에 한하여 지급하되 휴직·정직·대기 중에 있는 자에 대하여는 지급하지 아니한다.

③성과급여는 지급일 현재의 월직무급을 기준으로 지급시점의 지급률을 곱하여 계산한다.(2018.5.28. 개정)

④업무실적의 불량(사무소 및 개인을 포함한다), 거액사고, 경영부실, 적자발생 또는 조합의 종합경영평가등급 등에 따라 성과급여를 지급하지 아니하거나 감액 지급할 수 있다.(2018.5.28. 개정)

⑤제48조에도 불구하고 각 성과급여는 결정된 연간 지급률 이내에서 12로 나누어 매월 지급할 수 있다. 다만, 매월 지급하는 경우 전월 출근일수가 ()일 미만인 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 신설)

⑥제5항의 출근일수에는 출장일은 포함하며, 휴일의 출근은 제외한다.

(2018.11.30. 신설)

제51조(임금의 계산과 지급방법) ①월직무급은 매월 1일부터 말일까지를 지급 대상기간으로 하여 매월 21일(토요일 또는 휴일일 때에는 순차적으로 그 전일로 한다)에 지급하며, 육아기 근로시간 단축 직원은 근로시간에 비례하여 월직무급을 계산한다. 다만, 제54조의 연장근무수당은 다음달 급여지급일에 지급한다.(2012.8.6. 개정)

②채용·휴직·복직·정직·이동·대기·퇴직 등의 경우 월직무급은 발령당일부터 일할 계산하여 지급하며 이 경우 채용일은 근무일수에 산입하고 퇴직일은 산입하지 아니한다.

③징계·휴직·대기발령기간의 종료 후 직무급조정전에는 조정 전 직무급을 적용하여 계산한다.

④급여를 일할 계산할 때에는 그 달의 급여를 그 달의 일수로 나누어 계산한다.

⑤전월임금지급일 이후 금월 임금지급일까지의 기간 중에 결근 또는 무급휴가일이 있는 경우에는 월직무급을 일할 계산하여 차감 지급한다.

⑥월별 임금의 계산에 있어서 원 미만 단수는 계산하지 아니하고, 전액 현금 지급을 원칙으로 한다. 다만, 법령에 정하여진 경우에는 임금의 일부를 공제할 수 있으며, 본인이 희망하는 경우에는 본인이 지정하는 수시 입출금이 가능한 예금계좌에 입금함으로써 임금을 지급한 것으로 본다.(2018.5.28. 개정)

제52조(휴가·휴직·대기·정직기간 중의 임금) ①휴가는 제급여에 영향을 미치지 아니한다, 다만, 출산전후휴가 또는 유산·사산휴가인 경우 고용보험에서 지급되는 범위내에서 급여를 지급하지 아니하고 난임치료휴가에 대해서는 연간 최초 2일에 한하여 지급한다.(2018.5.28, 2025.2.11. 개정)

②휴직기간중의 급여는 다음 각 호에 의하여 지급한다.

1. 육아휴직 : 육아휴직일로부터 1년이내의 기간은 월직무급의 100분의 50 해당액을 지급하며 1년을 초과하는 육아휴직기간은 급여를 지급하지 아니한다.(2010.4.2, 2025.2.11. 개정)

2. 가족돌봄휴직 : 최초 90일은 월직무급의 100분의 20해당액을 지급하고 나머지 기간은 지급하지 아니함(2012.11.21. 개정)

3. 국제기구취업 및 자비 국외유학 휴직 : 지급하지 아니함

4. 그 밖에 휴직 : 월직무급의 100분의 60해당액 지급. 다만, 업무와 관련이 없는 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 개정)

③제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 「산업재해보상보험법」에 의한 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴가 및 휴직기간에 대하여는 급여를 지급하지 아니한다.(2009.6.3, 2018.5.28. 개정)

④대기자에 대하여는 다음 각 호에 의하여 지급한다.(2022.1.1. 개정)

1. 「인사규정」 제62조제1항제1호에서 제4호의 경우 : 월직무급의 100분의

60 해당액(2022.1.1. 신설)

2. 「인사규정」 제62조제1항제5호의 경우 : 평균임금의 100분의 70해당액
(평균임금의 100분의 70해당액이 통상임금을 초과하는 경우 통상임금)
(2022.1.1. 신설)

3. 정년대기자 : 급여 전액(2022.1.1. 신설)

⑤정직기간 중에는 월직무급의 100분의 50해당액을 지급한다.

제53조(비상시 임금지급) 직원이 「근로기준법」에서 정한 비상시의 비용에 충당하기 위하여 월임금 지급을 청구할 때에는 월임금 지급일 전이라도 이미 근무한 일수에 대한 월임금을 지급할 수 있다.

제2절 법정수당 및 퇴직급여

제54조(연장근무수당) ①제32조에 의한 시간외근무와 휴일근무에 대하여는 아래의 계산방법에 의하여 다음 달 임금 지급시 수당으로 지급한다.

(2018.5.28. 개정)

<제1례>

$$\text{월통상임금} \times 1.83/183 \times \text{시간외(휴일)근무시간}$$

<제2례>

$$\text{월통상임금} \times 1.50/209 \times \text{시간외(휴일)근무시간}$$

②오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 사이의 야간근무에 대하여도 제1항의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제55조(연차휴가보상금) ①제37조에 규정된 연차 유급휴가를 연말까지 사용하지 아니한 직원에게는 사용하지 아니한 일수에 대하여 연차휴가보상금을 지급한다. 다만, 「근로기준법」 제61조 각 호에 따른 적극적인 휴가사용의 촉진을 위한 조치에도 불구하고 미사용한 휴가가 있는 경우에는 이에 대하여 보상하지 아니한다.(2018.5.28. 개정)

②연차휴가보상금은 다음의 계산방법에 의하여 지급한다.

<제1례>

$$\text{월통상임금} \times 1.83/183 \times 8\text{시간} \times \text{미사용연차휴가일수}$$

<제2례>

$$\text{월통상임금} \times 1.50/209 \times 8\text{시간} \times \text{미사용연차휴가일수}$$

③퇴직자에 대하여는 퇴직일까지의 미사용일수에 대한 연차휴가보상금을 지급한다.(2018.11.30. 개정)

④계속 근무년수가 1년 미만인 직원의 사용하지 아니한 연차휴가에 대한 연차휴가보상금은 사용기간 종료일의 다음달 급여지급일 이내에 정산하여 지급한다.(2018.11.30. 신설)

제56조(퇴직금의 계산) ①직원이 해직할 경우에는 근속기간 1년에 대하여 30 일분의 평균임금 해당액을 퇴직금으로 지급한다. 다만, 근속기간이 1년 미만 인 직원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.(2018.5.28. 개정)

②제1항의 "평균임금"이라 함은 이를 산정하여야 할 사유발생일 이전 3월간의 본인에 대하여 지급된 임금총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.

③퇴직금산정시 계속근무 1년초과 후 1년 미만의 기간에 대하여는 일할 계 산한다.

제57조(퇴직연금) 직원은 퇴직급여제도로써 퇴직연금을 가입할 수 있다. 이 경 우 퇴직연금에 관하여는 「직원 퇴직급여 및 재해보상 규정」 제7조, 제13 조부터 제16조까지의 규정을 준용하며, 이 규정에서 정하지 않은 사항은 「퇴직연금규약」 및 「근로자퇴직급여 보장법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙에서 정한 바에 의한다.(2018.5.28. 개정)

제58조(지급시기) ①퇴직금은 최종해직 후 14일 이내에 지급을 하여야 하며, 직원의 동의에 의한 경우에는 30일 이내에 지급할 수 있다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 직 원이 요청하는 경우에는 해직하기 전에 계속 근무한 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근무연수는 정산시점부터 새로이 기산한다.

1. 무주택자인 근로자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우
2. 무주택자인 근로자가 주거를 목적으로 「민법」 제303조에 따른 전세금 또는 「주택임대차보호법」 제3조의2에 따른 보증금을 부담하는 경우. 이 경우 근로자가 하나의 사업 또는 사업장에 근로하는 동안 1회로 한정한다.
3. 근로자, 근로자의 배우자 또는 「소득세법」 제50조제1항제3호에 따른 근로자 또는 근로자의 배우자와 생계를 같이하는 부양가족이 질병 또는 부상상으로 6개월 이상 요양을 하는 경우(2018.5.28. 개정)
4. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산선고를 받은 경우
5. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차개시 결정을 받은 경우
6. 사용자가 기존의 정년을 연장하거나 보장하는 조건으로 단체협약 및 취업규칙을 통하여 일정나이, 근속시점 또는 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 제도를 시행하는 경우(2018.5.28, 2018.11.30. 개정)
7. 사용자가 근로자와의 합의에 따라 소정근로시간을 1일 1시간 또는 1주 5시간이상 변경하여 그 변경된 소정근로시간에 따라 근로자가 3개월 이상 계속 근로하기로 한 경우(2018.11.30. 신설)
8. 「근로기준법」에 따른 근로시간의 단축으로 근로자의 퇴직금이 감소되는

경우(2018.11.30. 신설)

9. 그 밖에 천재지변 등으로 피해를 입는 등 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유와 요건에 해당하는 경우(2012.7.20, 2018.11.30. 개정)

③제2항에 의하여 퇴직금을 중간정산하는 경우에는 직원으로부터 신청서 및 영수증을 받아 인사기록카드, 근로계약서에 첨부 보관하여야 하며 퇴직한 날부터 5년이 경과한 날까지 관련 증명서류를 보존하여야 한다.(2012.7.20. 개정)

제59조(지급절차) 퇴직금 지급절차는 「직원 퇴직급여 및 재해보상 규정」 제12조의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제3절 직무급 조정 및 연봉계약서 작성

제60조(기본직무급 조정) ①채용일부터 소요근속기간이 경과한 날의 다음달 1일에 기본직무급에 대한 조정을 실시하며 기본직무급에 대한 조정은 사무소 업적평가 및 개인별 고과평정 결과를 반영하여 이사회에서 정한 기준에 따라 실시한다.(2009.7.13 개정)

②직무급 조정을 위한 소요 근속기간은 1년으로 한다.

③조정 후 기본직무급을 해당 직원의 기본직무급으로 하며, 직무급 조정 후 결과는 인사기록카드에 기록하여 보존한다.

④직무급 조정이 유예되었던 직원에 대하여는 직무급 조정유예기간이 만료되는 달의 다음달 1일에 직무급 조정을 실시하며, 제2항의 규정에 불구하고 새로운 직무급 조정일부터 소요근속기간을 기산한다.

제61조(직무급 조정유예) ①징계처분 등의 경우에는 각각 다음의 기간 동안 차기 직무급 조정을 유예한다.

1. 징계처분

가. 견책 : 6월

나. 감봉 : 감봉기간에 12월을 가산한 기간

다. 정직 : 정직기간에 18월을 가산한 기간

2. 휴직 : 다음 각 목의 어느 하나의 경우를 제외한 휴직 해당기간
(2018.5.28. 개정)

가. 병역휴직기간

나. 국제기구취업을 위한 휴직기간

다. 업무상 재해로 인한 휴직기간(2009.6.3 개정)

라. 육아휴직기간(2009.6.3 개정)

마. 가족돌봄휴직기간(2012.11.21. 개정)

3. 대기(정년대기는 제외한다) : 대기 해당기간

②중복징계처분을 받은 직원에 대하여는 제1항의 제재조치를 병합하여 과한다.

(2018.5.28. 개정)

제62조(연봉계약서) ①연봉계약은 조합장과 직원이 별지서식의 연봉계약서 2통을 작성 서명날인하여 각각 1통씩 보관한다.

②연봉계약기간은 채용일부터 다음년도 채용일 전일까지로 한다. 다만, 징계·휴직·대기 등의 경우에는 차기직무급 조정일부터 소요근속기간 만료일까지로 한다.

③연봉계약서는 기본연봉 조정 전에는 직전 기본연봉을 승계하여 작성하고 기본연봉 조정이 확정되면 조정 후 기본연봉 계약기산일에 소급하여 차액을 정산한 후 조정된 기본연봉에 관한 내용을 연봉계약서에 추가로 기재하고 계약당사자가 각각 확인한 후 서명날인 한다.(2018.5.28. 개정)

제4절 그 밖의 사항 (2018.5.28. 개정)

제63조(전임시의 급여) ①조합 상호간 전출입시에는 전출조합에서 적용하고 있는 기본연봉액을 전입조합에서 승계하여 다음과 같이 지급한다. 다만, 전입조합에서 전출조합의 기본연봉액을 승계하지 않는 경우에는 대상직원과 연봉계약서를 다시 작성하여 체결한다.

1. 월기본연봉은 인사교류일 전일까지의 일할액은 전출조합에서 인사교류일부터는 전입조합에서 지급한다.

2. 성과연봉은 전출조합의 연간지급액과 전입조합의 연간지급액을 근무일수별로 각각 일할 계산하여 연도말 이전에, 이동 후 중도퇴직자는 퇴직금 지급 전에 정산한다.

②연차휴가보상금은 전출조합의 연간지급액과 전입조합의 연간지급액을 재근일수별로 각각 일할 계산하여 연도말 이전에, 이동 후 중도퇴직자는 퇴직금 지급 전에 정산한다.

제64조(파견자의 급여) 파견자의 급여는 「직원급여규정」 제11조의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제65조(겸직자의 급여) 겸직자의 급여는 「직원급여규정」 제12조의 규정을 준용한다.(2018.5.28. 개정)

제65조의2(그 밖의 사항) 이 규정에 따른 임금수준이 「최저임금법」 등 법령에서 정한 최저임금 기준보다 낮을 경우에는 그 부족금에 대하여 조정수당을 지급할 수 있다. 다만, 관련 규정개정 등에 따른 임금수준이 최저임금 기준 이상일 경우에는 지급하지 아니한다.(2018.11.30. 신설)

제5장 교육 및 복리후생

제66조(교육) ①직원의 실무처리능력과 봉사자로서의 기본자질 함양을 도모하고 협동정신을 고양하기 위하여 교육기회를 부여한다.

②직원은 사업장내에서 사무소장 또는 사무소장이 위임한 자의 업무처리능력함양 교육과 사무소외에서의 각종 교육에 있어서 최대의 교육효과를 얻기 위하여 성실히 교육에 임하여야 한다.

제67조(건강진단) 사무소장은 직원에 대하여 매년 일반건강진단을 실시하여야 하며, 직원은 사무소장의 지시에 따라 건강진단을 받아야 한다. 다만, 채용시 건강진단을 받은 직원의 경우에는 해당년도의 건강진단은 이를 생략한다.
(2018.5.28. 개정)

제68조(재해보상) ①직원이 업무상 부상을 당하였거나 질병에 걸린 경우 및 업무상 사망한 경우에는 산업재해보상보험금을 지급함으로써 재해보상금지급에 갈음한다.

②사무소장은 직원의 재해보상에 대비하여 「산업재해보상보험법」이 정하는 산업재해보상보험에 가입하여야 한다.(2018.5.28. 개정)

제69조(후생복지지원) ①직원에게 「직원급여규정」 제25조 및 제26조의 규정을 준용한다.(2016.11.11, 2018.11.30. 개정)

②그 밖에 후생복지에 관한 사항은 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제6장 제증명서 발급

제70조(제증명서 등) ①조합장은 필요시 재직증명서, 경력증명서 및 퇴직증명서를 발급할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 증명서를 청구할 수 있는 사람은 계속하여 30일 이상 근무한 직원으로 한다.

③퇴직증명서를 청구할 수 있는 기한은 퇴직 후 3년 이내로 한다.

제7장 보 칙

제71조(운용기준) 직원의 정원 및 예산 등 운용기준은 사업계획의 수립 및 수지예산의 편성시 이를 정한다.

제8장 개인정보 보호

제72조(개인정보 보호 관련 사항) 개인정보 보호와 관련한 사항은 「인사규정」 제106조부터 제108조까지를 준용한다.(2013.9.10, 2018.5.28. 개정)

제9장 직장 내 괴롭힘의 예방 (2019.6.21. 신설)

제73조(직장 내 괴롭힘 관련 사항) 직장 내 괴롭힘의 금지 및 발생시 조치와 관련한 사항은 「복무규정」 제36조부터 제41조까지를 준용한다.(2019.6.21, 2019.9.9. 개정)

부 칙 (2008.3.26. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
②(전환채용에 관한 경과조치)(2011.10.14 삭제)

부 칙 (2009.6.3. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.13. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.4.2. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.10 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(경업자의 직원 채용에 관한 경과조치) 2009년 12월 10일 현재 재직 중인 직원은 제7조제7호의 개정규정에도 불구하고 해당 직원이 퇴직할 때까지는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 (2011.6.16. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.10.14 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.7.20. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(퇴직금 중산정산에 관한 적용례) 금차 개정 규정은 이 규정 시행 후 최초로 직원이 중간정산을 요구하는 경우부터 적용한다.

부 칙 (2012.8.6. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11.21. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.9.10. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2014.1.17. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.5.28.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.11.30.)

제1조(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(연차휴가보상금에 관한 적용례) 제55조제4항 개정규정은 2017년 5월 30일 이후 채용된 직원부터 적용한다.

부 칙 (2019.6.21.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.11.9.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2022.1.1.)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.9.25.)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

②(반반일 휴가에 관한 적용례) 제41조제3항의 개정규정은 2025년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2025.2.11. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표> (2018.5.28. 개정)

업무직직원 초임 직무급

구 분	기본직무급	직종급			
		금융텔러직	마트직	경매직	○○○직
금액	원	원	원	원	원

(주) 업무직직원 기본직무급의 조정은 조합의 업적성과 등에 따라 이사회에서 정하는 바에 의한다.

<별지 제1호 서식> (2014.4.1. 개정)

근로계약서

<업무직직원용>

채용권자를 "사업주"로 하고 업무직직원을 "근로자"로 하여 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 서약한다.

제1조(계약당사자) 계약당사자는 다음과 같이 한다.

(사업주) 주 소 :

○○○○협동조합 조 합 장 □ □ □

(근로자) 주 소 :

성 명 :

제2조(계약기간) ①계약기간은 채용일부터 퇴직일까지로 한다.

②근로자가 업무직직원운용규정(이하 "동 규정"이라 한다.)중 근로계약 해지 사유에 해당되는 경우에는 사업주는 계약기간에 불구하고 근로계약을 해지할 수 있다.

제3조(담당업무) 근로자의 담당업무는 직원 업무분장에 따른다.

제4조(근무지) 근로자의 배치전환, 이동, 전근 등에 관한 사항은 사업주의 발령에 의하며, 이때 사업주는 직제와 업무 및 본인의 적성 등을 참작하여 행한다.

제5조(근무시간, 휴일, 휴가 등) ①근로자의 근무시간은 09시부터 18시까지 1일 8시간, 주 40시간을 원칙으로 한다.

②휴게시간은 12시부터 13시까지로 하되 업무수행에 지장이 없도록 교대로 이용하여야 한다.

③업무형편상 부득이한 경우에는 제1항 및 제2항에 불구하고 시업시각과 종업시각 및 휴게시간을 변경할 수 있다.

④사업주(소속 사무소장 포함)가 필요한 경우에는 시간외근무 및 휴일근무를 명할 수 있으며, 근로자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따른다.

⑤휴일 및 휴가는 사업주가 정한 동 규정에 따른다.

제6조(신분) 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 직원으로서 동 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 사업주의 일반직, 기능직에게 적용되는 취업규칙을 적용 받지 않는다.

<별지 제2호 서식>

근 무 성 적 평 정 표 (2011.10.14 삭제)

교육지원부문

〈별지 제3호 서식〉

시간외근무 기록부

직 종	
성 명	

[illegible]

업무지원아동가족(모범아)

<별지 제4호 서식>

가 산 평 정 표(2011.10.14 삭제)
(업무직직원용)

<별지 제5호 서식> (2020.11.9. 개정)

연 봉 계 약 서

_____협동조합과 _____는(은) 다음과 같은 조건으로 연봉계약을 체결한다.

제1조(계약기간) 계약기간은 _____년 _____월 _____일부터 _____년 _____월 _____일까지(_____)간으로 한다.

제2조(기본연봉) ①기본연봉은 기본직무급과 직종급의 합계로 한다.

기본직무급(A)	직종급(B)	기본연봉(직무급) (A+B)
연 _____ 원	연 _____ 원	연 _____ 원

②월통상임금은 기본직무급과 직종급을 합한 금액으로 한다.

③채용·휴직·복직·정직·이동·대기·퇴직 등의 경우 월직무급은 발령당일부터 일할 계산하여 지급하며 이 경우 채용일은 근무일수에 산입하고 퇴직일은 산입하지 아니한다.

제3조(성과급여) ①성과급은 업무직직원운용규정에서 정한 바에 의해 지급한다.

②업무실적의 불량(사무소 및 개인을 포함한다), 거액사고, 경영부실, 적자발생 및 조합의 종합경영평가등급에 따라 성과급여를 지급하지 아니하거나 감액 지급할 수 있다.

제4조(급여의 지급방법)

①월직무급은 매월 21일에 지급한다.

②성과급여는 일반직직원의 성과급지급일에 배분하여 지급한다.

제5조(기타사항) ①개인별 평가 및 사무소업적평가결과에 따른 상대적인 연봉차이에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.

②인사교류시에는 직원급여규정에서 정한 바에 따른다.

③연봉은 타인에게 공개하지 않으며 비밀을 준수한다.

⑥이 계약에서 정하지 않은 사항은 업무직직원운용규정에 의한다.

제6조(임금피크제 적용에 따른 연봉 조정) 임금피크제를 적용받는 경우 제2조의 기본연봉은 임금피크제운영규정에 따른 연령별 지급률에 따라 감액한다.

_____년 _____월 _____일

소속 : _____ 직급 : _____ ○ ○ 협동조합

성명 : _____ 인 조합장 _____ 인

<별지 제6호 서식> (2010.11.10. 신설)(2014.1.17, 2014.4.1. 개정)

직원 결격사유에 대한 본인 확인서

본인은 귀 조합에 채용됨에 있어 아래의 사항에 해당되지 않음을 확인하며,
향후 허위임이 판명될 때에는 해직 등 어떠한 조치도 감수하겠습니다.

아 래

1. 피성년후견인 · 피한정후견인 · 피특정후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로
확정된 후 3년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 1년을 경과
하지 아니한 자
5. 법원의 판결 또는 법률의 규정에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
6. 병역의무를 기피중인 자
7. 농협법 제52조제4항 · 제5항, 제107조, 제112조의 규정에 의하여 우리조합의
사업과 실질적 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 자

년 월 일

성 명 (인)

제규정관리규정(모범안)

소관부서 : 준법지원부(T:5517)

[2000. 7. 1. 제정]
[2005. 8. 25. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 제규정(諸規程)의 제정·개폐·시달 및 관리에 관한 사항을 규정(規定)함으로써 제규정의 체계적인 정비와 효율적인 관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 제규정의 제정·개폐·시달 등에 관하여는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "제규정"이라 함은 계속적 구속력을 가지는 성문화된 내부규범으로서 규약·규정·준칙·업무방법을 말한다.
2. "외규(外規)"라 함은 계속적 구속력을 가지는 성문화된 외부제정의 규범으로서 법령, 법령에 의하여 발하는 행정처분, 금융감독위원회 등에서 발하는 규정 및 지시 등을 말한다.

제4조(규약) ①다음 각 호의 사항은 정관으로 정하는 것을 제외하고는 규약으로 정한다.

1. 대의원회 운영에 관한 사항(2005.8.25. 개정)
 2. 기타 정관의 시행에 관하여 중요한 사항
- ②규약의 제정·개폐에 관한 사항은 대의원회의 의결을 얻어야 한다.

제5조(규정) ①규약 등 상위규범에서 위임하거나 그 시행에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2005.8.25. 개정)

②규정의 제정·개폐에 관한 사항은 이사회회의 의결을 얻어야 한다.

제6조(준칙) ①규정 등 상위규범에서 위임한 사항 또는 그 시행에 관하여 필요한 사항은 준칙으로 정한다.(2005.8.25. 개정)

②준칙의 제정·개폐에 관한 사항은 조합장(상임이사의 직무범위 안에서는 상임이사를 말한다. 이하 같다)의 결재로 확정한다.(2005.8.25. 개정)

제7조(업무방법) ①준칙 등 상위규범에서 위임하거나 그 시행에 관하여 필요한 업무절차·방법 등에 관한 사항은 업무방법으로 정한다.(2005.8.25. 개정)

②업무방법의 제정·개폐에 관한 사항은 조합장의 결재로 확정한다.

제8조(제규정의 승인등) ①농협법 제142조제1항에 의하여 중앙회가 시달한 제규정(예)와 달리 정하고자 하는 때에는 별지 서식에 의하여 중앙회 입안부서의 장에게 변경승인을 신청하여야 한다.

②농협법 제142조제1항에 의하여 중앙회가 시달한 제규정(모범안)은 당해 모범안대로 하거나 조합실정에 맞게 자유로이 변경하여 본 조합의 제규정으로 정할 수 있다.

제9조(효력순위) ①제규정의 효력순위는 다음 각 호와 같다.

1. 규약
2. 규정
3. 준칙
4. 업무방법

②제1항의 효력순위에 의한 상위 제규정에 저촉하는 하위 제규정의 조항은 그 효력을 상실한다.

③동일순위 제규정의 경우 상위 의결기관의 의결을 요하는 제규정이 하위 의결기관의 의결을 요하는 제규정보다 우선하며, 새로 제정 또는 개정된 제규정의 조항이 종전의 제규정의 조항과 저촉되는 경우에는 종전의 제규정은 그 효력을 상실한다.

④외규의 효력은 제규정에 우선한다.

제10조(시달) 제4조 내지 제7조에 의하여 확정된 제규정은 조합장이 시달한다.

제11조(효력발생) 제규정은 제정·개폐권자의 의결 또는 결재일부터 그 효력이 발생한다. 다만, 제규정의 부칙에서 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제12조(제규정의 관리) ①제규정은 전무(상무)가 관리한다.

②전무(상무)는 제규정의 관리를 위하여 다음 각 호의 권한을 가진다.

1. 제규정의 제정·개폐 및 시행에 관한 조정
2. 규정집 편찬·관리

제13조(제규정의 교육) 각 조직단위의 장은 제규정의 제정·개폐문서가 시달된 때에는 그 내용을 소속 직원에게 교육시켜야 한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2005.8.25. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

<별지 서식>

제규정 변경승인 신청서

1. 대비표

제규정(예)의 조문내용	변경하고자 하는 조문내용

2. 변경하고자 하는 사유

3. 기타 참고사항

붙임 : ○○○규정(안) 전문 1부.

제규정권리규정(머표인)

개인정보 보호준칙(예)

소관부서 : 정보보호부(T:5227)

2014.	4.	29.	제	정
2017.	10.	18.	개	정
2018.	12.	26.	개	정
2021.	1.	6.	전부개정	
2023.	12.	7.	전부개정	

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「개인정보 보호법(이하 "법"이라 한다)」, 같은 법 시행령 및 개인정보 보호위원회(이하 "보호위원회")가 고시하는 「개인정보보호위원회 표준 개인정보 보호지침」 등 관련 법규에 따라 본 조합이 준수하여야 하는 개인정보의 처리기준, 개인정보보호 및 유출 예방조치 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "개인정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
 - 가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
 - 나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
 - 다. 가목 또는 나목을 제2호에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하"가명정보"라 한다)
2. "가명처리"란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다.
3. "고유식별정보"라 함은 「주민등록법」 제7조의2제1항에 따른 주민등록번호, 「여권법」 제7조제1항제1호에 따른 여권번호, 「도로교통법」 제80조에 따른 운전면허의 면허번호, 「출입국관리법」 제31조제5항에 따른 외국인등록번호를 말한다.

4. "민감정보"라 함은 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보 및 「형의 실효 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 범죄경력 자료, 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보 및 인종이나 민족에 관한 정보로서 해당 정보의 처리 목적이나 상황에 비추어 개인을 부당하게 차별할 우려가 있는 정보에 해당하는 정보 등 법령에 따른다.
5. "처리"란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
6. "개인정보파일"이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물로서 전자적 처리 여부를 불문하고 수기문서를 포함한 모든 형태의 파일을 말한다.
7. "개인정보처리시스템"이란 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성된 데이터베이스시스템 등을 말한다.
8. "고정형 영상정보처리기기"란 일정한 공간에 설치되어 지속적 또는 주기적으로 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 및 네트워크카메라를 말한다.
9. "이동형 영상정보처리기기"란 사람이 신체에 착용 또는 휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착 또는 거치하여 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치를 말한다.
10. "정보주체"란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
11. "개인정보 보호책임자"란 조합(지사무소를 포함한다)의 개인정보 보호제도 운영과 각 사업부문 및 조직단위의 개인정보 보호를 위한 지도·지원에 관한 업무를 총괄하여 처리하는 사람을 말한다.
12. "지사무소 개인정보 보호관리자"란 지사무소의 소관 업무 및 해당 지사무소 내부의 개인정보 보호에 관한 업무를 총괄하여 처리하는 사람을 말한다.
13. "개인정보취급자"란 조합의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 사람으로서 직접 개인정보에 관한 업무를 담당하는 사람과 그 밖에 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 사람(임직원, 파견제 근로자, 시간제 근로자 등을 포함한다)을 말한다.
14. "과학적 연구"란 기술의 개발과 실증, 기초연구, 응용연구 및 민간 투자 연구 등 과학적 방법을 적용하는 연구를 말한다.

제3조(개인정보 보호 원칙) ①본 조합은 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고, 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 하며, 개인정보를 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.
②본 조합은 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적 달성을 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.

제2장 개인정보 처리기준

제1절 개인정보의 수집·이용·제공 등

제4조(개인정보의 수집·이용) ①개인정보의 "수집"이란 정보주체로부터 직접 이름, 주소, 전화번호 등의 정보를 제공받는 것뿐만 아니라 정보주체에 관한 모든 형태의 개인정보를 취득하는 것을 말한다.

②개인정보는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 정보주체와의 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
4. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
5. 본 조합의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 본 조합의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
6. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

③본 조합은 제2항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 하며, 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

④정보주체로부터 직접 명함 또는 그와 유사한 매체(이하 "명함 등"이라 한

다)를 제공 받음으로써 개인정보를 수집하는 경우에는 정보주체가 동의 의사를 명확히 표시하거나, 명함 등을 제공하는 정황 등에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.

⑤인터넷 홈페이지 등 공개된 매체 또는 장소(이하 "인터넷 홈페이지 등"이라 한다)에서 개인정보를 수집하는 경우에는 해당 개인정보는 본인의 개인정보를 인터넷 홈페이지 등에 게시하거나 게시하도록 허용한 정보주체의 동의 의사가 명확히 표시되거나, 인터넷 홈페이지 등의 표시 내용에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.

⑥계약 등의 상대방인 정보주체가 대리인을 통하여 법률행위 또는 의사표시를 하는 경우에는 대리인의 대리권 확인을 위한 목적으로만 개인정보를 수집·이용할 수 있다.

⑦본인확인 등의 목적으로 신분증 사본을 수집하는 과정 또는 그 밖의 개인정보 처리 과정에서 정보주체의 별도 동의 없이 지문정보를 수집하여서는 아니 된다.

⑧본 조항은 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생했는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 관련 법령이 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.

제5조(개인정보의 수집제한) ①본 조항이 제4조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다.

②본 조항이 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집하는 경우 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에는 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 구체적으로 알리고 개인정보를 수집하여야 한다.

③본 조항은 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

제6조(개인정보의 제공) ①개인정보의 제공이란 다음 각 호 등에 의해 개인정보를 이전하거나 공동으로 이용할 수 있는 상태를 초래하는 모든 행위를 말한다.

1. 개인정보의 저장매체 또는 개인정보가 담긴 출력물이나 책자 등의 물리적 이전
2. 네트워크를 통한 개인정보의 전송
3. 개인정보에 대한 제3자의 접근권한 부여
4. 본 조항과 제3자의 개인정보 공유

②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다. 다만, 제2호부터 제4호까지는 그 수집 목적의 범위 내에서 제공할

수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 법령에서 본 조합에 구체적인 의무를 부과하고 있고, 본 조합이 개인정보를 제공하지 않고는 법령에서 부과하는 구체적인 의무를 이행하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우
4. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

③제2항제1호의 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 하며, 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

④정보주체에게 개인정보를 제공받는 자를 알리는 경우에는 그 성명(법인 또는 단체인 경우에는 그 명칭을 말한다)과 연락처를 함께 알려야 한다.

⑤당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 관련 법령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공할 수 있다.

제7조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한 등) ①개인정보를 제4조제2항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제6조제2항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다.

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

③본 조합은 제2항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를

알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보의 이용 목적(제공 시에는 제공받는 자의 이용 목적을 말한다)
3. 이용 또는 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)

④개인정보를 목적 외의 용도로 제3자에게 제공하는 경우에는 개인정보를 제공받는 자에게 이용 목적, 이용 방법, 이용 기간, 이용 형태 등을 제한하거나 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 구체적인 조치를 마련하도록 문서로 요청하고 그 결과를 확인하여야 한다.

⑤개인정보를 목적 외의 용도로 제3자에게 제공하는 경우 개인정보의 안전성에 관한 책임관계를 명확히 하여야 하며, 정보주체에게 개인정보를 제공받는 자를 알리는 경우에는 그 성명(법인 또는 단체인 경우에는 그 명칭을 말한다)과 연락처를 함께 알려야 한다.

제8조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 통지) ①본 조항이 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 개인정보를 제공받은 날로부터 3개월 이내에(정보주체의 요구가 있으면 즉시) 다음 각 호의 모든 사항을 서면·전화·문자전송·전자우편·알림창 등 정보주체가 쉽게 알 수 있는 방법으로 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 수집한 정보에 연락처 등 정보주체에게 알릴 수 있는 개인정보가 포함되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 개인정보의 수집 출처
 2. 개인정보의 처리 목적
 3. 개인정보 처리의 정지를 요구하거나 동의를 철회할 권리가 있다는 사실
- ②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 요구를 거부할 수 있다. 다만, 법에 따른 정보주체의 권리보다 명백히 우선하는 경우에 한하며 거부의 근거와 사유를 정보주체의 요구가 있는 날로부터 3일 이내에 정보주체에게 알려야 한다.

1. 통지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 다른 법령에 따라 비밀로 분류된 개인정보파일에 포함되어 있는 경우
2. 통지로 인하여 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

③제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 다음 각 호의 사항을 제11조, 제45조제3항에 따라 해당 개인정보를 파기할 때까지 보관·관리하여야 한다.

1. 정보주체에게 알린 사실
2. 알린 시기

3. 알린 방법

제9조(개인정보 이용·제공내역의 통지) ①본 조항은 다음 각 호에서 정하는 기준에 해당할 때 이 규정에 따라 수집한 개인정보의 이용·제공 내역이나 이용·제공 내역을 확인할 수 있는 정보시스템에 접속하는 방법을 주기적으로 정보주체에게 통지하여야 하며, 다음 각 호에 규정된 정보주체의 수는 전년도 말기준 직전 3개월 간 일일 평균으로 산정한다. 다만, 연락처 등 정보주체에게 통지할 수 있는 개인정보를 수집·보유하지 아니한 경우에는 통지하지 아니할 수 있다.

1. 5만명 이상의 정보주체에 관하여 민감정보 또는 고유식별정보를 처리하는 자

2. 100만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 자

②제1항에 따른 통지의 대상이 되는 정보주체는 다음 각 호의 정보주체를 제외한 정보주체로 한다.

1. 통지에 대한 거부 의사를 표시한 정보주체

2. 본 조합의 업무수행을 위해 본 조합에 소속된 임직원의 개인정보를 처리한 경우 해당 정보주체

3. 본 조합의 업무수행을 위해 다른 공공기관, 법인, 단체의 임직원 또는 개인의 연락처 등의 개인정보를 처리한 경우 해당 정보주체

4. 법률에 규정이 있거나 법령 상 의무를 준수하기 위하여 이용·제공한 개인정보의 정보주체

③정보주체에게 통지해야 하는 정보는 다음 각 호와 같다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적 및 수집한 개인정보의 항목

2. 개인정보를 제공받은 제3자와 그 제공 목적 및 제공한 개인정보의 항목.
다만, 「통신비밀보호법」 제13조, 제13조의2, 제13조의4 및 「전기통신사업법」 제83조제3항에 따라 제공한 정보는 제외한다.

④제1항에 따른 통지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 연1회 이상 해야 한다

1. 서면·전자우편·전화·문자전송 또는 이에 상당하는 방법(이하 "서면등의 방법"이라 한다)으로 정보주체가 통지 내용을 쉽게 확인할 수 있는 방법

2. 재화 및 서비스를 제공하는 과정에서 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 알림창을 통해 알리는 방법

제10조(개인정보의 처리 및 보유 기간) ①본 조합의 업무를 위한 개인정보는 수집·이용 및 제공 등에 관한 동의일로부터 목적달성 등에 따른 해당 업무의 종료일까지 그 이용목적에 위하여 보유·이용하여야 한다. 다만, 해당 업무의 종료일 이후에는 사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행 및 본 조합의 리스크 관리 업무만을 위하여 보유·이용 하여야 한다.

②상품 및 서비스 홍보, 판매 권유 등과 관련한 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 동의 철회일까지 보유·이용하여야 한다. 다만, 동의 철회일 후에는 제1항의 목적과 관련된 사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유·이용 하여야 한다.

③회원 가입 및 관리 목적으로 수집된 개인정보는 고객의 회원 가입일로부터 회원 탈퇴일까지 보유·이용 하여야 한다. 다만, 회원 탈퇴일 후에는 제1항의 목적과 관련된 사고조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유·이용하여야 한다.

제11조(개인정보의 파기) ①본 조합은 개인정보의 보유기간이 경과되거나 개인정보의 처리 목적이 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존해야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②개인정보를 파기할 경우에는 지사무소 개인정보 보호관리자의 승인을 받아야 하며, 지사무소 개인정보 보호관리자는 개인정보 파기 절차, 파기 여부의 확인 등을 포함하는 파기계획을 수립하고 주기적으로 점검하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③개인정보의 파기는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 하여야 하고 파기에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.

1. 전자적 파일 형태의 경우 : 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제. 다만, 기술적 특성으로 영구 삭제가 현저히 곤란한 경우에는 법 제58조의2에 해당하는 정보로 처리하여 복원이 불가능하도록 조치해야 한다.

2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 파쇄 또는 소각

④다른 법령에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 법령에 따라 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 보존한다는 점을 분명히 표시하여야 하고 다른 개인정보와 분리하여서 저장·관리하여야 한다.

제12조(동의를 받는 방법) ①개인정보를 수집·이용하거나 제공하고자 하는 경우 또는 민감정보 및 고유식별정보를 처리하고자 하는 경우에는 서면 등 안정성과 신뢰성이 확보될 수 있는 방법으로 정보주체의 동의를 받아야 한다.

②제1항에 의한 동의는 계약의 체결 등을 위하여 반드시 필요한 최소한의 개인정보(이하 "필수적 정보"라 한다)와 "선택적 정보"로 구분하여 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다.

③본 조합이 개인정보의 수집·이용 또는 제3자 제공에 관한 동의 등 법에서 정한 개인정보의 처리에 대하여 정보주체(제13조에 따른 법정대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 동의를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 받을 때에는 개인정보

의 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 개인정보의 항목 등 관련 법령으로 정하는 다음 각 호의 중요한 내용을 보호위원회가 고시로 정하는 방법에 따라 명확히 표시하여 알아보기 쉽게 하여야 한다.

1. 재화나 서비스의 홍보 및 판매 권유, 그 밖에 이와 관련된 목적으로 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실
2. 개인정보 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

가. 제2조제4호에 따른 민감정보

나. 제2조제3호에 따른 여권번호, 운전면허의 면허번호 및 외국인등록번호

3. 개인정보를 제공받는 자 및 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
4. 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)

④본 조항은 관련 법령에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 정보주체와의 계약 체결 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보와 정보주체의 동의가 필요한 개인정보를 구분하여야 한다.

⑤본 조항이 정보주체에게 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하기 위하여 개인정보의 처리에 대한 동의를 받으려는 때에는 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다.

⑥정보주체가 제2항에 따라 선택적으로 동의할 수 있는 사항을 동의하지 아니하거나 제5항에 따른 동의를 하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

⑦전화에 의한 동의와 관련하여 통화내용을 녹취할 때에는 녹취사실을 정보주체에게 알려야 한다.

제13조(아동의 개인정보 보호) ①만14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 하며, 법정대리인이 동의하였는지를 확인하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 해야 한다.

1. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 그 동의 표시를 확인했음을 법정대리인의 휴대전화 문자메시지로 알리는 방법
2. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 신용카드·직불카드 등의 카드정보를 제공받는 방법
3. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 휴대전화 본인인증 등을 통하여 본인 여부를 확인하는 방법
4. 동의 내용이 적힌 서면을 법정대리인에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스를 통하여 전달하고 법정대리인이 동의 내용에 대하여 서명날인 후 제출

하도록 하는 방법

5. 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하고 법정대리인으로부터 동의의 의사 표시가 적힌 전자우편을 전송받는 방법
6. 전화를 통하여 동의내용을 법정대리인에게 알리고 동의를 받거나 인터넷 주소 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 재차 전화 통화를 통하여 동의를 받는 방법
7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지의 규정에 준하는 방법으로서 법정대리인에게 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법

②법정대리인의 동의를 받기 위하여 법정대리인의 성명, 연락처에 관한 정보 등 필요한 최소한의 정보는 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있다. 법정대리인의 성명, 연락처를 수집할 때에는 해당 아동에게 수집하고자 하는 이유를 알려야 한다.

③본 조항은 만 14세 미만의 아동에게 개인정보 처리와 관련한 사항의 고지 등을 할 때에는 이해하기 쉬운 양식과 명확하고 알기 쉬운 언어를 사용하여야 한다.

④해당 아동으로부터 최소한으로 수집한 법정대리인의 개인정보는 법정대리인의 동의를 얻기 위한 목적으로만 이용되어야 하며, 법정대리인의 동의 거부가 있거나 법정대리인의 동의 의사가 확인되지 않은 때에는 수집일로부터 5일 이내에 파기해야 한다.

제2절 개인정보의 처리 제한

제14조(민감정보의 처리제한) ①민감정보는 정보주체로부터 동의를 받은 경우 또는 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우에 한하여 처리할 수 있다.

②민감정보의 처리를 위하여 정보주체의 동의를 받고자 하는 경우에는 다른 개인정보와 구분하여 별도로 동의를 받아야 하며 정보주체에게 제4조제3항 각 호 또는 제6조제3항 각 호의 사항을 알려야 한다. 또한 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

③제1항에 따라 민감정보를 처리하는 경우에는 그 민감정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 제32조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

④재화 또는 서비스를 제공하는 과정에서 공개되는 정보에 정보주체의 민감정보가 포함됨으로써 사생활 침해의 위험성이 있다고 판단하는 때에는 재화 또는 서비스의 제공 전에 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법을 정보주체가 알아보기 쉽게 알려야 한다.

제15조(고유식별정보의 처리제한) ①고유식별정보는 정보주체로부터 동의를 받

은 경우 또는 관련 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우에 한하여 처리할 수 있다.

②고유식별정보의 처리를 위하여 정보주체에게 동의를 받는 경우에는 정보주체에게 제4조제3항 각 호 또는 제6조제3항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보와 구분하여 별도로 동의를 받아야 하며, 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

③제1항에 따라 고유식별정보를 처리하는 경우에는 그 고유식별정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 제32조에서 정하는 바에 따라 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

제16조(주민등록번호 처리의 제한) ①제15조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.

1. 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우

②제1항에 따라 주민등록번호를 처리하는 경우에도 정보주체가 인터넷홈페이지를 통하여 회원으로 가입하는 단계에서는 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.

③본 조항은 제15조제3항에도 불구하고 주민등록번호가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 조치를 통하여 안전하게 보관하여야 한다.

제17조(영업양도 등에 따른 개인정보의 이전 제한) ①본 조항은 영업의 전부 또는 일부의 양도·합병 등으로 개인정보를 다른 사람에게 이전하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 관련 법령으로 정하는 방법에 따라 해당 정보주체에게 알려야 한다.

1. 개인정보를 이전하려는 사실
2. 개인정보를 이전받는 자(이하 "영업양수자등"이라 한다)의 성명(법인의 경우에는 법인의 명칭을 말한다), 주소, 전화번호 및 그 밖의 연락처
3. 정보주체가 개인정보의 이전을 원하지 아니하는 경우 조치할 수 있는 방법 및 절차

②본 조항은 개인정보를 이전받았을 때에는 지체 없이 그 사실을 관련 법령으로 정하는 방법에 따라 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 본 조항이 제1항에 따라 그 이전 사실을 이미 알린 경우에는 그러하지 아니하다.

③본 조합은 영업의 양도·합병 등으로 개인정보를 이전받은 경우에는 이전 당시의 본래 목적으로만 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있다. 이 경우 본 조합은 개인정보처리자로 본다.

제3절 개인정보 처리의 위탁

제18조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) ①본 조합이 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서에 의하여야 한다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
3. 그 밖에 개인정보의 안전한 관리를 위하여 관련 법령으로 정한 사항

②제1항에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자(개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자로부터 위탁받은 업무를 다시 위탁받은 제3자를 포함하여 이하 "수탁자"라 한다)를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 본 조합의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.

③재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우에는 서면등의 방법에 따라 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알려야 한다. 위탁하는 업무의 내용이나 수탁자가 변경된 경우에도 또한 같다.

④수탁자는 위탁받은 개인정보의 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁하려는 경우에는 본 조합의 동의를 받아야 한다.

⑤ 제3항에 따라 고지하는 경우 본 조합의 과실 없이 서면등의 방법으로 정보주체에게 알릴 수 없는 때에는 해당 사항을 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게재하여야 한다.

제19조(수탁자의 선정) ①개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 수탁자의 인력과 물적시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

②개인정보의 처리 업무를 위탁하는 때에는 수탁자의 처리 업무의 지연, 처리 업무와 관련 없는 불필요한 개인정보의 요구, 처리기준의 불공정 등의 문제점을 종합적으로 검토하여 이를 방지하기 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다.

제20조(수탁자에 대한 관리·감독) ①본 조합은 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 법 또는 이 준칙에서 정하는 바에 따라 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

②수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 발생한

손해배상책임 및 개인정보의 안전성 확보를 위하여 처리하여야 할 절차에 대하여는 소관업무부서에서 위·수탁업무에 관하여 별도로 정하는 바에 따른다.

제21조(그 밖의 사항) 업무위탁과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙」 등 관련 규정에서 정한 바에 따른다.

제4절 가명정보의 처리에 관한 특례

제22조(가명정보의 처리 등) ①본 조합은 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다.

②제1항에 따라 가명정보를 제3자에게 제공하는 경우에는 특정 개인을 알아 보기 위하여 사용될 수 있는 정보를 포함해서는 아니 된다.

제23조(가명정보의 결합 제한) ①제22조에도 불구하고 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위한 본 조합과 서로 다른 개인정보처리자 간의 가명정보의 결합은 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 전문기관이 수행한다.

②결합을 수행한 기관 외부로 결합된 정보를 반출하려는 경우 가명정보 또는 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보로 처리한 뒤 전문기관의 장의 승인을 받아야 한다.

③제1항에 따른 결합 절차와 방법 등 필요한 사항은 관련 법령에 따른다.

제24조(가명정보에 대한 안전조치의무 등) ①가명정보를 처리하는 경우에는 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보를 별도로 분리하여 보관·관리하는 등 해당 정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 제32조에서 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

②가명정보를 처리하는 경우 처리목적 등을 고려하여 가명정보의 처리 기간을 별도로 정할 수 있다.

③가명정보를 처리하고자 하는 경우에는 가명정보의 처리 목적, 제3자 제공 시 제공받는 자, 가명정보의 처리 기간(제2항에 따라 처리 기간을 별도로 정한 경우에 한한다.) 등 가명정보의 처리 내용을 관리하기 위하여 다음 각 호에서 정하는 사항에 대한 관련 기록을 작성하여 보관하여야 하며, 가명정보를 파기한 경우에는 파기한 날부터 3년 이상 보관하여야 한다.

1. 가명정보 처리의 목적
2. 가명처리한 개인정보의 항목
3. 가명정보의 이용내역
4. 제3자 제공 시 제공받는 자

5. 가명정보의 처리 기간(제24조제2항에 따라 가명정보의 처리 기간을 별도로 정한 경우로 한정한다.)
 6. 그 밖에 가명정보의 처리 내용을 관리하기 위하여 보호위원회가 필요하다고 인정하여 고시하는 사항
- 제25조(가명정보 처리 시 금지의무 등) ①본 조항은 특정 개인을 알아보기 위한 목적으로 가명정보를 처리해서는 아니 된다.
- ②본 조항은 가명정보를 처리하는 과정에서 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보가 생성된 경우에는 즉시 해당 정보의 처리를 중지하고, 지체 없이 회수·파기하여야 한다.
- 제26조(적용범위) 가명정보는 제8조, 제9조, 제11조, 제17조, 제39조제1항, 제43조부터 제45조까지 규정을 적용하지 아니한다.

제5절 개인정보의 국외이전

- 제27조(개인정보의 국외이전) ①본 조항은 개인정보를 국외로 제공(조회되는 경우를 포함한다)·처리위탁·보관(이하 "이전"이라 한다.)하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 국외로 이전할 수 있다.
1. 정보주체로부터 국외 이전에 관한 별도의 동의를 받은 경우
 2. 법률, 대한민국을 당사자로 하는 조약 또는 그 밖의 국제협정에 개인정보의 국외 이전에 관한 특별한 규정이 있는 경우
 3. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 개인정보의 처리위탁·보관이 필요한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 제2항 각 호의 사항을 제52조에 따른 개인정보 처리방침에 공개한 경우나, 서면등의 방법에 따라 제2항 각 호의 사항을 정보주체에게 알린 경우
 4. 개인정보를 이전받는 자가 개인정보 보호 인증 등 보호위원회가 정하여 고시하는 인증을 받은 경우로서 다음 각 목의 조치를 모두 한 경우
 - 가. 개인정보 보호에 필요한 안전조치 및 정보주체 권리보장에 필요한 조치나, 인증받은 사항을 개인정보가 이전되는 국가에서 이행하기 위하여 필요한 조치
 5. 개인정보가 이전되는 국가 또는 국제기구의 개인정보 보호체계, 정보주체 권리보장 범위, 피해구제 절차 등이 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보 보호 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 보호위원회가 인정하는 경우
- ②본 조항은 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 미리 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다
1. 이전되는 개인정보 항목

2. 개인정보가 이전되는 국가, 시기 및 방법
 3. 개인정보를 이전받는 자의 성명(법인인 경우에는 그 명칭과 연락처를 말한다)
 4. 개인정보를 이전받는 자의 개인정보 이용목적 및 보유·이용 기간
 5. 개인정보의 이전을 거부하는 방법, 절차 및 거부의 효과
- ③본 조항은 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다.
- ④본 조항은 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전과 관련한 이 준칙의 다른 규정, 제6조, 제7조까지의 규정 및 제4장의 규정을 준수하여야 한다.
- ⑤제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 개인정보 국외 이전의 보호조치, 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 법령에 따른다.

제3장 개인정보의 안전한 관리

제1절 내부관리계획

제28조(개인정보 보호책임자 지정 등) ①본 조항은 개인정보 보호에 관한 업무를 총괄하여 수행할 개인정보 보호책임자를 본점 소속 간부직원 중에서 지정하여야 한다. 단 「개인신용정보 보호 준칙(예)」에 따른 신용정보관리·보호인이 본점 소속 간부직원인 경우에는 개인신용정보 관리·보호인이 이 준칙에 따른 개인정보 보호책임자를 겸임할 수 있다.

②개인정보를 처리하는 각 지사무소의 장은 지사무소 개인정보 보호관리자가 된다.

③개인정보 보호책임자 및 지사무소 개인정보 보호관리자는 개인정보 보호업무를 수행할 개인정보 보호담당자를 본점 및 해당 지사무소의 직원 중에서 지정하여야 한다.

제29조(개인정보 보호책임자의 직무) ①개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 임무를 총괄하여 관리, 감독한다.

1. 개인정보 보호 계획의 수립 및 시행
2. 개인정보 처리 실태 점검 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
4. 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
5. 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
6. 개인정보파일의 보호 및 관리·감독
7. 개인정보 처리방침의 수립·변경 및 시행

8. 개인정보 보호 관련 자료의 관리

9. 처리 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기 등

②개인정보 보호책임자는 제1항 각 호의 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우 개인정보의 처리현황, 처리체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계당사자로부터 보고를 받을 수 있으며, 관련 법령 및 내규의 위반 사실에 대해 이의 시정, 개선 및 감사를 요구할 수 있다.

제30조(개인정보 보호책임자의 공개) ①개인정보 보호책임자가 지정, 변경되는 경우에는 지정 및 변경 사실, 성명과 사무소의 명칭, 전화번호 등 연락처를 공개하여야 한다.

②개인정보 보호책임자를 공개하는 경우 개인정보 보호와 관련한 고충처리 및 상담을 실제로 처리할 수 있는 연락처를 공개하여야 한다. 다만, 개인정보 보호책임자와 개인정보 보호업무를 처리하는 담당자의 성명, 소속사무소의 명칭, 전화번호 등 연락처를 함께 기재할 수 있다.

제31조(지사사무소 개인정보 보호관리자 직무) ①지사사무소 개인정보 보호관리자는 해당 지사사무소의 효율적인 개인정보 보호업무를 수행하기 위하여 소관 업무와 관계되는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 본점에 대하여는 개인정보 보호책임자가 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인정보 보호담당자 지정
2. 개인정보취급자 관리·감독·교육
3. 개인정보파일 관리·보호·파기·국외이전
4. 개인정보 보호 관련 자료 관리 및 제출
5. 개인정보 이용·제공 내역의 통지 및 처리와 관련한 요구 처리
6. 개인정보 유출 등의 통지 및 피해확산 방지 등

②개인정보 보호담당자는 개인정보 보호책임자(지사사무소 개인정보 보호관리자를 포함한다)의 지시를 받아 개인정보 보호업무를 수행한다.

제32조(개인정보의 안전성 확보 조치) ①본 조합은 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 개인정보취급자에 대한 접근권한 관리, 접근통제, 개인정보의 암호화, 접속기록의 위·변조 방지, 접속기록의 보관 및 점검, 보안프로그램의 설치 및 운영, 물리적 접근제한 등 개인정보의 안전성 확보를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

②제1항에 의한 기술적·관리적 및 물리적 조치는 「정보기술 보안준칙(예)」 등 관련 내규에서 정한 바에 따른다.

제33조(개인정보취급자에 대한 감독) 본 조합은 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 다음 각 호와 같이 개인정보취급자를 관리·감독한다.

1. 보안서약서의 제출
2. 업무상 필요한 한도 내에서 개인정보취급자를 최소한으로 운영

3. 개인정보취급자의 업무상 필요한 한도로 개인정보처리 제한
4. 업무성격에 따른 개인정보처리시스템 접근권한 차등 부여 등 접근권한 관리
5. 인사이동 등에 따른 개인정보취급자 업무변경이 있는 경우 접근권한 변경 또는 말소 등 조치

제34조(실태 점검) ①개인정보 보호책임자는 개인정보 보호를 위한 점검을 직접 실시하거나 지사무소 개인정보 보호관리자로 하여금 실시하게 할 수 있다.

②개인정보 보호책임자는 제1항에 의한 점검 내용이 관련 법령 및 내규를 위반하였거나 위반할 우려가 있다고 판단되는 경우 지사무소 개인정보 보호 관리자에게 시정 및 개선을 요구할 수 있다.

제35조(개인정보취급자에 대한 교육) ①개인정보보호 책임자는 매년 당해 연도 개인정보 보호를 위한 다음 각 호의 사항을 포함하여 교육계획을 수립·시행하여야 한다.

1. 교육 목적 및 대상
2. 교육일정 및 방법, 교육내용
3. 그 밖에 개인정보 보호 교육을 위하여 필요한 사항

②각 개인정보 보호담당자는 제1항에 따른 교육 외에도 개인정보 보호 관련 법령 및 제도의 내용, 각 업무수행에 필요한 사항 등 그 밖의 개인정보처리를 위하여 필요한 사항을 개인정보취급자들이 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

제36조(개인정보 분실, 유출 및 오남용 등 보고) 각 개인정보 보호담당자는 고객정보 분실, 유출 및 오남용 사실을 발견하였을 경우 지체 없이 본점 및 지사무소 개인정보 보호관리자와 개인정보 보호책임자에게 보고하여야 한다.

제37조(민원처리) ①개인정보 처리업무와 관련하여 발생한 민원처리는 「민원사무처리에관한규정」 등 관련 내규에서 정한 바에 따르며, 각 부서는 민원처리가 신속하게 이루어 질 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

②민원담당부서는 제1항의 민원처리 결과를 개인정보 보호책임자에게 보고하여야 한다.

제2절 개인정보 유출 통지 및 신고

제38조(개인정보의 유출) 개인정보의 유출은 법령이나 본 조합의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 본 조합이 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 개인정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우

2. 개인정보가 저장된 데이터베이스 등 개인정보처리시스템에 정상적인 권한이 없는 자가 접근한 경우
3. 본 조합의 고의 또는 과실로 인해 개인정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 그 밖의 저장매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우
4. 그 밖에 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달되거나 개인정보처리시스템 등에 접근 가능하게 된 경우

제39조(통지시기 및 항목) ①개인정보의 분실·도난·유출(이하 "유출 등"이라 한다) 사고가 발생한 것으로 확인된 경우 개인정보 보호담당자는 정당한 사유가 없는 한 72시간 이내에 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사항을 알려야 하며, 그 결과를 개인정보 보호책임자에게 보고한 후 사고에 준하여 계통 보고 한다.

1. 유출 등이 된 개인정보의 항목
2. 유출 등이 된 시점과 그 경위
3. 유출 등으로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보
4. 본 조합의 대응조치 및 피해구제절차
5. 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당자 및 연락처

②제1항에도 불구하고 유출 등이 된 개인정보의 확산 및 추가유출을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검 및 보완, 유출된 개인정보의 삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우에는 그 조치를 한 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고 제1항제1호 및 제2호의 구체적인 유출 등의 내용을 확인하지 못하는 경우에는 정보주체에게 다음 각 호의 사실만을 먼저 알리고 나중에 확인되는 사항을 추가로 알릴 수 있다.

1. 개인정보가 유출 등이 된 사실
2. 제1항의 통지항목 중 확인된 사항

④1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출 등이 된 경우에는 제1항에 따른 통지와 함께 인터넷 홈페이지에 정보주체가 알아보기 쉽도록 제1항 각 호의 사항을 30일 이상 게재하여야 한다.

⑤ 본 조합은 개인정보가 유출 등이 된 경우 그 피해를 최소화하기 위한 대책을 마련하고 필요한 조치를 하여야 한다.

제40조(통지방법) ①정보주체에게 제39조제1항의 각 호의 사항을 통지할 때에는 서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을 통하여 할 수 있다.

②제1항의 통지방법과 동시에 홈페이지 등을 통하여 제39조제1항 각 호의 사

항을 공개할 수 있다.

제41조(개인정보 유출 신고) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 정보주체에 관한 개인정보가 유출 등이 되었음을 알게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 서면등의 방법으로 72시간 이내에 보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고하여야 하며, 그 결과를 개인정보 보호책임자에게 보고하여야 한다. 다만, 개인정보 유출 등의 경로가 확인되어 해당 개인정보를 회수·삭제하는 등의 조치를 통해 정보주체의 권익 침해 가능성이 현저히 낮은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출 등이 된 경우

2. 민감정보, 고유식별정보가 유출 등이 된 경우

3. 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출 등이 된 경우

②전자우편, 팩스 또는 인터넷 사이트를 통하여 유출 등의 신고를 할 시간적 여유가 없거나 그 밖에 특별한 사정이 있는 때에는 먼저 전화를 통하여 제39조제1항의 사항을 신고한 후, 개인정보 유출신고서를 제출할 수 있다.

제42조(노출된 개인정보의 삭제·차단). ①본 조항은 주민등록번호, 계좌정보, 신용카드정보 등 이용자의 개인정보가 정보통신망을 통하여 공중에 노출되지 아니하도록 하여야 한다.

②제1항에도 불구하고 공중에 노출된 개인정보에 대하여 보호위원회 또는 한국인터넷진흥원의 요청이 있는 경우 본 조항은 삭제·차단 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제4장 정보주체의 권리 보장

제43조(개인정보의 열람) ①본 조항이 정보주체로부터 개인정보의 열람을 요구 받았을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고, 개인정보 열람요구를 받은 날로부터 10일 이내에 정보주체가 해당 개인정보를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 10일 이내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 한다.

1. 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우

2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

②제1항에 따라 개인정보의 전부 또는 일부를 열람하게 하는 경우에는 열람할 개인정보와 열람이 가능한 날짜·시간 및 장소 등(일부만을 열람하게 하는 경우 그 사유와 이의제기 방법 포함)을 열람 통지서로 해당 정보주체에게

알려야 한다. 다만, 즉시 열람하게 하는 경우에는 열람통지서 발급을 생략할 수 있다.

③제1항 내지 제2항에 따라 열람을 연기하거나 거절하려는 경우에는 열람 요구를 받은 날부터 10일 이내에 연기 또는 거절의 사유 및 이의제기방법을 해당 정보주체에게 개인정보 열람 연기·거절 통지서로 알려야 한다.

④「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 금융거래정보, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 개인신용정보의 열람 요구 시에는 관련 법률 및 관련 제규정에서 정한 바에 따른다.

제44조(개인정보의 정정·삭제) ①본인의 개인정보를 열람한 정보주체는 그 개인정보의 정정·삭제를 요구할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 그 개인정보가 수집대상으로 명시되어 있는 경우에는 삭제를 요구할 수 없다.

②본 조항은 제1항에 따른 정보주체의 요구를 받았을 때에는 개인정보의 정정 또는 삭제에 관하여 다른 법령에 특별한 절차가 규정되어 있는 경우를 제외하고는 지체 없이 그 개인정보를 조사하여 정보주체의 요구에 따라 정정·삭제 등 필요한 조치를 한 후 그 결과를 정보주체에게 알려야 한다.

③본 조항은 제1항의 개인정보 정정·삭제 요구를 받은 날부터 10일 이내에 제1항에 따라 정정·삭제 등의 조치를 한 경우에는 그 사실을, 제1항 단서에 해당하여 삭제 요구에 따르지 아니한 경우는 그 사실 및 이유와 이의제기 방법을 보호위원회가 정하여 고시하는 개인정보 정정·삭제 결과 통지서로 해당 정보주체에게 알려야 한다,

제45조(개인정보의 처리정지) ①정보주체는 자신의 개인정보에 대한 처리의 정지를 요구하거나 개인정보 처리에 대한 동의를 철회할 수 있으며, 이 경우 정당한 사유가 없는 한 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 정보주체의 요구에 따라 개인정보 처리의 전부를 정지하거나 일부를 정지하여야 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 처리정지 요구를 거절할 수 있다.

1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 개인정보를 처리하지 아니하면 정보주체와 약정한 서비스를 제공하지 못하는 등 계약의 이행이 곤란한 경우로서 정보주체가 그 계약의 해지 의사를 명확하게 밝히지 아니한 경우

②본 조항은 제1항에 따른 개인정보 처리정지 요구를 받은 날부터 10일 이내에 제1항에 따라 개인정보의 처리정지 조치를 한 경우에는 그 조치한 사실을, 제1항 단서에 해당하여 처리정지 요구에 따르지 아니한 경우에는 그 사실 및 이유와 이의제기방법을 보호위원회가 정하여 고시하는 개인정보 처

리정지 요구에 대한 결과통지서로 해당 정보주체에게 알려야 한다.

③정보주체의 요구에 따라 처리가 정지된 개인정보에 대하여 지체 없이 해당 개인정보의 파기 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제46조(정보주체에 대한 결과통지) ①본 조항은 정보주체로부터 개인정보의 열람·정정·삭제, 처리정지, 동의 철회 등의 요구(이하 "열람 등 요구"라 한다)를 할 수 있는 구체적인 방법과 절차를 마련하여야 하고, 이 경우 열람 등 요구의 방법과 절차는 해당 개인정보의 수집 방법과 절차보다 어렵지 아니하도록 하여야 하며, 개인정보 수집시에 요구되지 않았던 증빙서류 등을 요구하거나 추가적인 절차를 요구할 수 없다.

②정보주체는 자신의 법정대리인 또는 자신이 위임한 자에게 개인정보 처리요구를 대리하게 할 수 있다. 이 경우 보호위원회가 정하여 고시하는 정보주체의 위임장을 본 조항에 제출하여야 한다.

제5장 고정·이동형 영상정보처리기기의 설치·운영

제47조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영) ①고정형 영상정보처리기기는 공개된 장소 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 설치·운영이 가능하다.

1. 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
3. 시설의 안전 및 관리, 화재 예방을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우

②불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 탈의실 등 개인의 사생활을 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다.

③고정형 영상정보처리기기는 설치 목적과 다른 목적으로 임의 조작하거나 다른 곳을 비춰서는 아니 되며, 녹음기능은 사용할 수 없다.

제48조(개인영상정보 보호 조치) 개인영상정보는 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 다음 각 호와 같이 안전하게 관리되어야 한다.

1. 개인영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
2. 개인영상정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 기술의 적용(네트워크 카메라의 경우 암호화 전송, 개인정보영상파일의 비밀번호 설정 등)
3. 처리기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치
4. 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치

설치

제49조(안내판의 설치) 고정형 영상정보처리기를 설치·운영하는 때에는 다음 각 호의 사항이 기재된 안내판을 건물의 주출입구 등 정보주체가 쉽게 읽을 수 있는 장소에 설치하여야 한다.

1. 고정형 영상정보처리기기 설치의 목적 및 장소
2. 촬영 범위 및 시간
3. 관리책임자의 연락처

제50조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리방침 수립 등) ①본 조항은 공개된 장소에 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우 고정형 영상정보처리기기의 운영 및 관리에 관한 방침을 마련하여야 한다.

②그 밖에 법 제25조에 따른 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 세부사항은 경비·보안 관련 제규정 등에서 정하는 바에 따른다.

제51조(이동형 영상정보처리기기의 운영 제한) ①업무를 목적으로 이동형 영상정보처리기기를 운영하려는 자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에서 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상(개인정보에 해당하는 경우로 한정한다. 이하 같다)을 촬영하여서는 아니 된다.

1. 제4조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 촬영 사실을 명확히 표시하여 정보주체가 촬영 사실을 알 수 있도록 하였음에도 불구하고 촬영 거부 의사를 밝히지 아니한 경우. 이 경우 정보주체의 권리를 부당하게 침해할 우려가 없고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우로 한정한다.

②불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 탈의실 등 개인의 사생활을 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하여서는 아니 된다.

③제1항 각 호에 해당하여 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하는 경우에는 불빛, 소리, 안내판, 서면, 안내방송 또는 그 밖에 이에 준하는 수단을 통해 정보주체가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알려야 한다. 다만, 드론에 의한 항공촬영 등 촬영 방법의 특성으로 인해 정보주체에게 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알리기 어려운 경우에는 보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트에 공지하는 방법으로 알릴 수 있다.

제6장 그 밖의 사항

제52조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) ①법 제30조에 따라 본 조항은 개인

정보 처리방침을 수립하고 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 한다.

②개인정보 처리방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개하여야 하며, 변경된 내용은 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하는 등 관련 법령으로 정하는 방법에 따라 공개하여야 한다.

제53조(임직원에 관한 사항) ①본 조합은 임직원에 대한 개인정보를 처리하는 경우 개인정보 보호법을 준수하여야 하며 임직원의 개인정보를 안전하게 관리·보호하여야 한다.

②임직원의 개인정보 처리에 관한 사항은 관련 제규정에서 별도로 정하는 바에 따른다.

제54조(그 밖의 사항) ①이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 법, 같은 법 시행령 및 보호위원회가 고시하는 「개인정보보호위원회 표준 개인정보 보호지침」, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 등 관련지침에 따른다. 다만, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

②이 준칙과 관련하여 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 개인정보 보호 관련 다른 법령에 의해 제정된 제규정에 특별한 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

③이 준칙은 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보에는 적용하지 아니한다.

④본 준칙에서 정한 개인정보 보호 관련 업무의 세부 처리절차에 관한 사항은 「정보보호 업무방법(예)」 또는 관련 업무방법에서 따로 정하는 바에 따른다.

부 칙 (2023.12.7.)

이 준칙은 2023년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

개인신용정보 보호 준칙(예)

소관부서 : 정보보호부(T:5227)

2006.	6.	12.	제	정
2014.	12.	1.	개	정
2015.	12.	11.	개	정
2018.	4.	9.	전부개정	
2021.	1.	6.	전부개정	
2021.	7.	5.	개	정
2022.	1.	1.	개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합이 사업을 수행함에 있어 신용정보 제공·이용자로서 개인신용정보를 취급할 때 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 "신용정보법"이라 한다) 및 같은 법 시행령 등 관련 법령에 따라 개인신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 도모하고, 신용정보주체의 개인신용정보를 오·남용으로부터 적절히 보호함에 있어 고려하여야 할 사항들을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①개인신용정보의 보호 및 처리에 관한 사항은 관련 법령 및 조합의 사업과 관련한 감독기관이 정한 감독규정 등에서 정하는 경우 이외에는 이 준칙에서 정하는 바에 따른다.

②개인정보에 관하여 이 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「개인정보 보호 준칙」에서 정하는 바에 따른다.

③본 준칙에서 정한 사항의 세부업무처리절차는 정보보호 업무방법(예) 또는 소관부서에서 별도로 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 이 준칙에서 정하지 아니한 용어는 관련 법령 등에서 정하는 바에 따른다.

1. "신용정보"란 금융거래 등 상거래에 있어서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 다음 각 목의 정보를 말한다.

가. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(나목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당한다)

나. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보

다. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보

라. 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보

마. 가목부터 라목까지의 정보 외에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보

1의2. 제1호가목의 "특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 정보를 말한다.(2021.7.5. 개정)

가. 성명, 주소, 전화번호 및 그 밖에 이와 유사한 정보로서 법령으로 정하는 정보
나. 법령에 따라 특정 개인을 고유하게 식별할 수 있도록 부여된 정보로서 다음 각각의 정보(이하 "개인식별번호"라 한다)

- 1) 「주민등록법」 제7조의2제1항에 따른 주민등록번호
- 2) 「여권법」 제7조제1항제1호에 따른 여권번호
- 3) 「도로교통법」 제80조에 따른 운전면허의 면허번호
- 4) 「출입국관리법」 제31조제5항에 따른 외국인등록번호
- 5) 「재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 국내거소신고번호

다. 개인의 신체 일부의 특징을 컴퓨터 등 정보처리장치에서 처리할 수 있도록 변환한 문자, 번호, 기호 또는 그 밖에 이와 유사한 정보로서 특정 개인을 식별할 수 있는 정보

라. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제23조의3에 따른 본인확인기관이 특정 개인을 고유하게 식별할 수 있도록 부여한 정보

마. 신용정보법 제15조제1항 전단에 따른 신용정보회사등(이하 "신용정보회사등"이라 한다)이 개인식별번호를 사용하지 않고 특정 개인을 고유하게 식별하거나 동일한 신용정보주체를 구분하기 위해 부여한 정보

바. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호 및 제11호에 따른 중소기업창업투자회사 및 벤처투자조합

2. "개인신용정보"란 기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

가. 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보

나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보

3. "신용정보주체"란 처리된 신용정보로 알아볼 수 있는 자로서 해당 신용정보의 주체가 되는 자를 말한다.

4. "처리"란 신용정보의 수집(조사를 포함한다. 이하 같다), 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 결합, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.

5. "신용정보관리·보호인"이란 신용정보법 제20조제3항 및 같은 법 시행령 제17조제3항에서 정하는 바에 따른 자격을 갖추어 본 조합의 신용정

보관리·보호 업무를 총괄하는 자를 말한다.

6. "동의서"란 신용정보법 등에서 정하는 바와 같이 개인신용정보의 수집·이용·제공에 대한 정보주체의 동의 의사가 표시된 서면 또는 전자문서 등을 말한다.
7. "동의 철회권"이란 고객이 더 이상 본인 정보를 제3자(신용정보집중기관, 신용정보회사, 업무위탁회사 등을 제외한다)에게 제공하거나, 정보를 제공받은 자가 본인에게 전화, e-mail 등의 직접 마케팅을 하지 못하도록 요청할 수 있는 권리를 말한다.
8. "수탁자"란 관련 법령에서 정하는 바에 따라 본 조합의 개인신용정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자를 말한다.
9. "사무소"란 본 조합의 본점 및 지사무소(지점, 간이지점, 분사를 포함하는 사업소)를 말한다.
10. "신용정보전산시스템"이란 신용정보의 제공 및 이용에 관련된 하드웨어, 소프트웨어 등 업무시스템 일체를 말한다.
11. "본인신용정보관리업"이란 개인인 신용정보주체의 신용관리를 지원하기 위하여 법령으로 정하는 신용정보의 전부 또는 일부를 법령에서 정하는 방식으로 통합하여 그 신용정보주체에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것을 말한다.
12. "자동화평가"란 신용정보회사등의 종사자가 평가 업무에 관여하지 아니하고 컴퓨터 등 정보처리장치로만 개인신용정보 및 그 밖의 정보를 처리하여 개인인 신용정보주체를 평가하는 행위를 말한다.
13. "가명처리"란 추가정보를 사용하지 아니하고는 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 처리(그 처리 결과가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 제10조제1항 및 제2항에 따라 그 추가정보를 분리하여 보관하는 등 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 처리한 경우를 포함한다)하는 것을 말한다.
 - 가. 어떤 신용정보주체와 다른 신용정보주체가 구별되는 경우
 - 나. 하나의 정보집합물(정보를 체계적으로 관리하거나 처리할 목적으로 일정한 규칙에 따라 구성되거나 배열된 둘 이상의 정보들을 말한다. 이하 같다)에서나 서로 다른 둘 이상의 정보집합물 간에서 어떤 신용정보주체에 관한 둘 이상의 정보가 연계되거나 연동되는 경우
 - 다. 가목 및 나목과 유사한 경우로서 관련 법령으로 정하는 경우
14. "가명정보"란 가명처리한 개인신용정보를 말한다.
15. "익명처리"란 더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 처리하는 것을 말한다.
16. "금융거래 등 상거래관계가 종료된 날"은 신용정보제공·이용자와 신용

정보주체 간의 상거래관계가 관계 법령, 약관 또는 합의 등에 따라 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사, 소멸시효의 완성, 변제 등으로 인한 채권의 소멸, 그 밖의 사유로 종료된 날로 한다.(2021.7.5. 신설)

제4조(업무주체별 역할) ①본 조합은 개인신용정보 보호에 관한 업무 총괄을 위하여 신용정보관리·보호인을 지정·운영하여야 한다.

②신용정보관리·보호인은 사무소별로 신용정보관리·보호책임자를 지정하고, 신용정보관리·보호책임자는 신용정보관리·보호인의 지시를 받아 개인신용정보 보호 업무를 수행한다.

③신용정보관리·보호책임자는 해당 사무소의 신용정보관리·보호담당자를 지정하고, 신용정보관리·보호담당자는 신용정보관리·보호책임자의 지시를 받아 해당 사무소의 신용정보관리·보호 업무를 수행한다.

제2장 개인신용정보 처리기준

제5조(수집 및 처리의 원칙) ①본 조합은 개인신용정보를 수집하고 이를 처리할 수 있다. 이 경우 업무 범위 내에서 수집 및 처리의 목적을 명확히 하여야 하며, 관련 법령에 따라 그 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 수집 및 처리하여야 한다.

②본 조합이 개인신용정보를 수집하는 때에는 관련 법령 등에서 예외를 허용하는 경우 이외에는 해당 신용정보주체의 동의를 받아야 한다.

제6조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의) ①본 조합이 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 개인신용정보를 제공할 때마다 해당 신용정보주체로부터 미리 개별적으로 동의를 받아야 한다. 다만 신용정보주체가 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우 등 관련 법령에서 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

②본 조합이 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조사회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받으려는 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 개인신용정보를 제공받을 때마다 해당 신용정보주체로부터 개별적으로 동의(기존에 동의한 목적 또는 이용범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우는 제외한다)를 받아야 한다. 이 경우 본 조합은 개인신용정보 조회 시 개인신용평점이 하락할 수 있는 때에는 해당 신용정보주체에게 이를 고지하여야 한다.

③본 조합이 개인신용정보의 제공 및 활용과 관련하여 동의를 받을 때에는 관련 법령으로 정하는 바에 따라 서비스 제공을 위하여 필수적 동의사항과

그 밖의 선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받아야 한다. 이 경우 필수적 동의사항과 선택적 동의사항을 별도 페이지로 구분하거나 각각의 동의서 양식을 구분하는 등 신용정보주체가 각각의 동의사항을 쉽게 구분하여 이해할 수 있도록 조치하여야 한다.

④필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성(금융거래 등 상거래 계약 체결 및 이행과의 관련성)을 고지하여야 한다. 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 아니할 수 있다는 사실과 정보제공 동의 시의 혜택을 고지하여야 하며 선택적 동의사항에 동의하지 아니한다는 이유로 신용정보주체에게 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.(2022.1.1. 개정)

⑤개인신용정보를 제공받는 제3자가 복수인 경우 사업내용, 연관된 부가서비스 등을 기준으로 개별 또는 다수 그룹으로 구분하여 동의를 받는다.

⑥본 조항이 개인신용정보를 제공하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제5항까지를 적용하지 아니한다.

1. 신용정보회사 및 채권추심회사가 다른 신용정보회사 및 채권추심회사 또는 신용정보집중기관과 서로 집중관리·활용하기 위하여 제공하는 경우
 2. 제11조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하기 위하여 제공하는 경우
 3. 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우
 4. 채권추심(추심채권을 추심하는 경우만 해당), 인가·허가의 목적, 기업의 신용도 판단, 유가증권의 양수 등 관련 법령으로 정하는 목적으로 사용하는 자에게 제공하는 경우
 5. 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공하는 경우
 6. 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 제5호에 따른 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우
 7. 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 서면으로 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공을 요구함에 따라 제공하는 경우
 8. 국제협약 등에 따라 외국의 금융감독기구에 금융회사가 가지고 있는 개인신용정보를 제공하는 경우
 9. 신용정보법 제2조제1호의4 나목 및 다목의 정보를 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용등급제공업무·기술신용평가업무를 하는 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관에 제공하거나 그로부터 제공받는 경우
- 9의2. 통계작성, 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 가명정보를 제공하는 경우. 이 경우 통계작성에는 시장조사 등 상업적 목적의 통계작성을 포함하며, 연구에는 산업적 연구를 포함한다.

9의3. 제10조의2제1항에 따른 정보집합물의 결합 목적으로 데이터전문기관에 개인신용정보를 제공하는 경우

9의4. 다음 각 목의 요소를 고려하여 당초 수집한 목적과 상충되지 아니하는 목적으로 개인신용정보를 제공하는 경우

가. 양 목적간의 관련성

나. 신용정보주체로부터 개인신용정보를 수집한 경위

다. 해당 개인신용정보의 제공이 신용정보주체에게 미치는 영향

라. 해당 개인신용정보에 대하여 가명처리를 하는 등 신용정보의 보안대책을 적절히 시행하였는지 여부

10. 신용정보법 및 다른 법률에 따라 제공하는 경우

11. 제1호부터 제10호까지의 규정에 준하는 경우로서 관련 법령으로 정하는 경우

⑦제6항 각 호에 따라 개인신용정보를 타인에게 제공하거나 제공받을 경우 관련 법령으로 정하는 바에 따라 개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 사전에 해당 신용정보주체에게 알려야 한다. 다만, 관련 법령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 인터넷 홈페이지 게재 또는 그 밖에 유사한 방법을 통하여 사후에 알리거나 공시할 수 있다.

⑧개인신용정보를 제공하는 경우에 개인신용정보를 제공받는 자의 신원과 이용 목적을 확인하여야 하고, 제18조제3항에 따른 신용정보의 이용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기 또는 반납에 관한 사항의 결과를 확인하여야 한다.(2021.07.05. 전문개정)

제6조의2 (개인신용정보의 이용) ①개인신용정보는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 이용하여야 한다.

1. 해당 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위한 목적으로 이용하는 경우

2. 제1호의 목적 외의 다른 목적으로 이용하는 것에 대하여 신용정보주체로부터 동의를 받은 경우

3. 개인이 직접 제공한 개인신용정보(그 개인과의 상거래에서 생긴 신용정보를 포함한다)를 제공받은 목적으로 이용하는 경우(상품과 서비스를 소개하거나 그 구매를 권유할 목적으로 이용하는 경우는 제외한다)

4. 제6조제6항 각 호의 경우

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 경우로서 관련 법령으로 정하는 경우

②개인의 질병, 상해 또는 그 밖에 이와 유사한 정보를 수집·조사하거나 제3자에게 제공하려면 미리 제6조제1항의 방식으로 해당 개인의 동의를 받아야 하며, 관련 법령으로 정하는 목적으로만 그 정보를 이용하여야 한다.

제6조의3 (개인식별정보의 수집·이용 및 제공) 개인을 식별하기 위하여 필요

로 하는 정보로서 개인식별번호(이하 "개인식별정보"라 한다)를 수집·이용 및 제공하는 경우에는 제5조, 제6조 및 제6조의2를 준용한다.(2021.7.5. 본 조 신설)

제6조의4 (개인신용정보 등의 활용에 관한 동의의 원칙) ①본 조합이 제5조제2항, 제6조제1항·제2항, 제6조의2제1항제2호, 제6조의3에 따라 신용정보주체로부터 동의(이하"정보활용 동의"라 한다. 이하 이 조 및 제6조의5에서 같다)를 받는 경우 신용정보주체에게 다음 각 호의 사항(이하"고지사항"이라 한다)을 알리고 정보활용 동의를 받아야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다. 다만, 동의 방식이나 개인신용정보의 특성 등을 고려하여 관련 법령으로 정하는 경우에 대해서는 그러하지 아니하다.(2021.7.5. 개정)

1. 개인신용정보의 수집·이용에 대한 동의사항

- 가. 개인신용정보의 수집·이용 목적
- 나. 수집하려는 개인신용정보의 항목
- 다. 수집된 개인신용정보의 보유 및 이용 기간
- 라. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

2. 개인신용정보의 제공에 대한 동의사항

- 가. 개인신용정보를 제공받는 자
- 나. 개인신용정보를 제공받는 자의 이용 목적
- 다. 제공하는 개인신용정보의 항목
- 라. 개인신용정보를 제공받는 자의 개인신용정보 보유 및 이용 기간
- 마. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

3. 개인신용정보의 목적 외 제공에 대한 동의사항

- 가. 개인신용정보를 제공받는 자
- 나. 개인신용정보의 이용 목적(제공 시에는 제공받는 자의 이용 목적을 말한다)
- 다. 이용 또는 제공하는 개인신용정보의 항목
- 라. 개인신용정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용기간을 말한다)
- 마. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

4. 개인식별정보의 처리에 대한 동의사항

- 가. 개인식별정보의 수집·이용 목적
- 나. 수집하려는 개인식별정보의 항목
- 다. 수집된 개인식별정보의 보유 및 이용기간

라. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

②본 조항은 다음 각 호의 사항을 고려하여 개인인 신용정보주체로부터 정보활용 동의를 받아야 한다.

1. 보다 쉬운 용어나 단순하고 시청각적인 전달 수단 등을 사용하여 신용정보주체가 정보활용 동의 사항을 이해할 수 있도록 할 것
2. 정보활용 동의 사항과 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 관한 사항이 명확하게 구분되도록 할 것
3. 정보를 활용하는 신용정보회사 등이나 정보활용의 목적별로 정보활용 동의 사항을 구분하여 신용정보주체가 개별적으로 해당 동의를 할 수 있도록 할 것(제6조제3항의 선택적 동의사항으로 한정한다)

③본 조항은 제1항에도 불구하고 고지사항 중 그 일부를 생략하거나 중요한 사항만을 발췌하여(신용정보주체에게 불이익한 조치를 취할 수 있는 사항의 축소 불가) 그 신용정보주체에게 알리고 정보활용 동의를 받을 수 있다. 다만, 개인인 신용정보주체가 고지사항 전부를 알려줄 것을 요청한 경우에는 그러하지 아니하다.

④제3항 본문에 따라 고지사항 중 그 일부를 생략하거나 중요한 사항만을 발췌하여 정보활용 동의를 받는 경우에는 본 조항은 신용정보주체에게 고지사항 전부를 별도로 요청할 수 있음을 알려야 하며 해당 요청이 있을 시 지체 없이 고지사항 전부를 알려주어야 한다.

⑤제1항제4호에 따라 동의를 받는 경우에는 다른 개인신용정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받아야 한다.(2021.7.5. 신설)

⑥제1항제1호 및 제2호에 따른 동의를 받을 때 제3조제16호에 따른 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날을 신용정보주체에게 알려야 하고, 녹취 시에는 녹취사실을 사전에 고지하여야 한다.(2021.7.5. 신설)

제6조의5 (정보활용 동의등급) ①본 조항은 정보활용 동의 사항에 대하여 금융위원회가 평가한 등급(이하 이 조에서 "정보활용 동의등급"이라 한다)을 신용정보주체에게 알리고 정보활용 동의를 받아야 한다. 정보활용 동의 사항 중 다음 각 호의 중요사항을 변경한 경우에도 또한 같다.(2021.07.05. 개정)

1. 고지사항
2. 정보활용 동의등급
3. 그 밖에 관련 법령에서 정하는 사항

②제1항에 따른 정보활용 동의등급의 부여 및 취소·변경의 방법·절차 등에 대해서는 관련 법령으로 정한다.

제7조(업무 목적 외 누설금지) ①본 조항의 임직원은 업무상 알게 된 타인의 신용정보 및 사생활 등 개인적 비밀(이하 "개인비밀"이라 한다)을 업무 목적

외로 누설하거나 이용하여서는 아니 된다.

②제1항을 위반하여 누설된 개인비밀을 취득한 임직원(그로부터 누설된 개인비밀을 다시 취득한 임직원을 포함한다)은 그 개인비밀이 제1항을 위반하여 누설된 것임을 알게 된 경우 그 개인비밀을 타인에게 제공하거나 이용하여서는 아니 된다.

③신용정보관리·보호인은 본 조합의 임직원이었던 사람과 신용정보의 처리를 위탁받은 자의 임직원 및 임직원이었던 사람이 개인비밀을 업무 목적 외로 누설하거나 이용하지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

제8조(개인신용정보의 보유기간) ①신용정보관리·보호인은 신용정보주체의 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날로부터 3개월 이내에 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있도록 접근 권한을 강화하는 등 관련 법령으로 정하는 바에 따라 관리하여야 한다.(2021.7.5. 개정)

②신용정보관리·보호인은 「개인정보보호준칙(예)」 제9조제1항에도 불구하고 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날부터 최장 5년 이내(해당 기간 이전에 정보수집·제공 등의 목적이 달성된 경우에는 그 목적이 달성된 날부터 3개월 이내)에 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.(2022.1.1. 개정)

1. 신용정보법 또는 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
2. 개인의 급박한 생명·신체·재산상의 이익을 위하여 필요한 경우
- 2의2. 가명정보를 이용하는 경우로서 그 이용 목적, 가명처리의 기술적 특성, 정보의 속성 등을 고려하여 관련 법령으로 정하는 기간 동안 보존하는 경우
3. 그 밖에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 관련 법령으로 정하는 경우

가. 예금·보험금의 지급을 위한 경우

나. 보험사기자의 재가입 방지를 위한 경우

다. 개인신용정보를 처리하는 기술의 특성 등으로 개인신용정보를 보존할 필요가 있는 경우

라. 가목부터 다목까지와 유사한 경우로서 개인신용정보를 보존할 필요가 있는 경우

③개인신용정보가 포함된 종이문서의 폐기절차·시기 등 관리 방법은 「개인정보보호준칙(예)」, 「사무관리준칙(모범안)」 등 관련 규정에서 정한 바에 따르며 그 결과를 정보보호포탈시스템에 등록하여야 한다.

제9조(개인신용정보의 관리방법) ①신용정보관리·보호인은 제8조제1항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 금융거래 등 상거래관계(고용관계는 제외한다. 이하 같다)가 종료된 신용정보주체의 개인신용정보를 관리하여야 한다.(2022.1.1. 개정)

1. 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보의 경우 : 다음 각 목의 방법

가. 상거래관계가 종료되지 아니한 다른 신용정보주체의 정보와 별도로 분리하는 방법

나. 임직원 중에서 해당 개인신용정보에 접근할 수 있는 사람(관리 책임자를 포함한다)을 지정하는 방법

다. 그 밖에 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있는 방법으로서 접근권한을 부여받은 자가 해당 개인신용정보를 이용하려는 경우에는 접근권한 관리책임자의 사전 승인을 얻어 그 개인신용정보를 이용하게 하고, 그 이용내역을 3년간 보존하는 방법(2021.7.5. 개정)

라. 개인신용정보가 포함된 문서 등으로 제2항제1호 각 목의 구분에 따른 방법으로 관리하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 다음 각 호의 방법으로 관리할 수 있다. (2021.07.05. 전문추가)

- 1) 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소 등에 보관할 것
- 2) 물리적 보관장소에 대하여는 출입·통제 절차를 수립·운영 할 것
- 3) 보존되는 개인신용정보의 현황파악, 열람, 대여 등에 관한 통제시스템을 확립할 것
- 4) 보존기간이 만료한 개인신용정보에 대한 안전한 폐기계획을 수립·시행하고 신용정보관리·보호인이 폐기결과를 확인 할 것

2. 제1호 외의 개인신용정보의 경우 : 그 정보를 모두 삭제하는 방법

②본 조항이 제8조제2항 단서에 따라 개인신용정보를 삭제하지 아니하고 보존하는 경우에는 현재 거래 중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하는 등 제1항제1호 각 목의 방법에 따른다.(2022.1.1. 개정)

③본 조항이 제2항에 따라 분리하여 보존하는 개인신용정보를 활용하는 경우에는 신용정보관리·보호책임자는 그 사실을 신용정보주체에게 통지하여야 한다.

④보존기간이 경과한 개인신용정보가 포함된 종이문서는 제1항제1호라목 각 호에서 정하는 방법으로 안전하게 보관·관리하여야 한다.

제10조(가명처리·익명처리에 관한 행위규칙) ①본 조항은 가명처리에 사용한 추가정보를 관련 법령이 정하는 방법으로 분리하여 보관하거나 삭제하여야 한다.

②본 조항은 가명처리한 개인신용정보에 대하여 제3자의 불법적인 접근, 입력된 정보의 변경·훼손 및 파괴, 그 밖의 위협으로부터 가명정보를 보호하기 위하여 내부관리계획을 수립하고 접속기록을 보관하는 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 기술적·물리적·관리적 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

③본 조항은 가명처리된 정보에 대하여 가명정보 처리 목적, 처리·보유기간, 파기 등 관련 법령에서 정하여 고시하는 사항을 작성하여 보관하여야 한다.

④본 조합은 개인신용정보에 대한 익명처리가 적절하게 이루어졌는지 여부에 대하여 금융위원회에 그 심사를 요청할 수 있으며 금융위원회가 적절하게 익명처리가 이루어졌다고 인정한 경우 더 이상 해당 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없는 정보로 추정한다.

⑤본 조합은 영리 또는 부정한 목적으로 특정 개인을 알아볼 수 있게 가명정보를 처리하여서는 아니 된다.

⑥본 조합은 가명정보를 이용하는 과정에서 특정 개인을 알아볼 수 있게 된 경우 즉시 그 가명정보를 회수하여 처리를 중지하고, 특정 개인을 알아볼 수 있게 된 정보는 즉시 삭제하여야 한다.

⑦본 조합은 개인신용정보를 가명처리나 익명처리를 한 경우 다음 각 호의 구분에 따라 조치 기록을 3년간 보존하여야 한다.

1. 개인신용정보를 가명처리한 경우

- 가. 가명처리한 날짜
- 나. 가명처리한 정보의 항목
- 다. 가명처리한 사유와 근거

2. 개인신용정보를 익명처리한 경우

- 가. 익명처리한 날짜
- 나. 익명처리한 정보의 항목
- 다. 익명처리한 사유와 근거

⑧가명정보에 관하여는 제6조, 제23조부터 제34조까지의 규정을 적용하지 아니한다.

제10조의2(정보집합물의 결합 등) ①본 조합이 보유한 정보집합물을 제3자가 보유한 정보집합물과 결합하려는 경우에는 관련 법령에 따라 지정된 데이터 전문기관을 통하여 결합하여야 한다.

②본 조합이 정보집합물을 결합의뢰·제공·보관하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 준수해야 한다.

1. 본 조합이 정보집합물을 데이터전문기관에 제공하는 경우 다음 각 목의 조치를 하여 제공할 것

- 가. 하나의 정보집합물과 다른 정보집합물 간에 둘 이상의 정보를 연계, 연동하기 위하여 사용되는 정보는 해당 개인을 식별할 수는 없으나 구별할 수 있는 정보(이하 "결합키"라 한다)로 대체할 것
- 나. 개인신용정보가 포함된 정보집합물은 가명처리할 것

2. 결합키를 생성하는 절차와 방식은 다음 각 목을 고려하여 결합의뢰기관 간 상호 협의하여 결정할 것

- 가. 결합의뢰기관간 외에는 결합키 생성방식을 공개하지 아니할 것
- 나. 결합키 생성방식 채택 시 안전성, 보안성, 재식별가능성 등을 충분히

고려할 것

3. 정보집합물을 제공하는 경우에는 해당 정보집합물의 내용을 제3자가 알 수 없도록 암호화 등의 보호조치를 하여 전달할 것

③제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 정보집합물의 결합·제공·보관의 절차 및 방법에 대해서는 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

제11조(처리의 위탁) ①본 조함은 제3자에게 신용정보의 처리 업무를 위탁할 수 있다. 이 경우 개인신용정보의 처리 위탁에 대해서는 「개인정보보호준칙(예)」 제16조제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

②신용정보관리·보호인은 제1항에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 제공하는 신용정보의 범위 등을 금융위원회가 정하여 고시하는 서식 및 방법에 따라 금융위원회에 알려야 한다.

③신용정보관리·보호책임자는 제1항에 따라 신용정보의 처리를 위탁하기 위하여 수탁자에게 개인신용정보를 제공하는 경우 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보는 관련 법령에 따라 암호화 등의 보호조치를 하여야 한다.

④신용정보관리·보호책임자는 수탁자에게 신용정보를 제공한 경우 신용정보를 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손당하지 아니하도록 연 1회 이상(위탁계약기간이 1년 미만인 경우에는 그 기간 동안 1회 이상을 의미한다) 수탁자의 소속 임직원에게 교육을 실시하여야 한다는 내용을 위탁계약에 반영하고, 그 위탁 계약에 따라 교육을 실시하여야 한다. 수탁자의 교육 내용에는 신용정보 보호 관련 법령 및 제도의 내용, 신용정보의 보호 및 안전한 처리에 관한 사항이 포함되어야 한다.(2021.7.5. 개정)

⑤신용정보관리·보호책임자는 수탁자의 안전한 신용정보 처리에 관한 사항을 위탁계약에 반영하고, 본 조함과 수탁자간에 다음 각 호의 내용이 포함된 보안관리 약정을 체결하게 하여야 한다. 이 경우 신용정보 보호 조치 의무에 대해서는 제18조제3항 후단을 준용한다.(2021.7.5. 개정)

1. 제공되는 개인신용정보의 범위 및 제공·이용 목적
2. 제공된 개인신용정보의 업무목적외 사용 및 제3자 제공 금지에 관한 사항
3. 제공된 개인신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
4. 개인신용정보의 제공·이용 간 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
5. 개인신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 개인신용정보의 폐기·반납에 관한 사항
6. 수탁자에 대한 관리·감독에 관한 사항
7. 개인신용정보주체의 정보 보호 및 비밀유지에 관한 사항
8. 개인신용정보 처리 재위탁의 제한에 관한 사항
9. 수탁자가 위탁받은 업무를 재위탁하는 경우 위탁자에 대한 보고에 관한 사항
10. 그 밖에 개인신용정보 보호를 위하여 필요한 사항

11. 제1호 내지 제10호를 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항
제12조(모집업무수탁자의 모집경로 확인 등) ①본 조합의 모집업무(그 명칭과 상관없이 본 조합의 사업과 관련된 계약체결을 대리하거나 중개하는 업무를 말한다) 담당직원은 모집업무를 제3자에게 위탁하는 경우 그 수탁자(이하 "모집업무수탁자"라 한다)에 대하여 다음 각 호의 사항(이하 "모집업무수탁자의 모집경로 사항"이라 한다)을 매분기마다 1회 이상 확인하여야 하고, 이를 신용정보관리·보호책임자에게 보고하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 수단이나 방법으로 취득하거나 제공받은 신용정보(이하 "불법취득신용정보"라 한다)를 모집업무에 이용하였는지 여부
2. 모집업무에 이용한 개인신용정보 등을 취득한 경로
3. 모집업무에 이용한 개인신용정보를 안전하게 보관하고 있지 아니한지 여부 및 그 이용 목적을 달성하였거나 이용기간 종료되었음에도 불구하고 아직 그 정보를 파기하지 아니하였는지 여부
4. 제3호의 개인신용정보를 모집업무 목적 외에 이용하였거나 제3자에게 제공하였는지 여부

②신용정보관리·보호책임자는 제1항에 따라 보고받은 모집업무수탁자의 모집경로 사항을 신용정보관리·보호인에게 보고하여야 하고 신용정보관리·보호인은 그 내용을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 관련법령으로 정하는 등록기관에 알려야 한다.

1. 모집업무수탁자가 불법취득신용정보를 모집업무에 이용한 사실을 확인한 경우 : 그 확인한 날부터 7일 이내
2. 제1호에서 정하는 사항 외의 사항을 확인한 경우: 매 분기의 말일을 기준으로 해당 분기의 말일부터 1개월 이내

③신용정보관리·보호인은 제2항제1호의 사실을 확인한 경우 그 확인한 사실을 금융위원회에도 알려야 한다.

④신용정보관리·보호책임자는 모집업무수탁자가 불법취득신용정보를 모집업무에 이용한 사실을 확인한 경우 해당 모집업무수탁자와의 위탁계약을 해지하여야 하고 이를 금융위원회 또는 관련 법령으로 정하는 등록기관에 알려야 한다.

제3장 내부관리계획

〈직전 사업연도말 기준 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 조합인 경우〉

제13조(신용정보관리·보호인의 지정) 본 조합은 신용정보의 관리 및 보호에

관한 업무의 총괄을 위하여 다음 각 호 중 1인을 신용정보관리·보호인으로 지정·운영하여야 한다.

1. 조합장 또는 상임이사
2. 전무·상무 또는 그 밖에 임원

〈직전 사업연도말 기준 총자산이 2조원 미만이거나 상시 종업원 수가 300명 미만인 조합인 경우〉

제13조(신용정보관리·보호인의 지정) 본 조합은 신용정보의 관리 및 보호에 관한 업무의 총괄을 위하여 다음 각 호 중 1인을 신용정보관리·보호인으로 지정·운영하여야 한다.

1. 조합장 또는 상임이사
2. 전무·상무 또는 그 밖에 임원의 업무를 집행할 권한이 있는 직원
3. 그 밖에 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등을 총괄하는 위치에 있는 직원

제14조(신용정보관리·보호인의 임무) ①신용정보관리·보호인은 사무소별 신용정보관리·보호책임자를 지정하고 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.

1. 개인신용정보의 경우 다음 각 목의 업무

가. 「개인정보보호준칙(예)」 제22조제1항제1호부터 제5호까지의 업무
나. 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검

다. 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 관련 법령으로 정하는 업무

2. 기업신용정보의 경우 다음 각 목의 업무

가. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행

나. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선

다. 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제

라. 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영

마. 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호 교육계획의 수립 및 시행

바. 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검

사. 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 관련 법령으로 정하는 업무

②신용정보관리·보호인은 제1항 각 호의 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우 처리 현황, 처리 체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계 당사자 및 관련 부서로부터 보고를 받을 수 있다.

③신용정보관리·보호인은 제1항제1호 각 목에 따른 업무에 대하여 연 1회 이상 점검을 실시한 후 그 결과를 조합장 및 이사회(조합장이 신용정보관리·보호인인 경우에는 이사회만을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 보고하여야 한다.

④제3항에 따른 결과는 금융위원회가 고시하는 기준과 서식에 따라 당해 연도 1분기 말일까지 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑤신용정보관리·보호인은 제1항의 업무처리에 따른 기록을 3년간 보존하며, 점검결과를 경영진에 보고하고 업무처리절차에 적절히 반영하여야 한다.

(2021.7.5. 신설)

⑥신용정보관리·보호인은 관리적 보안대책 시행결과에 따른 시정·개선에 필요한 조치를 취하여야 한다.(2021.7.5. 신설)

제15조(신용정보관리·보호책임자 지정 등) ①본 조항은 효율적인 신용정보관리·보호 업무를 위해 사무소별로 신용정보관리·보호책임자를 각각 지정·운용하여야 한다.

②신용정보관리·보호책임자는 신용정보관리·보호인의 지시를 받아 다음 각 호의 업무를 수행하여야 하며, 신속한 신용정보관리·보호 업무를 위해 필요한 경우에는 신용업무 담당 팀장이상 직원에게 임무의 일부를 위임할 수 있다.

1. 신용정보관리·보호담당자 지정
2. 신용정보취급자 관리·감독·교육
3. 신용정보 조회권한 신규부여·변경·말소 등 필요조치 이행 여부 확인 및 정비
4. 신용정보 오·남용 여부 점검
5. 신용정보관리·보호 관련 피해의 구제, 민원 등의 이행 상황 감독
6. 신용정보파일의 관리·보호·파기
7. 그 밖에 신용정보관리·보호인이 필요하다고 인정하는 업무

③제2항의 업무처리 기록은 3년간 보존하고, 신용정보관리·보호책임자와 신용정보관리·보호 책임자로부터 직무의 일부를 위임받은 자는 점검결과를 신용정보관리·보호인에게 보고하여야 한다.

제16조(신용정보관리·보호담당자 지정 등) ①본 조항은 신용정보 관련업무 실무담당 직원 중 1인 또는 업무별로 신용정보관리·보호담당자를 사무소별로 각각 지정·운용하여 임직원이 신용정보 업무를 관련 제규정에 따라 적절하게 취급하고 있는지를 관리하여야 한다.

②신용정보관리·보호담당자는 신용정보관리·보호인 및 신용정보관리·보호 책임자의 지시를 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 신용정보 조회 및 수집·이용·제공 동의서 징구 확인 및 관리·감독
2. 직원별 신용정보 조회내역 적정성 확인
3. 신용정보관리·보호 관련 피해의 구제, 민원 등의 이행 상황 관리
4. 그 밖에 신용정보관리·보호인 또는 신용정보관리·보호책임자가 필요하다고 인정하는 업무

③제2항의 업무처리 기록은 3년간 보존하고, 점검결과는 신용정보관리·보호 책임자에게 보고하여야 한다.

제17조(신용정보활용체제의 공시) ①신용정보관리·보호인은 신용정보법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 내용이 포함된 신용정보활용체제를 인터넷 홈페이지 또는 영업점·점포·사무소 안의 보기 쉬운 장소에 갖추어 일반인이 열람할 수 있게 공시하여야 하고, 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개하여야 한다. (2022.1.1. 개정)

1. 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적
 2. 신용정보를 제공받는 자(신용정보를 제3자에게 제공하는 경우 제공하는 신용정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용목적)
 3. 신용정보의 보유기간 및 이용기간이 있는 경우 해당기간, 신용정보 파기의 절차 및 방법
 4. 제11조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자
 5. 신용정보주체의 권리의 종류 및 행사 방법
 6. 신용정보관리·보호인 성명
 7. 신용정보 보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처
 8. 인터넷 접속정보파일 등 개인신용정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)
 9. 그 밖에 신용정보의 처리에 관한 사항으로서 관련 법령으로 정하는 사항
- ②제1항 각 호의 공시 사항을 변경하는 경우에는 「개인정보 보호법」 제30조제2항에 따른 방법을 준용하여 공개하여야 한다. 이 경우 변경된 내용은 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하여 공개한다. (2021.7.5. 전문개정)

제18조(신용정보전산시스템의 안전보호) ①본 조항은 신용정보전산시스템에 대한 제3자의 불법적인 접근, 훼손 및 파괴, 자료 출력 등 그 밖의 위험에 대하여 다음 각 호의 사항이 포함된 기술적·물리적·관리적 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

1. 신용정보에 제3자가 불법적으로 접근하는 것을 차단하기 위한 침입차단 시스템 등 접근통제장치의 설치·운영에 관한 사항
 2. 신용정보전산시스템에 입력된 정보의 변경·훼손 및 파괴를 방지하기 위한 사항
 3. 신용정보 취급·조회 권한을 직급별·업무별로 차등 부여하는 데에 관한 사항 및 신용정보 조회기록의 주기적인 점검에 관한 사항
 4. 그 밖에 신용정보의 안정성 확보를 위하여 필요한 사항
- ②제1항의 세부사항에 대하여는 금융위원회가 고시한 「신용정보업감독규정」 제20조, 별표 3 및 본회의 「정보기술 보안준칙(예)」 등 관련규정에서 정하는 바에 따른다.

③본 조항이 다른 신용정보제공·이용자 또는 개인신용평가회사, 개인사업자 신용평가회사, 기업신용조회회사와 서로 신용정보법에 따라 개인신용정보를 제공하는 경우에 신용정보관리·보호책임자는 「신용정보업감독규정」 [별표 4]의 신용정보 보안관리 대책을 포함한 계약을 체결 하여야 하며, 「신용정보업감독규정」 [별표3]을 적용하여 신용정보의 기술적·물리적·관리적 보안조치를 마련하여야 한다.(2021.7.5. 개정)

제19조(정확성 및 최신성의 유지) ①신용정보관리·보호책임자는 소관 업무와 관련한 개인신용정보의 정확성과 최신성이 유지될 수 있도록 관련 법령에서 정하는 바에 따라 등록·변경 및 관리 등을 하여야 한다.

②신용정보관리·보호책임자는 업무와 관련하여 신용정보주체에게 불이익을 줄 수 있는 신용정보를 그 불이익을 초래하게 된 사유가 해소된 날(이하 "해제사유 발생일"이라 한다) 또는 등록사유 발생일로부터 최장 5년 이내에 삭제하여야 한다. 다만, 신용정보주체의 보호 및 건전한 신용질서를 저해할 우려가 없는 경우로서 관련 법령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③제2항에 따라 등록·관리 대상에서 삭제해야 하는 신용정보의 구체적인 종류, 기록보존 및 활용기간 등은 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

제20조(업무처리기록의 보존) 신용정보관리·보호책임자는 관련 법령에 따라 개인신용정보에 대한 다음 각 호의 구분에 따라 개인신용정보의 처리에 대한 기록을 3년간 보존하여야 한다.

1. 개인신용정보를 수집·이용한 경우

- 가. 수집·이용한 날짜
- 나. 수집·이용한 정보의 항목
- 다. 수집·이용한 사유와 근거

2. 개인신용정보를 제공하거나 제공받은 경우

- 가. 제공하거나 제공받은 날짜
- 나. 제공하거나 제공받은 정보의 항목
- 다. 제공하거나 제공받은 사유와 근거

3. 개인신용정보를 폐기한 경우

- 가. 폐기한 날짜
- 나. 폐기한 정보의 항목
- 다. 폐기한 사유와 근거

4. 그 밖에 관련 법령으로 정하는 사항

제21조(내부통제) ①신용정보관리·보호책임자는 개인신용정보를 활용한 일련의 모든 행위에 대한 사고 예방을 위하여 임직원을 대상으로 점검 및 교육, 지도 또는 시정요구 등의 조치를 취할 수 있다.

②신용정보관리·보호책임자는 수탁자 등 제3자에 대한 보안점검 및 교육

등을 실시하여 보안수준을 평가할 수 있고, 부적정할 경우 계약해지 권고 등의 조치를 취할 수 있다.

③신용정보관리·보호책임자는 제1항과 제2항에 대한 제반 점검 사항을 신용정보관리·보호인에게 보고하여야 한다.

④신용정보관리·보호책임자는 개인신용정보의 오·남용 방지를 위하여 개인신용정보를 조회 할 수 있는 권한을 차등부여하고, 인사이동 등으로 담당자 변경 시 지체없이 권한을 변경 또는 말소하여야 한다.

⑤그 밖에 내부통제에 관한 사항은 본 조합 「감사규정」 등에서 정한 바에 따른다.

제4장 개인신용정보 유출통지 및 신고

제22조(개인신용정보 누설통지 등) ①개인신용정보의 누설이란 본 조합이 개인신용정보에 대하여 통제를 상실하거나 권한 없는 자의 접근을 허용한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 신용정보관리·보호책임자는 개인신용정보가 업무 목적 외로 누설되었음을 알게 된 때에는 지체없이 서면, 전화, 전자우편 등의 방법으로 해당 신용정보주체에게 통지하고, 신용정보관리·보호인에게 보고하여야 한다. 이 경우 통지하여야 할 사항은 「개인정보보호준칙(예)」 제32조제1항 각 호의 사항을 준용한다.

1. 개인신용정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우
2. 개인신용정보가 저장된 데이터베이스 또는 개인신용정보처리시스템에 권한 없는 자가 접근한 경우
3. 신용정보회사등의 고의 또는 과실로 개인신용정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 기타 저장매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우
4. 그 밖에 권한이 없는 자에게 개인신용정보가 전달되거나 개인신용정보처리시스템 등에 접근 가능하게 된 경우

②제1항에 따른 통지 후 미확인사실에 대하여는 확인 즉시 신용정보주체에게 통지하여야 한다.

③신용정보관리·보호인 및 신용정보관리·보호책임자는 개인신용정보가 누설된 경우 그 피해를 최소화하기 위한 대책을 마련하고 필요한 조치를 하여야 한다.

④신용정보관리·보호인은 1만명 이상의 신용정보주체에 대한 개인신용정보가 누설된 경우 제1항에 따른 통지 및 제3항에 따른 조치결과를 지체 없이 금융위원회 또는 금융감독원에 신고하여야 하며, 제1항에 따른 방법 외에 신

용정보법 시행령 제34조의4 제2항 각 호에 따른 추가적인 공개 조치를 하여야 한다.(2022.1.1. 개정)

⑤제4항에 따라 누설 신고 시 서면, 전자우편, 모사전송 또는 이와 유사한 방법을 통하여 금융위원회 또는 금융감독원장에게 신용정보 누설신고서를 제출하여야 한다. 특별한 사정이 있는 경우에는 우선 금융위원회 또는 금융감독원에 누설사실을 알리고 추가 유출방지를 위한 조치를 취한 후 신용정보 누설신고서를 제출할 수 있다.(2022.1.1. 개정)

⑥신용정보관리·보호인은 제1항 내지 제5항과 관련한 유출통지 및 방법에 관한 세부사항(이하 "개인신용정보 유출대응 매뉴얼"이라 한다)을 정하여 그에 따라 처리할 수 있다.(2022.1.1. 개정)

제5장 개인신용정보주체의 권리보장

제23조(개인신용정보의 열람·정정 청구권) ①신용정보주체는 다음 각 호의 방법으로 본인임을 확인받아 본 조합이 가지고 있는 신용정보주체 본인에 관한 신용정보로서 관련 법령에서 정하는 신용정보의 교부 또는 열람을 청구할 수 있다

1. 본인의 신분을 나타내는 증표를 내보이는 방법
2. 전화, 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
3. 제1호 및 제2호의 방법 외의 방법으로서 본인 확인의 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 활용하여 본인정보의 제공·열람을 청구하는 자가 신용정보주체 본인임을 확인하는 방법

②제1항에 따라 자신의 신용정보를 열람한 신용정보주체는 본인 신용정보가 사실과 다른 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정정을 청구할 수 있다.

③제2항에 따라 정정청구를 받은 경우 신용정보관리·보호책임자는 정정청구에 정당한 사유가 있다고 인정하면 지체 없이 해당 개인신용정보의 제공·이용을 중단한 후 사실인지를 조사하여 사실과 다르거나 확인할 수 없는 개인신용정보는 삭제하거나 정정하여야 한다.

④제3항에 따라 신용정보를 삭제하거나 정정한 경우 신용정보관리·보호책임자는 해당 신용정보를 최근 6개월 이내에 제공받은 자와 해당 신용정보주체가 요구하는 자에게 해당 개인신용정보를 삭제하거나 정정한 내용을 알려야 한다.

⑤신용정보관리·보호책임자는 제3항과 제4항에 따른 처리결과를 7일 이내에 해당 신용정보주체에게 알려야 하며, 해당 신용정보주체는 처리결과에 이의가 있으면 관련 법령에서 정하는 바에 따라 금융위원회(신용정보법 제45

조의3제1항에 따른 상거래기업 및 법인의 처리에 관한 경우에는 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보 보호위원회)에 그 시정을 요청할 수 있음을 고지하여야 한다.

제24조(개인신용정보의 삭제 요구권) ①신용정보주체는 금융거래 등 상거래가 종료되고 관련 법령으로 정하는 기간이 경과한 경우 본 조항에 본인의 개인 신용정보의 삭제를 요구할 수 있다. 다만, 제8조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②신용정보관리·보호책임자는 제1항의 요구를 받았을 때에는 개인신용정보의 삭제로 인하여 개인신용정보주체에게 불이익이 발생할 경우 이에 대한 충분한 사전설명 후 지체없이 해당 개인신용정보를 삭제하고 그 결과를 신용정보주체에게 통지하여야 한다.(2021.7.5. 개정)

③신용정보관리·보호책임자는 신용정보주체의 요구가 제1항 단서에 해당될 때에는 다른 개인신용정보와 분리하는 등 제9조제2항 및 제3항에 따라 관리하여야 하며, 그 결과를 신용정보주체에게 통지하여야 한다.

④개인신용정보 삭제청구 처리 대장을 작성하고 청구일로부터 최소 3년 이상 보존하여야 한다.(2021.7.5. 신설)

제25조(개인신용정보의 제공·이용 사실 조회권) ①신용정보관리·보호책임자는 신용정보주체의 개인신용정보를 이용 하거나 제3자에게 제공한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 신용정보법 제35조제1항, 같은 법 시행령 제30조에서 정하는 바에 따라 이를 신용정보주체가 조회할 수 있도록 하여야 한다.

1. 개인신용정보를 이용한 경우 : 이용 주체, 이용 목적, 이용 날짜, 이용한 신용정보의 내용, 해당 개인신용정보의 보유기간 및 이용기간
2. 개인신용정보를 제공한 경우 : 제공 주체, 제공받은 자, 제공 목적, 제공한 날짜, 제공한 신용정보의 내용, 해당 개인신용정보를 제공받은 자의 보유기간 및 이용기간

②제1항에도 불구하고, 내부 경영관리의 목적으로 이용하거나 반복적인 업무 위탁 등 다음 각 호에서 정하는 경우에는 제1항의 조회 대상에서 제외할 수 있다. 다만, 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유할 목적으로 이용·제공하는 경우는 그러하지 아니하다.

1. 신용위험관리 등의 위험관리와 내부통제
2. 고객분석과 상품 서비스의 개발
3. 성과관리
4. 위탁업무의 수행
5. 업무와 재산상태에 대한 검사
6. 그 밖에 다른 법령에서 정하는 바에 따른 국가 또는 지방자치단체에 대한 자료 제공

③제1항의 조회는 그 조회를 요구하는 사람이 신용정보주체 본인인지 여부를 확인하고 인터넷 홈페이지 또는 공시 등 신용정보법 시행령 제30조제1항에서 정한 바에 따라 가능하도록 하여야 하며, 신용정보주체가 개인신용정보 조회시스템 등에 대한 접근을 용이하게 할 수 있도록 편의조치를 하여야 한다.(2022.1.1. 개정)

④신용정보관리·보호책임자는 제1항에 따라 조회를 한 신용정보주체의 요청이 있는 경우 개인신용정보를 이용하거나 제공하는 때에 제1항 각 호의 구분에 따른 사항을 금융위원회가 정하여 고시하는 서식 및 방법에 따라 그 요청을 받은 때부터 정기적으로(연 1회 이상) 해당 신용정보주체에게 통지하여야 한다.(2021.7.5. 개정)

⑤신용정보관리·보호책임자는 신용정보주체에게 제4항에 따른 통지를 요청할 수 있음을 알려주어야 한다.

⑥신용정보관리·보호책임자는 제1항에 따라 신용정보주체가 조회한 내용과 제4항에 따라 신용정보주체에게 통지한 내용을 3년간 보존하여야 한다.

⑦본 조항은 신용정보법 시행령 제30조제8항에서 정한 바에 따라 제4항에 따른 통지에 직접 드는 비용을 그 신용정보주체에게 부담하게 할 수 있다. 수수료는 필요한 인적·물적 비용을 고려하여 적절한 수준에서 채택한다.(2021.7.5. 신설)

제25조의2(개인신용평점 하락 가능성 등에 대한 설명의무) 본 조항은 개인인 신용정보주체와 신용위험이 따르는 금융거래로서 관련 법령으로 정하는 금융거래를 하는 경우 다음 각 호의 사항을 해당 신용정보주체에게 설명하여야 한다.

1. 해당 금융거래로 인하여 개인신용평가회사가 개인신용평점을 만들어 낼 때 해당 신용정보주체에게 불이익이 발생할 수 있다는 사실
2. 개인신용평점 하락 시 불이익 발생 가능성이 있는 금융거래 종류
3. 평균적으로 연체율이 높은 금융권역의 신용공여는 은행 등 다른 금융권역의 신용공여보다 신용점수가 더 큰 폭으로 하락할 수 있다는 사실
4. 평균적으로 연체율이 높은 형태의 신용공여는 일반적인 신용공여보다 신용점수가 더 큰 폭으로 하락할 수 있다는 사실
5. 해당 금융거래가 변제나 이에 준하는 방식으로 거래가 종료된 경우에도 일정기간 개인신용평점의 산정에 영향을 줄 수 있다는 사실

제25조의3(사전통지) ①본 조항이 제3조제1호다목의 정보 중 개인신용정보를 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관에 제공하여 그 업무에 이용하게 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 신용정보주체 본인에게 통지하여야 한다.

1. 채권자
2. 약정한 기일까지 채무를 이행하지 아니한 사실에 관한 정보로서 다음 각

목의 정보

가. 금액 및 기산일

나. 해당 정보 등록이 예상되는 날짜

3. 정보 등록 시 개인신용평점 또는 기업신용등급이 하락하고 금리가 상승하는 등 불이익을 받을 수 있다는 사실(신용정보집중기관에 등록하는 경우에는 신용정보집중기관이 제3자에게 정보를 제공함으로써 신용정보주체가 불이익을 받을 수 있다는 사실)
4. 정보등록 후 연체금을 상환하여도 신용점수가 일정기간 회복되지 않을 수 있다는 사실
5. 정보등록 후 연체금을 상환하여도 일정기간 그 기록이 보관된다는 사실
6. 신용정보법 제38조에 규정된 교부, 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리의 종류와 내용 및 그 행사방법에 관한 사항

②제1항에 따른 통지는 개인신용정보를 제공하기 7일 전까지 해야 한다. 다만, 연체사실에 대한 정보를 제공하는 경우로서 연체 발생일부터 해당 정보의 등록이 예상되는 날까지의 기간이 7일 미만인 경우에는 개인신용정보를 제공하기 1일 전까지 통지할 수 있다.

제26조(개인신용정보의 제공 동의 철회권) ①개인인 신용정보주체는 제6조의 방식으로 동의를 받은 본 조합에게 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 또는 신용정보집중기관에 제공하여 개인의 신용도 등을 평가하기 위한 목적 외의 목적으로 행한 개인신용정보 제공 동의를 본 조합의 인터넷 홈페이지, 유무선 통신, 서면 또는 본 조합 사무실을 방문하여 철회할 수 있다. 다만, 동의를 받은 본 조합 외의 신용정보제공·이용자에게 해당 개인신용정보를 제공하지 아니하면 해당 신용정보주체와 약정한 용역의 제공을 하지 못하게 되는 등 계약 이행이 어려워지거나 제6조제1항에 따른 목적을 달성할 수 없는 경우에는 고객이 동의를 철회하려면 그 용역의 제공을 받지 아니할 의사를 명확하게 밝혀야 한다.

②개인인 신용정보주체는 관련 법령으로 정하는 바에 따라 본 조합에 대하여 상품이나 용역을 소개하거나 구매를 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있다.

③신용정보관리·보호책임자는 제1항 및 제2항에 따른 권리의 내용, 행사방법 및 담당자 연락처 등을 거래 상대방인 개인에게 서면, 전자문서 또는 구두에 의한 방법으로 고지하고, 거래 상대방이 이를 요구하면 즉시 이에 따라야 한다. 구두에 의한 방법으로 이를 고지한 경우에는 고지한 날로부터 1개월 이내에 고지내용을 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지, 인터넷 홈페이지 등을 통하여 추가적인 사후 고지절차를 거쳐야 한다. (2022.1.1. 개정)

④제1항 및 제2항에 따른 청구를 받은 경우 청구를 받은 날부터 1개월 이내

에 그에 따른 조치를 완료하여야 한다.

⑤신용정보관리·보호책임자는 제공동의 철회권 행사로 인하여 중단되는 서비스가 있는 경우 이에 대하여 거래상대방인 개인에게 설명하여야 한다.

(2022.1.1. 신설)

제27조(개인신용정보의 전송요구) ①개인인 신용정보주체는 본 조합이 보유하고 있는 본인에 관한 개인신용정보를 관련 법령으로 정한 자에게 전송하여 줄 것을 요구할 수 있다.

②제1항에 따라 개인인 신용정보주체가 전송을 요구할 수 있는 본인에 관한 개인신용정보의 범위는 관련 법령으로 정하는 바에 따른다.

③본 조합이 제1항에 따라 본인으로부터 개인신용정보의 전송요구를 받은 경우 신용정보법 제32조 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률 규정에도 불구하고 지체 없이 본인에 관한 개인신용정보를 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리가 가능한 형태로 전송하여야 한다. 다만, 최근 5년 내의 개인신용정보가 아닌 경우에는 본 조합이 정하는 방식으로 제공할 수 있다.

1. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조
2. 「국세기본법」 제81조의13
3. 「지방세기본법」 제86조
4. 「개인정보 보호법」 제18조
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 규정과 유사한 규정으로서 관련 법령으로 정하는 법률의 관련 규정

④제1항에 따라 신용정보주체 본인이 개인신용정보의 전송을 요구하는 경우 본 조합에 대하여 해당 개인신용정보의 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 정기적으로 같은 내역의 개인신용정보를 전송하여 줄 것을 요구할 수 있다.

⑤개인인 신용정보주체가 본 조합에게 제1항에 따른 전송요구를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 모두 특정하여 전자문서나 그 밖에 안전성과 신뢰성이 확보된 방법으로 하여야 한다.

1. 전송요구를 받는 자
2. 전송을 요구하는 개인신용정보
3. 전송요구에 따라 개인신용정보를 제공받는 자
4. 정기적인 전송을 요구하는지 여부 및 요구하는 경우 그 주기
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 사항과 유사한 사항으로서 관련 법령으로 정하는 사항

⑥제3항에 따라 개인신용정보를 제공한 경우 제6조제7항 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 관련 규정에도 불구하고 개인신용정보의 전송 사실을 해당 신용정보주체 본인에게 통보하지 아니할 수 있다.

1. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2

2. 그 밖에 개인신용정보의 처리에 관한 규정으로서 관련 법령으로 정하는 법률의 관련 규정

⑦개인인 신용정보주체는 제1항에 따른 전송요구를 철회·중단할 수 있다. (2022.1.1. 개정)

⑧제1항의 전송요구에도 불구하고 신용정보주체의 본인 여부가 확인되지 아니하는 경우 등 관련 법령으로 정하는 경우에는 전송요구를 거절하거나 전송을 정지·중단할 수 있다. 이 경우 본 조항은 지체없이 해당 사실 및 그 근거가 되는 사유를 개인인 신용정보주체에게 통지해야 한다. (2022.1.1. 개정)

⑨제1항 및 제4항에 따른 전송요구의 방법, 제3항에 따른 전송의 기한 및 방법, 제7항에 따른 전송요구 철회의 방법, 제8항에 따른 거절이나 정지·중단의 방법에 대해서는 관련 법령으로 정하는 바에 따른다.

제28조(상거래 거절 근거 신용정보의 고지) ①신용정보관리·보호책임자는 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사(기업정보조회업 무만 하는 기업신용조회회사는 제외한다) 및 신용정보집중기관으로부터 제공 받은 개인신용정보로서 「신용정보법 시행령 제31조제1항」 각 호의 정보에 근거하여 본 조항과의 상거래관계 설정을 거절하거나 또는 중지된 경우 해당 신용정보주체의 요구가 있으면 그 거절 또는 중지의 근거가 되는 정보 등을 관련 법령에서 정하는 바에 따라 신용정보주체 본인에게 고지하여야 한다. 이 경우 신용정보주체는 제22조제1항 각 호의 방법으로 본인임을 확인받아야 한다. (2022.1.1. 개정)

②제1항에 따라 신용정보관리·보호책임자가 신용정보주체 본인에게 고지하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 상거래관계 설정의 거절이나 중지의 근거가 된 신용정보
2. 제1호의 정보를 제공한 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관의 명칭, 주소, 연락처
3. 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 신용정보집중기관이 상거래관계의 설정을 거절하거나 중지하도록 결정한 것이 아니라는 사실 및 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 제공받은 정보 외에 다른 정보를 함께 사용하였을 경우에는 그 사실과 그 다른 정보

제28조의2(자동화평가 결과에 대한 설명 및 이의제기 등) ①개인인 신용정보주체는 본 조항에 대하여 다음 각 호의 사항을 설명하여 줄 것을 요구할 수 있다.

1. 다음 각 목의 행위에 자동화평가를 하는지 여부
 - 가. 개인신용평가
 - 나. 관련 법령으로 정하는 금융거래의 설정 및 유지 여부, 내용의 결정
 - 다. 그 밖에 컴퓨터 등 정보처리장치로만 처리하면 개인신용정보 보호를

저해할 우려가 있는 경우로서 관련 법령으로 정하는 행위

2. 자동화평가를 하는 경우 다음 각 목의 사항

가. 자동화평가의 결과

나. 자동화평가의 주요 기준

다. 자동화평가에 이용된 기초정보(이하 이 조에서 "기초정보"라 한다)의 개요
라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 규정에서 정한 사항과 유사한 사항으로서 관련 법령으로 정하는 사항

②개인인 신용정보주체는 본 조합에 대하여 다음 각 호의 행위를 할 수 있다.

1. 해당 신용정보주체에게 자동화평가 결과의 산출에 유리하다고 판단되는 정보의 제출

2. 자동화평가에 이용된 기초정보의 내용이 정확하지 아니하거나 최신의 정보가 아니라고 판단되는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 기초정보를 정정하거나 삭제할 것을 요구하는 행위

나. 자동화평가 결과를 다시 산출할 것을 요구하는 행위

③본 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 개인인 신용정보주체의 요구를 거절할 수 있다.

1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우

2. 해당 신용정보주체의 요구에 따르게 되면 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등이 곤란한 경우

3. 그 밖에 제1호 및 제2호에서 정한 경우와 유사한 경우로서 관련 법령으로 정하는 경우

④본 조합은 제1항 및 제2항에 따른 권리를 행사한 신용정보주체에게 설명·정정·삭제 등 필요조치를 하고 그 결과를 서면, 전자우편, 인터넷 홈페이지 또는 어플리케이션 등을 통해 금융위원회가 정한 서식에 따라 해당 신용정보주체에게 설명해야 한다.

⑤본 조합은 제3항에 따라 개인인 신용정보주체의 요구를 거절한 경우 거절의 근거 및 사유를 서면, 전자우편, 인터넷 홈페이지 또는 어플리케이션 등을 통해 안내해야 한다.

제28조의3(채권자변동정보의 열람) 본 조합은 개인인 신용정보주체와의 다음 각 호의 금융거래로 인하여 발생한 채권을 취득하거나 제3자에게 양도하는 경우 해당 채권의 취득·양도·양수 사실에 관한 정보, 그 밖에 신용정보주체의 보호를 위하여 필요한 정보로서 관련 법령으로 정하는 정보를 종합신용정보집중기관에 제공하여야 한다.

1. 신용정보법 제2조제1호의3가목에 따른 거래로서 개인인 신용정보주체가 채무자가 되는 거래

2. 공제 등의 대출거래

3. 「은행법」 제2조제7호에 따른 신용공여 중 지급보증에 상당하는 거래로서 은행 이외의 주체가 거래당사자가 되는 거래
- 제28조의4(신용정보주체의 권리행사 방법 및 절차) ①신용정보주체는 다음 각 호의 권리행사(이하"열람등요구"라 한다)를 서면 등 관련 법령으로 정하는 방법·절차에 따라 대리인에게 하게 할 수 있다.
1. 제27조제1항에 따른 전송요구
 2. 제28조에 따른 고지요구
 3. 제28조의2제1항에 따른 설명 요구 및 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위
 4. 제26조제1항에 따른 동의 철회 및 제2항에 따른 연락중지 청구
 5. 제23조제1항 및 제2항에 따른 열람 및 정정청구
- ②제1항에 따른 대리인은 서면, 전자우편, 인터넷 홈페이지 또는 어플리케이션, 메신저 등 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 사용하여 대리의 구체적인 내용과 범위 및 기간을 포함하여 대리권을 위임받은 대리인을 말한다.
- ③만 14세 미만 아동의 법정대리인은 본 조합에 그 아동의 개인신용정보에 대하여 열람등 요구를 할 수 있다.

제6장 본인신용정보관리업

- 제29조(본인신용정보관리회사의 임원의 자격요건) 본인신용정보관리회사의 임원에 관하여는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조를 준용한다.
- 제30조(본인신용정보관리회사의 행위규칙) ①본 조합은 본인신용정보관리업을 함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.
1. 개인인 신용정보주체에게 개인신용정보의 전송요구를 강요하거나 부당하게 유도하는 행위
 2. 그 밖에 신용정보주체 보호 또는 건전한 신용질서를 저해할 우려가 있는 행위로서 관련 법령으로 정하는 행위
- ②본인신용정보관리업을 수행하는 소관 사무소는 신용정보법 제11조제6항에 따른 업무 및 제11조의2제6항제3호에 따른 업무를 수행하는 과정에서 개인인 신용정보주체와 본 조합 사이에 발생할 수 있는 이해상충을 방지하기 위한 내부관리규정을 마련하여야 한다.
- ③본 조합은 다음 각 호의 수단을 관련 법령으로 정하는 방식으로 사용·보관함으로써 신용정보주체에게 교부할 신용정보를 수집하여서는 아니 된다.
1. 본 조합이 선정하여 사용·관리하는 신용정보주체 본인에 관한 수단으로서 「전자금융거래법」 제2조제10호에 따른 접근매체

2. 본인임을 확인 받는 수단으로서 본인의 신분을 나타내는 증표 제시 또는 전화, 인터넷 홈페이지의 이용 등 관련 법령으로 정하는 방법

④개인인 신용정보주체가 본 조합에 본인신용정보관리회사로 본인에 관한 개인신용정보의 전송을 요구하는 경우에는 정보제공의 안전성과 신뢰성이 보장될 수 있는 방식으로 법령으로 정하는 방식으로 해당 개인인 신용정보주체의 개인신용정보를 그 본인신용정보관리회사에 직접 전송하여야 한다.

⑤본 조합이 제4항에 따라 개인신용정보를 전송하거나 본인신용정보관리회사로서 전송받은 경우 그 전송내역에 대한 기록을 작성하고 보관해야 하며, 전송받은 신용정보내역에 관한 기록을 신용정보주체에게 연 1회 이상 통지해야 한다.

제31조(신용정보 등의 보고) ①본인신용정보관리업을 수행하는 경우 본 조합의 신용정보관리·보호인은 전년도에 수행한 신용정보의 이용범위, 이용기간, 제공 대상자 등 다음 각 호의 업무내용을 그 다음 해 1월 31일까지 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 신용정보의 수집·조사 대상자 및 수집·조사·처리 정보의 종류 등에 관한 사항

2. 신용정보의 제공 대상자 및 제공 범위에 관한 사항

3. 신용정보의 활용기간 및 보존기간 등에 관한 사항

②본 조합은 본인신용정보관리업에 대한 매 분기 업무보고서를 매 분기 마지막 달의 다음 달 말일까지 금융감독원장이 정하는 서식에 따라 작성하여 금융감독원장에게 제출하여야 한다.

제7장 그 밖의 사항

제32조(손해배상의 보장) 본 조합은 신용정보법 제43조에 따른 손해배상 책임의 이행을 위하여 금융위원회가 정하는 기준에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 농업협동조합중앙회를 통하여 신용정보처리 관련 기술부문의 주요부분을 공동으로 이용하는 경우로써 농업협동조합중앙회가 본 조합의 사고를 보장하는 내용으로 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 한 경우 본 조합은 보험 또는 공제 등에 가입한 것으로 본다.

제33조(개인신용정보 오·남용시의 제재) 본 조합 임직원이 고의 또는 과실로 개인신용정보 오·남용 등의 행위를 한 경우의 제재 등에 관한 사항은 본 조합의 인사관련 규정 등에서 정하는 바에 따른다.

제34조(금지사항) 본 조합은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 특정인의 소재 및 연락처(이하 "소재 등"이라 한다)를 알아내는 행위. 다만, 다른 법령에 따라 특정인의 소재 등을 알아내는 것이 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 정보원, 탐정, 그 밖에 이와 비슷한 명칭을 사용하는 일
- ②본 조항이 개인신용정보 또는 개인을 식별하기 위하여 필요한 정보를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 경우에 대하여는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조를 준용한다.

부 칙 (2021.1.6.)

- 제1조(시행일) 이 규정은 2021년 1월 6일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 구분에 따른 개정 규정은 각각 해당 호에서 정하는 날부터 시행한다.
1. 제6조의4(개인신용정보 등의 활용에 관한 동의의 원칙), 제6조의5(정보 활용 동의등급), 제27조(개인신용정보의 전송요구) : `21.2.4.(2021.7.5. 개정)
 2. 제30조(본인신용정보관리회사의 행위규칙) 제3항부터 제5항까지 : `21.8.4.
- 제2조(경과조치) 이 준칙 시행일 이전에 종전 준칙에 의해 시행된 사항은 이 준칙에 따라 시행된 것으로 본다.

부 칙 (2021.7.5.)

- 이 준칙은 2021년 7월 5일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 구분에 따른 개정 규정은 각각 해당 호에서 정하는 날부터 시행한다.
1. 제30조(본인신용정보관리회사의 행위규칙) 제3항부터 제5항까지 : 2021.8.4.

부 칙 (2022.1.1.)

이 준칙은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

정보기술 보안준칙(예)

소관부서 : 정보보호부(T:5237)

[2018. 4. 9. 제정]
[2021.12.30. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합이 사업을 수행하는데 필요한 정보기술부문의 보안(이하 "정보보안"이라 한다) 업무에 관하여 일반적인 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합 정보보안 업무에 관하여 법령·정관·규약·규정 또는 다른 준칙에서 특별히 정하지 아니한 경우에는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) ①이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "정보보호" 또는 "정보보안"이라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치를 이용하여 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신되는 정보의 유출·위변조·훼손 등을 방지하기 위하여 기술적·물리적·관리적 수단을 강구하는 일체의 행위를 말하며 사이버 안전을 포함한다.
2. "정보자산"이란 본 조합이 소유하고 있는 고객정보, 문서(전자문서를 포함한다), 저장매체, 전산시스템 등 정보로써 가치를 갖는 유·무형의 자산과 동 자산의 가치를 유지하는데 필요한 인적·시설·장비 등의 환경을 말한다.
3. "정보보호담당부서"란 농업협동조합중앙회의 정보보안 업무를 담당하는 주관부서를 말한다.(2021.12.30. 개정)
4. "정보보호담당조직"이란 제5조에 따라 본 조합이 정보보호최고책임자를 지정한 경우 그 정보보호최고책임자의 정보보호 또는 정보보안 업무를 보좌하거나 소관하는 조직 또는 부서를 말한다.(2021.12.30. 개정)
5. "사무소"라 함은 본 조합의 본점 및 지사무소(지점, 간이지점, 분사를 포함하는 사업소)를 말한다.
6. "단말기"란 전산시스템과 통신망으로 연결되어 정보를 입력하거나 처리 결과를 출력하는 장치를 말한다.
7. "보조기억매체"란 디스켓, 외장형 하드디스크(HDD), USB 메모리, CD(Compact

Disk), DVD 등 전산시스템 또는 개인용 컴퓨터 등에서 저장매체로 인식되는 장비로써 전산시스템 또는 개인용 컴퓨터 등에서 쉽게 분리·접속할 수 있는 저장매체를 말한다.

8. "정보보안사고"란 전산시스템과 정보자산이 의도적 또는 비의도적으로 유출 또는 노출되었거나, 변조되어 기밀성·무결성·가용성이 침해된 사태를 말하며, 보안정책에 위배되는 모든 사고를 포함한다.
9. "침해사고"란 해킹, 컴퓨터바이러스, 논리폭탄, 메일폭탄, 서비스 거부 또는 고출력 전자기파 등의 방법으로 정보통신망 또는 이와 관련된 전산시스템을 공격하는 행위를 하여 발생한 사태를 말한다.

②이 준칙에서 정의되지 않은 용어는 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「전자금융거래법」, 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」, 개인정보보호위원회가 고시하는 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 및 「개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준」, 금융위원회가 고시하는 「전자금융감독규정」에서 정한 바 또는 일반적인 전산 용어 정의에 따른다.(2021.12.30. 개정)

제4조(그 밖의 사항) 정보보안 업무의 시행에 관하여 본 준칙에서 정하지 않은 세부사항은 정보보호담당 부서의 장이 별도로 정하는 바에 의한다.

제2장 정보보안 조직

제5조(정보보호최고책임자) ①본 조합이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보보호최고책임자를 지정하여야 한다.

1. 「전자금융거래법」 제21조의2에 따른 정보보호최고책임자 지정사유에 해당하는 금융회사(2021.12.30. 개정)
2. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령」 제36조의6에 따른 정보통신서비스 제공자

②본 조합이 제1항제1호에 따라 정보보호최고책임자를 지정·운영하는 경우, 직전 사업연도 말을 기준으로 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 경우에는 정보보호최고책임자를 임원으로 지정하여야 하며, 금융감독원 보고자료 제출 등 그 밖의 세부 내용은 「전자금융거래법」, 같은 법 시행령, 「전자금융감독규정」 등에 따른다.

③본 조합이 제1항제2호에 따라 정보보호최고책임자를 지정·운영하는 경우, 그 밖의 세부 내용은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」,

같은 법 시행령 및 시행규칙 등에 따른다.

④정보보호담당조직의 설치와 운영에 관한 사항은 정보보호최고책임자가 따로 정하는 바에 의한다.(2021.12.30. 개정)

⑤정보보호최고책임자는 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

1. 본 조합 전자금융거래의 사고 예방 및 조치
2. 본 조합 정보기술부문의 보호
3. 본 조합 정보기술부문의 보안에 필요한 인력관리 및 예산편성
4. 임직원 정보보안 교육에 관한 사항
5. 그 밖에 정보보안상 필요하다고 판단되는 사항 등

〈조합장이 상임인 조합인 경우〉

⑥정보보호최고책임자는 정보보호담당부서가 매월 지정한 정보보안점검의 날에 해당 월 점검결과 및 보완 계획을 조합장에게 보고하고 그 사실을 정보보호포탈에 등재하여야 한다.(2021.12.30. 신설)

〈조합장이 비상임인 조합인 경우〉

⑥정보보호최고책임자는 정보보호담당부서가 매월 지정한 정보보안점검의 날에 해당 월 점검결과 및 보완 계획을 상임이사에게 보고하고 그 사실을 정보보호포탈에 등재하여야 한다.(2021.12.30. 신설)

제6조(정보보호담당책임자) 본 조합은 효율적인 정보보안 업무수행을 위하여 본점의 팀장 직책 이상 직원을 정보보호담당책임자로 지정·운영하여야 하며, 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.

1. 정보보호담당부서 또는 정보보호담당조직(이하 통틀어 "정보보호계통조직"이라 한다)에서 수립한 내규 및 업무방법 등 준수(2021.12.30. 개정)
2. 정보보안점검의 날 행사 수행
3. 임직원에 대한 정보보안 업무 지도·감독 및 교육
4. 그 밖에 정보보안상 필요하다고 판단되는 사항 등

제7조(정보보호담당자) ①본 조합은 정보보안 업무수행을 위하여 실무 담당직원 중 1인 이상을 사무소별로 정보보호담당자로 지정·운영하여야 한다.

②정보보호담당자는 정보보호담당책임자의 지시를 받아 해당 사무소의 정보보안 업무를 수행하여야 한다.

제3장 정보보호 교육

제8조(정보보호교육 실시) ①본 조합은 임직원의 정보보호 역량강화를 위해 다음 각 호의 기준에 따라 연간 교육을 시행하여야 한다.

1. 임원 및 간부직원 : 연간 3시간 이상(다만, 정보보호최고책임자는 6시간 이상)의 교육이수
2. 일반직원 : 연간 6시간 이상의 교육이수
3. 정보기술부문 업무 담당 직원 : 연간 9시간 이상의 교육이수
4. 정보보호업무 담당 직원 : 연간 12시간 이상의 교육이수

②본 조합의 임직원이 정보보호담당부서에서 시행하는 사이버교육을 이수한 경우에도 제1항에 의한 정보보호교육을 실시한 것으로 본다.(2021.12.30. 개정)

〈조합장이 상임인 조합인 경우〉

③조합장은 정보보호교육을 실시한 이후 임직원에게 대해 평가를 실시하여야 한다.

〈조합장이 비상임인 조합인 경우〉

③상임이사는 정보보호교육을 실시한 이후 임직원에게 대해 평가를 실시하여야 한다.

제9조(정보보호교육 사후관리) 정보보호담당책임자는 정보보호 교육 실시 후 교육기록을 유지하고 그 결과를 관리하여야 한다.

제4장 인적 보안

제10조(인적보안조치) 정보보호담당책임자는 본 조합의 정보보안과 관련하여 전 임직원 및 방문객으로부터 야기될 수 있는 보안위험을 제거하거나 최소화할 수 있는 조치를 하여야 한다.

제11조(권한관리) 정보보호담당책임자는 임직원의 전출·퇴직 등 인사변경 시 권한관리를 위해 해당 사항을 전산시스템에 반영하도록 조치하여야 한다.

제5장 사무환경 보안

제12조(단말기 보안) ①단말기 사용자는 단말기의 사용과 관련한 일체의 보안

관리 책임을 가지며, 제2항 내지 제8항의 단말기 보안대책을 준수하여야 한다.

②비밀번호는 정보보호담당부서에서 정한 구성 원칙에 따라 설정되어야 하며, 정해진 기간 내에 변경하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

③본 조합에서 사용되는 모든 단말기는 정보보호담당부서에서 제공하는 보안 소프트웨어를 설치해야 하며, 사용자 임의로 삭제, 변경해서는 안된다. 다만, 보안 소프트웨어의 설치가 불가능한 경우에는 정보보호계통조직과 별도로 협의한 바에 따라야 한다.(2021.12.30. 개정)

④임직원은 비인가 소프트웨어 및 불법 소프트웨어를 사용하거나 유포하여서는 아니된다.

⑤내부망에 접속하는 단말기는 부여받은 네트워크 주소(IP Address를 의미한다. 이하 같다)를 사용자 임의로 변경해서는 아니된다.

⑥단말기는 보안 업데이트가 자동으로 설치되도록 설정하여야 하며, 보안패치가 설치되지 아니한 경우에는 수동으로 업데이트하여야 한다.

⑦단말기 사용자는 다음 각 호에 해당하는 경우 악성코드 감염 여부를 검사하여야 하며, 시스템에 악성코드가 감염되었음을 인지하였을 경우에는 정보보호계통조직이 정한 절차에 따라 필요한 조치를 하여 악성코드의 확산 및 피해를 최소화하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

1. 전자메일, 전자게시판 등에서 받은 파일 등의 열람, 실행 또는 저장할 경우
2. 보조기억매체를 사용할 경우

⑧임직원은 단말기에 이용자 정보 등 주요 정보를 보관하여서는 안된다. 다만, 불가피하게 보관할 필요가 있는 경우에는 보관사유, 보관기간 및 관리비밀번호 등을 정하여 책임자의 승인을 받아야 한다.

제13조(보조기억매체 관리) ①보조기억매체는 사무소장 책임 하에 관리하여야 한다.

②보조기억매체를 사용하고자 할 때에는 정보보호담당부서가 정한 절차에 따라 등록한 후 사용하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

③업무상 목적으로 사용한 보조기억매체는 더 이상 사용하지 아니할 경우 물리적 파기 방식에 따라 폐기하여 그 내용을 복구할 수 없도록 하여야 하며, 그 사실을 기록·관리하여야 한다.

제14조(전자우편 보안) ①단말기 사용자는 전자우편에 포함된 첨부파일이 자동 실행되지 않도록 설정하고, 첨부파일을 다운로드할 경우 반드시 최신 백신으로 악성코드 은닉여부를 검사하여야 한다.

②사용자는 출처가 불분명하거나 의심되는 전자우편은 열람을 하여서는 아니되며, 해킹메일로 의심되는 메일을 수신한 때에는 정보보호담당조직에 보

고하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

③전자우편은 사전동의 없이 수신자 본인 외의 타인이 열람하여서는 아니된다. 다만, 정보보안 사고 또는 침해사고의 원인이 되는 것으로 의심할 만한 충분한 이유가 있거나 그 원인이 됨이 명백한 경우에 한하여 수신자의 명시적이고 개별적인 사전 동의하에 정보보호계통조직에서 그 내용을 「통신비밀보호법」 등 관련 법령에서 정한 절차와 범위내에서 검색 및 조사할 수 있다.(2021.12.30. 개정)

④개인정보 또는 개인신용정보가 포함된 자료를 인터넷메일을 통해 외부로 보내는 경우에는 정보보호담당자 또는 사무소장의 사전 승인을 받아야 한다.

⑤정보보호담당책임자 및 사무소장은 전자우편 보안을 위한 업무를 처리하는 과정에서 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「통신비밀보호법」 및 관련 법령을 준수하여야 하며, 전자우편 보안 또는 이와 유사한 어떠한 명목으로도 법령을 위반하여서는 아니된다.

제15조(통신 보안) ①단말기 사용자는 업무용 단말기를 사용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 업무용 단말기를 사설 네트워크에 연결하여 사용하는 행위
2. 업무용 단말기를 무선 네트워크 및 외부통신망 사용기와 연결하여 사용하는 행위

②제1항에도 불구하고 업무상 부득이하게 필요한 경우에는 정보보호최고책임자의 승인을 받은 후 제1항 각 호의 행위를 할 수 있다.(2021.12.30. 개정)

제6장 정보보안 및 침해사고 관리

제16조(대응체계 구축) ①본 조합의 정보보호담당책임자는 정보보안사고 또는 침해사고에 대한 대응계획을 수립하여야 한다.

②본 조합의 정보보호담당책임자는 긴급연락체계를 구축하고, 정보보안사고 또는 침해사고가 발생한 경우 이에 따라 대응하여야 한다.

③정보보안사고 또는 침해사고에 대한 대응을 할 때에는 정보보호계통조직 및 외부보안 전문기관과 협조하여 확산을 방지하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

제17조(정보보안 및 침해사고 대응) ①정보보안사고 또는 침해사고가 발생되었거나 징후가 포착되면 초기 발견자는 지체 없이 해당 사무소의 장 및 정보보호담당조직의 장(제5조에 따라 정보보호최고책임자를 지정한 경우에는 정보보호최고책임자를 포함한다)에게 보고하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

- ②정보보호담당책임자는 정보보안사고 또는 침해사고를 접수하고 기록하며 긴급연락체계를 통해 정보보호계통조직에 보고하여야 한다.(2021.12.30. 개정)
- ③정보보안사고 또는 침해사고 관련 소관부서의 장 및 정보보호담당책임자는 해당 사고로 인한 피해상황을 파악하고 관련 증거를 최대한 보존하여야 한다.(2021.12.30. 개정)
- ④본 조합의 정보보안사고 또는 침해사고에 대한 원인 분석을 위해 정보보호계통조직의 장이 관련 시스템 운영로그 및 관련 증적의 제출을 요구할 경우 적극 지원하여야 한다.(2021.12.30. 신설)
- ⑤정보보호담당책임자는 감독기관에서 정한 중대한 정보보안사고 또는 침해사고가 발생한 경우에는 감독기관의 규정에 따라 감독기관에 보고하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

〈제7장 이하는 자체 전산시스템을 운영하는 조합인 경우에만 제정·시행〉

제7장 전산시스템 운영에 따른 정보보안

제18조(정보보호담당조직의 장) 정보보호담당조직의 장은 본 조합의 전산시스템 운영에 따른 정보보호를 위하여 다음 각 호와 같은 임무를 수행하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

1. 정보보호 관련 규정, 준칙, 업무방법 등 정책의 제·개정안 입안
2. 진단, 점검, 교육, 홍보 등의 정보보호 예방활동
3. 정보보안 및 침해사고 대응
4. 보안성 심의
5. 그 밖에 정보보호에 필요한 업무 등

제19조(외주용역사업 보안관리) ①본 조합은 정보기술 관련 사업을 외주용역으로 추진하는 경우 보안대책을 수립·시행 하여야 하며, 정보보호담당조직에 보안성 심의를 요청하여 해당 용역사업의 안정성 및 신뢰성을 검토하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

②본 조합이 제1항의 외주용역사업을 추진하는 경우 다음 각 호의 사항이 포함된 외주용역사업 수행계약서를 작성하여 해당 외주업체와 계약을 체결하여야 한다.

1. 비밀유지의무
2. 본 조합의 정보보안 제규정의 준수

3. 계약 위반시의 손해배상책임
4. 안전성 확보를 위한 보안 대책

제8장 보안성 심의

제20조(보안성 심의 요청 대상) ①본 조합은 정보보호를 위하여 정보보호담당 조직에 보안성 심의 요청을 할 수 있다.(2021.12.30. 개정)

②제1항에 따른 보안성 심의 요청 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 정보통신망을 이용하여 이용자를 대상으로 신규 전자금융업무를 수행할 경우
2. 복수의 금융회사 또는 전자금융업자가 공동으로 전자금융거래 관련 표준을 제정하는 경우
3. 본 조합에서 정보기술 관련 외주용역사업(위탁사업, 컨설팅을 포함한다)을 추진하는 경우
4. 그 밖에 정보보호최고책임자가 필요하다고 인정하는 경우

제21조(자체 보안성 심의 절차) ①본 조합은 정보기술 관련 주요사업을 추진할 경우 계획수립 단계에서 보안대책을 수립하고 정보보호담당조직의 장에게 자체 보안성 심의를 요청하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

②정보보호담당조직의 장은 제1항에 따라 요청받은 내용에 대하여 자체 보안성 심의를 실시하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

③정보보호담당조직의 장은 제20조 각 호의 행위를 수행한 날로부터 7일 이내에 자체 보안성 심의 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 조치하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

1. 상호금융 업무인 경우 : 「전자금융감독규정」 제36조제2항, 「전자금융감독규정시행세칙」 제3조에서 정하는 바에 따라 금융감독원장에 제출
2. (2021.12.30. 삭제)

④정보보호담당조직의 장은 자체 보안성 심의 결과 및 금융감독원장으로 부터의 개선·보완 요구사항을 해당 사무소에 통지하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

제22조(사후관리) ①정보보호담당조직의 장은 필요한 경우 보안성 심의를 실시한 결과에 대해서 이행여부를 점검할 수 있다.(2021.12.30. 개정)

②정보보호최고책임자는 제1항의 점검결과 미흡한 사항에 대해서 조치계획을 수립하여 이행하여야 한다.

제9장 전산화 개발보안

제23조(개발보안) ①응용시스템을 개발하고자 하는 경우 응용시스템 개발사업 담당자는 정보보호 요구사항을 반영하고 이를 바탕으로 개발 보안대책을 수립하여 이행하여야 한다.

②외부용역 업체와 계약하여 응용시스템을 개발하고자 하는 경우에는 제19조에서 정한 보안대책의 수립·시행, 정보보호담당조직의 장에 대한 보안성 심의 요청, 외주용역사업 수행계약 등의 절차를 이행하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

③정보보호담당조직의 장은 제1항 및 제2항과 관련하여 본 조합의 보안대책의 적정성과 이행여부를 수시로 점검할 수 있다.(2021.12.30. 개정)

④응용시스템 개발보안과 관련된 세부사항은 정보보호담당조직의 장이 별도로 정한 바에 따른다.(2021.12.30. 개정)

제24조(테스트를 위한 실제 이용자 정보 사용금지) 응용시스템 개발과정에서 테스트를 위하여 이용자 정보를 사용하여서는 아니된다.(2021.12.30. 개정)

제10장 전자금융 보안

제25조(거래 및 접근기록) 전자금융 거래 로그는 안전하게 보관되어야 하며, 전자금융거래 내용의 추적 및 오류검증을 위해 로그기록을 생성, 보존하여야 한다.

제26조(고객비밀번호 관리) 전자금융 거래에 사용되는 고객비밀번호는 정보유출 방지 등을 위하여 암호화하여 보관하여야 한다.

제11장 전산실 보안

제27조(전산실 관리) ①전산실은 비인가자의 출입을 통제하는 보호구역으로 설정하여야 한다. 보호구역은 다음과 같이 제한구역, 통제구역으로 구분한다.(2021.12.30. 개정)

1. 제한구역 : 비인가자가 비밀, 주요시설 및 Ⅲ급 소통용 암호자재에 접근하는 것을 방지하기 위하여 안내를 받아 출입하여야 하는 구역으로 관제실, 전기실, 기계실, 방재실, 공조실, 통신서비스실, 정보통신운용실 등이 해당된다.
2. 통제구역 : 보안상 매우 중요한 구역으로서 비인가자의 출입이 금지되는

구역으로 보안장비실 등이 해당된다.

②전산실 단말기는 인터넷 및 일반 업무용 네트워크와 분리된 전용망으로 연결되어야 한다.

③전산실 소관부서의 장은 관리책임자를 지정하여 전산실 내에 비인가자의 출입 통제 및 전산시스템 접근 등에 대한 관리·감독을 하여야 한다.

제12장 전산시스템 운영보안

제28조(안정성 확보) 전산시스템을 신규로 구축하는 경우에는 제20조에 따라 보안성 심의를 받아야 하며, 구축 이후에는 지속적인 보안 취약점 점검을 통해 안정성을 확보하여야 한다.

제29조(계정 보안) ①정보보호담당조직의 장은 전산시스템의 사용자 계정, 접근 권한 및 비밀번호 관리를 위한 절차 및 기준을 마련하고 임직원은 이를 준수하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

②비밀번호는 분기 1회 이상 변경하여야 하며, 비밀번호가 유출 또는 도용되었음을 인지한 경우에는 즉시 변경하여야 한다.

③전산시스템의 운영체제 계정으로 로그인할 경우 계정 및 비밀번호 외에 로그인을 위한 추가적인 인증절차를 마련하여야 한다.

④전출, 퇴직 등의 사유로 담당자 업무가 변경되었을 경우, 해당 사용자 계정의 사용중지, 삭제 등의 조치를 취하여야 한다. 다만, 삭제가 불가능한 경우에는 반드시 비밀번호를 변경하고 실제 사용자로 전환하여 사용하여야 한다.

제30조 (서버 보안) ①서버는 물리적인 손상 및 도난을 방지하기 위해 보호구역으로 설정된 장소에 설치해야 한다.

②공개용 웹서버는 내부통신망과 분리하여 내부통신망과 외부통신망 사이의 중간 지점(DMZ : Demilitarized Zone)에 설치하고 침입차단시스템 등의 설치 등 접근제어 수단에 의하여 보호될 수 있는 조치를 하여야 한다.

③공개용 웹서버는 접근할 수 있는 사용자계정을 업무관련자로 제한하고, 불필요한 계정, 서비스 번호(Port), 이용하지 않는 서비스 프로그램을 삭제하여 외부의 승인되지 않은 접근으로부터 해당 서버를 보호하여야 한다.

제31조(데이터베이스 보안) ①데이터베이스 접근, 권한관리, 데이터의 수정 등은 내부통제 절차에 의해 수행되어야 하며 그 내역은 기록 관리되어야 한다.

②전산자료에 대하여는 사용자별로 접근 권한을 구분하고 권한에 따라서 접근할 수 있는 정보를 한정하여야 하며, 중요정보에 대한 변경 및 삭제 권한은 최소한의 사용자에게 부여하여야 한다.

③업무별 소관부서의 장은 전산자료 보유현황을 관리하고, 전산자료가 무단 반출, 권한 외 접근, 목적 외 사용 등이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.
(2021.12.30. 개정)

제32조(네트워크 보안) ①정보보호담당조직의 장은 조직, 지역, 업무 등을 고려하여 물리적 또는 논리적으로 네트워크를 분리하여 구성하여야 한다.(2021. 12.30. 개정)

②정보보호담당조직의 장은 네트워크 주소(IP), 네트워크 및 시스템 구성 정보 등이 외부로 유출되지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.(2021.12. 30. 개정)

③네트워크를 이용한 파일공유는 하지 아니하여야 한다. 다만, 업무상 부득이하게 공유가 필요한 경우에는 소관 사무소의 장의 승인을 받은 후 비밀번호를 지정하고 기간을 정해 사용하여야 한다.

제33조(모니터링 및 로그관리) ①전산시스템의 정상 작동여부 확인을 위하여 시스템 자원상태의 감시, 경고 및 제어가 가능한 모니터링 시스템을 갖추어야 하며, 효율적인 통제·관리, 사고 발생시 추적 등을 위하여 전산시스템의 가동기록을 일정기간 동안 유지·관리하여야 한다.

②제1항의 가동기록은 접속의 성공여부와 상관없이 기록하여야 한다.

제34조(암호화) 비밀성 보장이 요구되는 정보는 암호화하여 정보보안사고 또는 침해사고가 발생하지 아니하도록 보호하여야 한다.

제35조(정보보호시스템 운영) ①정보보호담당조직의 장은 정보자산의 유출방지 및 안전한 관리·운영을 위하여 침입차단시스템, 침입탐지시스템 등 정보보호시스템을 설치·운영하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

②정보보호시스템을 운영할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 최소한의 서비스번호(port)와 기능만을 적용하고 업무목적 이외의 기능 및 프로그램 제거
2. 보안정책의 등록, 변경 및 삭제에 대한 이력의 기록·보관
3. 정보보호시스템의 원격관리 금지
4. 주기적인 작동 상태의 점검
5. 시스템 장애, 가동중지 등 긴급사태에 대비하여 백업 및 복구 절차 등의 수립·시행

제13장 취약점 분석

제36조(전자금융 기반시설의 취약점 분석·평가) ①정보보호담당조직의 장은 본 조합의 주요 전산시스템에 대한 다음 각 호의 취약점 분석·평가를 연 1

회 이상(홈페이지에 대해서는 6개월에 1회 이상을 말한다) 실시하여야 한다.
(2021.12.30. 개정)

1. 정보기술부문의 조직, 시설 및 내부통제에 관한 사항
 2. 정보기술부문의 전자적 장치 및 접근매체에 관한 사항
 3. 전자금융거래의 유지를 위한 침해사고 대응조치에 관한 사항
 4. 그 밖에 전자금융거래법 및 정보통신기반 보호법 시행령으로 정하는 사항
- ②전자금융기반시설의 취약점 분석·평가를 하려는 경우에는 자체전담반을 구성하여 실시하거나 전문성을 갖춘 외부 기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.
- ③제1항의 취약점 분석·평가 결과에 따라 정보보호담당조직의 장은 다음 각 호의 사항이 포함된 결과보고 및 취약점의 제거 또는 이에 상응하는 조치의 시행 등 관련 이행계획을 수립·시행하여야 한다.(2021.12.30. 개정)
1. 취약점 분석·평가의 사유, 대상, 기간 등 실시개요
 2. 취약점 분석·평가의 세부 수행방법
 3. 취약점 분석·평가 결과
 4. 취약점 분석·평가 결과에 따른 필요한 보완조치

〈조합장이 상임인 조합인 경우〉

- ③정보보호담당조직의 장은 본조 제3항에 따른 취약점의 제거 또는 이에 상응하는 조치가 불가능하거나 현저히 어려울 경우에는 그에 대한 관련 사항을 조합장에게 보고하고 대응 조치에 대하여 승인을 받아야 한다.(2021.12.30. 개정)
- ④정보보호담당조직의 장은 제2항 이행계획의 시행 결과를 조합장에게 보고하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

〈조합장이 비상임인 조합인 경우〉

- ③정보보호담당조직의 장은 제2항에 따른 취약점의 제거 또는 이에 상응하는 조치가 불가능하거나 현저히 어려울 경우에는 그에 대한 관련 사항을 상임이사에게 보고하고 대응 조치에 대하여 승인을 받아야 한다.(2021.12.30. 개정)
- ④정보보호담당조직의 장은 제2항 이행계획의 시행 결과를 상임이사에게 보고하여야 한다.(2021.12.30. 개정)

부 칙 (2018.4.9)

이 준칙은 2018년 4월 9일부터 시행한다.

부 칙 (2021.12.30. 개정)

이 준칙은 2021년 12월 30일부터 시행한다.

정보보호위원회 운영 준칙(예)

소관부서 : 정보보호부(T:5224)

[2021. 12. 30. 제정]

제1조(목적) 이 준칙은 ○○농업협동조합(이하 "본 조합"이라 한다)이 「전자금융감독규정」 제8조의2에 따라 본 조합 정보보호관련 협의체인 정보보호위원회(이하 "위원회"라 한다)의 설치, 구성 및 운영 등에 관한 세부적인 사항을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 위원회의 운영에 관하여는 법령, 정관 및 규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제2장 정보보호위원회

제3조(구성) ①위원회는 위원장을 포함하며 위원은 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 정보보호담당조직의 장
2. 전산업무 위수탁 담당부서의 장(자체 전산실 개발, 운영 담당부서의 장)
3. 준법업무 소관부서의 장, 기획조정업무 담당부서의 장
4. 부의안전 관련부서의 장
5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 부서의 장

②위원장은 본 조합 정보보호최고책임자로 한다.

제4조(역할) 위원회는 본 조합 정보보호와 관련된 활동의 중요사항을 심의·의결하는 역할을 수행한다.

제5조(의결사항 등) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 「전자금융거래법 시행령」 제11조의2제2항 각 호가 포함된 정보기술부문 계획에 관한 사항
2. 전자금융거래의 안정성 확보 및 이용자 보호를 위한 전략 및 계획의 수립에 관한 사항
3. 금융위원회가 고시하는 「전자금융감독규정」(이하 "「전자금융감독규정」")

"이라 한다) 제8조제2항에서 정한 정보보호부문 인력관리 및 예산편성에 관한 사항

4. 「전자금융거래법」 제21조의3에서 정한 전자금융기반시설의 취약점 분석·평가 결과 및 보완조치의 이행계획에 관한 사항
5. 정보보안사고 및 정보보안관련 규정 위반자의 처리에 관한 사항
6. 정보보호부문 전산화 개발계획의 타당성 검토가 필요한 사항
7. 정보보안관련 제규정의 제정 및 폐폐에 관한 사항
8. 그 밖에 위원장이 정보보안업무 수행에 필요하다고 정한 사항

②위원회의 보고사항은 다음 각 호와 같다.

1. 정보보호 현황 및 관리실태
2. 보안성심의협의회 결정사항
3. 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

제6조(회의소집) ①위원회는 매분기 정기적으로 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 소집할 수 있다. 다만, 제5조제1항제1호에 따른 정보기술부문 계획은 다음 사업연도 직전 분기 또는 개시 첫 분기에 심의·의결하고, 제5조제1항제4호에 따른 분석·평가에 관한 심의·의결은 사업연도마다 1회 이상 하여야 한다.

②위원회를 소집할 때에는 회의 일시, 장소 및 목적을 명시하여 회의 개시 3일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제7조(의결방법) ①위원회의 의결은 법령, 정관 및 규정에 다른 정함이 있는 경우 외에는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.

②위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 회의(이하 "원격통신수단에 의한 회의"이라 한다)에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 원격통신수단에 의한 회의에 참가한 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

③위원장이 필요하다고 인정하는 경우 서면으로 심의·의결할 수 있다.

④위원장이 제3항에 따라 서면의결에 의하여 위원회를 소집하고자 하는 경우 서면의결에 필요한 서면을 각 위원들에게 송부하여야 한다.

⑤서면의결을 하고자 하는 의원은 제4항의 규정에 의한 서면에 가부 등의 표시로 당해 위원회의 의사가 명확히 표현되도록 의결의 내용을 기재하여 위원회 회의 개최전까지 위원회에 제출하여야 한다.

⑥서면의결을 하는 위원의 수는 위원회에 출석한 위원의 수에 산입한다.

제8조(관계자의 출석) 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 관계부서 담당자

또는 외부 인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제9조(심의결과 기록) ①위원회의 심의·의결에 관한 사항을 기록하여야 한다.
②심의결과 기록에는 의사의 안건, 결의내용, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고, 출석위원 전원이 기명날인 또는 서명하여 보관하여야 한다.

제10조(간사) ①위원회에는 위원회 개최와 관련한 사전준비를 총괄하고 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당하는 간사를 둔다.
②간사는 정보보호담당조직내 위원회의 사무를 담당하는 책임자 이상으로 한다. 간사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지정한 사람이 간사의 직무를 대행한다.

제11조(이행준수) 위원회 의결사항과 관련되는 업무담당부서는 위원회 의결사항을 성실히 이행 또는 준수하여야 한다.

<조합장이 상임인 조합인 경우>

제12조(보고) 위원장은 「전자금융감독규정」 제8조의2에 따라 위원회 심의·의결사항을 조합장에게 보고하여야 한다.

<조합장이 비상임인 조합인 경우>

제12조(보고) 위원장은 「전자금융감독규정」 제8조의2에 따라 위원회 심의·의결사항을 상임이사에게 보고하여야 한다.

제3장 보안성심의협의회 운영

제13조(협의회 설치·운영) ①위원회는 효율적인 정보보호업무 수행을 위하여 "보안성심의협의회"를 설치하여 운영할 수 있다.

②회의소집은 의장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 소집할 수 있으며, 그 의결방법, 관계자의 출석, 회의결과 기록에 관한 사항은 제7조 부터 제9조까지를 준용한다.

제14조(보안성심의협의회) ①보안성심의협의회(이하 "보안성심의"라 한다)는 정보처리시스템 구축 및 고객정보보호 조치가 필요한 사업 추진 시 정보보호의 전문적·기술적 분야에 대하여 위원회를 보좌하는 역할을 수행한다.

②심의회는 정보보호담당조직의 보안성심의 업무 담당팀장을 의장으로 하며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 자로 의장이 이를 구성한다.

1. 정보보호담당조직의 보안성심의 업무 담당자

2. 정보기술 사업 추진 소관부서의 업무담당자
 3. 부의안건 소관부서의 업무담당자
 4. 기타 의장이 필요하다고 인정하는 부서의 업무담당자
- ③의장이 부득이한 사유로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 업무분장에 의한 대직자가 그 직무를 대행한다.
- ④간사는 정보보호담당조직의 심의회 업무담당자로 한다.
- ⑤심의회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
1. 전자금융감독규정 제36조 제1항에서 정한 보안성심의 대상 업무
 2. 정보기술 보안준칙(예) 제20조에서 정한 보안성심의 요청 대상 업무

제4장 보 칙

제15조(기타) 이 준칙에서 정하지 않은 세부 업무처리에 관한 사항은 정보보호담당부서의 장이 별도로 정하는 바에 따른다.

부 칙

이 준칙은 2021년 12월 30일부터 시행한다.

기획규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6086)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 11. 30. 개정
2003. 6. 26. 개정
2007. 4. 4. 개정
2012. 3. 15. 개정
2017. 5. 31. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 목표회계년도의 사업계획수립·예산편성·심사 분석의 절차와 그 집행 및 성과검토에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 사업계획수립 및 예산편성·심사분석의 절차와 그 집행·관리에 관하여 농협법령·정관 및 중앙회장이 별도로 정하여 시달한 사항을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(기본원칙) ①사업계획은 조합원의 영농 및 양축계획, 생활설계 등을 감안하여 조합원의 소득증대와 생활향상을 도모하여야 한다.

②예산편성과 심사분석은 사업계획의 원활한 수행을 도모하기 위하여 사업계획을 기초로 하고 이와 밀접하게 연결되어야 한다.

제4조(사업계획과 수지예산의 확정 및 변경 등) ①사업계획 및 수지예산은 당해 회계년도가 개시되기 1월전에 이사회 심의를 거쳐 총회(대의원회)의 의결을 얻어 확정한다.

②사업계획과 수지예산을 변경하고자 할 때에는 이사회 의결을 얻어야 한다. 다만, 농협법 제35조제1항제7호(제107조, 제112조)에 따라 정관에 정한 중요사항의 변경에 대하여는 총회(대의원회)의 의결을 얻어야 한다.

③사업계획과 수지예산의 확정 및 변경을 한 때에는 시군지부장(축협 및 품목농협은 지역본부장)에게 사본을 제출하여야 한다.(2012.3.15, 2017.5.31. 개정)

제5조(사업계획 및 수지예산 미확정시 집행특례) ①사업계획 및 수지예산이 불가피한 사유로 인하여 회계년도 개시전까지 확정되지 아니한 때에는 당해 회계년도 사업계획 및 수지예산 안에 정한 사항중 불가피한 것에 한하여 사업계획 및 수지예산 확정이 있을 때까지 전년도 당해부문 사업 및 예산집행 실적 범위 안에서 집행할 수 있다.

②제1항에 의하여 집행된 사업 및 예산은 당해 연도 사업계획 및 수지예산

이 확정되면 그 확정된 사업계획 및 수지예산에 의하여 집행한 것으로 본다.
제6조(실행예산 편성 지연시 집행특례) ①사업계획 및 수지예산의 확정지연 또는 기타 사유로 인하여 실행예산 편성이 지연될 때에는 전년도 예산집행실적 범위 안에서 집행할 수 있다.
②제1항에 의하여 집행한 예산은 추후 배정된 실행예산중에서 집행한 것으로 본다.

제2장 사업계획

제1절 통 칙

제7조(기능) 사업계획은 다음 각 호의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 수립하여야 한다.

1. 목표회계년도에 실시할 사업목표와 방침
2. 각 업무단위의 업무집행기준
3. 예산편성 및 집행을 위한 기준
4. 업무평가 기준

제8조(범위) ①사업계획은 부문별 사업목표 및 계획량·소요자금·예산·인원·기간 등 계량 표시가 가능하도록 하여야 한다.

②사업계획은 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 경영목표와 방침
2. 정관에 정한 사업별 목표 또는 취급량
3. 제1호 및 제2호의 사업수행을 위한 경영관리 및 자금계획(고정투자계획을 포함한다)

제2절 계획수립

제9조(기초자료 수집) 관내 조합원별 영농·양축 및 생활실태를 분석·파악하여 이를 기본자료로 하고, 다음 각 호의 자료를 수집하여 계획수립에 활용한다.

1. 전년도의 사업실적 및 경영분석 자료
2. 관내농업 현황 및 전망
3. 조합원의 영농·양축계획 기초자료
4. 지방자치단체의 사업방침 및 유관기관의 사업계획
5. 농업관계 전문기관 및 영농지도자, 양축인 등 독농가의 자문자료
6. 기타 계획수립에 필요한 자료

제10조(경영목표와 방침) ①목표는 제9조의 자료를 종합 분석하여 목표회계년도에 중점적으로 추진할 방향을 기술하며, 각 단위 업무책정의 기준이 된다.

②방침은 경영목표를 효과적으로 달성하기 위한 모든 수단을 기술한다.

제11조(사업목표량 책정) 각 부문별 사업량은 중앙회 사업계획지침서에 의한 계통사업 규모 및 각종 자금차입 규모, 조합원의 영농·양축규모, 종합자금 규모, 자체 중장기계획 등을 감안하여 경영목표 및 방침에 의한 중점사업을 충실히 수행할 수 있도록 정한다.

제12조(자금계획) 자금계획은 사업계획에 의한 사업부문별 자금조달 및 운용규모에 맞추어 종합자금계획을 수립하되 자금조달이 불가능할 때에는 사업계획을 수정하여야 한다.

제13조(계획안의 작성) 계획안은 세부 사업별, 분기별로 작성하고 우선 순위 또는 중요사업 순위에 따라 기술하며, 그 작성 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 제9조의 자료를 종합분석하여 자체 계획안을 수립한다.
2. 자체 계획안을 기초로 하여, 중앙회가 회원의 효율적인 사업계획 및 수지에 산 편성을 위하여 시달한 지침에 의거 사업계획 및 수지예산안을 작성한다.
3. 제2호의 사업계획 및 수지예산안을 제4조의 규정에 의해 확정하기 전에 분과위원회의 자문 등 조합원의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.

제14조(계획의 변경) 경제변동, 중앙회의 계통사업에 대한 변경의 통지, 정부 및 지방자치단체와 유관기관의 사업계획 또는 정책의 변경, 천재지변 등 불가피한 사정으로 당초 사업계획 수행에 중대한 차질을 초래할 우려가 있을 경우에는 사업계획 및 수지예산을 변경(추가예산 편성을 포함한다)할 수 있다.

제15조(시행계획의 수립) 조합장은 사업계획에서 정한 분기별 계획을 근거로 업무단위별, 사무소별로 세부시행계획을 수립하여 지사무소에 통보한다.

제16조(시행계획의 수정절차) 시행계획의 수정은 승인된 사업계획 범위 안에서 조합이 필요하다고 인정하거나, 계통사업으로서 시행계획 변경통지가 있는 것은 조합장이 수정하고 차기 이사회에 보고한다.

제3장 예 산

제1절 통 칙

제17조(예산편성범위) ①예산편성대상은 수지예산과 자본예산으로 하되 수지예산은 다음 각 호와 같다.

1. 수입예산
2. 지출예산

- 가. 매출원가(영업비용)
- 나. 교육지원사업비
- 다. 판매비와관리비
- 라. 영업외비용(2007.4.4. 개정)

②자본예산편성은 사업계획서의 고정투자계획으로 같음할 수 있다.

③제1항제2호의 지출예산은 다음 각 호에서 정의하는 비례성 예산과 관리성 예산으로 구분한다.

1. "비례성 예산"이라 함은 사업취급물량의 증감에 비례하여 발생하는 비용에 대한 예산으로 직접사업비용(관리가능예산을 제외한다)을 말한다.
2. "관리성 예산"이라 함은 사업취급물량의 증감에 따라 변동되지 않는 예산으로 매출원가(영업비용) 중 관리가능예산, 판매비와 관리비 및 교육지원사업비를 말한다.

제18조(예산편성원칙) ①예산은 사업계획과 자금계획에 의하여 편성하여야하며 전체 및 각 부문별 수지균형이 유지되도록 하여야 한다.

②예산은 총액주의원칙에 의하여 수익과 비용을 그 발생원칙에 따라 총액으로 계상하여야 하며 그 일부 또는 전부를 상계하거나 제외하지 못한다.

③예산은 그 사업의 능률적인 경영을 기하기 위하여 수요의 변동, 경제의 변동, 예산 및 자금의 변동, 기타 예측할 수 없는 상황에 적응할 수 있도록 충분한 탄력을 부여하여야 한다.

제19조(예산기간) 예산기간은 목표회계년도로 한다.

제20조(예산비목) 예산비목은 회계규정이 정한 계정과목에 의한다.

제21조(예산담당자) 예산편성 및 집행은 조합장 및 간부직원(상임이사를 운용하는 상임이사를 말한다) 등이 담당한다.

제2절 예산편성·운영 및 집행

제22조(예산안의 작성) 예산안은 제13조의 절차를 준용하여 작성한다.

제23조(총예산 편성) ①부문별·비목별·용도별 예산규모 책정은 각종 공공요율·정부책정단가·거래시가 등을 기준으로 경기전망·물가상승 요인 등을 감안하여 책정하되 부문별 수지 전망을 고려하여야 한다.

②총예산안은 중앙회 지침을 감안하여 당해 연도 사업계획과 사업 우선순위에 따라 회계별·사업부문별·예산비목별·용도별로 조정하여 편성하여야 한다.

제24조(실행예산의 편성) ①총예산중 절감예산을 차감한 실행예산을 편성할 때에는 다음 각 호의 요소를 감안한다.

1. 사업시행계획
2. 사업부문별·사무소별 사업계획량과 과거 실적 및 부수업무량

3. 정원 운용계획

4. 시설보유 현황 및 고정투자 계획

5. 중앙회에서 시달한 사업계획 및 수지예산 지침서

6. 기타 특수여건

②조합장(조합장이 비상임인 경우 상임이사로 한다)은 총예산을 확정된 후 제3항의 절감예산을 차감하여 사업부문별, 사무소별, 세목별 및 분기별로 다음 각 호에 대하여 실행예산을 편성한다.

1. 매출원가(영업비용)중 관리가능예산

2. 교육지원사업비

3. 판매비와관리비

③다음 각 호의 절감예산은 총 예산의 10%로 한다.

1. 매출원가(영업비용)중 관리가능예산

2. 교육지원사업비 및 판매비와관리비중 관리가능 비목

제25조(실행예산 배정) ①예산담당자는 연간 실행예산을 사무소별·분기별로 배정한다.

②실행예산중 관리통제의 실효성이 없는 예산에 대하여는 한도를 배정하지 않고 자동한도예산으로 할 수 있으며, 이 경우 그 집행액은 실행예산의 범위를 초과하지 않도록 하여야 한다.

제26조(예산의 집행) ①예산은 비목별 및 분기별 실행예산 한도 내에서 집행한다.

②예산은 예산담당자가 집행하되 관계 규정에 의거 하부에 위양할 수 있다.

③비례성예산과 소유자산에 대한 공제료, 대손상각비, 감가상각비, 퇴직급여금, 무형자산상각비, 전산비용(중앙회 정산분), 조세부담비용은 관련 법령 등에서 정하는 집행기준을 준수하되 제4조제2항 본문의 규정에 불구하고 초과 집행할 수 있다.(2003.6.26. 개정)

④예산은 다음년도에 이월하여 집행할 수 없다. 다만, 지급의무가 확정된 것으로 지급기일이 도래하지 아니한 것은 미지급금계정을 통하여 다음년도에 지급할 수 있다.(2007.4.4. 개정)

⑤영업외비용은 회계규정에서 정하는 바에 의하되 금리·환율변동 및 천재지변에 의한 비용은 예산한도에 불구하고 초과 집행할 수 있다.(2003.6.26, 2007.4.4. 개정)

제27조(비용의 지급절차 및 구분경리 등) ①비용을 지급하고자 할 때에는 따로 정한 경우를 제외하고는 지급회의서를 작성하여야 하며, 지급시는 다음 각 호에서 정한 증빙서를 받아야 한다. 다만, 급여전산출력자료인 급여지급 내역표는 지급회의서에 갈음할 수 있다.(2007.4.4. 개정)

1. 법인세법 등에서 증빙서의 요건 등 별도의 요건을 정하고 있는 경우 : 법인세법 등에서 정한 증빙서

2. 제1항제1호 이외의 경우 : 수령인의 수령증 등 기타 이에 준하는 증빙서
- ②지급증빙서에는 금액, 비목, 지급사유, 계산근기와 지급연월일을 기재하여야 한다.(2007.4.4. 개정)
- ③지급증빙서는 각 회계별, 사업부문별, 비목별로 구분·정리하여 월별로 편철 보관한다.(2007.4.4. 개정)
- ④한장의 증빙서가 2개 이상의 비목으로 분개될 경우에는 종된 비목에는 주된비목과 일자 등의 내용을 명기한다.

제28조(현금선도) ①정당비목으로 즉시 정리하기 곤란한 소액지급에 충당하기 위하여 필요한 때에는 예산담당자는 현금의 선도를 할 수 있다.

- ②제1항의 선도금은 가지급금 과목으로 처리하되, 그 한도는 따로 정하는 바에 의한다.

제29조(예산집행 단가 등의 적용) 예산은 수지예산서에 정한 용도 및 소정요율에 따라 집행한다. 다만, 비례성예산의 집행시 소정요율의 인상이 불가피할 때는 이사회 의결을 얻어 변경한다.

제30조(분기별 예산의 회계년도내 이월집행) 분기별 예산은 회계년도 내에서는 이월하여 집행할 수 있다.

제31조(예비비의 집행 원칙) 예비비는 임원보수 및 실비변상에 관한 규약, 직원급여에 관한 규정에서 정하는 인건비 지급자원과 기타 회장이 지시하는 용도에 사용함을 원칙으로 하며, 당초 손익목표를 달성할 수 있도록 하여야 한다.

제32조(예산의 조정) ①실행예산의 조정은 당초 실행예산 범위안 운용이 불가능한 때에 한하되 부족예산의 충당은 다음 각 호의 순서에 의한다.

1. 용도별 조정 및 회계간 조정(동일비목내)
2. 분기별 조정
3. 사무소간 조정
4. 세목간 조정
5. 절감예산 해제
6. 목간 전용
7. 관항간 조정
8. 예비비 사용

②제1항제7호 및 제8호의 규정에 의한 경우에는 이사회 의결을 얻어야 한다. 다만, 직원급여에 관한 규정에서 정하는 인건비 지급자원에 충당하는 예비비 사용은 그러하지 아니하다.

③다른 비목에서 업무추진비로의 전용은 이사회 의결을 얻어 집행하고 차기 정기총회에 보고하여야 한다.

④제2항 및 제3항에서 정한 사항을 제외하고는 예산담당자가 예산을 조정할 수 있다.

제3절 예산관리

제33조(실적파악 및 차이분석) ①예산담당자는 매건 비용발생(지급)시에 해당 부문 연간 및 분기별 실행예산의 한도내 여부를 확인하여 최대한으로 절감·운용하도록 한다.

②예산담당자는 매월말 예산대 집행실적을 검토하여야 하며, 예산대 집행실적의 차이가 현저하거나 실행예산이 부족한 것으로 판단될 때에는 사전에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

제4장 심사분석

제34조(정의) 이 장에서 "심사분석"이라 함은 사업계획에 대한 진도 및 성과를 평가함으로써 사업추진 및 경영상의 제반 문제점을 발굴·시정하고, 합리적인 경영관리와 사업목표 달성을 위한 자료수집·분석·평가 및 시정조치를 말한다.

제35조(시기) 심사분석은 월별 또는 분기별로 실시하되, 종합경영분석은 조합 경영진단으로 대할 수 있다.

제36조(담당자 지정) 조합장은 효율적인 심사분석 실시를 위하여 담당자를 지정하여 심사분석에 관한 사항을 전담시킬 수 있다.

제37조(심사분석 사항) 주요 심사분석 사항은 다음 각 호로 하되, 실시시기 및 여건에 따라 추가 또는 변경할 수 있다.

1. 진도분석

가. 주요사업 및 손익에 대한 계획대비 달성도, 전년(동기)대비 성장률 및 연말전망

나. 주요 부진요인 및 문제점 분석

다. 개선대책 및 세부추진계획

2. 재무분석

가. 자금의 조달과 운용상황

나. 재무비율 분석

3. 종합 경영분석

가. 사업별 원가분석 및 순손익 산출

나. 시설 및 인원운용의 효율성

다. 각종 회계처리 및 경영관리의 적부사항

제38조(조치 및 활용) ①심사분석 결과 중요한 사항에 대하여는 이사회에 보고하여 사업계획 변경 등 사후조치 및 개선대책을 수립한다.

②심사분석 결과는 조합의 운영공개 자료로 활용할 수 있다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2001.11.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.3.26. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.4.4. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.5.31. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

우선출자규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6086)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 4. 28. 개정
2009. 12. 10. 개정
2012. 11. 5. 개정
2017. 12. 27. 개정
2022. 5. 12. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 지역농협, 지역축협, 품목조합의 우선출자의 모집, 발행, 배당, 사후관리 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 우선출자에 관하여는 법령, 정관 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "보통출자"라 함은 조합원이 조합에 납입한 출자를 말한다.
2. "우선출자"라 함은 조합의 잉여금 배당에 있어 보통출자보다 우선적 지위를 가지는 출자로서 의결권 및 선거권을 가지지 아니하는 출자를 말한다.
3. "우선배당률"이라 함은 우선출자 1좌의 액면금액에 대한 배당액의 비율을 말한다.

제2장 우선출자의 모집

제4조(모집대상) 조합이 모집하는 우선출자는 다른 조합, 조합공동사업법인, 품목조합연합회 또는 중앙회(중앙회의 자회사 및 손자회사 포함) 외의 자를 그 대상으로 한다.(2009.12.10, 2017.12.27. 개정)

제5조(모집방법 및 발행조건) ①우선출자의 모집방법은 사모(특정 소수의 투자가나 관계회사, 조합과 특별한 관계가 있는 기관 등을 대상으로 우선출자를 모집하는 것을 말한다) 또는 공모(일반에 널리 공모하여 불특정 다수로부터 우선출자를 모집하는 것을 말한다)의 방법에 의한다.

②우선출자 발행가액, 기타 발행조건은 매 발행회차당 균등하게 정하여야 한다.

③우선출자를 모집함에 있어 다음 각 호의 사항을 금한다.(2006.4.28. 신설) (2012.11.5. 개정)

1. 직·간접을 불구하고 조합이 우선출자 납입자금을 지원하기 위하여 대출을 취급하거나, 조합자금을 지원하는 행위
2. 직·간접을 불구하고 임직원이 본인 또는 타인인 청약자의 우선출자납입을 위하여 대출을 신청하는 행위
3. 우선출자 모집을 용이하게 하기 위하여 여수신금리 등을 차별적으로 적용하는 행위
4. 직·간접을 불구하고 우선출자 모집 참여를 강요하는 행위

제6조(모집계획 수립) 조합이 우선출자를 모집할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함한 모집계획을 수립하여 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

1. 우선출자의 내용
2. 모집좌수
3. 발행가액
4. 납입기일
5. 모집방법

제7조(모집공고 및 통지) ①조합이 우선출자를 모집할 때에는 우선출자의 납입기일 2주전까지 제6조제1호 내지 제5호의 사항을 공고하고, 보통출자자 및 우선출자자에게 통지하여야 한다.

②우선출자 신청인 또는 우선출자자에 대한 통지 또는 최고는 따로 그 주소를 조합에 통지한 경우를 제외하고는 우선출자청약서 또는 우선출자자명부에 기재된 주소로 한다.

제3장 우선출자증권의 발행

제8조(발행한도) 조합은 자기자본의 2분의1의 범위안에서 우선출자를 발행할 수 있다.

제9조(액면금액·발행가격) ①우선출자 1좌의 액면금액은 5천원으로 한다.

②우선출자 1좌의 발행가격은 액면금액으로 한다.

제10조(우선출자 발행 등의 위탁) 조합은 우선출자의 모집, 명의개서, 우선출자증권(이하 "증권"이라 한다) 발행 등의 업무를 제3자에게 위탁할 수 있다.

제11조(증권의 종류) ①조합이 발행하는 증권은 기명식으로 하고, 그 종류는

100좌권, 500좌권, 1,000좌권, 10,000좌권, 50,000좌권으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 이 밖의 좌수를 표시한 증권을 발행할 수 있다.

②제1항에 의해 발행된 증권에 대하여 우선출자자의 요구가 있을 경우 이를 분할 또는 병합하여 발행할 수 있다.

제12조(증권의 기재사항) 증권에는 다음 각 호의 사항을 기재하고 조합장이 기명날인한다.

1. 증권번호
2. 발행년월일
3. 우선출자 발행좌수
4. 우선출자자의 성명(법인의 경우에는 명칭을 말한다)
5. 조합의 명칭
6. 조합의 설립년월일
7. 액면금액
8. 우선출자의 내용

제13조(우선출자의 청약) ①우선출자를 청약하고자 하는 자는 인수하고자 하는 우선출자의 좌수 및 인수금액과 주소를 우선출자청약서에 기재하고 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

②제1항의 우선출자청약서에는 다음 각 호의 사항을 기재한다.

1. 조합의 명칭
2. 보통출자 1좌의 금액 및 총 좌수
3. 우선출자 총 좌수의 최고한도
4. 기 발행 우선출자의 종류 및 종류별 좌수
5. 자기자본 총액
6. 발행하고자 하는 우선출자의 액면금액, 내용 및 좌수
7. 발행하고자 하는 우선출자의 발행금액 및 납입기일
8. 우선출자의 소각이 이루어질 경우 그 내용
9. 우선출자금 납입 금융기관 및 납입방법
10. 명의개서 대리인을 둔 경우 그 명칭 및 주소

제14조(청약증거금) 우선출자를 청약하고자 하는 자는 청약금액의 10% 이상을 증거금으로 납입하여야 한다. 다만, 조합장이 필요하다고 인정할 경우에는 이를 면제할 수 있다.

제15조(우선출자의 납입 등) ①우선출자를 인수하고자 하는 자는 납입기일까지 우선출자 발행가액의 전액을 납입하여야 한다. 다만, 제14조의 청약증거금이 있는 경우 이를 공제하고 납입한다.

②우선출자를 인수한 자는 우선출자 발행금액의 납입기일의 다음날부터 우선출자자가 된다.

③우선출자 인수인은 우선출자금의 납입에 있어 상계로서 조합에 대항하지 못한다.

제16조(출자배정) ①우선출자 청약액이 발행하고자 하는 우선출자의 발행금액을 초과한 경우에는 청약액에 비례하여 배정한다.

②1주 미만의 단주는 최다 청약자로부터 순차적으로 배정한다.

제17조(청약포기) 다음 각 호의 경우에는 청약자가 청약을 포기한 것으로 간주한다.

1. 납입기일에 인수금액 전부를 납부하지 않은 경우

2. 차명, 가명 청약으로 판명된 경우

3. 청약증거금으로 납부한 부도어음을 대신하는 금액을 납부하지 않은 경우

제18조(증권교부의 생략) 우선출자자의 청구가 있을 경우에는 그가 소유하는 우선출자의 전부 또는 일부에 대하여 증권의 교부를 생략할 수 있다.

제19조(증권 재발행) ①우선출자자가 증권의 분할 또는 병합으로 증권의 재발행을 청구하는 때에는 재발행청구서에 증권을 첨부하여 제출하도록 한다.

②우선출자자가 증권의 분실로 재발행을 요청할 경우에는 재발행청구서에 제권판결의 정본 또는 사본을 첨부하여 제출하도록 한다. 다만, 우선출자자의 신원과 자산신용이 확실하다고 판단되는 경우에는 조합장의 승인을 얻어 재발행할 수 있다.

③우선출자자가 증권의 오손(汚損), 훼손(毀損)으로 증권의 재발행을 청구하는 때에는 재발행청구서에 증권을 첨부하여 제출하도록 한다. 이 경우 제출된 증권의 진위를 판별하기 어려울 때에는 제2항의 규정을 준용한다.

제4장 잉여금의 배당

제20조(잉여금의 우선배당) 매 회계연도 결산결과 잉여금이 있을 경우 우선출자에 대해서는 보통 출자보다 우선하여 배당한다.

제21조(배당률) ①우선출자에 대한 배당률은 액면금액의 100분의 3이상 100분의 10이하의 범위안에서 당해 회계연도 정기총회에서 정한다. 다만, 당해 회계연도의 배당가능 이익잉여금이 우선 출자액의 100분의 3에 해당하는 금액에 미치지 못할 때 또는 우선출자자와 별도계약에 의할 때에는 달리 정할 수 있다.

②제1항 단서의 규정에 의해 배당액이 최저배당률에 미치지 못할 경우에도 그 부족액을 다음 회계연도로 이월하지 아니한다.

제22조(배당 대상자) ①당해 사업연도의 잉여금을 배당받을 수 있는 자는 사업연도말의 우선출자자 명부에 등재된 우선출자자로 한다.

②사업연도중에 우선출자자 자격을 상실한 자는 제1항의 우선출자자명부에 등재된 것으로 본다. 이 경우 그 배당은 자격이 상실하는 때까지 일할 계산한다.

제23조(배당금 지급의무의 소멸) 우선출자자가 배당금 지급개시일부터 만 5년이 경과할 때까지 배당금을 수령하지 않을 때에는 조합은 지급의무를 면하는 것으로 한다.

제24조(배당기산일) 우선출자자에 대한 배당은 회계연도개시일 또는 회계연도중 출자증권 발행일부터 일할 계산한다.

제5장 우선출자자총회

제25조(소집사유) 우선출자자총회(이하 "총회"라 한다)는 다음 각 호의 경우에 소집한다.

1. 배당 가능한 잉여금이 있음에도 불구하고 잉여금 배당을 제21조제1항의 최저 우선배당률 이하로 하고자 할 경우
2. 정관의 변경에 의하여 우선출자자에게 손해를 미치게 되는 경우

제26조(총회의 소집) ①총회는 우선출자자 전원으로 구성한다.

②총회는 조합장이 소집하고, 그 의장이 된다.

③우선출자자는 총회의 소집사유가 발생했음에도 불구하고 총회를 소집하지 않을 경우에는 우선출자 발행 총좌수의 100분의 5이상의 동의를 얻어 총회의 소집을 청구할 수 있다.

④제2항의 청구에도 불구하고 청구일로부터 2주 이내에 소집통지서를 발송하지 않을 때에는 그 청구를 한 우선출자자 대표가 총회를 소집할 수 있다.

제27조(총회 소집통지) ①총회를 소집할 경우에는 총회 개최일 7일전에 우선출자자에게 회의목적을 기재한 총회 소집통지서를 발송하여야 한다.

②총회는 특별한 사유가 없는 한, 주된 사무소 소재지에서 개최함을 원칙으로 한다.

제28조(의결방법) 제25조 각 호에 대한 총회 의결은 발행한 우선출자 총좌수의 과반수 출석과 출석한 출자좌수의 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.

제29조(의결권의 대리) 우선출자자는 대리인에게 그 의결권을 대리하여 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제30조(총회의 의사록) ①총회의 의사에 대해서는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 경과 및 결과를 기재하고 의장 및 참석한 우선출자자 중 5인 이상이 기명날인 또는 서명한다.

제6장 사후관리

제31조(우선출자의 소각) ①조합은 다음 각 호의 경우 이사회의 의결을 거쳐 우선출자의 전부 또는 일부를 매입하여 소각할 수 있다.(2012.11.5. 개정)

1. 정관 제147조제1항(품목조합의 경우 제145조 제1항)에 의한 당해연도 배당가능 이익잉여금의 전부 또는 일부를 재원으로 우선출자를 소각하고자 하는 경우

2. 보통출자의 증자액을 재원으로 우선출자액을 소각하는 경우

②우선출자를 소각할 경우 그 대가는 액면가를 원칙으로 한다. 다만, 조합에서 별도의 기준에 의해 정하고자 하는 경우는 이사회의 의결을 거쳐 달리 정할 수 있다

③우선출자의 소각은 강제소각(우선출자자 개개인의 동의없이 소각하는 방법을 말한다)을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 임의소각(우선출자자 개개인의 동의를 얻어 소각하는 방법을 말한다)에 의할 수 있다.

④강제소각이 가능한 우선출자를 발행할 경우에는 그 내용을 우선출자청약서 및 증권에 기록하여야 한다.

제32조(우선출자의 양도) ①우선출자는 이를 양도할 수 있다. 다만, 우선출자증권 발행전의 양도는 조합에 대하여 효력이 없다.

②우선출자를 양도하는 때에는 증권을 교부하여야 한다.

③증권의 점유자는 적법한 소지인으로 추정한다.

제33조(명의변경) ①증권의 명의변경은 취득자의 성명 및 주소를 우선출자자명부에 등록하고 그 성명을 증권에 기재하지 아니하면 조합 또는 기타 제3자에게 대항하지 못한다.

②우선출자자가 우선출자의 명의변경을 청구할 때에는 청구서에 증권을 첨부하여 제출하도록 한다.

제34조(질권설정) ①우선출자에 질권의 설정, 변경 또는 말소를 청구할 때에는 그 청구서에 질권 설정자와 질권자가 연서하고 증권을 첨부하여 제출하도록

한다.

②증권을 질권의 목적으로 하는 때에는 질권자의 성명 및 주소를 우선출자자명부에 등록하지 아니하면 조합 또는 기타 제3자에게 대항하지 못한다.

제35조(우선출자자 명부) ①조합이 우선출자를 발행하였을 경우에는 우선출자자명부를 작성하여 주된 사무소에 비치하여야 한다. 다만, 명의개서대리인을 둔 경우에는 명의개서대리인의 본점 또는 지점에 비치할 수 있다.

②우선출자자명부에는 다음 각 호의 사항을 기재한다.

1. 증권소유자의 성명과 주소
2. 증권의 수와 번호
3. 증권의 취득년월일
4. 우선출자 질권자의 성명 및 주소

③우선출자자가 다음 각 호의 사유에 의해 증권의 표시 변경을 청구할 때에는 청약서에 증권 및 변경을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 제출하도록 한다.

1. 개명(改名) 또는 상호·법인 명칭의 변경
2. 친권자, 후견인 등 법정대리인의 선정, 변경 또는 해제

제36조(수수료) 우선출자의 명의개서, 질권의 설정 또는 해제, 증권의 분할·병합 또는 재교부 등에 따른 수수료에 대해서는 조합장이 별도로 정하는 기준에 따른다.

제7장 직원 우선출자

제37조(목적) 이 장은 직원의 우선출자를 통하여 안정적인 출자자의 확보 및 애사심의 함양을 그 목적으로 한다.

제38조(출자대상) 우선출자의 대상은 직제규정 제19조 및 제24조에 의한 직원으로 한다.(2012.11.5, 2022.05.12. 개정)

제39조(출자배정) ①조합이 공모의 방법을 통하여 신규로 우선출자자를 모집하는 경우 직원은 우선적으로 출자배정을 받을 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 출자배정을 할 경우 저소득 직원 및 장기근속한 직원에게 우선하여 배분할 수 있다.

부 칙 (2005.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2006. 4.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.10. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11. 5. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.27. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2022.05.12. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

외부출자규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6084)

[2000. 7. 1. 제정]
[2009. 7. 3. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 외부출자(이하 "출자"라 한다)에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 출자에 관한 사항은 법령, 정관 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 "출자회사"라 함은 본 조합이 발기인이 되어 회사를 설립하거나 기존회사의 경영지배 또는 참가를 목적으로 지분을 인수 또는 매입하는 방법으로 출자한 회사를 말한다.

제4조(담당부서) 조합장은 출자회사의 효율적인 경영을 위하여 담당부서를 지정 관리한다.

제2장 출자절차

제5조(출자대상) ①본 조합이 출자할 수 있는 대상은 다음 각 호에 정한 사업으로 한다.

1. 농축산물의 생산원가 절감과 자재 공급능력 제고를 기할 수 있는 사업
2. 농축산물의 수취가격 제고와 부가가치 향상을 기할 수 있는 사업
3. 조합원을 위한 복지시설 및 편익증대를 위한 사업
4. 기타 본 조합 목적달성을 위하여 필요하다고 인정하는 사업

②제1항 각 호의 사업에 대한 출자실행은 출자방식이 자체사업 방식보다 유리할 경우에 한하되 제7조의 규정에 의한 출자계획 수립시 이를 객관적으로 인정할 수 있는 출자의 유리점 또는 실익을 구체적으로 나타내야 한다. 다만, 중앙회와의 공동출자, 기타 출자가 불가피한 경우에는 예외로 할 수 있다.

제6조(출자방법) 본 조합이 출자하고자 할 때에는 다음 각 호의 방법에 의한다.

1. 본 조합이 발기인으로서 회사를 설립하는 방법
2. 기존회사 지분을 인수하는 방법
3. 제1호 및 제2호의 방법에 의하여 중앙회 또는 다른 조합과 공동 출자하는 방법

제7조(출자의 실행) ①본 조합이 제5조 및 제6조의 규정에 의하여 출자하고자 할 때에는 다음 각 호의 절차를 거쳐 실행한다.

1. 조합장은 출자의 필요성, 사업성, 적법성, 규모의 적정성, 출자한도 및 자금능력, 기대효과 등 제반사항을 면밀히 검토하여 출자계획을 수립하여야 한다.
 2. 제1호의 출자계획은 이사회 및 총회의 의결을 거쳐 최종 확정한다.
- ②본 조합이 출자회사의 증자에 참여하는 경우에도 제1항의 규정을 준용한다.
- ③제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자의 경우에는 이사회의 의결로 확정할 수 있다.(2009.7.3. 개정)
1. 중앙회와 공동으로 출자하는 경우
 2. 중앙회가 실질적 경영지배력을 가지는 회사에 대하여 출자하는 경우
 3. 1억원 미만을 출자하는 경우

제3장 출자회사 관리

제8조(관리의 기본원칙) 출자회사의 관리는 책임경영과 자율성이 보장되도록 하며, 출자회사의 성장발전과 효율적인 경영이 이루어지도록 하여야 한다.

제9조(관리약정의 체결) ①본 조합의 출자지분이 출자회사 총 발행지분의 50%를 초과하거나 실질적으로 경영지배가 가능한 출자회사에 대하여는 효율적인 출자관리를 위하여 설립당시의 완료 또는 출자이행과 동시에 관리약정을 체결하여 관리한다.(2009.7.3. 개정)

②제6조제3호의 규정에 의하여 중앙회와 공동으로 출자한 회사에 대하여는 중앙회장에게 관리약정을 위임하는 것을 원칙으로 한다. 또한, 다른 조합과 공동 출자한 출자회사의 경우 관리약정 체결조합은 출자 지분이 가장 높은 조합을 원칙으로 하되, 조합간 협의하여 달리 정할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 관리약정은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 사전협의에 관한 사항
2. 감사에 관한 사항

3. 자료제출에 관한 사항
 4. 경영평가에 관한 사항(2009.7.3. 개정)
 5. 본 조합 직원의 파견에 관한 사항
 6. 기타 회사의 경영방침에 중대한 영향을 미치는 사항
 - ④제3항제1호와 관련하여 출자회사와 관리약정을 체결함에 있어 다음 각 호의 사항에 관하여 본 조합의 사전협의를 얻도록 명시하여야 한다.(2009.7.3. 개정)
 1. 정관의 변경
 2. 임원의 선임과 해임 및 보수(성과급 및 퇴직금을 포함)
 3. 사업계획·수지예산 및 결산
 4. 자본금 변동에 관한 사항
 5. 외부출자
 6. 정규직 채용·승진 및 비계획적 급여지급에 관한 사항
 7. 기타 본 조합이 필요하다고 인정하는 사항
- 제10조(경영평가) ①본 조합은 제9조제1항과 제2항에 해당하는 출자회사에 대하여 회사가 제출하는 경영실적보고서를 토대로 경영실적을 평가한다.
- ②제1항의 규정에 의한 경영평가 방법 및 보상에 관한 세부사항은 준칙으로 정한다.(2009.7.3. 개정)
- ③본 조합은 출자회사의 경영실적을 평가한 결과, 시정을 요하는 사항이 있을 경우에는 그 시정을 요구할 수 있다.
- 제11조(감사) 본 조합은 제9조제1항과 제2항에 해당하는 출자회사의 업무 또는 회계와 재산에 관한 사항을 정기 또는 수시로 감사할 수 있다.
- 제12조(자산의 운용) 본 조합 출자회사에 대한 자산운용에 관하여는 고정자산 관리규정을 준용한다.
- 제13조(출자지분 매각·양도) ①본 조합이 보유하는 출자회사의 주식을 매각 또는 양도하고자 할 경우에는 매각 또는 양도 주식수, 매도가격, 매도조건 및 방법 등에 대하여 이사회 및 총회 의결을 거쳐 최종 확정한다. 다만, 매각 또는 양도할 주식의 가격(시가와 취득가액 중 큰 금액을 말한다)이 1억 원 미만일 경우에는 이사회 의결로 확정할 수 있다.(2009.7.3. 개정)
- ②매각 또는 양도가격은 매도 당시의 시가를 원칙으로 한다. 이 경우 시장성 있는 주식은 거래가격으로, 시장성 없는 주식은 법인세법상의 시가로 한다.
- 제14조(직원의 파견) ①본 조합은 출자회사의 관리상 필요하다고 인정될 때에는 당해 회사에 직원을 파견할 수 있다.
- ②출자회사에 파견된 본 조합 직원의 급여는 파견된 출자회사에서 지급함

을 원칙으로 한다. 이 경우, 퇴직급여는 근무기간에 따른 퇴직급여금 비율로 본 조합과 안분하여 부담한다.

제15조(이사회 보고) ①조합장은 제9조제1항과 제2항에 해당하는 출자회사의 경영현황을 매년 1회 이상 이사회에 보고하여야 한다.(2009.7.3. 개정)

②조합장은 출자회사의 경영상 특별히 중요하다고 인정되는 사항에 대하여 이사회에 보고하여야 한다.(2009.7.3. 개정)

부 칙 (2000.7.1. 개정)

이 규정은 2000년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.3. 개정)

이 규정은 2009년 ○월 ○일부터 시행한다.

출자회사경영평가준칙(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6084)

[2009. 7. 3. 제정]

출자회사경영평가준칙
(모범안)

제1조(목적) 이 준칙은 외부출자규정 제10조제2항에 따라 본 조합의 출자회사에 대한 경영평가를 실시하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 경영평가에 관하여 따로 정하는 것 이외에는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "성과급"이라 함은 출자회사의 경영평가 결과에 따라 임직원에게 지급하는 성과급여를 말한다.
2. "특별성과급"이라 함은 출자회사의 경영성과가 특별히 우수한 경우 예외적으로 지급하는 성과급여를 말한다.

제4조(평가대상) 경영평가 대상회사는 다음과 같다.

1. 본 조합이 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가지거나 실질적으로 경영지배가 가능한 출자회사. 다만, 다른 출자자와 공동으로 설립한 경우에는 공동 출자자와 협의하여 별도의 평가 및 보상기준 등을 정할 수 있다.
2. 본 조합이 다른 출자자와 공동으로 출자한 회사로서 다른 출자자로부터 위임을 받아 실질적으로 경영지배가 가능한 회사

제5조(경영평가 대상기간 및 시기) ①경영평가는 평가대상 출자회사의 회계연도 연간업적에 대하여 연 1회 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 경영관리를 위하여 필요한 경우 반기별 또는 분기별로 경영평가를 실시할 수 있다.

②경영평가는 평가대상 출자회사의 회계연도 종료 후 3월 이내에 실시하여야 한다.

제6조(경영실적보고서 제출) ①평가대상 출자회사는 평가대상 회계연도의 경영실적보고서를 회계연도 종료 후 2월 이내에 작성·제출하여야 한다.

②경영실적보고서는 제9조의 규정에 의한 경영실적평가표의 평가항목 내용을 포함하여 작성하고 영업보고서, 재무제표(부속명세서를 포함한다)와 관련 자료를 첨부하여야 한다.

제7조(경영평가원칙) 출자회사에 대한 경영평가는 평가방법과 기준의 계속성을 유지하고 평가의 정확성과 공정성을 확보하여야 한다.

제8조(평가지표 및 평가요소) ①평가지표는 당해연도의 사업계획 및 수지예산서를 기준으로 경영환경과 사업여건을 고려하여 매 회계연도 개시 후 3월 이내에 확정한다.

②경영평가요소는 계량부문과 비계량부문으로 구분하고, 계량부문의 평가기준은 당해 회계연도의 평가지표·전년도 및 전전년도실적·동종업계평균실적 등으로 한다.

③타 법인의 합병 및 영업 양수도, 신규사업 진출, 사업장설치 및 폐쇄 등 중대한 경영여건의 변동이 있을 경우 평가지표를 변경·조정할 수 있다.

제9조(경영평가방법) ①경영평가의 총점은 100점으로 하고, 평가항목별 배점 및 가점한도·가점적용 여부·가점부여 방법 등은 평가표로 정한다. 다만, 영업개시 후 2년 이내의 회사, 영업양수도, 합병·분할, 결산기 변경 등 경영평가 자료가 불충분한 회사에 대하여는 별도로 평가방법을 정하여 평가할 수 있다.

②반기별 및 분기별 평가를 실시하는 경우 제1항의 규정에 의한다.

③평가항목별 평점은 소수점 3째 자리에서 반올림하여 소수점 2자리까지 산출하고, 평점의 합계는 소수점 첫째 자리에서 반올림한다.

④비계량부문에 대한 평가는 비계량부문 평가 착안사항을 감안하여 실시한다.

⑤제1항 및 제4항의 규정에 의한 평가는 매 회계연도 개시 후 3월 이내에 조합장이 별도로 정하는 바에 의한다.

제10조(경영평가 결과 통보 및 활용) ①조합장은 경영평가 종료후 그 결과를 출자회사에 통보하여야 한다.

②경영평가 결과는 출자회사 임원의 보수, 임원의 재선임 및 해임, 임직원의 성과급 및 특별성과급 지급, 표창 등에 활용할 수 있다.

제11조(기록보관) 경영평가 결과 및 후속조치 내용 등 경영평가에 관련된 제반 사항은 매년 계속적으로 기록·보관하여 출자회사의 경영지도 자료로 활용한다.

부 칙 (2009.7.3. 제정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

전산업무규정

소관부서 : IT기획부(T:031-727-3135)

[2000. 7. 1. 제정
2009. 1. 28. 개정
2015. 11. 25. 개정
2017. 8. 22. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 중앙회 및 회원조합 업무의 전산화를 위한 전략·기획, 전산시스템 개발·운영, 사업수행 지원 및 통제 등(이하 "전산업무"라 한다)에 관한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 중앙회 및 회원조합 전산업무에 관한 사항은 법령, 정관, 규약 또는 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(용어의 정의) ①이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "정보화"란 정보기술(이하 "IT"라 한다)을 활용하여 업무를 수행하거나 업무의 전산화를 추진하는 것을 말한다.
2. "전산부서"란 중앙회 및 회원조합 전산업무를 담당하는 중앙회 전산 담당 부서를 말한다. 다만, 전산업무의 일부 또는 전부를 농협은행(또는 계열사)에 위탁하는 경우에는 수탁회사의 전산 담당부서가 될 수 있다.
3. "전산자원"이란 전산센터, 전산기기, 네트워크 장비 및 회선, 업무처리 프로그램, 전산자료 등 전산시스템을 구성하는 모든 자원의 총체적 의미이다.
4. "공동사업"이란 중앙회 및 계열사가 전산자원을 공동으로 사용하는 전산시스템을 개발하거나 공동으로 전산자원을 사용하는 것을 말한다.
5. "전산시스템"이란 정보기술분야에 사용되는 하드웨어와 소프트웨어를 말하며 관련 장비를 포함한다.
6. "정보보호" 또는 "정보보안"이란 정보의 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신 중에 정보의 유출·위변조·훼손 등을 방지하기 위하여 기술적·물리적·관리적 수단을 강구하는 일체의 행위(이하 "정보보안"이라 한다)를 말한다.
7. "정보보안담당부서"란 중앙회 및 회원조합의 정보보안업무를 담당하는 중앙회 정보보안 주관부서를 말한다. 다만, 정보보안업무의 일부 또는 전부

를 농협은행(또는 계열사)에 위탁하는 경우에는 수탁회사의 정보보안담당 부서가 될 수 있다.

8. "정보자산"이란 중앙회 및 회원조합이 소유하고 있는 경영정보, 영업정보, 고객정보, 전자문서, 저장매체, 전산시스템 등 정보로써 가치를 갖는 유·무형의 자산을 말한다.

9. "전산자료"란 전산장비에 의해 입력·보관·출력되어 있는 모든 기억매체의 자료를 말한다.

②이 규정에서 정의되지 않은 용어의 정의는 일반적인 전산용어 정의에 따른다.

제4조(준칙 등) 이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부사항은 준칙으로 정한다.

제2장 전략 및 기획

제5조(정보화 기획) ①전산부서는 IT의 환경변화와 중앙회 및 회원조합의 경영전략에 맞춰 중장기 정보화 전략방향을 설정하고 연간 IT 부문 계획을 수립하여 운용하여야 한다.

②전산부서는 전산자원 및 비용의 투자를 위한 정보화 투자 방법을 정하여야 한다.

③정보화 투자 검토를 위해 위원회를 구성하여 운영할 수 있으며 위원회의 구성 및 운영 등에 관한 사항은 준칙으로 정한다.

④전산부서는 필요에 따라 전산업무를 계열사, 외부업체 등에 위탁할 수 있으며, 계열사 업무의 일부 또는 전부를 수탁 할 수 있다.

제6조(정보화 인력 및 전산자원 공급자 관리) ①전산부서는 정보화 인력의 역량 확보를 위한 방안을 마련하여야 한다.

②전산부서는 전산자원 구매를 위한 공급자 선정 절차 및 기준을 마련하여야 한다.

③전산부서는 전산자원 및 용역 공급자에 대한 관리 방법을 정하여야 한다.

제3장 개발 및 운영

제7조(개발) ①전산개발 의뢰부서는 전산개발에 필요한 요구사항을 전산부서에 요청하여야 한다.

- ②전산부서는 개발에 따른 절차 및 방법을 정하여 수행하여야 한다.
- 제8조(전산업무 운영) ①전산부서는 개발 완료 후 적용된 업무(이하 "적용업무"라 한다)의 운영에 필요한 절차와 방법을 정하여 관리하여야 한다.
- ②적용업무는 업무수행 및 사고예방 등을 위하여 유지 및 개선되어야 한다.
- 제9조(전산자원 운영) 전산부서는 전산자원의 제 성능과 기능이 발휘될 수 있도록 관리 대상 및 방법을 정하여 관리하여야 한다.
- 제10조(장애 관리) ①전산부서는 전산시스템의 장애가 발생하지 않도록 예방대책을 수립·운영하여야 한다.
- ②전산부서는 장애 발생 시 계통보고, 조치 및 복구를 수행하여 사용자의 업무처리 지연을 최소화 하여야 하며, 장애보고, 장애대응 체계 등에 관한 절차와 방법을 마련하여야 한다.
- 제11조(IT연속성 관리) 전산부서는 자연재해 및 사고로부터 전산자원을 보호하여야 하며, 재해 및 사고 발생에 대비하여 기본적인 업무수행이 가능하도록 전산업무의 안정성과 지속성을 보장하는 방안을 수립하여야 한다.

제4장 지원 및 통제

- 제12조(품질관리 및 감리) ①전산부서는 시스템의 오류 예방 및 개선을 위해 품질계획, 보증 및 통제, 개선 활동을 수행하여야 한다.
- ②전산부서는 시스템 구축 시 필요한 감리 기준을 정하여야 한다.
- 제13조(업무통제) ①전산부서는 표준화 대상을 선정하여 관리하여야 한다.
- ②전산처리에 따른 사고예방과 오류방지를 위하여 전산감사담당자는 전산화 개발 및 처리에 관한 자체감사를 할 수 있다.

제5장 보 칙

- 제14조(IT 공동사업) 전산부서는 공동사업 추진 시 고객정보보호와 상호 이해 상충 여부, 관련 법령 등을 검토하여 추진하여야 한다.
- 제15조(비용정산) 전산업무와 관련된 비용은 수익자부담원칙에 의하여 배분·정산한다.

교육지원부문

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 1월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 11월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2017년 8월 22일부터 시행한다.

전산업무운영준칙

소관부서 : IT기획부(T:031-727-3135)

[2000. 7. 1. 제정
2005. 7. 1. 개정
2005. 9. 20. 개정
2006. 3. 14. 개정
2006. 11. 7. 개정
2008. 6. 10. 개정
2009. 1. 28. 개정
2010. 12. 29. 개정
2012. 3. 12. 개정
2014. 1. 1. 개정
2015. 11. 25. 개정
2017. 12. 19. 개정
2023. 10. 23. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 중앙회 및 회원조합의 전산업무규정에서 정한 사항의 세부적인 기준이나 업무처리 절차를 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 전산업무운영에 관하여 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(용어의 정의) ①이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "업무담당부서"란 전산부서를 제외한 중앙본부 등 사업부서를 말한다.
2. "사무소"란 중앙본부, 지역본부, 경제사업장 및 회원조합 등 일반 사무를 보는 곳을 말한다.
3. "전산 헬프데스크"란 사용자가 농협의 전산시스템을 사용하며 발생하는 전산업무 및 장애 등에 관한 문의를 유선 상으로 처리하는 조직을 말한다.
4. "전산실"이란 전산장비, 통신 및 보안장비, 전산자료 보관 및 출력장비가 설치된 장소를 말한다.
5. "전산기기"란 단말기, PC 또는 노트북 컴퓨터 등 개인용 컴퓨터, 서버 등의 컴퓨터를 말하며, 해당 기기의 기능수행과 관련된 프린터, 스캐너 등 주변 장치 및 소프트웨어를 포함한다.
6. "전산자료"란 전산장비에 의해 입력·보관·출력되어 있는 자료를 말하며 그 자료가 입력·출력되어 있는 자기 테이프, 디스크, 디스켓, 콤팩트 디스크 등 보조 기억매체를 포함한다.

7. "단말기기"란 전산실에 설치되어 있는 컴퓨터와 연결되어 온라인 거래자료를 입력하고 그 처리결과를 출력시켜 주는 기능을 가진 기기로서 단말기, 자동화기기, 업무용PC 등을 말한다.
 8. "인증토큰"이란 단말기를 이용한 온라인 거래 시 정당한 사용자 여부를 확인하기 위한 보안매체를 말한다.
 9. "인수테스트"란 시스템이 인수기준을 충족하는지 결정하기 위해 사용자가 실시하는 공식적인 테스트를 말한다.
 10. "프로그램"이란 시스템 수행을 위해 작성하는 명령어로 패키지를 포함한 응용 프로그램, 시스템 프로그램을 통칭한다.
 11. "정보보안시스템"이란 전산시스템 내 정보를 유출·위/변조·훼손하거나 전산시스템의 정상적인 서비스를 방해하는 행위로부터 정보 등을 보호하기 위한 장비 및 프로그램을 말한다.
 12. "외주용역"이란 정보기술부문의 업무처리 등을 위하여 외주업체와 계약을 체결하여 운영·개발·유지보수 또는 관리하는 것을 말한다.
 13. "보조기억매체"란 디스켓, 외장형 하드디스크(HDD), USB 메모리, 콤팩트 디스크(CD), DVD, 스마트폰, 태블릿PC 등 PC에 연결할 경우 저장매체로 인식되는 장비 또는 그 밖에 자료를 저장할 수 있는 일체의 것으로 PC 등과 분리할 수 있는 기억장치를 말한다.
 14. "운영실"이란 온라인 전산시스템 접근을 위해 출입이 통제된 별도의 구역을 말한다.
 15. "암호화"란 정보의 비밀성을 보장하기 위하여 암호 알고리즘에 의하여 평문을 암호문으로 바꾸는 과정을 말한다.
 16. "침해사고"란 해킹, 컴퓨터바이러스, 논리폭탄, 메일폭탄, 서비스 거부 또는 고출력 전자기파 등의 방법으로 정보통신망 또는 이와 관련된 전산시스템을 공격하는 행위를 하여 발생한 사태를 말한다.
- ②이 규정에서 정의되지 않은 용어의 정의는 일반적인 전산용어 정의에 따른다.
- 제4조(절차서 등) 전산업무의 시행에 관하여 이 준칙에서 정하지 않은 구체적인 사항은 IT 표준 절차서 또는 전산부서장이 따로 정하는 바에 의한다.

제2장 전략 및 기획

제1절 정보화 기획

제5조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제5조에 따라 정보화 기획에 필요한 업무 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제6조(정보화계획 수립) ①전산부서는 중앙회 및 회원조합의 중장기 정보화 전략방향 및 연간 정보기술(이하 "IT"라 한다) 부문계획을 수립하기 위하여 관련부서 및 수탁회사에 투자·사업계획 등의 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 필요한 경우 계획 수립 검토를 수탁회사에 요청할 수 있다.

②연간 IT부문계획은 추진목표 및 전략, 추진계획, 예산 등을 포함하여야 한다.

③연간 IT부문계획은 당해 연도 사업계획으로 대체할 수 있다.

④대표이사별 주무부서(이하 "주무부서"라 한다)는 업무담당부서로부터 다음년도 전산화개발 대상업무 및 전산관련 투자계획을 조사하여 우선순위를 정한 다음 사업계획 수립 전까지 전산부서에 제출하여야 하며 전산부서는 제출받은 내용을 사업계획에 반영하여 개발할 수 있다.

제7조(정보화 투자) 전산부서는 정보화 투자에 대한 투자 적정성 및 타당성 검토를 실시하여야 한다.

제8조(업무 위수탁) ①전산업무에 관한 개발, 운영 및 관리 등을 위·수탁할 경우에는 위·수탁회사 간의 책임관계, 위수탁자의 의무, 정보주체 또는 이용자의 권리 등을 명시한 IT업무 위·수탁계약을 체결하여야 한다.

②업무상 필요에 의해 위·수탁계약 수탁회사의 시스템을 사용할 수 있다.

제2절 정보화 인력 및 공급자 관리

제9조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제6조에 따라 정보화 인력 및 공급자 관리에 필요한 업무 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제10조(정보화 인력 관리) 전산부서는 관련 법령 등에 의해 직무의 분리가 요구되는 경우 직무를 분리·운영하여야 한다.

제11조(정보화 교육 및 훈련) 전산부서는 정보화인력의 자질향상 및 예비요원 양성을 위하여 교육 및 연수 프로그램을 운영하여야 한다.

제12조(구매 및 발주) ①물품 및 용역의 구매 시에는 구매 대상 검토, 업체 선정, 계약 및 이행의 업무를 진행한다.

②중앙회 및 「경영관리규정」에서 정한 계열사 전산기기의 통합구매를 추진할 수 있으며 절차와 방법은 별도로 정한다.

제13조(공급자 관리) 전산부서는 공급자의 용역 수행 결과에 대한 평가를 실시할 수 있다.

제3장 개 발

제14조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제7조에 따라 전산 업무 신규 개발에 필요한 절차와 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제15조(적용범위) 이 장은 신규·확대·재개발로 전산 시스템을 구축하는 업무에 대해 적용한다.

제16조(개발 의뢰 검토) 전산부서는 업무의 전산개발이 필요한 의뢰부서(이하 "의뢰부서"라 한다)가 개발 요청 전 개발대상 범위 등에 대한 의견을 요청할 경우 이에 대해 협의하여야 한다.

제17조(계획수립) 전산부서는 의뢰부서의 개발요청 자료, 연간 IT부문계획 또는 사업계획 등을 검토하여 개발계획을 수립하여야 한다.

제18조(개발) ①전산부서는 업무의 개발을 분석, 설계, 구현, 테스트, 이행의 단계별로 추진한다. 다만 전산부서장이 별도로 정한 개발방법론이 있는 경우 그에 따를 수 있다.

②전산부서는 의뢰부서의 요구사항을 정의·관리하여야 한다.

③위탁업무는 수탁회사의 절차와 방법을 준용하여 개발할 수 있다.

제19조(완료) ①전산부서와 의뢰부서는 인수 테스트 종료 후 업무적용 검토회의를 수행한다. 다만, 양측이 협의한 경우 업무적용 검토회의를 생략할 수 있다.

②개발 완료 시에는 전산부서장에게 완료 보고 한다.

③전산부서장은 업무담당부서 또는 의뢰부서에서 운영하는 것이 가능하다고 판단될 경우 개발된 업무를 협의·이관할 수 있다.

제20조(문서화) 전산부서는 전산업무의 개발 및 변경내용에 대해 업무별 또는 시스템별로 문서화하여 업무의 운영, 인수, 인계 및 직원연수 등에 사용될 수 있도록 하여야 한다.

제21조(외부용역 개발) ①개발대상 업무의 규모·소요기간·인원 등의 사정으로 전산부서에서 자체개발이 어려울 경우 개발업무의 일부 또는 전부를 외부 용역으로 개발할 수 있다.

②전산부서는 용역을 공급하는 공급자에게 용역제공 기간 동안 업무 환경을 지원할 수 있으며 공급자에 대한 점검을 정기적으로 수행할 수 있다.

③외부용역으로 개발을 수행할 경우 용역업체에 대한 선정 절차는 제12조를 따른다.

제4장 운 영

제1절 전산업무 운영

제22조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제8조에 따라 적용업무의 운영에 필요한 절차와 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제23조(적용 범위) 이 절은 개발이 완료되어 운영 중인 업무에 대해 적용한다.

제24조(프로그램 변경 관리) ①전산부서는 전산업무 운영의 적정성을 위해 프로그램 등록·변경·폐기 절차를 수립·운용하여야 한다.

②프로그램변경을 요하는 사유는 다음 각 호의 사항을 기준으로 한다.

1. 문제발생
2. 관련 법규 및 규정 등의 변경
3. 업무담당부서의 요구
4. 대외요구
5. 업무 효율 개선
6. 그 밖에 전산부서장이 인정하는 사유

제24조의2(일괄작업에 대한 통제) 전산부서는 안전하고 체계적으로 일괄작업(batch)이 수행될 수 있도록 관리하여야 한다.

1. 일괄작업은 작업요청서에 의한 책임자의 승인을 받은 후 수행할 것
 2. 일괄작업은 최대한 자동화하여 오류를 최소화할 것
 3. 일괄작업 수행 과정에서 오류가 발생하였을 경우 반드시 책임자의 확인을 받을 것
 4. 모든 일괄작업의 작업내용을 기록·관리할 것
 5. 책임자는 일괄작업 수행자의 주요업무 관련 행위를 모니터링할 것
- (2023.10.23. 개정)

제25조(프로그램 유지보수) ①유지보수 업무는 계획 수립, 수행, 확인 및 검증, 운영적용 및 완료의 단계별로 추진한다. 다만, 전산부서장이 유지보수 절차와 방법을 별도로 정한 경우에는 그에 따를 수 있다.

②전산부서는 업무의 전산처리로 인하여 해당업무에 관한 처리절차 등의 변경이 필요한 경우 유지보수 의뢰부서에게 관련 제규정 및 업무 처리 절차 변경을 요청할 수 있다.

제26조(운영 매뉴얼 관리) 전산부서는 주요 시스템 운영 매뉴얼을 작성하여야 한다.

제27조(전산원장 변경) 전산부서는 장애 또는 오류 등에 의한 전산원장의 변경을 위하여 별도의 변경 절차를 수립·운영 하여야 한다.

제28조(전산 헬프데스크 운영) ①업무담당부서의 전산업무문의 및 장애에 대한 대응을 위해 전산 헬프데스크를 설치·운영 할 수 있다.

②전산 헬프데스크는 전산업무 및 장애관련 문의를 접수하고 해당요청을 처리하여야 한다.

③전산부서는 상담원의 업무수행을 위해 전산부서 직원 중 전산 헬프데스크 전담 담당자를 지정할 수 있다.

제2절 전산자원 운영

제29조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제9조에 따라 전산자원 운영에 필요한 절차와 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제30조(전산실 운영) ①전산부서는 전산실의 운영을 위하여 전산실 관리 책임자를 지정하여야 한다.

②전산실은 비인가자의 출입이 금지되는 통제구역으로 한다.

제30조의2(건물 및 설비 관리) 전산부서는 전산실이 위치한 건물 및 건물의 전원, 공조 등 설비가 안전하게 운영될 수 있도록 관리하여야 한다.

(2023.10.23. 개정)

제31조(전산기기 관리) 전산부서는 전산기기의 안정적인 운영을 위하여 전산기기에 대한 점검 및 관리를 수행하여야 한다.

제32조(전산자료 관리) ①전산부서는 데이터의 무결성, 정확성, 완전성 확보를 위해 전산시스템의 개발, 운영, 유지보수와 관련된 데이터의 확보, 유지·관리, 폐기 등 일련의 데이터 관리 절차를 마련해야 한다.

②전산부서는 전산기기 내에 저장된 자료를 파손 및 장애에 대비하여 미리 정해진 보관 장소 및 방법에 따라 소산하여 보관하고 관리하여야 한다.

제3절 장애관리

제33조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제10조에 따라 전산시스템의 장애 예방 및 장애발생 시 장애복구를 위한 절차와 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제34조(장애예방) 전산부서는 장애 예방을 위하여 정기적으로 전산시스템 예방 점검을 실시하여야 한다.

제35조(장애대응) 전산부서는 장애가 발생한 경우에 장애를 식별하여 보고하고 장애복구에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제36조(사후조치) 전산부서는 장애복구 후 장애상황에 대해 일시, 내용, 원인, 조치내용, 재발방지대책 등을 기록, 보관하여야 한다.

제4절 IT 연속성 관리

제37조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제11조에 따라 비상 상황 발생 시 업무 연속성을 위한 절차와 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제38조(비상 계획수립) ①전산부서는 재해 등 긴급한 상황이 발생하더라도 대응절차, 재해복구 계획, 비상대응조직 구성 및 운용 등 업무 연속성 확보 방안을 수립하여야 한다.

②전산부서는 업무연속성 확보 방안의 실효성·적정성 등을 매년 1회 이상 점검하여 최신상태로 유지하도록 관리하여야 한다.

제39조(비상 대응 훈련) 전산부서는 제38조의 방안에 따라 비상대응훈련 및 재해복구전환훈련을 연 1회 이상 실시하여야 한다.

제5장 사업수행 지원

제40조(목적) 이 장은 「전산업무규정」 제12조에 따라 품질보증 등 사업수행 지원에 필요한 절차와 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제41조(품질관리) ①전산부서는 개발 계획 단계에서 해당 업무에 대한 품질 계획을 수립하고 개발 단계별로 품질 활동 및 산출물 검토를 실시할 수 있다.

②전산부서는 유지보수 운영 적용 및 완료 단계에서 해당 업무에 대한 품질 검토를 실시할 수 있다.

제42조(감리) ①전산부서는 개발 규모 및 성격에 따라 감리를 수행할 수 있다.

②감리대상 사업은 IT표준절차서에서 정하는 바에 따르며 감리 미대상 사업의 경우 자체 품질 향상 활동을 실시할 수 있다.

제6장 모니터링 및 통제

제43조(목적) 이 절은 「전산업무규정」 제13조에 따라 업무 통제에 필요한 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제44조(표준화) 전산부서는 업무개발 및 운영 시 사용하는 각종코드, 단말기 화면, 용어 및 양식 등을 표준화하여 사용하고 표준 변경 절차를 마련하여 통제할 수 있다.

제45조(자체감사) 자체감사는 감사 계획 수립, 감사 수행, 감사 보고서 작성 및 확인의 단계로 진행한다.

제7장 업무담당부서 및 사무소 처리 업무

제46조(목적) 이 장은 업무담당부서 및 사무소의 전산 관련 업무에 대한 역할 및 방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

제47조(개발 요청) ①의뢰부서는 개발 요청 전에 관련 전산부서와 개발대상 범위 등에 대하여 협의하여야 한다.

②의뢰부서는 정보화 사업 추진 시 전산부서장이 정한 절차에 따라 투자 적정성 및 타당성 검토를 전산부서에 요청하여야 한다.

③의뢰부서는 업무개발에 필요한 예산을 확보하여 전산부서장이 정한 별도의 항목과 서식 및 절차에 의거, 전산개발을 문서 등으로 요청하여야 한다.

제48조(개발 지원) ①의뢰부서는 업무의 개발을 위해 다음 각 호의 사항을 조치하여야 한다.

1. 개발에 필요한 제반자료 제공 및 업무설명
2. 단계별 요구사항 검토 및 승인
3. 인수테스트 실시 및 결과 회신
4. 업무이행에 따른 사용자 교육 및 업무이행 일자의 결정
5. 업무이행에 따른 관련 제 규정 제 · 개정
6. 그 밖에 제1호 내지 제5호와 관련하여 필요한 사항

②의뢰부서는 업무 전문성이 요구되는 경우 업무담당 직원을 전산부서에 편성 · 지원하여야 한다.

제49조(자체 개발 및 운영) ①업무담당부서는 전산업무를 자체(외부용역을 포함한다) 개발할 수 있다. 다만, 자체개발이 다음에 해당하는 경우에는 전산

부서와 사전 협의하여야 한다.

1. 자체 개발된 업무의 유지보수를 전산부서에 의뢰할 예정인 경우
2. 그 밖에 자체업무 개발 시 전산부서의 협조가 필요한 경우

②업무담당부서에서 전산업무를 자체 개발 또는 운영할 경우 전산 및 보안 관련 제규정에 의하여 전산업무를 관리하여야 한다.

제50조(업무처리방법 변경) ①업무담당부서는 전산업무와 관련한 규정(업무방법을 포함한다)을 제정 또는 개폐할 경우 전산부서와 사전에 협의하여야 한다.

②업무담당부서는 개발이 완료된 경우 관련 제규정 등을 갱신하여 최신의 상태로 유지한다.

제51조(결산 등 확인) ①업무담당부서는 예금, 대출 등의 결산 시 사전에 전산부서에서 검증 요청한 자료의 이상 유무를 확인한 후 결산작업 전까지 전산부서에 회신하여야 한다.

②업무담당부서는 이자계산방법 또는 세율 등의 변동으로 전산부서가 사전에 결산 등의 검증자료를 통보할 여유가 없거나 전산부서가 중요하다고 판단되어 입회를 요청하는 경우에 그 작업에 입회하여 결산 등 작업결과의 이상 유무를 검증하여야 한다.

제52조(사무용 소프트웨어 관리) ①사무용 소프트웨어는 정품 소프트웨어의 사용을 원칙으로 한다.

②업무용 컴퓨터 사용자는 설치된 소프트웨어를 주기적으로 확인하고, 불법 소프트웨어는 삭제하여야 한다.

제53조(전산기기 관리) 전산기기의 이동이 있을 경우 해당 사무소는 고정자산 관리시스템, 전산기기 수급관리 시스템 등의 시스템에 업무용 동산의 고정자산이·수관 및 전·수배를 실시하여 전산원장과 실물 수량을 일치시켜야 한다.

제54조(단말기기 관리) ①단말기기를 이용하는 사무소는 단말기기의 관리 및 운용을 위하여 각 단말기기별로 관리책임자와 담당자를 지정하여야 한다.

②자동화기기 및 단말기의 조작은 반드시 열쇠 또는 별도의 조작권한을 부여 받은 책임자 및 담당자가 조작하여야 한다.

③점외(이동금고, 파출수납 등을 말한다) 및 중앙본부, 교육원 등 비영업 온라인점에 설치된 금융단말기에서는 취급승인이 되지 아니한 업무의 온라인 거래조작을 하여서는 아니 된다.

④단말기기의 보수정비가 끝난 후 또는 단말기기를 새로 설치하였을 때에는 자기 사무소 점번 및 기번의 정확성 여부를 거래개시 이전에 확인하여야 한다.

제55조(인증토큰 관리) ①인증토큰을 이용하는 사무소는 인증토큰의 운영 및

관리를 담당하는 인증토큰 운영 관리자를 지정하고 인증토큰의 신청, 발급, 교부, 회수, 보관 등 운영 및 관리에 따른 제반사항을 처리하여야 한다.

②인증토큰은 책임자 토큰과 조작자 토큰으로 구분하고 사용자의 직책 및 권한에 따라 발급·교부받아 사용하되 위임·대리 등 본인 외 타인이 사용할 수 없다.

③인증토큰 비밀번호는 사용자 본인이 직접 설정하고 타인에게 노출되지 않도록 관리하여야 하며, 비밀번호 노출이 의심될 경우 즉시 비밀번호를 변경하여 불법 도용을 사전에 방지하여야 한다.

제56조(출력자료 작성 요청) 전산처리 중인 업무의 정기 출력 자료 외의 출력 자료가 필요한 업무담당부서는 전산부서에 자료 작성을 문서로 요청할 수 있으며, 출력자료를 제공 받은 후 자료의 정확성 여부를 확인하여 업무에 사용하여야 한다.

제57조(전산원장 변경 요청) 사무소에서 변경이 가능한 항목일 경우에는 온라인 업무처리절차에 따라 변경·처리한다. 단, 해당사무소에서 변경이 불가능한 항목에 대하여는 원장변경과 관련한 확인자료(전표 및 장부 등 사본을 말한다)를 첨부하여 중앙본부 또는 회원조합 검사담당부서를 경유하여 전산부서에 변경을 의뢰할 수 있다.

제58조(통신회선 및 전원시설 관리) ①단말기기를 이용하는 사무소는 단말기기에 연결된 통신회선 및 통신기기가 항상 정상작동이 되도록 안전하게 관리하여야 한다.

②단말기기의 장애예방 및 정상가동을 위해 전원시설을 항상 점검하여 정상상태를 유지하여야 한다.

제8장 삭 제 (2017.12.19.)

제59조 내지 제103조 삭제(2017.12.19.)

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2005년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 11월 6일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2008년 6월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 1월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2011년 1월 3일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 12일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2014년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행일과 전결권자 결재일 사이 전산업무운영은 이 준칙에 의하여 처리된 것으로 본다.
- ③(IT전환계획 및 운영주체 변경에 따른 정의) 「IT전환계획 및 운영주체 변경(안)」 이사회 의결 (‘13. 10. 23)에 의해 전산업무의 운영을 농협은행, 농협정보시스템에 위탁하며, 위탁기간에는 본 준칙 제5조 내지 제62조까지의 조항 중 "전산부서 및 전산업무담당자"는"IT업무 위·수탁계약서"의 업무범위에 따라 농협은행, 농협정보시스템의 전산 담당부서 및 관련업무 담당자를 말한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2015년 11월 25일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 제12조(구매 및 발주)제2항 통합구매는 별도로 절차와 방법을 수립한 후 시행한다.
- ③(IT전환계획 및 운영주체 변경에 따른 정의) 「IT전환계획 및 운영주체(안)」 이사회 의결 (‘13. 10. 23)에 의해 전산업무의 운영을 농협은행, 농협정보시스템에 위탁하며, 위탁기간에는 본 준칙 제5조 내지 제103조까지의 조항 중"전산부서, 전산업무담당자, 정보보안담당부서 등은"는"IT업무 위·수탁계약서"의 업무범위에 따라 농협은행, 농협정보시스템의 전산, 정보보안 담당부서 및 관련업무 담당자를 말한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 12월 20일부터 시행한다.

부 칙 (2023.10.23.)

이 준칙은 2023년 11월 2일부터 시행한다.

사무관리규정(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:6010)

[2001. 1. 1. 제정]
[2006. 8. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 사무관리에 관한 사항을 규정함으로써 사무의 간소화·표준화·과학화 및 정보화를 기하여 업무능률을 향상시킴을 목적으로 한다.(2006.8.1. 개정)

제2조(적용범위) 본 조합의 사무관리에 관하여는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "문서"라 함은 사무소 내부 또는 상호간이나 대외적으로 업무상 작성 또는 실행되는 서류(장부, 전표, 도면, 사진, 디스크, 테이프, 필름, 슬라이드 및 전자문서 등의 특수매체기록을 포함한다) 및 사무소가 접수한 모든 서류를 말한다.
2. "문서과"라 함은 사무소내의 문서의 수발사무 등 문서에 관한 사무를 주관하는 팀 또는 계를 말한다.
3. "처리과"라 함은 사무처리를 주관하는 팀 또는 계를 말한다.
4. "정보통신망"이라 함은 전기통신설비를 활용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신하는 정보통신체계를 말한다.(2006.8.1. 개정)
5. "전자문서"라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성, 송·수신 또는 저장된 문서를 말한다.(2006.8.1. 개정)
6. "서명"이라 함은 문서를 기안·검토·협조·결재 또는 시행하기 위하여 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 자필로 자기의 성명을 다른 사람이 알아 볼 수 있도록 한글로 표시하는 것을 말한다.(2006.8.1. 개정)
7. "전자서명"이라 함은 전자문서를 기안·검토·협조·결재 또는 시행하기 위하여 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 전산등록된 서명을 전자문서상에 표시하는 것을 말한다.

8. "중요인장"이라 함은 사무소 내부 또는 상호간이나 대외적으로 업무상으로 사무소장명의를 표시하여 발송 또는 교부하는 문서에 사용하는 인장을 말한다.(2006.8.1. 개정)
 9. "전자직인"이라 함은 직인의 인영을 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 전자적인 이미지 형태로 입력하여 사용하는 직인을 말한다.(2006.8.1. 개정)
 10. "전자문서시스템"이라 함은 문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차가 전자적으로 처리되는 시스템을 말한다.(2006.8.1. 개정)
 11. "문서정보시스템"이라 함은 문서정보를 생산·수집·가공·저장·검색·제공·송신·수신 및 활용하기 위한 하드웨어·소프트웨어·데이터베이스와 처리절차 등을 통합한 시스템을 말한다.(2006.8.1. 개정)
- 제4조(사무관리의 원칙) 사무의 처리는 용이성, 정확성, 신속성 및 경제성이 확보될 수 있도록 관리하여야 한다.
- 제5조(사무의 분장) 각 처리과의 장은 사무의 능률적 처리와 책임소재의 명확을 기하기 위하여 소관사무를 단위업무별로 분장하되, 소속 직원간의 업무량이 균형되게 하여야 한다.

제2장 문서관리

- 제6조(문서관리담당의 지정) ①사무소장은 문서관리 전반에 관한 기획과 통제를 담당하며 부당하다고 인정되는 것에 대하여는 그 시정을 요구할 수 있다.
- ②각 사무소에는 문서관리책임자와 문서담당자를 둔다.
- ③문서관리책임자는 서무담당책임자가 되며 그 임무는 다음 각 호와 같다.
1. 문서의 접수, 발송 및 배부
 2. 문서처리의 신속한 진행
 3. 문서사무의 개선
 4. 문서의 정리, 보관, 보존, 폐기 등
- ④문서담당자는 서무담당자가 되며 문서관리책임자의 지시를 받아 제3항의 실무를 담당한다.
- 제7조(문서의 주지) 사무소장은 공람, 전달, 기타의 방법에 의하여 업무상 참고가 되는 문서를 소속 직원에게 주지시켜야 한다.(2006.8.1. 개정)

제8조(문서의 구분) 문서는 다음 각 호와 같이 구분한다.(2006.8.1. 개정)

1. 규정문서 : 정관, 규약, 규정, 준칙, 업무방법의 규정 사항을 정하는 문서
2. 지시문서 : 회장, 전무이사, 사업전담대표이사나 조합장(전결 위임받은 사무소장을 포함한다. 이하 같다)이 지사무소 또는 그 소속 직원에 대하여 일정한 사항을 지시하는 문서
3. 공고문서 : 공고, 광고 등 일정한 사항을 일반에게 알리기 위한 문서
4. 비치문서 : 각종 대장·카드 및 전표철 등 사무소가 일정한 사항을 기록하여 사무소 내부에 비치하면서 업무에 활용하는 문서
5. 민원문서 : 민원인이 본 조합에 대하여 특정한 행위를 요구하는 문서 및 그에 대한 처리문서
6. 일반문서 : 제1호 내지 제5호에 속하지 아니하는 모든 문서

제9조(문서의 성립 및 효력발생) ①문서는 다른 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 결재자가 서명함으로써 성립한다.(2006.8.1. 개정)

②문서(전자문서를 제외한다)는 다른 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 수신자에게 도달됨으로써 그 효력을 발생한다. 다만, 공고문서의 경우에는 다른 규정 및 공고문서에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공고일부터 5일이 경과한 날부터 효력을 발생한다.

③전자문서는 다른 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 수신자의 서버에 등록된 때에 그 효력을 발생한다.

제10조(문서의 발신원칙) ①문서는 직접 처리하여야 할 사무소에 발신한다. 다만, 필요한 경우에는 조직계통에 따라 발신한다.(2006.8.1. 개정)

②하급사무소가 직상급사무소 외의 상급사무소(당해 하급사무소에 대한 지휘·감독권을 가지는 상급사무소를 말한다. 이하 이조에서 같다)에 발신하는 문서는 그 직상급사무소를 경유하여 발신한다. 다만, 단순한 자료요구, 업무연락, 통보, 조회 등을 위한 문서 및 제규정 등의 규정에 의한 문서는 그러하지 아니하다.

③제2항의 규정은 상급사무소에서 직하급사무소 외의 하급사무소(당해 상급사무소가 지휘·감독권을 가지는 하급사무소를 말한다)에 문서를 발신하는 경우에 이를 준용한다.

제11조(문서의 분류) 문서의 분류는 중앙회장이 따로 정하는 문서분류번호 및 보존기간표에 의한다.(2006.8.1. 개정)

제12조(기타) 중요인장의 관리 등 이 규정의 시행에 관하여 필요한 사항은 준칙으로 정한다.(2006.8.1. 개정)

부 칙

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제19조, 제28조, 제30조의 규정은 2001년 1월 1일부터 시행하되, 동 규정의 시행일 이전 기록물의 등록분류 및 보존에 관하여는 종전의 사무관리규정에 의한다.
- ②(기록물의 재분류에 관한 경과조치) 2000년 12월 31일 이전에 보존기간이 30년으로 책정되어 있는 기록물의 보존기간은 준영구로 본다.

부 칙 (2006.8.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

사무관리준칙(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:6010)

[2006. 3. 29. 제정]
[2012. 10. 1. 개정]
[2024. 12. 30. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 사무관리규정(모범안)(이하 "규정"이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2장 문서관리

제1절 문서의 일반사항

제2조 (문서작성의 원칙) ① 모든 문서는 전자문서시스템에서 전자적으로 처리함을 원칙으로 한다.

다음 각 호에 해당되는 문서는 종이로 작성할 수 있다.(2024.12.30. 신설)

1. 원본만이 효력을 가지는 경우
 2. 비밀유지가 요구되는 경우
 3. 그 밖에 종이문서 생산이 불가피하다고 사무소장이 인정한 경우
- ② 규정 제8조의 의한 문서는 다음 구분에 따라 작성한다.(2024.12.30. 개정)
1. 규정문서는 조문형식(업무방법은 제외)에 의하여 작성하고, 연도별 일련번호를 사용한다.
 2. 공고문서는 일정한 사항을 일반에게 알리는 문서로서 연도표시 일련번호를 사용한다.
 3. 비치문서는 비치하여 사용하는 대장류 및 카드류의 문서로서 적합한 형태의 서식으로 정하여 작성한다.
 4. 지시문서, 민원문서 및 일반문서는 시행문형식 등에 의하여 작성한다.

제3조 (문서작성의 일반사항) ① 문서는 쉽고 간명하게 한글로 작성하되, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 한글맞춤법에 따라 가로로 쓴다.

②문서에 쓰는 숫자는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 아라비아숫자로 한다.

③문서에 쓰는 날짜의 표기는 숫자로 하되 연·월·일의 글자는 생략하고 그 자리에 온점(.)을 찍어 표시하며, 시·분의 표기는 24시각제에 따라 숫자로 하되, 시·분의 글자는 생략하고 그 사이에 쌍점(:)을 찍어 구분한다. 다만, 특별한 사유로 인하여 다른 방법으로 표시할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

④문서의 작성에 쓰이는 용지의 크기는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 가로 210밀리미터, 세로 297밀리미터(A4용지)로 한다.(2024.12.30. 개정)

⑤문서에 쓰이는 용지의 색깔은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 흰색으로 한다.

⑥문서는 용지의 위부터 30밀리미터, 왼쪽부터 20밀리미터, 오른쪽 및 아래부터 각각 15밀리미터의 여백을 두어야 한다.

⑦문서에 쓰이는 글자의 색깔은 검은색 또는 푸른색으로 한다. 다만, 도표의 작성이나 수정 또는 주의환기 등 특별한 표시가 필요한 때에는 다른 색깔로 할 수 있다.

제4조(문서의 수정) ①문서의 일부분을 삭제하거나 수정한 때에는 원래 문서의 글자를 알 수 있도록 당해 글자의 중앙에 가로로 두선을 그어 삭제 또는 수정하고, 삭제 또는 수정한 자가 그 곳에 서명 또는 날인하며, 문서의 중요한 내용을 삭제 또는 수정한 때에는 문서의 여백에 삭제 또는 수정한 글자수를 표시하고 서명 또는 날인한다.

②전자문서를 제1항의 규정에 따라 수정할 수 없을 경우에는 결재권자 및 검토자의 의견 붙임 내용대로 시행문을 수정하여 시행한다.

제5조(문서의 간인) ①다음 각 호의 1에 해당하는 2장이상으로 이루어지는 문서를 결재하는 때에는 서명 또는 결재표시인으로 기안문에 간인하며, 간인한 문서를 시행하는 때에는 그 시행문에 직인으로 간인한다.

1. 전후 관계를 명확히 할 필요가 있는 문서
2. 사실 또는 법률관계의 증명에 관계되는 문서
3. 허가·인가 및 등록 등에 관계되는 문서

②전자문서의 간인은 면표시 또는 발급번호기재 등의 방법으로 할 수 있다.

제6조(면 표시) ①문서의 면 표시는 문건별 면수를 중앙 하단에 문서철별 면수를 우측 하단에 각각 표시하되 2장 이상으로 이루어진 문서 중 전후관계를 명백히 할 필요가 있는 중요한 문서의 경우에는 문건별 면수를 당해 문건의 전체 면수와 그 면의 일련번호를 붙임표(-)로 이어 표시하고, 문서철별 면수는 당해 문서철의 첫번째 면에서 시작한 그 면의 일련번호만 표시한다.

②문건별 면수는 위로부터 아래의 순으로 부여하되 양면을 사용한 경우에는 양면 모두 순서대로 면수를 부여하여야 하며, 문서철별 면수는 당해 문서철

의 첫번째 면에서 시작한 그 면의 일련번호만 표시한다.

③동일한 문서철을 2권 이상으로 나누어 편철한 경우 2권 이하의 문서철별 면수는 전권 마지막 면수 다음의 일련번호로 시작하며, 이 경우에도 표지와 색인목록은 면수 부여 대상에서 제외한다.

제7조(문서에 대한 표시) ①문서에 서식·금전·유가증권·참고서류 기타의 물품이 첨부되는 때에는 본문의 내용이 끝난 다음 줄에 붙임의 표시를 하고 첨부물의 명칭과 수량을 쓰되, 첨부물이 2가지 이상인 때에는 제9조에 따라 항목을 구분하여 표시한다.(2024.12.30. 개정)

②기안문 및 시행문에는 사무소의 로고·상징·마크 또는 홍보문구 등으로 표시하여 사무소의 이미지를 높일 수 있도록 하여야 한다.

제2절 문서의 구성

제8조(문서의 구성 등) ①시행문은 다음과 같이 두문·본문·결문으로 구성한다. 다만, 세부내용은 업무방법 또는 문서로 지도한다.

②수신자가 많아 본문의 내용을 기재할 란이 줄어들어 본문의 내용을 첫 장에서 파악하기 곤란한 경우에는 두문의 수신자란에 "수신자참조"라고 쓰고 결문의 발신명의 밑의 왼쪽 기본선에 맞추어 수신자란을 설치하여 수신자명 또는 수신자기호를 표시한다.

③수신자기호는 따로 정하는 바에 따른다.

④제목은 그 문서의 내용을 쉽게 알 수 있도록 간단하고 명확하게 표시하고, 내용은 그 문서로써 표현하고자 하는 뜻을 쉬운 말로 간략하게 작성한다.

제9조(항목의 구분) 문서의 내용을 2이상의 항목으로 구분할 필요가 있는 때에는 다음 구분에 의하여 표시하여야 한다. 다만, 필요한 경우에는 부분적으로 □, ○, -, · 등과 같은 특수한 기호로 표시할 수 있다.

1. 첫째항목의 구분은 1.,2.,3.,4.,…… 로 나누어 표시한다.
2. 둘째항목의 구분은 가.,나.,다.,라.,…… 로 나누어 표시한다.
3. 셋째항목의 구분은 1),2),3),4),…… 로 나누어 표시한다.
4. 넷째항목의 구분은 가),나),다),라),…… 로 나누어 표시한다.
5. 다섯째항목의 구분은 (1),(2),(3),(4),…… 로 나누어 표시한다.
6. 여섯째항목의 구분은 (가),(나),(다),(라),…… 로 나누어 표시한다.
7. 제2호·제4호 및 제6호의 경우에 하.,하),하) 이상 더 계속되는 경우에는 거.,거),(거),너.,너),(너)…… 로 이어 표시한다.

제10조(끝표시) ①문서의 본문이 끝나면 한 자 띄우고 "끝" 표시를 하며, 첨부물이 있는 때에는 붙임의 표시문 끝에 한 자 띄우고 "끝" 표시를 하여야 한다.

②본문의 내용이나 붙임의 표시문이 오른쪽 한계선에 닿은 때에는 다음 줄의

왼쪽 기본선에서 한 자 띄우고 "끝" 표시를 하여야 한다.

제11조(발신명의) ①문서의 발신명의는 사무소장으로 한다.

②본점 또는 지사무소에서 각 부서간 시행되는 문서는 각 부서장의 명의로 한다.(2024.12.30. 개정)

③외부에 대한 공고문과 광고는 법인명의로 한다.

④시행문의 발신명의 표기는 조합명과 직명을 혼합하여 사용한다.(예 : ○○농업협동조합장, ○○농업협동조합 ○○지점장 등)

⑤내부결재문서는 발신명의를 표시하지 아니한다.

제3절 문서의 작성

제12조 (문서의 기안) ①문서는 소관업무담당자가 기안문양식을 사용하여 기안하여야 한다. 다만, 정기·수시보고, 경미한 사항의 승인, 증명서 교부, 비치문서 및 일상사무에 반복하여 계속적으로 사용하는 문서는 기안문서 및 시행문으로 갈음할 수 있도록 문서번호·수신기관 및 시행일 등의 항목을 넣어 인쇄한 용지를 사용할 수 있으며, 이는 간이결재란에 결재함으로써 기안에 갈음할 수 있다.

②문서의 내용이 서로 관련성이 있는 문서로서 동일한 용지에 일괄하여 기안하는 것이 필요하다고 인정되는 때에는 제1안, 제2안 등으로 구분하여 동일한 기안용지에 기안할 수 있다. 이 경우 특별한 사유가 없으면 각각 다른 생산등록번호를 사용하여 같은 날짜로 시행하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

③2인 이상 사무소장의 결재를 요하는 문서는 그 문서의 처리를 주관하는 사무소에서 기안한다.

제13조(수정기안) 수신한 문서를 수정하여 기안하고자 하는 때에는 수신한 문서와 다른 색깔의 글자로 수정 또는 기입하는 방법으로 기안할 수 있다.

제14조 <삭 제> (2024. 12. 30. 개정)

제15조(작성자의 표시) 기안문에 첨부되는 계산서·통계표·도표 기타 작성상의 책임을 밝힐 필요가 있다고 인정되는 첨부물에는 작성자를 표시하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

제16조(검토) 기안문은 결재권자의 결재를 받기 전에 보조자의 검토를 받아야 한다.

제17조 (결재) ①기안한 문서는 결재권자의 결재를 받아야 한다.

②사무소장은 그 보조자로 하여금 사무를 위임 전결하게 할 수 있되, 전결하는 자의 서명란에 "전결" 표시를 한 후 서명한다.

③결재권자가 휴가·출장 기타의 사유로 결재를 받을 수 없을 때에는 그 직무를 대리하는 자가 대결할 수 있으며, 대결하는 자의 서명란에 "대결"표시를 하고 서명하되, 내용이 중요한 문서에 대하여는 결재권자에게 보고하여야 한다.

④결재권자의 서명란에는 서명일자를 표시할 수 있다.

제18조(발신방법의 지정) ①문서의 발신방법은 기안자가 정하되, 결재자 또는 문서통제자가 경제성·신속성 등을 고려하여 이를 시정할 수 있다.

②문서의 내용이 비밀사항이거나 비밀사항이 아니라도 누설되는 경우 국가 또는 조합의 이익을 해할 우려가 있는 문서는 인편, 등기우편 또는 내용증명 우편으로 발신하여야 한다.

제19조 (문서의 등록) ①문서는 전자문서시스템에 등록하여 문서번호를 자동 생성·처리 한다. (2024.12.30. 개정)

②종이문서는 최종결재가 완료되면 스캔하여 전자문서시스템에 등록하고, 원본문서는 보존절차에 따라 보관한다.(2024.12.30. 개정)

③전자문서시스템을 사용할 수 없는 경우에는 문서관리담당부서장이 정한 기록물(생산·접수)등록 대장 서식에 등록한다.(2024.12.30. 개정)

제20조 <삭 제> (2024.12.30. 개정)

제21조(시행문의 작성) ①결재를 받은 문서중 발신을 하여야 할 문서에 대하여는 시행문서식에 의하여 수신자별로 시행문서(이하 "시행문"이라 한다)를 작성하여야 한다. 다만, 수신자가 둘 이상인 경우 그 수신자 전체를 함께 표시하여 시행문을 작성·시행할 수 있다.(2024.12.30. 개정)

②제12조제1항 단서의 규정에 의한 서식으로 된 문서를 시행하는 때에는 따로 시행문을 작성하지 아니하고 그 문서의 발신명의란에 직인을 찍어 시행할 수 있다.

③문서를 시행할 때에는 수신자가 필요시 이용할 수 있도록 우편번호·주소·팩스번호·처리담당자 등을 정확히 기재하여야 한다. 이 경우 처리담당자는 기안자로 함을 원칙으로 한다.(2024.12.30. 개정)

제22조(시행문의 발송) ①처리과의 문서수발업무를 담당하는 자(문서과의 지원을 받아 문서를 발송하는 경우에는 문서과의 문서수발업무를 담당하는 자를 말한다)는 발송할 문서를 확인한 후 발송하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

②우편에 의하여 문서를 발송하는 때에는 사무용봉투에 넣어 발송한다.

③인편에 의하여 문서를 발송하는 때에는 기안문의 적당한 여백에 수신기관의 수령자의 소속과 수령 일자를 표시하고 서명(전자서명을 제외한다) 또는 날인을 받아야 한다.

④문서를 수발함에 있어서 문서의 보안유지와 분실·훼손 및 도난방지를 위한 적절한 조치를 강구 하여야 한다.

⑤직인을 찍어 시행하는 문서는 직인관리자가 직인을 찍은 후 처리과에서 발송하여야 한다.

제4절 문서의 통제 및 발송

제23조(문서통제자) ①문서의 통제에 관한 사무를 관장하기 위하여 각 사무소

는 문서과에 문서 통제자를 둔다.

②사무소장은 사무소 건물의 분리사용 등 특별한 사유가 있는 경우에는 분임 문서통제자를 두어 문서통제업무를 위임할 수 있다.

제24조(문서의 통제) ①사무소장의 명의로 발신하는 문서는 문서통제자 또는 분임문서통제자의 통제를 받아야 한다. 다만, 전자결재문서의 경우는 생략할 수 있다.

②문서통제자 또는 분임문서통제자가 제1항의 규정에 의하여 문서를 통제하는 때에는 다음 각 호의 사항을 심사하여야 하며, 심사결과 미비된 사항이 있는 때에는 그 사항을 처리과에 통보하여 보완하도록 하여야 한다.

1. 결재권자의 결재여부
2. 다른 문서와의 내용상 중복 또는 상충여부
3. 기안문과 시행문의 일치여부
4. 문서번호, 보존기간, 시행문상의 처리담당자 기재여부 등 정형화된 기재 사항의 정확 및 누락여부
5. 전결·대결 구분의 표시 및 착오여부
6. 서식의 부합여부, 용어상 오자·탈자 등 미비 여부
7. 불임물의 불임여부
8. 발신방법의 지정여부

③문서의 기안자와 결재자는 계통사무소에 문서를 시행하고자 할 때에는 문서량 감축을 통한 사무 능률의 향상을 위하여 이미 시행된 문서 및 다른 부서 문서와 중복되는 문서나 동일 내용의 재이첩 문서는 시행하지 않는 것을 원칙으로 한다.(2024.12.30. 개정)

1. <삭 제> (2024.12.30. 개정)
2. <삭 제> (2024.12.30. 개정)

④문서통제자는 중복문서시행 발견시에는 시행보류의 조치를 할 수 있으며, 문서통제시 일반문서로 시행하는 것이 부적당한 문서는 전자문서로, 전자문서로 게재가 곤란하다고 인정되는 경우에는 일반 문서로 시행방법을 변경하도록 조치할 수 있다.

제25조(직인날인 및 서명) ①사무소장의 명의로 발신하는 문서의 시행문과 임용장·상장 및 각종 증명서에 속하는 문서에는 직인을 찍고, 제11조제4항에 의하여 발신하는 문서에는 서명 또는 직인을 찍는다.

②제1항의 규정에 불구하고 전화 또는 정보통신망으로 발신하는 문서, 인터넷과 신문 등에 게재하는 문서와 경미한 내용의 문서(일일명령 등 단순업무처리에 관한 지시문서와 사무소간의 단순한 자료요구·업무연락·통보 등을 위한 문서로서 문서통제자가 결정한 문서를 말한다)는 직인날인을 생략할 수 있다.(2024.12.30. 개정)

③직인을 찍어야 할 문서로서 다수의 수신자에게 동시에 발신 또는 교부하는 문서의 경우 문서 통제자의 판단에 따라 직인날인을 생략하거나 직인날인에 갈음하여 직인의 인영을 인쇄하여 사용할 수 있다. 직인의 인영을 인쇄하여 사용하는 경우 업무수행에 지장이 없다고 인정되는 때에는 문서의 크기나 용도에 따라 인영의 크기를 적절하게 축소 인쇄하여 사용할 수 있다.

제26조(문서의 발송) ①시행문은 각 사무소의 처리과에서 전자문서시스템으로 발송한다. 다만, 업무의 성격 기타 특별한 사정이 있는 경우에는 인편·우편·팩스·전화·본회 웹메일시스템 등의 방법으로 발신할 수 있으며, 내용이 중요한 문서는 인편·등기우편 기타 발송사실을 증명할 수 있는 특수한 방법으로 발송하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

②인편·우편으로 발송하는 문서는 문서과의 지원을 받아 발송할 수 있다.

③전자문서 중 정보통신망을 이용하여 발송할 수 없는 문서는 이를 출력하여 발송할 수 있다.

④전자문서의 발송은 따로 정하는 바에 의한다.

제5절 문서의 접수 처리

제27조(문서의 접수) ①문서는 처리과에서 전자문서시스템으로 접수하여야 하며, 문서과에서 직접 받은 문서는 지체없이 처리과에 접수하게 하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

②중이문서는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 전자문서시스템에 문서제목, 문서번호, 발송처 등을 입력하고 원본문서를 스캔하여 첨부하며, 전자문서인 경우에는 그 접수등록번호와 접수일시가 자동으로 표시되도록 하여야 한다. 다만, 제1항의 규정에 의하여 문서과에서 직접 받은 문서는 문서과가 접수일시를 기재하여 이를 처리과로 보낸다.(2024.12.30. 개정)

③처리과의 문서수발사무를 담당하는 자는 접수된 문서를 처리담당자에게 인계하고, 처리담당자는 공람할 자의 범위를 정하여 그 문서를 공람하게 할 수 있다. 다만, 전자문서인 경우에는 공람하였다는 기록이 전자문서시스템에 자동으로 표시되도록 하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

④제3항의 규정에 의한 공람을 하는 결재권자는 문서의 처리기한 및 처리방법을 지시할 수 있으며, 필요하다고 인정하는 때에는 그 처리담당자를 따로 지정할 수 있다.

⑤우편으로 발송한 문서를 접수한 경우에 발송자의 요구가 있는 때에는 영수증을 보내 주어야 하며, 인편에 의하여 문서를 접수한 때에는 서명 또는 날인하여 영수의 표시를 하여야 한다.

⑥사무소장은 정보통신망을 이용하여 문서를 접수할 수 있도록 필요한 조치

를 할 수 있으며, 정보통신망을 이용하여 접수된 문서는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 처리하여야 한다. 다만, 발신자의 주소·성명 등이 불분명한 경우에는 접수하지 아니할 수 있다.

⑦사무소장은 홈페이지 또는 공식 전자우편주소를 이용하여 문서를 받아 처리과에서 접수하게 할 수 있다.

⑧당직근무자가 문서를 받은 때에는 다음 근무시간 시작 후 지체없이 이를 문서과에 인계하여야 한다.

제28조(문서의 배부 및 처리) ①문서과는 받은 문서가 2이상의 처리과에 관련되는 때에는 그 관련성의 정도가 가장 높다고 판단되는 처리과에 보내야 한다. 처리과에서 직접 접수한 경우에도 또한 같다.

②경유기관은 접수한 경유문서에 대한 검토를 마친 후 다른 경유기관의 장 또는 최종 수신자에게 경유문서를 첨부한 문서를 결재권자의 결재를 받아 경유기관의 장의 명의로 발송하여야 한다. 이 경우 경유기관의 의견이 있는 때에는 그 의견을 본문에 표시하거나 첨부하여 보내야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 문서를 접수한 처리과는 당해 문서를 복사하여 관련 처리과로 이송하여야 한다.

제29조(경유문서의 접수 및 처리) ①문서과에서 경유문서를 접수한 경우에는 경유표시를 한 후 이를 처리과로 보낸다.

②처리과는 문서과로부터 경유문서를 받은 때에는 경유표시인의 경유란에 결재권자 및 그 직하위자의 서명을 받아 문서과로 보내며, 문서과는 경유기관명에 직인을 찍어 수신사무소에 보내야 한다.

이 경우 경유기관에서 의견이 있는 때에는 이를 붙여 수신사무소에 보낸다.

③처리과 및 문서과는 제2항에 규정에 의하여 경유문서를 발송하는 때에는 기록물(접수)등록대장 비고란에 발송일자 등을 각각 적는다.

④전자문서시스템으로 처리한 문서의 경우에는 제1항 내지 제3항의 절차는 정보통신망을 이용하여 처리한다.(2024.12.30. 개정)

제30조(문서의 반송 및 재배부) ①문서과는 접수한 문서가 당해 사무소의 소관이 아니거나 형식이 불비한 경우에는 발신처에 이를 반송할 수 있다.

②처리과는 그 소관에 속하지 아니하는 문서를 인계받은 때에는 지체없이 이를 문서과에 반송하여야 하며, 문서과는 즉시 그 문서의 소관을 다시 파악한 후 재배부하거나 발신처에 연락 후 반송하여 한다.(2024.12.30. 개정)

제31조(수발사항의 기록) ①종이문서를 생산 또는 접수한 때에는 전자문서시스템에 등록하여 기록을 남겨야 한다. 다만, 전자문서시스템을 사용할 수 없는 경우에는 기록물등록대장을 통해 등록번호를 부여하고 문서에 표기하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

②<삭 제> (2024.12.30. 개정)

제6절 문서의 관리 등

- 제32조(문서의 보존 및 관리) ①사무소장은 기록물에 분류번호를 부여하여 이를 등록하고 그 보존 기간·방법·장소 및 공개여부를 분류하여 관리하여야 한다.
- ②영구 및 준영구보존문서는 원본과는 별도로 마이크로필름, 광디스크, 외장형 하드디스크, USB 메모리에 수록하여 이중 보존하여야 한다.(2024.12.30. 개정)
- ③문서는 당해 문서(1건 문서의 경우에는 그 내용을 최종적으로 종결하는 최근 문서를 말한다)가 처리·완결된 날이 속하는 연도의 말일까지 처리과에서 보관한다.
- ④문서는 보존기간의 기산일로부터 2년간(보존기간이 1년인 문서는 1년간으로 한다) 처리과에서 보존한다.
- ⑤제4항의 기간이 지난 문서는 기록물분류기준표상의 보존장소로 이관하여 그 보존기간이 만료될 때까지 보존한다.
- ⑥처리과 및 문서과의 장은 연 1회 이상 보존문서와 기록물 목록을 대조하여 보존상태를 확인하여야 하며, 보존문서의 변질·충해 등의 방지를 위하여 적절한 온·습도의 유지 및 소독실시 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.(2024.12.30. 개정)
- ⑦사용필 전표, 원장, 카드, 증서 등은 관련 제규정의 정하는 바에 의하여 편철·보존하되, 어음교환 자기앞수표는 대용전표를 붙인 후 별도로 편철하여 보존할 수 있다.
- 제33조(문서의 보존기간) ①문서는 그 보존기간을 영구·준영구·20년·10년·5년·3년 및 1년의 7종으로 구분하되, 문서의 종류별 보존기간 책정기준은 중앙회장이 따로 정하는 문서분류번호 및 보존기간표에 의한다.
- ②문서의 보존기간 기산일은 당해 문서(1건 문서의 경우에는 그 내용을 최종적으로 종결하는 최근 문서를 말한다)를 처리·완결한 날이 속하는 해의 다음 해 1월 1일로 한다.
- ③사무소장은 매년 1회 당해 사무소에서 보존하고 있는 문서의 보존기간 변경의 필요성 여부를 검토하고 여건의 변화 등에 따라 그 보존기간을 연장 또는 단축할 필요가 있다고 인정하는 때에는 따로 정하는 바에 따라 그 보존기간을 연장 또는 단축할 수 있다.
- ④지사사무소 개설에 관련되어 개설준비위원이 취급한 중요문서는 보존기간 책정기준에 불구하고 영구보존한다.
- 제34조(전자문서의 보존) ①전자문서는 서버에 저장·보존한다. 다만, 보존기간이 20년 이상인 전자문서는 컴퓨터화일과 장기간 보존이 가능한 용지에 출력한 출력물을 함께 보존하여야 한다.
- ②전자문서를 서버에 저장·보존함에 있어서 그 내용이 멸실·분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 필요한 안전장치를 하여야 한다.

③기타 전자문서의 출력·복사, 인계·이관 및 보관·보존 등에 관한 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 따로 정하는 바에 의한다.

제35조(문서의 마이크로필름 등에 의한 보존) ①문서과에서 보존하고 있는 문서는 마이크로필름, 광디스크, 외장형 하드디스크, USB메모리에 이를 수록하여 보존할 수 있다.(2024.12.30. 개정)

②제1항에 의하여 문서를 수록한 마이크로필름, 광디스크, 외장형 하드디스크, USB메모리는 당해 문서가 폐기된 경우에 한하여 이를 보존 중인 문서로 본다.(2024.12.30. 개정)

③보존문서가 수록된 마이크로필름, 광디스크, 외장형 하드디스크, USB메모리는 2부 이상을 복사하여 안전한 방법으로 원본문서의 보존기간까지 보존·관리하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

제36조(문서보존소) ①각 사무소장은 보존문서를 안전하게 관리하기 위하여 문서고를 설치하여야 한다.

②사무소장은 지사무소의 문서고 부족 등을 해소하기 위하여 지사무소의 신청에 의하여 통합문서고를 설치할 수 있다. 이 경우 통합문서고의 운영을 지사무소장에게 위임할 수 있다.

③통합문서고를 운영하는 사무소장은 통합문서고 관리상황을 수시로 점검하여야 한다.

제37조(문서의 대출 등) ①문서고(통합문서고를 포함한다)에 보존 중인 문서는 7일 이내에 한하여 대출할 수 있다.

②공공기관의정보공개에관한법률에 의하여 문서고에 보존 중인 문서의 열람 또는 복사의 요청이 있는 경우에는 문서를 생산한 처리과의 의견에 따라 이를 처리한다.

제38조(문서의 폐기) ①사무소장은 제33조제1항의 규정에 의한 보존기간이 경과한 문서에 대하여 문서폐기심의회의 심의를 거쳐 폐기하여야 한다.

②문서폐기심의회의는 문서의 보존가치의 평가에 적합하다고 인정되는 5인 이내의 직원으로 구성함을 원칙으로 한다.

③문서(보존기간이 영구인 문서를 제외한다)가 제35조제1항의 규정에 의하여 마이크로필름, 광디스크, 외장형 하드디스크, USB메모리에 수록된 때에는 그 문서의 보존기간에 불구하고, 당해 문서를 이관한 처리과의 장과 미리 협의하여 문서원본을 폐기할 수 있다. 다만, 보존기간이 20년 이상인 문서의 원본 폐기에 대하여는 제2항의 규정을 준용하며, 보존기간이 20년 이상인 전자문서는 보존기간 중 이를 폐기할 수 없다.(2024.12.30. 개정)

④폐기문서는 천공, 소각, 폐기대행업체 신청파쇄 등으로 반드시 그 원형을 파괴시키고, 폐기문서가 저장된 저장매체는 물리적 충격을 가하여 복원 불가능하도록 하여야 한다.(2024.12.30. 개정)

- ⑤담당직원은 폐기 시 반드시 입회하여야 하고, 폐기 단계별 현장사진 등을 첨부하여 사후관리에 철저를 기하여야 한다.(2024.12.30. 개정)
- 제39조(문서의 정리) ①사무소장은 매년 1월부터 2월 사이에 10일 이상의 기간을 정하여 정기적으로 문서의 정리를 실시하여야 한다.(2024.12.30. 개정)
- ②사무소장은 그 사무소 및 관할 사무소의 문서를 정리할 필요가 있다고 인정하는 때에는 제1항의 규정에 의한 정기 정리기간 외에 수시로 이를 실시할 수 있다.
- 제40조(서식의 관리) 장기간에 걸쳐 반복적으로 사용하는 문서로서 정형화 할 수 있는 문서는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 서식으로 정하여 사용한다.

제3장 중요인장 관리

- 제41조(중요인장의 구분 및 비치) ①중요인장은 조제주관자가 조제·공급하는 인장으로 한다.(2024.12.30. 개정)
- ②각 사무소는 다음의 중요인장을 비치한다. 다만, 특별히 필요한 경우에는 조제주관자의 승인을 얻어 다른 종류의 인장을 둘 수 있다.(2024.12.30. 개정)
1. 직인 : 사무소장 명의로 발송 또는 교부하는 문서에 사용하는 인장
- 가. 조합장인
- 나. 전무인(또는 상임이사인)
- 다. 상무인
- 라. 지사무소장인
- 마. 대리인
- 바. 수표압인기인 (2024.12.30. 개정)
2. <삭 제> (2024.12.30. 개정)
- ③인감은 제2항제1호의 직인을 조합의 주·지사무소를 관할하는 등기소에 등록한 인장을 말한다.
- ④전자문서에 사용하기 위하여 제2항제1호의 직인을 사무관리자동화시스템에 등록하여 전자직인으로 사용할 수 있다. 이 경우 전자직인의 규격 및 인영은 일반직인과 같아야 한다. 다만, 특별한 사유가 있을 시 조제주관자의 승인을 얻어 별도로 정할 수 있다.
- 제42조(인장의 규격 및 내용) ①인장의 규격·문자내용 및 배열 등은 다음과 같이 한다.

구 분	형 태	규 격	비 고
조 합 장 인	사 각	가로 30mm 세로 30mm	직 인
	원 형	직 경 17mm	직 인 · 인 감
전 무 인	원 형	직 경 17mm	직 인

구 분	형 태	규 격	비 고
상 무 인	원 형	직 경 17mm	직 인
지 사무 소 장 인	원 형	직 경 17mm	직 인 · 인 감
대 리 인	원 형	직 경 17mm	직 인
<삭 제> (2024.12.30. 개정)			
수 표 압 인 기 인 (2024.12.30. 신설)	원 형	직 경 17mm	직 인

②인영은 한글 전서체로 하여 가로로 새기되, 글자수에 따라 "인" 또는 "의인"자를 붙일 수 있다. 다만, 수표압인기인은 문체부 훈민정음체로 한다. (2024.12.30. 개정)

제43조(인장의 교부 및 관리) ①인장은 총무담당상무가 조제 필요성을 검토하여 인장을 새겨 교부 한다(이하 총무담당상무를 "조제주관자"라 한다).

②인장의 관리책임자는 다음 각 호와 같다. 다만, 업무수행 상 부득이 한 경우 대리인은 4급 이상 직원에게 인장의 관리를 위임할 수 있다.(2024.12.30. 개정)

1. 조합장인 : 조제주관자 (2024.12.30. 개정)

2. 전무인 : 전무

3. 상무인·대리인 : 상무

4. 각 지사무소의 직인 : 각 지사무소장 (2024.12.30. 개정)

③인장관리책임자는 조제주관자로부터 인장을 교부받은 후 중요인장대장을 작성하여 관리하여야 한다.

④인장을 분실하였을 때에는 관리책임자는 지체없이 분실공고 등 사고예방 조치를 취하는 동시에 그 사실을 조제주관자에게 보고하여야 한다.

제44조(재교부 및 폐기) ①인장이 분실 또는 마멸되거나 갱신할 필요가 있는 때에는 그 사유를 들어 조제주관자에게 직인의 재교부를 요청할 수 있다.

②제1항 또는 기타의 사유로 폐기하고자 할 때에는 중요인장폐기신고서식에 의한 폐기신고를 하여야 한다. 이 경우 인장관리책임자는 인장을 소각하거나 기타 적절한 방법으로 인영의 글씨를 알아볼 수 없도록 조치하고, 중요인장대장에 해당 사항을 기재한다.

③사무소의 폐쇄로 인하여 폐기되는 인장은 필요에 따라 조제주관자가 일정기간동안 보존할 수 있다.

부 칙 (2012.10.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2024.12.30.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

계약규정(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:5941)

[2000. 11. 1. 제정]

계약
규정
(모범안)

제1조(목적) 이 규정은 본 조합을 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무의 원활한 수행을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 계약업무에 관하여는 법령·정관·규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 계약담당자는 당해 계약의 방침을 결정하는 자로서 직무범위규정의 전결권자 또는 동 전결권자로부터 위임을 받은 자를 말한다.

제4조(계약사무취급자) 계약담당자는 계약사무를 처리하기 위하여 그 소속 직원 중에서 계약에 관한 업무를 담당하는 직원을 임명하여야 한다. 이 경우 업무분장으로 계약사무취급자지정에 갈음할 수 있다.

제5조(계약의 원칙) 계약은 상호대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결하여야 하며, 당사자는 계약의 내용에 따라 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 이행하여야 한다.

제6조(계약의 방법) 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 때에는 준칙으로 정하는 바에 의하여 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약에 의할 수 있다.

제7조(입찰공고) ①계약담당자는 경쟁입찰에 의하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고 또는 통지하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 입찰공고 또는 통지의 방법·내용·시기 기타 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

제8조(입찰보증금) ①계약담당자는 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 입찰보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 바에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 입찰보증금의 금액 납부방법 기타 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

③계약담당자는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때에는 당해 입찰보증금을

본 조합에 귀속시켜야 한다. 이 경우 제1항 단서에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제한 경우에는 따로 준칙으로 정하는 바에 의하여 입찰보증금에 해당하는 금액을 본 조합에 귀속시켜야 한다.

제9조(예정가격) ①계약담당자는 경쟁입찰이나 수의계약의 경우에는 입찰 또는 수의계약에 앞서 사전에 입찰금액 또는 계약금의 기준이 되는 가격(이하 "예정가격"이라 한다)을 결정하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 예정가격의 결정방법은 준칙으로 정한다.

제10조(경쟁입찰에 있어서의 낙찰자의 결정) ①수입이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격 이상의 최고입찰자를 낙찰자로 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②부담이 되는 경쟁입찰에 있어서는 다음 각 호의 1의 기준에 해당하는 입찰자를 낙찰자로 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 계약이행 능력이 충분하다고 인정된 자로서 예정가격 이하로 입찰한 자중에서 최저 가격으로 입찰한 자
2. 입찰공고 또는 입찰성명서에 명기된 평가기준에 따라 본 조합에 가장 유리하게 입찰한 자
3. 기타 계약의 성질·규모등을 감안하여 특별한 기준을 정한 경우에는 그 기준에 가장 적합하게 입찰한 자

제11조(계약서의 작성) ①계약담당자는 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적·계약금액·이행기간·계약보증금·위험부담·지체상금 등 필요한 사항을 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 계약서를 작성하는 경우에는 당사자가 계약서에 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제12조(계약보증금) ①계약담당자는 본 조합과 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약 보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

②제8조제2항 및 제3항의 규정은 제1항의 규정에 의한 계약보증금에 대하여 이를 준용한다.

제13조(감독) ①계약담당자는 공사·제조·용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약서·설계서 기타 관계서류에 의하여 스스로 이를 감독하거나 소속 직원에게 그 업무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다.

②제1항의 규정에 불구하고 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 기타 부득이한 사유로 인하여 감독을 할 수 없는 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독을 하게 할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 감독을 하는 자는 감독조서등을 작성하여야 한다.

제14조(검사) ①계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 기타 관계서류에 의하여 스스로 이를 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

②제13조제2항의 규정은 제1항의 규정에 의한 검사를 하게 하여야 한다.

③계약담당자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다.

④제1항의 규정에 의하여 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

⑤공사의 검사에 대하여는 준칙으로 정한다.

제15조(대가의 지급) 계약당사자는 공사·제조·구매·용역 기타 부담이 되는 계약에 있어서는 검사조서 또는 검수증을 작성한 후 그 대가를 지급하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제16조(대가의 선납) ①계약담당자는 자산의 매각·임대·용역의 제공 기타 입의 원인이 되는 계약에 있어서는 계약상대자로 하여금 그 대가를 미리 납부하게 하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②계약담당자는 공사·제조·용역계약의 대가로서 그 성질상 미리 지급하지 아니하면 계약목적 달성에 지장을 초래할 우려가 있는 경우 준칙으로 정하는 경우에는 그 대가를 미리 지급할 수 있다.

제17조(하자담보책임기간) 계약담당자는 공사의 도급 계약을 체결할 때에는 그 목적물을 인수한 날부터 준칙으로 정하는 바에 의하여 하자담보 책임기간을 설정한다.

제18조(하자보수보증금) ①계약담당자는 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 준칙으로 정하는 경우에는 하자보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 하자보증금의 금액·납부시기·납부방법·예치기간 기타 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

제19조(계약금의 조정) 계약담당자는 공사·제조·용역 기타 본 조합의 부담이 되는 계약을 체결한 후 물가의 변동, 설계변경 기타 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 준칙으로 정하는 바에 의하여 그 계약금액을 조정할 수 있다.

제20조(단가계약) 계약담당자는 일정기간 계속하여 제조·수리·가공·매매·공급 및 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

제21조(개산계약) 계약담당자는 개발시제품의 제조계약, 연구용역계약 등 미리 가격을 정할 수 없을 때에는 준칙으로 정하는 바에 따라 개산계약을 체결할 수 있다.

제22조(지체상금) ①계약담당자는 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 납부하게 하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 지체상금의 금액·납부방법 기타 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

제23조(부정당업자의 입찰자격 제한) ①계약담당자는 따로 준칙이 정하는 바에 의하여 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 기타 입찰에 참가시키는 것이 부적합하다고 인정되는 자에 대하여는 일정기간 농업협동조합중앙회 및 회원의 입찰참가를 제한하여야 한다.

②계약담당자는 제1항에 의하여 제한할 경우 미리 당해 제한의 상대방 또는 그 대리인에게 의견을 진술한 기회를 줄 수 있으며, 필요하다고 인정될 때에는 이해관계인의 의견을 들을 수 있다.

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

계약사무처리준칙(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:5941)

[2000. 7. 1. 제정
2000. 12. 21. 개정
2002. 10. 10. 개정
2005. 12. 27. 개정
2006. 9. 1. 개정
2007. 5. 10. 개정
2012. 4. 13. 개정
2013. 6. 20. 개정
2016. 1. 1. 개정
2019. 5. 15. 개정
2021. 5. 3. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「계약규정(모범안)」(이하"규정(모범안)"이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①계약에 관한 업무에 대하여 법령·정관·규약 및 다른 규정 등에서 따로 정하는 것 이외에는 이 준칙을 적용한다.

②국가·지방자치단체 보조금 지급대상사업에 관하여는 특별한 사유가 없으면 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련 법령에 따른다.(2021.5.3. 신설)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "추정가격"이란 예정가격이 결정되기 전에 제4조에 의하여 산정된 가격을 말한다.
2. "추정금액"이란 공사에 있어서 제1호에 따른 추정가격에 「부가가치세법」에 따른 부가가치세와 지급자재로 공급될 부분의 가격을 합한 금액을 말한다.(2012.4.13. 개정)
3. "예정가격"이란 입찰 또는 계약체결 전에 계약금액 결정의 기준으로 삼기 위하여 미리 작성·비치하여 두는 가격으로서 제6조의 규정(모범안)에 의하여 작성된 가격을 말한다.
4. "공사이행보증서"란 공사계약에 있어서 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행할 것을 보증하되, 이를 보증한 기관이 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 일정금액을 납부할 것을 보증하는 증서를 말한다.

5. "대형공사"란 총공사비 추정가격이 100억원 이상인 신규복합공종공사를 말한다.
6. "일괄입찰"이란 조합이 제시하는 공사일괄입찰 기본계획 및 지침에 따라 입찰 시에 도서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 설계·시공 일괄입찰을 말한다.(2019.5.15. 개정)
7. "기본설계입찰"이란 일괄입찰의 기본계획 및 지침에 따라 실시설계에 앞서 기본설계와 그에 따른 도서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰을 말한다.
8. "도서"란 공사의 설계서 또는 그 밖에 시공에 필요한 도면 및 서류를 통틀어 말한다.(2019.5.15. 개정)
9. "실시설계서"란 기본계획 및 지침과 기본설계에 따라 세부적으로 작성한 시공에 필요한 설계서(설계서에 부수되는 도서를 포함한다)를 말한다.

제2장 추정가격 및 예정가격

제4조(추정가격의 산정) 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 의한 금액으로 추정가격을 산정한다.

1. 공사계약의 경우에는 지급자재로 공급될 부분의 가격을 제외한 금액
2. 단가계약의 경우에는 해당 물품의 추정단가에 조달예정 수량을 곱한 금액
3. 물품 또는 용역의 리스·임차·할부구매계약 및 총계약금액이 확정되지 아니한 계약의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 의한 금액
 - 가. 계약기간이 정하여진 계약의 경우에는 총계약기간에 대하여 추정한 금액
 - 나. 계약기간이 정하여지지 아니하거나 불분명한 계약의 경우에는 1월분의 추정지급액에 48을 곱한 금액
4. 조달하고자 하는 대상에 선택사항이 있는 경우에는 이를 포함하여 최대한 조달가능한 금액

제5조(예정가격의 비치) ①계약담당자는 경쟁입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 해당 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상장소 등에 두어야 하며 예정가격이 누설되지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 동산·부동산의 매각 시 필요한 경우에는 예정가격을 공개할 수 있다.(2007.5.10, 2012.4.13. 개정)

②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예정가격을 작성하지 아니할 수 있다.

1. 제37조제2호·제4호 또는 제19호에 의한 수의계약을 체결할 때(2005.12.27, 2016.1.1. 개정)

2. 수출입을 위하여 수의계약을 체결할 때
 3. 제63조에 의한 협상에 의한 계약을 체결할 때 (2012.4.13. 신설)
 4. 제85조에 의한 개산계약을 체결할 때
 5. 일괄입찰 및 실시설계·시공입찰을 할 때
 6. 농·축산물 판매를 위한 경매를 실시할 때
 7. 생활물자구매계약을 체결할 때
 8. <삭제> (2016.1.1.)
 9. 그 밖에 계약의 성질상 예정가격 작성이 필요하지 아니한 때
- 제6조(예정가격의 결정방법) ①예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 이를 결정하여야 한다. 다만, 일정한 기간 계속하여 제조·공사·수리·가공·매매·공급·임차 등을 하는 계약의 경우에 있어서는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있다.
- ②장기계속공사 및 장기물품제조 등의 경우에는 총공사·총제조 등에 대하여 총공사금액 또는 총제조금액 등의 범위 안에서 예정가격을 결정하여야 한다.
- 제7조(예정가격의 결정기준) ①계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 의하여 예정가격을 결정하여야 한다.
1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래실례가격을 말한다)
 2. 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격
 3. 감정가격(동산의 경우 미상각잔액을 감정가격으로 갈음할 수 있다), 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격
- ②계약담당자는 제1항에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 그 밖의 제반여건을 고려하여야 하며, 적격심사 등 필요한 경우에는 계약사무취급자로 하여금 예정가격의 기초금액을 작성하게 하고 이를 기초로 예정가격을 결정할 수 있다.(2012.4.13. 개정)
- ③제1항에 의하여 예정가격을 결정하고자 할 때에는 미리 예정가격조서를 작성하여야 한다.
- 제8조(거래실례가격에 의한 예정가격의 결정) 제7조제1항제1호에 의한 거래실례가격에 의하여 예정가격을 결정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가격에 의하되, 해당 거래실례가격에 제9조제1항제4호 및 제5호의 일반관리비 및 이윤은 따로 더하지 아니한다.
1. 조달청장이 조사하여 통보한 가격
 2. 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격 조사기관으로서 기획재정부장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격 (2012.4.13. 개정)
 3. 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 해당 물품 또는 용역의 거래

실례를 직접조사하여 확인한 가격(공동주택의 경우 공인중개사사무소, 생활정보지, 인터넷 조사 가격 등을 말한다)

4. 중앙회(지주회사, 자회사, 손자회사 포함) 및 중앙회의 회원이 경영지배하는 출자·출연 법인, 사단법인농민신문사, 농협중앙회신용협동조합에서 이미 경쟁입찰 등을 거쳐 전산시스템에 공표된 가격(2019.5.15, 2021.5.3. 개정)

제9조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) ①계약담당자는 제7조제1항제2호에 의한 원가계산에 의하여 예정가격을 결정하고자 할 때에는 그 예정가격에 다음 각 호의 금액을 포함하여야 한다.

1. 재료비
계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 규격별 재료량에 그 단위당 가격을 곱한 금액
2. 노무비
계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 공정별 노무량에 그 노임단가를 곱한 금액
3. 경비
계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 비목별 경비의 합계액
4. 일반관리비
재료비·노무비 및 경비의 합계액에 일반관리비율을 곱한 금액
5. 이윤
노무비·경비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱한 금액

②수입물품을 구매하는 경우 원가계산에 의한 가격에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서 그 예정가격에는 다음 각 호의 금액을 포함하여야 한다.

1. 수입물품의 외화표시 원가
2. 통관료
3. 보세창고료
4. 하역료
5. 국내운반비
6. 신용장 개설수수료
7. 일반관리비 : 제1호부터 제6호까지의 합계액에 일반관리비율을 곱한 금액
8. 이윤 : 제2호부터 제7호까지의 합계액에 이윤율을 곱한 금액

③원가계산에 의한 가격에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 예정가격조서에 제1항 및 제2항 각 호에 의한 사항을 명백히 하여야 한다.

제10조(원가계산에 의한 예정가격 결정 시의 일반관리비율 및 이윤율) ①원가계산에 의한 예정가격 결정에 있어서의 일반관리비율은 다음 각 호의 율을 초과하지 못한다.

1. 공사 : 100분의 6
2. 음·식료품의 제조·구매 : 100분의 14
3. 섬유·의복·가죽제품의 제조·구매 : 100분의 8
4. 나무·나무제품의 제조·구매 : 100분의 9
5. 종이·종이제품·인쇄출판물의 제조·구매 : 100분의 14
6. 화학·석유, 석탄·고무, 플라스틱 제품의 제조·구매 : 100분의 8
7. 비금속광물 제품의 제조·구매 : 100분의 12
8. 제1차 금속제품의 제조·구매 : 100분의 6
9. 조립금속제품·기계·장비의 제조·구매 : 100분의 7
10. 수입물품의 구입 : 100분의 8
11. 그 밖의 물품의 제조·구매 : 100분의 11
12. 폐기물 처리·재활용 용역 : 100분의 10 (2016.1.1. 신설)
13. 시설물 관리·경비 및 청소 용역 : 100분의 9 (2016.1.1. 신설)
14. 행사관리 및 그 밖의 사업지원 용역 : 100분의 8 (2016.1.1. 신설)
15. 여행, 숙박, 운송 및 보험 용역 : 100분의 5 (2016.1.1. 신설)
16. 장비 유지·보수 용역 : 100분의 10 (2016.1.1. 신설)
17. 그 밖의 용역 : 100분의 6 (2016.1.1. 신설)

②원가계산에 의한 예정가격 결정에 있어서의 이윤율은 다음 각 호의 율을 초과하지 못한다. 다만, 해당 이윤율의 적용으로 계약목적 달성이 곤란하다고 인정되는 특별한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

1. 공사 : 100분의 15
2. 제조·구매(「소프트웨어산업 진흥법」 제22조제4항, 같은 법 시행령 제16조에 의하여 한국소프트웨어산업협회가 조사·공표한 소프트웨어 사업대가의 대상이 되는 소프트웨어 개발을 포함한다) : 100분의 25(2016.1.1, 2019.5.15. 개정)
3. 용역(「소프트웨어산업 진흥법」 제22조제1항, 같은 법 시행령 제16조에 의하여 한국소프트웨어산업협회가 조사·공표한 소프트웨어 사업대가의 대상이 되는 소프트웨어개발을 제외한다)·수입물품의 구매 : 100분의 10(2016.1.1, 2019.5.15. 개정)

제11조(원가계산서의 작성 등) ①계약담당자는 원가계산에 의한 가격에 의하여 예정가격을 결정하는 경우 원가계산서를 작성하여야 한다. 다만, 직접원가계산방법에 의하여 예정가격조서를 작성하는 경우에는 원가계산서를 따로 작성하지 아니할 수 있다.

②계약담당자는 계약목적의 내용, 성질 등이 특수하여 스스로 원가계산을 하기 곤란한 경우에는 기획재정부장관이 정한 요건을 갖춘 원가계산용역기관(이하 "원가계산용역기관"이라 한다)에 원가계산을 의뢰할 수 있다. (2012.4.13. 개정)

③계약담당자는 제2항에 의하여 원가계산을 의뢰할 경우 원가계산용역기관으로 하여금 이 준칙(모범안)이 정하는 바에 의하여 원가계산서를 작성하게 하여야 한다.

제12조(감정가격 등에 의한 예정가격의 결정) 제7조제1항제3호에 의한 가격은 다음 각 호와 같다.

1. 감정가격은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가업자(감정평가예상가격이 7억원을 초과할 경우에는 감정평가업자 중 감정평가법인에 한한다)가 1년 이내 감정평가한 가격에 의함을 원칙으로 한다. 다만, 시세변동이 없거나 공매 또는 협의로 계약이 진행 중인 자산은 재감정하지 아니할 수 있으며, 부동산 취득 및 처분에 있어서 실거래가격과의 차이로 인하여 계약이 불가능할 때에는 이사회결의로 예정가격을 달리 정할 수 있다.(2007.5.10, 2019.5.15. 개정)
2. 유사한 거래실례가격은 기능 및 용도에 있어서 유사한 물건의 거래실례가격에 의한다.
3. 견적가격은 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 견적에 의한다.

제13조(예정가격 결정 시의 세액합산 등) ①제7조제1항에 의하여 결정하는 예정가격은 다음 각 호의 세액을 포함한 가격에 의한다.

1. 「부가가치세법」에 의한 부가가치세
2. 「개별소비세법」에 의한 개별소비세 (2012.4.13. 개정)
3. 「교육세법」에 의한 교육세
4. 「관세법」에 의한 관세
5. 「농어촌특별세법」에 의한 농어촌특별세

②제7조제1항제2호에 의한 원가계산의 방법으로 결정하는 예정가격은 제1항 각 호의 세액을 합산한 금액으로 한다. 이 경우에 원가계산의 비목별 원재료의 단위당 가격은 제1항 각 호에 의한 세액을 공제한 공급가액으로 하며, 제1항제1호의 부가가치세는 해당 계약목적물의 공급가액에 부가가치세율을 곱하여 산출한다.

③「부가가치세법」 제26조제1항 또는 「조세특례제한법」 제106조제1항에 의하여 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 자와 계약을 체결하기 위하여 원가계산에 의한 예정가격을 결정하는 경우에는 해당 계약상대자가 부담할 비목별 원재료의 부가가치세매입세액 해당액을 따로 합산한다. (2016.1.1. 개정)

④분할납부조건으로 매각하는 경우 다음과 같이 산출한 금액을 일시납입금액에 가산하여 결정한다.

$$\square \text{ 가산금액} = A \times N(N+1)/2 \times B/12 \times R$$

$$A : \text{균등분할지급액} = (\text{일시납 처분 예정가격} - \text{계약보증금})/N$$

N : 균등분할지급수 B : 균등분할1회지급기간(단위:월) R : 여신기준금리
 제14조(희망수량 경쟁입찰에 있어서의 예정가격의 결정) ①희망수량 경쟁입찰에 있어서의 예정가격은 해당 물품의 단가로 이를 정하여야 한다.
 ②물품의 구매 또는 제조에 관한 입찰인 때에는 그 입찰에 부치고자 하는 물품의 총수량을 기준으로 한 예정가격조서에 의하여 해당 물품의 단가를 정하여야 한다.
 제15조(예정가격의 변경) 계약담당자는 제28조에 의한 재공고입찰에 있어서도 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우로서 당초의 예정가격으로는 제38조에 의한 수의계약을 체결할 수 없을 때에는 당초의 예정가격을 변경하여 새로운 절차에 의한 경쟁입찰에 부칠 수 있다.

제3장 계약의 방법

제16조(계약의 방법) ①규정(모범안) 제6조에 의한 경쟁은 입찰방법이나 입찰방법에 준하여 경매의 방법으로 하여야 한다.(2012.4.13. 개정)
 ②「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 규정된 방법에 의하여 금융투자상품에 관한 거래를 하는 경우에는 그 법에 정한 방법에 의할 수 있다.(2006.9.1, 2012.4.13. 개정)
 ③계약담당자는 동산의 매각에 있어서 필요하다고 인정할 경우에는 입찰방법에 준하여 경매에 부칠 수 있다.
 ④계약담당자는 물품을 구매할 때 필요하다고 인정할 경우에는 입찰방법에 준하여 역경매에 부칠 수 있다.(2012.4.13. 신설)
 ⑤계약담당자는 공사·제조 또는 그 밖의 계약에 있어 필요하다고 인정할 때에는 계약상대자를 2인 이상으로 하는 공동계약을 체결할 수 있다. 이 경우 계약방법 등은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 관련 시행령·시행규칙 및 기획재정부장관이 정한 계약예규·고시 중 관련 규정을 준용한다.(2007.5.10, 2016.1.1. 개정)
 제17조(경매) ①제16조제3항에 의한 경매에 있어서는 예정가격을 제시하여 입찰하게 하고 최고 입찰액을 발표한 후 다른 응찰자가 없을 때까지 다시 입찰하게 하여 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 결정하여야 한다.(2012.4.13. 개정)
 ②제1항에 의한 입찰의 경우 입찰보증금은 예정가격의 100분의 5 이상으로 납부하게 하여야 한다.
 제18조(경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한다. 다만, 처분의 경우 1인 이상의 유효한 입찰로 성립한다.
 제19조(경쟁입찰의 참가자격) 계약담당자는 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 한다. 다만, 물자의 판매 및 자

산의 처분에 있어서는 그러하지 아니하다.

1. 해당 입찰의 목적물의 제조·공급에 필요한 시설 점포를 소유 또는 임차하고 실지로 그 사업에 종사하는 자
2. 다른 법령에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 해당 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 해당 자격요건에 적합한 자

제20조(입찰참가 자격요건의 증명) ①제19조제1항제1호에서 규정한 "실지로 그 사업에 종사하는 자"란 「소득세법」 제168조, 「법인세법」 제111조 또는 「부가가치세법」 제8조에 의하여 해당 사업에 관한 사업자등록증을 교부받거나 고유번호를 부여받은 자를 말한다.(2002.10.10, 2012.4.13, 2016.1.1. 개정)

②계약담당자는 경쟁입찰의 경우 참가하고자 하는 자로 하여금 제1항에 따른 요건은 사업자등록증 또는 고유번호를 확인하는 서류의 사본에 의하여, 제19조제2호에 따른 요건은 관계기관(법령에 의하여 설립된 관련협회 등 단체를 포함한다)에서 발행한 문서에 의하여 각각 이를 증명하게 하여야 한다.(2012.4.13, 2021.5.3. 개정)

제21조(입찰참가자격의 등록) ①계약담당자는 입찰사무를 효율적으로 집행하기 위하여 매년 기간을 정하여 입찰참가자격을 등록하도록 할 수 있다.

②계약담당자는 제1항에 의한 등록을 하지 아니한 자에 대하여 연 1회 내지 4회로 구분하여 추가등록하도록 할 수 있다.

③계약담당자는 입찰참가자격을 등록하도록 할 때에는 미리 그 내용을 일간신문에 게재 또는 그 밖의 방법으로 공고하여야 한다.

제22조(입찰참가자격요건 증명서류의 확인) 계약담당자는 입찰참가자격의 유무 및 입찰참가 자격제한의 사실유무를 확인하여야 하며, 그 결과 자격서류의 내용이 사실과 다른 때에는 그 사실을 해당 서류의 제출자에게 통지하고 서류 보완 등에 필요한 적절한 조치를 하여야 한다.

제23조(공사의 현장설명과 입찰) ①계약담당자는 공사를 입찰에 부치고자 할 때에는 입찰 또는 개찰 전에 미리 현장설명을 하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 현장설명의 필요가 없다고 인정되는 때에는 그러하지 아니하다.

②제1항에 의한 현장설명은 공사의 규모에 따라 해당입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 다음 각 호의 기간 전에 실시하여야 한다. 다만, 제48조제3항에 의한 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다. (2012.4.13. 개정)

1. 추정가격이 1억원 미만인 경우 : 5일 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)
2. 추정가격이 1억원 이상 10억원 미만인 경우 : 7일 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)
3. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만인 경우 : 15일 (2007.5.10, 2012.4.

13. 개정)

4. 추정가격이 50억원 이상인 경우 : 20일 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)

③계약담당자는 현장설명에 참여한 자에게 설계서(설계도면·공사시방서 및 현장설명서를 말한다. 이하 같다)를 열람하게 하고, 현장설명에 참여한 자의 요구가 있을 때에는 설계서를 배부할 수 있다.

④계약담당자는 낙찰자로 하여금 착공신고서를 제출하는 때까지 입찰금액 내역서를 제출하게 하여야 한다.

⑤계약담당자는 공사입찰 시 입찰자로 하여금 입찰서에 입찰총액을 기재하게 하며, 장기계속공사의 경우에는 총공사를 기준으로 입찰하게 하여야 한다.

제24조(물품의 제조·구매 및 용역 등의 입찰) ①물품의 제조·구매 등의 입찰은 조합장이 정하는 서식에 의한 입찰서에 의하여야 한다. 이 경우 입찰금액은 총액에 대하여 실시하는 입찰의 경우에는 총액을, 단가에 대하여 실시하는 입찰의 경우에는 단가를 표시하여야 한다.

②장기물품제조 등의 경우에는 그 입찰 시에 입찰자로 하여금 총제조를 대상으로 입찰하게 하여야 한다.

③계약담당자는 「소프트웨어산업진흥법」 제2조제3호에 의한 소프트웨어사업과 관련하여 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부칠 수 있다.(2002.10.10. 개정)

④계약담당자는 제3항의 경우 제62조제1항 및 제63조에 의한 낙찰자 결정방법 중에서 계약목적물의 특성에 적합하다고 판단되는 방법을 선택하여 입찰공고 시 이를 명시하여야 한다.(2002.10.10. 개정)

제25조(희망수량 경쟁입찰) ①다량의 물품을 매각할 경우의 일반경쟁입찰은 그 매각수량의 범위 안에서 수요자의 매수 희망수량과 그 단가를 입찰하게 할 수 있다.

②다량의 수요물품을 제조 또는 구매할 경우의 일반경쟁입찰은 그 수요수량의 범위 안에서 공급자가 공급할 희망수량과 그 단가를 입찰하게 할 수 있다.

③제1항 및 제2항에 의한 희망수량경쟁입찰 대상의 범위는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 1인의 능력이나 생산시설로는 그 공급이 불가능하거나 곤란하다고 인정되는 다량의 동일물품을 구매하거나 제조하게 할 경우
2. 1인의 능력으로는 그 매수가 불가능하거나 곤란하다고 인정되는 다량의 물품을 매각할 경우
3. 수인의 공급자 또는 매수자와 분할계약하는 것이 가격·품질·그 밖의 조건에 있어서 조합에 유리하다고 인정되는 다량의 동일물품을 제조·구매 또는 매각할 경우

제26조(희망수량 경쟁입찰의 입찰공고) 희망수량 경쟁입찰에 의하는 경우의 입

찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 희망수량에 의한 일반경쟁입찰이라는 사항
2. 제49조 각 호의 사항
3. 제64조제4항에 의한 입찰수량과 낙찰수량의 조정에 관한 사항
4. 그 밖에 희망수량경쟁입찰에 관하여 필요한 사항

제27조(2종 이상의 물품에 대한 희망수량경쟁입찰) 계약담당자는 2종 이상의 물품에 대하여 희망수량 경쟁입찰에 부치고자 하는 경우에는 물품의 종류별로 단가 및 수량에 대하여 입찰을 하게 하여야 한다.

제28조(재입찰 및 재공고입찰) ①경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰자 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다.(2002.10.10. 개정)

②입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

③제1항 또는 제2항에 의한 재입찰 또는 재공고입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 그 밖의 조건을 변경할 수 없다.

제29조(제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항 등) 규정(모범안) 제6조 단서 규정에 의하여 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각 호와 같다.

1. 시공능력 또는 해당 공사와 같은 종류의 공사실적 (2012.4.13. 개정)
(2016.1.1. 개정)

가. 「건설산업기본법」에 의한 건설공사(전문공사 제외) : 추정가격 3억원 이상

나. 「건설산업기본법」에 의한 전문공사 : 추정가격 1억원 이상

다. 「전기공사업법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사 : 추정가격 1억원 이상

2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 해당 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 해당 공사와 같은 종류의 공사 실적

3. 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우에는 해당 물품제조에 필요한 설비 및 기술의 보유상황 또는 해당 물품과 같은 종류의 물품제조실적

4. 특수한 성능 또는 품질이 요구되어 다음 각 목의 품질 인증 등을 받은 물품을 구매하려는 경우에는 그 품질 인증 등을 받은 물품인지 여부
(2012.4.13. 개정)

가. 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 물품

- 나. 「국가표준기본법」 제24조에 따라 도입된 품질경영체제(ISO 9000 표준시리즈를 말한다) 인증을 받은 자가 제조한 물품(2019.5.15. 개정)
- 다. 「환경기술 및 환경산업지원법」 제17조에 따라 환경표지의 인증을 받은 물품
- 라. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조에 따른 기준에 적합하고 「산업기술혁신 촉진법 시행령」 제17조제1항제3호에 따른 품질 인증을 받은 재활용제품
5. 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우에는 해당 용역수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 해당 용역과 같은 종류의 용역수행실적
6. 추정가격이 다음 각 목의 금액 미만인 계약의 경우에는 그 주된 영업소의 소재지
- 가. 공사 : 50억원 다만, 「건설산업기본법」에 의한 전문공사, 「전기공사업법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사 경우에는 5억원 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)
- 나. 물품의 제조, 구매, 용역 그 밖의 계약 : 3억원
7. 계약담당자는 계약이행의 부실화를 방지하기 위하여 필요하다고 판단하여 특별히 인정하는 경우에는 경쟁참가자의 재무상태
8. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제6조에 따라 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 따른 중소기업자 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)
9. <삭제> (2012.4.13.)
- 제30조(제한경쟁입찰의 제한기준) ①계약담당자는 제29조에 의하여 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어서는 이행의 난이도·규모의 대소 및 수급상황 등을 적절하게 고려하여야 한다.(2016.1.1. 개정)
- ②계약담당자는 제1항에 의하여 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어 공사·용역 또는 제조 등의 실적, 시공능력에 의하여 제한하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.(2002.10.10, 2012.4.13. 개정)
1. 공사·제조 또는 용역 등의 경우에는 다음 각 목의 실적
- 가. 공사·제조 또는 용역 등의 실적의 규모 또는 양에 의하는 경우에는 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1배 이내
- 나. 공사·제조 또는 용역 등의 실적의 금액에 의하는 경우에는 해당 계약목적물의 추정가격(다른 법령에서 시공능력 적용 시 지급자재비를 포함하고 있는 경우에는 추정금액을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 1배 이내 (2012.4.13. 개정)
2. 시공능력의 경우에는 해당 추정가격의 2배 이내 (2012.4.13. 개정)

③제29조제6호에 의하여 주된 영업소의 소재지에 의하여 제한경쟁입찰을 하는 경우에는 주된 영업소가 해당 공사의 현장·납품지 등이 소재하는 특별시·광역시·도 또는 특별자치도의 관할 구역 안에 있는 자로 제한하여야 한다.(2002.10.10. 신설)(2012.4.13. 개정)

④광역시 또는 도의 관할구역 내에서 특별시 또는 광역시가 신설(편입된 경우를 제외한다)되는 경우에는 그 신설된 날부터 3년간은 종전의 광역시 또는 도의 관할구역과 신설된 특별시 또는 광역시의 관할구역은 이를 분리하지 아니한 것으로 보아 제3항을 적용한다.(2002.10.10. 신설)

⑤계약담당자는 제29조에 의하여 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어서 동 항 각 호 상호 간 또는 각 호 내의 사항을 중복적으로 제한하여서는 아니 된다. 다만, 제29조제1항제6호에 규정된 사항에 의하여 제한하는 경우에는 제29조제1항 각 호 중 1개 사항과 중복하여 제한할 수 있다.

(2002.10.10. 신설)

⑥계약담당자는 이 규정 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 경쟁입찰 참가자격을 제한하여서는 아니 된다.(2002.10.10. 신설)

제31조(제한경쟁입찰의 공고 및 입찰참가자격 통지) 계약담당자는 제30조에 의하여 입찰참가자격을 제한하고자 할 때에는 입찰공고에 그 제한기준을 명시하여야 한다. 다만, 제한경쟁입찰 참가자격자가 확정되는 경우에는 대상자 전원에게 제한경쟁 입찰참가 통지서를 발송함으로써 입찰공고에 갈음할 수 있다.

②제1항의 단서에 의한 입찰참가통지는 입찰기일(공사입찰의 경우에는 현장설명일을 말한다)의 전일부터 기산하여 적어도 7일 전에 하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그 기간(공사입찰의 경우에는 현장설명일로부터 입찰기일까지의 기간을 포함한다)은 5일까지 단축할 수 있다.(2002.10.10. 신설)

제32조(지명경쟁입찰에 의한 계약) ①규정(모범안) 제6조 단서에 의하여 지명 경쟁입찰에 부칠 수 있는 경우는 다음과 같다.

1. 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰상대자가 10인 이내인 경우

2. 공사 또는 물품의 제조가 필요한 경우(2016.1.1. 개정)

가. 「건설산업기본법」에 의한 건설공사 : 추정가격 3억원 이하

나. 「건설산업기본법」에 의한 전문공사, 「전기공사법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사법」에 의한 정보통신공사, 「소방시설공사법」에 의한 소방시설공사 : 추정가격 1억원 이하

다. 물품의 제조 : 추정가격 1억원 이하

3. 추정가격이 5천만원 이하인 재산을 매각 또는 매입할 때 (2012.4.13. 개정)

4. 예정임대·임차료의 총액이 5천만원 이하인 물건을 임대·임차할 경우

(2012.4.13. 개정)

5. 공사나 제조의 도급, 재산의 매각 또는 물건의 임대·임차 외의 계약으로서 추정가격이 5천만원 이하인 경우 (2012.4.13. 개정)
6. 규정(모범안) 제6조 단서 및 동 준칙 제37조에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우
7. 「산업표준화법」 제15조에 의하여 인증받은 제품 또는 「국가표준기본법」 제24조에 따라 도입된 품질경영체제(ISO 9000 표준시리즈를 말한다) 인증을 받은 자가 제조한 물품을 구매할 경우(2007.5.10, 2012.4.13, 2019.5.15. 개정)
8. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부 장관이 지정·고시한 물품을 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로부터 제조·구매할 경우 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)
9. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조에 의한 기준에 적합하고 「산업기술혁신 촉진법 시행령」 제17조제1항제3호에 따른 품질인증을 받은 재활용제품 또는 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조에 의한 환경표지의 인증을 받은 제품을 제조하게 하거나 구매하는 경우 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)
10. 제21조에 의하여 입찰참가자격이 사전등록된 업체와 계약할 경우
11. 인접한 토지의 소유자, 본회 업무와 관련이 있는 법인 등과 처분계약할 경우 제33조(지명경쟁입찰의 지명기준) ①제32조에 의하여 지명경쟁입찰에 참가할 자를 지명하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하여 지명하되, 경쟁원리가 적정하게 이루어 지도록 하여야 한다.
 1. 공사
 - 가. 시공능력을 기준으로 지명하는 경우에는 제30조제2항제2호를 준용하여 지명한다.(2012.4.13. 개정)
 - 나. 신용과 실적 및 경영상태를 기준으로 업체를 지명하되, 특수한 기술의 보유가 필요한 경우에는 이를 보유한 자를 지명한다.
 2. 물품의 제조·구매, 수리·가공 등
 - 가. 계약의 성질 또는 목적에 의하여 특수한 기술, 기계·기구, 생산설비 등을 보유하고 있는 자에게 행하게 할 필요가 있을 때에는 그 기술, 기계·기구, 생산설비 등을 보유한 자를 지명한다.
 - 나. 계약의 이행에 있어서 법령에 의하여 관계관서의 허가 또는 인가를 받은 자를 지명한다.
- ②계약담당자는 제1항에 의한 지명기준을 명백히 하여야 하며 해당 사실의 증명에 필요한 자료를 제시하도록 하여야 한다.

제34조(지명경쟁입찰 대상자의 지명) ①계약담당자는 제32조에 의하여 지명 경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 5인 이상의 입찰대상자를 지명하여 2인 이상의 입찰참가 신청이 있어야 한다. 다만, 지명대상자가 5인 미만인 때에는 대상자를 모두 지명하여야 한다.

②제1항의 경우에는 제49조 각 호의 사항을 각 입찰대상자에게 통지하여야 한다.

제35조(지명통지) ①제34조제2항에 의하여 지명경쟁입찰의 참가 적격자에게 입찰참가 통지를 하는 경우에는 입찰기일(공사입찰의 경우에는 현장설명일을 말한다)의 전일부터 기산하여 적어도 7일 전에 하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그 기간(공사입찰의 경우에는 현장설명일로부터 입찰기일까지의 기간을 포함한다)은 5일까지 단축할 수 있다

②계약담당자는 제1항의 통지를 받은 입찰참가 지명자로서 해당 입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 입찰참가신청서를 입찰등록 마감 시까지 제출하게 하여 해당 입찰의 참가여부를 확인하여야 한다.

제36조(유사물품의 복수경쟁) 계약담당자는 품질·성능 또는 효율 등에 차이가 있는 유사한 종류의 물품 중에서 품질·성능 또는 효율 등이 일정수준 이상인 물품을 지정하여 구매하고자 하는 경우에는 복수경쟁에 부칠 수 있다. 이 경우 유사한 물품별로 작성된 예정가격에 대한 입찰금액의 비율이 가장 낮은 입찰자를 낙찰자로 한다.

제37조(수의계약) 규정(모범안) 제6조 단서에 의하여 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 천재지변, 비상재해 또는 그 밖에 이에 준하는 경우로서 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우
2. 국가, 지방자치단체, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융회사등, 「수산업협동조합법」에 따른 조합과 그 중앙회, 「산림조합법」에 따른 조합과 그 중앙회 및 「엽연초생산협동조합법」에 따른 조합과 그 중앙회, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 기획재정부장관이 지정한 공공기관을 상대로 계약을 하는 경우(2016.1.1, 2019.5.15. 개정)
3. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(2012.4.13. 개정)
 - 가. 공사에 있어서 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
 - 나. 작업상의 혼잡 등으로 동일 현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
 - 다. 마감공사에 있어서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
 - 라. 접적지역 등 특수지역의 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우

- 마. 특허공법에 의한 공사 또는 「건설기술진흥법」 제14조에 의하여 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술이나 검증받은 기술 또는 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2에 따른 신기술(같은 법에 의하여 지정된 보호기간 내에 한한다)에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우(2002.10.10, 2012.4.13, 2016.1.1, 2019.5.15. 개정)
- 바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치 또는 조립하거나 보수를 하는 경우
- 사. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 구매하는 경우로서 적절한 대응품이나 대체품이 없는 경우(2019.5.15. 개정)
- 아. 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매하여서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우
- 자. <삭제> (2016.1.1.)
- 차. 특정인의 기술을 요하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련·시설관리, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역계약 또는 디자인공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역계약의 경우
- 카. 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 임대하는 경우
- 타. 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우
- 4. 추정가격이 다음 각 목의 금액 이하인 계약의 경우(2007.5.10, 2016.1.1. 개정)
 - 가. 「건설산업기본법」에 의한 건설공사 : 2억원
 - 나. 「건설산업기본법」에 의한 전문공사 : 1억원
 - 다. 「전기공사업법」에 의한 전기공사, 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사,
「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사 : 8천만원
 - 라. 물품의 제조·구매, 용역, 동산·부동산의 매각 등 그 밖의 계약 : 5천만원
- 5. <삭제> (2012.4.13.)
- 6. <삭제> (2007.5.10.)
- 7. 「농어촌정비법」에 의한 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매할 경우 (2005.12.27, 2019.5.15. 개정)
- 8. <삭제> (2012.4.13.)
- 9. 「사회복지사업법」 제16조에 따라 설립된 사회복지법인이 직접 생산하는 물품을 제조·구매 또는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물건을 매각 또는 임대하는 경우 (2005.12.27, 2012.4.13. 개정)

10. 국가보훈처장이 지정하는 국가유공자 자활집단촌의 복지공장에서 직접 생산하는 물품을 제조·구매 또는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물건을 매각 또는 임대하는 경우 (2012.4.13. 개정)
11. 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」에 의하여 설립된 단체 중 상이를 입은 자들로 구성된 단체가 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물건을 매각 또는 임대하는 경우 (2005.12.27. 신설)(2012.4.13. 개정)
12. 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설에서 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물건을 매각 또는 임대하는 경우 (2005.12.27. 신설)(2012.4.13, 2013.6.20. 개정)
13. <삭제> (2012.4.13.)
14. 해외사무소가 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우
15. 물품의 가공·하역·운송·보관 또는 용역계약을 함에 있어서 경쟁에 부치는 것이 불리하다고 인정 되는 경우
16. 채공고입찰 또는 재지명입찰에 부친 경우에 입찰자 또는 낙찰자가 없을 때. 다만, 매각경쟁입찰결과 유찰된 경우 최종 공매조건 이상으로 매각할 때
17. 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 경우 그 낙찰금액의 범위 안에서의 수의계약
18. 수출입상 부득이 할 때
19. 중앙회, 중앙회의 회원 및 조합공동사업법인과 계약을 할 때 (2016.1.1. 개정)
20. 중앙회(지주회사, 자회사, 손자회사 포함) 및 중앙회의 회원이 경영지배하는 출자·출연 법인, 사단법인농민신문사, 농협중앙회신용 협동조합과 계약을 할 때(다만, 국가·지방자치단체 보조금 지원사업은 제외한다) (2016.1.1, 2021.5.3. 개정)
21. 중앙회의 사무기계선정심사위원회가 선정한 사무기기에 대하여 생산업체(대리점)와 직접 계약을 체결할 때
22. 조합의 업무용부동산 중 아파트, 연립주택, 휴양시설 등 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 부동산을 분양가격에 의하여 취득하거나 공인중개사의 중개를 통하여 처분할 경우
23. <삭제> (2013.6.20. 개정)
24. 특정연고자 지역주민 특정물품 생산자 등과 계약이 필요하거나 그 밖에 이에 준하는 사유가 있는 경우로서 다음 각 목의 경우
 - 가. 법률에 의하여 재산의 양여 또는 무상대부를 할 수 있는 자에 그 재산을 매각 또는 유상대부하는 경우

- 나. 해외시장의 개척에 필요한 물품을 개척자에 매각하는 경우
- 다. 조합의 사업을 위한 목적으로 인삼재배(묘삼재배를 포함한다)계약을 그 재배자와 직접 하는 경우
25. 조합에서 운영하는 가공공장에서 생산하는 인삼류의 원료삼을 구매하는 경우
26. 조합이 경영지배하는 출자·출연 법인을 정리함에 있어 불가피한 경우 (2006.9.1. 신설)
27. <삭제> (2012.4.13.)
28. 업무용 차량(기성품으로 양산되는 신차 구입의 경우에 한한다)을 구입하고자 할 때 (2016.1.1. 신설)
29. 그 밖에 계약의 목적·성질 등에 비추어 불가피한 사유가 있는 경우로서 다음 각목에 해당하는 경우(2013.6.20. 개정)
- 가. 시험지 또는 비밀문서의 인쇄와 경영관리 등과 관련하여 조합이 보안상 그 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우
- 나. 소송위임 또는 법률·회계자문을 외부 법무법인 및 회계법인에 의뢰 시 업무의 연속성 및 전문성을 위해 필요한 경우
- 다. 계약의 목적·성질 등을 감안할 때 경쟁에 부처서는 해당 계약의 목적 등을 달성하기 곤란한 경우
- 라. 농업인 지원을 위해 부득이하게 특정인과 계약할 필요가 있는 경우
- 마. 그 밖에 「농업협동조합법」에서 정하는 조합의 목적사업 달성을 위하여 필요한 경우
- 제38조(재공고입찰과 수의계약) ①경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.
1. 제16조에 의하여 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로서 제28조제1항에 의하여 재입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인 밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우 (2012.4.13, 2021.5.3. 개정)
 2. 제28조제2항에 의하여 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 (2012.4.13. 개정)
- ②제1항에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰시 정한 가격 및 그 밖의 조건을 변경할 수 없다.
- 제39조(낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 경우의 수의계약) ①낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때에는 그 낙찰금액의 범위보다 불리하지 아니한 금액의 범위 안에서(처분의 경우 낙찰금액 또는 계약금액 이상을 말한다) 수의계약을 할 수 있다. 다만, 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 그 밖의 조건을 변경할 수 없다.
- ②제1항의 규정은 낙찰자가 계약체결 후 소정의 기일 내에 계약의 이행에 착수하지 아니하거나, 계약이행에 착수한 후 계약상의 의무를 이행하지 아니

하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에 이를 준용한다.

제40조(분할수의계약) 제38조 및 제39조에 의한 경우에 있어서는 예정가격 또는 낙찰금액을 분할하여 계산할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위 안에서 수인에게 분할하여 계약을 할 수 있다.

제41조(희망수량경쟁입찰과 수의계약) 계약담당자는 희망수량경쟁입찰에 있어서는 낙찰자 중 계약을 체결하지 아니한 자가 있는 경우에 제37조에 의하여 수의계약에 의할 때에는 물품의 제조나 구매에 있어서는 해당 낙찰자의 낙찰단가 이하로서, 물품의 매각에 있어서는 해당 낙찰자의 낙찰단가 이상으로 계약을 체결하여야 한다.(2002.10.10. 신설)

제42조(견적에 의한 가격결정) ①수의계약을 체결하고자 할 때에는 예정가격을 정한 후 계약상대자에게 제43조에 의한 견적서를 제출하게 하여야 한다.

②제1항에 의한 견적가격이 예정가격을 초과할 때에는 다시 견적서를 제출하게 하여 예정가격 범위 안에서 가격을 결정하여야 한다.

제43조(수의계약 시 견적서의 제출요구) ①수의계약에 의하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.(2012.4.13. 개정)

1. 제37조제3호, 제38조, 제39조에 의한 계약의 경우 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)
2. 통제품목 또는 협정가격품을 구매할 경우
3. 추정가격이 1천만원 이하인 경우 (2012.4.13. 개정)
4. 계약의 성질상 2인 이상의 견적서를 받을 수 없는 경우

②제1항에 불구하고 전기·가스·수도 등의 공급계약, 제8조제4호에 따라 예정가격을 결정하고 해당 전산시스템을 통해 구매할 경우(다만, 추정가격이 제37조제4호에서 정하는 금액 이하인 경우에 한한다) 또는 계약의 성질상 견적서를 받을 필요가 없다고 인정되는 경우에는 견적서 제출을 생략하게 할 수 있다.(2019.5.15. 개정)

제44조(수의계약 근거서류) 계약담당자는 제37조제1호·제3호 및 제5호부터 제9호까지에 의하여 수의계약을 체결하고자 할 때에는 그 적용 사유에의 해당여부를 입증할 관계서류를 비치하여야 한다.

제45조(수의계약의 준용규정) 수의계약에 의하고자 할 때에는 경쟁입찰에 관한 규정을 준용한다.(2007.5.10. 개정)

제46조(계약행위 위임) ①「조달사업에 관한 법률」에 의한 조달물자를 구매하고자 할 때에는 조달청(지청을 포함한다)에 발주할 수 있다.

②조합이 발주하는 공사·구매·용역 등에 대하여는 조합(중앙회를 포함한다)이 출자·출연한 법인 또는 사단법인농민신문사에 위임할 수 있으며, 이 경우 수수료는 계약금액총액에 대하여 5% 이내에서 당사자가 상호 협의하

여 결정한다.(2012.4.13. 개정)

③계약담당자가 2회 이상 부동산 공매실시결과 유찰된 경우 「공인중개사법」에 의한 중개업자 등에게 매각을 위임할 수 있다. 이 경우 수수료는 「공인중개사법」에서 정한 수수료 범위 내에서 영업외비용으로 지급할 수 있다.(2007.5.10. 개정)

④제3항에 불구하고 위임의 범위, 물건의 성질 등 특별한 사유가 있는 경우 조합장의 승인을 얻어 수수료율을 달리 정할 수 있다.

제4장 입찰 및 낙찰절차

제47조(입찰공고) ①계약담당자는 경쟁입찰에 부치고자 할 경우에는 계약단위 별로 공고번호에 따라 공고사항을 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 공고하고, 공고문 또는 공고문사진을 계약서류와 함께 보관한다.

1. 일간신문
2. 입찰생활정보지
3. 인터넷(농협 홈페이지, 관련협회홈페이지를 포함한다) 등 (2021.5.3. 개정)

②(삭제) (2016.1.1, 2021.5.3. 개정)

③계약담당자는 제1항에 따른 입찰공고 중 내용의 오류나 법령위반사항이 발견되어 공고사항의 정정이 필요한 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하여야 한다.(2012.4.13. 신설)

제48조(입찰공고의 시기) ①입찰공고는 그 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일 전에 이를 행하여야 한다. 다만, 공사입찰의 경우에는 제23조제2항에 의한 현장설명일의 전일부터 기산하여 7일 전에 공고하여야 한다. (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)

②공사입찰의 경우로서 현장설명을 실시하지 아니하는 때에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 다음 각 호에서 정한 기간 전에 공고하여야 한다.(2012.4.13. 신설)

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우 7일
2. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만인 경우 15일
3. 추정가격이 50억원 이상인 경우 20일. 다만, 국가·지방자치단체 보조금 지급대상사업은 40일로 한다.(2019.5.15. 개정)

③제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일전까지 공고할 수 있다. (2012.4.13, 2016.1.1. 개정)

1. 제28조제2항에 따른 재공고입찰의 경우 (2016.1.1. 개정)

2. 다른 사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우 (2016.1.1. 개정)
3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
(2016.1.1. 개정)

4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우 (2016.1.1. 개정)

④제63조에 따른 협상에 의한 계약의 경우에는 제1항 및 제3항에도 불구하고 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 20일(국가·지방자치단체 보조금 지급대상사업은 40일로 한다) 전에 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.(2012.4.13. 신설)(2016.1.1, 2019.5.15. 개정)

1. 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 (2016.1.1. 개정)
2. 추정가격이 1억원 미만인 경우 (2016.1.1. 개정)

제49조(입찰공고의 내용) 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시
3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무여부에 관한 사항
4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
5. 낙찰자 결정방법
6. 입찰보증금과 그 귀속에 관한 사항
7. 계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소
8. 입찰무효에 관한 사항
9. <삭제> (2012.4.13.)
10. 제16조제5항에 의한 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻과 공동계약의 이행방식 (2012.4.13, 2021.5.3. 개정)
11. 우편입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
12. 제58조제1항의 단서에 의하여 정보통신망을 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용 (2002.10.10. 신설)
13. 청렴계약제 대상 계약여부 (2002.10.10. 신설)
14. 그 밖에 입찰에 관하여 필요한 사항

제50조(분리발주) ①공사발주에 있어서 관계법령에 의하여 분리발주하도록 되어 있는 공사는 다음 각 호와 같이 분리발주하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 토목·건축공사(2007.5.10. 개정)
2. 전기공사
3. 정보통신공사
4. 소방시설공사(2021.4.5. 신설)

②제1항제1호에 의한 건축공사에 있어서 기계장치설비가 주된 공사에 대하여는 제1항에 불구하고 해당 건축공사와 분리하여 발주할 수 있다.

제51조(입찰참가신청) ①계약담당자는 입찰에 참가하고자 하는 자에게 지정된 기일 내에 다음 각 호의 서류를 제출하게 하여야 한다.

1. 입찰참가신청서
2. 면허수첩 또는 자격등록증사본 및 사업자등록증사본 등 입찰참가자격을 증명하는 서류
3. 인감증명원
4. 입찰보증금
5. 그 밖에 공고 또는 지명통지에서 요구한 서류

②건설공사·전기공사 및 정보통신공사 입찰에 있어서는 해당 「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「정보통신공사업법」에 의한 면허소지자에 한하여 해당 공사입찰에 참가할 수 있다. 다만, 「건설산업기본법」 및 같은 법 시행령 또는 그 밖의 법령에서 정한 경미한 공사에 있어서는 그러하지 아니하다.

③제1항에 의한 서류를 제출한 자가 동일 회계년도에 다른 입찰에 참가하고자 할 때에는 제1항제2호부터 제4호까지의 서류 중 변동사항이 있는 서류와 유효기간이 경과된 서류만 제출하도록 할 수 있다.

④제1항에 의한 입찰참가서류를 접수한 때에는 입찰참가신청필증을 교부하여야 한다. 다만, 필요하지 아니하다고 인정할 때에는 이를 생략할 수 있다.

제52조(입찰보증금) ①계약담당자는 입찰참가자로 하여금 입찰신청 마감일까지 입찰참가신청서와 함께 입찰보증금을 납부하게 하여야 한다.

②규정(모범안) 제8조에 의한 입찰보증금은 입찰금액(단가입찰인 경우에는 그 단가에 총 입찰예정량을 곱한 금액을 말한다)의 100분의 5(처분의 경우는 100분의 10을 말한다) 이상으로 하여야 한다.

③입찰보증금은 현금(체신관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보증서 등으로 납부하게 하여야 한다.

1. 「국가재정법시행령」 제46조제4항에 의한 금융기관, 「농업협동조합법」에 의한 지역·품목조합 및 「은행법」에 의한 외국은행이 발행한 지급보증서 및 정기에금증서. 다만, 정기에금증서는 질권설정을 하여야 한다. (2007.5.10, 2012.4.13, 2016.1.1. 개정)
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제192조에 따른 증권 (2012.4.13. 개정)
3. 「보험업법」에 의한 보험회사가 발행한 보증보험증권 (2012.4.13. 개정)
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관이 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서 (2007.5.10, 2012.4.13. 개정)

- 가. 「건설산업기본법」에 따른 공제조합
- 나. 「전기공사공제조합법」에 따른 전기공사공제조합
- 다. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
- 라. 「기술신용보증기금법」에 따른 기술신용보증기금
- 마. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공제조합
- 바. 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링공제조합
- 사. 「산업발전법」에 따른 공제조합
- 아. 「소프트웨어산업 진흥법」에 따른 소프트웨어공제조합
- 자. 「전력기술관리법」에 따른 전력기술인단체(산업통상자원부장관이 기획재정부장관과 협의하여 고시하는 단체에 한정한다) (2016.1.1. 개정)
- 차. 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단
- 카. 「소방산업의 진흥에 관한 법률」에 따른 소방산업공제조합
- 타. 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따른 공제조합 (2016.1.1. 신설)
- 파. 「골재채취법」에 따른 공제조합 (2016.1.1. 신설)
- 하. 「관광진흥법」에 따른 한국관광협회중앙회 (2016.1.1. 신설)
- 거. 「방위사업법」 제43조에 따라 보증업무를 수행하는 기관으로 지정받은 자 (2015.11. 신설)
- 너. 「건설기술 진흥법」에 따른 공제조합 (2016.1.1. 신설)
- 더. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리협회 (2016.1.1. 신설)
- 러. 「건축사법」에 따른 건축사협회 (2016.1.1. 신설)
- 머. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회 (2016.1.1. 신설)
- 버. 「콘텐츠산업 진흥법」 제20조의2에 따른 콘텐츠공제조합 (2016.1.1. 신설)
- 5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 신탁업자가 발행하는 수익증권 (2012.4.13. 개정)
- 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 집합투자업자가 발행하는 수익증권 (2005.12.27, 2012.4.13. 개정)
- ④규정(모범안) 제8조제1항 단서에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나와 같다. (2016.1.1. 개정)
 - 1. 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 기획재정부장관이 지정한 공공기관, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융회사 등(2016.1.1, 2019.5.15. 개정)
 - 2. 정부가 기본재산의 100분의 50이상을 출연(법률에 의하여 귀속시킨 경우를 포함한다)한 법인 (2016.1.1. 개정)
 - 3. 「수산업협동조합법」에 의한 어촌계, 조합 및 그 중앙회, 「산림조합법」에 의한 조합 및 그 중앙회, 「중소기업협동조합법」에 의한 중소기업협동

조합(중소기업중앙회를 포함한다), 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사 (2016.1.1. 개정)

4. 중앙회, 중앙회의 회원 및 조합공동사업법인과 계약을 할 때 (2016.1.1. 개정)

⑤계약담당자는 제4항제1호부터 제4호까지에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 규정(모범안) 제8조제3항에 의한 귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

(2021.5.3. 개정)

제53조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부) 제52조에 의하여 보증보험증권 등을 제출받은 때에는 다음 각 호의 사항을 명시하게 하고 이를 확인하여야 한다.

1. 피보증인의 명의를 조합일 것
2. 보증금액이 납부하여야 할 보증금액 이상일 것
3. 보증기간은 보증금에 따라 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
 - 가. 입찰보증금의 경우에는 입찰일 이전부터 입찰일 30일 이후 (일괄입찰은 입찰일 90일 이후를 말한다)일 것 (2007.5.10. 개정)
 - 나. 계약보증금(선금을 포함한다)의 경우에는 계약기간 개시일부터 계약기간의 종료일 60일 이후일 것
 - 다. 하자보수보증금의 경우에는 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 하자담보책임기간 종료 후 60일 이상일 것
4. 보증보험증권 등에 기재된 보증내용이 입찰참가자 또는 계약상대자의 의무행과 동일한 내용을 보증하는 것일 것

5. (삭제) (2021.5.3. 개정)

6. 그 밖에 필요한 사항

제54조(보증보험증권 등의 보증기간의 연장) 계약체결일을 연기하거나 계약이행기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간에 연기 또는 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하는 보증보험증권 등을 제출하게 하여야 한다.

제55조(입찰보증금의 귀속) ①계약담당자는 제52조제3항에 의하여 입찰보증금을 보증서 등으로 받은 경우 조합의 귀속사유가 발생한 때에는 지체없이 그 뜻을 해당 발급기관에 통지하고 해당 입찰보증금을 현금으로 받거나 조합 소유 유가증권으로 전환하여야 한다.

②제52조제5항에 의한 경우 조합 귀속사유가 발생한 때에는 지체없이 현금으로 받아야 한다.

제56조(입찰에 관한 서류의 작성 및 승낙) 계약담당자는 경쟁입찰참가자에게 따로 정하는 입찰유의서·계약일반조건·해당 계약의 특수조건·설계서 등을 속

지하게 하고 이를 승낙한 자에 한하여 입찰에 참가하게 하여야 한다.

제57조(입찰방법) ①계약담당자는 입찰자로 하여금 입찰서를 제출하게 하여야 한다. 이 경우 제출되는 입찰서는 1인 1통이어야 한다.

②계약담당자는 입찰에 참가하고자 하는 자가 입찰참가신청서 제출 시 입찰 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인을 해당 입찰에 참가하게 할 수 있다.

③제1항 및 제2항에 의하여 제출되는 입찰서 및 위임장에 사용되는 인감은 입찰참가신청서 제출 시 신고한 인감과 같아야 한다.

제58조(입찰서의 제출·접수) ①입찰서는 입찰공고에 표시한 장소와 일시에 입찰자가 직접 제출하게 하여야 한다. 다만, 우편입찰 등이 허용된 경우에는 입찰서를 우편으로 제출하게 할 수 있으며 정보통신망에 의하여 입찰서를 제출하는 방식(이하 "전자입찰"이라 한다)에 의하게 할 수 있다.

②입찰자는 제출한 입찰서를 교환·변경 또는 취소하지 못한다.

제59조(입찰의 무효) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰
2. 입찰보증금 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰 (2012.4.13. 개정)
3. 동일사항에 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우 해당 수개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰 (2012.4.13. 개정)
4. 예정가격을 공개하였음에도 낙찰범위를 벗어난 금액으로 한 입찰
5. 입찰서가 그 도착일시까지 소정의 입찰장소에 도착하지 아니한 입찰
6. 그 밖에 따로 정하는 입찰유의서에 위반된 입찰

②제1항에 의하여 입찰을 무효로 하는 경우에는 무효여부를 확인하는데 장시간이 소요되는 등 부득이한 사유가 없는 한 개찰장소에서 개찰에 참가한 입찰자에게 그 이유를 명시하고 알려야 한다. 다만, 제58조제1항의 단서에 의한 전자입찰의 경우에는 입찰공고에 표시한 절차와 방법으로 입찰자에게 입찰무효의 이유를 명시하고 그 뜻을 알려야 한다.

제60조(개찰 및 낙찰선언) ①개찰은 입찰공고에 표시한 장소와 일시에 입찰자가 참석한 자리에서 이를 행하여야 한다. 이 경우 입찰자로서 출석하지 아니한 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 조합 직원으로 하여금 개찰에 참여하게 할 수 있다. (2012.4.13, 2019.5.15. 개정)

②계약담당자는 개봉된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 적격자를 낙찰자로 결정한 때에는 지체없이 낙찰선언을 하여야 한다. 다만, 적격심사기준에 의한 낙찰자를 결정하는 등 낙찰자 결정에 장시간이 소요되는 때에는 그 소요 절차를 거친 후 낙찰선언을 할 수 있다.

③낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 즉시 추

첨에 의하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

④제2항에 의한 경우 입찰자 중 출석하지 아니하거나 추첨을 하지 아니하는 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 조합 직원으로 하여금 이를 대신하여 추첨하게 할 수 있다.(2019.5.15. 개정)

⑤전자입찰의 경우에는 제1항 및 제2항에 불구하고 입찰공고에 표시한 절차와 방법에 의하여 개찰 및 낙찰선언을 한다.

제61조(수입이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 수입의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격 이상으로서 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 한다.

제62조(부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자결정) ①계약담당자는 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서는 기획재정부장관이 정하는 「적격심사기준」(이하 이 조에서 "적격심사기준"이라 한다)에서의 낙찰자 결정에 관한 사항을 준용하여 낙찰자를 결정한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.(2012.4.13, 2019.5.15, 2021.5.3. 개정)

1. 추정가격 100억원 이하인 공사계약과 공사를 제외한 부담이 되는 경쟁입찰에 대해서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정할 수 있다.

2. 계약담당자는 추정가격이 300억원 이상인 공사에 대해서는 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력 및 사회적 책임 등 기획재정부장관이 정하는 심사기준을 준용하여 종합 심사 후 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정할 수 있다.(2012.4.13, 2019.5.15, 2021.5.3. 개정)

②계약담당자는 제1항제1호의 방법으로 낙찰자를 결정할 경우 최저가 입찰자의 예정가격에 대한 입찰금액이 100분의 80 미만인 경우에는 최저가 입찰자의 부채·유동비율을 평가하여야 하며, 평가결과 부채비율은 업종평균비율 이하이고 유동비율은 업종평균비율 이상인 경우에 낙찰자로 결정한다. 평가자료 등에 관한 사항은 기획재정부장관이 정하는 적격심사기준의 관련 사항을 준용한다.(2012.4.13. 신설)(2016.1.1, 2021.5.3. 개정)

③제2항의 평가결과 낙찰자로 결정하지 아니한 때에는 차순위 최저가 입찰자 순으로 다시 낙찰자를 결정하되, 차순위 최저가 입찰자의 예정가격에 대한 입찰금액이 100분의 80 미만인 경우에는 제2항과 동일한 방법으로 평가하여 낙찰자를 결정한다.(2012.4.13. 신설)

④제1항의 적격심사기준에 의한 공사 및 용역입찰 시 예정가격은 기초금액의 $\pm 3\%$ 상당 금액의 범위 안에서 서로 다른 15개의 가격(이하 "복수예비가격"이라 한다)을 작성·봉함하여 입찰 전에 개찰장소에 비치하고 입찰을 실시한 후 낙찰자를 선정하기 전에 입찰참가자 중에서 4인을 선정하여 그 중 4개를 추첨하여 추첨된 4개를 평균한 가격으로 한다. 이 경우 특별한 사유가 없는 한 $0\% \sim +3\%$ 범위 안에서 7개, $0\% \sim -3\%$ 범위 안에서 8개의

복수예비가격을 작성하여야 한다. 복수예비가격 간의 폭은 최대한 확대한다.
(2007.5.10, 2012.4.13. 개정)

제63조(협상에 의한 낙찰자 결정) ①계약담당자는 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 그 밖의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제62조에 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 조합에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.(2005.12.27. 개정)

②계약담당자는 제1항에 의한 계약을 체결하고자 하는 경우에는 입찰공고시 협상에 의한 계약이라는 뜻을 명시하여야 한다.

③계약담당자는 협상에 의한 계약에 참가하고자 하는 자에게 제안요청서 등 필요한 서류를 교부하여야 한다.

④계약담당자는 제1항에 의한 계약체결에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여 협상에 의한 계약에 참가하고자 하는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑤계약담당자는 제1항에 의하여 낙찰자로 결정하고자 할 경우에는 관재업무 담당부서장이 정하는 "협상에 의한 계약체결기준"이 정하는 바에 따라 계약 사무업무를 처리하여야 한다.

제64조(희망수량경쟁입찰의 낙찰자 결정) ①제25조제1항에 의하여 다량의 물품을 희망수량에 따라 분할하여 매각하고자 할 경우에는 제61조에 불구하고 예정가격 이상의 단가로 입찰한 자 중 최고가격으로 입찰한 자 순으로 매각수량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 한다.

②제25조제2항에 의하여 다량의 물품을 희망수량에 따라 분할하여 제조·구매하고자 할 경우에는 제62조에 불구하고 예정가격 이하의 단가로 입찰한 자 중 최저가격으로 입찰한 자 순으로 수요수량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 한다.

③제1항 및 제2항에 의한 경우에 낙찰자가 될 동일가격의 입찰자가 2인 이상인 때에는 입찰수량이 많은 자를 우선순위 낙찰자로 하며, 입찰수량이 동일한 때에는 추첨으로 낙찰자를 결정한다.

④제1항 및 제2항에 의한 경우에 최후순위 낙찰자의 입찰수량이 다른 낙찰자의 입찰수량과 합산하여 계약하고자 하는 수량을 초과할 때에는 그 초과하는 수량에 대하여는 낙찰되지 아니한 것으로 본다.

제5장 계약의 체결 및 이행

제65조(계약서의 작성) ①계약담당자는 특별히 기일을 정한 경우를 제외하고는 계약상대자가 결정된 날부터 5일 이내에 따로 정하는 서식에 의하여 계약을

체결하여야 한다.

②계약서에는 설계도·시방서·명세서·계약일반조건 등 그 밖의 계약문서를 첨부하여 계약담당자와 계약상대자가 기명날인함으로써 계약이 확정된다. 다만, 외국인과 계약을 체결하는 경우 또는 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 서명으로써 이에 갈음할 수 있다.

③계약담당자는 제1항에서 정한 서식에 의한 계약체결이 곤란하다고 인정되는 경우에는 이와 다른 양식에 의하여 계약을 체결할 수 있으며, 제2항에 의한 계약사항 외에 해당 계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

④계약담당자는 청렴한 계약체결을 위하여 계약체결 전에 관재업무담당부서의 장이 정하는 "청렴계약제 시행기준"에 따라 청렴계약이행각서를 작성하고, 계약상대방으로부터 이를 받아야 한다.(2007.5.10. 신설)

제66조(계약변경) ①계약의 내용을 변경하거나 기한을 연기하고자 할 때에는 사정내역서 또는 기한연기사유서를 붙여 처리한다.

②제1항에 의하여 계약금액이 변경되었을 때에는 변경계약서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 감액되었을 때에는 계약상대자의 승낙서로, 기한을 연기하였을 때에는 조합의 승낙서로 갈음할 수 있다.

③제2항에 의한 변경계약서 작성방법에 관하여는 제65조를 준용한다.

제67조(계약서작성의 생략) ①규정(모범안) 제11조제1항 단서에 의하여 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 계약금액이 2천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우 (2012.4.13. 개정)
3. 물품매각의 경우에 있어서 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 전기·가스·수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우
5. 물품납품과 동시에 물품대금지급조건으로 물품을 구입할 때
6. 중앙회, 중앙회의 회원 및 조합공동사업법인과 계약을 할 때
7. 국가기관 및 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우
8. 제1호부터 제7호까지에서 정한 경우 외의 계약으로서 계약의 목적·성질상 계약서의 작성이 어려운 경우

②제1항에 의하여 계약서의 작성을 생략하는 경우에 계약의 이행을 확실히 하기 위하여 필요하다고 인정되면 청구서·각서·협정서·승낙서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 한다.

제68조(계약보증금) ①규정(모범안) 제12조에 의한 계약보증금은 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 하여야 한다. 다만, 공사계약에 대한 계약보

증금은 제70조의 내용에 따른다.(2016.1.1. 개정)

②단가계약에 의하는 경우로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하게 하는 경우에는 제1항에 불구하고 매회별 이행 예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10 이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 한다.(2016. 1.1. 개정)

③계약보증금은 계약사항을 완전히 이행한 후 환급한다.

④규정(모범안) 제12조제1항 단서에 의하여 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 제52조 제4항에서 정한 자와 계약을 체결하는 경우(「엽연초생산협동조합법」에 따른 조합과 그 중앙회를 포함한다)

2. <삭제>(2007.5.10.)

3. 제67조에 의하여 계약서 작성을 생략할 수 있는 경우

4. 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 해당 공급자가 아니면 해당 부분품의 구입 곤란한 경우

5. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우

⑤계약보증금은 현금 또는 제52조제3항 각 호에 규정한 보증서 등으로 이를 납부하게 하여야 한다.

⑥제52조제5항은 제4항제1호에 의하여 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제한 경우에 이를 준용한다.(2021.5.3. 개정)

⑦<삭제> (2012.4.13.)

⑧계약내용의 변경으로 인하여 계약보증금의 증액사유가 발생한 경우에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 추가로 납부하게 하여야 한다.(2002.10.10. 신설)

제69조(계약보증금의 귀속) ①계약담당자는 계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 제68조에 의한 계약보증금(제70조제1항에 의한 공사이행보증서상의 보증금액을 포함한다. 이하 같다)을 귀속시켜야 한다.

②제55조제1항 및 제2항은 계약보증금의 귀속의 경우에 이를 준용한다.

제70조(공사계약에 있어서의 이행보증) ①계약담당자는 공사계약을 체결하고 자 하는 경우 계약상대자로 하여금 다음 각 호 중 어느 하나를 선택하여 계약이행의 보증을 하게 하여야 한다. 다만, 제67조에 의하여 계약서 작성을 생략하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.(2012.4.13. 개정)

1. <삭제> (2012.4.13.)

2. 계약보증금(현금 또는 제52조제3항에 규정한 보증서를 포함한다)을 계약금액의 100분의 15 이상으로 납부하는 방법 (2012.4.13, 2016.1.1, 2021.5.3. 개정)

3. 위 2호의 계약보증금을 납부하지 않고, 공사이행보증서의 형태로 계약금액의 100분의 40(예정가격의 100분의 70미만으로 낙찰된 공사계약의 경우에는 100분의 50을 말한다)이상을 납부하는 방법 (2012.4.13, 2016.1.1, 2021.5.3. 개정)
 - ②<삭제> (2012.4.13.)
 - ③<삭제> (2012.4.13.)
 - ④계약담당자는 공사이행보증서를 제출한 경우로서 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 지체없이 제1항에 의한 공사이행보증서 발급기관에 그 의무를 이행할 것을 청구하여야 한다.(2012.4.13. 개정)
 - ⑤계약담당자는 제4항에 의한 청구에 의하여 공사이행보증서 발급기관이 지정한 업체(이하 "보증이행업체"라 한다)가 그 의무를 이행한 경우에는 계약금액 중 보증이행업체가 이행한 부분에 상당하는 금액을 공사이행보증서 발급기관에 지급할 수 있도록 계약을 체결할 때에 미리 필요한 조치를 하여야 한다.(2012.4.13. 개정)
 - ⑥<삭제> (2012.4.13.)
 - ⑦계약담당자는 제1항에 의하여 보증이행업체로 된 자가 부적격하다고 인정되는 때에는 계약상대자 또는 공사이행보증서 발급기관에 보증이행업체의 변경을 청구할 수 있다.(2012.4.13. 개정)
 - ⑧계약담당자는 제4항에 의하여 공사이행보증서 발급기관이 계약상 의무를 이행한 경우에 이미 납부된 해당 계약의 계약보증금 또는 하자보수보증금은 조합에 귀속하지 아니한다.(2012.4.13. 개정)
 - ⑨제1항 내지 제8항은 용역계약의 경우에 이를 준용할 수 있다.
- 제71조(하도급) ①계약담당자는 원수급자로부터 해당 공사의 일부 또는 물품의 주요부분 제조에 대한 하도급 요청이 있거나 원수급자가 하수급자 및 그 밖의 하도급 조건의 변경요청이 있을 때에 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 서면으로 승인한다. 다만, 「건설산업기본법」에 의하여 전문공사를 해당 전문공사업자에게 하도급하는 경우에 계약담당자에게 통지로 갈음할 수 있다.
1. 공사명
 2. 원수급액
 3. 하도급부분 및 내역
 4. 하도급금액
 5. 하수급자
 6. 시공 또는 제조기간
 7. 하도급사유(하수급자 및 그 밖의 하도급조건 변경 시에는 변경하는 사유를 포함한다.)
 8. 계약서 사본

9. 그 밖의 참고사항

②원수급자는 제1항에 의하여 하도급한 경우에도 하도급부분에 대한 계약상의 일체의 책임을 진다.

③계약담당자는 원수급자가 하수급자를 선정할 때에 다음 각 호의 자격요건을 구비한 자를 선정하도록 하여야 한다.

1. 해당 공사 또는 제조를 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자
2. 법령에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자만이 시공 또는 제조할 수 있는 경우에는 해당 면허 또는 허가 등의 자격요건을 구비한 자

④계약담당자는 하도급부분에 대하여 기성고 지출이 되었을 때에는 원수급자로 하여금 지체없이 하수급자에게 대금이 지급되도록 통지한다.

⑤계약담당자는 하도급금액이 지나치게 저가로 인하여 계약의 이행이 부실하게 될 우려가 있을 경우에는 이의 시정을 요구할 수 있다.

제72조(검사) ①규정(모범안) 제14조에 의한 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 7일의 범위 안에서 검사기간을 연장할 수 있다.

②천재지변 등 불가항력의 사유로 제1항에 의한 기간 내에 검사를 완료하지 못한 경우에는 해당 사유가 소멸한 날부터 3일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

③계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날부터 제1항에 의한 기간을 계산한다.

제73조(검사조서의 작성 및 생략) ①계약담당자는 해당 공사, 수리, 제조, 용역, 가공의 완료 또는 물건의 완납 후 검사원이나 물자출납원으로 하여금 검사조서·검사이행조서 또는 검수증(이하 이조에서"검사조서"라 한다)을 작성하게 하여야 한다. 다만, 제4항에 의하여 검사조서의 작성을 생략하는 경우에는 관계서류에 준공, 완성, 이행 또는 납품기일을 기입하고 서명날인으로 갈음할 수 있다.

②계약에 의하여 기성부분, 이행부분 또는 기납부분에 대하여 완성 전, 이행 전 또는 완납 전에 대가의 일부를 지급하고자 할 때에도 제1항에 준하여 검사조서를 작성 또는 생략한다. 다만, 공사기성부분에 대하여는 공사기성부분 검사조서를 붙여야 한다.(2019.5.15. 개정)

③공사, 수리, 제조, 용역, 가공 또는 물건의 매입대가는 제1항에 의한 조서 또는 검수증에 의하지 아니하고는 지급할 수 없다.

④규정(모범안) 제14조제4항 단서에 의하여 검사조서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 계약금액이 2천만원 이하인 계약의 경우

2. 매각계약, 고정자산의 매입·임차 등의 경우
3. 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

제74조(대가의 지급) ①계약의 대가는 제72조에 의한 검사를 완료한 후 계약상 대자의 청구를 받은 날부터 14일 이내에 이를 지급하여야 한다. 이 경우 계약상대자와 합의하여 14일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있다. 다만, 준공검사 시 경미한 지적사항이 있을 경우에는 지적사항 완료 시까지 지적사항에 해당하는 공사비 지급을 유보하여야 한다. ②천재지변 등 불가항력의 사유로 지급기한 내에 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 해당 사유가 소멸된 날부터 3일 이내에 대가를 지급하여야 한다. ③계약담당자는 제1항에 의한 대가지급의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 해당 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지 기간은 제1항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

제75조(대가의 선납 및 선금, 소유권이전) ①규정(모범안) 제16조 단서에 의하여 자산의 임대기간이 6개월 이상, 자산의 할부매각의 경우에는 이를 정기로 납부하게 할 수 있다.

②규정(모범안) 제16조제2항에 의한 선금지급은 다음 각 호에 의한다.

1. 계약금액이 3천만원 이상인 공사·제조, 5백만원 이상인 용역으로 계약기간이 60일 이상인 경우에 계약자의 요청에 의하여 계약금액(기성부분 또는 기납부분에 대하여 대가를 지급한 때에는 계약금액에서 그 대가를 공제한 금액을 말한다)의 100분의 20을 초과하지 아니하는 금액의 범위 안에서 선금을 지급할 수 있다. 다만, 잔여계약의 이행기간이 선금지급신청일 기준으로 30일 이내인 경우에는 지급하지 아니하며, 보조금을 지원받는 사업의 경우에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 안에서 선금을 지급할 수 있다.
2. 선금을 지급하고자 할 때에는 해당 선금을 계약목적 달성을 위한 용도 외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 하며, 계약상대자로 하여금 다음 각 목의 사항을 준수하도록 하여야 한다. 또한 선금을 전액 정산하기 전에는 계약에 의하여 발생한 권리의무를 제3자에게 양도 및 질권설정 할 수 없다.

가. 선금청구 시 선금사용계획서 제출

나. 대가를 지급받는 계좌와 별도의 계좌에 의하여 선금을 관리하도록 하고, 해당 계좌에서 선금을 인출하여 사용한 경우에는 인출일로부터 30일 이내에 그 사용내역을 제출 (2012.4.13. 개정)

다. 선금사용계획과 다르게 선금을 사용하고자 하는 경우에는 계약담당자

의 승인을 받도록 선금사용 전에 선금사용계획 변경사유서 제출(2019.5.

15. 개정)

3. 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 선금액에 그 금액에 대한 보증기간(개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상이어야 한다)에 해당하는 금액 이상으로 제52조제3항에서 규정한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다. 다만, 제52조제4항 각 호의 어느 하나의 경우 및 조합(중앙회를 포함한다) 임직원의 교육·평가 또는 농업·농촌과 협동조합에 관한 연구를 위한 용역계약의 경우에는 제5호에 의한 회수사유 발생 시 계약상대자로 하여금 즉시 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.(2012.4.13, 2021.5.3. 개정)

4. 선금은 기성부분 또는 기납부분의 대가 지급 시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금정산액 이상을 정산하여야 한다.

선금정산액 = 선금액 × (기성 또는 기납부분의 대가상당액 / 계약금액)

5. 선금을 지급한 후 계약을 해제 또는 해지하는 경우 및 선금지급조건을 위반한 경우 등의 사유가 발생하였을 때에는 해당 선금잔액을 즉시 회수하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 귀책사유에 의하여 회수하는 경우에는 해당 선금잔액에 대한 일반대출금리에 의한 산출액을 가산하여 회수하여야 한다.(2012.4.13. 개정)

6. 선금을 지급하고자 하는 경우에는 채권확보조치, 선금의 사용, 정산 및 반환청구 등 그 밖의 필요한 사항을 선금지급조건으로 명시하여야 한다.

③처분의 경우 매수인이 계약금액의 100분의 50 이상을 납부하고 미납금액에 해당하는 담보(예금, 적금, 은행지급보증서, 보험회사 보증보험증권, 매매목적물에 대한 근저당권설정 등을 말한다)를 제공하는 경우 대금완납 전에 소유권을 이전할 수 있으며 이 경우 담보의 운용은 「여신업무방법」을 적용한다.

④제3항 중 매수인이 매매목적물에 대한 담보를 제공하는 경우에는 다음 각 호에 의한다.

1. 설정순위 : 제1순위
2. 설정금액 : 매매잔대금의 130%
3. 설정 및 말소비용 : 매수자 부담

제76조(부분지급) 제73조제2항에 의한 부분지급액은 기성부분 또는 기납부분에 대한 대가를 초과할 수 없다.

제77조(공사계약의 하자담보책임기간) ①계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 다음 각 호의 기간동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다. 다만, 제79조제3항에 의하여 하자보수보증

금을 면제하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 건축

- 가. 대형공공성건축물(관람집회시설, 대규모소매점, 16층 이상 건물)의 기둥 또는 내력벽 : 10년 (2002.10.10. 개정)
- 나. 대형공공성건축물의 기둥 또는 내력벽을 제외한 주요구조부 또는 "가"목 외의 건물 중 주요구조부 : 5년
- 다. 가목·나목과 제8호의 전문공사를 제외한 그 밖의 부분 : 1년 (2012.4. 13. 개정)

2. 전기·정보통신공사 : 1년 (2007.5.10. 개정)

3. 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사 (2007.5.10. 신설)

- 가. 피난기구·유도등·유도표지·비상경보설비·비상조명등·비상방송설비 및 무선통신보조설비 : 2년
- 나. 자동식소화기·옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·분무등소화설비·옥외소화전설비·자동화재탐지설비·상수도소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신보조설비를 제외한다) : 3년

4. 플랜트 및 기계장치 : 3년

5. 부지정지 : 2년

6. 그 밖의 토목공사 : 1년

7. 조경시설물 또는 조경식재공사 : 2년

8. 전문공사

- 가. 실내의장·미장·타일·도장·창호 제작 또는 설치, 제2호 및 제3호 외의 건물내설비 : 1년
- 나. 토공·석공사 또는 조적·철물·급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스 또는 배연설비 : 2년
- 다. 방수·지붕 또는 판금·철근콘크리트·승강기 또는 인양설비 : 3년

②각 공종 간에 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 하자담보책임기간을 정하여야 한다.

제78조(하자검사) ①계약담당자는 제77조에 의한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다. 이 경우 하자사항이 발견된 때에는 지체없이 필요한 조치를 하여야 한다.

②제1항에 의한 하자검사가 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사(단순유지보수공사를 제외한다)인 경우에는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다.(2016.

1.1. 개정)

③제1항 및 제2항에 의하여 하자를 검사하는 자는 해당 공사에 대한 하자보

수관리부를 비치하고 필요한 사항을 기록하여야 하며, 검사를 종료한 때에는 다음 각 호의 사항을 기재한 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 2천만원 이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

1. 공사명 및 계약금액
2. 계약상대자
3. 준공년월일
4. 하자발생내용 및 처리사항
5. 그 밖의 참고사항

제79조(하자보수보증금) ①규정(모범안) 제18조에 의한 하자보수보증금은 제77조 각 호에 의한 공중(각 공중 간에 하자 책임을 구분할 수 없는 경우에는 주된 공중을 말한다)구분에 의하여 다음 각 호와 같이 납부하게 하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우에는 납부하지 아니하게 할 수 있다.

1. 조경공사 : 100분의 5
2. 건물공사, 냉·난방설비 및 이와 유사한 공사 : 100분의 3
3. 그 밖의 경미한 공사 : 100분의 2

②제1항에 의한 하자보수보증금을 해당 공사의 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급하기 전까지 하자보수보증금납부서와 함께 납부하게 하고 제77조에 의한 하자담보 책임기간동안 보관하여야 한다.

③규정(모범안) 제18조제1항의 단서에 의하여 하자보수보증금의 납부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 제52조제4항에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우
2. 계약금액이 2천만원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사는 제외한다)
3. 그 밖에 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하는 경우

④제52조제3항 및 제55조의 규정은 하자보수보증금의 납부 및 조합 귀속의 경우에 이를 준용한다.

⑤용역, 물품제조·구매 등 공사 이외의 경우에 있어서도 하자보수보증금이 필요하다고 인정할 때에는 공사의 경우에 준하여 처리할 수 있다.

(2016.1.1. 개정)

제80조(계약기간의 연장) 계약담당자는 다음 각 호의 1의 사유로 인하여 계약상대자로부터 계약기간의 연장요청이 있을 때에는 계약기간 연장요청서 및 사유서를 받아 해당 계약기간을 연장할 수 있다. 다만, 제3호에 의한 경우에는 조합의 승낙서로서 갈음하며, 제4호의 경우 6월 이내에서 연장할 수 있다. 또한, 제3호 및 제5호의 경우에는 계약상대자가 계약기간의 연장을 요청하기 전이라도 계약담당자가 필요하다고 인정하면 연장할 수 있다.(2012.4.13, 2019.5.15. 개정)

1. 천재지변 등 불가항력적인 사유에 의한 경우
2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요자재의 공급이 지연되어 계약기간 내에 이행이 불가능한 경우
3. 조합의 책임으로 계약이행이 지연되었거나 중단된 경우
4. 처분대금납부가 매수자의 일시적 자금부족에 기인하고, 계약이행의사와 능력이 인정되는 경우
5. 그 밖의 계약상대방의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

제81조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당자는 규정(모범안) 제 19조에 의하여 물가변동으로 인한 계약금액을 조정할 경우에는 해당 계약을 체결한 후 90일 이상 경과하고 동시에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 계약금액을 조정할 수 있다. 이 경우 계약금액의 조정이 있는 후 조정 기준일(조정사유가 발생한 날을 말한다)부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.(2005.12.27. 개정)

1. 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을, 2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 직전 조정기준일을 말한다)을 기준으로 하여 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격 등의 등락으로 인하여 산출된 품목조정률이 100분의 3 이상 증감된 때 (2005.12.27. 개정)
2. 입찰일을 기준으로 하여 기획재정부장관이 정하는 지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 때(2005.12.27, 2012.4.13. 개정)

②제1항제1호에 의한 품목조정률과 이에 관련된 등락폭 및 등락률 산정은 다음 각 호의 산식에 의한다. 이 경우 품목 또는 비목 및 계약금액 등은 조정 기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 하며, "계약단가"라 함은 각 품목 또는 비목의 계약단가를, "물가변동당시가격"이라 함은 물가변동 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을, "계약체결당시가격"이라 함은 계약체결 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을 말한다.(2005.12.27, 2012.4.13. 개정)

$$1. \text{품목조정률} = \frac{\text{각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액}}{\text{계약금액}}$$

$$2. \text{등락폭} = \text{계약단가} \times \text{등락률}$$

$$3. \text{등락률} = \frac{\text{물가변동당시가격} - \text{계약체결당시가격}}{\text{계약체결당시가격}}$$

③제1항제1호의 등락폭을 산정함에 있어서는 다음 각 호의 기준에 의한다. (2012.4.13. 개정)

1. 물가변동당시가격이 계약단가보다 높고 동 계약단가가 계약체결당시가격보다 높을 경우의 등락폭은 물가변동당시가격에서 계약단가를 뺀 금액으로 한다.

2. 물가변동당시가격이 계약체결당시가격보다 높고 계약단가보다 낮을 경우의 등락폭은 영으로 한다.

④제1항제2호에 따른 지수조정률은 계약금액(조정기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 한다)의 산출내역을 구성하는 비목군 및 다음 각 호의 지수 등의 변동률에 따라 산출하되, 지수조정률의 산출요령 등은 기획재정부장관이 정하는 바에 의한다.(2012.4.13. 개정)

1. 한국은행이 조사하여 공표하는 생산자물가지분류지수 또는 수입물가지수
2. 정부·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 기획재정부장관이 지정한 공공기관이 결정·허가 또는 인가하는 노임·가격 또는 요금의 평균지수 (2012.4.13. 개정)

⑤계약금액을 조정함에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가(이하"물가변동적용대가"라 한다)에 품목조정률 또는 지수조정률을 곱하여 산출하되, 계약상 조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 이를 물가변동적용대가에서 제외한다. 다만, 조합의 책임있는 사유 또는 천재지변 등 불가항력의 사유로 이행이 지연된 경우는 물가변동적용대가에 이를 포함한다.

⑥동일한 계약에 대하여는 제1항제1호 및 제2호를 동시에 적용할 수 없으며, 계약체결 시 그 중 하나의 방법을 택하여 계약금액을 조정할 수 있다는 내용을 계약서에 명시하여야 한다.

제82조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당자는 규정(모범안) 제19조에 의한 공사계약에 있어서 설계의 변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 해당 계약금액을 조정할 수 있다.

②제1항에 의한 계약금액의 조정은 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 의한다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약상대자가 당초의 계약을 체결한 후 조합에 제출하여 승인받은 공사비내역서상의 단가(이하 이 조에서 "계약단가"라 한다)로 한다. 다만, 계약단가가 제7조에 의한 예정가격의 단가(이하 이 조에서 "예정가격단가"라 한다)보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.(2019.5.15. 개정)
2. 계약단가가 없는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 한다.
3. 조합에서 설계변경을 요구한 경우에는 제1호 및 제2호에 불구하고 증가된 물량 또는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약상대자와 협의하여 결정한다. 다만, 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰

를을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.(2012.4.13. 개정)

③계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약상대자가 당초의 계약을 체결한 후 조합에 제출하여 승인받은 공사비내역서상의 일반관리비율 및 이윤율에 의하되, 제10조에서 정한 율을 초과할 수 없다.

④제1항에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당자는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다.(2012.4.13. 신설)

⑤제1항부터 제3항까지는 제조·용역 등의 계약에 있어서 계약금액을 조정하는 경우에 이를 준용할 수 있다.(2012.4.13. 신설)

제83조(그 밖의 계약내용 변경으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당자는 규정(모범안) 제19조에 의한 공사·제조 등의 계약에 있어서 제81조 및 제82조에 의한 경우 외에 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정할 수 있다.

②제1항에 의한 경우에는 제82조 제3항을 준용한다.

제84조(공사의 분할계약금지) 계약담당자는 동일구조물 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.(2012.4.13. 개정)

1. 다른 법률에 의하여 다른 업종의 공사와 분리발주할 수 있도록 규정된 공사
2. 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 분할시공함이 효율적인 공사
3. 하자책임 구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없는 공사로서 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 다음 각 목의 공사(2016.1.1, 2019.5.15. 개정)

가. 설계서가 별도로 작성되는 공사 (2016.1.1. 신설)

나. 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사 (2016.1.1. 신설)

제85조(개산계약) ①계약담당자는 규정(모범안) 제21조에 의하여 개산계약을 체결하고자 할 때에는 미리 개산가격을 결정하여야 한다.

②계약담당자는 제1항에 의하여 개산계약을 체결하고자 할 때에는 입찰 전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간 등을 고려하여 원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며, 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.(2012.4.13. 신설)

③계약담당자는 제1항에 의하여 개산계약을 체결한 때에는 계약의 이행이 완료된 후 제7조에 의한 기준에 따라 정산하여야 한다.(2012.4.13. 개정)

제86조(지체상금) ①계약담당자는 계약상대자가 계약기간 내에 계약을 이행하지 아니한 경우에는 계약금액에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 율과 지체일수를 곱한 지체상금을 현금으로 받아야 한다.

1. 물품의 제조 및 구매(제24조제3항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다) : 1,000분의 1.5 (2012.4.13. 개정)
2. 공사 : 1,000분의 1
3. 운송·보관 및 양곡가공 : 1,000분의 5
4. 물품의 수리·용역·가공·대여(제24조제3항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 그 밖의 사항 : 1,000분의 2.5 (2012.4.13. 개정)

②제1항에 의한 경우에 기성부분 또는 기납부분을 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 공제할 수 있다. 다만, 기성부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 제조 또는 공사에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

③지체가 조합의 사정에 의하거나 천재지변 또는 그 밖의 불가항력적인 사유 등으로 부득이 하다고 인정하여 계약기간을 연장하였을 경우에는 지체상금을 감면할 수 있다.

④처분의 경우 대금납부기한을 연기할 경우 미납금액에 대하여 여신기준금리(금융투자협회에서 고시하는 매일의 91일물 CD유동수익률의 증가수익률을 최근 10영업일간 평균한 수익률인 3개월 CD 기준 금리를 말한다)를 적용하여 지연배상금을 미리 받으며, 기한연기 승인없이 지체한 경우에는 일반자금대출연체이율을 적용한다.(2021.5.3. 개정)

제87조(계약의 해제·해지·부활) ①계약보증금의 귀속사유가 발생하고 해당 계약보증금을 조합에 귀속시키는 경우에는 계약에 특별히 정한 것이 없는 한 해당 계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지하여야 한다.

②제86조제1항에 의한 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금상당액(면제된 계약보증금을 포함한다)에 달하는 경우로서 계약상대자의 귀책사유로 인하여 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 때에는 계약보증금을 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

③처분의 경우 매매계약을 해제한 후에 처분 전까지 전(前)매수자가 미납잔대금, 지연배상금 및 그 밖의 일체의 비용을 완납하고 계약의 부활을 요청하는 때에는 이에 응할 수 있다.

제88조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ①계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(계약상대자 또는 입찰자의 대리인·지배인 및 그 밖의 사용인을 포함한다)가 있을 경우에는 해당 사실이 있는 후 지체없이 1월 이상 2년 이하의 범위 내에서 해당 계약상대자 또는 입찰자의 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

1. 부실시공 또는 부실설계를 한 자
2. 「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「정보통신공사업법」 그 밖의 다른 법령에 의한 하도급의 제한규정에 위반(하도급통지의무 위반의 경우를 제외한다)하여 하도급한 자 및 조합의 승인없이 하도급을 하거나 승인을 얻은 하도급조건을 변경한 자
3. 계약을 이행함에 있어서 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자 또는 조사설계용역계약 또는 원가계산용역에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 아니한 자 (2002.10.10. 개정)
4. 공사·물품제조 등의 경우 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 의한 안전·보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 가한 자 (2002.10.10. 개정)
5. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자
6. 경쟁입찰에 있어서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자
7. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부당하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자 (2002.10.10. 개정)
8. 예정가격을 공개하였음에도 낙찰범위를 벗어난 금액으로 입찰한 자 및 그 밖의 고의로 무효의 입찰을 한 자
9. 입찰참가신청서 또는 입찰참가승낙서를 제출하고도 정당한 이유없이 해당 연도 중 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자
10. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자
11. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자
12. 적격심사제에 의한 낙찰자 선정 시 정당한 사유없이 계약이행능력의 심사 필요 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자 (2002.10.10. 신설)
13. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격제한 요청이 있는 자 (2002.10.10. 신설)
14. 청렴계약제 대상계약의 경우 청렴계약서약내용을 위반한 자 (2002.10.10. 신설)

②제1항에 의한 입찰참가자격제한의 세부기준은 별표와 같다.

③제1항에 의하여 입찰참가자격의 제한을 받은 자가 법인 또는 그 밖의 단체인 경우에는 그 대표자, 중소기업협동조합인 경우에는 그 원인을 직접 야기시킨 조합원에 대하여도 제1항의 규정을 적용한다. 다만, 대표자가 여러 명 있는 경우로 해당 입찰 또는 계약에 관한 업무를 관장하지 아니한 대표

자에 대하여는 그러하지 아니하다.

④제1항에 의하여 자격이 제한된 대표자를 사용하여 그 대표자가 입찰에 관여하는 경우에는 그 사용자에 대하여도 제1항을 적용한다

⑤계약담당자는 입찰참가자격을 제한한 때에는 다음 각 호의 사항을 관재업무담당부서의 장에게 통보하여야 한다.(2007.5.10. 개정)

1. 업체 또는 상호명·주소·성명(법인인 경우 대표자성명, 법인등록번호 등을 포함한다)·생년월일·사업자등록번호·관계법령상 면허 또는 등록번호(2016.1.1. 개정)

2. 입찰참가자격 제한기간

3. 입찰참가자격을 제한하는 제한사유

⑥계약담당자는 제5항에 의하여 부정당업자로 입찰참가자격 제한의 통보를 받거나 다른 법령에 의하여 입찰참가자격을 제한한 사실을 통보받은 때에는 입찰에 참가할 수 없도록 하여야 한다.

⑦계약담당자는 자격이 제한된 자가 상호·대표자변경 등의 방법으로 제한기간 내에 입찰에 참가하는 것을 방지하기 위하여 입찰참가자의 생년월일, 법인등록번호, 관계법령상의 면허 또는 등록번호 등을 확인하여야 한다.

⑧부정당업자가 수개의 위반행위를 하여 별표 각 호의 사유 중 2 이상에 해당하는 경우에는 그 중 무거운 제한기준에 의한다.

⑨계약담당자는 부득이한 사유가 없는 한 제1항에 의하여 입찰참가자격제한을 받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

제6장 대형공사계약

제89조(일괄입찰계약) 계약담당자는 대형공사 중 일괄입찰에 의하여 집행함이 유리하다고 인정되는 공사는 일괄입찰에 의하여 계약을 체결할 수 있다.

(2005.12.27, 2012.4.13. 개정)

제90조(대형공사 설계 심의 등) ①<삭제> (2012.4.13, 2016.1.1. 개정)

②대형공사 설계의 타당성 및 시공기술의 적정성 확보 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 조합에 설계자문위원회(이하 이 장에서"설계자문위원회"라 한다)를 구성한다.(2019.5.15. 개정)

③설계자문위원회의 구성 및 설치 등에 관한 사항은 조합장이 정한다.

제91조(일괄입찰의 입찰참가자격) 계약담당자는 다음 각 호의 요건을 갖춘 자에 한하여 일괄입찰에 참가하게 하여야 한다. 다만, 각 호의 요건 중 하나만을 갖춘 자들이 공동으로 다음 각 호의 요건을 갖추어 일괄입찰에 참가하고자 하는 경우에는 이들의 입찰참가를 허용한다.(2005.12.27. 개정)

1. 「건설산업기본법」 제9조에 의하여 해당 공사의 시공에 필요한 건설업의 등록을 한 자일 것 (2005.12.27. 개정)
2. 「건설기술진흥법」 제26조에 의한 건설기술용역업자 또는 「건축사법」 제23조에 의하여 건축사사무소개설신고를 한 자일 것(2005.12.27, 2016.1.1, 2019.5.15. 개정)

제92조(일괄입찰의 입찰절차) ①일괄입찰은 기본설계입찰을 실시하여 제93조 제1항에 의하여 실시설계적격자로 선정된 자에 한하여 실시설계서를 제출하게 하여야 한다.

②일괄입찰자는 기본설계입찰서 또는 실시설계서에 다음 각 호의 구분에 따른 도서를 첨부하여 제출하여야 한다.

1. 기본설계입찰서의 경우
 - 가. 기본설계에 대한 설명서
 - 나. 그 밖에 공고로 요구한 사항
2. 실시설계의 경우
 - 가. 실시설계에 대한 구체적인 설명서
 - 나. 단가 및 수량을 명백히 한 산출내역서
 - 다. 그 밖에 참고사항을 기재한 서류

③<삭제>(2005.12.27.)

④계약담당자는 제2항에 의한 기본설계입찰서 또는 실시설계서를 제출받은 때에는 설계자문위원회에 해당 설계의 적격여부에 대한 심의 및 설계점수평가를 의뢰하여야 하며, 설계자문위원회는 기술적 타당성을 검토하고 설계의 적격여부를 명백히 한 서류 및 설계점수를 계약담당자에게 통지하여야 한다.(2005.12.27. 개정)

⑤설계자문위원회는 설계의 심의를 함에 있어서 기본설계입찰서 또는 실시설계서에 첨부된 도서가 입찰의 기본계획 및 지침의 내용이나 기본설계의 내용에 비추어 미비하거나 그 내용이 분명하지 아니한 경우에는 이에 대한 보완을 요구할 수 있다.(2005.12.27. 개정)

제93조(일괄입찰의 낙찰자 선정) ①계약담당자는 기본설계입찰에 있어서 제92조제4항에 의한 통지를 받은 때에는 입찰자 중 설계점수가 높은 순으로 최대 6인(적격으로 통지된 입찰자가 6인 미만인 경우에는 적격으로 통지된 모든 입찰자를 말한다)을 선정하여 기획재정부장관이 정하는 「적격심사기준」에서 낙찰자 결정에 관한 사항 또는 관련된 사항을 준용하여 별도로 정한 기준에 합당한 자를 실시설계적격자로 결정한다.(2007.5.10, 2012.4.13. 개정)

②계약담당자는 제92조제4항에 의하여 설계자문위원회로부터 해당 실시설계의 적격통지를 받은 때에는 그 실시설계서를 제출한 자를 낙찰자로 결정한다.

③계약담당자는 제2항에 의한 낙찰자 결정에 있어서 공사의 시급성 또는 그

밖의 특수한 사정으로 인하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 의한 실시설계적격자로 하여금 해당 공사를 공정별 우선순위에 따라 구분하여 실시설계서를 작성하게 할 수 있으며, 해당 실시설계서에 대하여 설계자문위원회로부터 실시설계 적격통지를 받은 때에는 그 실시설계적격자를 낙찰자로 결정하고 우선순위에 따라 공사를 시행하게 할 수 있다.(2005.12.27. 신설)

제94조 <삭제> (2005.12.27.)

제95조(설계비 보상) ①계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 전부 또는 일부에 대하여는 예산의 범위안에서 설계비의 일부를 보상할 수 있다.(2016.1.1. 개정)

1. 제93조에 따라 선정된 자 중 낙찰자로 결정되지 아니한 자 (2016.1.1. 신설)
2. 발주자의 귀책사유로 취소된 일괄입찰에 참여한 자 (2016.1.1. 신설)

제96조(설계변경으로 인한 계약금액 조정의 제한) ①일괄입찰에 대한 설계변경으로 계약내용을 변경하는 경우에도 조합에 책임있는 사유 또는 천재지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우를 제외하고는 그 계약금액을 증액할 수 없다.

②제1항의 경우에 계약금액을 조정하고자 할 때에는 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 의한다.

1. 감소된 공사량의 단가 : 제92조제2항에 의하여 제출한 산출내역서상의 단가 (2005.12.27. 개정)
2. 증가된 공사량의 단가 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 제1호에 의한 산출내역서상의 단가의 범위 안에서 계약당사자 간에 협의하여 결정한 단가
3. 제1호에 의한 산출내역서상의 단가가 없는 신규 비목의 단가 : 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가

제7장 보 칙

제97조(그 밖의 사항) 이 준칙 시행을 위한 세부사항은 조합장이 정하는 바에 의한다.

부 칙

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2000.12.21. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 체결된 계약에 대하여는 이 준칙에 의하여 체결된 계약으로 본다.

부 칙 (2002.10.10. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 체결된 계약에 대하여는 이 준칙에 의하여 체결된 계약으로 본다.

부 칙 (2005.12.27. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 체결된 계약에 대하여는 이 준칙에 의하여 체결된 계약으로 본다.

부 칙 (2006.9.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.5.10. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.4.13. 개정)

- 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.6.20. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.1.1. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.5.15. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.5.3. 개정)

제1조(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

제2조(부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자결정에 관한 경과조치) 제62조의 개정 준칙에도 불구하고 이 준칙 시행 전에 결정된 투자계획에 따른 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자결정에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

<별표>

부정당업자의 입찰참가자격 제한기준

1. 1년 이상 2년 이하의 범위 안에서 입찰참가자격을 제한하는 경우

- 가. 매우 현저하게 부실시공 또는 부실설계를 한 자
- 나. 계약의 이행을 매우 현저하게 조잡 [공사의 경우 하자담보책임기간 중 하자검사결과 하자보수 보증금에 대한 하자발생 누계금액 비율<이하"하자비율"이라 한다>이 100분의 300 이상인 때를 말한다] 또는 매우 현저하게 설계서와 달리 구조물 내구성 연한의 단축, 안전도의 위해를 가져오는 등 부당한 시공을 하거나 매우 현저하게 설계서상의 기준 규격보다 낮은 다른 자재를 사용하는 등 부정한 시공을 한 자
- 다. 공사·물품제조 등의 경우 안전대책을 소홀히 하여 사고가 발생함으로써 해당 사업장 외의 불특정다수인에게 인명피해를 입혔거나 사업장 외의 시설이 손괴되게 한 자
- 라. 「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「정보통신공사업법」 또는 그 밖에 다른 법령에 의한 하도급 제한 규정에 위반(하도급 통지의무 위반의 경우를 제외한다)하여 하도급한 자 및 농협의 승인없이 하도급을 하게 하거나 하도급 조건을 우월적인 지위를 남용하여 하도급자에게 불리하게 변경한 자
- 마. 공사(물품제조를 포함한다)에 있어 감리 소홀로 설계서와 달리 시공(물품의 경우에는 제조를 말한다)되거나 설계서상의 기준규격 등보다 낮은 자재를 사용하여 시공을 부정당하게 한 감리업체 (2016.1.1. 개정)
- 바. 청렴계약제 서약내용을 위반한 자

2. 6개월 이상 1년 미만의 범위 내에서 입찰참가자격을 제한하는 경우

- 가. 현저하게 부실시공 또는 부실설계를 한 자
- 나. 계약의 이행을 현저하게 조잡(하자비율이 100분의 200 이상 100분의 300 미만인 때를 말한다)하게 한 자 또는 현저하게 설계서와 달리 구조물 내구성 연한의 단축, 안전도의 위해를 가져오는 등 부당한 시공을 하거나 현저하게 설계서상의 기준규격보다 낮은 다른 자재를 사용하는 등 부정한 시공을 한 자
- 다. 사업장에서 산업안전보건법에 의한 안전·보건조치를 소홀히 하여 동시에

- 3인 이상의 근로자가 사망(의사의 최초 소견서상 전치 3월 이상인 부상자 2인은 사망자 1인으로 본다)하는 재해를 발생시킨 자
- 라. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자
- 마. 입찰참가자격에 관한 서류를 위조 또는 변조하여 낙찰된 자
- 바. 고의로 무효의 입찰을 한 자
- 사. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자
- 아. 청렴계약제 서약내용을 위반한 자

3. 1월 이상 6월 미만의 범위 내에서 입찰참가자격을 제한하는 경우

- 가. 부실시공 또는 부실설계를 한 자
- 나. 계약의 이행을 현저하게 조잡(하자비율이 100분의 100 이상 100분의 200 미만인 때를 말한다)하게 한 자 또는 현저하게 설계서와 달리 구조물 내구성 연한의 단축, 안전도의 위해를 가져오는 등 부당한 시공을 하거나 현저하게 설계서상의 기준규격보다 낮은 다른 자재를 사용하는 등 부정한 시공을 한 자
- 다. 다른 사람의 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자
- 라. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무수행을 방해한 자
- 마. 공사계약의 연대보증인으로서 하자보수를 요구받고도 정당한 이유없이 이에 불응한 자
- 바. 조사설계용역계약 또는 원가계산용역에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 아니한 자
- 사. 경쟁입찰에 있어서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자
- 아. 입찰참가신청서 또는 입찰참가승낙서를 제출하고 정당한 이유없이 해당년도 중 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자
- 자. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조 또는 변조한 자
- 차. 적격심사제에 의한 낙찰자 선정 시 정당한 사유 없이 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자
- 카. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 또는 하도급거래 공정화에 관한 법률에 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격제한 요청이 있는 자
- 타. 청렴계약제 서약내용을 위반한 자

공사관리준칙(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:5938)

[2000. 7. 1. 제정
2006. 11. 15. 개정
2014. 7. 28. 개정
2017. 11. 22. 개정
2020. 1. 3. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「계약규정」(이하 "규정"이라 한다)에 따라 본 조합공사의 공사관리 및 기술지원에 대한 업무처리 기준과 방법을 정함으로써 공사의 질을 향상시켜 시설투자의 효과를 높이는 것을 목적으로 한다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

제2조(적용범위) 조합의 공사관리 및 기술지원에 관하여는 법령·정관·규약 또는 다른 규정이나 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2014.7.28. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2014.7.28. 개정)

1. "공사관리"란 본 조합 시설물 건립(대수선, 개보수 등을 포함한다)을 위한 건설기술업무에 관한 사항을 직접 수행하는 업무를 말한다.(2014.7.28. 신설)(2020.1.3. 개정)
2. "기술지원"이란 중앙회가 본 조합 시설물 건립을 위한 설계도서 검토, 각종 검사 등의 건설기술업무에 관한 사항을 지원하는 업무를 말한다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
3. "계약담당자"란 규정 제3조에서 정하는 사람을 말한다.(2020.1.3. 개정)
4. "공사감독자"란 계약담당자가 책임감리 공사외의 공사업무를 수행하기 위하여 지정한 직원을 말한다.(2020.1.3. 개정)
5. "공사관리자"란 계약담당자가 책임감리 대상 공사업무를 수행하기 위하여 지정한 직원을 말한다.(2014.7.28, 2020.1.3. 개정)
6. "기술업무전결권자"란 「직무범위규정」에 의하여 기술업무의 전결권을 가진 사람 또는 전결권자로부터 위임을 받은 사람을 말한다.(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

7. "검사자"란 규정 제4조에서 정하는 바에 따라 계약담당자 또는 계약담당자가 검사업무를 위하여 지정한 사람을 말한다.(2020.1.3. 개정)
8. "감리자"란 관계법령에 의한 자격을 갖추고 해당공사에 대한 감리계약을 체결하여 감리(상주감리를 포함한다)업무를 수행하는 사람을 말한다.(2020. 1.3. 개정)
9. "상주감리"란 감리자 또는 감리자의 위임을 받은 감리보조자가 현장에 상주하여 감리업무를 수행하는 것을 말한다.(2020.1.3. 개정)
10. "책임감리"란 「건설기술 진흥법」에 의한 감리전문회사와 책임감리 용역계약을 체결하고, 계약담당자의 감독권한을 대행하여 감리업무를 수행하는 것을 말한다.(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
11. "감리원"이란 관계법령에 의한 자격을 갖추고 「건설기술 진흥법」에 의한 감리전문회사에 종사하면서 제10호의 책임감리업무를 수행하는 사람을 말한다.(2014.7.28, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
12. "계약상대자"란 관계법령에 의한 자격을 갖추고 본 조합과 공사계약을 체결하여 시공하는 개인 또는 법인을 말한다.(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
13. "설계도서"란 공사에 필요한 도면, 지방서, 공사비내역서, 산출근거서, 일위대가표 및 관계자료를 말한다.(2020.1.3. 개정)
14. "설계지침서"란 설계용역 계약체결시 계약목적물에 대한 설계도서 작성을 위하여 계약 담당자가 제시한 기본방침 및 참고사항을 기재한 서류를 말한다.(2020.1.3. 개정)
15. "기본설계도서"란 공사의 기본이 되는 주요내용을 설계지침서 및 부지현황조사서를 토대로 작성한 도면과 관계서류를 말한다. 다만, 건축설계 부분은 「건축사법」 제19조의3에 따라 국토교통부장관이 고시한 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」(이하 "「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」"이라 한다) 제5조제1호나목에서 정한 건축설계업무의 계획설계와 중간설계를 포함한다.(2014.7.28, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
16. "기본설계도서검토"란 배치, 입면, 평면, 단면계획 및 기계, 전기, 통신, 소방계통도, 공사비 개산서 등을 검토하는 것을 말한다.(2014.7.28. 신설)(2020.1.3. 개정)
17. "실시설계도서"란 기본설계도서에 따라 세부적으로 작성한 시공에 필요한 설계도면과 관계서류를 말한다.(2020.1.3. 개정)
18. "실시설계도서검토"란 설계도서의 내용 및 공사비의 구성 등 기술사항이 공사의 목적과 제기준에 적합한지의 여부를 검토 및 확정하는 업무를

- 말한다.(2014.7.28, 2020.1.3. 개정)
19. "현장설명"이란 입찰에 참가하고자 하는 자에게 공사의 개요·내용·기간 등 공사에 참고가 될 사항을 설명하는 업무를 말한다.(2020.1.3. 개정)
 20. "설계변경"이란 공사의 진행과정에서 당초 설계의 목적·형태 또는 기능을 변경함을 말한다.(2020.1.3. 개정)
 21. "설계변경도서"란 제20호에 따라 설계변경 된 공사의 변경 전·후 도면 및 공사비내역서 등을 말한다.(2014.7.28. 신설) (2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
 22. "설계변경도서검토"란 제출된 설계변경도서에 의한 검토를 말한다.(2014.7.28. 신설) (2020.1.3. 개정)

제2장 공사관리 업무 처리절차

제4조(공사관리업무) ①공사관리 업무처리 절차는 별표 1의 업무처리 절차도에 따라 수행하되, 계약담당자가 처리하여야 할 공사관리업무에 관한 주요내용은 다음 각 호와 같다.(2014.7.28. 개정)

1. 공사 시행계획을 세우고 설계도서 작성에 필요한 설계지침서를 작성한다.
 2. 설계지침서가 완성되면 설계자 선정방법을 확정하고 설계용역계약 체결후 설계도서를 작성한다.
 3. 설계도서에 대한 기술검토와 공사입찰에 따른 현장설명을 시행한다.
 4. 공사계약을 체결하고 계약상대자로부터 제출받은 소정의 서류를 검토한다.
 5. 공사의 감독업무를 위하여 감리자 및 공사감독자를 선정한다.
 6. 시공중 확인이 필요한 부분에 대한 각종검사(주요공정, 기성부분, 예비준 공검사, 준공검사 등을 말한다)를 시행한다.(2006.11.15. 개정)
- ②규정 및 「계약사무처리준칙」에 따라 수의계약에 의할 수 있거나 계약담당자가 특히 필요하다고 인정하는 공사에 대하여는 제1항 공사관리 업무처리 절차의 일부를 생략할 수 있다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

제3장 설계도서 작성

제5조(설계지침서) 설계지침서에는 현지조사에 의한 시설물의 규모·대지 및 주위여건 등을 감안하고 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.(2014.7.28. 개정)

1. 시설물의 위치·규모·구조 및 사용자재의 개요

2. 기계·전기·소방·정보통신설비의 개요
3. 공사비 예산액(2014.7.28. 개정)
4. 공사기간 및 공정개요
5. 설계기간
6. 그 밖에 기본설계도서 작성에 필요한 사항

제6조(설계도서 작성) ①설계도서는 설계지침서와 국토교통부장관이 고시하는 「건축물의 설계도서 작성기준」 등 관련 고시 또는 지침에서 정한 설계도서 작성기준을 기초로 하여 기본설계도서(건축부분은 계획설계도서와 중간설계도서로 구분한다)와 실시설계도서로 구분 작성하여야 한다. 다만, 계약담당자가 필요하다고 인정하는 경우에는 기본설계도서의 작성을 생략할 수 있다. (2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

②계획설계도서, 기본설계도서, 실시설계도서에 포함되는 설계도서는 다음과 같다.(2006.11.15. 개정)

1. 계획설계도서(건축부분) (2006.11.15. 신설)
 - 가. 건축계획서(건물배치 및 평면계획 도면을 포함한다) (2020.1.3. 개정)
 - 나. 인허가절차 및 제반법규검토서
 - 다. 구조, 기계설비, 조경 계획서
 - 라. 그 밖에 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 별표 2에서 정하는 계획설계 도서내용(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)
2. 기본설계도서(건축부분은 중간설계도서를 포함한다) (2006.11.15, 2020.1.3. 개정)
 - 가. 부지현황조사보고서
 - 나. 설계설명서
 - 다. 안내도, 배치도, 평면도, 입면도, 일반단면도, 실내외마감재료표
 - 라. 기계, 전기, 정보통신, 소방설비의 추정용량계산서, 계통도, 장비배치도, 설계설명서 등
 - 마. 공사비 개산서
 - 바. 투시도 및 사진
 - 사. 그 밖에 설계용역 대가기준에서 정하는 설계도서(2006.11.15. 신설)
3. 실시설계도서(2006.11.15. 개정)
 - 가. 배치도, 주차계획도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도, 구조설계도, 실내외마감표, 기계·전기·소방·정보통신 설비도면, 부대시설 설계도(옥외시설 설계도를 포함한다) (2017.11.22. 개정)
 - 나. 구조계산서

다. 시방서(일반시방서 및 특기시방서를 포함한다) 및 현장설명서

(2020.1.3. 개정)

라. 공사비내역서

마. 수량산출근거서, 일위대가표, 단가비교표, 토적계산서, 부하계산서, 조도계산서, 열량계산서 등

사. 그 밖에 설계용역 대가기준에서 정하는 설계도서(2006.11.15. 신설)

제6조의2(설계도서 검토) ①계약담당자는 제6조의 설계도서 작성 단계별로 스스로 이를 검토 하거나 소속직원에게 그 업무를 위임하여 검토하여야 한다. 다만, 건축부분의 계획설계도서는 제외한다.(2006.11.15. 신설)(2014.7.28. 개정)
②제22조제2항에서 정한 고정투자 심의대상에 해당하는 고정투자를 시행하거나 같은 조 제3항에 따라 설계도서검토 및 각종 검사(이하 통틀어"제22조에서 정한 기술지원 대상 업무"라 한다)를 하는 경우에는 기술업무전결권자의 지원을 받아야 한다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22. 개정)

제7조(설계 및 감리보수기준) ①공사에 수반한 설계 및 감리용역대가의 산출기준은 다음 각 호의 사항을 참고하여 결정할 수 있다. 다만, 각 공사관련 해당 법령 또는 기준에서 그 대가기준을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령 또는 기준이 정하는 기준에 의한다.(2006.11.15. 단서신설)(2014.7.28, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

1. 건축, 토목, 기계설비공사부분 : 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」, 「건설기술 진흥법」 제37조제1항에 따라 국토교통부장관이 고시하는 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 등(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)
2. 전기공사부분 : 「전력기술관리법」 제12조의2 제1항, 제14조제5항에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 「전력기술관리법 운영요령」 등 (2006.11.15, 2017.11.22. 개정)
3. 소방공사부분 : 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 「엔지니어링사업대가의 기준」에서 정하는 실비정액가산방식 등(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)
4. 정보통신공사부분 : 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 「엔지니어링사업대가의 기준」에서 정하는 실비정액가산방식 등(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

②삭제 (2014.7.28.)

제8조(설계협의회) ①계약담당자는 설계를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 설계협의회를 구성하여 심의할 수 있다.(2014.7.28. 개정)

②설계협의회 구성 및 운영방법은 계약담당자가 따로 정하는 방법에 의한다.
(2014.7.28. 개정)

제9조(공사원가 계산방법) ①공사원가 계산방법은 규정 및 「계약사무처리준칙」에 의하되, 이에 규정하고 있지 아니한 사항은 기획재정부계약예규 「예정가격작성기준」 등 예산회계 관련 기준에서 정하는 바에 따른다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

②재료량, 노무량 및 일위대가 작성은 국토교통부훈령「건설기술진흥업무 운영규정」에 따라 건설공사표준품셈 관리기관인 한국건설기술연구원에서 매년 발간하는 「건설공사 표준품셈」에서 정한 바에 따른다.(2017.11.22. 개정)

③자재의 가격은 법령에 의한 통제가격을 우선 적용하고, 조달품목은 조달청이 조사하여 인터넷에 게재한 가격, 그 밖의 품목은 기획재정부에 등록된 전문가가격조사기관의 물가조사가격 또는 업체견적가격을 적용한다.(2006.11.15. 신설) (2014.7.28. 개정)

④노임단가는 「통계법」 제15조, 제18조에 따라 통계작성지정기관인 대한건설협회가 작성하고 통계청장이 승인한 시중노임단가를 적용한다.(2017.11.22. 개정)

⑤계약담당자는 공사를 발주할 경우 주요자재의 품질, 수급현황 및 공사현장여건 등을 종합적으로 고려하여 특히 지급함이 필요하다고 인정되는 자재에 대하여 이를 지급자재로 처리할 수 있다.

제4장 공사발주

제10조(현장설명) ①계약담당자는 공사입찰에 따른 현장설명을 할 경우에는 「계약사무처리준칙」에서 정하는 바에 따라 실시하며, 설계자의 협조를 받아 실시하고, 현장설명서를 작성하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 현장설명이 필요없다고 인정될 경우에는 그러하지 아니하다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

②제1항의 현장설명시 입찰공고 내용에 따라 참가자격여부를 확인하고 기록하여 이를 현장설명서와 함께 계약관계서류로 붙여야 한다.

③제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는 경우에는 기술업무전결권자에게 지원을 요청할 수 있다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

제11조(공사비내역서 및 예정공정표 검토) ①계약담당자는 계약체결 후 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 제출받아 검토하여야 한다.(2014.7.28. 개정)

1. 공사비내역서

2. 예정공정표

3. 현장대리인계(기술자격증 사본을 첨부한다)

4. 착공계

5. 안전, 환경 및 품질 관련 현장관리계획서(2014.7.28. 신설)

②계약담당자는 계약상대자로부터 당초 공사발주를 위한 공사비내역서 등의 기초자료 제공 요청이 있을 경우 이에 응할 수 있으며, 제1항 각 호의 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 조정을 요구할 수 있다.(2006.11.15. 개정)

③계약담당자는 계약상대자가 제출한 구비서류 중 공사비내역서와 예정공정표는 공사감리자의 협조를 받아 검토·처리할 수 있다.

④계약담당자는 현장대리인이 관계법령에서 정한 기준에 적합한지를 확인하여야 한다.

제12조(산업안전보건관리비 및 사회보험료, 환경보전비 등 확인) ①계약담당자는

「산업안전보건법」 제30조, 같은 법 시행령, 시행규칙 및 고용노동부장관이 고시한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 공사비내역서에 건설공사 산업안전보건관리비를 반영한 공사에 대하여 공사진행 정도에 따라 안전관리비의 사용내역을 확인하여 사용기준에 미달될 경우 계약상대자에게 필요한 조치를 하여야 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 안전관리비 사용내역서를 제출받아 정산한다.(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

②계약담당자는 「건설산업기본법」 제22조제7항에 따라, 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 반영한 공사에 대하여 계약상대자로부터 공사착공 및 준공단계에서 관련보험에 대한 해당 공사의 가입 및 납입증명자료를 제출받고, 미제출시에는 계약상대자에게 필요한 조치를 하여야 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 가입 및 납입증명자료를 제출받아 정산한다.(2014.7.28, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

③계약담당자는 「건설기술 진흥법」 제66조제3항에 따라 공사비내역서에 환경관리에 필요한 비용을 반영한 공사에 대하여 계약상대자로부터 건설공사 현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용과 해당 현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용에 대한 사용계획을 제출받아 사용내역을 확인 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 환경보전비 사용내역서를 제출받아 정산한다.(2006.11.15. 신설)(2014.7.28,

2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

④계약담당자는 「건설산업기본법」 제34조제2항에 따라 하도급대금 지급보증서를 발급하는 경우 공사비내역서에 하도급대금 지급보증서발급수수료 및 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 등을 반영한 공사에 대하여 계약상대자로부터 납입증명자료를 제출받고, 미제출시에는 계약상대자에게 필요한 조치를 하여야 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 납입증명자료를 제출받아 정산한다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22. 개정)

제5장 공사감리 및 감독

제13조(공사감독자 및 공사감리자 지정) ①계약담당자는 소속 직원 중에서 공사관리 경험이 있고 업무수행 능력이 우수한 사람을 공사감독자로 지정하여 공사 착공단계부터 준공일까지의 제반 공사감독업무를 수행하도록 한다.

(2006.11.15, 2014.7.28, 2020.1.3. 개정)

②계약담당자는 공사감독자로 지정된 사람에 대하여 준공일까지 특별한 사유가 없는 한 교체하지 아니하도록 하며, 과중한 다른 업무부여로 인하여 공사감독자의 업무가 소홀히 되지 아니하도록 하여야 한다.(2006.11.15, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

③계약담당자는 공사감독자를 교체할 때에는 후임 공사감독자로 하여금 공사전반에 대한 인계·인수를 명확히 하도록 공사감리자 및 계약상대자 입회하에 인계인수서를 작성하여야 한다

④계약담당자는 관계 법령에서 정하는 규모이상의 공사에 대하여는 공사감리자를 선정하여 일반 감리(상주감리를 포함한다)업무를 수행하게 하여야 하며, 관계법령에서 정하는 책임감리 대상공사 중 특별히 중요하다고 인정하는 경우에는 감리전문회사를 선정하여 책임감리업무를 수행하게 할 수 있다.

⑤제4항에서 정하는 규모외의 공사라 할지라도 계약담당자가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사감리자를 선정하여 감리(상주감리를 포함한다)를 실시할 수 있다.

제14조(감리자 및 감리원의 업무) ①계약담당자는 감리자 및 감리원이 다음 각 호의 업무를 수행하도록 하여야 한다.(2014.7.28. 개정)

1. 일반 및 상주감리의 경우에는 관계법령 및 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」, 공사감리용역지침서, 그 밖의 감리용역계약내용에 따른 감리자의 업무(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

- 가. 설계도서 및 공사계약 내용과 일치하게 시공하는지 여부의 확인 및 보고
 - 나. 계약상대자가 제출한 공사비내역서와 예정공정표 검토 및 의견 제시
 - 다. 계약상대자가 제출한 시공도, 모형, 재료, 공사용기계 및 기구와 마감
견본 등이 설계도서의 내용과 일치하는지 여부의 확인 및 보고
 - 라. 기성부분 및 준공확인 보고
 - 마. 허가관서에 제출하는 제반신고서 제출
 - 바. 공사현장 안전지도
 - 사. 공정보고 및 보고서 작성
 - 아. 지급자재 관리지도(제작도면 검토·승인, 제작·중간검사 등을 말한다)
 - 자. 감리일지 기록
 - 차. 구조물의 위치와 규격의 적합성 확인
 - 카. 설계변경의 적합성 확인
 - 타. 하도급에 관한 타당성 검토
 - 파. 시험성과의 확인
 - 하. 감리계약 내용에 따른 감리업무
 - 거. 그 밖에 공사의 질적향상을 위하여 필요한 사항
2. 책임감리의 경우에는 공사감리 용역지침서 및 「건설기술 진흥법」 제49조 제2항, 국토교통부장관이 고시한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에서 정한 책임건설사업관리기술자의 업무(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)
3. 상주공사 감리대상외의 공사감리(일반공사감리를 포함한다)의 경우에도 다음의 공사시에는 감리자(건축사 또는 건축사보)가 공사현장에 상주하여 공사감리를 하도록 하여야 한다.
- 가. 터파기 공사
 - 나. 외벽, 지붕, 슬래브 등의 주요구조부 공사 및 기초 철근배근공사
 - 다. 단열, 방수, 방습 등 주요 취약부 공사
 - 라. 그 밖에 건축물의 규격 및 품질관리상 필요한 주요 부분의 공사
- ②감리자의 업무는 준공검사(행정기관 및 자체검사를 포함한다)의 지적사항이 시정완료 됨으로써 종료된다.(2017.11.22. 개정)
- ③책임감리의 경우 감리원의 업무종료는 「건설기술 진흥법」에서 정하는 기준에 의한다.(2017.11.22. 개정)
- 제15조(공사감독자 및 공사관리자의 업무) ①공사감독자는 다음의 업무를 수행한다.(2014.7.28. 개정)
- 1. 공사가 계약내용대로 시공되는지 확인·지도

2. 공사진도 확인관리 및 보고
 3. 각종검사(자재검수를 포함한다)의 입회 및 검사사항의 이행여부 확인
 4. 지급자재 관리사항 확인
 5. 예정공정표 및 공사비내역서 검토
 6. 감독일지 작성(다만, 상주감리 및 책임감리인 경우에는 생략할 수 있다)
 7. 감리자가 계약대로 업무를 수행하고 있는지 확인
 8. 설계변경과 관련된 사항에 대한 검토, 확인(2014.7.28. 개정)
- ②책임감리시 공사관리자는 해당공사의 수행에 따른 업무연락 및 문제점과약, 민원해결, 감리원의 지도관리업무를 담당하며 공사추진 단계별 주요업무는 다음 각 호와 같다.(2014.7.28. 개정)
1. 공사착공단계
 - 가. 감리계약 체결에 관한 사항 중 다음 각 호에 해당하는 업무(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)
 - 1) 입찰참가자격 심사기준 작성
 - 2) 감리업무 수행계획서 및 감리원 배치계획서 검토
 2. 공사시행단계(2017.11.22. 개정)
 - 가. 감리원에 대한 근태상황 등의 지도·관리
 - 나. 감리원이 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 민원업무 및 인허가업무다. 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생할 경우 현지확인 및 검토보고
 - 라. 공사관계자회의 등에 참석 및 지시사항 전달·공사수행상 문제점 파악 보고
 - 마. 필요한 경우 기성부분 검사 입회
 3. 준공단계
 - 가. 준공검사시 입회
 - 나. 준공도서 등의 인수
 - 다. 하자발생시 현지조사 및 사후조치

제6장 검 사

제16조(검사의 종류 및 실시) ①계약담당자는 규정 및 「계약사무처리준칙」에서 정하는 바에 따라 스스로 이를 검사하거나 소속직원에게 그 업무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 감리자와 공동으로 다음 각 호와 같이 구분하여 검사를 실시하여야 한다. 다만, 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는 경우에는 기술업무전결권자의 지원을 받아야 한다.(2006.11.15,

2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

1. 주요공정검사는 기초검사, 흙막이검사, 각층별 철근배근 및 기계·전기·소방·정보통신 등 각종설비 배관검사, 공장제작검사, 마감상태 검사로써 단계적으로 실시하여야 한다.(2006.11.15, 2017.11.22. 개정)
2. 기성부분검사는 계약상대자의 검사요청에 의하여 실시하여야 하며 기성부분 인정한계는 실제로 자재를 사용하여 이루어진 부분과 현장에 반입된 가공자재로서 검사에 합격된 품목을 원칙으로 한다.
3. 예비준공검사는 공사의 최종점검을 위하여 준공검사 예정일 1개월전 또는 공정을 90%이상 일 때에 각 공사별로 실시하여야 한다.(2014.7.28. 개정)
4. 준공검사는 모든 시설에 대한 공사가 완료되고, 계약상대자로부터 준공계를 접수한 후 검사를 실시하여야 하며, 예비준공검사를 할 때에 지적사항 또는 조치사항이 있을 경우에는 이를 확인하고 공사비에 대한 정산을 실시하여야 한다.(2006.11.15, 2017.11.22. 개정)
5. 하자검사는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 검사를 실시하며 지적사항은 즉시 계약상대자에게 통보하여 보수를 완료하도록 하여야 한다.
6. 특별검사는 제1호부터 제4호까지의 검사 이외의 검사로서 특별한 사유가 발생하였을 때에 실시한다.(2020.1.3. 개정)
7. 외주용역검사는 특수한 기술과 전문적인 지식이 요구되는 공사 또는 안전 점검 등에 대하여 계약담당자가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 전문 업체에 의뢰하여 외주용역검사를 실시할 수 있다.

②제1항제1호부터 제5호까지의 검사업무를 기술업무전결권자에게 요청하였을 경우에는 검사자에게 예산의 범위안에서 출장여비를 지급함을 원칙으로 한다.
(2006.11.15, 2020.1.3. 개정)

③제1항제7호에 의한 외주용역검사를 실시할 경우의 용역비는 요청사무소의 부담으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 계약상대자의 책임에 속하는 사유로 인한 검사시에는 계약상대자의 부담으로 한다.

제17조(검사자의 업무 및 책임) ①검사자는 공사가 계약 설계도서와 동일하게 시공되었는지의 여부를 확인하고 시정·보완을 요하는 사항이 있을 경우에는 처리방안을 강구하고 검사서를 작성하여 계약담당자에게 통보하여야 한다.
(2014.7.28. 개정)

②준공검사자는 검사에 대한 책임을 져야 한다. 다만, 지하 또는 구조체에 매몰되어 확인이 불가능한 부분은 그 부분에 대한 해당 검사자의 책임으로 한다.(2020.1.3. 개정)

③계약담당자가 외부인을 검사자로 지정하였을 경우에는 해당 검사자로 하

여금 제1항 및 제2항에 의한 책임을 부담하도록 하여야 한다.(2020.1.3. 개정)
제18조(검사서 작성) 검사자는 검사서 작성을 하는 경우 검사서에 시공상태의
현황사진을 붙여야 한다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

제7장 공사 설계변경 및 공사기간 변경

제19조(공사 설계변경) ①공사감독자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때
에는, 계약상대자로부터 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내
역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 제출받아 이를 검토·확인한 후 그에
대한 검토의견서를 첨부하여 계약담당자에게 설계변경방침을 받은 후 시공
하여야 한다.(2020.1.3. 개정)

1. 계약상대자의 공사 시공이 현지여건이나 설계도서에 부합하지 아니하는 경우
2. 공사비의 절감과 건설공사 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요한
경우

②제1항에 따른 사유 또는 그 밖의 사유로 계약담당자가 당초의 공사내용을
변경하고자 하는 경우에는 변경 설계도서를 작성하여 계약금액을 조정하여
야 한다.(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

③제2항에도 불구하고, 계약담당자는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려
되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협
의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선
시공을 하게 할 수 있다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

④공사 설계변경과 관련하여 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는
경우에는 기술업무전결권자의 지원을 받아야 한다.(2014.7.28. 신설)(2017.
11.22, 2020.1.3. 개정)

제20조(공사비 정산) ①계약담당자, 검사자 또는 공사감독자가 업무수행중 발
견한 구조 및 기능상 경미한 사항으로서 계약금액이내에서 조정이 가능한
경우에는 우선 변경하고 준공시 정산할 수 있다.(2014.7.28. 개정)

②계약담당자는 정산시 변경사유에 대하여 사전에 공사감독자의 작업지시서,
감리 또는 감독일지, 각종 검사서 등 그 밖의 문서로 기록하게 하고 계약상
대자에게 통보하여야 한다.

③제1항에서 규정한 "경미한 사항"이란 공사 발주시 구분되는 각 공사별 계
약금액의 100분의 3이내의 금액에 해당되는 사항을 말하며, 제1항의 규정에
의하여 준공시 정산할 수 있는 금액은 계약금액의 100분의 3을 초과할 수

없다.(2006.11.15, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
제21조(공사기간 변경) 공사기간 변경은 「계약사무처리준칙」 제80조의 규정에 의하여 계약담당자 책임하에 변경한다.(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

제8장 기술지원 업무 처리절차

제22조(기술지원업무) ①기술지원 업무처리 절차는 중앙회에서 별도 정하는 기준에 의한다.(2014.7.28. 신설)

②계약담당자가 중앙회 회원지원담당부서 고정투자 심의대상에 해당하는 고정투자를 시행하는 경우에는 해당 심의를 신청하기 전에 건축 관련 법적기준, 건축규모 및 건축예산 적정성 등에 대한 기술업무전결권자의 사전 기술지원을 받아야 한다(2017.11.22. 개정)

③계약담당자는 건당 990㎡ 이상의 공사(축사시설을 제외한다) 시행에 대한 설계도서 검토(설계변경 검토를 포함한다)를 하는 경우에는 별표 2에서 정한 절차에 따라 중앙회 중앙본부 기술업무전결권자의 지원을 받아야 한다. 다만, 계약담당자가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 외주용역에 의하여 업무를 수행할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

④계약담당자가 제3항에 따라 기술업무전결권자의 지원을 받아 수행할 업무의 범위는 다음 각 호와 같다.(2017.11.22. 개정)

1. 신축 또는 증축 등의 설계(설계변경을 포함한다)도서 검토(2020.1.3. 개정)
 - 가. 기본설계도서검토 : 배치, 입면, 평면, 단면계획 및 기계, 전기, 통신, 소방계통도, 공사비 개산서 등을 검토
 - 나. 실시설계도서검토 : 설계도서의 내용 및 공사비의 구성 등 기술사항이 공사의 목적과 제기준에 적합한지의 여부를 검토 및 확정. 다만, 기술업무전결권자는 계약담당자가 제출한 실시설계도서에 대해 검토를 지원하며, 계약담당자는 검토내용에 대한 설계도서 최종 수정정보 및 확정을 수행한다.
 - 다. 설계변경도서검토 : 제출된 설계변경도서에 의한 검토. 다만, 기술업무전결권자는 계약담당자의 설계변경 방침확정 후 제출된 설계변경도서에 대해 공사비 단가의 적정성 등을 검토를 지원하며, 계약담당자는 검토내용에 대한 확정 및 계약금액 조정을 수행한다.
2. 각종 검사 : 계약담당자가 직접 또는 기술업무전결권자의 지원을 받아 수행

⑤계약담당자는 건당 990㎡ 미만의 공사에 대하여 공사 특성상 기술지원이 필요한 경우에는 중앙회 중앙본부 기술업무전결권자에 기술검토를 요청할 수 있다.(2020.1.3. 신설)

제23조(현장설명 지원) 계약담당자가 현장설명 지원을 요청할 경우에는 제22조에 따른 기술업무전결권자의 지원을 받을 수 있다.(2014.7.28. 신설)

제24조(검사의 실시) 계약담당자는 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는 경우 기술업무전결권자의 지원을 받아 감리자와 공동으로 제16조제1항과 같이 구분하여 검사를 실시하여야 한다. 다만, 기술업무전결권자는 인원 또는 기간의 제한 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 검사에 관한 사항을 계약담당자에게 위임할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22. 개정)

제25조(설계변경 절차) 계약담당자는 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는 경우 변경 설계도서를 작성하여 기술업무전결권자의 지원을 받아 계약금액을 조정하여야 한다. 다만, 시공상 설계변경 절차를 거칠 시간적 여유가 없는 경우에는 타당성여부를 기술업무전결권자에게 통보 후 우선 시행하고 추후 설계변경절차를 이행하여야 한다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22, 2020. 1.3. 개정)

제26조(그 밖의 사항) 계약담당자는 다음 각 호의 사항을 기술업무전결권자에게 제공할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22. 개정)

1. 제24조 단서에 따라 기술업무전결권자로부터 위임받은 검사에 대한 결과서
2. 준공검사시 지적된 사항에 대한 완료 결과서

부 칙 (2014.7.28.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.11.22.)

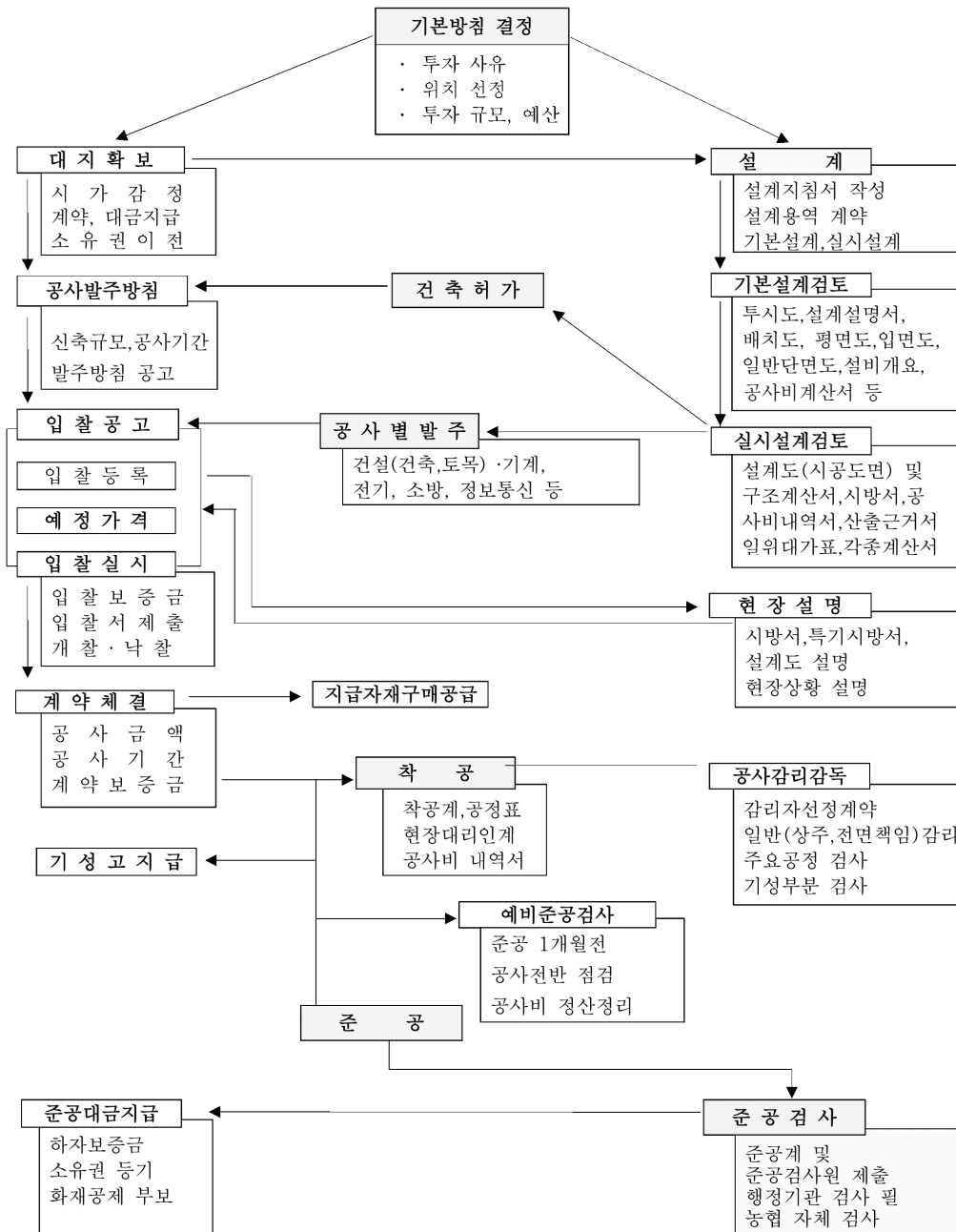
이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.1.3.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

<별표 1>

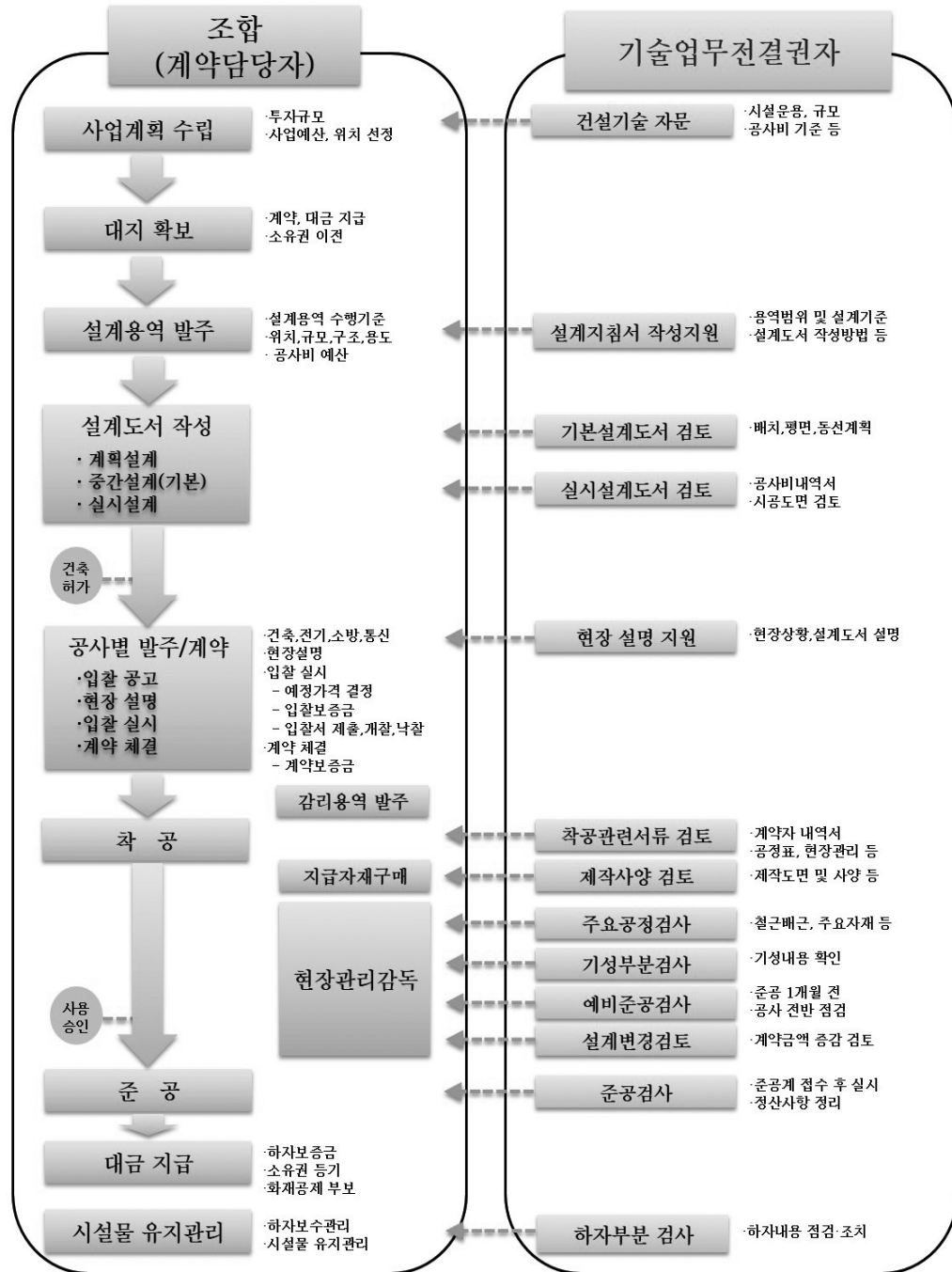
공사관리업무 처리 절차도



공사관리준칙(모범안)

<별표 2> (2020.1.3. 개정)

기술지원업무 처리 절차도



고정자산관리규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6086)

2000.	7.	1.	제정
2009.	7.	3.	개정
2011.	12.	1.	개정
2015.	7.	23.	개정
2022.	12.	30.	개정

제1절 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합이 소유하고 있는 고정자산 및 부외자산(이하 "자산"이라 한다)의 취득·유지·보관·운용과 처분의 적정을 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 자산의 취득, 처분 및 관리에 관하여는 법령·정관·규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "고정자산"이라 함은 조합이 업무용으로 보유·관리하고 있는 유형자산인 부동산(토지, 건물, 구축물 등), 동산(기계장치, 선박, 차량운반구, 공구기구비품, 가축)과 그 종물, 기타자산(임차 보증금 등), 무형자산을 말한다.
2. "부외자산"이라 함은 성질상 당연히 자산으로 취급되어야 하거나 자산으로 관리할 가치가 있는 자산이 재무상태표상 자산의 계정에는 계상되지 아니한 자산을 말한다.(2015.7.23. 개정)
3. "관리"라 함은 자산을 양호한 상태로 유지하고 취득·건축·수선·처분·보관·이동·이수관·임대·임차·멸실·재평가·감가상각 등에 의하여 자산을 효율적이고 적정하게 운용하는 것을 말한다.
4. "취득"이라 함은 자산을 매수·교환·수증·건축에 의하여 소유 또는 점유하거나 자산의 가치가 증가하는 것을 말한다.
5. "건축"이라 함은 건물, 구축물 기타 시설물을 신축·증축·개축·재축 또는 이전하는 것을 말한다.
6. "수선"이라 함은 소유 또는 점유하는 자산을 변경하여 그 가치를 증가시키는 것을 말한다.
7. "처분"이라 함은 자산을 매각·폐기·임차계약해지 등에 의하여 소유 또는 점유권리가 소멸 하는 것을 말한다.
8. "보관"이라 함은 자산의 소유 또는 점유하는 목적을 달성하기 위하여 점유 사용하는 것을 말한다.

9. "이수관"이라 함은 관리자와 보관자 상호간 또는 보관자 상호간에 자산을 이전하는 것을 말한다.
10. "멸실"이라 함은 자산의 존재 또는 가치가 완전히 소멸하는 것을 의미한다.
11. "임대"라 함은 임대계약에 의하여 자산을 타인에게 빌려 주는 것을 말하며, "임차"라 함은 임차계약에 의하여 자산을 타인으로부터 빌리는 것을 말한다.

제4조(관리자) ①자산의 관리자는 조합장(조합장이 비상임인 경우에는 상임이사)로 한다. 이하 같다) 으로 한다.

②관리자는 자산관리계획을 수립하고, 자산의 취득·건축·수선·처분·멸실 기타사무(보관사용은 제외한다)를 담당하며 소관사항에 관한 책임을 진다.

③관리자는 자산의 관리에 관한 책임한계를 명확히 하기 위하여 소속 직원중에서 자산관리 사무 취급자를 지정할 수 있다. 이 경우에 자산관리 사무취급자의 지정은 업무분장으로 같음할 수 있다.

제5조(보관자) ①자산의 보관자는 다음 각 호와 같다. 다만, 소관이 분명하지 아니한 자산은 본점의 보관자로 한다.(2015.7.23. 개정)

1. 본점 : 조합장(조합장이 비상임인 경우에는 상임이사) (2015.7.23. 개정)
2. 지사무소 : 지사무소장

②보관자는 고정자산의 효율적인 사용을 위하여 다음 각 호의 책임을 진다.

1. 자산의 현황파악 및 보관·시설물의 안전 및 보완유지
2. 자산의 청결 및 사용가능 상태유지

③보관사무취급자의 지정에 관하여는 제4조제3항의 규정을 준용한다.

제6조(직원의 행위제한) ①자산의 관리에 관한 사무에 종사하는 직원은 처분하는 자산을 취득하거나 자기의 소유물건과 교환하지 못한다.

②제1항의 규정에 위반한 행위는 무효로 한다.

제7조(관리자의 의무) 관리자는 그 소관에 속하는 자산에 관하여 선량한 관리자의 주의로 다음 각 호의 사항을 관리한다.

1. 고정자산관리대장과 부동산의 도면의 비치, 관리하는 자산에 변동사항이 있을 경우 그 사항의 기록 및 정비(농협고정자산시스템 입력처리를 포함한다)
2. 부동산의 소유권 기타 권리의 취득, 멸실 및 변동에 대하여 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치와 그 증서 보관
3. 토지경계상 필요한 지점에 경계표 설치
4. 건물과 동산에 대한 화재보험의 가입(기타 자산에 대하여도 필요할 경우 가입한다) (2015.7.23. 개정)

제8조(고정자산의 관리위임) ①관리자는 자산의 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우에는 타인에게 자산의 관리를 위임할 수 있다.

②제1항에 의하여 자산의 관리를 위임하고자 할 때에는 당해 자산을 관리할

수 있는 충분한 기술과 능력을 갖춘 자에게 하여야 한다.

제9조(보관자의 의무) ①보관자는 그 소관에 속하는 자산에 관하여 선량한 관리자의 주의의무로 보관하여야 한다.

②보관자는 자산목록을 비치하고 항상 점검·정비와 유지보존의 조치를 취하여야 한다.

③보관자는 소관부동산에 대하여 다음 각 호의 서류를 매년 1회이상 발급받아 권리변동 유무 등에 대한 사항을 확인하여야 한다.

1. 토지대장 또는 건축물대장(2015.7.23. 개정)
2. 토지 또는 건물등기부등본
3. 토지이용계획확인원 및 지적도(임야도)

제10조(보관자의 보고) 보관자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사실이 발생할 경우 관리자에게 이를 즉시 보고하여야 한다.

1. 소유권 또는 점유권 등 권리의 침해나 상실 또는 손상될 우려가 있을 때
2. 자산을 사용할 수 없거나 수선 또는 개조가 필요할 때
3. 기타 자산의 변동 또는 손실이 발생하였을 때

제2절 고정자산 취득 및 처분

제11조(부동산의 취득·처분) 토지, 건물, 구축물 및 기타 부동산은 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 취득하거나 처분한다. 다만, 정관 제49조제1항제7호에서 정한 금액(취득은 취득가액, 처분은 최근 월말 미상 각잔액 기준) 미만의 업무용부동산의 취득과 처분에 대하여는 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)

1. 현황(소재지, 연혁 등)
2. 지적도(임야도) 또는 대상물건의 구조(지적도<임야도>를 붙일 수 없을 때에는 그 사유를 밝히고 지도 또는 도면을 붙인다)
3. 면적, 수량
4. 취득 또는 처분사유
5. 취득 또는 처분방법
6. 취득 또는 처분예정금액
7. 시가감정평가서
8. 취득자원의 표시 및 자기자본 보완계획서
9. 관련 세법상 세 부담정도
10. 최근 월말 채무상대표(2011.12.1. 개정)
11. 취득시는 등기부등본, 건축물대장(2015.7.23. 개정)
12. 처분시는 자산분류번호, 취득일자, 장부금액과 감가상각누계액

(2015.7.23. 개정)

제12조(동산 등의 취득·처분) 동산과 무형고정자산 등은 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 취득하거나 처분한다. 다만, 정관제49조제1항제7호에서 정한 금액(취득은 취득가액, 처분은 최근 월말 미상각잔액 기준) 미만의 업무용동산 등의 취득과 처분에 대하여는 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)

1. 품명
2. 규격, 수량
3. 취득 또는 처분사유
4. 취득 또는 처분방법
5. 취득 또는 처분에정금액
6. 시가감정평가서 또는 가격의 공정성을 증명할 수 있는 증명서
7. 취득자원의 표시
8. 최근 월말 재무상태표(2011.12.1. 개정)
9. 처분시는 자산분류번호, 취득일자, 장부금액과 감가상각누계액

(2015.7.23. 개정)

제13조(불용결정 및 처분) ①관리자는 소관자산에 대하여 불용결정을 하고자 할 경우 그 사유를 명시하여 이사회의 의결에 의하여 조속한 시일내에 처분(중여를 포함한다)하여야 한다. 다만, 정관제49조제1항제7호에서 정한 금액(최근 월말 미상각잔액 기준) 미만의 업무용부동산과 업무용동산 등은 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)

②다음 각 호의 1에 해당하는 경우 불용자산으로 결정한다.

1. 내용연수가 경과하고 노후화 되어 더 이상 사용할 수 없는 자산
2. 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 자산
3. 수선을 요하는 것으로서 수선하는 것이 비경제적인 자산
4. 시설물에서 분리되어 활용할 수 없는 자산
5. 주된 자산이 사용불능 상태이거나 주된 자산을 처분한 후 새로 취득할 가능성이 없는 경우의 부속 자산
6. 새로운 동종제품의 발명 또는 기술적 발전으로 인하여 이미 취득한 동산이 진부화 또는 노후화하여 그 본래의 목적에 충분히 기여할 수 없다고 인정되는 자산
7. 기타 불용결정이 타당하다고 인정되는 자산

③불용결정된 자산은 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 매각
2. 국가·지방자치단체·교육기관·연구기관·기타 공익기관 등에 대하여 법인세법상 손금으로 인정되는 범위안에서 무상 증여 가능

3. 매각 또는 증여에 의하여 처분할 수 없다고 인정되는 자산은 제각처리후 폐기 처분
 - ④자산의 매각대금은 계약체결일로부터 6개월 이내에 전액을 납부하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부기간을 연장할 수 있다.
 1. 천재지변·전쟁 등 매수인에게 그 책임을 물을 수 없는 사고가 발생한 경우
 2. 조합의 필요에 의하여 매각자산을 일정기간 동안 조합이 계속하여 점유·사용할 목적으로 자산명도일과 매각대금의 납부기간을 계약시 따로 정하는 경우와 계약시에 정한 자산명도일을 연장하는 경우
 3. 그 밖에 계약체결일로부터 1년 이내에서 관리자가 필요하다고 인정하는 경우
 - ⑤제4항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 그 대금을 일시에 납부 하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 5년이하의 기간에 걸쳐 분할하여 납부하게 할 수 있다.
 1. 조합과 중앙회, 조합과 조합 사이에 자산을 매매할 경우
 2. 매각대금의 과다로 부동산 공매시 2회이상 유찰되어 수의계약에 의하여도 매수자가 없는 경우
 3. 그 밖에 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우
 - ⑥제4항의 규정에 의한 기일내에 매각대금을 납부하지 못하거나 제5항의 규정에 의한 분할납부의 경우에는 조합 일반자금대출 평균금리를 적용(기한연기 승인 없이 연체할 경우 일반자금대출 연체 이율을 적용한다)한 이자를 받는다.
- 제14조(건축 및 수선) 건물, 구축물 기타 시설물을 건축 또는 수선하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회의 의결을 얻어 처리한다. 다만, 정관제49조제1항제7호에서 정한 금액(건축비 및 수선비 기준) 미만의 업무용 부동산과 업무용동산 등은 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)
1. 물건소재지
 2. 대상물건의 구조
 3. 면적, 수량
 4. 건축 또는 수선사유
 5. 예정금액
 6. 공사에 있어서는 설계도서
 7. 건축 또는 수선자원의 표시
 8. 최근 월말 재무상태표(2011.12.1. 개정)

제3절 고정자산 운용

제15조(고정자산의 이동) ①보관자는 소관 사무소내의 자산의 이동에 관한 사항을 관장한다.

②관리자는 본점과 지사무소 또는 관내 지사무소 상호간의 자산의 이동에 관한 사항을 관장한다.(2015.7.23. 개정)

제16조(고정자산의 이수관) ①자산을 본점과 지사무소 또는 지사무소 상호간에 이수관하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 처리한다.
(2015.7.23. 개정)

1. 이수관 사무소
2. 고정자산 분류번호, 소재지 및 구조
3. 면적, 수량
4. 이수관 금액
5. 이수관 사유
6. 이수관 방법

②제1항의 관리자는 자산관리에 필요한 사항을 인계·인수하여야 한다.

제17조(임대 및 임차) ①자산을 타인에게 임대하거나 타인으로부터 임차하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 처리한다. 다만, 임대(임차)보증금(보증금외의 차임이 있는 경우, 월 단위의 차임액에 100을 곱하여 환산한 금액을 포함한다)이 정관제49조 제1항제7호에서 정한 금액 미만인 경우 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23, 2022.12.30. 개정)

1. 물건소재지
2. 구조
3. 면적, 수량
4. 임대차 사유
5. 임대차 방법
6. 임대차 기간
7. 임대차료 산출근거
8. 인근 부동산의 임대차 실효가격조사서
9. 임차자산의 자체 시가조사서
10. 권리보전에 관한 사항
11. 약도
12. 그 밖의 부대서류(임대차계약서안, 등기부등본, 건축물대장 등)

(2015.7.23. 개정)

②타인의 자산을 임차하고자 하는 경우에는 채권보전상 하자가 없어야 하며,

전세권·근저당권 설정 등 채권보전 조치를 하여야 한다. 다만, 채권보전상 하자가 없다고 판단될 때에는 이를 생략 할 수 있다.

③임대 및 임차계약조건을 변경하고자 하는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정을 준용하여 처리한다.

④자산을 타인에게 임대하고자 할 때에 있어서 임대기간은 다음 각 호의 기간이 내로 하며, 임대기간 만료시 다음 각 호의 기간이내에서 이를 갱신할 수 있다.

1. 조립을 목적으로 하는 토지와 그 정착물 : 10년
2. 제1호 이외의 토지와 그 정착물 : 5년
3. 기타의 물건 : 1년

⑤임대료의 산정은 임대 당시 시세를 원칙으로 한다. 다만, 시세적용이 곤란한 경우에는 이사회 에서 정하는 바에 의한다.

제18조(권리의 취득과 설정) 타인의 물건상에 지상권, 지역권, 전세권, 근저당권기타 권리를 취득 하거나 조합자산에 이 권리를 설정하고자 하는 경우에는 제17조제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(화재보험 등 가입) ①관리자(계정 보유 및 관리 지사무소는 지사무소장)는 그 소관에 속하는 업무용건물, 업무용동산에 대하여 화재보험을 다음 각 호와 같이 가입하여야 한다.(2015.7.23. 개정)

1. 화재보험 부보금액은 당해 자산의 미상각자산 가액이상으로 하되 건당 10만원 미만의 자산은 부보를 하지 않을 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)
2. 화재보험 부보기간은 1년을 원칙으로 한다. 다만, 장단기 부보가 불가피할 때에는 예외로 한다.(2015.7.23. 개정)
3. "화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률"에서 정한 특수건물에 대하여는 동법률에 의거 부보한다.

②자동차보험 가입대상차량은 자동차종합보험에 가입하여야 한다.

제20조(시설물의 안전관리) ①보관자는 건물 및 부대시설의 안전을 유지하기 위하여 다음 각 호와 같이 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 일상점검 : 매월 1회 이상
2. 정기점검 : 연 1회
3. 특별점검 : 필요시

②보관자는 점검에 관한 사항을 기록·정비하고 보수가 필요할 때에는 관리자에게 청구하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제20조의2(차량운용기준) ①차량(대여운용차량 포함)은 업무수행(공휴일 포함)에 한하여 운행함을 원칙으로 한다.(2011.12.1. 개정)

②차량운용시에는 운행 및 수리에 관한 기록을 작성·보관한다.

제21조(멸실처리) 자산을 멸실처리하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회의 의결에 의하여 정리한다. 다만, 정관제49조제1항제7호 에서

정한 금액(최근 월말 미상각잔액 기준) 미만의 업무용부동산과 업무용동산 등은 이사회 의결을 생략할 수 있으며 사고로 인한 경우는 제24조의 규정에 의한다.(2015.7.23. 개정)

1. 물건소재지
2. 고정자산 분류번호, 구조
3. 면적, 수량
4. 멸실자산의 금액
5. 멸실 사유
6. 손실액 처리에 관한 사항

제22조(증여와 기부) 자산을 타인에게 증여 또는 기부하고자 하는 경우에는 제 21조의 규정을 준용 한다.

제23조(재평가와 감가상각) ①자산에 대한 평가(재평가모형 선택)는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 처리한다.

1. 유형자산 현황(소재, 장부금액 등)(2015.7.23. 개정)
2. 재평가 장단점 및 조합 재무구조 등에 미치는 영향
3. 재평가 대상자산 그룹
4. 공정가치 결정방법(2015.7.23. 개정)
5. 재평가 실시 주기
6. 적용시기

②재평가대상 자산그룹, 자산에 대한 감가상각은 회계규정에서 정하는 바에 의한다.(2011.12.1. 개정)

제24조(사고처리) ①관리자는 천재지변 기타 사고로 인하여 자산에 현저한 손해가 발생하였을 때에는 다음 각 호를 기재하여 이사회에 지체없이 보고하여야한다.

1. 사고발생 일시
2. 사고발생 장소
3. 사고 고정자산의 분류번호, 품명
4. 피해부분과 그 정도 및 가액
5. 사고원인
6. 사고처리에 대한 의견
7. 조치계획

②보관자는 제1항의 경우에 응급처리가 필요할 경우에는 지체없이 조치를 하고 이를 관리자에게 보고하여야 한다.

제25조(변상책임) ①자산의 관리자와 보관자 또는 그로부터 위임받은 자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무에 위반한 행위를 함으로써 자산에 대하여 손해를 끼친 때에는 변상의 책임이 있다.

②자산을 사용하는 직원이 고의 또는 중대한 과실로 사용 중인 자산에 대하여

손해를 끼친 때에는 변상의 책임이 있다.

③변상은 현금에 의함을 원칙으로 하되 현금으로 변상시키는 것이 불리할 때에는 현물로 변상시킬 수 있다.

④변상액의 평가기준은 손해의 사실이 발생한 당시의 시가로 환산하여야 하며, 그 시점이 분명하지 아니한 때에는 그 사실을 발견한 당시의 시가에 의한다.

제4절 재물조사

제26조(재물조사) ①관리자는 자산의 관리상태를 파악하기 위하여 매년 1회 정기재물조사를 실시 하여야 한다.

②관리자는 자산관리상 특별히 필요하다고 인정할 때에는 특별재물조사를 실시할 수 있다.

③재물조사의 방법과 필요한 사항은 관리자가 정하는 바에 의한다.

제27조(조사자) 재물조사는 관리 또는 보관사무취급자가 아닌 2명 이상의 직원이 실시하여야 한다.

제28조(결과처리) ①조사자는 재물조사 결과를 관리자에게 보고하여야 한다.

②관리자는 재물조사결과 과부족액이 발생한 때에는 그 원인을 규명하여 초과 자산에 대하여는 정당한 절차에 의하여 고정자산으로 처리하고 부족자산에 대하여는 제21조에 의거 처리한다.

제5절 부외자산

제29조(부외자산의 관리) 관리자는 부외자산을 취득한 경우에 별도대장을 작성 비치하여 그 소재를 명확히 한다.

제30조(부외자산의 취득 및 제한) 관리자는 기증 등 무상으로 소유 또는 점유한 경우 그 내용을 확인, 심사하여 부외자산으로 확정한다. 다만, 자산으로 취득하여야 하는 것은 부외자산으로 취득할 수 없다.

제31조(부외자산의 등재) 부외자산을 고정자산에 등재하는 경우 그 등재가액은 공정가치에 부대비용을 가산한 금액으로 한다.(2015.7.23. 개정)

제32조(부외자산의 처분) ①관리자는 훼손 또는 노후 등으로 인하여 보수 또는 사용이 곤란한 부외 자산을 처분하고자 하는 경우 제2절의 규정을 준용한다.

②부외자산을 처분할 때에는 상당한 증빙서류를 구비하여야 하며 매각된 대금은 영업외수익 기타 잡이익으로 처리한다.(2011.12.1. 개정)

제33조(부외자산의 재고조사) 부외자산의 재고조사는 제4절의 규정을 준용한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.3. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.12.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.7.23. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2022.12.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

회원조합고정투자심의회운영준칙

소관부서 : 회원지원부(T:6108)

[2000. 7. 1. 제정
2010. 4. 19. 개정
2011. 12. 16. 개정
2012. 3. 2. 개정
2015. 7. 13. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 회원조합지도·지원규정 제38조의 규정에 의한 회원조합고정투자심의회(이하 "심의회"라 한다)의 조직과 운영에 필요한 사항을 규정함으로써 회원조합에 대한 고정투자 지도가 효율적·합리적으로 이루어지도록 함을 목적으로 한다.(2012.3.2. 개정)

제2조(설치) 심의회는 중앙본부와 지역본부에 각각 설치한다.

제3조(심의회회의 구성) ①심의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 중앙본부심의회

가. 위원장 : 회원지원담당상무

나. 위원 : 회원조합지도·지원규정 제47조의2 제1항제2호의 규정에 의하여 위촉된 회원조합장, 위원장이 지정하는 5인 이내의 관련 부서장 (2010.4.19, 2011.12.16, 2012.3.2. 개정)

2. 지역본부심의회

가. 위원장 : 지역본부장

나. 위원 : 위원장이 농정지원단 추천을 받아 선임하는 8인 이내의 회원조합장 및 위원장이 지정하는 5인 이내의 팀장급 이상 직원(2010.4.19, 2012.3.2. 개정)

②위원장이 사고, 궐위 등으로 직무를 수행할 수 없을 때에는 중앙본부는 회원지원담당부서장, 지역본부는 회원지원담당부장이 직무를 대행한다.

③회원조합장인 위원의 임기는 2년으로 한다.(2011.12.16, 2012.3.2. 개정)

제4조(심의회회의 기능) ①심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 고정투자 심의(2012.3.2. 개정)

가. 사업성, 투자규모의 적정성

나. 타 회원과의 중복투자 등 경합 여부

다. 회원의 투자재원 조달 능력(조달자금 금리부담 능력 등)

라. 중앙회 시설지원자금의 적정규모 책정

마. 자기자본 대비 업무용부동산투자액(이하 "업무용부동산투자비율"이라 한다)의 적정성

2. 기타 회원의 고정투자와 관련한 각종 제도개선 건의(2012.3.2, 2015.7.13. 개정)

②심의회는 제1항제1호의 심의결과 회원의 고정투자계획이 부적정하다고 판단되는 경우에는 투자계획을 변경하도록 하거나 기술검토부서의 검토를 이행하도록 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

③중앙본부심의회가 심의한 사항에 대하여는 지역본부심의회의 심의를 생략할 수 있다.

제5조(심의대상 고정투자) 심의회의 심의대상 고정투자 규모의 종류는 회원조합지도·지원규정 제40조에서 정하는 바에 의한다.(2011.12.16, 2012.3.2. 개정)

제6조(고정투자 심의신청 및 절차) ①회원조합에서 심의회에 고정투자 심의를 신청할 때에는 다음 각 호의 내용이 포함된 고정투자계획서를 작성하여 회원조합지도·지원규정 제40조에 의한 시군운영협의회의 조정을 거쳐 회원지원 담당부서와 제3항에서 정한 시설별 사업성검토 담당부서에 각각 1부씩 제출한다. 다만, 중앙본부 심의대상 시설은 사전에 지역본부 시설별 사업성검토 담당부서의 심사(회원지원팀의 합의)를 거쳐 중앙본부에 신청한다.(2011.12.16. 개정)

1. 회원현황

2. 금차 시설투자계획(투자배경, 투자규모, 총투자액, 투자재원의 조달계획, 기대효과 등)

3. 신청일 현재의 재무기준상 고정투자한도 대 실적

4. 연차별 사업 및 수지전망

5. 인근 타 조합과의 중복투자 등 경합 여부

6. 재무상태표, 손익계산서, 회원조합지도·지원규정 제40조에 의한 시군운영협의회 조정 결과 등 기타 심의에 참고가 될 자료(2011.12.16, 2015.7.13. 개정)

②제1항의 규정에 의한 회원의 심의 신청은 불가피한 사유가 없는 한 사업 시행 3개월전까지로 한다.(2015.7.13. 개정)

③제1항의 규정에 의한 시설별 사업성검토 담당부서는 해당사업 주관부서를 말한다. 다만, 종합시설(본점, 경제사업장, 편익시설 등이 복합된 시설)의 경우에는 회원지원 담당부서에서 각 시설별 담당부서의 검토의견을 종합하여

사업성을 검토한다.(2015.7.13. 개정)

④회원의 고정투자 신청이 적정하다고 판단할 경우에는 해당시설별 사업성 검토담당부서(시설별 담당부서가 중복될 경우에는 주관부서)는 제4조제1항 제1호의 심의에 필요한 종합(안)을 작성하여 회원지원담당부서에 제출한다.
(2012.3.2. 개정)

제7조(심의회의 소집 및 심의) ①심의회는 위원장이 필요한 시기에 소집한다.

②심의회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며 출석 구성원 3분의 2 이상의 찬성으로 심의한다.

제8조(2012.3.2. 삭제)

제9조(고정투자 심의결과 처리) ①회원지원담당부서장, 지역본부장은 심의회에서 심의·결정한 사항에 대하여 심의를 신청한 회원조합에 지체 없이 통보하여야 한다.

②제7조의 규정에 의하여 심의를 마친 시설로서 투자계획의 변경 등으로 인하여 당초 심의기준을 초과하여 투자하고자 할 때에는 당초의 심의결과에 불구하고 해당 심의회의 재심을 거쳐야 한다.

제10조(불이행 회원에 대한 조치) 제5조의 규정을 위반하거나 심의회의 결정 사항을 따르지 아니하고 투자하는 회원에 대하여는 회원조합지도·지원규정 제97조에 의해 제재할 수 있다.(2011.12.16. 개정)

제11조(심의회의 간사) ①심의회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 둔다.

②간사는 회원지원담당부서 3급 이상 직원(지역본부는 회원지원담당 4급 이상 직원)으로 하며, 심의회의 심의내용을 작성·비치한다.

제12조(기타) 심의회 운영에 관하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2010.4.19. 개정)

이 준칙은 2010년 4월 19일부터 시행한다.

부 칙 (2011.12.16. 개정)

제1조(시행일) 이 준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(외부인사인 위원의 임기에 관한 특례) 이 준칙 시행일 이후 최초로 선임되는 외부인사 위원의 임기는 제3조제3항의 개정 규정에도 불구하고 2012년 12월 31일까지로 한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙 (2015.7.13. 개정)

이 준칙은 2015년 7월 13일부터 시행한다.

교육규정(모범안)

소관부서 : 농협인재개발원 (T:6712)

2000.	7.	1.	제정
2005.	5.	1.	개정
2010.	1.	1.	개정
2012.	9.	1.	개정
2013.	4.	1.	개정
2019.	1.	24.	개정
2021.	7.	13.	개정
2023.	1.	30.	개정

내야규정(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 임직원 및 조합원의 교육에 관한 사항을 규정함으로써 임직원의 자질을 함양하고 창의적이고 경쟁력 있는 조합원을 육성함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 임직원 및 조합원 교육에 관한 사항은 법령·정관·규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "사무소"란 본 조합의 본소 및 지사무소를 말한다.(2019.1.24. 개정)
2. "계통사무소"란 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회와 그 회원조합을 통틀어 말한다.(2019.1.24. 개정)
3. "중앙회"란 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회를 말한다.(2019.1.24. 신설)
4. "교육원"이란 중앙회가 그 회원조합의 임직원과 조합원을 대상으로 실시하는 교육과정을 운영하는 교육시설을 말한다.(2019.1.24. 신설)

제4조(교육구분 및 교육 실시방법) ①교육은 대상자에 따라 다음과 같이 구분하여 실시한다.(2013.4.1. 개정)

1. 조합원교육 : 조합원의 농업생산성 및 경영능력의 향상, 협동조합이념 확산 등을 위해 조합원을 대상으로 교육원 또는 계통사무소에서 실시하는 교육(2019.1.24. 개정)
2. 임직원교육 : 본 조합 임직원을 대상으로 농협이념을 실현하고 본 조합의

사업수행과 경영에 필요한 전문능력을 개발하기 위하여 실시하는 교육
(2013.4.1. 개정)

②제1항의 교육은 다음과 같은 방법으로 실시할 수 있다.(2013.4.1. 신설)

1. 교육원교육 : 중앙회의 교육계획에 따라 교육원(중앙회와의 위탁교육협정에 의한 수탁교육을 담당하는 농협대학을 포함한다. 이하 같다)에서 실시하는 교육(2013.4.1. 개정)
2. 위탁교육 : 업무수행상 필요하거나 업무와 밀접한 관련이 있는 분야에 대한 지식과 기술을 습득하기 위하여 국내의 교육기관(농협대학교(산학협력단)포함)에 위탁하여 실시하는 교육(2021.7.13.개정)
3. 원격교육 : 우편매체 · 방송매체 · 사내통신망 · 인터넷 등을 통해 이루어지는 교육(2013.4.1. 개정)
4. 해외연수

가. 학술연수 : 조합관련 연구를 위하여 해외 정규대학 또는 대학원의 석사 · 박사과정의 소정학위 취득을 목적으로 해외에 파견하여 현지에서 받는 교육

나. 업무연수 : 업무수행상 필요한 지식의 연구 및 경험을 습득할 목적으로 하거나 업적관련 유공, 포상, 해외선진지 견학, 외국기관 초청 등에 의하여 해외에 파견하여 현지에서 받는 교육

5. 현장교육 : 직원의 실무처리능력 배양과 자질향상을 위하여 사무소단위로 실시하는 교육 또는 상사 · 선배직원이 부하 · 후배직원에게 대하여 직무를 통해 필요한 지식 · 기능 · 태도를 의도적 · 계속적으로 지도 · 육성하는 모든 활동(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

6. 그 밖의 교육 : 제1호부터 제5호까지 정하는 교육 외의 교육(2019.1.24. 개정)

제5조(교육이수학점제 및 교육의무) ①본 조합은 조직의 성과향상을 위한 역량의 개발 및 직원의 자기개발을 위하여 교육과정에 학점을 부여하고 이를 이수하여 학점을 취득하게 하는 교육이수학점제를 운영한다.(2010.1.1. 개정)

②제1항의 교육이수학점제의 운영에 필요한 사항은 준칙으로 정한다.
(2010.1.1. 개정)

③조합장은 소속직원의 능력개발과 자질향상을 위하여 교육을 실시하고 임직원의 각종 교육에 적극 협력하여야 한다.

④교육대상자는 교육기간 동안 성실히 교육에 임하여야 하며, 교육관련 제규정과 지시사항을 엄수하여야 한다.

제6조(교육사업지침) ①조합장은 매년 중앙회 전무이사가 수립한 교육사업지침

에 따라 조합실정에 맞는 자체교육사업 지침을 수립하여 지사무소에 시달한다.
(2005.7.1, 2019.1.24. 개정)

②제1항의 교육사업지침은 해당 연도의 교육방향·교육계획 등을 포함하여야 한다.(2019.1.24. 개정)

제7조(교육대상자 선발) 교육대상자는 이 규정 또는 조합장이 따로 정하는 자격요건을 갖춘 사람 중에서 조합장이 선발한다.(2019.1.24. 개정)

제8조(교육대상자에 대한 조치) ①교육대상자에 대하여는 교육기간 동안 교육출장 처리하고 소정여비를 지급한다. 다만, 교육대상자가 교육으로 인하여 일상근무에 지장을 주지 아니할 것으로 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.
②교육대상자로 선발된 사람이 정당한 사유 없이 교육에 참가하지 아니하거나 제5조제4항의 의무를 위반한 때에는 「인사규정」에서 정하는 바에 따라 징계할 수 있다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

제9조(교육비 부담) 교육비는 본 조합 예산에서 부담함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 교육비의 전액 또는 일부를 교육대상자에게 부담시킬 수 있다.

제2장 조합원교육

제10조(교육계획수립) 조합장은 조합 사업의 효율적 수행을 위하여 매년 중앙회 전무이사가 수립한 교육사업지침 및 자체실정을 감안하여 조합원교육에 대한 기본계획을 수립·시행하여야 한다.(2005.7.1, 2019.1.24. 개정)

제11조(조합원의 지도 및 관리) 조합장은 효율적인 조합원교육을 위하여 연중 지속적으로 조합원을 지도·관리하여야 한다. 특히, 신규조합원인 경우 조합원 가입 1년 이내에 신규조합원교육을 이수할 수 있도록 지도·관리하여야 한다.(2023.01.30.개정)

제3장 교육원교육

제12조(교육과정) 교육원의 교육과정 및 교육대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 직급별 교육과정 : M급, 3급, 4급, 5급, 6급, 7급 직원(2012.9.1, 2013.4.1. 개정)
2. 직책별 교육과정 : 직책별 해당직원 (2010.1.1. 개정)
3. 조합임원과정 : 이사 및 감사

4. 조합장과정 : 조합장
5. 특별과정 : 조합방침에 따라 선발된 사람(2019.1.24. 개정)
6. 전문과정 : 해당분야별 담당직원
7. 조합원과정 : 조합원
8. 협동조합 정체성 교육과정 : M급, 3급, 4급, 5급, 6급, 7급 직원
(2019.1.24. 신설)

제13조(협동조합 정체성 교육 및 직급별 교육) ①협동조합 정체성 교육은 각 직급에서 반드시 이수하는 것을 원칙으로 한다.(2019.1.24. 신설)

②직원은 제12조제1호에서 규정하는 바에 따라 해당 직급의 직급별 교육과정을 각 직급 승진임용된 연도에 이수하고, 이를 이수한 사람은 동일직급에서 같은 과정을 2회 이상 이수할 수 없음을 원칙으로 한다.(2019.1.24. 개정)

제14조(낙제자에 대한 조치) 교육원교육 낙제자에 대하여는 1회에 한하여 재교육을 받게 할 수 있다.(2019.1.24. 개정)

제4장 위탁교육

제15조(교육대상자 및 선정) ①위탁교육 대상자는 본 조합 임직원으로 한다.

②과정별 교육대상자는 공모 또는 추천 등을 통하여 조합장이 선발함을 원칙으로 한다.

제16조(교육대상자의 의무) ①교육대상자는 소정기간 내에 해당 교육과정을 이수하여야 한다.

②교육대상자는 교육수료 후 10일 이내에 소정의 수료보고서를 제출하여야 한다. 다만, 교육기관에서 시행하는 평가에 의하여 성적이 통보되는 과정은 성적표의 제출로 갈음할 수 있다.(2013.4.1. 개정)

③교육대상자는 교육수료 후 최소한 다음 각 호의 기간 동안 본 조합 또는 계통사무소에 근무하여야 한다. 다만 임원 및 계약기간의 정함이 있는 직원은 그러하지 아니한다.(2019.1.24. 개정)

1. 교육기간 2년 이상 : 5년
2. 교육기간 6월 이상 : 2년
3. 교육기간 4주 이상 : 1년

제17조(교육비 환수) ①교육대상자가 정당한 사유없이 제16조의 규정을 위반한 경우 교육비용의 전부 또는 일부(주간대학원의 박사과정은 교육기간 중 지급된 급여의 100분의 10 해당액을 포함한다)를 환수할 수 있다.

(2013.4.1. 개정)

②제1항의 규정에 의한 환수대상자 및 환수기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소정기간 내 교육 미이수자 : 전액 환수. 다만, 타지역 전출, 질병, 휴직 등 불가피한 사유로 교육과정을 이수하지 못한 사람은 제외한다.

(2019.1.24. 개정)

2. 제16조제3항에서 정한 의무기간 미준수자 : 잔여 근무일수에 비례하여 환수하되 대학 및 대학원 과정은 전액 환수. 다만, 사망, 정년 등 불가항력으로 인하여 근무 의무를 이행할 수 없는 사람과 임원은 제외한다.

(2019.1.24. 개정)

제5장 해외연수

제18조(해외연수 후보자의 자격) ①해외연수 후보자의 자격은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다. 다만, 조합장이 특별히 인정하는 사람에 대하여는 그러하지 아니하다.(2019.1.24. 개정)

1. 계통사무소 실 근무경력이 2년 이상인 사람(2019.1.24. 개정)
2. 관련분야에 근무한 경력이 있거나 해당 관련학과를 전공한 사람
(2019.1.24. 개정)
3. 해외연수지역의 언어로 의사소통이 가능한 사람(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)
4. 교육의 목적으로 해외에 파견되었던 사람에 대하여는 귀국 후 그 기간이 후보자 추천일 현재 1년 이상 경과한 사람(2019.1.24. 개정)
5. 감봉 이상의 중징계 처분을 받고 징계처분일로부터 1년 이상 경과한 사람
(2019.1.24. 개정)

②업적관련 유공 및 포상성 해외연수과정의 후보자에 대하여는 제1항제1호부터 제4호까지를 적용하지 아니한다.(2019.1.24. 개정)

제19조(해외파견처리) ①조합장은 해외연수 후보자의 출국일이 확정된 경우에는 해외파견에 따른 인사발령을 위한 소정의 절차를 취하여야 한다.

②파견기간은 해외연수기간·출국 및 귀국 소요기간을 참작하여 정한다.

제20조(해외연수직원의 의무) 해외연수직원은 인사관련규정(모범안)에서 정하는 해외파견직원의 의무사항을 이행하여야 한다.(2013.4.1. 개정)

제6장 현장교육(OJT) (2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

제21조(교육계획 수립 등) ①사무소의 장은 매 사업년도 초에 해당 연도 현장 교육(이하 "OJT"라 한다.) 계획을 수립하고, 담당 책임자 및 담당자를 지정하여야 한다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

②연간 OJT계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

1. 주 1회 이상의 연간 교육계획(2013.4.1. 개정)
2. 연간 자체평가계획(2013.4.1. 개정)

제22조(교육관리) 사무소의 장은 자사무소의 OJT 실적을 교육일지 등에 기록·관리하여야 한다.(2010.1.1, 2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

제7장 그 밖의 교육 (2019.1.24. 개정)

제23조 삭제 (2013.4.1.)

제24조(각종 능력고시) 직원의 업무능률을 높이고 개인의 능력을 평가하기 위하여 각종 능력고시를 실시할 수 있다.

제25조(산학협동지원) 본 조합은 조합사업의 동반자를 확보하고 사업의 원활한 수행을 위하여 각급 학교 및 연구기관의 농촌활동을 지원할 수 있다.

제26조(외국인 초청훈련 및 수탁교육) ①국제적 기술협력의 목적으로 국제기구, 외국의 정부 또는 공공 기관을 통하여 외국인을 초청·훈련하거나 수탁하여 교육할 수 있다.(2019.1.24. 개정)

②제1항의 규정에 의한 훈련과 교육에 따른 계획수립 및 집행은 필요한 경우 사전에 중앙회 교육담당부서와 협의 후 이를 시행할 수 있다.

제27조(자기주도학습 지원) 임직원 개인에 의한 창의적이고 자발적인 역량개발을 위해 자기주도학습을 다음 각 호와 같이 지원할 수 있으며, 운영에 대한 세부적인 사항은 조합장이 따로 정하는 바에 따른다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

1. 업무 관련 전문자격증 취득 지원 : 전문인력 양성을 위하여 본 조합이 정하는 자격증 취득 지원
2. 그 밖의 자발적 학습조직 운영의 지원 등(2019.1.24. 개정)

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2005.7.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.1.1. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(중견관리자 향상과정 폐지에 따른 경과조치) 제12조의 개정규정에 불구하고 2009년 12월 31일 이전에 3급 승진한 직원은 중견관리자향상과정을 이수하여야 한다.

부 칙 (2012.9.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.1.24. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.13. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.01.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

교육지원부
(인포)

교육이수학점제운용준칙(모범안)

소관부서 : 농협인재개발원 (T:6712)

2010.	1.	1.	제정
2012.	9.	1.	개정
2013.	4.	1.	개정
2019.	1.	24.	개정

제1조(목적) 이 준칙은 「교육규정」 제5조에서 규정한 교육이수학점제의 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 교육이수학점에 관하여는 다른 규정에서 따로 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "교육이수학점제"란 임직원의 역량 개발을 위하여 실시하는 학점제 형식의 교육 운영 제도를 말한다.(2019.1.24. 개정)
2. "직급별 교육이수학점"이란 교육이수학점제에 따라 직원이 해당 직급에서 취득하여야 할 최소한의 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)
3. "필수학점"이란 농업협동조합중앙회의 교육담당부서의 장이 매년 정하는 직급별 필수학점 부여 교육과정을 수료하여 취득하는 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)
4. "선택학점"이란 농업협동조합중앙회의 교육담당부서의 장이 매년 정하는 직급별 교육이수학점 취득 과정 중 필수학점 부여 교육과정을 제외한 과정을 수료하여 취득하는 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)
5. "자율이수학점"이란 직원이 자발적인 학습수행으로 취득하는 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)

제4조(교육이수학점취득의무) ①일반직 3급 이하 직원은 직급별 교육이수학점을 취득하고 이를 확인하여야 한다.

②일반직 M급 직원은 직급별 교육이수학점 중 필수학점을 취득하고 본인이 이를 확인하여야 한다.(2019.1.24. 개정)

③사무소의 장은 직원의 교육참여를 위한 동기부여 및 균등한 교육기회를 보장하고, 직원의 교육이수학점 취득에 적극 협력하여야 한다.(2019.1.24. 개정)

제5조(직급별 교육이수학점) ①직급별 교육이수학점은 별표 1과 같다.

②필수학점을 제외한 선택학점과정의 연간 최대 취득인정학점은 2.0학점으로 한다.

③7급, 6급에서 취득한 교육이수학점 중 자율이수학점은 6급, 5급에서 이를 인정한다.(2012.9.1. 개정)

제6조(감점조치) ①교육이수학점과정 수강 신청 후 특별한 사유없이 불참하거나 해당과정을 이수하지 아니한 직원에 대하여는 감점조치를 할 수 있다. 다만, 교육담당부서의 장이 따로 정하는 경우는 제외한다.

②제1항의 감점조치를 하는 경우에는 신청학점의 20%를 감점하고, 취득한 학점이 없는 경우에는 마이너스(-) 학점으로 처리한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

②(교육이수학점제 도입에 따른 경과조치)

1. 이 준칙 시행일 전에 직급별 교육과정을 이수한 자는 제5조제1항에서 정하는 직급별 교육이수학점 중 필수학점을 취득한 것으로 본다.(2013.4.1. 개정)
2. 이 준칙 시행일 전의 교육과정 중 통신연수를 이수한 자는 해당 학점을 취득한 것으로 본다.
3. 제5조제1항의 직급별 교육이수학점의 규정에 불구하고 직급별 선택학점 취득기준은 별표 2에 의한다.

부 칙 (2012.9.1. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행일 전에 7급 직급별 교육과정을 이수한 자는 7급 필수 학점을 취득한 것으로 본다.(2013.4.1. 개정)

부 칙 (2013.4.1. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) <별표 1>의 개정준칙에 불구하고 2010년~2013년에 3급 승진한 자는 3급 필수학점 취득 의무가 없고, 해당 직원이 필수과정(직급별 교육과정)을 수료한 경우 선택학점으로 인정한다.

부 칙 (2019.1.24. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1> (2012.9.1, 2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

교육이수학점 구성

(단위: 학점)

직 급	직급별 교육이수학점		
	필수학점	선택학점	자율이수학점
M급	2		3
3급	4	3	
4급	2	4	
5급	2		5
6급	2		
7급			
기능직, 업무직, 계약직			2

교육이수학점제운용준칙
(모범안)

<별표 2>

직급별 선택학점 취득기준

(단위: 학점)

구분	선택학점	승진임용 연도별 선택학점 취득 기준				
		'10	'11	'12	'13	'14
3급	3	1	2	2	2	(3)
4급	4	1	2	3	3	(4)

- 주) 1. 연도별 제시된 선택학점 이상을 승진임용 전년도 말까지 취득(누적)하여야 승진기본요건을 갖춘 것으로 봄. 다만, 필수학점은 별도로 취득하여야 함
2. 괄호 내서의 학점은 직급별로 이후 계속 부여되는 학점임

교육·지원사업규정(예)

소관부서 : 회원지원부(T:6086)

[2017. 6. 1. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농업협동조합법」에서 규정한 조합의 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업을 수행하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합의 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업 수행에 관하여 법령, 정관 및 제규정에서 따로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(사업의 목적) 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업은 농업인의 경제적·사회적·문화적 지위를 향상시키고, 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농업인의 삶의 질을 높이며 국민경제의 균형있는 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제4조(시행원칙) ①조합은 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 지도·지원 활동을 한다.

1. 조합원의 농업생산성을 높이고 조합원이 생산한 농축산물의 판로 확대 및 유통 원활화를 위한 지도·지원
2. 농업 및 농촌생활 관련 정보의 수집·제공
3. 농촌 및 농업인의 정보화 지원
4. 조합원의 주거 및 생활환경 개선, 문화향상과 복지증진을 위한 지도·지원
5. 농협이념 및 사업수행과 관련한 교육 및 홍보
6. 도시지역과의 교류 촉진을 위한 사업 지원
7. 귀농인·귀촌인의 농업경영 및 농촌생활 정착을 위한 교육 및 지원

②조합은 형평성과 공정성을 바탕으로 합리적 기준에 의하여 조합원을 지도·지원하여야 한다.

제2장 사업의 구분

제5조(사업의 구분) 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업은 다음 각 호와 같다.

1. 영농지원사업
2. 영농지도사업
3. 교육사업
4. 생활지도사업
5. 홍보선전사업
6. 조사·연구사업
7. 복지지원사업

제6조(영농지원사업) ①"영농지원사업"이라 함은 농업생산성 향상과 조합원이 생산한 농축산물의 판로 확대 및 유통원활화 도모를 위하여 농축산물 생산, 가공, 유통활동을 지원하는 사업을 말한다.

②영농지원사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 영농자재지원 : 비료, 농약, 사료 등 영농·양축에 필요한 영농·축산기자재의 조합원에 대한지원(농기계 수리·임대 포함)
2. 숙원시설설치지원 : 영농조직에 공동편익을 제공할 수 있는 숙원시설(집기류 포함)의 설치 지원
3. 유통지원 : 유통환경개선을 위한 각종 활동에 대한 지원
4. 재해지원 : 농업시설 또는 농작물 등에 재해를 입은 조합원에 대한 지원

③영농자재지원은 농업경영에 직접적으로 필요한 자재를 현물 또는 자재교환권의 형태로 지원하되 영농자재교환권은 영농자재 구입 용도로만 사용하도록 발행하여야 한다.

④영농자재지원은 조합원별 영농규모, 경제사업 이용량 등을 고려하여 합리적이고 객관적인 기준에 따를 수 있으며, 그 세부기준은 이사회에서 정하는 바에 의한다.

⑤영농자재지원은 그 대상을 조합원만으로 하여야 한다.

제7조(영농지도사업) ①"영농지도사업"이라 함은 조합원의 농업생산성 향상과 농축산물의 판로 확대 및 유통 원활화를 도모하기 위한 기술·정보의 제공, 상담 및 훈련과 조합원에 대한 농협이념의 이해증진, 협동정신의 고취 및 농축산업 관련 단체와의 교류·협력 강화 등을 위해 시행하는 각종 지도사업을 말한다.

②영농지도사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 생산지도 : 농업·농촌·농협 발전과 농업기술·농업경영 개선을 위한 지도, 견학 및 상담과 농축산업 발전을 위한 협동조직 및 조직장의 육성·지원
 2. 환경보전 : 환경보전형 농축산업 개발과 농촌환경 보호를 위한 지원
 3. 농업·농촌·농협 발전을 위한 행사 : 농업·농촌·농협의 발전을 위하여 개최하는 조합원 참여 행사
 4. 농업·농촌·농협 발전을 위한 연찬회 : 농업·농촌·농협의 발전을 위하여 조합원이 참여하는 토의·토론·분임연구·간담회 등
 5. 농축산업 관련 단체에 대한 협찬 : 조합원의 지위향상과 권익보호를 목적으로 농축산업 관련 단체와의 교류·협력을 강화하기 위한 지원 활동(지원의 대상은 농축산업 관련 단체의 농축산업 관련 회의·교육 등 행사에 국한한다)
 6. 방역진료 : 조합원이 양측하는 가족의 질병을 사전예방하거나 전염을 차단하기 위한 활동
- 제8조(교육사업) ①"교육사업"이라 함은 조합원의 농협이념과 사업수행 관련 조합원 대상 교육과 외부인사의 농업·농촌·농협에 대한 이해증진 교육을 말한다.
- ②교육사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.
1. 실무교육 : 조합 자체 시행 교육 또는 중앙회(그 자회사를 포함한다, 이하 이 조에서 같다) 소속 교육원 등에서 진행하는 조합원 대상 교육
 2. 위탁교육 : 조합 또는 중앙회가 아닌 대외 교육기관 등에 위탁하여 진행하는 조합원 대상 교육
 3. 외곽교육 : 농업·농촌·농협에 대한 이해증진 목적의 외부인사 대상 교육
- 제9조(생활지도사업) ①"생활지도사업"이라 함은 농촌생활 개선 및 문화향상을 위한 지도·지원과 외부인의 농업·농촌·농협에 대한 이해증진을 위한 각종 교류 촉진사업을 말한다.
- ②생활지도사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.
1. 생활환경 개선 및 문화향상 프로그램 운영 : 문화복지센터, 주부대학, 노인대학, 취미교실 등의 운영
 2. 농협조직 활동 프로그램 운영 : 농가주부모임, 고향주부모임, 원로청년회 등의 운영
- 제10조(홍보선전사업) ①"홍보선전사업"이라 함은 농업, 농촌생활 및 사업수행에 필요한 정보의 제공과 농촌·농협에 대한 이해증진을 위한 홍보사업에 말한다.

②홍보선전사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 간행 및 간행물보급 : 농업, 농촌생활 및 사업수행에 필요한 정보 제공을 위하여 각종 간행물(홍보용·업무용·교육용·보고용 등)을 발간하거나 농민신문 등 간행물을 보급하는 활동
2. 홍보활동 : 조합원의 권익신장과 농축산업, 농촌·농협에 대한 이해증진 및 조합 발전을 위한 홍보활동
3. 광고 : 농업·농촌에 대한 이해증진과 농협의 가치·이념 전파를 위해 시행하는 광고활동

제11조(조사·연구사업) "조사·연구사업"이라 함은 농업·농촌·농협의 지속 발전과 농축산업 기술의 개발·확산 등을 위한 신품종의 개발·보급, 시범포·육묘장·연구소의 운영 및 기타 조사·연구활동을 말한다.

제12조(복지지원사업) ①"복지지원사업"이라 함은 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위향상 및 삶의 질 개선을 위하여 시행하는 복지증진 관련 각종 지원사업을 말한다.

②복지지원사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 경조금 지원 : 상부상조 정신에 따라 애경사를 맞이한 조합원에게 실질적인 경제적 도움을 주고 조합원의 소속감 및 협동의식을 고취하기 위한 지원
2. 조합원 복지증진 : 조합원에 대한 장제용품 지원, 의료지원, 농작물재해보험·농업인안전보험·농기계종합보험·가축재해보험·풍수해보험 등 농업재해에 대비한 보험료 보조, 조합원 또는 조합원 자녀 학자금 지원, 법률지원상담, 무의탁 농업인(조합원)의 농어민연금대납, 원로조합원 초상화 제작(장수사진 촬영) 등 각종 조합원의 복지증진 지원 활동

부 칙 (2017.6.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

회계규정(예)

소관부서 : 기획실(T:5145)

2000.	7.	1.	제정
2001.	6.	11.	개정
2003.	1.	1.	개정
2004.	1.	1.	개정
2007.	1.	1.	개정
2010.	12.	1.	개정
2013.	12.	3.	개정
2015.	1.	1.	개정
2018.	1.	3.	개정
2019.	1.	1.	개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 회계업무에 관한 기준과 절차를 규정함으로써 회계처리의 투명성과 경영의 합리화를 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 회계에 관한 업무는 관계법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 적용하며, 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 제3조의 규정에 따라 처리한다.(2003.1.1. 개정)

제3조(회계처리원칙) 회계처리 및 보고는 일반적으로 인정된 회계원칙[「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제13조제1항제2호에 따른 회계처리기준(이하 "일반기업회계기준"이라 한다) 및 금융위원회에서 고시한 「상호금융기관의 신용사업 회계처리기준」(이하 "「상호금융기관의 신용사업 회계처리기준」"이라 한다) 등을 말한다. 이하 같다]과 공정·타당하다고 인정되는 회계관습에 따라 처리하여야 한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

제4조(회계연도) 본 조합의 회계연도는 정관이 정하는 바에 의한다.

제5조(재무제표 및 부속명세서) ①본 조합의 재무제표는 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석으로 구성된다. 이 경우 재무제표의 양식은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2010.1.1, 2010.12.1. 개정)

②재무제표는 해당 회계연도분과 직전 회계연도분을 비교하는 형식으로 작성하여야 한다.

③재무상태표의 양식은 계정식, 손익계산서의 양식은 보고식으로 작성한다.(2010.1.1. 개정)

④재무제표를 작성함에 있어 필요한 경우에는 그 부속명세서를 작성할 수 있다.

⑤재무제표는 이를 이용하는 자에게 충분한 회계정보를 제공할 수 있도록 중요한 회계방침 등 필요한 사항을 주석으로 표시하여야 한다.(2007.1.1. 개정)

⑥이익잉여금처분계산서, 결손금처리계산서 또는 현금흐름표 작성에 관한 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 신설)

제6조(회계구분 및 회계단위) ①본 조합의 회계는 신용사업회계와 일반사업회계(신용사업외의 회계를 말한다. 이하 같다)로 구분하되, 일반사업회계는 농림축산식품부장관이 고시한 「농업협동조합 재무기준」 제4조제1항의 사업부문을 말한다.(2019.1.1. 개정)

②회계단위는 총계정원장을 설치하고 계산업무를 수행하는 사무소로 한다.

제7조(계정의 분류) ①계정과목은 재무상태표계정과 손익계산서계정으로 구분한다.(2010.1.1. 개정)

②재무상태표계정은 자산계정, 부채 및 자본계정으로 분류하고, 자산계정과 부채계정의 배열은 유동성배열에 의함을 원칙으로 한다.(2010.1.1. 개정)

③손익계산서계정은 수익계정과 비용계정으로 분류한다.

④계정과목의 종류, 그 배열 및 해설은 회계업무방법의 별표(계정과목표)에서 따로 정한다.

제8조(계정과목의 제정·개폐) ①계정과목은 중요성의 원칙에 따라 설정하고 명료성·계속성이 유지되어야 한다.

②계정과목의 제정·개폐 및 회계별 재분류 등은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

제9조(자본의 보유 및 배부) ①본 조합의 출자금 등 자본은 일반사업회계에서 보유한다. 다만, 자본조정계정 및 기타포괄손익누계액계정은 회계별로 보유할 수 있다.(2007.1.1. 개정)

②회계별 책임경영 강화를 위하여 필요한 경우에는 일반사업회계의 자본 중 일부를 신용사업회계에 내부자본으로 배부할 수 있다. 이 경우 배부기준은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

제10조(공통자산부채의 회계별 배부) 신용사업회계와 일반사업회계에서 공통으로 사용중인 자산 또는 공통으로 부담한 부채는 합리적인 기준에 따라 회계별로 배부한다. 이 경우 배부기준은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

제11조(회계장표) ①회계장표는 본 조합이 회계업무 처리시 사용하는 전표와 장부를 말하며, 장표관리대장에 의하여 등록하고 사용하는 것으로 한다.

②전표는 대차분개법에 의하여 계정과목별 또는 해당 목별·세목별로 작성

하고, 반드시 계정과목을 표시하여야 한다. 다만, 미리 정해진 양식이 있는 대용전표의 경우에는 이를 생략할 수 있다.

③총계정원장에는 계정과목별로 계좌를 설치한다. 다만 그 배열은 제7조제4항에 의한 계정과목표에 의한다.

④보조원장 및 보조기입장에는 계정과목별·목별·세목별로 계좌를 설치한다. 이 경우 장부의 계좌별 거래일자와 거래금액은 전표의 기재사항과 그 내용이 일치하여야 한다.

⑤회계장표의 관리방법, 보존연한 등에 관한 사항은 「사무관리규정」에서 정하는 바에 의한다.

⑥회계장표의 제정·개폐는 제8조의 규정을 준용한다.

제12조(증빙서류) ①증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 서류로서 지급회의서, 계약서, 영수증서, 청구서 등을 말한다.

②증빙서류는 원본으로 구비하여야 한다. 다만, 원본을 구비하기 곤란한 경우에는 그 사본으로 갈음하고 원본대조자가 이에 확인 표시하여야 한다.

③잘못의 정정 또는 결산시 계정과목간 대체 등과 같이 단순한 계산적 처리의 필요에 의하여 발생한 거래에 있어서는 그 전표로서 증빙서류에 갈음할 수 있다. 이 경우에는 전표의 적요란에 사유 및 산출내역을 기재하여야 한다.

제12조의2(비용 등의 지출절차) ①재화 또는 용역을 제공받고 그 대가를 지급하는 경우에는 지급회의서를 작성하여야 하며 세법에서 정한 증빙서 등을 받아야 한다.

②재화 또는 용역을 제공받지 않고 현금을 지출하는 경우에는 수령인의 수령증 등 지출을 확인할 수 있는 증빙서를 받아야 한다.

③지급회의서 작성 및 증빙수취에 관한 세부적인 사항은 중앙회장이 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 본조신설)

제13조 삭제 (2003.1.1.)

제14조(세부적인 회계처리 방법) ①이 규정의 시행에 필요한 세부적인 회계처리방법은 「회계업무방법」에서 정하는 바에 의한다.

②이 규정(「회계업무방법」을 포함한다)에서 구체적으로 정하지 아니한 사업별 회계처리기준은 해당 사업의 제규정에서 정할 수 있다.

제14조의2(회계변경과 오류수정) ①경영환경의 중대한 변화, 업계의 합리적인 관행수용 또는 회계처리기준의 제·개정 등으로 회계정보의 유용성을 높일 수 있는 경우에는 회계정책 및 회계추정을 변경할 수 있다.

②회계정책의 변경은 변경된 회계정책을 소급적용하여 자산, 부채 및 자본의 기초금액에 반영한다. 다만, 그 누적효과를 합리적으로 결정할 수 없는 경우

에는 전진적으로 적용할 수 있다.

③회계추정의 변경은 전진적으로 적용하여 그 효과를 당기와 당기이후의 기간에 반영한다.

④제2항 단서 및 제3항의 규정에 의하여 회계정책 및 회계추정의 변경을 전진적으로 적용하는 경우에는 해당 회계연도 개시일부터 적용한다.

⑤계산상 실수, 회계처리기준의 잘못 적용, 사실의 누락 등으로 인한 전기오류수정손익은 당기의 영업외손익계정으로 처리한다. 다만, 중대한 오류의 수정인 경우에는 자산, 부채 및 자본의 기초금액에 반영하고 과거 재무제표를 재작성하여야 한다.(2010.12.1. 신설)

제2장 주요계정의 회계처리

제1절 현 금

제15조(현금의 범위 및 보유) ①현금은 통화와 타점권으로 구분한다.

②현금은 신용사업회계에서 보유한다. 다만, 신용사업회계와 연결되어 있지 아니한 회계단위에서는 업무상 필요한 경우 현금을 보유하여 운용할 수 있다.

제2절 유가증권

제16조(유가증권의 구분) 유가증권은 취득목적, 보유의도 및 보유능력에 따라 단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권 및 지분법적용투자주식으로 구분하여 계상한다.(2004.1.1. 개정)

제17조(유가증권의 취득원가) ①유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가액에 부대비용을 가산하여(단기매매증권은 제외한다) 국·공채 및 회사채 등의 채무증권은 개별법을, 주식 및 출자금 등의지분증권은 이동평균법을 적용하여 취득원가를 산정하며, 공정가치·상각후취득원가(채무증권의 취득원가에서 할인·할증차금의 상각누적액을 가감한 금액을 말한다) 또는 취득원가를 재무상태표가액으로 계상한다.(2010.1.1, 2015.1.1. 개정)

②제1항의 유가증권중 지분증권의 단가를 산정함에 있어 이동평균법은 유가증권의 종목별로 적용한다.

제18조(유가증권의 관리 등) 본 조항이 취득할 수 있는 유가증권의 종류·운용·관리 및 처분 등은 자금업무방법에서 정하는 바에 의한다.

제3절 가지급금

제19조(가지급금의 처리 및 지급) ①계정과목이 확정되지 않았거나 과목이 확정되었어도 금액미확정금액미달 또는 절차미필 등의 사유로 정당 계정과목으로 처리할 수 없는 일시적인 지급금은 가지급금과목으로 처리한다.

②각 회계에서 가지급금으로 처리하고자 할 때에는 본 조합의 직무범위규정에서 정하는 전결기준에 따라 건별로 전결권자의 승인을 받아 처리한다.(2010.12.1. 개정)

③제2항의 규정에 의하여 가지급금 처리승인을 신청할 때에는 전표, 품의서 또는 지급회의서에 가지급금 정리방법과 정리에정일자 등을 기재하여야 한다.

제20조(가지급금의 정리) 가지급금은 조속히 정당 과목으로 처리하여야 하며, 원칙적으로 3월 이상 보유할 수 없다. 다만, 회계업무방법에서 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제4절 재고자산

제21조(재고자산의 범위) 재고자산은 상품, 제품, 반제품, 재공품, 원재료, 저장품 등을 포함한다.(2010.12.1 개정)

제22조(재고자산의 취득원가) ①재고자산의 매입원가는 매입금액에 매입운임, 하역료 및 보험료 등 취득과정에서 정상적으로 발생한 부대원가를 가산한 금액이다. 다만, 매입과 관련된 할인, 에누리 및 그 밖의 유사한 항목은 매입원가에서 차감한다.(2010.12.1 신설)

②제품, 반제품 및 재공품 등 재고자산의 제조원가는 보고기간말까지 제조과정에서 발생한 직접재료원가, 직접노무원가, 제조와 관련된 변동 및 고정제조간접원가의 체계적인 배부액을 포함한다.(2010.12.1. 신설)

③재료원가·노무원가 및 그 밖의 제조원가 중 비정상적으로 낭비된 부분, 추가 생산단계에 투입하기 전에 보관이 필요한 경우 외의 보관비용, 재고자산을 현재의 장소에 현재의 상태에 이르게 하는데 기여하지 않은 관리간접원가, 판매원가 등은 재고자산의 원가에 포함할 수 없으며 발생기간의 비용으로 인식한다.(2010.12.1. 신설)

④재고자산은 이동평균법을 적용하여 산정한 취득원가를 재무상태표가액으로 한다. 다만, 하나로마트 또는 이와 유사한 사업을 운영하는 사업장에서는 매출가격환원법에 의하여 산정한 취득원가를 재무상태표가액으로 할 수 있으며, 축산물플라자 직영 사업장에서는 총평균법에 의하여 산정한 취득원가

를 재무상태표가액으로 할 수 있다.(2010.12.1. 신설)(2018.1.3 개정)

⑤매입환출시 재고자산의 단가는 부대비용을 가산하지 아니한 순매입가액으로 계산한다.(2010.12.1. 개정)

제4절의2 생물자산 및 수확물 (2010.12.1. 신설)

제22조의2(생물자산의 취득원가) 생물자산은 최초 인식시점에 원가로 측정한다. 이 경우, 생물자산의 원가는 구입금액과 구입에 직접 관련이 있는 지출로 구성된다.

제22조의3(생물자산의 최초인식 이후의 측정) 생물자산의 최초인식 이후에는 제24조의2 유형자산의 원가모형에 따라 측정한다.

제22조의4(수확물) ①생물자산에서 수확한 수확물은 수확시점에 공정가치에서 추정 매각부대원가를 차감한 금액(이하 "순공정가치"라 한다.)으로 측정한다. 다만, 수확물의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정한다.

②수확물 최초 인식시점의 측정치는 재고자산의 원가가 되며 인식시점 이후에는 재고자산으로 분류한다.

제5절 고정자산

제23조(고정자산의 취득원가) ①고정자산의 취득원가는 매입가액 또는 제작원가에 취득부대비용(해당 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 말한다. 이하 같다)을 가산한 금액으로 한다. 다만, 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감한 금액으로 한다.(2003.1.1. 개정)

②중여, 현물출자, 무상으로 취득한 자산은 공정가치에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 한다.(2003.1.1, 2015.1.1. 개정)

③다른 종류의 자산과의 교환으로 고정자산을 취득하는 경우에는 제공한 자산의 공정가치에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 한다. 다만, 같은 종류의 자산으로 교환하는 경우에는 제공한 자산의 장부금액을 취득원가로 한다.(2003.1.1. 신설)(2015.1.1. 개정)

④고정자산의 취득(제조·매입·건설 또는 개발을 말한다. 이하 같다)과 관련하여 발생하는 금융비용(차입금이자 및 이와 유사한 비용을 말한다. 이하 같다)은 기간비용으로 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 고정자산의 취득에 직접 사용하기 위하여 차입한 특정차입금에 대한 이자 중 해당 자산의 취득

개시일로부터 취득 완료시까지 발생한 이자비용(일시적인 운용수익이 있는 경우에는 이를 차감한다)은 해당 자산의 취득원가에 산입할 수 있다.(2003. 1.1. 개정)

제24조(자본적지출과 수익적지출) ①고정자산의 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 현실적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로 보아 고정자산의 취득원가에 가산한다.

②고정자산의 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 보아 해당 비용으로 처리한다.

제24조의2(유형자산의 인식시점 이후 측정) ①유형자산의 재무상태표가액은 원가모형과 재평가모형 중 하나를 회계정책으로 선택하여 유형자산 분류별로 동일하게 적용한다.(2010.1.1. 신설)

②제1항 중 "원가모형"이라 함은 유형자산을 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하는 방법을 말한다.(2010.1.1. 신설)(2010.12.1. 개정)

③제1항 중 "재평가모형"라 함은 재평가일의 공정가치에서 이후의 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 재평가금액을 장부금액으로 하는 방법을 말한다. 재평가는 보고기간 종료일에 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행한다.(2010.1.1. 신설)(2010.12.1, 2015.1.1. 개정)

④토지의 공정가치는 시장에 근거한 증거를 기초로 수행된 감정에 따라 결정한다. 다만, 토지에 대한 개별공시지가 등 정부의 각종 고시가액이나 시장의 객관적인 시세표 등이 공정가치와 대체로 유사하다고 판단되는 경우 이를 재평가액으로 사용할 수 있다.(2010.1.1. 신설)(2010.12.1. 개정)

⑤유형자산의 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우에 그 증가액은 기타포괄손익누계액으로 인식한다. 다만, 동일한 유형자산에 대하여 이전에 당기손익으로 인식한 재평가감소액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가 증가액만큼 당기손익으로 인식한다.(2010.1.1. 신설)

⑥유형자산의 장부금액이 재평가로 인하여 감소된 경우에 그 감소액은 당기손익으로 인식한다. 다만, 그 유형자산의 재평가로 인해 인식한 기타포괄손익누계액의 잔액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가감소액을 기타포괄손익누계액에서 차감한다.(2010.1.1. 신설)

⑦유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익누계액의 잔액은 그 유형자산을 제거할 때 당기손익으로 인식한다.(2010.1.1. 신설)(2019.1.1. 개정)

⑧제3항의 재평가모형은 비상각자산에 대해서만 적용한다.(2010.12.1. 신설)
제25조(고정자산의 감가상각 등) ①고정자산 중 유형자산과 무형자산은 정액법에 의하여 상각한다.

②유형자산에 대한 감가상각누계액은 해당 자산에서 차감하는 형식으로 기재하고, 무형자산은 그 상각액을 해당 자산에서 직접 차감한 잔액으로 기재한다.

③감가상각방법, 내용연수, 상각률 등은 특별한 사유가 없는 한 이를 매 회계연도에 계속 적용하여야 한다.

제6절 가수금

제26조(가수금의 처리) 예수금으로 볼 수 없는 수입자금으로서 계정과목이 확정되지 않았거나 과목이 확정되었어도 금액미확정, 금액미달 또는 절차미필 등의 사유로 정당 계정과목 처리를 일시 보류하여야 할 수입자금은 가수금 과목으로 처리한다.

제27조(가수금의 정리) ①가수금은 조속히 정당 과목으로 정리하여야 하며 원칙적으로 3월 이상 보유할 수 없다.

②가수금의 지급은 당초 목적의 변경이 없는 한 대체지급 처리하여야 한다.

제7절 자금수수

제28조(회계간 자금수수) 신용사업회계와 일반사업회계간 자금수수는 신용사업 자금과목과 일반사업자금과목으로 처리한다.

제29조(본점과 지사무소간의 자금수수) 본점과 지사무소와의 내부 자금수수 거래는 본지점과목으로 처리한다. 다만, 일반사업회계만을 보유하고 있는 지사무소와의 내부 자금수수 거래는 사업소과목으로 처리한다.(2010.12.1. 개정)

제30조 삭제 (2001.6.11.)

제31조(사무소간의 자금수수) 제29조의 규정을 제외한 환취급사무소와의 자금수수 거래는 환결제자금과목으로 처리한다.(2001.6.11. 개정)

제32조(환잔액의 이체) 당일의 환결제자금과목 거래를 마감할 때에는 환잔액을 상호금융특별회계에 이체하여 환잔액이 나타나지 않도록 하여야 한다. 이때 지사무소는 본지점계정 또는 사업소계정을 통하여 이체한다.(2001.6.11, 2010. 12.1. 개정)

제8절 영업손익 및 교육지원사업비 등

제33조(매출액) ①일반사업회계의 매출액은 상품매출액, 제품매출액, 생물자산 매출액, 수탁사업수수료 등을 포함한다.(2010.12.1 개정)

②상품, 생물자산 또는 제품의 매출액은 총매출액에서 매출에누리과 환입 및 매출할인을 차감한 금액으로 한다. 이 경우 일정기간의 거래수량이나 거래금액에 따라 매출액을 감액하는 것은 매출에누리에 포함한다.(2010.12.1 개정)

③상품·제품 등 재고자산 및 생물자산의 소유에 따른 실질적인 위험과 효익이 없이 타인의 대리 또는 중개의 역할을 수행하여 재고자산을 판매하는 경우에는 판매한 총액을 수익으로 계상할 수 없으며 취급수수료 등 해당 수수료만을 수익으로 계상한다.(2003.1.1. 신설)(2010.12.1. 개정)

제34조(매출수익의 실현) ①상품·제품·생물자산의 매출액은 판매하여 인도하는 시점에 수익이 실현되는 것으로 한다. 다만, 재고자산 및 생물자산이 판매된 후에 반품 발생 등의 위험부담이 크거나 최종 판매여부와 관련된 중요한 조건이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.(2003.1.1. 단서 신설)(2010.12.1. 개정)

②수탁사업수수료는 수탁품을 판매한 시점에 수익이 실현되는 것으로 한다. 다만, 거래금액이 적고 거래건수가 빈번한 경우에는 매월 말에 실현되는 것으로 할 수 있다.

제35조(영업수익) 신용사업회계의 영업수익은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익 등을 포함한다.

제36조(이자수익의 인식) 예치금, 대출채권, 유가증권 등과 관련한 이자수익은 기간의 경과에 따라 인식함을 원칙으로 한다. 다만, 회수가능성의 정도에 따라 이를 달리 인식할 수 있다.

제37조(교육지원사업수입) 일반사업회계의 교육지원사업수입은 지도보조금(제50조제1항의 보조금은 제외한다), 실비수입, 간행수입 등을 포함한다.

제38조(매출원가) ①일반사업회계의 매출원가는 상품매출원가, 제품매출원가, 생물자산매출원가 등을 포함한다.(2010.12.1. 개정)

②상품 등 재고자산 및 생물자산 판매시에는 해당 재고자산계정 및 생물자산계정을 매출원가계정으로 대체 처리(이하 "원가대체"라 한다)하여야 한다. ㄴ(2010.12.1. 개정)

제39조(영업비용) 신용사업회계의 영업비용은 이자비용, 수수료비용, 기타영업비용, 판매비와관리비 등을 포함한다.

제40조(교육지원사업비) ①일반사업회계의 교육지원사업비는 영농지원사업비,

영농지도사업비, 생활지도사업비, 교육사업비, 홍보선전사업비, 조사연구사업비, 복지지원사업비 등을 포함한다.(2010.12.1, 2018.1.3. 개정)

②제1항의 교육지원사업비는 관련법규 등에서 규정하는 교육지원사업 목적달성에 부합하게 사용하여야 한다.(2010.12.1. 신설)

③제1항의 교육지원사업비의 집행 등에 관한 구체적인 사항은 「교육·지원사업규정」에 따른다.(2018.1.3. 신설)

제41조(판매비와관리비의 범위) 판매비와관리비는 상품, 제품, 생물자산, 용역 등의 판매활동 또는 관리와 유지에서 발생하는 제비용으로 한다.(2010.12.1. 개정)

제9절 영업외손익 (2007.1.1. 개정)

제42조(영업외손익) 영업외손익은 주된 영업활동이 아닌 활동으로부터 발생한 수익과 차익 및 비용과 차손을 말한다.(2007.1.1. 개정)

제43조(영업외비용의 처리) 영업외비용계정으로 처리하고자 할 때에는 건별조합의 직무범위규정에서 정하는 전결권자의 승인을 받아야 한다.(2007.1.1, 2010.12.1. 개정)

제44조(법인세비용) ①법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 해당 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계에 당기 이연법인세변동액을 가감하여 산출된 금액으로 한다.(2013.12.3 개정)

②제1항에 의하여 법인세비용을 산출한 경우에는 법인세비용과 법인세법 등의 법령에 의하여 당기에 부담하여야 할 금액과의 차이는 이연법인세자산 또는 이연법인세부채과목으로 하고 차기 이후에 발생하는 이연법인세부채 또는 이연법인세자산과 상계한다.(2007.1.1, 2013.12.3 개정)

제3장 자산부채의 평가

제45조(자산의 평가기준) 재무상태표에 기재하는 자산의 가액은 해당 자산의 취득원가를 기초로 하여 계상함을 원칙으로 한다.(2010.1.1. 개정)

제46조(유가증권의 평가) 단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권 및 지분법적용투자주식의 평가는 일반기업회계기준 및 「상호금융기관의 신용사업회계처리기준」 등에서 정하는 바에 의한다.(2004.1.1, 2010.12.1. 개정)

제47조(대출금 등 채권의 평가) ①회수가 불확실한 채권은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정한다.

②제1항의 회수불확실 채권은 회수불확실성의 정도별로 대손율을 달리 정할 수 있으며, 그 율은 특별한 사유가 없는 한 매기 계속적으로 적용하여야 한다.(2004.1.1, 2010.12.1. 신설)

③법원의 인가 또는 당사자간의 합의에 의하여 조정된 채권·채무, 장기연불조건의 매매거래 및 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 이를 현재가치로 평가한다.(2010.12.1. 개정)

제48조(재고자산의 평가) ①재고자산의 평가는 취득원가에 의한다. 다만, 재고자산의 시가가 제22조의 규정에 의한 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 한다.(2010.1.1. 개정)

②제1항의 시가는 순실현가능가치 또는 현행대체원가를 적용한다.(2004.1.1, 2015.1.1. 개정)

③재고자산을 저가법으로 평가하는 경우의 평가손실누계액은 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 평가손실 및 환입액은 매출원가에서 가감한다.(2004.1.1. 개정)

제49조(부채의 평가기준) 재무상태표에 기재하는 부채의 가액은 본 조항이 부담하는 채무액으로 함을 원칙으로 한다.(2010.1.1. 개정)

제50조(보조금의 회계처리) ①자산관련보조금(국고보조금 및 중앙회보조금 등 일반보조금을 말한다. 이하 같다)으로 특정자산을 취득하는 경우에는 이를 취득자산에서 차감하는 형식으로 표시한다. 다만, 특정자산의 취득 전에 보조금을 먼저 수령하는 경우에는 받은 자산의 금액에서 차감하는 형식으로 표시한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

②자산관련보조금은 해당 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 해당 자산의 처분손익에 차감 또는 부가한다.(2010.12.1. 개정)

③수익관련보조금을 수령한 경우에는 당기손익으로 반영한다. 다만, 보조금 사용의 조건을 충족하여야 하는 경우에는 그 조건을 충족하기 전까지는 선수수익계정으로 처리한다.(2003.1.1, 2010.12.1 개정)

④상환의무가 발생하게 된 수익관련보조금은 당기손익으로 처리하고, 자산관련보조금은 상환금액만큼 장부금액을 증가시킨다.(2010.12.1. 신설)

제50조의2 삭제 (2010.12.1.)

제4장 결 산

제51조(결산원칙) ①결산은 해당 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확히 파악할 수 있도록 명료하게 하여야 한다.

②본 조합의 결산일은 매 회계연도 말일로 한다.(2015.1.1. 개정)

③삭제 (2015.1.1.)

제52조(결산 정리) ①결산에 앞서 자산, 부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항은 정리하여야 한다.

②본 조합과 중앙회 및 다른 회원조합간, 본 조합 내부적으로 정산하여야 할 각종 손익 해당액은 결산일 이전에 전액 정산하여야 한다.

③채권 또는 채무 보유액은 결산에 앞서 중앙회 또는 다른 회원조합 등 상대방에 대한 채권채무를 상호 확인하여야 한다.

④미결산계정은 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모두 정리하여야 한다.

⑤결산일에는 자산부채를 평가하고 평가에 따른 평가손익과 각종 충당부채 및 대손충당금을 계상한다.(2010.12.1. 개정)

⑥미수수익미지급비용선수수익선급비용은 중앙회장이 정하는 바에 따라 보정처리 하여야 한다.

⑦제5항의 충당부채 계상대상은 손실부담계약, 복구비용, 소송비용 등으로 한다.(2010.12.1. 신설)

제53조(본결산) ①지사무소는 회계별 손익내역표상의 수익합계계정과 비용합계계정의 차액에 의하여 산출한 법인세비용차감전순손익과 자산·부채 및 자본의 기초금액에 반영될 금액(제14조의2제2항 본문의 규정에 의한 회계정책변경의 누적효과 및 동조 제5항 단서의 규정에 의한 중대한 오류의 수정금액을 말한다. 이하 같다)을 본점 해당 회계로 이체하여야 한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

②본점에서는 전속 및 공통관리비를 회계별로 정산하여야 하며, 정산에 관한 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 개정)

③본점에서는 제1항 및 제2항의 규정에 따라 회계별로 법인세비용차감전순손익을 산출하고 결산 당일자로 제44조의 규정에 의한 법인세비용을 기표하여 회계별 당기순손익을 산출한다.(2010.12.1. 개정)

④본점에서는 제3항의 규정에 의하여 산출한 신용사업회계의 당기순손익과 제1항의 규정에 의한 신용사업회계의 자산·부채 및 자본의 기초금액에 반영될 금액을 일반사업회계에 이체한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

- ⑤일반사업회계는 전기이월이익잉여금과 제4항의 규정에 의한 이체금액을 미처분이익잉여금 또는 미처리결손금으로 처리하고, 「농업협동조합법」 및 정관이 정하는 바에 의하여 이익잉여금처분계산서안 또는 결손금처리계산서안을 작성한다.(2003.1.1. 신설)
- ⑥각 회계단위는 총계정원장 및 각종 보조원장을 마감하고 총계정원장 재무상태표계정과목의 잔액을 다음 회계연도로 이월하여야 한다.(2010.1.1. 개정)
- 제54조(결산승인 및 보고 등) ①본 조합은 「농업협동조합법」 및 정관이 정하는 바에 따라 결산보고서(사업보고서 및 제5조의 규정에 의한 재무제표를 말한다. 이하 같다)를 작성하여 정기총회의 승인을 받아야 하며, 그 결과에 따라 미처분이익잉여금 또는 미처리결손금을 처분 기표한다.(2003.1.1. 개정)
- ②결산이 확정된 때에는 제5조제1항의 규정에 의한 재무제표 사본을 중앙회장에게 제출하여야 한다.
- ③결산서류의 비치·공시 및 공고에 관한 사항은 「농업협동조합법」 및 정관이 정하는 바에 의한다.
- 제55조(가결산) ①본 조합은 매 회계연도의 매분기 말일을 기준으로 가결산을 실시한다. 다만, 본 조합의 경영관리 효율화를 기하기 위하여 필요한 경우 매월 가결산을 실시할 수 있다.(2007.1.1. 개정)
- ②가결산은 제계정 처리, 기표 및 장부의 기장 등의 절차를 생략하고 손익을 산출한다. 다만, 6월 가결산시 각종 충당금 등의 기표계상은 회계업무방법에서 정하는 바에 의한다.
- 제55조의2(합병시 회계처리) ①합병조합은 원칙적으로 피합병조합의 자산과 부채를 공정가치로 평가하여 인수하여야 한다. 다만, 회계업무방법에서 정하는 일정요건을 충족하는 경우에는 피합병조합의 자산,부채 및 자본을 장부금액으로 승계하는 방법으로 회계처리 할 수 있다.(2015.1.1. 개정)
- ②합병시 세부적인 회계처리사항은 중앙회장이 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 신설)

제5장 보 칙

- 제56조(경영분석) 본 조합은 경제적 의사결정에 유용한 정보를 제공하고 경영의 효율성을 제고하기 위하여 경영분석을 실시한다.
- 제57조(세무관리) ①세무관리는 납세의무 및 조세협력의무의 성실한 이행과 적정한 세무관리를 도모하여 경영에 기여함을 목적으로 한다.

- ②세무관리는 각종 국세 및 지방세의 조세의무 이행에 따른 제반 세무회계 처리사항과 과세여부의 사전검토, 조세의무의 이행절차, 국세 및 지방세의 처분에 대한 불복심사 청구업무 등의 세무관리업무를 말한다.
- ③세무처리에 관한 의사결정의 판단기준은 경영개선 측면에서 판단한다.
- ④세무관리에 관한 세부적인 사항은 「세무관리준칙」에서 정하는 바에 의한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규정 시행일이 속하는 회계연도에는 제50조의 규정을 제외하고는 종전의 농업협동조합법에 의한 농업협동조합과 종전의 인삼협동조합법에 의한 인삼협동조합은 종전의 농업협동조합의 회계규정을, 종전의 축산업협동조합법에 의한 축산업협동조합은 종전의 축산업협동조합의 회계규정을 각각 적용한다.

부 칙 (2001.6.11. 개정)

이 규정은 2001년 6월 11일부터 시행하되, 2001년 5월 28일부터 적용한다.

부 칙 (2003.1.1. 개정)

이 규정은 2003년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 50조제1항 단서 및 제50조의2제5항 개정규정은 2002년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2004.1.1. 개정)

이 규정은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2007.1.1. 개정)

이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2010.1.1. 개정)

이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제24조의2 신설규정은 2009년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2010.12.1. 개정)

이 규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2013.12.3. 개정)

이 규정은 2013년 12월 3일부터 시행한다.

부 칙 (2015.1.1. 개정)

이 규정은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.1.3. 개정)

이 규정은 2018년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.1.1. 개정)

이 규정은 2019년 ○월 ○일부터 시행한다.

공통부문의회계별구분처리준칙(예)

소관부서 : 회원지원부(T:6085)

[2001. 7. 16. 제정]
[2009. 10. 30. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농업협동조합법 제63조 및 회계규정 제9조, 제10조, 제53조의 규정에 따라 공통부문의 회계별 구분처리에 관한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 공통부문의 회계별 구분처리에 관하여는 관계법령 및 회계규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공통자산과 부채"라 함은 하나의 회계에 전속되지 않고 신용·일반사업 회계에 공통적으로 관련되어 회계간 배부가 필요한 자산과 부채를 말한다.
2. "전속관리비"라 함은 당해 사업부문 종사인원의 판매비와관리비, 영업외비용, 특별손실 등을 말한다.
3. "전속인원비율"이라 함은 총 인원중 당해 사업부문 종사인원의 비율을 말한다.
4. "공통관리비"라 함은 전속관리비 정산에 의하여 관리·교육지원사업부문에 배부된 공통비용 및 교육지원사업비용의 합계로서 조합의 성격상 수익사업부문이 공동으로 부담하여야 하는 비용을 말한다.
5. "공통관리비율"이라 함은 관리·교육지원사업부문을 제외한 다른 사업부문이 공통관리비를 부담하는 비율을 말한다.
6. "교육지원사업"이라 함은 농업협동조합법 및 본 조합 정관상의 교육지원사업중 조합에 직접적인 수익을 실현시키지 아니하는 사업으로서 비수익사업을 말한다.
7. "공통비용·수익"이라 함은 하나의 회계에 전속되지 않고 신용·일반사업 회계에 공통적으로 관련되어 회계간 배부가 필요한 비용·수익을 말한다.

제2장 자본의 보유와 배부

제4조(자본의 보유와 배부) 조합의 출자금 등 자본은 일반사업회계에서 보유하
되 다음 각 호의 방법에 의하여 신용사업회계에 배부한다.

1. 출자금 및 자본잉여금의 배부는 다음 각 목의 방법에 따라 배부한다.

가. 출자금 및 자본잉여금은 배부일 현재 각 회계별 유형자산의 구성비에
따라 배부한다.

나. 배부대상금액은 최초 배부일을 제외하고는 전년 대비 증감분을 산출하
여 배부한다.

2. 이익잉여금 또는 결손금의 배부는 다음 각 목의 방법에 따라 배부한다.

가. 최초 시행일 이전 이익잉여금의 배부는 각 회계별 최근 5년간 누적 조
수익의 구성비에 따라 배부한다. 다만, 결손금인 경우에는 배부하지 아
니한다.

나. 당해 연도 이익잉여금 또는 결손금의 배부는 각 회계별 당기순손익의
구성비에 따라 배부한다.

제5조(자본의 배부시기) 자본의 배부는 최초 배부를 제외하고는 매 회계연도말
에 실시하여 결산일자로 기표한다.

제3장 자산과 부채의 구분 및 분류

제6조(자산과 부채의 구분) ①신용사업회계의 자산과 부채는 신용사업회계에만
관련되어 신용사업회계로 전속분류가 가능한 자산과 부채로 한다.

②일반사업회계의 자산과 부채는 일반사업회계에만 관련되어 일반사업회계로
전속분류가 가능한 자산과 부채로 한다.

③공통자산과 부채는 하나의 회계에 전속되지 않고 신용·일반사업회계에 공
통적으로 관련되어 회계별 전속분류가 어려운 자산과 부채로 한다.

제7조(공통자산과 부채의 분류) 각 회계별 전속분류가 어려운 공통자산과 부채
는 일반사업회계의 자산과 부채로 분류한다. 다만, 신용사업을 전문으로 행
하는 지소(지점)는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 판단하여 신용사업
회계의 자산과 부채로 분류할 수 있다.

제4장 전속·공통관리비 및 공통수익의 정산

제8조(전속관리비의 정산) ①전속관리비의 정산대상금액은 일반사업회계 주식계정에 있는 인건비성 공통비용, 물건비성 공통비용 및 기타 공통비용의 매 분기별 순증금액으로 한다.

②전속관리비는 각 사무소(본점 또는 독립회계단위로 운영하는 지사무소) 단위에서 신용사업부문, 경제사업·공제사업 등 일반사업부문 및 관리·교육지원사업부문으로 구분하여 계산한다.

③사업부문별 전속인원의 구분은 직무범위규정을 기준으로 하되, 2개 사업부문 이상을 겸직하는 경우에는 그 업무의 비중에 따라 소수점 1자리까지 사업부문별 종사인원을 구분하여 산출한다.

④각 사업부문의 전속관리비는 제3항의 규정에 의하여 산출된 전속인원비율을 기준으로 계산하며, 공통비용의 해당여부는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 정한다.

⑤전속관리비의 정산시기는 매 분기말 기준으로 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 계산하여 매 분기말일자로 기표한다.

제9조(공통관리비의 정산) ①공통관리비의 정산대상금액은 전속관리비의 정산에 의하여 관리·교육지원사업부문에 배부된 공통비용 및 교육지원사업비용으로 한다.

②공통관리비는 각 사무소(본점 또는 독립회계단위로 운영하는 지사무소) 단위에서 신용사업부문과 일반사업부문으로 구분하여 계산한다.

③전속관리비 정산에 의하여 관리·교육지원사업부문에 배부된 공통비용은 다음 각 호의 방법에 의하여 산출된 공통관리비율을 기준으로 정산한다.

1. 인건비성 공통관리비(조합장, 상임이사 또는 전무 등의 인건비, 퇴직급여 등)는 5급 환산직원수 기준에 의한다.
2. 물건비성 공통관리비는 평균종사인원수 기준에 의한다. 다만, 감가상각비 등은 각 회계별 사용(점유)면적 등의 기준으로 달리 적용할 수 있으며, 이의 적용 여부는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 정한다.
3. 기타 공통관리비는 평균종사인원수 기준에 의한다.

④교육지원사업비용의 정산은 매 분기별 누적 영업이익(본지점 및 사업소이자 수익·비용을 포함한다.) 기준에 의한다. 다만, 배부대상 교육지원사업비용은 교육지원사업 수익의 차감후 매 분기별 순증금액으로 한다.(2009.10.30. 개정)

⑤공통관리비의 정산시기는 매 분기말 기준으로 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 계산하여 매 분기말일자로 기표한다.

제10조(공통수익의 정산) ①공통수익의 정산대상은 일반사업회계 주식계정에 있는 공통수익의 매 분기별 순증금액으로 한다.

②공통수익은 각 사무소(본점 또는 독립회계단위로 운용하는 지사무소) 단위에서 신용사업부문과 일반사업부문으로 구분하여 계산한다.

③공통수익의 계산은 각 회계별 평균종사인원수 기준에 의하여 산출된 전속인원 비율에 의하여, 공통수익의 해당여부는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 정한다.

④공통수익의 정산시기는 매 분기말 기준으로 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 계산하여 매 분기말일자로 기표한다.

제11조(회계처리) 이 준칙에 필요한 회계처리에 관하여는 회계업무방법이 정하는 바에 의한다.

부 칙

이 준칙은 2001년 7월 16일부터 시행하되, 2001년 9월 30일부터 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

세무관리준칙

소관부서 : 기획실(T:5147)

[2000. 7. 1. 제정
2005. 12. 1. 개정
2014. 12. 15. 개정]

세
무
관
리
준
칙

제1조(목적) 이 준칙은 중앙회 및 회원조합의 세무관리에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 납세의무 및 조세협력의무의 성실한 이행과 적정한 세무관리를 도모하여 경영에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 중앙회 및 회원조합의 세무처리에 관하여 이 준칙에서 규정하지 아니한 사항은 세법률, 세법시행령, 세법시행규칙 및 기타 법령(이하 "세법령"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "조세"라 함은 국세와 지방세를 말한다.
2. "세무"라 함은 다음 각 목의 업무를 말한다.
 - 가. 세법령이 규정하는 방법과 절차에 의한 납세의무 및 조세협력의무의 이행에 관한 사항
 - 나. 사업 또는 업무방침등의 세법령에 관련된 사전검토, 개선방안 수립, 질의 회신(2005.12.1. 개정)
 - 다. 조세불복청구에 관한 사항
3. "세무관리"라 함은 중앙회 및 회원조합의 세무를 효율적으로 처리할 수 있도록 계획하고 조직하며 필요한 사항은 실천할 수 있도록 지도·관리하는 것을 말한다.(2005.12.1. 개정)
4. "불복청구결정기관"이라 함은 감사원장, 조세심판원장 및 국세는 납세지 관할세무서장, 지방국세청장, 국세청장을, 지방세는 시장·군수·구청장과 특별시장·광역시장·도지사를 말한다.(2014.12.15. 개정)
5. "법원"이라 함은 지방법원 또는 행정법원, 고등법원, 대법원을 말한다.
6. "각급사무소"라 함은 중앙회 및 회원조합의 직제규정에서 정하고 있는 조직단위를 말한다.
7. (2014.12.15. 삭제)
8. "부서"라 함은 중앙회와 회원조합의 각급사무소의 부, 실, 단, 팀 등을 총

청한다.

제4조(세무관리 지도·지원) 중앙본부의 세무지도총괄부서는 직제준칙(분장업무)에서 정하는 바에 따라 각급사무소에 대한 세무관리를 지도·지원하며, 지역본부(회원조합 본소를 포함한다. 이하 같다) 세무지도담당부서는 관내 각급사무소에 대한 세무관리를 지도 지원할 수 있다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

제5조 (2014.12.15. 삭제)

제6조(세무지도체계) ①세무지도총괄부서는 중앙본부 또는 지역본부 해당 부서에 지도하며, 중앙본부·지역본부 해당 부서는 이를 소관업무에 구체적으로 반영하여 계통 지도하여야 한다. 다만, 각급사무소에 공통으로 관련되거나 총괄지도가 효과적일 것으로 판단되는 세무에 대하여는 세무지도총괄부서가 직접 계통 지도한다.(2014.12.15. 개정)

②지역본부의 세무지도담당부서는 중앙본부 세무지도총괄부서의 세무지도를 지원한다.

제7조(납세의무 및 조세협력의무의 이행) ①각급사무소는 중앙본부 또는 지역본부에서 통지되는 세무지도문서와 세법령에서 정하는 바에 따라 납세의무 및 조세협력의무(이하 "조세의무 등"이라 한다)를 정확하고 성실하게 이행하여야 한다.(2005.12.1. 개정)

②조세의무 등은 소관사업업무를 담당하는 자가 처리하여야 하며, 여러 사업 부문에 공통되는 조세의무 등의 담당은 중앙본부는 직제준칙에 의하고 기타 사무소는 사무소장이 정하는 바에 의한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

③제2항의 규정에 의한 조세의무 등을 처리하는 자는 다음 각 호의 사항을 반드시 사전검토하여야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 납세의무 및 조세협력의무여부, 과세표준 및 세액의 정확여부, 납기일, 감면해당여부 및 신청방법
2. 부동산을 취득, 보유, 임대, 처분하는 경우는 세무상 유·불리성(2014.12.15. 개정)
3. 과세관청의 중과추징 등 조세불이익이 예상되는 경우의 대처방안
4. 세법령 해석에 관한 다툼의 소지가 없는지 여부
5. 조세불복청구(소송을 포함한다. 이하 같다.) 결정시의 법정기일 등(2014.12.15. 개정)

6. 중앙본부 세무지도총괄부서에서 특별히 지도된 사항

④제3항의 규정에 의한 사전검토 및 대책내용은 관련업무 서류에 편철 보관하여 사후관리에 차질이 없도록 하여야 한다.

제8조(세무사전검토 이행) ①각급사무소는 다음 각 호의 사항에 대하여 세무지도총괄부서의 세무사전검토를 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 제규정 제정·개폐시 세무 관련 사항(2014.12.15. 신설)
2. 각종 사업·업무방침 등 시행시 세무 관련 사항(2014.12.15. 신설)
3. 해당부서에서 세무검토가 필요하다고 판단하는 사항(2014.12.15. 신설)

②제1항의 규정에 의한 세무사전검토에 대한 개선권고 및 세무사전검토 미이행으로 인하여 추가된 세부담에 대하여는 미이행부서가 책임을 진다.(2005. 12.1. 개정)

제9조(세무교육) 각급사무소장은 각종 사업관련 세무와 세법개정내용 등에 대하여 세무담당자 등에게 지속적으로 세무교육을 실시하여야 하며, 각 사업 및 업무에 대한 교육·회의시 관련 세무처리사항을 포함하여 실시하여야 한다.(2005.12.1. 개정)

제10조(세무질의 회신) ①각급사무소가 세무처리를 함에 있어 세법령 적용에 의문이 있어 자체판단이 어려운 경우에는 중앙본부 세무지도총괄부서에 직접 질의하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

1. (2014.12.15. 삭제)
2. (2014.12.15. 삭제)

②제1항의 규정에 의한 질의를 받은 세무지도총괄부서는 질의내용을 검토하여 질의서 접수일로부터 15영업일 이내에 처리하는 것을 원칙으로 하며, 질의내용이 불충분하여 자료보완을 요청한 경우에는 자료보완이 완료된 날을 접수일로 본다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

③유권해석기관에 대한 세무질의사항에 대하여는 반드시 중앙본부 세무지도총괄부서의 사전검토를 받아 질의하여야 한다.

④중앙본부 세무지도총괄부서가 유권해석기관에 재질의함에 따라 제2항의 기간 내에 회신이 불가능한 경우에는 질의사무소에 중간회신을 하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

제11조(세무처리실태조사 또는 세무컨설팅) ①제4조의 규정에 의한 중앙본부 세무지도총괄부서 및 지역본부의 세무지도담당부서는 별도 계획에 의거 세무관리대상 각급사무소의 세무처리실태를 조사하거나 각급사무소의 신청에 의하여 세무컨설팅을 실시하고 계통 지도할 수 있다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 관할 사무소에 대하여 세무처리실태조사 또는 세무컨설팅을 실시한 지역본부 세무지도담당부서는 그 결과 및 계통지도 내용을 중앙본부 세무지도총괄부서에 통보하여야 한다.(2005.12.1. 개정)

제12조(과세관청의 과세예고등에 대한 조치) 각급사무소가 과세관청으로부터 과세예고 등을 받은 경우에는 조세관련 불이익 처분을 받지 않도록 관련 세법령을 검토하여 소명자료를 제출하는 등 적극적으로 조치하여야 한다.

제13조(조세불복청구) ①조세의 처분(부과를 포함한다. 이하 같다)이 다음 각 호의 1에 해당된다고 판단하는 경우 각급사무소는 불복청구(중앙회는 세무지도총괄부서의 승인을 받아야 한다.)를 하여야 한다. 다만, 각급사무소에 공통적으로 영향을 미치는 불복청구사항은 반드시 중앙본부 세무지도총괄부서의 지도를 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 조세관련 위법부당한 처분을 받은 경우(2014.12.15. 개정)
2. 필요한 처분을 받지 못하여 세법상 권리나 이익의 침해를 당한 경우(2014.12.15. 개정)
3. (2014.12.15. 삭제)

②제1항의 규정에 의하여 불복청구를 결정한 경우에는 국세기본법, 지방세기본법, 소송관련 법령에서 정하는 바에 따라 소정의 불복청구서에 불복청구의 취지 및 사유와 증빙서류를 구비하여 법정 제출기한 내에 불복청구결정기관에 불복청구를 하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

③제1항 단서의 규정에 의한 불복청구에 있어서 중앙회 각급사무소는 중앙본부 세무지도총괄부서에 불복청구를 위임할 수 있다.(2014.12.15. 개정)

④제3항의 규정에 따라 중앙본부 세무지도총괄부서가 불복청구의 위임을 받은 경우 승소가능성 등을 검토한 후 수임여부를 결정하여 해당 사무소에 통보하여야 하며, 불복청구의 지도요청을 받은 경우 불복청구서 작성, 조세전문가의 자문 등 원활한 불복청구가 될 수 있도록 지도·지원하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

⑤제4항의 규정에 따라 중앙본부 세무지도총괄부서에서 수행·지도한 조세불복청구 관련 대리인 보수와 승소포상금, 전문가 자문비용, 현지출장여비 등의 실비는 당해 불복청구 원인사무소가 부담한다.(2014.12.15. 개정)

제14조(세무조사 수검 및 지도) ①과세관청으로부터 세무조사를 받는 경우에 소관업무에 관한 세무조사는 각급사무소가 직접 수감하며 쟁점사항에 대하여는 세무지도총괄부서의 지도를 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의한 세무조사를 수검하는 각급사무소는 수검기간 동안 매일의 일보와 수감종료 즉시 다음 각 호의 사항을 기재한 세무조사수검종합결과를 중앙본부 세무지도총괄부서에 통보하여야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 조사기관

2. 조사대상연도 및 조사기간
3. 조사항목(세목 또는 의무이행사항)
4. 지적된 사항 및 소명내용
5. 추정세목 및 세액(본세와 가산세 구분) 및 그 사유
6. 문제점 및 대책
7. 개선사항

제15조(세무관리 업적평가) 중앙본부 세무지도총괄부서는 중앙회 업적평가준칙 및 회원조합 업적평가관련기준이 정하는 바에 따라 각급사무소 세무관리부문에 대하여 업적평가를 실시한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

제16조(불복청구에 대한 포상금지급) ①과세관청의 위법 부당한 조세처분에 대하여 직원이 불복청구서를 작성하는 등 직접 불복청구(소송은 제외한다)를 수행한 결과 불복청구결정기관으로부터 인용 결정을 받아 조세부담을 절감한 직원으로서 그 불복청구의 창의성 또는 노력도가 인정되는 경우에는 결정서에 의한 경감세액의 1% 상당금액 이내의 포상금을 지급할 수 있다.

(2014.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의한 포상금은 과세처분 원인사무소에서 지출하며 최저금액을 50만원으로 하되 최고 1,000만원을 초과할 수 없다. 다만, 경감세액이 2억원을 초과하는 경우로서 경영수지에 직접 기여한 경우에는 소관대표이사 또는 전무이사의 별도 방침을 얻어 초과 지급할 수 있다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 포상금을 지급하고자 하는 과세처분 원인사무소는 중앙본부 세무지도총괄부서에 포상금지급 승인신청을 하여 그 승인을 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

④중앙본부 세무지도총괄부서는 제3항의 규정에 의한 신청내용을 심사하여 포상금 지급여부를 결정하고 그 결과를 신청사무소에 통보하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

⑤제4항의 규정에 의하여 승인통보된 포상금은 신청사무소에서 지급하고 급여지급시에 근로소득으로 원천징수하여야 한다.

⑥제1항의 규정에 의한 불복청구 유공자에 대하여는 포상금 지급과는 별도로 인사규정이 정하는 바에 의하여 표창할 수 있다. 다만, 제2항 단서를 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

교육지원부문

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2005년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 12월 15일부터 시행한다.

민원사무처리예관한규정(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:2014-1472)

[2014. 7. 7. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합이 농업인 및 고객의 민원사무를 신속·친절·공정·정확하게 처리함으로써 농업인 및 고객의 권익향상과 실익을 제공함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "민원인"이라 함은 본 조합에 대하여 특정행위를 요구하는 개인·법인 또는 단체를 말한다.
2. "민원사무"라 함은 민원인이 본 조합에 대하여 이의신청·진정·건의·질의 및 기타 특정한 행위를 요구하는 사항(이하 "민원사항"이라 한다)에 관한 사무를 말한다.
3. "민원사무처리팀(과)"(이하 "처리팀"이라 한다)라 함은 민원사항을 직접 처리하는 팀을 말한다.
4. "민원사무주관팀(과)"(이하 "주관팀"이라 한다)라 함은 접수된 민원사항을 검토하여 이를 직접 처리하거나 처리팀으로 분류를 담당하는 팀을 말한다.

제3조(적용범위) 민원사무처리에 관하여는 법령, 정관, 규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제4조(준칙) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

제2장 민원사무의 처리

제5조(민원사무처리의 원칙) ①민원사항은 다른 업무에 우선하여 처리하여야 하며 소정의 처리기간이 남아 있거나 그 민원사무와 관련 없는 사항 등의 이유로 민원사무의 처리를 지연시켜서는 아니 된다.

②사회적 영향이 크거나 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 민원사항은 신

속하게 조사·처리하기 위한 방안을 강구하여야 한다.

제6조(민원사무 처리기간) 민원사무의 신속·정확한 처리와 처리상의 책임을 분명히 하기 위하여 준칙이 정하는 기한 내에 신속히 처리하여야 한다. 다만, 외부기관에서 이첩된 민원서류로써 별도의 처리기간이 정하여진 경우에는 그 기간 이내에 처리할 수 있다.

제7조(민원사무편람의 비치) 조합장은 민원사항의 신청에 필요한 사항을 게시(인터넷 등을 이용한 게시를 포함한다)하거나 민원사무편람을 갖추어 두어 민원인이 볼 수 있게 하여야 한다.

제8조(민원상담실의 설치) 주관팀은 민원사무를 신속히 처리하고 민원인에 대한 안내와 상담의 편의를 제공하기 위해 민원상담실을 설치할 수 있다. 다만, 민원처리상 증가설치가 필요하다고 인정될 때에는 민원이 많은 팀에도 설치할 수 있다.

제9조(민원사항의 접수) ①민원사항의 접수는 문서로 하여야 한다. 다만, 준칙이 정하는 바에 따라 구술·전화 등으로 할 수 있다.

②민원사항의 신청을 받았을 때에는 정당한 사유 없이 그 접수를 보류하거나 거부할 수 없으며 고의로 접수시간을 지연시키거나 접수된 민원서류를 부당하게 되돌려 보내서는 아니 된다.

제10조(처리결과와 통지) ①민원인이 신청한 민원사항의 처리결과는 민원인에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 민원사항의 유형에 따라 구술·전화·전신·모사전송(FAX) 또는 컴퓨터 통신 등의 방법으로 통지할 수 있다.

②민원사항의 실현이 불가능하거나 민원인의 신청·승인 등의 요구를 거부할 때에는 구체적인 거부 사유와 대안이 있을 경우 그 대안을 제시하여 함께 통지하여야 한다.

제11조(팀간 협조) 민원사항을 처리함에 있어 다른 팀의 협조가 필요할 경우에는 협조요청을 할 수 있으며, 협조요청을 받은 팀은 정당한 사유 없이 거부하여서는 아니 된다.

제12조(민원사무 처리상황의 점검) ①조합장은 민원담당팀장으로 하여금 민원사무 처리상황을 연 1회 이상 점검하게 하여야 한다.

②주관팀의 장은 제1항에 따른 점검결과 중대한 위반사실을 발견한 때에는 지체 없이 이를 시정하도록 지도하고 당해 사무 관계자의 문책을 요구하는 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제13조(정보보호) 민원 주관팀 및 처리팀은 민원사무처리와 관련하여 취득한 정보를 누설하여 민원인의 이익을 침해하여서는 아니되며 관련 법령을 준수하여야 한다.

제3장 민원분쟁조정업무

제14조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "보상"이라 함은 민원인의 민원분쟁조정 신청에 대하여 신청인과의 합의 결과에 따라 행하는 배상·환급·교환·수리·해약·이행 등을 말한다.
2. "조정"이라 함은 민원분쟁조정위원회가 민원분쟁조정 신청인의 신청내용을 심의하여 공정한 보상안을 제시함을 말한다.

제15조(민원분쟁조정위원회의 설치) 민원인으로부터 제기된 민원분쟁조정 신청에 관한 사항을 심의하기 위하여 민원분쟁조정위원회를 설치한다.

제16조(민원분쟁조정의 부의) 민원분쟁조정위원회의 조정을 거칠 필요가 있다고 판단되는 민원사항은 민원분쟁조정위원회에 부의할 수 있다.

제17조(보상기준) 보상기준은 「소비자보호관계법령」과 기획재정부장관이 고시하는 「소비자피해보상규정」에 따르며, 동 법령 및 이 규정에서 정하지 아니한 사항이나 금융관련 보상신청 등은 판례 또는 조정사례 등의 유사사례를 참작하여 합리적으로 결정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2014년 7월 7일부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 폐지) 이 규정 시행과 동시에 종전 「고객지원규정(예)」는 폐지한다.

민원사무처리예관한준칙(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:2014-1472)

[2014. 7. 7. 제정]
[2024.11.28. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 민원사무처리예관한규정(이하 "규정"이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "다수인관련민원"이라 함은 5세대 이상의 공동이해와 관련하여 5인 이상이 연명으로 제출한 민원을 말한다.

2. "집중관리민원"이라 함은 다음 각목에 해당하는 민원을 말한다.

가. 대통령비서실, 국무총리실, 감사원, 국가정보원 등(이하 "대통령비서실 등"이라 한다)에서 최초 접수하여 이송된 민원(다른 행정기관을 거쳐 이송된 경우를 포함한다)

나. 제1호의 다수인관련민원 중 30인 이상이 연명으로 제출하여 지역주민 30세대 이상의 이해관계와 관련된 민원(이하 "30인 이상 민원"이라 한다)

제3조(적용범위) 민원사무처리에 관하여는 법령·정관·규약 또는 다른 규정에서 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제2장 민원사무의 처리

제1절 통 칙

제4조(민원사무의 예외) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 규정 제2조 제1호에 따른 민원인으로 보지 아니하며, 민원사무로 처리하지 아니한다.

1. 본 조합에 대하여 특정한 행위를 요구하는 행정기관 또는 공법인(사경제

(私經濟)의 주체로서 요구 하는 경우에는 제외한다.

2. 본 조합과 사법(私法)상의 계약을 체결하고자 하는 자 또는 계약관계에 있는 자가 사법적 효과를 발생시키기 위하여 본 조합 및 조합원에 특정한 행위를 요구하는 자
3. 본 조합에 특정한 행위를 요구하는 자 중 성명·주소 등과 대리인 입증이 분명하지 아니한 자
4. 고도의 기술적 판단이 필요한 사항에 대하여 특정한 행위를 요구하는 자
5. 법원판결에 따라 확정되었거나 재판에 계류 중인 사항 및 수사기관에서 수사 중인 사항에 대하여 특정한 행위를 요구하는 자
6. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 위반되는 사항에 대하여 특정한 행위를 요구하는 자

제5조(민원사무처리기간의 계산) ①민원사무의 처리기간(이하 "처리기간"이라 한다)을 "즉시"로 정한 경우에는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 3근무시간 이내에 처리하여야 한다.

②처리기간을 5일 이하로 정한 경우에는 민원사항의 접수시각부터 "시간" 단위로 계산하되, 토요일과 공휴일은 산입 하지 아니한다. 이 경우 1일은 「복무규정」 제15조제1항에 따른 평일의 근무시간으로 계산한다.

③처리기간을 6일 이상으로 정한 경우에는 "일" 단위로 계산하고 첫날과 토요일은 산입 하되, 공휴일은 산입 하지 아니한다.

제6조(민원상담팀장 및 민원책임자 지정) ①본 조합의 민원상담팀장은 전무 또는 상무, 지점(소)은 지점(소)장 또는 부지점(소)장이 되며 소속직원 중에서 유능한 자를 선정하여 다음 각 호의 사항을 관장하게 한다.

1. 민원사항의 접수, 상담, 분류 및 배포
2. 민원인 안내 및 민원상담자 지정
3. 민원현황 분석 및 해소대책 강구
4. 기타 민원사항의 신속·친절·공정한 처리를 위한 지도

②본 조합의 민원책임자는 전무 또는 상무, 지점(소)은 지점(소장) 또는 부지점(소)장이 되며 민원상담팀장이 겸직할 수 있다.

③민원상담팀장으로부터 민원상담을 위한 협조요청이 있을 경우 민원책임자는 즉시 소속직원을 상담자로 지정하여 민원상담에 응하도록 하여야 한다.

④민원책임자 또는 민원상담을 지정받은 자가 상담을 하였을 경우에는 민원상담부<별지 제5호 서식>에 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

⑤민원상담실 및 민원책임자석에는 소정의 표시<별지 제13호 건양 제1호 및 제2호>를 설치하여야 한다.

제7조(민원사무편람 등의 비치) 민원상담실에는 다음 각 호의 서류를 비치하여야 한다.

1. 민원사무편람
2. 민원서류처리부<별지 제1호 서식 또는 제2호 서식>
3. 민원신청서<별지 제3호 서식>
4. 구술 및 전화응대에 의한 민원사무처리부<별지 제4호 서식>
5. 민원상담부<별지 제5호 서식>
6. 민원접수증<별지 제6호 서식>
7. 민원사무관련 제 법규와 제 서식 및 기타 참고자료
8. 개인(신용)정보 수집·이용 및 제공 동의서[필수] (2024. 11. 28. 신설)

제8조(구비서류의 한정 등) ①민원사무를 처리할 때에는 필수 서류 이외의 불필요한 다른 서류의 제출을 요구하지 못한다.

②민원사항의 접수와 관련된 구비서류는 민원사항에 관한 서류(이하 "민원서류"라 한다)의 기재사항의 사실 여부를 뒷받침하거나 그 민원사무의 처리에 필요한 범위에서 구체적으로 정하여야 한다.

③민원서류 및 구비서류의 제출부수는 최소한으로 한정하여야 한다.

제2절 민원사항의 접수·분류·이송 등

제9조(민원서류의 접수) ①민원서류는 민원상담실 또는 문서주관팀에서 민원서류처리에 의하여 접수하며, 민원인이 방문하여 민원서류 접수시에는 민원접수증을 교부하여야 한다. 다만, 구술·우편·전화·모사전송(FAX) 컴퓨터 통신 등으로 민원서류를 제출할 경우에는 민원접수증 교부를 생략할 수 있다.

②민원처리 주관팀 또는 처리팀은 민원을 접수하는 즉시 민원접수사실, 민원처리 담당자 성명 및 전화번호 등을 민원인에게 문서·모사전송·전자우편·문자메시지·녹취전화 등 입증이 가능한 방법으로 알려주어야 한다.

제10조(구술·전화 등에 의한 접수) ①규정 제9조제1항 단서 규정에 따라 민원인의 의사표시가 사후에 서류로 증명할 필요가 없는 민원사항은 그 유형에 따라 제9조1항 단서에 따른 방법으로 접수할 수 있다. 다만, 그 민원사항의 처리로써 증명서 등의 서면을 교부하는 경우에는 민원인 또는 위임받은 자의 적격 여부를 확인하여야 한다.

②민원 처리팀은 제1항의 민원사항을 접수·처리하였을 때에는 민원상담부<별지 제5호 서식>와 구술 및 전화응대에 의한 민원사무처리부<별지 제4호 서식>에 각각 기록하여야 한다.

제11조(대리인에 의한 접수) ①민원인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 대리인으로 지정하여 민원사항을 신청하는 경우에는 이를 접수할 수 있다.

1. 민원인의 배우자, 직계 존·비속 또는 형제자매
2. 민원인인 법인의 임직원
3. 변호사

②제1항에 따라 민원사항을 접수할 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 입증할 수 있는 서류를 제출받아 민원사항의 접수여부를 결정하고 그 결과를 신청인에게 통지한다.

1. 대리인의 인적사항
2. 대리인 선임사유
3. 신청인과 대리인의 관계

제12조(민원서류의 분류) ①접수된 민원서류의 왼쪽 윗부분에 표시인<별지 제13호 견양 제3호>을 날인하여 처리기한을 적고 민원서류처리통보서<별지 제7호 서식>을 첨부하여 1근무시간내에 민원 처리팀으로 분류 한다.

②분류할 민원사항이 2개 이상의 팀과 관련되는 것일 때에는 민원발생 사유와 우선 처리할 사항 및 내용의 경중(輕重) 등을 참작하여 비중이 큰 팀에 분류한다. 이 경우 민원서류의 처리는 비중이 큰 팀이 주관하여 다른 팀의 협조를 얻어 처리하여야 한다.

③주관팀으로부터 민원서류를 이송 받은 처리팀은 일반문서 접수대장을 생략하고 민원서류처리부에 의하여 접수하며 결재권자의 선람을 받아 기일내에 처리하여야 한다.

④민원서류를 처리팀에서 직접 접수하거나 계통기관에서 처리하도록 이송되어 접수한 경우에는 즉시 민원서류 접수내용을 민원서류접수통보서(별지 제9호 서식)에 따라 주관팀에 통지하여야 한다.

⑤제2조제2호의 집중관리민원을 접수한 경우에는 민원서류의 유형별로 다음 각 호의 방법에 따라 부호를 부여하여 민원서류처리팀의 분류란에 기재하고, 당해 민원서류의 오른쪽 윗부분에 집중관리민원 표시인<별지 제13호 견양 제4호>을 날인 후 이를 처리팀으로 송부한다.

1. 대통령비서실에서 이송된 민원 : 대비
2. 국무총리실에서 이송된 민원 : 총리
3. 감사원에서 이송된 민원 : 감사
4. 국가정보원에서 이송된 민원 : 국정
5. 대통령비서실 등에서 이송된 민원 중 30인 이상 민원 : 제1호 내지 제4

호에 따른 의한 부호 다음에 연속하여 "다"을 기재

6. 30인 이상 민원(대통령비서실 등에서 이송된 경우를 제외한다) : 다수인
- 제13조(민원인 중 대표자의 선정) ①주관팀의 팀장은 3인 이상인 민원인이 대표자를 정하지 아니하고 같은 민원서류를 연명(連名)으로 제출한 경우에는 일정한 기간을 정하여 민원인 중에서 3인 이내의 대표자를 선정하여 통보할 것을 요청할 수 있다.
- ②주관팀의 팀장은 정해진 기간 내에 대표자를 선정하여 통보하지 아니한 경우에는 민원인 중 3인 이내를 대표자로 선정할 수 있다.
- ③제1항 및 제2항에 따라 대표자가 선정된 경우에는 그 대표자를 민원인으로 본다.
- 제14조(민원서류의 이송) ①주관팀 및 처리팀으로 이송된 민원서류 중 그 처리가 본 조합 소관이 아닌 민원서류는 이를 접수한 때부터 8근무시간 이내에 해당기관에 이송하거나 반송하여야 한다. 이 경우 이송사실을 민원인에게 통보하여야 한다.
- ②처리팀은 해당팀 소관이 아닌 민원서류를 접수한 때에는 사유를 명시하여 다른 문서에 우선하여 3근무시간 이내에 해당되는 처리팀으로 이송하여야 한다.

제3절 민원사무의 처리방법

- 제15조(민원사무처리기간 등) ①규정 제6조의 민원사무 처리기간은 접수일로부터 7영업일내로 한다.
- ②다음 각 호의 1에 해당하는 기간은 이를 민원사무처리기간에 산입하지 아니한다.
1. 제17조에 따른 민원서류의 보완 또는 보정(이하 "보완"이라 한다)에 소요되는 기간(민원인에게 발송한 날과 도달한 날을 포함한다)
 2. 접수·경유 및 처리하는 기관이 각각 상당히 떨어져 있는 경우 민원서류의 이송에 소요되는 기간
 3. 선행사무의 완결을 조건으로 하는 다음 각목의 1에 해당하는 경우 그에 소요되는 기간. 다만, 이 경우로 인하여 민원사무처리가 지연되는 경우에는 지체 없이 민원인에게 그 내용을 통지하여야 한다.
 - 가. 본 조합의 자금 및 예산사정으로 처리가 지연되는 기간
 - 나. 가격조사·수요조사·원가계산·경영분석·감정실시 및 기업진단에 소요되는 기간
 - 다. 고시 및 신체검사에 소요되는 기간

라. 민원사무에 직접 관련된 공과금의 미납·민원인의 불출석 등 처리단계에 있어 민원인의 귀책사유로 지연되는 기간

제16조(처리기간의 연장) ①부득이한 사유로 정해진 처리기간 내에 민원사무를 처리하기 곤란한 경우에는 민원담당팀장의 승인을 받아 그 민원사무의 처리기간 범위 내에서 1회에 한하여 그 처리기간을 연장할 수 있다. 다만, 연장된 처리기간 내에 처리가 곤란한 경우에는 민원인의 동의를 받아 처리기간의 범위 내에서 처리기간을 다시 연장할 수 있다.

②처리팀은 제1항에 따라 처리기간을 연장하였을 때에는 처리기간의 연장사유와 처리 예정 기한을 민원인에게 지체 없이 통보하여야 한다.

제17조(서류의 보완 등) ①접수한 민원서류에 흠결이 있다고 인정할 경우에는 민원서류를 접수한 때부터 8근무시간 이내에 민원인에게 상당한 기간을 정하여 민원서류의 보완을 요구하여야 한다. 다만, 현지조사 등 정당한 사유로 8근무시간이 경과한 후 보완하여야 할 사항이 발견되었을 경우에는 지체 없이 보완을 요구하여야 한다.

②제1항의 보완요구는 문서·구술 또는 전화 등으로 하며, 민원인이 특별히 요청한 경우에는 문서로 하여야 한다.

③제1항에 따른 보완요구를 받은 민원인이 요구받은 기간 내에 보완할 수 없음을 이유로 보완에 필요한 기간을 분명하게 밝혀 기간연장을 요청하는 경우에는 이를 고려하여 보완기간을 정하여야 한다. 이 경우 민원인의 기간연장 요청은 2회로 한정한다.

④경유기관을 거쳐 접수된 민원서류의 보완이 필요할 경우에는 그 경유기관을 거치지 아니하고 민원인에게 직접 요구할 수 있다.

⑤민원인이 제1항의 기간 내에 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 다시 보완을 요구하여야 한다. 이 경우 보완에 필요한 기간은 10일로 한다. 다만, 민원인이 국외에 거주하는 경우에는 그 거주지에 송달되고 보완되어 국내에 도달되는 상당한 기간을 고려하여 정하여야 한다.

제18조(민원서류의 반려 등) ①민원인이 제17조제5항의 기간 내에 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 반려의 이유를 분명히 밝혀 접수된 민원서류를 되돌려 보낼 수 있다.

②민원인의 소재지가 분명하지 아니하여 보완요구가 2회에 걸쳐 반송된 때에는 민원을 취하(取下)한 것으로 보아 민원사무를 종결 처리할 수 있다.

③민원인이 민원을 취하하여 종결 처리된 민원서류의 반환을 요청한 경우에는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 민원인에게 반환해 주어야 한다. 이 경우 해당 민원서류는 사본하여 보관할 수 있다.

제19조(반복 및 중복민원의 처리) ①민원인이 민원사항을 정당한 사유 없이 3회 이상 반복하여 같은 내용으로 작성한(복사의 경우를 포함한다) 민원서류를 제출한 경우에는 2회 까지는 처리 결과를 통지하고, 그 후 접수되는 서류는 당해 사무소장의 결재를 받아 종결 처리할 수 있다.

②민원인이 같은 내용의 민원서류를 작성하여 2개 이상의 기관에 제출한 민원을 다른 기관으로부터 이송 받은 경우에도 제1항을 준용하여 처리할 수 있다. 이 경우 민원서류를 이송한 기관의 요청이 있는 때에는 그 기관에 처리결과를 통보하여야 한다.

제20조(다수인관련민원의 관리)①조합장은 제2조제1호의 다수인관련민원이 발생하지 않도록 사전예방 대책을 마련하여야 하며, 다수인관련민원이 발생한 경우에는 신속·공정하게 해결될 수 있도록 적극적으로 노력하여야 한다.

②다수인관련민원을 신청하는 민원인에게는 연명부(連名簿)를 원본으로 제출하도록 하여야 한다.

③처리팀은 발생되었거나 발생이 예상되는 다수인관련민원은 다수인관련민원 조사분석카드<별지 제10호 서식>를 작성·비치하여야 하며, 30인 이상 민원에 대한 관리카드는 그 사본을 민원처리 주관팀에 송부하여야 한다.

④처리팀은 제2조제2호의 집중관리민원을 접수한 경우에는 열람전<별지 제11호 서식>을 작성하고 직제준칙(전결기준)에 따른 최종 결재권자의 우선 결재를 받아야 한다.

제21조(익명의 민원 처리) ①처리팀은 민원인이 익명 또는 가명을 사용하는 등 민원인의 성명이 분명하지 아니한 민원사항은 처리하지 아니한다. 다만, 그 내용이 충실하고 활용가치가 있다고 판단되는 사항은 참고하거나 업무수행 자료로 활용할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 민원사항으로 처리하지 아니할 때에는 그 사유를 객관적으로 확인할 수 있어야 한다.

제22조(관계기관 및 팀 간의 협조) ①관계기관이 민원과 관련하여 필요하다고 인정하여 의견서(답변서)와 증거 및 관련자료 제출을 요구하는 경우에는 민원사무처리에 준하여 처리한다.

②처리팀은 민원사무를 처리할 때 다른 팀의 협조가 필요한 경우에는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 민원서류를 접수한 후 지체 없이 그 민원서류의 처리기간 범위에서 회신기간을 분명히 밝혀 협조를 요청하여야 하며, 요청 받은 팀은 협조를 요청한 팀이 정한 회신기간 내에 이를 처리하여야 한다.

③협조를 요청받은 팀은 제2항에 따른 회신기간 내에 민원사무를 처리할 수 없을 때에는 그 회신기간 범위 내에서 한 차례 처리기간을 연장할 수 있다.

- ④협조를 요청받은 팀이 제3항에 따라 처리기간을 연장하려는 경우에는 제2항에 따른 회신기간이 끝나기 전에 그 연장 사유·처리 진행상황 및 회신예정일 등 협조를 요청한 팀에 통보하여야 한다.
- ⑤주요 민원사항의 근원적인 해결책을 모색하여 조합원 및 고객의 신뢰구현을 위해 사무소별로 별도의 협의기구 설치할 수 있다.

제4절 처리결과와 통지 및 확인·점검

제23조(처리 진행상황 및 결과의 통지) ①제16조에 따라 처리기간을 연장하거나 민원인의 요청이 있을 때에는 민원인에게 그 처리 진행상황과 처리예정일 등을 서면·모사전송·전자우편 또는 녹취전화 등으로 알려주어야 한다.

②처리결과를 통지하여야 하는 민원사무의 처리를 완결하였을 때에는 그 결과를 지체 없이 민원인에게 통지하여야 한다.

제24조(처리 담당자의 명시) 민원인에게 민원서류의 보완요구·처리기간의 연장 또는 처리 지연사유의 통지·처리 진행상황 및 처리 결과의 통지 등을 할 때에는 그 민원사무의 처리를 담당하는 자의 소속·성명 및 연락처(전화번호·팩스번호·전자우편주소 등을 말한다)를 기재 하여야 한다.

제25조(부당한 민원처리에 대한 시정요구) ①민원인은 민원처리 과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시정할 것을 요구할 수 있다.

1. 처리기간의 경과
2. 부당한 접수거부 또는 반려
3. 정해진 구비서류 외의 서류의 추가 요구
4. 그 밖의 위법·부당한 민원처리

②제1항에 따른 시정요구를 받은 각 사무소장은 지체 없이 이를 조사하게 한 후 요구사항에 대한 처리결과를 민원인에게 통지하여야 한다.

제26조(재심청구) ①민원인은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 당해 민원의 재심을 청구할 수 있다. 다만, 민원인이 민원을 접수할 당시에 이미 그 사유를 주장하였거나 그 사유를 알면서 주장하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 민원처리 과정 중에 제출되지 아니한 것으로써 민원의 처리결과에 중대한 영향을 미치는 새로운 사실이 나타난 경우
2. 민원의 증거로 된 문서·증인의 증언·참고인의 진술 등의 자료가 위조 또는 변조된 것이거나 허위임이 밝혀진 경우
3. 민원사항 내용 중 중요한 사항을 판단하지 아니한 경우

4. 그밖에 민원의 기초가 된 법령·판결 등이 변경된 경우
- 제27조(전자민원창구) ①조합은 전자민원창구를 이용하여 다음 각 호의 민원사무를 처리할 수 있다.
1. 민원의 신청·접수·이송 및 처리결과의 통지
 2. 민원처리상황의 안내
 3. 법령·민원서류 등 민원 관련 정보의 제공
- ②제1항에 따라 민원사무를 처리할 때에는 개인정보보호를 위한 필요한 조치를 하여야 한다.
- 제28조(민원사항 보존) 민원사무별 관련 서류의 보존기간은 아래와 같다.

【아 래】

세부적인 민원 사무	보존기간
민원사무편람	10년
민원분쟁조정위원회	10년
민원처리	5년
집중관리민원처리	5년
다수인관련민원처리	5년
증명서 발급 등 단순 민원사무	3년

- 제29조(민원사무의 처리 및 운영실태 점검) ①주관팀장은 민원사무 처리상황을 수시로 점검하여 처리기간이 경과한 민원사무를 발견한 때에는 지체 없이 처리 담당자에게 민원서류독촉장<별지 제12호 서식>을 발부하여야 한다.
- ②처리팀의 팀장은 민원사무 처리상황을 월 1회 이상 확인·점검하여야 한다.
- ③주관팀의 팀장은 규정 제12조제1항에 따라 연 1회 이상 처리팀의 민원사무 처리상황과 운영실태를 점검하여야 한다.
- ④주관팀의 팀장은 민원사무와 관련하여 제도개선 등의 조치가 필요하다고 판단되는 경우 관련 팀장에게 필요한 조치를 요청할 수 있다.
- ⑤제4항의 규정에 따라 제도개선 등의 조치를 요구받은 해당업무 팀장은 조치 요구일로부터 3월내에 조치하고 그 결과를 주관팀의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 기간 내에 조치가 어려운 경우에는 그 사유를 서면으로 작성하여 통보하여야 한다.
- 제30조(위반사항에 대한 조치 등) 제29조에 따른 점검결과 중대한 위반사실을 발견하거나 이행상태가 불량하다고 판단되는 경우에는 지체 없이 이를 시정하게 하고, 그 사무 처리와 관련 있는 자에 대하여는 징계 또는 그밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제31조(민원처리담당자에 대한 특례) ①민원처리담당자가 민원사무처리과정에서 위법·부당한 행위를 한 경우를 제외하고는 민원사무처리와 관련하여 인사상 불이익을 주지 아니한다.

②민원처리담당자에 대하여는 대내외 민원관련 교육 등에 참여할 수 있도록 적극 지원한다.

제32조(민원처리결과 보고) ①민원서류를 이송 받은 처리팀은 민원처리 결과를 주관팀에 민원서류처리전말

보고서<별지 제7호 서식>에 따라 제출하여야 한다.

②처리팀은 집중관리민원 중 그 처리결과를 보고하도록 지시된 사항은 직접 그 요구기관에 보고하고, 관련 서류 사본을 본 조합 민원 주관팀에 제출하여야 한다.

제33조(소액피해보상) ①민원인이 다음 각 호의 1에 해당하는 건당 50만원 이하 소액피해보상을 신청하고, 주관팀장 또는 처리팀장이 인정하는 경우에는 이를 보상(전결처리)할 수 있다. 다만, 제5호의 경우에는 주관팀의 "사전합의"를 거쳐 보상금액을 달리 정할 수 있다.

1. 상담 오류·전산조작 오류·사후관리 미흡·직원의 과실 등으로 고객에게 피해가 발생한 경우
2. 제도 변경·시스템 오류·본 조합 시설물 등의 문제로 민원인에게 피해가 발생한 경우
3. 본 조합 업무와 관련한 분쟁사안 중 각종 수수료·이자·교통비·전화요금 등 사회통념상 타당성이 인정되는 실손 금액을 요구하는 경우
4. 본 조합의 귀책사유로 민원처리기간 내에 민원사무를 처리하지 못한 경우
5. 행정기관 또는 감독기관의 합의권고(시정권고)에 따라 민원해결을 위하여 필요한 경우

②제1항에 따라 피해보상을 요구하는 경우 주관팀장 또는 처리팀장은 지체 없이 민원발생 경위·피해보상 대상 및 본 조합(직원) 책임여부 등 사실관계를 조사하고 공정한 피해구제 또는 보상안을 제시하여 합의에 적극 노력하여야 한다.

③피해보상금은 제1항의 당해 민원관련 팀 또는 사무소에서 관련 증빙자료를 첨부하여 영업외비용(잡손실 계정)으로 처리한다.

제34조(전산시스템 운영 및 민원처리결과 공지) ①본 조합은 민원을 예방하고 민원인의 의견을 본 조합 경영에 반영하여 민원처리결과를 관리할 수 있는 전산시스템을 개발·운영한다.

②주관팀의 장은 민원유형별 처리결과 등을 반기 1회 이상 임직원에게 공지

하는 등 민원예방활동을 하여야 한다.

제3장 민원분쟁조정업무

제1절 통 칙

제35조(신청의 대상) 민원인은 다음 각 호의 1에 해당할 경우에는 민원관련 분쟁조정을 신청할 수 있다.

1. 본 조합의 위법·부당한 행위로 인정되는 경우
2. 정상적인 거래관행에 비추어 거래가 불공정하다고 인정되는 경우
3. 기타 본 조합의 귀책사유로 인정되는 경우

제2절 민원분쟁조정위원회

제36조(구성) 규정 제16조에 따른 민원분쟁조정위원회(이하 "위원회"라 한다)는 다음과 같이 구성한다.

1. 위원장 : 조합장
2. 위 원 : 이사 전원
3. 간 사 : 민원분쟁조정업무 담당책임자

제37조(회의소집 및 운영) ①위원장은 위원회 소집이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 위원회를 소집할 수 있다.

②위원장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③위원회는 재적위원(위원장을 포함한다) 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면에 의한 방법으로 의결할 수 있다.

⑤간사는 위원장을 보좌하고 위원회의 의사록을 작성·비치하여야 한다.

제38조(심의사항) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 민원분쟁조정업무 담당팀이 민원분쟁조정 신청인에게 피해구제 또는 보상안을 제시하여 합의를 유도하였으나 합의가 성립되지 아니한 사항
2. 민원분쟁조정신청에 관한 민원분쟁조정업무 담당팀의 결정에 민원분쟁조정신청인이 이의를 제기한 사항

3. 민원분쟁조정신청 금액이 1천만원 이상이거나 민원분쟁조정신청 내용이 다수의 팀과 관련되는 사항. 다만, 위원장이 위원회에서 심의함이 적당하지 아니하다고 판단하는 경우에는 예외로 할 수 있다.
 4. 업무처리와 관련하여 귀책유무 및 그 범위를 민원분쟁조정업무 담당팀에서 결정하기 어려운 사항
 5. 민원분쟁조정을 위한 제도개선에 관한 사항
 6. 기타 위원회에서 심의하는 것이 적절하다고 인정되는 사항
- ②위원회는 제1항에 따른 심의결과 제도개선이 필요하다고 의결한 사항은 관련 팀에 의결 결과를 알리고 개선방안 마련을 요구할 수 있다.
- ③본 조합 위원회의 심의조정 결과에 대해 민원분쟁조정신청인이 이의를 제기할 경우에는 지역본부 위원회에 재심의를 요청할 수 있다.

제39조(심의조정) ①위원회는 제출받은 부의안<별지 제14호 서식>에 대하여 30일 이내에 객관적이고 공정한 입장에서 심의조정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 그 기한을 연장하고자 할 때에는 그 사유를 민원분쟁조정신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.

②위원장은 심의조정에 필요한 경우에는 당사자·참고인(내외부) 또는 관련 팀의 장에게 사실조사를 위한 자료의 제출을 요구하거나 부의된 안건에 대한 의견을 진술하게 할 수 있다.

③부의안을 작성·제출한 담당팀의 책임자는 위원회에 배석하여 부의 안건에 대한 사실관계를 설명하여야 한다.

④위원회가 조정결정을 한 때에는 조정서<별지 제15호 서식>를 작성하고 위원장 및 출석위원이 서명 날인한다.

제40조(조정사항 통보) 위원회가 조정(제41조제1항의 규정에 따른 조정을 포함한다. 이하 같다)을 한 때에는 조정내용을 당사자에게 통지하고 수락할 것을 권고한다.

제41조(조정사항의 효력) 위원회가 조정 결정한 사항에 대하여는 본 조합은 특별한 사유가 없는 한 수락하여야 한다.

제42조(조정의뢰) ①위원장은 분쟁원인 규명에 전문적인 지식·기술 및 시설이 필요하여 자체 위원회에서의 심의조정이 곤란하다 판단하는 경우에는 한국소비자원 "소비자분쟁조정위원회" 또는 금융감독원 "금융분쟁조정위원회"등에 조정을 의뢰할 수 있다. 이 경우 당해 조정위원회의 조정은 이 준칙에 따른 위원회가 심의·조정한 것으로 본다.

②제1항의 규정에 따라 조정의뢰를 하는 경우에는 민원분쟁조정신청인에게 조정의뢰 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

제3절 조정신청의 처리절차

제43조(접수) ①민원분쟁조정신청은 민원서류 또는 민원분쟁조정신청서<별지 제16호 서식>에 의해 접수한다.

②조정신청의 내용이 불확실하거나 기타 증빙자료가 필요한 경우에는 기한을 정하여 민원분쟁조정 신청인에게 보완을 요구할 수 있다.

제44조(취하) 모든 민원분쟁조정신청의 취하는 서면으로 접수한다.

제45조(조정신청의 위원회 회부 전 처리) ①민원분쟁조정업무 담당팀은 접수된 신청사건이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 사실조사 없이 이를 각하할 수 있다.

1. 소송·민사조정이 확정되었거나 계속 중인 경우 또는 수사사건과 직접적으로 관련된 경우
2. 민원분쟁조정신청인이 정당한 사유 없이 제42조제2항에 따른 보완요구를 받고도 지정된 기한 내에 이를 보완하지 아니하는 경우
3. 민원분쟁조정신청인이 정당한 사유 없이 동일한 내용을 다시 조정신청을 하거나 가명임이 확정된 경우
4. 당해 신청사건과 직접적인 이해관계가 없는 자가 조정신청을 하는 경우
5. 당사자가 국내에 있지 아니하여 사실조사가 곤란한 경우
6. 기타 조정신청의 취지와 이유가 위원회의 조정대상으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

②민원분쟁조정업무 담당부서는 접수된 신청사건이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 위원회에 회부하지 아니하고 직접 처리할 수 있다.

1. 신청사건의 내용이 단순하거나 경미한 경우
2. 조정신청의 취지와 이유가 법률·건전한 금융거래관행·기타 사회통념에 현저히 반하는 경우
3. 관계법규와 법원판례 및 위원회의 조정결정 사례에 비추어 볼 때 위원회에 회부할 필요가 없다고 인정되는 경우
4. 신청서에 기재된 조정신청의 이유와 사실주장이 진실이 아닌 것으로 밝혀지거나 또는 진실 여부를 확인할 수 없는 경우
5. 민원분쟁조정신청인이 조정신청을 취하하거나 당사자 간 합의가 성립된 경우
6. 기타 신청사건에 대한 사실조사 등의 결과 위원회의 조정대상으로 적합하지 아니하다고 인정 되는 경우

③제1항 및 제2항의 경우에는 접수일로부터 7일내(사실조사 기간 및 보완기간은 제외한다)에 그 사유를 민원분쟁조정신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 제2항제2호에 따른 경우에는 예외로 할 수 있다.

제46조(부의) ①민원분쟁조정신청인과의 분쟁사안에 대하여 접수일로부터 7일 내(사실조사기간 및 보완기간은 제외한다)에 민원분쟁조정위원회 부의요청서<별지 제17호 서식>를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다.

②민원분쟁조정업무담당팀은 조정요청을 받은 날로부터 14일내에 위원회의 심의조정에 필요한 사항을 조사하여 부의여부를 결정하여야 한다.

③부의신청 기각사건에 대하여는 일반민원으로 분류하여 처리한다.

④분쟁조정을 위하여 필요한 경우에는 현지출장 조사하거나 감사관련 팀에 감사를 의뢰할 수 있다.

제47조(부의요청 생략) 민원분쟁조정신청인의 신청내용이 규정 제17조에 따른 보상기준과 일치하는 경우에는 위원회의 부의를 생략하고 동 기준에 따라 당해 사무소장이 보상할 수 있다.

제48조(합의보상) ①위원회의 조정내용을 통보받은 사무소장은 민원분쟁조정 신청인에게 동 조정내용으로 합의할 것을 권고한다.

②민원분쟁조정신청인과 합의가 이루어졌을 때에는 보상합의 내용 등 합의서<별지 제18호 서식>를 작성하고 지체 없이 보상하여야 한다.

③위원회의 조정내용을 통보받은 경우에는 그 합의보상 결과를 해당 위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

제49조(보상처리) ①이 준칙에 따라 민원분쟁조정 신청인에게 보상금을 지급할 경우에는 우선 가지급금으로 처리하고, 추후 손실로 처리하고자 하는 경우에는 영업외비용(잡손실)계정으로 처리한다.

②제1항을 제외한 환급·교환·수리·해약·이행 등 단순보상에 따른 회계 처리는 해당사업 제규정에서 정하는 것에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2014년 7월 7일부터 시행한다.

제2조(준칙의 폐지) 이 준칙 시행과 동시에 종전 「고객지원업무취급준칙(예)」는 폐지한다.

부 칙

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일 부터 시행한다.

민원서류처리부(주관팀)

□최초 접수기관:

[illegible]

– 1567 –

민원서류처리부(처리팀용)

□ 초접수기관 ::

[illegible]

B4형으로 작성

<별지 제3호 서식> (2024.11.28. 개정)

민원 신청서 (방문접수용)

성명		생년월일	
주소			☐ 민원회신처
이메일 주소			☐ 민원회신처
전화번호			
이동전화 번호			
해당사무소			
민원제목			
민 원 내 용			
첨부자료	☐ 유 ☐ 무		

민원사무처리예관한준칙
(모범안)

년 월 일

민원인 : (인)

구술 및 전화응대에 의한 민원사무처리부

[illegible]

B4형으로 작성

<별지 제5호 서식>

민원상담부					
No _____					
민원인주소		성별	남·여	전화	
성명		상담자			
상담일시	20 년 월 일 시	처리사항			
<u>상담내용</u>					
구분	전화·구술	회수	회		
비고					

민원사무처리예관한준칙
(모범안)

<별지 제7호 서식>

【 】 민원서류처리통보서 NO.

수 신	팀 장				발 신	주관팀명	인
	(참조 팀장)					민원책임자 ☎	
건 명							
이첩기관	문서번호					문서일시	20 . . .
	기 관 명					접수일자	20 . . .
민 원 인	주 소					처리기한	20 . . .
	성 명	(☎)				처리일자	20 . . .
민원대상처	사무소명					발송구분	우송 사송 직송
	대 상 자	직		성명		처리전말 보고일자	20 . . .
회신요지							

☞ 민원 처리 후 그 결과를 아래 보고서식에 기재하여 회송해 주십시오.

관인

<별지 제8호 서식>

【 】 민원서류처리전말보고서

수 신					발 신	(☎)		
건 명								
이첩기관	문 서 번 호					문 서 일 시	20 . . .	
	기 관 명					접 수 일 자	20 . . .	
민 원 인	주 소					처 리 기 한	20 . . .	
	성 명	(☎)				이 첩 일 자	20 . . .	
민 원 대 상 처	사 무 소 명					중간회신일자	20 . . .	
	대 상 자	직		성명		최종처리일자	20 . . .	
회신요지								
민원조사결과분석사항	1. 조사결과처리내용 (요약)		본 민원은 별첨 양식의 처리결과통보서를 작성하고 민원인에 대한 회신문 사본을 첨부하여 제출하여 주십시오.					
	2. 이첩기관	외 부 기 관	1.대통령비서실 () 2.감 사 원 () 3.국민권익위원회 () 4.농림축산식품부 () 5.금융감독원 () 6.기 타 ()		본 회	직접조사	이첩사무소	
			반영 () 불가 ()	지역본부 ()				
	3. 민원대상사무소별		지역농협 / 지역축협/ 품목조합 / 기타 (농) (축) (품) (기)					
	4. 사업별 민원 분류		관리 농업 축산 상호금융 지도 기타 1() 2() 3() 4() 5() 6()					
	5. 민원인 분류	주 체		직 업		제 출 방 식		성 격
		개인 0() 단체 1()	농업인·조합원 0() 비 농업 인 1()		단기명 0() 연기명 1()		실명 0() 가명 1()	
	6. 민원 유형별 분류		1. 진정 () 2. 요청 () 3. 건의 () 4. 질의 () 5. 조사불능 () 6. 기타 ()					
7. 처리결과해결내용		육구충족·취하 / 이해설득 / 사실무근·오인 / 부당요구 / 질의회신 / 소송·수사 / 기타 1() 2() 3() 4() 5() 6() 7()						

☞ 민원조사 결과분석 사항 란은 각항 누락 없이 필히 ○표로 기재하여 주십시오.

민원사무처리예관한준칙
(모범안)

<별지 제10호 서식>

농 협		다수인관련민원조사분석카드 (조사분석 예상)					민원의 종류	
분 류	분 야	대분류	중분류	소분류	세부업무분류	민원인수	관리번호	
1. 일반사항								
① 민 원 명								
② 민 원 인		성 명			주 소			
③ 피민원인		성명(기관명)			주 소			
④ 접수일자								
2. 집단민원요지, 발생동기 및 처리방향								
⑤ 민 원 요 지								
⑥ 민원발생동기								
⑦ 민원처리방향								
3. 타당성 여부 검토 등								
⑧ 민원인의 주장이 사회통념상 타당성 여부					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
⑨ 현행 법령·제도상 또는 시책·사업추진상 해결가능 여부					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
⑩ 예산소요 및 확보 여부					○ (있다, 없다) ○ 판단사유 ○ 예산이 없을 경우 확보방법			
⑪ ⑧⑨⑩검토결과 민원해결이 어려울 경우 대안					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
⑫ 민원해결을 위한 현행법령, 제도의 제정·개정·폐지·개선 또는 시책·사업의 신규시행·변경·중단 등의 과제가 있는가?(근거법령, 제도, 사업 등 기재)					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
4. 해소추진 방향								
5. 해소추진 일정								
6. 기타 참고사항								
추진상황 확 인	년월일	년월일	년월일	년월일	년월일	년월일	년월일	

민원사무처리예관한준칙
(모범안)

<별지 제11호 서식>

열 람 전

1. 접수번호(집중관리민원의 부호 및 번호) :

선 결

2. 최초 접수기관 :

3. 제목 :

4. 민원인 :

5. 대상 사무소 :

6. 민원요지 :

※ 지시사항 :

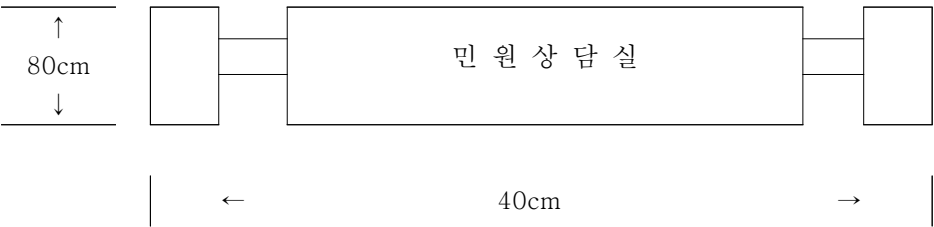
민원사무처리예관한준칙
(양변인)

<별지 제12호 서식>

민원서류처리독촉장 제 호 : 수 신 : 민원제목 : <table border="1"> <tr><td>민원인</td><td></td></tr> <tr><td>접수년월일</td><td></td></tr> <tr><td>접수번호</td><td></td></tr> <tr><td>처리기한</td><td></td></tr> </table> 위 민원서류는 처리기한이 경과하여 「민원사무처리에관한준칙 제29제1항」에 따라 독촉하니 즉시 완결 처리하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 주관팀장 (인 또는 서명)	민원인		접수년월일		접수번호		처리기한		민원서류처리독촉장(발신용) 제 호 : 수 신 : 민원제목 : <table border="1"> <tr><td>민원인</td><td></td></tr> <tr><td>접수년월일</td><td></td></tr> <tr><td>접수번호</td><td></td></tr> <tr><td>처리기한</td><td></td></tr> </table> 위 민원서류는 처리기한이 경과하여 「민원사무처리에관한준칙 제29제1항」에 따라 독촉하니 즉시 완결 처리하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 주관팀장 (인 또는 서명)	민원인		접수년월일		접수번호		처리기한		민원서류처리독촉회신 제 호 : 수 신 : 민원제목 : <table border="1"> <tr><td>민원인</td><td></td></tr> <tr><td>접수년월일</td><td></td></tr> <tr><td>접수번호</td><td></td></tr> <tr><td>처리완료예정일</td><td></td></tr> </table> 민원서류처리 독촉에 대하여 위와 같이 회신합니다. 20 . . . 처리팀장 (인 또는 서명)	민원인		접수년월일		접수번호		처리완료예정일	
민원인																										
접수년월일																										
접수번호																										
처리기한																										
민원인																										
접수년월일																										
접수번호																										
처리기한																										
민원인																										
접수년월일																										
접수번호																										
처리완료예정일																										

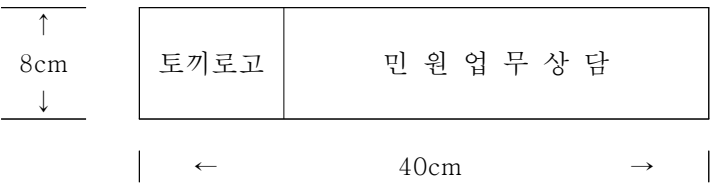
<별지 제13호 견양>

제1호 민원상담실



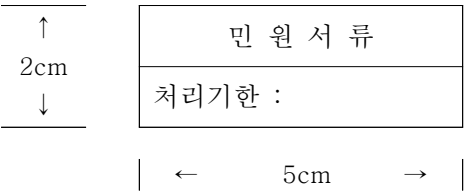
※ C.I.P 규격 응용요소 6 - 1항 준용

제2호 상담표지판

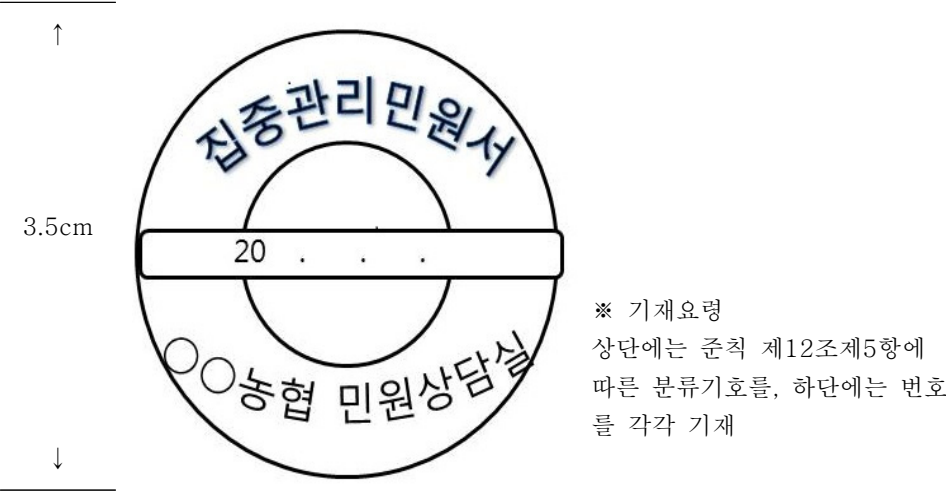


※ C.I.P 규격 응용요소 6 - 1항 준용

제3호 민원서류 표시인



제4호 집중관리민원 표시인



제5호 협조민원서류 표시인

	← 5cm →
↑	민 원 서 류
2.5cm	협조팀명 :
↓	처리기한 :

<별지 제14호 서식>

부 의 안
(20 . . .)

부의부서 :

1. 안 건		
2. 당 사 자		
신 청 인	성명	
	주소	
피 신 청 사 무 소		
3. 민원분쟁조정신청내용		
4. 관련거래 개요		
5. 심의조정을 위한 판단사항		
6. 조정안 제시내용		

민원사무처리예관한준칙
(양변본)

<별지 제15호 서식>

조 정 서																				
1. 안 건																				
2. 당 사 자																				
신 청 인	성명																			
	주소																			
피신청 사무소																				
위 당사자 간 민원분쟁조정신청사건에 본 위원회는 다음과 같이 조정한다. ○ 조정내용 ○ 조정이유 20 . . . <table><tr><td>위원장 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr></table>			위원장 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)
위원장 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			

민원사무처리에관한준칙
(모범안)

<별지 제16호 서식>

민원분쟁조정 신청서

접수일자	년 월 일 시 분		접수자					
신 청 인	성 명	(인)	남 · 여	직 업		전 화		
	주 소					생년월일		
신청내용								
물 품 및 용 역	품 목		모 델		구 입 일		첨 부 물	
	제조자		판매자		구입가격			
		현금,할부,신용,기타()	분할	월 회	계 약 금		기불입액	
신 청 경 위								
	*	요구사항 :						
신청이유	품질, 가격, 거래조건, 표시광고, 서비스, 기타 문의, 건의.							
처 리 내 용								
	*	처리자 의견 :				결 재	계 원	책임자
처리결과	수리, 교환, 환불, 배상, 계약, 시정, 불성립, 기타							

주 : 증빙서류 및 기타 참고서류 첨부

민원사무처리예관준칙
(보안판본)

<별지 제17호 서식>

민원분쟁조정위원회 부의요청서

(20 . .)

수 신 : 발 신 : (인)

1. 접 수 일 자	20 . .		
2. 신청인 인적사항			
성 명		직 업	
주 소		연락처	
3. 관련거래 개요 (6하원칙에 의거 작성)			
4. 신청인 요구사항			
5. 사실조사 확인결과 및 자체의견			

민원사무처리에관한준칙
(모범안)

- 붙임 1. 민원분쟁조정 신청서 사본 1부.
2. 기타 참고자료 1부.

<별지 제18호 서식>

합 의 서	
1. 신 청 인	
성 명	
주 소	
2. 민원분쟁조정신청내용	
3. 위원회 조정내용	
4. 보상합의내용 (보상방법, 금액, 이행시기 등)	
아래 당사자는 년 월 일자 위 신청인의 민원분쟁조정신청에 대하여 위와 같이 합의한다.	
20 . . .	
신청인 주소 :	
성명 :	(인 또는 서명)
피신청인 주소 :	
성명 :	(인 또는 서명)

민원사무처리예관준칙
(인별모)

농협브랜드관리규정

소관부서 : 홍보실(T:5714)

2009.	9.	23.	제	정
2010.	8.	25.	개	정
2012.	3.	2.	전부개정	
2015.	11.	25.	개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 농협법 제134조 제1항 제1호 카목의 "명칭사용의 관리 및 운영"에 따라 농협브랜드 사용 및 관리에 관한 사항을 정함으로써 농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다) 및 계열사, 회원조합(이하 "조합"이라 한다) 전체가 일관된 커뮤니케이션 방향을 유지하고, 시너지 효과를 창출하여 바람직한 이미지 구축을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①농협브랜드를 사용하여 행하여지는 모든 커뮤니케이션 활동은 이 규정을 적용하고, 그 적용대상은 중앙회, 계열사, 조합으로 한다.

②계열사는 중앙회의 브랜드관리 제규정과 상충하지 않는 범위 내에서 자체적으로 브랜드관리규정 등을 제정하여 운영할 수 있다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농협브랜드"라 함은 농협법 및 중앙회 정관에 의한 농업협동조합의 명칭(영문명칭 및 한글·영문 약칭, 표식 등을 포함)을 말한다.
2. "농협브랜드관리"라 함은 농협브랜드의 시각적(심벌, 로고 등)·언어적(명칭, 슬로건 등)요소와 커뮤니케이션 요소(홍보, 광고 등)를 포함한 '농협브랜드' 가치에 영향을 미치는 제반 활동에 대하여 계획·실행·조정하는 것을 말한다.
3. "CI(Corporate Identity)"라 함은 통일된 농협이미지를 창출하여 대내외에 전달하기 위함을 목적으로 시각디자인 요소를 통일화하는 제반활동을 말한다.
4. "농협"이라 함은 중앙회 및 계열사, 조합을 말한다.
5. "계열사"라 함은 지주회사와 자회사를 말한다.
6. "지주회사"라 함은 농협법에 따라 설립한 농협경제지주회사와 농협금융지

주회사를 말한다.

7. "자회사"라 함은 제6호의 지주회사를 제외한 회사로서, 농협그룹이 최대 주주이거나, 실질적으로 경영지배가 가능한 회사를 말한다.

제2장 브랜드 관리조직

제1절 통 칙

- 제4조(관리조직) ①농협의 브랜드관리와 농협브랜드 가치 제고를 위한 주요 정책을 심의·조정하기 위하여 중앙회 이사회 내에 "브랜드위원회"를 둔다.
②브랜드위원회 안건에 대한 사전 검토 등을 위하여 브랜드관리협의기구를 두며, 그 구성과 운영에 관한 사항은 준칙으로 정한다.
③브랜드위원회의 소관 사무처리를 위한 브랜드관리 총괄부서는 중앙회 내 홍보 담당부서로 한다.

제2절 브랜드위원회

- 제5조(구성 등) ①브랜드위원회(이하 "위원회"라 한다)는 중앙회 각 사업전담 대표이사 등을 포함한 중앙회 이사 11인 이내와 지주회사 대표로 구성한다.
②당연직 임원을 제외한 위원의 임기는 이사의 임기 이내로 한다.
③위원장은 중앙회 전무이사로 하고, 전무이사가 위원장의 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
④당연직이 아닌 위원은 중앙회이사회 의결에 의하여 선임·해임한다.
⑤위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 두며, 간사는 중앙회 브랜드관리 총괄조직 부서장이 담당한다.

제6조(기능) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 중앙회 및 중앙회가 출자한 법인 등의 "농협브랜드" 사용에 관한 사항
 2. 농협 중장기 브랜드 전략에 관한 사항
 3. 중앙회 및 계열사 브랜드 관리 활동 평가에 관한 사항
 4. 농협브랜드 관리를 위한 제도 개선에 관한 사항
 5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- ②위원회에 보고하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 위원회 의결사항에 대한 처리결과

2. 농협 브랜드전략과 관련된 주요 홍보, 광고, 사회공헌 활동
 3. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- 제7조(회의의 소집) ①위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.
 ②위원회는 매 분기 1회 정기적으로 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 경우, 변경하거나 수시 개최할 수 있다.
- 제8조(개의 및 의결) ①위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
 ②위원장이 필요하다고 인정하는 경우 서면에 의한 방법으로 의결할 수 있다.
- 제9조(의견 청취) 위원회는 안건을 심의함에 있어 관계직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.
- 제10조(의사록) ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
 ②의사록에는 의사의 진행상황 및 그 결과를 기재하고 의장과 출석위원이 서명 또는 기명날인 한다.
- 제11조(위원회 의결사항 조치) ①위원장은 "위원회"가 의결한 사항에 대하여 필요한 조치를 취하고, 그 시행을 확인하여야 한다.
 ②중앙회 각 사업전담대표이사 등과 지주회사 대표는 "위원회"의 의결 결과를 경영에 반영하여야 한다.

제3절 사업부문 및 계열사 브랜드 관리조직

- 제12조(브랜드 담당자의 역할 등) 중앙회 각 사업부문 및 계열사는 브랜드관리 담당부서 또는 담당자를 지정하여 농협브랜드의 올바른 사용을 위해 다음 각 호의 브랜드관리 업무를 수행토록 한다.
1. 소관 사업의 브랜드 도입, 확장, 폐기에 관한 업무
 2. 소관 사업의 브랜드 운용현황 관리 및 보고
 3. 소관 사업과 관련된 부정정보도 사후관리

제3장 브랜드 및 CI 관리

- 제13조(매뉴얼 적용) 브랜드 및 CI개발, 운용, 대내·외 커뮤니케이션 활동, 브랜드 관련 조사 등 제반 실행사항은 농협브랜드관리준칙 및 관련 매뉴얼에 따른다.

제4장 홍보활동 및 광고

제14조(업무 조정·지원) 중앙회 브랜드관리 총괄부서는 중앙회 각 부서 및 계열사의 홍보·광고 관련 업무를 조정·지원하며 그에 관한 세부사항은 준칙으로 정한다.

제5장 보 칙

제15조(실비변상) 위원회 위원에 대한 실비변상은 중앙회 이사실비변상규정을 준용한다.

제16조(운영세칙) 이 규정에서 정한 것 외에 농협브랜드 브랜드 관리업무에 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 11월 25일부터 시행한다.

농협브랜드관리준칙

소관부서 : 홍보실(T:5714)

[2012. 3. 2. 제정
2012. 7. 25. 개정
2015. 11. 25. 개정
2016. 12. 26. 개정
2020. 12. 1. 개정
2025. 3. 19. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「농협브랜드관리규정」의 시행에 필요한 실무기준을 규정함으로써 효율적인 농협브랜드 관리를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 농협브랜드 관리업무에 관하여 관계 법령 또는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용하고, 그 적용 대상은 중앙회, 「경영관리규정」에 의한 계열사(이하 "계열사"라 한다), 「농업협동조합법」에 의한 조합(이하 "조합"이라 한다)으로 한다.(2015.11.25, 2016.12.26. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "브랜드운용체계"라 함은 「농협브랜드관리규정」 제3조에서 정한 농협이 대내외적으로 기업명칭을 효과적으로 각인시키고자 사용하는 표현방법을 말한다.(2016.12.26, 2020.12.1. 개정)
2. "상표권"이라 함은 특허청에 등록된 표장(상품 및 서비스상표, 디자인 등)을 독점적으로 사용할 수 있는 법적 권리를 말한다.
3. "브랜드관리 총괄부서"라 함은 농협명칭 사용의 관리 및 운영을 총괄하는 중앙회 브랜드관리 담당부서를 말한다.(2016.12.26. 개정)
4. "브랜드 관리부서"라 함은 해당사업 을 관장하는 중앙회 상호금융대표이사 또는 「농협브랜드관리규정」 제3조에서 정한 지주회사의 소관 브랜드관리 주무부서를 말한다.(2016.12.26. 신설)
5. "지역브랜드협의회 관리부서"라 함은 제8조의 규정에 따라 구성되는 지역브랜드협의회를 지원하고 별도로 정하는 브랜드 관리업무를 하기 위한 중앙회 지역본부 소관 브랜드 관리부서를 말한다.(2016.12.26. 신설)

제2장 브랜드관리 협의기구

제1절 브랜드협의회

제4조(구성) ①농협브랜드관리의 효율성 제고 및 「농협브랜드관리규정」에서 정한 브랜드위원회의 안건 검토 등을 위해 "브랜드협의회"(이하 "협의회"라 한다)를 두며, 브랜드관리 총괄부서와 브랜드 관리부서의 부서장 및 중앙회·계열사의 브랜드관리업무 관련 주요 부서장 등을 포함하여 구성한다.

(2015.11.25, 2016.12.26, 2020.12.1. 개정)

②협의회의 원활한 운영을 위해 간사 1인을 두며, 간사는 총괄부서에서 담당한다.(2015.11.25. 개정)

③협의회는 총괄부서장이 협의회 의장이 되며, 구성과 운영에 관한 세부 사항은 의장이 정한다.

제5조(기능 등) ①협의회는 농협브랜드관리 업무의 전사적 협의기구로 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 브랜드위원회 안건의 사전 검토 및 의결사항 전파

2. 브랜드관리를 위한 업무공유와 협의회에 부의된 안건 협의·조정 등

②협의회에서 협의, 조정한 사항은 중앙회 부서간 합의에 갈음하며, 계열사 및 조합은 협의, 조정된 기본 방침에 따라 업무를 수행한다.

제6조(회의소집 등) ①협의회는 안건 발생 시 수시로 개최하며, 구성원 과반수의 출석으로 개최하고, 의장이 필요하다고 인정하는 경우 서면에 의한 방법으로 협의할 수 있다.

②협의회는 안건을 검토함에 있어 중앙회 및 계열사 등의 관련 실무 담당자 및 외부 전문가를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.(2025.3.19. 개정)

제7조(브랜드실무협의회) 협의회 관련 사항의 실무협의기구로 브랜드실무협의회(이하 "실무협의회"라 한다)를 두며 구성은 중앙회 및 계열사 브랜드관리 업무 실무책임자로 구성하고 세부운영에 관한 사항은 협의회 의장이 정한다.

(2015.11.25. 개정)

제2절 지역 브랜드협의회 (2015.11.25. 신설)

제8조(구성 및 역할 등) ①지역 단위의 브랜드전략과 정보공유를 위한 협의기구로 지역 브랜드협의회(이하 "지역 협의회"라 한다)를 둔다.(2015.11.25. 신설)

②지역 협의회는 지역본부장이 의장이 되며, 지역 소재 계열사의 임직원 등으로 구성하고 운영에 관한 세부 사항은 의장이 정한다.(2015.11.25. 신설)

③지역 협의회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.(2015.11.25. 신설)

1. 지역내 조합 브랜드관리 지도(2015.11.25. 신설)
2. 농협의 브랜드 이미지에 영향을 미치는 각종 홍보, 광고 등에 대한 협의(2015.11.25. 신설)(2025.3.19. 개정)
3. 농협브랜드가치 훼손에 대한 사후관리(2015.11.25. 신설)
4. 언론 대응전략 수립 및 부정정보도에 대한 사후관리(2020.12.1. 신설)

제3절 지주회사 브랜드협의회 (2015.11.25. 신설)

- 제9조(구성 및 역할 등) ①브랜드관리의 효율화를 위해 각 지주회사의 브랜드 전략과 정보공유를 위한 협의기구로 지주회사 브랜드협의회(이하 "지주 협의회"라 한다)를 둔다.(2015.11.25. 신설)(2016.12.26. 개정)
- ②지주 협의회는 해당 지주회사의 홍보담당 부서장이 협의회 의장이 되며, 구성과 운영에 관한 세부 사항은 의장이 정한다.(2015.11.25. 신설)
- ③지주 협의회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.(2015.11.25. 신설)
1. 해당 지주회사와 관련된 농협 브랜드관리 현황 등 협의(농협경제지주회사가 「농업협동조합법」 제161조의4제2항, 「농업협동조합법 시행령」 제45조의4, 별표4에 따라 중앙회로 의제되어 조합의 경제사업 지원 및 지도 사업을 하는 경우에는 조합의 경제사업 관련 브랜드전략과 정보에 관한 사항을 포함한다. 이하 같다)(2015.11.25. 신설)(2016.12.26, 2020.12.1. 개정)
 2. 농협의 브랜드 이미지에 영향을 미치는 각종 홍보, 광고 등에 대한 협의(2015.11.25. 신설)(2025.3.19. 개정)
 3. 농협브랜드가치 훼손에 대한 사후관리(2020.12.1. 신설)
 4. 언론 대응전략 수립 및 부정정보도에 대한 사후관리(2015.11.25. 신설)

제3장 브랜드 및 CI 사용의 관리·운영

제1절 브랜드 관리·운영

- 제10조(브랜드운용체계) ①언어적, 시각적으로 농협 전체를 표현하는 브랜드운용체계는 "**농협**" (중앙회의 경우는 "**농협중앙회**")으로 사용하고 커뮤니케이션명칭은 "**농협**"(중앙회는 "**농협중앙회**")으로 사용함을 원칙으로 한다.
- ②농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 및 소속 자회사의 브랜드운용체계는 "**농협**"을 사용하고 커뮤니케이션명칭은 "**농협**"을 서두에 사용함을 원칙으로 한다.(2016.12.26. 개정)
- ③농협금융지주회사(이하 "금융지주"라 한다) 및 소속 자회사의 브랜드운용체계는 "

농협을 사용하고 커뮤니케이션 명칭은 "**NH농협**"을 서두에 사용함을 원칙으로 한다.(2025.3.19. 개정)

④중앙회 및 각 지주회사의 브랜드운용체계 및 커뮤니케이션 명칭은 각 소속 법인의 자회사에도 동일하게 적용되며, 광고·홍보활동 및 홈페이지 등에도 동일하게 사용한다.

⑤조합의 브랜드운용체계는 "**농·축협**"을 사용하여야 하며, 간판 등 사인물에 "**Bank**" 및 "은행"의 표현을 사용하지 아니한다. 다만, 365 자동코너의 "Auto Bank"는 제외한다.(2012.7.25. 신설)

⑥중앙회 및 계열사가 디지털 플랫폼 구축 또는 해외사업 확대 등의 사유로 브랜드운용체계의 예외적용이 필요한 경우에는 브랜드관리 총괄부서와 협의 후 브랜드위원회 의결을 통해 정한다.(2025.3.19. 신설)

제11조(전략수립 및 브랜드조사) ①브랜드관리 총괄부서는 중장기 농협의 브랜드 전략을 수립하고 운용한다.

②정기적인 브랜드조사를 실행하여 소비자 인식 및 브랜드 관리지표를 분석하고 향후 브랜드전략 방향을 수립한다.

③브랜드조사는 중앙회 대표이사 및 계열사 브랜드관리활동 평가에 활용한다.

제12조(상표권 관리) ①브랜드관리 총괄부서는 농협브랜드 및 CI와 직접적으로 관련 있는 표장에 관하여 국내·외 상표권 출원 및 등록절차를 승인하고 관리한다.

②경제사업에 관한 상표보호 및 관리업무는 경제지주 및 소속 자회사에서 수행하며, 관련 규정 등을 통해 관리·감독한다. 다만, 조합 경제사업의 상표보호 및 관리업무는 지역브랜드협의회 관리부서에서 수행한다.(2016.12.26. 개정)

③금융사업에 관한 상표보호 및 관리업무는 금융지주 및 소속 자회사에서 수행하며, 관련 규정 등을 통해 관리·감독한다. 다만, 상호금융사업의 상표보호 및 관리업무는 상호금융대표이사 소관 관리부서에서 수행한다.(2012.7.25. 개정)

④제1항에서 규정한 표장을 제외하고, 계열사 및 조합이 개별 상품이나 서비스 브랜드 표장을 개발한 경우 자체적으로 상표권을 출원·등록할 수 있다.(2020.12.1. 개정)

제13조(브랜드사용 심의) ①중앙회 및 계열사 등이 신사업 및 제품 등에 농협브랜드를 사용할 경우에는 사업계획 단계에서 소관 브랜드관리 부서와 충분한 협의를 거친 후 '별지 제1호' 서식에 의거 브랜드관리 총괄부서로 사전심의를 요청해야 한다. 다만, 금융상품은 신속한 판매시기 등을 감안하여 자체 관리하되, 상품명칭에 "농협"을 직접적으로 사용하는 경우는 사전 협의하여야 한다.

(2025.3.19. 개정)

②심의를 요청 받은 브랜드관리 총괄부서는 '별지 제2호'서식에 의거 심의한 후 심의 결과를 신속히 통보하여야 한다. 다만, 중앙회가 출자하거나 출연한

법인의 사명에 관한 사항은 협의회를 통해 심의한다.

③조합이 출자법인(출연법인을 포함한다, 이하 같다), 신사업 및 제품 등에 농협브랜드를 사용 하고자 할 경우에는 '별지 제3호' 서식에 따라 해당사업의 상표 및 브랜드관리를 담당하는 소관 브랜드 관리부서의 사전 심의와 승인을 받아야 한다. 다만, 조합이 경제사업과 관련되어 농협브랜드를 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 심의와 승인을 받아야 한다.(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

1. 해당사업의 상표 또는 브랜드를 관리하는 담당 소관 브랜드 관리부서의 사전 심의(2016.12.26. 신설)
2. 브랜드관리 총괄부서의 승인(2016.12.26. 신설)

④제3항의 규정은 「농업협동조합법」 제3조제1항에 따른 조합의 명칭사용에는 적용하지 아니한다.(2016.12.26. 신설)

⑤조합으로부터 제3항에 의한 사용 심의를 요청 받은 해당사업의 소관 브랜드 관리부서(경제사업은 경제지주 소관 브랜드 관리부서)는 심의결과를 '별지 제4호' 서식에 따라 신속히 통보하여야 한다. (2016.12.26. 개정)

제14조(브랜드사용 심의 현황보고) 중앙회 상호금융대표이사 및 경제지주 소관 브랜드관리 부서는 제13조제3항의 조합 브랜드 사용 심의에 대한 심사현황을 '별지 제5호' 서식에 의거 브랜드관리 총괄부서에 매반기 다음달 말까지 보고하여야 한다.

제15조(브랜드 보호 및 관리감독) 브랜드관리 총괄부서는 농협브랜드 보호를 위해 다음 각 호와 같이 브랜드관리·감독을 수행한다.

1. 중앙회 및 계열사, 조합의 농협브랜드관리규정 등 준수 여부
2. 농협 상표 부정사용 대응 조정 및 각 사업 소관별 필요조치 행위 여부 (2020.12.1. 개정)
3. 농협브랜드 등을 사용하는 각종 이미지광고, 상품광고, 홍보물의 브랜드 사용기준 준수 여부

제16조(브랜드 훼손·오용 등에 대한 조치) ①농협브랜드 사용계약을 맺은 직영점 등에서 농협브랜드를 사용함에 있어 훼손·오용, 법령 위반 및 품질 관리 기준 미달 등이 발생한 경우 해당품목(사업)의 계약을 맺은 관리부서는 사용의 주체가 되는 회원 및 법인 등에게 지체없이 판매, 제공 또는 관리를 중단하거나 판매상품을 회수하는 등 적절한 조치를 취하도록 통지한다.

②회원 또는 법인 등 사용주체가 제1항의 통지를 받고도 적절한 조치를 취하지 않거나 그 조치가 적절하지 않다고 판단하는 경우, 관리부서는 농협브랜드 사용을 제한하거나 중지시킬 수 있다. (2015.11.25. 개정)

③조합에서 법령 위반 및 품질 관리 기준 미달로 농협브랜드 이미지를 훼손하는 사례가 발생한 경우, 업적평가 감점 및 각종 지원 중단 등의 조치를 취

할 수 있다.(2015.11.25. 개정)

④중앙회 각 부서 및 계열사가 브랜드 이미지를 훼손한 경우 총괄부서는 농협브랜드 사용 제한 등의 조치를 취하고 계열사 경영평가 등에 반영하며, 조합의 브랜드 사용제한에 대한 사항은 「회원조합지도·지원규정」 제100조 제1항제5호를 준용한다.(2015.11.25, 2016.12.26, 2020.12.1. 개정)

⑤중앙회 각 부서, 계열사 및 조합과 계약을 맺은 업체가 법령 위반 및 품질 관리 기준 미달 등으로 언론에 부정정보 되는 등 농협 브랜드가치를 훼손시킨 경우 해당 부서, 계열사 및 조합은 계약 상대방에 대하여 계약해지, 고발 조치, 손해배상청구 등 적극적 조치를 취하여야 한다. 단, 사안을 검토하여 협의회에서 관련 조치를 생략하기로 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

(2015.11.25. 신설)

제2절 CI관리

제17조(CI구성) 농협CI는 다음 각 호와 같이 기본요소와 응용요소로 구성된다.

1. CI의 기본요소는 다음과 같다.

- 가. 심벌마크(Symbol Mark)
 - 나. 로고타입(Corporate Logotype)
 - 다. 커뮤니케이션브랜드(Communication Brand)
 - 라. 시그니처(Signature)
 - 마. 전용색상
 - 바. 전용서체 등
2. CI의 응용요소는 기업활동에 사용되며, 다음과 같다.
- 가. 서식류 : 명함, 편지지, 봉투, 메모지 등
 - 나. 양식류 : 신분증, 배지, 명패, 결재판 등
 - 다. 홍보물 : 현수막, 간행물 표지, 캘린더, 기념품 등
 - 라. 사인류 : 점포 내·외부 간판, 유도사인 등
 - 마. 기타 : 차량, 유니폼 등

제18조(심벌마크 : ) 1961년에 개발되었으며, 향아리에 쌀이 가득 담긴 형상을 상징하는 표장으로서, 농가경제의 융성한 발전을 기원하는 마음을 담고 있다.

제19조(로고타입 : **농협, NH**) 로고타입은 농협의 정형화된 글자체를 말하며, 국문과 영문으로 이루어진다.(2025.3.19. 개정)

제20조(커뮤니케이션 브랜드 : **NH** Nonghyup) 고객과의 커뮤니케이션을 위해 농협의 이름과는 별도로 사용되는 영문브랜드로 미래 지향적이고 글로벌한 이미지를 표현하고 있다.

제21조(시그니처 : ) 심벌마크와 로고타입을 가장 합리적이고 균형적으로

조화시킨 것으로 농협의 이미지를 인식시키는 가장 직접적인 표현형식이다.
제22조(전용색상) 농협의 고유한 색상 이미지를 형성하고, 마크, 로고타입 등 각종 시각전달 매체에 사용되며, 주 색상은 다음 각 호와 같다.

1. NH BLUE : Pantone 300C(2015.11.25. 개정)
2. NH GREEN : Pantone 354C
3. NH LIGHT GREEN : Pantone 368C
4. NH YELLOW : Pantone 1235C

제23조(전용서체) 농협을 위하여 특별히 제작된 서체로서 각종 인쇄물 등에 활용되며, 용도는 다음 각 호와 같다.

1. **농협로고체M** : 법인명, 사무소명칭 중 "**농협** 및 **NH**"에 사용
(2025.3.19. 개정)
2. **농협체M** : 농협을 제외한 사명, 지점명 등에 사용(2025.3.19. 개정)
3. **농협체L** : 주요 타이틀 등에 사용(2025.3.19. 개정)

제24조(CI제정·개정) ①농협CI 기본요소는 브랜드위원회의 결정에 의하여 제정 및 개정한다.

②중앙회 및 계열사는 농협CI 범위 내에서 제17조제2호의 응용요소를 개발할 수 있으며, 중앙회 브랜드관리 총괄부서와 사전 협의하여야 한다.

(2016.12.26, 2020.12.1. 개정)

제25조(CI운영·관리) ①브랜드관리 총괄부서는 농협CI 적용에 관한 제반사항을 총괄하며, 농협CI매뉴얼을 관리한다.

②중앙회 및 계열사, 조합은 농협CI 원칙을 준수하고 농협 CI매뉴얼에 수록된 요소별 디자인 및 사양 등을 임의로 변경하여 수정·제작 할 수 없고, 수정하여 적용하고자 할 경우에는 총괄부서의 심의를 받아야 한다.(2015.11.25. 개정)

③중앙회 브랜드관리 총괄부서는 농협CI 사용원칙을 지도·감독하고, 오류사항에 대해서 개선조치를 명하여야 한다.

④오류사용 주체가 제3항의 통지를 받고도 적절한 조치를 취하지 않거나 그 조치가 적절하지 않다고 판단되는 경우, 농협브랜드 사용을 제한하거나 중지시키는 등 조치를 취할 수 있다.(2012.7.25. 신설)

⑤계열사가 자체 CI매뉴얼을 제작할 시에는 농협 CI매뉴얼의 기본요소를 준수하고, 중앙회 브랜드관리 총괄부서와 사전 협의하여야 한다.

제26조(CI적용 심의) ①중앙회 및 조합이 농협CI를 사용한 응용요소 및 각종 사인류(점포 내·외부의 간판 등)의 제작, 설치와 자체 사업의 매뉴얼(VMD, 가맹점 인테리어 매뉴얼 등 포함)을 제작하고자 할 경우에는 "CI적용신청서" (별지 제6호 서식)에 의하여 중앙회 브랜드관리 총괄부서의 사전 심의를 받아야 한다. 다만, 조합의 금융점포 CI적용 신청에 대한 사전 심의는 상호금융 대표이사 소관 관리부서에서 실시하며, 조합 경제사업장 CI적용신청에 대한 사전 심의는

지역브랜드협의회 관리부서에서 수행한다.(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

②중앙회 브랜드관리 총괄부서, 상호금융대표이사 소관 관리부서 및 지역브랜드협의회 관리부서는 CI적용 심사를 진행하고, "CI적용심사결과서" (별지 제7호 서식)를 통지하며, 시정이 필요한 사항에 대해서는 즉시 통보하여야 한다.

(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

③중앙회 상호금융대표이사 소관 관리부서 및 지역브랜드협의회 관리부서는 조합의 CI적용에 대한 심사실적을 '별지 제8호 서식'에 의거 매반기 다음달 말일까지 브랜드관리 총괄부서에 보고하여야 한다.(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

④지주회사 브랜드관리 부서는 소속 자회사의 CI적용 및 심사를 수행하고, 심사실적을 '별지 제8호 서식'에 의거 매반기 다음달 말일까지 브랜드관리 총괄부서로 보고하여야 한다.(2012.7.25, 2020.12.1. 개정)

제4장 홍보 · 광고 (2025.3.19. 개정)

제27조(전략수립) ①브랜드관리 총괄부서는 범농협 홍보 · 광고전략을 수립하여 운영하고, 중앙회 각 부서 및 계열사는 자체적 홍보 · 광고전략을 수립하여 운영하되 농협 전체의 홍보 · 광고 시너지 제고를 위해 총괄부서에 협조하여야 한다.(2015.11.25, 2025.3.19. 개정)

②총괄부서는 홍보 · 광고전략 수행을 위해 각 부서 및 계열사를 평가하거나, 협의회를 통하여 홍보 · 광고 관련 비용을 분담시킬 수 있다.(2015.11.25. 신설)

제28조(홍보업무 조정·지원) ①총괄부서는 중앙회 각 부서 및 계열사의 홍보 관련 업무를 조정·지원한다.

②중앙회 각 부서 및 계열사는 농협 브랜드이미지에 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생되거나 발생이 예상될 경우 즉시 총괄부서로 통보하여야 한다.

③중앙회 각 부서, 계열사 및 조합은 언론 취재 요청이 있거나 취재에 응한 경우 즉시 계통보고하여 초동 대응함으로써 왜곡 보도를 방지하여야 하며 총괄부서는 브랜드가치 훼손 방지를 위해 소관부서를 지정하여 대응토록 하고 해당부서는 대응을 위한 자료를 작성 · 공유하는 등 총괄부서에 협조하여야 한다.(2015.11.25. 신설)

④중앙회 각 부서, 계열사 및 조합은 소관 업무의 홍보활동(방보 포함) 등 브랜드가치제고를 위한 활동을 수행하여야 한다.(2015.11.25. 신설)

⑤총괄부서는 업무영역의 전문성 제고를 위하여 홍보관련 업무 중 조정 · 지원 업무의 일부를 지주회사에 위임할 수 있다.(2015.11.25. 신설)

제29조(광고 · 협찬 조정) ①총괄부서는 대중매체(TV, CATV, 라디오, 신문, 잡지, 인터넷 등)를 이용한 광고 및 언론사 협찬 등을 총괄 조정한다.
(2015.11.25. 개정)

②중앙회 각 부서에서 광고비를 집행할 경우에는 광고목적, 기간, 매체, 금액, 제작물 등을 포함한 문서를 통하여 총괄부서와 사전 합의하여야 한다.

③계열사는 광고 및 협찬을 의뢰 받은 경우 총괄부서로 통보하여야 하며, 광고의 제작 또는 집행 등에 관한 세부사항은 지침으로 정한다.(2015.11.25. 개정)

④중앙회 각 부서 및 계열사가 옥외광고(야립, 교통매체, 빌보드, LED 등)를 진행할 경우에는 중앙회 브랜드관리 총괄부서에서 정한 심사기구 등을 통해 사전 협의하여야 한다.

제30조(광고대행사 선정) ①중앙회는 광고효과를 극대화하기 위하여 중앙회 및 계열사 광고를 대행할 광고대행사를 선정할 수 있다.(2025.3.19. 개정)

②계열사는 광고대행사를 선정할 시 중앙회 브랜드관리 총괄부서와 사전에 협의하여야 하며, 선정 후에는 계열사가 계약을 체결하고 관리·운영한다.

제31조(언론보도 사후관리) ①언론에 부정적으로 보도되어 농협브랜드 가치가 훼손된 경우 총괄부서는 언론보도 사후관리를 실시하며 사후관리 대상 등 세부사항은 협의회 또는 실무협의회에서 정한다.(2015.11.25. 신설)

②언론보도 내용이 여러 부서(또는 계열사)에 중복될 경우 대응 주체는 해당 사업 주관 부서(또는 계열사)가 되며 구분이 불명확할 경우 협의회에서 지정한다.(2015.11.25. 신설)

③중대한 브랜드가치 훼손이 발생한 경우 브랜드위원회 위원장은 중앙회 각 부서 및 계열사에 경위 및 대책을 브랜드위원회에 보고하도록 할 수 있다.
(2015.11.25. 신설)

제5장 보 칙

제32조(효율적 업무추진) 농협브랜드 관리업무와 관련하여 이 준칙에서 정하지 않은 사항에 대해서는 브랜드관리 총괄부서장이 별도로 정하여 추진할 수 있다.

제33조 삭제(2025. 3. 19.)

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

②(폐지 제 규정) 이 준칙 시행과 동시에 "CI관리준칙"은 이를 폐지한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2012년 7월 25일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2015년 11월 25일부터 시행한다.
- ②경제지주 브랜드협의회는 중앙회의 경제사업이 농협법에 따라 경제지주로 완전히 이관된 이후에 설치한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2020년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2025.3.19.)

이 준칙은 2025년 3월 19일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

(중앙회, 계열사용)

「농협브랜드」 사용 심의 요청서

1. 사용자

부서/ 계열사명		법인번호 (사업자번호)	
담당자		연락처	

2. 사용내용

신규법인 설립명칭	중앙회소속	☐
	금융지주소속	☐
	경제지주소속	☐
설립배경, 사업내용 등 설명(관련서류 첨부)		
제품명	중앙회소속	☐
	금융지주소속	☐
	경제지주소속	☐
개발배경, 마케팅전략 등 설명(관련서류 첨부)		

상기와 같이 「농협브랜드」를 사용하고자 심의를 요청합니다.

20 년 월 일

신청법인(부서)

(인)

【농협중앙회 귀중】

<별지 제2호 서식>

(중앙회, 계열사용)

「농협브랜드」 사용 심의 결과

(20 . .)

1. 심의현황

심의번호			
부서/ 계열사명		법인번호 (사업자번호)	
심의대상	☐ 법인명 : ☐ 제품명 :		

2. 심의내용

심의항목	심의기준	예	아니오
기준준수	농협브랜드관리 제규정 및 CI 적용기준 등을 준수했는가?		
위험관리	법인 또는 제품이 농협브랜드 가치를 훼손할 요인이 있는가?		
	법인 또는 제품이 이해관계자와 갈등요소가 존재하는가?		
보증효과	농협브랜드가 해당 법인 또는 제품의 인지도 향상에 도움을 주는가?		
상향효과	법인 또는 제품이 농협이 추구하는 바람직한 이미지를 형성하는가?		

3. 심의결과

구 분	심의요청(안)	심의결과 사용여부 또는 조정(안)
법인 / 제품명		

(농·축협용)

「농협브랜드」 사용 심의 요청서

[illegible]

<별지 제4호 서식>

(농·축협용)

「농협브랜드」 사용 심의 결과

(20 . . .)

1. 심의현황

신청법인명		법인번호 (사업자번호)	
심의대상	☐ 출자(출연)법인명 : ☐ 신사업명 : ☐ 제품명 :		
심의번호		담당자	

2. 심의내용

심의항목	평가기준	예	아니오
기준준수	브랜드관리규정 등(CI적용기준)을 준수하고 있는가?		
위험관리	법인 또는 제품이 농협브랜드 가치를 훼손할 요인이 있는가?		
	법인 또는 제품이 이해관계자와 갈등요소가 존재하는가?		
보증효과	농협브랜드가 법인/제품의 인지도에 도움을 주는가?		
상향효과	제품이 농협브랜드에 긍정적 영향을 주는가?		
기 타	사업열의 및 기반시설은 잘 갖춰져 있는가?		

3. 심의결과

구 분	심의요청(안)	심의결과 사용여부 또는 조정(안)
법인 / 제품명		

<별지 제5호 서식>

「농협브랜드」 사용 심의 실적보고
(20 . . .)

□ 총괄현황

수 신		발 신	(인)
기 간	20 년 (상/하)반기	담당자명	
심의 건수	건	연락처	

□ 심의 및 결과 현황

신청법인명 (농·축협)	심의요청 법인 또는 제품명	심의 결과 (사용 여부)

<별지 제6호 서식>

「CI적용」 신청서

(20)

구 분	신규제작 (), 이전 ()			
사무소명	(직인)			
담 당 자	직 명		성 명	
시행(예정)일			전 화	

☐ CI적용 신청내용

항 목	CI적용 신청내용	CI요소 (내용)
응용요소		서식류, 사무용 양식류, 패키지류, 차량류, 홍보물류, 유니폼류, 행사장 등
내외부 사인류		CI기본요소를 사용한 내·외부 간판 (점두, 점내, 유도사인 등)
매뉴얼 (VMD / 가맹점)		경제사업장 직영점/비직영점 매뉴얼 및 계열사 CI매뉴얼 제작 등
【심사신청 시 첨부자료】 1. 신청내용에 CI 도입요소를 기재하고 관련자료 및 방침문서 첨부 2. 제작물의 디자인(안) 2부 첨부		
CI기본요소 적용시 필수확인	심벌마크, 로고타입, 심벌과 로고의 조화, 전용색상, 커뮤니케이션 명칭, 그래픽 모티프, 패턴, 캐릭터 등에 관한 사항	

<별지 제7호 서식>

「CI적용」 심사 결과
(20 . . .)

구 분	내 용	비 고
사무소(시행법인)명		
CI적용 심사번호	제 - 호	

□ CI적용요소 확인사항

항 목	CI요소(내용)	적용요소	심사결과
기본요소	심벌마크, 로고타입, 심벌과 로고의 조화, 전용색상, 커뮤니케이션명칭, 그래픽 모티프, 패턴, 캐릭터 등에 관한 사항	- 필수확인 -	
응용요소	서식류, 사무용 양식류, 패키지류, 차량류, 홍보물류, 유니폼류, 행사장 등		
내·외부 사인류	기본요소를 사용한 내·외부 간판 (점두, 점내, 유도사인 등)		
매뉴얼 (VMD / 가맹점)	경제사업장 직영점/비직영점 매뉴얼 및 계열사 CI 매뉴얼 제작 등		

□ CI적용 심사 현황

심사일자	. .
심사결과	원안승인 (), 수정 (), 반송 ()
수정 및 반송의견	
심사부서	(인)

「C」적용 심사 실적보고

발신 : (인)

– 1606 –

재난 및 안전관리규정(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:5931)

[2014. 12. 3. 제정]

재난
및
안전관리규정
(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 재난 및 안전관리 업무에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 본 조합의 재산과 인명을 보호하고 그 피해를 최소화함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 재난 및 안전관리(이하 "재난안전관리"라 한다) 업무에 관하여 법령·정관·규약 또는 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 본 조합의 임직원, 본 조합을 출입하는 방문객과 모든 시설 및 부대 장비에 이 규정을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "재난"이란 태풍, 홍수, 호우 등 자연현상으로 인하여 발생하는 재해 및 화재, 붕괴, 폭발, 테러, 화생방사고, 감염병, 가축전염병 확산 등으로 본 조합에 인적·물적 자원의 손실 또는 업무 중단을 초래하는 사고를 말한다.
2. "재난안전관리"란 재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위하여 하는 모든 활동과 그 밖의 각종 안전사고로부터 본 조합 임직원의 생명·신체 및 재산의 안전을 위하여 하는 모든 활동을 말한다.
3. "안전사고"란 불안정한 상태 또는 행동이 원인이 되어 인명에 사상을 초래하거나 재산상의 피해를 초래한 것을 말한다.
4. "사후관리"란 재난 발생 이후의 과정으로 사고발생의 원인조사, 보고, 대책 수립, 통계 등 일련의 조치를 말한다.
5. "중대사고"란 1개월 이상의 정상적인 영업활동이 불가능하거나 사망 또는 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 10인 이상 발생한 사고를 말한다.
6. "재난안전 PR활동"이란 재난안전관련 교육·훈련·홍보 등으로 안전에 관한 가치와 인식을 높이고 안전의식을 생활화하는 등 재난 또는 안전사고로부터 안전한 사회를 만들어가기 위한 활동을 말한다.
7. "총괄팀"이라 함은 본 조합의 재난안전관리 업무를 총괄하는 본점 담당

팀(과)을 말한다.

8. "지원팀"이라 함은 본 조합의 지사무소에서 안전관리 업무를 담당하는 팀(과)을 말한다.

제4조(안전업무 우선) 본 조합의 모든 업무는 안전제일을 최우선으로 하여 수행되어야 하며 각종 재난 및 안전사고 예방을 위하여 필요한 사항은 예산, 인력, 제도 면에서 우선적으로 조치되어야 한다.

제5조(규정 등의 준수) 본 조합 임직원(정규직과 비정규직을 포함한다. 이하 같다)은 이 규정에서 정한 사항과 이와 관련된 제반 조치를 준수하여야 하며, 협력업체 및 그 근로자들에게도 이를 준수하도록 지도하여야 한다.

제2장 재난안전관리 조직과 직무

제6조(총괄팀의 역할) 총괄팀은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 본 조합 재난안전관리 기본계획의 수립·운영
2. 재난안전관리 매뉴얼 작성·관리
3. 재난안전관련 교육·훈련계획 수립·운영
4. 제17조에 따른 재난안전관리위원회 운영에 관한 사항
5. 그 밖에 재난안전관리위원회에서 위임한 사항

제7조(지원팀의 역할) 지원팀은 총괄팀의 역할 수행을 위해 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 재난안전관리 기본계획에 따른 지사무소별 실행계획 수립·운영
2. 지사무소별 재난안전관리 매뉴얼 개선·보완사항 검토
3. 소관 직원에 대한 재난안전관련 교육·훈련 실시
4. 소관 지사무소의 재난 및 안전사고 발생(중대사고를 포함한다)시 사후관리에 관한 사항
5. 그 밖에 총괄팀의 요청사항에 대한 지원

제8조(재난안전관리담당자 등 지정·운영) ①재난안전관리 관련 제반 업무의 원활한 처리를 위하여 다음 각 호의 담당자를 지정·운영한다.

1. 재난안전관리통제관 : 본점 상임이사 또는 전무
2. 재난안전관리책임자
 - 가. 본점 : 재난안전관리 업무담당 상무 또는 팀장
 - 나. 지사무소 : 사무소장
3. 재난안전관리담당자

가. 본점 : (정)안전총무팀(과) 담당 책임자, (부)안전총무팀(과) 담당 직원
나. 지사무소 : (정)안전총무팀(과) 담당 책임자, (부)안전총무팀(과) 담당 직원

②제1항 각 호의 담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 재난안전관리통제관 : 재난안전관리 업무 지휘·통제
2. 재난안전관리책임자 : 소관 재난안전관리업무 총괄·비상대책기구 운영·교육 및 훈련·재난안전사고 발생 시 사후관리
3. 재난안전관리담당자 : 재난안전관리 관련 실무처리 및 재난안전사고 발생 시 현장 안전조치 및 비상연락망에 따른 계통보고

제9조(책임과 의무) ①제8조제1항 각 호로 지정된 자는 본 규정을 준수하고 재난안전관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

②본 조합의 임직원은 재난위험요인을 발견하거나 재난발생 징후가 있을 경우에는 즉시 그 사실을 소속 사무소장 또는 소속 재난안전관리담당자에게 신고하여야 한다.

③제2항에 따른 신고를 받은 자는 지체 없이 재난위험요인을 제거하고 그 결과를 계통 보고하여야 한다.

제3장 교육·훈련 및 재난안전 PR활동

제10조(교육·훈련) 본 조합의 모든 구성원과 관계자 등은 사무소장이 실시하는 재난안전 관련 교육·훈련을 받을 의무가 있다.

제11조(재난안전 PR활동) 총괄팀은 다음 각 호의 재난안전 PR활동을 적극 추진하여야 한다.

1. 재난안전 관련 교육 및 훈련
2. 안전의식 고취를 위한 캠페인 및 홍보
3. 안전행동요령 등에 관한 지침의 보급
4. 생활주변의 각종 위험·취약 요소 예찰 및 감시 등 재난안전사고 예방활동

제4장 위해 방지 등

제12조(위해방지 표지) 위험성이나 유해성이 있는 기술 장비 및 공·기구 비품 또는 물질을 취급하는 작업장에는 반드시 적절한 표지(운전 중, 수리 중, 위험, 사용금지, 금연 등)를 하여야 한다.

제13조(화기를 사용하는 설비의 관리) 재난안전관리담당자는 전기·가스시설 등 화재발생의 우려가 있는 자산 및 소모품에 대한 화재예방 관리를 철저히 하여야 한다.

제14조(성능보장 및 안전장치) ①위험한 작업을 필요로 하는 기술 장비 및 공·기구 등 성능검사에 합격한 것을 사용하여야 하며 소정의 안전장치를 구비하여야 한다.

②필요에 따라 일시 안전장치를 제거하거나 그 기능을 상실시켜야 할 필요가 있는 경우에는 반드시 재난안전관리책임자의 허가를 받아야 한다.

제15조(소화설비의 비치) 소화용 기구와 설비는 위험물의 소화를 위하여 적절하게 비치하여야 한다.

제16조(구급용구의 비치) 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 사무소장은 업무 수행 중 부상 또는 질병에 오염된 직원 및 고객의 응급치료를 위하여 제반 필요한 약품, 구급용 기구 및 재료를 그 사무소의 소정 장소에 비치하여야 한다.

제5장 재난안전관리위원회

제17조(재난안전관리위원회) ①중대사고 이상의 재난안전 사고 발생 시 조합장은 본점에 재난안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치하여 지휘·통제체계를 일원화 하여야 한다.

②위원회는 본점의 조합장·상임이사·전무·상무, 사고 발생 사무소장으로 구성한다.

③위원회의 위원장은 조합장이 수행하며, 조합장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원회에서 미리 정한 순서에 따라 다른 위원이 그 직무를 대행한다.

④위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 필요한 경우에는 서면에 의한 방법으로 의결할 수 있다.

⑤위원회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 재난안전사고 발생에 따른 복구 및 위기 대응에 관한 중요한 의사결정
2. 재난안전관리를 위한 사전/사후 조치의 수립과 시행에 관한 사항
3. 위 각 호의 과제수행을 위한 조사 및 연구 활동
4. 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항에 관한 의사결정

⑥위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 본 조합의 직원 또는 외부 인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제18조(재난안전종합상황실) ①위원회의 원활한 운영을 위하여 위원회의 의결

에 따라 재난안전종합상황실(이하 "상황실"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다.

②상황실 구성원은 재난안전관리 업무담당 상무 및 4급 이상 책임자로 한다.

③상황실장은 재난안전관리담당 상무가 되고, 담당 상무가 사고 또는 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지정하는 자가 그 직무를 대행한다.

④상황실은 다음 각 호의 역할을 담당한다.

1. 재난안전사고 상황의 위원회에 대한 보고
2. 주요 사안에 대한 위원회 의사결정 지원
3. 위원회 결정사항 전달
4. 재난안전사고 복구 및 실무대책반의 구성·운영
5. 사고 수습 과정의 모니터링 및 보고

제19조(실무대책반) ①상황실 내에는 재난안전사고의 실무처리를 위한 실무대책반을 구성·운영할 수 있다.

②실무대책반은 상황실 구성원 소속 4급 이상 책임자로 구성하며, 상황실 운영 시간이 24시간을 초과하는 경우에는 교대근무자를 포함하여 구성한다.

③본점의 각 팀(과) 및 지사무소의 사무소장은 실무대책반 구성을 위한 상황실장의 인력지원 요청에 적극 협조하여야 한다.

④실무대책반은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 재난안전사고 수습관련 실무처리
2. 상황실과 본 조합 지사무소간의 비상연락체계 유지
3. 그 밖에 상황실장이 필요하다고 인정하는 사항

제6장 재난사태 선포 등

제20조(재난사태 선포) ①재난안전관리통제관은 중대사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 사람의 생명·신체 및 재산에 미치는 중대한 영향이나 피해를 줄이기 위하여 긴급한 조치사항이 필요하다고 인정되면 위원회의 승인을 거쳐 재난사태를 선포할 수 있다. 다만, 사안이 중대하여 우선 선포가 필요할 경우에는 위원회 승인 전에 선포할 수 있다.

②제1항 단서의 경우에는 사후 위원회에 보고하여야 한다.

③재난사태가 선포된 사무소에 대하여는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 해당 사무소 재난경보의 발령, 인력·장비·물자의 동원 및 대피명령
2. 해당 사무소 소속 직원의 비상소집

3. 그 밖에 응급조치에 필요한 사항

제21조(재난안전사고 보고) ①재난안전관리담당자는 재난 또는 안전사고가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 비상연락망에 따라 즉시 현장 안전조치를 취해야 하며, 사고원인 조사가 끝날 때까지 현장의 변경 및 훼손 없이 원상태로 보존하고 지체 없이 계통 보고를 하여야 한다.

②제1항의 보고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 재난안전 사고 발생의 일시·장소와 원인
2. 피해내용
3. 응급조치 사항
4. 대응 및 복구활동 사항
5. 향후 조치계획

③중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 사고원인 조사를 외부 전문기관에 의뢰할 수 있다.

제22조(손해배상 의무) 임직원 및 본 조합을 출입하는 모든 방문객 등은 고의 또는 안전수칙을 무시한 과실로 본 조합에 손해를 끼쳤을 때에는 손해배상의 책임을 진다.

제23조(지도·감독) 조합장은 재난안전관리 업무와 관련한 중앙회의 지도·감독에 적극 협조해야 한다.

제24조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법규 및 본 조합 제규정을 준용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2014년 12월 3일부터 시행한다.

제2조(다른 규정 등의 폐지) 이 규정 시행과 동시에 종전 「재해·재난 및 위기 관리규정」과 「재해·재난 및 위기관리준칙」은 폐지한다.

제 3 장 경제부문

경
제
부
문

제 3 장 경제부문

○ 경제사업규정(예)	1617
- 가축시장 업무준칙(모범안)	1635
- 경제사업브랜드관리준칙	1643
- 경제사업채권관리업무준칙(예)	1651
- 군납사업취급준칙(예)	1659
- 농기계센터운영준칙(예)	1669
- 농산물공판장업무취급준칙(예)	1675
- 농산물산지유통센터 운영준칙(예)	1697
- 농식품가공업무취급준칙(예)	1703
- 농식품안전관리준칙(예)	1711
- 농협 로컬푸드직매장 운영준칙(예)	1719
- 매취판매사업 리스크관리준칙(예)	1729
- 미국종합처리장 운영준칙(모범안)	1733
- 배합사료업무취급준칙(예)	1741
- 배합사료 제조공장 업무취급준칙(모범안)	1747
- 산물벼·보리수매검사업무취급준칙(예)	1753
- 산지유통활성화사업준칙	1763
- 상품권업무준칙	1769
- 생산자조직 육성 및 지원준칙(예)	1789
- 섬유질사료제조공장 업무취급준칙(예)	1795
- 인삼경작관리준칙(예)	1801
- 자재가공공장 업무취급준칙(모범안)	1823
- 잡곡사업업무취급준칙(예)	1831
- 정책작물판매사업준칙(예)	1839
- 토양진단센터 업무취급 준칙(예)	1843
- 하나로마트업무취급준칙(예)	1849

경제사업규정(예)

소관부서 : 농협경제지주 산지유통부(T:6332)
농협경제지주 축산기획부(T:6484)

[2000. 7. 1. 제정
2004. 1. 1. 개정
2007. 5. 14. 개정
2007. 11. 30. 개정
2010. 9. 10. 개정
2010. 11. 30. 개정
2015. 2. 1. 개정
2016. 8. 1. 개정
2016. 12. 5. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 농업협동조합법 제57조, 제106조 및 제111조의 규정에서 정하는 사업 중 경제사업의 수행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 조합의 경제사업에 관하여 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(사업방식) 경제사업은 수탁·매취·정책·알선 및 예약방식으로 운영한다.

1. "수탁방식"이라 함은 조합원 등으로부터 위탁을 받아 판매, 공급 또는 가공하는 것을 말한다.(2016.8.1. 개정)
2. "매취방식"이라 함은 조합 책임하에 매입하여 판매, 공급 또는 가공하는 것을 말한다.
3. "정책방식"이라 함은 정부, 지방자치단체 또는 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다. 이하 같다.)의 위탁을 받아 판매, 공급(매입 포함) 또는 가공하는 것을 말한다.(2016.12.5. 개정)
4. "알선방식"이라 함은 조합이 매입·조작 등 직접 취급은 하지 아니하고 출하자와 매입자 쌍방에 대하여 매매조건 제시, 장소제공 등의 중개기능을 수행하여 원활한 판매를 유도하는 것을 말한다.
5. "예약방식"이라 함은 조합원으로부터 예약(주문)을 받아 매입하여 공급하는 것을 말한다.

제3조의1(약정조합원) ①경제사업에 대하여 이용계약을 체결하고, 이를 성실히 이행하는 조합원을 "약정조합원"이라 한다.

②약정조합원에 대해서는 사업이용에 따른 수수료, 장려금 등을 우대할 수 있다.

③이용계약 체결, 제2항의 우대사항 및 계약사항 불이행 시 조치사항 등 약정조합원제도 운용에 필요한 세부사항은 "별지 서식"을 참고하여 이사회에서 정한다.(2010.9.10. 개정)

제4조(계약) (2004.1.1. 삭제)

제5조(인수도) ①조합이 취급하는 물자(판매품, 구매품, 원재료, 재공품, 제품 등을 포함한다. 이하 같다)는 당사자 상호 입회아래 인수도합을 원칙으로 한다.

②물자를 인수도할 때에는 계약서·신청서·통지서 등의 내용과 부합여부를 확인하고 증빙서를 수수(授受)하여야 한다.

제6조(수송·조작) 물자의 수송 또는 조작은 조합 책임하에 실시한다. 다만, 필요한 경우에는 일반 대행업자(수송업자, 하역업자, 창고업자 등)에게 대행하게 할 수 있다.

제7조(물자관리) ①보관이 필요한 물자는 자체 또는 위탁보관하되 보관에 철저를 기하여야 한다.

②물자를 위탁보관할 때에는 계약을 체결하고 창고증권 또는 보관증을 받아야 한다. 다만, 대표이사(농협경제지주회사 및 그 자회사의 대표이사를 말한다. 이하 같다.)가 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.12.5. 개정)

③보관물자는 화재 및 풍수해 등에 대비하여 손해보험에 가입한다. 다만, 화재 및 풍수해 등의 우려가 없다고 판단되는 경우에는 손해보험 가입을 생략할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

제8조(재고조사) ①보관물자는 조합장(사업장장)이 따로 지정하는 직원(또는 법인인 대행업체)이 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대조 확인하고 재고조사표를 작성하여야 한다.(2007.5.14. 개정)

②재고조사는 분기 1회 이상 실시하여야 한다.(2015.2.1. 개정)

③재고조사 결과 파손·부패·변질·감량 등으로 판매가 불가능하거나 부족액이 발생한 경우에는 이사회에서 정하는 인정감모손(율) 한도 안에서 손실처리할 수 있다. 다만, 대표이사가 인정감모손(율)을 정한 경우에는 그에 의한다.

제9조(사고처리) ①물자의 수송·보관·판매 등 경제사업 수행과정에서 사고가 발생하였을 때에는 곧 사고조사서를 작성하고 그 책임한계를 명백히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 사고당시의 시가변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다. 다만, 제10조의 규정에서 정한 면책사고 또는 손실에 대하여는 재산상·신분상의 책임을 면할 수 있다.

③사고 또는 손실처리에 따르는 모든 비용은 제2항의 규정과 같이 처리한다.

제10조(면책사고 또는 손실범위) 제9조제2항의 규정에서 정한 면책사고 또는

손실 범위는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 천재지변이나 선관(善管)의무를 충실히 이행하는 과정에서 불가피하게 발생한 파손, 부패, 변질, 감량 등의 사고
2. 성출하기에 판매품의 집중출하로 판매처리 시설 및 능력의 한계로 인하여 불가피하게 발생한 사고
3. 상인의 가격·물량조작행위 등이 심하여 농업인의 피해가 크다고 판단되어 유통질서 확립과 농업인 소득증대를 위하여 조합이 개입, 판매하는 과정에서 불가피하게 발생한 상품 판매손실
4. 소비자의 기호가 급변하거나 경쟁상품의 출현 및 정부의 정책변동 등의 사유로 장래의 가격예측이 극히 곤란한 상황에서 불가피하게 발생한 상품 판매손실
5. 법령 및 제규정에 따라 적법하게 취급한 사업에서 발생한 고의 또는 중과실이 없는 손실로서 이사회에서 불가피하다고 인정하는 손실

제11조(검사·품질관리) ①조합이 취급하는 물자 중 검사가 필요한 물자에 대하여는 전문검사기관에 위탁하여 검사하거나 또는 자체검사를 실시한다. 다만, 정부기관에서 검사한 물자·생활물자, 정부 또는 대표이사가 인정하는 기관에서 검사한 물자는 검사를 생략할 수 있다.

②조합은 취급식품의 품질향상과 공신력 제고를 위해 품질관리를 실시한다.

제12조(수수료·장려금) ①조합은 경제사업 수행시 소정의 수수료 또는 장려금을 받을 수 있다.(2007.5.14. 개정)

②조합은 취급물자의 판매·공급 확대 등 원활한 사업추진을 위하여 수수료 또는 장려금을 지급할 수 있다.

③수수료(율) 및 장려금(율)은 주변시세, 사업여건 및 지역사회와의 상생발전을 고려하여 이사회 의결을 받아 정한다.(2016.8.1. 개정)

제13조(출하선급금) 물자의 출하촉진 또는 적기적량 확보를 위하여 출하선급금을 지급할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

제14조(미수채권 관리) (2004.1.1. 삭제)

제15조(채권·채무대사) (2004.1.1. 삭제)

제16조(유통시설 설치) 조합은 조합원이 생산하거나 필요로 하는 물자의 원활한 유통을 위해 다음 각 호의 유통시설을 설치·운영할 수 있다.

1. 판매시설(판매장): 공판장, 경매식집하장(판매품을 집하하여 경매방식으로 판매하는 시설을 말한다), 도·소매사업장 등
2. 집하·보관(저장)·검사·선별·포장시설: 집하장, 창고, 저장고, 선과장, 포장센터, 청과물종합처리장, 축산물종합처리장 등

3. 수송시설: 화물자동차, 철부선, 화여객선 등

4. 생산·검사·하역·가공·정보처리 등의 시설

제17조(유통손실보전자금) ①조합은 경제사업활성화를 위한 판매·가공사업 수행과정에서 발생하는 유통손실의 보전을 위해 유통손실보전자금(이하 보전자금이라 한다)을 조성하여 운용할 수 있다.(2010.11.30. 개정)

②보전자금은 총회 의결을 거쳐 이익잉여금 처분에 의하여 조성하며 임의적립금으로 적립한다.(2007.11.30. 개정)

③유통손실 보전은 교육지원사업비로 집행한다.(2007.11.30. 개정)

④교육지원사업비로 집행한 보전자금은 당해연도 결산시에 해당금액을 보전자금 잔액범위 내에서 미처분이익잉여금에 이입한다.(2007.11.30. 개정)

⑤조합은 매 회계연도 개시 전에 유통손실 보전을 위한 교육지원사업비 예산을 사업계획에 반영 한다.(2007.11.30. 개정)

제18조(보전자금 운용범위) ①보전자금의 운용범위는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 판매가격손실 보전

2. 조합의 매취판매사업 수행과정에서 발생한 손실(손실처리에 따른 비용 포함)보전

3. 불가항력적 사유로 발생한 손실보전(2010.11.30. 개정)

4. 기타 이사회에서 의결한 유통손실(손실처리에 따른 비용 포함) 보전

②전항 제1호의 판매가격손실보전의 범위는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 판매장에 출하된 판매품의 판매 또는 출하자의 위탁으로 판매품을 출하하여 판매한 가격이 동일 조건에서의 다른 판매처 판매가격보다 현저히 낮다고 객관적으로 인정될 때 그 차액 범위안

2. 판매장을 운영함에 있어 계절별 초 출하품 또는 타 도매시장에 비하여 출하가 부진한 품목의 출하유치를 위하여 판매예정가격을 출하자에게 제시하고 출하를 유치하였으나 실제판매가격이 제시가격보다 하회하였을 경우 그 차액 범위안

③유통손실 보전을 위한 교육지원사업비 집행 절차는 조합 직무범위규정의 전결기준에 의한다.(2007.11.30. 개정)

제19조(성과급) 조합은 종사직원의 사기진작을 통한 경제사업 활성화를 위해 해당 직접사업비로 성과급을 지급할 수 있다.

제20조(준용규정) (2004.1.1. 삭제)

제21조(준칙 등) ①이 규정 시행에 필요한 사항과 유통·가공시설 운영, 경제사업거래업무(신용조사, 담보취득, 여신거래한도 설정 및 계약체결 등) 및 채권관리업무(채권의 보전·관리, 강제회수 및 상각 등)에 대하여는 준칙이

정하는 바에 따른다.

②경매식집하장 운영은 이 규정에 의하되 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 공판장 운영에 관한 준칙을 준용할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

제2장 판매사업

제1절 통 칙

제22조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "출하조합"이라 함은 판매품을 수집, 선별, 포장 또는 가공하여 공판장, 도매시장, 기타 판매선에 판매를 위탁하는 조합을 말한다.
2. "판매조합"이라 함은 수탁 또는 매취한 판매품을 농협 이외의 판매선에 판매하는 조합을 말한다.
3. "거래인"이라 함은 중도매인, 매매참가인, 위탁판매인을 말한다.
4. "중도매인"이라 함은 조합장의 지정을 받아 공판장 또는 경매식집하장에 상장된 판매품 또는 조합장의 허가를 받은 비상장판매품을 매수하여 도매 거래하거나 매수를 중개하는 영업을 하는 자를 말한다.
5. "매매참가인"이라 함은 조합에 등록하고 공판장 또는 경매식집하장에 상장된 판매품을 직접 매수하는 가공업자, 소매업자, 수출업자, 소비자단체 등 수요자를 말한다.
6. "위탁판매인"이라 함은 판매조합장의 위탁을 받아 조합이 지정한 가격으로 일정점포에서 판매품을 판매하여 주고 조합으로부터 소정의 수수료를 받는 자를 말한다.
7. "위촉판매원"이라 함은 출하조합장의 위촉을 받아 조합의 계산으로 판매품을 수집, 운반 및 판매하여 주고 조합으로부터 소정의 수수료를 받는 자를 말한다.
8. (2016.7.20. 삭제)

제23조(수탁판매) 품목·종류·등급이 같은 수탁판매품은 공동계산을 원칙으로 하되, 개별 계산할 수 있다.

제24조(매취판매) ①매취판매품의 매입은 사전에 충분한 검토를 거쳐 실시하여야 한다.

②판매품의 매입대금은 검사·인수 후 지급하되 필요한 경우 일부를 선도할 수 있다.

③매취판매품의 판매(예정)가격은 매입원가(매입에 따른 제비용 포함)에 판

매제비(보관료, 조작비, 금리, 공제료) 등을 더한 가격을 기준으로 시장여건을 감안하여 결정한다.

④판매촉진 등을 위해 불가피한 경우에는 제3항의 규정에서 정한 판매가격을 조정(매입원가 이하 조정 포함)할 수 있다.

⑤매취판매사업은 매취판매사업리스크관리준칙이 정하는 바에 따라 매입량, 매입가격, 판매가격, 거래처, 저장 등 위험요소에 대한 리스크관리를 하여야 한다.(2016.8.1. 개정)

제25조(정책판매) ①정책판매품은 중앙회 소유에 귀속되며 중앙회가 지정하는 기관에 인도 완료까지의 물동조작 및 보관관리 책임은 조합이 진다.

②정책판매 품목 지정 및 기타 필요한 사항에 대하여는 대표이사가 정하는 바에 의한다.

제26조(알선판매) 알선판매사업으로 취급할 수 있는 경우는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 조합이 지정된 장소에서 출하자가 불특정 소비자에게 직접 판매하는 경우
2. 대량수요처를 조합이 알선·계약하여 출하자가 직접 판매하는 경우
3. 기타 수탁 또는 매취판매사업으로 취급하기가 어려운 경우

제27조(판매장 설치·운영 등) ①조합의 판매장 설치·이전·폐쇄 및 조합간 공동판매장 운영 등은 회원조합지도·지원규정에 의한다.

②판매장 운영은 조합 직영을 원칙으로 하되, 필요한 경우 시설 일부를 임대 운영 할 수 있다.

③정부 또는 지방자치단체 등의 보조에 의한 판매장의 설치·이전 및 폐쇄 등은 해당 보조기관과 체결하는 협약 내용에 따른다.

제28조(위촉판매원) ①조합은 관내거주 농업인·수집상 중에서 주산품 성출하기에 6월 이내의 기간을 정하여 판매사업 현장업무를 맡길 수 있다고 인정되는 자를 이사회 의결을 받아 위촉판매원으로 운용할 수 있다.

②위촉판매원으로 운용하고자 할 경우에는 사전에 위촉판매원 및 그 신원보증인에 대하여 신용조사를 실시하고 서약서 등 필요한 서류를 받아야 한다.

③위촉판매원은 판매품의 수집·운반·판매 등의 업무를 추진하며 판매대금 수령과 정산 업무를 보조할 수 있다.

④위촉판매원은 조합을 빙자하여 자기사업을 하거나 자기사업을 조합사업으로 위장하는 행위를 하여서는 아니되며, 고의 또는 중대한 과실로 조합에 손실을 입혔을 때에는 변상하여야 한다.

제29조(출하) ①판매품을 위탁하고자 하는 출하자는 위탁판매신청서를 조합에 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 전신 또는 구두로 신청할 수 있다.

②출하자의 신청(서)내용을 검토하여 조합이 판매 처리할 수 없을 때에는 이

를 거절할 수 있으며 이 때에는 그 뜻을 출하자에게 즉시 통지한다.

③조합이 판매 처리할 수 있는 판매품에 대하여는 출하자에게 위탁판매품출하 요청서를 발급한다. 다만, 긴급한 경우에는 전신 또는 구두로 요청할 수 있다.

④출하자는 위탁판매품을 출하함과 동시에 위탁판매품출하통지서 또는 출하자를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 다만, 본조합의 조합원은 위탁판매출하통지서 등의 서류 제출을 생략할 수 있다.

⑤지정장소까지의 위탁판매품 수송은 출하자 책임 하에 수송함을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 조합 책임 하에 수송할 수 있으며, 이 경우에는 출하촉진을 위하여 수송조작비를 면제할 수 있다.

제30조(출하비용 입체) 조합은 판매품의 예상판매대금을 감안하여 보관·조작·출하 등에 따른 제비용을 입체지급하거나 필요한 경우에는 조합 부담으로 할 수 있다.

제31조(출하수수료) ①조합은 출하자로부터 출하업무취급에 따른 수수료(이하 "출하수수료"라 한다)를 받는다.

②타 조합, 작목반 등 출하조직이 출하하는 품목 또는 품질·선별·포장 등이 특히 우수한 품목에 대하여는 출하수수료(율)를 우대 적용할 수 있다.

③출하수수료(율)에 관한 사항은 사전에 출하자에게 알려 주어야 한다.

제32조(출하장려금) 조합은 공동출하 촉진과 사업 활성화를 위해 출하조직 등에 대하여 출하장려금을 지급할 수 있다.

제33조(판매방법) ①판매품은 현금판매를 원칙으로 하되, 조합장이 별도로 정하는 바에 따라 외상판매를 할 수 있다.

②경매에 의하여 판매할 때에는 미리 지정 또는 등록된 중도매인과 매매참가인을 대상으로 경매를 실시한다.

③판매품을 매수하고자 하는 일반인은 거래금액의 100분의 10 이상의 보증금을 납부하고 집하장 경매에 참가할 수 있다.

제34조(외상한도) (2004.1.1. 삭제)

제35조(특별한도) (2004.1.1. 삭제)

제36조(외상판매기간·지연배상금) ①외상판매기간은 판매품 인도일로부터 30일 이내로 하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 필요한 경우에는 이사회 의결을 받아 달리 할 수 있다.

②제1항의 규정에서 정한 기간을 경과한 미수채권에 대하여는 소정의 이자율에 의한 지연배상금을 받는다. 다만, 대량수요처에 대하여는 따로 약정이 있을 경우 그에 따른다.(2016.8.1. 개정)

제37조(조합간 외상거래 특례) ①출하조합과 판매조합간 외상거래기간은 판매

품 인도일로부터 30일 이내로 하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 조합간에 따로 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.

②판매조합이 출하조합으로부터 판매품을 인수한 후 외상거래 기간에 전량 판매하지 못한 경우에는 기간 내 판매분을 정산하고 미판매내역을 출하조합에 통지한다.

③판매조합이 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 판매대금을 정산하지 않은 경우에는 판매대금 정산기일 다음날부터 정산일까지 소정의 이자율에 의한 지연배상금을 출하조합에 지급하여야 한다.(2016.8.1. 개정)

④조합간 외상거래에 관한 여신업무처리 및 채권관리 등에 관한 사항은 준칙이 정하는 바에 의한다.(2004.1.1. 개정)

제38조(판매대금 선급) ①수탁판매품의 검수·입고 후에는 판매되기 전이라도 예상 판매대금의 80%해당액(제30조의 규정에 의한 입체금 포함) 이내에서 직무범위규정에서 정하는 바에 따라 위탁인에게 미리 지급(이하 "판매선지급금"이라 한다)할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

②판매선지급금 지급기간은 30일 이내로 하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 필요한 경우에는 이사회 의결을 받아 달리 운용할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

③판매선지급금을 지급할 때에는 검수중에 선급액을 표시하고 영수증을 받는다.(2016.8.1. 개정)

제39조(수탁판매대금 정산) ①판매가 완료되면 수탁판매대금정산서를 작성하여 출하자에게 송부하고 판매대금을 정산한다. 다만 출하선급금의 경우 약정기간 내에 약정 이행이 확실하다고 인정되는 경우에는 출하선급금의 정산을 연기할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

②판매품을 분할판매하였을 때에는 분할 정산할 수 있다.

제2절 출하선급금

제40조(지급대상) 조합은 다음 각 호의 자에 대하여 출하선급금을 지급할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

1. 농업인
2. 타조합
3. 대표이사가 따로 정하는 자

제41조(지급한도) ①1인당 출하선급금 지급한도는 담보와 신용으로 구분하여 직무범위 규정에 따라 정한다.

②출하조합에 대한 출하선급금 지급한도는 출하조합의 출하선급금차용한도

이사회결의서에 따른다.(2004.1.1. 개정)

제42조(출하약정) ①출하선급금을 지급할 때에는 출하금액 및 출하물량을 약정한다.(2004.1.1. 개정)

②약정이행 판단은 출하약정금액을 기준으로 한다. 다만, 판매품의 판매가격이 약정 당시 적용한 단가보다 현저히 하락한 경우에는 출하약정물량을 기준으로 할 수 있다.

제43조(출하선급금 지급시 받는서류) 출하선급금을 지급할 때에는 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 출하선급금 약정서
2. 본인(보증인)임을 확인할 수 있는 서류
3. 담보관계서류
4. 출하선급금차용한도 이사회결의서(2004.1.1. 개정)
5. 기타 필요한 서류

제44조(출하선급금 이자·위약금) ①출하약정기간 내에 약정대로 출하하였을 때에는 출하선급금에 대한 이자는 무이자로 한다.

②수탁판매품의 판매지연 또는 판매대금 정산지연으로 인한 출하선급금 상환 지체일수에 대하여는 무이자로 한다.

③출하약정대로 출하하지 아니한 경우에는 출하선급금 잔액을 회수하고 이자 및 위약금을 받는다. 이 경우 이자와 위약금의 계산방법은 조합장이 정하는 바에 따른다.(2016.8.1. 개정)

④천재지변 또는 기타 불가피한 사유 등으로 출하약정을 이행하지 못하였을 때에는 이사회 의결을 받아 이자 또는 위약금을 감면할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

제45조(정부 기금 등에 의한 출하선급금) ①정부기금 또는 중앙회 자금 등의 지원에 의하여 출하선급금을 운용하는 경우에는 그 관리기관 또는 감독기관에서 정하는 지급조건, 운용기준 및 감독지침 등이 정하는 바에 의한다.

②제1항의 정부기금 등에서 지원기준 등을 정하지 아니한 출하선급금 지급과 관련한 사항(담보취득, 채권보전 및 관리 등)은 준칙이 정하는 바에 의한다.(2004.1.1. 개정)

제45조의2(출하선급금 지급기준 등) ①연도별로 출하선급금 지급기준(지원대상, 지원조건, 지원기간, 운용규모, 약정물량 등) 및 자금관리 등에 관한 업무처리 기본방침은 이사회에서 정한다.

②제1항에서 정하지 아니한 출하선급금에 대한 세부 업무처리절차 등은 여신심사위원회의 심의를 거쳐 조합장이 정하여 운용한다.(2004.1.1. 신설)

제3절 거래인

제46조(거래인 자격) ①거래인은 판매대금의 지급을 담보하기 위하여 보증금 또는 담보물을 제공하거나 1인 이상의 연대보증인을 세운 자라야 한다.

②거래인은 사업자등록증을 소지하고 조합의 세무업무에 필요한 자료를 제출할 수 있는 자라야 한다.

제47조(거래약정 등) ①거래인과 거래약정을 체결하고자 할 때에는 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 거래약정서
2. 인감증명서(본인, 보증인)
3. 담보관계서류
4. 최근 재산세 또는 종합토지세납입영수증(영수증이 없는 경우 납세증명원)
5. 기타 필요한 서류

②거래인 및 보증인에 대하여는 신용조사를 실시하여야 한다.

③거래인 및 위촉판매원에게는 증명서를 교부하고 항상 게시 또는 지참하게 하여야 한다.

제48조(거래약정 해지) ①거래인 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 자에 대하여는 즉시 거래약정을 해지하여야 한다.

1. 제46조의 규정에 저촉하는 사유가 발생하였을 때
2. 정당한 사유없이 30일 이상 거래를 중단하였을 때
3. 관련 법령 또는 거래약정사항을 위반하였을 때
4. 담합하거나 거래과정에 있어 거래관계자에게 상당한 손실을 끼치는 등 판매업무 질서를 저해하였을 때
5. 거래인이 제공한 담보물에 대하여 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때(채권보전에 지장이 없다고 인정되는 경우는 예외 가능) 또는 파산·회사정리절차 개시 등 거래인에 대해 법적 수속이 개시되었을 때
6. 기타 채권보전에 지장을 초래하는 사유가 발생하였을 때

②약정해지거래인에 대한 미수금은 조속히 회수되도록 신속한 조치를 취해야 하며 약정해지일로부터 30일 이내에 미수금이 회수되지 않을 때에는 법적 절차를 실행하여 회수하여야 한다.

제3장 구매사업

제49조(구매사업 방식) ①구매사업은 예약방식으로 함을 원칙으로 하되, 매취 수탁 또는 정책방식에 의할 수 있다.

②구매사업은 구매방법에 따라 자체구매와 계통구매로 구분한다.

③예약구매에 있어서 필요한 경우 예약금을 받을 수 있다.

제50조(구매처) ①조합은 구매품을 중앙회로부터 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 중앙회로부터 구매하는 것보다 계약조건이 유리한 경우에는 자체구매할 수 있다.

②사업계획에 반영되지 않은 품목은 이사회 의결을 받아 취급할 수 있다.

③자체구매품은 타 조합 또는 등록업자(중앙회 및 조합에 등록한 업자)로부터 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 등록업자가 취급하지 않거나 기타 사유가 있을 때에는 예외로 할 수 있다.

제51조(구매량 결정) 구매량은 다음 각 호의 1에 의하여 결정한다.

1. 예약구매는 수요기 이전에 조합원에게 구매품의 품질·규격 등을 알려 주고 예약(주문)을 받아 정한다.
2. 매취구매는 재고·과거의 공급실적·최근의 소비추세 등을 감안, 수요량을 추정하여 정한다.
3. 수탁구매는 품질·위탁조건·공급예상량을 감안하여 정한다.
4. 정책구매는 정부, 지방자치단체 또는 중앙회의 수급계획에 의하여 정한다.

제52조(계약방식) ①구매품의 계약방식은 조합장이 정하는 바에 따른다.

②예정가격 결정방법 등 이 규정에서 정하지 아니한 구매계약 관련사항은 계약규정을 준용한다. 다만, 구매사업 수행상 계약규정의 준용이 곤란하여 대표이사가 따로 정하는 경우에는 그에 의한다.

제53조(신청·발주) 조합장은 재고·공급실적·공급시기 등을 감안하여 적정한 수량을 중앙회에 신청하거나 업자에게 발주한다.

제54조(구매대금 정산) ①계통구매품의 구입대금은 대표이사가 따로 정하는 바에 따라 정산한다.

②자체구매품의 구입대금은 계약서 등의 약정내용에 따라 정산함을 원칙으로 한다.

③구입대금 정산기일 이전에 업자의 요청이 있을 때에는 미지급금으로 확정된 금액 범위 내에서 매입할인의 방법에 의하여 미리 지급할 수 있다.

④제3항의 규정에 의한 매입할인액은 원칙적으로 "선지금액×경제사업미수금기한내이자율×선지급일수/365" 이상을 원칙으로 하되, 조합의 자금여력 등을

고려하여 조합장이 결정한다.(2016.8.1. 개정)

제55조(공급가격 결정) ①구매품의 공급가격결정은 실비주의원칙에 의한다. 다만, 시장여건상 필요한 경우에는 시가주의원칙에 의하여 정할 수 있다.

②품목과 종류가 같은 구매품은 공동계산을 원칙으로 한다.

③"실비주의원칙"이라 함은 구입원가(구입에 따른 제비용 포함)에 공급제비(보관료, 조작비, 금리, 공제료 등)와 취급수수료를 더하여 공급가격을 정하는 것을 말한다.

④조합원의 기호변화, 시장여건변화 등으로 제1항의 규정에 의한 가격으로 공급할 수 없다고 판단될 때에는 공급가격을 조정(구입원가이하 조정 포함)할 수 있다.

⑤대표이사가 공급가격을 따로 정하여 통보한 경우에는 그 가격에 의한다.

제56조(공급방법) ①구매품은 현금공급을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 외상공급(할부공급 포함)할 수 있다.

②구매품은 조합원에게 개별공급함을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 주문 배달공급 또는 내부조직장(영농회장, 공선출하회장 등)을 통하여 일괄공급할 수 있다.(2015.2.1. 개정)

③비수기공급, 체화품공급 등 필요한 경우에는 할인공급 할 수 있다.

④외상공급에 따른 한도, 기간 등 필요한 사항은 대표이사가 정하는 바에 의한다.

제57조(배정·전수배) ①구매량 부족으로 신청량 전량을 공급할 수 없을 때에는 구매신청량 비율에 의하여 배정함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 달리 배정할 수 있다.

②구매품의 과부족량은 중앙회 또는 조합 상호간의 협의에 의하여 전수배할 수 있으며 전수배에 따른 조작제비는 전수배 희망 사무소가 부담함을 원칙으로 한다.

제58조(소유권) 조합에서 인수·보관 중인 구매품의 관리책임과 소유권은 조합에 귀속된다. 다만, 수탁구매품의 소유권은 위탁자에게 귀속된다.

제59조(이용장려금) ①조합은 구매품의 이용확대를 위하여 사업계획에 책정된 금액범위 내에서 이용장려금을 지급할 수 있다. 다만, 사업계획에 책정된 금액을 초과하여 지급하고자 할 때에는 이사회 의결을 받아야 한다.

②조합장은 이용장려금 지급기준을 정하여 그 내용을 조합원에게 알려 주어야 한다.

제60조(구매미수금) 구매미수금에 대한 지연배상금은 소정의 기한내이자율 또는 연체이자율을 적용한다. 다만, 조합의 자금부담이 없는 경우 또는 이사회에서 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.8.1. 개정)

제61조(위약손실부담) 구매를 위탁한 조합원이 정당한 사유없이 그 구매품의

전부 또는 일부를 인수하지 않음으로써 조합에 손실이 발생한 때에는 위탁 조합원이 그 손실을 부담 한다.

제4장 가공사업

제62조(가공사업 방식) ①가공사업은 매취, 수탁 또는 정책방식에 의한다.

②원재료는 조합원 또는 타 조합으로부터 구입함을 원칙으로 한다. 다만, 조합원 또는 타 조합으로부터 구입이 어려운 품목은 달리 할 수 있다.

제63조(원재료 및 제품검사) 원재료 및 제품의 품질검사는 관련법령에서 정한 기준·규격 및 자가품질검사기준·규격에 의거 실시하여 식품의 안전성 확보에 노력하여야 한다.

제64조(판매촉진) ①조합은 가공제품 판매촉진을 위하여 중앙회 또는 타조합과 공동으로 홍보를 할 수 있으며 공동집배송 등 물류공동화사업을 할 수 있다.

②가공제품의 판매촉진을 위해 필요한 경우 할인판매를 할 수 있으며, 재고품 정리 또는 기타 불가피한 경우에는 원가이하로 판매할 수 있다.

제65조(가공기술개발) 조합은 가공기술 개발과 품질향상을 위해 전문 연구기관에 연구를 의뢰할 수 있다.

제5장 이용·운송 및 보관사업

제1절 이용사업

제66조(이용시설 설치) 이용시설은 조합원의 소득증대와 생활향상에 기여되며 그 수입으로 운영되는 것에 한하여 설치함을 원칙으로 한다. 다만, 이용시설의 성질상 특별한 경우에는 예외로 한다.

제67조(이용신청) ①이용시설을 이용하고자 하는 조합원은 시설이용신청서를 제출하여야 하며 조합은 신청내용을 검토하여 승낙여부를 신청 조합원에게 통지하여야 한다.

②동일시설에 대하여 이용신청 조합원이 다수일 때에는 시설이용 신청서 접수 순위에 따라 이용하게 함을 원칙으로 하되, 시설이용의 효율성을 감안 조정할 수 있다.

제68조(이용료) ①시설이용에 대한 이용료는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

②이용료를 현물로 받았을 때에는 이사회에서 정한 현물환가방법에 의하여 환가 기표하고 그 현물을 판매하고자 할 때에는 시가로 판매한다.

제69조(이용시설 대여) ①이용시설을 대여하고자 할 때에는 신청 조합원으로부터 시설차용증을 징수한 후 시설을 대여한다.

②고정이용시설은 이사회 의결을 받아 대여 운영할 수 있다.

제70조(이용자 담보제공) 이용시설의 관리·보존을 위해 필요한 경우에는 시설 이용 조합원으로 하여금 보증인을 세우도록 하거나 보증금 또는 담보물을 제공하게 할 수 있다.

제71조(실비변상) 시설이용 조합원이 시설이용 중에 고의 또는 과실로 시설을 손상시켰을 때에는 원상복구에 소요된 실비를 변상하여야 한다.

제2절 운송사업

제72조(운송화물) 조합이 운송하는 화물은 다음 각 호의 1과 같다.

1. 조합의 각종 사업과 관련된 화물
2. 조합의 재산 및 시설재
3. 조합원이 생산한 물자
4. 영농자재와 생필품 등 조합원이 필요로 하는 물자

제73조(운송료) 운송료(율)는 정부고시 또는 시행요율을 참고로 하여 조합장이 정한다.

②(2007.5.14. 삭제)

제3절 보관사업

제74조(사업의 종류) 조합은 다음 각 호의 보관사업을 수행한다.

1. 임치물의 보관
2. 임치물의 하역
3. 임치물의 조제·포장·개장
4. 임치물의 운송 등

제75조(양곡보관) 조합이 양곡(정부양곡 포함)을 보관하는 경우, 그 관리는 "정부 양곡안전보관요령(농림축산식품부)"에 의한다.(2015.2.1. 개정)

제76조(준칙 등) 보관사업 수행에 따른 세부 업무처리 기준 및 절차 등에 관한 사항은 대표이사가 정하는 바에 의한다.

제6장 회계처리

제77조(회계처리) 경제사업 업무처리와 관련한 회계처리는 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제7장 경제사업자금이자율 (2016.8.1. 신설)

제78조(이자율 적용 등) ①경제사업과 관련하여 발생하는 경제사업미수금 이자 산정, 구·판매품의 원가계산, 매입·매출할인시 적용되는 기준이자율(이하 "경제사업자금이자율"이라 한다)의 적용 방법은 다음과 같다.

1. 경제사업과 관련하여 조합원, 중도매인, 거래처 등과의 거래관계에서 발생하는 외상매출금, 수탁사업미수금, 선급금 등의 채권(이하 "경제사업미수금"이라 한다)의 이자율 산정방법은 다음 기준에 의한다.

가. 기한내이자율 : 본 조합 상호금융일반자금대출금 기한내이자율을 감안하여 조합 이사회에서 정한다.

나. 연체이자율 : 본 조합 상호금융일반자금대출금 연체이자율을 감안하여 조합 이사회에서 정한다. 단, 상호금융대출금 최고 연체이자율을 초과할 수 없다.

2. 구·판매품의 원가계산은 제1호의 규정을 준용하여 처리한다.

3. 외상매입금을 대금정산기일 이전에 거래처의 요청으로 선지급함으로써 일정금액을 할인받거나(이하 "매입할인"이라 한다) 외상매출금을 대금회수기일 이전에 회수할 경우 일정금액을 할인하여주는 때(이하 "매출할인"이라 한다)에는 다음 산식에 의한다.

가. 매입할인액=선지급액×경제사업미수금 기한내이자율×선지급일수/365 이상

나. 매출할인액=선회수액×경제사업미수금 기한내이자율×선회수일수/365 이하

②제1항의 규정에 불구하고 정부, 지방자치단체 등 외부기관의 자금을 본 조합이 대여받아 운용하는 경우에는 당해 기관이 정하는 바에 의하며, 이사회에서 사업활성화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 달리 적용할 수 있다.

[본조신설 2016.8.1]

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2007.5.14. 개정)

이 규정은 2007년 5월 14일부터 시행한다.

부 칙 (2007.11.30. 개정)

이 규정은 2007년 11월 30일부터 시행한다.

부 칙 (2010.9.10. 개정)

이 규정은 2010년 9월 10일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.30. 개정)

이 규정은 2010년 11월 30일부터 시행한다.

부 칙 (2015.2.1. 개정)

이 규정은 2015년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2016.8.1. 개정)

이 규정은 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.5. 개정)

이 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

<별지 서식>

약정조합원 이용계약서(예시)

○○○○협동조합(이하 "조합"이라 한다)과 조합원 ○○○(이하 "조합원"이라 한다)간에 다음과 같이 약정조합원 이용계약을 체결한다.

제1조(총칙) 본 계약은 "조합"의 정관에서 정한 경제사업의 이용에 적용하며 "조합"과 "조합원"은 본 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하여야 한다.

제2조(사업이용약정) "조합"과 "조합원"은 경제사업의 성실한 이용을 위하여 다음과 같이 사업의 내용과 금액 등을 약정하여야 한다.

사업의 내용	이용금액	비고

제3조(수수료·장려금) 수수료(율) 및 장려금(률)은 품목별·사업별로 "조합"의 평균수수료율을 고려하여 "조합"의 실정에 맞게 우대율을 정한다.

제4조(지도·지원) "조합"은 "조합원"의 사업이용에 관한 사항을 지도하고 영농 활동에 필요한 지원을 할 수 있다.

제5조(계약기간 및 계약변경) ①본 계약은 ○○○○년○○월○○일부터 ~ ○○○○년○○월○○일까지로 한다.

②계약 만료일 1개월 전까지 "조합"과 "조합원" 모두 변경 또는 해지 의사표시가 없는 경우 1년씩 자동연장 된다.

③계약 내용의 변경은 계약 시작일을 기준으로 1년에 1회만 가능하다.

제6조(계약해지) ①"조합"은 "조합원"이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 계약만료 이전이라도 본 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

1. 제2조에서 정한 사업을 방해하거나 손실을 끼쳤다고 객관적으로 인정된 경우
2. "조합원"과 합의한 경우

가축시장 업무준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제제주 축산지원부(T:6558)

[2018. 5. 15. 제정]

가
축
시
장
(
모
범
안
)
업
무
준
칙

제1조(목적) 이 준칙은 가축시장의 운영관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 가축시장의 운영관리에 관하여 법령 및 정관에 정하는 사항 이외에는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "개설자"라 함은 「축산법」 제34조에 의거 가축시장을 개설한 축산업협동조합을(이하 "조합"이라 한다) 말한다.
2. "가축거래"라 함은 가축의 매매 또는 교환을 말한다.
3. "가축시장"이라 함은 가축거래를 위해 개설되는 시장으로서, 일정 공간과 시설을 마련하고 정기적 또는 지속적으로 개장되는 시장을 말한다.
4. "대상가축"이라 함은 매매를 목적으로 가축시장에 출장된 한우, 한우와의 교잡우, 젖소, 육우와 기타가축을 말한다.
5. "매도인"이라 함은 사육 중인 대상가축을 조합에 판매위탁을 요청한 생산자를 말한다.
6. "매수인"이라 함은 가축시장에서 거래를 통하여 대상가축을 매입한 농업인 및 가축거래상인을 말한다.
7. "사고적립금"이라 함은 가축시장에서 거래한 대상가축이 질병, 사고 등으로 인하여 피해를 본 경우 또는 매매대금을 회수하지 못한 경우 발생하는 손해를 보전하기 위하여 개설자가 정하여 조합에 적립하는 기금을 말한다.
8. "출장"이라 함은 가축시장에 매매를 목적으로 대상가축을 출하하는 것을 말한다.

제2장 가축시장의 설치 및 운영

제4조(가축시장명 및 소재지) ①본 조합이 개설한 가축시장의 명칭 및 소재지

는 다음과 같다.

가축시장명	소재지		
○○가축시장	시(군)	구(읍·면)	동(리)

②제1항의 가축시장명은 가축시장 소재지 행정구역 명칭을 붙여 정하여야 한다.

제5조(가축시장 개장 및 거래방법) ①본 조합이 개설한 가축시장의 개장일, 개장시간 및 거래방법 등은 다음과 같다.

가축시장명	개장일	개장시간	거래방법	대상가축 입장시간	비고
○○가축시장		~			개장시간은 동·하절기에 따라 변동 될 수 있음
○○가축시장		~			

②개장일은 인근지역의 개설자와 협의하여 결정해야 한다.

제6조(공표사항) 개설자는 가축시장 이용자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 다음 각 호의 사항을 게시·공표 하여야 한다.

1. 가축시장 개장일 및 개장시간
2. 거래가축의 종류
3. 가축의 거래방법
4. 가축시장 수수료 징수방법 및 금액 등
5. 가축시장 안전 및 질병 차단방역을 위한 안전수칙
6. 기타 가축시장 이용자에 대한 고지사항

제7조(가축시장의 시설) 개설자는 다음 각 호의 시설을 기본적으로 설치·유지하여야 한다.

1. 일정시설을 갖춘 계류장과 가축의 감정에 필요한 충분한 면적의 용지
2. 가축 수송차량이 주차할 수 있는 주차시설
3. 출장가축의 체중측정을 위한 우형기 시설
4. 출장가축에 대한 급수설비 및 분노 등의 오물처리 시설
5. 가축의 매매교환에 필요한 사무실 및 안전한 금전출납 설비
6. 출장가축 및 가축수송차량·대인 방역에 필요한 법정시설

제8조(가축시장운영협의회의 설치 및 기능) ①개설자는 가축시장의 합리적인 운영을 위하여 '가축시장운영협의회' (이하 '운영협의회'라 한다.)를 설치하고 가축시장 운영에 관한 다양한 의견을 수렴하여 가축시장 운영에 반영한다.

- ②운영협의회의 구성에 관한 사항은 개설자가 정한다.
- ③운영협의회에서는 다음 각 호의 사항을 협의할 수 있다.
 - 1. 가축시장 발전을 위한 개선 사항
 - 2. 사고적립금 적립방법 및 적립한도
 - 3. 사고적립금 사용방법 및 사용기준
 - 4. 그밖에 가축시장에 관한 중요한 의사결정
- ④운영협의회에서는 가축시장 거래에 관한 분쟁을 조정하기 위하여 당사자의 한쪽 또는 양쪽의 신청에 의하여 다음 각 호의 분쟁을 협의·조정할 수 있다.
 - 1. 하자가축·폐사 등 사고 발생 시에 관한 분쟁
 - 2. 그밖에 개설자가 필요하다고 인정하는 분쟁

제3장 가축의 거래

- 제9조(거래가축의 종류) ①가축시장에서 거래하는 가축은 매매를 목적으로 가축 시장에 출하된 대상가축으로 한다.
- ②개설자는 가축시장에 출품되는 가축에 대하여 정당한 사유 없이 출품을 거부해서는 아니 된다.
- 다만, 가축시장 특성에 따라 출품축에 대한 개장일·장소 등을 구분하여 운영할 수 있다.
- 제10조(가축의 거래방법) ①가축시장에서 가축의 거래는 경매 또는 중개의 거래 방법에 의한다.
- ②제1항 경매의 방법은 전자경매거래방법, 수기거래경매방법 등이 있다.
- 제11조(대상가축신고) ①매도인은 대상가축의 특징(개월령, 외모, 혈통, 친자확인 등), 질병 및 약물투입, 기타 거래 가격 형성에 영향을 미칠 수 있는 사항 등을 개설자에게 신고하여야 한다.
- ②개설자는 제1항에 의한 신고사항을 가축시장 이용자에게 충분히 공표하여야 한다.
- 제12조(가축의 계류) ①매도인은 개설자가 지정하는 장소에서 매수인이 그 가축을 감정평가 할 수 있도록 계류하여야 한다.
- ②개설자는 매도신청 접수순서에 따라 계류하여야 한다. 다만, 가축시장의 특성과 운영편의 등을 위한 구분계류 또는 계류순서 변경 등은 운영협의회에서 협의하여 정할 수 있다.

③매도인은 대상가축의 유인 또는 계류 중 안전사고가 발생하지 않도록 최선의 주의를 하여야 한다.

제13조(가축의 검사) ①개설자는 가축시장 특성에 따라 기본적인 검사 기준을 정하여 운영할 수 있다.

②개설자는 가축거래 당사자의 요구가 있을 때에는 언제든지 대상가축의 질병여부 및 임신감정 등 경매가 원활히 진행될 수 있는 검사를 할 수 있다.

③개설자는 가격사정 또는 수의사 검사 후 이상 징후 발견 시 매도인에게 즉시 알려야 하며, 가축시장 자체 방침에 의거 출장 제외할 수 있다.

④개설자가 이상 징후 등 하자가축임을 알렸음에도 불구하고 경매가 진행될 경우에는 응찰자에게 반드시 알려야 한다. 이때 응찰자는 하자가축에 대한 내용을 인지하고 경락 받은 경우 반품·응찰포기 및 추후 이의제기를 할 수 없다.

제14조(경매) ①경매는 제12조 제2항의 순서에 따라 진행하며 공정하고 객관적인 가격이 형성될 수 있는 방법에 의하여야 한다.

②경매사는 경매 실시 전 대상가축의 축주, 품종 등과 경락 후 경락사항 등을 경매에 참가한 모든 사람에게 공표하여야 한다.

③대상가축의 경락은 최고가격 응찰자로 한다. 다만, 가축시장 운영 특성에 따라 경매 시작 전매도인이 서면으로 거래 성립 최저가격을 제시한 경우에는 그 가격 미만으로 판매할 수 없다.

제15조(예정가격 결정) ①경매 예정가격 결정을 위하여 예정가격사정위원을 운용할 수 있다.

②예정가격사정위원은 개설자가 지정하되, 인원은 2인 이상으로 운용하여야 한다.

③예정가격은 예정가격사정위원이 정한 시세와 방법을 기준으로 한다.

제16조(가축매매수수료 징수 및 정리) ①개설자는 가축시장 운영과 유지관리를 위하여 대상가축 매도인·매수인으로부터 가축매매수수료를 징수할 수 있으며, 영수증을 발급할 수 있다.

②개설자가 징수하는 가축매매수수료는 거래금액의 1,000분의 10 이내에서 정액으로 정한다. 다만, 제16조 제1항 목적 이외에 출자적립금, 출하장려금, 운송지원비, 친자확인비, 백신접종비 등 기타 추가비용으로 가축매매수수료가 1,000분의 10을 초과할 경우 이사회 의결을 거쳐 따로 정할 수 있다.

③제16조 제2항 거래금액의 기준은 개설자가 정한다.

④가축매매수수료는 매도인수수료, 매수인수수료, 사고적립금, 운송료, 감정료 등으로 구분하여 정리 할 수 있다.

- 제17조(대금의 정산관리) ①대금의 정산은 현금지급 또는 송금을 원칙으로 한다.
 ②대금은 경락 후 즉시 정산하여야 한다. 다만, 가축시장 운영상 불가피한 경우 이사회의 승인을 얻어 대금결제기한을 별도로 정할 수 있다.
 ③개설자는 경매대금 회수가 불가능 할 경우 응찰자의 재산조사를 실시하여 채권보전을 할 수 있는 조치를 하여야 한다.
- 제18조(매각대금 취급 관련자 면책 범위) 대상가축 매각대금 정산시 취급관련자의 고의 또는 중과실이 없을 경우 매각대금 회수가 불가능 하더라도 재산 및 신분상 책임을 면할 수 있다.
- 제19조(담합행위의 금지 등) ①가축시장에서 가축을 거래하고자 하는 자는 공정한 가격이 성립하는 것을 저해할 목적 또는 부정한 이익을 얻을 목적으로 담합 하여서는 아니된다.
 ②개설자는 가축시장의 질서를 유지하고 제1항에 의한 부정행위를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제4장 가축시장 종사자

- 제20조(경매사) ①개설자는 대상가축이 공정하고 신속하게 거래가 이루어질 수 있도록 경매사를 지정·운용할 수 있다.
 ②경매사의 지정 운용기간은 매년 1월1일을 기준으로 하여 1년간으로 한다.
 ③경매사는 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.
1. 경매순위의 결정
 2. 대상가축의 평가
 3. 가축경매의 진행
 4. 경락자의 결정 및 경락선언
 5. 기타 경매장의 질서 유지 및 개설자의 지시사항
- ④경매사는 개장당일 다른 업무에 종사할 수 없으며 다음 각 호의 1을 하여서는 아니된다.
1. 매매당사자의 일방과 담합하는 행위
 2. 금품이나 기타 이익을 제공받는 행위
 3. 가축매매의 당사자가 되는 행위
 4. 가축의 경매를 고의로 유찰시키는 행위
 5. 일반적으로 적용되지 않는 칭호 또는 방법으로 경매를 진행하는 행위
 6. 기타 가축거래질서를 문란시키는 행위

제21조(중개인) ①개설자는 중개의 경우에 한하여 중개인을 지정 운용할 수 있다.

②중개인은 다음 각 호의 자격요건을 구비한 자로 한다.

1. 주요가축의 연령 및 용도별 자질과 가격을 공정하게 평가할 수 있다고 판단되는 자

2. 다음 각목의 1의 결격사유에 해당되지 않는 자

가. 피한정후견인 또는 피성년후견인

나. 만성 전염성질환자, 정신질환자 또는 알콜, 마약중독자

다. 이 준칙에 의하여 중개인 지정이 지정해제된 자

라. 당해조합 임직원, 대의원 축산계장, 가축매매업 중 어느 하나를 겸하는 자

③중개인에 대하여는 매매알선실적에 따라 일정액의 수당을 지급할 수 있다.

④중개인은 중개한 가축 및 그 가축의 매매당사자를 확인하여야 하며, 가축매매수수료 영수증 발급자에게 그 확인사항을 고지할 경우에는 정당하게 고지하여야 한다.

⑤개설자는 중개인을 등록 관리하고, 중개인이 거래하는 가축에 대한 양도·양수신고 등이 정확히 이루어질 수 있도록 교육하여야 한다.

제22조(지정해제) 개설자는 중개인이 다음 각 호의 1에 해당할 경우 지정을 해제할 수 있다.

1. 매매당사자의 일방과 담합하는 행위, 가축매매 당사자가 되는 행위, 기타 가축거래 질서를 문란 시키는 행위 등

2. 금품이나 기타 이익을 제공 받는 행위

3. 제21조 제2항 제2호의 결격사유가 발생한 때

4. 중개실적이 극히 부진한 때

5. 시장의 운영 형편상 불필요한 때

6. 개설자의 지시사항을 고의 또는 중대한 과실로 위반한 때

제23조(가축시장 종사자의 출입국 신고의무) 가축시장 종사자는 「가축전염병예방법」 제5조 제6항에 의거 해외 악성가축질병 유입 방지를 위한 예방조치로 가축시장 종사자의 출입국 신고를 하여야 한다.

제5장 가축시장 운영 및 관리업무

제24조(거래신고) 개설자는 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제5조 제1항 제6호 및 동법 시행규칙 제6조 제3항에 의거 가축의 거래내역에 대한 신고의무를 준수하여야 하며, 양수자 미결정시 매수인을 양수자로 표기하여야 한다.

제25조(가축시장 이용제한) 개설자는 대상가축의 방역 및 공정한 거래확립을 위하여 일부가축의 입장을 금지하거나 다음 각 호1에 해당하는 경우 가축시장 이용을 제한 할 수 있다.

1. 가축시장 업무를 방해하거나 질서를 문란하게 한 자 또는 그러할 우려가 있는 자
2. 고의로 가축시장 시설을 파손한 자 또는 그러할 우려가 있는 자
3. 제11조 제1항에 의한 신고를 고의로 회피한 자
4. 기타 정당한 사유 없이 가축거래 및 가축시장 시설이용에 관한 개설자의 지시사항을 준수하지 아니한 자
5. 「가축전염병 예방법」에 따라 격리 조치가 필요하다고 인정될 때

제26조(경매 후 하자가축) ①경매 후 하자가축이라 함은 다음 각1호로 한다.

1. 제11조 제1항에 의하여 신고를 정확히 하지 않은 개체
2. 외관상 확인이 어려운 하자(프리마틴, 복강내 고환, 외고환, 맹목(장님) 등)
3. 수의사진단서나 객관적으로 판단했을 때 분명히 이상이 있다고 판단되는 개체

4. 기타 개설자가 정한 사항

②경매 후 낙찰자가 하자가축을 반송하고자 할 때는 경매당일로부터 개설자가 정한 기일 이내에 조합으로 연락해야 한다. 경매당일로부터 개설자가 정한 기일 이후 발생하는 하자에 대해서는 조합에서 책임을 지지 않는다.

③하자가축 유형은 개설자가 정하여 공시·공포한다.

④경매낙찰 후 개설자가 정한 기일 이내 경매진행시 공지하지 않은 하자가 발생하여 매수인이 이의를 제기하는 경우 매수인은 매도인(출하주)과 협의하여 가격을 조정하거나 반송할 수 있으며, 그에 따른 비용은 협의하여 정할 수 있다. 가격조정이 안 될 경우 개설자는 운영협의회를 통하여 가격을 조정하거나 반송 등을 할 수 있다. 단, 하자 내용을 경매 전 고지하여 이를 알고 거래된 개체와 수송 스트레스나 매수자 과실로 인한 하자는 이의제기를 할 수 없다.

제27조(사고적립금) ①개설자는 가축시장 운영 중 발생하는 사고에 대비하기 위해 사고적립금을 적립할 수 있다.

②사고적립금의 적립방법 및 적립한도, 사용방법 및 사용기준은 제8조에 의거 운영협의회에서 정하고 이사회 승인을 받아 시행한다.

제28조(손해배상보험의 가입) 개설자는 가축시장 개장 시 업무수행 중에 출하농가 및 거래참여자, 출장직원 등이 불의의 사고로 다치는 경우를 대비하여 손해배상보험을 반드시 가입하여야 한다.

제29조(수당지급) 개설자는 가축시장 운영과 관련하여 운영협의회 위원, 예정가격사정위원 등에 대하여 적정 수당을 정하고 이사회 승인을 받아 지급할 수 있다.

제30조(가축시장의 폐쇄·이전 및 통폐합) 개설자는 다음 각 호의 경우 가축시장을 폐쇄, 이전 또는 인접 가축시장과 통폐합 할 수 있다.

1. 가축이 출장되지 않아 가축시장으로써 기능을 수행할 수 없을 때
2. 가축시장 주변에 주택, 상가 등의 밀집으로 민원발생이 예상되는 때
3. 주차장 등 가축시장 기본시설의 부족으로 이전이 불가피할 때
4. 기타 가축시장의 정상적인 운영이 불가능한 사유가 발생한 때

제31조(보고) 개설자는 가축시장의 신설 또는 제30조에 따라 가축시장의 폐쇄·이전 및 통폐합한 경우 농협경제지주 축산경제대표이사에게 즉시 보고하여야 한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2018년 5월 15일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행일 현재 운영 중인 가축시장은 이 준칙에 의하여 개설된 것으로 본다.

경제사업브랜드관리준칙

소관부서 : 농협경제지주 경제지원부(T:8015)

2000. 7. 1. 제	정
2000. 10. 19. 개	정
2007. 1. 12. 개	정
2012. 7. 31. 전부개정	
2016. 12. 15. 개	정
2024. 2. 22. 개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농협과 출자법인의 경제사업에 관한 브랜드관리업무를 규정함으로써 브랜드의 신뢰도 제고를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 농협의 경제사업 브랜드관리업무에 대하여는 관계법령 또는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농협"이라 함은 중앙회, 농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 및 그 자회사 등, 중앙회의 회원인 조합(이하 "조합"이라 한다)을 말한다.
(2016.12.15. 개정)
2. "브랜드"라 함은 농협브랜드관리규정에서 정한 "농협브랜드"와 판매사업 활성화를 위하여 경제부문에서 독자적으로 개발한 "자체브랜드"를 통칭한다.
3. "비직영점"이라 함은 명칭 여하에 불구하고 농협과 계약을 체결하고 농협의 상품을 공급받아 판매하는 점포를 말한다.
4. "출자법인"이라 함은 농협이 경영권을 행사하는 법인으로서 농협브랜드 사용에 대하여 「농협브랜드관리준칙」 제13조에 의해 승인 받은 법인을 말한다.(2016.12.15. 개정)
5. "기획(PB)상품"이라 함은 판매촉진을 위하여 고객의 요구에 부합되도록 자체 개발한 상품을 말한다.
6. "브랜드관리 총괄부서"라 함은 농협명칭 사용의 관리 및 운영을 총괄하는 중앙회 브랜드관리 담당부서를 말하며, "업무담당부서"는 해당 사업을 운영 또는 지도하는 경제지주 각 부서 및 그 자회사를 말한다.
(2016.12.15. 개정)

제2장 농협브랜드의 관리·운영

제1절 농협취급상품에 대한 브랜드관리

제4조(농협브랜드 표시기준) ①농협브랜드를 표시하여 판매할 수 있는 상품
다음 각 호와 같다.

1. 별도의 혼합·가공·재배과정을 거치지 않고 농협이 매취 또는 수탁 판매하는 국내산 농축산물. 다만, 포장된 곡류, 곡류의 혼합·가공품, 콩나물 및 단순가공 수산물의 브랜드 사용은 가공제품에 준한다.
2. 농협 가공공장에서 생산한 가공제품
3. 경제지주가 계통 공급하는 농축산자재(2016.12.15. 개정)
4. 경제지주 및 그 자회사가 전체 회원 및 조합원의 이익을 위해 사업상 필요한 제품으로서 브랜드관리 총괄부서와 사전 협의된 기획(PB)상품. 다만, 경제지주 및 그 자회사 외 사무소가 개발한 기획상품은 자체 직영매장에서 판매하는 경우에 한한다.(2016.12.15. 개정)

②농협의 가공공장이 가동률을 제고하기 위하여 조합에서 위탁을 받아 생산한 제품에 대하여는 위탁한 농협의 농협브랜드를 표시할 수 있다.
(2016.12.15. 개정)

③농협의 가공공장이 일반업체로부터 위탁을 받아 가공한 제품은 식품의약품안전처 고시「식품등의 표시기준」에 의하여 제조·가공업의 업소명 및 소재지(제조업소)란에 해당 농협명칭만을 표시하여야 하고 기타 농협브랜드는 표시하지 아니한다.(2016.12.15. 개정)

④농협이 직접 제조 또는 가공하지 아니한 제품은 다음 1호부터 3호의 요건을 모두 충족하고, 「농협브랜드관리준칙」 제13조에 따라 승인된 경우 농협브랜드를 표시할 수 있다.

1. 주원료를 반드시 조합 또는 관내조합원으로부터 구매하여 조달 공급하여야 한다.(2024.02.22. 개정)
2. 농협이미지에 해악을 끼치거나 수입산 원료가 혼입될 소지가 없는 업체에 위탁생산하여야 한다.(2024.02.22. 개정)
3. 농협이 전량 유통·판매하여야 한다. 다만, 경제지주(자회사 포함)가 전체 회원 및 조합원의 이익을 위해 타 회사와 협업 등을 통하여 출시·판매하고자 하는 제품에 한하여 예외를 인정한다.(2024.02.22. 개정)

제5조(농협브랜드 표시방법) ①농협브랜드를 표시함에 있어 형태나 색상 등 CI

관련 제반사항은 농협CI매뉴얼에 따른다.

②농협브랜드는 자체상표와 오인·혼동이 없도록 포장재 좌측 상단 또는 하단에 표시하되 해당 농협 명칭을 정확히 표기하고 그 크기는 제품 명칭의 3분의 1이하로 한다. 단, 업무담당부서에서 별도로 매뉴얼을 정한 경우에는 예외로 한다.

③농축산자재가 포대류인 경우 "공급처"란에만 표시한다.

④작목반·영농조합법인 등의 명칭은 농협브랜드와 함께 표시하지 않고, 제13조의 관계법령에서 정한 표시기준에 의하여 표시하는 것을 원칙으로 한다.

제6조(농협브랜드 표시상품 품질관리) 제4조의 규정에 의하여 농협브랜드를 표시하는 제품은 식품위생법 등 관계법령에 의하여 철저히 관리하여야 한다.

(2016.12.15. 개정)

제2절 비직영점에 대한 브랜드관리

제7조(비직영점에 대한 농협브랜드 표시기준) 농협이 직영하지 아니하는 판매장에는 농협브랜드를 표시할 수 없다. 다만, 농협의 제품만을 전량 취급하는 비직영점으로서 제8조의 규정에 의한 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(비직영점에 대한 농협브랜드 표시승인) ①비직영점의 간판에 농협브랜드 표시를 승인받고자 하는 경우에는 비직영점의 개설을 주관한 사무소가 계약서 사본과 간판모형도를 첨부하여 관할 지역본부 및 개설지역 관할 지역본부를 경유하여 경제지주 업무담당부서장의 사전 심의 및 중앙회 브랜드관리 총괄부서의 승인을 받아야 하며, 비직영점 취급 제품의 원산지 및 품질관리 등에 관한 관리업무(사후관리업무 포함)는 관할 지역본부에서 담당하고, 개설지역 관할 지역본부는 관할 사업장과의 사업 중복·경합여부 등을 검토한다.(2016.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 사전 심의를 요청 받은 경제지주 업무담당부서장은 제9조의 간판 표시방법 부합여부 및 비직영점 설치 필요성 등을 검토하여 심의결과를 통보하여야 한다.(2016.12.15. 개정)

제9조(비직영점 간판 표시방법) ①비직영점의 간판 표시방법은 다음 각 호와 같다.

1. "○○농협 대리점", "○○농협 가맹점" 등 비직영점으로 인식될 수 있는 문구를 반드시 표시(2016.12.15. 개정)
2. 농협마크는 농협의 명칭 앞에만 표시

3. 문구의 크기는 기타 점포의 명칭 또는 브랜드명의 3분의 1이상의 크기로 표시하되 3분의2를 초과할 수 없음

②비직영점의 표시방법을 이 준칙과 달리 정하고자 하는 업무담당부서는 브랜드관리 총괄부서와 사전에 협의하여 시행한다.(2016.12.15. 개정)

제10조(비직영점에 대한 브랜드관리) 비직영점의 개설을 주관하는 사무소는 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 비직영점 간판 표시사항이 제9조의 규정에 부합되도록 조치
2. 비직영점의 내·외부시설 또는 홍보물 등에 농협직영 판매장으로 오인될 수 있는 표시를 아니하도록 관리
3. 비직영점이 운행하는 차량 또는 명함에 농협브랜드를 표시하지 아니하도록 조치

제3절 농협브랜드 표시 포장재 관리

제11조(포장재 조제 공급) 농협브랜드 표시 포장재 및 라벨은 농협 책임 하에 공동 조제 공급하여야 한다.

제12조(포장재 관리) ①농협브랜드가 표시된 포장재 및 라벨은 수급대장을 작성 비치하고 수급관리에 철저를 기하여야 하며, 매월 1회 이상 재고조사를 하여야 한다.

②농협브랜드가 표시된 포장재와 라벨을 조합원·작목반·특산단지 기타 일 반상인 등이 임의조제 사용하지 못하도록 홍보·지도하여야 한다.

제13조(포장재의 규격 및 표시사항) ①농협브랜드가 표시된 농축산물의 포장재는 농산물 표준규격(국립농산물품질관리원 고시), 양곡관리법 시행규칙, 축산물의 표시기준(농림축산검역본부 고시), 식품등의 표시기준(식품의약품안전처 고시) 등 관계법령에서 정한 표시사항과 출하자인 해당 농협 명칭을 표시하여야 한다.(2016.12.15. 개정)

②표준출하규격이 제정되지 아니한 농축산물의 경우에는 출하자인 해당 농협 명칭과 생산자명 및 전화번호 등을 표시하여야 한다.

제3장 자체브랜드의 관리·운영

제14조(자체브랜드 개발) ①농협은 농축산물 등의 판매사업을 활성화하고 제품

의 차별적 경쟁력을 확보하기 위하여 자체브랜드를 개발하여 사용할 수 있다. 단, 경제지주 및 자회사가 자체브랜드를 개발하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 순서로 ‘별지 제1호’ 서식에 따라 사전 검토 및 심의와 승인을 받아야 한다.(2024.02.22. 개정)

1. 분장업무준칙 제7조부터 제28조에 의거 해당하는 소관사업부서의 사전 검토(2024.02.22. 개정)

2. 경제지주 브랜드관리전담부서의 심의 및 승인(2024.02.22. 개정)

② 자체브랜드의 명칭 및 디자인에는 농협브랜드를 인용할 수 없다. 다만, 「농협브랜드관리준칙」 제13조에 의하여 사전 심의 및 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.12.15. 개정)

③ 자체브랜드를 개발하는 경우에는 타인의 선 출원 또는 선 등록여부와 유사 여부 등을 검토하여 상표권 분쟁을 사전에 방지하여야 한다.

④ 경제지주 및 자회사로부터 제1항 단서에 의하여 사용 심의를 요청 받은 브랜드관리전담부서는 심의 결과를 ‘별지 제2호’ 서식에 따라 신속히 통보하여야 한다. (2024.02.22. 개정)

⑤ 제1항의 브랜드관리전담부서는 분장업무준칙 제8조 47호 내지 제23조 28호에 의거한다.(2024.02.22. 개정)

제15조(자체브랜드 등록) ① 자체브랜드의 법적 보호를 위하여 필요할 경우 특허청에 등록할 수 있다.

② 자체브랜드 등록 출원을 농협이 직접 할 수 없는 경우에는 변리사를 대리인으로 선임하여 출원할 수 있다.

③(2016.12.15. 삭제)

제16조(자체브랜드 관리) ① 중앙회 명의로 특허청에 등록된 자체브랜드는 중앙회장으로부터 통상사용권을 부여 받음으로써 사용할 수 있다.

② 농협은 자체 개발한 상표를 자산으로 관리하고 그 현황을 항상 파악할 수 있도록 등록원부를 비치하여야 한다.

제4장 상표권 보호

제17조(농협브랜드의 상표권 보호) ① 경제사업에 관한 농협브랜드의 보호를 위하여 경제사업을 영위하는 모든 사무소는 각각 브랜드보호에 관한 업무를 분장한다.(2016.12.15. 개정)

②제①항에 의해 지정된 브랜드보호 담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 농협브랜드 불법 사용사례 조사, 신고접수 및 시정조치
2. 관계기관에 고소·손해배상 청구 등 법적 대응 활동
3. 농협브랜드 사용기준 홍보·지도

③농협브랜드의 상표권 침해에 대한 조치는 직접적인 피해사무소가 담당함을 원칙으로 하며, 피해사무소가 불분명한 경우에는 발생장소를 관할하는 지역 본부(또는 시군지부)에서 담당한다.(2016.12.15. 개정)

④제3항의 규정에 해당되는 사무소는 이를 추적 조사하여 즉시 시정토록 하여야 하며, 필요할 경우 관계법에 의하여 상표권침해금지청구·손해배상청구·고소 등 민·형사상 조치를 취한다.

⑤경제사업에 관한 농협브랜드 보호업무는 중앙회 브랜드관리 총괄부서에서 총괄·조정하고 업무담당부서에서 해당 사업과 관련하여 이를 지도·홍보한다.(2016.12.15. 개정)

⑥기타 농협브랜드 보호에 관한 세부사항은 중앙회 브랜드관리 총괄부서장이 따로 정하는 바에 의한다.(2016.12.15. 개정)

제18조(농협브랜드 관리소홀 사무소에 대한 조치) 이 준칙에서 정한 사항을 위반하거나 기타 브랜드관리 소홀로 사회적 물의를 일으킨 사무소에 대하여는 각종 지원 중단 및 업적평가 감점 등의 조치를 취할 수 있다.

제19조(자체브랜드의 상표권 보호) 자체브랜드는 해당 브랜드 소관 사무소에서 상표권 보호업무를 담당한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 7월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2024년 2월 22일부터 시행한다.

「자체브랜드」 사용 심의 요청서

부서/ 자회사명		법인번호 (사업자번호)	
담당자		연락처	

사용 브랜드명	☐
개발배경, 마케팅전략 등 간략설명 (관련서류 첨부)	
적용 제품명	☐

20 년 월 일

(인)

– 1649 –

<별지 제2호 서식>

「자체브랜드」 사용 심의 결과

(20 . .)

1. 심의현황

심의번호			
부서/ 계열사명		법인번호 (사업자번호)	
심의대상	☐ 법인(부서)명 : ☐ 제품명 :		

2. 심의내용

심의항목	심의기준	예	아니오
기준준수	「농협」 브랜드관리규정 및 CI적용기준 등을 준수했는가?		
위험관리	법인 또는 제품이 농협브랜드 가치를 훼손 할 요인이 있는가?		
	법인 또는 제품이 이해관계자와 갈등요소가 존재하는가?		
보증효과	「자체브랜드」가 해당 법인 또는 제품의 인지도에 도움을 주는가?		
상향효과	법인 또는 제품이 농협이 추구하는 바람직한 이미지를 형성하는가?		

3. 심의결과

구 분	심의요청(안)	심의결과 사용여부 또는 조정(안)
제품명		

경제사업브랜드관리준칙

경제사업채권관리업무준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6329)
농협경제제주 축산기획부(T:6458)

[2004. 1. 1. 제정
2005. 7. 1. 개정
2016. 12. 5. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합이 경제사업을 수행함에 따라 발생하는 채권에 대하여 부실을 방지하기 위한 제반사항과 그 채권의 관리 및 회수업무(이하 "채권관리업무"라 한다.)에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①경제사업 채권관리업무에 관하여는 관련법령, 감독규정, 각종협약, 감독기관 또는 다음 각 호의 1에 해당하는 자금의 관리기관에서 정한 규정·준칙·지시·지침 등에서 따로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

1. 농수산물가격안정기금 등 정부자금
2. 중앙회, 농협경제제주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다. 이하 같다.)의 정책성자금(2016.12.5. 개정)

②본 조합의 다른 규정 또는 준칙에서 특별히 경제사업채권관리업무에 관하여 따로 정함이 있는 경우에는 이 준칙에 우선하여 적용한다.

③다음 각 호의 1에 해당하는 경우 조합장은 이사회의 의결을 얻어 이 준칙의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다. 다만, 자산건전성의 분류 및 대손충당금의 적립에 관하여는 그러하지 아니하다.

1. 출하선급금 등과 같이 여신의 목적, 용도, 성격(지도사업성, 정책사업성 등) 및 여신취급의 취지 등으로 보아 이사회에서 이 준칙을 적용하는 것이 불합리하다고 인정하여 따로 운용기준 등을 정한 채권이나 승인한 채권
2. 계통사무소간 거래(중앙회, 조합 또는 그 자회사<실질적으로 경영을 지배하는 회사에 한한다.>를 포함한다) 채권

④경제사업채권관리업무와 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 거래의 일반관행 및 건전한 상식에 따라 취급한다. 다만, 채권관리업무의 성질 및 목적에 반하지 않는 범위안에서 상호금융 여신 및 채권관리관련 규정(신

용사업을 취급하지 아니하는 조합은 지역조합 상호금융 여신 및 채권관리관련 규정) 또는 준칙 등을 준용할 수 있다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "여신"이라 함은 조합의 경제사업을 수행함에 있어서 채무자에게 지원하는 제6호에 해당하는 일체의 신용공여행위를 말한다.
2. "여신한도"라 함은 여신약정기간동안 거래처와 외상으로 물품을 판매하거나 자금을 대여할 수 있는 채권잔액의 최고한도를 말한다.
3. "여신기간"이라 함은 특정의 거래에 대하여 거래처에 여신을 취급하고 그 채무를 상환하기로 한 날과 일정기간까지 강제회수절차를 유예하기로 한 날("여신기일"이라고 한다)까지를 통틀어 말한다.
4. "상환기일"이라 함은 약정(계약)서상 물품대금 등 채무를 상환하기로 한 날로서 본 조합이 채권을 행사할 수 있는 날을 말한다.
5. "여신거래약정기간"이라 함은 여신거래약정에 의하여 여신한도범위 안에서 거래처와 외상거래 등을 취급할 수 있는 기간을 말한다.
6. "경제사업채권"이라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 것(이하 "채권"이라 한다.)을 말한다.

가. 물품의 외상거래로 인하여 발생하는 외상매출금

나. 수탁사업방식에 의한 물품의 외상매출금·수탁사업미수금 및 입체금
다. 장래에 농산물 등을 판매 또는 출하할 것을 약정하고 그 약정금액의 일부를 미리 지급한 판매 또는 출하선금

라. 조합원 등에 대하여 농업경영에 필요한 자금을 지원한 장단기대여금
마. 그외 경제사업여신거래에 의하여 발생하는 미수금 등 재산상 청구권
바. 상기 가목 내지 마목의 채권을 원인으로 하는 그 이자채권
사. 채권관리를 위하여 지급된 가지급금

7. "주채무자"라 함은 본 조합과의 거래약정을 체결하여 거래하는 거래 상대방으로서 본 조합에 대하여 직접적으로 채무를 부담하는 자를 말한다.
8. "채무자"라 함은 본 조합의 채권에 대한 주채무자와 그 보증인(물상보증인을 제외한다)을 말한다.
9. "채무관계자"라 함은 본 조합의 채권에 대한 주채무자, 보증인, 물상보증인(담보제공자) 및 담보물의 제3취득자를 말한다.
10. "채권관리부서"라 함은 직제규정에 의하여 각 조직단위별 경제사업 채권관리업무를 담당하는 부서(부·실·단·팀·과·담당)를 말한다.
11. "사업소관부서"라 함은 직제규정에 의하여 각 조직단위별 소관 경제사업 또는 관할 경제사업장을 지도 관장하는 업무를 담당하는 부서(부·실·

단·팀·과·담당 및 분사)를 말한다.

12. "비업무용자산"이라 함은 채권의 회수를 위하여 유입취득한 부동산·동산 그 밖의 재산을 말한다.

13. "특수채권"이라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 채권을 말한다.

가. 상각채권 및 그 부채채권

나. 미수이자채권(충당순서변경에 의한 잔존 미수이자채권을 말한다)

제4조(채권관리업무의 분류) ①경제사업 여신거래 및 채권에 관한 관리업무는 "여신관리업무"와 "채권관리업무"로 구분한다.

1. "여신관리업무"라 함은 경제사업 여신거래약정기간이 만료하거나 여신의 지급기일이 도래하기까지 또는 그 여신이 회수되기까지의 실제 거래기간 중에 여신거래관계의 설정, 그 여신의 보전·유지 및 회수업무 등 제반 거래실체상 및 절차상의 관리업무를 말한다.

2. "채권관리업무"는 업무의 착수시점에 따라 "협의의채권관리업무"와 "예방적채권관리업무"로 구분한다.

가. "협의의채권관리업무"라 함은 거래가 종료되거나 변제기가 지난 외상 매출채권 또는 대여금 등의 채권에 대한 임의회수업무와 회수를 위한 집행보전·강제집행·담보권실행 및 정리절차 등 강제회수업무 및 대손처리 등 이에 부수하는 업무를 말한다.

나. "예방적채권관리업무"라 함은 협의의 채권관리업무가 착수되기전에 후일의 지급기일에 채권회수를 확실히 하기 위하여 여신관리업무 중에서 특히, 거래채권 및 담보권이 무효 또는 부실화되는 것을 방지하거나 향후 법적분쟁을 사전에 예방하기 위한 제반사항에 대하여 필요한 주의와 조치를 다하는 것을 말한다.

3. 제1호의 "여신관리업무" 사업소관부서(구판매담당)에서 관장하고 제2호의 "채권관리업무"는 채권관리부서에서 관장한다.

4. 사업소관부서에서는 여신관리업무를 수행함에 있어서 그 업무중에 특히 채권의 부실화 방지를 위한 예방적채권관리업무의 처리는 채권관리부서(채권관리담당)와 협의하여 처리하거나 중앙본부 채권관리부서에서 정한 업무규정에 따라 처리한다.

②이 준칙에서 정하고 있는 "채권관리업무"라 함은 제1항 제2호에서 정하고 있는 "예방적채권관리업무"와 "협의의채권관리업무"를 통틀어 말하는 광의의 채권관리업무를 말한다.

제5조(채권관리원칙) ①여신은 실행 전부터 채권보전에 충실을 기하고 거래는 상호 투명하고 명백하게 이루어져야 하며, 회수를 위한 조치는 신속하고 과

감하게 처리하여야 한다.

②채권관리업무는 안정적인 사업 성장과 부실채권 예방관리업무간에 상호 균형 및 발전을 도모하는 방향으로 실무처리하여야 한다.

③채권의 보전·관리 및 회수업무는 실효성과 실익성을 우선적으로 검토하여 정한 기일내에 합리적으로 처리하여야 한다.

제2장 예방적 채권관리업무

제6조(예방적 채권관리업무) 여신거래업무담당자는 제4조에서 정하고 있는 여신관리업무 및 예방적채권관리업무를 신의에 좇아 성실히 수행하고 이에 필요한 제반 주의와 조치를 다하여야 한다.

제7조(거래당사자) ①채무관계자는 자연인, 법인, 조합 및 그 밖의 단체로 하며, 법률상·사실상 완전한 행위능력자를 거래당사자로 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우 법정대리인의 동의 또는 대리에 의하여 무능력자를 채무관계자로 할 수 있다.

②주채무자가 2인 이상인 경우 그 전원을 연대채무자로 하되, 필요한 경우 그 중 1인을 주채무자로 하고 나머지를 연대보증인으로 할 수 있다.

제8조(여신신청 및 상담) 거래신청을 받은 때에는 거래관계자 본인의 의사를 분명하게 확인하고 거래금액, 거래신청내용, 매출규모 등 사업능력, 재무상황 및 채권확보 등에 관하여 상담하고 그 타당성을 검토하여야 한다.

제9조(여신한도) ①신규로 거래처에 대하여 계속적으로 물품을 외상판매하거나 자금을 대여하고자 할 경우에는 미리 여신한도를 정하여 거래한다.

②여신한도는 거래처와 외상으로 물품거래 또는 자금을 지원할 수 있는 최고한도를 말하며, 그 한도는 거래처의 신용상태·담보제공유무·판매능력(소요자금)·대금결제조건 등을 충분히 검토하여 업무방법이 정하는 바에 따라 전결권자의 결재를 얻어 정한다.

③동일인당 여신한도는 본 조합의 자기자본의 100분의 20 또는 자산총액의 100분의 1(최고 5억원 한도)중 큰 금액의 범위 내로 한다. 다만, 농업정책사업 또는 목적사업의 수행에 필요하여 농협경제지주회사 대표이사의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.12.5. 개정)

제10조(계약의 체결) ①경제사업여신거래를 위하여 계약을 체결하고자 할 때에는 계약서를 작성하여 신규여신을 취급한다. 다만, 계약의 성질상 또는 다른 증빙서면으로 채권채무관계가 명확하여 계약서를 작성할 필요가 없는 경우에는 업무방법에서 정하는 바에 따라 이를 생략할 수 있다.

②제1항의 계약서에는 거래품목, 거래종류, 거래조건 등 거래관계와 계약해지사유, 상계처리 등 중요한 사항을 명확하게 표시하여야 한다.

③수출입과 관련된 계약은 국제상관습에 따라 이사회가 정하는 바에 의한다.

④계약서 작성, 계약체결, 거래조건결정 등 여신거래계약에 관한 세부실무처리사항은 업무방법이 정하는 바에 의한다.

제11조(신용조사 및 평가) ①여신거래를 취급하고자 할 때에는 채무자 및 연대보증인에 대하여 재무상태, 차입금 등 전반적인 금융거래 상황, 사업현황 및 전망 등 종합적인 신용조사를 실시한다.

②제1항의 신용조사에 의거 채무자 및 연대보증인의 신용정보, 여신거래정보 및 고객정보 등을 통하여 그 적정성 여부를 확인하고 채무상환능력 등을 평가한다.

제12조(담보취득 및 평가) ①신규의 여신거래는 여신한도의 설정조건에 필요한 인적 및 물적담보를 취득한 후 여신을 취급하고, 그 취득한 담보에 대하여는 관리에 철저를 기하여야 한다.

②담보물의 감정평가는 평가목적, 담보물의 특성 또는 평가요건 등을 감안하여 적정한 가격이 산출될 수 있도록 하여야 한다.

제13조(여신심사 및 실행) ①여신은 동일인에게 편중되지 않도록 하고, 그 여신의 안정성, 수익성, 성장성, 적법성 등을 심사한 후 여신거래약정을 체결하여 여신을 실행한다.

②여신관리업무중 예방적채권관리업무에 관한 사항 외의 여신거래약정의 기초가 되는 통상적인 미수채권관리업무(여신약정기간, 여신기간, 대금납입기일, 이자율 및 수수료, 상환통지 및 임의회수 등)에 관한 사항은 소관사업 관련 제규정에 의하고 제규정에서 정하지 않은 사항은 이사회에서 따로 정하는 바에 의한다.

③사무소장의 전결한도를 초과하여 여신거래를 취급하고자 하는 때에는 해당 전결권자의 승인을 받아 취급한다.

제14조(여신의 보전·관리) ①여신은 여신실행시부터 회수시까지 거래약정사항이 충실하게 이행되도록하여야 하고, 거래처와 투명한 거래관계를 유지하며 채권보전에 충실을 기하여 여신의 건전한 운용과 원활한 회수가 되도록 하여야 한다.

②채무자에 대하여는 경영 및 재무상태, 영업현황, 사업전망 및 거래상황 등을 계속적으로 조사·분석하여 필요한 경우 여신을 중지 또는 감액하는 등 신축성 있게 운용한다.

제15조(부실위험조사) 채무관계자에 대하여는 수시로 거래상황, 재산변동상황, 부채현황 등을 파악하여 거래처의 신용위험과 여신의 부실위험에 대하여 조

사를 실시하고, 부실위험징후가 예견되는 때에는 즉시 거래중단, 재산조사, (가)압류 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제3장 채권의 회수관리업무

제16조(연체채권의 관리) 연체채권에 대하여는 채무관계자에게 상환독촉, 채무 확인 등 그 관리 및 회수에 최선을 다하여야 하고, 채권보전의 우려가 있는 경우에는 지체없이 재산조사 및 (가)압류 등 필요한 채권보전조치를 하여야 한다.

제17조(채권의 회수) ①여신의 원금채권, 지연배상금채권 및 이자채권에 대하여는 기일도래전에 채무자에게 통지하여 기일내에 회수하도록 노력하여야 한다.

②채권을 회수하였을 경우에는 비용·지연배상금 및 이자·원금의 순서로 정리한다.

제18조(자산건전성 분류) ①자산은 채무의 투명성 확보와 자산의 효율적 관리를 위하여 개별자산의 건전성 정도에 따라 합리적으로 분류하여 관리한다.

②자산에 대한 건전성 분류기준은 채무상환능력과 부도여부, 연체기간 등을 종합적으로 고려하여 업무방법으로 정한다.

제19조(채권의 이관관리 등) ①채권은 당초 보유사무소에서 관리함을 원칙으로 한다.

②법적절차 또는 채권관리업무에 전문성이 요구되어 채권을 집중관리할 필요성이 있는 채권에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 따라 채권관리부서에 이관하여 관리할 수 있다. 다만, 법적절차의 실행 또는 이관관리의 실효성이 없는 채권은 그러하지 아니하다.

③이관된 채권에 대하여는 지체없이 법적절차를 실행하여 회수한다. 다만, 채권관리상 유리하거나 부득이한 경우는 그러하지 아니하다.

④채권의 정리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 외부의 채권회수전문기관에 채권을 매각하거나 채권의 회수를 위임할 수 있다.

제20조(채권보전조치) 담보가 없거나 부족한 채권의 채무자가 재산을 은닉·처분할 우려가 있거나 강제집행이 곤란하게 될 염려가 있는 때에는 미리 가압류·가처분 등의 채권보전조치를 하여야 한다.

제21조(소멸시효 중단조치) 상환기일(기한의 이익 상실일을 포함한다)이 경과된 채권에 대하여는 해당 소멸시효기간내에 시효중단조치를 하여야 한다. 다만, 소멸시효를 중단할 실익이 없다고 인정되는 채권에 대하여는 상각처리절차에 의하여 소멸시효중단조치를 포기할 수 있다.

제22조(소송) ①소송업무는 적극적·능동적이며 실리위주로 처리하여야 한다.

②소송업무처리에 있어 각 조합과 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사는 상호 적극적으로 협력하여야 한다.(2016.12.5. 개정)

제23조(강제집행) 집행권원을 얻었을 경우에는 집행문 부여·송달증명 등 강제집행의 요건을 미리 구비하여 채무관련자의 재산에 대하여 강제집행을 실시한다. 다만, 강제집행의 실익이 없거나 부적합한 경우에는 이를 보류할 수 있다.

제24조(비업무용자산) ①비업무용자산은 원칙적으로 취득할 수 없다. 다만, 조합장은 경매 등에 참가하는 것이 경매 등에 불참하는 것보다 객관적이고 명백하게 실익이 있다고 판단되는 경우에는 업무방법이 정하는 바에 따라 담보물을 유입취득할 수 있다.

②경매 등에 참가할 경우에 취득기준금액은 총채권액, 총설정액, 담보물시가액, 최초법사가 등을 고려하여 적정하게 산정하여야 한다.

③제1항의 단서규정에 의하여 취득한 비업무용자산에 대하여는 현상유지 및 가치보전이 되도록 관리하여야 한다.

제25조(충당순서변경, 지연배상금 및 이자감면) ①회수한 금액이 채권전액의 충당에 부족할 경우에는 업무방법이 정하는 바에 따라 전결권자의 승인을 얻어 그 충당순서를 비용·원금·지연배상금 및 이자의 순서로 정리할 수 있다.

②회수대금 또는 변제금액이 채권전액의 정리에 부족하고 장래에도 잔존채권이 회수될 가능성이 없는 경우에, 지연배상금 및 이자의 전부 또는 일부의 감면으로 원금(비용을 포함한다) 이상을 회수할 수 있는 때에는 업무방법에서 정하는 바에 따라 그 지연배상금 및 이자를 감면처리할 수 있다.

제26조(채권의 상각) 모든 회수절차를 강구하였으나 채무관계자로부터 사실상·법률상 회수할 수 없는 채권은 업무방법이 정하는 바에 따라 지체없이 상각하여 계정을 정화한다.

제27조(대손충당금) ①대손충당금은 매 회계연도말의 외상매출금, 대여금 등 법인세법이 정하는 대손충당금 적립대상 채권에 대하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정한다.

②대손충당금의 적립기준 및 적립방법 등은 업무방법으로 정한다.

제28조(특수채권 관리 및 회수) ①특수채권은 재산조사·채권보전조치·시효중단 등의 사후관리를 철저히 하여 회수하여야 한다. 다만, 실익이 없다고 인정되는 채권은 그러하지 아니하다.

②소멸시효 완성기일이 도래하는 특수채권은 회수가능성을 검토하여 업무방법이 정하는 바에 의하여 채권을 포기할 수 있다.

③특수채권을 회수하거나 회수할 수 있도록 한 자에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 의하여 포상금을 지급하거나 인사상의 특전을 부여할 수 있다.

제4장 보 칙

제29조(업무방법) ①이 준칙에서 정하지 아니한 경제사업거래단계에서의 채권의 부실방지업무와 채권의 관리 및 회수업무 등에 관한 세부처리사항은 업무방법으로 정한다.

②이 준칙이 적용되지 않는 창고사업, 운송사업, 가공사업 등 기타 경제사업의 업무에 대하여, 이사회의 의결에 의거 필요한 범위를 정하여 채권의 발생, 보전, 관리, 회수 등에 관한 이 준칙을 준용할 수 있다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

②(경과규정) 1. 이 준칙이 시행되기 이전에 이미 발생된 거래약정 및 여신에 대하여는 당초 약정기간까지는 약정당시의 채규정 등을 적용한다. 다만, 당초 여신거래약정에 대한 재약정, 기간연장 등을 포함하여 새로운 거래약정을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제1호의 여신거래 및 여신에 대하여 이 준칙을 적용하는 것이 유리하다고 판단되는 경우에 한하여는 이 준칙을 적용할 수 있다.

③(적용유예) 1. 기존의 거래처와 재약정, 기간연장 등을 취급함에 있어서 당초의 거래조건을 계속 유지할 필요가 있고, 그 여신거래의 동일성, 거래처관계, 신규거래조건, 목적물의 특성 등을 종합적으로 판단할 때, 이 준칙을 적용하는 것이 불리하다고 인정되는 경우에는, 거래건별로 조합장의 결재를 얻어 종전 규정에 의하여 여신거래를 취급할 수 있다.

2. 제1호에 의거 취급한 여신에 대하여는 부칙 제2항의 규정을 적용한다.

3. 2005년 1월 1일부터는 제1호의 경우는 물론 모든 경제사업 여신거래약정 및 여신에 대하여 이 준칙이 정하는 바에 의하여 취급하고 관리하여야 한다.

부 칙 (2005.7.1. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.5. 개정)

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

군납사업취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 식품지원부(T:2079-8220)

[2000. 7. 1. 제정
2008. 6. 26. 개정
2013. 1. 16. 개정
2017. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 군납사업에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.1.1. 개정)

제2조(적용범위) 군납사업에 관하여는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "군납"이라 함은 『군 급식품목 계획생산조달에 관한 협정』에 의거 군급식 품목을 군부대에 공급하는 것을 말한다.
2. "군납사무소"라 함은 군납사업에 참여하는 농협경제제주회사(이하 "경제제주"라 한다) 및 그 자회사, 조합을 말한다.(2017.1.1. 개정)
3. "계약사무소"라 함은 군납사무소 중 군부대와 군부식물 공급계약을 체결하고 군부식물 납품, 대금정산 및 이에 수반되는 제반업무를 행하는 사무소를 말한다.
4. "연계사무소"라 함은 군납사무소 중 계약사무소로부터 군부식물 계획생산을 위탁받아 이를 생산·출하·납품하는 사무소를 말한다.
5. "계획생산"이라 함은 군의 연간 급식계획에 따라 군이 소요로 하는 농축산물을 사전에 농가와 생산약정을 체결하여 계획적으로 생산하는 것을 말한다.
6. "선급금"이라 함은 군선급금 또는 농협자체자금 등을 재원으로 하여 군납 참여 농가에게 출하전 또는 출하대금 정산전에 미리 지급하는 자금을 말한다.
7. "군선급금"이라 함은 계획생산 조달물량의 안정적 확보를 위하여 군부대로부터 납품예정량에 상당하는 대금을 미리 받아 운용하는 자금을 말한다.

제4조(사업방식) ①군납사업은 수탁방식을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 사업방식을 달리할 수 있다.

1. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 납품에 차질을 초래할 우려가 있을 때
 2. 소량 소요품목 또는 군급식계획의 변경으로 계획생산에 의한 납품이 불가능할 때
 3. 일시에 생산하여 연중 납품되는 품목(마늘, 양파 등을 말한다)으로 구매비축이 필요한 경우
 4. 경제지주와 조합 직영 또는 농가와의 공동사업으로 생산한 품목(농산물, 생축, 농축산물가공제품 등을 말한다)을 납품하는 경우(2017.1.1. 개정)
 5. 경제지주가 군납계약을 체결하는 경우(2017.1.1. 개정)
 6. 기타의 사유로 계획생산에 의한 납품이 불가능할 때
- ②농산물 가공시설을 설치하여 농산물 가공제품을 생산·납품하는 경우 농식품가공업무취급준칙을 따르며, 축산물 가공제품을 생산·납품하는 경우에는 경제지주 소관부서에서 정한 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)
- 제5조(군납사무소의 선정 및 조정) 군납사무소는 군부대와의 거리, 업무구역, 업무수행능력 등을 감안하여 경제지주 업무담당 부서장이 선정·조정하되, 계약사무소는 군에서 최종 선정한다.(2017.1.1. 개정)

제2장 군납계약체결 및 물량확보

- 제6조(계약) 군납계약은 경제지주가 방위사업청과 협의하여 시달한 군납 협의가격으로 계약사무소가 군부대와 체결한다.(2017.1.1. 개정)
- 제7조(물량확보) ①계획생산 대상품목은 군납사무소가 계획생산단지를 구성하고 생산농가와 계약을 통해 물량을 확보하여야 한다. 다만, 제4조제1항의 단서규정에 의한 경우로서 군이 인정할 때에는 달리 할 수 있다.
- ②군납사무소는 제1항에 의한 방법으로 물량 확보가 불가능한 품목에 대하여는 경제지주에서 지정한 주산지 조합 등과 연계하여 물량을 확보하거나 경제지주의 승인을 거쳐 농협공판장, 농협 농·축산물종합유통센터를 통하여 구매하여 확보할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
- ③가공 및 반가공 농산물의 경우 군납사무소는 해당 가공시설 사용승인(별지 제1호 서식)을 경제지주으로부터 득하되, 군납사무소가 이용할 수 있는 가공시설은 다음의 경우에 한한다.(2017.1.1. 개정)
1. 해당 가공시설을 직접 소유, 운영하는 경우
 2. 타인 소유의 가공시설을 임차하되 해당 사무소가 원품을 조달하고, 사무소 직원이 가공 및 납품 관리를 직접 하는 경우
- 제8조(계획생산단지 조성) ①계획생산단지는 납품부대와 인접한 지역으로서 신선한 부식물 공급이 가능하고 집하·수송이 편리한 지역에 조성한다.

- ②지역여건상 인접한 타사무소 관할구역까지 계획생산단지를 확대 조성할 필요가 있는 경우에는 군납사무소가 동 지역 농가와 직접 계약을 체결할 수 있다.
- ③계획생산단지는 조합의 공선출하회 등으로 구성·운영할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
- 제9조(계획생산 참여농가 선정) ①계획생산 참여농가의 선정기준은 군납사무소가 정한다.
- ②군납사무소는 계획생산 농가를 선정하고 그 근기를 비치하여야 한다.
- ③군납사무소는 제2항의 규정에 의하여 선정된 농가와 군 부식용 농축산물 계획생산계약(별지 제2호 서식)을 체결하여야 한다.
- 제10조(계획생산단지 관리) 군납사무소는 계획생산농가에 대한 작황조사·규격품 생산 및 선별·포장 등 계획생산단지 지도·관리를 통하여 물량확보 및 군납에 차질이 없도록 하여야 한다.
- 제11조(납품물량배정) ①군납사무소는 납품시마다 계약농가별 계약량 및 생산량을 감안하여 공정하게 배정되도록 하여야 한다.
- ②군납사무소는 제1항의 농가별 납품물량 배정 근기를 비치하고 계약농가 요구시 공개한다.
- 제12조(계약불이행시 제재) ①계획생산 농가가 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 한 경우에는 계약을 불이행한 것으로 본다.
1. 계약생산한 농축산물의 출하를 기피한 경우
 2. 계약물량의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁생산하여 출하한 경우
 3. 기타 계약이행을 불성실하게 하여 군납사업 추진에 차질을 초래한 경우
- ②계획생산농가가 제1항에 해당하는 행위를 한 경우에는 다음 각 호에 해당하는 제재조치를 할 수 있다.
1. 계획생산계약의 해제
 2. 계획생산에 수반된 각종지원 중단 및 기 지원자금의 회수
 3. 향후 5년간 군납사업 참여자격 박탈
 4. 군부대에서 부과한 지체상금 및 위약금 징수
- ③제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약불이행으로 보지 아니한다.
1. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 계약을 이행할 수 없는 경우
 2. 군부대 사정에 따라 실제 납품물량이 당초 납품예정물량보다 감소한 경우
- ④군납사무소가 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하는 경우 지정을 취소할 수 있다.
1. 군납계약 농가의 지도감독 소홀로 인해 납품관련 물의를 야기한 때
 2. 제23조의 규정에 의한 선급금 운용요령에 위반된 때
 3. 기타의 사유로 본회 및 회원조합의 공신력을 실추시키거나 불신을 초래케 한 때

제13조(계획생산 및 지도) 군납사무소는 연간 또는 월간 군납물량을 품목별·시기별로 파악함과 동시에 군납농가에 대한 현지실태 확인 및 생산 지도를 철저히 하여 납품에 차질이 발생되지 않도록 하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

제3장 납품 및 대금정산

제14조(납품방법) 군납물량은 계약사무소가 납품하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 납품방법을 달리할 수 있다.

1. 연계사무소가 직접 납품하는 것이 유리한 경우로서 군이 인정하는 경우
2. 제4조제1항제4호 및 제5호의 규정에 해당하는 경우

제15조(축산물 보관 및 납품) ①도축·도계후 골발, 정형, 예냉, 급냉, 세절, 포장한 군납용 축산물은 책임생산감독자의 검인 후 냉동창고에 보관한다. 단, 민수용과 공동 사용하는 냉동창고는 민수용과 구분 보관한다.

②군납용 축산물은 납품에 필요한 일정 물량을 확보 후 냉동 보관하여야 하며 군의 납품 요구일자에 군납사무소가 직접 납품하되 선입선출 방식을 준수하여야 한다.

③군납사무소는 돼지고기, 닭고기 등 비축 물량을 보관할 수 있는 냉동창고를 확보하여야 하며 보관중인 군납용 축산물은 수시로 냉동, 포장상태, 재고 등을 확인하여 양질의 안전한 축산물이 납품될 수 있도록 관리하여야 한다.

제16조(납품조건) ①납품규격(중량, 개수, 포장 등을 말한다)은 군이 별도 정한 규격으로 한다.

②군부식물의 인수도 조건은 당해 군부대와의 계약에 따른다.

제17조(납품 사전준비) 군납사무소는 납품전에 규격품 선별·자체검사·포장·운반·차량수배 등 납품에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제18조(출하·납품 통지) ①군납사무소는 군부대로부터 발급되는 납품지시서를 수령하는 즉시 계획생산농가에 대하여 출하·납품을 통지한다.

②출하·납품 통지물량에 대하여는 출하·납품통지서를 발급한다. 다만, 긴급한 경우에는 전신 또는 구두로 통지할 수 있다.

제19조(대금청구·정산) ①군납사무소는 검사 및 납품조서에 의하여 해당 군부대에 납품대금을 청구한다.

②군납사무소는 군부대로부터 납품대금 수령 후 조속한 시일 내에 농가에 대금을 정산 한다.

③납품대금을 정산할 때에는 납품대금 정산서를 발급한다.

제20조(수수료) ①군납사무소는 계획생산농가 등으로부터 군납사업 취급에 따른 소정의 수수료를 받는다.

②수수료율은 소관 사업전담 대표이사가 정한다. 다만, 축산물 군납업무 취급 수수료율은 납품 대금을 기준으로 하며 다음 각 호와 같다.

1. 경제지주 : 0.5%(2017.1.1. 개정)
2. 조 합 : 4.5%

제4장 자금지원

제21조(지원대상 및 용도) ①자금지원 대상은 군납사무소와 군 부식용 농축산물 계획생산 계약을 체결한 농가로 한다.

②지원자금은 군부식 확보 및 정산을 위한 자금으로 운용하되 계획생산자금으로 우선 지원한다.

제22조(재원 및 지원한도) ①제21조제2항의 규정에 의한 지원자금의 재원은 군선급금 및 자체자금으로 한다.

②계획생산 농가에게 지원할 수 있는 지원자금 한도는 계약금액 이내로 한다.

제23조(선급금의 운용) ①선급금은 품목별로 군부대와의 납품계약금액의 비율로 배분하여 운용함을 원칙으로 하되 계약농가 또는 군납사무소의 여건에 따라 이를 조정·운용할 수 있다.

②선급금은 군부식 계획생산 농가의 생산자금으로 운용함을 원칙으로 하나 군선급금은 제4조제1항의 단서조항의 경우 매취자금으로 운용할 수 있다.

③군선급금은 계획생산자금 운용 이외에 자체 보유하거나 다른 용도에는 운용할 수 없다. 다만, 우유군납사무소는 생산농가 원유대금 지급에 한하여 운용할 수 있다.

제24조(지원기간) 선급금의 지원기간은 지원일부터 해당품목 납품대금 정산일 까지로 한다. 다만, 소관 사업전담 대표이사가 지원기간을 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.(2017.1.1. 개정)

제25조(지원금리·위약금) ①농가가 약정대로 출하하였을 경우 출하선급금에 대한 이자는 무이자로 한다.(2017.1.1. 개정)

②계약농가가 약정대로 출하하지 않았을 때에는 경제사업 제규정에 따라 위약금을 받는다. 다만, 천재지변, 불가항력의 사고 등 불가피한 사유로 약정을 이행 할 수 없다고 군납사무소장이 인정하는 경우에는 위약금을 감면할 수 있다.

제5장 기 타

제26조(군납협의회) ①군납업무의 효율적인 추진을 위하여 군납관련 사무소는

경제부문

지역본부 단위로 군납협의회를 구성·운영할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

②군납협의회는 다음 각 호의 사항을 협의·조정한다.

1. 군납사무소간 원활한 업무협조
2. 작황에 따른 물량조정 및 부족물량 공동확보 대책 강구
3. 기타 군납업무 추진 관련사항

제27조(합동지도반 편성·운영) 조합은 군납사업의 효율적인 추진을 위하여 군부대 및 조합의 관계자로 편성된 합동지도반을 운영할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제27조의2(군납축산물 품질보증) ①군납사무소는 군납축산물의 품질보증을 위해 책임생산 감독자를 임명하여 축산물 가공장에서 생산 감독을 하여야 한다.

②경제지주는 군납사무소의 책임생산감독과 품질보증활동을 수시로 점검할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제28조(기타) ①연계사무소의 지정, 가공시설 사용승인 대상 품목, 기타 군납사업 수행 시 필요한 세부사항은 경제지주 업무담당 부서장이 정하는 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)

②이 준칙에 따른 군납사업의 회계처리는 회계규정에 의한다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

①이 준칙은 2008년 7월 1일부터 시행한다.

②이 준칙 시행과 동시에 「축산물군납사업취급준칙」은 이를 폐지한다.

부 칙 (2013.1.16. 개정)

이 준칙은 2013년 2월 15일부터 시행한다.

부 칙 (2017.1.1. 개정)

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

가공시설 사용승인 신청서

귀하

신청사무소	농 협 명		조 합 장			
	소 재 지					
	담 당 자		유 선			
	전화번호		F A X			
생산시설	농협(업체)명		대 표 자			
	소 재 지					
	소 유	직영(), 임차()				
	생산품목					
	유 선		F A X			
	품질인증기관		인증일자			
	생산개시년도		일일생산능력			
신청품목						
공 장 시 설 (단위 : 평, 점)						
구분	토 지	건 물	저온창고	일반창고	가공시설	기 타
규모						
군납사업취급준칙 제7조의 규정에 의하여 가공시설 사용승인을 신청 합니다. 년 월 일 신청자 (인)						
첨부서류 : 1. 임차시 임대차계약서 사본 1부 2. 식품품목 제조보고서 1부 3. 품질인증서 사본 및 신고 또는 허가기관으로부터 최근 3년 이내 식품위생법 위반사항 유무 확인서 1부						

<별지 제2호 서식>

군 부식용 농축산물 계획생산계약서

사무소장(이하 "계약담당자"이라 함)과 조합(조합원)(이하 "계약상대자"이라 함) 간에 다음과 같이 군 부식용 농축산물 계획생산계약을 체결한다.

다 음

제1조(계약품목 및 물량) 계약품목과 물량은 다음 표에 의한다. 다만, 군의 급식방침 변경 또는 병력증감 등 특수사정에 의하여 급식품목 및 물량이 증가될 경우에는 이를 조정할 수 있다.

품 목	수 량(kg)	단 가(원)	금 액 (원)	출하예정월	비 고

제2조(계획생산) "계약상대자"는 제1조의 품목을 자체 계획생산 하여야 한다.

제3조(가격) 품목별 계약단가는 방위사업청과 협의된 가격에 의한다.

제4조(출하규격) 생산품 출하규격은 농산물표준출하규격 또는 별도 지정된 규격으로 한다.

제5조(출하) ①"계약담당자"는 출하 3일전에 "계약상대자"에게 출하품목 및 수량을 통보하고, "계약상대자"는 지정된 일시 및 장소에 동 품목과 수량을 책임 출하하여야 한다.

②출하는 출하요청서에 지정된 장소 납품도로 한다.

③출하 농축산물의 출하제비(포장, 수송, 하역비, 기타)는 "계약상대자"가 부담한다.

④"계약상대자"가 제1항과 제2항을 이행하지 않아 군부대로부터 지체상금(시간당 미납대금의 1,000분의 3)이 부과될 경우, 이는 "계약상대자"가 부담한다.

제6조(수수료) "계약상대자"는 "계약담당자"에게 출하·납품대금에 대하여 "계약담당자"가 정한 소정의 수수료(%)를 지급하여야 한다.

제7조(자금지원) ①"계약담당자"는 "계약상대자"에게 계획생산에 필요한 자금을 지원할 수 있다.

②"계약상대자"가 자금을 지원받은 후 제9조에 해당될 때에는 "계약담당자"는 동 자금을 즉시 회수하되, 계약 불이행 상당액에 대하여는 지원일부터 상호금융일반자금대출금연체이자율을 적용하여 회수한다.

제8조(대금정산) ①"계약담당자"는 군부대로부터 납품대금을 수령한 경우, 조

속한 시일 내에 "계약상대자"에게 정산한다.

②군부대의 예산집행상 대금정산이 다음연도로 이월될 경우 "계약상대자"는 이를 수용한다.

③"계약담당자"는 "계약상대자"에게 대금정산 시 수수료 지원자금과 동 이자 · 지체상금 · 과태료 · 입체금등을 공제한 후 지급한다.

제9조(해제) "계약상대자"가 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 "계약담당자"는 이 계약을 해제함과 동시에 기 지원된 자금의 회수 및 향후 5년간 군부식 농산물 계약재배를 체결하지 아니할 수 있다.

1. 계약 생산한 농 · 축산물의 출하를 기피한 경우
2. 계약물량의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁생산하여 출하한 경우
3. 기타 계약이행을 불성실하게 하여 군납사업 추진에 차질을 초래한 경우

제10조(위약금) 제9조에 의하여 계약이 해제되었을 경우 "계약담당자"는 "계약상대자"에게 미출하금액에 대하여 ()%의 위약금을 징수한다. 이 경우 위약금 징수율은 "계약담당자"와 "계약상대자"가 협의하여 결정하되 계약금액의 10%를 초과할 수 없다.

제11조(위약금 면제) 통상적인 관리의무를 이행하였음에도 불구하고 다음 각 호의 사항에 의한 경우에는 제10조의 규정에 의한 위약금을 면제할 수 있다.

1. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 계약을 이행할 수 없는 경우
2. 군부대 사정에 따라 실제 납품물량이 당초 납품예정물량보다 감소한 경우

제12조(계약유효기간) 이 계약의 유효기간은 계약일부터 대금정산일까지로 한다.

제13조(분쟁의 해결) ①이 계약조항에 명문이 없거나 해석상 이의가 있을 때에는 "계약담당자"와 "계약상대자"가 상호 협의하여 결정한다.

②제1항의 협의에 의하여 해결되지 아니할 때에는 관할법원의 판결이나 중재에 의한다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 "계약담당자"와 "계약상대자"이 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

	년	월	일	
"계약담당자"	○	○	○	농협 : 사무소장(인)
"계약상대자"	성	명	:	(인)
	주	소	:	
	주민등록번호 :			

농기계센터운영준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 자재사업부(T:6442)

[2000. 7. 1. 제정
2013. 9. 25. 개정
2015. 4. 1. 개정
2017. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농기계센터 운영관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2013.9.25. 개정)

제2조(적용범위) 농기계센터 업무에 관하여는 다른 규정이나 준칙에서 따로 정하는 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2013.9.25. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 조합이라 함은 농업협동조합법에 의하여 설립된 조합으로 농업협동조합중앙회의 회원인 조합을 말한다.(2013.9.25. 신설)
2. 농기계라 함은 농림축산물의 생산 및 생산 후 처리작업과 생산시설의 환경제어 및 자동화 등에 사용되는 기계·설비 및 그 부속자재를 말한다.
(2013.9.25. 개정)
3. 농기계센터라 함은 조합이 농기계판매, 수리 등 농기계와 관련된 업무를 수행하기 위하여 관련 법령에 따라 설치하여 운영하는 시설을 말한다.
(2013.9.25. 개정)
4. 자재유통(지원)센터라 함은 농기계부품 공급과 관련한 제반 업무를 담당하는 농협경제지주의 사업소를 말한다.(2017.1.1. 개정)
5. 기종이라 함은 농기계의 종류를 말한다.
6. 자동차정비 검영센터라 함은 자동차 관련 법령에서 정한 시설기준을 갖추고 동 법령에서 정한 해당 정비업무를 검영하는 농기계센터를 말한다.
(2013.9.25. 개정)
7. 기술요원이라 함은 조합이 직접 운영하는 농기계센터에서 근무하는 수리 기사를 말한다.(2013.9.25. 개정)

제4조(농기계센터의 종류) 농기계센터는 농업기계화 촉진법에 의한 시설 및 인력기준에 따라 아래와 같이 분류한다.(2013.9.25. 개정)

농업기계화촉진법 분류	대형 사후관리업소	중형 사후관리업소	소형 사후관리업소
농협 농기계센터 분류	대형센터	중형센터	소형센터

제2장 농기계센터 운영

제5조(농기계센터의 기능) 농기계센터의 기능은 다음과 같다.(2013.9.25. 개정)

1. 농기계 구매 및 판매(2013.9.25. 신설)
2. 농기계 수리정비(2013.9.25. 개정)
3. 농기계 부품의 구매공급(2013.9.25. 개정)
4. 중고농기계의 거래(2013.9.25. 개정)
5. 농기계에 관한 기술지도(2013.9.25. 개정)
6. 자동차 수리정비(시설기준 및 정비사항은 관련 법령에 따름)(2013.9.25. 개정)
7. 위 각 호의 사업 수행과 관련한 부대 업무

제6조(신규설치) ①조합이 농기계센터를 설치하고자 할 때에는 사업계획에 반영하고 이사회 의결을 거쳐야 한다.(2013.9.25. 개정)

②농기계센터 신규설치는 농업기계화 촉진법 등 관련 법령에 따른다.(2013.9.25. 개정)

제7조(운영원칙) 농기계센터는 조합이 직영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사업 여건상 필요하다고 인정될 경우에는 임대로 운영할 수 있다.(2013.9.25. 개정)

제8조(기술요원의 임용) 농기계센터 기술요원의 임용은 조합 인사 관련 규정에 따른다.(2013.9.25. 개정)

제9조(시설 및 인력확보) 농기계센터는 농업기계화 촉진법에서 정한 사후관리업자의 시설 및 인력기준을 갖추어야 한다.(2013.9.25. 개정)

제10조(농기계 수리) ①농가가 의뢰하는 농기계는 신속히 수리하여야 한다.(2013.9.25. 개정)

②조합의 시설 및 기술요원으로 수리할 수 없을 때는 생산회사(공급업체 포함)에 의뢰하여 수리할 수 있다.(2013.9.25. 개정)

③(2013.9.25. 삭제)

④(2013.9.25. 삭제)

- ⑤농기계센터에서 수리작업 중 발생하는 폐기물 및 폐부품 처리비용(수익)은 조합의 비용(수익)으로 처리하여야 한다.(2013.9.25. 신설)
- 제11조(수리비의 징수) ①수리비는 작업항목별로 작업난이도 및 작업시간과 지역 여건 등을 고려하여 조합이 자율적으로 결정한다.(2013.9.25. 개정)
- ②출장 수리 요청 시에는 이에 수반되는 소요비용(출장비, 운송비 등)을 추가하여 받을 수 있다.
- ③주요작업 항목별 수리비와 출장 수리비는 목록을 작성하여 농기계 센터 내에 부착하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- ④수리비를 받을 때에는 수리비 계산서를 발행하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- 제12조(성과급여의 지급) ①조합은 농기계판매 확대와 농기계센터 활성화를 위하여 종사자에게 성과급여를 지급할 수 있다.(2013.9.25. 개정)
- ②(2013.9.25. 삭제)
- ③(2013.9.25. 삭제)

제3장 부품 관리

- 제13조(부품구매) ①농기계센터에서 필요한 부품은 경제지주가 운영하는 자재유통(지원)센터에서 구매함을 원칙으로 한다.(2017.1.1. 개정)
- ②자재유통(지원)센터를 통한 신청 및 공급에 관한 세부사항은 경제지주대표이사가 따로 정하는 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)
- 제14조(부품공급) ①조합에서 공급한 농기계에 대하여는 수리용 부품을 책임공급 하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- ②부품 판매가격은 구매원가와 부대비용을 고려하여 조합장이 결정한다.(2013.9.25. 개정)
- 제15조(부품의 관리) ①농기계부품은 제3자가 재고조사 할 수 있도록 부품별로 구분관리 하여야 한다.(2013.9.25. 신설)
- ②농기계의 폐·단기중, 재해로 인한 변질·변색, 파·오손, 장기 무거래 등으로 인하여 상품성이 크게 저하된 부품에 대하여는 이사회의결을 거쳐 할인판매 또는 고철로 처분할 수 있다.(2013.9.25. 신설)
- ③농기계부품 재고조사는 매 분기 1회 이상 실시하여야 한다.(2013.9.25. 신설)
- ④재고조사 결과 과부족이 발생하였을 때는 전결기준에 따라 다음과 같이 처리한다.(2013.9.25. 신설)

1. 품목 간 과부족 발생 시는 상호 품목별 금액을 조정할 수 있다.(2013.9.25. 신설)
2. 제1호의 조치를 하고도 부족액이 있을 때는 다음에 의거 정리한다.(2013.9.25. 신설)
 - 가. 인정감모손 처리

농기계부품취급에 따른 인정감모손은 전 재고조사기준일 다음 날 부터 현 재고조사 기준일까지 발생한 판매대금의 0.5% 이내로 한다.(2013.9.25. 신설)
 - 나. 변상처리

부족액이 인정감모손을 초과하는 경우 사고당시의 시가변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다.(2013.9.25. 신설)

제4장 중고농기계 거래

- 제16조(중고농기계 취급요건) 중고농기계의 매입 및 전시판매, 수탁 전시판매 할 수 있는 조합은 농기계센터를 직영하는 조합에 한한다.(2013.9.25. 개정)
- 제17조(취급기준) 중고농기계 거래 및 전시 기준은 조합장이 결정하되 사용 가능한 기종으로 하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- 제18조(정비·수리) ①중고농기계는 조합이 책임정비·수리(수리에 사용된 부품 가액은 원가에 포함)하고 수탁 중고농기계는 위탁자가 정비·수리된 것을 출품토록 하여 정상가동이 가능한 농기계가 유통되도록 한다.(2013.9.25. 개정)
- ②수탁 중고농기계를 정비·수리하였을 때에는 소정의 수수료를 받을 수 있다.(2013.9.25. 개정)
- 제19조(전시기대 중 미 판매기대의 처리) ①전시 기간 내 수탁 중고농기계가 매매되지 않았을 때는 위탁자에게 통지하고 반환토록 한다.
- ②매입 전시기대가 판매되지 않고 향후라도 판매 불가능하다고 판단될 경우에는 전결기준에 따라 고철로 처분할 수 있다.(2013.9.25. 개정)
- 제20조(가격 결정) 중고농기계의 매입 및 판매가격 결정은 다음에 의한다.
1. 매입가격은 시장가격에 의함을 원칙으로 하되, 시장가격이 없는 경우에는 내용연수를 기초로 하는 정률법으로 감가상각하여 산출한 가격에서 정상가동에 드는 수리비용을 뺀 금액을 기준으로 결정한다.(2013.9.25. 개정)
 2. 조합이 매입한 중고농기계의 판매가격은 매입원가와 수리비 등 부대비용

을 고려하여 조합장이 결정한다.(2013.9.25. 개정)

3. 수탁기대의 판매가격은 위탁자가 지정한 가격으로 하되, 지정한 가격이 없을 경우에는 위 각 호에 준하여 산출한 금액으로 한다.(2013.9.25. 개정)

4. 위 각 호 이외에 합리적인 이유가 있을 경우 조합장이 가격을 결정한다.

제21조(수수료) 수수료는 지역 여건을 고려하여 조합장이 결정한다.(2013.9.25. 개정)

제22조(계약) 중고농기계 거래확약 기대에 대하여는 소정의 매매계약서를 작성하여 매매자 간에 각 1부씩을 보관한다.

제23조(품질보증) 조합이 매입 판매한 중고농기계에 대하여는 농기계 정비상태에 따라 정한 기간 내에서 품질 보증한다. 다만, 보증기간은 1년을 초과하지 못한다.(2013.9.25. 개정)

제24조(사후관리) 거래된 중고농기계는 부품공급, 고장 수리 등 사후관리업무에 노력을 다하여야 한다.(2013.9.25. 개정)

제25조(용자지원) (2013.9.25. 삭제)

제26조(폐기대 수집처분) (2013.9.25. 삭제)

제5장 기 타

제27조(서식) (2013.9.25. 삭제)

제28조(회계처리) 회계처리는 회계규정을 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 9월 25일부터 시행한다.

경제부문

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

농산물공판장업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 공판사업부(T:2029-4112)

2000.	7.	1.	제	정
2004.	3.	8.	개	정
2008.	7.	23.	전문개	정
2010.	10.	1.	개	정
2012.	9.	17.	개	정
2014.	4.	30.	개	정
2017.	1.	1.	개	정
2018.	1.	1.	개	정
2018.	12.	27.	개	정
2023.	6.	15.	개	정

농
산
물
공
판
장
업
무
취
급
준
칙
(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 농산물공판장(이하"공판장"이라 한다) 업무 취급에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①공판장 업무취급에 관한 사항은 농수산물유통및가격안정에 관한법률(이하 "농안법"이라 한다)·농수산물도매시장 운영조례 등 따로 정한 것 외에는 이 준칙을 적용한다.

②이 준칙은 농안법 시행규칙 제40조에 의한 공판장의 업무규정으로 본다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "공판장"이라 함은 농산물을 도매하기 위하여 농안법 제43조의 규정에 따라 시·도지사의 승인을 얻어 개설·운영하는 사업장을 말한다.
2. "거래인"이라 함은 중도매인, 매매참가인 및 위탁판매인을 말한다.
3. "중도매인"이라 함은 조합장 (도매시장개설자를 포함한다. 이하 같다)의 허가 또는 지정을 받고 공판장에 상장된 농산물 또는 허가를 받은 비상장 농산물을 매수하여 도매하거나 매매를 중개하는 영업을 하는 자를 말한다.
4. "매매참가인"이라 함은 조합장에게 신고를 하고 공판장에 상장된 농산물을 직접 매수하는 자로서 중도매인이 아닌 가공업자, 소매업자, 수출업자 및 소비자단체 등 농산물의 수요자를 말한다.
5. "위탁판매인"이라 함은 공판장장(또는 직무범위규정에 따라 직무권한을 위임 받은 자. 이하"공판장장"이라 한다.)의 위탁을 받아 지정한 조건으로 농산물을 판매하고 공판장으로부터 소정의 수수료를 받는 자를 말한다.
6. "산지유통인"이라 함은 농안법에 의하여 공판장(도매시장 포함)에 등록하고 농산물을 수집하여 출하 하는 영업을 하는 자를 말한다.

7. "소정의 이자율" 또는 "소정의 연체이자율"이라 함은 상호금융일반자금대출금 기한내이자율 또는 연체이자율을 말한다.
8. "경매사"라 함은 경매사시험에 합격을 하고, 조합장의 임명을 받아 공판장에서 상장된 농산물의 가격평가 및 경락자 결정 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.
- 제4조(공판장 명칭) ①공판장의 명칭은 해당 조합명을 명기하여(예시"○○농업협동조합 농산물공판장") 표기한다.
- ②농안법 제43조 규정에 따라 시·도지사의 공판장 개설승인을 얻은 사무소에 한하여 제1항의 공판장 명칭을 사용할 수 있다.
- 제5조(거래품목) 공판장에서 거래하는 품목은 농산물·축산물·임산물·기타 조합장이 정하는 품목 및 그 가공품으로 한다.
- 제6조(영업일 및 영업시간) 공판장의 영업일 및 영업시간은 복무규정에서 정하는 근무시간과 공판장 및 주변 도매시장 여건 등을 감안하여 조합장이 정한다.
- 제7조(수탁거부금지 등) ①공판장은 업무를 수행함에 있어서 정당한 사유없이 입하된 농산물의 수탁 또는 수탁받은 농산물의 판매를 거부 또는 기피하거나, 출하자 또는 거래인에게 부당한 차별대우를 하여서는 아니 된다. 다만, 공판장의 거래·물류효율화 및 정책수행을 위하여 필요시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 출하를 제한 할 수 있다.
1. 유통명령을 위반하여 출하하는 경우
 2. 출하자 신고를 하지 아니하고 출하하는 경우
 3. 조합장이 정하는 최소출하량의 기준에 미달되는 경우
 4. 그 밖에 조합장이 정하는 공판장 환경개선 및 규격출하 기준 등을 위반하여 출하하는 경우
- ②조합장은 해당 공판장 여건을 고려하여 제1항제3호·제4호의 최소출하량 및 규격출하 기준 등을 정할 수 있다.
- 제8조(미수채권관리) ①상환기일이 경과된 미수채권에 대하여는 담당자 외의 자가 월 1회 이상 채무확인을 실시하는 등 관리 및 회수에 철저를 기하여야 한다.
- ②상환기일을 2월 이상 경과하고 보통의 방법으로 회수할 수 없는 채권은 지체없이 법적 절차를 실행하여 회수하여야 한다.
- ③조합장은 미수채권현황을 수시 파악하고 연체채권 관리 및 지도를 한다.

제2장 출 하

- 제9조(출하자 신고) ①공판장에 출하하고자 하는 생산자 및 생산자단체 등은 출하자 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 도매시장개설자(자체공판장은

공판장개설자)(이하 "개설자"라 한다)에 신고하여야 한다.

1. 개인의 경우(출하주) : 실명번호가 기재된 신분증 또는 사업자등록증 사본1부.

2. 법인의 경우(출하처) : 법인등기부등본 또는 사업자등록증 사본 1부

②조합장은 제1항의 출하자 신고가 있는 후, 출하자 신고증 발급 요청시 신청인에게 신고증을 교부하여야 한다.

③다음 각 호의 1에 해당하는 경우 출하자신고를 생략할 수 있다.

1. 개설자가 전자적 방법으로 출하자 신고서를 접수한 경우

2. 다른 도매시장 또는 공판장에 출하자신고를 한 경우

④조합장은 제1항에 따라 신고한 출하자가 출하 예약을 하고 농산물을 출하하는 경우에는 위탁수수료의 인하, 경매의 우선실시, 장려금 등 우대 조치를 할 수 있다.

⑤출하자 신고를 받은 공판장은 경제통합시스템(농산물공판장)의 기준정보 화면에 등록 및 사후관리 하여야 한다.

제10조(산지유통인의 등록) ①농수산물을 수집하여 공판장에 출하하고자 하는 자는 농안법 제29조제1항의 규정에 따라 개설자에 등록하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 생산자단체가 구성원의 생산물을 출하하는 경우

2. 공판장이 제21조의 단서 조항에 따라 매취한 농산물을 상장하는 경우

3. 종합유통센터·수출업자 등이 잔품을 공판장에 상장하는 경우

4. 다른 도매시장 또는 공판장에 산지유통인 등록을 한 경우

②조합장은 제1항의 등록신청이 있는 때에는 등록증을 교부하여야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부하여서는 아니 된다.

③공판장장은 제1항의 규정에 의하여 등록을 하여야 하는 자가 등록을 하지 아니하고 산지유통인의 업무를 행하는 때에는 공판장예의 출입의 금지·제한 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

제11조(수탁방법) ①농산물을 수탁받을 경우에는 무조건 수탁을 원칙으로 한다. 다만, 출하자가 판매가격 등에 대하여 조건을 제시하는 경우에는 출하자가 책임을 부담하는 범위안에서 이를 수탁할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 출하자가 조건을 제시하는 경우 조건은 서면으로 제시해야 한다.

1. <삭제>

2. <삭제>

제12조(출하통지) ①출하자가 농산물을 출하할 때에는 표준송품장 또는 출하자를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 다만, 당해 조합의 조합원이 출하할 때에는 이를 생략할 수 있다.

②공판장장은 제1항의 표준송품장을 이용하기 쉽도록 보급하고, 기재요령을 배포하는 등 편의를 제공하여야 한다.

③공판장장은 표준송품장을 접수일자순으로 3년간 보관 관리(USB 등 전산 매체 포함)하여야 한다.

제13조(검수) ①출하품이 입하되었을 때에는 즉시 표준송품장 등에 의해 현품을 확인하여야 한다.

②현품이 표준송품장의 내용과 상위하거나 변질되었을 때에는 즉시 출하자에게 통지하고 상호협약하여 처리하되 이로 인한 손실은 출하자가 부담한다.

제14조(선별 및 개포장) ①출하품의 선별 및 개포장이 필요한 경우에는 구체적인 비용 청구 항목, 사유 및 비용결정 방법을 명시한 동의서에 출하자의 동의를 얻어 행하되 비용은 출하자의 부담으로 한다.

②제1항에 의거 선별 및 개포장을 출하자의 부담으로 하고자 할 때에는 반드시 이사회의 의결을 받은 후 이를 행하여야 한다.

제3장 출하선급금

제15조(지급대상) 농산물을 공판장에 출하하고자 하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 출하선급금(이하 "선급금"이라 한다)을 지급할 수 있다.

1. 농업인
2. 출하조합
3. 공판장(도매시장 포함)에 등록된 산지유통인중 당해 공판장과 출하 약정을 체결한 자
4. 농업경영체(영농조합법인, 농업회사법인)
5. 연합마케팅사업조직, 조합공동사업법인
6. 조합장이 따로 정하는 자

제16조(받는 서류) 선급금을 지급할 때에는 다음의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

대상자	서류명
농협중앙회 회원, 조합공동사업법인, 연합마케팅사업조직	• 출하선급금신청서 • 출하선급금약정서 • 선급금차용한도이사회결의서 (연합마케팅사업조직은 참여농협의 결의서) • 그 밖에 채권확보에 필요한 서류
농업인, 기타	• 출하선급금신청서 • 출하선급금약정서 • 본인(보증인)또는 법인임을 확인할 수 있는 서류 • (법인인 경우) 선급금차용한도이사회결의서 • 그 밖에 채권확보에 필요한 서류

제17조(지급한도) ①1인당 선급금 지급한도는 담보와 신용으로 구분하여 「경제사업채권관리준칙(예)」에 따라 정한다.

②출하조합과 조합공동사업법인에 대한 선급금 지급한도는 선급금차용한도가 사회결의서에 따른다.

③동일인에 대한 선급금 지급한도는 선급금 외의 다른 채권 또는 대출한도의 영향을 받지 아니

한다. 다만, 공판장장이 필요하다고 인정하는 경우 그렇지 아니하다.

제18조(출하약정) ①선급금을 지급할 때에는 출하물량 및 출하금액을 약정한다.

②출하약정금액은 선급금 사용기간에 따라 다음에서 정한 금액 이상으로 한다. 다만, 전속거래

확대 등을 위하여 조합장이 필요하다고 인정하는 경우에는 선급금 사용기간 및 출하약정금액

을 조정할 수 있다.

1. 청과공판장

사용기간	30일까지	60일까지	90일까지	120일까지	150일까지
출하약정 금 액	선급금 해당액	선급금의 1.5배	선급금의 2.0배	선급금의 3.0배	선급금의 4.0배

2. 화훼공판장 : 지원기간 1년 이내, 선급금 지급액의 1.0~2.0배 내에서 조합장이 결정

③약정이행 판단은 출하약정금액을 기준으로 한다. 다만, 약정 농산물의 가격이 약정 당시 적용한 단가보다 현저히 하락한 경우에는 출하약정물량을 기준으로 할 수 있다.

④천재지변, 불가항력의 사고 등 불가피한 경우에는 이사회에서 정한 바에 따라 선급금 사용 기간을 초과하여 상환기간을 조정할 수 있다.

제19조(선급금의 정산) 선급금의 정산은 기일 내에 건별로 실시한다. 다만, 계통조직이거나 채권 확보에 지장이 없고 이사회에서 승인한 경우 약정 만기일에 상환한다.

제20조(위약금) ①출하약정 기간 내에 약정대로 출하하였을 때에는 선급금에 대한 이자는 무이자

로 한다. 다만, 이사회에서 정하는 경우(농산물가격안전기금에 의한 공판장 출하촉진자금은 제외)에는 달리 할 수 있다.

②출하약정대로 농산물을 출하하지 않았을 때에는 「별표」에서 정한 계산방법에 따라 위약금을

받는다. 다만, 천재지변, 불가항력의 사고 등 불가피한 사유로 약정을 이행할 수 없다고 이사회에서 정하는 경우에는 위약금을 감면할 수 있다.

③출하농산물의 판매지연 또는 판매대금 정산지연으로 약정기일을 경과한 때에는 그 기간은 무이자로 한다.

제4장 수탁판매

제21조(판매원칙) 출하농산물은 수탁방식으로 판매함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 매취하여 판매할 수 있다.

1. 농안법 제31조의 규정에 따라 농림축산식품부령이 정한 경우
2. 상품성, 저장성, 시장성이 확실한 품목(포전매취를 포함한다)
3. 기타 공판장장이 필요하다고 인정하는 경우

제22조(판매방법) ①농산물은 경매·입찰·정가매매 또는 수의매매의 방법으로 매매하여야 한다.

다만, 출하자가 매매방법을 지정하여 요청하는 경우 등 농림축산식품부령으로 매매방법을 정한 경우에는 그에 따라 매매할 수 있다.

②경매 또는 입찰은 전자식을 원칙으로 하되 필요할 경우 거수수지식, 기록식, 서면입찰식 등의 방법으로 할 수 있으며, 그 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 전자식방법 : 전광판에 출하자명, 출하지역, 품목, 수량, 품위등급 등이 표시되면 경매참가인은 응찰기를 조작하여 경락 희망가격을 제시하고 경매사는 최고가격 응찰자에게 경락시키는 방법이며, 경락 후 전광판에는 낙찰자번호, 낙찰단가 등을 표시하는 방법
2. 거수수지식방법 : 농수산물 표준경매 수지도에 의거 경매참가인이 경락 희망가격을 손가락으로 표시하고 경매사는 최고가격을 제시한 자에게 경락시키는 방법이며, 이때 경매참가인은 숫자를 표시한 손가락을 가슴높이 이상으로 올려야 하며 경매사는 경락가격을 출하자 등 이해관계자가 쉽게 알아들을 수 있도록 호창하는 방법
3. 기록식방법 : 경매참가자가 직사각형 칠판에 경락 희망가격을 표시하고 경매사는 최고가격을 제시한 자에게 경락시키는 방법으로 이 경우 숫자를 기재한 칠판을 머리높이 이상 올려야 한다.
4. 서면입찰식방법 : 입찰대상품목의 출하자명, 출하지역, 품목, 수량, 품위등급 등을 표시 또는 호창한 후에 입찰 참가자가 소정의 입찰서에 성명, 입찰금액, 기타 필요한 사항을 기입하여 제출하고, 입찰이 끝나면 최고가격을 제시한 낙찰자와 낙찰가격을 즉시 결정한 후 공개하는 방법

③경매 또는 입찰에 의하여 판매할 때에는 최고가격 제시자에게 판매하여야 한다. 다만, 제11조의 규정에 의하여 출하자가 최저가격을 제시하였을 경우에는 그 가격 미만으로 판매하여서는 아니 된다.

④경매 또는 입찰은 농산물을 수탁한 순서에 따라 행함을 원칙으로 하되, 대량 입하품, 표준규격품, 우수출하추출하품, 농산물우수관리인증품(GAP농산물), 기타 농산물의 원활한 판매를 위하여 공판장장이 정하는 품목에 대하여는 우선하여 경매할 수 있다.

⑤경매 또는 입찰에 있어서 담합 기타 부정한 행위가 있거나 가격이 심히 부당하다고 인정될 때에는 공판장장은 이를 중지시키거나 재경매 또는 재입찰을 결정할 수 있다.

⑥중도매인은 공판장이 상장한 농산물 외의 농산물은 거래를 할 수 없다. 다만, 조합장이 정하는 공판장에 상장하기에 적합하지 아니한 농산물 및 그에 준하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦정가매매 또는 수의매매의 확대를 위해 공판장장은 거래처 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제22조의2(상장예외품목의 중도매인 거래허가) ①농안법 제31조제2항 단서규정에 의한 상장거래가 적합하지 아니한 농수산물과 기타 이에 준하는 농수산물은 거래여건 등을 고려하여 조합장이 따로 지정할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 지정된 품목을 취급하고자 하는 중도매인은 공판장에 상장예외품목 거래허가 신청을 하여야 한다.

③조합장은 허가 신청서 검토결과 적격자로 판단될 경우 그 거래품목과 기간을 정하여 상장예외품목 거래허가증을 교부하여야 한다.

④상장예외품목 거래 장소 분리 등 기타 상장예외품목 거래에 관한 사항은 조합장이 따로 정한다.

제23조(경매 보조참가자) 중도매인이 본인 외의 자를 경매에 참가하게 하고자 할 때에는 경매 보조참가자 운영신청서에 운영기간 및 사유를 기재하고, <삭제> 공판장장의 승인을 받아야 한다.

제24조(거래의 특례) 공판장은 상장된 농산물을 다음 각 호의 경우에는 중도매인 또는 매매참가인 외의 자에게 판매할 수 있다.

1. 입하량이 현저히 많아 잔품이 생길 우려가 있는 경우
2. 거래인에게 판매한 후 잔품이 발생한 경우
3. 제21조의 단서조항에 따른 매취판매시 필요한 경우
4. 제25조의 규정에 따른 경영사업을 위해 필요한 경우
5. 기타 공판장장이 입하된 농산물의 원활한 판매를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

제25조(경영사업) ①공판장은 농산물 선별·포장·가공·제빙·보관·후숙·저장·수출입 등의 사업을 이사회에서 정하는 바에 따라 경영 할 수 있다.

②공판장에서 제1항의 경영사업 중 가공사업을 하는 경우 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 「농산물가공업무취급준칙(예)」를 준용한다.

제26조(전자거래) ①공판장은 도매시장 전자거래 관련법규 등에서 정한 지침에 따라 전자거래시스템을 이용하여 전자거래를 할 수 있다.

②공판장장은 경매사 자격증을 소지한 직원 중에서 전자거래 담당자를 지정하여야 하며, 담당자는 매매체결을 주관한다.

③전자거래를 이용하고자 하는 출하자 및 거래인은 사전에 전자거래 이용신청(회원가입)을 하여야 한다.

④전자거래 담당자는 출하자 또는 중도매인으로부터 팩스로 전자거래 요청을 받아, 전자거래시스템을 이용하여 매매를 체결 할 수 있다. 이 경우 거래 관련 내역을 별도로 관리하여야 한다.

⑤공판장장은 전자거래 활성화를 위하여 전자거래를 이용하는 출하자 및 거래인에 대하여 수수료, 장려금 등을 우대 적용할 수 있다.

⑥전자거래 시 해당 거래물품은 공판장으로 반입하지 아니할 수 있다.

제26조의 2(견본거래) ①공판장은 거래물품을 공판장으로 반입하지 아니하고 견본에 의해 거래할 수 있다.

②견본거래 시 공판장은 농안법 시행규칙 제33조의2의 시설에 보관·저장 중인 농수산물을 대표할 수 있는 견본품을 경매장에 진열하고 거래하여야 한다.

③견본거래 시 견본품의 수량, 거래시간 등은 조합장이 정하는 바에 의한다.

④도매시장 공판장은 개설자 승인을 득하여 견본거래를 실시하며, 견본품의 수량 및 거래시간 등은 해당 도매시장의 업무규정에서 정하는 바에 따른다.

제27조(판매원표의 관리) ①경매에 사용하는 판매원표에는 출하자명, 품명, 등급, 수량, 경락가격, 매수인, 담당경매사 등을 상세히 기입하여야 한다.

②수기 판매원표를 사용하는 때에는 미리 일련번호를 적은 판매원표를 순차적으로 사용하여야 한다.

③전산 판매원표를 사용하는 때에는 경매의 모든 과정을 전산으로 작성하여야 한다. 다만, 전자경매 기초자료 작성 후 전자경매 시스템에 장애가 발생하거나, 전자경매 진행 여건 악화 등으로 수지식 경매가 불가피한 경우에는 판매원표를 출력하여 경매결과를 수기할 수 있으며, 이 경우 그 사유를 판매원표상에 상세히 기재하여야 한다.

④판매원표는 정정하여서는 아니된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 예외로 한다.

1. 출하 상품의 변질, 부패, 속박이, 견본품과 현품의 상품성 차이가 현저하여 낙찰자(매수인)가 경락가의 정정을 요구한 경우
2. 재경매 또는 가격보전을 하는 경우
3. 판매원표 오기, 경매 진행 착오 등으로 정정이 필요한 경우
4. 그 밖에 판매원표를 정정하여야 할 불가피한 사유가 발생한 경우

⑤판매원표를 정정하고자 할 경우에는 출하자 또는 낙찰자의 동의를 얻어 정정 하되 공판장장의 결재를 받아야 한다.(도매시장공판장은 개설자로부터 승인을 득해야 한다)

⑥공판장은 판매원표를 판매일자순으로 5년간 보관 관리(USB 등 전산매체 포함)하여야 한다.

제28조(외상판매) ①외상판매는 거래인에 한한다. 다만, 거래인이 아닌 자로서 담보 또는 신용이 확실한 대량수요처에 대하여도 외상판매를 할 수 있다.

②외상판매를 할 때에는 농산물의 인도와 동시에 판매내용을 거래인 통장 또는 계산서에 기입하여 교부하여야 한다. 다만, 공판장 전산시스템에 의해 관리하는 경우 이의 교부를 생략할 수 있다.

제29조(외상기간위약금) ①외상판매 기간은 물품 인도일부터 최장 30일 이내 에서 조합장이 정하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 제30조에서 규정한 외상한도를 초과한 금액에 대하여 조합장이 필요하다고 인정하는 경우에는 소정의 이자율에 의한 위약금을 받을 수 있다.(2017.1.1. 개정)

②이사회 의결에 따라 특별히 필요하다고 정하는 경우에는 제1항의 외상판매기간을 달리할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 규정에서 정한 기간을 경과한 미수채권에 대하여는 이사회에서 따로 정하는 방법에 의한 위약금을 받는다. 다만, 대량수요처에 대하여는 따로 약정이 있을 경우 그에 따른다.

제30조(외상한도) ①1인당 외상거래한도는 기본한도, 임시한도, 추가한도로 구분하여 운영한다.

②기본한도와 임시한도는 거래인의 신용상태, 담보상황, 대금결제조건, 거래 실적 등을 감안하여 「경제사업채권관리준칙(예)」에 따라 책정 운용한다.

③추가한도는 「경제사업채권관리준칙(예)」의 기본한도 및 임시한도와는 별도로 신용으로 운용하며, 동일인당 여신한도는 「경제사업채권관리준칙(예)」 제9조 제3항을 준용한다. <삭제>

④추가한도는 공판장 사업활성화 등 출하된 농산물의 원활한 판매처리를 위하여 필요한 경우 이사회에서 정하는 범위 안에서 조합장이 거래인별 신용상태, 판매기여도, 예상매출액 등을 감안하여 책정 운용할 수 있다.

⑤추가한도를 운용하는 경우에는 운용 전월말(또는 마감일)에 기본한도를 초과한 거래인 또는 추가한도 운용기간 중 매월말(또는 마감일)에 2회 이상 계속하여 기본한도를 초과한 거래인에 대하여는 기본한도 이내로 감축할 때까지 추가한도를 운용할 수 없다. 단, 공판장 사업활성화 등 출하된 농산물의 원활한 판매처리를 위하여 필요한 경우 이사회에서 정하는 범위 안에서 조합장이 추가한도 운용에 관한 별도 방침을 수립하여 운용할 수 있다.

(2023. 6 .15. 개정)

⑥동일인에 대한 외상한도는 판매미수금 외의 다른 채권 또는 대출한도의 영향을 받지 아니한다. 다만, 공판장장이 필요하다고 인정하는 경우 그렇지 아니하다.

제31조(외상거래 면책범위) 외상취급 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우 외상거래에 따른 채권이 부실화 되더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재산상·신분상 책임을 면할 수 있다.

1. 외상거래약정일로부터 2년 이상 경과한 외상거래 약정으로서 미수금 부실 발생일 이전 1년 기간 중에 계속하여 30일 이상 연체사실이 없으며, 외상한도(추가한도 포함) 이내로 운용한 경우
2. 외상거래약정 취급내용이 사후에 외상거래 약정 관련 제규정의 내용과 부합하는 경우
3. 외상거래 취급관계자가 피해액 전액을 변상한 경우
4. 채권관리상의 실익을 위해 재약정, 채무인수, 담보물 교체, 연대보증인 교체 등의 방법으로 당초 외상거래약정보다 유리한 조건으로 변경한 경우. 다만, 위규 처리한 외상거래약정을 당초 취급자가 변경한 것은 제외한다.
5. 경제사업관련 제규정 및 지도문서에 따라 적정하게 취급한 경우
6. 과실이 있더라도 해당 거래약정의 부실에 직접적인 관련이 없는 경우

제32조(위탁수수료, 중개수수료, 시설사용료 등) ①위탁수수료율은 다음 각 호의 범위안에서 출하기여도, 시장여건 및 품목별 특성 등을 고려하여 이사회에서 따로 정한다.

1. 양곡부류 : 거래금액의 1000분의 20이내
2. 청과부류 : 거래금액의 1000분의 70이내
3. 수산부류 : 거래금액의 1000분의 60이내
4. 축산부류 : 거래금액의 1000분의 20이내
5. 화훼부류 : 거래금액의 1000분의 70이내
6. 약용작물부류 : 거래금액의 1000분의 50이내

②농산물의 상품성제고, 판매촉진, 출하확대 유치 등을 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 이사회 의결로 위탁수수료를 감액하여 받을 수 있다.

③중도매인이 공판장에서 거래물품의 매매를 중개한 경우에 이를 매매한 자로부터 받는 중개수수료의 최고한도는 조합장이 따로 정할 수 있다.

④거래인이 공판장 소유의 점포·차량 등의 시설물을 이용하는 경우 조합장은 거래인으로부터 해당 시설물의 시설사용료를 받을 수 있으며, 시설사용료는 주변시세를 감안하여 결정한다.

⑤조합장은 사업활성화를 위하여 거래인에게 제4항의 시설물의 사용배정 또는 시설사용료 부과면제 등 우대할 수 있다.

⑥공판장장은 제58조의 규정에 따라 거래인 약정이 해지된 때에는 해당 거래인이 사용하는 공판장 소유의 시설물을 즉시 회수하여야 한다.

제32조의 2(쓰레기유발부담금) <삭제>

제33조(제비용 입체) ①수탁판매품의 판매에 따른 제비용은 예상판매대금을 감안하여 입체 지급할 수 있다.

②당일 영업마감시간 이후 입체 지급할 경우에는 가지급금 처리하고 다음날 영업 개시 즉시 정당계정으로 대체 정리한다.

③수탁농산물을 경매하였으나, 출하자가 판매를 거부하여 부득이 회수하지 못한 제1항의 입체 비용과 그 과정에서 발생된 하역비 등에 대하여는 관련 「회계업무방법(예)」에서 정하는 바에 따라 비용으로 처리할 수 있다.

제34조(판매대금 선급) ①공판장은 검수입고 후 판매되기 전이라도 예상판매대금의 80% 해당액에서 제33조의 규정에 의한 입체금을 공제한 금액 이내에서 판매대금을 출하자에게 미리 지급할 수 있다.

②판매대금 선급기간은 30일 이내로 하고 기한 내에는 무이자로 하며 기한 경과 시는 소정의 이자율 및 연체이자율에 의한 위약금을 받는다. 다만, 이사회에서 정하는 경우에는 달리 할 수 있으며 검수 입고된 농산물의 판매가 불가피하게 지연되었을 경우에는 판매완료일까지 위약금을 면제할 수 있다.

③판매대금을 선급할 때에는 검수중에 선급액을 표시하고 영수증을 받는다.

제35조(판매대금 정산) ①판매가 완료되면 즉시 판매대금, 입체금, 제비용, 수수료, 선도금 등을 기재한 표준정산서(수탁판매대금정산서)를 작성하여 출하자에게 송부하고 판매대금을 정산한다. 다만, 출하선급금의 경우 약정기간 내에 약정이행이 확실하다고 인정되는 경우에는 출하선급금의 정산을 연기할 수 있다.

②판매대금의 정산을 지연하였을 때에는 미지급된 금액에 대하여 1일에 1,000분의 1의 비율로 계산한 지체상금을 가산하여 출하자에게 지급하여야 한다. 다만, 출하자의 사정으로 지연되었을 경우에는 그러하지 아니하다.

③공판장에서 사용하는 제1항의 표준정산서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 표준정산서의 발행일자 및 발행자명
2. 출하자명
3. 출하자 주소
4. 거래형태(매수·위탁·중개) 및 매매방법(경매입찰, 정가수의매매)
5. 판매내역(품목·품종·등급별 수량·단가 및 거래단위당 수량 또는 중량), 판매대금총액 및 매수인
6. 공제내역(위탁수수료·운임선급금·하역비·선별비·쓰레기유발부담금 등 비용) 및 공제금액 총액
7. 정산금액
8. 송금내역(은행명·계좌번호·예금주)

④공판장은 표준정산서를 정산일자순으로 5년간 보관관리(USB 등 전산매체 포함) 하여야 한다.

⑤출하자 불명 또는 계좌번호 오류 등으로 인하여 부득이 판매대금 정산이 불가능한 경우 대금 지급일로 부터 3년이 경과한 후, 영업외수익(잡이익)으로 처리할 수 있으며, 5년간 그 처리내역을 관리하여야 한다.

⑥제5항에 의하여 수익처리 후, 출하자로부터 대금지급 요청이 있는 때에는 영업외비용(잡손실)으로 처리 후, 판매대금을 지급한다.

제35조의 2(표준하역비의 부담) 공판장은 농안법 제40조의 규정에 의한 규격출하품을 지정·운용할 수 있으며, 규격출하품에 대한 표준하역비는 공판장이 전액 부담하여야 한다. 단, 도매시장 공판장은 도매시장 개설자가 지정한 규격출하품에 대하여 도매시장 공판장이 표준하역비를 부담 한다.

제5장 매취판매

제36조(공판장매취사업협의회 구성 운영) ①조합장은 공판장 매취사업 활성화와 효율적인 매취사업 수행을 위하여 "공판장매취사업협의회(이하 "협의회" 라 한다)"를 구성 운영하여야 한다.

②제1항의 협의회의 구성은 협의회장 1인을 포함하여 5인 이상으로 구성하되, 협의회장은 조합장이 되고 위원은 다음 각 호의 자가 된다.

1. 조합 상임이사·전무 또는 기획담당 상무 중 1인 이상
2. 조합 경제담당 상무(반드시 포함)
3. 공판장장(반드시 포함)
4. 경매사 1인 이상
5. 기타 조합직원 또는 조합원 중 조합장이 정하는 자

③협의회는 다음 각 호의 사항을 심의 의결한다.

1. 매취할 품목·물량·시기·구매처
2. 예상 구매가격 및 판매(예정)가격
3. 해당 매취품목의 재고관리 방법
4. 기타 매취사업 시 필요한 사항

④협의회는 위원 5인 이상 참석에 과반수 이상의 찬성으로 의결하고, 각 위원들의 의견을 기록한 회의록을 작성하여야 한다.

제37조(판매방식) 매취한 물품의 판매방식, 외상거래 등에 대하여는 이 준칙 제4장 수탁판매 관련 규정을 따른다.

제38조(구매방법) 공판장에서 매취하는 물품은 계통구매를 원칙으로 하되, 필요한 경우 조합원, 농업인, 영농조합법인(농업회사법인 포함), 산지유통인 등

으로부터 자체구매 할 수 있다.

제39조(매취시 구매가격의 결정) 구매가격은 협의회에서 심의한 예상구매가격, 산지 및 소비지 시세, 수급량 등을 감안하여 구매처와 협의하여 결정한다.

제40조(운송) 발주한 물품의 운송은 공급자의 책임하에 공판장이 지정하는 장소 입고도를 원칙으로 하며, 필요한 경우 공판장의 책임 하에 운송할 수 있다.

제41조(특정업무의 위탁·운용) 매취사업 수행과정에서 업무 효율화를 위하여 선별·포장작업·물류 등 특정 영역의 업무를 구매처 또는 외주 용역업체에 위탁하여 운영할 수 있다.

제42조(판매가격 결정 및 조정) ①판매(예정)가격은 매입원가(매입에 따른 제비용 포함)에 판매제비(보관료, 조작비, 금리, 공제료 등)및 이윤 등을 더한 가격을 기준으로 시장여건을 감안하여 결정한다.

②시세변동, 부패, 변질, 감량 및 판매촉진 등을 위하여 불가피한 경우 판매가격조정표를 작성하여 조합장의 승인을 받아 판매가격을 조정할 수 있다. 다만, 전산화, 경매 등 판매가격조정표 작성이 불필요한 경우에는 판매가격조정표 작성을 생략할 수 있다.

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 조합장의 승인을 받아 판매원가 이하로 판매할 수 있다.

1. 가격하락, 부패, 변질, 감량 및 판매촉진 등을 위하여 판매원가 이하로 판매가 필요한 경우
2. 매취한 물품을 경매하였으나, 시세하락으로 경락가격이 판매원가 이하로 낙찰된 경우
3. 포전매취를 하였으나, 판매시점에 가격이 하락하여 판매원가 이하로 판매가 불가피한 경우

제43조(물품 관리) ①매취 물품 인수 시 인수담당자는 해당 물품의 이상유무를 확인하고 검수증을 교부한다. 다만, 구매내역과 틀리는 경우에는 공급자와 협의하여 가격조정, 교체 또는 반품한다.

②물품관리는 유별로 구분관리함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 품목별로 관리할 수 있다.

③매취한 물품은 보관장소별, 유별 또는 품목별 등 관리자를 지정하여 관리 책임 한계를 명확히 하여야 한다.

④매취한 물품은 화재보험기본계약과 풍수해보상특약 등에 가입하여야 한다.

⑤재고조사전이라도 물품의 변질, 진부화 등으로 판매가 불가능하여 폐기 처리하는 경우에는 품목별로 손실(폐기)처리 대장을 작성하고, 조합장의 승인을 받아야 한다.

제44조(재고조사) ①재고조사는 품목별 특성을 감안하여 매월 1회 이상 실시하여야 한다.(포전매취의 경우 재고조사 방법 및 회수를 달리 정할 수 있

다). 다만, 관리자 교체 등 필요한 경우 수시로 재고조사를 실시할 수 있다.

②품목별 재고조사 기준은 다음에 따른다.

1. 수량관리가 어려운 산물형태의 농산물 : 매입원가(수량) 또는 판매예정가격 기준
2. 수량관리가 가능한 포장농산물 : 매입원가(수량) 기준
3. 포전매취 농산물 : 협의회에서 따로 정함

③제1항의 재고조사는 공판장장이 담당자 외의 자를 조사자와 확인자로 지정하여 실시하고 재고조사표를 작성·비치하여야 한다.

제45조(재고조사결과 과부족처리) ①재고조사 결과 과부족액이 발생한 경우에는 원장 계좌별로 설치된 유별 내에서 과부족액을 조정하고 부족액은 제46조의 규정에서 정한 인정감모율 이내에서 감모처리 할 수 있다.

②천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족액과 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하는 과정에서 발생한 부족액이 제46조의 규정에서 정한 인정감모율을 초과하는 경우에는 이사회의 승인을 받아 손실처리 할 수 있다.

③제2항의 사유 외 부족액이 제46조의 규정에서 정한 인정감모율을 초과하는 경우와 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우에는 관련자가 판매(예정)가격으로 변상하여야 한다. 다만, 이사회에서 승인 시 판매원가로 변상할 수 있다.

④재고조사 결과 과잉액 및 관련자의 변상에 따른 판매원가와의 차액은 영업 외수익(잡이익)으로 처리한다.

제46조(인정감모율) ①제45조의 규정에 따른 재고조사결과 과부족 처리의 기준이 되는 인정감모율은 다음 범위 내에서 품목별 특성을 감안하여 수량 또는 가격 기준으로 이사회에서 정한다.

과일류	채소류	화훼류	수삼
5/1000~ 200/1000	5/1000~ 200/1000	5/1000~ 300/1000	5/1000~ 150/1000

②제1항의 규정에 불구하고 소포장·가공사업시 등 필요한 경우 인정감모율은 이사회에서 달리 정할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 인정감모율을 적용하는 재고조사 기준일은 전(前) 재고조사 기준일 다음 날부터 현(現) 재고조사 기준일까지로 한다.

제47조(원장관리) ①매취한 물품의 원장계좌는 유별로 설치한다. 다만, 필요에 따라 품목별·규격별·등급별로 개별원장을 사용할 수 있다.

②단가산출은 재고조사를 매입원가(수량) 기준으로 하는 경우는 이동평균법, 판매예정가격 기준으로 하는 경우는 매가환원법에 의한다. 다만, 필요시 협의회에서 달리 정할 수 있다.

제48조(회계 처리) ①물품의 매입 또는 판매 시 소요되는 부대비용 및 포장 제비용은 「회계업무방법(예)」에 따라 처리한다.

②포전매취사업의 경우에는 「회계업무방법(예)」의 생장물사업 관련 회계처리 방법에 따른다. 다만, 비교적 단기간의 포전매취사업으로서 생장물사업 회계처리가 적합하지 않은 경우에는 일반 판매사업의 회계처리 방법을 따를 수 있다.

제49조(매취사업시 면책범위) ①매취사업 실시 결과 발생한 손실에 대하여 선량한 관리자로서 주의 의무를 다한 경우에는 「경제사업규정(예)」 제10조의 규정에 따라 취급자의 재산상·신분상 책임을 면할 수 있다.

②매취사업과 관련한 외상거래시의 면책범위는 제31조의 규정을 따른다.

제50조(사고 및 불만처리) 매취사업 또는 제25조의 규정에 의한 겸영사업과 관련된 사고 및 거래처 불만처리를 위하여 영업배상책임보험과 생산물배상책임보험에 가입할 수 있으며, 경미한 사고 또는 보험처리의 실익이 없는 경우에는 조합장의 승인을 받아 영업외비용(잡손실)으로 처리할 수 있다.

제6장 거래인, 경매사

제51조(거래인) 공판장은 농산물의 원활한 판매를 위하여 거래인을 둘 수 있다.

제52조(거래인의 자격) ①거래인은 판매대금의 지급을 담보하기 위하여 보증금 또는 담보물을 제공하거나 신용이 확실한 1인 이상의 연대보증인을 세운 자라야 한다.

②거래인은 사업자등록증을 소지하고 공판장의 세무업무에 필요한 자료를 제출할 수 있는 자라야 한다.

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 중도매인으로 지정할 수 없다

1. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 피성년후견인, 피특정후견인 또는 피한정후견인
2. 금고 이상의 실형 선고를 받고 그 형의 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 면제되지 아니한 자
3. 중도매인 약정을 위반하여 중도매인 약정이 해지된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자
4. 공판장의 임직원으로서 당해 공판장의 업무와 경합되는 중도매업을 하거나 하고자 하는 자
5. 제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하는 임원이 있는 법인형태의 중도매인
6. 월간 최저거래금액 또는 거래담보물 등 조합장이 정한 중도매인 지정 조건을 충족하지 못 한 자

④법인형태의 중도매인은 그 임원이 제3항 제5호에 해당하게 된 때에는 당해 임원을 지체없이 해임하여야 한다.

⑤중도매인이 공판장과 거래하여야 하는 월간 최저거래금액은 품목별, 계절별 출하시기 등을 감안하여 조합장이 정한다.

제53조(거래약정 등) ①거래인과 거래약정을 체결하고자 할 때에는 다음 필요서류를 받는다.

구분	법인사업자	개인사업자
필요서류	· 거래약정서 · 법인등기부등본 · 법인인감증명서 · 사업자등록증사본 · 담보관계서류 · 세금완납증명원 · 중도매인허가증(매매참가인등록증) - 도매시장 공판장에 한하여 징구 · 기타 필요한 서류	· 거래약정서 · 인감증명서(본인, 보증인) · 사업자등록증사본(거래인 지정 후 징구 보완) · 담보관계서류 · 세금완납증명원 · 중도매인허가증(매매참가인등록증) - 도매시장 공판장에 한하여 징구 · 기타 필요한 서류

②거래인에게는 지정거래인증서를 교부하고 항상 게시 또는 지참하게 하여야 한다.

제54조(보증인) 신용거래를 할 때에는 1인 이상의 연대보증인을 세운다. 다만, 채권확보에 지장이

없다고 판단되는 경우에는 연대보증인을 생략할 수 있다.

제55조(신용조사) 거래인 및 보증인에 대하여는 연 1회 이상 신용조사를 실시하여야 한다. 다만, 담보물을 제공한 거래인에 대하여는 신용조사를 생략할 수 있다.

제56조(담보물의 감정, 취득, 채권보전 등) 담보물의 감정, 취득, 채권보전 등에 관한 사항은 「경제사업채권관리업무준칙(예)」에서 정하는 바에 따른다.

제57조(경매참가 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래인에 대하여는 경매참가를 제한할 수 있다.

1. 경매질서를 문란하게 하였을 때
2. 미수채권이 외상거래 한도를 초과하였을 때
3. 공판장에서의 정상적인 거래와 시설물의 공공적 이용을 방해하거나 적절한 위생환경의 유지를 위하여 공판장장이 조치하는 사항을 이행하지 않았을 때

제58조(거래약정 해지) ①거래인 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 자에 대하여는 즉시 거래약정을 해지하여야 한다.

1. 제52조의 규정에 저촉하는 사유가 발생하였을 때
2. 정당한 사유없이 30일 이상 거래를 중단하였을 때
3. 거래약정 사항을 이행하지 아니하였을 때
4. 담합하거나 거래과정에 있어 거래관계자에게 상당한 손실을 끼치는 등 판매업무 질서를 저해하였을 때

5. 담보물에 대하여 가압류, 압류명령, 체납처분 압류통지서가 발송된 때(채권 보전에 지장이 없다고 인정되는 경우는 예외 가능) 또는 파산·회사정리 절차 개시 등 거래인에 대해 법적수속이 개시되었을 때
 6. 기타 채권 보전에 지장을 초래하는 사유가 발생하였을 때
- ②약정해지 거래인에 대한 미수금은 법적절차 실행 등 신속한 조치를 취하여 조속히 회수하여야 한다.
- 제59조(장려금·수수료 거래인지원 등) ①공판장 사업활성화 등을 위하여 다음 각 호의 자에게 장려금 또는 수수료를 지급할 수 있다.
1. 출하조합
 2. 거래인
 3. 공판장(도매시장 포함)에 등록된 산지유통인 중 당해 공판장과 출하 약정을 체결한 자
 4. 연합마케팅사업조직, 조합공동사업법인
 5. <삭제> 농업경영체(영농조합법인, 농업회사법인 등)
 6. 조합장이 따로 정하는 자
- ②장려금 및 수수료는 이사회에서 정하는 범위(종류, 지급율 등)안에서 공판장이 지급대상자의 출하 또는 판매 기여도에 따라 차등하여 지급할 수 있다.
- ③조합장은 사업활성화를 위하여 이사회에서 정하는 바에 따라 거래인에게 점포개설자금, 운전자금 등을 지원할 수 있다.
- ④수집기능 확대를 위해 공판장장이 필요하다고 인정하는 다음 각 호에 대하여 출하조직 지원비를 지원할 수 있다.
1. 계통조직(공선출하회, 작목반 포함)
 2. 농업경영체(영농조합법인, 농업회사법인 등)
 3. 연간 1억원 이상 출하하는 산지유통인 또는 개인
- 제60조(직원 성과급 및 특별판매장려금 지급) 공판사업 활성화 또는 판매촉진을 위하여 조합장은 사업계획에 반영된 범위 내(지급액, 지급대상, 지급시기 등)에서 공판장 종사직원에게 성과 또는 특별판매장려금을 지급할 수 있다.
- 제61조(경매사) ①조합장 등은 경매사자격시험에 합격한 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 자 중에서 경매사를 임명하여야 한다.
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
 2. 금고이상의 실형의 선고를 받고, 그 형의 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 후 2년이 경과되지 아니 한 자
 3. 금고이상의 형의 집행유예 또는 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
 4. 당해 공판장의 중도매인, 산지유통인 또는 그 임직원
 5. 농안법 제82조제4항의 규정에 따라 면직된 후 2년이 경과되지 아니한 자
 6. 농안법 제82조제4항의 규정에 따른 업무정지기간 중에 있는 자

②조합장은 경매사가 제1항제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 경매사를 면직시켜야 한다.

③조합장은 경매사를 임명한 때에는 농안법 제27조제4항의 규정에 따라 농림축산식품부장관이 지정하여 고시한 인터넷 홈페이지에 그 내용을 게시하여야 한다.(단, 도매시장공판장은 도매시장 개설자에게 신고)

제7장 가격보전

제62조(출하자가가격보전) 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 출하자에게 가격을 보전할 수 있다.

1. 제22조 제1항 규정에 의한 방법으로 거래시 매매가격이 동일자·동일품종·동일규격품의 여타 공인시장(계통 기관 및 유사도매시장을 포함한다) 평균 판매가격에 미달하는 경우 평균판매 가격과의 차액 범위 내(판매사례가 없을 때에는 계통기관 또는 타 기관에서 발표한 해당품목 도매가격과의 차액 범위 내)
2. 계절별 초출하품 또는 타 도매시장에 비하여 출하가 부진한 품목의 출하유치를 위하여 판매예정 가격을 출하자에게 제시하고 출하를 유치하였으나 실제 판매가격이 제시가격보다 낮았을 경우 그 차액 범위 내
3. 농가소득 증대를 위하여 조합장이 가격을 보전함이 타당하다고 인정하는 경우
4. 그 밖에 조합장이 가격을 보전함이 타당하다고 인정하는 경우

제63조(중도매인가격보전) 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 중도매인에게 가격을 보전할 수 있다.

1. 중도매인이 매입한 농산물이 견본품과의 차이로 경락가격의 90%에 미달된 가격으로 하매(경락시로부터 24시간 이내의 하매분에 한한다.)되었다고 인정되는 경우(이 경우 경락가격의 90% 해당액과의 차액 범위안에서 가격을 보전할 수 있다. 다만, 조합장이 정하는 경우에는 달리 할 수 있다.)
2. 경매를 하였으나 경락가격이 타 공인시장 평균 판매가격에 미달하여 가격정정이 필요한 경우

제64조(가격보전절차) ①가격보전을 하는 경우 정한 기일 내에 다음 필요서류를 갖추어 실시한다.

다만, 제62조의 규정에 의한 출하자가가격보전 및 제63조 제2호의 규정에 의한 중도매인가격보전의 경우 농산물가격보전신청서(또는 출하자의 구두전화요청기록)를 생략할 수 있다.

구분	출하자가격보전(제62조) 중도매인가격보전(제63조 제2호)	중도매인가격보전(제63조 제1호)
필요서류	· 농산물가격보전신청서(또는 출하자의 구두, 전화요청 기록) · 해당품목 판매원표 사본 · 타 공인시장 가격자료 · 기타 필요한 서류	· 농산물가격보전신청서 · 손실발생경위서 · 기타 필요한 서류
정한기일	가격보전 신청일부터 3일 이내 판매일부터 15일 이내	

②가격보전의 범위, 금액 등은 조합장이 정하는 범위 내에서 공판장장(또는 해당 경매사)이 결정하여 실시할 수 있으며, 판매경비에서 집행한다.

③제62조 규정에 의한 출하자가격보전의 경우 신속한 가격보전을 위해 가격보전금액을 판매(경락)대금과 함께 출하자에게 지급할 수 있으며, 출하자 계좌입금을 원칙으로 한다. 다만, 조합장이 필요하다고 인정하는 경우에는 출하자에게 현금 지급 또는 계통 출하조합에 전금할 수 있다.

④제63조의 규정에 의한 중도매인가격보전을 하는 경우 가격보전금은 해당 중도매인 거래계좌에 입금한다.

제65조(공판장출하가격보장제) ①공판장장은 전속출하처 육성을 위하여 적정출하가격을 설정하여 보상할 수 있다.

②적정출하가격 보상은 해당 출하처와 다음 각 호의 사항이 포함된 업무협약을 체결하고 실시한다.

1. 가격보장 출하처명, 품목, 등급, 기간
2. 가격보장 적정출하가격 기준(종자비, 물류비, 포장비, 하역비 등 사전 협의된 생산원가 항목)

③보장절차는 제64조 가격보전절차 중 출하자가격보전 절차를 따른다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 3월 8일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2008년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제7조 및 제9조의 규정은

경제부문

2009년 1월 1일 이후 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2010년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 9월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2018년 12월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 6월 15일부터 시행한다.

<별표>

선급금에 대한 위약금 계산방법

구 분		계 산 방 법
전량 출하	약정기일 이내	무이자
	약정기일 경과	$\frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 출하일까지}}{365}$
일 부 출 하	약정기일 이내 일부출하, 현금상환	$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{지급일부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 이자율} \times \text{출하일 다음날부터 상환일까지}}{365}$
	약정기일 이내 일부출하, 약정기일 이후 현금상환	$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{지급일부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 이자율} \times \text{출하일 다음날부터 약정기일까지}}{365}$ $\textcircled{3} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 상환일까지}}{365}$
	약정기일 이후 일부출하, 현금상환	$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정일수}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{3} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{4} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{출하일 다음날부터 상환일까지}}{365}$ * 약정일수 : 선급금 지급일부터 약정기일까지 일수
전 량 미 출 하		$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정일수}}{365}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 상환일까지}}{365}$

농
산
물
공
판
장
업
무
취
급
준
칙
(
예
)

주) "소정의 이자율" 또는 "소정의 연체이자율"이라 함은 제3조에서 정한 기한내 이자율 또는 연체이자율을 말함.

농산물산지유통센터 운영준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 산지유통부(T:6314)

[2023. 4. 21. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합이 소유하거나 운영하고 있는 농산물산지유통센터의 사업 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 농산물산지유통센터 운영에 관하여 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 따로 정하는 것을 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농산물산지유통센터"(Agricultural Product Processing Complex, 이하 APC라 한다)라 함은 산지 농산물의 규격화·상품화에 필요한 집하·선별·포장·저장 및 출하 등의 복합기능을 갖춘 산지유통시설을 말한다.
2. "공공유형APC"라 함은 시설의 소유권은 국가 또는 지방자치단체에 있으면서 그 운영을 농협 또는 농협 연합사업 조직(연합사업단, 조합공동사업법인)이 위탁받아 운영하는 시설을 말한다.
3. "원물"이라 함은 APC를 활용하여 판매사업을 수행하기 위해 수탁이나 매취 방식으로 취급하는 농산물을 말한다.
4. "출하수수료"라 함은 APC에서 수행하는 수탁 판매사업과 관련하여 발생 하는 비용에 대하여 APC를 이용하는 출하주에게 수취하는 소정의 금액을 말한다.

제4조(명칭) ①본 조합이 운영하는 APC의 명칭은 ○○농협(○○원예농협) 농산물산지유통센터로 한다.

②제1항에 불구하고 준칙 제정일 이전 운영 중인 APC는 기존 명칭을 유지할 수 있으며, 공공유형 APC 등 그 명칭을 정함에 있어 별도의 규정이 있는 경우 그에 따른다.

제5조(취급품목) ①APC에서 취급할 수 있는 품목부류는 과일류, 채소류, 화훼류, 특산류로 하며 그 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 과일류 : 과실류, 수실류, 과일과채류 등

2. 채소류 : 서류, 과채류, 엽경채류, 근채류, 조미채소류, 양채류, 산채류 등
 3. 화훼류 : 화목류, 초화류, 난류, 선인장, 다육식물 등
 4. 특산류 : 특용작물류, 버섯류, 인삼류, 약용작물류 등
- ②제1항의 품목부류를 취급하는 경우 APC 상황에 따라 기타 품목을 취급할 수 있다.

제6조(사고처리) ①APC 원물의 수송·보관·판매 등 경제사업 수행과정에서 사고가 발생하였을 때에는 즉시 육하원칙에 따라 사고조서를 작성하여 그 책임한계를 명확히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 시가 변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다. 다만 제7조의 규정에서 정한 면책사고 또는 손실에 대하여는 재산상·신분상의 책임을 면할 수 있다.

제7조(면책사고 또는 손실범위) ①면책사고 또는 그 손실범위는 다음 각 호와 같다.

1. 천재지변이나 선량한 관리자의 주의의무를 다하였음에도 불가피하게 발생한 파손, 부패, 변질, 감량 등의 사고
2. 성출하기 농산물의 집중출하로 인한 시설 및 처리능력의 한계로 불가피하게 발생한 사고
3. 상인의 가격·물량 조작행위 등이 심하여 농업인의 피해가 크다고 판단되어 유통질서 확립과 농업인 소득증대를 위하여 조합이 개입, 판매하는 과정에서 불가피하게 발생한 상품 판매 손실
4. 소비자의 기호가 급변하거나 경쟁상품의 출현, 정부의 정책변동 등의 사유로 장래의 가격예측이 극히 곤란한 상황에서 불가피하게 발생한 농산물 판매 손실
5. 법령 및 제규정에 따라 적법하게 취급한 사업에서 발생한 고의 또는 중과실이 없는 손실로서 이사회에서 불가피하다고 인정하는 손실

②면책사고로 인한 손실 발생 시 정관 및 경제사업규정에 따라 처리한다.

제8조(관리자의 직무) 관리자는 APC를 운영 관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 한다.

제2장 사업운영

제9조(운영원칙) ①APC는 본 조합이 직영함을 원칙으로 한다.

②APC는 하나의 독립회계단위로 운영하여 책임경영을 하는 것을 원칙으로 하되, 취급품목 출하 시기가 한정되어 있거나, 독립사무소로 운용하는 것이 경영 여건상 어려운 경우 예외적으로 본점·지점 등에 속하여 사업을 수행할 수 있다.

제10조(사업방식) ①수탁사업을 원칙으로 하되 취급품목의 특성, 지역여건, 생산 농가의 참여도 등을 감안하여 매취사업을 할 수 있다.

②수탁사업의 범위는 생산농가로부터 위탁받은 물량에 대하여 입고·선별·저장·출하·판매까지 포함한다. 이 외에도 품목의 특성에 따라 농산물 상품화에 필요한 경우에는 범위를 확장할 수 있다.

③매취사업은 매취판매사업리스크관리준칙(예) 등 경제사업 제규정이 정하는 바에 따라 사전에 충분한 검토를 거쳐 실시하여야 한다.

제11조(출하수수료) 수탁사업 수수료(율)은 주변시세, 사업여건 및 지역사회와 상생 발전, 품목의 특성 등을 고려하여 이사회 의결로 정한다.

제12조(출하농가 관리) ①본 조합은 출하농가 조직화를 통해 조합 전속출하를 촉진하고 생산 농산물의 품질향상을 도모해야 한다.

②본 조합은 판매사업 활성화를 위해 전속출하 생산자조직에 대해 APC 이용 관련 사항을 우대할 수 있다.

제13조(운영계획 수립) 관리자는 매 회계연도마다 조직·인력·원물 조달·생산·판매·재무계획을 포함한 APC 운영계획을 수립하여야 한다.

제14조(기록관리) ①APC를 운영·관리하는 관리자는 농산물의 입고·선별·출고 등 운영관리에 필요한 제반 상황을 기록·관리하여 상품성 저하와 안전사고 등에 대비한다.

②제반 기계설비 및 운영관리에 필요한 항목들은 자체적으로 별도 관리양식에 기록 관리한다.

제3장 품질 및 재고 관리

제15조(입고·선별기준) ①관리자는 품목별 품위기준을 정하고, 품위(변질여부 등)를 검사 후 입고 하여야 한다.

②원물 등급을 정하기 위한 선별기준은 크기, 무게, 당도, 색택, 형상 등을 사업 여건에

따라 선택하여 적용할 수 있다.

제16조(품질관리) ①농산물의 품질관리와 공신력 제고를 위해 상품화 전·후 품질검사를 엄격히 실시한다.

②APC에서 취급하는 농산물 중 검사가 필요한 경우 전문검사기관에 의뢰하여 검사하거나 또는 자체검사를 실시한다. 다만, 정부기관에서 검사하거나 정부가 인정한 기관에서 검사한 경우 검사를 생략할 수 있다.

제17조(농산물 안전성 관리) ①농산물 품목별 안전성관리에 관한 사항은 농수산물 품질관리법 등에 따라 정하는 바에 의하며, 안전성 검사 등에 따른 부적합 농산물을 취급하지 않도록 주의하여야 한다.

②농산물 입고·선별·출고·운송 등 과정에서 외부 위해요소로부터 오염되지 않도록 청결유지 및 안전성 관리에 주의하여야 한다.

제18조(재고조사) ①재고조사는 조합장(전결권자가 상임이사인 경우 상임이사) 또는 사업장장이 따로 지정하는 직원(또는 법인인 대행업체)이 분기 1회 이상 실시한다.

②재고조사자는 장부상 수량과 실제 수량을 대조 확인하여 재고조사표를 작성하고 조사결과를 조합장(전결권자가 상임이사인 경우 상임이사)에게 보고하여야 한다.

③재고조사 결과 파손·부패·변질·감량 등으로 판매가 불가능하거나 부족액이 발생한 경우에 이사회에서 정하는 인정감모손(율) 한도 안에서 손실 처리할 수 있다. 이 경우 농산물공판장업무취급준칙 제45조 및 제46조를 준용한다.

제4장 판 매

제19조(판매가격 결정) 농산물의 판매가격은 원가, 판매제비용, 적정수익률, 경쟁업체의 판매가격 및 시장상황 등을 감안하여 관리자가 정한다.

제20조(판매방법) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 판매활성화를 목적으로 채권보전에 지장이 없는 범위 안에서 외상판매를 할 수 있다.

②외상판매 시에는 경제사업채권관리업무준칙, 경제사업여신업무방법 및 경제사업채권관리업무방법을 적용하여 처리한다.

제21조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업 규정, 여신 및 채권관리 관련 제규정을 준용한다.

제5장 시설 및 운영 관리

제22조(보험) ①관리자는 선량한 관리자의 주의의무에 따라 APC 시설물, 저장 농산물에 대해서는 화재보험(풍수해 특약 포함) 또는 재산종합보험에 가입하여 관리한다.

②관리자는 추가적으로 책임보험에 가입하여 손해배상, 법률비용 등에 대비한다.

제23조(시설관리) APC의 시설물 관리에 대해서 고정자산 관련 제규정을 준용하며, 국고 또는 지방자치단체 지원을 받아 건립한 경우에는 관련 법령 및 사업지침을 준수하여야 한다.

제24조(시설안전관리) 시설운전자는 다음 각 호의 사항을 준수하여 효율적인 가동이 되도록 하여야 한다.

1. 시설가동 전에는 각 기계의 점검, 정비, 조정 및 수리를 면밀히 실시한다.
2. 시설의 고장발생에 대비하여 긴급 보수체계 구성 및 연락망을 작성 비치한다.

제25조(시설사후관리) APC 설치완료 후 하자 보수기간 내에는 시공업체로 하여금 정기점검 및 하자 보수를 실시하도록 하고 그 후에도 안정적인 시설 유지보수 관리체계를 구축한다.

제26조(사고예방) 관리자는 각종 사고예방을 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여 사고방지에 노력한다.

1. 지게차를 운용하는 APC는 관련 자격을 취득한 인력에 한해 조작하도록 해야 한다.
2. 시설 내 위험물이나 불필요한 물건을 반입하는 것을 금지하고 관리자 및 선별인력 등 시설 운영인력 이외 사람이 선별장 및 저장고에 출입하지 않는 것을 원칙으로 한다.
3. APC 시설 내에서 안전사고가 발생하지 않도록 관리자는 책임을 다하여야 한다.
4. 그 밖에 법령과 행정지시에 의한 제반사항을 이행하여 각종사고 방지에 노력한다.

제27조(보조금관리) 정부지원사업 및 지방자치단체사업을 통해 건립한 APC는 법령에서 정한 사후관리 기간 동안 적법한 승인 없이 보조금 교부 목적 외의 용도로 사용 또는 양도, 대여할 수 없다.

제28조(회계처리) 판매사업에 따른 회계처리는 회계규정에 의한다.

제29조(법률준수) 본 조항은 APC 근무인력·시설운영과 관련한 근로기준법, 중대

경제부문

재해처벌법, 보조금 관리에 관한 법률 등 관련 법률을 철저히 준수해야 한다.
제30조(위기대응) 본 조항은 중대한 안전사고 또는 관계기관 단속 등이 발생한
경우에는 지체 없이 이를 담당부서 또는 지역본부에 보고하여야 한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 4월 21일부터 시행한다.

농식품가공업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 식품지원부(T:2079-8294)

[2000. 7. 1. 제정
2006. 5. 16. 개정
2006. 10. 12. 개정
2008. 8. 28. 개정
2009. 10. 7. 개정
2017. 1. 1. 개정
2023. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합 및 출자회사에서 수행하는 농식품가공사업에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.1.1. 개정)

제2조(적용범위) 농식품가공공장(이하 "공장"이라 한다)의 설치 및 운영 등 가공사업과 관련한 제반 사항은 관련 법령 및 다른 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2017.1.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농식품가공"이라 함은 조합원 등이 생산·반가공한 농·축·임(식재·목재 및 골재 제외), 수산물 등을 원료로 식품을 제조·가공하는 것을 말한다.
(2017.1.1. 개정)
2. "관리자"라 함은 공장을 운영·관리하는 자로서 공장장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
3. "품질검사"라 함은 농축산물 및 가공식품의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관계 법령에서 정한 규격기준 및 조합자체기준에 적합한가를 판정하는 것을 말한다.
4. "자가품질검사"라 함은 일정한 자격을 갖춘 자 또는 조합으로부터 위탁받은 기관이 관계법령에서 정한 규격기준 및 조합자체기준에 의하여 품질검사를 실시하는 것을 말한다.
5. "출자회사"라 함은 본 조합이 경영권을 행사하는 출자회사로서 농협상표 사용에 대하여 승인을 받은 회사를 말한다.
6. "위탁제조·가공"이라 함은 식품제조·가공업을 등록한 가공공장 운영농

협이 해당품목의 식품제조·가공시설을 갖추고 생산하면서 일부 제조·가공공정을 타 식품제조·가공업자에게 위탁하는 경우 이거나, 해당품목을 생산하면서 생산필요량이 생산능력을 초과하여 생산공정 일부 또는 전체를 식품제조·가공 영업을 등록한 자에게 위탁하여 식품을 제조·가공하는 경우를 말한다.(2023.1.1. 개정)

7. "위탁생산"이라 함은 생산하고자 하는 품목에 대한 제조·가공시설이 없는 조합이 생산공정 전체를 식품제조·가공업체에게 위탁하여 제품을 생산하는 경우를 말한다.(2017.1.1. 신설)

제4조(운영계획 수립) 공장은 매 회계년도마다 투자·조직·인력·원부자재 조달·생산·판매·재무계획을 포함한 공장 운영계획을 수립하여야 한다.

제5조(책임경영을 위한 지원) 조합은 관리자가 책임경영을 할 수 있도록 전결 기준 및 직무범위를 정하여 권한이양을 하는 등 각종 지원을 하여야 한다.

제2장 공장의 건립

제6조(타당성분석) 공장을 신규건립 또는 증설할 경우에는 사업의 필요성, 입지여건, 재무능력, 생산제품의 시장성, 기술성, 경제성, 공장간 사업경합 등에 대한 타당성을 면밀히 분석하여야 한다.

제7조(사업계획의 수립 및 투자) ①제6조의 타당성분석 결과 공장을 건립 또는 증설하고자 하는 경우에는 별지 제1호 서식에 따라 사업계획을 수립하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 수립한 사업계획서는 공장건립 추진(조합총회 또는 이사회 의결 등)전에 농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 업무담당부서장의 사전 검토를 받아야 한다.(2017.1.1. 개정)

③제2항의 규정에 의한 사전 검토를 받은 후 검토의견을 첨부하여 회원조합 지도·지원규정, 회원조합자금지원 및 고정투자심의위원회운영준칙에 의한 심사 또는 심의를 거쳐 투자 하여야 한다.

④기존 공장이 식품공전의 식품분류상 현재 생산중인 식품군과 전혀 다른 식품군의 제품을 새로이 생산하고자 하는 경우에도 제1항 내지 제3항의 절차를 거쳐야 한다.

⑤제2항에 의한 사전 검토를 미 이행하거나 검토결과 부적정 의견을 통보받은 조합 및 출자회사가 사업을 추진하는 경우에는 처분조치에 의거 제재를 받을 수 있다.

제8조(공장설립신고) 공장부지를 취득한 후에는 사업계획서 및 공장배치도 등을 첨부하여 행정기관에 공장설립신고를 한다.

제9조(부가가치세 과세사업자 등록) 식품가공사업을 영위하고자 하는 경우에는 소정의 서류를 붙여 공장착공 이전에 관할세무서에 제출하고 부가가치세 과세사업자등록증을 교부 받아야 한다.

제10조(공사지원 및 설비설치) ①공장의 건립에 따른 제반 기술업무에 대하여 공사전 또는 진행도중 관계부서의 지도·지원을 받아야 한다.

②공장의 기계장치 설치, 제조공정 등은 전문기술지도기관의 자문을 받아서 설치할 수 있다.

제11조(시제품 품질검사) 공장의 기계장치를 설치 완료한 후에는 시제품을 생산하여 동 시제품이 관계법령에서 정한 규격기준과의 적합여부를 판정하기 위하여 농협식품R&D연구소, 농협축산연구원(자체 품질검사실 등을 포함한다) 또는 전문기관에 품질검사를 의뢰하여야 한다.(2023.1.1. 개정)

제12조(영업허가 등의 취득) 공장 준공시에는 즉시 식품위생법, 축산물위생관리법 등 관련법령에서 정한 소정의 절차에 의거 영업허가(영업신고를 포함한다) 및 품목제조 신고를 하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

제13조(공장설립 결과보고 및 등록) ①관리자는 제12조의 허가(신고 포함)를 득한 경우에는 경제지주 업무담당부서장에게 허가증(신고필증 포함)을 첨부하여 공장설립완료 결과를 서면으로 보고하여야 한다.

②경제지주 업무담당부서장은 공장설립완료 결과보고를 접수한 즉시 전 계통사무소에 이를 통보하고, 통보일에 공장설립을 등록한 것으로 간주한다.(2017.1.1. 개정)

③관리자는 공장의 폐쇄 또는 영업중단을 결정하였을 때 경제지주 업무담당부서장에게 보고하여야 한다.(2023.1.1. 신설)

제3장 원재료의 조달

제14조(원재료 구매) ①원재료는 조합원 또는 타 조합·경제지주·출자회사(이하 "계통사무소"라 한다.)에서 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 제품경쟁력 제고 또는 원가절감 등을 위하여 부득이한 경우에는 구매처를 달리 할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

②원재료를 구매할 때에는 구매처로부터 생산자·원산지증명서를 징구하는 등 원산지를 철저히 확인하여야 한다.

③관리자는 가공능력과 생산·판매동향을 감안하여 적정 수준의 원재료를 재고로 보유하되, 재고자산 회전율을 높이도록 노력하여야 한다.

④관리자는 제품의 가격경쟁력 제고를 위하여 산지시세를 감안, 적정가격에 원재료를 구매하여야 하며, 공장간·지역간 통합구매 등으로 원가절감을 위하여 노력하여야 한다.

제15조(원부재료의 품질유지) 원부재료는 제품품질의 일관성과 신뢰성이 유지될 수 있도록 구매·관리 하여야 한다.

제4장 제품생산 및 품질관리

제16조(생산계획) ①관리자는 생산능력, 판매계획 등을 감안하여 연·월별 생산계획을 수립한다.

②관리자는 생산계획에 따라 제품단위당 배분가공경비 배부액을 결정하며 배분 총액은 과거의 실적, 조업도 등을 고려하여 적정하게 산정한다.

제17조(수탁가공) ①위탁자로부터 가공신청이 있을 때에는 위탁가공신청서를 받아 이를 검토한 후 그 승낙여부를 신청인에게 통지하여야 한다.

②수탁가공에 있어서 원재료의 인수 후 제품인도시까지의 과정에서 발생한 사고에 대하여는 공장의 책임으로 하며, 사고처리는 경제사업규정에 의한다.

③수탁가공료는 주변시세, 사업여건 및 지역사회와의 상생발전을 고려해서 상호 협의하여 정한다.(2017.1.1. 개정)

제18조(위탁가공) ①식품제조·가공시설 등이 부족하여 위탁가공을 하는 경우에는 식품제조·가공업의 영업등록을 한 자에게 위탁하여 식품을 제조·가공할 수 있다.(2017.1.1. 신설)

②제1항에 의하여 위탁가공을 하고자 할 경우에는 식품위생법에서 정하는 바에 따라 「품목제조보고서」 또는 「품목제조보고사항 변경보고서」에 위탁가공내역을 상세히 기록하여 제품생산 시작 후 7일 이내에 신고관청에 제출하여야 한다.(2017.1.1. 신설)

제19조(위탁생산) ①생산하고자 하는 품목에 대한 제조·가공시설이 없거나, 시설을 갖추고 있지만 생산을 하지 않는 품목을 일반업체에 위탁생산을 할 경우에는 업체의 생산능력, 기술수준, 매출액, 생산제품 등을 면밀히 검토하여 조합 이미지에 해악을 끼치거나 수입산 원료가 혼입될 소지가 없는 업체를 선정하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

②위탁생산할 경우에는 위탁을 의뢰한 공장이 제품생산에 소요되는 원부재

료를 조달 공급하여야 하며, 필요할 경우 생산현장에 관리인을 파견하는 등 제품생산·품질·원료수불·재고관리에 차질 없도록 조치하고 완제품에 대하여는 품질검사성적서를 받아야 한다.(2017.1.1. 개정)

③기타 위탁생산관련 세부사항은 업무담당부서장이 정하는 바에 따른다.
(2017.1.1. 신설)

제20조(원가관리) 관리자는 제품제조 및 판매원가를 원가계산 기간별로 산출하여 가격결정 및 경영분석자료로 활용한다.

제21조(제품수율관리) ①관리자는 제품수율 향상을 위하여 노력하여야 하며 주요 원재료에 대하여 재공품 및 제품 생산수율을 기록·관리한다.

②수율의 현저한 차이가 발생하였을 경우에는 그 원인을 규명하여 기록하고 경영관리자료로 활용한다.

제22조(인정감모손) ①가공원재료(포장재를 포함한다) 및 제품의 품목별 인정감모율을 산정·운영할 수 있다.

②감모손 처리는 경제사업규정에서 정하는 바에 의한다.

제23조(품질관리) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 관계법령에 의한 엄정한 품질관리를 실시하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

②관리자는 효율적인 품질관리를 위하여 분임활동 및 제안활성화와 직원교육·연수 등에 적극 노력하여야 한다.

③공장은 생산설비의 위생 및 취급제품의 안전성 확립을 위하여 식품안전관리자를 운용하여야 하며, 세부사항은 경제지주 소관 업무담당부서장이 따로 정하는 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)

제24조(품질인증) 관리자는 생산제품의 상품성제고 및 소비자의 위생·안전성 요구에 부응하기 위하여 KS, HACCP, ISO, 전통식품품질인증, 유기농식품인증 등 공인품질인증기관의 품질인증을 획득하기 위하여 노력하여야 한다.

제25조(소비자보호) ①관리자는 소비자의 반품요구 및 불만사항의 처리, 소비자상담업무 등 소비자 보호를 위해 소비자상담실을 설치·운영하여야 한다.

②반품된 제품은 폐기처분을 원칙으로 하며 반품요인에 대한 조사를 철저히 실시하고 그 결과 및 개선사항을 상대방에 통지하여야 한다.

③기타 소비자 불만사항 및 피해보상 등은 「민원사무처리에관한준칙」에 의한다.(2017.1.1. 개정)

제5장 공장관리

제26조(상표 등의 등록) 관리자는 자체개발한 상표·의장 및 특허 등에 대하여
관련기관에 등록하는 등 법적 보호를 받을 수 있도록 조치할 수 있다.(2023.
1.1. 개정)

제27조(시설의 관리) ①관리자는 공장의 기계설비 및 부대시설의 성능을 수시
로 점검, 관리하여야 한다.

②관리자는 위생관리 및 시설의 청결유지를 위하여 수질검사, 청소, 개인 위
생관리 등에 철저를 기하여야 한다.

제28조(공장일지 기록관리) 관리자는 시설관리 및 제품생산·판매에 관련한 제반
상황일지 등을 기록·관리하여야 한다.

제6장 제품판매

제29조(제품공급) ①생산제품은 점포를 갖춘 소매상에 공장(대리점 등 자체
판매조직 포함)이 직접 공급하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 판로다양화를
위하여 불가피한 경우에는 위탁판매상을 선정하여 공급할 수 있다.

②제1항의 단서에 의하여 판매하는 경우에는 업체의 업력, 평판, 신용도, 판
매능력, 자본금 규모, 재무구조, 수익성, 매출액, 취급제품, 고객유형 등을 면
밀히 검토하여 조합이미지에 해를 끼칠 소지가 없는 업체를 선정하여야 한다.

③제2항에 의하여 선정된 업체는 제품판매와 관련하여 촉진수단(광고, 인적
판매, PR, 판매촉진 등)으로 농협상표(농협명칭, 마크)를 일체 사용하여서는
아니 되며, 제품판매와 관련하여 농협상표 무단사용, 농협직원 사칭, 유통질
서 문란, 소비자민원 등으로 조합이미지를 실추시켜서는 아니 된다.

④제1항의 단서조항에 의한 위탁판매와 관련하여 민원이나 물의를 야기할
경우에는 처분조치에 의거 제재를 받을 수 있다.

제30조(공급가격) 제품의 공급가격(원가이하가격을 포함한다)은 생산원가와 적
정수익률, 경쟁업체의 유사제품가격 및 시장상황 등을 감안하여 관리자가 정
한다.

제31조(부산물물의 처리) 제품의 생산에 부수되어 얻어지는 부산물은 제품에 준
하여 처리한다.

제32조(판촉요원운용) ①가공제품의 판매확대를 위하여 판촉요원을 운용할 수
있으며, 판촉요원에게는 별도 정하는 바에 따라 판매수익의 일부를 성과급으

로 지급할 수 있다.

②판촉요원을 운용할 때에는 별도의 신분증을 발급하되 조합직원으로 오인될 수 있는 표시는 할 수 없다.

제33조(대금결제 및 외상판매) ①판매대금의 결제는 현금거래를 원칙으로 하되 채권관리에 지장이 없는 범위 내에서 외상 판매할 수 있다.

②외상으로 제품을 판매할 때에는 「경제사업채권관리업무준칙(예)」 및 동 「업무방법」을 적용하여 처리 한다.

제34조(불량품의 처리) ①불량품이 발생하였을 경우에는 정상품과 교환해 주거나 현금으로 변상하여야 한다.

②불량품의 처리(원가산입, 비용처리, 변상 등을 말한다)에 관한 기준은 관리자가 정한다.

③관리자는 불량품 등 반품된 제품에 대하여 접수·관리대장을 기록·유지하고 발생원인분석·책임한계규명·향후대책 등을 수립하여 재발방지에 노력하여야 한다.

제35조(포장 및 품질관리 등) 관리자는 제품에 대한 수요자의 신뢰도 제고와 이미지 향상을 위하여 포장 및 품질관리에 적극 노력하여야 한다.

제36조(판매촉진) 제품판매확대 등 경쟁력제고를 위하여 참가자간 협의에 의한 연합사업을 추진할 수 있으며 공동 홍보·판촉을 위한 자금을 조성할 수 있다.

제37조(판매장려금 지급) 제품의 판매활성화를 위하여 거래처에 별도의 기준에 의한 판매장려금을 지급할 수 있다.

제38조(덤 처리) ①관리자는 유통과정에서 발생할 수 있는 품질불량, 수량부족 파손 등에 의한 거래처의 손실보전을 위하여 일정한 기준에 의한 덤 공급을 할 수 있다.

②제1항에 의한 덤 공급가액은 매출원가에 산입한다.

제39조(장표비치) 가공사업과 관련되는 제 장표는 경제지주 소관 업무담당부서장이 따로 정하는 바에 의하되, 전산관리프로그램을 운용하는 공장의 경우에는 전산출력자료를 장표에 갈음하여 사용할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제40조(회계처리) 가공사업관련 회계처리는 타 사업부문과 구분하여야 하며 세부사항은 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제7장 기 타

제41조(부당거래인 제재요청) 가공공장과 거래중 농협상표 관리 소홀 또는 계

경제부문

약불이행 등으로 계약 해지된 거래인에 대해서는 경제지주에 통보하여 계통
가공공장에게 거래제한을 요청하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

부 칙

(시행일) 이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 5월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 10월 12일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2008년 8월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 10월 7일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

농식품안전관리준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 식품지원부(T:2079-8292)

[2016. 1. 1. 제정
2017. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합 및 출자회사(이하 "조합"이라 한다)에서 취급하는 농수산물 및 그 가공품(이하 "농식품"이라 한다)의 안전성 확보와 관련한 사항을 규정함으로써 조합이 취급하는 농식품의 공신력 제고와 소비자 보호를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합이 취급하는 농식품에 대한 원산지 및 안전성 관리에 관한 사항은 관련 법령과 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용 한다. 다만, 축산물 안전과 관련된 사항은 농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 축산경제대표이사 소관부서에서 별도로 정한 지침을 따른다.(2017.1.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "식품안전관리부서"(이하 "관리부서"라 한다)란 농협의 식품안전관리를 담당하는 경제지주 부서를 말한다.(2017.1.1. 개정)
2. "업무담당부서"(이하 "담당부서"라 한다)는 해당 사업을 운영 또는 지도하는 경제지주 각 부서 및 계열사를 말한다.(2017.1.1. 개정)
3. "연구원"은 경제지주가 운영하고 관계기관으로부터 위생검사기관으로 지정받은 농식품위생검사시설을 말한다.(2017.1.1. 개정)
4. "사업장"이라 함은 판매장, 가공공장, 공판장, 농식품산지유통센터(APC), 미곡종합처리장(RPC), 잡곡소포장공장 등 농식품을 취급하는 조합의 모든 계통 사무소를 말한다.
5. "협력업체"라 함은 조합과 거래약정을 체결하여 농식품을 취급하는 일반 업체를 말한다.
6. "원산지증명서"란 해당 농식품의 원산지를 확인할 수 있는 서류를 말한다.
7. "안전성"이라 함은 농식품에 잔류되어 있는 농약, 항생제, 중금속, 위해균

등의 위해요소로부터 인체에 미칠 수 있는 잠재적 위험을 최소화하는 것을 말한다.

8. "식품안전성검사"라 함은 일정한 자격을 갖춘 자 또는 조합으로부터 위탁 받은 기관이 관계 법령에서 정한 기준에 의하여 농식품에 대해 실시하는 품질검사를 말한다.
9. "식품안전관리자"라 함은 농식품의 원산지 및 식품안전 관련업무의 관리·지도를 담당하는 자를 말한다.

제4조(식품안전관리자) ①사업장은 식품안전관리를 위하여 식품안전관리자 정·부를 지정하여 운영하여야 한다.

②식품안전관리자의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 식품안전관리 활동·점검·교육 등에 관한 사항을 담당
2. 식품안전과 품질개선에 관한 사항을 지도
3. 해당 사업장 취급 농식품에 대한 품질검사 실시 및 의뢰
4. 품질검사 결과에 대한 사후조치, 보고 및 의견 제시
5. 협력업체 또는 신규업체와의 상품구매 계약 시 사전검사 등 식품안전 심사와 필요시 현지점검 실시

③식품안전관리자는 관리부서에서 실시하는 식품안전 교육을 이수하여야 한다.

제5조(협력업체와의 거래시 유의사항) ①사업장에서는 협력업체와의 계약 시 최초생산자까지 원산지의 추적이 가능한 거래처와 계약해야 하며, 생산자·원산지증명서 징구, 현장실사를 통한 원부재료 원산지 확인 등을 철저히 해야 한다.

②사업장에서 취급하는 농식품은 조합원 또는 계통거래를 통하여 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 계통거래 품목이 아니거나 조달이 어려운 품목일 경우에는 그러하지 아니하다.

③협력업체와 거래약정서를 체결하는 경우에는 기본 거래약정서에 식품안전 관리에 관한 사항 외에 별도 특약에 의거 다음 각 호의 식품안전관리 준수 사항 및 제재사항을 명기하여야 한다.

1. 사전검사 실시 등 입점대상 농식품의 원산지 및 안전성관리에 관한 사항
2. 원산지 및 안전성 점검시 협조사항(관련서류, 창고개방, 거래처정보 등)
3. 위반행위 또는 협조불응에 대한 제재사항(판매중지, 계약해지, 유관기관 고발 등)

제6조(사업장의 역할) 사업장은 다음 각 호의 역할을 수행하여야 한다.

1. 사업장 농식품안전관리 자체 점검

2. 관리부서, 담당부서의 농식품안전교육 이수 및 자체교육
3. 농식품사고 및 단속상황에 대해 지역본부(경제지주 지역본부를 말한다. 이하 같다.) 및 담당부서에 대한 신속 보고, 현장대응(2017.1.1. 개정)

제2장 원산지 관리

제7조(원산지 표시) 사업장에서 취급하는 원산지 표시대상 농식품은 관계법령에서 정하는 표시요령에 따라 원산지를 표시하여야 한다.

제8조(거짓표시 등의 금지) 농식품의 원산지 표시 및 관리에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 원산지 표시를 거짓으로 하거나 이를 혼동하게 할 우려가 있는 표시를 하는 행위
2. 원산지 표시를 혼동하게 할 목적으로 그 표시를 손상·변경하는 행위
3. 원산지를 위장하여 판매하거나, 원산지 표시를 한 농식품에 다른 농식품을 혼합하여 판매하거나 판매할 목적으로 보관이나 진열하는 행위
4. 원산지를 증명하는 서류(원산지증명서, 생산자증명서 등)를 허위로 작성하여 제출하는 행위
5. 기타 「농수산물 원산지 표시에 관한 법률」 등 관계법령에서 금지하는 행위

제9조(농산물 원산지관리) ①수입농산물 혼입이 우려되는 품목에 대하여는 계통공급으로 원산지의 확인이 명확하도록 하여야 한다.

②품목별 원산지관리는 각 담당부서에서 정한 기준을 따른다.

제10조(수산물 원산지관리) ①수산물에 대해서는 원산지증명서 등에 원산지가 표시된 상품만 취급해야 한다.

②원산지 확인방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 국산수산물 : 구매확인서 또는 상장거래내역서
2. 원양수산물 : 원양어획물반입신고확인서의 조업구역 및 체포수역
3. 수입수산물 : 수입신고서의 원산지

제11조(가공식품 원산지관리) ①가공식품에 소요되는 원료는 계통구매를 원칙으로 한다. 다만, 계통구매가 어려운 품목의 경우 등 부득이한 경우에는 그러하지 아니한다.

②협력업체는 관련법령에 따라 원산지표시를 정확히 하고 이에 대한 원산지 증명서류를 확보하여 거래처 요구시 제출하여야 한다.

③이 준칙에서 정하지 아니한 가공식품에 대한 원산지 관련 사항은 관련규정에서 정하는 바에 의한다.

제12조(사업장 원산지관리) ①원산지추적을 원활히 할 수 있도록 검수시 증빙서류인 원산지증명서 또는 출하통지서(거래명세서)등을 징구하여야 한다.

②출하통지서(거래명세서)는 농식품의 유형에 따라 달리 정할 수 있다. 다만, 유통경로 등 원산지 추적이 가능한 증빙서류를 징구하여야 한다.

③원산지가 의심되는 품목은 담당부서 및 연구원에 의뢰하여 현지실사 및 수거검사를 하여야 한다.

제13조(원산지 증명서류 관리) ①사업장에서는 취급농식품(가공공장의 경우에는 가공원료)의 입출 등 매거래시 마다 원산지 증명서류(원산지증명서, 거래명세표, 송장 등)을 확보하여 생산자와 원산지를 항상 확인할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 인터넷 전자상거래 등 부득이한 경우에는 최초계약시 및 원산지 증명이 필요하다고 판단될 경우에 그 증명서류를 확보해야 한다.

②원산지증명서류에는 제품(품목)명, 생산자, 원산지, 공급자, 공급받는자, 제조(포장)일자, 공급일자, 공급수량, 서류발급일자 등의 내용이 있어야 한다.

③원산지 증명과 관련있는 서류는 2년간 보관·관리하여야 한다.

제3장 안전성 관리

제14조(농산물 안전성관리) ①농산물의 품목별 안전성관리에 관한 사항은 각 담당부서장이 정하는 바에 의하며, 검사결과 부적합 농산물을 취급하지 않도록 주의하여야 한다.

②농산물의 운송시에는 외부의 위해요소로부터 오염되지 않도록 차량의 청결유지 및 적정 차량이용 등 안전성 관리에 주의하여야 한다.

제15조(수산물 안전성관리) 활어패류 판매시설(수족관 등)과 해수의 안전성관리를 위하여 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 판매시설의 해수는 공유수면관리법에 의거 사용허가를 받은 업체를 통해서 공급받아야 한다.

2. 수족관은 살균시설(자외선, 오존, 광촉매 등)의 설치 및 청소를 실시하고, 정기적인 해수교환 및 수질검사를 실시하여야 한다.

3. 판매장은 위생검사를 정기적으로 실시하여야 한다.

제16조(가공식품 안전성관리) ①사업장에서는 가공식품의 안전성 관리를 위하여 원료의 보관·관리, 위생환경, 용수 및 급수시설 등을 관계법령의 기준에

적합하도록 지속 관리하여야 한다.

②농식품을 다루는 종사원의 개인위생관리 점검 및 위생교육을 분기별로 실시하고 이에 대한 기록을 보관하여야 한다.

③가공식품의 안전성 확보를 위해 원료 및 제품검사와 품질위생 점검을 자체적으로 실시하고 이에 대한 기록을 관리·비치하여야 한다.

제4장 안전성검사 및 점검

제17조(농식품안전성검사) ①사업장에서는 다음 각 호에 해당되는 제품에 대해 안전성검사를 실시하여야 한다.

1. 조합이 품질보증 표시를 하는 제품
2. 조합 자체상표 부착제품(이하 "PB제품"이라 한다)
3. 식품위생법에서 정하는 자가품질검사 제품
4. 기타 해당품목 담당부서장이 정하는 제품

②검사시설이 없는 경우에는 연구원 또는 정부 지정 식품위생검사기관에 위탁 검사 할 수 있다.

제18조(PB제품 검사) ①조합 및 출자회사에서는 PB제품(가공식품에 한함)을 개발할 경우 위탁공장의 생산시설, 위생환경, 생산제품 등에 대하여 식품위생법에서 정하는 기준 및 규격에 적합한지를 연구원 등에 사전검토를 의뢰하여야 한다.

②생산된 PB제품에 대하여는 식품위생법 등 관계법령에서 정하는 품질검사 기준을 적용하여 품질 검사를 실시하여야 한다.

제19조(사업장 점검) 사업장에서는 다음 각 호의 사항에 대하여 자체 일일점검을 실시하고 점검결과 위반사항이 발견되었을 경우 즉시 시정조치하여야 하며, 관련자 또는 협력업체 등에 대한 제재조치를 취하는 등 재발방지를 위해 노력해야 한다.

1. 유통기한 경과 농식품 판매 또는 변조행위 여부
2. 가공식품, 원산지 및 GMO 관련 표시방법 및 기준 등 위반여부
3. 허위·과대표시 및 광고 여부
4. 농식품 제조·가공·조리·저장·소분·운반·판매시설 등의 위생관리상태
5. 상기 사항 외의 영업자 준수사항 등

제20조(협력업체 점검) ①사업장은 신규계약품목 및 담당부서가 정하는 중점관리품목 거래 협력업체에 대하여 연구원과 협의하여 식품위생점검을 실시하

여야 하며, 필요하다고 판단될 경우에는 검사에 필요한 시료를 현장에서 채취하여 연구원 또는 식품위생검사기관에 검사를 의뢰할 수 있다.

②협력업체에 대한 주요점검사항은 다음과 같다.

1. 원·부재료의 출입에 관련된 서류(원료수불대장, 작업일지 등)
2. 원산지 증명서 등 원산지 관련서류
3. 원료창고에 보관 중인 원·부재료에 대한 원산지 관리
4. 원·부재료에 대한 보관관리 상태
5. 자가품질검사 또는 식품안전성검사 실시 여부
6. 기타 식품위생법상 준수사항 이행여부 등

제21조(경제지주의 수거검사 및 사업장 점검) ①사업장에서는 취급 농식품의 안전성 확보를 위해 관리부서 및 담당부서에서 실시하는 수거검사 또는 사업장 점검에 임해야 한다.

②제1항에 의한 수거검사 결과 부적합품에 대하여는 생산중단, 계통판매장 판매중단 및 정밀검사 실시 등의 조치를 하여야 하며, 사업장 점검결과에 따라 시정조치, 대책마련 및 관련자·협력업체 등에 대한 제재조치 등 사후조치를 시행하여야 한다.

③연구원 등 검사기관에서 실시하는 원산지 및 안전성 검사에 필요한 시료 수거 및 점검활동에 사업장은 협력하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

제5장 위기대응 등

제22조(위기대응) ①사업장에서는 농식품안전과 관련한 관계기관의 단속 또는 중대한 안전사고 등이 발생했을 경우 지체 없이 조합 본점에 보고하고 조합 본점에서는 지역본부 및 담당부서에 보고하여야 한다.

②담당부서는 보고사안에 따라 관리부서 및 해당 관련부서, 지역본부 등과 협조하여 사후조치를 취하고, 조합 및 사업장에서는 담당부서의 조치사항을 이행하여야 한다.

③해당 사업장이 고의 또는 중대한 과실로 보고를 하지 않은 경우에는 이에 따른 책임을 진다.

④위기대응 관련 세부사항은 관리부서에서 별도로 정한 매뉴얼을 따른다.

제23조(사후관리) ①고객의 불만사항은 접수 사무소에서 즉시 조치한 후 그 내용을 해당 사무소에 통보 처리한다.

②반품된 농식품은 폐기처분을 원칙으로 하며 출하사무소는 반품요인에 대

한 원인조사를 실시하고 그 결과 및 개선사항을 상대 사무소에 통보하여야 한다.

③기타 고객 불만사항은 「민원사무처리에 관한 준칙」에 의한다.

제6장 보 칙

제24조 이 준칙에서 정한 것 이외 또는 농식품안전 관련 세부적인 사항은 관리부서에 정한 별도의 지침을 따른다.[본조신설 2017.1.1]

부 칙

이 준칙은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

농협 로컬푸드직매장 운영준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 산지유통부(T:6336)

[2024. 1. 15 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농축협이 설치한 로컬푸드직매장(이하 "직매장"이라 한다)의 효율적인 운영과 관리 및 지원사업의 실효성을 제고하여 농협 로컬푸드직매장 운영 활성화 및 내실화를 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) ①직매장은 이 준칙에서 정한 바에 따라 운영한다. 다만, 이 준칙 외에 직매장 운영에 관하여 따로 정한 법령, 기타 다른 규정 등이 있는 경우에는 그 정한 바에 따르며 국가나 지방자치단체 등의 지원을 받은 경우에는 해당 기관의 정한 바에 따른다.

②직매장 운영과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 농협경제지주 소관부서의 업무지도에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "로컬푸드(Local Food)"라 함은 일정한 지역에서 생산하여 직거래로 소비되는 농산물과 가공식품 등을 말한다.
2. "농협 로컬푸드직매장"이라 함은 농업인 등이 직접 생산·수확한 농산물 등을 가격 결정, 진열, 재고관리 등을 스스로 수행할 수 있도록 농협이 설치한 판매장을 말한다.
3. "농업인 등"이라 함은 농업인과 농업법인, 농업관련 사회적 기업 등의 농업인 단체를 말한다.
4. "독립매장"이라 함은 독립된 건물 또는 층으로 구분된 공간에서 운영되는 직매장을 말한다.
5. "혼합매장"이라 함은 농협 하나로마트 등과 병행하여 운영되는 직매장을 말한다.
6. "복합문화센터"라 함은 로컬푸드직매장과 농가 레스토랑, 로컬카페, 공유부엌 등 복합문화 시설 2개 이상을 포함하는 직매장을 말한다.
7. "코너형 매장"이라 함은 농축협 영업점, NH농협은행, 관공서, 유통업체

등의 공간에 로컬푸드 판매구역을 설치한 직매장을 말한다.

제4조(운영원칙) 직매장 출하 농업인과 운영농협은 다음 각 호의 운영원칙을 준수하여야 한다.

1. 지역 내에서 생산된 농축산물과 가공품 등을 판매한다.
2. 출하 농업인은 소정의 교육을 이수하고 운영농협과 출하 약정을 체결하여야 한다.
3. 농산물의 포장·가격 결정·진열·재고 관리 등은 농업인이 직접하여야 한다.
4. 신선 농산물은 1일 유통을 위해 노력하여야 한다.
5. 판매 상품의 출하 농업인 등에 대한 정보를 소비자에게 제공하여야 한다.
6. 중소 농업인, 고령·여성·청년·귀농 농업인의 농산물을 우선 판매하여야 한다.

제2장 직매장 개설 승인

제5조(직매장 승인) ①직매장을 개설, 이전하고자 하는 경우에는 중앙회 회원 조합 지도·지원 규정에서 정한 업무 절차에 따른다.

②직매장 사업계획서 접수 및 설치에 관한 승인은 농협경제지주 지역본부 부분부장 전결로 처리한다.

제6조(직매장 승인기준) 직매장은"제4조"의 운영원칙을 준수하고 다음 각 호의 기준을 충족하여야한다.

1. 독립·혼합매장의 순 판매면적은 100㎡ 이상(단, 직매장 설치 여건에 따라 달리 정할 수 있다.)
2. 공동작업장 설치 및 농업인 등의 생산품 출하에 필요한 필수 시설
3. 출하 농업인 등에 대한 교육 실시
4. 취급상품에 대한 안전성 관리계획 수립
5. 로컬푸드 출하자 및 상품의 로컬푸드 전산 등록
6. "제19조"에 따른 내·외부 간판 설치

제3장 직매장 상품 취급

제7조(취급상품) ①운영농협은 소비자의 신뢰 확보를 통한 판로의 지속성을 담보

하기 위해 경쟁력 있는 우수한 품질의 상품을 취급하여야 하며, 취급가능한 상품은 농산물, 축산물, 화훼류, 가공식품, 가공품 등으로 한다.

②운영농협은 우수한 품질 및 안전성 확보를 위해 2027년까지 출하 농산물에 대해 GAP 인증·친환경인증·지자체농산물품질인증을 받을 수 있도록 적극 노력하여야 하며, GAP 인증 등을 받은 농산물 출하자에 대하여 우선 출하 자격을 부여할 수 있다.

③운영농협은 ②항에 따라 필요한 교육, 컨설팅 등 제반비용을 지원할 수 있으며, 관련 우수사례를 발굴하며 홍보 및 포상할 수 있다.

제8조(취급상품의 지역범위) ①직매장 취급상품은 운영농협 소재 시·군에서 생산된 상품을 원칙으로 하되, 상품의 지역 내 수급이 불가능한 경우에는 인근 지역 생산 상품을 취급할 수 있다.

②독립매장은 상품 구색 등을 위해 직매장 판매면적의 20% 이내에서 타 지역 농산물 등을 취급할 수 있다. 다만, 타 지역 농산물과 로컬푸드 농산물을 함께 진열하거나 혼재하여 판매되지 않도록 철저히 관리한다.

③취급상품의 지역범위에도 불구하고 타 지역 제휴 직매장의 농산물을 취급할 수 있으며 도시형 농협 직매장은 인근 농촌형 농협과 연계하여 설치할 수 있다.

제9조(신선 농산물 유통) 직매장에서 취급하는 상품은 "제23조 및 제24조"에 의거 품질관리를 철저히 하되, 신선 농산물은 출하 당일에 판매하고 잔품은 출하 농업인이 수거하여야 한다. 다만, 상품 특성 또는 진열·유통시설이 양호(냉장보관 등)하여 품질관리에 이상이 없을 경우에 한해 운영농협은 진열 기한을 달리 정할 수 있다.

제10조(축산물 유통) ①운영농협은 지역 내 축산농가가 생산한 축산물을 판매할 수 있으며 필요 시 인근 축협의 협조를 받을 수 있다.

②생산농가를 확인할 수 없는 축산물을 취급하여서는 아니된다.

③운영농협은 축산농가가 축산물 이력 사항을 표시하여 소비자에게 축산물에 대한 정보를 확인할 수 있게 하여야 한다.

제11조(가공품 등의 유통) ①직매장에 가공식품 및 가공품을 출하하려는 자는 관련 법률에 의한 허가 또는 영업신고 등의 행정절차가 필요한 경우 필하여야 한다.

②직매장에서 판매하는 가공품 등은 운영농협 소재 시군(인근 시군 포함)에서 생산되고 그 주원료도 해당 시군에서 생산된 것을 원칙으로 한다. 다만, 6차 산업 인증사업자, 마을기업 및 농협 가공공장 생산 등 우수 제품은 운영농협 소재 시도에서 생산된 것을 취급할 수 있다.

③해당 시군 지역특산품으로 통용되는 상품은 직매장에서 취급할 수 있다. 다만, 해당 시군(인근 시군 포함)에서 생산되지 않은 주원료를 사용하는 경우에는 로컬구역이 아닌 일반구역에서 취급하여야 한다.

제4장 출하 농업인 선정 및 의무

제12조(출하 농업인 선정) ①직매장에 농산물을 출하할 수 있는 자는 실제 영농에 종사하는 농업인 등에 한한다.

②운영농협은 현지답사 및 인터뷰 또는 농업경영체 등록, 농업인의 다른 출하 실적 등의 서류를 통하여 매년 1회 이상 실제 경작여부를 확인하여야 한다.

③운영농협은 직매장에 출하를 희망하는 농업인 중 로컬푸드 사업을 이해하며, 협동조합 의식을 가지고, 고객을 만족시킬 수 있는 상품을 출하할 수 있는 자에 한하여 소정의 교육을 이수한 후 적합 여부를 검토하여 선정한다.

④운영농협은 직매장 운영의 필요성, 운영체계, 유통환경, 재배기술 등의 내용이 포함된 교육 프로그램을 마련하고 출하 농업인을 대상으로 연 1회 이상 정기적인 교육을 실시하여야 한다. 다만, 필요한 경우 기초 시군 및 광역 시도 단위로 실시할 수 있다.

⑤운영농협은 선정된 농업인 등과 출하 약정을 체결하여야 한다.

⑥운영농협은 매년 출하 재조정을 위해 출하 농업인의 출하 이행률, 판매실적, 소비자 민원 등을 평가할 수 있으며, 평가 결과에 따라 ③항의 요건에 따른 신규 출하자로 대체할 수 있다.

제13조(출하 농업인의 의무) ①출하 농업인은 "제4조"의 직매장 운영원칙을 준수하여야 한다.

②출하 농업인은 직접 생산한 상품만을 출하하며 포장·진열, 가격 결정, 재고 관리를 직접하여야 한다. 다만, 도농상생형 직매장 등의 경우에는 농협이 거점출하 및 순회수집을 통해 진열, 회수를 대행할 수 있다.

③농업인 및 출하회는 직매장 운영에 관여할 수 없으며, 직매장 활성화와 발전을 위해 운영농협에 협조하여야 한다.

④출하 농업인은 직매장의 수급 및 재고관리를 위해 상품의 입고 및 출고 시 그 수량 등의 내용을 출하일지로 작성할 수 있다.

⑤출하 농업인은 직매장에서 판매한 상품에 대한 소비자의 민원에 책임을 진다.

제14조(출하 농업인 육성) ①운영농협은 직매장의 원활한 운영 및 조직화·작

부체계 구축, 취약농가 육성 등을 위하여 모든 출하농가 또는 품목별 출하농가를 대상으로 출하회를 구성하여 운영할 수 있다.

②운영농협은 중소·고령·여성·청년·귀농 등 취약농가 육성 및 해당 상품 취급 확대를 위해 노력하여야 한다.

제5장 직매장 운영

제15조(판매가격 결정) ①직매장 상품의 가격은 도·소매 시세를 참조하여 출하 농업인이 자율적으로 적절하게 책정한다.

②운영농협은 출하 농업인이 가격 결정 시 참고할 수 있도록 해당 품목의 도매시장 시세 및 인근 소매 매장가격 등의 정보를 제공할 수 있다.

③운영농협은 출하 농업인이 정한 상품 가격을 수시로 점검하고 적정하지 않다고 판단되는 경우에는 해당 농업인에게 상품 가격 조정을 지도하고 농업인은 운영농협의 지도에 따른다.

제16조(판매대금 정산) ①운영농협은 판매 대금에서 출하 수수료를 차감한 금액을 출하 농업인 명의의 통장에 입금하여야 한다.

②판매대금은 판매 익일로부터 10일 이내 지정된 일자에 정기적으로 정산한다.

제17조(출하 수수료) ①운영농협은 농업인 교육, 정산시스템 운영, 홍보 등 직매장 운영과 활성화를 위해 출하 농업인으로부터 소정의 수수료를 받을 수 있으며 물류 및 진열 회수를 대행하는 경우에는 수수료를 달리할 수 있다.

②출하 수수료율은 출하 농업인 등의 의견을 참고하여 운영농협이 자율적으로 정한다. 다만, 출하 농업인에 대한 교육 등을 통해 수수료 부과에 대하여 충분히 이해시켜 민원 등의 발생이 없게 한다.

제18조(생산자 정보 제공) ①운영농협은 출하 농업인으로부터 개인정보 수집·이용·제공 동의서를 제출받은 후 소비자 및 관련 기관에 해당 상품 출하 농업인에 대한 정보를 제공하여야 한다.

②운영농협은 출하 농업인 성명, 생산지, 생산일자, 연락처 등의 정보를 소비자가 인지할 수 있도록 상품에 표시하여야 하며, 필요에 따라 쉽게 인지할 수 있는 장소에 게시하여야 한다. 다만, 타 지역 상품은 생산지 등의 생산자 정보를 최대한 표시하고 생산 정보 표시가 불가능한 일부 가공식품 등은 인허가 및 신고한 제조 판매 정보로 대신할 수 있다.

제6장 직매장 유형별 운영

제19조(혼합매장) ①혼합매장은 안내 표시판, 바닥 구분선 등으로 다른 판매장과 명확히 구분되어야 하며 구분된 구역 내에는 로컬푸드 외의 상품을 함께 진열·판매하여서는 안된다.

②혼합매장은 직매장 외부간판 설치 시 소비자에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 농협하나로마트 등 판매장 간판과 병행하여 설치하여야 한다.

③혼합매장의 외부간판 설치시 로컬푸드 판매면적이 병행 운영되는 판매장 면적보다 크지 않은 경우에는 로컬푸드 간판이 크기와 배열에서 판매장의 간판보다 우선하여서는 안되며, 세부 운영기준은 소관부서의 지도에 따른다.

④혼합매장 운영농협은 병행 운영되는 판매장의 상품과 로컬푸드 상품의 경합시 로컬푸드 상품이 우선 판매되도록 노력하여야 한다.

제20조(복합문화센터) ①복합문화센터는 센터 내 농산물 판매구역의 형태에 따라 "제8조제②항"의 독립매장 운영 및 "제19조"의 혼합매장 운영 관련 준칙을 따른다.

②농가레스토랑, 카페 등을 운영 시에는 지역 농산물 및 직매장 취급상품을 식재료로 우선 사용하여야 한다.

제21조(코너형 매장) ①코너형 매장을 운영하는 주관 직매장은 농업인의 당일 출하 농산물을 코너 설치 영업점 등에 당일 배송, 진열 및 잔품수거를 대행할 수 있다.

②코너형 매장에서 발생한 잔품에 대한 처리는 출하 농업인의 책임으로 한다.

제22조(공동작업장 설치) 운영농협은 농업인의 상품 출하에 필요한 공동작업장을 설치하고 포장, 바코드 부착 등 상품화에 필요한 장비 및 편의시설을 구비하여야 한다.

제7장 품질·안전성 관리

제23조(품질·안전성 관리) ①직매장에서 취급하는 상품은 품질에 대한 엄격한 심사를 거쳐 판매하도록 하고"농식품안전관리준칙"을 준용하여 관리하며, 운영농협은 취급 상품에 대하여 특히 다음의 점검사항에 주의하여 품질, 안전성 및 원산지 표시관리 상태를 확인하여야 한다.

1. 소비기한 및 표시사항
2. 식품위생 및 식품안전 준수 여부

3. 식품위생법상 표시사항
4. 농산물 원산지 표시
5. 잔류농약검사 성적서
6. 식품안전관리 인증(HACCP) <필요시>
7. 제조 가공업체 현지 점검(필요시) 등

②다음의 인증을 받은 농산물은 잔류농약 검사를 생략할 수 있다.

1. 농산물우수관리(GAP)
2. 친환경농산물
3. 지자체농산물품질인증 등

③특히, 농산물은 정기적으로 잔류농약검사를 실시하여야 한다.

제24조(관련규정 준수) 운영농협은 출하 농업인 등에 대하여 품질·안전성 관리 교육을 실시하여야 하며 관련 법규 및 농협경제지주 농산물 품질관리 소관 부서 등 관련 부서의 업무 지도사항을 준수하여야 한다.

제8장 운영 지도와 제재

제25조(지도·점검 및 운영 실태조사) ①농협경제지주 소관부서의 장은 "제6조"의 기준을 충족하고 "제4조"에 따라 운영되는 직매장에 한하여 로컬푸드 CI(Corporate Identity) 사용 허용 및 자금 지원을 할 수 있다.

②농협경제지주 소관부서는 매년 직매장 운영 실태를 조사하여 직매장이 운영 준칙에 맞게 운영되고 있는지 점검하고 효율적으로 운영될 수 있도록 지도·감독 하여야 한다.

③운영농협은 관련 법률에 의거 정부의 지도에 따라 직매장 운영 실태조사를 하여 농협경제지주 소관부서가 지정한 기한 내에 제출하여야 한다.

④농협경제지주 소관부서 및 지역본부는 직매장 운영 준칙 준수여부 확인을 위해 담당자를 지정하고 [별표]에 따라 직매장 현지 지도·점검을 실시하여야 한다.

⑤운영농협은 반기 1회 이상 직매장이 이 준칙에 따라 적합하게 운영되고 있는지 [별표]를 참고하여 자체적으로 점검하여야 한다.

제26조(출하 농업인 등에 대한 제재) 운영농협은 이 준칙을 위배하거나 출하약정을 이행하지 아니한 출하 농업인 등에 대하여 경고, 출하정지, 제명 등의 단계별 제재 기준을 마련하고 시행하여야 한다.

제27조(운영농협에 대한 제재) ①농협경제지주 소관부서의 장은 이 준칙을 위배

하거나 기타 농협의 공신력을 실추시킨 운영농협에 대하여 필요한 제재를 할 수 있다.

②농협경제지주(중앙본부, 지역본부)는 직매장의 운영에 있어 이 준칙의 위배가 발견될 시에는 현장에서 즉각 시정 조치하고 1년 내 동일사항 위배 적발 시 단계별 제재(1차 서면경고, 2차 자금 등 지원 중단, 3차 로컬푸드 CI 사용 금지)를 실시할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나라도 해당하는 사항이 발생하는 경우 즉시 자금 등 지원을 중단하고 로컬푸드 CI 사용 금지 조치를 취한다.

1. 수입농산물 판매
2. 시장 유통 농산물을 로컬푸드로 취급하여 판매
3. 제25조 제④항에 의한 점검 결과가 총점 기준 50점 미만

부 칙

이 준칙은 2024년 1월 15일부터 시행한다.

[별표]

직매장 사후관리 점검표

점검 개요									
점검일자				점검자					
면담자		직위 :	성명 :	연락처 :					
사업장 현황									
농협명				직매장명					
직매장주소									
개장일		매장형태	독립매장 / 혼합매장 / 복합문화센터 / 코너						
시설현황		직매장 면적(작업장 제외)		전체 판매장 면적(혼합매장의 경우)					
		_____㎡		_____㎡					
운영인력		명 (정규 _____명, 비정규 _____명)							
참여농가		_____명	출하회 회원수	_____명					
직매장 매출액		_____백만원(00년 말)	취급 품목 수	_____개					
주요 특징									
추가점포 개설계획, 소비자교류 등 차별화 사례, 온라인쇼핑몰 운영현황 등									
필수점검사항									
항목		점검 기준	배점	점검 결과					
				매우 우수 100%	우수 80%	보통 60%	미흡 40%	매우 미흡 20%	
시설	설치 유형	✓ (독립매장) 로컬푸드 판매장이 층이나, 별도 건물로 독립되어 있는가?	10	구분					미비
		✓ (혼합매장) 로컬푸드 판매구역이 바닥선, 벽체등으로 확실히 구분지어져 있는가?							
	외부 간판	✓ 로컬푸드 외부간판은 적정한가? - 미흡 : 마트와의 판매면적 비율 대비 과 대설치	5	적정					미 흡
	공동 작업장	✓ 공동작업장과 작업장 내 상품화에 필요한 시설이 마련되어 있는가?	5	존재					부 재
시설요건 전체에 대한 점검의견 기재									

필수점검사항								
항 목		점검 기준	배 점	점검 결과				
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
				100%	80%	60%	40%	20%
취급 품목	직접 경작여부	✓ 출하 농업인의 직접 경작여부가 관련 증빙 등을 통해 확인되었는가?	10	확인				미비
	품질인증	✓ GAP, 친환경, 지역인증 등 인증농산물 취급에 노력하며 인증정보가 잘 관리되고 있는가?	5					
취급품목 전체에 대한 점검의견 기재								
매장 운영	출하 농업인 관리	✓ 약정 농업인만 출하하며 개인정보수집이용 동의 등 필요서류를 구비하였는가?	10					
		✓ 출하 농업인이 가격결정, 진열, 재고관리를 직접 수행하고 있는가?	10					
		✓ 신규 및 보수 교육은 적절하게 이루어지고 있는가?	5					
		✓ 준칙 및 안전성관리 위반농가에 대해 제재기준을 마련하여 시행하고 있는가?	5					
	가격 및 수수료	✓ 출하 농업인 가격결정 참고자료를 비치하고 있으며 결정된 상품가격의 적절성을 지도하는가?	5					
		✓ 고정된 수수료가 출하자에게 출하약정 등의 형태로 명확하게 고지되어 준수되고 있는가?	5					
	대금정산	✓ 판매 대금은 판매 익일로부터 10일 이내 지정된 일자에 정기적으로 정산되고 있는가?	5					
	진열기한	✓ 1일 유통을 원칙으로 부류별 진열기한 기준을 운영하고 있으며 이를 준수하고 있는가?	5					
	전산관리	✓ 출하 농업인 및 판매상품이 모두 로컬푸드 전산으로 등록·관리되어 있는가?	5					
	품질 안전 관리	✓ 정기적으로 잔류농약검사를 시행하거나 품질 인증을 통해 농산물의 안전성을 확인하는가?	5					
✓ 가공식품의 행정 신고·허가 여부 및 상품의 표시사항이 명확한가?		5						
매장운영 전체에 대한 점검의견 기재								
점수 계			100					
필수 준수사항(즉각시정 및 제재 조치대상)								
수입농산물 판매 여부		시장 유통농산물 판매 여부		점검표상 총점 미흡				
로컬푸드구역내 수입농산물 판매 적발 시 즉각 시정 및 제재조치		시장유통 일반 농산물을 로컬푸드로 속여 판매시 출하자 및 농협 즉각 제재		총점이 50점 미만으로 다수 항목에서 미흡 시 즉각 시정을 통한 내실화 시행 및 제재 조치				

매취판매사업 리스크관리준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6332)

[2014. 8. 5. 제정]
[2015.10. 1. 개정]
[2017. 1. 1. 개정]

매
취
판
매
사
업
리
스
크
관
리
준
칙
(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 경제사업규정 제24조 및 제62조의 규정에 따라 본 조합이 매취하여 일반판매 및 가공판매를 실시함에 있어 발생할 수 있는 위험요소를 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 판매사업의 건전성과 안전성을 도모함을 목적으로 한다.(2015.10.1. 개정)

제2조(적용범위) 이 준칙은 매취판매 전반을 대상으로 한다. 위험요소는 농산물 매입량, 매입가격, 판매가격, 거래처, 저장 등으로 구분한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "매취"란 조합의 책임하에 농산물을 매입하는 것을 말한다.
2. "리스크"란 매취한 농산물을 판매하는 과정에서 발생하는 손실 위험을 말한다.
3. "매입량리스크"란 농산물 매입량이 적거나 많음에 따라 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
4. "매입가격리스크"란 농산물의 매입가격이 높아서 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
5. "판매가격리스크"란 농산물의 판매가격이 원가이하로 형성됨에 따라 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
6. "거래처리스크"란 농산물 매입처, 매출처의 변동, 편중에 따라 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
7. "저장리스크"란 농산물을 저장함으로써 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.

제4조(기본원칙) 리스크관리의 기본원칙은 다음과 같다.

1. 리스크 허용한도를 설정하여 과도한 리스크의 발생을 통제한다.

2. 리스크 허용한도는 리스크별로 설정, 관리한다.

3. <삭제>(2015.10.1. 삭제)

제5조(리스크 관리 절차) ①리스크관리는 다음 각 호의 절차에 의한다.

1. 리스크 인식 : 조합 및 조합원의 손익에 영향을 미치는 농산물 생산 및 유통에 관한 리스크를 파악 분석한다.
2. 리스크의 측정·평가 : 정부의 정책, 중앙회 사업계획, 자체 사업계획, 농산물 생산 및 유통 동향 등을 이용하여 미래의 상황 변화로 인하여 손익이 어떠한 형태, 크기로 변화하는지 측정하고 그 결과의 적정성을 평가한다.(2015.10.1. 개정)
3. 리스크 제거 수단 모색 : 정부 정책 변화, 농산물 생산 및 유통 환경 변화 등을 분석하여 손실을 피해갈 수 있는 수단을 마련한다.
4. 리스크 관리 수단 실행 : 리스크관리 방침에 따라 사업 단계별로 실행한다.
5. 리스크 관리 수단 이행 평가 : 설정된 리스크 관리 수단을 사업 단계별로 이행하는지 상시 평가한다.

②제1항의 리스크 관리는 사업단계별로 지속적으로 이루어져야 한다.

제2장 리스크관리조직

제6조(리스크관리조직) ①사업계획서 상에 농산물 매입액이 10억원 이상 품목이 있는 경우에는 리스크관리조직을 설치한다.

②이사회는 리스크관리에 관한 정책 및 전략의 승인 등 리스크관리에 필요한 주요 사항을 심의·의결한다.

③리스크관리에 관한 이사회의 승인·결정사항을 효율적으로 이행하기 위하여 리스크관리위원회(이하 "위원회"라 한다), 리스크관리팀을 설치하여야 한다. 다만 리스크관리조직은 사업조직과 별도로 설치, 비상설조직으로 운영한다.(2015.10.1. 개정)

④리스크관리팀의 구성은 기획관리, 경제, 지도, 금융부문별 각1인 이상으로 하며 팀장은 위원장이 임명한다. 다만 경제와 지도 업무를 겸직할 경우 경제·지도부문 1인으로 할 수 있다.(2015.10.1. 신설)

⑤리스크관리팀은 다음 각 호의 업무를 수행한다.(2015.10.1. 개정)

1. 매취사업 리스크관리업무의 기획·통할·조정
2. 리스크 측정 및 대응전략 수립
3. 보고서 작성 등 위원회 운영을 위한 실무처리

4. 위원회 심의·의결사항의 이행 여부 및 이행의 적정성 평가
5. 기타 위원회에서 위임한 사항

제7조(리스크관리의 실행과 보고) ①위원회에서 의결 또는 지시한 사항에 대하여 판매사업 담당자는 각 품목별로 세부적인 계획을 수립·실행하며 매분기 1회 이상 또는 수시로 추진·관리 사항을 리스크관리팀에 보고하여야 한다.

②각 품목 담당자는 리스크관리 이행 상황의 보고, 각종 보고서의 작성 등 리스크관리팀에서 업무협조를 요구한 경우에 이에 적극 협조하여야 한다.

③각 품목 담당자는 업무수행 중 리스크관리에 영향을 미치는 사안이 발생할 경우 그 원인을 리스크관리팀에 통보하여야 한다. 이 경우 리스크관리팀은 즉시 위원회의 장에게 보고하여 그에 상응하는 조치를 취하여야 한다.

④리스크관리팀은 품목별 사업기간 중 리스크관리 현황을 위원회 소집 이전에 위원회에 보고하여야 한다.(2015.10.1. 개정)

제3장 매취판매사업 리스크관리위원회 (2017.1.1. 개정)

제8조(구성) ①위원회는 상임이사(상임이사가 없는 경우는 전무로 한다. 이하 같음), 조합원인 이사를 포함한 이사 1인 이상, 간부직원 및 사무소장 인원 수의 1/2 이상으로 구성하되 기획담당 간부직원은 반드시 포함하고 필요한 경우 외부 전문가 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.(2015.10.1. 개정)

②이사인 위원은 이사회에서 호선하고, 직원과 외부 전문가인 위원은 상임이사의 추천을 받아 조합장이 임명한다.(2015.10.1. 개정)

③외부전문가는 다음 각 호중 1에 해당하는 자로 한다.

1. 경매사
2. 농협경제지주회사 및 그 자회사의 유통센터 농산물 구매 담당자(2017.1.1. 개정)

④위원장은 상임이사로 하며 위원장이 부재중이거나 사고로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원회에서 정한 자가 그 직무를 대행하며 직무대행 순서는 위원회 설치시 정한다.(2015.10.1. 개정)

⑤간사는 리스크관리팀장이 담당하며 회의의 준비, 심의사항의 준비, 심의사항의 정리, 회의록의 작성, 기타 제반 사무를 처리한다.

⑥위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 이해관계인을 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제9조(심의·의결사항) ①위원회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 리스크 관리 및 대응전략 수립에 관한 사항
2. 농산물 매입자금의 조달에 관한 사항
3. 농산물 매입 수량, 단가, 금액에 관한 사항
4. 동일 조합원당 농산물 매입 한도
5. 동일 거래처당 농산물 매출 한도
6. 장기 저장 농산물의 매입 및 처분에 관한 사항
7. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

②제1항의 심의사항이 법령 등 외규에 의하여 결정될 때에는 심의사항에서 제외한다.

③위원회는 심의·의결한 사항에 대해 위원장 및 위원이 기명날인 한 의사록을 작성하여야 한다.

제10조(회의·소집) ①위원회는 해당 농산물 매입 이전에 개최함을 원칙으로 하되 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시로 소집할 수 있다.(2015.10.1. 개정)

②회의를 소집할 때에는 회의안건을 회의개최 3일전까지 위원에게 통지하여야 한다. 다만 긴급한 경우에는 그러하지 아니한다.

제11조(의결) 위원회는 재적위원 3분의 2이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만 회의소집이 불가능하다고 판단되는 경우에는 서면결의 방법으로 의결할 수 있다.

제12조(의결사항처리) 위원회에서 심의의결된 사항은 이사회에 보고하여야 하며 해당 사업부문에서 시행한다.

부 칙 (2014.8.8.)

①(시행일) 이 준칙은 2014년 8월 8일부터 시행한다.

부 칙 (2015.10.1.)

①(시행일) 이 준칙은 2015년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2017.1.1.)

①(시행일) 이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

미곡종합처리장 운영준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제지주 양곡부(T:6290)

[2003. 9. 1. 제정
2005. 9. 13. 개정
2020. 1. 16. 개정]

제1편 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 농협의 미곡종합처리장 운영에 관한 사항을 규정함으로써 동 사업의 원활한 수행과 경영합리화를 기함을 목적으로 한다.

(2020.1.16. 개정)

제2조(적용범위) 미곡종합처리장 운영에 관하여 따로 정한 것 외에는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "미곡종합처리장"(이하 RPC라 한다)이라 함은 수확된 원료벼를 산물(散物) 형태로 건조·저장·가공·포장 등 제 작업을 기계적으로 일괄 처리하여 판매까지 담당하는 시설을 말한다.
2. "연합미곡종합처리장"(이하 연합RPC이라 한다)이라 함은 2 이상의 농협이 공동투자하여 설치한 미곡종합처리장을 말한다.(2020.1.16. 개정)
3. "도정공장"이라 함은 RPC를 제외하고 벼를 가공하는 시설을 말한다.
(2020.1.16. 신설)
4. "산물(散物)벼"라 함은 논에 콤바인 등의 수확기로 수확·탈곡하여 포장되지 않은 상태의 물벼 또는 건조된 벼를 말한다. (2020.1.16. 개정)
5. "물벼"라 함은 소정의 건조과정을 거쳐야 가공이 가능한 벼를 말한다
(2020.1.16. 개정)
6. "도정수율"이라 함은 투입된 벼의 무게에 대비해 생산된 백미무게의 백분율 값을 말한다. (2020.1.16. 신설)

제4조(명칭) ①RPC의 명칭은 ○○○농협 미곡종합처리장으로 한다.

(2020.1.16. 개정)

②연합RPC의 명칭은 ○○○농협 연합미국종합처리장 또는 ○○○연합농협 미국종합처리장으로 한다.(2020.1.16. 개정)

제5조(화재보험) RPC의 시설물, 저장원료곡 및 제품에 대하여는 화재보험(풍수해 특약 포함) 또는 재산종합보험에 가입한다.(2020.1.16. 개정)

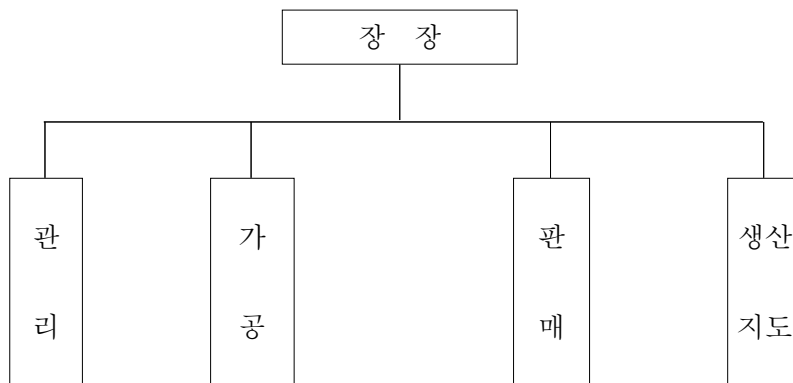
제6조(시설관리) RPC의 시설물은 고정자산 관련 제규정을 준용한다.
(2020.1.16. 개정)

제7조(관리자의 직무) 관리자는 RPC를 운영 관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 그 책임을 진다.(2020.1.16. 신설)

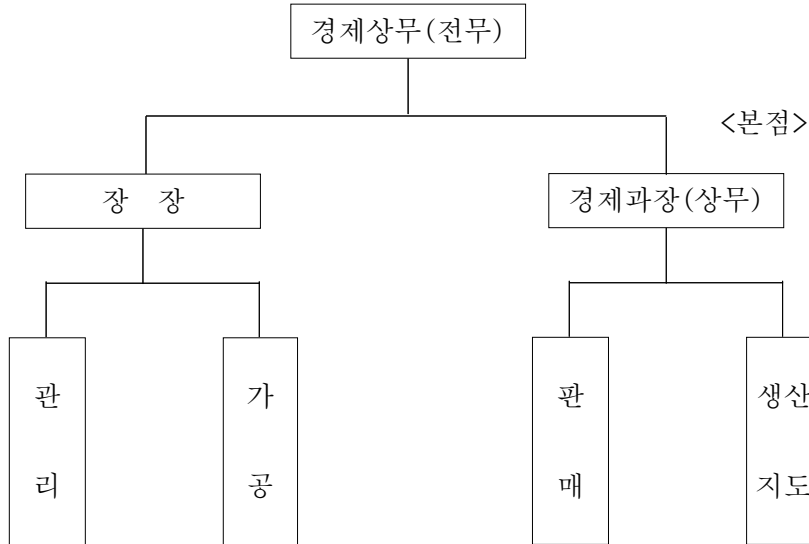
제2장 운영조직

제8조(운영조직 편성) RPC의 효율적인 운영을 위하여 직제규정에 불구하고 다음과 같이 별도의 운영조직을 편성·운영한다. (2020.1.16. 개정)

[I 형]



[Ⅱ형]



제9조(RPC운영위원회) ①본 농협에는 RPC의 효율적인 운영을 위하여 RPC운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 둘 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②위원회는 조합장을 위원장으로 하고, ○인 이내의 위원으로 구성한다.

③위원은 다음 각 호의 자로 한다.

1. 생산농가 대표
2. 행정기관(시·군청, 농업기술센터, 국립농산물품질관리원출장소 등) 담당자
3. RPC 운영농협 임직원(2020.1.16. 개정)

제10조(운영위원회의 기능) 운영위원회는 다음과 같은 사항을 협의한다.

1. 취급품종(장려품종) 및 취급물량 협의
2. 연간 가동계획 및 이용수수료 협의
3. 소요자금 조달 및 운용방법 협의
4. 농가별 매입가격 협의
5. 쌀작목반 및 이용농가에 대한 지원방법 협의
6. 그 밖의 RPC운영에 필요한 사항 협의(2020.1.16. 개정)

제3장 사업운영 (2020.1.16. 개정)

제11조(운영원칙) ①RPC는 본 농협이 직영함을 원칙으로 한다.(2020.1.16. 개정)

②RPC는 하나의 독립회계단위로 운영하고 본점의 회계와 구분하여야 한다.
(2020.1.16. 개정)

제12조(사업원칙) ①수탁사업을 원칙으로 하되, 지역여건·생산농가의 참여도를
감안하여 매취사업을 할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②수탁사업의 범위는 쌀작목반 등 생산농가로부터 위탁받은 물량에 대하여
건조·저장·가공·판매까지 포함한다.(2020.1.16. 개정)

제13조(도정수율) 매취사업에서 도정수율은 동일 및 인접 시군 RPC의 평균에
근접하도록 노력하여야 한다.(2020.1.16. 개정)

제14조(운영자금) 정부(지방자치단체를 포함한다) 또는 중앙회(경제지주 포
함)에서 지원되는 운영자금은 본점에서 차입하여 당일자로 RPC에 전금하
여야 한다. (2020.1.16. 개정)

제15조(이용수수료) ①공정별 이용수수료는 가공 실비와 지역실정 등을 감안하여
본 농협의 이사회에서 정하되, 운영위원회가 있을 경우 운영위원회를 거쳐 이
사회에서 정한다.(2020.1.16. 개정)

②이용수수료는 현금이나 현물로 받을 수 있다.

제16조(기록관리) ①RPC를 운영·관리하는 자(이하 "관리자"라 한다)는 제품의
생산·판매 기계설비 등 운영관리에 필요한 제반 상황을 기록·관리하여 침수,
도난 및 곡온 변화에 의한 변질 등과 안전사고에 대비하여야 한다.
(2020.1.16. 개정)

②제반 기계설비 및 운영관리에 필요한 항목들은 자체적으로 별도의 관리양
식에 기록 관리한다.(2020.1.16. 개정)

제4장 연합미곡종합처리장 운영

제17조(사업원칙) ①연합RPC의 사업은 연합RPC를 주관하는 농협(이하 "관리
농협"이라 한다)이 연합RPC 사업에 공동투자한 농협(이하 "참여농협"이라
한다)과 협의하여 운영한다.(2020.1.16. 개정)

②제1항의 규정에 불구하고 매취사업은 관리농협의 책임하에 원료곡을 매입하여

건조·저장·가공하여 RPC에서 판매하되 참여농협에 판매 위탁할 수 있으며, 참여농협 판매농가의 판매위탁 물량은 해당농협에서 수탁받아 RPC에서 가공할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

제18조(사업실적) RPC의 사업실적은 관리농협의 사업실적에 귀속함을 원칙으로 한다.(2020.1.16. 개정)

제19조(연합RPC운영협의회 설치) ①RPC의 효율적인 운영을 위하여 연합RPC 운영협의회를 둘 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②연합RPC운영협의회의 운영방법은 중앙회의 「회원조합지도·지원규정」에 의한다.(2020.1.16. 개정)

③연합RPC의 경우 제9조에 준하는 운영위원회를 별도 구성하거나 연합RPC 운영협의회에서 제10조의 기능을 수행할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

제20조(운영자금) 정부(지방자치단체 포함) 또는 중앙회(경제지주 포함)에서 지원되는 운영자금은 관리농협 주관으로 차입하여 운용하는 것을 원칙으로 하며, 투자비율 등에 따라 참여농협별로 자금을 차입하는 경우에는 차입당 일자로 관리농협에 전금한다.(2020.1.16. 개정)

제5장 원료곡 확보 (2020.1.16. 개정)

제21조(조직 및 계약재배) ①고품질쌀 생산을 위해 RPC와 연계한 쌀작목반을 조직·운영한다.

②쌀작목반을 중심으로 지역 특성에 맞는 품종의 계약재배를 추진한다.
(2020.1.16. 신설)

제22조(원료곡 확보) ①원료곡은 생산농가로부터 직접 매입함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 다른 농협, 중앙회(경제지주 포함) 또는 정부(지방자치단체 포함)로부터 매입할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②양질의 벼를 확보하기 위하여 사전에 생산농가에 수확, 건조 등에 관한 지도를 실시할 수 있다.

제23조(원료곡의 검수) ①원료곡 매입시에는 원료곡의 산지, 품종을 확인하고, 육안으로 품위상태(변색, 변질여부 등)등을 검사 후 인수하여야 한다.

(2020.1.16. 개정)

②검사단위별로 벼를 RPC에 투입하여 원료조선키로 정선한 후 소정의 처리

절차에 따라 시료를 채취하여 검사한다.(2020.1.16. 개정)

제6장 품질 및 재고 관리

제24조(품질관리) ①원료곡에 대한 품위검사 후 출력된 검사결과표 및 검사성적부는 순서대로 보관·관리한다.

②제품의 품질관리를 위하여 제품 포장 전 품위검사를 엄격히 실시하고, 불합격품은 재정선한다.

제25조(재고조사) ①재고조사는 조합장 또는 상임이사가 따로 지정하는 직원이 분기 1회 이상 실시하되, 그중 연 2회 이상은 RPC 근무자 이외의 직원이 실시하여야 한다.(2020.1.16. 개정)

②재고조사자는 장부상 수량과 실제 수량을 대조확인하여 재고조사표를 작성하고 조사결과를 조합장 또는 상임이사에게 보고하여야 한다.

③저장중인 벼가 감모 등으로 인하여 재고부족분이 발생하였을 경우 제26조에서 정한 인정감모율 한도내인 경우에는 감모처리한다. 다만, 인정감모율을 초과한 경우라도 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하였음에도 불구하고 발생한 부족물량과 천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족물량은 이사회 의결을 받아 손실처리 할 수 있다.

제26조(인정감모율) 벼를 저장하는 중 발생하는 인정감모율은 연간 평균재고물량의 〇〇%로 한다.

다만, 야적물량에 대한 인정감모율은 연간 평균 야적물량의 〇〇%로 한다.

[비고] 인정감모율은 이사회에서 정하는 바에 따른다.

제27조(소포장쌀 중량) ①소포장쌀을 생산하는 때에 감모가 예상되는 쌀은 유통감모량을 감안하여 적정 첨가량을 적용하여 유통과정에서 표시중량이 미달되지 않도록 하여야 한다.

②제1항의 실제 첨가량 해당액은 원가에 포함한다.

제7장 판 매 (2019.12.31. 개정)

제28조(출하) 생산된 제품은 규격출하를 원칙으로 하고, 부가가치 제고를 위하여 소포장 규격에 중점을 두어 출하한다.(2020.1.16. 개정)

제29조(판매가격 결정) 제품의 공급가격은 제조원가, 적정수익률, 경쟁업체의 판매가격 및 시장상황을 감안하여 관리자가 정할 수 있다.(2020.1.16. 신설)

제30조(판매방법) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 판매활성화를 목적으로 채권보전에 지장이 없는 범위 안에서 외상판매를 할 수 있다.

(2020.1.16. 개정)

②외상판매 시에는 『경제사업채권관리업무준칙』 및 『경제사업채권관리업무방법』을 적용하여 처리한다.(2020.1.16. 신설)

제31조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업 규정, 여신 및 채권관리 관련 제규정을 준용한다.

(2020.1.16. 신설)

제8장 사고예방 및 시설안전관리

제32조(사고예방) 관리자는 각종사고예방을 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여 사고방지에 만전을 기하여야 한다.

1. RPC 내외의 왕겨, 먼지, 유류 등 인화물질 방치를 엄금하고 소정의 소방 시설 및 기구를 확보 비치하여야 한다.
2. 가동중에는 시설내 위험물이나 불필요한 물건을 반입하는 것을 금지하고 조업자 외에는 입장하지 않도록 한다.
3. RPC 옥외에 흡연장소를 별도로 지정하고 RPC 내부에서는 항상 금연한다.
4. 그 밖에 법령과 행정지시에 의한 제반사항을 이행하여 각종사고 방지에 만전을 기한다.

제33조(시설안전관리) 시설운전자는 다음 각 호의 사항을 준수하여 효율적인 가동이 되도록 하여야 한다.

1. 시설가동 전에는 각 기계의 점검, 정비, 조정 및 수리를 면밀히 실시한다.
2. 시설의 고장발생을 대비하여 긴급 보수체계 구성 및 연락망을 작성 비치한다.

제34조(시설사후관리) RPC 설치완료 후 하자 보수기간 내에는 시공업체로 하여금 정기점검 및 하자에 대한 보수를 실시하도록 하고 그 후에는 본 농협과 시공회사간 상호협정에 의한 위탁관리체계를 구축한다.(2020.1.16. 개정)

제9장 도정공장

제35조(준용) 도정공장에 관하여는 제1조부터 제34조까지의 규정을 준용한다.
(2020.1.16. 개정)

부 칙 (2003.9.1. 제정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2003년 9월 1일부터 시행한다.
②(다른 준칙의 폐지) 다음 각 호의 준칙은 이를 폐지한다.
1. 미곡종합RPC운영준칙(모범안)
 2. 도정공장운영준칙(모범안)

부 칙 (2005.9.13. 개정)

이 준칙은 2005년 9월 13일부터 시행한다.

부 칙 (2020.1.16. 개정)

이 준칙은 2020년 1월 16일부터 시행한다.

배합사료업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 축산사료자재부(T:8542)

[2002. 12. 24. 제정]
[2010. 7. 1. 개정]
[2012. 3. 1. 개정]
[2017. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합의 배합사료업무 취급에 관한 사항을 규정함으로써 배합사료 사업기반의 확충과 지도업무의 효율화를 통하여 양축 농가에 보다 원활한 배합사료 공급을 목적으로 한다.(2010.7.1. 개정)

제2조(적용범위) 조합의 배합사료취급업무는 법령, 정관, 규정 또는 다른 준칙에 따로 정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.(2010.7.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 항과 같다.

- ①"배합사료"라 함은 단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서 용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.(2017.1.1. 개정)
- ②"계통구매"라 함은 농협경제지주회사(중앙본부 및 지역본부)를 통하여 구매하는 것을 말한다.(2017.1.1. 개정)
- ③"자체구매"라 함은 농협경제지주회사(중앙본부 및 지역본부) 외의 계약처로부터 직접 구매하는 것을 말한다.(2017.1.1. 개정)
- ④"계통사료"라 함은 다음 각 호의 사료공장에서 제조·공급되는 배합사료를 말한다.
 1. 회원조합 사료공장
 2. 농협경제지주회사(자회사를 포함한다) 또는 회원조합이 전부 출자하여 운영되는 사료공장
 3. 농협경제지주회사(자회사를 포함한다)와 회원조합 또는 회원조합과 회원조합이 공동출자하여 운영되는 사료공장(2017.1.1. 개정)
- ⑤"일반사료"라 함은 "계통사료" 이외의 배합사료를 말한다.(2010.7.1. 신설)

⑥"양축농가"라 함은 배합사료를 이용하고자 하는 조합원 또는 준 조합원 등 실수요자를 말한다.(2010.7.1. 신설)

제2장 구 매

제4조(구매방법) ①배합사료는 계통구매를 원칙으로 한다. 다만, 조합의 특수한 여건으로 인해 자체구매 할 경우에는 자체 구매사유와 타당성 등을 검토한 후 제2항에 따라 처리한다.(2010.7.1. 신설)

②자체구매와 관련된 계약업무는 계약관련 제규정에 따라 다음과 같이 처리한다.(2010.7.1. 신설)

1. 자체구매는 당해 계약처와 구매 계약서를 작성하되, 계약서 작성이 어려운 경우에는 계약관련 제규정에서 정하는 바에 따라 계약서 작성을 생략할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
2. 자체 구매품목은 자체구매대장(경제통합시스템을 운용하는 경우에는 자체 구매 매입 전산내역으로 갈음할 수 있다)에 기록, 관리하여야 한다.(2017. 1.1. 개정)

제5조(인수도) ①조합은 배합사료 소요량을 공급요청서에 의하여 공장에 신청하고, 공장에서 발행한 거래명세표를 확인한 다음 검수 및 인수 여부를 결정한다.(2017.1.1. 일부삭제)

②인수도 조건은 공장문전상차도, 조합도착도, 농가도착도 등을 거래약정서에 명시하여 인수도상에 발생될 수 있는 사고에 대한 책임소재를 명확히 한다.

③계통구매를 통한 배합사료 구매시 제1항의 거래명세표 및 제2항의 인수도 조건 명시를 생략할 수 있다.(2010.7.1. 신설)

제3장 재고관리

제6조(배합사료 관리) ①보관이 필요한 사료는 자체 또는 위탁보관 하되 보관에 철저를 기하여야 한다.(2017.1.1. 신설)

②배합사료는 품목별로 구분하여 보관하고 창고에 보관대장(재고내역서)을 비치하여 품목별 입출고 상황을 조작시마다 기록·정리 한다.(2010.7.1. 개정)

③배합사료 출고는 선입선출제를 엄수하여 장기보관으로 인한 품질의 저하가 발생되지 않도록 유의한다.(2010.7.1. 개정)

④배합사료는 거래처별로 구분하여 기록(매입등록)하여야 하며, 판매(매출등록) 및 재고관리시 원장에 의하여 수시로 취급현황을 파악할 수 있도록 하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

⑤보관중인 배합사료는 손해보험에 가입한다. 다만, 화재우려가 없다고 판단되는 경우에는 이를 생략할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제7조(재고조사) ①보관중인 배합사료는 조합장(지소장)이 지정하는 직원이 재고조사를 실시한다.(2010.7.1. 개정)

②제1항에 의한 재고조사는 매 분기 1회 이상 실시하며, 장부상 재고와 실재고의 부합여부를 확인하고 재고조사표(재고실사등록)를 작성·비치한다.
(2010.7.1. 개정)

③배합사료취급에 따른 인정감모손은 전 재고조사 기준일 다음날부터 현 재고조사 기준일까지의 판매대금을 기준으로 0.2% 이내에서 처리한다.(2010.7.1. 개정)

제8조(사고처리) ①배합사료 검수중 부패, 변질 등으로 판매가 불가능하거나 부족량이 발생한 경우에는 즉시 해당 거래처에 동 사실을 알리고 사고조서를 작성 하여야 한다.(2010.7.1. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 사고처리하는 경우, 사고품의 변상은 사고당시의 시가변상을 원칙으로 한다. 다만, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다.

제4장 판 매

제9조(공급대상) ①배합사료는 조합원에게 공급함을 원칙으로 하되 준조합원 등 실수요자에게 공급할 수 있다.

②배합사료 매출시 거래처가 영세울 적용대상에 해당하는지 확인 후 거래해야 한다.(2017.1.1. 신설)

제10조(거래유형) ①조합은 자금사정과 대금결제조건에 따라 거래유형을 다음과 같이 구분·운영한다.

1. "선수금거래"라 함은 배합사료 공급 전 납입한 선수금 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.
2. "현금거래"라 함은 거래당일 배합사료 대금 납입 후 납입금액 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.(2010.7.1. 단서삭제)
3. "외상거래"라 함은 약정한 외상거래한도 내에서 공급하고 외상기간 내에

상환하기로 약정하는 거래를 말한다.

②농산물상품권은 현금거래에 포함할 수 있으며, 거래인은 연체미수금을 보유한 상태에서 선수금거래 및 현금거래를 할 수 없다.

제11조(판매가격 결정) ①배합사료 판매가격은 구매원가에 제 조작비와 취급수수료, 판매시장 상황 등을 고려하여 조합장이 결정한다.(2010.7.1. 개정)

②대금결제 조건 또는 물량 이용실적에 따라 판매가격을 할인하여 공급할 수 있다. 이 경우 할인액(율)은 조합의 자금사정 및 금리 등을 고려하여 이사회 의결을 얻어 정한다.(2017.1.1. 개정)

③조합에서 판매하고 있는 배합사료의 가격을 쉽게 알아볼 수 있도록 판매장소 내에 게시판 등을 통해 표시하거나 게시한다.(2017.1.1. 신설)

제12조(외상매출) ①다음 각 호의 1에 해당하는 거래처에 대하여는 외상공급할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

1. 배합사료 연체대금이 없는 우수 거래인
2. 담보확보가 가능하거나 신용이 확실한 거래인
3. 정부, 지방자치단체, 정부투자기관
4. 기타 외상공급에 지장이 없다고 조합장이 인정하는 경우

②외상매출한도의 설정은 다음과 같이 한다.(2017.1.1. 개정)

1. 외상매출한도는 기본여신한도와 임시여신한도로 구분하여 운용한다.
2. 기본여신한도는 담보의 유무 및 결제수단 그리고 거래처의 신용상태에 따라 담보한도와 신용한도를 합하여 설정한다.

3. 임시여신한도는 다음 각 호의 경우에 설정하여 운용할 수 있다.

- 가. 자연재해 또는 가축 이동제한 등에 따른 출하지연 시
- 나. 가축전염병예방법 제1종 또는 제2종 가축전염병에 의한 일시적 또는 불가항력적인 사유로 기본여신한도 초과가 불가피한 경우
- 다. 기타 경제사업여신업무방법(예)에서 정하는 사항

③배합사료 사업 활성화를 위하여 필요한 경우 채권보전에 지장이 없는 범위 안에서 이사회 의결을 받아 공급일로부터 익익월말일까지 무이자로 공급할 수 있다. 다만, 사육특성(축종별 사육기간) 및 조합 여건 등을 감안하여 달리할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

④기타 여신한도설정 및 여신실행과 관련된 업무처리는 경제사업여신업무방법(예)을 따른다.(2017.1.1. 개정)

제13조(공급확인) ①배합사료를 공급하는 때에는 거래시마다 배합사료 인수도 확인서(거래명세표 등)를 받아야 한다.

②양축농가의 부재로 인하여 거래인감(서명을 포함한다)을 받을 수 없는 경

- 우에는 양축농가의 동의를 얻은 제3자로부터 대필 후 무인(서명을 포함한다)을 받는 것으로 갈음할 수 있다.(2010.7.1. 개정)
- 제14조(판촉활동 및 장려금등 지급) ①조합은 배합사료 공급확대를 위하여 양축농가를 위한 사양지도·기술강습회, 선진지 견학 및 모니터 요원을 지정·운영할 수 있다.(2010.7.1. 개정)
- ②조합은 배합사료 판매확대등 원할한 사업추진을 위하여 계약처로부터 수령한 특별장려금 등에 대해서는 사업계획 미 반영에도 불구하고 수취 금액 범위 내에서 양축농가에게 장려금으로 지급할 수 있다.(2010.7.1. 개정)
- 제15조(외상매출금 관리) ①조합의 구매담당자는 양축농가별 매출등록시마다 외상거래 한도잔액을 확인하여 한도초과 여부를 관리하여야 하며, 구매담당 책임자는 양축농가별 거래내역(매출내용과 약정내용)의 적정여부를 월1회 이상 확인·관리하여야 한다.(2010.7.1. 개정)
- ②매 거래건별 외상공급 후 외상매출금에 대한 이자는 무이자외상상환기일까지는 무이자로 하되, 기한내이자율 및 연체이자율은 경제사업규정(예)에서 정한 바에 따른다.(2017.1.1. 개정)
- ③연체이자부과는 해당 거래건의 배합사료 공급에 대해 적용하며 결제기일이 미도래한 배합사료 외상매출금 잔액은 연체이자를 부과하지 아니한다.(2010.7.1. 개정)
- ④연체채무자에 대하여는 신규 외상공급을 하지 않음을 원칙으로 한다. 다만, 연체채권 정상화를 위하여 채권확보 및 대금회수에 지장이 없다고 판단되는 경우에는 사무소장의 검토의견서를 첨부하여 예외로 취급할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
- 제16조(이수관) ①배합사료를 본소와 지소간 또는 지소 상호간에 이수관을 실시할 경우 이관단가는 이관사무소 원장단가를 기준으로 한다.(2010.7.1. 신설)
- ②이수관에 따른 조작제비는 이수관을 희망한 사무소가 부담함을 원칙으로 하되, 이수관 사무소간 협의 조정할 수 있다.(2010.7.1. 신설)
- 제17조(준용규정) 이 준칙에서 정하지 아니한 내용에 대해서는 경제 사업규정(예), 경제사업채권관리업무준칙(예) 및 경제사업여신업무방법(예)를 따른다.(2010.7.1. 개정)

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2002년 12월 24일부터 시행한다.

경제부문

②(경과조치) 이 준칙 시행일 이전 종전의 농축산자재외상공급업무취급준칙(예) 및 중앙회 지침, 지도문서에 따라 시행된 경우에는 종전 관련업무에 의하며 시행일 이후 신규약정(재약정 포함)분부터 적용된다.

부 칙

이 준칙은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

배합사료 제조공장 업무취급준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제지주 축산사료자재부(T:8542)

[2012. 1. 1 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합의 배합사료 제조공장(이하 "사료공장"이라 한다)의 배합사료 제조 및 업무운영에 관한 사항을 규정함으로써 원활한 운영과 경영의 합리화를 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 사료공장 업무취급에 관한 사항은 관계법령 및 다른 규정등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "배합사료"라 함은 단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서 용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.
2. "배합사료 제조공장"이라 함은 조합이 직접 소유하는 제조공장과 제3호의 연합사료 제조공장을 말한다.
3. "연합사료 제조공장"이라 함은 2개 이상의 조합이 출자하고 주관조합이 운영하는 사료공장을 말한다.
4. "관리자"라 함은 배합사료 공장을 운영, 관리하는 자로서 공장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
5. "위원회"라 함은 배합사료의 품질유지·증진을 위한 주요사항 협의 및 품질에 영향을 미치는 원·부재료의 사용에 관한 사료품질관리위원회를 말한다.
6. "품질검사"라 함은 배합사료의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관련 법령 등에서 정한 규격기준에 적합한가를 판정하는 것을 말한다.

제4조(관리자의 직무) 관리자는 사료공장을 운영 관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 그 책임을 진다.

제5조(화재보험의 가입) 사료공장의 고정자산 및 재고자산에 대해서는 화재보험에 가입하여야 한다.

제6조(적정재고의 유지) 관리자는 원재료 구매시장, 제품 판매시장, 사료공장의 생산 및 보관능력 등을 감안하여 적정수준의 원재료와 제품 재고가 항상 유

지되도록 하여야 한다.

제7조(재고조사 실시) ①사료공장의 재고재산에 대하여는 매월말 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대사하고 사고가 없는지를 확인하여 그 결과를 기록·비치한다.

②감모 등에 의하여 원재료 재고 부족분이 발생하였을 경우 제21조에서 정한 인정감모율 한도내인 경우에는 감모처리 한다. 다만, 인정감모율이 초과된 경우라도 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하였음에도 불구하고 발생한 부족물량과 천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족물량은 이사회 의결을 받아 손실처리할 수 있다.

제8조(사고처리) ①사료공장의 재고자산을 보관 또는 수송도중에 사고가 발생하였을 때에는 즉시 사고조서를 작성하여 그 책임한계를 명확히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 시가 변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다.

③사고 또는 손실처리에 따른 모든 비용은 제2항을 준용한다.

제2장 원재료 구입

제9조(원재료의 구매) 사료공장이 원재료를 구매하고자 할 때에는 『계약사무처리준칙』에서 정하는 바에 따라 이를 구매하여야 한다.

제10조(구매계약의 특례) 다음 각 호의 사유로 원자재를 구입할 때에는 수의계약으로 구매할 수 있다. 다만, 제4호부터 제6호까지의 사유로 원재료를 수의계약하고자 하는 경우에는 제27조에서 규정한 위원회의 승인을 얻어야 한다.

1. 중앙회가 출자한 자회사 또는 회원조합으로부터 구매하는 원재료
2. 시장가격이 독과점가격으로 형성되어 경쟁입찰에 붙일 수 없는 원재료
3. 가격폭등 등으로 품귀현상이 예견되어 구입이 시급하다고 관리자가 판단한 원재료. 다만, 구입시점의 최근 3개월간 월평균 사용량의 6배를 초과하여 구입할 수 없다.
4. 관계법령에 의한 소정의 허가를 받은 소량 첨가되는 단미·보조사료, 미량 첨가사료 및 동물 의약품으로서 성분이 독특함과 동시에 유일한 것
5. 일정기간 자체 또는 외부공인기관의 검수(검사)결과가 미리 정한 기준에 부합하는 것을 구매하는 경우
6. 원가관리 또는 제품 품질향상을 위하여 필요한 원재료

제11조(공동구매) 사료공장이 필요로 하는 원료 중 수입원료 또는 국내산 부원료에 대한 구매경쟁력이 저하될 경우, 중앙회 또는 중앙회가 출자한 자회사에 구매 의뢰하여 공동구매를 실시할 수 있다.

제12조(대금정산) 원재료 구매대금은 제14조에 의한 품질검사를 받은 다음 검수가 이상없이 완료된 후 정산한다.

제13조(선도금의 지급) 제10조에 따라 원재료를 구매하거나 또는 외국에서 수입·공급되는 원재료를 구입 할 때에는 선도금을 지급할 수 있다.

제14조(검사) ①원재료 품질검사는 관계법령에 따라 품질규격이 정하여진 경우에는 그에 의하며, 특별히 정하여지지 아니한 경우에는 관리자가 정한 품질규격에 따라 담당자의 경험적 방법에 의한 품질검사 또는 이화학적 검사에 합격된 것이 아니면 검수할 수 없다.

②제1항에도 불구하고 국가기관 및 공인 검사기관의 검사를 받은 원재료 또는 동물의약품의 경우에는 검사를 생략할 수 있다.

제15조(검수 및 보관) ①원재료 검수는 계약서 및 발주내용과 일치여부를 확인하여 정상품에 한하여 검수하여야 한다.

②원재료 보관은 사료공장내에 보관함을 원칙으로 하되, 보관시설이 부족할 경우에는 외부에 임차하여 보관할 수 있다.

제16조(품질분석) 원재료 품질관리상 필요하다고 인정될 때에는 타 분석기관에 품질 분석을 의뢰 할 수 있으며, 분석결과에 대한 비교나 평가가 필요한 경우에는 복수의 기관에 의뢰할 수 있다.

제3장 제 조

제17조(제품생산) ①관리자는 월별·분기별 판매계획을 수립·시행하여 원재료 수급관리에 만전을 기하여야 한다.

②제품은 종류별로 수요자의 기호, 시장상황, 수지예산, 판매시장의 추이 등을 감안하여 생산한다.

제18조(주문배합사료 생산) 제품의 수요자가 별도의 배합비율을 정하여 사료를 생산 공급하여 줄것을 요청한 경우에는 이를 생산·공급할 수 있다. 다만, 그 요청 내용을 검토하여 주문배합사료 생산공급이 불리하다고 판단되는 경우에는 그 뜻을 즉시 신청인에게 통보한다.

제19조(배합비율) 배합비율은 원재료비 변동, 원료별 영양성분 가치, 소비자 기호도, 수입원료 수급상황, 품질향상, 판매가격등을 고려하여 수시로 조정할 수 있다. 다만, 제품의 대량 수요자가 별도로 배합비율을 정하여 공급하여 줄 것을 요청하는 경우에는 그 정하는 방법에 의한다.

제20조(포장단량) 제품의 포장 및 단량은 제품의 특수성, 수요자의 기호 및 원가관리 등을 감안하여 결정한다.

제21조(제조감량 인정감모손) 원재료 보관 및 제조 과정에서 발생하는 제조감량은

공장등록증에 기재된 일 생산능력에 따라 다음 각 호의 인정감모율을 적용한다.

1. 100톤 이하 : 생산량의 0.51%
2. 100톤 초과 200톤 이하 : 생산량의 0.44%
3. 200톤 초과 300톤 이하 : 생산량의 0.41%
4. 300톤 초과 : 생산량의 0.28%

제4장 품질관리

제22조(품질검사) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 사료성분등록증 기준에 적합한지 품질검사를 실시하여야 한다.

②제1항의 품질검사는 자가 품질검사를 실시하되, 자가 품질검사가 불가한 항목은 사료검정 인정기관에 의뢰하여 실시한다.

제23조(사양시험과 제품개발) ①제품의 품질향상과 새로운 기술개발을 위하여 사양시험을 할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 실증사양시험이 필요한 경우에는 외부의 가축을 선정하여 운영할 수 있다.

제24조(품질관리) 배합사료의 제조, 설계, 품질평가, 관리기법, 사양지도 및 기타서비스 등 품질관리를 위한 전문지식의 습득과 적용을 위하여 해당분야의 전문가에게 자문이나 용역을 의뢰할 수 있다.

제5장 사료품질 관리위원회

제25조(위원회 설치) 관리자는 배합사료 품질유지·증진을 위하여 주요 사항 협의 및 품질에 지대한 영향을 미치는 원·부재료의 사용에 관한 협의를 위해 사료품질 관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치한다.

제26조(위원회 구성 및 운영) ①위원회는 위원장을 포함하여 부위원장, 간사, 위원등 5인 이상 8인 이내로 구성한다.

②위원장은 관리자로 하고, 부위원장은 생산 또는 총무부장, 간사는 품질관리 담당(책임)자, 위원은 각 업무 관련부서 담당(책임)자로 하며, 조합의 여건에 따라 외부전문가와 양축농가를 위원으로 추가 선임하여 운영할 수 있다.

③위원회는 5인 이상이 참석하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며 가부동수인 경우에는 부결로 처리한다. 위원장은 각 위원의 의사표현의 자유를 보장하기 위하여 표결은 무기명 비밀투표로 진행할 수 있다.

④심의안건이 경미하다고 위원장이 판단하는 경우 또는 다음 각 호의 긴급을

요하는 경우에는 서면으로 의결할 수 있다.

1. 악성 전염병 발생으로 인해 긴급히 품질보장이 필요할 경우
2. 배합사료 및 원재료의 급격한 변동이나 품질에 영향을 미치는 요인 발생시
3. 민원다발등 품질에 심각한 영향이 발생하여 즉각적인 품질보장 또는 처방이 필요한 경우 등

⑤기타 위원회의 운영에 관한 사항은 위원장이 결정한다.

제27조(위원회 기능) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 신규 원료사용에 관한 사항
2. 신제품의 개발·공급에 관한 사항
3. 기존원료의 사용중단 및 필요시 대체제 검토에 관한 사항
4. 기타 원가관리 및 품질관리 업무에 관한 중요사항

②다음 각 호의 경우에는 위원회 개최를 생략하고 관리자의 결재를 얻어 추진할 수 있다.

1. 제18조의 주문배합사료 생산과 관련된 원료사용에 관한 사항.
이 경우 주문자의 요구서로 갈음한다.
2. 계약갱신 시점에서 원료의 재사용에 관한 사항
3. 입찰대상 단미사료 신규사용 검토 사항
4. 계절적으로 사용하는 항 곰팡이제, 항 콕시듐제등 사용에 관한 사항
5. 기타 위원장이 위원회 개최가 필요없다고 판단하는 사항

제28조(의견청취) ①위원회는 의안을 심의함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 외부 전문가를 초청하여 의견을 청취할 수 있다.

②신규 원료의 사용검토시 공급 예정업체로부터 하여금 출석하여 제품의 특징 및 효능 등에 대하여 설명을 요구할 수 있다.

제29조(실증시험 사전검토) 품질관리 담당(책임)자는 신규원료(첨가제성 보조사료) 사용시 유효성 검증을 위해 업체로부터 실증시험 성적 등을 제출하게 하고 위원회 상정시 그 검토의견서를 제출한다.

제6장 판 매

제30조(공급대상) 배합사료는 조합원에게 공급함을 원칙으로 하되, 중앙회와 회원조합, 기타의 법인과 단체 및 실수요자 등을 대상으로 한다.

제31조(거래유형) ①조합은 자금사정과 대금결제조건에 따라 거래유형을 다음 각 호와 같이 구분·운영할 수 있으며, 세부운영은 조합의 판매방법에 따른다.

1. "선수금거래"라 함은 선 납입한 대금 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.

2. "현금거래"라 함은 거래당일 배합사료 대금 납입 후 납입금액 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.

3. "외상거래"라 함은 약정한 외상거래한도 내에서 공급하고 외상기간내에 상환하기로 약정하는 거래를 말한다.

②농산물상품권은 현금거래에 포함할 수 있으며, 거래인은 연체미수금을 보유한 상태에서 선수금거래 또는 현금거래를 할 수 없다.

제32조(판매가격 결정) 제품의 공급가격은 제조원가, 수지예산, 판매조건 및 시장상황등을 감안하여 『직무범위규정』의 전결기준에 따라 결정한다.

제33조(외상판매) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 배합사료 판매활성화를 위하여 필요한 경우 채권보전에 지장이 없는 범위안에서 일정기간 무이자로 외상판매할 수 있다.

②외상판매를 할 때에는 반드시 사전에 거래약정 및 채권보전조치를 취하여야 한다.

③외상판매에 따른 한도, 기간 등 필요한 사항은 『직무범위규정』의 전결기준에 따라 결정한다.

④연체채무자에 대하여는 신규 외상공급을 하지 않음을 원칙으로 한다. 다만, 연체채권 정상화를 위하여 채권확보 및 대금회수에 지장이 없다고 판단되는 경우에는 관리자의 검토의견서를 첨부하여 예외로 취급할 수 있다.

제34조(판매가격 특례) 대금결제 조건 또는 물량 이용실적에 따라 제32조의 판매가격을 할인하여 공급할 수 있다. 이 경우 할인액(율)은 조합의 자금사정 및 금리 등을 고려하여 『직무범위규정』의 전결기준에 따라 결정한다.

제35조(판촉활동 및 장려금등 지급) ①조합은 배합사료 공급확대를 위하여 양축농가를 위한 사양 지도·기술강습회, 선진지 견학 및 모니터 요원을 지정·운영할 수 있다.

②배합사료 거래처에 대한 판매 경쟁력을 강화하기 위하여 수수료·장려금·운송보조비를 지급할 수 있다.

제36조(하치장 운영) 조합은 배합사료 판매를 촉진하기 위하여 하치장을 설치할 수 있다.

제37조(준용규정) 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 『경제사업규정(예)』, 『경제사업채권관리업무준칙(예)』, 『경제사업여신업무방법(예)』 및 『회계규정(예)』에서 정하는 바에 의한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

산물벼 · 보리수매검사업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 양곡부(T:6282)

[2000. 7. 1. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 산물벼 · 보리수매검사업무 처리에 관한 세부 사항을 규정하여 원활한 검사업무를 수행하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 준칙은 농수산물품질관리법 제26조와 동법 시행규칙 제36조 · 제39조 및 부칙 제7조의 규정에 의하여 산물벼 · 보리수매검사업무에 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "검사원"이라 함은 국립농산물품질관리원(이하 "농관원"이라 한다)이 실시하는 농산물검사원 자격전형(곡류부분)에 합격한 자와 농산물검사원 자격전형 시행 이전의 산물벼 수매 위탁검사원을 말한다.
2. "검사관리부서"라 함은 산물수매검사가 원활하고 공정하게 이루어지도록 지도 · 감독하는 경제지주 산물벼 · 보리 수매주관부서를 말한다.
3. "위격검사"라 함은 검사에 있어서 검사원이 행한 검사결과가 검사규격기준에 적합하지 아니한 것을 말한다.

제4조(검사원) 본 조합은 원활한 수매검사를 위해 검사장소당 1인 이상의 검사원을 확보 · 배치하여야 한다.

제5조(검사장비) 본 조합은 별표의 산물수매에 필요한 검사장비를 확보하여 수매검사업무 수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

제6조(시설) 본 조합은 검사건본의 계측 및 분석, 감정기술수련, 검사용 기자재 관리, 검사표준품 안전관리 등을 위하여 미곡종합처리장 또는 건조저장시설 내에 10㎡ 이상의 검정실을 설치하고 책임자를 지정 관리하여야 한다.

제2장 검사업무의 절차 및 방법

제7조(검사계획) ①본 조항은 검사업무 개시전에 검사계획(검사수량, 검사장소, 검사일정 등)을 수립하여 검사업무가 원활히 수행되도록 하여야 한다.

②본 조항은 제1항의 검사계획을 계통보고하고, 관할 농관원출장소장에게 통보하여야 한다.

③본 조항은 검사실시 15일 전에 검사에 필요한 장비 등을 정비하고 그 결과를 계통보고하여야 한다.

제8조(검사장소의 지정 및 폐지) ①본 조항은 미곡종합처리장 또는 건조저장시설 내에서 수매검사를 실시하여야 한다. 다만, 출하농가의 편의를 위하여 다음 각 호의 조건을 갖춘 검사장소를 검사 개시전에 지정하여 수매검사를 실시할 수 있다.

1. 수검자의 출하에 편리한 위치
2. 수검 및 검사에 지장이 없는 면적과 시설
3. 검사품의 안전관리가 가능한 곳

②본 조항은 검사장소에 검사에 필요한 장비와 수검자가 이용할 편의시설 등을 충분히 확보하여 검사원과 수검자가 활용할 수 있도록 하여야 한다.

③본 조항은 제1항의 규정에서 지정한 검사장소를 폐지하고자 할 경우에는 수검자와 협의한 후에 폐지하되 수검자에게 충분히 알려 출하에 차질이 없도록 하여야 한다.

제9조(검사신청) ①본 조항은 산물수매 검사를 희망하는 검사신청인에게 검사신청서(별지 제1호 서식)를 작성하여 검사일 3일 전까지 제출하도록 하여야 한다. 다만, 본 조항이 검사신청인의 편의를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 검사신청서 제출을 생략할 수 있다.

②검사신청은 서면신청을 원칙으로 한다. 다만, 전화로 신청하는 경우에는 검사를 마친 다음날까지 검사신청서를 제출하여야 한다.

제10조(검사기준 및 방법 등) 산물수매 검사기준은 농림축산식품부장관이 정하는 고시에 의하고, 산물수매검사방법은 농관원장이 정하는 곡류검사실시요령에 의한다. 다만, 수분은 예외로 한다.

제11조(검사증명서 교부) 본 조항은 검사가 완료된 후 담당 검사원이 서명 또는 날인한 검사증명서(별지 제2호 서식) 3부를 작성하여 검사신청인 및 출하곡인수 자에게 각각 1부씩 교부하여야 한다.

제12조(검사부 작성) 본 조항은 검사증명서 교부일을 기준으로 검사부(별지 제3호 서식)를 작성·비치하여야 한다.

제13조(검사사전지도) 본 조합은 생산농가, 작목반, 미곡종합처리장 등에 대하여 검사규격, 검사방법, 선별요령 및 수매검사 관련사항을 사전 지도하여 적격 품이 검사되도록 하여야 한다.

제14조(검사수수료) 검사수수료는 면제한다.

제15조(이의신청) ①본 조합은 수검자가 검사현장에서 검사결과에 대해 이의를 제기하는 경우에는 즉시 재검사를 실시하고 그 결과를 수검자에게 알려 주어야 한다.

②재검사의 결과에 대하여 이의신청이 있는 경우에는 이의신청서(별지 제4호 서식)을 제출하도록 하여 다시 검사를 실시하고 검사결과를 검사신청인에게 통지하여야 한다.

③제2항의 규정에 의한 검사결과에 대하여도 이의신청이 있는 경우에는 관할 농관원출장소장에게 검사에 대한 이의신청이 있음을 통지하고 검사를 의뢰하여야 한다.

제3장 검사업무의 사후관리 방법

제16조(검사원의 교육) 검사관리부서장은 농관원장의 협조를 받아 검사원의 교육을 다음 각 호의 기준에 따라 실시한다.

1. 교육횟수 : 연1회
2. 교육시간 : 4시간 이상
3. 교육내용 : 검사이론 및 검사실기

제17조(검사원의 준수사항) 검사원은 현장 근무시간중에 검사현장을 이탈하여서는 아니되며 수검자에 대하여 친절·공정하게 업무를 처리하여야 한다.

제18조(검사현장의 확인·지도) ①검사관리부서장은 산물수매 검사현장을 확인 지도하여 검사가 원활하게 이루어지도록 한다.

②검사현장 확인시 중점 확인사항은 다음 각 호와 같다.

1. 검사원의 자격증 소지 여부
2. 검사원의 현장근무태세
3. 검사용 기자재 비치상황
4. 검사품의 검사 적정 여부

제4장 검사업무의 지도·감독

제19조(검사업무의 지도·감독) 본 조합은 검사원의 위격검사 행위 및 검사업무관련 지시사항의 위반행위에 대하여 지도·감독하여야 한다.

제20조(위격검사의 범위) 위격검사의 범위는 다음 각 호와 같으며 위격검사 범위의 산출방법은 검사대상 수량(검사일자, 검사원 및 수검자가 동일한 대상)중에서 확인·점검·조사한 수량에 대한 위격검사 수량의 비율을 기준으로 한다.

1. 등급간 2단계의 등급 오류 위격검사 : 3% 이상 착오
2. 등급간 1단계의 등급 오류 위격검사 : 10% 이상 착오
3. 등급 이외의 오류 위격검사 : 10% 이상 착오

부 칙

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

<별표>

업무취급준칙(예)
산물벼 · 보리수매검사

장 비 명	최소비치기준(대 · 개)	
	사무소당	검사원당
○ 저울(첫달림 0.1g 이하, 끝달림 600g 이상)	1	
○ 시료균분기	1	
○ 검사증인		1조
○ 휴대용수분측정기		1
○ 자동계량기(중량, 수분 동시측정용)	1	
○ 시료건조기(건조함수 30칸 이상)	1	
○ 단립식 또는 적외선 수분측정기	1	
○ 동력제현기	1	
○ 감정접시(원형)	50	
○ 줄체(1.6mm)	각 1조	
○ 세로눈판체(2.0mm, 2.2mm, 2.4mm, 2.5mm 보리수매장소 한함)	각 1조	
○ 표준그물체(1.4mm, 1.7mm)	각1조	
○ 색대(조곡용 Ø16mm, 정곡용 Ø13mm)		각 1개
○ 인습기		1
○ 판수동저울(첫달림 50g 이하, 끝달림 100kg 이상)	1	

()검사신청서

농수산물품질관리법시행규칙 제27조의 규정에 의하여 위와같이 농산물의 검사를
신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

장 귀하

구비서류 : 없음

수수료

농수산물품질
관리법시행규
칙 제46조의
규정에 의한
수수료

<별지 제2호 서식>

업무취급준칙(예)
산물벼·보리수매검사

()검사증명서							
수검사	성명						
	주소						
품 목		등급별 중량(kg)					비고
		1등급	2등급	3등급	등외	계	
합 계							
농수산물품질관리법 제21조 및 동법시행규칙 제33조의 규정에 의하여 위와 같이 검사하였음을 증명합니다. 년 월 일 _____미곡종합처리장 검사원 (서명 또는 인)							

(앞면)

검사자	검사기관의장	결 제	() 산물검사부				
년 월 일							
○ 검사장소(주소) : 미국종합처리장명 : ○ 검사내역							
수매구분	품종별	총중량 (kg)	출하수분 범위(%~%)	건조환산 총중량(kg)	건조환산 등급별 수량		
					1등(kg)	2등(kg)	등외(kg)

견본채취 :	점	특기사항(검사특기사항, 관계기관 방문 등을 기재)
검사증명서 :	매	
검사시작 및 마감시간 : ~		
미검사 건수 및 수량 :		

건, 약 톤

– 1760 –

(뒷면)

[illegible]

– 1761 –

농산물검사이의신청서

농수산물품질관리법 제22조 및 동법시행규칙 제34조의 규정에 의하여 위와
같이 이의 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (성명 또는 인)

장 귀하

산지유통활성화사업준칙

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6334)

[2005. 8. 1. 제정
2008. 4. 1. 개정
2009. 10. 23. 개정
2012. 3. 2. 개정]

산지유통활성화사업준칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농림축산식품사업시행지침에 의한 산지유통활성화사업(이하 "본 사업"이라 한다) 업무취급에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①다른 규정에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

②이 준칙은 농림사업시행지침에서 정하는 산지유통활성화사업 대상조직(제3조 제1호의 "산지유통조직"을 말한다)중 농협조직(조합공동사업법인 포함)과 농협은행을 대출취급기관으로 하는 농협외의조직(제5장만 적용)에 대하여 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "산지유통조직"이라 함은 지역조합, 품목조합, 조합공동사업법인, 농협연합사업단 등 농협조직과 영농조합법인, 농업회사법인, 상법상법인, 지방공사 등 농림수산사업시행지침에서 인정하는 사업조직을 말한다.
2. "통합마케팅조직"(이하 "통합조직"이라 한다)이라 함은 여러 개별조직을 대표해서 통합마케팅을 추진하는 조직(조합공동사업법인, 광역유통주체, 연합사업단 등)을 말한다.
3. "참여조직"이라 함은 통합조직에 출자하거나 출하협약을 맺고 통합조직을 통해 마케팅을 하는 조직을 말한다.
4. "산지유통종합평가"라 함은 기존 산지유통조직의 사업성과 평가와 신규 조직선정을 위하여 한국농수산식품유통공사에서 시달한 산지유통종합평가 기준에 의거 평가하는 것을 말한다.
5. "대출"이라 함은 기금대출취급기관인 본회가 지원대상자(제1호의 조직 중

에서 농림수산물식품부장관이 자금을 지원하기로 결정한 자를 말한다)에게 자금을 빌려 주는 것을 말한다.

제2장 사업대상품목

제4조(사업대상 품목) 사업대상 품목 및 사업제외대상 품목은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 바에 따른다.

제3장 사업신청 및 조직선정

제5조(신청자격) ①본 사업의 신청자격은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 바에 따르며 다음의 조직은 신청자격을 가지지 아니한다.

1. 축협조합, 축산류·양곡류·임산물류를 주로 취급하는 조직의 경우 판매사업 취급액중 원예농산물 취급액이 50% 미만인 경우
2. 농협중앙회의 사업상 자회사
3. 최근년도 원예농산물 취급액이 50억원 미만, 조직화취급액이 30억원 미만인 조직

②통합조직(조합공동사업법인, 광역유통주체, 연합사업단 등)이 있는 지역의 조직은 가급적 통합조직으로 사업(자금)을 신청하여야 한다.

제6조(사업신청) ①기존 산지유통조직중 추가 자금신청이 필요한 조직과 신규사업참여를 희망하는 조직은 한국농수산물유통공사의 사업신청 계획에 의거 사업신청서(계획서)를 작성하여 농림사업정보시스템(Agrix)을 통하여 접수한다.

②참여조직은 통합조직을 통해 자금을 신청하여야 하며, 통합조직은 자체 자금과 참여조직 신청자금을 합산하여 자금을 신청한다.

③자금신청은 전년도 원예농산물 취급액 대비 70% 이내에서 1억 단위로 신청한다.

제7조(조직선정) 산지유통활성화사업 조직선정은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 산지유통종합평가결과에 따른다.

제4장 산지유통종합평가

제8조(평가신청) 기존 산지유통조직과 신규 사업 참여를 희망하는 조직은 한국 농수산물유통공사에 시달한 산지유통종합계획에 의거 산지유통종합평가서를 작성하여 농림사업정보시스템(Agrix)으로 신청한다.

제9조(현장점검) ①한국농수산물유통공사의 산지유통종합평가에 의거 선정된 예비사업대상자를 대상으로 산지유통종합평가 실적의 적정성 여부를 확인하기 위하여 현장점검을 실시한다.

②현장점검은 한국농수산물유통공사의 현장점검계획에 의거 한국농수산물유통공사와 농협경제지주가 공동으로 실시한다.

제10조(산지유통종합평가에 따른 지원 및 제재) 평가에 따른 지원 및 제재는 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 바에 따른다.

제5장 자금의 조성·운용 등

제11조(자부담금 분담) ①산지유통활성화사업자금은 정부자금 80%와 자부담금 20%로 운영되며, 농협조직(조합만 해당)의 자부담금은 조합과 중앙회에서 각각 50%씩 분담한다.

②농협경제지주 사업담당부서는 자부담금의 50%를 매년 사업계획에 반영해야 한다.

제12조(자금지원기준) ①산지유통활성자금 지원기준은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에 따른다.

제13조(자금배정) ①사업담당부서는 농림식품부의 조직선정 및 자금배정결과에 따라 대상조직에 대출안내를 실시하고, 대상조직별로 접수된 대출신청액에 따라 농림식품부로 자금배정을 요청한다.

②통합조직은 농림식품부의 자금배정결과에 따라 참여조직별로 배분하고, 직접 차입하지 않을 경우에는 대출취급기관으로 배분내역을 통보하여 참여조직에서 직접 차입할 수 있도록 한다.

③자금배정후 2개월 이내에만 대출을 실행하여야 하고, 미 대출잔액은 농림축산식품부로 반납한다.

제14조(자금 대출) ①농협조직에 대한 자금의 대출은 농업경제회계를 통하여 실시하며, 조합공동사업법인 및 농협외의 조직에 대하여는 농협은행 정책자금대출부서의 협조를 받아 대출을 실시한다.

②자금의 대출 및 대출 기한의 연장은 농산물가격안정기금 운용규정 및 농림사업자금 집행 관리 기본규정에 정한 바에 따른다.

제15조(대출금의 회수 및 대출의 제한) ①농산물가격안정기금 운용규정 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조직에 대하여는 대출금을 회수한다.

②농산물가격안정기금 운용규정 제30조에 해당하는 조직에 대하여는 대출을 제한할 수 있다.

③농협조직(조합공동사업법인 포함)에 대한 지원자금의 건정성 확보를 위하여 자금지원을 제한할 수 있으며, 자금지원 제한기준은 본회 조합 농산물유통활성자금 운용준칙에서 대표이사가 정한 기준에 의한다.

제16조(자금 전수배) ①사업기간 중 자금의 추가소요금액 범위를 고려하여 자금의 전수배를 할 수 있다.

②사업대상 조직에 지원된 자금 및 대출취급기관에 배정된 자금의 전·수배(조기상환 및 미 대출상환 등 포함)에 대한 검토 후 농림수산식품부에 승인 요청한다.

③자금을 수배하는 대상사업자에 대한 대출은 대출 절차에 따라 실시한다.

제17조(중복 지원 제한) 정부지원 다른 사업에서 지원받은 품목의 물량에 대한 지원은 산지유통활성화사업자금 지원대상에서 제외한다.

제18조(자금 사용용도) 자금은 다음 각 호의 용도로 사용한다.

1. 선급금 : 출하약정을 위한 출하선도금(수급안정대상품목인 무, 배추, 고추, 양파, 파, 사과, 배는 제외)

2. 매취자금 : 지원대상 품목의 원료구입을 위한 자금

3. 운전자금 : 유통사업 외상매입금(입체금 또는 미수금 등) 및 외상매출금 등

제19조(일시운용수익금 관리 및 사용) 일시운용수익금은 다른 적립금과 구분 관리를 해야 하며 다음과 같은 용도로만 사용할 수 있다.

1. 유통사업관련 교육비, 협의회비(다만, 판매사업과 직접 관련없는 지도사업 차원에서 정례적으로 실시하는 것은 제외)

2. 유통마인드 제고를 위한 생산자의 선진유통 견학 관련 비용

3. 상품성 제고를 위한 브랜드 개발 비용

4. 상표등록, 포장개발 비용

5. 예냉 및 수확후관리기술 습득 관련 비용

6. 선별작업단 운영 등에 소요되는 비용(조합직원 및 정규고용인력(계약직 등) 인건비 제외)

7. 상품성 제고 및 물류 효율화를 위해 소요되는 소모성 기자재 구입비용

8. 상품 홍보 및 판촉활동비

- 9. 유통정보화 관련 사업비용
 - 10. 기술자문 및 전문가 초청 교육비
 - 11. 시설개보수비용 중 수익적 지출에 해당되는 비용
 - 12. 기타 유통사업 개선을 위해 소요되는 비용
- 제20조(사업의무량 평가 및 조치) ①자금을 지원받은 조직에 대하여는 농림수산사업시행지침에 정한 기준에 의하여 사업의무(자금 지원에 따라 사업상 이행해야 할 의무) 이행 실적을 평가한다.
- ②사업의무 미이행 조직에 대하여는 농산물가격안정기금 운용규정 제29조에 의거 대출금을 회수하고, 사업의무 미이행 조직은 운용규정 제31조에 따라 위약금을 부담하여야 한다.

제6장 사업지도

- 제21조(유통교육) ①본회는 유통조직 임직원의 유통사업에 관한 인식 제고 및 사업활성화를 위하여 유통교육을 실시한다.
- ②신규 선정된 유통조직은 본회에서 실시하는 사업관련 각종 교육과정을 우선하여 이수한다.
- 제22조(컨설팅·지도) 본회는 유통조직이 사업수행능력을 향상시킬 수 있도록 컨설팅 또는 지도·지원 할 수 있다.
- 제23조(회계처리) 본 사업에 대한 회계처리기준은 회계업무방법에 따른다.

부 칙

이 준칙은 2005년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2008년 4월 1일부터 시행한다.

경제부문

부 칙

이 준칙은 2009년 10월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

상품권업무준칙

소관부서 : 농협경제지주 마트지원부 (T:2080-6764)

[2017. 1. 1. 제정
2018. 1. 1. 개정
2018. 7. 1. 개정
2019. 6. 1. 개정
2023. 7. 1. 개정
2023. 8. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 경제사업규정 중 판매사업의 부대업무로서 상품권업무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 상품권업무는 이 준칙을 적용함을 원칙으로 하고, 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우 따로 정할 수 있다. 농협계열사 및 NH농협은행의 상품권업무는 위·수탁계약에 의하여 당사자간 따로 정한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "상품권"이라 함은 농협경제지주 주식회사(이하 "회사"라 한다)가 일정한 금액이 기재된 무기명 증표를 발행하고, 회사가 지정하는 자가 판매하여 그 소지자가 회사가 지정하는 자에게 이를 제시함으로써 그 증표에 기재된 내용에 따라 상품권 지급사무소로부터 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 유가증권을 말한다.
2. "상품권 발행사무소"라 함은 회사를 말한다.
3. "상품권 판매사무소"라 함은 고객으로부터 현금 또는 수표(자기앞수표에 한함), 일반외상, 신용카드 등의 결제수단으로 상품권을 판매하는 회사, 회원조합, NH농협은행, 자회사 등을 말한다.
4. "상품권 지급사무소"라 함은 상품권을 소지한 자에게 상품권 권면에 기재된 금액에 상응하는 물품 또는 용역을 제공할 수 있는 판매장이 설치된 장소로서 회사, 회원조합, NH농협은행, 가맹점, 자회사 등을 말한다.
5. "가맹점"이라 함은 상품권 지급사무소 중 농협 계통사무소가 아닌 개인사업자, 법인사업자를 말한다.
6. "가맹점 대금정산 사무소"라 함은 가맹점으로부터 상품권을 제시받아 대금정산에

응하는 사무소로서 회원조합, NH농협은행을 말한다.

7. "서·오손 상품권"이라 함은 훼손되거나 오염되어 판매 할 수 없는 상품권 또는 판매사무소장이 정당한 사유로 정상적으로 판매 할 수 없다고 인정하는 상품권을 말한다.(2023.7.1. 신설)

제4조(상품권 발행) 상품권은 회사 대표이사가 발행한다. 다만, 모바일상품권은 회사와 위탁 운영 계약을 체결한 협력업체에서 발행할 수 있다.

제5조(상품권 종류) ①상품권은 지류상품권, 전자상품권, 모바일상품권으로 구분하고, 금액상품권으로 발행하되 필요한 경우 물품(맞춤형) 또는 용역상품권을 발행할 수 있다.

②국가 또는 지방자치단체가 특별한 목적을 위하여 상품권을 이용하고자 하는 경우 상품권 권면에 특수문구를 표시하여 사용할 수 있다. 다만, 정당한 소지자에게는 특정지역으로 사용처를 제한할 수 없다.

③지류상품권은 5천원, 1만원, 3만원, 5만원, 10만원, 50만원권 6종으로 하고, 전자상품권은 5만원, 10만원, 30만원권 3종으로 한다.

④모바일상품권은 전자적 방법(SMS, LMS, MMS, 바코드 등)으로 모바일기기에 전송되어 상품 또는 지류상품권으로 교환 가능한 상품권을 말한다. 위탁 운영 계약을 체결한 협력업체를 통해 발행하며 사용방법에 따라 다음과 같이 분류된다.(2023.7.1. 신설)

1. 농촌사랑모바일상품권(지류교환형) : 상품권 권면 금액에 해당하는 금액을 지류상품권으로 교환하여 사용하는 상품권
2. 농협 모바일금액권(잔액관리형) : 정액형 선불전자지급수단으로 유효기간 내에 잔액 범위 내에서 사용횟수에 제한 없이 자유롭게 재화 등을 제공 받을 수 있는 상품권

제6조(상품권 발행번호) ①지류상품권의 발행번호는 8 ~ 10자리로 앞에 가가, 나가, 다가, 라가, 마가, 바가로 구분 관리한다.

②<삭제 2023.7.1.>

③모바일상품권 발행번호는 12자리수의 바코드번호로 구분 관리한다.

제7조(약관비치) 상품권 판매 및 지급사무소, 가맹점은 상품권 표준약관 및 신유형 상품권 표준약관을 비치하고 상품권 판매 및 교환시 열람할 수 있도록 한다.

제8조(유효기간) ①지류상품권 및 전자상품권은 공정거래위원회의 상품권 표준약관에 의거 소멸시효는 5년으로 한다. 다만, 소멸시효가 경과한 상품권이라도 물품 및 용역교환의 요청이 있을 경우에는 교환에 응하여야 한다.

②모바일상품권은 신유형 상품권 표준약관에 의거 금액형 상품권은 1년 이상으로 하고, 물품 및 용역 제공형 상품권은 3개월 이상으로 한다.

제2장 상품권판매 취급절차

제9조(일반판매) ①상품권 판매직원은 고객으로부터 현금 또는 수표(자기앞수표에 한하며, 부도수표 여부 반드시 확인)를 수납 확인하고 전산등록 후 판매한다.

②1만원권 이상 상품권 판매시 인지세법이 정하는 수입인지를 첨부하여야 하나 인지세 해당금액을 관할세무서에 납부하고 세인압날방법으로 인지첨부에 갈음할 수 있다.

제10조(할인판매) ①상품권은 현금판매에 한하여 할인판매 할 수 있으며 할인 금액은 판매사무소의 부담으로 한다. 다만, 회사가 법인거래처에 대하여 할인 판매하는 경우에는 납품사무소에서 할인 금액의 일부 또는 전액을 부담할 수 있다.

②상품권 할인판매시의 할인을 및 적용방법과 관련하여 할인을 3%까지는 중앙본부 소관부서장이, 그 이상은 소관부서의 집행간부가 정한다.

제11조(외상판매) ①상품권의 외상판매는 정부, 정부투자기관, 상장기업체, 금융기관, 공공기관, 사무소장이 인정하는 대량구매처 등을 대상으로 사무소장이 채권보전에 지장이 없다고 인정되는 경우에 한하여 30일 이내의 결제조건으로 판매할 수 있다.

②외상판매시에는 외상구매약정서(별지제1호 서식)를 작성하고, 상품권 실물 인도시에는 거래처 담당자가 인수를 확인한 인수증(별지 제2호 서식)을 받는다.

③외상판매대금이 회수되는 경우에는 즉시 해당 계정과목으로 정리하여야 하고, 미회수 사유가 발생한 때에는 경제사업채권관리업무방법을 준용한다.

④외상판매에 따른 지연배상금은 농업경제부문 내부자금이자율을 적용하여 징구한다. 다만, 사무소장이 정당한 사유로 인정한 경우에는 면제할 수 있다.

⑤외상판매시 업체별 한도는 경제사업여신업무방법을 준용한다.

제12조(신용카드판매) ①상품권은 신용카드로 판매할 수 있다. 이때에는 상품권 판매사무소별로 신용카드사와 상품권판매 가맹점계약을 반드시 체결하고 상품권 가맹점번호를 부여받아야 한다.

②부여받은 상품권 가맹점번호는 상품권판매 전용 카드단말기에 등록하고, 신용카드를 카드단말기에 체크하여 승인여부를 확인하고 판매하여야 한다. 다만 카드단말기 미설치 사무소는 상품권 가맹점번호를 이용하여 전화로 승인받아 판매할 수 있다.

③다음 각 호의 경우에는 상품권을 판매할 수 없다.

1. 신용카드사와 상품권 판매 가맹점계약을 체결하지 않은 경우
2. 상품권 가맹점번호로 미승인된 경우 또는 재화용 가맹점번호로 승인된 경우

3. 기프트카드, 선불카드 등으로 판매하는 경우
 4. 신용카드 상품권 판매한도를 초과하여 판매하는 경우
 5. 기타법률 또는 내부규정, 지도문서에서 따로 정한 경우 등
- ④신용카드 판매대금은 기일 내(신용카드사의 승인금액이 결제되는 날)에 회수하여 해당 계정과목으로 즉시 정리하여야 한다. 다만, 미회수 사유가 발생한 경우에는 경제사업채권관리업무방법을 준용한다.
- ⑤신용카드판매에 따른 지연배상금은 농업경제부문 내부자금이자율을 적용하여 징구한다.

제13조(가맹점) ①가맹점은 상품권 판매사무소(이하 "모집사무소"라 한다)가 모집한다. 다만, 가맹점의 업태 및 업종, 가맹점수수료율, 기타 가맹점계약에 필요한 사항은 중앙본부 소관부서장이 따로 정한다.

②모집사무소는 가맹점으로부터 상품권가맹점신청서(별지 제3호 서식)를 제출받아 기재사항을 확인한다.

③모집사무소와 가맹점간에 상품권가맹점계약서(별지제4호 서식)를 2부 작성하여 전산에 등록한다. 이때 계약서 1부는 가맹점에게 내어주고 1부는 모집사무소에서 보관한다.

④가맹점 대금정산 사무소는 가맹점으로부터 대금정산용 상품권을 제시 받은 때에는 즉시 지급에 응하여야 하며, 미리 약정한 가맹점수수료율, 기타세액 등을 공제한 후 반드시 가맹점 대표 또는 법인명의 통장으로 입금하여야 한다.

⑤가맹점수수료를 농협이 부담하는 경우에는 그 근기를 명확히 하여야 한다.

⑥가맹점에게 대금정산이 완료된 경우에는 가맹점수수료에 대한 세금계산서를 정산 건별로 발급하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 가맹점이 특별히 요청하는 경우에는 월별 또는 분기별로 발급할 수 있으며 가맹점수수료 중 농협 부담분에 대하여는 세금계산서를 발급할 수 없다.

제14조(영수증발행) 상품권 판매시 소득공제용 영수증 또는 세금계산서를 발행할 수 없다. 다만, 상품권 발행등록 후 전산으로 송출하는 영수증에 한하여 판매사무소장의 직인을 날인한 영수증(별지 제5호 서식)을 발행할 수 있으나 소득공제 또는 매입세액 용도로는 사용할 수 없다.

제15조(상품권 교환) ①상품권 판매사무소는 상품권(모바일상품권 포함) 소지자가 소지한 상품권에 대하여 종류별 또는 권종간 교환을 요청할 경우에는 교환에 응하여야 한다.

②회원조합, NH농협은행 사무소에서는 지류상품권을 농협물 예치금으로 전환할 수 있다.

③상품권 교환시에는 상당한 주의로써 위·변조된 상품권인지 확인한 후 교환에

응한다.

④<삭제 2018.7.1>

제16조(상품권 교환수수료) ①상품권 교환수수료는 교환사무소에서 부담하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 중계사무소(상품권을 독립적으로 지급처리 할 수 없는 사무소를 대신하여 상품권을 지급하는 사무소)가 상품권 대금을 지급하는 경우에는 지급의뢰인이 교환수수료를 부담한다.

②지류상품권을 농협물 예치금으로 전환하는 경우 교환수수료는 농협물 담당 부서에서 부담한다.

③상품권 교환수수료율은 중앙본부 소관부서장이 정한다.

제17조(회계처리) 상품권 회계처리는 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제18조(현금상환) 상품권 소지자가 물품 또는 용역을 교환한 후 상품권 액면금액과 물품 또는 용역대금과의 차액에 대하여 현금상환을 요구할 때에는 지류상품권은 그 금액(상품권을 여러 장 동시에 사용하는 경우에는 총금액)의 100분의 40범위 이내에서, 전자상품권은 100분의 20범위 이내에서 현금으로 환급한다. 다만, 1만원권 이하는 100분의 20범위 이내로 한다.

제3장 상품권 중요용지 관리

제19조(용지관리) ①상품권은 중요용지로 분류하여 물자관리 책임자가 보관 관리하고, 일상 사용분을 상품권 담당책임자가 인수하여 중요용지 재고장과 실물에 의하여 매일 그 수급을 명확히 하여야 한다.

②상품권 수급은 일련번호, 종류별, 권종별, 수량 등에 의하여 관리한다.

③상품권은 사무소장이 지정하는 자가 매 반월마다 1회 이상 재고조사를 실시하여야 한다.

④상품권이 서·오손되어 사용할 수 없는 경우에는 서·오손기록부에 종류별, 권종별로 기록 후 책임자가 따로 보관하였다가 감사 담당 부서의 입회하에 소각처리하고 그 근기를 비치하여야 하며 즉시 전산으로 서·오손 등록하여야 한다.

⑤상품권의 현수송은 자금 현수송에 준하여 실시하여야 한다.

제20조(용지신청 및 배정) ①상품권용지의 신청·제조 및 배부는 자기앞수표 처리절차에 준한다.

②상품권용지가 부족한 사무소는 자기앞수표 처리절차에 준하여 사무소간 전·수배로 처리한다.

제21조(용지대금 및 인지세 정산) ①상품권의 용지대금과 인지세는 판매사무소에서 부담한다.

②판매사무소는 소모품(저장품) 과목으로 일괄기표 후 판매시마다 소비된 해당액을 정당계정(인지세, 용지대)으로 즉시 정리한다.

제22조(사고 상품권의 처리) ①회사, NH농협은행, 회원조합, 자회사 등은 상품권의 분실, 도난, 기타 사고시 책임지지 않으며 최종소지자에게 물품을 교환해 줄 수 있다.

②서·오손시 상품권번호의 확인이 가능한 경우 해당사무소의 판단 하에 지급하거나 서·오손된 상품권을 발행취소 후 새로운 상품권으로 교환해 줄 수 있다.

③위·변조 등 범죄와 관련된 상품권을 발견한 경우, 유가증권 위·변조 등의 사유로 경찰서에 고발하고 즉시 전산으로 사고 등록한다.

제23조(지급완료된 상품권의 처리) ①물품 또는 용역제공이 완료된 지류상품권은 당일 페이드(paid)처리 후 일자별, 권종별 또는 가맹점별로 구분하여 지급된 자기앞수표에 준하여 보관·관리하고, 전자상품권은 고객으로부터 회수하여 폐기처분한다.(2023.7.1. 개정)

②제1항의 의거 지급 완료된 지류상품권 실물은 지급사무소에서 지급일로부터 5년간 보관하고 사무소장 결재 후 감사담당 부서(순회검사역 포함)의 입회하에 그 원형을 파기(천공분쇄, 소각 등) 처리하여 재생 또는 재활용으로 인한 사고를 예방하여야 한다. 다만, 농협은행의 지급 완료된 지류상품권 처리는 농협은행 업무방법 규정에 따른다.

제4장 잡이익·잡손실 처리

제24조(잡이익 처리) ①발행일로부터 5년이 경과된 미지급 상품권은 판매사무소의 잡이익으로 처리 할 수 있다.

②잡이익 편입시기는 매년 12월말에 실시하고, 편입금액은 중앙본부 소관부서에서 판매사무소에 일괄로 기표하며, 판매사무소는 잡이익 내용을 확인하여야 한다.

제25조(잡손실 처리) ①잡이익으로 편입된 상품권이 지급사무소에 제시된 때에는 판매사무소의 잡손실로 처리한다.

②상품권이 훼손되어 발행번호가 보이지 않거나, 서·오손 등의 사유로 정상적 지급이 어려울 때에는 판매사무소의 발행이 확인된 경우에 한하여 판매사무소의

잡손실로 처리한다. 다만 판매사무소의 발행여부를 확인할 수 없는 경우에는 중앙본부 소관부서에 실물을 송부하고, 중앙본부 소관부서는 송부된 상품권 실물을 심사 후 잡손실로 처리할 수 있다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행일 이전에 농업협동조합법에 따라 농업협동조합중앙회 회원경제지원부에서 수행한 상품권업무에 대하여는 이 준칙에 따라 수행한 것으로 본다.

부 칙 (2018.1.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.7.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2019.6.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2019년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.7.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.8.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2023년 8월 1일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

외 상 구 매 약 정 서

농업협동조합 _____ (이하 '계약담당자'라 함) 과
(이하 '계약상대자'라 함) 간에 아래와 같이 농촌사랑상품권(이하 '상품권'이라 함)에
대한 외상구매 약정을 체결한다.

제1조(목적)

본 약정은 '계약담당자'와 '계약상대자'의 상품권 인도 및 대금지불에 관한
상호 이행하여 할 의무를 성실히 수행하도록 하는데 그 목적이 있다.

제2조(약정금액 및 대상품목)

- ① 약정금액 : 금 _____ 원정(W _____)
② 대상품목 : 농촌사랑상품권

종 류	권 중	매 수	발행번호
합계			

제3조(약정기간)

본 약정서의 약정기간은 약정체결일로부터 외상구매대금 상환일까지로 한다.

제4조(상환기일)

'계약상대자'는 상품권을 인수받은 날로부터 _____ 년 _____ 월 _____ 일까지 현금(자기앞
수표)으로 외상구매대금을 상환하기로 한다.

제5조(지연배상금)

- ① 제4조의 상환기일까지 외상구매대금을 지급하지 않은 경우 '계약상대자'는
지연배상금을 '계약담당자'에게 지급하여야 한다.
② 이 약정에 의한 지연배상금률은 연체기간에 따라 다음 각 호와 같이 적용
하기로 하되, 다음 각 호 기준에 의거 산출한 지연배상금률이 연 00%를 초
과하는 경우에는 연 00%를 적용하기로 한다.
1. 연체기간이 30일 이하일 경우 : 연체일수 × _____ % ÷ 365
2. 연체기간이 31일 이상 90일 이하일 경우 :
최초연체일로부터 계산한 연체일수 × _____ % ÷ 365
3. 연체기간이 91일 이상일 경우 : 최초연체일로부터 계산한 연체일수 × _____ % ÷ 365

제6조(채권회수)

'계약담당자'는 '계약상대자'가 외상구매대금을 상환하지 않을 때에는 '계약상대자'의 재산에 법적절차를 통한 채권회수를 실행할 수 있다.

제7조(조문해석)

본 약정에 명시되지 않은 사항 및 조문 해석에 의문이 있는 사항의 경우 '계약담당자'와 '계약상대자'와 상호 협의하여 결정하되, 협의가 이루어 지지 않을 경우 민·상법 및 일반관례에 따른다.

제8조(관할법원)

본 약정에 관한 소송은 '계약자'의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

본 약정을 증명하기 위하여 약정서 2부를 작성하여 기명날인 후 '계약담당자'와 '계약상대자'가 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일

“계약담당자” 주 소 :
사무소명 : _____
대 표 자 : _____ (인)

“계약상대자” 주 소 :
상 호 :
사업자번호(주민번호) :
대표자(성 명) : _____ (인)

[구비서류]

- ◇ 개인 : 주민등록증사본, 사업자등록증사본(개인사업자), 인수증(농협서식)
- ◇ 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 대리인위임장 및 주민등록증사본, 인수증
- ◇ 국가 및 지방자치단체, 공사 등 : 해당부서직인과 출납지출원(인), 공무원증사본, 인수증 등

경제부문

<별지 제2호 서식>

인 수 증

☐ 품 명 : 농촌사랑상품권

☐ 판매금액 : 금 정 (₩ 원)

☐ 권종 및 수량

(단위: 매, 원)

권 종	매수	액면금액	비고
계			

상기 상품권을 정히 인수함.

20 년 월 일

인 수 자 : ○ ○ ○ (인)

농업협동조합_____ 귀중

상
품
권
업
무
준
칙

<별지 제3호 서식>

NH NongHyup

상품권 가맹점 신청서



계원

책임자

책임자

사무소장

가맹점코드*

가맹점명(상호)	사업자구분		
사업자등록번호	대	성명	
법인등록번호	표	주민등록번호	-
업태	자	전화번호(자택)	- -
업종		핸드폰번호	- -
취급품목	농협계좌번호		
수수료율	예금주명		
사업장전화번호	- -	연예상매출액 × ?	백만원
사업장팩스번호	- -	관리점 I	모집사무소 (중:온라인, 조:환코드)
재래시장	소재지: (도) (시.군) (동.리) 시장명:	관리점 II	재래시장 관리점
사업장 주소	□□□-□□□		
대표자 주소	□□□-□□□		

농협과 가맹점 당사자는 상품권 가맹점계약서를 작성하고 준수할 것을 약속하며, 그 주요내용을 충분히 설명을 듣고, 상품권가맹점을 신청하니 승낙하여 주시기 바랍니다.

위 기재사항은 사실과 틀림없음을 확인하며, 기재사항이 허위로 판명된 경우에는 농협이 임의로 가맹점계약을 해지하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

※ 상품권 가맹점계약서를 작성하고 사본1부를 수령하였습. (수령인)

년 월 일

신청인 (인 또는 서명)

인쇄일자 2008.7 DBF



상
품
권
업
무
준
칙

전산인자란

주요변동내용

년 월 일	변 동 내 용	확 인	년 월 일	변 동 내 용	확 인

신용정보 제공·활용에 대한 동의

농협은 다음 사항을 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 23조의 규정에 따라 타인 및 신용정보기관 등에 제공하여 본인의 신용을 판단하기 위한 자료로서 활용하거나 공공기관에서 정책자료로 활용하도록 하는 데에 동의하며 이 동의서는 계약의 갱신 등으로 변경된 경우에도 유효합니다.

1. 상호, 사업자번호, 사업장주소 및 전화번호, 성명, 주민등록번호, 자택주소 등
2. 신용능력정보(재산·채무·소득, 납세실적 등), 채무불이행정보
3. 계약일, 취급품목, 수수료를 등

년 월 일

신청인 본인 성명

(날인 또는 서명)

<별지 제4호 서식>

상품권 가맹점 계약서

농협_____ (이하 '계약담당자'라 함)와 _____
(이하 '가맹점'이라 함)는 '농협경제지주 주식회사(이하 농협경제지주라 함)'가
발행한 상품권을 '가맹점'의 사업장에서 취급하는 것과 관련하여 다음과 같이
합의한다.

제1조(목적)

본 계약은 '농협경제지주'가 발행한 상품권을 '가맹점'의 사업장에서 제시하여
물품 또는 용역의 제공을 요청하는 소비자(이하 '고객'이라 한다)에게 '가맹점'이
상품권에 상당하는 물품 또는 용역을 제공하는데 필요한 제반 사항을 규정함을
목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

- ① '가맹점의 사업장'이라 함은 '가맹점'의 물품 또는 용역을 제공하는 '가맹점'의 전
영업점을 말한다.
- ② '상품권'이라 함은 '농협경제지주'가 발행하는 지류상품권 전 권종을 말한다.

제3조(계약기간 등)

- ① 본 계약의 계약기간은 계약 체결일로 부터 1년(20 . . ~ 20 . .)으로
한다.
- ② 계약기간 만료 30일 전까지 당사자 일방이 서면으로 계약만료 또는 계약내용의
변경을 통보하지 않는 한 본 계약은 동일한 조건으로 1년씩 자동 연장한다.

제4조(계약담당자 준수사항)

- ① '계약담당자'는 '가맹점'의 정상적인 절차에 의한 상품권 수납에 대하여 제9조에
따른 정산의무를 가진다.
- ② '경제지주'는 상품권 발행에 관한 제반 사항에 대하여 주의의무를 다하며 '가맹점'이
상품권을 취급하는데 필요한 제반 업무에 협조하여야 한다.

제5조('가맹점'의 의무)

- ①'가맹점'은 고객이 상품권면 금액 또는 수량의 범위 내에서 물품 및 용역 등의 제공을 요구하는 경우 즉시 해당 물품 및 용역을 제공한다.
- ②'가맹점'은 고객에게는 현금거래자 보다 우선하여 물품 및 용역 등을 제공하여야 한다.
- ③'가맹점'은 고객이 상품권면 금액(상품권을 여러 장 동시에 사용하는 경우는 총 금액)의 100분의 60(1만원권 이하 상품권은 100분의 80)이상에 해당하는 물품 및 용역 등을 제공 받고 잔액의 반환을 요구하는 경우 잔액을 현금으로 반환하여야 한다.
- ④'가맹점'은 제3항 경우를 제외하고는 고객에 대하여 상품권의 권면금액을 현금으로 환급하여서는 아니 된다.
- ⑤'가맹점'은 '가맹점'의 사업장을 통한 물품 및 용역 등의 제공이 아닌 비정상적인 경로로 상품권을 수취하여 '계약담당자'에게 대금정산을 청구할 수 없으며, 이와 관련하여 '가맹점'은 '가맹점'의 사업장에 대해 관리·감독을 철저히 하여야 한다.
- ⑥'계약담당자'는 '가맹점'의 제5항 준수여부를 확인하기 위하여 상품권을 사용한 '가맹점'의 매출정보 등을 '가맹점'에게 요청할 수 있으며, 만일 '가맹점'이 제5항을 위반한 경우 제9조에 따른 대금정산을 하지 않거나 이미 대금정산을 하였을 경우에는 해당 금액의 반환을 청구할 수 있다. 이로 인하여 '계약담당자'에게 손해가 발생한 경우 '계약담당자'는 '가맹점'에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑦'가맹점'은 상품권의 할인, 양도 등의 행위를 할 수 없다.

제6조(상품권의 취급제한)

- ①'가맹점'은 상품권의 진위여부 및 유효기간 경과여부를 성실하고 정밀하게 육안으로 확인하여야 한다.
- ②'가맹점'이 다음 각 호의 상품권을 수취한 경우, '계약담당자'는 해당 상품권에 대한 대금정산을 하지 아니할 수 있다. 단, '가맹점'이 제1항에 따른 확인의무를 다하였음에도 불구하고 식별할 수 없을 정도인 경우에는 '계약담당자'는 제9조에 따른 대금정산을 할 수 있다.
 1. 위조, 변조 또는 기타 부정한 방법으로 제작된 상품권
 2. 외관상 상품권으로서 판별이 불가능할 정도로 훼손된 상품권
- ③'농협경제지주'는 상품권을 발행함에 있어 '가맹점'이 진위여부를 쉽게 확인할 수 있도록 상품권의 위·변조 방지에 노력하여야 한다.

제7조(상품권의 유효기간)

상품권의 유효기간은 발행일로부터 5년으로 한다.

제8조(가맹점 표시물 등)

①'가맹점'은 '가맹점의 사업장'에서 '농협경제지주'에서 발행한 상품권을 사용할 수 있음을 표시하는 각종 홍보물 및 안내문을 '계약담당자'와 협의하여 설치할 수 있다.

②'가맹점'은 '계약담당자'와의 계약이 해지되거나 종료된 경우에 기 설치한 제1항의 표시물 등을 '가맹점'의 책임과 비용부담으로 즉시 제거하여야 한다.

제9조(가맹점수수료 및 대금정산)

①'가맹점'의 사업장은 수납한 상품권을 '계약담당자'의 영업일에 제출하여야 한다.

②'가맹점'이 '계약담당자'에게 지불해야 할 가맹점수수료율은 상품권면 금액을 기준으로 ____%로 한다.(VAT포함)

③'가맹점'은 상품권 대금정산 결제를 위하여 농협에 예금계좌를 개설해야 한다.

④제1항의 소정의 절차에 의해 '가맹점'의 사업장이 수납한 상품권을 '계약담당자'에게 제출하면 '계약담당자'는 제2항에서 정하는 수수료를 공제한 후 '가맹점'의 계좌에 입금한다.

(수수료에 관한 세금계산서는 일정기간 경과 후에 교부될 수 있음)

제10조(소비자와의 분쟁)

①'가맹점'은 상품의 반환, 교환, 환불, 상품의 폐기, 단품 등에 대하여 고객과 분쟁이 발생한 경우, 이의 해결을 위하여 적극 노력하여야 한다.

②본 상품권 이용과 관련하여 고객과 분쟁이 발생한 경우, '계약담당자'와 '가맹점'은 이의 해결을 위하여 적극 노력하여야 하며, 고객의 권리구제에 대한 책임은 해당 분쟁의 귀책 당사자가 부담한다.

제11조(상품권의 분실 등)

'가맹점'이 고객에게 물품 또는 용역을 제공하고, 수취한 상품권을 소지하고 있던 중 도난, 분실, 화재, 기타 사유로 발생한 사고로 인하여 상품권이 훼손 또는 분실된 경우에는, '가맹점'이 '계약담당자'에게 상품권을 제시하지 못하는 한 '계약담당자'는 제9조 및 제10조에서 정한 대금정산의 결제를 하지 아니한다.

제12조(가맹점의 지위승계 등)

- ① '가맹점'이 '가맹점의 사업장'에 대한 영업의 전부를 양도하거나 그 영업에 관하여 흡수 합병되는 경우 그 양수인 또는 합병 후 존속하는 법인, 합병으로 인해 새로이 설립된 법인은 상품권 취급과 관련하여 '계약담당자'와 새로이 가맹점계약을 체결하여야만 **농협경제지주가 발행한 상품권**을 취급할 수 있다.
- ② '가맹점'이 '가맹점의 사업장'을 신규 출점 및 영업의 양수, 위탁경영, 타 법인을 흡수 합병하는 경우에는 별도의 계약 없이 '농협경제지주'가 발행한 상품권을 취급할 수 있다.
- ③ '계약담당자'와 '가맹점'은 상대방의 사전 승낙없이 이 계약상의 권리, 의무를 제3자에게 양도, 대여, 담보제공 등 기타 처분행위를 할 수 없다.

제13조(신고사항의 변경)

- ① '계약담당자'와 '가맹점'은 다음 각 호에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 지체 없이 필요서류를 첨부하여 상대방에게 통지하여야 한다.
1. 주소, 상호, 대표자가 변경된 경우
 2. 사업자등록증에 관한 사항에 변경이 있는 경우
 3. 기타 중대한 변경사항이 있는 경우
- ② '계약담당자'와 '가맹점'이 전항의 신고를 하지 않음으로써 발생한 불이익 또는 손해에 대하여 상대방은 책임을 지지 아니한다.

제14조 (계약의 변경)

본 계약의 내용을 변경할 필요가 있는 경우, '계약담당자'와 '가맹점'은 상호 협의하여 본 계약 내용을 수정 또는 변경할 수 있다. 단, 당사자 일방은 계약변경 예정일 1개월 전에 상대방에게 서면으로 통지하여야 하며, 이에 대해 계약 상대방이 승낙하지 않은 경우에는 변경된 계약을 거부한 것으로 간주한다.

제15조(계약의 해제 및 해지)

- ① '계약담당자'는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 본 계약을 해제 또는 해지 할 수 있다.
1. '가맹점'이 부정한 방법으로 본 계약을 체결하였거나, 계약이행 과정에서 부정한 행위를 하였을 때
 2. '가맹점'에 대하여 파산, 법정관리, 화의의 신청이 있거나 그 절차가 개시된 때
 3. '가맹점'이 본 계약과 관련된 '계약담당자'의 시정요구에 정당한 이유 없이 응

하지 아니한 때

4. 기타 '가맹점'이 본 계약조건의 중요한 사항을 위반하거나 이행불능의 상태로 인하여 본 계약의 목적을 달성할 수 없다고 '계약담당자'가 판단한 때
- ②'가맹점'은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
1. '계약담당자'가 부정한 방법으로 본 계약을 체결하였거나, 계약이행 과정에서 부정한 행위를 하였을 때
 2. '계약담당자'에 대하여 파산, 법정관리, 화의의 신청이 있거나 그 절차가 개시된 때
 3. '계약담당자'가 본 계약과 관련된 '가맹점'의 시정요구에 정당한 이유없이 응하지 아니한 때
 4. 기타 '계약담당자'가 본 계약조건의 중요한 사항을 위반하거나 이행불능의 상태에 빠짐으로 인하여 본 계약의 목적을 달성할 수 없다고 '가맹점'이 판단한 때

제16조(계약종료 후 업무의 계속)

본 계약이 해제, 해지 및 종료된 경우, '계약담당자'는 계약종료일까지 '가맹점'이 취득한 상품권을 제9조에 따라 정산하여야 한다.

제17조(손해배상)

본 계약의 각 당사자가 본 계약을 위반하거나 본 계약의 이행 중 상대방 또는 제3자에게 손해를 가한 경우, 그 책임 있는 당사자는 이로 인해 상대방 또는 제3자가 입은 일체의 손해를 배상하여야 한다.

제18조(선량한 관리자로서의 주의의무와 조사협력 의무)

- ①'계약담당자'와 '가맹점'은 본 계약에 따라 상품권을 발행하고 취급함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.
- ②'계약담당자'와 '가맹점'은 상품권과 관련한 매출정보, 취급관리 등에 관한 자료를 요청하는 경우에 서로 합리적인 범위에서 이에 필요한 제반 자료를 제공하는 데에 협조하여야 한다.

제19조(비밀유지의무)

'계약담당자'와 '가맹점'은 본 계약과 관련하여 획득하거나 취득한 고객정보, 내용, 자료 및 상대방의 영업 또는 업무상의 기밀을 계약기간은 물론 본 계약

경제부문

종료 후라도 제3자에게 일체 누설하거나 유출하여서는 아니 된다.

제20조(청렴의무준수)

- ①양당사자는 계약체결 및 이행과정에서 직접 또는 간접적으로 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하거나 제공받아서는 아니 된다.
- ②제1항의 규정을 위반하는 경우에는 계약해지, 거래중단 등 어떠한 불이익이라도 감수한다.

제21조(기타)

본 계약에 명시되지 아니한 사항 또는 계약 해석상 다툼이 있는 경우에는 '계약담당자'와 '가맹점'의 협의에 의하여 결정하되, 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 관계법령 및 일반상관례에 따른다.

제22조(합의관할)

본 약정에 관하여 당사자간 분쟁이 발생하였을 경우 '계약담당자'의 영업소제지를 관할하는 법원으로 한다.

본 계약을 증명하기 위하여 당사자간 계약서 2부를 작성하여 상기 내용을 확인하고 아래와 같이 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

상
품
권
업
무
준
칙

20 년 월 일

[계약담당자]

상 호

사업자등록번호

주 소

대 표 자

(인)

[가 맹 점]

상 호

사업자등록번호

주 소

대 표 자

(인)

<별지 제5호 서식>

영 수 증

판매금액 : 금 원(₩)

품 명 :  농협 상품권

권종	매수	금액
계		

상기 금액을 상품권 판매대금으로 정히 영수함.

20 . . .

농협 ○ ○ ○ 지점장

○ ○ ○ 귀중

※ 이 영수증은 소득세법 및 부가가치세법에 의하여 소득공제 또는 매입세액의 용도로 사용할 수 없습니다.

상
품
권
업
무
준
칙

생산자조직 육성 및 지원준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6319)

[2016. 8. 1. 제정]
[2020.12. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합에서 농업인조직으로 육성하고 있는 공선출하회와 공동출하회(공선출하회와 공동출하회를 통칭하여 이하 "생산자조직"이라 한다.)의 육성 및 지원에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 생산자조직 육성 및 지원에 관하여는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "공선출하회"라 함은 "공동선별 공동계산 전속출하회"의 약칭으로 조합과 개별 농업인간에 농산물 출하계약에 의해 수직 계열화되고 가입과 탈퇴가 제한되는 회원제로 운영되며, 생산단계에서부터 조합에 의해 계획되고 공동선별 전속출하 공동계산 실천을 의무화하는 전문화된 농협 판매사업 농업인조직을 말한다.
2. "공동출하회"라 함은 조합과 개별 농업인간에 농산물 출하계약에 의해 수직 계열화되고 가입과 탈퇴가 제한되는 회원제로 운영되며, 생산단계에서부터 조합에 의해 계획되고 공동판매 실천을 의무화하는 농협 판매사업 농업인조직을 말한다.
3. "회원 농업인"이라 함은 생산자조직을 구성하는 농업인을 말한다.
4. "공동선별 전속출하 공동계산"(이하 "공동계산"이라 한다.)이라 함은 다수의 회원 농업인이 생산하여 출하한 농산물을 회원 농업인별로 구분하여 출하하지 않고 조합이 등급별로 구분·관리하여 일정기간 동안 공동으로 판매한 후 그 등급별로 비용과 대금을 산출하여 회원 농업인의 등급별 출하량에 따라 정산하는 방법을 말한다.
5. "공동판매"라 함은 다수의 회원 농업인이 생산한 일정 품위 이상의 농산물을 계약에 의해 조합에 출하하고 출하권을 조합에 위임하여 조합의 책

임하에 판매하는 방법을 말한다.

6. "취급수수료"라 함은 농산물 수탁판매의 대가로 회원 농업인으로부터 받은 금전으로, 선별비·환원금액 등을 제외한 조합의 순수 수수료를 말한다.

제2장 결성 및 관리

제4조(생산자조직 결성) ①생산자조직 결성시 조합은 대상품목 및 지역여건을 고려하여 공선출하회 또는 공동출하회를 결성할 수 있다.

②조합은 대상품목, 농업인의 자격기준, 판매사업방식 등 기본 사업계획을 농업인에게 공지하고 생산자조직 가입을 희망하는 농업인의 신청을 받는다.

③조합은 영농면적, 재배기술수준 등을 기준으로 회원 농업인의 자격기준을 정하고 신청 농업인 중 자격기준을 충족하는 농업인을 회원 농업인으로 결정하며 필요한 경우 회원 농업인으로부터 가입금을 받을 수 있다.

④조합은 생산자조직을 품목별 1개 공선출하회와 1개 공동출하회로 최대 2개 조직까지 병행 결성할 수 있다. 다만, 회원 농업인은 동일한 품목의 공선출하회와 공동출하회에 중복하여 가입할 수 없다.

⑤생산자조직 회원수는 5인 이상이어야 한다.

⑥생산자조직 명칭은 해당 품목명과 "공선출하회(또는 공동출하회)"라는 용어를 결합하여 「○○ 농협 ○○공선출하회(또는 ○○농협 ○○공동출하회)」라 한다.

제5조(대상품목) 생산자조직 육성 대상품목은 다음 각 호의 농산물 부류에 속하는 품목으로 한다.

1. 과일류 : 과실류, 수실류, 과일과채류 등
2. 채소류 : 서류, 과채류, 엽경채류, 근채류, 조미채소류, 양채류, 산채류, 두과야채류, 버섯류 등
3. 화훼·특산류 : 화목류, 초화류, 난류, 약용작물류 등

제6조(생산자조직 관리) ①조합은 생산자조직 및 회원 농업인 현황을 농협의 전산시스템에 등록하여 관리하여야 한다.

②조합은 생산자조직이 해체되거나 회원 농업인이 탈퇴하는 등의 경우에는 지체없이 전산등록 내역을 삭제하여야 한다.

③농협경제지주는 사업활동이 현저히 부진한 생산자조직에 대해 전산등록 취소 등 필요한 조치를 조합에 요구할 수 있다.

제7조(지도·지원) 농협경제지주는 조합에 생산자조직 관련 사항을 지도하며,

생산자조직 육성 활성화를 위하여 자금 및 예산을 지원할 수 있다.

제3장 운 영

제8조(판매) ①회원 농업인은 출하계약을 통해 약정한 조건에 따라 조합에 농산물을 출하한다.

②조합은 회원 농업인과의 출하계약을 통해 농산물 판매에 관한 권한을 회원 농업인으로부터 위탁받아 농산물 판매업무를 성실히 수행한다.

③회원 농업인은 수확한 농산물을 조합에 판매위탁한 이후에는 선별 및 판매에 관하여 관여할 수 없다.

제9조(운영규약 및 자조금) ①조합은 회원 농업인과 협의하여 생산자조직 운영규약을 제정하여야 한다.

②생산자조직은 운영 활성화를 위하여 자조금제도를 운영할 수 있으며, 자조금 적립 및 운영에 관한 사항은 회원 농업인과 조합이 협의하여 결정한다.

제10조(이용권 부여) 조합은 생산자조직 운영규약에 동의하고 계약을 체결한 회원 농업인에게 조합의 산지유통시설 및 판매사업을 우선적으로 이용하게 할 수 있다.

제4장 계 약

제11조(계약 당사자) 생산자조직의 계약은 조합과 회원 농업인간의 개별 계약으로 체결한다.

제12조(계약시기 및 기간) 계약은 매년 파종 이전에 1년 이내의 기간으로 체결한다. 다만, 계약 내용에 변경이 없는 경우에는 자동연장 할 수 있다.

제13조(계약내용) ①계약의 내용 및 조건은 조합과 회원 농업인이 협의하여 자율적으로 결정함을 원칙으로 하되 다음 각 호의 내용을 계약서에 포함하여야 한다.

1. 재배품종, 파종시기, 재배면적, 출하량, 수확시기
2. 농산물의 선별등급, 품질관리 기준
3. 공동계산 참여의무(공선출하회에 한함)
4. 계약기간 및 계약해지 조건
5. 무조건적인 판매의 위탁 및 판매비용 처리방법(수탁사업에 한함)

6. 판매대금 정산방법 및 조합 취급수수료(수탁사업에 한함)

7. 회원 농업인 계약 불이행시 제재사항 등

8. (선택사항)손익분담률(공동출하회에 한함)

②조합은 회원 농업인에게 계약내용을 설명하고 교육해야 한다.

제14조(계약이행보증금) ①조합은 회원 농업인의 계약 이행을 담보하기 위하여 회원 농업인으로부터 계약이행보증금을 받을 수 있다.

②회원 농업인과 조합이 계약 위반 등 반환하지 않을 사유를 별도로 정한 경우에는 ①항의 계약이행보증금을 반환하지 않을 수 있다.

제15조(계약 위반시 조치사항) 조합은 회원 농업인이 계약을 불이행할 경우 위약금을 징수할 수 있고, 운영규약을 위반하는 경우에는 경고, 제명 등 제재 조치를 생산자조직 임원진에게 요구할 수 있다.

제5장 사 업

제16조(공선출하회 사업방식) ①공선출하회의 사업방식은 공동계산, 수탁사업을 원칙으로 한다.

②농산물 품목의 특성상 공동선별이 불가한 경우 조합은 회원 농업인에 선별등급기준을 교육하고 회원 농업인은 조합의 선별등급기준에 따라 개별선별 후 조합의 품질관리 담당직원이 검품하여 공동계산할 수 있다.

③공동계산 기준은 다음 각 호의 사항에 대하여 조합과 회원 농업인이 협의하여 결정한다.

1. 재배품종 및 재배방식
2. 공동선별 방법 및 선별단 운영
3. 등급기준 및 포장단위
4. 대금정산 주기 및 대금정산 방식
5. 공동선별비 등 제비용 정산기준
6. 기타 공동계산 관련 필요한 사항

제17조(공동출하회 사업방식) ①공동출하회의 사업방식은 공동판매, 매취사업을 원칙으로 하며 부득이한 경우 수탁사업으로 진행할 수 있고, 생산안정제사업, 출하안정제사업 등 계약출하사업을 수행할 수 있다.

②조합은 회원 농업인이 생산한 계약물량에 대하여 수시로 점검하고 계약물량 관리 내용을 전산으로 관리하여 조합에 전속출하 할 수 있도록 판매업무를 수행하여야 한다.

③다음 각 호의 사항에 대하여 조합과 회원 농업인이 협의하여 결정한다.

1. 재배품종 및 재배방식
2. 계약단가 및 계약등급
3. 대금지급 기준 등

제18조(역할분담) ①회원 농업인은 생산에 전념하고 조합은 회원 농업인 생산지도, 상품화 및 판매 역할을 담당하며 판매사업의 주체가 된다.

②회원 농업인의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 우수농산물 생산 및 출하
2. 회원 농업인간 재배품종 및 재배방법 통일
3. 회원 농업인간 재배기술 컨설팅 실시 및 정보공유
4. 조합의 농산물 판촉행사 지원 등

③조합의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 생산자조직 결성 및 육성
2. 회원 농업인에 대한 교육 및 생산지도
3. 산지유통시설 설치 및 운영
4. 농산물 공동선별 및 상품화를 통한 부가가치 제고
5. 신상품 개발
6. 브랜드 개발 및 육성
7. 신규거래처 발굴 및 시장분석
8. 홍보 및 마케팅
9. 판매대금 및 비용 정산
10. 사업결산 및 사업계획 수립 등

제19조(취급수수료) 수탁사업을 실시하는 경우 조합은 지속 가능한 사업추진을 위하여 회원 농업인으로부터 적정한 수준의 취급수수료를 받아야 한다.

제6장 사업결산

제20조(생산자조직 사업결산) ①사업이 종료되면 조합은 사업성과를 분석하여 회원 농업인에게 공개하고 추진 과정상의 문제점과 해결방안을 차년도 사업추진계획에 반영한다.

②조합은 사업 참여실적 등을 기준으로 회원 농업인을 평가하고 그 결과에 따라 우대할 수 있다.

경제부문

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2020년 12월 1일부터 시행한다.

섬유질사료제조공장 업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 축산사료자재부(T:8525)

[2014. 6. 1. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합에서 실시하는 섬유질 사료의 제조 및 판매 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 섬유질 사료제조공장 업무취급에 관한 사항은 사료관리법 및 다른 규정 등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "섬유질사료"라 함은 조사료·배합사료·단미사료·첨가제 등을 적정한 비율로 가공한 것으로서 용도에 따라 농림축산식품부 장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.
2. "섬유질 사료제조공장"(이하 "사료공장"이라 한다)이라 함은 조합이 직접 소유한 사료공장을 지칭한다.
3. "관리자"라 함은 사료공장을 운영, 관리하는 자로서 공장장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
4. "품질관리위원회"라 함은 섬유질 사료의 품질에 영향을 미치는 중요 원·부재료의 사용에 관한 사항 및 기타 주요사항을 협의하기 위한 섬유질사료 품질관리위원회를 말한다.
5. "품질검사"라 함은 섬유질사료의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관련 법령 등에서 정한 규격기준에 적합여부를 판정하는 것을 말한다.

제4조(타당성 분석) 사료공장을 신규건립 또는 증설할 경우에는 사업의 필요성, 입지여건, 재무능력, 생산제품의 경쟁력, 사료공장간 사업경합 등에 대한 타당성을 면밀히 분석하여야 한다.

제5조(사업계획의 수립 및 투자) ①제4조의 타당성 분석결과를 토대로 사료공장을 건립 또는 증설하고자 하는 경우에는 별도의 사업계획을 수립하여야 한다.

②사료공장 건립 및 증설 시에는 『회원조합지도·지원규정』을 준수하여야 한다.

제6조(관리자의 직무) ①관리자는 사료공장을 운영·관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 운영관리상의 책임을 진다.

②관리자는 사료공장 시설관리 및 섬유질사료의 제품생산·판매에 관련한 제반 상황일지 등을 기록·관리하여야 한다.

제7조(화재보험의 가입) 사료공장의 고정자산 및 재고자산에 대해서는 화재보험에 가입하여야 한다.

제8조(적정재고의 유지) 관리자는 원재료의 구매시장, 제품 판매시장, 사료공장의 생산 및 보관능력 등을 감안하여 적정수준의 원재료를 유지하여야 한다.

제9조(재고조사 실시) ①사료공장의 재고재산에 대하여는 매분기 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 비교하고 수량차이를 확인하여 그 결과를 기록·비치한다.

②감모에 의하여 원재료 재고 부족분이 발생하였을 경우 제20조에서 정한 인정감모율 한도내인 경우에는 감모처리 한다.

제10조(사고처리) ①관리자는 사료공장의 재고자산을 보관 또는 수송도중에 사고가 발생하였을 때에 즉시 사고조서를 작성하여 그 책임한계를 명확히 하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 사고처리하는 경우, 사고품의 변상은 사고당시의 시가변상을 원칙으로 한다. 다만, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가변상 할 수 있다.

③관련자의 고의 또는 과실로 인한 사고인 경우에는 『회원조합경제변상업무처리준칙』을 적용하여 처리한다.

제2장 원재료 구입

제11조(원재료 구매) ①관리자는 가격경쟁력제고를 위해 중앙회와 공동구매 또는 공장간·지역간 통합구매를 통해 원료를 구매하여야 한다. 다만, 제품경쟁력제고 또는 원가절감 등을 목적으로 부득이한 경우에는 구매처를 달리 할 수 있다.

②중앙회와 계약을 체결한 공동구매 공급업체를 이용하지 않을 경우에는 『계약사무처리 준칙』에서 정하는 바에 따라 자체구매계약을 체결하여야 한다.

제12조(수의계약) 자체구매계약을 체결할 경우, 『계약사무처리 준칙』의 수의계약 사유이외에 다음 각 호에 해당할 경우에도 수의계약으로 구매할 수 있다.

1. 가격폭등 등으로 품귀현상이 예견되어 원재료의 구입이 시급하다고 관리자가 판단한 경우
2. 관계법령에 의한 소정의 허가를 받은 소량 첨가되는 단미·보조사료, 미량 첨가사료 및 동물의약품으로서 그 성분이 독특하고 희소하여 대체가

어려울 경우

제13조(품질검사) ①원재료에 대한 품질검사는 관계법령에 따라 품질규격이 정해진 경우에는 그에 의하며, 특별히 정해지지 않은 경우에는 자체 품질규격에 따라 담당자의 경험적 방법에 의한 품질검사 또는 화학적 검사에 의한다.

②제1항에도 불구하고 국가기관 및 공인 검사기관의 검사를 받은 원재료 또는 동물의약품의 경우에는 검사를 생략할 수 있으며, 이러한 경우 관련증빙서류를 징구하여야 한다.

제14조(품질분석) 원재료 품질관리상 필요하다고 인정될 때에는 타 분석기관에 품질분석을 의뢰할 수 있으며, 분석결과에 대한 비교나 평가가 필요한 경우에는 복수의 기관에 의뢰할 수 있다.

제15조(검수 및 보관) ①제13조에 의해 품질검사가 합격된 것에 한하여 검수한다.

②원재료 검수는 계약서 및 발주내용과 일치여부를 확인하여 정상품에 한하여 검수하여야 한다.

③원재료 보관은 사료공장 내에 보관함을 원칙으로 하되, 보관시설이 부족할 경우에는 외부에 임차하여 보관할 수 있다.

제3장 제 조

제16조(제품생산) ①관리자는 월별·분기별 판매계획을 수립·시행하여 원재료 수급관리에 만전을 기하여야 한다.

②제품은 수요자의 기호, 시장상황 및 판매상황을 감안하여 생산한다.

제17조(주문사료생산) ①제품의 수요자가 별도의 배합비율을 정하여 사료를 생산 공급하여 줄 것을 요청한 경우에는 그 요청에 맞춰 사료를 생산·공급할 수 있으며, 이 경우 수요자의 요구를 최대한 반영하여야 한다.

②주문사료생산요청이 공장경영에 도움이 되지 않거나 손실이 발생할 경우에는 그 뜻을 즉시 수요자(신청인)에게 통보하고 협상하여야 한다.

제18조(배합비율) 배합비율은 원재료비 변동, 원료별 영양성분 가치, 소비자 기호도, 수입원료 수급상황, 품질향상, 판매가격 등을 고려하여 수시로 조정할 수 있다. 다만, 제품의 대량 수요자가 별도의 배합비율에 따라 주문생산을 요청한 경우에는 수요자의 요구가 있을 경우에만 조정한다.

제19조(포장단량) 제품의 포장 및 단량은 제품의 특수성, 수요자의 기호 및 원가관리 등을 감안하여 결정한다.

제20조(제조감량 인정 감모손) 제조 과정 중에 발생하는 제조감량에 대해서는 이사회 의결을 거쳐 인정 감모율을 적용할 수 있다.

제4장 품질관리

제21조(품질검사) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 사료성분등록증 기준에 적합여부에 대한 품질검사를 실시하여야 한다.

②제1항의 품질검사는 자체 품질검사를 실시하되, 자체 품질검사가 불가한 항목은 사료검정 인증기관에 의뢰하여 실시한다.

제22조(사양시험과 제품개발) ①제품의 품질향상과 새로운 기술개발을 위하여 사양 시험을 할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 실증사양 시험이 필요한 경우에는 외부의 가축을 선정하여 운영할 수 있다.

제23조(품질관리) 섬유질 사료의 배합비설계, 품질관리기법, 사양지도 등에 필요한 전문지식 습득을 위하여 해당분야의 전문가에게 자문이나 용역을 의뢰할 수 있다.

제5장 섬유질사료 품질관리 위원회

제24조(위원회설치) 관리자는 제3조 제4호에서 정한 위원회를 설치한다. 다만, 일산 20톤 이하 규모로 위원회 구성이 곤란한 경우에는 위원회를 설치하지 않을 수 있다.

제25조(위원회 구성 및 운영) ①위원회는 위원장을 포함하여 위원 3인 이상 5인 이내로 구성한다.

②위원장은 관리자로 하고 위원은 각 업무 담당자로 하며, 여건에 따라 외부 전문가를 위원으로 선임할 수 있다.

③위원회는 과반 이상 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④심의안건이 경미하다고 위원장이 판단하는 경우 또는 긴급을 요하는 경우로써 다음 각 호 어느 하나에도 해당되는 경우에는 서면으로 의결할 수 있다.

1. 악성전염병 발생으로 인해 긴급히 품질보강이 필요할 경우
2. 섬유질사료 및 원재료의 급격한 변동이나 품질에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우
3. 품질에 심각한 영향이 발생하여 즉각적인 품질보강 또는 처방이 필요한 경우

⑤기타 위원회의 운영에 관한 사항은 위원장이 결정한다.

제26조(위원회의 기능) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 신제품의 개발·공급에 관한 사항
2. 품질관리 업무 등에 관한 중요사항

3. 품질관리를 위한 고정투자 등 시설개선에 관한 사항

②다음 각 호의 경우에는 위원회 개최를 생략하고 관리자의 결재를 얻어 추진할 수 있다.

1. 제17조의 주문사료 생산과 관련된 원료사용에 관한 사항
2. 계약갱신 시점에서 원료의 재사용에 관한 사항
3. 입찰대상 단미사료 신규사용 검토 사항
4. 계절적으로 사용하는 항 곰팡이제, 항 콕시듐제 등 사용에 관한 사항
5. 기타 위원장이 위원회 개최가 필요없다고 판단하는 사항

③위원회는 심의·의결된 사항에 대해 위원장 및 위원이 기명 날인한 의사록을 작성하여야 한다.

제27조(의견청취) ①위원회는 의안을 심의함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 외부 전문가를 초청하여 의견을 청취할 수 있다.

②신규원료의 사용검토 시 공급 예정업체에게 출석하여 제품의 특징 및 효능 등에 대하여 설명해 줄 것을 요청할 수 있다.

제28조(실증시험 사전검토) 품질관리 담당자는 신규원료(첨가제성 보조사료) 사용시 유효성 검증을 위해 업체로부터 실증시험 성적 등을 제출하게 하고 위원회 상정 시 그 검토의견서를 제출한다.

제6장 판 매

제29조(판매가격 결정) 제품의 공급가격은 제조원가, 적정수익률, 경쟁업체의 판매가격 및 시장상황을 감안하여 관리자가 정할 수 있다. 다만, 조합의 이사회 의결로 별도의 섬유질사료운영위원회를 운영하도록 정한 경우에는 섬유질사료운영위원회에서 의결된 바에 따른다.

제30조(공급대상) 섬유질사료는 조합원에게 공급함을 원칙으로 하되, 중앙회와 회원조합, 기타의 법인과 단체 및 실수요자 등을 공급대상으로 할 수 있다. 다만, 비조합원의 사업이용량은 1회계연도 사업량의 2분의 1을 초과할 수 없다.

제31조(거래유형) ①조합은 자금사정과 대금결제조건에 따라 거래유형을 다음 각 호와 같이 구분·운영할 수 있으며, 세부운영은 조합의 판매방식에 따른다.

1. "선수금거래"라 함은 선 납입한 대금범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.
2. "현금거래"라 함은 거래당일 섬유질사료 대금 납입 후 납입금액 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.
3. "외상거래"라 함은 약정한 외상거래한도 내에서 공급하고 외상기간 내에 상환하기로 약정하는 거래를 말한다.

- ②농산물상품권은 현금거래에 포함될 수 있다.
- ③거래인이 연체미수금을 보유한 경우, 연체미수금을 다 갚은 후 거래를 하여야 한다.
- 제32조(판매방법) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 판매활성화를 목적으로 채권보전에 지장이 없는 범위안에서 외상판매를 할 수 있다.
- ②외상판매대상 및 기간에 대해서는 이사회 의결로 기준을 수립하여야 한다.
- ③외상판매를 할 때에는 『경제사업 채권관리준칙』 및 『경제사업 채권관리 업무방법』을 적용하여 처리한다.
- 제33조(판매가격 특례) 대금결제조건 또는 물량 이용실적에 따라 제29조의 판매가격을 할인하여 공급할 수 있다. 이 경우 할인액(율)은 조합의 자금사정 및 금리 등을 고려하여 관리자가 정할 수 있고, 조합장에게 보고하여야 한다. 다만, 조합의 이사회 의결로 별도의 섬유질사료운영위원회를 운영하도록 정한 경우에는 섬유질사료운영위원회에서 의결된 바에 따른다.
- 제34조(판촉활동 및 장려금 등 지급) ①조합은 섬유질사료 공급확대를 위하여 양축농가를 위한 사양지도·기술강습회, 선진지 견학 및 모니터 요원을 지정하여 운영할 수 있다.
- ②섬유질사료 거래처에 대한 판매 경쟁력을 강화하기 위하여 수수료·장려금·운송보조비를 지급할 수 있다.
- 제35조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업 규정, 여신 및 채권관리 관련 제 규정을 준용한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 6월 1일부터 시행한다.

인삼경작관리준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 인삼특작부(T:2079-8246)

[2000. 7. 1. 제정
2005. 7. 1. 개정
2017. 1. 1. 개정
2023. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농협경제지주 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 인삼류 경작관리, 경작신고, 각종 현지조사업무, 계약, 계약해제 등 필요한 사항을 정하여 인삼을 특산물로 보호 육성하고 인삼산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "경작신고삼포"라 함은 인삼관련 품목조합(이하 "조합"이라 한다)에 경작 신고를 하고 인삼을 재배하는 경작지를 말한다.
2. "계약삼포"라 함은 생산자단체(생산농가)와 제조업체 및 가공업체간에 원료 수삼 생산계약을 체결한 경작지를 말한다.
3. "직파삼포"라 함은 인삼종자를 평당 500립 이하 파종하여 재배하는 경작지를 말한다.
4. "묘삼포"라 함은 묘삼을 생산하기 위한 경작지를 말한다.
5. "인삼포"라 함은 제1호 내지 제4호에 규정된 것을 말한다.

제2장 인삼 생산계획 수립

제3조(인삼 생산계획 수립) 회사(농협경제지주)는 인삼농협의 의견을 수렴하여 인삼류의 생산성 향상, 유통개선, 인삼성과유지 등 인삼수급의 균형을 이루도록 매년 인삼 생산계획을 농림축산식품부와 협의할 수 있다.(2023.1.1. 개정)

제4조(생산계획) 조합은 "회사 및 농림축산식품부의" 인삼 생산계획을 참고하여 인삼포의 식재 및 파종계획 면적을 1월말까지 조합의 장(이하 "조합장"이라 한다) 주관하에 자체 계획을 수립한다.(2023.1.1. 개정)

제3장 인삼 경작신고

제5조(경작신고 보고) ①조합장은 인삼산업법 제4조 제1항 및 동법 시행규칙 제3조 제1항 및 제3항의 규정에 의하여 인삼경작신고를 받은 경우에는 소속 직원으로 하여금 경작신고 내용을 조사하도록 하여 그 결과에 의해 인삼경작지신고필증을 교부하고 그 실적을 별지 제1호 서식에 의거 회사에 보고 한다. (2023.1.1. 개정)

②조합 등은 인삼산업법 제4조 제1항 전단에 따른 신고를 받은 날부터 2개월 이내에, 같은 항 후단에 따른 변경신고 또는 제2항에 따른 신고를 받은 날부터 10일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

<신설 2023.1.1./인삼산업법 제4조 3항>

③조합 등이 인삼산업법 제4조 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. <신설 2023.1.1./인삼산업법 제4조 제4항>

제4장 인삼 식재 상황조사

제6조(인삼 식재 및 파종면적 조사교육) 조합은 인삼 식재 및 파종면적 조사의 정확성과 획일성을 기하기 위하여 조합장 주관으로 인삼 식재 상황조사 교육과 연습을 실시한다.(2023.1.1. 개정)

제7조(식재 상황 조사결과 보고) 조합장은 식재 상황조사가 완료되었을 경우에는 다음 각 호의 사항을 회사에 보고 한다.(2023.1.1. 개정)

1. 인삼경작(식재, 직파) 상황 조사내역(별지 제2호 서식)
2. 묘삼포 파종상황 조사내역(별지 제3호 서식)
3. 경작규모별 현황(별지 제4호 서식)
4. 경지별 식재현황(별지 제5호 서식)

제5장 인삼 작황조사 및 경작면적관리

제8조(작황조사 경작지 보상) 인삼작황표본조사 경작지를 제공한 농가에 대해

- 여는 인삼경작보상금 산출기준에 의하여 보상금을 지급할 수 있다.
- 제9조(작황조사 결과보고) 조합장은 인삼작황을 조사한 경우에는 별지 제6호 및 제7호 서식에 의하여 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)
- 제10조(수확보고) ①조합장은 매년 12월31일 현재 경작신고삼포 및 직파삼포 수확실적을 다음달 5일 까지 별지 제8호 서식으로 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)
- ②연도말에는 당해년도 계약경작삼포의 해제 동의 실적에 대한 종합심사분석을 포함하여 보고 한다.(2023.1.1. 개정)
1. 계약경작삼포 해제동의실적(별지 제9호 서식)
 2. 계약경작삼포 해제원인별현황(별지 제10호 서식)
- 제11조(재해보고) 조합장은 관할구역의 인삼경작지가 재해로 인하여 피해를 입은 경우에 응급복구에 최선을 다하고 다음 각 호의 사항을 지체 없이 회사에 보고하여야 한다.
1. 기상이변으로 피해가 발생하였을 때에는 개황을 전화로 보고하고 상세한 내용을 별지 제11호 서식으로 보고
 2. 개인별 피해면적은 별지 제12호 서식으로 조사하여 조합에 비치

제6장 인삼 생산비 조사

- 제12조 (생산비 조사의 기본방향) 인삼 생산비 조사의 기본방향은 인삼농협의 생산환경 측면 등을 분석될 수 있도록 조사한다.(2023.1.1. 개정)
- 제13조(조사요원선발) 조합장은 매년 조합별 인삼생산비 및 표준소득을 조사하기 위한 인삼 생산비 조사계획을 수립하고 그 계획에 따라 인삼 생산비 조사담당인력을 정하여 인삼 생산비를 조사토록 한다.(2023.1.1. 개정)
- 제14조(조사원 교육) 회사는 각 조합 인삼생산비 조사요원에 대하여 조사의 정확성과 객관성을 기할 수 있도록 필요한 교육을 실시할 수 있다.
- 제15조(표본농가 선정) ①조합장은 생산비 조사 표본 농가수를 예정지조사 면적 점유비율에 따라 선정한다.(2023.1.1. 개정)
- ②조합장은 경작규모별 면적 점유비율에 따라 표본농가를 선정하고, 표본농가 중 조합의 평균경작규모에 가까운 농가를 실측농가로 지정하여 직접 조사한다.(2023.1.1. 개정)
- ③표본농가가 인삼 생산비 조사에 필요한 자료를 제공한 경우에는 예산의 범위 안에서 보상금을 지급할 수 있다.

제16조(조사보고 및 평균생산비 산출) ①조합장은 인삼 생산비 조사 농가를 대상으로 조사한 실적을 별지 제13호 서식 및 별지 제14호 서식에 의하여 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

②평균생산비는 표본농가별로 조사한 조합별 실적을 집계하여 산출한다.

제17조(생산비 조사 평가) 회사는 생산비 조사과정의 문제점을 발굴하여 합리적인 조사방안을 강구하고 조사의 정확도를 제고하기 위한 평가회를 년 1회 이상 실시할 수 있다.

제18조(조사결과 공개금지) 인삼 생산비 조사결과는 회사의 사전 허락 없이 외부에 공개하여서는 아니된다.

제7장 인삼 경작지도 및 감독

제19조(경작지도) 인삼의 경작지도는 농촌진흥청장이 정하여 고시하는 표준인삼 경작방법에 따라 경작하도록 지도할 수 있다.

제20조(생산지침 시달) ①회사는 매년 인삼 경작지도기준이 될 생산지침을 수립하여 조합장에게 시달할 수 있다.

②생산지침에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 인삼생산기본지침
2. 인삼생산목표
3. 주요시책 세부실천계획
4. 기타 당해 연도 인삼생산에 필요한 사항

제21조(생산지도 체계 확립) 조합장은 매년 조합의 인삼경작지도사의 지도담당 구역을 정하여 담당하도록 하고 이에 따른 지도구역 편성 결과를 별지 제15호 서식으로 작성 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

제22조(지도방법 등) 경작지도는 사전지도를 원칙으로 하고 지도방법은 집단지도와 개별지도(순회지도)를 병행 실시할 수 있다.

제23조(인삼경작지도사) ①인삼의 생육시기에 맞는 적절한 경작지도를 통해 각종 병해 및 충해 등의 발생을 방지하여 양질청정인삼을 생산코자 인삼경작지도사를 둘 수 있으며, 필요시 회사는 인삼경작지도 업무에 2년 이상 종사한 자를 대상으로 한 소정교육을 통해 자격시험을 실시하고 합격자에 한하여 인삼경작지도사 자격증을 부여한다.

②인삼경작지도사의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 인삼경작의 지도

2. 인삼의 품질향상
 3. 경작면적의 확보 및 보존관리
 4. 병충해 방제 및 예찰 활동
 5. 표준인삼경작방법 보급
 6. 잔류성농약 사용금지 지도
 7. 인삼집단화 지역(육성지역) 관리 및 육성
 8. 협업화영농조직, 기계화영농단, 양직묘포단지, 전업농, 후계자 등의 집중 운영 관리지도
 9. 인삼경작에 관한 조사업무
 10. 관내상황 수시 또는 정기보고
 11. 조합장 지시사항 준수
- ③회사는 인삼경작지도사의 자질향상과 신기술개발 보급을 위하여 매년 1회 이상 인삼경작기술교육을 실시하여야 한다.
- 제24조(지도확인) 회사 또는 조합장은 표준인삼경작방법에 의한 인삼경작지도 사항의 실천 여부를 수시로 점검 확인할 수 있다.

제8장 계 약 경 작

- 제25조(계약경작) 법 제10조 제1항에 의하여 조합장은 수삼의 수급조절 및 가격안정을 위하여 경작자와 인삼제조·가공업자간의 계약경작을 권장·알선할 수 있다.
- 제26조(수삼수매협의회 구성) ①제25조의 계약경작에 의한 수삼수매관련 주요 사항의 결정을 위하여 인삼경작인 대표와 계약경작업체 대표간 수삼수매협의회를 구성 운영할 수 있다.
- ②제1항과 관련한 세부사항은 쌍방이 합의하여 체결한 계약서에 따른다.
- 제27조(계약경작 면적 보고) 조합장은 계약경작이 체결되었을 경우 별지 제16호 서식으로 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

경제부문

인삼경작관리준칙(예)

부 칙

이 준칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

<별지 제2호 서식>

경제부문

인삼 경작(식재, 직파) 상황 조사내역

삼포구분:

(단위 : a)

조 합	군 별	신고 면적 ①	식재 본수별 면적								식재 상황 대 비율		부초재배		일복재료별			
			45본 이하	46본 54본	55본 60본	61본 72본	73본 80본	81본 이상	직파 (2군)	계 ②	농가 수	개소수	면적 ①:②	벗짚 (a)	기타 (a)	벗짚 (a)	P.E (a)	기타 (a)

<별지 제4호 서식>

경 작 규 모 별 현 황

삼포구분:

(단위 : a)

조 합	시 군	규모별	조합계약			공사계약			한삼인계약			미계약			계		
			농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적
		10a이하															
		11~20a															
		21~30a															
		31~50a															
		51~100a															
		101~200a															
		201~300a															
		301~500a															
		500a 이상															

경지별식재형화

[illegible]

<별지 제6호 서식>

경제부문

인삼포 작황조사(표본조사) 결과보고

(단위 : a)

조합별	삼포별	연근별	재배형별	현재면적	표 본 조 사			
					개 소	면 적	3.3㎡ 당 본수 식재(파종)	생산 예상량 뿌리당 10a당

※ 관내 전반적인 생육상황(지상부, 지하부) 및 삼포관리상황(무초, 일복배수로제초, 병해충 예방)을 항목별로 요약 첨부

인삼 채굴 실적보고

구분 : 계약(조합, 인삼공사), 미계약, 직파, 모포

(단위 : a)

[illegible]

<별지 제10호 서식>

경제부문

계약삼포 해제 원인별 현황

(단위 : a)

원인별		연근별		2		3		4		5		6		계	
		개소		면적		개소		면적		개소		면적		개소	
잔존뿌리수 미 달	금회														
	누계														
병해 및 생리장해	금회														
	누계														
공공사업 부지편입	금회														
	누계														
친재·화재 도난	금회														
	누계														
밀 채 굴	금회														
	누계														
기 타 (충, 위, 평 피해 등)	금회														
	누계														
계	금회														
	누계														

<별지 제11호 서식>

인삼경작재해상황보고서

(단위 : a, kg)

조합 (시군)	경작 면적	피해 종류	피해 횟수 및 건수	삼포구분	피해 농가수	피해면적(a)				추정피해 수량(kg)	추정피해 금액(천원)	피해면적 비율(%)
						2년근	3년근	4년근	5년근	6년근	계	
		유실		경작신고								
				직파								
				묘포								
		매몰		경작신고								
				직파								
				묘포								
		침수		경작신고								
				직파								
				묘포								
		소계		경작신고								
				직파								
				묘포								
		시설 피해		경작신고								
				직파								
				묘포								
		소계		경작신고								
				직파								
				묘포								

<별지 제13호 서식>

수삼생산비투입액조사표(갑)

조사년도 (투입년도)		삼포	연근	조사자 : 소속 직급									
비목	조사항목	단위	표본농가별투입량(금액)					표본농가별투입량(금액)					10a당 금액
			a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
농사비 토지임차료 종료비 비료비	농사비	원											
	토지임차료	원											
	종료비	kg											
	창조	kg											
농구비	기타	원											
	계	원											
	가래	개											
	망치	개											
	삽	개											
	낫	개											
	호미	개											
	채굴호미	개											
	식재장척	개											
	분무기	대											
	손수레	대											
	갈퀴	개											
	삼태기	개											
	기타	원											
	포리옥신(수)	g											
방제비	리조렉스(수)	g											
	리조렉스(분)	g											
	바리신(액)	g											
	바리신(분)	g											
	펜시쿠론(수)	g											
	리도밀(수)	g											
	모토	g											
	카운타(타보)	g											
	마이오(수)	g											
	푸르겐(수)	g											
	계	원											
	원	원											
	원	원											
	원	원											
	원	원											

<별지 제15호 서식>

인삼경작지도 책임구역 편성보고

분류번호 :
수 신 :
참 조 :
삼포구분 :

년월일 :
발 신 : 인삼농협조합장(인)

담 당 지도사	담 당 구 역 현 황										비고
	시,군	구 분 (경작신고, 직파)	표삼	예정지	2	3	4	5	6	계	

인삼경작관리준칙(예)

인삼경작관리준칙(예)

<별지 제16호 서식>

계약경유작성면접보고

(가) : 아

[illegible]

자재가공공장 업무취급준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제지주 자재사업부(T:6421)

[2004. 9. 1 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 자재가공공장(연합자재가공공장을 포함한다)에서 실시하는 농자재의 제조·가공 및 제품 판매 등 가공사업에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농자재가공"이라 함은 조합원과 농업인 등의 영농에 필요로 하는 농자재를 제조·가공하는 것을 말한다.
2. "연합자재가공공장"이라 함은 2 이상의 조합이 공동투자하여 설치한 자재가공공장을 말한다.
3. "관리자"라 함은 자재가공공장을 운영·관리하는 자로서 공장장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
4. "품질검사"라 함은 농자재의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관련법령 및 제규정 등에서 정한 규격기준에 적합한가를 판정하는 것을 말한다.
5. "거래인"이라 함은 자재가공공장 및 운영조합과 거래약정을 체결하고 제품 판매행위 등을 하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 준칙에 의하여 설치한 자재가공공장(이하 "공장"이라 한다)의 농자재 제조·가공업무와 운영 등 가공사업에 관한 제반사항에 관하여는 관련법령 및 다른 규정이나 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제4조(운영계획) 관리자는 제품의 제조 및 판매계획을 당해연도 사업계획 수립 시 까지 확정하여야 한다.

제5조(책임경영을 위한 지원) 공장 및 운영조합은 관리자가 책임경영을 할 수 있도록 전결 기준 및 직무범위를 정하고 분사제도 도입 등 각종책임경영을 위한 지원을 하여야 한다.

제6조(화재보험) 공장의 기계 및 시설물, 원재료 및 제품에 대하여는 화재보험에

가입하여야 한다.

제7조(시설관리) 기계 및 공장의 시설물은 고정자산 관련 제규정을 준용한다.

제8조(연합자재가공공장의 사업원칙) 연합자재가공공장의 모든 사업은 연합자재가공 공장을 주관하여 관리하는 조합(이하 "관리조합"이라 한다)이 연합자재가공공장 운영협약서에 근거하여 운영한다.

제2장 원재료의 조달

제9조(원재료 구매) ①원재료는 원재료 회사로부터 구매함을 원칙으로 한다.

다만, 정상적인 공장가동 또는 원가절감 등을 위하여 유리할 경우에는 그러하지 아니한다.

②관리자는 가공능력과 생산동향을 감안하여 원재료의 적정재고를 보유하여야 한다.

제10조(원·부재료의 품질유지) 원·부재료는 제품품질의 균등성과 신뢰성 유지를 위하여 일관성 있는 구입이 되도록 노력하여야 한다.

제3장 제품생산 및 품질관리

제11조(생산계획) ①관리자는 생산능력, 판매계획 등을 감안하여 연·월별 생산계획을 수립한다.

②관리자는 생산계획에 따라 제품단위당 배분가공경비 배부액을 결정하며 배분총액은 과거의 실적, 조업도 등을 고려하여 적정하게 산정한다.

제12조(수탁가공) ①위탁자로부터 가공신청이 있을 때에는 위탁가공신청서를 받아 이를 검토한 후 그 승낙여부를 신청인에게 통지하여야 한다.

②수탁가공에 있어서 원재료의 인수 후 제품인도시까지의 과정에서 발생한 사고에 대하여는 공장의 책임으로 하며, 사고처리는 경제사업규정(예)에 의한다.

③수탁가공료는 관리자가 정한다.

제13조(위탁가공) ①관리자는 중앙회 및 타 공장에 위탁가공할 수 있으며, 생산량의 조절 및 제품의 포장 규격을 다양화하는 등 필요한 경우 일반업체에 위탁가공 할 수 있다.

②관리자는 위탁가공을 하는 경우에 수시로 재고 및 품질점검을 하는 등 품질관리에 만전을 기하여야 한다.

제14조(원가관리) 관리자는 제품제조 및 판매원가를 원가계산 기간별로 산출하여 가격 결정 및 경영분석자료로 활용한다.

제15조(제품수율관리) ①관리자는 제품수율 향상을 위하여 노력하여야 하며 주요 원재료에 대하여 재공품 및 제품 생산수율을 기록 관리한다.

②수율의 현저한 차이가 발생하였을 경우에는 그 원인을 규명하여 기록하고 경영관리자료로 활용한다.

제16조(품질관리 등) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 관련법령 및 제규정 등에 의한 엄정한 품질관리를 실시하여야 한다.

②관리자는 효율적인 품질관리를 위하여 분임활동 및 제안활성화와 종업원교육 및 연수 등에 적극 노력하여야 한다.

③관리자는 가공기술개발과 품질향상을 위해 전문연구기관에 연구를 의뢰할 수 있다.

④관리자는 생산제품의 상품성제고 및 소비자의 안전성 요구에 부응하기 위하여 KS, ISO 9000 품질경영인증시스템 등 공인기관에서 실시하는 품질인증을 취득하기 위하여 노력하여야 한다.

제17조(소비자보호) 관리자는 소비자의 반품요구 및 불만사항의 처리, 소비자상담업무 등 소비자 보호를 위해 소비자상담실을 설치·운영할 수 있다.

제4장 공장관리

제18조(상표 등의 등록) 관리자는 자체 개발한 상표, 의장 및 특허 등의 법적 보호를 위해 필요한 경우에는 등록하여야 한다.

제19조(시설의 관리 등) ①관리자는 공장의 기계설비 및 부대시설의 성능을 수시로 점검, 관리하여야 한다.

②관리자는 관리 및 시설의 안전유지를 위하여 검사, 청소 등에 철저를 기하여야 한다.

③관리자는 시설관리 및 제품생산·판매에 관련한 제반상황일지 등을 기록 관리하여야 한다.

제20조(재고조사) ①관리자는 따로 직원을 지정하여 분기 1회 이상 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대조확인하고 재고조사표를 작성하여야 한다.

②감모 등에 의하여 재고부족분이 발생하였을 경우 제21조에서 정한 인정 감모율 한도 내인 경우에는 감모 처리한다. 다만, 인정 감모율을 초과한 경우라도 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하였음에도 불구하고 발

생한 부족물량과 천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족물량은 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)의결을 받아 손실 처리할 수 있다.

제21조(인정 감모율) ①가공원재료(포장재를 포함한다) 및 제품의 품목별 인정 감모율을 산정, 운용할 수 있으며 인정 감모율은 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)에서 정하는 바에 따른다.

②감모손 처리는 경제사업규정(예)에서 정하는 바에 의한다.

제5장 제품판매

제22조(공급가격) 제품의 공급가격(원가이하가격을 포함한다)은 생산원가와 적정수익률, 경쟁업체의 유사제품가격 및 시장상황 등을 감안하여 관리자가 정한다.

제23조(부산물 처리) 제품의 생산에 부수되어 얻어지는 부산물은 제품에 준하여 처리하되, 재활용 등 부가가치 향상에 노력한다.

제24조(외상판매) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되 외상판매를 할 수 있다.

②외상판매를 할 때에는 반드시 사전에 거래약정 및 채권보전조치를 취하여야 한다.

제25조(외상기간) ①외상판매기간은 제품의 유통상 특성, 자금회수 시기 등을 감안하여 정한다.

②외상판매한 금액에 대하여는 소정의 이자율에 의한 이자를 받을 수 있다.

③제1항의 규정에서 정한 기간을 경과한 미수채권에 대하여는 소정의 연체료율에 의한 연체료를 받는다. 다만, 거래처에 대한 별도약정이 있을 경우 그에 따른다.

④거래의 지속, 판매량 확대 등 영업활성화를 위하여 필요할 경우에는 이자를 감면할 수 있다.

제26조(외상한도) ①1인당 외상거래 한도는 거래인의 신용, 거래실적, 판매처리 능력 등을 감안하여 책정하되, 경제사업채권관리준칙(예) 및 업무방법에 따라 책정 운용한다.

②제1항에서 정한 외상거래 약정한도 초과가 불가피한 경우에는 거래인별 취급실적, 담보확보액, 수지기여도 등을 감안하여 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)에서 정하는 바에 따라 거래인 별 특별한도를 책정하여 운용할 수 있다.

제27조(외상거래 면책범위) 외상취급 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우 외상거래에 따른 채권이 부실화 되더라도 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 재산상·신분상 책임을 면할 수 있다.

1. 외상거래 약정일로부터 2년 이상 경과한 외상거래 약정으로서 미수금 부실 발생일 이전 2년 기간 중에 계속하여 60일 이상 연체사실이 없으며, 외상 한도 이내로 운용한 경우
2. 외상거래약정 취급내용이 외상거래약정 관련 제규정의 내용과 부합하는 경우
3. 외상거래 취급관계자가 피해액 전액을 변상한 경우
4. 채권관리상의 실익을 위해 재약정, 채무인수, 담보물 교체, 연대보증인 교체 등의 방법으로 당초 외상거래약정보다 유리한 조건으로 변경한 경우. 다만, 위규 처리한 외상거래약정을 당초 취급자가 변경한 것은 제외
5. 경제사업 관련 제규정 및 지도문서에 따라 적정하게 취급한 경우

제28조(불량품의 처리) ①불량품이 발생하였을 경우에는 정상품과 교환해 주거나 현금으로 변상하여야 한다.

②불량품의 처리(원가산입, 비용처리, 변상 등을 말한다)에 관한 기준은 관리자가 정한다.

③관리자는 불량품 등 반품된 제품에 대하여 접수관리대장을 기록 유지하고 발생원인분석, 책임한계 규명, 향후대책 등을 수립하여 재발방지에 노력하여야 한다.

제29조(홍보) 공동홍보 및 연합광고를 위하여 홍보자금을 조성할 수 있다.

제30조(덤 처리) ①관리자는 유통과정에서 발생할 수 있는 품질불량, 수량부족, 파손 등에 의한 거래처의 손실을 보전하여 주기 위하여 일정한 기준에 의한 덤 공급을 할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 덤 공급가액은 매출원가에 산입한다.

제6장 거래인

제31조(거래인) 공장은 제품의 원활한 판매를 위하여 거래인을 둘 수 있다.

제32조(거래인의 자격) ①거래인은 판매대금의 지급을 담보하기 위하여 보증금 또는 담보물을 제공하거나 신용이 확실한 1인 이상의 연대 보증인을 세운 자여야 한다.

②거래인은 사업자등록증을 소지하고 공장의 세무업무에 필요한 자료를 제출

할 수 있는 자여야 한다.

③다음 각 호의 1에 해당하는 자는 거래인으로 지정할 수 없다.

1. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 금치산자 또는 한정치산자
2. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 형의 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 면제되지 아니한 자
3. 대리점 거래약정을 위반하여 대리점 거래약정이 해지된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자

4. 조합의 임직원으로서 당해 가공공장의 업무와 경합되는 도소매업을 하는 자
제33조(거래약정 등) ①거래인과 거래약정을 체결하고 자 할 때에는 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 거래약정서
2. 인감증명서(본인, 보증인)
3. 담보관계서류
4. 최근 재산세 또는 종합토지세납입영수증 사본(영수증이 없는 경우 납세증명원)
5. 사업자등록증 사본(거래인 지정 후 징구 보완)
6. 기타 필요한 서류

②거래인에게는 증명서를 교부하고 항상 게시 또는 지참하게 하여야 한다.

제34조(거래약정 해지) ①거래인 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 자에 대하여는 즉시 거래약정을 해지하여야 한다.

1. 제32조의 규정에 저촉하는 사유가 발생하였을 때
2. 정당한 사유없이 30일 이상 거래를 중단하였을 때
3. 거래약정 사항을 이행하지 아니하였을 때
4. 담합하거나 거래과정에 있어 거래관계자에게 상당한 손실을 끼치는 등 판매업무 질서를 저해하였을 때
5. 담보물에 대하여 가압류, 압류명령, 채납처분 압류통지서가 발송된 때(채권 보전에 지장이 없다고 인정되는 경우는 제외) 또는 파산, 회사정리절차 개시 등 거래인에 대해 법적수속이 개시되었을 때
6. 사업능력이 현저히 부족하다고 판단하였을 때
7. 기타 채권 보전에 지장을 초래하는 사유가 발생하였을 때

②약정해지 거래인에 대한 미수금은 조속히 회수되도록 신속한 조치를 취해야 하며, 약정 해지일로부터 30일 이내에 미수금이 회수되지 않을 때에는 법적 절차를 실행하여 회수하여야 한다.

제35조(장려금 및 수수료) ①관리자는 제품의 판매활성화 등을 위해 다음 각

호의 자에게 장려금을 지급할 수 있으며 거래인에 대하여는 장려금 외에 따로 수수료를 지급할 수 있다.

1. 지역농협, 지역축협, 품목농협
2. 거래인
3. 일반(대량) 거래처

②장려금(율) 및 수수료(율)는 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)에서 정하는 범위 안에서 관리자가 지급대상자의 판매 기여도에 따라 차등하여 지급한다.

제7장 보 칙

제36조(장표비치) 가공사업과 관련되는 제장표는 관리자가 따로 정하는 바에 의하되, 전산관리프로그램을 운용하는 공장의 경우에는 전산출력자료를 장표에 갈음하여 사용할 수 있다.

제37조(회계처리) 가공사업관련 회계처리는 타사업부문과 구분(환코드 또는 구분계리)하여야 하며 세부사항은 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제38조(운영자금) 국가(지방자치단체를 포함한다) 또는 중앙회에서 지원되는 운영자금은 본소(연합자재가공공장의 경우 관리조합)에서 차입하여 당일자로 공장에 전금하여야 한다.

제39조(채권관리) 신용조사, 담보취득, 계약체결, 채권보전절차, 강제집행, 담보권 실행 등 여신 및 채권관리업무에 대한 사항은 경제사업채권관리준칙(예) 및 업무방법에 따른다.

부 칙

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 실시한다.

잡곡사업업무취급준칙(예)

소관부서: 농협경제지주 양곡부(T:6297)

[2020. 6. 8 제정]

제 1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「경제사업규정」에 따라 지역조합·품목조합(이하 "조합"이라 한다)이 실시하는 잡곡 매입·소포장 및 제품 판매 등 잡곡사업 활성화에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 잡곡사업의 제반사항에 관하여는 다른 규정이나 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "잡곡"이란 「백미 이외의 모든 곡식」으로 보리, 밀, 찹쌀, 흑미, 현미, 두류, 조(좁쌀),수수(수수쌀), 옥수수, 메밀, 기장(기장쌀), 울무 및 곡류의 혼합 곡물을 말한다.
2. "잡곡소포장"이란 조합원이 생산하거나 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사로부터 매입한 원료로 잡곡을 소포장하는 것을 말한다.
3. "계통거래"란 조합원, 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사간 거래하는 것을 말한다.
4. "계통사무소"란 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사를 말한다.
5. "외부거래처"란 조합원, 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사 이외의 거래처를 말한다.
6. "소포장사업소"(이하"사업소"이라 한다)란 제5조에 의한 원재료 잡곡을 소포장하는 사무소를 말한다.
7. "사업소 관리자"란 잡곡사업소의 생산 활동에 수반되는 설비운영 등 사업에 관한 제반사항을 관리하며 원·부재료의 투입, 공정일지 기록, 설비운영 등을 수행하는 자를 말한다.
8. "위탁가공"이란 포장규격의 다양화, 신규투자비의 절감, 생산기술의 활용 등을 위하여 필요한 경우 도정, 소포장과 같은 단순 원재료 가공에 한하여 계통사무소나 「양곡관리법」에 따라 양곡가공업을 신고한 자(이하 "민간"

이라 한다)에게 위탁하여 가공하는 것을 말한다.

제4조(사업방식) 사업은 매취방식으로 하되, 필요한 경우에는 수탁방식 등을 병행 운용할 수 있다.

제2장 원재료의 조달

제5조(원재료 구매) ①원재료는 조합원 또는 다른 조합, 농협중앙회 및 그 회사로부터 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 구매할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 사업소의 원재료 물량이 부족한 경우. (단, 관내 또는 인근 지역의 농가, 영농조합법인 등이 생산한 물량으로 한다)

2. 그 밖에 천재지변이나 불가피한 사유로 계획생산에 따른 물량확보가 불가능하여 제품생산에 차질이 예상되는 경우

②외부거래처에서의 매입 전결기준은 조합장으로 한다. 다만, 이사회 의결을 받아 전결기준을 달리 할 수 있다.

③잡곡을 소포장하기 위하여 원재료를 구입하는 경우 시장유통가격 등을 감안하여 객관적인 자료에 의하여 구입가격을 결정하여야 한다.

④조합은 가공능력과 생산동향을 감안하여 원재료의 적정재고를 보유하여야 한다.

⑤사업계획서에 따른 원재료 매입액이 10억 이상인 품목이 있는 경우에는 「매취판매사업 리스크관리준칙」에 따른 리스크관리위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

⑥원재료 구매 시 생산자증명서, 원산지증명서, 출하증명서 등 원산지 확인이 가능한 서류를 징구하여야 한다.

제6조(재고조사) ①조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자가 업무담당자를 제외하고 따로 지정하는 직원(또는 법인인 대행업체)이 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대조·확인하고 재고조사표를 작성하여야 한다.

②재고조사는 매분기 1회 이상 실시하여야 한다.

③재고조사 결과 파손·부패·변질·감량 등으로 판매가 불가능하거나 부족액이 발생한 경우에는 이사회에서 정하는 인정감모손(율) 한도 내에서 손실 처리할 수 있다.

제7조(사고처리) ①사업 수행과정에서 사고(임직원의 고의 또는 과실에 의한 위법·부당한 행위로 조합에 손실을 초래하게 하거나, 내부질서 및 기타 질서를 위반하여 조합의 명예를 훼손시키고 공신력을 실추시켜 정계의 대상이 되는 경우)가 발생하였을 때에는 곧 사고조사서를 작성하고 그 책임한계를 명백히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 사고 당시의 시가변상을 원칙으로 하되 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다. 다만, 제8조에서 정한 면책 사고 또는 손실에 대하여는 재산상·신분상의 책임을 면할 수 있다.

③사고 또는 손실처리에 따르는 모든 비용은 제2항에 따라 처리한다.

제8조(면책 사고 또는 손실 범위) 제7조 제2항의 단서규정에서 정한 면책 사고 또는 손실 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 선관의무를 충실히 이행하였음에도 천재지변 등 불가항력 사유에 의하여 불가피하게 발생한 파손, 부패, 변질, 감량, 가격 변동에 따른 손실 등의 사고
2. 성출하기 판매품의 집중출하에 따른 판매처리 시설 및 능력의 한계로 인하여 불가피하게 발생한 사고
3. 상인의 가격조작행위 등이 심하여 조합원의 피해가 크다고 판단되어 유통질서 확립과 조합원 소득증대를 위하여 조합이 개입, 판매하는 과정에서 불가피하게 발생한 판매 손실
4. 소비자의 기호 급변, 경쟁상품의 출현 및 정부의 정책변동 등의 사유로 장래 가격예측이 극히 곤란한 상황에서 불가피하게 발생한 판매 손실
5. 법령 및 제규정에 따라 적법하게 취급한 사업에서 발생한 고의 또는 중과실이 없는 손실로서 이사회에서 불가피하다고 인정하는 손실

제3장 소포장 시설 가동 및 제품 생산·판매

제9조(생산) 사업소 관리자는 조합 시설의 소포장 능력, 판매계획 등을 감안하여 연·월별 생산계획을 수립하여 생산하여야 한다.

제10조(수탁생산) ①사업소 관리자는 제품생산의 위탁신청이 있을 때에는 위탁생산신청서를 받아 이를 검토한 후 그 승낙여부를 신청인에게 통지하여야 한다.

②수탁생산의 경우 원재료는 공장 문전도로 인수하고 생산 후 제품은 공장 문전도로 인도함을 원칙으로 한다.

③원재료의 인수 후 제품인도 시까지의 과정에서 발생한 사고에 대하여는 수탁조합의 책임으로 한다.

④수탁생산 수수료는 주변시세, 사업여건 및 지역사회와의 상생발전을 고려해서 상호 협의하여 조합의 전결기준에 따라 정한다.

제11조(위탁가공) ①계통사무소는 생산시설이 없거나 부족하여 제품의 다양화가 곤란한 경우에는 해당 시설을 보유한 계통사무소 또는 민간에 가공을 위탁할 수 있다.

②위탁가공시설의 생산능력, 생산실적 및 품질관리 수준 등을 종합판단하고 위탁가공 대상품목, 물량 및 생산조건을 감안하여 위탁가공계약을 체결한다.

③사업소 관리자는 위탁가공 소포장시설에서 제품생산 시 생산과정 및 완제품에 대하여 품질검사를 철저히 하여 관리한다.

④사업소 관리자는 원활한 사업추진을 위하여 위탁가공품목, 위탁가공비용 및 품질관리 계획 등을 사업계획에 반영하여야 한다.

⑤민간에 위탁가공을 하려는 경우에는 소관부서에 사전 사업승인을 받아야 한다. 위탁가공 승인사항을 위반하는 경우에는 소관부서의 「양곡 위탁가공 업무처리지침」에 따른다.

⑥위에서 언급하지 않은 위탁가공 관련 세부사항은 소관부서의 「양곡 위탁가공 업무처리지침」에 따른다.

제12조(제조지시) 사업소 관리자는 생산할 품명과 규격, 수량을 적은 제조지시서를 작성하여야 한다.

제13조(작업보고서 기록관리) ①사업소 관리자는 제12조에 따라 제품생산에 수반되는 원료와 인원투입, 작업시간, 생산개시 및 완료시기 등 종합계획을 수립하고 제품 생산 진행상황을 해당품목 생산 완료시까지 작업보고서를 기록·관리하여야 한다. 다만, 전산으로 관리가 가능한 경우 전산자료로 갈음할 수 있다.

②제조지시서는 해당 작업보고서와 함께 보관, 관리하며 원가계산 시 사용하여야 한다.

제14조(인정감모손) ①조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자가 가공원재료(포장재료 포함) 및 제품의 품목별 인정감모율을 산정하여 이사회의 의결에 의하여 결정하여야 한다.

②실제로 발생한 감모액중 제1항에 따라 정한 허용한도 이내의 인정감모액은 원가성이 있는 경우에는 원가산입하고, 비원가성인 경우에는 영업외비용

으로 회계처리 하여야 한다.

제15조(제품판매) ①생산된 제품은 직판 또는 계통판매조직을 통하여 판매하
되, 조합 자체의 사정에 따라 필요한 경우 다음 각 호에 따른 방법으로 판매
할 수 있다.

1. 대량수요처 및 온라인 거래처의 주문에 의한 판매
2. 판매 대리점 또는 판매회사를 통한 판매
3. 수출 판매
4. 그 밖에 수요자에 대한 판매

②조합은 위탁판매 대리점 등 외부판매처 선정 시 거래투명성을 확보하여야
한다.

③제11조에 의한 위탁제품은 조합 책임 하에 전량 인수 후 유통·판매하여
야 한다.

제16조(공급가격) 제품의 공급가격(원가이하 가격을 포함한다)은 제조원가, 판
매원가, 경쟁업체의 유사제품 가격 등을 감안하여 조합의 전결기준에 따라
정한다.

제17조(부산물물의 처리) 제품의 생산에 부수되어 얻어지는 부산물은 제15조에
서 정한 제품의 판매에 준하여 처리한다.

제18조(대금결제) ①판매대금의 결제는 현금거래를 원칙으로 하되 채권보전에
지장이 없는 범위에서 외상판매 할 수 있다.

②조합간 외상거래는 조합의 「경제사업규정(예)」 제37조의 외상거래특례를
따른다.

③외상판매를 할 때에는 거래약정을 체결하여야 한다. 다만, 「경제사업 여신
업무방법 (예)」 제4장 제3조(계약체결방식)에 따라 거래약정서 작성을 생략
할 수 있다.

④외상거래약정 체결, 외상판매한도 설정 등 외상판매와 관련된 세부사항은
조합의 「경제사업채권관리업무준칙(예)」 및 동 「업무방법」에 따른다.

제19조(불량제품의 처리) ①사업소 관리자는 생산 및 유통과정에서 불량제품이
발생하지 않도록 최선을 다하여야 한다.

②소비자 또는 거래처로부터 다음 각 호의 불량제품이 접수된 경우에는 정
상제품과 교환해 주거나 현금으로 변상하여야 한다.

1. 이물질 혼입
2. 포장 불량
3. 정량 부족
4. 변질

5. 품질상의 결함

6. 유효기간의 경과

7. 기타 정상제품과 상이한 제품

③제조과정에서 발생한 불량제품과 제2항에 따라 반품된 제품 중 재가공이 불가능한 것은 사업소 관리자의 책임 하에 처분하고 그 사유를 기록 보관한다.

④원가산입, 비용처리, 변상 등 반품된 제품의 처리에 관한 기준은 사업소 관리자가 정할 수 있다.

⑤사업소 관리자는 불량제품 발생 등 고객불만 접수 시 그 내용을 관리대장에 기록·유지하고 발생원인 분석·책임한계 규명·향후 대책 등을 수립하여 재발방지에 노력하여야 한다.

⑥제11조에 의한 위탁가공의 경우 제2항에 따른 사유 발생 원인이 수탁업자에게 있을 경우 수탁업자에 대한 구상권 행사가 가능하도록 위·수탁 계약을 체결할 때 그 내용을 명시하여야 한다.

제20조(판매장려금 지급) 제품의 판매확대를 위하여 일정수량 이상 판매한 거래처에게 사업소 손익을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 판매장려금을 지급할 수 있다.

제21조(에누리) 제품의 품질불량, 수량부족, 파손 등의 이유로 판매 시 가격할인 대신 계약수량보다 더 많은 수량을 지급하는 경우 제품 판매대금은 실제 회수될 금액으로 기표하되 계약수량을 초과하여 인도한 수량에 대하여는 그 원가를 매출원가에 산입하여야 한다.

제22조(선도금) 원재료의 적기적량 확보 등을 위하여 선도금을 지급할 수 있다.

제4장 사후관리

제23조(원산지 관리) ①조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자는 원재료 매입에서 판매까지 전 과정에 대한 원산지를 확인하고 증빙서류를 구비해야 하며, 조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자가 분기별로 원산지 점검자를 지정하여 1회 이상 자체 원산지 점검을 실시하여야 한다.

②원산지점검 관련 세부사항은 소관부서의 「잡곡 원산지업무처리지침」에 따른다.

제24조(원산지 표시) 「농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 시행령」에 따라 제품의 원산지를 표시하여야 한다.

제25조(포장재 관리) ①포장재 관련 양곡표시사항은 「양곡관리법 시행규칙」 제7조의3(양곡의 표시사항 등)에 따른다.

②농협브랜드의 사용에 관한 사항은 조합의 「경제사업브랜드관리준칙」을 따른다.

제26조(미수채권관리) ①상환기일이 경과한 미수채권에 대하여는 매분기 1회 이상 채무확인을 실시하는 등 관리 및 회수에 철저를 기하여야 한다. 다만, 판매미수금의 경우에는 월 1회 이상 채무확인을 실시하여야 한다.

②회수가 불가능하다고 인정되는 정리대상 미수채권은 지체없이 법적절차를 실행하여 정리한다.

제27조의(채권·채무 대사) 거래처와의 채권·채무는 매분기 1회 이상 상호 대사·확인하여야 한다. 다만, 온라인 등 전산에 의하여 대사하였거나 미수금 또는 미지급금 잔액증명서를 교부한 경우에는 해당 분기의 대사를 생략할 수 있다.

제5장 회계처리

제28조(회계처리) 소포장사업소의 회계처리는 다른 사업부문과 구분처리(환코드 또는 구분 계리코드)하여 사업 및 손익을 명확히 산출하여야 관리한다. 다만, 조합 여건상 구분회계 또는 가공회계 처리를 할 수 없을 경우 수기로 별도의 관리하여야 한다.

제29조(기타 회계처리) 그 밖에 회계처리는 「회계규정」에서 정하는 바에 따른다.

제30조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 농식품안전관리준칙, 농식품가공업무취급준칙, 매취판매사업리스크관리준칙, 경제사업채권관리업무준칙, 경제사업브랜드관리준칙 등을 준용한다.

부 칙

이 준칙은 2020년 6월 8일부터 시행한다.

정책작물관매사업준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 양곡부(T:6298)

[2000. 7. 1. 제정
2012. 3. 2. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 정책작물 판매사업에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 쌀을 제외한 보리, 맥주보리, 옥수수, 고구마, 두류, 밀, 기타 양곡 등(이하 "정책작물"이라 한다) 정부정책과 연관된 정책작물의 판매사업에 관하여는 다른 규정이나 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2012.3.2. 개정)

제3조(사업방식) 이 준칙에 의한 정책작물관매사업은 위촉판매사업으로 한다.

제4조(계약재배 및 출하약정) ①본 조합은 경제지주의 위촉에 의하여 정책작물 대상 품목에 대한 재배계약 또는 출하약정(이하 "계약"이라 한다)을 체결한다.

②계약은 재배농가를 대표한 영농회장 또는 작목반장과 체결함을 원칙으로 한다.

③계약서에는 참여농가가 영농회장 또는 작목반장에게 계약을 위임한다는 회의록과 계약내용을 확인한 서명날인이 있는 계약명세표를 첨부하여야 한다.

④계약결과는 대장으로 작성하여 생산지도, 출하통지서발급, 부정수매방지 등을 위한 자료로 활용한다.

⑤계약이 특별한 사유없이 이행되지 않거나 이행률이 현저히 저조한 지역에 대하여는 다음년도 계약대상에서 제외시킬 수 있다.

제5조(생산지도) 본 조합은 유관기관과 협조하여 재배·수확·건조·선별 등 각 단계별로 참여농가가 생산비를 절감하고 상품성을 높일 수 있도록 지도하여야 한다.

제6조(수매계획 홍보) 본 조합은 확정된 수매계획에 따라 지역별 수매일정·수매가격·검사규격 등을 영농회에 통보하고 마을게시판·애프방송 등을 통하여 출하 농가에 알린다.

제7조(수매준비) 본 조합은 수매개시 전에 다음 각 호의 사항을 준비하여야 한다.

1. 계약재배대장 또는 출하약정대장에 의한 농가별, 출하일자별 출하통지서 발급

2. 보관창고 확보

3. 검사필증이 부착된 저울, 곡물수분측정기 등 수매기자재 점검(산물보리 수매시에는 산물수매에 필요한 장비를 점검한다)

4. 강우, 강설에 대비한 피복재 및 깔판 준비

5. 수매종사직원(수매, 창고, 대금지급직원, 검사원을 말한다)의 사용인감계 작성 및 상호교환

6. 검사보조인부의 확보, 예비점검원의 위촉 및 교육, 영농회장의 사용인감계(생산자증명서 발급용을 말한다) 등 해당 작물의 수매에 필요한 사항

제8조(수매대상) 정책작물은 국립농산물품질관리원장이 고시한 농산물검사기준에 의한 등급별 검사합격품에 한하여 수매한다.

제9조(수매) ①수매량, 수매가격은 매년 경제지주에서 정하는 수매계획에 따른다.

②수매담당자는 검사를 마친 품목에 대하여 출하자별로 곡종 및 등급별 수량을 확인 한 후 수매전표 5매를 발급하여 원본 1매는 보관하고 1매는 검사원에게 나머지 3매는 출하자에게 교부한다.

③출하자는 수매담당자가 발급한 수매전표를 보관창고 담당자에게 제시하여 현품을 입고시킨 후 보관창고 담당자의 입고확인을 받아 그 중 2매(3매중 1매는 보관창고 담당자가 보관한다)를 대금지급 담당자에게 제출한다.

④보관창고 담당자는 수매전표 발급자의 인감을 대조·확인한 후 등급별 수량을 확인하여 입고한다.

⑤수매전표는 정정할 수 없으며, 정정할 경우에는 재발급하여야 한다.

제10조(수매등록 및 대금지급) ①수매담당자는 수매전표에 의거 출하자별·품목별·등급별 수매실적을 수매당일 온라인 등록하며, 출하자에게 수매대금이 지급 되도록 한다.

②수매대금을 온라인 입금시는 반드시 출하자 명의의 예금계좌를 등록하여야 하며, 현금지급시는 출하자가 제시한 입고확인된 수매전표 2매에 등급별 대금을 계산하여 출하자의 날인을 받은 다음에, 원본 1매는 조합에서 보관하고, 나머지 1매는 대금지급과 함께 출하자에게 교부한다.

③본 조합은 농가편의도모를 위해 수매현장에 출장하여 대금을 현금지급시는 현장입고제를 채택하여 검사후 입고전이나, 수매온라인 등록이전이라도 조합장 책임하에 수매대금을 지급할 수 있다.

제11조(수매마감) 당일 수매가 완료되면 수매담당자는 출하자별 수매실적을 온라인등록후 전산조회하여 수매일계표상의 수매량·검사량·입고량·수매대금지급액의 일치여부 등을 확인한 후 자체 편철 보관관리한다.

제12조(수매자금의 지원) 수매자금은 수매실적 온라인등록에 의해 경제지주와

환네트(Net)로 한다. 단, 비온라인 품목이나 또는 전산장애 등으로 환네트 거래가 불가능한 경우에는 예외로 한다.

제13조(수매질서 확립) 본 조합은 수매 및 보관관리·인도과정에서의 중간상인 개입, 수매실적 조작 기타 부정한 방법에 의한 사고와 민원사항 등이 발생되지 않도록 하여야 한다.

제14조(보관관리) ①본 조합은 정부양곡안전보관요령을 준용하여 보관관리를 대행하며 재고의 감모 또는 분실이 발생할 경우 수요회사 또는 경제지주에 해당 피해액을 변상해야 한다.(2012.3.2. 개정)

②보관관리 대행에 따른 보관료는 경제지주에서 정한 바에 따라 수요회사가 지급하는 것을 원칙으로 한다.(2012.3.2. 신설)

제15조(화재보험가입) ①수매기간중 화재보험은 경제지주에서 일괄 가입한다.

②수매 마감후의 화재보험 가입방법 및 적용요율은 경제지주에서 정한바에 따른다.

제16조(기타) 이 준칙상의 사업과 관련한 보고, 수매정산, 인수도 등은 경제지주의 별도 지시에 따라 처리한다.

제17조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업규정, 여신 및 채권관리 관련 제규정을 준용한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

토양진단센터 업무취급 준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 자재사업부(T:6410)

[2005. 4. 15. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 흙살리기 운동의 일환으로 설치된 본조합의 토양진단센터(이하 "센터"라 한다)의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 센터의 운영 및 업무를 취급함에 있어 제법령 및 규정 등에서 따로 정한 사항 이외에는 이 준칙을 적용한다.

제3조(검정대상) 의뢰인(조합원 및 농업인)의 농산물을 생산하는 토양을 검정 대상으로 하며, 정부에서 실시하고 있는 친환경농업과 관련된 토양검정(소득보전 직접지불제, 친환경농업 직접지불제) 등도 할 수 있다.

제4조(검정방법 및 기준) ①토양검정 방법 및 기준은 일반적으로 인정된 분석 방법 및 기준에 의한다.

②토양검정항목은 별표 1의 작물별 토양분석 필수 항목에 의한다.

제2장 설치 및 운영

제5조(명칭) 센터의 명칭은 ○○농협 토양진단센터로 한다.

제6조(토양진단센터 시설 등) ①센터는 5~10평의 토양분석실을 확보하고, 토양분석기(비색계 등), 분주기, 저울, 실험대, PC(프린터기 포함), 증류수 제조장치, 세척기, 토양채, 피펫, 초자건조대, 세정대, 건조기, 토양채취기, 폐액통 등 실험에 관련된 기자재를 갖추어야 한다.

②토양분석실에는 환풍기, 시약 보관용 냉장고, 온·냉방시설, 수도시설 등이 별도로 설치되어야 한다.

③시약은 토양분석기에 맞는 정품을 사용하여야 한다.

제7조(시비진단기술사의 운영 및 자격 등) ①센터는 원활한 토양검정을 위해 시비진단기술사를 두어야 한다.

②시비진단기술사는 다음 각 호의 1에 해당하는 자로 한다.

1. 국가기술자격증인 농림토양평가산업기사 이상의 자격을 취득한자
 2. 전문대 또는 4년제 대학에서 농학계열, 이학계열(화학, 생물학 등) 관련 분야에서 2년 이상 수학한 자
 3. 지도·경제분야에서 2년 이상 근무한 자
 4. 전 근무지에서 농학계열, 이학계열(화학, 생물학 등)의 분야에서 6개월 이상 근무경력이 있는 자
- ③시비진단기술사는 제4조의 토양검정 방법 및 기준에 따라 토양검정을 성실히 수행하여야 하며, 시비진단교육과정을 이수하여야 한다.

제3장 업무처리

제8조(토양검정의뢰) 토양검정 의뢰는 농업인이 하며, 의뢰시 별표 2의 토양시료채취 봉투에 작물명, 지번, 전화번호, 지목, 기타 특이사항을 기재한 것이어야 한다.

제9조(토양시료채취) 토양시료채취는 토양 및 식물체 분석방법에 의한다. 다만, 의뢰자가 별도의 방법으로 요구할 경우에는 그에 따른다.

제10조(시비처방서 발급 및 활용) ①센터는 토양검정을 완료한 경우 별표 3의 시비처방서를 작성하여 의뢰인(조합원 또는 농업인)에게 교부하여야 하고 그 사본은 1년간 보관하여야 한다. 다만, 사본 보관은 센터 전산관리에 의한다.

②시비처방서를 교부 후에는 그 내용을 수정할 수가 없다.

③비료 등 자재 판매시에는 시비처방서를 참고하여 시비지도를 하여야 한다.

제11조(검정수수료 등) ①토양검정에 따른 적정 실비를 받을 수 있다.

②시비진단기술사의 성과급은 별도로 사무소장이 정할 수 있다.

제12조(사후관리 등) ①토양검정을 완료한 때에는 동자료는 즉시 농협 전산망(경제정보시스템)에 매일 전송하여야 한다.

②토양검정에 활용한 토양시료는 1년간 보관하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 민원 등의 발생으로 인한 토양시료는 민원 종료시까지 보관한다.

③토양검정 중 발생한 폐액 및 폐기물은 폐기물 수거업자(처리업자)에 의뢰하여 처리하여야 하며, 센터에 폐기물처리업자가 발행한 영수증을 비치하여 시·군·구의 폐기물 담당자의 요구가 있을 경우 제시하여야 한다.

제13조(시험연구 등) ①센터는 흙살리기 운동과 관련된 토양검정에 적극적으로 참여하여야 하며, 시험 연구 등에 관한 연구보고서를 중앙회 등에 제출할 수 있다.

②센터 관할 및 인근 농협의 친환경농업 실천농가 및 친환경농업자재 활용농가에 대한 시험연구를 실시하여 우수사례 등을 중앙회에 제출할 수 있다.

제14조(재검정 등) ①토양검정에 의한 민원 등이 발생하였을 경우에는 재검정을 원칙으로 하며 재검정 시에는 타센터 상호간 시료를 나누어 분석하며, 농촌진흥청 농업과학기술원, 도농업기술원에도 의뢰할 수 있다.

②의뢰자는 토양검정결과에 이의가 있을 경우 1회에 한하여 재검사를 요구할 수 있다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2005년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(시비진단기술사의 자격에 관한 경과 조치) 제7조 제2항의 규정에 불구하고 이 준칙 시행 전에 시비진단기술사로 재직 중인 자는 이 준칙에 의한 시비진단기술사의 자격을 갖춘 것으로 본다.

<별표 1>

작물별 토양분석 필수항목

구 분		논토양	밭토양	시설재배지	비 고
		수도작	밭작물, 과수, 화훼, 약용, 기타	시설재배로 하는 작물	
산도 (pH)		●	●	●	
유기물		●	●	●	
유효인산		●	●	●	
치 환 성	칼리	●	●	●	
	칼슘	●	●	●	
	마그 네슘	●	●	●	
전기전도도		×	●	●	
유효규산		●	△	△	
양이온치환용량		●	●	●	
질산태질소		△	△	●	
석회질요구량		△	●	●	
철		△	△	△	
알루미늄		△	△	△	

주) ● 반드시 분석, △ 필요시 분석, × 분석 불필요

<별표 2>

토양시료채취봉투

《앞면》

생명창고 ! 흙을 살리자

토 양 시 료 채 취 봉 투					
시 료 번 호		성 명		전화번호	
현 주 소					
지 번					
재 배 면 적	평	지 목			
재 배 작 물		시료채취일			

○○ 농업협동조합

《뒷면》

토양시료 채취 유의사항

- 시료봉투에 기재사항을 유성매직으로 정확히 기록한다.
- 토양시료는 겉흙을 1 ~ 2cm정도 걷어내고 속흙 15 ~ 30cm 전후 흙을 채취한다.
- 채취한 시료는 그늘에서 말린후 나무망치로 고루 뺏는다.
- 고루 뺏은 시료는 2mm체로 친 후 약 500g정도를 시료봉투에 담는다.
- 작물별 채토 시기

작 물 명	채 토 시 기
벼	수확후 1개월 이내
밭, 하우스작물	수확기나 수확 직후
과수	시비전

토
양
진
단
준
칙
(
예
)

하나로마트업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 마트지원부(T:2080-6800)

2000. 7. 1. 제정
2001. 12. 28. 개정
2005. 7. 1. 개정
2009. 11. 16. 개정
2015. 6. 1. 개정
2020. 6. 8. 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 하나로마트(파머스마켓, 축산물판매장, 인삼 판매장, 직판장 등을 포함한다.) 운영관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 하나로마트 운영에 관한 사항은 법령·정관·규약 또는 다른 규정이나 준칙에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2020.6.8. 개정)

제3조(정의) ①이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "하나로마트"라 함은 농산물, 축산물, 특산물, 수산물 등 가공하지 아니한 1차상품과 가공된 식품, 특산품, 생필품 등의 2차상품을 종합 판매하는 사업장을 말한다.
2. "파머스마켓"이라 함은 지방자치단체와 본 조합 등이 부지를 제공하고 정부가 시설비를 지원하여 본 조합이 건설 및 운영하며, 농축산물판매장과 원예자재점, 생필품점 등 부대시설을 함께 운영하여 지역농업의 구심체로 육성하는 사업장을 말한다.
3. "직판장"이라 함은 본 조합이 농축산물 판매를 주 목적으로 소비지에 설치한 사업장을 말한다.
4. "축산물판매장"이라 함은 본 조합이 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 등 육류와 육류부산물, 육·유가공품, 벌꿀 및 계란 등의 전문판매를 주 목적으로 설치한 사업장을 말한다.
5. "인삼판매장"이라 함은 본 조합이 수삼, 홍삼, 태극삼, 백삼 등의 인삼류와 인삼가공제품의 전문판매를 주 목적으로 설치한 사업장을 말한다.

6. "상품"이라 함은 농산물, 축산물, 수산물, 특산물 등의 1차상품과 1차상품을 가공한 식품, 특산품 및 생필품 등의 2차상품을 말한다.
7. "계통구매"라 함은 농협경제지주, 자회사(하나로마트 업무를 담당하는 소관부서)를 통해 상품을 구매하는 것을 말한다. 단, 1차 상품의 경우에는 계열사, 자회사, 농·축협, 해당 농협 조합원 등을 포함한다.
8. "자체구매"라 함은 하나로마트에서 계통구매처 외의 공급처로부터 상품을 직접 구매하는 것을 말한다.
9. "계통배송품목"이라 함은 농협경제지주, 자회사 물류센터에서 하나로마트에 배송하는 상품을 말한다.
10. "농협PB상품"이란 농협에서 자체 개발한 상품으로서 농협경제지주, 자회사에서 정한 브랜드를 부착하여 공급하는 상품을 말한다.
11. "전자상거래방식"이라 함은 재화나 용역을 거래함에 있어서 그 전부 또는 일부가 전자문서에 의하여 처리되는 상행위를 말한다.(2020.6.8. 개정)
12. "정보시스템"이라 함은 판매장, 농협경제지주(자회사 포함), 계약업체 간에 발생하는 제반 업무를 수행하기 위한 컴퓨터 등 정보화장비, 프로그램, 데이터 등을 말하며, 운용형태 및 방식에 따라 '경제통합 시스템'과 '소매유통 CRM', '통합업무시스템'으로 구분된다.
13. "직영"이라 함은 구매, 판매, 재고관리 등 전반적인 매장운영 업무와 매입·매출, 이익(률) 등 경영관리 업무 등을 조합이 직접 관리하는 것을 말한다.(2020.6.8. 신설)

제4조(사업방식 등) ①하나로마트사업은 「경제사업규정(예)」(이하 이 조에서 "규정"이라 한다.) 제3조제2호에 따른 매취방식을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 다음 각 호의 어느 하나를 사업방식으로 할 수 있다.
(2020.6.8.개정)

1. 규정 제3조제1호에 따른 수탁방식(2020.6.8. 신설)
2. 규정 제3조제4호에 따른 알선방식(2020.6.8. 신설)
3. 규정 제3조제5호에 따른 예약방식(2020.6.8. 신설)
4. 전자상거래방식(2020.6.8. 신설)

②제1항에 따른 사업방식의 구분과 별도로 거래 유형을 다음 각 호와 같이 구분할 수 있다.

1. "직매입거래"라 함은 하나로마트가 매입한 상품 중 판매되지 아니한 상품에 대한 판매책임을 부담하고 납품업자로부터 상품을 매입하는 형태의 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)
2. "특약매입거래"라 함은 하나로마트가 매입한 상품 중 판매되지 아니한 상

품을 반품할 수 있는 조건으로 납품업자로부터 상품을 외상 매입하고 상품 판매 후 일정률이나 일정액의 판매수익을 공제한 상품 판매대금을 납품업자에게 지급하는 형태의 거래로서 공정거래위원회예규 "대규모유통업 분야의 특약매입 거래에 관한 부당성 심사지침"의 목적과 내용 및 취지에 부합하는 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)

3. "위·수탁거래"라 함은 납품업자가 납품한 상품을 하나로마트 명의로 판매하고 상품 판매 후 일정률이나 일정액의 수수료를 공제한 상품 판매대금을 납품업자에게 지급하는 형태의 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)

4. "임대차거래"라 함은 하나로마트가 판매장소를 제공하고 그에 따라 일정액 또는 일정률의 수수료 등을 수취하는 형태의 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)

③조합은 제1항의 구분에 따른 사업방식의 어느 하나를 선택한 경우, 제2항의 구분에 따른 거래유형 중 적합한 유형을 선택하여 거래하여야 한다.
(2020.06.08.신설)

제5조(운영방식) ①하나로마트는 농협 특색유지 및 운영활성화를 위하여 곡류, 과일류, 채소류, 특산물, 축산물, 수산물 등 1차상품과 농협가공제품, 계통배송품목, 농협PB상품 등의 판매에 주력하여야 한다. 이 경우 취급상품 중 본 조합 관내 농·축산물을 우선 판매하되, 출하가 곤란하거나 생산이 불가능한 품목은 별도 구매하여 운영할 수 있다.

②하나로마트는 직영을 원칙으로 한다. 특히 농축산물은 부득이한 사유가 없는 한 직영운영하여야 한다. 다만, 특수시설 또는 전문 인력부족 등으로 취급품목에 대한 직영관리가 곤란한 경우 하나로마트의 일부를 임대 또는 위탁 운영할 수 있다.

③하나로마트의 일부를 임대 또는 위탁 운영하고자 할 경우에는 매출이익률, 관리비, 감가상각비, 자금이자율 등 수익성과 매장여유면적, 주변상가 임대조건 등 하나로마트 제반여건등을 고려하여 계약을 체결하여야 한다.

④임대 및 위탁운영 계약업체는 계통조직(중앙회, 자회사, 농축협)을 우선 계약대상으로 하고 계통조직과의 계약이 어려울 경우 일반개인 또는 법인사업자로 한다.

제6조(하나로마트 설치 및 폐쇄) ①하나로마트를 신설, 이전 및 폐쇄하였을 때에는 별지서식에 의하여 소관부서에 보고하여야 한다.

②회원조합의 관할구역외에 경제사업을 수행하는 하나로마트를 설치하고자 할 경우에는 중앙회의 회원조합 지도·지원규정(관외사업소 설치)에서 정한 업무절차에 의거 처리하여야 한다.

③하나로마트는 조합원 등 지역주민의 이용편의 제공과 판매확대를 위하여 계절·기획 상품을 중심으로 임시판매장을 개설, 운영할 수 있다.

④하나로마트에서 주류를 취급하고자 하는 경우에는 관할세무서에 주류판매에 대한 소정의 신고절차[주류판매업 신고필증 교부 또는 사업자등록증상 사업의 종류(종목)란에 주류취급을 명시한 사업자등록증 교부 등]를 이행하여야 하며, 국세청의 주세 사무처리 규정에서 정하는 일정량을 초과하여 판매하는 경우에는 주류 판매기록부를 작성·비치하고, 매월 작성된 주류판매기록부는 다음달 10일까지 국세청에서 운영하는 홈택스서비스(www.hometax.go.kr)를 통해 제출하여야 한다. 또한, 하나로마트에서는 주류판매사업자에게 주류를 판매할 수 없으며, 구입자가 구입한 주류를 재판매하는 때에는 국세청고시에 위반되므로 처벌 받을 수 있다는 내용의 안내문을 소비자가 잘 볼 수 있는 주류판매장 내에 게시하여야 한다.(2020.6.8. 개정)

제7조(하나로마트명칭 및 업무관할) ①하나로마트의 명칭은 조합명 또는 마트유형을 병행 표기하되, 다음 예시 중 1을 선택 부여한다.

마트유형	1. 하나로마트	2. 축산물판매장	3. 인삼판매장	4. 직판장
예시	○○농협 하나로마트 ○○점 ○○축협 하나로마트 ○○점 ○○인삼농협 하나로마트 ○○점	○○축협 축산물판매장 ○○점	○○인삼농협 인삼판매장 ○○점	○○농협 직판장 ○○점 ○○축협 직판장 ○○점 ○○인삼농협 직판장 ○○점

②하나로마트의 업무관할은 직제규정에서 정하는 바에 의한다.

제8조(개장일 및 영업시간) ①하나로마트는 조합원 및 일반고객의 이용편의와 복무규정 등을 고려하여 개장일과 영업시간을 정하여 운영하여야 한다.

②개장일과 영업시간은 유통관련법, 지역적 특성 등을 고려하여 신축적으로 조정할 수 있다.

제9조(종사원) ①하나로마트에는 점장, 부점장과 부문별 팀장직제를 편성하여 운영할 수 있다.

다만, 점장은 책임있는 경영관리를 위하여 보직공모제를 운용할 수 있으며 책임자 배치를 원칙으로 한다.

②하나로마트는 제1항의 규정에 의한 종사원외에 업무수행상 필요한 경우 기능직(농축산물판매직중), 계약직인력을 채용·운용할 수 있다.(2020.6.8. 개정)

③하나로마트는 식품안전관리를 위하여 식품안전과 관련된 교육을 이수한 자 또는 품질관리사 자격증 소지자를 식품안전관리자로 지정하여 운영하여야 한다.

④식품안전관리자의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 식품안전관리 활동·점검·교육 등에 관한 사항을 담당
2. 식품안전과 품질개선에 관한 사항을 지도
3. 해당 사업장 취급식품에 대한 품질검사 실시 및 의뢰
4. 품질검사 결과에 대한 사후조치 보고 및 의견 제시
5. 협력업체 또는 신규업체와의 상품구매 계약 시 사전검사 등 식품안전 심사실시와 필요시 현지점검 실시
6. 사업수행시 식품위생법 준수여부 점검 등

제2장 구 매

제10조(구매원칙) 하나로마트 취급상품은 자체구매시 매장운영 및 판매관리의 효율성을 고려하여 수의계약 또는 경쟁입찰에 의하여 구매한다.(2020.6.8. 신설)

제11조(구매방식) ①하나로마트 취급상품은 계통구매처로부터 계통구매 함을 원칙으로 하며, 계통구매 이외의 품목은 자체구매 한다. 다만 하나로마트의 특수한 여건으로 인해 계통계약상품을 자체구매 할 경우에는 자체구매사유와 타당성 등을 검토한 후 제③항에 따라 처리한다.

②자체구매와 관련된 계약업무는 제③항에 의거 다음 각 호와 같이 처리 처리한다.

1. 자체구매는 당해 공급처와 직매입, 특약매입거래계약서를 작성하되, 사업수행상 필요한 품목이나 계약서 작성이 어려운 경우에는 계약규정에서 정하는 바에 따라 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 다만, 1차상품의 경우 매취(구매) 및 판매건의서(이하 "매취건의서"라 한다.)로 계약서를 갈음할 수 있다.
2. 자체구매품목은 자체구매대장(정보시스템을 운용하는 경우에는 자체구매매입 전산내역으로 갈음할 수 있다.)에 기록, 관리하여야 한다. 다만, 1차상품으로서 부득이한 경우에는 예외로 한다.

③자체구매 시 계약대상업체와의 신규계약 절차는 다음과 같다.

1. 신규상담(온라인 또는 대면)
2. 신규계약 요청문서 및 관련서류 접수
3. 계약요청업체 거래실태조사 및 대상품목 시장조사

4. 테스트마케팅 실시(15일 이상)
5. 상품구매협의회 심의
6. 계약조건 시담 및 설정
7. 계약 건의
8. 계약서 교부

④신규계약시에는 대상업체로부터 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 계약체결 신청서(계약품목에 대한 업체제시 가격표 및 상품 특징 설명서, 식품시험(검사)성적서 포함)
2. 업체정보 확인서류(사업자등록증 사본, 인감증명서, 법인등기부등본(법인과 거래시), 국세/지방세 완납증명서, 재무제표 등)
3. 대금지급에 관한 서류(대금결제 통장사본, 거래·사용인감계)
4. 공급상품 보상에 관한 서류(생산물배상책임보험증권 사본)
5. 기타 계약에 필요한 서류

⑤제③항의 3 "업체거래실태조사"는 현지조사를 원칙으로 한다. 다만, 계약 내용의 일부 변경 또는 보완시에는 동 내용에 대한 관련 제 증빙자료를 제출 받아 계약추진에 참고하되, 계약담당자가 필요하다고 인정할 때에는 업체의 거래실태조사를 실시할 수 있다.

제12조(상품구매협의회 구성 및 운영) 자체구매시 구매처 및 구매품목 선정을 위하여 상품구매 협의회를 두며, 상품구매협의회는 필요한 경우 해당사무소 식품안전담당자를 참석시켜 의견을 청취할 수 있다. 그 구성 및 운영에 관한 사항은 별표와 같다.

제13조(구매물량 및 가격의 결정) 구매물량 및 가격을 결정할 때에는 품목, 수량, 도매시장시세 등 다음 각 호의 사항을 감안하여 품목담당 책임자 결재 후 적정량을 구매한다.

1. 품목별 판매실적과 수요예측
2. 상품회전율과 매출이익률
3. 품목별 재고량과 구매시기
4. 고객의 소비욕구 및 선호도
5. 인근 경쟁점의 취급현황
6. 매입처(계통구매 또는 자체구매)
7. 산지시세 및 농산물(축산물)도매시장 경락가격
8. 인근 경쟁점 시장조사를 기초로 한 도소매예정가격 및 판매가격

제14조(발주 및 검수) ①취급품목에 대한 자체구매시에는 다음 각 호에 의한 발주, 검수절차에 의한다.

1. 상품의 발주는 정보시스템, 발주건의서 또는 각종 신청서로 서면이나 전화(FAX 등 포함), 기타 통신수단을 통하여 발주한다.
 2. 발주상품 인수시 검수담당자는 물품의 이상유무를 확인하고 검수증을 교부한다. 다만, 발주 내용과 틀릴 경우에는 공급자와 협의하여 교체 또는 반품한다.
 - ②계통구매시에는 별도 정하는 정보시스템 업무처리절차(발주, 검수, 기표방법 등)를 이행하여야 한다.
 - ③검수업무는 발주담당자가 아닌 자로 지정하여 별도 운용하되 직원 운용에 어려움이 있을 경우 품목간 담당자를 교차하여 검수업무를 수행할 수 있다.
 - ④검수가 완료된 상품에 대한 반품은 공정거래법에서 정한 기준에 따른다.
- 제15조(정육해체보고서 작성) 지육상태로 인수한 육류에 대하여는 판매에 적합하도록 부위별 해체 및 상품화작업을 실시하고 정육해체보고서를 작성하여야 한다.

제3장 판 매

- 제16조(판매원칙) ①취급상품의 판매는 마트판매를 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 ON-LINE마케팅을 통한 전자상거래를 병행할 수 있고 구판장, 임시판매장의 개설운영이나 대량수요처 등의 경우 현장판매 등 마트 외 판매를 할 수 있다.
- ②취급물자는 현금판매 및 정찰제판매를 원칙으로 한다. 다만, 채권보전에 지장이 없는 범위안에서 외상 판매할 수 있다.
- 제16조의2(허용되지 않는 거래) 다음 각 호의 1에 해당하는 거래는 허용되지 않는다.
1. 납품업체가 공급한 상품의 일부 또는 전부를 해당 납품업체에게 다시 판매하는 거래 (2020.6.8. 신설)
 2. 납품업체에게 구매를 강요하는 행위 및 거래 (2020.6.8. 신설)
 3. 상품의 흐름 없이 매출액만 발생시키는 거래 (2020.6.8. 신설)
 4. 관련 법령 및 제규정에 저촉되거나 공신력을 실추시키는 거래 (2020.6.8. 신설)
- 제17조(판매가격 운용) ①판매가격은 구매원가와 부대비용을 참작하여 결정하되, 유별 또는 품목별 목표매출이익률, 인근 시장가격, 제품 신선도 등을 감안하여 탄력적으로 운용한다.

②다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 구매원가에 불구하고 판매가격을 인하하여 조정할 수 있다.

1. 장기채화재고 발생
2. 고가민원 발생
3. 상품성 저하 예상에 따른 판매가격 인하추진이 필요할 때
4. 원가이하 판매를 통한 사업활성화 추진이 필요할 때
5. 기타 가격인하 필요성이 있을 때

③판매가격을 조정할 때에는 판매가격 조정현황표를 작성하여 유별 또는 개별 품원장을 조정한다. 다만, 하나로마트업무의 정보시스템화에 따라 판매가격 조정현황표 작성이 불필요한 경우에는 이의 작성을 생략할 수 있다.

제18조(매출일보 관리) 일일 영업 종료 후에는 정보시스템에서 매출일보를 출력하여 점장 결재 후 보관 관리하여야 한다. 다만, 정보시스템 미운용 하나로마트는 수기로 판매일지를 작성, 관리하여야 한다.

제19조(시장가격 조사) 하나로마트는 적정판매가격 책정을 위한 기초자료로 활용하기 위하여 인근 시장가격을 수시로 조사하여야 한다.

제20조(협동조직을 통한 상품판매) 원거리소재 조합원 등의 편의제공을 위하여 부녀회구판장, 축산계 등 협동조직을 통하여 상품을 판매할 수 있다.

제21조(외상판매) ①외상판매는 다음 각 호에 해당하는 자를 대상으로 취급할 수 있다.

1. 신용이 확실한 자
2. 부녀회구판장, 축산계 등 협동조직
3. 기타 외상판매가 필요한 자

②무이자 외상판매기간은 30일 이내로 한다. 다만, 대량수요처에 대하여는 따로 약정이 있을 경우 그에 따른다.

③외상판매시의 거래약정체결, 외상매출채권이자율, 동일인당 외상한도 등 외상판매업무처리방법은 경제사업규정(예) 및 경제사업채권관리업무준칙(예)에서 정하는 바에 의한다.

제4장 재고관리

제22조(상품관리) ①재고자산이라 함은 하나로마트의 정상적인 영업활동과 관련하여 판매를 위하여 소유하거나 판매를 목적으로 하는 재화를 생산하기 위하여 소비될 유형의 자산을 말한다.

②하나로마트의 상품관리는 단품별로 구분 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 1차 상품중 단품관리가 불가능한 경우에는 예외로 하며, 상품과목별로 관리할 수 있다.

③재고자산은 선입선출 판매방식을 통하여 상품의 체화를 최대한 방지하여야 한다.

④1차상품은 부패, 변질, 감량 등이 발생하지 않도록 선도관리에 철저를 기하여야 한다.

⑤하나로마트가 인수한 상품은 보관장소별 관리자를 지정하여 관리책임 한계를 명확히 한다.

⑥하나로마트 보유상품에 대하여는 재산종합보험에 가입하여야 한다. 단, 풍수해등 필요한 경우 화재보험(특약포함)에 가입하여야한다.

⑦재고조사전 물품의 부패, 파손, 변질, 진부화 등으로 판매가 불가능하여 폐기처리하는 경우에는 품목별로 손실(폐기)처리대장을 작성하고 전결권자의 확인을 받아야 한다.

제22조의2(판매상품 폐기 처리절차) ①상품손실을 '폐기손실'과 '폐기외손실'로 구분하여 관리 및 처리한다.(2020.6.8. 신설)

②폐기손실은 해당 상품에 대한 전산발주·상품매입·진열관리 등을 통한 판매 노력을 다하였음에도 불구하고 유통기한 경과, 변질, 파손, 오손(포장불량 등), 부패 등으로 더 이상 정상(할인) 판매가 어려워 부득이 폐기할 경우 발생하는 손실이며 폐기외손실은 폐기손실 이외 감량, 분실, 도난 등에 의해 발생하는 손실이다.(2020.06.08. 신설)

③폐기손실 대상 상품은 폐기상품 전산등록 및 장표를 출력하여 사무소장이 지정한 직원 입회하에 수량, 품위 등을 공동 확인한 다음 폐기처리 후 사무소장(1차 상품은 전결기준에 의한 전결권자) 결재를 득한다.(2020.6.8. 신설)

④사고예방직원은 폐기처리가 적절한 지를 수시로 확인하여야 하며, 사고예방 전담직원이 없는 하나로마트의 경우 점장이 이를 수행한다.(2020.6.8. 신설)

⑤제2항 및 제3항에 따라 폐기손실을 처리할 경우 관련 직원은 재고부족 책임이 면책된다.(2020.6.8. 신설)

⑥폐기외손실 해당 상품은 제24조 재고조사결과 과부족시 처리와 제25조 인정감모율에 의하여 처리한다.(2020.6.8. 신설)

제23조(재고조사 실시) ①상품의 재고조사는 다음 각 호의 1의 경우에 조사기준일의 판매예정 가격을 기준으로 전품목(공병 등 포함)에 대하여 실시하여야 한다.

1. 매 분기 중 1회 이상

③창고에 보관중인 상품은 계속기록법으로 실시하고, 창고와 마트의 분리가 어려운 하나로마트는 실제조사법에 의하여 실시한다.

1. 곡류는 1,000분의 2이내로 한다.
2. 곡류를 제외한 1차상품은 1,000분의 10이내로 하되, 수삼은 1,000분의 30이내로 한다. 다만, 도매부문 취급분은 1,000분의 3이내로 한다.
3. 2차상품은 1,000분의 5이내로 한다. 다만, 도매부문 취급분은 1,000분의 1 이내로 한다.

제26조(적정재고 유지) ①하나로마트는 계획구매를 통하여 적정재고를 유지하고 재고과잉 또는 품질 발생을 방지하여야 한다.

②고가상품 등에 대한 개별관리가 필요한 경우에는 주요상품수급대장에 기록, 관리한다. 다만, 따로 개별원장을 사용하는 경우에는 수급대장을 사용하지 아니할 수 있다.

제5장 경영관리

제27조(외상매입금관리) ①외상구매 상품대금은 계통과 자체로 구분하여 관리하되, 계통구매분은 계약업체 구분없이 계통사업외상매입금 원장에 기재하고, 자체구매분은 구매처별로 외상매입금 원장을 관리한다. 다만, 필요시에는 하나로마트 여건에 맞게 달리 운용할 수 있다.

②계통구매 외상매입금의 상환절차는 중앙회에서 별도 정하는 바에 의한다.

제28조(판매장려금) ①사업의 이용도를 높이고 공급을 촉진하기 위하여 이용자에게 판매장려금을 지급할 수 있다. 이 경우 판매장려금은 취급상품, 상품권, 현금 또는 배당금 등으로 지급할 수 있으며 지급대상자 및 지급률 등의 지급기준은 하나로마트 여건에 맞게 정한다.

②제20조에 의거 협동조직에 대한 상품공급시 협동조직단위로 판매장려금을 지급할 수 있다.

③추석, 설날 등 성수기에 취급물자 판매촉진을 위하여 하나로마트 종사직원을 대상으로 판매장려금을 지급할 수 있다.

제29조(성과급 등) ①하나로마트 종사원의 사기진작 및 사업 활성화를 위하여 목표관리 (특별)성과급제를 운용할 수 있다. 이 경우 (특별)성과급은 사업계획에 반영된 범위안에서 지급할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 특별성과급 운용기준은 급여규정보범(안) 제18조(특별성과급)와 제19조(특별성과급 지급방법)에 따른다.

③시간외근무 및 휴일근무 종사원에 대하여는 시간외수당을 지급할 수 있다. 다만, 복무규정(모범안) 제17조제3항에 의한 보상휴가를 부여하는 경우에는

이에 해당하는 시간외근무에 대하여는 시간외근무수당을 지급하지 아니한다.
제30조(판매권유비) 생활물자, 혼수품판매 등에 직접 기여한 직원 및 내부조직
장에 대하여는 기준을 정하여 판매권유비를 지급할 수 있다.

제31조(원장 계좌설치) ①원장의 계좌는 계통, 자체 구분없이 유별, 부가가치
세 면세·과세별로 구분 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 품
목별, 규격별, 등급별로 개별원장을 사용할 수 있다.

②하나로마트의 단가산출은 매가환원법에 의한다. 다만, 필요한 경우에는
이동평균법에 의하여 산출할 수 있다.

③정보시스템에 의한 전산원장(일계표) 잔액과 하나로마트 B/S, P/L계수 잔
액의 일치여부를 확인하여야 한다.

④매월말 기준으로 원장상 월계 및 누계를 산출하고 B/S, P/L계수와의 부합
여부를 대차 확인하여야 한다.

제32조(유별분류 및 회계처리) ①하나로마트 취급상품에 대하여는 다음 각 호
와 같이 1차 상품을 7가지, 2차상품을 5가지로 한 12대과목으로 관리함을
원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 달리 정할 수 있다.

1. 1차상품 : 곡류, 과일, 채소, 특산, 축산, 수산(활/선), 수산(건/가공)

2. 2차상품 : 가공식품, 가전가구, 패션침구, 생활용품, 여가문화

3. 저장품, 기타당좌자산은 별도 관리한다.

②하나로마트 회계업무방법에 관한 사항은 별도 정하는 바에 의한다.

③회계처리단위는 원으로 하고, 기표에 따른 끝전 금액은 제32조제2항에 의
한 회계업무방법에 따라 비용처리 한다.

제33조(부대비용 및 포장제비용) ①물품매입을 위하여 소요된 직·간접부대비
용은 매입원가에 더한다.

②상품화를 위하여 사용되는 자재대는 저장품으로 일괄 구매후 매월 사용량을
유별원가에 더한다.(원가산입)

③물품판매에 사용되는 포장자재대는 판매비용으로 처리한다.

④유상비닐봉투는 판매품과 동일하게 처리한다.

제34조(판매예정가격 결정) 상품을 매입하였을 때에는 검수확인서(계통구매시)
또는 세금계산서 및 매취건의서(자체구매시) 등을 기초로 인근 경쟁점 가격
및 적정 매출이익 등을 감안하여 판매예정가격을 결정한다.

제35조(판매대금 관리) 제18조의 규정에서 정한 매출일보에 의해 현금판매분
을 현금입금하고, 외상판매분은 외상증서 또는 인수증에 의하여 외상매출금
으로 처리한다. 다만, 정보시스템 미운용 하나로마트는 작성된 판매일지에
의한다.

제36조(업체로부터 제공받은 물품의 처리) ①업체로부터 제공받은 덤, 사은품, 기증품 중 판매대상 품목에 대하여는 판매가격조정현황표를 작성·판매가격을 조정 처리하여야 한다. 다만, 전산정보시스템 운용 하나로마트는 "덤" 입고내역 전산등록으로 이에 갈음할 수 있다.

②별도로 조합원 및 이용고객에게 사은품 등으로 지급할 품목에 대하여는 하나로마트의 지급기준에 따라 처리하되 수급대장을 작성 비치하여야 한다.

제37조(채권·채무대사) ①하나로마트는 매 분기 1회 이상 B/S상의 해당계정에 대한 계정대사(채권·채무)를 실시하여 그 결과를 자체 보관하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 계정대사 결과 오류내역이 있을 때에는 그 원인을 규명하여 즉시 정리하여야 한다.

③외상으로 구매한 상품대금에 대하여 공급업체로부터 대금지급 요청이 없을 때에는 하나로마트 기표일로부터 3년이 경과한 후 영업외수익(목 : 기타잡이익)으로 처리한다. 다만, 계통구매 상품의 경우에는 제2항에 의하여 정리한 후에 처리할 수 있다.

④제3항에 의한 수익처리 후 공급업체로부터 대금지급 요청이 있을 때에는 영업외비용(목 : 기타잡손실)으로 지급한다.

제38조(경영의 합리화) ①하나로마트는 매분기말 기준 익월 30일 이내에 정보시스템(경제통합시스템)에 영업현황 및 경영계수를 입력하여 자체 경영진단을 실시하고, 경영진단결과(경영현황내역, 손익내역표분석, 손익분기점산출, 매출관련분석, 부문별경영계수분석)를 출력 후 사무소장의 결재를 얻어야 한다. 또한 연도말에는 결산을 실시하여 당기순손익을 산출하여야 한다.

②정보시스템을 운용하는 하나로마트는 전문성 및 효율성 향상을 위하여 정보시스템 담당자를 별도로 지정·운용하여야 하며 수시로 정보시스템에서 제공되는 각종 경영정보를 분석하여 재고회전을 향상 등 경영개선에 적극 활용하여야 한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

①(시행일) 이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 1. 이 준칙 시행전에 수행된 각종 사업·업무 등은 이 준칙에 의하여 수행한 것으로 본다.

2. 이 준칙 시행일 현재 2차상품을 취급하는 축협판매장에 대하여는 별도 전산업무규정(EDI수발주 시스템구축 등)을 구축하여 EDI업무처리방식을

도입, 시행하는 날까지는 종전 축협제규정(축산물판매장운용요령 및 생활
물자사업요령)을 잠정적으로 적용한다.

부 칙 (2001.12.28. 개정)

이 준칙은 2001년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2005.7.1. 개정)

이 준칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2009.11.16. 개정)

이 준칙은 2009년 11월 16일부터 시행한다

부 칙 (2015.6.1. 개정)

이 준칙은 2015년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.6.8. 개정)

이 준칙은 2020년 6월 8일부터 시행한다.

(년 월 일)

(인)

<별표>

상품구매협의회 운영절차 기준(안)

제1조(목적) 이 기준은 상품구매협의회(이하"협의회"라 한다)운영을 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 협의회는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 구매처 선정 및 구매상품 선정에 관한 사항
2. 사업방식(매취방식, 특약매입방식 등)에 관한 사항
3. 구매상품의 계약해지 기준 및 결정에 관한 사항
4. 구매계약 시 별도 제시조건 및 특약사항에 관한 사항
5. 상품에 대한 품질관련 적법 여부 및 점검·확인에 관한 사항
6. 기타 하나로마트의 효율적인 운영을 위해 필요한 사항

제3조(협의회 구성) 협의회는 위원장을 포함하여 6인 이상으로 한다.

- ①위원장은 경제담당 상무 또는 하나로마트 점장을 원칙으로 하며, 요건 미충족시 별도 내부방침에 의해 정한다.
- ②위원은 투명성 및 공정성 유지를 위해 안전 상정 담당자를 제외한 하나로마트 종사자 및 조합직원으로 구성한다.
- ③부위원장은 제2항의 위원 중에서 위원장이 정한다.
- ④하나로마트 내 별도 품질관리 담당자가 있을 경우 협의회 위원에 반드시 포함하여야 하며, 조합장(상임, 비상임 모두 포함) 및 상임이사는 협의회 구성원이 될 수 없다.

제4조(협의회 간사) 위원장은 협의회 업무의 원활한 수행을 위하여 계약담당 책임자(직원) 중 1인을 간사로 둘 수 있으며, 간사로 하여금 협의회 진행 및 심의내용을 기록·비치토록 할 수 있다.

제5조(협의회의 개최) ①협의회는 매월 1회 이상 개최함을 원칙으로 한다.

다만, 불가피한 경우 위원장의 요구에 의해 긴급소집 또는 서면결의를 할 수 있으며 안전이 없을 경우 개최를 생략할 수 있다.

②위원장은 협의회 안전을 회의개최 2일전까지 위원들에게 서면으로 통지한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제6조(부의) 위원장은 심의 안전을 협의회에 부의하고, 심의 사항을 설명하여야 하며, 필요시에는 관련업체 직원을 출석시켜 보충설명을 하게 할 수 있다.

제7조(의결) 협의회는 구성원의 3분의 2 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수이상의 찬성으로 의결하되 가부동수일 경우에는 위원장이 결정한다.

(별지서식 참조)

<상품구매협의회 별지서식 1>

제 차 상품구매협의회 참석등록부

□ 일 시 :

□ 장 소 :

구 분	직	성 명	서 명	비 고
위 원 장				
위 원				

<상품구매협의회 별지서식 2>

제 차 상품구매협의회 심사표

부의안건	☐ 구매처 선정 · 신규상품 취급 건 ☐ 구매처 계약해지 · 구매상품 취급중지 건 ☐ 신규상품 경쟁입찰도입 건 ☐ 기타()	
부의사유		
업 체 명		
품 목 명		
상품특성 및 용도		
유통현황		
주요계약조건		
기타특이사항		
담당부서의견		
심사위원	의견	
	결과	심의안건 가부 (가, 부, 보류)
	기타	

- 붙임 : 1. 상품구매시답서
2. 상품별 시답합의 가격표
3. 업체현황 및 거래현황
4. 유통업체 거래현황
5. 상품설명서

<상품구매협의회 별지서식 3>

상품구매 시답서

하나로마트업무취급준칙(예)

시답일자					
업 체 명			주요품목		
시 답 자	업 체 측		하나로마트		비 고
	직	성명	직	성 명	

구 분	1차		2차		합의조건
	업체제시	하나로마트	업체제시	하나로마트	
품목·규격별 가격					
공급 및 운송					
대금결제 조 건					
교체공급 및 반품					
장려금· 물류비					
매입방법					
판매마진률					
기타					

<상품구매협의회 별지서식 4>

상품별 시담합의 가격표

(부가가치세 포함)

(단위 : 원)

번호	상품명	포장 단위	업체제시 가격	당사 제시가격	합의가격	Barcode	과세 구분
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

<상품구매협의회 별지서식5>

업체현황 및 거래현황

1. 일반현황

업체명		대표자		회사형태	
사업자번호		업태		종목	
매출액		종사인원		주요취급품목	
주소				우편번호	
설립연도		자본금		전화번호	

2. 생산시설 현황

공장규모		주요설비		종사인원	
소유구분	자가.임차.기타	임차기간		보증금	
생산규모	톤/일	가동율		원료확보 방법	
원료산지					
소재지				전화번호	

3. 사업장 전경

본 사	공 장

<상품구매협의회 별지서식6>

유통업체 거래현황

1. 유통업체 납품실적

납품업체명	납품 품목 수	납품실적 (단위: 천원)		
		기간	총 납품액	월평균 납품액

2. 유통업체 거래조건

납품 업체명	거래조건		비 고
	거래형태	결제방법	

<상품구매협의회 별지서식7>

상 품 설 명 서

ITEM - NO		BAR - CODE	
품 명		브 랜 드 명	
규격/용량		수입원/제조원	
납품가(VAT포함)		BOX 입수	
상품 설명			
사 진			
비 고			

제 4 장 상호금융부문

제 4 장 상호금융부문

○ 자금세탁방지 업무규정(예)	1877
- 자금세탁방지 업무준칙(예)	1883
- 자금세탁방지업무지도준칙	1927
- 상호금융 소비자 보호준칙(예)	1935
- 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급업무 등에 관한 지도준칙	1951
○ 채권관리업무규정(예)	1965
○ 자금업무규정(예)	1969
○ 수신업무규정(예)	1973
○ 여신업무규정(예)	1977
○ 조합외국환규정(예)	1983
○ 상호금융 리스크관리규정(예)	1987
- 신용카드수탁취급준칙(예)	1995
- 보험업무준칙(예)	1999
- 방카슈랑스업무준칙(예)	2001
- 회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙	2003
- 조합금융상품공시업무준칙(예)	2013
○ 금융투자상품 판매에 관한 규정(예)	2025
- 금융투자상품 투자권유준칙(예)	2037
- 금융투자상품 이해상충방지준칙(예)	2071
○ FATCA 업무준칙(예)	2087
○ CRS 업무준칙(예)	2103
○ 전자문서 업무처리준칙(예)	2119

자금세탁방지 업무규정(예)

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:3188)

[2010. 7. 30. 제 정
2019. 7. 1. 전부개정
2021. 3. 25. 일부개정
2023. 12. 7. 전부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "특정금융정보법"이라 한다), 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」(이하 "범죄수익은닉규제법"이라 한다) 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 "테러자금금지법"이라 한다)에 따라 「농업협동조합법」에 따른 조합인 본 조합이 금융회사등의 지위에서 자금세탁 및 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위에 이용되는 것을 방지하기 위하여 합리적이고 효과적인 자금세탁방지제도를 구축·운영하는데 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합의 자금세탁방지업무에 대하여 관계법령, 특정금융정보법 제3조에서 정한 금융정보분석원(이하 "금융정보분석원"이라 한다)의 장(이하 "금융정보분석원장"이라 한다) 또는 본 조합의 감독기관 등에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "자금세탁행위"란 다음 각 목의 행위로서 특정금융정보법 제2조제5호에 규정된 행위(ML : Money Laundering)를 말한다.

가. 범죄수익은닉법 제3조에 따른 범죄행위

나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 제7조에 따른 범죄행위

다. 「조세법 처벌법」 제3조, 「관세법」 제270조, 「지방세기본법」 제120조, 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제8조의 죄를 범할 목적 또는 세법에 따라 납부하여야 하는 조세(「지방세기본법」에 따른 지방세를 포함한다. 이하 같다)를 탈루할 목적으로 재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장(假將)하거나 그 재산을 은닉

하는 행위

2. "공중협박자금조달행위"란 테러자금금지법 제6조제1항의 죄에 해당하는 행위로써 국가, 지방자치단체 또는 외국정부(외국지방자치단체, 외국지방 정부 및 대한민국과의 조약 또는 그 밖의 국제적인 협약에 따라 설립된 국제기구를 포함한다)의 권한행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 할 목적 또는 공중에서 위해를 가하고자 하는 등 공중을 협박할 목적으로 이용된다는 점 등 공중협박자금에 이용된다는 점을 알면서 자금 또는 재산의 모집·제공·운반 또는 보관을 권유하거나 요청하는 행위(TF : Terrorism Financing)를 말한다.
3. "대량살상무기확산자금"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 대량살 상무기확산에 사용하기 위한 자금 또는 재산으로서 테러자금금지법 제2조 제3호에서 정한 것을 말한다.

가. 핵무기

나. 화학무기

다. 생물무기

라. 가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 것의 운반수단

4. "보고대상거래"란 특정금융정보법 제4조 및 제4조의2 등에서 규정한 금융 거래로서 의심되는 거래보고와 고액현금 거래보고의 대상이 되는 금융거래를 말한다.
5. "신고대상거래"란 범죄수익은닉규제법 제5조제1항 및 테러자금금지법 제 5조제2항에 따라 본 조합의 종사자가 다른 법률의 내용에도 불구하고 관 할 수사기관에 관련 내용을 신고하여야 되는 금융거래를 말한다.
6. "금융거래"란 특정금융정보법 제2조제2호 및 같은 법 시행령 제3조의 규 정에 의한 금융거래등을 말한다.
7. "불법재산"이란 특정금융정보법 제2조제3호에서 정한 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 범죄수익은닉규제법 제2조제4호에 따른 범죄수익등

나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 제2조제5항에 따른 불법수익등

다. 테러자금금지법 제2조제1호에 따른 공중협박자금

8. "의심되는 거래"란 특정금융정보법 제4조제1항 각 호에 해당하는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우

나. 금융거래의 상대방이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조

- 제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우다. 신고대상거래에 해당되는 경우
9. "의심되는 거래보고"란 본 조합과의 금융거래가 의심되는 거래에 해당되어 특정금융정보법 제4조에 따라 관련 사실을 금융정보분석원장에게 보고하는 것(STR : Suspicious Transaction Report)을 말한다.
 10. "고액현금거래"란 일정 기준 금액 이상의 현금등의 거래로서 특정금융정보법 제4조의2제1항 및 제2항에 규정한 것을 말한다.
 11. "고액현금 거래보고"란 본 조합에서 이루어진 금융거래 중 고액현금거래에 해당되는 거래를 특정금융정보법 제4조의2에 따라 금융정보분석원장에게 보고하는 것(CTR : Currency Transaction Report)을 말한다.
 12. "자금세탁행위등"이란 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기확산자금의 조성·조달·운반·이전·거래 및 그 밖의 관련된 행위를 통틀어 말한다.
 13. "자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계"란 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위에 대한 위험을 식별, 분석, 평가하고 그 과정에서 식별된 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제 절차와 대응 조치의 관리체계를 말한다.
 14. "자금세탁방지"란 본 조합에서 이루어지는 거래와 관련하여 자금세탁행위를 방지하지 위한 인적·물적·법적·제도적 장치와 그와 관련된 업무를 통틀어 말한다.
 15. "공중협박자금조달방지"란 본 조합에서 이루어지는 거래와 관련하여 공중협박자금조달행위를 방지하지 위한 인적·물적·법적·제도적 장치를 통틀어 말한다.
 16. "자금세탁방지등"이란 자금세탁방지, 공중협박자금·대량살상무기확산자금(대량살상무기확산에 사용하기 위한 자금 또는 재산으로서 테러자금금지법 제2조제3호에서 정한 것을 말한다) 조달금지 및 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계를 포함한 것을 말한다.
 17. "고객확인 의무"란 금융거래를 이용한 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 본 조합이 고객에 대해 합당한 주의를 기울여야 할 의무로 특정금융정보법 제5조의2제1항에 규정한 내용을 말한다.
 18. "보고책임자"란 본 조합의 자금세탁방지업무와 공중협박자금조달방지업무를 총괄하고 의심되는 거래 및 고액현금 거래보고에 대하여 금융정보분석원장에게 보고업무를 수행하는 임직원을 말한다.

제2장 내부통제 구축

제4조(내부통제 등) ①본 조합은 자금세탁방지등을 위하여 본 조합의 경영구조, 판매 금융상품, 고객 특성 등을 고려하여 위험수준에 따른 내부통제체제를 구축하여야 한다.

②제1항의 내부통제체제 구축 기준, 내부통제와 관련한 이사회 등의 역할·책임, 보고책임자의 권한과 의무 등 내부통제와 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제5조(임직원에 대한 교육 등) ①본 조합은 자금세탁방지등을 위하여 소속 임직원을 상대로 적절한 교육을 실시하여야 한다.

②제1항에 따른 임직원에 대한 교육 및 그 밖에 자금세탁방지등과 관련한 임직원에 대한 조치와 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제6조(독립적 감사체계 운영) ①본 조합은 자금세탁방지등의 업무를 수행하는 조직과 별개의 조직으로서 자금세탁방지등의 업무수행의 적절성과 그 효과 등을 검토·평가하고 이에 따른 문제점 등을 개선하기 위한 독립적 감사체계를 마련하고 운영하여야 한다.

②제1항에 따른 독립적 감사체계의 구축·운영과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제7조(신상품 등에 관한 자금세탁방지등) ①본 조합은 신규 상품 또는 서비스가 자금세탁방지등에 적합하도록 구성하고 관련된 위험을 평가하여야 한다.

②제1항에 따른 신규 상품 또는 서비스에 관한 자금세탁방지등과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제3장 고객확인 등

제8조(고객확인 의무) ①본 조합은, 본 조합이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위등에 이용되지 않도록 고객의 신원 확인 및 검증 등 필요한 확인절차를 이행하여야 한다.

②제1항에 따른 고객의 신원 확인 및 검증 등의 세부 확인절차, 대상 고객 및 거래 기준 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제9조(위험평가) ①본 조합은 자금세탁행위등과 관련된 위험을 식별하고 평가하여 이를 고객확인에 활용하여야 한다.

②제1항에 따른 위험평가의 기준 및 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바

에 따른다.

제10조(고위험군에 대한 강화된 고객확인) ①본 조항은 특정 국가·특정 고객이나 특정 상품 또는 서비스와 관련된 거래 등 고위험군의 거래에 대하여는 일반적인 고객확인 의무에 추가하여 강화된 고객확인 의무 등을 이행하여야 한다.

②제1항에 따른 고위험군의 정의, 선정 기준, 확인 절차 등과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제4장 거래모니터링 및 보고체제

제11조(위험기반 거래모니터링체계) ①본 조항은 고객의 거래 등에 대하여 자금세탁방지등을 위한 지속적인 모니터링 체계를 수립하여 운영하여야 한다.

②제1항에 따른 모니터링 대상, 기준, 분석 및 보고 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제12조(보고체제) ①본 조항은 의심되는 거래를 인지하거나 고액현금거래가 발생한 경우 이를 보고책임자에게 보고하는 내부보고체제와 금융정보분석원에 보고하는 외부보고체제를 수립하여 운영하여야 한다.

②제1항에 따른 내부보고체제 및 외부보고체제와 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제13조(의심되는 거래보고) ①본 조항은, 본 조항의 임직원이 고객과의 금융거래와 관련하여 의심되는 거래가 있는 경우에는 지체없이 내부보고체제에 따라 보고하도록 하여야 한다.

②제1항에 따라 내부보고를 받은 보고책임자는 의심되는 거래로 판단될 경우 이를 지체없이 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

③의심되는 거래보고의 판단기준, 보고의 절차·내용·방법 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제14조(고액현금거래의 보고) ①보고책임자는 특정 고객의 개별 거래 또는 일정한 기간 동안의 합산 거래액이 일정한 기준 금액 이상이 되는 등으로서 고액현금거래에 해당되는 경우 그 사실을 일정한 기간 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

②고액현금거래의 기준과 내용, 고액현금 거래보고의 방법과 시기 및 기한 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제5장 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계

제15조(자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계) ①본 조함은 자금세탁행위등의 위험을 식별, 분석, 평가하고, 식별된 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제절차와 대응조치를 위하여 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계를 구축·운영하여야 한다.

②자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계의 구축, 운영 및 위험에 대한 대응과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제6장 그 밖의 사항

제16조(자료 보존) ①본 조함은 자금세탁방지등과 관련된 자료를 일정 기간 보존하여야 한다.

②제1항에 따라 보존할 자료의 대상, 보존 방법 및 기간 등과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제17조(비밀보장, 신고 및 면책) ①본 조함의 임직원은 자금세탁방지등과 관련한 업무 수행 및 각종 보고 등과 관련한 사항을 해당 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다.

②보고책임자는 본 조함의 금융거래와 관련하여 본 조함이 수수한 재산이 자금세탁행위, 불법재산 또는 대량살상무기확산자금 등이라는 사실을 알게 된 경우에는 지체없이 관할 수사기관에 신고하여야 한다.

③본 조함은 소속 임직원에게, 본 조함과 소속 임직원이 자금세탁방지등과 관련한 업무 수행 및 보고와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 거짓 보고를 한 경우가 아닌 한, 해당 보고 등과 관련되어 금융거래의 상대방 및 관련자들에게 손해배상책임을 지지 아니한다는 사실을 알 수 있도록 하여야 한다.

④제1항부터 제3항까지와 관련된 비밀보장, 신고 및 면책과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제18조(준칙에 대한 위임) 이 규정을 시행하는 것과 관련하여 이 규정에서 정하지 아니한 세부사항은 이 규정과 관련 법령이 정하는 범위 내에서 준칙으로 정하는 바에 따른다.

부 칙

이 규정은 2023년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

자금세탁방지 업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:3188)

[2023.12. 7. 제정
2024.10.25. 개정]

자금세탁방지
업무준칙(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) ①이 준칙은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "특정금융정보법"이라 한다), 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」(이하 "범죄수익은닉규제법"이라 한다) 및 「공중 등 협박목적 및 대량 살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 "테러자금금지법"이라 한다)에 따라 본 조합이 금융회사등의 지위에서 「자금세탁방지 업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에 따라 위임된 사항과 자금세탁방지체도를 구축·운영하는데 필요한 세부 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 달리 정하지 아니하는 한 규정에서 정하는 바에 따른다.

제2장 내부통제

제1절 통 칙

제3조(내부통제 정책 등) 본 조합은 자금세탁방지등을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 내부통제 정책 및 절차(이하 "자금세탁방지 내부통제 정책 등"이라 한다)를 수립·운영하여야 한다.

1. 자금세탁방지등을 위한 업무 담당 구성원별 역할·책임
2. 임직원에 대한 교육 및 연수
3. 직원알기체도의 수립 및 운영
4. 독립적인 감사체계의 수립 및 운영
5. 신규 상품 및 서비스에 대한 자금세탁방지등 절차 수립
6. 위험기반 자금세탁 방지 절차 수립

7. 자금세탁방지제도 이행 평가(종합평가, 자가평가, RBA평가 등을 포함한다)
8. 내부 보고체제의 수립
9. 외부 보고체제의 수립
10. 관련 자료 보존체계 수립

제4조(이사회의 역할 및 책임) 자금세탁방지등을 위한 이사회의 역할과 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 자금세탁방지 내부통제 정책 등에 대한 감독책임
2. 다음 각 목의 규정(이하 "규정 등"이라 한다)의 제정 및 개정. 다만, 해당 규정에서 위임된 사항을 정한 준칙 또는 업무방법 등의 제정 및 개정은 「제규정관리규정」에서 정한 바에 따른다.
 - 가. 규정(「자금세탁방지 업무규정」을 말한다)
 - 나. 그 밖의 자금세탁방지등과 관련한 규정(「제규정관리규정」에 따른 "규정"의 형식인 것을 말한다)

〈제1레 - 조합장에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

3. 자금세탁방지등과 관련한 조합장과 감사의 평가 및 조치결과에 대한 검토·승인 등

〈제2레 - 상임이사에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

3. 자금세탁방지등과 관련한 상임이사와 감사의 평가 및 조치결과에 대한 검토·승인 등

〈제1레 - 조합장에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

제5조(조합장의 역할 및 책임) 자금세탁방지등을 위한 조합장의 역할과 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 자금세탁방지등을 위한 내부통제 정책 등의 설계·운영·평가
2. 자금세탁방지등을 위한 규정 등의 시행
3. 내부통제 정책의 준수책임 및 취약점에 대한 개선조치 사항의 이사회 보고
4. 내부통제 정책 이행과정에서 발견된 취약점 개선
5. 보고책임자 임명
6. 보고책임자 임면에 관한 사항을 금융정보분석원장에게 통보 등

〈제2레 - 상임이사에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

제5조(상임이사의 역할 및 책임) 자금세탁방지등을 위한 상임이사의 역할과 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 자금세탁방지등을 위한 내부통제 정책 등의 설계·운영·평가
2. 자금세탁방지등을 위한 규정 등의 시행
3. 내부통제 정책의 준수책임 및 취약점에 대한 개선조치 사항의 이사회 보고

4. 내부통제 정책 이행과정에서 발견된 취약점 개선
5. 제6조에 따른 보고책임자 임면에 관한 사항을 금융정보분석원장에게 통보 등
〈제1레 - 상임이사를 둔 조합의 경우〉

제6조(보고책임자의 임명과 직위) ①보고책임자는 제1호의 사람으로 조합장이 임명한다. 다만, 본 조합의 경영상태와 제반 여건, 해당 인물의 전문성·역량 등을 고려하여 제1호의 사람을 보고책임자로 임명하기 적당하지 아니한 경우에는 예외적으로 제2호의 사람을 임명할 수 있다.

1. 상임이사
 2. 상무직급 이상의 간부직원으로서 자금세탁방지등을 위한 업무에 적합한 사람. 다만, 자금세탁방지등의 업무에 대하여 감사를 담당하는 부서의 임직원을 제외한다.
- ②조합장이 보고책임자를 임명할 때에는 그 사람이 자금세탁방지등의 효과적 수행에 필요한 전문성과 독립성을 갖추어 역량이 있는지 여부를 고려하여야 한다.

〈제2레 - 상임이사를 두지 아니한 조합의 경우〉

제6조(보고책임자의 임명과 직위) ①보고책임자는 제1호의 사람으로 조합장이 임명한다. 다만, 본 조합의 경영상태와 제반 여건, 해당 인물의 전문성·역량 등을 고려하여 제1호의 사람을 보고책임자로 임명하기 적당하지 아니한 경우에는 예외적으로 제2호의 사람을 임명할 수 있다.

1. 전무
 2. 상무직급 이상의 간부직원으로서 자금세탁방지등을 위한 업무에 적합한 사람. 다만, 자금세탁방지등의 업무에 대하여 감사를 담당하는 부서의 임직원을 제외한다.
- ②조합장이 보고책임자를 임명할 때에는 그 사람이 자금세탁방지등의 효과적 수행에 필요한 전문성과 독립성을 갖추어 역량이 있는지 여부를 고려하여야 한다.

제7조(보고책임자의 역할 및 책임) ①보고책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 자금세탁방지등 업무 총괄
2. 의심되는 거래 또는 고액현금거래에 대한 금융정보분석원장 보고
3. 신고대상거래에 대한 관할 수사기관에 신고
4. 자금세탁방지등과 관련된 규정 및 세부 업무지침의 작성 및 운용
5. 자금세탁방지등과 관련된 규정 또는 직무기술서 등에 임직원별 자금세탁방지등의 업무와 관련한 역할과 책임 및 보고체제 등 명시
6. 다음 각 목의 사항을 포함하는 자금세탁 위험 관리 체계(이하 "자금세탁 위험 관리 체계"라 한다)의 수립·운영

- 가. 자금세탁행위등(자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기 확산자금의 조성·조달·운반·이전·거래 및 그 밖의 관련된 행위를 통틀어 말한다. 이하 같다)에 대한 위험을 식별, 분석, 평가하는 절차 마련 및 운영
- 나. 가목에 따른 절차 운영과정에서 식별된 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제 절차와 대응 조치 이행
- 7. 전자금융기술의 발전, 금융 신상품의 개발 등에 따른 자금세탁행위등의 유형과 기법에 대한 대응방안 마련
- 8. 직원알기제도의 수립 및 운영
- 9. 자금세탁방지등과 관련된 임직원에게 교육 및 연수
- 10. 자금세탁방지등의 업무와 관련된 자료의 보존책임
- 11. 자금세탁방지등의 운영상황 모니터링 및 개선·보완
- 〈제1레 - 상임이사를 둔 조합의 경우〉
 - 12. 자금세탁방지등 시스템·통제활동의 운영과 효과의 정기적 점검결과 및 그 개선사항을 상임이사에게 보고(보고책임자가 제6조제1항제2호의 사람인 경우에 한한다)
- 〈제2레 - 상임이사를 두지 아니한 조합의 경우〉
 - 12. 자금세탁방지등 시스템·통제활동의 운영과 효과의 정기적 점검결과 및 그 개선사항을 조합장에게 보고
 - 13. 금융거래 규모 등 자체 여건을 감안한 전담직원 배치
 - 14. 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계 관련 사항에 대한 금융정보분석원장 보고
- 〈제1레 - 상임이사를 둔 조합의 경우〉
 - 15. 자금세탁위험등에 대한 위험관리 체계에 따른 위험평가 결과에 대한 정기적 점검 및 개선사항을 상임이사에게 보고(보고책임자가 제6조제1항제2호의 사람인 경우에 한한다)
- 〈제2레 - 상임이사를 두지 아니한 조합의 경우〉
 - 15. 자금세탁위험등에 대한 위험관리 체계에 따른 위험평가 결과에 대한 정기적 점검 및 개선사항을 조합장에게 보고
 - 16. 그 밖에 자금세탁방지등과 관련하여 필요한 사항의 처리
- ②보고책임자는 고객확인 의무 및 그 이행과 관련된 업무를 총괄한다.
- ④보고책임자는 금융정보분석원과의 업무협조 및 정보교환 등을 위해 다음 각 호 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.
 - 1. 특정금융거래정보의 분석을 위해 금융정보분석원장이 문서에 의해 외국환 거래 등을 이용한 금융거래 관련 정보 또는 자료 제공을 요청하는 경우

그에 대한 제공

2. 의심되는 거래보고 및 고액현금 거래보고와 관련한 내부보고체제 운용상황의 점검·개선사항에 대하여 금융정보분석원과의 정보교환 등

제8조(보고책임자의 권한) ①보고책임자는 업무수행과 관련하여 필요한 경우 관련 임직원에게 자료 및 정보의 제출을 요구할 수 있다.

②보고책임자는 자금세탁방지등 업무를 수행하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우 직접 또는 보고책임자의 업무를 보좌하는 직원으로 하여금 해당 영업점에 직접 방문하여 조사하거나 검사하게 할 수 있다.

③보고책임자는 의심되는 거래보고와 관련하여 임직원 및 외부인의 부당한 정보 제공 요구를 거절하여야 하며, 정보 제공을 요구한 사람에 대해 의심되는 거래보고를 하여야 한다.

④보고책임자는 휴가, 교육 또는 출장 등으로 부재가 예상되는 때에는 긴급한 사안의 처리를 위하여 대리결재자를 지정하여야 한다.

제9조(영업점 책임자) ①각 영업점에는 보고대상거래 및 신고대상거래에 대하여 보고책임자에게 보고하거나 신고대상거래에 대하여 관할 수사기관에 신고하는 영업점책임자(이하 "영업점책임자"라 한다)를 두어야 한다.

②영업점책임자는 각 영업점의 장이 이를 담당한다. 다만, 영업점의 장이 없거나 유고 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 「직제규정」 제28조에 따라 영업점의 장의 직무권한을 대리할 수 있는 사람으로 영업점책임자를 지정할 수 있다.

③영업점책임자의 임무는 다음과 같다.

1. 자금세탁방지를 위한 영업점 내부통제의 운영
2. 영업점 고객확인 이행 및 운영
3. 의심되는 거래가 발생할 경우 보고책임자에게 의심되는 거래보고 이행
4. 고액현금거래가 발생할 경우 보고책임자에게 고액현금 거래보고 이행
5. 신고대상거래가 발생할 경우 보고책임자에게 관련 사항의 보고
6. 자금세탁방지 관련 문서의 보관(본점에서의 보관을 위한 처리를 포함한다)
7. 자금세탁방지등 업무에 대한 소속직원 교육 이행 여부 파악 및 실시 등
8. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 사항

제10조(보고담당자의 역할 및 책임) ①보고책임자의 지시에 따라 자금세탁방지등 업무를 수행하는 직원(이하 "보고담당자"라 한다)을 본점과 영업점에 둔다.

②본점 보고담당자는 본 조합(본 조합 이외에 「농업협동조합법」에 따라 설립된 다른 조합을 포함한다)의 실 근무기간이 3년 이상인 사람으로서 자금세탁방지등 업무에 필요한 지식과 경험이 있는 직원으로 보고책임자가 임명한다. 다만, 자금세탁방지등의 업무에 대하여 독립적감사를 하는 부서의

직원은 임명할 수 없다.

③본점 이외의 영업점 보고담당자는 자금세탁방지등 업무에 적합하다고 인정하는 직원으로 영업점책임자가 임명한다.

④본점 보고담당자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 고객확인 수행결과에 대한 주기적 검토
2. 영업점으로부터 보고받거나 거래 모니터링을 통해 인지된 의심되는 거래의 추가조사 및 검토 후 보고책임자에 대한 보고
3. 고액현금거래에 대한 검토 및 보고책임자 앞 보고
4. 임직원에 대한 자금세탁방지등 업무 상담 및 교육지원
5. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 자금세탁방지 관련 업무

⑤영업점 보고담당자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 영업점 고객확인 수행결과에 대한 주기적 검토
2. 거래 모니터링 또는 그 밖의 임직원을 통해 인지된 의심되는 거래의 추가조사 및 검토 후 본점 보고담당자에 대한 보고
3. 고액현금거래에 대한 검토 및 본점 보고담당자에 대한 보고
4. 임직원에 대한 자금세탁방지등 업무 상담 및 교육지원
5. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 자금세탁방지 관련 업무

제11조(임직원의 역할 및 책임) ①본 조합의 임직원은 자금세탁방지등 업무를 수행하는 과정에서 관계 법령 및 관련 규정에서 정하는 기준과 절차를 준수하여야 한다.

②본 조합의 임직원은 자금세탁방지등 업무를 수행하는 과정에서 준수하여야 할 법규와 관련하여 의문이 생기는 경우에는 상급자, 보고책임자 또는 담당부서와 협의하여야 한다.

제12조(신분보장) 본 조합의 임직원은 보고책임자, 보고담당자 또는 그 밖에 자금세탁방지등 업무를 담당하는 임직원에 대하여 해당 직무 수행과 관련하여 부당한 조치를 하여서는 아니 된다.

제2절 임직원에 대한 교육 등

제13조(교육) ①보고책임자는 자금세탁방지등 업무에 대한 임직원 교육계획을 수립하고 전 임직원에 대하여 연 1회 이상 다음 각 호의 내용을 포함하여 교육을 실시하여야 한다.

1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용
2. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
3. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향

4. 고객확인의 이행과 관련한 고객 유형별 업무처리 절차
 5. 의심되는 거래 및 고액현금 거래보고 업무처리 절차
 6. 제31조에 따른 국가위험 및 제45조에 따른 요주의 인물에 관한 사항
 7. 자금세탁방지등을 위한 업무체계의 구축 및 운영에 관한 사항
 8. 자금세탁방지등과 관련된 임직원의 역할 등
- ②임직원 교육은 직위 또는 담당 업무 등 교육대상에 따라 적절하게 구분하여 실시하여야 한다.
- ③교육방법은 집합, 전달, 화상 등 다양한 방법으로 실시할 수 있다.
- ④보고책임자는 교육을 실시한 경우 교육 일자·대상·내용·방법 등 그 결과를 기록 보존하여야 한다.

제3절 직원알기제도

- 제14조(직원알기제도) ①"직원알기제도"란 자금세탁행위등에 본 조합의 임직원이 이용되지 않도록 하기 위해 임직원을 채용하는 과정 또는 재직 중인 임직원에 대하여 그 신원사항 등을 확인하는 것을 말한다.
- ②본 조합은 임직원을 신규 채용하는 과정에서 채용 구비서류를 통하여 신원확인 등을 포함한 직원알기제도를 이행하여야 하며, 제45조에 따른 요주의 인물 여부(이하 "요주의 인물 여부"라 한다)를 확인하여 요주의 인물로 판명된 경우 이를 채용여부에 반영하여야 한다.
- ③본 조합은 재직 중인 임직원에 대해 자가점검표를 제출받아 관리하는 방법으로 연 1회 이상 직원알기제도를 실시하여야 하며, 임직원에 대하여 요주의 인물 여부를 지속적으로 확인하여야 한다.
- ④제3항의 자가점검표는 전산시스템을 이용하여 작성 및 보존하거나 별도 방법으로 보존하여야 한다.

제4절 독립적 감사체계

- 제15조(독립적 감사 실시) ①"독립적 감사"란 본 조합의 자금세탁방지등 업무를 수행하는 조직과 별개로 독립된 조직 또는 그 구성원이 그 업무수행의 적절성, 효과성을 검토·평가하고 이에 따른 문제점 등을 개선하는 행위를 말한다.
- ②"독립적 감사체계"란 독립적 감사와 관련된 업무 절차와 방법을 통틀어 말한다.
- ③본 조합은 조합의 규모, 업무 범위, 내부통제 수준 등에 따른 위험을 고려하여 독립적 감사체계를 구축·운영하여야 한다.

<제1레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하는 조합의 경우>

제16조(독립적 감사 주제) ①본 조합의 독립적 감사 업무는 본 조합의 감사가 담당한다.

②본 조합 감사의 지휘감독을 받거나 본 조합의 감사 업무를 담당하는 부서(이하 "독립적 감사 부서"라 한다)는 감사의 독립적 감사 업무를 보좌하여 독립적 감사를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고, 감사 또는 독립적 감사 부서가 독립적 감사를 실시하기 어려운 경우에는 자금세탁방지 등의 업무를 담당하지 않는 부서 또는 외부전문가로 하여금 독립적 감사를 실시하게 할 수 있다.

④본점 이외의 영업점에 대하여는 감사가 지정하는 다른 영업점의 직원으로 하여금 감사를 실시하게 할 수 있다.

⑤독립적 감사 업무를 수행하는 임직원은 자금세탁방지등의 업무를 평가할 수 있도록 자금세탁방지등 업무에 대하여 전반적으로 이해하여야 한다.

<제2레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하지 아니하는 조합의 경우>

제16조(독립적 감사 주제) ①본 조합의 독립적 감사 업무는 본 조합의 감사가 담당한다.

②제1항에도 불구하고, 감사가 독립적 감사를 실시하기 어려운 경우에는 자금세탁방지 등의 업무를 담당하지 않는 부서 또는 외부전문가로 하여금 독립적 감사를 실시하게 할 수 있다.

③본점 이외의 영업점에 대하여는 감사가 지정하는 다른 영업점의 직원으로 하여금 감사를 실시하게 할 수 있다.

④독립적 감사 업무를 수행하는 임직원은 자금세탁방지등의 업무를 평가할 수 있도록 자금세탁방지등 업무에 대하여 전반적으로 이해하여야 한다.

제17조(독립적 감사 방법 및 범위) ①독립적 감사는 실지감사의 방법으로 연 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 본점 이외의 영업점에 대하여는 실지감사·서면·모니터링 등의 방법을 활용하여 실시할 수 있다.

②감사 범위는 자금세탁방지제도의 이행수준과 효과 등을 전반적으로 평가하고 의견을 제시할 수 있도록 설정하되 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 자금세탁방지등 관련 정책, 절차 및 통제활동 등의 설계·운영의 적정성 및 효과성
2. 자금세탁방지등 모니터링 시스템의 적정성
3. 관련업무의 효율적 수행을 위한 인원의 적정성 등

〈제1레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하는 조합의 경우〉

제18조(독립적 감사 결과보고) 감사는 감사(독립적 감사부서의 장을 포함한다)는 감사 수행 후 그 결과를 이사회에 보고하여야 하며 감사범위 · 내용 · 위반사항 및 사후조치 등을 기록 · 관리하여야 한다.

〈제2레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하지 아니하는 조합의 경우〉

제18조(독립적 감사 결과보고) 감사는 감사 수행 후 그 결과를 이사회에 보고하여야 하며 감사범위 · 내용 · 위반사항 및 사후조치 등을 기록 · 관리하여야 한다.

제5절 신규 상품 및 서비스에 대한 자금세탁방지 절차 수립

제19조(신규 상품 및 서비스의 자금세탁등의 위험평가) 본 조합은 신규 상품 및 서비스가 자금세탁행위등에 이용되지 않도록 신규 상품 및 서비스를 고객에게 제공하기 전에 상품의 종류, 거래채널 등을 활용하여 자금세탁등의 위험을 평가하여야 한다.

제20조(평가내용) 신규 상품 및 서비스에 대한 자금세탁행위등의 위험평가 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 가입대상
2. 계약자 변경
3. 위험 분류
4. 양도거래 가능성
5. 익명거래 가능성
6. 거래추적의 어려움
7. 해외거래 가능성
8. 분할거래 가능성
9. 제3자운용 가능성
10. 채널의 다양성
11. 거래의 신속성
12. 고객확인절차 포함 여부
13. 고객확인수행대상 구분 여부
14. 관련자료 보존 여부
15. 다음 각 목의 사항을 포함하는 IT시스템 구축 여부
 - 가. 고객확인업무 관련 모듈 호출여부
 - 나. 의심되는 거래보고 검출 거래로그

다. 고액현금 거래보고 검출 거래로고
제21조(평가의 생략) 농업협동조합중앙회가 본 조합을 위하여 개발한 신규 상품 또는 서비스를 「농업협동조합법」 제134조제1항제4호나목 및 제142조제1항에 따라 제공한 경우, 본 조합은 자금세탁행위등의 위험을 평가한 것으로 보고 해당 신규 상품 또는 서비스에 대하여 제19조의 평가를 생략할 수 있다.

제3장 고객확인

제1절 통 칙

제22조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "고객확인"이란 본 조합이 고객과 금융거래를 하는 때에 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위등에 이용되지 않도록 특정금융정보법 제5조의2에 따라 고객의 신원 확인 및 검증, 거래목적 및 실제소유자 확인 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 것(CDD : Customer Due Diligence)을 말한다.
2. "고객확인 및 검증"이란 고객과 금융거래 시 문서나 질문 등을 통하여 고객으로부터 정보를 확인하는 과정과 고객으로부터 얻은 정보를 객관적이고 신뢰할 수 있는 문서, 자료, 정보 등을 통하여 검증하는 과정을 말한다.
3. "간소화된 고객확인"이란 고객확인 및 검증에 대하여 자금세탁행위등의 위험이 낮은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 고객확인 및 검증 중 일부(제41조에 따른 고객신원확인을 제외한다)를 적용하지 아니하는 것을 말한다.
4. "강화된 고객확인"이란 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 제41조부터 제43조에 따른 신원확인 및 검증 이외에 제44조 및 제4장에 따른 추가적인 정보를 확인하는 것(EDD : Enhanced Due Diligence)을 말한다.
5. "계좌 신규개설"이란 고객이 본 조합에서 최초의 예금 계좌를 신규로 개설하는 경우를 포함하여 본 조합과 계속적 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하는 것을 말한다.
6. "일회성 금융거래"란 본 조합과 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은 고객에 의한 금융거래를 말한다.
7. "비대면거래"란 인터넷 등과 같은 전자적 장치, 현금자동입출금기 또는 전화 등을 사용하여 고객이 본 조합의 임직원·종사자와 직접 대면하지

나 의사소통을 하지 아니하고 자동화된 방식으로 이용하는 금융거래로서 「전자금융거래법」에서 정한 전자금융거래를 말한다.

8. "FATF"란 1989년 설립된 자금세탁방지기구(Financial Action Task Force on Money Laundering)로서 대한민국이 2009년 가입한 정부간 국제기구를 말한다.

제2절 적용대상

제23조(고객확인 의무 적용대상 거래) ①본 조항은 다음 각 호의 경우 고객확인 의무를 수행하여야 한다.

1. 계좌 신규개설 또는 그 밖에 계속적 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하는 거래
2. 특정금융정보법 시행령 제10조의3에 의한 다음 각 목의 기준 금액 이상의 일회성 금융거래

가. 제47조에 따른 전신송금의 경우 : 1백만원 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액

나. 외국통화로 표시된 외국환거래의 경우 : 1만 미합중국달러(USD) 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액

다. 가목 및 나목 이외에 그 밖의 일회성 금융거래의 경우 : 1천만원

3. 금융거래의 실제소유자 여부가 의심되거나 그 밖에 자금세탁행위등을 할 우려가 있는 거래

②제1항 각 호의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 고객확인을 생략할 수 있다.

1. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 "금융실명법"이라 한다) 제3조제2항제1호, 같은 법 시행령 제4조제1항제2호에서 정하는 각종 공과금 등의 수납
2. 금융실명법 제3조제2항제3호, 같은 법 시행령 제4조제2항, 제3항에서 정하는 채권의 거래
3. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료의 지출
4. 보험기간의 만료 시 보험계약자, 피보험자 또는 보험수익자에 대하여 환급금이 발생하지 아니하는 보험계약

제24조(계좌 신규 개설) 계좌 신규개설은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 예금계좌, 위탁매매계좌 등의 신규 개설
2. 대출·보증·팩토링 계약의 체결
3. 양도성 예금증서, 표지어음 등의 발행

4. 펀드[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 집합투자를 수행하는 기구인 집합투자기구, 집합투자기구에 대한 출자지분(투자신탁의 경우에는 수익권을 말한다)이 표시된 것인 집합투자증권 그리고 집합투자와 관련된 금융상품의 통칭을 말한다] 신규 가입
5. 대여금고 약정, 보관어음 수탁
6. 그 밖의 금융거래를 개시할 목적으로 조합과 계약을 체결하는 것

제25조(일회성 금융거래) ①일회성 금융거래는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 무통장 입금·송금, 외화환전
 2. 자기앞수표의 발행 및 지급
 3. 보호예수(봉합된 경우 제23조제1항제2호 각 목에서 정한 기준금액 미만의 일회성 금융거래로 본다)
 4. 선불카드 매매
 5. 그 밖에 본 조합에 개설된 계좌에 의하지 아니한 금융거래
- ②제1항에 의한 일회성 금융거래에는 기준금액 이상의 단일 금융거래 뿐만 아니라 동일인 명의의 일회성 금융거래로서 7일 동안 합산한 금액이 기준금액 이상인 금융거래(이하 "연결거래"라 한다)를 포함한다.
- ③제2항에 따른 연결거래의 경우에는 해당 거래당사자가 그 거래를 한 이후 최초 고객확인 대상 거래 시 고객확인을 하여야 한다.
- ④제23조제1항제2호에 따른 기준금액을 산정함에 있어서 금융거래의 대상 재산의 액면금액과 실지거래금액이 다른 경우에는 실지거래금액에 의한다.
- ⑤제23조제1항제2호 각 목에 규정된 거래가 혼합된 금융거래에 대해서는 각 목의 금융거래로 구분하여 금융거래의 금액을 적용한다.
- ⑥제23조제1항제2호가목 및 나목에서 규정된 "그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액"을 미합중국달러로 환산할 경우에는 현찰매매율 또는 전신환 매매율 등 실제 거래된 환율을 적용하여 환산한다.

제26조(그 밖에 고객확인이 필요한 거래) ①본 조합은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 때에는 고객확인의무를 수행하여야 한다.

1. 고객이 자금세탁행위등을 하고 있다고 의심되는 때
2. 기존의 고객확인 정보가 사실과 일치하지 아니할 우려가 있거나 그 타당성에 의심이 있는 경우

②본 조합은 제48조에 따른 100만원 초과와 전신송금거래가 발생하는 경우 송금자의 성명, 주민등록번호, 수취인의 계좌번호를 확인하여야 한다.

제27조(기존고객) ①본 조합은 법령 등의 개정에 따른 효력이 발생하기 이전에 이미 거래를 하고 있었거나, 거래를 한 고객(이하 "기존고객"이라 한다)에 대하여는 적절한 시기에 고객확인을 하여야 한다.

②제1항에 따라 고객확인을 하여야 할 적절한 시기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때를 말한다.

1. 중요도가 높은 거래가 발생한 경우
2. 고객확인자료 기준이 실질적으로 변한 경우
3. 계좌운영방식에 중요한 변화가 있을 경우
4. 고객에 대한 정보가 충분히 확보되지 않았음을 알게 된 경우

③제1항에 따른 효력이 발생한 이후에 고객확인을 통해 새로 고객이 된 자가 그 후 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 본 조합은 그 고객에 대하여 다시 고객확인을 하여야 한다.

제28조(인수 및 합병) 본 조합은 인수·합병 등을 통해 새롭게 고객이 된 자에 대해서도 고객확인을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 모두 충족하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

1. 고객확인 관련 기록을 입수하고 피인수기관으로부터 특정금융정보법 제5조의2에 의한 고객확인 이행을 보증받은 경우
2. 제1호의 고객확인 관련 자료에 대한 표본추출 점검 등을 통해 적정하다고 판단되는 경우

제29조(해외지점 등에 대한 고객확인) ①본 조합은 해외에 소재하는 지점 또는 자회사의 자금세탁방지등의 의무이행 여부를 관리하여야 한다. 이 경우 자금세탁방지등에 관한 국내법과 현지법상의 기준이 다를 경우 소재국의 현지법령 및 규정이 허용하는 범위 내에서 더 높은 기준을 적용한다.

②본 조합은 FATF의 권고사항이 이행되지 않거나 불충분하게 이행되고 있는 국가에 소재한 지점 또는 자회사에 대하여 자금세탁방지등과 관련된 기준이 준수되도록 특별한 주의를 기울여야 한다.

제3절 위험 평가

제30조(위험 평가) ①본 조합은 자금세탁행위등과 관련된 위험을 식별하고 평가하여 이를 고객확인에 활용하여야 한다.

②본 조합은 자금세탁행위등과 관련된 위험을 식별하고 평가함에 있어 다음 각 호의 위험을 고려하여야 한다.

1. 국가위험 : 특정국가의 자금세탁방지제도와 금융거래 환경이 취약하여 발생할 수 있는 자금세탁행위등의 위험
2. 고객위험 : 금융거래를 하는 고객의 특성에 따라 다양하게 발생하는 자금세탁행위등의 위험
3. 상품 및 서비스 위험 : 고객에게 제공하는 상품 및 서비스가 자금세탁행

위등에 이용될 위험

③본 조항은 해당 고객의 자금세탁행위등의 위험도가 적정하게 반영되도록 위험평가요소와 중요도를 정하여 자금세탁행위등의 위험을 평가하여야 한다.
제31조(국가위험) 본 조항은 국가위험을 평가하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 공신력 있는 기관의 자료 등을 활용하여 평가하여야 한다.

1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험국가(Higher-risk countries) 리스트
2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가 리스트
3. 국제연합(UN : United Nations) 또는 그 밖의 국제기구(World bank, OECD, IMF 등을 말한다)에서 발표하는 제재, 봉쇄, 또는 그 밖에 이와 유사한 조치와 관련된 국가 리스트
4. 국제투명성기구(Transparency International : TI) 등이 발표하는 부패 관련 국가리스트 등

제32조(고객위험) ①본 조항은 고객위험을 평가하여야 한다. 이 경우 해당 고객의 직업·업종, 거래유형, 거래빈도 등을 활용할 수 있다.

②본 조항은 다음 각 호의 고객을 자금세탁 등의 위험이 낮은 고객으로 고려하여 평가할 수 있다.(2024.10.25. 개정)

1. 국가, 지방자치단체 또는 특정금융정보법 시행령 제10조의5제5항제2호에 따른 공공단체
2. 특정금융정보법 제2조제2호제1호에서 정한 금융회사등. 다만, 다음 각 목의 자를 제외한다.
 - 가. 「관광진흥법」에 따라 허가를 받아 카지노업을 하는 카지노 사업자(이하 "카지노 사업자"라 한다)
 - 나. 「외국환거래법」 제8조제3항제1호에 따라 등록한 환전영업자(이하 "환전 영업자"라 한다)
 - 다. 「외국환거래법」 제8조제3항제2호에 따라 등록한 소액해외송금업자(이하 "소액해외송금업자"라 한다)
 - 라. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조에 따라 등록한 대부업자(이하 "대부업자"라 한다)
 - 마. 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제2조제2호 또는 특정금융정보법 제2조제1호하목에 따른 가상자산사업자(이하 "가상자산사업자"라 한다)
3. 자본시장법 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인 공시관련 규정(이하 "주권상장법인 공시규정"이라 한다)에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

③본 조항은 다음 각 호의 고객을 자금세탁행위등과 관련하여 추가정보 확

인이 필요한 고객으로 고려하여야 한다.

1. 조합으로부터 종합자산관리서비스를 받는 고객 중 조합이 추가정보 확인이 필요하다고 판단한 고객
2. 제62조에 따른 외국의 정치적 주요인물
3. 「소득세법」에 따른 비거주자
4. 대량의 현금(현금등가물을 포함한다)거래가 수반되는 카지노사업자, 대부업자, 환전영업자 등(2024.10.25. 개정)
5. 고가의 귀금속 판매상
6. 금융위원회가 공중협박자금조달행위와 관련하여 고시하는 금융거래등제한 대상자
7. 국제연합이 다음 각 목에 따라 지정한 테러리스트, 테러단체·조직 또는 무장단체·조직 등(이하 "UN 제재대상자"라 한다)

가. 국제연합 안전보장이사회 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015), 제1718호(2006년), 제2231호(2015년), 제1988호(2011년) 및 각 후속결의 또는 안전보장이사회 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015), 제1718호(2006년), 제2231호(2015년), 제1988호(2011년)에 의하여 구성된 각 제재위원회(Security Council Committee)가 지정한 자

나. 국제평화와 안전유지를 위한 국제적 노력에 특히 기여하기 위하여 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기확산의 규제가 필요한 경우로서 금융위원회가 아래 국제연합 안전보장이사회 결의 등에 따라 지정한 자

- 1) 국제연합 안전보장이사회 결의 제1373호(2001년)
- 2) 국제연합 안전보장이사회 결의 제1718호(2006년)와 그 후속결의

다. 그 밖에 국제연합(총회 또는 안전보장이사회 결의, 국제연합 소속 제재관련 위원회 또는 하부기구를 포함한다)에서 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기확산의 규제와 관련하여 금융거래등에 대한 제재 대상으로 지정한 자

8. 개인자산을 신탁받아 보유할 목적으로 설립 또는 운영되는 법인 또는 단체
9. 명의주주(실제 출연·출자한 자가 아님에도 자신의 명의를 빌려주어 주주가 된 것을 말한다)가 있거나 무기명주식을 발행한 회사

제33조(상품 및 서비스 위험) ①본 조합은 상품 및 서비스 위험을 평가하여야 한다. 이 경우 상품 및 서비스 종류, 거래채널 등을 활용하여 평가 할 수 있다.

②본 조합은 상품 및 서비스 위험을 평가할 때에 다음 각 호의 상품 및 서비스를 자금세탁행위등의 위험이 낮은 상품 및 서비스로 고려하여 평가할 수 있다.

1. 연간보험료가 300만원 이하이거나 일시보험료가 500만원 이하인 보험

2. 보험계약 조항이 없고 저당용으로 사용될 수 없는 연금보험
3. 연금, 퇴직수당 및 그 밖의 고용인에게 퇴직 후 혜택을 제공하기 위하여 급여에서 공제되어 조성된 기금으로서 그 권리를 타인에게 양도할 수 없는 것 등
- ③본 조합은 상품 및 서비스 위험을 평가할 때에 다음 각 호의 상품 및 서비스를 자금세탁행위등의 위험이 높은 상품 및 서비스로 고려하여야 한다.

1. 양도성 예금증서(무기명으로 발행된 증서식 채권을 포함한다)

2. 환거래 서비스

3. 자금세탁행위등의 위험성이 높은 비대면 거래(2024.10.25. 개정)

4. 그 밖에 정부 또는 감독기관에서 고위험으로 판단하는 상품 및 서비스 등

제34조(위험평가 방법) ①신규 고객의 고객정보를 등록할 때에는 고객정보를 요주의 인물 정보와 비교·검토하여 요주의 인물인지 여부를 확인한다.

②신규 고객에 대한 고객확인 의무 수행할 때에는 고객, 국가정보 및 상품서비스 정보를 이용하여 자금세탁행위등 위험을 평가한다.

③기존고객에 대하여는 최초 계약 이후 수행한 금융거래 자료 분석을 통해 자금세탁행위등의 위험을 지속적으로 평가 및 관리한다.

제35조(위험평가 모델) ①본 조합은 국가, 고객, 상품 및 서비스, 거래금액 등의 위험평가 요소를 종합적으로 고려하여 고객에 대한 위험평가를 수행하여야 한다.

②본 조합은 고객 위험평가 결과 산출된 고객의 위험등급에 따라 차별화된 고객확인 의무를 수행하여야 한다.

③위험등급별 고객확인 의무의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 저위험 고객 : 일반적인 고객확인(CDD) 대상
2. 중위험 고객 : 일반적인 고객확인(CDD) 대상이나 거래금액이나 유형에 따라 고위험고객으로 조정될 수 있는 고객
3. 고위험 고객 : 강화된 고객확인(EDD) 대상

제4절 이행시기

제36조(이행시기) ①고객확인 은 해당 금융거래가 완료되기 전까지 이행하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정금융정보법 시행령 제10조의6에 따라 금융거래 후 고객확인 의무를 수행할 수 있다.

1. 종업원·학생 등에 대한 일괄적인 계좌개설의 경우 : 거래당사자의 계좌개설 후 최초 금융거래 시
2. 「상법」 제639조에서 정하는 타인을 위한 보험의 경우 : 보험금, 만기환급금, 그 밖의 지급금액을 그에 관한 청구권자에게 지급하는 때 또는 보

험금, 환급금, 그 밖의 지급금액에 관한 청구권이 행사되는 때

3. 7일 동안 동일인 명의로 이루어지는 일회성 금융거래의 합계액이 제23조 제1항제2호에 의한 기준금액 이상인 경우 : 해당 거래 후 거래당사자의 최초 금융 거래 시

②제1항 단서에 의하여 금융거래 후 고객확인을 하는 때에는 지체없이 이를 이행해야 한다.

제37조(지속적인 고객확인) ①본 조항은 고객확인을 한 고객과 거래가 유지되는 동안 해당 고객이 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 고객확인 및 검증을 다시 수행하여야 한다.

1. 제2항에 따른 고객확인 및 검증 재확인 주기 도래 고객
2. 고위험이 아닌 기존고객 중 사전 위험평가 결과 고위험으로 판정된 고객
3. 요주의 인물 대상 여부 확인 중 강화된 고객확인 대상으로 파악된 고객
4. 제27조제2항 각 호 중 어느 하나의 사유가 발생하는 경우

②본 조항은 고객의 자금세탁 위험도에 따라 고객확인 및 검증을 수행한 때로부터 다음 각 호의 기간을 초과한 고객에 대하여 고객확인 및 검증을 다시 수행하여야 한다.

1. 저·중위험 고객 : 3년
2. 고위험 고객 : 1년

③제1항 및 제2항에 따른 고객확인 및 검증은 고객이 창구에 방문하여 고객확인대상 금융거래를 할 때 수행한다.

④제1항 및 제2항에 따른 고객확인 및 검증은 다음 각 호의 방법으로 하여야 한다.

1. 거래전반에 따른 면밀한 조사 및 이를 통해 본 조항이 확보하고 있는 고객·사업·위험평가·자금출처 등 정보가 실제 거래내용과 일관성이 있는지 검토
2. 고위험군에 속하는 고객 또는 거래인 경우 현존 기록에 대한 검토를 통해 고객확인을 위해 수집된 문서, 자료, 정보가 최신이며 적절한 것인지를 확인

제38조(비대면거래) ①본 조항은 비대면거래 고객의 위험평가 등급이 상향 조정되거나 제37조제2항에 따른 고객확인 및 검증 재확인 주기가 도래한 경우 고객확인 의무를 수행할 수 있도록 관리하여야 한다.

②제1항에 따른 고객확인 의무를 수행하기 위한 고객확인 및 검증의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 고객안내 등을 통하여 해당 고객이 영업점에 방문하여 고객확인 대상 금융거래 수행 시 고객확인을 수행
2. 「NH스마트뱅킹」, 「NH콕뱅크」 또는 그 밖에 본 조항의 비대면거래를 위한 전자적장치를 통하여 비대면 고객확인 수행

제39조(고객공지의무) 본 조합은 고객확인을 위해 문서와 자료 등이 필요하다는 것을 고객에게 공지하여야 하며 그 공지사항에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 고객확인의 법적근거
2. 고객확인에 필요한 정보, 문서 및 자료 등
3. 고객이 정보 등의 제출을 거부하거나, 검증이 불가능한 경우에 조합이 취하는 조치 등

제5절 고객확인 및 검증

제40조(원칙) ①본 조합이 고객과 금융거래를 하는 때에는 그 신원을 확인하여야 하며 신뢰할 수 있는 문서·자료·정보 등을 통하여 그 정확성을 검증하여야 한다.

②본 조합은 고객과 금융거래를 하는 경우, 해당 금융거래의 목적 및 성격을 확인하여야 한다.

③고객확인 수행 후 동일 고객과 다시 금융거래를 하는 경우에는 고객확인 및 검증을 생략할 수 있으나, 기존의 고객확인 정보가 부정확하거나 그 타당성에 의문이 가는 경우에는 고객확인 및 검증을 수행하여야 한다.

제41조(신원확인) ①본 조합이 확인하여야 하는 개인고객(외국인을 포함한다. 이하 "개인고객"이라 한다)의 신원정보는 다음 각 호와 같다.

1. 성명
 2. 생년월일 및 성별 : 외국인 비거주자의 경우에 한함
 3. 실명번호
 4. 국적 : 외국인의 경우에 한함
 5. 주소 및 연락처(외국인 비거주자의 경우에는 실제居所 또는 연락처)
- ②본 조합이 확인하여야 하는 법인고객(영리법인, 비영리법인 및 외국단체를 포함한다. 이하 "법인고객"이라 한다)의 신원정보는 다음 각 호와 같다.
1. 법인명 또는 단체명
 2. 다음 각 목의 구분에 따라 법인에 부여된 번호
 - 가. 사업자등록증을 교부받은 법인 : 사업자등록번호
 - 나. 사업자등록증을 교부받지 아니한 법인 : 고유번호 또는 납세번호
 3. 본점 및 사업장의 주소·소재지(외국법인인 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지, 국적)
 4. 대표자 정보 : 제1항 각 호에 따른 개인고객의 신원확인 사항에 준함
 5. 실제 소유자 정보(대표자가 재외국민이거나 외국인인 경우 국적)

6. 업종(영리법인인 경우에 한한다), 회사 연락처
7. 설립목적(비영리법인인 경우에 한한다)
- ③개인 및 법인 또는 그 밖의 단체를 대신하여 금융거래를 하는 자(이하 "대리인"이라 한다)에 대해서는 그 권한이 있는지를 확인하고, 해당 대리인에 대해서도 고객확인을 하여야 한다.
- ④법인고객의 경우에는 그 설립사실을 증명할 수 있는 법인등기부등본 등의 문서 등을 통하여 법인 또는 법률관계가 실제로 존재하는지 여부를 확인하여야 한다.

제42조(개인고객의 검증 등) ①본 조항이 검증하여야 하는 개인고객에 대한 신원확인 정보는 제41조제1항 각 호와 같다.

②제1항에도 불구하고, 자금세탁행위등의 위험이 낮은 경우로서 다음 각 호의 방법으로 고객의 신원을 확인한 때에는 제22조제3호에 따른 간소화된 고객확인으로서 제40조제1항에 따른 검증을 이행한 것으로 볼 수 있다. 이 경우 금융실명법상 실명확인증표의 진위 여부에 주의를 기울여야 한다.

1. 주민등록증 또는 운전면허증과 같이 고객의 사진이 부착되어 있으면서 제1항의 검증사항(연락처는 제외한다)을 모두 확인할 수 있는 실명확인증표로 고객의 신원을 확인한 경우
2. 학생, 군인, 경찰 또는 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」에 따른 교정시설의 수용자 등에 대해 금융실명법상의 실명확인 서류 원본에 의해 실명을 확인한 경우
- ③개인고객이 제2항의 적용대상이 아닌 때에는 제1항에 따라 검증하여야 하는 신원확인정보에 대하여 정부가 발행한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 한다.
- ④제2항에도 불구하고, 다음 각 호 중 어느 하나의 경우에는 제2항에 따른 간소화된 고객확인 절차와 방법 등을 적용할 수 없다.

1. 외국인인 고객이 FATF의 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가의 국민(법인 포함)이 아닌 경우
2. 해당 고객 또는 그 고객과 관련된 자가 자금세탁행위등이 의심되거나 위험이 높은 것으로 평가되는 경우

제43조(법인고객의 검증 등) ①본 조항이 검증하여야 할 법인고객의 신원확인 정보는 다음 각 호와 같다.(2024.10.25. 개정)

1. 법인명 또는 단체명
2. 다음 각 목의 구분에 따라 법인에 부여된 번호
 - 가. 사업자등록증을 교부받은 법인 : 사업자등록번호
 - 나. 사업자등록증을 교부받지 아니한 법인 : 고유번호 또는 납세번호

3. 본점 및 사업장의 주소·소재지(외국법인인 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지, 국적)
4. 업종(영리법인인 경우에 한한다)
5. 설립목적(비영리법인인 경우에 한한다)

②법인고객이 다음 각 호와 같은 경우에는 제22조제3호에 따른 간소화된 고객확인을 할 수 있다.(2024.10.25. 개정)

1. 국가, 지방자치단체 또는 특정금융정보법 시행령 제10조의5제5항제2호에 따른 공공단체
2. 특정금융정보법 제2조제1호에서 정한 금융회사등. 다만, 다음 각 목의 자를 제외한다.
 - 가. 카지노사업자
 - 나. 환전영업자
 - 다. 소액해외송금업자
 - 라. 대부업자
 - 마. 가상자산사업자
3. 주권상장법인 공시규정에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

③법인고객이 제2항의 적용대상이 아닌 때에는 제1항에 따라 검증하여야 하는 신원확인정보에 대하여 정부가 발행한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 한다.

④제2항에도 불구하고, 다음 각 호 중 어느 하나의 경우에는 제2항에 따른 간소화된 고객확인 절차와 방법 등을 적용할 수 없다.

1. 외국인인 고객이 FATF의 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가의 법인이 아닌 경우
2. 해당 고객 또는 그 고객과 관련된 자가 자금세탁행위등이 의심되거나 위험이 높은 것으로 평가되는 경우

제44조(추가 확인정보의 범위) ①본 조항은 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객에 대하여 금융거래의 목적 등 추가적인 정보를 확인하여야 한다.

②본 조항이 제1항에 따라 개인고객에 대하여 확인하여야 할 추가정보는 다음 각 호와 같다.

1. 직업 또는 업종(개인사업자인 경우에 한한다)
2. 거래의 목적
3. 거래자금의 원천
4. 그 밖에 자금세탁 우려를 해소하기 위해 필요하다고 판단한 사항

③본 조항이 제1항에 따라 법인고객에 대하여 확인하여야 할 추가정보는 다음 각 호와 같다.

1. 다음 각 목의 회사에 관한 기본 정보

- 가. 법인구분 정보 : 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 대기업 또는 중소기업 등의 구분에 따른 정보
- 나. 상장 관련 정보 : 자본시장법 제8조의2 제2항의 거래소가 개설한 증권시장 상장 여부 및 관련 정보
- 다. 사업체 설립일
- 라. 홈페이지 또는 이메일 등

2. 거래자금의 원천

3. 거래의 목적

- 4. 조합이 필요하다고 판단하는 경우 예상거래 횟수 및 금액, 회사의 특징이나 세부정보 등(주요상품·서비스, 시장 점유율, 재무정보, 종업원 수, 주요 공급자, 주요 고객 등을 포함한다)

④본 조합이 제1항부터 제3항까지의 내용을 이행하고자 할 때에는 고객에게 부당한 권리침해나 불편이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

<제1레 - 조합장에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우>

제45조(요주의 인물 여부 확인) 본 조합은 금융거래가 완료되기 전에 다음 각 호의 요주의 인물 리스트 정보와의 비교를 통해 해당 거래고객이 요주의 인물인지 여부를 확인하여야 하며, 고객이 요주의 인물에 해당하는 때에는 거래를 거절하거나 거래관계 수립을 위해 조합장의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

- 1. 테러자금금지법 제4조에 따라 금융위원회가 지정하여 고시하는 금융거래 등제한대상자 리스트
- 2. UN 제제대상 리스트
- 3. FATF에서 발표하는 고위험국가 및 이행 취약국가 리스트
- 4. 외국의 정치적 주요인물 리스트 등

<제2레 - 상임이사에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우>

제45조(요주의 인물 여부 확인) 본 조합은 금융거래가 완료되기 전에 다음 각 호의 요주의 인물 리스트 정보와의 비교를 통해 해당 거래고객이 요주의 인물인지 여부를 확인하여야 하며, 고객이 요주의 인물에 해당하는 때에는 거래를 거절하거나 거래관계 수립을 위해 상임이사의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

- 1. 테러자금금지법 제4조에 따라 금융위원회가 지정하여 고시하는 금융거래 등제한대상자 리스트
- 2. UN 제제대상 리스트

3. FATF에서 발표하는 고위험국가 및 이행 취약국가 리스트

4. 외국의 정치적 주요인물 리스트 등

제46조(고객확인 및 검증거절시 조치 등) ①본 조합은 고객이 신원확인 정보 등의 제공을 거부하는 등 고객확인을 할 수 없는 때에는 해당 고객과의 신규 거래를 거절하여야 하며, 이 경우 의심되는 거래보고를 검토하여야 한다.

②이미 거래관계는 수립하였으나 고객확인을 할 수 없는 때에는 본 조합은 해당 거래를 중단하여야 하며, 이 경우 의심되는 거래보고를 검토하여야 한다.

제46조의2(누설 금지) 고객의 자금세탁행위 등이 의심되나, 고객확인 절차를 수행하는 것이 비밀 누설의 우려가 있다고 합리적으로 판단되는 경우에는 고객확인 절차를 중단하고, 의심되는 거래보고 의무를 이행하여야 한다.

[2024.10.25. 본조신설]

제6절 전신송금

제47조(전신송금) "전신송금"이란 고객이 계좌보유 여부를 불문하고 금융회사등을 이용하여 국내외의 다른 금융회사등으로 자금을 이체하는 서비스를 말한다.

제48조(적용대상) ①본 조합은 다음 각 호의 금액을 초과하는 모든 국내·외 전신송금에 대하여 고객(송금자)과 관련된 정보를 확인하고 보관하여야 한다.

1. 원화의 경우 100만원

2. 외화의 경우 1천 미합중국달러 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액

②제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 거래에는 제1항을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 현금카드, 직불카드 또는 체크카드 등에 의한 출금을 위한 이체

2. 카드 가맹점에서 신용카드, 직불카드 또는 체크카드 등에 의한 상품 및 서비스 구입에 대한 지불을 위한 이체

3. 신용카드에 의한 현금 또는 대출서비스를 위한 이체

4. 금융회사 상호간의 업무를 수행하기 위한 이체와 결제

제49조(송금 금융회사의 의무) 본 조합이 송금 금융회사로서 국내외 다른 금융회사로 자금을 이체할 때에는 다음 각 호의 송금관련 정보를 보관하고, 이를 중개 금융회사 또는 수취 금융회사에 제공하여야 한다.

1. 송금자 성명(법인인 경우 법인의 명칭을 말한다)

2. 송금자의 계좌번호(계좌번호가 없는 경우 참조 가능한 단일번호를 말한다)

3. 국내송금의 경우 송금자의 실명번호 또는 고유번호

4. 해외송금의 경우 송금자의 주소 또는 고유번호·실명번호

5. 송금금액 및 송금일자

6. 수취 금융회사명

7. 수취인의 성명 및 계좌번호(계좌번호가 없는 경우 참조 가능한 단일번호를 말한다)

제50조(중개 금융회사의 의무) 본 조합이 중개 금융회사로서의 역할을 수행하는 때에는 다음 각 호의 정보를 송금 금융회사로부터 제공받아 이를 수취 금융회사에 제공하여야 한다. 다만, 송금 금융회사가 제공하지 않은 정보는 그러하지 아니하다.

1. 제49조에 따라 송금 금융회사가 제공한 정보
2. 송금 금융회사명

제51조(수취 금융회사의 의무) ①본 조합이 수취 금융회사인 경우 송금 금융회사 또는 중개 금융회사가 제공한 전신송금 관련 정보를 보관하여야 한다.

②본 조합은 완전한 송금자 정보(성명, 계좌번호, 주소 또는 주민등록번호를 말한다. 다만, 주민등록번호가 없는 경우 고객확인번호로 대체할 수 있다) 일부가 누락된 경우 누락된 정보의 제공을 송금 또는 중개 금융회사에 요구하거나 거래를 거절할 수 있다. 이 경우 의심되는 거래보고를 검토하여야 한다.

제52조(관련정보의 보관) 본 조합은 전신송금과 관련된 송금자 정보를 해당 거래 완료 후 5년간 보관하여야 한다.

제7절 제3자를 통한 고객확인 이행

제53조(정의) "제3자를 통한 고객확인"이란 본 조합이 금융거래를 할 때마다 본 조합을 대신하여 타인인 제3자로 하여금 고객확인을 하도록 하거나 제3자가 이미 해당 고객에 대하여 고객확인을 통해 확보한 정보 등을 본 조합의 고객확인에 갈음하여 이를 활용하는 것을 말한다.

제54조(이행요건) 제3자를 통해 고객확인을 하고자 하는 경우 그 제3자는 다음 각 호의 사항을 모두 충족하여야 한다.

1. 고객확인과 관련된 필요한 정보를 조합에 즉시 제공할 것
2. 조합의 요구가 있는 경우 고객신원정보 및 그 밖에 고객확인과 관련된 문서사본 등의 자료를 지체 없이 제공할 것
3. 자금세탁방지등과 관련하여 감독기관의 규제 및 감독을 받고 있어야 하고, 고객확인을 위한 조치를 마련하고 있을 것
4. 국외에 거주하는 자인 경우 FATF의 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가에 거주하는 자에 한하며, 그 국가가 해당 권고사항을 적절하게 준수하는지를 점검할 것

제55조(최종책임) 제54조에 따라 고객확인을 제3자가 하는 경우에도 최종책임은 본 조합에 있다.

제8절 실제 소유자 확인

제56조(개인고객 실제소유자 확인) 본 조합과 금융거래를 하는 명의자를 최종적으로 지배하거나 통제하는 실제 소유자(이하 "실제 소유자"라 한다)가 있는 경우, 본 조합은 그 실제 소유자의 실지명의 및 국적(그 실제 소유자가 외국인인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 확인하여야 한다.

제57조(법인 또는 단체고객 실제소유자 확인) ①본 조합은 법인 또는 단체인 고객의 실제 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 성명, 생년월일(제3호의 경우는 제외한다) 및 국적을 확인하여야 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제2호에 해당하는 사람을, 제2호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제3호에 해당하는 사람을 각각 확인하여야 한다.

1. 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수(출자총액을 포함한다)의 100분의 25 이상의 주식, 그 밖의 출자지분(그 주식, 그 밖의출자지분과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 소유하는 자(이하 이조에서 "주주등"이라 한다)
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 가. 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주 등
 - 나. 단독으로 또는 다른 주주 등과의 합의·계약 등에 따라 대표자·업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주 등
 - 다. 해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 가목 및 나목에 해당하는 주주 등과 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자

3. 해당 법인 또는 단체의 대표자

②제1항 각 호 외의 부분 후단에도 불구하고, 같은 항 제1호 또는 제2호가목에 따른 주주 등이 다른 법인 또는 단체인 경우에는 그 주주 등인 법인 또는 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사할 수 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 사람의 성명, 생년월일 및 국적을 확인할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호가목에 해당하는 자가 또 다른 법인 또는 단체인 때에는 그 또 다른 법인 또는 단체에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 성명, 생년월일 및 국적을 확인할 수 있다.

1. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 25 이상을 소유하는 주주 등
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지

분의 수가 가장 많은 주주 등

나. 단독으로 또는 다른 주주 등과의 합의·계약 등에 따라 대표자·업무 집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주 등

다. 그 주주등인 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 가목 및 나목에 해당하는 주주등과 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자

③제1항 및 제2항을 적용할 때 제1항제1호 또는 제2호나 제2항제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 여러 명인 경우에는 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주등을 기준으로 확인하여야 한다. 다만, 금융거래를 이용한 자금세탁방지등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항제1호 또는 제2호나 제2항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 전부 또는 일부를 확인할 수 있다.

④제1항부터 제3항의 규정에도 불구하고 법인 또는 단체인 고객이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 실제소유자 확인을 하지 아니할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공공단체

가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

나. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관 및 연구회

다. 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사 및 지방공단
라. 다음의 어느 하나에 해당하는 법인 중 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험성이 없는 것으로 판단되어 금융정보분석원장이 지정하는 자

1) 법률에 따라 정부로부터 출자·출연·보조를 받는 법인

2) 법률에 따라 설립된 법인으로서 주무부장관의 인가 또는 허가를 받지 않고 그 법률에 따라 직접 설립된 법인

3. 다른 금융회사등. 다만, 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 실제소유자 확인을 하여야 한다.

가. 카지노사업자

나. 가상자산사업자(2024.10.25. 개정)

다. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 위험성이 높은 자로서 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 자

4. 자본시장법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인

⑤법인 또는 단체의 실제소유자를 확인하는 경우에는 실제소유자 증빙자료(주주명부 및 법인등기부등본 등을 포함한다)를 청구하여야 한다.

제4장 고위험군에 대한 강화된 고객확인

제1절 통 칙

제58조(정의) ①"고위험군"이란 제31조, 제32조제3항, 제33조제3항에 따른 국가, 고객 또는 상품 및 서비스 등을 말한다.

②본 조합은 제1항에 따른 고위험군에 대하여 강화된 고객확인을 하여야 한다.

제59조(타 고위험군에 대한 조치) 제58조제1항에 따른 고위험군 및 이 장에서 규정하지 아니한 고위험군에 대하여도 제58조제2항에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

제2절 추가정보 확인이 필요한 종합자산관리서비스 고객

제60조(정의 등) ①제32조제3항제1호에서 말하는 종합자산관리서비스를 받는 고객 중 추가정보 확인이 필요한 고객이란 본 조합으로부터 투자자문을 비롯한 법률, 세무 설계 등 종합적인 자산관리서비스를 제공받는 고객 중 조합이 추가정보 확인이 필요하다고 판단한 고객을 말한다.

②본 조합은 제1항의 추가정보 확인이 필요한 고객에 대하여 제22조4항에 따라 다음 각 호 등 강화된 고객확인을 하여야 한다.

1. 계좌개설시 사용된 자금의 원천과 출처
2. 계좌개설 목적
3. 계좌의 예상거래 횟수 및 금액
4. 추정 자산규모

③본 조합은 제1항의 추가정보 확인이 필요한 고객의 금융거래를 지속적으로 모니터링 하여야 한다.

④제1항의 추가정보 확인이 필요한 고객으로 선정되었거나 신규로 편입된 고객이 계좌를 신규로 개설하는 때에는 다음 각 호에 대하여 보고책임자의 승인을 얻어야 한다.

1. 강화된 고객확인을 통해 획득한 신원정보 등의 적정성
2. 거래의 수용여부 등

제61조(추가정보 확인대상자 선정 기준) 본 조합이 추가정보 확인이 필요하다

고 판단하는 고객의 선정 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 매 반기말 기준으로 고객별 전체 수신계좌 월평균잔을 산출하고 그 산출액이 10억원 이상인 고객을 그 다음 달 중에 고액자산가로 선정하여 관리한다.
2. 본 조항은 제1호에도 불구하고 본 조항의 자산규모를 고려한 자체 대상자 선정기준을 마련하여 관리할 수 있다.

제3절 외국의 정치적 주요 인물

제62조(정의 등) ①"외국의 정치적 주요인물"이란 현재 또는 과거(일반적으로 사임 후 1년 이내를 말한다)에 외국에서 정치적·사회적으로 영향력을 가진 자, 그의 가족 또는 그와 밀접한 관계가 있는 자를 말한다.

②제1항에 따른 "정치적·사회적으로 영향력을 가진 자"란 다음 각 호와 같다.

1. 외국정부의 행정, 사법, 국방 또는 그 밖의 정부기관의 고위관리자
2. 외국 주요 정당의 고위관리자
3. 외국 국영기업의 경영자
4. 왕족 및 귀족
5. 종교계 지도자
6. 외국의 정치적 주요인물과 관련되어 있는 사업체 또는 단체

③제1항에 따른 "가족 또는 밀접한 관계가 있는 자"란 다음 각 호와 같다.

1. 가족 : 외국의 정치적 주요인물의 부모, 형제, 배우자, 자녀, 혈연 또는 결혼에 의한 친인척
2. 밀접한 관계가 있는 자 : 외국의 정치적 주요인물과 공식적으로 특별한 금전거래를 수행하는 자(단체를 포함한다)

제63조(외국의 정치적 주요인물에 대한 위험예방) ①본 조항은 외국의 정치적 주요인물과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 보고책임자의 승인을 얻어야 한다.

1. 외국의 정치적 주요인물이 신규로 계좌를 개설하는 경우 그 거래의 수용
2. 이미 계좌를 개설한 고객(해당 계좌의 실제 소유자를 포함한다)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 경우 그 고객과 거래의 계속 유지

②본 조항은 고객(실제 소유자를 포함한다)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 때에는 제22조제4항에 따라 강화된 고객확인을 이행해야 한다. 이 경우 다음 각 호의 정보를 추가로 확인하는 등 재산 및 자금의 원천을 파악하기 위해 합당한 조치를 취하여야 한다.

1. 계좌에 대한 거래권한을 가지고 있는 가족 또는 밀접한 관계가 있는 자

(단체를 포함한다)에 대한 신원정보

2. 외국의 정치적 주요인물과 관련된 법인 또는 단체에 대한 정보

③외국의 정치적 주요인물과의 거래는 지속적으로 거래모니터링을 강화하여야 하며, 기존 고객이 외국의 정치적 주요인물인지 여부를 지속적으로 모니터링 하여야 한다.

제4절 FATF 지정 위험국가

제64조(정의 등) ①"FATF 지정 위험국가"란 다음 각 호의 리스트에 속한 국가를 말한다.

1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험 국가(Higher-risk countries) 리스트

2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가 리스트

②본 조항은 FATF 지정 위험국가 국적 또는 소재의 개인, 법인, 금융회사 등의 고객(이하 "FATF 지정 위험국가 고객"이라 한다)과 거래하는 경우 특별한 주의를 기울여야 한다.

제65조(FATF 지정 위험국가에 대한 위험예방) ①본 조항은 FATF 지정 위험국가의 고객과 금융거래를 하는 경우로서 명확한 경제적 또는 법적목적을 확인할 수 없을 때에는 해당 거래의 배경과 목적을 최대한 조사하여야하고, 금융정보분석원장의 요청이 있는 경우 위 조사에 따른 결과를 제공하여야 한다.

②본 조항은 FATF 지정 위험국가 고객과 거래하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. FATF 지정 위험국가 고객에 대한 강화된 고객확인

2. FATF 지정 위험국가 고객의 거래에 대한 모니터링 강화 및 의심되는 거래보고 체제 등 강화

③본 조항은 금융정보분석원장이 제2항에 따른 조치 이외에 별도의 조치를 취하도록 요청하는 경우 이를 이행하여야 한다.

제5절 공중협박자금조달 고객

제66조(공중협박자금조달 고객) ①"공중협박자금조달고객"이란 다음 각 호의 사람들을 말한다.

1. 금융위원회가 공중협박자금조달행위와 관련하여 고시하는 금융거래등제한 대상자

2. UN 제재대상자

②"공중협박자금조달행위"란 공중협박행위를 목적 또는 공중협박자금에 이용된다는 점을 알면서 자금 또는 재산의 모집·제공·운반 또는 보관을 권유하거나 요청하는 행위를 말한다.

③"공중협박행위"란 국가·지방자치단체 또는 외국정부(외국지방자치단체, 외국지방정부 및 대한민국과의 조약 또는 그 밖의 국제적인 협약에 따라 설립된 국제기구를 포함한다)의 권한행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 할 목적 또는 공중에서 위해를 가하고자 하는 등 공중을 협박할 목적으로 행하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 사람을 살해하거나 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 하는 행위 또는 사람을 체포·감금·약취·유인하거나 인질로 삼는 행위
2. 항공기(「항공안전법」 제2조제1호의 항공기를 말한다. 이하 이 목에서 같다)와 관련된 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 운항중(「항공보안법」 제2조제1호의 운항중을 말한다. 이하 이 목에서 같다)인 항공기를 추락시키거나 전복·파괴하는 행위, 그 밖에 운항중인 항공기의 안전을 해칠 만한 손괴를 가하는 행위
 - 나. 폭행이나 협박, 그 밖의 방법으로 운항중인 항공기를 강탈하거나 항공기의 운항을 강제하는 행위
 - 다. 항공기의 운항과 관련된 항공시설을 손괴하거나 조작을 방해하여 항공기의 안전운항에 위해를 가하는 행위
3. 선박(「선박 및 해상구조물에 대한 위해행위의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호 본문의 선박을 말한다. 이하 이 목에서 같다) 또는 해상구조물(같은 법 제2조제5호의 해상구조물을 말한다. 이하 이 목에서 같다)과 관련된 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 운항(같은 법 제2조제2호의 운항을 말한다. 이하 이 목에서 같다) 중인 선박 또는 해상구조물을 파괴하거나, 그 안전을 위태롭게 할 만한 손상을 운항 중인 선박이나 해상구조물 또는 그에 실려 있는 화물에 가하는 행위
 - 나. 폭행이나 협박, 그 밖의 방법으로 운항 중인 선박 또는 해상구조물을 강탈하거나 선박의 운항을 강제하는 행위
 - 다. 운항 중인 선박의 안전을 위태롭게 하기 위하여 그 선박 운항과 관련된 기기·시설을 파괴 또는 중대한 손상을 가하거나 기능장애 상태를 야기하는 행위
4. 사망·중상해 또는 중대한 물적 손상을 유발하도록 제작되거나 그러한 위력을 가진 폭발성·소이성(燒夷性) 무기나 장치를 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 차량 또는 시설에 배치 또는 폭발시키거나 그 밖의 방법으로

이를 사용하는 행위

가. 기차·전차·자동차 등 사람 또는 물건의 운송에 이용되는 차량으로서 공중이 이용하는 차량

나. 가목에 해당하는 차량의 운행을 위하여 이용되는 시설 또는 도로, 공원, 역, 그 밖에 공중이 이용하는 시설

다. 전기나 가스를 공급하기 위한 시설, 공중의 음용수를 공급하는 수도, 그 밖의 시설 및 전기통신을 이용하기 위한 시설로서 공용으로 제공되거나 공중이 이용하는 시설

라. 석유, 가연성 가스, 석탄, 그 밖의 연료 등의 원료가 되는 물질을 제조 또는 정제하거나 연료로 만들기 위하여 처리·수송 또는 저장하는 시설

마. 공중이 출입할 수 있는 건조물·항공기·선박으로서 (가)부터 (라)까지에 해당하는 것을 제외한 시설

5. 핵물질(「원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법」 제2조제1호의 핵물질을 말한다. 이하 이 목에서 같다), 방사성물질(「원자력안전법」 제2조제5호의 방사성물질을 말한다. 이하 이 목에서 같다) 또는 원자력시설(「원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법」 제2조제2호의 원자력시설을 말한다. 이하 이 목에서 같다)과 관련된 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 원자로를 파괴하여 사람의 생명·신체 또는 재산을 해하거나 그 밖에 공공의 안전을 위태롭게 하는 행위

나. 방사성물질, 원자로 및 관계 시설, 핵연료주기시설 또는 방사선발생장치 등을 부당하게 조작하여 사람의 생명이나 신체에 위험을 가하는 행위

다. 핵물질을 수수·소지·소유·보관·사용·운반·개조·처분 또는 분산하는 행위

라. 핵물질이나 원자력시설을 파괴·손상하거나 그 원인을 제공하거나 원자력시설의 정상적인 운전을 방해하여 방사성물질을 배출하거나 방사선을 노출하는 행위

④"공중협박자금"이란 공중협박행위에 사용하기 위하여 모집·제공되거나 운반·보관된 자금이나 재산을 말한다.

제67조(공중협박자금조달 고객에 대한 위험예방) ①본 조항은 금융위원회의 허가를 받지 아니하는 한, 공중협박자금조달고객에 대하여 금융거래를 거절하여야 한다.

②금융위원회의 허가를 받고 공중협박자금조달고객과 금융거래를 하는 때에는 제22조제4항에 따른 강화된 고객확인을 수행하여야 한다.

제68조(모니터링) ①본 조항은 이미 계좌를 개설한 고객이 공중협박자금조달고

객인지 여부를 확인하기 위해 지속적으로 모니터링하여야 한다.

②본 조합은 공중협박자금조달 고객과 거래가 지속되는 동안 거래모니터링을 강화하여야 한다.

제5장 위험기반 거래모니터링 체계

제69조(거래모니터링체계 범위) ①본 조합은 고객의 거래 등에 대하여 지속적인 모니터링 체계를 수립하여 운영하여야 한다.

②지속적인 모니터링 체계는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 고객의 거래 등에 대한 지속적인 모니터링 수행 방법 등
2. 모니터링 결과 분석 및 보고
3. 분석자료 보존절차

제70조(비정상적 거래 등) ①본 조합은 다음 각 호의 경우를 포함하여 명확한 경제적·법적 목적 없이 복잡한 거래, 규모가 큰 거래 또는 비정상적인 유형의 거래에 대해 특별한 주의를 기울여야 한다.

1. 거래금액이나 거래량이 지나치게 큰 경우
2. 잔액 규모에 비해 예금회전수가 지나치게 큰 경우
3. 거래가 정상적인 계좌활동의 유형에서 벗어나는 경우 등

②본 조합은 제1항에 따른 비정상적 거래 등에 대해 그 배경과 목적을 최대한 검토하여야 한다.

③본 조합은 제2항에 따른 검토 결과를 기록·관리하여야 한다.

제71조(지속적인 거래모니터링 절차 등) 본 조합은 자금세탁행위등을 예방하기 위해 다음 각 호의 절차와 방법 등과 같은 거래모니터링을 통해 비정상적인 거래행위 또는 유형 등을 식별하는 절차를 이행하여야 한다.

1. 고객에 대한 수집·정리된 정보 또는 유사한 고객그룹에 대한 수집·정리된 정보와 고객의 거래이력 비교 및 검토
2. 과거 자금세탁행위 사례의 정형화를 통한 고객 거래정보와의 비교 및 검토
3. 고객 거래정보에 대한 자금세탁행위 위험도 측정 및 거래내역 평가
4. 고객, 계좌 및 거래정보의 연계를 통한 금융거래 패턴 분석 등

제72조(모니터링 결과 분석 및 보고) 본 조합은 거래모니터링을 통해 식별된 비정상적인 거래행위 또는 유형을 분석하고 이를 의심되는 거래로 보고하기 위해 다음 각 호의 절차를 갖추어야 한다.

1. 비정상적인 거래행위로 의심되는 거래를 분석할 수 있는 직원을 전담직원으로 지정

2. 과거 금융거래, 신용정보 및 그 밖의 정보 등을 활용한 거래분석
 3. 분석과정에서 확인된 고객의 최신 정보 갱신
 4. 분석결과 의심되는 거래로 판단될 경우 금융정보분석원장에게 보고
 5. 분석완료 후 유사거래의 재발 방지를 위한 분석내용 정보화
- 제73조(분석자료 보존) 본 조항은 모니터링 결과 및 내·외부 보고 관련 자료를 제10장에 따라 5년 이상 보존하여야 한다.

제6장 보고체제 수립

제74조(보고체제수립) 본 조항은 의심되는 거래를 인지하거나 고액현금 거래가 발생한 후 이를 보고책임자에게 보고하는 내부보고체제와 금융정보분석원에 보고하는 외부보고체제를 수립해야 한다.

제75조(내부보고체제) 본 조항은 내부보고체제를 수립하는 때에는 다음 각 호 중 가장 적합한 방안을 적용할 수 있다.

1. 영업점 직원이 의심되는 거래 등 보고서를 작성하여 영업점책임자에게 보고하고 영업점책임자는 이를 검토하여 보고책임자에게 보고
2. 영업점 직원이 의심되는 거래 등 보고서를 작성하여 보고책임자에게 보고
3. 영업점 직원이 의심되는 거래 등 발생 사실을 보고서 작성 없이 보고책임자에게 직접 보고

제76조(외부보고체제) ①보고책임자는 제75조에 따른 내부보고체제를 통하여 보고받은 사항을 종합적으로 검토한 후 합당한 근거가 있는 등 해당 사항이 보고대상거래로 판단된 경우에는 이를 지체 없이 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

②본 조항은 제1항에 따라 보고책임자가 보고대상거래를 금융정보분석원장에게 보고할 수 있도록 적절한 외부보고체제를 수립하고 운영하여야 한다.

제7장 의심되는 거래보고

제77조(의심되는 거래의 보고) ①본 조항 임직원은 조합 고객과의 금융거래와 관련하여 다음 각 호 중 어느 하나에 해당되는 경우 이를 지체 없이 제75조에서 정한 내부보고체제에 따라 보고하여야 한다.

1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 다음 각 목의 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우

- 가. 범죄수익은닉규제법 제2조제4호에 따른 범죄수익등
- 나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특별법」 제2조제5항에 따른 불법수익 등
- 다. 테러자금금지법 제2조제1호에 따른 공중협박자금
- 2. 금융거래의 상대방이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조 제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
- 3. 해당 금융거래가 다음 각 목 중 어느 하나의 경우로서 신고대상거래에 해당되는 경우

- 가. 범죄수익은닉규제법 제5조제1항에 따른 다음 사항에 해당되는 경우
 - 1) 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 범죄수익등이라는 사실을 알게 되었을 때
 - 2) 금융거래의 상대방이 범죄수익은닉규제법 제3조의 죄에 해당하는 행위를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때

나. 테러자금금지법 제5조제2항에 따른 다음 사항에 해당되는 경우

- 1) 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 공중협박자금 또는 대량살상무기확산자금이라는 사실을 알게 되었을 때
- 2) 금융거래의 상대방이 금융위원회의 허가를 받지 아니하고 금융거래나 그에 따른 지급·영수를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때
- 3) 금융거래의 상대방이, 제66조제3항의 공중협박행위를 하거나 하려고 하는 개인, 법인 또는 단체라는 사실을 알면서 그를 이롭게 할 목적으로 그 개인, 법인 또는 단체에 직접 또는 제3자를 통하여 자금 또는 재산을 제공·모집하거나 운반·보관한 자임을 알게 되었을 때
- 4) 금융거래의 상대방이, 제66조제3항의 공중협박행위를 하거나 하려고 하는 개인, 법인 또는 단체라는 사실을 알면서 그를 이롭게 할 목적으로 3)에서 정한 행위를 강요하거나 권유한 자임을 알게 되었을 때

②본 조합 임직원은 금융실명법 제3조제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 의심되는 거래가 발생되면 최대한 주의를 다하여 그 사유를 확인하고, 그 상황 및 내용을 구체적으로 보고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 내부보고를 받은 보고책임자는 임직원의 보고 내용 및 인지한 정보 등을 종합적으로 검토한 후 의심되는 거래 보고 대상으로 결정된 날로부터 3영업일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

(2024.10.25. 개정)

제78조(의심되는 거래의 판단기준) ①본 조합 임직원은 고객확인 의무 이행을 통해 확인·검증된 고객의 신원사항 또는 실체소유자 여부 및 거래목적과 금융거래 과정에서 취득한 고객의 직업, 주소, 소득, 과거 금융거래, 사업내

용 등을 고려하여 의심되는 거래인지 여부를 판단한다.

②본 조합의 임직원은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우, 일반적인 경우보다 해당 금융거래가 의심되는 거래일 가능성이 높다는 점을 고려하여 관련 업무지식·전문성, 경험 등을 바탕으로 종합적으로 판단하여야 한다. 다만, 제8호 및 제9호의 경우에는 의심되는 거래로 보고 해당 사항에 대한 의심되는 거래보고를 하여야 한다.

1. 직업 및 사업내용 등이 명확히 파악되지 않는 고객이 다수의 다른 사람 명의의 계좌를 소지하고, 거액의 금융거래를 하는 경우
2. 미성년자 명의로 개설된 계좌에서 거액의 금융거래가 발생하는 경우
3. 평소 금융거래 형태를 유지하고 있는 급여생활자, 개인사업자, 중소기업 등의 계좌에서 거액의 금융거래가 발생하고, 자금의 실제 소유자 여부를 확인하는 과정에서 의심되는 경우
4. 금융거래자의 요청에 의하여 현금거래로 처리하는 등 평소 금융거래 형태와 다른 거래로서 거액의 금융거래 또는 분할거래를 하고 있다고 의심되는 경우
5. 거래금액이나 거래량이 지나치게 큰 경우
6. 잔액 규모에 비해 예금회전수가 지나치게 큰 경우
7. 반복적으로 영장이 청구된 고객
8. 제77조제1항제3호에 따른 신고대상거래에 대하여 관할 수사기관에 신고한 경우
9. 금융회사(본 조합을 포함한다)를 상대로 한 3억원 이상의 사기, 횡령, 배임 등의 사건이 발생한 경우

③해당 금융거래가 불법재산 수수 또는 자금세탁행위등으로 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 본 조합의 임직원은 의심되는 거래보고와 관련하여 다음 각 호와 같이 업무를 처리한다.

1. 특정금융정보에 따른 보고대상인 불법재산 수수, 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위는 수사기관 등에서 조사가 완료될 때 까지는 범죄 관련 여부를 판단하기 어려우므로 영업점에서는 해당 거래가 불법재산 수수, 자금세탁행위등으로 의심되는 합당한 근거가 있으면 지체없이 제77조제1항에 따라 내부보고체제에 따라 보고
2. 의심되는 합당한 근거는 막연한 추측보다 고객확인 의무 이행을 통해 확보된 해당 고객의 정보 및 거래내용에 대한 객관적 사실을 토대로 판단

제79조(보고내용 및 방법) 제77조제3항에 따라 금융정보분석원장에게 보고하는 보고책임자는 다음 각 호의 사항을 온라인으로 보고하되, 온라인 보고가 곤란한 경우에는 문서나 전자기록매체 등의 형태로 보고할 수 있다.

1. 보고를 하는 본 조합의 명칭 및 소재지

2. 보고대상 금융거래가 발생한 일자 및 장소
 3. 보고대상 금융거래의 상대방
 4. 보고대상 금융거래의 내용
 5. 보고대상 금융거래가 의심되는 합당한 근거
 6. 그 밖에 보고대상 금융거래를 분석하기 위하여 필요한 사항으로서 금융정보분석원장이 정하는 사항
- 제80조(의심되는 거래보고 제외 사유) 특정 금융거래에 대하여 본 조합의 임직원이 주의를 다하여 판단한 결과 의심되는 거래로 보지 아니한다고 판단하는 경우 의심되는 거래보고 대상에서 제외처리 할 수 있다. 이 경우 해당 임직원은 의심되는 거래로 보지 아니한 사유 및 거래보고 대상에서 제외한 사유를 구체적으로 작성하여야 한다.

제8장 고액현금 거래보고

제81조(고액현금 거래의 보고) 보고책임자는 동일인이 거래일 또는 제82조제2항에 따른 기간 동안 현금으로 지급하거나 영수한 금액을 각각 합산하여 산정한 금액이 제82조제1항에서 정한 보고의 기준금액 이상일 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

제82조(보고대상) ①고액현금 거래보고의 기준금액 등은 다음과 같다.

1. 기준금액 : 원화 1천만원 이상의 현금거래
2. 기준금액 산정 시 제외되는 금융거래
 - 가. 1백만원 이하의 원화송금(무통장입금을 포함한다)금액
 - 나. 1백만원 이하에 상당하는 외국통화의 매입·매각금액
 - 다. 금융실명법 제3조제2항제1호, 같은 법 시행령 제4조제1항제2호에서 정하는 공과금 등을 수납한 금액
 - 라. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료로 지출한 금액
 - 마. 은행지로장표에 의하여 수납한 금액
 - 바. 1백만원 이하의 선불카드 거래금액
- ②제1항의 금액을 산정할 때에는 동일인 명의로 이루어지는 1거래일 동안의 금융거래에 따라 지급한 금액을 합산하거나 영수한 금액을 합산한다.
- ③제81조에서 규정한 "동일인"이란 다음 각 호의 사항이 동일한 경우로서 금융실명법 제2조제4호의 실지 명의를 같은 자를 말한다.
 1. 개인 : 성명, 주민등록번호(재외국민의 경우 여권 기재 성명 및 여권번호 또는 「재외국민등록법」에 의한 등록부에 기재된 성명 및 등록번호 등)

2. 국가, 지방자치단체와의 현금 등의 지급 또는 영수

3. 자금세탁의 위험성이 없는 일상적인 현금등의 지급 또는 영수로서 특정금융정보법 시행령으로 정하는 것
4. 거래원장에 현금거래로 표기된 경우임에도 불구하고, 현금의 물리적 이동이 없는 거래로서 거래실질에 비추어 고액현금 거래보고 대상에서 제외하는 것이 타당한 경우

제84조(고액현금거래의 의심되는 거래보고) 특정금융정보법 제4조의2 제2항에 따라 금융거래의 상대방이 고액현금 거래보고를 회피할 목적으로 금액을 분할하여 금융 거래를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우, 보고책임자는 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고해야 한다.

제85조(의심되는 거래보고 여부 검토 의무) 물리적인 현금의 이동이 없는 금융거래임에도 불구하고, 금융거래의 상대방의 일방적 요구에 의하여 현금의 지급 또는 영수 등의 현금 거래로 처리한 경우에는 특정금융정보법 제4조에 따른 의심되는 거래보고 여부를 검토하여야 한다.

제86조(고액현금 거래보고 방법 등) ①보고책임자는 금융정보분석원장이 정하는 서식에 따라 다음 각 호의 사항을 자금세탁방지 전산시스템을 통하여 또는 문서·전자기록매체 등의 방법으로 보고한다.

1. 보고를 하는 본 조합의 명칭 및 소재지
 2. 현금의 지급 또는 영수가 이루어진 일자 및 장소
 3. 현금의 지급 또는 영수의 상대방
 4. 현금의 지급 또는 영수의 내용
 5. 그 밖에 현금의 지급 또는 영수의 사실을 분석하기 위하여 필요한 사항으로서 금융정보분석원장이 정하는 사항
- ②제79조의 규정은 고액현금 거래보고에 대한 제1항 이외의 사항에 관하여 준용한다.

제9장 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계

제87조(자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계의 운영) 본 조합은 다음 각 호의 사항을 포함하는 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계를 구축하여 운영하여야 한다.

1. 자금세탁행위등의 위험을 식별, 분석, 평가
2. 식별된 자금세탁행위등의 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제절차와 대응조치 마련
3. 그 밖에 자금세탁행위등에 대한 위험관리를 위하여 필요한 사항

제88조(자금세탁위험등에 대한 대응) ①본 조합은 자신의 자금세탁행위등의 위험을 관리하고 경감하기 위해서 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 제3조에 따른 자금세탁방지 내부통제 정책 등(이하 "통제등"이라 한다)을 구비
2. 통제등의 시행 여부를 감시하고 필요한 경우 통제등을 강화
3. 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 확인된 분야에 대해 강화된 조치 수행
4. 다음 각 목의 사항이 포함된 자금세탁행위등의 위험을 평가할 수 있는 절차 수립·운영 사항 반영
 - 가. 제19조부터 제21조까지의 규정에 의한 신규 상품 및 서비스에 대한 위험 평가
 - 나. 제64조부터 제65조까지의 규정에 의한 FATF 지정 위험국가 고객 거래에 대한 위험 예방 등

②본 조합은 제1호에 따른 절차 및 업무지침의 작성·운영 사항 중 제2호의 의무이행과 관련하여 제1항 및 제2항의 내용을 반영하고 준수하여야 한다.

1. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지를 위하여 본 조합 임직원이 직무를 수행할 때 따라야 할 절차 및 업무지침
2. 금융거래에 내재된 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 식별, 분석, 평가하여 위험도에 따라 관리 수준을 차등화하는 업무체계의 구축 및 운영

③본 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 식별하고 확인·평가·이해하기 위한 정책과 절차를 수립·운영하여야 하며, 위험요소를 관리·경감하기 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. 본 조합 자체 및 금융거래 등에 내재된 자금세탁행위등의 위험
2. 신규 상품 및 서비스 (새로운 기술 및 지급·결제 수단의 이용에 따른 것을 포함한다) 등을 이용한 자금세탁행위등의 위험

제89조(위험관리수준 평가) ①본 조합은 자금세탁행위등의 위험을 확인·평가·이해(이하 "위험평가등"이라 한다)하기 위해 다음 각 호의 조치들을 포함하여 적절한 조치를 취해야 한다.

1. 다음 각 목의 사항을 포함한 위험평가등의 결과를 문서화
 - 가. 제19조부터 제21조까지의 규정에 의한 신규 상품 및 서비스의 자금세탁등의 위험평가 결과
 - 나. 제30조부터 제35조까지의 규정에 의한 국가위험, 고객위험, 상품 및 서비스에 대한 위험평가 결과
2. 전반적 위험의 수준과 위험의 완화를 위해 적용되어야 할 적절한 조치의 수준과 종류를 결정하기에 앞서 관련된 모든 위험요소들을 고려

3. 위험평가등의 결과를 지속적으로 최신 상태로 유지
 4. 위험평가등의 정보를 금융정보분석원장(법 제15조제6항에 따라 금융정보분석원장으로부터 검사와 관련 조치에 대한 권한을 위탁받은 한국은행총재, 금융감독원장 또는 특정금융정보법 시행령 제15조제2항에서 정한 검사수탁기관의 장을 포함한다)에게 제공하기 위한 적절한 운영체계 구축
 5. 제30조부터 제33조까지의 내용을 위험평가등에 반영
- ②본 조합은 위험평가등과 관련하여 적절한 조치를 취하고 있는지 여부에 대한 위험관리수준 평가를 연 1회 이상 실시(금융정보분석원장 또는 법 제15조제6항에 따라 금융정보분석원장으로부터 검사와 관련 조치에 대한 권한을 위탁받은 한국은행총재, 금융감독원장 또는 특정금융정보법 시행령 제15조제2항에서 정한 검사수탁기관의 장으로부터 위험관리수준 평가를 받은 것을 포함한다)하여야 한다.

제10장 자료 보존

제90조(보존기간) ①본 조합은 다음 각 호의 사항에 대한 의무이행과 관련된 고객확인기록, 금융거래기록, 의심되는거래 및 고액현금 거래보고서를 포함한 내·외부 보고서 및 관련 자료 등을 해당 금융거래관계가 종료한 때부터 5년 이상 보존하여야 한다.

1. 제23조에 따른 고객확인 의무
2. 제47조부터 제51조까지에 따른 전신송금과 관련된 의무
3. 제77조에 따른 의심되는 거래의 보고
4. 제81조에 따른 고액현금 거래의 보고

②제1항의 "금융거래관계가 종료한 때"란 본 조합과 고객 간의 금융거래가 다음 각 호의 사유에 따라 본 조합과 고객 사이에 모든 채권채무관계가 종료된 날을 말한다.

1. 관계 법령, 약관 또는 합의 등으로 종료된 경우
2. 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사로 종료된 경우
3. 변제, 공탁, 상계, 경개, 면제, 혼동 등으로 채권채무관계가 소멸되어 종료된 경우
4. 본 조합이 고객에게 부담하는 채권의 소멸시효가 완성되었고 본 조합이 시효의 이익을 포기하지 아니할 것이 명백해진 경우(채권의 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 본 조합이 시효의 이익을 포기하거나 포기할 수 있는 경우에는 제외한다)

5. 그 밖의 사유로 본 조합과 고객 사이의 금융거래와 관련된 법률관계가 종료된 경우

제91조(보존대상) ①본 조합이 고객확인기록과 관련하여 보존해야 하는 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 금융거래 상대방(대리인 및 실제소유자를 포함한다)의 실지명의를 확인할 수 있는 고객확인서, 실명확인증표 사본 또는 고객신원정보를 확인하거나 검증하기 위해 확보한 자료
2. 고객신원정보 외에 금융거래의 목적 및 성격을 파악하기 위해 추가로 확인한 자료
3. 고객확인을 위한 내부승인 관련 자료
4. 제49조 각 호에 따른 송금인 및 수취인에 관한 정보
5. 계좌개설 일시, 계좌개설 담당자 등 계좌개설 관련 자료 등

②본 조합이 금융거래기록과 관련하여 보존해야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 거래에 사용된 계좌번호, 상품 종류, 거래일자, 통화 종류, 거래 금액을 포함한 전산자료나 거래신청서, 약정서, 내역표, 전표의 사본 및 업무서신
2. 금융거래에 대한 내부승인 관련 근거 자료 등

③본 조합이 내·외부 보고와 관련하여 보존해야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 의심되는 거래 보고와 관련된 다음 각 목의 자료
 - 가. 의심되는 거래 보고서(사본을 포함한다)
 - 나. 보고 대상이 된 금융거래자료
 - 다. 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료
 - 라. 의심되는 거래 미보고 대상에 대하여 자금세탁행위등의 가능성과 관련하여 조사하였던 기록 및 그 밖의 필요한 자료
2. 고액현금 거래보고와 관련된 다음 각 목의 자료
 - 가. 고액현금 거래보고서(사본을 포함한다)
 - 나. 보고대상이 된 금융거래 자료
 - 다. 고액 현금거래 미보고 대상에 대하여 조사하였던 기록 및 그 밖의 필요한 자료

3. 자금세탁방지등과 관련하여 보고책임자가 이사회에 보고한 자료 등

④본 조합은 제1항부터 제3항에 따른 자료 외에 다음 각 호의 자료는 보고서식에 기재한 보고일자로부터 5년 이상 보존하여야 한다.

1. 자금세탁방지등을 위한 내부통제 활동의 설계, 운영, 평가와 관련된 자료
2. 독립적인 감사수행 및 사후조치 기록
3. 자금세탁방지등에 관한 교육내용, 일자, 대상자를 포함한 교육 관련사항 등

제92조(보존방법) ①본 조합은 제90조 및 제91조에 따라 보존할 자료(이하 "보

존자료"라 한다)를 보존·관리하기 위한 절차를 수립 및 운영하여야 한다.

②본 조합은 보존자료 중 다음 각 호의 자료를 다른 금융거래에 관한 자료와 구분하여 보존·관리하여야 한다.

1. 제90조제1항제3호에 따른 의심되는 거래 보고와 관련된 내·외부 보고서
2. 제91조제3항제1호에 따른 의심되는 거래 보고와 관련된 자료

③본 조합은 보존자료를 서면, 마이크로필름, 디스크 또는 자기테이프 또는 그 밖의 전산정보처리시스템을 이용한 방법 등 별도로 정한 내부관리 절차에 따라 보존·관리하여야 한다.

④보고책임자는 자신의 책임 하에 보안이 유지되도록 보존자료를 보존·관리하여야 한다.

제92조의2(금융정보분석원의 관련자료 요구시 처리 방법) ①특정금융정보법 제4조제5항에 따라 금융정보분석원 소속 공무원이 본 조합이 보존하는 관련 자료를 열람하거나 복사를 요청한 경우, 본 조합은 해당 공무원을 영업점에 방문하게 하여 관련자료의 열람 또는 복사 요청에 응할 수 있다. 다만, 긴급한 경우로서 해당 공무원이 전화 또는 팩스의 방법으로 열람 또는 복사 요청을 한 경우에는 영업점 방문 없이 전화 또는 팩스의 방법으로 관련자료를 열람 또는 복사 요청에 응할 수 있다.

②본 조합이 제1항의 규정에 의하여 관련자료의 열람 또는 복사를 요청받은 경우, 본 조합은 해당 금융정보분석원 소속 공무원의 신분을 확인하고 그 공무원의 성명, 요구일자 및 관련자료 등을 기록·보존하여야 한다.

[2024.10.25. 본조신설]

제93조(보존장소) ①본 조합은 보존대상 자료를 본점 또는 문서보관소 등에 보존·관리하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나의 경우에는 보고책임자의 판단으로 다른 장소에서 보존·관리할 수 있다.

1. 보존자료를 본 조합 이외의 장소에 소재한 전산정보처리시스템으로 보존·관리하는 경우. 다만, 해당 전산정보처리시스템이 다음 각 목의 요건을 갖춘 경우에 한한다.

가. 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회고시 제 2023-6호) 제2장에 따른 안전성 확보조치가 가능할 것

나. 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」(금융위원회고시 제 2021-9호) 제5조에 따라 안전성 확보조치를 충실히 이행할 수 있을 것

다. 「정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시」에 따른 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증을 받았을 것

2. 보존대상 자료를 본점 또는 문서보관소 등에 보존하는 것이 현저히 곤란한 경우

②본 조합이 보존대상 자료를 본 조합 이외의 제3자(이하 "수탁자"라 한다)에게 위탁하여 보존·관리할 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 수탁자와 「개인정보 보호법」 제26조 및 「신용정보의 이용 보호에 관한 법률」 제17조, 제19조 등에서 요구하는 처리 위탁 계약을 체결할 것
2. 수탁자가 제1항제1호 각 목의 요건을 충족할 것(수탁자의 전산정보처리 시스템으로 보존·관리하는 경우에 한한다)

제11장 비밀보장 및 면책

제94조(비밀보장) ①본 조합의 임직원은 의심되는 거래를 보고하고자 하거나 보고를 한 경우 그 사실을 해당 보고와 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

②본 조합의 임직원은 범죄수익은닉규제법 제5조제1항 및 제2항에 따라 관할 수사기관에 신고하고자 하거나 신고한 경우 그 사실을 해당 신고에 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다. 다만, 해당 사건을 처리하는 수사기관 또는 법원에 대하여는 그러하지 아니하다.

③본 조합의 임직원은 공중협박자금조달금지법 제5조제2항 및 제3항에 따라 관할 수사기관에 신고하고자 하거나 신고한 경우 그 사실을 해당 신고에 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다. 다만, 해당 사건을 처리하는 수사기관 또는 법원에 대하여는 그러하지 아니하다.

제95조(수사기관 신고) ①보고책임자는 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 관련 사실을 관할 수사기관에 신고하여야 한다.

1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 다음 각 목의 불법재산이라는 사실을 알게 되었을 때

가. 범죄수익은닉규제법 제2조제4호에 따른 범죄수익등

나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특별법」 제2조제5항에 따른 불법수익 등
다. 테러자금금지법 제2조제1호에 따른 공중협박자금

2. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 다음 각 목의 범죄수익이라는 사실을 알게 되었을 때

가. 범죄수익은닉규제법 제2조제1호의 중대범죄에 해당하는 범죄행위에 의하여 생긴 재산 또는 그 범죄행위의 보수(報酬)로 얻은 재산

나. 다음의 어느 하나의 죄에 관계된 자금 또는 재산

- 1) 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제19조제2항제1호(성매매알선등행위 중 성매매에 제공되는 사실을 알면서 자금·토지 또는

- 건물을 제공하는 행위만 해당한다)의 죄
- 2) 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제5조제2항 및 제6조(제5조제2항의 미수범만 해당한다)의 죄
 - 3) 「국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법」 제3조제1항의 죄
 - 4) 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제4조의 죄
 - 5) 「국제형사재판소 관할 범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제8조부터 제16조까지의 죄
 - 6) 테러자금금지법 제6조제1항·제4항(제6조제1항제1호의 미수범에 한정한다)의 죄
3. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 제2호의 범죄수익의 과실(果實)로 얻은 재산, 범죄수익의 대가(對價)로 얻은 재산 및 이들 재산의 대가로 얻은 재산, 그 밖에 범죄수익의 보유 또는 처분에 의하여 얻은 재산이라는 사실을 알게 되었을 때
4. 금융거래의 상대방이 다음 각 중 어느 하나에 해당하는 자(미수범과 예비·음모범을 포함한다)라는 사실을 알게 되었을 때
- 가. 범죄수익등의 취득 또는 처분에 관한 사실을 가장한 자
 - 나. 범죄수익의 발생 원인에 관한 사실을 가장한 자
 - 다. 특정범죄를 조장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익등을 은닉한 자
- ②보고책임자는 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 관련 사실을 관할 수사기관에 신고하여야 한다.
1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 공중협박자금 또는 대량살상무기확산자금이라는 사실을 알게 되었을 때
 2. 금융거래의 상대방이 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융위원회의 허가를 받지 아니하고 테러자금금지법 제4조에 따라 금융위원회가 지정하여 고시하는 금융거래등제한대상자 리스트에 포함된 자와 금융거래나 그에 따른 현금의 지급·영수를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때
 3. 금융거래의 상대방이 테러자금금지법 제6조제1항의 죄에 대한 행위를 하고 있다는 사실을 알게 된 때
- 제96조(면책) 본 조함은 소속 임직원에게, 본 조함과 소속 임직원이 다음 각 호에 따른 보고와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 거짓 보고를 한 경우가 아닌 한, 특정금융정보법 제4조제7항에 따라 해당 보고와 관련된 금융거래의 상대방 및 그의 관련자에게 손해배상책임을 지지 아니한다는 사실을 알 수 있도록 하여야 한다.
1. 제77조에 따른 의심되는 거래보고

2. 제81조에 따른 고액현금 거래보고

제12장 그 밖의 사항

제97조(긴급한 경우의 보고방법) ①본 조합이 제77조에 따른 의심되는 거래의 보고 또는 제81조에 따른 고액현금 거래의 보고와 관련하여, 제79조 또는 제86조의 규정에 의한 방법으로 보고할 경우 자금세탁방지 목적을 달성할 수 없는 때에는 전화 또는 팩스에 의한 방법으로 금융정보분석원장(금융정보분석원 소속 공무원을 포함한다)에게 보고를 할 수 있다.

②본 조합이 제1항의 규정에 의한 방법으로 보고를 하고자 하는 경우에는 보고를 받으려고 하는 자가 금융정보분석원의 소속 공무원인지를 확인하여야 하며, 보고를 받는 공무원의 성명·보고일자 및 보고내용 등을 기록·보존하여야 한다.

③본 조합이 제1항의 규정에 의한 방법으로 보고를 한 때에는 보고를 한 이후 해당 보고사항을 금융정보분석원장이 정하는 서식에 의한 문서, 플로피디스크 등 전자기록매체 또는 온라인으로 다시 보고하여야 한다.

[2024.10.25. 본조신설]

제98조(업무방법에의 위임) 이 준칙을 시행하는 것과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 세부사항의 규정이 필요한 경우, 본 조합은 관련 법령, 규정 및 이 준칙이 정하는 범위 내에서 업무방법을 정하여 시행할 수 있다.

[2024.10.25. 제97조에서 이동]

부 칙

이 규정은 2023년 12월 7일부터 시행한다.

부 칙 (2024.10.25.)

이 규정은 2024년 10월 25일부터 시행한다.

자금세탁방지업무지도준칙

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:3188)

[2013. 7. 31. 제정]
[2019. 7. 12. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 「특정금융거래 정보보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령과 「특정금융거래 정보보고 및 감독규정」 등(이하 "법령등" 이라 함)이 정하는 바에 의하여 회원조합(이하 "회원"이라 함)이 자금세탁방지 업무를 수행함에 있어 중앙회가 회원을 지도지원하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 회원의 자금세탁방지업무 수행을 위한 중앙회의 지도에 관한 사항은 법령 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이 준칙에서 정한 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자금세탁방지업무"라 함은 법령 등에서 정한 자금세탁행위 및 공중협박 자금 조달행위(이하 "자금세탁 등" 이라 함)를 예방하기 위하여 불법재산으로 의심되는 거래 및 고액현금거래에 대한 보고와 이에 부수하는 업무를 말한다.
2. "불법재산 등으로 의심되는 거래"라 함은 법령 등에 의해 정하는 바에 따른다.
3. "자금세탁 등의 고위험군"이라 함은 자금세탁 등과 관련하여 법령 등에서 정한 추가정보 확인이 필요한 고객을 말한다.
4. "소관부서"라 함은 회원의 자금세탁방지 업무에 관한 지도업무를 수행하는 중앙회의 담당부서를 말한다.

제4조(회원의 이행사항) ①회원은 법령 등에서 정한 바에 따라 자금세탁 등의 방지를 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 금융정보분석원(이하 "FIU"라 함)에 대한 다음 각 목에 해당하는 내용의 보고
 - 가. 불법재산 등으로 의심되는 거래
 - 나. 고액현금거래

다. 기타 FIU에서 요청한 사항

2. 제1호의 보고업무를 담당할 책임자의 임명 및 내부 보고체계의 수립
3. 자금세탁 등의 방지를 위한 업무지침의 작성 및 운용, 임·직원의 교육 및 연수
4. 자금세탁 등의 방지를 위한 고객확인 의무

②회원은 제1항의 이행을 위하여 법령 등에서 정한 바에 따라 매일 또는 상시적으로 자금세탁방지시스템을 통한 처리대상 업무를 확인하여 처리함으로써 처리기일이 경과되지 않도록 지속적으로 관리하여야 한다.

③회원은 소관부서장이 정하는 의심스러운 거래 추출기준에 의한 모니터링을 실시하되 필요한 경우 자체적으로 기준을 추가하여 실시할 수 있다.

④회원은 법령 등에서 정한 바에 따라 고객확인의무 대상을 선정하여 고객확인을 실시하되, 자금세탁 등의 고위험군에 대하여 필요한 경우 대상을 자체적으로 선정하여 강화된 고객확인의무를 이행하고 지속적으로 관리하여야 한다.

제5조(지도·지원) 소관부서는 회원의 원활한 자금세탁방지업무 수행을 위하여 다음 각 호의 사항을 지도·지원할 수 있다.

1. 자금세탁방지 업무와 관련한 전산시스템의 운용 및 지도
2. 자금세탁방지에 관한 업무지도 및 제도개선 추진
3. 자금세탁방지 업무와 관련한 교육 및 홍보 지원
4. 제1호 내지 제3호에 부수한 사항 및 이와 관련하여 FIU에서 요청한 사항

제6조(이행평가 등) ①회원은 FIU가 정한 바에 따라 자금세탁방지제도 이행상황에 대한 자가평가를 실시하고 FIU가 주관하는 자금세탁방지제도 이행 평가(이하 "이행평가"라 함)를 받아야 한다.

②소관부서장은 제1항에 의한 회원의 이행평가를 지도하고 이행평가 결과에 따른 FIU의 권고사항을 시행하도록 할 수 있다.

제7조(교육·연수) ①회원은 제4조제1항제3호에 의한 교육 및 연수를 실시하기 위한 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

②소관부서는 제1항의 교육 및 연수를 지원하기 위하여 교육자료 및 정보를 제공하고 필요한 경우 회원의 임직원을 대상으로 교육과정을 개설하거나 집합 교육을 실시할 수 있다.

제8조(소관부서의 업무대리) 회원의 자금세탁방지 업무와 관련하여 FIU와의 업무체계상 불가피한 경우 및 영업점별 업무처리의 통합처리가 필요한 경우 따로 정하는 바에 의하여 소관부서가 전 영업점의 업무를 대리하여 처리할 수 있다.

제9조(중계비용의 부담) 회원은 자금세탁방지와 관련한 고액현금거래보고 중계 기관인 은행연합회의 중계업무에 대하여 자금세탁방지전문위원회에서 정한 바에 따라 그 비용을 부담하여야 한다. 다만, 다른 협동조합 금융기관들의 사례 등을 고려하여 중계비용 부담에 관한 사항을 달리 정할 수 있다.

제10조(지도점검) 소관부서장은 필요한 경우 회원의 업무처리와 관련하여 필요한 경우 현지도 및 점검을 실시하고 그에 따른 개선조치 등을 요구할 수 있다.

제11조(보고) 소관부서장은 이 준칙에서 정한 업무의 수행을 위하여 필요한 경우 회원에 대하여 업무현황 및 관련자료 등을 제출하도록 할 수 있다.

제12조(표창) 소관부서장은 회원의 자금세탁방지업무 담당직원에 대한 업무수행 동기부여 및 사기진작을 위하여 FIU의 자금세탁방지제도 이행평가결과에 따라 우수 직원 및 사무소에 대한 표창계획을 수립하여 시행할 수 있다.

제13조(신규 금융상품 및 서비스 제공 전 자금세탁 등의 위험을 예방하기 위한 절차) 회원이 판매하는 금융상품 및 서비스는 자금세탁 등의 위험을 예방할 수 있도록 개발하여야 하며, 개발을 담당하는 부서는 금융상품 및 서비스를 제공하기 전에 소관부서와 사전합의하여야 한다.

제14조(보칙) ①이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차 등에 관한 사항은 소관부서장이 정한다.

②회원의 자금세탁방지 업무수행과 관련하여 법령 등에서 정한 세부사항은 규정(예) 등으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2013년 7월 31일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 준칙 시행 전에 중앙회가 회원의 자금세탁방지업무지도를 위해 이 준칙에서 정한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2019년 7월 12일부터 시행한다.

제2조(내부지침 및 체크리스트) 이 준칙의 시행을 위하여 지침(별첨 1) 및 체크리스트(별첨 2)를 별도로 운영한다.

<별첨 1>

자금세탁행위 방지를 위한 상품 개발 지침

제1조(목적) 본 지침은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령이 정하는 바에 의하여 본회에서 회원의 금융상품 및 서비스(이하 "상품"이라 한다)를 신규로 개발할 시 지켜야 하는 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(상품개발 시 기본자세) ①상품개발 부서는 자금세탁 등의 위험을 방지할 수 있도록 상품을 기획 및 개발하여야 한다.

②상품개발 부서는 상품 개발 시 소관부서의 개선 요청사항을 반영하여야 한다.

제3조(사전협의) ①상품개발 부서는 상품 개발 시 자금세탁 등의 위험방지 측면을 고려하여야 하며, 사전에 소관부서와 합의한다.

②소관부서는 상품에 자금세탁 등의 위험 방지에 문제가 있다고 판단되는 경우 상품개발 부서에 신상품 출시 중단 및 개선방안 제출 등을 요구할 수 있다.

③사전협의 대상은 신상품 및 서비스로 한다. 단, 본회 회원이 수탁하여 판매하는 상품은 협의 대상에서 제외한다.

제4조(협의 방법) ①상품개발 부서는 제3조에 의한 사전협의 전에 자금세탁 등의 위험 방지를 위하여 체크리스트를 통한 점검을 실시하여야 한다.

②소관부서는 상품개발 부서가 제출한 체크리스트를 통해 자금세탁 등의 위험 방지를 위한 점검이 적절히 이루어졌는지를 평가한다.

<별첨 2>

상품 개발 부서	팀 원	팀 장

신상품 및 서비스 자금세탁 위험평가 체크리스트 (. . .)

개발 담당자		소속부서	
상품명		상품과목코드	
상품설명			

- 본 체크리스트는 국내 자금세탁방지업무지침 및 국제적인 자금세탁관련 공신력 있는 기관(FATF 등)에서 제정한 상품평가 항목을 인용하여 작성하였음
- 평가결과는 자금세탁위험 평가 시에 활용할 수 있으며, 고위험으로 판단되는 경우 해당 위험을 완화하거나 보완할 수 있는 대책을 마련하여 운영 하여야 함

분류	번호	질 문	해당여부 (Y/N)	해당항목 수
국내외 기준 위험	1	국내/국제기준에 의해 고위험군으로 분류된 상품인가?		30
	2	국내/국제기준에 의해 저위험군으로 분류된 상품인가?		-10
현금거래	3	상품/서비스를 통해 현금의 납입 또는 수령이 가능한가?		15
익명성	4	제3자로부터의 입금 또는 제3자에게 출금이 가능한가?		15
	5	유통시장에서 거래되는가?		5
	6	제3자 혹은 대리인이 직접 운영하거나 관리할 수 있는가?		7
	7	카드/인터넷/ATM 등을 통하여 비대면 거래가 가능한가?		8
해외거래	8	해외거래가 가능한가?(해외인출, 해외자금이체, 해외주식거래 등)		10
거래금액, 거래량, 현금화, 이체속도	9	고액거래 또는 다량의 거래가 가능한가? (1일거래 총합이 2천만원 이상)		5
	10	거래금액 한도가 적용되어 있는 상품인가?		-5
	11	신속한 현금화 및 자금이동이 가능한가?		5
복잡성과 거래유형	12	특정고객에 한정되어 있는 상품인가?		-5
	13	Retail Banking(고객이 주로 개인 또는 개인사업자) 업무를 주로 하는 상품인가?		2
	14	담보대출 서비스가 제공 가능한 상품인가?		3
	15	거래 처리 절차가 복잡한 구조로 되어 있는가?		4
	16	금융회사 내부자에 의하여 자산의 운용이 위임되거나 관리될 가능성이 있는가?		3
	17	해당 은행의 계좌의 보유가 요구되는 상품 및 서비스인가?		3
	18	불규칙적인 지불 형식으로 거래가 이뤄질 가능성이 있는 상품인가?		5
합 계				
시스템 (전산구축)	신규 상품(서비스) 도입 시 자금세탁방지 시스템 운영을 위한 전산구축 요건 확인 여부 [전산구축요건 : 고객확인(KYC) 모듈 호출, 업무로그세팅(CTR/STR 추출조건 충족)]		☐ 여 ☐ 부	☒ 부에 해당할 경우 개선요구

- ※ 합계점수가 80점 이상이거나 고위험 징후가 있다고 판단하는 경우 위험완화를 위한 개선 요구
- ※ 합계점수에도 불구하고 시스템(전산구축)이 ☒부에 해당할 경우 위험완화를 위한 개선 요구
- ※ 체크리스트 항목별 상세설명 및 답변기준을 참고하여 작성
- ※ 「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」 제31조(상품 및 서비스 위험)

《체크리스트 항목별 상세설명 및 답변기준》

번호	구분	상세 설명 및 답변기준
1	질문	국내/국제기준에 의해 고위험군으로 분류된 상품인가?
	상세설명	국내/국제 표준 지침에서 자금세탁 행위가 일어날 위험이 높은 상품으로 분류됨
	상품예시	양도성 예금증서, 환거래 서비스, 특정금전신탁, 무역금융, 수표 등
2	질문	국내/국제기준에 의해 저위험으로 분류된 상품인가?
	상세설명	국내/국제 표준 지침에서 자금세탁 행위가 일어날 위험이 낮은 상품으로 분류됨
	상품예시	퇴직연금, 개인연금, 생명공제, 퇴직신탁, 연금신탁 등
3	질문	상품/서비스를 통해 현금의 납입 또는 수령이 가능한가?
	상세설명	현금 거래는 자금세탁의 전반 단계로서 금융기관에 불법 자금을 유입 또는 유출시키는 단계이기 때문에 현금거래가 불가능한 상품에 비해 자금세탁 등 금융범죄에 악용될 위험성이 큼
	상품예시	요구불예금, 저축성예금, 신탁, 수익증권, 무역금융, 외환거래 등
4	질문	제3자로부터의 입금 또는 제3자에게 출금이 가능한가?
	상세설명	제3자로부터의 입금 또는 제3자에게 출금이 가능한 상품의 경우 본인이 직접 거래를 해야하는 상품에 비해 익명성 보장 수준이 높아지므로 자금세탁에 용이할 수 있음. 또한 대리인에 의한 거래가 가능한 상품의 경우 위임장의 조작과 같이 범죄에 노출될 가능성이 큼
	상품예시	요구불예금, 저축성예금, 대출, 신탁 등
5	질문	유통시장에서 거래되는가?
	상세설명	증권거래소 등에서 매매가 가능한 상품의 경우 고객을 식별하는 뚜렷한 법적 절차가 없이 거래가 성사되는 경우가 다수이기 때문에 익명성 보장 수준이 높아서 자금세탁 외 타 금융범죄에도 활용될 소지가 많아 유통시장에서 거래가 되는 모든 상품들은 위험요소가 큼
	상품예시	유가증권, 선물환, 현물환, 국공채 등
6	질문	제3자 혹은 대리인이 직접 운영하거나 관리할 수 있는가?
	상세설명	제3자 혹은 대리인에 의해 운영이 가능할 경우 계좌 소유주 혹은 수익자에 대한 익명성 보장 수준이 향상되므로 자금세탁에 용이하게 될 수 있음
	상품예시	신탁, 수익증권, 방카슈랑스 등
7	질문	카드/인터넷/ATM 등을 통하여 비대면 거래가 가능한가?
	상세설명	비대면 거래가 가능할 경우의 계좌 소유주 혹은 수익자에 대한 익명성 보장 수준이 향상되므로 자금세탁에 용이하게 될 수 있음
	상품예시	요구불예금, 저축성예금 등 비대면 거래가 가능한 모든 상품
8	질문	해외거래가 가능한가?(해외인출, 해외자금이체, 해외주식거래 등)
	상세설명	역외지역과의 거래는 자금흐름의 추적 등이 용이하지 않으므로 자금세탁에 유리함. 해당상품이 역외 지역과의 거래를 제공할 경우 자금세탁 위험수준이 높아짐
	상품예시	무역금융, 파생상품, 유가증권, 외환거래 등
9	질문	고액거래 또는 다량의 거래가 가능한가?(1일거래 총합이 2천만원 이상)
	상세설명	자금의 이동과 관련하여 고액거래, 대규모 거래 등을 통해 자금세탁이 용이할 수 있음
	상품예시	저축성예금, 대출, 무역금융, 외환거래, 카드, 파생상품, 수익증권 등

번호	구분	상세 설명 및 답변기준
10	질문	거래금액 한도가 적용되어 있는 상품인가?
	상세설명	거래 금액이 일정한 금액으로 한도가 적용되어있는 상품은 자금세탁에 이용될 가능성이 한도가 없는 상품보다 현저히 낮으므로 한도가 적용된 상품은 저위험 상품임
	상품예시	일일 거래 한도 〇〇〇만원 이하인 상품, 연간보험료 〇〇이하인 상품
11	질문	신속한 현금화 및 자금이동이 가능한가?
	상세설명	1) 손실 없이 임의로 혹은 부분적으로 출금이 가능하고 2) 신속한 자금 이체가 가능한 상품인 경우 자금세탁 위험수준이 증가함
	상품예시	요구불예금, 저축성예금, 대출, 퇴직연금, 외환거래, 파생상품 등
12	질문	특정고객에 한정되어 있는 상품인가?
	상세설명	특정고객들로 서비스가 제한된 상품들의 경우 고객에 대한 제한이 없는 상품들에 비해 상대적으로 자금세탁 범죄에 대한 위험이 적음
	상품예시	퇴직연금, 공제, 저소득층 가업상품(NH희망채움통장), NH하트적금 등
13	질문	Retail Banking(고객이 주로 개인 또는 개인사업자) 업무를 주로 하는 상품인가?
	상세설명	소매금융 활동은 도매금융 활동에 비해 고객들로부터 고액현금거래, 비대면거래, 해외거래 등 자금세탁 행위가 발생할 위험요소가 많기 때문에 개인고객이 사용가능한 상품은 기업이 이용하는 상품보다 위험성이 높다고 판단됨
	상품예시	기업을 상대로 하는 상품/서비스(기업 어음 등)을 제외한 모든 상품
14	질문	담보대출 서비스가 제공 가능한 상품인가?
	상세설명	대출이 실행되고 나면 상환행위에 의해 자금세탁의 은폐단계가 가속화될 수 있어 대출담보로 사용될 수 있는 상품은 위험성이 높음
	상품예시	신탁, 저축성예금, 수익증권, 방카슈랑스 등
15	질문	거래 처리 절차가 복잡한 구조로 되어 있는가?
	상세설명	명확한 경제적, 법률적 목적이 없이 거래절차가 복잡한 상품 또는 자산 구조가 복잡하여 파악하기 어려운 상품들은 고객 식별 절차나 운영 절차를 무시하고 진행하는 경우가 많기 때문에 자금세탁에 이용될 가능성이 높음
	상품예시	수익증권, 외환거래, 무역금융, 파생상품 등
16	질문	금융회사 내부자에 의하여 자산의 운용이 위임되거나 관리될 가능성이 있는가?
	상세설명	금융회사 내부자에 의하여 자산의 운용이 위임되거나 관리되어, 내부자의 공모가 이루어지면 자금세탁 위험이 크게 증가할 수 있음
	상품예시	Private Banking 서비스 전용상품, 신탁 등
17	질문	해당 은행의 계좌의 보유가 요구되는 상품 및 서비스인가?
	상세설명	해당 은행의 계좌를 보유하지 않고 거래가 이루어질 때 계좌 또는 고객에 대한 식별이 불가능해지기 때문에 자금세탁에 대한 위험이 높아짐
	상품예시	일회성 금융서비스(무통장입금, 자기앞수표 등)가 허용되는 모든 상품
18	질문	불규칙적인 지불 형식으로 거래가 이뤄질 가능성이 있는 상품인가?
	상세설명	지급 주기가 가속화되는 등 불규칙적인 지급 형태로 이루어지는 상품의 경우 지급 주기가 정해져 있는 상품에 비해 위험성이 높아질 수 있음
	상품예시	신탁, 수시적금, 수익증권, 생명공제(수시입금 가능상품) 등

상호금융 소비자 보호준칙(예)

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2207)

[2015. 8. 7. 제정
2021. 1. 1. 개정
2023. 6. 1. 개정
2025. 5.30. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 상호금융 소비자의 권익보호, 불만예방 및 발생한 피해의 신속한 사후구제를 위한 기본지침을 제공함으로써, 상호금융 소비자의 신뢰를 얻고 대외 경쟁력을 높임을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 상호금융 소비자보호 업무에 관하여는 관계법령, 정관, 규약 또는 다른 규정에서 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "상호금융 소비자"란 본 조합과 직접 또는 간접적으로 금융서비스 또는 금융상품 계약 체결 등의 거래를 하는 상대방을 말한다.
2. "상호금융 소비자 보호"란 본 조합이 제공하는 금융상품 및 서비스 등을 이용하는 상호금융 소비자가 금융거래 시 불이익을 받지 않도록 하기 위한 예방 및 피해구제, 교육홍보 등을 포함한 전반적인 상호금융 소비자 보호 활동을 말한다.
3. "총괄책임자"란 상호금융 소비자보호업무를 총괄하고 독립적으로 그 직무를 수행하는 사람을 말한다.
4. "담당자"란 상호금융 소비자 보호 및 민원업무를 주로 하는 직원을 말한다.

상
보
호
금
용
준
칙
(
예
)
자

제2장 상호금융 소비자보호를 위한 조직관리

제4조(총괄책임자의 지정·권한) ①본 조합은 총괄책임자를 본점 소속 간부 중에서 지정·운영 하여야 한다. 다만, 부득이한 경우 4급 이상 책임자로 지정하여 운영할 수 있다.(2023.6.1. 개정)

②총괄책임자는 상호금융 소비자보호 업무를 총괄·조정하는 독립적 권한을 갖는다.

③총괄책임자는 영업이나 마케팅과 직접 연계된 업무를 겸임할 수 없다.

④최근 5년간 금융관계법령을 위반하여 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 자는 총괄책임자의 직무를 수행할 수 없다.

제5조(총괄책임자의 직무) ①총괄책임자가 수행하여야 할 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 상호금융 소비자보호 계획의 수립 및 시행
2. 상호금융 상품 판매의 사후관리
3. 조합 자체광고의 사전심의
4. 상호금융부문 민원 처리에 관한 관리·감독 업무

②총괄책임자는 상호금융 소비자권익의 침해 혹은 현저한 침해 우려가 발생한 경우 지체 없이 조합장에게 보고한 후 사고에 준하여 계통보고 한다.

제6조(담당자) 상호금융 소비자보호 업무의 실질적 추진을 위하여 각 사무소는 입사 후 3년 이상의 경력자 중 상호금융 소비자보호 담당자를 선정하여 다음 각 호의 사항을 담당하게 한다.(2023.6.1. 개정)

1. 상호금융 소비자보호 관련 교육 및 홍보·행사
2. 상호금융소비자 의견 수렴
3. 총괄책임자 보좌
4. 그 밖의 상호금융 소비자보호 관련 업무

제7조(교육) ①담당자는 상호금융 소비자보호를 위해 상호금융 소비자보호제도 및 민원예방 등에 대한 사항을 본 조합의 임직원(모집, 판매조직을 포함한다)이 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

②총괄책임자는 과거 민원 이력, 금융감독원·중앙회의 검사 및 현장점검 사례 등을 감안하여 직원 중(모집인 등 판매조직을 포함한다) 불완전판매 유발 직원을 지정·관리할 수 있으며, 해당 직원에 대해서는 중앙회가 실시하는 불완전판매 예방 교육에 참여시켜야 한다.

제3장 상품 판매과정의 상호금융 소비자보호

제8조(판매원칙의 준수) ①본 조합은 금융상품 판매과정에서 신의성실의 원칙, 적합성의 원칙, 적정성의 원칙, 구속성 금융상품 계약 체결 금지 원칙, 부당 권유행위 금지 원칙, 권한남용 금지 원칙 및 중요 사항 설명의무, 계약서류

제공의무, 금융상품 광고 규제 등을 준수하여야 한다.

②제1항 중 신의성실의 원칙, 적합성의 원칙, 권한남용 금지 원칙의 상세한 내용은 별지 제1호에서 정하는 지침에 따른다.

제9조(정보보호의 원칙) ①본 조항은 금융상품 판매와 관련하여 개인 정보의 수집 및 활용이 필요할 경우 명확한 동의절차를 밟아야 하며, 목적에 부합하는 최소한의 정보만 수집·활용하여야 한다.

②수집한 개인정보는 선량한 관리자의 주의 의무를 준수하여 관리하며, 수집한 목적 이외에 사용하여서는 아니 된다.

제10조(부당권유행위 금지) 본 조항은 구매권유를 하는 경우 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 불확실한 상황에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
2. 금융상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위
3. 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 이를 상호금융 소비자에게 알리지 않는 행위
4. 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 명시하지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
5. 상호금융 소비자의 구매권유 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 사용해 금융상품을 판매하는 행위
6. 금융상품의 구매권유를 받은 상호금융 소비자가 이를 거부하는 취지의 의사 표시하였는데도 구매권유를 계속하는 행위

제11조(상품판매) ①금융상품의 중요내용 및 금융상품의 중요위험요인(원금손실, 금리변동 등 상호금융 소비자의 피해유발사항을 포함한다) 등에 대한 서명 등 상호금융 소비자 확인절차를 실행한다.

②상호금융 소비자의 구매내용 및 금융상품에 대한 이해의 정확성 등 불완전판매 여부를 모니터링 할 수 있다.

제11조의2(판매 관련 평가 및 보상체계) ①본 조항은 금융상품을 판매하는 과정에서 판매담당 직원과 상호금융 소비자의 이해상충이 발생하지 않도록 판매담당 직원 및 조직(이하 "판매담당 직원 등"이라 한다)에 대한 평가 및 보상체계를 설계하여야 한다.

②본 조항은 판매담당 직원 등에 대한 평가 및 보상체계에 판매실적 이외에도 불완전판매건수, 계약관련 서류의 충실성, 판매프로세스 적정성 점검결과 등 관련 요소들을 충분히 반영하여 평가결과에 실질적인 차별화가 있도록

운영하여야 한다. 다만, 구체적인 반영항목 및 기준은 해당 조합 및 금융상품의 특성 등에 따라 조합이 합리적으로 마련하여 운영할 수 있다.

③상호금융 소비자들이 판매담당 직원의 불건전영업행위, 불완전판매 등으로 금융거래를 철회·해지하는 경우 조합은 판매담당 직원에 이미 제공된 금전적 보상을 환수할 수 있으며, 이를 위해 보상의 일정부분은 상호금융 소비자에게 상품 및 서비스가 제공되는 기간에 걸쳐 분할 또는 연기하여 제공할 수 있다.

④총괄책임자는 불완전판매 등 관련 정보를 정기적으로 수집하며, 다음 각 호에 대한 판단을 포함하여 소비자보호 관점에서 판매담당 직원 등에 적용되는 평가 및 보상 구조가 적절히 설계되어 있는지를 정기적으로 검토하여야 한다.

1. 본 조합에서 특정 금융상품에 대해 공식 또는 비공식적으로 판매 목표량을 설정한 경우
2. 특정 금융상품에 대한 판매실적 가중치 등의 차이가 과도한 경우
3. 부가상품의 판매로 인하여 상호금융 소비자에게 불완전판매가 이루어졌거나 이루어질 우려가 있는 경우

⑤총괄책임자는 제4항의 검토결과를 조합장에게 보고해야 하며, 필요시 판매담당 직원 등에 대한 평가·보상체계 개선을 건의할 수 있다. 조합장은 필요시 소비자피해 예방 및 구제를 위한 조치를 취하여야 한다.

제11조의3(고령금융소비자) ①본 조합은 고령금융소비자가 금융상품을 정확히 이해하고 적절한 금융거래를 할 수 있도록 하여야 한다.

②고령금융소비자는 65세 이상 소비자를 원칙으로 한다. 다만, 업권별 특성 및 상호금융 소비자의 금융상품 이해정도, 금융거래 경험, 재산 및 소득상황 등을 감안하여 별도의 고령금융소비자 분류기준으로 달리 정할 수 있다.

③본 조합은 금융상품 기획·개발, 판매과정, 사후관리 등 모든 금융거래 과정에서 고령금융소비자를 보호하고 관련 내부통제를 강화하기 위해 노력하여야 한다. 이를 위해 금융상품 판매시 강화된 권유절차 및 상품별 중점관리 사항 등을 정하여 운영하여야 한다.

④고령자 보호를 위한 세부사항은 별지 제2호에서 정한 지침에 따른다.

제11조의4(장애인의 금융접근성 제고) ①본 조합은 장애인의 금융거래 편의성 제고를 위하여 장애유형에 부합하는 맞춤형서비스를 제공하여야 한다.

②본 조합은 일선 창구에서 준수할 장애 유형별 세부 고객응대 지침을 마련하고 점포별로 장애인에 대한 응대요령을 숙지한 직원을 배치하며, 관련 상담·거래·민원접수 및 안내 등을 위한 인프라를 구축하여야 한다.

- ③제1항 및 제2항 관련 구체적인 이행 방법은 본 조합의 업권별 영업특성과 영업규모 등을 감안하여 별도로 정할 수 있다.
- ④본 조합은 장애인이 모바일·인터넷 등 비대면거래를 원활하게 할 수 있도록 전자금융 이용 편의성을 제고하여야 한다.(2023.6.1. 신설)
- ⑤장애인의 금융거래 편의성 제고를 위한 세부사항은 별지 제3호에서 정한 지침에 따른다.(2023.6.1. 신설)

제4장 금융상품 판매이후 과정의 상호금융 소비자보호

제12조(민원예방) 본 조합은 상호금융 소비자의 민원예방을 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 상호금융 소비자보호를 위한 민원예방 프로그램의 개발 및 시행
2. 상호금융 소비자보호와 관련된 임직원 교육
3. 유사민원의 재발 방지를 위한 교육 프로그램 및 제도개선 방안의 개발 및 활용

제13조(민원처리) 상호금융 소비자보호와 관련하여 발생한 민원처리는 제규정에서 정한 바에 따르되, 민원의 처리결과 통지 시에는 금융감독원으로서의 분쟁조정 신청 절차·방법을 안내하여야 한다.

제13조의2(휴면 금융재산 등 관리방안 수립) 본 조합은 휴면 및 장기미청구 금융재산 발생예방 및 감축을 위해 다음 각 호를 포함한 관리방안을 마련하여야 한다.(2023.6.1. 개정)

1. 금융상품 만기 시 금융재산의 처리방법에 대한 안내시점, 안내내용(만기 후 시간경과에 따른 불이익 사항 등을 포함한다)과 관련된 사항
(2023.6.1. 개정)
2. 금융상품 만기 이후 금융재산의 안내시점, 안내내용(만기 후 시간경과에 따른 불이익 사항 등을 포함한다), 안내방법, 안내이력 관리와 관련된 사항(2023.6.1. 개정)
3. 휴면 및 장기미청구 금융재산 발생예방 및 감축과 관련된 업무를 담당하기 위하여 설치되는 관리조직 운영에 관한 사항(2023.6.1. 개정)

제5장 금융상품 정보제공 강화

제14조(정보 내용의 적정성) ①본 조합은 상호금융 소비자에게 정보를 제공함에

있어 부정확한 정보나 과대광고로 상호금융 소비자가 피해를 입지 않도록 하여야 한다.

②본 조항은 상호금융 소비자의 이해를 돕기 위하여 다음 각 호의 내용을 준수한다.

1. 상호금융 소비자가 알기 쉽도록 간단·명료하게 작성하여야 한다.
2. 객관적인 사실에 근거해야 하며, 상호금융 소비자가 오해할 우려가 있는 정보를 작성하여서는 아니 된다.
3. 조합 등 금융기관 상호간 공정경쟁을 해치거나 사실을 왜곡하는 내용을 포함하여서는 아니 된다.
4. 공시내용에 대한 본 조합명 또는 담당부서를 지정·표시하여야 한다.

제15조(정보의 적시성) ①본 조합은 상호금융 소비자에게 적절한 정보를 제공하여 불완전판매의 발생을 방지하여야 한다.

②공시자료 내용에 변경이 생긴 경우 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 자료를 수정해 상호금융 소비자에게 정확한 정보를 제공하여야 한다.

제16조(금융상품 구매권유 및 정보제공의 원칙) ①본 조합은 금융상품을 구매권유할 때 상호금융 소비자가 금융상품의 종류 및 성격, 불리한 내용 등을 이해할 수 있도록 상품설명서 등을 충분히 설명하고 관련 정보를 제공하여야 한다. 특히 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있는 경우 그 내용은 반드시 설명하고 이해여부를 확인하여야 한다.

②본 조합은 다음 각 호의 사항을 반드시 설명하고 상품설명서 등 관련 정보를 상호금융 소비자에게 제공하여야 하며, 65세 이상 고령층, 은퇴자, 주부 등 특히 취약한 상호금융 소비자에 대해서는 불이익사항을 우선적으로 설명하고 그 이해여부를 확인하여야 한다.

1. 상호금융 소비자의 불이익 사항 : 원금손실 가능성, 손실가능 범위, 중도해지시의 불이익, 추가부담이 발생할 수 있는 사항, 기한이익 상실사유, 보장이 제한되거나 되지 않는 경우 등
2. 그 밖의 상호금융 소비자의 권익에 관한 중요사항

③본 조합은 알고 있는 내용을 고의적으로 숨기거나 사실과 다르게 알릴 수 없다.

제17조(상품정보 제공) 본 조합은 언론매체를 통해 상품 및 서비스를 홍보하는 경우, 내용에 대한 책임을 명확하게 함과 동시에, 상호금융 소비자가 이해하기 쉽고 오인하지 않도록 내용을 쉽게 구성하여 전달하여야 한다.

제18조(정보제공의 정례화) ①본 조합은 금리인하요구권, 공제의 보장범위, 금융상품 만기 전·후 안내 등 상호금융 소비자의 권리에 관한 정보와 계좌의

거래중지, 공제 실효, 지점 폐쇄 등 상호금융 소비자에게 부담이 되는 정보에 대해 해당 정보의 성격에 따라 수시 또는 정기적으로 상호금융 소비자에게 고지하여야 한다.

②제1항에 따른 고지대상 정보의 범위나 방법에 대해서는 중앙회 상호금융 대표이사가 별도로 정하는 바에 따른다.

제19조(조합 보관자료에 대한 접근권) ①상호금융 소비자는 분쟁조정, 소송의 수행 등 권리구제 및 그 준비를 목적으로 조합이 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·청취를 요구할 수 있다.

②제1항에 따른 요구를 받을 경우 본 조합은 8일 이내에 상호금융 소비자가 해당 자료를 열람·청취할 수 있도록 하여야 한다. 해당 기간내에 열람·청취토록 할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 상호금융 소비자에게 그 사유를 통지하고, 그 사유가 소멸하면 지체없이 열람·청취하게 하여야 한다.(2023.6.1. 개정)

③본 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상호금융 소비자에게 그 사유를 알리고 열람·청취를 제한하거나 거절할 수 있다.

1. 법령에 따라 열람·청취가 금지되거나 제한되는 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 열람·청취로 인해 해당 조합의 영업비밀이 현저히 침해되는 등 열람·청취가 부적절한 경우
4. 법령 등에서 정한 보관기간 만료로 인해 조합이 삭제한 경우
5. 그 밖에 상호금융 소비자의 권리구제와 관련이 없는 내용으로서, 해당 조합이 사전에 구체적으로 정한 경우

제20조(금융소비자보호 실태평가제도) ①본 조합은 중앙회 상호금융대표이사가 정하는 바에 따라 조합에 대한 금융소비자보호 실태평가를 자율적으로 실시하고 그 결과를 중앙회 상호금융대표이사에게 통보하여야 한다.

②중앙회가 본 조합에 대하여 직접 금융소비자보호 실태평가를 하는 경우 본 조합은 특별한 사정에 없는 한 그 평가에 협조하여야 한다.

③제2항에 따른 중앙회의 금융소비자보호 실태평가를 받은 경우 본 조합은 다음 각 호의 사항을 이사회에 보고하고 중앙회 상호금융대표이사에게 통보하여야 한다.

1. 제2항에 따른 중앙회의 금융소비자보호 실태평가 결과
2. 제1호 중 미흡한 사항으로 평가된 항목에 대한 구체적인 개선계획

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2015년 8월 7일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 준칙 시행 전에 다른 내규, 관계 법령 등에 의하여 적법하게 처리된 사항은 이 준칙에 따라 처리된 것으로 본다.

제3조(내부지침) 이 준칙의 시행을 위하여 내부지침(별지)을 별도로 운영한다.

부 칙

이 준칙은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.6.1.)

이 준칙은 20〇〇년 〇월 〇일부터 시행한다.

부 칙 (2025.5.30.)

이 준칙은 20〇〇년 〇월 〇일부터 시행한다.

<별지 제1호>

상호금융 소비자보호 상품 판매 내부지침

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2080-2207)

[2015. 8. 7. 제정]
[2021. 1. 1. 개정]

제1조(목적) 이 지침은 상호금융 소비자를 보호하기 위하여, 금융상품 판매직원(이하 "직원"이라 한다)이 지켜야 할 원칙과 자세 및 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(판매직원의 자세) 직원은 내규에서 규정하는 상호금융 소비자보호가 이루어지도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

제3조(중요내용 설명의무) 직원은 금융상품 등에 관한 중요한 사항을 상호금융 소비자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

제4조(신의성실의 원칙) ①직원은 상호금융 소비자에 대해 금융상품을 판매하는 과정에서 신의성실의 원칙을 준수한다.

②금융상품 판매종사자의 도입·양성·교육·관리 등에 있어 법령을 준수하고 건전한 금융거래질서가 유지될 수 있도록 최선의 노력을 다한다.

③상호금융 소비자에 대하여 금융상품에 대한 충분한 선택정보를 제공하여 불완전 판매가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다한다.

④금융상품 판매과정에서 상호금융 소비자에게 피해가 생긴 경우에는 신속한 피해구제를 위해 최선의 노력을 다한다.

제5조(권한남용 금지의 원칙) 직원은 우월적 지위를 남용하거나 상호금융 소비자의 권익을 침해하는 행위를 하지 않아야 하며, 특히 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 권한남용 사항이 발생하지 아니하도록 주의하여야 한다.

1. 여신지원 등의 서비스 제공과 관련하여 상호금융 소비자의 의사에 반하는 다른 금융상품의 구매를 강요하는 행위
2. 대출상품 등과 관련하여 부당하거나 과도한 담보 및 보증을 요구하는 행위
3. 부당한 금품제공 및 편의제공을 요구하는 행위
4. 직원의 실적을 위해 상호금융 소비자에게 가장 유리한 계약조건의 금융상품을 추천하지 않고 다른 금융상품을 추천하는 행위

제6조(적합성의 원칙) ①직원은 상호금융 소비자에 대한 금융상품 구매 권유 시 상호금융 소비자의 성향, 재무 상태, 금융상품에 대한 이해수준, 연령, 금

용상품 구매목적, 구매경험 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 상호금융 소비자가 적합한 상품을 구매하도록 최선의 노력을 다한다.

②직원은 65세 이상 고령층, 은퇴자, 주부 등 취약한 상호금융 소비자에 대한 금융상품 구매 권유 시 금융상품에 대한 이해수준, 금융상품 구매목적, 구매경험 등을 파악하여 적합하다고 판단되는 상품을 권유하여야 한다.

제7조(정보보호의 원칙) 직원은 금융상품 판매와 관련하여 개인정보의 수집 및 활용이 필요할 경우 명확한 동의 절차를 통하여 그 목적에 부합하는 최소한의 정보만 수집·활용하고, 해당 정보를 선량한 관리자의 주의로서 관리하며, 동의받은 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

<별지 제2호>

고령금융소비자 보호 지침

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2080-2207)

[2021. 1. 1. 제정
2025. 5.30. 개정]

제1조(목적) 이 지침은 고령금융소비자가 금융상품을 정확히 이해하고 적절한 금융거래를 할 수 있도록 기본 지침을 제공함으로써 고령금융소비자를 보호하고 권익을 증진하는 것을 목적으로 한다.

제2조(고령금융소비자의 정의) ①"고령금융소비자"란 준칙 본문 제11조의3에서 정한바에 따라 65세 이상의 소비자를 원칙으로 한다. 다만, 금융상품별로 금융거래 경험, 금융상품에 대한 이해 정도, 재산 및 소득상황, 직업 등을 토대로 고령금융소비자의 범위를 달리 정하여 운영할 수 있다.

②제1항에도 불구하고, 65세 이상 연령에 도달하지 않았더라도 사리분별 능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 소비자에 대하여 고령금융소비자에게 적용하는 보호 기준을 적용하도록 운영할 수 있다.

제3조(고령금융소비자 보호에 관한 기본원칙) ①고령금융소비자에 대해 강화된 금융상품 권유절차를 마련하고 보다 편리한 상담 및 금융 서비스를 제공하기 위해 노력하여야 한다.

②고령금융소비자에게 금융상품을 구매 권유할 때 금융상품 이해수준, 구매 목적, 구매경험, 재무상태 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 적합하지 아니한 상품을 구매 권유하지 않는다.

③고령금융소비자 보호와 관련하여 법령이나 그 밖에 다른 특별한 규정을 준수하고, 신의성실의 원칙에 따라 업무를 수행하여야 한다.

④합리적 사유 없는 연령차별을 금지하되, 다음 각 호의 어느 하나로서 연령별 차등이 불가피한 경우에는 취급제한 및 가격 차등화 등의 명확한 근거를 제시해야 한다. 다만, 연령별 차등이 불가피한 경우에도 고령자가 금융소외 등으로 불이익을 받지 않도록 노력하여야 한다.

1. 연령이 금융상품 설계 시 주요 고려사항이자 가격 결정 시 핵심 요인으로 연령에 따라 금융상품 판매 방식 등을 차별화할 수밖에 없는 경우
2. 연령별 차등을 통해 명백하게 전체 금융 이용자의 편익이 증대되고 금융비용이 감소하는 경우

제4조(금융거래 단계별 고령금융소비자 보호) ①고령금융소비자에 대한 금융상품 상담 및 판매 과정에서 내용을 쉽게 인지할 수 있도록 가급적 쉬운 용어를 사용하여 느린 속도로 설명하며, 상담결과 고령금융소비자의 사리분별능력이

저하되었다고 판단되는 경우 판매를 자제하여야 한다.

※ 사리분별 능력은 아래 예시 등을 참조하여 종합적으로 판단한다.

- 간단한 개념을 이해하지 못하는 경우
- 기억을 잃어버린 듯한 행동을 보이는 경우
- 의사를 표시하거나 대화하는데 어려움이 있는 경우
- 최근의 금융거래내역을 인지하지 못하는 경우 등

②고령금융소비자에 금융상품 구매권유 시 다음 내용을 포함하는 "금융상품 취급 관련 중점 관리사항"을 마련하여 준수하여야 한다.

1. 대출성 상품

가. 적합성의 원칙 : 직원은 고령금융소비자와 대출상담 및 접수 시 자금 용도 등에 관하여 신청인과 상담하여 그 타당성을 검토하고 채무 상환 능력, 대출상품에 대한 이해수준 및 과거 구매경험 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 고령금융소비자가 적합한 상품을 구매하도록 노력하여야 한다.

나. 중요내용 설명의무 : 직원은 고령금융소비자가 합리적인 판단과 의사 결정을 할 수 있도록 금융상품 등에 관한 중요한 사항(청약철회의 기한, 행사방법, 효과와 함께 청약철회에 따른 이익과 불이익, 중도상환과의 차이를 포함한다)을 약관 및 상품설명서 등을 참조하여 이해하기 쉽게 설명하여야 한다. 특히 다음의 어느 하나에 해당하는 사항은 반드시 설명하고 이행 여부를 확인하여야 한다.

- 1) 기한의 이익 상실 이유
- 2) 변동금리 또는 고정금리 유의사항
- 3) 중도상환수수료
- 4) 지연배상금률(연체이자율) 및 지연배상금(연체이자) 부과 사유
- 5) 그 밖의 불이익에 관한 중요사항

다. 정보제공 방법의 적정성 : 고령금융소비자가 대출 상품에 관한 정보를 쉽게 볼 수 있도록 상품설명서의 글자크기를 크게 하거나 확대경을 구비하는 등의 노력을 해야 한다.

2. 금융투자상품 판매 시 「고령투자자에 대한 금융투자상품 판매 시 보호기준」에 따른다.

3. 보험·공제상품 판매 시 보험협회의 「고령금융소비자보호 가이드라인」의 판매(상품가입을 포함한다) 관련 내용을 준수한다.

③구조가 복잡하거나 손실가능성이 큰 금융상품을 "구매권유 유의상품"(이하 "유의상품"이라 한다)으로 지정하고, 유의상품을 권유하는 경우 다음의 강화된 판매절차를 적용하여야 한다.

1. 고령금융소비자에게 유의상품을 권유하는 경우 계약을 체결하기 이전에 상위 관리직 직원(지점장 등을 포함한다)이 권유의 적정성을 사전에 확인하도록 한다.
2. 관리직 직원은 고객을 직접 면담하거나 판매 시 배석하는 등의 방법을 통해 고객의 이해여부 및 판매권유의 적정성을 사전 확인하고 확인내용을 기록·유지한다.

※ "구매권유 유의상품"으로 고려할 수 있는 금융상품의 예

- 일반적으로 후순위채권, 파생연계금융상품 등
- 투자성 상품을 판매하는 경우에는 금융투자업권의 「고령투자자에 대한 금융투자상품 판매 시 보호 기준」(금융투자협회 표준투자권유준칙 참고5)에서 정하는 '투자권유 유의상품'을 준용
- 보험상품을 판매하는 경우에는 보험업권의 고령금융소비자보호 가이드라인에서 정하는 변액보험 관련 내용을 포함

④다른 금융기관이 개발한 금융상품을 판매하는 경우에 고령금융소비자 보호 측면에서 유의상품에 해당하는지 여부를 살펴보고, 이를 판매정책에 반영하기 위해 노력하여야 한다.

⑤고령금융소비자에게 비대면 방식으로 금융상품을 권유하여 판매하는 경우 고객의 이해여부 및 판매 동의 등을 확인하고 관련 내용을 기록·유지하도록 노력하여야 한다.

⑥고령금융소비자가 내용이 복잡하거나 위험이 큰 금융투자상품에 가입하는 경우 가족 등 지정인에게 계약 사실을 안내하는 제도인 "고령층 지정인 계약 사실 알림 서비스"를 제공한다.

구분	상품군	기타
금융투자상품	파생결합증권 (ELS, DLS)	- 인터넷채널을 통한 모집 계약 제외 - 보험상품 중 월 5만원 이하 계약 제외
	장외파생상품	
	조건부 자본증권, 자산유동화 증권, 후순위 채권	
	파생형 펀드, 주가연계펀드 등	
보험상품	변액보험	

⑦고령금융소비자에게 금융상품 판매 이후 과정에서 다음의 경우에는 해피콜 등 사후 모니터링을 실시하고, 향후 분쟁 등에 대비하기 위하여 사후 모니터링 내용을 녹음하거나 기록하여야 한다.

1. 고령금융소비자 중 80세 이상인 고객이 유의상품을 구매한 경우
2. 고령금융소비자에게 비대면 방식*으로 금융상품을 권유하여 판매한 경우

* TM, DM, 이메일, 디지털 채팅 등

⑧관리직 직원은 사후 모니터링의 적정 이행여부를 주기적으로 확인하도록 노력하여야 한다.

⑨고령금융소비자 중 70세 이상인 고객에게 대출성 상품을 판매한 경우, 청약철회 신청방법 및 청약철회 가능기간 종료일자 등을 청약철회 가능 기간 중 본 조합이 정한 방법으로 안내하여야 한다.

⑩보이스피싱 등 불법 금융사기 피해로부터 고령금융소비자를 보호하기 위해 교육 프로그램 운영, 피해 사례 전파, 고령자 금융사기 모니터링 강화 등의 노력을 해야 한다.

제5조(내부통제강화 등) ①유의상품에 관련된 교육을 할 때에는, 고령금융소비자 보호에 대한 내용을 포함하여 교육을 실시하여야 한다.

②고령금융소비자를 주요 대상으로 하는 각종 판촉 활동을 하는 경우 고령금융소비자를 현혹할 수 있는 허위·과장정보, 판매광고물이 사용되지 않도록 세심한 주의를 기울인다.

③소비자보호 총괄책임자는 고령금융소비자에 대한 유의상품 중 불완전판매 가능성이 높은 거래를 추출하여 불완전판매 여부를 정기적으로 점검하고 기록을 남겨둔다.

제6조(고령금융소비자 전담창구 등) ①고령금융소비자의 특성에 부합하는 상담과 금융서비스 제공을 위해 각 영업점에 고령금융소비자 전담창구 및 상담직원을 지정하여 운영한다. 다만 전담창구 및 상담직원의 운영 여부는 영업점 규모나 인력규모에 따라 달리 정할 수 있다.

②고령금융소비자에 대해서는 가급적 전담창구의 상담직원을 통해 상담을 받은 후 금융상품에 가입하도록 안내한다. 다만, 전담 관리직원 또는 권유자가 있는 고객, 전담창구 이용을 거부한 고객 및 다른 창구 이용이 고객에게 보다 용이한 경우에는 예외로 한다.

제7조(다른 규정과의 관계) 고령금융소비자 보호와 관련하여 법령이나 그 밖에 다른 특별한 규정 등을 두고 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

<별지 제3호>

장애인금융소비자 보호 지침

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2080-2208)

[2021. 6. 9. 제정]

제1조(목적) 이 지침은 「상호금융 소비자 보호준칙(예)」 제11조의4 제5항에 따라 장애인의 금융접근성을 제고하고 장애인금융소비를 보호하기 위하여 필요한 세부 고객 응대 지침 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(장애인금융소비자의 정의) ①이 지침에서 "장애인금융소비자"란 신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 금융소비를 말한다.

②본 조항은 장애인금융소비자에 대하여 금융상품별로 금융거래 경험, 금융상품에 대한 이해 정도, 재산 및 소득상황, 직업 등의 기준에 근거해 장애인금융소비자의 범위를 달리 정하여 운영 할 수 있다.

제3조(장애인금융소비자 보호에 관한 기본원칙) ①본 조항은 장애인금융소비자에 대해 강화된 금융상품 권유절차를 마련하고 보다 편리한 상담 및 금융 서비스를 제공하기 위해 노력한다.

②금융상품 판매직원(이하 "직원"이라 한다)은 장애인금융소비자에게 금융상품을 구매 권유할 때 금융상품 이해수준, 구매목적, 구매경험, 재무상태 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 적합하지 아니한 상품을 구매를 권유하여서는 아니된다.

제4조(금융거래 단계별 장애인금융소비자 보호) ①직원은 장애인금융소비자에 대한 금융상품 상담 및 판매 시 내용을 쉽게 인지할 수 있도록 가급적 쉬운 용어를 사용하여 느린 속도로 설명하며, 상담결과 장애인금융소비자의 사리분별능력이 저하되었다고 판단되는 경우 판매를 자제하여야 한다.

②장애인금융소비자에 구매권유 시 다음 내용을 포함하는 금융상품별 중점관리사항을 마련하여 준수한다.

1. 대출상품 판매 시

가. 적합성의 원칙 : 대출상담 및 접수시 자금용도 등에 관하여 충분히 상담하여 그 타당성을 검토하고 채무상환능력, 상품에 대한 이해수준 및 과거 구매경험 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 상품을 구매하도록

노력하여야 한다.

나. 중요내용 설명의무 : 금융소비자의 합리적 판단 및 의사결정을 위해 상품 등에 관한 중요한 사항을 약관, 상품설명서 등을 참조하여 이해하기 쉽게 설명하여야 한다.

다. 정보제공 방법의 적정성 : 상품에 관한 정보를 쉽게 볼 수 있도록 상품설명서의 글자크기를 크게하거나 확대경 구비, 점자약관 서비스 안내 등의 노력을 하여야 한다.

2. 금융투자상품 판매 시 금융투자협회의 「표준투자권유준칙」과 본 조합의 「금융투자상품 투자권유준칙」에 따라야 한다.

제5조(내부통제강화 등) ①장애인금융소비자를 주요 대상으로 하는 각종 판촉 활동을 하는 경우 장애인금융소비자를 현혹할 수 있는 허위·과장정보, 판매 광고물이 사용되지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

②소비자보호 총괄책임자는 장애인금융소비자에 대한 유의상품 중 불완전판매 가능성이 높은 거래를 추출하여 불완전판매 여부를 정기적으로 점검하고 기록을 남겨둔다.

제6조(장애인금융소비자 전담창구 등) ①본 조합은 장애인금융소비자의 특성에 부합하는 상담과 금융서비스 제공을 위해 각 영업점에 장애인금융소비자 전담창구 및 상담직원을 지정하여 운영한다. 다만, 전담창구 및 상담직원의 운영 여부는 영업점 규모나 인력규모에 따라 달리 정할 수 있다.

②장애인금융소비자에 대해서는 가급적 전담창구의 상담직원을 통해 상담을 받은 후 금융상품에 가입하도록 안내한다. 다만, 전담 관리직원 또는 권유자가 있는 고객, 전담창구 이용을 거부한 고객 및 다른 창구 이용이 고객에게 보다 용이한 경우에는 예외로 한다.

제7조(다른 규정과의 관계) 장애인금융소비자 보호와 관련하여 법령이나 그 밖에 다른 특별한 제규정 등을 두고 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급업무 등에 관한 지도준칙

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2225)

[2013. 7. 31. 제 정]
[2018. 5. 17. 일부개정]
[2021. 4. 7. 개 정]
[2024. 12. 26. 개 정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」(이하 "법"이라 함) 및 같은 법 시행령과 「은행간 공동협약」 등이 정하는 바에 의하여 회원조합(이하 "회원"이라 함)이 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 회원의 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급업무 등에 관한 사항은 다른 법령 및 규정 등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙에서 정한 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "전기통신금융사기"라 함은 전기통신을 이용하여 타인을 기망(欺罔)·공갈(恐嚇)함으로써 재산상의 이익을 취하거나 제3자에게 재산상의 이익을 취하게 하는 다음 각 목의 행위를 말한다. 다만, 재화의 공급 또는 용역의 제공 등을 가장한 행위는 제외하되, 대출의 제공·알선·중개를 가장한 행위는 포함한다.

가. 자금을 송금·이체하도록 하는 행위

나. 개인정보를 알아내어 자금을 송금·이체하는 행위

다. 자금을 교부받거나 교부하도록 하는 행위(2024.12.26. 신설)

라. 자금을 출금하거나 출금하도록 하는 행위(2024.12.26. 신설)

- 1의2. "전자금융거래"란 금융회사가 전자적 장치를 통하여 금융상품 및 서비스를 제공하고, 이용자가 금융회사의 종사자와 직접 대면하거나 의사소통을 하지 아니하고 자동화된 방식으로 이를 이용하는 거래를 말한다.

2. "피해자"라 함은 전기통신금융사기로 인하여 재산상의 피해를 입은 자를

말한다.

3. "피해금"이라 함은 전기통신금융사기로 인하여 피해자의 계좌에서 사기이용계좌로 송금 또는 이체된 금전, 피해자가 교부한 금전 또는 피해자의 계좌에서 출금된 금전을 말한다.(2024.12.26. 개정)
 4. "사기이용계좌"라 함은 전기통신금융사기로 인하여 피해자의 자금이 송금 또는 이체된 계좌, 피해자가 교부하였거나 피해자의 계좌에서 출금된 자금이 입금된 계좌 및 해당 계좌로부터 자금의 이전에 이용된 계좌를 말한다.(2024.12.26. 개정)
 5. "피해환급금"이라 함은 피해금을 환급하기 위하여 같은 법 제9조에 따라 소멸된 채권을 기초로 하여 같은 법 제10조에 의하여 회원이 피해자에게 지급하는 금전을 말한다.
 6. "대포통장"이라 함은 전기통신금융사기에 이용된 통장을 말한다.
 7. "소관부서"라 함은 회원의 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금의 환급 등에 관한 지도업무를 수행하는 중앙회의 담당부서를 말한다.
 8. "영업점"이라 함은 신용업무를 수행하는 회원의 금융점포를 말한다.
- 제4조(전담직원등의 운용) 회원은 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급 업무 등의 차질없는 수행을 위하여 각 영업점별로 전담직원 및 책임자를 지정하여 운용하여야 한다.
- 제5조(교육) ①회원은 영업점의 전담직원 및 책임자로 하여금 매 분기 1회 이상 전기통신금융사기의 피해방지를 위한 교육을 실시하고 그 기록을 영업점별로 비치하도록 하여야 한다.
- ②소관부서는 제1항의 교육을 지원하기 위하여 교육자료 및 정보를 제공하고 필요한 경우 회원의 직원을 대상으로 교육을 실시할 수 있다.

제2장 대포통장의 개설방지

- 제6조(설명 및 확인의무) 영업점은 고객이 입출금이 자유로운 예금(보통·자립·자유저축·기업자유예탁금 등, 이하 "입출식 예금"이라 함)계좌를 개설하고자 하는 경우, 유인물에 의하여 통장 및 현금카드 양도 시의 위법성 등을 설명하고 고객으로부터 확인(서명날인)을 받아야 한다.
- 제6조의2(금융거래의 목적 확인) ①영업점은 전기통신금융사기 피해 방지를 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 고객의 금융거래의 목적을 확인하여야 한다.

1. 고객이 계좌의 개설을 신청하는 경우
 2. 고객이 제4항에 따른 계좌의 이체·송금·출금 한도 제한을 해제하려는 경우
 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우
- ②영업점은 제1항에 따른 확인을 위하여 고객에게 관련 증빙서류의 제출을 요청할 수 있고 이 경우 금융거래목적 확인을 위해 인정되는 증빙서류 등 안내사항을 사업장 및 인터넷 홈페이지 등에 게시하여야 한다.
- ③제1항에 따른 확인을 한 결과 금융거래의 목적이 전기통신금융사기와 관련되어 있거나 고객이 신원확인 등을 위한 정보제공을 거부하여 확인을 할 수 없는 경우에는 그 계좌의 개설을 거절하거나 기존 계좌를 해지할 수 있다.
- ④고객이 제2항에 따른 증빙서류를 제출하지 아니하거나 제출한 증빙서류가 금융거래의 목적을 확인하는 데 충분하지 아니한 경우에는 계좌의 이체·송금·출금 한도를 제한할 수 있다.(2024.12.26. 신설)

제7조(단기간 다수계좌 개설) 영업점은 고객이 입출식 예금을 개설하고자 하는 경우, 은행연합회의 "예금계좌 개설정보 조회시스템"을 통해 단기간(최근 20영업일 이내)에 다른 금융회사에서 2개 이상의 계좌개설 여부를 조회하고 이에 해당하는 때에는 "별지 제1호 서식"의 "금융거래목적 확인서"를 제출받아 거래목적에 확인하여야 한다.

제8조(의심거래계좌 개설) 외국인으로서 여권 또는 여행자증명서만을 소지한 자 및 미성년자가 단독으로 입출식 예금계좌를 개설하고자 하는 경우 "별지 제1호 서식"에 의한 "금융거래목적 확인서"를 제출받고 거래목적이 불분명한 경우 계좌개설을 거절하여야 한다.

제9조(대포통장 명의인 등록) 영업점은 전기통신금융사기의 대포통장으로 사용된 계좌로서 다음 각 호에 해당하는 경우 소관부서장이 정하는 바에 따라 대포통장 명의인을 전산 등록하여야 한다.

1. 피해자가 피해구제를 신청할 경우
2. 피해자가 수사기관으로부터 『사건사고사실 확인원』을 발급 받아 서면으로 지급정지를 요청할 경우(재이체 계좌는 제외)

제10조(계좌개설 제한) 영업점은 고객이 입출금 예금계좌 개설을 요청하는 경우 은행연합회에 "대포통장 명의인" 등록여부를 조회하고, 통장 및 현금카드의 양도이력이 있는 대포통장 명의인에 대하여는 등록일로부터 3년간 입출금이 자유로운 예금계좌의 개설을 거절하여야 한다.

제3장 사기이용계좌의 지급정지 등

제11조(지급정지 대상) ①영업점은 다음의 각 호에 해당하는 경우 거래내역 등의 확인을 통하여 사기이용계좌로 의심할만한 사정이 있다고 인정되는 경우 그 계좌의 전부에 대하여 지급정지 조치를 하여야 한다.

1. 제13조1항에 따른 피해구제 신청이나 같은 조 제2항 또는 제6항에 따른 지급정지 요청이 있는 경우 (2024.12.26. 개정)
2. 수사기관 또는 금융감독원 등으로부터 사기이용계좌로 의심된다는 정보 제공이 있는 경우(2024.12.26. 개정)
3. 영업점의 자체점검(의심계좌 모니터링)을 통하여 이용자의 계좌가 전기통신금융사기의 피해를 초래할 수 있는 의심거래계좌(이하 '피해의심거래계좌'라 함)에 대한 본인확인조치 결과 사기이용계좌로 추정되는 경우 (2024.12.26. 개정)
4. 법 제15조 제3항에 따라 금융회사와 전자금융거래법 제28조제2항제3호에 따른 선불전자지급수단의 발행 및 관리업무를 행하고자 등록된 자(이하 전자금융업자 라고 한다.)간 전기통신금융사기의 사기이용계좌와 피해의심거래 계좌에 관한 정보를 제공받은 경우 (2024.12.26. 개정)

②전기통신금융사기로 인해 다른 금융회사로 송금 또는 이체한 피해자가 피해구제 신청을 접수하는 경우 피해자의 성명, 생년월일, 연락처, 주소, 피해내역 및 신청사유를 확인하고 피해금액이 인출되지 않도록 사기이용계좌관리 금융회사에 유선으로 즉시 지급정지를 요청하고, 요청한 날부터 3영업일 이내에 다음 각 호의 요청서류를 제출하여야 한다.

1. 지급정지요청서
2. 피해자로부터 받은 피해구제 신청서류 사본

제11조의2(지급정지 이후 압류 금지 등) ①누구든지 제11조에 따라 지급정지된 사기이용계좌의 채권 전부 또는 일부와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 제19조에 따라 지급정지가 종료된 후에는 그러하지 아니하다.

1. 손해배상·부당이득반환청구소송 등의 제기
2. 「민사집행법」에 따른 압류·가압류 또는 가처분의 신청
3. 「국세징수법」에 따른 체납절차의 개시
4. 질권(質權)의 설정

②제1항 본문에도 불구하고 명의인 또는 피해자는 그 상대방에 대하여 채무

부존재확인·부당이득반환청구 소송 등을 제기할 수 있다.

제12조(금융사기정보 등록) 영업점은 전기통신금융사기 및 대출사기에 대포통장으로 사용된 계좌 명의인에 대해서 피해자의 신고가 있을 경우 소관부서장이 정하는 바에 따라 지체없이 해당 명의인에 대하여 금융사기정보 등록을 하여야 한다.

제13조(피해구제 신청 등) ①제3조제1호가목 또는 나목에 해당하는 행위로 인하여 재산상의 피해를 입은 피해자는 피해금을 송금·이체한 계좌를 관리하는 금융회사 또는 사기이용계좌를 관리하는 금융회사에 대하여 사기이용계좌의 지급정지 등 전기통신금융사기의 피해구제를 신청할 수 있다.(2024.12.26. 개정)

②수사기관은 사기이용계좌를 관리하는 금융회사에 대하여 제3조제1호다목 또는 라목에 해당하는 행위와 관련된 사기이용계좌의 지급정지를 요청할 수 있으며 이 경우 요청한 날부터 30영업일 이내에 피해자 및 피해금을 특정하여 사기이용계좌를 관리하는 금융회사에 통지하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

③영업점은 제1항에 의한 피해구제 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 서류를 제출하도록 하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 전화 또는 구술로 피해구제를 신청받고 신청한 날로부터 3영업일 이내에 해당 서류를 제출하도록 할 수 있다. (2024.12.26. 개정)

1. 피해구제신청서
2. 계약체결·이행 등을 위한 필수 동의서
3. 피해자의 신분증 사본
4. 수사기관의 사건사고사실증명원 등 피해사실을 소명하는 증빙자료
5. 전기통신금융사기 전화번호 등 신고

④피해구제 신청서류를 접수한 영업점은 지체없이 대포통장 명의인 계좌 관리점으로 피해구제 신청서류를 팩스 송부하고 이 사실을 유선통보하며, 명의인의 계좌 관리점에서는 피해구제 전산등록 등 후속 조치를 이행한다.

(2024.12.26. 신설)

⑤제3항 단서에 따른 기간이 경과한 후 영업점은 추가로 피해자에 대하여 14일의 기간을 정하여 해당 기간 내에 서류 제출을 통지하였으나 피해자가 그 기간 내에 제3항 본문에 따른 신청서류를 제출하지 아니한 경우에는 제1항에 따른 신청이 없었던 것으로 본다. 이 경우 영업점이 전단의 통지를 할 때에는 피해자가 14일의 기간 내에 제3항 각 호에 따른 신청서류를 제출하지 아니하는 경우에는 제1항에 따른 신청이 없었던 것으로 본다는 사실을 알려야 한다.(2024.12.26. 신설)

⑥제1항에 따른 피해구제의 신청 및 제2항에 따른 지급정지의 요청을 받은

영업점은 다른 금융회사의 사기이용계좌로 피해금이 송금·이체된 경우 해당 금융회사에 대하여 필요한 정보를 제공하고 지급정지를 요청하여야 한다. (2024.12.26. 신설)

제14조(의심계좌 모니터링) ①제11조제1항제4호에 따른 영업점별 자체점검(의심계좌 모니터링)은 업무의 통일성을 기하고 그 효율성을 제고하기 위하여 회원의 전 영업점을 대리하여 소관부서가 별도의 전산시스템을 통해 통합하여 실시하고 피해의심거래를 추정하기 위해 이상금융거래탐지 시스템의 탐지 시나리오등을 분기 1회 이상 현행화 하여야한다.(2024.12.26. 개정)

②전산모니터링 실시를 위한 의심계좌 거래내역 추출기준은 소관부서장이 정한다.

③소관부서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 이용자 계좌의 전부 또는 일부에 대하여 이체 또는 송금을 지연시키거나 일시 정지하는 조치(이하 "임시조치"라 한다.)를 하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

가. 대통령령으로 정하는 절차에 따라 자체점검을 상시적으로 실시하여 이용자의 계좌가 전기통신금융사기의 피해를 초래할 수 있는 의심거래계좌(이하 "피해의심거래계좌"라 한다.)로 이용되는 것으로 추정할 만한 사정이 있다고 인정되는 경우

나. 법 제15조 제3항에 따라 이용자의 계좌가 피해의심거래계좌로 추정된다는 정보를 제공받은 경우

④소관부서장은 제3항에 따라 임시조치를 한 경우 지체없이 해당 이용자에게 임시조치에 관한 사항을 통지하고 법 시행령 제2조의3제1항에 따른 본인확인조치를 하여야 한다.

⑤소관부서장은 제4항에 따른 본인확인조치 결과 해당 이용자의 계좌가 피해의심거래계좌에 해당되지 아니하는 경우에는 제1항에 따른 임시조치를 해제하여야 한다.

⑥소관부서장은 제4항 및 제5항에 따른 임시조치에 관한 통지·해제 및 본인확인조치를 한 때에는 그 내역을 서면, 녹취, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법 중 하나 이상의 방법으로 보존하여야 한다.(2024.12.26. 신설)

제15조(통지의무) ①영업점은 지급정지 조치를 한 경우 지체없이 그에 관한 사항을 다음 각 호의 대상자에게 통지하여야 한다. 다만, 제1호의 명의인이 소재를 알 수 없는 경우에는 회원의 인터넷 홈페이지 등에 지급정지에 관한 사실을 공시하여야 하며, 제6호에 따른 피해자에게는 수사기관의 통지가 있는 때에 통지하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

1. 지급정지된 사기이용계좌의 명의인

2. 피해구제 신청을 한 피해자
3. 피해금을 송금 또는 이체한 계좌를 관리하는 금융회사로서 지급정지를 요청한 금융회사
4. 금융감독원
5. 제11조제1항제2호 및 제4호에 의한 지급정지의 경우 수사기관
(2024.12.26. 개정)
6. 제13조제2항 또는 제17조제2항에 따라 금융회사에 통지된 피해자
(2024.12.26. 신설)

②제1항에 의한 통지 및 공시사항은 다음과 같다. 이 경우 14일 이상 하여야 한다.

1. 지급정지의 일시, 사유 및 금액 등에 관한 사항
2. 사기이용계좌에 관한 사항(지급정지와 관련된 점포, 예금종별 및 계좌번호 등)
3. 지급정지를 요청한 금융회사에 관한 사항

③회원은 제11조제1항에 따라 사기이용계좌에 대하여 지급정지 조치를 하는 경우에는 해당 계좌의 전산 원장(元帳)에 그 사실을 기재하여야 한다.

제16조(채권소멸절차의 개시 공고 요청) 영업점은 제11조에 따라 지급정지 조치를 행한 경우 지체 없이 법시행령으로 정하는 바에 따라 금융감독원에 명의인의 채권이 소멸되는 절차(이하 "채권소멸절차"라 한다)를 개시하기 위한 공고를 요청하여야 한다. 다만, 명의인의 채권 전부 또는 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며, 제13조제2항에 따른 지급정지 요청에 따라 지급정지 조치를 행한 경우에는 같은 항에 따른 통지가 있는 때에 공고를 요청하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

1. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 손해배상·부당이득반환 등의 청구소송이 제기되어 법원에 계속(係屬) 중인 경우
2. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 「민사집행법」에 따른 압류·가압류 또는 가처분의 명령이 집행된 경우
3. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 「국세징수법」에 따른 체납절차가 개시된 경우
4. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 질권이 설정된 경우
5. 지급정지된 후에 제11조의2제2항에 따라 명의인과 피해자 간 채무부존재 확인·부당이득반환청구 소송 등이 제기되어 법원에 계속 중인 경우
6. 제11조에 따라 지급정지가 이루어진 사기이용계좌의 잔액이 1만원 이하인 경우. 다만, 피해자가 지급정지의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 영업점에 채권소멸 절차의 개시를 요청한 경우에는 그러하지 아니하다.

(2024.12.26. 신설)

제17조(채권소멸절차 개시이후의 피해구제) ①제16조에 따라 금융감독원의 채권소멸절차 개시의공고가 이루어진 사기이용계좌의 피해자로서 채권소멸절차 개시공고 전에 피해구제를 신청하지 않은 피해자는 해당 사기이용계좌의 채권소멸절차 개시공고일로부터 2개월 이내에 영업점에 대하여 피해구제를 신청할 수 다. (2024.12.26. 개정)

②채권소멸절차 개시 이후에 피해구제 신청을 접수한 영업점은 피해자로부터 제13조에 따른 신청서류를 제출하도록 하여야 한다.

③영업점은 제1항 따른 피해구제 신청에 대하여 해당거래내역 등을 확인하여 피해자로 인정된다고 판단하는 경우나 제2항에 따른 수사기관의 통지가 있는 경우 금융감독원에 해당 피해금액에 대한 채권소멸절차의 개시 공고를 신청하여야 한다.(2024.12.26. 신설)

④영업점은 채권소멸절차 개시 공고 전에 피해구제의 신청을 하지 아니한 피해자가 제1항에 따라 피해구제의 신청을 할 수 있도록 필요한 정보를 제공하는 등 적극적인 노력을 하여야 한다.

⑤수사기관은 제16조에 따라 채권소멸절차 개시의 공고가 이루어진 사기이용계좌와 관련한 추가 피해자와 피해금을 채권소멸절차 개시공고일로부터 2개월 이내에 금융회사에 통지할 수 있다.(2024.12.26. 신설)

제18조(지급정지 등에 대한 이의제기) ①명의인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제11조제1항에 따른 지급정지 또는 제12조에 따른 전자금융거래 제한이 이루어진 날부터 제16조에 따른 금융감독원의 공고일을 기준으로 2개월이 경과하기 전까지 영업점에 지급정지 및 전자금융거래 제한, 채권소멸절차에 대하여 이의를 제기할 수 있다.(2024.12.26. 개정)

1. 해당 계좌가 사기이용계좌가 아니라는 사실을 소명하는 경우
2. 제19조의2에 따라 소멸될 채권의 전부 또는 일부를 명의인이 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가로 받았거나 그 밖에 정당한 권원에 의하여 취득한 것임을 객관적인 자료로 소명하는 경우. 다만, 해당 계좌가 전기통신금융사기에 이용된 사실을 사기이용계좌로 이용된 경위, 거래행태, 거래내역 등의 확인을 통하여 명의인이 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 해당 계좌가 피해금 편취를 위하여 이용된 계좌가 아니라는 사실을 객관적인 자료로 소명하는 경우 (2024.12.26. 신설)

②영업점은 이의제기 하려는 명의인으로부터 다음의 서류를 제출받아 금융감독원에 제출하여야 한다.

1. 이의제기 신청서

2. 해당계좌가 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료

3. 사기이용계좌 명의인의 신분증 사본

③이의제기 신청을 접수한 영업점은 즉시 피해구제를 신청한 피해자 및 금융감독원에 이의제기 사실을 통지하여야 한다.

제19조(지급정지 등의 종료) ①영업점은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사기이용계좌의 전부 또는 일부에 대하여 이 법에 따른 지급정지·채권소멸절차 및 명의인에 대한 전자금융거래 제한을 종료하여야 한다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 전자금융거래 제한을 종료하지 아니한다.

1. 제16조제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우

2. 제18조제1항에 따른 이의제기가 있는 경우. 단, 같은 항 제3호에 따른 이의제기가 있는 경우에는 해당 사기이용계좌에 예치된 금액 중 전기통신금융사기 피해금을 제외한 금액에 한정한다. (2024.12.26. 개정)

3. 금융감독원 또는 수사기관이 해당 계좌가 사기이용계좌가 아니라고 인정하는 경우

4. 피해환급금 지급이 종료된 경우

5. 그 밖에 같은 법 시행령 제8조제1항 각 호로 정하는 경우

②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 지급정지를 해제하지 아니한다.

1. 제16조제1호에 따라 소송이 법원에 계속 중인 경우

2. 제16조제5호에 따라 소송이 법원에 계속 중인 경우

(해당 사기이용계좌에 예치된 금액 중 전기통신금융사기 피해금액에 한정한다)

3. 제18조제3항에 따라 명의인의 이의제기 사실을 피해자가 통보받은 날부터 2개월이 경과하기 전. 다만, 명의인이 제18조제1항제1호 또는 제2호에 해당함을 객관적인 자료로 충분히 소명하고 이에 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 지급정지를 해제할 수 있다.

③지급정지 및 채권소멸절차를 종료한 경우 지체 없이 해당 명의인과 피해구제 신청을 한 피해자 및 관련 금융회사에 통지하여야 한다.

제19조의2(채권의 소멸) 명의인의 채권(제16조 및 제17조에 따른 채권소멸절차 개시 공고가 이루어진 금액에 한한다)은 금융감독원의 최초의 채권소멸절차 개시의 공고일 부터 2개월이 경과하면 소멸한다.

제4장 피해금의 환급 등

제20조(피해환급금 산정기준) ①총 피해금액이 소멸채권 금액을 초과하는 경우 환급액은 소멸채권 금액에 각 피해자의 피해금액의 총 피해금액에 대한 비율을 곱한 금액으로 한다.

②총 피해금액이 소멸채권 금액을 초과하지 않는 경우 환급액은 해당 피해금액으로 한다.

제21조(피해환급금 지급) ①회원이 금융감독원으로부터 피해환급금 지급통지를 받은 때에는 지체없이 그 금액을 피해자가 지정하는 금융회사의 계좌에 입금하여야 한다.

②영업점은 피해환급금을 지급하는 경우, 이와 동시에 해당 사기이용계좌에 대한 지급정지를 해제하여야 한다.

③피해금환급 절차가 종료된 사기이용계좌의 경우 해당 통장의 인출·이체 한도를 축소하는 한도제한계좌로 등록하여야 한다. 단, 제18조제1항제3호에 의한 이의제기로 피해금환급이 이루어진 경우에는 그러하지 아니한다.

(2024.12.26. 신설)

제22조(피해금 환급사실 통지) 영업점이 피해자에게 피해환급금을 지급한 때에는 그 결과를 3일 이내에 금융감독원에 통지하여야 한다.

제23조(피해환급금의 지급제한) 다음 각 호에 해당하는 자는 같은 법 제11조에 따라 피해환급금을 지급받을 수 없다.

1. 해당 전기통신금융사기로 인한 피해금의 전액 배상이 이루어진 경우의 피해자 및 그 승계인
2. 해당 전기통신금융사기 등과 관련하여 부당이득을 취한 자
3. 해당 전기통신금융사기 등에 공범으로 가담하였거나 자신에게 불법 원인이 있는 자

제23조의2(거짓 피해구제 신청에 따른 손해배상책임) 거짓으로 제13조 또는 제17조제1항에 따른 피해구제를 신청한 자는 제11조제1항에 따라 지급정지된 계좌의 명의인이 그 피해구제 신청으로 인하여 손해를 입은 경우 그 손해를 배상할 책임을 진다.(2024.12.26. 신설)

제24조(손해배상청구권과의 관계) 피해자가 피해구제 신청 후 금융회사로부터 피해환급금을 지급받은 경우 해당 전기통신금융사기로 발생한 손해배상청구권 및 그 밖의 청구권은 환급을 받은 한도에서 소멸한다.

제5장 보 칙 등

제25조(소관부서의 업무대리) 다음 각 호의 사항에 대하여 금융감독원 등과의 업무체계상 불가피한 경우 및 영업점별 업무처리의 통합처리가 필요한 경우 따로 정하는 바에 의하여 소관부서가 전 영업점의 업무를 대리하여 처리할 수 있다.

1. 채권소멸절차의 개시공고 요청 등에 관한 사항
2. 기타 개별 영업점별 처리보다 통합업무 처리가 필요한 사항

제26조(보고 등) ①금융감독원이 회원에게 업무상황 등의 자료제출을 요구하여 회원이 이를 보고하는 때에는 소관부서를 경유하여 자료를 제출하여야 한다.

②소관부서장은 이 준칙에서 정한 업무의 수행을 위하여 필요한 경우 영업점에 대하여 업무현황 및 관련자료 등을 제출하도록 할 수 있다.

제27조(지도점검) 소관부서장은 필요한 경우 회원의 업무처리와 관련하여 지도·점검을 실시하고 그에 따른 개선조치 등을 요구할 수 있다.

제28조(보 칙) 이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차는 소관부서장이 정한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2013년 7월 31일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 이 준칙에서 정한 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급 등에 관한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2018년 5월 17일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 같은 법, 같은 법시행령, 협약 및 이 준칙에서 정한 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급 등에 관한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

③(이의제기에 관한 적용례) 제18조제1항 및 제3항은 같은 법 시행당시 지급정지된 사기이용계좌부터 적용한다.

부 칙 (2024.12.26.)

- ①(시행일) 이 준칙은 2024년 8월 28일부터 소급하여 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 같은 법, 같은 법 시행령, 협약 및 이 준칙에서 정한 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급 등에 관한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

<별지 제1호 서식> (2024.12.26. 개정)

금융거래 목적 확인서

전화금융사기 피해예방을 위해 금융거래목적을 확인하오니 아래 사항의 작성 및 증빙서류 제출을 요청 드립니다.

■ 고객확인사항

해당되는 ☐에 ☒ 표시

구 분	항 목	예	아니오
공통	① 타인으로부터 통장대여 요청을 받은 사실이 있습니까?	☐	☐
	② 타인으로부터 신용등급상향, 대출 등의 목적으로 통장개설을 요청받은 사실이 있습니까?	☐	☐
	③ 법인의 관계자로부터 일시 고용되거나 고용을 약속받고 계좌개설 등의 사항을 위임받은 사실이 있습니까?	☐	☐

■ 금융거래목적 증빙서류

해당되는 ☐에 ☒ 표시

금융거래목적		항 목	
개인	급여수령	☐ 건강보험자격득실확인서 ☐ 근로소득원천징수영수증	
		☐ 재직증명서 ☐ 급여명세표 ☐ 소득금액증명원 ☐ 사원증	
		☐ 당/타행급여거래내역(3개월이상)	
		☐ 근로계약서+고용주사업자등록증 ☐ 기타	
	연금수령	☐ 연금수급권자확인서 ☐ 연금증서 ☐ 기타	
	자동이체	☐ 공과금/관리비 지로(납부)용지 ☐ 보험증권(증서) ☐ 기타	
모임통장		☐ 구성원명부(연락처 포함) 및 회칙 ☐ 기타	
법 안	개 인 사 업 자	신규 사업영위	☐ 사업장임대차계약서 ☐ 프랜차이즈가맹점계약서
			☐ 사업장인테리어공사계약서 ☐ 기타
	기존 사업영위	☐ 원천징수이행상황신고서 ☐ 면세사업자수입금액증명원	
		☐ 부가가치세납부내역확인서 ☐ 부가가치세관세표준증명원	
		☐ 재무제표 ☐ 고용보험료납부영수증 ☐ 기타	
기타 금융거래목적 (			

■ 본인확인

- ※ 금융거래목적 확인제도에 따라 계좌개설 목적을 확인하고 추가적으로 증빙서류를 요청할 수 있으며, 증빙서류 미제출 또는 금융거래목적 확인이 어려운 경우 계좌개설이 거절되거나 금융거래한도계좌로 개설될 수 있습니다.
- ※ 통장/현금카드 등을 타인에게 양도하여 범죄에 이용되는 경우 민·형사상 책임을 질 수 있습니다.
또한 비대면거래 정지, 여신취급 유의대상자 포함 등 금융거래가 제한됩니다.

본 확인서 내용을 충분히 이해하고 틀림없이 기재하였습니다.

201 . . . 고객명 (인/서명)

채권관리업무규정(예)

소관부서 : 상호금융여신지원부(T:3125)

[2000. 7. 1. 제정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 채권관리업무에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 채권관리업무에 관하여는 관련 법령 및 법령에 의한 규정·지시 기타 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “채권관리”라 함은 채권의 보전·회수·정리 및 유입취득한 비업무용자산의 관리·처분과 이에 부대하는 업무를 말한다.

2. “특수채권”이라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 채권을 말한다.

가. 상각채권 및 그 부대채권

나. 미수이자채권(충당순서변경에 의한 잔존 미수이자채권을 말한다)

3. “비업무용자산”이라 함은 채권의 회수를 위하여 유입취득한 부동산·동산 기타 재산을 말한다.

4. “채권관리부서”라 함은 직제규정에 의하여 각 조직단위별 채권관리업무를 담당하는 부서(팀과 담당 등)를 말한다.

제4조(채권의 건전성분류) 채권의 건전성분류는 상호금융감독관련법규에서 정하는 자산건전성 분류기준을 준용한다.

제5조(채권관리원칙) 채권관리 업무는 실효성과 실익성을 우선적으로 검토하여 합리적으로 처리하여야 한다.

제6조(채권의 이관관리 등) ①이관대상채권의 범위는 업무방법으로 정한다.

②이관대상채권은 이관서류와 함께 채권관리부서에 이관하여 관리한다. 다만, 법적절차의 실행이 불필요하거나 부적합한 채권은 당초 보유부서에서 관리한다.

③이관된 채권에 대하여는 지체없이 법적절차를 실행하여 회수함을 원칙으로 한다. 다만, 채권관리상 유리하거나 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

④이관된 채권이 정상화되거나 정상화조치를 위하여 필요한 경우 및 법적절차 실행이 불필요하여 당초 보유부서에서 관리하는 것이 적합한 경우에는 이

관관리를 종료하고 당초 보유부서에 환원한다.

⑤채권의 정리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 전결권자의 승인을 얻어 외부 전문기관에 채권을 매각하거나 채권의 회수를 위임할 수 있다.

제7조(재산조사) 채무관련자에 대한 재산조사는 원칙적으로 자사무소에서 실시하되 필요하다고 인정되는 경우에는 계통사무소 또는 전문기관 등에 의뢰할 수 있다.

제8조(채권보전조치) 담보가 없거나 부족한 채권의 채무자가 재산을 도피할 우려가 있거나 강제집행이 곤란하게 될 염려가 있는 때에는 먼저 가압류·가처분 등의 채권보전조치를 하여야 한다.

제9조(소멸시효중단조치) 상환기일(기한의 이익 상실일을 포함한다)이 경과된 채권에 대하여는 법정의 기간내에 소멸시효 중단조치를 취하여야 한다. 다만, 어떠한 방법으로도 회수가능성이 없거나 채권액이 극소하여 소멸시효를 중단할 실익이 없다고 인정되는 채권은 상각처리절차에 의하여 소멸시효 중단조치를 포기할 수 있다.

제10조(소송) ①소송업무는 적극적·능동적이며 실리위주로 처리하여야 한다.

②소송업무처리에 있어 중앙회와 회원조합은 상호 적극적으로 협력하여야 한다.

③중앙회와 회원조합간의 소송은 원칙적으로 이를 금지한다.

제11조(강제집행) 채무명의를 얻었을 경우에는 집행문 부여·송달증명 등 강제집행의 요건을 미리 구비하여 채무관련자의 재산에 대한 강제집행을 실시한다. 다만, 강제집행의 실익이 없거나 부적합한 경우에는 강제집행 실시를 보류할 수 있다.

제12조(경매참가) ①경매에 참가하기 위하여는 경매참가의 필요성, 경매목적물 처분의 용이성·전망을 종합적으로 고려하여 경매 불참시보다 실익이 있어야 한다.

②경매참가기준금액은 총채권액·총설정액·담보물시가액·최초법사가 등을 고려하여 적정하게 산정하여야 한다.

제13조(충당순서 등) ①채권을 회수하였을 경우에는 비용·이자·원금의 순서로 정리한다. 다만, 업무방법이 정하는 경우에는 전결권자의 승인을 얻어 비용·원금·이자의 순서로 정리할 수 있다.

②회수대금 및 변제금액이 총채권액의 정리에 부족하고 그 잔존채권액의 회수가 어떠한 방법으로도 불가능한 경우에 이자감면으로 원금(비용을 포함한다) 이상을 회수할 수 있을 때에는 감면금액 기준으로 채권상각절차에 준하여 처리할 수 있다.

제14조(채권의 상각 등) ①모든 회수절차를 강구하였으나 채무관련자로부터 사

실상·법률상 회수가 불가능한 채권은 업무방법이 정하는 바에 따라 조속히 상각하여 계정을 정화한다.

②관계법규에서 정하는 기준에 의하여 적정한 금액을 대손충당금으로 적립한다.

제15조(특수채권) ①특수채권은 재산조사·채권보전조치·시효중단 등의 사후 관리를 철저히 하여 회수하도록 한다. 다만, 실익이 없다고 인정되는 채권은 그러하지 아니하다.

②특수채권을 회수하거나 회수가능하게 한 자에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 의하여 포상금을 지급하거나 인사상의 특전을 부여할 수 있다.

③소멸시효 완성기일이 도래하는 특수채권은 회수가능성을 검토하여 업무방법이 정하는 바에 의하여 이를 포기할 수 있다.

제16조(비업무용자산) ①비업무용자산에 대하여는 현상유지 및 가치보전이 되도록 관리하여야 한다.

②비업무용자산의 처분은 원칙적으로 공매에 의하되, 업무방법이 정하는 경우에는 수의계약 또는 지명경쟁입찰에 의하여 처분할 수 있다.

③비업무용자산이 장기간 처분되지 않아 중과세의 우려가 있거나, 매각의 촉진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 전결권자의 승인을 얻어 외부전문기관에 매각을 위임할 수 있다.

제17조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 채권관리관련 업무의 세부내용 및 처리절차 등은 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

자금업무규정(예)

소관부서 : 상호금융자금부(T:8263)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 5. 28. 개정
2003. 10. 24. 개정
2007. 6. 18. 개정
2012. 3. 2. 개정]

자
금
업
무
규
정
(
예
)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 상호금융자금의 효율적인 운용을 위하여 필요한 사항과 내국환(이하 "환"이라 한다) 업무에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 자금업무(환, 출납업무를 포함한다. 이하 같다)는 법령과 법령에 의한 규정·지시 기타 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제2장 상호금융자금운용

제3조(자금운용원칙) 상호금융자금은 다음 각 호에 의하여 운용함을 원칙으로 한다.

1. 안전성, 유동성, 수익성을 고려한 효율적인 운용
2. 조합원의 참여의식을 제고할 수 있도록 민주적·자율적인 운용
3. 연간자금계획을 수립하여 조달자금 범위 안에서 운용

제4조(연간 및 분기별 자금계획) ①상호금융자금계획은 경제여건 등을 감안하여 연간 및 분기별로 수립한다. 다만, 연간자금계획은 사업계획 수립 시에 작성한 종합자금계획으로 갈음할 수 있다.

②분기별 자금계획은 매 분기 개시 전에 수립한다.

제5조(자금운용범위) 상호금융으로 조달된 자금은 다음 각 호에 의하여 운용한다.

1. 상환준비금의 보유
 - 가. 상환준비에치금
 - 나. 현금
2. 대출
 - 가. 조합원에 대한 대출

나. 준조합원에 대한 대출

다. 비조합원에 대한 대출

3. 다른 사업 부문에 자금공급

4. 여유자금의 운용

제6조(상환준비금의 보유) ①상호금융 예금 및 적금(이하 "예수금"이라 한다)의 지급준비를 위하여 전월말 예수금 잔액의 10% 해당액을 상환준비금으로 중앙회 상호금융특별회계(이하 "특별회계"라 한다)에 예치하여야 한다.

②현금은 전월말 예수금 잔액의 3% 이내에서 최소액만을 보유하여야 한다.

제7조(대출) ①제6조의 상환준비금을 제외한 상호금융자금은 조합원에게 우선적으로 대출하여야 한다.

②상호금융자금은 조합원에 대한 대출에 지장이 없는 범위 안에서 준조합원과 비조합원에게 대출할 수 있다. 다만, 비조합원에게는 상호금융 총대출금의 2분의 1을 초과하여 대출할 수 없다.

제8조(다른 사업부문에 자금공급) 상호금융자금은 농업협동조합재무기준 제4조의 규정에서 정한 한도를 초과하여 다른 사업부문에 공급할 수 없다.

제9조(여유자금의 운용) 제6조 내지 제8조의 규정에 의한 운용자금외의 업무상 여유자금은 농업협동조합법(이하 "법"이라 한다) 제66조제1항(제107조 및 제112조 준용규정을 포함한다) 및 동법시행령 제9조의 규정에서 정하는 바에 의하여 운용할 수 있다.

제10조(이사회보고) 제9조의 규정에 의한 업무상 여유자금의 금융기관 예치 또는 유가증권 운용 등에 대한 자금운용결과를 분기마다 이사회에 보고하여야 한다.(2003.10.24. 개정)

제11조(자금의 차입) 연간 및 분기별 자금계획에 의하여 자금을 운용한 경우 부족한 자금은 특별회계로부터 차입한다.

제3장 내국환업무

제12조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "환"이라 함은 국내의 본 조합, 다른 조합 및 중앙회의 사무소 간 채권·채무 그 밖의 대차관계를 당사자 간에 직접 결제하지 아니하고 환결제자금 계정을 통하여 결제하는 업무를 말한다.
2. "당발환"이라 함은 환을 취결하여 환결제자금 계정을 발생시키는 것으로 당발환 사무소를 "당발점"이라 한다.
3. "타발환"이라 함은 타발점(당발점 환거래의 상대사무소를 말한다)에서 환

을 정리하기 위하여 환결제자금 계정을 발생시키는 것을 말한다.

4. "센터환"이라 함은 온라인 전산망으로 연결된 당·타발점 간 환거래를 환취급점에서 직접 전산 조작하지 아니하고 중앙회 전산센터에서 처리하는 것을 말한다.

제13조(환거래 종류) 환거래는 전금, 역환 등이 있으며, 거래 유형별로 고객환과 내부환, 자행환과 타행환으로 구분한다.

제14조(환거래 취급) ①본 조합(지사무소를 포함한다. 이하 같다)이 신규로 환거래를 하고자 할 때에는 농업협동조합중앙회 상호금융대표이사(이하 "상호금융대표이사"라 한다)의 승인을 받아야 한다. 다만, 신용회계 업무를 취급하기 위하여 승인을 받아 온라인 단말기를 설치하는 경우에는 온라인 시행과 동시에 환취급 승인을 받은 것으로 본다.

②본 조합이 다른 조합 또는 중앙회와 환거래를 하고자 할 때에는 환거래계약을 체결한다. 다만, 본 조합이 환거래계약을 상호금융대표이사에게 제출한 경우에는 다른 조합 또는 중앙회와 계약이 체결된 것으로 본다.

제15조(환인감의 관리) 환취급점은 자금수수를 하는 상대 사무소와 서로 인감을 교환 비치하고 이를 엄중 관리하여야 하며, 현금 거래할 때 그 정당성 여부를 확인하여야 한다.

제16조(환의 취결 및 정리) ①환의 취결 및 정리는 전표를 작성한 후 온라인으로 전산 입력함으로써 완료된다. 다만, 제19조의 경우에는 그러하지 아니하다.

②당일 발생한 환거래는 그 날 중으로 정리하여 정당계정으로 대체하여야 한다. 다만, 당일 정당계정으로 정리할 수 없을 때에는 미결산계정으로 처리하고 빠른 시일 내에 정리하여야 한다.

제17조(환거래의 퇴결) ①환거래의 퇴결은 당초의 환거래가 미결산계정으로 정리되어 있을 경우에 한하며 타발점 책임자의 퇴결승낙을 받아 해당금액을 전금받거나 전금한다.

②환거래를 퇴결하거나 퇴결승낙하는 때에는 관련 장표에 퇴결일자과 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

제18조(환계정 관리) 환취급점은 그 날의 환거래 입·출금 상황과 잔액을 관련 장부에 의하여 책임자가 확인한다.

제19조(센터환의 취급) 환취급점에서 온라인 전산망으로 연결된 본 조합의 사무소 간, 다른 조합, 중앙회 및 다른 은행의 계정을 취급할 때의 환거래는 센터환으로 처리한다.

제20조(다른 은행과의 거래) 타행환, CD, 전자금융, 지로업무 등 다른 은행과 온라인 공동망의 환 거래는 금융결제원 규약 등이 정하는 바에 의한다.

제21조(환잔액 이체) 본 조합의 지사무소는 본소에, 본소는 특별회계에 그 날의 환거래 잔액을 이체하여야 한다.

제22조(환비용) 본 조합이 다른 조합 또는 중앙회와 환 거래를 할 때에는 상호금융대표이사가 정한 환비용을 부담한다.

제23조(환수수료) 환거래를 할 때에는 상호금융대표이사가 정하는 바에 따라 환수수료를 받는다.

제24조(사고보고) 환 사고가 발생한 경우에는 즉시 중앙회 관련부서와 상대사무소에 통보하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제25조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 상호금융자금 운용 업무·환 관련 업무·출납 관련 업무의 세부내용 및 처리절차 등은 업무방법으로 정한다.

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2001년 5월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2003년 10월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2007년 6월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

수신업무규정(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3239)

1997.	8.	20.	제정
2000.	7.	1.	개정
2010.	7.	1.	개정
2018.	5.	16.	개정

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 상호금융수신업무에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 예탁금(상호부금을 포함한다. 이하 예탁금이라 한다)에 관한 업무는 법령과 법령에 의한 규정·지시 기타 따로 정하는 것 외에는 이 규정을 적용한다.

제3조(예탁금의 종류 및 처리절차) 예탁금의 종류, 세부업무내용 및 처리절차 등에 관하여는 업무방법으로 정한다.

제4조(예탁금의 이율) 예탁금의 이율은 상호금융리스크관리규정(예) 및 업무방법에서 정하는 바에 따른다. 다만, 법령 외규 및 기타 따로 정하는 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

제5조(약관의 비치 등) 각 사무소는 거래처가 영업시간 중 언제든지 약관을 열람할 수 있도록 객장에 비치하여야 하고, 거래처의 요청이 있을 경우에는 그 사본을 교부하여야 하며 약관을 신설하거나 변경하는 경우에는 이를 객장에 1월 이상 게시하여야 한다.

제6조(금융실명거래 및 비밀보장) ①예탁금거래시에는 실명으로 거래하여야 한다.
②거래처의 거래내용에 대한 자료 및 정보는 타인에게 제공하거나 누설하여서는 아니된다. 다만, 거래처의 서면상 요구나 동의가 있는 경우와 법령에서 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

제7조(거래인감 및 비밀번호) ①예탁금계좌를 신규로 개설할 때에는 거래신청서 및 통장(증서)의 인감 또는 서명을 받는다. 다만, 개인의 거래처가 서명으로 거래하고자 하는 경우에는 서명으로 신고할 수 있다.

②서명으로 거래시에는 주민등록증 등에 의하여 본인임을 확인하여야 한다.

③제1항에 의한 예금거래 신청시 인감과 서명을 동시에 신고한 경우에는 선택적으로 사용할 수 있다. 다만, 사고신고 등 예금의 입출금을 수반하지 아

니한 거래에 있어서는 인감으로 신고된 경우에도 불구하고 서명으로 사용할 수 있으며 이 경우 제2항을 준수하여야 한다.

④무기명정기예탁금 등 예금주를 특정하지 않은 예탁금은 인감 또는 서명신고를 받지 아니한다.

⑤예탁금을 신규로 개설할 때에는 비밀번호를 약정하여야 하며 전산원장에 이를 등록하여야 한다. 다만, 무기명정기예탁금 및 장학적금은 그러하지 아니하다.

⑥비밀번호는 타인에게 누설되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

제8조(만기일 산정) ①기한을 정한 예탁금의 만기일은 다음의 각 호에 의한다.

1. 월 또는 연을 단위로 정하였을 때에는 그 기간의 최종월의 해당일을 만기일로 한다. 다만, 최종월의 해당일이 없을 때에는 그 월의 말일을 만기일로 한다.

2. 일을 단위로 정하였을 때에는 예입일부터 기산하여 일수 해당일의 다음날을 만기일로 한다.

②만기일이 공휴일인 때에는 그 다음 영업일을 만기일로 한다. 이 경우 그 공휴일에 대한 이자는 예입당시의 약정이율로 지급한다.

제9조(통장 등의 발행) ①통장·증서·자기앞수표는 책임자가 신고된 명판과 직인을 찍어 발급한다. 다만, 협동조합과 조합인(印)이 인쇄되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

②증서와 수표는 금액을 정정하여 발행할 수 없다. 다만, 통장의 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조(예탁금의 파출업무) 사무소 외의 장소에서 예탁금의 수입 및 지급업무를 할 수 있으며, 이 경우 사고예방을 위한 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 예탁금의 지급업무는 이동식단말기를 이용하는 경우에 한한다.

제11조(예탁금의 이자기산일) 예탁금 이자는 입금일부터 지급일 전일까지의 기간에 대하여 계산한다. 다만, 타점권으로 입금한 금액에 대하여는 이의 교환결제일을 입금일로 하되, 자기앞수표 및 가계수표는 입금일부터 이자를 계산한다.

제12조(예탁금의 이자계산) ①예탁금에 대한 이자계산 단위는 1원으로 한다.

②산출한 이자금액의 원 미만은 버린다. 다만, 국고금단수계산법을 적용받는 기관에 대하여는 이자금액의 10원 미만은 버린다.

③결산을 실시하는 예탁금은 이율변경이 있을 때에는 변경일 전일까지는 변경전 이율로, 변경일부터는 변경된 이율에 의해 이자를 계산한다.

④일단위로 이자를 계산하는 경우에는 원금에 연이율과 예치일수를 곱하여

평년, 윤년 관계없이 365로 나눈다. 다만, 예탁금별로 이자계산방법을 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

제13조(원천징수) 예탁금 이자소득에 대한 세액은 관계법령에 따라 원천징수한다.

제14조(명의변경) ①상속, 유증, 개명, 법인명칭의 변경 또는 대표자의 변경신고가 있을 때에는 소정의 신고서와 증빙서류를 받고 변경할 수 있다.

②농어가목돈마련저축, 세금우대예탁금 등 예금거래 대상이 법령에 의하여 제한된 예탁금은 상속 및 유증에 의한 명의변경을 할 수 없다.

제15조(사고 기타의 신고) ①통장, 증서, 수표, 카드 또는 인장 등의 분실과 도난 기타의 사고신고는 소정의 서식에 의하여 개설점 또는 타사무소에서 서명으로 신고를 받는다.

②사고 기타의 신고가 긴급하거나 부득이한 경우에는 전화 등으로 신고 받을 수 있으며 이 경우 다음 영업일내에 서면으로 보완하여야 한다.

제16조(양도 및 질권설정) 예탁금은 법령에서 금지했을 때 또는 예탁금의 조건에 맞지 않는 경우를 제외하고는 양도하거나 질권설정할 수 있다. 다만, 입출금이 자유로운 예탁금은 질권을 설정할 수 없다.

제17조(예탁금의 전·출입) 예금주의 사정에 의하여 다른 사무소로 예탁금의 전·출입 요청이 있을 때에는 이에 응할 수 있다.

제18조(시효완성된 예탁금의 처리) 다음 각 호의 1의 날부터 5년 이상이 경과하여 시효가 완성된 예탁금은 이를 사업외수익으로 처리할 수 있다. 다만, 농업협동조합법에 따른 조합원인 거래자의 예탁금은 10년 이상이 경과하여 시효가 완성된 예탁금일 경우 이를 사업외수익으로 처리할 수 있다.(2018. 5.16. 개정)

1. 거래중지계좌에 편입된 예탁금은 편입일

2. 만기일이 있는 예탁금은 만기일. 다만, 만기후 이자지급이 있는 때에는 최종 이자지급일

3. 별단예탁금은 예입일

4. 거래중지계좌에 편입되지 아니한 자유입출금식 예탁금은 최종거래일

제19조(업무방법) 이 규정 시행과 관련하여 필요한 사항 및 수신부대 업무는 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2018.5.16. 개정)

이 규정은 2018년 6월 25일 부터 시행한다.

여신업무규정(예)

소관부서 : 상호금융여신지원부(T:3117)

[2000. 7. 1. 제정
2004. 2. 3. 개정
2005. 12. 21. 개정
2006. 4. 21. 개정
2006. 11. 30. 개정
2007. 8. 1. 개정
2008. 2. 15. 개정
2008. 4. 23. 개정
2011. 1. 12. 개정
2015. 8. 7. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 신용사업 여신업무에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2011.1.12. 개정)

제2조(적용범위) 여신업무는 법령과 법령에 의한 규정·지시 기타 따로 정하는 것 외에는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "담보대출"이라 함은 동산, 부동산, 유가증권, 각종 보증서 및 보증보험증권, 공제증권(보험증권을 포함한다. 이하 같다), 예탁금, 기타채권 등을 담보로 한 대출을 말한다.
2. "신용대출"이라 함은 제1호 외의 대출을 말한다.
3. "농업인"이라 함은 농업을 경영하거나 농업에 종사하는 자로서 농어업·농어촌 및 식품산업 기본법시행령 제3조에서 정한 자를 말한다.(2015.8.7. 개정)
4. "농업자금"이라 함은 제3호의 농업인의 해당농업의 경영에 소요되는 자금을 말한다.
5. "가계자금"이라 함은 개인에 대한 주택자금·소비자금 등의 지원을 목적으로 하는 자금과 사업자로 등록되지 아니한 개인에 대한 부업자금을 말한다.
6. "기업자금"이라 함은 영리법인 및 개인기업에 대한 영리목적에 위한 자금을 말한다.
7. "공공 및 기타자금"이라 함은 정부관리기업을 포함한 지방자치단체, 공공기관, 학교법인 등에 대한 비영리목적에 위한 자금을 말한다.
8. "시설자금"이라 함은 농업인 또는 기업체(공공기관·비영리기관 단체를

포함한다. 이하 같다)가 농산물 또는 제품(용역을 포함한다. 이하 같다)을 생산·저장·운반·가공·판매하는데 필요한 토지의 매입 및 시설물의 설치(신·증축, 매입, 수선 등을 말한다)에 소요되는 자금을 말한다.

9. "운전자금"이라 함은 농업인 또는 기업체가 농산물 또는 제품을 생산하는데 필요한 원재료비, 인건비 등에 소요되는 자금을 말한다. 다만, 제7호의 시설자금을 제외한다.

10. "대출금관리"라 함은 대출이 실행된 후 그 대출금이 회수되기까지의 일체의 관리를 말한다.

제4조(대출운용 기준) ①대출취급시에는 채무자의 재무상태, 중앙회로부터의 차입금 기타 채무를 포함한 전반적인 금융거래 상황, 사업현황 전망 등 종합적인 신용조사를 실시한다.

②대출은 자금의 용도, 소요금액, 소요기간 및 상환능력 등 종합적인 분석을 통하여 적정금액이 지원되도록 하여야 한다.

③사치성향의 소비나 투기를 조장하는 등 불요불급한 부문에 대한 대출은 최대한 억제하고, 농업인의 안정적 영농과 기업의 기술개발과 생산성 향상을 촉진하기 위한 금융지원에 노력한다.

④대출은 동일인에게 편중되지 아니하도록 하여야 하며, 동일인에 대한 대출한도는 관련 법령 및 다른 규정 등에서 정하는 바에 따라 동일인에게 편중되지 않고 균형있게 배분되도록 운용한다.

⑤대출은 조합원의 농업경영에 소요되는 자금, 조합원 또는 비조합원의 가계에 소요되는 자금과 기업에 소요되는 자금으로 구분하여 취급한다.

제5조(계정과목) 대출의 계정과목은 이 규정에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 회계규정에 의한다.

제6조(대출이자율 등) ①대출취급과 관련한 이자율에 관한 사항은 리스크관리 위원회에서 정한다.(2006.4.21. 개정)

②대출이자율이 변경되는 때에는 변경기준일부터 이를 사무소에 일정기간 게시한다.

제7조(채무관계자) ①채무관계자라 함은 채무자·보증인·담보제공자 및 기타 채무관계자를 말한다.

②채무관계자는 자연인, 법인, 조합 등 기타 단체로 한다.

③채무관계자는 법률상, 사실상 완전한 행위능력자로 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 무능력자를 채무관계자로 할 수 있다.

④채무관계자의 자격과 권한의 확인은 자연인은 가족관계등록부<기본증명서>(필요하다고 인정되는 경우에 한한다), 법인 및 기타 단체의 대표자는 법령·

정관·등기사항전부증명서·규약 등에 의하여 확인한다.(2015.8.7. 개정)

⑤채무자가 2인 이상인 때에는 그 전원을 연대채무자로 하되, 필요하다고 인정하는 경우에는 그 중 1인을 채무자로 하고 나머지를 연대보증인으로 할 수 있다.

제8조(대출상담 및 신청) ①대출신청을 받은 때에는 신청내용·자금용도 등에 관하여 신청인과 상담하고, 그 타당성을 검토하여야 한다.

②대출신청을 받은 경우 채무관계자로부터 직접 설명을 듣거나 서면 등 기타 적절한 방법으로 본인의 의사를 확인하여야 한다.

제9조(신용조사 등) 대출을 취급할 때에는 채무자와 연대보증인에 대한 신용정보, 대출정보, 고객정보 등을 조회하여 적정성 여부를 확인하고 채무상환능력 등을 평가한다.

제10조(담보물의 감정평가 등) 담보물의 감정평가는 감정평가목록, 담보물의 특성, 감정평가요건 등을 감안하여 적정한 가격이 산출될 수 있도록 한다.

제10조의2(주택담보대출 취급기준) 가계자금의 주택담보대출에 대한 세부운용기준은 여신업무방법(예)에서 정하는 바에 의한다.(2011.1.12. 개정)

제11조(대출심사 및 승인) ①대출은 안정성, 수익성, 공공성, 성장성, 적법성의 여부를 심사하여야 한다.

②제4조제4항 단서의 규정에 의하여 동일인에 대한 대출한도를 초과하는 대출에 대하여는 업무방법에서 정하는 바에 의한다.

제12조(대출금관리) ①모든 대출은 대출실행시부터 회수시까지 용도외로 유용되지 아니하도록 지도하고, 채권보전에 충실을 기함은 물론 사업계획의 정상적인 수행을 통하여 대출의 건전한 운용과 원활한 회수가 되도록 관리하여야 한다.

②채무자에 대하여는 경영 및 재무상태, 영업현황, 사업전망, 거래상황 등을 계속적으로 조사·분석하여 필요한 경우 대출의 중지 또는 감액 등 대출을 신축성 있게 운용하여야 한다.

제13조(대출금의 회수) ①대출의 원금 및 이자에 대하여는 기일도래전에 기일 예고통지를 하여 기일내에 회수되도록 노력한다.

②연체채권에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 따라 채무관계자에게 상환을 독촉하고 회수에 필요한 조치를 하여야 한다.

제14조(업무취급제한) ①조합은 타인의 채무를 보증하지 못한다.(2011.1.12. 개정)

②조합은 중앙회장이 달리 정한 경우를 제외하고는 금융기관과 당좌거래를 할 수 없다.

③조합은 중앙회장이 달리 정한 경우를 제외하고는 견질어음에 의한 대출을

상호금융부문

할 수 없다.

④조합은 여신취급과 관련하여 백지수표를 징구할 수 없다.

제15조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 여신업무의 세부내용 및 처리절차 등은 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.2.3. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제4조제4항의 개정규정은 2003년 12월 22일부터 적용한다.

부 칙 (2005.12.21. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.4.21. 개정)

이 규정은 2006년 4월 5일부터 시행한다. 다만, 제6조제1항의 명칭변경은 2001년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2006.11.30. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 제10조의3에서 정한 <별표2> "1", "2" 및 "3"의 경우에는 시행일 전에 금융기관과 법률상 구속력있는 계약이 체결된 고객에 대해서는 종전기준을 적용할 수 있으며, <별표2> "4"의 경우에는 '07. 1. 22. 이후 만기도래분에 대해 적용하되, '07. 1. 11. 까지 금융기관과 차주간 법률상 구속력 있는 만기연장 계약이 체결된 경우에는 적용을 배제할 수 있다.

부 칙 (2007.8.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.2.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.4.23. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.1.12. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.8.7. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

조합외국환규정(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3057)

[2008. 8. 21. 제정]
[2013. 12. 24. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합(이하 "조합"이라 한다)의 외국환업무 처리에 관한 기본적인 사항에 대해 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합 외국환 업무에 관하여 외규에서 따로 정한 사항 외에는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "본부부서"라 함은 조합의 외국환업무를 지원하는 중앙회의 외국환 관련 부서를 말한다.
2. "외국환영업점"(이하 "영업점"이라 한다)이라 함은 조합의 금융점포 중 관계법령이 정하는 바에 따라 외국환업무를 할 수 있는 영업점을 말한다.
3. "농협은행외국환사무소"(이하 "농협은행사무소"이라 한다)이라 함은 외국환을 취급하는 농협은행영업점, 집중센터, 국외점포 등을 말한다.(2013.12.24. 개정)

제4조(외국환업무의 범위) 외국환 업무의 범위는 다음과 같다.

1. 외국환거래기본약관이 적용되는 다음 각 목의 업무
 - 가. 외국통화의 매매
 - 나. 외화수표의 추심
 - 다. 여행자수표 판매
 - 라. 가목 및 다목에 준하거나 부대하는 외국환업무
2. 제1호의 업무를 처리함에 따라 발생하는 다음 각 목의 업무
 - 가. 외화본지점업무
 - 나. 외화자금업무
 - 다. 외화계산업무
 - 라. 외화대사업무
 - 마. 환거래(Corres)계약업무
 - 바. 외신시설 관리업무

사. 가목 내지 바목에 준하거나 부대하는 외국환업무

제5조(업무의 위임 등) 다음 각 호의 업무는 본부부서에서 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 본부부서 관련업무 부서장은 외국환업무의 효율적 수행을 위하여 필요한 경우 농협은행사무소에 특정업무의 처리를 위임하거나 대행하는 외국환 모점을 지정할 수 있다.(2013.12.24. 개정)

1. 조합 관련 외국환업무
2. 대외거래 및 타외국환은행과의 계약 체결 및 여타 농협은행사무소에 대한 업무의 위임(2013.12.24. 개정)
3. 제2호의 업무에 의한 계정의 개설 및 기표 처리
4. 조합 관련 농협은행사무소에 대한 업무 지도 및 업무 범위 조정(2013.12.24. 개정)
5. 서류 및 전신문의 수발업무
6. 외신시설 관리업무
7. 외국환 중계업무
8. 외화자금관리업무
9. 제1호 내지 제8호에 준하는 업무

제6조(업무취급 범위) 영업점은 다음 각 호의 외국환 업무를 취급한다.

1. 관계법령에 의한 외국환업무취급기관 업무 및 환전영업자 업무(2013.12.24. 개정)
2. 대내적인 외국환 업무의 처리
3. 기타 본부부서가 위임하는 업무

제7조(환율 및 취급수수료 등) 외국환 거래를 위한 환율과 취급수수료 등은 본 부부서장이 정하는 바에 의한다.

제8조(전신 등에 의한 업무처리) 자금의 이체 및 지급, 기타거래 등에 있어 농협은행사무소가 원거리에 소재하고 있거나 신속을 필요로 하는 경우에는 팩시밀리, 텔렉스, 온라인, 전자사서함 등에 의하여 신청할 수 있다.(2013.12.24. 개정)

제9조(계정처리 및 사후관리) 외국환 거래를 위한 계정처리 및 사후관리는 한국은행의 외국환거래업무취급절차에 따라 다음 각 호에 의한다.

1. 고객거래에 따른 계정처리 및 사후관리는 발생 영업점, 본부부서 및 농협은행사무소에서 한다.(2013.12.24. 개정)
2. 대외거래 및 타 외국환은행과의 거래에 따른 계정처리 및 사후관리는 본 부부서에서 한다.

제10조(거래기준) ①외국환 업무의 거래기준일은 따로 정하지 않는 한 영업점,

본부부서 및 농협은행사무소에서 서류 등을 접수한 일자로 한다.(2013.12.24. 개정)

②외국환 업무의 거래 및 서류 등의 번호는 따로 정하지 않는 한 최초 취급 영업점, 본부부서 및 농협은행사무소에서 부여한 번호에 따른다.(2013.12.24. 개정)

제11조(전산처리) 외국환 업무를 전산으로 처리할 경우에는 외국환 업무에 관련되는 장표의 기장 등을 생략할 수 있으며, 전표처리는 일괄하여 전산 출력할 수 있다.

제12조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 외국환 업무의 세부처리 사항 등에 관하여는 조합 외국환업무방법으로 정한다.

부 칙

이 규정은 2008년 8월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2013.12.24. 개정)

이 규정은 2013년 12월 27일부터 시행한다.

상호금융 리스크관리규정(예)

소관부서 : 상호금융리스크관리부(T:2742)

2000. 12. 29.	제	정
2002. 12. 29.	개	정
2005. 6. 24.	개	정
2006. 12. 27.	개	정
2008. 8. 26.	개	정
2012. 1. 11.	개	정
2016. 1. 1.	전문개정	
2019. 1. 1.	개	정
2020. 5. 11.	개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 상호금융사업을 영위함에 있어 발생하는 각종 리스크를 사전에 예방하고 효율적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 상호금융사업의 건전성 및 안정성을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①이 규정은 상호금융사업 전반에서 발생할 수 있는 모든 부문의 리스크를 대상으로 한다.(2020.5.11. 개정)

②리스크관리는 유동성·금리·신용·시장·운영·신용편중리스크 등으로 구분하여 관리한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2020.5.11. 개정)

1. "리스크"란 상호금융사업 경영활동과정에서 발생하는 각종 불확실성 또는 손실발생 가능성을 말한다.
2. "유동성리스크"란 자산과 부채의 만기가 불일치하거나 예상하지 못한 자금 유출 등으로 자금부족 상태가 발생함으로써 고금리의 조달 또는 보유증권의 불리한 매각 등으로 손실을 입게 될 리스크를 말한다.
3. "금리리스크"란 자산과 부채의 금리만기 불일치 등으로 인해 금리 변동시 순이자이익 또는 순자산가치가 감소하는 리스크를 말한다.
4. "신용리스크"란 채무자의 부도, 거래상대방의 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실위험을 말한다.
5. "신용편중리스크"란 신용리스크의 일부로서, 거액의 단일 익스포져 혹은 국가, 산업, 지역, 상품유형 등에 따른 공통의 리스크 요소에 의해 부도율

이 영향을 받는 차주 집합에 대한 중대한 익스포저로부터 야기되는 리스크를 말한다.

6. "시장리스크"란 금리·주가·환율·상품가격 등의 시장변수가 불리한 방향으로 변동하여 시장리스크 관리대상 자산의 가치가 감소하는 리스크를 말한다.

7. "운영리스크"란 부적절하거나 잘못된 내부의 절차·인력·시스템 및 외부 사건으로 인하여 발생하는 손실리스크를 말한다.

8. "기타리스크"란 제2호부터 제7호까지의 리스크를 제외한 리스크를 말하며, 다음과 같이 구분한다.

가. 전략리스크 : 경영진의 정책결정의 오류 및 새로운 금융환경 변화에의 적응실패로 인한 리스크

나. 평판리스크 : 경영부진, 금융사고, 사회적 물의 야기 등으로 본 조합에 대한 고객, 출자자 등 외부인의 인식이 악화됨에 따라 발생하는 리스크

다. 시스템리스크 : 국가나 전 세계적인 금융산업의 붕괴로 발생하는 리스크

9. "재무리스크"란 유동성·금리·시장·신용·운영·신용편중리스크 등 양적으로 측정 가능한 리스크를 말한다.

10. "리스크허용한도"란 경영활동에서 발생할 수 있는 과도한 손실로부터 보호하기 위하여 자본금 및 예상손익을 감안한 리스크 유형별 또는 조합 전체의 최대손실가능금액 또는 비율을 사전에 설정하고 관리하는 금액 또는 비율을 말한다.

11. "리스크관리"란 리스크를 인식하고, 그 규모를 측정하여 이를 평가한 후 적절히 통제함으로써 설정된 리스크 한도 내에서 이익을 극대화하는 것을 말한다.

12. "리스크관리전문역"이란 조합이 직면하고 있는 각종 리스크를 통합적으로 인식·측정·관리할 수 있도록 관련 교육을 이수하고 경력을 갖춘 후 농업협동조합중앙회가 부여하는 자격을 취득하여 유지하는 사람을 말한다.

13. 삭제 (2020.5.11.)

제4조(기본원칙) 리스크관리 기본원칙은 다음과 같다.

1. 경영방침 및 업무계획 수립 또는 자금 조달·운용 시 발생 가능한 리스크를 예측하여 반영한다.

2. 조합이 부담 가능한 수준의 리스크 허용한도를 설정하여 운영한다.

3. 리스크는 정확히 인식·측정·평가되어야 하며 적정하게 리스크를 통제한다.

4. 특정부문의 리스크 집중을 방지하기 위하여 리스크를 적절히 분산한다.

5. 리스크관리조직과 보고체계는 견제기능을 확보할 수 있도록 자금의 조달·운용부문과 독립하여 운용한다.

제2장 리스크관리

제5조(리스크관리절차) 리스크관리는 다음 각 호와 같은 절차에 의한다.

1. 리스크의 인식 : 조합 경영활동과 관련하여 발생하는 각종 리스크를 파악·분석한다.
2. 리스크의 측정·평가 : 리스크관리시스템을 이용하여 리스크를 측정하고 그 결과의 적정성 여부를 평가한다.
3. 리스크의 통제 : 리스크를 회피·축소하거나 일정수준 이하로 유지·관리한다.
4. 리스크의 감시 : 리스크 수준 및 허용한도 준수상황을 상시 감시하고 그 결과를 리스크관리위원회 및 리스크관리협의회에 보고한다.

제6조(허용한도) 리스크 허용한도의 설정 및 운용방법은 다음과 같다.

1. 리스크 허용한도의 설정 및 관리는 재무리스크를 대상으로 한다.
2. 적정 수준의 리스크를 유지하기 위하여 리스크 허용한도를 설정하며 필요시 조정할 수 있다.
3. 리스크 허용한도를 준수하여야 하며 한도를 초과하는 경우 축소 대책을 수립하여 조기에 허용한도 범위내로 유지되도록 하여야 한다. 다만, 따로 정한 경우에는 예외로 한다.

제7조(리스크관리조직) ①이사회에서 리스크관리에 관한 정책 및 전략의 승인, 리스크관리 관련 규정의 제정 및 개정 등 리스크관리에 필요한 주요 사항을 심의·의결한다.(2020.5.11. 개정)

②리스크관리에 관한 이사회 의 승인·결정사항을 효율적으로 이행하기 위하여 리스크관리위원회, 리스크관리협의회, 리스크관리팀을 설치하여야 하며 필요한 경우에는 위원회의 원활한 운영과 부의안에 대한 실무적인 사전검토를 위하여 리스크관리실무협의회를 둘 수 있다.

③리스크관리위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 제9조부터 제16조까지에서 정하는 바에 의한다.(2020.5.11. 개정)

④리스크관리협의회, 리스크관리팀, 리스크관리실무협의회 구성 및 운영에 관한 사항은 「상호금융 리스크관리업무방법」에 따른다.(2020.5.11. 개정)

⑤리스크관리위원회는 효율적 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 심

의·의결사항에 대하여 리스크관리협의회에 위임하여 처리하게 할 수 있다.(2020.5.11. 개정)

〈제1레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 이상인 조합인 경우〉

제7조의2(리스크관리전문역) ①조합이 직면하고 있는 각종 리스크를 통합적으로 인식·측정·관리할 수 있도록 리스크관리전문역을 선임하여야 한다.

②리스크관리전문역은 농업협동조합중앙회가 별도로 정한 교육과정을 이수하고 1년 이상 리스크관리 업무 경력이 있는 사람 중에서 농업협동조합중앙회가 부여하는 자격을 취득한 사람으로 한다.

(2020.5.11. 본조신설)

〈제2레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 미만인 조합인 경우〉

제7조의2(리스크관리전문역) ①조합이 직면하고 있는 각종 리스크를 통합적으로 인식·측정·관리할 수 있도록 필요에 따라 리스크관리전문역을 선임할 수 있다.

②리스크관리전문역은 농업협동조합중앙회가 별도로 정한 교육과정을 이수하고 1년 이상 리스크관리 업무 경력이 있는 사람 중에서 농업협동조합중앙회가 부여하는 자격을 취득한 사람으로 한다.

(2020.5.11. 본조신설)

제8조(관리상황 보고) ①각 사업부문에서는 업무수행 중 리스크관리에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생할 경우 그 원인과 대책을 리스크관리팀을 거쳐 리스크관리협의회에 보고한다.

②리스크관리팀은 리스크관리 현황을 주기적으로 리스크관리위원회 및 리스크관리협의회에 보고하여야 한다.

제3장 리스크관리위원회

〈제1레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 이상인 조합인 경우〉

제9조(구성) ①리스크관리위원회(이하 "위원회"라 한다)는 총 8인 이내로 조합장(상임이사가 있는 경우 상임이사로 한다. 이하 같다), 전무(상임이사가 있는 경우 상무로 한다. 이하 같다), 이사 3인 이내, 책임자 2인 이내, 리스크관리전문역 1인으로 구성한다.(2020.5.11. 개정)

②위원회 구성원 중 이사인 위원은 이사회에서 호선하고, 직원인 위원은 조합장이 임명한다.(2020.5.11. 개정)

③위원장은 조합장으로 하며 위원장이 부재중이거나 사고로 직무를 수행할

수 없는 때에는 위원회에서 정한 사람이 그 직무를 대행한다.(2020.5.11. 개정)

④이사인 위원의 임기는 이사회에서 정하며, 이사자격 상실 시 당연히 위원의 자격을 상실한다.(2020.5.11. 개정)

〈제2레 - 전년도말 기준 신용총자산이 1천억원 미만인 조합인 경우〉

제9조(구성) ①리스크관리위원회(이하 "위원회"라 한다)는 총 8인 이내로 조합장(상임이사가 있는 경우 상임이사로 한다. 이하 같다), 전무(상임이사가 있는 경우 상무로 한다. 이하 같다), 이사 3인 이내, 책임자 3인 이내로 구성한다.(2020.5.11. 개정)

②위원회 구성원 중 이사인 위원은 이사회에서 호선하고, 직원인 위원은 조합장이 임명한다.(2020.5.11. 개정)

③위원장은 조합장으로 하며 위원장이 부재중이거나 사고로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원회에서 정한 사람이 그 직무를 대행한다.(2020.5.11. 개정)

④이사인 위원의 임기는 이사회에서 정하며, 이사자격 상실 시 당연히 위원의 자격을 상실한다.(2020.5.11. 개정)

제10조(의결사항 등) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 다만, 제4호부터 제8호까지의 사항인 경우 일상적·반복적인 변경사항은 리스크관리협의회에 위임하여 심의·의결하게 할 수 있다.(2020.5.11. 개정)

1. 리스크관리의 기본방침 수립
2. 리스크 허용수준의 결정
3. 리스크를 감안한 위험자본 배분에 관한 사항
4. 유가증권 투자한도
5. 신규 수신인 최고금리 및 신규 여신의 최저금리 결정에 관한 사항
6. 본지점 이자율의 결정기준에 관한 사항
7. 리스크를 수반하는 자체적인 신상품의 개발 및 판매에 관한 사항
8. 대손충당금 적립률 결정기준에 관한 사항
9. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항(2020.5.11. 개정)

②제1항의 심의사항이 법령 등 외규에 의하여 결정될 때에는 심의사항에서 제외한다.

③위원회의 보고사항은 다음 각 호로 한다.

1. 리스크 현황 및 관리실태
2. 리스크관리협의회 결정사항
3. 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항(2020.5.11. 개정)

제11조(회의소집) ①위원회는 연 2회 정기적으로 개최함을 원칙으로 하되 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시로 소집할 수 있다.

②회의를 소집할 때에는 회의안건을 회의개최 3일전까지 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니한다.

제12조(의결방법) ①위원회는 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 회의소집이 불가능하다고 판단되는 경우에는 의안을 서면으로 의결할 수 있다.

②위원회의 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 위원의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

③위원장이 제1항 단서에 따라 서면결의 방식으로 회의를 소집하고자 하는 경우 서면결의에 필요한 서면을 각 위원들에게 제11조제2항에서 정한 기한에 맞추어 송부하여야 한다.(2020.5.11. 신설)

④서면결의를 하고자 하는 위원은 제3항의 규정에 의한 서면에 가부 등의 표시로 해당 위원의 의사가 명확히 표현되도록 결의의 내용을 기재하여 회의 개최 전까지 위원회에 제출하여야 한다.(2020.5.11. 신설)

⑤서면결의를 하는 위원의 수는 회의에 출석한 위원의 수에 산입한다.
(2020.5.11. 신설)

제13조(의결사항처리) 위원회에서 심의·의결된 사항(리스크관리협의회에 위임하여 심의·의결한 사항을 포함한다)은 이사회에 보고하여야 하며 해당 사업부문에서 시행한다.(2020.5.11. 개정)

제14조(위원회운영) 리스크관리팀은 위원회 운영에 필요한 업무를 수행한다.

제15조(관계자의 출석) 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 임·직원 또는 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제16조(의사록) ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과내용, 그 결과, 안건에 대하여 반대한 위원과 그 반대의 사유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여 보관하여야 한다.(2020.5.11. 개정)

제4장 그 밖의 사항

제17조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 리스크관리업무에 관한 세부사항

은 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2000.12.29. 제정)

- ①(시행일) 이 규정은 2001년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(금리조정위원회의 폐지) 이 규정의 시행과 동시에 수신업무방법의 여·수신 금리조정위원회는 폐지한다.

부 칙 (2002.12.29. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2002년 12 월 30일부터 시행한다.

부 칙 (2005.6.24. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2005년 6월 30일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규정의 시행일 현재 종전의 상호금융리스크관리규정(예)에 의하여 구성된 리스크관리위원회는 제8조의 개정규정에 따라 구성된 것으로 본다.

부 칙 (2006.12.27. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2008.8.26. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2008년 10월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규정의 시행일 현재 종전 규정(예)에 의하여 구성된 리스크관리위원회는 제8조의 개정규정에 따라 구성된 것으로 본다.

부 칙 (2012.1.11. 개정)

①(시행일) 이 규정은 2012년 1월 31일부터 시행한다.

부 칙 (2016.1.1. 개정)

①(시행일) 이 규정은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정의 시행일 현재 종전 규정(예)에 의하여 구성된 리스크관리위원회는 제9조의 개정규정에 따라 구성된 것으로 본다.

부 칙 (2019.1.1. 개정)

①(시행일) 이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다. 단, 2018년 12월 31일 현재 리스크관리전문역을 보유하고 있지 않은 농축협은 시행일자를 2020년 1월 1일자로 한다.

부 칙 (2020.5.11. 개정)

이 규정은 2020년 5월 11일부터 시행한다.

신용카드수탁취급준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3056)

[2012. 3. 2. 제정]
[2012. 11. 8. 개정]

신용카드수탁취급준칙(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농협은행의 신용카드 또는 선불카드 (이하 "카드"라 한다) 업무의 수탁취급(이하 "카드수탁취급"이라 한다)에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 카드수탁취급에 관하여는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 특별하게 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "신용카드"란 이를 제시함으로써 반복하여 신용카드가맹점에서 결제할 수 있는 증표를 말한다.
2. "선불카드"란 대금을 미리 받고 이에 해당하는 금액을 기록(전자적 또는 자기적 방법에 따른 기록을 말한다)하여 발행한 증표로서 선불카드 소지자가 신용카드가맹점에 제시하여 그 카드에 기록된 금액의 범위에서 결제할 수 있게 한 증표를 말한다.
3. "신용카드회원"(이하 "회원"이라 한다)이란 신용카드를 발급받은 자를 말한다.
4. "신용카드가맹점"이란 신용카드회원 또는 선불카드소지자에게 신용카드 또는 선불카드를 사용한 거래에 의하여 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자와 이를 대행하는 자를 말한다.

제4조(업무범위) 카드수탁취급 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 회원모집 업무
2. 가맹점모집 및 관리업무
3. 가맹점매출표 접수업무
4. 체신고 업무

5. 현금서비스 업무
6. 국제카드관련 업무
7. 선불카드 업무
8. 제1호부터 제7호까지와 관련된 부대업무
9. 기타 관계법령에 의하여 농협은행이 위임하는 업무

제2장 신용카드 수탁취급업무

제5조(수탁업무 처리원칙) 카드수탁취급시 회원의 편의성을 우선적으로 고려하고 사무소간 상호협조를 원칙으로 한다.

제6조(카드회원의 모집) 임직원은 카드를 모집할 수 있으며 모집할 때 지켜야 할 사항과 모집방법 등에 관한 사항은 신용카드수탁업무방법(이하 "수탁업무방법"이라 한다)으로 정한다.

제7조(신용카드가맹점의 모집) 임직원은 신용카드가맹점을 모집할 수 있으며 수탁업무방법에서 정하는 바에 따라 영업 여부 등을 확인한다.

제8조(회원 가입) ①회원의 자격은 수탁업무방법에서 정하는 기준에 의한다.

②회원가입 접수시 입회신청서 등 소정의 서류를 제출 받아 적정 여부를 확인하여 제1항의 자격기준에 해당하는 신청인에 한하여 접수 등록한다.

③제2항에 의해 접수 등록하는 경우에는 관계법령 등에 따라 실명을 확인하여야 한다.

제9조(갱신 및 재발급) ①카드의 유효기간이 도래 또는 만료된 회원에 대하여는 카드를 갱신발급 등록을 한다.

②카드의 분실·도난, 훼손 등의 사유가 발생한 회원에 대하여 재발급 등록한다.

제10조(카드이용 안내) 회원이 국내·외 신용카드가맹점 또는 현금서비스거래 취급기관 등에서 물품 또는 용역을 구매하거나, 현금서비스를 제공 받을 수 있도록 적절히 안내하여야 한다.

제11조(이용대금 결제) 회원이 자동이체결제, 영업점 창구결제, 전화결제 등의 방법으로 카드이용대금을 정상적으로 결제할 수 있도록 조치하여야 한다.

제12조(회원관리) ①회원으로부터 분실신고 등 제신고 사항을 접수한 경우 즉시 그 사실을 전산등록하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

②회원의 요청이 있거나, 영업점 통폐합 등의 사유로 회원관리점을 변경하여야 하는 경우에는 이·수관처리 한다.

- ③회원의 건전한 카드사용을 유도하고 연체채권에 대하여 적절한 관리를 통하여 채권회수에 노력하여야 한다.
- 제13조(부정사용대금 등) 회원의 카드이용대금에 대한 이의신청, 분실, 도난으로 인한 보상신청시 수탁업무방법에서 정한 바에 따라 처리한다.
- 제14조(회원의 해지) 회원으로부터 해지요청이 있는 경우에는 미결제잔액이 없는 경우에 한하여 해지 등록한다. 다만, 카드채권 회수에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 제15조(정보보호) 카드업무와 관련하여 알게 된 회원 및 가맹점 등에 관한 정보는 법령에서 정한 경우를 제외하고는 타인에게 누설 또는 유출할 수 없다.
- 제16조(취급자 면책) 카드업무 취급시 본인 여부 및 중요한 내용을 확인하는 등 고의 또는 중대한 과실이 없고 선량한 관리자로서의 주의의무를 이행한 경우에는 수탁업무방법에서 정한 바에 따라 카드가 부실되더라도 카드취급 관계자는 면책된다.
- 제17조(약관의 설명 등) 카드관련 거래를 개시할 때에는 고객에게 약관의 중요한 내용을 설명하여야 한다.
- 제18조(업무방법) 카드수탁취급의 세부내용 및 처리절차 등은 농협은행(NH카드분사)에서 제정·시행한 수탁업무방법에 따른다.(2012.11.8. 개정)
- 제19조(준용규정) 이 준칙 및 수탁업무방법에서 정하지 아니한 사항은 관련 제 규정 및 업무방법을 준용한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11.8. 개정)

이 준칙은 2012년 11월 8일부터 시행한다.

보험업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3236)

[2012. 3. 2. 제정]
[2012. 11. 8. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 우리조합 금융기관보험대리점으로서 수행하는 보험업무에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 보험업무는 법령, 정관, 규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "금융기관보험대리점"이라 함은 보험업법의 규정에 따라 보험대리점으로 등록된 금융기관을 말한다.
2. "보험업무"라 함은 우리조합이 금융기관보험대리점으로서 당해 제휴보험사의 보험상품(이하 "보험상품"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다.
3. "제휴보험사"라 함은 우리조합과 보험업무에 관한 계약을 체결한 보험회사를 말한다.
4. "판매"라 함은 제휴보험사의 보험상품을 모집하는 것 즉, 보험계약의 체결을 대리하는 것을 말한다.

제4조(업무의 범위) 이 준칙에 의한 보험업무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 보험상품에 대한 보험계약체결의 대리
2. 보험상품에 대한 보험료의 수령
3. 보험상품에 대한 공시, 체결된 계약에 대한 민원 접수 및 처리 등 법령에서 정하고 있는 사항
4. 기타 보험업무와 관련하여 제휴보험사와 별도로 합의한 업무

제5조(고객보호) ①보험업무 담당자(이하 "담당자"라 한다)는 보험상품을 판매함에 있어서 고객의 이익과 신뢰 보호를 위하여 최선을 다하여야 한다.

②보험업무와 관련하여 취득한 고객의 모든 정보는 관계법령 등에서 허용하는 경우, 고객이 서면으로 요구하거나 동의한 경우 외에는 타인에게 누설하거나 제공하여서는 아니 된다.

제6조(법령준수 및 불완전판매 방지) ①임직원은 보험업무를 처리함에 있어서

관련 법령 및 제규정상 업무처리절차를 준수하여야 한다.

②담당자는 고객에게 보험상품에 대한 설명의무를 충실히 이행하는 등 불완전판매가 발생하지 않도록 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제7조(업무방법) 보험업무취급의 세부내용 및 처리절차 등은 제휴보험사(농협생명보험 및 농협손해보험 등)에서 제정·시행한 보험업무방법에 따른다.
(2012.11.8. 개정)

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙 (2012.11.8. 개정)

이 준칙은 2012년 11월 8일부터 시행한다.

방카슈랑스업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3236)

[2013. 3. 2. 제정]

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합(이하 "조합"이라 한다)의 방카슈랑스 업무에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 방카슈랑스업무는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 특별하게 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "방카슈랑스업무"라 함은 조합이 보험회사의 대리점으로서 당해 보험회사의 보험상품(이하 "방카슈랑스상품"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다.
2. "제휴보험사"라 함은 조합과 방카슈랑스 업무에 관한 계약을 체결한 보험회사를 말한다.
3. "판매"라 함은 제휴보험사의 방카슈랑스 상품을 모집하는 것 즉, 보험계약의 체결을 대리하는 것을 말한다.

제4조(업무의 범위) 이 준칙에 의한 방카슈랑스업무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 방카슈랑스 판매 상품 선정
2. 방카슈랑스상품에 대한 보험계약체결의 대리
3. 방카슈랑스상품에 대한 보험료의 수령
4. 기타 방카슈랑스업무와 관련하여 제휴보험사와 별도로 합의한 업무

제5조(고객보호) ①방카슈랑스업무 담당자(이하 "담당자"라 한다)는 방카슈랑스상품을 판매함에 있어서 고객의 이익과 신뢰 보호를 위하여 최선을 다하여야 한다.

②방카슈랑스업무와 관련하여 취득한 고객의 모든 정보는 관계법령 등에서 허용하는 경우, 고객 본인이 서면으로 요구하거나 동의한 경우 외에는 타인에게 누설하거나 제공하여서는 아니된다.

제6조(법령준수 및 불완전판매 방지) ①조합 임직원은 방카슈랑스업무를 처리함에 있어서 관련 법령 및 제규정상 업무처리절차를 준수하여야 한다.

②담당자는 고객에게 방카슈랑스상품에 대한 설명의무를 충실히 이행하는 등 불완전판매가 발생하지 않도록 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야

상호금융부문

한다.

제7조(업무방법) 이 준칙에 관한 세부적인 업무처리는 방카슈랑스 업무 방법에서 정한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 3월 2일부터 시행한다.

회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3238)

[2012. 8. 9. 제정]
[2022. 5. 30. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 「금융기관의업무위탁등에관한규정」 및 「상호금융사업규정」 등이 정하는 바에 의하여 회원조합(이하 "회원"이라 한다)이 신용사업부문의 인가·허가 또는 등록 등(이하 "인가 등"이라 한다)을 받은 업무의 수행을 위하여 중앙회 또는 제3자(이하 "중앙회 등"이라 한다)에게 업무를 위탁하거나 중앙회 등으로부터 업무를 수탁함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 회원의 신용사업부문과 관련한 업무위탁 및 수탁(이하 "업무위수탁"이라 한다), 업무대행, 업무재위탁에 관한 사항은 관련 법령 및 다른 규정 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙에서 정한 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "업무위탁"이라 함은 회원이 인가 등을 받은 업무를 영위하기 위하여 중앙회 등의 용역 또는 시설 등을 계속적으로 활용하는 행위를 말한다. 다만, 인가 등을 받은 업무의 영위와 직접적으로 관계되지 아니하는 시설관리 등 단순한 구매·용역계약 등에는 적용하지 아니한다.
2. "업무수탁"이라 함은 중앙회 등이 영위하는 업무를 회원이 위탁받아 계속적으로 처리하는 행위를 말한다.
3. "업무대행"이라 함은 회원이 국가·공공단체 및 금융기관의 업무를 대리하거나 공과금·관리비 등의 수납 및 지급, 수입인지·복권·상품권의 판매업무 등을 위탁받아 계속적으로 처리하는 행위를 말한다.
4. "위수탁계약 등"이라 함은 업무 위수탁 계약과 업무대행 계약을 말한다.
5. "업무재위탁"이라 함은 중앙회가 회원을 위하여 필요한 경우 제3자와 위수탁계약 등을 체결하고 회원으로 하여금 그 업무를 처리하게 하는 것을 말한다.

제4조(업무 위수탁 범위) ①회원은 인가 등을 받은 업무를 영위함에 있어 중앙회 등에게 업무를 위탁하거나 중앙회 등의 업무를 수탁할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 사항은 그러하지 아니하다.

1. 인가 등을 받은 업무의 본질적 요소를 포함하는 업무
2. 관련 법령에서 회원이 수행하도록 의무를 부여하고 있는 업무
3. 회원의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나 금융질서의 문란 또는 고객의 피해 발생이 심히 우려되는 업무

②제1항 제1호의 본질적 요소에 해당하는 사항은 <별표 1>과 같다.

제5조(계약의 사전검토 등) ①회원이 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 사전에 검토 하여야 한다.

1. 업무 위수탁에 따른 계약조건 및 비용·편익분석
2. 고객의 피해 발생 및 금융질서 문란 여부
3. 제3자가 관련 법령에 따라 업무 위수탁이 가능한지의 여부
4. 제3자가 수탁업무를 적절히 수행할 수 있는지의 여부
5. 「금융실명거래및비밀보장에관한법률」 등 관련 법령에의 저촉 여부

②회원이 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 그 내용을 이사회에 보고하여야 한다.

제6조(업무 위수탁 운영기준) ①회원은 업무 위수탁에 따른 리스크의 체계적 관리를 위하여 <별표 2>에서 정한 「업무 위수탁 운영기준」을 준수하여야 한다.

②회원은 제1항의 규정에 불구하고 사업권역 및 위탁대상자의 특성 등을 감안하여 자체적으로 「업무 위수탁 운영기준」을 제정하여 시행할 수 있다.

제7조(계약서의 작성) ①회원이 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 「업무 위수탁 운영기준」에서 정한 바에 따라 계약서를 작성하여야 한다.

②제1항의 규정에 불구하고 회원이 중앙회 및 다른 조합, 회원(중앙회 및 NH금융지주를 포함한다)의 출자(출연)법인과 계약을 할 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 이 경우 업무 위수탁의 세부내용과 처리절차, 제규정·업무방법 및 시행문서 등 근거가 될 수 있는 문서를 비치하여야 한다.

제8조(위수탁계약 등의 위임) ①중앙회는 회원을 위하여 필요한 경우 회원의 위임을 받아 제3자와 업무위수탁 계약 등을 체결할 수 있다.

②회원이 제1항의 업무위수탁 계약 등에서 정한 권리를 행사하거나 의무를 이행하는 때에는 회원의 위임이 있는 것으로 본다.

③제1항에 따른 위수탁계약 등의 계약서 작성에 관하여는 제7조를 준용한다.

제9조(업무재위탁) ①중앙회는 업무를 재위탁함에 있어 위수탁계약 등에 관한 주요내용 및 회원이 처리하여야 할 업무를 회원에게 고지하여야 한다.

②회원과 중앙회의 업무 재위탁계약은 회원이 재위탁업무를 처리하는 등 제1항에 따라 고지된 내용을 이행하는 때에 체결된 것으로 본다.

③중앙회는 회원이 재위탁업무를 수행할 수 없는 상태에 이르거나 계약을 위반하는 경우 관계법령 및 규정 등이 정하는 바에 따라 업무재위탁에 관한 계약을 해지할 수 있다.

제10조(국고금 수납대행) ①회원의 국고금 수납대행은 국고 관련 법령, 한국은행의 「국고금 취급규정」 및 「국고금 취급절차」, 중앙회와 한국은행 사이의 「국고 수납대리점 계약」 및 「국고 수납대리점 계약 추가계약」(이하 "국고 관련 법령 등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

②회원은 국고금 수납점포의 폐쇄, 신설 또는 명칭, 주소 변경 등에 관한 내용을 중앙회에 보고하여야 한다.

③회원은 국고 관련 법령 등에서 정한 내용을 준수하여야 한다.

제11조(지방세 수납대행) ①회원은 지방자치단체와 금융결제원(이하 "결제원"이라 한다), 수납대행기관 등이 체결한 전국 세입금 표준 수납대행 계약에 의거 수납대행기관의 계약구성원으로서 지방자치단체의 세입금을 수납한다.

②지방세의 수납절차 및 방법, 수납대금의 결제 등 업무처리는 「세입금 표준 수납대행계약서」 및 「전국 세입금 수납 사무처리규약」과 행정안전부장관이 따로 정하는 수납요령에 의한다.

③중앙회는 회원의 원활한 지방세 수납대행업무 수행을 위하여 필요한 경우 회원에 대한 업무지도 및 지원을 할 수 있다.

제12조(지로업무 참가) ①회원의 지로업무 참가는 결제원의 정관, 「지로업무규약」 및 동 규약의 시행세칙(이하 "규약 등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

②회원은 필요한 경우 지로업무 참가에 관계 되는 업무를 중앙회에 위임하여 처리할 수 있다.

③제2항에 따른 회원의 위임에 관하여는 제8조제2항을 준용한다.

④회원은 지로업무 참가에 있어 결제원의 규약 등을 준수하여야 하며, 비용의 부담 및 과태금의 납부 등 참가기관으로서의 의무를 이행하여야 한다.

제13조(대학등록금 수납대행) ①회원이 대학등록금 수납대행계약을 체결하고자 하는 때에는 제5조의 규정에서 정한 사전 검토를 거쳐야 한다.

②회원이 대학등록금 수납대행계약을 체결한 때에는 중앙회가 따로 정하는 바에 따라 그 계약체결 결과를 보고하고 해당 대학에 대한 승인코드를 부여받아야 한다.

제14조(보고) ①회원이 제3자와 업무위탁 계약을 체결하거나 제3자(금융기관 제외)와 업무수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 그 사실을 동 계약체결 예정일로부터 7영업일 이전까지 <별지 제1호 서식>에 따라 중앙회를 경유하

여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

②회원은 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 제1항에 의한 사전보고를 생략하고 <별지 제2호 서식>에 따라 반기현황 또는 연간현황을 중앙회를 경유하여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

1. 당해 회원 또는 다른 금융기관이 금융감독원장에게 보고한 내용과 동일한 경우로서 계약 상대방의 주된 업종이 동일한 경우
2. 회원이 약관 등을 보고하면서 당해 약관 등의 내용과 관련된 위탁 또는 수탁예정 업무를 보고한 경우
3. 이미 보고한 내용의 일부를 변경하는 경우로서 변경되는 내용이 경미한 경우

제15조(보칙) ①중앙회는 회원의 업무 위수탁 또는 회원에 대한 업무 재위탁과 관련하여 회원의 업무처리에 지도·점검을 실시하고 필요한 경우 시정조치 등을 요구할 수 있다.

②이 준칙의 시행에 관하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차는 업무방법 등으로 정한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2012년 8월 9일부터 시행한다.

②(폐지 제규정) 이 규정 시행과 동시에 「업무위탁·수탁에 관한 준칙(예)」는 이를 폐지한다.

③(경과조치) 이 준칙 시행 전에 이 준칙에서 정한 업무의 위탁 및 수탁 또는 업무 대행을 한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

부 칙

이 준칙은 2022년 5월 30일부터 시행한다.

<별표 1>

인가 등을 받은 금융업의 본질적 요소

구 분	본질적 요소
○ 예금	○ 예금계약 체결행위 ○ 채무부담 증명행위 - 자기앞수표 발행, 예금잔액 증명서 발급 등
○ 대출	○ 대출심사·승인행위 ○ 대출실행
○ 환거래	○ 환거래관련 심사 및 승인
○ 어음할인	○ 어음의 할인행위

<별표 2>

업무 위수탁 운영기준

제1조(계약의 체결) ①업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 때에는 「회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙」(이하 "준칙") 제5조 제1항에 의거 계약의 조건 등에 관하여 사전 검토를 실시하여야 한다.

②제1항에 의한 검토결과 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 경우 그 사실을 이사회에 보고하고, 위수탁 기관과 협의를 거쳐 본 기준 제7조에 의거 계약서를 작성하여야 한다.

③계약서 작성을 완료한 경우에는 준칙 제14조에 의거 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

제2조(계약의 해지) ①계약서상의 계약기간이 만료된 경우에는 계약을 해지고 권리·의무관계를 종료하여야 한다.

②계약기간이 만료되기 전이라도 위수탁 기관이 계약내용을 위반하거나 본 기준 4조에 의한 모니터링 및 검토결과 계약을 유지할 수 없는 상황이 초래되었다고 인정되는 때에는 계약을 해지하고 권리보전 대책을 수립하여 시행하여야 한다.

③제2항에 의한 계약 해지의 경우에는 해지일로부터 5영업일 이전까지 중앙회에 그 내용을 보고하여야 한다.

제3조(이해상충방지) 업무 위수탁 계약을 체결하고자 하는 경우에는 관계법령 및 제규정에 따라 이해상충여부를 점검하고, 이해상충이 우려되는 경우 재검토를 통해 계약의 중단 또는 시정조치를 하여야 한다.

제4조(위탁업무의 모니터링 등) ①업무위탁 기관의 재무상태 악화 또는 리스크 증가 등 위탁업무의 수행에 영향을 줄 수 있는 주요사항에 대하여는 업무담당자를 지정하여 수시로 모니터링을 실시하여야 한다.

②모니터링을 실시한 결과 위수탁 업무 수행에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하거나 발생할 수 있는 경우에는 그 내용을 경영진 및 이사회에 보고하고 대책을 수립하여야 한다.

제5조(고객정보의 보호) ①업무를 위수탁하는 경우에는 관계법령 및 제규정에 따라 고객의 정보를 보호하여야 한다.

②업무를 위탁받은 기관이 고객정보를 타인에게 유출하거나 위탁업무의 목적과 부합되지 않게 사용하지 않도록 계약서에 명시하고 이를 방지하여야 한다.

제6조(자료의 제공) 감독당국 및 중앙회 또는 내외부 감사인이 업무 위수탁에 관한 자료제출을 요구하는 경우 이를 제공하여야 한다.

제7조(위수탁 계약서 주요 기재사항) 업무 위수탁 계약서를 작성하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 위탁 또는 수탁대상자의 특성 등을 감안하여 각 호의 사항을 가감하여 작성할 수 있다.

1. 위수탁 업무의 범위(공급주기, 내용, 형태 등)에 관한 사항
2. 업무수행의 수단에 관한 사항
3. 정보제공 책임(수탁자 내부의 영업상 중요정보 포함)에 관한 사항
4. 수탁자에 대한 감사 권한에 관한 사항
5. 업무 위수탁에 대한 수수료 및 보상금에 관한 사항
6. 위탁업무에서 발생하는 자료에 대한 회원의 소유권과 회원의 물적 설비 및 지적재산권 등에 대한 수탁자의 이용조건에 관한 사항
7. 고객정보의 보호 및 비밀유지에 관한 사항
8. 업무의 연속성을 확보하기 위한 백업시스템의 확보 등 비상계획에 관한 사항
9. 면책조항, 보험가입, 분쟁해결(중재, 조정 등) 방법에 관한 사항
10. 수탁자의 책임한계에 관한 사항
11. 업무 위수탁 계약의 파기 또는 종료(계약해지권, 자료의 복구방법 등)에 관한 사항
12. 감독당국의 검사 수용의무에 관한 사항
13. 준거법 및 관할법원에 관한 사항
14. 업무 위수탁에 따른 리스크 관리 등을 위하여 필요한 사항
15. 업무 위수탁에 따른 이해상충방지체계에 관한 사항
16. 수탁자의 행위제한에 관한 사항
17. 기타 위탁하는 업무의 처리에 대한 기록유지에 관한 사항 등

<별지 제1호 서식>

업무 위수탁 보고

문서번호 :

20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 : 해당 감독국장

경 유 : 중앙회(상호금융수신지원부장)

「금융기관의업무위탁등에관한규정」 제4조 제1항에 따라 업무 위수탁 계획을 아래와 같이 보고합니다.

계약건명	
계약상대방 (개인인 경우 계약당사자수)	
계약기간	
계약내용	

※ 첨부서류

1. 계약상대방에 관한 사항(상호, 자본금규모, 소재지, 주된 업종, 개인의 경우 대표자 인적사항 등) 1부
2. 업무 위수탁 관련 계약(안) 사본 1부
3. 본 준칙 제5조 제1항 각 호의 고려사항에 대한 검토의견 및 관련자료 1부
4. 업무 위수탁에 따른 업무처리절차의 주요 변경내용 1부
5. 기타 관련 또는 참고 서류 각 1부

○○농업협동조합장 (인)

작성자 : (직위) (성명)

연락처 :

<별지 제2호 서식>

20××년도 상(하반기) 업무위수탁 현황보고

문서번호 : 20 . . .

수 신 : 금융감독원장

참 조 : 해당 감독국장

경 유 : 중앙회(상호금융수신지원부장)

「금융기관의업무위탁등에관한규정」 제4조 제2항에 따라 20××년상(하반기) 중 업무위수탁 현황에 대해 아래와 같이 보고합니다.

계약건명	
계약상대방 (개인인 경우 계약당사자수)	
계약기간	
계약내용	
계약의 필요성 및 기대효과	
사전보고 대상에서 제외한 사유	

○○농업협동조합장 (인)

작성자 : (직위)	(성명)
연락처 :	

조합금융상품공시업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3067)

[2008. 12. 1. 제정]
[2015. 6. 25. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 조합 이용자의 권익을 보호하기 위하여 금융상품에 대한 금융거래상의 계약조건, 거래비용 등을 공시함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 준칙의 적용대상은 농업협동조합법과 신용협동조합법의 적용을 받는 조합으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "조합이용자"(이하 "이용자"라 한다)라 함은 조합 금융 업무와 관련하여 권리 또는 의무 등 이해가 발생된 금융업을 영위하는 자 이외의 자를 말한다.
2. "저축상품"이라 함은 예탁금, 적금 등 조합이 이용자에게 판매하는 저축을 말한다.
3. "대출상품"이라 함은 조합이 이용자에게 공여하는 대출 또는 신용수단을 말한다.
4. "금융상품"이라 함은 제2호 내지 제3호의 상품을 말한다.
5. "약정이율"이라 함은 조합과 이용자가 계약으로 정하는 명목이율, 할인율 또는 배당률 등을 말한다.
6. "연수익률"이라 함은 <별표>에 의하여 산출한 연단위 실효수익률을 말한다.
7. "부가혜택"이라 함은 조합상품의 거래개시, 갱신 등과 관련하여 이자 이외에 조합이 이용자에게 제공하는 현금, 물품, 서비스, 대출, 수수료의 감면 등 모든 형태의 경제상의 이익을 말한다. 다만, 특정상품의 거래와 관련없이 불특정 다수인에게 제공하는 물품 등은 이를 부가혜택으로 보지 아니한다.
8. "대출부대비용"이라 함은 대출상품거래의 개시, 존속, 해지 또는 해제 등 거래와 관련하여 이용자가 부담하는 보증료, 담보관련비용, 감정평가수수료, 등기관련비용, 인지세, 중도상환수수료, 기타 관련 비용을 말한다.

제4조(일반원칙) 조합은 금융상품을 공시함에 있어 다음 각 호의 일반원칙을 준수하여야 한다.

1. 금융상품거래와 관련하여 확정되지 아니한 사항을 확정적으로 표시하거나 포괄적으로 나타내어서는 아니된다.
2. 구체적인 근거와 내용을 제시하지 아니하면서 현혹적이거나 타 금융상품보다 비교우위에 있음을 막연하게 나타내어서는 아니된다.
3. 금융소비자 및 기타 이해관계자가 알기 쉽도록 작성하여야 하며, 오해 또는 분쟁의 소지가 있는 표현을 하여서는 아니된다.

제5조(공시방법) 상품공시는 조합 금융상품안내장 및 점포객장예의 고시, 인터넷 홈페이지 게시 등의 방법으로 한다.

제6조(저축상품에 대하여 공시할 내용) ①조합이 저축상품에 대하여 공시할 내용은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당 상품의 특성이 공시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

1. 약정이율 또는 변동금리부 저축상품의 경우 약정이율의 결정방법 및 같은 방법에 따라 결정된 이율, 중도해지이율, 만기해지이율
 2. 확정금리부 저축상품의 경우 연수익률
 3. 이자 계산방법, 원금 또는 이자의 지급시기·방법, 원금 또는 이자 지급 관련 제한
 4. 수수료 등 부대비용(법률에 정한 행위를 이행하거나 이용자의 이익 또는 권리행사 등을 위하여 이용자가 당연히 부담하여야 할 수수료는 제외)
 5. 계약기간(또는 개시시기와 종료시기), 계약해지 또는 갱신의 방법, 만기 경과 후 인출하지 않는 경우의 처리방법
 6. 최저거래금액 또는 최고거래한도, 가입자격
 7. 농업협동조합구조개선에관한법률 상 보호대상 여부 및 한도
 8. 예금자에게 발생할 수 있는 불이익 및 그 조건
 9. 공시내용의 유효기간
 10. 세목별 세금우대(면제 또는 감면)세율 또는 금액 및 기간, 세금의 부과 가능성 또는 세율의 변동 가능성
 11. 부가혜택이 주어지는 조건 및 내용(대출과 관련된 경우에는 제7조에서 정하는 사항을 따른다)
 12. 그 밖에 당해 저축상품에 적용되는 주요 계약내용
- ②제1항의 공시할 내용을 표시하는 방법은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당 상품의 특성이 표시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.
1. 약정이율은 연단위로 표시

2. 연수익률은 세전 또는 세후인지 여부를 표시
3. 예치기간 단계별로 상이한 이율을 적용하는 경우에는 각 단계별 약정이율 및 연수익률을 함께 표시
4. 해당 수익률을 얻기 위해 요구되는 기간이 정해진 경우에는 동 기간을 함께 표시
5. 연수익률 이외의 수익률을 표시하는 경우에는 이를 연수익률보다 눈에 띄지 않게 표시
6. 확정되지 아니한 만기예상수익률 표시 금지
7. 연수익률은 약정이율에 붙여서 그 전후 또는 상하의 한 곳에 표시
8. 공시내용의 유효기간은 개시시기와 종료시기로 표시
- ③저축상품종류별 연수익률산출공식은 <별표>와 같다.

제7조(대출상품에 대하여 공시할 내용) ①조합이 대출상품에 대하여 공시 할 내용은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당 상품의 특성이 공시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

1. 약정이율 또는 변동금리부 대출상품의 경우 약정이율의 결정방법
2. 이자 계산방법, 원금 또는 이자의 상환시기·방법, 원금 또는 이자 상환 관련 제한
3. 수수료 등 부대비용(법률에 정한 행위를 이행하거나 이용자의 이익 또는 권리행사 등을 위하여 이용자가 당연히 부담하여야 할 수수료는 제외)
4. 계약기간(또는 개시시기와 종료시기), 계약해지 또는 갱신의 방법, 원금 또는 이자상환시기 경과 후 상환하지 않는 경우 지연배상금 부과 등 처리 방법
5. 최저거래금액 또는 최고거래한도
6. 담보 또는 보증의 필요여부
7. 대출거래 제한사항 및 대출신청 자격요건
8. 차주에게 발생할 수 있는 불이익 및 그 조건
9. 공시내용의 유효기간
10. 부가혜택이 주어지는 조건 및 그 내용
11. 그 밖에 당해 대출상품에 적용되는 주요 계약내용

②제1항의 공시할 내용을 표시하는 방법은 다음 각 호와 같다. 다만 해당 상품의 특성이 표시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

1. 약정이율, 대출부대비용은 다른 대출공시사항보다 크게 표시하는 등 거래 상대방이 용이하게 식별할 수 있도록 표시
2. 이용자가 부담하는 부대비용의 금액 또는 요율을 표시

3. 대출조건에 따라 이율 또는 부대비용에 변동이 있는 경우에는 그 내용을 명확히 표시

4. 공시내용의 유효기간은 개시시기와 종료시기로 표시

제8조(거래조건을 변경하는 경우 공시할 내용 등) ①이 준칙 제6조부터 제7조에서 정하는 내용을 변경하는 경우 거래조건을 시행일, 변경 전·후 거래조건의 비교, 기존 가입고객에 대한 적용여부 등을 공시하여야 한다. 다만, 해당 상품의 특성이 공시하지 못할 것인 때에는 그러하지 아니하다.

②조합은 다음 각 호의 사항을 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

1. 이자(대출가산금리를 포함한다)에 관한 사항
2. 부대비용에 관한 사항
3. 계약해지에 관한 사항
4. 거래제한에 관한 사항
5. 예금자보호에 관한 사항
6. 조합이용자가 유의하여야 할 사항(지연배상금률·지연배상금액 등 지연 배상금에 관한 사항을 포함한다)
7. 기타 계약의 주요내용

제9조(오해 또는 분쟁 야기 우려문구 표시금지) 조합은 금융상품의 거래조건을 공시함에 있어서 다음 각 호에서 정하는 오해 또는 분쟁을 야기할 우려가 있는 문구를 사용하여서는 아니된다.

1. 구체적인 근거없이 최고, 최상, 최저, 우리나라 처음, 당해 조합만이 등 최상 또는 유일성을 나타내는 표현
2. 보장, 즉시, 확정 등 오해 또는 분쟁의 소지가 있는 표현

제10조(사후관리) 조합은 정기 또는 수시검사시 이 준칙에서 정하는 제반 의무의 이행실태를 중점 점검하고 그 결과를 기록·관리하여야 한다.

부 칙 (2008.12.1. 개정)

이 준칙은 2008년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2015.6.25. 개정)

이 준칙은 2015년 6월 25일부터 시행한다.

<별표>

<연수익률 산출 방식>

< 범례 > R : 연이율 r : 연수익률 P : 월부금 p : 납입월수
A : 전년까지의 발생이자 누계 t : 세율(세전의 경우 t = 0)

1. 이자지급식 금융상품

수익률은 통상 1년 기준으로 계산되므로 만기 전에 받은 이자는 원금에 가산하여 해당상품에 재투자하는 것으로 가정하여 계산함

- 따라서 실제 저축을 할 경우 본 자료에 있는 수익률과 다소 차이가 있을 수 있음

① 이자를 월단위로 지급받는 경우

$$\{1 + R/n \cdot (1-t)\}^n - 1$$

- 매월 지급의 경우 : n = 12
- 3개월 지급의 경우 : n = 4
- 6개월 지급의 경우 : n = 2

② 이자를 일단위로 지급받는 경우

$$\{1 + n \cdot R \cdot (1-t)/365\}^{365/n} - 1$$

- n = 만기일수

③ 이자를 만기에 일시지급받는 경우

$$\{1 + i \cdot (1-t)\}^{1/n} - 1$$

- n = 예치기간(연수)
- i = 만기 총수익률

2. 할인식 금융상품

$$\{(1 - t \cdot r \cdot n / 365) / (1 - r \cdot n / 365)\}^{365/n} - 1$$

- n = 예치일수

3. 적립식 금융상품

이자를 만기에 일시 지급받는 거치식예금의 경우와 동일하게 매년 원금과 계산상의 발생이자를 1년단위로 재투자하는 것으로 가정하여 계산함

① 일 반 식

$$r = \left\{ \left(P \cdot \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{R}{12} \right) / \left(P \cdot \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{12} + A \right) \right\} (1 - t)$$

② 간 이 식 (불입 시산표참조)

- 1년만기의 경우 : $r = R$
- 2년만기의 경우 : $r = 25R / [25 + 6.5r]$
- 3년만기의 경우 : $r = 55.5R / [55.5 + \{ 25 + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 4년만기의 경우 : $r = 98R / [98 + \{ 55.5 + 25(1+r) + 6.5(1+r)^2 \} \cdot r]$
- 5년만기의 경우 : $r = 152.5R / [152.5 + \{ 98 + 55.5(1+r) + 25(1+r)^2 + 6.5(1+r)^3 \} \cdot r]$
- 6년만기의 경우 : $r = 219R / [219 + \{ 152.5 + 98(1+r) + 55.5(1+r)^2 + 25(1+r)^3 + 6.5(1+r)^4 \} \cdot r]$
- 7년만기의 경우 : $r = 297.5R / [297.5 + \{ 219 + 152.5(1+r) + 98(1+r)^2 + 55.5(1+r)^3 + 25(1+r)^4 + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 8년만기의 경우 : $r = 388R / [388 + \{ 297.5 + 219(1+r) + 152.5(1+r)^2 + 98(1+r)^3 + 55.5(1+r)^4 + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 9년만기의 경우 : $r = 490.5R / [490.5 + \{ 388 + 297.5(1+r) + 219(1+r)^2 + 152.5(1+r)^3 + 98(1+r)^4 + 55.5(1+r) + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 10년만기의 경우 : $r = 605R / [605 + \{ 490.5 + 388(1+r) + 297.5(1+r)^2 + 219(1+r)^3 + 152.5(1+r)^4 + 98(1+r) + 55.5(1+r) + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$

* A값을 별도산출, 일반식에 적용하여 도출된 적립만기별 간이식으로써 해당 간이식에 약정이율(R)을 적용하여 연수익률(r)을 산출

<붙임>

적립식 저축상품의 약정이율별, 만기별 연수익률 시산표

(단위 : %, 세전)

약정이율	1년 제	2년 제	3년 제	4년 제	5년 제
1.0	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99
1.1	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09
1.2	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18
1.3	1.30	1.30	1.29	1.29	1.28
1.4	1.40	1.39	1.39	1.38	1.38
1.5	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47
1.6	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57
1.7	1.70	1.69	1.68	1.67	1.66
1.8	1.80	1.79	1.78	1.77	1.76
1.9	1.90	1.89	1.88	1.87	1.86
2.0	2.00	1.99	1.98	1.96	1.95
2.1	2.10	2.09	2.08	2.06	2.05
2.2	2.20	2.19	2.17	2.16	2.14
2.3	2.30	2.29	2.27	2.25	2.24
2.4	2.40	2.39	2.37	2.35	2.33
2.5	2.50	2.48	2.47	2.45	2.43
2.6	2.60	2.58	2.56	2.54	2.52
2.7	2.70	2.68	2.66	2.64	2.62
2.8	2.80	2.78	2.76	2.73	2.71
2.9	2.90	2.88	2.85	2.83	2.80
3.0	3.00	2.98	2.95	2.92	2.90
3.1	3.10	3.08	3.05	3.02	2.99
3.2	3.20	3.17	3.14	3.11	3.08
3.3	3.30	3.27	3.24	3.21	3.18
3.4	3.40	3.37	3.34	3.30	3.27
3.5	3.50	3.47	3.43	3.40	3.36
3.6	3.60	3.57	3.53	3.49	3.45
3.7	3.70	3.67	3.62	3.58	3.54
3.8	3.80	3.76	3.72	3.68	3.64
3.9	3.90	3.86	3.82	3.77	3.73
4.0	4.00	3.96	3.91	3.86	3.81

조합
금융
상품
공시
업무
준칙
(예)

상호금융부문

업 조
무 합
준 금
칙 융
(예 상
) 품
공
시

약정이율	1년 제	2년 제	3년 제	4년 제	5년 제
4.1	4.10	4.06	4.01	3.95	3.90
4.2	4.20	4.15	4.10	4.05	3.99
4.3	4.30	4.25	4.20	4.14	4.08
4.4	4.40	4.35	4.29	4.23	4.17
4.5	4.50	4.45	4.39	4.32	4.26
4.6	4.60	4.55	4.48	4.42	4.35
4.7	4.70	4.64	4.58	4.51	4.44
4.8	4.80	4.74	4.67	4.60	4.53
4.9	4.90	4.84	4.77	4.69	4.62
5.0	5.00	4.94	4.86	4.78	4.70
5.1	5.10	5.03	4.96	4.87	4.79
5.2	5.20	5.13	5.05	4.97	4.88
5.3	5.30	5.23	5.14	5.06	4.97
5.4	5.40	5.33	5.24	5.15	5.06
5.5	5.50	5.42	5.33	5.24	5.14
5.6	5.60	5.52	5.43	5.33	5.23
5.7	5.70	5.62	5.52	5.42	5.32
5.8	5.80	5.71	5.61	5.51	5.40
5.9	5.90	5.81	5.71	5.60	5.49
6.0	6.00	5.91	5.80	5.69	5.58
6.1	6.10	6.00	5.89	5.78	5.66
6.2	6.20	6.10	5.99	5.87	5.75
6.3	6.30	6.20	6.08	5.96	5.83
6.4	6.40	6.30	6.17	6.05	5.92
6.5	6.50	6.39	6.27	6.14	6.01
6.6	6.60	6.49	6.36	6.22	6.09
6.7	6.70	6.59	6.45	6.31	6.17
6.8	6.80	6.68	6.54	6.40	6.26
6.9	6.90	6.78	6.64	6.49	6.34
7.0	7.00	6.87	6.73	6.58	6.43
7.1	7.10	6.97	6.82	6.67	6.51
7.2	7.20	7.07	6.91	6.75	6.60
7.3	7.30	7.16	7.01	6.84	6.68
7.4	7.40	7.26	7.10	6.93	6.76
7.5	7.50	7.36	7.19	7.02	6.84
7.6	7.60	7.45	7.28	7.10	6.93
7.7	7.70	7.55	7.37	7.19	7.01
7.8	7.80	7.64	7.46	7.28	7.09
7.9	7.90	7.74	7.56	7.37	7.17

조합금융상품공시업무준칙(예)

약정이율	1년 제	2년 제	3년 제	4년 제	5년 제
8.0	8.00	7.84	7.66	7.49	7.32
8.1	8.10	7.94	7.75	7.57	7.40
8.2	8.20	8.03	7.84	7.66	7.49
8.3	8.30	8.13	7.94	7.75	7.57
8.4	8.40	8.22	8.03	7.84	7.65
8.5	8.50	8.32	8.12	7.92	7.74
8.6	8.60	8.41	8.21	8.01	7.82
8.7	8.70	8.51	8.30	8.10	7.90
8.8	8.80	8.61	8.39	8.18	7.98
8.9	8.90	8.70	8.48	8.27	8.07
9.0	9.00	8.80	8.58	8.36	8.15
9.1	9.10	8.89	8.67	8.44	8.23
9.2	9.20	8.99	8.76	8.53	8.31
9.3	9.30	9.09	8.85	8.62	8.39
9.4	9.40	9.18	8.94	8.70	8.48
9.5	9.50	9.28	9.03	8.79	8.56
9.6	9.60	9.37	9.12	8.87	8.64
9.7	9.70	9.47	9.21	8.96	8.72
9.8	9.80	9.56	9.30	9.04	8.80
9.9	9.90	9.66	9.39	9.13	8.88
10.0	10.00	9.75	9.48	9.22	8.96
10.1	10.10	9.85	9.57	9.30	9.04
10.2	10.20	9.94	9.66	9.39	9.13
10.3	10.30	10.04	9.75	9.47	9.21
10.4	10.40	10.13	9.84	9.56	9.29
10.5	10.50	10.23	9.93	9.64	9.37
10.6	10.60	10.32	10.02	9.72	9.45
10.7	10.70	10.42	10.11	9.81	9.53
10.8	10.80	10.51	10.20	9.89	9.61
10.9	10.90	10.61	10.29	9.98	9.69
11.0	11.00	10.70	10.38	10.06	9.76
11.1	11.10	10.80	10.46	10.15	9.84
11.2	11.20	10.89	10.55	10.23	9.92
11.3	11.30	10.99	10.64	10.31	10.00
11.4	11.40	11.08	10.73	10.40	10.08
11.5	11.50	11.18	10.82	10.48	10.16
11.6	11.60	11.27	10.91	10.56	10.24
11.7	11.70	11.36	11.00	10.65	10.32
11.8	11.80	11.46	11.09	10.73	10.39
11.9	11.90	11.55	11.17	10.81	10.47

조합
금융
상품
공시
준칙
(예)

약정이율	1 년 제	2 년 제	3 년 제	4 년 제	5 년 제
12.0	12.00	11.65	11.26	10.90	10.55
12.1	12.10	11.74	11.35	10.98	10.63
12.2	12.20	11.84	11.44	11.06	10.71
12.3	12.30	11.93	11.53	11.14	10.78
12.4	12.40	12.02	11.62	11.23	10.86
12.5	12.50	12.12	11.70	11.31	10.94
12.6	12.60	12.21	11.79	11.39	11.01
12.7	12.70	12.31	11.88	11.47	11.09
12.8	12.80	12.40	11.97	11.55	11.17
12.9	12.90	12.49	12.05	11.64	11.24
13.0	13.00	12.59	12.14	11.72	11.32
13.1	13.10	12.68	12.23	11.80	11.40
13.2	13.20	12.78	12.32	11.88	11.47
13.3	13.30	12.87	12.40	11.96	11.55
13.4	13.40	12.97	12.49	12.04	11.63
13.5	13.50	13.06	12.58	12.12	11.70
13.6	13.60	13.15	12.67	12.21	11.78
13.7	13.70	13.24	12.75	12.29	11.85
13.8	13.80	13.34	12.84	12.37	11.93
13.9	13.90	13.43	12.93	12.45	12.00
14.0	14.00	13.52	13.01	12.53	12.08
14.1	14.10	13.62	13.10	12.61	12.15
14.2	14.20	13.71	13.19	12.69	12.23
14.3	14.30	13.80	13.27	12.77	12.30
14.4	14.40	13.90	13.36	12.85	12.38
14.5	14.50	13.99	13.45	12.93	12.45
14.6	14.60	14.08	13.53	13.01	12.53
14.7	14.70	14.18	13.62	13.09	12.60
14.8	14.80	14.27	13.70	13.17	12.68
14.9	14.90	14.36	13.79	13.25	12.75

<세부계산방법> 위의 간이식을 이용하여 각각 좌면의 식을 0으로 해주는 r의
최근사값을 구하여 소수 5째자리에서 반올림, 백분률(%)로 표시

- 1년만기 : $r = R$
- 2년만기 : $6.5r^2 + 25r - 25R = 0$
- 3년만기 : $6.5r^3 + 31.5r^2 + 55.5r - 55.5R = 0$
- 4년만기 : $6.5r^4 + 38r^3 + 87r^2 + 98r - 98R = 0$
- 5년만기 : $6.5r^5 + 44.5r^4 + 125r^3 + 185r^2 + 152.5r - 152.5R = 0$
- 6년만기 : $6.5r^6 + 51r^5 + 169.5r^4 + 310r^3 + 337.5r^2 + 219r - 219R = 0$
- 7년만기 : $6.5r^7 + 57.5r^6 + 220.5r^5 + 479.5r^4 + 647.5r^3 + 556.5r^2 + 297.5r - 297.5R = 0$
- 8년만기 : $6.5r^8 + 64r^7 + 278r^6 + 700r^5 + 1127r^4 + 1204r^3 + 854r^2 + 388r - 388R = 0$
- 9년만기 : $6.5r^9 + 70.5r^8 + 342r^7 + 978r^6 + 1827r^5 + 2331r^4 + 2058r^3 + 1242r^2 + 490.5r - 490.5R = 0$
- 10년만기 : $6.5r^{10} + 77r^9 + 412.5r^8 + 1320r^7 + 2805r^6 + 4158r^5 + 4389r^4 + 3300r^3 + 1732.5r^2 + 605r - 605R = 0$

<계산예 : 10년만기 적립식 저축상품, R = 연 11.5%>

- $6.5r^{10} + 77r^9 + 412.5r^8 + 1320r^7 + 2805r^6 + 4158r^5 + 4389r^4 + 3300r^3 + 1732.5r^2 + 605r - 69.575 = 0$ * (605·11.5%)
- $r = 0.088382781 \Rightarrow 8.84\%$
- 검증 : 0.088382781 을 상기식에 실제 대입하면 오차는 0.000000027임

금융투자상품 판매에 관한 규정(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3204)

[2021. 7. 28. 제정]
[2021. 9. 24. 개정]

금
판
매
에
관
한
자
상
품
규
정
(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다), 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "자본시장법 시행령"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 "금소법"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률 시행령」(이하 "금소법 시행령"이라 한다), 금융위원회가 고시한 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」(이하 "금소법 감독규정"이라 한다)에 따라 본 조합의 임직원이 금융투자상품 판매업무와 관련하여 준법감시 등 내부통제에 관한 사항, 이해상충의 관리 및 투자권유시 지켜야 할 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 금융투자상품 내부통제 및 준법감시업무에 관하여는 자본시장법, 자본시장법 시행령, 자본시장법 시행규칙, 금소법, 금소법 시행령, 금소법 감독규정(이하 통틀어 "관계법령등"이라 한다)에서 정하는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) ①이 규정에서 사용하고 있는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "금융투자상품"이란 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서 금소법 제3조에서 정하는 것 중 투자일임계약 및 신탁계약을 제외한 투자성 상품을 말한다.
2. "금융투자상품 판매 내부통제기준"이란 본 조합의 임직원이 금융투자상품 판매와 관련하여 자본시장법 등 관계법령등을 준수하고, 이해상충방지, 불완전판매방지 등 투자자를 보호하기 위하여 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차를 말한다.
3. "금융투자상품 판매 준법감시"란 금융투자상품 판매 내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 금융투자상품 판매 내부통제기준을 위반하는 경우 이를

조사하여 보고함으로써 금융투자상품 판매업무와 관련한 법규준수체계를 구축하고 관리하는 것을 말한다.

4. "금융투자상품 판매 준법감시인"이란 금융투자상품 판매 준법감시업무를 총괄 관리하는 사람을 말한다.
5. "금융소비자"란 본 조합과 직접 또는 간접적으로 금융투자상품 또는 관련 서비스에 관한 계약을 체결하거나 구매권유를 받는 등의 거래 상대방을 말한다.
6. "금융소비자보호"란 금융투자상품 판매업무에 대하여 금융소비자의 권익 보호·증진, 금융소비자 불만 예방활동, 금융소비자 불만의 처리 및 피해 구제, 금융소비자 보호를 위한 교육과 홍보 등을 포함한 제반 금융소비자 보호활동을 말하며, "금융소비자보호 업무"란 금융소비자보호를 위한 본 조합의 제반 업무를 말한다.
7. "관계규정"이란 다음 각 목의 법규 및 내규 등을 통틀어 말한다.

가. 관계법령등

나. 금융투자상품과 관련된 감독기관의 감독규정

다. 본 조합의 정관 및 금융투자상품과 관련된 제규정·내규

②제1항에서 정하지 아니한 용어의 정의는 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.

제2장 금융투자상품 판매 준법감시인 등

제4조(임면) 금융투자상품 판매 준법감시인은 이사회의 의결을 거쳐 조합장이 임면하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.
(2021.9.24. 개정)

제5조(자격) ①금융투자상품 판매 준법감시인은 다음 각 호 중 하나에 해당하는 사람으로 한다.(2021.9.24. 개정)

1. 10년 이상의 신용사업 근무경력(본 조합이 아닌 「농업협동조합법」에 따른 조합의 신용사업 영역에서 근무한 경력을 포함한다. 이하 같다)이 있는 3급 이상 직급의 직원
2. 10년 이상의 신용사업 근무경력이 있는 본점 감사통할책임자
3. 제1호 및 제2호에 해당되지 아니하면서 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상 기관(이에 상당하는 외국금융회사를 포함한다)에서 10년 이상 근무한 사람

4. 금융 관련 분야의 석사학위 이상의 학위소지자로서 연구기관 또는 대학에서 연구원 또는 조교수 이상의 직에 5년 이상 종사한 사람
 5. 변호사 또는 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 사람
 6. 기획재정부, 금융위원회, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제19조에 따른 증권선물위원회, 감사원, 금융감독원, 한국은행, 「예금자보호법」 제3조에 따라 설립된 예금보험공사(이하 "예금보험공사"라 한다), 그 밖에 금융위원회가 고시하는 금융 관련 기관에서 7년 이상 근무한 사람
 7. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제21조제2항 각 목의 기관에서 7년 이상 종사한 사람
- ②제1항의 금융투자상품 판매 준법감시인은 최근 5년간 관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원으로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없어야 하며, 임기는 2년 이상으로 한다.
- ③제1항에 따라 직원 중에서 금융투자상품 판매 준법감시인을 정하는 경우, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자는 금융투자상품 판매 준법감시인이 될 수 없다.
- ④금융투자상품 판매 준법감시인은 다른 업무를 겸직할 수 없다. 다만, 금융투자상품 판매업무와 이해상충 등 관련이 없는 다른 업무에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ⑤제1항 각 호에 따른 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융소비자보호 및 준법감시 업무를 위하여 실질적, 독립적인 권한을 행사할 수 있어야 한다.
- 〈전년 말 기준 자산규모가 5조원 미만인 조합의 경우 제6항을 추가한다〉
- ⑥금융투자상품 판매에 대한 금융소비자 보호 업무를 위해 금융투자상품 판매 준법감시인이 금융소비자 보호 총괄책임자의 직무를 수행하도록 하기 위해서는 제1항부터 제5항까지의 요건과 금소법 감독규정 별표2에서 정하는 제3호나목의 요건을 모두 충족하여야 한다.
- 제6조(금융투자상품 판매 준법감시인의 직무) 금융투자상품 판매 준법감시인의 직무는 다음 각 호와 같다.
1. 금융투자상품 판매 내부통제기준 준수여부 점검, 조사 및 시정조치 등
 2. 중대한 위법행위에 대한 경영진 및 이사회에 보고
 3. 금융투자상품 관련 법령, 감독규정 등 변경에 따른 제규정 반영여부 점검
 4. 금융투자상품 판매 이해상충방지체계 운영상황에 대한 점검
 5. 금융투자상품 판매 불완전판매방지체계 운영상황에 대한 점검
 6. 금융투자상품 판매와 관련된 투자광고신고서와 투자광고안 사전심의

7. 금융투자상품 판매 준법감시프로그램의 구축 및 운영에 관한 사항
 8. 금융투자상품 판매 관련 마케팅 정책 결정권자(판매 관련 마케팅 정책 담당 부서의 장을 포함한다. 이하 같다)에 대한 사전협의
 9. 금융투자상품 관련 민원·분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리
 10. 금융투자상품 판매임직원의 성과보상체계 설계 및 체계에 대한 금융소비자 보호 측면에서의 평가
 11. 금융투자상품 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자 보호 측면에서의 모니터링 결과에 따른 조치
 12. 그 밖에 금융투자상품 가입 금융소비자 보호를 위해 필요하다고 판단되는 사항
 13. 그 밖에 관계규정 에서 금융투자상품 판매 준법감시업무로 정한 사항
- 제7조(업무의 독립성 확보) ①본 조합은 금융투자상품 판매 준법감시인이 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.
- ②본 조합은 금융투자상품 판매 준법감시인이었던 사람에 대하여 그 직무수행과 관련된 사유로 부당한 인사상의 불이익을 주어서는 아니 된다.
- ③금융투자상품 판매 준법감시인은 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 한다.
- ④금융투자상품 판매 준법감시인은 그 직무를 수행하기 위해 금융투자상품 판매와 관련되거나 준법감시업무와 이해상충의 우려가 있는 업무를 겸직하여서는 아니 된다.
- 제8조(자료제출 요구권) 금융투자상품 판매 준법감시인은 필요하다고 인정하는 경우 해당 부서("부, 과, 팀" 등을 통칭한다)에 대하여 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등 관계법령에 위반되지 않는 범위 내에서 관련자료 및 정보의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 해당 부서장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- 제9조(금융투자상품 판매 준법감시담당자 지정 및 역할) 본 조합은 각 사무소장을 금융투자상품 판매 준법감시담당자로 지정·운영함을 원칙으로 한다. 다만, 인력 및 경영여건상 필요한 경우 각 사무소 소속직원 중에서 4급 이상 책임자를 금융투자상품 판매 준법감시담당자로 지정·운영할 수 있다. 금융투자상품 판매 준법감시담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.
1. 금융투자상품 판매 준법감시인의 금융투자상품 판매 준법감시업무 보좌
 2. 소속 사무소의 금융투자상품 판매 준법감시업무 수행
 3. 소속 직원의 금융투자상품 관련 관계규정 준수 등 위반사항 발견 시 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고

4. 금융투자상품 판매 준법감시업무 수행현황 및 결과의 보고
5. 소속 사무소의 금융투자상품 판매 준법감시 활동 관련 자료의 보관 및 관리
6. 금융투자상품 판매 임직원의 자격요건 및 금융소비자 보호에 관한 교육의 기획·운영
7. 금융투자상품 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자 보호 측면에서의 모니터링
8. 그 밖에 금융투자상품 가입 금융소비자 보호를 위해 필요하다고 판단되는 사항
9. 그 밖에 소속 사무소장 및 금융투자상품 판매 준법감시인이 필요하다고 인정하는 사항

제3장 금융투자상품 판매 준법감시업무

제10조(관계규정 준수의무) ①임직원은 금융투자상품 판매 업무를 수행함에 있어 관계규정 에서 정하는 기준과 절차를 충실히 준수하여야 한다.

②임직원은 업무수행에 있어 준수하여야 할 관계규정과 관련하여 의문이 생기는 경우에는 상급자 또는 금융투자상품 판매 준법감시인과 협의하여야 한다.

제11조(금융투자상품 판매 이해상충의 관리) ①임직원은 본 조합의 금융투자상품 판매와 관련하여 본 조합과 투자자간, 특정 투자자와 다른 투자자간 어느 일방의 이익을 해하면서 자신이나 다른 투자자의 이익을 추구하는 행위를 하여서는 아니 된다.

②임직원은 제1항에 따라 이해상충이 발생할 수 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알리고 이해상충방지체계에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매 또는 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③본 조합은 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우 매매, 그 밖에 거래를 하여서는 아니 된다.

제12조(금융투자상품 판매 불완전판매방지) 임직원은 불완전판매를 방지하고 투자자를 보호하기 위하여 투자권유시 관계규정에서 정한 기준 및 절차를 준수하여야 한다.

제12조의2(금융투자상품 판매업무 사전심의) ①제6조제6호의 업무에 대하여 소관부서는 최종 결재권자의 결재 이전에 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전심의를 거쳐야 한다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 내부통제 및 관계규정 준수 측면에서 사

전심의 업무를 수행하며, 심의결과 의견이 있을 때에는 의견서 통보 등의 방법으로 필요한 조치를 요구할 수 있으며, 조치요구를 받은 소관부서는 그에 대한 조치결과를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 통보하여야 한다.

제13조(금융투자상품 판매 준법감시프로그램의 운영) 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 판매 준법감시업무의 이행을 위하여 다음 각 호의 사항을 운영한다.

1. 금융투자상품 판매 준법감시 매뉴얼 등의 작성
2. 금융투자상품 판매 내부통제 기준의 준수여부 점검과 점검결과 및 개선계획 기록·유지

제14조(위반사항 보고) ①임직원은 업무수행 중 금융투자상품 판매 준법감시업무를 위반한 사항을 발견하거나 위반할 우려가 있다고 판단되는 사안에 대하여는 지체 없이 이를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하여야 한다. 이 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 해당직원에 대하여 즉시 시정조치토록 할 수 있다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 보고받은 위반사항에 대하여 지체 없이 필요한 조치를 취하고 그 결과를 상임이사(상임이사에 준하는 사람을 포함한다) 또는 상임감사에게 보고하여야 한다.(2021.9.24. 개정)

제4장 금융소비자 보호를 위한 내부통제관리

제15조(업무분장 및 조직구성) ①본 조항은 금융투자상품 업무와 관련하여 임직원의 역할과 책임을 명확히 하고, 업무의 종류 및 성격, 이해상충의 정도 등을 감안하여 조직을 구성하여야 한다.

②본 조항은 제1항에 의한 조직이 효율적으로 기능할 수 있도록 업무분장과 조직구성에 관하여 별도의 세부 기준을 제정·운영할 수 있다.

〈제1례 - 조합장에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제16조(금융투자상품 내부통제기준 제정·변경) ①본 조합이 금융투자상품 판매 등 제반업무에 대하여 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 제규정의 제정·변경 및 폐지에 대하여 정하는 관계규정을 준용하여 필요절차를 거쳐야 한다.

②제1항에 따라 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 표준판매절차 및 이해상충 등의 관점에서 수정·반영하여야 하는 개선사항이 있는지 등을 검토하여야 한다.

③본 조합이 금융투자상품 관련 내부통제기준에 관한 내용(금소법 감독규정 별표 2에서 정한 내부통제기준에 포함되어야 하는 사항을 말한다)에 대한 사항을 이 규정 이외의 다른 제규정에서 정하기 위한 제정·변경이 있는 경우에는 이사회가 승인을 받는 규정의 형식으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에는 조합장의 승인으로 갈음할 수 있다.

1. 법령 또는 관련 규정의 제정·개정에 연동되어 변경해야 하는 사항
2. 이사회가 의결한 사항에 대한 후속조치
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 사항

④본 조합은 이 규정 및 제3항에 따른 내부통제기준에 관한 내용을 정한 제규정을 제정·개정한 경우 제정·개정 사실 및 주요 현황을 인터넷 홈페이지 등에 게시하여야 한다.

〈제2레 - 상임이사에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제16조(금융투자상품 내부통제기준 제정·변경) ①본 조합이 금융투자상품 판매 등 제반업무에 대하여 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 제규정의 제정·변경 및 폐지에 대하여 정하는 관계규정을 준용하여 필요절차를 거쳐야 한다.

②제1항에 따라 내부통제기준을 제정·변경하고자 하는 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 표준판매절차 및 이해상충 등의 관점에서 수정·반영하여야 하는 개선사항이 있는지 등을 검토하여야 한다.

③본 조합이 금융투자상품 관련 내부통제기준에 관한 내용(금소법 감독규정 별표 2에서 정한 내부통제기준에 포함되어야 하는 사항을 말한다)에 대한 사항을 이 규정 이외의 다른 제규정에서 정하기 위한 제정·변경이 있는 경우에는 이사회가 승인을 받는 규정의 형식으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에는 상임이사의 승인으로 갈음할 수 있다.

1. 법령 또는 관련 규정의 제정·개정에 연동되어 변경해야 하는 사항
2. 이사회가 의결한 사항에 대한 후속조치
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 사항

④본 조합은 이 규정 및 제3항에 따른 내부통제기준에 관한 내용을 정한 제규정을 제정·개정한 경우 제정·개정 사실 및 주요 현황을 인터넷 홈페이지 등에 게시하여야 한다.

제17조(상품판매 및 사후관리에 대한 모니터링) ①본 조합은 금융투자상품 판매 시 판매원칙의 준수 여부, 불완전판매 여부 등 금융소비자 보호 측면에서 금융투자상품 판매에 관한 임직원 준수사항을 정기적으로 점검하여야 한다.

②제1항에 대하여 금융투자상품 판매임직원의 위반사항이 확인되는 경우 금

금융투자상품 판매 준법감시담당자는 지체 없이 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하고, 금융투자상품 판매 준법감시인은 적절한 조치를 통해 시정할 수 있도록 하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 대하여 향후 금융투자상품 판매 및 사후관리에 관한 정책 수립 시 금융투자상품 판매 준법감시인은 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 금융투자상품 관련 민원 및 금융소비자 의견 등의 반영
2. 금융투자상품으로 인하여 금융소비자에게 발생할 수 있는 잠재적 위험요인에 대한 평가

제18조(금융투자상품 마케팅 정책에 대한 통제) ①본 조합의 금융투자상품에 대한 마케팅 정책 수립 시 금융투자상품 판매 준법감시인은 투자자에 대한 이해상충의 발생 여부 또는 금융소비자에게 발생할 수 있는 잠재적 위험요인 등을 평가하여 금융투자상품 판매에 대한 마케팅 정책 결정권자와 사전협의 하여야 한다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 금융투자상품 마케팅 정책에 금융소비자 보호상의 문제가 있다고 판단되는 경우 담당 부서에 금융투자상품 마케팅 중단, 개선방안 제출 등을 요구할 수 있으며, 사전협의의 누락 시에는 마케팅 시정, 사후보완 또는 중단을 요구하여야 한다.

제19조(판매 관련 평가 및 보상체계) ①본 조합은 금융투자상품 판매임직원과 투자자의 이해상충 및 불완전판매 등의 발생을 예방하기 위하여 금융투자상품 판매권유·실적 등과 연계한 평가 및 보상을 두어서는 아니 된다.

②제1항에도 불구하고 본 조합이 금융투자상품 판매담당 임직원에 대한 평가 및 보상체계를 설계하는 경우 금융투자상품 판매 과정에서 판매담당 임직원과 투자자의 이해상충이 발생하지 않도록 판매실적 이외에도 불완전판매건수, 계약관련 서류의 충실성, 판매프로세스 적정성 점검결과 등 관련 요소들을 충분히 반영하여 설계하여야 한다.

③제2항의 경우 금융투자상품 판매 준법감시인은 본 조합의 금융투자상품 불완전판매 등 관련 정보와 판매담당 임직원에 대한 평가 및 보상 구조에 대하여 금융소비자보호 측면에서 적절한지 정기적으로 검토하여야 한다.

제20조(교육) ①금융투자상품 판매 준법감시담당자는 각 사무소의 금융투자상품 판매담당 임직원을 대상으로 다음 각 호의 사항에 대한 교육을 기획·실시하거나 중앙회에서 실시하는 교육에 참여시킬 수 있다.

1. 금융투자상품 판매 업무를 수행하는 임직원의 자격요건 충족 및 유지를 위한 필수교육

2. 소비자보호제도 및 민원예방 등 금융소비자 보호를 위한 교육
3. 불완전판매 등 금융투자상품 판매에 대한 관계규정 위반을 예방하기 위해 필요한 사항
4. 그 밖에 과거 민원 이력, 금융감독원·중앙회의 검사 및 현장점검 사례 등을 감안하여 교육이 필요하다고 판단되는 사항

②제1항에 대하여 교육 이수여부를 점검하고 금융투자상품 판매 준법감시인에게 매월 보고하여야 한다.

제21조(정보보호원칙 준수) ①임직원은 금융투자상품 판매과정에서 투자자의 개인정보, 개인신용정보 및 금융거래정보의 수집 및 활용에 대하여 명확한 동의절차를 밟아야 하며, 업무상 불필요한 정보를 수집·활용하여서는 아니 된다.

②수집한 개인정보, 개인신용정보 및 금융거래정보는 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 및 관계법령등을 준수하여 관리하고, 수집한 목적 이외에 사용하여서는 아니 된다.

③금융투자상품 판매관련 자료는 보존기간을 준수하여야 하고, 해당 기간이 경과한 후에는 삭제처리 하여야 한다.

제22조(민원처리·분쟁에 대한 관리) ①금융투자상품 판매 준법감시담당자는 각 사무소의 금융투자상품 관련 민원 접수·현황 및 처리결과에 대하여 점검하여야 하고, 처리 과정에서 임직원의 위규사항이 확인되는 경우 「민원사무처리에 관한 규정」, 「상호금융소비자 보호준칙」 등 관련 제규정에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

②금융투자상품 판매 준법감시인은 본 조합의 금융투자상품 관련 민원·분쟁 현황 및 조치결과에 대하여 점검하고, 필요시 관련 제규정에 따른 조치를 취하여야 한다.

③금융투자상품 판매 준법감시인은 본 조합의 금융투자상품 관련 민원·분쟁이력 등을 고려하여 본 조합의 임직원을 대상으로 민원예방 및 유사민원의 재발 방지를 위한 제도개선, 임직원 교육 등 준법감시 프로그램을 운영하여야 한다.

④이 조에서 정하지 않는 민원처리 방법·시스템 이용 등의 제반사항에 대하여 「민원사무처리에 관한 규정」 및 「민원사무처리준칙」을 준용한다.

<제1례 - 조합장에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우>

제23조(의사결정권자의 내부통제기준 운영에 관한 권한·책임) ①조합장은 금융투자상품의 내부통제정책과 관련하여 다음 각 호의 사항에 대한 책임 및

의무가 있다.

1. 위법·부당행위의 사전예방에 필요한 내부통제체제의 구축·유지·운영 및 감독
2. 내부통제체제의 구축·유지·운영에 필요한 인적·물적 자원 지원
3. 조직 내 각 업무분야에서 내부통제와 관련된 제반 정책 및 절차가 지켜질 수 있도록 각 부서 등 조직 단위별로 적절한 임무와 책임 부여
4. 매년 1회 이상 내부통제 체제·운영실태의 정기점검 및 점검 결과의 이사회 보고

②조합장은 제1항제4호의 사항에 대한 이사회 보고 의무를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 위임할 수 있다.

<제2레 - 상임이사에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우>

제23조(의사결정권자의 내부통제기준 운영에 관한 권한·책임) ①상임이사는 금융투자상품의 내부통제정책과 관련하여 다음 각 호의 사항에 대한 책임 및 의무가 있다.

1. 위법·부당행위의 사전예방에 필요한 내부통제체제의 구축·유지·운영 및 감독
2. 내부통제체제의 구축·유지·운영에 필요한 인적·물적 자원을 지원
3. 조직 내 각 업무분야에서 내부통제와 관련된 제반 정책 및 절차가 지켜질 수 있도록 각 부서 등 조직 단위별로 적절한 임무와 책임 부여
4. 매년 1회 이상 내부통제 체제·운영실태의 정기점검 및 점검 결과의 이사회 보고

②상임이사는 제1항제4호의 사항에 대한 이사회 보고 의무를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 위임할 수 있다.

제5장 이해상충방지

제24조(이해상충 방지의무) ①본 조합은 다음 각 호의 관계에서 발생할 수 있는 이해상충(이하 "이해상충"이라 한다)을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고, 금융투자상품 판매 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

1. 본 조합과 투자자 사이의 관계
2. 특정 투자자와 다른 투자자 사이의 관계

②본 조합의 금융투자업무를 담당(금융투자상품의 판매에 국한되지 아니하

고, 금융투자상품의 기획, 설계, 자문, 판매, 관리, 내부통제 또는 그 밖에 관련된 행위를 포함한다)하는 임직원은 제1항 각 호의 관계에서 실질적·잠재적 이해상충을 발생시키거나 업무상 지위 또는 업무상 취득한 정보를 이용하여 투자자 등에게 손실을 끼치는 행위를 하여서는 아니 된다.

③본 조항은 제1항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

제25조(이해상충의 관리 및 방지를 위한 세부사항) 이해상충의 관리 및 방지를 위하여 필요한 세부사항은 준칙으로 정하는 바에 의한다.

제6장 투자권유시 지켜야 할 사항

제26조(투자권유시 준수사항) ①이 장에서 "투자권유"란 특정 투자자를 상대로 금융투자상품의 매매 또는 투자자문계약·투자일임계약·신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외한다)의 체결을 권유하는 것을 말한다.

②본 조항은 금소법 제2조제10호에서 정한 일반금융소비자에게 금융투자상품(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제27항에 따른 온라인소액투자중개의 대상이 되는 증권 등 대통령령으로 정하는 투자성 상품은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 계약 체결을 권유하는 경우에는 면담·질문 등을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 파악하고, 일반금융소비자로부터 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다. 이하 같다), 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 하며, 확인받은 내용을 일반금융소비자에게 지체 없이 제공하여야 한다.

가. 일반금융소비자의 해당 금융상품 취득 또는 처분 목적

나. 재산상황

다. 취득 또는 처분 경험

제27조(투자권유준칙의 제정 및 시행) ①본 조항은 투자권유를 함에 있어서 임직원이 준수하여야 할 구체적인 기준 및 절차(이하 "투자권유준칙"이라 한다)를 정하여야 한다. 다만, 파생상품등에 대하여는 일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등을 고려하여 투자자 등급별로 차등화된 투자권유기준이 규정된 투자권유준칙을 마련하여야 한다.

②본 조항은 투자권유준칙을 정한 경우 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. 투자권유준칙을 변경한 경우에도 또한 같다.

제7장 보 칙

〈제1레 - 조합장에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제28조(위임) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항에 대해서는 제16조제3항에서 따라 이사회가 아닌 조합장의 전결로 처리할 수 있는 범위 내에서, 금융투자상품 판매 준법감시인이 정할 수 있다.

〈제2레 - 상임이사에게 금융투자상품 업무에 대한 업무집행권이 있는 경우〉

제28조(위임) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항에 대해서는 제16조제3항에서 따라 이사회가 아닌 상임이사의 전결로 처리할 수 있는 범위 내에서, 금융투자상품 판매 준법감시인이 정할 수 있다.

금
융
투
자
상
품
판
매
에
관
한
규
정
(예)

부 칙

이 규정은 2021년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.9.24.)

이 규정은 2021년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

금융투자상품 투자권유준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3204)

2012.	8. 22.	제정
2019.	5. 21.	개정
2020.	5. 25.	개정
2021.	7. 28.	개정

제1장 총 칙

제1조(목적 등) ①이 준칙은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다) 제50조제1항, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 "자본시장법 시행령"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 "금소법"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률 시행령」(이하 "금소법 시행령"이라 한다), 금융위원회가 고시한 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」(이하 "금소법 감독규정"이라 한다), 「금융투자상품 판매에 관한 규정」 제27조제1항에 따라 본 조합의 임직원이 자본시장법상 일반투자자 및 금소법상 일반금융소비자에게 금융투자상품에 대한 투자권유를 함에 있어 준수하여야 할 구체적인 절차 및 기준 등을 정함을 목적으로 한다.(2021.7.28. 개정)

②이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 자본시장법, 자본시장법 시행령, 자본시장법 시행규칙, 금소법, 금소법 시행령, 금소법 감독규정, 금융위원회가 고시한 「금융투자업규정」(이하 "금융투자업규정"이라 한다), 한국금융투자협회의 규정 등(이하 통틀어 "관계법령등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

제2조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 다만, 이 준칙에서 정하지 아니한 용어는 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

1. "투자성 상품"이란 금소법 제3조에 따른 금융투자상품, 투자일임계약 및 신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외한다. 이하 같다)을 말한다.
2. "금융투자상품"이란 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서 금소법 제3조에서 정하는 것 중 투자일임계약 및 신탁계약을 제외한 투자성 상품을 말한다.

금
투
자
권
유
준
칙
(
예
)
금
소
법
자
상
품

3. "투자권유"란 특정 투자자를 상대로 금융투자상품의 매매 또는 투자자문 계약·투자일임계약·신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외한다. 이하 같다)의 체결을 권유하는 것을 말한다.
4. "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 자본시장법 제9조 제5항 또는 금소법 제2조제9호에서 정하는 자를 말한다.
5. "일반투자자"란 전문투자자가 아닌 투자자를 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다. 다만, 전문투자자 중 자본시장법 시행령 제10조제1항 각 호 이외의 자 또는 금소법 시행령 제2조제7항 각 호에 해당하는 자가 일반투자자와 동일한 대우를 받겠다는 의사를 본 조합에 서면으로 통지하고 본 조합이 이에 동의한 경우에는 일반투자자로 본다.
 - 가. 투자권유희망투자자 : 투자권유를 받겠다는 의사를 표시한 일반투자자
 - 1) 정보제공투자자 : 별지 제1호 서식에 따른 일반투자자 투자정보 확인서(이하 "투자자정보 확인서"라 한다)를 작성·제출한 일반투자자
 - 2) 정보미제공투자자 : 본 조합이 투자자정보 확인서를 작성·제출하지 아니하면 일반투자자로서의 보호를 받을 수 없다는 점을 통지하였음에도 불구하고 투자자정보 확인서를 제출하지 아니하겠다는 의사를 서면으로 제출한 일반투자자
 - 나. 투자권유불원투자자 : 투자권유를 필요로 하지 않으며, 모든 투자를 스스로 판단하여 결정하겠다는 의사를 표시한 일반투자자
6. "집합투자"란 2인 이상의 투자자로부터 모은 금전등을 투자자로부터 일정한 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것을 말한다. 다만, 자본시장법 제6조제5항 각 호의 경우를 제외하되, 자본시장법 제6조제6항에 따라 위탁받은 금전 대상에 대한 운용과 결과 귀속으로서 집합투자로 보는 행위를 포함한다.
7. "집합투자업자"란 집합투자를 영업으로 하는 자를 말한다.
8. "집합투자기구"란 집합투자를 수행하기 위한 기구로서 자본시장법 제9조 제18항 각 호에 따라 정의된 집합투자기구를 말한다.
9. "적정성원칙 대상상품"이란 다음 각 호의 금융투자상품을 말한다.
 - 가. 파생상품 : 장내파생상품 및 장외파생상품
 - 나. 파생결합증권. 다만, 금적립 계좌 등은 제외한다.
 - 다. 사채 중 일정한 사유가 발생하는 경우 주식으로 전환되거나 원리금을 상환해야 할 의무가 감면될 수 있는 사채. 다만, 「상법」 제469조제2항, 제513조 또는 제516조의2에 따른 사채는 제외한다.
 - 라. 고난도금융투자상품, 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약

- 마. 파생형 집합투자증권(레버리지 ETF와 인버스 ETF를 포함한다). 다만, 금소법 감독규정 제11조제1항제1호 단서 및 각 목의 사항에 모두 해당하는 인덱스 펀드는 제외한다.
 - 바. 집합투자재산의 50%를 초과하여 파생결합증권에 운용하는 집합투자구의 집합투자증권
 - 사. 위 적정성 원칙 대상상품 중 어느 하나를 취득·처분하는 금전신탁계약의 수익증권(이와 유사한 것으로서 신탁계약에 따른 수익권이 표시된 것도 포함한다)
 - 10. "계열회사"란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에서 정한 것으로서 2이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 그 소속 회사는 서로 상대방의 계열회사가 되는 것을 말한다.
 - 11. "계열회사에 준하는 회사"란 다음 각 호 중 어느 하나를 말한다.
 - 가. 본 조합이 해당 회사의 발생주식(의결권 없는 주식은 제외한다) 총수의 100분의 30 이상을 소유한 회사
 - 나. 본 조합과 상호간 임원 겸임을 하는 회사
 - 다. 본 조합이 사용하는 영업상의 표시행위 등과 같은 영업상의 표시행위 등의 사실이 있어 계열회사로 인정될 수 있는 회사
 - 12. "계열회사등"이란 계열회사와 계열회사에 준하는 회사를 통틀어 말한다.
- 제3조(투자권유 및 판매 일반 원칙) 임직원은 투자자에 대하여 투자권유 및 판매를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
- 1. 임직원은 관계법령등을 준수하고, 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 업무를 수행하여야 한다.
 - 2. 임직원은 투자자가 합리적인 투자판단과 의사결정을 할 수 있도록 투자에 따르는 위험 및 거래의 특성과 주요내용을 명확히 설명하여야 한다.
 - 3. 임직원은 투자자 자신의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하여야 하고, 그에 대한 결과가 투자자 본인에게 귀속됨을 투자자에게 알려야 한다.
 - 4. 임직원은 정당한 사유 없이 투자자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나 본 조합 또는 제삼자가 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다.

제2장 투자자 구분 등

- 제4조(방문 목적 확인) ①임직원은 투자자 방문 시 투자자의 방문 목적 및 투자권유 희망 여부를 확인하여야 한다.
- ②임직원은 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대하여는 투자권유에 해당하는 행위를 하여서는 아니 되며, 투자자가 원하는 객관적인 정보만을 제공

하여야 한다.

제5조(일반·전문투자자의 구분) ①임직원은 투자자에게 투자권유를 하기 전에 해당 투자자가 일반투자자인지 전문투자자인지를 확인하여야 한다.

②본 조항은 자본시장법 제9조제5항 단서 및 금소법 제2조제9호에 따라 일반투자자로 전환할 수 있는 전문투자자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 본 조항에 서면으로 통지하는 경우 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

③주권상장법인이 본 조항과 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 일반투자자로 본다. 다만, 해당 법인이 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 본 조항에게 서면으로 통지하는 경우에는 전문투자자로 본다.

④본 조항은 전문투자자의 일반투자자 전환내역 등에 대한 기록을 유지하여야 한다.

제3장 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 판매

제6조(투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 보호의무) ①임직원은 투자자가 투자권유를 희망하지 않아 투자자정보를 제공하지 않는 경우에는 투자권유를 할 수 없음을 알려야 한다. 만일, 적정성원칙 대상상품의 거래를 희망하는 투자자가 투자자정보를 제공하지 않는 경우에는 관련법령에 따라 거래가 제한된다는 사실을 알려야 한다.

②투자자가 금융투자상품을 특정하여 청약하는 경우에 임직원은 투자권유 희망 및 투자자정보 제공 여부에 대한 확인을 받아 판매절차를 진행할 수 있으나, 이 경우 임직원은 투자자가 그 확인의 취지와 유의사항을 충분히 이해할 수 있도록 조치하여 다음 각 호의 사항에 맞추어 판매절차를 진행하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 확인의 취지 이해 : 투자자가 판매직원의 투자권유 없이 특정 상품에 대한 투자를 희망하는 경우, 판매자는 투자자에 대하여 금소법상 적합성 원칙이 적용되지 않는다는 사실을 고지하고 이해할 수 있도록 하여야 한다.

2. 유의사항 고지 : 다음 각 목의 사항을 고지하여야 한다.

가. 투자권유를 희망하지 않는다는 확인서를 투자자가 작성하는 경우 판매자는 금소법상 적합성 원칙과 설명의무 적용대상에서 제외되며, 판매자의 관련 법 위반에 대해 투자자의 권리를 주장할 수 없다는 점

나. 가목에도 불구하고, 설명의무의 경우 투자자가 요청할 경우에는 판매자에게 설명의무가 적용된다는 점

다. 향후 본 조항과 체결한 계약내용 등에 대한 피해발생으로 분쟁 또는

소송이 발생하는 경우 투자자가 작성한 확인서로 인해 불리하게 작용될 수 있으므로 그 확인서의 법적 의미와 그 위험 내용을 충분히 이해한 후 서명여부 등 확인서 작성을 신중하게 결정하여야 한다는 점

③임직원은 투자자가 투자권유를 받지 않고 투자하고자 하는 경우라도 원금손실 가능성, 투자에 따른 손익은 모두 투자자에게 귀속된다는 사실 등 투자에 수반되는 주요 유의사항을 알려야 한다.(2021.7.28. 개정)

④임직원은 투자자에 대한 투자권유 여부와 상관없이 투자자가 자본시장법 제120조제1항에 따라 증권신고의 효력이 발생한 증권에 투자하고자 하는 경우에는 판매 전에 해당 투자설명서를 투자자에게 교부하여야 한다. 다만, 자본시장법 제124조제1항 각 호외의 부분 전단에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 투자자로서 자본시장법 시행령 제132조 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자자는 제외한다.(2021.7.28. 개정)

⑤제4항에도 불구하고, 집합투자증권의 경우에는 투자자가 투자설명서 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우 간이투자설명서 교부로 갈음할 수 있으며, 이 경우 투자자에게 투자설명서를 별도로 요청할 수 있음을 알려야 한다.

(2021.7.28. 신설)

제7조(적정성원칙 대상 상품에 대한 특칙) ①임직원은 투자자에게 적정성원칙 대상 상품을 판매하려는 경우에는 투자권유를 하지 아니하더라도 면담·질문 등을 통하여 그 투자자의 금융상품 취득 및 처분목적, 재산상황, 취득 및 처분경험 등의 정보(이하 "투자자정보"라 한다)를 파악하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

②임직원은 제1항에 따라 파악한 투자자정보에 비추어 해당 적정성원칙 대상 상품이 그 투자자에게 적정하지 아니 하다고 판단되는 경우에는, 해당 적정성원칙 대상 상품의 내용, 해당 투자에 따르는 위험 및 해당 투자가 투자자정보에 비추어 적정하지 아니하다는 사실을 다음 각 호의 방법으로 투자자에게 알려야 한다. 이 경우 적정성 판단의 기준은 제10조제1항, 별지 제2호에 따른 적합성 판단 방식 및 별지 제4호에 따른 투자자성향별 투자권유가능상품 분류기준에 따른다.(2021.7.28. 개정)

1. 서면 교부

2. 우편 또는 전자우편

3. 전화 또는 팩스

4. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

③임직원은 제2항의 경우에 별지 제6호 서식에 따른 적정성 판단결과와 그 이유를 기재한 서류 및 금융상품에 관한 설명서를 서면 등으로 투자자에게 제공하여야 한다.(2021.7.28. 신설)

[2021.7.28. 제목개정]

제4장 투자권유 희망 투자자에 대한 판매

제1절 투자자정보

제8조(투자자정보 파악 및 투자자성향 분석 등) ①임직원은 투자권유를 희망하는 투자자에 대하여 투자권유 전에 면담·질문 등을 통하여 투자자의 투자자정보를 별지 제1호의 투자자정보 확인서에 따라 파악하고, 투자자로부터 서명등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 한다.

②임직원은 제1항에 따라 확인한 투자자정보의 내용 및 별지 제2호에 따라 분류된 투자자의 성향(이하 "투자자성향"이라 한다)을 투자자에게 지체 없이 제공하여야 한다.

③임직원은 원칙적으로 투자자 본인으로부터 투자자정보를 파악하여야 하며, 투자자의 대리인이 그 자신과 투자자의 실명확인증표 및 위임장 등 대리권을 증빙할 수 있는 서류 등을 지참하는 경우 대리인으로부터 투자자 본인의 정보를 파악할 수 있다. 이 경우 본 조합은 위임의 범위에 투자자정보 작성 권한이 포함되어 있는지를 확인하여야 한다.

④임직원은 투자권유를 희망하는 투자자라 하더라도 투자자정보를 제공하지 아니하는 경우에는 투자자성향을 파악할 수 없으므로 투자권유를 할 수 없음을 알리고 투자권유를 희망하지 않는 투자자로 간주하고 제3장에서 정한 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 판매 절차에 따른다.

⑤임직원은 단기금융집합투자기구의 집합투자증권, 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 그 밖에 이에 준하는 것으로서 위험이 높지 않은 금융투자상품만을 거래하는 투자자 및 환매조건부매매를 하는 투자자에 대하여는 별도의 투자자정보 확인서를 사용하여 투자자정보를 간략하게 파악할 수 있다.

제9조(투자자정보의 유효기간) ①임직원은 투자자로부터 별도의 변경 요청이 없으면 투자자정보를 파악한 날로부터 12개월 동안 투자자정보가 변경되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

②임직원은 투자자에게 제1항을 설명하고 투자자정보가 변경되면 본 조합에 변경내용을 통지하도록 안내하여야 한다.

③임직원은 본 조합이 이미 투자자정보를 알고 있는 투자자에 대하여 투자권유를 하고자 하는 경우 투자자정보 유효기간 경과 여부를 확인하고, 유효기간이 지난 경우에는 투자자정보를 다시 파악하여야 한다.

제2절 투자권유

제10조(투자권유 절차) ①임직원은 본 조합이 정한 별지 제2호에 따라 분류된

투자자성향 및 별지 제4호에 따른 기준에 비추어 투자자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 투자권유를 하여서는 아니 된다.

②임직원은 본 조합이 이미 투자자정보를 알고 있는 투자자에 대하여는 기존 투자자성향과 그 의미에 대해 설명하고 투자권유를 하여야 한다.

③임직원은 투자자가 보유 자산에 대한 위험회피 목적으로 투자하거나 적립식으로 투자하는 등 해당 투자를 통하여 투자에 수반되는 위험을 낮추거나 회피할 수 있다고 판단하는 경우에는 별지 제3호의 금융투자상품 위험도 분류 기준보다 완화된 기준을 적용하여 투자권유를 할 수 있다.

④임직원은 투자자가 본인에게 적합하지 않은 것으로 판단되는 금융투자상품에 투자하고자 하는 경우 해당 금융투자상품을 투자권유 하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

⑤투자권유 없이 투자자가 본인의 투자자 성향보다 위험도가 높은 금융투자상품을 스스로 청약하고자 하는 경우 임직원은 투자자에게 투자자성향과 금융투자상품의 위험수준을 확인시켜주고 해당 투자가 투자자에게 적합하지 않다는 사실을 명확히 알려주어야 한다.(2021.7.28. 개정)

⑥임직원은 다음 제1호의 투자자에게 제2호의 금융투자상품을 투자권유하고자 하는 경우 투자자의 올바른 투자판단을 유도하기 위하여 추천사유 및 유의사항 등을 기재한 별지 제5호의 적합성보고서를 계약체결 이전에 투자자에게 교부하여야 한다.(2021.7.28. 신설)

1. 교부대상자: 신규투자자, 고령투자자 및 초고령투자자

2. 대상상품: ELS, ELF, ELT, DLS, DLF, DLT

제11조(부당권유행위의 금지 등 투자권유시 유의사항) ①임직원은 투자권유를 함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

1. 금융투자상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위

2. 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위

3. 투자자로부터 투자권유의 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위. 다만, 증권과 장내파생상품에 대하여 투자권유를 하는 경우는 제외한다.

4. 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고 투자권유를 계속하는 행위. 다만, 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사표시를 한 후 1개월이 지난 후에 다시 투자권유를 하는 행위는 제외한다.

5. 투자성 상품에 관한 계약의 체결을 권유하면서 투자자가 요청하지 않은 다른 대출성 상품을 안내하거나 관련 정보를 제공하는 행위

6. 관계법령등 및 본 조합이 정한 절차에 따르지 아니하고 금전·물품·편의 등의 재산상 이익을 제공하거나 제공받는 행위
7. 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
8. 자기 또는 제3자가 소유한 금융투자상품의 가치를 높이기 위해 투자자에게 해당 투자성 상품의 취득을 권유하는 행위
9. 투자자가 자본시장법 제174조, 제176조 또는 제178조에 위반되는 매매, 그 밖의 거래를 하고자 한다는 사실을 알고 그 매매, 그 밖의 거래를 권유하는 행위
10. 투자자의 사전 동의없이 신용카드를 사용하도록 유도하거나 다른 대출성 상품을 권유하는 행위
11. 금소법 제17조를 적용받지 않고 권유하기 위해 투자자로부터 계약 체결의 권유를 원하지 않는다는 의사를 서면등으로 받는 행위
12. 투자성 상품 또는 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 그 사실을 투자자에게 알리지 아니하고 해당 상품의 매수 또는 매도를 권유하는 행위
13. 내부통제기준에 따른 직무수행 교육을 받지 않은 임직원이 계약체결 권유와 관련된 업무를 하게 하는 행위
14. 금소법 제17조제2항에 따른 일반투자자의 정보를 조작하여 권유하는 행위
- ②임직원은 투자자의 투자자성향 및 금융투자상품의 특성을 고려하여 장기투자가 유리하다고 판단되는 경우 그 투자자에게 해당 금융투자상품에 대한 장기투자를 권유할 수 있다.
- ③임직원은 투자자의 투자자산이 특정 종목의 금융투자상품에만 편중되지 아니 하도록 분산하여 투자할 것을 권유할 수 있다.
- ④임직원은 일반투자자에게 계열회사등인 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 투자권유하는 경우 다음 각 호의 사항을 모두 준수하여야 한다.
 1. 그 집합투자업자가 본 조합과 계열회사등에 해당한다는 사실을 고지하여야 한다.
 2. 계열회사등이 아닌 집합투자업자가 운용하는 유사한 집합투자기구의 집합투자증권을 함께 투자권유하여야 한다.
- ⑤제4항제2호에 따라 함께 투자권유하여야 하는 "유사한 집합투자기구의 집합투자증권"이란 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 집합투자기구의 집합투자증권을 말한다.
 1. 일반투자자에게 투자권유한 계열회사등의 집합투자기구의 집합투자증권과

금융투자상품 위험도 분류기준에 따른 위험 수준이 같거나 낮을 것

2. 일반투자자에게 투자권유한 계열회사등의 집합투자기구의 집합투자증권과 같은 종류(자본시장법 제229조에 따른 종류를 말한다)의 집합투자기구의 집합투자증권일 것. 다만, 증권집합투자기구 및 단기금융집합투자기구 이외의 종류일 경우 본 조합이 같은 종류의 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하지 아니할 경우에는 다른 종류의 집합투자기구의 집합투자증권을 투자권유 할 수 있다.

⑥제4항제2호에 따라 함께 투자권유하는 경우 본 조합은 제5항 각 호의 조건을 충족하는 집합투자기구의 집합투자증권 중에서 주된 투자대상 자산·국내 또는 해외 등의 투자지역 등을 고려하여 투자권유하여야 한다. 다만, 해당 집합투자기구의 집합투자증권의 향후 전망, 운용 안정성, 판매전략 등을 감안하여 달리 투자권유할 수 있다.

[2021.7.28. 제목개정]

[2021.7.28. 제12조에서 이동]

제12조(확인서 징구 계약 관련 유의사항) ①본 조합의 금융투자상품 매매와 관련된 책임자(「전결규정」에 따른 지점장 등의 책임자를 말한다)는 자신의 소관 업무에서 발생한 제6조제2항에 따른 투자권유 희망 및 투자자정보 제공 여부의 확인사항을 관리하여야 한다.

②본 조합은 투자성향에 맞지 않는 금융투자상품 또는 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 판매한 금융투자상품 현황 및 관련 민원 현황 등을 본 조합의 내부통제기준에 따라 주기적으로 파악 및 점검하고 내부보고 절차를 준수하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

제3절 설명의무

제13조(설명 의무) ①임직원은 투자자에게 투자권유를 하는 경우 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험, 금융투자상품의 투자성에 관한 구조와 성격, 투자자가 부담하는 수수료에 관한 사항, 조기상환조건이 있는 경우 그에 관한 사항, 계약의 해제·해지에 관한 사항 등(이하 "투자설명사항"이라 한다)을 투자자가 이해할 수 있도록 설명하고, 설명한 내용을 투자자가 이해하였음을 확인받아야 한다.

②제1항에 따른 투자설명사항에 대한 설명의무와 확인의무는 단순 확인방식으로 이행할 수 없으며, 다음 각 호에서 정하는 방법으로 하여야 한다.

1. 투자 권유 임직원의 설명의무 : 담당 임직원이 투자자의 상품 이해수준, 설명내용 등을 포함한 투자설명사항을 자필 또는 육성으로 진술하는 방법

2. 투자자로부터의 설명내용 이해 확인의무 : 투자설명사항을 설명 받은 투자자에 대하여 본인이 이해하는 상품의 특성, 최대 위험 등을 자필 또는 음성으로 진술하게 하여 확인받는 방법

③설명서에는 투자자에게 설명한 내용과 실제 설명서의 내용이 같다는 사실에 대해 금소법 제19조제1항에 따른 설명을 한 사람의 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다)이 있어야 한다. 다만, 「전자금융거래법」에 따른 전자적 장치를 이용한 자동화 방식을 통해서만 서비스가 제공되는 계약은 제외한다.(2021.7.28. 개정)

④임직원은 제1항에 따라 설명의무를 이행하는 경우 해당 금융투자상품의 복잡성 및 위험도 등 상품측면과 투자자의 투자경험 및 인식능력 등 투자자측면을 고려하여 설명의 정도를 달리할 수 있다.

⑤임직원은 제1항부터 제4항에 따라 설명하였음에도 불구하고 투자자가 주요 손익구조 및 손실위험을 이해하지 못하는 경우에는 투자권유를 계속하여서는 아니 된다.

⑥임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 제1항에 따른 설명의무를 이행하기 위해서 투자자에게 상품에 대한 설명서를 교부하여야 한다. 다만, 집합투자증권의 발행인이 작성한 자본시장법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서를 제공한 경우 해당 내용을 제외할 수 있다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자가 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 설명서의 수령을 거부하는 경우

2. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 경우. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.

3. 기존계약을 동일한 내용으로 갱신하는 경우 또는 기본계약을 체결하고 그 계약내용에 따라 계속적·반복적으로 거래를 하는 경우

⑦임직원은 금소법 제19조제1항에 따른 설명을 하기 전에 다음 각 호의 방법으로 투자자에게 설명서를 제공해야 한다.(2021.7.28. 신설)

1. 서면교부

2. 우편 또는 전자우편

3. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

⑧임직원은 제1항에 따른 설명을 함에 있어서 투자자의 합리적인 투자 판단 또는 해당 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요사항을 거짓 또는 왜곡하여 설명하거나 누락하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

⑨임직원은 투자자가 추후에도 금융투자상품에 대하여 문의할 수 있도록 자

신의 성명, 직책, 연락처 및 콜센터 또는 상담센터 등의 이용방법을 알려야 한다.(2021.7.28. 신설)

제14조(해외자산에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 설명의무 특칙) 임직원은 투자자에게 해외자산에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권을 투자권유하는 경우에는 제13조제1항에 따른 투자설명사항에 다음 각 호의 사항을 포함하여 설명하여야 한다.

1. 투자대상 국가 또는 지역의 경제여건 및 시장현황에 따른 위험
2. 집합투자기구 투자에 따른 일반적 위험 외에 환율변동 위험, 해당 집합투자기구의 환위험 헤지 여부, 환헤지 비율의 최대치가 설정된 목표 환헤지 비율, 환헤지 대상 통화, 주된 환헤지 수단 및 방법
3. 환위험 헤지가 모든 환율 변동 위험을 제거하지는 못하며, 투자자가 직접 환위험 헤지를 하는 경우 시장 상황에 따라 헤지 비율 미조정시 손실이 발생할 수 있다는 사실
4. 모자형 집합투자기구의 경우 투자자의 요청에 따라 환위험 헤지를 하는 자집합투자기구와 환위험 헤지를 하지 않는 자집합투자기구 간의 판매비율 조절을 통하여 환위험 헤지 비율을 달리(예를 들어 20%, 40%, 60% 등으로 비율을 달리할 수 있음을 말한다)하여 판매할 수 있다는 사실

제5장 고령투자자에 대한 금융투자상품 판매 시 보호기준(2021.7.28. 신설)

제15조(목적) 이 장에서 정한 보호기준은 금융투자상품의 위험성에 취약할 수 있는 고령투자자 보호를 위해 투자상품 판매 시 임직원이 준수하여야 할 구체적인 절차 및 기준을 정함을 목적으로 하며, 임직원은 고령투자자를 대상으로 투자권유를 할 때에는 제10조제1항에 따른 적합성판단 기준과 더불어 이 장에서 정한 강화된 고령투자자 보호기준을 준수하여야 한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제16조(고령투자자의 정의) ①고령투자자란 만 65세 이상의 투자자를 의미하며, 그 중 만 80세 이상은 보다 강화된 판매 절차를 적용하는 초고령투자자로 정의한다.

②해당 연령에 도달하지 않았더라도 사리분별능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 투자자에 대하여는 고령투자자에게 적용하는 판매절차를 준용한다.

③계좌명의인이 고령이 아니면서 대리인이 고령인 경우와 계좌명의인이 고령이면서 대리인이 고령이 아닌 경우에도 고령투자자에게 적용하는 판매절

차를 준용한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제17조(고령투자자 전담창구 마련) 고령투자자의 특성에 부합하는 상담과 금융 서비스 제공을 위해 각 영업점에 고령투자자 전담창구를 설치한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제18조(본점 전담부서 및 전담인력 지정) 고령투자자 보호 정책을 마련하고, 판매 프로세스 개선 및 임직원에 대한 교육 등을 수행하는 본점 내 전담부서 및 전담직원을 지정한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제19조(투자권유 유의상품) ①펀드판매준법감시인은 파생결합증권에 투자하는 ELF, ELT / DLF, DLT 및 특별자산집합투자기구 또는 그 밖에 가격변동성이 큰 상품을 "투자권유 유의상품"으로 지정하여야 한다.

②펀드판매준법감시인은 가격변동성의 범위 등 시장상황에 따라 수시로 제1항에 따라 지정된 투자권유 유의상품(이하 "투자권유 유의상품"이라 한다)을 정하거나 변경할 수 있다.

[2021.7.28. 전문개정]

제20조(투자권유 유의상품 투자권유시 사전 확인) ①판매직원이 고령투자자에게 투자권유 유의상품을 권유하는 경우 관리직 직원(지점장 또는 감사통할 책임자를 말한다)이 권유의 적정성을 사전에 확인하여야 한다.

②관리직 직원은 투자권유시 배석 등을 통하여 고객과의 직접적 면담 또는 전화를 통해 고객의 이해여부 및 투자권유의 적정성 등을 사전 확인하고 확인내용을 투자자 확인서 뒷면의 관리책임자 확인 체크리스트에 기록한다.

③관리직 직원이 사전 확인한 결과, 고객의 사리분별능력이 현저히 떨어져 상품을 이해할 수 없는 것으로 판단되는 경우에는 판매직원에게 투자권유를 중단하도록 하고, 상품이 고객에게 적합하지 않다고 판단되는 경우에는 이러한 사실과 본 조합이 투자권유를 할 수 없는 상품이라는 점을 고객에게 충분히 설명하여야 한다.

④사전 상담 시 확인해야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 투자자정보의 변경 여부
2. 투자자금의 성격
3. 투자권유과정의 적법성
4. 주요 설명내용의 이해 여부
5. 건강 및 인지능력

⑤관리직 직원이 자주 접촉하여 고객의 건강상태, 투자상황 등을 충분히 파악하고 있다고 판단되는 경우에는 사전 확인절차를 완화하여 적용할 수 있다.

[2021.7.28. 전문개정]

제21조(가족 등 조력자 확인) 고령투자자의 경우 신변 또는 건강상태에 갑작스러운 변화가 발생할 수 있으므로 고령투자자로부터 사전에 조력자를 지정하도록 하고 연락처를 확보할 수 있다. 다만, 조력자 확인은 개인정보보호를 위해 고령투자자의 동의 및 조력자로부터 개인정보 수집·이용 등의 처리에 동의한 경우에 한한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제22조(마케팅 활동에 대한 내부통제 강화) 고령투자자를 주요 대상으로 각종 설명회·세미나 등을 개최하는 경우 고령투자자를 현혹할 수 있는 허위·과장정보, 투자광고물이 사용되지 않도록 한다.

[2021.7.28. 전문개정]

제23조(초고령자에 대한 추가 보호방안) ①초고령자에게는 구조가 복잡하고 가격변동성이 크거나 환금성에 제약이 있는 투자권유 유의상품은 투자권유를 자제하고, 초고령자에게 판매가 부적절한 상품으로 설명서 또는 판매정책에 반영된 상품은 투자권유를 할 수 없다.

②제1항에도 불구하고 고객이 가입을 원하는 경우에도 고객에게 적합하지 않은 상품임을 설명하고 투자권유를 자제한다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고 고객이 가입하고자 하는 경우에는 다음의 확인 방법 중 반드시 한 개 이상의 방법을 선택하여 가입의 적정성 여부를 서명, 녹취 등의 방법으로 확인한다.

1. 조력자가 동석하여 상품에 대한 설명을 듣고 이해여부를 확인하는 방법
2. 관리책임자가 동석하여 초고령자를 조력하고 상품에 대한 이해여부를 확인하는 방법

[2021.7.28. 전문개정]

제6장 금융투자상품의 위험도 분류 (2021.7.28. 개정)

제24조(금융투자상품의 위험도 분류) ①본 조항은 다음 각 호의 요소들을 감안하여 각 금융투자상품별 위험도를 별지 제3호와 같이 분류한다.

1. 정량적 요소 : 과거 가격의 변동성, 원금손실가능범위, 기초자산의 종류 및 구성 비중, 신용 등급, 만기, 레버리지 정도 및 금융투자상품의 목표 투자기간 등
2. 정성적 요소 : 상품구조의 복잡성, 거래상대방위험, 조기상환가능성 및 유동성 등

②본 조항은 금융투자상품에 대한 위험도 분류를 하는 경우 외부기관이 작성한 위험도 평가기준 등을 고려할 수 있으며, 금융투자상품 중 집합투자증

권의 경우 해당 집합투자증권의 투자설명서에 기재된 투자위험도에 따라 6 단계로 분류한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제15조에서 이동]

제7장 그 밖의 투자권유 유의사항(2021.7.28. 개정)

제25조(투자권유창구 등의 표시) 본 조합은 영업점에 자금입출 등 통상적인 창구와 구분될 수 있도록 집합투자증권 투자권유 창구에 별도의 표시를 하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제16조에서 이동]

제26조(집합투자증권의 판매) ①본 조합은 집합투자증권을 판매한 후 7영업일 이내에 집합투자증권 투자권유가 관계법령 및 이 준칙에서 정하는 절차와 방법에 따라 적절하게 이행되었는지 여부를 고객으로부터 확인하여야 한다. 다만, 본 조합은 본 조합의 인력현황 및 판매건수 등을 감안하여 확인하고자 하는 고객의 범위 등을 조정할 수 있다.

②본 조합은 제1항에 따른 확인결과를 기록·관리 하여야 하며, 그 확인결과를 펀드판매준법감시인에게 통보하여야 한다.

③본 조합 및 임직원은 본 조합이 정하는 정당한 사유가 없는 한 공모집합투자증권의 판매를 거부하여서는 아니 된다.

④본 조합은 투자권유 임직원의 집합투자증권 판매실적을 평가함에 있어 관계법령 등의 준수 및 민원발생 여부 등 판매의 질적 측면을 반영함으로써 불완전판매를 예방하도록 노력하여야 한다.

⑤본 조합은 집합투자증권을 온라인으로 판매할 경우 적합성 원칙을 준수할 수 있는 절차를 마련하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제17조에서 이동]

제27조(계약서류의 교부 및 계약의 해제) ①임직원은 투자자와 계약을 체결한 경우 금소법령에 따른 계약서류(계약서, 약관 및 금융상품 설명서를 포함한다)를 다음 각 호 중 어느 하나의 방법으로 투자자에게 지체 없이 제공하여야 한다. 다만, 투자자가 다음 각 호의 방법 중 특정 방법으로 제공해 줄 것을 요청하는 경우에는 그 방법으로 제공해야 한다.

1. 서면교부

2. 우편 또는 전자우편

3. 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

②본 조합이 제1항에 따라 계약서류를 전자우편 또는 이에 준하는 전자적 의사표시로 교부하는 경우에는 투자자가 전자금융거래법에 따른 전자적 장치를 통해 계약서류를 확인하는데 필요한 소프트웨어, 안내자료 등을 제공해야 한다.

③본 조합은 제1항에 따라 계약서류를 전자우편, 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시로 제공하는 경우에는 해당 계약서류가 위조·변조되지 않도록 기술적 조치를 취해야 한다.

④본 조합은 제1항에 따라 계약서류를 제공하는 경우 해당 계약서류가 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공된다는 사실을 해당 계약서류에 적어야 한다.

⑤제1항에 따른 계약서류의 제공사실에 관하여 투자자와 다툼이 있는 경우에는 본 조합이 이를 증명하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제18조에서 이동]

제28조(위법계약의 해지) ①본 조합은 금소법 제17조제3항, 제18조제2항, 제19조제1항·제3항, 제20조제1항 또는 제21조를 위반한 사실(이하 통틀어"법 위반사실"이라 한다)로 인하여 다음 각 호를 모두 충족하는 금융상품에 관한 계약을 투자자와 체결한 경우, 투자자가 서면등으로 해당 계약의 해지를 요구하는 경우 이를 수락하여야 한다.

1. 계약의 형태가 계속적일 것(자본시장법 제9조제22항에 따른 집합투자계약이 적용되는 경우에는 그 적용기간을 포함한다)

2. 계약기간 종료 전 투자자가 계약을 해지할 경우 그 계약에 따라 투자자의 재산에 불이익이 발생할 것

②투자자는 제1항에 따른 위법한 계약을 체결하였음을 안 날로부터 1년 이내에(해당 기간은 계약체결일부터 5년 이내의 범위에 있어야 한다) 해당 계약의 해지를 요구할 수 있으며, 본 조합은 별지 제7호 서식을 활용하여 투자자의 해지를 요구받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 통지하여야 하고, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 한다.

③본 조합에게 다음 각 호와 같은 정당한 사유가 없는 한, 본 조합은 투자자의 계약 해지 요구를 따라야 한다.

1. 위반사실에 대한 근거를 제시하지 않거나 거짓으로 제시한 경우

2. 계약 체결 당시에는 위반사항이 없었으나 투자자가 계약 체결 이후의 사정변경에 따라 위반사항을 주장하는 경우

3. 투자자의 동의를 받아 위반사항을 시정한 경우

4. 계약의 해지 요구를 받은 날부터 10일 이내에 법 위반사실이 없음을 확

인하는데 필요한 객관적·합리적인 근거자료를 투자자에게 제시한 경우. 다만, 10일 이내에 투자자에게 제시하기 어려운 경우에는 다음 각 목에 따른다.

- 가. 계약의 해지를 요구한 투자자의 연락처나 소재지를 확인할 수 없거나 이와 유사한 사유로 금소법 제47조제1항 후단에 따른 통지기간 내 연락이 곤란한 경우 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 알릴 것
- 나. 법 위반사실 관련 자료 확인을 이유로 투자자의 동의를 받아 금소법 제47조제1항 후단에 따른 통지시간을 연장한 경우 연장된 기한까지 알릴 것

5. 투자자가 본 조합의 행위에 법 위반사실이 있다는 사실을 계약을 체결하기 전에 이미 알고 있었다고 볼 수 있는 명백한 사유가 있는 경우

④본 조합은 제2항, 제3항에 따라 계약이 해지된 경우 계약의 해지와 관련하여 수수료, 위약금 등의 비용을 요구할 수 없다.

[2021.7.28. 본조신설]

제29조(불공정영업행위의 금지) 임직원은 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 우월적 지위를 이용하여 투자자의 권익을 침해하는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 임직원이 업무와 관련하여 직접적·간접적으로 투자자 또는 이해관계자로부터 금전, 물품 또는 편익 등을 부당하게 요구하거나 제공받는 행위
2. 금융투자상품과 관련된 연계·제휴서비스등이 있는 경우 연계·제휴서비스등을 부당하게 축소하거나 변경하는 행위로서 다음 각 목의 사항. 다만, 연계·제휴서비스등을 불가피하게 축소하거나 변경하더라도 투자자에게 그에 상응하는 다른 연계·제휴서비스등을 제공하는 경우와 금융상품판매업자등의 휴업·파산·경영상의 위기 등에 따른 불가피한 경우는 제외한다.
 - 가. 연계·제휴서비스등을 축소·변경한다는 사실을 금소법 감독규정 제14조제2항에서 정하는 바에 따라 미리 알리지 않고 축소하거나 변경하는 행위
 - 나. 연계·제휴서비스등을 정당한 이유 없이 투자자에게 불리하게 축소하거나 변경하는 행위. 다만, 연계·제휴서비스등이 3년 이상 제공된 후 그 연계·제휴서비스 등으로 인해 해당 금융상품의 수익성이 현저히 낮아진 경우는 제외한다.
3. 투자자가 계약해지를 요구하는 경우에 계약해지를 막기 위해 재산상 이익의 제공, 다른 금융상품으로의 대체 권유, 또는 해지 시 불이익에 대한 과장된 설명을 하는 행위
4. 투자자에게 제3자의 명의를 사용하여 다른 금융상품의 계약을 체결할 것을 강요하는 행위

5. 투자자에게 다른 금융상품직접판매업자를 통해 다른 금융상품에 관한 계약을 체결할 것을 강요하는 행위
6. 투자자가 「중소기업기본법」에 따른 중소기업인 경우 그 대표자 또는 관계인(금융법 감독규정 제15조제3항에서 정하는 자로 한정한다)에게 다른 금융상품의 계약체결을 강요하는 행위
7. 투자자의 계약의 변경·해지 요구 또는 계약의 변경·해지에 대해 정당한 사유 없이 금전을 요구하거나 그 밖의 불이익을 부과하는 행위
8. 투자자가 금융투자상품에 관한 계약에 따라 예치한 금액을 돌려받으려 하는 경우 그 금액을 정당한 사유 없이 지급하지 않는 행위
9. 대출성 상품에 관한 계약(이하"금전제공계약"이라 한다)을 체결하고 계약이 최초로 이행된 날 전·후 각각 1개월 내에 다음 각 목의 구분에 따른 투자자가 금융투자상품의 계약을 체결하도록 강요하는 행위
 - 가. 중소기업 및 그 기업의 대표자
 - 나. 개인신용평점이 하위 10%에 해당하는 사람
 - 다. 피성년후견인 또는 피한정후견인
 - 라. 금융투자상품에 매월 지급하는 금액이 금전제공계약에 따라 투자자가 받거나 받을 금액의 1000분의 10을 초과하도록 계약을 체결한 개인

[2021.7.28. 본조신설]

제30조(손실보전 등의 금지) 임직원은 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 투자자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 투자자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 투자자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위
4. 투자자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제19조에서 이동]

제31조(과당매매 및 자기매매 등을 위한 권유 금지) ①임직원은 투자자의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등을 고려하지 아니하고 일반투자자에게 빈번한 금융투자상품의 매매거래 또는 과도한 규모의 금융투자상품의 매매거래를 권유하여서는 아니 된다. 이 경우 특정 거래가 빈번한 거래인지 또는 과도한 거래인지 여부는 다음 각 호의 사항을 감안하여 판단한다.

1. 투자자가 부담하는 수수료의 총액
2. 투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지 여부
3. 투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 해당 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지 여부

4. 개별 매매거래시 권유내용의 타당성 여부

②임직원은 자기 또는 제3자가 소유한 투자성 상품의 가치를 높이기 위해 투자자에게 해당 투자성 상품의 취득을 권유하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제20조에서 이동]

제32조(불건전영업행위 등의 금지) ①임직원은 금융투자상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 이를 투자자에게 알리지 아니하고 해당 금융투자상품의 매수나 매도를 권유하여 해당 금융투자상품을 매도하거나 매수하여서는 아니 된다.

②임직원은 자본시장법 제55조에서 정한 손실보전 등의 금지 및 자본시장법 제71조에서 정한 불건전영업행위의 금지 또는 제한을 회피할 목적으로 하는 행위로서 장외과생상품거래, 신탁계약 또는 연계거래 등을 이용하여서는 아니 된다.

③임직원은 신뢰할 만한 정보·이론 또는 논리적인 분석·추론 및 예측 등 적절하고 합리적인 근거를 가지고 있지 아니하고 특정 금융투자상품의 매매거래나 특정한 매매전략·기법 또는 특정한 재산운용배분의 전략·기법을 채택하도록 투자자에게 권유하여서는 아니 된다.

④임직원은 해당 영업에서 발생하는 통상적인 이해가 아닌 다른 특별한 사유(본 조합과 인수계약 체결한 경우, 본 조합이 지급보증을 제공한 경우, 본 조합이 대출채권을 보유한 경우, 본 조합 또는 본 조합과 계열회사등 관계에 있는 회사가 수행중인 기업인수·합병 대상과 관련이 있는 경우, 본 조합 또는 본 조합과 계열회사등 관계에 있는 회사가 발행주식총수의 1% 이상 보유하고 있는 경우 등을 말한다)로 그 금융투자상품의 가격이나 매매와 중대한 이해관계를 갖게 되는 경우에 그 내용을 사전에 투자자에게 알리지 아니하고 특정 금융투자상품의 매매를 권유하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 이를 알리지 아니한 경우는 제외한다.

1. 투자자가 매매권유 당시에 해당 이해관계를 알고 있었거나 알고 있었다고 볼 수 있는 합리적 근거가 있는 경우. 다만, 조사분석자료에 따른 매매권유의 경우는 제외한다.
2. 매매를 권유한 임직원이 그 이해관계를 알지 못한 경우. 다만, 본 조합이 그 이해관계를 알리지 아니하고 임직원으로 하여금 해당 금융투자상품의 매매를 권유하도록 지시하거나 유도한 경우는 제외 한다.
3. 해당 매매권유가 투자자에 대한 최선의 이익을 위한 것으로 인정되는 경우. 다만, 조사분석자료에 따른 매매권유의 경우는 제외한다.

⑤임직원은 특정 금융투자상품의 매매를 권유하는 대가로 권유대상 금융투자상품의 발행인 및 그의 특수관계인 등 권유대상 금융투자상품과 이해관계가 있는 자로부터 재산적 이익을 제공받아서는 아니 된다.

⑥임직원은 집합투자증권의 판매와 관련하여 본 조합이 받는 판매보수 또는 판매수수료가 본 조합이 취급하는 유사한 다른 집합투자증권의 그것보다 높다는 이유로 투자자를 상대로 특정 집합투자증권의 판매에 차별적인 판매촉진 노력을 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자의 이익에 부합된다고 볼 수 있는 합리적 근거가 있어 판매대상을 단일집합투자업자의 집합투자증권으로 한정하거나 차별적인 판매촉진노력을 하는 경우는 제외한다.

⑦임직원은 신용공여를 통한 매매거래를 원하지 않는 투자자에게 이를 부추기거나 조장하는 행위를 하여서는 아니 되며, 신용공여를 통한 매매거래를 원하는 투자자에게는 그에 따르는 위험을 충분히 설명하여야 한다.

⑧임직원은 매매거래에 관한 경험부족 등으로 임직원의 투자권유에 크게 의존하는 투자자에게 신용공여를 통한 매매거래나 과다하거나 투기적인 거래, 선물·옵션 등 위험성이 높은 금융투자상품의 매매거래를 권유하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제21조에서 이동]

제33조(장애인에 대한 판매기준) ①본 조합은 장애인의 금융거래 편의성을 제고하고 재산상 피해를 방지하기 위해 장애유형에 부합하는 맞춤형서비스를 제공하여야 한다.

②임직원은 투자권유를 희망하는 투자자에 한하여 투자권유절차에 따른 투자권유 및 설명의무를 이행하되 투자자가 주요 손익구조 및 손실위험 등을 이해하지 못하는 경우 투자권유를 계속하여서는 아니 된다.

③본 조합은 장애인에 대한 응대요령을 숙지한 직원이 금융투자상품 투자권유업무를 수행할 수 있도록 배치하며, 세부 고객응대 지침은 본 조합의 영업특성과 규모 등을 감안하여 별도로 정할 수 있다.

[2021.7.28. 본조신설]

제34조(판매 관련 자료의 보존 및 투자자 제공) ①본 조합은 판매 관련 자료를 그 종류별로 일정한 기간 이상 서면, 마이크로필름, 전산자료, 전자문서 또는 그 밖의 형태로 기록·유지하여야 한다.

②제1항에 따라 기록·유지하여야 하는 자료의 종류와 기간은 별지 제8호에서 정하는 바에 의한다.

③본 조합은 제2항에 따라 기록 및 유지·관리하여야 하는 자료가 멸실 또는 위조되거나 변조되지 않도록 적절한 대책을 수립·시행하여야 한다.

④본 조합은 투자자로부터 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제의 목적으로 제1항 및 제2항(별지 제8호에서 정한 자료를 포함한다)에서 정한 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 요구받은 경우, 그 요구를 받은 날로부터 8일 이내에 해당 자료를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 8일 이내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 투자자

에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 한다.

⑤본 조합은 투자자가 제4항에 따라 자료의 열람을 요구하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 열람요구서를 제출받아야 한다.

1. 열람 목적 : 금소법 제36조에 따른 분쟁조정 신청내역 또는 소송제기 내역
2. 열람의 범위 : 열람하고자 하는 자료의 내용 및 해당 자료와 제1호 간의 관계
3. 열람 방법

⑥본 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자자에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있다.

1. 법령에 따라 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해칠 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 본 조합의 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀)을 현저히 침해할 우려가 있는 경우
4. 개인정보의 공개로 인해 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
5. 열람하려는 자료가 열람목적과 관련이 없다는 사실이 명백한 경우

⑦본 조합은 투자자가 열람을 요구하는 경우 다음 각 호의 구분에 따라 수수료와 우송료(사본의 우송을 청구하는 경우만 해당한다)를 청구할 수 있다. 이 경우 실비를 기준으로 한 금액을 청구해야 하며, 열람업무의 효율적인 운영을 위해 필요한 경우에는 미리 수수료 또는 우송료를 청구할 수 있다.

⑧본 조합은 제4항부터 제6항까지의 자료의 열람, 열람의 연기 및 열람의 제한·거절을 알리는 경우에는 문서로 해야 한다. 다만, 금소법 제28조제4항 전단에 따라 열람을 알리는 경우에는 전화, 팩스, 전자우편 또는 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 이를 알릴 수 있다.

⑨본 조합에 제8항에 따라 문서로 알리는 경우에 해당 문서에 기재해야 할 사항은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 열람이 가능한 경우
 - 가. 열람이 가능한 자료의 목록
 - 나. 열람이 가능한 날짜 및 시간
 - 다. 열람 방법
2. 열람을 요구한 자료 중 일부만 열람이 가능한 경우
 - 가. 열람이 가능한 자료의 목록, 열람이 가능한 날짜 및 시간, 열람 방법
 - 나. 열람을 요구한 자료 중 일부만 열람이 가능한 이유
 - 다. 이의제기 방법

3. 열람이 불가한 경우

가. 열람이 불가한 사유

나. 이의제기 방법

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제22조에서 이동]

제8장 보 칙 (2021.7.28. 개정)

제35조(점검) 펀드판매준법감시인은 이 준칙의 적정성 및 임직원의 투자권유준칙 준수여부를 주기적으로 점검하고 그 결과를 기록·유지하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제23조에서 이동]

제36조(집합투자증권 표준판매절차) ①본 조항은 집합투자증권 세부 판매절차 및 준수사항 등을 규율하는 집합투자증권 표준판매절차를 제정·운용 하여야 한다.

②펀드판매준법감시인은 임직원의 표준판매절차 준수 여부를 지속적으로 점검하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제24조에서 이동]

부 칙

이 준칙은 금융위원회의 금융투자업 인가승인 이후부터 시행한다.

부 칙 (2019.5.21.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.5.25.)

이 준칙은 2020년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.28.)

이 준칙은 2021년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별지 제1호> (2021.7.28. 개정)

[일반투자자] 투자자정보 확인서

- ☐ 본 확인서는 「금융소비자보호에 관한 법률」에 따라 고객의 투자자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 해드리기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 정보를 제공하지 아니하거나 일부만을 제공한 경우에는 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인하여 고객의 투자위험도가 증가할 수 있습니다.

■ 투자자정보 항목

대분류	질문항목	
재무적 필요성	0. 연령대	① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상
	1. 향후 자신의 수입원에 대한 예상	① 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상 ② 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상 ③ 현재 일정한 수입이 없거나, 연금 등이 주 수입원임
재산 상황의 파악	2. 보유 금융자산 중 투자성상품의 비중	① 투자성 상품 미보유 또는 20% 미만 ② 20% 이상 ~ 40% 미만 ③ 40% 이상 ~ 80% 미만 ④ 80% 이상
금융투 자상품 및 금융 지식에 대한 전문성	3. 금융상품에 대한 지식수준	① 매우 높은 수준 - 금융상품을 비롯하여 모든 투자대상 상품의 차이를 이해할 수 있는 정도 ② 높은 수준 - 투자할 수 있는 대부분의 금융상품의 차이를 구별할 수 있는 정도 ③ 낮은 수준 - 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도 ④ 매우 낮은 수준 - 금융상품 중 예·적금에 대해서만 알고 있는 정도

대분류	질문항목	
4. 금융상품에 대한 지식수준 (객관적)		펀드는 원금보장이 되는 상품이다.
		펀드에서 수익이 발생하면 일부 비과세 대상을 제외하고 세금이 부과된다.
		농협에서 가입한 모든 펀드는 예·적금과 동일하게 예금자 보호가 된다.
투자 성과에 대한 기대치	5. 감내할 수 있는 손실감 수 수준	① 기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않음 ② 20% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같음 ③ 10% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같음 ④ 투자원금 보존을 추구함
	6. 투자하는 자금의 투자가능 기간	① 3년 이상 ② 2년 이상 ~ 3년 미만 ③ 1년 이상 ~ 2년 미만 ④ 6개월 이상 ~ 1년 미만 ⑤ 6개월 이내 ⑥ 투자기간 상관없이 특정 만기일까지 보유(ELF, DLF, 목표전환형, 단위형 펀드 등)
과거 금융 투자 상품 경험	7. 투자경험이 있는 금융투자상품 (중복응답 가능)	① 은행 예·적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등 ② 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELF(ELS), ELD 등 ③ 신용도 중간 등급의 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELF(ELS), 혼합형펀드 등 ④ 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금이 보장되지 않는 ELF(ELS), 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 ⑤ ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 주식 신용거래 등
	8. 과거 가입한 상품의 해지 목적 (중복응답 가능)	① 사전에 설정했던 목표수익률에 도달하여 수익실현을 목적으로 해지하였음 ② 가입한 투자상품의 수익률이 지속적으로 저조하여 해지하였음 ③ 학자금, 전세금, 결혼자금, 노후자금 등 단기간 내에 사용처가 확실한 자금을 투자하여 수익이나 손실발생 여부와 관계없이 사용시점에 해지하였음 ④ 투자경험 없음
투자 성향 자가	9. 자신의 투자성향 (자가진단)	① 공격투자형 - 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용하고 투자자금 대부분을

■ 파생상품, 파생결합증권 또는 파생상품투자 펀드에 투자한 경험 파악

- ## ■ 투자자정보 확인

1. 귀 조합에 제공한 투자자정보는 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 정확히 알려드린 것입니다.
2. 향후 12개월 동안에는 귀 조합이 본인의 투자자정보를 변경되지 않은 것으로 간주한다는 점을 설명 들었습니다.
3. 본인의 투자자정보에 변경사항이 발생한 경우에는 이를 귀 조합에 통지하여야 귀 조합이 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있다는 점을 설명 들었습니다.

– 2060 –

<유의사항>

- ☐ (투자권유 희망 및 투자자정보 제공) ☐ (투자권유 불원 및 투자자정보를 제공하지 않음)

- 2061 –

<별지 제2호> (2021.7.28. 개정)

적합성 판단 방식 [Scoring 기준]

■ 문항별 배점

- 0번 : 스코어링 없음
- 1번 : ①로 응답한 경우 5.5점, ②로 응답한 경우 3.5점, ③으로 응답한 경우 1.0점
- 2번 : 스코어링 없음
- 3번 : ①로 응답한 경우 5.5점, ②로 응답한 경우 4.0점, ③으로 응답한 경우 2.5점, ④로 응답한 경우 1.0점
- 4번 : 1) ○로 응답한 경우 등급산출불가, 2) ×로 응답한 경우 -0.5점, 3) ○로 응답한 경우 -0.5점
- 5번 : ①로 응답한 경우 10.0점, ②로 응답한 경우 7.5점, ③으로 응답한 경우 5.0점, ④로 응답한 경우 2.0점
- 6번 : ①로 응답한 경우 2.5점, ②로 응답한 경우 2.0점, ③으로 응답한 경우 1.5점, ④로 응답한 경우 1.0점, ⑤로 응답한 경우 0.5점, ⑥로 응답한 경우 2.5점
- 7번 : ①로 응답한 경우 1.0점, ②로 응답한 경우 2.5점, ③으로 응답한 경우 3.5점, ④로 응답한 경우 4.5점, ⑤로 응답한 경우 5.5점
(중복 응답한 경우 가장 높은 점수로 배점)
- 8번 : ③으로 응답한 경우 -1.0점
- 9번 : min(스코어링 산출등급, 9번 답변)

○ 1번부터 9번까지의 설문항목 및 파생상품 관련 질의의 응답결과에 따른 점수를 합산(총점 31.5점)하고, 이를 100점으로 환산

■ 투자자성향 분류

- 43점 이하 : 안정형
- 43점 초과 ~ 55점 이하 : 안정추구형
- 55점 초과 ~ 68점 이하 : 위험중립형
- 68점 초과 ~ 81점 이하 : 적극투자형
- 81점 초과 : 공격투자형

- 2063 –

<별지 제3호>

금융투자상품별 투자위험도 분류기준

구분		매우 높은위험	높은위험	다소 높은위험	보통위험	낮은위험	매우 낮은위험
채권		투기등급 포함(BB 이하)			회사채 (BBB+~BBB-)	금융채 회사채 (A-이상)	국고채 통안채 지방채 보증채 특수채
파생 결합 증권	(ELS, DLS) ELW	원금비보장형			원금 부분보장형	원금보장형	
주식		신용거래, 투자경고종목, 투자위험종목, 관리종목		주식			
선물옵션		선물옵션					

- * 위 기준은 금융투자상품별 투자위험도 분류의 기본적인 방향을 제시한 것으로 동 기준을 참조하여 금융투자상품별 실질 내용과 위험도를 고려하여 합리적으로 분류
- * 집합투자증권의 경우 해당 집합투자증권의 투자설명서에 기재된 투자위험도에 따라 6단계로 분류

<별지 제4호>

투자자성향별 투자권유 가능상품 분류기준

구분 투자자 성향	1등급 (매우 높은위험)	2등급 (높은위험)	3등급 (다소 높은위험)	4등급 (보통위험)	5등급 (낮은위험)	6등급 (매우 낮은위험)
안정형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능
안정 추구형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능	투자권유가능
위험중립형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능
적극투자형	투자권유불가	투자권유불가	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능
공격투자형	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능	투자권유가능

<별지 제5호> (2021.7.28. 개정)

적합성 보고서

- * 대상상품: ELS, ELF, ELT / DLS, DLF, DLT
 * 대상고객: ☐ 대상상품 가입경험 없음 ☐ 고령투자자(만65세 이상)
 ※ 투자권유불원 고객, 부적합 고객은 적합성 보고서의 대상이 아닙니다.

투자 권유 상품

권유 상품	
-------	--

투자 권유 사유	① 수익률 우선 고려 고객이 시장상황에 따라 손실 가능성이 있더라도 기대수익률이 높은 상품을 희망하여 타 상품 대비 기대수익률이 가장 높은 상품을 추천하였음 ② 안정성 우선 고려 고객이 상품선정 시 가장 중요한 기준으로 원금손실 가능성이 낮은 안정성을 최우선으로 고려함에 따라 기초자산의 변동성이 낮고 안정적인 수익구조의 상품을 추천하였음 ③ 특정 만기 우선 고려 고객이 상품 선정 시 가장 중요한 기준으로 특정 만기를 고려함에 따라 만기상환형, 조기상환형의 상품유형을 선택하고, 조기상환형의 경우 조기상환 가능성이 큰 상품을 추천하였음 ④ 기초자산 우선 고려 고객이 상품 선정 시 가장 중요한 기준으로 기초자산의 특징을 최우선으로 고려함에 따라 기초자산의 변동성, 개수, 가격 수준, 기초자산 간의 상관관계 및 향후 전망 등을 종합하여 상품을 추천하였음 ⑤ 기타(직접 입력)
	해당 상품의 이익 또는 손실 책임은 투자자자 본인에게 귀속됩니다. 상품구조 및 기초자산의 가격변동에 따라 원금 일부 또는 전부 손실이 발생할 수 있습니다. 조기상환형 상품의 경우, 조기상환 조건이 충족되지 않아 최대 만기까지 자금운용이 제한될 수 있으므로 자금운용 기간을 고려하시기 바랍니다. 기타 (직접 입력)

※ 임직원은 특정상품을 권유한 사유 및 핵심 유의사항 등을 기재한 적합성 보고서를 고객에게 교부해야함

<별지 제6호> (2021.7.28. 신설)

적정성 판단 보고서

고객명:	고객번호(사업자번호):
■ 고객정보 확인결과	
고객 정보	
고객 연령	
투자기간	
해당 금투상품 이해도	
기대이익 및 손실감내수준	
보유자산 등	
위험에 대한 태도	
과거 상품 취득 경험 등	
■ 고객정보 확인결과	
종 합	☐ 적정 ☐ 부적정
이 유	
■ 참고 사항	
○ 본 보고서는 금소법 시행령에 따라, 해당 금융상품이 고객에게 적정하지 않다는 사실을 본 조합이 고객에게 알리는 경우에 제공하는 보고서입니다. ○ 고객이 제공한 정보가 정확하지 않거나, 정보가 변경될 경우에는 적정성 판단 결과가 달라질 수 있습니다.	
작성일자 : _____년 ____월 ____일	
(00농협 00지점) _____ (담당자) _____ (서명/인)	

※ 회사 참고사항

※ (예시) ① () 개 항목 충족/미충족시 또는 ② 총점 () 점 이상/ 총점 () 점 이하
적정/부적정 해당여부는 회사별 자체 기준에 따름(아래 표 참조)

고객 정보	적정성 판단 결과		미충족 사유
고객 연령	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
투자 기간	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
해당 금투상품 이해도	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
기대이익 및 손실감내수준	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
보유자산 등 (연간 소득 및 부채 포함)	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
위험에 대한 태도	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
과거 상품 취득 경험 등	☐ 충족 ☐ 미충족	() 점	
종 합	☐ 적정 ☐ 부적정	총점() 점	

<별지 제7호> (2021.7.28. 신설)

위법계약 해지 요구 관련 통지서

「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조(위법계약의 해지) 제1항에 따라 귀하가 본 조합과 체결한 금융상품 계약의 해지를 요구한 건에 대해 수락여부를 다음과 같이 통지하여 드립니다.

■ 통지 대상 고객

고객명 :	생년월일(사업자번호) :
-------	---------------

■ 회사의 통지 결과

금융상품 명칭		
고객의 계약해지 요청사유		☐ 적합성 원칙 위반 (금소법 § 17③) ☐ 적정성 원칙 위반 (금소법 § 18②) ☐ 설명의무 위반 (금소법 § 19①, ③) ☐ 불공정영업행위 (금소법 § 20①) ☐ 부당권유금지 위반 (금소법 § 21)
본 조합의 판단 결과		☐ 위법계약 해지 수락 ☐ 위법계약 해지 거절
해지 거절	정당한 사유	※ 구체적으로 사유 기재
	정당한 사유의 객관적·합리적 근거	(예 : 별도첨부 ①, ②, ③) ※ (설명 의무 위반시, 위반이 없다는 객관적·합리적 근거) ※ 금소법 감독규정 제31조제4항제1호에 의해 거절할 경우 근거자료 필수 첨부

■ 귀하의 위법계약 해지 요구에 대하여 위와 같이 통지하여 드립니다.

※ 본 조합은 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47조제2항에 따라 "정당한 사유"가 있는 경우에 고객의 해지 요구를 거절할 수 있습니다.

20____년 ____월 ____일

○○농협

<별지 제8호> (2021.7.28. 신설)

기록·유지하여야 하는 자료의 종류와 기간

(제34조제2항 관련)

구분	자료의 종류	최소보존 기간
영업에 관한 자료	1. 투자광고, 투자권유 및 투자계약 관련자료 ① 투자자의 일반정보(자본시장법 제46조제2항에 따라 파악한 정보) - 투자자가 다수의 계좌·금융투자상품을 거래하고 있는 경우에는 1개의 기록으로 대체가능 ② 약관을 포함한 투자자에게 제공한 문서(서신, 안내문, 투자권유문서 등을 포함) - 약관, 투자설명서, 상품설명서, 위험고지문서 제공시 에는 그 사실을 입증하는 증빙자료도 포함 - 투자권유의 적합성 확인서류 ③ 금융상품 및 투자광고에 관한 사항 - 방송광고를 제외한 광고의 사본 - 방송광고 등은 광고문안 및 광고내용 ④ 장외파생상품 거래업무 관련 - 장외파생상품 거래대장 - 상근임원의 승인서류, 거래상대방의 신원확인서류 - 거래상대방과 수수한 제반서류 ⑤ 투자계약서 또는 계좌개설 관련서류 ⑥ 그 밖의 계약체결에 관한 자료	10년
	2. 분쟁 등 제1호외에 투자자와 관련된 자료 ① 투자자의 예탁재산 출납기록 - 투자자별 예탁재산 종류별로 입출고(금), 출납기록, 시기 ② 투자자예탁재산 보관기록 - 예탁증권의 종류, 수량, 보관처, 질권설정여부 등 - 별도예치금 일별금액 및 산출근거	5년
	3. 주문기록, 매매명세 등 투자자의 금융투자상품의 거래 관련 자료 ① 투자자의 주문기록 - 투자자별 증권거래 및 파생상품의 주문정보(종목, 주문호가, 시기, 호가종류, 주문접수자 등) ② 투자자의 매매거래기록 - 매매거래 체결정보(시기, 종목, 가격, 제세공과금 등) ③ 일일정산대장 등 그 밖에 투자자의 거래와 관련된 자료	10년

금융
투자
권유
준칙
(예)
품

구분	자료의 종류	최소보존 기간
	3의2. 최선집행기준의 점검 결과	10년
	3의3. 다자간매매체결업무와 관련된 자료 ① 호가의 입력내용 ② 매매거래내용	10년
	4. 투자자재산의 운용관련자료 ① 공통자료(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산) - 자산배분내역서, 매매주문서, 매매보고서, 자산 대여·대차 등 운용지시서, 부동산 등 투자대상자산 관리위탁계약서, 부동산 등 매매·임대차등 계약서, 대출계약서 및 예금·보험금등에 대한 근질 및 근저당 등 담보권설정서류, 이자·공사비·등기비용·제세공과금 등 납부서류 등 ② 집합투자재산 운용관련자료 - 자산운용보고서, 집합투자재산평가위원회 회의록, 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사 기록, 기준 가격 오류 수정 및 재공고에 관한 기록 등 ③ 투자일임재산 운용관련자료 - 투자일임보고서, 일임재산운용내역서 ④ 신탁재산 운용관련자료 - 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사 기록, 신탁 재산명세서, 신탁재산운용내역서 등	10년
	5. 업무위탁 및 부수업무 관련 자료 ① 업무위탁 관련자료 - 업무위탁계약서(Delegation Agreement), 업무위탁 운영기준, 업무위탁계약에 관한 준법감시인의 검토 의견, 수탁 외국 금융투자업자 등의 자격증빙서류 ② 조사분석자료 등에 관한 기록 - 조사분석자료, 배포시기(최초 배포시기, 일반공표시기)	3년
	5의2. 제1호부터 제5호까지 기재된 사항 이외에 계약의 이행에 관한 자료	10년
투자자의 권리행사에 관한 자료	5의3. 투자자 권리 행사와 관련된 자료 ① 금소법 제28조제3항에 따른 투자자의 자료 열람 요구 내역 등 관련된 사항 ② 금소법 제28조제4항 후단 및 제5항에 따른 투자자의 자료 열람 요구에 대한 연기·제한 및 거절에 관한 자료 ③ 금소법 제47조에 따른 위법계약의 해지에 관한 자료	10년

구분	자료의 종류	최소보존 기간
재무에 관한 자료	6. 재무에 관한 서류 및 그 작성의 기초가 되는 서류 ① 법령, 규정 등에서 정한 회계장부 및 회계처리에 관 한 사항 ② 특수관계인의 범위, 현황, 변경내역 ③ 증권보유기록(자기계산으로 보유하는 경우에 한한다) - 증권 종류별, 수량, 보관방법 등에 관한 기록 ④ 증권 매매기록(자기계산으로 매매하는 경우에 한한다) ⑤ 파생상품 거래기록(자기계산으로 거래하는 경우에 한한다) ⑥ 특수관계인과의 거래기록 - 내부품의, 거래목적, 거래동기, 공정거래(arm's length rule) 적합여부, 거래대상, 거래시기, 수량·가격, 거래사유	10년
업무에 관한 자료	7. 주주총회 또는 이사회 결의 관련 자료	10년
	8. 법 제161조에 따른 주요사항보고서에 기재되는 거래 관련 자료	5년
	9. 고유재산 운용 관련 자료	3년
	10. 자산구입·처분 등, 그 밖의 업무에 관한 자료	3년
내부통제에 관한 자료	11. 내부통제기준, 위험관리 등 내부통제 관련 자료 ① 내부통제기준 운영에 관한 사항 - 내부통제기준 운영, 점검사항 - 역대 내부통제기준 - 내부통제기준 제정 및 개정에 관한 사항 ② 준법감시인의 활동에 관한 사항 - 준법감시인의 역할, 내부통제활동 등 ③ 내부감사활동에 관한 기록 - 내부감사실시내용, 감사결과	5년
	12. 임원·대주주·전문인력의 자격, 이해관계자 등과의 거래내역 등 인력 및 이해관계자 관련 자료	5년
그 밖의 자료	13. 다른 법령에서 작성·비치하도록 되어 있는 장부· 서류 ① 금융투자업자에 적용되는 법규에서 정하고 있는 사항 ② 민원에 관한 사항 - 민원처리, 민원내용, 민원일자 등 ③ 감독당국의 승인, 허가, 인가, 각종 지침, 비조치의견서 등 ④ 각종 계약서	해당 법령에서 정한 기간

금융투자상품 이해상충방지준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3204)

2012.	8.	22.	제	정
2018.	1.	26.	일부개정	
2019.	5.	21.	일부개정	
2021.	7.	28.	개	정

제1장 총칙 등

제1조(목적) 이 준칙은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다) 및 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 "금소법"이라 한다), 「금융소비자보호에 관한 법률 시행령」(이하 "금소법 시행령"이라 한다), 금융위원회가 고시한 「금융소비자보호에 관한 감독규정」(이하 "금소법 감독규정"이라 한다), 및 「금융투자상품 판매에 관한 규정」 제25조에 따라 본 조합 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 이해상충의 관리 등을 위하여 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

(2021.7.28. 개정)

제2조(적용 범위) 이 준칙은 금융투자업무를 수행하는 임직원(이해상충의 관리를 위하여 자본시장법 및 금소법에서 규정하는 업무를 수행하는 임직원을 포함한다. 이하 같다)의 업무에 대하여 적용한다.(2021.7.28. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 자본시장법 및 자본시장법 시행령, 금소법 및 금소법 시행령, 금소법 감독규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률시행령 제5조, 금융위원회 및 금융감독원 규정, 자본시장법 제283조에 따라 설립된 한국금융투자협회(이하 "금융투자협회"라 한다) 규정 등(이하 "관계법령등"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다. 다만, 이 준칙에서 정하지 아니한 용어는 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

1. "금융투자업"이란 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 영업행위로서 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업을 말한다.
2. "투자매매업"이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.
3. "투자중개업"이란 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의

매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

4. "재산상 이익제공"이란 본 조합이 본질적 업무, 부수업무, 겸영업무와 관련하여 본 조합의 투자자인 개인, 법인 또는 그 밖의 단체에게 금전, 물품, 편익 등을 제공하는 것을 말한다.
5. "재산상의 이익"이란 직접 또는 간접으로 제공하는 금전, 물품, 편익 등을 말한다. 다만, 경제적 가치가 3만 원 이하인 물품, 음식비 또는 20만 원 이하의 경조비 및 조화·화환 등 제15조제2항 각 호에서 정하는 사항은 재산상의 이익으로 보지 아니한다.
6. "정보차단벽"이란 본 조합의 중요 정보가 정당한 접근권한이 없는 부서나 임직원, 외부 등으로 유출되는 것을 차단하기 위하여 사용하는 유·무형의 모든 수단, 절차, 규정 및 시스템을 말한다.

제4조(보고의무) 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 소속 부서("부, 과, 팀" 등을 통칭한다. 이하 같다)의 장 및 금융투자상품 판매 준법감시인에게 그 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 자신 또는 다른 임직원이 이 준칙 등 제규정과 관계법령등을 위반하였거나 위반한 것으로 의심되는 경우
2. 정부, 금융위원회, 금융감독원 또는 금융투자협회 등이 주요 내부정보를 요구하는 경우
3. 위법·부당행위 또는 그러한 것으로 의심이 가는 행위와 연루되었거나 다른 임직원이 연루된 것을 알게 된 경우
4. 임직원이 체포, 기소, 유죄 판결을 받은 경우

제5조(임직원의 금융투자상품 매매) 임직원은 금융투자상품의 매매거래와 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 투자자, 본 조합 또는 본 조합의 이해관계인 사이에서 실질적 또는 잠재적인 이해상충이 발생하지 아니하도록 하여야 한다.
2. 업무상 지위를 이용하여 투자자 또는 본 조합에 손실을 끼치는 행위를 하여서는 아니 된다.
3. 매매거래의 규모 및 횟수 등이 과다하여 직무수행에 차질을 초래하여서는 아니 된다.
4. 본 조합 또는 투자대상 회사의 미공개정보에 근거한 어떠한 형태의 매매거래도 하여서는 아니 된다.
5. 금융투자상품의 매매거래를 위한 계좌는 본인의 실명으로 개설하여야 한다.

제6조(계좌개설 및 신고) ①임직원은 자기계산에 의하여 자본시장법 시행령 제64조제2항 각 호에 해당하는 금융투자상품(이하 "지분증권 등"이라 한다)을 매매하고자 하는 경우에는 자기의 명의로 하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

②임직원이 지분증권 등을 매매하고자 하는 경우 다음 각 호를 제외하고는 하나의 금융투자회사를 통하여 매매하여야 한다.

1. 거래 금융투자회사에서 취급하지 아니하는 금융투자상품을 매매하고자 하는 경우
2. 모집·매출의 방법으로 발행 또는 매매되는 증권을 청약하는 경우
3. 상속, 증여(유증을 포함한다), 담보권의 행사, 대물변제의 수령 등으로 취득한 금융투자상품을 매도하는 경우
4. 임직원이 되기 전에 취득한 금융투자상품을 매도하는 경우

③임직원의 자기계산에 의한 지분증권 등의 매매는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 하나의 계좌를 통하여 하여야 한다.

1. 투자중개업자가 계좌를 금융투자상품별로 구분·설정하도록 함에 따라 둘 이상의 계좌를 개설하는 경우
2. 「조세특례제한법」에 따라 조세특례를 받기 위하여 별도의 계좌를 개설하는 경우
3. 상속, 증여(유증을 포함한다), 담보권의 행사, 대물변제의 수령 등으로 취득한 금융투자상품을 매도하는 경우

④임직원은 본 조합 또는 다른 금융투자회사에 지분증권 등의 매매를 위한 계좌를 개설한 경우 다음 각 호의 사항을 금융투자상품 판매 준법감시인에게 신고하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 계좌명
2. 계좌번호
3. 금융투자회사명

⑤임직원은 금융투자상품 판매 준법감시인이 매매, 그 밖의 거래에 관한 소명을 요구하는 경우 이에 성실히 응하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

제6조의2(임직원의 금융투자상품 매매거래 내역 보고) 임직원이 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우 투자권유자문인력은 매월 종료 후 다음 달 10영업일까지, 그 밖의 임직원은 분기종료 후 다음 달 10영업일까지 분기별로 지분증권 등의 매매명세를 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하여야 한다. 다만, 이미 보고된 지분증권 등의 매매거래 내역에 대하여는 그러하지 아니하다.(2021.7.28. 개정)

제7조(투자권유대행인의 금지행위) 투자권유대행인은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

1. 무자격 투자권유대행인을 고용하는 행위
2. 보수의 일부를 투자자에게 부당 지급 또는 리베이트 하는 행위
3. 높은 보수수취 또는 그 밖에 위법·부당행위를 은닉할 목적으로 다른 투자권유대행인의 관리계좌를 자신의 관리계좌로 변칙 등록하는 경우
4. 투자권유대행인의 자격 또는 명의를 대여하는 경우

5. 위탁한 금융투자업자를 대리하여 계약을 체결하는 행위
6. 투자자로부터 금전·증권, 그 밖의 재산을 수취하는 행위
7. 금융투자업자로부터 위탁받은 투자권유대행업무를 제3자에게 재위탁하는 행위
8. 그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
9. 투자자를 대리하여 계약을 체결하는 행위
10. 투자자로부터 금융투자상품에 대한 매매권한을 위탁받는 행위
11. 제3자로 하여금 투자자에게 금전을 대여하도록 중개·주선 또는 대리하는 행위
12. 투자일임재산이나 신탁재산을 각각의 투자자별 또는 신탁재산별로 운용하지 아니하고 집합하여 운용하는 것처럼 그 투자일임계약이나 신탁계약의 체결에 대한 투자권유를 하거나 투자광고를 하는 행위
13. 둘 이상의 금융투자업자와 투자권유 위탁계약을 체결하는 행위
14. 그 밖에 투자자의 보호나 건전한 거래질서를 해칠 염려가 있는 행위로서 관계법령등에서 금지하는 행위

제8조(자료의 유지 및 보관) ①임직원은 금융투자업 영위와 관련된 자료를 그 종류별로 「금융투자상품 투자권유준칙」 별지 제8호에서 정하는 최소보존기간(계약서 등 권리·의무 및 중요한 사실관계에 관한 자료의 경우에는 해당 권리·의무 및 사실관계의 종료일로부터 기산한다) 동안 서면, 전산자료, 마이크로필름 등의 형태로 기록·유지하여야 한다. 다만, 관계법령등에서 보존기간을 「금융투자상품 투자권유준칙」 별지 제8호보다 장기로 정하고 있는 경우에는 해당 관계법령등에서 정하는 바에 따른다.(2021.7.28. 개정)

②제1항에 따라 보관하여야 할 기록이 사후 위·변조가 되지 않도록 적절한 대책을 수립 시행하여야 하며, 금융감독원의 검사·조사시 3영업일 이내에 이를 제출할 수 있도록 하여야 한다.

③제1항에서 정한 보존기간 동안 투자자가 「금융투자상품 투자권유준칙」 별지 제8호에서 정하는 자료를 요청하는 경우 자료의 열람 및 제공방법 등 절차는 「금융투자상품 투자권유준칙」 제34조를 따른다.(2021.7.28. 개정)

제2장 영업행위

제9조(영업의 일반원칙) 임직원은 투자자의 이익 보호와 공정한 거래질서의 유지를 위하여 다음 각 호의 원칙을 성실히 준수하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자의 투자목적, 투자자금의 성격, 위험선호도 등 투자자에 관한 정확한 정보를 파악하고 이에 적합한 투자권유를 한다.

2. 선량한 관리자로서의 주의의무를 다한다.
3. 금융투자상품의 내용과 관련된 위험 등 금소법 제19조 및 금소법 시행령 제13조제3항부터 제7항까지의 중요사항을 투자자에게 충분히 설명한다.
4. 투자자의 인적사항 및 매매거래 정보 등을 부당하게 이용하거나 유출하지 아니한다.
5. 투자자에 대한 허위정보의 제공 및 문서 위·변조, 매매거래 유인을 위한 사기·기망 등 위법·부당행위를 하지 아니한다.
6. 임직원 중 금융투자협회에서 인정하는 자격증 등 요건을 갖춘 사람에 한하여 금융투자상품 권유·판매 등 영업행위를 할 수 있으며 자격의 효력 유지 등을 위해 투자자보호교육 등 금융투자협회에서 정하는 필수교육을 이수하여야 한다.

제10조(그 밖의 영업행위) ①투자자에게 투자권유하는 경우에는 「금융투자상품 투자권유준칙」에 따라 금융투자상품의 투자위험도를 분류하여야 한다.

(2021.7.28. 개정)

②금융투자상품의 매매와 관련하여 손실을 보전하거나 이익을 보장하여서는 아니 된다.

③본 조항은 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 자본시장법 제103조제3항에 따라 손실의 보전 또는 이익의 보장을 하는 경우, 그 밖에 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 본 조항의 임직원이 자기의 계산으로 하는 경우에도 또한 같다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자가 입은 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 투자자가 입은 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 투자자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위
4. 투자자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위

제11조(투자광고의 일반원칙) 임직원은 투자광고를 함에 있어 신의성실의 원칙에 입각하여 정확한 정보의 전달과 관련 위험의 충분한 고지를 위하여 최대한 노력하여야 한다.

제12조(투자광고시 의무표시 사항) ①임직원은 집합투자증권에 대하여 광고를 하는 경우 다음 각 호의 내용을 포함시켜야 한다.(2021.7.28. 개정)

1. 집합투자증권을 취득하기 전에 자본시장법 제123조제1항에 의한 투자설명서, 자본시장법 제124조제2항제3호에 의한 간이 투자설명서, 본 조항이 제공하는 상품설명서 및 약관을 읽어 볼 것을 권고하는 내용
2. 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 사실

3. 집합투자기구의 운용실적을 포함하여 투자광고를 하는 경우에는 그 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아니라는 내용
4. 환매 신청 후 환매금액의 수령이 가능한 구체적인 시기
5. 환매수수료
6. 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는 각종 보수 및 수수료(이 경우 보수는 총보수, 운용보수, 판매보수, 기타보수 등으로 구분 표시하여야 한다.)
7. 고유한 특성 및 위험성 등이 있는 집합투자기구의 경우 해당 특성 및 위험성 등에 관한 설명
8. 금융투자협회 규정 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별표 9의 「금융투자회사의 의무고지 사항」 중 해당 투자광고의 내용과 관련된 사항
9. 금융상품판매업자등의 명칭, 금융상품의 내용(금융상품의 명칭, 이자율, 수수료, 이자·수익의 지급시기 및 지급제한 사유, 연계투자계약이 있는 경우 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제19조제4항에 따른 연계투자 상품의 내용)
10. 금소법 제19조제1항에 따른 설명을 받을 수 있는 권리가 있음에 대한 사항
11. 해당 광고가 법령 또는 내부통제기준에 따른 광고 관련 절차를 준수하였음에 대한 사항
12. 예금자보호법 등 다른 법률에 의해 금융소비자가 보호되는지에 관한 사항
13. 그 밖에 금소법 감독규정 별표 5에서 정하는 내용 중 투자광고의 내용과 관련된 사항

②제1항제10호에서 제13호에도 불구하고 금융상품등에 관한 광고의 목적, 광고매체의 특성, 광고시간의 제약 등에 따라 해당 내용을 광고에 모두 포함시키기 곤란하다고 인정하는 경우에는 금융소비자의 합리적 의사결정이 저해되거나 건전한 시장질서가 훼손될 우려가 없는 범위에서 내용 중 일부를 제외할 수 있다.(2021.7.28. 개정)

③집합투자증권에 대하여 광고를 하는 경우 집합투자기구의 명칭, 종류에 관한 사항, 투자목적 및 운용전략에 관한 사항, 그 밖에 금소법 시행령 제20조제3항에서 정하는 사항 외의 내용을 투자광고에 사용하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

제13조(투자광고시 금지행위) 임직원은 투자광고시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

1. 투자자들이 손실보전 또는 이익보장으로 오인할 우려가 있는 표시를 하는 행위. 다만, 투자자를 오인하게 할 우려가 없는 경우로서 자본시장법 시행령 제104조제1항 단서에 따라 손실을 보전하거나 이익을 보장하는 경

우는 제외한다.

2. 수익률이나 운용실적을 표시하는 경우 수익률이나 운용실적이 좋은 기간의 수익률이나 운용실적만을 표시하는 행위 및 세전·세후 여부를 누락하여 표시하는 행위
3. 집합투자기구 등 운용실적에 따라 수익이 결정되는 금융투자상품 및 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약 등에 대하여 예상수익률 또는 목표 수익률 등 실현되지 아니한 수익률을 표시하는 행위. 다만, 집합투자기구의 상환목표수익률, 전환형 집합투자기구의 전환목표수익률, 주식워런트증권을 제외한 파생결합증권을 투자대상으로 하는 집합투자기구의 조건별 예상 수익률은 표시할 수 있다.
4. 집합투자증권에 관한 투자광고에 다음 각 목 외의 사항을 표시하는 행위
 - 가. 집합투자기구의 명칭, 소재지 및 연락처
 - 나. 집합투자기구의 종류
 - 다. 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략
 - 라. 집합투자기구의 조직, 집합투자재산 운용인력 및 운용실적
 - 마. 집합투자증권의 환매
 - 바. 금소법 감독규정 제19조제2항 각 호의 사항
5. 비교광고를 하는 경우 비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품등과 비교하는 행위
6. 금융투자회사의 경영실태평가결과와 영업용순자본비율 등을 다른 금융투자회사의 그것과 비교하여 표시하는 행위
7. 다른 종류의 금융투자상품 또는 영위업무에 대한 광고내용을 형식적으로 분리하지 않아 투자자의 투자판단에 오해를 주는 행위
8. 금융투자협회 규정 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별표 10의 「금융투자회사의 투자광고 관련 금지행위」에서 열거하는 행위
9. 수익률, 수수료, 수상실적 및 통계수치를 표시하는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 수익률, 수수료 등(이하 이 목에서 "수익률등"이라 한다)을 특별히 우대하여 제시하면서 우대조건·기간 등을 수익률등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 수익률등과 분리하여 표시하는 행위
 - 나. 집합투자기구의 운용실적 또는 운용실적의 비교(이하 이 목에서 "운용실적등"이라 한다) 표시를 하면서 기준일, 산출기간 또는 집합투자기구의 유형, 비교대상의 수를 운용실적등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 운용실적등과 분리하여 표시하는 행위 및 기준일을 투자자가 쉽게 인식할 수 있도록 표시하지 않는 행위
 - 다. 수상실적 또는 통계수치(이하 이 목에서 "수상실적등"이라 한다)를 특

별히 강조하여 표시하면서 그 출처, 시기, 조건 등을 수상실적등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 수상실적등과 분리하여 표시하는 행위

10. 사진·문자·그림 등을 이용하여 법인·단체를 포함한 타인의 명예를 훼손하거나 초상권을 침해할 우려가 있는 표시 행위
11. 투자자의 경제적 부담이 작아 보이도록 하거나 계약체결에 따른 이익을 크게 인지하도록 하여 금융상품을 오인하게끔 표현하는 행위
12. 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
13. 계약 체결 여부나 투자자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 사실과 다르게 알리거나 분명하지 않게 표현하는 행위
14. 투자자에 따라 달라질 수 있는 거래조건을 누구에게나 적용될 수 있는 것처럼 오인하게 만드는 행위
15. 자본시장법 제31조제3항에 따른 경영실태 및 위험에 대한 평가의 결과를 다른 금융상품직접판매업자와 비교하여 광고하는 행위
16. 광고에서 금융상품과 관련하여 해당 광고매체 또는 금융상품판매대리·중개업자의 상호를 부각시키는 등 투자자가 금융상품직접판매업자를 올바르게 인지하는 것을 방해하는 행위
17. 그 밖에 투자자를 오인하게 하거나 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 내용을 표시하는 행위

제14조(투자광고의 절차 등) ①임직원은 투자광고시 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전심의를 받고 투자광고 계획신고서와 투자광고안을 금융투자협회에 제출하여 심사를 받아야 한다.(2021.7.28. 개정)

②금융투자협회로부터 심사결과를 통보 받은 후 투자광고문에 금융투자협회 심사필을 표시하여야 한다. 다만, 금융투자협회의 심사가 면제되는 투자광고에 대하여는 금융투자상품 판매 준법감시인의 심의필을 표시하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

③금융투자상품 판매 준법감시인은 사전심의절차 등에 필요한 사항을 정하여 운영하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

④금융상품판매업자등이 금융상품등에 관한 광고를 하는 경우에는 투자자가 광고의 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 글자의 색깔·크기 또는 음성의 속도·크기 등이 해당 금융상품으로 인해 투자자가 받을 수 있는 혜택과 불이익을 균형 있게 전달하도록 하여야 한다.(2021.7.28. 신설)

제15조(재산상 이익의 제공·수령기준) ①임직원은 투자매매계약 또는 투자중개계약의 체결과 관련한 투자자 또는 거래상대방 등(투자자나 거래상대방등이 법인 또는 그 밖의 단체인 경우 그 임직원을 포함한다. 이하 같으며 통

틀어 "거래상대방 등"이라 한다)에게 금전·물품·편익 등의 재산상 이익을 제공하거나 거래상대방 등으로부터 재산상 이익을 수령받는 경우 제17조 또는 제18조에 따라 정해진 한도를 준수하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

②제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재산상 이익으로 보지 아니한다.

1. 본 조합이 자체적으로 작성한 조사분석자료
2. 경제적 가치가 3만 원 이하인 물품 또는 식사·신유형상품권(공정거래위원회 신유형 상품권 표준약관에 따른 물품 제공형 신유형 상품권을 말한다)·거래실적에 연동되어 거래상대방에게 차별 없이 지급되는 포인트·마일리지
3. 5만 원 이하의 경조비 및 10만 원 이하의 조화·화환
4. 국내에서 불특정 다수를 대상으로 하여 개최되는 세미나 또는 설명회로서 1인당 재산상 이익의 제공금액을 산정하기 곤란한 경우 그 비용

③제2항제4호의 경우로서 임직원이 제공하거나 수령받은 재산상 이익에 대하여 상임이사 또는 금융투자상품 판매 준법감시인은 그 비용의 적정성 등을 사전에 확인하여야 한다.(2021.7.28. 신설)

제16조(재산상 이익의 가치 산정) 재산상 이익의 가치는 다음과 같이 산정한다.

1. 금전의 경우 : 해당 금액
2. 물품의 경우 : 구입비용
3. 접대의 경우 : 해당 접대에 소요된 비용. 다만, 본 조합의 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액으로 한다.
4. 연수·기업설명회·기업탐방·세미나의 경우 : 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용
5. 제1호부터 제4호까지에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 : 해당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 실비

[2021.7.28. 본조신설]

제17조(재산상 이익의 제공 한도) ①동일 거래상대방등(거래상대방등이 개인인 경우 거래상대방등의 본인 및 그의 배우자와 직계존비속을 포함한다)에게 1회당 제공할 수 있는 재산상 이익은 20만원을 초과할 수 없다.

②동일 회계연도 기간 중 동일 거래상대방 등에게 제공할 수 있는 재산상 이익의 한도는 100만원으로 한다.

③제1항 및 제2항에 불구하고 상임이사 및 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전승인을 받은 경우에는 제1항 및 제2항의 한도를 초과하여 재산상 이익을 제공할 수 있다. 다만, 부득이한 사유로 사전승인이 곤란한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제16조에서 이동]

제18조(재산상 이익의 수령 한도) ①임직원등이 거래상대방 등으로부터 1회당 및 동일 회계연도 기간 중 제공받을 수 있는 재산상 이익의 한도는 다음 각 호와 같다. 다만 상임이사 및 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전승인을 받은 경우 다음 각 호의 한도를 초과하여 재산상 이익을 제공받을 수 있다.

1. 1회당 수령 한도 : 20만원

2. 연간 수령 한도 : 300만원

②제1항에 불구하고 기업설명회·기업탐방·세미나 참석과 관련하여 거래상대방 등으로부터 제공받은 교통비 및 숙박비는 상임이사 및 금융투자상품 판매 준법감시인의 확인을 받아 재산상 이익에서 제외할 수 있다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제17조에서 이동]

제19조(재산상 이익의 제공 및 수령절차) ①임직원은 거래상대방 등에게 재산상 이익을 제공하거나 제공받고자 하는 경우 제공목적, 제공내용, 제공일자, 거래상대방 등, 경제적 가치 등이 기재된 문서를 미리 금융투자상품 판매 준법감시인에게 보고하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 사전보고가 곤란한 경우에는 사후에 보고할 수 있다.

②본 조항은 거래상대방 등에게 제공하였거나 거래상대방 등으로부터 제공받은 경우 제공목적, 제공내역, 제공일자, 거래상대방, 경제적 가치 등을 5년 이상 기록·보관하여야 하며, 거래상대방 등의 소속 기관의 장이 서면에 의하여 소속 임직원등에 대한 재산상 이익의 제공 내역을 요청하는 경우 이에 응하여야 한다.

③금융투자상품 판매 준법감시인은 재산상 이익의 제공현황, 적정성 점검결과 등을 매년 이사회에 보고하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제18조에서 이동]

제20조(부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지) ①임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산상 이익을 제공하거나 제공받아서는 아니 된다.

1. 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우
2. 재산상 이익의 내용이 사회적 상규에 반하거나 거래상대방등의 공정한 업무수행을 저해하는 경우
3. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 비정상적인 조건의 금융투자상품 매매 및 투자계약 체결 등의 방법으로 이루어지는 경우
4. 법인 또는 그 밖의 단체의 고유재산관리업무를 수행하는 사람에게 금전, 상품권 또는 금융투자상품을 제공하는 경우. 다만, 사용범위가 공연·운

동경기 관람, 도서·음반 구입 등 문화활동으로 한정된 상품권을 제공하는 경우에는 제외한다.

5. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 위법·부당행위의 은닉 또는 그 대가를 목적으로 하는 경우
6. 거래상대방등만 참석한 여가 및 오락활동 등에 수반되는 비용을 제공하는 경우
7. 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기의 구입이나 통신서비스 이용에 소요되는 비용을 제공하거나 제공받는 경우

②임직원은 재산상 이익의 제공과 관련하여 거래상대방 등에게 비정상적인 조건의 금융투자상품의 매매거래나 투자계약의 체결 등을 요구하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제19조에서 이동]

제21조(재산상 이익의 제공·수령내역 공시) ①본 조항은 최근 5개 사업연도 중 거래상대방등에게 제공하거나 거래상대방등으로부터 수령 받은(이하 "제공·수령"이라 한다) 재산상의 이익이 10억 원을 초과하는 경우 제공한 재산상 이익의 내용을 인터넷 홈페이지를 통하여 지체 없이 공시하여야 하며, 최초 공시 이후 동일한 업무의 계약 기간 중 추가로 제공·수령한 이익의 합계액이 10억 원을 초과하는 경우에는 다시 공시하여야 한다.

②제1항에 따라 본 조항이 공시하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 제공·수령 일자 및 제공·수령 기간
2. 제공받은 자(본 조항이 수령한 경우에는 제공한 자)
 - 가. 개인 : 성명. 다만, 성명 일부는 보이지 않게 처리할 수 있다.
 - 나. 법인·단체 : 해당 법인·단체의 명칭이 아닌 영위하는 업종(「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 「한국표준산업분류」에서 정한 업종별 세세분류에 따른 업종을 말한다)
3. 제공·수령 목적
4. 제1호의 기간 중 제공·수령한 이익의 경제적 가치의 합계액(경제적 가치는 동일한 업무의 계약기간 중 제공한 모든 이익의 합계를 말한다)

[2021.7.28. 본조신설]

제22조(업무위탁) ①본 조항은 금융투자업 및 자본시장법 제41조제1항의 부수 업무와 관련하여 영위하는 업무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 자본시장법 시행령 제45조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 위탁하여서는 아니 된다.(2021.7.28. 개정)

②제1항에 따라 제3자에게 업무를 위탁하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하는 위탁 계약을 체결하여야 하며, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한

다.(2021.7.28. 개정)

1. 위탁하는 업무의 범위
2. 수탁자의 행위제한에 관한 사항
3. 위탁하는 업무의 처리에 대한 기록유지에 관한 사항
4. 업무위탁계약의 해지에 관한 사항
5. 위탁보수 등에 관한 사항
6. 업무위탁에 따른 이해상충방지체계에 관한 사항
7. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서
금융투자업규정 제4-4조제2항 각 호에 해당하는 사항

③자본시장법 시행령 제47조에 따른 본질적 업무를 위탁하는 경우 위탁받는 자가 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자이어야 한다.(2021.7.28. 개정)

④업무위탁 계약 체결시 담당부서는 위탁범위 및 위탁계약의 적정성 여부 등에 대하여 금융투자상품 판매 준법감시인의 사전심의를 받아야 한다.(2021.7.28. 개정)

⑤업무위탁관련 담당부서는 업무위탁과 관련된 자료(업무위탁계약서, 업무위탁 운영기준, 업무위탁계약에 관한 금융투자상품 판매 준법감시인의 검토의견 등을 포함한다)를 3년 이상 보관하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

⑥본 조항은 제1항의 업무를 위탁한 경우 다음 각 호의 기준에 따라 위탁한 업무의 범위에서 위탁받은 자에게 투자자의 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래에 관한 정보 및 투자자가 맡긴 금전, 그 밖의 재산에 관한 정보를 제공할 수 있다.

1. 제공하는 정보는 위탁한 업무와 관련한 정보일 것
2. 정보제공과 관련된 기록을 유지할 것
3. 제공하는 정보에 대한 수탁자의 정보이용에 관하여 관리·감독이 가능할 것

⑦본 조항은 제1항 본문에 따라 업무위탁을 하고자 하는 경우 투자자정보 보호 및 위험관리·평가 등에 관하여 다음 각 호의 사항을 포함한 업무위탁 운영기준을 정하여야 한다.

1. 업무위탁에 따른 위험관리·평가에 관한 사항
2. 업무위탁의 결정·해지절차에 관한 사항
3. 수탁자에 대한 관리·감독에 관한 사항
4. 투자자정보 보호에 관한 사항
5. 수탁자의 부도 등 우발상황에 대한 대책에 관한 사항
6. 위탁업무와 관련하여 자료를 요구할 수 있는 수단 확보에 관한 사항
7. 이해상충방지체계에 관한 사항
8. 재판관할에 관한 사항

9. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

⑧본 조합은 제1항 본문에 따라 업무위탁을 한 내용을 금소법 제23조제1항에 따른 계약서류 및 자본시장법 제123조제1항에 따른 투자설명서(집합투자업자의 경우 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다)에 기재하여야 하며, 투자자와 계약을 체결한 후에 업무위탁을 하거나 그 내용을 변경한 경우에는 이를 투자자에게 통보하여야 한다.(2021.7.28. 개정)

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제20조에서 이동]

제3장 이해상충의 관리

제23조(투자자 이익 우선) ①투자자의 이익은 본 조합, 본 조합의 이해관계인 및 임직원의 이익에 우선되어야 한다.

②본 조합의 이익은 임직원의 이익에 우선되어야 한다.

③모든 투자자의 이익은 동등하게 다루어져야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제21조에서 이동]

제24조(이해상충문제의 숙지 및 차단) ①임직원은 자신의 업무를 수행함에 있어 위법·부당한 방법으로 본 조합이나 투자자를 상대로 자신의 이익 또는 보상을 추구하여서는 아니 된다.

②본 조합의 사전승인을 얻어 본 조합 업무 외의 대외활동을 하는 경우 자신의 이익을 위하여 본 조합 또는 투자자의 자산, 인력 및 업무상 취득한 정보 등을 이용하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제22조에서 이동]

제25조(이해상충의 파악·평가 및 관리 등) ①임직원은 본 조합과 투자자 간 또는 특정 투자자와 다른 투자자간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 금융투자상품 판매 준법감시인 등과 사전에 협의하여 투자자 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다.

②임직원은 이해상충이 발생할 수 있는 거래에 대하여는 미리 해당 투자자에게 알려야 하고, 투자자의 이익이 침해받지 아니 하도록 이해상충 가능성을 낮출 수 있는 조치를 취한 후 그때 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충의 발생을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 투자자에게 통지하고 그때 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제23조에서 이동]

제26조(정보교류의 차단) 본 조항은 금융투자상품 판매업무를 영위하는 경우 및 업무와 관련하여 제3자에게 정보를 제공하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 정보(이하 "교류차단대상정보"라 한다)의 교류를 적절히 차단하여야 한다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없고 이해상충이 발생할 가능성이 크지 않은 정보로서 본 조항의 내부통제기준 중 정보교류 차단과 관련하여 공개한 주요 정보는 제외한다.

1. 자본시장법 제172조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보
2. 투자자의 금융투자상품 매매 또는 소유 현황에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보
3. 집합투자재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 정보에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

[2021.7.28. 본조신설]

제4장 증권투자매매업무 및 투자중개업무

제27조(불건전 영업행위의 금지) 본 조항 및 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 자본시장법 시행령 제68조제1항으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 투자자로부터 금융투자상품의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도의 청약이나 주문을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우 이를 체결시키기 전에 그 금융투자상품을 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
2. 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료(이하 "조사분석자료"라 한다)를 투자자에게 공표함에 있어서 그 조사분석자료의 내용이 사실상 확정된 때부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 그 조사분석자료의 대상이 된 금융투자상품을 자기의 계산으로 매매하는 행위
3. 조사분석자료 작성을 담당하는 사람에 대하여 자본시장법 시행령 제68조제2항으로 정하는 기업금융업무와 연동된 성과보수를 지급하는 행위
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 모집 또는 매출과 관련한 계

약을 체결한 날부터 그 증권이 증권시장에 최초로 상장된 후 자본시장법 시행령 제68조제3항으로 정하는 기간 이내에 그 증권에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공하는 행위

가. 주권

나. 자본시장법 시행령 제68조제4항으로 정하는 주권 관련 사채권

다. 가목 또는 나목과 관련된 증권에탁증권

5. 투자권유대행인 및 투자권유자문인력이 아닌 사람에게 투자권유를 하게 하는 행위
6. 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 행위. 다만, 투자일임업으로서 행하는 경우와 자본시장법 제7조제4항에 해당하는 경우에는 이를 할 수 있다.
7. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 자본시장법 시행령 제68조제5항 및 금융투자업규정 제4-19조, 4-20조 등에서 정하는 행위

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제24조에서 이동]

제28조(수시잔고 조회) 임직원은 거래인감 변경, 영업점간 이관·이수, 통합계좌에서의 해제 등이 발생한 고객의 계좌에 대하여 잔액·잔량조회를 실시하여야 한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제25조에서 이동]

제29조(집합투자증권 판매) ①임직원은 자신이 받는 판매보수율이나 모집수수료율이 유사한 다른 집합투자증권의 그것보다 높다는 이유로 판매 또는 모집에 차별적인 판매촉진 노력을 하여서는 아니 된다. 또한 본 조항은 집합투자상품별로 보상이나 성과보수 지급기준 등을 차등 적용하거나 집중적인 판매독려 행위 등을 하여서는 아니 된다.

②임직원은 특정 집합투자증권의 판매와 관련하여 투자자를 상대로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 예상수익률의 보장
2. 예상수익률의 확정적인 단언 또는 이를 암시하는 표현의 사용
3. 실적배당상품의 본질에 반하는 주장이나 설명

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제26조에서 이동]

제5장 보 칙

제30조(세부 지침 등의 제정) 이 준칙의 시행에 필요한 세부사항은 금융투자상품 판매 준법감시인이 따로 정하는 바에 의한다.

[2021.7.28. 본조신설]

[2021.7.28. 제27조에서 이동]

부 칙

이 준칙은 금융위원회의 금융투자업 인가승인 이후부터 시행한다.

부 칙 (2018.1.26. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.5.21. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.28. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○○일부터 시행한다.

FATCA 업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T.2317)

[2022. 1. 20. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 국제 납세의무 준수 촉진을 위한 협정(Foreign Account Tax Compliance Act)」(이하 "FATCA"라 한다), 「국제조세조정에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 기획재정부 고시 「대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 국제 납세의무 촉진을 위한 협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」(이하 "이행규정"이라 한다)에 따라 본 조합이 FATCA 업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) FATCA 업무 수행에 대하여는 법, 이행규정 등 외규에서 정하는 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "FATCA 업무"란 본 조합이 FATCA, 법 및 이행규정에서 정한 사항을 이행하기 위한 업무, 관련된 업무 및 부수적으로 수반되는 업무 등을 통틀어 말한다.
2. "금융기관"이란 수탁기관, 예금기관, 투자단체, 특정보험회사를 말한다.
3. "보고금융기관"이란 비보고금융기관이 아닌 국내금융기관을 말한다.
4. "비보고금융기관"이란 적용면제 수익적 소유자와 이행간주 금융기관을 말한다.
5. "적용면제 수익적 소유자"란 정부단체, 국제기구, 한국은행, 공공기관(이하 "정부단체등"이라 한다) 등을 말한다.
6. "이행간주 금융기관"이란 지역고객 기반 금융기관, 지역은행 등을 말한다.
7. "금융계좌"란 본 조합이 관리하는 계좌를 말하며, 예금계좌, 수탁계좌 등을 말한다.
8. "예금계좌"란 예금·적금·부금 등의 계좌, 예금증서 또는 이와 유사한 증서로 증명되는 계좌를 말한다.

9. "수탁계좌"란 타인의 이익을 위해 투자 목적으로 금융상품을 보유하거나 금융계약을 체결하기 위해 개설된 계좌(보험계약 또는 연금계약 등은 제외)를 말한다.
10. "연금계약"이란 발행인이 1인 이상인 개인의 기대수명 전부 또는 일부에 기초하여 일정기간 동안 금전 또는 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.
11. "기존계좌"란 본 조항이 2014년 6월 30일 현재 관리하고 있는 금융계좌를 말한다.
12. "신규계좌"란 2014년 7월 1일 이후 개설되어 본 조항이 관리하고 있는 금융계좌를 말한다.
13. "개인계좌"란 개인이 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
14. "단체계좌"란 단체가 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
15. "계좌보유자"란 본 조항이 금융계좌의 보유자로 등록 또는 식별한 자를 말한다.
16. "미국인"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 가. 미국 시민권자인 개인
 - 나. 미국 거주자인 개인
 - 다. 미국 내에서 설립된 파트너십 또는 법인
 - 라. 미국 연방법 또는 주법에 따라 설립된 파트너십 또는 법인
 - 마. 다음 각 요건을 모두 충족하는 신탁
 - 1) 미국에 소재하는 법원이 신탁의 운영과 관련된 사항에 대하여 명령 또는 재판을 할 실질적 권한을 가질 것
 - 2) 1인 이상의 미국인이 해당 신탁의 의사결정을 할 실질적 권한을 가질 것
 - 사. 미국 시민권자 또는 미국 거주자인 피상속인의 유산재단
17. "특정미국인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 제외한 미국인을 말한다.
 - 가. 주식이 증권시장에서 정기적으로 거래되는 법인
 - 나. 미국, 미국 정부가 전적으로 소유한 모든 단체
 - 다. 미국의 주, 미국령, 미국의 주 또는 미국령의 정치적 하부 단체(해당 단체가 소유한 모든 단체, 해당 단체를 대행하는 단체를 포함한다) 또는 미국 정부를 대행하는 단체
 - 라. 미국 세법에 따른 면세대상인 조직 또는 미국 연방세법에 정의된 모든 개인 연금제도

- 마. 미국 세법에 정의된 모든 은행, 모든 부동산투자신탁, 모든 공동신탁펀드, 중개업자 등
- 바. 그 밖에 이행규정에서 정의한 특정미국인
- 18. "단체"란 금융계좌를 보유할 수 있는 개인이 아닌 법적 실체로서 「민법」에 따른 법인, 법인이 아닌 사단·재단·그 밖의 단체, 「신탁법」에 따른 신탁 등을 말한다.
- 19. "비금융단체"란 금융기관이 아닌 비미국단체를 말한다.
- 20. "수동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
 - 가. 능동적 비금융단체가 아닌 모든 비금융단체
 - 나. 다른 금융기관에 의해 전문적으로 관리되는 투자단체로서 미국 금융기관이 아닌 단체
 - 다. 미국 재무부 규정에 따른 원천징수 해외조합 또는 원천징수 해외신탁이 아닌 모든 비금융단체
- 21. "능동적 비금융단체"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
 - 가. 직전 연도 총 수입의 100분의 50 미만인 수동적수입이고, 수동적수입을 창출한 자산 또는 수동적수입을 창출하기 위해 보유한 자산이 직전 연도 총 자산의 100분의 50 미만인 비금융단체
 - 나. 주권상장법인인 비금융단체 또는 주권상장법인의 특수관계법인인 비금융단체
 - 다. 정부단체등인 비금융단체 또는 정부단체등이 완전히 소유한 비금융단체라. 가목부터 다목까지의 단체 이외에 이행규정에서 정한 능동적 비금융단체
- 22. "수동적수입"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수입을 포함한다.
 - 가. 이자
 - 나. 배당
 - 다. 유사 이자수입
 - 라. 임대료 또는 사용료
 - 마. 연금
 - 바. 수동적 금융자산(가목부터 다목까지의 수입을 발생시키는 금융자산을 말한다)의 매매·교환에 따른 순이익
 - 사. 금융자산 거래(선도·선물·옵션거래와 그 밖의 유사한 거래를 포함한다)에 따른 순이익
 - 아. 외환거래에 따른 순이익

- 자. 스왑거래에 따른 순수입
- 차. 현금가치보험계약에 따라 받은 금액
- 카. 가목부터 차목까지에도 불구하고 단체의 적극적 영업 활동에서 발생하는 임대료 또는 사용료, 수동적 금융자산·파생상품·그 밖의 이와 유사한 금융상품의 매매·교환을 영업으로 하는 자가 통상적인 영업수행 과정에서 체결한 거래에서 수취한 금액(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 및 외국 투자매매업자의 경우에는 거래에서 수취한 배당 또는 이자를 제외한다)에 해당하는 수입은 수동적 수입에서 제외한다.
- 23. "실질적 지배자"란 단체에 지배권을 행사하는 자연인(단체 지분의 100분의 25 이상을 보유하는 개인을 포함한다)을 말한다.
- 24. "납세자번호"란 개별 관할권이 납세자를 식별하기 위해 부여한 고유번호를 말한다. 다만, 납세자번호가 없는 경우에는 이와 기능적으로 동일한 것을 포함한다.
- 25. "보고대상계좌"란 본 조합이 관리하는 금융계좌 중 다음 각 목의 하나에 해당하는 금융계좌를 말한다. 다만, 조세회피 등에 사용될 위험이 낮은 것으로 판단되는 계좌(퇴직연금계좌, 개인연금저축, 생계형저축, 재형저축 등 이행규정에서 별도로 정하는 계좌를 말한다)는 국세청 보고뿐만 아니라 실사절차, 계좌잔액 합산 대상 금융계좌에서도 제외한다.
- 가. 계좌보유자 중 1인 이상이 특정미국인인 금융계좌
- 나. 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 금융계좌 중 1인 이상의 실질적 지배자가 특정미국인인 금융계좌
- 26. "실사"란 본 조합에 개설된 금융계좌 중에서 보고대상계좌를 식별하는 절차를 말한다.
- 27. "금융기관식별번호"란 보고금융기관을 식별할 목적으로 보고금융기관에 부여된 번호를 말하고, 미국 국세청에 등록하고 부여받은 글로벌 금융기관 등록번호(Global Intermediary Identification Number)를 포함한다.
- 28. "계좌보유자등"이란 계좌보유자와 실질적 지배자를 통틀어 말한다.
- 29. "본인확인서"란 계좌보유자등에게 본 조합이 FATCA 업무 수행을 위해 필요한 사항에 대하여 서명·기명날인·녹취·전자우편·우편·전화자등 응답시스템 등을 통해 확인을 받은 것을 말한다.
- 30. "증빙자료"란 본 조합이 FATCA 업무를 수행하기 위해 고객에게 요청·수취·활용할 수 있는 모든 자료를 말한다.
- 31. "고객담당자"란 계좌보유자의 예금·적금·대출·외국환·신탁 등에 관

하여 조언을 하며 금융 상품과 서비스의 제공 또는 그 밖의 지원을 추천·소개·주선하는 임직원을 말한다.

32. "중앙회 소관부서"란 「농업협동조합법」에 따른 중앙회 소속으로서 FATCA 업무와 관련된 사항을 소관하는 담당 부서를 말한다.
33. "중앙회 소관부서장"이란 중앙회 소관부서의 장을 말한다.

제2장 담당자 역할 및 책임

제4조(보고책임자 및 보고실무자) ①본 조합 본점의 사무소장은 FATCA 업무를 이행하기 위해 보고책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 보고실무자를 지정하여야 한다.

②보고책임자의 임무는 다음과 같다.

1. FATCA 업무 수행 총괄
2. FATCA 실사 계획 수립 및 시행
3. FATCA 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
4. FATCA 보고대상 금융정보의 국세청 보고
5. FATCA 업무 수행 관련 임직원 교육
6. 그 밖에 FATCA 수행에 필요한 사항

③보고실무자는 보고책임자의 임무를 보좌한다.

④보고책임자 및 보고실무자는 제6조에 따른 사무소장의 FATCA 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제5조(실사책임자 및 실사실무자) ①본 조합 지점의 사무소장은 FATCA 업무를 이행하기 위해 실사책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 실사실무자를 지정하여야 한다.

②실사책임자의 임무는 다음과 같다.

1. FATCA 업무 수행 관련 임직원 교육
2. FATCA 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
3. 소관 금융계좌에 대한 FATCA 실사
4. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 사항

③실사실무자는 실사책임자의 임무를 보좌한다.

④실사책임자 및 실사실무자는 제6조에 따른 사무소장의 FATCA 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제6조(사무소장) 사무소장은 영업점(신규계좌 개설업무 수행 사무소를 포함한

다)의 장을 통칭하며, FATCA 업무와 관련된 각 사무소장의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 보고책임자·보고실무자 및 실사책임자·실사실무자 지정
2. 소관 FATCA 업무 수행을 위한 내부통제체계 구축 운영
3. 소관 금융계좌에 대한 FATCA 실사 및 실사 결과 보고
4. 그 밖에 중앙회 소관부서장 및 국세청장(지방국세청장 및 관할 세무서장을 포함한다. 이하 같다)이 요청하는 사항

제7조(중앙회 소관부서의 지도·지원에 대한 대응) 중앙회 소관부서장으로부터 다음 각 호의 사항에 대한 FATCA 업무와 관련된 지도·지원이 있는 경우 법령 위반에 해당하는 등 특별한 사유가 없는 한 본 조합은 그 사항을 이행하여야 한다.

1. FATCA 업무와 관련한 전산시스템의 운용 및 지도
2. FATCA 관한 업무지도 및 제도개선 추진
3. 신상품 개발 시 FATCA 보고대상 상품 여부 판단
4. 제1호부터 제3호까지에 부수한 사항 및 이와 관련하여 국세청장이 요청한 사항

제3장 내부통제

제8조(내부통제체계 구축) ①각 영업점 책임자는 소관 직원의 FATCA 업무 수행(본인확인서 징구, 증빙서류 징구, 전산등록 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 적정성을 업무 마감 결재 시 건별로 점검하여야 한다.

②보고책임자와 실사책임자는 해당 사무소의 FATCA 업무 수행의 적정성을 일일점검 하여야 한다.

③보고책임자와 실사책임자는 제2항에 따른 FATCA 업무 수행 결과 부적정한 업무 처리에 대해서는 시정을 요구하고 그 이행여부를 확인하여야 한다.

제4장 신고

제9조(등록신고) 본 조합은 이행규정에 따라 보고책임자와 금융기관식별번호를 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제10조(수정신고) 본 조합은 보고책임자가 변경되거나 금융기관식별번호가 삭

제될 경우에는 이행규정에 따른 서식에 따라 변경 또는 삭제 사실을 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제11조(의무이행방해자 신고) ①본 조항은 계좌보유자등이 이행규정에 따른 의무이행을 방해하여 해당 계좌보유자등의 정보를 보고할 수 없는 경우에는 구체적인 이유와 방해 경위 등을 정보수집기준년도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 보고기한 이내에 국세청장에게 신고하여야 한다.

②계좌보유자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 준칙에 따른 본 조항의 의무 이행을 방해하는 자(이하 "의무이행 방해자"라 한다)로 본다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 거부하는 사람
2. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 지연하는 사람
3. 본인확인서 또는 증빙자료를 허위로 작성 또는 제출하는 사람
4. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되었음에도 불구하고 본 조항에 통보하지 않은 사람
5. 그 밖의 본 조항의 의무 이행을 방해하는 행위를 하는 사람

③본 조항은 계좌보유자등에게 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하면서 의무이행 방해자를 국세청장에게 신고하여야 한다는 사실을 계좌보유자 등에게 고지하여야 한다.

제5장 실 사

제1절 실사원칙

제12조(일반원칙) ①본 조항은 금융계좌를 보고대상계좌로 확인한 날부터 계속하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점부터는 보고대상계좌로 취급하지 아니한다.

1. 계좌보유자가 특정미국인에 해당하지 아니하게 된 때
2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인 경우에는 모든 실질적 지배자가 특정 미국인에 해당하지 아니하게 된 때
3. 계좌가 해지된 때

②본 조항은 본인확인서의 합리성을 확인하여야 하고 유효한 본인확인서와 증빙자료에 근거하여 실사를 하여야 한다.

③본 조항은 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생하는 경우에는 계좌

보유자들에게 정정된 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청하여야 한다.

④본 조합은 본인확인서 또는 증빙자료를 수취하면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별한 규정이 없는 한 해당한 날부터 60일 이내에 본인확인서 또는 증빙자료를 제출할 의무가 있음을 계좌보유자들에게 고지하여야 한다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되는 경우
2. 본 조합이 이행규정에 따른 의무를 이행하기 위해 계좌보유자들에게 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청한 경우

⑤본 조합은 실사를 위해 수취한 본인확인서와 증빙자료를 해당 정보수집기준연도(보고하는 연도의 직전연도를 말한다. 이하 같다)의 12월 31일부터 최소 6년 동안 보존하여야 한다.

제13조(계좌잔액결정원칙) ①계좌잔액은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 한다.

②금융계좌를 2인 이상이 공동으로 보유하는 경우에는 각 계좌보유자에게 계좌잔액이 귀속되는 것으로 본다.

③계좌잔액을 결정하기 위해 고객번호를 기준으로 금융계좌를 연결하여 계좌잔액의 합산이 가능한 범위에서 자신과 자신의 특수관계단체가 관리하는 모든 금융계좌를 합산하여야 한다.

④개인계좌가 고액 기존개인계좌인지 여부를 판단할 때, 고객담당자가 동일인이 직접적으로 또는 간접적으로 소유·지배·개설(동일인이 수탁자인 경우에는 이를 제외한다)한 사실을 알고 있거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 있는 금융계좌를 모두 합산하여 계좌잔액을 결정하여야 한다.

제14조(통화환산원칙) 미화 이외의 통화로 표시된 계좌는 정보수집기준연도의 12월 31일 현재의 매매기준율(기획재정부고시 「외국환거래규정」 제1-2조에 따른 "매매기준율"을 말한다)을 사용하여 미화로 환산할 수 있다.

제2절 금융계좌 유형별 실사방법

제1관 소액 기존개인계좌

제15조(정의) "소액 기존개인계좌"란 기존계좌로써 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 개인계좌를 말한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 계좌는 제외한다.

1. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 개인계좌

2. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러 이하인 연금계약
 3. 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 예금계좌
- 제16조(전산기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①소액 기존개인계좌가 보고 대상계좌인지 확인하기 위해 본 조합이 보유하고 있는 기록 중 전자적으로 검색 가능한 정보를 검토(이하 "전산기록검토"라 한다)하여 다음 각 호의 추정정보(이하 "추정정보"라 한다)가 있는지 확인하여야 한다.
1. 계좌보유자가 미국 시민권자 또는 미국 거주자임을 나타내는 식별정보
 2. 출생지가 미국임을 분명하게 나타내는 정보
 3. 미국 내 현재 우편 주소 또는 거주지 주소(우편사서함을 포함한다)
 4. 미국 내 현재 전화번호
 5. 미국에서 관리되는 계좌로 반복적으로 송금하도록 하는 자동이체 지시
 6. 미국에 주소를 가진 자에 부여된 유효한 위임 또는 서명권한
 7. 본 조합의 기록에 해당 계좌보유자의 다른 주소가 없는 것을 전제로, 미국 내 의탁 주소 또는 우편물보관 주소
- ②추정정보를 발견한 경우 또는 상황변경에 따라 추정정보가 생성되는 경우 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.
- ③제2항에도 불구하고, 보고대상계좌의 계좌보유자(이하 "보고대상인"이라 한다)가 아니라고 합리적으로 판단 가능한 경우(계좌보유자가 미국 시민권자도 아니고 미국 거주자도 아니라는 본인확인서를 수취한 경우 등 이행규정에서 정한 예외사항을 말한다)에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.
- ④본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제2관 고액 기존개인계좌

- 제17조(정의) "고액 기존개인계좌"란 기존계좌로써 계좌잔액이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점을 기준으로 미화 100만 달러를 초과하는 개인계좌를 말한다. 다만, 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 예금계좌에 해당하는 경우에는 고액 기존개인계좌에서 제외한다.
1. 2014년 6월 30일 현재
 2. 2015년 이후 어느 연도의 12월 31일 현재
- 제18조(전산기록검토) 고액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 본 조합은 전산기록검토를 하여야 한다.

제19조(마스터파일검토와 문서기록검토) 전산기록검토 결과 추정정보 중 일부를 발견하는 경우에는 마스터파일검토(계좌보유자의 정보를 관리하는 주된 파일을 검토하는 것을 말한다)와 문서기록검토(본 조합이 최근 5년간 수취한 다음 각 호의 기록을 검토하는 것을 말한다)를 하여야 한다.

1. 해당 계좌와 관련하여 최근에 수취한 증빙자료
2. 최근 계좌 개설 계약서 또는 관련 문서
3. 본 조합이 자금세탁방지 및 고객확인 절차 또는 그 밖의 법령 및 규정 준수를 위한 목적으로 최근에 수취한 문서
4. 유효한 위임장 또는 서명권한 서식
5. 유효한 자동이체 지시

제20조(고객담당자 검토) 고액 기존개인계좌를 담당하는 고객담당자가 해당 계좌보유자가 보고대상인이라는 사실을 알고 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제21조(추정정보 발견 시 조치) ①추정정보를 발견한 경우 또는 상황변경에 따라 추정정보가 생성된 경우에 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

②제1항에도 불구하고, 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단 가능한 경우(계좌보유자가 미국 시민권자도 아니고 미국 거주자도 아니라는 본인확인서를 수취한 경우 등 이행규정에서 정한 예외사항을 말한다)에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

③본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제22조(실사완료) ①다음 각 호에 규정하는 날까지 고액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제17조제1호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 2015년 6월 30일
2. 제17조제2호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 고액 기존개인계좌가 된 연도의 다음 연도 6월 30일

②실사완료 후 보고대상계좌로 확인되지 않은 고액 기존개인계좌에 대하여 매년 고객담당자검토를 하여야 한다.

제3관 신규개인계좌

제23조(정의) "신규개인계좌"란 신규계좌인 개인계좌를 말한다. 다만, 계좌잔액이 미화 5만 달러 이하인 예금계좌는 제외한다.

제24조(본인확인서와 증빙자료 수취) 본 조합은 신규개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌개설 시점에 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 확인하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 아니되며, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제25조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) 본 조합은 수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 30일 이내에 정정된 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하여야 하며, 요청한 날로부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우 계좌보유자를 다음 각 호 모두에 해당하는 거주자로 본다.

1. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자
2. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

제4관 기존단체계좌

제26조(정의) "기존단체계좌"란 기존계좌로써 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체계좌를 말한다.

1. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌
2. 2014년 6월 30일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러 이하이고, 2015년 이후 어느 연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 100만 달러를 초과하는 단체계좌

제27조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①본 조합은 기존단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 법령준수 또는 고객관계 목적으로 관리되는 정보(자금 세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 자료를 포함한다)를 증빙자료로 수취하여야 한다.

②제1항의 증빙자료를 검토하여 계좌보유자가 미국인임을 나타내는 정보(미국 내 단체 설립지, 단체 주소 정보, 신탁관리자의 주소 정보를 포함한다)가 있는 경우 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 본인확인서 및 증빙자료, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 해당 계좌가 보고대상계좌가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

④제3항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제28조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인

하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 특정미국인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조항이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.
2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.
3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 특정미국인인지 확인하기 위해 다음 각 목을 검토하여야 한다.

가. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 경우 : 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보

나. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러를 초과하는 경우 : 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료

②제1항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호나목에 해당하는 경우로서 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 특정미국인 여부를 결정하여야 한다.

제29조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 또는 상황변경이 발생한 경우 제27조와 제28조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 본 조항이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

3. 실질적 지배자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에

따라 결정하여야 한다.

제30조(실사완료) 다음 각 호의 기한 이내에 기존단체계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제26조제1호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 2016년 6월 30일
2. 제26조제2호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 제26조제2호에 해당하는 연도의 다음 연도 6월 30일

제5관 신규단체계좌

제31조(정의) "신규단체계좌"란 신규계좌인 단체계좌를 말한다.

제32조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①신규단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌를 개설하는 시점에 해당 계좌보유자의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항에도 불구하고 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 특정미국인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 아니되며, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제33조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 특정미국인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.
2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.
3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 특정미국인인지 확인하기 위해 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호에 따라 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 특정미국인 여부를 결정하여야 한다.

제34조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 제32조와 제33조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

②제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

3. 실질적 지배자가 특정미국인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제6장 국세청 보고

제35조(보고대상정보) ①본 조합은 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 하여 해당 정보수집기준연도 중 보고대상계좌에 관한 다음 각 호의 정보를 법 제36조제6항, 법 시행령 제75조제1항, 제76조, 이행규정 제81조 등에 따라 국세청장에게 보고하여야 한다.

1. 개인인 특정미국인인 각 계좌보유자의 성명, 주소, 납세자번호

2. 법인인 특정미국인인 각 계좌보유자의 이름, 주소, 납세자번호

3. 1인 이상의 특정미국인인 실질적 지배자가 존재하는 것으로 확인된 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 경우에는 다음 각 목의 정보

가. 해당 수동적 비금융단체의 이름, 주소, 납세자번호

나. 각 특정미국인인 실질적 지배자의 성명, 주소, 납세자번호

4. 계좌번호

5. 계좌잔액

6. 수탁계좌인 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액, 배당 총액, 소득 총액

7. 예금계좌의 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액

8. 수탁계좌 또는 예금계좌가 아닌 경우에는 본 조합이 채무자로서 정보수집

기준연도 동안 해당 계좌와 관련하여 계좌보유자에게 지급하거나 적립한 총 금액

- ②제1항제1호, 제1항제2호, 제1항제3호 나목에도 불구하고 정보수집기준연도가 2017년부터 2019년까지는 납세자번호 대신 생년월일을 보고할 수 있다.
- 제36조(보고형식) ①본 조항은 국세청장에게 제35조의 보고대상정보를 「국세기본법」과 국세청고시 「홈택스 이용에 관한 규정」에 따른 국세정보통신망을 이용하여 보고하여야 한다.
- ②금융정보자동교환을 위한 XML 작성지침을 준수하여야 한다.
- ③정보 표시의 기준이 되는 통화를 명시하여 보고하여야 하고, 하나 이상의 통화로 표시된 계좌의 경우에는 표시할 통화를 선택하여 보고할 수 있다.
- 제37조(보고기간) 본 조항은 국세청장이 금융거래정보의 제공요구서에 보고기간을 달리 정하지 않는 한 정보수집기준연도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 기간 이내에 보고대상정보를 국세청장에게 보고하여야 한다.

제7장 그 밖의 사항

- 제38조(종합평가 및 특정평가에 따른 자료제공 요청 대응) 국세청장이 이행규정 제89조에 따른 종합평가(이하 "종합평가"라 한다) 또는 이행규정 제90조에 따른 특정평가(이하 "특정평가"라 한다)를 위하여 법 제36조제3항, 제4항, 법 시행령 제74조에 따라 금융거래정보 제공요구서를 통하여 본 조항에 금융거래정보 제공을 요청한 경우, 본 조항은 요청받은 금융거래정보를 제공요구서에 명시된 기간 이내에 제출하여야 한다.
- 제39조(종합평가 및 특정평가에 따른 오류 시정 등) 종합평가 또는 특정평가 결과 국세청장으로부터 본 조항의 의무이행에 오류 시정과 시정된 정보의 보고를 요구받은 경우, 본 조항은 그 요구를 받은 날로부터 30일 이내에 오류를 시정하고 시정된 정보를 국세청장에게 보고하거나 오류가 없음을 소명하여야 한다.
- 제40조(보칙) 이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차 등에 관한 사항은 업무방법 등으로 정할 수 있다.

부 칙

이 준칙은 2022년 ○월 ○○일부터 시행한다.

CRS 업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T.2317)

[2022. 1.20. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「조세행정공조협약」, 「다자간 금융정보자동교환 협정」(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information, MCAA), 「대한민국과 싱가포르 간의 금융정보자동교환 협정」, 「대한민국과 홍콩 간의 금융정보자동교환 협정」, 「OECD 공통보고기준(Common Reporting Standard)」(이하 "CRS"라 한다), 「국제조세조정에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 기획재정부 고시 「정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」(이하 "이행규정"이라 한다)에 따라 본 조합이 CRS 업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) CRS 업무 수행에 대하여는 관련법령, 이행규정 등 따로 정하는 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "CRS 업무"란 본 조합이 CRS, 정보교환협정, 법 및 이행규정에서 정한 사항을 이행하기 위한 업무, 관련된 업무 및 부수적으로 수반되는 업무 등을 통틀어 말한다.
2. "금융계좌"란 본 조합이 관리하는 계좌를 말하며, 예금계좌, 수탁계좌 등을 말한다.
3. "예금계좌"란 예금·적금·부금 등의 계좌, 예금증서 또는 이와 유사한 증서로 증명되는 계좌를 말한다.
4. "수탁계좌"란 타인의 이익을 위해 투자 목적으로 금융상품을 보유하거나 금융계약을 체결하기 위해 개설된 계좌(보험계약 또는 연금계약 등은 제외한다)를 말한다.
5. "연금계약"이란 발행인이 1인 이상인 개인의 기대수명 전부 또는 일부에 기초하여 일정기간 동안 금전 또는 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.
6. "기존계좌"란 본 조합이 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 관

리하고 있는 금융계좌를 말한다.

7. "신규계좌"란 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 1월 1일 이후 개설되어 본 조합이 관리하고 있는 금융계좌를 말한다.
8. "개인계좌"란 개인이 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
9. "단체계좌"란 단체가 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.
10. "정보교환협정"이란 다음 각 목의 조세조약을 통틀어 말한다.
 - 가. 「조세행정공조협약」(CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS. 유럽평의회 회원국 및 경제협력개발기구 회원국이 서명자가 되고, 대한민국이 일부 조항을 유보하여 다자조약 제2094호로 공포한 「조세행정공조협약 및 개정의정서」를 말한다)
 - 나. 「다자간 금융정보자동교환 협정」(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. MCAA)
 - 다. 「대한민국과 싱가포르 간의 금융정보자동교환 협정」
 - 라. 「대한민국과 홍콩 간의 금융정보자동교환 협정」
11. "보고대상관할권"이란 대한민국과 정보교환협정을 체결하여 금융정보자동교환을 실시하게 되는 국가 또는 지역을 말한다.
12. "보고대상관할권인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 이 경우 거주관할권이 없는 조합·유한책임조합·그 밖의 유사한 법적 실체는 그에 대한 실질적인 관리가 이루어지는 관할권의 조세목적상 거주자(이하 "거주자"라 한다)로 본다.
 - 가. 보고대상관할권의 세법에 의하여 보고대상관할권의 거주자인 개인 또는 단체
 - 나. 보고대상관할권의 거주자인 피상속인의 유산재단
13. "보고대상인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 제외한 보고대상관할권인을 말한다.
 - 가. 주식이 증권시장에서 정기적으로 거래되는 법인
 - 나. 제1호에 따른 법인의 특수관계단체인 법인
 - 다. 정부단체
 - 라. 국제기구
 - 마. 중앙은행
 - 바. 금융기관
14. "단체"란 금융계좌를 보유할 수 있는 개인이 아닌 법적 실체로서 「민법」에 따른 법인, 법인이 아닌 사단·재단·그 밖의 단체, 「신탁법」에 따른 신탁 등을 말한다.
15. "비금융단체"란 금융기관이 아닌 단체를 말한다.

16. "수동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
- 가. 능동적 비금융단체가 아닌 모든 비금융단체
 - 나. 다른 금융기관에 의해 전문적으로 관리되는 투자단체로서 보고대상관할권의 금융기관이 아닌 단체
17. "능동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.
- 가. 직전 연도 총 수입의 100분의 50 미만인 수동적수입이고, 수동적수입을 창출한 자산 또는 수동적수입을 창출하기 위해 보유한 자산이 직전 연도 총 자산의 100분의 50 미만인 비금융단체
 - 나. 주권상장법인인 비금융단체 또는 주권상장법인의 특수관계단체인 비금융단체
 - 다. 정부단체등인 비금융단체 또는 정부단체등이 완전히 소유한 비금융단체
 - 라. 실질적 활동이 금융업이 아닌 사업을 영위하는 자회사가 발행한 주식의 전부·일부를 보유하거나, 그 자회사에 대하여 자금과 용역을 제공하는 비금융단체. 다만, 비금융단체가 투자펀드(사모펀드, 벤처캐피탈펀드, 차입매수펀드, 회사를 인수하거나 회사에 자금을 제공하고 그 회사의 지분을 투자목적의 자산으로 보유하는 것이 사업목적인 투자기구 등을 포함한다)로서 기능하거나 그러한 기능을 표방하는 경우에는 제외한다.
 - 마. 그 외 이행규정에서 정한 능동적 비금융단체
18. "수동적수입"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수입을 포함한다.
- 가. 이자
 - 나. 배당
 - 다. 유사 이자수입
 - 라. 임대료 또는 사용료
 - 마. 연금
 - 바. 수동적 금융자산(가목부터 마목까지의 수입을 발생시키는 금융자산을 말한다)의 매매·교환에 따른 순이익
 - 사. 금융자산 거래(선도·선물·옵션거래와 그 밖의 유사한 거래를 포함한다)에 따른 순이익
 - 아. 외환거래에 따른 순이익
 - 자. 스왑거래에 따른 순수입
 - 차. 현금가치보험계약에 따라 받은 금액
 - 카. 가목부터 차목까지에도 불구하고 단체의 적극적 영업 활동에서 발생하는 임대료 또는 사용료, 수동적 금융자산·파생상품·그 밖의 이와 유사한 금융상품의 매매·교환을 영업으로 하는 자가 통상적인 영업수행 과정에서 체결한 거래에서 수취한 금액(자본시장법에 따른 투자매매업

- 자 및 외국 투자매매업자의 경우에는 거래에서 수취한 배당 또는 이자를 제외한다)에 해당하는 수입은 수동적수입에서 제외한다.
19. "실질적 지배자"란 단체에 지배권을 행사하는 자연인(단체 지분의 100분의 25 이상을 보유하는 개인을 포함한다)을 말한다.
 20. "납세자번호"란 개별 관할권이 납세자를 식별하기 위해 부여한 고유번호를 말한다. 다만, 납세자번호가 없는 경우에는 이와 기능적으로 동일한 것을 포함한다.
 21. "금융기관식별번호"란 보고금융기관을 식별할 목적으로 보고금융기관에 부여된 번호를 말한다.
 22. "보고대상계좌"란 본 조합이 관리하는 금융계좌 중 다음 각 호의 하나에 해당하는 금융계좌를 말한다. 다만, 조세회피 등에 사용될 위험이 낮은 것으로 판단되는 계좌(퇴직연금계좌, 개인연금저축, 생계형저축, 재형저축 등 이행규정에서 별도로 정하는 계좌를 말한다)는 국세청 보고뿐만 아니라 실사절차, 계좌잔액 합산 대상 금융계좌에서도 제외한다.
 - 가. 계좌보유자 중 1인 이상이 보고대상인인 금융계좌
 - 나. 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 금융계좌 중 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 금융계좌
 23. "실사"란 본 조합에 개설된 금융계좌 중에서 보고대상계좌를 식별하는 절차를 말한다.
 24. "본인확인서"란 계좌보유자 또는 실질적 지배자(이하"계좌보유자등"이라 한다)에게 본 조합이 CRS 의무이행을 위해 필요한 사항에 대하여 서명·기명날인·녹취·전자우편·우편·전화자동응답시스템 등을 통해 확인을 받은 것을 말한다.
 25. "증빙자료"란 본 조합이 CRS 의무 이행을 위해 고객에게 요청·수취·활용할 수 있는 모든 자료를 말한다.
 26. "고객담당자"란 계좌보유자의 예금·적금·대출·외국환·환전·투자·신탁 등에 관하여 조언을 하며 금융 상품과 서비스의 제공 또는 그 밖의 지원을 추천·소개·주선하는 임직원을 말한다.
 27. "중앙회 소관부서"란 「농업협동조합법」에 따른 중앙회 소속으로서 CRS 업무와 관련된 사항을 소관하는 담당 부서를 말한다.
 28. "중앙회 소관부서장"이란 중앙회 소관부서의 장을 말한다.

제2장 담당자 역할 및 책임

제4조(보고책임자 및 보고실무자) ①본 조합 본점의 사무소장은 CRS 업무를 이행하

기 위해 보고책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 보고실무자를 지정하여야 한다.

②보고책임자의 임무는 다음과 같다.

1. CRS 업무 수행 총괄
2. CRS 실사 계획 수립 및 시행
3. CRS 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
4. CRS 보고대상 금융정보의 국세청 보고
5. CRS 업무 수행 관련 임직원 교육
6. 그 밖에 CRS 수행에 필요한 사항

③보고실무자는 보고책임자의 임무를 보좌한다.

④보고책임자 및 보고실무자는 제6조에 따른 사무소장의 CRS 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제5조(실사책임자 및 실사실무자) ①본 조합 지점의 사무소장은 CRS 업무를 이행하기 위해 실사책임자(4급 이상 직원에 한한다)와 실사실무자를 지정하여야 한다.

②실사책임자의 임무는 다음과 같다.

1. CRS 업무 수행 관련 임직원 교육
2. CRS 업무 수행을 위한 내부통제절차 준수
3. 소관 금융계좌에 대한 CRS 실사
4. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 사항

③실사실무자는 실사책임자의 임무를 보좌한다.

④실사책임자 및 실사실무자는 제6조에 따른 사무소장의 CRS 업무와 관련된 임무를 보좌한다.

제6조(사무소장) 사무소장은 영업점(신규계좌 개설업무 수행 사무소를 포함한다)의 장을 통칭하며, CRS 업무와 관련된 각 사무소장의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 보고책임자·보고실무자 및 실사책임자·실사실무자 지정
2. 소관 CRS 업무 수행을 위한 내부통제체계 구축 운영
3. 소관 금융계좌에 대한 CRS 실사 및 실사 결과 보고
4. 그 밖에 중앙회 소관부서장 및 국세청장(지방국세청장 및 관할 세무서장을 포함한다. 이하 같다)이 요청하는 사항

제7조(중앙회 소관부서의 지도·지원에 대한 대응) 중앙회 소관부서장으로부터 다음 각 호의 사항에 대한 CRS 업무와 관련된 지도·지원이 있는 경우 법령 위반에 해당하는 등 특별한 사유가 없는 한 본 조합은 그 사항을 이행하여야 한다.

1. CRS 업무와 관련한 전산시스템의 운용 및 지도
2. CRS에 관한 업무지도 및 제도개선 추진
3. 신상품 개발 시 CRS 보고대상 상품 여부 판단
4. 제1호부터 제3호까지에 부수한 사항 및 이와 관련하여 국세청장이 요청한 사항

제3장 내부통제

제8조(내부통제체계 구축) ①각 영업점 책임자는 소관 직원의 CRS 업무 수행 (본인확인서 징구, 증빙서류 징구, 전산등록 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 적정성을 업무 마감 결재 시 건별 점검하여야 한다.

②보고책임자와 실사책임자는 해당 사무소의 CRS 업무 수행의 적정성을 일일점검 하여야 한다.

③보고책임자와 실사책임자는 제2항에 따른 CRS 업무 수행 결과 부적정한 업무 처리에 대해서는 시정을 요구하고 그 이행여부를 확인하여야 한다.

제4장 신고

제9조(등록신고) 본 조항은 이행규정에 따라 보고책임자와 금융기관식별번호를 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제10조(수정신고) 본 조항은 보고책임자가 변경되거나 금융기관식별번호가 삭제될 경우에는 이행규정에 따른 서식에 따라 변경 또는 삭제 사실을 국세청장과 중앙회 소관부서장에게 신고하여야 한다.

제11조(의무이행방해자 신고) ①본 조항은 계좌보유자등이 이행규정에 따른 의무이행을 방해하여 해당 계좌보유자등의 정보를 보고할 수 없는 경우에는 구체적인 이유와 방해 경위 등을 정보수집기준년도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 보고기한 이내에 국세청장에게 신고하여야 한다.

②계좌보유자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 준칙에 따른 본 조항의 의무 이행을 방해하는 자(이하 "의무이행 방해자"라 한다)로 본다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 거부하는 사람
2. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 지연하는 사람
3. 본인확인서 또는 증빙자료를 허위로 작성 또는 제출하는 사람
4. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되었음에도 불구하고 본 조항에 통보하지 않은 사람

5. 그 밖의 본 조항의 의무 이행을 방해하는 행위를 하는 사람

③본 조항은 계좌보유자등에게 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하면서 의무이행 방해자를 국세청장에게 신고하여야 한다는 사실을 계좌보유자 등에게 고지하여야 한다.

제5장 실 사

제1절 실사원칙

제12조(일반원칙) ①본 조항은 금융계좌를 보고대상계좌로 확인한 날부터 계속하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점부터는 보고대상계좌로 취급하지 아니한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인에 해당하지 아니하게 된 때
2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인 경우에는 모든 실질적 지배자가 보고대상인에 해당하지 아니하게 된 때
3. 계좌가 해지된 때

②보고대상계좌의 계좌보유자등이 복수의 보고대상관할권의 거주자로 확인된 경우에는 확인된 모든 보고대상관할권을 그 계좌보유자등의 거주관할권으로 취급하여야 한다.

③본 조항은 본인확인서의 합리성을 확인하여야 하고 유효한 본인확인서와 증빙자료에 근거하여 실사를 하여야 한다.

④본 조항은 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생하는 경우에는 계좌보유자등에게 정정된 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청하여야 한다.

⑤본 조항은 본인확인서 또는 증빙자료를 수취하면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별한 규정이 없는 한 해당한 날부터 60일 이내에 본인확인서 또는 증빙자료를 제출할 의무가 있음을 계좌보유자등에게 고지하여야 한다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되는 경우
2. 본 조항이 이행규정에 따른 의무를 이행하기 위해 계좌보유자등에게 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청한 경우

⑥본 조항은 실사를 위해 수취한 본인확인서와 증빙자료를 해당 정보수집기준연도(보고하는 연도의 직전연도를 말한다. 이하 같다)의 12월 31일부터 최소 6년 동안 보존하여야 한다.

제13조(계좌잔액결정원칙) ①계좌잔액은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 한다.

②금융계좌를 2인 이상이 공동으로 보유하는 경우에는 각 계좌보유자에게 계좌잔액이 귀속되는 것으로 본다.

③계좌잔액을 결정하기 위해 고객번호를 기준으로 금융계좌를 연결하여 계좌잔액의 합산이 가능한 범위에서 자신과 자신의 특수관계단체가 관리하는 모든 금융계좌를 합산하여야 한다.

④개인계좌가 고액 기존개인계좌인지 여부를 판단할 때, 고객담당자가 동일인이 직접적으로 또는 간접적으로 소유·지배·개설(동일인이 수탁자인 경우에는 이를 제외한다)한 사실을 알고 있거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 있는 금융계좌를 모두 합산하여 계좌잔액을 결정하여야 한다. 이 때 계좌잔액이 음수인 경우에는 0으로 본다.

제14조(통화환산원칙) 미화 이외의 통화로 표시된 계좌는 정보수집기준연도의 12월 31일 현재의 매매기준율(기획재정부고시 「외국환거래규정」 제1-2조에 따른 "매매기준율"을 말한다)을 사용하여 미화로 환산할 수 있다.

제2절 금융계좌 유형별 실시방법

제1관 소액 기존개인계좌

제15조(정의) "소액 기존개인계좌"란 기존계좌로 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 개인계좌를 말한다.

제16조(주소검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①본 조항이 다음 각 호의 정보를 모두 보유하고 있는 경우에는 소액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 다음 각 호의 정보를 검토(이하 "주소검토"라 한다)할 수 있다.

1. 계좌보유자의 현재 거주관할권 주소(휴면계좌의 경우에는 휴면 직전 거주관할권 주소를 휴면 기간 동안의 현재 주소로 본다. 이하 같다)
2. 계좌보유자의 현재 거주관할권 주소를 입증하는 증빙자료

②증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우에는 30일 이내에 해당 주소를 증명할 수 있는 본인확인서와 정정된 증빙자료를 계좌보유자에게 요청하여야 하고, 요청일부터 60일 이내에 수취하여야 한다.

③제1항과 제2항에 따라 주소검토로 실사를 완료하는 경우에는 그 계좌보유자를 해당 주소가 소재한 관할권의 거주자로 취급하여야 한다.

제17조(전산기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①주소검토를 하지 않은 경우 또는 주소검토를 하였으나 본인확인서 또는 정정된 증빙자료를 수취하지 못한 경우에는 소액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 본 조항이 보유하고 있는 기록 중 전자적으로 검색 가능한 정보를 검토(이하 "전산기록검토"라 한다)하여야 한다.

②전산기록검토를 하여 다음 각 호의 추정정보가 있는지 확인하여야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상관할권인임을 나타내는 식별정보. 다만, 국적으로 거주자를 판정하는 관할권에 해당하는 경우에만 국적 정보를 식별정보로 본다.
2. 보고대상관할권 내 현재 우편주소 또는 거주지 주소(우편사서함을 포함한다)

3. 보고대상관할권 내 현재 전화번호(국내 전화번호가 없는 경우에 한정한다)
4. 보고대상관할권에서 관리되는 계좌(예금계좌는 제외한다)로 반복적으로 송금하도록 하는 자동이체 지시
5. 보고대상관할권에 주소를 가진 자에 부여된 유효한 위임 또는 서명권한
6. 본 조합의 기록에 해당 계좌보유자의 다른 주소가 없는 것을 전제로, 보고대상관할권 내 의탁 주소 또는 우편물보관 주소

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌를 해당 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

1. 전산기록검토를 하여 제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 발견한 경우

2. 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 추정정보가 생성되는 경우

④제3항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

1. 제2항제2호부터 제4호까지의 추정정보 중 어느 하나가 발견·생성되었으나 본 조합이 다음 각 목을 모두 수취하거나 이미 검토하여 보유하고 있는 경우

가. 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아니라는 본인확인서

나. 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아니라는 것을 입증하는 증빙자료

2. 제2항제5호의 추정정보가 발견되었으나 본 조합이 제1호 각 목의 어느 하나를 수취하거나 이미 검토하여 보유하고 있는 경우

⑤제4항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제18조(마스터파일검토, 문서기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ①전산기록검토 결과 또는 상황변경에 따라 제17조제2항제6호의 추정정보만 발견·생성된 경우에는 소액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 상황에 따라 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 마스터파일검토(계좌보유자의 정보를 관리하는 주된 파일을 검토하는 것을 말한다. 이하 같다)를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나가 있는지 확인할 것

2. 해당 계좌에 대한 문서기록검토(마스터파일에 포함되어 있지 않은 기록으로서 본 조합이 최근 5년간 수취한 다음 각 목의 기록을 검토하는 것을 말한다. 이하 같다)를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나가 있는지 확인할 것

가. 해당 계좌와 관련하여 최근에 수취한 증빙자료

나. 최근 계좌 개설 계약서 또는 관련 문서

다. 본 조합이 자금세탁방지 및 고객확인 절차 또는 그 밖의 법령 및 규정 준수를 위한 목적으로 최근에 수취한 문서

라. 유효한 위임장 또는 서명권한 서식

마. 유효한 자동이체 지시

3. 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 보고대상인인지 확인할 것
②마스터파일검토와 문서기록검토를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 확인한 경우에는 해당 계좌를 그 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 제17조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

④제3항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제19조(무증거계좌) 마스터파일검토와 문서기록검토를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보를 확인하지 못하고, 본인확인서 또는 증빙자료를 요청일부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌를 무증거계좌로 보고하여야 한다.

제20조(실사완료) 해당 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일부터 2년 이내에 소액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

제2관 고액 기존개인계좌

제21조(정의) "고액 기존개인계좌"란 기존계좌로 계좌잔액이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점을 기준으로 미화 100만 달러를 초과하는 개인계좌를 말한다.

1. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재

2. 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 이후 어느 연도의 12월 31일 현재

제22조(전산기록검토) 고액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 본 조합은 전산기록검토를 하여야 한다.

제23조(마스터파일검토와 문서기록검토) ①전산기록검토를 하여 추정정보를 모두 발견하는 경우에는 마스터파일검토와 문서기록검토를 하지 않을 수 있다.

②전산기록검토를 하여 추정정보 중 일부를 발견한 경우에는 발견하지 못한 추정정보가 있는지 확인하기 위해 마스터파일검토와 문서기록검토를 하여야 한다.

제24조(고객담당자 검토) 고액 기존개인계좌를 담당하는 고객담당자가 해당 계좌보유자가 보고대상인이라는 사실을 알고 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제25조(추정정보 발견 시 조치) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌를 해당 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

1. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 제17조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 발견한 경우
2. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 추정정보가 생성된 경우

②제1항에도 불구하고 제17조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

③제2항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌의 경우에는 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

1. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 제17조제2항제6호의 추정정보만 발견한 경우
2. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 제17조제2항제6호의 추정정보만 생성된 경우

제26조(무증거계좌) 제25조제4항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌를 무증거계좌로 보고하여야 한다.

제27조(실사완료) ①다음 각 호에 규정하는 날까지 고액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제21조제1호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 해당 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 12월 31일
2. 제21조제2호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 고액 기존개인계좌가 된 연도의 다음 연도 6월 30일

②실사완료 후 보고대상계좌로 확인되지 않은 고액 기존개인계좌에 대하여 매년 고객담당자검토를 하여야 한다.

제3관 신규개인계좌

제28조(정의) "신규개인계좌"란 신규계좌인 개인계좌를 말한다.

제29조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①본 조항은 신규개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌개설 시점에 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 확인하여야 한다.

②제1항에도 불구하고, 본 조항이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한

정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 안 되고, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제30조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) 본 조합은 수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 또는 상황변경이 발생한 경우에는 30일 이내에 정정된 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하여야 하며, 요청한 날로부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우 계좌보유자를 다음 각 호 모두에 해당하는 거주자로 본다.

1. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자
2. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

제4관 기존단체계좌

제31조(정의) "기존단체계좌"란 기존계좌이며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체계좌를 말한다.

1. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌
2. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러 이하이고, 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 이후 어느 연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌

제32조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①기존단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 법령준수 또는 고객관계 목적으로 관리되는 정보(자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 자료를 포함한다)를 증빙자료로 수취하여야 한다.

②제1항의 증빙자료를 검토하여 계좌보유자가 보고대상관할권임을 나타내는 정보(보고대상관할권 내 단체 설립지, 단체 주소 정보, 신탁관리자의 주소 정보를 포함한다)가 있는 경우 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 본인확인서 및 증빙자료, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 해당 계좌가 보고대상계좌가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

④제3항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제33조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이

용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.

2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.
3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 보고대상인인지 확인하기 위해 다음 각 목을 검토하여야 한다.

가. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 경우: 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보

나. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러를 초과하는 경우: 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료

②제1항제1호에 따라 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호나목에 해당하는 경우로서 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 보고대상인 여부를 결정하여야 한다.

제34조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 제29조와 제30조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

②제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 본 조항이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

3. 실질적 지배자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제35조(실사완료) 다음 각 호의 기한 이내에 기존단체계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제31조제1호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 해당 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일부터 2년 이내
2. 제31조제2호에 해당하여 기존단체계좌인 경우 : 제31조제2호에 해당한 연도의 다음 연도 12월 31일

제5관 신규단체계좌

제36조(정의) "신규단체계좌"란 신규계좌인 단체계좌를 말한다.

제37조(본인확인서와 증빙자료 수취) ①신규단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌를 개설하는 시점에 해당 계좌보유자의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항에도 불구하고 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하면 아니되며, 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 아니된다.

제38조(수동적 비금융단체 확인) ①계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 다음 각 호의 사항을 적절한 순서로 적용하여야 한다.

1. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 본 조합이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 수동적 비금융단체가 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.

2. 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.

3. 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 보고대상인인지 확인하기 위해 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

②제1항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

③제1항제3호에 따라 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 보고대상인 여부를 결정하여야 한다.

제39조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ①수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 경우 제37조와 제38조에 따른 실사(본인확인서 또는 증빙자료 재수취를 포함한다)를 다시 하여야 한다.

②제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

- 나. 본 조합이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자
2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.
 3. 실질적 지배자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제6장 국세청 보고

제40조(보고대상정보) ①본 조합은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 하여 해당 정보수집기준연도 중 보고대상계좌에 관한 다음 각 호의 정보를 법 제36조제6항, 법 시행령 제75조제1항, 제76조, 이행규정 제81조 등에 따라 국세청장에게 보고하여야 한다.

1. 개인인 보고대상인인 각 계좌보유자의 성명, 주소, 거주관할권, 납세자번호, 생년월일
2. 법인인 보고대상인인 각 계좌보유자의 이름, 주소, 거주관할권, 납세자번호
3. 1인 이상의 보고대상인인 실질적 지배자가 존재하는 것으로 확인된 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 경우에는 다음 각 목의 정보
 - 가. 해당 수동적 비금융단체의 이름, 주소, 거주관할권, 납세자번호
 - 나. 각 보고대상인인 실질적 지배자의 성명, 주소, 거주관할권, 납세자번호
4. 계좌번호
5. 계좌잔액
6. 수탁계좌인 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액, 배당 총액, 소득 총액
7. 예금계좌의 경우 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액
8. 수탁계좌 또는 예금계좌가 아닌 경우에는 본 조합이 채무자로서 정보수집기준연도 동안 해당 계좌와 관련하여 계좌보유자에게 지급하거나 적립한 총 금액

②제1항제1호부터 제3호까지 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 납세자번호를 보고하지 않을 수 있다.

1. 해당 보고대상관할권이 납세자번호를 발급하지 않은 경우
2. 해당 보고대상관할권의 국내법이 납세자번호의 수집을 요구하지 않는 경우

③제1항제1호부터 제3호까지의 규정에도 불구하고 본 조합은 기존계좌인 보고대상계좌와 관련하여 해당 보고대상인의 납세자번호 또는 생년월일이 보고 금융기관의 기록에 없는 경우에는 보고하지 아니할 수 있다. 이 경우 본

조합은 해당 계좌가 보고대상계좌로 확인된 연도의 다음 연도에 납세자번호 또는 생년월일을 보고하기 위해 다음 각 호의 사항이 포함된 합리적 노력을 기울여야 한다.

1. 해당 계좌보유자등에게 1회 이상 누락된 납세자번호 또는 생년월일을 요청할 것
2. 납세자번호 또는 생년월일이 누락되었는지 확인하기 위해 전산기록을 검토할 것

④본 조합은 자신의 이름과 식별번호를 보고하여야 한다.

제41조(보고방법) 본 조합은 국세청장에게 제40조의 보고대상정보를 「국세기본법」과 국세청고시 「홈택스 이용에 관한 규정」에 따른 국세정보통신망을 이용하여 보고하여야 하며 금융정보자동교환을 위한 XML 작성지침을 준수하여야 한다.

제42조(보고기간) 본 조합은 국세청장이 금융거래정보의 제공요구서에 보고기간을 달리 정하지 않는 한 정보수집기준연도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 기간 이내에 보고대상정보를 국세청장에게 보고하여야 한다.

제7장 그 밖의 사항

제43조(종합평가 및 특정평가에 따른 자료제공 요청 대응) 국세청장이 이행규정 제84조에 따른 종합평가(이하 "종합평가"라 한다) 또는 이행규정 제85조에 따른 특정평가(이하 "특정평가"라 한다)를 위하여 법 제36조제3항, 제4항, 법 시행령 제74조에 따라 금융거래정보 제공요구서를 통하여 본 조합에 금융거래정보 제공을 요청한 경우, 본 조합은 요청받은 금융거래정보를 제공요구서에 명시된 기간 이내에 제출하여야 한다.

제44조(종합평가 및 특정평가에 따른 오류 시정 등) 종합평가 또는 특정평가 결과 국세청장으로부터 본 조합의 의무이행에 오류 시정과 시정된 정보의 보고를 요구받은 경우, 본 조합은 그 요구를 받은 날로부터 30일 이내에 오류를 시정하고 시정된 정보를 국세청장에게 보고하거나 오류가 없음을 소명하여야 한다.

제45조(보칙) 이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차 등에 관한 사항은 업무방법 등으로 정할 수 있다.

부 칙

이 준칙은 2022년 ○월 ○○일부터 시행한다.

전자문서 업무처리준칙(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:2235)

[2022. 8. 29. 제정]

전자문서
업무처리준칙
(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 신용점포에서 발생하는 고객을 상대로 하는 전자문서 업무의 원활한 추진과 전자문서를 사용하는 고객 편의 제고를 위하여 전자문서의 생성 및 관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "전자문서"란 전자문서시스템에 의하여 전자적 형태로 작성, 송신·수신 또는 저장된 정보를 말한다.
2. "전자문서시스템"이란 전자문서의 작성·변환, 송신·수신 또는 저장을 위하여 이용되는 정보처리능력을 가진 전자적 장치 또는 체계를 말한다.
3. "전자서식"이란 신용점포에서 전자문서를 생성하기 위해 고객에게 제공하는 전자적 형태의 일정한 거래 양식을 말한다.
4. "전자문서법"이란 「전자문서 및 전자거래 기본법」을 말한다.
5. "무결성"이란 전자문서의 송·수신이나 보관과정에서 전자문서의 내용이 변경되지 않았음을 말한다.
6. "전자문서의 생성"이란 전자서식에 고객의 거래정보를 입력하고 전자서식과 거래정보에 대한 무결성 정보를 첨부하여 하나의 전자문서를 완성하는 것을 말한다.
7. "전자이미지서명"이란 서명자를 확인하고 서명자가 전자문서에 서명하였음을 나타내는데 이용하기 위하여 해당 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 이미지 형태의 정보를 말한다.
8. "전자서명인증사업자"란 전자문서의 시점확인, 인증관련 기록 관리 등의 업무를 제공하기 위하여 「전자서명법」 제9조의 규정에 의하여 지정된 자를 말한다.
9. "타임스탬프"란 전자문서법에 따라 전자문서가 생성된 시점에 그 전자문서가 존재했음을 입증할 수 있도록 전자서명인증사업자가 제공하는 전자서명 값을 말한다.
10. "장애"란 전자문서시스템의 일부 또는 전부, 타임스탬프발급시스템이 그

본래의 기능을 상실하여 전자문서 업무를 처리할 수 없는 상태를 말한다.

11. "중앙회 전자문서업무 소관부서"란 농업협동조합중앙회의 부서 중 전자문서시스템 업무에 관한 지도·관리업무 등을 수행하는 담당부서를 말한다.
12. "중앙회 소관 사업부서"란 농업협동조합중앙회의 부서 중 전자문서 업무에 관한 지도·관리업무 등을 수행하는 담당부서를 말한다.
13. "공인전자문서중계자"란 타인을 위하여 전자문서의 송신·수신 또는 중계를 하는 자로서 전자문서법 제31조의18에 따른 인증을 받은 자를 말한다.

제3조(대상 업무 및 서식) ①전자문서 대상업무는 본 조합의 신용업무(수신, 여신, 외환, 카드 등을 포함한다) 중 전자문서시스템에서 업무처리가 가능하도록 개발된 업무로 한다.

②전자문서의 대상 서식은 본 조합이 운영하는 종이서식 중 제1항의 대상업무 처리에 필요한 서식으로 한다. 다만, 전자문서 대상 서식을 전자서식화할 경우 본 조합은 해당 서식 내용을 전자문서 업무처리에 적합하도록 중앙회 소관 사업부서와 협의하여 정할 수 있다.

③전자문서 대상 업무 및 서식의 추가, 변경, 삭제 등에 관하여 중앙회 소관 사업부서의 장이 정하여 본 조합에 통보한 사항은 특별한 사정이 없는 한 통보한 내용에 따른다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 중앙회 소관 사업부서의 장과 협의하여 그러하지 아니할 수 있다.

제2장 전자문서의 생성

제4조(전자문서 생성 기준) ①고객이 전자문서를 이용하는 경우 전자서식 및 고객서명 등 고객이 입력하는 정보(이하 "입력정보"라 한다)를 고객이 확인할 수 있도록 화면이 제공되어야 한다.

②고객이 전자문서 작성 시 이용하는 정보입력 방식으로 필기입력 방식 및 key-in입력 방식을 이용한다.

③전자문서에 사용하는 고객서명은 전자이미지서명을 기본서명으로 하고 전자서식의 기명란 또는 서명란에 고객이 자필로 기재하도록 한다.

④제3항의 전자이미지서명의 서명값은 전자문서의 서명임을 증명할 수 있도록 저장되어야 한다.

⑤인장을 이용하여 전자문서를 작성하는 경우에는 고객이 소지한 인장을 직접 스캔하여 동 이미지를 전자문서에 첨부·표출하여야 한다.

⑥전자서식은 전자문서 작성 시 사용되는 정보입력 화면에서 임의로 편집될 수 없어야 한다.

⑦전자문서 생성 이전에 입력정보를 고객 및 직원이 최종 확인 하여야 하며

필요한 경우 고객의 동의를 받고 입력정보를 수정할 수 있다. 고객이 서명한 후 입력정보 수정이 이루어지는 경우 수정과 동시에 기존 서명은 자동삭제 되도록 하고, 최종 수정 내용을 고객이 확인하고 재서명을 받아야 한다.

⑧고객 정보입력, 전산거래 등 거래가 완료된 전자문서는 본 조합의 전결기준에 따라 전자결재 하여 보관한다. 다만, 전자결재가 불가능한 경우에는 해당 전자문서를 출력하여 결재할 수 있다.

⑨전자문서에 타임스탬프가 첨부되는 시점을 전자문서의 생성완료 시점으로 한다.

제5조(입력정보보호) ①전자문서의 생성 또는 생성된 전자문서를 관리할 때에는 해당 전자문서의 명의인인 해당 거래고객 이외의 다른 고객 또는 그 밖의 제3자가 거래고객의 정보입력화면 내용을 인식할 수 없도록 화면보호 방안을 마련하여야 한다.

②고객의 입력정보는 입력 시와 동일한 형태를 유지하여야 하며, 임직원 등이 임의로 변환·화면 캡처 또는 거래목적 이외의 용도로 이용하거나 별도 보관 등을 할 수 없도록 조치하여야 한다.

제6조(수정정보 및 입력정보 삭제) ①전자문서 수정이 완료된 이후에는 그 이전의 입력정보는 즉시 삭제되어야 하며, 별도 보관되어서는 아니된다.

②전자문서 생성에 사용된 입력정보는 즉시 삭제되어야 하며, 해당 거래 이외에 다른 목적으로 별도 보관되어서는 아니된다.

제3장 전자문서의 무결성 확보

제7조(무결성 확보 대상) 전자문서 중 전자서식정보, 서명정보 등 고객 입력정보를 전자문서의 무결성 확보 대상으로 한다.

제8조(무결성 확보 방법) ①고객의 전자서식 정보입력, 전산거래 등 거래가 완료된 후 본 조합은 즉시 전자서명인증사업자에 타임스탬프 발급을 요청하여야 한다.

②제1항의 요청에 따라 전자서명인증사업자로부터 발급받은 타임스탬프를 검증한 후 해당 타임스탬프와 별표에서 정한 타임스탬프 인증마크를 해당 전자문서에 첨부하여 보관한다.

제4장 전자문서의 보관, 열람, 증명

제9조(전자문서 보관) 생성 완료된 전자문서는 열람 및 무결성 검증이 가능하도록 전자문서시스템에 보관하여야 하며, 보관 시점을 기록·관리해야 한다.

제10조(전자문서 열람 기준) ①전자문서를 열람할 때에는 다음 각 호의 사항을 확인할 수 있어야 한다.

1. 생성이 완료된 전자문서의 내용
2. 해당 전자문서의 생성 완료시점
3. 타임스탬프 인증마크를 포함한 무결성 정보
4. 작성자의 정보

②전자문서의 출력 형태 및 표시 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전자문서 출력 시 출력물은 열람프로그램 등을 통해 열람하는 내용과 형태가 동일하여야 한다.
2. 출력물은 사본임을 인지할 수 있어야 하며, 출력 시간 및 장소 등의 정보를 추가로 표시할 수 있다.

③전자문서를 열람할 때에는 다음 각 호의 사항이 준수되어야 한다.

1. 전자문서시스템을 통해서만 열람이 가능할 것
2. 시스템 명령어를 통한 접근은 원천적으로 차단될 것
3. 열람 시 열람 화면에서 수정, 복사, 저장, 화면 캡처 등이 방지될 수 있도록 보안 기능을 갖출 것

④고객요청, 법령 또는 업무상 필요에 의해 전자문서를 열람하는 경우 열람 목적 및 기록을 전자문서시스템에 보관·관리하여야 한다.

제11조(전자문서 무결성 증명) 고객 요구 등으로 인해 전자문서의 무결성 증명이 필요한 경우 전자서명인증사업자에 해당 전자문서의 무결성 증명을 요청할 수 있다.

제12조(전자문서 유통) 본 조합이 관리하는 전자문서의 송신·수신 또는 중계(이하 "전자문서 유통"이라 한다)은 전자문서법 제31조의18에 따라 과학기술정보통신부장관으로부터 공인전자문서중계자로 인증을 받은 공인전자문서중계자에게 전자문서 유통을 위탁할 수 있다.

제13조(백업) 전자문서는 안전한 보관을 위하여 원격지에 백업하여 보관하여야 한다.

제5장 전자문서 및 전자문서시스템의 활용관리

제14조(전자문서 이미지 사본 활용) 본 조합의 임직원은 생성 완료된 전자문서 이미지 사본을 상호금융 창구업무이미지시스템내에 업무용으로 저장하여 내부결재 등 업무처리에 활용할 수 있다. 다만, 이 경우에도 업무처리 목적 외의 활용을 하여서는 아니된다.

제15조(전자문서시스템 관리) ①전자문서시스템은 비인가자의 접근을 차단하여야 한다.

- ②전자문서시스템은 물리적, 전자적 침해 대책을 수립하여야 한다.
- ③전자문서시스템을 접근하는 사용자의 일시, 작업내역, 사용자 정보 등을 기록·관리하여야 한다.

제6장 전자문서상 개인정보 등의 보호

제16조(용어의 정의) 이 장에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "개인정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 「개인정보 보호법」 제2조 제1호에서 정한 것을 말한다.
2. "개인신용정보"란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보인 신용정보 중 살아있는 개인에 관한 신용정보로서 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에서 정한 것을 말한다.
3. "금융거래정보"란 금융회사등이 금융자산을 대상으로 하는 거래와 관련된 정보로서 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 비밀보장 대상이 되는 것을 말한다.
4. "개인정보 등"이란 개인정보, 개인신용정보 및 금융거래정보를 통틀어 말한다.
5. "처리"란 개인정보 등의 수집(조사를 포함한다), 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 결합, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
6. "정보주체"란 처리되는 개인정보 등에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
7. "전자문서상 개인정보 등"이란 전자문서에 포함되거나 전자문서를 통해 처리되는 개인정보 등을 말한다.

제17조(전자문서상 개인정보 등의 보호 원칙) ①본 조항이 관리하는 전자문서상 개인정보 등은 정보주체의 동의를 받는 등 적법하게 수집·이용된 것이어야 한다.

- ②전자문서상 개인정보 등은 해당 처리 목적에 필요한 범위에서 적법하게 처리되어야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하는 등 처리되어서는 아니된다.
- ③전자문서상 개인정보 등은 해당 처리 목적에 필요한 범위에서 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다.
- ④전자문서상 개인정보 등은 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 안전하게 관리하여야 한다.
- ⑤전자문서상 개인정보 등(개인정보 등이 포함된 전자문서 자체를 포함한다)은 해당 처리 목적 범위를 초과하여 이용하거나 정보주체의 동의나 법률에 따른 근거없이 제3자에게 제공하여서는 아니된다.

제18조(개인정보 등의 처리 위탁 계약 체결 등) ①본 조합이 관리하는 전자문서상 개인정보 등의 처리를 제3자에게 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 개인정보 등의 처리를 위탁받은 제3자와 개인정보 등의 서면으로 처리 위탁 계약을 체결하여야 한다.

1. 전자문서상 개인정보 등이 개인정보인 경우 : 「개인정보 보호법」 제26조에서 정한 요건에 따른 개인정보 처리 위탁 계약의 체결
2. 전자문서상 개인정보 등이 개인신용정보 또는 금융거래정보인 경우 : 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제19조제2항에서 정한 요건에 따른 신용정보 보안관리 계약의 체결
3. 전자문서상 개인정보 등이 개인정보, 개인신용정보 또는 금융거래정보가 혼합된 경우 : 개인정보 보호법」 제26조와 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제19조제2항에서 정한 요건을 모두 충족하는 개인정보 등의 처리 위탁 계약의 체결

②제12조에 따라 공인전자문서중계자에게 전자문서 유통을 위탁하는 경우에도 제1항에 따른 처리 위탁 계약을 체결하여야 한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있어 처리 위탁 계약 체결이 면제되거나 개인정보보호위원회의 결정에 따른 경우에는 그러하지 아니하다.

③제1항 또는 제2항에 따라 전자문서상 개인정보 등의 처리를 제3자에게 위탁한 경우, 본 조합은 해당 정보주체의 개인정보 등이 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 법령에 따라 수탁자가 개인정보 등을 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

제19조(개인정보 등의 처리와 관련된 법령·제규정 준수 등) ①본 조합이 이 준칙에 따라 전자문서상 개인정보 등을 처리하는 경우에는 이 준칙에서 정한 사항 이외에 다음 각 호의 법률, 법령 및 제규정에 따른다.

1. 다음 각 목의 법률과 법령
 - 가. 「개인정보 보호법」과 같은 법 시행령 등 하위 법령
 - 나. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」과 같은 법 시행령 등 하위 법령
 - 다. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」과 같은 법 시행령 등 하위 법령
2. 다음 각 목의 본 조합의 제규정
 - 가. 「개인정보보호준칙」
 - 나. 「개인신용정보 보호준칙」

②전자문서상 개인정보 등의 처리와 보호에 관하여 이 준칙과 제1항 각 호의 법률, 법령 및 제규정의 내용이 다를 경우에는 해당 법률, 법령 또는 제규정에서 정한 바에 따른다. 다만, 전자문서법 또는 「전자서명법」 등 전자문서와 관련된 법률에서 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

제7장 장애 대책

제20조(장애 시 업무처리 원칙) ①본 조합 또는 전자서명인증사업자에 장애가 발생한 경우 해당 장애 복구가 완료될 때까지, 본 조합은 고객과 종이서식으로 거래 하거나 전자적으로 작성된 문서를 출력하여 고객 서명 또는 날인 후 종이서식에 준하여 업무처리 한다.

②본 조합과 전자서명인증사업자 사이에서 타임스탬프 발급시스템 장애로 인하여 타임스탬프 발급이 중단될 경우, 해당 장애가 제거된 후 전자서명인증사업자에게 타임스탬프를 발급 요청하여 전자문서에 첨부하여 보관할 수 있다.

③본 조합 또는 전자서명인증사업자에 장애가 발생하여 타임스탬프 발급이 지연된 경우 본 조합은 최초 타임스탬프 발급 요청 정보와 타임스탬프 인증이 완료된 정보를 동시에 보관한다.

제8장 그 밖의 사항

제21조(중앙회 지도·점검 등에 대한 협조) ①중앙회 소관사업부서의 장 또는 중앙회 전자문서업무 소관부서의 장(이하 통틀어 이 장에서 "중앙회 관련 부서의 장"이라 한다)으로부터 본 조합의 전자문서 또는 전자문서시스템과 관련된 업무처리에 대하여 지도·점검(이하 이 장에서 "전자문서 지도·점검"이라 한다)이 있는 경우, 본 조합은 특별한 사정이 있지 아니하는 한 그에 협조한다.

②제1항에 따른 전자문서 지도·점검 결과 중앙회 관련 부서의 장으로부터 그에 관한 개선조치 등을 요구받은 경우, 본 조합은 특별한 사정이 있지 아니하는 한 그에 협조한다.

제22조(다른 법령 등과의 관계) ①전자문서 또는 전자서명에 관한 사항에 대하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 전자문서법(같은 법 시행령 등 하위 법령을 포함한다) 또는 「전자서명법」(같은 법 시행령 등 하위 법령을 포함한다) 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

②전자문서 대상 업무의 처리에 관한 사항에 대하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 본 조합의 제규정 또는 관련된 상품의 약관에서 정하는 바에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2022년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 준칙 시행 전에 본 조합이 이 준칙에서 정한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 한 것으로 본다.

[별표]

타임스탬프 인증마크

진 본	인증서 검증실패	변 조	미검증
			
위변조 검증을 통해 위변조 되지 않은 경우	TSA인증서 유효성 검증에 실패한 경우	위변조 검증을 통해 변조된 경우	검증 S/W 미설치 또는 검증을 정상적으로 하지 못한 경우

전자문서 정보처리규칙(제)

제 5 장 감 사 부 문

제 5 장 감사부문

○ 감사규정(예)	2131
○ 징계변상규정(예)	2137
○ 지도감사규정	2145
○ 조합감사위원회 운영규정	2179
- 조합감사위원회 운영준칙	2185
- 회원조합 자점감사준칙(예)	2199
- 징계변상 업무처리준칙(예)	2205
- 회원조합 징계변상 업무처리준칙	2267
- 변상금 사후관리준칙(예)	2309
- 회원조합 감사 사후관리준칙	2319
- 감사 사후관리준칙(예)	2329
- 회원조합 제보준칙	2337

감사규정(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5281)

[2000. 7. 1. 제정
2003. 9. 25. 개정
2004. 11. 23. 개정
2010. 12. 16. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 감사가 조합의 재산과 업무집행상황을 감사하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 감사의 감사에 관하여는 법령·정관에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.(2017.12.19. 개정)

〈상임감사제를 운용하는 경우〉

제3조(감사의 구분) 감사는 정기감사(결산감사)·특별감사 및 일상감사로 구분한다.(2010.12.16, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

〈상임감사제를 운용하지 아니하는 경우〉

제3조(감사의 구분) 감사는 정기감사(결산감사)·특별감사로 구분한다.(2010.12.16, 2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

제4조(감사범위 및 감사대상 기간) ①정기감사는 전번 감사기준일 다음날부터 금번 감사기준일까지의 업무전반에 대하여 실시하며, 연 1회 실시를 원칙으로 한다. 또한, 정기감사는 결산감사로 같음할 수 있다.(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

②특별감사는 특정부문에 대하여 특별한 사유가 있는 경우 감사범위와 감사대상기간을 정하여 실시한다.(2010.12.16, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

③결산감사는 매 회계연도 종료 후 결산결과의 적정성에 대하여 실시한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

④삭제 (2017.12.19.)

⑤감사는 제1항 및 제3항의 감사계획을 수립하여 총회에 보고하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

⑥제5항의 감사계획을 수립할 때에는 감사의 종류, 실시기간 및 감사내용 등 세부사항을 포함하여야 한다.(2020.12.22. 신설)

〈상임감사제를 운용하는 경우에만 적용〉

제4조의2(상임감사의 일상감사) ①상임감사는 전무(상임이사를 운용하는 경우에는 상임이사를 말한다)이상 결재서류에 대하여 그 업무의 적법성 및 타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 실시하여야 한다.(2017.12.19. 신설)

②조합장(전무 및 상임이사를 포함한다)은 주요 업무집행에 앞서 제1항에 따라 상임감사에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 시행 후에 의뢰할 수 있다.(2017.12.19. 신설)(2020.12.22. 개정)

③제1항에 따른 일상감사의 대상, 기준 및 절차 등 세부적인 사항은 별도의 기준에 따라 정한다.(2017.12.19. 신설)

제5조(감사사항) ①감사는 다음 각 호의 사항을 감사한다.

1. 조합원 및 임원에 관한 사항(2017.12.19. 개정)
 2. 사무조직과 회계조직
 3. 법령의 준수
 4. 정관과 제규정의 정비 및 준수
 5. 총회, 이사회 그 밖에 여러 회의의 의결사항(2017.12.19. 개정)
 6. 중요계획 및 그 밖의 법률행위(2017.12.19. 개정)
 7. 서류 및 장부의 관리보존
 8. 사업계획의 집행 및 사업운영상황
 9. 자금의 차입 및 사용
 10. 보조금, 부과금, 그 밖의 수입금(2017.12.19. 개정)
 11. 경비의 지출
 12. 현금, 예치금, 재고자산 그 밖의 유동자산의 출납 및 관리(2017.12.19. 개정)
 13. 고정자산의 취득·처분 및 관리
 14. 그 밖의 재산관리 상황(2017.12.19. 개정)
 15. 결산
 16. 중앙회의 업무지도감사 및 외부감사 지적사항의 처리결과
- ②제1항의 규정에 의한 감사범위, 방법, 그 밖의 구체적인 사항은 감사가 정한다.
- ③실지감사를 실시할 때에는 대상사무소, 감사종류, 감사실시기간, 감사기준일, 감사대상기간 등을 기록한 감사실시통지서를 제시하여야 한다.(2017.12.19. 신설)
- ④감사는 가공사업 등 특수전문 분야에 대한 회계감사가 필요하다고 인정되는 때에는 중앙회에 회계감사를 요청할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제5조의2(중복감사 금지) 감사는 이미 중앙회·외부감독기관 또는 자체감사 등의 감사가 실시된 사안에 관하여는 다음 각 호에서 정하는 경우 이외에는 감사대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하여야 한다.(2012.3.2. 신설)(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우
2. 감사 증거서류 등이 위조·변조된 것이 발견된 경우
3. 감사결과에 영향을 미칠만한 중요한 사항이 누락된 경우

제6조(감사의 의무와 책임) ①감사는 직무를 수행할 때 다음 각 호의 사항을 이행할 의무와 책임을 진다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 관계법령·정관·규약·규정을 준수하고 사실과 증거에 따라 독립하여 공정하게 감사하여야 한다.(2017.12.19. 개정)
2. 감사는 수감 임직원의 입장과 의견을 존중하고 충분한 의견 진술의 기회를 주어야 한다.(2017.12.19. 신설)
3. 감사는 수감 임직원에게 위압감이나 불쾌감을 주지 않도록 하여야 한다.(2017.12.19. 신설)
4. 직무와 관련하여 알게 된 정보를 정당한 사유없이 누설하거나 감사목적 외에 사용하여서는 아니되며, 감사자료를 외부로 무단 유출할 수 없다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②감사는 감사로 인한 부작용을 최소화하여야 하고, 감사를 실시할 때 조합의 업무활동 기능이 위축 또는 침체되지 않도록 노력하여야 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

③감사가 제1항의 의무를 고의 또는 중대한 과실로 위반함으로써 조합에 손해를 끼쳤을 때에는 법과 정관의 규정에 따라 손해배상의 책임을 진다.(2017.12.19. 개정)

제7조(인력 및 감사자료 등의 요구) ①감사는 조합장에게 감사실시기간 중 필요한 경우에는 제7조의2 제1항의 보좌직원 이외에 인력의 지원을 요구할 수 있다.(2016.9.6. 개정)

②감사는 조합장에게 감사상 필요한 장부, 서류, 물건의 제시, 조서작성 및 임직원의 설명을 요구할 수 있으며 관계증인의 증언을 요청할 수 있다.

③조합장은 제1항 및 제2항의 요구가 있을 경우 정당한 사유가 없으면 적극 협조하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

〈제7조의2부터 제7조의4까지의 규정은 상임 감사제를 운용하는 경우에만 적용〉

제7조의2(보좌직원의 배치 및 신분보장) ①조합장은 상임감사의 직무수행상에 필요한 최소한의 상시 보좌 직원을 배치하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

②보좌직원을 선발하거나 경질할 경우에는 상임감사의 의견을 존중하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

③보좌직원은 금고이상 형의 확정판결·징계처분·그 밖의 정당한 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 불이익한 인사상 또는 신분상의 처분을 받지 아니한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

제7조의3(보좌직원의 자격) ①보좌직원은 원칙적으로 다음 각 호의 자격을 갖춘 사람으로 한다.(2017.12.19. 개정)

1. 회계 및 감사업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람
2. 정규직원으로서 회원조합 또는 조합공동사업법인에서 5년 이상 근무한 사람(2020.12.22. 개정)
3. 보직일부터 소급하여 3년 이내에 업무와 관련하여 감봉 이상의 징계 또는 이에 준하는 처벌을 받지 아니한 사람

②제1항의 요건을 갖춘 사람 중에서 감사업무와 관련된 자격증소지자, 전문 교육 이수자 및 위촉감사원이 있을 경우에는 우선하여 임용할 수 있다.
(2016.9.6. 개정)

제7조의4(보좌직원의 직무) ①보좌직원은 상임감사를 보좌하며 상임감사의 명을 받아 감사업무를 수행한다.

②보좌직원에 대하여는 제6조제1항, 제2항 및 제7조제2항을 준용한다.
(2016.9.6. 개정)

제8조(감사결과 조치요구) ① 감사결과의 지적사항은 다음 각 호와 같이 구분한다.(2013.4.1. 신설)

1. 문책

가. 직원이 법령, 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 인사위원회에 부의하여 신분상 책임을 물어야 할 사항

나. 직원이 고의 또는 과실로 법령 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 조합에 손해를 끼쳐 인사위원회에 부의하여 변상책임을 물어야 할 사항
다. 임원이 가목 및 나목에 해당하는 신분상 또는 변상책임을 발생하여 법령 및 정관에서 정하는 절차에 의하여 책임을 물어야 할 사항

2. 주의촉구 : 위규·부당취급 등 비위사실에 대한 관련임직원의 비위정도가 경미하고 정상을 참작하여 주의를 촉구할 필요가 있는 사항과 업무처리태만 등으로 주의촉구가 필요한 사항

3. 시정 : 법령·규정 또는 지시사항 등을 위반하여 추징, 회수, 보전 또는 그 밖의 방법 등으로 시정 또는 원상태로 환원시킬 필요가 있는 사항

4. 주의 : 법령, 규정 또는 지시사항 등을 위반하였으나 시정 또는 원상태로 환원이 불가능 하거나 원상환원의 실익이 없고 주의 및 반성이 필요한 사항(2020.12.22. 개정)

5. 업무개선

가. 규정·제도 또는 업무운영상 불합리하다고 인정되어 그 개선이 필요한 사항(2017.12.19. 개정)

나. 업무의 효율성 제고·비용절감 등의 효과가 인정되어 개선이 필요한

사항(2017.12.19. 개정)

②감사는 감사종료 후 2주 이내에 감사결과 지적사항에 대한 통보서를 작성하여 조합장에게 송부하고 주의촉구, 시정 및 개선 등을 요구하여야 한다.

(2013.4.1. 개정)

③조합장은 제2항의 규정에 따른 요구를 받았을 때에는 소정의 기한까지 시정, 개선하고 그 결과를 감사에게 통보하여야 한다.(2013.4.1, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제9조(사고관련자에 대한 징계 및 변상판정 요구) ①감사가 감사결과 사고를 발각하고, 사고관련자에 대한 문책이나 손해액의 변상조치가 필요하다고 판단하는 경우에는 관련규정이 정하는 바에 따라 조합장에게 징계처분 또는 변상판정 조치를 요구할 수 있다.

②조합장이 제1항에 따라 징계처분이나 변상판정 처분을 한 경우에는 시행 후 1개월 이내에 감사에게 통지하여야 한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

제10조(시정 등 확인) ①감사는 제8조제2항의 규정에 따른 시정 및 개선 등 조치사항에 대하여 다음번 감사 시 조치의 적정여부를 확인하여야 한다.(2003.9.25, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

②감사는 제9조의 규정에 따른 징계 및 변상판정 요구에 대한 처리결과를 확인하여야 한다.(2004.11.23, 2017.12.19. 개정)

제11조(이의신청) ①조합장은 감사결과 지적사항에 대하여 이의가 있을 때에는 감사결과통보서 접수 후 1개월 이내에 감사에게 이의신청을 제기할 수 있다.(2013.4.1, 2016.9.6. 개정)

②감사는 제1항의 이의신청 내용을 검토한 결과 이유 있다고 인정한 경우에는 시정 요구의 취소 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

제12조(감사보고) ①감사는 매년 감사보고서를 작성하여 정기총회 시 보고하여야 하며 필요하다고 인정되는 사항에 대한 조치를 건의할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

②감사는 감사결과 부정한 사실을 발견하여 그 내용을 총회에 신속히 보고하여야 할 필요가 있는 경우에는 정관이 정하는 바에 따라 조합장에게 총회의 소집을 요구하거나 총회를 소집할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

③감사는 감사결과 재산상황 또는 업무집행에 관하여 부정사실을 발견하였을 때에는 즉시 이를 중앙회 조합감사위원회사무처 지역감사국장에게 통보하여야 한다.(2012.3.2. 개정)

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.9.25. 개정)

이 규정은 2003년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.23. 개정)

이 규정은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2010.12.16. 개정)

이 규정은 2011년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 규정은 2012년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.4.1. 개정)

이 규정은 2013년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.9.6. 개정)

이 규정은 2016년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

징계변상규정(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

2000.	7.	1.	제정
2001.	3.	26.	개정
2002.	1.	25.	개정
2002.	7.	15.	개정
2003.	9.	25.	개정
2004.	11.	23.	개정
2006.	6.	28.	개정
2007.	6.	28.	개정
2009.	12.	17.	개정
2012.	3.	2.	개정
2013.	4.	1.	개정
2015.	4.	28.	개정
2016.	9.	6.	개정
2017.	12.	19.	개정
2018.	12.	19.	개정
2020.	12.	22.	개정
2023.	12.	1.	개정

징
계
변
상
규
정
(
예
)

제1장 총 칙

〈회원조합의 경우〉

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 임직원의 징계(변상판정을 포함한다. 이하 같다) 업무처리에 따른 절차와 기준을 정함으로써 합리적이고 공정한 업무처리를 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19. 개정)

〈조합공동사업법인의 경우〉

제1조(목적) 이 규정은 본 조합공동사업법인 임직원의 징계(변상판정을 포함한다. 이하 같다) 업무처리에 따른 절차와 기준을 정함으로써 합리적이고 공정한 업무처리를 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19. 개정)

제2조(적용범위) 조합 임직원에 대한 징계는 법령, 정관 및 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)이 따로 정하는 준칙을 제외하고는 이 규정을 적용한다.(2023.12.1. 개정)

제2장 징 계

제3조(징계의 구분) ①직원에 대한 징계는 다음 각 호로 구분한다.

1. 징계해직 : 직원의 신분을 제적하여 해직한다.
2. 정직 : 1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한 정직기간동안 직무에 종사하지 못하며 정직기간에 18개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2002.1.25, 2009.12.17, 2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)
3. 감봉 : 1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한 감봉기간에 12개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)
4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 하며 6개월간 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

②임원에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.

1. 개선 : 이사회[조합장(조합공동사업법인의 경우는 대표이사. 이하 같다), 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다] 의결을 얻어 개선 조치하되, 해당 임원에 대한 사임 또는 해임절차를 이행한 후 임원을 새로 선임한다. (2006.6.28, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)
2. 직무의 정지 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을 얻어 직무정지 조치하되, 1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한 직무정지기간 동안 직무에 종사하지 못하며 기간만료와 동시에 복직한다. 직무정지 기간 중의 상임 임원에 대한 보수 또는 비상임 조합장에 대한 실비는 지급하지 아니한다.(2002.1.25, 2003.9.25, 2009.12.17, 2012.3.2, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)
3. 견책 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다) 의결을 얻어 견책 처분하되 전과를 반성하고 근신하게 한다.(2003.9.25, 2017.12.19. 개정)

③조합자체 징계시 제2항제1호에 따라 임원의 해임절차가 불가피할 때에는 해임이 확정될 때까지 제2항제2호에 의하여 직무정지 조치를 한다.

(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)

제4조(징계의 사유 및 보고) ①임직원의 고의 또는 과실에 의한 위법·부당행위로 조합에 손실을 초래하거나 내부질서 및 그 밖의 금융질서 등을 위반하여 중앙회 및 조합의 명예나 위신을 손상시키고 복무질서를 문란시킨 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 징계하여야 한다.(2004.11.23, 2009.12.17, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

1. 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수, 그 밖의 범죄행위나 부정한 행위를 한 때(2017.12.19. 개정)
 2. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 본 조합에 손실을 초래하게 한 때
 3. 법령, 정관, 제규정 또는 근로계약·서약사항 및 지시·명령을 위반하여 본 조합내의 질서를 문란하게 한 때
 4. 고객정보의 유출 등으로 사회적 물의를 야기하거나 원산지 허위표시, 명백하지 않은 사실을 언론매체에 제공·사내 통신망에 게시 등의 행위로 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하거나 공신력을 실추시킨 때(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)
 5. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 때
 6. 직원이 업무와 관련하여 감독기관 또는 수사기관으로부터 관련 직원의 징계를 요구받은 경우
 7. 본조합의 건전한 경영 또는 영업을 저해하는 행위를 함으로써 경영악화를 초래하여 조합 또는 고객의 이익을 해한 때(2017.12.19. 개정)
 8. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」과 금융업관련법 및 같은 법 시행령 또는 위원회의 규정, 명령 또는 지시를 위반한 행위를 한 때(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)
 9. 직장 내 성비위 행위(2009.12.17, 2023.12.1. 개정)
 10. 사고를 은폐하거나 사고발생보고를 지연한 때(2009.12.17. 신설) 2017.12.19. 개정)
 11. 고객과의 사적금전거래 행위를 하거나 변칙적인 업무처리를 통한 자금 세탁에 관여한 경우(2009.12.17. 신설)
 12. 감사를 거부, 방해 또는 기피한 경우(2012.3.2. 신설)
 13. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 다른사람의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우(2018.12.19. 신설)
 14. 직장 내 괴롭힘 행위(2023.12.1. 신설)
- ②조합장은 소관업무에 관하여 제1항 각 호의 사유를 알았을 때에는 즉시 중앙회 지역검사국장에게 사고발생보고를 하여야 한다.(2009.12.17, 2012.3.2. 개정)
- ③제1항의 징계사유에 의하여 조합에 재산상의 손해가 발생한 경우 따로 정하는 바에 의하여 관련자에게 변상하도록 할 수 있다.
- 제5조(징계의 절차) ①조합장은 조합 자체사고처리에 따라 임직원의 징계사유가 발생하였을 때에는 사고 관련자들의 책임소재를 규명한 후 인사위원회(이사는

이사회, 조합장 및 감사에 대하여는 총회를 말한다)를 소집하여 징계의결을 요구하여야 한다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

②조합장은 사고관련 임직원에 대해 위원장으로부터 징계요구가 있을 때에는 해당 요구서 접수일부터 2개월 이내에 인사위원회(임원에 대하여는 이사회를 말한다. 다만, 해당 임원의 제척사유로 이사회 개의정족수에 미달될 경우에는 총회를 말한다)를 소집하여 징계의결을 하도록 조치하여야 한다. 다만, 사고 관련자 전원이 변상요구액이 없는 주의촉구인 경우에는 조합장의 주의촉구 통보서로 조치를 종결할 수 있다.(2002.7.15 단서 신설)(2009.12.17, 2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)

③제2항에 따른 징계의결시 징계요구량 보다 하향의결하고자 할 경우에는 원심의결 후 사고관련자의 재심청구와 조합의 재심승인 요청에 의하여 중앙회 조합감사위원회 또는 징계(변상)심의회 승인을 얻어야 한다.(2007.6.29, 2017.12.19. 개정)

제6조(징계량의 기준) ①징계량은 사고관련자의 고의·중과실·경과실 해당 여부와 사고의 원인, 사고금 및 피해금의 크기, 피해보전 상황, 평소 근무자세 등을 감안하여 따로 정한 바에 의하여 결정한다.(2012.3.2. 개정)

②징계처분을 받은 사람이 징계처분기간(징계에 따른 승진 제한기간 또는 승급 유예기간을 포함한다)중에 다시 징계될 경우에는 따로 정하는 바에 따라 가중징계를 할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

제7조(재심청구) ①징계처분을 받은 사람이 그 처분이 부당하거나 과중하다고 생각될 때에는 처분통고를 받은 날부터 30일 이내에 그 사유와 입증할 만한 반증자료를 붙여 조합장에게 재심을 청구할 수 있다.

②징계처분이 중대한 착오에 의하여 결정되었을 때에는 제1항의 규정에 따른 청구기간에 불구하고 재심을 청구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제8조(징계대상자의 출석) 인사위원회에 부의된 징계사항을 의결할 때에는 징계대상자를 출석시켜 소명할 기회를 주어야 한다.(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

제9조(징계처분과 타처분) 징계처분은 민·형사상의 책임에 영향을 주지 아니한다.

제10조(징계기록 등의 말소) ①정직(직무의 정지를 포함한다)이하의 징계(단, 금융감독원의 검사결과 ‘주의’ 조치를 포함한다)를 받은 후 5년이 경과한 임직원에 대하여는 징계기록 등을 말소한다.(2020.12.22, 개정)

②조합장은 감봉, 견책 또는 금융감독원 주의조치를 받은 임직원이 다른 징계처분을 받음이 없이 다음 각 호의 기간을 경과한 경우에는 직원은 인사위원회, 임원은 이사회의 의결을 거쳐 징계기록 등을 말소할 수 있다.

(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

1. 감봉 : 3년

2. 견책(금융감독원 주의 포함) : 2년(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

③징계기록이 말소된 후에는 종전 징계처분으로 인하여 불이익을 받지 아니한다.

제3장 변상판정

제11조(변상책임의 발생요건) 변상책임은 임직원이 업무상 고의 또는 과실로 본 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때 발생한다.

제12조(변상책임자의 범위) 제11조의 규정에 따른 변상책임자는 다음 각 호와 같다.(2017.12.19. 개정)

1. 취급자 또는 행위자(교사자 및 방조자를 포함한다)
2. 결재자
3. 감독자
4. 관련자 또는 지시자

제13조(준용규정) 제5조부터 제8조까지의 규정은 변상판정업무에 이를 준용하되, 제5조제3항에 불구하고 경영상태가 양호한 조합 등은 「징계변상 업무처리준칙(예)」에서 정하는 바에 따라 위원장이 요구한 변상금액보다 하향의결 할 수 있다.(2002.7.15, 2007.6.29, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제4장 인사위원회

제14조(인사위원회 의결 등) ①본 조합 직원의 징계 및 변상판정에 관한 사항은 인사위원회의 의결을 얻어야 한다. 다만, 감독기관(농림축산식품부장관, 금융위원장, 감사원장을 말한다. 이하 같다) 또는 위원장으로부터 징계해직의 조치요구를 받은 직원은 별도의 절차없이 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가 정지된다.(2004.11.23. 개정, 2009.12.17. 단서 신설, 2012.3.2, 2013.4.1, 2023.12.1. 개정)

②인사위원회의 구성, 의결방법, 그 밖의 인사위원회의 운영에 관한 사항은 인사규정에서 정하는 바에 의한다. 다만, 징계변상 의결 시 징계양정에 대한

의견이 분립하여 출석위원 과반수가 안되는 경우에는 출석위원 과반수에 달할 때까지 피징계자에게 가장 불리한 징계양정 의견의 수에 차례로 유리한 징계양정 의견의 수를 더하여 과반수에 도달한 징계양정 의견을 합의된 것으로 본다. (2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

◁ 예시 ▷

위원 9명이 출석하여 징계해직 2명, 정직3월 2명, 감봉3월 2명, 견책 3명의 의견이 있을 경우 감봉3월로 의결
(과반수인 5명이 될 때까지 "징계해직<2명>+정직3월<2명>+감봉3월<1명>=5명")

제15조(비밀누설 금지) 인사위원회에 참여한 위원 및 관련 직원은 직무상 취득한 비밀을 누설하여서는 아니 된다.(2012.3.2. 개정)

제16조(준칙) 징계 및 변상판정업무에 대한 세부적인 사항은 따로 정한 준칙에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제17조(임원에 대한 징계·변상 등) ①본 조합의 임원에 대한 징계·변상은 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다)의 의결에 의한다. 다만, 감독기관 또는 위원장으로부터 개선의 조치요구를 받은 임원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가 정지되며, 「농업협동조합법」 제46조제4항에서 정하는 바에 따라 직무정지 기간 동안 직무대행자를 선임하여야 한다.(2004.11.23. 개정, 2009.12.17. 단서 신설, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②제15조부터 제16조까지의 규정은 제1항의 이사회 의결에 이를 준용한다.(2020.12.22. 개정)

부 칙 (2000.7.1. 제정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정 시행 이전에 본 조합의 징계 및 변상규정에 의하여 처리된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

부 칙 (2001.3.26. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2002.1.25. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2002.7.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2003.9.25. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.11.23. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.6.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2007.6.29. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12.17. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.4.28. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.9.6. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제2조, 제3조, 제5조, 제13조, 제14조, 제17조 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

지도감사규정

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5262)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 1. 19. 개정
2001. 3. 26. 개정
2002. 1. 25. 개정
2002. 7. 15. 개정
2003. 9. 25. 개정
2004. 11. 23. 개정
2006. 6. 28. 개정
2007. 6. 29. 개정
2008. 12. 30. 개정
2009. 12. 17. 개정
2010. 1. 1. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정]

지
도
감
사
규
정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농업협동조합법」(이하 "법"이라 한다)이 정하는 바에 의하여 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)이 회원조합(품목조합 연합회와 조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)의 건전한 발전을 도모하기 위하여 회원조합의 재산 및 업무집행상황을 감사하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 회원조합(이하 "조합"이라 한다)에 대한 감사(이하 "감사"라 한다)는 법령, 정관 또는 다른 규정에 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(감사방향) ①감사는 경영감사를 원칙으로 한다.

②제1항의 규정에서 "경영감사"라 함은 조합의 경영상 제반 문제점을 발굴, 적절한 개선대책을 제시하고 제반 업무처리의 적정성을 검토하여 시정·개선토록 지도하는 감사를 말한다.(2020.12.22. 개정)

③제1항의 경영감사에 대한 세부적인 사항은 따로 정하는 바에 의한다.

제4조(감사의 범위) 조합에 대한 감사의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 조합의 경리와 재산 및 업무집행상황
 2. 조합의 경영에 관한 사항
 3. 조합 임·직원의 업무와 관련된 부정과 비위
 4. 중앙회 및 외부감사 지적사항의 처리결과에 대한 사항
 5. 외부 감독기관 또는 회장이 감사요청한 사항
 6. 농림축산식품부장관의 위탁에 의한 조합의 일상적인 업무에 대한 감사
(2012.3.2, 2013.4.1, 2023.12.1. 개정)
 7. 그 밖의 법령·정관 및 제규정이 정하는 사항(2017.12.19. 개정)
- 제5조(감사의 구분) ①감사는 종합감사·특별감사(수시감사 또는 부문감사를 포함한다. 이하 같다) 및 전산감사로 구분한다.(2003.9.25, 2017.12.19. 개정)
- ②종합감사는 감사대상 사무소의 업무와 회계처리 전반에 대하여 정기적으로 실시한다.(2003.9.25. 개정)
- ③특별감사는 업무전반 또는 특정 부문에 대하여 감사범위와 감사대상기간을 정하여 실시하며 특명감사, 사고예방 점검 등을 포함한다.(2003.9.25, 2017.12.19. 개정)
- ④전산감사는 전산기기에 의하여 화면출력 또는 서면 출력하여 영업점 거래의 적정여부를 상시검증하거나 거래기간별, 부문별로 검증한다.(2006.6.28, 2012.3.2. 개정)
- 제6조(감사 대상기간) ①종합감사는 전번 감사기준일 다음날부터 금번 감사기준일까지로 한다. 다만, 사고의 우려가 있거나 발견된 사고의 조사 등을 위한 경우에는 그러하지 아니하다.(2003.9.25. 개정)
- ②특별감사는 감사 시마다 감사대상기간을 정하여 실시한다.(2003.9.25. 개정)
- ③전산감사는 상시 또는 일정거래기간을 정하여 실시한다.

제2장 감사원

- 제7조(감사원) 감사원은 조합감사위원회사무처(이하 "사무처"라 한다) 소속 직원으로 하되, 필요한 경우 중앙회 및 「경영관리규정」에서 정한 계열사(이하 "계열사"라 한다) 직원 중에서 지명할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
- 제8조(감사반) ①감사반은 감사반장과 반원으로 편성·운영한다.(2017.12.19. 개정)
- ②감사반장은 감사원 중에서 최상위 직급자 또는 선임자로 한다.(2017.12.19. 개정)
- ③감사반장은 소속 반원의 업무를 분장하고 감사업무를 총괄하며, 반원은 분장된 업무를 수행한다.(2017.12.19. 개정)
- 제9조 삭제 (2014.4.10.)
- 제10조(감사원의 자격) ①감사원은 원칙적으로 다음 각 호의 요건을 갖춘 자로

한다.

1. 회계 및 감사업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람
2. 본회 및 계통기관에서 5년 이상 근무한 사람
3. 보직일부터 소급하여 3년 이내에 업무와 관련하여 감봉 이상의 징계 또는 이에 준하는 처벌을 받지 아니한 사람(2001.1.19. 개정)
- ②제1항의 요건을 갖춘 사람 중에서 감사업무와 관련된 자격증소지자 또는 전문교육 이수자는 우선하여 임명할 수 있다.(2020.12.22. 개정)

제11조(감사원의 권한) 감사원은 직무를 수행할 때 다음 각 호의 권한을 갖는다.
(2020.12.22. 개정)

1. 제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출 요구
2. 관계자의 출석·답변·입회 및 확인서, 질문서 등 조서작성 요구
3. 창고·금고·장부·물품 등의 봉인
4. 회계관계·사업관계·수신 및 여신 관련 조사와 자료정구(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
5. 위법·부당행위에 관련된 임직원에게 대한 직권·직무정지 및 변상요구(2001.1.19, 2003.9.25. 개정)
6. 형사범죄 혐의사항의 고발
7. 업무 및 제도개선을 위한 제안 및 건의
8. 그 밖의 직무 수행에 필요한 사항의 요구(2017.12.19. 개정)

제12조(감사원의 의무) 감사원은 직무를 수행할 때 다음 각 호의 사항을 이행할 의무를 진다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 법령·정관 및 제규정의 준수 의무
2. 직무상 알게 된 기밀사항은 부당하게 이를 공개하거나 목적 외 사용 금지 의무
3. 감사에 임할 때 겸손하고 친절하여야 하며 언행에 신중을 기하고 품위를 유지할 의무(2020.12.22. 개정)
4. 감사를 실시할 때 수감사무소의 업무상의 창의와 활동기능을 위축 또는 침체시키지 아니하도록 할 의무(2020.12.22. 개정)

제13조(감사원의 책임) 회장은 감사원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 문책할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

1. 고의 또는 중과실로 중대한 부정사실을 은폐·묵인하거나 발견하지 못한 때
2. 직무수행 중 법령, 정관, 규약, 규정 등을 위반하는 행위를 한 때

제14조(감사원의 신분보장) ①감사원은 금고이상 형의 확정판결·징계처분·그 밖의 정당한 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 불이익한 인사상 또는 신분상의 처분을 받지 아니한다.(2017.12.19. 개정)

②감사원의 신분상 처분을 행할 때에는 위원장의 의견을 참조하여야 한다.

(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

제15조(위촉감사원) 위원장 또는 지역검사국장은 조합의 감사업무 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 중앙회 직원 또는 조합 직원을 위촉감사원으로 지명할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

제16조(위촉감사원의 자격) 위촉감사원은 원칙적으로 중앙회 직원 및 전문감사요원과정 또는 위촉감사요원과정 교육을 이수한 조합직원으로서 다음 각 호의 요건을 갖춘 사람으로 한다.(2002.1.25. 개정)

1. 신용사업이나 경제사업 분야에서 5년 이상 근무한 사람
2. 위촉일부터 소급하여 3년 이내에 업무와 관련하여 정직이상의 징계 또는 이에 준하는 처벌을 받지 아니한 사람(2016.9.6. 개정)

제17조(준용규정) 제11조부터 제13조까지, 제14조제1항의 규정은 위촉감사원에 이를 준용한다. 다만, 제13조는 위촉감사원이 조합직원인 경우 "위원장은 감사원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 문책을 요구할 수 있다"로 한다.(2023.12.1. 개정)

제17조의2(순회검사역) ①위원장 및 지역검사국장은 조합의 감사업무 수행을 위하여 필요하다고 인정한 때에는 순회검사역을 운용할 수 있다.(2015.4.28. 신설)
②순회검사역의 자격 및 운용에 관한 사항은 별도 기준으로 정한다.(2015.4.28. 신설)(2016.9.6. 개정)

제3장 감사실시

제18조(감사계획 수립) 위원장은 연도개시 1개월 전에 감사계획서를 작성하여 조합감사위원회의 의결을 거쳐야 한다.(2012.3.2, 2014.4.10, 2016.9.6. 개정)

제19조(감사명령 및 위임 등) ①감사는 제18조의 감사계획에 의하여 위원장 또는 지역검사국장 명에 의하여 실시한다.(2012.3.2. 개정)

②제1항에도 불구하고 위원장 또는 지역검사국장이 필요하다고 인정할 경우 특별감사를 실시할 수 있다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

③제1항 및 제2항에 불구하고 수사 또는 소송 등이 진행되는 사안에 대하여는 감사를 보류할 수 있다.(2017.12.19. 신설)

④조합 자체적으로 감사조직을 보유하고 위원장이 따로 정하는 일정기준 이상의 조합에 대하여 중앙회에서 실시하는 관내 사무소에 대한 감사를 조합에 위임할 수 있다. 이 경우 지사무소의 정기감사 실시에 관한 사항은 따로 정하는 바에 의한다.(2002.1.25. 후단 신설)(2006.6.28, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

⑤위원장은 조합이 자체 전산감사업무를 수행하고자 요청하는 경우 일정기준에 부합하는 조합에 대하여 승인할 수 있으며, 조합의 전산감사 실시에 관

한 사항은 따로 정하는 바에 의한다.(2017.12.19. 신설)

⑥위원장과 지역검사국장은 긴급한 조치가 필요한 업무 또는 그 밖에 필요한 경우 조합에 특명감사 실시를 명할 수 있다.(2018.12.19. 신설) (2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제20조(감사방법) ①감사는 실지감사·서면감사 또는 전산감사에 의하여 실시한다.(2001.1.19, 2016.9.6. 개정)

②실지감사는 수감사무소에 사전통보 없이 임점하여 실시한다. 다만, 위원장 또는 지역검사국장이 필요하다고 인정할 때에는 사전에 감사시기, 감사범위 및 감사실시에 필요한 준비사항 등을 수감사무소의 장에게 통보할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

③실지감사를 실시할 때에는 감사실시통지서를 제시하여야 한다.(2014.4.10. 단서 삭제)

④서면감사는 수감사무소에 임점없이 전산출력자료 또는 그 밖의 수감사무소로부터 받은 제서류에 의하여 감사한다.(2017.12.19. 개정)

⑤전산감사는 화면검증 또는 서면검증 방법에 의하여 실시한다.

⑥삭제 (2016.9.6.)

⑦경영관리상태가 양호하거나 상당기간 무사고인 사무소 또는 그 밖에 필요하다고 인정되는 경우에는 감사업무의 효율성 제고를 위하여 서면감사로 대신할 수 있다.(2001.1.19, 2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

⑧감사원은 감사업무에 필요한 전산자료 및 각종 정보 등을 수시로 수집·분석하여 활용할 수 있다.(2017.12.19. 신설)

⑨감사반은 감사기간 중 간담회를 실시하여 수감사무소 임직원으로부터 경영감사에 필요한 의견을 충분히 수렴한다.(2018.12.19. 신설)

제21조(감사요령) 감사원은 다음 각 호에 따라 감사를 실시한다.(2020.12.22. 개정)

1. 수감사무소의 업무와 회계의 적법성을 감사한다. 다만, 현금, 유가증권, 담보물, 보관품 및 재고품 등의 대사를 할 때에는 관계자를 입회하게 하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

2. 감사상 필요한 때에는 금고와 창고를 업무에 지장이 없는 범위 안에서 열지 못하게 봉인할 수 있다.

3. 감사상 필요한 장부·서류 및 물건의 제시, 조서의 작성, 관계 임직원의 설명과 입회를 요구할 수 있으며 증인의 출석 또는 증언을 요청할 수 있다.

4. 감사원은 감사결과 문책요구 또는 변상조치가 필요한 사항에 대하여는 사고조서를 작성하고 관련자(행위자, 결재자, 취급자 등을 포함한다)로부터 다음 각 목의 확인서, 질문서 등 입증자료를 받아야 한다.(2004.11.23. 개정)

가. 확인서 : 6하원칙에 따른 사실확인 기술과 취급관련자가 명시되어야 한다.

나. 질문서 : 취급경위가 복잡하고 책임소재가 불분명하여 이의가 있을 수 있는 사항에 대하여는 취급관련자별로 6하원칙에 따라 문답식으로 작성하여야 한다.

5. 감사원은 수감사무소의 사업부문별 경영상 문제점 도출 및 개선을 위하여 경영비율 등 제반 경영관련 자료를 분석한다.(2001.1.19. 개정)

6. 전산감사담당 감사원은 영업점거래의 적정여부를 화면검증을 통하여 감사하되 추가적인 검증이 필요한 사항에 대하여는 곧바로 해당 영업점에 전화 또는 FAX 등의 방법으로 관련 증빙자료를 제출받아 확인하여야 한다. 다만, 필요시에는 감사대상 영업점에 출장하여 직접 현지 확인한다.

(2018.12.19. 개정)

제22조(감사자료 징구) ①감사자료는 필요한 최소한의 자료만을 받는다.

②감사자료의 종류 및 서식 등은 따로 정하는 바에 의한다.

제22조의2(자금세탁방지업무 감사자료의 보존·관리·폐기 등) ①위원장은 자금세탁방지업무 감사관련 자료를 10년간 보존·관리 후 폐기하여야 하고, 그 보존·관리·폐기 현황을 매년 금융정보분석원장에게 통보하여야 한다.

(2016.9.6. 본조신설) (2023.12.1. 개정)

②제1항에 따른 기간은 그 정보 등을 제공받거나 통보받은 날이 속하는 연도의 다음 연도 1월1일부터 기산한다.(2023.12.1. 신설)

③위원장은 제1항에 따른 보존기간이 경과된 때에는 본회 사무관리준칙 제38조(문서의 폐기)를 준용하여 그 정보 등을 폐기하여야 한다.(2023.12.1. 신설)

④위원장은 제3항에 따라 정보 등을 폐기하는 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.(2023.12.1. 신설)

⑤감사과정에서 특정금융정보법 시행령 제13조의3 제4항에 따라 제공받은 정보 중 감사입증 자료에 해당하지 않는 자료는 제1항(10년간 보존관리)에도 불구하고 감사종료 후 2주 이내에 감사 대상기관에 반환할 수 있다.

(2023.12.1. 신설)

제23조(긴급조치 및 보고) ①감사반장은 감사 중 사고를 발각하여 이의 처리가 긴급을 요할 때에는 즉시 감사명령권자에게 보고하고 다음 각 호의 사항에 대한 처리지시를 받아야 한다.

1. 채권확보와 손실예방 등에 관한 조치 지도방법

2. 사고관련자에 대한 조치 지도방법(2003.9.25. 개정)

3. 그 밖에 긴급한 조치가 필요한 중대한 사항(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②삭제 (2012.3.2.)

제4장 시군지부의 회원조합 감사 (2012.3.2. 삭제)

- 제24조 삭제 (2012.3.2.)
- 제25조 삭제 (2012.3.2.)
- 제26조 삭제 (2012.3.2.)
- 제27조 삭제 (2012.3.2.)
- 제28조 삭제 (2012.3.2.)
- 제29조 삭제 (2012.3.2.)
- 제30조 삭제 (2012.3.2.)
- 제31조 삭제 (2012.3.2.)

제5장 사고처리절차

제32조(사고처리 대상) ①감사반장은 임직원의 고의 또는 과실에 의한 위법·부당행위로 조합에 손실을 초래하게 하거나 내부질서 및 그 밖의 금융질서 등을 위반하여 중앙회 및 조합의 명예나 위신을 손상시키고 복무질서를 문란시켜 징계대상이 되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고를 발각하였을 때에는 감사명령권자에게 보고하고 사고처리하여야 한다.
(2009.12.17, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

1. 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수, 그 밖의 범죄행위나 부정한 행위를 한 때(2017.12.19. 개정)
2. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 조합에 손실을 초래하게 한 때
3. 법령, 정관, 제규정 또는 근로계약·서약사항 및 지시·명령을 위반하여 조합내의 질서를 문란하게 한 때
4. 고객정보의 유출 등으로 사회적 물의를 야기하거나 원산지 허위표시, 명백하지 않은 사실을 언론매체에 제공·사내 통신망에 게시 등의 행위로 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하거나 공신력을 실추시킨 때(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)
5. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 때
6. 업무와 관련하여 감독기관 또는 수사기관으로부터 관련자의 징계를 요구 받은 경우
7. 조합의 건전한 경영 또는 영업을 저해하는 행위를 함으로써 경영악화를 초래하여 조합 또는 고객의 이익을 해한 때(2017.12.19. 개정)
8. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」과 금융업 관련법 및 같은 법 시행

령 또는 금융위원회의 규정, 명령 또는 지시를 위반한 행위를 한 때
(2014.4.10, 2017.12.19. 개정)

9. 직장 내 성비위 행위(2009.12.17, 2023.12.1. 개정)

10. 사고를 은폐하거나 사고발생보고를 지연한 때(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)

11. 고객과의 사적금전거래 행위를 하거나 변칙적인 업무처리를 통한 자금 세탁에 관여한 경우(2009.12.17. 개정)

12. 감사를 거부, 방해 또는 기피한 경우(2012.3.2. 신설)

13. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 타인의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우(2018.12.19. 신설)

14. 직장 내 괴롭힘 행위(2023.12.1. 신설)

②삭제 (2009.12.17.)

제33조(사고조서 작성제출) ①감사반장은 제32조의 규정에 의하여 사고처리한 사항에 대하여는 감사종료 후 2주 이내에 소정서식에 의한 사고조서를 작성하여 감사명령권자에게 보고함을 원칙으로 한다.(2015. 4. 28, 2017.12.19. 개정)

②지역감사국장은 감사종료 후 1개월 이내에 제1항의 규정에 의한 사고조서 원본과 관련 자료철을 위원장에게 제출하여야 한다.(2006.6.28, 2012.3.2, 2016.9.6. 개정)

제34조(사고조서 심사) ①위원장은 사고처리 내용에 대한 적정여부를 검토하기 위하여 사고조서를 심사한다.(2012.3.2. 개정)

②제1항의 규정에 의한 심사결과 사고처리 내용이 부당 또는 부적절하다고 판단될 때에는 필요한 조치를 할 수 있다.

제6장 감사결과처리

제35조(감사결과 강평) 감사반장은 감사종료 후 감사결과 발굴된 문제점 및 경영개선 방향에 관하여 수감사무소의 임직원에게 강평을 하여야 한다. 다만, 특별감사와 그 밖에 강평을 통하여 언급할 중요사항이 없는 경우에는 이를 생략할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제36조(감사보고) ①감사반장은 감사결과 감사개황과 주요 지적사항을 귀임 즉시 감사명령권자에게 구두로 보고하여야 한다.

②감사반장은 감사종료 후 2주 이내에 소정서식에 의한 감사보고서를 작성하여 감사명령권자에게 보고함을 원칙으로 한다.(2012.3.2, 2015.4.28, 2017.12.19. 개정)

③감사반장은 감사결과 경영상 취약성이 있는 것으로 나타나 경영자의 주의

또는 경영상 제도보완이 필요한 경우에는 "경영유의사항"으로 통지하여 필요한 조치를 취하게 하여야 한다.

④감사보고서의 지적사항은 다음 각 호와 같이 구분한다.(2012.3.2. 개정)

1. 문책

가. 직원이 법령, 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 인사위원회에 부의하여 신분상 책임을 물어야 할 사항

나. 직원이 고의 또는 과실로 법령, 규정, 지시사항 등을 위반함으로써 조합에 손해를 끼쳐 인사위원회에 부의하여 변상책임을 물어야 할 사항

다. 임원이 가목 및 나목에 해당하는 신분상 또는 변상책임을 발생하여 법령 및 정관에서 정하는 절차에 의하여 책임을 물어야 할 사항

2. 문책위임 : 제1호 가목 및 나목의 문책사항 중 경미한 과실사고에 대하여 당해 조합장에게 통지하여 적의조치 하도록 위임하는 사항(2013.4.1. 신설)

3. 주의촉구 : 위규·부당취급 등 비위사실에 대한 관련 임직원의 비위정도가 경미하고 정상을 참작하여 주의를 촉구할 필요가 있는 사항과 업무처리 태만 등으로 주의촉구가 필요한 사항

4. 시정 : 법령·규정 또는 지시사항 등을 위반하여 추징, 회수, 보전 또는 그 밖의 방법 등으로 시정 또는 원상태로 환원시킬 필요가 있는 사항(2017.12.19. 개정)

5. 주의 : 법령, 규정 또는 지시사항 등을 위반하였으나 시정 또는 원상태로 환원이 불가능하거나 원상환원의 실익이 없고 주의 및 반성이 필요한 사항(2020.12.22. 개정)

6. 업무개선 : 규정·제도 또는 업무운영상 불합리하다고 인정되어 그 개선이 필요한 사항 또는 업무의 효율성 제고·비용절감 등의 효과가 인정되어 개선이 필요한 사항(2009.12.17, 2015.4.28. 개정)

7. 삭제 (2012.4.1.)

8. 권고 : 감사결과 문제가 있다고 인정되는 사항 등에 대하여 대안을 제시하여 개선방안을 마련하게 할 필요가 있는 사항(2015.4.28. 신설)

⑤지역검사국장은 감사보고서 사본을 위원장에게 제출하여야 한다. 다만, 감사 관련 내부전산망에 입력한 경우에는 보고서를 제출한 것으로 본다.(2009.12.17. 단서 신설)(2012.3.2. 개정)

제37조(감사결과 조치) ①위원장은 감사보고서의 감사결과 지적사항을 종합판단하여 수감사무소장에게 문책, 문책위임, 시정 및 개선을 요구하거나 주의촉구 등 적절한 조치를 취하여야 하며 감사결과통보서를 작성하여 이를 당해 조합의 조합장(조합공동사업법인의 경우에는 대표이사를 말한다, 이하 같다)과 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 특별감사의 경우 감사결과 통보의 필요성 등을 종합판단하여 이를 생략할 수 있으며, 문책위임 사항에 대하여

는 「문책위임 지적사항 세부 처리기준」을 따로 정하여 운용할 수 있다.

(2002.7.15. 단서 신설)(2009.12.17, 2012.3.2, 2013.4.1, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1 개정)

②삭제 (2013.4.1.)

③삭제 (2016.9.6.)

④위원장은 조합에 대한 감사결과(외부감사, 감독기관 감사결과를 포함한다) 임직원이 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우 제재를 가중하여 요구할 수 있다.(2006.6.28, 2009.12.17, 2012.3.2, 2014.4.10, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)

⑤사무처(지역검사국을 포함한다)는 감사지적사항 심의위원회를 구성하여 제36조제2항의 규정에 의한 보고 이전에 감사보고서의 지적사항에 대한 적정여부를 심의하고 감사지적이 부당 또는 부적절하다고 판단될 때에는 필요한 조치를 하여야 한다.(2012.3.2. 개정)

⑥ 제5항의 심의위원회는 심의시마다 검사역 3명이상으로 구성하는 것을 원칙으로 하며, 심의결과는 심의기록부에 기록·관리한다. 다만, 감사 관련 내부전산망으로 갈음할 수 있다.(2012.3.2.개정)

⑦ 검사담당부서의 장은 감사결과가 법 제166조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 또는 제도개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 관련부서의 장에게 감사결과를 통보한다.(2001.1.19, 2017.12.19. 개정)

제38조(재심사 처리) ①삭제 (2018.12.19.)

②삭제 (2018.12.19.)

③위원장 또는 지역검사국장은 「감사 사후관리준칙(예)」 제6조 제1항에 따라 재심사 청구가 있는 경우 특별한 사유가 없으면 이를 접수한 날부터 30일 이내에 가부를 결정 통보한다.(2016.9.6, 2018.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제39조(문책사항의 처리) ①위원장은 감사결과를 처리할 때 위원회[제51조에서 정한 징계(변상)심의회를 포함한다. 이하 이 조에서 같다]의 의결을 얻어야 하는 문책사항에 대하여는 사고조서의 접수일(재심의 승인요청 접수일을 포함한다)부터 2개월 이내에 위원회에 부의하여 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 수사 또는 소송진행, 기타 사유 등으로 인하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니한다.(2001.1.19, 2003.9.25, 2004.11.23, 2012.3.2, 2013.4.1, 2014.4.10, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②삭제 (2012.3.2.)

③제1항에 의한 위원회의 의결을 얻어야 하는 문책사항에 대한 기준은 위원회가 정하는 바에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제40조(감사보고서 심사) ①위원장은 지역검사국장의 감사실시 결과에 대한 적정 여부를 검토하기 위하여 감사보고서를 심사할 수 있다.(2001.1.19, 2012.3.2. 개정)

②제1항의 규정에 의한 심사결과 감사지적사항이 부당 또는 부적절하다고 판단될 때에는 소명요구, 재감사의 실시 요구, 그 밖의 필요한 조치를 할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제7장 징계요구절차

제41조(징계요구 범위) 조합장에게 징계처분을 요구할 수 있는 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 감사결과 발견된 사고에 대한 해당 조합 관련 임직원(타 기관에 파견된 직원을 포함한다)의 징계(2018.12.19. 개정)
2. 법률의 규정에 의한 외부 감독·감사기관의 감사 또는 조사결과 발견된 사고에 대한 해당 조합 관련 임직원의 징계
3. 조합 임직원이 업무 등과 관련한 법령을 위반하여 수사기관에서 조사결과 회장에게 관련 임직원의 징계를 요구한 경우의 해당 임직원에게 대한 징계(2012.3.2. 개정)

제42조(징계요구 사유) 조합장에게 징계를 요구할 수 있는 사유는 제32조제1항 각 호의 어느 하나와 같다.(2017.12.19. 개정)

제43조(징계의 종류) 조합장에게 요구할 수 있는 징계의 종류는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정하는 바에 의한다.(2017.12.19. 개정)

제44조(징계요구 절차) 위원장은 징계요구 사유가 발생할 경우 제39조에서 정하는 바에 따라 소속 조합장에게 별지 제6호 서식에 따라 징계처분을 요구한다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제45조(징계요구양정의 기준) ①징계요구양정 시에는 사고관련자의 개전의 정 및 사고의 원인, 정도, 피해보전 또는 그 밖의 정상을 참작하여 결정하되 구체적인 기준은 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정하는 바에 의한다. 다만, 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정한 범위내에서 사고종류별 징계변상의 형평성을 도모하기 위하여 위원장은 「징계변상 내부 운용기준」을 제정하여 운용할 수 있다.(2009.12.17. 단서 신설)(2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②징계처분을 받은 사람이 징계에 따른 승진 제한기간 또는 승급 유예기간(임원의 경우에는 직원의 승진 제한기간 또는 승급 유예기간에 따르되, 직무의 정지에 대하여는 직원의 정직에 따른 승진 제한기간 또는 승급 유예기간을 적용한다) 중에 새로이 징계사유에 해당하는 행위를 한 경우에는 가중징계를 요구할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

제46조(징계요구에 대한 이행 등) ①위원장의 징계요구량에 대해서 이의가 있는

경우에는 위원회 또는 제51조에서 정한 징계(변상)심의회(이하 이 조에서 "심의회"라 한다)의 재심승인을 얻어 하향 의결할 수 있다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②위원장이 조합에 대하여 징계요구를 한 경우 조합은 제1항의 재심승인을 얻은 경우 외에는 조합에 요구한 징계량보다 하향 의결할 수 없다.(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

③제1항의 재심승인을 위한 요청에 대하여는 위원회 또는 심의회에서 심의 의결하되 청구내용이 사실과 다르거나 서류미비 등 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에서 정하는 각하 사유에 해당되는 경우에는 위원장(심의회 심의대상은 조합감사위원회사무처장을 말한다. 이하 조합감사위원회사무처장을 "사무처장"이라 한다)이 직권으로 이를 각하할 수 있다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2004.11.23, 2007.6.29, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

④제3항에 불구하고 재심의 내용이 표창사실의 기재 누락 등 징계를 감경할 만한 명백한 사유가 있는 경우에는 당초 의결취지의 범위 안에서 위원장(심의회가 심의한 대상에 대하여는 사무처장을 말한다) 직권으로 감경할 수 있으며, 감경한 경우에는 그 결과를 위원회 또는 심의회에 보고하여야 한다.
(2001.1.19. 신설)(2001.3.26, 2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제8장 변상요구절차

제47조(변상요구범위) ①제41조 각 호의 사항과 관련하여 조합에 손해가 발생한 경우에는 손해액(손해예상액을 포함한다)의 전부 또는 일부에 대하여 해당 조합장에게 관련 임직원에 대한 변상판정을 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

②제1항의 변상판정 요구는 징계와 병행하여 요구한다. 다만, 손해액이 확정되지 아니한 사고 등 변상판정을 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 변상판정을 유예할 수 있다.(2009.12.17. 신설)(2017.12.19. 개정)

③제2항 단서규정에 따라 변상판정을 유예할 경우에는 조합에 징계의결요구서 통보를 할 때에 손해액을 확정하는 즉시 사고발생보고를 하도록 조치하여야 한다.(2018.12.19. 개정)

④변상판정유예 사항과 손실 미확정 채권에 대한 변상판정요구 사항은 변상채권 소멸시효 경과방지를 위하여 감사 관련 내부 전산망에 기록·관리하여야 한다.(2018.12.19. 신설)

⑤제3항 및 제4항에 의한 사후관리는 사무처(지역검사국을 포함한다)에서 담당한다.(2009.12.17. 신설)(2012.3.2, 2018.12.19. 개정)

제48조(변상요구 사유) 조합의 임직원이 업무상 고의 또는 과실로 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때에는 변상을 요구할 수 있다.

제49조(변상요구 양정의 기준) 변상요구양정의 기준은 제45조제1항을 참작하여 결정하되 세부적인 기준은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제50조(준용규정) 변상판정업무는 제44조 및 제46조의 규정을 준용하되, 경영상태가 양호한 조합 등은 「징계변상 업무처리준칙(예)」에서 정하는 바에 따라 위원장이 요구한 변상금액보다 하향 의결할 수 있다.(2001.3.26. 단서 신설)(2007.6.29, 2012.3.2, 2014.4.10, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제9장 징계(변상)심의회 운용

제51조(설치) 조합의 사고관련 임직원에 대한 효율적인 징계(변상)요구를 위하여 사무처에 의결기구로서 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)를 둔다.
(2004.11.23, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제52조(구성) ①심의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.(2001.3.26, 2008.12.30, 2012.3.2, 2013.4.1. 개정)

1. 의장 : 사무처장
2. 부의장 : 사무처 징계심의 담당 국장
3. 위원 : 사무처장이 정하는 사무처 및 중앙회와 계열사의 조합업무 관련 부서 M급 직원 7인 이내(2017.12.19. 개정)

②삭제 (2012.3.2.)

③의장, 부의장 및 위원 중 징계·변상 관련자의 「민법」 제777조에 의한 친족 또는 그 징계사유와 관계있는 사람 등 제척사유에 해당하는 사람은 해당 심의회에서 해당 사고와 관련하여 징계·변상 심의·의결에 참여하지 못한다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

제53조(심의회 개최) ①심의회는 매월 1회 개최한다. 다만, 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니하다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

②의장이 심의회를 개최할 경우에는 각 위원에게 심의회 개최일 전일까지 별지 제1호 서식에 의한 개최통지서로 소집 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.(2017.12.19. 개정)

제54조(심의대상) 심의회는 조합감사위원회 부의대상 사고가 아닌 사고 중 제41조 및 제47조의 규정에서 정한 징계 또는 변상 요구대상의 사고관련자별 징계 또는 변상을 심의한다.(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

제54조의2 삭제 (2013.4.1.)

제55조(의결) 심의회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.(2020.12.22. 개정)

제55조의2(서면의결) ①의장은 불가피한 사정으로 심의회 소집이 곤란할 때에는 의안을 서면으로 의결할 수 있다.

②의장이 제1항에 따라 서면의결을 하고자 할 경우 회의개최일 전일까지 안전과 의사표시에 필요한 서면을 각 위원들에게 송부하여야 한다.

③위원이 제2항에 따라 서면의결에 참여하고자 할 경우 의사표시에 필요한 서면에 각 안전에 대한 가부 등을 명확히 기재하여 서면회의 개최전까지 심의회에 제출하여야 한다.

④서면의결을 하는 위원의 수는 제55조의 출석한 위원의 수로 본다.

(2020.12.22. 본조 신설)

제56조(부의절차) 사무처에서는 사고발생 조합별로 별지 제2호 서식에 의한 부의 조서를 작성하여 심의회에 부의한다.(2004.11.23, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제57조(징계·변상요구양정 의결) ①심의회가 사고관련 임직원의 징계·변상요구 양정을 결정할 때에는 징계양정 세부기준상의 비위 유형별 기준 및 그 밖의 정상을 참작하여 징계·변상요구대상 임직원별로 징계량 및 변상금액에 대한 징계·변상의결 하한을 결정한다.(2017.12.19. 개정)

②심의회회의 의결 내용은 별지 제3호 서식에 의한 징계(변상)요구 양정의결서에 기재하여 참석의원이 기명하고 날인 또는 서명하여야 하며 징계·변상요구원인이 된 사실증거의 판단과 관계규정을 명기하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

③징계·변상판정업무에 대한 세부적인 사항은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제58조(징계·변상요구양정 확인) 위원장은 별지 제5호 서식에 따라 심의회에서 의결된 사고관련자별 징계·변상요구 양정의 적정여부를 확인한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제59조(의사록의 작성 및 보존) 심의회 담당부서는 별지 제4호 서식에 따라 심의회 의사진행상황을 기록한 의사록을 작성하여 의장과 부의장이 날인하여 보존하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

제10장 감사사후관리

제60조(감사지적사항 사후관리) 감사결과 조치요구사항에 대한 사후관리는 사무처(지역검사국을 포함한다)에서 담당한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

제61조(감사사후관리에 대한 세부사항) 감사사후관리에 대한 세부사항은 위원장이 따로 정하는 준칙에 의한다.(2012.3.2. 개정)

제11장 농·축협 제재내용 공시

제62조(공시 대상 및 시기) ①제재 공시 대상은 중앙회가 농·축협에 신용부문 「견책」 이상 징계 또는 변상을 요구한 사고로 한다.(2023.12.1. 신설)

②제재 공시 기한은 농·축협에 제재결과를 통보한 날로부터 1개월 이내에 공시한다.(2023.12.1. 신설)

제63조(공시 내용) 제재 공시 내용은 사무소명, 제재조치일, 제재조치내용, 제재대상사실 등이다.(2023.12.1. 신설)

제64조(공시 방법) 제재 공시 방법은 농협중앙회 홈페이지에 게시한다.(2023.12.1. 신설)

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2001년 1월 19일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2001년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2002년 1월 25일부터 시행한다.

감사부문

부 칙

이 규정은 2002년 7월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2003년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 규정은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

②(경과조치) 제37조제4항의 개정규정에 불구하고 이 규정 시행 전에 받은 주의촉구로 인하여 가중제재 대상이 되는 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2017.12.19.)

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 사고처리한 경우에는 종전의 규정을 적용한다. 다만, 제45조제2항 개정규정은 이 규정 시행 이후 최초로 발생한 사고부터 적용한다.

부 칙 (2018.12.19.)

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

감사부문

제2조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 사고처리한 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 규정은 2021년 1월 4일부터 시행한다. 다만, 제55조의2 신설규정은 개정일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 규정은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제1조, 제4조, 제17조, 제22조의2, 제37조, 제44조, 제46조, 제50조 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

<별지 제1호 서식> (2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

징계(변상)심의회 개최통지서

○ ○ ○ 위원 귀하

○○○○년도 제○차 징계(변상)심의회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시	
2. 장 소	
3. 안 건	

지
도
감
사
규
정

○○○○년 ○월 ○일

조합감사위원회사무처장 (인)

감사부문

<별지 제2호 서식>(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

징계(변상)심의회 부의조서(원심)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

1. 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 사고발각경위

○

라. 사고관련자

(단위 : 년)

사고당시					현재		비고
직명	성명	연령	재직기간		소속	직명	
			현지	통산			
계	○명						

마. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㅁ)	피해(예상)액 (ㅂ=ㄹ-ㅁ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

지
도
감
사
규
정

2. 사고 내용

☐ (사고제목 기술)

(동 기)

☐ (사고발생원인 기술)

(내 용)

☐ (사고내용 기술)

사고관련자별 업무 담당기간

직명	직급	성명	담당기간	담당업무
계		○명		

지
도
감
사
규
정

사고관련자별 기 징계 및 표창내역

사고관련자		표창	과거징계			금차표창 감경(액) 여·부	비고
직명	성명		일자	사고내용	징계량		
계	○명						

3. 징계 심의

가. 징계책임의 성립 여부

○

나. 사고관련자별 징계요구량

사고관련자		책임소재	비위유형 및 징계량의 범위	감경·가중 상별	징계요구량
직명	성명				
계	○명				

4. 변상 심의

가. 변상책임 발생요건의 성립 여부

○

나. 변상책임액

(단위 : 천원, %)

구분	사고금액		피해액	귀책금액	감액내용		변상 책임액
	누계	잔액			비율	금액	

(주) (귀책금액 산정기준, 감액비율 적용 사유 등 기술)

다. 사고관련자별 책임비율 결정

○ (개인별 책임비율 적용 사유 기술)

○ 개인별 변상책임액

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	변상 책임액(A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)
		행위구분	직명	성명		
계				○명	100	

라. 변상책임자별 변상판정액 및 변상요구액

○

(단위 : 천원, %)

사고관련자		변상 책임액 (A)	표창감액		표창감액후 변상책임액 (D=A-C)	기타 감액 (E)	변상 판정액 (F=D-E)	변상 요구액
직명	성명		비율 (B)	금액 (C=A×B)				
계	○명							

(주) (감액사유 등 기술)

5. 징계·변상 요구(안)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	징계·변상 요구(안)		비고
직명	성명			징계량	변상액	
계	○명					

6. 그 밖의 사항

○ (소송 진행, 고발 등 기술)

7. 사고관련자별 책임소재 및 징계량(변상액)

구분	직 · 성명 (법정생년월일)		담당업무	담당기간	징계량	변상액 (천원)
	○○○○. ○○. ○○					

《책 임 소 재》

☐ (사고제목 및 행위구분)

○ (책임소재 기술)

<귀책금액 : ○○○천원>

<관련 법규>

○ (관련 법규 기술)

징계(변상)심의회 부의조서(재심의)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

1. 원심 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 재심청구인 :

라. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㄱ)	피해(예상)액 (ㅂ=ㄹ-ㄱ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

마. 내 용

○ (사고내용 요약 기술)

2. 원심 징계(변상) 의결 현황

가. 원심 의결기관 및 일자

○ 원심요구(중앙회) :

○ 원심의결(조 합) :

나. 징계(변상) 의결 내역

○ 사고관련자별 의결 내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	중앙회 요구		원심 의결	
직명	성명			징계량	변상액	징계량	변상액
계	○명						

○ 변상 의결 상세내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	감액 비율	변상 책임액 (A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)	감경액 (D)	변상액 (E=C-D)
			행위 구분	직명	성명				
계			○명			100			

3. 재심 청구 현황 및 사유

가. 재심 청구 현황 (재심 청구인 기재)

(단위 : 천원)

재심청구인			상벌 사항	원심 의결		재심 승인 요청		청구일 (청구인)	의결일 (조합)
현소속	직명	성명		징계	변상	징계	변상		
<예시> ○○농협	상무	홍길동	'03'98 회장2회 '16.01.01. 견책	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	'17.01.01.	'17.01.20.
계		○명							

나. 재심 청구 사유

○ (청구 사유 기술)

감사부문

4. 검토 및 종합 의견

가. 검토 의견

○

나. 종합 의견

○

5. 재심의(안)

(단위 : 천원)

재심청구인			원심 의결		재심 승인 요청		재심의 (안)
현 소속	직명	성명	징계	변상	징계	변상	
<예시> ○○농협	상무	홍길동	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	기각 (불승인)
		○○○					승인
		○○○					수정승인
계		○명					

<별지 제3호 서식> (2013.4.1, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

징계(변상) 요구 양정 의결서

징계(변상)심의회 징계(변상) 요구 의결 ○○○○년도 제○차 제○호~제○호

제 목						
사고사무소						
관련자 및 의결내용	소속	직명	성명	의 결 내 용		비 고
				제 의	의 결	
	< 이 면 불 입 >					

위와 같이 의결함

심의안건 :

징계(변상)심의회 (○○○○. ○. ○.)

성 명	서 명
의 장	_____
부 의 장	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
위 원	_____
간 사	_____

<첨부> ○○○○년도 제○차 징계(변상) 요구 심의(안) 제○호~제○호

감사부문

<별지 제4호 서식> (2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

○○○○년도 제○차

징계(변상)심의회 의사록

(○○○○. ○. ○.)

지
도
감
사
규
정

조합감사위원회사무처

○○○○년도 제○차 징계(변상)심의회 의사록

1. 개최 통지일자 : ○○○○. ○. ○.

2. 개최일시 : ○○○○. ○. ○. ○○:○○

3. 개최장소 :

4. 출석위원 : 의 장 ○ ○ ○
 부의장 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○

5. 개회선언

6. 전차회의 의사록 접수

7. 의결사항

8. 폐회

9. 의사내용에 대한 기명날인

의 장 ○ ○ ○ _____

부의장 ○ ○ ○ _____

감사부문

<별지 제5호 서식> (2017.12.19. 개정)

(의안 ○호)

○○농협 징계(변상) 요구 의결명세

□ 제목 :

□ 의결사항 및 확인

(단위 : 천원)

징계(변상) 요구 대상자			징계		변상		비고
현소속	직명	성명	제의	의결	제의	의결	
계	○명						

지
도
감
사
규
정

<별지 제6호 서식> (2017.12.19. 개정)

징계(변상) 요구서

본회 「지도감사규정」 및 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」에 따라 다음과 같이 징계(변상)요구하니 소정 기일 내에 징계(변상)절차를 완료하고 그 결과를 보고하시기 바랍니다

다 음

□ 사고발생 사무소명 :

(단위 : 천원)

구 분	징계(변상) 요구 대상자			징 계 요구양정	변상판정 요구금액
	현소속	직 명	성 명		
관련자별 징계(변상) 요구 양정					
	계	○명			

지
도
감
사
규
정

조합감사위원회 운영규정

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5284)

[2000. 7. 1. 제정
2008. 12. 30. 개정
2009. 12. 17. 개정
2012. 3. 2. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2017. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농업협동조합법」과 본회 정관이 정하는 바에 따라 조합 감사위원회(이하 "위원회"라 한다)의 운영에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제2조(적용범위) 위원회 운영에 관하여는 법령, 정관 및 직제규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(공정성 및 독립성) ①위원회는 그 업무를 수행함에 있어 공정성을 유지하여야 하며, 회원(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)의 건전한 발전을 도모하도록 노력하여야 한다.(2014.4.10, 2015.4.28. 개정)

②위원회는 그 권한에 속하는 사무를 처리함에 있어 독립성을 가진다.

제2장 위원회의 구성 등

제4조(위원회의 구성) 위원회는 조합감사위원장(이하 "위원장"이라 한다)을 포함한 5인의 위원으로 구성하되 위원장은 상임으로 한다.(2009.12.17. 개정)

제5조(위원장) ①위원장은 위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 주재하고 사무를 통할한다.

②위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원회에서 미리 정한 순서에 따라위원 중 1인이 그 직무를 대행한다.(2014.4.10. 개정)

제3장 위원회 운영

제6조(의결 및 권한위임) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.(2014.4.10. 개정)

1. 회원에 대한 감사방향 및 그 계획에 관한 사항
2. 감사결과에 따른 회원의 임·직원에 대한 징계 및 문책의 요구 등에 관한 사항
3. 감사결과에 따른 변상책임의 판정에 관한 사항
4. 회원에 대한 시정 및 개선요구 등에 관한 사항
5. 감사규정 및 위원회운영규정의 제정 및 폐지에 관한 사항
6. 회장이 요청하는 사항
7. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항(2017.12.19. 개정)

②위원장은 위원회의 의결을 얻은 범위 안에서 회원에 대한 감사를 실시한다.

③위원장은 긴박한 상황에 처하여 위원회를 소집할 시간적 여유가 없을 때에는 위원회의 권한범위 안에서 필요한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 위원장은 지체없이 위원회를 소집하고 그 내용을 보고하여야 한다.

④위원회는 제1항 각 호에 따른 위원회의 권한 중 일부 또는 세부시행에 관한 사항을 따로 정하는 바에 의하여 위원장에게 위임할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

⑤위원장은 제4항에 의하여 위임된 위원장의 권한의 일부를 따로 정하는 바에 의하여 하위직위에 위임할 수 있다.

제7조(회의소집) ①위원회는 위원장이 소집한다.(2014.4.10. 개정)

②위원회는 월1회 개최하는 것을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 개최시기를 변경할 수 있다.(2009.12.17, 2014.4.10. 개정)

③회의를 소집할 때에는 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 기재한 통지서와 안건을 회의개최 5일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.(2020.12.22. 개정)

제8조(의결) ①위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②위원은 자기와 직접적인 이해관계가 있거나, 「민법」 제777조에 의한 친족과 관계되는 사항에 대하여 해당 안건의 심의 및 의결에 참여할 수 없다.(2017.12.19. 개정)

제9조(서면의결) ①위원장은 불가피한 사정에 의하여 위원회 소집이 곤란할 때에는 의안을 서면으로 의결할 수 있다.

②위원장이 제1항에 따라 서면의결을 하고자 할 경우 안전과 의사표시에 필요한 서면을 각 위원들에게 송부하여야 한다.(2017.12.19. 신설)

③위원이 제2항의 규정에 따라 서면의결에 참여하고자 하는 경우 의사표시에 필요한 서면에 각 안전에 대한 가부 등을 명확히 기재하여 서면회의 개최 전까지 위원회에 제출하여야 한다.(2017.12.19. 신설)

④서면의결을 하는 위원의 수는 제8조제1항의 출석한 위원의 수로 본다.
(2017.12.19. 신설)

제10조(의견청취 및 진술) ①위원회는 심의에 필요하다고 인정하는 때에는 관계 임직원 또는 외부전문가로부터 의견을 청취하거나, 이해관계인을 출석하게 하여 의견을 진술하게 할 수 있다.

②위원장은 필요하다고 인정하는 때에는 중앙회 관계직원을 배석하게 하거나 의안에 대하여 설명하게 할 수 있다.

③위원장은 관계부서의 장에게 직무수행상 필요한 자료 및 의견의 제출을 요구할 수 있으며, 관계부서의 장은 이에 적극 협조하여야 한다.

제11조(의결서 작성) 위원회가 의결하는 경우에는 의결서를 작성하여야 하며, 의결에 참여한 위원은 그 의결서에 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.

제12조(의사록) ①간사는 위원회의 회의에 관하여 다음 각 호의 사항을 기재한 의사록을 작성하여야 한다.

1. 회의개최 일시
 2. 회의장소
 3. 출석위원의 성명
 4. 회의사항(의사경과 요지)
 5. 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항(2017.12.19. 개정)
- ②제1항의 의사록은 위원장과 간사가 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.
③간사는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 작성한 의사록을 위원회의 차기 회의에 보고하여야 한다.

제4장 사무기구 등

제13조(사무기구 등) ①위원회의 사무처리를 위하여 위원회 산하에 직제규정에서 정하는 바에 따라 사무기구를 둔다.

②위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 둔다.

③간사는 제1항의 사무기구의 M급 직원 중에서 위원장이 지명한다.(2008.12.30.

감사부문

개정)

④사무기구 소속 직원의 승진·이동(전보를 포함한다)은 위원장이 행한다.
단, 신규임용 등 인사상 처분을 행할 때에는 위원장의 의견을 참조하여야 한다.
(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

제5장 보 칙

제14조(준칙 등) 위원장은 이 규정의 시행에 필요한 세부사항을 준칙 등으로
정할 수 있다.

제15조 <삭제> (2023.12.1.)

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 규정은 2021년 1월 4일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 규정은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제13조, 제15조 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

조합감사위원회 운영준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5284)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 3. 26. 개정
2002. 1. 25. 개정
2004. 4. 13. 개정
2004. 11. 23. 개정
2004. 12. 27. 개정
2006. 6. 28. 개정
2008. 12. 30. 개정
2009. 12. 17. 개정
2010. 1. 1. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 「조합감사위원회 운영규정」에서 따로 정하도록 되어 있는 사항과 조합감사위원회(이하 "위원회"라 한다)의 운영에 관한 세부적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.12.19. 개정)

제2조(적용범위) 위원회 운영은 법령, 정관 및 규정에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2020.12.22. 개정)

제3조(감사방향 및 계획) ①위원장은 매 회계연도의 감사계획을 수립하여 그 회계연도 개시 1개월 전에 위원회의 의결을 얻어야 한다.(2016.9.6, 2020.12.22. 개정)

②제1항의 감사계획에는 감사방향, 중점 감사사항, 업무감사 실시 등에 관한 사항이 포함되도록 한다.(2001.3.26. 개정)

제4조(의안의 제의) ①의안의 제의권자는 위원장으로 한다.

②위원은 3인 이상의 찬성으로 의안의 채택을 제의할 수 있다.

제5조(의안의 설명) 의안의 설명은 간사 또는 관계직원이 이를 담당한다. 다만, 제4조제2항의 경우에는 위원장이 해당위원으로 하여금 설명하도록 할 수 있다.(2002.1.25. 개정)

제6조(위원회 의결) 다음 각 호의 사항은 위원회에 부의하여 의결을 거쳐야 한다.

1. 회원(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)에 대한 감사방향 및 감

사기본 계획 수립(2015.4.28. 개정)

2. 감사결과에 따른 징계 및 변상판정 중 다음 각 목에 관한 사항
(2001.3.26. 개정)

- 가. 임원이 행위자이거나 고의 또는 중과실 책임이 있는 사고
 - 나. 피해액(피해예상액을 포함한다)이 5억원 이상인 사고(2017.12.19. 개정)
 - 다. 결산분식 사고
 - 라. 「농업협동조합법」 제170조에 따른 처벌 대상 사고(2017.12.19. 개정)
 - 마. 그 밖에 위원장이 부의하는 사고(2014.4.10, 2017.12.19. 개정)
3. 회원의 징계·변상 재심의 사항(2017.12.19. 개정)
4. 회원에 대한 시정, 개선요구, 업무정지 등 조치요구
5. 감사관련 규정의 제정 및 개폐
6. 회장이 요청하는 사항
7. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항(2017.12.19. 개정)

제7조(위원회의 권한위임) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 위원장에게 위임하여 처리하게 할 수 있다.

- 1. 감사계획에 따른 감사 및 수시감사의 실시(2017.12.19. 개정)
- 2. 회원에 대한 외부회계법인의 감사요청에 관한 사항
- 3. 감사결과에 따른 징계 및 변상판정에 대한 다음 각 목에 관한 사항
 - 가. 피해액(피해예상액을 포함한다)이 5억원 미만인 사고(2001.3.26, 2017.12.19. 개정)
 - 나. 그 밖에 위원회에서 징계 및 변상과 관련하여 필요하다고 인정한 사고(2006.6.28. 신설)(2017.12.19. 개정)
- 4. 회원의 징계·변상 재심의 사항 중 다음 각 목에 관한 사항(2002.1.25, 2017.12.19. 개정)
 - 가. 표창사실의 기재누락이나 채권이 회수되어 채권피해액이 감축된 재심의 사항
 - 나. 「지도감사규정」 제51조에 따른 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)의 의결사항에 대한 재심의 사항(다만, 원심의결 기준으로 임원의 직무의 정지 이상이나 직원의 징계해직에 대한 재심의는 제외한다)(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
- 5. 회원에 대한 통상적인 시정 및 개선요구 사항(2013.4.1. 신설)
- 6. 감사관련 준칙, 규정(예) 및 준칙(예)의 제정·개폐(2012.3.2. 개정)
- 7. 위원회 의결사항의 시행에 관한 사항
- 8. 그 밖에 위원회의 운영에 관한 세부사항(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

- ②제1항제3호 및 제4호나목의 징계·변상 및 재심의를 관하여는 따로 정하는 바에 의하여 심의회에 부의하여 처리한다.(2001.3.26, 2012.3.2. 개정)
- 제8조(위원장의 권한위임) ①위원장은 위원장의 권한 중 일부를 하위직위에 위임하여 처리하게 할 수 있다.
- ②제1항에 의한 세부 위임사항은 별표의 전결기준에 의한다.(2001.3.26. 개정)
- 제9조(의결사항에 대한 조치) 위원장은 위원회의 의결사항에 대하여 필요한 조치를 취하고 이의 이행사항을 확인하여야 한다.
- 제10조(의사록 작성) 간사는 별지 제4호 서식에 의한 의사록을 작성하여야 하며 차기 회의에 그 내용 및 처리결과를 보고하여야 한다.(2020.12.22. 개정)
- 제11조(서식제정 등) 위원회 운영에 필요한 서식은 별지 서식으로 정하되, 징계 또는 변상 관련 서식은 심의회 서식을 준용한다.(2001.3.26, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
- 제12조(사무처의 설치) ①위원회의 사무처리를 위하여 직제규정에서 정하는 바에 따라 조합감사위원회사무처(이하 "사무처"라 한다)를 둔다.
- ②사무처에는 처장을 두며, 사무처의 기구·정원·분장업무 등에 관한 사항은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.(2001.3.26, 2008.12.30, 2010.1.1, 2016.9.6. 개정)
- ③사무처에는 시·도 단위 지역 감사를 위하여 지역감사국을 둔다.(2014. 4.10. 신설)
- 제13조(세부사항) 위원장은 위원회의 기능수행 및 이 준칙의 시행에 필요한 세부사항을 따로 정할 수 있다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2001년 3월 26일부터 시행한다.

감사부문

부 칙

이 준칙은 2002년 1월 25일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 4월 13일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 준칙은 2021년 1월 4일부터 시행한다.

<별표> (2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

조합감사관련 전결기준

부 문 별 업 무 내 용	위원장	조합감사위원회사무처			비 고
		사무처장	팀장	지역 검사국장	
1. 제규정의 제정·개폐					
가. 규 정	○				위원회 의결
나. 준칙, 규정(예) 및 준칙(예)	○				
다. 위원회 의결 또는 방침결정에 따른 제규정의 개정		○			위원회에 사후보고
라. 가, 나 외 업무방법(예), 지침 또는 기준 등		○			
2. 조합감사위원회 운영					
가. 위원회 소집	○				
나. 위원회 개최 통지		○			
다. 의사록 작성		○			
라. 그 밖에 위원회 운영에 관한 사항		○			
3. 감사계획 수립 및 실시					
가. 회원에 대한 감사 방향 및 감사기본계획 수립	○				위원회 의결
나. "가"에 의한 세부시행 및 업무지도		○			
다. 긴급한 사정에 의한 감사 계획의 일부변경	○				위원회에 사후보고
라. 감사계획에 의한 감사명령 및 실시		○		○	
마. 외부감독기관의 위탁감사		○			
바. 특별(수시,부분)감사의 명령 및 실시		○		○	
사. 전산감사		○		○	
아. 회장의 요청에 의한 감사	○				
자. 외부 회계법인에 회계감사 요청	○				
차. 감사청구권 관련 감사 실시		○			
카. 지사무소 정기감사의 위임 및 해제		○			
타. 조합 자체 전산감사 승인 및 해제		○			

부 문 별 업 무 내 용	위원장	조합감사위원회사무처			비 고
		사무처장	팀장	지역 검사국장	
4.감사결과 및 사고의 보고·처리 (외부감사 포함)					심의회부의 대상은 국장
가. 감사보고서 심사		○		○	
나. 정기(수시)감사 결과 보고		○		○	
다. 외부감사 등 감사 관련 주요 사항 보고		○		○	
라. 감사결과 통지		○		○	
마. 감사결과에 대한 재심사 청구 심의 및 결정		○		○	
바. 사고보고, 사고조서 등					
(1) 사고발생보고		○			
(2) 사고조서 심사		○			
(3) 사고조서 보고		○		○	
(4) 내부제보		○		○	
사. 사고성 민원 조사 처리		○		○	
아. 감사결과에 대한 사후관리			○	○	위원회의결
5.시정·개선 및 징계(변상) 요구					
가. 회원에 대한 시정 및 개선요구					
(1) 업무정지 등 중요 사항	○				
(2) 통상적인 시정 및 개선요구		○		○	
(3) 임직원에 대한 징계(변상)요구					
(가)위원회부의대상 사고	○				
(나)심의회부의대상 사고		○			
(다)심의회의결 사항에 대한 재심의 사항(단, 원심의결 기준으 로 임원의 직무의 정지 이상 이나 직원의 징계해직에 대한 재심의는 제외)		○			

감사부문

부 문 별 업 무 내 용	위원장	조합감사위원회사무처			비 고
		사무 처장	팀장	지역 검사국장	
나. 징계(변상)부의권자 (재심의 포함)					소명의견서 제출요구 · 접수는 국장
(1) 위원회		○			
(2) 심의회		○			
다. 징계(변상)요구 의결사항 확인	○				
라. 직권 감경(재심승인요청사항)					
위원회	○				
심의회		○			
마. 조치요구 사항 통지 및 이행지도					
(1) 조치요구사항 통지		○		○	
(2) 징계(변상)의결사항 처리확인 및 관리			○	○	
(3) 조치요구 불이행 조합에 대한 처분		○			
6. 자점감사 항목 제정 · 개폐					
가. 일일감사		○			
나. 수시감사		○			

<별지 제1호 서식> (2017.12.19. 개정)

조합감사위원회 개최통지서

○ ○ ○ 위원 귀하

○○○○년도 제○차 조합감사위원회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시	
2. 장 소	
3. 안 건	

○○○○년 ○월 ○일

조합감사위원회 위원장 (인)

감사부문

<별지 제2호 서식>(2017.12.19. 개정)

○○○○년 도 제○차
[조합감사위원회 부의(안)]

의안 제○호

징계(변상) 요구 심의(안)

☐ 사고발생 사무소 :

☐ 사고 제목 :

제출연월일 : ○○○○. ○. ○.

조합감사위원회
제출연월일 : ○○○○. ○. ○.

조합감사위원회사무처

1. 건 명 :

2. 제의관련 법규 :

3. 주요내용

-
-

4. 의결주문

-

붙 임 : 조합감사위원회 부의조서 1부. 끝.

감사부문

<별지 제3호 서식> (2017.12.19. 개정)

○○○○년 도 제○차
[조합감사위원회 부의(안)]

보 고 제○호

○○○○○○○ 보고

제출연월일 : ○○○○. ○. ○.

조합감사위원회사무처

조합감사위원회
사무처

<별지 제4호 서식>(2017.12.19. 개정)

○○○○년도 제○차

조합감사위원회 의사록

(○○○○. ○. ○.)

조합감사위원회사무처

○○○○년도 제○차 조합감사위원회 의사록

1. 개최 통지일자 : ○○○○. ○. ○.

2. 개최일시 : ○○○○. ○. ○. ○○:○○

3. 개최장소 :

4. 출석위원 : 위원장 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○
 위 원 ○ ○ ○

5. 개회선언

6. 전차회의 의사록 접수

7. 의결사항

8. 폐회

9. 의사내용에 대한 기명날인

위원장 ○ ○ ○ _____

간 사 ○ ○ ○ _____

회원조합 자점감사준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5292)

[2018. 12. 19. 제정]
[2023. 12. 1. 개정]
[2024. 1. 19. 개정]

제1장 통 칙

제1조(목적) 이 준칙은 우리 조합의 본점과 지사무소(이하 통틀어 "사무소"라 한다)의 자점감사 실시방법과 그 결과처리에 관한 사항을 규정함으로써 내부 통제 기능을 강화하여 각종 사고를 미연에 방지하고 건전한 업무질서의 확립을 목적으로 한다.(2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 사무소에 대한 자점감사는 다른 규정 및 준칙에 정한 것을 제외 하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자점감사"란 각 사무소에서 처리한 제반업무에 대하여 제규정의 준수여부를 사무소장 총괄하에 자체적으로 점검하는 것으로서 일일감사, 수시감사 및 특명감사로 구분한다.
2. "일일감사"란 사무소에서 발생한 업무에 대하여 매 영업일 단위로 감사하는 것을 말한다.
3. "수시감사"란 수시점검이 필요한 항목에 대하여 일정 주기별로 실시하는 감사를 말한다.(2023.12.1. 개정)
4. "특명감사"란 사무소장이 사고발생의 우려가 있는 부문에 대하여 불시에 감사자를 지명하여 실시하는 감사를 말한다.(2023.12.1. 개정)
5. "감사자"란 감사통할책임자, 자점감사자, 특명감사자를 말한다.(2023.12.1. 개정)
6. "감사통할책임자"란 사무소장의 자점감사업무 총괄을 보좌하면서 감사자를 통할하는 사람을 말한다.
7. "자점감사자"란 일일감사 또는 수시감사 관련 업무를 수행하는 사람을 말한다.(2023.12.1. 개정)
8. "보조자점감사자"란 자점감사자를 보조하는 사람을 말한다.(2023.12.1.

개정)

9. "취약사무소"란 조합감사위원장이 따로 정하는 사무소를 말한다.
10. "지적사항"이란 자점감사 실시과정에서 제규정 등을 준수하지 않은 경우를 발견하여 시정조치 또는 업무지도가 필요하다고 판단되는 사항을 말한다.(2023.12.1. 개정)
11. "조합감사위원장"이란 「농업협동조합법」 제143조에 따라 농업협동조합 중앙회에 설치된 조합감사위원회의 위원장을 말한다.(2023.12.1. 개정)
12. "지역검사국장"이란 「농업협동조합법」 제143조에 따라 농업협동조합 중앙회에 설치된 조합감사위원회가 같은 법 제146조에 따라 회원에 대한 감사 등을 하기 위하여 지역단위로 설치한 조직단위의 장을 말한다.(2023.12.1. 개정)

제4조(대상사무소) 자점감사를 실시하여야 하는 사무소는 다음과 같다.

1. 지역조합의 본점과 그 지사무소
2. 품목조합의 본점과 그 지사무소
3. <삭제> (2023.12.1.)

제5조(자점감사 원칙) ①자점감사자는 관계법규 및 제규정에서 정하는 업무의 기준 및 절차에 따라 업무가 정당하게 이루어졌는지 여부를 사실과 증거에 따라 판단하고 독립적 입장에서 공정하게 처리하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
 ②자점감사는 자사무소에서 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 취약사무소는 조합감사위원장이 따로 정하는 바에 따른다.

제2장 자점감사의 운용

제6조(일일감사) ①일일감사는 내부전산망을 이용하여 조합감사위원장이 따로 정하는 항목에 대하여 실시함을 원칙으로 한다.

②일일감사는 매 영업일 단위로 업무발생 당일에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 업무종료 후 발생한 건 등은 다음 영업일까지 실시하여야 한다.

제7조(수시감사) ①수시감사는 조합감사위원장이 따로 정하는 항목에 대하여 실시함을 원칙으로 한다.

②사무소 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항 외에 필요한 항목을 사무소장이 추가하여 실시할 수 있다.

제8조(특명감사) ①특명감사는 매월 1회 이상 사무소장이 특명감사자를 지정하여 사고발생 가능성이 높은 업무에 대하여 감사를 실시한다.

- ②조합장은 본점 및 지사무소에 대하여 매분기 1회 이상 특명감사를 실시하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ③사무소장이 경질된 때에는 1개월 이내에 신임사무소장이 주요업무 및 재산상황에 대하여 특명감사를 실시하여야 한다.
- ④조합감사위원장(지역검사국장)의 특명감사 명령이 있을 경우 이를 실시하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ⑤제2항 내지 제4항에 의하여 특명감사를 실시하였거나 종합감사를 수감한 월에는 사무소장 명의의 특명감사를 생략할 수 있다.(2023.12.1. 개정)

제3장 감사자

제9조(감사자의 권한) 감사자는 직무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 업무담당자는 감사자의 정당한 요구가 있을 때에는 이를 거부할 수 없다.

1. 제장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출
2. 취급자 및 책임자의 답변, 입회
3. 그 밖에 직무수행에 필요한 사항

제10조(감사자의 의무) ①감사자는 감사업무 수행에 차질이 없도록 제규정과 지도문서를 숙독, 연구하는 등 업무지식을 연마하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

②감사자는 감사결과 발견된 오류, 불비 및 위규 처리사항 등에 대하여 정해진 절차에 따라 엄정하게 처리하여야 하며, 사고를 묵인 또는 은폐하여서는 아니된다.(2023.12.1. 개정)

③감사자는 감사과정에서 알게 된 정보를 정당한 사유없이 누설하거나 감사 목적 외에 사용하여서는 아니된다.

제11조(감사자의 지정) ①감사통할책임자의 지정은 사무소의 형태에 따라 조합 감사위원장이 따로 정하는 바에 따른다.

②자점감사자는 사무소장이 업무지식이 풍부한 4급 이상 직원 중에서 지정함을 원칙으로 하고 예외적으로 다음 각 호와 같이 지정할 수 있으며, 취약사무소는 조합감사위원장이 따로 정하는 바에 따른다.(2023.12.1, 2024.1.19. 개정)

1. 농업협동조합중앙회에서 실시한 전문감사요원과정 교육을 수료한 직원인 경우 또는 4급 이상 직원(사무소장을 포함한다)이 3인 이내인 사무소로 업무지식이 풍부하고 사명감이 투철한 직원 중 청렴 강직하여 타 직원의

모범이 되는 직원인 경우 5급 이하 일반관리직 직원

2. 조합장이 필요하다고 인정하는 경우로서 농업협동조합중앙회에서 실시한 전문감사요원과정 교육을 수료하고 농·축협 감사업무에 2년 이상 근무한 경력이 있는 계약직 직원

③특명감사자는 사무소장이 지정함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 조합장, 지역검사국장, 조합감사위원장이 따로 지정할 수 있다.

④감사통할책임자와 자점감사자는 업무분장으로 지정하여야 하며, 새로 지정·해제하는 경우에는 내부전산망에 등록함으로써 권한을 부여하거나·해제한다.(2023.12.1. 개정)

⑤자점감사자의 업무를 보조하기 위하여 필요한 경우 보조자점감사자를 지정할 수 있다. 이 경우 보조자점감사자는 감사관련 보조 업무만 수행할 수 있다.(2023.12.1. 개정)

제12조(감사자의 임무) 감사자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 감사통할책임자

가. 감사자의 통할 및 자점감사 실시에 대한 지도·감독(2023.12.1. 개정)

나. 각종 감사결과 지적사항에 대한 정리지도 및 정리내용 심사 확인

다. 지사무소 자점감사 이행실태에 대한 점검 및 조치(본점 감사통할책임자에 한함)(2023.12.1. 개정)

라. 소속직원에 대한 사고예방 교육 실시

마. 제규정 등에서 정한 사항의 이행(2023.12.1. 개정)

2. 자점감사자(2023.12.1. 개정)

가. 일일감사 및 수시감사 업무 수행

나. 자점감사 관련자료의 보관 및 관리

다. 감사 실시내용 전산관리 및 지적사항 관리 등

라. 제규정 등에서 정한 사항의 이행(2023.12.1. 신설)

마. 책임자필수확인사항 담당책임자 지정·등록(2023.12.1. 신설)

3. 특명감사자 : 명령받은 특명감사 사항에 대한 감사 실시

제13조(분장업무 제한) 사무소장은 자점감사자에게 모출납업무 또는 여신업무를 겸직하게 할 수 없다. 다만, 4급 이상 직원(사무소장을 포함한다)이 3인 이내인 사무소의 경우에는 그러하지 아니한다.(2023.12.1. 개정)

제14조(대직자 지정) 감사통할책임자 및 자점감사자가 휴가, 출장 등의 사유로 감사업무를 수행할 수 없는 경우 사무소장은 대직자를 지정하여 내부전산망에 등록하는 등 감사업무 수행에 차질이 없도록 하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

- 제15조(신상필벌) ①감사자가 자점감사 업무를 성실히 수행하여 사고예방에 기여한 공이 현저할 때에는 사기진작을 위하여 표창할 수 있다.
- ②감사자는 중대한 과실로 인하여 위규나 그 밖의 비위사실을 발견하지 못하였거나, 고의로 이를 묵인·은폐 하였을 경우에는 그에 대한 책임을 부담한다.(2023.12.1. 개정)

제4장 사후관리

- 제16조(감사결과의 처리) ①자점감사자 및 감사통할책임자는 감사 실시내용과 결과를 내부전산망에 등록하여야 하며 그 결과를 송출하여 관련자료와 함께 사무소장에게 보고하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ②감사자는 사고성 지적사항이 있는 경우 중간결재를 생략하고 사무소장에게 지체없이 보고하여야 하며, 사무소장은 즉시 계통기관에 사고발생보고를 하여야 한다. 다만, 사무소장과 관련된 사고성 지적사항에 대해서는 지역검사국장에게 직접 보고하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ③감사자는 직무와 관련하여 제도개선이 필요하다고 판단되는 사항이 있을 때에는 사무소장에게 이를 건의하여야 한다. 이 경우 사무소장은 감사자의 의견을 최대한 반영하여야 한다.
- 제17조(지적사항 조치 및 관리) ①감사자는 드러난 오류·불비 및 위규처리사항 등 지적사항을 빠른 시일 내에 업무담당자와 담당책임자에게 알려 조기에 시정하도록 하고, 업무담당자는 정당한 사유가 없는 한 5일 이내에 이를 정리하여야 한다.
- ②업무담당자는 제1항에 따라 시정, 보완조치를 마친 관계서류와 장부는 자점감사자에게 제출하여 감사인을 받아야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ③자점감사자는 감사결과를 내부전산망에 등록하고 지적사항 정리과정과 결과를 확인하여야 한다.(2023.12.1. 개정)
- ④사무소장은 감사실시 및 지적사항 정리가 정당하게 처리되었는지 여부를 확인하여야 하며, 본점의 감사통할책임자는 매월 1회 이상 본점 및 지사무소의 자점감사 실시 현황을 파악하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제5장 보 칙

제18조(감사인의 조제 및 관리) 감사인(印)의 조제 및 보관관리는 조합감사위원장이 따로 정하는 바에 의한다.

제19조(감사인의 날인) 감사자는 감사 시 대조 확인한 전표 등의 관련자료에 감사인(印)을 날인 하여야 한다. 다만, 취약사무소 일일감사 관련 자료는 보조자점감사원이 날인할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제3조제11호·제12호 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

부 칙 (2024.1.19.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

징계변상 업무처리준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

[2020. 12. 22. 제정]
[2023. 12. 1. 개정]

제1장 총 칙

〈회원조합의 경우〉

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합 임직원에 대한 징계 및 변상 사유가 발생한 경우 그 징계 및 변상처리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 규정하여 합리적이고 공정한 업무처리에 기여함을 목적으로 한다.

〈조합공동사업법인의 경우〉

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합공동사업법인 임직원에 대한 징계 및 변상 사유가 발생한 경우 그 징계 및 변상처리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 규정하여 합리적이고 공정한 업무처리에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합의 징계 및 변상업무에 대하여 법령, 정관 및 규정에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "고의"라 함은 위법·위규·부당행위임을 인지하고도 이를 적극적으로 행하거나 은폐함으로써 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
2. "중과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 이를 방치하거나 선량한 관리자의 주의의무를 현저하게 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
3. "경과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 선량한 관리자의 주의의무를 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 하였으나 그 정도가 미약한 경우를 말한다.
4. "검사담당 부서"라 함은 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.
5. "징계"라 함은 조직의 경영질서유지를 위하여 사고관련 임원에 대하여 취하는 개선, 직무의 정지, 견책과 직원에 대하여 취하는 징계해직, 정직, 감봉, 견책 등 신분상의 제재조치를 말한다.
6. "변상"이라 함은 고의 또는 과실로 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때 사고

관련 임직원에게 변제하도록 하는 재정상 조치를 말한다.

제4조(사고발생보고) 조합장은 소속 임직원에 대하여 「징계변상규정(예)」 제4조의 징계사유가 발생하였을 때에는 별지 제1호 서식에 따라 즉시 지역검사국장에게 사고(조합 자체발각 사고를 포함한다)발생을 보고하여야 한다.

제5조(사고의 구분) ①사고는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고
2. 책임소재가 불명확한 사고
3. 고의로 인한 사고
4. 직무태만 또는 과실로 인한 사고

②제1항제1호 및 제2호의 경우에는 정상을 참작하여 징계를 면제할 수 있다.

제6조(직원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①직원에 대한 징계는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 중징계 : 징계해직, 정직 및 감봉
2. 경징계 : 견책

②정직은 "정직 3월", 감봉은 "감봉 3월"을 부과함을 원칙으로 하고, 책임의 정도에 따라 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과할 수 있다.

③징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.

1. 징계해직 : 직원의 신분을 제적하여 해직한다.
2. 정직

가. 정직기간(1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직한다.

나. 정직기간에 18개월을 가산한 기간 동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다. 다만, 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 정직기간에 18개월을 가산한 기간 동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.

다. 직원이 소속된 조합에서 시행하는 「급여규정」이 정하는 바에 따라 정직기간 중 급여를 감급한다.

3. 감봉

가. 감봉기간(1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)에 12개월을 가산한 기간 동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 감봉기간에 12개월을 가산한 기간 동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.

4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 한다.

가. 6개월간 승진을 제한하고 승급을 유예한다.

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 6개월간 승진 및 기준급 조정을 제한한다.

④징계사유가 중복되는 경우에는 제3항의 규정에서 정한 제재조치를 병합하여

부과한다.

⑤감독기관(농림축산식품부장관, 금융위원장, 감사원장 등을 말한다. 이하 같다) 또는 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)으로부터 제3항제1호의 "징계해직"의 조치요구를 받은 직원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 그 직무가 정지된다.(2023.12.1. 개정)

제7조(임원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①임원에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.

1. 개선
2. 직무의 정지
3. 견책

②징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.

1. 개선 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을 얻어 개선 조치하되, 당해 임원에 대한 사임 또는 해임 절차를 이행한 후 임원을 새로 선임한다.(2023.12.1. 개정)

2. 직무의 정지

가. 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을 얻어 직무정지 조치하되, "직무의 정지 3월"을 부과함을 원칙으로 하고, 책임의 정도에 따라 매 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과할 수 있다.(2023.12.1. 개정)

나. 직무정지기간 동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직한다.

다. 직무가 정지된 기간 중의 상임 임원에 대한 보수 또는 비상임 조합장에 대한 실비는 지급하지 아니한다.

3. 견책 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다)의결을 얻어 견책 처분하되 전과를 반성하고 근신하게 한다.

③제2항제1호의 경우 감독기관 또는 위원장으로부터 개선의 조치요구를 받은 임원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가 정지되며, 농협법 제46조제4항에서 정하는 바에 따라 직무정지기간 동안의 직무대행자를 선임하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제8조(타 기관 조사와의 관계) ①조합장은 징계조치하여야 할 사고가 중앙회 및 감독기관 등에서 지적된 위법·부당행위에 해당되는 경우에는 위원장이나 감독기관장의 제재요구가 있기 전에 임의로 임직원에 대한 징계조치를 하여서는 아니된다. 다만, 조합감사위원회사무처장(이하 "사무처장"이라 한다)이 승인하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2023.12.1. 개정)

②제11조제4항제1호 또는 제2호의 사유가 있는 경우에는 그 사유가 종료된 후 결과를 참작하여 징계의결 할 수 있다.

제9조(감독기관의 주의·경고 등 요구에 대한 조치) ①조합장은 임직원이 감독 기관으로부터 「주의·경고」 조치를 요구받은 경우에는 「주의촉구」로 제재 조치한다.

②조합장은 임원이 감독기관으로부터 「문책 경고」 및 「주의적 경고」 조치를 요구받은 경우에는 「견책」으로 제재 조치한다.

제10조(감독기관의 조치사항을 고려한 가중, 감경) 조합장은 위법·부당행위 관련 임직원에 대한 징계처분 시 감독기관이 이미 취한 제재 조치가 있는 경우에는 이를 고려하여 징계수준을 가중 또는 감경할 수 있다.

제11조(징계시효) ①징계시효는 징계사유가 발생한 날부터 5년의 기간이 경과한 때에 완성되며, 이 경우 징계의결을 할 수 없다. 다만, 업무상 횡령, 금품 유용 또는 수수 사고는 10년의 기간이 경과한 때에 징계시효가 완성된 것으로 본다.(2023.12.1. 개정)

②제1항의 “징계사유가 발생한 날”이라 함은 사고발생일(사고의 연속인 경우에는 최종 사고일로 한다)을 말한다.

③제1항의 징계시효는 사고처리 종료일부터 중단된다.

④제1항에서 정한 징계시효기간 만료일에 다음 각 호의 사유가 있거나, 다음 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 징계시효기간이 2개월 미만인 경우, 징계시효는 각 호의 사유 종료일부터 3개월간 연장된다.

1. 검찰 등 수사기관이 입건하여 수사 중인 때(검사의 불기소처분이 있는 날을 종료일로 본다)
2. 민사소송의 계속, 형사공판절차의 계속 또는 법원에 의한 경매 절차의 계속 등 법원에서의 법적절차가 진행 중인 때(판결 또는 결정 등이 확정되어 법원의 법적절차가 종료된 날을 종료일로 본다)
3. 농림수산업자신용보증기금의 대손판정 절차 또는 농림수산정책자금대손보전기금의 대손보전판정 절차 진행 중인 때(판정결과 통보일을 종료일로 본다)
4. 중앙회를 포함한 감독기관이 감사(상각감사 또는 매각감사 등을 포함한다) 중인 때(감사종료일을 종료일로 본다)

⑤법원, 권한 있는 행정관청 등에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결(판정을 포함한다)을 한 때에는 제1항의 규정에 불구하고 다시 징계 의결할 수 있다.

제12조(사고관련자의 사직서 제출) ①조합장은 사고관련자 중 정직이상 징계처분이 예상되는 직원이 사직서를 제출하였을 때에는 즉시 지역검사국장에게 보고하고 사직처리를 보류하되, 「민법」 제660조 등 관계법령에 따른 고용계약 해지의 효력이 발생하기 전에 사고금에 대한 채권보전조치 및 징계조치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

②사고관련자의 근무처가 사고 당시와 변동되었을 때 또는 사고발각 이후 변동될 때에는 조합장은 현소속 또는 부임지 조합의 조합장에게 사고관련

사실을 통보하여야 한다.

제13조(제척 및 기피) ①조합인사위원회(임원인 경우, 이사회 또는 총회를 말한다. 이하 통틀어"조합인사위원회"라 한다) 위원장 및 위원 중 징계관련자의 「민법」 제777조에 의한 친족이나 그 징계사유와 관계 있는 자 등 제척사유에 해당하는 자는 조합인사위원회에서 해당 사고와 관련하여 징계심의 및 의결에 참여하지 못한다. 다만, 조합인사위원회 위원장(총회인 경우에는 의장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 제척사유에 해당될 경우에는 각 의결기관의 구성원 중 1인을 조합인사위원회의 임시 위원장으로 선임한다.

②징계관련자는 조합인사위원회 위원장 또는 위원 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 타당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

③제2항의 규정에 따른 기피신청이 있을 때에는 조합인사위원회 의결로 당해 위원장 또는 위원의 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피결정을 받은 자는 그 심의 및 의결에 참여하지 못한다.

④제1항 및 제3항의 사유로 개의정족수가 미달될 경우, 조합인사위원회 인사위원장이 인사위원회 구성방법에 따라 임시위원을 추가 지정하여 심의 및 의결에 참여하도록 하여야 한다.

⑤제4항에 따른 임시위원 추가 선임은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 정한다. 다만, 임시위원을 추가로 선임할 수 없어 조합인사위원회나 이사회 개의가 어려울 때에는 총회 등 상급 의결기관에서 의결하여야 한다.

1. 직원의 경우 : 인사위원으로 지명되지 아니한 4급 이상 직원 중에서 조합장이 지명 단, 조합장이 제척 및 기피 대상자인 경우 임시위원장이 지명
2. 비상임이사 : 인사위원으로 선임되지 아니한 비상임이사 중에서 이사회에서 선임

제2장 징계기준

제14조(징계대상) ①조합장은 다음 각 호의 사항에 대하여 조합인사위원회에 부의하여 징계한다.

1. 위원장이 농협법에 근거한 검사 또는 감사결과 발견된 사고관련 조합 임직원에 대한 징계(2023.12.1. 개정)
2. 법률의 규정에 따른 외부 감독·감사기관의 감사 또는 조사결과 발견된 사고 관련 조합 임직원에 대한 징계
3. 임직원이 업무 등과 관련, 법령을 위반하여 수사기관에서 수사결과 회장 또는 지역검사국장에게 관련 임직원의 징계를 요구한 경우 해당 임직원에게 대한 징계

4. 자체 사고처리 시 사고관련 조합 임직원에 대한 징계

제15조(징계기준) ① 자체 사고처리 결과에 따라 임직원에 대한 징계사유가 발생하여 조합인사위원회(조합장, 감사는 총회)에서 징계의결할 때의 징계 대상자별 징계량은 별표에 의하며 비위유형별 하한 징계량 이상으로 징계한다. 다만, 극히 경미한 사고로서 동 징계기준별 하한과 다르게 감경하여 징계할 경우에는 구체적 사유를 명기하여야 한다.

② 조합은 위원장으로부터 소속 임직원에 대한 징계를 요구받은 경우 조합에 요구한 하한 징계량 이상으로 징계량을 부과하여야 한다. 다만, 조합에서 원심의결을 시행한 후 사고관련자의 재심청구와 조합의 재심승인요청에 의하여 조합감사위원회 또는 중앙회 「지도감사규정」 제51조에 따른 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

(2023.12.1. 개정)

③ 제2항의 단서에 의하여 승인을 신청하는 경우에는 조합인사위원회의 의결을 거쳐 객관적인 자료에 의하여 징계량의 감경사유를 입증할 수 있는 사유와 근거자료 및 검토의견서를 첨부한 별지 제2호 서식에 의한 재심승인요청서를 지역검사국장을 거쳐 위원장에게 제출하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

④ 조합의 각종 사업규정 등에서 면책을 규정한 사항과 사업추진 과정에서 조합원(조합원이 아닌 일반농업인을 포함한다)의 실익을 확보하기 위한 불가피한 조치였음이 객관적으로 입증되는 사항에 대하여는 사고관련자의 고의 또는 중과실이 없었을 경우 면책하거나 징계기준에 정해진 징계량보다 감경할 수 있다.

제16조(징계의 양정) ① 징계의 양정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 감안하여 별표 징계기준에 따라 운용한다.

1. 징계대상자의 사고관련 행위(지시, 결재, 취급 등)의 고의, 중과실, 경과실 해당 여부
2. 사고금의 크기, 손실의 변상 여부
3. 사고발생 후 사고 수습 및 손해 경감을 위한 노력 여부
4. 사고 발생요인 중 불가항력적 요소 유무
5. 사회적으로 중대한 물의를 야기하여 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하였거나 공신력을 실추시킨 사실 유무
6. 징계대상자의 평소 근무태도, 공적, 개전의 정 및 과거 징계사실의 유무
7. 위법·부당행위의 동기, 외적요인 등

② 사고관련자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 자진신고 등을 한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.

1. 사고발생일부터 30일 이내에 사고사실을 검사담당부서 또는 제28조의 징계 부의부서에 자진신고한 경우(특별신고 기간내의 자진신고를 포함한다)

2. 사무소내 특정직위의 비위사실을 검사담당부서 또는 제28조의 징계부의 부서에 직무보고한 경우
 3. 비위사실을 자체 발견하고 제4조의 규정에 따라 계통보고한 경우
 - ③금품수수에 대하여는 금품수수자가 단시일 내에 반납하고 자진신고한 경우 (특별 신고기간내의 자진신고를 포함한다)에는 이를 감경 또는 면책할 수 있다.
 - ④사고 발각 전에 위규사실을 스스로 시정 또는 치유하거나 금융분쟁조정과 관련하여 합의권고 또는 조정안을 수락한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.
 - ⑤사고행위에 대한 주도적인 역할 없이 단순히 사고행위에 가담하여 따른 사람(이하 "추종자"라 한다)과 감독자에 대하여는 비위행위의 사전 인지도 및 관련정도, 빈도를 참작하여 문책하되 범죄사고의 추종자는 원칙적으로 행위자에 준하여 문책한다.
 - ⑥징계를 받았으나 해당 사고의 처리일 이전에 발생한 사고가 추가 발각된 경우 동시에 사고처리된 경우와 형평을 고려하여 징계한다. 다만, 병합심의 시 징계수위가 높아지는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ⑦「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 위반 등에 관한 징계양정은 금융감독원장이 정하는 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙」의 양정기준을 준용할 수 있다.
- 제17조(과실의 정도 측정기준) 제3조의 중과실과 경과실의 구분은 다음 각 호의 사항을 참작하여 결정한다.
1. 사고에 대한 인식, 결과의 예견 및 사고방지가 용이할수록 과실이 큰 것으로 본다.
 2. 근속연수, 직위, 담당 업무를 참작한 주의능력이 클수록 과실이 큰 것으로 본다.
 3. 그 밖에 주의의무의 준수를 용이하게 기대할 수 있을 때일수록 과실이 큰 것으로 본다.
- 제18조(징계량의 가중, 감경의 순서) ①징계량의 결정시 가중 또는 감경할 사유가 경합된 때에는 다음 각 호의 순서에 의한다.
1. 병합심의 가중
 2. 과거 징계사실에 대한 가중
 3. 과거 표창사실에 대한 감경
 4. 변상자 감경
- ②제1항의 규정에 따른 가중 및 감경사유가 경합될 경우에는 거듭하여 가중 또는 감경할 수 있다.
- 제19조(병합심의 가중원칙) 징계대상자가 수개의 사고와 관련하여 조합인사위원회에 징계 회부되었을 때에는 병합심의함을 원칙으로 하되, 다음 각 호의 기준에 따라 그 징계양정을 가중할 수 있다.

1. 직원

- 가. 견책 + 견책 = 감봉
- 나. 견책 + 중징계 = 감봉 이상 징계해직 이하
- 다. 감봉 + 중징계 = 정직 이상 징계해직 이하
- 라. 정직 + 정직 = 정직 이상 징계해직 이하

2. 임원

- 가. 견책 + 견책 = 견책 이상 직무의 정지 이하
- 나. 견책 + 중징계 = 직무의 정지 이상 개선 이하
- 다. 직무의 정지 + 직무의 정지 = 직무의 정지 이상 개선 이하

제20조(징계처분기간 중 발생한 사고에 대한 가중원칙) 제6조 및 제7조에서 정한 징계에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간(임원의 경우에는 직원의 승진 제한 또는 승급 유예 기간에 따르되, 직무의 정지에 대하여는 직원의 정직에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간을 적용한다) 중에 새로이 징계 사유에 해당하는 행위를 한 경우에는 해당 비위에 상응하는 징계보다 가중하여 징계할 수 있다.

제21조(조합인사위원회 의사진행 방해자에 대한 가중원칙) 사고관련자가 조합 인사위원회에 출석하여 인사위원회의 진행을 방해하거나 위원 개인의 인격을 모독하는 행위를 하는 경우에는 가중 징계할 수 있다.

제22조(포상자에 대한 감경원칙) ①징계처분 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 별표의 징계기준 중 징계양정 감경기준에 따라 징계량을 감경할 수 있다. 다만, 여러 개의 공적이 있는 경우에도 징계량의 감경은 1회에 한하며, 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 금융 및 일반사업 관련 불법행위에 해당하는 범죄사고와 분식결산 사고, 채용 비리 사고의 행위자·지시자 또는 방조·교사한 관련자, 성폭력·성추행 및 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 무자원 입금, 사적금전대차 사고의 행위자, 시재금 검사·재고조사 등 내부통제를 이행하지 아니한 자, 임원의 경우 경영부실 사고, 무자격조합원 방치 사고의 방침결정자는 감경대상에서 제외한다.

(2023.12.1. 개정)

1. 「상훈법」에 의하여 훈장 또는 포장을 받은 공적
 2. 「정부 표창 규정」에 의하여 장관 이상의 표창을 받은 공적
 3. 금융위원장, 금융감독원장 및 한국은행총재의 표창을 받은 공적
 4. 중앙회장의 표창(「인사준칙」에서 정하는 특별공적상에 한한다)을 받은 공적
- ②제1항의 규정에 의하여 징계량을 감경함에 있어 다음 각 호의 공적은 제외한다.

1. 징계처분 대상자가 징계(표창감경으로 주의촉구된 경우를 포함한다)를 받은 적이 있는 경우 그 징계처분 이전의 공적

2. 징계처분 대상자가 조합(「농업협동조합법」 부칙<법률 제6018호, 1999.9.7.> 제6조에 따라 해산된 농·축·인삼협동조합중앙회, 농협중앙회, 농협은행을 포함한다) 입사 전에 받은 공적
3. 징계처분 대상자가 조합의 신용, 경제 및 지도 업무 등 조합의 업무와 직접 관련 없이 받은 공적

제23조(변상자 감경원칙) ①경과실로 조합에 손실을 초래한 경우 관련자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기한까지 손실액 전액을 자진변상한 경우에는 그 징계량을 면제할 수 있으며, 손실액중 상당금액을 자진변상한 경우에는 징계량을 감경할 수 있다.

1. 자체사고처리의 경우 조합인사위원회 의결 전까지
2. 중앙회 사고처리의 경우 징계요구의결 전까지

②중과실로 인한 사고발생의 경우 징계처분대상자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기한까지 사고금 또는 손실액을 전액 변상한 때에는 해당 임직원에게 대한 징계량을 감경할 수 있다. 다만, 제16조제3항의 규정에 따른 경우를 제외한 금품수수, 고질적 비위 또는 고의로 인한 행위일 때에는 그러하지 아니하다.

제24조(관리·감독자에 대한 징계) ①전산입력 및 전산출력자료 확인, 책임자 필수확인사항, 직원 순환보직, 취약직원 관리, 일일감사 등 통상의 주의를 소홀히 하여 사고미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 관리·감독자에게 건책 이상의 징계를 할 수 있다.

②위규 또는 부당행위를 지시한 감독자에게는 행위자와 동일한 징계량을 부과한다.

③경영 및 사업방침결정 잘못으로 조합에 손해를 끼친 사람에게는 행위자와 같은 징계량을 부과할 수 있다.

④결재권 행사를 미이행하는 등 소홀히 함으로써 취급상 하자, 미비사항 및 사고내용을 발견하지 못하였거나 사고가 발생한 경우 결재권자는 취급자와 취급자의 직상위 감독자(결재자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 준하여 징계할 수 있다.

⑤직상위 감독자가 온라인 책임자인증토큰 및 각종 금고열쇠 등의 관리와 동 사용내역의 적정 여부 확인을 게을리 하는 등 중대한 과실로 부하직원의 사고를 예방하지 못한 경우에는 행위자에 준하여 징계할 수 있다.

⑥제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리·감독자의 직무 태만 정도를 참작하여 징계량을 감경 또는 면책할 수 있다.

제25조(교사자 및 방조자에 대한 징계) ①교사자에 대하여는 행위자에 준하여 처리한다.

②행위자의 위규행위를 인식하고 행위자의 사고발생을 방조한 사람에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.

1. 징계해직 또는 개선에 해당하는 사고의 방조자
가. 직원 : 정직 이상 징계해직 이하
나. 임원 : 직무의 정지 이상 개선 이하
2. 정직 또는 직무의 정지에 해당하는 사고의 방조자
가. 직원 : 감봉 이상 정직 이하
나. 임원 : 견책 이상 직무의 정지 이하
3. 감봉 이하에 해당하는 사고의 방조자
가. 직원 : 감봉 이하
나. 임원 : 견책 이하

제26조(관련 취급자 등에 대한 징계) ①행위자의 위규행위를 인식하지 못하였거나 업무취급을 게을리하여 사고의 미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 업무취급자와 결재자에 대한 징계는 다음 각 호와 같다.(2023.12.1. 개정)

1. 징계해직에 해당하는 사고관련자 : 정직 이하
2. 정직이상에 해당하는 사고관련자 : 감봉 이하
3. 감봉이하에 해당하는 사고관련자 : 견책 이하

②횡령사고의 행위자 이외의 사고관련자의 경우 시재금 검사, 재고조사, 채권 채무 대사 점검 등 업무 소홀의 정도가 심하고 고의 또는 중과실로 인정되는 경우 행위자에 준하여 징계 할 수 있다.(2023.12.1. 신설)

제3장 징계절차

제27조(징계부의) ①조합장은 사고관련 직원에 대하여 위원장으로부터 징계요구가 있거나 조합자체 감사(조합감사의 감사를 포함한다)결과 징계조치가 필요한 때에는 특별한 사유가 없으면 징계요구서 접수일 또는 사고조서 작성일부터 2개월 이내에 소속직원으로 하여금 별지 제3호 서식에 의한 징계부의 조서를 작성하게 하고 별지 제5호 서식에 따라 조합인사위원회를 소집하여, 사고관련자들에 대한 징계량을 의결하도록 부의하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

②조합장은 위원장으로부터 사고관련 임원에 대하여 개선, 직무의 정지, 견책 또는 변상의 요구가 있는 경우 특별한 사유가 없으면 법령, 정관 및 규정에서 정하는 바에 의하여 2개월 이내에 필요한 조치를 이행하여야 한다.
(2023.12.1. 개정)

③조합장은 중앙회에서 징계요구된 사고로서 관련자 전원이 변상요구액이 없는 주의촉구인 경우에는 조합장의 별지 제14호 서식에 의한 주의촉구통보서로 조치를 종결할 수 있다.

제28조(징계부의 부서) 사고관련자들에 대한 징계부의는 조합의 총무담당 또는

기획담당책임자(감사부서를 별도로 운영하는 조합은 감사담당책임자로 한다)가 담당한다. 다만, 징계부의 담당자가 사고 등에 관련되어 있거나 유고 시에는 조합장이 정하는 직원이 담당한다.

제29조(소명기회 부여) ①조합에서 징계를 의결할 때에는 해당 징계대상자에게 별지 제6호 서식 및 별지 제6호의2서식에 따라 책임소재를 사전에 통지하고 조합인사위원회에 출석시켜 소명할 기회를 부여하여야 한다. 다만, 징계대상자가 진술을 포기하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 규정에 의하여 징계대상자가 출석할 수 없을 때에는 서면으로 진술하게 할 수 있다.

제30조(징계의결서) 조합인사위원회의 의결은 별지 제7호 서식에 의한 징계(변상)의결서로 행하며 징계원인이 된 사실 증거의 판단과 관계규정을 명기하여야 한다.

제31조(위법사항 심사요구) 조합의 규정 또는 서약서의 내용이 상위 법령에 위반되는지 여부가 징계 처분의 전제가 되는 때에는 조합인사위원회 위원장은 지역검사국장을 거쳐 위원장에게 심사를 요구하여야 하며 그 심사 결과에 따라 징계처분 여부를 결정하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제32조(인사위원회 의결기록부) 조합의 징계업무 담당자는 별지 제8호 서식에 의한 인사위원회 의결기록부에 의결내용을 기재하여 보관하여야 한다.

제33조(이동직원의 징계관할) ①조합간 이동 전에 발생한 징계사유 및 징계처분의 효과는 교류 후에도 소급하여 승계된다.

②조합장은 중앙회에서 징계요구된 사고로서 사고발생 후 근무지가 이동된 직원에 대하여는 현 소속 조합의 인사위원회에서 징계의결한다. 다만, 퇴직(타 조합으로 이동 후 퇴직한 경우를 포함한다) 임직원에 대하여는 사고발생 조합에서 소속 임직원과 함께 일괄 부의하되, 의결결과를 퇴직한 조합에 통보하여 인사기록카드에 기록·관리하도록 한다.

③제2항의 규정에 따른 경우 징계의결조합의 조합장은 사고 발생처 조합장에게 징계의결사항을 지체없이 통보하여야 한다.

제34조(징계처분에 대한 재의결) 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 제32조에 따라 위원장 또는 지역검사국장으로부터 징계처분에 대한 재의결 요구를 받은 조합장은 특별한 사유가 없으면 동 요구서가 접수된 날부터 1개월 이내에 조합인사위원회를 소집, 재의결을 종료할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제35조(재심청구 절차) ①징계처분을 받은 자가 그 처분이 과중하거나 절차상 부당하다고 판단되어 재심을 청구할 때에는 별지 제9호 서식에 의한 재심청구서에 구체적인 사유와 입증자료를 첨부하여 원심 처분통고를 받은 날부터 30일 이내 에 조합장에게 재심을 청구하여야 한다.

②조합에서 제1항에 따른 재심청구를 받은 경우에는 재심청구서 접수일부터 1개월 이내에 조합인사위원회에 부의(제36조제1항에 따른 각하 처리시는 제외한다)하여야 한다.

③제2항에 따라 중앙회에서 요구한 징계량을 하향하고자 할 경우에는 재심의결일로부터 10일 이내에 별지 제2호 서식에 따라 원심요구 의결기관에 요청하여 승인(다만, 직원의 "징계해직"이나, 임원의 경우 "직무의 정지" 이상인 경우에는 조합감사위원회의 승인을 말한다)을 얻어야 한다.

④징계처분이 중대한 착오에 의하여 결정되는 등 부득이한 사유가 있는 때에는 제1항의 규정에 따른 청구기간에 불구하고 재심을 청구할 수 있다.

제36조(재심청구의 각하와 기각) ①조합장은 재심청구 서류를 심사한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 때에는 직권으로 각하할 수 있다.

1. 재심청구기일의 경과
2. 서류미비
3. 입증 또는 반증자료와 청구인의 주장에 대한 사실 조사결과 허위판명 또는 명백한 타당성 결여
4. 재심부의 이전 청구인의 서면에 따른 재심취하 요청
5. 재심청구요건을 결한 절차상 하자 발견

②조합장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 조합인사위원회의 의결을 거쳐 기각할 수 있다.

1. 재심청구내용과 입증자료 등을 검토한 결과 감경할 만한 대상이 되지 못한다고 판단될 때
2. 손해액 추가변상 등 원심징계 당시의 상황과 비교, 변동사항 없이 감경을 청구하는 경우
3. 법령상 또는 외부감독기관의 명령, 지침상 하한선 이하로의 징계를 허용하지 아니하는 경우
4. 그 밖에 감경처분이 부적정한 때

제37조(재심처분의 효과) ①재심에 의한 징계처분의 변경은 원심징계처분일에 소급한다.

②재심청구는 원심징계처분의 집행에 영향을 미치지 아니한다.

③재심처분 결과 원심징계를 감경할 경우에는 동일한 재심사유에 해당되는 다른 직원에 대한 징계처분도 감경하는 것이 타당할 경우 감경할 수 있다.

제38조(직권재심) ①조합장은 원심 징계처분 확정 후 해당 처분이 중대하고도 명백한 하자가 있다고 인정할 때에는 입증자료를 붙여 조합인사위원회에 재심을 청구할 수 있다.

②직권 재심의결에 의해 당초 징계량을 가중할 경우에는 출석위원 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야한다.

제39조(재심결과 보고) 조합장은 제35조 및 제41조에 따른 재심절차를 거쳐 징계가 확정된 경우에는 그 결과를 10일 이내에 제43조제1항 각 호의 서류를 구비하여 지역검사국장을 거친 후 위원장에게 보고하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제40조(징계의 시행권자 및 시행방법) ①사고관련자에 대한 징계시행은 조합인사위원회의 징계의결일 익일까지 조합장의 결재를 받아 시행한다. 다만, 조합장이 제척사유에 해당되어 시행을 하지 못하거나 하지 아니할 경우 직무범위규정에서 정한 직하위자의 결재를 받아 조합장 명의로 시행할 수 있다.

②징계의 시행은 사고관련자별로 별지 제10호 서식에 의한 징계처분통보서에 직인을 날인하여 직접 교부하고 접수확인증을 받거나 내용증명 우편으로 통보한다.

③징계시행시에는 사고관련자에 대한 징계처분통지 외에 인사·급여·퇴직금·채권관리 담당부서에 징계처분 사실을 통지하여 적절한 조치를 하도록 하여야 한다.

제41조(징계확정일자 및 징계효력발생일자) ①조합인사위원회의 징계의결을 거쳐 조합장이 결재한 날을 징계확정일로 하며, 제40조에 따라 사고관련자에게 징계처분결과를 통보한 날을 징계효력발생일로 한다.

②제35조의 재심승인 요청에 따른 징계확정은 다음 각 호와 같이 구분 적용하며, 제1호 및 제2호의 결과를 통보받은 경우에는 별도의 조합인사위원회의결 절차를 생략한다.

1. "원안승인"의 경우 : 조합인사위원회에서 중앙회(조합감사위원회, 심의회를 포함한다)에 재심 승인을 요청하기로 의결한 날
2. "불승인"의 경우 : 원심 확정일
3. "수정승인"의 경우 : 중앙회에서 통보된 "재심의" 결과에 따라 조합인사위원회에서 의결하고, 조합장이 징계의결사항을 확인한 날

③재심 징계효력은 당초 원심 징계처분 통보일에 소급하여 발생한다.

④제34조의 자체 발각사고에 대한 재의결 요구가 있는 경우에는 제1항에 불구하고 조합인사위원회 재의결을 거쳐 조합장이 문서를 시행한 날짜를 징계확정일자로 한다.

제42조(이동직원에 대한 징계시행사항 통보) 조합장은 중앙회에서 징계요구된 사고로서 사고발생후 이동된 직원에 대한 징계 시행은 제40조의 규정에 의하되, 사고발생조합의 조합장에게도 징계의결사항 시행 내용을 통보하여야 한다.

제43조(징계처분의 시행보고) ①조합장은 자체발각사고 및 위원장 또는 감독기관장이 징계요구한 사고관련자에 대한 징계의결사항을 시행일부터 10일 이내에 별지 제12호 서식에 의한 징계처분 시행 결과보고서에 다음 각 호의 서류(사본을 포함한다)를 구비하여 지역검사국장에게 보고하여야 한다.

(2023.12.1. 개정)

1. 별지 제7호 서식에 의한 징계(변상)의결서
2. 별지 제3호 서식 또는 별지 제4호 서식의 의한 조합인사위원회 부의조서
3. 조합감사위원회 또는 심의회 승인서(재심승인 요청에 의해 하향의결한 경우에 한함)
4. 별지 제10호 서식에 의한 징계처분통보서 및 별지 제13호 서식에 의한 변상판정통보서

5. 해당 징계처분 사항이 기재된 인사기록카드
6. 통합업무시스템(채권관리)에 등록된 이후의 변상내역조회표
7. 별지 제14호 서식에 의한 주의촉구통보서(해당자에 한함)
8. 변상금 하향의결의 경우 이사회승인 의결기록부

② 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 제32조에 따라 재의결 요구가 있는 경우에는 조합장은 제1항의 절차에 따라 보고하여야 한다.

제44조(징계관련 소송 등 보고) 조합장은 중앙회 및 감독기관에서 소속 임직원에 대하여 요구한 징계와 관련된 소송(「노동위원회법」에 따른 노동위원회에 제기된 구제신청 절차를 포함한다)이 발생한 경우, 사유발생일부터 5일 이내에 지역검사국장에게 보고하여야 한다.

제45조(인사기록카드 및 대장기재) ①조합장은 징계시행 즉시 인사담당직원으로 하여금 견책 이상의 징계처분을 받은 임직원에 대한 징계사유 및 징계량을 인사기록카드에 기록하게 하고 확인하여야 한다.

②조합장은 인사담당직원으로 하여금 금융감독원의 검사결과 ‘주의’ 조치에 대해 인사기록카드에 기록하게 하고 관리하여야 한다.

제46조(기 퇴직자에 대한 징계기록) ①징계의결전에 이미 퇴직한 사람에 대하여도 징계통지함을 원칙으로 하되, 불가피한 경우에는 통지하지 아니할 수 있으며, "00사고에 따른 행위자 또는 관련자"임을 인사기록카드에 기록·관리한다. 단, 사망자의 경우 징계통지 및 인사기록카드 기록을 하지 않는다.

②사고발생조합에서 타 조합으로 이동 후 퇴직한 직원에 대하여는 퇴직한 조합의 조합장에게 동 사고내용 및 책임소재를 통보하고 제1항의 내용을 인사기록카드에 기재·관리할 수 있도록 하여야 한다.

제47조(징계대상직원에 대한 주의촉구) ①조합인사위원회 의결과정에서 징계사유에 해당되나 특별한 사유가 있다고 인정하여 주의촉구 의결하였을 경우에는 조합장이 해당 사고관련자에게 주의촉구 조치한다.

②조합장은 조합인사위원회에 부의하지 않는 사항의 경우에도 필요한 경우 문서로서 주의촉구를 조치할 수 있으며, 이 경우에는 주의촉구일부터 7일 이내에 지역검사국장에게 보고하여야 한다.

③주의촉구 조치 시(금융감독원의 검사결과 ‘주의’ 조치도 포함한다.)에는 농축협 감사시스템에 등록한 후 주의촉구통보서를 발급하여 조치하고 관리

하여야 한다.

제4장 변상판정

제48조(사고금에 대한 처리) 사고금은 제5조에 따라 다음과 같이 처리하는 것을 원칙으로 한다.

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고, 책임소재가 불명확한 사고 : 조합의 손실
2. 직무태만 또는 과실로 인한 사고 및 제1호의 사고에서 본인의 귀책사유가 있는 경우 : 조합인사위원회에서 변상판정 심의
3. 고의로 인한 사고 : 사고관련자가 변상함을 원칙으로 하되, 조합인사위원회에서 변상판정 가능

제49조(변상판정의 기본원칙) ①변상판정은 「징계변상규정(예)」 제12조에 따라 변상책임자별로 변상책임의 유무 및 그 책임의 범위를 정해야 한다.

②변상책임이 있는 임직원들이 변상할 총 책임액은 당해 손해금으로 하되 다음 각 호의 사항을 참작하여 결정할 수 있다.

1. 사고의 성격
2. 사고의 원인 및 제도상의 문제점
3. 행위의 동기
4. 행위자의 사고관련도 등
5. 정당행위에 대한 기대 가능성
6. 기관자체의 과실의 정도
7. 그 밖의 정상참작 사항

제50조(변상책임액의 결정) 변상책임액은 다음 각 호의 구분에 따라 결정한다.

1. 사고관련자 본인 또는 제3자 등 특정 이해관계인에게 부당이득을 발생하게 할 목적이거나 부당이득이 발생될 것을 인식한 상태에서의 고의 또는 중과실 사고와 관련된 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다. 다만, 고의에 따른 사고로서 행위자가 금리차액, 시세차액 등 과실의 부당취득을 목적으로 한 경우에는 실제 취득한 이득액까지 변상하게 할 수 있다.
2. 각종 자산의 피사취, 분실, 과오불, 배상 및 이와 유사한 사고 등의 관련 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다.
3. 제1호 및 제2호 외의 중과실자에 대하여는 제49조제2항의 규정을 참작하여 변상책임액을 결정하고 징계처분이 건책에 해당하거나 경미한 과실자에 대하여는 변상판정부의 시점의 개인별 신원보증공제금 이내로 변상판정을 행할 수 있다.

4. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고와 책임소재가 불명확한 사고일 경우에는 변상을 요구할 수 없다.
5. 사고관련 임직원 상호간 직급별 변상책임액의 크기는 직책, 직무범위 및 책임의 경중을 감안하여 결정하되, 상위직위의 의사결정이나 관리책임이 중요한 사안의 경우에는 방침결정자의 변상책임이 더 큰 것으로 하며, 취급상 하자, 절차 또는 서류미비, 사후관리 소홀, 그 밖에 실무적인 사항은 실무담당직원 또는 직상위 감독자(결재자를 포함한다)가 변상책임이 더 큰 것으로 한다.
6. 고의·횡령사고의 사고금액(피해예상액)은 행위자에 부과함을 원칙으로 한다. 다만 전액회수가 불가능할 것으로 예상되는 경우에는 제26조제1항 및 제2항에 해당하는 관련 취급자 등에 일부를 부과할 수 있다.
(2023.12.1. 개정)

제51조(변상책임액의 감액) ①변상책임액은 회장 이상 표창, 조합 발전에 기여한 공로 및 평소 근무자세 등을 감안하여 감액할 수 있다. 이 경우 감액한도는 변상책임액의 10분의5해당액 이내로 한다. 다만, 범죄성 사고(횡령 등을 포함한다)로 인한 사고관련자와 고의성이 있다고 판단되는 사고관련자에 대하여는 손해액 전액을 변상책임액으로 할 수 있다.

②제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 인정되는 경우에는 이를 감안하여 변상책임액을 추가하여 감액할 수 있다.

1. 과실의 정도가 가벼운 경우 또는 근무경력이 일천하여 정확한 업무처리를 기대하기 어려운 것으로 인정되는 경우
2. 사고방지 또는 사고발생 후 사고수습 및 손실방지를 위하여 현저한 노력을 하고 상당한 회수실적이 있는 경우
3. 승인여신으로서 심사, 실행, 사후관리에 고의 또는 중과실이 없는 경우
4. 제도상의 결함 등 그 밖의 부득이한 사유가 인정되는 경우
5. 그 밖에 사고의 특수성 및 변상능력을 감안하여 조합감사위원회가 감액을 의결하는 경우

③제1항 및 제2항에 의하여 산정된 변상책임액이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 전부 또는 일부를 감액할 수 있다. 다만, 제22조 포상자에 대한 감경원칙에 따라 징계량이 감경된 경우에는 감경 이전의 징계량을 기준으로 변상책임액을 산정할 수 있다.

1. 사고관련자의 징계양정이"주의촉구"조치를 받은 때에는 변상책임액의 전액 이내
2. 사고관련자의 징계양정이"견책"인 때에는 변상책임액의 10분의 5해당액 이내에서 감액
3. 퇴직자의 징계양정이"견책" 이하에 해당되는 때에는 변상책임액의 전액이내에서 감액

제52조(변상청구권의 시효) ①변상의무자에 대한 변상청구권은 손해를 안 날부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 사고발생일부터 10년(사고발각일 이전 퇴직자의 과실사고인 경우에는 5년으로 한다)이 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다.(2023.12.1. 개정)

②제1항에서 정한 변상청구권 시효기간 만료일에 제11조제4항 각 호의 사유가 있거나, 같은 항 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 변상청구권 시효기간이 2개월 미만인 경우, 변상청구권 시효는 같은 항 각 호의 사유 종료일부터 각각 3개월간 연장한다.

③조합은 제1항의 시효가 완성되기 전에 관련 규정에서 정하는 소멸시효중단 조치를 취하여 변상청구권을 보전하여야 한다. 소멸시효중단 조치가 이루어진 경우에는 그 때부터 새롭게 시효를 기산한다.

제53조(변상판정 부의) ①조합장은 자체 발각한 사고와 관련하여 사고관련자들이 조합의 재산상 손해를 초래하게 함으로써 각 관련자들로부터 손해액을 구상할 필요가 인정되거나 위원장으로부터 임직원에게 대한 징계 및 변상조치를 요구받아 사고관련자들로부터 손해액을 구상할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 변상판정업무 담당자로 하여금 사고조서에 따라 관련자별 책임소재를 명확히 한 후, 별지 제3호 서식의 의한 변상판정부의조서를 작성, 조합 인사위원회에 변상판정을 부의하게 하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

②조합장은 감사가 관련규정에 의하여 감사를 실시한 결과 업무취급자들이 조합에 재산상 손해를 발생하게 한 사실을 발각하고 각 관련자들로부터 손해액을 구상하도록 요구받은 경우에는 변상판정 업무 담당자로 하여금 사고조서에 따라 관련자별 책임소재를 명확히 한 후 변상판정부의조서를 작성하여 조합인사위원회에 변상판정을 부의하여야 한다.

③조합장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 별지 제11호 서식의 따른 변상판정요구서를 접수하였을 때에는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 2개월 이내에 변상판정을 부의하게 하여야 한다.

④사고관련자가 사직서를 제출하였을 경우에는 1개월 이내에 변상판정이 종결될 수 있도록 조속히 부의하게 하여야 한다.

⑤제15조제2항 및 제3항, 제22조제2항, 제28조부터 제32조까지, 제34조부터 제39조까지, 제41조, 제43조의 규정은 변상판정업무 처리에 이를 준용한다.

제54조(변상판정 의결) ①조합인사위원회에서 변상판정 의결시에는 변상책임의 유무, 변상책임 있는자, 변상책임액 및 이에 대한 이유, 변상기한 등을 별지 제3호 서식에 의한 징계(변상)부의조서에 명확히 기술하여야 한다.

②변상기한은 변상판정 대상자별로 변상통지서가 도달된 때를 기산일로 하여 1년 이내의 범위 안에서 월 단위로 정한다. 다만 변상액이 1억원 이상일 경우 2년 이내의 범위 안에서 월 단위로 정할 수 있다.

제55조(변상액의 하향 의결) ① 「지도감사규정」 제50조 및 「징계변상규정 (예)」 제13조에서 정한 "경영상태가 양호한 조합 등"은 다음과 같다.

1. 전년도 종합경영평가결과 2등급 이상인 경영상태가 양호한 조합. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조합은 제외한다.

가. 최근 2년 이내에 분식결산으로 임직원이 건책이상의 징계를 요구받은 조합

나. 최근 2년 이내에 기본적인 사고예방조치의 결여로 횡령 등 고의사고가 3건 이상 또는 1억원 이상의 피해액이 발생한 조합

다. 사고피해금액을 전년도 결산에 반영하는 경우 자본 적정성이 3등급이하인 조합

라. 부당한 하향 의결 등으로 조합감사위원회(심의회 포함)에서 제외할 필요 있다고 의결한 조합

2. 상임감사를 운용하는 조합

3. 제49조제2항 각 호의 사항을 참작한 결과, 사고발생원인이 불합리한 관행 또는 과실책임 등으로 정직(임원은 직무의 정지) 이하의 징계를 요구 받은 자로서, 그 변상요구액이 변상책임이 있는 자의 연봉을 초과하는 경우. 다만, 다음 각 목의 기준 미만으로 하향 의결할 수 없다.

가. 건책 : 변상책임자 연봉의 1배

나. 감봉 : 변상책임자 연봉의 1.5배

다. 정직 또는 직무의 정지 : 변상책임자 연봉의 2배

② 사고관련자중 퇴직자의 징계가 건책이하에 해당하는 경우에는 제51조제3항제3호에 따라 중앙회가 요구한 변상액보다 하향 의결할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 변상액을 하향 의결하는 경우에는 변상책임자별 재산상태 및 생활여건 등 변상능력과 조합수지 기여도 등 공적사항에 대한 객관적인 자료에 따라 하향 부의하여 의결할 수 있으나 이사회의 승인을 얻어 시행하고, 별지 제12호 서식에 의한 징계처분시행결과보고서에 하향 의결사유를 기재하여야 한다.

④ 제1항제1호 및 제2호에 따라 변상액을 하향 의결하는 경우에는 중앙회가 요구한 각 변상책임자별 변상액의 2분의 1 미만으로 의결할 수 없다.

제56조(변상액의 제한) 중앙회가 요구한 각 변상책임자별 변상액을 상향 의결하는 경우 각 변상책임자별 감경된 총 금액[사고사례별 감경액(기본감액을 포함한다), 표창감경액, 징계별 감경액을 모두 합한 금액]의 2분의 1을 초과하여 의결할 수 없다.

제57조(변상판정의 입증) 변상판정을 조합인사위원회에 부의할 때에는 조합장은 변상판정업무 담당자로 하여금 부의조서 및 관련 첨부서류에 고의 또는 과실의 유무와 과실의 정도를 기술하고 이를 입증할 수 있는 증거를 제시하

게 하여야 한다.

제58조(변상판정의 시행) ①조합장은 조합인사위원회에서 사고관련자별로 변상 책임액을 변상판정의결(하향의결시는 이사회에 승인 의결을 말한다)하였을 때에는 이를 즉시 확인하고 변상판정업무담당자로 하여금 각 변상책임 있는 사람 및 그 사람의 신원보증인에게 변상액, 변상사유, 변상기한을 명시한 별지 제13호 서식에 의한 변상판정통지서를 내용증명 우편으로 발송하거나 본인의 수령인을 받음으로써 시행한다.

②사고발생조합의 조합장은 변상판정 시행 시 사고관련 임직원별 변상판정액을 통합업무시스템(채권관리)에 등록하여 관리하여야 한다.

③사고발생조합의 조합장은 변상책임 있는 자가 현재 다른 조합에 근무할 때에는 그 조합의 조합장에게 변상판정 내용을 통보하여야 하며, 통보를 받은 조합의 조합장은 변상금이행에 차질이 없도록 하여야 한다.

제59조(변상액 정리) ①변상책임 있는 자가 변상판정금액의 전부 또는 일부를 변상하였을 때에는 소속직원으로 하여금 즉시 당해계정에 정리하게 하여야 한다.

②금전 외의 현물 사고시는 현물변상을 원칙으로 하되, 현물변상이 불가능한 경우에는 변상시점의 시가에 따라 금전으로 변상하게 한다.

제60조(긴급조치) ①조합장은 변상판정부의 대상 손해금의 채권확보가 우려된다고 인정될 때에는 변상판정절차 개시 전후에 불구하고 신속하게 채권보전 조치를 취하여야 한다.

②제1항의 경우에는 판정절차에 의하지 않고 손해금의 전부 또는 일부 금액에 대하여 사고관련자(신원보증인을 포함한다) 상대로 민사상의 청구절차를 이행할 수 있다.

③제2항의 규정에 따른 민사상 청구절차를 이행하였을 때에는 따로 변상판정을 행하지 아니할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제61조(변상기한의 연장) 조합장은 사고관련자가 변상기한까지 부득이한 사유로 변상금 전액을 이행하지 못한 경우에는 이사회에 의결을 얻어 변상액의 분할정리 또는 정리기한의 유예, 연장을 허용할 수 있다. 다만, 분할정리, 유예 및 연장은 최초 인사위원회에서 정한 변상기한종료일부터 1년을 초과할 수 없다.

제62조(변상불이행시의 조치) ①조합장은 소속직원중 변상책임 있는 사람이 변상기일까지 변상의무를 이행하지 않을 때에 조합인사위원회(타 조합으로 이동한 직원의 경우 사고조합의 요청에 의하여 소속조합 인사위원회를 말한다)에 부의하여 해직절차를 취하게 하여야 하며 변상액 회수를 위한 채권확보조치, 제소 및 그 밖의 법적절차를 취하게 하여야 한다. 다만, 정상참작에 따라 그러하지 아니할 수 있다.

②조합장은 변상책임 있는 직원이 변상기일 만료전이라도 변상의무를 이행

하지 아니할 우려가 현저한 것으로 인정될 때에는 해당직원에 대한 재산조사 및 사전 채권확보조치 등을 취하게 하여야 한다.

③조합의 임원이 변상기일까지 변상책임을 이행하지 아니하는 경우에는 조합의 감사가 해당 임원에게 지체 없이 변상을 독촉한 후 미정리시는 변상액 회수를 위한 채권확보조치, 제소 그 밖의 법적절차를 취할 수 있다. 이 경우에는 지체없이 이사회에 보고하거나 임시총회를 소집·보고하여야 한다.

제63조(이동직원의 변상관할) 사고관련자가 변상판정조치 이전에 타 조합으로 이동된 경우, 사고발생으로 손해가 발생한 조합이 동 사고관련자에 대한 변상판정을 한다.

제64조(변상의무 이행전 사직서 제출시의 조치) ①조합장은 소속 직원이 변상판정액에 대한 변상의무를 완료하기 전 사직서를 제출한 때에는 급여 및 퇴직금 담당 직원으로 하여금 퇴직전 필요한 조치를 취하여야 한다.

②변상조치 전에 타 조합으로 이동하여 근무 중인 변상의무자가 사직서를 제출한 때에도 현소속 조합장은 제1항의 규정과 같은 조치를 취하고 변상판정조합의 조합장에게 지체없이 동 사실을 서면통보 하여야 한다.

제65조(민사소송과의 관계) 이 준칙은 민사소송의 청구절차에 영향을 미치지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ①이 준칙 시행 당시 계속 중인 징계·변상 관련 사고에 대하여는 이 준칙을 적용하되, 이 준칙의 적용으로 인하여 종전보다 징계·변상 대상자가 불리해지는 경우에는 종전의 중앙회 「회원조합 징계변상 업무처리 준칙」(2018. 12. 19. 개정된 것을 말한다)을 적용한다.

②제45조제2항의 규정은 「인사정보시스템」 전산적용일부터 적용한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제7조, 제8조, 제14조, 제15조, 제27조, 제34조, 제39조, 제43조, 제53조 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

<별표> (2023.12.1. 개정)

징 계 기 준

I. 직원 징계기준

1. 총 칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결)하되 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 징계해직

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적정하다고 인정되는 사람

나. 정직

- (1) 징계해직에 해당하는 행위를 한 자로서 개선의 정이 있고 정상을 참작할 여지가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람

다. 감봉

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람
- (2) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손실을 전액 보전한 사람

라. 견책

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람
- (2) 감봉해당 행위를 한 자로서 정상을 참작할 여지가 있는 사람

2. 징계양정 일반기준

번호	비위유형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 중과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	징계해직	징계해직 ~ 정직	감봉 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래하거나 사회적 물의를 야기한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
5	직무태만	징계해직	정직 ~ 감봉	견책
6	그 밖의 위법·위규 처리	징계해직	정직 ~ 감봉	견책

징계양정 일반기준(예)

3. 징계양정 세부기준 (공통사항)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 공금/ 예산	1. 횡령, 유용	←		→		
	2. 가공수입계상			←	→	
	3. 예산 임의전용			←	→	
	4. 정당한 사유 없이 사전집행 또는 초과집행	←			→	
	5. 변태정리(허위집행, 이중집행, 증액집행 등)	←			→	
2. 계약	1. 예정가격 사후작성		←		→	
	2. 시가조사 부적정			←	→	
	3. 예정가격 고가 산정	←			→	
	4. 예정가격 누설	←		→		
	5. 부당 분할수계약			←	→	
	6. 입자선정 부적정			←	→	
	7. 특정인과의 담합	←			→	
	8. 입찰사무의 불공정			←	→	
	9. 계약방법의 부당			←	→	

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
2. 계약	10. 계약서 내용의 하자			←	→	
	11. 계약내용 부당변경			←	→	
	12. 지체상금 징수 및 면제부당			←	→	
	13. 검수부당	←			→	
	14. 계약,차액보증금 부당처리			←	→	
	15. 납품전 대금지불			←	→	
	16. 대금지불 지연				←	→
	17. 계약체결 또는 계속 거래조건 사적 금품수수	←		→		
3. 공사	1. 계약체결 전 시공		←		→	
	2. 부당시공		←		→	
	3. 감독태만 및 조잡시공 묵인			←	→	
	4. 공사기간 부당연장			←	→	
	5. 허위준공 검사		←		→	
	6. 하자보수 보증조치 부적정			←	→	
4. 물품	1. 구매방법의 부적정			←	→	
	2. 고가취득		←		→	
	3. 부실관리(훼손·품질저하 등)			←	→	
	4. 보관 및 출납 업무 태만				←	→
	5. 부당매각		←		→	
	6. 부당대부				←	→
5. 인사 관리	1. 시험관리 부당	←			→	
	2. 결격자의 채용			←	→	
	3. 보수, 급여지급 부적정				←	→
	4. 고시 부정행위			←	→	
	5. 채용비리	←			→	
6. 문서 관리	1. 장기간 방치				←	→
	2. 결재권자의 결재없이 시행		←		→	
	3. 문서 부당폐기				←	→
	4. 중요문서(증서,용지)도난,분실			←	→	
	5. 중요증서용지 절취	←		→		
7. 민원	1. 부당처리 및 처리지연			←	→	

– 2228 –

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
13. 기타	10. 감사지적사항 미이행			↔		
	11. 변상의무 미이행	←			→	
	12. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←		→		
	13. 변상채권 관리소홀			↔		
	14. 성비위 행위로 인한 물의야기	←			→	
	15. 총회(대의원회), 이사회, 인사위원회에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←			→	
	16. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←			→	
	17. 개인정보보호(개인정보 오·남용 등) 소홀	←			→	
	18. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 타인의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우	←			→	
	19. 직장 내 괴롭힘 행위	←			→	
	20. 그 밖의 업무 부당취급	←			→	

징계변상
업무처리준칙(예)

4. 징계양정 세부기준(금융업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 금융관련 범죄(형령 등)		←		→		
2. 수신	1. 무자원 자기앞수표 발행	←		→		
	2. 무자원 입금	←		→		
	3. 계수분식	←		→		
	4. 교환결제 부당취급	←			→	
	5. 카드발급 및 관리업무 소홀	←			→	
	6. 타점코드 허위입력	←			→	
	7. 보험업무 취급소홀	←			→	
	8. 전자금융업무 취급소홀	←			→	
	9. 기타 수신업무 부당취급	←			→	
	10. 농어가목돈마련저축 부당취급	←		→		
3. 여신	1. 신용조사 불철저 또는 심사소홀	←			→	
	2. 전결한도 초과(무승인) 대출	←			→	
	3. 명의이용 대출	←			→	
	4. 명의도용 대출	←		→		
	5. 부적격 연대보증인 입보 대출	←			→	
	6. 자필확인 및 채무관계자 확인 소홀	←			→	
	7. 담보물고가감정 또는 대출가능액 초과대출	←			→	
	8. 부적격 담보대출	←			→	
	9. 동일인 대출한도 초과대출	←			→	
	10. 부적격 채무자에 대한 대출	←			→	
	11. 대출금 사후관리 소홀	←			→	
	12. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←			→	
	13. 그 밖의 여신업무 부당취급	←			→	
4. 내국환	1. 부당 환취결	←			→	
	2. 기타 내국환업무 취급소홀	←			→	
4의2. 구속성예금 수취	1. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%이상인 경우			←→		
	2. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%미만인 경우 ※ 다만, 비위의 도가 경하거나 경과로 인정되는 경우 주의촉구 조치				←→	
5. 출납업무 취급소홀		←			→	
6. 금융실명 거래 위반	1. 행위자	←			→	
	2. 감독자			←→	→	
	3. 추종자			←→	→	
7. 금융거래정보 누설 금지위반 (물의야기)		←			→	

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
8. 금융거래정보 통보의무 위반행위				←→	→	
9. 기타	1. 사고은폐	←			→	
	2. 중요용지 관리소홀	←			→	
	3. 사적 금전대차	←			→	
	4. 보고서 허위작성	←		→		
	5. 인증토큰관리 소홀 또는 금고열쇠, 중요인장 등 보관 관리소홀	←			→	
	6. 온라인업무 부당취급(허위입력, 고의부당 취급 및 취소행위)	←			→	
	7. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←			→	
	8. 책임자 필수환원자료 확인소홀	←			→	
	9. 여유자금 타기관 예치한도 초과 운용	←			→	
	10. 그 밖의 금융질서 문란행위	←			→	

5. 징계양정 세부기준(일반업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 각종 자금유용 및 횡령		←		→		
2. 명의이용 및 명의도용		←			→	
3. 부외거래		←			→	
4. 실적(계수)분식 또는 분식결산		←			→	
5. 도난, 분실				←→	→	
6. 재고부족 또는 재고(품질)관리 부실			←		→	
7. 이자, 수수료 등 부당감면		←			→	
8. 사업비용 부당집행		←			→	
9. 재고조사 미 실시 등 업무태만				←	→	
10. 허위문서 작성, 업무부당취급		←		→		
11. 무담보, 하자담보 취득후 손실초래		←			→	
12. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀		←			→	
13. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과 공급		←			→	
14. 담보물 고가 감정평가로 손실초래		←			→	
15. 자금 현수송업무 소홀		←			→	
16. 전산 허위조작 또는 부당입력		←			→	
17. 여유자금 부당운용		←			→	
18. 각종 충당금 부당적립		←			→	
19. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리		←			→	
20. 사업목적외 자금을 사용하거나 부당 지원		←			→	
21. 그 밖의 업무 부당취급		←			→	

6. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
징계해직	정직	
정직	정직 월수의 감축 또는 감봉	
감봉	감봉 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

징계양정 감경기준(예)

II. 임원 징계기준

1. 총칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결)하되, 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 개선

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협 전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 2회의 직무의 정지 징계처분을 받은 후 추가로 직무의 정지 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적절하다고 인정되는 사람

나. 직무의 정지

- (1) 개선의 징계사유에 해당하는 행위를 한 자로서 개선의 정이 있고 정상참작의 사유가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 2회 이상의 견책 징계처분을 받은 후 추가로 견책 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람

다. 견책

- (1) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손해를 전액 보전한 사람
- (2) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람

라. 비상임임원에 대하여는 본인 귀책사유로 인한 고의 또는 중대한 과실로 위법·부당한 행위가 있는 경우에 한하여 징계함을 원칙으로 한다.

2. 징계양정 일반기준

번호	비 위 유 형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 경과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	직무의 정지 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래하거나 사회적 물의를 야기한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
5	직무태만	개선	개선 ~ 직무의 정지	개선 ~ 직무의 정지
6	그 밖의 위법·위규처리	개선	직무의 정지 ~ 견책	견책

3. 징계양정 세부기준

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/관리	1. 총회(대의원회) 또는 이사회 의결을 요하는 사항에 대하여 의결을 얻지 아니한 집행	←		→	
	2. 총회(대의원회) 또는 이사회에서 의결절차나 의결내용이 부당	←		→	
	3. 감독기관·총회 또는 이사회에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←		→	
	4. 총회 또는 이사회 소집사유가 발생하였음에도 회의 미소집	←		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	5. 농협법상 임원의무 위반 (서류비치, 경업 및 겸직금지의무 등)	←→		→	
	6. 선거사무 부당취급	←→		→	
	7. 부정 선거운동	←→		→	
	8. 사업목적 외에 자금을 사용하거나 부당지원	←→		→	
	9. 투기의 목적으로 재산을 처분 하거나 이용하는 행위	←→		→	
	10. 여유자금 부당운용	←→		→	
	11. 감독기관의 인가를 받거나 승인을 얻어야 할 사항에 관하여 미인가 또는 미승인	←→		→	
	12. 부정한 등기	←→		→	
	13. 출자 1좌의 금액 감소 절차 부당	←→		→	
	14. 감독기관 또는 중앙회의 감사를 거부·방해 또는 기피	←→		→	
	15. 감독기관 또는 중앙회의 지시사항 이나 징계(변상)요구사항의 이행 소홀	←→		→	
	16. 중앙회 및 감독기관 감사지적사항 미이행		←→	→	
	17. 공고 또는 최고할 사항에 대하여 미공고 또는 미최고	←→		→	
	18. 법정적립금, 이월금, 임의적립금 부당 적립	←→		→	
	19. 법정적립금 부당사용	←→		→	
	20. 각종 충당금 부당적립	←→		→	
	21. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리	←→		→	
	22. 분식결산	←→		→	
	23. 변태경리(이중집행, 증액집행, 허위집행)	←→		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	24. 예산 부당전용 또는 한도초과 집행	←→		→	
	25. 공사, 계약 관련 부당행위	←→		→	
	26. 공사, 계약 관련 금품수수	←→	→		
	27. 임용 또는 승진 등의 인사관련 부당행위	←→		→	
	28. 인사 관련 금품수수	←→	→		
	29. 채용비리	←→		→	
	30. 허위증명서 발급	←→		→	
	31. 민원 부당처리 및 처리지연	←→		→	
	32. 사고보고 지연 또는 사고 은폐·축소	←→		→	
	33. 내부통제 소홀	←→		→	
	34. 직인도용 및 부당사용	←→	→		
	35. 문서, 증서 등 위조 또는 변조 및 동행사	←→	→		
	36. 중요용지 관리소홀	←→		→	
	37. 부하직원 감독소홀	←→		→	
	38. 고의과실로 손실초래, 사고발생, 질서문란, 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	39. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←→		→	
	40. 변상의무 미이행	←→		→	
	41. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←→	→		
	42. 그 밖에 법령, 정관, 제규정을 위반한 행위	←→		→	

정계비리 징계처분규칙(예)

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
2. 사업	1. 무자원 자기앞수표 발행	←		→	
	2. 무자원 입금	←		→	
	3. 계수(실적)분식	←		→	
	4. 신용조사 또는 심사소홀	←		→	
	5. 전결한도 초과(무승인)대출	←		→	
	6. 명의이용대출	←		→	
	7. 명의도용대출	←	→		
	8. 한도초과대출	←		→	
	9. 부적격 연대보증인 입보	←		→	
	10. 담보물 고가감정 또는 대출 가능액 초과대출	←		→	
	11. 부적격담보 취득	←		→	
	12. 동일인 대출한도 초과대출	←		→	
	13. 사후관리 소홀	←		→	
	14. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←		→	
	15. 구속성예금 수취	←		→	
	16. 금융실명거래 위반				
	가. 행위자	←		→	
	나. 감독자		←	→	
	다. 추종자		←	→	
	17. 금융거래정보 누설 금지위반 (몰의야기)	←		→	
	18. 금융거래정보 통보의무 위반 행위		←	→	
	19. 재고부족 또는 재고(품질) 관리 소홀	←		→	
	20. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀	←		→	
	21. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과공급	←		→	
	22. 사업관련 금품수수	←	→		
	23. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←		→	
	24. 여유자금 타금융기관 예치한도 초과 운용	←		→	
	25. 개인정보보호 (개인정보 오·남용 등) 소홀	←		→	
	26. 기타 업무 부당처리	←		→	
	27. 농어가목돈마련저축 부당취급	←		→	

징계변경 양파첨기추진(예)

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
3. 기타	1. 각종 자금유용 또는 횡령	←→			
	2. 사적 금전대차	←→		→	
	3. 절도, 폭행, 도박 등 품위손상 행위	←→		→	
	4. 비밀누설	←→	→		
	5. 성비위 행위로 인한 물의야기	←→		→	
	6. 도난, 분실		←→	→	
	7. 사기, 배임	←→	→		
	8. 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	9. 직장 내 괴롭힘 행위	←→		→	
	10. 그 밖의 법령, 정관, 제규정 등 위반 행위	←→		→	

4. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
개선	직무의 정지	
직무의 정지	직무의 정지 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

<별지 제1호 서식> (2023.12.1. 개정)

사고발생(조치계획)보고
(○○○○-○○-○○)

수신 : ○○검사국장

발신 : ○○○○조합장

1. 사 고 명 :

2. 발생사무소 :

3. 사고발생일(기간) :

4. 사고자 및 관련 임직원

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	업무담당 기간(개월)	비고
	현재	사고당시					
				1234567*****			

※ 행위자 인적사항

5. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

업무구분	사고금액		정리액 (다)	미정리액 (라=나-다)	회수가능액 (마)	피해(예상)액 (바=라-마)
	누계(가)	잔액(나)				

6. 사고발각경위

○

징계변상 업무처리준칙(예)

감사부문

7. 사고내용

<요약>

○

○

-

<관련규정>

○

○

8. 사고 관련자에 대한 조치(계획)

○

9. 사고금 보전조치(계획)

○

10. 사고발생원인, 내부통제제도(운영)의 문제점 및 재발방지대책

가. 사고 관련자 측면

○

나. 사무소 내부통제 측면

○

다. 재발방지 대책

○

11. 사고발생 사무소에 대한 최근 자체감사 내역

○ 자체감사 담당 책임자(직·성명) :

○ 최근 자체감사 실시내역 :

-

감사 종류	감사실시기간	감사자 (직·성명)	주요 지적사항	비고

12. 고발여부(미고발 사유), 언론취재여부(보도) 등 참고사항

○

13. 금감원 중점점검 4대 항목 여·부(지역검사국)

○

14. 지역검사국 조치계획

○

15. 사고종결보고

○ 종결구분 :

○ 원심 의결일(주의촉구 통보일) :

○ 원심 의결결과

(단위 : 천원)

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	근무 기간	종결결과	
	현재	사고당시					징계	변상

감사부문

<별지 제2호 서식>

 ○○○○협동조합

수신 : 조합감사위원회사무처장

(경유) ○○검사국장

제목 : 징계(변상) 재심 승인 요청

[관련: 중앙(조합감사위원)17109-○, ○○○○. ○. ○.]

조합감사위원회[징계(변상)심의회]에서 징계(변상) 요구한 「○○○○」 사고와 관련하여 다음과 같이 재심 승인 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 관련사고

가. 사고제목 :

나. 사고내용(요약) :

2. 당초 징계(변상) 요구내용

(단위 : 천원)

대상자			책임소재		요구내용		비고
소속	직명	성명	책임구분	귀책금액	징계	변상	
계	○명						

(주) 1. 책임소재 중 '책임구분'에는 행위자, 취급자, 결재자, 감독자로 구분

2. 원심요구시 사고관련자 전원을 기재

감사부문

<별지 제3호 서식>

○○농협인사위원회 징계(변상) 부의조서(원심)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

1. 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 사고발각경위

○

라. 사고관련자

(단위 : 년)

사고당시					현재		비고
직명	성명	연령	재직기간		소속	직명	
			현지	통산			
계	○명						

마. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㅁ)	피해(예상)액 (ㅂ=ㄹ-ㅁ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

2. 사고 내용

☐ (사고제목 기술)

(동 기)

☐ (사고발생원인 기술)

(내 용)

☐ (사고내용 기술)

징계변상 업무처리준칙(예)

사고관련자별 업무 담당기간

직명	직급	성명	담당기간	담당업무
계	○명			

사고관련자별 기 징계 및 표창내역

사고관련자		표창	과거징계			금차표창 감경(액) 여·부	비고
직명	성명		일자	사고내용	징계량		
계	○명						

감사부문

3. 징계 심의

가. 징계책임의 성립 여부

○ (예시) 사고관련자는 업무상 고의 또는 (중)과실에 따른 위규행위에 대하여 징계책임이 성립함

나. 사고관련자별 징계량

사고관련자		책임소재	비위유형	감경·가중 상별	징계량
직명	성명				
계	○명				

4. 변상 심의

가. 변상책임 발생요건의 성립 여부

○ (예시) 「○○○○」 사고로 ○○○천원의 피해액이 발생하였으며, 선량한 관리자로서의 주의 의무를 소홀히 한 (중)과실 책임이 있으므로 변상책임이 성립함

나. 변상책임액

(단위 : 천원, %)

구분	사고금액		피해액	귀책금액	감액내용		변상 책임액
	누계	잔액			비율	금액	

(※) (귀책금액 산정기준, 감액비율 적용 사유 등 기술)

다. 사고관련자별 책임비율 결정

○ (예시) 사고관련자의 징계량, 사고관여도 등을 감안하여 책임비율을 차등 적용함

○ 개인별 변상책임액

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	변상 책임액(A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)
		행위구분	직명	성명		
계				○명	100	

징계변상 업무처리준칙(예)

라. 변상책임자별 변상판정액 및 변상액

○ (예시) 본 건 「○○○○」 사고의 피해액 ○○○천원 중 ○○○천원은 재직 중인 사고관련자에게 변상하도록 하고, 퇴직자 변상액 ○○○천원은 별도 구상하고자 함

○ (예시) 사고채권 잔액에 대하여는 「채권관리업무방법」에 따라 정리하고자 함

(단위 : 천원, %)

사고관련자		변상 책임액 (A)	표창감액		표창감액후 변상책임액 (D=A-C)	기타 감액 (E)	변상 판정액 (F=D-E)	변상액
직명	성명		비율 (B)	금액 (C=A×B)				
계	○명							

감사부문

5. 징계·변상(안)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	징계·변상(안)		비고
직명	성명			징계량	변상액	
계	○명					

6. 그 밖의 사항

○ (소송 진행, 고발 등 기술)

7. 사고관련자별 책임소재 및 징계량(변상액)

구분	직·성명 (법정생년월일)		담당업무	담당기간	징계량	변상액 (천원)
	○○○○. ○○. ○○.					

《책 임 소 재》

☐ (예시) ○○○○ 사고의 ○○책임 (사고제목 및 행위구분)

○ (책임소재 기술)

<귀책금액 : ○○○천원>

<관련 법규>

○ (관련 법규 기술)

<별지 제4호 서식>

○○농협인사위원회 징계(변상) 부의조서(재심)

○○○○년 ○월 ○일
○○○○년도 제○차 제○호

징계변상
업무처리준칙(예)

1. 원심 사고 개요

가. 제 목 :

나. 발생사무소 :

다. 재심청구인 :

라. 사고금액 및 피해(예상)액

(단위 : 천원)

사고금액		정리액 (ㄷ)	미정리액 (ㄹ=ㄴ-ㄷ)	회수가능액 (ㄱ)	피해(예상)액 (ㄴ=ㄹ-ㄱ)
누계(ㄱ)	잔액(ㄴ)				

마. 내 용

○ (사고내용 요약 기술)

2. 원심 징계(변상) 의결 현황

가. 의결기관 및 일자

○ (예시) ○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회(○○○○. ○. ○.)

나. 징계(변상) 의결 내역

○ 사고관련자별 의결 내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원)

사고관련자		사고제목	행위 구분	중앙회 요구		원심 의결	
직명	성명			징계량	변상액	징계량	변상액
계	○명						

○ 변상 의결 상세내역 (사고관련자 전체 기재)

(단위 : 천원, %)

귀책 금액	감액 비율	변상 책임액 (A)	사고관련자			책임 비율 (B)	개인별 변상책임액 (C=A×B)	감경액 (D)	변상액 (E=C-D)
			행위 구분	직명	성명				
계				○명		100			

3. 재심 청구 현황 및 사유

가. 재심 청구 현황 (재심 청구인 기재)

(단위 : 천원)

재심청구인			상별 사항	원심 의결		재심 승인 요청		청구일	의결일 (조합)
현소속	직명	성명		징계	변상	징계	변상		
〈예시〉 ○○농협	상무	홍길동	'03'98 회장2회 '16.01.01. 견책	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	17.01.01.	17.01.20.
계		○명							

징계변상 업무처리준칙(예)

나. 재심 청구 사유

○ (청구 사유 기술)

감사부문

4. 검토 및 종합 의견

가. 검토 의견

○

나. 종합 의견

○

5. 재심의(안)

(단위 : 천원)

재심청구인			원심 의결		재심 승인 요청		재심의 (안)
현 소속	직명	성명	징계	변상	징계	변상	
〈예시〉 ○○농협	상무	홍길동	감봉 3월	50,000	감봉 1월	30,000	기각 (불승인)
		○○○					승인
		○○○					수정승인
계		○명					

<별지 제5호 서식>

○○농협인사위원회 개최통지서

○ ○ ○ 위원 귀하

○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회를 다음과 같이 개최하오니 참석
하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일시	○○○○년 ○월 ○일(○) ○○시 ○○분
2. 장소	
3. 안건	

○○○○년 ○월 ○일

○○농협인사위원회 위원장 ○○○ (인)

징계변상
업무처리준칙(예)

감사부문

<별지 제6호 서식> (2023.12.1. 개정)

○○농협인사위원회 출석소명 통지서

인적 사항	소속	직명	성명	생년월일
출석이유	귀하가 관련된(사무소명, 사고제목)사고에 대하여 「징계변상 업무처리준칙」 제29조에 따라 ○○농협인사위원회에서 소명의 기회를 부여하기 위함			
출석일시				
출석장소				
기타	1. 출석하실 경우에는 출석소명 통지서 수령증을 접수 즉시 제출하되, 서면 등으로 소명하신 경우에는 반드시 출석하실 필요는 없으며, 출석소명을 포기하고자 할 경우에는 본 통지서의 출석소명 포기서를 접수 즉시 제출하시기 바람 2. 소정일시까지 출석하지 않을 때에는 출석소명을 포기한 것으로 간주함 ※ 출석이 불가능할 경우 서면진술로도 가능함			
비고				

○○○○년 ○월 ○일

○○농협인사위원회 위원장 ○○○ (인)

-----<절 취 선>-----

○○농협인사위원회 출석소명 통지서 수령증

○○농협인사위원회 위원장 귀하

소속		직명		성명	
----	--	----	--	----	--

상기 본인은○○○○년 ○월 ○일 소집되는 ○○농협인사위원회의 출석소명 통지서를 틀림없이 수령하였습니다.

○○○○년 ○월 ○일

수령인 : ○○○ (인)

-----<절 취 선>-----

○○농협인사위원회 출석소명 포기서

○○농협인사위원회 위원장 귀하

소속		직명		성명	
----	--	----	--	----	--

상기 본인은 ○○○○년 ○월 ○일 소집되는 ○○농협인사위원회의 출석소명 안내서를 받았으나()으로 인하여 출석소명을 포기하겠기에 출석소명 포기서를 제출하며, ○○농협인사위원회에서 결정되는 사항에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.

○○○○년 ○월 ○일

위 본인 : ○○○ (인)

<별지 제6호의2 서식> (2023.12.1. 개정)

책임소재에 대한 소명의견서 제출 안내

님

업무 추진에 수고 많으십니다.

사고관련자의 억울함이 없도록 하기 위하여 사전 서면 소명기회를 부여하고 있습니다.

귀하께서 관련된 사고의 「붙임1」 책임소재에 대하여 소명할 의견이 있으면 「붙임2」 양식으로 ○○○○년 ○월 ○일 ○시까지 송부하여 주시기 바랍니다.

「징계변상 업무처리준칙」에 따라 소명하신 내용이 허위임이 인정되는 경우에는 직권재심으로 가중처분 될 수 있으며 또한 위 기일까지 제출하지 않을 경우 소명자료가 없는 것으로 간주하여 처리(추후 제출 불가)할 계획이니 양지하시기 바랍니다.

※ 금차 ○○농협인사위원회는 ○○○○년 ○월 ○일(○요일) ○시 개최 예정입니다.

붙임 1. 책임소재 1부.

2. 책임사항에 대한 소명의견서(서식) 1부. 끝.

○○○○년 ○월 ○일

○○농업협동조합장 (직인)

감사부문

(붙임 1)

책임소재

구분	직 · 성명 (법정생년월일)	담당업무	담당기간	비고
	○○○○. ○○. ○○.			

《책 임 소 재》

☐ (예시) ○○○○ 사고의 ○○책임 (사고제목 및 행위구분)
○ (책임소재 기술)

<귀책금액 : ○○○천원>

<관련 법규>
○ (관련 법규 기술)

정기평가보고서
평가항목
(예)

(붙임 2)

책임소재에 대한 소명의견서

소속 :
직명 : 성명 :

소명의견	비고

징계변상
업무처리준칙(예)

(주) 6하 원칙에 의거 작성하되, 소명의견에 대하여는 반드시 객관적인 자료 첨부

감사부문

<별지 제7호 서식>

징계(변상) 원심(재심) 의결서

○○농협인사위원회[징계·변상 원심(재심) 의결] ○○○○년 ○차 ○호 ~ ○호
(단위 : 천원)

제 목							
사고사무소							
관련자 및 의결내용	소속	직명	성명	징계 의결		변상 의결	
				제의	의결	제의	의결

위와 같이 징계(변상) 의결함

○○○○년 ○월 ○일

○○농협인사위원회

위 원 장 조 합 장 ○ ○ ○ (인)

부위원장 (인)

위 원 비상임이사 ○ ○ ○ (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)

간 사 파 장 ○ ○ ○ (인)

<첨부> ○○○○년도 제○차 부의조서 제○호~제○호

<별지 제8호 서식>

○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회 의결기록부

1. 개최일시 : ○○○○년 ○월 ○일 ○시

2. 개최장소 :

3. 부의부서 :

4. 참석위원 : ○명 중 ○명

○ 참석위원(○명):

○ 불참위원(○명):

5. 부의안건 : ()외 ()건 및 의결내용

작성자 : 직명 성명 (인)

감사부문

<별지 제9호 서식>

○○농협인사위원회 재심청구서

○○농협인사위원회 위원장 귀하

1. 청구인 인적사항

소속	직명	성명	비고
현주소			

2. 원심 징계(변상) 처분사항

(단위 : 천원)

처분일자	의결기관	징계량	변상액	비고

3. 원심 징계(변상판정) 사유

- 가. 사고개요
- 나. 청구인 책임소재

4. 재심청구사유

※ 책임소재별 반증자료를 첨부하고 재심청구사유를 구체적으로 기술

5. 기타 의견

상기와 같이 재심을 청구합니다.

○○○○년 ○월 ○일

재심청구인 : 직명 : 성명 : ○ ○ ○ (인)

<별지 제10호 서식>

징계처분통보서

소속		직명		성명	
징계처분 내용	일자				
	징계량				
책임소재					
비 고	1. 본 처분이 부당하다고 생각되실 때에는 이 통보서를 받은 날 부터 30일 이내에 ○○농협인사위원회에 재심을 청구할 수 있음 2. 위 재심청구서는 사유를 명시하고 구체적인 입증 및 반증자료 를 첨부한 소정서식에 의하여야함				

징계변상 업무처리준칙(예)

○○○○년 ○월 ○일

○○농업협동조합장 (직인)

-----<절 취 선>-----

징계처분통보서 수령증

○○농업협동조합장 귀하

소속 : 직명 : 성명 :

상기 본인은 ○○○○년 ○월 ○일 제○차 ○○농협인사위원회에서 의결된
징계처분통보서를 틀림없이 수령하였습니다.

○○○○년 ○월 ○일

위 본인 : (인)

감사부문

<별지 제11호 서식>

징계(변상)요구서

○○농업협동조합장 귀하

자체감사 결과에 따른 다음의 사고관련자별 책임소재에 대하여 징계(변상) 조치를
요구하오니 조치바랍니다.

다 음

제목					
사고사무소					
사고관련자별 책임소재	행위 구분	소속	직명	성명	책임소재
	계			○명	

○○○○년 ○월 ○일

○○농협 (비)상임감사 ○○○ (인)

징계(변상)요구서(별지 제11호 서식)

<별지 제12호 서식>

징계처분 시행 결과보고서

○○○○○장 귀하

○○○○○장이 요구한 사고관련자에 대한 징계(변상)처분 결과를 다음과 같이
시행하였기에 보고합니다.

다 음

제목									
사고발생 사무소									
인사위원회 의결일자	○○○○년 ○월 ○일(제○차 ○○농협인사위원회)								
관련자별 처분내용	행위 구분	직명	성명	징계			변상(천원)		
				징계량	확정 일자	시행 일자	변상액	확정 일자	시행 일자

붙임: 시행문서, 의결서, 부의조서, 조합감사위원회(심의회) 승인서 사본 각 1부

○○○○년 ○월 ○일

○○농업협동조합장 (직인)

징계변상
업무처리준칙(예)

감사부문

<별지 제13호 서식>

변상판정 통지서

귀하

소속		직명		성명	
판정	귀 직이 관련된(○○농협, 사고명) 사고의 피해금에 대하여 ○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회에서 주문과 같이 판정 의결하였음을 통지함 귀하께서 주문과 같이 이행하지 않을 경우 본 조합은 변상판정금액에 불구하고 민사관계법령에 의하여 사고금액에 대한 별도의 변상이행 조치를 할 수 있음				
주문	귀하는 사고피해금 중 ○○천원을 ○○○○년 ○월 ○일까지 ○○농협에 변상하시기 바랍니다.				
이유					
비고	1. 본 처분이 부당하다고 생각되실 때에는 이 통지서를 받은 날부터 30일 이내에 ○○농협인사위원회에 재심을 청구할 수 있음 2. 이 재심청구서는 사유를 명시하고 구체적인 입증 및 반증자료를 첨부한 소정서식에 의하여야 함				

(○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회 의결)

○○○○년 ○월 ○일

○○농업협동조합장 (직인)

-----<절 취 선>-----

변상판정 통지서 수령증

○○농업협동조합장 귀하

소속:

직명:

성명:

상기 본인은 ○○○○년도 제○차 ○○농협인사위원회에서 의결된 변상판정 통지서를 틀림없이 수령하였습니다.

○○○○년 ○월 ○일

수령인 : (인)

<별지 제14호 서식>

주의촉구통보서

(2년 기준 주의촉구 회수 : 회)

시행번호		주의촉구일자	○○○○. ○. ○.
소속		○○지역본부	
인적사항	직명	성명	실명번호
			○○○○○○○-○*****
제목			
주의촉구 사유	○ (책임소재 기술) <관련 법규> ○ (관련 법규 기술)		
시행권자			

징계변상 업무처리준칙(예)

(㉞) 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우에는 제재를 가중하여 요구할 수 있음

회원조합 징계변상 업무처리준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 1. 19. 개정
2001. 3. 26. 개정
2002. 1. 25. 개정
2002. 7. 15. 개정
2003. 9. 25. 개정
2004. 11. 23. 개정
2006. 6. 28. 개정
2007. 6. 29. 개정
2009. 12. 17. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 22. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정]

회
원
조
합
처
리
준
칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「농업협동조합법(이하 "농협법"이라 한다)」 및 같은 법 시행령과 「농업협동조합중앙회정관」이 정하는 바에 따라 조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)과 외부감독·감사기관의 장이 회원조합(품목조합연합회와 조합공동사업법인을 포함한다. 이하 같다)을 감사한 결과 그 회원조합 임직원에 대한 징계 및 변상사유가 발생한 경우 그 징계 및 변상 처리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 규정하여 합리적이고 공정한 업무처리에 기여함을 목적으로 한다.(2015.4.28, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 회원조합(이하"조합"이라 한다)의 징계업무에 대하여 농협법 제146조제3항 내지 제5항에 따른 조치 요구 등에 관하여는 법령, 정관 및 관련규정에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.
(2017.12.19. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2002.1.25. 개정)

1. "고의"라 함은 위법·위규·부당행위임을 인지하고도 이를 적극적으로 행하거나 은폐함으로써 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
2. "중과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 이를 방치하거나 선량한 관리자의 주의의무를 현저하게 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 한 경우를 말한다.
3. "경과실"이라 함은 위법·위규·부당행위로서 선량한 관리자의 주의의무를 소홀히 하여 조합에 손실을 끼치거나 질서를 문란하게 하였으나 그 정도가 미약한 경우를 말한다.
4. "검사담당 부서"라 함은 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.
(2012.3.2. 개정)
5. "징계"라 함은 조직의 경영질서유지를 위하여 사고관련 임원에 대하여 취하는 개선, 직무의 정지, 견책과 직원에 대하여 취하는 징계해직, 정직, 감봉, 견책 등 신분상의 제재조치를 말한다.(2004.11.23. 신설)
6. "변상"이라 함은 고의 또는 과실로 조합에 재산상 손해를 끼쳤을 때 사고관련 임직원에게 변제하도록 하는 재정상 조치를 말한다.(2004.11.23. 신설)

제4조(사고발생 보고 및 사고처리) ①삭제 (2020.12.22.)

②지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제4조에 따라 조합장으로 부터 사고발생보고 접수를 받은 경우 직권(직무)정지 조치 및 고발조치 여부 등을 포함한 조치계획을 수립하여 별지 제1호 서식에 따라 조합감사위원회 사무처장(이하"사무처장"이라 한다)에게 지체없이 보고하고 그 내용을 조합에 통보하여 적절한 조치를 하도록 하여야 한다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

③ 「지도감사규정」 제19조의 감사명령에 따라 실시한 감사에서 사고를 발각하였을 때에는 사무처장(지역검사국의 경우 지역검사국장 경유)에게 즉시 보고하고 사고처리하여야 한다.(2020.12. 22. 신설)

제5조(사고의 구분) ①사고는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고
2. 책임소재가 불명확한 사고
3. 고의로 인한 사고(2017.12.19. 개정)
4. 직무태만 또는 과실로 인한 사고

②제1항제1호 및 제2호의 경우에는 정상을 참작하여 징계를 면제할 수 있다.

제6조(직원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①농협법 제146조제3항에 따라 조합에 요구할 수 있는 조합 직원에 대한 징계는 다음 각 호와 같이 구분한다.

(2017.12.19. 개정)

1. 중징계 : 징계해직, 정직 및 감봉
2. 경징계 : 견책

②정직은 "정직 3월", 감봉은 "감봉 3월"을 부과함을 원칙으로 하고, 책임의 정도에 따라 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과할 수 있다.

(2009.12.17. 개정)

③징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.(2002.1.25, 2009.12.17. 개정)

1. 징계해직 : 직원의 신분을 제적하여 해직한다.
2. 정직

가. 정직기간(1월이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

나. 정직기간에 18개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다. 다만, 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 정직기간에 18개월을 가산한 기간동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

다. 직원이 소속된 조합에서 시행하는 「급여규정」이 정하는 바에 따라 정직기간 중 급여를 감급한다.(2017.12.19. 개정)

3. 감봉

가. 감봉기간(1월 이상 6월 이내에서 월 단위로 정한다)에 12개월을 가산한 기간동안 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 감봉기간에 12개월을 가산한 기간동안 승진 및 기준급 조정을 제한한다.(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

4. 견책 : 전과를 반성하고 근신하게 한다.

가. 6개월간 승진을 제한하고 승급을 유예한다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

나. 연봉제 적용대상 직원에 대하여는 6개월간 승진 및 기준급 조정을 제한한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

④징계사유가 중복되는 경우에는 제3항의 규정에서 정한 제재조치를 병합하여 부과한다.

⑤감독기관(농림축산식품부장관, 금융위원장, 감사원장 등을 말한다. 이하 같다) 또는 위원장으로부터 제3항제1호의 "징계해직"의 조치요구를 받은 해당 직원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 그 직무가

정지된다.(2009.12.17. 신설)(2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)
제7조(임원에 대한 징계의 구분 및 효과) ①농협법 제146조제3항에 따라 조합
에 요구할 수 있는 조합 임원(이하 "임원"이라 한다)에 대한 징계는 다음 각
호와 같다.(2017.12.19. 개정)

1. 개선
2. 직무의 정지
3. 견책

②징계의 종류별 효과는 다음 각 호와 같다.(2002.1.25, 2009.12.17. 개정)

1. 개선 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관
또는 위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결
을 얻어 개선 조치하되, 당해 임원에 대한 사임 또는 해임 절차를 이행한
후 임원을 새로 선임한다.(2006.6.28, 2015.4.28, 2023.12.1. 개정)

2. 직무의 정지(2006.6.28, 2017.12.19. 개정)

가. 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계 및 이들에 대한 감독기관 또는
위원장의 조치요구보다 가중 징계하는 경우는 총회를 말한다) 의결을
얻어 직무정지 조치하되, "직무의 정지 3월"을 부과함을 원칙으로 하
고, 책임의 정도에 따라 매 1개월 단위로 1월에서 최고 6월까지 부과
할 수 있다.(2009.12.17, 2013.4.1, 2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

나. 직무정지기간 동안 직무에 종사할 수 없으며 기간만료와 동시에 복직
한다.(2012.3.2. 개정)

다. 직무가 정지된 기간 중의 상임 임원에 대한 보수 또는 비상임 조합장에
대한 실비는 지급하지 아니한다.

3. 견책 : 이사회(조합장, 감사에 대한 자체징계는 총회를 말한다)의결을 얻어
견책 처분하되 전과를 반성하고 근신하게 한다.(2006.6.28, 2017.12.19.
개정)

③제2항제1호의 경우 감독기관 또는 위원장으로부터 개선의 조치요구를 받
은 임원은 조치요구서 접수일부터 징계조치가 최종 확정되는 날까지 직무가
정지되며, 농협법 제46조제4항에서 정하는 바에 따라 직무정지기간 동안의
직무대행자를 선임하여야 한다.(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1.
개정)

제8조(감독기관 등 제재요구 전 징계 승인)

①삭제 (2020.12.22.)

②삭제 (2020.12.22.)

③조합장이 중앙회 및 감독기관 등에서 지적된 위법·부당행위에 대하여 위

원장이나 감독기관장의 제재요구가 있기 전에 임직원을 징계하고자 검사담당 부서에 승인을 요청하는 경우 사무처장은 요청사유를 검토하여 특별히 인정되는 경우에 한하여 승인할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제8조의2 삭제 (2020.12.22.)

제9조(징계시효) ①징계시효는 징계사유가 발생한 날로부터 5년의 기간이 경과한 때에 완성되며, 이 경우 징계의결의 요구를 할 수 없다. 다만, 업무상 횡령, 금품 유용 또는 수수 사고는 10년의 기간이 경과한 때에 징계시효가 완성된 것으로 본다.(2007.6.29, 2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 "징계사유가 발생한 날"이라 함은 사고발생일(사고의 연속인 경우에는 최종 사고일로 한다)을 말한다.(2007.6.29, 2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6. 개정)

③제1항의 징계시효는 사고처리 종료일로부터 중단된다.(2017.12.19. 신설)

④제1항에서 정한 징계시효기간 만료일에 다음 각 호의 사유가 있거나, 다음 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 징계시효기간이 2개월 미만인 경우, 징계시효는 각 호의 사유 종료일부터 3개월간 연장된다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2016.9.6. 2017.12.19. 개정)

1. 검찰 등 수사기관이 입건하여 수사 중인 때(검사의 불기소처분이 있는 날을 종료일로 본다)
2. 민사소송의 계속, 형사공판절차의 계속 또는 법원에 의한 경매 절차의 계속 등 법원에서의 법적절차가 진행 중인 때(판결 또는 결정 등이 확정되어 법원의 법적절차가 종료된 날을 종료일로 본다)(2020.12.22. 개정)
3. 농림수산업자신용보증기금의 대손판정 절차 또는 농림수산정책자금대손보전기금의 대손보전판정 절차 진행 중인 때(판정결과 통보일을 종료일로 본다)
4. 중앙회를 포함한 감독기관이 감사(상각감사 또는 매각감사 등을 포함한다) 중인 때(감사종료일을 종료일로 본다)(2018.12.19. 개정)
- ⑤ 법원, 권한 있는 행정관청 등에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결(판정을 포함한다)을 한 때에는 제1항의 규정에 불구하고 다시 징계처분을 요구할 수 있다.(2012.3.2. 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제10조(사고관련자의 사직서 제출) ①지역검사국장은 조합으로부터 정직이상 징계처분이 예상되는 사고관련자가 사직서를 제출하여 보고 받은 경우 즉시 조합감사위원회사무처에 보고하고 「민법」 제660조 등 관계법령에 따른 고용계약 해지의 효력이 발생하기 전에 사고금에 대한 채권보전조치 및 징계조치 등 필요한 조치를 취하도록 지도하여야 한다.(2002.1.25. 개정, 2001.3.26. 단서신설, 2009.12.17, 2012.3.2, 2014.4.22, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22.

개정)

②삭제 (2020.12.22.)

제11조 삭제 (2020.12.22.)

제2장 징계요구 기준 (2020.12.22. 개정)

제12조(징계요구대상) ①위원장은 다음 각 호의 사항에 대하여 사고관련자 소속 조합장에게 징계요구한다.(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)

1. 위원장이 농협법에 근거한 검사 또는 감사결과 발견된 사고관련 조합 임직원에 대한 징계(2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)
2. 법률의 규정에 따른 외부 감독·감사기관의 감사 또는 조사결과 발견된 사고 관련 조합 임직원에 대한 징계(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)
3. 임직원이 업무 등과 관련, 법령을 위반하여 수사기관에서 수사결과 회장 또는 지역검사국장에게 관련 임직원의 징계를 요구한 경우 해당 임직원에 대한 징계(2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

②삭제 (2020.12.22.)

제13조(징계요구 기준) ①위원장이 조합 임직원에 대한 징계를 요구할 때의 징계 대상자별 징계요구량은 별표에 의하며 비위유형별 하한 징계량 이상으로 요구한다. 다만, 극히 경미한 사고로서 동 징계기준별 하한과 다르게 감경된 징계량을 요구하고자 할 경우에는 구체적 사유를 명기하여야 한다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

②삭제 (2020.12.22.)

③삭제 (2020.12.22.)

④조합의 각종 사업규정 등에서 면책을 규정한 사항과 사업추진 과정에서 조합원(조합원이 아닌 일반농업인을 포함한다)의 실익을 확보하기 위한 불가피한 조치였음이 객관적으로 입증되는 사항에 대하여는 사고관련자의 고의 또는 중과실이 없었을 경우 면책하거나 징계기준에 정해진 징계량보다 감경 요구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

⑤징계요구 양정에 있어서는 사안에 따라 고발 및 변상판정조치를 병행하여 요구할 수 있다.

⑥경과실사고로서 관련자 전원이 주의촉구대상인 경우에는 조합감사위원회 또는 「지도감사규정」 제51조에 따른 징계(변상)심의회(이하 "심의회"라 한다)에 부의하지 않고 주의촉구 조치할 수 있다.(2002.7.15. 신설)(2012.3.2,

2020.12.22. 개정)

제14조(징계의 양정) ①징계의 양정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 감안하여 별표 징계기준에 따라 운용한다.(2009.12.17, 2017.12.19. 개정)

1. 징계대상자의 사고관련 행위(지시, 결재, 취급 등)의 고의, 중과실, 경과실 해당 여부
2. 사고금의 크기, 손실의 변상 여부
3. 사고발생 후 사고 수습 및 손해 경감을 위한 노력 여부
4. 사고 발생요인 중 불가항력적 요소 유무
5. 사회적으로 중대한 물의를 야기하여 본 조합 또는 중앙회와 회원 전체의 명예를 훼손하였거나 공신력을 실추시킨 사실 유무(2017.12.19. 개정)
6. 징계대상자의 평소 근무태도, 공적, 개전의 정 및 과거 징계사실의 유무
7. 위법·부당행위의 동기, 외적요인 등

②사고관련자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 자진신고 등을 한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.(2001.3.26, 2009.12.17. 개정)

1. 사고발생일부터 30일 이내에 사고사실을 검사담당부서에 자진신고한 경우 (특별신고 기간내의 자진신고를 포함한다)(2016.9.6. 개정)
2. 사무소내 특정직위의 비위사실을 검사담당부서에 직무보고한 경우
3. 비위사실을 자체 발견하고 제4조의 규정에 따라 계통보고한 경우

③금품수수에 대하여는 금품수수자가 단시일내에 반납하고 자진신고한 경우 (특별 신고기간내의 자진신고를 포함한다)에는 이를 감경 또는 면책할 수 있다.

④검사담당부서의 인지 전에 위규사실을 스스로 시정 또는 치유하거나 금융 분쟁조정과 관련하여 합의권고 또는 조정안을 수락한 경우에는 사고내용에 따라 징계량을 감경하거나 면제할 수 있다.

⑤사고행위에 대한 주도적인 역할 없이 단순히 사고행위에 가담하여 따른 사람(이하 "추종자"라 한다)과 감독자에 대하여는 비위행위의 사전 인지도 및 관련정도, 빈도를 참작하여 문책하되 범죄사고의 추종자는 원칙적으로 행위자에 준하여 문책한다.(2017.12.19. 개정)

⑥징계를 받았으나 해당 사고의 처리일 이전에 발생한 사고가 추가 발각된 경우 동시에 사고처리된 경우와 형평을 고려하여 징계를 요구한다. 다만, 병합 심의시 징계수위가 높아지는 경우에는 그러하지 아니하다.(2002.7.15. 신설) (2009.12.17, 2014.4.22. 개정)

⑦「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」위반 등에 관한 징계양정은 금융감독원장이 정하는 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙」의

양정기준을 준용할 수 있다.(2004.11.23. 신설)(2017.12.19. 개정)

제15조(과실의 정도 측정기준) 제3조의 중과실과 경과실의 구분은 다음 각 호의 사항을 참작하여 결정한다.

1. 사고에 대한 인식, 결과의 예견 및 사고방지가 용이할수록 과실이 큰 것으로 본다. (2020.12.22. 개정)
2. 근속연수, 직위, 담당 업무를 참작한 주의능력이 클수록 과실이 큰 것으로 본다.
3. 그 밖에 주의의무의 준수를 용이하게 기대할 수 있을 때일수록 과실이 큰 것으로 본다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제16조(징계량의 가중, 감경의 순서) ①징계량의 결정시 가중 또는 감경할 사유가 경합된 때에는 다음 각 호의 순서에 의한다.

1. 병합심의 가중
2. 과거 징계사실에 대한 가중
3. 과거 표창사실에 대한 감경
4. 변상자 감경

②제1항의 규정에 따른 가중 및 감경사유가 경합될 경우에는 거듭하여 가중 또는 감경할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제17조(병합심의 가중원칙) 징계대상자가 수개의 사고와 관련하여 조합감사위원회 또는 심의회에 징계 부의되었을 때에는 병합심의함을 원칙으로 하되, 다음 각 호의 기준에 의하여 그 징계양정을 가중하여 징계 요구할 수 있다.(2006.6.28, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 직원

가. 견책 + 견책 = 감봉

나. 견책 + 중징계 = 감봉 이상 징계해직 이하(2020.12.22. 개정)

다. 감봉 + 중징계 = 정직 이상 징계해직 이하(2020.12.22. 개정)

라. 정직 + 정직 = 정직 이상 징계해직 이하(2020.12.22. 개정)

2. 임원

가. 견책 + 견책 = 견책 이상 직무의 정지 이하(2020.12.22. 개정)

나. 견책 + 중징계 = 직무의 정지 이상 개선 이하(2020.12.22. 개정)

다. 직무의 정지 + 직무의 정지 = 직무의 정지 이상 개선 이하
(2020.12.22. 개정)

제18조(징계처분기간 중 발생한 사고에 대한 가중원칙) 제6조 및 제7조에서 정한 징계에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간(임원의 경우에는 직원의 승진 제한 또는 승급 유예 기간에 따르되, 직무의 정지에 대하여는 직원의

정직에 따른 승진 제한 또는 승급 유예 기간을 적용한다) 중에 새로이 징계 사유에 해당하는 행위를 한 경우에는 해당 비위에 상응하는 징계보다 가중하여 징계요구할 수 있다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22. 개정)
제19조 삭제 (2020.12.22.)

제20조(포상자에 대한 감경원칙) ①징계처분 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 별표의 징계기준 중 징계양정 감경기준에 따라 징계량을 감경하여 요구할 수 있다. 다만, 여러 개의 공적이 있는 경우에도 징계량의 감경은 1회에 한하며 횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 금융 및 일반사업 관련 불법행위에 해당하는 범죄사고와 분식결산 사고, 채용비리 사고의 행위자·지시자 또는 방조·교사한 관련자, 성폭력·성추행 및 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 무자원 입금, 사적금전대차 사고의 행위자, 시재금 검사·재고조사 등 내부통제를 이행하지 아니한 자, 임원의 경우 경영부실 사고, 무자격조합원 방치 사고의 방침결정자는 감경대상에서 제외한다.(2009.12.17. 개정, 2014.4.22. 후문 신설, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 「상훈법」에 의하여 훈장 또는 포장을 받은 공적(2017.12.19. 개정)
2. 「정부 표창 규정」에 의하여 장관 이상의 표창을 받은 공적(2017.12.19. 개정)
3. 금융위원장, 금융감독원장 및 한국은행총재의 표창을 받은 공적(2012.3.2. 개정)
4. 중앙회장의 표창(「인사준칙」에서 정하는 특별공적상에 한한다)을 받은 공적(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 징계량을 감경함에 있어 다음 각 호의 공적은 제외한다.(2002.1.25. 신설)

1. 징계처분 대상자가 징계(표창감경으로 주의촉구된 경우를 포함한다)를 받은 적이 있는 경우 그 징계처분 이전의 공적(2009.12.17. 개정)
2. 징계처분 대상자가 조합(「농업협동조합법」 부칙<법률 제6018호, 1999. 9. 7.> 제6조에 따라 해산된 농·축·인삼협동조합중앙회, 농협중앙회, 농협은행을 포함한다) 입사 전에 받은 공적(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)
3. 징계처분 대상자가 신용, 경제 및 지도 업무 등 조합의 업무와 직접 관련 없이 받은 공적(2020.12.22. 개정)

제21조(변상자 감경원칙) ①경과실로 조합에 손실을 초래한 경우 관련자가 조합감사위원회(또는 심의회)의 징계요구 의결 전까지 손실액 전액을 자진변상한 경우에는 그 징계량을 면제할 수 있으며, 손실액 중 상당금액을 자진변상한 경우에는 징계량을 감경하여 요구할 수 있다.(2007.6.29, 2020.12.22. 개정)

1. 삭제 (2020.12.22.)

2. 삭제 (2020.12.22.)

②중과실로 인한 사고발생의 경우 징계처분대상자가 조합감사위원회(또는 심의회)의 징계요구 의결 전까지 사고금 또는 손실액을 전액 변상한 때에는 해당 임직원에게 대한 징계량을 감경하여 요구할 수 있다. 다만, 제14조제3항의 규정에 따른 경우를 제외한 금품수수, 고질적 비위 또는 고의로 인한 행위일 때에는 그러하지 아니하다.(2007.6.29, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제22조(관리·감독자에 대한 징계요구) ①전산입력 및 전산출력자료 확인, 책임자 필수확인사항, 직원 순환보직, 취약직원 관리, 일일감사 등 통상의 주의를 소홀히 하여 사고미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 관리·감독자에게 건책이상의 징계를 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2020.12.22. 개정)

②위규 또는 부당행위를 지시한 감독자에게는 행위자와 동일한 징계량을 요구한다.(2020.12.22. 개정)

③경영 및 사업방침결정 잘못으로 조합에 손해를 끼친 사람에게는 행위자와 동일한 징계량을 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2020.12.22. 개정)

④결재권 행사를 미이행하는 등 소홀히 함으로써 취급상 하자, 미비사항 및 사고내용을 발견하지 못하였거나 사고가 발생한 경우 결재권자는 취급자와 취급자의 직상위 감독자(결재자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 준하여 징계요구할 수 있다.(2009.12.17. 신설)(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

⑤직상위 감독자가 온라인 책임자인증토큰 및 각종 금고열쇠 등의 관리와 동 사용내역의 적정 여부 확인을 게을리하는 등 중대한 과실로 부하직원의 사고를 예방하지 못한 경우에는 행위자에 준하여 징계요구할 수 있다.(2009.12.17. 신설)(2016.9.6, 2020.12.22. 개정)

⑥제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리·감독자의 직무 태만 정도를 참작하여 징계량을 감경 또는 면책하여 요구할 수 있다.(2009.12.17, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제23조(교사자 및 방조자에 대한 징계요구) ①교사자에 대하여는 행위자에 준하여 처리한다.

②행위자의 위규행위를 인식하고 행위자의 사고발생을 방조한 사람에 대한 징계요구량은 다음 각 호와 같다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 징계해직 또는 개선에 해당하는 사고의 방조자(2007.6.29. 개정)

가. 직원 : 정직 내지 징계해직

나. 임원 : 직무의 정지 내지 개선

2. 정직 또는 직무의 정지에 해당하는 사고의 방조자(2007.6.29. 개정)

가. 직원 : 감봉 내지 정직

나. 임원 : 견책 내지 직무의 정지

3. 감봉 이하에 해당하는 사고의 방조자(2007.6.29. 개정)

가. 직원 : 감봉 이하

나. 임원 : 견책 이하

제24조(관련 취급자 등에 대한 징계요구) ①행위자의 위규행위를 인식하지 못하였거나 업무취급을 게을리하여 사고의 미연방지 또는 조기발견을 하지 못한 업무취급자와 결재자에 대한 징계요구량은 다음 각 호와 같다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 징계해직에 해당하는 사고관련자 : 정직 이하(2007.6.29. 개정)

2. 정직이상에 해당하는 사고관련자 : 감봉 이하(2007.6.29. 개정)

3. 감봉이하에 해당하는 사고관련자 : 견책 이하(2007.6.29. 개정)

②형령사고의 행위자 이외의 사고관련자의 경우 시재금 검사, 재고조사, 채권채무 대사 점검 등 업무 소홀의 정도가 심하고 고의 또는 중과실로 인정되는 경우 행위자에 준하여 징계요구 할 수 있다.(2023.12.1. 신설)

제3장 징계요구 절차 (2020.12.22. 개정)

제25조 삭제 (2020.12.22.)

제26조 삭제 (2020.12.22.)

제27조(소명기회 부여)

①삭제 (2020.12.22.)

②삭제 (2020.12.22.)

③중앙회에서 징계요구사항을 의결할 때에는 해당 징계대상자에게 책임소재를 사전에 통지하고, 서면 또는 구술에 의한 소명기회를 부여하여야 한다.(2007.6.29. 신설)(2017.12.19. 개정)

제28조(징계요구 의결서) 조합감사위원회(또는 심의회)의 의결은 「지도감사규정」 제3호 서식에 따라 징계(변상)요구 양정 의결서로 행하며 징계원인이 된 사실 증거의 판단과 관계규정을 명기하여야 한다.(2020.12.22. 개정)

제29조(위법사항 심사권) 조합의 규정 또는 서약서의 내용이 상위 법령에 위반되는지 여부가 징계 처분의 전제가 되어 조합인사위원회 위원장이 지역검사국장을 경유하여 위원장에게 심사를 요구한 경우 위원장은 관련부서의 의견을 들어 그 결과를 통보한다.(2006.6.28, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22,

2023.12.1. 개정)

제30조 삭제 (2020.12.22.)

제31조(이동직원의 징계관할) ①조합간 이동 전에 발생한 징계사유 및 징계처분의 효과는 교류 후에도 소급하여 승계된다.

②사고발생 후 근무지가 이동된 직원에 대하여는 현 소속 조합의 인사위원회에서 징계의결하도록 요구한다. 다만, 퇴직(타 조합으로 이동 후 퇴직한 경우를 포함한다) 임직원에 대하여는 사고발생 조합에서 소속 임직원과 함께 일괄 부의하도록 징계 요구하되, 의결결과를 퇴직한 조합에 통보하여 인사기록 카드에 기록·관리하도록 지도한다.(2009.12.17, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

③삭제 (2020.12.22.)

제32조(징계처분에 대한 재의결 요구) ①위원장 또는 지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 별지 제12호 서식에 따라 조합이 징계 처분한 징계처분시행결과보고서 검토결과 징계량이 특별한 사유 없이 현저하게 상향 또는 하향의결 되었다고 판단되거나 징계 내용 및 절차가 부당하다고 인정될 때에는 그 사유를 기재하여 조합장에게 해당 사고관련자들에 대한 징계양정을 재의결하도록 요구하여야 한다. 다만, 징계량에 대한 특별한 감경 사유를 보고 및 소명하여 정상이 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.(2002.1.25, 2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②삭제 (2020.12.22.)

제33조 삭제 (2020.12.22.)

제33조의2(재심의 절차) ① 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제35조에 따라 조합으로부터 재심의 승인 요청을 접수한 경우 재심승인 요청서류를 심사한 후 조합감사위원회 또는 심의회(직원의 징계해직이나, 임원의 직무의 정지 이상인 경우 조합감사위원회 승인)에 부의하여 재심의 한다.(2023.12.1. 개정)

②제1항에 따른 재심의 결과는 아래와 같이 구분하여 통보한다.

1. 원안승인 : 재심승인 요청한 안으로 징계처분 내용을 승인한다.
2. 불승인(기각) : 재심승인 요청을 기각하고 징계처분 내용을 원심안으로 확정한다.
3. 수정승인 : 수정 의결된 안으로 징계처분 내용을 승인한다.

(2020.12.22. 본조 신설)

제34조(재심승인 요청의 각하와 기각) ①위원장(또는 사무처장)은 재심승인 요청 서류를 심사한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 직권으로 재심승인 요청을 각하할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 재심청구기일 또는 재심승인 요청기일의 경과(2020.12.22. 개정)
2. 서류미비
3. 입증 또는 반증자료와 청구인의 주장에 대한 사실 조사결과 허위판명 또는 명백한 타당성 결여
4. 재심의 부의 이전 청구인의 서면에 따른 재심취하 요청
5. 재심청구요건을 결한 절차상 하자 발견

②위원장(또는 사무처장)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 조합감사위원회(또는 심의회)의 의결을 거쳐 기각할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

1. 재심승인 요청내용과 입증자료 등을 검토한 결과 감경할 만한 대상이 되지 못한다고 판단될 때(2020.12.22. 개정)
2. 손해액 추가변상 등 원심징계 당시의 상황과 비교, 변동사항 없이 감경을 청구하는 경우
3. 법령상 또는 외부감독기관의 명령, 지침상 하한선 이하로의 징계를 허용하지 아니하는 경우
4. 그 밖에 감경처분이 부적정한 때

제35조(재심처분의 효과) ①재심에 의한 징계처분의 변경은 원심징계처분일에 소급한다.

②재심청구는 원심징계처분의 집행에 영향을 미치지 아니한다.

③재심처분 결과 원심징계를 감경할 경우에는 동일한 재심사유에 해당되는 다른 직원에 대한 징계처분도 감경하는 것이 타당할 경우 감경할 수 있다.

제36조 삭제 (2020.12.22.)

제37조(재심결과 보고) 지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제39조에 따라 조합장으로부터 재심결과를 보고받은 경우 즉시 사무처장에게 보고하여야 한다.(2004.11.23, 2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②삭제 (2009.12.17.)

제38조 삭제 (2020.12.22.)

제39조(징계확정일자 및 징계효력발생일자) ①조합인사위원회(임원은 이사회를 말한다. 다만 임원에 대하여 감독기관 또는 위원장의 조치요구보다 가중하여 직무의 정지 이상의 징계를 의결하는 경우에는 총회를 말한다. 이하 같다.)의 징계의결을 거쳐 조합장이 결재한 날을 징계확정일로 하며, 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제41조에 따라 사고관련자에게 징계처분결과를 통보한 날을 징계효력발생일로 한다.(2003.9.25, 2009.12.17, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

②제33조의2 재심의 절차에 따른 징계확정은 다음 각 호와 같이 구분 적용하며, 제1호 및 제2호의 경우에는 별도의 조합인사위원회 의결 절차를 생략한다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2007.6.29, 2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. "원안승인"의 경우 : 조합인사위원회에서 중앙회(조합감사위원회, 심의회를 포함한다)에 재심 승인을 요청하기로 의결한 날(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)
2. "불승인"의 경우 : 원심 확정일
3. "수정승인"의 경우 : 중앙회에서 통보된 "재심의" 결과에 따라 조합인사위원회에서 의결하고, 조합장이 징계의결사항을 확인한 날

③재심 징계효력은 당초 원심 징계처분 통보일에 소급하여 발생한다.
(2009.12.17. 신설)

④제32조의 자체 발각사고에 대한 재의결 요구가 있는 경우에는 제1항에 불구하고 조합인사위원회 재의결을 거쳐 조합장이 문서를 시행한 날짜를 징계 확정일자로 한다.(2003.9.25, 2006.6.28. 개정)

제40조 삭제 (2020.12.22.)

제41조(징계처분의 시행보고) ①삭제 (2020.12.22.)

②지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제43조에 따라 조합장으로부터 징계의결사항 보고를 접수한 때에는 보고서류(사본) 및 별지 제15호 서식에 의한 징계·변상 시행결과 심사표를 첨부하여 보고서 접수 후 10일 이내에 사무처장에게 보고하여야 한다.(2012.3.2, 2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22. 개정)

③제32조에 따라 재의결 요구가 있는 경우 지역검사국장은 제2항의 절차에 따라 보고하여야 한다.(2001.3.26, 2003.9.25, 2012.3.2, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제41조의2(징계관련 소송 등 관리) 지역검사국장은 「징계변상 업무처리준칙(예)」 제44조에 따라 조합장으로부터 징계관련 소송(「노동위원회법」에 따른 노동위원회에 제기된 구제신청 절차를 포함한다) 발생 사실을 보고받은 경우 지체없이 사무처장에게 보고한 후 진행사항을 별도 관리하여야 한다.
(2012.3.2. 신설)(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제42조 삭제 (2020.12.22.)

제43조 삭제 (2020.12.22.)

제44조(징계대상직원에 대한 주의촉구) ①삭제 (2020.12.22.)

②삭제 (2020.12.22.)

③위원장 및 지역검사국장은 사고관련 임직원에 대하여 직접 주의촉구 조치

- 할 경우에는 조합에 징계 요구하지 아니할 수 있다.(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)
- ④중앙회 각 부서에서 주의촉구할 필요가 있다고 판단될 경우 중앙회 각 부서는 검사담당부서장에게 주의촉구통지서를 제출하여 주의촉구를 요구하고 검사담당부서장이 이를 검토하여 시행한다.(2003.9.25. 신설)(2012.3.2. 개정)
- ⑤제4항의 규정에도 불구하고 안전관리담당 부서장은 업무지도 점검결과 주의촉구할 필요가 있는 경우에 직접 조치할 수 있다. 다만, 주의촉구조치를 한 경우 그 결과를 검사담당부서장에게 통보하여야 한다.(2003.9.25. 신설)(2012.3.2. 개정)
- ⑥위원장은 감사결과(감독기관 감사 결과를 포함한다) 임직원이 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우 제재를 가중하여 요구할 수 있다.(2012.3.2. 신설)(2014.4.22, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)
- ⑦검사담당부서장은 주의촉구사항을 농·축협 감사시스템(주의촉구등록)에 등록한 후 주의촉구통보서를 발급하여 관리하여야 한다.(2012.3.2. 신설)(2014.4.22, 2017.12.19. 개정)

제4장 변상요구 절차 (2020.12.22. 개정)

제45조(사고금에 대한 처리) 사고금은 제5조에 따라 다음과 같이 처리하는 것을 원칙으로 한다.(2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

1. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고, 책임소재가 불명확한 사고 : 조합의 손실
2. 직무태만 또는 과실로 인한 사고 및 제1호의 사고에서 본인의 귀책사유가 있는 경우 : 조합인사위원회에서 변상판정 심의(2012.3.2. 개정)
3. 고의로 인한 사고 : 사고관련자가 변상함을 원칙으로 하되, 조합인사위원회에서 변상판정 가능(2006.6.28. 개정)

제46조(변상판정의 기본원칙) ①변상판정은 다음 각 호의 변상책임자별로 변상책임의 유무 및 그 책임의 범위를 정해야 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 취급자 또는 행위자(교사자 및 방조자를 포함한다)
 2. 결재자
 3. 감독자
 4. 관련자 또는 지시자
- (2020.12.22. 본호 신설)

②변상책임이 있는 임직원들이 변상할 총 책임액은 당해 손해금으로 하되 다음 각 호의 사항을 참작하여 요구할 수 있다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

1. 사고의 성격
2. 사고의 원인 및 제도상의 문제점
3. 행위의 동기
4. 행위자의 사고관련도 등
5. 정당행위에 대한 기대 가능성
6. 기관자체의 과실의 정도
7. 그 밖의 정상참작 사항(2017.12.19. 개정)

제47조(변상책임액의 결정) 변상책임액은 다음 각 호의 구분에 따라 결정한다.

1. 사고관련자 본인 또는 제3자 등 특정 이해관계인에게 부당이득을 발생하게 할 목적이거나 부당이득이 발생될 것을 인식한 상태에서의 고의 또는 중과실 사고와 관련된 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다. 다만, 고의에 따른 사고로서 행위자가 금리차액, 시세차액 등 과실의 부당취득을 목적으로 한 경우에는 실제 취득한 이득액까지 변상하게 할 수 있다.(2017.12.19. 개정)
2. 각종 자산의 피사취, 분실, 과오불, 배상 및 이와 유사한 사고 등의 관련 임직원에 대하여는 손해액 전액 이내로 한다.
3. 제1호 내지 제2호 외의 중과실자에 대하여는 제46조제2항의 규정을 참작하여 변상책임액을 결정하고 징계처분이 건책에 해당하거나 경미한 과실자에 대하여는 변상판정부의 시점의 개인별 신원보증공제금 이내로 변상판정을 행할 수 있다.
4. 천재지변 또는 불가항력으로 인한 사고와 책임소재가 불명확한 사고일 경우에는 변상을 요구할 수 없다.
5. 사고관련 임직원 상호간 직급별 변상책임액의 크기는 직책, 직무범위 및 책임의 경중을 감안하여 결정하되, 상위직위의 의사결정이나 관리책임이 중요한 사안의 경우에는 방침결정자의 변상책임이 더 큰 것으로 하며, 취급상 하자, 절차 또는 서류미비, 사후관리 소홀, 그 밖에 실무적인 사항은 실무담당직원 또는 직상위 감독자(결재자를 포함한다)가 변상책임이 더 큰 것으로 한다.(2017.12.19. 개정)
6. 고의·횡령사고의 사고금액(피해예상액)은 행위자에 부과함을 원칙으로 한다. 다만 전액회수가 불가능할 것으로 예상되는 경우에는 제24조제1항 및 제2항에 해당하는 관련 취급자 등에 일부를 부과할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

제48조(변상책임액의 감액) ①변상책임액은 회장 이상 표창, 조합 발전에 기여한 공로 및 평소 근무자세 등을 감안하여 감액할 수 있다. 이 경우 감액한도는 변상책임액의 10분의5해당액 이내로 한다. 다만, 범죄성 사고(횡령 등을 포함한다)로 인한 사고관련자와 고의성이 있다고 판단되는 사고관련자에 대하여는 손해액 전액을 변상책임액으로 할 수 있다.(2014.4.22, 2017.12.19. 개정)

②제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 인정되는 경우에는 이를 감안하여 변상책임액을 추가하여 감액할 수 있다.

(2017.12.19. 개정)

1. 과실의 정도가 가벼운 경우 또는 근무경력이 일천하여 정확한 업무처리를 기대하기 어려운 것으로 인정되는 경우
2. 사고방지 또는 사고발생후 사고수습 및 손실방지를 위해 현저한 노력을 하고 상당한 회수실적이 있는 경우
3. 승인여신으로서 심사, 실행, 사후관리에 고의 또는 중과실이 없는 경우
4. 제도상의 결함 등 그 밖의 부득이한 사유가 인정되는 경우(2017.12.19. 개정)
5. 그 밖에 사고의 특수성 및 변상능력을 감안하여 조합감사위원회가 감액을 의결하는 경우(2017.12.19. 개정)

③제1항 및 제2항에 의하여 산정된 변상책임액이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 전부 또는 일부를 감액할 수 있다. 다만, 제20조 포상자에 대한 감경원칙에 의하여 징계량이 감경된 경우에는 감경 이전의 징계량을 기준으로 변상책임액을 산정할 수 있다.(2014.4.22. 단서 신설)(2017.12.19. 개정)

1. 사고관련자의 징계양정이 "주의촉구"조치를 받은 때에는 변상책임액의 전액 이내(2004.11.23. 개정, 2014.4.22. 단서 삭제)
2. 사고관련자의 징계양정이 "견책"인 때에는 변상책임액의 10분의 5해당액 이내에서 감액(2004.11.23. 개정)
3. 퇴직자의 징계양정이 "견책" 이하에 해당되는 때에는 변상책임액의 전액 이내에서 감액(2004.11.23, 2017.12.19. 개정)

제49조(변상청구권의 시효) ①변상의무자에 대한 변상청구권은 손해를 안 날부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 사고발생일부터 10년(사고발각일 이전 퇴직자의 과실사고인 경우에는 5년으로 한다)이 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다.(2002.7.15, 2009.12.17, 2012.3.2, 2017.12.19. 개정)

②제1항에서 정한 변상청구권 시효기간 만료일에 제9조제4항 각 호의 사유가 있거나, 같은 항 각 호의 사유가 종료하는 날로부터 남은 변상청구권 시효기간이 2개월 미만인 경우, 변상청구권 시효는 같은 항 각 호의 사유 종료일로부터 각각 3개월간 연장한다.(2009.12.17, 2012.3.2, 2016.9.6, 2020.12.22,

2023.12.1. 개정)

③삭제 (2020.12.22.)

제50조(변상요구 심의) ①위원장은 검사 또는 감사결과 발견된 사고와 관련하여 사고관련자들이 조합의 재산상 손해를 초래하게 함으로써 각 관련자들로 부터 손해액을 구상할 필요가 인정될 경우 담당 검사역으로 하여금 사고조서에 따라 관련자별 책임소재를 명확하게 한 후, 「조합감사위원회 운영준칙」 별지 제2호 서식 및 「지도감사규정」 별지 제2호 서식에 의한 정계(변상) 요구심의(안)을 작성, 조합감사위원회(또는 심의회)에 부의하여 심의·의결하여야 한다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

②위원장은 제1항의 사유 발생 시 사고조서 접수일부터 2개월 이내에 조합감사위원회(또는 심의회)에 부의하여 처리함을 원칙으로 하되, 수사 또는 소송진행, 기타 사유 등으로 인하여 부득이한 경우에는 정계(변상) 부의를 보류할 수 있다.(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

③삭제 (2020.12.22.)

④삭제 (2020.12.22.)

⑤제20조제2항, 제27조 부터 제30조까지, 제32조 부터 제39조까지, 제41조의 규정은 변상요구 절차업무 처리에 이를 준용한다.(2002.7.15. 단서 삭제, 2004.11.23, 2012.3.2, 2020.12.22. 개정)

제51조 삭제 (2020.12.22.)

제51조의2 삭제 (2020.12.22.)

제51조의3 삭제 (2020.12.22.)

제52조 삭제 (2020.12.22.)

제53조 삭제 (2020.12.22.)

제54조 삭제 (2020.12.22.)

제55조 삭제 (2020.12.22.)

제56조 삭제 (2020.12.22.)

제57조 삭제 (2020.12.22.)

제58조(이동직원의 변상관할) 사고관련자가 변상판정조치 이전에 타 조합으로 이동된 경우, 동 사고관련자에 대한 변상판정은 사고발생으로 손해가 발생한 조합의 조합장에게 변상판정을 요구한다.

제59조 삭제 (2020.12.22.)

제60조(민사소송과의 관계) 이 준칙은 민사소송의 청구절차에 영향을 미치지 아니한다.(2002.7.15. 신설)

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행일 현재 징계·변상 관련 계류사건은 이 준칙을 적용하되 이 준칙 적용으로 종전보다 불리해지는 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2000년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2001년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

- ①이 준칙은 2002년 1월 25일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 제20조제2항제1호의 개정규정은 2001년 8월 17일 이후 징계(표창감경으로 주의촉구된 경우를 포함한다)를 받은 경우부터 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2002년 7월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2003년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 제9조제1항의 개정규정에 불구하고 이 준칙 시행일 이전에 사고 처리한 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

- ②(경과조치) 제44조제6항의 개정규정에 불구하고 이 준칙 시행 전에 받은 주의촉구로 인하여 가중제재 대상이 되는 경우에는 종전의 규정을 적용한다.

부 칙 (2017.12.19.)

- ①(시행일) 이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.
②(경과조치) 이 준칙 시행일 이전에 사고처리한 경우에는 종전의 준칙을 적용한다. 다만, 제18조의 개정규정은 이 준칙 시행 이후 최초로 발생한 사고부터 적용한다.

부 칙 (2018. 12. 19.)

- 제1조(시행일) 이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 준칙 시행일 이전에 사고처리 한 경우에는 종전의 준칙을 적용한다. 다만, 제18조의 개정규정은 이 준칙 시행 이후 최초로 발생한 사고부터 적용한다.

부 칙 (2020.12.22)

- 제1조(시행일) 이 준칙은 2021년 1월 4일부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 준칙 시행 당시 계속 중인 징계(변상) 관련 사고에 대하여는 이 준칙을 적용하되, 이 준칙의 적용으로 인하여 종전보다 징계(변상) 대상자가 불리해지는 경우에는 종전의 중앙회 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」(2018. 12. 19. 개정된 것을 말한다)을 적용한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제1조, 제6조, 제7조, 제8조, 제12조, 제13조, 제32조, 제39조, 제44조 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

<별표> (2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

징 계 기 준

I. 직원 징계기준

1. 총 칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결) 하되 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 징계해직

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적정하다고 인정되는 사람

나. 정직

- (1) 징계해직에 해당하는 행위를 한 자로서 개전의 정이 있고 정상을 참작할 여지가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 감봉 이상의 징계처분을 받은 후 추가로 감봉 이상의 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 신설)

다. 감봉

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람
- (2) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손실을 전액 보전한 사람

라. 견책

- (1) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 개정)
- (2) 감봉해당 행위를 한 자로서 정상을 참작할 여지가 있는 사람

2. 징계양정 일반기준

번호	비위유형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 경과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	징계해직	징계해직 ~ 정직	감봉 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래하거나 사회적 물의를 야기한 행위	징계해직	징계해직 ~ 감봉	견책
5	직무태만	징계해직	정직 ~ 감봉	견책
6	기타 위법·위규 처리	징계해직	정직 ~ 감봉	견책

3. 징계양정 세부기준 (공통사항)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 공금/ 예산	1. 횡령, 유용	←		→		
	2. 가공수입계상			←	→	
	3. 예산 임의전용			←	→	
	4. 정당한 사유 없이 사전집행 또는 초과집행	←			→	
	5. 변태경리(허위집행, 이중집행, 증액집행 등)	←			→	
2. 계약	1. 예정가격 사후작성		←		→	
	2. 시가조사 부적정			←	→	
	3. 예정가격 고가 산정	←			→	
	4. 예정가격 누설	←		→		
	5. 부당 분할수의계약			←	→	
	6. 입자선정 부적정			←	→	
	7. 특정인과의 담합	←			→	
	8. 입찰사무의 불공정			←	→	
	9. 계약방법의 부당			←	→	

비위항목		징계 해직	징직	감봉	견책	비고
항목						
2. 계약	10. 계약서 내용의 하자			↔	↔	
	11. 계약내용 부당변경			↔	↔	
	12. 지체상금 징수 및 면제부당			↔	↔	
	13. 검수부당	←			↔	
	14. 계약,차액보증금 부당처리			↔	↔	
	15. 납품전 대금지불			↔	↔	
	16. 대금지불 지연				↔	
	17. 계약체결 또는 계속 거래조건 사적 금품수수	←	→			
3. 공사	1. 계약체결 전 시공		↔		↔	
	2. 부당시공		↔		↔	
	3. 감독태만 및 조작시공 묵인			↔	↔	
	4. 공사기간 부당연장			↔	↔	
	5. 허위준공 검사	←	→			
	6. 하자보수 보증조치 부적정			↔	↔	
4. 물품	1. 구매방법의 부적정			↔	↔	
	2. 고가취득		←	↔	↔	
	3. 부실관리(훼손·품질저하 등)			↔	↔	
	4. 보관 및 출납 업무 태만				↔	
	5. 부당매각		←	↔	↔	
	6. 부당대부				↔	
5. 인사 관리	1. 시험관리 부당	←	→		↔	
	2. 결격자의 채용			↔	↔	
	3. 보수, 급여지급 부적정				↔	
	4. 고시 부정행위			↔	↔	
	5. 채용비리<신설>	←	→			
6. 문서 관리	1. 장기간 방치		←		↔	
	2. 결재권자의 결재없이 시행				↔	
	3. 문서 부당폐기			↔	↔	
	4. 중요문서(증서,용지)도난,분실			↔	↔	
	5. 중요증서용지 절취	←	→			
7. 민원	1. 부당처리 및 처리지연			↔	↔	

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
8. 복무	1. 무단이탈		←		→	
	2. 집단 무단이탈	←			→	
	3. 감사를 거부·방해 또는 기피	←		→		
	4. 기타 복무규정 위반(성실,복종,청렴의무등)	←			→	
9.당직 및 시설물 경비	1. 음주 등 기강문란			←	→	
	2. 무단귀가			←	→	
	3. 무단이탈			←	→	
	4. 전원취침			←	→	
	5. 무단대직 근무케한 자				←	→
	6. 순찰 미실시 및 보안점검 소홀				←	→
	7. 기타 당직근무 소홀			←	→	
10. 허위 문서 작성	1. 허위병가				←	→
	2. 허위증명서 발급	←			→	
	3. 직인도용 및 부당사용	←		→		
	4. 문서, 증서 등 위·변조 및 동행사	←		→		
11. 품위 손상	1. 절도	←		→		
	2. 폭행 및 상해	←			→	
	3. 도박행위			←	→	
	4. 기물파괴	←			→	
	5. 기타 품위손상	←			→	
12. 비밀 유지	1. 비밀누설	←			→	
13. 기타	1. 사기, 배임, 금품수수	←		→		
	2. 법령, 제규정, 명령 또는 지시 등을 위반한 행위	←			→	
	3. 취업규칙, 서약사항 기타 내규에 위반되는 업무처리 사항	←			→	
	4. 부하직원 감독 소홀	←			→	
	5. 업무태만 행위	←			→	
	6. 고의·과실로 손해초래,사고발생, 질서문란, 물의야기 또는 공신력 실추	←			→	
	7. 사고보고 지연 또는 사고은폐·축소	←			→	
	8. 조합 인사위원회 의사진행 방해 또는 인사 위원회 모독행위	←			→	
	9. 자점감사업무 미실시 등 내부통제 소홀	←			→	

감사부문

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
13. 기타	10. 감사지적사항 미이행			←→	→	
	11. 변상의무 미이행	←				→
	12. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←			→	
	13. 변상채권 관리소홀			←	→	
	14. 성비위 행위로 인한 물의야기	←				→
	15. 총회(대의원회), 이사회, 인사위원회에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←				→
	16. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←				→
	17. 개인정보보호(개인정보 오·남용 등) 소홀	←				→
	18. 직장 내 괴롭힘 행위	←				→
	19. 감사수감 과정에서 허위진술 또는 허위자료 제출 등으로 타인의 징계처분에 부당한 영향을 미친 경우	←				→
	20. 기타 업무 부당취급	←				→

업
회
무
원
조
조
합
리
징
계
준
변
칙
상

4. 징계양정 세부기준(금융업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	전책	비고
항목						
1. 금융관련 범죄(횡령 등)		←		→		
2. 수신	1. 무자원 자기앞수표 발행	←		→		
	2. 무자원 입금	←		→		
	3. 계수분식	←		→		
	4. 교환결제 부당취급	←			→	
	5. 카드발급 및 관리업무 소홀	←			→	
	6. 타점코드 허위입력	←			→	
	7. 보험업무 취급소홀	←			→	
	8. 전자금융업무 취급소홀	←			→	
	9. 기타 수신업무 부당취급	←			→	
	10. 농어가목돈마련저축 부당취급	←		→		
3. 여신	1. 신용조사 불철저 또는 심사소홀	←			→	
	2. 전결한도 초과(무승인) 대출	←			→	
	3. 명의이용 대출	←			→	
	4. 명의도용 대출	←		→		
	5. 부적격 연대보증인 입보 대출	←			→	
	6. 자필확인 및 채무관계자 확인 소홀	←			→	
	7. 담보물고가감정 또는 대출가능액 초과대출	←			→	
	8. 부적격 담보대출	←			→	
	9. 동일인 대출한도 초과대출	←			→	
	10. 부적격 채무자에 대한 대출	←			→	
	11. 대출금 사후관리 소홀	←			→	
	12. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←			→	
	13. 기타 여신업무 부당취급	←			→	
4. 내국환	1. 부당 환취결	←			→	
	2. 기타 내국환업무 취급소홀	←			→	
4의2. 구속성예금 수취	1. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%이상인 경우			←	→	
	2. 대출금액 대비 구속성예금 수취비율이 30%미만인 경우 ※ 다만, 비위의 도가 경하거나 경과로 인정되는 경우 주의촉구 조치				←	→
5. 출납업무 취급소홀		←			→	
6. 금융실명 거래 위반	1. 행위자	←			→	
	2. 감독자			←	→	
	3. 추종자			←	→	
7. 금융거래정보 누설 금지위반 (물의야기)		←			→	

회
원
조
합
처
리
징
계
변
상
준
칙

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
8. 금융거래정보 통보의무 위반행위				←→	→	
9. 기타	1. 사고은폐	←			→	
	2. 중요용지 관리소홀	←			→	
	3. 사적 금전대차	←			→	
	4. 보고서 허위작성	←		→		
	5. 인증토큰관리 소홀 또는 금고열쇠, 중요인장 등 보관 관리소홀	←			→	
	6. 온라인업무 부당취급(허위입력, 고의부당 취급 및 취소행위)	←			→	
	7. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←			→	
	8. 책임자필수확인사항 확인소홀	←			→	
	9. 여유자금 타기관 예치한도 초과 운용	←			→	
	10. 기타 금융질서 문란행위	←			→	

5. 징계양정 세부기준(일반업무)

비위항목		징계 해직	정직	감봉	견책	비고
항목						
1. 각종 자금유용 및 횡령		←		→		
2. 명의이용 및 명의도용		←			→	
3. 부외거래		←			→	
4. 실적(계수)분식 또는 분식결산		←			→	
5. 도난, 분실				←	→	
6. 채고부족 또는 채고(품질)관리 부실			←		→	
7. 이자, 수수료 등 부당감면		←			→	
8. 사업비용 부당집행		←			→	
9. 채고조사 미 실시 등 업무태만				←	→	
10. 허위문서 작성, 업무부당취급		←		→		
11. 무담보, 하자담보 취득후 손실초래		←			→	
12. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀		←			→	
13. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과 공급		←			→	
14. 담보물 고가 감정평가로 손실초래		←			→	
15. 자금 현수송업무 소홀		←			→	
16. 전산 허위조작 또는 부당입력		←			→	
17. 여유자금 부당운용		←			→	
18. 각종 충당금 부당적립		←			→	
19. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리		←			→	
20. 사업목적외 자금을 사용하거나 부당 지원		←			→	
21. 기타 업무 부당취급		←			→	

6. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
징계해직	정직	
정직	정직 월수의 감축 또는 감봉	
감봉	감봉 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

II. 임원 징계기준

1. 총칙

징계는 총칙과 징계양정 일반기준의 비위유형별 비위정도를 참작하여 양정(의결)하되, 징계양정 세부기준을 참고한다.

가. 개선

- (1) 징계 관련 규정의 징계사유에 해당하는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 중대한 손해를 끼치게 하거나 질서를 심히 문란하게 한 사람
- (2) 횡령, 배임, 절도 및 금품수수 등 범죄행위를 한 사람
- (3) 사고유형에 불구하고 사고로 인해 사회적 물의를 야기하거나 농협 전체의 공신력을 실추시킨 사람
- (4) 최근 1년 이내에 2회의 직무의 정지 징계처분을 받은 후 추가로 직무의 정지 징계처분 사유에 해당되는 자로서 계속적인 업무수행이 부적절하다고 인정되는 사람

나. 직무의 정지

- (1) 개선의 징계사유에 해당하는 행위를 한 자로서 개선의 정이 있고 정상 참작의 사유가 있는 사람
- (2) 최근 1년 이내에 2회 이상의 견책 징계처분을 받은 후 추가로 견책 징계처분 사유에 해당되는 사람
- (3) 징계규정의 징계사유에 해당되는 자로서 고의 또는 중대한 과실로 조합에 상당한 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 신설)

다. 견책

- (1) 범죄행위를 한 자로서 사안이 경미하여 사회적 물의를 일으키지 않고 조합의 손해를 전액 보전한 사람
- (2) 징계규정의 징계사유에 해당하는 자로서 경과실로 인하여 조합에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란하게 한 사람(2009.12.17. 개정)

라. 비상임임원에 대하여는 본인 귀책사유로 인한 고의 또는 중대한 과실로 위법·부당한 행위가 있는 경우에 한하여 징계함을 원칙으로 한다.
(2009.12.17. 개정)

2. 징계양정 일반기준

번호	비 위 유 형	비위의 도가 극심하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 심하고 중과오로 인정되는 경우	비위의 도가 경하거나 경과오로 인정되는 경우
1	횡령, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품수수 등 범죄행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	직무의 정지 ~ 견책
2	법령(감독기관 법령포함), 규정, 명령, 처분 또는 지시 등 위반	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
3	농협법, 정관, 제규정, 지시 등을 위반한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
4	조합에 금전적 손해를 초래 하거나 사회적 물의를 야기한 행위	개선	개선 ~ 직무의 정지	견책
5	직무태만	개선	개선 ~ 직무의 정지	개선 ~ 직무의 정지
6	기타 위법·위규처리	개선	직무의 정지 ~ 견책	견책

회
원
조
합
처
리
준
칙
징
계
변
상
칙

3. 징계양정 세부기준

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	1. 총회(대의원회) 또는 이사회 의결을 요하는 사항에 대하여 의결을 얻지 아니한 집행	←		→	
	2. 총회(대의원회) 또는 이사회 에서 의결절차나 의결내용이 부당	←		→	
	3. 감독기관·총회 또는 이사회 에서 부실한 보고 또는 사실의 은폐	←		→	
	4. 총회 또는 이사회 소집사유가 발생하였음에도 회의 미소집	←		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	5. 농협법상 임원의무 위반 (서류비치, 경업 및 겸직금지의무 등)	←		→	
	6. 선거사무 부당취급	←		→	
	7. 부정 선거운동	←	→		
	8. 사업목적 외에 자금을 사용하거나 부당지원	←		→	
	9. 투기의 목적으로 재산을 처분 하거나 이용하는 행위	←		→	
	10. 여유자금 부당운용	←		→	
	11. 감독기관의 인가를 받거나 승인을 얻어야 할 사항에 관하여 미인가 또는 미승인	←		→	
	12. 부정한 등기	←		→	
	13. 출자 1좌의 금액 감소 절차 부당	←		→	
	14. 감독기관 또는 중앙회의 감사를 거부·방해 또는 기피	←	→		
	15. 감독기관 또는 중앙회의 지시사항 이나 징계(변상)요구사항의 이행 소홀	←		→	
	16. 중앙회 및 감독기관 감사지적사항 미이행		←	→	
	17. 공고 또는 최고할 사항에 대하여 미공고 또는 미최고	←		→	
	18. 법정적립금, 이월금, 임의적립금 부당 적립	←		→	
	19. 법정적립금 부당사용	←		→	
	20. 각종 충당금 부당적립	←		→	
	21. 출자배당 또는 이용고배당 부당처리	←		→	
	22. 분식결산	←		→	
	23. 변태경리(이중집행, 증액집행, 허위집행)	←		→	

업
회
원
조
치
합
리
징
계
변
칙
상

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
1. 경영/ 관리	24. 예산 부당전용 또는 한도초과 집행	←→		→	
	25. 공사, 계약 관련 부당행위	←→		→	
	26. 공사, 계약 관련 금품수수	←→	→		
	27. 임용 또는 승진 등의 인사관련 부당행위	←→		→	
	28. 인사 관련 금품수수	←→	→		
	29. 채용비리	←→		→	
	30. 허위증명서 발급	←→		→	
	31. 민원 부당처리 및 처리지연	←→		→	
	32. 사고보고 지연 또는 사고 은폐·축소	←→		→	
	33. 내부통제 소홀	←→		→	
	34. 직인도용 및 부당사용	←→	→		
	35. 문서, 증서 등 위조 또는 변조 및 동행사	←→	→		
	36. 중요용지 관리소홀	←→		→	
	37. 부하직원 감독소홀	←→		→	
	38. 고의과실로 손실초래, 사고발생, 질서문란, 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	39. 중앙회 고정투자심의위원회 미심의	←→		→	
	40. 변상의무 미이행	←→		→	
	41. 징계 미이행 및 시행결과 허위보고	←→	→		
	42. 기타 법령, 정관, 제규정 등을 위반한 행위	←→		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
2. 사업	1. 무자원 자기앞수표 발행	←→		→	
	2. 무자원 입금	←→		→	
	3. 계수(실적)분식	←→		→	
	4. 신용조사 또는 심사소홀	←→		→	
	5. 전결한도 초과(무승인)대출	←→		→	
	6. 명의이용대출	←→		→	
	7. 명의도용대출	←→	→		
	8. 한도초과대출	←→		→	
	9. 부적격 연대보증인 입보	←→		→	
	10. 담보물 고가감정 또는 대출 가능액 초과대출	←→		→	
	11. 부적격담보 취득	←→		→	
	12. 동일인 대출한도 초과대출	←→		→	
	13. 사후관리 소홀	←→		→	
	14. 비조합원에 대한 대출한도 초과대출	←→		→	
	15. 구속성예금 수취	←→		→	
	16. 금융실명거래 위반				
	가. 행위자	←→		→	
	나. 감독자		←→	→	
	다. 추종자		←→	→	
	17. 금융거래정보 누설 금지위반 (물의야기)	←→		→	
	18. 금융거래정보 통보의무 위반 행위		←→	→	
	19. 재고부족 또는 재고(품질) 관리 소홀	←→		→	
	20. 외상한도거래 약정 등 체결 소홀	←→		→	
	21. 무증서, 전결한도 초과약정 또는 외상약정한도 초과공급	←→		→	
	22. 사업관련 금품수수	←→	→		
	23. 자금세탁행위로 신용질서 문란	←→		→	
	24. 여유자금 타금융기관 예치한도 초과 운용	←→		→	
	25. 개인정보보호 (개인정보 오·남용 등) 소홀	←→		→	
	26. 기타 업무 부당처리	←→		→	
	27. 농어가목돈마련저축 부당취급	←→		→	

비위항목		개선	직무의 정지	견책	비고
3. 기타	1. 각종 자금유용 또는 횡령	←→	→		
	2. 사적 금전대차	←→		→	
	3. 절도, 폭행, 도박 등 품위손상 행위	←→		→	
	4. 비밀누설	←→	→		
	5. 성비위 행위로 인한 물의야기	←→		→	
	6. 도난, 분실		←→	→	
	7. 사기, 배임	←→	→		
	8. 사회적 물의야기 또는 공신력 실추	←→		→	
	9. 직장 내 괴롭힘 행위<신설>	←→		→	
	10. 기타 법령, 정관, 제규정 등 위반 행위	←→		→	

4. 징계양정 감경기준

징계양정기준에 의하여 인정되는 양정기준	감경된 양정기준	비고
개선	직무의 정지	
직무의 정지	직무의 정지 월수의 감축 또는 견책	
견책	별도조치(주의촉구)	

감사부문

<별지 제1호 서식>(2017.12.19, 2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

사고발생(조치계획)보고
(○○○○-○○-○○)

검사역	팀장	국장	처장

수신 : 조합감사위원회사무처장

발신 : ○○검사국장

1. 사 고 명 :

2. 발생사무소 :

3. 사고발생일(기간) :

4. 사고자 및 관련 임직원

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	업무담당 기간(개월)	비고
	현재	사고당시					
				1234567*****			

5. 사고금액 및 피해(예상)액 (단위 : 천원)

업무구분	사고금액		정리액 (다)	미정리액 (라=나-다)	회수가능액 (마)	피해(예상)액 (바=라-마)
	누계(가)	잔액(나)				

업
회
무
원
조
합
처
리
징
계
변
칙
상

6. 사고발각경위

○

7. 사고내용

<요약>

○

○

—

<관련규정>

○

○

8. 사고 관련자에 대한 조치(계획)

○

9. 사고금 보전조치(계획)

○

10. 사고발생원인, 내부통제제도(운영)의 문제점 및 재발방지대책

가. 사고 관련자 측면

○

나. 사무소 내부통제 측면

○

다. 재발방지 대책

○

감사부문

11. 사고발생 사무소에 대한 최근 자체감사 내역

- 자체감사 담당 책임자(직·성명) :
- 최근 자체감사 실시내역 :

—

감사 종류	감사실시기간	감사자 (직·성명)	주요 지적사항	비고

12. 고발여부(미고발 사유), 언론취재여부(보도) 등 참고사항

○

13. 금감원 중점점검 4대 항목 여·부(지역검사국)

○

14. 지역검사국 조치계획

○

15. 사고종결보고

- 종결구분 :
- 원심 의결일(주의촉구 통보일) :
- 원심 의결결과

(단위 : 천원)

구분	직위		성명	주민번호	담당업무	근무 기간	종결결과	
	현재	사고당시					징계	변상

- <별지 제2호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제3호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제4호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제5호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제6호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제6호의2 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제7호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제8호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제9호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제10호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제11호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제12호 서식> 삭제(2020.12.22.)
- <별지 제13호 서식> 삭제(2020.12.22.)

감사부문

<별지 제14호 서식> (2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

주의촉구통보서

(2년 기준 주의촉구 회수 : 회)

시행번호		주의촉구일자	○○○○. ○. ○.
소속		○○지역본부	
인적사항	직명	성명	실명번호
			○○○○○○○-○*****
제목			
주의촉구 사유	○ (책임소재 기술) <관련 법규> ○ (관련 법규 기술)		
시행권자			

(주) 2년에 2회 주의촉구 통보를 받은 후 1년 이내에 다시 주의촉구에 해당하는 행위를 한 경우에는 제재를 가증하여 요구할 수 있음

업
회
무
원
조
합
리
징
계
변
상
척
상

<별지 제15호 서식> (2018.12.19. 신설)(2020.12.22, 2023.12.1. 개정)

징계·변상 시행결과 심사표

(심사일 : ○○○○. ○. ○.)

문서번호 : 중앙(○○검)17109-

수 신 : 조합감사위원회사무처장

발신 : ○○검사국장(인)

I. 의결사항 개요

(단위 : 천원)

사고발생 사 무 소	사고제목	징계(변상)요구		농·축협 의결일	사고잔액	피해액 (예상)	원·재심 구 분
		요구처	의결일				

- (주) 1. 징계(변상) 요구처는 조감처, 자체발각, 금감원, 감사원, 농식품부
2. 원·재심 구분은 원심, 재심, 재의결로 구분

II. 관련자별 징계·변상 의결 결과 적정 여부

(단위 : 천원)

현소속	직명	성명	원심				재심				적정 여부
			징계		변상		징계		변상		
			중앙회 요구	농· 축협 의결	중앙회 요구	농· 축협 의결	중앙회 요구	농· 축협 의결	중앙회 요구	농· 축협 의결	
계	명										

○ 변상액 하향 의결 사유(예시) : 1등급, 상임감사 운용

- (주) 1. 퇴직자는 현소속란에 퇴직으로 기재하고 직명란에는 퇴직당시 직책기재
2. 농·축협 자체 사고처리의 경우 중앙회요구란 미기재

Ⅲ. 징계·변상 시행결과 확인 점검표

점검항목	검 토 내 용	검토결과
1. 인사위원회(이사회) 적정성	○ 인사위원회(이사회) 적정성(적정, 부적정) － 개의정족수(인사규정 제102조), 인사위원제척사유 여부(징계변상 업무처리준칙(예) 제13조) 검토	
2. 변상액 하향의결 적정성	○ 인사위원회(이사회) 의결 적정성(적정, 부적정, 해당없음) － 준칙(예) 제55조 하향의결 조건에 해당하는지 여부 검토 － 준칙(예) 제55조제3항에 따라 이사회 승인 여부 확인	
3. 인사기록카드 등록 적정성	○ 징계량 및 차기 호봉 승급일 등록 적정성(적정, 부적정) － 준칙 제6조 징계효과 기간 산정이 적정한지 확인	
4. 변상금 등록 확인	○ 변상금 등록 여부(등록, 미등록, 해당없음) － 통합업무시스템/채권관리/변상금/변상금관리/변상내역 조회	
5. 자체발각사고 징계 형평성 검토	○ 징계양정기준에 비해 현저하게 상향 또는 하향 의결 여부 (적정, 부적정, 해당없음) － 부적정 시 준칙 제32조에 따라 재의결 등 조치	
6. 지역검사국 등록사항	○ 원심의결등록 및 내역 출력 － 중앙회 요구 : 감사관리(농·축협)/사후관리/징계(변상) 사후관리/원심의결등록 － 조합자체사고 : 감사관리(농·축협)/기타감사/조합자체 사고처리/조합자체사고처리 징계변상등록	
7. 제출자료 확인 목록	①징계(변상)처분 시행 결과보고서<별지 제12호 서식> ②징계(변상) 원심(재심) 의결서<별지 제7호 서식> ③인사기록카드 － 전체 출력, 차기 호봉 승급일과 표창사용일자 확인 ④원심의결등록 - 지역검사국 ⑤ 변상내역조회 － 통합업무시스템/채권관리/변상금/변상금관리 ⑥ 조합의결 부의조서 ⑦ 변상액 하향의결의 경우 이사회 승인 의결서 사본 ⑧ 주의촉구통보서 사본 － 농·축협감사시스템에 전산 등록한 자료	

변상금 사후관리준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5287)

2016. 1. 4. 제정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2020. 12. 22. 개정
2023. 12. 1. 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합 임직원의 변상금사후관리의 절차와 방법 등에 관한 세부사항을 정함으로써 합리적이고 공정한 업무처리에 이바지 함을 목적으로 한다.(2017.12.19. 개정)

제2조(적용 범위) 본 조합의 변상금사후관리에 관하여는 법령, 정관 및 관련규정에서 따로 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제2장 변상금 사후관리

제3조(사고관련자에 대한 정리촉구) 사고채권 보유사무소장은 변상판정이 확정되면 사고관련자에 대하여 변상판정업무담당자로부터 통보된 변상의무자별 변상판정통지서에 따라 변상기한까지 정리하도록 촉구하며, 변상기한까지 변상하겠다는 내용의 별지 제1호 서식에 따른 변상금이행각서를 징구한다.
(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제4조(신원보증보험금 청구 등) ①변상의무자가 임직원으로서 신원보증보험금 지급청구 대상인 경우에는 지체 없이 농협손해보험주식회사의 담당부서로 신원보증보험금 지급청구를 한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)
②변상판정금 정리불응 시 변상의무자의 고객정보조회표를 확인하여 예금 등에 대하여 상계절차를 취한다. 다만, 변상판정금과 관련하여 소송 등의 다툼이 예상되는 경우에는 지급정지 후 소송결과에 따라 처리한다.

제5조(재산조사 및 긴급채권 보전조치) ①변상기한까지 변상의무자가 변상판정액의 지급을 이행하지 아니할 우려가 있는 경우에는 사고관련자의 소유재산을 탐색 조사하고, 발견재산에 대하여 지체 없이 가압류·가처분 등의 집행보전조치 또는 채권자 취소권 행사(이하 통틀어 “채권보전조치”라 한다)를 하여야 한다.(2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

②변상판정액 회수와 관련하여 발생하는 비용은 등기소송비로 지급하며 회수 시에는 기타 잡이익으로 수익처리한다.(2017.12.19. 개정)

제6조(손해배상 최고) ①변상의무자가 변상의무를 이행하지 아니하여 법적절차를 취할 경우에는 미리 손해액의 배상을 청구하는 최고서를 내용증명우편으로 발송한다.(2017.12.19. 개정)

②제1항의 최고는 제5조제1항의 채권보전조치를 취한 후에 행함을 원칙으로 한다.(2017.12.19. 개정)

제7조(손해배상청구소송) ①사고관련 외부인 및 변상판정액을 스스로 지급하지 아니하는 자(해직되거나 퇴직한 임직원을 포함한다)에 대하여는 소멸시효완성 전에 손해배상청구소송(지급명령신청을 포함한다)을 제기한다.(2017.12.19. 개정)

②소송가액은 사고피해금, 변상판정액 및 재산조사결과 등을 고려하여 적정한 금액으로 산정한다. 이 경우 변상판정액 중 일부만을 청구할 때에는 전체 손해의 일부로서 우선 청구하고 있는 것임을 제1항의 소송을 위한 소장에 명백히 한다.(2017.12.19. 개정)

제8조(변상금회수 정리) ①변상판정액을 회수한 경우에는 다음과 같이 처리한다.(2017.12.19. 개정)

1. 가지급금(추후 상각으로 특수채권에 포함된 경우를 포함한다)으로 처리된 명의유용이 명백한 대출금, 예금편취, 시재금의 부족 등의 사고금은 해당 가지급금(추후 상각으로 특수채권에 포함된 경우를 포함한다)을 정리한다.(2017.12.19. 개정)
2. 제1호 외의 채권과 관련된 변상판정액을 회수한 경우(자진변상의 경우를 포함한다)에는 해당 사고채권(추후 상각으로 특수채권에 포함된 경우를 포함한다) 관련 대손충당금계정에 적립한다.(2017.12.19. 개정)
3. 변상의무자별로 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 회수내역을 기록하고 채권관리를 위한 전자적 처리 방식의 통합업무시스템[통합업무시스템(채권관리)를 말한다. 이하 "채권관리시스템"이라 한다]에서 회수코드 및 회수금액을 전산입력 하여 변상판정액 이행 여부를 관리하여

야 한다.(2017.12.19. 개정)

②채무관련자로부터 사고채권의 원금 및 비용의 70%이상을 회수한 경우에는 변상판정액을 납부한 사고관련자에게 회수비율에 따라 그 회수대금에서 변상판정액으로 납부한 금액을 한도로 하여 환급할 수 있다. 다만, 신원보증보험금, 여신우대포인트 및 공판장메리트로 납입한 변상판정액은 제외한다. (2016.9.6, 2017.12.19, 2020.12.22. 개정)

제9조(소멸시효중단조치) 변상판정액 채권에 대하여 소멸시효 중단의 실익이 있는 경우에는 「채권관리업무방법」 제1장제11절이 정하는 바에 따라 소멸시효 중단조치를 취하며 채권관리시스템에 그 내용을 전산 입력한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

제10조(퇴직자에 대한 변상판정금 일부 감액, 감면 또는 포기) ①「채권관리업무방법(예)」 제7장제3절제6조제2항 각 호의 사유에 해당하는 변상의무자가 미 변제 변상판정액 잔액 중 일부를 상환하는 조건으로 별지 제2호 서식에 의한 승인신청서에 따라 변상금을 감면 신청하는 경우 전결권자의 승인을 받아 변상판정금의 일부만 변제받고 변상금 잔액을 면제할 수 있다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2018.12.19, 2023.12.1. 개정)

②퇴직자에 대한 재산조사 결과 「채권관리업무방법(예)」 제7장제3절제6조제2항 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 변상금관리담당자 또는 책임자는 변상시효가 완성되기 3개월 전까지 별지 제2호 서식에 의한 승인신청서에 관련 서류를 첨부하여 전결권자의 승인을 받아 변상시효 완성일이 속하는 달의 2개월 전까지 변상금 회수를 포기할 수 있다. 다만, 「채권관리업무방법(예)」 제7장제3절제6조제2항 각 호의 사유에 해당되며 변상기한이 경과한 변상판정액으로 이사회에서 승인하는 경우에는 변상시효에 관계없이 포기할 수 있다.(2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

③퇴직자의 변상판정액에 대하여 감액, 감면 또는 회수포기 승인을 받은 경우에 변상금관리자는 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고 채권관리시스템에 감액(감면) 또는 회수포기 내용을 전산 입력하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

제11조(소멸시효경과 변상금관리) 변상금관리자는 소멸시효가 경과한 변상판정액 채권에 대하여 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고 채권관리시스템에 회수포기 내용을 전산 입력하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

제12조(미회수 변상판정금 관련 서류 이관 및 전담관리자 지정) ①변상판정액 채권 보유사무소장은 변상판정 확정일로부터 2개월이 경과하면 미회수 변상판정액 관련서류 일체를 본점 채권관리계에 이관하며 본점 채권관리계에서는 전담 관리자를 지정하여 관리한다.(2016.9.6, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 전담 관리자는 채권관리시스템에서 관리사무소를 즉시 변경등록하고 상·하반기 각 1회 이상 집행권원 획득현황·발견재산 채권보전조치 상황·소멸시효 중단조치 현황을, 1년에 1회 이상 재산조사 현황 등 실태조사를 실시하고, 그 내용을 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록·관리하며 채권관리시스템의 관련 항목에 전산 입력한다.(2017.12.19. 개정)

③변상금채권 보유사무소 또는 본점 채권관리계에서는 변상기한이 경과한 미회수변상금 잔액에 대하여 채권관리시스템에 그 사유 및 상세내용을 전산 입력한다.(2017.12.19. 개정)

제13조(농협자산관리회사에의 매각 또는 추심위임) ①퇴직자의 거액 변상판정액 채권 및 횡령 등 고의·중과실 사고의 변상판정액 채권은 농업협동조합 자산관리회사에 매각 또는 추심위임 할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

②제1항의 매각 또는 추심위임은 「채권관리업무방법」 제1장제10절을 준용한다.(2016.9.6. 개정)

제14조(기록관리 및 전산시스템 입력 등) ①변상판정액 채권 보유사무소는 변상판정업무담당자로부터 통보된 변상의무자별 변상판정통지서에 따라 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고, 변상의무자별로 채권관리시스템에 전산 입력하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

②변상판정액 채권 보유사무소는 본점 채권관리계에 이관하기 전까지 집행권원, 소멸시효, 재산조사, 조치사항 등의 변상판정액 관리상황에 변동이 있거나 변상금을 회수(감액, 감면 또는 회수포기를 포함한다)한 경우에는 별지 제3호 서식에 의한 미정리변상금관리기록부에 기록하고 채권관리시스템에 전산 입력 하여야 한다.(2017.12.19. 개정)

부 칙 (2016.1.4. 제정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2016.9.6. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.12.22.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

감사부문

<별지 제1호 서식>

변상금 이행각서

본인은 ○○○○년 ○월 ○일 제○차 ○○농(축)협인사위원회 의결에 따라
○○○○년 ○월 ○일자로 통보된 변상판정금액에 대하여 변상기일(○○○○년
○월 ○일) 까지 자진 이행하겠으며, 민사소송 등 이의를 제기하지 않을 것을
확약합니다.

○○○○. ○. ○.

직 위 : 성명 : ○ ○ ○ (인)

변상금 사후관리준칙(예)

<별지 제2호 서식>

변상판정금 [감액(감면) · 회수포기] 승인 신청서

(○○○○. ○. ○.)

1. 변상의무자

성명	주소	근황

2. 사고내용

건명					
사고피해액	원	변상판정금 총액(명)	원	발생일자	
사고내용					

3. 변상금 정리현황 및 감액(포기) 신청

(단위 : 천원)

변상판정		변상 기한	정리금액 또는 집행권원 획득금액		미정리금액	감액(포기) 금액
일자	금액		일자	금액		

4. 변상판정일 이후 재산조사 및 조치사항

관련자 성명	소재지	종류	수량	추정시가 (백만원)	채권보전 내용	회수액	미회수 사유

5. 변상판정금 감액(포기)사유

○

감사부문

<별지 제3호 서식>

미정리변상금관리기록부

사무소명 :

1. 변상의무자 인적사항

성명	前소속	前직명	퇴직(해직)일	현주소

2. 사고 내용

(단위 : 천원)

건명 :		
사고피해액:	변상판정금총액(명):	발생일자: . . .
사고내용 :		

3. 변상금 정리상황

(단위 : 천원)

변상판정내용		변상금 회수상황			
판정일자		일자	적요	회수액	잔액
판정금액					
변상기한					
사고피해액 미정리액					

4. 발견재산 채권보전조치 현황

(단위 : 천원)

일자	종별	수량(㎡)	소유자	평가액	선순위 채권액	권리 침해액	채권 보전액	비고
발견재산 에 대한 채권보전 미조치시 그 사유								

변상금
사후관리준칙(예)

5. 집행권원 획득 및 강제집행 현황

(단위 : 천원)

집행권원 획득 현황			강제집행 현황			
소송· 지급명령			집행대상			
사 건 명			신 청	종 류		
피 고				개시일자		
소제기일				사건번호		
사건번호				청구금액		
소 가			최초법사가			
결 과	1심		전차법사가			
	2심		매각금액			
	3심		배 당	일 자		
송 달 일	1심			금 액		
	2심			추심수령액		
	3심		전부수령액			
소송 등 미제기시 그 사유			강제집행 미신청시 그 사유			

6. 조치 및 이행상황

연월일	내 용	계	책임자

변상금 사후관리준칙(예)

- 작성요령 : ① 사고내용은 육하원칙에 따라 구체적이고 간단하게 기록할 것
 ② 사고관련 사항 중 현주소 등은 연필로 기록하되 변경이 있을 시마다 보완하고 변상란은 본건과 관련된 것에 한함
 ③ 조치 및 이행상황란에는 재산조사·경매·소송·중앙본부 지시사항 및 회수를 위한 제조치사항 등을 일자 순으로 정확히 기록할 것(부족시는 별지 첨부)

회원조합 감사 사후관리준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5315)

[2000. 7. 1. 제정
2004. 11. 23. 개정
2006. 6. 28. 개정
2007. 6. 29. 개정
2009. 12. 17. 개정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2014. 4. 10. 개정
2015. 4. 28. 개정
2016. 9. 6. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2023. 12. 1. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 감사담당부서가 회원조합(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 "조합"이라 한다)에 대한 자체감사 및 외부감사결과 조치·요구한 지적사항에 대하여 수감 사무소의 사후관리 방법 및 정리절차 등을 지도·확인하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2013.4.1, 2015.4.28, 2023.12.1. 개정)

제2조(적용범위) 감사담당부서의 조합 감사사후관리에 대하여 법령, 정관 및 관련 규정 등에서 따로 정하는 사항 이외에는 이 준칙에 의한다.(2015.4.28, 2023.12.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(2015.4.28. 개정)

1. <삭제> (2023.12.1.)
2. <삭제> (2023.12.1.)
3. "감사사후관리"라 함은 중앙회 감사결과 수감사무소가 감사결과통보서를 접수하여 지적사항에 대한 정리지시에 부합되는 조치를 취하도록 지도하고 그 결과를 확인하는 과정을 말한다.(2012.3.2, 2013.4.1, 2023.12.1. 개정)
4. "감사담당부서"라 함은 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.
(2012.3.2, 2023.12.1. 개정)
5. "중앙회감사"라 함은 감사담당부서에서 실시하는 종합감사, 특별감사(수시감사 또는 부문감사를 포함한다) 및 전산감사를 말한다.(2023.12.1. 신설)

제3조의2(감사사후관리 주체) ①감사사후관리는 지역검사국에서 담당한다. 다만, 조합감사위원회(징계·변상심의회를 포함한다. 이하 같다)에서 "시정" 하도록

의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)은 조합감사위원회 사무처에서 담당한다.(2014.4.10. 신설)(2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②<삭제> (2017.12.19.)

제4조(감사사후관리 대상) 감사사후관리 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 중앙회의 종합감사, 특별감사(수시감사 또는 부문감사를 포함한다) 및 전산 감사결과 지적사항(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

2. <삭제> (2023.12.1.)

3. <삭제> (2023.12.1.)

4. 조합감사위원회에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)(2014.4.10. 신설)(2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제5조(감사결과 통보 및 조치) 감사담당부서는 수감사무소의 장에게 감사결과통보서를 송부하는 즉시 지적사항에 대한 사후관리 및 정리상황을 수감사무소 별로 기록·관리하여야 한다.

다만, 내부 전산망을 이용하여 사후관리 상황을 등록하는 경우 기록·관리하고 있는 것으로 한다. (2023.12.1. 개정)

제6조 <삭제> (2023.12.1.)

제6조2 <삭제> (2023.12.1.)

제7조(정리기한) ①감사담당부서는 감사 결과 지적사항중 문책(시정사항), 문책위임, 주의촉구(시정사항), 시정 및 업무개선 사항에 대하여는 수감사무소에서 특별한 사유가 없는 한 감사결과통보서 접수일부터 3개월 이내에 정리하도록 지도하여야 한다. 다만, 내부 전산망을 이용하여 감사지적사항을 전산 등록할 경우에는 전산망을 통하여 해당 조합에 감사결과통보서가 등록된 날을 접수일로 본다.(2004.11.23, 2009.12.17, 2012.3.2, 2013.4.1, 2016.9.6, 2023.12.1. 개정)

②<삭제> (2023.12.1.)

③<삭제> (2023.12.1.)

④조합감사위원회에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)에 대하여는 조합의 의결사항 접수일(내부 전산망을 이용하여 통보한 경우에는 전산 등록일)로부터 3개월 이내에 정리하도록 지도하여야 한다.(2014.4.10. 신설)(2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제8조(정리기준) 감사지적사항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 완결된 것으로 본다.(2017.12.19. 개정)

1. 지적사항의 지시내용에 부합되는 조치를 취하였을 경우

2. 정리지시에 부합되지 않더라도 그 취지에 맞는 조치를 취함으로써 지시내

용과 동일한 효과가 있다고 인정되는 경우

3. 지시사항이 관련 제규정의 개정·폐지 등으로 위규상태가 해소되었을 경우
제9조(미정리사항의 종결) 감사담당부서는 수감사무소에서 감사결과통보서를 접수한 날로부터 2년이상 경과한 미정리 감사지적사항에 대하여 그 사유를 검토한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종결처리한다.(2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

1. 정리절차가 진행중에 있으나 지적사항의 취지에 부합되는 조치를 취한 경우로서 완결되기까지는 장기간을 요하고 계속적인 사후관리의 실익이 없는 경우
 2. 정리가능한 사항이었으나 추후 불가능한 상태로 된 경우
 3. 그 밖의 제반요건에 비추어 정리가 불가능하다고 인정되는 경우
- (2017.12.19. 개정)

제10조(정리승인) ①감사담당부서는 수감사무소에서 제출한 감사지적사항 정리보고서를 심사한 후 정리내용이 제8조 및 제9조에 부합되는 경우 승인 처리한다.(2004.11.23, 2007.6.29, 2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②<삭제> (2023.12.1.)

③<삭제> (2023.12.1.)

④<삭제> (2023.12.1.)

⑤<삭제> (2023.12.1.)

⑥<삭제> (2023.12.1.)

제11조(정리지도) 감사담당부서는 제10조에 따라 정리내용을 심사한 결과 정리내용이 미흡하거나 미정리사항에 대하여는 정리기한을 새로 정하는 등 필요한 조치를 취하여 조속히 정리하도록 지도하여야 한다.(2023.12.1. 개정)

제12조(사후관리상황 보고) 지역검사국은 관내 수감사무소의 감사지적사항 정리실적을 조합감사위원장이 따로 정하는 보고양식을 이용하여 매 반기가 종료하는 달의 다음달 15일까지 조합감사위원회사무처에 보고하여야 한다.

다만, 내부 전산망을 이용하여 사후관리 상황을 등록한 경우에는 보고한 것으로 한다.(2012.3.2, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

제13조 <삭제> (2023.12.1.)

제14조(정리기한 연장승인) ①지역검사국은 수감사무소로부터 감사지적사항 연장신청을 받고, 지적 건별로 그 사유를 검토한 후 타당하다고 판단하였을 경우에는 <별지 제5호 서식>에 의한 감사지적사항 정리기일 연장승인서에 따라 3개월 이내에서 연장승인을 할 수 있다. 다만, 1년을 초과하여 장기 미정리된 지적사항은 지역검사국에서 연장신청 사유를 검토한 후 타당하다고 판단하였을 경우 조합감사위원회사무처에 승인 신청하여야 한다.

감사부문

(2009.12.17, 2016.9.6, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②조합감사위원회사무처는 제1항의 단서 조항에 따라 연장 신청받은 지적사항에 대하여 그 사유를 검토한 후 타당하다고 판단하였을 경우 승인한다.(2023.12.1. 신설)
제15조 <삭제> (2023.12.1.)

제16조(정리확인 및 정리태만 등에 대한 조치) ①감사원은 임점감사시 전번 감사지적사항에 대한 사후관리의 적정여부를 확인하여야 한다.(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 감사지적사항 정리상황을 확인한 결과 특별한 사유없이 정리기일내에 정리하지 않았거나 허위보고를 하는 등 감사지적사항 사후관리를 게을리 하였을 경우에는 관련 임·직원의 문책을 요구할 수 있다.
(2023.12.1. 개정)

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2016년 9월 6일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 2023년 12월 1일부터 시행한다.

감사부문

<별지 제1호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 사후관리기록부

1. 감사개황											
감사기관				감사기준일			감사구분				
지적번호				지적구분			정리기일				
지적제목											
2. 정리담당자											
사 무 소 장			담 당 책 임 자			정 리 담 당 직 원					
년월일	성	명	인	년월일	성	명	인	년월일	성	명	인
3. 사무소장 확인											
년월일	추진사항 확인 및 지도내용						감사통할 책임자인	사무소장 인			
4. 정리 및 조치내용											
년월일	정 리 및 조 치 내 용						담 당 직원인	담 당 책임자인			

사회
후원
관
조
합
리
준
감
칙
사

<별지 제2호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 정리보고서

(단위 : 천원)

사무소				작성자		신청일	
감사기관		감사기준일		지적번호 (지적코드)			
지적구분		최초기일		연장기일			
지적제목							
지적내용 (요약)							
	건수			금액			
정리 및 조치내용							
	금차정리	건수		정리누계	건수		
		금액			금액		
지역검사국 확인			재정리지시				

회
사
원
후
조
관
합
리
감
준
사
칙

감사지적사항정리보고집계표

귀하

○○○ 사무소장 인
(단위: 권수)

[illegible]

<별지 제4호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 정리기일 연장신청서

사무소		작성자		신청일	
-----	--	-----	--	-----	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 정리대상

(단위 : 천원)

정리대상		미정리	
건 수	금 액	건 수	금 액

3. 변경요청기일

최초정리기일	기 연장승인기일	변경요청기일

4. 연장신청사유

○ 정리부진사유 :

○ 정리지계획서(항목별로 구체적인 기술, 파일첨부 또는 연장신청서 다음장에 첨부) :

-

감사부문

<별지 제5호 서식> (2017.12.19. 개정)

감사지적사항 정리기일 연장승인(불승인)서

신청사무소:		신청자:		신청일:	
--------	--	------	--	------	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 연장승인기일

최초정리기일	기연장승인기일	변경요청기일	연장승인기일

3. 승인(불승인) 내용

일자		승인여부	
----	--	------	--

4. 비고(불승인사유 등)

○ 제목 :

○ 내용 :

감사 사후관리준칙(예)

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5292)

[2023. 12. 1. 제정]

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 "조합"이라 한다)이 자체감사, 중앙회감사 및 외부감사 결과 조치·요구된 지적사항에 대한 수감사무소의 조치방법 및 정리절차에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 감사사후관리는 법령, 정관 및 관련 규정 등에서 따로 정하는 사항 이외에는 이 준칙에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자체감사"란 조합장(조합공동사업법인의 경우 대표이사를 말한다. 이하 같다)이 소속 직원으로 하여금 조합의 업무전반 또는 특정 업무에 대하여 실시하는 감사와 조합의 (비)상임감사가 「감사규정」에 의하여 실시하는 감사를 말한다.
2. "중앙회감사"란 조합감사위원회사무처 및 지역검사국에서 실시하는 중합감사, 특별감사(수시 감사 또는 부문감사를 포함한다. 이하 같다) 및 전산감사를 말한다.
3. "외부감사"란 관계법령 등에 의하여 외부감독·감사기관의 장이 실시하는 감사를 말한다.
4. "감사사후관리"란 수감사무소가 감사결과통보서를 접수하여 정리지시에 부합되는 조치를 취한 후 그 결과를 확인하고 감사를 실시한 기관에 보고하는 과정을 말한다.
5. "감사담당부서"란 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.

제4조(감사사후관리 대상) 감사사후관리 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 자체감사 결과 지적사항
2. 중앙회감사 결과 지적사항
3. 외부감사 결과 지적사항
4. 중앙회 조합감사위원회(징계·변상 심의회를 포함한다. 이하 같다)에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)

제5조(감사결과통보서 접수처리) ①수감사무소의 장은 감사결과통보서를 접수하는 즉시 감사기관별, 지적건별(호수별을 포함한다. 이하 같다)로 <별지 제1호 서식>에 의한 감사지적사항 사후관리기록부를 작성·비치하고, 자체정리계획을 수립하여 소정 기일내에 정리하며 그 추진사항을 기록·관리 하여야 한다.

②제1항의 감사지적사항 사후관리기록부의 보관관리는 자점감사자(자점감사자가 없는 사무소는 사무소장이 별도 지정하는 직원으로 한다)가 하되, 지적건별 감사지적사항에 대해서는 정리담당자 및 책임자를 지정하여야 한다.

③제2항의 감사지적사항 정리담당자 및 책임자는 관리사항을 <별지 제1호 서식>의 감사지적사항 사후관리기록부에 기록·관리하고 매분기 1회 이상 감사통할책임자 및 사무소장에게 확인을 받아야 한다.

제6조(재심사 청구) ①수감사무소의 장은 지적사항에 대하여 이의가 있을 때에는 그 요구를 받은 때부터 1개월 이내에 감사를 실시한 기관에 재심사를 청구할 수 있다.

②제1항에 의한 재심사 청구시에는 청구내용 또는 사실관계를 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다.

③외부감사의 지적사항에 대한 재심사 청구는 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제7조(정리기한) ①감사결과 지적사항 중 문책(시정사항), 문책위임, 주의촉구(시정사항), 시정 및 업무개선 사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 감사결과통보서 접수일부터 3개월 이내에 정리하여야 한다. 다만, 내부 전산망을 이용하여 감사지적사항을 전산등록 할 경우에는 전산망을 통하여 해당 사무소에 감사결과통보서가 등록된 날을 접수일로 본다.

②제1항의 지적사항 중 문책위임에 따른 징계·변상 절차는 「징계변상 업무처리준칙」을 준용한다.

③중앙회 조합감사위원회에서 "시정"하도록 의결된 사항(시정이 포함된 "문책" 및 "주의촉구"를 포함한다)은 의결사항 통보 접수일(내부 전산망을 이용하여 통보된 경우 전산 등록일. 이하"접수일"이라 한다)로부터 3개월 이내에 정리하여야 한다.

④외부감사 결과 지적사항에 대한 정리기한은 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제8조(정리기준) ①감사지적사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 완결된 것으로 본다.

1. 지적사항의 지시내용에 부합되는 조치를 취하였을 경우
2. 정리지시에 부합되지 않더라도 그 취지에 맞는 조치를 취함으로써 지시내용과 동일한 효과가 있다고 인정되는 경우
3. 지적사항이 관련 제규정의 개정·폐지 등으로 위규상태가 해소되었을 경우

②외부감사 결과 지적사항에 대한 정리기준은 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제9조(정리보고) ①수감사무소의 장은 <별지 제2호 서식>에 의한 감사지적사항 정리보고서와 <별지 제3호 서식>에 의한 감사지적사항 정리보고집계표를 작성하고 내부 전산망을 이용하여 지역감사국에 보고하여야 한다.

②"주의" 사항에 대하여는 <별지 제2호 서식>에 의한 감사지적사항 정리보고서의 작성을 생략할 수 있다.

③"경영유의" 사항은 지적사안별 자체계획을 수립하여 이사회 의결을 득하고 이를 성실히 이행하여야 하며 자체계획 수립내역을 감사결과통보서 접수일부터 3개월 이내에 지역감사국에 보고하여야 한다.

④"권고" 사항은 수감사무소 자체적으로 검토 후 조치하되 정리 보고는 생략한다.

⑤감사지적사항에 대한 정리상황은 내부 전산망을 이용하여 전산등록 하여야 한다.

⑥외부감사 결과 지적사항에 대한 정리보고는 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제10조(정리기한 연장) ①수감사무소의 장은 제7조의 정리기한 내에 감사지적사항의 정리가 불가능할 때에는 그 기일이 도래하기 10일 전까지 <별지 제4호 서식>의 감사지적사항 정리기일연장신청서를 작성하고 내부 전산망을 이용하여 지역감사국에 연장승인을 신청하여야 한다.

②외부감사 결과 지적사항에 대한 정리기한 연장신청은 해당기관이 정하는 바에 따른다.

제11조(재정리 지시사항의 처리) ①수감사무소의 장은 감사를 실시한 기관으로부터 미정리사항에 대하여 정리기한의 연장승인을 받았거나 이미 정리보고한 내용이 미흡하여 재정리 지시를 받았을 경우에는 제5조 내지 제9조에 따라 처리한다.

②외부감사 결과 지적사항에 대한 재정리 지시사항의 처리는 해당기관이 정하는 바에 따른다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

감사지적사항 사후관리기록부

감사
사후관리준칙(예)

1. 감사개황

감사기관		감사기준일		감사구분	
지적번호		지적구분		정리기일	
지적제목					

2. 정리담당자

사 무 소 장			담 당 책 임 자			정 리 담 당 직 원		
년월일	성 명	인	년월일	성 명	인	년월일	성 명	인

3. 사무소장 확인

년월일	추진사항 확인 및 지도내용	감사통할 책임자인	사무소장 인

4. 정리 및 조치내용

년월일	정 리 및 조 치 내 용	담 당 직원인	담 당 책임자인

<별지 제2호 서식>

감사지적사항 정리보고서

(단위 : 천원)

사무소				작성자			신청일		
감사기관			감사기준일			지적번호 (지적코드)			
지적구분			최초기일			연장기일			
지적제목									
지적내용 (요약)									
	건수				금액				
정리 및 조치내용									
	금차정리	건수			정리누 계	건수			
		금액				금액			
지역감사국 확인				재정리지시					

<별지 제3호 서식>

감사지적사항정리보고집계표

감사부문

귀하

○○○ 사무소장 인
(단위: 건수)

수 감 사무소명	감 사 기 준 일	감사기관	감사구분	감사결과지적사항 정리상황						현재지적사항			비 고
				지 적 건 수	전 변 보 고 정 리 누 계	금 차 정 리 건 수	정 리 누 계	미 정 리 건 수	지 적 건 수	정 리 건 수	미 정 리 건 수		

<별지 제4호 서식>

감사지적사항 정리기일 연장신청서

사무소		작성자		신청일	
-----	--	-----	--	-----	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 정리대상

(단위 : 천원)

정리대상		미정리	
건 수	금 액	건 수	금 액

3. 변경요청기일

최초정리기일	기 연장승인기일	변경요청기일

4. 연장신청사유

○ 정리부진사유 :

○ 정리계획서(항목별로 구체적 기술, 파일첨부 또는 연장신청서 다음장에 첨부) :

—

감사부문

<별지 제5호 서식>

감사지적사항 정리기일 연장승인(불승인)서

신청사무소:		신청자:		신청일:	
--------	--	------	--	------	--

1. 지적내용

감사기관		감사구분		감사기준일	
지적번호					
지적제목					

2. 연장승인기일

최초정리기일	기연장승인기일	변경요청기일	연장승인기일

3. 승인(불승인) 내용

일자		승인여부	
----	--	------	--

4. 비고(불승인사유 등)

○ 제목 :

○ 내용 :

회원조합 제보준칙

소관부서 : 조합감사위원회사무처(T:5271)

[2008. 4. 1. 제정
2012. 3. 2. 개정
2013. 4. 1. 개정
2015. 4. 28. 개정
2017. 12. 19. 개정
2018. 12. 19. 개정
2023. 12. 1. 개정]

회
원
조
합
제
보
준
칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 회원조합(조합공동사업법인을 포함한다. 이하 "조합"이라 한다)과 관련한 제보를 처리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

(2015.4.28, 2018.12.19. 개정)

제2조(적용범위) 제보 처리에 관하여 관계법령·규정 및 그 밖에 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

1. "제보"라 함은 조합 업무와 관련된 사고위험 등의 문제점이나 임직원의 사고, 비리행위 등을 검사담당부서에 보고하는 것을 말한다.(2018.12.19. 개정)

2. "검사담당부서"란 농업협동조합중앙회 조합감사위원회사무처와 지역검사국을 말한다.(2012.3.2. 개정)

3. "불이익조치"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.
(2023.12.1. 신설)

가. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치
(2023.12.1. 신설)

나. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진제한 그 밖에 부당한 인사조치
(2023.12.1. 신설)

다. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사 조치(2023.12.1. 신설)

라. 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금

등의 차별 지급(2023.12.1. 신설)

마. 교육 또는 훈련 등 자기개발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치(2023.12.1. 신설)

바. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위(2023.12.1. 신설)

사. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개(2023.12.1. 신설)

아. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위(2023.12.1. 신설)

자. 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치(2023.12.1. 신설)

제2장 제보제도 운영 (2018.12.19. 개정)

제4조(제보 대상) 조합의 임직원이 제보할 수 있는 대상은 다음과 같다.

(2018.12.19. 개정)

1. 업무수행과 관련하여 위법·부당한 행위, 지시 또는 직권 남용
2. 횡령 또는 배임, 금품수수, 향응, 성희롱 등 임직원의 비리 행위
(2018.12.19. 개정)

3. 사회적 물의를 야기하거나 조직의 명예를 훼손시킬 수 있는 대내외 문제

4. 제도 등 시행에 따른 위험, 통제시스템의 허점

5. 그 밖에 사고방지, 내부통제를 위하여 필요한 사항 등

제5조 삭제 (2018.12.19.)

제6조(정보의 수집) ①검사담당부서는 제보 조사에 필요한 범위에서 관련 조합 또는 부서에 관련 자료와 정보의 제공을 요청할 수 있다.(2018.12.19. 개정)

②다양한 제보를 수집하고 제보의 집중관리를 위하여 검사담당부서에 제보 센터를 둔다.(2018.12.19. 개정)

③제보센터는 우편, 팩스, 전화, 인터넷망, 내부통신망 등의 방법으로 제보를 접수한다.(2018.12.19. 개정)

④제보센터 운영에 대한 세부사항은 조합감사위원회사무처장이 정한다.
(2012.3.2, 2018.12.19. 개정)

제7조(제보의 처리) ①제보센터에 제보된 사항은 즉시 조합감사위원회사무처장에게 보고하여야 한다.(2018.12.19. 개정)

②제보사항은 검사담당부서의 장이 직접 조사하는 방법 이외에 제보사항이 해당부서의 고유업무에 관한 사항은 관련 부서로 이첩한다.(2017.12.19. 개정)

③실명으로 제보된 경우에는 즉시 조사에 착수하고, 익명으로 제보된 경우에는 사안의 경중에 따라 현지조사 여부를 결정하고 내부자료로 활용할 수 있다.

④조사대상 사건에 대하여 감사원, 금융감독원 등 감독기관이나 검찰 또는 그 밖의 수사기관이 조사 또는 수사 중, 법원의 민·형사소송의 계속, 「노동위원회법」에 따른 노동위원회에 제기된 구제신청 절차 진행 중 또는 법원을 통한 경매절차 등이 진행 중인 때에는 그 결과를 고려하여 추가조사가 필요한 경우 조사할 수 있다.(2013.4.1, 2017.12.19. 개정)

제8조(조사원칙) ①검사담당부서의 장은 사건의 확대·행위자의 증거인멸을 방지하고 사고 관련자의 인권보호를 위하여 신속히 조사하여 처리한다.
(2017.12.19. 개정)

②조사는 조사대상자가 소명할 수 있는 기회를 충분히 보장하되, 이의제기로 인한 재심의 청구, 소송 등 비능률적인 사례가 발생하지 않도록 정확하게 처리한다.

제9조(제보자 보호) ①제보자에 대하여 그의 인적사항이나 그가 제보자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개하여서는 아니 된다. 다만, 제보자가 동의한 때에는 그러하지 아니하다.(2018.12.19, 2023.12.1. 개정)

②제1항의 규정을 위반하여 제보자의 소속 조합이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우에는 관련된 사람에 대하여 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 징계 요구할 수 있다.

1. 제보자에 대하여 인사상 불이익이나 근무조건 차별 등 불이익 조치를 하는 행위(2023.12.1. 개정)

2. 제보자의 동의없이 신원을 노출하는 행위

③제보로 제보자 자신의 부정행위가 발견된 경우 그 제보자에 대한 징계 요구에 관한 사항을 정함에 있어서는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 감경 또는 면책하여 요구할 수 있다.(2017.12.19, 2018.12.19. 개정)

④제보로 인하여 조합 임직원이 징계받은 경우 검사담당부서의 장 또는 관련 부서의 장은 제보자의 소속과 사고발생조합이 같은 때에도 그 조합을 상대로 종합업적평가 등 각종 시상이나 평가를 함에 있어서 불이익을 주어서는 아니된다.(2018.12.19. 개정)

⑤제보자는 자신의 인적사항을 밝히지 아니하고 변호사로 하여금 제보를 대리하도록 할 수 있다.(2023.12.1. 신설)

제10조(협조자 보호) 제보자와 진술, 자료제출 등의 방법으로 조사에 협조한 임직원(이하 "조사협조자"라 한다)이 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 경우에는 제보자에 준하여 보호한다.(2017.12.19. 개정)

제11조(제보자 등 시상) ①실명으로 제보한 내용이 진실에 맞고 제보로 사고방지, 손실예방, 복무기강 확립 등에 기여한 경우에는 그 제보자에 대하여 시상할 수 있다.

②동일 사안에 대하여 제보자가 여러 명인 경우에는 최초 제보자를 시상대상자로 하고, 공동으로 제보한 경우에는 공동제보자 전원을 시상할 수 있다.

③제보자 외에 조사협조자가 진술, 자료제공 등으로 진실규명에 기여한 경우에는 제보자에 준하여 시상할 수 있다.

④시상시에는 기여정도를 평가하여 시상내용을 다르게 할 수 있다.

⑤시상에 대한 세부사항은 조합감사위원회사무처장이 정하는 바에 따른다.

(2012.3.2. 개정)

제12조(조사결과와 처리) ①조합감사위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)은 검사담당부서가 조사한 결과 징계요구대상인 경우 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 소속 조합장(조합공동사업법인의 경우 대표이사를 말한다. 이하 같다)에게 징계요구한다.(2015.4.28, 2017.12.19, 2023.12.1. 개정)

②제보를 조사한 검사담당부서장은 재발방지를 위하여 제규정, 제도, 업무체계개선 등 대책방안 마련을 관련 부서에 요구할 수 있다.

제13조(조사방해시 조치) 제4조제1호 내지 제3호에 해당하는 사안을 인지하고도 은폐에 가담하거나 조사를 방해하는 사람에 대하여는 관련 규정에 따라 징계 요구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

제14조(악의적 제보자 등에 대한 조치) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제보자에 대하여는 「회원조합 징계변상 업무처리준칙」 등에 따라 소속 조합장에게 징계 요구할 수 있다.(2017.12.19. 개정)

1. 제보 내용이 허위의 사실임을 알면서 제보 대상 임직원으로 하여금 불이익을 받게 할 목적으로 제보한 사람
2. 제보 내용이 허위의 사실임을 알면서 제보를 통한 시상을 받을 목적으로 제보한 사람
3. 자신의 비위 행위로 인한 조사 또는 징계를 면탈할 목적으로 제보한 사람

제3장 보 칙

제15조(그 밖의 사항) 이 준칙에서 정하지 아니한 세부 시행에 필요한 사항은 조합감사위원회사무처장이 정하는 바에 따른다.(2012.3.2. 개정)

부 칙

이 준칙은 2008년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2017.12.19.)

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.12.19.)

이 준칙은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.1.)

이 준칙은 2023년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 제12조 개정준칙은 이 준칙 시행 후 최초로 선출되는 중앙회장의 임기 개시일부터 적용한다.

규정집(중앙회용)

2025년 6월 일 인쇄

2025년 7월 일 발행

발 행 인 강 호 동

편 집 인 박 병 우

발 행 처  농업협동조합중앙회

등록일자 : 1955년 9월 13일

등록번호 제2-81호

<조판 · 인쇄>

삼부문화(주) 02-498-2341